

ফাজিল (স্নাতক) পাস ১ম বর্ষের সিলেবাস অনুযায়ী মিশকাতুল
মাসাবিহ অংশ নিচের অধ্যায়সমূহ (কিতাব) পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত:

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১. কিতাবুজ যাকাত (যাকাত পর্ব)	১-১১৬
২. কিতাবুস সাওম (রোজা পর্ব)	১১৬-২২২
৩. কিতাবুল মানাসিক (হজ্জ পর্ব)	২২২-৩৯১
৪. কিতাবুল বুযু (ক্রয়-বিক্রয় পর্ব)	৩৯১-৫৫৭
৫. কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ পর্ব)	৫৫৭-৭৪৩

৮ [কিতাব الزكاة]

[كِتَابُ الزَّكَاةِ]
بَابُ - كِتَابُ الزَّكَاةِ
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

১৭৭২ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»، متفق عليه.

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

هِيَ فِي اللُّغَةِ الطَّهَارَةُ، وَقَالَ تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ১৪] وَإِنَّمَا يُقَالُ زَكَى الزَّرْعُ إِذَا نَمَّى، سُمِّيَ بِهَا نَفْسُ الْمَالِ الْمُخْرَجَ حَقًّا لِلَّهِ - تَعَالَى - فِي عُرْفِ الشَّارِعِ، قَالَ تَعَالَى وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْإِيتَاءِ هُوَ الْمَالُ، وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ نَفْسُ فِعْلٍ الْإِيتَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَصِفُونَهُ بِالْوُجُوبِ، وَمُتَعَلِّقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ، وَمُنَاسَبَةُ اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ إِذْ يَحْصُلُ بِهِ النَّمَاءُ بِالْإِخْلَافِ مِنْهُ - تَعَالَى - فِي الدَّارَيْنِ، قَالَ تَعَالَى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: ৩৭] وَالطَّهَارَةُ لِلنَّفْسِ مِنْ دَنَسِ الْبُخْلِ وَوَسَخِ الْمَخَالَفَةِ، وَلِلْمَالِ بِإِخْرَاجِ حَقِّ الْغَيْرِ مِنْهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ أَعْنَى الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ هِيَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسَبَبُهَا الْمَالُ الْمَخْصُوصُ، أَعْنَى النَّصَابِ النَّامِيِّ تَحْقِيقًا، أَوْ تَقْدِيرًا، وَلِذَا تُضَافُ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ زَكَاةُ الْمَالِ، وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ وَالْحَرِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْفَرَاغُ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ قِيلَ: فَرَضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ مَعَ فَرَضِ الصَّوْمِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَفَرَضَ غَيْرُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرَضَتْ بِمَكَّةَ إِجْمَالًا، وَبُنِيَتْ بِالْمَدِينَةِ تَفْصِيلًا جَمْعًا بَيْنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى فَرَضِيَّتِهَا بِمَكَّةَ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَدِلَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

১৭৭২ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيُّ أَرْسَلَ (إِلَى الْيَمَنِ) أَيُّ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا (فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ» " يُرِيدُ بِهِمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ الطَّبِيُّ: قِيدَ قَوْلُهُ قَوْمًا بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَمِنْهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ، وَغَيْرُهُمْ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَفْضِيلًا لَهُمْ، أَوْ تَغْلِيًّا عَلَى غَيْرِهِمْ (فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لِأَنَّ فِيهِمْ مُشْرِكِينَ (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) فَإِنَّ مُوَحِّدِيهِمْ قَدْ يَكُونُونَ لِرِسَالَتِهِ مُنْكَرِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ دَعْوَةِ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ، لَكِنَّ هَذَا إِذَا لَمْ تَبْلُغَهُمُ الدَّعْوَةَ، أَمَّا إِذَا بَلَّغْتَهُمْ فَغَيْرُ وَاجِبَةٍ، لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَغَارَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَافِلُونَ (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) أَيِ انْقَادُوا أَيِ لِلْإِسْلَامِ (فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) قَالَ الْأَشْرَفُ تَبَعًا لِزَيْنِ الْعَرَبِ: يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرَ مُحَاطِينَ بِالْفُرُوعِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ، بَلْ بِالْأُصُولِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لِتَعْلِيْقِهِ الْإِعْلَامَ بِالْوُجُوبِ عَلَى الطَّاعَةِ لِلْإِيمَانِ، وَقَبُولِ كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ، بِفَاءِ الْجَزَاءِ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا إِشْعَارَ لِأَنَّ الْمُتَرَتَّبَ الْإِعْلَامُ بِمَعْنَى التَّكْلِيفِ بِالْآيَاتِ يَتْلِكَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا لَا يُخَاطَبُ بِهِ الْكُفَّارُ، لِأَنَّ الْقَائِلَ بِتَكْلِيفِهِمْ بِهَا إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ فَقَطْ، حَتَّى يُعَاقَبَ عَلَيْهِا بِخُصُوصِهَا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ - الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٦ - ٧]، {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: ٤٣] الْآيَتَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ، لَكِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَنَحْوَهُ كَالْعِيدَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لَيْسَ فِي مُحَلِّهِ، إِذْ لَا دَلَالَهَ فِي الْحَدِيثِ نَفِيًا وَاثْبَاتًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِفَرْضِيَّةِ الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ أَحَدًا إِجْمَاعًا، وَالْمَفْهُومُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا، بَلْ مَفْهُومُ الْعَدَدِ سَاقِطٌ الْإِعْتِبَارِ اتِّفَاقًا مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي بَيَانَ الْأَحْكَامِ إِجْمَاعًا، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِهِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اقْتِصَارًا، وَمِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْخَمْسِ مَعَ فَرْضِيَّةِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ كِفَايَةً، فِي صُورَةٍ وَعَيْنًا فِي أُخْرَى اتِّفَاقًا، وَأَيْضًا صَلَاةَ الْوِتْرِ مِنْ تَوَابِعِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مُلْحَقَةً بِهَا، فَذَكَرَهَا مُشْعِرٌ بِذِكْرِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا وَجِبَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا، كَمَا لَمْ يَذْكُرِ الصَّوْمَ مَعَ أَنَّهُ فَرَضَ قَبْلَ الزَّكَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) أَيِ لُجُوبِ الصَّلَاةِ (فَاعْلَمْهُمْ) لِيَكُونَ الْحُكْمُ تَدْرِيجِيًّا عَلَى وَفْقِ مَا نَزَلَ بِهِ التَّكْلِيفُ الْإِلَهِيُّ مِنْ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ أَيْسَرُ مِنَ الْإِطَاعَةِ الْمَالِيَّةِ أَيِ فَأَخْبِرُهُمْ (أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ) أَيِ بَعْدَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ، وَشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوُجُوبِ (صَدَقَةً) أَيِ زَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ) قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطِّفْلَ يَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ أَهْدَ وَزَادَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَجْنُونَ، وَفِيهِ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِمْ (فَقَرَّدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ) أَيِ إِنْ وَجَدُوا، وَكَرِهَ النُّقْلُ، وَسَقَطَ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَرَاءَةِ سَاحَتِهِ وَصَحَابَتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ الطَّمَعِ، لِدَفْعِ تَوَهُمِ اللَّثَامِ لِأَنَّهُ خِلَافُ دَابِّ الْكَرَامِ، قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَدْفُوعَ عَيْنَ الزَّكَاةِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ نَقْلَ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ لَا يَجُوزُ مَعَ وَجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ، بَلْ صَدَقَةٌ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُسْتَحَقِّ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُقِلَتْ وَأُدِيَتْ يَسْقُطَ الْفَرَضُ، إِلَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّهُ رَدَّ صَدَقَةً نُقِلَتْ مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الشَّامِ إِلَى مَكَانِهَا مِنْ خُرَاسَانَ أَهْدَ وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِلْإِجْمَاعِ، بَلْ فِعْلُهُ إِظْهَارًا لِكُلِّ الْعَدْلِ، وَقَطْعًا لِلْأَطْمَاعِ، ثُمَّ ظَاهَرَ الْحَدِيثُ أَنَّ دَفْعَ الْمَالِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا، بَلْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، وَفِي الْهُدَايَةِ: وَلَوْلَا حَدِيثٌ مُعَاذٍ لَقُلْنَا بِجَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الذِّمِّيِّ، أَيِ كَمَا قُلْنَا بِجَوَازِ دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِمْ، لَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَرْسَلًا قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا» "، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: حَدِيثٌ " «لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِعَنِي» " مَعَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ يُفِيدُ مَنَعَ غَنِيِّ الْغَزَاةِ وَالْغَارِمِينَ عَنْهَا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِهِ لِعَنِيٍّ مَعَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ يُفِيدُ مَنَعَ غَنِيِّ الْغَزَاةِ، وَالْغَارِمِينَ عَنْهَا، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِهِ لِعَنِيٍّ الْغَزَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الدِّيَّانِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْفَيْءِ، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ مَكَانُ الْمَالِ، وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَكَانُ الرَّأْسِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ، فِي الصَّحِيحِ مُرَاعَاةٌ لَا يَجِبُ الْحُكْمُ فِي مُحَلِّ وَجُودِ سَبَبِهِ، وَيُكْرَهُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، إِلَّا إِلَى

قَرِيْبِهِ أَوْ إِلَى أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَوَجْهُهُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ دَفْعِ الْقِيَمِ مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابِ خَمِيْسٍ أَوْ لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ، وَيَجِبُ كَوْنُ مُحَلِّهِ كَوْنًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَحْوَجَ أَوْ ذَلِكَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ إِعْطَاءِ فُقَرَائِهِمْ، وَأَمَّا النَّقْلُ لِلْقَرَابَةِ فَلَهَا فِيهِ مِنْ صَلَةِ الرَّحِمِ، زِيَادَةٌ عَلَى قُرْبَةِ الزَّكَاةِ (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) أَيْ لِلْإِنْفَاقِ (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) جَمْعُ كَرِيْمَةٍ أَيْ احْتِرَازٌ مِنْ أَخْذِ الْأَعْلَى مِنْ أَصْنَافِ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا تَبَرُّعًا مِنْهُمْ، فَفِيهِ أَمْرٌ بِالْعَدْلِ الْوَسْطِ الْمُرْعِيِّ فِيهِ جَانِبُ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقُّ الْفُقَرَاءِ، قَالَ الطَّبِيْبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَلَفَ الْمَالِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ مَا لَمْ يَقْصُرْ فِي الْأَدَاءِ وَقَدْ الْإِمْكَانُ، أَيْ بَعْدَ الْوُجُوبِ (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ) أَيْ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ بِأَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ أَوْ تُؤْذِيَهُ بِلِسَانِكَ (فَإِنَّهُ) أَيْ الشَّانَ (لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ) أَيْ قَبُولُهُ لَهَا (حِجَابٌ) أَيْ مَانِعٌ، بَلْ هِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ - تَعَالَى، وَقِيلَ: هُوَ كَيَاةٌ عَنْ سُرْعَةِ الْقَبُولِ، قَالَ الطَّبِيْبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْإِتْقَاءِ، وَتَمَثِيلٌ الدَّعْوَةِ لِمَنْ يَقْصِدُ إِلَى السُّلْطَانِ مُتَطَلِّمًا فَلَا يَحْجُبُ عَنْهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

١٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَفَحَتْ لَهُ صَفَاحٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ، كُلُّهَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا يَلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا حَلَبًا يَوْمَ وَرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلُّهَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَلَبَقْرٌ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقَصَاءٌ وَلَا جَلَحَاءٌ وَلَا عَضْبَاءٌ، تَطْحُحُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلُّهَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «فَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وَزَرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزَرٌ فَرجُلٌ رِبَطُهَا رِيَاءٌ وَخِرَاءٌ، وَنَوَاءٌ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِيهَا لَهُ وَزَرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرجُلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا، وَلَا رِقَابِهَا، فِيهَا لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرجُلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفِينَ، إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَادَةُ الْجَامِعَةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]» (« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٧٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا) قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: الضَّمِيرُ لِمَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ لَفْظِهِمَا، إِذْ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا الشَّيْءُ الْحَقِيرُ؛ بَلْ وَافِيَةُ الدَّنَانِيرِ وَالْدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا عَلَى تَأْوِيلِ الْأَمْوَالِ وَأَمَّا عَوْدًا إِلَى الْفِضَّةِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ، وَيَعْلَمُ حَالُ الذَّهَبِ مِنْهَا أَيْضًا، وَقِيلَ: أَرَادَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَالذَّهَبُ مُؤَنَّثٌ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْعَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَلَى وَفَى التَّنْزِيلِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:

٣٤] وَاسْتَفَى بَيَانَ صَاحِبَهَا عَنْ بَيَانِ حَالِ صَاحِبِ الذَّهَبِ، أَوْ لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْثَرُ انْتِفَاعًا فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَشْهَرُ فِي أَثْمَانِ الْأَجْنَاسِ، وَلِذَا اسْتَفَى بِهِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ» "، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) اسْتِثْنَاءً مِنْ أَعْمِ الْأَحْوَالِ (صَفِيحَتِ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ كَمَا جَعَلَتِ الْفِضَّةُ وَنَحْوَهَا (لَهُ) أَيُّ لِصَاحِبِهَا (صَفَاحُ) قَالَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ: وَهِيَ مَا طُبِعَ عَرِيضًا، وَقُرِئَتْ مَرْفُوعًا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَا لَمْ يَسْمَعْ فَاعِلُهُ، لِقَوْلِهِ صَفِيحَتِ، وَمَنْصُوبًا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَفِي الْفِعْلِ ضَمِيرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْتَ إِمَّا بِالتَّأْوِيلِ السَّابِقِ، وَإِمَّا عَلَى التَّطْيِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، الَّذِي هُوَ هُوَ، أَنْتَ، وَهُوَ كَلَامُ الطَّبِيِّ بَعَيْنِهِ (مِنْ نَارٍ) أَيُّ يُجْعَلُ لَهُ صَفَاحٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ يُجْعَلُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ صَفَاحٌ مِنْ نَارٍ، أَيُّ يُجْعَلُ صَفَاحٌ كَأَنَّهَا نَارٌ، أَوْ كَأَنَّهَا مَأْخُذَةٌ مِنْ نَارٍ، يَعْنِي كَأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِفَرْطِ إِحْمَائِهَا وَشِدَّةِ حَرَارَتِهَا صَفَاحُ النَّارِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يُوَفِّقُ مَا فِي التَّزْيِيلِ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ يُجْعَى عَلَيْنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ} [التوبة: ٣٥] فُجْعَلَ عَيْنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هِيَ

الْمَحْمِيَّةُ عَلَيْنَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ (فَأُحْمِي عَلَيْهَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ نَائِبُ الْفَاعِلِ، أَيُّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا ذَاتَ حِمَى وَحَرٍّ شَدِيدٍ، مِنْ قَوْلِهِ {نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارة: ١١] فَفِيهِ مُبَالِغَةٌ لَيْسَتْ فِي "فَأُحْمِيَتْ فِي نَارٍ"، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهَا إِلَى الْفِضَّةِ فَالْفَاءُ تَفْسِيرِيَّةٌ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ إِلَى الصَّفَاحِ النَّارِيَّةِ، أَيُّ تُحْمَى مَرَّةً ثَانِيَةً (فِي نَارِ جَهَنَّمَ) لِيَشْتَدَّ حَرُّهَا فَالْفَاءُ تَعْقِيبِيَّةٌ (فِيكُوى بِهَا) أَيُّ يَبْتَلُكُ الْفِضَّةُ أَوْ يَبْتَلُكُ الصَّفَاحُ (جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ) قِيلَ: لِأَنَّهُ أَرُوَّ عَنْ الْفَقِيرِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَعَبَسَ لَهُ وَجْهَهُ، وَبَشَرَهُ، وَوَلَّاهُ عِنْدَ الْإِلْحَاحِ ظَهْرَهُ، فَيَكُوى بِمَالِهِ أَعْضَاؤُهُ الَّتِي آذَى الْفَقِيرُ بِهَا، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ أَشْرَفَ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَعْضَاءِ الرَّئِيسَةِ، الَّتِي هِيَ الدِّمَاغُ وَالْقَلْبُ وَالْكَبِدُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْجِهَاتُ الْأَرْبَعُ، الَّتِي هِيَ مِنْ مَقَادِيمِ الْبَدَنِ وَمُؤَخَّرِهِ وَجَنْبَاهُ (كُلُّمَا رُدَّتْ) أَيُّ عَنْ بَدَنِهِ إِلَى النَّارِ (أُعِيدَتْ) أَيُّ أَشَدَّ مَا كَانَتْ. قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ كُلُّمَا بَرَدَتْ رُدَّتْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، لِيُحْمَى عَلَيْهَا، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْاسْتِمْرَارُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي إِذَا وَصَلَ كَيُّ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا أُعِيدَ الْكَيُّ إِلَى أَوَّلِهَا، حَتَّى وَصَلَ إِلَى آخِرِهَا اهْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي رُدَّتْ رَاجِعًا إِلَى الْأَعْضَاءِ، أَيُّ كُلُّمَا رُدَّتْ الْأَعْضَاءُ بِالتَّبْدِيلِ بَعْدَ الْإِحْرَاقِ وَالْقُرْبِ مِنَ الْإِفْنَاءِ أُعِيدَتْ الصَّفَاحُ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {كُلُّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} [النساء: ٥٦] (لَهُ) أَيُّ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ (فِي يَوْمٍ) وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) أَيُّ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَيَطُولُ عَلَى بَقِيَّةِ الْعَاصِينَ، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْكَامِلُونَ فَهُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ كَرَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - {يَوْمَ عَسِيرٌ - عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} [المدثر: ٩ - ١٠] (حَتَّى يَقْضَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيُّ يُحْكَمُ (بَيْنَ الْعِبَادِ) وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي الْعَذَابِ وَبَقِيَّةِ الْخَلْقِ فِي الْحِسَابِ، وَلِذَا قِيلَ: الدُّنْيَا حَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ (فَيُرَى) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْإِرَاءَةِ وَقَوْلُهُ (سَبِيلُهُ) مَرْفُوعٌ عَلَى الْأَوَّلِ، وَمَنْصُوبٌ بِالْمَفْعُولِ الثَّانِي عَلَى الثَّانِي، وَفِي نَسْخَةٍ: فَيُرَى بِالْمَعْلُومِ مِنَ الرُّؤْيَةِ، أَيُّ هُوَ سَبِيلُهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ضَبْطُنَاهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا وَبَرَفَعَ لَامَ سَبِيلِهِ وَنَضَبَهَا، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَسْلُوبَ الْإِخْتِيَارِ يَوْمَئِذٍ مَقْهُورٌ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرْوَحَ إِلَى النَّارِ، فَضْلًا عَنِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَعِينُ لَهُ أَحَدُ السَّبِيلَيْنِ (إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ (وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ آيَةَ مَخْتَصَّةً بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، مَعَ أَنَّهُ لَا دَلَالَهَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى خُلُودِهِ فِي النَّارِ، وَهَذَا يَعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ أَيْضًا، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِأَنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ تَرْكَ الزَّكَاةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ إِنْ كَانَ كَافِرًا بِأَنْ اسْتَحَلَّ تَرْكَهَا، (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا يَلِ) أَيُّ هَذَا حُكْمُ النُّقُودِ، فَلَا يَلِ مَا حُكِّمَهَا؟ أَوْ عَرَفْنَا حُكْمَ النَّقْدَيْنِ

فَمَا حَكْمُ الْإِبِلِ؟ فَالْفَاءُ مُتَّصِلٌ بِمَحذُوفٍ (قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ) بِالرَّفْعِ أَيْ يُوجَدُ، وَيَكُونُ، قِيلَ: بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ لَفْظًا لَوْجُودِ الْوَإِلِ جَوَابٌ لَهُ مَعْنَى مِنْ بَابِ تَلْقِينِ الْعَطْفِ، لَكِنْ مَعْنَى لَا لَفْظًا (لَا يُؤَدِّي) صِفَةً أَيْ لَا يُعْطِي صَاحِبُ الْإِبِلِ (مِنْهَا حَقَّهَا) أَيْ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِيهَا (وَمِنْ حَقَّهَا) أَيْ الْمُنْدُوبُ وَ " مِنْ " تَبْعِيضِيَّةٌ (حَلَبَهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ: يَفْتَحُ اللَّامُ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَحِكْمِي سَكُونُهَا وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ (يَوْمَ وَرَدَهَا) قِيلَ: الْوَرْدُ الْإِتْيَانُ إِلَى الْمَاءِ، وَنَوْبَةُ الْإِتْيَانِ إِلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْإِبِلَ تَأْتِي الْمَاءَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ، وَرَبَّمَا تَأْتِي فِي ثَمَانِيَةٍ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَمَعْنَى حَلَبَهَا يَوْمَ وَرَدَهَا أَنْ يُسْقَى أَلْبَانَهَا الْمَارَّةَ، وَهَذَا مِثْلُ نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَذَازِ بِاللَّيْلِ، أَرَادَ أَنْ يُصْرَمَ بِالنَّهَارِ لِيَحْضَرَهَا الْفُقَرَاءُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَحَصْرُ يَوْمِ الْوَرْدِ لِاجْتِمَاعِهِمْ غَالِبًا عَلَى الْمِيَاهِ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْأَسْتِحْبَابِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ يَحْلَبَهَا فِي يَوْمِ شُرْبِهَا الْمَاءَ دُونَ غَيْرِهِ، لِثَلَا يَلْحَقُهَا مَشَقَّةُ الْعَطَشِ، وَمَشَقَّةُ الْحَلَبِ، وَاعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَهُ وَقَعَ اسْتِطْرَادًا وَبَيَانًا لِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْنِي بِهِ مِنْ لَهُ مُرُوءَةٌ لَا لِكَوْنِ التَّعْذِيبِ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّ الْعَذَابَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْتَمَلَ عَلَى وَقْتِ الْقَحْطِ أَوْ حَالَةِ الْاضْطِرَارِ أَوْ عَلَى وَجوبِ ضِيَاةِ الْمَالِ، وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ: إِنَّ حَقَّهَا الْأَوَّلُ أَعْمُ مِنَ الثَّانِي، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّعْذِيبَ عَلَيْهِمَا مَعًا تَغْلِيظٌ (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) اسْتِثْنَاءٌ مُفْرَغٌ مِنْ أَعْمِ الْأَحْوَالِ (بُطَحَ) أَيْ أُلْقِيَ ذَلِكَ الصَّاحِبُ عَلَى وَجْهِهِ (لَهَا) أَيْ لِتِلْكَ الْإِبِلِ، وَفِي نُسْخَةٍ لَهُ: أَيْ لِإِبِلِهِ أَوْ لِفَعْلِهِ، أَوْ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ. قَالَ التُّورِيشِيُّ: وَفِي بَعْضِ النُّسخِ لَهُ بِالتَّذْكِيرِ وَهُوَ خَطَأٌ رَوَايَةً وَدِرَايَةً، لِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَرْفُوعَ فِي الْفِعْلِ لِصَاحِبِ الْإِبِلِ وَالْمَجْرُورَ لِلْإِبِلِ لِيَسْتَقِيمَ، وَلِأَنَّ الْمَبْطُوحَ الْمَالِكُ لَا الْإِبِلَ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَمَّا التَّمَسُّكُ بِالرَّوَايَةِ فَسَتَقِيمُ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى فَلَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكَّرَ الضَّمِيرُ لِإِرَادَةِ الْجِنْسِ، أَوْ لِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ الضَّمِيرُ لِصَاحِبِ الْإِبِلِ، وَيَكُونُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ قَائِمًا مَقَامَ الْفَاعِلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَسْجَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: ٣٦] (بِقَاعِ) أَيْ فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ مُسْتَوِيَةٍ (قَرَقَر) أَيْ أَمْلَسَ، وَقِيلَ: أَيْ مُسْتَوٍ فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكَّدَةً (أَوْفَرُ مَا كَانَتْ) أَيْ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَعْظَمَ سِمَاءً، وَأَقْوَى قُوَّةً، فِي شَرْحِ السَّنَةِ يُرِيدُ كَمَالَ حَالِ الْإِبِلِ، الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبَهَا فِي الْقُوَّةِ وَالسَّمَنِ، لِيَكُونَ أَثْقَلُ لَوْطِهَا. قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَوْفَرُ مُضَافٌ إِلَى مَا الْمَصْدَرِيَّةِ، وَالْوَقْتُ مُقَدَّرٌ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمَجْرُورِ فِي لَهَا، وَالْعَامِلُ بَطَحَ، وَقَوْلُهُ (لَا يَفْقَدُ) أَيْ الصَّاحِبُ (مِنْهَا) أَيْ مِنَ الْإِبِلِ (فَصِيلًا) أَيْ وَلَدَ إِبِلٍ (وَاحِدًا) تَأْكِيدٌ وَاجْمَلَةٌ مُؤَكَّدٌ لِقَوْلِهِ أَوْفَرُ (تَطَوُّهُ) حَالٌ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ بَيَانٌ أَيْ تَضَرُّبُهُ وَتَدْوُسُهُ الْإِبِلُ (بِأَخْفَافِهَا) أَيْ بِأَرْجُلِهَا (وَتَعَضُّهُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ تَقْرِضُهُ وَتَقَطُّعُ جِلْدَهُ (بِأَفْوَاهِهَا) أَيْ بِأَسْنَانِهَا (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا) أَيْ أَوْلَى الْإِبِلِ (رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا) قَالُوا: الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ عَكْسُ ذَلِكَ، كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لِمُسْلِمٍ، وَهُوَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، وَتَوَجَّهَ مَا فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ مَرَّتِ الْأُولَى عَلَى التَّتَابُعِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْأُخْرَى إِلَى الْغَايَةِ رَدَّتْ مِنْ هَذِهِ الْغَايَةِ، وَتَبِعَهَا مَا كَانَ يَلِيهَا فَمَا يَلِيهَا، إِلَى أَوْلَاهَا فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ مِنَ الْاسْتِمْرَارِ وَالتَّتَابُعِ عَلَى طَرِيقِ الطَّرْدِ، وَالْعَكْسِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْصُلُ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ) فَكَانَهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْعِبَادِ، حَيْثُ لَمْ يَرْحَمُوا فُقَرَاءَ الْبِلَادِ مِنَ الزُّهَادِ وَالْعِبَادِ (فَبَرَى) أَيْ فَعِلِمُ (سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ) إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ (وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) إِنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟) أَيْ كَيْفَ حَالُ صَاحِبِهَا (قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا ") أَيْ مِنْ أَجْلِهَا فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهَا (حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ لَهُ (بِقَاعِ قَرَقَرٍ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ ذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا (شَيْئًا) قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيْ قَرُونَهَا سَلِيمَةً (لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ) أَيْ مُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ (وَلَا جَلْحَاءُ) أَيْ لَا قَرْنَ لَهَا (وَلَا عَضْبَاءُ) أَيْ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، وَنَفْيُ

الثَلَاثَةُ عِبَارَةٌ عَنْ سَلَامَةِ قُرُونِهَا لِيَكُونَ أَجْرُكَ لِلْمَنْطُوحِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِيهَا مَعْدُومَةٌ فِي الْعُقْبَى، وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لَهَا الدُّنْيَا، وَظَاهِرُ الْبَعْثِ أَنَّ يُعِيدَ اللَّهُ - تَعَالَى - الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَعَلَّهُ يَخْلُقُهَا أَوَّلًا كَمَا كَانَتْ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الْقُرُونُ لِيَكُونَ سَبَبًا لِعَذَابِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (تَنْطَحُهُ) يَفْتَحُ الطَّاءُ وَتُكْسَرُ فِي الْقَامُوسِ نَطْحُهُ كَنَعَهُ وَضَرَبَهُ أَصَابَهُ بِقَرْنِهِ فَقَوْلُهُ (بِقُرُونِهَا) إِمَّا تَأْكِيدٌ وَإِمَّا تَجْرِيدٌ (وَتَطَوُّهُ بِأُظْلَافِهَا) جَمْعُ ظَلْفٍ وَهُوَ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْخَافِرِ بِالْفَرَسِ (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَالْخَلِيلُ، قَالَ: " فَالْخَلِيلُ ") قَالَ الطَّبِيُّ: جَوَابٌ عَلَى أَسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَلَهُ تَوْجِيهَانِ، فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مَعْنَاهُ دَعِ السُّؤَالَ عَنِ الْوُجُوبِ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ عَمَّا يَرْجِعُ مِنْ اقْتِنَائِهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْمَضَرَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَعَلَى مَذْهَبِ: مَعْنَاهُ لَا تَسْأَلُ عَمَّا وَجِبَ فِيهَا مِنَ الْحَقُوقِ، وَحَدُّهُ، بَلِ اسْأَلْ عَنْهُ وَعَمَّا يَتَصَلُّ

بِهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ، إِلَى صَاحِبِهَا، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْوُجُوبِ؟ قُلْتُ: بِعَطْفِ الرَّقَابِ عَلَى الظُّهُورِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّقَابِ الذَّوَاتِ، إِذْ لَيْسَ فِي الرَّقَابِ مَنْفَعَةٌ لِلْغَيْرِ، كَمَا فِي الظُّهُورِ، وَمِنْهُوَ الْجَوَابُ الْآتِي فِي الْحَمْرِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِي الْحَمْرِ شَيْءٌ»، وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ: بِأَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رَقَابِهَا أَداءُ زَكَاةٍ تَجَارَتِهَا أَهْدَى قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيُّ فَالْخَلِيلُ مَا حُكْمُهَا؟ أَيْجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ فَيُعَاقَبُ تَارِكُهَا لِذَلِكَ، أَوْ لَا فَلَا، قَالَ: فَالْخَلِيلُ أَحْكَامُهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى، أَيُّ غَيْرِ مَا مَرَّ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يُعَاقَبَ تَارِكُهَا، هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يَقْرُبَ مِنَ الصَّرِيحِ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدَقُّ مُسَكَّةٍ مِنْ إِنْصَافٍ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّةِ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا، قُلْتُ: أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ السِّيَاقِ فَهُوَ مِنَ الْمَكَابِرَةِ عِنْدَ الْحَذَاقِ لِأَنَّ سَوْقَ الْكَلَامِ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ، بَلْ مُحْضُ الْمَقْصُودِ، وَالْمَرَامُ هُوَ وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النُّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَقْرِيرِهِ لَا يَكُونُ الْجَوَابُ مُطَابِقًا بَلْ وَلَا يَكُونُ دَلِيلًا لِأَحَدٍ مُطْلَقًا، فَلِهَذَا حَمَلَهُ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَنَزَلُوهُ عَلَى كُلِّ مَذْهَبٍ بِمَا يَقْتَضِيهِ الطَّبَعُ السَّلِيمُ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهَا فِيهَا التَّقْدِيرُ أَحْكَامُهَا ثَلَاثَةٌ غَيْرُ الزَّكَاةِ، فَهُوَ مِمَّا يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ، فَلَا يَسْمَعُ أَهْدَى هَذَا مُنَاقِضَةً بَيْنَ كَلَامِهِ وَمُدَافَعَةً بَيْنَ تَقْدِيرِهِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ الثَّانِي هُوَ عَيْنُ الْأَوَّلِ عِنْدَ مَنْ لَهُ سَمْعٌ وَقَلْبٌ، فَتَأَمَّلْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَلَا زَكَاةَ فِيهَا فَبَاطِلٌ مِنْ عِنْدِهِ تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِهِ، ثُمَّ أَطَالَ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الزَّلَلِ، وَأَصْنَافِ الْخَطْلِ أَعْرَضْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَوْفًا مِنَ السَّامَةِ وَالْمَلَلِ (ثَلَاثَةٌ) أَيُّ رِبَطِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ (هِيَ) أَيُّ الْخَلِيلِ (لِرَجُلٍ وَزَرَ) أَيُّ ثَقُلَ وَإِثْمٌ (وَهِيَ لِرَجُلٍ سَتَرَ) أَيُّ لِحَالِهِ فِي مَعِيشَتِهِ لِحْفَظِهِ عَنِ الْإِحْتِيَاجِ وَالسُّؤَالِ (وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجَرَ) أَيُّ ثَوَابٌ عَظِيمٌ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ " فَالْخَلِيلُ ثَلَاثَةٌ ": فِيهِ جَمْعٌ وَتَفْرِيقٌ وَتَقْسِيمٌ، أَمَّا الْجَمْعُ فَقَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ، وَأَمَّا التَّفْرِيقُ فَقَوْلُهُ (فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزَرَ فَرَجُلٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ نَخِيلٌ رِبَطُهَا، أَوْ يُقَالُ: وَأَمَّا الَّذِي لَهُ وَزَرَ فَرَجُلٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ يَكُونُ التَّقْدِيرُ نَخِيلٌ رَجُلٍ (رِبَطُهَا رِيَاءً) بِالْهَمْزِ وَيَبْدُلُ أَيُّ لِيَرَى النَّاسُ عَظَمَتَهُ فِي رُكُوبِهِ، وَحِشْمَتِهِ (وَنَحْرًا) أَيُّ يَفْتَخِرُ بِاللِّسَانِ عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ (وَنَوَاءً) بِكُسْرِ النُّونِ وَالْمَدِّ وَالْوَاوِ بِمَعْنَى أَوْ أَيُّ مُنَازَعَةٍ وَمُعَادَاةٍ (عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَفِي رِوَايَةٍ: رِبَطُهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا، أَيُّ اسْتِعْنَاءً بِهَا، وَطَلْبًا لِنِتَاجِهَا، وَتَعَفُّفًا عَنِ السُّؤَالِ، يَعْنِي لِيَرْكَبَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَسْأَلُ مَرْكُوبًا مِنْ أَحَدٍ أَهْدَى كَلَامُهُ وَأَنْتَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مُوجِبًا لِلْوَزْرِ، بَلْ لِلسَّتْرِ بِلاَ خِلَافٍ، فَالْصَّوَابُ أَنَّ مَحَلَّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي الرَّجُلِ الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي (فَهِيَ) أَيُّ تِلْكَ الْخَلِيلِ (لَهُ وَزَرَ) أَيُّ عَلَى ذَلِكَ الْقَصْدِ فَهِيَ جُمْلَةٌ مُؤَكَّدَةٌ مُشْعِرَةٌ بِاهْتِمَامِ الشَّارِعِ بِهِ، وَالتَّحْذِيرِ عَنْهُ (وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سَتَرَ فَرَجُلٍ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: لِيُجَاهِدَ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الطَّبِيُّ: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ بِهِ الْجِهَادُ، بَلِ النِّيَّةُ الصَّالِحَةُ، إِذْ يَلْزَمُ التَّكَرُّرُ أَهْدَى

وأيضا إذا أراد به الجهاد فتكون له أجرا، فكيف يقال إنها له ستر، وقال الطيبي يعضده رواية غيره: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، أي استغناء بها وتعففا عن السؤال، أو هو أن يطلب بنتاجها العفة والغنى، أو يتردد عليها متاجرة ومزارعة فتكون سترًا له يحجبها عن الفاقة (ثم لم ينس حق الله في ظهورها) أي بالعارية للرکوب أو الفحل (ولا رقابها) قال الطيبي: إما تأكيد وتمة للظهور وإما دليل على جواب الزكاة فيها اهـ والثاني هو الظاهر، لأن الحمل على التأسيس أولى من التأكيد، إذ الأصل في العطف المغيرة فيكون كالإبل فيها حقان (فهي له ستر) أي حجاب يمنع عن الحاجة للناس (وأمّا التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام) فيه إشارة إلى أن المراد به الجهاد، فإن نفعه متعد إلى أهل الإسلام (في مرج) بفتح الميم وسكون الراء أي مرعى، في النهاية، هو الأرض الواسعة، ذات نبات كثير، يمرج فيها الدواب أي تشرح، والجار متعلق بربط (وروضة) عطف تفسير أو الروضة أخص من المرعى، وفي نسخة المصايح بلفظ: أو، قال ابن الملك: شك من الراوي (فما أكلت)

أي الخيل (من ذلك المرج) بيان مقدم (أو الروضة من شيء) أي من العلف والأزهار قل أو كثر (إلا كتب له عدد ما أكلت) أي الذي أكلته من العشب والزرع (حسنات) بالرفع نائب الفاعل ونصب عدد على نزع الخافض، أي بعدد ما كولاتها (وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات) لأن بها بقاء حياتها مع أن أصلها قبل الاستحالة غالبًا من مال ماليتها (ولا تقطع) أي الخيل (طولها) بكسر الطاء وفتح الواو أي حبسها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجها (فاستنت) بتشديد النون أي عدت ومرجت ونشطت لمراحها أو نشاطها (ولا راكب عليها شرفاً) أي شوطاً أو ميداناً أو موضعاً عالياً من الأرض، أو ذهاباً إلى إخراج المرج أو مع العود إلى محلها (أو شرفين) وإنما سمي شرفاً لأن الدابة تعدو حتى تبلغ شرفاً من الأرض أي مرتفعاً فتقف عند ذلك وقفة، ثم تعدو ما بدا لها (إلا كتب الله له عدد آثارها) أي بعدد خطاها (وأروائها) أي في تلك الحالة (حسنات) ولعله أراد بالروث هنا ما يشمل البول أو أسقطه للعلم به منه (ولا مر بها) أي جاوزها (صاحبها على نهر) بفتح الهاء وسكونها (فشربت منه) أي الخيل (ولا يريد) أي والحال أن صاحبها لا ينوي (أن يسقيها) بفتح الياء وضمها (إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات) قال الطيبي: فيه مبالغة في اعتداد الشرب لأنه إذا اعتبر ما تستفد منه النفوس وتنفر عنه الطباع فكيف بغيرها، وكذا إذا احتسب ما لا نية له فيه وقد ورد: وإنما لكل امرئ ما نوى، فما بال ما إذا قصد الاحتساب فيه، قال ابن الملك: فالحاصل أنه يجعل للمالكها بجميع حركاتها وسكاتها وفضلاتها حسنات (قال: يا رسول الله الحمد) بضمّتين جمع حمار أي ما حكمها؟ قال ابن الملك: أي هل تجب فيها الزكاة (قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية) بالرفع والنصب (الفائدة) بالذال المعجمة المشددة أي المنفردة في معناها (الجامعة) لجميع الخيرات، قال ابن الملك: يعني ليس في القرآن آية مثلها في قلة الألفاظ وجمع معان الخير والشر. قال الطيبي: سميت جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات: فرائضها ونوافلها، واسم الشر على ما يقابلها من الكفر والمعاصي، صغيرها وكبيرها، وأما قول ابن حجر أي الجامعة أو المنفردة فبني على سهو في أصله من سقوط لفظ الجامعة من متن الحديث، وهو مخالف للأصول (فمن يعمل مثقال ذرة) أي مقدار تامة أو ذرة من الهباء الطائر في الهواء (خيراً يره) أي يرى ثوابه وجزاءه {ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة: ٨] فلو أعان واحداً على ركوبها يثاب، ولو استعان برکوبها على فعل معصية يعاقب، فقد روى الأصفهاني عن ابن عباس مرفوعاً: "النادم ينظر من الله الرحمة، والمعجب ينظر من الله المقت، واعلموا يا عباد الله أن كل عامل سيندم عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله، وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتمها، والليل والنهار مطيتان،

فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الْآخِرَةِ، وَاحْذَرُوا التَّسْوِيفَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً، وَلَا يَعْتَرِزُ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (رواه مسلم) .

١٧٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْغِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ، أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ} [آل عمران: ١٨٠] الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٧٧٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ) أَيُّ أَعْطَاهُ (مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى صِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ صَوَّرَ وَجَعَلَ (لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا) بِضَمِّ الشَّيْنِ وَيَكْسُرُ أَيُّ عَلَى صُورَةِ شُجَاعٍ أَيُّ الْحَيَّةِ الذَّكْرُ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَهُوَ نَصَبٌ مَجْرَى الْمَفْعُولِ أَيُّ صَوَّرَ مَالَهُ شُجَاعًا، أَوْ ضَمِنَ مِثْلَ مَعْنَى التَّصْيِيرِ، أَيُّ صَوَّرَ مَالَهُ عَلَى صُورَةِ شُجَاعٍ (أَقْرَعَ) أَيُّ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ، لِكَثْرَةِ سَمِّهِ وَطُولِ عُمُرِهِ (لَهُ زَيْبَتَانِ) أَيُّ نَقَطَتَانِ سَوْدَاوَانِ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ، وَهُوَ أَخْبَثُ الْحَيَّاتِ، وَقِيلَ: الزَّيْبَتَانِ الزَّبَدَانِ فِي الشَّدَقَيْنِ (يَطُوقُهُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ، أَيُّ يَجْعَلُ الشُّجَاعَ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ، أَوْ يَطُوقُ ذَلِكَ الرَّجُلَ شُجَاعًا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {سَيَطُوقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ} [آل عمران: ١٨٠] (يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ) أَيُّ الشُّجَاعُ ذَلِكَ الْبَخِيلُ (بِلَهْزِمَتَيْهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْهَاءِ (يَعْغِي: شِدْقِيهِ) تَفْسِيرُ مِنَ الرَّأْيِ وَهُوَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الدَّالِّ، أَيُّ يَطْرِفِي فِيهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: اللَّهُمَّةُ: الْحَيُّ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْخَنَكِ، وَفَسَّرَ بِالشَّدَقِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ أَهْ وَقِيلَ هُمَا عَظْمَانِ نَاتِيَانِ تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ، وَقِيلَ: مُضْغَتَانِ عَلِيفَتَانِ تَحْتَهَا (ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ) أَيُّ جَزَاؤُهُ أَوْ مُنْقَلَبُهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِيهِ نَوْعٌ تَهْكُمُ لِمَزِيدِ غَضَبِهِ وَهَمِّهِ لِأَنَّهُ شَرُّ آتَاهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ يَرْجُو خَيْرًا (ثُمَّ تَلَا) أَيُّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ} [آل عمران: ١٨٠] بِالْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ وَكَسَرَ السَّيْنَ وَفَتَحَهَا مَعَ الْأَوَّلِ وَافْتَحَ مَعَ الثَّانِي (الْآيَةَ) أَيُّ {بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِمَنْ بَلَ هُوَ شَرٌّ لِمَنْ سَيَطُوقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

١٧٧٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلُّهَا جَارَتْ أُخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». متفق عليه.

١٧٧٥ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ») أَوْ لِلتَّقْسِيمِ (إِلَّا) يُؤَدِّي حَقَّهَا) أَيُّ لَا يُعْطَى زَكَاتُهَا (إِلَّا أَتَى بِهَا) عَلَى صِغَةِ الْمَجْهُولِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيُّ حَالِ كَوْنِهَا (أَعْظَمَ مَا تَكُونُ) بِالتَّأْنِيثِ وَقِيلَ: بِالتَّذْكِيرِ، وَقِيلَ: «أَعْظَمَ» حَالٌ، وَمَا مُصْدَرِيَّةٌ وَالْإِضَافَةُ غَيْرُ مُحْضَةٍ أَيُّ أَقْوَاهُ (وَأَسْمَنُهُ) وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى لَفْظِ مَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ: عَطَفَ مُرَادِفٌ أَوْ أَخَصَّ فَبَعِيدٌ مِنَ التَّحْقِيقِ، فَإِنَّ يَنْهَمَا مُبَايَنَةٌ عَلَى التَّذْقِيقِ (تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا) أَيُّ تَدَوُّسُهُ بِأَرْجُلِهَا جَزَاءً لِتَكْبَرِهِ (وَتَنْطَحُهُ) أَيُّ تَضْرِبُهُ (بِقُرُونِهَا) جَزَاءً لِإِبَائِهِ وَامْتِنَاعِهِ، فَغَلَبَ الْإِبِلُ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الثَّلَاثَةِ، وَلِذَا بَدَأَ بِذِكْرِهَا، وَغَلَبَ الْأَخِيرُ فِي الثَّانِي لِكَثَرَتِهِمَا (كُلُّهَا جَارَتْ) أَيُّ مَرَّتْ (أُخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ) ثُمَّ إِمَّا مَعَ فَرِيقِ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مَعَ فَرِيقِ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٧٧٦ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ

راضٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٧٦ - (وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ») بِتَخْفِيفِ الصَّادِ أَيَّ أَخَذَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ الْعَامِلُ (فَلْيَصْدُرْ عَنْكَ) بِضَمِّ الدَّالِّ أَيَّ يَرْجِعْ (وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ) الْجُمْلَةُ حَالٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: ذَكَرَ الْمُسَبَّبَ وَأَرَادَ السَّبَبَ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ لِلْعَامِلِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ أَمْرٌ لِلْمَرْكَبِيِّ، وَالْمَعْنَى تَلَقَّوْهُ بِالترَّحُّيبِ، وَأَدَاءُ زَكَاةِ أَمْوَالِكُمْ، لِيَرْجِعَ عَنْكُمْ رَاضِيًا، وَإِنَّمَا عَدَلَ إِلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُبَالَغَةً فِي اسْتِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ، وَإِنْ ظَلِمَ كَمَا سَبَّحِي فِي حَدِيثٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

١٧٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ"، فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا أَتَى الرَّجُلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَتِهِ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ"».

١٧٧٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ) لِيُفَرِّقَهَا عَنْهُمْ (قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ، فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: الصَّلَاةُ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، وَالتَّبَرُّكُ، قِيلَ يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي مُعْطِي الزَّكَاةِ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهَا بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ، فَهِيَ خَاصَّةٌ لَهُ. اهـ، وَهُوَ مَاخُذٌ مِنْ قَوْلِ الطَّبِيِّ: قِيلَ: لَفْظُ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى بِهَا لِغَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى بِمَعْنَاهُ اهـ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اخْتَلَفُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ، فَقِيلَ: يُكْرَهُ وَلَوْ أَنْ أَرَادَ بِهَا مُطْلَقَ الرَّحْمَةِ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَقِيلَ: خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَقِيلَ: يُسْنُ، وَقِيلَ: يُبَاحُ إِنْ أَرَادَ بِالصَّلَاةِ مُطْلَقَ الرَّحْمَةِ، وَيُكْرَهُ إِنْ أَرَادَ بِهَا مَقْرُونَةً بِالتَّعْظِيمِ. اهـ، وَالْمَانِعُونَ يَجْعَلُونَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَلَّ مُقَحَّمٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، أَوْ الْمُرَادُ بِآلِهِ هُوَ وَاهْلُ بَيْتِهِ، فَيَعْمُ الدُّعَاءُ، لِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ لِأَجَلِهِ فَهُوَ يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: ٤٦] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ مِيرُكُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ (إِذَا أَتَى الرَّجُلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) أَيُّ بِاللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلسَّاعِي أَنْ يَدْعُوَ لِمُعْطِي الزَّكَاةِ، فَيَقُولُ: أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَقَوْلُهُ أَجْرَكَ اللَّهُ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ أَجُودُ، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا لِمَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي أَهْلِهِ"».

١٧٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ لِمَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا، قَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلِيٌّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُؤُهُ؟"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٧٧٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ) أَيُّ أَرْسَلَهُ عَامِلًا (عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ) أَيُّ جَاءَ وَاحِدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهُ (مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ) بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ: ابْنُ جَمِيلٍ لَهُ ذِكْرٌ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، لَا يَعْرِفُ اسْمَهُ. اهـ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مُنَاقِفٌ فَلَا يُعَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ التَّقْدِيرُ "مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ الزَّكَاةَ"، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ أَيُّ

أَمْتَعَ مِنْ إعْطَائِهَا حُلَّ الْمَعْنَى، لَكِنَّهُ مَحَلُّ اللَّبَنِيِّ (وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا يَنْقُمُ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَيُفْتَحُ أَيُّ مَا يُنْكَرُ نِعْمَةً اللَّهُ (ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ) أَيُّ لَانَهُ (كَانَ) أَوْ مَا يَكْرَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ (فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) وَهَذَا مِمَّا لَا يَكْرَهُ، وَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ عَلَةً لِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الْمُبَالِغَةُ عَلَى الْحَدِّ

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوفِهِمْ بِهِمْ فَلَوْلَ مِنْ ضِرَابِ الْكَتَائِبِ
وَلِهَذَا قِيلَ التَّقْدِيرُ: مَا يَنْقُمُ شَيْئًا إِلَّا أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَقِيلَ: مَا يَغْضَبُ عَلَى طَالِبِ الصَّدَقَةِ إِلَّا كُفْرَانُ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَسْنَدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِغْنَاءَ إِلَى نَفْسِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ سَبَبًا لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَوُجِدَانِ الْغَنِيمَةِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: قِيلَ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَا حَمَلَهُ عَلَى مَنَعِ الزَّكَاةِ إِلَّا الْإِغْنَاءُ، وَهُوَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: يُقَالُ نَقَمْتُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْقَمَ بِالْكَسْرِ إِذَا عَبْتَ عَلَيْهِ، وَنَقَمَ الْأَمْرَ وَنَقَمْتُهُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ إِذَا كَرِهْتُهُ، وَفِي الْمَغْرِبِ نَقَمَ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ كَذَا إِذَا عَابَهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَكَرِهَهُ، أَقُولُ: فَعَنَى الْحَدِيثِ مَا يَنْقُمُ وَيَغْضَبُ فِي مَنَعِ الزَّكَاةِ وَيَكْرَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا) وَضَعَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ تَأْكِيدًا وَمُبَالِغَةً أَيُّ تَظْلُمُونَهُ يَطْلُبُ الزَّكَاةَ مِنْهُ، إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ (قَدْ احْتَبَسَ) أَيُّ وَقَفَ (أَدْرَاعَهُ) جَمْعُ الدَّرْعِ (وَأَعْتَدَهُ) بِضَمِّ التَّاءِ جَمْعُ عَتَادٍ وَهُوَ مَا أَعَدَّهُ الرَّجُلُ مِنَ السَّلَاحِ وَالذُّوَابِ وَالْآلِ الْحَرْبِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَأَنْتُمْ تَظْلُمُونَهُ بِأَنْ تَعُدُّوهُمَا مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَتَظْلُمُونَ الزَّكَاةَ مِنْهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ احْتِبَاسِ آلَاتِ الْحَرْبِ حَتَّى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالثِيَابِ وَالْبُسْطِ، وَعَلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمُنْقُولَاتِ كَمَا قَالَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَعَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِ الْوَاقِفِ

قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالْأَلَا مَا اعْتَذَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مُطَالَبَةِ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ عَلَى خَالِدٍ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَقِيلَ: تَظْلُمُونَهُ بِدَعْوَى مَنَعِ الزَّكَاةِ مِنْهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَ تَبَرعًا سِلَاحَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ قَصَدَ بِاحْتِبَاسِهَا إِعْدَادَهَا لِلْجِهَادِ دُونَ التِّجَارَةِ، وَقِيلَ: تَظْلُمُونَهُ يَطْلُبُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ الْأَدْرَاعَ وَالْأَعْتَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَيْفَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الَّتِي هِيَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَقِيلَ: بِدَعْوَى أَنَّهُ غَنِيٌّ وَقَدْ احْتَبَسَ مِنْ رَهْنٍ أَسْلَحَتِهِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِأَجْلِ مَرْضَاةِ اللَّهِ، ف" فِي " تَعْلِيلِيَّةٌ (وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ) أَيُّ صَدَقَةُ الْعَبَّاسِ لِلْسَّنَةِ الذَّاهِبَةِ (عَلَى وَمِثْلِهَا مَعَهَا) أَيُّ مِثْلُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ فِي كَوْنِهَا فَرِيضَةً عَامَ آخَرٍ، لَا فِي السَّنِينَ وَالْقَدَرِ، قِيلَ: أَخَّرَ عَنْهُ زَكَاةَ عَامَيْنِ لِحَاجَةِ الْعَبَّاسِ، وَتَكَفَّلَ بِهَا عَنْهُ، وَيَعْضُدُهُ مَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ، وَلَمْ يَقْبِضْهَا وَكَانَتْ دَيْنًا عَلَى الْعَبَّاسِ لِأَنَّهُ رَأَى بِهِ حَاجَةً، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ قُلْتُ: هَذَا مُمْتَنِعٌ عَلَى السَّاعِي قُلْتُ أَحْوَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَانَتْ مِنْ خَصَائِصِهِ فَلَا يَقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ أَهْدَ وَلَا مَنَعَ إِذَا رَأَى الْخَلِيفَةُ مِثْلَ هَذَا فِي بَعْضِ رَعَايَاهُ رَعَايَةً لِحَالِهِ مَعَ الْحِفَظَةِ عَلَى عَدَمِ قُوَّةِ مَالِهِ، وَقِيلَ: تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ سَنَتَيْنِ تَقْدِيمًا عَامَ شُكَا الْعَامِلِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّا تَسَلَّفْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةً عَامَيْنِ "، وَرُوِيَ: إِنَّا تَعَجَّلْنَا، وَاجْتَمَعَ بَيْنَ الرَّوَاتِبِينَ بِالْمَحَلِّ عَلَى وَقُوعِ الْقَضِيَّتَيْنِ (ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاهْمَزَةٍ اسْتِفْهَامِيَّةٍ، وَمَا نَافِيَةٌ، أَيُّ مَا عَلِمْتَ (أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوءِيهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسُكُونِ النُّونِ، أَيُّ مِثْلُهُ وَنَظِيرُهُ، إِذْ يُقَالُ لِنَخْلَتَيْنِ نَبْتًا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ صِنُوَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا صِنُوءٌ، وَالْمَعْنَى أَمَا تَنْهَيْتَ أَنَّهُ عَمِّي وَأَيُّ، فَكَيْفَ تَتِمُّهُ بِمَا يَنَافِي حَالَهُ، لَعَلَّ لَهُ عَذْرًا، وَأَنْتَ تُلُومُهُ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَا تُؤْذِهِ رَعَايَةَ لِجَانِبِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرْكَ: وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

١٧٧٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي. نَخَطَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمْدَ اللَّهِ وَأَتَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ

رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرًا لَهُ خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: "هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَتَذَرَعُ بِهِ إِلَى مُحْظُورٍ فَهُوَ مُحْظُورٌ، وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ يَنْظُرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الْإِفْتِرَانِ أَمْ لَا. هَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

١٧٧٩ - (وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) بِالتَّصْغِيرِ (السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ قَبِيلَةً مِنْ بَطُونِ حُطَّانَ (يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتِيَّةِ) بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ التَّاءِ، فَوْقَهَا نُقْطَتَانِ، وَقَدْ تَفَتْحَ نِسْبَةً إِلَى بَنِي لُتْبٍ، قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِ التَّاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَهَا، قَالُوا: وَهُوَ حَطَّاءٌ، وَالصَّوَابُ بِإِسْكَانِهَا، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ: بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ التَّاءِ وَالْمَعْنَى جَعَلَهُ عَامِلًا (عَلَى الصَّدَقَةِ) وَسَاعِيًا فِي أَخْذِهَا (فَلَمَّا قَدِمَ) أَيِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ رَجُوعِهِ مِنَ الْعَمَلِ (قَالَ: هَذَا) إِشَارَةٌ لِبَعْضِ مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ (لَكُمْ وَهَذَا) إِشَارَةٌ لِبَعْضِ آخَرَ (أُهْدِيَ لِي نَحَطَبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيِ النَّاسِ لِيَعْلَمَهُمْ وَلِيَحْذَرَهُمْ مِنْ فِعْلِهِ (فَحَمِدَ اللَّهُ) أَيِ شَكَرَهُ شُكْرًا جَزِيلًا (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) أَيِ ثَنَاءً جَمِيلًا (ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ) أَيِ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ (فَإِنِّي أَسْتَعْمَلُ رَجُلًا مِنْكُمْ) أَيِ أَجْعَلُهُمْ عَمَلًا (عَلَى أُمُورٍ مَّا وَلَّانِي اللَّهُ) أَيِ جَعَلَ حَاكِمًا فِيهِ (فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ) أَيِ مِنَ الْعَمَالِ وَرُوعِي فِيهِ الْإِجْمَالُ وَلَمْ يَبَيِّنْ عَيْنَهُ سِرًّا وَتَكْرُمًا عَلَيْهِ (فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ) أَنْتَ لِتَأْتِيَتِ الْخَبْرَ وَهِيَ (هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي) أَيِ أُعْطِيَتْ لِي، أَوْ أُرْسِلَتْ إِلَيَّ هَدِيَّةً (فَهَلَّا جَلَسَ) أَيِ لَمْ يَجْلِسْ (فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ) أَوْ لِلتَّنَوُّعِ أَوْ لِلشَّكِّ، وَهَذَا تَغْيِيرٌ لَشَأْنِهِ، وَتَحْقِيرٌ لَهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ التَّعْظِيمُ مِنْ حَيْثُ عَمَلِهِ (فَيَنْظُرُ) بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ قَوْلِهِ فَهَلَّا يَجْلِسُ أَيِ فَيَرَى أَوْ يَنْظُرُ (أَيُّهُدَى لَهُ) أَيِ شَيْءٍ فِي بَيْتِهِ الْأَصْلِيِّ (أَمْ لَا) لِعَدَمِ الْبَاعِثِ الْعَرَضِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يُعْطَاهُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا لَطَمَعٍ أَنْ يَتْرَكَ بَعْضَ زَكَاتِهِ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ أَه. وَيُمْكِنُ أَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ هَذَا الْغَرَضِ أَيْضًا، لَكِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُعْطَى مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ، وَلَهُ أَجْرَةُ الْعَمَلِ مِنْ هَذَا الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جِهَتَيْنِ، فَهُوَ أَحَدُ الشَّرَكَاءِ، وَمَا أُعْطِيَ لَهُ لِيَكُونَ دَاخِلًا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ (وَالَّذِي نَفْسِي) أَيِ ذَاتِي أَوْ رُوحِي (بِيَدِهِ) أَيِ بِقَبْضَةِ تَصَرُّفِهِ (لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ) أَيِ خَفِيَّةً أَوْ عَلَانِيَةً (مِنْهُ) أَيِ مَالِ الصَّدَقَةِ (شَيْئًا) أَيِ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيِ صَارَ سَبَبًا لِمُجِيئِهِ (يَحْمِلُهُ) حَالٌ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ بَيَانٍ (عَلَى رَقَبَتِهِ) أَيِ تَشْبِيرًا

أَوْ افْتِضَاحًا، قِيلَ فِي الْآيَةِ {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ} [الأنعام: ٣١] وَأُجِيبُ بِأَنَّ الظُّهُورَ يَشْمَلُ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا، أَوْ ذَاكَ فِي أَوْزَارِ الْكُفَّارِ، وَهَذَا فِي أَوْزَارِ الْفُجَّارِ، لِمَزِيدِ قُبْحِهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ فِيهَا حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ عِبَادِهِ (إِنْ كَانَ) أَيِ الْمَأْخُودُ (بَعِيرًا لَهُ) أَيِ لِلْبَعِيرِ (رُغَاءٌ) بِضَمِّ الرَّاءِ صَوْتُ لِلْبَعِيرِ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيِ فَلَهُ رُغَاءٌ فَحَذَفَ الْفَاءَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ، وَهُوَ سَائِعٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ شَائِعٍ. أَه. (أَوْ بَقْرًا لَهُ خَوَارٌ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ صَوْتُ الْبَقَرِ (أَوْ شَاةٌ) بِالنَّصْبِ (تَبْعَرُ) يَفْتَحُ التَّاءَ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَكَسَرَ الْعَيْنِ، وَفَتْحَهَا أَيِ تَصِيحُ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْعَرَصَاتِ فَيَكُونُ أَشْهَرُ فِي فَضِيحَتِهِ وَأَكْثَرُ فِي سَلَامَتِهِ (ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ) أَيِ وَبَالَغَ فِي رَفْعِهِمَا (حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ) أَيِ بَيَاضَهُمَا، وَالْعُفْرَةُ بِالضَّمِّ بَيَاضٌ لَيْسَ بِخَالِصٍ، وَلَكِنْ كَلَوْنُ الْغُفْرِ بِالتَّحْرِيكِ، أَيِ التُّرَابِ، أَرَادَ مَنَبَتَ الشَّعْرِ مِنَ الْإِبْطَيْنِ لِلْمُخَالَطَةِ بَيَاضِ الْجِلْدِ سَوَادَ الشَّعْرِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَنَفُّفِ الشَّعْرِ، أَوْ حَلَقِهِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَرَى مِنَ الْبُعْدِ (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ) أَيِ الْوَعِيدَ أَوْ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ) كَرَّرَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا لِلْجَعَةِ عَلَيْهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْاسْتِفْهَامَ لِلتَّقْرِيرِ، وَقِيلَ هَلْ بِمَعْنَى قَدْ (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ (كَذَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ إِمَّا كَذَا فِي رَوَاتِهِ، وَإِمَّا نُقِلَ بِالْمَعْنَى، وَلَكِنْ مُقْتَضَى الْمَقَامِ تَقْدِيمُ الْأَبِ فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِزِيَادَةِ الْإِكْرَامِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ "بَيْتِ أُمِّهِ" مَحْمُولًا عَلَى التَّنْزِيلِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ، فَفِيهِ تَهْجِينٌ لِحَالِهِ (فَيَنْظُرُ أَيْهَدَى إِلَيْهِ) وَهَذَا أَيْضًا تَفْسِيرٌ لَهُ، أَوْ نُقِلَ مَعْنَوِيٌّ أَوْ رَوَايَةٌ (أَمْ لَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُتَذَرَعُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُتَوَسَّلُ (بِهِ إِلَى مُحْظُورٍ فَهُوَ مُحْظُورٌ) أَيْ مُنْعَوٍ وَمَحْرَمٌ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْقَرْضُ يَجِرُ الْمَنْفَعَةَ، وَالِدَارُ الْمَرْهُونَةُ يَسْكُنُهَا الْمَرْتَنُ بِلَا كِرَاءٍ، وَالِدَابَةُ الْمَرْهُونَةُ يَرْكَبُهَا أَوْ يَرْتَقِي بِهَا مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ (وَكُلُّ دَخِيلٍ) بِالرَّفْعِ وَقِيلَ بِالنَّصْبِ أَيْ كُلُّ عَقْدٍ يَدْخُلُ (فِي الْعُقُودِ) وَيُضْمُّ إِلَى بَعْضِهَا (يَنْظُرُ) أَيْ فِيهِ (هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الْإِقْتِرَانِ أَمْ لَا) فَفَعِلَ الْأَوَّلُ يَصِحُّ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَصِحُّ كَمَا إِذَا بَاعَ مِنْ أَحَدٍ مَتَاعًا يُسَاوِي عَشْرَةَ مِائَةِ لِقَرْضِهِ أَلْفًا مَثَلًا يَدْفَعُ رِبْحَهُ إِلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ، وَمَنْ رَهَنَ دَارًا بِمَبْلَغٍ كَثِيرٍ وَأَجَرَهُ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فَقَدْ ارْتَكَبَ مُحْظُورًا، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَلَمَّا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ بَعْضَ أُمَّتِهِ يَرْتَكِبُونَ هَذَا الْمُحْظُورَ بَالِغَ حَيْثُ قَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ" مَرَّتَيْنِ (هَكَذَا) أَيْ نَقَلَهُ الْبُغْوِيُّ عَنْهُ (فِي شَرْحِ السُّنَنِ) وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ، وَفُرِعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فِي الْمَوْطَأِ أَمْثَلَةٌ: مِنْهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي صَاحِبَهُ الذَّهَبَ الْجَدِيدَ وَيَجْعَلُ مَعَهُ رَدِيئًا، وَيَأْخُذُ مِنْهُ ذَهَبًا مُتَوَسِّطًا مَثَلًا بِمِثْلِ، فَقَالَ: هَذَا لَا يَصْلَحُ لِأَنَّهُ أَخَذَ فَضْلَ جَدِيدِهِ مِنَ الرَّدِيِّ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَبِيعْهُ. اهـ وَمَا قَالَهُ فِي الْكَلْبَةِ الْأُولَى فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ، فَوَسِيلَةُ الطَّاعَةِ طَاعَةٌ، وَوَسِيلَةُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ مِنَ الْكَلْبَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّمَا يَلِيْقُ بِمَذْهَبٍ مَنْ مَنَعَ الْحَيْلَ الْمَوْصِلَةَ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الرَّبَا، أَوْ غَيْرِهِ كَمَالِكٍ وَابْنِ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُمْ، مِمَّنْ يَرَى إِبَاحَةَ الْحَيْلِ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الدَّخِيلِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَ عَامِلَهُ عَلَى خَيْرٍ، وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ يُشْتَرَى صَاعٌ تَمْرٍ جَدِيدٍ بِصَاعِي رَدِيٍّ حَيْلَةً تُخْرِجُهُ عَنِ الرَّبَا، وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ الرَّدِيَّ بِدَرَاهِمٍ وَيَشْتَرِيَ بِهَا الْجَدِيدَ، فَافْهَمَ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ تَوَسَّطَ فِي مُعَامَلَةٍ أَخْرَجَهَا عَنِ الْمُعَامَلَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّبَا جَائِزٌ، هَذَا وَقَدْ حَكَى الْغَزَالِيُّ أَنَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ شَيْئًا وَلَيْسَ الْبَاعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَيَاءُ مِنَ النَّاسِ كَأَن سُئِلَ بِحَضْرَتِهِمْ شَيْئًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ لَمْ يَعْطِهِ، الْإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ أَخْذِهِ مِثْلَ هَذَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَكْرَهُ سَبَبِ الْحَيَاءِ، فَهُوَ كَالْمَكْرَهُ بِالسَّيْفِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ شَيْئًا مُدَارَاةً عَنْ عَرْضِهِ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ أَعْطَى حَاكِمًا أَوْ سَاعِيًا أَوْ أَسِيرًا شَيْئًا عِلْمَ الْمُعْطَى مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لَهُ بِالْحَقِّ أَوْ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْحَقُّ إِلَّا إِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَفَنِي كُلُّ هَذِهِ الصُّوَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَا يَمْلِكُ الْآخِذُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَذَايَا الْعَمَالُ غُلُولٌ»، وَلِضَعْفِ دَلَالَةِ الْإِعْطَاءِ عَلَى الْمَلِكِ أَثَرُ الْقَصْدِ الْمَخْرُجِ لَهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ دَالٌّ قَوِيٌّ عَلَى الْمَلِكِ، فَلَمْ يُوَثِّرْ فِيهِ قَصْدُ قَارِنِهِ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ هَاهُنَا صَالِحٌ، وَهُوَ التَّخَلُّصُ عَنِ الرَّبَا، وَفِي تِلْكَ الصُّوَرِ فَاسِدٌ، وَهُوَ أَخْذُ مَالٍ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

١٧٨٠ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٨٠ - (وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ) يَفْتَحُ فَكْسَرٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ) أَيْ جَعَلَنَاهُ عَامِلًا (عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا) أَيْ أَخْفَى عَلَيْنَا (بِكْسَرٍ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ أَيْ إِبْرَةً (فَمَا فَوْقَهُ) أَيْ فَشَيْئًا يَكُونُ فَوْقَهُ فِي الصِّغَرِ أَوِ الْكِبَرِ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ "فَمَا فَوْقَهُ" لِلتَّعْقِيبِ عَلَى التَّوَالِي، وَمَا فَوْقَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَعْلَى أَوِ الْأَدْنَى كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: ٢٦] وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ اسْتِطْرَادًا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي ذِكْرِ الْعَمَلِ وَالْحِيَانَةِ (كَانَ) أَيْ ذَلِكَ

الْكُتْمَانُ (غُلُولًا) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ خِيَانَةً فِي الْغَنِيمَةِ (يَأْتِي بِهِ) أَيْ بِمَا غَلَّ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تَفْصِيحًا لَهُ، قَالَ - تَعَالَى - {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١] (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

الفصل الثاني

١٧٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيْبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَقَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلَا أَخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الصَّالِحَةَ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ" . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

الفصل الثاني

١٧٨١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] أَيْ يَجْمَعُونَهَا أَوْ يَدْفِنُونَهَا {وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤] كَبُرَ بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ شَقَّ وَصَعَبَ (ذَلِكَ) أَيْ ظَاهِرُ الْآيَةِ مِنَ الْعُمُومِ (عَلَى الْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّهُمْ حَسِبُوا أَنَّهُ يَمْنَعُ جَمْعَ الْمَالِ مُطْلَقًا وَأَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَثَّلَ مَا لَا جَلَ أَوْ قَلَّ فَالْوَعِيدُ لَأَحَقَّ بِهِ (فَقَالَ عُمَرُ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَا أَفْرَجُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ أَزِيلُ الْغَمَّ وَالْهَمَّ (عَنْكُمْ) وَآتَى بِالْفَرْجِ لَكُمْ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَقَدْ بُعِثَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بِالْخَيْفَةِ السَّمْحَاءِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ طَرَفِي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ (فَانْطَلَقَ) أَيْ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ) أَيْ الشَّانَ (كَبُرَ) أَيْ عَظُمَ (عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ) أَيْ حُكْمُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومٍ مَنَعَ الْجَمْعَ (فَقَالَ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيْبٍ) بِالتَّذْكِيرِ أَوْ التَّأْنِيثِ أَيْ لِيُحِلَّ اللَّهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ لَكُمْ (مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ) قَالَ - تَعَالَى - {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣] وَمَعْنَى التَّطْيِيبِ أَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ إِذَا أُحِلَّ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ الْمَخْلُوطِ بِحَقِّ الْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مِنْ تَبَعَةٍ مَا لَحِقَ بِهِ مِنْ إِنْهُم مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُنْزِ مَنَعَ الزَّكَاةَ لَا الْجَمْعَ مُطْلَقًا (وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ" قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي الْمَصَابِيحِ لَكِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِكَذَا، وَلَمْ يَفْرِضِ الْمَوَارِيثَ إِلَّا لِيَكُونَ طَيِّبًا، لِمَنْ يَكُونُ بَعْدَكُمْ، وَالْمَعْنَى لَوْ كَانَ الْجَمْعُ مُحْظُورًا مُطْلَقًا لَمَا افْتَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ وَلَا الْمِيرَاثَ وَقَوْلُ (وَذَكَرَ كَلِمَةً) مِنْ كَلَامِ الرَّائِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - أَيْ وَذَكَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَةً أُخْرَى فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا أَضْبِطُهَا، وَاجْمَلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَعِلَّتِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ (لِتَكُونَ) أَيْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ الْمَوَارِيثُ (طَيِّبَةً لِمَنْ بَعْدَكُمْ) فَقَالَ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَكَبَّرَ عُمَرُ) أَيْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ فَرَحًا، لِكَشْفِ الْحَالِ وَرَفْعِ الْإِشْكَالِ (ثُمَّ قَالَ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَهُ) أَيْ لِعُمَرَ (أَلَا أَخْبِرُكَ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَلَا لِلتَّنْبِيهِ، وَأَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَلَا نَافِيَةٌ (بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ) أَيْ بِأَفْضَلِ مَا يَقْتَنِيهِ وَيَخْذُهُ لِعَاقِبَتِهِ، وَلَمَّا بَيَّنَّ أَنْ لَا وَزَرَ فِي جَمْعِ الْمَالِ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَرَأَى فَرَحَهُمْ بِذَلِكَ، رَغَبَهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَهُوَ التَّقَلُّ وَالْاِكْتِفَاءُ بِالْبَلْعَةِ (الْمَرْءُ الصَّالِحَةُ) أَيْ الْجَمِيلَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، قَالَ الطَّبِيبُ: الْمَرْءُ مُبْتَدَأُ وَالْجَمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُهُ، وَبِجُوزِ أَنْ يَكُونَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مُحْذُوفٌ، وَالْجَمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ بَيَانٌ، قِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْءَةُ أَنْفَعُ مِنَ الْكُنْزِ الْمَعْرُوفِ، فَإِنَّهَا خَيْرٌ مَا يَدَّخِرُهَا الرَّجُلُ، لِأَنَّ النَّفْعَ فِيهَا أَكْثَرُ لِأَنَّهُ (إِذَا نَظَرَ) أَيْ الرَّجُلُ (إِلَيْهَا سَرَّتَهُ) أَيْ جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا - بِجَمَالِ صُورَتِهَا، وَحُسْنِ سِيرَتِهَا، وَحُصُولِ حِفْظِ الدِّينِ بِهَا، وَقَدْ رُوِيَ

مَرْفُوعًا: " «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ حَصَّنَ ثَلَاثِي دِينِهِ» " وَقَدْ يُؤَدِّي حُسْنَ صُورَتِهَا إِلَى مُشَاهَدَةِ التَّجَلِّيَاتِ الإِلَهِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْلَى مَقَاصِدِ الصُّوْفِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّةَ لَمَّا قِيلَ لِلْجُنَيْدِ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ: أَلَا تَتَزَوَّجُ؟ ! فَقَالَ: إِنَّمَا تَصْلُحُ الْمَرْأَةُ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَمَالِ اللَّهِ فِيهَا (وَإِذَا أَمَرَهَا) بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ (أَطَاعَتُهُ) وَخَدَمَتُهُ (وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفَظَتُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ: فِي نَفْسِهِ، أَيْ لَهُ حَقُّ زَوْجِهَا مِنْ بُضْعِهَا وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهَا، وَكَذَا يَبْتَ زَوْجُهَا وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ، فَهَذِهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، قَالَ الْقَاضِي: لَمَّا بَيَّنَّ لَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي جَمْعِ الْمَالِ وَكَتْنِهِ مَا دَامُوا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ وَرَأَى اسْتِشْهَارَهُمْ بِهِ، رَغِبَهُمْ عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْجَمِيلَةُ فَإِنَّ الذَّهَبَ لَا يَنْفَعُكَ إِلَّا بَعْدَ الذَّهَابِ عَنْكَ، وَهِيَ مَا دَامَتْ مَعَكَ تَكُونُ رَفِيقًا، تَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَسْرُكُ، وَتَقْضِي عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَطَرَكُ، وَتُشَاوِرُهَا فِيمَا يَحْتَاجُ لَكَ فَتَحْفَظُ عَلَيْكَ سِرَّكَ، وَتَسْتَمِدُّ مِنْهَا فِي حَوَائِجِكَ، فَتَطِيعُ أَمْرَكَ، وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا تُحَاجِي مَالَكَ وَتُرَاعِي عِيَالَكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا أَنَّهُ تَحْفَظُ بِذَرْكَ، وَتُرَبِّي زَرْعَكَ، فَيَحْصُلُ لَكَ بِسَبَبِهَا وَلَدٌ، يَكُونُ لَكَ وَزِيرًا فِي حَيَاتِكَ، وَخَلِيفَةً بَعْدَ وَفَاتِكَ، لَكَانَ لَهَا بِذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ. اهـ، وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِمَا بَيَّنَّ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذِكْرُ أَنَّ صَرْفَهُ إِلَى مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا خَيْرٌ وَأَبْقَى فَقِيهِ إِشَارَةٌ خَفِيَّةٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ جَمْعِ الْمَالِ، وَلِذَا قَالَ: الدُّنْيَا دَارٌ مِنْ لَا دَارَ لَهُ، وَيَجْمَعُهَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا الْمُرَادُ بِالْكَتَنِ الْمَذْمُومُ مَا لَمْ تَوَدَّ زَكَاتُهُ وَإِنْ لَمْ تَدْفِنْ، فَإِنْ أَدَيْتَ فَلَيْسَ بِكَتَنٍ وَإِنْ دَفَنْ، لِمَا فِي حَدِيثٍ سَنَدُهُ حَسَنٌ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزَكَاةٌ فَلَيْسَ بِكَتَنٍ»، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ: أَنَّ الْوَعِيدَ عَلَى الْكَتَنِ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ إِنَّ الْكَتَنَ فِي الْآيَةِ مَا لَمْ يَنْفَقْ مِنْهُ فِي الْغَزْوِ، وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ إِنَّهُ الدَّفْنُ فَهُوَ غَلَطٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَمْ يَعْتَرِضْهُ الْمُنْذِرِيُّ قَالَهُ مِيرُكَ.

١٧٨٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «سَيَأْتِيكُمْ رَكِيبٌ مُبْغَضُونَ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَارْحَبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تُنْفِسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، وَأَرْضَوْهُمْ فَإِنْ تَمَّامَ زَكَاتُكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٧٨٢ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَيَأْتِيكُمْ رَكِيبٌ) تَصْغِيرُ رَكِبٍ وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لِلرَّاكِبِ، فَلِذَا صَغُرَ عَلَى لَفْظِهِ، وَلَوْ كَانَ جَمْعًا لِرَّاكِبٍ كَمَا قِيلَ لِقِيلٍ: رَوِيكَبُونَ أَيْ سَعَاءٌ وَعَمَالٌ لِلزَّكَاةِ (مُبْغَضُونَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ يَبْغِضُونَ طَبْعًا لَا شَرْعًا، لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِمُحَبِّبِ قُلُوبِهِمْ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْعَمَالِ سَيِّئَ الْخُلُقِ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَارْحَبُوا بِهِمْ) أَيْ قُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا وَاهْلًا وَسَهْلًا، وَأَظْهَرُوا الْفَرَحَ بِقُدُومِهِمْ، وَعَظَّمُوهُمْ (وَخَلُّوا) أَيْ اتْرُكُوا (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ) أَيْ مَا يَطْلُبُونَ مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي لَا تَمْنَعُوهُمْ وَإِنْ ظَلَمُوكُمْ، لِأَنَّ مُحَالَفَتَهُمْ مُحَالَفَةُ السُّلْطَانِ، لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ مِنْ جِهَتِهِ، وَمُخَالَفَةُ السُّلْطَانِ تُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ. اهـ، وَهُوَ كَلَامُ الْمُظْهِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَمَّ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُخَالَفَةُ لَجَازَ الْكِتْمَانُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَجْزِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ أَفْكَتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدَرٍ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: " لَا " (فَإِنْ عَدَلُوا) أَيْ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ (فَلَا تُنْفِسِهِمْ) أَيْ فَلَهُمُ الثَّوَابُ (وَإِنْ ظَلَمُوا) بِأَخْذِ الزَّكَاةِ أَكْثَرًا مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ أَفْضَلَ أَيْ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ أَوْ عَلَى زَعْمِكُمْ (فَعَلَيْهِمْ) وَفِي الْمَصَابِيحِ: فَعَلَيْهَا، أَيْ فَعَلَى أَنْفُسِهِمْ إِثْمَ ذَلِكَ الظُّلْمِ، وَلَكُمُ الثَّوَابُ بِتَحْمُلِ ظُلْمِهِمْ (وَأَرْضَوْهُمْ) أَيْ اجْتَهَدُوا فِي إِرْضَائِهِمْ مَا أَمْكَنَ بِأَنْ تُعْطَوْهُمْ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلَا غِشٍّ وَلَا خِيَانَةٍ (فَإِنْ تَمَّامَ زَكَاتُكُمْ) أَيْ كَلَّهَا (رِضَاهُمْ) بِالْقَصْرِ وَقَدْ يُمَدُّ أَيْ حُصُولُ رِضَاهُمْ (وَلْيَدْعُوا) بِسُكُونِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا (لَكُمْ) وَهُوَ أَمْرٌ نَذْبٌ لِقَابِضِ

الرَّكَاتِ سَاعِيًا أَوْ مُسْتَحِقًّا أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَرْكِيِّ، وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ الْمَفْتُوحَةُ لِلتَّعْلِيلِ، وَالتَّقْدِيرُ أَرْضُهُمْ لَتَمَّ زَكَاتُكُمْ وَلِيدْعُوا، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِسْتِزَاءَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الدُّعَاءِ، وَوُصُولِ الْقَبُولِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ "مَبْغُضُونَ" أَوْجَهُ لَأَنَّ فِي قَوْلِهِ "سَيَأْتِيكُمْ" إِنْخِلَاشًا بِأَنَّهُمْ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَنْصُرُهُ شَكْوَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَسْتَعْمِلُ ظَالِمًا، فَلَمَوْتُ أَنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ عَمَلٌ يَطْلُبُونَ مِنْكُمْ زَكَاتَ أَمْوَالِكُمْ، وَالنَّفْسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْمَالِ، فَتَبْغِضُونَهُمْ وَتَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وَلَيْسُوا بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ "وَأِنْ عَدَلُوا"، "وَأِنْ ظَلَمُوا" مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ، وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ فِي الْحَقِيقَةِ كَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِالِدُّعَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ "وَيَدْعُوا لَكُمْ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَفِي إِسْنَادِهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ: ثِقَةٌ.

١٧٨٣ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيُظْلِمُونَا، فَقَالَ: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ، وَإِنْ ظَلَمْتُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٧٨٣ - (وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ - تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّأْيِ عَنْ جَرِيرٍ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَكُسْرِ الدَّالِّ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ عَامِلُ الزَّكَاةِ (يَأْتُونَا فَيُظْلِمُونَا) بِتَخْفِيفِ التَّوْنِ وَتَشْدِيدِهَا فِيهِمَا (فَقَالَ: أَرْضُوا) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ (مُصَدِّقِيكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا) أَيْ نُرْضِيهِمْ وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ عَلَيْنَا (قَالَ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظَلَمْتُمْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَإِنْ اعْتَقَدْتُمْ أَنَّكُمْ مَظْلُومُونَ بِسَبَبِ حُكْمِ أَمْوَالِكُمْ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَظْلُومِينَ حَقِيقَةً يَجِبُ إِرْضَاؤُهُمْ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِرْضَاؤُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَظْلُومِينَ حَقِيقَةً، لِقَوْلِهِ فَإِنْ تَمَّامَ زَكَاتِهِمْ رِضَاؤُهُمْ، قَالَ الطَّبِيُّ: لِأَنَّ لَفْظَةَ إِنْ الشَّرْطِيَّةَ هُنَا تَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

١٧٨٤ - «وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا أَنْ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكُتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدَرٍ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: "لَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٧٨٤ - (وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ كَذَا فِي جَامِعِ الْأَصُولِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَقِيلَ بِالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ مَعْبُدٍ، وَقِيلَ: بَشِيرُ بْنُ يَزِيدٍ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهِيَ أُمُّهُ، وَقِيلَ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى خَصَّاصٍ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنْ أَزْدٍ (قَالَ: قُلْنَا إِنْ أَهْلَ الصَّدَقَةِ) أَيْ أَهْلُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَمَالِ (يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا) أَيْ يَظْلِمُونَ وَيَتَجَاوَزُونَ وَيَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْنَا (أَفَنَكُتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدَرٍ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: لَا) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِ الْمَالِ خِيَانَةٌ، وَمَكْرٌ وَلِأَنَّهُ لَوْ رَخَّصَ لَرُبَّمَا كَتَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى عَامِلٍ غَيْرِ ظَالِمٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

١٧٨٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ»"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٧٨٥ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ» مُتَعَلِّقٌ بِالْعَامِلِ أَيْ عَمَلًا بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ، أَوْ بِالْإِخْلَاصِ وَالْإِحْتِسَابِ (كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي تَحْصِيلِ بَيْتِ الْمَالِ، وَاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ فِي تَمْشِيَةِ

أَمْرُ الدَّارَيْنِ (حَتَّى يَرْجِعَ) أَيِ الْعَامِلِ (إِلَى بَيْتِهِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ.
١٧٨٦ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ) ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٧٨٦ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ) أَيِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) قِيلَ: إِنْ أَرَادَ جَدُّهُ مُحَمَّدًا فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَلِقَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ أَرَادَ جَدَّ شُعَيْبٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ فَشُعَيْبٌ لَمْ يَدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَلِهَذَا الْعِلَّةُ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَهُ فِي صَحِيحِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ يَرَوِيهِ هَكَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقِيلَ: إِنَّ شُعَيْبًا أَدْرَكَ جَدَّهُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَقَدْ قَدَّمَنَاهُ أَيْضًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: عَنْ جَدِّهِ أَيِ جَدِّ أَبِيهِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ جَدِّ عَمْرِو فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَكُلُّ مُحْتَمَلٍ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْأَوَّلُ فَبَنِي عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ، الَّذِي يُفِيدُ الْإِتِّصَالَ، وَإِلَّا فَالْصَّحِيحُ أَنَّ حَدِيثَهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْإِنْقِطَاعِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا جَلْبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ لَا يَقْرُبُ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَيْهِ لَمَّا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، بَأَن يَنْزِلَ السَّاعِي مَحَلًّا بَعِيدًا عَنِ الْمَاشِيَةِ، ثُمَّ يَحْضُرُهَا، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مِيَاهِهِمْ أَوْ أَمْكِنَةَ مَوَاشِيهِمْ لِسَهُولَةِ الْأَخْذِ حِينَئِذٍ، وَيَطْلُقُ الْجَلْبُ أَيْضًا عَلَى حَثِّ فَرَسِ السَّبَاقِ عَلَى قُوَّةِ الْجَرِيِّ - بِمَزِيدِ الصَّبَاحِ عَلَيْهِ لَمَّا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنْ إِضْرَارِ الْفَرَسِ (وَلَا جَنْبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ لَا يَبْعُدُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَالَ بِحَيْثُ تَكُونُ مَشَقَّةٌ عَلَى الْعَامِلِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ لَا يَنْزِلُ السَّاعِي بِأَقْصَى مَحَالِّ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجَنَّبَ إِلَيْهِ أَيِ تُحْضَرُ. اهـ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَلْبِ كَمَا لَا يَخْفَى، فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ أَغْرَبَ حَيْثُ ذَكَرَ

هَذَا الْمَعْنَى أَوَّلًا مُؤَدِّيًا بِقِيلَ تَبَعًا لِلطَّبِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَوَجْهُ النَّهْيِ عَنْ هَذَا وَاضِحٌ أَيْضًا، فَلَعَلَّ تَضَعِيفَهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةُ، لَا غَيْرَ. اهـ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةَ أَيْضًا أَنْسَبُ، وَيَطْلُقُ أَيْضًا عَلَى السَّبَاقِ بَأَن يُجَنَّبَ فَرَسًا إِلَى الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَرَّرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوُّلَ إِلَى الْمَجْنُوبِ، قِيلَ: وَكَانَ وَجْهُ النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّ السَّبَاقَ بِمَا هُوَ لِبَيَانِ اخْتِبَارِ قُوَّةِ الْفَرَسِ، وَبِهَذَا الْفِعْلِ لَا يَعْرِفُ قُوَّةَ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرَسَيْنِ، فَرَبَّ فَرَسٍ تَوَانَى أَوَّلًا فِي الْإِثْنَاءِ ثُمَّ سَبَقَ، ثُمَّ قَالَ الطَّبِيُّ: وَكَلَامُ اللَّفْظَيْنِ مُشْتَرِكٌ فِي مَعْنَى السَّبَاقِ وَالزَّكَاةِ، وَالْقَرِينَةُ الْمُوضِحَةُ لِأَدَاءِ الْمَعْنَى الثَّانِي قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ) بِالتَّائِيثِ وَتَذَكُّرِ (صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ) أَيِ مَنَازِلِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ وَمِيَاهِهِمْ وَقِيَّاتِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْخَصْرِ لِأَنَّهُ كَتَبَ بِهَا عَنْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الصَّدَقَةِ فِي دُورِهِمْ لَا زِمَ لِعَدَمِ بَعْدِ السَّاعِي عَنْهَا فَيَجْلِبُ إِلَيْهِ، وَلِعَدَمِ بَعْدِ الْمَرْكَبِ فَإِنَّهُ إِذَا بَعْدَ عَنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ فِيهَا. اهـ، وَتَبَعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ مُؤَكِّدٌ لِأَوَّلِهِ، أَوْ إِجْمَالٌ لِتَفْصِيلِهِ، لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ الْمُقَرَّرَةَ أَنَّ التَّائِيثَ أَوَّلَى مِنَ التَّائِيدِ، تُفِيدُ أَنَّ النَّهْيَ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ سَابِقٍ مِنَ الْفَعْلَيْنِ، ثُمَّ الْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُنَاسِبَةِ اللَّغَوِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، وَهِيَ عَدَمُ الضَّرَرِ وَالْإِضْرَارِ مِنَ الْمِلَّةِ الْخَنَفِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَسْرَارِ النَّبَوِيَّةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

١٧٨٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

١٧٨٧ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا) أَيِ وَجَدَهُ وَحَصَلَهُ وَكَتَسَبَهُ ابْتِدَاءً (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي مَنْ وَجَدَ مَالًا وَعِنْدَهُ نَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ الْجَنْسِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَانُونَ شَاةً وَمَضَى عَلَيْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ أَحَدٌ وَارْبَعُونَ شَاةً بِالشَّرَاءِ أَوْ بِالْإِرْثِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْأَحَدِ وَالْأَرْبَعِينَ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُهَا مِنْ وَقْتِ الشَّرَاءِ، أَوْ الْإِرْثِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِلْمَالِ الْمَوْجُودِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ يَكُونُ الْمُسْتَفَادُ

تبعاً له، فإذا تمَّ الحَوْلُ عَلَى الثَّمَانِينَ وَجَبَ الشَّاتَانِ، يَعْنِي كَمَا فِي الْكُلِّ، كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ النَّجَاجُ تَبَعاً لِلْإِمَهَاتِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ) أَيُّ سَمَى التِّرْمِذِيُّ (جَمَاعَةً) أَيُّ بِأَسْمَائِهِمْ (أَنَّهُمْ) بَدَلَ اشْتِمَالِ أَيُّ ذَكَرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَدَدُهُمْ (وَقَفَّوهُ) أَيُّ هَذَا الْحَدِيثِ (عَلَى ابْنِ عُمَرَ) أَيُّ لَمْ يَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْمَتْنِ، كَمَا وَقَفَهُ وَقَالَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا إِنْخَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ الْوَقْفُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ، قَالَ مِيرُكُ: حَدِيثُ أَبِي عُمَرَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا إِنْخَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعاً مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَرَوِي مَوْقُوفاً مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ الْمَدِينِ، وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ، هَكَذَا عِبَارَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَالَّذِي نَقَلَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ فِيهِ، تَأَمَّلْ. اهـ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقَفَّوهُ: لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ الْحَدِيثَةَ الْأَصُولِيَّةَ أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ رَفَعَ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ تُقَوِّي مِنْ وَصْلِهِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ فَحَلُّهُ إِذَا كَانَ الطَّرِيقَانِ صَحِيحَيْنِ، أَوْ حَسَنَيْنِ، وَالْحَدِيثُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِذَا اعْتَمَدَهُ الْأُئِمَّةُ وَجَعَلُوا الدَّلِيلَ لِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّ الْحَوْلَ فِيمَا ذَكَرَ شَرْطُ لَوْجُوبِ الزَّكَاةِ، فَتَيَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَإِنْ عَادَ فَوْراً بَطَلَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ، وَاسْتَأْنَفَ حَوْلًا آخَرَ، وَحِينَئِذٍ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَتَأَمَّلْ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى مَالِكٌ وَالتَّنَائِي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتًا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَنِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ "فَنِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ": فَمَا زَادَ فَنِيحَسَابِ ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي أَعْلَى يَقُولُ فَنِيحَسَابٍ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ مُضَعِّفًا لَكِنَّ عَاصِمَ ثِقَةً وَقَدْ رَوَى الثَّقَمَةُ أَنَّهُ رَفَعَهُ مَعَهُ فَوَجَبَ قَبُولُ رَفْعِهِ وَرَدَّ تَصْحِيحُ وَقَفَّوهُ، وَرَوِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَضُمُّ الْمُسْتَفَادُ، بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ حَوْلٌ عَلَى حَدِّهِ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ زَكَاةً سَوَاءً كَانَ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ اسْتَفَادَ": الْحَدِيثَ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ، وَالْأَرْبَاجِ لِأَنَّهُا مُتَوَلَّدَةٌ مِنَ الْأَصْلِ نَفْسِهِ، فَيَنْسَحِبُ حَوْلُهُ عَلَيْهَا، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ، قُلْنَا: لَوْ قَدَّرَ تَسْلِيمُ ثُبُوتِهِ فَعَمُومُهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلاتِّفَاقِ عَلَى خُرُوجِ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاجِ، وَدَلِيلُ الْخُصُوصِ مِمَّا يَعْلَلُ، وَيَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ ثَانِيًا، فَعَلَلْنَا بِالْمُجَانَسَةِ، فَقُلْنَا: إِخْرَاجُ الْأَوْلَادِ وَالْأَرْبَاجِ مِنْ ذَلِكَ فِي وَجُوبِ ضَمِّهِمَا إِلَى حَوْلِ الْأَصْلِ لِمُجَانَسَتِهِمَا إِيَّاهُ، لَا لِلتَّوَلَّدِ، فَيَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ الْمُسْتَفَادُ إِذَا كَانَ مُجَانِسًا أَيْضًا، فَيَضُمُّ إِلَى مَا عِنْدَهُ بِمَا يُجَانِسُهُ، فَكَانَ اعْتِبَارُنَا أَوَّلَى لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلخُرُوجِ اللَّازِمِ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِ فِي أَصْحَابِ الْغَلَّةِ الَّذِينَ يَسْتَغْلُونَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ مِنْ دِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ حَرَجًا عَظِيمًا، وَشَرَعَ الْحَوْلَ لِلتَّيْسِيرِ، فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ، وَعَلَى هَذِهِ لَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِ اللَّامِ فِي الْحَوْلِ لِلْحَوْلِ الْمَعْهُودِ قِيَامَهُ لِلأَصْلِ كَمَا فِي النَّهَايَةِ، بَلْ يَكُونُ لِلْمَعْهُودِ كَوْنُهُ أُنْثَى عَشَرَ شَهْرًا، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، غَيْرَ أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا لِأَنَّهُ يَعْمُ الْمُسْتَفَادُ ابْتِدَاءً، وَهُوَ النَّصَابُ الْأَصْلِيُّ، أَعْنَى أَوَّلَ مَا اسْتَفَادَهُ، وَغَيْرَهُ، وَالتَّخْصِصُ وَقَعَ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُجَانِسُ، وَبَقِيَ تَحْتَ الْعُمُومِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي لَمْ يُجَانَسْ وَلَا يُصَدَّقْ فِي الْأَصْلِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحَوْلُ مُرَادًا بِهِ الْمَعْهُودُ الْمَقْدَرُ.

١٧٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٧٨٨ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَقِيلَ: قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ حَوْلُهَا فَهُوَ حَاصِلُ الْمَعْنَى لَا تَحْقِيقُ الْمُنَى (فَرَحَصَ لَهُ) أَيْ الْعَبَّاسُ (فِي ذَلِكَ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ حُصُولِ النَّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ. اهـ، وَكَذَا عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ اتِّفَاقًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ النَّصَابِ، وَلَا قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ مَالَهُ سَبَبَانِ يُقَدَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا، وَزَكَاةُ الْمَالِ لَهَا سَبَبَانِ: مِلْكُ النَّصَابِ، وَتَمَامُ الْحَوْلِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ لَهَا سَبَبَانِ: دُخُولُ رَمَضَانَ، وَإِدْرَاكُ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ)، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: فِيهِ خِلَافٌ مَالِكٍ، هُوَ يَقُولُ الزَّكَاةُ إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ، وَلَا إِسْقَاطُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَصَارَ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ، بِجَمْعٍ أَنَّهُ آدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ، إِذِ السَّبَبُ هُوَ النَّصَابُ الْحَوْلِيُّ، وَلَمْ يُوَجَدْ، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ اعْتِبَارَ الزَّائِدِ عَلَى مُجَرَّدِ النَّصَابِ جُزْءٍ مِنَ السَّبَبِ، بَلْ هُوَ النَّصَابُ فَقَطْ، وَالْحَوْلُ تَأْجِيلٌ فِي الْآدَاءِ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ، فَهُوَ كَالَّذِينَ الْمُؤَجَّلِ، وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ صَحِيحٌ، فَلَا آدَاءَ بَعْدَ النَّصَابِ كَالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ، وَكَصَوْمِ الْمُسَافِرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّهُ بَعْدَ السَّبَبِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْإِعْتِبَارِ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُسَارَعَةً إِلَى الْخَيْرِ، فَأَذِنَ لَهُ ذَلِكَ.

١٧٨٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَلَا مِنْ وَلِيٍّ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يَتَرَكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لِأَنَّ الْمُثَنَّى بَنَ الصَّبَّاحِ ضَعِيفٌ.

١٧٨٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا لِلتَّيْبَةِ (مَنْ وَلِيٍّ يَتِيمًا) يَفْتَحُ الْوَاوُ وَكَسَرَ اللَّامَ، وَفِي نُسْخَةٍ بَضَمَ الْوَاوُ وَتَشْدِيدَ اللَّامَ الْمَكْسُورَةَ، أَيْ صَارَ وَلِيٌّ يَتِيمٌ (لَهُ مَالٌ) أَيْ عَظِيمٌ بِأَنْ يَكُونَ نَصَابًا، وَلَمَّا حَمَلَهُ ابْنُ حَجْرٍ عَلَى مُطْلَقِ الْمَالِ قَالَ فِي قَوْلِهِ "حَتَّى تَأْكُلَهُ" أَيْ مُعْظَمُهُ إِذْ مَا دُونَ النَّصَابِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْكُلَ الصَّدَقَةُ مِنْهُ شَيْئًا (فَلْيَتَجَرَّ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ التَّيْمِ، قَالَ الطَّبِيُّ: فَلْيَتَجَرَّ بِهِ كَقَوْلِكَ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ لِأَنَّهُ عَدَّةٌ لِلتَّجَارَةِ، جَعَلَهُ ظَرْفًا لِلتَّجَارَةِ وَمُسْتَقَرًّا، وَفَائِدَةٌ جَعَلَ الْمَالِ مَقَرًّا لِلتَّجَارَةِ أَنْ لَا يَنْفَقَ مِنْ أَصْلِهِ، بَلْ يُخْرِجُ النِّفْقَةَ مِنَ الرَّيْحِ، وَإِلَيْهِ يُنْظَرُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] وَإِلَى قَوْلِهِ {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} [النساء: ٥] (وَلَا يَتَرَكْهُ) بِالنَّبِيِّ وَقِيلَ: بِالنَّبِيِّ (حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ) أَيْ تُنْقِصَهُ وَتُفْنِيَهُ، لِأَنَّ الْأَكْلَ سَبَبُ الْإِفْنَاءِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهُ فَيَنْقُصُ شَيْئًا فَنُقْصًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ. اهـ، وَسَيَأْتِي جَوَابُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنَّى) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (ابْنُ الصَّبَّاحِ) بِتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ (ضَعِيفٌ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ التُّورِشْتِيُّ:

لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ تَدْلِيلًا وَتَعْمِيمًا، وَإِبَاهَامًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرَوِيَهُ عَنْ شُعَيْبٍ، وَشُعَيْبٌ عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ شُعَيْبٍ، وَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرَوِيَهُ عَنْ عِمْرَانَ يَرَوِيَهُ عَنْ شُعَيْبٍ، وَهُوَ عَنْ جَدِّهِ، فَلَا يَكُونُ مُتَّصِلًا. اهـ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: وَرَدَّ بِأَنَّ الضَّعِيفَ هُوَ وَصْلُهُ، وَأَمَّا إِسْنَادُهُ فَسَدُّهُ صَحِيحٌ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْأُخَرُ ضَعِيفٌ، لِيَصِحَّ هَذَا الْقَوْلُ، بَلْ ضَعُفَ هَذَا الْحَدِيثُ لِاحْتِمَالِ الْإِتِّصَالِ وَالْإِرْسَالِ كَوْنُ الرَّاوي مُدَلِّسًا هَذَا الْحَدِيثَ، لِاحْتِمَالِ الْإِتِّصَالِ فِي الْحَدِيثِ، مَعَ أَنَّ عِلَّةَ الضَّعْفِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَتْ إِلَّا كَوْنُ الْمُثَنَّى ضَعِيفًا، وَالْحَدِيثُ مُنْحَصَرٌ فِي هَذَا

الْوَجْهَ، وَقَدْ صَرَحَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِلَّا فَلَمُرْسَلٌ إِذَا كَانَ صَحِيحًا حُجَّةً عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيمَا لَمْ يُعْتَضَدْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَقَدْ اعْتَضَدَ بِعُمُومِ الْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ: خَيْرٌ "يَأْخُذُ مِنْ أَغْنَائِهِمْ"، وَخَيْرٌ "فَرْضُهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ" فَمَنْعُوعٌ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْعَامَّةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ بِاجْتِمَاعِ الْأُمَّةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَمَّا الْحَدِيثُ فَضَعِيفٌ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّمَا يَرَوِي الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لِأَنَّ الْمُتَنَّى يَضْعِفُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْقِيحِ: قَالَ مَهْنِي سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ بِاعْتِرَافِهِ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي مَالِ الصَّيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يَسْتَلْزِمُ قَوْلُهُ عَنْ سَمَاعٍ، إِذْ يُمْكِنُ الرَّأْيُ فِيهِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ، فَخَاصِلُهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ عَنِ اجْتِهَادِهِ، عَارِضُهُ رَأْيُ صَحَابِيٍّ آخَرَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ: أَنَا أَبُو حَنِيفَةَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَلَيْثٌ كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعَبَادِ، وَقِيلَ: اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ فَيَأْخُذَ عَنْهُ حَالُ اخْتِلَاطِهِ، وَيُرْوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي شَدَّدَ أَمْرَ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُشَدِّدْهُ غَيْرُهُ، عَلَى مَا عَرَفَ، وَرَوَى مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لُحَيْعَةَ، مَا قَدَّمَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ. اهـ، مُلَخَّصًا.

الفصل الثالث

١٧٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مِنْ كُفْرٍ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ" ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَانًا كَانُوا يُؤْذِنُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الفصل الثالث)

١٧٩٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيْ مَاتَ (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْ جَعَلَ خَلِيفَةً (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ (وَكَفَرَ مِنْ كُفْرٍ) إِمَّا تَغْلِيظٌ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا وَجُوبَ الزَّكَاةِ، وَأَنْكَارُ وَجُوبِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كُفْرٌ اتِّفَاقًا ; بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ: إِنَّ أَنْكَارَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كُفْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ الْمَعْنَى قَارَبُوا الْكُفْرَ أَوْ شَابَهُوا الْكُفْرَ، أَوْ أَرَادَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ (مِنَ الْعَرَبِ) قَالَ الطَّبِيُّ: يُرِيدُ غُطْفَانَ وَفَزَارَةَ وَبَنِي سُلَيْمٍ وَغَيْرَهُمْ، مَنَعُوا الزَّكَاةَ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَاعْتَرَضَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَأَبُو بَكْرٍ جَعَلَهُمْ كُفْرًا لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا وَجُوبَ الزَّكَاةِ، أَوْ اتَّوَا بِشُبْهَةِ فِي الْمَنَعِ، فَيَكُونُ تَغْلِيظًا، وَعُمَرُ أَجْرَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنْكَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ. اهـ، وَيَدُلُّ عَلَى الثَّانِي مَا رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَنَا لِمَنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ سَكَنًا لَنَا، وَالْآنَ قَدْ ذَهَبَ بَوْفَاتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَا نُؤَدِّيهَا لغيرِهِ، أَيْ لَمَّا أَنْ عَزَمَ عَلَى قِتَالِهِمْ (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) كِتَابِيَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْمَرَادُ بِالنَّاسِ الْمُشْرِكُونَ (فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) يَعْنِي كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُ بِتِلْكَ وَحْدَهَا (عَصَمَ) بَفَتْحِ الصَّادِ أَيْ حَفِظَ وَمَنَعَ (مِنِّي) أَيْ مِنْ تَعَرُّضِي أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي (مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ) أَيْ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَرِضَ لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، إِلَّا بِحَقِّهِ أَيْ بِحَقِّ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ بِحَقِّ أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ

(وَحِسَابَهُ) أَيْ جَزَاؤُهُ وَمَحَاسِبَتَهُ (عَلَى اللَّهِ) بِأَنَّهُ مُخْلِصٌ أَمْ لَا، قَالَ الطَّبِيُّ: يَعْنِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ نَتْرُكُ مُقَاتَلَتَهُ، وَلَا نَفْتِشَ بَاطِنُهُ، هَلْ هُوَ مُخْلِصٌ أَمْ لَا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَحِسَابُهُ عَلَيْهِ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا قَاتِلِينَ مِنْ فِرْقٍ) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ (بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) أَيْ الْمُقْرُونَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ، أَوِ الْمَوْجُودَتَيْنِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَهَذَا أَظْهَرَ فِي اسْتِدْلَالِ أَبِي بَكْرٍ (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ) أَيْ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ حَقُّ النَّفْسِ قَالَهُ الطَّبِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَعْنِي الْحَقُّ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ "إِلَّا بِحَقِّهِ" أَعْمَ مِنَ الْمَالِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: كَانَ عُمَرُ حَمَلَ قَوْلَهُ بِحَقِّهِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَاةِ، فَلِذَلِكَ صَحَّ اسْتِدْلَالُهُ بِالْحَدِيثِ، فَأَجَابَ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلزَّكَاةِ أَيْضًا، أَوْ تَوْهَمَ عُمَرُ أَنَّ الْقِتَالَ لِلْكَفْرِ، فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لِمَنْعِ الزَّكَاةِ لَا لِلْكَفْرِ اهـ، وَلَا مُسْتَدَلٌّ لِلشَّافِعِيَّةِ فِيهِ بِأَنَّهُ تَارَكَ الصَّلَاةَ يَقْتُلُ فَإِنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِتَالِ لِقَوْمٍ تَرَكُوا شِعَارَ الْإِسْلَامِ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدًا مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَزَ الْقِتَالَ لِقَوْمٍ تَرَكُوا الْأَذَانَ فَضْلًا عَنِ الْأَرْكَانِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] الْآيَةَ يُوجِبُ حَقَّ اخْتِذِ الزَّكَاةَ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ، وَعَلَى هَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَلِيفَتَانِ بَعْدَهُ، فَلِذَا وَلِيَّ عُثْمَانُ وَظَهَرَ تَغْيِيرُ النَّاسِ كَرِهَ أَنْ يُفْتَشِ السَّعَاةُ عَلَى النَّاسِ مَسْتُورَ أَمْوَالِهِمْ فَفَوَّضَ الدَّفْعَ إِلَى الْمَلَائِكِ نِبَاةً عَنْهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يُسْقِطُ طَلَبَ الْإِمَامِ أَصْلًا، وَلِهَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ بَلَدَةٍ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا (وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي) أَيْ بِالْمَنْعَةِ وَالْغَلْبَةِ (عِنَاقًا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْأُنْثَى لَمْ تَبْلُغْ سِتَّةً مِنْ وَلَدِ الْمَعْرِزِ، وَذَكَرَهَا مُبَالِغَةً، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي رِوَايَةٍ: عَقَالًا، وَذَكَرُوا فِيهِ وَجُوهًا: أَحْسَنُهَا وَأَقْوَاهَا قَوْلُ صَاحِبِ التَّحْرِيرِ أَنَّهُ وَرَدَ مُبَالِغَةً، لِأَنَّ الْكَلَامَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّضْيِيقِ وَالتَّشْدِيدِ، فَيَقْتَضِي قَلَّةً وَحَقَارَةً، فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ: مِنْ قَوْلِهِ: وَدَلِيلُ وَجُوبِهَا فِي الصِّغَارِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا، وَوَاقَفَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، فَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِي «عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانِي مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي، يَعْنِي كَيْفِي أَنْ لَا آخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ». . . الْحَدِيثُ، قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ لَا يُعَارِضُهُ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعِنَاقَ لَا يَسْتَلِزِمُ الْآخُذَ مِنَ الصِّغَارِ، لِأَنَّ ظَاهِرَ مَا قَدَّمَاهُ فِي حَدِيثٍ " فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ " أَنَّ الْعِنَاقَ يُقَالُ عَلَى الْجُرْزَةِ وَالثَّنِيَّةِ، وَلَوْ مَجَازًا، فَارْجِعْ إِلَيْهِ، فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ، وَلَوْ سَلِمَ جَازَ أَخْذُهَا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ لَا أَنَّهَا هِيَ نَفْسُ الْوَاجِبِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، أَوْ هُوَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالِغَةِ لَا التَّحْقِيقِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَقَالًا مَكَانَ عِنَاقًا (كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَاتِلَتِهِمْ عَلَى مَنْعِهَا) أَيْ عَلَى تَرْكِ مَنْعِهَا أَوْ لِأَجْلِ مَنْعِهَا، وَلَا دَلَالَهَ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَخْذًا مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ اخْتِذِ الزَّكَاةَ مِنْ مَانِعِيهَا قَهْرًا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ فِي قِتَالٍ مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ لِانْكَارِهَا أَوْ شُبْهَةٍ فِي وَجُوبِهَا، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ، وَأَمَّا مَنْ انْقَادَ إِلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فِي فِعْلِهَا، وَتَرْكِهَا، مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ، وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فِي الْمَقْهُورِ (قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ) أَيْ الشَّانُ (إِلَّا رَأَيْتُ) أَيْ عَلِمْتُ (أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ) وَفَتَحَ قَلْبَهُ بِالْإِلْهَامِ غَيْرَةً عَلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ) أَيْ رَأَى أَبَا بَكْرٍ أَوِ الْقِتَالَ (هُوَ الْحَقُّ) وَهَذَا إِنْصَافٌ مِنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرُجُوعٌ إِلَى الْحَقِّ عِنْدَ ظُهُورِهِ، مَعَ أَنَّهُ مَظْهَرُ نَطْقِ الْحَقِّ، وَمَنْعُ عَيْنِ الصِّدْقِ، وَهَذَا يُظْهِرُ كَمَالَ الصِّدْقِ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَارُوقِ، حَيْثُ سَلَكَ الصِّدِّيقُ طَرِيقَ التَّدْقِيقِ وَسَبِيلَ التَّحْقِيقِ، عَلَى

وَقَالَ التَّوْفِيقِيُّ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْمُسْتَنْتَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ، أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عِلْمٌ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَقَّقٌ، فَهَذَا الضَّمِيرُ يُفْسِرُهُ مَا بَعْدَهُ نَحْوُ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [الأنعام: ٢٩] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٧٩١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «يَكُونُ كَنْزٌ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَلْقَمَهُ أَصَابِعُهُ» " . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

١٧٩١ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَكُونُ كَنْزٌ أَحَدِكُمْ) وَهُوَ الْمَالُ الْمَكْنُوزُ أَيْ الْمَجْمُوعُ، أَوِ الْمَدْفُونُ مِنْ غَيْرِ إخراجِ الزَّكَاةِ، وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مَالٍ حَرَامٍ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا) أَيْ يَصِيرُ حَيَّةً وَيَنْقَلِبُ وَيَتَصَوَّرُ، أَوْ يَكُونُ جَزَاؤُهُ شُجَاعًا (أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ) أَيْ صَاحِبُ الْكَنْزِ أَوْ صَاحِبُ الشُّجَاعِ وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ (وَهُوَ) أَيْ الشُّجَاعُ (يَطْلُبُهُ) وَلَا يَتْرُكُهُ (حَتَّى يَلْقَمَهُ) مِنَ الْإِلْقَامِ (أَصَابِعُهُ) لِأَنَّ الْمَنَاعَ الْكَانِزُ يَكْتَسِبُ الْمَالَ بِيَدَيْهِ، قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: وَهُوَ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَلْقَمَ الشُّجَاعُ أَصَابِعَ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَصَابِعُهُ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ، وَثَانِيهِمَا أَنْ يَلْقَمَ صَاحِبُ الْمَالِ الشُّجَاعَ أَصَابِعَ نَفْسِهِ أَيْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لَقْمَةً الشُّجَاعِ، تَأَمَّلْ . اهـ، وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ مَا حَقَّقَهُ الطَّبِيُّ مِنْ بَقِيَّةٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ، حَيْثُ قَالَ: ذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الشُّجَاعَ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتِيهِ أَيْ شِدْقِيهِ، وَخَصَّ هُنَا بِالْقَامِ الْأَصَابِعَ، وَلَعَلَّ السَّرَّ فِيهِ أَنَّ الْمَنَاعَ يَكْتَسِبُ الْمَالَ بِيَدَيْهِ، وَيَفْتَحِرُ بِشِدْقِيهِ، نَقْصًا بِالذِّكْرِ . اهـ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ يَدٍ يَدٌ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنَاعَ الزَّكَاةِ يَعْذَبُ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فِي الْأَحَادِيثِ، فَيَكُونُ مَالُهُ تَارَةً يَجْعَلُ صَفَاحًا، وَتَارَةً يَصُورُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَطُوقُهُ، وَتَارَةً يَتَّبِعُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يَلْقَمَهُ أَصَابِعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

١٧٩٢ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا» "، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مُصَدَّقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: ١٨٠] «الآيَةُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ .

١٧٩٢ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مُصَدَّقَهُ) أَيْ مَا يَصْدَقُهُ وَيُؤَافِقُهُ (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ مُصَدَّقِهِ، أَوْ مِنْ بَيَانٍ لَهُ، وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ بَعْضٍ مِنَ الْكُلِّ، وَأَمَّا جَعَلَ ابْنَ جَرٍّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، كَمَا لَا يَخْفَى {وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: ١٨٠] «الآيَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَفِيهَا {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) قَالَ مِيرُكَ: بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ .

١٧٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ» " . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالحَمِيدِيُّ، وَزَادَ: قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعْلِيلَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُنتَقَى، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ . . تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ .

١٧٩٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ مَالٍ مِنَ النَّصَابِ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ، أَوْ بِأَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ (إِلَّا أَهْلَكَتَهُ) أَيْ نَقَصَتْهُ أَوْ أَفْتَتْهُ، أَوْ قَطَعَتْ بَرَكَتَهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: يُحْتَمَلُ مُحَقَّقُهُ، أَوْ اسْتَأْصَلَتْهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ حِصْنًا لَهُ، أَوْ أَخْرَجَتْهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ

شَرَعًا (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالحَمِيدِيُّ وَزَادَ) أَيُّ الْحَمِيدِيِّ (قَالَ) أَيُّ الْبُخَارِيِّ: أَوْ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فِيهِكَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ) فَكَانَهَا تَعَيَّنَتْ وَاخْتَلَطَتْ (وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ) أَيُّ لَا بِالذِّمَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الاستِدْلَالِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، فِي مَخَالَطَةِ الْمَالِ، وَالْحَلَالُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِذَا أُمِّكَنَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ مِنَ الْإِحْتِمَالِ، وَإِرَادَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَمْتَنَعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَلَامِ، وَلِذَا قَالَ الطَّبِيعِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى الْمَخَالَطَةِ، فَإِنَّهَا مَعْنَى وَمَبْنَى تَسْتَدْعِي شَيْئَيْنِ مُتَمَازَيْنِ، يَخْتَلِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلٍ مَنْ فَسَّرَهَا بِإِهْلَاكِ الْحَرَامِ الْحَلَالِ؟ قُلْتَ: لَمَّا جَعَلَ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِالذِّمَّةِ جَعَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْمَخْرُجَ مِنْ

النِّصَابِ مُعَيَّنًا، وَمُشَخَّصًا، فَيَسْتَقِيمُ الْخَلْطُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّصَابِ، قُلْتَ: هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مُصَادَرَتِهِ الْمُسْتَلَزِمَةَ لِلدَّوْرِ الْحَاصِلِ مِنْهُ التَّكْلُفُ النَّاشِئُ عَنِ الْإِضْطِرَابِ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْبَصَائِرِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلُهُ قَدْ احْتَجَّ (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) أَيُّ هَذَا الْحَدِيثِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَالِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ) أَيُّ فِي لَفْظِ خَالَطَتْ الْوَاقِعَ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ (تَفْسِيرُهُ) أَيُّ مَعْنَاهُ أَوْ تَأْوِيلُهُ، قَالَ الطَّبِيعِيُّ: وَهُوَ مَقُولُ قَوْلِ أَحْمَدَ (إِنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ) شَكٌّ لِلرَّأَوِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرَ: أَوْ لِلتَّنَوُّعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَنَى أَخْصَصَ مِنَ الْيَسَارِ. اهـ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَدَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ (وَأَمَّا هِيَ) أَيُّ الزَّكَاةُ (لِلْفُقَرَاءِ) أَيُّ وَلَا مِثْلَهُمْ وَغَلَبُوا لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْبَقِيَّةِ، أَوْ لِكَوْنِ الْفَقْرِ شَرْطًا فِي غَالِبِ بَقِيَّتِهِمْ، وَلِابْنِ حَجَرَ هُنَا مَبَاحِثٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا فَأَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِهَا.

٨٠١ [باب ما يجب فيه الزكاة]

[بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]
(الفصل الأول)

١٧٩٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)
(الفصل الأول)

١٧٩٤ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ جَمْعٌ وَسُقٍ يَفْتَحُ الْوَاوُ وَسُكُونُ السِّينِ عَلَى مَا فِي النَّهْيَةِ وَالْقَامُوسِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرَ يَفْتَحُ أَوَّلُهُ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهِ فَغَيْرُ مَشْهُورٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَهِيَ سِتُونَ صَاعًا، وَكُلُّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَكُلُّ مِدٍّ رِطْلٌ وَثُلُثُ رِطْلٍ عِنْدَ الْحَجَازِيِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَيُّ يَوْسُفَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّ مِدٍّ رِطْلَانِ، وَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، قَالَ الطَّبِيعِيُّ: قِيلَ الْوَسْقُ حَمْلُ الْبَعِيرِ، كَمَا أَنَّ الْوَقْرَ حَمْلُ الْبَعِيرِ، وَالْبَغَالُ، وَقَدْ رُسِّتَيْنِ صَاعًا. اهـ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَرَدَ سِتُونَ صَاعًا فِي حَدِيثِ صَحَّحَهُ ابْنُ حَيَّانَ وَحَسَنَهُ الْمُنْذِرِيُّ، لَكِنْ ضَعَفَهُ النَّوَوِيُّ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَقَالَ بَعْضُ أَتَمَّتْنَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَدْرُ ثَمَانِمِائَةٍ مِنْ كُلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا (مِنْ التَّمْرِ) التَّاءُ الْمَشَاءُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِالْمِثْلَةِ كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَمَامِ (صَدَقَةٌ) قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا الْحَالُ فِي الزَّيْبِ وَالْحُبُوبِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَغَيْرِهَا، مِنَ النَّبَاتِ، قَالَ الطَّبِيعِيُّ: وَأَمَّا خُصَّتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ

الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ بِاعْتِبَارِ بِلَادِ الْعَرَبِ، وَالثَّانِي عَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لِأَيِّ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي عَدِهِ وَجُوبٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَأَوَّلُهُ أَبُو حَنِيفَةَ بَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ بِالْأَوْسَاقِ، وَقِيَمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يَقَاوِمُ هَذَا الْحَدِيثَ بَلْ وَلَا يَقَارِبُهُ فَرَدُّدٌ بِمَا سَنَذْكُرُهُ (وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ جَمْعُ أَوْقِيَةٍ بِالْهَمْزَةِ الْمُضْمُومَةِ، وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ وَالْجَمْعُ، قَدْ يَشْدَدُ فَيَقَالُ أَوْاقٍ كَبَخَاتِي جَمْعُ بَخْتِيَّةٍ، وَقَدْ يُخَفَّفُ وَيَقَالُ أَوْاقٍ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي الشَّرْعِ، وَهِيَ أَوْقِيَةُ الْحِجَازِ وَأَهْلُ مَكَّةَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: كَانَتْ الْأَوْقِيَةُ قَدِيمًا عِبَارَةً عَنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَهِيَ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ نِصْفُهُ سُدْسُ الرِّطْلِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، وَالْهَمْزَةُ زَائِدَةٌ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَهِيَ مِنَ الْوَقَايَةِ، لِأَنَّهَا تَقِي صَاحِبَهَا الْحَاجَةَ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: أَوْاقٍ بِالتَّنْوِينِ وَبِإِثْبَاتِ التَّحْتَانِيَةِ مُشَدَّدًا وَتَخْفِيفًا جَمْعُ أَوْقِيَةٍ، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَةِ، وَحِكْمِي: وَقِيَّةٌ بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الْوَاوِ. اهـ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ: وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي حَدِيثٍ وَقِيَّةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَسْقَلَانِيَّ عَبَّرَ عَنْهُ بِحِكْمِي، ثُمَّ مَقْدَارُ الْوَقِيَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالِاتِّفَاقِ (مِنْ الْوَرِقِ) بِكُسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا أَيْ الْفِضَّةَ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا

(صَدَقَةٌ) وَالْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا الْأَغْلَبُ، وَأَمَّا نَصَابُ الذَّهَبِ فَعَشْرُونَ مِثْقَالًا، وَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا دُونَهَا (وَلَيْسَ فِيهِمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ) رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ، وَرُوِيَ بِتَنْوِينِ خَمْسٍ فَيَكُونُ دَوْدٌ بَدَلًا عَنْهَا، لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ هِيَ الْأُولَى، وَالْمُرَادُ مِنْهُ خَمْسُ إِبِلٍ مِنَ الدَّوْدِ، لَا خَمْسُ أَذْوَادٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ الْمَلَكِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: الدَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ قِيلَ: مَا بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى التِّسْعِ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَاللَّفْظُ مُؤَنَّثٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ ابْنُ هَمَامٍ: وَقَدْ اسْتَعْمَلَ هُنَا فِي الْوَاحِدِ عَلَى نَظِيرِ اسْتِعْمَالِ الرَّهْطِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: ٤٨] اهـ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الدَّوْدُ مِنَ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهِمَا، قِيلَ: إِنَّ إِضَافَةَ الْخَمْسِ إِلَى الدَّوْدِ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تُضَافَ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ، وَقِيلَ: رُوِيَ خَمْسُ مَوْنَا فَيَكُونُ دَوْدٌ بَدَلًا عَنْهُ، وَمِنْ الْإِبِلِ صِفَةُ مُؤَكَّدَةٍ لِدَوْدٍ، بِخِلَافِ الْوَرِقِ، وَمِنْ التَّمْرِ، فَإِنَّهُمَا مُبَيَّنَّانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرْكَ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَمُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: "«لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوْسُقٍ»"، ثُمَّ أَعَادَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ تَمْرٍ تَمْرٌ بِالمَثَلَةِ، فَعَلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ بِالمَثَلَةِ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: وَالْوَسْقُ سِتُونَ مَخْتُمًا، وَابْنُ مَاجَةَ: وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا، وَلَا بَيَّ حَنِيفَةً مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»" وَفِيهِ مِنَ الْأَثَارِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّازِقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِيمَا أَنْبَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ الْعُشْرُ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَارَضَ عَامٌ، أَوْ يَقُولُ يَتَعَارَضَانِ، وَيَطْلُبُ التَّرْجِيحُ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ، وَإِنْ عُرِفَ فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، وَإِنْ كَانَ الْعَامُ كَقَوْلِنَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ بِمُوجِبِ هَذَا الْعَامِ هُنَا، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَ مَعَ حَدِيثِ الْأَوْسَاقِ فِي الْإِيجَابِ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَانَ الْإِيجَابُ أَوْلَى لِلِاحْتِيَاطِ، فَمَنْ تَمَّ لَهُ الْمَطْلُوبُ فِي نَفْسِ الْأَصْلِ الْخِلَافِيِّ تَمَّ لَهُ هُنَا، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْخُرُوجِ عَنِ الْغَرَضِ لَأَظْهَرْنَا صِحَّتَهُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْبَحْثَ يَتِمُّ عَلَى الصَّاحِبِينَ لِاتِّزَامِهِمَا الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ حَمْلِ مَرُوبِهِمَا عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ طَرِيقَةً الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. اهـ، كَلَامُ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهَمَامِ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَرَامِ.

١٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ»"، وَفِي

رَوَايَةُ قَالَ: «لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٧٩٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْحَجَرِ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ شُرُوطَ وَجُوبِ زَكَاةِ الْمَالِ بِأَنْوَاعِهَا الْإِسْلَامُ، وَيُؤْفَقُهُ قَوْلُ الصَّدِيقِ فِي تَجَاوِيهِ الْآتِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ فِي الدُّنْيَا، بِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، كَمَا أَفْهَمَهُ، قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ - الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٦ - ٧] وَقَالُوا {وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ} [المدثر: ٤٤] وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ) أَيِ اللَّذِينَ لَمْ يُعَدَّ لِلتَّجَارَةِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِبْنَاتِ الْخَيْلِ دِينَارًا فِي كُلِّ فَرَسٍ، أَوْ يَقَوْمَهَا صَاحِبَهَا، وَيُخْرَجُ مِنْ كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا حُجَّةٌ لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي عَدَمِ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْفَرَسِ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ وَجُوبِهَا فِي الْخَيْلِ وَالْعَبِيدِ مُطْلَقًا فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وَجُوبِهَا فِي الْفَرَسِ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخِدْمَةِ، وَحَمَلَ الْعَبْدُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ، وَالْفَرَسُ عَلَى فَرَسٍ الْغَازِي. اهـ، وَفِي فَتَاوَى قَاضِيخَانَ قَالُوا: الْفَتَاوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهَاهُنَا أَبْحَاثُ شَرِيفَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ الْهَمَامِ، فَرَاغَهُ، إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ تَحْقِيقَ الْكَلَامِ، قَالَ مِيرْكَ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَيْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - («لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ») بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرْكَ: إِلَّا قَوْلُهُ: إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ.

١٧٩٦ - «وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا، وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِيهِ الْحَقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمَصْدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمَصْدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمَصْدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا

تيس، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري.

١٧٩٦ - (وعن أنس أن أبا بكر كتب له) أي لأنس (هذا الكتاب) أي المكتوب الآتي (لما وجهه) أي حين أرسله أبو بكر (إلى البحرين) موضع معروف قريب البصرة، سمي به لأنه بين البحرين (بسم الله الرحمن الرحيم) بدل من الكتاب، بمعنى اسم المفعول، وهو واضح لأن المراد كتب له هذه النقوش التي هي بسم الله إلخ (هذه) أي المعاني الذهبية الدالة عليها النقوش اللطيفة الآتية (فريضة الصدقة) بالإضافة أي مفروضة الصدقة (والتي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين) أي فرضها عليهم بأمره - تعالى، وقال الطيبي: فرض أي بين وفصل. اهـ، وفيه إيحاء إلى ما قال بعض المحققين إن الزكاة فرضت جملة بمكة، وفصلت بالمدينة، جمعاً بين الأدلة، إذ بعض الآيات المكية يدل على وجوب الزكاة (والتي) عطف على التي، عطف تفسير، أي الصدقة التي (أمر الله بها) أي بتلك الصدقة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفيه إرشاد إلى أن المستفاد من الأول لم ينشأ عن الاجتهاد بل عن أمر الله له بعينه، ولا يدع أن يكون المأمور الإجمالي بالنص، وتفصيل الأمور بالاجتهاد كما في الصلاة والحج وغيرهما، على ما هو الظاهر والمتبادر من قوله {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: ٤٤] وكان الطيبي لاحظ هذا المعنى وفسر قوله "فرض" بقوله بين وفصل، وغفل ابن حجر عن هذه النكتة فخلط بين التفسيرين، حيث قال: أي أوجبها وبينها وفصلها، ثم تقدير الكلام على كل تقدير وتحرير وتقرير، فإذا كانت الصدقة واجبة بأمر الله ومبينة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فمن سئلها) على بناء المفعول أي طلبها (من المسلمين على وجهها) حال من المفعول الثاني في سئلها أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعدد (فليعطها) لدليل قوله (ومن سئلها فوقها) أي فوق حقها، قال الطيبي: أي أريد من واجبها كمية أو كيفية، وتكون المسألة إجماعية إجمالاً، لا اجتهادية، فإنها حينئذ يقدم الساعي (فلا يعط) أي شيئاً من الزيادة، أو لا يعطي شيئاً إلى الساعي، بل إلى الفقراء لأنه بذلك يصير خائفاً فتسقط طاعته، وهذا يدل على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المزكي فله أن يأباه، ولا يتحرى رضاه، ودل حديث جرير وهو قوله: «أرضوا مصدقكم، وإن ظلمتم»، على خلاف ذلك، وأجاب الطيبي بأن أولئك المصدقين من الصحابة، وهم لم يكونوا ظالمين، وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي أو جريان على سبيل المبالغة، وهذا عام فلا منافاة بينهما. اهـ، وقد يجاب بأن الأول محمول على الاستحباب، وهذا محمول على الرخصة، والجواز أو الأول إذا كان يخشى التهمة والفتنة، وهذا عند عدمهما، في شرح السنة فيه دليل على إباحة الدفع عن ماله إذا طوّل بغير حقه، وفيه دليل على جواز إخراج صدقة الأموال الظاهرة بنفسه دون الإمام وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما. اهـ، وفي الأخير نظر إذ لا دلالة فيه أكثر مما إذا طلب منه أكثر مما عليه لا يعطي الزائد بل يعطي الواجب، وهذا مريح في بقاء ولايتهما، وإن فسقا بطل غير الواجب (في أربع وعشرين) قال الطيبي: استئناف بيان لقوله هذه فريضة الصدقة، وكأنه أشار بهذه إلى ما في ذهنه ثم أتى به بياناً له، قال ابن الملك: في أربع خبر مبتدأ محذوف، أي يعط أي الواجب أو المفروض أو المعطى في أربع وعشرين (من الإبل) تمييز، قال ابن الهمام: بدأ بها لأنها كانت أموالهم أو أنفسهم (فما دونها من الغنم) بيان للأمم في الواجب لأنه بمعنى الذي (من كل خمس شاة) أي الواجب من الغنم في أربع وعشرين إبلاً من كل خمس إبل شاة، وقال الطيبي: (من) الأولى ظرف مستقر لأنه بيان لشاة توكيداً، كما في قوله: خمس ذود من الإبل، والثانية لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف، أي يعط في أربع وعشرين شاة، كائنة من الغنم، لأجل كل خمس من الإبل، وقيل: من الغنم خبر مبتدأ محذوف، أي

الصدقة في أربع وعشرين من الإبل من الغنم، وقوله: من كل خمس شاة مبتدأ، وخبر بيان ل
 قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة وإنما تجب بعد وجوب النصاب، فحسن التقديم، كذا ذكره السيد جمال الدين
 (فإذا بلغت) أي الإبل أو الأربع والعشرون (خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) قيل: هي التي تمت لها سنة، سميت
 بذلك لأن أمها تكون حاملاً، والمخاض الحوامل من النوق، ولا واحد لها من لفظها، بل واحدتها خلفه، وإنما أضيفت إلى المخاض،
 والواحدة لا تكون بنت نوق لأن أمها تكون في نوق حوامل تجاورهن تضع حملها معهن، كذا حقه الطيبي، وأما ما ذكره ابن الملك
 من أن أمها صارت مخاضاً أي حاملاً بأخرى فليس بسديد، اللهم إلا أن يقال المخاض وجع الولادة، فيكون التقدير: ذات مخاض،
 وإنما قال (أنثى) تأكيداً كما قال - تعالى - {نفخة واحدة} [الحاقة: ١٣] ولئلا يتوهم أن البنت هاهنا، والابن في ابن لبون كالبنت
 والابن في بنت طبق، وابن آوى يشترك فيهما الذكر والأنثى، كذا ذكره الطيبي، وحاصله أن وصف البنت بالأنثى لئلا يتوهم أن المراد
 منه الجنس الشامل للذكر والأنثى، كالولد إذ في غير الآدمي قد يطلق البنت والابن ويراد بهما الجنس، كما في ابن عرس وبنت طبق،
 وهي سلحفاة تبيض تسعا وتسعين بيضة، على ما في القاموس، ثم هذا الحكم مما أجمع عليه، وأما ما روي عن علي أن فيها خمس شياه،
 وفي ست وعشرين بنت مخاض فلم يصح كالحبر المروي في ذلك (فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى)
 وهي ما لها سنتان، وقال الطيبي: أي التي دخلت في الثالثة سميت بها لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالباً (فإذا بلغت ستاً
 وأربعين إلى ستين ففيها حقة) بكسر الحاء وتشديد القاف، أي ما لها ثلاث سنين (طروقة الجمّل) بفتح الطاء فعلة بمعنى مفعولة، أي
 مركوبة للفحل، والمراد أن الفحل يعلو مثلها في سنّها، وفي النهاية: هي التي دخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحققت أن تتركب
 وتحمّل، ويطلقها الجمّل، قيل: فيه دلالة على أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين (فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس
 وسبعين ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة، ما لها أربع سنين، وإنما سميت بذلك لأنها سقطت أسنانها والجذع السقوط، وقيل:
 لتكامل أسنانها، وقال الثوري: يقال للإبل في السنة الخامسة أجدع وجدع اسم له في زمن ليس سن ينبت، ولا يسقط، والأنثى
 جذعة (فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون) في الحديث دليل على أن لا شيء في الأوقاص (فإذا بلغت إحدى وتسعين
 إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمّل) قال ابن همام: تقدير النصاب والواجب أمر توفيق ثم قال: واعلم أن الواجب في الإبل
 هو الإناث أو قيمتها، بخلاف البقر والغنم فيهما الذكورة والأنوثة (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل
 خمسين حقة) قال القاضي: دل الحديث على استقراء الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور، يعني أنه إذا زاد الإبل على مائة وعشرين
 لم تستأنف الفريضة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: تستأنف فإذا زادت على المائة والعشرين خمس
 لزم حقتان وشاة، وهكذا إلى بنت مخاض، وبنت لبون على الترتيب السابق، واحتجوا بما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي
 الله عنه - في حديث الصدقة، فإذا زادت الإبل على عشر ومائة تردّ الفرائض إلى أولها، وبما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب
 كتاباً لعمر بن حزم في الصدقات والديات وغيرها، وذكر فيه أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استأنفت الفريضة، وقد ذكر ابن
 الهمام في شرح الهداية كتب الصدقات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها كتاب الصديق، ومنها كتاب عمر بن الخطاب،
 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في الديات، وأبو داود في مراسليه، وقد بسط ابن

الهُمَامُ الْكَلَامَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ فَرَاغَهُ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ تَمَامَ الْمَرَامِ.

ثُمَّ قَالَ: وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كُلُّهَا تَنْصُ عَلَى وَجُوبِ الشَّاةِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ، ذَكَرَهَا فِي الْغَايَةِ. اهـ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجْرٍ مِنْ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ لَا تَقَاوِمُ حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّا نَقُولُ: الْحَدِيثُ إِذَا

تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَصَحَّ وَلَهُ مُسْنَدٌ مِنْهَا يَرْجِعُ عَلَى الْبُخَارِيِّ: لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَعَلَّقَ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْبُخَارِيَّ، وَلَا عِبْرَةَ بِالضَّعْفِ النَّاشِئِ بَعْدَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى تَقْدِيرِ وَقُوعِهِ («وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا») أَيِ مَالِكُهَا وَصَاحِبُهَا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا، فَهُوَ مَبَالِغَةٌ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَقِيلَ مُتَّصِلٌ إِطْلَاقًا لِلصَّدَقَةِ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ، تَأْكِيدًا

لِمَا قَبْلَهُ كَمَا فَهِمَ مِمَّا سَبَقَ (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فِيهِ شَاءَ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ) يَتَعَيَّنُ أَنَّ " مِنْ " زَائِدَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، دَاخِلَةٌ عَلَى الْفَاعِلِ أَيِ وَمَنْ بَلَغَتْ إِبِلُهُ (صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ) بِالنَّصْبِ، وَالْإِضَافَةِ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيِ بَلَغَتْ الْإِبِلُ نَصَابًا يَجِبُ فِيهِ الْجَذَعَةُ.

اهـ، وَفِي نُسْخَةٍ يَرْفَعُ صَدَقَةً بِتَنْوِينِهَا وَنَصْبِ الْجَذَعَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا) أَيِ الْقِصَّةِ أَوْ الْحَقَّةِ أَوْ ضَمِيرٍ مَبْهُمٍ (تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ) تَفْسِيرٌ (وَيَجْعَلُ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ (مَعَهَا) أَيِ مَعَ الْحَقَّةِ لِلْمُسْتَحْقِّينَ (شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ) قَالَ

ابْنُ حَجْرٍ: ذَكَرْنِ أَوْ اثْنَيْنِ، أَوْ أَثْنَى وَذَكَرَ مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهَا سَنَةٌ، وَمَنْ الْمَعَزُ مَا لَهَا سَنَتَانِ (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) جَبْرًا وَعَشْرٌ ضَعِيفٌ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّزُولِ وَالصُّعُودِ مِنَ السِّنِّ الْوَاجِبِ عِنْدَ فَقْدِهِ إِلَى سِنِّ آخَرٍ يَلِيهِ، وَعَلَى أَنَّ جَبْرَ كُلِّ مَرْتَبَةٍ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ

دِرْهَمًا، وَعَلَى أَنَّ الْمُعْطَى مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّاتَيْنِ (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ) بِأَنَّ كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ) بَدَلُ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ اسْمُ إِنْ أَوْ فَاعِلٌ تَقْبَلُ فَالضَّمِيرُ لِلْقِصَّةِ (وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ) أَيِ الْعَامِلُ

أَوْ الْمُسْتَحَقُّ إِنْ قَبِضَ لِنَفْسِهِ (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ) إِعْرَابُهُ كَمَا سَبَقَ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الْحَجَرِ فَإِنَّهَا أَيِ بِنْتُ اللَّبُونِ تَقْبَلُ مِنْهُ. اهـ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْأُصُولِ مِنْ ذِكْرِ بِنْتِ لَبُونٍ بَعْدَ قَوْلِهِ

تَقْبَلُ مِنْهُ (وَيُعْطَى) أَيِ الْمَالِكُ (شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَيْرَةَ فِي الصُّعُودِ وَالنَّزُولِ مِنَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِلَى الْمَالِكِ. اهـ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُمَا شَرَعًا تَخْفِيفًا لَهُ، فَقَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى اخْتِيَارِهِ (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ) أَيِ بِنْتُ اللَّبُونِ (عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ

بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ مَخَاضٌ وَيُعْطَى) أَيِ الصَّاحِبُ (مَعَهَا) أَيِ مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَمَعَهَا حَالٌ مِمَّا يَعِدُهُ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ (عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، كَأَنَّهُ مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَارَ حَالًا (أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ

بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ) أَيِ بِنْتُ مَخَاضٍ (عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُسَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) بِالتَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ (عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا) بِأَنَّ فَقْدَهَا حَسًّا أَوْ شَرَعًا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ

عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ أَصْلًا، أَوْ لَا تَكُونَ صَحِيحَةً بَلْ مَرِيضَةً فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ، أَوْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مُتَوَسِّطَةً، بَلْ لَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى غَايَةِ الْجُودَةِ (وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ) أَيِ بَدَلًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، قَهْرًا عَلَى السَّاعِي (وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ) أَيِ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ

ابْنِ لَبُونٍ شَيْءٌ آخَرَ مِنَ الْجُبْرَانِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: تَبَعًا لِلطَّبِيبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْأَنْوَةِ تُجَبَّرُ بِفَضْلِ السِّنِّ (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: سَمِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ آلَةٌ الدِّفَاعِ، فَكَانَتْ غَنِيمَةً لِكُلِّ طَالِبٍ، ثُمَّ الضَّأْنُ وَالْمَاعِزُ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ

(فِي سَائِمَتِهَا) بَدَلُ بِإِعَادَةِ الْجَارِ، أَوْ حَالٌ أَيِ لَا فِي مَعْلُوقَتِهَا، وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَرَعَى فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالسَّائِمَةُ الَّتِي

(فِي سَائِمَتِهَا) بَدَلُ بِإِعَادَةِ الْجَارِ، أَوْ حَالٌ أَيِ لَا فِي مَعْلُوقَتِهَا، وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَرَعَى فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالسَّائِمَةُ الَّتِي

تَرَعَى وَلَا تُعْلَفُ فِي الْأَهْلِ، وَفِي الْفَقْهِ: هِيَ تِلْكَ مَعَ قَيْدِ كَوْنِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ، حَوْلًا، أَوْ أَكْثَرُ، فَلَوْ أُسِمَتْ أَيُّ الْإِبِلِ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ لَمْ تَكُنِ السَّائِمَةُ الْمُسْتَزِمَّةُ شَرْعًا لِحُكْمِ وَجُوبِ الزَّكَاةِ، بَلْ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَلَوْ أَسَامَهَا لِلتِّجَارَةِ كَانَ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، لَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ. اهـ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، فَأَمَّا الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً، وَأَوْجَبَهَا مَالِكٌ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ وَنَوَاضِحِ الْإِبِلِ. اهـ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ: النَّصُّ عَلَى السَّوْمِ فِي الْإِبِلِ أَيْضًا، وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً (إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ) مُبْتَدَأُ (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَتَانٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ) أَيْ وَبَلَغَتْ أَرْبَعِمِائَةٍ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَقِيلَ إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ. اهـ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ تَزِيدَ مِائَةً أُخْرَى فَتَصِيرُ أَرْبَعِمِائَةً فَيَجِبُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ. اهـ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ (فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً الرَّجُلِ) وَكَذَا الْمَرْأَةُ (نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ) تَمَيِّزُ (وَاحِدَةً) بِالنَّصْبِ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ مَفْعُولٍ "نَاقِصَةً"، أَوْ عَطْفٍ بَيَانٍ لَهَا، وَبِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرٍ: وَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ (فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) أَيْ تَطَوُّعًا (وَلَا تُخْرَجُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (فِي الصَّدَقَةِ) أَيْ الزَّكَاةِ (هَرَمَةً) بِكُسْرِ الرَّاءِ، أَيْ الَّتِي أَضْرَبَهَا كِبَرُ السِّنِّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: كَالْمَرِيضَةِ (وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ) يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَبِضْمٍ أَيْ صَاحِبَةُ عَيْبٍ وَنَقْصٍ، كَذَا فِي النَّهَائَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ إِذِ الْعَيْبُ يَشْمَلُ الْمَرَضَ وَالْهَرَمَ، وَغَيْرَهُمَا، وَمَنْ فَسَّرَهُمَا بِالنَّقْصِ وَالْعَيْبِ أَرَادَ التَّأَكِيدَ؛ إِذِ النَّقْصُ وَالْعَيْبُ مُتَّحِدَانِ. اهـ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَيْبَ أَعَمُّ مِنَ النَّقْصِ، مَعَ أَنَّ الْهَرَمَ لَيْسَ مَعِيًّا فِي اللُّغَةِ، وَلَوْ كَانَ مَعِيًّا فِي الشَّرْعِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: هَذَا إِذَا كَانَ كُلُّ مَالِهِ أَوْ بَعْضُهُ سَلِيمًا، فَإِنْ كَانَ كُلُّهُ مَعِيًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ وَاحِدًا مِنْ وَسْطِهِ (وَلَا تَيْسُ) أَيْ فُلُ الْغَنَمِ، قَالَ الشُّرَاحُ: أَيْ إِذَا كَانَتْ كُلُّ الْمَاشِيَةِ أَوْ بَعْضُهَا إِنَاثًا لَا يُؤْخَذُ الذَّكَرُ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ وَرَدَ بِهِمَا السُّنَّةُ، الْأَوَّلُ أَخَذُ التُّسْعِ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ وَالثَّانِي أَخَذُ ابْنِ اللَّبُونِ مِنْ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ مَكَانَ بِنْتِ الْخَافِضِ عِنْدَ عَدَمِهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَاشِيَتَهُ كُلُّهَا ذُكُورًا فَيُؤْخَذُ الذَّكَرُ وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ التَّيْسُ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَقْصِدُ مِنْهُ الْفُحُولَةَ فَيَتَضَرَّرُ بِإِخْرَاجِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَنْتَهَ وَفْسَادُ لَحْمِهِ فَهُوَ مَرْغُوبٌ عَنْهُ، وَقَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْأُنْثَى (إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِفَتْحِ الدَّالِّ، وَهُوَ الْمَالِكُ، وَجَمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ بِكُسْرِهَا، وَهُوَ الْعَامِلُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخْتَصُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ: وَلَا تَيْسُ، إِذْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُخْرَجَ ذَاتُ عَوْرٍ فِي صَدَقَتِهِ، وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ: أَنَّ الْعَامِلَ يَأْخُذُ مَا شَاءَ مِمَّا يَرَاهُ أَصْلَحَ وَأَنْفَعَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّهُ وَكُلُّهُمْ، وَيَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَتْ الْمَوَاشِي كُلُّهَا مَعِيَّةً، هَذَا كَلَامُ الشُّرَاحِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا إِذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا، وَالْمَعْنَى لَا يُخْرَجُ الْمُزَكِّي النَّاقِصُ وَالْمَعِيْبُ، لَكِنْ يُخْرَجُ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ مِنَ السَّلِيمِ وَالْكَامِلِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ الْمَالِكُ، بِأَنْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتَهُ كُلُّهَا مَعِيَّةً، أَوْ ذُكُورًا، فَلَا اسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٍ رَاجِعٍ لِلْكُلِّ أَيْضًا، وَغَيْبُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ وَجَعَلَهُ رَاجِعًا إِلَى التَّيْسِ فَقَطُّ. اهـ، وَهُوَ غَيْرُ

مُتَّجِهٍ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (وَلَا يَجْمَعُ) نَفْيٌ مَجْهُولٌ (بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرَقُ) بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةِ الصَّدَقَةِ) نَصَبٌ عَلَى الْعِلَّةِ رَاجِعَةً إِلَيْهَا، أَيْ مَخَافَةَ تَقْلِيلِهَا، وَتَكْثِيرِهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: أَوْ خَشِيَةَ فَوْتِ الصَّدَقَةِ وَتَقْلِيلِهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ خَشِيَةَ وَجُوبِ الصَّدَقَةِ أَوْ كَثَرَتِهَا إِنْ رَجَعَ لِلْمَالِكِ وَخَشِيَةَ سُقُوطِ الصَّدَقَةِ أَوْ قَلَّتِهَا إِنْ رَجَعَ إِلَى السَّاعِي، قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: النَّهْيُ

للساعي عن جمع المتفرقة مثل أن يجمع أربعين شاةً لرجلين لأخذ الصدقة، وتفرق المجتمعمة مثل أن يفرق مائة وعشرين لرجل أربعين أربعين، ليأخذ ثلاث شياه، وهذا قول أبي حنيفة، والنهي للمالك أن يجمع أربعين مثلاً إلى أربعين لغيره لتقليل الصدقة، وأن يفرق عشرين له مخلوطاً بعشرين لغيره لسقوطها، وهذا قول الشافعي، وفي شرح السنة: هذا نهي للمالك، والساعي جميعاً، نهي رب المال عن الجمع، والتفريق قصداً إلى تكثير الصدقة، قال الطيبي: ويأتي هذا في صور أربع أشار إليها القاضي بقوله: الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصداً إلى سقوط الزكاة، أو تقليلها؛ كما إذا كان له أربعون شاةً فيخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاةٍ إلى نصفها، وكما إذا كان له عشرون شاةً مخلوطةً بمثلها ففرقها لثلاثاً يكون نصاباً، فلا يجب شيءٌ وهو قول أكثر أهل العلم، وقد نهي الساعي أن يفرق المواشي على المالك فزيد الواجب، كما إذا كان له مائة وعشرون شاةً وواجبها شاةً ففرقها الساعي أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه، وأن يجمع بين متفرقٍ لتجب فيه الزكاة أو تزيد كما إذا كان لرجلين أربعون شاةً متفرقةً فجمعها الساعي ليأخذ شاةً أو كان لكل واحدٍ منهما مائة وعشرون فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياه وهو قول من لم يعتبر الخلطة، ولم يجعل لها تأثيراً كالثوري وأبي حنيفة، قال الطيبي - رحمه الله -: وظاهر قوله («وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية») يعضد الوجه الأول اهـ، وهو مدفوع إذ يتصور في المشاركة أيضاً، وقوله بالسوية أي بالعدالة بمقتضى الحصة، فيشمل أنواع المشاركة، ولا يحتاج إلى ما قاله ابن حجر - رحمه الله - من أنه خرج مخرج الغالب أن الشركة تكون منصفة، قال ابن المالك: مثل أن كان بينهما خمس إبل فأخذ الساعي وهي في يد أحدهما شاةً فإنه يرجع على شريكه بقيمة حصته على السوية، وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم وأخذ منه زيادةً على فرضه فإنه لا يرجع على شريكه، وقال بعض الشراح من علمائنا: قوله ما كان إن لم يكن الواجب الذي أخذ الساعي من الخليطين فإنهما يتراجعان، أما الرجوع على مذهب أبي حنيفة وهو القائل بأن لا تأثير للخلطة في حكم الصدقة، والمعتبر هو المالك خلافاً للشافعي، فمثل أن يأخذ الساعي شاتين من جملة مائة وعشرين شاةً بين رجلين اثلاثاً قبل قسمتهما الأغنام فالمأخوذ من صاحب الثنتين شاةً وثلاث، وواجبه في الثمانين شاةً، والمأخوذ من صاحب الثلاث ثلاث شاةً، وواجبه في أربعين شاةً، فصاحب الثنتين يرجع بالسوية على صاحبه بثلاث شاة، حتى ترجع حصة من ثمانين شاةً إلى تسع وسبعين، وحصة صاحبه من أربعين إلى تسع وثلاثين، وأما على مذهب الشافعي فمثل أن يكون لأحد الخليطين خلطة الجوار ثلاثون بقراً وللآخر أربعون، وأخذ الساعي تبعاً من صاحب الثنتين، ومُسنةً من صاحب الأربعين، فيرجع الأول بأربعة أسباع تبع على الثاني، ويرجع الثاني بثلاثة أسباع المسنة على الأول، ولو أخذ بالعكس رجعا بالعكس، وإن أخذ من أحدهما رجعا على صاحبه بحصته، وفي خلط الشيوع يرجع إن لم يكن المأخوذ من جنس المال وإلا فلا، انتهى كلامه.

قال ابن الهمام: وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب عمر على هذه الألفاظ، وهي ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، ولا بأس ببيان المراد إذا كان مبنى بعض الخلاف، وذلك إذا كان النصاب بين شركاء، وصحت الخلطة بينهم، بإتحاد المسرح والمراح، والراعي والفحل، والمحلِب، تجب الزكاة فيه عنده أي عند الشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجمع بين متفرق. . . " الحديث، وفي عدم الوجوب تفرق المجتمع، وعندنا لا يجب، وإلا لوجب على كل واحد فيما دون النصاب لنا هذا الحديث، ففي الوجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا الأمكنة، ألا يرى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة الملك يجب فيه، ومن ملك ثمانين شاةً ليس لساعي أن يجعلها نصابين، بأن يفرقها في مكانين، فمعنى لا يفرق بين مجتمع أنه لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلاً، أو المائة والعشرين، ليجعلها نصابين، وثلاثة،

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ أَيْ لَا يَجْمَعُ مَثَلًا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ الْمُتَفَرِّقَةِ بِالْمَلِكِ بِأَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً لِيَجْعَلَهَا نِصَابًا، وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ عَشْرِينَ، قَالَ: وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ إِخْلَ قَالُوا: أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِحْدَى وَسِتُّونَ مَثَلًا مِنَ الْإِبِلِ، لِأَحَدِهِمَا سِتُّ وَثَلَاثُونَ، وَالْآخَرُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهَا بَنْتَ لَبُونٍ، وَبَنْتَ مَخَاضٍ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّةٍ مَا أَخَذَهُ السَّاعِي مِنْ مِلْكِهِ زَكَاةَ شَرِيكِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَى هَذَا فَلَمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِ مَخَافَةُ الصَّدَقَةِ: مَخَافَةُ الصَّدَقَةِ ثُبُوتُ فِيمَا لَا صَدَقَةَ فِيهِ، أَيْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ التَّفَرِيقَ وَالْجَمْعَ كَيْلًا تَثْبِتَ الصَّدَقَةُ فِي مَا لَا صَدَقَةَ فِيهِ وَاجِبَةً، كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَانِينَ حَيْثُ تَجِبُ ثِنْتَانِ، وَالْوَاجِبُ فِيهَا لَيْسَ إِلَّا وَاحِدَةً، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِشْرِينَ لِرَجُلَيْنِ لَتَجِبَ وَاحِدَةً، وَالْوَاقِعُ أَنَّ لَا وَجُوبَ فِيهَا (وَفِي الرِّقَةِ) بِكُسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ أَيْ الدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ، أَصْلُهُ وَرَقٌ، وَهُوَ الْفِضَّةُ، حُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ، وَعَوَّضَ عَنْهَا التَّاءُ، كَمَا فِي عِدَّةٍ وَدِيَّةٍ (رُبْعُ الْعُشْرِ) بِضَمِّ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِي، وَضَمِّهِمَا فِيهِمَا يَعْني إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ مَائَتِي دِرْهَمٍ فَرُبْعُ الْعُشْرِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَمَرَّ أَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَيْهَا لِلْغَلَبِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ خَبَرُ الدِّينَارِ أَيْ الْمُثْقَالِ أَرْبَعَةً وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، قَالَ: هَذَا وَإِنْ لَمْ يَصَحَّ فَنَبِي قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهِ، وَاجْمَاعُ النَّاسِ عَلَى مَعْنَاهُ مَا يُغْنِي عَنِ الْإِسْنَادِ فِيهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالْمُثْقَالُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً مِنْ حَبِّ الشَّعِيرِ الْمُعْتَدِلِ خَمْسًا حَبَّةً، وَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً، وَخَمْسًا حَبَّةً، فَالْتَفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُثْقَالِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الْمُثْقَالِ اهـ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ زَنْةٌ سَبْعَةُ مِثْقَالٍ، وَالْمُثْقَالُ عِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ خَمْسُ شُعِيرَاتٍ مُتَوَسِّطَاتٍ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ الرِّقَةُ الَّتِي عِنْدَهُ (إِلَّا تِسْعِينَ) أَيْ دِرْهَمًا (وَمَائَةً) أَيْ دَرَاهِمٍ، وَالْمَعْنَى إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ نَاقِصَةً عَنْ مَائَتِي دِرْهَمٍ (فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ) أَيْ لَا يَجِبُ إِجْمَاعًا (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) أَيْ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ مَالِكُهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ لَهُ فِيهَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ، هَذَا يَوْمَهُمْ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَمَّ مَائَتِينَ كَانَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ تِسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ فَضْلٍ مِنْ فُضُولِ الْمَائَةِ، وَالْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْمَائَةَ كَانَ تَرْكِيْبُهُ بِالْفُضُولِ وَالْعَشْرَاتِ، وَالْمِائَاتِ وَالْأُلُوفِ، فَذَكَرَ التَّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنْ كَمَالِ الْمَائَتَيْنِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» "، قَالَ الطَّبِيُّ: أَرَادَ أَنَّ دَلَالََةَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَقَلِّ مَا نَقَصَ مِنَ النَّصَابِ إِنَّمَا يَتِمُّ بِحَدِيثٍ " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» "، وَيُسَمَّى هَذَا فِي الْأُصُولِ النَّصَّ الْمُقَيَّدَ بِمُفَارَقَةِ نَصٍّ آخَرَ، وَيَنْصُرُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف: ١٥] فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، لَكِنْ إِذَا ضَمَّ مَعَهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } [البقرة: ٢٣٣] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرُكٌ: مُقْطَعًا فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ، وَهُوَ كِتَابُ مُسْتَفِيضٍ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاكِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ، وَقَدْ يَوْمُهُمْ لَفْظُ بَعْضِ الرُّوَاةِ فِيهِ الْاِنْقِطَاعَ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ صَحِيحٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا» .

١٧٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضِجِ نِصْفُ الْعُشْرِ» " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٧٩٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ) أَيْ الْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَالْأَنْهَارُ (وَالْعُيُونُ)

بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ (أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا) يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالْمَثَلَةُ الْمَفْتُوحَةُ الْمُخَفَّفَةُ، وَقِيلَ: بِالتَّشْدِيدِ وَغَلْطٌ، وَقِيلَ: بِإِسْكَانِهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ، فِي النَّهْيَةِ؛ هُوَ مِنَ النَّخْلِ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرْوَقِهِ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ، يَجْتَمِعُ فِي خُفِيرَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَذِي، وَهُوَ الزَّرْعُ الَّذِي لَا يَسْقِيهِ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ، قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَوَّلُ هَاهُنَا أَوَّلُ لَثَلَا يَلْزَمُ التَّكَرُّرَ، وَعَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ الثَّانِي، هُوَ الْمَشْهُورُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ التَّوْرِثِيُّ، وَقِيلَ: مَا يُزْرَعُ فِي الْأَرْضِ تَكُونُ رَطْبَةً أَبَدًا، لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ، مَنْ عَثَرَ عَلَى الشَّيْءِ يَعَثُرُ عَثْرًا، وَعَثْرَ أَيْ طَلَعَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ تَهَجَّمُ عَلَى الْمَاءِ فَنُسِبَ إِلَى الْعَثَرَةِ (الْعُشْرِ) أَيْ يَجِبُ عُشْرُهُ (وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ) أَيْ وَفِيمَا سَقِيَ بِبَعِيرٍ أَوْ ثَوْرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَئِرٍ أَوْ نَهْرٍ، وَالنَّضْحُ فِي الْأَصْلِ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى السَّقْيِ، فِي النَّهْيَةِ: وَالنَّوْاضِحُ هِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يُسَقَّى عَلَيْهَا، وَالْوَّاحِدُ نَاضِحٌ. أَهْدُ وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَالْأُنْثَى نَاضِحَةٌ. أَهْدُ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ وَيُسَمَّى هَذَا الْخِيَوَانُ سَانِيَةً (نِصْفُ الْعَشْرِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. أَهْدُ، وَجَاءَ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ: «فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ أَيْ الْمَطَرُ عُشْرٌ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا أَيْ مَا يَشْرَبُ بِعُرْوَقِهِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَاءِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ».

١٧٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جَبَارٌ، وَالْبِئْرُ جَبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جَبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخَمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٧٩٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْعَجْمَاءُ) أَيْ الْبَهِيمَةُ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ تَأْنِيثُ الْأَعْجَمِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ (جَرَحُهَا) بَضْمُ الْجِيمِ وَفَتْحُهَا وَالْمَفْهُومُ مِنَ النَّهْيَةِ نَقْلًا عَنِ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرَ، لِأَنَّهُ مُصَدَّرٌ، وَبِالضَّمِّ الْجَرَاخَةُ، وَالْمُرَادُ إِنْثِلَافُهَا، قَالَ عِيَّاضٌ: إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْجَرَحِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ، وَقِيلَ: هُوَ مِثَالُ نَبْهٍ بِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ (جَبَارٌ) بَضْمُ الْجِيمِ أَيْ هَذَرٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَلَا بَدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ لِيَصِحَّ حَمْلُ الْمُبْتَدَأِ عَلَى الْخَبَرِ، أَيْ فَعَلَ الْعَجْمَاءُ هَذَرًا بَاطِلٌ. أَهْدُ، وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ وُجُودِ جَرَحِهَا، فَإِنَّهَا مَعَهُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ، نَعَمْ الْجُمْلَتَانِ الْمُتَاخِرَتَانِ تَحْتَاجَانِ إِلَى تَقْدِيرٍ، كَمَا لَا يَخْفَى، يَعْنِي إِذَا أَتَلَفَتْ الْبَهِيمَةُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا قَائِدٌ وَلَا سَائِقٌ وَكَانَ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَحَدٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ الْإِنْثِلَافَ حَصَلَ بِتَقْصِيرِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ لَيْلًا، لِأَنَّ الْمَالِكَ قَصَرَ فِي رِبْطِهَا، إِذِ الْعَادَةُ أَنَّ تَرْبُطَ الدَّوَابِّ لَيْلًا، وَتُسْرَحَ نَهَارًا، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَابْنُ الْمَلِكِ (وَالْبِئْرُ) بِهِمْزٌ وَيَبْدَلُ (جَبَارٌ) أَيْ الْبِئْرُ الْمَحْفُورَةُ بِلَا تَعَدٍّ إِذَا وَقَعَ فِيهَا أَحَدٌ، أَوْ أَنْهَارٌ عَلَى الْحَافِرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلْأَمْرِ فِي الثَّانِي (وَالْمَعْدَنُ جَبَارٌ) كَالْبِئْرِ فِي الْوُجْهِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: إِذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ، وَوَقَعَ فِيهَا أَحَدٌ أَوْ دَابَّةٌ لَا ضَمَانَ عَلَى حَافِرِهَا، أَمَّا إِذَا حَفَرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَغَيْرِ إِذْنِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ، وَكَذَا إِذَا حَفَرَ وَاحِدٌ مَوْضِعًا فِيهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ يُخْرِجُ مِنْهُ وَوَقَعَ فِيهِ أَحَدٌ أَوْ دَابَّةٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ، وَكَذَلِكَ الْفَيْرُوزُ وَالطِّينُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا اسْتَأْجَرَ حَافِرًا لِحَفْرِ الْبِئْرِ أَوْ اسْتَخْرَجَ الْمَعْدَنَ فَانْهَارَ عَلَيْهِ لَا ضَمَانَ، وَكَذَا إِذَا وَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ فَهَلَكَ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَفَرُ عُدْوَانًا وَإِنْ كَانَ فَفِيهِ خِلَافٌ (وَفِي الرِّكَازِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (الْخَمْسُ) قَالَ الطَّبِيُّ: الرِّكَازُ الْمَعْدَنُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، لِمَا رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: "الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ"، وَدَفِنُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُوَ الْمَوَاقِفُ لَا اسْتِعْمَالُ الْعَرَبِ وَالْمُنَاسِبُ لَوُجُوبِ الْخَمْسِ فِيهِ، قِيلَ: وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَنْسَبُ بِذِكْرِ أَنْهَارِ الْمَعْدَنِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: اللُّغَةُ تَحْتَمِلُهَا لِأَنَّ كُلَّ مَرْكُوزٍ فِي الْأَرْضِ أَيْ ثَابِتٌ، وَيُقَالُ رَكَدَهُ أَيْ دَفَنَهُ، قِيلَ: الْحَدِيثُ عَلَى رَأْيِ الْحِجَازِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ الْخَمْسُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَسَهُولَةِ اخْذِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الرِّكَازُ يَعْمُ الْمَعْدَنَ، وَالْكَنْزُ لِأَنَّهُ مِنَ الرِّكَازِ، مُرَادًا بِهِ الْمَرْكُوزُ، أَعْمُ مِنْ كَوْنِ رَاكِدِهِ الْخَالِقِ أَوْ الْمَخْلُوقِ،

فَكَانَ إِجَابًا فِيهِمَا وَلَا يَتَوَهَّمُ عَدَمَ إِرَادَةِ الْمَعْدِنِ بِسَبَبِ عَطْفِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ إِفَادَةِ أَنَّهُ جَبَّارٌ، أَيْ هَدَرَ لَا شَيْءَ فِيهِ، وَإِلَّا لَتَنَاقَصَ فَإِنَّ الْحُكْمَ الْمَعْلُوقَ بِالْمَعْدِنِ لَيْسَ هُوَ الْمَعْلُوقُ فِي ضَمَنِ الرَّكَازِ، لِيَخْتَلِفَ بِالسَّلْبِ وَالْإِجَابِ، إِذِ الْمُرَادُ بِهِ أَيْ إِهْلَاكُهُ، أَوْ الْهَلَاكُ بِهِ لِلْأَجِيرِ الْحَافِرِ لَهُ، غَيْرُ مَضْمُونٍ، لَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ نَفْسِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ أَصْلًا، وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ؛ إِذِ الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي كَيْفِيَّتِهِ لَا فِي أَصْلِهِ، وَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «فِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ»، قِيلَ: وَمَا الرَّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، يَوْمَ خُلِقَتِ الْأَرْضُ»، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَهُ فِي الْإِمَامِ، فَهُوَ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فِي الْإِمَامِ مُضَعَّفٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَخْرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: جَامِدٌ يَذُوبُ وَيَنْطَبِعُ كَالْتَّقْدِينِ وَالْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ، وَمَا لَيْسَ بِجَامِدٍ كَالْمَاءِ وَالْقَيْرِ وَالنَّفْطِ، وَجَامِدٌ لَا يَنْطَبِعُ كَالْجَصِّ وَالنُّورَةِ وَالزَّرْنِجِ، وَسَائِرُ الْأَجَارِ كَالْيَاقُوتِ، وَالْمَلْجِ، وَلَا يَجِبُ الْخُمْسُ إِلَّا فِي النَّوعِ الْأَوَّلِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجِبُ إِلَّا فِي التَّقْدِينِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

(الفصل الثاني)

١٧٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ شَيْءٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعُورِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَمَّ مِائَتِي دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ».

(الفصل الثاني)

١٧٩٩ - (عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ») أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنَا لِلتِّجَارَةِ، وَفِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ، قَالَ الطَّبِيُّ: عَفَوْتُ مُشْعَرٌ يُسَبَقُ ذَنْبٌ، مِنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنِ الْإِنْفَاقِ، أَيْ تَرَكْتُ وَجَاوَزْتُ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُوْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ أَهْ. وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ مَفُوضٌ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَعْنَى إِذَا عَفَوْتُ عَنْهُمَا وَعَنْ أَمْثَلِهِمَا مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ الْأَمْوَالِ (فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ) أَيْ زَكَاتَ الْفُضَّةِ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ (مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ شَيْءٍ) بَيَانٌ لِلنِّصَابِ (فَإِذَا بَلَغَتْ) أَيْ الرِّقَّةُ (مِائَتَيْنِ فَقَطْ) أَيْ بَعْدَ حَوْلِ أَيْ الْوَاجِبُ (خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعُورِ) أَيْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ أَبُو زُهَيْرٍ، وَهُوَ مِمَّنْ اشْتَبَهَ بِصُحْبَةِ عَلِيٍّ، وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ عَنْهُ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْأَئِمَّةُ (عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ) بِالتَّصْغِيرِ أَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيثِ (أَحْسَبُهُ) أَيْ أَظُنُّهُ (مَرْوِيًّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ) أَيْ عَلِيٍّ، أَوْ النَّبِيِّ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِجَزْؤِهَا، لَيْسَ فِيهِ قَالَ زُهَيْرٌ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ (هَاتُوا) أَيْ فِي كُلِّ حَوْلٍ (رُبْعَ الْعُشْرِ) أَيْ مِنَ الْفُضَّةِ وَيَبَانُهُ (مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ) أَيْ مِنَ الزَّكَاةِ (حَتَّى تَمَّ) بِالتَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ أَيْ تَبْلُغْ أَيْ الرِّقَّةُ أَوْ الْوَرَقُ (مِائَتِي دِرْهَمٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: نَصَبُهُ عَلَى الْحَالِيَةِ

أَيُّ بَالِغَةٍ مَائَتَيْنِ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: ١٤٢] (فَإِذَا كَانَتْ) أَيُّ الرِّقَّةِ أَوْ الْوَرَقِ (مَائَتِي دِرْهَمٍ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: سَوَاءٌ كَانَتْ مَسْكُوكَةً، أَوْ لَا، وَفِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ، مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيَمَتَهُ نَصَابًا مَسْكُوكًا مِنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ لُزُومَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْوَمِ، وَالْعُرْفُ أَنَّ يَكُونَ بِالْمَسْكُوكِ، وَكَذَا نَصَابُ السَّرْفَةِ احْتِيَاطًا لِلدَّرءِ (فَفِيهَا) أَيُّ حِينَئِذٍ (خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ) فَمَا زَادَ) أَيُّ عَلَى أَقَلِّ نَصَابٍ (فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) أَيُّ يُوَدِّي زَكَاتَهُ كَمَا عَلِمَ مِنَ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَأَعِيدَ هُنَا لِمَزِيدِ التَّأَكُّيدِ، لَمَّا جُبِلَتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّجِّ، وَمَنْعَ الزَّكَاةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا عَفْوَ فِي الدَّرَاهِمِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الزَّائِدِ عَلَى النَّصَابِ بِقَدَرٍ قَلٍ أَوْ كَثُرٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا زَكَاةَ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ يَكُونَ الزَّائِدُ عَلَى الْمَائَتَيْنِ هُوَ الْأَرْبَعِينَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، قَالَ مِيرُكُ: إِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ، قَالَ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ: وَعَاصِمٌ تَكَلَّمَ فِيهِ، لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْمَذْكُورِ، وَالْحَارِثُ وَتَكَلَّمُوا فِيهِمَا وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ مَوْقُوفًا، أَهْ، أَقُولُ: وَتَقَى عَاصِمًا الْمَذْكُورَ ابْنَ مَعِينٍ وَابْنَ الْمَدِينِيِّ وَالْعَجَلِيَّ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: صَدُوقٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: هُوَ وَسْطٌ، وَأَمَّا الْحَارِثُ فَلَا تَكْثُرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَقَوَى أَمْرَهُ بَعْضُهُمْ، وَلِحَدِيثِهِ شَوَاهِدُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالِفُهُ حَدِيثُ الثَّقَاتِ، إِلَّا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. أَهْ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَرَوَايَةُ الْحَارِثِ وَالْأَعْوَرِ لَيْسَتْ فِي الْمَصَابِيحِ، وَرَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ، وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَأَيُّ دَاوُدَ: مِمَّا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ (وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ) بَدَلٌ مِنْ فِي الْغَنَمِ بِإِعَادَةِ الْجَارِ (شَاةً) تَمَيِّزٌ لِلتَّأَكُّيدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {ذَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا} [الحاقة: ٣٢] قَالَ الطَّبِيُّ: وَلَيْسَ "شَاةً" هَاهُنَا تَمَيِّزًا مِثْلَهُ فِي قَوْلِهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، لِأَنَّ دِرْهَمًا بَيَانُ مَقْدَارِ الْوَاحِدِ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَلَا يَعْلَمُ هَذَا مِنَ الرِّقَّةِ فَيَكُونُ شَاةً هُنَا لِمَزِيدِ التَّوَضُّيْحِ، وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ حَجْرٍ (شَاةً) مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَفِي الْغَنَمِ خَبَرُهُ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ "كُلِّ" زَائِدَةٌ، أَوِ الْمُرَادُ بِهَا اسْتِغْرَاقُ أَفْرَادِ الْأَرْبَعِينَ، لِيُفِيدَ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِكُلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ، أَوِ الْوَاجِبُ شَاةً مُبْهَمَةٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ لِلثَّانِي، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا لَفَسَدَ الْمَعْنَى، إِذْ لَا تَتَكَرَّرُ الزَّكَاةُ هُنَا بِتَكَرُّرِ الْأَرْبَعِينَ إِجْمَاعًا، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ (إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ) أَيُّ وَاحِدَةً أَوْ الْغَنَمِ عَلَى مَائَتَيْنِ (فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ (زَادَتْ) أَيُّ الشَّاةِ (عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ) أَيُّ وَبَلَّغَتْ أَرْبَعِمِائَةً (فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) بِالثَّانِيَةِ وَالتَّذْكِيرِ (إِلَّا تَسَعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ) أَيُّ بَقْرًا (تَبِيعَ) أَيُّ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ أُمَّهُ بَعْدَ، وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ (وَفِي الْأَرْبَعِينَ) أَيُّ مِنَ الْبَقَرِ (مُسِنَّةً) أَيُّ مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَطَلَعَ سِنَهَا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لَا تَنْعِينَ الْأُنْثَى فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَا فِي الْغَنَمِ بِخِلَافِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ فَضْلًا فِيهِمَا، بِخِلَافِ الْإِبِلِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَلَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْفَرَضُ بِزِيَادَةِ عِشْرِ فَعَشْرٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ. أَهْ. وَهُوَ رَوَايَةُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُونُسَ وَمُحَمَّدٍ، لِقَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْبَقَرِ لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَفِيمَا زَادَ يُحْسَبُ إِلَى سِتِّينَ، وَفِيهَا ضَعْفٌ مَا فِي ثَلَاثِينَ، فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبْعُ عِشْرِ مُسِنَّةً، أَوْ ثُلُثُ عِشْرِ تَبِيعٍ، وَعَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ نَصَبُ النَّصَبِ بِالرَّأْيِ، فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُ (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ) وَلَوْ بَلَّغَتْ نَصَابًا (شَيْءٌ) فَعَلَى مَعْنَى فِي، أَوِ التَّقْدِيرُ عَلَى صَاحِبِ الْعَوَامِلِ، وَهِيَ جَمْعُ عَامِلَةٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ فِي الْحَرْثِ، وَالسَّقْيِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَالِكٍ،

ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ الْخَوَامِلُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَوَامِلَ تَصَدَّقُ عَلَى الْخَوَامِلِ وَالْمُثِيرَةِ فَالْتَفَنِي عَنْهَا نَفِي عَنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ فِي خُصُوصِ اسْمِ الْمُثِيرَةِ حَدِيثٌ مُضَعَّفٌ فِي الدَّارِقُطِيِّ: لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. اهـ. وَالْمُثِيرَةُ عَلَى مَا فِي الْبَقْرِ تُبِيرُ الْأَرْضَ، ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ أَنَّ الْعَوَامِلَ مِنَ الْبَقْرِ وَقَدْ صَرَحَ بِهَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْحَقُ بِهَا الْإِبِلُ قِيَاسًا، وَإِنَّ أَسَاسَهَا الْمَالِكُ كُلُّ الْخَوْلِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَمُدَّةُ الْعَمَلِ الْمُؤَثَّرَةِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ. اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْغَلْبَةِ.

١٨٠٠ - «وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقْرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

١٨٠٠ - (وَعَنْ مُعَاذٍ بِالضَّمِّ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ) أَيَّ جَعَلَهُ مُتَوَجِّهًا (إِلَى الْيَمَنِ) عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا (أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقْرِ) وَفِي نُسْخَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْبَقْرُ مِنْ بَقَرٍ إِذَا شَقَّ؛ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالتَّاءُ فِي بَقَرَةٍ لِلْوَحْدَةِ، فَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، لَا لِلثَّانِيَةِ (مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ) أَيَّ بَقَرَةً (تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً) وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (يَعْنِي أَوْ مُسِنًَّا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرْكَ: وَإِنْ مَاجَهُ وَإِنْ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: زَعَمَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ هَذَا مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَسْرُوقًا رَاوِيَهُ عَنْ مُعَاذٍ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا، وَإِنَّمَا حَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ بِشَوَاهِدِهِ، فَفِي الْمَوْطَأِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوَهُ، وَطَاوُسٌ عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ أَصْحَابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَغَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ، حَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا، وَهَذَا أَصَحُّ، وَيَعْنِي بِالْدِّينَارِ مِنَ الْحَالِمِ الْجَزْيَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَأَعْلَهُ

عَبْدُ الْحَقِّ بِأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا، وَصَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ، وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَجَدْنَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ فَعَلَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي زَكَاةِ الْبَقْرِ، وَمَسْرُوقٌ عِنْدَنَا بِلَا شَكٍّ أَدْرَكَ مُعَاذًا بِسَنَةِ وَعَقْلِهِ، وَشَهِدَ أَحْكَامَهُ يَقِينًا، وَأَفْتَى فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَجُلٌ كَانَ بِالْيَمَنِ أَيَّامَ مُعَاذٍ، يَنْقُلُ الْكَافَّةَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ عَنْ مُعَاذٍ، فِي أَخْذِهِ لِذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ بِوَسِطَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَ مُعَاذٍ، وَهُوَ مَا فَشَا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ كَذَا وَكَذَا، وَالْحَقُّ قَوْلُ ابْنِ الْقَطَّانِ إِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِحَدِيثِهِ عَنْ مُعَاذٍ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، فِي الْإِكْتِفَاءِ بِالْمُعَاصِرَةِ، مَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَمُ اللَّقَاءِ، وَأَمَّا عَلَى مَا شَرَطَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ مِنَ الْعِلْمِ بِاجْتِمَاعِهِمَا وَلَوْ مَرَّةً، فَكَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَالْحَقُّ خِلَافُهُ، وَعَلَى كَلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَتِمُّ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مَا وَجَّهَهُ ابْنُ حَزْمٍ. اهـ. كَلَامُ الْمُحَقِّقِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ أَنَّ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ حَجْرٍ يَقُولُهُ: وَهُوَ صَحِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةٍ عَنِ الْمُسْعُودِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقْرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، قَالُوا: فَلَا وَقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَسَلَّمَ - فِيهَا بَشِيءٌ وَسَأَلَهُ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ" قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ وَفِي الْمَتْنِ أَنَّهُ رَجَعَ فَوَجَدَهُ حَيًّا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ، وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ، وَفِيهِ أَيٌّ فِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ حَدِيثٌ آخَرٌ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَفِي السِّتِّينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَدْعًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَاعْتَرَضَ أَيْضًا بِأَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَدْرِكْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيًّا، وَفِي الْمَوْطَأِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذًا. . . الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: فَتَوَفَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ، وَطَاوُسٌ لَمْ يَدْرِكْ مُعَاذًا، وَأُخْرِجَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا جَمِيلًا حَلِيمًا سَمَحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُمْسِكُ شَيْئًا، وَلَمْ يَزَلْ يَدَانِ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ، فَلَزِمَهُ غُرْمَاؤُهُ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنْهُمْ أَيَّامًا فِي بَيْتِهِ، فَاسْتَأْذَنُوا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ غُرْمَاؤُهُ. . . فَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَبَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُجَبِّرَكَ وَيُؤَدِّيَ عَنْكَ دِينَكَ، فَخَرَجَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ رَجَعَ مُعَاذٌ. . . الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ، قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ «قَدِمَ فَسَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا مُعَاذُ مَا هَذَا؟" قَالَ: وَجَدْتُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْيَمَنِ يَسْجُدُونَ لِعُظَمَائِهِمْ، وَقَالُوا هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوسِهَا"، وَفِي هَذَا أَنَّ مُعَاذًا أَدْرَكَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيًّا. اهـ وَلَعَلَّ الْجَمْعَ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٨٠١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَأَنِّيهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٨٠١ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْمُعْتَدِي) أَيِ السَّاعِي الْمُتَجَاوِزِ عَنْ قَدْرِ الْوَاجِبِ (فِي الصَّدَقَةِ) أَيِّ فِي أَخْذِهَا (كَأَنِّيهَا) أَيُّ فِي الْوِزْرِ، وَقِيلَ: الْمَالُكَ الْمُعْتَدِي بِكُتْمِ بَعْضِهَا أَوْ وَصْفِهَا عَلَى السَّاعِي حَتَّى أَخَذَ مِنْهُ مَا لَا يُجْزِيهِ، أَوْ تَرَكَ عَنْهُ بَعْضَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، كَأَنِّيهَا مِنْ أَصْلِهَا فِي الْإِثْمِ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُعْتَدِي بِمَا ذَكَرَ مَانِعٌ حَقِيقَةٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّشْبِيهُ؟ وَدَفَعَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخَادَعُ فِي صُورَةِ الْمُعْطِي حَيْثُ لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ عَرَفًا أَنَّهُ مَانِعٌ فَشَبَّهِ بِهِ لِيَعْلَمَ قَبْحَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: الْمُعْتَدِي هُوَ الَّذِي يُعْطِيَا غَيْرَ مُسْتَحِقِّهَا، وَقِيلَ: أَرَادَ السَّاعِي إِذَا أَخَذَ خِيَارَ الْمَالِ فَإِنَّ الْمَالِكَ رَبَّمَا يَمْنَعُهَا فِي السَّنَةِ الْآخَرَى، فَكَانَ ظَلَمًا لِلْفُقَرَاءِ، فَيَكُونُ هُوَ فِي الْإِثْمِ كَالْمَانِعِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُجَاوِزُ الْحَدَّ فِي الصَّدَقَةِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِعِيَالِهِ شَيْئًا، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُعْطِي وَيَمْنَعُ وَيُؤْذِي، فَلَا يُعْطَاءُ مَعَ الْمَنِّ وَالْأَذَى كَالْمَنْعِ عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، قَالَ - تَعَالَى - {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى} [البقرة: ٢٦٣] فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ

عَلَى الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْإِثْمِ مَا عَلَى الْمَانِعِ، فَلَا يَحِلُّ لِرَبِّ الْمَالِ كِتْمَانُ الْمَالِ، وَإِنْ اعْتَدَى عَلَيْهِ السَّاعِي، قَالَ الطَّبِيُّ: يُرِيدُ أَنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بَلْ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الْإِسْتِرَارِ فِي الْمَنْعِ، فَإِذَا فَقِدَ الْقَيْدَ فَقَدْ التَّشْبِيهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرَاكُ: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، كُلُّهُمُ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ أَهًا، وَهُوَ كُنْدِيُّ بَصْرِيٌّ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يَرَوْهُ غَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١٨٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ".

١٨٠٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ أَيْ وَلَا زَيْبٍ (صَدَقَةٌ حَتَّى يَلْعَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) تَقْدَمُ بَيَانُهُ (رواه النَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: بَلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، فَكَانَ يَنْبَغِي إِيرَادُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

١٨٠٣ - وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ». مُرْسَلٌ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

١٨٠٣ - (وَعَنْ مُوسَى) وَهُوَ أَبُو عَيْسَى (بْنِ طَلْحَةَ) أَيْ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ الْقُرَشِيُّ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ، تَابِعِيٌّ سَمِعَ أَبَاهُ وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ (قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَالَ بَعْضُهُمْ: أَحْذَرُ مِنْ كَلَامِ الطَّبِيِّ إِنْ تَعَلَّقَ عَنِ النَّبِيِّ بِقَوْلِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: كَانَ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا لِأَنَّهُ تَابِعِيٌّ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُعْتَرِضًا، وَلَا مَعْنَى لَهُ، قُلْتُ: بَلْ مَعْنَاهُ أَنْ كِتَابَهُ هَذَا الْمَضْمُونُ أَوْ مُوَافِقٌ لِلرَّوَايَةِ لَفْظًا وَمَعْنَى، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: قَالَ، وَيَقْوِيهِ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ: مُرْسَلٌ، قَالَ: وَإِنْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ كَانَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ كِتَابٍ فِي الْخَبَرِ، أَيْ صَادِرًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، بَلْ يَكُونُ هَذَا وَجَادَةً. اهـ، لَكِنْ يَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ وَجَادَةً عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِ الْكِتَابِ بِخَطِّ مُعَاذٍ، وَاشْتَرَطُوا فِيهَا الْإِذْنَ بِالرَّوَايَةِ، وَحِينَئِذٍ هُوَ مِنْ بَابِ الْمُرْسَلِ، لَكِنْ فِيهِ ثُبُوتُ الْإِتِّصَالِ لِلِارْتِبَاطِ الْمَفِيدِ ثُبُوتِ النَّسَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِيًا لِمَنْ شَرَطَ الْإِتِّصَالَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، كَالصَّحِيحَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، فَكَوْنُهُ وَجَادَةً لَا يَنَافِي كَوْنُهُ مُرْسَلًا، فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ الطَّبِيَّ قَالَ: هَذَا مِنْ بَابِ الْوَجَادَةِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ نَقْلِ مَنْ كِتَابٍ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةٍ وَلَا سَمَاعٍ، وَلَا قِرَاءَةٍ. اهـ، فَعَلَى هَذَا يَنَافِي كَوْنُهُ مُرْسَلًا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَجَادَةِ، فَإِطْلَاقُهُ الْوَجَادَةَ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ اللَّغَةِ لَا الْإِصْطِلَاحِ، فَلَا مُنَافَاةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمَا قِيلَ إِنَّ مُوسَى هَذَا وَلِدٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمَاهُ لَمْ يَثْبُتْ (أَنَّهُ) أَيْ مُعَاذٌ (قَالَ: إِنَّمَا أَمْرُهُ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا (أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ) أَيْ الزَّكَاةَ وَهِيَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ (مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ، بَلْ تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ إِذَا كَانَ قُوتًا، وَعِنْدَنَا فِيمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ قُوتًا كَانَ أَوْ لَا، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِالْأَخْذِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَيْرِهَا. اهـ، وَسَبَقَهُ الْمُظْهَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا إِنْ صَحَّ بِالنَّقْلِ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ ثَمَّةَ شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فَمَعْنَاهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْمُعْشَرَاتِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ، وَغَلَبَ الْخِنْطَةُ وَالشَّعِيرَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْحَبِّ لِكَثْرَتِهِمَا فِي الْوُجُودِ، وَأَصَالَتِهَا فِي الْقُوتِ، وَاخْتِلَفَ فِيمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا يَزْرَعُهُ النَّاسُ وَتَغْرِسُهُ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْكُلِّ سِوَاءَ كَانَ قُوتًا أَوْ غَيْرَ قُوتٍ، فَذَكَرَ التَّمْرَ وَالزَّيْبَ عِنْدَهُ لِلتَّغْلِيْبِ أَيْضًا (مُرْسَلٌ) قَالَ مِيرُكُ: فِيهِ شَائِبَةُ الْإِتِّصَالِ بِوَاسِطَةِ الْوَجَادَةِ إِنْ صَحَّ أَنَّ الْكِتَابَ بِخَطِّ مُعَاذٍ (رواهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) وَفِي مَعْنَاهُ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ: لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْخِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ، وَالْحَصْرُ فِيهِ إِضَافِيٌّ لَخَبَرِ الْحَاكِمِ، وَصَحَّحَهُ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالسَّيْلُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي عُمُومِ الْمُقْتَاتِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: فَأَمَّا الْقِثَاءُ وَالْبَطِيخُ وَالرُّمَانُ وَالْقَضْبُ أَيْ بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ وَهِيَ الرُّطْبَةُ فَعَفَوْا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ لَمْ يُوجِبْ فِيهِ شَيْئًا، فَحُتَّاجٌ إِلَى دَلِيلٍ وَبَرَهَانٍ وَتَوْضِيحٍ وَبَيَانٍ.

١٨٠٤ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: "إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى

زَكَاتُهُ زَيْبًا، كَمَا تَوَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

١٨٠٤ - (وَعَنْ عَتَّابٍ) يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَتَشْدِيدُ الْفُوقِيَّةِ (بْنِ أَسِيدٍ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَكَسْرَ السِّينِ، أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَعْمَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَكَّةَ، وَعُمَرُهُ نِيفٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَأَقْرَهُ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ مِنْ سَادَةِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: ٧٥] (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ) أَيِ فِي كَيْفِيَّةِ زَكَاتِهَا، وَهِيَ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ الْكَرْمِ وَهُوَ شَجَرُ الْعِنَبِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَلَا يَنَابِي تَسْمِيَةُ الْعِنَبِ كَرْمًا خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ: «لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ كَرْمًا، فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»، لِأَنَّهُ نَهَى تَنْزِيهِهِ عَلَى أَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةُ مِنْ لَفْظِ الرَّاوي، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّبِيُّ، أَوْ خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بِهِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا سَمَتِ الْعَرَبُ الْعِنَبَ كَرْمًا لِكثَرَةِ حَمْلِهِ، وَسُهُولَةِ قَطْفِهِ، وَكَثَرَةِ مَنَافِعِهِ، إِذْ هُوَ فَاكِهَةٌ وَقَوْتُ، وَيَتَخَذُ مِنْهُ خَلٌّ وَدَبْسٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالْخَمْرُ كَرْمٌ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَمُّهُمْ عَلَى الْكَرْمِ، فَهِيَ الشَّرْعُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا لِتَضَمُّنِهِ مَدَحَهَا، فَتَشَوُّقُ إِلَيْهَا النَّفُوسُ، وَكَانَ اسْمُ الْكَرْمِ بِالْمُؤْمِنِ وَبِقَلْبِهِ الْبَقِ وَأَعْلَقَ لِكثَرَةِ خَيْرِهِ وَنَفْعِهِ، وَاجْتِمَاعِ الْأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ فِيهِ. اهـ، وَفِيهِ أَنَّ مَحَلَّ النَّبِيِّ إِنَّمَا هُوَ مَظَنَّةُ الْإِحْتِمَالَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاوي: بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَلَامُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ فَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ (لِأَنَّهَا تُخْرَصُ) أَيِ تُخْزَرُ وَتُخَمَّنُ (كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تَوَدَّى زَكَاتُهُ) أَيِ الْمَخْرُوصِ (زَيْبًا) قَالَ الْمُظْهِرُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيِ إِذَا ظَهَرَ فِي الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ حَلَاوَةٌ يَقْدِرُ الْحَاظِرُ أَنَّ هَذَا الْعِنَبَ إِذَا صَارَ زَيْبًا كَمْ يَكُونُ، فَهُوَ حَدُّ الزَّكَاةِ إِنْ بَلَغَ نَصَابًا (كَمَا تَوَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرْكَ: وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ أَيُّضًا، كُلُّهُمَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَلَا أَدْرَكَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: الْحَدِيثُ حَسَنُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَةَ، لَكِنْ بَيْنَ النَّوَوِيِّ فِي جَمْعِهِ أَنَّهُ مِنْ مَرَّاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قُلْتُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَرْسَلًا وَسَنَدُهُ صَحِيحًا، أَوْ حَسَنًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا، فَالْجَمْهُورُ يَجْعَلُونَ الْمَرْسَلَ حُجَّةً، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجْعَلُهُ حُجَّةً، إِلَّا إِذَا اعْتَصَدَ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَصَحُّ فِيهَا إِنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إِذَا اعْتَصَدَتْ بِإِسْنَادٍ أَوْ إِرْسَالٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَقُولُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ وَجَدَ ذَلِكَ هُنَا، ثُمَّ قَالَ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ حِكْمَةَ جَعْلِ النَّخْلِ فِيهِ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ أَنَّ خَيْرَ فُتِحَتِ الْأَوَّلُ سَنَةً سَبْعَ، وَبِهَا نَخْلٌ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَنَحَرَهَا، فَلَمَّا فَتَحَ الطَّائِفَ وَبِهَا الْعِنَبُ الْكَثِيرُ أَمَرَ بِنَحْرِهِ، تَخْرُصُ النَّخْلِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَهُمْ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، أَوْ أَنَّ النَّخْلَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ وَأَشْهَرَ.

١٨٠٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: «إِذَا خَرَصْتُمْ نَخْدُوا وَدَعُوا الثَّلَثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثَّلَثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٨٠٥ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) يَفْتَحُ الْحَاءَ الْمُهِمْلَةَ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ (حَدَّثَ) أَيِ رَوَى وَأَخْبَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ) أَيِ تَحْتَمُّ أَيِ أَيُّهَا السُّعَاةُ (نَخْدُوا) أَيِ زَكَاةَ الْمَخْرُوصِ مِنْ آفَةٍ (وَدَعُوا) أَيِ اتْرَكُوا (الثَّلَثَ) بِضَمِّ اللَّامِ وَسُكُونِهِ أَيِ تَوَسَّعَ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلِجِيرَانِهِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: "نَخْدُوا" جَوَابٌ لِلشَّرْطِ، وَدَعُوا، عَطْفٌ عَلَيْهِ إِذَا خَرَصْتُمْ فَبَيْنَا مَقْدَارَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ خَدُوا ثَلَاثِي ذَلِكَ الْمَقْدَارِ، وَاتْرَكُوا الثَّلَثَ لِصَاحِبِ الْمَالِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: حُذِفَ نَخْدُوا، وَجُعِلَ "دَعُوا" جَوَابًا لِعَدَمِ اللَّبْسِ، قَالَ الْقَاضِي: الْخُطَابُ مَعَ الْمَصْدِقِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرَكُوا لِلْمَالِكِ ثُلُثَ مَا خَرَصُوا عَلَيْهِ أَوْ رُبْعَهُ تَوَسَّعَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ هُوَ عَلَى جِيرَانِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَغْرَمَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعَامَةٌ أَهْلُ الْحَدِيثِ،

وَعِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ لَا عِبْرَةَ بِالْخَرَصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرَّبَا، وَزَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرَّبَا، وَيُرْوَدُ حَدِيثُ عَتَابٍ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَتَحْرِيمُ الرَّبَا كَانَ مُقَدِّمًا. اهـ، كَلَامُهُ، وَحَدِيثُ جَابِرِ الطَّوِيلِ فِي الصَّحِيحِ صَرِيحٌ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرَّبَا كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: هَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَتْرُكُ السَّاعِي لَهُ نُخْلَةً أَوْ نُخْلَاتٍ يَأْكُلُهَا أَهْلُهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ: لَا يَتْرُكُ لَهُ شَيْئًا وَأَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْمُرَادَ: دَعَا لَهُ ذَلِكَ لِيُفَرِّقَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى نَحْوِ أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِمْ، لَطَمَعِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا) أَيُّ لَهُ (الثَّلَاثُ فَدَعُوا الرَّبْعَ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكٍ: لَا يَتْرُكُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي يَهُودٍ خَيْرٌ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَقَاهُمْ عَلَى أَنْ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِصْفُهَا، فَأَمَرَ الْخَارِصَ أَنْ يَتْرُكَ الثَّلَاثَ أَوِ الرَّبْعَ مُسْلِمًا لَهُمْ، وَيُقَسِّمَ الْبَاقِي نِصْفًا لَهُمْ وَنِصْفًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرْكَ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرْكَ: وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

١٨٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٠٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ) أَيُّ يُرْسِلُ (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ) أَيُّ فِي خَيْرٍ (فَيَخْرُصُ النَّخْلَ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيُّ يَخْزُرُهَا (حِينَ يَطِيبُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّنَائِيثِ أَيُّ يَظْهَرُ فِي الثَّمَارِ الْخَلَاوَةِ (قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ) قَالَ الطَّبِيبِيُّ: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَخْبِرُ الْيَهُودَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ الْخَرَصِ أَوْ يَدْفَعُوهُ إِلَيْهِ بِهِ، لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَارُ وَتُفَرَّقَ، وَهَذِهِ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَرَكُوها فِي أَيْدِي الْيَهُودِ يَعْمَلُونَ فِيهَا. اهـ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى دَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ الْكَافِرَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَبَيْنَهُ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ لَمْ يَخْرُصْ عَلَيْهِمْ إِلَّا حِصَّةَ الْغَائِمِينَ، دَفَعُوا إِلَيْهِمْ نَخْلَهَا لِيَعْمَلُوا فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيُّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، لَكِنْ أَخْرَجَ هُوَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْبَيْعِ شَاهِدًا لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.

١٨٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «(فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍ زُقٌّ)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ.

١٨٠٧ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ (أَفْعُلٍ) جَمْعُ قَلَةٍ (زُقٌّ) بِكَسْرِ الزَّايِ مُفْرَدُهُ، وَهُوَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُجْعَلُ فِيهِ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ وَغَيْرُهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْعُسْرِ فِي الْعَسَلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ، وَفِي الْجَدِيدِ لَا عُسْرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِ مَالِكٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ) أَيُّ التِّرْمِذِيُّ (فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) أَيُّ مَحَلُّ قَوْلٍ، أَوْ قَوْلٌ؛ قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيُّ مَوْضِعُ قَوْلٍ لِلْمُحَدِّثِينَ أَيُّ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَطَعَنُوا فِي صِحَّتِهِ (وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ) أَيُّ بَابِ زَكَاةِ الْعَسَلِ (كَثِيرُ شَيْءٍ) قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيُّ مَا يَعُولُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَحَادِيثَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُسْرَ: وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُسْرَ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفَافِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنَ الْعَسَلِ الْعُسْرَ، مِنْ

كُلِّ عَشْرٍ قَرَبَ قَرَبَةً مِنْ أَوْسَطِهَا مَا لَمْ يَدَلْ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النَّصَابِ فِيهِ، وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْقَرَبِ أَنَّهُ كَانَ أَدَاؤُهُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قَرَبَ قَرَبَةً، وَهُوَ فَرَعٌ بُلُوغٌ عَسَلَهُمْ هَذَا الْمُبْلَغُ، أَمَّا النَّفْيُ عَمَّا هُوَ أَقْلٌ مِنْ عَشْرِ قَرَبٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ فَضَعِيفٌ. ١٨٠٨ - وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٨٠٨ - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ) أَيِ أَخْرِجْنَ زَكَاةَ أَمْوَالِكُنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، فَكَسَرُ اللَّامِ وَتَشْدِيدُ التَّحْتِيةِ وَاحِدَةٌ: حَلِيٌّ، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، مَا نَحَلَّى أَيِ تَزَيَّنَ بِهِ لِبْسًا أَوْ غَيْرَهُ، دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلِيِّ الْمُبَاحِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: فَأَدِيَا زَكَاتَهُ، فَقَوْلُ ابْنِ جَرْرٍ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلِيِّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحَلِيِّ الْمُبَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيِ لِحُبِّ الدُّنْيَا الْبَاعِثَةِ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ لِلْعُقْبَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَجَالُهُ مُوثِقُونَ.

١٨٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لهُمَا: "تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟" قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" قَالَتَا: لَا، قَالَ: "فَأَدِيَا زَكَاتَهُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لُحَيْعَةَ يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ.

١٨٠٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ) قَالَ الطَّبِيُّ: الظَّاهِرُ أُسُورَةُ جَمْعِ الْيَدِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ فِي يَدَيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سِوَارَيْنِ (مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لهُمَا: تُؤَدِّيَانِ) أَيِ تُؤَدِّيَانِ (زَكَاتَهُ) أَيِ الذَّهَبِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنَ السِّوَارَيْنِ، قَالَ الطَّبِيُّ: الضَّمِيرُ فِيهِ بِمَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: ٦٨] (قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِيَا زَكَاتَهُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَلِيِّ، قَالَ الْأَشْرَافُ: وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّطَوُّعَ، أَوْ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ الْإِعَارَةَ. اهـ، وَهُمَا فِي غَايَةِ مَنْ الْبُعْدِ إِذْ لَا وَعِيدَ فِي تَرْكِ التَّطَوُّعِ وَالْإِعَارَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الزَّكَاةِ عَلَى الْعَارِيَةِ، لَا حَقِيقَةً وَلَا مجَازًا، قَالَ: أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ كَثِيرًا بِالْإِسْرَافِ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ مُتَّخِذًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، قَدْ بَقِيَتْ فِيهِ زَكَاةٌ. اهـ، وَهُمَا أَبْعَدُ مِنَ الْأَوَّلِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالصَّدَقَةِ التَّطَوُّعُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْعِيدِ، فَإِنَّهُنَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُخْرِجْنَ رُبْعَ الْعَشْرِ مِنَ الْحَلِيِّ عَلَيْهِنَّ، بَلْ كُنَّ يَرْمِينَ مَا كَانَ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَلِيِّ فِي جَرِّ بِلَالٍ. اهـ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُنَافِي صَدَقَةُ الْفَرَضِ، سَوَاءً كَانَتْ بِمِقْدَارِ الْفَرَضِ، أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَئِنْ سَلِمَ (فَلَوْ) هُنَا لِلْبَالِغَةِ، أَيِ تَصَدَّقْنَ مِنْ كُلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ حَتَّى مِمَّا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الْحَلِيِّ، وَمِنْ ثُمَّ عَلَيْهِ يَقُولُهُ "فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ" اهـ وَلَا يَخْفَى بَعْدُ مِثْلُ هَذَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ، وَهُوَ حَمَلُ "لَوْ" عَلَى الْمُبَالِغَةِ، وَلَا يُرَادُ بِهَا حَقِيقَتُهَا بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ "لَوْ" هُنَا مِثْلُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"، أَيِ اتَّقَوْهَا بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ قَلَّ كَشِقِّ تَمْرَةٍ، أَوْ كَثُرَ، وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ: "فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ"، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ تَعْلِيلِ الطَّبِيِّ بِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ صَبَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا) قَالَ الطَّبِيُّ: وَضَعَ اسْمُ الْإِشَارَةِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ الرَّاجِعِ إِلَى الْحَدِيثِ، وَأَرَادَ بِخَوْرِ

هَذَا مَعْنَاهُ (وَالْمَثْنَى بْنُ صَبَاحٍ وَابْنُ لُحَيْعَةَ يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيثِ) قَالَ مِيرُكُ: أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ هَذَا الْحَدِيثَ أَوَّلًا مِنْ طَرِيقِ قَتِيبَةَ عَنْ ابْنِ لُحَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ رَوَى الْمَثْنَى بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِخْلُ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَقْرِيبِ ذِكْرِ ابْنِ لُحَيْعَةَ وَتَضْعِيفِهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِجْمَالُ وَالْإِغْلَاقُ فِي نَقْلِ صَاحِبِ الْمَشْكَاتِ (وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ) قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: بَلْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ، قَالَ ابْنُ الْمُهَمَّمِ: عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيِّهَا أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءً كَانَ مُبَاحًا أَوْ لَا حَتَّى يَجِبَ أَنْ يَضُمَّ الْخَاتَمُ مِنَ الْفِضَّةِ، وَحَلِيَّةُ السَّيْفِ، وَالْمُصْحَفُ، وَكُلُّ مَا انْطَلَقَ عَلَيْهِ الْأَسْمُ، وَالْمَنْقُولَاتُ مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالْخُصُوصَاتِ تُصَرِّحُ بِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "

«هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا»، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ، وَمِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَنٌ غُلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟" قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟" قَالَ: نَخْلَعْتُهُمَا فَأَلْقَيْتُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ فِي كِتَابِهِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَالَ الْمُنْذِرُ فِي مُخْتَصَرِهِ: إِسْنَادُهُ لَا يُقَالُ فِيهِ، ثُمَّ يَبْنِيهِ رَجُلًا رَجُلًا، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: أَتَتْ امْرَأَتَانِ. . فَسَاقَهُ، وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ وَقَوْلُهُ: "لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ" مُؤَوَّلٌ وَإِلَّا خَطَأً، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: لَعَلَّ التِّرْمِذِيَّ قَصَدَ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا، وَإِلَّا فَطَرِيقُ أَبِي دَاوُدَ لَا مَقَالَ فِيهَا، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ بَعْدَ تَضْعِيفِهِ لِحَدِيثِ إِلَى دَاوُدَ: وَبِهَذَا ضَعَّفَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ فِيهِ ضَعِيفَيْنِ، ابْنُ لُحَيْعَةَ، وَالْمَثْنَى بْنُ الصَّبَاحِ، وَمِنْهُمَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ وَرِقًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟" فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَتُؤَدِينَ زَكَاتَهُنَّ؟" ، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: "هُنَّ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ"، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ قَالَ: وَفِي هَذَا الْمَطْلُوبِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَرْفُوعَةٌ، غَيْرَ أَنَّا اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى مَا لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهِ، وَالتَّأْوِيلَاتُ الْمَنْقُولَاتُ عَنِ الْمُخَالَفِينَ مِمَّا يَنْبَغِي صَوْنُ النَّفْسِ عَنْ إِحْضَارِهَا وَالِاتِّفَاتِ إِلَيْهَا، وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ مَا يُصَرِّحُ بِرِدِّهَا. اهـ، كَلَامُ الْمُحَقِّقِ مُلَخَّصًا، وَمِنْ جُمْلَةِ تَأْوِيلِهِمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّرٍ مِنْ أَنَّ الْحَلِيَّ كَانَ مُحَرَّمًا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ، فَوَجِبَتْ زَكَاتُهُ حِينَئِذٍ لِتَحْرِيمِهِ، فَلَمَّا أُبِيحَ زَالَتْ زَكَاتُهُ.

١٨١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْزُ هُوَ؟ فَقَالَ: "مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِيَ زَكَاتَهُ فَرُكِّي فَلَيْسَ بِكُنْزٍ" . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

١٨١٠ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ) فِي النِّهَايَةِ: هُوَ جَمْعٌ وَصَحَّ بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعٌ مِنَ الْحَلِيِّ، يَعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ سُمِّيَ بِهِ لِبَيَاضِهِ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْزُ هُوَ؟) أَيْ اسْتَعْمَالُ الْحَلِيِّ كُنْزٌ مِنَ الْكُنُوزِ الَّذِي تُوعَدُ عَلَى اقْتِنَائِهِ فِي الْقُرْآنِ أَمْ لَا (فَقَالَ: مَا بَلَغَ) أَيْ الَّذِي بَلَغَ (أَنْ تُؤَدِيَ زَكَاتَهُ) أَيْ نَصَابًا (فَرُكِّي) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَلَيْسَ بِكُنْزٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: رَجَالُهُ رِجَالُ الْبَخَارِيِّ، اهـ، وَأَقُولُ: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا. اهـ، وَأَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ، وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

١٨١١ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨١١ - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي) أَيِّ مِنَ الْمَالِ الَّذِي (نَعُدُّهُ) أَيِّ نَبِيئِهِ (لِلْبَيْعِ) أَيِّ لِلتَّجَارَةِ، وَخُصَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا يُنَوَى بِهِ الْقِنْيَةُ لَا زَكَاةَ فِيهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: سَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَهَذَا تَحْسِينٌ مِنْهُمْ، وَصَرَحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنِّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ. اهـ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ بِوُجُوبِ زَكَاةِ التَّجَارَةِ، وَيَدُلُّ لَهَا أَيْضًا خَبَرُ الْحَاكِمِ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهَا) " وَالْبَرُّ أَمْتَعَةُ الْبَرَّازِ، وَالسَّلَاحُ، وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ عَيْنٌ، فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ التَّجَارَةِ، وَأَمَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ يَبِيعُ الْأُدَمَ بِأَنِّ يُقَوِّمَهُ وَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ، وَصَحَّ عَنْ ابْنِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتَّجَارَةِ، وَرَوَايَةٌ لَا زَكَاةَ فِيهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفَةٌ.

١٨١٢ - وَعَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ»، فَلَكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨١٢ - (وَعَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ) أَيِّ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ) أَيِّ خَصَّ (لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَجْرُورَةً بِالْإِضَافَةِ، وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى (قَبْلِ) اسْمِ مَوْضِعٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ. اهـ، وَلَعَلَّ غَيْرَ الْمَحْفُوظِ كَسْرُ الْقَافِ وَسُكُونُ الْمُوحَّدَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالْإِقْطَاعُ مَا يَجْعَلُهُ الْإِمَامُ لِبَعْضِ الْأَجْنَادِ وَالْمُرْتَقَةِ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ لِيَرْتَقِيَ مِنْ رِبْعِهَا، فِي النَّهْيَةِ: الْإِقْطَاعُ يَكُونُ تَمْلِكًا، وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِيضٍ: أَنَّهُ اسْتَقَطَّعَهُ الْمَلِكُ، أَيِّ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ إِقْطَاعًا يَمْلِكُهُ، وَيَسْتَبْدُّ بِهِ، وَيَنْفَرِدُ. اهـ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي أَعْطَاهُ لِيَعْمَلَ فِيهَا وَيُخْرِجَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ بَاطِنَةً، فَإِنَّ الظَّاهِرَةَ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا (وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَّ فِيهِ وَضَبَطَ بِالْمَعْجَمَةِ وَهُوَ أَيْضًا مَوْضِعٌ وَاسِعٌ بَعِيدٌ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، أَوْ أَقَلُّ، وَفِيهِ مَسَاجِدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهِ قُرَى كَثِيرَةٌ، وَهُوَ بَاعِلَى الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ مِنْ دَرْبِ الْمَاشِيِّ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُ (فَلَكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّائِيثِ (مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ) أَيِّ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا الْخُمْسُ، قَالَ الْمُظْهَرُ: أَيِّ إِلَّا رُبْعَ الْعُشْرِ، كَزَكَاةِ النَّقْدَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاحِدٌ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ فَيُوجِبَانِ الْخُمْسَ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنْ وَجَدَهُ يَتَعَبَّ وَمُؤَنَّةٌ يَجِبُ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَإِلَّا فَالْخُمْسُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوْطَأِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ فِي الْمُوْطَأِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ.

(الْفَصْلُ الثَّلَاثُ)

١٨١٣ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ»، قَالَ الصَّقَرُ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(الْفَصْلُ الثَّلَاثُ)

١٨١٣ - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: كَالرَّيَاحِينِ وَالْأَوْرَادِ وَالْبُقُولِ وَالْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَالْبَطِيخِ وَالْبَادِئِجَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا لَا تُقْتَاتُ، وَالزَّكَاةُ تُخْتَصُّ بِالْقُوتِ كَمَا مَرَّ،

وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْقُوَّةَ مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ الْإِقْتِيَّاتِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا، فَوَجَبَ فِيهِ حَقٌّ لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ (وَلَا فِي الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ، أَوْ مَفْعُولَةٍ، وَهِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْطِيهَا مَالُكُهَا لِغَيْرِهِ لِأَكُلِ ثَمَرِهَا عَامًا أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الْقَامُوسِ وَأَعْرَاهُ النَّخْلَةُ وَهَبَ ثَمَرَتَهَا عَامًا، وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ الْمُعْرَاةُ، وَالَّتِي أُكِلَ مَا عَلَيْهَا، وَمَا عُرِلَ عَنِ الْمُسَاوَمَةِ عِنْدَ بَيْعِ النَّحْلِ، أَهْ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَكُونُ دُونَ النَّصَابِ أَوْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهَا قَبْلَ الْوُجُوبِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ («وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ») لِمَا مَرَّ أَنَّهُ قَلِيلٌ فَلَا تَنْشَوُفُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الْمُوَاسَاةِ مِنْهُ (وَلَا فِي) الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ (الْعَوَامِلِ) لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا بِالْعَمَلِ صَارَتْ غَيْرَ مُقْتَنَاةٍ لِلنَّمَاءِ كَمَا مَرَّ (وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ، قَالَ) أَبُو سَعِيدٍ (الصَّقَرُ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ) وَالَّذِي فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا الْخَيْلُ، قَالَ فِي الْفَاتِي: سَمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا خِيَارُ الْبَهَائِمِ كَمَا يَقَالُ وَجْهُ السَّلْعَةِ بِخِيَارِهَا، وَوَجْهُ الْقَوْلِ وَجْهَتُهُمْ لِسَيِّدِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ خِيَارُ الْخَيْلِ، ثُمَّ رَأَيْتُ صَاحِبَ النَّهَايَةِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَا قَالَهُ الصَّقَرُ فِيهِ بَعْدَ وَتَكَلَّفَ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ) .

١٨١٤ - وَعَنْ طَاوُسٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقْصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ» . رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ.

١٨١٤ - (وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقْصِ) يَفْتَحُ الْقَافِ (الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ) أَيُّ بِأَخْذِ شَيْءٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ) أَيُّ الشَّافِعِيُّ (الْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ) أَيُّ مَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ابْتِدَاءً كَأَرْبَعِ الْإِبِلِ، وَدُونَ ثَلَاثِينَ الْبَقَرِ، وَأَرْبَعِينَ الْغَنَمِ، أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ فِي الْأَوَّلِ، وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الثَّانِي، وَالْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ الْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فِي الثَّلَاثِ، وَالْأَشْهُرُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، مَعَ بَيَانِ قَدَرِ أَكْثَرِ وَقْصِ الثَّلَاثَةِ، وَقِيلَ: الْوَقْصُ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨٠٢ [باب صدقة الفطر]

[بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٨١٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ)

وَيُقَالُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ أَوْ الْفِطْرَةُ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرِ الَّتِي هِيَ الْخَلْقَةُ، فَوُجِبَ عَلَيْهَا تَزَكِيَةُ النَّفْسِ أَيْ تَطْهِيرُهَا وَتَنْقِيَةُ لِعَمَلِهَا، وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ هُنَا فِطْرَةً بِكَسْرِ الْفَاءِ، وَهِيَ مَوْلُودَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعَرَّبَةٌ، بَلْ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةِ شَرْعِيَّةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفُرِضَتْ هِيَ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، أَمَّا رَمَضَانُ فَفِي شَعْبَانَ، وَأَمَّا هِيَ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا وَقَالَ بَعْضُ الْخَفَاطِ قَبْلَ الْعِيدِ بَيَوْمَيْنِ، وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَجِبَتْ بِمُوجِبِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ، مِنْ نَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ بِعُمُومِهَا فِيهَا، وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ مِنْهُمْ: إِنَّ وَجُوبَهَا سَابِقٌ عَلَى وَجُوبِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ، وَاعْتَدَّ بِهِ بَعْضُ الْخَفَاطِ، وَقِيلَ: إِنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَيَدُلُّ لِفَرْضِهَا قَبْلَ الزَّكَاةِ خَبَرُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا» أَيُّ اكْتِفَاءً بِالْأَمْرِ السَّابِقِ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، أَيُّ

نُخْرِجُهَا، وَحِكْمَةُ إِجْبَابِهَا طَهْرُ الصَّوْمِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَوُجُوبُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ جَمْعًا حَكَواُ الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَبِعَهُمُ ابْنُ اللَّبَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا، لَكِنَّ فِي الرُّوْضَةِ أَنَّ مَا قَالَهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ، وَفِي الْمَجْمُوعِ سَبَقَهُ إِلَيْهِمُ الْأَصَمُّ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ.

(الفصل الأول)

١٨١٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ) قَالَ الطَّبْرِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، أَقُولُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ فَهُوَ فَرْضِيٌّ عَمَلِيٌّ لَا اعْتِقَادِيٌّ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْإِقْتِرَاضِ فَإِنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ مُتَعَيْنٌ، مَا لَمْ يَقِمَّ صَارِفٌ عَنْهُ، وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ غَيْرُ مُجَرَّدِ التَّقْدِيرِ، خُصُوصًا فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَمَعْنَى لَفْظِ فَرَضَ هُوَ مَعْنَى لَفْظِ أَمَرَ، وَالْأَمْرُ الثَّابِتُ بِظَنِّيٍّ إِنَّمَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ، وَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ الْإِقْتِرَاضَ الَّذِي يُثْبِتُونَهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ يَكْفُرُ جَاكِدُهُ، فَهُوَ مَعْنَى الْوُجُوبِ، الَّذِي نَقُولُ بِهِ، غَايَتُهُ أَنَّ الْفَرَضَ فِي اصطلاحهم أعمُّ مِنَ الْوَاجِبِ فِي عُرْفِنَا، فَأَطْلَقْنَاهُ عَلَى أَحَدِ جُزْأَيْهِ. اهـ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِنَا، وَلَمَّا رَأَى الْحَنَفِيَّةُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَرَضِ وَالْوَاجِبِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ، وَالثَّانِي مَا ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ قَالُوا إِنَّ الْفَرَضَ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاجِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ هَذَا قَطْعِيٌّ لَمَّا عَلِمْتُ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، فَالْفَرَضُ فِيهِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِهِمْ، فَلَا يُحْتَاجُ لِنُتَائِلِهِمْ الْفَرَضَ هُنَا بِالْوَاجِبِ. اهـ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي لُزُومِ هَذَا الْفِعْلِ، وَأَمَّا أَنَّهُ عَلَى طَرِيقِ الْفَرَضِ أَوْ الْوَاجِبِ بِنَاءً عَلَى اصطلاح الفقهاء المتأخرين فغير مسلمٍ، لَا سِيَّمَا وَالْأَحَادِيثُ مُتَعَارِضَةٌ فِي التَّعْبِيرِ بِالْفَرَضِ وَالْوُجُوبِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَجُوبُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا حَكَاهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَتَقْوُضُ بِأَنَّ جَمْعًا حَكَواُ الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَبِعَهُمُ ابْنُ اللَّبَّانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ الْأَصَمُّ، هَذَا وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَعَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَطَاعَ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَرَبِيعَةَ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا أَهْلَ الْبَادِيَةِ، فَثَبَتَ بِهَذَا النَّزَاعِ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ، وَالْحَدِيثُ ظَنِّيٌّ وَمَدْلُولُهُ غَيْرُ قَطْعِيٍّ حَالِ كَوْنِهَا (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَأَخَذَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَمْ يَصَحَّ رُجُوعُ أَبِي يُونُسَ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ كَالشَّافِعِيِّ، وَتَضَعِيفُ الْبَيْهَقِيِّ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى حَدُوثِ الضَّعْفِ بَعْدَ تَعَلُّقِ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ بِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُضِرٍّ، ثُمَّ أَوَّلْتُخْيِيرَ بَيْنَ التَّوَعِينِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، فَلَيْسَ ذِكْرُهُمَا لِحَصْرِ الْإِعْطَاءِ مِنْهُمَا، قَالَ الطَّبْرِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّصَابَ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْ لِلْإِطْلَاقِ، وَإِلَّا فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ إِذَا فَضَلَ عَنْ قُوَّتِهِ، وَقُوَّتُ عِيَالِهِ، يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ قَدْرُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَقُولُ: وَهَذَا تَقْدِيرُ نَصَابٍ كَمَا لَا يَخْفَى، إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَيَّدُوا هَذَا الْإِطْلَاقَ بِأَحَادِيثٍ وَرَدَتْ تَفِيدُ التَّقْيِيدَ بِالْغَنَى، وَصَرَفُوهُ إِلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ، وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا، مِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرٍ غَنَى»، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيْقًا، وَتَعْلِيْقَاتُهُ الْمَجْزُومَةُ لَهَا حُكْمُ الصَّحَّةِ رَوَاهُ مَرَّةً بَعْدَ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَفْظُ الظَّهْرِ مُفْحَمٌ كَظْهَرِ الْقَلْبِ، وَظَهْرُ الْغَيْبِ فِي الْمَغْرِبِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوَّتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَأَمَّا مَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صَغِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَنْجٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بَرٍّ»، شَكََّ حَمَّادٌ، عَنْ كُلِّ أَثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرَ أَبُو أُثَيْبٍ، حَرَّأَوْ مَمْلُوكٌ، غَنَى أَوْ فَقِيرٌ، أَمَّا غَنِيكُمْ فَبِزَكَاةِ اللَّهِ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَبِزَكَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطَى» فَقَدْ ضَعَفَهُ، وَلَوْ صَحَّ لَا يَقَاوِمُ مَا رَوَيْنَاهُ فِي الصَّحَّةِ، مَعَ أَنَّ مَا لَا

يَنْضِبُ كَثْرَةً مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فِيهِ الْفَقِيرُ، فَكَانَتْ تِلْكَ رِوَايَةً شَاذَةً فَلَا تُقْبَلُ خُصُوصًا مَعَ نَبْوِ قَوَاعِدِ الصَّدَقَاتِ، وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهَا (عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرِّ) قَالَ الطَّبِيُّ: جَعَلَ وَجُوبَ الْفِطْرَةِ عَلَى السَّيِّدِ كَالْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ: وَشَرَطُ الْحُرِّيَةِ لِيَتَعَلَّقَ التَّكْلِيفُ إِذْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الْمَالِكُ، وَلَا مَلِكٌ لِغَيْرِ الْحَرِّ، فَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الرُّكْنُ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهَا عَلَى الْعَبْدِ وَيَحْتَمِلُهُ السَّيِّدُ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنَ التَّكْلِيفِ، أَنْ يَصْرِفَ الْمُكَلَّفُ نَفْسَ مَنْفَعَتِهِ لِمَالِكِهِ، وَهُوَ الرَّبُّ - تَعَالَى - ابْتِلَاءً لَهُ لِنَظَرِ طَاعَتِهِ مِنْ عَصْيَانِهِ، وَلِذَا لَا يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ إِلَّا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، فَإِذَا فُرِضَ كَوْنُ الْمُكَلَّفِ لَا يُلْزَمُهُ شَرْعًا صَرْفُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا نَحْنُ فِيهِ فِعْلُ الْإِعْطَاءِ، وَإِنَّمَا يُلْزَمُ شَخْصًا آخَرَ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْإِبْتِلَاءِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ التَّكْلِيفِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْمُكَلَّفِ، وَثُبُوتُ الْفَائِدَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الْآخَرِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَابِ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الَّذِي لَهُ وَلَايَةُ الْإِجَادِ وَالْإِعْدَامِ يُمْكِنُ أَنْ يُكَلَّفَ ابْتِدَاءً السَّيِّدُ بِسَبَبِ عَبْدٍ مَلَكَهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَوَجِبَ لِهَذَا الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، وَهُوَ لَزُومُ انْتِفَاءِ مَقْصُودِ التَّكْلِيفِ الْأَوَّلِ أَنْ يُحْمَلَ مَا وَرَدَ مِنْ لَفْظِ "عَلَى" فِي نَحْوِ قَوْلِهِ عَلَى كُلِّ حَرٍّ، وَعَبْدٍ عَلَى مَعْنَى عَنْ كَقَوْلِهِ:

إِذَا رَضِيتُ عَلَى بَنُو قَشِيرٍ ... لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

وَهُوَ كَثِيرٌ، هَذَا لَوْ لَمْ يَجْعَلْ شَيْءٌ مِنَ الْقَاطِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ (عَنْ) كَيْلًا يَنَافِيهِ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ فَكَيْفَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ صَرَحَ بِهِ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ (وَالذِّكْرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ) وَهُوَ يَعْصِي الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ حَالُ كَوْنِهِمْ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الطَّبِيُّ: حَالُ مِنَ الْعَبْدِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِطْرَةُ الْعَبْدِ الْكَافِرِ، قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: يَجِبُ لِلْإِطْلَاقِ وَلِحَدِيثِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ"، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَمَّا الْحَدِيثُ فَضَعِيفٌ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الصَّحِيحِ يُوجِبُهَا فِي الْكَافِرِ، وَالتَّقْيِيدُ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُعَارِضُهُ، لِمَا عَرِفَ مِنْ عَدَمِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأَسْبَابِ لِأَنَّهُ لَا تَزَاحُمَ فِيهَا فِيمُكِنُ الْأَخْذُ بِهِمَا فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ سَبَبًا، بِخِلَافِ وَرُودِهَا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ، هَذَا وَتَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ دُونَ زَوْجِهَا عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) قَالَ الطَّبِيُّ: أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ لِحُجُوزِ التَّأْخِيرِ عَنِ الْخُرُوجِ عِنْدَ الْجُمُوعِ إِلَى الْغُرُوبِ، وَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ عَنِ الْيَوْمِ خِلَافٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْأَمْرِ نَدْبًا خَبَرُ الْحَسَنِ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِي زَكَاةٍ مُقْبُولَةٍ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَفِي صَدَقَةٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، وَهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ إِنَّ الْأَمْرَ هَاهُنَا لِلْوُجُوبِ وَإِنْ قَوَاهُ جَمْعٌ مِنْ أَمْتِنَا. اهـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ خَبَرَ الْحَسَنِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً ادَّعَوْا أَنَّ إِخْرَاجَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَفْضَلُ إِجْمَاعًا، ثُمَّ مِمَّا يُؤَكِّدُونَ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ جَوَازُ التَّقَدُّمِ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ بَعْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ: فَإِنْ قَدَّمُوها عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازٌ، لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ، يَعْنِي الرَّأْسَ الَّذِي يُمُونَهُ، وَيَلِي عَلَيْهِ، فَاشْبَهَ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ، وَفِيهِ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ، إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ لَا بَدَّ مِنْ كَوْنِهِ بِإِذْنِ سَابِقٍ، فَإِنَّ الْإِسْقَاطَ قَبْلَ الْوُجُوبِ مِمَّا لَمْ يُعْمَلْ، فَلَمْ يَكُونُوا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ إِلَّا بِسَمْعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ: عِنْدَ قَوْلِهِ: هُوَ الصَّحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ خَلْفٍ، وَكَذَا الشَّافِعِيُّ بِجَوَازِ تَعْجِيلِهَا بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ لَا قَبْلَهُ، لِأَنَّهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَلَا فِطْرٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ، وَعَمَّا قِيلَ فِي النَّصْفِ الْآخِرِ لَا قَبْلَهُ، وَمَا قِيلَ فِي الْعُشْرِ الْآخِرِ لَا قَبْلَهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ أَصْلًا، اهـ. وَكَانَهُ أَخَذَ بظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمِمَّا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَنْجٍ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْمَصَلَّى وَيَقُولُ: " «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» " اهـ وَفِي رِوَايَةٍ " أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ " وَلَعَلَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ لئَلَّا يَتَشَاغَلَ الْفَقِيرُ بِالمَسْأَلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ، وَاجْتِهَادُهُمْ حَمَلُوا أَمْرَهُ وَفَعَلَهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

١٨١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨١٦ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ بَرِّ بَقَرِيَّةٍ قَوْلُهُ (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) قَالَ عَلَمَاؤُنَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْمَعْنَى الْأَعْمُ فَيَكُونُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ الْمَرَامِ فَعَلَيْكَ بِشَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ فَإِنَّهُ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ (أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) قَالَ مِيرُكُ نَقْلًا عَنِ الْأَزْهَارِ: اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ أَوْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِتَخْيِيرِ الْمُؤَدَّى مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ لِتَعْيِينِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَهُوَ الْغَالِبُ، فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِلتَّخْيِيرِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لِتَعْيِينِ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْغَلْبَةِ وَهُوَ غَالِبُ قُوَّةِ الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَمَعْنَاهُ: كُنَّا نُخْرِجُ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ بِحَسَبِ أَقْوَاتِنَا وَمُقْتَضَى أَحْوَالِنَا اهـ وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَوْ هَذِهِ لِلتَّنَوُّعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ الْغَالِبَ لَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ فِي الشَّرَفِ اهـ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ هُوَ الْكِشْكُ إِذَا كَانَ مِنَ اللَّبَنِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهُوَ لَبَنُ يَأْسٍ غَيْرِ مَنْزُوعِ الزَّبَدِ، وَقَدْ ضَبَطَ بَعْضُهُمُ الْأَقِطَ بِتَثْنِيَةِ الْهَمْزَةِ وَاسْكَانِ الْقَافِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِي الْأَقِطِ خِلَافٌ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ (أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَوَاهَا الْحَسَنُ عَنْهُ، وَصَحَّحَهَا أَبُو الْيُسْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَصَفَ صَاعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ.

(الْقَصْلُ الثَّانِي)

١٨١٧ - «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ: أَخْرَجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَنْجٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ.

(الْقَصْلُ الثَّانِي)

١٨١٧ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ) أَيُّ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ (فِي آخِرِ رَمَضَانَ) ظَرْفٌ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفٌ قَوْلُهُ («أَخْرَجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَنْجٍ») أَيُّ حِنْطَةٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْمَدِينَةِ: أَرَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَرْفُوعٌ حُكْمًا، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنْ اجْتِهَادِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، قُلْتُ: فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدٍ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ إِسْنَادِهِ سُكُوتُ أَبِي دَاوُدَ بَعْدَ إِيرَادِهِ.

١٨١٨ - وَعَنْهُ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلنَّسَاكِينِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨١٨ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصَّيَامِ) أَي: تَطْهِيرَ الصَّوْمِ وَقِيلَ: الصَّيَامُ جَمْعُ صَائِمٍ كَالْفَيْحِ جَمْعُ قَائِمٍ، وَفِي الْمَصَابِيحِ طَهْرَةُ الصَّائِمِ؛ أَي: تَطْهِيرًا لِذُنُوبِهِ (مِنَ اللَّغْوِ) وَهُوَ مَا لَا يَعْنِي، وَقِيلَ: الْبَاطِلُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الْقَبِيحُ (وَالرَّفَثُ) أَيِ الْفُحْشُ مِنَ الْكَلَامِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ فِي الْأَصْلِ مَا يَجْرِي مِنَ الْكَلَامِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَحْتَ الْحَافِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ كَلَامٍ قَبِيحٍ اهْ فَيَحْمَلُ قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ عَلَى الْقَبِيحِ الْفِعْلِيِّ أَوْ الْعُظْفِ تَفْسِيرِي، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ تَمَسُّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يُوْجِبِ الْفِطْرَةَ عَلَى الْأَطْفَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَلْزَمُهُمُ الصَّيَامُ لَمْ يَلْزَمْ طَهْرَتُهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى إِيْجَابِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى أَنَّ عِلَّةَ الْإِيْجَابِ مُرْكَبَةٌ مِنَ الطُّهْرَةِ وَالطَّعْمَةِ رِعَايَةً لِّجَانِبِ الْمَسَاكِينِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ مَعَ هَذَا أَيْضًا إِلَى أَنَّ شَرْطَ وَجُوبِهَا أَنْ يَمْلِكَ مَا يَفْضُلُ عَنْ قُوْتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لِاسْتَوَاءِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِي كَوْنِهَا طَهْرَةً. أَقُولُ: كَمَا أَنَّهُ شَرْطُ مَا ذُكِرَ شَرْطَانَا النَّصَابُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدَلَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مَا أَمَكْنَ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى تَفْضِيلِ الْفُقَرَاءِ فَكَانَتْ أَعْمَالُهُمْ مُطَهَّرَةً وَذُنُوبُهُمْ مَغْفُورَةً مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ وَقُوعِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ (وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) أَيِ لِيَكُونَ قُوْتُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ مِثْلًا تَسْوِيَةً بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ فِي وَجْدَانِ الْقُوْتِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَةَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنَ الصَّائِمِينَ، وَالطَّعْمَةَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ كَمَا هُوَ مُفْتَضَى التَّقْسِيمِ سَيِّمًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي تَعْرِيفِ الْمَسْكِينِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُك: وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ يَعْنِي: فَسَنَدُهُ حَسَنٌ، بَلْ قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ رُكْنَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُوَ نَفْسُ الْأَدَاءِ إِلَى الْمَصْرَفِ، وَسَبَبُ شَرْعِيَّتِهَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ أَوْ الرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِيهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَفِيهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ مَجْرُوحٌ اِهْ. وَفِي خَبَرٍ حَسَنٍ غَرِيبٍ: «شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ».

(الفصل الثالث)

١٨١٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي جِفَاجِ مَكَّةَ: "أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، مُدَانٌ مِنْ قَنْجٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(الفصل الثالث)

١٨١٩ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي جِفَاجِ مَكَّةَ) بِكسر الفاء، أَيِ فِي طَرَفِهَا وَهِيَ الْوَاسِعَةُ، مُتَعَلِّقٌ بِبَعَثَ («أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، مُدَانٌ») أَيِ هِيَ مُدَانٌ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، وَالْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِصَدَقَةِ أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ (مِنْ قَنْجٍ) تَمْيِيزٌ (أَوْ سِوَاهُ) أَيِ مِنْ غَيْرِ الْقَمْحِ، وَأَوَّلُ التَّخْيِيرِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (أَوْ صَاعٌ) شَكٌّ مِنَ الرَّاويِ (مِنْ طَعَامٍ) أَيِ سِوَى الْقَمْحِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّعَامَ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعْمُ، وَقَالَ ابْنُ جَرَرٍ: شَكٌّ فِي أَيِّ اللَّفْظَيْنِ سَمِعَ اِهْ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ مُدَانٌ أَوْ سِوَاهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ نَقْلُهُ مِيرُكُ، ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ تَعَارَضَتْ فِي مَقْدَارِ الْحِنْطَةِ، فَفِي بَعْضِهَا مُدَانٌ، وَفِي بَعْضِهَا صَاعٌ، وَفِي بَعْضِهَا نَصْفُ صَاعٍ، فَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ الْكَلَامِ فَعَلَيْكَ بِشَرْحِ الْهُدَايَةِ لِابْنِ الْهَمَامِ.

١٨٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بَنِ أَبِي صُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَاعٌ

مِنْ بَرٍّ، أَوْ قَسَحَ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهُ»
 "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٢٠ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْبٍ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ أَبِيهِ) أَوْرَدَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ بِلا لَفْظِ أَبِي، وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَرْيُ فِي تَهْذِيبِ الْكَلَامِ، لَكِنْ قَالَ: وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي صَعْبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الشَّاعِرُ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ زَمَنَ الْفَتْحِ أَه. وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ فِي التَّقْرِيبِ: فِي الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي صَعْبٍ لَهُ رُؤْيَا وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَقَدْ قَارَبَ التَّسْعِينَ، وَقَالَ فِي حَرْفِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: ثَعْلَبَةُ بْنُ صَعْبٍ أَوْ ابْنُ أَبِي صَعْبٍ - مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرَا - الْعَذْرِيُّ - بِضَمِّ الْمُهِمْلَةِ يَعْنِي الْمُعْجَمَةَ -، وَيُقَالُ: ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَعْبٍ وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، نَقَلَهُ مِيرْكَ، ثُمَّ قَالَ: وَحَدِيثُهُ هَذَا مُضْطَرَبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهُوَ بِهِمْ كَثِيرًا، وَقَالَ: مَهْمَا ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إِثْمًا هُوَ مُرْسَلٌ يَرْوِيهِ مَعْمَرُ بْنُ جَرِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا أَه. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازَنِيُّ الْعَذْرِيُّ، وَلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ، وَرَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَالزُّهْرِيُّ ذَكَرَهُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي حَرْفِ الْمُثَلَّثَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صَاعٌ مِنْ بَرٍّ " أَيْ الْفِطْرَةُ صَاعٌ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مِنْ بَرٍّ " أَوْ قُحْجٌ " شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ " عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ " أَيْ مُجْزِئٌ " صَعْبٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُثْنِيَ، أَمَّا غَيْبُكُمْ " أَيْ وَجُوبُهَا عَلَيْهِ " فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ " التَّزْكِيَةُ بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ أَوْ النَّتْمَةِ، أَيْ يَطْهَرُ حَالَهُ وَيُنِي مَالَهُ وَأَعْمَالَهُ بِسَبَبِهَا " وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ " أَيْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَكْبَرِ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى مَذْهَبِنَا، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَنَنْ مَلِكٌ صَدَقَةَ الْفِطْرِ زِيَادَةً عَلَى قُوْتِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لِيَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ (فَيَرُدُّ) أَيْ: اللَّهُ " عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهُ " أَيْ: هُوَ الْمَسَاكِينُ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ فِي فَيَرُدُّ، وَيَرْفَعُ أَكْثَرُ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، وَفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لِمَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الْمَالِ بِوَعْدِ الْعَوَضِ وَالْخَلْفِ فِي الْمَالِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ حَسَنًا، فَقَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ - مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هُوَ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِقُطَنِيِّ وَمُسْنَدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي الْإِسْمِ وَالنِّسْبَةِ وَالْمَتَنِ، فَلَاوُلُ أَهْوُ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي صَعْبٍ، أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالثَّانِي أَهْوُ الْعَدَوِيُّ، أَوْ الْعَذْرِيُّ؟ فَقِيلَ: الْعَدَوِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى جَدِّهِ الْأَكْبَرِ عَدِيِّ، وَقِيلَ: الْعَذْرِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ فِي تَقْيِيدِ الْمُهِمْلِ: الْعَذْرِيُّ بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالرَّاءِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَغِيرٌ وَالْعَدَوِيُّ تَصْحِيفٌ، وَالثَّلَاثُ أَهْوُ «أَدَّوَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قُحْجٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ»، أَوْ هُوَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بَرٍّ، أَوْ قُحْجٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ. قَالَ فِي الْإِمَامِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَرَّفَ رَأْسُ إِلَى اثْنَيْنِ أَهْ لَكِنْ تَبَعْدُهُ رِوَايَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهِيَ مِنْ طَرَفِهِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا رَيْبَ فِيهَا، طَرِيقُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: " أَدَّوَا صَاعًا مِنْ بَرٍّ، أَوْ قُحْجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَعْبٍ أَوْ كَبِيرٍ " . وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ مِنْ أَنْ يُجَاءَ بِالرَّأْيِ؟

٨٠٣ [باب من لا تحل له الصدقة]

[بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ]
(الفصل الأول)

١٨٢١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ)

قِيلَ: هِيَ مِثْلَةُ لُثُوبِ الْآخِرَةِ وَالْهَدِيَّةِ أَنْ يَمْلِكَ الرَّجُلُ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَإِكْرَامًا لَهُ، فَفِي الصَّدَقَةِ نَوْعٌ تَرَحُّمٌ وَذُلٌّ لِلْأَخِذِ وَلِذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ، وَأَيْضًا لَمَّا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرًا بِالصَّدَقَاتِ وَمُرْغَبًا فِي الْمُبَرَّاتِ فَتَنَزَّهَ عَنْ الْأَخِذِ مِنْهَا بَرَاءَةً لِسَاحَتِهِ عَنِ الطَّمَعِ فِيهَا وَعَنِ التُّهْمَةِ بِالْحَثِّ عَلَيْهَا، وَلِذَا قَالَ: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ" إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ وَأَنَّهُ سَفِيرٌ مُحَضَّرٌ مُشْفِقٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - أَوْ بِاجْتِهَادٍ صَدَرَ مِنْ مَشْكَاةٍ صَدَرَهُ الْأَنْوَرُ وَقَلْبِهِ الْأَزْهَرُ.

(الفصل الأول)

١٨٢١ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرَةٍ) أَيُّ مُلْقَاةٍ (فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ") أَيُّ مِنْ تَمْرَهَا (لَأَكَلْتُهَا) تَعْظِيمًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى جَوَازِ أَكْلِ مَا وَجَدَ فِي الطَّرِيقِ مِنَ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَطْلُبُهُ مَالِكُهُ، وَعَلَى أَنَّ الْأَوَّلَى بِالْمُتَقِي أَنْ يَجْتَنِبَ عَمَّا فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَفِي الْإِحْيَاءِ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ أَرَقَ لَيْلَةً فَقَالَتْ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ: أُرْقَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَجَلٌ، وَجَدْتُ تَمْرَةً نَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ" وَفِي رِوَايَةٍ "فَأَكَلْتُهَا نَخَشِيتُ"، وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَى رَجُلًا يَنْدِي عَلَى عِنَبَةٍ التَّقَطُّهَا فَضَرَبَهُ بِالدَّرَّةِ وَقَالَ: إِنَّ مِنْ الْوَرَعِ مَا يَمُتُّ اللَّهُ عَلَيْهِ - فَحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا يَقْصِدُ بِهِ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ وَإِظْهَارَ الْوَرَعِ هُنَالِكَ وَخُرُوجَهُ بِتَصْنَعِهِ عَمَّا عُرِفَ مِنْ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ وَيَمْشُونَ حِفَاةً وَيَصَلُّونَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى أَنَّ فِي الطَّرِيقِ نَجَاسَةً أَوْ لَا، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجُبْنَةٍ وَجَبَّةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَكَلَ وَلَبَسَ، هَذَا وَلَوْ نَظَرَ أَحَدٌ لِلْإِحْتِمَالَاتِ الْبَعِيدَةِ لَمْ يَجِدْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَلَالًا، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَتَوَصَّرُ الْحَلَالُ يَبْقَيْنِ إِلَّا فِي الْمَاءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ الْمُتَقِي بِالْيَدِ مِمَّا فِي الْهَوَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكٌ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نَحْنُ نَحْنُ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا شَعَرْتُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٢٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) أَيُّ الزَّكَاةِ (فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ) أَيُّ فِيهِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَحْنُ نَحْنُ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا وَسُكُونِ الْخَاءِ، قِيلَ: وَبِكَسْرِ فَتْنَيْنِ فَارْسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَهِيَ كَلِمَةٌ يَزْجُرُ بِهَا الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ عَنْ تَعَاطِيِ الْمُسْتَقْدَرِ بِمَعْنَى ائْتَرَكُ وَارْمِ وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّأْكِيدِ (لِيَطْرَحَهَا) أَيُّ التَّمْرَةِ مِنْ فِيهِ (ثُمَّ قَالَ: أَمَّا شَعَرْتُ) أَيُّ مَا عَلِمْتَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (أَنَا) أَيُّ مَعَشَرَ بَنِي هَاشِمٍ (لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَمْرِ وَاضِحٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُخَاطَبُ، أَيُّ كَيْفَ خَفِيَ

عَلَيْكَ هَذَا مَعَ ظُهُورِهِ؟ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ مِنْ "لَا تَفْعَلْ"، وَفِيهِ مُحَاطَبَةٌ مَنْ لَا تَمَيِّزُ لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ "نَحْنُ نَحْنُ" إِذْ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ الْمَيِّزِ، وَفَانْدَتْهُ إِعْلَامُ الْحَاضِرِينَ بِالْحُكْمِ لِزَيْدٍ وَيَشْتَرِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى الْآبَاءِ نَهْيُ الْأَوْلَادِ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ اهـ وَلِذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَحْرُمُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إِبْسَاسُ الصَّبِيِّ الْحَرِيرِ وَالْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَقَدْ أوردَ الْعَزَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْإِحْيَاءِ عِنْدَ ذِكْرِ وَرَعِ الْمُتَّقِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْمَنْدُوبَةُ، وَأَمَّا عَلَى آلِهِ فَالْمَفْرُوضَةُ لَا غَيْرَ سِوَاتِي كَلَامُ أُمِّتِنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٨٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٢٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ» أَيُّ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ وَأَصْنَافِ الصَّدَقَاتِ «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» الْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ هَذِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: ٣٠] فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ خَبَرٍ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ حَجْرٍ وَلَا إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَدَلٌ لِمَا قَبْلُهَا وَبِأَنَّهَا زَائِدَةٌ وَنَحْوُهَا، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا أَوْسَاخًا لِأَنَّهَا تَطْهَرُ أَمْوَالُهُمْ وَنَفُوسُهُمْ، قَالَ - تَعَالَى - {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: ١٠٣] فِيهِ كَغَسَّالَةِ الْأَوْسَاخِ، فَقِيَّ الْكَلَامِ تَشْبِيهُهُ بِلَيْعٍ «وَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» زَيْدٌ "لَا" لِتَأْكِيدِ "لَا" النَّافِيَةِ وَكَذَا اللَّامُ الثَّانِيَةُ، قَالَ مِيرُكٌ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ سِوَاءً كَانَ بِسَبَبِ الْعَمَلِ أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكِنَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا وَكَذَا الْمَفْرُوضَةُ لِآلِهِ أَيُّ أَقْرَبَائِهِ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَبِإِذْنِهِمْ، قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ: «وَلَا تُدْفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ» هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَرَوَى أَبُو عَصَمَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَإِنَّمَا كَانَ مُتَمَتِّعًا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضُ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى بَعْضِ زَكَاتِهِمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَبَنُو هَاشِمٍ هُمُ بَنُو الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسِ ابْنَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَنُو عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ أَوْلَادِ أَبِي طَالِبٍ عَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بَنُو أَبِي هَبٍ لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ أَوَّلًا فِي الْآبَاءِ إِكْرَامًا لَهُمْ ثُمَّ سَرَتْ إِلَى الْأَبْنَاءِ وَلَا إِكْرَامًا لِأَبِي هَبٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

قَالَ مِيرُكٌ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ: وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ تَحْرِيمَ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «اجْتَمَعَ ابْنُ رَبِيعَةَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ إِلَيَّ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَأَصَابَا مِنْهَا مَا يُصِيبُ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تُرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَوْمُئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَّغْنَا النِّكَاحَ وَأَنْتَ أَمْرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَجِئْنَاكَ لِنُؤْمِرَنَّكَ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبْغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيَّةً بَنٍ جَزْءٍ» رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْأَنْحَاسِ وَنَوَفَلَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَتِيَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَّةٍ: «أَصْدَقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا» قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: وَهَذَا مَا وَعَدْنَاكَ مِنَ النَّصِّ عَلَى عَدَمِ حَلِّ أَخْذِهَا لِلْعَامِلِ الْهَاشِمِيِّ، وَلَفْظُهُ لِلطَّبْرَانِيِّ: «لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ إِنَّمَا هِيَ غَسَّالَةُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يُغْنِيكُمْ»، وَهُوَ يُوجِبُ

تَحْرِيمَ صَدَقَةٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكَذَا مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ تُنْظِمُ الصَّدَقَةَ النَّافِلَةَ وَالْوَاجِبَةَ، فُجِرُوا عَلَى مُوجِبِ ذَلِكَ فِي الْوَاجِبَةِ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ صَرْفُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظَّهَارِ وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَعُشْرِ الْأَرْضِ وَغَلَّةِ الْوَقْفِ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ النَّافِلَةُ فَقَالَ فِي النَّهَايَةِ: وَيَجُوزُ النَّقْلُ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا يَجُوزُ النَّقْلُ لِلْغَنِيِّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَابِيَّةِ اهـ وَصَرَّحَ فِي الْكَافِي بِدَفْعِ صَدَقَةِ الْوَقْفِ إِلَيْهِمْ عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ خِلَافٍ، فَقَالَ: وَأَمَّا التَّطَوُّعُ وَالْوَقْفُ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى فِي الْوَاجِبِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ فَيَتَدَنَسُ بِهِ الْمُؤَدَّى كَلَمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَفِي النَّقْلِ يَتَبَرَّعُ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَدَنَسُ بِهِ الْمُؤَدَّى كَمَنْ تَبَرَّدَ بِالْمَاءِ اهـ. وَالْحَقُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ إِجْرَاءَ صَدَقَةِ الْوَقْفِ مَجْرَى النَّافِلَةِ فَإِنْ ثَبَتَ فِي النَّافِلَةِ جَوَازُ الدَّفْعِ يَجِبُ دَفْعُ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَلَا، إِذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْوَاقِفَ مُتَبَرِّعٌ بِصَدَقَتِهِ بِالْوَقْفِ إِذَا لَا انْفِقَاقَ وَاجِبٌ، كَانَ مَنْشَأُ الْغُلَطِ وَجُوبَ دَفْعِهَا عَلَى النَّاطِرِ وَبِذَلِكَ لَمْ تَصِرْ صَدَقَةٌ وَاجِبَةً عَلَى الْمَالِكِ بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَجُوبُ إِتْبَاعِ شَرْطِ الْوَاقِفِ عَلَى النَّاطِرِ، فَوُجُوبُ الْأَدَاءِ هُوَ نَفْسُ هَذَا الْوُجُوبِ فَلَنَتَكَلَّمُ فِي النَّافِلَةِ ثُمَّ يُعْطَى مِثْلُهُ لِلْوَقْفِ، فَقَبِي شَرْحُ الْكَنْزِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ: بَعْضُ يَحِلُّ لَهُمُ التَّطَوُّعُ فَقَدْ أَثْبَتَ الْخِلَافَ عَلَى وَجْهِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ حُرْمَةِ النَّافِلَةِ وَهُوَ الْمَوْافِقُ لِلْعُمُومَاتِ، فَوَجِبَ اعْتِبَارُهُ فَلَا تُدْفَعُ إِلَيْهِمُ النَّافِلَةُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْهَبَةِ مَعَ الْأَدَبِ وَخَفَضِ الْجَنَاحِ تَكْرِمَةً لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ حَدِيثُ لَحْمِ بَرِيرَةَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَأْكُلْهُ؛ اعْتَبَرَهُ هَدِيَّةً مِنْهَا فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ صَدَقَةً نَافِلَةً.

١٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٢٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ) أَيُّ جِيءَ بِهِ (سَأَلَ عَنْهُ) أَوْ عَنْ الطَّعَامِ أَيُّ عَنْ الْآتِي بِهِ (أَهْدِيَّةٌ) أَيُّ فَقَالَ: أَهْوَ هَدِيَّةٌ؟ (أَمْ صَدَقَةٌ؟) فَإِنْ قِيلَ) أَيُّ لَهُ (صَدَقَةٌ) أَيُّ هُوَ (قَالَ لِأَصْحَابِهِ) أَيُّ مِنْ غَيْرِ آلِهِ (كُلُّوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيُّ شَرَعَ وَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تَحَامٍ عَنْهُ (فَأَكَلَ مَعَهُمْ) وَفَارَقَتِ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عَرِّ الْمُعْطِيِّ وَذَلِكَ الْآخِذُ فِي احتِجَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَالرَّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنْ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدِي إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرَّفْعَةِ لَدَيْهِ، وَأَيْضًا فَمِنْ شَأْنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ الْهَدِيَّةَ وَيُثَبِّبُ عَوْضَهَا عَنْهَا فَلَا مَنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا بَلْ لِجَرْدِ الْمَحَبَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٨٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سِنِينَ إِحْدَى السَّنِينَ أَنَهَا عَتِقَتْ، فَخَبِرْتُ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزَ وَأَدَمَ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "أَلَمْ أَرْبُمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟" قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ، قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٢٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) أَيُّ حَصَلَ بِسَبَبِهَا (ثَلَاثُ سِنِينَ) أَيُّ أَحْكَامٌ وَمَسَائِلُ شَرْعِيَّةٌ جَعَلَتْهَا مَكَانًا وَمَقَرًّا لِلْمَسَائِلِ، لِأَنَّهَا وَجِدَتْ بِوُجُودِهَا وَهِيَ اسْمُ جَارِيَةٍ اشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَعْتَقَتْهَا وَزَعَمَ بِاعْتِقِهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ وَكَانَتْ حَالُ عَتِقَتِهَا مُتَزَوِّجَةً عَبْدًا اسْمُهُ

مَغِيثٌ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرَرٍ (إِحْدَى السَّنَنِ أَنَّهَا عَتَقَتْ) بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ أَيْ صَارَتْ مَعْتُوقَةً (نَحَرَتْ فِي زَوْجِهَا) أَيْ بَيْنَ فَسَخِ نِكَاحِهِ وَإِمْبَاضِهِ، فَالْمَرَأَةُ إِذَا كَانَتْ أُمَةً وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَعَتَقَتْ تَكُونُ مَخِيرَةً إِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَا وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ فِي قَضِيَّتِهَا وَهِيَ قِصَّةُ مَشْهُورَةٍ "الْوَلَاءُ" لِمَنْ أَعْتَقَ "أَيْ لَا لِمَنْ بَاعَ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ الْوَلَاءَ لَهُ، فَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أُمَةً كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ أَيْ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ عَلَى عَائِشَةَ (وَالْبُرْمَةِ) أَيْ الْقَدَرُ مِنَ الْحَجَرِ وَيَسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْقَدَرِ مُطْلَقًا (تَفُورُ) أَيْ تَغْلِي مُلْتَبَسَةً (بِلَحْمٍ) وَالْجُمْلَةُ حَالِيَةً (فَقَرَّبَ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى صِبْغَةِ الْمَجْهُولِ (إِلَيْهِ خَبَزَ وَأَدَمَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَيَضُمُّ الْأَدَامُ وَهُوَ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ الْخَبْزُ، أَيْ: يَطْبَبُ أَكْلُهُ بِهِ وَيَتَلَذَّذُ الْأَكْلُ بِسَبَبِهِ (مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ) بِضَمَّتَيْنِ جَمَعَ أَدَامَ، فَلَمَّا لَمْ يُوْتِ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا فِي الْبُرْمَةِ (فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَلَمْ أَرِ بِرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ") الْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ (قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةٍ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: "هُوَ") أَيْ اللَّحْمُ "عَلَيْهَا" أَيْ عَلَى بَرِيْرَةٍ (صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قَالَ الطَّبِيُّ: إِذَا تُصَدِّقُ عَلَى الْمُحْتَاجِ بِشَيْءٍ مَلَكَهُ فَلَهُ أَنْ يَهْدِيَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ أَوْ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْمَلِكِ: فَيَحِلُّ التَّصَدُّقُ عَلَى مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرْكَ: هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مَقْطَعًا.

١٨٢٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٢٦ - (وَعَنْهَا) أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا») أَيْ يُجَازِي وَيُعْطِي الْجَزَاءَ وَالْعَوَضَ؛ مِنْ أَثَابٍ إِذَا أُعْطِيَ الثَّوَابَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرْكَ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشُّمَائِلِ.

١٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٢٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ ") أَيْ إِلَى كُرَاعٍ غَنَمٍ أَوْ أَيْ قُرْبَةٍ (لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ) مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ شَاةٍ (لَقَبِلْتُ) قَالَ الطَّبِيُّ: الْكُرَاعُ هُوَ مُسْتَدَقُّ السَّاقِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْوُظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ، وَقِيلَ: كُرَاعُ مَوْضِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَالْأَوَّلُ مُبَالِغَةٌ فِي الْإِجَابَةِ مَعَ الْقِلَّةِ، وَالثَّانِي مَعَ الْبُعْدِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي لَوْ دَعَانِي أَحَدٌ إِلَى ضِيَاةٍ كُرَاعٍ غَنَمٍ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، وَهَذَا حَثٌّ عَلَى التَّوَاضُعِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَحُسْنِ الْمَعَاشَرَةِ. قَالَ الْقَاضِي: مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُرَاعِ الْغَنَمِ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَدْ غَلَطَ، فَكَانَ ابْنُ جَرَرٍ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ كُرَاعُ الْغَنَمِ أَمَامَ عَسْفَانَ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ عَسْفَانَ وَقَدِيدٍ، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْغَنَمِ وَغَيْرُهَا أَوْ ذِرَاعُ الْكِرْبَاسِ وَهُوَ تَرْغِيبٌ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ. قَالَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ: إِدْخَالَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابٍ مِنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ فِيهِ خَفَاءٌ وَتَأْمَلْ أَوْ فَتَأْمَلْنَا فَوَجَدْنَا وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أوردَ هَذَا الْحَدِيثَ لِتَعْلُقِهِ بِالْهَدِيَّةِ كَمَا يُقَالُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذَكَّرُ وَيُسَمَّى اسْتِطْرَادًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرْكَ: وَالتَّنَائِيُّ.

١٨٢٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمُسْكِينِ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٢٨ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَيْسَ الْمُسْكِينُ ") أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ -

تَعَالَى - {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ} [التوبة: ٦٠] وَالْمَعْنَى لَيْسَ الْمُسْكِينُ شَرْعاً الْمُسْكِينُ عُرْفاً وَهُوَ "الَّذِي يَطُوفُ" أَيْ يَدُورُ وَيَتَرَدَّدُ "عَلَى النَّاسِ" فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْأَبْوَابِ "تُرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ" جُمْلَةً حَالِيَةً. قَالَ ابْنُ الْمَكِّ: أَيْ لَيْسَ الْمُسْكِينُ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَيَأْخُذُ لُقْمَةً فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَيْسَ بِمُسْكِينٍ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ قُوَّتِهِ، وَالْمُرَادُ ذَمُّ مَنْ هَذَا فَعَلَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرّاً، وَقَالَ الطَّبِيُّ: فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحَقَّ الزَّكَاةَ، وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ اسْتِحْقَاقِهِ بَلْ إِثْبَاتُ الْمُسْكِنَةِ لِغَيْرِ هَذَا الْمُتَعَارِفِ بِالْمُسْكِنَةِ وَإِثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهِ أَيْضاً هَذَا وَهَذَا الْقِيلُ هُوَ الْقَوْلُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَصْرُفُ الزَّكَاةِ حَيْثُ لَا شَيْءَ لَهُمَا لَكِنَّ الثَّانِي أَفْضَلُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ "وَلَكِنَّ الْمُسْكِينِ" وَفِي نُسَخَةٍ بِتَشْدِيدِ النُّونِ أَيْ: الْكَامِلُ فِي الْمُسْكِنَةِ "الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى" أَيْ شَيْئاً أَوْ مَالاً "يُغْنِيهِ" أَيْ عَنْ غَيْرِهِ وَيَكْفِيهِ "وَلَا يَقْطُنُ بِهِ" بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لَا يَعْلَمُ بِأَحْتِيَاجِهِ "فَيَتَصَدَّقُ" بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَجْهُولاً "عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ" أَيْ لَا يَتَعَرَّضُ "فَيَسْأَلُ النَّاسَ" بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَعْلُوماً بَلْ يُخْفِي حَالَهُ نَفْسَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي الْكَلَامِ الْقَدِيمِ {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْخَافاً} [البقرة: ٢٧٣] أَيْ أَصْلاً وَفِيهِ حُجَّةٌ لَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنْ أَنَّ الْمُسْكِينُ هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئاً فَهُوَ أَسْوَأُ حَالاً مِنَ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا لَا يَكْفِيهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَوَّذَ مِنَ الْفَقْرِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحِينَ وَسَأَلَ الْمُسْكِنَةَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ - فَدَفُوعٌ لِأَنَّ حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ قِيلَ: ضَعِيفٌ، بَلْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَى «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَوَّذَ مِنَ الْمُسْكِنَةِ» أَيْضاً ثُمَّ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْمُسْكِنَةِ الَّذِينَ رَجَعَ مَعْنَاهُمَا إِلَى غَايَةِ الْقَلَّةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى مَا وَرَدَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً، أَوْ أَرَادَ بِهِ فَقْرَ الْقَلْبِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ دُونَ حَالِ الْفَقْرِ كَمَا أَنَّهُ اسْتَعَاذَ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى لَا مِنْ حَالِ الْغِنَى، وَقَدْ تَحَمَّلَ الْمُسْكِنَةُ الَّتِي سَأَلَهَا عَلَى التَّوَاضُعِ الْإِلَازِمَ لِأَهْلِهَا بِأَنَّ لَا يُحْشَرُ فِي زُمَرَةِ الْأَغْنِيَاءِ الْمُتَكَبِّرِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

(الفصل الثاني)

١٨٢٩ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي فِيمَا تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

(الفصل الثاني)

١٨٢٩ - (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) وَاسْمُهُ أَسْلَمٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ) أَيْ: أَرْسَلَهُ سَاعِيًا لِيَجْمَعَ الزَّكَاةَ وَيَأْتِيَ بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْمَكِّ: فَلَمَّا آتَى أَبَا رَافِعٍ فِي طَرِيقِهِ (فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي) أَيْ أَتَيْتُ مَعِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كَيْمَا تُصِيبَ) نُصِيبَ بِي وَمَا زَائِدَةٌ أَيْ لَتَأْخُذَ (مِنْهَا) أَيْ مِنَ الصَّدَقَةِ بِسَبَبِ ذَهَابِكَ مَعِيَ أَوْ بِأَنْ أَقُولَ لَهُ لِيُعْطِيَ نَصِيبَكَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ الْمُرَافَقَةَ وَالْمُصَاحَبَةَ وَالْمُعَاوَنَةَ عِنْدَ السَّفَرِ لَا بَعْدَ الرَّجُوعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَابُهُ (فَقَالَ لَا) أَيْ لَا أَصْحَبُكَ (حَتَّى آتِيَ) أَيْ أَجِيءَ (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْأَلَهُ) أَيْ اسْتَأْذَنَهُ أَوْ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ لِي أَمْ لَا؟ (فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ) أَيْ عَنْ ذَلِكَ (فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ) أَيْ عَتَقَاءَهُمْ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أَيْ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِهِمْ لِخَبَرِ الْوَلَاءِ حُجَّةٌ كُلُّهَا النَّسَبِ، وَهَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِيَ مَنْ تَحَرَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ

الْمَلِكِ حَيْثُ قَالَ: وَالْمَشْهُورُ لَا تَحْرُمُ عَلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَانْتِفَاءِ السَّبَبِ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ تَنْزِيهَا وَضَمًّا لَهُمْ عَلَى التَّشْبِيهِ بِسَادَاتِهِمْ أَهْلَهُ. وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنِ الْمَذْهَبِ وَتَبَعَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْمُطَّلِبِ، لَكِنَّ كَلَامَ الطَّبِيعِيِّ أَطْيَبُ حَيْثُ قَالَ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، لَكِنَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَهْيَ تَنْزِيهِ لَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْفِي مُؤْتَتَاهُ أَهْلَهُ وَهُوَ تَأْوِيلٌ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ دَلِيلٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَصَحَّحَهُ (وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حَيَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَفِي نَقْلِ ابْنِ الْهَمَامِ وَالشُّمْنِيِّ فَقَالَ: "«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

١٨٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيَّ»"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٨٣١ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٨٣٠ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ»") فِي الْمَحِيطِ الْغَنَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: غَنَى يُوجِبُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مَلِكٌ نَصَابٌ حَوْلَى تَامٍ، وَغَنَى يَحْرِمُ الصَّدَقَةَ وَيُوجِبُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مَلِكٌ مَا يَبْلُغُ قِيَمَةَ نَصَابٍ مِنَ الْأَمْوَالِ الْفَاضِلَةِ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَغَنَى يَحْرِمُ السُّؤَالَ دُونَ الصَّدَقَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ يَوْمُهُ وَمَا يَسْتَرْ عَوْرَتَهُ (وَلِذِي مِرَّةٍ) بِكُسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ: الْقُوَّةُ، أَيْ وَلَا لِقَوِيٍّ عَلَى الْكَسْبِ (سِوَيَّ) أَيْ صَحِيحِ الْبَدَنِ تَامِ الْخَلْقَةِ فِيهِ نَفْيُ كَالِ الْحِلِّ لَا نَفْسُ الْحِلِّ أَوْ لَا تَحِلُّ لَهُ بِالسُّؤَالِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ أَعْضَاؤُهُ صَحِيحَةٌ وَهُوَ قَوِيٌّ يَقْدِرُ عَلَى الْاِكْتِسَابِ بِقَدَرِ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالُهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الطَّبِيعِيُّ: وَقِيلَ الْمَعْنَى وَلَا لِذِي عَقْلٍ وَشِدَّةٍ وَهُوَ كَيَّافَةٌ عَنِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنْفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصَابٌ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَقَالَ حَسَنٌ وَذَكَرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَرْفَعَهُ وَرَوَاهُ سَفِيَانُ مَرْفُوعًا (وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلِهَذَا الْحَدِيثُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ يَرَوُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

١٨٣٢ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: «أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ، وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ، وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٨٣٢ - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْخِيَارِ) وَفِي نُسَخَةٍ: ابْنُ الْخِيَارِ، وَقَالَ الطَّبِيعِيُّ: قُرْشِيٌّ نَوْفَلِيٌّ يَقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَعُدُّ فِي التَّابِعِينَ، وَرَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ) بَفَتْحِ الْوَاوِ أَشْهَرُ فِي السَّمَاعِ (وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا) أَيْ فَطَالَبَاهُ أَنْ يُعْطِيَهُمَا شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ (فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ) أَيْ الْبَصَرَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَكُسْرِهَا أَيْ قَوِيَّيْنِ (فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُكُمَا") أَيْ مِنْهَا وَوَكَلْتُ الْأَمْرَ إِلَى أَمَانَتِكُمَا لَكِنَّ تَكُونَانِ فِي خَطَرٍ الْأَخْذِ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنْ كُنْتُمَا قَوِيَّيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَالُكُمَا أَوْ غَنِيَّيْنِ (وَلَا حَظَّ) أَيْ لَا نَصِيبَ (فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) قَالَ الطَّبِيعِيُّ: أَيْ أُعْطِيْتُكُمَا لِأَنَّ فِي الصَّدَقَةِ ذُلًّا وَهَوَانًا فَإِنْ رَضِيتُمَا بِذَلِكَ أُعْطِيْتُكُمَا أَوْ لَا

أُعْطِيَكُمْ لِأَنَّهَا حَرَامٌ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُكْتَسَبِ، فَإِنْ رَضِيتُمَا بِأَكْلِ الْحَرَامِ أُعْطِيَكُمْ، قَالَ تَوَيْخًا، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحَدِيثُ دَلٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حُرْمَةَ سُؤَالِهِمَا لِقَوْلِهِ: "وَإِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيَتْكُمَا" فَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ مُحَرَّمًا غَيْرَ مُسْقَطٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ لَمْ يَفْعَلْهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) أَيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ فِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مَا أَوْجَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ هُوَ أَحْسَنُهَا إِسْنَادًا فَهَذَا مَعَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ يُفِيدُ مَنَعَ غَنِيِّ الْغَزَاةِ وَالْغَارِمِينَ عَنْهَا، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِهِ لِغَنِيِّ الْغَزَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الدِّيَوَانِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْفَيْءِ.

١٨٣٣ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خَمْسَةً، لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمُسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».

١٨٣٣ - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) تَابِعِيُّ جَلِيلٌ (مُرْسَلًا) أَيْ يَحْذِفُ الصَّحَابِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خَمْسَةً: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (أَيُّ الْمُجَاهِدِ مُنْقَطِعٌ عَنِ الْغَزَاةِ أَوْ الْحَجِّ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فَسَّرَ أَحْمَدُ سَبِيلَ اللَّهِ فِي الْآيَةِ بِسَفَرِ الْحَجِّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْحَجَّ سَبِيلُ اللَّهِ، وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا لَكِنْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ بَحْثٌ لِلْجُمُهورِ " أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا " أَيْ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ نَحْوِ عَاشِرٍ وَحَاسِبٍ وَكَاتِبٍ " أَوْ لِغَارِمٍ " أَيْ مَنْ اسْتَدَانَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ فِي دِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا " أَوْ لِرَجُلٍ " أَيْ غَنِيٍّ " اشْتَرَاهَا " أَيْ الزَّكَاةَ مِنَ الْفَقِيرِ " بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ " أَيْ غَنِيٍّ " كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ فَأَهْدَى الْمُسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَرَوَى أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا بِمَعْنَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُسْنَدًا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ذَكَرَهُ مِيرُكَ وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ.

١٨٣٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ.

١٨٣٤ - (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ) أَعْلَمَ أَنِّي تَبَعْتُ رِوَايَاتِ أَبِي دَاوُدَ، فَهِيَ ثَلَاثٌ: مِنْهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْحَدِيثُ، وَمِنْهَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرِيَّابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَاقِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عَرَّ وَجَلَّ - أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فِيْهِدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ»، وَهَذَا يَتَّضِحُ لَكَ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْإِبْهَامِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَقَوْ قُوَّةَ تَرْجُحِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَةِ مَعَ قَرِينَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ" وَلَوْ قَوِيَ قُوَّتُهُ تَرْجُحَ حَدِيثِ مُعَاذٍ بِأَنَّهُ مَانِعٌ وَمَا رَوَاهُ مَبِيحٌ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلُهُ التَّأْوِيلُ عِنْدَهُمْ حَيْثُ قِيدَ لِلْأَخْذِ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدِّيَوَانِ

وَلَا أَخَذَ مِنَ الْفِيءِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يُضَعْفُ الدَّلَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَمْ يَدْخُلْهُ.

١٨٣٥ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَهُ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ"». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٣٥ - (وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي) بِضَمِّ الصَّادِ مَمْدُودًا (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ) أَيُّ زِيَادٌ أَوْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ) أَيُّ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا") أَيُّ إِلَى أَنْ حَكَمَ فِي الصَّدَقَاتِ "هُوَ" أَيُّ أَيُّ اللَّهِ - تَعَالَى - وَهُوَ مُجَرَّدُ التَّكِيدِ "فَجَزَّأَهَا" بِتَشْدِيدِ الرَّايِ فَهَمَزٌ أَيُّ فَقَسَمَ أَصْحَابُهَا "ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ" أَيُّ أَصْنَافٍ قَالَ "فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ" أَيُّ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ "أَعْطَيْتُكَ" أَيُّ حَقَّكَ، قَالَ الطَّبِيُّ: قِيلَ فِي التَّجْرِئَةِ دَلَالَةٌ عَلَى وَجُوبِ التَّفْرِيقِ فِي الْأَصْنَافِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْمَلِكِ حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْرُقُ عَلَى أَهْلِ السِّهَامِ بِمَحْصَصِهِمْ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ إِلَّا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُصْرَفُ إِلَّا إِلَى هَذِهِ الْمَصَارِفِ لَا أَنَّهُ تُصْرَفُ إِلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْمَصَارِفِ، وَلِذَا قَالَ عَلَمَاؤُنَا: فَتُصْرَفُ إِلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، قَالَ الشُّمْنِيُّ: رَوَى ذَلِكَ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذٍ: "فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ قَرْدٌ فِي فُقَرَائِهِمْ"، وَلَآئِهْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرٌ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ، وَبَسَطَ فِيهِ الْكَلَامَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْأَهْمَامِ وَاتَّصَرَ لَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ جَرِّ بِمَا لَا نِظَامَ لَهُ فِي الْمَرَامِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكٌ: وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَنْعَمٍ الْأَفْرِيقِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ.

(الفصل الثالث)

١٨٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ حَلْبُوا مِنَ الْأَبْنَاهَا، فَجَعَلَتْهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ، رَوَاهُ مَالِكٌ وَابَيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

(الفصل الثالث)

١٨٣٦ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ) أَيُّ وَافَقَ هَوَى نَفْسِهِ فَأَنكَرَهُ بِالِاسْتِدْلَالِ الْقَلْبِيِّ بِالْإِلْهَامِ الْعَبِيِّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: سَأَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذْ رَأَاهُ فَإِنَّهُ أَعْجَبَهُ طَعْمُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَا كَانَ يَأْلِفُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ الرِّيَّةِ وَحَمَلِهِ عَلَى الْوَرَعِ (فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ) أَيُّ مَرَّ (عَلَى مَاءٍ) أَيُّ مَكَانٍ مَاءٍ وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ فِي قَوْلِهِ: أَيُّ مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ، وَمَا الْمَانِعُ أَنَّهُ وَرَدَ الْمَاءُ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ لَازِمِ وَرُودِهِ مَحَلَّهُ أَوْ وَجْهَهُ غَرَابَتِهِ لَا تَحْفَى (قَدْ سَمَّاهُ) أَيُّ عَيْنَهُ بِاسْمِهِ "فَإِذَا" لِلْمُفَاجَأَةِ (نَعَمٌ) بِفَتْحَتَيْنِ (مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ) أَيُّ الرِّعَاةِ أَوْ أَهْلِ النِّعَمِ (يَسْقُونَ) أَيُّ النِّعَمِ (حَلْبُوا مِنَ الْأَبْنَاهَا) أَيُّ فَأَعْطُونِي هَذَا فَأَخَذَتْهُ (فَجَعَلَتْهُ فِي سِقَائِي) بِكَسْرِ السِّينِ (فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ) أَيُّ فِي فَمِهِ أَوْ حَلَقِهِ (اسْتَقَاءَ) أَيُّ فَتَقَيَّاهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ جَوْفِهِ. قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا غَايَةُ الْوَرَعِ وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الشُّبْهِ، قَالَ ابْنُ جَرِّ كَانَ الشَّارِحُ

لَمْ يَسْتَحْضِرْ قَوْلَ أُمِّهِ: إِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ حَرَامًا لَزِمَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُ إِنْ أَطَاقَهُ وَإِنْ عُدِرَ فِي تَنَاوُلِهِ أَهْدَ فِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَهَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ اللَّبَنِ حَرَامًا لِأَنَّ الْقَابِضَ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَأَهْدَاهُ لِغَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَى فَرْضٍ أَنْ عُمَرُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ فَلَا شَكَّ فِي حَلِيلَتِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّهَا لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ فَكَأَنَّ الْمُعْتَرِضَ لَمْ يَتَفَقَّنْ لِهَذَا وَظَنَّ أَنَّ اللَّبَنَ حَرَامٌ، وَأَيْضًا لَا فَائِدَةَ فِي اسْتِقَاتِهِ إِذْ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيَةُ الْبَاطِنِ مِنْ أَثَرِ الْحَرَامِ أَوْ الشُّبْهَةِ وَهَذَا لَا شُبْهَةَ أَنَّهُ وَرَعٌ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: وَإِنَّمَا تَقْيًا مَا شَرِبَهُ مَعَ الْجَهْلِ حَتَّى لَا يَنْبُتَ مِنْهُ لَحْمٌ يَثْبُتُ وَيَبْقَى، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لَا يَدْرِي فَلَا يَضُرُّهُ، لِأَنَّ الْحَرَامَ إِذَا أُكِلَ وَحَصَلَ فِي الْمَعِدَةِ أَثَرٌ فِي قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ صَاحِبُهُ وَلِذَا تَقْيًا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهُ شَرِبَ عَلَى جَهْلٍ، وَهَذَا وَإِنْ أَفْتَيْنَا بِأَنَّهُ حَلَالٌ لِلْفَقِيرِ فَإِنَّمَا أَحْلَلْنَاهُ بِحُكْمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَهُوَ كَالْخَنَزِيرِ وَالْخَمْرِ إِذَا أَحْلَلْنَاهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْتَحِقُ بِالطَّيِّبَاتِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٨٠٤ [باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له]

[بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ]
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٨٣٧ - «عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقٍ قَالَتْ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا "، ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحَتْ، يَا كُلُّهَا صَاحِبُهَا سَحَتْ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ)
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٨٣٧ - (عَنْ قَبِيصَةَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمُوحَدَةِ (ابْنِ مَخَارِقٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، (قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ: مَا يَحْتَمِلُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ لِدَفْعِ وَقُوعِ حَرْبٍ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا، قَالَ الطَّبْرِيُّ: أَيُّ مَا يَحْتَمِلُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَالِ أَيْ يَسْتَدِينُهُ وَيُدْفَعُهُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْحَمَالَةُ فِي الْمَعْصِيَةِ (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْأَلُهُ فِيهَا) - أَسْأَلُهُ فِيهَا (فَقَالَ: " أَقِمِ ") أَمْرٌ مِنَ الْإِقَامَةِ بِمَعْنَى اثْبُتْ وَاصْبِرْ " حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ " أَيُّ يَحْضُرُنَا مَا لَهَا " فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا " أَيُّ بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِالْحَمَالَةِ (ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ ") أَيُّ السُّؤَالِ وَالشَّحْذَةِ " لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً " فِي شَرْحِ

ابْنِ الْمَلِكِ قَالُوا: هَذَا بَحْثُ سُؤَالِ الزَّكَاةِ وَأَمَّا سُؤَالُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَفَنَ لَا يَقْدَرُ عَلَى كَسْبٍ لِكَوْنِهِ زَمْنًا أَوْ ذَا عِلَّةٍ أُخْرَى جَازَ لَهُ السُّؤَالُ بِقَدْرِ قُوَّتِ يَوْمِهِ وَلَا يَدْخُرُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ لِاسْتِغَالِ الْعِلْمِ جَازَتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَإِنْ تَرَكَهُ لِاسْتِغَالِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَصِيَامِهِ لَا تَجُوزُ لَهُ الزَّكَاةُ وَيُكْرَهُ لَهُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَإِنْ جَلَسَ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فِي بُقْعَةٍ وَاشْتَغَلُوا بِالطَّاعَةِ وَرِيَاضَةِ الْأَنْفُسِ

وَتَصْفِيَةِ الْقُلُوبِ يُسْتَحَبُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْأَلَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ وَكَسْرَاتِ الْخُبْزِ لَهُمْ وَاللِّبَاسَ لِأَجْلِهِمْ " رَجُلٌ " بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ أَحَدٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: مِنْ ثَلَاثَةٍ وَبِالرَّفْعِ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ " تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ " أَيُّ جَازَتْ بِشَرْطٍ أَنْ يَتْرَكَ الْإِلْحَاحُ وَالتَّغْلِيظُ فِي الْخُطَابِ " حَتَّى يُصِيبَهَا " أَيُّ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْحَمَالَةَ أَوْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ (ثُمَّ يَمْسُكُ) أَيُّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، يَعْنِي إِذَا أَخَذَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ الدِّينَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ آخَرَ مِنْهَا، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَفِيهِ نَظَرٌ " وَرَجُلٌ " بِالْوَجْهِينِ " أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ " أَيُّ آفَةٌ وَحَادَثَةٌ مُسْتَأْصِلَةٌ مِنْ جَاحِهِ يَجُوحُهُ إِذَا اسْتَأْصَلَهُ وَهِيَ الْآفَةُ الْمُهْلِكَةُ لِلثَّمَارِ وَالْأَمْوَالِ (اجْتَاَحَتْ) أَيُّ اسْتَأْصَلَتْ وَأَهْلَكَتْ " مَالُهُ " مِنْ ثَمَارِ بُسْتَانِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ " فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ " أَيُّ سَأَلَ الْمَالَ مِنَ النَّاسِ " حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا " أَيُّ إِلَى أَنْ يَدْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ حَاجَتُهُ الضَّرُورِيَّةُ " مِنْ عَيْشٍ " أَيُّ مَعِيشَةٍ مِنْ قُوْتٍ وَلِبَاسٍ " أَوْ قَالَ " شَكُّ مِنَ الرَّأْيِ " سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ " بِالْكَسْرِ وَهُوَ الصَّوَابُ مَا يَسُدُّ بِهِ الْفَقْرُ وَيُدْفَعُ وَيَكْفِي الْحَاجَةَ " وَرَجُلٌ " بِالْوَجْهِينِ أَيُّ غَنِيٍّ " أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ " أَيُّ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ اشْتَرَبَهَا بَيْنَ قَوْمِهِ " حَتَّى يَقُومَ " أَيُّ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ " ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ " بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ أَيُّ الْعَقْلِ الْكَامِلِ (مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً) أَيُّ يَقُومُ ثَلَاثَةٌ قَائِلِينَ هَذَا الْقَوْلَ، وَالْمُرَادُ الْمُبَالِغَةُ فِي ثُبُوتِ الْفَاقَةِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: هَكَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: يَقُومُ، وَالصَّحِيحُ: يَقُولُ بِاللَّامِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا فِي الْمَصَابِيحِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَقْدِيرَ الْقَوْلِ مَعَ الْقِيَامِ أَكْثَرُ، وَأَعْرَبَ ابْنُ جَرِّ قَالَ: وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي مَعْنَى " يَقُومَ "، ائْتَدَعَ قَوْلَ الصَّغَانِيِّ وَوَجْهَ غَرَابَتِهِ أَنَّ كَلَامَ الصَّغَانِيِّ فِي تَصْرِيحِ الرِّوَايَةِ لَا فِي تَصْحِيحِ الدِّرَايَةِ مَعَ أَنَّ عَدَمَ الْإِحْتِيَاجِ إِلَى التَّقْدِيرِ أَظْهَرَ فِي مَقَامِ التَّقْرِيرِ، هَذَا وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَالَ إِنَّ " يَقُومَ " بِمَعْنَى " يَقُولُ "، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَرِّ وَوَجْهَ بَعْدِهِ أَنَّ الْقَوْلَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفِعْلِ لَا الْعَكْسُ كَمَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَتَأَمَّلْ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ وَالْإِحْتِيَاظِ لِيَكُونَ أَدَلٌّ عَلَى بَرَاءَةِ السَّائِلِ عَنِ التَّهْمَةِ فِي ادِّعَائِهِ وَأَدْعَى لِلنَّاسِ إِلَى سُرْعَةِ إِجَابَتِهِ، وَخَصَّ بِكَوْنِهِمْ مِنْ قَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ هُمُ الْعَالِمُونَ بِحَالِهِ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّبَيُّنِ وَالتَّعْرِيفِ إِذْ لَا مَدْخَلَ لِعَدَدِ الثَّلَاثِ مِنَ الرِّجَالِ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ، وَقِيلَ: إِنَّ الْإِعْسَارَ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْبَعْضِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ فَثَلَّثَ عَلَى خِلَافِ مَا اعْتِيدَ فِي الْإِثْبَاتِ لِلْحَاجَةِ، وَقَالَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ نَقْلًا عَنِ التَّخْرِيجِ: أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَقْبَلُ مِنْ عَدَلَيْنِ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي تَلْفِهِ وَالْإِعْسَارِ إِلَّا بَيِّنَةً، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ مَالٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْمَالِ " فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ " أَيُّ فَسَبَبُ هَذِهِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةُ عَلَى صِدْقِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ صَارَتْ حَلَالًا لَهُ " حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ " وَيَخْتَلِفُ فَاعِلُ قَالَ بِاخْتِلَافٍ مَنْ وَقَعَ لَهُ الشُّكُّ فَتَأَمَّلْ " فَمَا سَوَاهُنَّ " أَيُّ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ " سُحْتُ " بِضَمَّتَيْنِ وَبِسُكُونِ الثَّانِي وَهُوَ الْأَكْثَرُ هُوَ الْحَرَامُ الَّذِي لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ لِأَنَّهُ يَسْحَتُ الْبَرَكَةُ أَيُّ يَذْهَبُهَا " يَأْكُلُهَا " أَيُّ يَأْكُلُ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِالْمَسْأَلَةِ، قَالَهُ الطَّبِي: وَالْحَاصِلُ يَأْكُلُ حَاصِلَهَا " صَاحِبَهَا سُحْتًا " نَصَبَ عَلَى التَّمْيِيزِ أَوْ بَدَلٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِي يَأْكُلُهَا وَجَعَلَهُ ابْنُ جَرِّ حَالًا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ بِمَعْنَى الصَّدَقَةِ وَالْمَسْأَلَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

١٨٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٣٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ» أَيُّ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، يَقَالُ سَأَلَهُ الشَّيْءَ وَعَنِ الشَّيْءِ قَالَهُ الطَّبِيُّ فَنَصَبَهُ لِنَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَقِيلَ: بَدَلُ اسْتِمَالٍ " تَكْثُرًا " مَفْعُولٌ لَهُ أَيُّ لِيَكْثُرَ مَالُهُ

لَا لِالْحَتِاجِ " فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا " أَيُّ قِطْعَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، يَعْنِي مَا أَخَذَ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ بِالنَّارِ، وَجَعَلَهُ جَمْرًا لِلْمُبَالِغَةِ فَهَذَا كَقَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠] أَيُّ مَا يُوجِبُ نَارًا فِي الْعُقْبَى وَعَارًا فِي الدُّنْيَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْرًا حَقِيقَةً يُعَذِّبُ بِهِ كَمَا ثَبَتَ لِمَنْعِي الزَّكَاةَ " فَلَيْسَتْ قِطْعَةً " أَيُّ مِنَ السُّؤَالِ أَوْ الْجَمْرِ " أَوْ لَيْسَتْ كَثْرًا " أَيُّ لِيَطْلُبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَهَذَا تَوْيِيحٌ لَهُ أَوْ تَهْدِيدٌ، وَالْمَعْنَى سِوَاءُ اسْتَكْثَرَتْ مِنْهُ أَوْ اسْتَقَلَّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٨٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةُ لَحْمٍ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

١٨٣٩ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ") أَيُّ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ بِلِسَانِ الْقَالَ أَوْ بَيَانِ الْحَالِ " حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةُ لَحْمٍ " بِضَمِّ الْمِيمِ وَكُسْرُهَا مَعَ سُكُونِ الزَّايِ بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ وَحُكِّيَ فَتَحَ الْمِيمِ أَيْضًا وَالضَّمُّ هُوَ الْمَحْفُوظُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَيُّ قِطْعَةٍ يَسِيرَةً مِنَ اللَّحْمِ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا جَاءَ لَهُ وَلَا قَدَرٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ لِفُلَانٍ وَجْهٌ فِي النَّاسِ أَيُّ قَدَرٌ وَمَنْزِلَةٌ أَوْ يَأْتِي فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ لَحْمٌ أَصْلًا إِمَّا عَقُوبَةً لَهُ وَإِمَّا إِعْلَامًا بِعَمَلِهِ اهْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَامَةً لَهُ يَعْرِفُهُ النَّاسُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ تَفْضِيحًا لِحَالِهِ وَتَشْهِيرًا لِمَا لَهُ وَإِذْلَالًا لَهُ كَمَا أَذَلَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءٍ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ، وَمِنْ دُعَاءِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: اللَّهُمَّ كَمَا صَنَعْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودٍ غَيْرِكَ فَصْنِ وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةٍ غَيْرِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٤٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ) " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١٨٤٠ - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ) ") مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى السُّؤَالِ أَيُّ لَا تُبَالِغُوا وَتُلْحِفُوا، مِنْ أَلْخَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَلْخَ فِيهَا " فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي " أَيُّ بِالْإِلْحَافِ " أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ " بِالتَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ مَنْصُوبًا وَمَرْفُوعًا وَالتَّسْبِيحُ مَجَازِيَةٌ سَبَبِيَّةٌ فِي الْإِخْرَاجِ " لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ " أَيُّ لِذَلِكَ الشَّيْءِ يَعْنِي لِإِعْطَائِهِ أَوْ لِذَلِكَ الْإِخْرَاجِ الدَّلَالِ عَلَيْهِ يُخْرِجُ " كَارِهِ " وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ " فَيُبَارِكُ " بِالنَّصْبِ مَجْهُولًا أَيُّ فَإِنْ يُبَارِكُ " لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ " أَيُّ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِلْحَافِ، قَالَ الطَّبِيُّ: نَصَبَهُ عَلَى مَعْنَى الْجُمُعَةِ أَيُّ لَا يَجْتَمِعُ إِعْطَائِي كَارِهَا مَعَ الْبَرَكَةِ اهْ وَفِي نَسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فَيَقْدَرُ هُوَ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: ٣٦] قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنْ بَاعَ الْمُعْطِي الْحَيَاءَ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أُعْطَاهُ - فَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا حَرَامٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَالثَّانِي حَلَالٌ مَعَ الْكَرْهَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَلَّا يَذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وَلَا يَكْلِفَ بِالسُّؤَالِ، فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ الشُّرُوطِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ .

١٨٤١ - وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ) " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

١٨٤١ - (وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ " أَيُّ فَيَجْمَعُ حَطَبًا ثُمَّ يَرْبِطُ بِهِ " لِأَنِّي بِحُزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ " قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: الْحُزْمَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، قَدَرٌ

مَا يَحْمِلُ بَيْنَ الْعُضْدَيْنِ وَالصَّدْرِ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ مِنَ الْحَطَبِ "فَيَبِيعُهَا" قِيلَ: مَنْصُوبٌ عَلَى تَقْدِيرِ "أَنْ"، أَيْ فَأَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْحِزْمَةَ وَمَتْنُهَا "فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ" أَيْ يَمْنَعُ عَنْ إِرَاقَةِ مَاءٍ وَجْهَهُ بِالسُّؤَالِ "خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ" أَيْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا حَدِيثٌ «مَنْ تَوَاضَعَ لَغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلَاثًا دِينَةً» .

١٨٤٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرُؤُا أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٤٢ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ) بِكُسْرِ الْخَاءِ بَعْدَهُ زَايٌ (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ شَيْئًا (فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي) أَيْ بَعْدَ السُّؤَالِ الثَّلَاثِ، أَوْ بَعْدَ مَا فِي الْمَالِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ "يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ" أَيْ الْمَالُ الَّذِي بَأْيَدِي النَّاسِ أَوْ جِنْسُهُ أَوْ نَوْعُهُ الْحَاصِلَ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَتَعَبٍ "خَضِرٌ" يَفْتَحُ الْخَاءُ وَكُسْرُ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ طَرِيٌّ نَاعِمٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ غَايَةُ الرَّغْبَةِ "حُلُوٌّ" أَيْ لَذِيذٌ عِنْدَ النَّفْسِ تَمِيلُ إِلَيْهِ بِالطَّبْعِ غَايَةَ الْمِيلِ، وَقِيلَ: الْخَضِرُ فِي الْعَيْنِ طَيِّبٌ وَالْحُلُوُّ يَكُونُ فِي الْقَمِّ طَيِّبًا إِذَا لَا تَمَلُّ الْعَيْنُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْخَضِرِ بَلْ يَقْوَى النَّظَرُ إِلَيْهِ قُوَّةَ الْبَصَرِ، وَلَا يَمَلُّ الْقَمُّ مِنْ أَكْلِ الْحُلُوِّ، وَكَذَلِكَ النَّفْسُ حَرِيصَةٌ بِجَمْعِ الْمَالِ لَا تَمَلُّ عَنْهُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ تَشْبِيهٌُ بَلِيغٌ مِنْ حَيْثُ زَهَرَتْهَا وَبَهَجَتْهَا وَبَهَاؤُهَا ثُمَّ سُرْعَةُ فَنَائِهَا مَا فِي الْأَمْوَالِ مِنْ زِيَادَةِ عَنَائِهَا وَخَسَّةِ شُرَكَائِهَا "فَمَنْ أَخَذَهُ" أَيْ الْمَالُ أَخَذًا مُلْتَبَسًا "بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ" أَيْ مِنَ الْأَخْذِ يَعْنِي بِلا سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافٍ وَلَا طَمَعٍ أَوْ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَانْشِرَاجِ صَدْرِ مَنْ الْمُعْطَى "بُورِكَ لَهُ فِيهِ" لِأَنَّهُ نَاطِرٌ فِي أَخْذِهِ إِلَى رَبِّهِ مُمْتَلِئٌ لِأَمْرِهِ قَائِمٌ لِشُكْرِهِ مُتَّقَوِّيه عَلَى طَاعَتِهِ لَا حَظَّ لَهُ فِي قَبُولِهِ إِلَّا رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢ - ٣] وَيَحْمِلُ عَلَى هَذَا الْحَالِ حَدِيثُ «نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»، وَخَبَرُ: «ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ» "وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ" يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ أَيْ بِطَمَعٍ أَوْ حِرْصٍ أَوْ تَطَلُّعٍ "لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ" قِيلَ: الْإِشْرَافُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ يَرَى بِكَرَاهِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ طَيِّبٍ نَفْسٍ بِالْإِعْطَاءِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ نَفْسِ الْمُعْطَى وَاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيزٍ مِنَ السَّائِلِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُعْطَهُ لَتَرَكَهُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ أَوْ الْمُرَادُ نَفْسُ السَّائِلِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كِبَايَةً عَنْ عَدَمِ الْإِعْطَاءِ أَوْ عَنْ إِنْتِفَاقِ الصَّدَقَةِ وَعَدَمِ إِمْسَاكِهَا "وَكَانَ" أَيْ السَّائِلُ الْأَخْذُ الصَّدَقَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْبَرَكَةِ وَكَثْرَةِ الشَّرِّ وَالتَّهْمَةِ "كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ" أَيْ كَذِي آفَةٍ يَزْدَادُ سَقْمًا بِالْأَكْلِ وَهُوَ مُعْبَرٌ عَنْهُ بِجَوْعِ الْبَقَرِ وَفِي مَعْنَاهُ مَرَضُ الْإِسْتِسْقَاءِ "وَالْيَدُ الْعُلْيَا" أَيْ الْمُعْطِيَةُ أَوْ الْمُتَعَفِّفَةُ "خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى" وَهِيَ الْأَخْذَةُ أَوْ السَّائِلَةُ وَقِيلَ السُّفْلَى الْمَانِعَةُ (قَالَ حَكِيمٌ) أَيْ بَعْدَ مَا سَمِعَ فِي السُّؤَالِ مِنْ نَقْصِ الْحَالِ وَعَدَمِ بَرَكَةِ الْمَالِ فِي الْمَالِ (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرُؤُا) بِسُكُونِ الرَّاءِ قَبْلَ الزَّايِ أَيْ لَا أَنْقُصُ "أَحَدًا" أَيْ مَا أَحَدٍ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ وَالْأَخْذُ مِنْهُ (بَعْدَكَ) أَيْ بَعْدَ سُؤَالِكَ هَذَا أَوْ بَعْدَ قَوْلِكَ هَذَا شَيْئًا؛ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِأَرْزَأَ بِمَعْنَى أَنْقُصُ (حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا) أَيْ إِلَى أَنْ أَمُوتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٤٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٤٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ (يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ) أَيْ فَضْلَهَا

وَالْحَثَّ عَلَيْهَا أَوْ حَكَمَ أَخْذَهَا أَوْ سَوَّاهَا (وَالْتَعَفَّ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ وَعَنِ السُّؤَالِ عَنِ النَّاسِ "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ" أَيْ الْمُعْطِيَةُ. قَالَ الطَّبِيُّ: هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَابْنِ خَرِيقٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْمُنْفَقَةُ مِنَ الْعِفَّةِ، وَرَجَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّعَفُّفِ وَالسُّؤَالِ، وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنَّ الْمُنْفَقَةَ أَعْلَى مِنَ الْآخِذَةِ وَالْمُنْفَقَةُ أَعْلَى مِنَ السَّائِلَةِ، قِيلَ: الْإِنْفَاقُ يَدُلُّ عَلَى التَّعَفُّفِ مَعَ زِيَادَةِ وَيُنَاسِبُ التَّحْرِيفُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فِرْوَايَةُ الشَّيْخَيْنِ أَوَّلَى وَأَصَحُّ رِوَايَةً وَدِرَايَةً أَهْمًا. وَالتَّفْسِيرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْأَرْجَحُ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّعَفُّفِ عَنْهَا، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ: مَرْدُودٌ، بَلِ الرَّاجِحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ لِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا بِاعْتِبَارِ الْحَالَتَيْنِ لِأَصْحَابِهِمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّرْجِيحَ لِرِوَايَةِ الْمُنْفَقَةِ عَلَى الْمُنْفَقَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِنِظَامِ الْمَرَامِ لَا لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أُمَّةِ الْأَنْامِ "وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ" قَالَ الشَّيْخُ:

أَبُو النَّجِيبِ السُّهْرَوَرْدِيُّ فِي آدَابِ الْمُرِيدِينَ: وَاجْعُوا أَيْ الصُّوفِيَّةَ عَلَى أَنَّ الْفَقْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغِنَى إِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِالرِّضَا، فَإِنْ احْتَجَّ مُحْتَاجٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»"، وَقَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُعْطِيَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ قِيلَ لَهُ: الْيَدُ الْعُلْيَا تَتَلَهَّى الْفَضِيلَةَ بِإِخْرَاجِ مَا فِيهَا، وَالْيَدُ السُّفْلَى تَتَلَهَّى الْمُنْقَصَةَ بِمُحْصُولِ الشَّيْءِ فِيهَا أَهْمًا وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْغِنَى بِإِعْطَاءِ بَعْضِ الْمَالِ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - بِاخْتِيَارِ الْفَقْرِ، وَالْفَقِيرُ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَالِ إِلَى الْغِنَى فَتَنْقُصُ حَالُهُ وَيَخْشَى مَالَهُ، وَفِي هَذَا مُبَالِغَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَلَالَةٌ جَسِيمَةٌ عَلَى أَفْضَلِيَةِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى الْغِنَى الشَّاكِرِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حَالُ السَّائِلِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَكَيْفَ حَالُ الْمُنْعَفِّفِ وَالْآخِذِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا، وَأَمَّا إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْحَالُ فَانْقَلَبَ الْمَثَالُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ أَعْنِي خَوَاجَةَ عِبِيدِ اللَّهِ السَّمَرْقَنْدِيِّ - قَدَسَ اللَّهُ سِرَّهُ - لَمَّا سُئِلَ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُ أَمْ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ؟ فَقَالَ: بَلِ الْفَقِيرُ الشَّاكِرُ، وَهُوَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُبَالِغَةَ أَوْ الشِّكَايَةَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - حِكَايَةً {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: ٨٦] وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٤٤ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أَنَسًا) وَفِي نُسْخَةِ بَرَكِ الْهَمَزَةِ أَيْ جَمَاعَةً (مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ شَيْئًا (فَأَعْطَاهُمْ) أَيْ إِيَّاهُ (ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَدَ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالِدَّالِ الْمُهِمْلَةِ أَيْ فِي (مَا عِنْدَهُ) فَقَالَ: " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ " أَيْ مَالٍ، وَ " مِنْ " بَيَانٌ لـ " مَا "، وَمَا خَبَرِيَّةٌ مُتَضَمِّنَةٌ لِلشَّرْطِ أَيْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ مَوْجُودٌ عِنْدِي أُعْطِيكُمْ " فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ " وَلَمْ أَمْنَعُهُ مِنْكُمْ " وَمَنْ يَسْتَعِفَّ " وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِالْفَتْحِ أَيْ: مَنْ يَطْلُبُ مِنْ نَفْسِهِ الْعِفَّةَ عَنِ السُّؤَالِ. قَالَ الطَّبِيُّ: أَوْ يَطْلُبُ الْعِفَّةَ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - فَلَيْسَ السِّينُ لِجُرْدِ التَّأَكِيدِ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ حَجَرٍ "يُعِفُّهُ اللَّهُ" أَيْ يَجْعَلُهُ عَفِيفًا مِنَ الْإِعْفَافِ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْعِفَّةِ وَهِيَ الْخِفْظُ عَنِ الْمُنَاقَبَةِ، يَعْنِي مَنْ قَنَعَ بِأَدْنَى قُوَّةٍ وَتَرَكَ السُّؤَالَ تَسَهَّلَ عَلَيْهِ الْقَنَاعَةُ وَهِيَ كَنْزٌ لَا يَفْنَى " وَمَنْ يَسْتَغْنِ " أَيْ يُظْهِرُ الْغِنَى بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَالتَّعَفُّفِ عَنِ السُّؤَالِ حَتَّى يَحْسَبَهُ الْجَاهِلُ غَنِيًّا مِنَ التَّعَفُّفِ " يُغْنِيهِ اللَّهُ " أَيْ يَجْعَلُهُ غَنِيًّا

أَيُّ بِالْقَلْبِ، فِي الْحَدِيثِ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» "وَمَنْ يَتَصَبَّرْ" أَيُّ يَطْلُبُ تَوْفِيقَ الصَّبْرِ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَالَ - تَعَالَى - {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [النحل: ١٢٧] أَوْ يَأْمُرُ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ وَيَتَكَلَّفُ فِي التَّحَمُّلِ عَنْ مَشَاقِّهِ، وَهُوَ تَعَمُّيمٌ بَعْدَ تَخْصِصٍ، لِأَنَّ الصَّبْرَ يَشْتَمِلُ عَلَى صَبْرِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْبَلِيَّةِ، أَوْ مَنْ يَتَصَبَّرُ عَنِ السُّؤَالِ وَالتَّطَلُّعِ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ بِأَنْ يَنْجِرَ مَرَارَةَ ذَلِكَ، وَلَا يَشْكُو حَالَهُ لِغَيْرِ رَبِّهِ (يُصْبِرُهُ اللَّهُ) بِالتَّشْدِيدِ أَيُّ: يَسْهَلُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ فَتَكُونُ الْجُمْلُ مُؤَكِّدَاتٍ وَيَزِيدُ إِرَادَةَ مَعْنَى الْعُمُومِ قَوْلُهُ (وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً) أَيُّ: مُعْطَى أَوْ شَيْئًا (هُوَ خَيْرٌ) أَيُّ: أَفْضَلُ لِاحْتِيَاجِ السَّائِلِ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ (وَأَوْسَعُ) أَيُّ: أَشْرَحُ لِلصَّبْرِ (مِنَ الصَّبْرِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقَامَ الصَّبْرِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ بِمَا لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِمِ الصِّفَاتِ وَالْحَالَاتِ، وَلِذَا قُدِّمَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: ٤٥] وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَوْسَعُ أَنَّهُ تَتَّسِعُ بِهِ الْمَعَارِفُ وَالْمَشَاهِدُ وَالْأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدُ، فَإِنْ قِيلَ: الرِّضَا أَفْضَلُ مِنْهُ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، أُجِيبُ: بِأَنَّهُ غَايَتُهُ الَّتِي لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا مَعَهَا فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا} [ص: ٤٤] إِذِ الْمُرَادُ بِهِ فِي حَقِّهِ، وَنَحْوُهُ مَا يَكُونُ مَعَهُ رِضًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَقَامٌ نَاقِصٌ جِدًّا، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ - تَعَالَى - {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٣٥] وَ {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: ٤٨] وَ {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [النحل: ١٢٧] قَالَ الطَّبِيُّ: فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ (خَيْرٌ) أَيُّ: هُوَ خَيْرٌ، كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ (خَيْرًا) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ عَطَاءٍ، وَقَالَ مِيرُكُ: كَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمَشْكَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَوَقَعَ فِي نُسَخِ مُسْلِمٍ: "مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ" بِلَا لَفْظٍ هُوَ وَهُوَ مُقَدَّرٌ، وَفِي رِوَايَةِ "خَيْرًا" بِالنَّصْبِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، فَبَقِيَ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. تَسَاهُلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ١٨٤٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: "خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ نَخْذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٤٥ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ) قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ أَجْرَ عَمَلِهِ فِي الصَّدَقَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ السَّاعِدِيِّ فِي الْفَصْلِ الثَّلَاثِ (فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) الضَّمِيرُ لِلْعَطَاءِ أَوْ لِلْسَّكْتِ (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) أَيُّ: أَحْوَجَ (فَقَالَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ) أَيُّ: اقْبَلْهُ وَأَدْخِلْهُ فِي مَالِكَ، أَيُّ: إِنْ كُنْتُ مُحْتَاجًا (وَتَصَدَّقْ بِهِ) أَيُّ: عَلَى أَفْقَرٍ مِنْكَ إِنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْكَ عَمَّا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ) إِشَارَةٌ إِلَى جِنْسِ الْمَالِ أَوْ الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: الْإِشْرَافُ الْإِطْلَاعُ عَلَى شَيْءٍ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الطَّمَعُ، أَيُّ: وَالْحَالُ أَنَّكَ غَيْرُ طَامِعٍ لَهُ (وَلَا سَائِلٍ نَخْذُهُ) أَيُّ: اقْبَلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجًا (وَمَا لَا) أَيُّ: وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِيئَكَ هُنَالِكَ إِلَّا بِتَطَلُّعٍ إِلَيْهِ وَاسْتِشْرَافٍ عَلَيْهِ (فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) مِنَ الْإِتْبَاعِ بِالتَّخْفِيفِ، أَيُّ: فَلَا تَجْعَلَ نَفْسَكَ تَابِعَةً لَهُ وَلَا تُوصِلِ الْمَشَقَّةَ إِلَيْهَا فِي طَلْبِهِ، حُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ اشْتَرَى (شَيْئًا) مِنَ السُّوقِ حَمْلَهُ بَنَانُ الْحَمَلِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، وَكَانَ الْخُبْزُ مَنْشُورًا لِيَبْرُدَ أَمْرٌ وَلَدَهُ أَنْ يُعْطِيَ قُرْصًا لِبَنَانٍ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَمْرُهُ أَنْ يَلْحَقَهُ وَيُعْطِيَهُ، فَأَخَذَهُ، فَتَعَجَّبَ الْوَلَدُ مِنْ امْتِنَاعِهِ أَوَّلًا، وَأَخَذَهُ ثَانِيًا، فَسَأَلَ الْإِمَامَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَمَّا دَخَلَ وَرَأَى الْعَيْشَ وَقَعَ مِنْهُ إِشْرَافٌ عَلَى مُقْتَضَى الطَّبْعِ الْبَشَرِيِّ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ، وَلَمَّا خَرَجَ وَجَاءَهُ الْخُبْزُ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَخَذَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي حَدِيثٍ: «مَنْ أَتَاهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّمَا رَدَّهُ عَلَى اللَّهِ»، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِوُجُوبِ قَبُولِهِ. (الْفَصْلُ الثَّانِي)

١٨٤٦ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ

أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدْءًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

(الفصل الثاني)

١٨٤٦ - (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْمَسَائِلُ " جَمْعُ الْمَسْأَلَةِ، وَجُمِعَتْ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا، وَالْمُرَادُ هُنَا سُؤَالُ أَمْوَالِ النَّاسِ (كُدُوحٌ) مِثْلُ: صُبُورٍ لِلْمَبَالِغَةِ مِنَ الْكَدْحِ بِمَعْنَى: الْجَرْحِ، فَلَا إِخْبَارَ بِهِ عَنِ الْمَسَائِلِ بِاعْتِبَارٍ مَنْ قَامَتْ بِهِ، أَيْ: سَائِلُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ جَارِحٌ لَهُمْ بِمَعْنَى مُؤْذِيهِمْ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّرٍ أَوْ جَارِحٌ وَجْهَهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَتَدَبَّرْ، وَبِضْمِّ الْكَافِ جَمْعُ كَدْحٍ، وَهُوَ أَثَرُ مُسْتَنَكِرٍ مِنْ خَدَشٍ أَوْ عَضٍّ، وَاجْتَمَعَ هُنَا أَنْسَبُ لِنِاسِبِ الْمَسَائِلِ (يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ) أَيْ: يَجْرَحُ وَيَشِينُ بِالْمَسَائِلِ (وَجْهَهُ) وَيَسْعَى فِي ذَهَابِ عَرْضِهِ بِالسُّؤَالِ بِرَيْقِ مَاءٍ وَجْهَهُ فِيهِ كَالْجَرَّاحَةِ لَهُ، وَالْكَدْحُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْجَرْحِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فُلاَئِقِيهِ} [الانشقاق: ٦] (فَمَنْ شَاءَ) أَيْ: الْإِبْقَاءَ (أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ: مَاءَ وَجْهِهِ مِنَ الْحَيَاءِ يَتْرُكُ السُّؤَالَ وَالتَّعَقُّفَ (وَمَنْ شَاءَ) أَيْ: عَدَمَ الْإِبْقَاءِ، (تَرَكَهُ) أَيْ: ذَلِكَ الْإِبْقَاءَ (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ) أَيْ: حُكْمٌ وَمُلْكٌ بِيَدِهِ يَيْتُ الْمَالِ، فَيَسْأَلُ حَقَّهُ، فَيُعْطِيهِ مَنْ إِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا، قَالَ الطَّبِيُّ: وَاخْتَلَفَ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ، وَالصَّحِيحُ إِنْ غَلَبَ فِي يَدِهِ الْحَرَامُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَمْ تَحِلَّ وَإِلَّا حَلَّتْ يَعْنِي: حَرَمَ سُؤَالُهُ، وَالْأَخْذُ مِنْهُ كَمَا اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنَّهُ بَالِغٌ فِي رَدِّهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ سُؤَالًا وَأَخْذًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي قَبُولِ عَطَاءِ السُّلْطَانِ، فَتَنَعَهُ قَوْمٌ، وَأَبَاحَهُ آخَرُونَ (أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ) أَيْ: مَنْ أَجْلَهُ (بَدْءًا) أَيْ: عِلَاجًا آخَرَ غَيْرَ السُّؤَالِ أَوْ لَا يَجِدُ مِنَ السُّؤَالِ فِرَاقًا وَخَلَاصًا كَمَا فِي الْحَمَلَةِ وَالْجَائِحَةِ وَالْفَاقَةِ؛ بَلْ يَجِبُ حَالُ الْاضْطِرَارِ فِي الْعُرْيِ وَالْجُوعِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَكَذَا يَجِبُ السُّؤَالُ عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَ الْحِجَّ قَتْرَكَهُ حَتَّى أَعْسَرَ، قَالَ ابْنُ جَرِّرٍ: لِأَنَّهُ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي وَرْطَةِ الْفُسْقِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحِجِّ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذِهِ الزَّلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْفُسْقِ بِسُّؤَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يُؤَدِّي بِهِ هَذَا الْوَاجِبَ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نَزَاعُ بَعْضِهِمْ لِلْغَزَالِيِّ فِي الْوُجُوبِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ).

١٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٨٤٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ " أَيْ: عَنِ السُّؤَالِ وَيَكْفِيهِ بِقَدْرِ الْحَالِ " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ " أَيْ: أَثَرُهَا " فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ " أَيْ: جُرُوحٌ " أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ " بِضْمٍ أَوَائِلُهَا الْفَاطُ مِتْقَارِبَةُ الْمَعَانِي: جَمْعُ نَحْمَشٍ وَخَدَشٍ وَكَدْحٍ، ف " أَوْ " هُنَا إِمَّا لِشَكِّ الرَّاوي، إِذِ الْكُلُّ يُعْرَبُ عَنْ أَثَرِ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ مِنْ مِلَاقَةِ الْجَسَدِ مَا يُقْشَرُ أَوْ يَجْرَحُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا: أَثَارُ مُسْتَنَكِرَةٍ فِي وَجْهِهِ حَقِيقَةً، أَوْ أَمَارَاتٍ لِيُعْرَفَ وَيُسْتَهْرَ بِذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ أَوْ لِيَتَقَسَّمَ مَنَازِلُ السَّائِلِ فَإِنَّهُ مُقَلٌّ أَوْ مُكْتَرٍ أَوْ مُفْرَطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَذَكَرَ الْأَقْسَامَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، وَانْحَمَشُ أَبْلَغُ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْخَدَشِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْكَدْحِ، إِذِ انْحَمَشَ فِي الْوَجْهِ، وَانْخَدَشَ فِي الْجِلْدِ، وَالْكَدْحُ فَوْقَ الْجِلْدِ، وَقِيلَ: انْخَدَشَ قَشْرُ الْجِلْدِ بَعُودٌ، وَانْحَمَشَ قَشْرُهُ بِالْأَظْفَارِ، وَالْكَدْحُ الْبَعْضُ، وَهِيَ فِي أَصْلِهَا مَصَادِرُ لَكِنَّا لَمَّا جُعِلَتْ أَسْمَاءٌ لِلْأَثَارِ جُمِعَتْ (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟) أَيْ: كَمَا هُوَ أَوْ أَيْ مِقْدَارٍ مِنَ الْمَالِ يُغْنِيهِ؟ (قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا) أَيْ: قِيمَةُ الْخَمْسِينَ مِنَ الذَّهَبِ، قَالَ الطَّبِيُّ: قِيلَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَهُوَ غَنِيٌّ يُحْرَمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ

وَإِسْحَاقُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قَدْرَ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ، أَوْ فِي أَغْلِبِهَا، فَهُوَ غَنِيٌّ كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي سَوَاءً حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بِكَسْبٍ يَدٍ أَوْ تِجَارَةٍ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِمُ التِّجَارَةُ، وَكَانَ هَذَا الْقَدْرُ أَعْنِي: خَمْسِينَ دِرْهَمًا كَافِيًا لِرَأْسِ الْمَالِ، قَدَّرَ بِهِ تَخْنِيًا، وَبِمَا يَقْرُبُ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّلَاثِ أَعْنِي: الْأَوْقِيَّةَ، وَهِيَ يَوْمٌ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَا نُسَخَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَقِيلَ: حَدِيثُ (مَا يُغْنِيهِ) مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ الْأَوْقِيَّةِ، وَهُوَ بِحَدِيثِ خَمْسِينَ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَى مُرْسَلًا: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَعِنْدَهُ عَدْلٌ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَقَدْ سَأَلَ الْخَافًا، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ أَهْدَى، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي مَذْهَبِهِ مَنْ مَلَكَ مِائَتِي دِرْهَمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اخْتِذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْاِخْتِذِ وَالسُّؤَالِ، فَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْأَنْسَبُ بِمَسْأَلَةِ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّسَخِ بِالْعَكْسِ بِأَنْ نُسَخَ الْأَكْثَرُ، فَلَا أَكْثَرَ إِلَى أَنْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ تَدْرِيجِيًّا بِمُقْتَضَى الْحُكْمِ كَمَا وَقَعَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ فَوَقَعَ التَّدْرِيجُ فِي الزِّيَادَاتِ لِمَا تَقْتَضِيهِ الْحُكْمُ الْإِلَهِيَّاتُ عَلَى وَفْقِ الطَّبَاعِ وَالْمَأْلُوفَاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) .

١٨٤٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَنْظَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» " قَالَ النَّفِيلِيُّ وَهُوَ أَحَدُ رَوَاتِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " وَمَا الْغَنَى الَّذِي لَا تَبْغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدَّرَ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ " وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْعٌ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

١٨٤٨ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَنْظَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ " أَيُّ: مِنَ السُّؤَالِ وَهُوَ قُوَّتُهُ فِي الْحَالِ " فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ " يَعْنِي: مَنْ جَمَعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَانَهُ جَمَعَ لِنَفْسِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (قَالَ النَّفِيلِيُّ) بِضَمِّ التَّوْنِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ مَنْسُوبٌ إِلَى أَحَدِ آبَائِهِ (وَهُوَ أَحَدُ رَوَاتِهِ) أَيُّ: الْحَدِيثِ (فِي مَوْضِعٍ آخَرَ) أَيُّ: فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى زِيَادَةً عَلَى الْأَوَّلَى " وَمَا الْغَنَى " الظَّاهِرُ: قِيلَ: وَمَا الْغَنَى " الَّذِي لَا تَبْغِي " بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ (مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ " قَدَّرَ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ " أَيُّ: قَدَّرَ كِفَايَتَهُمَا بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَمْ يَمْنَعَهُ عَنْ عِلْمٍ أَوْ حَالٍ، التَّغْدِيَةُ إِطْعَامُ طَعَامِ الْغُدُوَّةِ، وَالتَّعْشِيَةُ إِطْعَامُ طَعَامِ الْعِشَاءِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: يَعْنِي مَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَسْأَلَهَا بِقَدْرِ مَا يَتِمُّ بِهِ نَفَقَةُ سَنَةٍ لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَكِسْوَتَهُمَا ; لِأَنَّ تَفْرِيقَهُمَا فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً (وَقَالَ) أَيُّ: النَّفِيلِيُّ (فِي مَوْضِعٍ آخَرَ) أَيُّ: فِي الْجَوَابِ عَمَّا يُغْنِيهِ " أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْعٌ يَوْمٌ " بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الْمُوحَدَةِ وَفَتْحِهَا، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، أَيُّ: مَا يَشْبَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ أَوَّلَ يَوْمِهِ وَآخِرَهُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: بِسُكُونِ الْبَاءِ، مَا يَشْبَعُ، وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمَصْدَرُ، وَفِي الْقَامُوسِ الشَّيْعُ بِالْفَتْحِ، وَكَعَبٌ ضِدُّ الْجُوعِ، وَبِالْكَسْرِ وَكَعَبٌ اسْمٌ مَا أَشْبَعَكَ " أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٌ " شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

١٨٤٩ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ، وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ الْخَافًا» " . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

١٨٤٩ - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) سَبَقَ أَنْ إِهْبَاهُ الصَّحَابِيُّ لَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ الْأَصَحَّ ; بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَمَنْ وَقَعَ لَهُ مِنْهُمْ زَلَةٌ وَفَقَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ بِرَكْعَةٍ مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحْبَةِ، وَلَوْ بِاللَّحْظَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ» ") بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحِيَّةِ أَيُّ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنَ الْفِضَّةِ " أَوْ عَدْلُهَا " بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا، أَيُّ:

مَا يُسَاوِيهَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَالٍ آخَرَ " فَقَدْ سَأَلَ الْخَافَا " أَيُّ: الْحَاحَا وَإِسْرَافًا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَأَقْرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

١٨٥٠ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لَغْنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدَقِّعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْطِجٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ نُحُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ » ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٨٥٠ - (وَعَنْ حُبْشِيِّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ (ابْنُ جُنَادَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ أَبُو الْجُنُوبِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، وَلَهُ صُحْبَةٌ، وَعَدُوهُ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لَغْنِيٍّ» " أَيُّ مَا يَكْفِيهِ لِيَوْمِهِ " وَلَا لِذِي مِرَّةٍ " بِكَسْرِ الْمِيمِ، أَيُّ: قُوَّةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ " سَوِيٍّ " أَيُّ: صَحِيحٍ سَلِيمٍ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْكَسْبِ " إِلَّا لِذِي فَقْرٍ " اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأَخِيرِ " مُدَقِّعٍ " أَيُّ: شَدِيدٍ مِنْ أَدَقَعَ لَصَقَ بِالْدَّقْعَاءِ وَهُوَ التُّرَابُ " أَوْ غُرْمٍ " بِضَمِّ الْغَيْنِ أَيُّ: دَيْنٍ " مُفْطِجٍ " أَيُّ: شَنِيعٍ مُثْقَالٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الْمُرَادُ مَا اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي مَبْلَغٍ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَوْ الْمُعَصِيَةِ وَصَرَفَهُ فِي مَبَاجٍ، أَوْ تَابَ أَهْ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بِخَوْدَةٍ وَكَفَّارَةٍ " وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ " أَيُّ: وَاحِدًا مِنْهُمْ " لِيُثْرِيَ " مِنَ الْإِثْرَاءِ " بِهِ " أَيُّ: بِسَبَبِ السُّؤَالِ وَبِالْمَأْخُودِ " مَالَهُ " بِفَتْحِ اللَّامِ وَرَفْعِهِ أَيُّ: لِيَكْثُرَ مَالُهُ، مِنْ أَثَرِ الرَّجُلِ إِذَا كَثُرَتْ أَمْوَالُهُ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَاحِ، وَفِي النَّهَايَةِ الثَّرَى الْمَالُ وَآثَرُ الْقَوْمِ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَفِي الْقَامُوسِ الثَّرَوَةُ كَثَرَةُ الْعَدَدِ مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ، وَثَرَى الْقَوْمُ كَثُرُوا وَنَمَوْا وَالْمَالُ كَذَلِكَ وَثَرَى كَرِضِي كَثُرَ مَالُهُ كَأَثَرِي، إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ فِي أَكْثَرِ النَّسَخِ: مَالَهُ يَفْتَحُ اللَّامَ وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنْ أَثَرِي لَا زِمَ فَيَتَعَيَّنُ رَفْعُهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقَالَ: مَا مَوْصُولَةٌ وَلَهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ لِيُثْرِيَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ الزُّومَ كَأَثَرِي، وَيَحْتَمِلُ التَّعْدِيَةَ عَلَى الْقِيَاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ " كَانَ " أَيُّ: السُّؤَالُ أَوْ الْمَالُ " نُحُوشًا " بِالضَّمِّ أَيُّ: عَبَسًا " فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " أَيُّ: عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ " وَرَضْفًا " بِفَتْحِ فَسْكَوْنِ أَيُّ: جَرًّا مُجْمِيًا " يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ " أَيُّ: فِيهَا، قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ التَّحْرِيقُ وَالتَّعْذِيبُ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ، وَلَعَلَّ التَّمَشُّ عَذَابٌ لَوَجْهِهِ لِتَوَجُّهِهِ إِلَى غَيْرِهِ - تَعَالَى - بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَأَكْلُ الْحَجَرِ عَذَابٌ لِّلْسَانِهِ وَفِيهِ فِي السُّؤَالِ مِنَ الْمَخْلُوقِ الْمُتَضَمِّنِ لِلشَّكَايَةِ مِنْ مَوْلَاهُ - تَعَالَى، وَلِذَا وَرَدَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا " فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلْ " أَيُّ: هَذَا السُّؤَالُ أَوْ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّكَالِ " وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ " وَهُمَا أَمْرٌ تَهْدِيدٌ نَظِيرُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} [الكهف: ٢٩] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

١٨٥١ - عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: " أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: " ائْتِنِي بِهِمَا " فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ، وَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ " . قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، فَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: " اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا، فَانْزِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قُدُومًا، فَأَتِنْتِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُدَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ، فَاحْتَطَبْ، وَبِعْ، وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا " فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطَبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَهُ، وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحِيَّاءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ:

لِذِي فَقَرٍ مُدَقِّعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِجٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ إِلَى قَوْلِهِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

١٨٥١ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ) حَالُ أَوْ اسْتِثْنَاءُ بَيَانٍ "فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" بِهَمْزَةٍ اسْتِفْهَامٍ تَقْرِيرِيٍّ وَ "مَا" نَافِيَةٌ وَكَانَ الْهَمْزَةُ سَقَطَتْ مِنْ أَصْلِ ابْنِ حَجَرَ فَقَالَ: فِيهِ حَذْفٌ حَرْفِ الْاسْتِفْهَامِ "فَقَالَ: بَلَى حِلْسٌ" أَي: فِيهِ حِلْسٌ وَهُوَ يَكْسِرُ مَهْمَلَةً وَسُكُونِ لَامٍ كِسَاءً غَلِظُ بَلَى ظَهَرَ الْبَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَبِ "نَلْبَسُ" يَفْتَحُ الْبَاءُ "بَعْضُهُ" أَي: بِالتَّغْطِيَةِ لِدَفْعِ الْبَرْدِ "وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ" أَي: بِالْفَرْشِ "وَقَعْبٌ" يَفْتَحُ فَسُكُونِ أَي: قَدَحٌ "نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ" مِنْ تَبْعِيضِيَّةٍ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ "قَالَ: اثْنَتَيْنِ بَيْنَهُمَا" أَي: بِالْحِلْسِ وَالْقَعْبِ "فَأَتَاهُ" أَي: بَيْنَهُمَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ "فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ" أَي: الْمُتَاعَيْنِ، فِيهِ غَايَةُ التَّوَضُّعِ وَإِظْهَارِ الْمَرَحَةِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَغَبَ فِيهِمَا بِأَكْثَرٍ مِنْ ثَمَنِهِمَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّأَكِيدِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الشَّدِيدِ (قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا) بِضَمِّ الْخَاءِ وَيُحْتَمَلُ كَسْرُهَا (بِدَرَاهِمٍ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ" مَرَّتَيْنِ) ظَرْفٌ لِقَالَ (أَوْ ثَلَاثًا) شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ (قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، فَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ (وَقَالَ: "اشْتَرِ") بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفِي لُغَةٍ بِسُكُونِهَا "بِأَحَدِهِمَا" أَي: أَحَدِ الدَّرَاهِمَيْنِ "طَعَامًا فَانْبِذَهُ" بِكَسْرِ الْبَاءِ أَي: اطْرَحْهُ "إِلَى أَهْلِكَ" أَي: مِمَّنْ يَلْزِمُكَ مَوْتُهُ "وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا" يَفْتَحُ الْقَافُ وَضَمُّ الدَّالِ أَي: فَاسْأَلْ "فَأَتْنِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ" أَي: بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ (فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُودًا) أَي: مُمَسِّكًا "بِيَدِهِ" أَي: الْكَرِيمَةِ (ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ، فَاحْتَطِبْ) أَي: اطْلُبِ الْخَطَبَ وَاجْمَعْ "وَبِيعْ، وَلَا أَرِيكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا" أَي: لَا تَكُنْ هُنَا هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا أَرَاكَ، وَهَذَا مِمَّا أُقِيمَ فِيهِ الْمُسَبَّبُ مَقَامَ السَّبَبِ، وَالْمُرَادُ نَهْيُ الرَّجُلِ عَنْ تَرْكِ الْاِكْتِسَابِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، لَا نَهْيُ نَفْسِهِ عَنِ الرُّؤْيَةِ (فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَهُ، وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا) أَي: حُبُوبًا (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْيِيَ الْمَسْأَلَةَ") أَي: إِذَا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا أَوْ مُطْلَقًا، لِأَنَّ السُّؤَالَ ذُلٌّ فِي التَّحْقِيقِ وَلَوْ أَيْنَ الطَّرِيقُ "نُكْتَةً" أَي: حَالُ كَوْنِهَا عَلَامَةً قَبِيحَةً أَوْ أَثَرًا مِنَ الْعَيْبِ "فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ" أَي: لَا تَحِلُّ وَلَا تَجُوزُ وَلَا تَصَحُّ "إِلَّا لثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقَرٍ مُدَقِّعٍ" أَي: شَدِيدٍ "أَوْ لِذِي غُرْمٍ" أَي: غَرَامَةٍ أَوْ دَيْنٍ "مُفْطِجٍ" أَي: فَطِيعٍ وَثَقِيلٍ وَفَضِيحٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ لَكِنَّ الْحُكْمَ جَوَازُ السُّؤَالِ لِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ أَه. وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ مُخَالَفٌ لِلْحُكْمِ أَوْ الْحُكْمُ يُخَالِفُهُ، وَهَذَا خُلْفٌ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ، إِذِ الْحُكْمُ جَوَازُ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِأَدَاءِ الدَّيْنِ، لَا جَوَازُ السُّؤَالِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِلْمَذْهَبِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُرْتَبِ "أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ" بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا أَي: مُؤْلَرٍ، وَالْمُرَادُ دَمٌ يُوجِعُ الْقَاتِلَ وَأَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزِمَهُ الدِّيَّةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَّةَ، وَيَطْلُبُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ، وَتَنْبَغُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُوجِعُ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ فَلَا تَكَادُ ثَائِرَةُ الْفِتْنَةِ تَطْفَأُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَقُومُ لَهُ مِنْ يَتَحَمَّلُ الْحِمْلَةَ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَّةَ فَيَسْعَى فِيهَا، وَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِنَقْطَعِ الْخُصُومَةَ، وَلَيْسَ لَهُ لِأَوْلِيَاءِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ، وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمُهُ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

قَالَ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ: رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُطَوَّلًا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَعْرِفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. ذَكَرَهُ مِيرُكُ. (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ إِلَى قَوْلِهِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

١٨٥٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتَهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى آجِلٍ». . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

١٨٥٢ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ») أَي: حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَثُرُ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْفَقْرِ وَضِيقِ الْمَعِيشَةِ " فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ " أَي: عَرَضَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَظْهَرَهَا بِطَرِيقِ الشَّكَايَةِ لَهُمْ، وَطَلَبِ إِزَالَةِ فَاقَتِهِ مِنْهُمْ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: يُقَالُ: نَزَلَ بِالْمَكَانِ، وَنَزَلَ مِنْ عُلُوٍّ، وَمِنْ الْمَجَازِ نَزَلَ بِهِ مَكْرُوهٌ، وَأَنْزَلْتُ حَاجَتِي عَلَى كَرِيمٍ، وَخَلَّصْتُهُ أَنْ مَنِ اعْتَمَدَ فِي سِدِّهَا عَلَى سُؤْلِهِمْ " لَمْ تُسَدِّ فَاقَتَهُ " أَي: لَمْ تُقْضِ حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَزَلْ فَاقَتَهُ، وَكَلَّمَا تُسَدُّ حَاجَةٌ أَصَابَتْهُ أُخْرَى أَشَدُّ مِنْهَا " وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ " بِأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى مَوْلَاهُ " أَوْشَكَ اللَّهُ " أَي: أَسْرَعَ وَجَلَ " لَهُ بِالْغِنَاءِ " بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ: أَي: الْكِفَايَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِالْغِنَى. قَالَ شَرَّاحُ الْمَصَابِيحِ: رِوَايَةٌ بِالْغِنَى بِالْكَسْرِ مَقْصُورًا عَلَى مَعْنَى الْيَسَارِ تَحْرِيفٌ لِلْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ قَالَ: يَأْتِيهِ الْكِفَايَةُ عَمَّا هُوَ فِيهِ (إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ) قِيلَ: بِمَوْتٍ قَرِيبٍ لَهُ غِنًى، فَيَرْتَهُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٢ - ٣] " أَوْ غِنًى " بِكَسْرِ وَقَصْرٍ: أَي: يَسَارٌ " آجِلٍ " أَي: بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا وَيَجْعَلُهُ غَنِيًّا. قَالَ الطَّبْرِيُّ: هُوَ هَكَذَا: أَي: بِالْغِنَى فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ " أَوْ غِنًى آجِلٍ " بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَهُوَ أَصَحُّ دِرَايَةً لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢] اهـ. وَفِيهِ بَحْثٌ تَامِلٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
(الفصل الثالث)

١٨٥٣ - عَنِ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ، أَنَّ الْفَرَّاسِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ، فَسَلِ الصَّالِحِينَ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
(الفصل الثالث)

١٨٥٣ - (عَنِ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ) : بِكَسْرِ الْفَاءِ (أَنَّ الْفَرَّاسِيَّ) هُوَ مِنْ بَنِي فَرَّاسٍ بْنِ غَنْمٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ كِنَانَةَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ) وَفِي نُسْخَةٍ: قَالَ (قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَسْأَلُ) بِحَذْفِ حَرْفِ الْإِسْتِفْهَامِ: أَي: وَأَطْلُبُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا ") : أَي: لَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ " وَإِنْ كُنْتَ " : أَي: سَائِلًا " لَا بُدَّ " : أَي: لَكَ مِنْهُ، وَلَا غِنًى لَكَ عَنْهُ " فَسَلِ " بِالْوَجْهِينِ: أَي: اطْلُبِ " الصَّالِحِينَ " لِأَنَّ الصَّالِحَ لَا يُعْطِي إِلَّا مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا كَرِيمًا وَرَحِيمًا، وَلَا يَهْتِكُ الْعِرْضَ، وَلِأَنَّهُ يَدْعُو لَكَ، فَيُسْتَجَابُ، وَلِذَا كَانَ فَقَرَاءُ بَغْدَادَ يَسْأَلُونَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ، وَمِنْ غَرِيبِهِ مَا وَقَعَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ الْإِمَامِ احْتَأَجُوا إِلَى انْتِمِيرَةٍ فِي حَالِ الْعَجْنِ مَرَّةً، فَطَلَبُوا مِنْ بَيْتِ وَلَدِهِ، وَكَانَ قَدْ تَوَلَّى الْقَضَاءَ، وَمِنْ صِلَا حِهِ وَتَقْوَاهُ يَرْقُدُ عِنْدَ بَابِهِ فِي اللَّيْلِ قَائِلًا: لَعَلَّهُ احْتَأَجَ إِلَيَّ، وَلَمَّا خَبِرُوا انْكَشَفَ لِلْإِمَامِ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً، فَسَأَلَهُمْ، فَحَكُّوا لَهُ بِالْقَضِيَّةِ، فَاِمْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ، وَتَبِعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ نُعْطِيهِ لِلْفُقَرَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ بِشَرَطِ إِجْلَاءِ عَيْنَيْهِ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْفُقَرَاءُ، فَرَمَوْهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَمَّا أَطْلَعَ عَلَى فِعْلِهِمْ اِمْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْخُبُوتِ مَدَّةَ حَيَاتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
١٨٥٤ - «وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَّغْتُ مِنْهَا، وَادَّيْتَهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٥٤ - (وَعَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ) : أَيُّ: جَعَلَنِي عَامِلًا (عَلَى الصَّدَقَةِ) : أَيُّ: عَلَى أَخْذِهَا وَجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا (فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا) : أَيُّ: مِنْ أَخْذِهَا (وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ) : أَيُّ: إِلَى عُمَرَ (أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَفِي الْقَامُوسِ مُثَلَّثَةً: أُجْرَةُ الْعَمَلِ (فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي) : بِالْوَجْهِينِ (عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ:

صِيغَةُ الْمَفْعُولِ (فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ) : أَيُّ: عَلَى الصَّدَقَةِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَمَلَنِي) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيُّ: أَعْطَانِي أُجْرَةَ الْعَمَلِ، وَالْمَعْنَى: أَرَادَ إِعْطَاءَهَا، أَوْ أَمَرَ لِي بِالْعَطَاءِ (فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فُكُلًا") : أَيُّ: حَالُ كَوْنِكَ فَقِيرًا " وَتَصَدَّقْ " : أَيُّ: حَالُ كَوْنِكَ غَنِيًّا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الْعَوَضِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْعَامِّ، وَإِنْ كَانَ فَرَضًا كَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ وَالتَّدْرِيسِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ كِفَايَةُ هَؤُلَاءِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَّا سَبَقَ وَجُوبُ قَبُولِ مَا أُعْطِيَهِ الْإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ الْأَمْرَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، أَوْ الْإِبَاحَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٨٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَفِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ؟ نَخَفَقَهُ بِالِدَّرَةِ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٨٥٥ - (وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ:) : أَيُّ: عَلِيٌّ (أَفِي هَذَا الْيَوْمِ، وَفِي هَذَا الْمَكَانِ) : أَيُّ: أَنْ زَمَانَ إِبَاجَةَ الدُّعَاءِ، وَمَكَانَ قَبُولِ الثَّنَاءِ، وَحُصُولِ الرَّجَاءِ؟ (يُسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ) : أَيُّ: شَيْئًا حَقِيرًا مِثْلَ الْغَدَاءِ، أَوْ الْعِشَاءِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: أَيُّ: هَذَا الْمَكَانِ، وَهَذَا الْيَوْمُ يُنَافِيَانِ السُّؤَالَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ السُّؤَالُ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذْ لَمْ تُبْنَ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ أَهْمًا. وَنَظِيرُهُ مَا وَقَعَ لِلشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَرْسِيِّ - قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَازِمًا لَزِيَارَةِ سَيِّدِنَا حَمَزَةَ " فَتَبِعَهُ رَجُلٌ " فَانْفَتَحَ لِلشَّيْخِ بَابُ التَّوْبَةِ مِنْ غَيْرِ مِفْتَاحٍ، فَدَخَلَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْ رِجَالِ الْغَيْبِ، فَسَأَلَ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ: فَرَحَمْتُ عَلَى رَفِيقِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَدْرَكْتَ وَقْتَ الْإِجَابَةِ، فَاطْلُبْ مَقْصُودَكَ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى، فَسَأَلَ دِينَارًا، فَارْجَعْتُ، فَلَمَّا دَخَلْتُ بَابَ الْمَدِينَةِ نَاولَهُ رَجُلٌ دِينَارًا، فَدَخَلْتُ عَلَى شَيْخِي السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: قَبْلَ نَقْلِ الْقَضِيَّةِ يَا دَنِيَّ الْهَمَّةُ، أَدْرَكْتَ وَقْتَ الْإِجَابَةِ وَسَأَلْتَ دِينَارًا، لَمْ لَا سَأَلْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مِثْلَ أَبِي الْعَبَّاسِ؟ وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا حَكِيَ عَنِ الشَّيْخِ بَهَاءِ الدِّينِ النَّقِشْبَنْدِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ: مَا رَأَيْتُ فِي حِجَاكِ مِنَ الْعَجَائِبِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا بَاعَ وَاشْتَرَى فِي سُوقٍ مَنَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ، وَلَمْ يَعْفُلْ عَنِ اللَّهِ سَاعَةً، وَرَأَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا مُتَعَلِّقًا بِالْمُلْتَمَزِ طَالِبًا مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - الدُّنْيَا، وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَنْ طَلَبَ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابُ الْإِجَابَةِ (نَخَفَقَهُ) : أَيُّ: ضَرَبَهُ (بِالدَّرَةِ) : بِكُسْرِ الدَّالِّ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، فِي الْقَامُوسِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: انْخَفَقَ الضَّرْبُ بِالشَّيْءِ الْعَرِضِ (رَوَاهُ رَزِينٌ).

١٨٥٦ - وَعَنْ عُمَرَ، قَالَ: تَعْلَمَنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وَأَنَّ الْإِيَّاسَ غِنًى، وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَلِسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٨٥٦ - (وَعَنْ عُمَرَ، قَالَ: تَعْلَمُونَ) : خَبَرُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: تَعْلَمَنَّ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: أَيُّ: تَعْلَمَنَّ، وَفِيهِ شَذُوذَانِ، إِيرَادُ اللَّامِ فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ، وَحَذْفُهَا مَعَ كَوْنِهَا مَرَادَهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: مُحَمَّدٌ تَغْدُ نَفْسُكَ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (تَعْلَمَنَّ) جَوَابَ قِسْمٍ مُقَدَّرٍ، وَاللَّامُ الْمُقَدَّرَةُ هِيَ الْمَفْتُوحَةُ، أَيُّ: وَاللَّهُ لَتَعْلَمَنَّ (أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ) : أَيُّ: فِي الْخَلْقِ (فَقَرٌ) : أَيُّ: حَاضِرٌ، أَوْ يُجْرَى إِلَيْهِ (وَأَنَّ الْإِيَّاسَ) بِمَعْنَى الْيَأْسِ مِنَ النَّاسِ (غِنًى، وَأَنَّ الْمَرْءَ) : تَفْسِيرٌ لِمَا تَقَدَّمَ (إِذَا يَلِسَ) ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: إِذَا أَلِسَ (عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى

عَنْهُ) وَلِذَا قِيلَ: الْيَأْسُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ، وَقَالَ السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُ عِلْمُ الْكَيْمِيَاءِ: هُوَ فِي كَلِمَتَيْنِ: اطْرَحَ الْخَلْقَ عَنْ نَظْرِكَ، وَاقْطَعَ طَمَعَكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيكَ غَيْرَ مَا قَسَمَ لَكَ (رَوَاهُ رَزِينٌ) .

١٨٥٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَّكِفُلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ» فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ.

١٨٥٧ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ) : قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ السَّرَاةِ؛ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، أَصَابَهُ سَبِيٌّ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَضْرًا وَسَفْرًا حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ وَنَزَلَ الرَّمْلَةَ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى حِمصَ، وَتُوْفِيَ بِهَا سَنَةً أَرْبَعَ وَخَمْسِينَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ يَكْفُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْفَاءِ مَرْفُوعًا، قَالَ الطَّبِيُّ: (مَنْ) اسْتَفْهَمِيَّةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّكْفِيلِ أَيْ: مَنْ يَضْمُنُ وَيَلْتَزِمُ (لِي) وَيَتَقَبَّلُ مِنِّي (أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا) أَيْ مِنْ السُّؤَالِ أَوْ مِنَ الْأَشْيَاءِ (فَاتَّكِفُلَ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ أَيْ: اتَّضَمَّنَ (لَهُ الْجَنَّةَ) أَيْ: أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ سَابِقَةٍ عُقُوبَةٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ (فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا) أَيْ: تَضَمَّنْتُ أَوْ اتَّضَمَّنْتُ (فَكَانَ) أَيْ: ثَوْبَانُ بَعْدَ ذَلِكَ (لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، وَاسْتَثْنَيْ مِنْهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَإِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، بَلْ قِيلَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْأَلْ حَتَّى يَمُوتَ، يَمُوتُ عَاصِيًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ) .

١٨٥٨ - «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذْهُ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

١٨٥٨ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: إِلَى الْمُبَايَعَةِ الْخَاصَّةِ (وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ يَقُولُ لِي عَلَى جِهَةِ الْإِشْتِرَاطِ أَبَايَعُكَ عَلَى (أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ أَكْثَرُ النُّسخِ، قَالَ الطَّبِيُّ: (أَنْ) مُفَسَّرَةٌ دَاخِلَةٌ عَلَى النَّهْيِ لِمَا فِي يَشْتَرِطُ مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ، قِيلَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً (قُلْتُ: نَعَمْ) أَيْ: بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ (قَالَ) أَيْ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لِلْمُبَالَاةِ) (وَلَا سَوْطَكَ) أَيْ: وَلَا تَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاولَهُ لَكَ (إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذْهُ) أَيْ: بِنَفْسِكَ، وَفِي هَذَا التَّزْوِيلِ حُصُولُ عُلُوِّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٨٠٥ [باب الإنفاق وكرهية الإمساك]

[بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ]

الفصل الأول

١٨٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصَدُهُ لِذَيْنِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

الفصل الأول

١٨٥٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ) بِضَمَّتَيْنِ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ (ذَهَبًا) تَمَيِّزٌ (لَسَرَّيْنِي) أَيْ: أَعْجَبَنِي وَجَعَلَنِي فِي سُرُورٍ («أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ») (قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْوَأَوْفَى فِيهِ لِلْحَالِ، يَعْنِي

لَسَرْنِي عَدَمَ مُرُورِ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَالْحَالُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهُ عِنْدِي، وَالنَّفْيُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى الْحَالِ (إِلَّا شَيْءٌ) قَالَ الطَّبِيُّ: وَجْهُ الرَّفْعِ أَنَّ قَوْلَهُ شَيْءٌ فِي حَيْزِ النَّفْيِ، أَيُّ: لَسَرْنِي أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ (أُرْصِدُهُ) بِضَمِّ الهمزة أَيُّ: أَحْفَظُهُ وَأَعِدُّهُ (لَدَيْنِ) أَيُّ: لِأَدَاءِ دَيْنٍ كَانَ عَلَيَّ، لِأَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ جَهْلَةِ الْعَوَامِّ وَظَلَمَةِ الطَّغَامِ يَعْمَلُونَ الْخَيْرَاتِ وَالْمَبَرَّاتِ وَالْعِمَارَاتِ وَعَلَيْهِمْ حُقُوقُ الْخَلْقِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ غَيْرِ الْعَارِفَةِ يَجْتَهِدُونَ فِي الرِّيَاضَاتِ وَتَكْثِيرِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَمَا يَقُومُونَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدِّيَانَاتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

١٨٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلْفًا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا مِنْ يَوْمٍ) مَا نَافِيَةٌ وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ الْإِسْتِغْرَاقِ، وَالْمَعْنَى لَيْسَ يَوْمٌ (يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ) (صِفَةُ يَوْمٍ) (إِلَّا مَلَكَانِ) مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ (يَنْزِلَانِ) أَيُّ: فِيهِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي مَحَلِّ الْخَبَرِ وَهُوَ مُسْتَنَى مِنْ مَحْذُوفٍ، أَيُّ: عَلَى وَجْهِ إِلَّا هَذَا الْوَجْهَ؛ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ (فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا) أَيُّ: لَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْخَيْرَاتِ (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا) (أَيُّ: مِنْ مَحَلِّهِ فِي مَحَلِّهِ، وَأُطْلِقَ مُبَالَغَةً فِي مَدْحِ الْإِنْفَاقِ (خَلْفًا) أَيُّ: عَوْضًا عَظِيمًا وَهُوَ الْعَوْضُ الصَّالِحُ أَوْ عَوْضًا فِي الدُّنْيَا وَبَدَلًا فِي الْعُقْبَى لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩] (وَيَقُولُ الْآخَرُ) لِلْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَنْفِقْ فِي مَرْضَاةِ الْمَوْلَى (اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا) (أَيُّ: عَنْ خَيْرِهِ لغيرِهِ (تَلْفًا) أَيُّ: لِمَالِهِ حَسًّا أَوْ مَعْنَى، وَفِي إِيرَادِهِ بِلَفْظِ الْإِعْطَاءِ مُشَاكَلَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٦١ - وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَنْفَقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦١ - (وَعَنْ أَسْمَاءَ) بِنْتُ الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْفَقِي) أَيُّ: فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ - تَعَالَى - (وَلَا تُحْصِي) (أَيُّ لَا تَبْقِي شَيْئًا لِلدَّخَارِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْقَى شَيْئًا أَحْصَاهُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَلَا تَعْدِي مَا أَنْفَقْتَهُ فَتَسْتَكْثِرِيهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِانْقِطَاعِ إِنْفَاقِكَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ) (بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّفْيِ أَيُّ: فَيُقِلَّ الرِّزْقُ عَلَيْكَ بِقَطْعِ الْبَرَكَةِ وَيَجْعَلُهُ كَالشَّيْءِ الْمَعْدُودِ، أَوْ فَيُحَاسِبَكَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَأَصْلُ الْإِحْصَاءِ الْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ حَصْرًا وَعَدَدًا، وَالْمُرَادُ هُنَا عَدُّ الشَّيْءِ لِلْقَنِيَةِ وَالْإِدْخَارِ لِلْإِعْتِدَادِ وَتَرَكَ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اهـ. فَقَوْلُهُ فِي «فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ» مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ أَوْ عَلَى طَرِيقِ التَّجْرِيدِ (وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ) (الْإِعْيَاءُ حِفْظُ الشَّيْءِ فِي الْوَعَاءِ أَيُّ: لَا تَمْنَعِي فَضْلَ الْمَالِ عَنِ الْفَقِيرِ فَيَمْنَعُ اللَّهُ عَنْكَ فَضْلَهُ وَيُسَدِّ عَلَيْكَ بَابَ الْمَزِيدِ (ارْضَخِي) بِفَتْحِ الضَّادِ الرَّخْخُ: الْعَطِيَّةُ الْقَلِيلَةُ أَيُّ: أَعْطِي (مَا اسْتَطَعْتَ) أَيُّ: مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَأَنْفَقِي شَيْئًا وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَلَا تَجْعَلِيهِ حَقِيرًا، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ كَثِيرًا وَفِي مِيزَانِ الْقَبُولِ كَبِيرًا، قَالَ - تَعَالَى - {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] ، قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: ٤٧] وَقَالَ - جَلَّ عَظَمَتُهُ - {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً ضِيعَتْهَا وَبُوتَ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٠] وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَإِنَّمَا أَمْرُهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالرَّخْخِ لِمَا عَرَفَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَقْدِرُ تَتَصَرَّفُ فِي مَالِهَا وَلَا فِي مَالِ زَوْجِهَا بغيرِ إِذْنِهِ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَاجُحِ مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ كَالْكِسْرَةِ وَالتَّمَرَةِ، وَبِالطَّعَامِ الَّذِي يَفْضُلُ فِي الْبَيْتِ وَلَا يَصْلُحُ لِلدَّخَارِ لِتَسَارُعِ الْفَسَادِ إِلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ») أَي: مِمَّا يَنْفَدُ («أَنْفِقْ عَلَيْكَ») مِمَّا لَا يَنْفَدُ، إِيْمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - { مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ } [النحل: ٩٦] وَالْمَعْنَى أَنْفِقِ الْأَمْوَالَ الْفَانِيَةَ فِي الدُّنْيَا لِتُدْرِكَ الْأَحْوَالَ الْعَالِيَةَ فِي الْعُقْبَى، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَعْطِ النَّاسَ مَا رَزَقْتُكَ حَتَّى أَنْ أَرْزُقَكَ أَي: فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى، إِيْشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } [سبا: ٣٩] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٦٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تَلَامُ عَلَى كِفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٦٣ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلَ») أَي: إِنْفَاقَ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْكَفَافِ، فَإِنْ مَصْدَرِيَّةٌ مَعَ مَدْخُولِهَا مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ (خَيْرٌ لَكَ) أَي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى، وَفِي التَّعْبِيرِ بِالْفَضْلِ دُونَ مُطْلَقِ الْمَالِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَالَ، فَفِي الْخَبَرِ " «كُنْفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مِنْ يَقُوتُ» "، وَقَدْ «جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا فَهِيَ لِلصَّدَقَةِ وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى أَنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَرَمَاهُ بِهَا رَمِيَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: " يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ وَجُوهَ النَّاسِ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنًى" وَالْمُرَادُ إِمَّا غَنًى مَالِيًّا فَضْلًا عَمَّا أَعْطَاهُ، وَإِمَّا غَنًى قَلْبِيًّا مُتَّكِلًا عَلَى فَضْلِ مَوْلَاهُ، وَلِهَذَا لَمَّا تَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ قَرَّرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَرَفَ مِنْ كَمَالِ حَالِهِ، وَأَرَادَ عُمُرَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِمْسَاكِ بَعْضِ مَالِهِ (وَإِنْ تُمْسِكَهُ) أَي: ذَلِكَ الْفَضْلَ وَتَمْنَعَهُ (شَرٌّ لَكَ) أَي: عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ («وَلَا تَلَامُ عَلَى كِفَافٍ») بِالْفَتْحِ وَهُوَ مِنَ الرِّزْقِ الْقُوتُ وَهُوَ مَا كَفَّ عَنِ النَّاسِ وَأَغْنَى عَنْهُمْ، وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْكَ فَأَنْتَ مَذْمُومٌ وَبَخِيلٌ وَمَلُومٌ (وَابْدَأْ) أَي: ابْتَدِئْ فِي إعْطَاءِ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْكَفَافِ (بِمَنْ تَعُولُ) أَي: بِمَنْ تَمُونُهُ وَيَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْهُ قَوْلَهُ " «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

١٨٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مِثْلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمِثْلِ رَجُلَيْنِ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَدْيِيمِهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلُّهُمَا تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلُّهُمَا هَمٌّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مِثْلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ») أَي: صِفَتُهُمَا («كَمِثْلِ رَجُلَيْنِ جُنَّتَانِ») بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَي: وَقَاتِيَتَانِ (مِنْ حَدِيدٍ) وَيُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ رُويَ بِهِمَا، وَقِيلَ: الصَّحِيحُ هَاهُنَا النُّونُ بِلاَ خِلَافٍ لِأَنَّ الدَّرْعَ لَا يُسَمَّى الْجَبَّةَ بِالْبَاءِ، كَذَا قَالَهُ الطَّبِيُّ، وَيُرَدُّ قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ بِالنُّونِ تَصْحِيفٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجَنَّةُ بِالضَّمِّ مَا اسْتَتَرَتْ بِهِ مِنْ سِلَاحٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا دِرْعَانِ شَبَهَ بِهِمَا صِفَتَا الْبَخْلِ وَالتَّصَدَّقِ اللَّتَانِ جُبِلَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِمَا كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { وَمَنْ يَوْقُ شُحَّ نَفْسِهِ } [الحشر: ٩] وَرُويَ جُنَّتَانِ بِالْبَاءِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ؛ إِذْ لَمْ يُعْهَدْ جَبَّةٌ حَدِيدٌ، وَلَمَّا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: " عَلَيْهِمَا دِرْعَانِ " وَلِقَوْلِهِ " كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا "، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجُنَّتَانِ اللَّتَانِ يَشْمَلَانِ الدَّرْعَيْنِ (قَدْ اضْطُرَّتْ

أَيْدِيهِمَا) بِضَمِّ الطَّاءِ أَيُّ: شُدَّتْ وَعَصِرَتْ وَضُمَّتْ وَأُلْصِقَتْ، وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُ الطَّاءُ وَنَصَبَ أَيْدِيهِمَا عَلَى أَنَّ ضَمِيرَ الْفِعْلِ إِلَى جِنْسِ الْجَنَّةِ الْمَفْهُومِ مِنَ التَّنْبِيَةِ (إِلَى تَدْيِهِمَا) بِضَمِّ الثَّاءِ وَسُكُونِ الدَّالِّ جَمْعُ الثَّاءِ يَفْتَحُ الثَّاءُ وَيُكْسَرُ وَتَشْدِيدُ الْيَاءِ، وَالثَّاءُ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ أَوْ عَامٌّ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَيَعْنِي بِهِمَا جَنِيَّ الصَّدْرِ (وَتَرَاقِيهِمَا) يَفْتَحُ الثَّاءُ جَمْعُ التَّرْقُوتِ وَهُوَ أَسْفَلُ الْكَتِفِ وَفَوْقَ الصَّدْرِ (فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقَ) أَيُّ: طَفِقَ وَشَرَعَ وَأَرَادَ («كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ») أَيُّ: هَمَّ يَتَصَدَّقُ (أَبْسَطْتُ) أَيُّ: تَوَسَّعَتْ جُنَّتُهُ (عَنْهُ) أَيُّ: عَنِ الْمُتَصَدِّقِ (وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ) أَيُّ: قَصَدَ إِلَيْهَا وَعَزَمَ إِلَيْهَا (فَلَصَّتْ) يَفْتَحُ اللَّامُ أَيُّ: انْضَمَّتْ وَالتَّصَقَّتْ جُنَّتُهُ عَلَيْهِ (وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ بِسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا) (بِمَكَانِهَا) اشْتَدَّتْ وَالتَّصَقَّتْ الْحَلَقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ أَيُّ: ضَاقَتْ غَايَةُ التَّضْيِيقِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَوَادَ إِذَا هَمَّ بِالْصَّدَقَةِ اتَّسَعَ لَذَلِكَ صَدْرُهُ وَطَاوَعَتْهُ يَدَاهُ فَامْتَدَّتَا بِالْعَطَاءِ، وَالْبَخِيلُ يَضِيقُ صَدْرُهُ وَتَقْبِضُ يَدَاهُ عَنِ الْإِنْفَاقِ، فَجَعَلَ بِمَعْنَى طَفِقَ، وَكُلَّمَا تَصَدَّقَ يَدُلُّ عَلَى خَبَرِهِ أَيُّ: طَفِقَ السَّخِيُّ يَتَسَّعُ صَدْرُهُ؛ كَذَا حَقَّقَهُ الطَّبِيُّ، وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ السَّخِيَّ إِذَا هَمَّ بِخَيْرٍ سَهَلَ عَلَيْهِ، وَالْبَخِيلُ عَكْسُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ؛ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١٨٦٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اتَّقُوا الظُّلْمَ») أَيُّ: الْمُشْتَمَلُ عَلَى الشَّحِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالْأَفْعَالِ الرَّدِيَّةِ («فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») ، قَالَ الطَّبِيُّ: مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيَكُونُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَهْتَدِي بِسَبِيلِهَا، كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، أَوِ الْمُرَادُ بِهَا الشَّدَائِدُ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - { قُلْ مَنْ يُخْسِرُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } [الأنعام: ٦٣] أَيُّ: شَدَائِدُهُمَا («وَاتَّقُوا الشَّحَّ») أَيُّ: الْبُخْلِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ، وَقِيلَ: الشَّحُّ بُخْلُ الرَّجُلِ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ، وَالْبُخْلُ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ، وَقِيلَ: الْبُخْلُ يَكُونُ فِي الْمَالِ وَالشَّحُّ يَكُونُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ مَعْرُوفٍ أَوْ طَاعَةٍ فَهُوَ أَشَدُّ مَنَعًا مِنَ الْبُخْلِ، وَقِيلَ: الشَّحُّ بُخْلٌ مَعَ الْحِرْصِ، وَهُوَ أَنْسَبُ، وَأَفْرَدَ الشَّحُّ بِالذِّكْرِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ، فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الْمَفَاسِدِ الْعَظِيمَةِ وَنَتِيجَةُ حُبِّ الدُّنْيَا الدِّمِيمَةِ، قَالَ - تَعَالَى - { وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [الحشر: ٩] («فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ») (فَدَاوُهُ قَدِيمٌ وَبَلَاؤُهُ عَظِيمٌ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: هَلَاكُهُمْ كَوْنُهُمْ مُعَذِّبِينَ بِهِ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا وَأَنْ يَكُونَ فِي الْعُقْبَى) («حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ») قِيلَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّحُّ سَبَبًا لِذَلِكَ لِأَنَّ فِي بَذْلِ الْمَالِ وَمُوَسَّاتَةِ الْإِخْوَانِ التَّحَابَّ وَالتَّوَاصُلَ، وَفِي الْإِمْسَاكِ وَالشَّحِّ التَّهَاجُرَ وَالتَّقَاطُعَ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّشَاجُرِ وَالتَّعَادِي مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْمَحَارِمِ مِنَ الْفُرُوجِ وَالْأَعْرَاضِ وَفِي الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٨٦٦ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمِشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

١٨٦٦ - (وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تَصَدَّقُوا») أَيُّ: اغْتَنِمُوا التَّصَدُّقَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ وَعِنْدَ حُصُولِ مَنْ يَقْبَلُهُ، وَأَقْبَلُوا مَنَةً الْفَقِيرِ فِي أَخْذِهِ مِنْكُمْ، فَالْمَعْنَى تَصَدَّقُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَتَصَدَّقُوا، عَلَى سَنَنِ «حُجُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا» (فَإِنَّهُ) أَيُّ: الشَّانُ (يَأْتِي عَلَيْكُمْ) أَيُّ: عَلَى بَعْضِكُمْ («زَمَانٌ يَمِشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ») أَيُّ: يَذْهَبُ بِهَا («فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا») قِيلَ: هُوَ زَمَانُ الْمُهْدِيِّ وَنُزُولِ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقِيلَ: زَمَانُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى

يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا» (يَقُولُ الرَّجُلُ) أَي: الْفَقِيرُ، وَالْمَعْنَى كُلُّ رَجُلٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ قَبْلُ مُسْتَحِقًّا لَهَا (لَوْ جِئْتَ بِهَا) أَي: بِالصَّدَقَةِ (بِالْأَمْسِ) أَي: قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَنِ الْمَاضِي حَالَ فَقْرِي (لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ) أَي: الْآنَ (فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا) وَهُوَ إِمَّا مِنْ غِنَاهُ الصُّورِيِّ مِنْ إِصَابَةِ الْمَالِ أَوْ لِقْنَاهُ الْمَعْنَوِيِّ مِنْ حُصُولِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَوُصُولِ الْكَمَالِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْني يَصِيرُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ رَاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ وَتَارِكِينَ لِلدُّنْيَا يَقْنَعُونَ بِقُوتِ يَوْمٍ وَلَا يَدَّخِرُونَ الْمَالَ لِلْمَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
١٨٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْخٍ تُخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى

وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذًا وَلِفُلَانٍ كَذًا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ) أَيِ أَنْوَاعِهَا (أَكْبَرُ أَجْرًا؟) أَي: أَجْزَلُ ثَوَابًا وَأَكْلُ مَالًا (قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا عَلَى الْإِبْدَالِ وَالْإِدْغَامِ («وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْخٍ») وَالْمَعْنَى أَفْضَلُهَا صَدَقَتُكَ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ، أَي: وَهُوَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ فِي حَالِ صِحَّتِكَ وَاخْتِصَاصِ الْمَالِ بِكَ وَشُجَّ نَفْسِكَ، وَذَلِكَ أَشَدُّ مُرَاعْمَةً لِنَفْسِكَ، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قَوْلُهُ شَيْخٌ تَأْكِيدٌ وَبَيَانٌ لِلصَّحِيحِ، لِأَنَّ الرَّجُلَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ يَكُونُ شَيْخًا (تُخْشَى الْفَقْرَ) خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَوْ حَالٌ بَعْدَ حَالٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ بَيَانٌ، أَي: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ لَا تُتْلَفُ مَالُكَ كَيْلًا تَصِيرَ فَقِيرًا فَتَحْتَاجَ إِلَى النَّاسِ (وَتَأْمَلُ الْغِنَى) بِضَمِّ الْمِيمِ بِمَعْنَى تَطْمَعُ وَتَرْجُو أَي: وَتَقُولُ اتْرُكْ مَالَكَ فِي بَيْتِكَ لِتَكُونَ غَنِيًّا وَيَكُونَ لَكَ عِزٌّ عِنْدَ النَّاسِ بِسَبَبِ غِنَاكَ (وَلَا تُمَهِّلُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى أَنْ تَصَدَّقَ وَيَجُوزُ الْجُزْمُ عَلَى أَنْ لَا لِلنَّهْيِ أَي: وَلَا تُؤَخِّرِ الصَّدَقَةَ أَوْ لَا تُمَهِّلُ نَفْسَكَ («حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ») وَالْمُرَادُ أَنْ تَقْرُبَ الرُّوحُ بُلُوغَ الْخُلُقُومِ (قُلْتَ) لَوْرَثِكَ (وَلِفُلَانٍ) أَي: لِأَجْلِ فُلَانٍ وَهُوَ كَيْفِيَّةٌ عَنِ الْمُوصَى لَهُ (كَذَا) إِشَارَةٌ إِلَى الْمُوصَى بِهِ (وَلِفُلَانٍ) أَي: لِغَيْرِهِ (كَذَا) أَيِ مِنَ الْمَالِ بِالْوَصِيَّةِ، وَالتَّكْرِيرُ يُفِيدُ التَّكْثِيرَ، وَالْجُمْلَةُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَقَالَ ابْنُ جَرَرٍ: أَيِ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ كَذَا فَيَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ حِينَئِذٍ تَصْرِفُ الْمَالَ إِلَى الْخَيْرَاتِ (وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) قِيلَ: جُمْلَةً حَالِيَةً أَي: وَقَدْ صَارَ الْمَالُ الَّذِي تَتَصَرَّفُ فِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُلَاثًا حَقًّا لِلْوَارِثِ وَأَنْتَ تَصَدِّقُ بِجَمِيعِهِ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مِنْكَ؟ وَقَالَ الطَّبِيُّ: قِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى الْمَنْعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِتَعْلُقِ حَقَّ الْوَارِثِ أَي: وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ الْوَارِثُ أَه. وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: مَعْنَاهُ وَكَانَ، أَي: عِنْدَ كَرِّ لِفُلَانٍ كَذَا مِنَ الْمَالِ فَيَكُونُ الذَّمُّ عَلَى الْإِمْهَالِ إِلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَإِنَّ فِعْلَ الْخَيْرِ فِي حَالِ الصَّحَّةِ عَمَلُ أَرْبَابِ الْكَمَالِ، وَرَدُّ الْحَقُوقِ لَا يَنْبَغِي فِيهِ الْإِمْهَالُ لِأَنَّ الْخَطَرَ كَثِيرٌ فِي الْمَالِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صَدْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٦٨ - «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتِي قَالَ: " هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ "، فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: " هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٦٨ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ) أَي: وَصَلْتُ إِلَيْهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتِي) وَهُوَ مِمَّنْ اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى (قَالَ) تَقْوِيَةً لِقَلْبِهِ وَتَسْلِيَةً لِنَفْسِهِ وَتَجَلْبِيَةً لِرُوحِهِ وَتَحْلِيَةً لِسِرِّهِ (هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أَي: الْأَكْثَرُونَ تِجَارَةً فِي الْمَالِ هُمُ الْأَكْثَرُونَ خَسَارَةً فِي الْمَالِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هُمْ صَمِيرٌ غَيْرُ مَذْكُورٍ، لَكِنْ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: هُمُ الْأَكْثَرُونَ، وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرَرٍ بِقَوْلِهِ: هُمْ صَمِيرٌ مَبْهَمٌ يَفْسِرُهُ خَبَرُهُ وَهُوَ الْأَخْسَرُونَ (وَرَبُّ الْكَعْبَةِ) قَسَمٌ يَنْسَبُ الْمَقَامَ (فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) بِفَتْحِ الْفَاءِ

فِي جَمِيعِ النَّسخِ لِأَنَّهُ مَاضٍ، خَبَرَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، وَيَحْتَمِلُ كَسْرُ الْفَاءِ وَالْقَصْرُ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ أَيُّ: يَفْدِيكَ أَيُّ وَأُمِّي وَهُمَا أَعْرُ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي (مَنْ هُمْ) فِيهِ لَطَافَةٌ لَا تَخْفَى، وَالْمَعْنَى مِنَ الْأَخْسَرُونَ الَّذِينَ أَجْلَتَهُمْ («قَالَ: هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا») لَعَلَّ جَمْعَ التَّمْيِيزِ لِإِرَادَةِ الْأَنْوَاعِ أَوْ لِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ أَيُّ: الْأَخْسَرُونَ مَالًا هُمْ الْأَكْثَرُونَ مَالًا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي مَنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ خُسْرَانُهُ أَكْثَرَ («إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا») هَكَذَا فِي النَّسخِ الْمَصْحَحَةِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَيُّ: إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَوَانِبِ فِي صَرْفِ مَالِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَلَعَلَّ التَّثْلِيثَ إِشَارَةً إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالْأَمَامِ لَكِنَّ قَوْلَهُ («مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ») يَأْتِي عَنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا فَإِنَّهُ بَيَّنَّ لِقَوْلِهِ " هَكَذَا " فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْجَمْعُ لِأَنَّهُ أَقْلُ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: إِلَّا مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ أَيُّ: فَلَيْسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّلَاثِ الْقُدَامُ وَالْخَلْفُ وَاحِدُ الْجَانِبَيْنِ، وَعَلَى نُسخَةِ التَّثْنِيَةِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ وَالتَّكْثِيرُ، قَالَ الطَّبِيُّ: يَقَالُ: قَالَ بِيَدِهِ أَيُّ: أَشَارَ، وَقَالَ بِيَدِهِ أَيُّ: أَخَذَ، وَقَالَ بِرِجْلِهِ أَيُّ: ضَرَبَ، وَقَالَ بِالْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ أَيُّ: صَبَّهُ، وَقَالَ بِتَوْبِهِ أَيُّ: رَفَعَهُ، فَيُطْلَقُونَ الْقَوْلَ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْعَالِ اتِّسَاعًا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى أَشَارَ بِيَدِهِ إِشَارَةً مِثْلَ هَذِهِ الْإِشَارَةِ وَ (مَنْ) بَيَّنَّ الْإِشَارَةَ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ لِحُجِيِّ " عَنْ " وَالتَّقْدِيرُ: مُبْتَدَأٌ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَجَاوِزًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) هُمْ مُبْتَدَأٌ وَقَلِيلٌ خَبَرُهُ وَمَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلْقَلَّةِ أَيُّ: الْمُسْتَثْنَوْنَ قَلِيلٌ أَوْ مَنْ يَقَعُ ذَلِكَ قَلِيلٌ، وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: ٢٤] وَإِمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: ١٣] وَإِشَارَةً إِلَى أَفْضَلِيَةِ الْفَقْرِ لِأَنَّهُ طَرِيقُ أَسْلَمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

١٨٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَلِجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

الفصل الثاني

١٨٦٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : السَّخِيُّ) وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ رِضَا الْمَوْلَى فِي بَذْلِهِ عَلَى الْغِنَى (قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ) أَيُّ: رَحِمْتَهُ كَذَا قِيلَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي التَّخَلُّقِ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ) يَصْرِفُ الْمَالَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ لَهُ حُسْنَ الْمَالِ (قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ) بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُمْ النَّاسُ، أَوْ بِالسَّخَاوَةِ إِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ أَوْ لِأَنَّ السَّخِيَّ يُحِبُّ جَمِيعَ النَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لِبَعْضِهِمْ نَفْعٌ مِنْ سَخَاوَتِهِ كَمَحَبَّةِ الْعَادِلِ (بَعِيدٌ عَنِ النَّارِ) لِأَنَّ السَّخِيَّ لَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ مَالٍ الْحَرَامِ وَصَرَفَهُ فِي غَيْرِ الْمَقَاصِدِ الْعِظَامِ وَالْأَسْفَلِ سِرْفًا، وَلِذَا قِيلَ: لَا خَيْرَ فِي سَرْفٍ وَلَا سَرْفٍ فِي خَيْرٍ (وَالْبَخِيلُ) وَهُوَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي الْوَاجِبَ عَلَيْهِ (بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ) وَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا (وَلِجَاهِلٌ سَخِيٌّ) أَرَادَ بِهِ ضِدَّ الْعَابِدِ وَهُوَ مَنْ يُؤَدِّي الْفَرَائِضَ دُونَ النَّوَافِلِ لِأَنَّ تَرْكَ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْجَاهِلِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ جَاهِلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَجُوبَ عَيْنٍ («أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ») أَيُّ: كَثِيرُ النَّوَافِلِ سَوَاءً يَكُونُ عَالِمًا أَمْ لَا (بَخِيلٍ) ، لِأَنَّ حُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَأَيْضًا الْبَخِيلُ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ الشَّرْعِيَّ الْمَالِيَّ، وَالسَّخِيُّ ضِدُّهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْفَرَائِضِ وَتَرَكَ النَّوَافِلَ أَفْضَلُ مِمَّنْ قَامَ بِالنَّوَافِلِ وَتَرَكَ الْفَرَائِضَ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: إِنَّمَا حُرِّمُوا الْوُصُولَ بِتَضْيِيعِ الْأُصُولِ، وَهَذَا الَّذِي قَرَرْنَا أَوَّلَى مِنْ قَوْلِ الطَّبِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ جَاهِلًا غَيْرَ عَابِدٍ أَحَبُّ مِنْ عَالِمٍ عَابِدٍ رِعَايَةً لِلطَّبَاقَةِ، فَيَا لَهَا مِنْ

حَسَنَةً غَطَّتْ خَصْلَتَيْنِ ذَمِيمَتَيْنِ، وَيَا لَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ غَطَّتْ خَصْلَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ الْوَارِقِيُّ الْكُوفِيُّ يُكْنَى أَبَا الْحَسَنِ، ضَعَفَهُ الْأَيْمَنُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ.

١٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدَرَاهِمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

١٨٧٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ») أَيُّ: لَتَصَدَّقَهُ (فِي حَيَاتِهِ) أَيُّ: صَحَّتْهُ (بِدَرَاهِمٍ) أَيُّ: مَثَلًا، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَرَادَ التَّقْلِيلَ («خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ») أَيُّ: مَثَلًا، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِمَالِهِ بَدَلَ مِائَةٍ، وَالْمُرَادُ التَّكْثِيرُ، وَالْمَعْنَى بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي مَقَامٍ كَمَالِهِ سَوَاءٌ حُمِلَ الدَّرَاهِمُ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْ عَلَى التَّمْثِيلِ فِي قَلْبِهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرْرٍ مِنْ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ النُّسخِ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ تَحْرِيفٌ، فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (عِنْدَ مَوْتِهِ) أَيُّ: احْتِضَارِ مَوْتِهِ فَكَانَهُ مَيِّتٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَوِ الْمُرَادُ أَنْ تَصَدَّقَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلَوْ قَلِيلًا خَيْرٌ مِنْ تَصَدَّقِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَتَ مَمَاتِهِ وَلَوْ كَثِيرًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

١٨٧١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ» . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ).

١٨٧١ - (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ) أَيُّ: احْتِضَارِهِ (أَوْ يُعْتِقُ) أَيُّ: عِنْدَ مَوْتِهِ وَفِي مَعْنَاهُ عِنْدَ مَوْتِ مَمْلُوكِهِ (كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ) كَسَمِنَ، قَالَ الطَّبِيُّ: فِي هَذَا الْإِهْدَاءِ نَوْعٌ اسْتِخْفَافٍ بِالْمُهْدَى إِلَيْهِ أَمَّا وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَرْتَبَةٌ نَاقِصَةٌ لِأَنَّ التَّصَدَّقَ وَالْإِعْتَاقَ حَالِ الصَّحَّةِ أَفْضَلُ كَمَا أَنَّ السَّخَاوَةَ عِنْدَ الْمَجَاعَةِ أَكْمَلُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

١٨٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ؛ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ» . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

١٨٧٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ») أَيُّ: كَامِلٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: خَبَرٌ مُوصُوفٌ وَالْمُبْتَدَأُ (الْبُخْلُ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ وَبِفَتْحِهَا (وَسُوءُ الْخُلُقِ) بِضَمِّهَا وَسُكُونِ الثَّانِي أَيُّ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَمِعَا فِيهِ، أَوِ الْمُرَادُ بُلُوغُ النِّهَايَةِ فِيهِمَا بِحَيْثُ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمَا وَلَا يَنْفَكَنَّ عَنْهُ، فَأَمَّا مَنْ فِيهِ بَعْضُ هَذَا أَوْ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْ يَنْفَكُ عَنْهُ فِي بَعْضٍ فَإِنَّهُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ جَرْرٍ: خَصْلَتَانِ مُبْتَدَأُ سَوْغِهِ إِبْدَالُ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُ فِي قَوْلِهِ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ وَالْخَبَرُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَمَّا: وَأَغْلَاقُهُ لَا يَخْفَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَا يَجْتَمِعَانِ صِفَةً مُخَصَّصَةً مَسْوُغَةً لِكُونِ الْمُبْتَدَأِ نَكْرَةً، وَالْخَبَرُ قَوْلُهُ: «الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى أَمَّا: وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ضَعِيفٌ؛ ذَكَرَهُ مِيرْكَ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ النَّسَائِيِّ " لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا" ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ سُوءُ الْخُلُقِ عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِيمَانَ، فَإِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ هُوَ مَا بِهِ امْتِثَالُ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِي.

١٨٧٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ» . (رَوَاهُ

١٨٧٣ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أَيُّ: دُخُولًا أَوَّلًا (خَبٌّ) يَفْتَحُ الْخَاءُ وَيُكْسِرُ أَيُّ: خَدَاعٌ يَفْسُدُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْخَدَاعِ (وَلَا بَحِيلٌ) يَمْنَعُ الْوَاجِبَ مِنَ الْمَالِ (وَلَا مَنَانٌ) مِنَ الْمَنَّةِ أَيُّ: يَمْنُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ الْعَطَاءِ، أَوْ مِنَ الْمَنِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ لِمَا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ هَذِهِ الصِّفَةِ حَتَّى يُجْعَلَ طَاهِرًا مِنْهَا إِمَّا بِالتَّوْبَةِ عَنْهَا فِي الدُّنْيَا أَوْ بِالْعُقُوبَةِ بِقَدْرِهَا تَمْحِيطًا فِي الْعُقُوبَةِ أَوْ بِالْعَفْوِ عَنْهُ تَفْضُلًا وَإِحْسَانًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ} [الأعراف: ٤٣] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

١٨٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِعٍ وَجَبْنُ خَالِعٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُكَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ " «لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ» " فِي كِتَابِ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى .

١٨٧٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ») مِنْ اخْتِصَالِ الذِّمِّمَةِ («شُحُّ هَالِعٍ») أَيُّ: جَانِعٌ يَحْمِلُ عَلَى الْحَرَصِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَالِ وَالْجَزَعِ عَلَى ذَهَابِهِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى - {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: ١٩ - ٢١] وَقِيلَ: الشُّحُّ أَبْلَغُ مِنَ الْبُخْلِ لِأَنَّ الْبُخْلَ مَنَعٌ مَا وَجَبَ بَذْلُهُ مِنَ الْمَالِ، وَالشُّحُّ مَنَعُ كُلِّ وَاجِبٍ مِنَ الْمَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ («وَجَبْنُ خَالِعٍ») أَيُّ: شَدِيدٌ كَأَنَّهُ يَحْلَعُ قَلْبُهُ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِ مِنَ الْمُحَارَبَةِ مَعَ الْكُفَّارِ وَيَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُولِ فِي عَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَخُصَّ الرَّجُلُ إِمَّا لِأَنَّهُمَا مَدْمُوحَانِ لِلنِّسَاءِ فِي نَوْعٍ مِنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ مَدْمَةَ الرِّجَالِ بِهِمَا فَوْقَ مَدْمَةِ النِّسَاءِ بِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيُّ: مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بِضَمِّ الْعَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ: وَهُوَ إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ (وَسَنَدُكَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ " «لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ» ") أَيُّ: الْكَامِلُ، أَوْ أُريدَ بِهِمَا الزَّجْرُ وَالتَّهْدِيدُ (فِي كِتَابِ الْجِهَادِ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ تَحْوِيلِهِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَسْبَقِ الْأَلْيَقِ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى) .

الفصل الثالث

١٨٧٥ - «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، وَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلَيْنَا بَعْدَ أَمْنًا كَانَ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحَوْقًا بِهِ زَيْنَبُ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَسْرَعُكُنَّ لِحَوْقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا». قَالَتْ: وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ أَيْتَهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا؟ قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ» .

الفصل الثالث

١٨٧٥ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - («قُلْنَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيْنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقًا») أَيُّ: بِالمَوْتِ بَعْدَكَ، وَمِنْهُ «قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ: «إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ لِحَوْقًا بِي» " فَضَحِكَتْ (قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا») أَيُّ: أَكْثَرُكَ صَدَقَةً وَأَعْظَمُكَنَّ إِحْسَانًا، فَإِنَّ الْيَدَ تَطْلُقُ وَيَرَادُ بِهَا الْمَنَّةُ وَالتَّعَمُّةُ وَالْإِحْسَانُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَيَّ يَدًا يُحِبُّ قَلْبِي» " وَكَذَا قَوْلُ الشَّاطِئِيِّ: -

إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْيَادِي تُمْدَحُهَا

(فَأَخَذُوا) الظَّاهِرُ فَأَخَذْنَ وَعَدِلَ إِلَى أَخَذُوا تَعْظِيمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحریم: ١٢] وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: -

وَأِنْ شِئْتَ حَرَمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمْ

ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَالشَّاهِدُ الثَّانِي أَظْهَرَ كَمَا لَا يَخْفَى لِأَنَّ مُسَوِّغَ ذَلِكَ التَّغْلِبُ لِلْجِنْسِ الْأَشْرَفِ وَلَا تَغْلِبَ هُنَا لِأَنَّ الْكُلَّ نِسْوَةٌ («قَصَبَةُ يَذْرَعُونَهَا») أَي: وَيَقْبِسُونَ أَيْدِيَهُنَّ بِهَا بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَدِ الْجَارِحَةُ («وَكَاثَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَلُهَا يَدًا») أَي: فِي الْحَسِّ (فَعَلْنَا بَعْدُ) أَي: بَعْدَ هَذَا حِينَ مَاتَتْ زَيْنَبُ أَوَّلًا وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً (أَمَّا كَانَ) بِالْفَتْحِ (طُولُ يَدِهَا) بِالرَّفْعِ (الصَّدَقَةُ) بِالنَّصْبِ كَذَا فِي النَّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَعَكَسَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَي: فَهَمْنَا أَوَّلًا ظَاهِرُهُ وَلَمَّا فُطِنَا بِمَحَبَّتِهَا الصَّدَقَةُ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَرُدْ بِالْيَدِ إِلَّا الْعَطَاءُ اهـ. وَفِيهِ تَأْمُلٌ (وَكَاثَتْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ («أَسْرَعَنَا لِحُوقًا بِهِ زَيْنَبُ») كَذَا فِي نُسْخَةِ قَالَ مِيرُك: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَشْكَاةِ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِحُوقًا بِهِ زِيَادَةُ لَفْظِ زَيْنَبُ مُلْحَقًا، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ فِي عَامَّةِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ وَقَعَ بِحَذْفِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ ابْنُ جَرَّ فِي شَرْحِهِ اهـ. وَهُوَ يُوْهِمُ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ أَسْرَعَ لِحُوقًا بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا وَهُمْ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُهَا جَارِحَةً، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا زَيْنَبُ، فَالْصَّحِيحُ تَقْدِيرُ زَيْنَبَ أَوْ وُجُودُهُ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ اخْتِصَارًا أَوْ اخْتِفَاءً لِشُهْرَةِ الْقِصَّةِ لَزَيْنَبَ، أَوْ يُؤْوَلُ الْكَلَامُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِهِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، قُلْتُ: الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِيِّ، وَأَنْتَ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا اخْتِصَارٌ مَحَلٌّ فَلَا أَوَّلَى أَنَّ الْأَخِيرِينَ أَحَقُّ وَالثَّالِثُ أَدَقُّ (وَكَاثَتْ) أَي: زَيْنَبُ (تُحِبُّ الصَّدَقَةَ) أَي: إِعْطَاءَهَا، وَكَانَتْ لَهَا صِنَاعَةٌ وَانْتِسَابٌ مَعِيشَةٌ بِالْيَدِ وَهَذَا مَعْنَى آخِرِ اللَّيْدِ، فَأَطْوَلُكُنَّ يَدًا بِمَعْنَى أَفْضَلُكُنَّ يَدًا؛ حَيْثُ إِنَّهَا تَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهَا وَتَصَدِّقُ بِيَدِهَا مِنْ كَدِّ يَدِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ) أَي: (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَسْرَعُكُنَّ لِحُوقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا») وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ طُولَ الْحَيَاةِ كَانَ فِي حَيَاتِهِ أَفْضَلَ، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمَوْتُ أَكْمَلُ، لِهَذَا قَالَ بِلَالُ: - غَدًا نَلْقَى الْأُحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحَزْبَهُ

(قَالَتْ) أَي: عَائِشَةُ (فَكَانَتْ) أَي: جَمَاعَةُ النِّسَاءِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (يَتَطَاوَلْنَ) أَي: يَتَقَايَسْنَ أَطْوَالَ أَيْدِيَهُنَّ (أَيْتَهُنَّ) بِالضَّمِّ (أَطْوَلُ يَدًا) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ، أَي: يَتَطَاوَلْنَ نَاطِرَاتٍ أَيْتَهُنَّ، قِيلَ: وَجْهٌ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحَاضِرَاتِ كَانَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، وَأَنَّ سَوْدَةَ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ عَائِشَةَ فِي سَنَةِ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَعَائِشَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ أَوْ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ، وَوَجْهٌ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ أَنَّ الْحَاضِرَاتِ جَمِيعُهُنَّ، وَأَنَّ زَيْنَبَ تُوُفِّيَتْ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ قَبْلَ جَمِيعِ الْأَزْوَاجِ اهـ. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ لَا تَخْفَى (قَالَتْ) أَي: عَائِشَةُ (كَانَتْ) وَفِي نُسْخَةِ الْوَاوِ أَي: ظَهَرَتْ («أَطْوَلُنَا يَدًا») أَي: بِالصَّدَقَةِ (زَيْنَبُ) وَكَانَتْ امْرَأَةً قَصِيرَةً؛ ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ (لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدِّقُ) أَي: تَدْبِغُ الْجُلُودَ بِيَدِهَا ثُمَّ تَبِيعُهَا وَتَصَدِّقُ بِثَمْنِهَا، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ طُولَ الْيَدِ كَيْفِيَّةٌ عَنْ قِصْرِ الطَّمَعِ وَكَفِّ النَّفْسِ الْمُتَعَدِّي، قَالَ الطَّبِيُّ: تَعْلِيلٌ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ لِقَوْلِهَا يَتَطَاوَلْنَ وَأَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْنَوِي لَا الصُّورِي.

١٨٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «قَالَ رَجُلٌ: لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ، فَأَصْبَحُوا يَتَخَدُّونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهَا أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرَفَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيَنْفَقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

١٨٧٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) أَي: مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي نَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَوْ فِي نَدَائِهِ حَالِ دُعَائِهِ (لَا تُصَدِّقَنَّ) أَي: اللَّيْلَةَ (بِصَدَقَةٍ) أَي: عَظِيمَةٍ وَأَقْعَةٍ مَوْعِعَةٍ لِيَتَعَلَّقَ بِهَا قَبُولُ عَظِيمٍ (نُفْرَجَ) أَي: مِنْ بَيْتِهِ (بِصَدَقَتِهِ) أَي: الَّتِي نَوَى بِهَا لِيُعْطِيَهَا مُسْتَحَقَّهَا (فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ أَنَّهُ سَارِقٌ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهَا، فَأَذَاعَ السَّارِقُ بِأَنَّهُ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ (فَأَصْبَحُوا) أَي: النَّاسُ (يَتَحَدَّثُونَ) بَعْضُهُمْ مِنَ السَّارِقِ أَوْ بِالْهَامِ الْخَالِقِ، وَالْمَعْنَى فَصَارَ النَّاسُ مُتَحَدِّثِينَ، أَوْ مَعْنَاهُ دَخَلُوا فِي الصَّبَاحِ حَالِ كَوْنِهِمْ قَائِلِينَ تَعَجُّبًا أَوْ إِنْكَارًا (تُصَدَّقُ اللَّيْلَةُ) ظَرْفٌ (عَلَى سَارِقٍ) نَائِبُ الْفَاعِلِ أَوْ هُوَ (بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ) (أَي: عَلَى تَصَدُّقِي عَلَى سَارِقٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: لَمَّا جَزَمَ بَوَضْعَهَا فِي مَوْضِعِهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَنْكِيرُ بِصَدَقَةٍ جَوَازِي بَوَضْعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، حَمْدُ اللَّهِ وَشُكْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ عَلَى مَنْ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ، وَقِيلَ: هُوَ تَعَجُّبٌ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تَعَجَّبُوا مِنْ فِعْلِهِ، فَذَكَرَ الْحَمْدُ فِي مَوْضِعِ التَّعَجُّبِ كَمَا يُذَكِّرُ التَّسْبِيحُ فِي مَوْضِعِهِ) (لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ) (أَي: أُخْرَى لَعَلَّهَا تَقَعُ فِي مَحَلِّهَا) (نُفْرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ) (أَي: تَعَجُّبًا أَوْ إِنْكَارًا) (تُصَدَّقُ اللَّيْلَةُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَا تُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، نُفْرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَنَّ) (أَي: اللَّيْلَةُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ) (عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ) (فَذَلِكَ فَذَلِكَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى حَمْدِهِ - تَعَالَى - وَثَنَائِهِ تَفْوِيضًا وَتَسْلِيمًا لِقَضَائِهِ جَوَازِي عَلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ بِتَمَامِ نِظَامِ الْمَرَامِ (فَأُتِيَ) فَأَرَى فِي الْمَنَامِ (فَقِيلَ لَهُ) أَي: صَدَقَاتُكَ مَقْبُولَةٌ، وَكُلُّهَا فِي مَوَاضِعِهَا مَوْضُوعَةٌ) (أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ) (فَلَا تَخْلُوا عَنْ مَثْوِيَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِحُكْمَةٍ) (فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْفَّ عَنْ سِرْقَتِهِ) (إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةَ الْاِكْتِفَاءِ) (وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعْفَّ عَنْ زَنَاهَا) (وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّارِقِ وَالزَّانِيَةِ أَنَّهُمَا يَرْتَكِبَانِ الْمُعْصِيَةَ لِلْحَاجَةِ وَهُوَ أَحَدُ مَعَانِي مَا وَرَدَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا) (وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبَرُ) (أَي: يَتَعَطَّى وَيَتَذَكَّرُ) (فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ) (أَعْلَمَ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ فَقِيرٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَنِيٌّ لَا يُعِيدُهَا، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَرِدُّ مَا آدَاهُ، وَهَلْ يَطِيبُ لِلْقَابِضِ إِذَا ظَهَرَ الْحَالُ؟ لَا رَوَايَةَ فِيهِ وَاخْتَلَفَ فِيهِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَطِيبُ يَتَصَدَّقُ، وَقِيلَ يَرُدُّهُ لِلْمُعْطِي عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِيُعِيدَ الْأَدَاءَ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ظَهَرَ خَطْوَهُ بَيِّنِينَ مَعَ إِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّوَابِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَجَسٌ، وَلَهُمَا مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ «عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخُطِبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِلَيْكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ وَلَكِ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ" اهـ. وَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَأَقْعَةٍ حَالٍ يَجُوزُ فِيهَا كَوْنُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ كَانَتْ نَفْلًا لَكِنْ عُمُومُ لَفْظِ مَا فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "لَكَ مَا نَوَيْتَ" يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ، كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ) أَي: وَلِلسَّلَامِ مَعْنَاهُ.

١٨٧٧ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْتَقِ حَدِيقَةَ فَلَانٍ، فَفَتَحَ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فَلَانُ، الْإِسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ وَيَقُولُ: اسْتَقِ حَدِيقَةَ فَلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتُ هَذَا

فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثًا وَآرَدُ فِيهَا ثُلْثَهُ» . رواه مسلم .

١٨٧٧ - (وعنه) أي: عن أبي هريرة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بينا) بإشباع الفتحة ألفاً أي: بين أوقات (رجل) بفلة) أي: بصحراء واسعة («من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: استق») (يقطع همز ووصله (حديقة فلان) وهي بستان يدور عليه حائط، وفلان كناية منه - عليه الصلاة والسلام - عن اسم صاحب الحديقة كما سيأتي بيانه صريحاً (فتنحى ذلك السحاب) أي: تبعه عن مقصده (فأفرغ مائه في حرة) وهي أرض ذات حجارة سود (فإذا شرجة) يسكون الرء مسيل الماء إلى السهل من الأرض (من تلك الشراج) بكسر الشين أي: الواقعة في تلك الحرة (قد استوعبت) أي: بالأخذ (ذلك الماء) أي: النازل من السحاب الواقع في الحرة (كله) تأكيد (فتبع) أي: ذلك الرجل (الماء) أي: أثره («فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء») (أي: من مكان إلى مكان من حديقته (بمسحاته) بكسر الميم وهي الجرفة من الحديد أو غيره (فقال) أي: الرجل (له) أي: لصاحب الحديقة (يا عبد الله ما اسمك؟) أي: المخصوص (قال: فلان؛ الاسم) بالرفع وقيل بالنصب، قال الطيبي: هو صرح باسمه لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنى عنه بفلان ثم فسّر بقوله: الاسم (الذي سمع في السحابة) ولعلّ العدول عن التصريح إلى الكناية للإشارة إلى أنّ معرفة الأسماء المبهمة في بعض المواضع ليست من الأمور المهمة (فقال له) أي للرجل («يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه ويقول») (أي: ذلك الصوت يعني صاحبه للسحاب، وفي نسخة يقول («استق حديقة فلان لاسمك») (قال الطيبي أي: قلت أنا فلان لاسمك المخصوص وبديله، فإنّ الهاتف صرح بالاسم، والكناية من السامع (فما تصنع فيها؟) أي: في حديقتك من الخير حتى تستحق هذه الكرامة (قال: أما) بتشديد الميم (إذ قلت) وفي نسخة إذا قلت («هذا فأني أنظر إلى ما يخرج منها») (أي: من زرع الحديقة وثمرها) («فأتصدق بثلثه») (بضمّتين وسكون الثاني) («وأكل أنا وعيالي ثلثاً وآرَدُ فيها») (أي: وأصرف في الحديقة للزراعة والعمارة (ثلثه رواه مسلم) .

١٨٧٨ - وعنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لئن حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس"، قال: " فمسحه فذهب عنه قدره وأعطني لونا حسناً وجلداً حسناً

قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر" - شك إسحاق - إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل وقال الآخر: البقر، قال: " فأعطني ناقةً عشرةاء، فقال: بارك الله لك فيها"، قال: " فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس"، قال: " فمسحه فذهب عنه"، قال: " وأعطني شعراً حسناً، قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطني بقرة حاملاً، قال: بارك الله لك فيها"، قال: " فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس"، قال: " فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطني شاةً والداء، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البقر ولهذا وادٍ من الغنم"، قال: " ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك

أسألك بالذي أعطاك اللّون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري، فقال: الحقوق كثيرة، فقال: إنه كآني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيراً فأعطاك الله مالاً؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كبراً عن كبري، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله

إِلَى مَا كُنْتُ " قَالَ: " وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصِيرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ " قَالَ: " وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَابْنٌ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاءَ أَتَبَلَّغَ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَردَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَدَعْتُ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَخِطَّ عَلَى صَاحِبِيكَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٧٨ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى» (مَنْصُوبَاتٌ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ "ثَلَاثَةً" («فَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ») أَيُّ: يَمْتَحِنُهُمْ لِيَعْرِفُوا أَنْفُسَهُمْ أَيُّ: لِيَعْرِفَهُمُ النَّاسُ أَوْ لِيَعْلَمَ - تَعَالَى - أَحْوَالَهُمْ عِلْمَ ظُهُورٍ كَمَا يَعْلَمُهَا عِلْمَ بَطُونٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ خَبَرٌ إِنْ عِنْدَ مَنْ يُجِزُّ دُخُولَ الْفَاءِ فِي خَبَرِهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ قَدَّرَ الْخَبَرَ أَيُّ: فِيمَا أَقْصَى عَلَيْكُمْ، فَقَوْلُهُ فَارَادَ تَفْسِيرَ الْجَمَلِ، وَلَوْ رَفَعَ "أَبْرَصَ" وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ بِالْخَبَرِ تَعَيَّنَ لِلتَّفْسِيرِ أَه. يَعْنِي أَنْ رَفَعَهَا بِتَقْدِيرِ أَحَدِهِمْ أَبْرَصَ أَوْ مِنْهُمْ أَبْرَصَ («فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا») أَيُّ: فِي صُورَةِ رَجُلٍ مَسْكِينٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ («فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ») أَيُّ: الْمَلِكُ («أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ») أَيُّ: مِنَ الْأَحْوَالِ (قَالَ: لَوْ حَسَنٌ) كَالْبَيَاضِ (وَجِلْدٌ حَسَنٌ) أَيُّ: نَاعِمٌ طَرِيٌّ (وَيَذْهَبُ عَنِّي) بِالرَّفْعِ كَقَوْلِهِ أَحْضَرُ الْوَعْيَ، وَفِي نُسْخَةٍ عَلَيَّ بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: يَزُولُ عَنِّي («الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ») بِكُسْرِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ: كَرِهُوا مُخَالَطَتِي مِنْ أَجْلِهُ وَهُوَ الْأَبْرَصُ (قَالَ) أَيُّ: النَّبِيُّ (فَمَسَحَهُ) أَيُّ: الْمَلِكُ («فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ») بِفَتْحَتَيْنِ («وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ»)

أَيُّ: الْمَلِكُ («فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ» - شَكَّ إِسْحَاقُ -) قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ رَوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ، أَقُولُ: وَالْإِبِلُ أَرْجَحُ بَقَرِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي فَأَعْطِنِي نَاقَةً بِصِغَةِ الْجَزْمِ («إِلَّا أَنْ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ») (اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الشَّكِّ) «قَالَ أَحَدُهَا: الْإِبِلُ، وَقَالَ الْآخَرُ: الْبَقَرُ») أَيُّ: لَمْ يَشْكُ إِسْحَاقُ فِي هَذَا بَلْ فِي التَّعْيِينِ، قَالَهُ الطَّبِيُّ (قَالَ) أَيُّ: النَّبِيُّ (فَأُعْطِيَ) أَيُّ: طَالَبُ الْإِبِلِ لَا الْأَبْرَصَ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ جَرِّ (نَاقَةً عَشْرَاءَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشَّيْنِ وَالْمَدِّ: الَّتِي أَتَى عَلَى حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْحَامِلِ مُطْلَقًا (فَقَالَ) أَيُّ: الْمَلِكُ («بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ») بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَسْكُنُ («وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، قَالَ: وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأَعْطِيَ بَقْرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي فَأَبْصُرَ») بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ («بِهِ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَردَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطِيَ شَاءَ وَالدَّ») قِيلَ: هِيَ الَّتِي عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةُ النَّتَاجِ وَقِيلَ: الْحَامِلُ (فَأَنْتَجَ) بِصِغَةِ الْفَاعِلِ مِنَ الْإِنْتِاجِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ وَمَعْنَاهُ تَوَلَّى الْوِلَادَةَ وَالْمَشْهُورُ نَتَجَ وَالنَّاتِجُ لِلْإِبِلِ كَالْقَابِلَةِ لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ ابْنُ جَرِّ: أَيُّ: اسْتَوْلَدَ النَّاقَةَ وَالْبَقْرَةَ (هَذَانِ) أَيُّ: الْأَبْرَصُ وَالْأَقْرَعَ (وَوُلِدَ) فَعِلٌ مَاضٍ مَعْلُومٌ مِنَ التَّوْلِيدِ بِمَعْنَى الْإِنْتِاجِ (هَذَا) أَيُّ: الْأَعْمَى (فَكَانَ لِهَذَا) أَيُّ: لِلْأَبْرَصِ («وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا») أَيُّ: لِلْأَقْرَعَ («وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا») أَيُّ: لِلْأَعْمَى («وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ») أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ثُمَّ أَنَّهُ) أَيُّ: الْمَلِكُ («أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ») أَيُّ: الَّتِي جَاءَ الْأَبْرَصَ عَلَيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (وَهَيْئَتِهِ) قَالَ الطَّبِيُّ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إِلَى الْأَبْرَصِ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ حَالَهُ وَيَرْحَمُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِ حَيْثُ جَاءَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَسَبَّبَ فِي جَمَالِهِ وَحُصُولِ كَثْرَةِ

مَالِهِ (فَقَالَ) أَيُّ: لَهُ (رَجُلٌ مُسْكِينٌ) أَيُّ: أَنَا (قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ) أَيُّ: الْأَسْبَابُ (فِي سَفَرِي) قَالَ الطَّبِيُّ: الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، قَالَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ: فِيهِ تَأْمُلٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يُسَاعِدُ التَّعْدِيَةَ، وَالْأَصَوْبُ أَنْ يُقَالَ بِالْبَاءِ بِمَعْنَى مَنْ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: ٦] اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْبَاءَ لِلْسَّبَبِيَّةِ وَالْمُلَابَسَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} [البقرة: ١٦٦] وَالْحَبَالُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ جَمْعُ الْحَبْلِ وَهُوَ الْعَهْدُ وَالزَّمَانُ وَالْوَسِيلَةُ وَكُلُّ مَا تَرْجُو فِيهِ خَيْرًا أَوْ فَرَجًا أَوْ تَسْتَدْفِعُ بِهِ ضَرَرًا وَالْحَبْلُ هَاهُنَا السَّبَبُ، فَكَانَهُ قَالَ: انْقَطَعَتْ بِي الْأَسْبَابُ، وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ ابْنِ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ أَيُّ: الْأَسْبَابُ الَّتِي يَقْطَعُهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَلِبَعْضِ رَوَاةٍ مُسْلِمٍ "الْحَيَالُ" بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ جَمْعُ حِيلَةٍ أَيُّ: لَمْ تَبْقَ لِي حِيلَةٌ، ذَكَرَهُ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ "الْجِبَالُ" بِالْجِيمِ وَهُوَ جَمْعُ جَبَلٍ أَيُّ: طَالَ سَفَرِي وَقَعَدْتُ عَنْ بُلُوغِ حَاجَتِي (فَلَا بَلَغَ) أَيُّ: كِفَايَةً (لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ) أَيُّ: إِيجَادًا وَإِمْدَادًا (ثُمَّ بِكَ) أَيُّ: سَبَبًا وَإِسْعَادًا وَفِيهِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ مَا لَا يَخْفَى حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَبِكَ، وَثُمَّ لَتَرَاحِي الرُّتْبَةَ وَالتَّنَزُّلَ فِي الْمُرْتَبَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْسَتْ إِخْبَارًا بَلْ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ كَقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: ٨٩] اهـ. وَكَقَوْلِهِمْ:

"{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} [ص: ٢٣] "الْآيَةَ (أَسْأَلُكَ) أَيُّ: مُقْسِمًا عَلَيْكَ أَوْ مُتَوَسِّلًا إِلَيْكَ (بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ) (أَيُّ: الْإِبِلَ (بَعِيرًا) مَفْعُولُ أَسْأَلُكَ أَيُّ: أَطْلُبُ مِنْكَ بَعِيرًا (أَتَبْلُغُ بِهِ فِي سَفَرِي) (أَيُّ إِلَى مَقْصُودِي أَوْ وَطَنِي) (فَقَالَ: الْحَقُّوْكَ كَثِيرَةٌ) (أَيُّ: حُقُوقُ الْمَالِ كَثِيرَةٌ عَلَيَّ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا أَوْ حُقُوقُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَثِيرَةٌ فَلَمْ يَحْصُلْ لَكَ الْبَعِيرُ، وَقَدْ أَرَادَ بِهِ دَفْعَهُ وَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ فِيهِ (فَقَالَ: إِنَّهُ) أَيُّ: الشَّانُ (كَأَنِّي أَعْرِفُكَ) وَنُكْتَةُ التَّشْبِيهِ الْمَغَالِطَةُ لِتَمَكُّنِهِ الْمَكَابَرَةَ (أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ؟) أَيُّ: قَدْ كُنْتَ أَبْرَصَ (يَقْدُرُكَ النَّاسُ) بَفَتْحِ الدَّالِ أَيُّ: يَكْرَهُونَكَ وَيَسْتَفْذِرُونَكَ وَهُوَ حَالٌ كَقَوْلِهِ (فَقِيرًا) أَوْ هَذَا خَبَرٌ ثَانٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِقَوْلِهِ (فَأَعْطَاكَ اللَّهُ) أَيُّ: مَالًا أَوْ جَمَالًا وَمَالًا (فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا) (حَالٌ (عَنْ كَابِرٍ) أَيُّ: كَبِيرًا أَخَذًا عَنْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرًا بَعْدَ كَبِيرٍ وَالْمَعْنَى حَالُ كَوْنِي أَكْبَرَ قَوْمِي سِنًا وَرِيَاسَةً وَسَبًّا وَأَخَذًا عَنْ آبَائِي الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ حَسَبًا، وَنَعَمْ مَنْ قَالَ مِنْ أَرْبَابِ الْحَالِ:

كَأَنَّ الْفَتَى لَمْ يَعْرِ يَوْمًا إِذَا اكْتَسَى ... وَلَمْ يَكُ صُغْلُوكًا إِذَا مَا تَمَوَّلَا

وَهَذَا مِنْ بَابِ الْاِسْتِفَاءِ فِي الْجَوَابِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ عَرَفًا مِنَ التَّكْذِيبِ فِي شَيْءٍ تَكْذِيبُهُ فِي آخِرِ (فَقَالَ) أَيُّ: الْمَلِكُ (لَهُ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا) (أُورِدَ بِصِغَةِ الْمَاضِي لِأَنَّهُ أَرَادَ الْمُبَالِغَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَوَجْهُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَقِيلَ: ذَكَرَ (إِنْ) دُونَ (إِذَا) مَعَ أَنَّ كَذِبَهُ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ عِنْدَ الْمَلِكِ لِقَصْدِ التَّوْبِيخِ وَتَصْوِيرِ أَنَّ الْكَذِبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَجِبُ إِلَّا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مُجَرَّدِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ اهـ. وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ "إِذَا كَذَبْتَ" إِلَى قَوْلِهِ "إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا" بِصِغَةِ الْمَاضِي وَبِالْوَصْفِ الدَّالِّ عَلَى الْمُتَصِفِ بِالْكَذِبِ غَالِبًا لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ إِنْ بِمَعْنَى إِذَا كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٧٥] (فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ) (مِنْ الْبَرَصِ وَالْفَاقَةِ أَيُّ: جَعَلَكَ حَقِيرًا فَقِيرًا) (قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ) (لَمْ يَقُلْ هُنَا وَهَيْئَتِهِ اخْتِصَارًا أَوْ اِسْتِفَاءً) (فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا) (أَيُّ: لِهَذَاكَ) (وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ) (قَالَ مِيرُكُ: فَإِنْ قُلْتَ لَمْ دَخَلَ الْفَاءُ فِي الْجَزَاءِ وَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ قُلْتَ هُوَ دُعَاءٌ اهـ. أَيُّ: هَذَا فِي مَعْنَى الدُّعَاءِ فَلَذَا جَارَ دُخُولُ الْفَاءِ وَإِنْ جُعِلَ خَبَرًا يَكُونُ التَّقْدِيرُ فَقَدْ صَيَّرَكَ اللَّهُ) (قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَابْنٌ سَبِيلٍ) (أَيُّ: مُسَافِرٌ) (انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ

عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاءَ أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ) (اعْتَرَفَا وَتَحَدَّثَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ («قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي نَحْنُ مَا شِئْتَ وَدَعَّ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ») يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالْهَاءَ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ: لَا أَسْتَفْرِغُ طَاقِي (الْيَوْمَ بِشَيْءٍ) أَيْ: بِمَنْعِ شَيْءٍ (أَخَذَتْهُ اللَّهُ - تَعَالَى -) كَذَا قَالَهُ الطَّبِيُّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَنْسَبُ الْمَقَامَ بَلِ الْأَوَّلَى أَنَّ يُقَالُ مَعْنَاهُ لَا أَشُقُّ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنِّي أَوْ تَأْخُذُهُ مِنْ مَالِي كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ذَكَرَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ («قَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ») أَيْ: أَنْتَ وَرَفِيقَاكَ وَالْمَعْنَى اخْتَبَرْتُمْ، هَلْ تَذْكُرُونَ سُوءَ حَالَتِكُمْ وَشِدَّةَ خِدْمَتِكُمْ أَوَّلًا وَلَتَشْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ آخِرًا؟ («فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ») بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ فِيهِمَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٧٩ - «وَعَنْ أُمِّ مُجَيْدٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِي فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ادْفِعي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحَرَّقًا » . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

١٨٧٩ - (وَعَنْ أُمِّ مُجَيْدٍ بِضَمِّ الْمُوحِدَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ اسْمُهَا حَوَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ) قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْكِينَ» (أَيْ: جَنْسَهُ وَيَحْتَمِلُ الْعَهْدُ (لَيَقِفُ عَلَى بَابِي) أَيْ: وَيَسْأَلُ شَيْئًا مِنِّي وَيُكْرِرُ سُؤَالَ عَنِّي (حَتَّى أَسْتَحْيِي) وَلَا أَجَلُ أَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى بَابٍ يَفْتَحُ بَابَ الْحَيَاءِ وَيَسِيفُ الْحَيَاءَ يُحَرِّمُ اخْتِذَ الْعَطَاءِ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْفُقَرَاءِ يَسْأَلُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَيَقُولُ: يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْبَابِ («فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَدْفَعُ») أَيْ: شَيْئًا أَضَعُ (فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ادْفِعي فِي يَدِهِ) أَيْ: لَا تُرَدِّهِ خَائِبًا (وَلَوْ ظِلْفًا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَا يُدْفَعُ بِهِ ظِلْفًا وَهُوَ لِلْبَقَرِ وَالشَّاةِ وَالظَّيِّ، وَشَبَهُهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَدَمِ مَنَّا يَعْنِي شَيْئًا يَسِيرًا، وَقَوْلُهُ (مُحَرَّقًا) مُبَالَغَةً (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح) .

١٨٨٠ - «وَعَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ بَضْعَةً مِنْ لَحْمٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعِجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُهُ، فَوَضَعَتْهُ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ، وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَقَالُوا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، فَذَهَبَ السَّائِلُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءٌ أَطْعَمَهُ " فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ اللَّحْمِ، فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَرْوَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطَوْهُ السَّائِلَ " رواه البيهقي في دلائل النبوة .

١٨٨٠ - (وَعَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ بَضْعَةً بِضَمِّ الْبَاءِ وَتُكْسَرُ أَيْ: قِطْعَةً (مِنْ لَحْمٍ) وَهِيَ مَطْبُوخَةٌ («وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعِجِبُهُ اللَّحْمُ») جُمْلَةً مُعْتَرِضَةً (فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ) وَهُوَ وَاحِدُ الْخَدَمِ يَقَعُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْأُنْثَى لِجَرِّهِ جَمْعِي الْأَسْمَاءِ وَهُوَ هُنَا أُنْثَى لِقَوْلِهِ (ضَعِيهِ) أَيْ: اللَّحْمُ («فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُهُ، فَوَضَعَتْهُ») أَيْ: الْخَادِمُ (فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ) يَفْتَحُ الْكَافَ وَتَضُمُّ أَيْ: فِي ثَقْبِهِ وَطَاقِهِ («وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ») أَيْ: السَّائِلُ (تَصَدَّقُوا) أَيْ: يَا أَهْلَ الْبَيْتِ («بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَقَالُوا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ») فِيهِ تَعْرِيزٌ بِالسُّؤَالِ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ مِنَ السَّائِلِ وَالتَّعْرِيزُ بِهِمَا مِنَ الْمَسْئُولِ («فَذَهَبَ السَّائِلُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمُ») فِيهِ تَعْظِيمٌ أَوْ تَغْلِبُ أَوْ التَّفَاتُ وَالِاسْتِفْهَامُ مُقَدَّرٌ أَيْ: عِنْدَكُمُ (شَيْءٌ أَطْعَمَهُ؟) أَيْ: أَكَلَهُ («فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَأْتِي») أَيْ: فَهَاتِي (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ اللَّحْمِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَيُفْتَحُ («فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَرْوَةً») بِسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ: حَجَرٌ أَيْضٌ بَرَّاقٌ، وَقِيلَ: هِيَ مَا يَقْدَحُ

مِنْهُ النَّارُ («فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَإِنَّ ذَلِكَ لَلْحَمِّ») بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا (عَادَ) أَيُّ: صَارَ (مَرْوَةً لِمَا) بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَبِفَتْحِ اللَّامِ وَلَشَدِيدِ الْمِيمِ (لَمْ تُعْطَوْهُ) أَيُّ: مِنْهُ (السَّائِلَ) (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ) .

١٨٨١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ » قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: " الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٨٨١ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ ») أَيُّ: مَرْتَبَةً عِنْدَ اللَّهِ (قِيلَ: نَعَمْ) أَيُّ: قَالُوا: بَلَى " قَالَ: «الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ» " عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ " وَلَا يُعْطِي " بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ " بِهِ " أَيُّ: بِاللَّهِ أَوْ بِهِذَا السُّؤَالِ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْبَاءُ كَلْبَاءٌ فِي كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ أَيُّ: يُسْأَلُ بِوَسْطَةِ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لِلْقَسَمِ وَالِاسْتِعْطَافِ أَيُّ: يَقُولُ السَّائِلُ أَعْطَوْنِي شَيْئًا بِحَقِّ اللَّهِ، وَهَذَا مُشْكِلٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مُتَمَهًا بِحَقِّ اللَّهِ وَيُظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيُّ مُقْسِمًا عَلَيْهِ بِاللَّهِ اسْتِعْطَافًا إِلَيْهِ وَحَمْلًا لَهُ عَلَى الْإِعْطَاءِ، بَأَنَّ يُقَالَ لَهُ بِحَقِّ اللَّهِ أُعْطِنِي كَذَا لِلَّهِ وَلَا يُعْطِي مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا، أَيُّ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ مَعَ قُدْرَةِ عِلْمِ اضْطِرَّارِ السَّائِلِ إِلَى مَا سَأَلَهُ، وَعَلَى هَذَا حِلُّ قَوْلِ الْحَلِيمِيِّ أَخْذًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ السَّائِلُ بِوَجْهِ اللَّهِ كَبِيرَةً أَوْ فِي نُسْخَةٍ يُسْأَلُ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ فَيَقْدَرُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

١٨٨٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ إِنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوْفِيَ وَتَرَكَ مَا لَّا فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضْرَبَ كَعْبًا وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا أَحَبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ وَيَتَقَبَّلَ مِنِّي أَدْرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ» " أَشَدُّكَ بِاللَّهِ يَا عُثْمَانُ أَسَمِعْتَهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٨٨٢ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ) أَيُّ: لِلدُّخُولِ (فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ) الْوَائِلُ لِلْحَالِ وَالضَّمِيرُ لِأَبِي ذَرٍّ (فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ) أَيُّ: كَعْبُ الْأَحْبَارِ (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) أَيُّ: ابْنَ عَوْفٍ (تُوْفِيَ وَتَرَكَ مَا لَّا) أَيُّ: كَثِيرًا بِحَيْثُ جَاءَ رُبْعُ ثَمَنِهِ ثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ (فَمَا تَرَى فِيهِ؟) أَيُّ: فَمَا تَقُولُ فِي حَقِّ الْمَالِ أَوْ صَاحِبِهِ؟ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَالْمَعْنَى هَلْ تَضُرُّ كَثْرَةُ مَالِهِ فِي نَقْصِ كَالِهِ؟ (فَقَالَ) أَيُّ: كَعْبُ (إِنْ كَانَ) شَرْطِيَّةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُخَفَّفَةً (يَصِلُ فِيهِ) أَيُّ: مَالُهُ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ فِيهَا فَقَالَ: أَيُّ: فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَرَكَهَا (حَقُّ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ) أَيُّ: لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَ لَهُ (فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضْرَبَ) أَيُّ: بِهَا (كَعْبًا) ضَرْبَ تَأْدِيبٍ حَمْلًا عَلَى التَّهْدِيبِ، قَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَضْرِبُهُ وَقَدْ عِلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَزْبٍ بَعْدَ إِخْرَاجِ حَقِّ اللَّهِ مِنْهُ، أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهُ نَفَى الْبَأْسَ بِالْكَلْبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحَاسِبُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَعْدَ فَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَيُّ: بِمُخْسِمَاتِهِ سَنَةً، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَقَامَ الْأَعْلَى هُوَ صَرْفُ الْمَالِ فِي مَرْضَاةِ الْمَوْلَى كَمَا هُوَ طَرِيقُ أَكْثَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ، إِلَّا أَنْ فِيهِ إِشْكَالًا وَهُوَ أَنَّ كَعْبًا أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى إجمالًا بِقَوْلِهِ لَا بَأْسَ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الرُّخْصَةِ دُونَ الْعَزِيمَةِ، وَمَعَ هَذَا لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْإِهَانَةِ لَا سِيمَا فِي حَضْرَةِ الْخَلِيفَةِ، وَلَعَلَّ أَبَا ذَرٍّ غَلَتْ عَلَيْهِ الْجَذْبَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى الضَّرْبَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بَلَا بَأْسٍ نَفْيَ الْحُرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَلَعَلَّ هَذَا الْفِعْلَ وَأَمْثَلُهُ مِمَّا صَدَرَ عَنْهُ فِي جَذْبِهِ حَالَةَ أَمْرِ عُثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى رِبْزَةٍ حَتَّى تُوْفِيَ بِهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَقَالَ) أَيُّ: أَبُو ذَرٍّ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا أَحَبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ» ") لَعَلَّهُ جَبَلَ أَحَدًا أَوْ غَيْرَهُ أَوْ أَرَادَ الْجِنْسَ " ذَهَبًا أَنْفَقَهُ " حَالٌ " «وَيَتَقَبَّلُ مِنِّي أَدْرُ» " مَفْعُولٌ أَحَبُّ عَلَى حَذْفٍ أَنْ وَرَفَعَ الْفِعْلَ، قَالَهُ الطَّبِيُّ أَيُّ: أَحَبُّ أَنْ أَتَرَكَ " خَلْفِي مِنْهُ

سِتَّ أَوَاقٍ " بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا وَحَذْفُهَا، وَلَعَلَّ: أَحَبُّ أَنْ أَتْرُكَ أَقَلَّ مِنْ هَذَا الْمَقْدَارِ لِلتَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ أَوْ لِدَيْنِ غَائِبٍ " أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ " أَيُّ: أَقْسِمُ بِهِ عَلَيْكَ (يَا عَثْمَانُ أَسْمِعْتَهُ) أَيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ظَرْفٌ لِأَنْشُدُكَ أَوْ لِأَسْمِعْتَهُ (قَالَ: نَعَمْ) وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ قَائِلًا بِأَنَّ الْفَقِيرَ الصَّابِرَ أَفْضَلُ، عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْغَنِيَّ الشَّاكِرَ هُوَ الْأَفْضَلُ، وَادِّلَّةُ الْأَوَّلِينَ أَظْهَرُ وَالتَّسْلِيمُ أَسْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَكَانَ قِيَاسُ دَابِ الْمُنْصِفِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.

١٨٨٣ - «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ جُرْ نِسَائِهِ، فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: " ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّ عِنْدَنَا فَكَّرْتُ أَنْ يَحْسِبَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: " كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبَرًّا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَّرْتُ أَنْ أَبِيتَهُ ».

١٨٨٣ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ») أَيُّ: مُتَوَجِّهًا (إِلَى بَعْضِ جُرْ نِسَائِهِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ حَجَرَةٍ («فَفَزَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ») أَيُّ: مِنْ أَجْلِ إِسْرَاعِهِ (فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ) أَيُّ: فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ وَاطَّلَعَ عَلَى مَا لَدَيْهِمْ («فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ») يَعْنِي وَفَزَعُوا مِنْ حَالَتِهِ " قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّ عِنْدَنَا فَكَّرْتُ أَنْ يَحْسِبَنِي») أَيُّ: يَمْنَعُنِي تَأْخِيرُ قِسْمَتِهِ عَنْ مَقَامِ الزُّلْفَى وَيُلْهِبُنِي عَنِ الْحُضُورِ عِنْدَ الْمَوْلَى كَمَا فِي حَدِيثِ أَتَجَانِبُ أَبِي جَهْمٍ " فَأَمَرْتُ " أَيُّ: أَهْلَ الْبَيْتِ " بِقِسْمَتِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: كُنْتُ خَلَفْتُ " بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيُّ: تَرَكْتُ خَلْفِي " فِي الْبَيْتِ تَبَرًّا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَّرْتُ أَنْ أَبِيتَهُ " بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيُّ: أَتْرُكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ.

١٨٨٤ - «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدِي فِي مَرَضِي سِتَّةُ دَنَانِيرٍ أَوْ سَبْعَةٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَفْرِقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا مَا فَعَلْتَ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ: " مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهَذِهِ عِنْدَهُ » . (رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٨٨٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدِي فِي مَرَضِي سِتَّةُ دَنَانِيرٍ أَوْ سَبْعَةٌ») بِالتَّنْوِينِ وَتَرَكِهِ («فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَفْرِقَهَا») بِالْتَّشْدِيدِ («فَشَغَلَنِي وَجَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -») أَيُّ: عَنْ تَفْرِيقِهَا (ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا) أَيُّ: قَائِلًا " «مَا فَعَلْتَ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ؟» بِالرَّفْعِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَإِذَا رُويَ بِالنَّصْبِ كَانَ " فَعَلْتُ " عَلَى خُطَابِ عَائِشَةَ أَه. وَالتَّقْدِيرُ مَا فَعَلْتُ بِالسِّتَةِ أَوِ السَّبْعَةِ؟ يَعْنِي هَلْ فَرَقْتُهَا أَوْ مَا فَرَقْتُهَا (قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ) أَيُّ: مَا فَرَقْتُهَا، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْقَسَمِ تَحْقِيقُ التَّقْصِيرِ لِيَكُونَ سَبَبًا لِقَبُولِ الْعُذْرِ («لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ») أَيُّ: عَنْ تَفْرِيقِهَا " فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ» " وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِضَافَةِ " لَوْ لَقِيَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهَذِهِ " أَيُّ: الدَّنَانِيرُ " عِنْدَهُ " أَيُّ: ثَابِتَةٌ وَبَاقِيَةٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ: هَذِهِ مُنَافِيَةٌ لِحَالِ النُّبُوَّةِ أَه. يَعْنِي لِكُلِّمَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

١٨٨٥ - «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صَبْرَةٌ مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ " قَالَ: شَيْءٌ أَدْخَرْتُهُ لِعَدٍّ، فَقَالَ: " أَمَا تَحْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ أَنْفَقَ بِلَالٌ وَلَا تَحْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِفْلَاحًا » .

١٨٨٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صَبْرَةٌ») بِضَمِّ الصَّادِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيُّ: كَوْمَةٌ («مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ مَا هَذَا») أَيُّ: التَّمَرُ " يَا بِلَالُ؟ قَالَ: شَيْءٌ أَدْخَرْتُهُ لِعَدٍّ " أَيُّ: لِحَاجَتِي فِي مُسْتَقْبَلِ مِنَ الزَّمَانِ: " فَقَالَ: «أَمَا

تَحْشَى أَنْ تَرَى لَهُ» "أَي: لِهَذَا الشَّيْءِ أَوْ التَّوَعُّدِ أَي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ " «بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ» " أَي: أَثَرًا يَصِلُ إِلَيْكَ فَهُوَ كَلَايَةُ عَنْ قُرْبِهِ مِنْهَا " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " أَي: جَمِيعُ زَمَانِهَا أَوْ هُوَ تَأْكِيدٌ لَعَدٍ " أَنْفَقَ بِلَالٌ " أَي: يَا بِلَالُ " وَلَا تَحْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا " أَي: فَقَرًا وَاعْدًا مَا، وَهَذَا أَمْرٌ إِلَى تَحْصِيلِ مَقَامِ الْكَمَالِ وَالْإِلَاحَةِ فَقَدْ جَوَّزَ إِدْخَالَ الْمَالِ سَنَةً لِلْعِيَالِ وَكَذَا لِمُضْعَفِ الْأَحْوَالِ، قِيلَ: وَمَا أَحْسَنَ مَوْقِعَ ذِي الْعَرْشِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَي: أَتَحْشَى أَنْ يُضَيِّعَ مِثْلَكَ مَنْ هُوَ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ؟ اهـ. أَوْ ذُو الْعَرْشِ كَلَايَةُ عَنْ الرَّحْمَنِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: ٥] أَي: أَتَخَافُ أَنْ يُحْبِبَ أَمْلَكَ وَيَقْلِلَ رِزْقَكَ مِنْ رَحْمَتِهِ عَمَّتْ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَالطَّيُورَ وَالْدَّوَابَّ، قَالَ الطَّبِيُّ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ مُرَاعَاةُ السَّجْعِ أَنْ يُوَقَّفَ عَلَى إِقْلَالٍ بِالْإِسْكَانِ أَوْ يُقَالَ يَا بِلَالًا لِلِازْدِوَاجِ كَمَا قِيلَ الْغَدَايَا وَالْعَشَايَا، أَقُولُ: هَذَا مِنَ التَّكْلِيفِ فِي السَّجْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ.

١٨٨٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بُغْضٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبُغْضُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بُغْضٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبُغْضُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ» " رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

١٨٨٦ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «السَّخَاءُ شَجَرَةٌ») أَي: كَشَجَرَةٍ (فِي الْجَنَّةِ) لَعَلَّ شَبَهَ بِهَا فِي عَظَمَتِهَا وَكَوْنِهَا ذَاتَ أَغْصَانٍ وَشُعَبٍ كَثِيرَةٍ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صِفَةُ السَّخَاءِ مُصَوَّرَةً شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، وَقِيلَ: جَنْسُ الشَّجَرَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ نَوْعَانِ مُتَعَارِفٌ وَهِيَ شَجَرَةُ السَّخَاءِ الثَّابِتِ أَصْلُهَا فِي الْجَنَّةِ وَفَرْعُهَا فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ أَخَذَ بُغْضًا مِنْهَا فِي الدُّنْيَا أَوْصَلَهُ إِلَى أَصْلِ الْجَنَّةِ فِي الْعُقْبَى كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: " «فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا» " أَي: فِي عِلْمِ اللَّهِ أَوْ فِي الدُّنْيَا " «أَخَذَ بُغْضًا مِنْهَا» " أَي: بَنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّخَاءِ " «فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبُغْضُ» " أَي: وَلَوْ آخَرَ الْأَمْرِ («حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَالشُّحُّ») أَي: الْبُخْلُ " «شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بُغْضًا مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبُغْضُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ» " أَي: أَوَّلًا " رَوَاهُمَا " أَي: هَذَا الْحَدِيثُ وَالَّذِي قَبْلَهُ " الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
١٨٨٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَخْطَاها» " رَوَاهُ رِزِينُ.

١٨٨٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «بَادِرُوا») أَي: الْمَوْتُ أَوْ الْمَرَضُ أَوْ غَيْرُكُمَا " بِالصَّدَقَةِ " أَي: بِإِعْطَائِهَا لِلْمُسْتَحَقَّةِ " فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَخْطَاها " أَي: لَا يَتَجَاوَزُهَا بَلْ يَقِفُ دُونَهَا أَوْ يَرْجِعُ عَنْهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: تَعْلِيلٌ لِلأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ وَهُوَ تَمْثِيلٌ، قِيلَ: جُعِلَتِ الصَّدَقَةُ وَالْبَلَاءُ كَفَرَسِي رِهَانٍ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ لَمْ يَلْحَقْهُ الْآخَرُ وَلَمْ يَخْطَهُ، وَالتَّخَطُّي تَفْعُلُ مِنَ الْخَطْوِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تَدْفَعُ الصَّدَقَةُ الْبَلَاءَ الْوَاقِعَ وَهُوَ خِلَافُ إِطْلَاقِ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ، وَلِذَا قَالَ الطَّبِيُّ: وَالْأَوَّلَى أَنَّهُ جَعَلَ الصَّدَقَةَ سِتْرًا وَجَبَابًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُتَصَدِّقِ وَلَا يَخْطَاها الْبَلَاءُ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ رِزِينُ) .

٨٠٦ [باب فضل الصدقة]

[بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ]

الفصل الأول

١٨٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بَيْنِيهِ ثُمَّ يَرْبِّيها لِصَاحِبِهَا كَمَا يَرْبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

هِيَ مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا تُنْتِجُ عَنْ صِدْقٍ رَغْبَةً صَاحِبَهَا فِي مَرَاتِبِ الْجَنَّاتِ أَوْ تَدُلُّ عَلَى تَحْقِيقِ تَصَدِيقِ صَاحِبَهَا فِي إِظْهَارِ الْإِيمَانِ.

الفصل الأول

١٨٨٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ») بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَيُكْسَرُ أَيُّ: بِمِثْلِهَا صُورَةً أَوْ قِيَمَةً " مِنْ كَسْبٍ " أَيُّ: صِنَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ إِرْثًا وَهَبَةً " طَيِّبٌ " أَيُّ: حَلَالٌ " «وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ» " جُمْلَةً مُعْتَرِضَةً بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْحَلَالِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ الْحَلَالَ الْمَكْتَسَبَ يَقَعُ بِمَحَلِّ عَظِيمٍ، وَكَانَ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ الْوَلِيُّ الشَّيْخُ عَلِيُّ الْمُتَّقِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْكِي أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ كَانَ يَكْتَسِبُ وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلْثِ وَيَنْفِقُ الثُّلْثَ وَيَصْرِفُ الثُّلْثَ فِي الْمَكْتَسَبِ، فَجَاءَهُ أَحَدٌ مِنَ أَرْبَابِ الدُّنْيَا وَقَالَ: يَا شَيْخُ أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ فَدُلَّنِي عَلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَقَالَ: حَصِّلِ الْمَالَ مِنَ الْحَلَالِ ثُمَّ أَنْفِقْ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ، فَالْحَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ فَقَالَ: أَخْرَجْ فَإِذَا لَقِيتَ أَحَدًا حَنَّ عَلَيْهِ قَلْبُكَ فَأَعْطِهِ، فَخَرَجَ فَرَأَى شَيْخًا كَبِيرًا أَعْمَى فَقَبِيرًا فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ فَسَمِعَ أَنَّ الْأَعْمَى يَحْكِي إِلَى مَنْ بِجَنِّهِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى شَخْصٍ بِالْأَمْسِ فَأَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا، فَانْبَسَطْتُ وَصَرَفْتُ الْبَارِحَةَ فِي الشُّرْبِ مَعَ فَلَانَةَ الْمُغْنِيَّةِ، فَجَاءَ إِلَى الشَّيْخِ وَحَكَى لَهُ بِالْوَقْعَةِ فَأَعْطَاهُ الشَّيْخُ مِنْ دَرَاهِمٍ كَسَبَهُ دِرْهَمًا وَقَالَ لَهُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَأَوَّلُ مَنْ يَقَعُ نَظْرُكَ عَلَيْهِ فَادْفَعْ الدِّرْهَمَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فَرَأَى شَخْصًا مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَثَارُ الْغِنَى نَخَافُ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ بِأَمْرِ الشَّيْخِ عَرَضَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَخَذَهُ رَجَعَ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَبِعَهُ الْغَنِيُّ إِلَى أَنْ رَأَاهُ دَخَلَ فِي خَرَابَةٍ وَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ وَرَجَعَ إِلَى الْبَلَدِ فَدَخَلَ وَرَأَاهُ فِي تِلْكَ الْخَرَابَةِ فَلَمْ يَرِ فِيهَا إِلَّا حَمَامَةً مَيْتَةً فَتَبِعَهُ وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْحَالِ، فَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ أَوْلَادًا صِغَارًا وَكَانُوا فِي غَايَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ فَحَصَلَ لَهُ اضْطِرَابٌ، فَخَرَجَ دَائِرًا فَرَأَى الْحَمَامَةَ فَأَخَذَهَا بِهَا لَهَا، فَلَمَّا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْفُتُوحِ رَدَّ الْحَمَامَةَ إِلَى مَكَانِهَا فَعَرَفَ تَحْقِيقَ مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ، " فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهُ بَيْنِيهِ " يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ الْقَبُولِ وَوُقُوعِ الصَّدَقَةِ مِنْهُ مَوْقِعَ الرِّضَا عَلَى أَكْمَلِ الْخُصُولِ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمَرْضِيَّ يَتَلَقَّى بِالْيَمِينِ فِي الْعَادَةِ " ثُمَّ يَرْبِيهَا لِصَاحِبِهَا " التَّرْبِيَةُ كِتَابَةٌ عَنِ الزِّيَادَةِ أَيُّ: يُزِيدُهَا وَيُعْظِمُهَا حَتَّى تُثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ " «كَأَيُّ رَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ» " بَفَتْحِ الْفَاءِ وَيُضَمُّ وَبِضْمِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيُّ: الْمَهْرُ وَهُوَ وَلَدُ الْفَرَسِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِكُسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ لُغَةٌ، فَفِي الْقَامُوسِ الْفُلُ بِالْكَسْرِ وَكَعْدُوٌّ وَسُمُو الْجَحْشُ وَالْمَهْرُ إِذَا فُطِمَا أَوْ بُلُغَا السَّنَةَ " حَتَّى تَكُونَ " بِالتَّائِيثِ أَيُّ: الصَّدَقَةُ أَوْ ثَوَابُهَا أَوْ تِلْكَ التَّمْرَةُ " مِثْلُ

الْجَبَلِ " أَيُّ: فِي الثَّقَلِ، قِيلَ: هَذَا تَمْثِيلٌ لَزِيَادَةِ التَّفْهِيمِ وَخَصَّهُ بِالْفُلُوْ؛ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ بَيِّنَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦] فَالْمُرَادُ بِالرِّبَا جَمِيعُ الْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالصَّدَقَاتُ تَقْيِدٌ بِالْحَلَالَاتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: «إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَيْنِيهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَبُّوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ»، وَلَعَلَّ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ وَسَعَةِ كَرَمِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: لَمَّا كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يُرْتَضَى يَتَلَقَّى بِالْيَمِينِ اسْتَعْمَلَتِ الْيَمِينُ فِي مِثْلِ هَذَا، أَقُولُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ السَّلَفِ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْحَالَاتِ مَعَ اعْتِقَادِنَا التَّنْزِيهَ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّشْبِيهِ.

١٨٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٨٩ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ») " مَا نَافِيَةٌ وَمِنْ فِي قَوْلِهِ:

" مِنْ مَالٍ " زَائِدَةٌ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ أَوْ بَيَانِيَّةٌ أَيُّ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةً مَالًا أَوْ بَعْضَ مَالٍ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَالٍ بَلْ تَزِيدُ أَضْعَافَ مَا يُعْطَى مِنْهُ بِأَنْ يَجْبَرَ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّةِ أَوْ بِالْعَطِيَّةِ الْجَلِيَّةِ أَوْ بِالْمُثُوبَةِ الْعَلِيَّةِ، " (وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ) " أَيُّ: بِسَبَبِ عَفْوِهِ عَنْ شَيْءٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِتْقَامِ " إِلَّا عَزًّا " قَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنَّهُ إِذَا عُرِفَ بِالْعَفْوِ سَادَ وَعَظُمَ فِي الْقُلُوبِ وَزَادَ عِزُّهُ، أَوْ الْمُرَادُ عِزُّ الثَّوَابِ وَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ " (وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ) " بِأَنْ أَنْزَلَ نَفْسَهُ عَنْ مَرْتَبَةٍ يَسْتَحِقُّهَا لِرَجَاءِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ دُونَ غَرَضٍ غَيْرِهِ " (إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ) " إِمَّا رَفَعَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا رَفَعَهُ فِي الْآخِرَى، قُلْتُ: وَلَا مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٨٩٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ) ") أَيُّ: شَفَعًا مِنْ جِنْسٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الزَّوْجُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِثْنَيْنِ وَعَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ زَوْجٌ مِنْ آخَرٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا أَه. فَاَلْمُرَادُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْإِثْنَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا الصِّنْفَانِ كَمَا تَوَهَّمَ ابْنُ حَجَرٍ، فَتَدَبَّرْ، قَالَ الطَّبِيُّ: كَدَرَهْمَيْنِ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ مَدِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَسُئِلَ أَبُو ذَرٍّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: مَا الزَّوْجَانِ؟ قَالَ: فَرَسَانِ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ بَعِيرَانِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ التَّكْرِيرُ وَالْمُدَاوِمَةُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْأَوَّلَى، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَشْفَعُ صَدَقَتَهُ بِآخَرِ أَه. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِمَا صَدَقَتَانِ إِحْدَاهُمَا سِرٌّ وَالْآخَرَى عَلَانِيَةً لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٢٧٤] وَقِيلَ أَيُّ: صَلَاتَيْنِ أَوْ صَوْمَيْنِ حَمَلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ الرِّبِّ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ النَّافِلَةَ لِلْفُقَرَاءِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ لِلْأَغْنِيَاءِ (مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ) أَيُّ: الزَّوْجَانِ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِصِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ وَنَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيُّ: فِي مَرْضَاتِهِ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ.

وَقِيلَ: مَخْصُوصٌ بِالْجِهَادِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ يَعْنِي وَأَعَمُّ وَأَتَمُّ وَأَشْهَرُ فَتَدَبَّرْ " (دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ) " أَيُّ: دَعَتْهُ الْخَزَنَةُ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِهَا، وَفِيهِ تَنْبِيهُ أَنَّهُ عَمَلٌ عَمَلًا يُوَارِي الْأَعْمَالَ يَسْتَحِقُّ بِهَا الدُّخُولَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ عَلَى أَجْمَلِ الْأَحْوَالِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ مِنْ أَحَدِ أَبْوَابِهَا لِمَا سَيَجِيءُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَهَا بَابٌ، وَيَقْوِيهِ سَوَالُ الصِّدِّيقِ " (وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ) " أَيُّ: ثَمَانِيَةٌ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: ذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَاسِبَةَ ظَاهِرَةٌ جِدًّا وَهُوَ أَنَّ كُلَّ بَابٍ مِنْهَا يُسَمَّى بِبَابِ عِبَادَةٍ مِنْ أَمَهَاتِ الطَّاعَةِ يَدْخُلُ مِنْهَا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْعِبَادَةُ وَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهَا، كُلُّهَا بِوصفِ الزِّيَادَةِ، دُعِيَ مِنْ جَمِيعِ الْأَبْوَابِ الْوَارِدَةِ تَكَرُّمًا لِأَرْبَابِ الْوَفَادَةِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ " (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) " أَيُّ: مِمَّنْ يَكْثُرُ النَّفْلُ؛ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ أَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُهَا " (دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ) " أَيُّ: أَوَّلًا وَهُوَ أَفْضَلُ

الْأَبْوَابِ يَعْنِي: قِيلَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ " (وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ) " أَيُّ: يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ " (دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ " أَيُّ: مِنْ بَابِ الصِّيَامِ الْمُسَمَّى بِبَابِ الرِّيَّانِ ضِدَّ الْعَطْشَانِ، قِيلَ: وَهُوَ بَابٌ يَسْقِي الصِّيَامَ فِيهِ شَرَابًا طَهُورًا قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى وَسْطِ الْجَنَّةِ لِيُزِيلَ عَطَشُهُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: إِنْ كَانَ اسْمًا لِلْبَابِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الرِّوَاءِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَرْوِي يُقَالُ: رَوَى يَرْوِي فَهُوَ رِيَّانٌ أَيُّ: الصَّامُ يَتَعَطَّشُهُ فِي الدُّنْيَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ لِيَأْمَنَ الْعَطْشَ أَه. وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

-: " «إِنَّ الْجَنَّةَ بَابًا يُقَالُ لَهُ بَابُ الضُّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيُّ الَّذِينَ كَانُوا يَدَاوُمُونَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ» " ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ.

وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بَابُ التَّوْبَةِ وَبَابُ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَبَابُ الرَّاضِينَ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا لِلَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ مِنْ بَابِ الْإِيمَنِ، قَالَ عِيَاضُ: وَلَعَلَّهُ الثَّامِنُ " «فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضُرُورَةٍ» " مَا نَافِيَةٌ وَمِنْ زَائِدَةٍ وَهِيَ اسْمُ مَا، أَيُّ: لَيْسَ ضُرُورَةً وَاحْتِجَاجٌ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ، وَهَذَا نَوْعُ تَمْهِيدِ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ " «فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا» " أَيُّ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضُرُورَةَ وَلَا احتِجَاجَ لِمَنْ يُدْعَى مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ " قَالَ: نَعَمْ " أَيُّ: يَكُونُ جَمَاعَةٌ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ الْأَبْوَابِ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا لَهُمْ ؛ لِكثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَجِهَادِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ " «وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» " لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ جَامِعًا لِهَذِهِ الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الْآتِي.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى» بَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْقَصْرِ أَيُّ: لَا ضِيَاعَ وَلَا هَلَكَ وَلَا خَسَارَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ «دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ» ، أَيُّ: لَكَ، عَلَى زَعْمِهِ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ إِظْهَارُ تَعْظِيمِهِ وَتَفْخِيمِهِ.

١٨٩١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ يَوْمًا صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا اجْتَمَعَنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . رواه مسلم.

١٨٩١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا» ") مِنْ اسْتِفْهَامِيَّةٍ وَأَصْبَحَ بِمَعْنَى صَارَ وَخَبِرَهُ صَائِمًا أَوْ بِمَعْنَى دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ فَتَكُونُ تَامَةً وَصَائِمًا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِهِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا " يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَأَمَّا وَقْفُهُ بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ فَلَحْنٌ عَامِيٌّ، قَالَ الطَّبِيُّ: ذَكَرْنَا أَنَا هُنَا لِلتَّعْيِينِ فِي الْإِخْبَارِ لَا لِلِاعْتِدَادِ بِنَفْسِهِ كَمَا يُذَكِّرُنِي فِي مَقَامِ الْمُفَاخَرَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَرِهَهُ الصُّوفِيَّةُ، وَقَدْ وَرَدَ " {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: ١١٠] " ، " {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: ٨٦] " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا رَدُّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى جَابِرٍ حَيْثُ أَجَابَ بَعْدَ دَقِّ الْبَابِ بِأَنَا قَائِلًا: أَنَا، فَلَعَدَمُ التَّعْيِينِ فِي مَقَامِ الْإِخْبَارِ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ أَنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ وَإِنَّمَا هُوَ يَذْمُ بِاعْتِبَارِ إِخْبَارِهِ مِمَّا يَفْتَخِرُ بِهِ كَقَوْلِ إِبْلِيسَ: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [الأعراف: ١٢] ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ أَنَا الْعَالِمُ وَأَنَا الزَّاهِدُ وَأَنَا الْعَابِدُ، بِخِلَافِ أَنَا الْفَقِيرُ الْخَقِيرُ الْعَبْدُ الْمَذْنُوبُ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ " قَالَ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» " أَيُّ: قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» " قَالَ " أَبُو بَكْرٍ أَنَا " فِيهِ جَوَازُ قَوْلِ أَنَا كَايَةً " {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: ١٦٣] " وَحَدِيثُ " «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» " فَفِيهِ رَدٌّ لِكِرَاهَةِ طَائِفَةٍ هَذَا الْقَوْلَ لَكِنَّ إِنَّمَا مَحَلُّهَا إِذَا صَدَرَ عَنْ إِثْبَاتِ النَّفْسِ وَرُغُوبَتِهَا وَتَوَهُُّمِ كَمَالِ ذَاتِهَا وَحَقِيقَتِهَا كَمَا صَدَرَ عَنْ إِبْلِيسَ حَيْثُ قَالَ: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [الأعراف: ١٢] .

وَأَمَّا «حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَّقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: " مَنْ ذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: " أَنَا أَنَا " كَأَنَّهُ كَرِهَهَا» ، فَسَبَبُ كِرَاهَتِهِ لَهَا الْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِ الْمُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ تَعْرِيفِهِ نَفْسَهُ، ثُمَّ لَوْ عَرَفَهُ بِصَوْتِهِ لَمَا اسْتَفْهَمَهُ فَسَقَطَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّ

السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ هُنَا مِنْ أَصْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ يَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَا اجْتَمَعَنَ") (أَي: هَذِهِ الْخِصَالُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؛ كَذَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ؛ وَكَانَ التَّرْتِيبُ أَخَذَهُ مِنَ الْفَاءِ التَّعْقِيبِيَّةِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ؛ إِذْ لَا يُمَكِّنُ حَمْلُ التَّعْقِيبِ عَلَى السُّؤَالِ كَمَا ذَكَرُوا فِي ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلتَّرَاخِي فِي السُّؤَالِ أَوْ التَّقْدِيرِ إِذَا ذَكَرْتُمْ هَذَا فَمَنْ فَعَلَ هَذَا؛ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالُ مَا وَجَدْتَ وَحَصَلَتْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ " فِي أَمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " أَيْ: بِلَا مُحَاسَبَةٍ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْإِيمَانِ يَكْفِي لِمُطْلَقِ الدُّخُولِ أَوْ مَعْنَاهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٨٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لَجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٢ - (وَعَنْهُ) أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ") قَالَ الطَّبْرِيُّ: فِي إِعْرَازِهِ وَجْهٌ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: نَصَبُ النِّسَاءِ وَجَرُّ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْإِضَافَةِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَيَقْدَرُ عِنْدَ الْبَصَرِيَّةِ مَوْصُوفٌ أَيْ: نِسَاءُ الطَّوَائِفِ الْمُسْلِمَاتِ، وَالثَّانِي: ضَمُّ النِّسَاءِ عَلَى النَّدَاءِ وَرَفْعُ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى لَفْظِهِ، وَالثَّالِثُ: نَصْبُهُ عَلَى مَحَلِّهِ "لَا تَحْقِرَنَّ" يَفْتَحُ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ وَبِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ أَيْ: لَا تَسْتَحْقِرْ إِهْدَاءَ شَيْءٍ أَوْ تَصَدَّقْهُ "جَارَةً" أَيْ: فَقِيرَةً أَوْ غَنِيَّةً مِنْكُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِكُنَّ وَهِيَ مُؤَنَّثُ الْجَارِ، وَقِيلَ: جَارَةُ الْمَرْأَةِ مَرْأَةُ زَوْجِهَا "لَجَارَتِهَا" أَيْ: لِأَجْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَكْبَرِ "وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً" بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالسِّينِ أَيْ: وَلَوْ أَنْ تُهْدِيَ أَوْ تَصَدَّقَ فَرَسَنَ شَاةٍ وَهُوَ لَحْمٌ بَيْنَ ظِلْفَيْ الشَّاةِ وَأُرِيدَ بِهِ الْمُبَالِغَةُ أَيْ: وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَأَمْرًا حَقِيرًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] وَلَا أَمْرَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ بِقَوْلِهِ {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنْبِ} [النساء: ٣٦] وَالْمَعْنَى لَا تَمْتَنِعْ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْهَدِيَّةِ أَوْ الصَّدَقَةِ لِجَارَتِهَا احْتِقَارًا لِلْمَوْجُودِ عِنْدَهَا وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخُطَابُ لِمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِنَّ، فَالْمَعْنَى لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ هَدِيَّةَ جَارَتِهَا بَلْ تَقْبَلُهَا وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَاسْتِجْلَابِ الْقُلُوبِ بِالْعَطِيَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ وَحْدَيْهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٣ - (وَعَنْ جَابِرٍ وَحْدَيْهِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلُّ مَعْرُوفٍ") أَيْ: مَا عُرِفَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَيْرَاتِ مِنْ عَطِيَّةٍ مَالٍ أَوْ خُلُقٍ حَسَنٍ أَوْ مَا عُرِفَ فِيهِ رِضَا اللَّهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ "صَدَقَةٌ" أَيْ: ثَوَابُهُ كَثَوَابِ الصَّدَقَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ كُلًّا مِنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَحْدَيْهِ مَعًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، فَحَدِيثُ جَابِرٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الرَّوَايَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٩٤ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَحْقِرَنَّ") أَيْ: أَنْتَ "مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا" قَالَ الطَّبْرِيُّ: الْمَعْرُوفُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَنْكُرُوهُ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ النَّصْفَةُ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ وَتَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ "وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ" ضِدُّ الْعُبُوسِ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْبَشَاشَةُ وَالسُّرُورُ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى قَلْبِهِ سُرُورٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِيْصَالَ السُّرُورِ إِلَى قَلْبِ مُسْلِمٍ

حَسَنَةً (رواه مُسْلِمٌ) .

١٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٥ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَي: يَجِبُ عَلَيْهِ " صَدَقَةٌ " أَي: شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَيْهِ " قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ " أَي: مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ " قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ " أَي: فَلْيَكْتَسِبْ مَا لَا يَعْمَلُ بِيَدِهِ " فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ " وَيَدْفَعْ ضَرَرَهُ عَنِ النَّاسِ " وَيَتَصَدَّقُ " أَي: إِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِهِ " «قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ» " شَكُّ مِنَ الرَّأْيِ أَي: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَمَلِ " قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» " صِفَةُ ذَا أَي: الْمُتَحِيرِ فِي أَمْرِهِ الْحَزِينِ أَوِ الضَّعِيفِ أَوِ الْمَظْلُومِ الْمُسْتَغِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِعَانَةُ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْمَالِ أَوْ بِالْجَاهِ أَوْ بِالذَّلَالَةِ أَوِ النَّصِيحَةِ أَوِ الدُّعَاءِ " «قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ» " وَهُوَ شَمْلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْإِفَادَةِ الْعَلِيَّةِ وَالنَّصِيحَةِ الْعَمَلِيَّةِ " «قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ» " أَي: نَفْسَهُ أَوِ النَّاسَ " عَنِ الشَّرِّ " بِالْإِعْتِزَالِ وَغَيْرِهِ " فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ " أَي: فَإِنْ الْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّرِّ لَهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ لِأَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ عَنِ الشَّرِّ كَانَ لَهُ أَجْرٌ كَالْتَصَدَّقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلْبَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨٩٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كُلُّ سَلَامَى») وَهُوَ بَضْمُ السَّيْنِ وَهُوَ عَظْمُ الْإِصْبَعِ " مِنَ النَّاسِ " أَي: مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ " عَلَيْهِ " أَي: عَلَى كُلِّ سَلَامَى، وَالْمَعْنَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ أَعْضَائِهِ " صَدَقَةٌ " أَوْجَبَ الصَّدَقَةَ عَلَى السَّلَامَى مَجَازًا وَفِي الْحَقِيقَةِ عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ الطَّيِّبُ: قِيلَ: سَلَامَى جَمْعُ سَلَامِيَّةٍ وَهِيَ الْأُثْمَلَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ وَجَمْعُهُ سَوَاءٌ وَيَجْمَعُ عَلَى سَلَامِيَّاتٍ وَهِيَ الَّتِي بَيْنَ كُلِّ مَفْصِلَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْإِنْسَانِ، وَالْمَعْنَى عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ أَعْضَائِهِ صَدَقَةٌ شُكْرًا لِلَّهِ - تَعَالَى - عَلَى أَنْ جَعَلَ فِي أَعْضَائِهِ مَفَاصِلَ تَقْدِيرُهَا عَلَى الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، قِيلَ: وَخَصَّ مَفَاصِلَ الْأَصَابِعِ لِأَنَّهَا الْعُمْدَةُ فِي الْأَفْعَالِ قَبْضًا وَبَسْطًا " كُلُّ يَوْمٍ " بِالنَّصَبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَي: فِي كُلِّ يَوْمٍ " تَطْلُعُ الشَّمْسُ " صِفَةُ تَخُصُّ الْيَوْمَ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ بِمَعْنَى النَّهَارِ " يَعْدِلُ " بِالْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعْدِلَ مُبْتَدَأُ وَقَوْلُهُ " بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ " ظَرْفٌ لَهُ وَالْخَبَرُ " صَدَقَةٌ " أَي: عَدْلُهُ وَإِصْلَاحُهُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَدَفْعُهُ ظُلْمَ الظَّالِمِ عَنِ الْمَظْلُومِ صَدَقَةٌ " وَيُعِينُ الرَّجُلَ " أَي: إِعَانَتَهُ الرَّجُلَ " عَلَى دَابَّتِهِ " أَي: دَابَّةِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَعِينِ " فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا " أَي: نَفْسَهُ أَوْ مَتَاعَهُ " أَوْ يَرْفَعُ " شَكُّ أَوْ تَوْبِيعٌ " «عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلْبَةُ الطَّيِّبَةُ» " أَي: مُطْلَقًا أَوْ مَعَ النَّاسِ " «صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ» " يَفْتَحُ الْخَلَاءَ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ وَبِالضَّمِّ مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ " «يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ» " أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الطَّوَافِ وَالْعِيَادَةِ وَشَبِيعِ الْجِنَازَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا " «صَدَقَةٌ، وَيَمِيطُ الْأَذَى» " أَي: يُزِيلُهُ عَنِ الطَّرِيقِ كَالشُّوْكَةِ وَالْعَظْمِ وَالْقَذَرِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَذَى النَّفْسِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ النَّاسِ " صَدَقَةٌ " أَي: صَدَقَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٨٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ،

فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ جَرًّا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ.
فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَرَ نَفْسُهُ عَنِ النَّارِ" (رواه مسلم).

١٨٩٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ») بَيَانٌ لِإِفَادَةِ التَّعْمِيمِ " (عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ) " بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ وَيُفْتَحُ مُلْتَقَى الْعُظْمَيْنِ فِي الْبَدَنِ " فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ " أَي: عَظَّمَهُ أَوْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ " وَحَمِدَ اللَّهَ " أَي: أَثْنَى عَلَيْهِ أَوْ شَكَرَهُ " وَهَلَّلَ اللَّهَ " أَي: وَحَدَّهُ أَوْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " وَسَبَّحَ اللَّهَ " أَي: نَزَّهَهُ عَنْ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ أَوْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ " وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ " أَي: بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِاللِّسَانِ " وَعَزَلَ " أَي: بَعَدَ وَنَحَى " جَرًّا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكًا أَوْ عَظْمًا " أَوْ لِلتَّنَوُّعِ، وَلَعَلَّ فِي تَرْكِ ذِكْرِ نَحْوِ الرُّوْثِ حُسْنَ الْأَدَبِ " أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ " أَي: بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْإِنْكَارِ بِالْجَنَانِ " عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ " أَي: بِعَدَدِهَا نَصَبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ مُتَعَلِّقًا بِالْأَذْكَارِ وَمَا بَعْدَهَا أَوْ بِفِعْلِ مُقَدَّرٍ يَعْنِي مِنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ " وَالثَّلَاثِمِائَةِ " قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَضِيفَ الثَّلَاثُ وَهِيَ مَعْرِفَةٌ إِلَى مِائَةٍ وَهِيَ نَكْرَةٌ وَاعْتَدِرَ بِأَنَّ اللَّامَ زَائِدَةٌ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا،

وَلَوْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ بَعْدَ الْإِضَافَةِ كَمَا فِي الْخَمْسَةِ عَشَرَ بَعْدَ التَّرْكِيبِ لَكَانَ وَجْهًا حَسَنًا هـ. يَعْنِي فَمَنْ فَعَلَ الْخَيْرَ بِعَدَدِ تِلْكَ الْمَفَاصِلِ جَزَآؤُهُ " فَإِنَّهُ يَمْشِي " بِالْمُعْجَمَةِ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمُهْمَلَةِ، قَالَ فِي الْأَزْهَارِ: وَكَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يُسَمِّي مِنَ الْإِمْسَاءِ أَوْ مِنْ الْمُشْيِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ " يَوْمَئِذٍ " أَي: وَقْتَ إِذْ فَعَلَ ذَلِكَ " وَقَدْ زَحَرَ نَفْسُهُ " أَي: أَبْعَدَهَا وَنَحَّاهَا " عَنِ النَّارِ " وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ وَرَفَعَ النَّفْسَ وَالْجُمْلَةَ حَالًا (رواه مسلم).

١٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " قَالُوا " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ " (رواه مسلم).

١٨٩٨ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ») بِالرَّفْعِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ " صَدَقَةٌ " قَالَ التَّوَوِيُّ: رُوِيَ صَدَقَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ وَبِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى اسْمِ إِنَّ، وَعَلَى النَّصْبِ يَكُونُ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ مَجْرُورًا فَيَكُونُ مِنَ الْعَطْفِ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِنَّ الْوَاقِعَ قَامَتْ مَقَامَ الْبَاءِ هـ. وَكَذَا قَوْلُهُ " وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ " إِيحَ، قَالَ الطَّبِيُّ: جَعَلَ هَذِهِ الْأُمُورَ صَدَقَةً تَشْبِيهَا لَهَا بِالْمَالِ فِي إِثْبَاتِ الْجَزَاءِ وَعَلَى الْمُشَاكَلَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِهِ " وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ " أَسْقَطَ الْمُضَافَ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ " (وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ) " وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمُنْكَرِ " صَدَقَةٌ " أَي: صَدَقَةٌ عَلَى صَاحِبِ النَّصِيحَةِ وَإِرَادَةِ الْمُنْفَعَةِ سَوَاءً قَبْلَهَا أَمْ لَا " (وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ) " بِضَمِّ الْمُوحَدَةِ الْفَرْجِ أَي: فِي جُمَاعَةٍ أَحَدِكُمْ حَلَالُهُ " صَدَقَةٌ " وَقَالَ الطَّبِيُّ: الْبُضْعُ الْجَمَاعُ وَفِي إِعَادَةِ الظَّرْفِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ثَابِتَةٌ وَهِيَ بِمَعْنَى فِي، وَإِنَّ زُعْتَ مِنْ بَعْضِ النُّسخِ، وَإِنَّمَا أُعِيدَتْ لِأَنَّ هَذَا النَّوعَ مِنَ الصَّدَقَةِ أَغْرَبُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِبَضْعِ أَحَدِكُمْ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ صَدَقَةً إِذَا نَوَى فِيهِ عَفَافَ نَفْسِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ حُصُولَ وَلَدٍ صَالِحٍ هـ. وَهُوَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَكِنَّ الْإِشَارَةَ غَيْرُ

ظَاهِرَةٌ وَلَعَدِمَ ظُهُورُ هَذَا الْمَعْنَى " قَالُوا " أَيْ: بَعْضُ الصَّحَابَةِ («يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَةٌ») أَيْ: أَيَقْضِيهَا وَيَفْعَلُهَا («وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ») وَالْأَجْرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الْمُبَاحِ (" قَالَ ") : " أَرَأَيْتُمْ " أَيْ: أَخْبِرُونِي " لَوْ وَضَعَهَا " أَيْ: شَهْوَةٌ بَضْعُهُ " فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ " أَيْ: فِي الْوَضْعِ " وَزُرُّ؟ " قَالَ الطَّبِيُّ: أَخْمَ هَمْزَةٌ الْإِسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيرِ بَيْنَ لَوْ وَجَوَابِهَا تَأْكِيدًا لِلِاسْتِخْبَارِ فِي أَرَأَيْتُمْ " فَكَذَلِكَ " أَيْ: فَعَلَى ذَلِكَ الْقِيَاسِ " «إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ» " وَعَدَلَ عَنِ الْحَرَامِ مَعَ أَنَّ النَّفْسَ تَمِيلُ إِلَيْهِ وَتَسْتَلِذُّ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْحَلَالِ، فَإِنَّ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَةً، وَالنَّفْسُ بِالطَّعْنِ إِلَيْهَا أَمِيلٌ وَالشَّيْطَانُ إِلَى مُسَاعَدَتِهَا أَقْبَلُ وَالْمُؤَنَّةُ فِيهَا عَادَةً أَقْلُ " كَانَ لَهُ أَجْرٌ " وَفِي نُسْخَةِ أَجْرًا بِالنَّصْبِ، فَلَا أَجْرَ لَيْسَ فِي نَفْسٍ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ بَلْ فِي وَضْعِهَا فِي مَوْضِعِهَا كَالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْإِفْطَارِ فِي الْعِيدِ وَكَأَكْلِ السَّحُورِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الشَّهَوَاتِ النَّفْسِيَّةِ الْمُوَافَقَةِ لِلْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلِذَا قِيلَ: الْهَوَى إِذَا صَادَفَ الْهُدَى فَهُوَ كَالزُّبْدَةِ مَعَ الْعَسَلِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ } [القصص: ٥٠] هَذَا مَا سَنَحَ لِي وَخَطَرَ بِبَالِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٨٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّحْقَةُ الصَّفِيُّ مَنَحَةٌ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مَنَحَةٌ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرْوَحُ بِأَخْرَ» "متفق عليه".

١٨٩٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ» ") بِكْسْرِ اللَّامِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا أَيْ: الثَّاقَةُ ذَاتُ اللَّبَنِ الْفَرِيئَةُ الْعَهْدُ بِالنَّتَاجِ " الصَّفِيُّ " صِفَةُ اللَّقْحَةِ أَيْ: الْغَزِيرَةُ اللَّبَنِ " مَنَحَةٌ " بِكْسْرِ المِمْ أَيْ: عَطِيَّةٌ بِالنَّصَبِ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَقِيلَ عَلَى الْحَالِ، وَالْمَنَحُ إِعْطَاءُ ذَاتِ لَبَنٍ فَقِيرًا لِيَشْرَبَ مُدَّةً ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا إِذَا ذَهَبَ دَرُّهَا، وَهُوَ الْمَعْنَى يَقُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «الْمَنَحَةُ مَرْدُودَةٌ» " قِيلَ: أَصْلُهَا أَنْ تَكُونَ فِي الْعَارِيَةِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ كُلُّ عَطِيَّةٍ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ " «وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مَنَحَةٌ تَغْدُو» " أَيْ: تَذْهَبُ مُتَمَتِّسَةً " بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخِرٍ " أَيْ: يُحْلَبُ مِنْ لَبَنِهَا مِلءٌ إِنَاءً وَقَتِ الْغَدْوَةِ وَمِلءٌ إِنَاءً آخَرَ وَقَتِ الرَّوَاجِ وَهُوَ الْمَسَاءُ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ مَا دَحَاةٍ لِمَنَحَةٍ أَوْ اسْتِنَافُ جَوَابٍ

عَنْ مَنْ سَأَلَ عَنْ سَبَبِ كَوْنِهَا مَدْمُوحَةً، وَلَعَلَّ بَعْضَ أَصْحَاءِ الْعَرَبِ كَانُوا يَذُمُّونَ هَذِهِ الْعَطِيَّةَ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِطَبْعِ الْكِرَامِ عَلَى طَرِيقِ السَّجِيَّةِ فَدَحَهَا رَدًّا عَلَيْهِمْ بِأَنْ مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرُكُ كُلَّهُ، وَإِنَّ الْقَلِيلَ لَهُ أَجْرٌ جَزِيلٌ وَثَنَاءٌ جَمِيلٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٠٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٩٠٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَي: يَغْرِزُ " غَرْسًا " يَفْتَحُ
الْعَيْنَ الْمُعْجَمَةَ وَيَكْسِرُ " أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا " أَوْ لِلتَّوْبِيعِ لَا لِلشَّكِّ وَنَصَبُهُمَا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ " فَيَأْكُلُ مِنْهُ " أَي: مِمَّا ذُكِرَ مِنْ
الْمَغْرُوسِ أَوِ الْمَزْرُوعِ " إِنْسَانٌ " وَلَوْ بِالتَّعْدِي " أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ " أَي: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ " إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " قَالَ الطَّبْرِيُّ:
الرِّوَايَةُ بِرَفْعِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَنَّ كَانَتْ تَامَةً أَه. وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ الصَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَأْكُولِ وَأَنْتَ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ.

١٩٠١ - وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ " (وَمَا سُْرِقَ لَهُ صَدَقَةٌ) ."

١٩٠١ - (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ " «وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ» ") أَي: يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ تَصَدَّقِ الْمَسْرُوقِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِأَيِّ سَبَبٍ يُؤْكَلُ مَالُ الْمُسْلِمِ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ وَفِيهِ تَسْلِيَةٌ لَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى نَقْصَانِ الْمَالِ فَإِنْ أَجَرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

١٩٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُوسِمَةً مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ

كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَزَعَتْ خُفَهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفِرَ لَهَا " بِذَلِكَ قِيلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: " فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٠٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُومِسَةٍ») بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِهَا أَيِ: الْفَاجِرَةِ مِنَ الْوُمُسِ وَهُوَ الْحِكَاكُ " مَرَّتْ بِكَلْبٍ " أَيِ: عَلَى كَلْبٍ كَائِنٍ " عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ " أَيِ: بِئْرٌ وَقِيلَ: بِئْرٌ لَمْ تَطُورَ " يَلْهَثُ " يَقَالُ: لَهَثَ الْكَلْبُ إِذَا خَرَجَ لِسَانُهُ مِنَ الْعَطَشِ وَالتَّعَبِ " كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ " أَيِ: قَارَبَ أَنْ يَهْلِكَهُ " فَزَعَتْ خُفَهَا " أَيِ: خَلَعَتْهُ " فَأَوْثَقَتْهُ " أَيِ: شَدَّتْهُ " بِخِمَارِهَا " بَدَلًا مِنَ الْحَبْلِ وَالْدَلْوِ " فَزَعَتْ " أَيِ: جَذَبَتْ بِهِمَا " لَهُ " أَيِ: لِلْكَلْبِ " مِنَ الْمَاءِ " أَيِ: مَاءِ الْبَيْرِ " فَغَفِرَ لَهَا بِذَلِكَ " تَأْكِيدٌ لِلْخَبَرِ " قِيلَ: إِنَّ " أَيِ: أَتَى " لَنَا فِي الْبَهَائِمِ " أَيِ: فِي إِحْسَانِهَا " أَجْرًا، قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ " أَيِ: حَيَوَانٍ " أَجْرٌ " قِيلَ إِنَّ الْكَبِدَ إِذَا ظَمِئَتْ تَرَطَّبَتْ وَكَذَا إِذَا أُلْقِيَتْ عَلَى النَّارِ، وَقِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ وَصْفِ الشَّيْءِ بِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ، أَيِ: كَبِدٌ يَرْطُبُهَا السَّقِيُّ وَيَصِيرُهَا رَطْبَةً، وَقَدْ وَرَدَ: " كَبِدٌ حَرَى " تَأْنِيثُ حَرَانٍ، قَالَ الْمُظْهَرُ: فِي إِطْعَامِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَسَقْيِهِ أَجْرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِقَتْلِهِ كَالْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ الْكَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، قِيلَ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدٌ فَائِدَةُ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٠٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عُذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أُمْسَكَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ، فَلَمْ تَكُنْ تَطْعُمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٠٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عُذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ») " أَيِ: فِي شَأْنِهَا وَبِسَبَبِهَا وَلَا جُلُهَا فِي تَعْلِيلِيَّةٍ سَبَبِيَّةٍ " أُمْسَكَتَهَا " أَيِ: رَبَطَتْهَا الْمِرَّةَ وَمَنَعَتْهَا مِنَ الصِّيدِ " حَتَّى مَاتَتْ " أَيِ: الْهِرَّةُ " مِنَ الْجُوعِ " قِيلَ: هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ صَغِيرَةٌ وَإِنَّمَا صَارَتْ كَبِيرَةً بِإِصْرَارِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى إِصْرَارِهَا وَيَجُوزُ التَّعْذِيبُ عَلَى الصَّغِيرَةِ كَمَا فِي الْعُقَاذِ سِوَاءِ اجْتِنَابِ مُرْتَكِبِهَا الْكَبِيرَةِ أَمْ لَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : { وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: ٤٨] خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزَلَةِ فِيمَا إِذَا اجْتَنَبَتْ الْكَبِيرَةَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ

تَعَالَى: { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنُ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } [النساء: ٣١] وَعَنْهُ أَجُوبَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَيْسَ هُنَا مُحَلُّهَا " «فَلَمْ تَكُنْ تَطْعُمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ» " بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ النَّفْيِ " «مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» " بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا أَيِ: هَوَامِهَا وَحَشَرَاتِهَا وَفِيهِ تَفْخِيمٌ أَمْرُ الذَّنْبِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٠٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: لِأُنْحِنَ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٠٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ») " أَيِ: ظَاهِرِهِ لَا فِي جَنْبِيهِ " فَقَالَ: لِأُنْحِنَ " بِتَشْدِيدِ الْخَاءِ أَيِ: لِأَبْعِدَنَّ " هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ " بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ أَيِ: لِكَيْلَا يُؤْذِيَهُمْ " فَأَدْخَلَ " الْجَنَّةَ " بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيِ: فَنَحَاهُ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ كَذَا قَدَرَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُمْكِنُ أَنْ إِدْخَالَ الْجَنَّةِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْجِ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ نَحَاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٠٥ - (وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ

كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٠٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ») أَيُّ: يَمْشِي وَيَتَبَخَّرُ أَيُّ يَتَرَدَّدُ وَيَتَنَعَّمُ " (فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ) " فِي تَعْلِيلِ أَيُّ لِأَجْلِهَا وَسَبَبُهَا " «كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» " أَيُّ يَتَأَذُّونَ بِهَا وَفِيهِ مَبَالِغَةٌ عَلَى قَتْلِ الْمُؤْذِي وَإِزَالَتِهِ بِأَيِّ وَجْهِ يَكُونُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٩٠٦ - وَعَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ: قُلْتُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيَّ شَيْئًا أَنْتَفِعَ بِهِ، قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَنَدُكَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ «اتَّقُوا النَّارَ» فِي بَابِ عِلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - .

١٩٠٦ - (وَعَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ: «قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيَّ شَيْئًا أَنْتَفِعَ بِهِ») رَوَى بِمَجْزُومٍ جَوَابًا لِلْأَمْرِ وَمَرْفُوعًا صِفَةً لَشَيْءٍ أَيُّ: أَنْتَفِعَ بِعَمَلِهِ (قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ») قِيلَ: هُوَ مِنْ بَكَارِ الصَّحَابَةِ فَنَبَّهَ بِأَذَى شُعْبِ الْإِيمَانِ عَلَى أَعْلَاهَا أَيُّ: لَا تَتْرُكْ أَبَا مِنَ الْخَيْرِ، قُلْتُ: هُوَ فِي الْمَعْنَى كَحَدِيثِ " (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) " وَكَحَدِيثِ " «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» "، وَلِذَا قِيلَ: أَيُّ: أَذَى نَفْسِكَ أَوِ الْأَذَى هُوَ هَوَى النَّفْسِ فَإِنَّهَا مَعْدَنُهُ وَمَنْبَعُهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ، وَفِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْإِحْتِمَاءَ أَوَّلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ، وَالتَّخْلِيَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ، بَلْ مُقَدِّمَةٌ لِلتَّحْلِيَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَنَدُكَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اتَّقُوا النَّارَ) تَمَامُهُ وَلَوْ بِشَقِّ ثَمَرَةٍ أَيُّ: يَنْصَفُهَا، وَالْمَعْنَى اذْفَعُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَلَوْ كَانَ الْإِتْقَاءُ بِتَصَدَّقِ بَعْضِ ثَمَرَةٍ يَعْنِي لَا تَسْتَقِلُّوا شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيكَلِمَةً طَيِّبَةً أَيُّ: يَطِيبُ بِهَا قَلْبُ الْمُسْلِمِ أَوْ بِكَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْأَذْكَارِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَدَقَةِ الْفَقِيرِ (فِي بَابِ عِلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -) أَيُّ: فِي ضَمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِعَدِيِّ مَذْكُورٍ فِي الْبَابِ لَكِنَّ لَفْظَهُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فِيكَلِمَةً طَيِّبَةً، وَكَانَ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ أَتَى بِبَعْضِ الْحَدِيثِ أَوْ بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ هُنَا مُنَاسِبَةً لِهَذَا الْبَابِ فَعَدَّهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ بَابِ التَّكْرَارِ فَاسْقَطَهُ وَانْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

الفصل الثاني

١٩٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامًا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

الفصل الثاني

١٩٠٧ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ جِئْتُ») أَيُّ: إِلَيْهِ لِأُطْلِعَ عَلَيْهِ وَأُسَلِّمَ لَدَيْهِ " «فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ») أَيُّ: أَبْصَرْتُ وَجْهَهُ ظَاهِرًا وَقِيلَ: تَأَمَّلْتُ وَتَفَرَّسْتُ بِأَمَارَاتٍ لِأَخِيَّةٍ فِي سِيمَاهُ، وَأَصْلُ مَعْنَاهُ تَكَلَّفْتُ فِي الْبَيَانِ («عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ») بِالْإِضَافَةِ وَيُنَوَّنُ أَيُّ: بِوَجْهِ ذِي كَذِبٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عُنوانُ الْبَاطِنِ (فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ) بِالرَّفْعِ وَيُنَصَّبُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " خُطَابٌ عَامٌّ بِكَلِمَاتٍ جَامِعَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ وَالْحَقِّ " «أَفْشُوا السَّلَامَ» " أَيُّ: أَظْهِرُوهُ وَأَكْثَرُوهُ عَلَى مَنْ تَعْرِفُونَهُ وَمَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ " «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ» " أَيُّ: لِنَحْوِ الْمَسَاكِينِ وَالْأَيَّامِ " «وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ» " أَيُّ: وَلَوْ بِالسَّلَامِ " «وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ» " أَيُّ: أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ " وَالنَّاسُ نِيَامًا " لِأَنَّهُ وَقْتُ الْغَفْلَةِ، فَلِأَرْبَابِ الْحُضُورِ مَزِيدُ الْمُثُوبَةِ أَوْ لِبُعْدِهِ عَنِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ («تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ») أَيُّ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ مَلَائِكَتِهِ مِنْ مَكْرُوهِ أَوْ تَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) .

١٩٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطِعُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

١٩٠٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ» ") أَيِ الَّذِي عَلَّمَكُمْ الْقُرْآنَ («وَأَطِعُوا الطَّعَامَ») أَيِ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ («وَأَفْشُوا السَّلَامَ») («تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ») (أَيِ فِي خَيْرِ مَقَامٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) .

١٩٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفِعُ مِيتَةَ السَّوْءِ» " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

١٩٠٩ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفِعُ مِيتَةَ السَّوْءِ» ") أَيِ لَتَمْنَعُ مَوْتَهُ فَقَلْبَتِ وَأَوْهَا يَاءٌ لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ فِي الْمَوْتِ، وَالسَّوْءُ يَفْتَحُ السِّينَ وَيُضْمُّ، وَالْمُرَادُ مَا لَا تُؤْمِنُ غَائِلَتُهُ وَلَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ كَالْفَقْرِ الْمُدْقِعِ وَالْوَصْبِ الْمُوجِعِ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي تُفْضِي بِهِ إِلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَنَسْيَانِ الذِّكْرِ، وَقِيلَ: مَوْتُ الْفَجَاءَةِ وَالْحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالتَّرْدِي وَالْهَدْمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي حَاشِيَةِ مِيرْكَ قَالَ الشَّارِحُ الْأَوَّلُ: الْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ السَّوْءِ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ كَالْفَقْرِ الْمُدْقِعِ وَالْوَصْبِ الْمُوجِعِ وَالْأَلَمِ - الْمُرَادُ الْمُفْلِقُ - وَالْأَغْلَالِ الَّتِي تُفْضِي إِلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَالْأَهْوَالِ الَّتِي تَسْغُلُهُ عَمَّا لَهُ وَعَلَيْهِ، وَمَوْتُ الْفَجَاءَةِ الَّتِي هُوَ أَخْذَةُ الْأَسْفِ وَنَحْوَهَا، وَقَالَ الطَّبِيُّ نَقْلًا عَنِ الْمُظْهِرِ: أَرَادَ بِهِ مَا تَعَوَّذَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دُعَائِهِ " «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا» " ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يُجَمَلَ إِطْفَاءُ الْغَضَبِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَكْرُوهِ فِي الدُّنْيَا، كَمَا وَرَدَ: لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الصَّدَقَةَ، وَمَوْتُ السَّوْءِ عَلَى سُوءِ الْخَلِيقَةِ وَوَحَامَةِ الْعَاقِبَةِ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا وَرَدَ: الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ نَفْيَ الْمَكْرُوهِ لِإثْبَاتِ ضِدِّهِ أَبْلَغُ مِنَ الْعَكْسِ، فَكَانَتْ نَفْيُ الْغَضَبِ وَأَرَادَ الرِّضَا وَنَفَى الْمِيتَةَ السَّوْءَ وَأَرَادَ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْجَزَاءَ الْحَسَنَ فِي الْعَقْبَى، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {فَلَنَحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

١٩١٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءٍ أَخِيكَ» " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٩١٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ» ") أَيِ الْمُسْلِمِ (بِوَجْهِهِ) بِالتَّنْوِينِ (طَلْقٍ) يَفْتَحُ الْأَوَّلَ وَسُكُونِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بِتَثْلِيثِ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَيَفْتَحُ وَكْسِرٍ، وَيُقَالُ: طَلِقْتُ أَيِ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ (وَأَنْ تَفْرِغَ) مِنَ الْإِفْرَاقِ أَيِ تَصَبَّ (مِنْ دَلُوكَ) أَيِ عِنْدَ اسْتِقَائِكَ (فِي إِنَاءٍ أَخِيكَ) لِثَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْاسْتِقَاءِ أَوْ لَا حَتِيَاغَهُ إِلَى الدَّلْوِ وَالِدَلَاءِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) أَيِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، كَذَا نَقَلَهُ الْجَزْرِيُّ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ حَسَنٌ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي سَنَدِهِ غَيْرُ الْمُنْكَدِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ الدَّهْلِيُّ: فِيهِ لِينٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، كَذَا ذَكَرَهُ مِيرْكَ.

١٩١١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصِيرَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ فِي الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

١٩١١ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ») أَيُّ عَلَى وَجْهِ الْإِبْسَاطِ (صَدَقَةٌ) أَيُّ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ أَوْ لَكَ فِيهِ ثَوَابٌ صَدَقَةٌ («وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ») (وَالصَّدَقَاتُ مُخْتَلِفَةٌ الْمَرَاتِبِ) («وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ») أَضِيفَتْ إِلَى الضَّلَالِ كَأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ، وَهِيَ الَّتِي لَا عَلَامَةَ فِيهَا لِلطَّرِيقِ فَيَضِلُّ فِيهَا الرَّجُلُ (لَكَ صَدَقَةٌ) زَيْدٌ لَكَ فِي هَذِهِ الْقَرْنَةِ وَالَّتِي بَعْدَهَا لِمَزِيدِ الْإِخْتِصَاصِ (وَنَصْرُكَ) أَيُّ إِعَانَتُكَ («الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصِيرَ») بِالْهَمْزِ وَيُدْغَمُ أَيُّ الَّذِي لَا يُبْصِرُ أَصْلًا أَوْ يُبْصِرُ قَلِيلًا (لَكَ صَدَقَةٌ) وَضَعَ النَّصْرَ مَوْضِعَ الْقِيَادِ مُبَالِغَةً فِي الْإِعَانَةِ كَأَنَّهُ يَنْصُرُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ (وَأِمَاطَتُكَ) أَيُّ إِزَالَتِكَ («الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ») أَيُّ وَنَحْوَهَا (عَنِ الطَّرِيقِ) أَيُّ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ («لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ») أَيُّ صَبْكُكَ («مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ») أَيُّ بَعْضُ الْمَاءِ (لَكَ صَدَقَةٌ) فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَخِيكَ دَلْوٌ أَوْ أُعْطِيَتْهُ مَاءٌ مِنْ دَلُوكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

١٩١٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْمَاءُ " حَفَرَ بَثْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لَأُمِّ سَعْدٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٩١٢ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ أَرَادَ بِهِ نَفْسَهُ) «مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟» (؟) أَيُّ لِرُوحِهَا (قَالَ: الْمَاءُ) إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ أَعَمُّ نَفْعًا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ خُصُوصًا فِي تِلْكَ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، وَلِذَلِكَ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - بِقَوْلِهِ {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَفِي الْأَرْهَارِ: الْأَفْضَلِيَّةُ مِنَ الْأُمُورِ النَّسَبِيَّةِ، وَكَانَ هُنَاكَ أَفْضَلُ لَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْحَاجَةِ وَقَلَّةِ الْمَاءِ (حَفَرَ) أَيُّ سَعْدٌ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ - أَيُّ الرَّاوي - : عَنْ سَعْدٍ، حَفَرَ (بَثْرًا) بِالْهَمْزِ وَيَبْدَلُ (وَقَالَ) أَيُّ سَعْدٍ (هَذِهِ) أَيُّ هَذِهِ الْبَثْرُ صَدَقَةٌ (لَأُمِّ سَعْدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَقِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَرَوَى هُوَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «إِنَّ سَعْدًا وَهُوَ ابْنُ عُبَادَةَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: " الْمَاءُ "، وَمِنْ هَذَا الطَّرِيقِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ أَيْضًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ نَحْوَهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ، فَإِنَّ سَعِيدًا وَالْحَسَنَ لَمْ يُدْرِكَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.

١٩١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٩١٣ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيُّمَا مُسْلِمٍ») مَا زَائِدَةٌ وَأَيُّ مَرْفُوعٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ (كَسَا)

أَيُّ الْبَسِّ (مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ عَلَى حَالَةٍ عُرْيٍ أَوْ لِأَجْلِ عُرْيٍ أَوْ لِدَفْعِ عُرْيٍ وَهُوَ يَشْمَلُ عُرْيَ الْعَوْرَةِ وَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ («كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ») أَيْ مِنْ ثِيَابِهَا، الْخُضْرُ جَمْعُ أَخْضَرَ مِنْ بَابِ إِقَامَةِ الصِّفَةِ مَقَامَ الْمُوصُوفِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا} [الكهف: ٣١] " وَفِي رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ " «مِنْ حُلِيِّ الْجَنَّةِ» " بِذِكْرِهِ الْمُنْذِرِيِّ وَلَا مُنَافَاةَ («وَأَيُّ مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ») فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَثْمَارَهَا أَفْضَلُ أَطْعَمَتِهَا («وَأَيُّ مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ») بِفَتْحَتَيْنِ مَقْصُورًا وَقَدْ يَمُدُّ أَيْ عَطَشَ («سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ») أَيْ مِنْ نَخْرِ الْجَنَّةِ أَوْ شَرَابِهَا. وَالرَّحِيقُ صَفْوَةُ الْخَمْرِ وَالشَّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا غَشَّ فِيهِ، وَالْمَخْتُومُ هُوَ الْمَصُونُ الَّذِي لَمْ يَتَذَلَّ لِأَجْلِ خِتَامِهِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ غَيْرُ أَصْحَابِهِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نَفَاسَتِهِ، وَقِيلَ: الَّذِي يُخْتَمُ بِالْمِسْكِ مَكَانَ الطِّينِ وَالشَّمْعِ وَنَحْوِهِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ الَّذِي يُخْتَمُ أَوَانِيَهُ لِنَفَاسَتِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنْهُ آخِرُ مَا يَجِدُونَ مِنْهُ فِي الطَّعْمِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْ قَوْلِهِمْ خَتَمَتِ الْكَتَابَ أَيْ: انْتَهَيْتِ إِلَى آخِرِهِ اهـ. وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: ٢٥ - ٢٦] وَالْمَعْنَى الْأَخِيرُ هُوَ الَّذِي عِنْدَ أَرْبَابِ الذَّوْقِ فَإِنَّ خَتَمَ الْأَوَانِي بِمَعْنَى مَنَعِهَا لَا يَلَائِمُ مَقَامَ الْجَنَّةِ الَّتِي لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ، وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ نَخْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَفِيهَا مَا تَشْتَبِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

١٩١٤ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " ثُمَّ تَلَا {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: ١٧٧] الْآيَةَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٩١٤ - (وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ») وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ لَا يَحْرِمَ السَّائِلُ وَالْمُسْتَقْرِضُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مَتَاعَ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ كَالْقَدْرِ وَالْقَصْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا الْمَاءَ وَالْمَلْحَ وَالنَّارَ؛ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ الْمُسْتَشْهَدُ بِهَا غَيْرُ الزَّكَاةِ مِنْ صَلَةِ الرَّحِمِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتِيمِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُسَافِرِ وَالسَّائِلِ وَتَخْلِصِ رِقَابِ الْمَمْلُوكِ بِالْعَتَقِ وَنَحْوِهِ (ثُمَّ تَلَا) أَيْ: قَرَأَ اعْتِضَادًا أَوْ اسْتِشْهَادًا {لَيْسَ الْبِرُّ} [البقرة: ١٧٧] بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ {أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: ١٧٧] - (الآيَةُ) أَيْ: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: ١٧٧] قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَبِهِ الْاسْتِشْهَادُ أَنَّهُ - تَعَالَى - ذَكَرَ إِيْتَاءَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ثُمَّ قَفَاهُ بِإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، قِيلَ: الْحَقُّ حَقَّانِ حَقٌّ يُوجِبُهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى عِبَادِهِ وَحَقٌّ يَلْزِمُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّكَاةَ الْمُوقَاةَ مِنَ الشُّحِّ الْمَجْبُولِ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ اهـ. وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: ١٧٧] يَعْنِي: إِذَا عَاهَدُوا اللَّهَ بِطَرِيقِ النَّذْرِ الْمَوْجِبِ لِلْوَفَاءِ بِهِ شَرْعًا وَبِالْإِتْرَامِ الْعُرْفِيِّ السُّلُوكِيِّ الْمُقْتَضِي وَفَاءَهُ مَرْوَةً وَعُرْفًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَضَعْنَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَطْعِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

١٩١٥ - «وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: " الْمَاءُ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: " الْمَلْحُ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: " أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرَ لَكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩١٥ - (وَعَنْ بُهَيْسَةَ) بِضَمٍّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ، لَهَا صُحْبَةٌ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ) أَيْ: أَبُوهَا («يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟ قَالَ: " الْمَاءُ ») (أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ احْتِيَاجِ صَاحِبِ الْمَاءِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ بِنَاءً عَلَى وَسْعِهِ عَادَةً) (قَالَ: " يَا نَبِيَّ

اللَّهِ " (تَفَنُّنٌ فِي الْعِبَارَةِ (مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟) أَيُّ: بَعْدَ الْمَاءِ (قَالَ: " الْمَلْحُ ") لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَبَدَلِهِ عُرْفًا (قَالَ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ؟ ") أَيُّ: بَعْدَهُ (قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ) مَصْدَرِيَّةٌ أَيُّ: فَعِلْ الْخَيْرَ جَمِيعِهِ " خَيْرٌ لَكَ " لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] وَالْخَيْرُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ، فَهَذَا تَعَمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِصٍ وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ " لَا يَحِلُّ " بِمَعْنَى لَا يَنْبَغِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَأَقْرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ صَالِحٌ عِنْدَهُ.

١٩١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّرَاِمِيُّ).

١٩١٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً») أَيُّ: زَرَعَ أَرْضًا يَابِسَةً " فَلَهُ فِيهَا " أَيُّ: فِي نَفْسِ إِحْيَائِهَا " أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ " وَهِيَ كُلُّ طَالِبٍ رِزْقٍ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ طَائِرٍ مِنْ عَفْوَتِهِ أَيُّ: أَتَيْتُهُ أَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ، وَعَافِيَةُ الْمَاءِ وَارِدَتُهُ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: الْعَوَافِيُ أَيُّ: طَوَالِبُ الرِّزْقِ (مِنْهُ) أَيُّ: مِنْ حَاصِلِ الْأَرْضِ وَرَبْعِهَا أَوْ مِنَ الْمَأْكُولِ أَوْ مِنَ النَّبَاتِ (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) أَيُّ: إِذَا كَانَ لَهُ رَاضِيًا وَشَاكِرًا أَوْ مُحْتَمِلًا صَابِرًا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّرَاِمِيُّ) وَفِي نُسْخَةٍ رَوَاهُ الدَّرَاِمِيُّ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِ مِيرُكُ: كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ.

١٩١٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ مَنَحَ مَنَحَةً لِبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

١٩١٧ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ مَنَحَ ") أَيُّ: أَعْطَى " مَنَحَةً لِبَنٍ " تَقَدَّمَ مَعْنَاهَا وَالْإِضَافَةُ فِيهَا بَيَانِيَّةٌ، كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي الْمَنَحَةِ تَجْرِيدًا بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْعُطْيَةِ لِيَصِحَّ الْعُطْفُ بِقَوْلِهِ " أَوْ وَرِقٍ " بِكُسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَهِيَ قَرْضُ الدَّرَاهِمِ لِأَنَّ الْمَنَحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَقِيلَ: الصَّلَةُ أَيُّ: مَنْ أَعْطَى عُطْيَةً، وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ ذِكْرِ الذَّهَبِ أَنَّهُ ذَهَبُ أَهْلِ الْكَرَمِ فَكَانَتْ غَيْرَ مَوْجُودٍ أَوْ يَعْلَمُ حُكْمَهُ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى عَلَى سَبِيلِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى " أَوْ هَدَى " بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيُّ دَلَّ السَّائِلَةَ (زُقَاقًا) بِضَمِّ الزَّايِ أَيُّ سِكَّةً وَطَرِيقًا أَيُّ: عَرَفَ ضَالًّا أَوْ ضَرِيرًا طَرِيقًا، وَقِيلَ: إِلَى سَكْنِهِ أَوْ بَيْتِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَدَى مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ أَوْ إِلَى مَفْعُولٍ، وَيُرْوَى بِتَشْدِيدِ الدَّالِ إِمَّا مُبَالَغَةً فِي الْهَدَايَةِ أَوْ مِنَ الْهَدِيَّةِ أَيُّ: تَصَدَّقَ بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخْلِ وَهُوَ السِّكَّةُ وَالصَّفُّ مِنْ أَشْجَارِهِ أَوْ جَعَلَهُ وَقَفًا " كَانَ لَهُ " أَيُّ: ثَبَتَ لَهُ " مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ " أَيُّ: كَانَ مَا ذَكَرَ لَهُ مِثْلَ إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ، وَوَجْهُ الشَّبهِ نَفْعُ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: كَعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ»، قَالَ الشَّارِحُ: أَيُّ: كَمِثْلِ عَبْدٍ وَأَمَةٍ، وَأَوَّلِ الشَّكِّ، وَالنَّسَمَةُ الْإِنْسَانُ، أَوْ عَدْلُ رَقَبَةٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا، وَالنَّسَمَةُ أَنْ يُعِينَ فِي فَكَاكِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَقَالَ: صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٩١٨ - «وَعَنْ أَبِي جَرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ. قَالَ: " لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ "»

قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: " أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِنْ أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةِ فَدَعَوْتُهُ أَنْتَبَهَتْ لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ " قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: " لَا تَسْبُحْ أَحَدًا "، قَالَ: فَمَا سَبَّيْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً. قَالَ: " وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ; إِنَّ ذَلِكَ مِنْ

المَعْرُوف. وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نَصْفِ السَّاقِ فَإِنْ آيَّتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنْ أَمَرُوا شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعْبِرْهُ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثَ السَّلَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ " «فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبَالَهُ عَلَيْهِ» " .

١٩١٨ - (وَعَنْ أَبِي جَرِيٍّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (جَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ) بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ) أَيُّ: يَرْجِعُونَ (عَنْ رَأْيِهِ) وَيَعْمَلُونَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَيَحْتَنُونَ عَمَّا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ: يَنْصَرِفُونَ عَمَّا رَأَوْهُ وَيَسْتَصِيبُونَهُ، شَبَّهَ الْمُتَصَرِّفِينَ عَنْهُ بَعْدَ تَوَجُّهِهِمْ إِلَيْهِ لِسُؤَالِ مَصَالِحِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ بِالْوَارِدَةِ إِذَا صَدَرُوا عَنِ الْمَنْهَلِ بَعْدَ الرِّيِّ (لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ) : أَيُّ: عَمِلُوا بِهِ، صِفَةُ كَاشِفَةٍ مُوَخَّجَةٍ لِلْمَقْصُودِ (قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ) إِمَّا لِعَدَمِ سَمَاعِهِ أَوْ لِعَدَمِ جَوَابِهِ تَأْدِيبًا لَهُ (قَالَ: لَا تَقُلْ) نَهْيٌ تَنْزِيهِ (عَلَيْكَ السَّلَامُ) أَيُّ: ابْتِدَاءٌ (عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ) أَيُّ: فِي زَمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ لَا شُعُورَ لَهُمْ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَا يُحْيَا بِهِ الْأَحْيَاءُ لِأَنَّهُ شَرَعَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَ صَاحِبَهُ، وَشَرَعَ لَهُ أَنْ يُجِيبَهُ فَلَا يُحْسِنُ أَنْ يُوضَعَ مَا وَضَعَ لِلْجَوَابِ مَوْضِعَ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُحْيَا بِتَقْدِيمِ السَّلَامِ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» اهـ. وَيُوضِّحُهُ كَلَامُ بَعْضِ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ بِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُحْيَا الْمَيِّتَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، إِذْ قَدْ سَلَّمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْأَمْوَاتِ بِقَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّ هَذِهِ تَحِيَّةٌ تَصْلُحُ أَنْ يُحْيَا بِهَا الْمَيِّتَ لَا الْحَيَّ، وَذَلِكَ لِمَعْنَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَةَ شُرِعَتْ لْجَوَابِ التَّحِيَّةِ، وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَ صَاحِبَهُ بِمَا شَرَعَ لَهُ مِنَ التَّحِيَّةِ فَيُجِيبُ صَاحِبَهُ بِمَا شَرَعَ لَهُ مِنَ الْجَوَابِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَوَابَ مَكَانَ التَّحِيَّةِ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمَيِّتِ فَإِنَّ الْغُرُضَ مِنَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ أَنْ تُشْمَلَهُ بَرَكَةُ السَّلَامِ، وَالْجَوَابُ غَيْرُ مُنْتَظَرٍ هُنَاكَ، فَلَهُ أَنْ يَسْلِمَ عَلَيْهِ بِكِلْتَا الصِّيغَتَيْنِ، وَالْآخَرُ أَنَّ إِحْدَى فَوَائِدِ السَّلَامِ أَنْ يُسْمَعَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لَفْظَ السَّلَامِ لِيَحْصُلَ الْأَمْنُ مِنْ قَبْلِ قَلْبِهِ، فَإِذَا بَدَأَ بِعَلَيْكَ لَمْ يَأْمَنْ حَتَّى يُلْحِقَ بِهِ السَّلَامَ بَلْ يَسْتَوْحِشُ وَيَتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِالسَّارِعَةِ إِلَى إِيْنَاسِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ بِتَقْدِيمِ السَّلَامِ، وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِي الْمَيِّتِ فَسَاغَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَفْتَحَ بِالْكَلِمَتَيْنِ بَأَيَّتِهِنَّ شَاءَ، وَقِيلَ: إِنَّ عُرْفَ الْعَرَبِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى قَبْرِ أَنْ قَالُوا: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ» " عَلَى وَفْقِ عُرْفِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ ; لَا لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْأَمْوَاتِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ اهـ. فَعَلَى الْأَخِيرِ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَلَى جَهْلِ الرَّجُلِ بِالْعُرْفِ، وَالْجَاهِلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ، فَمَا أَحْسَنَ مَوْضِعَ كَلَامِهِ - عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ» " وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ السَّلَامُ جَوَابًا لَهُ، وَتَحِيَّةُ الْمَيِّتِ خَبَرًا مُبْتَدَأً مُحَذُوفٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ هَذَا وَهَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ) أَيُّ: إِذَا سَلَّمْتَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ (قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٌ هُوَ: هُوَ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْإِحْتِمَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ، أَوْ صِفَةُ اللَّهِ أَوْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى نُسْخَةِ الضَّمِّ بِنَاءً عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ فِي " دَعْوَتِهِ " فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ " أَنَا رَسُولُ اللَّهِ " مَقْرُونًا بِدَلَالَةِ الْمُعْجَزَةِ وَإِنْ كَانَتْ رِسَالَتُهُ مَعْلُومَةً عَنْدهُمْ بِالتَّوَاتُرِ وَظُهُورِ أَنْوَاعِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَأَصْنَافِ شَمَائِلِ الرِّسَالَةِ، أَوْ لِيَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ سُؤَالِهِ مَعْرِفَةَ الشَّخْصِ الْمُسَمًّى بِوَصْفِ الرِّسَالَةِ الْمُوصُوفِ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ لَا إِثْبَاتَهَا بِالْمُعْجَزَةِ، وَهَذَا يُحْمَلُ فَتَجَّ النَّاءُ عَلَى الْخِطَابِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَقْدَرَ " بِي " بَعْدَ " دَعْوَتِهِ " أَيُّ: بِالتَّوَسُّلِ إِلَيَّ أَوْ بَعْدَ كَشْفِهِ أَيُّ: بِسَبْيِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ («إِنْ أَصَابَكَ ضَرْ») بِضَمِّ الضَّادِ وَيَفْتَحُ " دَعْوَتَهُ " أَيُّ: أَنْتَ بَوَسِيلَتِي أَوْ أَنَا " كَشَفَهُ " أَيُّ: أَرَالَ اللَّهُ ذَلِكَ الضَّرَّ " عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ " أَيُّ: سَنَةٌ فَحُطِّ لَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا " دَعْوَتُهُ أَنْبَتَهَا لَكَ " أَيُّ: صَيَّرَهَا ذَاتَ نَبَاتٍ

لَكَ " وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ " وَفِي نُسْخَةٍ بِالإِضَافَةِ أَيُّ: فَلَاةٌ خَالِيَةٌ مِنَ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ فِيهِ الْمَفَارَةُ الْمُهْلِكَةُ " أَوْ فَلَاةٌ " أَيُّ: مَفَارَةُ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُمَرَانِ فِيهِ الْمَفَارَةُ الْخَطَرَةُ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلشَّكِّ " فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ " أَيُّ: فَخَدَتْ وَمَلَتْ عَنِ الطَّرِيقِ أَوْ غَابَتْ عَنْكَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِقَوْلِهِ " فَدَعَوْتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، قُلْتُ: أَعَهْدُ إِلَيَّ " أَيُّ: أَوْصِنِي، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } [يس: ٦٠] " قَالَ: «لَا تَسْبِنَ أَحَدًا» " أَيُّ: لَا تَشْتُمُهُ، وَإِنَّمَا عَهْدٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَدَمُ السَّبِّ، بَعْلِهِ أَنَّهُ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى حَالِهِ ذَلِكَ فَهَاهُ عَنْهُ " فَقَالَ: فَمَا سَبَبُ بَعْدِهِ " أَيُّ: بَعْدَ عَهْدِهِ أَحَدًا " حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً " أَيُّ: لَا إِنْسَانًا وَلَا حَيَوَانًا سَدًّا لِلْبَابِ، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ سَبُّ إِنْسَانٍ مَخْصُوصٍ عِلْمَ مَوْتِهِ بِالْكَفْرِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي عَدَمِ سَبِّهِ، وَالْأَفْضَلُ الْإِشْغَالُ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ حَتَّى عَنْ لَعْنِ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ خُطُورَ مَا سِوَى اللَّهِ فِي الْخَاطِرِ نَقْصَانٌ " قَالَ " أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ» " أَيُّ: مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَوْ مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالصَّلَةِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا أَوْ صَغِيرًا («وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ») قِيلَ أَيُّ: وَكَلِّمَ أَخَاكَ تَكْلِيمًا فَخَذَفَ الْفِعْلُ الْعَامِلُ وَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلَى الْفَاعِلِ أَيُّ: تَكْلِيمُكَ أَخَاكَ، ثُمَّ وَضَعَ الْفِعْلُ مَعَ أَنْ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى النَّبِيِّ، كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَهُوَ تَكَلَّفَ ذِكْرَهُ الطَّيِّبِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: قَوْلُهُ: وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ إِمَّا عَطْفٌ عَلَى شَيْءٍ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ مُسْتَأْنَفٌ عِلَّةٌ لَهُ أَوْ مُبْتَدَأٌ وَإِنَّ ذَلِكَ خَبَرُهُ " وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ " أَيُّ: بِشَأْنٍ " إِلَيْهِ وَجْهٌ " بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ " مُنْبَسِطٌ " وَاجْمَلَةٌ حَالٌ، وَالْمَعْنَى: أَنْتَ تَتَوَاضَعُ لَهُ وَتَطْلُبُ الْكَلَامَ حَتَّى يَفْرَحَ قَلْبُهُ بِحُسْنِ خُلُقِكَ " إِنَّ ذَلِكَ " بِكَسْرِ الهمزة عَلَى الْإِسْتِنَافِ التَّغْلِيْبِيِّ، وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُهَا لِلْعِلَّةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّكْلِيمِ مَعَ انْبِسَاطِ الْوَجْهِ مِنْ جُمْلَةٍ " الْمَعْرُوفِ " «الَّذِي لَا يَنْكَرُ وَلَا يُحْقِرُ فَلَا يَتْرُكُ» " وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ " أَيُّ: لِيَكُنْ سِرْوَالُكَ وَقَبِيضُكَ قَصِيرَيْنِ " فَإِنَّ آيَتَ " رَفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَارْفَعَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَتَجَاوَزْ عَنْهُمَا " وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ " أَيُّ: اجْتَنِبْهُ " فَإِنَّهَا " أَيُّ: هَذِهِ الْفَعْلَةُ أَوْ الْخُصْلَةُ الَّتِي هِيَ الْإِسْبَالُ مِنْ إِرْسَالِ الثَّوبِ وَإِرْخَائِهِ " مِنَ الْمَخِيلَةِ " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْخَاءِ أَيُّ: الْكِبَرِ وَالْعُجْبِ " «وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنْ أَمَرُوا شَتَمَكَ» " أَيُّ: سَبَّكَ وَلَعَنَكَ " وَعَيْرَكَ " أَيُّ: لَا مَكَ وَعَيْرَكَ " بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ " أَيُّ: مِنْ عَيْبِكَ سِوَاءٍ يَكُونُ فِيكَ أَمْ لَا " فَلَا تَعْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ " أَيُّ: فَضْلًا عَمَّا لَا تَعْلَمُ فِيهِ " فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ " أَيُّ: إِثْمٌ مَا ذُكِرَ مِنَ الشَّتْمِ وَالتَّعْيِيرِ " عَلَيْهِ " أَيُّ: عَلَى ذَلِكَ الْمَرْءِ وَلَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ الْجَذَرِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا (وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ) أَيُّ: مِنَ الْحَدِيثِ (حَدِيثِ السَّلَامِ) أَيُّ: صَدَرَ الْحَدِيثُ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّلَامِ، قَالَ مِيرُكَ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِمْ مِنْ كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ وَالشَّيْخِ الْجَذَرِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا لَكِنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي دَاوُدَ (وَفِي رِوَايَةٍ) أَيُّ: لِلتِّرْمِذِيِّ " «فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبَالَهُ عَلَيْهِ» " قَالَ مِيرُكَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لِلتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا، فَلَا أَوَّلَى أَنْ يَقُولَ الْمُؤَلِّفُ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي التِّرْمِذِيِّ بِكَمَالِهِ.

١٩١٩ - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: " بَقِيتُ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّه.

١٩١٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً) أَيُّ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، أَوْ أَهْلُ الْبَيْتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ ") عَلَى الْإِسْتِفْهَامِ أَيُّ: أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ مِنَ الشَّاةِ " قَالَتْ: مَا بَقِيَ " أَيُّ: مِنْهَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ " إِلَّا كَتِفُهَا " أَيُّ: الَّتِي لَمْ يُتَصَدَّقْ بِهَا " قَالَ: بَقِيتُ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا " بِالنَّصْبِ

وَالرَّفْعَ أَيُّ: مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ فَهُوَ بَاقٍ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَكَ فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - { مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ } [النحل: ٩٦] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّهٗ) .

١٩٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا، إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ).

١٩٢٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا») أَيُّ: إِزَارًا أَوْ رِدَاءً أَوْ غَيْرَهَا "إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ" قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ: فِي حِفْظٍ أَيْ حِفْظٍ "مِنْ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ" أَيْ عَلَى الْمُسْلِمِ "مِنْهُ" أَيْ: مِنْ الثَّوْبِ "خِرْقَةٌ" أَيْ: قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ فِي حِفْظِ اللَّهِ لِيَدُلَّ التَّنْكِيرُ عَلَى نَوْعِ تَفْخِيمٍ وَشُيُوعٍ، وَهَذَا فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا حَصْرَ وَلَا عَدْلَ لِثَوَابِهِ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَرَادَ بِالْحِفْظِ مَعْنَى السِّرِّ فَيُؤَافِقُ مَا وَرَدَ "«مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»" وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى وَفْقِ الثَّوْبِ وَقَدْرِهِ وَحَالِ مُعْطِيهِ وَآخِذِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ اهـ. كَلَامُهُ وَحُصَيْنُ بْنُ مَالِكٍ هُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

١٩٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ " رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بَيْنِيهِ يُخْفِيهَا " أَرَاهُ قَالَ: " مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، أَحَدُ رَوَاتِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، كَثِيرُ الْغَلَطِ.

١٩٢١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَرْفَعُهُ) أَيُّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يُحِبُّهُمْ اللَّهُ) فَإِنْ ظَهَرَ عَلَامَةٌ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ أَوْ مُحَبَّةُ اللَّهِ لَهُمْ أَتَتْهُمْ لِهَمِّ التَّوْفِيقِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ (رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) أَيُّ وَالنَّاسِ نَائِمُونَ (يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ) فَكَانَ يَكْلُمُ اللَّهَ وَيَكَلِّمُهُ فِي خُلُوعٍ وَهَذَا عَلَامَةٌ مُحَبَّةُ اللَّهِ (وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ) أَيُّ صَدَقَةٍ نَفْلٍ (بَيْنِيهِ) وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى الْأَدَبِ فِي الْعَطَاءِ بِأَنْ يَكُونَ بِالْيَمِينِ رِعَايَةً لِلْأَدَبِ وَتَفَاؤُلًا بِالْيَمِينِ وَالْبَرَكَةِ أَوْ بِمَنْ يَكُونُ عَلَى يَمِينِهِ (يُخْفِيهَا) أَيُّ يُخْفِي تِلْكَ الصَّدَقَةَ غَايَةً الْإِخْفَاءِ خَوْفًا مِنَ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ مُبَالِغَةً فِي قَصْدِ ابْتِغَاءِ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا (أَرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنَ الْإِرَاءَةِ أَيُّ أَظْنُهُ (قَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ ابْنُ مَسْعُودٍ (مِنْ شِمَالِهِ) أَيُّ يُخْفِيهَا مِنْ

شِمَالِهِ أُرِيدَ بِهِ كَمَالُ الْمُبَالِغَةِ أَوْ مِمَّنْ فِي جِهَةِ شِمَالِهِ (وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ) أَيُّ فِي جَيْشٍ صَغِيرٍ (فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ) أَيُّ وَقَاتَلَهُمْ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَمُنَاسِبَةٌ الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ مُجَاهِدُونَ، فَلَا أَوَّلَ يُجَاهِدُ فِي نَفْسِهِ وَيَمْنَعُهَا عَنِ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ وَالرَّاحَةِ وَيُخَالِفُ أَقْرَانَهُ بِالسَّهْرِ وَالتَّلَاوَةِ، وَالثَّانِي يُجَاهِدُ فِي مَالِهِ وَيُخْرِجُهُ وَيُعْطِيهِ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ بِهِ إِخْوَانُهُ وَيُخَالِفُ غَالِبَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُعْطُونَ، وَالثَّلَاثُ يُجَاهِدُ فِي بَذْلِ رُوحِهِ حَيْثُ لَا طَمَعَ لِلنَّفْسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَدَحِ النَّاسِ لَهُ بِالشَّجَاعَةِ وَيُخَالِفُ أَصْحَابَهُ فِي الْإِنْهَزَامِ، وَالمُنَاسِبَةُ الثَّابِتَةُ أَيْضًا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّلَاثِ تَسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ذَا كُرِ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْغَازِينَ»، وَالثَّانِي دَخِيلٌ بَيْنَهُمَا يَلْحَقُ بِهِمَا؛ حَيْثُ يَفْعَلُ الْخَيْرَ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ وَعَنْ طَرِيقِهِ عَادِلُونَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ ضَعِيفٌ (أَحَدُ رَوَاتِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ) أَيُّ فِي الْحَدِيثِ مَعَ كَوْنِهِ إِمَامًا فِي رِوَايَةِ الْمُقْرَأَةِ، قَالَ مِيرُكٌ: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقٍ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ، هَكَذَا عِبَارَةُ التِّرْمِذِيِّ فِي جَامِعِهِ، وَتَطْبِيقُ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُؤَلِّفُ لَا تَخْلُو عَنْ تَكْلُفٍ تَأْمَلُ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَقْصُودَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَابْنُ خَرِيمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٩٢٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمُ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَابَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنْعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدُلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظُّلُومُ» .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

١٩٢٢ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ») (أَيُّ مُعْطِي رَجُلٍ (أَتَى قَوْمًا) وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيُّ صَاحِبٍ قَوْمٍ (فَسَأَلَهُمُ بِاللَّهِ) أَيُّ مُسْتَعْطِفًا بِاللَّهِ قَائِلًا: أَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ أَعْطُونِي (وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَابَةً) أَيُّ وَلَمْ يَقُلْ أَعْطُونِي بِحَقِّ قَرَابَةٍ (بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ) أَيُّ الرَّجُلِ الْعَطَاءُ (فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيُّ بِأَشْخَاصِهِمْ وَتَقَدَّمَ (فَأَعْطَاهُ سِرًّا) وَقِيلَ: أَيُّ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِهِمْ إِلَى جَانِبٍ حَتَّى لَا يَرَوْهُ الْأَعْيَانُ الْأَشْخَاصُ أَيُّ سَبَقَهُمْ بِهَذَا الْخَيْرِ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبْرَانِيِّ " فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنْ أَعْيَانِهِمْ " وَهَذَا أَشَدُّ مَعْنَى وَالْأَوَّلُ أَوْقُو سِنْدًا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى خَلَا بِالسَّائِلِ فَأَعْطَاهُ سِرًّا، قِيلَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِأَعْيَانِهِمْ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ أَيُّ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ مُسْتَتِرًا بِظِلَالِهِمْ، وَأَعْيَانِهِمْ أَيُّ أَشْخَاصِهِمْ، قَالَ الْمُظْهَرُ: إِنَّمَا أَحَبَّهُ اللَّهُ لِتَعْظِيمِ اسْمِهِ وَتَصَدَّقَهُ حِينَ خَالَفَهُ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ أَهْدَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ سَبَبَ زِيَادَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ وَلِصَاحِبِيهِ الْإِتِّبَانُ مُخَالَفَةُ الْخَلْقِ وَمُوَافَقَةُ الْحَقِّ مَعَ الْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ " لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ) تَقْرِيرٌ لِمَعْنَى السِّرِّ (وَقَوْمٌ) أَيُّ وَقَامَ قَوْمٌ (سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ " أَيُّ أَطِيبَ وَالَّذِي (مِمَّا يَعْدُلُ بِهِ) أَيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُقَابَلُ وَيَسَاوَى بِالنَّوْمِ (فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ) أَيُّ فَنَامُوا (فَقَامَ) أَيُّ مِنَ النَّوْمِ أَوْ عَنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ (يَتَمَلَّقُنِي) أَيُّ يَتَوَاضَعُ لَدِي وَيَتَضَرَّعُ إِلَيَّ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُلْقُ بِالْتَّحْرِيكِ زِيَادَةٌ فِي التَّوَدُّدِ وَالِدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، قِيلَ: دَلَّ أَوَّلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآخِرُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ - تَعَالَى - وَوُجَّهَ بِأَنَّ مَقَامَ الْمُنَاجَاةِ يَشْتَمِلُ عَلَى أَسْرَارٍ وَمُنَاجَاةٍ بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمُحْبُوبِ، فَحَكَى اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، فَحَكَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ لَا بِمَعْنَاهُ إِذْ لَا يَقَالُ يَتَمَلَّقُ اللَّهُ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْإِتِّفَاتِ فِي شَيْءٍ (وَيَتْلُو آيَاتِي) أَيُّ يَقْرَأُ الْفَاطَهَاتِ وَيَتَّبِعُهَا بِالتَّأْمَلِ فِي مَعَانِيهَا (وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَّةٍ) أَيُّ جَيْشٍ (فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزِمُوا) أَيُّ أَصْحَابَهُ (فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ) أَيُّ خِلَافَ مَنْ وَلَّى دُبْرَهُ بِتَوَلَّيْهِ ظَهْرَهُ (حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَفْتَحَ لَهُ) أَيُّ حَتَّى يَفُوزَ بِأَحَدِي الْحُسَيْنَيْنِ (وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّانِي) يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِالشَّيْخِ الشَّيْبَةُ ضِدُّ الشَّابِّ وَأَنْ يَرَادَ بِهِ الْمُحْصَنُ ضِدُّ الْبَكْرِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَّا فَرَجُوهُمَا أَلْبَتَهُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ) أَيُّ الْمُتَكَبِّرُ فَإِنَّهُ صَدَقَهُ (وَالْغَنِيُّ الظُّلُومُ) أَيُّ كَثِيرُ الظُّلْمِ فِي الْمَطْلِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا خَصَّ الشَّيْخَ وَأَخُوهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ فِيهِمْ أَشَدُّ مَذْمُومَةً وَأَكْثَرُ نَكْرَةً (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) .

١٩٢٣ - وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدٌ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ: بِهَا عَلَيْهَا، فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجَبَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ. فَقَالُوا:

يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بَيْنَهُ يَخْفِيهَا عَنْ شِمَالِهِ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَذَكَرَ حَدِيثٌ مُعَاذٍ " «الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ» " فِي كِتَابِ " الْإِيمَانِ " .

١٩٢٣ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ) أَيُّ أَرْضِ الْكَعْبَةِ وَدَحِيتَ وَبُسُطَتْ مِنْ جَوَانِبِهَا وَبَقِيَتْ كَلَوْحَةٌ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ (جَعَلَتْ) أَيُّ شَرَعَتْ (تَمِيدُ) بِالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ تَمِيلُ وَتَحْرُكُ وَتَضْطَرِبُ شَدِيدَةً وَلَا تَسْتَقِرُّ حَتَّى قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: لَا يَنْتَفِعُ الْإِنْسُ بِهَا (نَخَلَقَ الْجِبَالَ) وَقِيلَ: أَوَّلَهَا أَبُو قَيْسٍ (فَقَالَ: بِهَا عَلِيًّا) أَيُّ أَمْرٌ وَأَشَارَ بِكُونِهَا وَاسْتَقَرَّهَا عَلَيْهَا (اسْتَقَرَّتْ) أَيُّ: الْجِبَالُ عَلَيْهَا فَثَبَّتَتْ الْأَرْضُ فِي مَكَانِهَا أَوْ مَا مَادَتْ عَنْ حَالِهَا وَمَحَلِّهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ وَالْأَمْرُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظَةٍ كُنْ فَيَكُونُ، وَهَذَا الْمَسْلُوكُ عِنْدِي دَقِيقٌ وَبِالْقَبُولِ حَقِيقٌ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشُّرَاحُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَقَالَ الطَّبِيُّ: قَدْ مَرَّ مَرَارًا أَنَّ الْقَوْلَ يَعْبُرُ بِهِ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ، وَفَرِيقَةٌ اخْتَصَّصَتْهُ افْتِضَاءً الْمَقَامِ، فَالْتَقْدِيرُ أَلْقَى بِالْجِبَالِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى - : {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} [النحل: ١٥] فَالْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمَفْعُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] وَإِثَارُ الْقَوْلِ عَلَى الْإِلْقَاءِ وَالْإِرْسَالِ لِبَيَانِ الْعُظْمَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ يَتَأْتَى مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ بِمَجَرَّدِ الْقَوْلِ، وَقِيلَ: ضَمِنَ الْقَوْلُ مَعْنَى الْأَمْرِ أَيُّ أَمْرَ الْجِبَالَ قَائِلًا: ارْسَبِي عَلَيْهَا، وَقِيلَ: أَيُّ ضَرَبَ بِالْجِبَالِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ، أَيُّ أَمْرَ اللَّهُ - تَعَالَى - الْمَلَائِكَةَ بِوَضْعِ الْجِبَالِ عَلَى الْأَرْضِ أَمَّا وَالْأَخِيرُ مَعَ مُحَلَّفَتِهِ لِلْمَنْقُولِ حَيْثُ وَرَدَ " فَأَصْبَحَتْ الْمَلَائِكَةُ فَرَاؤُا الْجِبَالَ عَلَيْهَا " يَرُدُّهُ قَوْلُهُ («فَعَجِبَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ») فَإِنَّهُ يَكْسُرُ الْحَجَرَ وَيُقْلَعُ بِهِ الْجِبَالَ («فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ») فَإِنَّهَا تَلِينُ الْحَدِيدَ وَتُذَيِّبُهُ («فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ») لِأَنَّهُ يُطْفِئُهَا («فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ») مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُفْرِقُ الْمَاءَ وَتُنَشِّفُهُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنَّ الرِّيحَ تَسُوقُ السَّحَابَ الْحَامِلَ لِلْمَاءِ («فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بَيْنَهُ يَخْفِيهَا عَنْ شِمَالِهِ») قِيلَ: أَشَدُّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ سَخَّرَ نَفْسَهُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَى غَرَاثِزَ لَا تَدْفَعُهَا النَّارُ وَالْمَاءُ وَالرِّيحُ وَلَا تُحْمَلُ عَلَى مَا تَأْبَاهُ بِالتَّشَدُّدِ وَلَا تَنْقَلِبُ عَمَّا تَرُومُهُ بِالْإِحْتِيَالِ، فَهِيَ أَشَدُّ مِنْ كُلِّ شَدِيدٍ، وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ سَخَّرَهَا حَيْثُ مَنَعَهَا مِنْ إِظْهَارِ الصَّدَقَةِ إِثَارًا لِلسُّمْعَةِ وَحُبًّا لِلنَّشَاءِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَدْ قَهَرَ الشَّيْطَانَ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ حَصَلَ رِضَا الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا كَانَتْ الصَّدَقَةُ أَشَدَّ مِنَ الرِّيحِ الْأَشَدِّ مِمَّا قَبْلُهَا لِأَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الَّذِي لَا يَقَابِلُهُ شَيْءٌ فِي الصُّعُوبَةِ وَالشَّدَّةِ، فَإِذَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ عَمَلًا تَوَسَّلَ إِلَى إِطْفَائِهِ كَانَ أَشَدَّ وَأَقْوَى مِنْ هَذِهِ الْأَجْرَامِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنَّ مِنْ جِبَلَةٍ ابْنُ آدَمَ الْقَبْضَ وَالْبُخْلَ الَّذِي هُوَ مِنْ طَبِيعَةِ الْأَرْضِ، وَمِنْ جِبَلَتِهِ الْإِسْتِعْلَاءُ وَطَلَبُ انْتِشَارِ الصَّيِّتِ وَهُمَا مِنْ طَبِيعَتِي النَّارِ وَالرِّيحِ، فَإِذَا رَغِمَ بِالْإِعْطَاءِ جِبَلَتُهُ الْأَرْضِيَّةُ أَوْ بِالْإِخْفَاءِ جِبَلَتُهُ النَّارِيَّةُ وَالرِّيحِيَّةُ كَانَ أَشَدَّ الْكُلِّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَذَكَرَ حَدِيثٌ مُعَاذٍ «الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ») أَيُّ تَزِيلُ الذُّنُوبَ وَتَمَحُّوْهَا كَمَا قَالَ - تَعَالَى - : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤] (فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ) أَيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ هُنَاكَ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِسْقَاطِ الْمَكْرَرِ.

الفصل الثالث

١٩٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

إِلَّا اسْتَقْبَلْتُهُ حَبَّةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ " قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبِعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقْرَتَيْنِ " .
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

(الفصل الثالث)

١٩٢٤ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَنْفَقُ») أَيَّ يَتَصَدَّقُ (مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ) أَيَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ (زَوْجَيْنِ) أَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ صِنْفَيْنِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيَّ فِي ابْتِغَاءِ وَجْهِهِ وَمَرْضَاةِ رَبِّهِ أَوْ يَنْفَقُ فِي سَبِيلِ طَاعَتِهِ مِنَ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (إِلَّا اسْتَقْبَلْتُهُ حَبَّةُ الْجَنَّةِ) يَفْتَحَتَيْنِ جَمْعُ حَاجِبٍ أَيَّ بَوَابُ أَبْوَابِهَا (كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ) أَفْرَدَ الضَّمِيرُ لِلْفِظِ كُلِّ أَوْ الْمَعْنَى: كُلُّ مَنْهُمْ يَدْعُوهُ (إِلَى مَا عِنْدَهُ) أَيَّ مِنَ النِّعَمِ الْعِظَامِ وَالْمَنَاجِ الْفَخَامِ أَوْ إِلَى بَابٍ هُوَ وَقَفَ عِنْدَهُ بِالِاسْتِدْعَاءِ وَالْعَرْضِ، وَالْعَرْضُ أَنْ يَتَشَرَّفَ بِدُخُولِهِ مِنْهُ (قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟) أَيَّ كَيْفَ يَنْفَقُ زَوْجَيْنِ مِمَّا يَمْلِكُهُ بِالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ (قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلًا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى كُلِّ مَالٍ بِاعْتِبَارِ الْجَمَاعَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْإِبِلَ مُؤَنَّثٌ (فَبِعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً) أَيَّ بَقَرًا (فَبَقْرَتَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

١٩٢٥ - وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ") رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٩٢٥ - (وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ أَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْزِيُّ الْمِصْرِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَامِرٍ وَأَبَا أَيُّوبَ وَابْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " إِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَالظِّلِّ فِي أَنَّهَا تَحْمِيهِ عَنْ أَذَى الْحَرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ أَيَّ: إِحْسَانُهُ إِلَى النَّاسِ، وَهُوَ إِمَّا هُوَ أَنْ تُجَسَّدَ صَدَقَتُهُ أَوْ يُجَسَّم ثَوَابُهَا وَقَدْ تُخَصَّصُ الصَّدَقَةُ بِمَا لَهَا ظِلُّ حَقِيقِي كَثُوبِ الْخِيَمَةِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

١٩٢٦ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» " قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. رَوَاهُ رِزِينَ.

١٩٢٦ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ») أَيَّ بَاقِيًا أَوْ جَمِيعَهَا (قَالَ سُفْيَانُ) أَيَّ الثَّوَرِيِّ فَإِنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ (إِنَّا) أَيَّ نَحْنُ وَأَصْحَابُنَا (قَدْ جَرَّبْنَاهُ) أَيَّ الْحَدِيثِ لِنَعْلَمَ صِحَّتَهُ أَوْ جَرَّبْنَاهُ الْوَسْعَ (فَوَجَدْنَاهُ) أَيَّ جَزَاءَهُ (كَذَلِكَ) أَيَّ عَلَى تَوْسِيعِ الْعَامِ (رَوَاهُ رِزِينَ) أَيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحْدَهُ.

١٩٢٧ - (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَضَعْفَهُ) .

١٩٢٧ - (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ) أَيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ) أَيَّ عَنْ الْأَرْبَعَةِ كُلِّهِمْ، وَأَعَادَ لَفْظَ عَنْ لَثَلًا يَعْطِفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِ عَلَى مَا هُوَ الْأَفْصَحُ (وَضَعْفَهُ) أَيَّ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثُهُ، وَنَقَلَ مِيرَكَ عَنْ الْمُنْذِرِيِّ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرُقٍ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَهِيَ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَهْدَتْ قُوَّةً أَهْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَهُ طَرُقٌ صَحَّحَ بَعْضُهَا وَبَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْاِكْتِحَالِ يَوْمَ

عَاشُورَاءَ فَلَا أَصْلَ لَهُ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْعَشْرَةِ مَا عَدَا الصَّوْمَ وَالتَّوَسُّعَ.

١٩٢٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ: الصَّدَقَةُ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: أَضْعَافُ مُضَاعَفَةٍ، وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٩٢٨ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ) أَيِ أَخْبَرَنِي (الصَّدَقَةُ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ جُمْلَةٌ (مَاذَا هِيَ؟) أَيِ: أَيُّ شَيْءٍ ثَوَابُهَا؟ (قَالَ: أَضْعَافٌ) أَيِ هِيَ يَعْني ثَوَابُهَا أَضْعَافٌ مِنْ عَشْرَةٍ (مُضَاعَفَةٌ) أَيِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ (وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ) أَيِ الزِّيَادَةُ تَفْضُلًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: «وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» [البقرة: ٢٦١] " قَالَ الطَّبِيُّ: الْجُمْلَةُ الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ خَبَرٌ بِالتَّأْوِيلِ أَيِ الصَّدَقَةُ أَقُولُ فِيهَا مَاذَا هِيَ، وَالسُّؤَالُ عَنْ حَقِيقَةِ الصَّدَقَةِ لَا يَطْبِقُ الْجَوَابُ بِقَوْلِ: أَضْعَافٌ، لَكِنَّهُ وَارِدٌ عَلَى أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ أَيِ: لَا تَسْأَلُ عَنْ حَقِيقَتِهَا فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ وَاسْأَلْ عَنْ ثَوَابِهَا لِإِرْغَبِكَ فِيهَا أَه. وَفِيهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَكْلُفِهِ أَنَّ الْمَعْلُومَ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى يَنْبَی عَنْ سُؤَالِهِ وَيَعْدَلَ عَنْ جَوَابِ آخَرٍ، ثُمَّ قَالَ الطَّبِيُّ: قَوْلُهُمْ أَرَأَيْتَ زَيْدًا مَاذَا صَنَعَ بِمَعْنَى أَخْبَرَنِي لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بَلْ يَجِبُ نَصْبُ زَيْدٍ، وَمَعْنَى أَرَأَيْتَ أَخْبَرِ وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ رَأَيْتَ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ أَوْ عَرَفْتُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَبْصَرْتَهُ، وَشَاهَدْتَ الْعَجِيبَةَ أَوْ عَرَفْتَهَا أَخْبَرَنِي عَنْهَا، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْإِسْتِخْبَارِ عَنْ حَالَةٍ عَجِيبَةٍ وَقَدْ يُوْتَى بَعْدَهُ بِالْمَنْصُوبِ الَّذِي كَانَ مَفْعُولًا بِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ يُحْذَفُ نَحْوُ: {أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ} [الأنعام: ٤٧] ، وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِفْهَامٍ ظَاهِرٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَلَيْسَ بِجُمْلَةٍ مَا صَنَعَ مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ كَمَا تَوَهَّم أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، بَلْ هِيَ لِبَيَانِ الْحَالِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهَا لَمَّا قَالَ: رَأَيْتَ زَيْدًا؟ قَالَ الْمُخَاطَبُ: عَنْ أَيِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ تَسْأَلُ؟ فَقَالَ: مَا صَنَعَ، كَمَا فِي الرِّضَى فَعَلَى هَذَا يَجِبُ نَصْبُ الصَّدَقَةِ فِي قَوْلِهِ أَرَأَيْتَ أَه. وَفِيهِ أَنَّ الرِّوَايَةَ بَرَفْعِهَا يَتَعَيَّنُ تَوَجُّيْهَا بِأَنْ يُقَالَ: هِيَ وَمَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولَيْنِ، قَالَ صَاحِبُ الْكَشَافِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْبَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى} [العلق: ٩ - ١٠]: فَإِنْ قُلْتَ مَا مُتَعَلِّقٌ أَرَأَيْتَ؟ قُلْتَ: " الَّذِي يَنْبَى " مَعَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ وَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولَيْنِ، قَالَ أَبُو حَبَّانٍ: وَمَا قَرَرَهُ الرَّمَحْشَرِيُّ هَاهُنَا لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ أَيِ فِي الْأَنْعَامِ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الْوَاحِدِ، وَالْمَوْصُولُ هُوَ الْآخَرُ، وَعِنْدَنَا أَنَّ الْمَفْعُولَ الثَّانِي لَا يَكُونُ إِلَّا جُمْلَةً اسْتِفْهَامِيَّةً كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى - وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى - أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ} [النجم: ٣٣ - ٣٥] " وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، فَتَخْرُجُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى ذَلِكَ الْقَانُونِ إِنْخِ، وَقَالَ فِي الْإِعْلَانِ: أَرَأَيْتَ بِمَعْنَى أَخْبَرَنِي لَا يَعْلَقُ عِنْدَ سِبْوَیْهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: كَثِيرًا مَا يَعْلَقُ، أَه. فَكَلَامُ الرِّضِيِّ بِمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ثُبُوتِ نَصْبِ زَيْدٍ، وَلِذَا قَالَ فِي الْإِعْلَانِ: اخْتَلَفُوا فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْمَنْصُوبِ بِأَرَأَيْتَ نَحْوُ أَرَأَيْتَ زَيْدًا مَا صَنَعَ، فَالْجَمْعُ عَلَى أَنَّ زَيْدًا مَفْعُولٌ أَوَّلٌ، وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ سَادَةٌ مَسَدَّ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، وَلَا يَجُوزُ التَّعْلِيقُ فِي هَذِهِ وَإِنْ جَازَ فِي غَيْرِهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا نَحْوَ عَلِمَتْ زَيْدًا مَنْ هُوَ، وَقَالَ السَّفَاقِسِيُّ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [الإسراء: ٦٢] هُنَا وَجُوهٌ أَحَدُهَا لِلزَّمْحَشَرِيِّ أَنَّ اللَّيِّ بِمَعْنَى أَخْبَرَنِي إِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى جُمْلَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ يَكُونُ الْخَبَرُ فِيهَا اسْتِفْهَامًا، فَإِنْ لَمْ يَصْرَحْ بِهِ فَقَدَرُ، أَه. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ كَمَا لَا يَخْفَى (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٨٠٧ [باب أفضل الصدقة]

[بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ]

(الفصل الأول)

١٩٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَأَبْدَأُ

بِمَنْ تَعُولُ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ.

(بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ)

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٢٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ بَعْدَ زَايٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى») قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ كَانَتْ عَفْوًا قَدْ فَضَّلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى كَانَ صَدَقَتُهُ مُسْتَنَدَةً إِلَى ظَهْرِ قَوِيٍّ مِنَ الْمَالِ، أَوْ أَرَادَ غِنًى يَعْتَمِدُ وَيُسْتَظْهَرُ بِهِ عَلَى النَّوَائِبِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الظَّهْرُ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ: ظَهْرُ غِنًى عِبَارَةٌ عَنْ تَمَكُّنِ الْمُتَصَدِّقِ عَنْ غِنًى مَا، مِثْلَ قَوْلِهِمْ: هُوَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، أَيُّ مُتَمَكِّنٍ مِنْهُ، وَتَكْبِيرُ غِنًى لِيُفِيدَ أَنْ لَا يَدَّ لِلْمُتَصَدِّقِ مِنْ غِنًى مَا، إِمَّا غِنًى النَّفْسِ وَهُوَ الْإِسْتِغْنَاءُ عَمَّا بُذِلَ بِسَخَاوَةِ النَّفْسِ ثِقَةً بِاللَّهِ - تَعَالَى - كَمَا كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِمَّا غِنًى الْمَالِ الْحَاصِلِ فِي يَدِهِ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ الْيَسَارِينَ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» ، وَإِلَّا لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَيَتْرَكَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ فِي الْجُوعِ وَالشَّدَّةِ، وَلِذَا خَتَمَ الْكَلَامَ بِقَوْلِهِ («وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ») أَيُّ بِمَنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) أَيُّ عَنْهُمَا (وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ) فَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٣٠ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٣٠ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ») أَيُّ الزَّوْجَةِ وَالْأَقَارِبِ (وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) أَيُّ يَعْتَدُهَا مِمَّا يَدْخُرُ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ يَطْلُبُ الْحِسْبَةَ وَهِيَ الثَّوَابُ (كَانَتْ لَهُ) أَيُّ نَفَقَتُهُ (صَدَقَةً) أَيُّ عَظِيمَةً أَوْ مَقْبُولَةً أَوْ نَوْعًا مِنَ الصَّدَقَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٣١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : دِينَارٌ) مُبْتَدَأُ صِفَتِهِ (أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيُّ فِي الْجِهَادِ، أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ (وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ) أَيُّ فِي فَكِّهَا أَوْ إِعْتَاقِهَا " «وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ» " قَالَ الطَّبِيُّ: دِينَارٌ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرَهُ الْجُمْلَةُ الَّتِي هِيَ («أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ») قِيلَ: لِأَنَّهُ فَرَضُ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٩٣٢ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَفْضَلُ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٣٢ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَفْضَلُ دِينَارٍ») يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ («يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ») أَيُّ دَابَّةٍ مَرْبُوطَةٌ («فِي سَبِيلِ اللَّهِ») مِنْ نَحْوِ الْجِهَادِ («وَدِينَارٌ يَنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ») أَيُّ حَالِ كَوْنِهِمْ مُجَاهِدِينَ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يَعْنِي: الْإِنْفَاقَ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى غَيْرِهِمْ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَلَا دَلَالَهَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْتِيبِ، لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّرْتِيبُ الذِّكْرِيُّ الصَّادِرُ مِنَ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنْ حُكْمِهِ، فَلَا أَفْضَلَ

ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مُحْصَصٌ، وَلِذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ، {إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨]» (رواه مسلم).

١٩٣٣ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِي؟ فَقَالَ: "أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٣٣ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي أَجْرٌ) بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا (أَنْ أَنْفِقَ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ أَيَّ فِي إِنْفَاقِي، وَفِي نُسخَةِ بَابِ الشَّرْطِيَّةِ (عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَبُو سَلَمَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ، زَوْجُ أُمِّ سَلَمَةَ قَبْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْلَادٌ: عُمَرُ وَمُحَمَّدٌ وَزَيْنَبُ وَدُرَّةٌ (إِنَّمَا هُمْ بَنِي) أَيُّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (فَقَالَ: "أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ") . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٩٣٤ - «وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ"، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْأَلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ.

قَالَتْ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ اثْنَيْهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجَتِي وَحَاجَتَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَنْتِجِزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَنْ أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مِنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَنْ هُمَا؟" ; قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَهُمَا"، "أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ"، "وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ.

١٩٣٤ - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ") أَيُّ جَمَاعَتَهُنَّ ("وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ") بِضَمِّ الْخَاءِ وَكُسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ الْحَلِيِّ يَفْتَحُ الْخَاءَ وَسُكُونِ اللَّامِ، كَمَا فِي نُسخَةِ، وَهُوَ مَا يُزِينُ بِهِ مِنْ مَصْنُوعِ الْمَعْدِنِيَّاتِ، أَوْ الْحِجَارَةِ (قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ) أَيُّ قَلِيلُهَا (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ) أَيُّ بِإِعْطَائِهَا أَوْ بِالتَّصَدُّقِ (فَاتَّه) أَيُّ فَاحْضَرُهُ (فَسَأَلَهُ) وَفِي نُسخَةِ فَسَلَهُ أَيُّ هَلْ يُجْزِيُنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَوْلَادِكَ أَمْ لَا؟ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) أَيُّ التَّصَدُّقِ عَلَيْكَ (يُجْزِي) يَفْتَحُ الْيَاءَ وَكُسْرَ الزَّيِّ: أَيُّ يُغْنِي وَيَقْضِي، وَفِي نُسخَةِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَالْهَمْزَةِ فِي آخِرِهَا أَيُّ يَكْفِي (عَنِّي) أَيُّ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكُمْ وَأَدَيْتُهَا إِلَيْكُمْ (وَإِلَّا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يُجْزِيُنِي (صَرَفْتُهَا) أَيُّ عَنْكُمْ (إِلَى غَيْرِكُمْ) أَيُّ مِنَ الْمُسْتَحَقِّينَ

(قَالَتْ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ اثْنَيْهِ أَنْتِ) وَلَعَلَّ امْتِنَاعَهُ لِأَنَّ سُؤْلَهُ يُنْبِئُ عَنِ الطَّمَعِ (قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ) أَيُّ فَذَهَبْتُ (فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) أَيُّ وَاقِفَةٌ أَوْ حَاضِرَةٌ (بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) الْمَفْهُومُ مِنْ حَدِيثِ الْبَزَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَابِ بَابُ الْمَسْجِدِ (حَاجَتِي وَحَاجَتَهَا) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيُّ عَيْنُهَا، أَوْ تَشْبِيهٌُ بَلِيغٌ، وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ (قَالَتْ) أَيُّ زَيْنَبُ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ) يَفْتَحُ الْمِيمَ أَيُّ أَعْطَى اللَّهُ رَسُولُهُ هَيْبَةً وَعَظْمَةً يَهَابُهُ النَّاسُ، وَيُعْظِمُونَهُ، وَلِذَا مَا كَانَ أَحَدٌ يُجْتَرِئُ عَلَى الدُّخُولِ

عَلَيْهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: كَانَ دَلَّ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَصْحَابُهُ فِي مَجْلِسِهِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ، وَذَلِكَ عَزَّةٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا كِبَرٌ وَسُوءُ خُلُقٍ، وَإِنَّ تِلْكَ الْعَزَّةَ أَلْبَسَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - إِيَّاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ (قَالَتْ) أَيُّ زَيْنَبُ («نُفِّرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبِرَهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزَى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَنْ أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي جُجُورِهِمَا ») بَضِمَ الْحَاءُ جَمْعُ حَجْرٍ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ، يُقَالُ: فُلَانٌ فِي حَجَرٍ فُلَانٌ أَيُّ فِي كَنْفِهِ وَمَنْعِهِ وَالْمَعْنَى فِي تَرْبِيَّتِهِمَا (وَلَا تُخْبِرُهُ مِنْ نَحْنُ) إِرَادَةَ الْإِخْفَاءِ مُبَالَغَةً فِي نَفْيِ الرِّيَاءِ، أَوْ رِعَايَةً لِلْأَفْضَلِ، وَهَذَا أَيْضًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا لِعَدَمِ دُخُولِهَا (قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ هُمَا؟ " ; قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّ الزَّيَانِبِ ") قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ آيَةً لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } [لقمان: ٣٤] أَهْدَى بَلْ قِيلَ: التَّأْنِيثُ أَفْصَحُ (قَالَ: امْرَأَةٌ عَبْدُ اللَّهِ) هَذَا يُؤَيِّدُ اصْطِلَاحَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللَّهِ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، لَا ابْنُ عُمَرَ، وَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا ابْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، مَعَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَجْلَاءُ، لَكِنَّهُ أَجَلُ الْمَطْلُوقِ يَصْرِفُ الْأَكْمَلَ، وَقَدْ قَالَ عَلَاؤُنَا: إِنَّهُ أَفْقَهُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، قِيلَ: وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ بِلَالٌ عَنْهُمَا مَعَ أَنَّهُمَا نَبِيَّا عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِخْبَارِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ إِبَابَتَهُ فَرَضَ دُونَ غَيْرِهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لهُمَا ") أَيُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا (" أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ ") أَيُّ الصِّلَةِ (" وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ) قَالَ الشُّعْبِيُّ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِاتِّفَاقٍ، وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلِاشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ: تَدْفَعُ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لُهُمَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالتَّسَائِي عَنْ زَيْنَبَ الْحَدِيثُ، وَرَوَاهُ الْبَزَارُ فِي مَسْنَدِهِ فَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا انْصَرَفَ وَجَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جَاءَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَعِنْدِي حَلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَلَدَهُ أَحَقُّ مِنْ تَصَدِّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مِنْ تَصَدِّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ » ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا مُعَارَضَةَ لِأَزْمَةِ بَيْنَ هَذِهِ وَالْأُولَى فِي شَيْءٍ بِأَدْنَى تَأْمُلٍ، وَقَوْلُهُ " وَلَدُكَ " يَجُوزُ كَوْنُهُ مَجَازًا عَنِ الرَّبَائِبِ وَهُمْ الْأَيْتَامُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَكَوْنُهُ حَقِيقَةً فَالْمَعْنَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا تَمَلَّكَهَا أَنْفَقَهَا عَلَيْهِمْ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدَقَةٍ نَافِلَةٍ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَخَوَّلُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: وَهَلْ يُجْزَى؛ وَإِنْ كَانَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ الْحَادِثِ لَا يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إِلَّا فِي الْوَاجِبِ؛ لَكِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ لِمَا هُوَ أَعْمُ مِنَ النَّقْلِ لِأَنَّهُ لُغَةٌ الْكِفَايَةُ، فَالْمَعْنَى: هَلْ يَكْفِي التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ مُسَمَّى الصَّدَقَةِ وَتَحْقِيقِ مَقْصُودِهَا مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ؟ .

١٩٣٥ - «وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْوَالُكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٣٥ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً) أَيُّ جَارِيَةٍ مَوْلُودَةٍ فِي مِلْكِهَا مَمْلُوكَةٌ (فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِهِ (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) أَيُّ الْإِعْتَاقَ (لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَقَالَ: لَوْ أُعْطِيَتْهَا (وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ " أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيَتْهَا " بِكَسْرِ التَّاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِإِشْبَاعِ الْكَسْرِ حَتَّى تَوَلَدَتْ يَاءً " أَخْوَالُكَ " جَمْعُ الْخَالِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى خَادِمٍ

مِنْ ضَيْقِ الْحَالِ " كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ " لِأَنَّهُ كَانَ صَدَقَةً وَصِلَةً، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٣٦ - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

١٩٣٦ - («وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي») (أَيُّ أَوْلَا أَوْ زِيَادَةً " قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا " أَيُّ لَا جِدَارًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ اخْتِلَافًا وَأَظْهَرُ إِطْلَاعًا فَيَكُونُ بِحَسْنِ الْعِشْرَةِ وَظُهُورِ الْمَوَدَّةِ أَوْلَى، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: ٣٦] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ الْأَقْرَبَ بِمَزِيدِ الْإِحْسَانِ أَنْسَبُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْخِصَارُ الْإِهْدَاءُ إِلَى الْأَقْرَبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِمَا فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ الْآتِي وَهُوَ قَوْلُهُ :

١٩٣٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١٩٣٧ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً ") (أَيُّ فِيهَا لَحْمٌ أَوْ لَا " فَأَكْثِرْ مَاءَهَا " أَيُّ عَلَى الْمُتَعَادِ لِنَفْسِكَ " وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ " جَمْعُ الْجَارِ يَعْنِي تَفَقُّدَهُمْ بِزِيَادَةِ طَعَامِكَ وَتَجَدُّدِ عَهْدِكَ بِذَلِكَ تَحْفَظُ بِهِ حَقَّ الْجَوَارِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِنَّمَا أَمْرُهُ بِإِكْثَارِ الْمَاءِ فِي مَرَقَةِ الطَّعَامِ حَرَصًا عَلَى إِصْلَاحِ نَصِيبٍ مِنْهُ إِلَى الْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَذِيذًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

الفصل الثاني

١٩٣٨ - «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " جُهِدُ الْمُقْلِ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

الفصل الثاني

١٩٣٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " جُهِدُ الْمُقْلِ ") بِضَمِّ الْمُقْلِ وَيُفْتَحُ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: الْجُهِدُ بِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّافَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ، أَيُّ أَفْضَلُ الصَّدَقَةُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ، وَاجْتَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقْدَمُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتْ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَقُوَّةِ التَّوَكُّلِ وَضَعْفِ الْيَقِينِ اهـ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقْلِ الْغَنِيُّ الْقَلْبُ لِيُؤَافِقَ قَوْلَهُ " «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» "، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيُّ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوعِ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ فِي قَوْلِهِ " «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» " مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشَّدَّةِ، تَوْفِيقًا بَيْنَهُمَا، فَمَنْ يَصْبِرُ فَلَا يُعْطَا فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَمَنْ لَا يَصْبِرُ فَلَا أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ أَنْ يُمَسِّكَ قُوَّتَهُ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ اهـ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ تَصَدَّقَ الْفَقِيرُ الْغَنِيُّ الْقَلْبُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا أَفْضَلُ مِنْ تَصَدَّقِ الْغَنِيِّ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا، فَهُوَ مِنْ أَدَلَّةِ أَفْضَلِيَّةِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى الْغِنِيِّ الشَّاكِرِ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَوَّلِ مَعَ قَلَّتِهَا أَفْضَلُ مِنَ الثَّانِي مَعَ كَثَرَتِهَا، فَكَيْفَ بِتَسَاوِيهِمَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعًا: " «سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمِ رَجُلٍ لَهُ دِرْهَمَانِ أَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا» "، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ " وَابْدَأْ " أَيُّ أَيُّهَا الْمُتَصَدِّقُ أَوْ الْمُقْلُ " بِمَنْ تَعُولُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

١٩٣٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ .

١٩٣٩ - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ) وَكَذَا فِي النَّسَخِ مُصَغَّرًا، وَقَالَ مِيرُكُ: صَوَابُهُ سَلْمَانُ مُكَبَّرًا بِلَا يَاءٍ، وَسُلَيْمَانُ سَهْوٌ مِنَ الْكُتَابِ، أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. انْتَهَى، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ: هُوَ سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبِّيُّ، عِدَادُهُ فِي الْبَصَرِيِّينَ، قَالَ

بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنَ الرِّوَاةِ ضَيْعٌ غَيْرُهُ، أَنْتَهَى كَلَامُهُ. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ سَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّهْوَ مِنَ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ صَاحِبِ الْكِتَابِ لَذَكَرَهُ فِي عِدَادِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ») «أَيُّ وَاحِدَةٍ» وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ " أَيْ مُتَعَدِّدٌ " صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ " يَعْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ خَيْرَانِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْ وَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) .

١٩٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ "، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَعْلَمُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٩٤٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ أَيْ وَأُرِيدُ أَنْ أَنْفَقَهُ (قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ " قَالَ الطَّبِيُّ: إِنَّمَا قَدَّمَ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِشِدَّةِ افْتِقَارِهِ إِلَى النَّفَقَةِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهُ لَوْ طَلَقَهَا لَمْ يَكُنْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرِهِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ يُقَالُ: لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَقْبَلُ الْإِنْفِكَاءَ عَنِ الزَّوْمِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ، سَيِّمًا إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا) «قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَعْلَمُ ") بِحَالٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ مِنْ أَقَارِبِكَ وَجِيرَانِكَ وَأَصْحَابِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

١٩٤١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ; رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ ; رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ ; رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

١٩٤١ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ) يَحْتَمِلُ الْإِسْتِفْهَامَ وَالتَّنْبِيهَ فِي الْإِعْلَامِ " بِخَيْرِ النَّاسِ " أَيْ بِمَنْ هُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، إِذْ لَيْسَ الْغَايِ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ بِشَرِّ النَّاسِ إِذْ الْكَافِرُ شَرُّ مَنْهُ، كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاسِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لِأَنَّهُمُ الْمُقْصُودُونَ مِنْهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَلَا شَكَّ أَنَّ قَاتِلَ النَّاسِ شَرُّ مَنْهُ، وَلَعَلَّ نَكْتَةَ الْإِطْلَاقِ الْمُبَالِغَةُ فِي الْحَثِّ عَلَى الْأَوَّلِ، وَالتَّحْذِيرُ عَنِ الثَّانِي " رَجُلٌ " بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ، وَبِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ " مُمْسِكٌ " صِفَةُ رَجُلٍ أَيْ آخِذٌ " بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " أَيْ مُتَبَيِّئٌ لِلْقِتَالِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ " أَيْ يَتَّبِعُهُ وَيَقْرَبُهُ فِي الْخَيْرِيَّةِ " رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ " بِالْوَجْهِينِ، أَيْ مُتَبَاعِدٌ عَنِ النَّاسِ مُنْفَرِدٌ عَنْهُمْ، إِلَى مَوْضِعٍ خَالٍ مِنَ الْبُؤَادِيِّ أَوِ الصَّحَارِيِّ " فِي غَنِيمَةٍ لَهُ " أَيْ مَثَلًا، وَهُوَ تَصْغِيرُ غَنَمٍ بِمَعْنَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ " «يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ ; رَجُلٌ يُسْأَلُ» مِنْهُ، عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُطْلَبُ " بِاللَّهِ " أَيْ بِالْقَسَمِ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ الْفَقِيرُ لِشَخْصٍ: أَعْطِنِي بِاللَّهِ " وَلَا يُعْطِي " عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الرَّجُلِ الْمُسْئُولُ مِنْهُ " بِهِ " أَيْ بِاللَّهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يُسْأَلُ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ وَلَا يُعْطَى بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُسْأَلُ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطَى بِاللَّهِ إِذَا سَأَلَ بِهِ أَهْدَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَتَأَمَّلْ. نَعَمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلَانِ عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ وَيَقْدَرُ الْمَوْصُولُ فِي الثَّانِي، فَيَكُونُ الْمَعْنَى شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُسْأَلُ بِاللَّهِ أَيْ بِالْيَمِينِ وَالْإِلْحَاجِ لِأَنَّهُ يُقَاعُ لِلنَّاسِ فِي الْحَرَجِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يُعْطَى بِسَبَبِ الْحَيَاءِ فَيَكُونُ أَخْذُهُ حَرَامًا، وَمَنْ لَا يُعْطِي بِاللَّهِ أَيْ بِالْقَسَمِ وَالْحَلْفِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُسْئُولِ، حَيْثُ تَرَكَ تَعْظِيمَ اللَّهِ - تَعَالَى، وَعَدَلَ عَنِ التَّرَحُّمِ عَلَى الْفَقِيرِ الظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ الْإِضْطِرَّارُ وَالِافْتِقَارُ الْمُلْجِئُ إِلَى الْيَمِينِ، سَيِّمًا إِذَا كَانَ الْمُسْئُولُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ:

حَدِيثٌ حَسَنٌ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ (وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) .

١٩٤٢ - وَعَنْ أُمِّ بَجِيدٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ مُحْرَقٍ» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ .

١٩٤٢ - (وَعَنْ أُمِّ بَجِيدٍ) بِضَمِّ الْمُوحِدَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَالْقَامُوسُ وَالْعَسْقَلَانِيُّ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ بِالنُّونِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، ثُمَّ هِيَ حَوَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ بِكُنْيَتِهَا، كَانَتْ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «رُدُّوا السَّائِلَ») قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي بَعْضِ النُّسخِ " لَا تُرَدُّوا السَّائِلَ " ، أَيْ لَا تَجْعَلُوهُ مُحْرَقًا، بَلْ أَعْطُوهُ شَيْئًا " وَلَوْ بِظُلْفٍ " بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْحَافِرِ لِلْفَرَسِ " مُحْرَقٍ " مِنَ الْإِحْرَاقِ أَرَادَ الْمُبَالِغَةَ فِي رَدِّ السَّائِلِ بِأَدْنَى مَا يَتيسَّرُ، وَلَمْ يَرِدْ صُدُورُ هَذَا الْفِعْلِ مِنَ الْمَسْئُولِ مِنْهُ، فَإِنَّ الظِّلْفَ الْمُحْرَقَ غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ زَمَنَ الْقَحْطِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ) أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ، عَنِ الْحَوَاءِ بِنْتِ السَّكَنِ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ .

١٩٤٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافَتْوهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

١٩٤٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ اسْتَعَاذَ») أَيْ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ الْإِعَادَةَ مُسْتَغْنِيًا " بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ " قَالَ الطَّبِيُّ: أَيْ مَنْ اسْتَعَاذَ بِكُمْ وَطَلَبَ مِنْكُمْ دَفْعَ شَرِّكُمْ أَوْ شَرِّ غَيْرِكُمْ عَنْهُ، قَائِلًا: بِاللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تَدْفَعَ عَنِّي شَرَّكَ، فَأَجِيبُوهُ وَادْفَعُوا عَنْهُ الشَّرَّ، تَعْظِيمًا لِاسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى، فَالْتَّقْدِيرُ مِنْ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ مُتَوَسِّلًا بِاللَّهِ مُسْتَعِظًا بِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ صِلَةً اسْتَعَاذَ، أَيْ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُ، بَلْ أَعِيدُوهُ وَادْفَعُوا عَنْهُ، فَوَضِعَ أَعِيدُوا مَوْضِعَ ادْفَعُوا وَلَا تَتَعَرَّضُوا مُبَالِغَةً " وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ " أَيْ تَعْظِيمًا لِاسْمِ اللَّهِ وَشَفَقَةً عَلَى خَلْقِ اللَّهِ " وَمَنْ دَعَاكُمْ " أَيْ إِلَى دَعْوَةٍ " فَأَجِيبُوهُ " أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ " وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا " أَيْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ إِحْسَانًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا " فَكَافَتْوهُ " مِنَ الْمُكَافَأَةِ أَيْ أَحْسِنُوا إِلَيْهِ مِثْلَ مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ - وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ } [القصص: ٦٠ - ٧٧] " فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافَتْوهُ " أَيْ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ تُكَافَتْونَ فَسَقَطَ النُّونُ بِلا نَاصِبٍ وَجَازِمٍ إِمَّا تَخْفِيفًا أَوْ سَهْوًا مِنَ النَّاسِخِينَ، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى الْحَفْظِ مَعُولٌ، وَنَظِيرُهُ: كَمَا تَكُونُونَ يَوَلَّ عَلَيْكُمْ، عَلَى مَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ " فَادْعُوا لَهُ " أَيْ لِلْمُحْسِنِ يَعْنِي فَكَافَتْوهُ بِالْدُّعَاءِ لَهُ " حَتَّى تَرَوْا " بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ تَظَنُّوا وَبَفَتْحِهَا أَيْ تَعْلَمُوا أَوْ تَحْسَبُوا " أَنْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ " أَيْ كَرَّرُوا الدُّعَاءَ حَتَّى تَظَنُّوا قَدْ أَدَيْتُمْ حَقَّهُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ " مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " ، قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أُسَامَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِأَحَدٍ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ أَدَّى الْعَوَضَ، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ كَثِيرًا، وَكَانَتْ عَادَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِذَا دَعَا لَهَا السَّائِلُ تُجِيبُهُ بِمِثْلِ مَا يَدْعُو لَهَا ثُمَّ تَعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ، فَقِيلَ لَهَا: تُعْطِينَ السَّائِلَ الْمَالَ وَتَدْعِينَ بِمِثْلِ مَا يَدْعُو لَكَ، فَقَالَتْ: لَوْ لَمْ أَدْعُ لَهُ لَكَانَ حَقُّهُ بِالْدُّعَاءِ لِي عَلَى أَكْثَرٍ مِنْ حَقِّي عَلَيْهِ بِالْصَّدَقَةِ، فَادْعُوا لَهُ بِمِثْلِ مَا يَدْعُو لِي حَتَّى أَكْفِيَ دُعَاءَهُ لِتَخْلُصَ لِي الصَّدَقَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

١٩٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٤٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ») أَيُّ بِذَاتِهِ "إِلَّا الْجَنَّةُ" بِالرَّفْعِ أَيُّ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُدْخِلَنَا جَنَّةَ النَّعِيمِ، وَلَا يُسْأَلُ رُوِي غَائِبًا نَفِيًّا وَنَهْيًا وَجْهًا، وَرَفَعَ الْجَنَّةَ، وَنَهْيًا مُحَاطًا مَعْلُومًا مُفْرَدًا، وَنَصَبَ الْجَنَّةَ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ لَا تَسْأَلُوا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بِوَجْهِ اللَّهِ، مِثْلَ أَنْ تَقُولُوا: أَعْطِنِي شَيْئًا بِوَجْهِ اللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ، فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ مَتَاعُ الدُّنْيَا، بَلِ اسْأَلُوا بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ لَا تَسْأَلُوا اللَّهَ مَتَاعَ الدُّنْيَا بَلِ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ، وَالْوَجْهَ يَعْبُرُ بِهِ عَنِ الذَّاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

الفصل الثالث

١٩٤٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، مِنْ نَحْلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنِّي صَدَقْتُ اللَّهَ - تَعَالَى - أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "نَحْ نَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَاجِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ" فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الفصل الثالث

١٩٤٥ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) أَيُّ زَوْجِ أُمِّهِ (أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا) تَمَيِّزُ (مِنْ نَحْلِ) بَيَانُ (وَأَنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ) بِالرَّفْعِ (إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، كَذَا ضَبَطَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَجَاءَ فِي ضَبْطِهِ أَوْجُهُ كَثِيرَةٌ جَمَعَهَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النَّبَايَةِ، فَقَالَ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا، وَبِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، فَهَذِهِ ثَمَانِ لُغَاتٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ: بِرِجَاءٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَتَقْدِيمِهَا عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: بِأَرِيحَاءٍ مِثْلُهُ، لَكِنْ بِيَزَادَةِ أَلِفٍ أَهْ فِي الْمَغْرِبِ: الْبَرَّاحُ الْمَكَانُ الَّذِي لَا سِتْرَةَ فِيهِ، مِنْ شَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْهَا زَالَتْ، وَبَيْرَحَاءُ فِعْلًا مِنْهُ، وَهِيَ بُسْتَانٌ لِأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَعَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَدِّثِي مَكَّةَ يَرَوْنَهَا بِرِجَاءٍ، وَحَاءُ اسْمُ رَجُلٍ أُضِيفَ إِلَيْهِ الْبُئْرُ، وَالصَّوَابُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى، وَفِي الْمُقَدِّمَةِ اخْتَلَفَ فِي ضَبْطِهِ فَيُقَالُ بِلَفْظِ الْبُئْرِ وَالْإِضَافَةِ لِمِثْلِ حَرْفِ الْهَجَاءِ، فَعَلَى هَذَا فَحَرَكَاتُ الْإِعْرَابِ فِي الرَّاءِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ، وَإِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ الصُّورِيُّ: هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْيَاءِ فِي كُلِّ حَالٍ: نَقَلْنَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، وَحُكِيَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ فِيهَا فَتَصِيرُ ثَمَانِيَّةً، وَقَالَ الطَّبِيُّ: بِرِجَاءٍ وَبَيْرَحَاءٍ، بِالْمَدِّ فِيهِمَا وَبَيْرَحَاءُ بِالْقَصْرِ، قِيلَ: فِعْلًا مِنَ الْبَرَّاحِ، وَهِيَ الْأَرْضُ الظَّاهِرَةُ أَهْ فَتَحْصَلُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَنْقُولِ أَنَّ الْوَجْهَ الْمُعْتَمَدَ مَا ضَبَطْنَاهُ أَوَّلًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، ثُمَّ فِي النَّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ يَرْفَعُ أَحَبُّ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ كَنْ، وَالْخَبَرُ بِبَيْرَحَاءَ، وَنَصْبُهُ لَفْظِيٌّ أَوْ تَقْدِيرِيٌّ، وَفِي بَعْضِهَا بِنَصْبِ أَحَبَّ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَبَيْرَحَاءُ اسْمُ مُؤَخَّرٍ (وَكَانَتْ) أَيُّ الْبُقْعَةُ أَوْ الْبُئْرُ (مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ) أَيُّ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا) أَيُّ الْبُقْعَةِ الَّتِي هِيَ الْبُسْتَانُ أَوْ بُسْتَانُ الْبُئْرِ (وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا) أَيُّ فِي الْبُقْعَةِ أَوْ فِي الْبُئْرِ (طَيِّبٍ) أَيُّ حُلُو الْمَاءِ أَوْ حَلَالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ (قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ} [آل عمران: ٩٢] أَيُّ الْجَنَّةَ قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَقِيلَ: التَّقْوَى، وَقِيلَ:

الطَّاعَةُ، وَقِيلَ: الْخَيْرُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَنْ تَكُونُوا أَبْرَارًا {حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] أَيَّ مَنْ أَحَبَّ أَمْوَالَكُمْ إِلَيْكُمْ («قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ - تَعَالَى - أَرْجُو بِرَّهَا ») (أَيَّ خَيْرِهَا (وَذَخَرِهَا) أَيَّ تَبِجَتِهَا الْمُدَّخَرَةُ، وَفَائِدَتِهَا الْمُدَّخَرَةُ، يَعْنِي لَا أُرِيدُ ثَمَرَتَهَا الْعَاجِلَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ الْفَانِيَّةَ، بَلْ أَطْلُبُ مُثَبَّتَهَا الْآجِلَةَ الْآخِرَوِيَّةَ الْبَاقِيَّةَ (عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا) أَيَّ أَصْرَفَهَا (يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهَ) أَيَّ فِي مَصْرَفٍ عَمَلَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ، وَفِي الْمَعَالِمِ بِلَفْظٍ حَيْثُ شِئْتَ («قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَحْجُ نَحْجًا ") (بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ التَّنْوِينِ، وَكَرَّرَ لِلْمُبَالَغَةِ، قَالَ فِي الصَّحَاحِ: هِيَ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الْمُتَعَجِّبُ مِنَ الشَّيْءِ، وَتَقَالُ عِنْدَ الْمَدْحِ وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ، فَإِنْ وَصَلَتْ خُفِضَتْ وَنَوْنَتْ، وَفِي الْمَقْدَمَةِ فِيهَا لُغَاتٌ: إِسْكَانُ الْخَاءِ وَكَسْرُهَا مُنَوَّنًا وَبَغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَبَضْمُهَا مُنَوَّنًا، وَبِتَشْدِيدِهَا مَضْمُومًا، وَمُنَوَّنًا، وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ إِذَا كُرِّرَ تَنْوِينُ الْأَوَّلَى وَتَسْكِينُ الثَّانِيَةِ " ذَلِكَ " أَيَّ مَا ذَكَرْتُهُ أَوْ التَّذْكِيرُ لِأَجْلِ الْخَيْرِ وَهُوَ قَوْلُ، " مَا لَ رَاجِحٌ " بِالْمُوَحَّدَةِ أَيَّ ذِي رَجْحٍ كَلَايِنٍ وَتَامِرٍ، وَقِيلَ: فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيَّ مَرْبُوحٍ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ أَيَّ رَاجِحٍ عَلَيْكَ نَفْعُهُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَقَوْلُهُ بِالْيَاءِ يَعْنِي بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَالْأَفْلا يَقْرَأُ إِلَّا بِالْهَمْزَةِ الْمُبْدَلِ عَنْهَا، كَقَائِلٍ وَبَائِعٍ، وَعَائِشَةَ، وَفِي الْمَعَالِمِ: «نَحْجُ ذَلِكَ مَا لَ رَاجِحٌ» " وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنَّ تَجْعَلُهَا " أَيَّ صَدَقَةً " فِي الْأَقْرَبِينَ " أَيَّ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ (قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ) أَيَّ أَنَا بِأَمْرِكَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصُ وَالتَّفْسِيرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَطِيَّةُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ الدَّرَجَةَ الْعَلِيَّةَ: حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَسَمَهُ بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ بْنِ كَعْبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ " (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنَهُ) " .

١٩٤٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

١٩٤٦ - (وَعَنْهُ) أَيَّ عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا») قَالَ الطَّبِيُّ: يَعْنِي الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَالنَّاطِقَ وَغَيْرَهُ أَهْدَ وَتَقَدَّمَ الْمُسْتَنْتَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٨٠٨ [باب صدقة المرأة من مال الزوج]

[بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِخَازِنٍ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ)

بِالسُّكُونِ وَالتَّنْوِينِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِي بَعْضِ النُّسخِ بَابُ النَّفَقَةِ، وَفِي بَعْضِهَا بَابُ مَا تَنْفِقُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٤٧ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ ") أَيَّ تَصَدَّقَتْ " مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةً "نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَيَّ غَيْرِ مُسْرِفَةٍ فِي التَّصَدَّقِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ لَهَا بِذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً، وَقِيلَ: هَذَا جَارٍ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَإِنَّ عَادَتِهِمْ أَنْ يَأْذِنُوا لَزَوْجَاتِهِمْ وَخَدَمِهِمْ بِأَنْ يُضَيِّقُوا الْأَضْيَافَ، وَيُطْعِمُوا السَّائِلَ وَالْمُسْكِينَ وَالْجِيرَانَ، فَحَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّتَهُ عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ الْحَسَنَةِ، وَالْخَصْلَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ "كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ" أَيَّ بِسَبَبِ إِنْفَاقِهَا. "وَلَزَوْجَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ" أَيَّ بِكَسْبِهِ وَتَحْصِيلِهِ "وَالْخَازِنَ" أَيَّ الَّذِي كَانَتْ النِّفْقَةُ فِي يَدِهِ "مِثْلُ ذَلِكَ" أَيَّ الْأَجْرِ "وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا" أَيَّ مِنَ النِّقْصِ أَوْ مِنَ الْأَجْرِ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيَّ مِنْ طَعَامٍ أُعِدَّ لِلْأَكْلِ وَجُعِلَتْ مُتَصَرِّفَةٌ وَجُعِلَتْ لَهُ خَازِنًا، فَإِذَا أَنْفَقَتْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَعُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَأَمَّا جَوَازُ التَّصَدَّقِ مِنْهُ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ صَرِيحًا، نَعَمْ، الْحَدِيثُ الْآتِي دَلٌّ عَلَى جَوَازِ التَّصَدَّقِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَكَذَا الْخَادِمُ، وَالْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى الْجَوَازِ خَرَجَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، يُطْلِقُونَ الْأَمْرَ لِلْأَهْلِ وَالْخَادِمِ فِي التَّصَدَّقِ وَالْإِنْفَاقِ عِنْدَ حُضُورِ السَّائِلِ، وَزَوَّلَ الضَّيْفَ، كَمَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "«لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ»" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٤٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ»") أَيَّ تَصَدَّقَتْ "مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا" أَيَّ مِنْ مَالِهِ "مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ" أَيَّ مَعَ عِلْمِهَا بِرِضَى الزَّوْجِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى النَّوعِ الَّذِي سُوِّمَتْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ "فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" قِيلَ: هَذَا مُفَسَّرٌ بِمَا إِذَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهَا، وَتَصَدَّقَتْ بِهِ، فَعَلَيْهَا غَرْمٌ مَا أَخَذَتْ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ وَرَضِيَ بِذَلِكَ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ بِمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ نَفَقَتِهَا، وَنِصْفُ أَجْرِهِ لَهُ بِمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهَا ; لِأَنَّ الْأَكْثَرَ حَقُّ الزَّوْجِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٤٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مُوفِّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ»" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٤٩ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ»") أَيَّ مِنَ الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا "كَامِلًا" حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ "مُوفِّرًا" بِفَتْحِ الْفَاءِ الْمَشْدُودَةِ أَيَّ تَامًا، فَهُوَ تَأَكِيدٌ، وَبِكُسْرِهَا حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيَّ مُكْمَلًا عَطَاءَهُ "طَيِّبَةً" أَيَّ رَاضِيَةً غَيْرَ شَيْخِيَّةٍ "بِهِ" أَيَّ بِالْعَطَاءِ "نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ" عَطْفٌ عَلَى يُعْطِي "إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ" فِيهِ شُرُوطُ أَرْبَعَةٍ: شَرْطُ الْإِذْنِ لِقَوْلِهِ مَا أَمَرَ بِهِ، وَعَدَمُ نَقْصَانِ مَا أَمَرَ بِهِ، لِقَوْلِهِ كَامِلًا مُوفِّرًا، وَطَيِّبُ النَّفْسِ بِالتَّصَدَّقِ إِذْ بَعْضُ الْخِزَانِ وَالْخُدَامِ لَا يَرْضَوْنَ بِمَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ التَّصَدَّقِ، وَإِعْطَاءُ مَنْ أَمَرَ لَهُ بِهِ إِلَى مُسْكِينٍ آخَرَ، فَالْخَازِنُ مُبْتَدَأٌ، وَمَا بَعْدَهُ صِفَاتٌ لَهُ، وَخَبَرَهُ "أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ" بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيَّ الْمَالِكُ وَالْخَازِنُ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَقَدْ صَحَّ رَوَايَةُ الْجَمْعِ أَيْضًا كَمَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ضُبِطَ فِي جَمِيعِ رَوَايَاتِ الصَّحِيحِينَ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَيَجُوزُ الْكُسْرُ عَلَى الْجَمْعِ أَيَّ هُوَ مُتَصَدِّقٌ مِنَ الْمُتَصَدِّقِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٥٠ - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ أُمَّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأَظْنَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟» قَالَ: "نَعَمْ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٥٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا) قِيلَ: هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ أُمِّي) قَالَ مِيرُكُ: هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ، تُوِفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (افْتُلِتَتْ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِفْتِلَاتِ وَقَوْلُهُ (نَفْسَهَا) بِالنَّصْبِ فِي الْأَكْثَرِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى نِيَابَةِ الْفِعْلِ، وَالْفَلْتَةُ: الْبَغْتَةُ، وَالْأَصْلُ أَفْلَتْهَا اللَّهُ نَفْسَهَا أَيِ اخْتَلَسَهَا نَفْسَهَا، مُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاعِلِ وَبَنَى لِلْمَفْعُولِ، كَمَا تَقُولُ: اخْتَلَسْتُ الشَّيْءَ وَاسْتَلَبْتُهُ، وَقِيلَ: أَخَذَتْ نَفْسَهَا فَلْتَةً أَيِ مَاتَتْ جَفَاءً، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ (وَأُظْهِرَ لَوْ تَكَلَّمَتْ) أَيِ لَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْكَلَامِ (تَصَدَّقَتْ) أَيِ مِنْ مَالِهَا بِشَيْءٍ أَوْ أَوْصَتْ بِتَصَدُّقِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ") قِيلَ: لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالِدُعَاءُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (الفصل الثاني)

١٩٥١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا طَعَامًا؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (الفصل الثاني)

١٩٥١ - (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَةِ عَامِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ) بَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَكْسُرُ "لَا تُنْفِقُ" نَفْيٌ وَقِيلَ: نَهَى، فِي الْمَصَابِيحِ: أَلَا لَا تُنْفِقُ "امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" أَيِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: "ذَلِكَ") أَيِ الطَّعَامُ "أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" أَيِ أَنْفُسِنَا، وَفِي نُسْخَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ، يَعْنِي فَإِذَا لَمْ تَجُزِ الصَّدَقَةُ بِمَا هُوَ أَقْلُ قَدْرًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، فَكَيْفَ تَجُوزُ بِالطَّعَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

١٩٥٢ - وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءُ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَانَهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَاؤُنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: "الرَّطْبُ تَأْكُلُهُ وَتَهْدِينُهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٥٢ - (وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءُ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ) أَيِ عَظِيمَةُ الْقَدْرِ أَوْ طَوِيلَةُ الْقَامَةِ (كَانَهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ) وَهِيَ قَبِيلَةٌ (فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ) بَفَتْحِ الْكَافِ أَيِ ثَقُلُ وَعِيَالُ (عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَاؤُنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أَيِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِمْ (قَالَ: "الرَّطْبُ") بَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ، مَا يُسْرَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْمَرْقِ وَاللَّيْنِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْبُقُولِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَقَعَ فِيهَا الْمُسَاحَةُ بِتَرْكِ الْإِسْتِئْذَانِ جَرِيًّا عَلَى الْعَادَةِ، بِخِلَافِ الْيَاسِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ "تَأْكُلُهُ وَتَهْدِينُهُ" أَيِ تُرْسِلْنَهُ هَدِيَّةً (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

(الفصل الثالث)

١٩٥٣ - عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: «أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدِدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "لَمْ ضَرَبْتَهُ؟" فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ، فَقَالَ: "الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(الفصل الثالث)

١٩٥٣ - (عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي الْحَكَمِ) أَيِ مَمْلُوكِهِ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَقِيلَ: كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا دُبِحَ عَلَى الْأَصْنَامِ، وَكَانَ

اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ تَسْمِيَّتِهِ أَنَّهُ أَبِي الْحَكَمِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَوْلَاهُ إِلَى الْمُسْكِينِ كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ (قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لِحَمَا) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ مِنَ الْقَدِّ وَهُوَ الشَّقُّ طَوْلًا («جَاءَنِي مُسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: " لَمْ ضَرْبَتْهُ؟ " قَالَ: يُعْطِي طَعَامِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ ») (أَيِ بَغَيْرِ إِذْنِي إِيَّاهُ) (فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ") أَيِ لَوْ أَرَدْتُ أَوْ رَضِيتُ، قَالَ الطَّبِيُّ: لَمْ يَرِدْ بِهِ إِطْلَاقُ يَدِ الْعَبْدِ، بَلْ كَرِهَ صَنِيعَ مَوْلَاهُ فِي ضَرْبِهِ عَلَى أَمْرِ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ فِيهِ، فَحَثَّ السَّيِّدَ عَلَى اغْتِنَامِ الْأَجْرِ، وَالصَّفْحِ عَنْهُ، فَهَذَا تَعْلِيمٌ وَإِرْشَادٌ لِأَبِي الْحَكَمِ لَا تَقْرِيرٌ لِفِعْلِ الْعَبْدِ (وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: « كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ؟ ») بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ (بِشْيٍ) أَيِ تَأْفِهِ أَوْ مَأْذُونٍ فِيهِ عَادَةً (قَالَ: " نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٨٠٩ [باب من لا يعود في الصدقة]

[بَابُ مَنْ لَا يَعُودُ فِي الصَّدَقَةِ]

[بَابُ مَنْ لَا يَعُودُ فِي الصَّدَقَةِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٥٤ - «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "، وَفِي رَوَايَةٍ: " لَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ مَنْ لَا يَعُودُ فِي الصَّدَقَةِ]

أَيِ لَا حَقِيقَةً وَلَا صُورَةً.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٥٤ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ) بِخَفِيفِ الْمِيمِ أَيِ أَرَكَبْتُ شَخْصًا (عَلَى فَرَسٍ) أَيِ لِلْغَزْوِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ الطَّبِيُّ: أَيِ جَعَلْتُ فَرَسًا حُمُولَةً مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُمُولَةٌ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ (فَأَضَاعَهُ) أَيِ الْفَرَسُ (الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) يَعْنِي أَسَاءَ سِيَاسَتُهُ، وَالْقِيَامَ بِتَرْبِيَّتِهِ، وَعَلَفَهُ حَتَّى صَارَ كَالشَّيْءِ الضَّائِعِ الْهَالِكِ (فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ) أَيِ الْفَرَسَ مِنْهُ (وَوَظَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ، وَهُوَ إِمَّا لِتَغْيِيرِ الْفَرَسِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَقِيَهُ رَخِصًا أَوْ لِكَوْنِي مُنْعِمًا عَلَيْهِ (فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ ") بِهَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ السَّكْتِ، وَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهِ " وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ " أَيِ صُورَةً " وَإِنْ أَعْطَاكَ " وَصَلِيَةً " بِدَرَاهِمٍ " الْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لَا تَشْتَرِهِ، أَوْ بِقَوْلِهِ أَعْطَاكَ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ شِرَاءَ الْمُتَصَدَّقِ صَدَقَتُهُ حَرَامٌ لظَاهِرِ الْحَدِيثِ: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ لِكَوْنِ الْقُبْحِ فِيهِ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ رُبَّمَا يَسَاحُجُ الْمُتَصَدَّقَ فِي الثَّمَنِ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ إِحْسَانِهِ فَيَكُونُ كَالْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الَّذِي سُومِحَ " (فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) " قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ تَنْفِيرٌ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ الْخِسَّةِ وَالِدَّنَاءَةِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْمُرُوءَةِ، وَفِي رَوَايَةٍ " لَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ " أَيِ وَلَوْ فِي الصُّورَةِ " (فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ) " أَيِ حَقِيقَةً " (كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَفِي الْمَعَالِمِ لِلْبَغَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: خَطَرْتُ عَلَى قَلْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَذِهِ الْآيَةَ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَكَرْتُ مَا أَعْطَانِي اللَّهُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَعْجَبَ

إِلَى مَنْ فَلَانَةٌ هِيَ حُرَّةٌ لَوْجِهَ اللَّهِ، وَقَالَ: لَوْ أَنِّي لَا أَعُودُ فِي شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِلَّهِ لَنَكَحْتُهَا.

١٩٥٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: "وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحْجَّ قَطُّ أَفَأُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٥٥ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ) أَيْ جَارِيَةٌ (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ (عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ) أَيْ بِتَمْلِكِهَا لَهَا هَبَّةً أَوْ صَدَقَةً (وَإِنَّهَا) أَيْ أُمِّي (مَاتَتْ) فَهَلْ آخُذُهَا وَتَعُودُ فِي مِلْكِي أَمْ لَا؟ قَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ "أَيْ بِالصَّلَةِ" وَرَدَّهَا "أَيْ الْجَارِيَةَ" عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ "النِّسْبَةُ بِجَارِيَةٍ، أَيْ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْمِيرَاثِ، وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ مِلْكًا لَكَ بِالْإِرْثِ وَعَادَتْ إِلَيْكَ بِالْوَجْهِ الْحَلَالِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعُودِ فِي الصَّدَقَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا اخْتِيَارِيًّا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى قَرِيبِهِ، ثُمَّ وَرَثَهَا حَلَّتْ لَهُ، وَقِيلَ: يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى فَقِيرٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ حَقًّا لِلَّهِ - تَعَالَى - أَهَذَا تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يُعْقَلُ (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ) أَيْ الشَّأْنُ (كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ) أَيْ قَضَاؤُهُ "أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟" حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا" قَالَ: صُومِي عَنْهَا "أَيْ بِالْكَفَّارَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: جَوَزَ أَحْمَدُ أَنْ يَصُومَ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً بِهَذَا، وَلَمْ يَجُوزْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَهَذَا بَلْ يَطْعَمُ عَنْهُ وَلِيَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: لِصَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ (قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحْجَّ قَطُّ، أَفَأُحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا") أَيْ سَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهَا أَمْ أَوْصَتْ بِهِ أَمْ لَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ بِالِاتِّفَاقِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٩ [كتاب الصوم]

[كتاب الصوم]

كتاب الصوم
الفصل الأول

١٩٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» "وَفِي رِوَايَةٍ: «فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ» وَاسْتَلَسَتْ الشَّيَاطِينُ» "، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَتَحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كتاب الصوم

هُوَ لَعْنَةُ: الْإِمْسَاكُ مُطْلَقًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: ٢٦] أَيْ إِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ، وَشَرْعًا: إِمْسَاكُ عَنِ الْجُوعِ وَعَنْ إِدْخَالِ شَيْءٍ بَطْنًا لَهُ حَكْمُ الْبَاطِنِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ عَنْ نِيَّةٍ، كَذَا عَرَّفَهُ ابْنُ الْمُهَمَّامِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا ثَالِثُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، شَرَعُهُ - سُبْحَانَهُ - لِقَوَائِدَ، أَعْظَمُهَا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِشَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا نَاشِئٌ عَنِ الْآخِرِ، سُكُونُ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ وَكُسْرُ شَهَوَاتِهَا فِي الْفُضُولِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجَمِيعِ الْجَوَارِحِ، مِنَ الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ وَالْأُذُنِ وَالْفَرْجِ، فَإِنَّ بِهِ تَضَعُفَ حَرَكَتِهَا فِي مُحْسُوسَاتِهَا، وَلِذَا قِيلَ: إِذَا جَاعَتِ النَّفْسُ

شَبِعَتْ جَمِيعُ الْأَعْضَاءِ وَإِذَا شَبِعَتْ جَاعَتْ كُلُّهَا، وَالنَّاشِئُ عَنْ هَذَا صَفَاءُ الْقَلْبِ عَنِ الْكَدْرِ، فَإِنَّ الْمَوْجِبَ لِكُدُورَتِهِ فُضُولُ اللِّسَانِ وَالْعَيْنِ، وَبَاقِيهِمَا، وَبِصَفَائِهِ تَنَاطُ الْمَصَالِحُ وَالدرَجَاتُ، وَمِنْهَا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّهُ لَمَّا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي عُمُومِ السَّاعَاتِ، فَتَسَارِعُ إِلَيْهِ الرَّقَّةُ عَلَيْهِ. وَالرَّحْمَةُ حَقِيقَتُهَا فِي حَقِّ الْإِنْسَانِ نَوْعٌ أَلَمٌ بَاطِنٌ فَيَسَارِعُ لِدَفْعِهِ عِنْدَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ فَيَنَالُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ، وَمِنْهَا مُوَافَقَةُ الْفُقَرَاءِ بِتَحْمُلِ مَا يَتَحْمَلُونَ أَحْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ رَفْعُ حَالِهِ عِنْدَ اللَّهِ، كَمَا حُكِيَ عَنْ بَشْرِ الْحَافِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي الشَّتَاءِ فَوَجَدَهُ جَالِسًا يَرْعُدُ وَثَوْبُهُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَشْجَبِ، فَقَالَ لَهُ: فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ تَنْزِعُ الثَّوبَ: أَوْ مَعْنَاهُ، فَقَالَ: يَا أَخِي، الْفُقَرَاءُ كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي طَاقَةٌ مُوَاسَاتِهِمْ بِالثِّيَابِ فَأُوَاسِيهِمْ بِتَحْمُلِ الْبَرْدِ، كَمَا يَتَحْمَلُونَ أَهْ وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ بَعْضُ الْأَوَّلِيَاءِ الْعَارِفِينَ عِنْدَ كُلِّ أَكَلَةٍ: اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِحَقِّ الْجَائِعِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سَيِّدَنَا يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا كَانَ يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ فِي سَنَةِ الْقَحْطِ مَعَ كَثَرَةِ الْمَأْكُولِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، لِثَلَا يَنْسَى أَهْلَ الْجُوعِ وَالْفَاقَةَ، وَلِيَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي الْخَاصَّةِ وَالْحَاجَةِ.

ثُمَّ كَانَتْ فَرِيضَةُ صَوْمِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرِ فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الشُّمْنِيُّ، وَقِيلَ: لَمْ يُفْرَضْ قَبْلَهُ صَوْمٌ، وَقِيلَ: كَانَ ثُمَّ نُسِخَ، فَقِيلَ: عَاشُورَاءُ، وَقِيلَ: الْأَيَّامُ الْبَيْضُ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَصَحَّ أَنَّهُ لَمَّا فُرِضَ اسْتَنْكَرُوهُ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَخَفِرُوا بَيْنَ الصَّوْمِ وَإِطْعَامِ مَسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ كَمَا فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، ثُمَّ نُسِخَ بِمَا فِي آخِرِهَا {فَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَلَمَّا فُرِضَ كَانَ يَبَاحُ بَعْدَ الْغُرُوبِ تَعَاطِي الْمَفْطَرِ مَا لَمْ يَحْصُلْ نَوْمٌ أَوْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ، وَإِلَّا حُرِمَ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَأُيُحَى تَعَاطِيهِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

الفصل الأول

١٩٥٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ») أَيُّ وَقْتُ شَهْرِهِ، وَهُوَ مَأْخُذٌ مِنَ الرَّمَضَاءِ، فِي الْقَامُوسِ: رَمَضَ يَوْمُنَا كَفَرَحَ: اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَقَدِمَهُ احْتَرَقَتْ مِنَ الرَّمَضَاءِ لِلأَرْضِ الشَّدِيدَةِ الْحَرَارَةِ، وَسُمِّيَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَقَلُوا أَسْمَاءَ الشُّهُورِ عَنِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ سَمَوْهَا بِالْأَرْمَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا، فَرَأَوْا زَمَنَ الْحَرِّ، أَوْ مِنْ رَمَضِ الصَّائِمِ: اشْتَدَّ حَرُّ جَوْفِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ يُحَرِّقُ الذُّنُوبَ، وَرَمَضَانُ إِنْ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَغَيْرُ مُشْتَقٍّ، أَوْ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْغَافِرِ، أَيُّ يَمْحُو الذُّنُوبَ وَيَمْحِقُهَا " فَتَحَتْ " بِالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ أَكْثَرُ كَمَا فِي التَّنْزِيلِ، وَبِالتَّشْدِيدِ لِكَثْرَةِ الْمَفْعُولِ " أَبْوَابُ السَّمَاءِ " قِيلَ: فَتَحَهَا كِتَابَةً عَنْ تَوَاتُرِ نَزُولِ الرَّحْمَةِ وَتَوَالِي طُلُوعِ الطَّاعَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رَاوِيَةُ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَمْ يَمُتْ فِيهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا لَا يَفْسُدُ عَلَيْهِ، (وَفِي رَاوِيَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ») ، وَهُوَ كِتَابَةٌ عَنْ فِعْلِ مَا يُؤَدِّي إِلَى دُخُولِهَا " وَغَلَقَتْ " بِالتَّشْدِيدِ أَكْثَرُ " أَبْوَابُ جَهَنَّمَ " وَهُوَ كِتَابَةٌ عَنْ امْتِنَاعِ مَا يَدْخُلُ إِلَيْهَا، لِأَنَّ الصَّائِمَ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْكِبَائِرِ، وَيَغْفِرُ لَهُ بِبَرَكََةِ الصَّيَامِ الصَّغَائِرُ، وَقَدْ وَرَدَ: «الصَّيَامُ جَنَّةٌ» ، قَالَ التَّوْرِبَشِيُّ: فَتَحَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كِتَابَةً عَنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ، وَإِزَالَةِ الْغَلَقِ عَنْ مَصَاعِدِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ تَارَةً بِذَلِكَ التَّوْفِيقِ، وَأُخْرَى بِحُسْنِ الْقَوْلِ، وَغَلَقَ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ عِبَارَةً عَنْ تَنْزِهِ أَنْفُسِ الصَّائِمِ عَنْ رِجْسِ الْفَوَاحِشِ، وَالتَّخْلُصِ مِنَ الْبَوَاعِثِ عَلَى الْمَعَاصِي بِقَمْعِ الشَّهَوَاتِ، فَإِنْ قِيلَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا عَلَى ظَاهِرِ

الْمَعْنَى؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْ عَلَى الصَّوْمِ وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَمُرُوا بِهِ وَنَدَبُوا إِلَيْهِ، حَتَّى صَارَ الْجَنَانُ فِي هَذَا الشَّهْرِ كَأَنَّ أَبْوَابَهَا فُتِحَتْ، وَنَعِيمُهَا أُبْحِثَ، وَالنِّيرَانُ كَأَنَّ أَبْوَابَهَا غُلِقَتْ وَأَنْكَالُهَا عَطِلَتْ، وَإِذَا ذَهَبْنَا فِيهِ إِلَى الظَّاهِرِ لَمْ يَقَعْ الْمُنُّ مَوْقِعَهُ، وَيَخْلُو عَنْ الْقَائِدَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَا دَامَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُبَسَّرٍ لِدُخُولِ أَحَدَى الدَّارَيْنِ، وَجَوَزَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الدِّينِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَجْهَيْنِ

فِي فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، وَتَغْلِيْقِ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، أَعْنِي الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَارَ، أَقُولُ: يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ الْفَتْحِ تَوْفِيقَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى اسْتِحْمَادِ فِعْلِ الصَّائِمِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ عَظِيمَةٍ، وَأَيْضًا إِذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ الْمُعْتَقِدُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ الصَّادِقِ يَزِيدُ فِي نَشَاطٍ وَيَتَلَقَّاهُ بِأَرْحِيَّتِهِ، وَيَنْصَرُهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تَزْخَرُ لِرَمَضَانَ». الْحَدِيثُ، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ "وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ" "أَيُّ قِيدَتْ بِالسَّلَاسِلِ مَرَدَّتُهُمْ، وَقِيلَ: كَيْفَةً عَنْ امْتِنَاعِ تَسْوِيلِ النُّفُوسِ، وَاسْتِعْصَائِهَا عَنْ قَبُولِ وَسَاوِسِهِمْ، إِذْ بِالصَّوْمِ تَنْكِسِرُ الْقُوَّةُ الْحَيَوَانِيَّةُ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُ الْغَضَبِ وَالشَّهَوَاتِ الدَّاعِيَيْنِ إِلَى أَنْوَاعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَنْبَعُثُ الْقُوَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الْمَائِلَةُ إِلَى الطَّاعَاتِ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ أَنَّ رَمَضَانَ أَقْلُ الشُّهُورِ مَعْصِيَةً، وَأَكْثَرُهَا عِبَادَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ» " أَيْ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ إِلَى آخِرِهِ، قَالَهُ الطَّبْرِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: إِلَّا رِوَايَةً "أَبْوَابُ السَّمَاءِ" فَإِنَّهَا مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ، وَإِلَّا رِوَايَةً "أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ" فَإِنَّهَا مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ، وَالرِّوَايَةُ الْمُتَّفَقَةُ عَلَيْهَا: فَتُحَتُّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَرَوَاهَا النَّسَائِيُّ أَهْدَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قِيلَ: الْأَصْلُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَالرِّوَايَتَانِ الْأُخْرَيَانِ مِنْ تَصَرُّفِ الرِّوَاةِ، تَمَّ كَلَامُهُ، فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَجْعَلَ الرِّوَايَةَ الْمُتَّفَقَةَ عَلَيْهَا أَصْلًا، ثُمَّ يَقُولُ: وَفِي رِوَايَةٍ: فَتُحَتُّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَتُحَتُّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، ثُمَّ يَذْكُرُ: «وُغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» .

١٩٥٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ) " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٥٧ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) أَيُّ السَّاعِدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ اسْمُهُ حَزَنًا، فَسَمَّاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَهْلًا، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهُمَا صَحَابِيَّانِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ) ") أَيُّ طَبَقَاتٍ عَلَى طَبَقِ عِبَادَاتٍ، وَيَمْنَعُ الْجَارُ حَمْلَ الْبَابِ عَلَى بَابِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّقْدِيرُ فِي سُورِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَالِ الصَّادِرَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ عِنْدَهُ - تَعَالَى - مَعْلُومٌ " مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانَ " إِمَّا لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ رِيَّانٌ لِكَثْرَةِ الْأَنْهَارِ الْجَارِيَةِ إِلَيْهِ وَالْأَزْهَارِ وَالْأَثْمَارِ الطَّرِيَّةِ لَدَيْهِ، أَوْ لِأَنَّهُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ يَزُولُ عَنْهُ عَطَشُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَدُومُ لَهُ الطَّرَاوَةُ وَالنَّظَافَةُ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ الزَّرْكَشِيُّ: الرِّيَّانُ: فَعْلَانٌ كَثِيرُ الرِّيِّ، نَقِيطُ الْعَطَشِ، سَمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الصَّائِمِينَ عَلَى عَطَشِهِمْ وَجُوعِهِمْ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الرِّيِّ عَنِ الشَّبَعِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ أَشَقُّ مَا فِيهِ عَطَشُ الْكَبِدِ، لَا سِيمَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، إِذْ كَثِيرًا مَا يُصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ دُونَ الْعَطَشِ، ثُمَّ قِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُقْتَصِرُ عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، بَلْ مُلَازِمَةُ النَّوَافِلِ مِنْ ذَلِكَ، وَكَثَرَتْهَا (لَا يَدْخُلُهُ) أَيُّ لَا يَدْخُلُ بَابَ تِلْكَ الطَّبَقَةِ، أَوْ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَيُّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ (إِلَّا الصَّائِمُونَ) وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّهُ بَعْدَ دُخُولِ تِلْكَ الطَّبَقَةِ يَكُونُ نَاقِصَ الْمُرْتَبَةِ بِخِلَافِ الْمَعْنَى الثَّانِي فَإِنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ آخَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٥٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) ") أَيُّ أَيَّامِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: رَمَضَانُ بِدُونِ شَهْرٍ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِخَبَرِ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، وَهُوَ شَاذٌ، لِأَنَّ الْخَبَرَ الضَّعِيفَ لَا يُثْبِتُ اسْمَ اللَّهِ "إِيمَانًا" نُسِبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أَيُّ لِلْإِيمَانِ، وَهُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْإِعْتِقَادُ بِفَرْضِيَةِ الصَّوْمِ، قَالَهُ الطَّبْرِيُّ، وَقِيلَ: تَصَدِيقًا لثَوَابِهِ، وَقِيلَ: نُسِبَهُ عَلَى الْحَالِ، أَيُّ مُصَدِّقًا لَهُ، أَوْ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيُّ صَوْمٍ إِيمَانًا أَوْ صَوْمٍ مُؤْمِنًا، وَكَذَا قَوْلُهُ "وَاحْتِسَابًا" أَيُّ طَلَبًا

لِلثَّوَابِ مِنْهُ - تَعَالَى - أَوْ إِخْلَاصًا أَيْ بَاعِثُهُ عَلَى الصَّوْمِ مَا ذَكَرَ، لَا اخْوَفُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا الْاسْتِحْيَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا قَصْدُ السَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى احْتِسَابًا اعْتِدَادُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَأْمُورِيَّةِ مِنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَعَنِ التَّهَيُّ عَنْهُ مِنَ الْكُذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَنَحْوِهِ، طَيِّبَةً نَفْسُهُ بِهِ، غَيْرَ كَارِهَةٍ لَهُ، وَلَا مُسْتَقْبَلَةٍ لِصِيَامِهِ، وَلَا مُسْتَطِيلَةٍ لِأَيَّامِهِ " غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

أَيَّ مِنَ الصَّغَائِرِ وَيُرْجَى لَهُ عَفْوُ الْكَبَائِرِ " «وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ» " أَيْ لِيَالِيهِ أَوْ مُعْظَمَهَا، أَوْ بَعْضُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِصَلَاةِ التَّرَاجُحِ وَغَيْرِهَا، مِنَ التَّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: غَيْرَ لَيْلَةِ الْقَدَرِ، تَقْدِيرًا، أَيْ لِمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهَا تَحْرِيرًا، أَوْ مَعْنَاهُ أَدَّى التَّرَاجُحِ فِيهَا " «إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدَرِ» " سَوَاءٌ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَا " إِيْمَانًا " أَيْ بِوُجُودِهَا " وَاحْتِسَابًا " لِثَوَابِهَا عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - " غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " وَقَدْ سَبَقَ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الْمُكْفِرَاتِ إِنْ صَادَفَتِ السَّيِّئَاتِ تَمَحُّوْهَا إِذَا كَانَتْ صَغَائِرَ، وَتَحَفَّفُهَا إِذَا كَانَتْ كَبَائِرَ، وَإِلَّا تَكُونُ مُوجِبَةً لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّاتِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: رَتَّبَ عَلَى كُلِّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةَ أَمْرًا وَاحِدًا، وَهُوَ الْغُفْرَانُ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ نَتِيجَةُ الْفُتُوحَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَمُسْتَتَبِعٌ لِلْعَوَاطِفِ الرَّبَّانِيَّةِ قَالَ - تَعَالَى - {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا - لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} [الفتح: ١ - ٢] الْآيَةِ، وَفِي أَصْلِ الْمَالِكِيِّ: مَنْ يَقُمْ، قَالَ: وَقَعَ الشَّرْطُ مُضَارِعًا وَالْجَوَابُ مَاضِيًا لَفْظًا لَا مَعْنَى، وَنَحْوَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقٍّ، وَالتَّخْوِينُ يُسْتَضْعَفُونَ ذَلِكَ وَيَرَاهُ بَعْضُهُمْ مَخْصُوصًا بِالضَّرُورَةِ، وَالصَّحِيحُ الْحُكْمُ بِجَوَازِهِ مُطْلَقًا، لِثُبُوتِهِ فِي كَلَامِ أَفْصَحِ الْفُصَحَاءِ، وَكَثْرَةِ صُدُورِهِ عَنْ حُقُولِ الشُّعْرَاءِ، أَقُولُ: نَحْوُهُ فِي التَّنْزِيلِ {مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمٌ فَقَدْ رَحِمَهُ} [الأنعام: ١٦] وَ {مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ} [آل عمران: ١٩٢] وَ {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحریم: ٤] قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْأَمَلِيِّ: جَوَابُ الشَّرْطِ " فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا " مِنْ حَيْثُ الْإِخْبَارُ، كَقَوْلِهِمْ: إِنْ تَكْرَمْنِي الْيَوْمَ فَقَدْ أَكْرَمْتَنِي أَمْسٍ، فَلَا إِكْرَامَ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ وَسَبَبٌ لِلْإِخْبَارِ بِالْإِكْرَامِ الْوَاقِعِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، لَا نَفْسُ الْإِكْرَامِ، فَعَلَى هَذَا يُجَلُّ الْجَوَابُ فِي الْآيَةِ أَيْ: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ يَكُنْ سَبَبًا لِدُخُولِ هَذَا الْخَبَرِ، وَهُوَ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، وَصَاحِبُ الْمِفْتَاحِ أَوَّلُ الْمَثَالِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ تَعَتَدَ بِإِكْرَامِكَ لِي الْآنَ فَأَعْتَدَ بِإِكْرَامِي إِيَّاكَ أَمْسٍ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدَرِ فَلِيَحْتَسِبَ قِيَامَهُ، وَلِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بِغُفْرَانِهِ قَبْلُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٥٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كُلُّ عَمَلٍ لِبْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ " قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - " إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلِخُلُوفٍ فِيهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصَّيَامُ جَنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَضْحَكُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٥٩ - (وَعَنْهُ) أَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كُلُّ عَمَلٍ لِبْنِ آدَمَ " أَيْ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ لِابْنِ آدَمَ " يُضَاعَفُ " أَيْ ثَوَابُهُ فَضْلًا مِنْهُ - تَعَالَى - " الْحَسَنَةُ " مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ جِنْسُ الْحَسَنَاتِ الشَّامِلُ لِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ مُضَاعَفٌ وَمُقَابَلٌ " بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] وَهَذَا أَقْلُ الْمُضَاعَفَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزْدَادُ " إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ " بِكُسْرِ الضَّادِ أَيْ مِثْلٍ، بَلْ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا فِي التَّأْوِيلِ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَقَوْلُهُ {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ٢٦١] وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّقْدِيرُ حَسَنَتُهُ، وَاللَّامُ عَوْضٌ عَنِ الْعَائِدِ إِلَى الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ كُلُّ، أَوْ الْعَائِدُ مُحْذُوفٌ أَيْ الْحَسَنَةُ مِنْهُ، وَقَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِ" كُلُّ عَمَلٍ " الْحَسَنَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَلِذَلِكَ وَضَعَ الْحَسَنَةَ مَوْضِعَ الصَّيْمِ الرَّاجِعِ إِلَى

المبتدأ في الخبر، أي الحسنات يضاعف أجرها من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف " قال الله - تعالى -: إِيَّا الصَّوْمَ " فَإِنَّ ثَوَابَهُ لَا يَقْدِرُ قَدْرُهُ، وَلَا يُحْصَى حَصْرُهُ إِلَّا اللَّهُ لِاشْتِقَالِهِ عَلَى خُصُوصِيَّاتٍ لَا تَوْجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ يَتَوَلَّى جَزَاءَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَكُلُهُ إِلَى مَلَائِكَةٍ قُدْسِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ مُسْتَنَى عَنْ كَلَامٍ غَيْرِ مُحْكَمٍ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْكَلَامِ حِكَايَةً إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فِي صَدْرِهِ، بَلْ فِي وَسْطِهِ اهـ. وَهُوَ أَظْهَرُ مِمَّا قَبْلَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَفَادَ الْجُمْلَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَنَّهُ الْوَحْيُ أَوْ الْإِلْهَامُ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - بِالِاسْتِثْنَاءِ فَحَكَاهُ بِالْفَاظِ الْمُنْزَلِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَاخْتَصَّ بِهِذِهِ الْفَضِيلَةَ لَوَجْهِينِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ سِرٌّ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَيَكُونُ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَإِلَيْهِ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - " فَإِنَّهُ لِي " لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا صُورَةَ لَهُ فِي الْوُجُودِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، إِذْ كَثِيرًا مَا يُوجَدُ الْإِمْسَاكُ الْمَجْرَدُ عَنِ الصَّوْمِ، فَلَا مَقْوَمَ لَهُ إِلَّا التَّيَّةُ الَّتِي لَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ - تَعَالَى، وَلَوْ أَظْهَرَ بِقَوْلِهِ: أَنَا صَائِمٌ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَتَصَحُّحِ نِيَّتِهِ " وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " أَيُّ وَأَنَا الْعَالِمُ بِجَزَائِهِ، وَإِلَى أَمْرِهِ، وَلَا أَكُلُهُ إِلَى غَيْرِي، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَسْرَ النَّفْسِ وَتَعَرُّيْضَ الْبَدَنِ لِلنَّقْصَانِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ، وَالْعَطَشِ، وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ رَاجِعَةً إِلَى صَرْفِ الْمَالِ وَاشْتِغَالِ الْبَدَنِ بِمَا فِيهِ رِضَاهُ، فَيَبْنِيهَا أَمَدَ بَعِيدٍ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - " يَدْعُ شَهْوَتَهُ " أَيُّ يَتْرُكُ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الصَّوْمِ " وَطَعَامُهُ " تَخْصِيصُ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، أَوِ الشَّهْوَةِ كَكَايَةِ عَنِ الْجِمَاعِ، وَالطَّعَامِ عِبَارَةً عَنْ سَائِرِ الْمُفْطَرَاتِ، وَقَدَّمَ الْجِمَاعَ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ فَإِنَّهُ أَقْبَحُ مُفْسِدَاتِهِ (مِنْ أَجْلِ) أَيُّ مِنْ جِهَةِ أَمْرِي وَقَصْدِ رِضَائِي، وَأَجْرِي، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى اعْتِبَارِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الصَّوْمِ، وَإِشْعَارُ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا رِيَاءَ فِيهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا يَقُولُهُ الْمُرَائِي: أَنَا صَائِمٌ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ رِيَاءً فِي أَصْلِ الصَّوْمِ، إِنَّمَا الَّذِي وَقَعَ بِهِ الرِّيَاءُ الْإِخْبَارُ عَنِ الصَّوْمِ لَا غَيْرُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قَوْلُهُ " فَإِنَّهُ لِي " أَيُّ لَمْ يَشَارِكْنِي فِيهِ أَحَدٌ، وَلَا عَبْدٌ بِهِ غَيْرِي، وَهَذَا لِأَنَّ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - قَدْ عَبْدَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ أَهْتَمُّ، وَلَمْ يُسْمَعْ أَنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ عَبَدَتْ أَهْتَمَّا بِالصَّوْمِ، وَلَا تَقَرَّبَتْ بِهِ إِلَيْهَا فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ اهـ وَصَوْمُ الْمُسْتَحْدِمِينَ لِنَحْوِ الْجِنِّ أَوْ النُّجُومِ لَيْسَ لِدَوَاتِهِمْ بَلْ لِيَتَخَلَّوْا عَنِ الْكُدُورَاتِ الْجُسْمَانِيَّةِ حَتَّى يَقْدُرُوا عَلَى مُلَاقَاةِ الصُّورِ الرُّوحَانِيَّةِ " لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ " أَيُّ مَرَّتَانِ مِنَ الْفَرَحِ عَظِيمَتَانِ: إِحْدَاهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخَرَى فِي الْآخِرَةِ " «فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ» " أَيُّ إِفْطَارِهِ بِالنُّخُوجِ عَنْ عَهْدَةِ الْمَأْمُورِ، أَوْ بِوُجْدَانِ التَّوْفِيقِ لِإِتِمَامِ الصَّوْمِ، أَوْ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، أَوْ بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ حُصُولِ الثَّوَابِ، وَقَدْ وَرَدَ: " «ذَهَبَ الظَّمَا وَثَبَّتَ الْأَجْرُ» "، أَوْ بِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ «لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» " «وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ» " أَيُّ بَيْنِ الْجَزَاءِ أَوْ حُصُولِ الثَّوَابِ أَوْ الْفَوْزِ بِاللِّقَاءِ " «وَالْخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ» " يَفْتَحُ لَامَ الْإِبْتِدَاءِ تَأْكِيدًا، وَبِضْمٍ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ خَلْفٍ فَهُوَ إِذَا تَغَيَّرَ رَائِحَةُ فَمِهِ، خُلُوفًا بِالضَّمِّ لَا غَيْرُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَ الْخَاءَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ، أَيُّ مَا يَخْلُفُ بَعْدَ الطَّعَامِ فِي فَمِ الصَّائِمِ مِنْ رَائِحَةِ كَرِيهَةٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَادِ " أَطِيبُ " أَيُّ أَفْضَلُ وَأَرْضَى وَأَحَبُّ " عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " عِنْدَ كُرِّ لَأَنَّ رَائِحَةَ فَمِ الصَّائِمِ مِنْ أَثَرِ الصِّيَامِ وَهُوَ عِبَادَةٌ يَجْزِي بِهَا اللَّهُ - تَعَالَى - بِنَفْسِهِ صَاحِبَهَا، كَذَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ، وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: فَضِّلْ مَا يُنْكُرُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى أَطِيبِ مَا يُسْتَلَذُّ بِهِ مِنْ جَنْسِهِ لِيُقَاسَ عَلَيْهِ مَا فَوْقَهُ مِنْ أَثَارِ الصَّوْمِ وَتَتَأَخَّرَ اهـ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَدَمُ إِزَالَةِ الْخُلُوفِ بِالسَّوَاكِ وَغَيْرِهِ، كَمَا اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ السَّوَاكَ بَعْدَ الزَّوَالِ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّ نَظِيرَهُ قَوْلُ الْوَالِدَةِ: لَبُولُ وَلَدِي أَطِيبُ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ عِنْدِي، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزَمُ عَدَمَ غَسْلِ الْبَوْلِ، فَكَذَا هَذَا، وَسَيَأْتِي بَسْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي أَثْنَاءِ بَابِ تَزْيِينِ الصَّوْمِ " «وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ» " بِضْمِ الْجِيمِ أَيُّ وَقَايَةِ كَالْقَوْسِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حِجَابٌ وَحِصْنٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الْمَعَاصِي فِي الدُّنْيَا وَمِنَ النَّارِ فِي الْعُقْبَى

"وَإِذَا" وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَإِذَا أَيْ إِذَا عَرَفْتَ مَا فِي الصَّوْمِ مِنَ الْفَضَائِلِ الْكَامِلَةِ وَالْفَوَائِدِ الشَّامِلَةِ "كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدُكُمْ" بَرَفَعِ يَوْمٌ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَةً، وَقِيلَ بِالنَّصْبِ، فَالْتَقْدِيرُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ "فَلَا يَرُفُثُ" بِضَمِّ الْفَاءِ وَيُكْسَرُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: بِتَثْنِثِ الْفَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْقَامُوسِ "وَلَا يَصْحَبُ" يَفْتَحُ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةَ أَيْ لَا يَرْفَعُ صَوْتُهُ بِالْهَذْيَانِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا لِيَكُونَ صَوْمُهُ كَامِلًا، فَلَمَعْنَى لِيَكُنِ الصَّائِمُ صَائِمًا عَنْ جَمِيعِ الْمَنَاهِي وَالْمَلَاهِي، وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَجْهَلُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْعَمَلُ بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ الْعِلْمُ أَهْ فَهُوَ تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِصٍ "فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ" أَيْ ابْتَدَأَهُ بِسَبٍّ أَوْ شَتْمٍ "أَوْ قَاتَلَهُ" أَيْ أَرَادَ قَتْلَهُ بِحَرْبٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ مُحَاصِمَةٍ وَجَادَلَةٍ "فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ" وَهُوَ إِمَّا بِاللِّسَانِ لِيَنْزَجِرَ خَصْمُهُ فَكَانَهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتُ صَائِمًا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أُخَاصِمَكَ بِالشَّتْمِ وَالْهَذْيَانِ، فَلَا يَلِيقُ بِكَ أَنْ تُعَارِضَنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ، لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَرْوَةِ عَادَةً، فَيَنْدَفِعُ خَصْمُهُ، أَوْ مَعْنَاهُ: فَلَا يَنْبَغِي مِنْكَ التَّطَاوُلُ عَلَى بِلْسَانِكَ، أَوْ بِيَدِكَ لِأَنِّي فِي ذِمَّةِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَمَنْ يَخْفِرِ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ يَهْلِكُهُ، وَلَا مَنِيَّ بِأَنْ أَغْضَبَ وَأُجَارِيكَ، أَوْ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفُحْشُ وَالْغَضَبُ أَهْ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَيْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، لَتَكُونَ فَائِدَةُ ذِكْرِهِ بِقَلْبِهِ كَفَّ نَفْسِهِ عَنْ مُقَاتَلَتِهِ خَصْمَهُ، وَذِكْرِهِ بِلِسَانِهِ كَفًّا لَخَصْمِهِ عَنِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ مِنْ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

١٩٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ) " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

الفصل الثاني

١٩٦٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِدَتْ) ") بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ أَيْ قِيدَتْ " الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ " جَمْعُ مَارِدٍ كَطَلْبَةٍ وَجَهْلَةٍ وَهُوَ الْمُتَجَرِّدُ لِلشَّرِّ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ دُ لَتَجَرَّدَهُ مِنَ الشَّعْرِ، وَهُوَ تَخْصِصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، أَوْ عَطْفٌ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ كَالْتَّعْمِيمِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: الْمَارِدُ هُوَ الْعَائِي الشَّدِيدُ، وَتَصْفِيدُ الشَّيَاطِينِ إِمَّا فِي أَيَّامِ رَمَضَانَ خَاصَّةً، وَإِمَّا فِيهَا وَفِيمَا بَعْدَهَا مِنْ الْأَيَّامِ أَهْ كَلَامُ الْمُخْتَصِرِ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْأَيَّامِ ضِدَّ اللَّيَالِي فَيُرَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ، حَيْثُ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْأَوْقَاتَ فَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَإِمَّا فِيهَا إِنْخَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْتُ الطَّبِيَّ ذَكَرَ فِي الشَّرْحِ: رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَيَّامُهُ خَاصَّةً، وَأَرَادَ الشَّيَاطِينُ الَّتِي هِيَ مُسْتَرْقَةُ السَّمْعِ، أَلَّا تَرَاهُ قَالَ: مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَقْتُ أَنْزُولِ الْقُرْآنِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَكَانَتْ الْحِرَاسَةُ قَدْ وَقَعَتْ بِالشُّبِّ، كَمَا قَالَ - تَعَالَى - وَحَفِظْنَاهَا الْآيَةَ، وَالتَّصْفِيدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُبَالِغَةٌ لِلْحِفْظِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَيَّامُهُ وَبَعْدَهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّيَاطِينِ لَا يَخْلَصُونَ فِيهِ مِنْ إِفْسَادِ النَّاسِ مَا يَخْلَصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ لِاشْتِغَالِ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّيَامِ الَّذِي فِيهِ قُعُ الشَّهَوَاتِ، وَبِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ أَهْ وَيُرَدُّ عَلَى الْإِحْتِمَالِ الْأَوَّلِ مَا تَقَدَّمَ، وَأَيْضًا يُلْزَمُ مِنْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا الْوَصْفِ بِأَيَّامِ نَزُولِ الْوَحْيِ، وَهُوَ زَمَنُ حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَعَ بَعْدِهِ وَكَوْنُهُ خِلَافَ ظَاهِرِ التَّصْفِيدِ يُنَافِي الْإِطْلَاقَ، وَلَا يُلَاقِيهِ بَقِيَّةُ الْأَوْصَافِ الْآتِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الشَّيَاطِينِ وَتَصْفِيدِهِمْ كَيْلًا يَوْسُوسُوا فِي الصَّائِمِينَ، وَأَمَارَةٌ ذَلِكَ تَنَزُّهُ أَكْثَرِ الْمُتَمَكِّينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنِ الْمَعَاصِي وَرَجُوعِهِمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى، وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ فِي بَعْضِهِمْ فَإِنَّهَا تَأْثِيرَاتٌ مِنْ تَسْوِيلَاتِ الشَّيَاطِينِ أُغْرِقَتْ فِي عُمَقِ تِلْكَ النُّفُوسِ

الشَّيْطَانِ، وَبَاضَتْ فِي رُؤُوسِهَا، وَقِيلَ: قَدْ خُصَّ مِنْ عُمومٍ " «صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ» " زَعِيمُ زُمَرَتِهِمْ، وَصَاحِبُ دَعْوَتِهِمْ لِمَكَانِ الْإِنْظَارِ الَّذِي سَأَلَهُ مِنَ اللَّهِ، فَأَجِيبَ إِلَيْهِ، فَيَقْعُ مَا يَقْعُ مِنَ الْمَعَاصِي بِتَسْوِيلِهِ وَإِغْوَاثِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ كَيَاةً عَنْ ضَعْفِهِمْ فِي الْإِغْوَاءِ وَالْإِضْلَالِ " «وَعَلَقْتُ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ» " كَلَّتَا كَيْدَ لِمَا قَبْلَهُ " «وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يَغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ» " وَلَعَلَّهَا أَبْوَابُ مَخْصُوصَةٍ مِنْهُمَا، أَوْ أَبْوَابُهُمَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، قَدْ تَفْتَحَ وَتَغَلَّقَ، بِخِلَافِهَا فِي هَذَا الزَّمَنِ الْمُبَارَكِ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَزْمَنَةَ الشَّرِيفَةَ وَالْأَمَكَنَةَ اللَّطِيفَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي كَثَرَةِ الطَّاعَةِ وَقَلَّةِ الْمَعْصِيَةِ، وَيَشْهَدُ بِهِ الْحُسُّ وَالْمُشَاهَدَةُ، فَلْتَعْتَمِ الْفُرْصَةُ، وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ " وَيُنَادِي مُنَادٍ " أَيْ بِلِسَانِ الْحَالِ أَوْ بَيَانِ الْمَقَالِ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ " يَا بَاغِي الْخَيْرِ " أَيْ طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ " أَقْبِلْ " أَيْ إِلَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، بِزِيَادَةِ الْجَهْدِ فِي عِبَادَتِهِ، وَهُوَ أَمْرٌ مِنَ الْإِقْبَالِ أَيْ تَعَالٍ فَإِنَّ هَذَا أَوَانُكَ، فَإِنَّكَ تُعْطَى الثَّوَابَ الْجَزِيلَ بِالْعَمَلِ الْقَلِيلِ، أَوْ مَعْنَاهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ الْمُعْرِضَ عَنَّا وَعَنْ طَاعَتِنَا أَقْبِلْ إِلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَتِنَا، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ تَحْتَ قُدْرَتِنَا وَإِرَادَتِنَا " وَيَا بَاغِي الشَّرِّ " أَيْ يَا مُرِيدَ الْمَعْصِيَةِ " أَقْصِرْ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ أَيْ أَمْسِكْ عَنِ الْمَعَاصِي وَارْجِعْ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - فَهَذَا أَوَانُ قَبُولِ التَّوْبَةِ وَزَمَانُ الاسْتِعْدَادِ لِلْمَغْفِرَةِ، وَلَعَلَّ طَاعَةَ الْمُطِيعِينَ وَتَوْبَةَ الْمُذْنِبِينَ وَرُجُوعَ الْمُقْصِرِينَ فِي رَمَضَانَ مِنْ أَثَرِ النَّدَائِينَ، وَنَتِيجَةُ إِقْبَالِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى الطَّالِبِينَ، وَلِهَذَا تَرَى أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ صَائِمِينَ حَتَّى الصَّغَارَ وَالْجَوَارِ، بَلْ غَالِبُهُمُ الَّذِينَ يَتْرَكُونَ الصَّلَاةَ يَكُونُونَ حِينَئِذٍ مُصَلِّينَ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ أَصْعَبُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ يُوجِبُ ضَعْفَ الْبَدَنِ الَّذِي يَقْتَضِي الْكَسَلَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَكَثْرَةَ النَّوْمِ عَادَةً، وَمَعَ ذَلِكَ تَرَى الْمَسَاجِدَ مَعْمُورَةً، وَبِأَحْيَاءِ اللَّيَالِي مَعْمُورَةً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ " أَيْ كَثِيرُونَ " مِنَ النَّارِ " فَلَعَلَّكَ تَكُونُ مِنْهُمْ " وَذَلِكَ " قَالَ الطَّبِيُّ: أَشَارَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِمَّا لِلْبَعِيدِ وَهُوَ النَّدَاءُ، وَإِمَّا لِلْقَرِيبِ وَهُوَ لِلَّهِ عِتْقَاءُ " كُلُّ لَيْلَةٍ " أَيْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ " قَالَ الْجَزَرِيُّ: كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، قَالَ مِيرُكَ: وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ تَأْمَلٍ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عِيَّاشٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلِذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي قَوْلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى مُجَاهِدٍ أَهْلُ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ، لَكِنْ يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ ابْنِ جَرِّ الْعَسْقَلَانِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: وَاللَّفْظُ لِابْنِ خُزَيْمَةَ، وَنَحْوَهُ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ فِيهِ: " «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَغْلَقْ مِنْهَا الشَّهْرَ كُلَّهُ» " أَهْلُ كَلَامِهِ، وَيَقْوِي رَفْعَ الْحَدِيثِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ كَلَامُ مِيرُكَ، وَفِيهِ أَوْلَا أَنَّ ابْنَ عِيَّاشٍ وَلَوْ كَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ضَابِطٌ عِنْدَ الْأَقْلِ وَمِنْهُمْ الْجَزَرِيُّ، وَلِذَا قَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فَلَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ، لِأَنَّ الضَّعِيفَ ضَعِيفٌ سَوَاءٌ عَنِ الْأَعْمَشِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ إِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ضَعْفِهِ، بَلْ عَلَى غَرَابَتِهِ، حَيْثُ إِنَّهُ أَوْرَدَهُ مَرْفُوعًا مُخَالَفًا لِمَنْ أَوْرَدَهُ مَوْقُوفًا، وَالْغَرَابَةُ لَا تُنَافِي الْحُسْنَ وَالصَّحَّةَ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ، وَلِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا أَيْ كَوْنُهُ مَوْقُوفًا عَنْ مُجَاهِدٍ أَصَحُّ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا، مَعَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ النَّزَاعِ، وَتَحْصُلُ آخِرُ الْأَمْرِ أَنَّ كَوْنَهُ مَرْفُوعًا أَصَحُّ، هَذَا وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ هُوَ تَلْيِيزُ الْإِمَامِ عَاصِمٍ أَحَدِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ الَّذِي سَمِيَ شُعْبَةً، وَيَقْدَمُ عَلَى حَفْصٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَقَدْ فَاقَ أَقْرَانَهُ فِي الْفَضَائِلِ، لَكِنْ اخْتَلَفَ فِي كَوْنِهِ ضَعِيفًا لِقَلَّةِ ضَبْطِهِ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٩٦١ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

١٩٦٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الصَّيَامُ" أَيُّ صِيَامٍ رَمَضَانَ "وَالْقُرْآنُ" أَيُّ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْقُرْآنُ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ التَّجِدِّ وَالْقِيَامِ بِاللَّيْلِ كَمَا عُبِّرَ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨] وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ "وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ" اهـ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ جَرِّ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ "يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ" وَتَجَسَّدَ الْمَعَانِي وَالْأَعْمَالُ وَيَحْتَمِلُ بَيَانِ الْحَالِ. "«يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيُّ رَبِّ "أَيُّ: يَا رَبِّ" إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ»" مِنْ عَطْفِ الْأَعْمِ "بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي" بِالتَّشْدِيدِ أَيُّ: أَقْبَلَ شَفَاعَتِي "فِيهِ" أَيُّ فِي حَقِّهِ "وَيَقُولُ الْقُرْآنُ" لَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ كَلَامَهُ - تَعَالَى - غَيْرَ مَخْلُوقٍ لَمْ يَقُلْ أَيُّ رَبِّ، وَأَخْطَأَ ابْنُ جَرِّ خَطَأً فَاحْشَا، حَيْثُ قَدَّرَ هُنَا أَيُّ رَبِّ فَإِنَّهُ مُخَالَفٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزَلَةِ، لَا يُقَالُ: أَرَادَ بِالْقُرْآنِ الْمَقْرُوءَ فَإِنَّا نَقُولُ: لَا يَصِحُّ التَّقْدِيرُ الْمَوْهَمُ لِلتَّضْيِيلِ الْمُحَوَّجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ، لَا سِيَّمَا مَعَ الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ، وَكَلَامٌ غَيْرُ الْمَعْصُومِ لَا يُؤُولُ، فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَوْحُولُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ مُرَادًا بِهِ اللَّفْظُ، فَالْجَوَابُ: لَا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيهَامِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ، كَمَا أَنَّ الْجَبَّارَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ النَّخْلَةُ الطَّوِيلَةُ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ الْجَبَّارُ مَخْلُوقٌ مُرَادًا بِهِ النَّخْلَةُ لِلْإِيهَامِ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ ابْنِ جَرِّ نَقْلًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا رَبَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَهْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْهُ، أَيُّ أَنَّهُ صِفَتُهُ الْقَدِيمَةُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْمَرْبُوبِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِحُدُوثِهِ وَإِنْفَصَالِهِ عَنِ الذَّاتِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَدْعَى، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أُولَى، وَهُوَ لَهُ أُولَى فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى "«مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ»" بِالتَّشْدِيدِ مَجْهُولًا أَيُّ يَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمَا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَتِهِمَا، وَلَعَلَّ شَفَاعَةَ رَمَضَانَ فِي مَحْوِ السَّيِّئَاتِ وَشَفَاعَةَ الْقُرْآنِ فِي عُلُوِّ الدَّرَجَاتِ، قَالَ الطَّبِيُّ: الشَّفَاعَةُ وَالْقَوْلُ مِنَ الصَّيَامِ وَالْقُرْآنِ إِمَّا أَنْ يُؤُولَ أَوْ يَجْرِيَ عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّصُّ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْقَوِيمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، فَإِنَّ الْعُقُولَ الْبَشَرِيَّةَ تَتَلَاشَى وَتَضْمَحِلُّ عَنْ إدْرَاكِ الْعَوَالِمِ الْإِلَهِيَّةِ، وَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَّا الْإِدْعَانُ وَالْقَبُولُ، وَمَنْ أَوَّلَ قَالَ: اسْتَعِيرَتِ الشَّفَاعَةُ وَالْقَبُولُ لِلصَّيَامِ وَالْقُرْآنِ لِإِطْفَاءِ غَضَبِ اللَّهِ وَإِعْطَاءِ الْكِرَامَةِ وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَالزُّلْفَى عِنْدَ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَجَّاهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْجُوعِ، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ.

١٩٦٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ»". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

١٩٦٤ - (وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ»" الْإِشَارَةُ لِلتَّعْظِيمِ، وَالْمُشَارُ إِلَيْهِ مُحْسُوسٌ عِنْدَ أَرْبَابِ التَّكْرِيمِ كَمَا نُقِلَ عَنْ سَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ - رُوحَ اللَّهِ رُوحَهُ الْكَرِيمَ - "قَدْ حَضَرَكُمْ" أَيُّ فَاعْتَمُوا حُضُورَهُ بِالصَّيَامِ فِي نَهَارِهِ وَالْقِيَامِ فِي لَيْلِهِ "وَفِيهِ لَيْلَةٌ" أَيُّ وَاحِدَةٌ مُبْهِمَةٌ مِنْ لَيَالِيهِ "خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" أَيُّ فَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءً أَنْ تُدْرِكُوهَا "مَنْ حَرَمَهَا" أَيُّ خَيْرَهَا وَتَوَفَّقِ الْعِبَادَةَ فِيهَا وَمُنِعَ عَنِ الْقِيَامِ بِبَعْضِهَا "فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا" أَيُّ حَتَّى يَخْتَلَفَ عَنْهَا "إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ" بَرَفْعٍ "كُلُّ" عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ أَيُّ كُلُّ مَمْنُوعٍ مِنَ الْخَيْرِ لَا حَظَّ لَهُ مِنَ السَّعَادَةِ وَلَا ذَوْقَ لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ، وَلَفْظُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ، يَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُعَلِّقُ فِيهِ أَبْوَابُ

النَّارِ، وَتَغْلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فَبَعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ، إِذَا لَمْ يَغْفِرْ لَهُ فُتِيَ؟" "نَقْلَهُ مِيرْكَ.
 ١٩٦٥ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَظْلَكُمُ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، وَشَهْرُ زَادٍ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لَذُنُوبِهِ وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُنَّا نَجِدُ مَا نَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُعْطَى هَذَا الثَّوَابُ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذَقَةِ لَبَنٍ، أَوْ تَمْرَةٍ، أَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتَقٌ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ".

١٩٦٥ - (عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ) بِكسر الراء (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَهُوَ يَحْتَمِلُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَةَ الْمَوْعِظَةِ (فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ) أَيُّ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمَعْنَى مِنْ حَالِهِ فِي خُطْبَتِهِ، وَكَانَ سَلْمَانُ حَدَفَ ذَلِكَ اخْتِصَارًا، قُلْتُ: مَا اخْتَصَرَهُ بَلِ اقْتَصَرَهُ وَبَيْنَهُ وَأَظْهَرَهُ بِقَوْلِهِ خَطَبَنَا، فَإِنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْحَمْدُ وَالنَّشَاءُ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ "أَيُّهَا" وَفِي نُسَخَةٍ: "يَا أَيُّهَا" النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمُ "بِالطَّاءِ الْمُشْتَلَّةِ أَيُّ أَشْرَفَ عَلَيْكُمْ وَقَرَّبَ مِنْكُمْ" شَهْرٌ عَظِيمٌ "أَيُّ قَدْرُهُ لَأَنَّهُ سَيِّدُ الشُّهُورِ كَمَا فِي حَدِيثٍ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: أَيُّ شَارَفَكُمْ وَالتَّقَى ظَلَهُ عَلَيْكُمْ، وَنُقِلَ عَنْ حُجِيِّ السَّنَةِ أَنَّهُ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، فِيهِ النَّيَاةُ أَطْلَعَ عَلَيْنَا بِالْمُهْمَلَةِ أَشْرَفَ، وَأَظْلَكُمُ رَمَضَانُ بِالْمُعْجَمَةِ أَيُّ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ وَدَنَا مِنْكُمْ كَأَنَّهُ أَتَى عَلَيْكُمْ ظِلُّهُ أَدْوَى وَعِبَارَتُهُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الطَّبْرِيِّ كَمَا لَا يَخْفَى "شَهْرٌ مُبَارَكٌ" أَيُّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ قَدْرَهُ "شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ" أَيُّ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ جَرِّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَهُوَ سَهْوٌ "خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ" أَيُّ صِيَامَ نَهَارِهِ (فَرِيضَةً) أَيُّ فَرَضًا قَطْعِيًّا (وَقِيَامَ لَيْلِهِ) أَيُّ إِحْيَاءَهُ بِالتَّرَاوُجِ وَنَحْوِهَا (تَطَوُّعًا) أَيُّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَازَ بِعَظِيمِ ثَوَابِهِ وَمَنْ تَرَكَهُ حَرَّمَ الْخَيْرَ وَعَوَّقَ بَعِثَاتِهِ "مَنْ تَقَرَّبَ" أَيُّ إِلَى اللَّهِ

"فِيهِ" أَيُّ فِي نَهَارِهِ أَوْ لَيْلِهِ "بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ" أَيُّ مِنْ أَنْوَاعِ النَّفْلِ "كَانَ كَمَنْ" أَيُّ ثَوَابُهُ كَثَوَابٍ مِنْ "أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ" بِدَنِيَّةٍ أَوْ مَالِيَّةٍ "كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ" أَيُّ مِنَ الْأَشْهُرِ، وَهَذَا فِيمَا سِوَى الْحَرَمِ، إِذْ حَسَنَاتُهُ عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ فِي غَيْرِهِ "وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ" لِأَنَّ صِيَامَهُ بِالصَّبْرِ عَنِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَنَحْوِهَا، وَقِيَامُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى حِمْنَةِ السَّهْرِ وَسُنَّةِ السُّحُورِ عِنْدَ السَّحَرِ، وَلِذَا أُطْلِقَ الصَّبْرُ عَلَى الصَّوْمِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: ٤٥] وَفِيهِ إِشَارَةٌ لَطِيفَةٌ بِأَنَّ بَاقِيَ الْأَشْهُرِ شُهُورُ الشُّكْرِ فَيَكُونُ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ أَيُّ زَمَانًا قَلِيلًا تَسْهِيلًا لِلصَّائِمِينَ وَتَسْلِيَةً لِلْقَائِمِينَ "وَالصَّبْرُ" أَيُّ كَمَالُهُ الْمُتَضَمِّنُ لِلشُّكْرِ، كَمَا حَرَّرَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ أَنَّ وُجُودَهُمَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ مُتَلَازِمَانِ، وَفِي التَّحْقِيقِ مُتَعَانِقَانِ وَبِكُلِّ طَاعَةٍ وَخَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ مُتَعَلِّقَانِ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ: نِصْفُهُ صَبْرٌ وَنِصْفُهُ شُكْرٌ، فَتَرَكَ الْمُعْصِيَةَ صَبْرًا، وَامْتَنَاهُ الطَّاعَةَ شُكْرًا "ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ" أَوْ يَقَالُ: الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمُعْصِيَةِ جَزَاؤُهُ الْجَنَّةُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مَعَ النَّاجِحِينَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ: أَيُّ مِنْ غَيْرِ مَقَاسَةٍ لِشِدَائِدِ الْمَوْقِفِ فَأَمْرٌ رَاشِدٌ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَا يَنْبَغِي الْجَرَاءُ عَلَيْهِ "وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ" أَيُّ الْمُسَاهَمَةِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الْمَعَاشِ وَالرِّزْقِ، وَأَصْلُهُ الْهَمْزَةُ فَقَلْبَتْ وَأَوَّاهُ تَخْفِيفًا، قَالَهُ الطَّبْرِيُّ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ، لَا سِيَّمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْجَائِرِينَ "وَشَهْرُ زَادٍ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ" وَفِي

نُسْخَةً صَحِيحَةً: "يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا"، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهِدٌ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ تَعْمِيمُ الرِّزْقِ بِالْحَسْبِ وَالْمَعْنَوِي، وَفِي الْحَدِيثِ تَشْجِيعٌ عَلَى الْكَرَمِ وَتَحْضِيضٌ عَلَى مَا ذُكِرَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ "مَنْ فَطَرَ" بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ "فِيهِ صَائِمًا" أَيُّ أَطْعَمَهُ أَوْ سَقَاهُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْآتِيَةِ "كَانَ" أَيُّ التَّنْفِيطِ "لَهُ" أَيُّ لِمَنْفَطِرٍ "مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ" أَيُّ الْمُنْفَطِرِ "مِنَ النَّارِ" أَيُّ سَبَبًا لِحُصُولِهِمَا، وَفِي نُسْخَةٍ يَرْفَعُ الْمَغْفِرَةَ وَالْعَتَقَ، فَالْمَعْنَى: حَصَلَ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَعَتَقَ "وَكَانَ لَهُ" أَيُّ وَحَصَلَ لِلْمُنْفَطِرِ "مِثْلُ أَجْرِهِ" أَيُّ مِثْلُ ثَوَابِ الصَّائِمِ "مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ" مِنْ بَابِ الْإِفْتِعَالِ "مِنْ أَجْرِهِ" أَيُّ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ "شَيْءٌ" وَهُوَ زِيَادَةٌ يُضَاجُ وَإِفَادَةٌ تَأْكِيدٌ لِلْعِلْمِ بَعْدَ النِّقْصِ مِنْ لَفْظِ "مِثْلُ أَجْرِهِ" أَوَّلًا،

"قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُنَّا نَجِدُ مَا نَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ" بِالتَّكَلُّمِ بِالْفِعْلَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْغَيْبَةِ فِيهِمَا أَيُّ لَا يَجِدُ كُنَّا مَا يُشْبِعُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَجِدُ ذَلِكَ بَعْضُنَا فَمَا حُكْمُ مَنْ لَا يَجِدُ ذَلِكَ؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ") أَيُّ مِنْ جِنْسِ هَذَا الثَّوَابِ أَوْ هَذَا الثَّوَابِ كَامِلًا عِنْدَ الْعَجَزِ عَنِ الْإِشْبَاعِ "«مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذَقَةِ لَبَنٍ»" بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ شَرْبَةِ لَبَنٍ يُخْلَطُ بِالْمَاءِ "أَوْ تَمْرَةٍ" وَفِي تَقْدِيمِ الْمَذَقَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الثَّمَرَةِ إِمَّا لِفَضِيلَةِ اللَّبَنِ أَوْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ التَّعَمُّتَيْنِ "أَوْ شَرْبَةِ مِنْ مَاءٍ" وَأَوَّلُ التَّنَوُّعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَكُلُّكُمْ يَقْدِرُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ بِإِطْلَاقِهِ "«وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ»" وَلَعَلَّ الْاِكْتِفَاءَ بِالْإِشْبَاعِ فِي الشَّرْطِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَوْ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي الدُّنْيَا، وَبِالْإِسْقَاءِ فِي الْجَزَاءِ لِكَوْنِ الْاِحْتِيَاجِ إِلَيْهِ أَكْثَرَ، بَلْ لَا اِحْتِيَاجَ إِلَّا إِلَيْهِ فِي الْعُقْبَى "مِنْ حَوْضِي" أَيُّ الْكَوْثَرِ فِي الْقِيَامَةِ "شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ" أَيُّ بَعْدَهَا "حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ" أَيُّ إِلَى أَنْ يَدْخُلَهَا، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَا ظِمًا فِي الْجَنَّةِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا} [طه: ١١٩] فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَظْمَأُ أَبَدًا "وَهُوَ" أَيُّ رَمَضَانَ "شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةٌ" أَيُّ وَقْتُ رَحْمَةٍ نَازِلَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَامَةً، وَلَوْلَا حُصُولُ رَحْمَتِهِ مَا صَامَ وَلَا قَامَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقَتِهِ، لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ "وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ" أَيُّ زَمَانُ مَغْفِرَتِهِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَى رَحْمَتِهِ، فَإِنَّ الْأَجِيرَ قَدْ يَتَعَجَّلُ بَعْضُ أَجْرِهِ قُرْبَ فَرَاغِهِ مِنْهُ "وَأَخِرُهُ" وَهُوَ وَقْتُ الْأَجْرِ الْكَامِلِ "عَتَقَ" أَيُّ لِرِقَابِهِمْ "مِنَ النَّارِ" وَالْكُلُّ بِفَضْلِ الْجَبَّارِ وَتَوْفِيقِ الْغَفَّارِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأَبْرَارِ لِلأَعْمَالِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْعَتَقِ مِنَ النَّارِ "وَمَنْ خَفَفَ" أَيُّ فِي الْخِدْمَةِ "عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ" أَيُّ فِي رَمَضَانَ رَحْمَةٌ عَلَيْهِ وَإِعَانَةٌ لَهُ بِتَيْسِيرِ الصَّيَامِ إِلَيْهِ "غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" أَيُّ لِمَا فَعَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْزَارِ "وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ" جَزَاءً لِإِعْتَاقِهِ الْمَمْلُوكَ مِنْ شِدَّةِ الْعَمَلِ، قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ: إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَبَّانٍ فِي الثَّوَابِ بِإِقْتِصَارٍ عَنْهُمَا، وَفِي رَوَايَةٍ لِأَبِي الشَّيْخِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«مَنْ فَطَرَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِي رَمَضَانَ كُلَّهَا، وَصَاحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدَرِ، وَمَنْ صَاحَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَرِيقُ قَلْبَهُ وَتَكَثَّرَ دُمُوعُهُ»"، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؟ قَالَ: "فَقَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ"، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لُقْمَةٌ خُبْزٍ؟ قَالَ: "فَذَقَّةُ لَبَنٍ"، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؟ قَالَ: "فَشَرْبَةُ مِنْ مَاءٍ"، قَالَ الْمُنْذَرِيُّ: وَفِي أُسَانِيدِهِمْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِإِقْتِصَارٍ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ. ١٩٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أُسِيرٍ» (أَيُّ مُحْبُوسٍ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ الْعَبْدِ بِتَلْخِصِهِ مِنْهُ تَخْلِيقًا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ فِي مَعْنَى الْإِعْتَاقِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ:

١٩٦٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أُسِيرٍ» (أَيُّ مُحْبُوسٍ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ الْعَبْدِ بِتَلْخِصِهِ مِنْهُ تَخْلِيقًا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ فِي مَعْنَى الْإِعْتَاقِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ:

أَيُّ مَحْبُوسٍ عَلَى كُفْرِهِ بَعْدَ أُسْرِهِ لِيُخْتَارَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَنُّ أَوِ الْقَتْلُ مَثَلًا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّ الذِّكْرَ الْحَرَّ الْمَكْلُفَ إِذَا أُسِرَ تَخَيَّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالِاسْتِرْقَاقِ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِحَرْبِ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْقَتْلُ أَوِ الْاسْتِرْقَاقُ عِنْدَهُمْ، هَذَا خُلَاصَةٌ مَا فِي الْبَيَّصَاوِيِّ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ: وَحُكْمُ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ عِنْدَنَا الْقَتْلُ وَالِاسْتِرْقَاقُ، وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآيَةِ فَتَنْسُخُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] لِأَنَّ سُورَةَ "بَرَاءة" مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَنِّ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْقَتْلِ وَيُسْتَرْقَوْا أَوْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيُخَلَّوْا بِقَبُولِهِمْ الْجِزْيَةَ، وَبِالْفِدَاءِ أَنْ يُفَادَى بِأَسَارِهِمْ أُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مَذْهَبًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرَى فِدَائَهُمْ لَا بِمَالٍ وَلَا بِغَيْرِهِ لِثَلَاثٍ يَعُودُوا حَرْبًا عَلَيْنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ: الْقَتْلُ وَالِاسْتِرْقَاقُ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِأَسَارَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ، فَالْإِتِّبَاعُ بِالْمَتَكَلِّمِ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ وَهُوَ الْمَتَّفِقُ عَلَيْهِ لَا عَلَى اخْتِمَالٍ يُخَالِفُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، مَعَ أَنَّهُ مَا ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمُومِ فَضْلًا عَنْ خُصُوصِ رَمَضَانَ أَنَّهُ أَعْتَقَ كَافِرًا وَأَرْسَلَهُ قُطًّا، فَكَيْفَ يَحْمِلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى اسْتِمْرَارُهُ الْحَقِيقِيُّ أَوِ الْعَرَفِيُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَوْنِ الْمَفْهُومِ أَنَّهُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَمَضَانَ؛ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ "وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ" أَيُّ زِيَادَةً عَلَى مُعْتَادِهِ وَإِلَّا فَلَا كَانَ عِنْدَهُ لَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَيْضًا، فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَا سُئِلَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، «فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَسْلُبُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ»، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ قُطُّ فَقَالَ لَا، وَكَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيُّ مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَنَعَاهُ، قَالَ الْفَرَزْدَقُ: مَا قَالَ لَا قُطُّ إِلَّا فِي تَشْهَدِهِ لَوْلَا التَّشْهَدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمَ

قَالَ الشَّيْخُ عَزَّ الدِّينُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعْنَاهُ لَمْ يَقُلْ لَا مَنًّا لِلْعَطَاءِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقُولَهَا اعْتِدَارًا كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: ٩٢] وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ وَبَيْنَ لَا أَحْمِلُكُمْ أَوْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجُودَ النَّاسِ، وَأَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُفَادِرُ لَهُ الْقُرْآنَ، فَالرَّسُولُ» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ، وَأُورِدَ ابْنُ حَجْرٍ هُنَا سُؤْلًا وَجَوَابًا بَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ يُنَاقِضُ صَوَابًا.

١٩٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخَّرُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلِ قَابِلٍ» قَالَ: "فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْخُورِ الْعَيْنِ فَيَقْلَنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعِينَا وَتَقَرُّ أَعِينَهُمْ بِنَا" رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ.

١٩٦٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخَّرُ") أَيُّ تَزِينٍ بِالذَّهَبِ وَنَحْوِهِ "لِرَمَضَانَ" أَيُّ لِأَجْلِ قُدُومِهِ "مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلِ قَابِلٍ" أَيُّ يَبْتَدَأُ التَّزِينُ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ مُنْتَهِيًا إِلَى سَنَةِ آتِيَةِ أَوَّلِ الْحَوْلِ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَنَّةَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا مُزِينَةٌ لِأَجْلِ رَمَضَانَ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْغُفْرَانِ وَرَفْعِ دَرَجَاتِ الْجَنَانِ، مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الزَّمَانِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ رَأْسُ الْحَوْلِ مِمَّا بَعْدَ رَمَضَانَ، وَلَعَلَّهُ اصْطِلَاحُ أَهْلِ الْجَنَانِ وَيُنَاسِبُهُ كَوْنُهُ يَوْمَ عِيدٍ وَسُرُورٍ، وَوَقْتُ زِينَةٍ وَحُبُورٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجْرٍ قَالَ: لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْحَوْلِ بَأَنَّ تَبَدُّلَ الْمَلَائِكَةِ فِي تَزِينِهَا أَوَّلَ شَوَالٍ وَتَسْتَمِرُّ إِلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ، فَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا حِينَئِذٍ لِيُطْلَعَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى مَا لَا يَطْلَعُونَ عَلَيْهِ قَبْلُ، إِعْلَامًا لَهُمْ بِعِظَمِ شَرَفِ رَمَضَانَ وَشَرَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَجَازَاتِهِمْ عَلَى صَوْمِهِمْ

بِمَثَلِ هَذَا النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الظَّاهِرِ الْبَاهِرِ اهـ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الزَّيْنَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ إِنْخَ، لِأَنَّ الزَّيْنَةَ الْمُتَعَارِفَةَ تَكُونُ فِي أَوَائِلِ أَمْرِ الْفَرَجِ، وَقَدْ تَكُونُ بَعْدَ الْفَرَجِ، وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الْأَوَّلُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرَادَ بِاللَّامِ فِي قَوْلِهِ رَمَضَانَ وَقْتَهُ، وَمِنْ بَيَانِيَّةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ تَرَفَعَ أَعْمَالُ السَّنَةِ فِي شَعْبَانَ، ثُمَّ مَا بِهِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بِأُمُورٍ زَائِدَةٍ عَلَى الزَّيْنَةِ فِي خُصُوصِهِ مِنْ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النَّارِ، وَأَمَثَلُهُمَا مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ (قَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا أَعَادَ قَالَ لِثَلَاثَةِ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَقُولُ ابْنِ عُمَرَ فَتَدَبَّرْ "فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ" أَيُّ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَتَثَرَتْ رَائِحَةٌ عَطِرَةٌ طَيِّبَةٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: تَحْتَ الْعَرْشِ أَيُّ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ سَقْفَ الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَقْفًا بِمَعْنَى أَعْلَاهَا، وَانَّهُ لَيْسَ فَاصِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْ يَكُونَ هُبُوبُ الرِّيحِ فِي الْجَنَّةِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الرِّيحَ تَنْزِلُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مُبْتَدَأً بِإِعْتِبَارِ ظُهُورِهَا فِي الْجَنَّةِ "مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ" أَيُّ مِنْ وَرَقِ شَجَرِهَا مُبْتَدَأً "عَلَى الْخُورِ الْعَيْنِ" أَيُّ مُنْتَثِرَةً عَلَى رَأْسِهِنَّ، وَلَعَلَّهَا أَثَرُ خُلُوفٍ فِيمَ الصَّائِمِ الَّذِي هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ "فَيَقْلُنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ" أَيُّ الصَّالِحِينَ الصَّائِمِينَ الْقَائِمِينَ "أَزْوَاجًا تَقَرُّ" يَفْتَحُ الْقَافَ وَتَشْدِيدُ الرَّاءِ أَيُّ تَتَلَذَّذُ "بِهِمْ" أَيُّ بِطَلْعَتِهِمْ وَصَحْبَتِهِمْ "أَعَيْنُنَا" أَيُّ أَبْصَارُنَا أَوْ ذَوَاتُنَا "وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا" قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ مِنَ الْقَرِّ بِمَعْنَى الْبَرِّ، وَحَقِيقَةُ قَوْلِكَ قَرَّ اللَّهُ عَيْنِيهِ جَعَلَ دَمْعَ عَيْنِيهِ بَارِدًا، وَهُوَ كَيَاةٌ عَنِ السُّرُورِ، فَإِنَّ دَمْعَتَهُ بَارِدَةٌ أَوْ مِنَ الْقَرَارِ فَيَكُونُ كَيَاةٌ عَنِ الْفُوزِ بِالْبُعْيَةِ، فَإِنَّ مَنْ فَازَ بِهَا قَرَّ نَفْسُهُ، وَلَا يَسْتَشْرِفُ عَيْنُهُ إِلَى مَطْلُوبِهِ لِحَصُولِهِ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ) قَالَ مِيرُكُ: لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْغِفَارِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ، وَلَقَطَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ وَأَهْلَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانَ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خِزَاعَةِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَدِّثْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزِينُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَصَفَّقَتْ وَرَقَ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ الْخُورُ الْعَيْنُ إِلَى ذَلِكَ فَيَقْلُنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَزْوَاجًا، تَقَرُّ أَعْيُنُنَا بِهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ بِنَا"، قَالَ: "فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا زَوْجٌ زَوْجَةً مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ، فِي خِيَمَةٍ مِنْ دُرَّةٍ" كَمَا نَعَتَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - حُورٍ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ، قَالَ ابْنُ خُرَيْمَةَ: فِي الْقَلْبِ مِنْ جَبْرِ بْنِ أَيُّوبَ - يَعْنِي أَحَدَ رَوَاتِهِ - شَيْءٌ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَجَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَقُولُ: وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَلَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ مِمَّنْ أَجْمَعَ عَلَى ضَعْفِهِ، فَاخْتِلَافُ طَرُقِ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَصْلًا.

١٩٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَوْفَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٩٦٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ") أَيُّ لِكُلِّ الصَّائِمِينَ مِنْهُمْ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا حِكَايَةٌ مَعْنَى مَا تَلَفَّظَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا لَفْظُهُ، أَيُّ الَّذِي هُوَ يُغْفَرُ لِأُمَّتِي "فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ" وَالْمُرَادُ مَغْفَرَتُهُ الْكَامِلَةُ وَرَحْمَتُهُ الشَّامِلَةُ فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ أَوْسَطَهُ مَغْفَرَةٌ "«قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ؟ قَالَ: "لَا" هَذَا بَظَاهِرِهِ رَدُّ عَلَى مَنْ اخْتَارَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدَرِ هِيَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعَشْرِينَ، إِذْ قَدْ تَكُونُ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ يُقَالُ: لَا، أَيُّ لَيْسَ سَبَبُ الْمَغْفَرَةِ كَوْنُهَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ، بَلِ سَبَبُهَا كَوْنُهَا آخِرَ لَيْلَةٍ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ، وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا مِنْ بَقِيَّةِ لَيَالِي عَشْرِ الْأَخِيرِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ "وَلَكِنَّ"

بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ " الْعَامِلَ " أَيَّ وَلَكِنْ سَبَبَهَا أَنَّ الْعَامِلَ " إِنَّمَا يُوقَى " أَيَّ يُعْطَى وَافِيًا " أَجْرُهُ " بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَائِبٌ فَاعِلٍ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مُقَدَّرٌ أَيَّ إِيَّاهُ " إِذَا قَضَى عَمَلَهُ " أَيَّ أَحْكَمَهُ وَفَرَّغَ مِنْهُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: اسْتَدْرَاكَ لِسُؤَالِهِمْ عَنْ سَبَبِ الْمَغْفِرَةِ كَانَهُمْ ظَنُّوا أَنَّ اللَّيْلَةَ الْأَخِيرَةَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ بِسَبَبِ الْمَغْفِرَةِ، فَبَيَّنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ سَبَبَهَا هُوَ إِفْرَاقُ الْعَبْدِ عَنِ الْعَمَلِ، وَهُوَ مُطَرَّدٌ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَهْوَ وَالْأَظْهَرُ وَضَعُ الزَّمَانِ مَوْضِعَ السَّبَبِ لِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدَرِ نَفْسَهَا لَيْسَتْ سَبَبًا بَلْ هِيَ زَمَانُ الْعِبَادَةِ وَهِيَ سَبَبُ الْمَغْفِرَةِ، وَفِي قَضَى بِمَعْنَى فَرَّغَ مَجَازُ الْمَشَارَفَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ نَوَى حِينَئِذٍ صَوْمَ الْيَوْمِ الْآتِي فَكَانَهُ صَامًا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرَادَ بِآخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْعِيدِ وَالنِّسْبَةُ بِأَدْنَى مَلَابَسَةٍ كَمَا فِي عِيدِ رَمَضَانَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٩٠١ [باب رؤية الهلال]

[بَابُ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ]

بَابُ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

الفصل الأول

١٩٦٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ، وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ »، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

أَيُّ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

الفصل الأول

١٩٦٩ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَصُومُوا ") أَيَّ يَوْمَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ " حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ " أَيَّ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَكُمْ رُؤْيَةُ هَلَالِ رَمَضَانَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرٍ، وَيَثْبُتُ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي أَصَحِّ قَوْلِهِ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَمْ لَا، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَثْبُتُ أَصْلًا؛ قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَقَالَ الْقَاضِي: أَيَّ لَا تَصُومُوا عَلَى قَصْدِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ، وَهُوَ أَنْ يَرَى هُوَ أَوْ مَنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ، وَالْمُنْفَرِدُ بِالرُّؤْيَةِ إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ يَصُومَ، وَيُسَرُّ بِإِفْطَارِ عِيدِهِ أَهْوَ. وَيَصُومُ عِنْدَنَا - مَعْشَرُ الْحَنْفِيَّةِ - أَوَّلًا وَلَا يُفْطِرُ يَوْمَ عِيدِ احْتِيَاطًا، وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَلَكِنْ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فِي حَقِّهِ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ، قَالَ ابْنُ الْأَعْمَامِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالِاحْتِيَاطِ يُنَافِي تَأْوِيلَ قَوْلِهِ بِذَلِكَ، وَقِيلَ: إِنْ أَقْنَى أَفْطَرَ وَيَأْكُلُ سِرًّا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ لَوْ أَفْطَرَ قَضَى، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا كُفَّارَةَ عَلَيْهِ بِإِخْلَافٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكِيَ فِي لُزُومِهَا الْإِخْلَافَ بَعْدَ رَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَبْلَهُ، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ لُزُومِهَا فِيهِمَا، وَيَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تَصُومُوا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ حَتَّى يَحْتَقِقَ عِنْدَكُمْ رُؤْيَةُ الْهَلَالِ " وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ " أَيَّ هَلَالَ شَوَّالٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: حَتَّى يَثْبُتَ رُؤْيَتُهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لَا بِأَقْلٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَظَاهِرُ عُمُومِ هَذَا النَّهْيِ كَالْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ يَرُدُّ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا: الْمُنْفَرِدُ بِالرُّؤْيَةِ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ يُسَرُّ بِفِطْرِهِ فِي عِيدِهِ، وَلَوْ لَمْ يَرِ هَلَالَ شَوَّالٍ، لِثَلَا يَتَعَرَّضُ لِعُقُوبَةِ الْحَاكِمِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَالنَّهْيُ فِيهِمَا لِلتَّحْرِيمِ عَلَى الْأَصْلِ هُوَ بِالنَّظَرِ لِعُمُومِ النَّاسِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَوْ الْجَمْعُ، أَمَّا مَنْ رَأَاهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ بِهِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ مِنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَيَلْزِمُ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى رُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَمَضَانُ وَلَا شَوَّالٌ عَلَى الْعُمُومِ أَهْوَ فَلَا

يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِسُؤَالِنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَرْبَابِ الْفُهْمِ، فَتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ. "فَإِنْ غَمَّ" أَيُّ غُطِّيَ الْهَلَالُ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ "عَلَيْكُمْ" أَيُّ أَوَّلُهُ أَوْ آخِرُهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ سِتْرِ الْهَلَالِ بَغِمٍ، مِنْ غَيَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا غَطَّيْتُهُ، وَفِي غَمٍّ ضَمِيرُ الْهَلَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَدًا إِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ بِمَعْنَى إِنْ كُنْتُمْ مَغْمُومًا عَلَيْكُمْ، وَتَرَكَ ذِكْرَ الْهَلَالِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ "فَاقْدِرُوا" بِكَسْرِ الدَّالِّ وَيُضَمُّ، وَفِي الْمَغْرِبِ: الضَّمُّ خَطَأً "لَهُ" أَيُّ لِلْهَلَالِ، وَالْمَعْنَى قَدِّرُوا لِهَلَالِ الشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ فَاقْدِرُوا عَدَدَ الشَّهْرِ الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ "ثَلَاثِينَ يَوْمًا" إِذَا أَصْلُ بَقَاءِ الشَّهْرِ وَدَوَامُ خَفَاءِ الْهَلَالِ مَا أَمَكْنَ أَيُّ قَبْلَ الثَّلَاثِينَ، وَالْمَعْنَى: اجْعَلُوا الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَعْنِي حَقَّقُوا مَقَادِيرَ أَيَّامِ شَعْبَانَ حَتَّى تُكْمِلُوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ فِي شَرْحِ السَّنَةِ مَعْنَاهُ: التَّقْدِيرُ بِإِكْمَالِ الْعَدَدِ، يُقَالُ قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدَرُهُ قَدْرًا بِمَعْنَى قَدَرْتُهُ تَقْدِيرًا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: ذَهَبَ بَعْضُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّقْدِيرُ بِحِسَابِ الْقَمَرِ فِي الْمَنَازِلِ، أَيُّ اقْدِرُوا مَنَازِلَ الْقَمَرِ فَإِنَّهُ يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ فِي شَرْحِ السَّنَةِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: "فَاقْدِرُوا" خِطَابٌ مِنْ خَصَّةِ اللَّهِ بِهَذَا الْعِلْمِ، وَقَوْلُهُ: "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ" خِطَابٌ لِلْعَامَّةِ أَوْ هُوَ مَرْدُودٌ لِحَدِيثٍ "إِنَّا أُمَّةٌ أَمِيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ"، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ الشَّهْرِ لَيْسَتْ إِلَى الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ كَمَا يَزْعُمُهُ أَهْلُ التَّجْوِمِ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الْإِعْتِدَادِ بِقَوْلِ الْمُنْجِمِينَ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَرَى، وَلِقَوْلِهِ - تَعَالَى - مُحَاطَبًا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ خِطَابًا عَامًّا {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاخْطَابِ الْعَامِّ "«صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ»" وَلَمَّا فِي نَفْسِ هَذَا الْحَدِيثِ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ" وَلَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«الصَّوْمُ يَوْمٌ يَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمٌ يَفْطِرُونَ»" بَلْ أَقُولُ: لَوْ صَامَ الْمُنْجِمُ عَنْ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَيْهِ بِنَاءً عَلَى مَعْرِفَتِهِ يَكُونُ عَاصِيًا فِي صَوْمِهِ، إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْهَلَالُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، وَلَوْ جَعَلَ عِيدَ الْفِطْرِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ الْفَاسِدِ يَكُونُ فَاسِقًا، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ فِي قَوْلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ اسْتَحَلَّ إِفْطَارُهُ فَرَضًا عَنْ عِدَّةٍ وَاجِبًا صَارَ كَافِرًا، وَمِنْ الْغَرِيبِ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ النَّهَايَةِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ - خِطَابٌ لِلْعَامَّةِ، وَأَغْرَبُ مِنْهُ عَمَلُ صَاحِبِ النَّهَايَةِ نَقْلَ كَلَامِهِ وَالسُّكُوتَ عَلَيْهِ الْمُوهِمَ قَبُولَ قَوْلِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ كَلَامَهُ إِلَّا بِنَبْأِ الرَّدِّ عَلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً") أَيُّ الشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ أَوْ أَقْلَهُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: أَيُّ هَذَا مُحَقَّقٌ، وَفِيهِ حَتْ عَلَى طَلَبِ الْهَلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ "فَلَا تَصُومُوا" أَيُّ عَلَى قَصْدِ رَمَضَانَ "حَتَّى تَرَوْهُ" أَيُّ الشَّهْرَ يَعْنِي تَعْلَمُوا كَمَالَهُ أَوْ تَبْصُرُوا هَلَالَهُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] "فَإِنْ غَمَّ" أَيُّ أَمْرُ الشَّهْرِ أَوْ هَلَالِهِ "عَلَيْكُمْ" أَيُّ بِغِمٍ وَنَحْوِهِ "فَأَكْمِلُوا" أَيُّ أَتِمُّوا "الْعِدَّةَ" مَفْعُولٌ بِهِ أَيُّ عِدَّةَ شَعْبَانَ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ "ثَلَاثِينَ" أَيُّ يَوْمًا وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ، وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ أَكْمِلُوا هَذِهِ الْعِدَّةَ، وَثَلَاثِينَ بَدَلُ مِنْهُ بَدَلُ الْكُلِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٩٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٧٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ") أَيُّ لِأَجْلِ رُؤْيَا الْهَلَالِ، فَالَلَامُ لِلتَّعْلِيلِ وَالضَّمِيرُ لِلْهَلَالِ عَلَى حَدِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجَبَابِ اكْتِفَاءً بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَلِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَا بُيُوتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١] أَيُّ لِأَبْوَيْ الْمَيْتِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: اللَّامُ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] أَيُّ وَقْتُ دُلُوكِهَا، وَفِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ بَعْدَ الرُّؤْيَا بِزَمَانٍ طَوِيلٍ يَحْتَقِقُ، وَأَنَّ الْإِقَامَةَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الدُّلُوكِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِي آيَةِ اللَّامِ بِمَعْنَى

"بَعْدَ" أَي بَعْدَ دُلُوكِهَا أَي زَوَالِهَا، كَمَا فِي قَوْلِكَ: جِئْتُهُ لثَلَاثَ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرٍ كَذَا، يَبِينُهُ حَدِيثُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مَدَّةُ
لِلرُّؤْيَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ الْفَيَّاضُ - أَي أَطَالَ اللَّهُ مَدَّتَهُ إِلَى الرُّؤْيَا، وَقَوْلُهُ: جِئْتُهُ لثَلَاثَ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرٍ كَذَا، وَيَحْتَمِلُ
أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى بَعْدَ أَهْلِ الْآخِرِ هُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُرَدُّ "وَأَفْطَرُوا" أَي اجْعَلُوا عِيدَ الْفِطْرِ "لِرُّؤْيَا" أَي لِأَجْلِهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ وَقْتُهَا "فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ" أَي أَتَمُّوا عِدَّةَهُ "ثَلَاثِينَ" أَي فَكَذَا رَمَضَانَ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: إِذَا صَامَ أَهْلُ مِصْرَ
رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَا بَلْ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ رَأَوْا هَلَالَ شَوَّالٍ، إِنْ كَانُوا أَكَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ عَنْ رُؤْيَا هَلَالِهِ إِذْ لَمْ يَرَوْا
هَلَالَ رَمَضَانَ قَضَوْا يَوْمًا وَاحِدًا حَمَلًا عَلَى شَعْبَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ اتَّفَقَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا اللَّيْلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَإِنْ أَكَلُوا شَعْبَانَ عَنْ غَيْرِ رُؤْيَا قَضَوْا يَوْمَيْنِ
احْتِيَاظًا، لِاحْتِمَالِ نَقْصَانِ شَعْبَانَ مَا قَبْلَهُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا هَلَالَ شَعْبَانَ إِلَّا كَانُوا بِالضَّرُورَةِ مُكَلِّينَ رَجَبًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ:
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَنُهُ "«فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَلُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا»"، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ:
بِهَذِهِ الرُّوَايَةِ الْآخِرَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا كَرَوَايَةٍ: "«فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ صُومُوا»"، وَرَوَايَةٍ: "فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ"، وَرَوَايَةٍ: "«فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صُومُوا»"، وَرَوَايَةٍ: "«كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْفَظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَحْفَظُ
مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ»، وَهَذِهِ رَوَايَاتٌ صَحِيحَةٌ لَا تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ - رَدُّوا قَوْلَ أَحْمَدَ
فِي إِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مَعْنَى اقْدُرُوا ضَيَّقُوا لَهُ وَقَدَّرُوهُ تَحْتَ السَّحَابِ فَيَجِبُ عَنْهُمْ صَوْمُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ عَنْ
رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّلَاثِينَ مُغِيمةً، وَقَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَآخَرِينَ: قَدَّرُوا بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ، أَمْتَنَّا: مَنْ قَالَ بِتَقْدِيرِهِ تَحْتَ السَّحَابِ فَهُوَ
مُنَازِدٌ لِصَرِيحِ مَا فِي الرُّوَايَاتِ، وَمَنْ قَالَ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الصَّحِيحِينَ "إِنَّا أُمَّةٌ" الْآتِي، وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ
أَحْمَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَهْلُ أَقُولَ: عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ إِجْمَاعِهِمْ أَوْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَوْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ فَيَحْمِلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِحْتِيَاظِ
وَجُوبًا عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَاسْتِحْبَابًا عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا، مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْخَوَاصِّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ النِّيَّةِ
الْخَالِصَةِ مِنَ التَّرَدِيدِ بِأَنْ يَنْوِيَ صَوْمًا مُطْلَقًا وَلَا يَقُولَ عَنْ رَمَضَانَ وَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنَّهُ، وَإِلَّا فَعَنَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا إِنْ
قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ، ثُمَّ إِذَا صَحَّ صَوْمُهُ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَيَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ.

١٩٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا»" وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ قَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.

١٩٧١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«إِنَّا»") أَي مَعَاشِرَ الْعَرَبِ "أُمَّةٌ" أَي جَمَاعَةٌ "أُمِّيَّةٌ" قِيلَ:
الْأُمِّيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى أُمَّةِ الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ غَالِبًا كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ وَلَا يَقْرَأُونَ، وَإِطْلَاقُ الْأَمْنِ مِنْ قَبْلِ نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنِ
الَّذِي بُعِثَ فِيهِ ثُمَّ صَارَ الْآخِرُ تَبَعًا لِلأَوَّلِ فِي النَّسْبَةِ وَالْحُكْمِ، أَوْ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ قِرَاءَةً وَلَا
كِتَابَةً، وَقِيلَ: مَنْسُوبٌ إِلَى أُمِّ الْقُرَى وَهِيَ مَكَّةُ أَيِ إِنَّا أُمَّةٌ مَكِّيَّةٌ "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ" بِضَمِّ السِّينِ، وَهَذَا الْحُكْمُ بِالنَّظَرِ لِأَكْثَرِهِمْ،
أَوْ الْمُرَادُ: لَا نَحْسِبُ الْكِتَابَةَ وَالْحِسَابَ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجْرٍ حَيْثُ قَالَ: أَيِ مَنْسُوبُونَ إِلَى الْأُمِّ لِبَقَائِهِمْ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَلَدَتْهُمْ عَلَيْهَا مِنْ
عَدَمِ إِحْسَانِ الْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ، وَوَجْهُ الْغَرَابَةِ أَنَّ الْحَالَةَ هِيَ عَدَمُ الْكِتَابَةِ لَا عَدَمُ إِحْسَانِهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيِ لَا نَعْرِفُ الْكِتَابَةَ وَحِسَابَ
النُّجُومِ حَتَّى نَعْتَمِدَ عَلَى عِلْمِ النُّجُومِ وَسِيرِ الْقَمَرِ وَنَعْرِفَ الشَّهْرَ بِذَلِكَ أَهْ وَفِيهِ شَائِبَةٌ مِنَ الْجَوَازِ بِالْعَمَلِ بِالنُّجُومِ، وَهُوَ مُزْدُودٌ كَمَا صَرَّحَ

بِهِ نَفْسُهُ سَابِقًا، قَالَ الطَّبِيُّ " إِنَّا " كَلَامٌ عَنْ جِيلِ الْعَرَبِ، وَقَوْلُهُ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ أُمِّيَّةٌ، وَهَذَا الْبَيَانُ ثُمَّ الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ ثُمَّ الْقَوْلُ بِاللِّسَانِ يُنَبِّئُكَ عَلَى أَنَّ الْأَسْتَفْصَاءَ فِي مَعْرِفَةِ الشَّهْرِ لَا إِلَى الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ النَّجَاسَةِ أَه. فَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَا يَعْتَادُهُ الْمُنَجِّمُونَ لَيْسَ مِنْ هَدْيِنَا وَسُنَّتِنَا، بَلْ عَلَمُنَا يَتَعَلَّقُ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ فَإِنَّا نَرَاهُ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ كَمَا قَالَ " الشَّهْرُ " مُبْتَدَأً " هَكَذَا " مُشَارًا بِهَا إِلَى نَشْرِ الْأَصَابِعِ الْعِشْرِ " وَهَكَذَا " ثَانِيًا " وَهَكَذَا " ثَالِثًا خَبَرَهُ بِالرَّبْطِ بَعْدَ الْعَطْفِ " وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ " أَيُّ أَحَدِ الْإِبْهَامَيْنِ أَوْ التَّقْدِيرُ مِنْ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِبْهَامَ الْيَمِينِ، عَلَى أَنَّ اللَّامَ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ " وَفِي الثَّلَاثَةِ " أَيُّ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ فِعْلِهِ هَكَذَا فَصَارَ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ " ثُمَّ قَالَ: الشَّهْرُ " أَيُّ تَارَةً أُخْرَى " هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ عَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَفِي الثَّلَاثَةِ لِيَكُونَ الْعَدَدُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَلَمْ يَعْقِدِ الْإِبْهَامَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِيَكُونَ الْعَدَدُ ثَلَاثِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ " يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ " ثُمَّ زَادَ الرَّائِي الْبَيَانَ فَقَالَ (يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ) أَه، وَفِيهِ إِبْهَامٌ أَنَّ (يَعْنِي) الْأَوَّلَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الرَّائِي، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ مِنْهُ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ، فَالتَّقْدِيرُ: قَالَ الرَّائِي: يَعْنِي أَيُّ يُرِيدُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَوْنِهِ هُنَا لَمْ يَعْقِدِ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ تَمَامَ الثَّلَاثِينَ، ثُمَّ زَادَ الْبَيَانَ فَبَيَّنَ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْمَرَّتَيْنِ جَمِيعًا، فَالتَّقْدِيرُ: قَالَ الرَّائِي أَيْضًا: زِيَادَةٌ فِي الْإِيضَاحِ تَأْسِيًا بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي أَيُّ يُرِيدُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِنَّمَا بَالِغٌ فِي الْبَيَانِ بِمَا ذَكَرَهُ مَعَ الْإِشَارَةِ الْمَذْكُورَةِ لِيُبْطِلَ الرَّجُوعَ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْحِسَابُ الْمُنَجِّمُونَ، وَبِهِ يَبْطُلُ مَا مَرَّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، ثُمَّ قَالَ أَكْثَرُ أَتَمَّنَا: الْمُنَجِّمُ، وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفَلَائِي، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: ١٦] الْإِهْتِدَاءُ فِي نَحْوِ أدَلَّةِ الْقِبْلَةِ فِي السَّفَرِ، وَلَا بِحِسَابِ الْحَسَبِ، وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ مَسِيرِهِ، لَكِنْ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلَ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ هَلْ يُجْزِئُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ أَوْ لَا فَيَلْزَمُهُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ الْأَوَّلُ أَه، فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلَلٍ، وَلَعَلَّهُ مُقِيدٌ بِأَوَّلِ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ بِهِمَا أَنَّهُ بِحَسَبِ مَا يَرَى الْهَلَالَ لَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعَاقُبِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّوَوِيَّ وَابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ صَرَحَا بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَنْقُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةً لَا خَمْسَةَ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَكَانَهُمَا اعْتَمَدَا فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِسْتِقْرَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ خِلَافُ ذَلِكَ عَمِلَ بِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُك: وَفِيهِ تَأَمَّلْ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا إِلَى قَوْلِهِ " وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ " لَفْظٌ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: هَكَذَا ذَكَرَهُ آدَمُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا.

وَفِيهِ اخْتِصَارٌ عَمَّا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى وَغَيْرِهِ عَنْ غُنْدَرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ عَنْ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا آدَى مَا وَجَبَ بِتَبْلِيغِهِ بِالْعِبَارَةِ آدَاهُ أَيْضًا بِالْإِشَارَةِ، وَاسْتَفِيدَ مِنْهُ أَنَّ إِيمَاءَ الْأَخْرَسِ بِعُرْفِ النِّكَاحِ وَطَلَاقِهِ وَنَحْوِهِمَا كَاللِّسَانِ فِي مَعْرِضِ الْبَيَانِ.

١٩٧٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».

١٩٧٢ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : شَهْرًا عِيدٌ) أَيُّ شَهْرُ رَمَضَانَ وَشَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ عِيدٍ بِطَرِيقِ الْمُجَاوَرَةِ أَوْ لِأَنَّ عِيدَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَلِذَا سُمِّيَ عِيدَ الْفِطْرِ " لَا يَنْقُصَانِ " أَيُّ غَالِبًا عَنِ الثَّلَاثِينَ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ ثَوَابًا، وَلَوْ نَقَصَا عَدَدًا، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَرَادَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ حَسًّا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَلَا عِبْرَةٌ بِمُخَالَفَةِ بَعْضِ الشَّيْعَةِ لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلشَّاهِدَةِ كَمَا تَرَى، وَمُنَافٍ لِمَا صَحَّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: «صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرًا مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ»، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْحَفَاطِ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَعُ رَمَضَانَاتٌ فَقَطْ ثَلَاثِينَ كَذَا فِي شَرْحِ ابْنِ حَجْرٍ " رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ " بَدَلَانِ أَوْ بَيِّنَاتٍ، قَالَ التُّورِبَشِيُّ: فِيهِ وَجْهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَحَمَلُوهُ عَلَى غَالِبِ الْأَمْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ عَشْرِ رَمَضَانَ، أَقُولُ: فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُ الْعَمَلِ فِي أَحَدِهِمَا عَنِ الْعَمَلِ فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قَاتِلٌ ثَالِثٌ: إِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ نَاقِصَيْنِ فِي الثَّوَابِ، وَإِنْ وَجَدَا نَاقِصَيْنِ فِي عَدَدِ الْحِسَابِ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَمُ وَأَشْبَهُهُ بِالصَّوَابِ أَهْلُهُ، فَثَوَابُ تِسْعٍ وَعَشْرِينَ كَثُوبًا ثَلَاثِينَ مِنْهُمَا، كَذَا قَالَهُ الطَّبِيبِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ كَيْفَ يَسْتَوِي الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ فِي الْعِبَادَةِ وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] وَالثَّانِي إِنْ ذَا الْحِجَّةِ لَيْسَ فِي نَقْصَانِهِ الثَّوَابُ حَتَّى يُقَالَ ثَوَابُ ذِي الْحِجَّةِ نَاقِصُ الْعَدَدِ كَمَا لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّوَابَ الْإِجْمَالِيَّ الْوَارِدَ فِي رَمَضَانَ كَقَوْلِهِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ عَفِرَ لَهُ - يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ سَوَاءً تَمَّ أَوْ نَقَصَ الْهَلَالُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا جَوَابًا عَنِ الثَّانِي، وَوَجْهُ الْإِخْتِصَاصِ بِالتَّفْضِيلِ الْإِلَهِيِّ الْخَاصِّ بِهَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ، وَفِي النِّهَايَةِ: أَيْ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْحُكْمِ، إِذْ لَا جُنَاحَ بِسَبَبِ الْخَطَا فِي الْعِيدِ، أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْزُضُ فِي قُلُوبِكُمْ شَكٌّ إِذَا ضَمْتُمْ تِسْعًا وَعَشْرِينَ يَوْمًا أَوْ إِنْ وَقَعَ فِي الْحَجِّ خَطَأٌ لَمْ يَكُنْ فِي نُسُكِكُمْ نَقْصٌ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيْ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُ الْحِجَّةِ عَنْ ثَوَابِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ فِيهِ الْمُنَاسِكَ وَالْعَشْرَ، وَقِيلَ: إِنْ ثَوَابُهُمَا الْمُتَرْتَبُ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ الصَّيَامُ وَالْقِيَامُ وَالْحَجُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمِنْ ثُمَّ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا كَغَيْرِهِمَا فِي الْفَضَائِلِ الَّتِي يَتَوَهَّمُ نَقْصُهَا بِنَقْصِهَا لَا لِإِخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِهِمَا، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ عَلَيْهِ فَضِيلَةٌ فَهِيَ حَاصِلَةٌ لَهُ تَمَّ أَوْ نَقَصَ لَا يَنْقُصُ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ ثَوَابًا وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا كَمَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَكُلُّ فَضِيلَةٍ ثَبَتَتْ لِرَمَضَانَ أَوْ الْحِجَّةِ فَهِيَ حَاصِلَةٌ، نَقَصَ أَوْ تَمَّ، وَقَالَ الطَّبِيبِيُّ: ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ إِخْتِصَاصِ الشَّهْرَيْنِ بِمِزْيَةٍ لَيْسَتْ فِي سَائِرِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي سَائِرِهَا قَدْ يَنْقُصُ دُونَهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحُكْمِ وَرَفْعِ الْجُنَاحِ وَالْحَرَجِ عَمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ فِي الْحُكْمِ لِإِخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيدَيْنِ وَجَوَازِ احْتِمَالِ الْخَطَا فِيهِمَا، وَمِنْ ثُمَّ لَمْ يَقُلْ شَهْرًا رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٧٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ») قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: نَهَى تَنْزِيهِ، وَمَرَّجَعُهُ إِلَى خِلَافِ الْأَوَّلَى، وَلَا يَكُونُ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بَلْ دُونَ ذَلِكَ " بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ حَدَرًا مِنَ التَّشْبِهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَبِهِ يُخَصُّ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسِرِّ الشَّهْرِ وَهُوَ يَفْتَحُ الْمُهْمَلَةَ وَكَسْرَهَا: آخِرُهُ، وَهَذَا وَمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَانَ الْمُعْتَمِدُ مِنْ مَذْهَبِنَا حُرْمَةُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بَلْ وَمَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي أَهْلَهُ. سَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يَكْرَهُ صَوْمَ آخِرِ شَعْبَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا " أَيْ نَذْرًا مُعِينًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ " فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " أَيْ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يُجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: قِيلَ: الْعِلَّةُ تَرْكُ الْإِسْتِرَاحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّشَاطِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: اخْتِلَاطُ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ الشَّكَّ

بَيْنَ النَّاسِ فَيَتَوَهَّمُونَ أَنَّهُ رَأَى هَلَالَ رَمَضَانَ، فَلِذَلِكَ يَصُومُ فَيُؤَافِقُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى ظَنِّ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، ثُمَّ هَذَا النَّهْيُ فِي النَّفْلِ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ وَالنَّذْرُ فَفِيهِمَا ضَرُورَةٌ لِأَنَّهُمَا فَرْضٌ، وَتَأْخِيرُهُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، وَأَمَّا الْوَرْدُ فَتَرْكُهُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ أَدْوَمُهَا،

وَتَرَكُهُ عِنْدَ مَنْ أَلْفَ بِهِ شَدِيدٌ، وَقِيلَ: الْعِلَّةُ لَزُومُ التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَيَّدَ الصَّوْمَ بِالرُّؤْيَا فَهُوَ كَالْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ، أَقُولُ: وَكَذَا قَالَ - تَعَالَى - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] فَقَالَ: فَمَنْ تَقَدَّمَ صَوْمُهُ فَقَدْ طَعَنَ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ، أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَكَأَنَّهُ حَاوَلَ الطَّعْنَ، قَالَ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» "اهـ، يَعْنِي إِذَا صَامَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ بِنِيَّةٍ عَلَى طَرِيقِ التَّرْدِيدِ بِأَنْ يَنْوِيَ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ عَنْهُ، وَإِلَّا فَعَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَّا إِذَا صَامَ نَفْلًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْوَعِيدِ، وَلَا فِي النَّهْيِ الْأَكِيدِ، وَيَوْمِي إِلَى هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ "لَا يَتَقَدَّمَنَّ" عَلَى أَنَّ حَدِيثَ "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ النَّهْيِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ السِّتِيُّ فِي كُتُبِهِمْ.

(الفصل الثاني)

١٩٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ.

(الفصل الثاني)

١٩٧٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ» " أَيَّ إِذَا مَضَى النِّصْفُ الْأَوَّلُ مِنْهُ " فَلَا تَصُومُوا " أَيَّ بِلَا انْضِمَامٍ شَيْءٍ مِنَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ بِلَا سَبَبٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا صِيَامَ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ، وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ رَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يَضَعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ، وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ، وَلِذَا قَيَّدَهُ بِالِانْتِصَافِ أَوْ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُقَدَّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي: الْمَقْصُودُ اسْتِجْمَامُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى تَبَاعُصِ الصِّيَامِ فَاسْتَحَبَّ الْإِفْطَارُ كَمَا اسْتَحَبَّ إِفْطَارُهُ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، فَأَمَّا مَنْ قَدَّرَ فَلَا نَهْيَ لَهُ، وَلِذَلِكَ جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الشَّهْرَيْنِ فِي الصَّوْمِ أَهْدَى وَكَلَامٌ حَسَنٌ لَكِنْ يَخَالِفُ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الصِّيَامَ بِلَا سَبَبٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ مَكْرُوهٌ، وَفِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ: يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ الصَّوْمُ بَعْدَ النِّصْفِ مُطْلَقًا تَمَسُّكًا بِأَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ بِالصَّوْمِ، وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ بَلْ صَحِيحٌ، وَبِأَنَّهُ مِظَنَّةٌ لِلضَّعْفِ، وَمَا نَيْطُ بِالْمِظَنَّةِ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ تَحَقُّقُهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا بَقِيَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» " وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا يَعْرِفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا نَظَرَ لِقَوْلِ أَحْمَدَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ لِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ سَكَتَ عَلَيْهِ فِي سُنَنِهِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْهُ فِي غَيْرِهَا الْإِنْكَارَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ عَنْ رَاوِيهِ: إِنَّهُ ثِقَةٌ لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَ إِنْكَارِهِ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رَدِّهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمَعْنَاهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْطَرَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ.

١٩٧٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحْصُوا هَلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٩٧٥ - (وَعَنْهُ) أَيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحْصُوا» " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَمْرٌ مِنَ الْإِحْصَاءِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْعَدُّ بِالْحَصَا أَيْ عُدُّوا " هَلَالَ شَعْبَانَ " أَيَّ أَيَّامَهُ " لِرَمَضَانَ " أَيَّ لِأَجْلِ رَمَضَانَ أَوْ لِلْحِفَاظَةِ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيَّ لَتَعْلَمُوا دُخُولَ رَمَضَانَ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْإِحْصَاءُ الْمُبَالِغَةُ فِي الْعَدِّ بِأَنْوَاعِ الْجُهْدِ، وَلِذَلِكَ كُنِيَ بِهِ عَنِ الطَّاقَةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «اَسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا» " اهـ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ وَلَنْ تَعُدُّوا اسْتِقَامَتَكُمْ شَيْئًا مُعْتَدًّا بِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ - تَعَالَى، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيْ اجْتَهَدُوا فِي إِحْصَائِهِ وَضَبْطِهِ بِأَنْ تَحَرَّوْا مَطَالِعَهُ وَتَتَرَاءَوْا مَنَازِلَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِدْرَاكِ هَلَالِ رَمَضَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

١٩٧٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

١٩٧٦ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ مَا عَلِمْتُهُ (يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ) أَيْ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ أَوْ مُعْظَمَهُ فِي أَكْثَرِ الزَّمَانِ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ إِيرَادَ هَذَا الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) .

١٩٧٧ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٩٧٧ - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ) أَيْ مَوْقُوفًا " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ " عَلَى بِنَاءِ الْمُجْهُولِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: لَمْ يَقُلْ يَوْمَ الشَّكِّ، وَأَتَى بِالْمَوْصُولِ لِلْبَالِغَةِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ أَدْنَى شَكٍّ يُوْجِبُ عِصْيَانَ مَنْ كُنِيْتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ، الَّذِي يَقْسِمُ حُكْمَ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِحَسَبِ قَدْرِهِمْ وَاقْتِدَارِهِمْ فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ يَوْمًا الشَّكُّ فِيهِ قَائِمٌ ثَابِتٌ؟ وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ} [هود: ١١٣] أَيْ إِلَى الَّذِينَ أُؤْنَسَ مِنْهُمْ أَدْنَى الظُّلْمِ، فَكَيْفَ بِالظَّالِمِ الْمُسْتَمِرِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هُوَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَامَ نَاقِيًا مِنْ رَمَضَانَ (فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الشَّكُّ هُوَ اسْتِثْنَاءُ طَرَفٍ مِنَ الْإِدْرَاكِ مِنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَمُوجِبُهُ هُنَا أَنْ يُعَمَّ الْهَلَالُ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَيُشَكَّ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِينَ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ؟ أَوْ يُعَمَّ مِنْ رَجَبٍ هَلَالُ شَعْبَانَ فَأُكِلَتْ عِدَّتُهُ وَلَمْ يَكُنْ رُؤْيَى هَلَالِ رَمَضَانَ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ الثَّلَاثُونَ أَوْ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ؟ وَمِمَّا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ كَلَامٍ غَيْرِ أَصْحَابِنَا مَا إِذَا شَهِدَ مِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَكَانَهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرِ فَهُوَ مُحْكَمٌ بِغَلْطِهِ عِنْدَنَا لظُهُورِهِ، فَقَابِلُهُ مُوْهُومٌ لَا مَشْكُوكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْمٍ فَهُوَ شَكٌّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: وَمَذْهَبُنَا إِبَاحَتُهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَتُهُ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ صَوْمًا لَهُ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَجُوبُ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ فِي أَصَحِّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ، ثُمَّ هَذَا فِي عَيْنِ يَوْمِ الشَّكِّ، فَأَمَّا صَوْمٌ مَا قَبْلَهُ فَقَبِي التَّحْفَةِ قَالَ: وَالصَّوْمُ قَبْلَ رَمَضَانَ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَيْنِ مَكْرُوهٌ، أَيْ صَوْمٌ كَانَ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ " الْحَدِيثُ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا اعْتَادُوا ذَلِكَ، وَعَنْ هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَكْرَهُ وَضَلَ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَالٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِدْلَالَ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ بِرِوَايَةِ " أَنْ تَصُومُوا غَدًا " وَاحْتِمَالِ ابْنِ الْهَمَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ " فَلَا مُعَارَضَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ صِلَةِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ عَمَّارٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيلًا بِصِبْغَةِ الْجَزْمِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا فِي التَّصْحِيحِ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَالتَّطْبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَصَحَّهِ الْأَثْمَةُ، وَقَوْلُ الصَّغَانِي: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، ثُمَّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنَ الصَّحَابِيِّ لَا تُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ الْمُوجِبُ بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ وَاحِدٍ عَدْلٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةُ وَلَا الْبُلُوغُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ، وَفِي رِوَايَةِ

الْحَسَنُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَوْرِ، وَبِهِ أَخَذَ الْحُلَوَانِيُّ، فَحَاصِلُ انْخِلَافِ الْمُحَقِّقِ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ اشْتِرَاطُ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ أَوْ الْاِسْتِفَاءِ بِالسَّتْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يَتَمَسَّكُ بِهِ لِرَوَايَةِ التَّوَادِرِ فِي قَبُولِ الْمُسْتَوْرِ؛ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ لَا يَتَمَسَّكُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الزَّمَانِ، لِأَنَّ ذِكْرَهُ الْإِسْلَامَ بِحَضْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الشَّهَادَتَيْنِ إِنْ كَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِهِ فَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ لِأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ أَسْلَمَ عَدْلًا إِلَى أَنْ يَظْهَرَ خِلَافُهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ حَالِهِ السَّابِقِ فَكَذَلِكَ، لِأَنَّ عَدَالَتَهُ قَدْ ثَبَتَتْ بِإِسْلَامِهِ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِبَقَائِهَا مَا لَمْ يَظْهَرَ انْخِلَافٌ، وَلَمْ يَكُنِ الْفِسْقُ غَالِبًا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَعَارَضَ الْغَلْبَةُ ذَلِكَ الْأَصْلُ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ إِلَى ظُهُورِهَا، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنَّمَا ثَبَتَ مَوْفُوفًا عَلَى عَمَّارٍ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيلًا عَنْهُ فَقَالَ: وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: " مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ " إِنْخُ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةُ فِي كُتُبِهِمْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْفُوفٌ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ السَّرَرِ كَمَا سَأَلْتَنِي، وَإِلَّا وَلِيَ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ صَوْمِهِ عَنْ رَمَضَانَ وَكَانَهُ فَهُمْ مِنَ الرَّجُلِ الْمُتَنَحِّيِ فَصَدَّ ذَلِكَ فَلَا تَعَارُضَ حِينَئِذٍ أَصْلًا.

١٩٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " يَا بِلَالُ أَذِنَ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا؟ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٩٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيٌّ) أَيُّ وَاحِدٌ مِنَ الْأَعْرَابِ وَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ) يَعْنِي وَكَانَ غَيْمًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِخْبَارَ كَافٍ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا إِلَى الدَّعْوَى (يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ) أَيُّ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثٍ يَعْنِي رَمَضَانَ: ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ فِيهِذَا ظَهَرَ ضَعْفُ قَوْلِ ابْنِ جَرْرٍ، الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَائِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ (فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرُطٌ فِي الشَّهَادَةِ اهـ وَفِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ إِشَارَةٌ إِلَى تَفْضِيلِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى مِنَ الْقَضِيَّتَيْنِ (قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِنَ فِي النَّاسِ) أَيُّ نَادٍ فِي مُحَضَرِهِمْ وَأَعْلَاهُمْ (أَنْ يَصُومُوا) أَيُّ بِأَنْ يَصُومُوا (غَدًا) وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ الْهَمَامِ: فَلْيَصُومُوا، وَفِي عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِرَمَضَانَ إِشْعَارًا إِلَى مَذْهَبِنَا مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ آدَاؤُهُ بِنِيَّةٍ مُطْلَقِ الصَّوْمِ، وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِقَيْدِ الْغَدِ عَلَى جَوَازِ النِّيَّةِ فِي النَّهَارِ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: مُحْتَمَلٌ لِكَوْنِهِ شَهْدًا فِي النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ فَلَا يَحْتَاجُ بِهِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِدْلَالَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِرَوَايَةِ " أَنْ يَصُومُوا غَدًا " وَاحْتِمَالِ ابْنِ الْهَمَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى رَوَايَةِ " فَلْيَصُومُوا " فَلَا مُعَارَضَةَ، قَالَ الْمُظْهَرُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ فَسَقَ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَعَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَقْبُولَةٌ فِي هِلَالَ رَمَضَانَ اهـ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ طَرُقٍ مَوْصُولًا وَمِنْ طَرُقٍ مُرْسَلًا، وَإِنْ كَانَتْ طَرُقُ الْإِتِّصَالِ صَحِيحَةً.

١٩٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَرَأَى النَّاسَ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

١٩٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَأَى النَّاسَ الْهِلَالَ) قَالَ الْمُظْهَرُ: التَّرَائِي أَنْ يُرَى بَعْضُ الْقَوْمِ بَعْضًا، وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْاجْتِمَاعُ لِلرُّؤْيَةِ لِقَوْلِهِ (فَأَخْبَرْتُ) أَيُّ وَحْدِي (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي رَأَيْتُهُ) أَيُّ الْهِلَالَ (فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ) أَيُّ بِصِيَامِ

رَمَضَانَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَهْدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَاسْتَفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ ثُبُوتِ رُؤْيَا هَلَالِ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ احْتِيَاظًا، وَزَعَمَ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أُمَّتِنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِالْوَاحِدِ إِلَى مُوَافَقَةِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كِبَكِيَّةَ الشُّهُورِ، وَأَصْحَابُهُ أَدْرَى بِنُصُوبِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ أَوَّلَ بَعْضُ أَكْبَرِهِمْ مَا أَوْهَمَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا رَجَعَ إِلَى الْإِثْنَيْنِ بِالْقِيَاسِ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ سَنَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ، فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَلَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ وَشَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ وَحْدَهُ كَانَ مَذْهَبُهُ قَبُولُ الْوَاحِدِ، وَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِلْقِيَاسِ مَعَ قَوْلِهِ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَاظِ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْكَمْ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَاكِمُ يَرَاهُ، وَالْأَوْجَبُ الصَّوْمُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا.

(الفصل الثالث)

١٩٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثالث)

١٩٨٠ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ) أَيُّ يَتَكَلَّفُ فِي عَدِّ أَيَّامِ شَعْبَانَ لِحَافِظَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ (مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ أَمْرِ شَرْعِيٍّ بِغَيْرِهِ إِلَّا شَهْرُ الْحَجِّ، وَهُوَ نَادِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ ضَبْطَهُ قَدْ يَتَنَبَّهَ عَلَى ضَبْطِهِ (ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ) أَيُّ شَعْبَانَ (عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٨١ - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةٌ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدَّهُ لِلرُّؤْيَا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ

فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَدَهُ لِرُؤْيَا، فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٨١ - (وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ) يَفْتَحُ الْمَوْحِدَةَ وَالْمُنْتَهَا بَيْنَهُمَا مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ، ثَمَّةُ ثَبَتَ فِيهِ تَشْيِيعٌ قَلِيلٌ، كَثِيرُ الْإِرْسَالِ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ، فَمَا كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ سَمَاعًا فَقَبُولٌ، وَمَا كَانَ عَنْ كَذَا فَهُوَ ضَعِيفٌ، ذَكَرَهُ فِي الْمَقْدِمَةِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِضَمِّ الْمُنْتَهَا، قَالَ الطَّبْرِيُّ: اسْمُهُ أَسْعَدُ بْنُ فَيْرُوزَ الْكُوفِيُّ (قَالَ: خَرَجْنَا) أَيُّ مِنْ بَلَدِنَا (لِلْعُمْرَةِ) أَيُّ لِأَجْلِهَا وَقَصْدُهَا وَتَحْصِيلُهَا (فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ) قَرْيَةٌ مَشْهُورَةٌ شَرْقِيَّةً مَكَّةَ تُسَمَّى الْآنَ بِالْمَضِيقِ؛ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ (تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ) أَيُّ اجْتَمَعْنَا لِرُؤْيَا الْهَلَالِ لِكَمَالِ ظُهُورِهِ، أَوْ أَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا خَلْفَاءَ نَظَرِهِ أَوْ عَدَمَ عَلَيْهِ بِمَسْقُطِ قَرْنِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْإِشَارَةُ إِلَى الْهَلَالِ تَكْرَهُ لِأَنَّهُ فَعْلٌ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فِيهِ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى الْإِشَارَةِ عِنْدَ الْإِرَاءَةِ فَتَحْمَلُ الْكَرَاهَةَ عَلَى وَقْتِ عَدَمِ الضَّرُورَةِ (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ) أَيُّ صَاحِبُ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِعِلْوِ دَرَجَتِهِ (وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا) أَيُّ نَحْنُ (ابْنُ عَبَّاسٍ) بِالنَّصْبِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ وَفَتَحَ الْيَاءُ فِي لَقِينَا وَالْمَعْنَى هُوَ لَقِينَا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لَفْظًا وَمَعْنَى، فَإِنَّ فِيهِ رِعَايَةَ الْأَدَبِ (فَقُلْنَا) أَيُّ لَهُ (إِنَّا) أَيُّ مَعَشَرَ الْقَوْمِ (رَأَيْنَا الْهَلَالَ) أَيُّ مَرْتَفِعًا جَدًّا (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ

ثَلَاثَ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ (أَيُّ لَيْلَةٍ بِالرَّفْعِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالنَّصْبِ وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ آيَةِ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟) أَيُّ الْهَلَالِ فِيهَا (قُلْنَا: لَيْلَةٌ كَذَا) أَيُّ رَأْيَانَهُ لَيْلَةٌ كَذَا وَهُوَ الْإِثْنَيْنِ مَثَلًا (وَكَذَا) وَهُوَ لَيْلَةُ الثَّلَاثَاءِ (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ) أَيُّ جَعَلَ مَدَّةَ رَمَضَانَ زَمَانَ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ؛ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: أَيُّ لَوْقَتِهَا. فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنَّ اللَّامَ لِلتَّوْقِيتِ فَلَا وَجْهَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى بَعْدَ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ الْمَعْنَى يَتِمُّ بِدُونِهِ (فَهُوَ) أَيُّ رَمَضَانَ (لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ بِإِضَافَةِ "لَيْلَةٍ" إِلَى الْجُمْلَةِ، وَفِي النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ بِالتَّنْوِينِ، وَيَدُلُّ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ "أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ" غَايَتُهُ أَنَّهُ يَقْدَرُ فِيهَا فِيهِمَا، وَالْمَعْنَى رَمَضَانَ حَاصِلٌ لِأَجْلِ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِكِبَرِهِ، بَلْ وَرَدَ أَنَّ انْتِفَاحَ الْأَهْلَةِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ فَهُوَ حَاصِلُ وَقْتِ لَيْلَةِ الرُّؤْيَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِإِضَافَتِهِ الْوَقْتَ إِلَى اللَّيْلَةِ وَهِيَ الْوَقْتُ أَيْضًا (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (قَالَ: أَهْلُنَا رَمَضَانَ) فِي النِّهَايَةِ أَهْلُ الْمُحَرَّمِ بِالْحَجِّ إِذَا لَبَّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ، وَمِنْهُ إِهْلَالُ الْهَلَالِ وَاسْتِهْلَالُهُ إِذَا رَفَعَ الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ أَهْلُ فَعْنَاهُ رَأَيْنَا هَلَالَ رَمَضَانَ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيُّ تَرَاءَيْنَاهُ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى (وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ) بِكُسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فَوْقَ بَطْنِ نَخْلَةٍ بِنَحْوِ يَوْمٍ، إِذْ هِيَ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، وَبَطْنُ نَخْلَةٍ عَلَى مَرَحَلَةٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ،

(فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ) أَيُّ فَسَّأَلُهُ عَمَّا وَقَعَ بَيْنَنَا مِمَّا سَبَقَ فَقَالَ (ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ") قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ أَطَالَ مَدَّتُهُ إِلَى الرُّؤْيَةِ، أَيُّ أَطَالَ مَدَّةَ شَعْبَانَ إِلَى زَمَانِ رُؤْيَةِ هَلَالِ رَمَضَانَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: وَأَوْضَحُ مِنْهُ أَنْ يَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ ابْتِدَاءَ مَدَّتِهِ حَاصِلًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فَغَيْرُ وَاضِحٍ، بَلْ فَاسِدٌ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَمَدِهِ رَاجِعٌ إِلَى شَعْبَانَ، وَفِي لِرُؤْيَتِهِ إِلَى رَمَضَانَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرَانِ لِرَمَضَانَ كَمَا وَهَمَ لَا مَعْنَى إِلَى لِأَمْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، وَلَا دَلَالَةٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا، وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى بَعْدَ فَلَمَعْنَى أَطَالَ مَدَّةَ رَمَضَانَ بَعْدَ رُؤْيَةِ هَلَالِهِ لَصَحَّ الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ لَا يَصْلُحُ جَوَابًا لِابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ، فَتَدَبَّرْ "فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ" يَقَالُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ الْخَبْرُ أَيُّ اسْتَعْجَمَ مِثْلُ غَمٍّ، أَيُّ فَإِنْ أُخْفِيَ عَلَيْكُمْ بِنَحْوِ غَيْمٍ "فَأَكْلُوا الْعِدَّةَ" أَيُّ عَدَدَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَلَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَا قَبْلَهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ تَرَاءَوْهُ بِذَاتِ عِرْقٍ، وَتَنَازَعُوا فِيهِ فَأَرْسَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَأَجَابَهُمْ بِذَلِكَ، فَلَبَّاهُ وَصَلُّوا بَطْنَ نَخْلَةٍ رَأَوْهُ فَسَأَلُوهُ شَفَاهَا، فَأَجَابَهُمْ بِمَا يُطَابِقُ الْجَوَابَ، وَحَاصِلُهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحُكْمِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ مِنْ رُؤْيَةِ هَلَالِهِ وَاسْتِفِيدَ مِنْهُ قَوْلُهُ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ أَنَّ لَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ الْهَلَالِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَإِنَّهُ لَوْ رُؤِيَ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلَةِ، فَلَا يَفْطُرُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يُمْسِكُهُ مِنْ شَعْبَانَ، بَلْ إِنْ رُؤِيَ بَعْدَ الْغُرُوبِ حُكِمَ بِهِ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ، وَإِلَّا فَلَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ"، وَلِمَا صَحَّ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرْسَلَ إِلَى جُنْدٍ لَهُ بِالْعِرَاقِ: إِنَّ هَذِهِ الْأَهْلَةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهَلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ نَاسًا رَأَوْا هَلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا فَاتَمَّ صِيَامُهُ إِلَى اللَّيْلِ، وَقَالَ: لَا، حَتَّى يَرَى مِنْ حَيْثُ يَرَى بِاللَّيْلِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْطَرَ حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلًا مِنْ حَيْثُ يَرَى، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ غَيْرُهُ: وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ، وَلَا مُخَالَفَ لَهُمْ، وَرَوَى مَالِكٌ بِلَاغًا أَنَّ الْهَلَالَ رُؤِيَ زَمَنَ عُثْمَانَ بَعْثِي فَلَمْ يَفْطَرَ حَتَّى أَمْسَى، وَقَالَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ: إِنْ رُؤِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْمَاضِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْمُسْتَقْبَلَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ لَوْ رُؤِيَ يَوْمَ النَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ يَكُونُ لِلْمَاضِيَةِ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّهْرِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ أَهْ، وَبِهِ يَتَأَيَّدُ الْمُعْتَمِدُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ حَرَامٌ، وَيَنْدَفِعُ

اعْتِمَادُ مَا نُقِلَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَجَمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّ صَوْمَهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ لَهُ، وَفِي انْدِفَاعِ الْإِعْتِمَادِ يُحْتَاجُ إِلَى أَمْرٍ يَصِحُّ فِيهِ الْإِسْتِنَادُ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يُسَنَّ صَوْمَهُ إِذَا أُطْبِقَ النِّعَمُ لِقَوْلِ أَحَدٍ بِوُجُوبِهِ، لِأَنَّ الْخِلَافَ إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ صَحِيحَةٍ لَا يُرَاعَى أَهْدُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مُجَازَفَةٌ صَرِيحَةٌ، وَالْحَقُّ مَذْهَبُ الْمُتَوَسِّطِ الْأَعْدَلِ، فَتَأَمَّلْ لِيَلَّا تَقَعَ فِي الْوَجَلِ.

٩.٢ [باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم]

[باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم]

(بَابُ)

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٨٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً" "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ)

أَيُّ: فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٨٢ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "تَسَحَّرُوا") أَمْرٌ نَذِبَ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَيُّ تَنَاولُوا شَيْئًا مَا وَقَتَ السَّحْرِ، لِلْحَدِيثِ "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ"، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ فِي فُضَائِلِ الْأَعْمَالِ، فِي الْقَامُوسِ: السَّحْرُ هُوَ قَبِيلُ الصُّبْحِ، وَفِي الْكَشَافِ هُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَقِيلَ: وَقْتُهُ يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ "فَإِنَّ فِي السَّحُورِ" الرَّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَتَحَّ السَّيْنُ وَهُوَ مَا يَتَسَحَّرُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ "بَرَكَهً" لِأَنَّ فِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بِإِقَامَةِ السَّنَةِ وَلَكُونَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ الصَّائِمُ عَلَى صَوْمِهِ لِقِيَامِ ذَلِكَ الْأَكْلِ مَقَامَ أَكْلِ يَوْمِهِ، فِي النَّهَايَةِ أَكْثَرُ مَا يَرُوى بِالْفَتْحِ وَقِيلَ الصَّوَابُ بِالضَّمِّ، لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ، وَالْأَجْرُ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الطَّعَامِ أَهْدُ وَيُمْكِنُ أَنْ

يُقَالُ الصَّوَابُ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِنَّمَا يَثَابُ عَلَيْهِ لِكُونِهِ مُوَافِقًا لِاسْتِعْمَالِ السَّنَةِ، فَإِذَا أَثِيبَ عَلَى أَثَرِهِ فَبِالْأَوَّلَى عَلَى نَفْسِهِ فَيُفِيدُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَا يَخْفَى، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: "«مَدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ»" مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَ الْبَرَكَهَةِ بِالثَّوَابِ غَرِيبٌ، وَسَيَأْتِي: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَرَكَهَةِ حُصُولُ التَّقْوَى بِهِ عَلَى صَوْمِ الْغَدِّ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«اسْتَعِينُوا بِمُقَابَلَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَبِأَكْلِ السَّحُورِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ»"، أَوِ الْمُرَادُ زِيَادَةُ الثَّوَابِ لِاسْتِنَانِهِ بِسُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«فَرَّقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ»" وَلَا مُنَافَاةَ، فَلْيَكُنِ الْمُرَادُ بِالْبَرَكَهَةِ كُلًّا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَالسَّحُورُ مَا يُؤْكَلُ فِي السَّحْرِ وَهُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَقَوْلُهُ فِي النَّهَايَةِ: هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ فِي أَكْلِ السَّحُورِ بَرَكَهً بِنَاءً عَلَى ضَبْطِهِ بِضَمِّ السَّيْنِ جَمْعُ سَحْرٍ، فَأَمَّا عَلَى فَتَحِهَا وَهُوَ الْأَعْرَفُ فِي الرَّوَايَةِ فَهُوَ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ فِي السَّحْرِ أَهْدُ وَفِيهِ أَنَّ السَّحُورَ جَمْعُ سَحْرٍ، غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَقْدِيرَ الْمُضَافِ عَلَى رِوَايَةِ فَتَحِ السَّيْنِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْبَرَكَهَةَ فِي أَكْلِ السَّحُورِ لَا فِي نَفْسِ السَّحُورِ، كَمَا قِيلَ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«وَبِأَكْلِ السَّحُورِ»" فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كَلَامِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

١٩٨٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٨٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَصُلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ") مَا زَائِدَةٌ أَضِيفَ إِلَيْهَا الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَرْقِ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: هُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَعْجَمَةِ تَصْحِيفُ " أَكَلَةُ السَّحَرِ " يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ الْمَرَّةَ، قَالَهُ مِيرُكُ، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْأَكْلَةُ بِالضَّمِّ اللَّقْمَةُ، وَهُوَ كَذَا فِي نُسَخَةٍ، وَقَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: وَالْمَعْنَى أَنَّ السَّحُورَ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَبَاحَهُ لَنَا إِلَى الصُّبْحِ بَعْدَ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، وَحَرَمَهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَنَامُوا أَوْ مُطْلَقًا، وَمُخَالَفَتُنَا إِيَّاهُمْ تَقَعُ مَوْقِعَ الشُّكْرِ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ، فَقَوْلُ ابْنِ الْهَمَامِ: إِنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ غَيْرُ صَحِيحٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٩٨٤ - وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩٨٤ - (وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ") أَيُّ مَوْصُوفِينَ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ أَوْ الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ ضِدُّ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ " مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ " أَيُّ مَا دَامُوا عَلَى هَذِهِ السَّنَةِ، وَيَسُنُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْخَيْرِ الصَّحِيحِ بِهِ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: فَإِنَّ فِي التَّعْجِيلِ مُخَالَفَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهُ إِلَى اسْتِبَاكِ النُّجُومِ أَيْ اخْتِلَاطِهَا، ثُمَّ صَارَ عَادَةً لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ فِي مِلَّتِنَا أَهْدَ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَلَوْ آخَرَ لِتَأْدِيبِ النَّفْسِ وَمُوَاصَلَةِ الْعِشَائِنِ بِالنَّفْلِ غَيْرِ مُعْتَقَدٍ وَجُوبِ التَّأْخِيرِ لَمْ يَضُرْ ذَلِكَ، أَقُولُ بَلْ يَضُرُّهُ حَيْثُ يَفُوتُهُ السَّنَةُ، وَتَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ بِشَرِبَةِ مَاءٍ لَا يُنَافِي التَّأْدِيبَ وَالْمُوَاصَلَةَ، مَعَ أَنَّ التَّحْصِيلَ إِظْهَارُ الْعَجْزِ الْمُنَاسِبِ لِلْعُبُودِيَّةِ وَمُبَادَرَةٌ إِلَى قَبُولِ الرُّخْصَةِ مِنَ الْخُضْرَةِ الرَّبُوبِيَّةِ، ثُمَّ رَأَيْتُ التُّورِبَشْتِيَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْخُصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَرْضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَقُولُ: يُشَابِهُ هَذَا التَّأْخِيرُ تَقَدُّمَ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، وَفِيهِ أَنَّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ، مَنْ تَعَوَّجَ عَنْهَا فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَوْجَّ مِنَ الضَّلَالِ وَلَوْ فِي الْعِبَادَةِ أَهْدَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا عَجَلُ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سَحُورًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ أَحْمَدُ: " وَأَخْرَا السَّحُورَ " .

١٩٨٥ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٨٥ - (وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ") أَيُّ ظِلَامِهِ " مِنْ هَاهُنَا " أَيُّ جَانِبِ الشَّرْقِ " وَأَدْبَرَ النَّهَارُ " أَيُّ ضِيَاؤِهِ " مِنْ هَاهُنَا " أَيُّ جَانِبِ الْغَرْبِ " وَغَرَبَتِ " يَفْتَحُ الرَّاءُ أَيْ غَابَتِ " الشَّمْسُ " أَيُّ كُلِّهَا، قَالَ الطَّبَّيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ مَعَ الاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ لِبَيَانِ كَمَالِ الْغُرُوبِ كَيْلَا يُظَنَّ أَنَّهُ يَحْجُزُ الْإِفْطَارَ لَغُرُوبِ بَعْضِهَا أَهْدَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا ذَكَرَ هَذَيْنِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ غُرُوبَهَا عَنِ الْعْيُونِ لَا يَكْفِي لَأَنَّهُمَا قَدْ تَغَيَّبَا وَلَا تَكُونُ غَرَبَتْ حَقِيقَةً فَلَا بَدَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْغُرُوبِ أَهْدَ وَهُوَ غَرِيبٌ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُقْصُورٌ، وَلِذَا اقْتَصَرَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذِكْرِهِ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْقَيْدَ الثَّانِي مُسْتَعْنَى عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتِمُّ كَلَامُهُمْ لَوْ كَانَ غَرَبَتْ مُقَدِّمًا فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ إِلَى مَا حَقَّقَهُ الطَّبَّيُّ " فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " أَيُّ صَارَ مُفْطَرًا حُكْمًا، وَإِنْ لَمْ يُفْطَرْ حِسًّا، كَذَا فِي الرَّوَايَةِ وَشَرَحَ السَّنَةُ، بِدَلِيلِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ لِلْغَدِ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَيَشْرَبْ، وَقِيلَ: دَخَلَ فِي وَقْتِ الْإِفْطَارِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمَوَاصِلِ أَيْ لَيْسَ لِلْمَوَاصِلِ فَضْلٌ عَلَى الْآكِلِ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَا يَقْبَلُ الصَّوْمَ، وَقَالَ الطَّبَّيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِخْبَارِ عَلَى الْإِنْشَاءِ إِظْهَارًا لِلْخُرُوجِ عَلَى وَقْعِ الْمَأْمُورِ بِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيُّ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ فَلْيَفْطِرِ الصَّائِمُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ مَنْوُطَةً بِتَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ فَكَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ وَحَصَلَ وَهُوَ يُخَيَّرُ عَنْهُ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {هَلْ أَدْلَكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الصف: ١٠ - ١١] أَيُّ آمَنُوا وَجَاهِدُوا، وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ يَنْقُضِي وَيَتِمُّ بِتَمَامِ الْغُرُوبِ هُوَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

١٩٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنْ أُبَيْتَ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٩٨٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ") أَيْ تَتَابَعِ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنَّهُ يُورِثُ الضَّعْفَ وَالسَّامَةَ وَالْقُصُورَ عَنْ آدَاءِ غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَقِيلَ: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: لِلتَّنْزِيهِ، قَالَ الْقَاضِي: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ أَهْدَى وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُمْ عَنِ الْوَصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ»، الْحَدِيثُ، كَمَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ، وَقِيلَ: هُوَ صَوْمُ السَّنَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْبِيَّةَ، وَيُرَدُّ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟") بِكُسْرِ الْمِيمِ "إِنِّي" اسْتِثْنَاءٌ مُبِينٌ لِنَهْيِ الْمُسَاوَاةِ بَعْدَ نَهْيِهَا بِالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ "أُبَيْتَ يُطْعِمُنِي رَبِّي" قَالَ الطَّبِيُّ: إِمَّا خَبَرٌ وَإِمَّا حَالٌ إِنْ كَانَ تَامَةً "وَيَسْقِينِي" بَفَتْحِ الْيَاءِ، وَيُضْمٌ، قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "وَأَيْكُمْ مِثْلِي" الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ - تَعَالَى - يُفِيضُ عَلَيْهِ مَا يَسُدُّ مَسَدَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنِ الْإِحْسَاسِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَيُقَوِّمُهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَيَحْرُسُهُ مِنَ الْخَلَلِ الْمُفْضِي إِلَى ضَعْفِ الْقُوَى وَكَلَالِ الْأَعْضَاءِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا أَحَدُ قَوْلِي الْخَطَاطِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ، وَهُوَ أَنَّ يَحْمَلُ عَلَى الظَّاهِرِ بِأَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - طَعَامًا وَشَرَابًا لِيَالِي صِيَامِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَرْحَحُ لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ فِي قَوْلِهِ "أَيْكُمْ مِثْلِي" يُفِيدُ التَّوْبِيخَ الْمُؤَذِّنَ بِالْبُعْدِ الْبَعِيدِ، وَكَذَلِكَ لَفْظَةُ مِثْلِي، لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ هُوَ عَلَى صِفَتِي وَمَنْزِلَتِي وَقُرْبِي مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّةِ أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ (أُبَيْتَ) أَهْدَى وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ مِنْ عِنْدِهِ - تَعَالَى - كَرَامَةً لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: "وَأَيْكُمْ مِثْلِي"، كَمَا أَنَّهُ يَضَعُهُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: إِنَّكَ تَوَاصِلُ؛ فَإِنَّ الْوَصَالَ مَعَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ الْمَحَالِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الفصل الثاني)

١٩٨٧ - عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، .
رواه التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَفَقَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرُ وَالزَّيْدِيُّ وَابْنُ عَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(الفصل الثاني)

١٩٨٧ - (عَنْ حَفْصَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ لَمْ يَجْمَعْ" بِالْتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدُ قِيلَ الْإِجْمَاعُ وَالْإِزْمَاعُ وَالْعَزْمُ بِمَعْنَى، وَهُوَ إِحْكَامُ النِّيَّةِ، وَقِيلَ الْإِجْمَاعُ هُوَ الْعَزْمُ التَّامُّ، وَحَقِيقَتُهُ جَمْعُ رَأْيِهِ عَلَيْهِ، أَيْ مِنْ لَمْ يَنْوِ "الصِّيَامَ" وَقَالَ الطَّبِيُّ: يُقَالُ أَجْمَعَ الْأَمْرَ وَعَلَى الْأَمْرِ وَأَزْمَعُ عَلَيْهِ وَأَزْمَعَهُ أَيْضًا إِذَا صَمَّ عَزْمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ} [يوسف: ١٠٢] أَيْ أَحْكَمُوهُ بِالْعَزِيمَةِ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يُصَمِّمِ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ "قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عَمْرٍو وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكُ وَالْمِزْنِيُّ وَدَاوُدُ، وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَخَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِينِي فَيَقُولُ: "أَعْنَدَكَ غَدَاءٌ؟" فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: "إِنِّي صَائِمٌ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنِّي إِذْنٌ لَصَائِمٍ"، وَإِذْنٌ لِلِاسْتِقْبَالِ وَهُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ أَهْدَى وَالْغَدَاءُ يَفْتَحُ الْمُعْجَمَةَ وَبِالدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَمِنْ ثَمَّةِ

لَمْ تَجْزِ النِّيةُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَا مَعَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَوْجِدَ النِّيةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ الشَّرْعِيُّ فَيَكُونُ قَبْلَ الصَّحْوَةِ الْكُبْرَى، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ نِيَّةَ صَوْمِ النَّفْلِ تَصَحُّ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِمَا صَحَّ عَنْ فِعْلِ حُدَيْفَةَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِ التَّيَبُّتِ فِي فَرْضٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَهُ زَمَانٌ مُعَيَّنٌ كَرَمَضَانَ، وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، فَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ، قَالَ الطَّبِيُّ: إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَابْنًا حَقَّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ قَالُوا: لَوْ نَوَى أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صِيَامَ جَمِيعِ الشَّهْرِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْكُلَّ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ قِيَاسٌ عَلَى الزَّكَاةِ لَا يَقَابِلُ النَّصَّ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْفُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرواهُ اللَّيْثُ وَاسْنَأَقُ بْنُ حَارِثٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا، قَالَ الدَّارِقُطِيُّ: رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ مِنَ الثَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ قَالَ: وَزِيَادَاتُ الثَّقَاتِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ وَرَفَعَهُ، وَهُوَ مِنَ الثَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، وَرَوَى الدَّارِقُطِيُّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (مَنْ لَمْ يَبْسُتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) " وَقَالَ: رَوَاهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: اخْتَلَفَ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ وَوَقْفِهِ، وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَقَفَهُ بَعْدَ أَنْ أَطْنَبَ النَّسَائِيُّ فِي تَخْرِيجِ طَرَفِهِ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَرْجِيحَ وَقْفِهِ، وَعَمِلَ بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ جَمَاعَةٌ فَصَحَّحُوا رَفْعَهُ، مِنْهُمْ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ، كَذَا ذَكَرَهُ مِيرُكُ (وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٍ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ بَيْنَ فَتْحَتَيِ الْمِيمَيْنِ (وَالزُّيْدِيُّ) بِالتَّصْغِيرِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ صَاحِبُ الزُّهْرِيِّ (وَابْنُ عَيْنَةَ وَيُونُسُ) أَيُّ ابْنِ يَزِيدٍ (الْأَيْلِيُّ) بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نَقْطَتَانِ وَبِالْإِلَامِ، قَالَ الطَّبِيُّ: نَسَبُهُ إِلَى بَلَدَةٍ بِالشَّامِ، ذَكَرَهُ فِي الْجَمَاعِ (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، قَالَ: وَرواهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدٍ كَثِيرَةٍ رَفْعًا، وَقَدْ قَالَ الدَّارِقُطِيُّ فِي بَعْضِ طَرَفِهِ الْمَوْصُولَةِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ أَجَلَةٌ ثِقَاتٌ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِذَا ثَبَتَ صِحَّةُ الْحَدِيثِ وَاسْتَحْضَرَتِ الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرَةُ أَنَّ النَّفْيَ إِذَا أُطْلِقَ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ لِنَفْيِ الْحَقِيقَةِ دُونَ نَفْيِ كَمَالِهَا عِلْمٌ مِنْهُ وَجُوبُ النِّيةِ، وَرَدَّ قَوْلَ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَزُفَرٍ: لَا تَجِبُ لِرَمَضَانَ نِيَّةٌ لِتَعْيِينِهِ، وَعَدَمُ انْعِقَادِ غَيْرِهِ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي لَفْظِهِ " (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ) " يَجْمَعُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ يَبْسُتُ وَلَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ، رَوَايَةُ ابْنِ مَاجَهَ، وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى وَقْفِهِ، وَلَنَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْمُوغِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِنَ فِي النَّاسِ: أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يُصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) "، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمَرَ إِيْجَابٍ قَبْلَ نَسْخِهِ بِرَمَضَانَ إِذْ لَا يُؤْمَرُ بِإِمْسَاكِ مَنْ أَكَلَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ إِلَّا فِي يَوْمٍ مَفْرُوضِ الصَّوْمِ بَعِيْنِهِ ابْتِدَاءً، بِخِلَافِ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ، فَعِلِمُ أَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ وَلَمْ يَنْوِ لَيْلًا أَنَّهُ تَجَزَّئَتْ نِيَّتُهُ نَهَارًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا رَوَيْنَاهُ عَلَى مَرْوِيَةِ لِقْوَةِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا رَوَاهُ بَعْدَ مَا نَقَلْنَا فِيهِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ رَفْعِهِ، فَيَلْزِمُ إِذْ قَدِمَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ نَفْيُ الْكَمَالِ كَمَا فِي أَمْثَالِهِ مِنْ نَحْوِ («لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَسْمُ») وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ أَهْلُ مَلْخَصًا.

١٩٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى

يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٨٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ») أَيَّ أَذَانَ الصُّبْحِ " أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ " أَيُّ الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ " فِي يَدِهِ " جُمْلَةً حَالِيَةً " فَلَا يَضَعُهُ " أَيُّ الْإِنَاءِ " حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " أَيُّ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَهَذَا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الطُّلُوعِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ طُلُوعَ الصُّبْحِ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إِنَّ بَلَاءًا يُؤْذِنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» "، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ فَائِدَةُ الْقَيْدِ، قَالَ: أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْ يَسْمَعَ النَّدَاءَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الصُّبْحِ لَتَغِيْمِ الْهَوَاءِ مَثَلًا فَلَا يَقَعُ لَهُ الْعِلْمُ بِأَذَانِهِ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ لَعَلَّهِ أَنْ دَلَّائِلَ الْفَجْرِ مَعْدُومَةٌ وَلَوْ ظَهَرَتْ لِلْمُؤْذِنِ لَظَهَرَتْ لَهُ أَيْضًا، فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ طُلُوعَهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَذَانِ الصَّارِخِ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِمْسَاكِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: يُشْعِرُ دَلِيلُ الْخُطَابِ بِأَنَّهُ لَمْ يَفْطُرْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِنَاءُ فِي يَدِهِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ تَعْجِيلَ الْإِفْطَارِ مَسْنُونٌ، لَكِنَّ هَذَا مِنْ مَفْهُومِ اللَّقَبِ فَلَا يَعْمَلُ بِهِ، وَتَعَقُّبُهُ ابْنُ حَجْرٍ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْجُمْلَةِ الْحَالِيَةِ لَهُ مَفْهُومٌ اتِّفَاقًا هَذَا يَعْنِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا عِتْبَارَ بِالْمَفْهُومِ إِلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ لَا فِي الْأَدْلَةِ. وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ تَبَعًا لِلطَّبِيِّ: إِيْمَاءٌ وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ طَلَبُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ، أَيُّ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نِدَاءَ الْمَغْرِبِ وَصَادَفَ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنَاءَ فِي يَدِهِ لِحَالَةٍ أُخْرَى فَلْيَبَادِرْ بِالْفِطْرِ مِنْهُ وَلَا يُؤَخِّرْ إِلَى وَضْعِهِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَوَجْهٌ أَنْدَفَاعُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ لِلْبَالِغَةِ فِي السَّرْعَةِ هَذَا وَهُوَ فِي غَايَةِ مِنَ الْبُعْدِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ لِحَاجَةٍ أُخْرَى يَرُدُّهُ صَرِيحُ الْحَدِيثِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ إِمْكَانَ سُرْعَةِ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ لِتَقَارُبِ وَقْتِهِ وَاسْتِدْرَاكِ حَاجَتِهِ وَاسْتِشْرَافِ نَفْسِهِ وَقُوَّةِ نَهْمَتِهِ وَتَوَجُّهِ شَهْوَتِهِ بِجَمِيعِ هِمَّتِهِ مِمَّا يَكَادُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْهُ لَمَّا امْتَنَعَ فَأَجَازَهُ الشَّارِعُ - رَحِمَهُ عَلَيْهِ، وَتَدْرِيجًا لَهُ بِالسُّلُوكِ وَالسَّيْرِ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَيُشِيرُ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ مِنَ الْخِلَافِ فِي الصُّبْحِ الْمُرَادِ فِي الصَّوْمِ.

فَقَدْ ذَكَرَ الشُّمْنِيُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرُ أَوَّلُ طُلُوعِ الصُّبْحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ: اسْتِنَارَتُهُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ وَحَدِيفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاجٍ وَالْأَعْمَشُ، قَالَ مَسْرُوقٌ: لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ جُزْءًا إِنَّمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِي يَمَلَأُ الْبُيُوتَ، قَالَ شَمْسُ الْأُمَمَةِ الْحُلَوَانِيُّ: الْأَوَّلُ أَحْوْطُ، وَالثَّانِي أَرْفَقُ هَذَا الْحَدِيثُ مَبْنِيٌّ عَلَى الرَّفْقِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَيُؤَيِّدُهُ لَفْظُ التَّبَيِّنِ فِي الْآيَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ فِي الْآيَةِ الْإِسْفَارُ فَهُوَ مِمَّا كَادَ الْإِجْمَاعُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَلَى خِلَافِهِ، وَأَغْرَبُ مِنْهُ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ يَحِلُّ تَعَاطِي الْمُفْطِرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَا أَظُنُّ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ يَصِحُّ عَنْهُمَا هَذَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: ١٨٧] فَالْقَائِلُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ يَكْفُرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرْكَ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

١٩٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَتَجْلَهُمْ فِطْرًا» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٩٨٩ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَتَجْلَهُمْ فِطْرًا» ") أَيُّ أَكْثَرُهُمْ تَعْجِيلًا فِي الْإِفْطَارِ لِمَا قَدَّمَاهُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي هَذِهِ الْمُحَبَّةِ الْمُتَابَعَةُ لِلْسُّنَّةِ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الْبِدْعَةِ

وَالْمُخَالَفَةُ لِأَهْلِ الْكِتَابِ اهـ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَفْضَلِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَنَّ مُتَابِعَةَ الْحَدِيثِ تُوجِبُ حُبَّةَ اللَّهِ - تَعَالَى - {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١] وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِالْحَدِيثِ الْآتِي: «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ»، وَسَبَبُهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ هَذِهِ الْمَلَّةَ الْخَفِيَّةَ سَمَاءٌ سَهْلَةٌ لَيْسَ فِيهَا حَرْجٌ لَيْسَ قِيَامُهُمْ بِهَا وَالْمُدَاوِمَةُ عَلَيْهَا، وَلِذَا قِيلَ: عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَعَلُّوا وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقِيمُوا الدِّينَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَلَئِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُؤَدِّيَهَا عَنْ حُضُورِ قَلْبٍ وَطُمَأْنِينَةٍ نَفْسٍ، وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اهـ وَلِذَا قِيلَ: الطَّعَامُ الْمُتَمَتِّعُ بِالصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةِ الْمُخْتَلِطَةِ بِالطَّعَامِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِمَا، نَقَلَهُ مِيرْكُ.

١٩٩٠ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمَرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَهٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَإِنَّهُ بَرَكَهٌ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

١٩٩٠ - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ») الْأَمْرُ لِلذَّنْبِ " عَلَى تَمَرٍ " أَيُّ عَلَى تَمْرَةٍ اسْتِفَاءً بِأَصْلِ السُّنَّةِ، وَإِلَّا فَادْنَى كَلِمَاتٍ ثَلَاثٌ كَمَا سَيَأْتِي، مَعَ أَنَّ التَّمْرَ اسْمُ جِنْسٍ " فَإِنَّهُ " أَيُّ التَّمْرِ " بَرَكَهٌ " أَيُّ ذُو بَرَكَهٍ وَخَيْرٌ كَثِيرٍ، أَوْ أُريدَ بِهِ الْمُبَالِغَةُ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ أَنَّ الْخَلَاءَ يُسْرِعُ الْقُوَّةَ إِلَى الْقَوِي، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ، وَإِشَارَةٌ إِلَى زَوَالِ مَرَارَةِ الْعُصْيَانِ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيُّ فَإِنَّ الْإِفْطَارَ عَلَى التَّمْرِ فِيهِ ثَوَابٌ كَثِيرٌ وَبَرَكَهٌ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ عَدَمَ حُسْنِ الْمُقَابَلَةِ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْأَوَّلَى أَنَّ مُحَالَ عِلَّتُهُ إِلَى الشَّارِعِ، وَأَمَّا مَا يَجْرِي فِي الْخَاطِرِ وَهُوَ أَنَّ التَّمْرَ حُلُوٌّ وَقُوَّةٌ، وَالنَّفْسُ قَدْ تَعَبَتْ بِمَرَارَةِ الْجُوعِ فَامْرُ الشَّارِعِ بِإِزَالَةِ هَذَا التَّعَبِ بِشَيْءٍ هُوَ قُوَّةٌ وَحُلُوٌّ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَمِنْ خَوَاصِّ التَّمْرِ أَنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَعْدَةِ إِنَّ وَجَدَهَا خَالِيَةً حَصَلَ بِهِ الْغِذَاءُ وَإِلَّا أَخْرَجَ مَا هُنَاكَ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، وَقَوْلُ الْأَطْبَاءِ إِنَّهُ يُضَعِّفُ الْبَصَرَ سَحْوَلٌ عَلَى كَثِيرِهِ الْمُضِرِّ دُونَ قَلِيلِهِ فَإِنَّهُ يَقْوِيهِ " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ " أَيُّ التَّمْرِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْحُلُويَّاتِ " فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ " أَيُّ الْمَاءِ " طَهُورٌ " أَيُّ بَالِغٌ فِي الطَّهَارَةِ فَيَبْتَدَأُ بِهِ تَقَاوُلًا بِطَهَارَةِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: أَيُّ لِأَنَّهُ مُزِيلٌ لِلْمَانِعِ مِنْ آدَاءِ الْعِبَادَةِ، وَلِذَا مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى عِبَادِهِ {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يُزِيلُ الْعَطَشَ عَنِ النَّفْسِ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الْإِفْطَارِ: " ذَهَبَ الظَّمَأُ " كَمَا سَيَأْتِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ) أَيُّ أَحَدٍ قَوْلُهُ " فَإِنَّهُ بَرَكَهٌ " غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ، وَفِي نُسْخَةٍ: لَمْ يَذْكُرُوا بِصِيغَةَ الْجَمْعِ فَ (غَيْرِ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ (فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى) أَيُّ لَهُمْ أَوَّلُهُ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَنَحْوُهُ خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحْوُهُ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ " وَهَذَا التَّرْتِيبُ لِكُلِّ السُّنَّةِ لَا لِأَصْلِهَا اهـ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ التَّمْرُ مَوْجُودًا وَبَدَأَ بِالْمَاءِ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلَا شَكَّ فِي مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَأَتَى بِالسُّنَّةِ فَالتَّرْتِيبُ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي أَمْثَالِهِ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَيُؤَكِّدُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ قَوْلُهُ.

١٩٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمِيرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٩٩١ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ) أَيُّ فِي صِيَامِهِ (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) أَيُّ الْمَغْرِبَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَأَمَّا مَا صَحَّ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَا بِرَمَضَانَ يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهُوَ لِبَيَانِ جَوَازِ التَّأَخِيرِ لَثَلَا يَظُنُّ وَجُوبُ التَّعْجِيلِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَأَنْهُمَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا تَمَرٌ وَلَا مَاءٌ، أَوْ كَانَا غَيْرَ مُعْتَكِفَيْنِ، وَرَأْيَا الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ مَكْرُوهَيْنِ، لَكِنَّ إِطْلَاقَ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرٌ فِي اسْتِثْنَاءِ حَالِ الْإِفْطَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ) بِالرَّفْعِ أَيُّ مَوْجُودَةً أَوْ إِنْ لَمْ تَحْصُلْ (فَتُمِيرَاتٌ) بِالْجَرِّ أَيُّ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهَا، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيُّ فَتُمِيرَاتٌ عِوَضَهَا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُمِيرَاتٌ حَسَا) أَيُّ شَرِبَ (حَسَوَاتٍ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (مِنْ مَاءٍ) فِي النَّهَايَةِ: الْحَسَوَةُ بِالضَّمِّ الْجُرْعَةُ مِنْ شَرَابٍ يَقْدَرُ مَا يُحْسَى مَرَّةً وَاحِدَةً وَبِالْفَتْحِ مَرَّةً اهِدِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ تَرْجِيحُ الضَّمِّ فَلَا أَقَلَّ مِنْ جَوَازِهِ، وَفِي الْقَامُوسِ: حَسَا زَيْدُ الْمَاءِ شَرِبَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَالْحَسَوَةُ بِالضَّمِّ: الشَّيْءُ الْقَلِيلُ مِنْهُ، الْمَرَّةُ مِنَ الْحَسْوِ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَقِيلَ: تَقْدِيمُ التَّمْرِ فِي الشِّتَاءِ وَالْمَاءِ فِي الصَّيْفِ لِرَوَايَةِ بِهِ، وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَدْخُلَ جَوْفُهُ أَوَّلًا شَيْءٌ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ، وَقَضَيْتُهُ تَقْدِيمُ الزَّيْبِ عَلَى الْمَاءِ، قِيلَ بَلِ الْخُلُوكُ كُلُّهُ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَكُلُّهُ ضَعِيفٌ، أَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّمَرُ مَوْجُودًا فِقِيَاسٌ صَحِيحٌ، بَلْ وَرَدَ أَيْضًا

فِي حَدِيثٍ كَمَا سَبَقَ، وَإِلَّا فَعَارِضَتُهُ بِالنَّصِّ صَرِيحٌ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: السُّنَّةُ بِمَكَّةَ تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى التَّمْرِ أَوْ خَلَطُهُ بِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِتْبَاعِ، وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ عَامَ الْفَتْحِ أَيَّامًا كَثِيرَةً بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ الَّتِي هِيَ تَقْدِيمُ التَّمْرِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) وَصَحَّهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَلَفْظُهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصْبَهُ النَّارُ»، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ وَجَدَ تَمَرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

١٩٩٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَمُحْيِي السُّنَّةِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ.

١٩٩٢ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا» قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: التَّفْطِيرُ جَعْلُ أَحَدٍ مُفْطِرًا أَيُّ مَنْ أَطْعَمَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا " أَيْ هَيَّأَ أَسْبَابَهُ مِنَ السِّلَاحِ وَالْفَرَسِ وَالنَّفَقَةِ " فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ " أَيْ الصَّائِمُ أَوْ الْغَازِي أَوْ لِلتَّنَوُّعِ، وَهَذَا الثَّوَابُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى، وَالِدَّلَالَةُ عَلَى الْخَيْرِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: نَظَمَ الصَّائِمُ فِي سِلْكِ الْغَازِي لِإِنْخِرَاطِهِمَا فِي مَعْنَى الْمَجَاهِدَةِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَقَدَّمَ الْجِهَادَ الْأَكْبَرَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَمُحْيِي السُّنَّةِ) أَيُّ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ) قَالَ الْجَزْرِيُّ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِهِ جُمْلَةً، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مُقْطَعًا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِي كُلِّ مِنْهُمَا حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ مِيرُكُ: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» " قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيِّ: " «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ» " وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فَعَزَى الْحَدِيثَ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ وَشَرَحَ

السُّنَّة، وَالْعَزُوفُ إِلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ أَوْلَى وَأَصَوَّبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نُسِبَ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ لَفْظَهُمَا مُغَايِرٌ لِلْفِطْرِ الطَّرِيقَيْنِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُخْتَصَرٌ وَالثَّانِي مُطَوَّلٌ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُحَالَفَةِ بَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ.

١٩٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ «النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: " ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٩٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ) أَيُّ بَعْدَ الْإِفْطَارِ (قَالَ: " ذَهَبَ الظَّمَأُ ") بِفَتْحَتَيْنِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ: الظَّمَأُ مَهْمُوزُ الْآخِرِ مَقْصُورٌ وَهُوَ الْعَطَشُ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَتَوَهَّمَهُ مَمْدُودًا هُوَ فِيهِ أَنَّهُ قُرِئَ (لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَفِي الْقَامُوسِ: ظَمِئَ كَفَرِحَ ظَمَأً وَظَمَاءً، ظَمَاءَةٌ: عَطَشٌ أَوْ أَشَدُّ الْعَطَشِ، وَلَعَلَّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الرَّوَايَةِ لَا أَنَّهُ غَيْرُ مُوجُودٍ فِي اللُّغَةِ " وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ " أَيُّ بِزَوَالِ الْيَبُوسَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْعَطَشِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ هُوَ مُؤَكَّدٌ لِمَا قَبْلَهُ فَاسْتِرَوَاحٌ لِأَنَّ مِنْهَا نِعْمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، نَعَمْ لَوْ عَكَسَ الْعَطَشُ لَكَانَ تَأْكِيدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْجُمْلَةِ " وَثَبَّتَ الْأَجْرُ " أَيُّ زَالَ التَّعَبُ وَحَصَلَ الثَّوَابُ، وَهَذَا حَثٌّ عَلَى الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّ التَّعَبَ يَسِيرُ لِدَهَابِهِ وَزَوَالِهِ، وَالْأَجْرُ كَثِيرٌ لِثَبَاتِهِ وَبَقَائِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: ذَكَرْتُ ثُبُوتَ الْأَجْرِ بَعْدَ زَوَالِ التَّعَبِ اسْتِلْذَاذُ أَيُّ اسْتِلْذَاذٍ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} [فاطر: ٣٤] " إِنْ شَاءَ اللَّهُ " مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخِيرِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ، وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ وَجُوبِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ - تَعَالَى، رَدًّا عَلَى الْمُعْتَرِضَةِ، أَوْ لِثَلَاثِ مَجْزَمٍ كُلُّ أَحَدٍ فَإِنَّ ثُبُوتَ أَجْرِ الْأَفْرَادِ تَحْتَ الْمَشِيشَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنْ بَعْنَى إِذْ فَتَتَعَلَّقُ بِجَمْعٍ مَا سَبَقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَلَى مَا فِي الْحَصْنِ.

١٩٩٤ - وَعَنِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا.

١٩٩٤ - (وَعَنِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ) تَابِعِي يَرْوِي عَنْهُ حَصِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْكُوفِيُّ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ (قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ) أَيُّ دَعَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيُّ قَرَأَ بَعْدَ الْإِفْطَارِ، وَمِنْهُ " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " قَالَ الطَّبِيُّ: قَدَّمَ الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ فِي الْقَرِينَتَيْنِ عَلَى الْعَامِلِ دَلَالَةً عَلَى الْإِخْتِصَاصِ إِظْهَارًا لِلِإِخْتِصَاصِ فِي الْإِفْتِتَاحِ وَإِبْدَاءً لِشُكْرِ الصَّنِيعِ الْمُخْتَصِ بِهِ فِي الْإِخْتِتَامِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: مُعَاذُ بْنُ زُهْرَةَ، وَيُقَالُ أَبُو زُهْرَةَ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَأَرْسَلَ حَدِيثًا فَوَهَّمَهُ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ، قَالَ مِيرُكُ: عِبَارَةُ أَبِي دَوَادٍ هَكَذَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ: بَلَّغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَهُ، لَا يُقَالُ لِمِثْلِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ إِلَى آخِرِهِ، وَمُعَاذُ بْنُ زُهْرَةَ بْنُ حَبَّانٍ فِي الثَّقَاتِ، وَانْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِهِ هَذَا أَبُو دَاوُدَ، وَلَيْسَ لَهُ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ مَعَ إِسْرَافِهِ حُجَّةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ الدَّارِقُطَنِيَّ وَالطَّبْرَانِيَّ رَوَاهُ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ: «لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ»، وَوَرَدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي "، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ " أَهْلٌ وَأَمَّا مَا اشْتَبَهَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " فَرِيزَادَةٌ، (وَبِكَ آمَنْتُ) لَا أَصْلَ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا صَحِيحًا، وَكَذَا زِيَادَةُ (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَلِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ) بَلَى النِّيَّةُ بِاللِّسَانِ مِنَ الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ.

(الفصل الثالث)

١٩٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». . رواه أبو داود وابن ماجه.

(الفصل الثالث)

١٩٩٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا») أَيُّ غَالِبًا وَعَالِيًا أَوْ وَاضِحًا وَلَا حُجًا " مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ " أَيُّ مُدَّةً تَعْجِيلُهُمْ الْفِطْرَ " لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ " أَيُّ الْفِطْرِ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَتَبَعَهُمُ الْأَرْفَاضُ فِي زَمَانِنَا، قَالَ الطَّبِيُّ: فِي هَذَا التَّعْلِيلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْمَ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَعْدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتِهِمْ تَلَفًا لِلدِّينِ، قَالَ - تَعَالَى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] (رواه أبو داود وابن ماجه) .

١٩٩٦ - وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدُهُمَا يَعِجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعِجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يَعِجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعِجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى» (رواه مسلم).

١٩٩٦ - (وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ) كِلَاهُمَا تَابِعِيٌّ (عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ) مُبْتَدَأٌ (مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) صِفَةٌ وَهِيَ مُسَوِّغَةٌ لِكَوْنِ الْمُبْتَدَأِ نَكْرَةً وَالْخَبَرُ جُمْلَةٌ قَوْلُهُ (أَحَدُهُمَا يَعِجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعِجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ) أَيُّ يَخْتَارُ تَأْخِيرَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْتِيبَ الذِّكْرِيَّ يُفِيدُ التَّرْتِيبَ الْفِعْلِيَّ فِي الْعَمَلَيْنِ، وَالْآخَرُ قَالُوا: وَلَا تَمْنَعُ تَقْدِيمَ الْإِفْطَارِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَأْخِيرِهَا أَيْضًا (قَالَتْ: أَيُّهُمَا يَعِجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعِجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى) قَالَ الطَّبِيُّ: الْأَوَّلُ عَمَلٌ بِالْعَزِيمَةِ وَالسَّنَةِ وَالثَّانِي بِالرُّخْصَةِ اهـ وَهَذَا بِمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْفِعْلِ فَقَطُّ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْخِلَافُ قَوْلِيًّا فَيَحْمِلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اخْتَارَ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّعْجِيلِ وَأَبُو مُوسَى اخْتَارَ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ، وَالْأَخْرَجُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْكُلِّ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَحْمَلَ عَمَلُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى السَّنَةِ وَعَمَلُ أَبِي مُوسَى عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ كَمَا سَبَقَ مِنْ عَمَلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَجْمَعِينَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَكَانَ عَذْرُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَذْرُ بَارِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رواه مسلم) .

١٩٩٧ - وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: «دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ" (رواه أبو داود والنسائي).

١٩٩٧ - (وَعَنْ الْعِرْبَاضِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى السَّحُورِ) بَفَتْحِ السِّينِ وَيَحْجُزُ ضَمًّا (فِي رَمَضَانَ قَالَ) عَطْفٌ أَوْ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ "هَلُمَّ" أَيُّ تَعَالَى، فِي النَّهَايَةِ: فِيهِ لُغَتَانِ، فَأَهْلُ الْحِجَازِ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْأَثْنَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مَبْنِيٍّ عَلَى الْفَتْحِ، وَبَنُو تَمِيمٍ يَثْنِي وَيَجْمَعُ وَيُؤَنِّثُ اهـ وَجَاءَ التَّنْزِيلُ بِلُغَةِ الْحِجَازِ "قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ" أَيُّ أَحْضَرُوهُمْ "إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ" وَالْغَدَاءُ مَا كُورُ الصَّبَاحِ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَضَبَطَهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَكَسَرَ أَوَّلَهُ (رواه أبو داود والنسائي) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

١٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «نِعَمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّامُّ» (رواه أبو داود).

١٩٩٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نِعَمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ") بَفَتْحِ السِّينِ لَا غَيْرَ " التَّمْرُ " قَالَ الطَّبِيُّ: وَإِنَّمَا مَدَحَ التَّمْرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِأَنَّ فِي نَفْسِ السَّحُورِ بَرَكَهً، وَتَخْصِيصُهُ بِالتَّمْرِ بَرَكَهً، عَلَى بَرَكَهٍ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَهً، لِيَكُونَ الْمَبْدُوءُ بِهِ وَالْمُنْتَهَى إِلَيْهِ الْبَرَكَهَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) .

٩٠٣ [باب تنزيه الصوم]

[بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ)

أَيُّ بَيَانٍ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَجِبُ تَبْعِيدُ الصَّوْمِ عَمَّا يَبْطِلُهُ أَوْ يَبْطِلُ ثَوَابَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

١٩٩٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ لَمْ يَدَعْ") أَيُّ يَتْرُكُ " قَوْلَ الزُّورِ " أَيُّ الْبَاطِلِ وَهُوَ مَا فِيهِ إِثْمٌ، وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: الزُّورُ الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ، أَيُّ مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْقَوْلَ الْبَاطِلَ مِنْ قَوْلِ الْكُفْرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْإِفْتِرَاءِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْقَذْفِ وَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَأَمْثَالَهَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ اجْتِنَابُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ارْتِكَابُهَا " وَالْعَمَلُ " بِالنَّصْبِ " بِهِ " أَيُّ بِالزُّورِ يَعْنِي الْفَوَاحِشَ مِنَ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا فِي الْإِثْمِ كَالزُّورِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ " أَيُّ التِّلْفَاطِ وَمُبَالَاةً، وَهُوَ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ يَنْفِي السَّبَبَ وَإِرَادَةَ نَفْيِ الْمُسَبَّبِ " فِي أَنْ يَدَعَ " أَيُّ يَتْرُكُ " طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " فَإِنَّهُمَا مُبَاحَانِ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِذَا تَرَكَهُمَا أَرْتَكَبَ أَمْرًا حَرَامًا مِنْ أَصْلِهِ اسْتَحَقَّ الْمَقْتُ، وَعَدَمَ قَبُولِ طَاعَتِهِ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ تَرْكُ الْمَعَاصِي مُطْلَقًا لَا تَرْكًا دُونَ تَرْكِ، وَكَأَنَّ هَذَا مَا خُذُ مِنْ قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ عَنْ بَعْضِ الْمَعَاصِي غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَالصَّحِيحَةُ حَصَّتْهَا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهَا بِنَاءً عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالْقَبُولِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزِمُ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصَّحَّةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَقْصُودُ مِنَ الصَّوْمِ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَتَطْوِيعُ الْأَمَارَةِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يَبَالِ بِصَوْمِهِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ نَظَرُ عِنَايَةٍ، فَعَدَمُ الْحَاجَةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْإِلْتِفَاتِ وَالْقَبُولِ، وَكَيْفَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَرَكَ مَا يُبَاحُ مِنْ غَيْرِ زَمَانِ الصَّوْمِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَارْتِكَابِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ؟ قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ وَالزُّورَ أَصْلُ الْفَوَاحِشِ، وَمَعْدَنُ الْمَنَاهِي، بَلْ قَرِينُ الشَّرْكِ، قَالَ - تَعَالَى - {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠] وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الشَّرْكَ وَالزُّورَ مُضَادَّ لِلْإِخْلَاصِ، وَالصَّوْمُ بِالِاخْتِصَاصِ فَيَرْتَفَعُ بِمَا يُضَادُّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ الْحَاكِمِ الَّذِي صَحَّحَهُ: " «لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ» "، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ يَتَأَكَّدُ اجْتِنَابُ الْمَعَاصِي عَلَى الصَّائِمِ كَمَا قِيلَ فِي الْحَجِّ، لَكِنْ لَا يَبْطُلُ ثَوَابُهُ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ كَمَالُهُ، فَلَهُ ثَوَابُ الصَّوْمِ وَإِثْمُ الْمَعْصِيَةِ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِذَلِكَ ثَوَابُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ، وَعَلِيلٍ مُبِينٍ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: يَتَأَكَّدُ عَلَى الصَّائِمِ أَيُّ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ فَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ وَاجِبًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّ يَكْفَى لِسَانُهُ وَسَائِرُ جَوَارِحِهِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَكَأَنَّ مِنْ ذَلِكَ كَفُّ مَا ذُكِرَ عَنِ الْمَعَاصِي بِأَسْرَافٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، إِذِ الْإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ

الْكُفَّ عَنِ الْمُبَاحَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ، بَلْ قَوْلُهُ يَكْرَهُ لَهُ شَمُّ الرِّيحَيْنِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا وَلَمْسُهَا مُحْتَاجٌ إِلَى نَهْيٍ وَإِرَادٍ مَقْصُودٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ.
٢٠٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ» «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».

٢٠٠٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ) فِي شَرْحِ السَّنَةِ رَخَّصَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ عُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ تَحْرُكِ الشَّهْوَةَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَكْرَهُ لِلشَّابِّ وَيُرَخَّصُ لِلشَّيْخِ (وَيُبَاشِرُ) أَيُّ بَعْضِ نِسَائِهِ، يُلْصِقُ الْبَشْرَةَ بِالْبَشْرَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ يَلْمَسُ نِسَاءَهُ بِيَدِهِ (وَهُوَ صَائِمٌ) أَيُّ حَالِ كَوْنِهِ صَائِمًا، زَادَ مُسْلِمٌ: فِي رَمَضَانَ، قَالَ الشَّيْخُ: وَعِنْدَنَا كَرَهُ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ وَالْمُبَاشِرَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْجَمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَكْرَهُ الْقُبْلَةَ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنَ الْفِتْنَةِ أَهْدَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ) مِنْ مَلَكٍ إِذَا قَدَّرَ عَلَى شَيْءٍ أَوْ صَارَ حَاجًا عَلَيْهِ (لِأَرْبِهِ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالرَّاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ الْحَاجَةُ وَتَرِيدُ بِهِ الشَّهْوَةَ، وَقَدْ يَرُوى بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَيُفْسَرُ تَارَةً بِأَنَّهُ الْحَاجَةُ وَتَارَةً بِأَنَّهُ الْعَقْلُ وَتَارَةً بِأَنَّهُ الْعُضْوُ، وَأُرِيدَ هَاهُنَا الْعُضْوُ الْمَخْصُوصُ، كَذَا ذَكَرَ لِأَنَّ الصَّدِيقَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ذَكَرَتْ أَنْوَاعَ الشَّهْوَةِ مُتَرَقِّيةً مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى، فَبَدَأَتْ بِمُقَدِّمَتِهَا الَّتِي هِيَ الْقُبْلَةُ ثُمَّ ثَلَّثَتْ بِالْمُبَاشِرَةِ مِنْ نَحْوِ الْمُدَاعِبَةِ وَالْمُعَانَقَةِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فَكُنْتُ عَنْهَا بِالْأَرْبِ، وَإِلَى عِبَارَةٍ أَحْسَنَ مِنْهَا أَهْدَ وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْتَحْسَنَ إِذَا أَنَّ الْأَرْبَ بِمَعْنَى الْحَاجَةَ كَلَامِيَّةً عَنِ الْمُجَامَعَةِ، وَأَمَّا الذِّكْرُ فَغَيْرُ مُلَائِمٍ لِلأُنْثَى كَمَا لَا يَخْفَى، لَا سِيمَا فِي حُضُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ الْمَعْنَى: أَنَّهُ كَانَ أَغْلَبَكُمْ وَأَقْدَرَكُمْ عَلَى مَنَعَ النَّفْسِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَرَادَتْ بِمَلِكِهِ حَاجَتَهُ فَبَعْدَ قَعِهِ الشَّهْوَةَ فَلَا يَخَافُ الْإِنْزَالَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيَكْرَهُ لَغَيْرِهِ الْقُبْلَةَ وَالْمُلَامَسَةَ بِالْيَدِ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى: أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى حِفْظِ نَفْسِهِ عَنْهَا لِأَنَّهُ غَالِبٌ عَلَى هَوَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ، وَغَيْرُهُ قَلْبًا يَصْبِرُ عَلَى تَرْكِهَا، لِأَنَّ غَيْرَهُ قَلْبًا يَمْلِكُ هَوَاهُ، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونَانِ مَكْرُوهَيْنِ لَغَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّ «أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَشَّ أَيُّ نَشِطَ وَارْتَاحَ فَقَبِلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِلًا: صَنَعْتُ أَمْرًا عَظِيمًا، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٠١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».

٢٠٠١ - (وَعَنْهَا) أَيُّ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ) أَيُّ الصُّبْحِ (فِي رَمَضَانَ) أَيُّ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ (وَهُوَ جُنُبٌ) سُمِّيَ بِهِ لِكَوْنِ الْجَنَابَةِ سَبَبًا لِتَجَنُّبِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهَا فِي حُكْمِ الشَّرْعِ، وَذَلِكَ بِإِنْزَالِ الْمَاءِ أَوْ بِالتَّقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ (مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَيُضَمُّ، وَهُوَ صِفَةٌ مُمِيزَةٌ أَيُّ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ بَلْ مِنْ جَمَاعٍ، فَإِنَّ الثَّانِي أَمْرٌ اخْتِيَارِيٌّ فَيَعْرِفُ حُكْمَ الْأَوَّلِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى، بَلْ وَلَوْ وَقَعَ الْإِحْتِلَامُ فِي حَالِ الصِّيَامِ لَا يَضُرُّ مَعَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَالِمُونَ مِنَ الْإِحْتِلَامِ لِأَنَّهُ عِلَامَةٌ تَأْتِي الشَّيْطَانُ فِي حَالِ الْمَنَامِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِنَّمَا احتاجتْ عَائِشَةُ لِقَوْلِهَا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ مَعَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَحْتَلِمُونَ لِأَنَّ هَذَا النَّفْيَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَلِمُونَ بِرُؤْيَا جَمَاعٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَلَاعِبِ الشَّيْطَانِ بِالنَّائِمِ وَهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْإِحْتِلَامُ بِمَعْنَى نَزُولِ الْمَنِيِّ فِي النَّوْمِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَا وَقَاجٍ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ نَحْوِ امْتِلَاءِ الْبَدَنِ فَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَلْقِيَّةِ أَوْ الْعَادِيَّةِ الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ وَغَيْرُهُمْ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْتِمَالَ غَيْرُ مُفِيدٍ فِي مَوْضِعٍ

الاستِدْلَالِ (فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) ظَاهِرُ الْحَدِيثِ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا اغْتَسَلَ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَبْطُلُ الْفَرَضُ دُونَ النَّفْلِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ شَرْحِ السُّنَّةِ، وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَالآنَ بَاشِرُوهِنَّ} [البقرة: ١٨٧] الْآيَةَ: فِي تَجْوِيزِ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى الصُّبْحِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْغُسْلِ إِلَيْهِ وَصَحَّةُ صَوْمِ الْمُصْبِحِ جُنُبًا، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إِذَا كَانَتْ مُبَاحَةً إِلَى الْإِنْفِجَارِ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِغْتِسَالُ إِلَّا بَعْدَ الصُّبْحِ أَهْـ وَكَانَ جَمْعُ مَنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ: يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ، وَاجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ جُمَاعًا وَاسْتَدَامَ الْجُمَاعَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٠٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٠٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ») قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: مُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي حَالِ اجْتِمَاعِ الصَّوْمِ مَعَ الْإِحْرَامِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ صَائِمًا مُحْرِمًا» ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ: وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاوِيهِ " وَهُوَ صَائِمٌ " يَبْطُلُ مَا قِيلَ إِنَّمَا احْتَجَمَ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا، وَالْمُسَافِرُ لَهُ الْفَطْرُ بِالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهَا، وَوَجْهُ إِبْطَالِهِ لَهُ أَنَّهُ أَثَبَتَ لَهُ الصَّوْمَ مَعَ الْحِجَامَةِ إِذْ لَا يُقَالُ: أَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ أَهْـ وَفِيهِ بَحْثٌ، قَالَ الْمُظْهَرُ: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَفِ شَعْرًا، وَكَذَا لِلصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَبْطُلُ صَوْمُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِمَا، وَقَالَ عَطَاءُ: يَبْطُلُ صَوْمُ الْمَحْجُومِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَكْرَهُ لَهُ مَخَافَةُ الضَّعْفِ، وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُمُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٠٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ نَسِيَ (أَيْ أَنَّهُ فِي الصَّوْمِ) وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ " وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَأَكَلَ وَشَرِبَ " فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ " يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا مِنْ وَجُوبِ إِتْمَامِهِ فَرَضًا أَوْ نَفْلًا، فَانْدَفَعَ تَقْيِيدُ ابْنِ حَجْرٍ بِقَوْلِهِ: وَجُوبًا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَرَضًا، وَفِي رِوَايَةٍ سَنَدُهَا صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ: " «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» " لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ: " «رُفِعَ عَنْ أُمِّي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» " قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ صَائِمٌ، فَلَمْ يَتَذَكَّرْ وَاسْتَمَرَّ ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَإِنَّهُ يَفْطَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ الْأَكْلُ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ فِي الدِّيَانَاتِ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُلْتَفَتَ إِلَى تَأَمُّلِ الْحَالِ، وَقَالَ زُفَرٌ وَالْحَسَنُ: لَا يَفْطَرُ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: إِطْلَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْطَرُ وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ كَثِيرًا، وَقَالَ مَالِكٌ: يَبْطُلُ الصَّوْمُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَكَلُهُ وَشَرْبُهُ بِاخْتِيَارِهِ الْمُقْتَضِي لِفَسَادِ صَوْمِهِ بَلْ لِأَجْلِ إِنْسَائِهِ - تَعَالَى - لَهُ لُطْفًا بِهِ وَتَيْسِيرًا عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ نَفْسِهِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ " فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشُّمْنِيِّ: قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْجُمَاعِ دُونَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فِي الْجُمَاعِ دُونَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ لِمَا رَوَى ابْنُ حَبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» "، وَأَمَّا إِنْ أَفْطَرَ خَطَأً أَوْ مُكْرَهًا فَإِنَّهُ يَقْضِي فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقْضِي فِيهِمَا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ { [الأحزاب: ٥] وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ" " وَلَنَا أَنَّ الْمُفْطِرَ وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي، إِلَّا أَنَّا نَزَّلْنَاهُ فِيهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ، وَأُجِيبَ عَنِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نَفْيُ الْمَأْثَمِ وَرَفْعُهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الشُّمْنِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْمِ اللُّغَوِيُّ فَيَكُونُ أَمْرًا بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، كَالْحَائِضِ إِذَا طَهَّرَتْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ وَنَحْوِهِ، مَدْفُوعٌ أَوَّلًا بِأَنَّ الْإِتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ حَيْثُ أُمِّكُنْ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ وَجِبَ، وَثَانِيًا بِأَنَّ نَفْسَ اللَّفْظِ يَدْفَعُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ فَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ، وَصَوْمُهُ إِنَّمَا كَانَ الشَّرْعِيُّ، فَإِتِّمَامُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالشَّرْعِيِّ، وَثَالِثًا بِأَنَّ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَسَنَنِ الدَّارِقُطِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ صَائِمًا فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَتَمَّ صَوْمَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ" " وَفِي لَفْظٍ: وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ، وَرَوَاهُ الْبَزَارُ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ وَزَادَ فِيهِ: فَلَا تُفْطِرُ.

٢٠٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: " مَا لَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " اجْلِسْ " وَمَكَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قَالَ: أَنَا، قَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيَا يَرِيدُ الْحَرَتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؟ ! فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْبَاؤُهُ ثُمَّ قَالَ: " أَطْعِمَهُ أَهْلَكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٠٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ) أَيُّ جَالِسُونَ أَوْ ذَوُو جُلُوسٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ) قَالَ التُّورِيشِيُّ: الرَّجُلُ عَلَى مَا ضَبَطْنَا هُوَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ الْبَيَاضِي، وَقِيلَ: سُلَيْمَانُ أَوْ سَلَمَةُ وَهُوَ أَصَحُّ، وَكَانَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ خَشْيَةُ أَنْ لَا يَمْلِكَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فِي رَمَضَانَ، كَذَا وَجَدْنَاهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ أَصَابَهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ) أَيُّ بِمَحْصُولِ الذَّنْبِ

لِي، وَفِي الْمَصَابِيحِ: وَأَهْلَكْتُ، أَيُّ زَوْجَتِي بِأَنْ حَصَلَتْ لَهَا ذَنْبًا (قَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَا لَكَ؟ " أَيُّ شَيْءٍ حَصَلَ أَوْ وَقَعَ لَكَ؟ وَفِي الْمَصَابِيحِ: مَا شَأْنُكَ؟ وَآي: أَيُّ شَيْءٍ أَمْرُكَ وَحَالُكَ (قَالَ) أَيُّ الرَّجُلِ (وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) أَيُّ جَامِعَتُهَا، وَزَادَ فِي الْمَصَابِيحِ: فِي رَمَضَانَ (وَأَنَا صَائِمٌ) كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: (وَأَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهَذَا أَخَذَ أَتَمُّنَا فَقَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ الْآتِيَةُ بِالْجَمَاعِ إِنْ كَانَ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ لَا غَيْرَ، لِأَنَّهُ يُمَيِّزُ عَنْ غَيْرِهِ بِخُصَائِصٍ كَثِيرَةٍ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَرْأَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَفِي الْهُدَايَةِ: أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلِيهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ" قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْفُوظٍ، وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا، عُلِقَ الْكَفَّارَةُ بِالْإِفْطَارِ، فَإِنْ قِيلَ: لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ وَاقِعَةٌ حَالٌ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَجِبُ كَوْنُ ذَلِكَ الْفِطْرِ بِأَمْرِ خَاصٍّ لَا بِالْأَعْمِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ أَنَّهُ بِالْجَمَاعِ أَوْ بغيرِهِ، فَلَا مُتَمَسِّكَ بِهِ لِأَحَدٍ، بَلْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَمَاعُ الرَّجُلِ وَهُوَ السَّائِلُ لِحِجَّتِهِ مُفَسَّرًا كَذَلِكَ بِرَوَايَةٍ مِنْ نَحْوِ عَشْرِينَ رَجُلًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قُلْنَا: وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ تَعْلِيلُهَا بِالْإِفْطَارِ فِي عِبَارَةِ الرَّاوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا أَفَادَ أَنَّهُ فَهَمَ مِنْ خُصُوصِ الْأَحْوَالِ الَّتِي شَاهَدَهَا

فِي قَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سَمِعَ مَا يُفِيدُ أَنَّ إِجْبَابَهَا عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ الْإِفْطَارِ فَيَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالُوهُ فِي أَصُولِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ مَا إِذَا نَقَلَ الرَّاوي بَلْفَظِ ظَاهِرِهِ الْعُمُومُ فَإِنَّهُمْ اخْتَارُوا اعْتِبَارَهُ وَمَثَلُوهُ بِقَوْلِ الرَّاوي، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَى، فَهَذَا مِثْلُهُ بَلَا تَفَاوُتَ لِمَنْ تَأَمَّلَ، وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِذَا طَاوَعَتْهُ، فَالْكَفَّارَةُ أَوَّلَى عَلَى نَظِيرِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْفًا فَتَكُونُ ثَابِتَةً لِلدَّلَالَةِ نَصِّ حَدِّهَا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهَدَايَةِ: وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلَعَّقَتْ بِجَنَابَةِ الْإِفْطَارِ: يَعْنِي وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَمَاعًا أَوْ غَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: مَاخُذُ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى الدَّارِقُطَنِيُّ «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْتِقَ» . . . الْحَدِيثُ، وَأَعْلَهُ بِأَبِي مَعْشَرٍ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطَنِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْعِلَالِ فِي حَدِيثٍ "الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا» . . . الْحَدِيثُ، وَهَذَا مُرْسَلٌ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ لَا يَقْبَلُ الْمُرْسَلُ، وَعِنْدَنَا هُوَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَأَيْضًا دَلَالَةٌ نَصِّ الْكَفَّارَةِ بِالْجَمَاعِ تَفِيدُهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ مَنْ عِلِمَ اسْتِواءُ الْجَمَاعِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي أَنْ رُكْنَ الصَّوْمِ أَكْفَ عَنْ كُلِّهَا، ثُمَّ عِلِمَ لَزُومُ عَقُوبَةٍ عَلَى مَنْ فَوَّتَ الْكَفَّ عَنْ بَعْضِهَا جَزَمَ بِلَزُومِهَا عَلَى مَنْ فَوَّتَ الْكَفَّ عَنْ الْبَعْضِ الْآخِرِ حُكْمًا لِلْعَمَلِ بِذَلِكَ الْاسْتِواءِ، غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ فِيهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْاجْتِهَادِ، أَعْنِي بَعْدَ حُصُولِ الْعَلَمِ بِالْعِلْمِ الثَّلَاثِ، وَيَفْهَمُ كُلُّ عَالِمٍ بِهِمَا أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي لَزُومِهَا تَفَوُّتُ الرُّكْنِ لَا خُصُوصُ رُكْنٍ أَهْدَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ جَلِيٌّ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ لَا خَفِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى تَرْتِيبِ مُقَدِّمَاتٍ مِنْ مَقْيَسٍ وَمَقْيَسٍ عَلَيْهِ وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْقِيَاسِ وَدَقَائِقِهِ الْمُحْتَاجِ إِلَى إِدْرَاكِ جَامِعِهِ وَفَارِقِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ " أَيْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً "تُعْتِقُهَا" أَيْ كَفَّارَةً لِهَذَا الذَّنْبِ) (قَالَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " هَلْ تَجِدُ " بِدُونِ الْفَاءِ " إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا) قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ رَتَّبَ الثَّانِي بِالْفَاءِ عَلَى فَقْدِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الثَّلَاثُ بِالْفَاءِ عَلَى فَقْدِ الثَّانِي، فَدَلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَقَالَ مَالِكٌ بِالتَّخْيِيرِ، فَإِنَّ الْمُجَامِعَ مُخَيَّرَ بَيْنِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ عِنْدَهُ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: الْكَفَّارَةُ مَرْتَبَةٌ كَكَفَّارَةِ الظَّهَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمَجَادَلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا مُخَيَّرَةٌ كَالْكَفَّارَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ لِرَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّ يُعْتَقَ رَقَبَةٌ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا، وَأَجَابُوا بِأَنَّ أَوْ كَمَا لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لَا تَمْنَعُهُ كَمَا يَبَيِّنُهُ الرُّوَايَاتُ الْآخَرُ، وَحِينَئِذٍ فَالتَّقْدِيرُ: أَوْ يَصُومُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْعَتَقِ أَوْ يُطْعِمُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ، وَرَوَاتُهَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ فَقَدْ رَوَاهَا عَشْرُونَ صَحَابِيًّا، وَهِيَ حِكَايَةُ لَفْظِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَاهُ هَذَا اثْنَانِ، وَهُوَ لَفْظُ الرَّاوي، وَخَبَرَ أَنَّهُ مُخَيَّرَ بَيْنَ عَتَقٍ وَنَحْرٍ بَدَنَةٍ ضَعِيفٍ، وَإِنْ أَخَذَ بِهِ الْحَسَنُ أَهْدَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَاءَ فِي أَصْلِنَا الْمَوْافِقِ لِلنَّسْخِ الْمُصَحَّحَةِ فِي الثَّانِي غَيْرُ مُوجُودٍ، وَأَمَّا فِي أَصْلِ الْبُخَارِيِّ فَمَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النَّسْخِ، وَفِي بَعْضِهَا مَفْقُودٌ، وَأَمَّا الْفَاءُ فِي الْأَوَّلِ فَمَوْجُودٌ اتِّفَاقًا، وَهُوَ يَكْفِي لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ لِعِلْمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ: " اجْلِسْ " وَمَكَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِضِمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا أَيْ لَبَثَ وَتَوَقَّفَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: وَسَكَتَ بِالسَّيْنِ أَوْ التَّاءِ فَتَصْحِيفٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصُولَ الْمُعْتَمَدَةَ (فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْجُلُوسِ وَالْمَكَثِ (أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ جِيءَ (بِعَرَقٍ فِيهِ تَمَرٌ، وَالْعَرَقُ) أَيْ يَفْتَحَتَيْنِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرُوِيَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ (الْمِثْلُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الزَّنْبِيلُ (الضَّخْمُ) بِسُكُونِ الْخَاءِ أَيْ الْعَظِيمُ، قِيلَ: الْمَنْسُوجُ مِنْ نَسَائِجِ الْخُوصِ، فِي الْمَغْرِبِ: يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَفًّا، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ: هُوَ مِثْلُ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَيَكُونُ سِتِّينَ مَدًّا لِأَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَعَامَ الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مَسْكِينٍ مَدٌّ " قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ " أَيْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (قَالَ: أَنَا) أَيْ أَنَا هُوَ، أَوْ أَنَا السَّائِلُ " قَالَ: نَخْذُ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "

أَيُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي) بِهَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبُخَارِيِّ: هُوَ عَلَى حَذْفِ هَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ، وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيُّ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَكْثَرِ حَاجَةٍ مِنِّي (يَا رَسُولَ اللَّهِ) وَفِيهِ نَوْعُ اسْتِعَانَةٍ وَاسْتِغَاثَةٍ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بَيْنَ أَفْقَرِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ الْمُؤَكَّدِ بِقَسَمِهِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ (فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتِيهَا) أَيُّ الْمَدِينَةِ (بُرِيدُ) أَيُّ يَعْنِي الرَّجُلُ بِاللَّابَتَيْنِ (الْحَرَتَيْنِ) أَيُّ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ مِنَ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ، الْحَرَةُ عَلَى مَا فِي النَّهَايَةِ: الْأَرْضُ ذَاتُ الْحَجَارَةِ السُّودِ، وَالْمَعْنَى مَا بَيْنَ أَطْرَافِهَا (أَهْلُ بَيْتٍ) أَيُّ جَمَلَةٌ مُجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ (أَفْقَرُ مِنِّي) بِالرَّفْعِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: (أَهْلُ) مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ مَا، (وَأَفْقَرُ) خَبَرُهُ إِنَّ جَعَلَهَا حِجَازِيَّةً، وَبِالرَّفْعِ إِنَّ جَعَلَهَا تَمِيمِيَّةً بِأَفْقَرٍ (فَضَحَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ) أَيُّ ظَهَرَتْ (أَنْبِيَاهُ) جَمْعُ نَابٍ وَهُوَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ (ثُمَّ قَالَ: " أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ ") وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: فَلَا تُفْطِرُ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الْأَدَاءِ لَا الْفِعْلِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ ارْتِكَابِ الْمُحْظُورِ شَيْءٌ، فَلَمَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَصَارَ قَادِرًا أَمْرَهُ بِالْإِطْعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَأَظْهَرُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ: فَلَمَّا ذَكَرَ حَاجَتَهُ آخِرَهُ عَلَيْهِ إِلَى الْوُجْدِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ هَذَا خَاصًّا بِذَلِكَ الرَّجُلِ، وَقِيلَ: مَنْسُوخٌ، وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَوَّلَى مِنَ الْآخِرِينَ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِمَا، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ أَصْحَابُ السِّتَةِ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ: حَتَّى بَدَتْ ثَنَائِيَّاهُ، وَفِي لَفْظٍ: أَنْبِيَاهُ، وَفِي لَفْظٍ: نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ فَاطْعِمُهُ أَهْلَكَ، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُدَ: زَادَ الزُّهْرِيُّ: رَبَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ، قَالَ الْمُنْذِرُ: قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ذَلِكَ دَعَايَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَعَلَى ذَلِكَ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْكُفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِأَيِّ شَيْءٍ أَفْطَرَ، قَالَ: لَا نَتَسَاخَه بِمَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ " كُلُّهَا أَنْتَ وَعِيَالُكَ " أَهْ وَجْهَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا رَفْعُ الْمُصْنِفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْهُدَايَةِ: يُجَزِّئُكَ وَلَا يُجَزِّئُ أَحَدًا بَعْدَكَ، فَلَمْ يَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرَفِهِ، وَكَذَا لَمْ يَوْجَدْ فِيهَا لَفْظُ الْفَرْقِ بِالْفَاءِ بَلْ بِالْعَيْنِ، وَهُوَ مُكْمَلٌ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى مَا قِيلَ، قُلْنَا: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَعَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ آخَرُ عَنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا فِي الْحَالِ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ لِأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارِقُطْنِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ عَنْكَ، وَلَفْظُ (وَأَهْلَكَتُ) لَيْسَ فِي الْكُتُبِ السِّتَةِ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ الدَّارِقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَضَعَفَهُ الْحَاكِمُ أَهْ مُلَخَّصًا.

(الفصل الثاني)

٢٠٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمْسُ لِسَانَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثاني)

٢٠٠٥ - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ) أَيُّ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ (وَيَمْسُ) يَفْتَحُ الْمِمْ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (لِسَانَهَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكَ فِي التَّصْحِيحِ: أَعْلَمُ أَنَّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّلْحِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ مَرْثَةَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: قَوْلُهُ " وَيَمْسُ لِسَانَهَا " فِي الْمَتْنِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: بَصْرِيُّ ضَعِيفٌ، قِيلَ: إِنَّ ابْتِلَاعَ رِيْقِ الْغَيْرِ يَفْطِرُ إِجْمَاعًا، وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ وَاقِعَةٌ حَالٍ فَعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْصُقُهُ وَلَا يَبْتَلَعُهُ، وَكَانَ يَمْسُهُ وَيَلْتَقِي جَمِيعَ مَا فِي فَمِهِ، وَالْوَاقِعَةُ الْفَعْلِيَّةُ إِذَا احْتَمَلَتْ لَا دَلِيلَ فِيهَا أَهْ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَّ مَعَ بَعْدِهِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ صَائِمَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَصَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَا، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٠٠٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ») قِيلَ: هِيَ مَسُّ الزَّوْجِ الْمَرَأَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقِيلَ: هِيَ الْقُبْلَةُ وَالْمَسُّ بِالْيَدِ (فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ) أَيُّ عَنْهَا (فَنَهَا) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتَأَمَّلْنَا حَالَهُمَا (فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ) أَيُّ فِيهَا (شَيْخٌ، وَأَمَّا الَّذِي نَهَاهُ) أَيُّ عَنْهَا (شَابٌّ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَابَهُمَا بِمُقْتَضَى الْحُكْمَةِ، إِذِ الْغَالِبُ عَلَى الشَّيْخِ سُكُونُ الشَّهْوَةِ وَأَمْنُ الْفِتْنَةِ فَاجْزَأَ لَهُ، بِخِلَافِ الشَّابِّ فَنَهَاهُ اهْتِمَامًا لَهُ، وَاخْتَلَفَ فِي أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ لِلتَّحْرِيمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: سَنَدُهُ جَيِّدٌ.

٢٠٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقِيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ: لَا أَرَاهُ مُحْفُوظًا.

٢٠٠٧ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ ذَرَعَهُ الْقِيءُ" بِالذَّلَالِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوجِ "وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ" لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ "وَلَوْ اسْتَقَاءَ" أَيُّ مِنْ تَسَبُّبِ خُرُوجِهِ "وَعَمْدًا" أَيُّ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا قَالَهُ ابْنُ جَرْرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنِ النَّسْيَانِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا، إِذِ الْجَهْلُ لَيْسَ بِعُذْرٍ وَكَذَا الْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ "فَلْيَقْضِ" قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ: عَمَلٌ بظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَقَالُوا: مَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ: بَطْلَانُ الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَزِينِ الْبَكْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلَاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا: سُلْمَى مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ؟" فَأَنْتَهُ بِقُرْصٍ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ؟" كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ إِذَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» لَجَهْلَةِ الْمَوْلَاةِ لَمْ يَنْبُتْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَا شَكٌّ فِي ثُبُوتِهِ مَوْقُوفًا عَلَى جَمَاعَةٍ، فِيهِ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَأَسْنَدُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَرَوَى مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَكُونُ مَخْصُوصًا بِحَدِيثِ الْاسْتِقَاءِ إِذَا الْفِطْرُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَعُودُ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى لَا يُحْسَ بِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وَفِي نَقْلِ ابْنِ الْهَمَامِ حَسَنٌ غَرِيبٌ (لَا نَعْرِفُهُ) أَيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا (إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ: لَا أَرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ لَا أَظُنُّهُ (مُحْفُوظًا) قَالَ الطَّبْرِيُّ: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْحَدِيثِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ مُنْكَرًا هَذَا وَهَذَا مِنْهُ مُنْكَرٌ، إِذَا قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَرَاهُ مُحْفُوظًا لِهَذَا يَعْنِي لِلْغَرَابَةِ، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ تَصَدِيقِهِ الرَّائِي فَإِنَّهُ هُوَ الشَّاذُّ الْمَقْبُولُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: رَوَاهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، ثُمَّ قَدْ تَابَعَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَقَّعَهُ

عبد الرزاق على أبي هريرة وعلي أيضاً، وما روي في سنن ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - «خرج في يوم كان يصومه فدعا بالماء فشرّب، فقلنا: يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه، قال: "أجل، ولكن قُتُّ"، محمول على ما قبل الشروع أو عروض الضعف، ثم أجمع بين آثار الفطر مما دخل وبين آثار القيء أن في القيء يتحقق رجوع شيء مما يخرج وإن قل فلا اعتبار به يفطر، وفيما إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضاً، لكن لا صنع له فيه ولغيره من العباد، فكان كالتسليان لا الإكراه والخطأ اهـ قال الشمني: لو تقياً دون ملء الفم لا يقضي عند أبي يوسف لعدم الخروج حكماً، ويقضي عند محمد لإطلاق الحديث.

٢٠٠٨ - وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثني «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صبيت له وضوءه» . رواه أبو داود والترمذي والدارمي.

٢٠٠٨ - (وعن معدان) بفتح الميم (بن طلحة أن أبا الدرداء حدثني) أي أخبره (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء) أي عمداً لما تقدم من أن من ذرعه ليس عليه قضاء (فأفطر) يعني عن صوم التطوع، وهذا محمول على أنه كان لعذر من مرض أو ضعف لقوله - تعالى - {وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] (قال) أي معدان (فلقيت ثوبان) هو مولى اشتراه - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف، وقيل: منصرف أي مسجد الشام (فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال) أي ثوبان (صدق) أي أبو الدرداء (وأنا صبيت) أي سكبت (له) أي للنبي - صلى الله عليه وسلم - (وضوءه) بالفتح أي ماء وضوئه، قال ميرك: احتج به أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري على أن القيء ناقض الوضوء، وحمله الشافعي على غسل الفم والوجه، أو على استحباب الوضوء، والثاني أولى من الأول لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعي لا ينبغي العدول عنه إلى المعنى اللغوي، ولو قرينة السياق تقضي بأن الماء المصبوب للتنظيف، نعم يتوقف الاستدلال به للنقض على تحقق الوضوء السابق مع أن الأصل في فعله - صلى الله عليه وسلم - الخارج عن القرينة أن يحل على التدب على الخلاف المذكور في أصول الفقه، وقال ابن الملك: قيل: رواية أبي الدرداء حكاية في النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لأي علة أفطر، للقيء أو لغيره؛ وقد علم من قوله "من ذرعه القيء" الحديث، أن القيء لا يكون سبباً للفطر، فظهر أن السبب غيره، وهو عود ما قاء أو وصول الماء إلى الجوف عند غسل الفم، وقول ثوبان: صدق، تصديق للقيء والإفطار لا تصديق كون الإفطار للقيء (رواه أبو داود والترمذي والدارمي) قال ميرك: ورواه النسائي، وقال الترمذي: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

٢٠٠٩ - وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» . رواه الترمذي وأبو داود.

٢٠٠٩ - (وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي) أي مقدراً لا أقدر على إحصائه وعده لكثرة وقوله (يتسوك) مفعول ثان لأنه خبر على الحقيقة، وما موصولة، ولا أحصي صفتها وهي ظرف ل (يتسوك) أي يتسوك مرات لا أقدر على عدّها، قاله الطيبي، قال ميرك: ولعله حمل الرؤية على معنى العلم فجعل (يتسوك) مفعولاً ثانياً، ويحتمل أن تكون بمعنى الإبصار، ويتسوك حينئذ حال وقوله (وهو صائم) حال أيضاً إما مترادفة وإما متداخلة، والله أعلم، أقول: هذا الاحتمال أظهر من ذلك المقال، والتداخل متعين في الحال، قال المظهر: لا يضر السواك للصائم في جميع النهار، بل هو سنة عند أكثر أهل العلم، وبه

قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مُطَهَّرٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَثَرُ الْعِبَادَةِ، وَالْخُلُوفُ يَظْهَرُ عِنْدَ خُلُوفِ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَخُلُوفُ الْمَعِدَةِ يَكُونُ عِنْدَ الزَّوَالِ غَالِبًا، وَإِزَالَةُ أَثَرِ الْعِبَادَةِ مَكْرُوهٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، قَالَ الشُّمَيْ: لَا يَكْرَهُ لِلصَّائِمِ اسْتِعْمَالُ السَّوَاكِ سِوَاءٍ كَانَ رَطْبًا أَوْ مَبْلُورًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: يَكْرَهُ بِالرَّطْبِ وَالْمَبْلُورِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الْخُلُوفِ الْمَحْمُودِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لِخُلُوفٍ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكِ» وَ«لِخُلُوفٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ تَغْيِيرُ رَائِحَةِ الْقَمِّ مِنْ خُلُوفِ الْمَعِدَةِ وَذَلِكَ لَا يُزَالُ بِالسَّوَاكِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: بَلْ إِنَّمَا يُزِيلُ أَثَرَهُ الظَّاهِرَ عَنِ السِّنِّ مِنَ الْإِصْفَرَارِ وَهَذَا لِأَنَّ سَبَبَ الْخُلُوفِ خُلُوفُ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَالسَّوَاكِ لَا يُفِيدُ شَغْلَهَا بِطَعَامٍ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ، وَلِهَذَا رَوَى عَنْ مُعَاذٍ مِثْلُ مَا قُلْنَا، رَوَى الطَّبْرَانِيُّ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُّ النَّهَارِ أَتَسَوَّكُ؟ قَالَ: أَيُّ النَّهَارِ شِئْتُ، غَدَوَةٌ وَعِشِيَّةٌ، قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عِشِيَّةً، وَيَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لِخُلُوفٍ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمُ بِالسَّوَاكِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِّي الصَّائِمِ خُلُوفٍ وَإِنْ اسْتَاكَ، وَمَا كَانَ بِالَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُنْتِنُوا أَفْوَاهَهُمْ عَمْدًا، مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيهِ شَرٌّ إِلَّا مِنْ ابْتِلَاءٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأٌ. قَالَ: وَكَذَا الْغُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، إِنَّمَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ اضْطِرِّ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا، فَأَمَّا مَنْ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَلَاءِ عَمْدًا فَمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَجْرِ شَيْءٌ»، قِيلَ: وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَنْ تَكَلَّفَ الدَّوْرَانَ تَكْثِيرًا لِلشَّيْءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ» وَمَنْ تَصَنَّعَ فِي طُلُوعِ الشَّيْبِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ» إِنَّمَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا مِنْ بِلَى بِهِمَا، وَفِي الْمَطْلُوبِ أَيْضًا أَحَادِيثُ مُضَعَفَةٌ نَذَرُ مِنْهَا شَيْئًا لِلِاسْتِشْهَادِ وَالتَّقْوِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ عَلَيْهِ فِي الْإِثْبَاتِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا إِسْحَاقُ الْخَوَارِزْمِيُّ قَالَ: «سَأَلْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ أَيْسَتَاكَ الصَّائِمِ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَرَاهُ أَشَدَّ رَطُوبَةً مِنَ الْمَاءِ؟ قُلْتُ: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَمَّنْ رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ: عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَرَوَى ابْنُ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكَ آخِرَ النَّهَارِ»، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ، قُلْنَا: كَفَى ثُبُوتَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَعَ تَعَدُّ الضَّعِيفِ فِيهِ مَعَ عُمُومَاتِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ السَّوَاكِ، وَأَمَّا مَا رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا صُمْتُ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَوَةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعِشِيِّ، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبَسَتْ شَفَتَاهُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَقَاوِمُ مَا قَدَّمَنا هُوَ بَطْلُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرَ: لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: بَعْدَ كَرَاهَةِ تَسَوُّكِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ أَنَّ الْمَنَعَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ لَا سِيَّمَا إِذَا وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ أَحَادِيثُ مُطْلَقَةٌ شَامِلَةٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ، وَخُصُوصًا إِذَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَعَلُهُمْ وَإِفْتَاؤُهُمْ عَلَى جَوَازِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَكَيْفَ يَصْلُحُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ الْخُلُوفِ دَلِيلًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَنَعِ السَّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَصَرَفَ الْإِطْلَاقَ إِلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ صَرِيحٍ أَوْ تَعْلِيلٍ صَحِيحٍ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُبَالِغَةٌ فِي فَضِيلَةِ الصَّوْمِ، كَمَا يَبَالِغُ أَحَدٌ وَيَقُولُ: لَعَرَقُ فُلَانٍ الَّذِي يَحْصِلُ حَالُ كَدِّهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ، فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَرَاهَةِ إِزَالَةِ الْعَرَقِ بِالْإِغْتِسَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ هُوَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَزِيمَةَ.

٢٠١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّأْيِي يَضْعُفُ.

٢٠١٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي) بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ عَيْنِي " أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ " أَيْ حَالِ كَوْنِي صَائِمًا (قَالَ: نَعَمْ) فِيهِ جَوَازُ الْاِكْتِحَالِ بِلَا كُرْهِ لِلصَّائِمِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَكْرُوهٌ، نَقَلَهُ مِيرُكٌ، وَلَعَلَّ اخْتِلَافَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عَذْرِ، وَقَالَ الْمُظْهَرُ: الْاِكْتِحَالُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِلصَّائِمِ وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ فِي الْحَلْقِ عِنْدَ الْأُمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) وَقَالَ: لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، نَقَلَهُ مِيرُكٌ (وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّأْيِي يَضْعُفُ) وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اِكْتَحَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ»، وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ، فَهَذِهِ عِدَّةُ طُرُقٍ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَالْمَجْمُوعُ يَحْتَجُّ بِهِ لِعِدَّةِ الطُّرُقِ، وَأَمَّا مَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: "لَيْتَقَهُ الصَّائِمُ" فَضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَيُؤَافِقُهُ خَبَرُ الْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ»، لَكِنْ ضَعَفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ مِنَ الْكُحْلِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ»، فِي إِسْنَادِهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فِي تَوْثِيقِهِ.

٢٠١١ - وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ" رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٠١١ - (وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ: الْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ أَيْ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَرَجِ) بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَوْضِعَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَقَالَ: مَوْضِعُ بِالْمَدِينَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: مَحَلُّ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ (يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ) (شَكُّ مِنَ الرَّأْيِي، أَيْ مِنْ أَجْلِ دَفْعِ أَحَدِهِمَا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَأَنْ يَنْغَمِسَ فِيهِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ بَرُودَتُهُ فِي بَاطِنِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَوْ اِكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سِوَاءَ وَجَدَ طَعْمُهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَا، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثَرُهُ دَاخِلًا مِنَ الْمَسَامِ، وَالْمَفْطَرُ الدَّاخِلُ مِنَ الْمَنَافِدِ كَالْمُدْخَلِ وَالْمُخْرَجِ لَا مِنَ الْمَسَامِ الَّذِي هُوَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، لِلاتِّفَاقِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي الْمَاءِ يَجِدُ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ، وَإِنَّمَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ أَعْنَى الدُّخُولِ فِي الْمَاءِ وَالتَّلَفُّفِ بِالثَّوْبِ الْمَبْلُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الضَّجَرِ فِي إِقَامَةِ الْعِبَادَةِ، لَا لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْإِفْطَارِ إِنْ فَكَأَنَّ الْإِمَامَ حَمَلَ فِعْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِظْهَارِ الْعُجْزِ وَالتَّضَرُّعِ عِنْدَ حُصُولِ الْأَلَامِ وَعَلَى ارْتِكَابِ الْحِكْمَةِ فِي دَفْعِ الْمَضَرَّةِ بِالتَّلَقُّقِ بِالْأَسْبَابِ اسْتِعَانَةً لِلْقِيَامِ بِوَاجِبِ الْعِبَادَةِ لِرَبِّ الْأَرْبَابِ، وَإِشَارَةً إِلَى مُشَارَكَةِ الْأُمَّةِ الْأَمْنَةِ فِي الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ، مِثْلًا إِلَيْهِمْ وَتَسْبِيلًا عَلَيْهِمْ، وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَزُّهِ، وَخِلَافُ الْأَوَّلَى وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ مِنْ إِظْهَارِ الْعُجْزِ لِلرَّحْمَةِ عَلَى ضُعْفَاءِ الْأُمَّةِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا، ذَكَرَهُ مِيرُكٌ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: رَوَاهُ مَالِكٌ

وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لِانْخِصَارِ الطَّرِيقِ فِي وَاحِدٍ.

٢٠١٢ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ أَخَذَ بِيَدِي لَثَمَانِي عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدِي السَّنَّةُ - رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ -: وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ أَيْ تَعَرُّضًا لِلْإِفْطَارِ: الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ، وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلَّازِمِ.

٢٠١٢ - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى رَجُلًا) أَيْ مَرَّ عَلَيْهِ (بِالْبَقِيعِ) أَيْ بِمَقْبَرَةِ الْمَدِينَةِ (وَهُوَ) أَيْ الرَّجُلُ (يَحْتَجِمُ وَهُوَ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَخَذًا) بِصِغَةِ الْفَاعِلِ (بِيَدِي) إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ قُرْبِهِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَثَمَانِي عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشَّيْنِ وَيُكْسَرُ (خَلْتُ) أَيْ مَضْتُ (مِنْ رَمَضَانَ) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حِفْظِ الرَّاوي وَضَبْطِهِ بِذِكْرِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَحَالِهِ (فَقَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ " «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» " قَالَ الطَّبَّيُّ: عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مُعَارِضٌ، ثُمَّ تَأَوَّلَهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ أَوْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُوهُ (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدِي السَّنَّةُ) أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَتَأَوَّلَهُ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ (بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ) وَهُمْ الْجُمْهُورُ، فَبَعْضُهُمْ قَالُوا أَيْ (تَعَرُّضًا لِلْإِفْطَارِ) كَمَا يَقَالُ هَلَكُ فُلَانٍ أَيْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ (الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ) أَيْ لِحُصُولِ الضَّعْفِ لَهُ بِالْحِجَامَةِ فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْفِطْرِ (وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلَّازِمِ) إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ

الْمَلَّازِمِ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ، وَهُوَ يَفْتَحُ الْمِيمَ جَمْعُ الْمِلْزَمَةِ بِكُسْرِ الْمِيمِ قَارُورَةُ الْحِجَامِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الدَّمُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُا تَلَزِمُ عَلَى الْمَحَلِّ وَتَقْبِضُهُ، قَالَ مِيرُكٌ: وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِمَا مَسَاءً فَقَالَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ عَذْرُهُمَا بِذَلِكَ أَيْ قَدْ أَمْسِيَا وَدَخَلَا وَقْتُ الْإِفْطَارِ، وَوَجْهٌ آخَرٌ: وَهُوَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ فَقَالَ: أَفْطَرَا، أَيْ بَطَلَ أَجْرُهُمَا بِالْغَيْبَةِ كَالْإِفْطَارِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَالْمُرَادُ بَطْلَانُ كَمَالِ أَجْرِهِ لَا أَصْلُ ثَوَابِهِ كَمَا سَبَقَ، وَذَكَرَ السَّيِّدُ عَلِيُّ الْقَاضِي أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ جَمْعُ مِنَ الْأُتَمَّةِ وَقَالُوا: يُفْطَرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ مَسْرُوقٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: تَكْرَهُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ وَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى التَّشْدِيدِ، وَأَنَّهُمَا نَقَصَا أَجْرَ صِيَامِهِمَا وَأَبْطَلَا بِإِرتِكَابِ هَذَا الْمَكْرُوهِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: لَا بَأْسَ بِهَا، إِذْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجِمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْلِهِ أَفْطَرَ تَعَرَّضَ لِلْإِفْطَارِ كَمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْمَتْنِ اهـ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَكَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَتْ سَنَةَ عَشْرَةٍ، وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ سَنَةَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَحْمِلْ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ تَارَةً بِمَكَّةَ وَتَارَةً بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ احْتِجَامَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَرَوَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَا "، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ فِي الْحِجَامَةِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ، قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: رَوَاهُ ثِقَاتٌ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَفِيهِ تَصَرُّحٌ بِنَسْخِ الْأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا بَأْسَ بِسَوْقِ نُبْذَةٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » " رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَبَّانٍ وَصَحَّحَاهُ، وَنَقَلَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ الْإِمَامِ

أحمد أنه قال: هو أصح ما روي في الباب، ثم ذكر الحديث السابق، ثم قال: ونقل الترمذي في عله الكبرى عن البخاري أنه قال: كلاهما عندي صحيح، يعني حديثي ثوبان وشداد، وكذا عن ابن المديني، ورواه الترمذي من حديث رافع بن خديج عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وصححه، وله طرق كثيرة غير هذا، وبلغ أحمد أن ابن معين ضعفه وقال: إنه حديث مضطرب، وليس فيه حديث يثبت، فقال: إن هذا مجازفة، وقال بعض الحفاظ: متواتر، وقال بعضهم: ليس ما قاله ببعيد، ومن أراد ذلك فلينظر إلى مسند أحمد ومعجم الطبراني والسنن الكبرى للنسائي، وأجاب القائلون بأن الحجة لا تفطر بأمرين: أحدهما ادعاء النسخ، وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»، ورواه الدارقطني عن ثابت «عن أنس قال: أول ما كرهت الحجة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، قال الدارقطني: رواه ثقات، ولا أعلم له علة، وما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في القبلة للصائم، ورخص في الحجة للصائم»، وروى الطبراني عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وكذا في مسند أبي حنيفة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما قال الحديث وهو صحيح، وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره، ثم قال: وأما رواية احتجم وهو محرم صائم وهي التي أخرجها ابن حماد وغيره عن ابن عباس فأظهر سنداً وأظهر تأويلاً، إما بأنه لم يكن قط محرم إلا وهو مسافر، والمسافر يباح له الإفطار بعد الشروع كما اعترف به الشافعي فيما قدمناه، وهو جواب ابن خزيمة، أو أن الحجة كانت مع الغروب كما قاله ابن جبان أنه روى من حديث أبي الزبير عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيوبة الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه ثم سأله: "كم خراجك؟" قال: صاعان، فوضع عنه صاعاً» اهـ. والثاني التأويل بأن مراده ذهب ثواب الصوم بسبب أنهما كانا يغتابان، وروى العقيلي في ضعفائه «عن عبد الله بن مسعود قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال عبد الله: لا للحجة ولكن للغيبة»، لكن أعلل بالاضطراب فإن في بعضها إنما منع إبقاء على أصحابه خشية الضعف، ثم كلام المحقق مختصراً.

٢٠١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطروا يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب، وقال الترمذي: سمعت محمدًا يعني البخاري يقول: أبو المطوس الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث.

٢٠١٣ - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطروا يوماً من رمضان من غير رخصة" كسفر ولا مرض) أي: مبيح للإفطار من عطف الأخص على الأعم "لم يقض عنه" أي: عن ثواب ذلك اليوم "صوم الدهر كله" أي: صومه فيه، فالإضافة بمعنى في، نحو مكر الليل (وكله) للتأكيد "وإن صامه" أي ولو صام الدهر كله، قال الطيبي: أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل، وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد، وهذا على طريق المبالغة والتشديد، ولذلك أكد بقوله "وإن صامه"، أي: حق الصيام، قال ابن الملك: وإلا فالإجماع على أنه يقضي يوماً مكانه، وقال ابن حجر: وما اقتضاه ظاهره أن صوم

الدَّهْرُ كُلُّهُ بِنَيْتِ الْقَضَاءِ عَمَّا أَفْطَرَهُ مِنْ رَمَضَانَ لَا يُجِزُّهُ، قَالَ بِهِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُجِزُّهُ يَوْمٌ بَدَلَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ مَا أَفْطَرَهُ فِي غَايَةِ الطُّولِ وَالْحَرِّ، وَمَا صَامَهُ بَدَلَهُ فِي غَايَةِ الْقَصْرِ وَالْبَرْدِ، وَأَوْجَبَ بَدَلَ الْيَوْمِ رِبْعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، لِأَنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالتَّحْيِيُّ ثَلَاثَةَ آلَافٍ يَوْمٍ، وَلَا يَكْرَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي زَمَنِ، وَشَدَّ مِنْ كَرِهِهِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَمَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عَذْرِ يَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا عَقِبَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَلَعَذْرُ يَسُنُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ أَهْلُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَعْنَى الصَّوْمِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رواه أحمد والتِّرْمِذِيُّ وأبو داود وابن ماجه والبخاري في ترجمة باب) أي: في تفسيره كما يقال باب الصلاة، باب الصوم، ذكره الطَّبِيُّ (وقال التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبَخَارِي يَقُولُ: أَبُو الْمُطَّوْسِ) بِكُسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ (الرَّاهِي لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ) قَالَ: وَلَا أَدْرِي سَمِعَ أَبُو الْمُطَّوْسِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا، وَقَالَ ابْنُ خَلْفٍ الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَحْتَجُّ بِمَثْلِهِ، نَقَلَهُ مِيرُكُ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ إِسْنَادُهُ غَرِيبًا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ، وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشْدِيدِ فَغَفَلَهُ لَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْإِسْنَادَ غَرِيبًا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ ضَمِّهِ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، فَإِنَّهُ إِذَا سَكَتَ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَوَجَّهَ ضَعْفَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لِلْكُلِّ، وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي اتِّصَالِ سَنَدِهِ، فَتَأَمَّلْ.

٢٠١٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَا، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثَ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ فِي بَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ.

٢٠١٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ» أَيُّ: حَاصِلٌ أَوْ حَظٌّ " مِنْ صِيَامِهِ " أَيُّ: مِنْ أَجَلِهِ " إِلَّا الظَّمَا " بِالرَّفْعِ أَيُّ: الْعَطَشُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْجُوعِ، وَاخْتَارَ الظَّمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ أَعْظَمُ " وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ " أَيُّ: فِي اللَّيْلِ " لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ " أَيُّ: أَثَرُ " إِلَّا السَّهَرُ " أَيُّ: وَنَحْوُهُ مِنْ تَعَبِ الرَّجُلِ وَصَفَارِ الْوَجْهِ وَضَعْفِ الْبَدَنِ، قَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَسِبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَنِبًا عَنِ الْفَوَاحِشِ مِنَ الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ وَالْغِيَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَنَاهِي فَلَا حَاصِلَ لَهُ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَإِنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَأَدَاوُهَا بِغَيْرِ جَمَاعَةٍ بَلَا عَذْرَ فَإِنَّهَا تُسْقُطُ الْقَضَاءُ وَلَا يَتَرَبُّ عَلَيْهَا الثَّوَابُ أَهْلُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَكَذَا جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ خَالِصَةً أَهْلُ. كَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِمَا إِلَّا خَسَارَةُ الْمَالِ، وَتَعَبُ الْبَدَنِ فِي الْمَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أُريدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ وَأَنَّ النَّفْيَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْمُرَائِي فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ أَصْلًا (رواه الدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرُكُ: وَرواه ابن ماجه، وَلَفْظُهُ " «رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرَبِّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» " وَرواه النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبَخَارِيِّ، وَلَفْظُهُ: «رَبِّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ الصِّيَامِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ» (وَذَكَرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ) بَفَتْحِ الصَّادِ وَكُسْرِ الْمُوحَّدَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ أَبُو رَزِينٍ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ صَبْرَةُ صَحَابِيُّ مَشْهُورٌ، وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُمَا شَخْصَانِ (فِي بَابِ سُنَنِ الْوُضُوءِ) وَالْحَدِيثُ قَوْلُهُ بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَهُوَ اعْتِرَاضٌ مِنْ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ وَهُوَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا لَا يَخْفَى ; لِأَنَّ إِبْرَادَ الْحَدِيثِ فِي الْبَابِ الْمَوْضُوعِ لِنُحْكُمِ السَّابِقِ مِنْهُ أَوَّلًا.

الفصل الثالث

٢٠١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثٌ لَا يَفْطِرُنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْإِحْتِلَامُ» رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّائِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ.

الفصل الثالث

٢٠١٥ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَيُّ: الْخُدْرِيُّ كَمَا فِي نُسَخَةٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثٌ") أَيُّ: خِصَالُ " لَا يُفْطَرْنَ الصَّائِمُ: الْحِجَامَةُ " بِكسرِ الحاءِ أَيُّ: الْإِحْتِجَامُ، وَقَدْ عَلِمْتَ الْخِلَافَ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْكَلَامِ " وَالْقِيَةُ " أَيُّ: إِذَا غَلَبَهُ لَمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ " وَالْإِحْتِلَامُ " أَيُّ: وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنَامَ وَرَأَى الْمَنِيَّ فِي أَيَّامِ الصَّيَامِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ لَكِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ لَا يَضُرُّهُ بِالْإِجْمَاعِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّائِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ) قَالَ مِيرُكٌ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَشْبَهُهُ بِالصَّوَابِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّهُ أَصَحُّ أَمَّا قَالَ ابْنُ الْأَثَمِ: وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثٌ لَا يُفْطَرْنَ الصَّائِمُ: الْقِيَةُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ" قَالَ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ إِسْنَادٍ وَأَصَحِّهَا، وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَجِبُ أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ، وَضَعُفُ رَوَاتِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبْلِ الْخَفِظِ لَا الْعِدَالَةِ، فَالْتِّظَافُ دَلِيلُ الْجَادَةِ فِي خُصُوصِهِ.

٢٠١٦ - وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠١٦ - (وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ) بِضَمِّ الْمُوحَّدَةِ، قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: هُوَ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ أَعْلَامِ الْبَصْرَةِ، صَحِبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً (قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ) وَلَفْظُ ابْنِ الْأَثَمِ: أَكُنْتُمْ (تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا) أَيُّ: مَا كُنَّا نَكْرَهُهَا (إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ) أَيُّ: لِلْمَحْجُومِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَهُوَ مَوْقُوفٌ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ كَمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ ظَاهِرَةٌ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ سَنَدٍ فَيَكُونُ حُجَّةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠١٧ - وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ.

٢٠١٧ - (وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ) أَيُّ: الْإِحْتِجَامُ احْتِيَاظًا أَوْ خَوْفًا مِنَ الضَّعْفِ (فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ) قَالَ مِيرُكٌ: حَقُّ الْإِيرَادِ عَلَى مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَقُولَ أَوَّلًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ لَيْلًا، ثُمَّ يَقُولَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

٢٠١٨ - وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ تَمَضَّضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقُهُ، وَمَا بَقِيَ فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطَرُ وَلَكِنْ يَنْبَى عَنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.

٢٠١٨ - (وَعَنْ عَطَاءٍ) تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ: إِنْ مَضَضَ) أَيُّ: الصَّائِمُ (ثُمَّ أَفْرَغَ) أَيُّ: صَبَّ (مَا فِيهِ) أَيُّ: جَمِيعَ مَا فِيهِ (مِنْ) الْمَاءِ) بَيَانٌ لِمَا الْمُوصُولَةِ (لَا يَضِيرُهُ) أَيُّ: لَا يَضُرُّ صَوْمَهُ مِنْ ضَارٍّ، لُغَةً بِمَعْنَى ضَرَّ (أَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقُهُ) أَيُّ: يَبْتَلَعُهُ (وَمَا بَقِيَ فِيهِ) أَيُّ: فِيهِ عَطِيفٌ عَلَى رِيْقِهِ، وَقِيلَ: مَا نَافِيَةٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَقَطَتْ كَلِمَةُ ذَا عَنِ النَّاسِخِ، وَكَانَ أَصْلُهُ: وَمَاذَا بَقِيَ فِيهِ، وَكَذَا قَالَهُ الْعَلَامَةُ الْكِرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ جَرِّ فِي شَرْحِهِ هَذَا التَّعْلِيْقُ: وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ

المُبَارَكُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّائِمُ يَتَضَمُّضُ ثُمَّ يَزْدَرِدُ رِيقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِيهِ؟ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَه. فَيَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ، وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ الْهَمَامِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ إِنْ دَخَلَ غُبَارٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ ذُبَابٌ حَلَقَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْبَلَلِ الْبَاقِي فِي الْمَضْمُضَةِ (وَلَا يَمْضَغُ الْعَلَكُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الَّذِي يَمْضَغُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّهَا عِنْدَ ابْنِ سِيدَةَ، وَلَا نَافِيَةً أَوْ نَاهِيَةً، فِي الْقَامُوسِ مَضْغُهُ كَمَنْعُهُ: لَا كُهُ

بِسْنِهِ، وَالْعَلَكُ صَمْعُ الصَّنَوِيرِ، وَالْأَرْزَةُ وَالْفُسْتُقُ وَالسَّرُّو وَالْيَنْبُوتُ وَالْبَطْمُ، وَهُوَ أَجُودُهَا، مُسَخَّنٌ مُدْرَبَاهِيٌّ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَيَمْضَغُ الْعَلَكُ، قَالَ مِيرُكُ: كَذَا وَقَعَ عِنْدَ رَوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ (لَا) وَهُوَ أَوْفَقُ بِالْسِّيَاقِ، كَمَا لَا يَخْفَى، تَأَمَّلْ أَه. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسِّيَاقِ أَنَّ سَوْقَ الْكَلَامِ السَّابِقِ فِي الرُّخْصَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ بِالْإِثْبَاتِ لَا بِالنَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: فَرْقٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفِينَ حَيْثُ رَخَّصَ فِي إِزْدِرَادِ الْأَوَّلِ وَنَهَى عَنِ ابْتِلَاعِ الثَّانِي فِيهِذَا الْمَعْنَى يَنْسَبُ عَدَمُ الْإِثْبَاتِ، فَالنَّفْيُ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالنَّهْيُ نَهْيٌ تَنْزِيهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَثْبَتُ، وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَكَرِهَ مَضْغُ شَيْءٍ عَلَكًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ إِلَّا طَعَامَ صَبِيٍّ ضَرُورَةً، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُبَيِّحُ الْمَنْعُوعَ، فَأَوْلَى أَنْ تُبَيِّحَ الْمَكْرُوهَ، وَلَوْ تَغَيَّرَ رِيقُ الْخَلِيطِ بِخِلَاطٍ مَصْبُوغٍ وَابْتَلَعَهُ إِنْ صَارَ رِيقَهُ مِثْلَ صَبْغِ الْخِلِيطِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَفْسُدْ أَه. كَلَامُهُمْ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِالْغَلْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَإِنْ أَزْدَرَدَ رِيقُ الْعَلَكِ) بِالْكَسْرِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَتْحِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: يَصِحُّ هُنَا كَسْرُ الْعَيْنِ وَفَتْحُهَا، أَيْ الرِّيقِ الْمُتَوَلَّدِ مِنَ الْعُلُوكِ أَوْ مِنْ مَضْغِهِ (لَا أَقُولُ إِنَّهُ يَفْطَرُ) بِالتَّشْدِيدِ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْإِزْدِرَادِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ فَالضَّمِيرُ إِلَى الصَّائِمِ، وَفِي كَلَامِهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَإِنَّمَا لَمْ يَفْطَرُ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى الْجَوْفِ عَيْنٌ أَجْنَبِيَّةٌ وَإِنَّمَا النَّازِلُ إِلَيْهِ مَحْضُ الرِّيقِ لَا غَيْرَ (وَلَكِنْ يَنْهَى) أَيْ: نَهْيٌ تَنْزِيهِ (عَنْهُ) أَيْ: عَنِ الْإِزْدِرَادِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجْرٍ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى مَضْغِ الْعَلَكِ حَيْثُ قَالَ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَثْمَتُنَا أَيْضًا، فَقَالُوا: يُسْنُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ مَضْغِ الْعَلَكِ فَإِنْ فَعَلَ كَرِهَ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ، فَإِنْ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهِهِ قَالَ وَعِبَارَةٌ شَرَحَ الْمُهَذَّبُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَفْطَرُ بِمَجَرَّدِ الْعَلَكِ وَلَا بِنَزُولِ الرِّيقِ مِنْهُ إِلَى جَوْفِهِ فَإِنْ تَفَتَّتَ فَوْصَلٌ مِنْ جَرَمِهِ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ عَمْدًا، وَإِنْ شَكَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَفْطَرْ، وَلَوْ نَزَلَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ دُونَ جَرَمِهِ لَمْ يَفْطَرْ، لِأَنَّ ذَلِكَ الطَّعْمَ لِمُجَاوَرَةِ الرِّيقِ لَهُ، وَقِيلَ: إِنْ ابْتَلَعَ الرِّيقَ وَفِيهِ طَعْمُهُ أَفْطَرَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَه. وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَكَرِهَ مَضْغُ شَيْءٍ سَوَاءً كَانَ عَلَكًا أَمْ غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَقِيلَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَمِّمًا بِأَنْ لَمْ يَمْضَغْهُ أَحَدٌ إِنْ كَانَ أَبْيَضَ، وَكَذَا إِذَا كَانَ أَسْوَدَ، وَالْأَبْيَضُ يَتَفَتَّتُ قَبْلَ الْمَضْغِ فَيَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَمِّمًا عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ الْوُصُولِ، فَإِذَا فُرِضَ فِي بَعْضِ الْعَلَكِ مَعْرِفَةُ الْوُصُولِ مِنْهُ عَادَةً وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ كَالْمُتَقَنَّ، وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلْفَسَادِ وَتَهَمَّ الْإِفْطَارِ، وَعَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التَّهْمِ» " وَقَالَ عَلِيٌّ: إِيَّاكَ وَمَا سَبَقَ إِلَى الْقُلُوبِ إِنْكَارُهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ اعْتِدَارُهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ السَّوَاكِ فِي حَقِّهِنَّ فَإِنَّ بَنِيَّتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ، قَدْ لَا تَحْتَمِلُ السَّوَاكَ، فَيُخْشَى عَلَى اللَّثَّةِ وَاللِّسَنِ مِنْهُ، وَهَذَا قَائِمٌ مَقَامُهُ فَيَفْعَلُهُ أَه. وَهُوَ وَجْهٌ آخَرٌ لِكَرَاهَتِهِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ).

الفصل الأول

٢٠١٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

أَيُّ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الصَّوْمِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ جَوَازِ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَبَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا.

الفصل الأول

٢٠١٩ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: «إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟» (أَيُّ: فَمَا حُكْمُهُ؟ أَيُّ هَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ فِي الصَّوْمِ أَوْ ضِدُّهُ أَوْ يُقَدَّرُ الْإِسْتِفْهَامُ (وَكَانَ) أَيُّ: حَمْزَةُ (كَثِيرَ الصَّيَامِ) وَسَيَّاتِي أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا الدَّهْرَ، فَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ لِبَيَانِ الْحَالِ الْحَامِلِ لَهُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ (فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ") أَيُّ: أَرَدْتَ الصَّيَامَ "فَصُمْ" لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] وَفِي تَقْدِيمِ هَذَا الْحُكْمِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ،

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ أَفْضَلُ لِتَبَرُّةِ الذِّمَّةِ "وَإِنْ شِئْتَ" أَيُّ: اخْتَرْتَ الْإِفْطَارَ "فَافْطِرْ" بِهَمْزَةٍ قَطْعٍ، فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: ١٨٤] أَيُّ: وَافْطِرْ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:

١٨٤] أَيُّ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا التَّخْيِيرُ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ قَضَى فِي الْحَضَرِ، وَإِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مِنَ الْمَتَاخِرِينَ، وَكَانَهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفِطْرُ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرُهُمَا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]

وَأَمَّا الَّذِي يَجْهَدُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ وَلَا يُطِيقُهُ فِإِفْطَارِهِ أَوَّلَى، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجْهُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ" وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَوَّلُكَ الْعَصَاةُ" فِيمَنْ بَلَغَ لَهُ إِنْ صَامُوا أَنَّ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَقْبَلْ قَلْبُهُ رُخْصَةَ اللَّهِ - تَعَالَى، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا

وَقَوِيَ عَلَى الصَّوْمِ فَصَامَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَه. وَسَيَّاتِي فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّخْيِيرِ، فَمَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى صَوْمِ الْعَصَاةِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخَةُ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، مُسْتَدَلِّينَ بِقَوْلِهِمَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعْدُورٌ لِعَدَمِ إِطْلَاعِهِ عَلَى حَدِيثِ التَّخْيِيرِ بِخِلَافِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَطَّلَعُوا عَلَيْهِ

وَتَرَكُوهُ لِغَيْرِ مُقْنَعٍ، فَغَيْرُ مُقْنَعٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ أَنْ أَفْضَلُهُمَا أَيْسَرُهُمَا بَعْدَ نَقْلِهِ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ، فَخَالَفَ لِمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ مَعَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَيْسَرَ هُوَ الْأَفْضَلُ يَرْجِعُ فِي التَّحْقِيقِ إِلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ،

فَتَدَبَّرْ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "«عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ»" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْدُبُ التَّمَسُّكَ بِالرُّخْصَةِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، وَتَرَكَ التَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ، وَمَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَهُوَ لَهُ أَفْضَلُ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ أَه. وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ عُلَمَائِنَا: وَصَوْمُ سَفَرٍ لَا يَضُرُّهُ أَحَبُّ، وَفِي الْهُدَايَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْفِطْرُ أَفْضَلُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ كَقَوْلِنَا وَلَمْ يُحْكَمْ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَسَيَّاتِي لَفْظُ مُسْلِمٍ.

٢٠٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ

صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٢٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَرَوْنَا) أَيُّ: جَاهَدْنَا الْكُفَّارَ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِيهِ تَجْرِيدٌ أَوْ تَأْكِيدٌ لِأَنَّ الْغَزْوَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مَعَهُ بِخِلَافِ السَّرِيَّةِ (لَسَتْ عَشْرَةً) أَيُّ: لَيْلَةً (مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى غَلْطٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحَدًا إِذَا أَتَشَأَ السَّفَرِ فِي أَثْنَاءِ رَمَضَانَ لَمْ يَجْزِلْهُ أَنْ يَفْطَرَ (فَنَّا مَنْ صَامَ) وَهُمْ الْأَقْوِيَاءُ (وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ) وَهُمْ الضُّعَفَاءُ أَوْ خُدَامُ الْكِبَرَاءِ (فَلَمْ يَعِْبْ) بَفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيُّ: لَمْ يَلْمُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَجِدُ، أَيُّ: لَا يَغْضَبُ وَلَا يَعْتَرِضُ (الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) لِأَنَّهُ عَمِلَ بِالرَّخْصَةِ (وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ) لِعَمَلِهِ بِالْعَزِيمَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَرَوِي أَيْضًا: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، وَلَا يَعْيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَهَذِهِ غَيْرُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ، لِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ اسْتَشْهَدَ قَبْلَهَا بِمَوْتِهِ، وَغَيْرُ غَزْوَةِ بَدْرٍ لِأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَضَرَ هَذِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَ بَدْرٍ أَهْلًا. وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافِرٌ أَيَّامَ رَمَضَانَ غَيْرَ هَاتَيْنِ الْغَزَوَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي الصَّحِيحِ مَا رَوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ حَرٌّ شَدِيدٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدًا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -». أَهْلًا. وَلَمْ يَذْكُرْ رَمَضَانَ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدًا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، حَتَّى إِنْ الرَّجُلُ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ يُوَافِقُ الرِّوَايَةَ الْأَخِيرَةَ لِمُسْلِمٍ، وَالرَّبِيعُ نَسَبَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى إِلَى الشَّيْخَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٢١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٢١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا) بِكَسْرِ الزَّيِّ أَيُّ: مُرَاحِمَةً فِي الْاجْتِمَاعِ عَلَى غَرَضِ الْإِطْلَاعِ (وَرَجُلًا) هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ، وَاسْمُهُ قَيْسٌ، وَقِيلَ: قُشَيْرٌ، وَقِيلَ: قَيْصَرٌ، وَهُوَ أَصَحُّ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ (قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ) أَيُّ: جَعَلَ عَلَيْهِ ظِلًّا اتَّقَاءً عَنِ الشَّمْسِ، أَوْ إِبْقَاءً عَلَيْهِ لِلْإِفَاقَةِ لِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرَارَةِ، أَوْ مِنْ ضَعْفِ الصَّوْمِ، أَوْ مِنَ الْإِغْمَاءِ، وَقِيلَ: ضَرَبَ عَلَى رَأْسِهِ مِظْلَةً كَالْحَيْمَةِ وَشَبَّهَهَا، وَقِيلَ: ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ، قَالَ فِي التَّمَتَّةِ: إِنَّهُ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ هَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجْرٍ: هُوَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا بَيَّنَّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى بُلُوغِ الْعَطَشِ النَّهَائَةِ وَحَرَارَةِ الصَّوْمِ الْغَايَةِ " فَقَالَ: مَا هَذَا؟ " أَيُّ: مَا هَذَا الزِّحَامُ أَوْ التَّظْلِيلُ (قَالُوا: صَائِمٌ) أَيُّ: ثَمَّةٌ صَائِمٌ، سَقَطَ لِلضَّعْفِ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا مَجَعَى مَنْ، أَيُّ: مَنْ هَذَا السَّاقِطُ، نَقَلَهُ مِيرُكُ عَنِ الْأَزْهَارِ " فَقَالَ: لَيْسَ الْبِرُّ الصَّوْمُ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مِنْ زَائِدَةٍ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ، وَقِيلَ: لِلتَّبَعِيزِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرَوَى أَهْلُ الْإِمْنِ لَيْسَ مِنْ أَمِيرٍ أَمْصِيَامٍ فِي أَمْسَفَرٍ، فَأَبْدَلُوا مِنَ اللَّامِ مِيمًا، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، وَفِي نُسْخَةِ الْمَصَابِيحِ: الصِّيَامُ بَدَلَ الصَّوْمِ أَيُّ: الَّذِي يُؤَدِّي

إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ " فِي السَّفَرِ " لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ، وَقَالَ - تَعَالَى - {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَدَّى الصَّوْمُ إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي شَاهَدَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ صِيَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ عَامَ الْفَتْحِ، وَخَيْرَ حِمَزةٍ الْأَسْلَبِيِّ، قَالَ الشُّمْنِيُّ: وَصَوْمُ سَفَرٍ لَا يَضُرُّ أَحَبُّ مِنَ الْفِطْرِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: الْفِطْرُ أَحَبُّ مُطْلَقًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَالْأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ أَفْضَلُ، وَأَيْضًا رَمَضَانُ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَالْأَدَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ، قَالَ مِيرُكُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ مَعَ الْقُوَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ مَعَ الْعَجْزِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصُّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ التَّوَاتُلِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْعَوَارِفِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٢٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ، فَنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَامُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٢٢ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ، فَنَّا الصَّائِمُ أُرِيدَ بِهِ الْجَنْسُ (وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَامُونَ) بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ ضَعُفُوا عَنِ الْحَرِّ وَمُبَاشَرَةً حَوَائِجِهِمْ لِأَجْلِ ضَعْفِهِمْ (وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ) أَيْ بِالْخِدْمَةِ (فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ) أَيْ قَامَ الْمُفْطِرُونَ وَنَصَبُوا الْخِيَامَ (وَسَقَوْا الرِّكَابَ) أَيْ الْإِبِلَ الَّتِي يَسَارُ عَلَيْهَا (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ) أَيْ بِالثَّوَابِ الْأَكْمَلِ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ كَانَ فِي حَقِّهِمْ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ، وَفِي ذِكْرِ الْيَوْمِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: أَيْ أَنَّهُمْ مَضَوْا وَاسْتَصَحَبُوا الْأَجْرَ وَلَمْ يَتْرَكُوا لغيرِهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، عَلَى طَرِيقَةِ الْمُبَالَغَةِ يُقَالُ ذَهَبَ بِهِ إِذَا اسْتَصَحَبَهُ وَمَضَى بِهِ يَعْنِي بِالْأَجْرِ كُلِّهِ أَوْ بِكُلِّ الْأَجْرِ مُبَالَغَةً، هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ مِنْ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة: ١٧] الْكُشَافُ، يُقَالُ ذَهَبَ بِهِ إِذَا اسْتَصَحَبَهُ وَمَضَى مَعَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا أَذْهَبَهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا اسْتِحَالَةَ الْمَضِيِّ وَالِاسْتِصْحَابِ مَعَ نُورِهِمْ فِي حَقِّهِ - تَعَالَى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٢٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٢٠٢٣ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ) أَيْ: عَامَ الْفَتْحِ (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهِمْلَتَيْنِ اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَهُوَ سَهْوُ قَلَمٍ أَوْ خَطَأُ قَدَمٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْضِعٌ عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ) أَيْ: طَلَبَهُ (فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ أَيْ: رَفَعَ الْمَاءَ مُنْتَبِهَاً إِلَى أَقْصَى مَدِّ يَدِهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَذَا لِأَكْثَرِهِمْ، وَعِنْدَ ابْنِ السَّكَنِ إِلَى فِيهِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ إِلَّا أَنَّ إِلَى فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ بِمَعْنَى عَلَى فَيَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ اهـ. وَبِهِ بَطْلُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: الصَّوَابُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ " فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ " وَإِنْ ذَكَرَ يَدَهُ لِيرَوِّهُ وَيَقْتَدُوا بِهِ، لَكِنْ قَالَ الرِّضِيُّ وَغَيْرُهُ: التَّحْقِيقُ أَنَّهَا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَانْتِهَاءِ الْغَايَةِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْأَصْلُ، وَلِذَا اخْتَرْنَاهُ كَمَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ، وَالْمَعْنَى: فَرَفَعَهُ رَفْعًا بَلِيغًا مُنْتَبِهَاً إِلَى رَفْعِ يَدِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: التَّضْمِينُ أَيْ ائْتَمَى الرَّفْعُ إِلَى أَقْصَى غَايَتِهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى فِي

الظَّرْفِيَّةَ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [النساء: ٨٧] أَي: فَرَفَعَهُ حَالَ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ (لِيَرَاهُ النَّاسُ) أَي: وَلِيَعْلَمُوا جَوَازَهُ أَوْ لِيَخْتَارُوا مُتَابِعَتَهُ (فَأَفْطَرَ) قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي السَّفَرِ جَازَ أَنْ يَفْطِرَ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجْرٍ، وَقَالَ فِيهِ أَظْهَرَ وَلَعَلَّ ذَا مُؤَوَّلٍ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا ذَلِكَ الْيَوْمَ مُطْلَقًا بَلِ الْمَعْنَى أَنَّهُ صَامَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُسْفَانَ فَأَفْطَرَ أَيِ مِنْهُ وَأَسْتَمَرَ مُفْطِرًا (حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ) وَهُوَ إِمَّا لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِحُصُولِ عُدْرٍ حَادِثٍ وَهُوَ التَّهَيُّؤُ لِلْقِتَالِ إِنْ احْتِيجَ إِلَيْهِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ (وَذَلِكَ) أَي: مَا ذُكِرَ مِنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ كَانَ (فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَفْطَرَ) يَعْنِي فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ حَالَ السَّفَرِ (فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ) أَي: لَا حَرَجَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فِي شَرْحِ السَّنَةِ: لَا فَرْقَ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ مَنْ يَنْشِئُ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَبَيْنَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَقَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ: إِذَا أَنْشَأَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْقَائِلِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ الشَّهْرُ كُلُّهُ، فَأَمَّا مَنْ شَهِدَ بَعْضَهُ فَلَمْ يَشْهَدْ الشَّهْرَ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَسَفَرٍ، وَاخْتَلَفَ أَيِ يَوْمٍ خَرَجَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْفَتْحِ، فَقِيلَ: لِعَشْرِ خُلُوفٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقِيلَ: لِلْيَلَّتَيْنِ خَلَّتَا مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٢٤ - وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

٢٠٢٤ - (وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ) يَعْنِي عَلَى الْوَصْفِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ رَفْعِ الْمَاءِ إِلَى يَدِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ، وَهَذَا أَقْرَبُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا قَالَ الطَّبِيُّ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ كَمَا لَا يَخْفَى.

الفصل الثاني

٢٠٢٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحَبْلَى" رواه أبو داود والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

الفصل الثاني

٢٠٢٥ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ) وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ، وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَتِهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخُو قَشِيرٍ، فَهُوَ كَعْبِيُّ لَا قَشِيرِيٌّ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِأَنَّ كَعْبًا لَهُ ابْنَانِ عَبْدُ اللَّهِ جَدُّ أَنَسٍ هَذَا، وَقَشِيرٌ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ، وَهَذَا يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الطَّبِيِّ هُوَ أَبُو أُمَامَةَ الْكَعْبِيُّ، وَيُقَالُ لَهُ الْقَشِيرِيُّ وَالْعَقِيلِيُّ وَالْعَامِرِيُّ، أَسْنَدَ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي صَوْمِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَأَمَّا أَبُو الْحَزْمَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ خَادِمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ أَنْصَارِي نَجَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ يُسْنَدُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ") قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فِيهِ حُجَّةٌ لِمَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، لِأَنَّ وَضْعَ بِمَعْنَى أَسْقَطَ، وَأَسْقَاطُ الشَّيْءِ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ وَجُوبِهِ الْأَخْصَ لَا جَوَازَهُ الْأَعْمَ اهـ. وَهُوَ مُرْدُودٌ لِأَنَّ مَوْضُوعَ وَضَعَ لَيْسَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذُكِرَ لَا لُغَةً وَلَا اصْطِلَاحًا، أَمَّا لُغَةً فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْإِصْطِلَاحُ الشَّرْعِيُّ فَقَدْ وَرَدَ: «أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ»، أَي: كَلَفْتُهُمَا وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَرَجِ وَالْإِثْمِ، وَكَذَا قَوْلُهُ - تَعَالَى

- {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: ١٥٧] وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الشَّارِحِينَ، أَيْ: لِلْهُدَايَةِ مَنْ يَحْكِي خِلَافًا بَيْنَ الْمَشَاجِيخِ فِي أَنَّ الْقَصْرَ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ أَوْ رُخْصَةٌ، وَيُنْقَلُ اخْتِلَافُ عِبَارَاتِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ مَنْ قَالَ: رُخْصَةٌ، عَنَى رُخْصَةَ الْإِسْقَاطِ وَهُوَ الْعَزِيمَةُ، وَتَسْمِيَتُهَا رُخْصَةً بَجَازٍ، وَهَذَا بَحْثٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَهْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ مَذْهَبِنَا الصَّرِيحِ فِي الْمَقْصُودِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّبِيحِينَ قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، فَأَقَرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» ، فَعَنَى وَضَعَ أَيْ رَفَعَ ابْتِدَاءً عَنِ الْمُسَافِرِ (شَطْرَ الصَّلَاةِ) أَيْ نِصْفَ الصَّلَاةِ الرَّبَاعِيَّةِ وَلَا قَضَاءَ (وَالصَّوْمَ) بِالنَّصْبِ أَيْ وَجُوبُهُ (عَنِ الْمُسَافِرِ) لَكِنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا أَقَامَ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَإِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ الْمُسَافِرِ بَعْدَ الصَّوْمِ لِيَصِحَّ عَطْفُ عَنِ الْمُرْضِعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ شَطْرَ الصَّلَاةِ لَيْسَ مَوْضِعًا عَنِ الْمُرْضِعِ (وَعَنِ الْمُرْضِعِ) وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّاءُ لِلِاخْتِصَاصِ مِثْلُ حَائِضٍ (وَالْحَبْلَى) لَكِنْ يَقْضِيَانِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَى الْحَامِلِ دُونَ الْمُرْضِعِ، كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ أَفْطَرْنَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَا وَلَا فِدْيَةَ، وَإِنْ خَافْنَا عَلَى الْوَلَدِ فَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ أَيْضًا كَمَا فِي الْكُفَّارَاتِ أَهْلًا وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ ثَبَتَتْ فِي الشَّيْخِ الْفَنَانِيِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَجْمَعُ نَظْمُ الْكَلَامِ أَشْيَاءَ ذَاتَ عَدَدٍ مَسْوُوقَةً فِي الذِّكْرِ مُتَفَرِّقَةً فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَصَحَّحَهُ وَغَيْرُهُ (وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) وَكَذَا أَحْمَدُ.

٢٠٢٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ" . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٠٢٦ - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ) بِفَتْحِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُكْسَرُ، قَالَ الطَّبِيُّ: بِكُسْرِ الْبَاءِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَفْتَحُونَهَا، قُلْتُ: قَوْلُ الْمُحَدِّثِينَ أَقْوَى مِنَ اللَّغَوِيِّينَ وَآخَرَى كَمَا لَا يَخْفَى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ مَرْكُوبٌ كُلُّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ إِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَفَعُولٌ يَدْخُلُهُ الْهَاءُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مَنْ كَانَ لَهُ دَابَّةٌ (تَأْوِي) أَوْ تَأْوِيهِ فَإِنَّ أَوَى لَا زِمَ وَمُتَعَدٍّ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ مِنْ أَوَى بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لَا زِمَ وَمُتَعَدٍّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ مُخَالَفٌ لِلطَّبِيِّ، حَيْثُ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ فِي الْمُتَعَدِّيِّ بِالْمَدِّ، وَفِي الْحَدِيثِ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ، وَالْمَعْنَى: تُؤَدِّي صَاحِبَهَا أَوْ تَأْوِي بِصَاحِبِهَا (إِلَى شَيْعٍ) بِكُسْرِ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الْمُوحِدَةِ مَا أَشْبَعَكَ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمَصْدَرُ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ حَالُ شَيْعٍ وَرَفَاهِيَةٍ أَوْ إِلَى مَقَامٍ يَقْدَرُ عَلَى الشَّيْعِ فِيهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي سَفَرِهِ وَعَثَاءٌ وَمَشَقَّةٌ وَعَنَاءٌ، وَأَمَّا مَا زَادَهُ ابْنُ جَرِّ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَسْكَنٌ يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، فَغَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْطِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرْعِ (فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ) أَيْ رَمَضَانَ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْأَمْرُ فِيهِ تَحْمُولٌ عَلَى التَّدْبِ وَالْحَثِّ عَلَى الْأَوَّلَى وَالْأَفْضَلِ لِلتَّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْمُظْهَرُ: يَعْنِي مَنْ كَانَ رَاكِبًا وَسَفَرَهُ قَصِيرٌ بِحَيْثُ يَبْلُغُ إِلَى الْمَنْزِلِ فِي يَوْمِهِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ، وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ أَيْ قَدَرِ كَانَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَزْدِيُّ، ضَعَفَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَا يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيثُ شَيْئًا، وَقَالَ الْعَقَبِيُّ: لَا يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا بِهِ وَلَا يَتَّبِعُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ جَرِّ: ضَعَفَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا بَأْسَ بِهِ أَهْلُ وَصَحَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُ ابْنِ جَرِّ، وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ جَوَازَ الْفِطْرِ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ كَطَوِيلِهِ أَهْلًا وَالْأَوَّلَى رَدُّهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ.

الفصل الثالث

٢٠٢٧ - عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَيْمِ فَصَامَ

النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفصل الثالث

٢٠٢٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِدٍ بِالْحِجَازِ مُنْتَهَاهُ قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ، سُمِّيَ ذَلِكَ الْمُنْتَهَى كُرَاعًا لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ كُرَاعَ الْغَنَمِ وَهُوَ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ مِنَ السَّاقِ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّ، وَفِي النَّهَايَةِ هُوَ اسْمٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَالْكُرَاعُ جَانِبٌ مُسْتَطِيلٌ مِنَ الْحَرَّةِ تَشْبِيهًُا بِالْكُرَاعِ وَالْغَمِيمُ بِالْفَتْحِ وَإِدٍ بِالْحِجَازِ (فَصَامَ النَّاسُ) عَطَفُ عَلَى فَصَامٍ أَيْ صَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ) أَيْ الْقَدَحَ أَوْ الْمَاءَ (حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (ثُمَّ شَرِبَ) أَيْ لِيَتَابِعَهُ النَّاسُ بِمَا اقْتَضَى رَأْيُهُ الَّذِي فَوْقَ كُلِّ قِيَاسٍ (فَقِيلَ لَهُ) أَيْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ إِفْطَارِهِ (إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ) ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ إِفْطَارَهُ كَانَ بَيَانَ الْجَوَازِ (قَدْ صَامَ) أَفْرَدَ الضَّمِيرُ لِلْفَتْحِ الْبَعْضُ ثُمَّ رَجَعَ لِمَعْنَاهُ (قَالَ: أُولَئِكَ الْعَصَاةُ) حَيْثُ عَمِلُوا بِالظَّنِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ بِالسُّؤَالِ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (أُولَئِكَ الْعَصَاةُ) كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا أَوْ تَشْدِيدًا، قَالَ الطَّبِيُّ: التَّعْرِيفُ فِي الْخَبَرِ لِلْجِنْسِ أَيْ الْكَامِلُونَ فِي الْعِصْيَانِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا رَفَعَ قَدَحَ الْمَاءِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَيَتَّبِعُوهُ فِي قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَكُنْ صَامًا فَقَدْ بَلَغَ فِي عِصْيَانِهِ أَهْدَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا وَقَعَ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى خَطَأٍ فِي اجْتِهَادِهِمْ إِذْ لَمْ يَقَعْ أَمْرٌ صَرِيحٌ بِإِفْطَارِهِمْ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَفَرَّدَ بِالصَّوْمِ، وَإِنَّهُمْ أَمَرُوا بِالْفِطْرِ أَمْرًا حَازِمًا لِمَصْلَحَةِ بَيَانِ جَوَازِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا اسْتَضَرُّوا بِهِ بِدَلِيلٍ مَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي لَفْظٍ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي وَفِيهِ: وَكَانَ أَمْرُهُ بِالْفِطْرِ فَلَمْ يَقْبَلُوا، وَالْعَبْرَةُ وَإِنْ كَانَتْ بِعُمومِ اللَّفْظِ لَا بِمُخْصَصِ السَّبَبِ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٠٢٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

٢٠٢٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ الْمَشَقَّةِ الْمُضْطَرَّةِ (كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ) أَيْ كَوَازِرِ الْمُفْطِرِ فِي حَالِ كَمَالِ الْقُدْرَةِ، قَالَ مِيرُكَ: يَفْهَمُ مِنْهُ مَنَعُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ كَمَنَعِ الْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ، قُلْتُ: هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَمَشَى عَلَيْهِ الظَّاهَرِيَّةُ، وَبِمَا أَوْلَنَاهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ صَرِيحًا، وَذَهَبَ إِلَيْهَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا تَارَكَ الرُّخْصَةَ وَالْآخَرُ تَارَكَ الْعَزِيمَةَ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُمَا لَا يَسْتَوِيَانِ إِذْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ مُبَاحٌ وَتَرَكَ تِلْكَ الْعَزِيمَةَ حَرَامٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ أَسَنَدُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَتَابِعَهُ يُونُسُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَوْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا كَانَ خُرُوجُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَ خَرَجَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِهِ أَهْدَ وَالْكَدِيدُ مَا بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَجَ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَهَذَا مِمَّا يَتَمَسَّكُ بِهِ الْقَائِلُونَ بِمَنْعِ الصَّوْمِ لَا غَيْرُهُمْ بِإِعْتِبَارِ مَا كَانَ آخِرَ الْأَمْرِ، فَالْحَاصِلُ التَّعَارُضُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَاجْتِمَاعُ مَا أُمِّكُنْ أَوَّلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا، وَاعْتِبَارُ نَسْخِهِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ قَاطِعَةٍ فِيهِ، وَاجْتِمَاعُ بِنَاءِ قُلْنَا مِنْ حَمَلٍ مَا وَرَدَ مِنْ نِسْبَةٍ مَنْ لَمْ يَفْطُرْ إِلَى الْعِصْيَانِ وَعَدَمِ الْبِرِّ وَفِطْرِهِ بِالْكَدِيدِ عَلَى عُرْوَةِ الْمَشَقَّةِ، خُصُوصًا وَقَدْ وَرَدَ مَا قَدَّمَاهُ مِنْ نَقْلِ وَقُوعِهَا فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَأَحَادِيثُ الْجَوَازِ أَقْوَى ثُبُوتًا، وَاسْتِقَامَةً حُجِّيَّةً، وَأَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ، وَقَالَ - تَعَالَى - بَعْدَ قَوْلِهِ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٤ - ١٨٥] فَعَلَّ التَّأْخِيرَ إِلَى إِدْرَاكِ الْعِدَّةِ بِإِرَادَةِ الْيُسْرِ، وَالْعُسْرُ أَيْضًا لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْفِطْرِ بَلْ قَدْ يَكُونُ الْيُسْرُ فِي الصَّوْمِ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ غَيْرَ مُسْتَضْرٍّ بِهِ لِمُوَافَقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي الْإِثْسَاءِ تَخْفِيفًا، أَوْ لِأَنَّ النَّفْسَ تَوَطَّنَتْ عَلَى هَذَا الزَّمَانِ مَا لَمْ تَتَوَطَّنْ عَلَى غَيْرِهِ، فَالصَّوْمُ فِيهِ أَيْسَرُ عَلَيْهِمَا، وَبِهَذَا التَّعْلِيلِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ، بَلِ الْمَعْنَى: فَافْطَرَ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أَوْ الْمَعْنَى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ يَحِلُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَيْهَا لَا كَمَا ظَنَّهُ أَهْلُ الظَّوَاهِرِ.

٢٠٢٩ - «وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ: " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٢٩ - (وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجِدُ بِي قُوَّةً) أَيُّ: زَائِدَةً (عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ) أَيُّ: إِثْمٌ أَوْ بَأْسٌ بِالصَّوْمِ أَوْ الْفِطْرِ (قَالَ: " هِيَ ") أَيُّ: الْإِفْطَارُ " رُخْصَةٌ " وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ " مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " فَإِنَّ الصَّوْمَ عَزِيمَةٌ مِنْهُ - تَعَالَى - لِقَوْلِهِ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: قَوْلُهُ " هِيَ رُخْصَةٌ " الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى السُّؤَالِ، أَيُّ هَلْ عَلَيَّ إِثْمٌ أَنْ أَفْطَرَ؟ فَانْتَهَ بِإِعْتِبَارِ الْخَبَرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ أُمُّكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّائِلَ قَدْ سَمِعَ أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ عِصْيَانٌ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَوْلَيْكَ الْعَصَا، فَسَأَلَ: هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَصُومَ لِأَنِّي قَوِيٌّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ رُخْصَةٌ، فَلَفْظُ الْحَسَنِ يَقْوِي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، فَإِنَّ الْعِصْيَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي رَدِّ الرُّخْصَةِ لَا فِي إِتْيَانِهَا، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ مُرَادَهُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي الْفِطْرِ لِأَنِّي قَوِيٌّ؟ وَالرُّخْصَةُ لِلضَّعِيفِ، أَوْ فِي الصَّوْمِ لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً وَقَوْلُهُ هِيَ أَيُّ تِلْكَ الْفَعْلَةُ أَوْ الْخُصْلَةُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ، وَأَنْتَ ضَمِيرُهُ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ " فَمَنْ أَخَذَ بِهَا " أَيُّ: بِالرُّخْصَةِ " فَحَسَنٌ " أَيُّ: فَعَلُهُ حَسَنٌ مَرْضِيٌّ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ " وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ " وَفِي مُغَايِرَةِ الْعِبَارَةِ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ إِشَارَةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى فَضِيلَةِ الصَّوْمِ " فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " كَانَ ظَاهِرُ الْمُقَابَلَةِ أَنَّ يَقُولُ فَحَسَنٌ أَوْ فَاحْسَنَ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] بَلْ مُقْتَضَى كَوْنِ الْأَوَّلِ رُخْصَةً وَالثَّانِي فَحَسَنًا لَكِنْ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِذَا كَانَتْ حَسَنًا فَالْعَزِيمَةُ أَوَّلَى بِذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلِمَ بِنُورِ النُّبُوَّةِ أَنَّ مُرَادَ السَّائِلِ بِقَوْلِهِ: فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، أَيُّ: فِي الصَّوْمِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُقَدِّمَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ قَوْلِهِ: إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ، وَكَذَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٩٠٥ [باب القضاء]

[بَابُ الْقَضَاءِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٠٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ الْقَضَاءِ
أَيُّ حِكْمِهِ وَأَدَابِهِ.
الفصل الأول

٢٠٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ (أَيُّ: الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ (يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ) أَيُّ: قَضَاؤُهُ (مِنْ رَمَضَانَ) وَقَالَ الطَّبِيُّ: الصَّوْمُ اسْمٌ كَانَ، وَعَلَى خَبَرِهِ، وَيَكُونُ زَائِدَةً، كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، كَانَ زَائِدَةً، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجْرٍ، وَقَالَ: نَحْوُ {وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الشعراء: ١١٢] وَتَنْظِيرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا غَيْرَ زَائِدَةٍ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى حَضَرَ أَيُّ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ يَحْضُرُ أَيُّ وَقْتُ قَضَائِهِ بِأَنْ أَكُونَ طَاهِرَةً صَحِيحَةً اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ: كَانَ الصَّوْمُ يَحْضُرُ الصَّوْمُ أَوْ مَرَجِعُ كَانَ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَلَوْ قِيلَ بِيَزَادَةٍ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ اسْتِحْضَارِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ لَكِنَّهُ لَا يَلَامُهُ قَوْلُهَا (فَمَا أَسْتَطِيعُ) أَيُّ: مَا أَقْدِرُ (أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) أَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيثِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهَا قَالَ ابْنُ حَجْرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُ (الشُّغْلُ) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا فِي النُّسخِ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيُّ: يَمْنَعُنِي الشُّغْلُ اهـ. وَالظَّاهِرُ يَمْنَعُهَا الشُّغْلُ (مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ أَيُّ: لِأَجْلِ، وَالْبَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَانَتْ مَهِيئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسِمْتَاعِهِ جَمِيعَ أَوْقَاتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَصُومُ حَتَّى الْقَضَاءِ، كَيْلَا تَفُوتَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا، فَتُوَخَّرَ الْقَضَاءُ إِلَى شَعْبَانَ لِأَنَّهُ غَايَةُ الْإِمْكَانِ فِي تَأْخِيرِهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: تَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ شَعْبَانَ عَلَى مَا رَوَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْتِيَاجَ إِلَيْهَا قَدْ يَكُونُ فِي اللَّيَالِي، ثُمَّ أَوَّلُ الشَّكِّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ وَالشُّغْلِ مُبْتَدَأً، وَالتَّقْدِيرُ: الشُّغْلُ الْمَانِعُ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ كَانَ ثَابِتًا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ اشْتَغَالًا بِخِدْمَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْمَانِعُ مِنَ الْقَضَاءِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ بِالرَّفْعِ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ أَيُّ: أَوْجَبَ لَكَ الشُّغْلُ أَوْ مِنَ الشُّغْلِ، وَهَذَا مِنَ الْبُخَارِيِّ بَيَّنَّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ بَلْ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهَا، وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِرَوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَمَا تَقْدِرُ أَنْ نَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي كَوْنِهِ مِنْ قَوْلِهَا، وَفِيهِ نَظَرُ اهـ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٣١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ") أَيُّ: نَفْلًا لِكُلِّ مَا يَفُوتُ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ" أَيُّ: حَاضِرٌ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا "إِلَّا بِإِذْنِهِ" تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ مَنْعِ صَوْمِ النَّفْلِ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي اسْتِنَاءِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ بِالصَّوْمِ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقَصْرِ زَمَنِهَا وَفِي مَعْنَى الصَّوْمِ الْإِعْتِكَافُ، لَا سِيمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ رَجُوعُهُ عَنِ الْإِذْنِ لَهَا فِي الْإِعْتِكَافِ الْمُنْدُوبِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالشَّرْعِ فِيهِ، وَكَذَا الصَّوْمُ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ، إِذْ لَا يَنْجُو حِينَئِذٍ لِلْإِذْنِ وَلِخِلَافَةِ ظَاهِرِ قَوْلِهِ -

تَعَالَى - {وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَحْمَلَ قَوْلُهُ (لَا يَحِلُّ) عَلَى مَعْنَى لَا يَنْبَغِي أَنْ تَصُومَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ قَضَاءَ صَوْمِ النَّفْلِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَسَعًا لِيَكُونَ مُنَاسِبًا لِعُنْوَانِ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " وَلَا تَأْذَنُ " بِالنَّصْبِ فِي النُّسْخِ الْمُصَحَّحَةِ عَطْفًا عَلَى تَصُومَ (أَيُّ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ أَحَدًا مِنَ الْأَجَانِبِ أَوْ الْأَقَارِبِ حَتَّى النِّسَاءِ، وَلَا مَزِيدَةٌ لِلتَّكْيِيدِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: يَصِحُّ رَفْعُهُ خَبْرًا يُرَادُّ بِهِ النَّهْيُ وَجَزْمُهُ عَلَى النَّهْيِ " فِي بَيْتِهِ " أَيُّ: فِي دُخُولِ بَيْتِهِ " إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ رِضَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٣٢ - «وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٣٢ - (وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ) أَيُّ: مَا شَأْنُهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْهُ التَّاءُ لِلِاخْتِصَاصِ (تَقْضِي الصَّوْمَ) أَيُّ: الَّذِي فَاتَهَا أَيَّامَ حَيْضِهَا (وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟) مَعَ أَنَّهُمَا فَرَضَانِ تَرُكَا لِعَلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْحَيْضُ، وَفِي مَعْنَاهُ النَّفَاسُ (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ) أَيُّ: الشَّأْنُ (يُصِيبُنَا ذَلِكَ) بِكُسْرِ الْكَافِ وَيُفْتَحُ أَيُّ الْحَيْضُ (فَنُؤْمَرُ) أَيُّ: نَحْنُ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ) لَعَلَّهُ لِنُدْرَتِهِ وَقَلَّتِهِ (وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) لِكَثْرَتِهَا الْمُوجِبَةِ لِلْحَرَجِ، فِي شَرْحِ الطَّبِيِّ قِيلَ: مِنَ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ أَيُّ: دُعِيَ السُّؤَالُ عَنِ الْعِلَّةِ إِلَى مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ مُتَابَعَةِ النَّصِّ، وَالِانْتِقَادِ لِلشَّارِعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَتِ السَّائِلَةُ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، فَكَانَ الْجَوَابُ اعْتِرَافًا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ، وَاعْتِرَافًا مِنْ بَحْرِ الْعُبُودِيَّةِ بِالتَّعَبُّدِ فِي أُمُورِ الْعِلَّةِ، فَلَا أَذْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ {قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا} [البقرة: ٣٢] أَوْ يُقَالُ إِنَّمَا السَّائِلَةُ أَرَادَتْ الْعِلَّةَ الْمَعْلُومَةَ مِنْ جِهَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَيَّنَتِ الْمَسْئَلَةَ أَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا لَا غَيْرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا لَا يَنَافِي مَا عَلَّلَ أَنْ قَضَاءَ الصَّوْمِ لَا يَشُقُّ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَشُقُّ كَثِيرًا لِأَنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، وَقَدْ يَمْتَدُّ إِلَى عَشْرِ فَيَلْزِمُ قَضَاءَ صَلَوَاتٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ، وَذَلِكَ فِي غَايَةِ الْمَشَقَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: إِنَّ التَّقْدِيرَ دَعَى السُّؤَالُ عَنِ الْعِلَّةِ لِأَنَّهَا خَفِيَّةٌ لَا أَهْلِيَّةَ لَكَ فِيهَا إِلَى فَهْمِهَا، فَهُوَ فِي غَايَةِ مَنْ الْبُعْدَ عَنْ فَهْمِهِ إِذِ الصَّحَابِيَّاتُ مَا كُنَّ عَنْ فَهْمٍ مِثْلِ هَذَا خَالِيَّاتٍ، وَنَظِيرُ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَلَامَةِ التَّفْتَازَانِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩]: إِنَّهُ مِنْ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَا كَانُوا يُدْرِكُونَ دَقَائِقَ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْهَيْئَةِ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ شَيْخُ مَشَائِخِنَا جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ السَّائِلِينَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الَّذِي قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَقِّهِ: إِنَّهُ أَعْلَمُ الصَّحَابَةَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَهُوَ مِنَ الْأَعْلَامِ الْكَرَامِ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - الَّذِي هُوَ بَابُ مَدِينَةِ الْعِلْمِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٣٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ» (أَيُّ: قَضَاءُ صَوْمٍ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَدَاءِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ " صَامَ " أَيُّ: كَفَّرَ " عَنْهُ وَلِيُّهُ " قَالَ الطَّبِيُّ: تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَدَارَكُ ذَلِكَ وَلِيَّهُ بِالْإِطْعَامِ فَكَانَهُ صَامًا، وَالْوَلِيُّ كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَإِنْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، جَازَ عِنْدَ مَنْ يُجُوزُ صَوْمَ الْوَلِيِّ، وَقَالَ دَاوُدُ: هَذَا فِي النَّذْرِ، وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَصُومُ عَنْهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي

الشَّافِعِيَّةُ، وَقَالَ: مَنْ يَقُولُ بِالصَّيَامِ يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ وَيَجْعَلُ الْوَلِيَّ خَيْرًا بَيْنَ الصَّيَامِ وَالْإِطْعَامِ اهـ. وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِأَنَّ الْقِيَاسَ وَتَوَيَّ الصَّحَابَةُ يُخَالِفَانِهِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِبْصَاءِ عِنْدَنَا فِي لُزُومِ الْإِطْعَامِ عَلَى الْوَارِثِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنْ أَوْصَى فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَارِثُ إِخْرَاجُهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثَّلَاثِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ، فَإِنْ أَخْرَجَ كَانَ مُتَطَوِّعًا عَنِ الْمَيْتِ وَيُحْكَمُ بِجَوَازِ إِجْرَائِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْهَمَامِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِمْكَانِ قَضَائِهِ، وَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارُكُ لَهُ، وَلَا إِثْمٌ، وَاجْمَعِ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَإِنَّهُمَا يُوجِبَانِ التَّدَارُكَ بِالصَّوْمِ أَوْ الْكَفَّارَةِ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ «أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - امْرَأَةٌ قَرَابَةً لَامْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ شَهْرٍ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: " صُومِي عَنْهَا » .

الفصل الثاني

٢٠٣٤ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

الفصل الثاني

٢٠٣٤ - (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ» ") عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ " مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ " مِنْ أَيَّامِ الصَّيَامِ الْفَائِتَةِ، وَكَذَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَقِيلَ: فِي صَلَاةٍ كُلِّ يَوْمٍ " مِسْكِينٌ " أَيُّ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ) قَالَ مِيرُكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ إِنْجُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمَكَنَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ بِجَمَلِهِ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، قُلْتُ: يَأْتِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْآتِي عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يَقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.

الفصل الثالث

٢٠٣٥ - عَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ.

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

الفصل الثالث

٢٠٣٥ - (عَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) أَيُّ: بَدَلًا عَنْهُ (وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا كُلُّ وَاحِدٍ يَوْمًا جَازَ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: يُصَلِّي عَنْهُ اهـ. فَكَانَهُ أَرَادَ بِالِاتِّفَاقِ اتِّفَاقَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الصَّوْمِ (رَوَاهُ) أَيُّ: مَالِكُ (فِي الْمَوْطَأِ)

وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا يَرُدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَجْهٌ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ" قُلْنَا: الْإِتِّفَاقُ عَلَى صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الصَّلَاةِ الدِّينُ، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ الْكُبْرَى أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَفَتَوَى الرَّاوي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيهِ بِمَنْزِلَةِ رَوَايَتِهِ لِلنَّاسِخِ، وَنَسَخَ الْحُكْمُ يَدُلُّ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَنَاطِ عَنِ الْإِعْتِبَارِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - نَحْوُهُ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ بِلَاغًا فِي الْمُوطَأِ قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ النَّسَخَ وَأَنَّهُ الْأَمْرُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ، آخِرًا. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ أَنْ تُصَلِّيَ لِهَمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لِهَمَا مَعَ صَوْمِكَ» مَعَ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُعْضَلٌ مُرْسَلٌ، قِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْعُو لِهَمَا، قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ: وَيَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ كُلِّ عِبَادَةٍ فَعَلَتْ عَنْهُ وَاجِبَةٌ أَوْ مَدْرُوبَةٌ، وَكُتِبَ أَصْحَابُنَا الْخَفِيَّةُ خَاصَّةً عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ غَيْرَهَا، بَلْ عِبَارَةٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

٩.٦ [باب صيام التطوع]

[بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٠٣٦ - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

أَيُّ: فَعَلَهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْ طَوْعٍ وَرَغْبَةٍ لَا عَنْ تَكْلِيفٍ مُرْتَبٍ عَلَى رَهْبَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٠٣٦ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: أَحْيَانًا (يَصُومُ) أَيُّ: النَّفْلَ مُتَتَابِعًا (حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ) أَيُّ: أَبَدًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: الرِّوَايَةُ فِي نَقُولَ بِالنُّونِ وَقَدْ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ النُّسخِ بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ أَيُّ: مَعْنَاهَا تَقُولُ أَنْتَ أَيُّهَا السَّامِعُ لَوْ أَبْصَرْتَهُ، (وَالرِّوَايَةُ) أَيْضًا بِنَصْبِ اللَّامِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَ الْمُسْتَقْبَلَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَيَجُوزُ بَيَاءُ الْغَائِبِ أَيْضًا أَيُّ: يَقُولُ الْقَائِلُ أَه. وَفِيهِ تَفْكِيكُ الضَّمِيرِ، وَاخْتِلَفَ فِي تَجْوِيزِهِ، وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ جَوَازِهِ سِيمَا فِي جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَلَامِ (وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ») هَذَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَاءٍ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ (إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ) ثَانِي مَفْعُولٍ رَأَيْتُ وَالضَّمِيرُ فِي (مِنْهُ) لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صِيَامًا) تَمْيِيزٌ (فِي شَعْبَانَ) مُتَعَلِّقٌ بِصَامَ، وَالْمَعْنَى: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ فِي شَعْبَانَ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ سِوَى رَمَضَانَ، وَكَانَ صِيَامُهُ فِي شَعْبَانَ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيمَا سِوَاهُ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: قَوْلُهُ

فِي شَهْرٍ يَعْنِي بِهِ غَيْرَ شَعْبَانَ، وَهُوَ حَالٌ مِنَ الْمُسْتَكِنِّ فِي أَكْثَرِ، وَفِي شَعْبَانَ حَالٌ مِنَ الْمَجْرُورِ فِي مِنْهُ الْعَائِدِ إِلَى الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ: مَا رَأَيْتُهُ كَاتِبًا فِي غَيْرِ شَعْبَانَ أَكْثَرَ صَيِّمًا مِنْهُ كَاتِبًا فِي شَعْبَانَ، مِثْلُ زَيْدٍ قَائِمًا أَحْسَنُ مِنْهُ قَائِدًا، أَوْ كِلَاهُمَا ظَرْفٌ، الْأَكْثَرُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ، وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْمَعْنَى، وَلَا تَعْلُقُ لَهُ بِرُؤْيَيْتِهِ، وَإِلَّا يَلْزِمُ تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) قِيلَ: أَيُّ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ (كَانَ) وَفِي نُسْخَةٍ وَكَانَ (يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا) قَالَ النَّوَوِيُّ: الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ، وَبَيَانٌ قَوْلُهُ كُلَّهُ أَيُّ غَالِبُهُ أَهْلُهُ. وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ، حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى "قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ" وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ فِي سَنَةٍ وَأَكْثَرُهُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَالْمَعْنَى عَلَى الْعُطْفِ أَهْلُهُ. وَهُوَ أَقْرَبُ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَقِيلَ: كَانَ يَصُومُ تَارَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَتَارَةً مِنْ آخِرِهِ وَتَارَةً بَيْنَهُمَا، قَالَ الطَّبِيُّ: وَلَفْظُ (كُلَّهُ) تَأْكِيدٌ لِإِفَادَةِ الشُّمُولِ وَرَفْعُ التَّجَوُّزِ مِنْ احْتِمَالِ الْبَعْضِ، فَتَفْسِيرُهُ بِالْبَعْضِ مُنَافٍ لَهُ، وَلَوْ جَعَلَ كَانَ الثَّانِي وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِثْنَاءً لِيَكُونَ بَيَانًا لِلْحَالَتَيْنِ حَالَةَ الْإِتِمَامِ وَحَالَةَ غَيْرِهِ، لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَعَدَبَ، فَلَوْ عَكُفَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَحْمِلْ هَذَا التَّأْوِيلَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٣٧ - («وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُه صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠٣٧ - («وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُه صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ») أَيُّ: شَهْرًا (كُلَّهُ) تَأْكِيدٌ لَهُ (حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ) أَيُّ: بَعْضُهُ (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) كِتَابَةٌ عَنِ الْمَوْتِ، وَاللَّامُ فِي لِسَبِيلِهِ مِثْلُهَا فِي قَوْلِكَ لَقِيتُهُ لَثَلَاثَ بَقِيْنَ مِنَ الشَّهْرِ تُرِيدُ مُسْتَقْبَلًا لَثَلَاثَ، أَيُّ: كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرَ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ لِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ، فَلَمَّا آدَاهَا مَضَى إِلَى مَاوَاهُ وَمُسْتَقَرِّهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: حَتَّى الْأَوَّلَى بِمَعْنَى كَيْ، كَقَوْلِكَ سِرْتُ حَتَّى أَدْخَلَ الْبَلَدَ بِالنَّصْبِ، إِذَا كَانَ دُخُولُكَ مُتَرَقِّبًا لِمَا يُوجَدُ كَأَنَّكَ قُلْتَ سِرْتُ كَيْ أَدْخَلْتُهَا، وَكَانَ مُنْقَضِيًا إِلَّا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فِي وَقْتِ وَجُودِ السَّيْرِ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ كَانَ مُتَرَقِّبًا، وَتَحْرِيرُهُ أَنَّ حَتَّى الْأَوَّلَى غَايَةُ عَدَمِ الصَّوْمِ بِاسْتِمْرَارِ الْإِفْطَارِ اسْتَعْقَبَ لِلصَّوْمِ، وَالثَّانِيَّةُ غَايَةُ لِعَدَمِ عَلَيْهِ بِالْحَالَتَيْنِ مِنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ، وَالِاسْتِمْرَارُ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنَ النَّفْيِ الدَّاخِلِ عَلَى الْمَاضِي، وَالْحَدِيثُ وَارِدٌ عَلَى هَذَا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ عَزَمَ لَا يَصُومُ الشَّهْرَ كُلَّهُ كَانَ مُتَرَقِّبًا أَنْ يَصُومَ بَعْضُهُ، وَحَتَّى الثَّانِيَّةُ غَايَةُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْجَمْلِ كُلِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٣٨ - («وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ: " يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٠٣٨ - («وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ) أَيُّ: النَّبِيُّ (سَأَلَهُ) أَيُّ: عِمْرَانُ (أَوْ سَأَلَ رَجُلًا) شَكٌّ مِنَ الرَّاوي (وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَقَالَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ " الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمَا نَافِيَةٌ " مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ " بِفَتْحِ السِّينِ وَيُكْسَرُ وَكَذَا السِّرَارِ عَلَى مَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، قَالَ شَاعِرُهُمْ: شُهُورٌ يَنْقُضِينَ وَمَا شَعَرْنَا ... لِأَنْصَافٍ لَهْنٌ وَلَا سِرَارِ

أَيُّ: آخِرُهُ، فِي الْقَامُوسِ السِّرَارُ كَسْحَابٍ مِنَ الشَّهْرِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، كَسَرَرِهِ وَسَرَرِهِ، وَفِي مُخْتَصَرِ النَّهَائَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ آخِرُ لَيْلَةٍ لِسَرَرِ الْهَلَالِ بِنُورِ الشَّمْسِ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: الصَّحِيحُ أَنَّ سَرَرَهُ: آخِرُهُ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْيَوْمَ أَوِ الْيَوْمَيْنِ الَّذِي يُسَرُّ الْقَمَرُ،

وَقَالَ الْفَارِسِيُّ: إِنَّهُ الْأَشْهُرُ، وَقِيلَ: رُوي: صَوْمُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ، فَقِيلَ: أَوَّلُهُ، وَقِيلَ: مُسْتَهْلُهُ، وَقِيلَ: وَسَطُهُ، وَسِرُّ كُلِّ شَيْءٍ جَوْفُهُ، قَالَ الْفَارِسِيُّ: وَقَالَ رُوي هَلْ صُمْتُ مِنْ سِرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ كَأَنَّهُ أَرَادَ وَسَطَهُ لِأَنَّ السِّرَّةَ وَسَطُ قَامَةِ الْإِنْسَانِ، قَالَ الطَّبِيُّ: السِّرُّ لِيَتَّانِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ، سُمِّيَ الْيَوْمَانِ الْأَخِيرَانِ مِنَ الشَّهْرِ سِرًّا وَسِرَارًا لِاسْتِتَارِ الْقَمَرِ فِي لَيْلَتَيْهِمَا (قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتُ") أَي: الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ، وَقِيلَ: إِذَا فَرَّغْتَ مِنْ رَمَضَانَ "فَصُمَّ يَوْمَيْنِ" لِقَضَائِهِمَا أَوْ بَدَلًا عَنْهُمَا وَهُوَ أَمْرٌ نَذْبٌ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ التَّعْقِيبِ وَالْأَفْلَافُ وَجُوبٌ عَلَى التَّوَسُّعِ فِي الْبُعْدِيَّةِ، قَالُوا: كَانَ هَذَا الرَّجُلُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ بِنَذْرٍ، فَلَمَّا فَاتَهُ قَالَ لَهُ: "إِذَا أَفْطَرْتُ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمَّ يَوْمَيْنِ"، وَقِيلَ: لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ عَادَةً لَهُ فَبَيْنَ لَهُ أَنْ صِيَامَهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا فَاتَهُ اسْتَحَبَّ لَهُ النَّهْيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى وَجُوبِ يَوْمِ الشَّكِّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لِرَجُلٍ: "«هَلْ صُمْتُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ» قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتُ فَصُمَّ يَوْمًا مَكَانَهُ" وَفِي لَفْظِ فَصُمَّ يَوْمًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«صُمَّ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَإِنَّهُ صَوْمٌ دَاوُدُ»"، وَسَرَرُ الشَّهْرِ آخِرُهُ لِاسْتِتَارِ الْقَمَرِ فِيهِ، قَالَ الْمُنْذَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرَارَ قَدْ يُقَالُ عَلَى الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ مِنْ لَيَالِي الشَّهْرِ، لَكِنْ دَلَّ قَوْلُهُ (صُمَّ يَوْمًا) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ صَوْمَ آخِرِهَا لَا كُلِّهَا، وَالْأَقْلَ: صُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَكَانَهَا، وَكَذَا قَوْلُهُ (مِنْ سَرَرِ الشَّهْرِ) لِإِفَادَةِ التَّبَعِضِ، وَعِنْدَنَا هَذَا يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ صَوْمِهِ لَا وَجُوبَهُ لِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِنَهْيِ التَّقْدِمِ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَحْمِلُ عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ التَّقْدِمَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ مَا أَمَكَنَ وَيَصِيرُ حَدِيثُ السَّرَرِ لِلِاسْتِحْبَابِ أَه. يَعْنِي لِلْخَوَاصِّ مَخْفِيًا عَنِ الْعَوَامِّ. ٢٠٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٣٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ») أَي صِيَامُهُ وَالْإِضَافَةُ لِلتَّعْظِيمِ "الْمُحَرَّمُ" بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْمُضَافِ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَرَادَ بِصِيَامِ شَهْرِ اللَّهِ صِيَامَ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَوْ يَكُونُ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَفْضَلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعَ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: صُمَّ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ صُمَّ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ، صُمَّ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ، وَأَمَّا حَدِيثُ صَوْمِ رَجَبٍ فَقَالَ بَعْضُ الْحَفَظِ: إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ أَمْتَنَا: أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ لِصَوْمِ التَّطَوُّعِ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ بَقِيَةُ الْحَرَمِ: رَجَبٌ وَذِي الْحِجَّةِ وَذِي الْقَعْدَةِ "وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" أَي تَوَابِعُهَا مِنَ السَّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَيَدْخُلُ فِي الْفَرِيضَةِ الْوُتْرُ لِأَنَّهُ فَرَضٌ عَمَلِيٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ "صَلَاةُ اللَّيْلِ" أَوْ يُقَالُ صَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ الرُّوَاتِبِ مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةِ وَالْكَفَّةِ وَالْبُعْدِ عَنِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِمْرَارِ الْوُجُوبِ لَدَيْهِ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ فَرِيضَةً ثُمَّ صَارَ سَنَةً بِالنَّسْخِ، وَقِيلَ: هَذِهِ السَّنَةُ أَفْضَلُ السَّنَنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْحَدِيثُ حُجَّةٌ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيٍّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ السَّنَنِ الرُّوَاتِبِ لِأَنَّهُ تُشَبَّهُ الْفَرَائِضَ، وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: الرُّوَاتِبُ أَصْلٌ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَوْفَقُ لِنَصِّ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَلَعَمْرِي إِنَّ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ سِوَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩] وَقَوْلُهُ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: ١٦] إِلَى قَوْلِهِ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: ١٧] وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ لَكَفَاهُ مَرِيَّةٌ أَه وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوُتْرُ فَلَا إِشْكَالَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٤٠ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٤٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى) التَّحَرَّى طَلَبُ الْأُخْرَى وَالْأُولَى، وَقِيلَ: التَّحَرَّى طَلَبُ الصَّوَابِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي طَلَبِ شَيْءٍ (صِيَامَ يَوْمٍ) مَنْصُوبٌ بِزَعِ الْخَافِضِ أَيْ مَا رَأَيْتُهُ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ وَيَجْتَهِدُ فِي صِيَامِ يَوْمٍ (فَضَّلَهُ) بِتَشْدِيدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ (عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ) أَيْ صِيَامَهُ (يَوْمَ عَاشُورَاءَ) بَدَلُ أَوْ مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي، قَالَ الطَّبِيُّ: وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمَحْرَمِ، قِيلَ: لَيْسَ فَاعُولًا بِالْمَدِّ فِي كَلَامِهِمْ غَيْرُهُ وَقَدْ يَلْحَقُ بِهِ تَأْسُوعَاءُ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَشْرِ الَّذِي هُوَ إِظْمَاءُ الْإِبِلِ وَلِهَذَا زَعَمُوا أَنَّهُ يَوْمُ التَّاسِعِ، وَالْعَشْرُ مِمَّا بَيْنَ الْوَرْدَيْنِ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَإِنَّمَا جَعَلَ التَّاسِعَ لِأَنَّهُ إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءُ ثُمَّ لَمْ تَرُدْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَوَرَدَتِ التَّاسِعَ فَذَلِكَ الْعَشْرُ، وَوَرَدَتْ تِسْعًا إِذَا وَرَدَتِ الْيَوْمَ الثَّامِنَ، وَفَلَانٌ يُحِمُّ رُبْعًا إِذَا حَمَّ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، وَعَاشُورَاءُ مِنْ بَابِ صِفَةٍ لَمْ يَرِدْ لَهَا فِعْلٌ، وَالتَّقْدِيرُ يَوْمٌ مُدَّتُهُ عَاشُورَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّعْظِيمِ أَهْ أَيْ عَاشِرُ وَآيٍ عَاشِرٍ (وَهَذَا الشَّهْرُ) بِالنَّصْبِ أَيْ أَيَّامُهُ عَطْفٌ عَلَى هَذَا الْيَوْمِ (يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ) تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّأْيِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّرْقِي أَوْ تَقْدِيمِهِ لِلْاهْتِمَامِ بِهِ أَوْ لِقُدْرَتِهِ فِي أَصْلِ وَجُوبِ الصَّوْمِ، أَوْ لِكُونِهِ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: قَوْلُهُ "فَضَّلَهُ" فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ (فَضَّلَهُ) بِسُكُونِ الضَّادِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ شَرْحِ السُّنَنِ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى صَوْمَ يَوْمٍ يَتَّبِعِي فَضْلَهُ إِلَّا صِيَامَ رَمَضَانَ، وَهَذَا الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ، فَقِيلَ: فَضَّلَهُ بَدَلُ مَنْ صِيَامٍ أَيْ يَتَحَرَّى فَضْلَ صِيَامِ يَوْمٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِهِ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ لَيْسَ نِيَّةَ الطَّرَجِ دَائِمًا، قَالَ الْمُظْهَرُ: هَذَا الْمُبْدَلُ مِنْهُ هُنَا لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُتَنَحِّي لِاسْتِدْعَاءِ الضَّمِيرِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ نَحْوُ قَوْلِكَ: زَيْدًا رَأَيْتُ غُلَامَهُ صَالِحًا أَيْ مَا رَأَيْتُهُ يُبَالِغُ فِي تَفْضِيلِ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ إِلَّا عَاشُورَاءَ وَرَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَا لَمْ يُظَنَّ الْحَاقَهُ بِالْوَجِبِ أَهْ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَبْرِ: الْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَصْلًا كَمَا يَصْرَحُ بِهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِمْ صِيَامُهُ مِنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، فَدَفُوعٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِنَ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ»، وَكَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصَوْمَهُ قَرِيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الرِّدِّ عَلَيْهِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمْرٌ بِإِجَابِ قَبْلِ نَسْخِهِ بِرَمَضَانَ، إِذَا لَا يُؤْمَرُ مَنْ أَكَلَ بِإِمْسَاكِ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ إِلَّا فِي يَوْمٍ مَفْرُوضِ الصَّوْمِ بِعَيْنِهِ، وَفِيهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَوَّلًا إِنَّمَا كَانَ وَقُوعَهُ آخِرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَعَاشُورَاءُ كَانَتْ فَرِيضَةً ثُمَّ نُسِخَتْ بِرَمَضَانَ، يَعْنِي وَلَا شَكَّ أَنَّ سُنَّةَ كَانَتْ فَرِيضَةً أَفْضَلُ مِنْ سُنَّةٍ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، كَذَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ، ثُمَّ قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِي أَكْثَرِ النُّسخِ فَضْلُهُ بِتَشْدِيدِ الضَّادِ فَقِيلَ: بَدَلُ مَنْ يَتَحَرَّى، وَالحَمْلُ عَلَى الصَّفَةِ أَوَّلَى لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مُسْتَثْنَى، وَلَا بَدَلُ مَنْ مُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَيْسَ هَا هُنَا إِلَّا قَوْلُهُ (يَوْمٍ)، وَهُوَ نَكْرَةٌ فِي سِيَاقِ الْعُمُومِ، وَالْمَعْنَى: مَا رَأَيْتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى فِي صِيَامِ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ صِفَتُهُ أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا صِيَامَ هَذَا الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى فِي تَفْضِيلِ صِيَامِهِ مَا لَمْ يَتَحَرَّ فِي تَفْضِيلِ غَيْرِهِ، وَهَذَا الشَّهْرُ عَطْفٌ عَلَى هَذَا الْيَوْمِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ، إِنَّمَا أَنْ يُقَدَّرَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مِنَ اللَّفِّ التَّقْدِيرِيِّ وَإِنَّمَا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الشَّهْرِ أَيَّامُهُ يَوْمًا فَيَوْمًا مَوْصُوفًا هَذَا الْوَصْفَ أَهْ قِيلَ: لَعَلَّ هَذَا عَلَى فَهْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَفْيُومُ عَرَفَةَ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ، وَدَفِعَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْيَوْمِ لَا فِي فَضْلِ الْيَوْمِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّ الْيَوْمَ أَيْضًا مُخْتَلَفٌ فِيهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٠٤١ - وَعَنْهُ «قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَنْ بَقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ » " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٤١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ) رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ رَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمَحْرَمِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ نَعْظُمُهُ أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى» " أَيُّ بِمُؤَافَقَتِهِ فَصَامَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْيَوْمَ (وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) أَيُّ أَجَابَهُ أَوَّلًا بِالْوُجُوبِ ثُمَّ بَعْدَ النَّسْخِ بِالنَّدْبِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الْعَاشِرَةُ مِنَ الْهِجْرَةِ (قَالُوا) أَيُّ الصَّحَابَةِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ) أَيُّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَتَقْدِيرُ ابْنِ حَجْرٍ هَذَا مُوَضِعٌ أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْأَصُولِ الصَّحِيحَةِ (يَوْمٌ يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) أَيُّ وَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ فَكَيْفَ نَوَاقِفُهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَنْ بَقِيَتْ) أَيُّ فِي الدُّنْيَا أَوْ لَنْ عِشْتُ " إِلَى قَابِلٍ " أَيُّ إِلَى عَامٍ قَابِلٍ وَهُوَ السَّنَةُ الْآتِيَةُ " لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ " أَيُّ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الْعَاشِرِ فَيَكُونُ مُخَالَفَةً فِي الْجَمْلَةِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَمَعَ هَذَا مَا كَانَ تَارِكًا لِتَعْظِيمِ الْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ نَصْرَةُ الدِّينِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ شُكْرًا، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الشُّكْرِ سِيَّمَا عَلَى وَجْهِ الْمُشَارَفَةِ عَلَى مِثْلِ زَمَانٍ وَقُوعِ النِّعْمَةِ فِيهِ، بَلْ صَوْمُ الْعَاشِرِ أَيْضًا فِيهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إِذِ الْفَتْحُ كَانَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَالصَّوْمُ مَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَوْ أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَالَفَتَهُمْ بِالْكَلْبَةِ لَتَرَكَ الصَّوْمَ مُطْلَقًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ الطَّبِيُّ: لَمْ يَعِشْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْقَابِلِ بَلْ تَوَفَّى فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَصَارَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنَ الْمَحْرَمِ صَوْمَ سَنَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِأَنَّهُ عَزَمَ عَلَى صَوْمِهِ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: قِيلَ: أُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُضْمَّ إِلَيْهِ يَوْمًا آخَرُ فَيَكُونُ هَدِيَّةً مُخَالَفًا لِأَهْلِ الْكُتَابِ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْجَوَابِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ، وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَخَالَفُوا الْيَهُودَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ صَوْمُ التَّاسِعِ فَقَطْ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، فَإِنْ أَفْرَدَهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلتَّشْبِهِ بِالْيَهُودِ أَهْدَى وَرَوَى أَحْمَدُ خَبَرَ صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالَفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا، وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٠٤٢ - «وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٤٢ - (وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ) وَهِيَ امْرَأَةُ الْعَبَّاسِ (بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا) أَيُّ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ (تَمَارَوْا) أَنْ شَكُّوا وَتَبَاحَثُوا وَاخْتَلَفُوا (عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ) أَيُّ بِعَرَفَاتِ (فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ) بِنَاءً عَلَى عَادَتِهِ أَوْ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِهِ (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ) عَلَى طَرِيقِ الْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ أَوْ اسْتِدْلَالًا بِالْوَقْتِ الَّذِي صِيَامُهُ يَقْتَضِي الضَّعْفَ الْمَانِعَ عَنْ قُوَّةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلِمَا يُوجِبُ مُتَابَعَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْحَرَجِ الْعَامِ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِذَلِكَ الْعَامِ (فَأَرْسَلْتُ) بِصِغَةِ الْمُتَكَلِّمِ (إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ) لِعَلِّهِ بِمَحَبَّتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ حَيْثُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلِذَا كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَأَطْعِمْنِي خَيْرًا مِنْهُ "، وَإِذَا كَانَ لَبَنًا قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

وَزِدْنِي مِنْهُ "، أَوْ لِمُنَاسَبَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ وَقْتُ الدُّعَاءِ (فَشَرِبَهُ) أَيُّ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِعْلَاءً لِإِظْهَارِ الْحُكْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى رَحْمَتِهِ لِلْعَالَمِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اسْتَحَبَّ الْأَكْثَرُ إِفْطَارَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَالَ

المُظْهِرُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لَيْلَةِ الْحَاجِّ، أَمَّا الْحَاجُّ فَلَيْسَ سَنَةً لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ، كَيْلَا يَضْعَفَ عَنِ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ: سَنَةٌ لَهُ أَيْضًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: سَنَةٌ لَهُ إِنْ لَمْ يَضْعَفْ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لَيْلَةِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ، وَلِلْحَاجِّ إِنْ كَانَ يَضْعَفُهُ عَنِ الْوُقُوفِ وَالذَّعْوَاتِ فَلَمْ يَسْتَحِبَّ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: يَكْرَهُ، وَهِيَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ لَأَنَّهُ لِإِخْلَالِهِ بِالْأَهَمِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُسَبِّحَ خَلْقَهُ فَيُوقِعَهُ فِي مَحْظُورٍ، وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِأَنَّهُ يَعْبِزُهُ عَنْ آدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: صَوْمُهُ لِلْحَاجِّ خِلَافُ الْأَوَّلَى، بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي نَكَّتِهِ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَيْ لِلنَّبِيِّ عَنْهُ وَمَا قِيلَ إِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولًا يَرُدُّهُ أَنَّ ابْنَ خَزِيمَةَ صَحَّحَهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَأَقْرَهُ الذَّهَبِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٤٣ - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٤٣ - («وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ ») أَيِ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (قَطُّ) قِيلَ: دَلَّ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدُلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ، عَلَى أَنَّ صَوْمَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةٌ فَكَيْفَ لَا يَصُومُ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ: مَا رَأَيْتُ . إِنْ لَمْ يَنْبَغِ كَوْنُهَا سَنَةً إِذَا جَازَ أَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ وَلَا تَعْلَمُ هِيَ، وَإِذَا تَعَارَضَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فَلَا يُثَبِّتُ أَوَّلَى، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِثْبَاتَ أَوَّلَى عَلَى فَرْضِ الْإِثْبَاتِ، وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِهِ فَلَا مَعَ بَعْدَ أَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَيَّامِ أَوْقَاتُ نَوْبَتِهَا وَقَوْلُهَا قَطُّ يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِحُلِّ الرُّؤْيَا عَلَى الرُّؤْيَا الْعَلِيَّةِ، وَأَيْضًا عَدَمُ صِيَامِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهَا سَنَةً لِأَنَّهَا كَمَا ثَبَّتَ بِالْفِعْلِ ثَبَّتَ بِالْقَوْلِ، وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَغَّبَ فِي صِيَامِهَا بِمَا ذَكَرَ مِنَ الثَّوَابِ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا مَا يَقْتَضِي اخْتِيَارَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّوْمِ، وَلِذَا مَا كَادَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، مَعَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» - «وَسَيَّئَاتِي فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بَعْضُ مَا يَنْسَبُ الْمَقَامَ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ تِسْعَ الْحِجَّةِ» فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهَا أحيانًا، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ: سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ ذَا الْحِجَّةِ أَفْضَلُ الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَجَبٌ أَوْ الْمُحَرَّمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٤٤ - «وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَرُدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مِنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " أَوْ قَالَ: " لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ " قَالَ: كَيْفَ مِنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: " وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ " قَالَ: كَيْفَ مِنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: " ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ " قَالَ: كَيْفَ مِنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: " وَدِدْتُ أَنْي طُوِّقْتُ ذَلِكَ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :-

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٤٤ - «وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ أَيُّ أَنْتَ (فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَي ظَهَرَ أَثَرُ الْغَضَبِ عَلَى وَجْهِهِ (مِنْ قَوْلِهِ) أَي مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ وَسُوءُ سُؤَالِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ غَضَبِهِ كَرَاهَةُ مَسْأَلَتِهِ، لِأَنَّهُ خَشِيَ مِنْ جَوَابِهِ مَفْسَدَةً، وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا يَتَقَدَّرُ السَّائِلُ وَجُوبُهُ، أَوْ يَسْتَفْتِيهِ، أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا لَمْ يَبَالِغْ فِي الصَّوْمِ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْتَغلاً بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَحُقُوقِ أَزْوَاجِهِ وَأَصْيَافِهِ، وَلِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ فَيَتَضَرَّرَ بَعْضُهُمْ، وَكَانَ حَقُّ السَّائِلِ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ أَصُومُ، أَوْ كَمْ أَصُومُ، فَيُخَصُّ السُّؤَالَ بِنَفْسِهِ لِيُجَابَ بِمُقْتَضَى حَالِهِ، كَمَا أَجَابَ غَيْرُهُ بِمُقْتَضَى أَحْوَالِهِمْ أَيْضًا كَانَ صَوْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْوَالٍ وَاحِدٍ، بَلْ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، فَتَارَةً يَكْثُرُ الصَّوْمُ وَتَارَةً يَقَلُّ، وَمِثْلُ هَذَا الْحَالِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ الْمَقَالِ فَيَتَعَدَّرُ جَوَابُ السُّؤَالِ، وَلِذَا وَقَعَ لِمَجْمَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْ عِبَادَتِهِ لِلَّهِ - تَعَالَى - فَقَالُوا هَا فَبَلَّغْهُ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: "أَنَا أَتَّقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخَوْفُكُمْ مِنْهُ"، يَعْنِي وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ بَلْ حُسْنُهَا، وَمُرَاعَاةُ شَرَائِعِهَا وَحَقَائِقِهَا وَدَقَائِقِهَا وَتَقْسِيمِهَا فِي أَوْقَاتِهَا اللَّائِقَةِ بِهَا (فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ) أَي عَلَى السَّائِلِ وَخَافَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَمِنَ السَّرَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ عَامَةً لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥] (قَالَ) اعْتِدَارًا مِنْهُ وَاسْتِرْضَاءً مِنْهُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - حِكَايَةً {أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ} [هود: ٧٨] أَي حَتَّى يَأْتِيَ بِكَلَامٍ سَدِيدٍ (رَضِينَا بِاللَّهِ) أَي بِقَضَائِهِ (رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ) أَي بِأَحْكَامِهِ (دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ) أَي بِمُتَابَعَتِهِ (نَبِيًّا) وَالْمَنْصُوبَاتُ تَمْيِزَاتٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ حَالَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ) وَذَكَرَ غَضَبَ اللَّهِ تَزْيِينٌ لِلْكَلَامِ وَتَعْيِينٌ بِأَنِّ غَضَبَهُ - تَعَالَى - يُوَافِقُ غَضَبَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (فَجَعَلَ عُمَرُ يَرُدُّ) أَي يَكْرُرُ (هَذَا الْكَلَامَ) وَهُوَ رَضِينَا إِلَيْهِ (حَتَّى سَكَنَ غَضَبَهُ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مِنْ) أَي حَالُ مَنْ (يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟) أَي هَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ، انْظُرْ حَسْنَ الْأَدَبِ حَيْثُ بَدَأَ بِالتَّعْظِيمِ، ثُمَّ سَأَلَ السُّؤَالَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ، وَلِذَا قِيلَ: حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ (قَالَ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ") أَي لَا صَامَ صَوْمًا فِيهِ كَالُ الْفَضِيلَةِ وَلَا أَفْطَرَ فِطْرًا يَمْنَعُ جُوعَهُ وَعَطَشَهُ (أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ، وَبِحُجُوزِ أَنْ يَكُونَ إِخْبَارًا، قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي هَذَا الشَّخْصُ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْطِرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَصُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ الشَّارِعِ، أَيْ وَهَذَا تَخْبِيرُ الصَّحِيحِينَ "لَا صَامَ مِنْ صَامِ الْأَبَدِ لَا صَامَ مِنْ صَامِ الْأَبَدِ" وَأَمَّا خَبْرُ: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا" وَعَقْدَ تَسْعِينَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَجَعَلَهُ الْعُمَدَةُ فِي نَفْيِ الْكَرَاهَةِ الَّتِي قَالَ بِهَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ دَلِيلٌ لَهَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ إِذْ مَعْنَى ضَيِّقَتْ عَلَيْهِ أَي عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُهَا أَوْ لَا يَكُونُ فِيهَا مَوْضِعٌ. وَقِيلَ: إِخْبَارٌ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ رِيَاضَةً وَلَا كَلْفَةً يَتَعَلَّقُ بِهَا مَزِيدُ ثَوَابٍ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ، وَحَيْثُ لَمْ يَنْلِ رَاحَةَ الْمُفْطِرِينَ وَلَذَتَهُمْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْطِرْ، قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ أَدْخَلَ الْمَنَظِرَ فِي الصَّوْمِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ مَا عَدَاهَا، لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَحَمْزَةَ بْنَ عُمَرَ الْأَسْلَمِيَّ كَانَا يَصُومَانِ الدَّهْرَ سِوَى هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَلَمْ يَنْكَرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَلَةُ النَّبِيِّ أَنْ يَكْرَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ يَجْعَلُهُ ضَعِيفًا فَيَعِجْزُ عَنِ الْجِهَادِ وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ، فَمَنْ لَمْ يَضْعُفْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَكْرَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ لِأَنَّهُ يُضْعِفُهُ أَوْ يَصِيرُ طَبْعًا لَهُ وَمَبْنَى الْعِبَادَةِ عَلَى مَخَالِفَةِ الْعَادَةِ (قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟) بِأَنْ يَجْعَلَ الْعِبَادَةَ غَالِبَةً عَلَى الْعَادَةِ "قَالَ: وَيُطَبِّقُ" بِتَقْدِيرِ الْإِسْتِفْهَامِ أَي أَتَقُولُ ذَلِكَ وَيُطَبِّقُ "ذَلِكَ أَحَدٌ" فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي نَهْيِ صَوْمِ الدَّهْرِ هُوَ الضَّعْفُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ أَطَاقَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ فَهُوَ أَفْضَلُ (قَالَ) أَي عُمَرُ (كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ") يَعْنِي وَهُوَ فِي غَايَةِ مِنَ الْإِعْتِدَالِ، وَمُرَاعَاةِ لِحَاظِي الْعِبَادَةِ وَالْعَادَةِ بِأَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: اجْتَهَدَ فِي الْعِلْمِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُكَ عَنِ الْعَمَلِ، وَاجْتَهَدَ فِي الْعَمَلِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُكَ عَنِ الْعِلْمِ،

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا، وَشَرُّهَا تَفْرِيطُهَا وَإِفْرَاطُهَا، وَكَذَا وَرَدَ: أَفْضَلُ الصَّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟) إِبْقَاءُ اللَّبَدَنِ عَنِ الضَّعْفِ لِيَتَّقَى عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ (قَالَ: "وَدِدْتُ") بِكُسْرِ الدَّالِ أَيْ أَحَبُّتُ وَتَمَنَيْتُ "أَيَّ" مَعَ كَلَامِ قُوَّتِي "طَوَّقْتُ" عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ جَعَلَنِي مُطِيقًا "ذَلِكَ" أَيْ الصَّيَامَ الْمَذْكُورَ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: أَيْ لَمْ تَشْغَلْنِي الْحَقُوقُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَصُومَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ يُوَاصِلُ، وَقَالَ: أَيَّتُ . . . الْحَدِيثُ أَهْدَى فِيهِ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الصَّيَامِ الْمَذْكُورِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْمَدَامَةِ ذَلِكَ الْوَصَالُ، وَهَذَا بَظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِمَّا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَفْضَلُ الصَّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَفِيهِمَا أَيْضًا لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: أَيْ لَا أَفْضَلَ لَكَ لِأَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَوَابِ عَلَى جِهَةِ التَّفْضِيلِ وَالتَّبَرُّعِ مِنْ غَيْرِ السُّؤَالِ "ثَلَاثٌ" أَيْ صَوْمُ الْإِنْسَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَذَفَ التَّاءَ مِنْهَا نَظَرًا إِلَى لَفْظِ الْمُمَيِّزِ فَإِنَّهُ مُؤَنَّثٌ وَقِيلَ: بِحَذْفِ الْمَعْدُودِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: حَذَفَ التَّاءَ اعْتِبَارًا بِاللِّيَالِيِّ الْكَشَافِ، فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" قِيلَ: عَشْرٌ ذَهَابًا إِلَى اللَّيَالِيِّ، وَالْأَيَّامُ دَاخِلَةٌ مَعَهَا، وَلَا تَرَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ التَّذْكِيرَ فِيهِ ذَاهِبِينَ إِلَى الْأَيَّامِ، يَقُولُ: صُمْتُ عَشْرًا وَلَوْ ذُكِرْتُ خَرَجْتُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَهْدَى وَنَوَقِشَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ مِنْ تَغْلِيْبِ اللَّيَالِيِّ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنَ الْعِدَّةِ، وَفِي صُمْتُ عَشْرًا نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ اللَّيَالِيَّ لَا اعْتِبَارَ لَهَا فِي الصَّوْمِ بِوَجْهِ لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُهُ، فَلَا وَجْهَ لَهُ فِيهَا، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ لِلْمَلَابَسَةِ بَيْنَهُمَا لَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيَالِيِّ فِي طَرَفِي يَوْمٍ "الصَّوْمِ، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: فَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ جَمَاعِيٌّ فَلَنَا الصَّوْمُ الشَّرْعِيُّ لَا يَعْرِفُ إِلَّا مِنَ الشَّارِعِ، فَلَا دَخَلَ لِلُّغَةِ فِيهِ، أَقُولُ: مَعْرِفَةُ الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ اللَّغَةِ حَيْثُ قَالَ: صُمْتُ عَشْرًا، أَنَّ إِيرَادَ اللَّيَالِيِّ بِالْمَعْنَى الْمُجَازِيَّةِ، فَتَأَمَّلْ "مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" قِيلَ: هُوَ أَيَّامُ الْبَيْضِ، وَقِيلَ: أَيْ ثَلَاثٌ يَجِدُ هَذَا الثَّوَابَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي "وَرَمَضَانَ" أَيْ وَصَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مُتَتَابِعًا "إِلَى رَمَضَانَ" الْفَيَاسُ انْصَرَفُوهَا لَكِنْ ضُبِطَ فِي النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ غَيْرُ مُنْصَرِفِينَ "فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ" أَيْ الْمَحْمُودُ "كُلُّهُ" أَيْ حُكْمًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] ، هَكَذَا قِيلَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلِمَةَ الْحُكْمِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ رَمَضَانَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ دُخُولِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، الْمَعْنَى أَنَّ صِيَامَهُ كَصِيَامِهِ فِي الثَّوَابِ لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَضْعِيفٍ عَلَى حَدِّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] تَعَدَّلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ، قِيلَ: ثَلَاثٌ مُبْتَدَأٌ، خَبَرَهُ قَوْلُهُ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ، وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ، أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: أَدْخَلَ الْفَاءَ فِي الْخَبَرِ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَذَلِكَ أَنَّ (ثَلَاثٌ) مُبْتَدَأٌ، وَمِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِفَةٌ، أَيْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَصُومُهَا الرَّجُلُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلُّهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَيَسْتَحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبَيْضِ الثَّلَاثِ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ، مَا لَمْ يُظَنَّ إِحْقَاقُهُ بِالْوَاجِبِ "صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ" "أَيَّ اللَّهِ أَوْ الصَّيَامُ" السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ "أَيَّ ذُنُوبَهُمَا" وَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ "قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْمُكْفَرُ الصَّغَائِرُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكْفَرُهَا إِلَّا التَّوْبَةُ، أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ، قُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمُكْفَرٍ وَبِغَيْرِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالُوا: الْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الصَّغَائِرُ يَرْجَى تَخْفِيفُ الْكَبَائِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتِ الدَّرَجَاتُ، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَقِيلَ: تَخْفِيرُ السَّنَةِ الْآتِيَةِ أَنْ يَحْفَظَهُ مِنَ الذُّنُوبِ فِيهَا، وَقِيلَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالثَّوَابِ قَدْرًا يَكُونُ كَفَّارَةً لِلْسَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقَابِلَةِ إِذَا جَاءَتْ وَاتَّفَقَتْ لَهُ ذُنُوبٌ "وَقِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" فِي النَّهَايَةِ: الْإِحْتِسَابُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ هُوَ الْبِدَارُ إِلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَتَحْصِيلِهِ بِاسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْقِيَامِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ فِيهَا طَلَبًا لِلثَّوَابِ الْمَرْجُوعِ فِيهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: كَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فَوْضَعُ مَوْضِعِهِ

أَحْتَسِبُ وَعَدَاهُ بَعْلَى الَّذِي لِلْجُوبِ عَلَى سَبِيلِ الْوَعْدِ مُبَالِغَةٌ لِحُصُولِ الثَّوَابِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ: " فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠٤٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ) أَيُّ يَوْمِهِ هُوَ بِهِمْزَةُ الْوَصْلِ وَإِنَّمَا نَهَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ يَقْرَأُونَهُ بِقَطْعِ الْوَصْلِ، وَلَا يَعْرِفُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ بَلْ وَلَا يَدْرِي كَيْفِيَّةَ الْإِبْتِدَاءِ مَعَ ادِّعَائِهِ الْإِنْتِزَاعَ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ، ثُمَّ السُّؤَالُ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَيْنِ، أَنْ يَكُونَ مِنْ كَثْرَةِ صِيَامِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُطْلَقِ الصِّيَامِ وَخُصُوصِ فَضْلِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ " فَقَالَ: فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ " أَيُّ الْوَحْيِ " عَلَيَّ " يَعْنِي حَصَلَ لِي فِيهِ بَدْءُ الْكَمَالِ الصُّورِيِّ وَطُلُوعِ الصُّبْحِ الْمَعْنَوِيِّ، الْمُقْصُودُ الظَّاهِرِيُّ وَالْبَاطِنِيُّ، وَالتَّفَضُّلُ الْإِبْتِدَائِيُّ وَالْإِنْتِهَائِيُّ، فَوْقَ أَنْ يَكُونَ مَنْشَأً لِلنِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ حَقِيقٌ بِأَنْ يُوْجَدَ فِيهِ الطَّاعَةُ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْبَاطِنِيَّةُ فَيَجِبُ شُكْرُهُ - تَعَالَى - عَلَيَّ، وَالْقِيَامُ بِالصِّيَامِ لَدَيَّ، لِمَا أَوَّلَى مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ إِلَيَّ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: اخْتِيَارًا لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي أَيُّ فِيهِ وَجُودُ نَبِيِّكُمْ، وَفِيهِ نَزَلَ كِتَابُكُمْ، وَثُبُوتُ نَبُوَّتِهِ، فَأَيُّ يَوْمٍ أَوَّلَى بِالصَّوْمِ مِنْهُ، فَاقْتَصَرَ عَلَى الْعِلَّةِ أَيُّ سُئِلَ عَنْ فَضِيلَتِهِ لِأَنَّهُ لَا مَقَالَ فِي صِيَامِهِ، فَهُوَ مِنَ الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ أَهْ وَفِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْعِلَّةِ فَيُطَابِقُ الْجَوَابُ السُّؤَالَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالَ عَنْ نَفْسِ الصَّوْمِ فَالْمَعْنَى هَلْ فِيهِ فَضْلٌ، فَحِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا فَضْلُ الْخِطَابِ لَا مِنَ الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ فِي الْحَوَادِثِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ يَتَشَرَّفُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ، وَكَذَا الْمَكَانُ، وَلِذَا قِيلَ: شَرَفَ الْمَكَانَ بِالْمَكِينِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٤٦ - «وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠٤٦ - («وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ») أَيُّ وَهَذَا أَقَلُّ مَا كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ (فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ) احْتِرَازٌ مِنْ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ (كَانَ يَصُومُ؟) أَيُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ أَوْسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ (قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي) أَيُّ يَهْتَمُّ لِلتَّعْيِينِ (مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ) أَيُّ كَانَ يَصُومُهَا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِي رَأْيَهُ الشَّرِيفُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٤٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠٤٧ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ) أَيُّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَ الرَّاوي عَنْهُ أَوْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ ثُمَّ بَيْنَهُ بِقَوْلِهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ) عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، قُلْتُ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعُولُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّاوي عَنْهُ الْمَذْكُورُ فِي السَّنَدِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي نُسَخَةٍ: وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِنْخَ " «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» " بِهِمْزَةُ قَطْعٍ أَيُّ جَعَلَ عَقْبَهُ فِي الصِّيَامِ " سِتًّا " أَيُّ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَالتَّذْكِيرُ لِتَأْنِيثِ الْمُمَيِّزِ، أَوْ بِإِعْتِبَارِ لِيَالِيهِ " مِنْ شَوَّالٍ " وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى التَّوَالِي وَالتَّفَرُّقِ " «كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» " قَالَ الطَّبِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعْشَرِ أَمْثَالِهَا، فَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ التَّشْبِيهِ لِلْمُبَالِغَةِ وَالْحَثِّ عَلَى صِيَامِ السِّتِّ أَهْ وَفِيهِ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمُبَالِغَةَ لَوْ كَانَ السِّتُّ يَقُومُ بِإِنْفِرَادِهِ مَقَامَ بَقِيَّةِ السَّنَةِ، وَأَمَّا بِالْإِنْضِمَامِ إِلَى رَمَضَانَ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّشْبِيهِ لِلْمُبَالِغَةِ، لِأَنَّهُ صِيَامُ الدَّهْرِ حَكْمًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ بَعْشَرِ أَمْثَالِهَا، كَمَا بَيْنَهُ خَبَرُ النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ: " «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» " ، اللَّهُمَّ إِلَّا

أَنْ يُقَالَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ فَرَضًا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَجْرٍ مُعَلَّلًا بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ مِنْ حُصُولِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيْ نَفْلًا أَوْ فِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَخْصِصِ الشَّارِعِ عَلَى شَيْءٍ تَخْصِصُ الْحُكْمِ بِهِ إِذَا مَرَّادُهُ بَيَانُهُ تَرْغِيبًا فِي شَأْنِهِ، وَإِنَّمَا كَلَامُنَا فِي التَّشْبِيهِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ، أَوِ الْأَغْلَبُ أَنَّ الْمُسْتَبَهَ بِهِ يَتَّبِعِي أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمُسْتَبَهَ، فَلَوْ أُريدَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ حَقِيقَةً لَتَعَيَّنَ الْمُبَالِغَةُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْبَلَاغَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ الْمَحْمُودِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمُنْبِيَّ عَنْهَا وَإِلَّا فَدُمُومٌ حَرَامٌ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّ رَمَضَانَ مُحْسُوبٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَتَمَلَّ. قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي السُّنَّةِ: قَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مُتَتَابِعَةً أَيْ بَيْنَ الْأَيَّامِ السِّتَةِ بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ، وَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ إِذِ التَّابِعُ الْمَفْهُومُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ رَمَضَانَ وَبَيْنَ السِّتِ وَهُوَ مُنْمَعٌ حَقِيقَةً لِنَبِيِّ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجَازِ الْمُشَارَفَةِ فَإِنَّهُ تَابِعٌ حَكْمًا مَعَ وَجُودِ الْفَصْلِ يَوْمًا، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْبَعْدِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَتْهُ صَامَ السَّنَةِ»، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ فَرَّقَهَا جَازَ، وَحَكَى مَالِكٌ: الْكَرَاهَةُ فِي صِيَامِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَصُومُهَا، قَالُوا: يَكْرَهُ لِثَلَا يَظُنُّ وَجُوبَهَا أَوْ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: صَوْمُ سِتِّ مِنْ شَوَّالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَرَاهَتُهُ، وَعَامَّةُ الْمَشَائِخِ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا، وَاخْتَلَفُوا فَقِيلَ: الْأَفْضَلُ وَصَلُهَا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَقِيلَ: بَلْ تَفْرِيقُهَا فِي الشَّهْرِ، وَوَجْهُ الْجَوَازِ أَنَّهُ وَقَعَ الْفَصْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَمْ يَلْزَمْ التَّشْبَهُ بِأَهْلِ الْكُتَابِ، وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى اعْتِقَادِ لُزُومِهَا مِنَ الْعَوَامِّ لِكَثْرَةِ الْمُدَاوِمَةِ، وَلِذَا سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ: يَوْمَ الْفِطْرِ نَحْنُ إِلَى الْآنَ لَمْ يَأْتِ عِيدُنَا أَوْ نَحْوُهُ، فَأَمَّا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ لِرُودِ الْحَدِيثِ بِهِ أَوْ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّفْرِيقَ أَفْضَلُ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ بِهِ عَنِ التَّشْبِيهِ الْمَوْهُومِ وَاعْتِقَادِ الزُّومِ، وَيَلْتَمِ بِهِ كَلَامُ أَهْلِ الْعُلُومِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ ثَوَابَ صَوْمِ الدَّهْرِ يَحْصُلُ بِانْضِمَامِ سِتِّ إِلَى رَمَضَانَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شَوَّالٍ فَكَانَ وَجْهُ التَّخْصِصِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْأَمْرِ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى مُحْصُولِ هَذَا الْأَمْرِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهِ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى كَوْنِ التِّرْمِذِيِّ جَعَلَهُ حَسَنًا، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَقَوْلُهُ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ رَأَوِيهِ فَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلْفِ الدِّمَاطِيِّ طَرَفَهُ وَأَسَنَدَهُ عَنْ قَرِيبِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَكْثَرُهُمْ ثِقَاتٌ حَفَاطٌ، وَتَابَعَ سَعْدًا فِي رِوَايَتِهِ أَخُوهُ عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَثَوْبَانُ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَاشِيَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - أَوْ قَالَ مِيرُكُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَزَارِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ، وَقَالَ الْمُنْذَرِيُّ: أَحَدُ طَرَفَيْهِ عِنْدَ الْبَزَارِيِّ صَحِيحٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خَزِيمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَلَفْظُهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ كَصِيَامِ السَّنَةِ» {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] وَأَمَّا لَفْظُ الْبَقِيَّةِ فَقَرِيبٌ مِنْهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَاشِيَةَ فَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضًا.

٢٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٤٨ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ نَهَى تَحْرِيمَ (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ) وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ (وَالنَّحْرِ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ أَيْ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَفِيهِ تَغْلِيظٌ لِأَنَّ صِيَامَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا حَرَامٌ، وَيَبَانُهُ أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ

وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةً، وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْعَاشِرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ نَحْرُ فَقَطْ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ نَحْرٌ وَتَشْرِيقٌ، وَيَوْمٌ بَعْدَهُمَا تَشْرِيقٌ فَقَطْ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَالَّذِي يَتْلُوهُ مَرْوِيٌّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ اهـ وَسَبَبُهُ أَنَّ الرَّأْيَ لِلْمَرْوِيِّينَ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ حَجْرٍ لَكِنْ لَيْسَ بِإِلْزَامٍ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّ السَّمَاعِ، قَالَ: وَلَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ قَوْلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ إِلَى ذِكْرِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ عِلَّةَ الْحُرْمَةِ هِيَ الْوَصْفُ بِكَوْنِهِ يَوْمَ فِطْرٍ وَيَوْمَ نَحْرِ وَالصَّوْمُ يَنَافِيهِمَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ الْعِيدَ أَيْضًا لَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يُفِيدَ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ فِيهِ كَأَنَّهُ إِعْرَاضٌ عَنْ ضِيَاةِ اللَّهِ - تَعَالَى - خَلْقِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا مُحَافَظَةٌ عَلَى انْتِهَاءِ رَمَضَانَ دَفْعًا لَتَوَهُمٍ وَجُوبِ الزِّيَادَةِ، وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْعِيدِ لَا يَجُوزُ، وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلتَّمَتُّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَتِهِ لغيرِهِ اهـ وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ الْمُتَمَتِّعِ عِنْدَنَا إِلَّا قَبْلَ الْعِيدِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ الْمَذْكُورُ فَمُعْتَمَدٌ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ كَذَلِكَ، فَيَحْرُمُ صَوْمُهُ وَلَا يَصِحُّ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ إِنَّهُ يَصِحُّ، وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ مَذْهَبُهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٠٤٩ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا صَوْمَ "أَيُّ جَائِزٌ" فِي يَوْمَيْنِ "أَيُّ وَقْتَيْنِ" أَوْ نَوْعَيْنِ مِنَ الْأَيَّامِ أَوْ عِيدَيْنِ "الْفِطْرِ" بَدَلٌ وَهُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ "وَالْأَضْحَى" وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٥٠ - وَعَنْ نَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٠٥٠ - (وَعَنْ نَيْشَةَ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ فَشَيْنٌ مُعْجَمَةٌ فَهَاءٌ (الْهَذَلِيُّ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ " وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَلِي عِيدَ النَّحْرِ، كَانُوا يُشْرِقُونَ فِيهَا لَحُومَ الْأَضْحَى أَيْ يَقْدِدُونَهَا وَيَبْسُطُونَهَا فِي الشَّمْسِ لِيَجِفَّ، لِأَنَّ لَحُومَ الْأَضْحَى كَانَتْ تُشْرِقُ فِيهَا بَنِي، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ الْهَدْيَ وَالضَّحَايَا لَا تُنَحَّرُ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، أَيْ تَطْلُعَ كَذَا فِي النَّهْيَةِ "أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ" وَفِيهِ تَغْلِيْبٌ لِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ أَيْضًا يَوْمٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، بَلْ وَالْأَصْلُ، وَالْبَقِيَّةُ أَتْبَاعُهُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ صَوْمِهَا، وَإِنَّمَا حَرَّمَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّ النَّاسَ أَضْيَافُ اللَّهِ فِيهَا، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَيَكْرَهُ صَوْمَ يَوْمِ التَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ أَيَّامٍ نُهِنَا عَنْ تَعْظِيمِهَا، فَإِنْ وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَلَا بَأْسَ " وَذَكَرَ اللَّهُ بِالْجَرِّ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] قَالَ الْأَشْرَفُ: وَإِنَّمَا عَقَّبَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِذِكْرِ اللَّهِ لِثَلَاثِ سَبَبَاتٍ فِي حُظُوظِ نَفْسِهِ، وَيَنْسَى فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ حَقَّ اللَّهِ - تَعَالَى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْسَلَ أَيَّامًا مَنِيَّ صَائِحًا يَصِيحُ أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، أَيْ أَيَّامُ وَقَاعٍ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَةٍ أَيَّامًا مَنِيَّ أَنْأَدِي: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُمَا أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ»، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْحَجِّ وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوِيَةَ أَنَّهُ بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا يَنَادِي: أَيَّامٌ مَنِيَّ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «(أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ)»، زَادَ فِي طَرِيقِ آخَرَ: وَذَكَرَ اللَّهُ اهـ مُلَخَّصًا.

٢٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ

٢٠٥١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ») نفي معناه نهي وهو للتَنْزِيهِ "إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ" يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ "أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" وَلَوْ يَوْمًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ الشَّيْخُ التَّوْرِبَشِيُّ: قَدْ سُئِلْتُ عَنْ وَجْهِ النَّبِيِّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، فَأَعْمَلْنَا الْفِكْرَ فِيهِ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ - تَعَالَى - فَرَأَيْنَا أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَكْرِهْ أَنْ يَصَامَ مُنْضَمًّا إِلَى غَيْرِهِ وَكَرِهَ أَنْ يَصَامَ وَحْدَهُ، فَعَلَيْنَا أَنَّ عِلَّةَ النَّبِيِّ لَيْسَتْ لِلتَّقْوَى عَلَى إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ كَمَا رَأَاهُ بَعْضُ النَّاسِ، إِذْ لَا مَرِيَّةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ مَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ، وَبَيْنَ مَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ، فَعَلَيْنَا أَنَّهُ بِمَعْنَى آخَرَ، وَذَلِكَ الْمَعْنَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، عَلَى مَا تَبَيَّنَ لَنَا: أَحَدُهُمَا أَنْ نَقُولَ كَرِهَ تَعْظِيمَنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِاخْتِصَاصِهِ بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الْيَهُودَ يَرَوْنَ اخْتِصَاصَ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ تَعْظِيمًا لَهُ، وَالتَّصَارَى يَرَوْنَ اخْتِصَاصَ الْإِحَادِ بِالصَّوْمِ تَعْظِيمًا لَهُ، وَلَمَّا كَانَ مَوْقِعُ الْجُمُعَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَوْقِعَ الْيَوْمَيْنِ مِنْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَحَبَّ أَنْ يُخَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَهُمْ فَلَمْ يَرَّ أَنْ يُخَصَّصَ بِالصَّوْمِ، وَالْآخَرُ أَنْ نَقُولَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَدَ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - قَدْ اسْتَأْثَرَ الْجُمُعَةَ بِفَضَائِلَ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِهَا غَيْرَهَا مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ، وَجَعَلَ الْاجْتِمَاعَ فِيهِ لِلصَّلَاةِ فَرَضًا مَفْرُوضًا عَلَى الْعِبَادِ فِي الْبِلَادِ ثُمَّ غَفَرَ لَهُمْ مَا اجْتَرَحُوا مِنَ الْإِثَامِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْآخَرَى وَفَضَّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَرَّ فِي بَابِ فَضِيلَةِ الْأَيَّامِ مَرِيدًا عَلَى مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَرَّ أَنْ يُخَصَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ سِوَى مَا خَصَّهُ بِهِ أَهْدٍ وَهُوَ غَايَةُ التَّحْقِيقِ وَنَهَايَةُ التَّدْقِيقِ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْقُولُ لِأَنَّهُ عَلَى الْمَقْصُودِ أَوْلَى لَكِنْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ نَهْيِ اخْتِصَاصِ لَيْلَتِهِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي بِالْقِيَامِ مَعَ أَنَّهُ مِنْبِئُهُ عَنْهُ كَاخْتِصَاصِ يَوْمِهِ بِالصِّيَامِ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّ لَا تَقْتَصِرُ أُمَّتُهُ عَلَى صِيَامِ نَهَارِهِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَأَنْ لَا تَخْصُرَ هِمَّتُهُمْ عَلَى قِيَامِ لَيْلَتِهِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْرُؤُ إِلَى هِجْرَانِ سَائِرِ الْأَوْقَاتِ عَنْ إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، بَلْ أَرَادَ الشَّارِعُ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ كُلِّ وَقْتٍ حَظَّهُمْ مِنَ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَلَا يُخْصُوا كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ، كَمَا هُوَ دَأْبُ الْعَوَامِّ، هَذَا وَالْإِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ عَنْ إِدْرَاكِ الْحُكْمِ الرَّبُّوبِيِّ أَوْلَى وَالْإِعْتِرَافُ لِلتَّعَبُّدِ بِالْأَخْذِ بِظَوَاهِرِ الْأَحْكَامِ أَعْلَى وَأَعْلَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٠٥٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠٥٢ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ») قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: أَيُّ صَلَاةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقِيَامَ أَعَمُّ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ " مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي " قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيٌ صَرِيحٌ عَنْ تَخْصِيسِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُبْتَدَعَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالرَّغَائِبِ، وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ مُصَنَّفَاتٍ فِي تَقْيِيحِهَا وَتَضْلِيلِهَا وَاضْعِهَا أَهْدٍ وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّبِيِّ عَنْ زِيَادَةِ الْعِبَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِبْقَاءُ لَلْقَوِيِّ عَلَى الْقِيَامِ بِوُضَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ " قَالَ الطَّبْرِيُّ: يَوْمٌ نُسِبَ مَفْعُولٌ بِهِ كَقَوْلِهِ: وَيَوْمَ شَهِدْنَاهُ، وَالْإِخْتِصَاصُ لَا زِمٌ وَمُتَعَدٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ مُتَعَدٍّ، قَالَ الْمَالِكِيُّ: الْمَشْهُورُ فِي اخْتِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِ (خَصَّ) فِي التَّعَدِّي إِلَى مَفْعُولٍ، وَبِذَلِكَ جَاءَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ١٠٥] وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَلَا يَخْتَصُّ قَوْمًا، وَقَدْ يَكُونُ اخْتِصَاصٌ مُطَاوِعٌ خَصَّ فَلَا يَتَعَدَّى كَقَوْلِكَ: خَصَصْتُكَ لَا لَشَيْءٍ فَاخْتَصَصْتُ بِهِ أَهْدٍ وَكَانَ مَحَلُّ هَذَا الْكَلَامِ صَدْرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى لَكَ، لَكِنْ تَبَعْنَاهُ مُرَاعَاةً لِللَّفْظِ، وَلَعَلَّ فِي نُسْخَةٍ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فَيَكُونُ أَيْضًا مُحَافَظَةً عَلَى أَصْلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ: يَوْمٌ

الجمعة مفعول به نحو قوله - تعالى - {يَخَافُونَ يَوْمًا} [النور: ٣٧] فالظاهر أن تقديره عذاب يوم، لأن اليوم لا يخاف، وقولهم: يوم يخوف أي يخوف فيه، أو على المجاز مبالغة (إلا أن يكون في صوم) تقديره: إلا أن يكون يوم الجمعة واقعا في يوم صوم (يصومه أحدكم) أي من نذر أو ورد، الظاهر أن الاستثناء من ليلة الجمعة كذلك، ولعله ترك ذكره للمقايسة، والله أعلم، قبل علة النهي عن الاختصاص قد تقدم، وقال المظهر: هنا قيل علة النهي ترك موافقة اليهود في يوم واحد من بين الأسبوع، يعني عظمت اليهود السبت فلا تعظموا الجمعة خاصة بصيام وقيام، وأقول: لو كانت العلة مخالفة اليهود لكان الصوم أولى لانهما يستريحون فيه، ويمتنعون بالأكل والشرب، ومصادقه حديث أم سلمة في الفصل الثالث من هذا الباب اه وفيه أن المقصود وجود المخالفة لهم في تعظيم يومهم المعظم عندهم بأي نوع من أنواع الاختصاص، ولو كان عبادة ومخالفة لهم من وجه آخر، مع أنه ورد: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وظاهره أن النهي لمخالفتهم ولعلمهم طائفتان، والله أعلم، ثم قال: ولكن العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليست ليوم آخر فإن الله - تعالى - قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها، فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا على العباد في البلاد، فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خص به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليختص كل منها بنوع من العمل ليظهر فضيلة كل ما يختص به اه وفيه أن استئثار الجمعة بفضائل كثيرة لا يقتضي منع الصوم فيها، ليس من الله بمستكر أن يجمع العالم في واحد مع أن النهي ليس على إطلاقه، نعم لو كان النهي مطلقا لكان الوجه أن يقال نهاهم تهوينا وتسهيلا للأمر عليهم، كما قيل في كراهة صوم يوم عرفة، أو يقال تشبيها بيوم العيد فإن الجمعة عيد المؤمنين من الفقراء والمساكين، ولذا سمي في الجنة يوم المزيد لحصول الحسن والزيادة فيه للمريد، لكن حيث استثنى الشارع ضم يوم قبله أو بعده تحيرت الأفكار واضطربت الأنظار، والله أعلم بالأسرار (رواه مسلم) وجاء في خبر مسلم أيضا أن جابرا سئل: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة، وورد في خبر صحيح: «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم»، إلا أن تصوموا قبله أو بعده، وأخرجه الحاكم بلا استثناء، قال الذهبي: في إسناده مجهول، لكن له شاهد في الصحيحين، وفي حديث ضعيف: يوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام فيتحصل من مجموع الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى تهوينا على أمته، فإنه رحمة للعالمين، ولما كلفوا بعبادات فيه خاف عليهم أن يضموا إليها الصوم فيعجزوا عنها بالكليّة، وهذه الحكمة في كون هذه الملة هي السمحاء الحنيفة، فمنعهم عن إفراجه بالصوم نظرا إلى أنه عيد لهم فيناسبه الأكل والشرب المنافي للعيد المقتضي للإعانة على الطاعة مع ما فيه من المخالفة للمخالفين كما سبق، أو لذا قيل: العلة فيه أن لا يبلغ في تعظيمه كاليهود في السبت والنصارى في الأحد، وقيل: لئلا يعتقد وجوبه فيكون حينئذ نظير النهي عن صوم يوم الشك، حيث لا يكره إذا كان وافق يوما اعتاده، أو ضم إليه يوما قبله أو بعده، أو يكون في صوم يصومه أحدكم.

٢٠٥٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» متفق عليه.

٢٠٥٣ - (وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من صام يوما في سبيل الله») أي من جمع بين الصوم ومشقة الغزو، أو معناه من صام يوما لوجه الله " بعد الله وجهه " أي ذاته " عن النار سبعين خريفا " أي مقدار مسافة سبعين سنة (متفق عليه) في النهاية الخريف الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء، يراد به السنة لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة فإذا انقضى الخريف انقضى السنة، قال الطيبي: وإنما خص بالذكر دون سائر الفصول لأنه زمان بلوغ حصول الثمار وحصاد

الزَّرْعَ وَسَعَةَ الْعَيْشِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: كَانَ قَائِلَ هَذَا فَهَمَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَرِيفِ مَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهُوَ فَضْلُ الصَّيْفِ دُونَ الْخَرِيفِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ، وَهُوَ مَا أَوَّلُهُ الْمِيزَانُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَهْوَ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْهُ إِذْ كَيْفَ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا عَلَى الْقَاضِلِ الْعَلَامَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي بِلَادِهِ فَلَاحٌ وَلَا جَلْفٌ إِلَّا وَيَعْرِفُ الْخَرِيفَ مِنَ الصَّيْفِ، مَعَ أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ النَّبَايَةِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدِ الصَّيْفُ، وَلَا شَكٌّ أَنَّ ظُهُورَ الْأَزْهَارِ وَالْثَمَارِ لَا يَكُونُ مُبْتَدَأً إِلَّا مِنْ أَوَّلِ الْخَمَلِ مُنْتَهِيًا إِلَى الصَّيْفِ، فَإِذَا دَخَلَ الْخَرِيفُ خَرَفَ الثَّمَارُ أَيَّ جَنَى، وَهَذَا هُوَ وَجْهُ التَّشْبِيهِ، فَفِي الْقَامُوسِ: خَرِيفٌ كَأَمِيرٍ، ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَيْنَ الْقَيْظِ وَالشِّتَاءِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الثَّمَارُ، فَهَذِهِ كُتِبَ لُغَةُ الْعَرَبِ نَاطِقَةً بِأَنَّ الْخَرِيفَ عِنْدَهُمْ مَا أَوَّلُهُ الْمِيزَانُ، وَهُوَ زَمَانُ انْتِهَاءِ الْإِثْمَارِ وَالْفَوَاكِهَ، وَكَانَهُ بِانْتِهَائِهِ يَنْتَهِي السَّنَةُ، لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَيْسَ إِلَّا الْبَرْدُ وَهُوَ عَدُوٌّ لَا يَعُدُّ زَمَانُهُ مِنَ الْعُمُرِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْخَرِيفَ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الصَّيْفُ فَلَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا، وَلَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ وَقْتُ كَثَرَةِ الْفَوَاكِهَ وَعَيْنُ زَمَانِ إِثْمَارِ الثَّمَارِ، وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ لَوْ صَحَّ، وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ الْعَجَمِيُّ لَوْ أَخْطَأَ فِي مَعْرِفَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ لَيْسَ بِعَجِيبٍ، إِنَّمَا الْغَرِيبُ مِنَ الْعَرَبِيِّ أَنْ لَا يَفْهَمَ كَلَامَهُ وَلَا يُرَتِّبَ نِظَامَهُ، وَلِذَا مَدَحُوا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (لَوْ كَانَ الْعِلْمُ فِي الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ) "، وَلَقَدْ ظَهَرَ مُصَدِّقُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَضَمِّنُ لِكِرَامَتِهِ أَنَّ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ فَضْلًا عَنْ سَائِرِ الْفَضَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ انْتَهَتْ تَحْقِيقَاتُهَا إِلَى عِلْمَاءِ الْعَجَمِ مِنْ أُمَّةِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْعَقَائِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى قِيلَ: انْتَقَلَ الْعِلْمُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى الْعَجَمِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِمْ.

٢٠٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " (فَلَا تَفْعَلْ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لَا صَامَ مِنْ صَامِ الدَّهْرِ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ، صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيَالٍ مَرَّةً، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٥٤ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (يَا عَبْدَ اللَّهِ) يَحْتَمِلُ الْعِلْمِيَّةُ وَالْوَصْفِيَّةُ " أَلَمْ أُخْبِرْ " عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ " أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ " أَيَّ وَلَا تَفْطِرْ " وَتَقُومُ اللَّيْلَ " أَيَّ جَمِيعَهُ وَلَا تَنَامُ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ " قَالَ الطَّبِيُّ: جَوَابٌ عَمَّا يَلِيزُ مِنْ قَوْلِهِ أَلَمْ أُخْبِرْ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَخْبَرَ عَمَّا فَعَلَهُ مِنَ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ كَأَنَّهُ قِيلَ: أَلَمْ تَصُمْ النَّهَارَ أَلَمْ تَقُمْ اللَّيْلَ؟ فَقَالَ: بَلَى أَهْوَ وَكَانَهُ يَقُولُ: إِنَّ الصَّحَابِيَّ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ أَخْبَرَ أَمْ لَا، فَكَيْفَ يَقُولُ بَلَى؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ بَلَى أَخْبَرْتُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ لِلتَّقْرِيرِ، وَحَمْلَ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْإِقْرَارِ، فَقَالَ: بَلَى، سَوَاءٌ يَكُونُ الْمُخْبِرُ الْوَحْيَ أَوْ غَيْرَهُ لِمُطَابَقَتِهِ الْوَاقِعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَالَ: " فَلَا تَفْعَلْ) " فَإِنَّهُ مُضَرٌّ لَكَ لِأَنَّهُمَا يُؤَدِّيَانِ إِلَى ضَعْفِ الْبَدَنِ الْمُفْضِي إِلَى تَرْكِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وَلَوْ فِي آخِرِ الْأَمْرِ مِنَ الْعُمُرِ " صُمْ " وَقْتُ النَّشَاطِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ، أَوْ وَقْتُ طُغْيَانِ النَّفْسِ لِتَنْكِرِ صُورَتِهَا " وَأَفْطِرْ " وَقْتُ السَّامَةِ وَالْمَلَالَةِ وَجُودِ النَّفْسِ وَكُسْرِ شَهَوَاتِهَا، صُمْ أَيَّامَ الْفَوَاصِلِ لِإِدْرَاكِ الْفَضَائِلِ، وَأَفْطِرْ فِي غَيْرِهَا لِتَقْوِيَةِ الْبَدَنِ وَتَحْسِينِ الْأَخْلَاقِ الشَّمَائِلِ " وَقُمْ " أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ " وَنَمْ " مَا بَيْنَهُمَا وَاسْمَعْ نَصِيحَةَ الطَّبِيبِ الْحَبِيبِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ، فَكَيْفَ وَقَدْ بَيَّنَّا لِقَوْلِهِ " فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " بِمُحَافَظَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالْقِيَامِ وَالنِّيَامِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِصِيَامِ الْأَيَّامِ وَقِيَامِ اللَّيَالِي عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ الْحِلَالِ لِلْقَوَى، وَاخْتِلَالِ اللَّبَدَنِ عَنِ النَّظَامِ، فَلَا يَجُوزُ لَكَ إِضَاعَتُهُ بِتَفْرِيطِهِ وَإِضْرَارِهِ بِإِفْرَاطِهِ، بِحَيْثُ تَعْجِزُ عَنْ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ

وَقَضَاءِ الْحُقُوقِ فِي الْحَالَاتِ، وَالْحَاصِلُ اعْتِدَالٌ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا " وَإِنَّ لِعَيْنِكَ " قِيلَ: لِابْصَرْتِكَ، وَقِيلَ: لِذَاتِكَ " عَلَيْكَ حَقًّا " وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ التَّاسِيْسَ أَقْوَى مِنَ التَّأَكِيدِ ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ نَقْصَانُ قُوَّةِ الْبَاصِرَةِ مِنَ النَّوْمِ وَالسَّهْرِ " وَإِنَّ لَزَوْجَكَ " أَيَّ لَامَرَاتِكَ " عَلَيْكَ حَقًّا " أَيَّ مِنَ الْاسْتِمْتَاعِ فَيَفُوتُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ الْاضْطِجَاعُ وَالْإِنْتِفَاعُ " وَإِنَّ لَزَوْرِكَ " بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْوَائِي لِأَصْحَابِكَ الزَّائِرِينَ وَأَجْبَائِكَ الْقَادِمِينَ " عَلَيْكَ حَقًّا " أَيَّ وَتَعَجُّزُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ عَنْ حُسْنِ مُعَاشَرَتِهِمْ وَالْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِمْ وَمَجَالَسَتِهِمْ إِمَّا لَضَعْفِ الْبَدَنِ أَوْ لِقُوَّةِ سُوءِ الْخُلُقِ، قَالَ فِي النَّهَايَةِ: الزَّوْرُ فِي الْأَصْلِ مُصَدَّرٌ وَضَعَ مَوْضِعَ الْأَسْمِ كَصَوْمٍ وَنَوْمٍ بِمَعْنَى صَائِمٍ وَنَائِمٍ، وَقَدْ يَكُونُ الزَّوْرُ جَمْعًا لَزَائِرٍ، كَرَكِبَ جَمْعَ رَاكِبٍ أَهْـ وَقِيلَ: الزَّوْرُ اسْمٌ جَمْعٌ بِمَعْنَى الضَّيْفِ " لَا صَامَ " قَالَ النَّوَوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبْرًا وَأَنْ يَكُونَ دُعَاءً كَمَا مَرَّ أَهْـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَظْهَرُ " مَنْ صَامَ الدَّهْرَ " لِعَدَمِ لِحَاقِ مَشَقَّةِ مَا يَجِدُهَا غَيْرُهُ بِاعْتِيَادِهِ الصَّوْمَ، قَالَ الْقَاضِي: فَكَأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيَاضَةً وَكَلْفَةً يَتَعَلَّقُ بِهَا مَزِيدُ ثَوَابٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا التَّأْوِيلُ يُخَالِفُ سِيَاقَ الْحَدِيثِ لِأَنَّ السِّيَاقَ فِي رَفْعِ التَّشْدِيدِ وَوَضْعِ الْإِضْرَ، أَلَّا تَرَى كَيْفَ نَهَاهُ أَوَّلًا عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ كُلِّهِ ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى صَوْمِ دَاوُدَ، فَلَا أَوْلَى أَنْ يَجْرِيَ لَا صَامَ عَلَى الْإِخْبَارِ لِأَنَّهُ مَا امْتَثَلَ أَمْرَ الشَّارِعِ وَلَا أَفْطَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَهْـ وَالتَّعْلِيلُ بِصِيَامِهِ الْأَيَّامِ الْمُنَهِيَّةِ فِي غَايَةِ مَنْ الْبُعْدَ لِعَلَّهِمْ بِحُرْمَةِ صِيَامِهَا، وَالشَّارِعُ مَا يَنْفِي صَوْمَ الدَّهْرِ مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمُنَهِيَّةِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى لَأَكَّدَ النَّبِيُّ عَنْ صِيَامِهَا بِالْخُصُوصِ، فَلَا أَظْهَرَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ مِنَ السَّبَاقِ وَاللَّحَاقِ سَوَاءً كَانَ إِخْبَارًا أَوْ دُعَاءً أَهْـ أَنَّهُ لِحُقُوقِهِ ضَرَرَ الضَّعْفُ عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي إِجْبَابِ صَوْمِ شَهْرِ فَقَطُّ عَلَى الْأُمَّةِ، وَلِذَا قَالَ {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «عَلَيْكُمْ بِالْمِلَّةِ الْخَفِيفَةِ السَّمْعَاءِ» " وَرَوَى: " «عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَازِ وَلَا تُشَدِّدُوا فَيَشُدُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» "، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَعُدُّ وَلَا يُحْصَى مِنَ الْأَدِلَّةِ (صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ (صَوْمُ الدَّهْرِ) لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَثَ أَمْثَالُهَا (كُلُّهُ) أَيَّ حُكْمًا وَهُوَ بِالْجَرِّ تَأْكِيدٌ لِلدَّهْرِ (صُمْ) أَيَّ أَنْتَ بِالْخُصُوصِ وَمَنْ هُوَ فِي الْمَعْنَى مِثْلَكَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَوَهُُّمُ التَّكَرَّارِ الْمُسْتَفَادِ مِمَّا قَبْلَهُ (كُلُّ شَهْرٍ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيَّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) ظَرْفٌ، قِيلَ: هِيَ أَيَّامُ الْبَيْضِ (وَاقْرَأَ الْقُرْآنَ) أَيَّ جَمِيعَهُ (فِي كُلِّ شَهْرٍ) أَيَّ مَرَّةً (قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) أَيَّ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ وَخَتَمَ الشَّهْرَ («قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ») نَصَبَهُ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ الْبَيَانِ أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ دُونَ جَرِّهِ بِفَسَادِ الْمَعْنَى (صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ) بِرَفْعِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ هُوَ هُوَ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَاقْرَأَ) الْقُرْآنَ (فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيَالٍ مَرَّةً) أَيَّ مَرَّةً مِنْ الْخَتْمِ، وَفِي اخْتِيَارِ اللَّيَالِي عَلَى الْأَيَّامِ إِشَارَةٌ إِلَى أَفْضَلِيَّتِهَا لِلْقِرَاءَةِ (وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) أَيَّ عَلَى الْمَذْكُورِ مِنَ الصَّوْمِ وَالْخَتْمِ أَوْ لَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُّؤَالِ وَدَعْوَى زِيَادَةِ الطَّاقَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ بِاخْتِلَافِ الْفَافِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. الْفَصْلُ الثَّانِي

٢٠٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

الْفَصْلُ الثَّانِي

٢٠٥٥ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ) أَيَّ أَحْيَانًا (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ) بِكُسْرِ النُّونِ عَلَى أَنْ إِعْرَابَهُ بِالْحَرْفِ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمُعْتَبَرَةُ، كَذَا ذَكَرَهُ مِيرُكُ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ، وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُهَا (وَالْخَمِيسَ) بِالنَّصْبِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ أَهْـ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَتَحَرَّى حُقُوقَهُمَا، قِيلَ: وَسَمِّيَ الْإِثْنَيْنِ لِأَنَّهُ

ثَانِي الْأُسْبُوعِ وَالْخَمِيسَ لِأَنَّهُ خَامِسُهُ كَذَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، قَالَ ابْنُ جَرِّ: هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ الْأَحَدُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، لَكِنْ قَالَ السَّهْلِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ هُوَ السَّبْتُ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَه. فَعَلَيْهِ يُوْجِهُ تَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ نَظِيرَ مَا لَحَظَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَاشُورَاءَ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ، أَقُولُ: مَا مَرَّ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ مَا مَرَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً هُنَا لِأَنَّهَا تَنَافِيهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ وَجْهَ إِطْلَاقِ الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ عَلَى الْيَوْمَيْنِ بِنَاءً عَلَى ابْتِدَاءِ خَلْقِ الْعَالَمِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَوْلِهِ {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} [الأعراف: ٥٤] وَقَدْ بَيَّنَّا الشَّارِعَ فِي أَحَادِيثٍ أَنَّ أَوَّلَهَا الْأَحَدُ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْخِلَافَ فِي الْأُسْبُوعِ أَنَّ أَوَّلَهُ الْأَحَدُ أَوْ السَّبْتَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ الْمُطَابِقَةِ لِلْسَّنَةِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٠٥٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ أَيُّ عَلَى الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ (يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) بِالْجَرِّ (فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) أَيُّ طَلَبًا لِيَزِيدَ رِفْعَةَ الدَّرَجَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : «يُرْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ» لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْعَرْضِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ تُجْمَعُ فِي الْأُسْبُوعِ وَتُعْرَضُ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَدْ حَسَنَهُ، وَفِي حَدِيثٍ مُسْلَمٍ: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: انظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» قَالَ ابْنُ جَرِّ: وَلَا يُنَافِي هَذَا رَفْعُهَا فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» لِحَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ مُجْمَلَةً، قُلْتُ: وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ شَعْبَانَ آخِرُ السَّنَةِ وَأَنَّ أَوَّلَهَا رَمَضَانَ عِنْدَ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ الْآخِرَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ تَزَخُّفِ الْجَنَّةِ لِرَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَالَّذِي يُلَوِّحُ لِي الْآنَ أَنَّ لَيْلَةَ النَّصْفِ هِيَ الَّتِي تُعْرَضُ فِيهَا أَعْمَالُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ كَمَا أَنَّهَا تُكْتَبُ فِيهَا جَمِيعُ مَا يَقَعُ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ، وَلِذَا قَالَ: «قُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا» وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ يَكُونَ أَوَّلُ السَّنَةِ الْعِبَادِيَّةِ أَوَّلَ النَّصْفِ الْآخِرِ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ مُقَدِّمَةٌ تَزِينُ رَمَضَانَ كَمَا هُوَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الزَّمَانِ حَيْثُ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَيَّامَ النَّزَاهَةِ وَيَخْتَارُونَ التَّمَشُّيَةَ وَالنَّزَاهَةَ، وَيَعْدُونَ الصَّيَامَ مِنْ أَشَدِّ الْكَرَاهَةِ تَقْوِيَةً لِرَمَضَانَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

٢٠٥٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٠٥٧ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ أَيُّ أَرَدْتَ الصَّوْمَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ أَيُّ عَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْ صُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَلَا دَلَالََةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ (مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشَّيْنِ فِيهَا وَتُكْسَرُ وَهِيَ أَيَّامُ اللَّيَالِي الْبَيْضِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مُتَابَعَةِ الْأَفْضَلِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِهَا ثَلَاثَةً وَكَوْنِهَا الْبَيْضَ أَكْمَلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٢٠٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلْبًا كَانَ يُفْطِرُ الْجُمُعَةَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

٢٠٥٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ») أَيُّ أَوَّلِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قِيلَ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ لِأَنَّ هَذَا الرَّأْيَ وَحَدَّ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ فِي غَالِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْوَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَ بِمَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اطَّلَعَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ هَذَا الرَّأْيُ فَحَدَّثَتْ بِمَا عَلِمَتْ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اهـ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْغُرَّةُ مِنَ الْهَلَالِ طَلْعُهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كُلُّهَا طَلَعَ هَالًا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ أَوَّلِهِ فَيُؤَافِقُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (وَقَلَّ مَا كَانَ يَفْطُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَيُسَكِّنُ، قَالَ الْمُظْهَرُ: تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مُنْضَمًّا إِلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ أَنَّهُ مُخْتَصَّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْوَصَالِ، قَالَ الْقَاضِي: أَوْ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا يَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ آدَاءِ الْجُمُعَةِ كَمَا رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اهـ. فَمَعْنَى الْإِفْطَارِ أَكْلُ الْفُطُورِ هُوَ مَا يُؤْكَلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَا الْإِفْطَارُ الَّذِي ضِدُّ الصَّوْمِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ السِّيَاقِ، وَالسَّبَاقُ، بَلْ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ الْمُؤَيَّدُ لِمَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِفْرَادُ صَوْمِهِ إِذَا اخْتِصَّاصُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) أَيُّ تَمَامِ الْحَدِيثِ (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .

٢٠٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ وَالْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٠٥٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ) أَيُّ مِنْ أَحَدِ الشُّهُورِ " السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِعْرَابَهُ بِالْحَرْفِ أَوْ الْحَرَكَةِ (وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخِرِ الثَّلَاثَاءِ) يَفْتَحُ الْمُثَلَّثَةَ وَيَضُمُّ (وَالْأَرْبَعَاءِ) بِكَسْرِ الْمُوحِدَةِ وَيَفْتَحُ وَيَضُمُّ وَكُلُّ مَمْدُودٍ (وَالْخَمِيسِ) مُرَاعَاةً لِلْعَدَالَةِ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ اللَّهِ - تَعَالَى، وَلَا يَنْبَغِي هِجْرَانُ بَعْضِهَا لِاتِّفَاعِنَا بِكُلِّهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الْجُمُعَةُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فَكَانَ يَسْتَوِي أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ بِالصِّيَامِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِينَ سَنَةَ صَوْمِ جَمِيعِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضُمَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمِيعَ هَذِهِ السَّنَةِ مُتَوَالِيَةً كَيْلَا يَشُقَّ عَلَى الْأُمَّةِ الْإِقْدَاءُ بِهِ رَحْمَةً لَهُمْ وَشَفَقَةً عَلَيْهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٢٠٦٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٠٦٠ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَهَا») بِالرَّفْعِ (الِاثْنَيْنِ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا (وَالْخَمِيسِ) بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، قَالَ الْأَشْرَفُ: الظَّاهِرُ الْإِثْنَانِ، فَقِيلَ: أُعْرِبَ بِالْحَرَكَةِ لَا بِالْحَرْفِ، وَقِيلَ: الْمُضَافُ مَحذُوفٌ مَعَ إِبْقَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى حَالِهِ، وَتَقْدِيرُهُ: أَوَّلَهَا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ اهـ وَقِيلَ: إِنَّهُ عَلِمَ كَالْبَحْرَيْنِ، وَالْأَعْلَامُ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ أَصْلِ وَضْعِهَا، بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: (أَوَّلَهَا) مَنْصُوبٌ لَكِنْ يَفْعَلُ مُضْمَرٌ أَيُّ اجْعَلْ أَوَّلَهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، يَعْنِي وَالْأَوَّلُ بِمَعْنَى أَوَّلِ، وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ الثَّوْرِيِّ حَيْثُ قَالَ: صَوَابُهُ أَوَّ الْخَمِيسَ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهَا تُجْعَلُ أَوَّلُ الْأَيَّامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الْإِثْنَيْنِ أَوَّ الْخَمِيسَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهْرَ إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ افْتِتَاحُهُ مِنَ الْأُسْبُوعِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي بَعْدَ الْخَمِيسِ فَتَفْتَحُ صَوْمَهَا فِي شَهْرٍ ذَلِكَ بِالِاثْنَيْنِ، وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ بِالْقِسْمِ الَّذِي بَعْدَ الْإِثْنَيْنِ فَتَفْتَحُ شَهْرَهَا ذَلِكَ بِالْخَمِيسِ، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُ الْحَدِيثَ فِيمَا يَرَوِيهِ مِنْ كِتَابِ الطَّبْرَانِيِّ اهـ وَأَمَّا تَعْيِيرُ ابْنِ حَجَرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: أَيُّ أَوَّلَهَا أَوَّلُ الْإِثْنَيْنِ يَلِي الْهَلَالَ إِنْ هَلَّ بِالْجُمُعَةِ أَوَّ السَّبْتِ أَوَّ الْأَحَدِ أَوْ

أَوَّلُ نَحِيسٍ يَلِيهِ إِنْ هَلَّ بِالثَّلَاثَاءِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ، فَقَاصِرٌ عَنِ الْمَقْصُودِ لخُرُوجِ مَا إِذَا هَلَّ بِالْإِثْنَيْنِ أَوْ بِالنَّحِيسِ، فَتَأْمَلُ، ثُمَّ لَغَفْلَتِهِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى لِقُصُورِ تَصَوُّرِهِ فِي الْمَبْنَى، قَالَ: وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّ الْأَفْضَلَ صَوْمُ الْهَلَالِ، وَتَالِيهِ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَدَ بَيَانَ فَضْلِ الْإِثْنَيْنِ وَالنَّحِيسِ بِجَعْلِ مُفْتَتِحِ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ تَارَةً وَالنَّحِيسِ أُخْرَى أَه. وَأَنْتَ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الشُّرَاحِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَصْدُ، وَأَنَّهُ شَامِلٌ صَوْمُ الْهَلَالِ وَتَالِيهِ أَيْضًا فَمَا صَحَّ الْقِيَاسُ وَلَا احتِجَاجُ إِلَى الْجَوَابِ، وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ لِلصَّوَابِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَجْعَلُ أَوَّلَهَا الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرٍ فَلَا احتِجَاجُ إِلَى أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (رواه أبو داود والنسائي).

٢٠٦١ - «وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سُئِلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، قَالَ: "إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءٍ وَنَحِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ" (رواه أبو داود والترمذي).

٢٠٦١ - (وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى قُرَيْشٍ (قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ) بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ) وَفِي نُسخَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ " (إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) " هَذَا إِجْمَالٌ لِمَا سَبَقَ، وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ إِشْعَارٌ بِأَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُفْتَرِ الْأَهْمَةُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقْقِ اللَّهِ وَحَقْقِ عِبَادِهِ، فَلِذَا كُرِهَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُوْثِرْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ لَهُ صَوْمَهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ مَا فَعَلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ الْكَرَامِ وَالْمَشَائِخِ الْعِظَامِ " صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ " قِيلَ: أَرَادَ السَّيِّئَ مِنْ شَوَالٍ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ شَعْبَانَ " وَكُلَّ أَرْبَعَاءٍ " بِالْمَدِّ وَعَدَمِ الْإِنْصِرَافِ " وَنَحِيسٍ " بِالْجَرِّ وَالتَّنْوِينِ " فَإِذَا " بِالتَّنْوِينِ " أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ " أَيُّ مَرَاتٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالْفَاءُ جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، أَيُّ إِنْ فَعَلْتَ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَدْ صُمْتَ، وَإِذَنْ جَوَابٌ حَتَّى لِتَأْكِيدِ الرِّبْطِ " كُلَّهُ " أَيُّ حُكْمًا، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ حُصُولِ صَوْمِ الدَّهْرِ بِثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُخْبِرُ أَوَّلًا بِالْجُزْءِ الْقَلِيلِ ثُمَّ بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ إِعْظَامًا لِلْمِنَّةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأُمَّةِ، وَالْأَ فِقَارِبُ مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَصِيرَ صَوْمُ الدَّهْرِ مَرَّتَيْنِ حُكْمًا، فَتَدَبَّرَ (رواه أبو داود والترمذي).

٢٠٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ». (رواه أبو داود).

٢٠٦٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى) أَيُّ نَهَى تَنْزِيهِ (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) أَيُّ فِي عَرَافَاتٍ لَثَلًا يَضْعُفُ عَنِ الدُّعَاءِ وَلَثَلًا يُبَيِّنُ خُلُقَهُ مَعَ الرَّفْقَاءِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُ، وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْخَضِرِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَلَيْسَ هَذَا نَهْيٌ تَحْرِيمٌ، رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ (رواه أبو داود) وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَأَقْرَهُ الذَّهَبِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

٢٠٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ) ". (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي).

٢٠٦٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ) بِضَمِّ الْمُوحَدَةِ وَسُكُونِ السَّيْنِ (عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، اسْمُهَا بَيْتَةٌ، وَتَعْرِفُ بِالصَّمَاءِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ) ") أَيُّ وَحْدَهُ (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ " عَلَيْكُمْ " أَيُّ وَلَوْ بِالذَّنْرِ، قَالَ الطَّبِيُّ: قَالُوا النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَادِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَالْمَقْصُودُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِيهِمَا، وَالنَّهْيُ فِيهِمَا لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَا افْتَرَضَ يَتَنَاوَلُ الْمَكْتُوبَ وَالْمَنْذُورَ وَقَضَاءَ الْفَوَائِتِ وَصَوْمَ الْكُفَّارَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا وَافَقَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، أَوْ وَافَقَ وَرَدَّ، وَزَادَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَعَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ فِي خَيْرِ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ، فَإِنَّ الْمُنْبِيَّ عَنْهُ شِدَّةُ الْإِهْتِمَامِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ، حَتَّى كَانَهُ يَرَاهُ وَاجِبًا كَمَا

تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ، قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكْرُرُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ، بِمَجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّهْيَ وَالنَّهْيَ عَنْ إِفْرَادِ الْجُمُعَةِ نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٍ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدٌ كُرًّا إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ) بِكُسْرِ اللَّامِ أَيْ قَشْرَ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِنَبِ اسْتِعَارَةً مِنْ قَشْرِ الْعُودِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْعِنَبَةِ شَجَرَةُ الْعِنَبِ وَهِيَ الْحَيْلَةُ، قَالَ التُّورِشْتِيُّ: اللَّحَاءُ مَمْدُودٌ وَهُوَ قَشْرُ الشَّجَرِ، وَالْعِنَبَةُ هِيَ الْحَبَّةُ مِنَ الْعِنَبِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْمُرَادُ شَجَرَةُ الْعِنَبِ لَا حَبَّتَهَا نَحْطًا فَاحِشٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِ إِرَادَةِ الْحَبَّةِ مَعَ أَنَّهَا أَظْهَرُ فِي الْمُبَالَغَةِ لَا سِيمَا دَعَايَ الْمُرَادِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مِنَ الْكُتَابِ وَالسُّنَّةِ بَاطِلَةً وَالْقَوْلُ بِهَا مَجَازَفَةٌ، بَلْ لَوْ بُولِغَ فِي هَذِهِ الْمَقَامِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِنَبَةِ هِيَ الْحَبَّةُ مِنَ الْعِنَبِ لَا قَشْرَ الشَّجَرَةِ لَصَحَّ فَالْعِنَبَةُ هِيَ الْحَقِيقَةُ اللَّغَوِيَّةُ، فَبَيَّ الْقَامُوسُ: الْعِنَبُ مَعْلُومٌ وَاحِدَتُهُ عِنَبَةٌ وَلَمْ يُذَكَّرْ أَصْلًا إِطْلَاقُ الْعِنَبِ، لَا بِالْجُنْسِ وَلَا بِالْوَحْدَةِ عَلَى الْحَبَّةِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَطْفِ التَّغْيِيرُ خُصُوصًا بِأَوْ قَوْلُهُ "أَوْ عُودُ شَجَرَةٍ" عَطْفًا عَلَى لِحَاءٍ "فَلَيْمَضُغُهُ" يَفْتَحُ الضَّادَ وَيُضْمُ، فِي الْقَامُوسِ: مَضَغُهُ كَمَنْعُهُ وَنَصْرُهُ: لَا كَهَ بِأَسْنَانِهِ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ بِالْإِفْطَارِ لِنَفْيِ الصَّوْمِ وَإِلَّا فَشَرُطُ الصَّوْمِ النَّيَّةُ، فَإِذَا لَمْ تَوْجَدْ لَمْ يُوجَدْ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ، وَنَظِيرُهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ تَأْكِيدًا لِانْتِفَاءِ الصَّوْمِ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَقَوْلِ مَالِكٍ: إِنَّهُ كَذِبٌ أَه. وَهَذَا غَيْرُ مَجَازَفَةٍ مِنْهُ لِأَنَّهَا إِمَامَانِ جَلِيلَانِ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يَقُولَانِ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ ثَبَتٍ وَسَنَدٍ فَلَا يَرُدُّ قَوْلُهُمَا بِأُحْوَيْنَا، وَإِذَا لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِمَا سَنَدُ الْمَنْعِ وَقُوعُهُ وَلَا مِنْ قِلَّةِ إِطْلَاعِنَا عَدَمَ عَلَيْهِمَا بِهِ، فَالتَّقْلِيدُ أَوَّلَى لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّحْقِيقِ، وَإِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَالَ فَسَلِّمْ لِأَنَّا رَأَوْهُ بِالْأَبْصَارِ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الرَّدِّ مِنَ الشَّافِعِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَالِكٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ، فَكَيْفَ لِعَبْرَةٍ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ.

٢٠٦٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٠٦٤ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَيْ فِي الْجِهَادِ أَوْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ "جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا" أَيْ حِجَابًا شَدِيدًا وَمَانِعًا بَعِيدًا بِمَسَافَةِ مَدِيدَةٍ "كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" أَيْ مَسَافَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اسْتِعَارَةٌ تَمَثِيلِيَّةٌ عَنِ الْحَاجِزِ الْمَانِعِ، شَبَهَ الصَّوْمَ بِالْخَنْدَقِ وَجَعَلَ لَهُ خَنْدَقًا حَاجِزًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ الَّتِي شَبِهَتْ بِالْعُدُوِّ، ثُمَّ شَبَهَ الْخَنْدَقَ فِي بَعْدِ غُورِهِ بِمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

٢٠٦٥ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

٢٠٦٥ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ) أَيْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَسْعُودٌ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَنَقَلَ مِيرُكَ عَنِ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ ابْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ الْجُمَحِيُّ، يُقَالُ لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي التَّابِعِينَ أَه. وَذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: هُوَ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ الْجُمَحِيُّ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَوَى عَنْهُ ثَمِيمُ بْنُ عَرِيبٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكُسْرِ الرَّاءِ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الصَّوْمِ، وَقَالَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ عَامِرَ بْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ مَنَدَةَ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا صُحْبَةَ لَهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ»

(" لَوْجُودِ الثَّوَابِ بِلا تَعَبٍ كَثِيرٍ، وَفِي الْفَائِثِ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ هِيَ الَّتِي تَجِيءُ عَفْوَاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصْطَلَى دُونَهَا بِنَارِ الْحَرِّ وَيُبَاشَرَ حَرُّ الْقِتَالِ فِي الْبِلَادِ، وَقِيلَ: هِيَ الْمَيْتَةُ الطَّيِّبَةُ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْعَيْشِ الْبَارِدِ، وَالْأَصْلُ فِي وَقْعِ الْبَرْدِ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّيِّبِ، وَالْهَنَاءُ أَنَّ الْمَاءَ وَالْهَوَاءَ لَمَّا كَانَ طَيِّبَهُمَا يَبْرُدُهُمَا خُصُوصًا فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ قِيلَ: مَاءٌ بَارِدٌ وَهَوَاءٌ بَارِدٌ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْطِطَابَةِ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ: عَيْشٌ بَارِدٌ وَغَنِيمَةٌ بَارِدَةٌ، وَبَرَدَ أَمْرُنَا، قَالَ الطَّيِّبِيُّ: وَالتَّرْكِيْبُ مِنْ قَلْبِ التَّشْبِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ كَالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالِغَةِ، أَنْ يُلْحَقَ النَّاقِصُ بِالْكَامِلِ، كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ كَالْأَسَدِ، فَإِذَا عَكَسَ وَقِيلَ: الْأَسَدُ كَزَيْدٍ، يُجْعَلُ الْأَصْلُ كَالْفَرْعِ، وَالْفَرْعُ كَالْأَصْلِ يَبْلُغُ التَّشْبِيهِ إِلَى الدَّرَجَةِ الْقُصْوَى فِي الْمُبَالِغَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّائِمَ يَحُوزُ الْأَجْرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسَهُ حَرُّ الْعَطَشِ أَوْ يُصِيبَهُ أَلَمُ الْجُوعِ مِنْ طُولِ الْيَوْمِ أَهْ جُعِلَ الْحَدِيثُ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَحْدُوفٌ الْأَدَاةُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ الْمُفِيدَةِ لِلْخَصَرِ لِتَعْرِيفِ جُزْئِهَا، فَلَمَعْنَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ الْبَارِدَةَ هِيَ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ، وَقَدْ جَاءَ مُسْنَدُ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً "«الشِّتَاءُ رِبْعُ الْمُؤْمِنِ»"، وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ: " قَصَرَ نَهَارُهُ فَصَامَ، وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ "، (رواه أحمد والتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَرْسَلٌ لِأَنَّ عَامِرَ بْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ أَهْ كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ نَقْلُهُ مِيرَكَ، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ أَهْ. فَمَا ذَكَرَهُ الطَّيِّبِيُّ غَيْرُ صَوَابٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٦٦ - وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ.

٢٠٦٦ - (وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ) صِفَةُ أَيَّامٍ بِالرَّفْعِ عَلَى الْمَحَلِّ وَبِالنَّصْبِ عَلَى اللَّفْظِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَتَعَبَّدَ، وَهُوَ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ فَاعِلٌ لِأَحَبُّ لَهُ، أَيْ لِلَّهِ فِيهَا، أَيْ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ (فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ) إِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَصَابِيحِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهُ أَسْقَطَهُ لِتَكَرُّرِهِ فَهَذَا اعْتِدَارٌ حَسَنٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ الْأَوَّلَى أَنْ يَعْكِسَ الْأَمْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ لِأَنَّهُ أَوَّلَى بِذَلِكَ الْبَابِ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ صَوَابٍ.

الفصل الثالث

٢٠٦٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ " فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَحَنَنْ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " فَحَنَنْ أَحَقُّ وَأَوَّلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ "، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الفصل الثالث)

٢٠٦٧ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ الْمَدِينَةَ) أَيْ بَعْدَ الْهَجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ (فَوَجَدَ الْيَهُودَ) أَيْ صَادَفَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ قُدُومَهُ فِي الْأَوَّلَى كَانَ بَعْدَ عَاشُورَاءَ فِي رِبْعِ الْأَوَّلِ (صِيَامًا) أَيْ ذَوِي صِيَامٍ أَوْ صَائِمِينَ (يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُونَهُ؟ " أَيْ مَا سَبَبُ صَوْمِهِ، قَالَ الطَّيِّبِيُّ: فِيهِ إِشْكَالَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْيَهُودَ يُورِخُونَ الشُّهُورَ عَلَى غَيْرِ مَا تُورِخُهُ الْعَرَبُ، الثَّانِي أَنَّ مَخَالَفَتَهُمْ مَطْلُوبَةٌ، وَالْجَوَابُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَحُوزُ أَنْ يَتَّفَقَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ كَوْنُ عَاشُورَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي نَجَّاهُمْ اللَّهُ فِيهِ مِنْ فِرْعَوْنَ يَعْنِي مَعَ احْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ ابْتِدَاءً، فَقَوْلُ ابْنِ جَرِّ عَلَى أَنَّهُ لَا

مَنْعَ أَيضًا أَنَّ هَذَا الْإِنْجَاءَ وَقَعَ فِي عَاشُورَاءَ الْعَرَبِيِّ ثُمَّ وَقَعَ التَّغْيِيرُ مِنْهُمْ إِلَى تِلْكَ السَّنَةِ فَتَوَافَقَا أَيضًا غَيْرَ مُتَّحِينَ، مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ وَقَعَ التَّغْيِيرُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُمْ مَعَ كَمَالِ اعْتِقَادِهِمْ وَغُلُوبِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ مَا يَغَيِّرُونَ عَاشُورَاءَ عَنْ زَمَانِهِ وَاخْتِلَافِ التَّارِيخِ بِنَاءً عَلَى تَغْيِيرِ لُغَتِهِمْ فِي مُغَايَرَةِ أَسْمَاءِ شُهُورِهِمْ، أَمَّا الْخِيَامُ فَإِنَّهَا تَحْيَامُهُمْ وَأَمَّا نِسَاءُ الْحَيِّ غَيْرِ نِسَاءِهِمْ، وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْمُخَالَفَةَ مَطْلُوبَةٌ فِيمَا أَخْطَأُوا فِيهِ كَمَا فِي يَوْمِ السَّبْتِ، فَقَالَ - تَعَالَى - {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: ١٢٤] فَكَأَنَّ التَّعْظِيمَ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ يَوْمَهُمُ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، الْأَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ عَنِ الثَّانِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلُ الْهَجْرَةِ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالْمُخَالَفَةِ بَلْ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَمِنْهَا أَمْرُ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ لَمَّا ثَبَتَ عَلَيْهِمُ الْحِجَّةَ وَلَمْ يَمْنَعَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَظَهَرَ مِنْهُمْ الْعِنَادُ وَالْمُكَابَرَةُ اخْتَارَ مُخَالَفَتَهُمْ وَتَرَكَ مُؤَالَفَتَهُمْ، وَلِذَا لَمَّا قِيلَ لَهُ فِي عَاشُورَاءَ بَعْدَ صِيَامِهِ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُعْظَمُونَ هَذَا الْيَوْمَ وَأَنْتَ تُحِبُّ هَذَا الزَّمَانَ تَرَكَ التَّشَبُّهَ بِهِمْ فَقَالَ: " {لَنْ بَقِيَتْ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ} "، ثُمَّ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَقْدِيمِ أَنَّهُ صَامَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى قَوْلِ الْيَهُودِ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا، بَلْ بِاخْتِبَارٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَوْ بِحُصُولِ التَّوَاتُرِ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْإِسْلَامُ فِي التَّوَاتُرِ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ إِمَّا بِالْوَحْيِ أَوْ بِالاجْتِهَادِ بِمَا يُوَافِقُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ لَا يَصِحُّ تَرْيِيدُهُ بِأَوْ فِي الثَّانِيَةِ (فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ) أَيْ وَقَعَ فِيهِ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ تَوْجِبُ تَعْظِيمَ مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ (أُنْجِيَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ) أَيْ الْمُؤْمِنُونَ وَ (غَرَّقَ) بِالتَّشْدِيدِ (فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا. قَالَ الطَّبِيُّ: غَرَّقَهُ وَأَغْرَقَهُ بِمَعْنَى، وَفِي نُسْخَةٍ أَغْرَقَ وَفِي أُخْرَى بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَرَفَعَ الْمُنْصَوِّبِينَ (فَصَامَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ مِثْلَهُ (مُوسَى شُكْرًا) لِاسْتِمَالِهِ عَلَى النِّعْمَتَيْنِ الْجَلِيلَتَيْنِ، وَقَالَ - تَعَالَى - {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا} وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام: ٤٥] (فَنَحْنُ نَصُومُهُ) أَيْ شُكْرًا أَيضًا لِأَنَّ بَقَاءَ الْأَبَاءِ سَبَبُ وَجُودِ الْأَبْنَاءِ أَوْ مُتَابَعَةُ مُوسَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ أَجَابَهُمْ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَنَحْنُ) أَيْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَنَحْنُ (أَحَقُّ) أَيْ أَثْبَتُ (وَأَوَّلَى) أَيْ أَقْرَبُ (بِمُوسَى) أَيْ بِمُتَابَعَتِهِ (مِنْكُمْ) فَإِنَّا مُوَافِقُونَ لَهُ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَمُصَدِّقُونَ لِكِتَابِهِ فِي تَبْيِينَ الْيَقِينِ، وَأَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لَهْمَا فِي التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، وَالتَّعَلُّقُ بِالْأَمْرِ الْمَشُوبِ بِالتَّزْيِيفِ (فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَبِهَدَاهُمْ أَقْتَدِهِ} [الأنعام: ٩٠] فَتَعْظِيمُ مَا عَظَّمَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُتَابَعَةِ لَهُ فِي شَرْعِهِ بَلْ عَلَى طَرِيقِ مُوَافَقَةِ شَرْعِهِ لِشَرْعِهِ فِي ذَلِكَ أَوْ كَانَ صِيَامُهُ شُكْرًا لِخَلَاصِ مُوسَى كَمَا سَجَدَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُدَ وَلِكُونِهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَالظَّاهِرُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ هُنَا بِالصِّيَامِ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ، وَلِذَا نَادَى مُنَادِيَهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَكَلَ فَلْيَمْسِكْ (وَأَمَرَ) أَيْ أَصْحَابَهُ (بِصِيَامِهِ) وَفِي هَذَا تَوَاضَعٌ عَظِيمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُوسَى الْكَلِيمِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " {لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي} "، وَفِيهِ تَأَلُّفٌ لِقَوْمِهِ وَاسْتِنْسَاسٌ بِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ عِنَادِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَيُنَافِيهِ بِظَاهِرِهِ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعْدَةُ الْيَهُودِ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " فَصُومُوهُ أَنْتُمْ "، فَهَذَا يُشْعِرُ بَأَنَّ الصَّوْمَ كَانَ لِمُخَالَفَتِهِمْ، وَمَا سَبَقَ صَرِيحُ بَأَنَّهُ كَانَ لِمُوَافَقَتِهِمْ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا طَائِفَتَيْنِ أَوْ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، أَوْ يُقَالُ: لَا يُلْزَمُ مِنْ عَدِهِمْ إِيَّاهُ عِيدًا كَوْنُهُ عِيدًا حَقِيقَةً، أَوْ لَا يَمْتَنِعُ صَوْمُهُ عَنْدهُمْ أَوْ صَوْمُهُ أَنْتُمْ فَلَا تَجْعَلُوهُ عِيدًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٦٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلشِّرْكِينَ فَإِنَّا أُحِبُّ أَنْ أَخْلِفَهُمْ » " رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٠٦٨ - (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ

مِنَ الْأَيَّامِ) أَيِ الْآخِرِ (وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمًا عِيدٌ لِلْمُشْرِكِينَ) السَّبْتُ لِلْيَهُودِ وَالْأَحَدُ لِلنَّصَارَى، وَإِنَّمَا سَمَّوْا مُشْرِكِينَ لِقَوْلِهِمْ عَزِيرُ ابْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَإِنَّمَا لِلتَّلْغِيبِ، وَأَرَادَ مَنْ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفَّارِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: الْمُشْرِكُ الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلُ الْكُتُبِ وَهَذَا الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُشْرِكَ ضِدُّ الْمُوَحِّدِ بَأَنَّ يُثْبِتَ شَرِيكًا لِلْبَّارِي سَوَاءً كَانَ الصَّنَمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوْكَبَ وَغَيْرَهَا، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى جِنْسِ الْكَافِرِ الشَّامِلِ لِلدَّهْرِيَّةِ وَالْمُعْطَلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] وَيُقَابِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: ١] (فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَخْلَفَهُمْ) أَيِ مَجْمُوعِ الْفَرِيقَيْنِ، وَاجْتَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ أُمَّتِهِ، وَلِشِيرِ إِلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَأَنَا أَحِبُّ وَإِلَى الثَّانِي قَوْلُهُ لَا تَصُومُوا، أَوِ الصِّيَامُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ كَوْنُهُ عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيمِ، وَالصِّيَامُ الْمَحْبُوبُ كَوْنُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُخَالَفَةِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي وَقْتِ انْتِفَاعِهِمْ بِهِمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إِفْرَادُ السَّبْتِ، وَفِي مَعْنَاهُ إِفْرَادُ الْأَحَدِ الْمُسْتَحَبِّ صَوْمَهُمَا جَمِيعًا مُتَوَالِيَيْنِ تَحْقِيقًا لِمُخَالَفَةِ الْفَرِيقَيْنِ، عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْطُرُونَ الْيَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَتَأَمَّلْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) قَالَ مِيرْكَ: وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: "إِنَّهُمَا يَوْمُ عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَفَهُمْ"».

٢٠٦٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحْتَنُ عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عَنْهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عَنْهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٦٩ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ) أَيِ يَأْمُرُنَا أَمْرًا مُؤَكَّدًا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحْتَنُ عَلَيْهِ أَيِ يَرْغِبُنَا إِلَيْهِ (وَيَتَعَاهَدُنَا) أَيِ يَحْفَظُنَا وَيُرَاعِي حَالَنَا وَيَتَفَحَّصُ عَنْ صَوْمِنَا أَوْ يَنْخَوِّنَا بِالْمَوْعِظَةِ (عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا) أَيِ بِهِ (وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا) أَيِ وَلَمْ يَتَفَقَّدْنَا (عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: فِي قَوْلِهِ يَأْمُرُ بِالصِّيَامِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسَخَ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ عَامَ حَجٍّ خُطِبَ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُتَبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ»"، فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا أَهْلًا وَهُوَ مُرَدُّودٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ مَا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ إِلَّا حِينَ قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا كَوْنُ مَا بَعْدَهُ وَمَا قَبْلَهُ فَحُلُّ احْتِمَالٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ نَصًّا أَوْ يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ»، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ كَانَ أَمْرًا إِجْبَابِيًّا قَبْلَ نَسْخِهِ بِرَمَضَانَ، إِذْ لَا يُؤْمَرُ مَنْ أَكَلَ بِإِمْسَاكِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ إِلَّا فِي يَوْمٍ مَفْرُوضٍ الصَّوْمِ بَعِيْنِهِ، فَلَا بَدَّ مِنْ الْجَمْعِ بِوُجُوبِهِ أَوَّلًا، وَنَسْخِهِ ثَانِيًا، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُتَبْ عَلَيْكُمْ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقًا، هَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ حُجَّةِ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ: "وَلَمْ يَكُتَبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ" مِنْ كَلَامِهِ، وَإِلَّا فَالْحِفَاطُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ مُعَاوِيَةَ مُدْرَجٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ هَذَا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ فَبَعِيدٌ عَنْ فَهْمِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٧٠ - وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «أَرَبُّ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ»، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢٠٧٠ - (وَعَنْ حَفْصَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: أَرْبَعٌ) أَيُّ حِصَالٍ (لَمْ يَكُنْ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يَدْعُهُنَّ) أَيُّ يَتْرُكُهُنَّ (النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَاعِلٌ تَنَزَّعَ فِيهِ الْفَعْلَانِ، وَفِي نُسْخَةٍ لَمْ تَكُنْ بِالتَّائِيثِ، وَفِي أُخْرَى مُجْمَعَةً أَيُّ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْخِصَالُ مَتْرُوكَةً (صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ) بِالْجَرِّ وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ أَيُّ صِيَامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْعَشْرِ تِسْعَةُ أَيَّامٍ مَجَازًا كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} [البقرة: ١٩٧] وَكَذَا يُقَالُ: اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَوْ كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، أَوْ اسْتِثْنَاءُ يَوْمِ الْعِيدِ لِثُبُوتِهِ الشَّرْعِيِّ كَالِاسْتِثْنَاءِ الْعَقْلِيِّ (وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) بِالْوَجْهِينِ (مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ) أَرَادَتْ رَكْعَتَي سُنَّةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي ظَاهِرِهِ يُنَاقِضُ مَا سَبَقَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي الْعَشْرِ»، وَاجْتَمَعَ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَوَتْ مَا رَأَتْ وَنَقَلَتْ مَا عَلِمَتْ فَلَا تَنَافٍ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) وَمِمَّا يُؤَكِّدُهُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ" يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ" وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ: «صِيَامُ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِنْهَا كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، وَاخْتَلَفَ فِي أَفْضَلِ الْعَشَرِينَ، فَقِيلَ: عَشْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ لِيَالِيهِ لِأَنَّ مِنْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَهِيَ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ أَيَّامُهُ لِأَنَّ فِيهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَذَهَبَ ابْنُ حِبَّانَ إِلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْفَضْلِ، وَالْحَقُّ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ فِيمَا ذَكَرَ عَشْرَ الْمُحَرَّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٧١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢٠٧١ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ») أَيُّ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبَيْضِ وَهِيَ الثَّلَاثُ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ، لِأَنَّهَا الْمُقَمَّرَاتُ مِنْ أَوَائِلِهَا إِلَى أَوَاخِرِهَا، فَنَاسَبَ صِيَامُهَا شُكْرًا لِلَّهِ - تَعَالَى - قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَمَنْ عَبَّرَ عَنْهَا بِالْأَيَّامِ الْبَيْضِ فَقَدْ لَحَنُوهُ لِأَنَّ الْأَيَّامَ كُلَّهَا بَيْضٌ أَه. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: الْأَيَّامُ الْبَيْضُ لِيَالِيهَا، أَوْ الْمُرَادُ أَيَّامُ صِيَامِهَا مَكْفُورَاتُ اللَّذْنُوبِ مُبَيَّضَاتُ الْقُلُوبِ، أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى مَا رَوَى: أَنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اسْوَدَّ أَعْضَاؤُهُ الْعِظَامَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنْ دَارِ السَّلَامِ، فَأَمَرَ بِصِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَبِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ بَيِّضٌ ثَلَاثُ جَسَدِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَلْ أَقُولُ: يَتَعَيَّنُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ لِأَنَّ الْأَيَّامَ الْبَيْضَ وَقَعَ فِيهَا أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ، وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ النَّهَايَةِ: وَالصَّوَابُ أَنَّ لَا يُقَالُ أَيَّامُ الْبَيْضِ لِأَنَّ الْبَيْضَ مِنْ صِفَةِ اللَّيَالِي، فَبَيَّنَّا عَلَى ظَاهِرِ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ) أَيُّ وَلَا فِي سَفَرٍ وَ (لَا) مَزِيدَةٌ لِلتَّأَكِيدِ، قَالَ مِيرُكٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ أَيَّامِ الْبَيْضِ، قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: حَاصِلُ اخْتِلَافٍ فِي تَقْرِيرِ أَيَّامِ الْبَيْضِ تِسْعَةً أَحَدُهَا عَدَمُ التَّعْيِينِ، وَكَرِهَ التَّعْيِينُ، الثَّانِي الثَّلَاثَةُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، الثَّلَاثُ: مِنَ الثَّانِي عَشَرَ إِلَى الرَّابِعِ عَشَرَ، الرَّابِعُ: مِنَ الثَّلَاثِ عَشَرَ إِلَى الْخَامِسِ عَشَرَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، الْخَامِسُ أَوَّلُهُمَا أَوَّلُ سَبْتٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ مِنْ أَوَّلِ الثَّلَاثَاءِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - السَّادِسُ: أَوَّلُهُمَا أَوَّلُ خَمِيسٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ مِنْ أَوَّلِ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ، وَهَكَذَا السَّابِعُ أَوَّلُ اثْنَيْنِ ثُمَّ خَمِيسٍ، ثُمَّ هَكَذَا الثَّامِنُ أَوَّلُ يَوْمٍ وَالْعَاشِرُ وَالْعِشْرُونَ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَمَنْقُولٌ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا، الثَّاسِعُ أَوَّلُ كُلِّ عَشْرِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ الْمَالِكِيِّ، أَه، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: بَقِيَ آخَرُ وَهُوَ آخِرُ ثَلَاثٍ مِنَ الشَّهْرِ، فَتِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ أَه. وَلَعَلَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ ذِكْرِهِ مَعَ كَمَالِ ظَهْوَرِهِ لِعَدَمِ امْكَانِ ضَبْطِهِ وَتَقْدِيرِهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ بِسَدِّ حَسَنِ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامُ الْبَيْضِ ثَلَاثُ عَشْرَةَ وَرَابِعُ عَشْرَةَ وَخَامِسُ عَشْرَةَ، وَبِهَذَا يَعْلَمُ شُدُوزُ أَقْوَالِ تِسْعَةِ أَوْ عَشْرَةِ

حَكَاهَا الْعِرَاقِيُّ فِي تَعْيِينِ الْبَيْضِ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، اهـ. وَهَذَا مُجَازَفَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْعِرَاقِيَّ بَنَفْسِهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَكَرَ الْبَقِيَّةَ عَلَى طَرِيقِ الشُّدُودِ بَعْضُهَا مُسْنَدٌ إِلَى الْأَكْبَرِ وَبَعْضُهَا مُسْقُوطٌ عَنْهُ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ أَصْلًا، لِهَذَا تَبِعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ جَرِيرٍ، وَكَرَّرَهُ وَزَادَ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ بِهَا صَارَتْ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ.

٢٠٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

٢٠٧٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ) أَيُّ نَمَاءٍ يُعْطَى بَعْضُهُ أَوْ طَهَارَةٌ يُطَهَّرُ بِهِ " «وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ» " فَإِنَّهُ يَذَابُ بَعْضُ الْبَدَنِ مِنْهُ وَيَنْقُصُ وَتَطْهَرُ الذُّنُوبُ بِهِ، وَتَمَحُّصُ، فَالزَّكَاةُ عِبَادَةُ مَالِيَّةٌ، وَالصَّوْمُ طَاعَةٌ بَدَنِيَّةٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ صَدَقَةِ الْجَسَدِ مَا يُخْلَصُهُ مِنَ النَّارِ بِجَنَّةِ الصَّوْمِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

٢٠٧٣ - وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْسِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْسِ، فَقَالَ: " إِنْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا هَاجِرِينَ، يَقُولُ: دَعَهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ .

٢٠٧٣ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) مُحْتَمَلٌ إِعْرَابُهُ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِالْخَرَفِ أَوْ الْحَرَكَةِ (وَالْاِثْنَيْسِ) بِالنَّصْبِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ، وَاللَّامُ بَدَلٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَى يَوْمِ الْاِثْنَيْسِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْاِثْنَيْنِ (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ) أَيُّ كَثِيرًا (الْاِثْنَيْنِ) بِكُسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحِ (وَالْاِثْنَيْسِ) بِالنَّصْبِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ، وَأَرَادَ يَوْمَيْهِمَا، يَعْنِي فَمَا الْحِكْمَةُ فِيهِمَا (فَقَالَ: إِنْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْسِ) بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ (يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ) أَيُّ صَائِمٍ فِيهِمَا (إِلَّا ذَا) ذَا مَزِيدَةٍ (هَاجِرِينَ) بِالتَّثْنِيَةِ أَيُّ قَاطِعِينَ أَيُّ وَلَوْ كُنَّا صَائِمِينَ (يَقُولُ) أَيُّ اللَّهُ لِلْمَلِكِ الْمُوَكَّلِ عَلَى مَحْوِ السَّيِّئَةِ عِنْدَ ظُهُورِ آثَارِ الْمَغْفِرَةِ (دَعَهُمَا) أَيُّ اِتْرَكَهُمَا (حَتَّى يَصْطَلِحَا) أَيُّ إِلَى أَنْ يَقَعَ الصَّلَاحُ يَنْهَمَا فَحِينَئِذٍ يَغْفِرُ لَهُمَا، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْسِ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: اِتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيثَا، وَلَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ تَقْدِيرِ مُخَاطَبٍ يَقُولُ اِتْرَكُوا أَوْ اَنْظُرُوا أَوْ دَعَهُمَا، كَانَهُ - تَعَالَى - لَمَّا غَفَرَ لِلنَّاسِ سِوَاهُمَا قِيلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا أَيْضًا، فَأَجَابَ أَوْ اَنْظُرُوا أَوْ اِتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اهـ. وَمَا اخْتَرْنَاهُ أَظْهَرَ، فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٠٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبْعِدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرَخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

٢٠٧٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) نُسِبَ عَلَى الْعِلَّةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: ابْتِغَاءَ لَوْجِهِ اللَّهِ، وَفِي نُسْخَةٍ: ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَيُّ ذَاتِهِ وَطَلَبَ قُرْبِهِ أَوْ جَهْتَهُ الَّتِي رَضِيَ بِهَا مِنَ الرَّجَاءِ بِهِ أَوْ مِنْ خَوْفِ عِقَابِهِ، وَلِذَا يُفَسَّرُ عِنْدَ حَلِّ مُشْكَلَاتِهِ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ (بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبْعِدِ غُرَابٍ) أَيُّ بَعْدًا مِثْلَ بَعْدِ غُرَابٍ (طَائِرٍ وَهُوَ فَرَخٌ) بِفَتْحِ فَسْكُونِ أَيُّ صَغِيرٍ (حَتَّى مَاتَ هَرِمًا) بِفَتْحِ فَكُسِرَ أَيُّ كَبِيرًا، قَالَ الطَّبِيُّ: (طَائِرٍ) صِفَةُ (غُرَابٍ) ، (وَهُوَ فَرَخٌ) حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي طَائِرٍ، وَحَتَّى مَاتَ غَايَةَ الطَّيْرَانِ وَهَرِمًا حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ مَاتَ مُقَابِلَ لِقَوْلِهِ وَهُوَ فَرَخٌ، وَقِيلَ: يُضْرَبُ الْغُرَابُ مِثْلًا فِي طُولِ الْعُمُرِ، شَبَّ بَعْدَ الصَّائِمِ عَنِ النَّارِ بَعْدَ غُرَابٍ طَارَ مِنْ أَوَّلِ عُمرِهِ إِلَى آخِرِهِ اهـ. قِيلَ: يَعِيشُ الْغُرَابُ أَلْفَ عَامٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ) : كَذَا فِي نُسْخِ الْمَشْكَاةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ فِي

الصَّحَابَةُ، وَكَتَبَ مِيرُكُ فِي الْهَامِشِ بَدَلَ قَيْسٍ قَيْصَرَ بَفَتْحِ الرَّاءِ حَبْرًا، وَبِالتَّنْوِينِ حُمْرَةً وَفَوْقَهُ (ظ) إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ الظَّاهِرُ، وَفِي الْمَعْنَى (قَيْصَرَ) بِمَفْتُوحَةٍ وَسُكُونِ يَاءٍ وَفَتْحِ مُهْمَلَةٍ، وَتَرَكَ صَرْفَ قَالَهُ مِيرُكُ. وَرَوَاهُ الْبَرَاءُ، وَفِي سَنَدِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ، وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فَسَمَاهُ سَلَامَةَ بِزِيَادَةِ أَلْفٍ كَذَا قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.

(٧) وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ: سَلَمَةُ بْنُ قَيْصَرَ الْحَضْرَمِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِ لُحَيْعَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ لُحَيْعَةَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: («مَنْ يَصُومُ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ») (إِنْخ). قَالَ: وَلَا يُوجَدُ لَهُ سَمَاعٌ وَلَا إِدْرَاكٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَنْكَرَ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّ يَكُونَ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَالَ: رَوَيْتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُعَدُّ فِي أَهْلِ مِصْرَ أَهْلًا. كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: سَلَمَةُ بْنُ قَيْصَرَ تَابِعِيُّ أُرْسِلَ حَدِيثًا لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ أَهْلًا. فَعَلِمَ مِنْ هُنَا أَنَّ مَا وَقَعَ فِي نُسْخِ الْمَشْكَاةِ: سَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ غَلَطَ، وَالصَّوَابُ سَلَمَةُ بْنُ قَيْصَرَ، وَاللَّهُ الْهَادِي - جَلَّ جَلَالُهُ - وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

٩٠٧ [باب في توابع لصوم التطوع]

[باب في توابع لصوم التطوع]

بَابُ

الفصل الأول

٢٠٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: (فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ) . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: (أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) فَأَكَلَ» . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٧) بَابُ

بِالتَّنْوِينِ، وَقِيلَ: بِالسُّكُونِ، وَفِي نُسْخَةٍ: فِي تَوَابِعِ لَصَوْمِ التَّطَوُّعِ.

الفصل الأول

٢٠٧٥ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ) : أَيُّ: يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، أَوْ سَاعَةً يَوْمًا، أَوْ أَوَاقَاتَ يَوْمًا، أَوْ فِي نَهَارٍ. (فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) : أَيُّ: مِنَ الطَّعَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ مَا يُأْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ. (فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَا) : بِالتَّنْوِينِ (صَائِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: فَإِنِّي إِذَنْ أَصُومُ، يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَبَةِ النَّفْلِ فِي النَّهَارِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ: يَجِبُ التَّبَيُّتُ كَمَا فِي الْفَرَضِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ») . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْهُ . (ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْدِي لَنَا) : أَيُّ أُرْسِلَ إِلَيْنَا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ (حَيْسٌ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَمْرٌ مَخْلُوطٌ بِسَمْنٍ وَأَقِطٌ، وَقِيلَ: طَعَامٌ يَتَّخِذُ مِنَ الزُّبْدِ وَالزَّيْتِ وَالْأَقِطِ وَقَدْ يَبْدُلُ الْأَقِطُ بِالذَّقِيقِ، وَالزُّبْدُ بِالسَّمْنِ، وَقَدْ يَبْدُلُ السَّمْنُ بِالزَّيْتِ، (فَقَالَ: أَرَيْنِيهِ) : أَمْرٌ مِنَ الْإِرَاءَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَدْنِيهِ وَأَرِنِيهِ كَيْفَةً عَنْهَا، لِأَنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا يَكُونُ مَرِئًا، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ، وَأَمَّا فِي النُّسخِ الْخَاصَّةِ فَغَيْرُ مَوْجُودَتَيْنِ، وَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ أَوْ نُسَخَتَانِ لِلطَّبْرِيِّ. (فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) أَيُّ: مُرِيدًا لِلصَّوْمِ (فَأَكَلَ) وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ كُنْتُ نَوَيْتُ الصَّوْمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَهْلًا. وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْمَذْهَبِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ وَتَقْدِيرٍ عَذْرٍ، وَقَالَ مِيرُكُ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِفْطَارِ النَّفْلِ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بَعْدُ،

وَأَمَّا بِدُونِهِ فَلَا، وَقَالَ الْقَاضِي: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الشَّرُوعَ فِي النَّفْلِ لَا يَمْنَعُ الْخُرُوجَ عَنْهُ، كَمَا قَالَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إِنْ أَفْطَرَ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي حَيْثُ لَا عُذْرَ لَهُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْقَضَاءِ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ لَا يَقَاوِمُ الصَّحِيحَ، عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ يَحْتَمِلُ الْاسْتِحْبَابَ كَالْأَصْلِ. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَمِنْ هَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ لِمُضِيِّ مُعْظَمِ الْعِبَادَةِ بِلَا نِيَّةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِهِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ التَّيَبُّتُ فِيهِ كَالْفَرَضِ بِحَدِيثٍ: («إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ») فَلَا مَسَاكَ أَوَّلِ النَّهَارِ عَمَلٌ بِلَا نِيَّةٍ، وَقِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ إِذْ نَفَلَهَا كَفَرَضِهَا فِي النِّيَّةِ. قَالَ: وَلَا دَلَالَهَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السُّؤَالِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَسْئُولَ مُعَدًّا لِلْإِفْطَارِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ لِلْعِبَادَةِ، وَلَا يَتَكَلَّفُهُ لِتَحْصِيلِ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَالُوا لَهُ أَيُّ: إِنِّي صَائِمٌ كَمَا كُنْتُ، أَوْ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى الْفِطْرِ لِعُذْرٍ، فَلَمَّا قِيلَ لَهُ: تَمَّ الصَّوْمُ، وَفِيهِ أَنَّ النِّيَّةَ اقْتِرَانَهَا بِهِ كَاقْتِرَانِهَا بِمَا قَبْلَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ رَوَايَةُ: إِذَنْ أَصُومُ، وَرَوَايَةُ: مِنْ غَدَاءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ: فَأَكَلْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قَالَ الشُّمْنِيُّ: وَزَادَ النَّسَائِيُّ، وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَصَحَّ عَبْدُ الْحَقِّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وَاسْتَبْدَلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو يُونُسَ عَلَى أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ يُفْطِرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَيَقْضِي، وَفِي الْهَدَايَةِ: وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ أَوْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي وَجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا فَسَدَ عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ، بَأَنَّ عَرَضَ الْخِيَصِ لِلصَّائِمَةِ الْمُتَطَوِّعَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي نَفْسِ الْإِفْسَادِ هَلْ يَبَاحُ أَوْ لَا؟ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَا إِلَّا بِعُذْرٍ، وَرَوَايَةُ الْمُتَنَقِّي: يَبَاحُ بِلَا عُذْرٍ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هَلِ الضِّيَافَةُ عُذْرٌ أَوْ لَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: عُذْرٌ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي عَدَمِ الْفِطْرِ عُقُوقٌ لِأَحَدِ الْوَالِدَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ يَرْضَى بِمَجَرَّدِ حُضُورِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ لَا يَبَاحُ الْفِطْرُ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَذَى بِذَلِكَ يُفْطِرُ، وَعِنْدِي أَنَّ رَوَايَةَ الْمُتَنَقِّي أَوْجَهُ، قَالَ: وَأَحْسَنُ مِمَّا يُسْتَدَلُّ لِلشَّافِعِيِّ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي الْحَدِيثَ السَّابِقَ، وَلَنَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] وَقَالَ - تَعَالَى - {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧] الْآيَةُ سَبَقَتْ فِي مَعْرِضِ ذَمِّهِمْ عَلَى عَدَمِ رِعَايَةِ مَا التَزَمُوهُ مِنَ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِمْ، وَالْقَدَرُ الْمُؤَدِّي عَمَلٌ كَذَلِكَ، فَوَجِبَ صِيَانَتُهُ عَنِ الْإِبْطَالِ بِهَذَيْنِ النَّصْنِ، فَإِذَا أَفْطَرَ وَجِبَ قَضَاؤُهُ تَفَادِيًا أَيُّ تَبَعْدًا عَنِ الْإِبْطَالِ، وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْآتِي، وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَعَلَى الْحُجِّ وَالْعُمَرَةِ النَّفْلَيْنِ حَيْثُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا إِذَا أُفْسِدَا.

٢٠٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَنَّتَهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: (أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ) فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٠٧٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَنَّتَهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: " (أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ) فَإِنِّي صَائِمٌ" . ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا) (قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلضَّيْفِ الصَّائِمِ أَنْ يَدْعُوَ لِلضَّيْفِ، أَيُّ لَمَّا فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ دُعَاءُ الصَّائِمِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَهَذَا الْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يُؤَيِّدُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الضِّيَافَةَ غَيْرُ عُذْرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا عُذْرٌ، وَلَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: («إِذَا دُعِيَ

أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَطْعَمْ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ. وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِيرٍ حَيْثُ قَالَ: وَالتَّيُّ عَنْ التَّكْلُفِ الْمُسْتَفَادِ بِمَا رُوِيَ: «أَنَا وَصَالِحُ أُمِّي بَرَاءٌ مِنَ التَّكْلُفِ» " إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ يَتَكَلَّفُ بِمَشَقَّةٍ، وَأَمَّا مَنْ أَتَى بِمَا عِنْدَهُ وَإِنْ شَرَفَ فَلَا يُسَمَّى مُتَكَلِّفًا هَذَا. وَالْغَرَابَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَقَامَ لَا يَقْتَضِي هَذَا السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ أَصْلًا، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٠٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ») . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ») رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٧٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ») أَيُّ: نَفْلًا قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ صَوْمَ قَضَاءٍ وَنَحْوَهُ. (فَلْيَقُلْ) أَيُّ: نَدْبًا (إِنِّي صَائِمٌ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَمْرٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدْعُوِّ حِينَ لَا يُجِيبُ الدَّاعِيَ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِخْفَاءَ التَّوَأْفِلِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى عِدَاوَةٍ وَبُغْضٍ فِي الدَّاعِي.

(وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ) : أَيُّ الدَّعْوَةِ (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ) قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ رَكَعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَقِيلَ: فَلْيَدْعُ لِمُصَاحِبِ الْبَيْتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: بِالْبَرَكَةِ، أَقُولُ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالِدُّعَاءِ. قَالَ الْمُظْهَرُ: وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ تَأَذَّى الْمُضَيْفُ بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) : أَيُّ: فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا، وَقِيلَ: وَجُوبًا، قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوَّشُ خَاطِرُ الدَّاعِي، وَيَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَاةُ إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَحُ بِأَكْلِهِ وَلَمْ يَتَشَوَّشْ بِعَدَمِهِ فَيُسْتَحَبُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَانِ مُسْتَوَيْنِ عِنْدَهُ فَلَا أَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ، سِوَاءَ حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضَرْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: («إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ») . وَفِي رِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسَّيُوطِيِّ.

وَالْعَجَبُ مِنْ ابْنِ الْأَعْمَامِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْعَ الْمُحَقِّقُونَ كَوْنَ الضَّيْفَةِ عَذْرًا كَالْكَرْحِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ» . أَيُّ: فَلْيَدْعُ لَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: ثَبَتَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْتِدَاءِ ثَبَتِ، ثُمَّ لَا يَقْوَى قُوَّةَ حَدِيثِ سَلْمَانَ، يَعْنِي حَدِيثَ الْبَخَارِيِّ: «أَخَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ. قَالَ: فَصَلَّيْنَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: (صَدَقَ سَلْمَانُ) .» .

وَهَذَا بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الضَّيْفَةَ عَذْرٌ، وَكَذَا مَا أَسْنَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِلَى جَابِرٍ قَالَ: «صَنَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا، فَدَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا أَتَى بِالطَّعَامِ تَخَيَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (مَا لَكَ؟) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (تَكْلَفَ أَخُوكَ وَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ، كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) .»

اهـ. قَالَ الشُّمْنِيُّ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظٍ: («أَخُوكَ تَكَلَّفَ وَصَنَعَ لَكَ طَعَامًا وَدَعَاكَ، أَفْطَرَ وَأَقْضَى يَوْمًا مَكَانَهُ») وَرَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
٢٠٧٨ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ جَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاولَهُ أُمُّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: (أَكُنْتُ تَقْضِينَ شَيْئًا؟) قَالَتْ: لَا. قَالَ: (فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ ; وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ. وَفِيهِ: «فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوُّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ») .

٢٠٧٨ - (عَنْ أُمِّ هَانِئٍ) : بِهِمْزٍ بَعْدَ نُونٍ مَكْسُورَةٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ (قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ) أَيِ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ (فَتَحَ مَكَّةَ) : بِالْجَمْرِ بَدَلُ أَوْ بَيَانُ (جَاءَتْ فَاطِمَةُ) : أَيِ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (جَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ الْيَسَارِ كَانَ بِإِشَارَةٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ إِيمَاءً إِلَى قَصْدِ تَوَجُّهِ قَلْبِهِ وَخَاطِرِهِ إِلَيْهَا بِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ وَالْإِلْتِمَامِ، وَإِمَّا تَوَاضُعًا مِنْهَا مَعَ بِنْتِ عَمِّهَا، وَأُخْتِ زَوْجِهَا، وَعَمَّةِ أَوْلَادِهَا، مَعَ إِمْكَانِ أَنَّهَا كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا، وَإِمَّا لِشُغْلِ الْيَمِينِ أَوَّلًا بِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهَا: (وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ) : فَإِنَّ الْجُمْلَةَ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ جَلَسَتْ. قَالَ الطَّبِيبِيُّ: إِمَّا حَالُ أُمِّ هَانِئٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ وَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِهِ، وَالْحَالُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِمَّا عَطْفًا عَلَى تَقْدِيرٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ هَانِئٍ، جَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافٍ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يُقَالُ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ جَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّجْرِيدِ كَأَنَّهَا تُحْكِي عَنْ نَفْسِهَا بِذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الرَّاويَ وَضَعَ كَلَامَهُ مَكَانَ كَلَامِهَا اهـ. يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ نَقَلَ بِالْمَعْنَى. (جَاءَتِ الْوَلِيدَةُ) : أَيِ: الْأَمَةُ (بِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ) : أَيِ: مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَنَاولَتْهُ) : أَيِ الْجَارِيَةِ، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مُقَدَّرٌ وَهُوَ الْإِنَاءُ (فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاولَهُ) : أَيِ الْإِنَاءِ. وَفِي الْمَصَابِيحِ: ثُمَّ نَاولَهَا أَيِ: بَقِيَّةَ الْمَشْرُوبِ (أُمُّ هَانِئٍ) : إِمَّا لِكُونِهَا عَنْ الْيَمِينِ، أَوْ لِسَبْقِهَا بِالْإِيمَانِ، أَوْ لِكِبَرِ سِنِّهَا أَوْ لِأَنَّهَا كَانَتْ جَنِيَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُمِّ أَهْلِ الْبَيْتِ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - (فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ) : يَحْتَمِلُ الْمَضْيَ وَالْحَالُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِمَا سَيَأْتِي (وَكُنْتُ صَائِمَةً) : أَيِ: فَمَا الْحُكْمُ؟ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَإِنَّمَا لَمْ تَذْكُرْ هَذَا قَبْلَ تَنَاوُلِهَا إِثَارًا لِمَا أَثَرَهَا بِهِ مِنْ التَّقَدُّمِ عَلَى بِنْتِ سَيِّدَةِ النَّسَاءِ، وَذَلِكَ عِنْدَهَا أَشْرَفُ وَأَعْلَى مِنَ الصَّوْمِ اهـ.

وَيُمْكِنُ أَنَّهُ حَدَّثَ لَهَا السُّؤَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ، ثُمَّ فِي التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ قَدْ حَصَلَ بِمَجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةِ أَوْ قَصْدِهَا، فَإِنَّمَا لَمْ تَذْكُرْ خَوْفًا عَنْ قَوْلِ سُورِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتُ تَقْضِينَ) : أَيِ: بِهَذَا الصَّوْمِ (شَيْئًا؟) : أَيِ: مِنَ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْكَ. (قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَا يَضُرُّكَ) : أَيِ: لَيْسَ عَلَيْكَ إِثْمٌ فِي فِطْرِكَ (إِنْ كَانَ) : صَوْمُكَ (تَطَوُّعًا) : وَهُوَ لِلتَّكْدُّ لَأَنَّ الْمُتَطَوُّعَ لَهُ أَنْ يُفْطَرَ بِعُذْرٍ بَلْ بِلا عُدْرٍ، ثُمَّ لَا دَلَالََةَ فِيهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ، وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَسَبَقَ عَلَى وَفْقِ الْمَذْهَبِ تَحْرِيرُهُ. وَأَغْرَبَ ابْنُ الْمَلِكِ حَيْثُ قَالَ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُتَطَوُّعِ بِصَوْمٍ إِذَا أَبْطَلَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) : وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَكَذَا قَالَ الْمُنْذَرِيُّ. قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ، وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ كَبِيرٌ أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ، ذَكَرَهُ مِيرْكُ. (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ) : بِالرَّفْعِ أَيِ مَعْنَاهُ (وَفِيهِ) : أَيِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْوَهُ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا) : بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ (إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ: الصَّائِمُ) : أُرِيدُ بِهِ الْجِنْسُ (الْمُتَطَوُّعُ) : احْتِرَازٌ مِنَ الْمُفْتَرَضِ أَدَاءً وَقَضَاءً (أَمِيرُ نَفْسِهِ) : أَيِ: حَاكِمُهَا

ابتداءً، وفي رواية أمين نفسه بالنون بدلاً من الراء. قال الطيبي: يفهم أن الصائم غير المتطوع لا تخير له، لأنه مأمور مجبور عليه. (إن شاء صام) : أي: نوى الصيام (وإن شاء أفطر) : أي: اختار الإفطار، أو معناه أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي: أتم صومه، وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره، ويبيح حكم القضاء من الحديث الذي يليه. قال ابن حجر: ومرة أنه حديث صحيح، وأنه رد على من حرم الخروج عن النفل اهـ. وهو غير صحيح، بل ولا حسن، وقد مر أنه ضعيف لا يثبت، فارجع إلى أبواب الاعتماد في معرفة الإسناد، فقول ابن حجر: وقول الترمذي: وفي إسناده مقال مردود. ثم قوله: أو يحمل على السند الذي ذكره، فلا ينافي صحته من طريق أخرى مردود أيضاً للاحتياج إلى ثبوت إسناده آخر وإلا فهو مجازفة وجراءة.

٢٠٧٩ - وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها، قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتبهناه، فأكلنا منه، فقالت حفصة: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتبهناه، فأكلنا منه. قال (اقضيا يوماً آخر مكانه) « رواه الترمذي. وذكر جماعة من الحفاظ روى عن الزهري عن عائشة مرسلًا، ولم يذكرها فيه عن عروة، وهذا أصح.

٢٠٧٩ - (وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة) : بالرفع (صائمتين) : أي نفلاً (فعرض لنا طعام) : على بناء المجهول، أي: عرضه لنا أحد أي: على طريق الهدية، ولفظ ابن الهمام: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدرت إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها فقالت: وفي نسخة بصيغة المعلوم أي: فظهر لنا طعام (اشتبهناه، فأكلنا منه، فقالت حفصة) أي على طريق الهدية كما سيأتي («يا رسول الله! إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتبهناه، فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر مكانه») : أي بدله. قال ابن الملك: يدل على أن من أفطر في التطوع يلزمه القضاء مكانه. قال الخطابي: هذا القضاء على سبيل التخيير والاستحباب، لأن قضاء شيء يكون حكمه حكم الأصل، فكما أن في الأصل كان الشخص فيه مخيراً، فكذلك في قضائه. أقول: هذا منقوض بالحج والعمرة إذا كانا نفلين وفسداً، فإن قضاءهما واجب اتفاقاً. وقال ابن الهمام: وحمله على أنه أمر ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب بل مخوف بما يوجب مقتضاه من قوله - تعالى - { وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد: ٣٣] (رواه الترمذي، وذكر) : أي الترمذي (جماعة من الحفاظ) : أي صفتهم أنهم (رووا عن الزهري عن عائشة مرسلًا) : قال الطيبي: لأن الزهري لم يذكرها اهـ. فقول الترمذي مرسلًا أي منقطعاً (ولم يذكرها) : أي جماعة الحفاظ (فيه) : أي: في إسناده الحديث (عن عروة) : بين الزهري وعائشة (وهذا) : أي كونه مرسلًا (أصح).

قال ابن الهمام: أعمله الترمذي بأن الزهري لم يسمع من عروة فقال: روى هذا الحديث صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وروى مالك بن أنس، ومعمربن عبيد الله بن عمرو بن زياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، ولم يذكرها فيه عن عروة، وهذا أصح. ثم أسند أي الترمذي إلى ابن جريج قال: سألت الزهري: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً، ولكن سَمِعْتُهُ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ نَاسٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

٢٠٨٠ - ورواه أبو داود، عن زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة.

٢٠٨٠ - (ورواه أبو داود) : أي من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) : بالتصغير (مولى عروة، عن عروة، عن عائشة) : قال ميرك: نقلاً عن التصحيح. قال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا يزيد سماع من. . . ولا يقوم به الحجة. قال الخطابي:

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَزَمِيلٌ مَجْهُولٌ أَه. وَزَمِيلٌ بِضَمِّ الزَّايِ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبَّاسٌ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ حُمِلَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ.

قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْأَثَمِ: قُلْنَا: قَوْلُ الْبُخَارِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ الْإِكْتِفَاءُ بِالْعِلْمِ بِالْمُعَاصِرَةِ، وَلَوْ سَلِمَ إِعْلَالُهُ وَإِعْلَالُ التِّرْمِذِيِّ، فَهُوَ قَاضٍ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آخَرٌ، لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ مِنْ غَيْرِهَا، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، الْحَدِيثُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، الْحَدِيثُ. وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ خُصَيْفٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ. وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِهَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ: أَصْبَحْتُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ. وَحَمَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِالْحَدِيثِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ غَيْرِ الْكُلِّ فِي الْأَوْسَطِ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَلُ قَالَ: ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ هَدِيَّةً وَهُمَا صَائِمَتَانِ فَأَكَلَتَا مِنْهُ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (أَقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا تَعُودَا)». فَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُبُوتًا لَا مَرَدَّ لَهُ. لَوْ كَانَ كُلُّ طَرِيقٍ مِنْ هَذِهِ ضَعِيفًا لَتَعَدَّدَهَا، وَكَثُرَتْ مَجِيئُهَا. وَثَبَتَ فِي ضَمَنِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ فِي قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا أَسْنَدَ التِّرْمِذِيُّ إِلَيْهِ، عَنْ بَعْضٍ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ثَبَتَهُ، أَخْبَرَ بِالْوَاقِعِ، فَكَيْفَ وَبَعْضُ طَرِيقِهِ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَه؟

وَبِهَذَا بَطَلَ مَا قَالَ ابْنُ حَجْرٍ. وَقَدْ بَسَطَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ الْكَلَامَ سَنَدَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عَلَى وَجُوبِ الْقَضَاءِ، وَبِتَقْدِيرِ صَحَّتِهِ، فَيَحْمَلُ كِرَاوِيَةً. «خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرَّبِيهِ وَأَقْضِي يَوْمًا» عَلَى النَّدْبِ، لِرَوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ نَفْسِهِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (دَعَاكُمْ أَخَوَكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ) ثُمَّ قَالَ لَهُ (أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ) أَه. وَهُوَ لَيْسَ نَصًّا فِي مَدْعَاهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الشَّرْطِيَّةِ مُتَعَلِّقَةً بِأَفْطَرٍ، وَاجْتِمَاعِ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضِيَّةً، وَفَائِدَتُهَا الْإِشْعَارُ بِأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ فِيهِ لِلْوُجُوبِ، وَبِأَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْإِفْطَارُ لِلاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْإِفْطَارِ الْمَفْهُومِ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مِمَّا أَمَكَّنَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٨١ - «وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لَهَا: (كُلِي) فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا)». وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٠٨١ - (وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ (بِنْتُ كَعْبٍ) : أَيِ: الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ) : أَيِ: طَلَبَتْ (لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لَهَا: كُلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيِ: تَفْرِيحًا بِإِتِّمَامِ صَوْمِهَا (إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ) : أَيِ: وَمَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَاشْتَدَّ صَوْمُهُ عَلَيْهِ (صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) : أَيِ: اسْتَغْفَرَتْ لَهُ عَوْضًا عَنْ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ (حَتَّى يَفْرُغُوا) : أَيِ: الْقَوْمُ الْأَكْلُونَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) : قَالَ مِيرْكَ: كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى. عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ

عَنْ لَيْلَى مُرْسَلًا (وَالدَّارِمِيُّ) .

الفصل الثالث

٢٠٨٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَعَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ!) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نَأْكُلُ رِزْقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعَرَتْ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عَظَامَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ؟) (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

(الفصل الثالث)

٢٠٨٢ - (عَنْ بَرِيدَةَ) : بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَغَدَّى) : أَي: يَأْكُلُ الْغَدَاءَ، وَهُوَ طَعَامُ أَوَّلِ النَّهَارِ، (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْغَدَاءُ) : بِالنَّصْبِ لِفِعْلِ مُقَدَّرٍ أَي: أَحْضَرَهُ أَوْ أَثَمَهُ (يَا بِلَالُ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَأْكُلُ رِزْقَنَا) : أَي: رِزْقَ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّذِي أَعْطَانَا الْآنَ. (وَفَضَّلُ رِزْقِ بِلَالٍ) : مُبْتَدَأُ أَي: الرِّزْقُ الْفَاضِلُ عَلَى مَا نَأْكُلُ (فِي الْجَنَّةِ) : أَي: جَزَاءٌ لَهُ عَلَى صَوْمِهِ الْمَانِعِ مِنْ أَكْلِهِ. قَالَ الطَّبِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: وَرِزْقُ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ (فَضْلُ) تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ رِزْقَهُ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ زَائِدٌ عَلَيْهِ، وَدَلَّ آخِرُ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لِلْجُوبِ، انْتَهَى. ثُمَّ زَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي تَرْغِيبِ بِلَالٍ فِي الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ: (أَشْعَرْتُ) : اسْتَفْهَمْتُ إِنْكَارِ أَي: أَمَا عَلِمْتَ («يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عَظَامَهُ») : لَا مَانِعَ مِنْ حَمَلِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - بِفَضْلِهِ يَكْتُبُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ هُوَ نَاشِئٌ عَنْ فِعْلِهِ الْإِخْتِيَارِيِّ، وَهُوَ صَوْمُهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ إِذَا بُنِيَ الْكَلَامُ عَلَى فَضْلِهِ - تَعَالَى - كَمَا لَا يَخْفَى. (وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِتَأْنِيثِ الْفِعْلَيْنِ (مَا أَكَلَ) : ظَرَفُ لِي يَسْبَحُ وَيَسْتَغْفِرُ (عِنْدَهُ) : أَي: مَا دَامَ يُؤْكَلُ عِنْدَ الصَّائِمِ جَزَاءٌ عَلَى صَبْرِهِ حَالَ جُوعِهِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَابَيْهَقِيُّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدْلِسٌ، وَتَصَرَّيْحُهُ بِالْحَدِيثِ لَا يُفِيدُ مَعَ الْجَهَالَةِ، نَقْلَهُ مِيرْكَ، عَنْ الْمُنْذَرِيِّ.

٩٠٨ [باب ليلة القدر]

[بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ]

الفصل الأول

٢٠٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : («تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ») . رواه البخاري .

(۸) بَابُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ

أَيُّ فَضِيلَتِهَا: وَيَبَيِّنُ أَرْجَى أَوْقَاتِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَا يَكْتُبُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَرْزَاقِ وَالْأَجَالِ الَّتِي تَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: ٤] ، وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: ٤ - ٥] وَمَعْنَاهُ يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ مَا سَيَكُونُ فِيهَا، وَيَأْمُرُهُمْ بِفَعْلٍ مَا هُوَ مِنْ وَظِيفَتِهِمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ عِلْمُ اللَّهِ - تَعَالَى - بِهِ وَتَقْدِيرُهُ لَهُ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِهَا لِعَظَمِ قَدْرِهَا وَشَرَفِ أَمْرِهَا، وَأَجْمَعَ مَنْ يَعْتَدُّ بِهِ

عَلَى وَجُودِهَا وَدَوَامِهَا إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: اخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ تَكُونُ مُنْتَقِلَةً فِي سَنَةٍ فِي لَيْلَةٍ، وَفِي سَنَةٍ أُخْرَى فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى، وَهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: إِنَّمَا تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ لَا تَنْتَقِلُ أَبَدًا، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: هِيَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيلَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالْأَوْتَارِ مِنَ الْعَشْرِ أَه. وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالسَّبْعَةِ وَالْعَشْرِينَ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِحْدَى لَيَالِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ، وَهِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَثَلَاثَ وَعِشْرِينَ، وَسَبْعَ وَعِشْرِينَ. وَقِيلَ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ لَيْلَةُ نَصْفِهِ، أَوْ لَيْلَةُ سَبْعِ عَشْرَةٍ. وَقِيلَ: لَيْلَةُ نَصْفِ شَعْبَانَ، وَهَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَلَا صَحَّ نَعَمْ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرَرٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَيُؤَيِّدُهُ سَبَبُ نَزُولِ سُورَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَيْثُ كَانَتْ تَسْلِيَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَصِيرَةِ الْعُمُرِ. قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: إِنَّمَا جَاءَ الْقَدْرُ بِتَسْكِينِ الدَّالِ، وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي هُوَ قَرِينُ الْقَضَاءِ فَتَحَ الدَّالِ، لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدْ بِذَلِكَ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ سَبَقَ الزَّمَانَ، وَإِنَّمَا أُريدُ بِهِ تَفْصِيلُ مَا قَدْ جَرَى بِهِ الْقَضَاءُ وَتَبْيِينُهُ وَتَحْدِيدُهُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلِ، لِيَحْصَلَ مَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ فِيهَا مَقْدَارًا بِمَقْدَارٍ.

الفصل الأول

٢٠٨٣ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَحَرَّوْا) أَيِ: اطْلُبُوا (لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ) أَيِ فِي لَيَالِي الْوَتْرِ (مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) : فِي النَّهَايَةِ: أَيِ: تَعَمَّدُوا طَلَبَهَا فِيهَا، وَاجْتَهَدُوا فِيهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٠٨٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَرَى رُؤْيَاكُمْ، قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ)» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٨٤ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرُوا) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِرَاءَةِ، وَأَصْلُهُ أُرِيُوا أَيِ: أَرَاهُمُ اللَّهُ (لَيْلَةَ الْقَدْرِ) : أَيِ: تَعْيِينَهَا (فِي الْمَنَامِ) : قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيِ: خِيلَ لَهُمْ فِي الْمَنَامِ ذَلِكَ تَبَعًا لِلطَّبِيِّ فِي أَنَّهُ مِنَ الرُّؤْيَا، فَخِينَتُهُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّجْرِيدِ لِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ فِي الْمَنَامِ، فَتَبَّهَ، فَإِنَّهُ وَجَّهَ نَبِيَّهُ. (فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ) : أَيِ: مِنْ رَمَضَانَ (فَبَعْضُهُمْ رَأَاهَا فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثِ وَالْعِشْرِينَ، وَبَعْضُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ رَأَوْهَا جَمِيعُهُمْ) أَه. وَلَعَلَّ اخْتِلافَ الْإِتْيَارِ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَأَرَادَ بِالسَّبْعِ الْمَحَقَّقِ، وَإِلَّا فَأَوَّلُ السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ إِنَّمَا هُوَ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ، أَوِ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ، بِنَاءً عَلَى دَوْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ، كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى دَوْرِ آخِرِهِ. قَالَ الطَّبِيُّ: أَرَادَ السَّبْعَ الَّتِي تَلِي آخِرَ الشَّهْرِ، أَوْ أَرَادَ السَّبْعَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ قِيلَ: وَهَذَا أَوَّلَى لِيَدْخُلَ فِيهَا الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالثَّلَاثَةُ وَالْعِشْرُونَ أَه.

وَفِيهِ أَنْ إِطْلَاقَ السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ عَلَى السَّبْعِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ غَيْرُ مُنْطَبِقٍ، فَإِنَّ الْحَادِيَةَ وَالْعِشْرِينَ آخِرُ السَّبْعِ الثَّلَاثِ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَوَّلُ السَّبْعِ الرَّابِعِ إِنَّمَا هُوَ الثَّلَاثَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَأَوَّلُ أَوْتَارِهَا الثَّلَاثَةُ وَالْعِشْرُونَ، فَتَأَمَّلْ خَوْفًا مِنَ الزَّلَلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: السَّبْعُ إِنَّمَا يُذَكَّرُ فِي لَيَالِي الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ الْعَدَدِ، ثُمَّ فِي سَبْعِ عَشْرَةٍ ثُمَّ فِي سَبْعِ وَعِشْرِينَ أَه. فَلَعَلَّ جَمِيعَ الْأَوَّخِرِ بِاعْتِبَارِ جِنْسِ السَّبْعِ، وَالتَّحَرِّيِ لِلْمُجَرَّدِ طَلَبَهَا، وَالِاجْتِهَادِ فِيهَا بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرَى رُؤْيَاكُمْ، قَدْ تَوَاطَأَتْ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: قَدْ تَوَاطَأَتْ بِلَا

هَمْزَةً، وَكُتِبَتِ الْهَمْزَةُ فِي نُسْخَةِ بِالْحَمْزَةِ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ، قِيلَ: أَصْلُهُ تَوَاطَّاتٌ بِالْهَمْزَةِ فَقُلِبَتْ أَلِفًا، وَحُذِفَتْ. وَقَدْ رُوِيَ بِالْهَمْزَةِ أَيْضًا، وَالتَّوَاطُّوُ التَّوَافُقُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ بِطَاءٍ ثُمَّ تَاءٍ وَهُوَ مَهْمُوزٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِالْأَلِفِ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ، وَلَا بَدْءَ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَهْمُوزًا. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} [التوبة: ٣٧] وَقَالَ الشَّيْخُ التُّورِيشِيُّ: الْمَوَاطَاةُ الْمَوَافَقَةُ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَطَّأَ الرَّجُلُ بَرَجْلَهُ مَوَاطًأً صَاحِبِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ اهـ. أَيُّ: تَوَافَقْتُ (فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ): أَيُّ: عَلَيْهَا (فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا): أَيُّ: طَالِبًا لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ وَقَاصِدَهَا، أَوْ مُرِيدًا طَلِبَهَا فِي أُخْرَى الْأَوْقَاتِ بِالطَّلَبِ مِنْ تَحَرَّى الشَّيْءِ إِذَا قَصَدَ حَرَاهُ، أَيُّ: جَانِبَهُ أَوْ طَلَبَ الْأُخْرَى. (فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ): قَالَ التُّورِيشِيُّ: السَّبْعُ الْأَوَاخِرُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا السَّبْعُ الَّتِي تَلِي آخِرَ الشَّهْرِ، وَأَنْ يُرَادَ بِهَا السَّبْعُ بَعْدَ الْعِشْرِينَ، وَحَمَلُهُ عَلَى هَذَا أَمْثَلُ لِنَتَاوُلِهِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثًا وَعِشْرِينَ. قُلْتُ: وَلِتَحَقِّقِ هَذَا السَّبْعَ يَقِينًا وَابْتِدَاءً، بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ هُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ.

وَقَوْلُهُ: (فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ) لَا يُنَافِي قَوْلُهُ: (فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُحَدِّثْ بِمِيقَاتِهَا جَزْؤًمَا، فَذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَا سَمِعَهُ وَرَاهُ هُوَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجِيبُ عَلَى نَحْوِ مَا سُئِلَ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ: نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةٍ كَذَا؟ فَيَقُولُ: التَّمِسُوهَا فِي لَيْلَةٍ كَذَا. فَعَلَى هَذَا تَنَوَّعَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ مَا يُحْفَظُ حَدِيثٌ وَرَدَ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفَاقِطِ النَّبَوِيِّ؟ ثُمَّ قَالَ التُّورِيشِيُّ: وَالذَّاهِبُونَ إِلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ عِلْمٌ بِالتَّوْقِيتِ، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ لِمَا كَانَ فِي حُكْمِ اللَّهِ الْمُبَالِغَةِ فِي تَعَمُّيَّتِهَا عَلَى الْعُمُومِ، لِثَلَاثِ تَكْلُفَاتٍ وَلِإِزْدَادِهَا جِدًّا وَاجْتِهَادًا فِي طَلِبِهَا، وَلِهَذَا السِّرُّ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَنَسِيَّ اهـ.

وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِيهِ إِشْكَالٌ لَا يَخْفَى مِنْ تَنَاقُضِ كَلَامِهِ الْأَخِيرِ مَقَالَهُ الْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ النَّبُوَّةِ أُنْسِيَّ، فَالْعِلْمُ بِالتَّوْقِيتِ كَيْفَ أُلْغِيَ هَذَا إِذَا كَانَ الضَّمِيرُ فِيهِمْ لِلصَّحَابَةِ، وَإِنْ كَانَ لِلْقَوْمِ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ، فَبِإِطْلَاقِ الْعِلْمِ عَلَى مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الْإِلْهَامِ، وَغَيْرِهِ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٠٨٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («التَّمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ: فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى») . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٨٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: التَّمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ): قَالَ الطَّبْرِيُّ: الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ بِهِمْ يَفْسِرُهُ قَوْلُهُ: (لَيْلَةَ الْقَدْرِ) . كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَسَوَّاهُنَّ سَعًى سَمَوَاتٍ} [البقرة: ٢٩] وَلَيْسَ فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ هَذَا الضَّمِيرُ، أَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَحَذَفَهَا فِي نُسْخَةِ الْمَصَابِيحِ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ، فَحَلُّ بَحْثٍ، إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةً، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْرِيفًا لَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّسَخُ، وَحُمِّيَ السَّنَةُ عَظِيمُ الْمَرْتَبَةِ، فَلَا تُنْسَبُ نِسْبَةُ الْقُصُورِ فِي عَدَمِ الْإِطْلَاعِ إِلَيْنَا، فَبِالْجَامِعِ الصَّغِيرِ: التَّمِسُوهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ فِي الصَّلَاةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بَلْفَظٍ: التَّمِسُوهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَرَوَى نَصْرٌ عَنْهُ: التَّمِسُوهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا بِدُونِ الضَّمِيرِ عَلَى أَنَّ الْجُمْهُورَ جَوَّزُوا النُّقْلَ بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْلًا بِالْمَعْنَى. (فِي تَاسِعَةٍ): بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (تَبْقَى): صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَدَدِ أَيُّ: يُرْجَى بَقَاؤُهَا (وَسَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى): الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّاسِعَةَ وَالْعِشْرِينَ، وَالسَّابِعَةَ وَالْعِشْرِينَ، وَالْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ: فِي تَاسِعَةِ تَبْقَى اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعَشْرُونَ، تَاسِعَةً مِنَ الْأَعْدَادِ الْبَاقِيَةِ، وَالرَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ سَابِعَةً مِنْهَا، وَالسَّادِسَةُ وَالْعَشْرُونَ خَامِسَةً مِنْهَا. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَبْقَى الْأُولَى هِيَ لَيْلَةٌ إِحْدَى وَعَشْرِينَ، وَالثَّانِيَةُ لَيْلَةٌ ثَلَاثٌ وَعَشْرِينَ، وَالثَّلَاثَةُ لَيْلَةٌ خَمْسٌ وَعَشْرِينَ، هَكَذَا قَالَهُ مَالِكٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يَصِحُّ مَعْنَاهُ، وَيُؤَافِقُ لَيْلَةَ الْقَدَرِ وَتَرًا مِنَ اللَّيَالِي إِذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، فَإِنْ كَانَ كَامِلًا، فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي شَفْعٍ، فَتَكُونُ التَّاسِعَةُ الْبَقِيَّةُ لَيْلَةَ اثْنَيْنِ وَعَشْرِينَ، وَالْخَامِسَةُ الْبَاقِيَةُ لَيْلَةَ سِتٍّ وَعَشْرِينَ، وَالسَّابِعَةُ الْبَاقِيَةُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بَعْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يُصَادِفُ وَاحِدٌ مِنْهُنَّ وَتَرًا، وَهَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ فِي التَّارِيخِ إِذَا جَاوَزُوا نِصْفَ الشَّهْرِ، فَإِنَّمَا يُؤَرِّخُونَ بِالْبَاقِي مِنْهُ لَا بِالْمَاضِي. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةِ تُرْكِيَّةٍ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَتَمُّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْآخِرَ، فَقَدْ أَرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُسَيِّئُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أُسْجِدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَاتَّسَوْهَا فِي

الْعَشْرِ الْآخِرِ وَاتَّسَوْهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ) . قَالَ: فَطَرَّتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعَشْرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى. وَاللَّفْظُ مُسْلِمٌ إِلَى قَوْلِهِ: (فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ) وَالْبَاقِي لِلْبُخَارِيِّ.

٢٠٨٦ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ كَذَا فِي النُّسخِ، وَالظَّاهِرُ بِضَمِّ الهمزة وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، وَلَعَلَّ إِفْرَادَهُ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الْعَشْرِ (مِنْ رَمَضَانَ) : بَيَانٌ لِلْعَشْرِ (ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ) : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَانَ قِيَاسُهُ الْوُسْطَى، لِأَنَّ الْعَشْرَ مُؤَنَّثٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: الْعَشْرُ الْآخِرُ، وَوَجْهُ الْأَوْسَطِ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى لَفْظِ الْعَشْرِ فَإِنَّ لَفْظَهُ مُذَكَّرٌ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ: الْوُسْطَى بِضَمَّتَيْنِ جَمْعٌ وَاسِطٌ كَبَارِلٌ وَبَذَلٌ، وَبَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْوَاوِ وَفَتْحِ السِّينِ جَمْعٌ وَوُسْطَى كَكَبِيرٍ وَكُبْرَى أَه. فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَفِي رَوَايَةِ الْمَوْطَأِ الْوُسْطَى بِضَمَّتَيْنِ جَمْعٌ وَوُسْطَى غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ فِعْلَ بَضَمْتَيْنِ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَعْلٍ، بَلْ لِنَحْوِ فَاعِلٍ (فِي قُبَّةِ تُرْكِيَّةٍ) : وَهِيَ قُبَّةٌ صَغِيرَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ضُرِبَتْ فِي الْمَسْجِدِ، يُقَالُ لَهَا الْخَرْقَانُ، وَتُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ خَرْكَاهُ. (ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ) : بِسُكُونِ الطَّاءِ الْمَخْفَفَةِ أَيُّ: أَخْرَجَهُ مِنَ الْقُبَّةِ (فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفْتُ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ حِكَايَةً حَالٍ مَاضِيَةٍ تَصَوِيرًا لِلْاجْتِهَادِ فِي تَحْرِيقِهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِي نُسَخَةٍ: اعْتَكَفُ (الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَتَمُّ) : حَالٌ أَيُّ: أَطْلُبُ (هَذِهِ اللَّيْلَةَ) : يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدَرِ (ثُمَّ اعْتَكَفْتُ) : بِالنُّسَخَتَيْنِ (الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: كَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ تَأْنِيثُ الْعَشْرِ، وَتَذَكُّيرُهُ أَيْضًا

لُغَةً صَحِيحَةً بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ وَالزَّمَانِ، وَيَكْفِي فِي صِحَّتِهَا ثُبُوتُ اسْتِعْمَالِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ثُمَّ أُتِيَتْ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيُّ أَتَانِي آتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (فَقِيلَ لِي) : أَيُّ: قَالَ لِي الْمَلِكُ (لِأَنَّهَا) : أَيُّ: لَيْلَةُ الْقَدَرِ (فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ) : قَالَ الطَّبِيُّ: فَإِنْ قُلْتُ: لَمْ خُولَفَ بَيْنَ الْأَوْصَافِ فَوَصَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ بِالْمُفْرَدِ، وَالْآخِرَ بِالْجَمْعِ؟ قُلْتُ: تَصَوَّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الْآخِرِ لَيْلَةَ الْقَدَرِ جَمْعُهُ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْعَشْرَيْنِ، (فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ) : أَيُّ: أَرَادَ الْإِعْتِكَافَ (مَعِيَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ: مَنْ أَرَادَ مُوَافَقَتِي، وَقَالَ الطَّبِيُّ: وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْإِعْتِكَافِ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ لَثَلًا يَضِيعُ سَعِيمُهُمْ فِي

الاعتكاف والتحرّي. وقال ابن حجر: ليس للتقييد، بل لإفهامه أنّ من لم يكن معتكفاً معه أُولَى، (فليعتكف العشر الأواخر): قيل: فائدة الجمع هنا تنبيه على أنّ كلّ ليلة منها يتصور فيها ليلة القدر بخلاف العشر الأوّل والأوسط.

قال الطيّبي: والأمر بالاعتكاف للدوام والثبات. قال النووي في بعض نسخ مسلم: فليثبت من الثبوت، وفي بعضها فليثبت من اللبث، وفي أكثرها: فليثبت في معتكفه من المبيت، وكله صحيح. قال ابن الهمام: قد ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتكف في العشر الأوسط، فلما فرغ أتاه جبريل - عليه الصلاة والسلام - فقال: "إنّ الذي تطلب أمّامك" يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الآخر، وعن هذا ذهب الأكثر أنّها في العشر الآخر من رمضان، فمنهم من قال: في ليلة إحدى وعشرين، ومنهم من قال: في ليلة سبع وعشرين، وقيل غير ذلك.

وعن أبي حنيفة: أنّها في رمضان، فلا يدرى أية ليلة هي، وقد تقدّم أو تأخر، وعندهما كذلك إلا أنّها معينة لا تتقدّم ولا تتأخر. هذا النقل عنهم في المنظومة والشروح، وفي فتاوى قاضي خان قال: وفي المشهور عنه أنّها تدور في السنة تكون في رمضان، وتكون في غيره، فجعل ذلك رواية، ومرة الخلاف تظهر فيمن قال: أنت حر، أو أنت طالق ليلة القدر، فإن قاله قبل دخول رمضان عتق وطلقت إذا انسلخ، وإن قال بعد ليلة منه فصاعداً لم يعتق حتى ينسلخ رمضان العام القابل عنده، وعندهما إذا جاء مثل تلك الليلة من رمضان الآتي قال: وفيها أقوال أخر. قيل: هي أول ليلة من رمضان. وقال الحسن: ليلة سبع عشرة، وقيل: تسع عشرة. وعن زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين. وقال عكرمة: ليلة خمس وعشرين، وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك رمضان الذي كان - عليه الصلاة والسلام - التمسها فيه، والسيقات تدلّ عليه لمن تأمل طرق الأحاديث والفاظها، كقوله: إنّ الذي تطلب أمّامك، وإنما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة، وغير ذلك ممّا يطالع عليه الاستقراء، ومن علاماتها أنّها بلجة أي مشرقة، كذا في النهاية. ساكنة لا حارة ولا قارة، تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طمست، كذا قالوا. وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهدين في العبادة، كما أخفى - سبحانه - الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة، والله أعلم.

(فقد أريت): بصيغة المجهول المتكلم (هذه الليلة): أي: معينة (ثم أنسيتها): وفي البخاري: أو نسيتها بضم النون وتشديد السين، المراد نسيان تعيينها في تلك السنة، قال الزركشي: قيل: ولعل الحكمة في نسيانها أن لا يشتغل الناس بتعظيمها، ويتركوا تعظيم سائر الليالي. قال ابن حجر: المراد أنه أخبر بأنّها ليلة كذا، ثم أنسى ما أخبر به، والمخبر بذلك جبريل، وأما كونه أطلع عليها فراها فأمر محتمل. قلت: إذا كان محتملاً فكان عليه أن يقول: الظاهر أنه المراد، قال: ثم رأيت القفال من أئمة أصحابنا، قال: معناه أنه رأى من يقول له في النوم ليلة القدر لعله كذا، وعلامتها كذا، وليس معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها لأنّ مثل ذلك لا ينسى أي في صبيحتها. (وقد رأيته): أي: في المنام، ومن خصائص أفعال القلوب اتحاد فاعلها ومفعولها (أنجد): بالرفع حال، وقيل: تقدّره أن أنجد أي ساجداً (في ماء وطين): أي: على أرض رطبة، ولعل أصله في ماء وتراب، وسمي طيناً لمخالطته به مائلاً، وللايمان إلى غلبة الماء عليه أو لا. ومنه ما روي: كنت نبياً وادم بين الماء

الطين، مع ما في الآية: خلّقه من طين وفي حديث قدسي («حمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً») (من صبيحتها): وفي المصابيح: في صبيحتها أي: في صبيحة ليلة القدر فنسيت أية ليلة كانت. (فالتسوها في العشر الأواخر): أي: من رمضان (والتسوها من كل وتر): أي: من ذلك العشر فإنه أرجى ليالها.

(قال): أي: أبو سعيد (فطرت): بفتح تين (السماء تلك الليلة): أي: التي أريها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وكان المسجد

عَلَى عَرِيشٍ) : بَفَتْحٍ فَسُكُونٍ، وَهُوَ بَيْتٌ سَقْفُهُ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرِ، أَيْ: بُنِيَ عَلَى صَوْنِ عَرِيشٍ، وَهُوَ مَا يُسْتَقَلُّ بِهِ. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيْ: عَلَى مِثْلِ الْعَرِيشِ، لِأَنَّ عُمْدَهُ كَانَتْ جُدُوعَ النَّخْلِ، فَلَا يَحْمِلُ ثِقَلًا عَلَى السَّقْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا، فَالْعَرْشُ هُوَ نَفْسُ سَقْفِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُطْلًا بِالْجَرِيدِ، وَالْخُوصُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ آخَرٍ يُكُنُّ مِنَ الْمَطَرِ الْكَثِيرِ، انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: فَالْعَرْشُ هُوَ نَفْسُ سَقْفِهِ، مُخَالَفٌ لِمَا فِي النَّهَايَةِ عِيدَانٍ تَنْصَبُ وَيُظَلَّلُ عَلَيْهَا. وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَرِيشُ الْبَيْتُ الَّذِي يُسْتَقَلُّ بِهِ كَالْعَرْشِ، انْتَهَى. وَالْبَيْتُ جُدْرَانٌ أَرْبَعَةٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ أَوْ خَشَبٍ. (فَوَكَّفَ الْمَسْجِدَ) : أَيْ: قَطَرَ سَقْفَهُ وَنَزَلَ مَاءُ الْمَطَرِ مِنْ سَقْفِهِ (فَبَصُرْتُ) : أَيْ: رَأَيْتُ (عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : قِيلَ: يُقَالُ بَصَرَ بَصْرًا بَصَرًا أَيْ: عِلْمًا، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ لَا بِمَعْنَى عَلِمْتُ، لِأَنَّهُ قَالَ: فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ، وَلَمْ يُوْرَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ بَصَرَ بِمَعْنَى رَأَى فَلَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ الزَّوَايِدِ اهـ.

يَعْنِي: أَنَّ الْبَصَرَ هُنَا بِمَعْنَى الْإِبْصَارِ، كَمَا فِي النَّهَايَةِ. وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ فِي قَوْلِهِ {قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا} [طه: ٩٦] أَيْ: عَلِمْتُ أَوْ رَأَيْتُ. (وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. قَالَ الطَّبِيبُ: قَوْلُهُ: فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ مِثْلُ قَوْلِكَ: أَخَذْتُ يَدَيَّ وَنَظَرْتُ بِعَيْنَيَّ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي أَمْرِ يَعْزُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِظْهَارًا لِلتَّعَجُّبِ مِنْ حُصُولِ تِلْكَ الْحَالِ الْغَرِيبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَفْعُولًا وَعَلَى جَبْهَتِهِ حَالًا مِنْهُ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: رَأَيْتُ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. قَالَ التَّوَوِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ الْحَمِيدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لِلْمَصْلِيِّ أَنْ لَا يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ مَبَاشَرَةَ بَشَرَةِ الْجَبْهَةِ لِلأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَصَانَهَا عَنِ الطِّينِ. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، إِذْ كَيْفَ يَصُونُهَا عَنْهُ، وَسُجُودُهَا عَلَيْهِ جُعِلَ عَلَامَةً لَهُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ جَعَلَهُ عَلَامَةً لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ صِيَانَةِ الْجَبْهَةِ بِكُورٍ عِمَامَةٍ أَوْ كُمٍّ أَوْ ذِيْلٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْبَغَوِيِّ، وَإِلَّا فَلَا مُنَازَعَ لَهُ فِي أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاجِبٌ.

قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَفِيهِ أَنَّ مَا رَأَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ قَدْ يَكُونُ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يَرَى مِثْلَهُ فِي الْيَقَظَةِ (مِنْ صَبِيحَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ) : يَعْنِي اللَّيْلَةَ الَّتِي رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، كَذَا قِيلَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ (مِنْ) . بِمَعْنَى (فِي) وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ: فَبَصُرْتُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ: فَقِيلَ لِي: أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْبَاقِي لِلْبُخَارِيِّ) : أَيْ: لَفْظًا.

٢٠٨٧ - وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُتَيْسٍ قَالَ: («لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ») رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٨٧ - (وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُتَيْسٍ) : مُصَغَّرًا كَذَا فِي الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الطَّبِيبِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلِذَا قَالَ: وَلَوْ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ لَكَانَ أَوَّلَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ آخَرَ، بَلْ رِوَايَةٌ أُخْرَى، وَالِاخْتِلَافُ فِي زِيَادَةِ لَيْلَةٍ، وَاخْتِلَافُ الْعَدَدِ بِأَنَّهُ سَبْعٌ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ. (قَالَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ) : بِحِجْرِ لَيْلَةٍ فِي النَّسَخِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَوَّضَ مِنْ صَبِيحَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، لِأَنَّهُ أَمَرَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِقِيَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَيْلَةُ مَرْفُوعَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : أَيْ: تِلْكَ الرِّوَايَةُ.

٢٠٨٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لَا

يَسْتَنِي أَنَهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٨٨ - (وَعَنْ زَيْدٍ) بِكَسْرِ الزَّاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (بْنِ حَبِيشٍ) مُصَغَّرًا (قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ) أَيُّ أَرَدْتُ سُؤْلَهُ قَالَهُ الطَّبِيُّ، أَوْ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ (فَقُلْتُ) وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: فَقُلْتُ بَدَلٌ مِنْ سَأَلْتُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لَوْجُودِ الْفَاءِ، عَلَى خِلَافٍ فِي جَوَازِ بَدَلِ الْفِعْلِ، ثُمَّ مِنَ الْقَرِيبِ أَنَّهُ قَالَ: وَغَيْبٌ مِنْ قَوْلِ شَارِحِ الْمَعْنَى أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ عَلَى حَدِّ {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: ٩٨] إِذْ لَا حَاجَةَ لِمَا قَدَرَهُ، وَلَيْسَتْ الْآيَةُ نَظِيرَةً لِمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ خَطَأً فَاحِشٌ مِنْهُ، وَكَانَهُ تَوَهَّمُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤] وَاللَّهُ أَعْلَمُ (إِنَّ أَخَاكَ) أَيُّ فِي الدِّينِ وَالصُّحْبَةِ (ابْنِ مَسْعُودٍ) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ (يَقُولُ: مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ) أَيُّ مَنْ يَقُمُ لِلطَّاعَةِ فِي بَعْضِ سَاعَاتِ كُلِّ لَيْلِي السَّنَةِ (يُصَبُّ) أَيُّ يَذْرُكُ (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) أَيُّ يَقِينًا لِلْإِبْهَامِ فِي تَبْيِينِهَا، وَلِلْاِخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِهَا، وَهَذَا يُؤَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عَنْ إِمَامِنَا، إِذْ قَضَيْتُهُ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِرَمَضَانَ فَضْلًا عَنْ عَشْرِهِ الْأَخِيرِ، فَضْلًا عَنْ أَوْتَارِهِ، فَضْلًا عَنْ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ (فَقَالَ) أَيُّ أَبِي (رَحِمَهُ اللَّهُ) دُعَاءُ لِابْنِ مَسْعُودٍ (أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ) أَيُّ لَا يَعْتَمِدُوا عَلَى قَوْلِ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الصَّحِيحُ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ الَّذِي مَبْنَى الْفَتْوَى عَلَيْهِ فَلَا يَقُومُوا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَيَتْرَكُوا قِيَامَ سَائِرِ اللَّيَالِي، فَيَفُوتُ حِكْمَةُ الْإِبْهَامِ الَّذِي نَبِيَّ سَبَبًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَمَّا) التَّخْفِيفُ لِلتَّنْبِيهِ (إِنَّهُ) بِالْكَسْرِ أَيُّ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوَّلًا (قَدْ عَلِمَ) بِطَرِيقِ الظَّنِّ، وَلَفْظُهُ أَمَّا إِنَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَةِ ابْنِ حَجْرٍ، وَهِيَ مُخَالَفَةٌ لِلْأَصُولِ الْمُصَحَّحَةِ (أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ) أَيُّ بِجُمْلَةٍ (وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) أَيُّ غَالِبًا (وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ) أَيُّ عَلَى الْأَغْلَبِ (ثُمَّ حَلَفَ) أَيُّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ بِنَاءً عَلَى غَلْبَةِ الظَّنِّ (لَا يَسْتَنِي) حَالٌ أَيُّ حَلَفَ حَلْفًا حَازِمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ عُقْبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ: لَا أَفْعَلَنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أَوْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينَ، وَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ جَزْمُ الْحَالِفِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يُقَالُ حَلَفَ فُلَانٌ يَمِينًا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَلَا ثَمَرٌ وَلَا ثَنِيَّةٌ وَلَا اسْتِنَاءٌ كُلُّهَا وَاحِدٌ وَأَصْلُهَا مِنَ الثَّنِيِّ وَهُوَ الْكَفُّ وَالرَّدُّ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ غَيْرُهُ، فَقَدْ رَدَّ انْعِقَادَ ذَلِكَ الْيَمِينَ، فَإِنْ قُلْتُ: فَقَدْ جَزَمَ أَبِي بَنَ كَعْبٍ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِلَيْلَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَحَمَلَ كَلَامَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْعُمُومِ مَعَ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ، فَهَلْ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافٍ مَا هُوَ بِهِ فَإِنَّ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ تَنَافِيًا؟ قُلْتُ: لَا، إِذَا ذَهَبَ إِلَى التَّعْرِيزِ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي سَارَةِ أُخْتِي تَعْرِيزًا بِأَنَّهَا أُخْتُهُ فِي الدِّينِ أَوْ وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّعْرِيزِ فَتَعَرَّضَ لِمَا عَرَضْنَا (إِنَّهَا) مَفْعُولٌ حَلَفَ أَيُّ إِنْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ، فَقُلْتُ) أَيُّ لَهُ (بِأَيِّ شَيْءٍ) مِنَ الْأَدِلَّةِ (تَقُولُ ذَلِكَ) أَيُّ الْقَوْلِ (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟) كُنِيَّةٌ لِكَعْبٍ (قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ) أَوْ لِلشَّكِّ أَيُّ بِالْأَمَارَةِ (الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا) وَفِي نُسْخَةِ بِالْكَسْرِ أَيُّ أَنَّ الشَّمْسَ (تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ) أَيُّ يَوْمٌ إِذْ تَكُونُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَفِي نُسْخَةٍ: أَنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْبَيْضَاءُ فَضْمِيرُ أَنَّهَا لِلْقِصَّةِ (لَا شُعَاعَ لَهَا) وَهَذَا دَلِيلٌ أَظْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ عَلَى مَا قُلْنَا إِنَّ عَلَيْهِ ظَنِّي لَا قَطْعِي حَيْثُ بَنَى اجْتِهَادُهُ عَلَى هَذَا الاسْتِدْلَالِ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيُّ لَا شُعَاعَ لَهَا، وَقَدْ رَأَيْتُهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ طَلَعَتْ كَذَلِكَ، إِذْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا إِلَّا بِانْضِمَامِهِ إِلَى كَلَامِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالشُّعَاعُ هُوَ مَا يَرَى مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ عِنْدَ حُدُورِهَا مِثْلُ الْجِبَالِ وَالْقُضْبَانِ مُقْبِلَةً إِلَيْكَ كُلَّمَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا، قِيلَ: مَعْنَى لَا شُعَاعَ لَهَا لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهَا وَتَرَدُّدِهَا فِي لَيْلَتِهَا وَزَوُورِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا تَسْتَرْ بِأَجْنَحَتِهَا وَأَجْسَامُهَا اللَّطِيفَةُ ضَوْءُ الشَّمْسِ أَوْ فِيهِ أَنَّ الْأَجْسَامَ اللَّطِيفَةَ لَا تَسْتَرْ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْكَثِيفَةِ، نَعَمْ لَوْ قِيلَ: غَلَبَ نَوْرُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ضَوْءُ الشَّمْسِ مَعَ بَعْدِ الْمَسَافَةِ الزَّمَانِيَّةِ مُبَالَغَةً فِي إِظْهَارِ أَنْوَارِهَا

الرَّبَّانِيَّةَ لَكَانَ وَجْهًا وَجِيهًا وَتَبِيهَا نَبِيهَا، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَفَائِدَةُ كَوْنِ هَذَا عَلَامَةً مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوْجَدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ إِحْيَاءُ يَوْمَهَا كَمَا يُسَنُّ إِحْيَاءُ لَيْلِهَا اهـ وَفِي قَوْلِهِ: يُسَنُّ إِحْيَاءُ يَوْمَهَا نَظَرٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَثَرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَائِدَةَ الْعَلَامَةِ أَنَّ يَشْكُرُ عَلَى حُصُولِ تِلْكَ النِّعْمَةِ إِنْ قَامَ بِخِدْمَةِ اللَّيْلَةِ، وَإِلَّا فَيَتَأَسَّفُ عَلَى مَا قَالَهُ مِنَ الْكِرَامَةِ، وَيَتَذَكَّرُ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ عَلَامَةً فِي أَوَّلِ لَيْلِهَا إِبْقَاءَ لَهَا عَلَى إِبْهَامِهَا، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٠٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
٢٠٨٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ») أَيُّ يَبَالِغُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهَا، كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي زِيَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ (مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ) أَيُّ فِي غَيْرِ الْعَشْرِ، رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهِ أَوْ لِلَاغْنِ فِي أَوْقَاتِهِ وَالْإِهْتِمَامِ فِي طَاعَتِهِ وَحُسْنِ الْإِخْتِمَامِ فِي بَرَكَاتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
٢٠٩٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِزْرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَاقْتَضَى أَهْلَهُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٠٩٠ - (وَعَنْهَا) أَيُّ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ) أَيُّ الْأَخْرُ فَلَالَمُ لِلْعَهْدِ، وَفِي رَوَايَةِ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ التَّصْرِيحُ بِالْأَخِيرِ (شَدَّ مِزْرَهُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيُّ إِزَارَهُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى فِعْلِ شَاقٍّ مُهِمٍّ كَتَشْمِيرِ الثُّوبِ، وَفِي رَوَايَةِ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيِّ زِيَادَةُ: وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّدِّ الْمُبَالِغَةُ فِي الْجِدِّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: قِيلَ: مَعْنَى شَدَّ الْمِزْرَ الْاجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَاتِ زِيَادَةً عَلَى عَادَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ التَّشْمِيرُ فِي الْعِبَادَةِ، يُقَالُ: شَدَدْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ مِزْرِي أَيُّ تَشْمَرْتُ لَهُ وَتَفَرَّغْتُ، وَقِيلَ: هُوَ كَيَاةٌ عَنِ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَرْكِ النِّكَاحِ، وَدَوَاعِيهِ وَأَسْبَابِهِ، وَهُوَ كَيَاةٌ عَنِ التَّشْمِيرِ لِلْعِبَادَةِ وَالْإِعْتَزَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا، وَقَالَ الطَّبِيُّ: قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ عَلَمَاءِ الْبَيَانِ أَنَّ الْكَيَاةَ لَا تَمْنِي إِرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، كَمَا إِذَا قُلْتَ: فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ، وَأَرَدْتَ طُولَ نِجَادِهِ مَعَ طُولِ قَامَتِهِ، كَذَلِكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُسْتَعْبَدُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَدَّ مِزْرَهُ ظَاهِرًا، وَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ، وَاشْتَغَلَ بِهَا عَنْ غَيْرِهَا، وَإِلَيْهِ يَرْمُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

دَنَيْتُ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَّغُوا ... جُهْدَ النُّفُوسِ وَالْقَوَا حَوْلَهُ الْأَزْرَا

اهـ قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ حَمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الْمُمَكِّنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَرَطُ ذَلِكَ إِرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ لَهَا مَعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَنَا، وَمَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ مِنْ شَدِّ الْإِزَارِ حَقِيقَةً بَعِيدٌ عَنِ الْمُرَادِ كَمَا لَا يَخْفَى (وَأَحْيَا لَيْلَهُ) أَيُّ غَالِبَهُ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيُّ اسْتَغْرَقَ بِالسَّهْرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا: يَكْرَهُ قِيَامَ كُلِّ اللَّيْلِ فَعِنَاهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِكَرَاهَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ عَشْرِ اهـ وَلَا يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ مَبْنَاهُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا حَمَلْنَا اللَّيْلَ عَلَى غَالِبِهِ، لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا سَهَرَ جَمِيعَ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ: وَاتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلِي الْعِيدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، قُلْتُ: يُمَكِّنُ حَمْلَهُ عَلَى إِحْيَاءِ أَكْثَرِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِي إِحْيَاءِ اللَّيْلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى نَفْسِ الْعَابِدِ، فَإِنَّ الْعَابِدَ إِذَا اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ عَنِ النَّوْمِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَفْسَهُ، كَمَا قَالَ - تَعَالَى - {اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: ٤٢] وَثَانِيَهُمَا أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى نَفْسِ اللَّيْلِ فَإِنَّ لَيْلَهُ لَمَّا صَارَ بِمَنْزِلَةِ نَهَارِهِ فِي الْقِيَامِ فِيهِ كَانَ أَحْيَاءُ وَزَيْنُهُ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [الروم: ٥٠] فَهِنَّ اجْتَهِدَ فِيهِ وَأَحْيَاهُ كُلَّهُ وَفَرَّغَ نَصِيْبَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَامَ فِي بَعْضِهِ أَخَذَ نَصِيْبَهُ بِقَدْرِ مَا قَامَ فِيهَا، وَإِلَيْهِ لَمَحَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِقَوْلِهِ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ

حَظَّهُ مِنْهَا اهـ وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجْرٍ: لَكِنْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ"، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا، "وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَثْمَانَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ يَحْتَمِلُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِإِنْضِمَامِ الْعِشَاءِ كِلَاهُمَا اللَّيْلُ كُلُّهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصُّبْحُ مَرِيَّةً عَلَى الْعِشَاءِ لِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهِ أَصْعَبُ وَأَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَأَيَقُظُ أَهْلُهُ) أَيَّ أَمْرٍ بِإِقَاطِهِمْ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ لِلْعِبَادَةِ وَطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: ١٣٢] وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الفصل الثاني)

٢٠٩١ - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

(الفصل الثاني)

٢٠٩١ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) أَيَّ أَخْبَرَنِي (إِنْ عَلِمْتُ) جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ (أَيَّ لَيْلَةٍ) مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَاجْتِمَاعُ سَدَّتْ مَسَدَ الْمَفْعُولَيْنِ لَعَلَّتْ تَعْلِيْقًا، قِيلَ: الْقِيَاسُ آيَةُ لَيْلَةٍ فَذِكْرُ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ كَمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ"، بِاعْتِبَارِ الْكَلَامِ وَاللَّفْظِ (مَا أَقُولُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَرَأَيْتَ (فِيهَا) أَيَّ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: مَا أَقُولُ فِيهَا جَوَابُ الشَّرْطِ، وَكَانَ حَقُّ الْجَوَابِ أَنْ يُؤْتَى بِالْفَاءِ، وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ، أَقُولُ: شَرُطُ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الضَّبْطُ وَالْحِفْظُ، فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى السَّقْطِ وَالْغَلَطِ، وَالْمَدَارُ عَلَى الرِّوَايَةِ لَا عَلَى الْكِتَابَةِ، أَمَا تَرَى نَظِيرَهُ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: "أَمَا بَعْدُ مَا بَالَ رِجَالٌ . . . الْحَدِيثُ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا "وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا" نَعَمْ حَذَفُ الْفَاءِ قَلِيلٌ وَالْأَكْثَرُ وَجُودُهَا فِي اللُّغَةِ وَالْكَلِّ جَائِزٌ (قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ") أَيَّ كَثِيرُ الْعَفْوِ "تُحِبُّ الْعَفْوَ" أَيَّ ظُهُورَ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبَزَارُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: "مَا سَأَلَ اللَّهُ الْعِبَادُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَيَعَافِيَهُمْ" "فَاعْفُ عَنِّي" فَإِنِّي كَثِيرُ التَّقْصِيرِ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ الْكَثِيرِ، فَهَذَا دُعَاءٌ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، حَازَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِذَا خَلَقْتَ الْمُنْذِرِينَ، أَوْ تُحِبُّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ غَيْرِكَ أَيْضًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

٢٠٩٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "اتَّسُوهَا - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٠٩٢ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "اتَّسُوهَا" يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ مِنَ الرَّأْيِ "فِي تِسْعٍ" أَيَّ تِسْعَ لَيَالٍ "يَبْقَيْنَ" بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْقَافِ وَهِيَ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ "أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ" وَهِيَ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ "أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ" وَهِيَ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ "أَوْ ثَلَاثٍ" أَيَّ يَبْقَيْنَ وَهِيَ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ "أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ" مِنْ رَمَضَانَ أَيَّ مِنْ سَلَخِ الشَّهْرِ، قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: يُحْتَمَلُ التَّسْعُ أَوْ السَّلَخُ، رَحَنًا الْأَوَّلَ بِقَرِينَةِ الْأَوْتَارِ، وَقَالَ مِيرُكٌ: قِيلَ: فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ، (وَأَخِرِ لَيْلَةٍ) مَحْمُولٌ عَلَى التَّاسِعَةِ وَالْعِشْرِينَ اهـ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَقَصَ الشَّهْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٢٠٩٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: "هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ" . رَوَاهُ أَبُو

داود، وقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً عن ابن عمر.

٢٠٩٣ - (وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر) أي في كل سنة أو في رمضان، أو أي كل رمضان، أو في هذا مخصوصه ويؤيده (قال: "هي في كل رمضان") قال ابن الملك: أي ليست مختصة بالعشر الأواخر بل كل ليلة من رمضان يمكن أن تكون ليلة القدر، ولهذا لو قال أحد لامرأته في نصف رمضان أو أقل: أنت طالق في ليلة القدر، لا تطلق حتى يأتي رمضان السنة المقبلة فتطلق في الليلة التي علق فيها الطلاق اهـ وكان حقه أن يصور المسألة بقوله في رمضان فقط، أو يزيد بعد قوله (أو أقل، قوله: أو أكثر) ثم هذا التفريع مسألة خلافية في المذهب كما تقدم تحقيقه في كلام ابن الهمام: وليس أصل الحديث نصاً في المقصود للاحتمال المتقدمة ولا اختلاف في رفع الحديث، ووقفه، قال الطيبي: الحديث يحتمل وجهين: أحدهما أنها واقعة في كل رمضان من الأعوام فتختص به فلا تتعدى إلى سائر الشهور، وثانيهما أنها واقعة في كل أيام رمضان فلا تختص بالبعض الذي هو العشر الأخير، لأن البعض في مقابلة الكل فلا ينافي وقوعها في سائر الأشهر، اللهم إلا أن يختص بدليل خارجي، ويتفرع على الوجه الثاني ما إذا علق الطلاق بدخول ليلة القدر في الليلة الثانية من شهر رمضان، فما دونها إلى السليخ، فلا يقع الطلاق إلا في السنة القابلة في ذلك الوقت الذي علق الطلاق فيه بخلاف غرة الليلة الأولى فإن الطلاق يقع في السليخ (رواه أبو داود) أي مرفوعاً (وقال) أي أبو داود (رواه سفيان) أي ابن عيينة أو الثوري (وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر).

٢٠٩٤ - وعن عبد الله بن أنيس قال: «قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها فترني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال: "انزل ليلة ثلاث وعشرين"، فقيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه حاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته»، رواه أبو داود.

٢٠٩٤ - (وعن عبد الله بن أنيس) بالتصغير مخففاً (قال: قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون) أي ساكناً (فيها) قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة بها، فقوله إن لي بادية أي إن لي داراً ببادية أو بيتاً أو خيمة هناك واسم تلك البادية الوطاء (وأنما أصلي فيها بحمد الله) قال ابن الملك: ولكن أريد أن اعتكف، وفيه أنه خلاف ظاهر المذهب حيث لا يصح الاعتكاف بدون الصوم، وهو إنما كان ينزل في الليل ويخرج في الصبح، فالأولى أن يحمل على أنه كان يريد إدراك ليلة القدر كما هو الظاهر (فترني) أمر من أمر مخففاً (بليلة) زاد في المصابيح: من هذا الشهر يعني شهر رمضان (أنزلها) بالرفع على أنه صفة، وقيل: بالجرم على جواب الأمر، أي أنزل تلك الليلة من النزول بمعنى الحلول، وقال الطيبي: أي أنزل فيها قاصداً أو منتهاً (إلى هذا المسجد) إشارة إلى المسجد النبوي، ولعله قصد حيازة فضيلتي الزمان والمكان (فقال: "انزل ليلة ثلاث وعشرين") لو صح الحديث لزم تعيين ليلة القدر، إذا ثبت أن نزوله لطلب ليلة القدر، ولا محيص عنه إلا بالقول بانتقالها في كل سنة، أو في كل رمضان، أو في كل عشر، أو يكون الجواب على غلبة الظن، أو يقال: نزوله كان لمجرد زيارة المسجد النبوي، والتخصيص بتلك الليلة لمناسبة مكان السائل أو حاله، والله أعلم (قيل لابنه) أي ضمرة (كيف كان أبوك يصنع؟) أي في نزوله (قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر) أي يوم الثاني والعشرين من رمضان (فلا يخرج منه حاجة) أي من الحاجات الدنيوية اغتناماً للخيرات الأخروية أو لحاجة غير ضرورية، وأغرب ابن حجر بقوله: فلا يخرج منه حاجة فضلاً عن غيرها، ووجه الغرابة أنه لا يصح على الإطلاق فإنه إذا أريد بالحاجة الضرورة الإنسانية فلا يستقيم، وإذا أريد بالحاجة الدنيوية فلا ينتظم ثم قال مستشعراً للاعتراض الوارد عليه: وقوله لحاجة يحتمل بقاءه على عموميه، ولا مانع من أن المراد

وَيَقَى وَضَوْءُهُ مِنَ الْعَصْرِ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا حَاجَةَ الْإِنْسَانِ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْبِرُ عَنْهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا فِي حَاجَةٍ أَيْ مَعْهُدَةٍ، إِذِ التَّنْكِيرُ قَدْ يَكُونُ لِلْعَهْدِ وَهِيَ أَحَدُ ذَيْنِكَ، وَعَلَى الْإِحْتِمَالِ الثَّانِي لَا تَنَافِي بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ لِأَنَّ (لِحَاجَةً) فِي الْأَوَّلِ الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ ذَيْنِكَ، وَإِلَّا لِحَاجَةً فِي الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهَا هُمَا، بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِحْتِمَالِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِيًا، وَضُرُورَةً الْجَمْعَ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ الْمُتَنَافِيَتَيْنِ يُعَيِّنُ الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ أَوْ هُوَ تَطْوِيلٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ بِالتَّنْكِيرِ فِي الرَّوَايَتَيْنِ، وَفِي تَعْلِيلِهِ بِمَعْنَى اللَّامِ، فَلَا تَنَافِي فِي الرَّوَايَتَيْنِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا وَعَدَمِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، قَالَ الطَّبْطَبِيُّ: كَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالْمَصَابِيحِ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا فِي حَاجَةٍ، وَالتَّنْكِيرُ فِي حَاجَةٍ لِلتَّنْوِيعِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلْإِعْتِكَافِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْإِعْتِكَافِ، فِي حَدِيثِ عَلِيشَةَ، وَعَلَى الثَّانِي فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا فِي حَاجَةٍ يَضْطَرُّ إِلَيْهَا الْمُعْتَكِفُ أَوْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِعْتِكَافُ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ أَوْ عَلَى الْإِعْتِكَافِ النَّفْلِيِّ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُهُ (حَتَّى يَصِلِيَ الصُّبْحَ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَّتِهِ) وَفِي نُسَخَةٍ: بِبَادِيَّتِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدِيثُهُ يَصِحُّ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ، وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، نَقَلَهُ مِيرُكَ عَنْ التَّصْحِيحِ.

(الفصل الثالث)

٢٠٩٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدَرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "خَرَجْتُ لِأُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدَرِ فَتَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَاتَّمَسُّوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(الفصل الثالث)

٢٠٩٥ - (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدَرِ فَتَلَاخَى) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ تَنَازَعَ وَتَخَاصَمَ (رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) قِيلَ: هُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُدْرَةَ، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَيْ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا الَّتِي كَانَتْ فِي الدِّينِ الَّذِي لِلْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَأَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَضْعِ شَطْرِ دِينِهِ عَنْهُ فَوَضَعَهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ (فَقَالَ: "خَرَجْتُ لِأُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدَرِ فَتَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعْتُ") بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ تَعْيِينًا عَنْ خَاطِرِي فَتَعْيِينًا لِيُشَارِكُوا فِي الْمُهْمَلَةِ أَيْ تَنَازَعَ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاتَهَا رَفَعْتُ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الشَّيْخَةِ، إِذْ يَنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي "فَاتَّمَسُّوْهَا"، بَلْ مَعْنَاهُ: فَرَفَعْتُ مَعْرِفَتَهَا الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا إِخْبَارٌ "وَعَسَى أَنْ يَكُونَ" أَيْ الْإِهْبَامُ، وَقَالَ الطَّبْطَبِيُّ: أَيْ الرَّفْعُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ رَفَعَهَا، وَلَكِنْ فِيهِ إِهْبَامٌ "خَيْرًا لَكُمْ" حَيْثُ يُحْتَكَمُ عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي جَمِيعِ لَيَالِي الْأَيَّامِ، وَيُخْلَصُكُمْ عَنِ الْغُرُورِ وَالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ بَيْنَ الْأَنَامِ، وَقَدْ اسْتَنْبَطَ السُّبُكِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَسُنُّ كَتْمَهَا لِمَنْ رَأَاهَا، لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدَّرَ لِنَبِيِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْبُرْ بِهَا، وَانْخَبَرُ كُلُّهُ فِيمَا قَدَرَهُ لَهُ، فَيَسْتَحِبُّ اتِّبَاعَهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي هَذَا الْأَخْذِ وَفَقَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطْلُعْ عَلَى عَيْنِهَا، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَكُونُ فِي لَيْلَةِ كَذَا، ثُمَّ أُسِيَّ هَذَا، فَالَّذِي أُسِيَّهُ لَيْسَ لِلْإِطْلَاعِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لَا يَنْسَى، بَلْ عَلِمَ عَيْنَهَا كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ فِيهِ أَنْ قَوْلَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَطْلُعْ عَلَى عَيْنِهَا جَرَاءُ عَظِيمَةٍ، وَمَنْ أَيْنَ لَهُ الْإِطْلَاعُ أَوَّلًا وَآخِرًا؟ ثُمَّ إِنَّمَا يَكُونُ الْاسْتَنْبَاطُ وَالْأَخْذُ بِالْمُقَاسَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِطْلَاعِ عَلَى عَيْنِهَا، بَلْ فِي نِسْيَانِ مَعْرِفَتِهَا، وَإِلَّا فَالْمُتَابَعَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِطْلَاعِ لِأَمْرِهِ بِالْإِخْفَاءِ، فَمَنْ أَيْنَ لَغَايَةِ الْإِطْلَاعِ الْمَجْزُومُ بِهَا؟ فَإِنَّ طَرِيقَ الْكَشْفِ

ظَنِّي، وَوَجْهَ الْعَلَامَاتِ الظَّاهِرَةِ فِيهَا غَيْرُ قَطْعِيٍّ، مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، كَذَلِكَ فَيَسْتَوِي حِينَئِذٍ إِخْبَارُهُ وَإِخْفَاؤُهُ، وَمَعَ هَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ يُسَنُّ كَتْمُهَا، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. "فَالْتِمْسُوهَا" أَيِ فَبَالِغُوا فِي التَّمَسُّكِ لَعَلَّكُمْ تَجِدُونَهَا، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: التَّمَسُّوُ وَفُوعُهَا فَلَا يُنَافِي رَفَعَ عِلْمَ عَيْنِهَا هُوَ فِيهِ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاتِّمَاسٍ وَفُوعُهَا كَمَا لَا يَخْفَى إِذْ لَا يَتَصَوَّرُ وَفُوعُهَا بِاتِّمَاسِهَا، وَلَا يَخْتَلَفُ وَفُوعُهَا عَنْ عَدَمِ التَّمَسُّكِ، ثُمَّ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الْتِمْسُوهَا" يَدُلُّ عَلَى رَفَعِ عَيْنِهَا، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، لِيُفْرَعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَا يُنَافِي رَفَعَ عِلْمَ عَيْنِهَا، فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ تَكَرَّرَ الزَّلُّ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ تَبَعَ الطَّبِيعِيَّ فَوَقَعَ فِيمَا وَقَعَ، قَالَ الطَّبِيعِيُّ: قِيلَ: رَفَعَتْ مَعْرِفَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِلتَّلَاحِي النَّاسِ، أَقُولُ: لَعَلَّ مُقَدِّرَ الْمُضَافِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ رَفَعَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَسْبُوقٌ بِوُفُوعِهَا وَحُصُولِهَا، فَإِذَا حَصَلَتْ لَمْ يَكُنْ لِرَفْعِهَا بِمَعْنَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِرَفْعِهَا أَنَّهَا شَرَعَتْ أَنْ تَفْعَ فَلَمَّا تَلَّاحَا ارْتَفَعَتْ، فَزَلَّ الشُّرُوعُ مِنْزِلَةَ الْوُفُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ فَالْتِمْسُوهَا أَيِ التَّمَسُّوُ وَفُوعُهَا لَا مَعْرِفَتَهَا هُوَ. وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَعَلَّ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ ارْتِفَاعُ عَيْنِهَا، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْحَقُّ نَقْلًا وَعَقْلًا، إِذِ الْمَلَا حَاقَةً قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِنَسْيَانِ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ، وَلَا يَتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِرَفْعِهَا وَفُوعِ شَيْءٍ، وَإَيْضًا إِذَا شَرَعَ فِي الْوُفُوعِ ثُمَّ ارْتَفَعَ لَا يَكُونُ مِمَّا يَنْسَى، مَعَ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْوُفُوعِ مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مِنَ الْمَعْنَى، ثُمَّ قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ "فَالْتِمْسُوهَا" أَيِ التَّمَسُّوُ وَفُوعُهَا لَا مَعْرِفَتَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى أَصْلِهِ، فَتَدَبَّرْ "فِي التَّاسِعَةِ" أَيِ الْبَاقِيَةِ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَيِ فِي التَّاسِعَةِ مِنَ آخِرِ الشَّهْرِ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرُونَ "وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةَ" عَلَى مَا تَقَدَّمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٠٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ - يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ - بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَى عَمَلُهُ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوفَى أَجْرُهُ، قَالَ: مَلَائِكَتِي، عِبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْبُدُونَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعُ مَكَانِي لِأَجِيْبَنَّهُمْ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ"، قَالَ: "فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٢٠٩٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي كُبْكُبَةٍ") بِضَمَّتَيْنِ، وَقِيلَ: بِفَتْحَتَيْنِ جَمَاعَةً مُتَضَامَةً مِنَ النَّاسِ، وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ "مِنَ الْمَلَائِكَةِ" فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - {تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر: ٤] وَإِيمَاءٌ إِلَى تَفْسِيرِ الرُّوحِ بِجِبْرِيلَ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّخْصِصِ الْمُشْعِرِ بِتَعْظِيمِهِ، فَلَا تَنَافِي بَيْنَ تَقْدِيمِهِ فِي الْحَدِيثِ وَتَأْخِيرِهِ فِي الْآيَةِ "يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ"، أَيِ يَدْعُونَ لِكُلِّ عَبْدٍ بِالْمَغْفِرَةِ، أَوْ يُثْنُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ بِالنِّسَاءِ الْجَمِيلِ "قَائِمٍ" كَمُصَلٍّ وَطَائِفٍ وَغَيْرِهِمَا "أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - "صِفَةً لِكُلِّ" فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ"، أَيِ وَقْتُ اجْتِمَاعِ أَسْيَادِهِمْ وَعِبِيدِهِمْ "يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ" احْتِرَازًا مِنْ عِيدِ الْأَضْحَى "بَاهَى"، أَيِ اللَّهُ - تَعَالَى - "بِهِمْ الْمَلَائِكَةُ" فِي النِّهَايَةِ: الْمُبَاهَاةُ الْمُفَاخَرَةُ، وَالسَّبَبُ فِيهَا اخْتِصَاصُ الْإِنْسَانِ بِهَذِهِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ الصَّوْمُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ وَإِحْيَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ غِبْطَةُ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ الْأَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَاهَاةَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي بَنِي آدَمَ فَيَكُونُ بَيِّنًا لِإِظْهَارِ قُدْرَتِهِ وَإِحَاطَةِ عَلَيْهِ "فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي" إِضَافَةٌ تَشْرِيفٌ "مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَى" بِالتَّشْدِيدِ وَتَخَفُّفٍ "عَمَلُهُ، قَالُوا: رَبَّنَا" بِالنَّصْبِ عَلَى النَّدَاءِ (جَزَاؤُهُ أَنْ يُوفَى) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا (أَجْرُهُ)، أَيِ أَجْرَ عَمَلِهِ بِالنَّصْبِ، وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ، وَفِي نُسْخَةٍ: تُوْفَى بِالْخَطَابِ "قَالَ: مَلَائِكَتِي" بِحَذْفِ حَرْفِ النَّدَاءِ "عِبِيدِي وَإِمَائِي" بِكُسْرِ الهمزة جَمْعُ أُمَّةٍ بِمَعْنَى الْجَارِيَةِ "قَضَوْا"، أَيِ أَدَوْا "فَرِيضَتِي"، أَيِ الْمُخْتَصَّةَ الْمُخْصُوصَةَ بِي وَهِيَ الصَّوْمُ الشَّاقُّ "عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا"، أَيِ

مِنْ بَيوتِهِمْ إِلَى مُصَلَّى عِيدِهِمْ " يَعْبُجُونَ " بِضَمِّ الْعَيْنِ وَيَكْسِرُونَ، وَبِالْجَمِّ الْمَشْدَدَةِ، أَيْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ وَيَأْيِدِيهِمْ " إِلَى الدُّعَاءِ " أَوْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ وَالنَّشَاءِ مُتَوَجِّهِينَ أَوْ مُنْتَهِينَ إِلَى الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِمْ " وَعِزَّتِي "، أَيْ ذَاتًا " وَجَلَالِي " صِفَةً " وَكَرَمِي " فِعْلًا " وَعُلُوِّي " فِي الْجَمِيعِ " وَارْتِفَاعِ مَكَانِي "، أَيْ مَكَانِي وَرَتَبِي مِنْ قُدْرَتِي وَإِرَادَتِي عَنْ شَوَائِبِ النُّقْصَانِ وَحَوَادِثِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، فَهُوَ تَسْبِيحٌ بَعْدَ تَحْمِيدٍ، وَتَقْدِيسٌ بَعْدَ تَمْجِيدٍ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: ارْتِفَاعُ الْمَكَانِ كِبَايَةً عَنْ عَظَمَةِ شَأْنِهِ، وَعُلُوُّ سُلْطَانِهِ، وَإِلَّا فَاللَّهُ - تَعَالَى - مُنْزَهُ عَنِ الْمَكَانِ، وَمَا يَنْسَبُ مِنَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ أَدْفَعُهُ عَطْفًا تَفْسِيرِيًّا، وَأَنْتَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ مَا أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ أَقْرَبُ إِلَى التَّسْيِيدِ فَإِنَّ التَّاسِيسَ أَنْسَبُ مِنَ الْعُلُوِّ بِالتَّأَكِيدِ " لِأَجِبِينَهِمْ "، أَيْ لِأَقْبَلَنَّ دَعْوَتَهُمْ " فَيَقُولُ "، أَيْ اللَّهُ - تَعَالَى - حِينَئِذٍ " ارْجِعُوا "، أَيْ مِنْ مُصَلَّاكُمْ إِلَى مَسَاكِنِكُمْ أَوْ إِلَى مَرْضَاةِ رَبِّكُمْ " فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "، أَيْ التَّقْصِيرَاتِ " وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ " بِأَنْ يَكْتُبَ بَدَلَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فِي صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْمَ الصَّائِمِينَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغُفْرَانُ لِلْعَاصِينَ، وَالتَّبْدِيلُ لِلْمُطِيعِينَ التَّائِبِينَ، وَهُوَ أَظْهَرُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: ٧٠] وَلِذَا كَانَتْ تَقُولُ رَابِعَةُ الْعُدْوِيَّةُ: تَاجَ الرِّجَالِ لِمَجَاعَةِ مِنَ الصُّلَحَاءِ، وَإِبْدَالَ حَسَنَاتِي أَكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ، إِشْعَارًا إِلَى كَثْرَةِ مَا وَقَعَ مِنْهَا مِنَ الذُّنُوبِ، قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى السُّلُوكِ وَتَتُوبَ " قَالَ "، أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " فَيَرْجِعُونَ، أَيْ جَمِيعُهُمْ حَالِ كَوْنِهِمْ " مَغْفُورًا لَهُمْ " وَفِيهِ إِشَارَةٌ جَسِيمَةٌ وَإِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ إِلَى رَجَاءِ أَنْ يَغْفِرَ مُسِيئَتَهُمْ وَيَقْبَلَ مُحْسِنَتَهُمْ، وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْكُلَّ مُحْتَاجٌ إِلَى مَغْفِرَتِهِ، وَمُفْتَقِرٌ إِلَى تَوْبَتِهِ وَأَوْبَتِهِ، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١] (رواه البيهقي في شعب الإيمان) .

٩.٩ [باب الاعتكاف]

[بَابُ الْاِعْتِكَافِ]

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٢٠٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(بَابُ الْاِعْتِكَافِ)

هُوَ فِي اللُّغَةِ الْإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - {أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: ١٢٥] وَقَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ - " يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ " بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا، وَفِي الشَّرْعِ: الْمُكُثُّ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ الْاِعْتِكَافُ سَاعَةً وَاحِدَةً، فَيَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ لانتظار الصلاة أَوْ لِشُغْلٍ آخَرَ مِنْ آخِرَةٍ أَوْ دُنْيَا أَنْ يَنْوِيَ الْاِعْتِكَافَ، فَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ يُجِدُّ النِّيَّةَ أَدْفَعُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي اِعْتِكَافِ النَّفْلِ، فَيَنْبَغِي إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَقُولَ: نَوَيْتُ الْاِعْتِكَافَ مَا دُمْتُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ الْقُدُورِيُّ: الْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ، وَقَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالْحَقُّ خِلَافُ كُلِّ مِنَ الْإِطْلَاقَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الْاِعْتِكَافُ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِبٍ وَهُوَ الْمَنْذُورُ تَجْزِئًا، أَوْ تَعْلِيْقًا، وَإِلَى سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ، أَيْ وَهُوَ اِعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِلَى مُسْتَحَبٍّ وَهُوَ مَا سِوَاهُمَا.

(الفصل الأول)

٢٠٩٧ - (عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله») قال ابن الهمام: هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية، وإلا كانت دليل الوجوب، أو نقول اللفظ وإن دل على عدم الترك ظاهراً لكن وجدنا صريحاً يدل على الترك وهو ما في الصحيحين وغيرهما: «كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغدوة جاء إلى مكانه الذي اعتكف فيه، فاستأذنته عائشة - رضي الله عنها - أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة، فسمعت زينب فضربت فيه قبة أخرى، فلما انصرف - صلى الله عليه وسلم - من الغدوة أبصر أربع قباب فقال: " ما هذا؟ " فأخبر خبرهن، فقال: " ما حملن على هذا؟ البر؟ انزعوها "، فنزعن، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في أحد العشرين من شوال، وفي رواية: فأمر بخيائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال» ، وتقدم اعتكافه في العشر الأوسط (ثم اعتكف أزواجه) ، أي في بيوتهن لما سبق من عدم رضائهن لفعلهن، ولذا قال الفقهاء: يستحب للنساء أن يعتكفن في مكانهن (من بعده) ، أي من بعد موته إحياء لسنته، وإبقاء لطريقته (متفق عليه) .

٢٠٩٨ - (وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» . متفق عليه.

٢٠٩٨ - (وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس) ، أي دائماً (بالخير) اسم جامع لكل ما ينتفع به (وكان أجود ما يكون) برفع أجود، وفي نسخة بالنصب وهو ظاهر، قال المظهر: ما مصدرية، وهو جمع، لأن أفعل التفضيل إنما يضاف إلى جمع، والتقدير: وكان أجود أوقاته وقت كونه (في رمضان) وقال بعضهم: أجود مبتدأ وفي رمضان خبره، والجملة خبر كان، واسمه ضمير الشأن، أو يكون أجود اسم كان، وفي رمضان حالا، والخبر محذوف، أي حاصلاً، وإلا يلزم وقوع المصدر تقديرًا، وقال الطيبي: لا نزاع في أن (أما) مصدرية، والوقت مقدّر كما في مقدم الحاج، والتقدير: كان أجود أوقاته وقت كونه في رمضان، فإسناد الجود إلى أوقاته - صلى الله عليه وسلم - كإسناد الصوم إلى النهار، والقيام إلى الليل (كان جبريل يلقاه) ، أي ينزل عليه (كل ليلة في رمضان يعرض) بكسر الراء، أي يقرأ (عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن) قيل: كان - صلى الله عليه وسلم - يعرض على جبريل القرآن من أوله إلى آخره، بتجويد اللفظ وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، ليكون سنة في الأمة، فيعرض التلامذة قراءتهم على الشيوخ اه وهو أحد

طريقي الأخذ، والآخر أن يسمع من الشيخ، وقال ابن حجر: أي على جهة المداينة كما في رواية أخرى، وهي أن تقرأ على غيرك مقداراً معلوماً، ثم يقرؤه عليك، أو يقرأ قدره مما بعده، وهكذا اه فيتحصل الطريقتان، والله أعلم (فإذا لقيه جبريل كان) ، أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (أجود بالخير من الريح المرسلة) قال الطيبي: يحتمل أنه أراد بها التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله تعالى، وذلك لشمول روحها وعموم نفعها، قال - تعالى - {والمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: ١] فأحد الوجوه في الآية أنه أراد بها الرياح المرسلات للإحسان والمعروف، ويكون انتصاب عُرْفًا بالمفعول له، يعني هو أجود من تلك الريح في عموم النفع والإسراع فيه،

فَالْجِهَةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا إِمَّا الْأَمْرَانِ، وَإِمَّا أَحَدُهُمَا، وَلَقَدْ أَخْبَرَ شَامِلٌ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَا جَاءَتْ النَّاسُ بِهِ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجُودُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَسُدُّ خَلْتَهُ وَيَشْفِي عِلَّتَهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: شَبَّهَ نَشْرَ جُودِهِ بِالْخَيْرِ فِي الْعِبَادِ بِنَشْرِ الرِّيحِ الْقَطْرِ فِي الْبِلَادِ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْأَثَرَيْنِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يُجِيئُ الْقُلُوبَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَالْآخَرُ يُجِيئُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَضِلَ جُودُهُ عَلَى جُودِ النَّاسِ، ثُمَّ فَضِلَ جُودُهُ فِي رَمَضَانَ عَلَى جُودِهِ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ فَضِلَ جُودُهُ فِي لَيْلِي رَمَضَانَ، وَعِنْدَ لِقَاءِ جِبْرِيلَ عَلَى جُودِهِ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِ رَمَضَانَ، ثُمَّ شَبَّهَ بِالرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ فِي التَّعْمِيمِ وَالسَّرْعَةِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِأَنَّ الْوَقْتَ إِذَا كَانَ أَشْرَفَ يَكُونُ الْجُودُ فِيهِ أَفْضَلَ، وَقَالَ التَّوْرِبَشِيُّ: أَيُّ كَانَ أَجُودَ أَكْوَانِهِ حَاصِلًا فِي رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَطْبُوعًا عَلَى الْجُودِ مُسْتَعْنِيًا بِالْبَاقِيَاتِ عَنِ الْفَانِيَاتِ، إِذَا لَوْ وَجَدَ جَادَ وَعَادَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ وَعَدَ وَلَمْ يَخْلَفِ الْمِيعَادَ وَكَانَ رَمَضَانُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُوسِمُ الْخَيْرَاتِ، وَلِأَنَّهُ - تَعَالَى - يَفْضَلُ فِيهِ عَلَى عِبَادِهِ مَا لَمْ يَفْضَلْ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِهِ، فَأَرَادَ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللَّهِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ يُصَادِفُ الْبَشَرَى مِنَ اللَّهِ بِمَلَاقَةِ أَمِينِ الْوَحْيِ، وَتَتَابَعِ أَمْدَادِ الْكِرَامَةِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَبَيَاضِ النَّهَارِ، فَيَجِدُ فِي مَقَامِ الْبَسْطِ حَلَاوَةَ الْوَجْدِ، وَبِشَاشَةَ الْوَجْدَانِ، فَيَنْعَمُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُكْرًا لِنِعْمِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرُكُ: فِيهِ تَأَمُّلٌ، فَإِنَّ الشَّيْخَ الْجَزْرِيَّ قَالَ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، قُلْتُ: وَلَعَلَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ، قَالَ ابْنُ حَجَرَ: فَإِنْ قُلْتُ مَا وَجَّهَ مُنَاسِبَةَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ لِهَذَا الْبَابِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ غَايَةَ الْأُجُودِيَّةِ فِيهِ إِثْمًا حَصَلَتْ فِي حَالِ الْإِعْتِكَافِ لِأَنَّ أَفْضَلَ أَوْقَاتِ مَدَارَسَةِ جِبْرِيلَ لَهُ الْعَشْرُ الْآخِرُ، وَهُوَ فِي مُعْتَكِفٍ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَكَانَ الْمُصَنِّفُ وَأَصْلُهُ يَقُولَانِ بِتَأْكِيدِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ لِأَنَّ لَهُ غَايَاتٍ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ غَايَةَ جُودِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَتْ تَحْصُلُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ وَأَبْدَى شَارِحٌ لَذَلِكَ مُنَاسِبَةً بَعِيدَةً جِدًّا فَقَالَ: قُلْتُ: مِنْ حَيْثُ إِيْتَانِ أَفْضَلَ مَلَائِكَةً إِلَى أَفْضَلِ خَلِيقَةٍ بِأَفْضَلِ كَلَامٍ مِنْ أَفْضَلِ مُتَكَلِّمٍ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتٍ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُ بَقَاعٍ أَوْ هُوَ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّيْخِ، وَالصَّوَابُ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتٍ، أَقُولُ: الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ، فَتَأَمَّلْ! ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُهُ مِنْ أَفْضَلِ مُتَكَلِّمٍ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ خَطَأٌ قَبِيحٌ إِذَا لَا يُوصَفُ - تَعَالَى - بِأَنَّهُ أَفْضَلُ، فَكَيْفَ مِنْ أَفْضَلٍ؟ قُلْتُ: عَدَمُ جَوَازِ وَصْفِهِ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مُتَكَلِّمٍ إِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهُوَ مُنْعَوٌّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ التَّوْقِيفُ فَمُسَلَّمٌ، لَكِنْ جَوَازُ مِثْلِهِ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ، فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهِ حِينَئِذٍ، فَيَكُونُ مِنْ قِبَلِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ، وَأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، لَا سِيَّمَا وَمَقَامُ الْمُسَاكَلَةِ اقْتَضَى ذَلِكَ لِحَسَنِ الْعِبَارَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فَكَيْفَ مِنْ أَفْضَلٍ فَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ نَشَأَ مِنْ غَفْلَةٍ يَظُنُّ أَنَّ مِنْ هِيَ التَّبَعِيضِيَّةُ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِيْتَانِ، وَالْمَعْنَى مِنْ عِنْدِ أَفْضَلِ مُتَكَلِّمٍ، فَنَنْحَرِفُ بَرًّا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ.

٢٠٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٩٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ، وَفِي نُسَخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: هُوَ فِعْلٌ لَمْ يَسْمَعْ فَاعْلَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ، أَيْ جِبْرِيلُ كَانَ يَعْرِضُ (عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)، أَيْ مِنَ الْخَتْمِ (فَعَرَضَ)، أَيْ الْقُرْآنُ (عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى النَّبِيِّ (مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ)، أَيْ تَوَفَّى فِيهِ، وَفِيهِ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الْحَدِيثِ فِي أَصُولِنَا، ثُمَّ هَذَا الْمَقْدَارُ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ مِيرُكُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ، وَقَدْ رَوَى أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ شَهِدَ الْعُرْضَةَ الْآخِرَةَ الَّتِي عَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَامِ الَّذِي تُوِّفِيَ فِيهِ، فَقِيلَ: يَحْمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْقَلْبِ لِيُوَافِقَ هَذَا الْمَرْوِيُّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ اهـ وَالْأَظْهَرُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُعَارَضَةً وَمُدَارَسَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَرَّةً هَذَا يَقْرَأُ وَمَرَّةً هَذَا يَقْرَأُ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ اخْتِمَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ

جَبْرِيلَ كَانَ يَقْرَأُ أَوَّلًا بَعْضًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَعِيدُهُ بِعَيْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتِيَاطًا لِلْحِفْظِ، وَاعْتِمَادًا لِلضَّبْطِ، وَثَانِيَهُمَا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْرَأُ عَشْرًا مَثَلًا وَالْآخَرُ كَذَلِكَ، وَهُوَ الْمُدَارَسَةُ الْمُتَعَارَفَةُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ، وَيُوَيِّدُ مَا قُلْنَا أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي النَّهَايَةِ كَانَ يِعَارِضُهُ الْقُرْآنَ، أَيْ يُدَارِسُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْمُقَابِلَةِ وَمِنْهُ عَارِضَتْ الْكُتُبُ بِالْكَتَابِ، أَيْ قَابَلَتْهُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَكَانَ) ، أَيْ غَالِبًا (يَعْتَكِفُ كُلُّ عَامٍ عَشْرًا) ، أَيْ مِنْ آخِرِ رَمَضَانَ (فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهَا عَلَى التَّنْبِيَةِ (فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ) ، أَيْ تُوِّفِيَ فِيهِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّضْعِيفِ فِي الْعَامِ الْآخِرِ مِنَ الْعَرْضِ وَالْإِعْتِكَافِ إِعْلَامُهُ بِقُرْبِ وَفَاتِهِ، وَتَنْبِيُهُ لِأُمَّتِهِ أَنَّ يَتَأَكَّدَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ فِي أَوَاخِرِ حَيَاتِهِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى غَايَةِ مِنَ الْإِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِهِ تَعَالَى، وَالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَقَعَ كُلُّ خَتَمٍ فِي عَشْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرْكَ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَقَدْ جَعَلَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ، الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ قَالَهُ الْجَزْرِيُّ.

٢١٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ أَذْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ الْإِنْسَانِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢١٠٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ أَذْنَى) ، أَيْ قَرَبَ (إِلَى رَأْسِهِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى حُجْرَتِي (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ (فَأَرْجِلُهُ) التَّرْجِيلُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَشْطِ فِي الرَّأْسِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ أَجْزَائِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَعَلَى أَنَّ التَّرْجِيلَ مُبَاحٌ لِمُعْتَكِفِهِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنْ غَسَلَهُ فِي إِنَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ يَحِثُّ لَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ لَا بِأَسْ بِهِ (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ) ، أَيْ بَيْتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (إِلَّا لِلْحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) ، أَيْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقِيسٌ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، كَأَكْلِ وَشُرْبٍ، أَقُولُ: هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ، إِذْ يَتَصَوَّرُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِدِ بَخْلَافِهِمَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَدَفَعَ الْأَخْبَثِينَ اهـ وَهُوَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْوَاقِعِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافُ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ الْخَطَّائِيِّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، وَعَلَى مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِيهِ فَقَطُّ لَا يَحْنُثُ، وَعَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ طَاهِرٌ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَلَعَلَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كَانَتْ حَائِضًا، وَمَعَ هَذَا لَا دَلَالَهَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، نَعَمْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كَانَتْ تُنَاوِلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَمْرَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخَمْرُ شَيْءٌ مَنْسُوجٌ يَعْمَلُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ، وَتَزْمَلُ بِالْخَيْوِطِ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدَرٍ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَظُمَ كَفَى الرَّجُلَ لِحْسَدِهِ كَلَّهُ، فَهُوَ حَصِيرٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَتَيْتُ بِخَمْرَةٍ، أَيْ سُرَّةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْهَا.

٢١٠١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢١٠١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) ، أَيْ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ قَبْلَ

بَعَثَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ نَذْرَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَكَنَّ مِنْهُ لِشِدَّةِ شَوْكَةِ قُرَيْشٍ وَمَنْعِهِمْ مِنْهُ (أَنْ أَعْتَكَفَ لَيْلَةً)، أَيْ يَوْمَهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: "فَأَوْفَ بِنَذْرِكَ") وَفِي رِوَايَةٍ: وَصَمَّ، وَالْأَمْرُ لِلنَّذْرِ إِنْ كَانَ نَذْرُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ فِي عُمَرِهِ فَاسْلَمَ ثُمَّ حَنَثَ لَزِمَهُ الْكُفَّارَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْإِعْتِكَافِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ الْإِعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِالْإِعْتِكَافِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ فِي الْأَخِيرِ نَظَرًا، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ الشُّمْنِيُّ: أَمَّا اعْتِكَافُ عُمَرَ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظٍ: «أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "اعْتَكِفْ وَصَمَّ"»، وَلَفْظُ التَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا: عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا، فَقَالَ: "أَوْفَ بِنَذْرِكَ"، وَاجْتَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ اللَّيْلَةَ مَعَ يَوْمَهَا، أَوِ الْيَوْمَ مَعَ لَيْلَتِهِ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِرِوَايَةِ الثَّقَفَةِ فَيَجِبُ قَبُولُهَا أَوْ مَحْتَصَرًا، وَبِهِ بَطْلُ قَوْلِ ابْنِ جَرِيرٍ فِي أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ أَوْ يَوْمٍ تَصَرُّحًا بِأَنَّهُ

(لَا يَشْتَرُطُ فِي صِحَّةِ الْإِعْتِكَافِ صَوْمٌ، قَالَ الشُّمْنِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَلِصِحَّةِ التَّطَوُّعِ رِوَايَةً الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَمَّا فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَيَحْتَمِلُ عَلَيْهِ مَا رَوَدَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، هَذَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: قَوْلُهُ فَأَوْفَ، أَيْ نَذْرًا لَا وَجُوبًا لِاسْتِزَامِهِ الصَّحَّةَ، وَنَذْرُ الْكَافِرِ لَا يَصِحُّ، وَأَمَّا قَوْلُ شَارِحِ تَقْلِيدِ الْكِرْمَانِيِّ شَارِحِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ مِنَ الْفَقْهِ أَنَّ نَذْرَ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ عَلَى وَفْقِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عُمِلَ بِهِ، وَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ تَتَعَقَّدُ يَمِينُهُ وَيَصِحُّ ظَهَارُهُ وَيَلْزَمُهُ الْكُفَّارَةُ أَوْ فَهُوَ ضَعِيفٌ فِي مَذْهَبِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ النَّذْرِ وَغَيْرِ صَحِيحٍ فِيمَا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِالْقِيَاسِ عَلَى ذَلِكَ الضَّعِيفِ، وَعَلَى الْأَصَحِّ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْأَخِيرِينَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْعِبَادَاتِ فَصَحَّ مِنْهُ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الفصل الثاني)

٢١٠٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

(الفصل الثاني)

٢١٠٢ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا») لَعَلَّهُ كَانَ لِعُذْرِ (فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْإِقْبَالِ (اعْتَكَفَ عِشْرِينَ) بِالضَّبْطِ السَّابِقِينَ، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَفْسِيرٌ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّوَافِلَ الْمُؤَقَّتَةَ تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ أَوْ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِمُجَرِّدِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْقَوَاتِ وَالْأَقْضَاءِ الْفَرَائِضِ فَرُضَ، وَقَضَاءُ النَّوَافِلِ نَفْلٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)، أَيْ عَنْ أَنَسٍ.

٢١٠٣ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ.

٢١٠٣ - (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ) .

٢١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢١٠٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) ، أَيِ إِذَا نَوَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ (صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ، أَيِ مَكَانِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ الْاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَاللِّثِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ أَرَادَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ عَشْرِ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمُعْتَكِفَ وَانْقَطَعَ وَتَحَلَّى بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَتَحَلَّى عَنِ النَّاسِ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ اتَّخَذَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ ابْتِدَاءَ الْاعْتِكَافِ كَانَ فِي النَّهَارِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) قَالَ الْجَزْرِيُّ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ أَيْضًا مُطَوَّلًا، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذَكَّرَ فِي الصَّحَاحِ، وَقَالَ مِيرُكُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَفَاتَ هَذَا الْإِعْتِرَاضُ مِنْ صَاحِبِ الْمَشْكَاتِ، أَقُولُ: بَلْ وَقَعَ هَذَا الْإِعْتِرَاضُ عَلَى صَاحِبِ الْمَشْكَاتِ حَيْثُ عَزَا الْحَدِيثَ إِلَيْهِمَا مَعَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢١٠٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢١٠٥ - (وَعَنْهَا) ، أَيِ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَيِ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ (يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ) ، أَيِ وَالْمَرِيضُ خَارِجٌ عَنِ الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ (فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ) قَالَ الطَّبِيُّ: الْكَافُ صِفَةُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَلَفْظُ هُوَ مُبْتَدَأٌ، وَالتَّخْبِيرُ مَحْذُوفٌ، وَالْجُمْلَةُ صِلَةٌ مَا، أَيِ يَمُرُّ مُرُورًا مِثْلَ الْهَيْئَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، فَلَا يَمِيلُ إِلَى الْجَوَانِبِ وَلَا يَقِفُ، وَقَوْلُهَا (فَلَا يَعْرِجُ) ، أَيِ لَا يَمُكُّثُ، بَيَانٌ لِلْجَمَلِ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيجَ الْإِقَامَةُ وَالْمِيلُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى جَانِبٍ، وَقَوْلُهَا (يَسْأَلُ عَنْهُ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ يَعُودُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِنَافِ، قَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ إِذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاتَّفَقَ لَهُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَمْ يَخْرَفْ عَنِ الطَّرِيقِ، وَلَمْ يَقِفْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الصَّلَاةِ لَمْ يَبْطُلِ الْاعْتِكَافُ، وَالْأَبْطَلُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ: وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَلَاةِ الْجَنَازَةِ فَكَأَنَّهُمْ قَاسَوْهَا عَلَى الْعِيَادَةِ بِجَامِعٍ أَنَّهُمَا فَرَضَا كِفَايَةً، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، فَإِنَّ الْعِيَادَةَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ بِلا وَقُوفٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَلِذَا يَفْسُدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالصَّلَاةِ خِلَافًا لِصَاحِبِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرُكُ: وَفِي سَنَدِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، رَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ وَمُسْلِمٌ مَقْرُونًا، وَهُوَ ثِقَةٌ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِسُوءِ حِفْظِهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنَّ فِيهِ مَنْ اخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ، وَبِتَقْدِيرِ ضَعْفِهِ وَهُوَ مُنْجَرِّمٌ بِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «إِنِّي كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَفِيهِ الْمَرِيضُ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ» .

٢١٠٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يُخْرِجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بَدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢١٠٦ - (وَعَنْهَا) ، أَيِ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: السُّنَّةُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيِ الدِّينُ وَالشَّرْعُ اهْدِ وَالْأَظْهَرُ، أَيِ الطَّرِيقَةُ اللَّازِمَةُ (عَلَى الْمُعْتَكِفِ) وَلَفْظُ السُّنَّةِ: مَضَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ، أَيِ اعْتِكَافًا مَذْذُورًا مُتَّبَاعًا (أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا) ، أَيِ بِالْقَصْدِ وَالْوُقُوفِ (وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً) ، أَيِ خَارِجَ مَسْجِدِهِ مُطْلَقًا (وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ) ، أَيِ جِنْسَهَا بِشَهْوَةٍ (وَلَا يُبَاشِرُهَا) ، أَيِ لَا يُجَامِعُهَا وَلَوْ حُكًّا، قَالَ الطَّبِيُّ:

المراد باللبس المجامعة وهي مبطلة للاعتكاف اتفاقاً، وأما المباشرة فيما دون الفرج قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل وبه قال مالك، وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلا اهـ ومذهبنا التفصيل المذكور (ولا يخرج لحاجة)، أي دنيوية وأخروية (إلا لما لا بد منه)، أي إلا لحاجة لا فراق فيها ولا محيص من الخروج لها، وهو البول والغائط، إذ لا يتصور فعلهما في المسجد، ولذا أجمعوا عليه بخلاف الأكل والشرب أو لأمر لا بد من ذلك الأمر وهو كفاية عن قضاء الحاجة وما يتبعه من الاستنجاء والطهارة (ولا اعتكاف) قيل: أي لا اعتكاف كاملاً أو فاضلاً، ذكره الطيبي، وعندنا، أي لا اعتكاف صحيح (إلا بصوم) قال ابن الملك: وبه قال أبو حنيفة ومالك اهـ ويؤيده أيضاً أحاديث ذكرها ابن الهمام: منها ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا بصوم» ومنها ما أخرجه البيهقي «عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالاً: المعتكف يصوم»، وفي موطأ مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر قالاً: لا اعتكاف إلا بالصوم لقوله - تعالى - {ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] فذكر الله - تعالى - الاعتكاف مع الصيام، قال يحيى: قال مالك: والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام، قال الشمني: وأيضاً لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف بلا صوم، فإن قيل في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من شوال أجيب بأنه ليس فيه دلالة على أنه كان صائماً أو مفطراً اهـ والعشر يطلق على التسع، كما يقال: صام عشر ذي الحجة وعشر الأخير من رمضان، وقد يكون الشهر ناقصاً فلا دلالة على أن يوم العيد من جملة العشر، ويحرم صومه («ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»)

أي يجمع الناس للجماعة، قال الشمني: شرط الاعتكاف مسجد الجماعة وهو الذي له مؤذن وإمام، ويصلى فيه الصلوات الخمس، أو بعضها بجماعة، وعن أبي حنيفة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع يصلى فيه الصلوات الخمس بجماعة، وهو قول أحمد، قال ابن الهمام: وصححه بعض المشايخ اهـ وقال قاضيان، وفي رواية: لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع اهـ وهو ظاهر الحديث، وعن أبي يوسف ومحمد: الاعتكاف في كل مسجد، وهو قول مالك والشافعي لإطلاق قوله - تعالى - {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] لأبي حنيفة ما روى الطبراني في معجمه عن إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود: لا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون؟! قال: لعلمهم أصابوا وأخطأت، أو حفظوا ونسيت، قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال ابن الهمام: وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن أبا عبد الله - تعالى - البدع، وأن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وتقدم مرفوعاً عن عائشة - رضي الله عنها، وروى ابن الجوزي عن حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح» وأغرب ابن حجر بقوله: وأجاب الشافعي ومن تبعه عن هذا الحديث بأن ذكر الجامع للأولوية خروجاً من خلاف من أوجبه اهـ وأنت تعلم أن ورود الحديث لا يعلل بالخروج من عهدة الخلاف بالاتفاق، ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم المسجد الأقصى، ثم مسجد الجامع، قيل: إذا كان يصلى فيه بجماعة، فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج، ثم كل ما كان أهله أكثر (رواه أبو داود) قال الجزري: هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقال: وغير عبد الرحمن لا يقول قالت: السنة، ورواه النسائي من طريق يونس وليس فيه السنة، ومن طريق مالك أيضاً بدون لفظة السنة، وعبد الرحمن زاد لفظ السنة، وهو

ثَقَّةٌ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، نَقَلَهُ مِيرُكٌ عَنِ التَّصْحِيحِ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَوَقَّعَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَخْبَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَقَدْ قَالُوا مَنْ رَوَى الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْهُ لَا يَنْظَرُ لِلطَّاعِنِينَ فِيهِ، وَإِنْ كَثُرُوا أَوْ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَزِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ فَتَبَتْ كَوْنُهُ مِنَ السُّنَّةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْفُوعِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ: إِنْ أُرِدَتْ بِكَوْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ السُّنَّةِ إِضَافَتُهَا إِلَيْهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَهِيَ نَصُوصٌ لَا يَجُوزُ مَخَالَفَتُهَا، أَوْ الْفَتْيَا بِمَا عَقَلَتْهُ مِنَ السُّنَّةِ، فَقَدْ خَالَفَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأُمُورِ، وَالصَّحَابَةُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ كَانَ سَبِيلُهَا النَّظَرُ أَوْ فَهُوَ غَفْلَةٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ السُّنَّةُ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(الفصل الثالث)

٢١٠٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

(الفصل الثالث)

٢١٠٧ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ وَضِعَ أَوْ فُرِشَ (لَهُ) فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ (الظَّاهِرُ أَنَّ أَوْ لِلتَّنَوُّعِ) (وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِإِبْدَالِ السِّينِ صَادًا وَهِيَ مِنْ أُسْطُوَانَاتِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا لُبَابَةَ تَبَّعَ عَلَيْهِ عِنْدَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

٢١٠٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: "هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

٢١٠٨ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ)، أَيْ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ (وَهُوَ) وَفِي نُسْخَةٍ هُوَ (يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ يَحْتَسِبُ عَنِ الذُّنُوبِ، بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ شَأْنَ الْمُحْتَسِبِ فِي الْمَسْجِدِ الْإِنْجِبَاسُ عَنْ تَعَاطِي أَكْثَرِ الذُّنُوبِ وَلِذَا اخْتُصَّ الْإِعْتِكَافُ بِالْمَسْجِدِ (وَيَجْرَى) بِالْجَيْمِ وَالرَّاءِ مَجْهُولًا وَقِيلَ مَعْلُومًا، أَيْ يَمْضِي وَيَسْتَمِرُّ (لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ)، أَيْ مِنْ ثَوَابِهَا (كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ)، أَيْ كَأَجُورٍ عَامِلِهَا، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْجَيْمِ وَالزَّايِ مَجْهُولًا، أَيْ يُعْطَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي يَمْتَنِعُ عَنْهَا بِالْإِعْتِكَافِ كَعِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْإِخْوَانِ وَغَيْرِهَا، فَالْأَمُّ فِي الْحَسَنَاتِ لِلْعَهْدِ (كُلِّهَا) تَأْكِيدٌ لِلْجَنْسِ الْمَعْهُودِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

[كتاب المناسك]

(كتاب المناسك)

(الفصل الأول)

٢٥٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الفصل الأول

٢٥٠٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا) أَيُّ وَعَظْنَا أَوْ خَطَبَ لَنَا عَامَ فُرُضِ الْحَجِّ فِيهِ، أَوْ ذَكَرَ لَنَا فِي أَثْنَاءِ خُطْبَةٍ لَهُ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ (عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّوا) فَحَجَّ بِالنَّاسِ ثَمَانٍ، وَهِيَ عَامُ الْفَتْحِ عَتَابُ بْنُ أُسَيْدٍ، وَحَجَّ بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَتْ حِجَّتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَةَ عَشْرِ كَذَا وَذَكَرَهُ الشُّعْبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: فَرَضِيَةُ الْحَجِّ كَانَتْ سَنَةَ تِسْعٍ، أَوْ سَنَةَ خَمْسٍ، أَوْ سَنَةَ سِتٍّ وَتَأْخِيرُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْسَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ تَعْرِيزُ الْقَوَاتِ وَهُوَ الْمَوْجِبُ لِلْفَوْرِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْيشُ حَتَّى يَحْجَّ وَيَعْلَمَ النَّاسُ مَنَاسِكَهُمْ تَكْمِيلًا لِلتَّبْلِيغِ اهـ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخْرَهُ عَنْ سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ لِعَدَمِ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ عَنْ سَنَةِ ثَمَانٍ فَلِاجْلِ النَّسِيءِ، وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ عَنْ سَنَةِ تِسْعٍ فَلَمَّا ذَكَرْنَا فِي رِسَالَةِ مُسَمَّاةٍ بِالتَّحْقِيقِ فِي مَوْقِفِ الصِّدِّيقِ.

هَذَا وَقِيلَ وَجَبَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ حَتَّى تَحْصَلَ أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: «كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَحْجُّ كُلَّ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ»، وَيُؤَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ الْجَوَازِيِّ حَجَّ حِجَابًا لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَجَّ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ حِجَابًا»، وَأَمَّا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ حِجَّتَيْنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهٍ وَالْحَاكِمِ ثَلَاثًا فَبَيَّنْتُ عَلَى عِلْمِهِ وَلَا يُنَافِي إِثْبَاتَ زِيَادَةِ ذِكْرِهِ (فَقَالَ رَجُلٌ) يَعْنِي الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ (أَكُلَّ عَامٍ) بِالنَّصْبِ لِمُقَدَّرٍ: أَيُّ تَأْمُرُنَا أَنْ نَحْجَّ بِكُلِّ عَامٍ، أَوْ أَفْرِضْ عَلَيْنَا أَنْ نَحْجَّ كُلَّ عَامٍ؟ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) قِيلَ: إِنَّمَا صَدَرَ هَذَا السُّؤَالُ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَجَّ فِي تَعَارُفِهِمْ هُوَ الْقَصْدُ بَعْدَ الْقَصْدِ، فَكَانَتْ الصِّغَةُ مُوَهِّمَةً لِلتَّكَرُّارِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَبْنَى السُّؤَالِ قِيَاسُهُ عَلَى سَائِرِ الْأَعْمَالِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَدِرْ أَنْ تَكَرَّرَهُ كُلَّ عَامٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحَالِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْكَمَالِ.

(فَسَكَتَ) أَيُّ عَنْهُ أَوْ عَنْ جَوَابِهِ أَوْ لِأَنَّ السُّكُوتَ جَوَابُ الْجَاهِلِ فَإِنَّ حُسْنَ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ (حَتَّى قَالَهَا) أَيُّ الْأَقْرَعُ الْكَلِمَةَ الَّتِي تَكَلَّمَهَا (ثَلَاثًا) قِيلَ: إِنَّمَا سَكَتَ زَجْرًا لَهُ عَنِ السُّؤَالِ الَّذِي كَانَ السُّكُوتُ عَنْهُ أَوَّلَى لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَسْكُتُ عَمَّا تَحْتَاجُ الْأُمَّةُ إِلَى كَشْفِهَا، فَالسُّؤَالُ عَنْ مِثْلِهِ تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١] وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ضَرْبٌ مِنَ الْجَهْلِ، ثُمَّ لَمَّا رَأَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنْزَجِرُ وَلَا يَقْنَعُ إِلَّا بِالْجَوَابِ الصَّرِيحِ صَرَحَ بِهِ (فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ) أَيُّ فَرَضًا وَتَقْدِيرًا، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ سَكُوتُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - انْتِظَارًا لِلْوَحْيِ أَوْ الْإِلْهَامِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ: قِيلَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِيجَابَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ، وَرَدَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِهِ أَوْ يُوْحِي نَازِلٍ أَوْ يَرَاهُ إِنْ جَوَزْنَا لَهُ الْاجْتِهَادَ - ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - وَفِيهِ أَنَّ التَّفْوِيزَ إِلَيْهِ أَيْضًا أَعْمٌ فَلَا يَكُونُ مَرْدُودًا مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِهِ مُجَرَّدًا عَنْ وَحْيٍ جَلِيٍّ أَوْ خَفِيِّ مَرْدُودٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤] (لَوَجَبَتْ) أَيُّ هَذِهِ الْعِبَادَةُ أَوْ فَرِيضَةُ الْحَجِّ الْمَدْلُولُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: فَرِضٌ، أَوْ الْحُجَّةُ كُلُّ عَامٍ أَوْ حَجَّاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَوْجَبَ، بِغَيْرِ تَاءٍ أَيُّ لَوْجَبَ الْحَجُّ كُلُّ عَامٍ (وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ) أَوْ مَا قَدَرْتُمْ كُلُّكُمْ إِيَّانَ الْحَجِّ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (ثُمَّ

قَالَ ذُرُونِي) أَيِ اتْرُكُونِي (مَا تَرَكْتُمْ) أَيِ مُدَّةَ تَرْكِ إِيَّاكُمْ مِنَ التَّكْلِيفِ (فَإِنَّمَا هَلَكَ) وَفِي نُسْخَةِ أَهْلِكَ، بِالْهَمْزِ، عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أَيِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (بِكثَرَةِ سُؤَالِهِمْ) كَسُؤَالِ الرُّؤْيَةِ وَالْكَلَامِ وَقَضِيَّةِ الْبَقَرَةِ (وَاخْتِلَافِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى الْكثَرَةِ لَا عَلَى السُّؤَالِ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِخْتِلَافِ مُوجِبٌ لِلْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ الْكثَرَةِ (عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) يَعْنِي إِذَا أَمَرَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ السُّؤَالِ أَوْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ فَهَلَكُوا وَاسْتَحْشُوا الْإِهْلَاكَ (وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ) أَيِ مِنَ الْفَرَائِضِ (فَاتُوا مِنْهُ) أَيِ أَفْعَلُوهُ (مَا اسْتَطَعْتُمْ) فَإِنَّ مَا لَا يَدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَتْرَكُ كُلُّهُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا مِنْ أَجْلِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَيَنْدَرُجُ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا يَأْتِي بِالْبَاقِي مِنْهَا (وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ) أَيِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (فَدَعُوهُ) أَيِ اتْرُكُوهُ كُلُّهُ حَتَّى قِيلَ إِنَّ التَّوْبَةَ عَنْ بَعْضِ الْمَعَاصِي غَيْرُ صَحِيحَةٍ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ صَحَّاحًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٠٦ - عَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٠٦ - وَعَنْهُ أَيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ) أَيِ الْأَعْمَالِ (أَفْضَلُ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي مَفَاضِلِ الْأَعْمَالِ عَلَى وَجْهِ يُشْكِلُ التَّوْفِيقَ بَيْنَهَا وَالْوَجْهَ مَا بَيْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ (قَالَ إِيْمَانُ) التَّنْكِيرُ لِلتَّفْخِيمِ (بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) وَالْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْبَاطِنِ (قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ) التَّعْرِيفُ لِلْعَهْدِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِهَادُ الْخَالِصُ، وَفِي نُسْخَةِ جِهَادٍ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) لِأَنَّ الْمُجَاهِدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُصَلِّيًا وَصَائِمًا (قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ) أَيِ مَقْبُولٌ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بَرَهُ أَيِ أَحْسَنَ إِلَيْهِ يُقَالُ بَرَّ اللَّهُ عَمَلَهُ أَيِ قَبْلَهُ كَأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَى عَمَلِهِ بِقَبُولِهِ، وَقِيلَ أَيِ مُقَابِلٍ بِالْبَرِّ وَهُوَ الثَّوَابُ أَوْ هُوَ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَأْثِمِ وَفِي الدَّرِّ لِلْسُّوْطِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْرَجَ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ أَنْ يَرْجِعَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ اهـ.

وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَكَ وَجْهُ التَّرْتِيبِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ إِذْ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّ الْإِيْمَانَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ثُمَّ الْجِهَادُ إِذْ لَا يَكُونُ عَادَةً إِلَّا مَعَ الْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ وَزِيَادَةِ الرِّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ بِالسَّعْيِ إِلَى وَسِيلَةِ سَعَادَةِ الشَّهَادَةِ، ثُمَّ الْحَجُّ الْجَامِعُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ، وَمُفَارَقَةِ الْوَطَنِ الْمَأْلُوفِ وَتَرْكِ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ أَوْ يُقَالُ ذَكَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَرْتِيبِ فُرْضَتَيْهَا فَوَجَبَ الْجِهَادُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ثُمَّ فُرِضَ الْحَجُّ تَكْمِلَةً لِلْأَرْكَانِ قَالَ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٠٧ - وَعَنْهُ أَيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ حَجَّ لِلَّهِ) أَيِ خَالِصًا لَهُ تَعَالَى (فَلَمْ يَرْفُثْ) أَيِ فِي حِجِّهِ يَتَثَلَّثُ الْفَاءُ وَالضَّمُّ أَشْهُرُ قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الرَّفْثُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَمَاعِ، وَعَلَى التَّعْرِيزِ، وَعَلَى الْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَفَوَّاهُ مَثَلَةٌ فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَفْصَحُ الْفَتْحُ فِي الْمَاضِي وَالضَّمُّ فِي الْمُضَارِعِ (وَلَمْ يَفْسُقْ) بِضَمِّ السِّينِ أَيِ لَمْ يَقْعَلْ فِيهِ كَبِيرَةٌ، وَلَا أَصَرَ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَمِنْ الْكِبَائِرِ تَرَكَ التَّوْبَةَ عَنِ الْمَعَاصِي قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: ١١] («رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ») بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقِيلَ بِالْجَرِّ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيِ مُشَابِهًا فِي الْبَرَاءَةِ عَنِ الذُّنُوبِ لِنَفْسِهِ فِي يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فِيهِ، وَالرَّفْثُ التَّصَرُّعُ بِذِكْرِ الْجَمَاعِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَقِيلَ الرَّفْثُ فِي الْحَجِّ إِتْيَانُ

النَّسَاءِ، وَالْفُسُوقُ السَّبَابُ، وَالْجِدَالُ الْمَمَارَةُ مَعَ الرُّفْقَاءِ وَالْخُدَمِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجِدَالَ فِي الْحَدِيثِ اعْتِمَادًا عَلَى الْآيَةِ، أَوْ لِدُخُولِهِ فِي الْفِسْقِ أَوْ الرَّفْقِ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّهْيُ لَا النَّهْيُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ الرَّفْقُ الْفَحْشُ مِنَ الْقَوْلِ، وَكَلَامُ الْجَمَاعِ عِنْدَ النَّسَاءِ وَالْفُسُوقُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنْ حَدِّ الْإِسْتِقَامَةِ يَعْنِي الْعَصْيَانَ، وَيَوْمَ مَنِيٍّ عَلَى الْفَتْحِ مُضَافٌ إِلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، قِيلَ رَجَعَ بِمَعْنَى صَارَ خَبْرُهُ كَيَوْمٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعُ لَهُ فَيَكُونُ كَيَوْمٍ حَالًا أَيْ رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ مُشَابِهًا يَوْمَهُ يَوْمَ وَلَادَتِهِ فِي خُلُوهِ مِنَ الذُّنُوبِ، لَكِنْ عَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْمَكِّيُّ عَمَّا ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى فَرَّغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَه.

وَقَدْ بَنِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] عَلَى خِلَافٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ فِي مَعْنَى الرُّجُوعِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ هُنَا، فَتَقُولُ فِي الْحَدِيثِ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَا يَخْرُجُ الْمَكِّيُّ فَتَأْمَلُ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ يُفِيدُ غُفْرَانَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ السَّابِقَةِ لَكِنَّ الْجَمَاعَ أَنَّ الْمُكْفِرَاتِ مُحْتَصَةً بِالصَّغَائِرِ عَنِ السَّيِّئَاتِ الَّتِي لَا تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِحُقُوقِ الْعِبَادِ مِنَ التَّبَعَاتِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى

إِرْضَائِهِمْ مَعَ أَنَّ مَا عَدَا الشَّرْكَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ وَقَدْ كَتَبْتُ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً فِي تَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ مَنْ حَجَّ بِقَصْدِ الْحَجِّ وَالتَّجَارَةِ كَانَ ثَوَابُهُ دُونَ ثَوَابِ التَّخَلِّي عَنِ التَّجَارَةِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلتَّاجِرِ ثَوَابٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنْ حَجَّ لِلَّهِ أَيْ خَالِصًا لِرِضَاهُ إِلَّا أَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّاسَ تَحَرَّجُوا مِنَ التَّجَارَةِ وَهُمْ حُرْمٌ بِالْحَجِّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَنْ يَكْرِي جِمَالَهُ لِلْحَجِّ وَيَحْجَّ، وَأَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لَهُ لَا حَجَّ لَكَ، فَقَالَ إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَكَ حَجٌّ» وَجَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَجَرْتُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكَ أَلِي أَجْرٌ قَالَ أَوْلَيْتُكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ الْمُهْلِمُ بِالصَّوَابِ.

٢٥٠٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٠٨ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُمْرَةُ) أَيْ الْمُنْظَمَةُ أَوْ الْمَوْصُولَةُ أَوْ الْمُنْتَهِيَةُ (إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ مِنَ الصَّغَائِرِ (وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ) أَيْ ثَوَابٌ (إِلَّا الْجَنَّةُ) بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ وَهُوَ نَحْوُ: لَيْسَ الطَّيْبُ إِلَّا الْمِسْكُ، فَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ يَرْفَعُونَهُ حَمَلًا لَهَا عَلَى مَا فِي الْإِهْمَالِ عِنْدَ انْتِقَاضِ النَّهْيِ، كَمَا حَمَلَ أَهْلُ الْحِجَازِ مَا عَلَى لَيْسَ كَذًا فِي مُغْنِي اللَّيْبِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَالْعُمْرَةُ بِالضَّمِّ وَالسُّكُونِ عَلَى مَا تَوَاتَرَ فِي الْقِرَاءَاتِ وَثَبَّتَ فِي اللُّغَاتِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ الْعُمْرَةُ بِضَمِّ فَسُكُونٍ أَوْ ضَمٍّ وَبِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَهِيَ لُغَةُ الزِّيَارَةِ وَشَرْعًا قَصْدُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.

٢٥٠٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٠٩ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ») أَيْ كَأَثَمَةٍ («تَعْدِلُ حَجَّةً») أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَازِلُ فِي الثَّوَابِ، وَبَعْضُ الرِّوَايَاتِ حَجَّةٌ مَعِيَ وَهُوَ مُبَالِغَةٌ فِي الْخَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ تَرْغِيًّا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْعِبَادَةِ

تَزِيدُ بِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ فَيَشْمَلُ يَوْمَهُ وَلَيْلَهُ أَوْ بزيادةِ الْمَشَقَّةِ فَيَخْتَصُّ بِنَهَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ قِيلَ الْمُرَادُ عَمْرَةَ أَفَاقِيَّةٌ، وَلَا تَجُوزُ الْعَمْرَةُ الْمَكِّيَّةُ عِنْدَ الْحَنْبَلِيَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُمْ سَبَبُ وَرُودِ الْحَدِيثِ وَهُوَ «أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخْلُقُهَا عَنِ الْحَجِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِي، وَكَانَ مِيقَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ» .

وَأَيْضًا لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيقَاعُهَا فِي رَمَضَانَ: مَعَ إِدْرَاكِهَ أَيَّامًا مِنْهُ فِي مَكَّةَ بَعْدَ فَتْحِهَا: مَعَ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ بِهَا وَإِنَّمَا وَقَعَ عَمْرُهُ كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَقِيلَ قَدْ اعْتَمَرَ مَرَّةً فِي رَجَبٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنْكَرَتْهُ عَالِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - .

وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَتَبِعَهُ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي الْعَامِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا وَالشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ الْعَمْرَةُ بِوُقُوعِ أَفْعَالِهَا فِي رَمَضَانَ لَا إِحْرَامُهَا كَمَا مَالَ إِلَيْهِ ابْنُ جَرْرٍ فَتَدِيرُ .
٢٥١٠ - وَعَنْهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِيَ رَجُلًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥١٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَقِيَ رَجُلًا) (بَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ جَمْعُ رَاكِبٍ أَوْ اسْمُ جَمْعٍ كَصَاحِبٍ، وَهُمْ الْعَشْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ فِي السَّفَرِ دُونَ بَقِيَّةِ الدَّوَابِّ ثُمَّ اتَّسَعَ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ (بِالرُّوحَاءِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ مَوْضِعٌ مِنْ أَعْمَالِ الْفَرَعِ عَلَى نَحْوِ مِنْ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنْهَا، (فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ) بِالِاسْتِفْهَامِ (قَالُوا) أَيُّ بَعْضِهِمْ (الْمُسْلِمُونَ) أَيُّ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ (فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ (رَسُولُ اللَّهِ) أَيُّ أَنَا (فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبِيًّا) أَيُّ أَخْرَجْتَهُ مِنَ الْهُودَجِ رَافِعَةً لَهُ عَلَى يَدَيْهَا (فَقَالَتْ أَلْهَذَا) أَيُّ يَحْصُلُ لِهَذَا الصَّغِيرِ (حَجٌّ) أَيُّ ثَوَابُهُ (قَالَ نَعَمْ) أَيُّ لَهُ حَجٌّ النَّفْلِ (وَلَكِ أَجْرٌ) أَيُّ أَجْرُ السَّبَبِيَّةِ وَهُوَ تَعْلِيمُهُ إِنْ كَانَ مُمِيزًا أَوْ أَجْرُ النَّيَابَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَالرَّمْيِ وَالْإِيْقَافِ وَالتَّحْلِيلِ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُمِيزًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥١١ - وَعَنْهُ قَالَ: «إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، أَبُو قَبِيلَةَ مِنَ الْيَمَنِ سُمُوا بِهِ وَيَجُوزُ مَنْعُهُ وَصَرَفُهُ (قَالَتْ) فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ «أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ، وَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي هَذَا يَوْمٌ مِنْ مَلَكَ فِيهِ بَصَرُهُ إِلَّا مِنْ حَقٍّ، وَسَمِعَهُ إِلَّا مِنْ حَقٍّ وَلِسَانُهُ إِلَّا مِنْ حَقٍّ: غُفِرَ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، كَذَا فِي الدَّرِّ لِلْسُّيُوطِيِّ .

فَقَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ) أَيُّ فِي أَمْرِهِ وَشَأْنِهِ، وَيُمْكِنُ فِي بَعْضِ مِنَ الْبَيَانِيَّةِ (أَذْرَكْتُ) أَيُّ الْفَرِيضَةَ (أَبِي) مَفْعُولٌ (شَيْخًا) حَالٌ (كَبِيرًا) نَعَتْ لَهُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ أَسْلَمَ شَيْخًا وَلَهُ الْمَالُ، أَوْ حَصَلَ لَهُ الْمَالُ فِي هَذَا الْحَالِ (لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ) نَعَتْ آخَرُ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مُبِينٌ، أَيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِهَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الزَّمَنِ، وَالشَّيْخُ الْعَاجِزُ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَهْ، يَعْنِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَسْبِقِ الْوُجُوبُ حَالَةَ الشَّيْخُوخَةِ بِأَنَّ لَمْ يَمْلِكْ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَّا بَعْدَهَا، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا يَجِبُ الْحَجُّ

عليه، إذا ملك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وإذا عجز وجب عليه الإحجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن، فيجب عليه البدل وهو الإحجاج وجه قولهما حديث الخنعمية «إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الرحلة أفأج عنه قال أرايت لو كان على أبيك دين ففضيته عنه أكان يجزئ عنه، قالت نعم قال فدين الله أحق» ولنا قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: ٩٧] قيد الإيجاب به، والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة، (أفأج عنه) أي أصبح من أن أكون نائبة عنه فأج عنه (قال نعم) دل على أن حج المرأة يصح عن الرجل، وقيل لا يصح لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل.

وقال مالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز الحج عن الحي، سواء وجد المال قبل العجز أو بعده، كذا ذكره المظهر، والظاهر أن معنى الحديث هو أن فريضة الحج أدركت أبي وهو عاجز أصبح مني أن أج عنه تبرعاً قال نعم، ثم في الحديث دليل على أن الحج يقع عن الأمر وهو مختار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله، وجمع من المحققين وهو ظاهر المذهب.

(وذلك) أي المذكور جرى (في حجة الوداع) بفتح الواو وقيل بكسرها سميت بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع الناس فيها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت في سنة عشر من الهجرة (متفق عليه).

٢٥١٢ - وعنه قال: «أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال: نعم قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء» (متفق عليه).

٢٥١٢ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها بالكسر ماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان عليها دين أكنت قاضيه) (بالإضافة قال نعم) قيل في الحديث دليل على أن السائل ورث منها، فسأل ما سأل، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الله على حق العباد (قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء) (أي من دين العباد وهذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا، أنه إنما يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت وإلا فيكون تبرعاً).

(متفق عليه) وروى مسلم «أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي مات ولم تحج قط أفأج عنها؟ قال حجي عنها»، وصح أيضاً «أن رجلاً من خنعم قال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلة، والحج مكتوب عليه أفأج عنه قال أنت أكبر ولد؟ قال نعم قال أرايت لو كان على أبيك دين تفضيه عنه أكان ذلك يجزئ عنه قال نعم قال فأجج عنه».

٢٥١٣ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخلو رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعهما محرم، فقال رجل: يا رسول الله اكتنبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة قال: اذهب فأجج مع امرأتك» (متفق عليه).

٢٥١٣ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخلون) أكد النبي مبالغة (رجل بامرأة) أي أجنبية (ولا تسافرن) أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عندنا (امرأة) أي شابة أو عجوزة (إلا ومعهما محرم)

قال ابن الهمام في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعهما ذو محرم»، وفي لفظ لهما فوق ثلاث، وفي لفظ للبخاري ثلاثة أيام، وفي رواية البزار «لا تحج امرأة إلا ومعهما ذو محرم»، وفي رواية الدارقطني «لا تحجن امرأة إلا ومعهما ذو محرم».

قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج علياً إذ لم يكن معها محرم، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك - رحمه الله تعالى

يَلْزَمُهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَلْزَمُهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ ثَقَّةٌ أَهْلٌ.
وَقَالَ الشُّمْنِيُّ مَذْهَبُ مَالِكٍ إِذَا وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ صُحْبَةً مَأْمُونَةً لَزِمَهَا الْحَجُّ لِأَنَّهُ سَفَرٌ مَقْرُوضٌ كَالْجَهْرَةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِذَا وَجَدَتْ نِسْوَةً
ثَقَاتٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْجَّ مَعَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا أَنْ لَا تَكُونَ مُعْتَدَّةً، وَالْمُرَادُ بِالْمَحْرَمِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى
التَّائِيدِ: بِسَبَبِ قَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا لَيْسَ بِمَجْوسِيٍّ وَلَا غَيْرِ مَأْمُونٍ.

(فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بَابِ الْإِفْتَعَالِ (فِي غُرُورَةٍ كَذَا وَكَذَا) . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
أَيُّ كُتِبَ وَأُثِّبَ اسْمِي فِيمَنْ يَخْرُجُ فِيهَا يُقَالُ اكْتُتِبْتُ الْكِتَابَ أَيُّ كُتِبْتُ، وَيُقَالُ اكْتُتِبَ الرَّجُلُ إِذَا كُتِبَ نَفْسُهُ فِي دِيْوَانِ السُّلْطَانِ،
وَاكْتُتِبَ أَيْضًا إِذَا طُلِبَ أَنْ يَكْتُبَ فِي الزَّمَنِ وَلَا يَنْدُبُ لِلْجِهَادِ (وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي) أَيُّ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ (حَاجَةً) أَيُّ مُحَرِّمَةً لِلْحَجِّ، أَوْ
قَاصِدَةً لَهُ يُعْنِي وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَحَارِمِ (قَالَ أَذْهَبَ فَاحْجِجْ) بِضَمِّ الْجِيمِ الْأُولَى (مَعَ امْرَأَتِكَ) وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَارِ «قَالَ ارْجِعْ فَحِجَّ
مَعَهَا» قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ إِذْ فِي الْجِهَادِ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجِهَادِ قَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ») قَالَ ابْنُ
الْمَلَكِ أَيُّ لَا جِهَادَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَعْتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ) .

٢٥١٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ») نَفِيٌّ مَعْنَاهُ نَهْيٌ، وَفِي نُسْخَةِ بِصِغَةِ النَّهْيِ
(«مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ») فِي الْهُدَايَةِ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مَدَّةِ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
يُشْكَلُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهَا» ، وَأَخْرَجَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوْثُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» ، وَفِي
لَفْظِ الْمُسْلِمِ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ وَفِي لَفْظِ: يَوْمٍ وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ بَرِيدًا يُعْنِي فَرَسَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حَبَّانٍ فِي
صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ، وَلِلطَّبْرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ: وَهُمَا قَالَ
الْمُنْذَرِيُّ لَيْسَ فِي هَذِهِ تَبَايُنٌ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ الْأَسْئَلَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
كُلَّهُ تَمْثِيلًا لِأَقَلِّ الْأَعْدَادِ وَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَوَّلِ الْعَدَدِ وَأَقْلَهُ وَالْإِثْنَانِ أَوَّلَ الْكَثِيرِ وَأَقْلَهُ وَالثَّلَاثَةُ أَوَّلُ الْجَمْعِ فَكَانَ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذَا فِي قِلَّةِ
الزَّمَنِ لَا يَحِلُّ لَهَا السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَكَيْفَ إِذَا زَادَ؟ ! أَهْ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ نَهَى بِمَنْجِ الْخُرُوجِ أَقَلَّ كُلِّ عَدَدٍ عَلَى مَنْجِ خُرُوجِهَا عَنِ الْبَلَدِ مُطْلَقًا إِلَّا بِمَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَنَّ حَمْلَ
السَّفَرِ عَلَى اللُّغَوِيِّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ، وَالسَّفَرُ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى دُونَ ذَلِكَ أَهْ.
كَلَامُ الْمُحَقِّقِ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمَحْرَمُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي يُجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْمُسَافِرَةُ مَعَهَا كُلُّ مَنْ حَرَّمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّائِيدِ بِسَبَبِ مُبَاجِ
لِحَرَمَتِهَا فَخَرَجَتْ بِالتَّائِيدِ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَخَرَجَتْ بِسَبَبِ أُمِّ الْمُوْطُوَةِ بِشَبْهَةِ وَبَنَاتِهَا فَيُحْرَمَانِ أَبَدًا، وَلَيْسَتْ مُحْرَمِينَ لِأَنَّ

وَطَاءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا لِحُرْمَتِهَا الْمَلَاعَنَةُ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا عُقُوبَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَسِيرَةٌ يَوْمَ وَلِيلَةِ التَّحْدِيدِ، بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مُحَرَّمٌ أَوْ نِسَاءٌ ثَقَاتٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَةً أَوْ كَبِيرَةً نَعَمْ لِلْمَرْأَةِ الْهَجْرَةُ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ بِلَا مُحَرَّمٍ أَه.

وَيَحْتَمِلُ عَلَيْهَا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الطَّلَعِيَّةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَوْمُ الْبَيْتِ لَا جَوَارَ مَعَهَا لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي مَعْنَاهَا الْمَأْسُورَةُ إِذَا خَلَصَتْ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مُحَرَّمٍ إِلَّا الْهَجْرَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ إِقَامَتَهَا فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَارَ الدِّينِ حَرَامٌ أَه. وَتَسْتَوِي فِيهَا الشَّابَّةُ وَالْعَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَظْنَةُ الشَّهْوَةِ إِذْ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهِنَّ لَهْنٌ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لَمِنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَهَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَتَ) بِتَشْدِيدِ الْقَافِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قِيلَ الْوَقْتُ نَهَايَةُ الزَّمَانِ الْمَفْرُوضِ وَالْمِيقَاتُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ لِلْفِعْلِ وَالْمَوْضِعُ أَيُّضًا، يُقَالُ مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْرُمُونَ مِنْهُ، وَمَعْنَى وَقَتَ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِيقَاتَ الْإِحْرَامِ أَيْ بَيْنَ حَدِّ الْإِحْرَامِ وَعَيْنِ مَوْضِعِهِ، (لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ) عَلَى فَرَسَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَشْرَ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ بَنِي جُشَمٍ، وَالْخُلَيْفَةُ تَصْغِيرُ الْخَلْفَةِ مِثَالُ الْقَصَبَةِ وَهِيَ نَبْتُ فِي الْمَاءِ وَجَمْعُهَا حُلَفَاءُ، وَقَدْ اشْتَرَى الْآنَ بَيْتُ عَلِيٍّ وَلَمْ يَعْرِفْ مُسَمًّى هَذَا الْإِسْمَ، وَمَا قِيلَ إِنَّ عَلِيًّا - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَيْتٍ فِيهَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ (وَلِأَهْلِ الشَّامِ) أَيْ مِنْ طَرِيقِهِمُ الْقَدِيمِ لِأَنَّهُمْ الْآنَ يَمْرُونَ عَلَى مَدِينَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِذَا لَمْ يَمْرُوا بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، وَإِلَّا لَزِمَهُمُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْخُلَيْفَةِ إجماعًا عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، أَقُولُ: وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْهُ وَجَبَّ، فَإِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَأَبَا ثَوْرٍ يَقُولُونَ بِأَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ إِلَى الْجُحْفَةِ، وَعِنْدَنَا مَعَشَرُ الْخَنْفَةِ يَجُوزُ لِلْمَدَنِيِّ أَيْضًا تَأْخِيرُهُ إِلَى الْجُحْفَةِ فَدَعَا الْإِجْمَاعُ بِاطْلَةِ مَعَ وَقُوعِ التَّنَازُعِ، ثُمَّ زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رَوَاتِهِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ (الْجُحْفَةَ) وَهِيَ بَضْعُ الْجِيمِ وَسُكُونُ الْحَاءِ، مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنَ الْجَانِبِ الشَّامِيِّ يُحَادِي ذَا الْخُلَيْفَةِ عَلَى خَمْسِينَ فَرَسًا مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَكَانَ اسْمُهُ مِهْبَعَةً فَأَجْحَفَ السَّيْلُ بِأَهْلِهَا فَسَمِيَتْ جُحْفَةً، يُقَالُ: أَجْحَفَ إِذَا ذَهَبَ بِهِ وَسَيْلٌ جَحَافٌ إِذَا جَرَفَ الْأَرْضَ وَذَهَبَ بِهِ وَالْآنَ مَشْهُورٌ بِالرَّابِعِ (وَلِأَهْلِ نَجْدٍ) أَيْ نَجْدِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ (قَرْنَ الْمَنَازِلِ) بِسُكُونِ الْوَاوِ وَتَحْرِيكِهَا خَطًّا جَبَلٌ مُدَوَّرٌ أَمْلَسُ كَأَنَّهُ بَيْضَةٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَافَاتٍ (وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ) جَبَلٌ بَيْنَ جِبَالِ تِهَامَةَ عَلَى لَيْلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، وَيُقَالُ أَلَمْلَمُ بِالْهَمْزَةِ (فَهِنَّ) أَيْ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ (لَهْنٌ) أَيْ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَبَعًا لِلطَّبِيِّ: الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ لِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَيْ لِأَهْلِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) أَيْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهِنَّ الْمُقِيمِينَ بِهِنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ أَه. وَهَذَا غَيْرُ صَوَابٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْفَاءَ فِي فَهِنَّ تَفْرِيعٌ لِمَا بَعْدَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ إجماعًا بَعْدَ تَفْصِيلٍ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ حُكْمُ مَا لَمْ يُذَكَّرْ مِنَ الْمَوَاضِعِ اسْتِيفَاءً لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَالْوَجْهُ أَنَّ يُقَالُ: فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ مَوَاقِيتُ لِهَذِهِ الْبُلْدَانِ أَيْ لِأَهْلِهِنَّ الْمَوْجُودِينَ سَوَاءً الْمُقِيمُونَ وَالْمُسَافِرُونَ، وَلَمِنْ

أَتَى عَلَيْهِنَّ أَيُّ مَرٍّ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبُلْدَانِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى عَنْهُمْ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَالتَّقْدِيرِ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَفَاقِيِّينَ بَأَنَّ لَا يَتَجَاوَزُوا عَنْهَا وَجُوبًا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ الَّذِي يُرِيدُونَ دَاخِلَهُ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ نَفْسَهَا فَحُكْمُهُمْ كَمَنْ دَاخِلُهَا مِنْ أَرْضِ الْحِلِّ فِي أَنَّ مِيقَاتَهُمُ الْحِلُّ وَلَهُمْ تَجَاوُزُ مِيقَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ إِذَا لَمْ يُرِيدُوا النَّسْكَ، فَإِنْ أَرَادُوهُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا مُحْرَمِينَ (لَمَنْ كَانَ) بَدَلُ مَا قَبْلَهُ لِإِعَادَةِ الْجَارِ (يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أَيُّ مَكَانَ أَحَدِ النَّسَكَيْنِ وَهُوَ الْحَرَمُ عِنْدَنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ أَقْوَالٌ وَتَفْصِيلٌ وَأَحْوَالٌ، وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ حَيْثُ قَالَ: وَفِي تَقْيِيدِ لُزُومِ الْإِحْرَامِ بِإِرَادَةِ النَّسْكَ أَظْهَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ لَا تَخْفَى (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيُّ مَنْ كَانَ بَيْتُهُ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ اهـ. وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ أَيُّ بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ نَفْسَهَا: بَيْنَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكْمَ أَهْلِ الْمَوَاقِيتِ نَفْسَهَا، وَالْمَشْهُورُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ خِلَافًا لِلطَّحَاوِيِّ حَيْثُ جَعَلَ حُكْمَهَا حُكْمَ الْأَفَاقِيِّ (فَمَهْلُهُ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيُّ مَوْضِعِ إِحْرَامِهِ (مِنْ أَهْلِهِ) أَيُّ مَنْ بَيْتُهُ وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَوَاقِيتِ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ إِلَيْهَا (وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ) أَيُّ الْأَدْوْنُ فَلَا أَدْوَنُ إِلَى آخِرِ الْحِلِّ (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ) بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ ذَكَرَهُ السِّيُوطِيُّ.

أَيُّ حَتَّى أَهْلُ الْحَرَمِ (يَهْلُونَ) أَيُّ يُحْرَمُونَ بِالْحَجِّ (مِنْهَا) أَيُّ مِنْ مَكَّةَ تَوَابِعُهَا مِنْ أَرْضِ الْحَرَمِ قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَهْلُ مَوْضِعُ الْإِهْلَالِ وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ أَيُّ مَوْضِعِ الْإِحْرَامِ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَكِّيَّ مِيقَاتُهُ مَكَّةَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ يُخْرَجُ إِلَى الْحِلِّ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِالخُرُوجِ فَهَذَا الْحَدِيثُ مُخْصِصٌ بِالْحَجِّ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِّ وَأَفْضَلُ بِقَاعِ الْحِلِّ الْجُرْعَانَةُ: لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَحْرَمَ بِهَا مِنْهَا فِي رُجُوعِهِ مِنْ حُنَيْنٍ ثَانِي عَشَرَ الْقَعْدَةِ سَنَةً ثَمَانٍ لَيْلًا وَرَجَعَ لَيْلًا خَفِيَّةً»، وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ.

فَمَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي أُصُولِهِ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ، خِلَافَ مَذْهَبِ الْمُبْنِيِّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يَقَعُ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا قَصْدِيًّا، وَيَبَيِّنُهُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ: وَالْجُرْعَانَةُ عَلَى طَرِيقِهِ، فَإِحْرَامُهُ مِنْهُ كَانَ مُتَعَيَّنًا، نَعَمْ لَوْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَأَحْرَمَ مِنْهُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ فِي كَوْنِهِ أَفْضَلَ وَنَظِيرُهُ إِحْرَامُ عَلِيٍّ مِنْ يَلَمْلَمَ، حَيْثُ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ مِنَ الْيَمَنِ وَالشَّيْعَةُ يُخْرَجُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَيْهِ، وَيُحْرَمُونَ لَدَيْهِ وَهُوَ عَكْسُ الْمَوْضُوعِ، بَلْ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ إِحْرَامَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةً سَبْعَ كَانَتْ مِنَ الْجُرْعَانَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ، بَلْ كَانَ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ وَكَذَا كَانَ إِحْرَامُهُ مِنْ عَامِ الْحَدِيثِيَّةِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ هَمٌّ بِالْإِعْتِمَارِ مِنْهَا فَقَدْ وَهَمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخِرُ الْجَنَفَةُ، وَمَهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

٢٥١٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ») أَيُّ مَوْضِعِ إِحْرَامِهِمْ أَسْمُ مَكَانٍ هُنَا، وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ فِي قَوْلِهِ أَيُّ إِحْرَامِهِمْ، وَأَصْلُهُ مَوْضِعُ إِهْلَالِهِمْ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الزَّمَنِ وَالْمَصْدَرِ مِنْ رَفْعِ صَوْتِهِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ لَا يَخْفَى، إِذْ أَسْمُ الْمَفْعُولِ الْمَزِيدُ فِيهِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَأَسْمِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ مِنْ مُتَوْنِ عِلْمِ الصَّرْفِ (مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ) أَيُّ مِنْ طَرِيقِهِ (وَالطَّرِيقُ الْآخِرُ) بِالرَّفْعِ أَيُّ مَهْلُ الطَّرِيقِ الْآخِرِ لَهُمْ (الْجَنَفَةُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ إِذَا جَاءُوا مِنْ طَرِيقِ الْجَنَفَةِ فَهِيَ مَهْلُهُمْ اهـ.

وهو غير سديد لأن المذهب أن من جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتاً آخر وأحرم منه أجزاه ولو كان أحرم من وقته كان أحب، وقيل التأخير مكروه، وقيل التأخير أنسب وفي المسألة خلاف، الشافعي (إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر، ولذا تكلف ابن حجر في حله حيث قال: أي ومهل أهل الطريق الآخر الذي لا يمر سالكه بذي الحليفة ولا يجاوزها يميناً أو يسرة هو الحنفية (ومهل أهل العراق ذات عرق) وفي نسخة من ذات عرق وهي بكسر العين على مرحلتين من مكة ذكره ابن الملك.

وقال الطيبي - رحمه الله - موضع فيه عرق وهو الجبل الصغير وقيل كون ذات عرق ميقاتاً ثبت باجتهاد عمر - رضي الله عنه - نص عليه الشافعي في الأم، ويدل عليه رواية البخاري عن ابن عمر لما فتح المصران البصرة والكوفة في زمن عمر - رضي الله عنه - أي أسساً حينئذ إذ هما إسلاميتان أتوا عمر فقالوا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرناً وإذا أردنا أن نأتي قرناً يشق علينا قال فانظروا حدودها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق وجمع بينهما بأن عمر - رضي الله عنه - لم يبلغه الخبر، فاجتهد فيه فأصاب، ووافق السنة فهو من عاداته في موافقاته، ولهذا نص الشافعي - رحمه الله - على كل منهما ولا ينافي ذلك أن العراق لم يفتح إلا بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - لأنه علم أنه سيفتح فوق لأهله ذلك، كما وقت لأهل مصر والشام ما مر قبل فتحهما أيضاً، ثم كاهل العراق أهل خراسان وغيرهم ممن يمر بذات عرق ولا ينافيه أيضاً خبر الترمذي وحسنه، وإن اعترض بأن فيه ضعفاً من أنه - عليه الصلاة والسلام - وقت لأهل المشرق العقيق فإن عرقاً جبل مشرف على العقيق وقرية ذات عرق خربت، ومن ثم قال النووي وغيره يجب على العراقي أن يتحررها ويطلب آثارها القديمة ليحرم منها.

وأقول إذا أحرم من العقيق يكون أحوط لأنه مقدم عليه، ونظيره الحنفية ورابع فإنه مقدم عليها، فلا احتياط في الإحرام بالسابق (ومهل أهل نجد قرن) بسكون الراء ووجه الجوهر في قوله بفتح الراء فإنه اسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني (ومهل أهل اليمن يلمل) رواه مسلم.

٢٥١٨ - وعن أنس قال: «اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر كلهن في ذي القعدة: إلا التي كانت مع حجة عمره من الحديبية في ذي القعدة، وعمره من العام المقبل في ذي القعدة، وعمره من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمره مع حجة» (متفق عليه).

٢٥١٨ - (وعن أنس قال: «اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر») على زنة عمر لكنه مصروف جمع عمره (كلهن) أي بعد الهجرة (في ذي القعدة) بفتح القاف ويكسر بناء على أنه من المرة أو الهيئة (إلا التي كانت مع حجة) بفتح الحاء وكسرها (عمره) بالنصب على البدلية وبالرفع على أنه مبتدأ موصوف بقوله (من الحديبية) بالتخفيف ويشدد أحد حدود الحرم على تسعة أميال من مكة والخبر قوله (في ذي القعدة وعمره من العام المقبل) وهي عمره القضاء (في ذي القعدة وعمره من الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين، ولشديد الراء، وهو على ستة أميال أو تسعة أميال وهو الأصح (حيث قسم غنائم حنين) أي بعد فتح مكة سنة ثمان (في ذي القعدة) أي كانت فيها (وعمره) أي مقرونة مع حجة وهي أيضاً باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة، فقول ابن حجر فإنها في ذي الحجة محمول على أفعالها، وحينئذ يرد على أن مقتضى مذهبه من تدخل الأفعال للقرار أنه لم يقع شيء من أفعالها حقيقة بل حكماً، ولا يخفى بعده، ثم قول أنس من الحديبية، وقد ثبت كما في البخاري أنه أحرم بها من ذي الحليفة، محمول على أنه هم بالدخول محرمًا بها، إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - صد عنه وأحصر منه، ففي الجملة إطلاق العمره عليها مع عدم أفعالها، باعتبار النية المترتب

عَلَيْهَا الْمُتَوَبُّةُ.
ثُمَّ الْحَدِيثُ بِرَبِّ بْنِ حِدَّةٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَمَكَّةَ، تُسَمَّى الْآنَ بِرُشْمِيسَ بِالتَّصْغِيرِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ سِتَّةُ فَرَاسِخَ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ، وَالْمُعْتَمِدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ثَلَاثُ فَرَاسِخَ وَكَذَا كَانَ إِحْرَامُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ.

وَتَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ الْقَضَاءُ بِالْقَضِيَّةِ مِنَ الْمُقَاضَاةِ وَالتَّقَاضِي وَهُوَ الصُّلْحُ لِنِشَاءِ مِنَ الْمَادَّةِ التَّعَصُّبِ، وَبَحْثُهُ يَطُولُ فَأَعْرَضْنَا عَنْهُ بِالْكَلِيَّةِ، مَعَ أَنَّهُ فِي قَوْلِ ابْنِ حَجْرٍ لَأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فِي صُلْحِ الْحَدِيثِ أَنْ يَأْتِيَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ مُحْرَمًا، وَأَنَّهُمْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ: حِجَّةً ظَاهِرَةً وَبَيْتَةً بَاهِرَةً عَلَيْهِ وَمِنْ مَالٍ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمَّا قَدِمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنَ الطَّائِفِ، نَزَلَ الْجِعْرَانَةَ وَقَسَمَ فِيهَا الْغَنَائِمَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا وَذَلِكَ لِلْيَلْتِنِ بَقِيَّتًا مِنْ شَوَالٍ»، فَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْمُحَدِّثِينَ مَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥١٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجَّ مَرَّتَيْنِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٥١٩ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجَّ مَرَّتَيْنِ») لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ عُمْرَةَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مُحْسُوبَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ أَفْعَالَهَا لِكَوْنِهِ مُحْصَرًا وَالْعُمْرَةُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ لَمْ تَكُنْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ إِحْرَامِهَا، وَأَمَّا أَفْعَالُهَا فَكَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَتَأْوِيلُنَا هَذَا أَوَّلَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَجْرٍ وَكَانَهُ لَمْ يَحْفَظْ عُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ لَمَّا مَرَّ فِيهَا أَنْ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَهَا لِحَفَافَتِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(الفصل الثاني)

٢٥٢٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا. وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعٌ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) .

(الفصل الثاني)

٢٥٢٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ) خِطَابٌ عَامٌّ يُخْرَجُ مِنْهُ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ) أَيُّ فَرَضَ (عَلَيْكُمُ الْحَجَّ) أَيُّ يَقُولُهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] (فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ) أَيُّ أَكْتَبَ فِي كُلِّ عَامٍ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالثَّانِي طَاعَةٌ مَالِيَّةٌ وَالْحَجُّ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا (قَالَ لَوْ قُلْتُهَا) أَيُّ فِي جَوَابِ كَلِمَةِ الْأَقْرَعِ (نَعَمْ) أَيُّ بِالْوَحْيِ أَوْ الْاجْتِهَادِ (لَوَجِبَتْ) أَيُّ الْحِجَّةُ فِي كُلِّ عَامٍ (لَوْ وَجِبَتْ) أَيُّ بِالْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ ابْتِدَاءً أَوْ بِنَاءً عَلَى الْجَوَابِ (لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا) أَيُّ لِكَمَالِ الْمَشَقَّةِ فِيهَا (وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا) أَيُّ وَلَمْ تَطِيقُوا لَهَا وَلَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فَهُوَ إِمَّا عَطْفٌ تَفْسِيرٌ

وَالْخِطَابُ إِجْمَالِيٌّ لِلْأُمَّةِ أَوْ لِلْحَاضِرِينَ وَالْبَاقُونَ عَلَى التَّبَعِيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍ وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا أَيُّ كُتِبَ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ وَأَمَّا عَطْفُ تَغَايُرٍ وَعَدَمُ الْإِسْطَاعَةِ مُحْتَصٌ بِمَنْ يَكُونُ بَعِيدًا عَنِ الْحَرَمِ، وَهَذِهِ الْإِسْطَاعَةُ أُريدَ بِهَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْإِسْطَاعَةُ فِي الْآيَةِ إِنَّمَا هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ إِنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ لِمَا عَلِمَ بِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ حُجَّةٌ كُلَّ عَامٍ فَلَا طَائِلَ تَحْتَهُ، لَا بِحَسَبِ الْمَبْنَى وَلَا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى (الحج) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ وَالْحَجُّ (مَرَّةً) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُ أَيِّ وَجُوهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (وَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعَ) أَيِّ وَمَنْ زَادَ عَلَى مَرَّةٍ فَحُجَّتَهُ أَوْ فَزَادَتْهُ تَطَوُّعٌ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى بَعْضِ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالُوا الْحَجُّ فَرَضٌ كِفَايَةً بَعْدَ آدَاءِ فَرَضِ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ، نَعَمْ يَنْدُبُ لِلْقَادِرِ أَنْ لَا يَتْرِكَ الْحَجَّ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَالَ إِنْ عَبْدًا صَحَّحَتْ لَهُ جِسْمُهُ وَوَسَّعَتْ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمِضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَى فَهُوَ مُحْرَمٌ» وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِوُجُوهِ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ وَرَدَّ بِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا زَعْمُ وَجُوهِ كُلِّ سَنَةٍ عَلَى مَا نَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ فَمِنْ الْمُحَالِ إِمَّاكَانُهُ لِأَنَّهُ فِي حَيْزِ الْإِمْتِنَاعِ عَلَى هَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيُّ فِي مُسْنَدِهِ (وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الشُّمْنِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٥٢١ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهَلَالٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يَضْعَفُ فِي الْحَدِيثِ).

٢٥٢١ - (وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً») أَيُّ وَلَوْ بِالْإِجَارَةِ (تَبْلُغُهُ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِهَا أَيُّ تَوَصُّلُهُ، وَالضَّمِيرُ الْمُؤَنَّثُ لِلرَّاحِلَةِ وَتَقْيِيدُهَا يُغْنِي عَنْ تَقْيِيدِ الزَّادِ أَوْ الْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْإِسْطَاعَةِ (إِلَى بَيْتِ اللَّهِ) أَيُّ وَمَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الْمَوَاقِفِ الْعِظَامِ، وَتَرَكَ ذِكْرَ نَفَقَةِ الْعُودِ لِلظُّهْرِ أَوْ لِعَدَمِ لُزُومِ الرُّجُوعِ (وَلَمْ يَحُجَّ) بِفَتْحِ الْجِيمِ الْمَشْدَدَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَكُسْرُهَا وَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ تَكُنْ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ فَقَدَّرَ ثُمَّ تَرَكَ الْمَجِيءَ إِلَيْهِ لِلْحَجِّ (فَلَا عَلَيْهِ) أَيُّ فَلَا بَأْسَ وَلَا مَبَالَاةَ وَلَا تَفَاوُتَ عَلَيْهِ (أَنْ يَمُوتَ) أَيُّ فِي أَنْ يَمُوتَ أَوْ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ (يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا) فِي الْكُفْرِ إِنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَفِي الْعُضْيَانِ إِنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ، وَقِيلَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيطِ الشَّدِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْوَعِيدِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا خَصَّ الطَّائِفَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِقَلَّةِ مُبَالَغَتِهِمَا بِالْحَجِّ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَفْرُوضًا عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً أَهْلَهُ. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ ظَاهِرَةٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ التَّخْصِصِ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ عَامِلِينَ بِهِ فَسَبَّهَ بِهِمَا مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّ وَفَاتَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ: وَوَفَاتَهُ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ سَوَاءً، وَالْمَقْصُودُ التَّغْلِيطُ فِي الْوَعِيدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَمَنْ كَفَرَ" أَهْلَهُ.

يَعْنِي حَيْثُ إِنَّهُ وَقَعَ مَوْضِعَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ حَيْثُ عَدَلَ عَنْ (عَنْهُ) إِلَى عَنِ الْعَالَمِينَ لِلْمُبَالَغَةِ أَيُّ: غَنِيٌّ عَنْهُمْ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ، وَإِنَّمَا هُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ إِيجَادًا وَإِمْدَادًا وَنَفْعُ الطَّاعَةِ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ وَالْقِيَامُ بِالْعِبَادَةِ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ. هَذَا وَقَدْ قَدَّرَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ فَلَا تَفَاوُتَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ تَرَكَ الْحَجَّ، وَأَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَيُّ كَافِرًا لِاسْتِثْنَاءِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ حَقِيقَةً: إِنْ تَرَكَ الْحَجَّ مَعَ الْقُدْرَةِ مُسْتَحِلًّا لِعَدَمِ وَجُوهِ وَجَعَلَهُ عَلَى وَزَانِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ} [الكهف: ٢٩] فِي التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الْأَكِيدِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ صِحَّتِهِ، وَتَقْرِيرُهُ مَعَ التَّكْلِيفِ فِي تَقْدِيرِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ، وَلَمْ يَفِدْ فَائِدَةً فِي تَعْبِيرِهِ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَلْبَغُ فِي مَقَامِ تَحْذِيرِهِ، وَأَبْعَثُ عَلَى تَرَكَ مَا فِي ضَمِيرِهِ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَى الْحَجِّ الْمَوْجِبِ لِتَكْفِيرِهِ بَعْدَ تَكْفِيرِهِ، ثُمَّ فِي رِوَايَةٍ: فَلَيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، يُبْطِلُ تَقْدِيرَ ابْنِ حَجَرٍ فَتَدْبَرْ فَإِنَّ

الْأَحَادِيثُ يُفسَّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْدِيرِ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ صَحِيحًا بِدُونِ التَّغْيِيرِ، (وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ) أَيُّ مَا ذُكِرَ مِنْ شَرْطِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَالْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ) أَيُّ تَكَثَّرَ خَيْرُهُ وَبَرُّهُ عَلَى بَرِيَّتِهِ (وَتَعَالَى) عَظَمَتُهُ وَغِنَاهُ عَلَى خَلْقَتِهِ (يَقُولُ) أَيُّ فِي كِتَابِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} [آل عمران: ٩٧] أَيُّ وَاجِبٌ {حُجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] يَفْتَحُ الْحَاءُ وَكُسْرُهَا وَيَبْدُلُ مِنَ النَّاسِ {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] أَيُّ طَرِيقًا وَفَسَّرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. كَذَا فِي الْجَلَالِينَ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا وَاقْتَصَرَ الرَّاوي عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ بِتَمَامِهَا، لِأَنَّ تَمَامَ الاسْتِدْلَالِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهَا وَكَأَنَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّبِيُّ وَبَيْنَ وَجْهِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) قِيلَ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَالْحَدِيثُ إِذَا رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا يَقْوَى عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَهَلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ) قَالَ الذَّهَبِيُّ قَدْ جَاءَ بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَدْ أَخْطَأَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ بِالْوَضْعِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَهْلِ الرَّاوي وَضْعُ الْحَدِيثِ (وَالْحَارِثُ يَضْعَفُ) أَيُّ يُنسَبُ إِلَى الضَّعْفِ (فِي الْحَدِيثِ) قَالَ الْقَاضِي لَا التَّفَاتِ إِلَى حُكْمِ ابْنِ الْجَوَازِيِّ بِالْوَضْعِ كَيْفَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَقَدْ قَالَ إِنْ كُلَّ حَدِيثٍ فِي كِتَابِهِ مَعْمُولٌ بِهِ إِلَّا حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هَذَا أَحَدُهُمَا، هَذَا فِي رِوَايَةٍ مِنْ لَمْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مَوْفُوفًا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ. ٢٥٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا صُرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٥٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا صُرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ») وَهُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَحْجَّ قَطُّ أَيُّ: مَنْ لَمْ يَحْجَّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَدَلَّ ظَاهِرُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَمْ يَحْجَّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ كَامِلٍ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالصَّرُورَةِ التَّبَتُّلُ وَتَرْكُ النِّكَاحِ أَيُّ: لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ بَلْ هُوَ فِي الرَّهْبَانِيَّةِ، وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الصَّرِّ وَهُوَ الْحَبْسُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّهُ يَكْرَهُ تَنْزِيهَا أَنْ يَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَحْجَّ صُرُورَةً، فَتَعَقُّبُهُ النَّوَوِيُّ وَذَكَرَهُ بِأَنَّ فِي هَذَا الْاسْتِدْلَالَ نَظْرًا إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ.

٢٥٢٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) . ٢٥٢٣ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ») بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَلْيَغْتَمِ الْفُرْصَةَ وَقِيلَ أَمْرٌ اسْتِحْبَابٍ أَوْ نَهْيٌ.

وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا رَوَى ابْنُ شُبَّانٍ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَجِدُ مَا يَحْجُّ بِهِ وَقَصَدَ التَّزَوُّجَ أَنَّهُ يَحْجُّ بِهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي إِلَّا أَنْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ آخَرَهُ لِأَنَّ الْحَجَّ وَقْتُهُ الْعُمْرُ نَظْرًا إِلَى ظَاهِرِ الْحَالِ فِي بَقَاءِ الْإِنْسَانِ، فَكَانَ كَالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخِرِ الْعُمْرِ كَمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، إِلَّا أَنْ جَوَّازَ تَأْخِيرُهُ مَشْرُوطٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِأَنْ لَا يَفُوتَ يَعْنِي لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجَّ أَثَمَ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحَجَّ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِنَ السَّنَةِ وَالْمَوْتُ فِيهَا لَيْسَ بِنَادِرٍ، فَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ لِلْإِحْتِيَاظِ لَا لِانْقِطَاعِ التَّوَسُّعِ بِالْكُلْيَةِ، فَلَوْ حَجَّ فِي الْعَامِ الثَّانِي كَانَ مُؤَدِّيًّا بِاتِّفَاقِهِمَا، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْعَامِ الثَّانِي كَانَ آثِمًا بِاتِّفَاقِهِمَا، وَثَمَرَةُ انْخِلَافٍ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ تَفْسِيقِ

المُؤَخَّرَ وَرَدَ شَهَادَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْقَوْرِ وَعَدَمَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّرَاخِي، كَذَا حَقَّقَهُ الشُّمْنِيُّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَكَذَا الْحَاكِمُ.

وَقَدْ وَرَدَ «جُجُوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحْجُوا»، أَيُّ قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ بَاعِثٌ عَلَى تَرْكِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيثِ، «فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْعَقُ أَفْدَعَ بِيدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا جَجْرًا جَجْرًا»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْأَصْمَعِيُّ الصَّغِيرُ الْأُذُنِ وَالْأَفْدَعُ مَنْ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ زَيْغٌ وَاعْوَجَاجٌ. ٢٥٢٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) .

٢٥٢٤ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ») أَيُّ قَارِبُوا بَيْنَهُمَا إِمَّا بِالْقِرَانِ أَوْ بِفِعْلٍ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا اعْتَمَرْتُمْ فَجُجُوا، وَإِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمَرُوا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: بِحَيْثُ يُسَمَّى مُتَابِعًا لَهُ عُرْفًا، فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لُغَةً وَلَا شَرْعًا (فَإِنَّهُمَا) أَيُّ الْحَجِّ وَالْإِعْتِمَارَ (يَنْفِيَانِ) أَيُّ كُلٍُّ مِنْهُمَا وَأَبَدَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَجْوِيزِ جَمْعِهِمَا (الْفَقْرَ) أَيُّ يُزِيلَانَهُ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْفَقْرَ الظَّاهِرَ بِحُصُولِ غِنَى الْيَدِ، وَالْفَقْرَ الْبَاطِنَ بِحُصُولِ غِنَى الْقَلْبِ (وَالذُّنُوبَ) أَيُّ يَمْحُوْنَهَا، قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا الصَّغَائِرُ وَلَكِنْ يَأْبَاهُ قَوْلُهُ (كَأَنِّي يَنْفِي الْكَبِيرَ) وَهُوَ مَا يَنْفُخُ فِيهِ الْخُدَادُ لِاشْتِعَالِ النَّارِ لِلتَّصْفِيَةِ (خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) أَيُّ وَتَحْطَأُ الْمُسَبَّحَةُ بِوَسْخِ الْمَعْصِيَةِ، فَيَحْمَلُ عَلَى صُدُورِهَا مِنَ التَّائِبِ، أَوْ يُقَالُ: مَحُوَ الذُّنُوبَ عَلَى قَدَرِ الْإِشْتِعَالِ فِي إِزَالَةِ الْعُيُوبِ («وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ») بِالرَّفْعِ وَالتَّنْصِبِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) أَيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ. ٢٥٢٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

٢٥٢٥ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ: خَبَثَ الْحَدِيدِ) وَقَدْ أَخْرَجَ الْمُنْذِرِيُّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ جَاءَ حَاجًّا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَشُقِّعَ فِيمَنْ دَعَا لَهُ»، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ قَضَى نُسْكَهُ وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نُسْكَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنْفَاقُ الدَّرْهِمِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ يَعْدِلُ أَلْفَ أَلْفِ دَرْهِمٍ فِيمَا سِوَاهُ» .

٢٥٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) . .

٢٥٢٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ») أَيُّ مَا شَرُطُ وَجُوبِ الْحَجِّ، وَإِلَّا فَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى (قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) يَعْنِي: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَهُمَا ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَاقْتَصَرَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشُّرُوطِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْأَهَمُّ الْمُقَدَّمُ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ فِي كَوْنِهِ شَرَطَ الْوُجُوبِ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالرَّاحِلَةِ تَحْمَلُ أَوْ شِقُّ تَحْمَلٍ أَوْ زَامِلَةٌ، لَا قَدْرَ مَا يُكْتَرَى عُقْبَةً وَيَمْشِي الْبَاقِي، وَالْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الْمَكِّيَّ وَغَيْرَهُ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَهُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ وَعَلَى الشَّحْدَةِ أَوْ الْكُسْبِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى الْحَاكِمُ «عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:

٩٧] قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ رَوَى مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ بِطُرُقِهَا عَنْ دُرِّكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ لَا تَسْلُمُ مِنْ ضَعْفٍ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَدِيثِ طَرُقٌ صَحِيحَةٌ ارْتَفَعَ بِكَثَرَتِهَا إِلَى الْحَسَنِ فَكَيْفَ وَمِنْهَا الصَّحِيحُ اهـ. وَبِهِ بَطْلُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرَ: وَفِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، فَإِنَّهُ حَسَنُ التِّرْمِذِيِّ الْحَدِيثُ، وَقَدْ يُجْمَلُ ضَعْفُ الْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَهُوَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ وَالْحَسَنُ قَدْ يُوصَفُ بِالصَّحَّةِ أَيْضًا فَارْتَفَعَ النَّزَاعُ.

٢٥٢٧ - وَعَنْهُ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ. قَالَ: الشَّعْتُ التَّغْلُ فَقَامَ آخِرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ» (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ فِي سُنَنِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ) .

٢٥٢٧ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ») أَيُّ الْكَامِلِ، وَالْمَعْنَى مَا صِفَةُ الْحَاجِّ الَّذِي يَحُجُّ، أَوْ يَكُونُ مَا مَعْنَى مَنْ قَالَ الطَّبِيُّ يُسْأَلُ بِمَا عَنِ الْجِنْسِ وَعَنِ الْوَصْفِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي بِجَوَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (قَالَ: الشَّعْتُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيُّ الْمَغْبَرِ الرَّأْسِ مِنْ عَدَمِ الْغَسْلِ، مُفْرَقُ الشَّعْرِ مِنْ عَدَمِ الْمَشْطِ، وَحَاصِلُهُ تَارِكُ الزَّيْنَةِ، (التَّغْلُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيُّ تَارِكِ الطَّبِيبِ، فَيُوجَدُ مِنْهُ رَاحَةٌ كَرِيمَةٌ مِنْ تَغْلٍ شَيْءٍ مِنْ فِيهِ إِذَا رَمَى بِهِ مُتَكَرِّهًا لَهُ، (فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَجِّ) أَيُّ أَعْمَالِهِ أَوْ خِصَالِهِ بَعْدَ أَرْكَانِهِ، (أَفْضَلُ) أَيُّ أَكْثَرِ ثَوَابًا، (قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ) بِشَدِيدِهِمَا وَالْأَوَّلُ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّانِي سَيَّانٌ دِمَاءَ الْهَدْيِ، وَقِيلَ دِمَاءُ الْأَضَاحِيِّ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ عَنْ نَفْسِ الْحَجِّ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ مَا فِيهِ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، وَقِيلَ عَلَى هَذَا يُرَادُ بِهِمَا الْإِسْتِيعَابُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلَهُ الَّذِي هُوَ الْإِحْرَامُ، وَآخِرَهُ الَّذِي هُوَ التَّطَلُّ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ، افْتِصَارًا بِالْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى عَنْ سَائِرِ الْأَفْعَالِ، أَيُّ الَّذِي اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ وَالْمُنْدُوبَاتِ، (فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ) أَيُّ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] وَقَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ أَيُّ مَا اسْتَطَاعَ السَّبِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ، (قَالَ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ) أَيُّ بِحَسَبِ مَا يَلِيقَانِ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْوَسْطُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالِ الْحَاجِّ، (رَوَاهُ) أَيُّ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ، (فِي شَرْحِ السُّنَنِ) أَيُّ الْحَدِيثِ بِكَالِهِ مُسْنَدًا، (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ الْحَدِيثِ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ (فِي سُنَنِهِ إِلَّا أَنَّهُ) أَيُّ ابْنِ مَاجَهَ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ) أَيُّ مِنَ الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ الْآخِرُ مِنْ قَوْلِهِ فَقَامَ آخِرُ، وَالْفَصْلُ هُنَا بِمَعْنَى الْفَقْرَةِ فِي الْكَلَامِ فَتَدْبُرُ.

٢٥٢٨ - وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّنَّ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) .

٢٥٢٨ - (وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ) بِفَتْحٍ فَكُسِرَ (الْعُقَيْلِيُّ) «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ» () أَيُّ أَفْعَالِهِمَا، (وَلَا الظَّنَّ) أَيُّ الرِّحْلَةِ إِلَيْهِمَا وَهُوَ بِالسُّكُونِ وَالْفَتْحِ السَّفَرُ، وَالْمَعْنَى انْتَهَى بِهِ كِبَرُ السِّنِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْرِ وَلَا عَلَى الرُّكُوبِ، (قَالَ: حُجَّ) بِالْحَرَكَةِ فِي الْجَمِّ وَالْفَتْحُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، (عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) دَلَّ عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ، ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ الْعُمْرَةَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْجَدِيدِ إِنَّهَا فَرَضَ لِقِرَائِهَا بِالْحَجِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] وَلَمَّا رَوَى الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدِيثُ، وَلَنَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ»، وَأُجِيبَ عَنِ الْآيَةِ بِأَنَّ الْقِرَانَ فِي الذِّكْرِ لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ سَلِمَ فِقْرَانُهَا بِالْحَجِّ فِي الْآيَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِتِمَامِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ.

وَعَنْ حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ بَأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَحْجَّ وَيَعْتَمِرَ عَنْ أَبِيهِ وَجْهَهُ وَاعْتِمَارُهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، مَعَ أَنَّ قَوْلَ أَبِي رَزِينٍ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ يَقْتَضِي عَدَمَ وَجُوبِهَا عَلَى أَبِيهِ، فَيَكُونُ الْأَمْرُ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ لِلِاسْتِحْبَابِ، كَذَا وَذَكَرَهُ الشُّمْنِيُّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَبْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ، فَغَيْرُ مُتَوَجِّهٍ، بَلِ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ عَنِ الْحَيِّ فَعَنِ الْمَيِّتِ بِالْأَوَّلَى كَمَا لَا يَخْفَى.

٢٥٢٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرَمَةُ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: أَهْجَبْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: لَا، قَالَ: حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ» (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٥٢٩ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ» (بِضْمِ الشَّيْنِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوحِدَةِ) «قَالَ مَنْ شُبْرَمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي» (شَكَّ الرَّائِي، (قَالَ أَهْجَبْتَ) بِهَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ، (عَنْ نَفْسِكَ) أَيْ أَوَّلًا، (قَالَ لَا. قَالَ حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ) (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الصُّورَةَ لَا يَحْجُّ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَاحِدٌ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ عَنْ غَيْرِهِ يَنْقَلِبُ عَنْ نَفْسِهِ، وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ يَحْجُّ اهـ.

إِلَّا أَنَّهُ يَغْيِرُهُ فَيَحْمِلُ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ وَالْعَمَلِ بِالْأَوَّلَى، (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا لَمْ يَجُوزِ الشَّافِعِيُّ لِلصُّورَةِ، قُلْنَا هَذَا الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ فِي وَفْقِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَفَعِهِ، وَقَدْ بَسَطَ بِسَطًا وَسِيعًا، ثُمَّ قَالَ وَلَآنَ ابْنُ الْمُفْلِسِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ بِالْبَصْرَةِ، فَيَجْعَلُ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ كَانَ بِالْكُوفَةِ يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا يُفِيدُ اشْتِبَاهَ الْحَالِ عَلَى سَعِيدٍ، وَقَدْ عَنَعْنَاهُ قِتَادَةً وَلَسِبَ إِلَيْهِ تَدْلِيلٌ فَلَا تَقْبَلُ عَنْتَهُ، وَلَوْ سَلِمَ فَحَاصِلُهُ أَمْرُهُ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ النَّدْبَ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ إِطْلَاقُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَوْلُهُ لِلْخُثْعَمِيَّةِ حُجِّي عَنْ أَبِيكَ، مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ جِهَا لِنَفْسِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ شُبْرَمَةَ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ تَقْدِيمِ حَجَّةِ نَفْسِهِ، وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَمْعُ وَيُثَبَّتُ أَوَّلِيَّةُ تَقْدِيمِ الْفَرَضِ عَلَى النَّفْلِ مَعَ جَوَازِهِ اهـ. مُلَخَّصًا لَكِنْ بَقِيَ فِيهِ إِشْكَالٌ عَلَى مُقْتَضَى قَوَاعِدِنَا مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا تَلَبَّسَ بِإِحْرَامٍ عَنْ غَيْرِهِ: لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِتْقَالِ عَنْهُ إِلَى الْإِحْرَامِ عَنْ نَفْسِهِ لِلزُّومِ الشَّرْعِيِّ بِالشُّرُوعِ، وَعَدَمُ تَجْوِيزِ الْإِنْقِلَابِ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ فِي إِطَاعَةِ الْأَمْرِ سَوَاءً قُلْنَا إِنَّهُ لِلْوُجُوبِ أَوْ الْإِسْتِحْبَابِ، فَلَا مُخْلَصَ عَنْهُ إِلَّا بِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ أَوْ نَسْخِهِ، لِأَنَّ حَدِيثَ الْخُثْعَمِيَّةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ تَخْصِصِ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٢٥٣٠ - وَعَنْهُ قَالَ: «وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

٢٥٣٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَ وَقَتَّ) أَيُّ عَيْنَ وَحَدَّ وَبَيْنَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ) أَيُّ لِإِحْرَامِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ مَنَزَلُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنْ شَرْقِيٍّ مَكَّةَ إِلَى أَقْصَى بِلَادِ الشَّرْقِ وَهُمْ الْعِرَاقِيُّونَ، (الْعَقِيقُ) وَهُوَ مَوْضِعٌ بِحِذَاءِ ذَاتِ

الْعِرْقِ مِمَّا وَرَاءَهُ، وَقِيلَ دَاخِلٌ فِي حَدِّ ذَاتِ الْعِرْقِ، وَأَصْلُهُ كُلُّ مَسِيلٍ شَقَّهُ السَّيْلُ فَوَسَّعَهُ مِنَ الْعَقِّ وَهُوَ الْقَطْعُ وَالشَّقُّ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ فِيهِ ضَعْفًا.

٢٥٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

٢٥٣١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) (قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ كَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيَّنَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ مِيقَاتَيْنِ الْعَقِيقَ وَذَاتَ عِرْقٍ، فَمَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ جَاوَزَهُ فَأَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ جَازًا: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَكَذَا الدَّارِقُطِيُّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا خَبَّرَ مُسْلِمٌ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ أَمَّا تَوَقُّعُ ذَاتِ عِرْقٍ، فَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَحْسَبُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مُهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَى أَنْ قَالَ وَمُهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ» ، وَفِيهِ شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ فِي رَفْعِهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ، وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ مَاجَةَ وَلَمْ يَشْكُ، وَلَفْظُهُ: «وَمُهْلُ أَهْلِ الشَّرْقِ ذَاتَ عِرْقٍ» إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ الْخُزَيْمِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» وَزَادَ فِيهِ النَّسَائِيُّ بَقِيَّةً، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ لَمْ يَوْقِفِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ عِرْقٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ شَرْقٍ حِينَئِذٍ فَوَقَّتَ النَّاسُ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا كَمَا قَالَ طَاوُسٌ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ الْمِصْرَانِ اتَّوَا عُمَرَ، فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهِيَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِذَا أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ انْظُرُوا حَذَوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ، الْمِصْرَانِ هُمَا الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ، وَحَذَوَهَا مَا يَقْرُبُ مِنْهَا قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مُجْتَهَدٌ فِيهِ: لَا مَنْصُوصَةٌ لَهُ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَفِيدُ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ تَوَقُّعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ عِرْقٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَحَادِيثُ بِتَوَقُّعِهِ حَسَنَةً، فَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ تَوَقُّعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَإِلَّا فَهُوَ اجْتِهَادِيٌّ.

٢٥٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ أَهْلٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) .

٢٥٣٢ - (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، (قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ أَهْلٌ») أَيُّ أَحْرَمَ، (بِحِجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ) أَوْ لِلتَّنَوُّعِ، (مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) قِيلَ إِنَّمَا خَصَّ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى لِفَضْلِهِ، وَبِرَغْمِ الْمَلَّةِ الَّتِي مَحَجَّهَا بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، («إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ») أَيُّ مِنَ الصَّغَائِرِ وَيُرْجَى الْكِبَائِرِ، (أَوْ وَجِبَتْ) أَيُّ ثَبَتَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) أَيُّ ابْتِدَاءً، وَأَوْ لِلشَّكِّ قِيلَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْرَامِ مَتَى كَانَ أَبْعَدَ كَانَ الثَّوَابُ أَكْثَرَ أَهْ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ وَمِنْ دَوِيرَةِ أَهْلِهِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ الَّذِي صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ بِأَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ، وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ إِلَى الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ فِي الرَّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ عُمْرَةً وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِحْرَامَهُ، (رَوَاهُ أَبُو

دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) قَالَ ابْنُ اَلْهَمَامِ رَوَى الْحَاكِمُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي التَّفْسِيرِ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرِّيِّ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] فَقَالَ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دَوِيرَةِ أَهْلِكَ، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ اهـ.

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنْ «أَهْلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِحُجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِخَوِّهِ. وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، وَعُمَرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الشَّامِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ وَهِيَ قَرِيبُ الْكُوفَةِ.

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ حَدِيثَ الْمُتَنِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَآخَرُونَ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَسَنٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا تَنَافِيٍّ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْحَسَنَ لَغَيْرِهِ يُقَالُ فِيهِ إِنَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ لَا يَصِحُّ تَقْدُمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ فَرُدُّوهُ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى الصَّحَّةِ، وَإِنَّمَا الزَّعَاغُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ.

(الفصل الثالث)

٢٥٣٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: ١٩٧] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

الفصل الثالث

٢٥٣٣ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ) أَيُّ يَقْصِدُونَ الْحَجَّ قَصْدًا مُعْظَمًا بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ، (فَلَا يَتَزَوَّدُونَ) أَيُّ لَا يَأْخُذُونَ الزَّادَ مَعَهُمْ مُطْلَقًا، أَوْ يَأْخُذُونَ مَقْدَارَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي الْبَرِّيَّةِ، (وَيَقُولُونَ) بِطَرِيقِ الدَّعْوَى لَيْسَ تَحْتَهَا الْمَعْنَى، (نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ) وَالْحَالُ أَنَّهُمُ الْمُتَأَكِّلُونَ، أَوْ الْمُعْتَمِدُونَ عَلَى النَّاسِ، زَادَ الْبَغَوِيُّ يَقُولُونَ نَحْجُ بَيْتَ اللهِ وَلَا يُطْعِمُنَا؟ ! ، (فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ) أَيُّ أَهْلَ مَكَّةَ أَوْ أَعَمَّ مِنْهُمْ حَيْثُ فَرَّغَتْ زَوَادَتُهُمْ، أَوْ سَأَلُوا فِي مَكَّةَ كَمَا سَأَلُوا فِي الطَّرِيقِ، زَادَ الْبَغَوِيُّ وَرُبَّمَا يُفْضِي بِهِمُ الْحَالُ إِلَى النَّهْبِ وَالْغَصْبِ، (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا) أَيُّ خُذُوا زَادَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَاتَّقُوا الْإِسْطِطْعَامَ وَالتَّثْقِيلَ عَلَى الْأَنْعَامِ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ أَيُّ مَا تَبْلُغُونَ بِهِ وَتَكْفُونَ بِهِ وَجُوهَكُمْ، وَقَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ الْكُعْكَ، وَالزَّيْبُ، وَالسَّوِيقُ، وَالتَّمْرُ وَنَحْوَهَا {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: ١٩٧] أَيُّ مِنَ السُّؤَالِ وَالنَّهْبِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي هِيَ كَالزَّادِ إِلَى سَفَرِ الْآخِرَةِ، فَمَفْعُولُ تَزَوَّدُوا مَحْذُوفٌ هُوَ التَّقْوَى، وَلَمَّا حَذَفَ مَفْعُولُهُ أَتَى بِخَبَرٍ إِنَّ ظَاهِرًا لِيَدُلَّ عَلَى الْمَحْذُوفِ، وَمِنْ التَّقْوَى الْكَفُّ عَنِ السُّؤَالِ وَالْإِبْرَامِ، كَذَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ مَعِينُ الدِّينِ الصَّفْوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ.

فَفِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ارْتِكَابَ الْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ، بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ مِنَ الْكُلِّ، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ التَّوَكُّلَ الْمَجْرَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْتَقِيمًا فِي حَالِهِ، غَيْرَ مُضْطَرِّبٍ فِي مَالِهِ، حَيْثُ لَا يَخْطُرُ الْخَلْقُ بِبَالِهِ، وَإِنَّمَا ذَمُّ مَنْ ذَمَّ لَانَّهُمْ مَا قَامُوا فِي طَرِيقِ التَّوَكُّلِ حَقَّ الْقِيَامِ، حَيْثُ اعْتَمَدُوا عَلَى جَرَابِ اللَّثَامِ، وَغَفَلُوا عَنْ أَنَّهُ قَسَمَ الْقِسَامَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٥٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

٢٥٣٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ») بِحَذْفِ الْإِسْنَفِ هَامِ، («قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ») بَلْ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَمَشَقَّةٌ سَفَرٌ، وَتَحْمِلُ زَادٍ، وَمُفَارَقَةُ أَهْلِ وَبِلَادٍ كَمَا فِي الْجِهَادِ، (الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ) بَدَلٌ مِنْ جِهَادٍ، أَوْ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ بِمَحْذُوفٍ

وَيُجُوزُ نَصَبُهُمَا بِتَقْدِيرِ أَغْنَى، (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ أَحَدَهَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَبِهِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٥٣٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَاسٍ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحِجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) .

٢٥٣٥ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ») أَيُّ فَقْدُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَإِنَّ الْإِسْطَاعَةَ شَرْطُ الْوُجُوبِ بِلَا خِلَافٍ، (أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ) أَيُّ ظَالِمٌ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنَعَهُ بِطَرِيقِ الْجَوْرِ وَالْعُنْفِ، فَلَا عِبْرَةَ يَمْنَعُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَحَبَّةِ وَاللُّطْفِ.

وَأَيْضًا مِنَ الْمَوَانِعِ لِلْوُجُوبِ إِذَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ، فَالْسَّلَامَةُ مِنْهُمَا مِنْ شُرُوطِ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ، نَعَمْ إِذَا كَانَ الْأَمْنُ غَالِبًا فَيَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ، (أَوْ مَرَضٌ حَاسٍ) أَيُّ مَانِعٌ مِنَ السَّفَرِ لِشِدَّتِهِ، فَسَلَامَةُ الْبَدَنِ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْعَلَلِ شَرْطُ الْوُجُوبِ فَحَسْبُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ شَرْطُ الْأَدَاءِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ الْحَجُّ، وَلَا الْإِجْحَاجُ، وَلَا الْإِيصَاءُ بِهِ عَلَى الْأَعْمَى، وَالْمُقْعَدِ، وَالْمَفْلُوجِ، وَالزَّمَنِ وَالْمَقْطُوعِ الرَّجْلَيْنِ، وَالْمَرِيضِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، («فَمَاتَ وَلَمْ يَحِجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا») أَيُّ شَبِيهًا بِهِمَا، حَيْثُ يَتَرَكَّانِ الْعَمَلَ بِالْكَتَابِ مَعَ إِيْمَانِهِمْ بِهِ، وَتَلَاوَتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ بِمَوَاضِعِ الْخِطَابِ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنَ الْعِقَابِ، (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) وَفِي نُسْخَةِ التِّرْمِذِيِّ بَدَلَهُ.

٢٥٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «الْحَاجُّ وَالْعُمَرَاءُ وَفَدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) . .

٢٥٣٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ) أَيُّ الْفَرِيقِ الْحَاجُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ، (وَالْعُمَرَاءُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ الْعَامِرِ بِمَعْنَى الْمُعْتَمِرِ قَالَ الزَّخَشَرِيُّ: لَمْ نَسْمَعْ عُمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ، وَلَكِنْ عُمَرَ اللَّهُ بِمَعْنَى عَبْدَهُ، وَلَعَلَّ غَيْرَنَا سَمِعَهُ وَاسْتَعْمَلَ بَعْضُ تَصَارُيفِهِ دُونَ بَعْضٍ، (وَفَدُ اللَّهِ) الْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَالْمُرَادُ وَفْدٌ حَرَمِهِ، أَيُّ كَجَمَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَيْهِ، وَنَازِلُونَ لَدَيْهِ، وَمُقَرَّبُونَ إِلَيْهِ، («إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ») ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ (قَالَ ابْنُ حَجْرٍ وَجْهٌ إِفْرَادِ الْحَاجِّ وَجَمْعٌ مَا بَعْدَهُ الْإِشَارَةُ إِلَى تَمَيُّزِ الْحَجِّ بِأَنَّ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ: يَصْلُحُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَ الْوَفْدِ الْكَثِيرِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ، فَإِنَّهَا لِتَرَاخِي مَرْتَبَتَهَا عَنِ الْحَجِّ لَا يَكُونُ الْمُتَلَبِّسُ بِهَا وَحْدَهُ قَائِمًا مَقَامَ أَوْلَئِكَ أَهْ.

وَهُوَ وَجْهٌ وَجِيهٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَذْهَبِنَا أَنَّ الْعُمْرَةَ سُنَّةٌ، وَإِلَّا عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّفَاوُتِ فِي الْفَرِيقَةِ لِعَدَمِ الْفَرْقِ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْأَدَلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ وَالظَّنِّيَّةِ، وَلَا اسْتِدْلَالَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي اقْتِضَاءِ الْأَمْرِيَّةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ إِنَّ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إِنَّ هَذَا مِنْ إِبْطَالِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْجَمْعِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى لِلْجِنْسِ مَجَازٌ مَعْرُوفٌ، وَقَدْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِ الْحَاجُّ مُفْرَدُ الْحَاجِّ وَارْتِدَادُهُ إِلَى الْجِنْسِ بِدَلِيلٍ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَكَانَهُ مَا تَنَبَّهَ إِلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَدَوَّرَ عَلَى الدَّاعِي إِلَيْهِ، وَهُوَ كَالْمُنَادَى فِيمَا لَدَيْهِ.

٢٥٣٧ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «وَفَدُ اللَّهِ ثَلَاثَةُ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٢٥٣٧ - (وَعَنْهُ) أَي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «وَفَدَّ اللَّهُ ثَلَاثَةً») أَي ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ أَوْ أَجْنَاسٍ، (الْغَازِي) أَي الْمُجَاهِدُ مَعَ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ الدِّينِ، (وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ) الْمُتَمَيِّزُونَ عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِحُمُلِ الْمَشَاقِّ الْبَدَنِيَّةِ، وَالْمَالِيَّةِ، وَمُفَارَقَةِ الْأَهْلِينَ، وَفِي النِّهَايَةِ الْوَفْدُ الْقَوْمُ يَجْتَمِعُونَ وَيَرِدُونَ الْبِلَادَ، أَوْ يَقْصِدُونَ الرُّؤَسَاءَ لِلزِّيَارَةِ، أَوْ اسْتِرْفَادًا وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُعْظَمُونَ عِنْدَ الْكُرَمَاءِ، وَمُكْرَمُونَ عِنْدَ الْعُظَمَاءِ، تُعْطَى مَطَالِبُهُمْ وَتَقْضَى مَآرِبُهُمْ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَفِي شُعْبِ الْإِيمَانِ) .

٢٥٣٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَصَاحِفَهُ، وَمُرَّهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٢٥٣٨ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ) أَيِ الْفَارِغِ مِنَ الْحَجِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الْمُعْتَمِرُ وَالزَّائِرُ وَالْغَازِي وَطَالِبُ الْعِلْمِ، (فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) أَيِ مُبَادَرَةً إِلَيْهِ، (وَصَاحِفَهُ) أَيِ تَوَاضَعًا إِلَيْهِ، (وَمُرَّهُ) أَمْرٌ مِنْ أَمْرٍ وَحَذَفَ هَمْزَتَهُ تَخْفِيفًا، أَيِ التَّسْنِ مِنْهُ، (أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ) وَفِيهِ مُبَالِغَةٌ عَظِيمَةٌ فِي حَقِّهِ، حَيْثُ تُرْجَى مَغْفِرَةٌ غَيْرُهُ بِاسْتِغْفَارِهِ، (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ) وَيَشْتَغَلَ بِخُوصِيصَةِ نَفْسِهِ وَيَتَلَوَّثَ بِمُوجِبَاتِ غَفْلَتِهِ، (فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ) وَمَنْ دَعَا لَهُ مَغْفُورٌ لَهُ غُفِرَ لَهُ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَوْضُوعٌ.

٢٥٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ» (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ) .

٢٥٣٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا») أَيِ قَاصِدًا لِلْغَزْوِ، (ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ) أَيِ قَبْلَ الْعَمَلِ (« كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ ») لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: ١٠٠] قِيلَ فَنَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَآخَرَهُ ثُمَّ قَصِدَ بَعْدَ زَمَانٍ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ كَانَ عَاصِيًا، فَقَدْ خَالَفَ هَذَا النَّصَّ، وَذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ وَفِيهِ بَحْثٌ، إِذْ لَيْسَ نَصٌّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَطْلُوبِهِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ، فَيَحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا خَرَجَ حَاجًّا فِي أَوَّلِ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ أَهْلُ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ، أَوْ عَلَى مَا إِذَا تَأَخَّرَ لِحُدُوثِ عَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ عَدَمِ أَمْنٍ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مُطِيعًا، وَأَمَّا إِذَا تَأَخَّرَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي أَنَّ وَجُوبَ الْحَجِّ عَلَى الْقَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَمَعَ هَذَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا مِنْ وَجْهِهِ، وَاللَّهُ وَلِي التَّوْفِيقِ.

ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ جَرِّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ أَدْبِهِ عَلَى إِمَامِهِ الشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ مَذْهَبِهِ، وَعَلَى مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَفُضَلَاءِ الْخَلْفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ) .

١٣٠١ [باب الإحرام والتلبية]

[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ]

[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ]

[الفصل الأول]

٢٥٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ». (متفق عليه).

(بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ)

حَقِيقَةُ الْإِحْرَامِ الدُّخُولُ فِي الْحُرْمَةِ، وَالْمُرَادُ الدُّخُولُ فِي حُرْمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ أَيْ التَّزَامُهَا وَالتَّزَامُهَا شَرْطُ الْحَجِّ شَرْعًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ ثُبُوتُهُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالتَّلْبِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَعَطْفُ التَّلْبِيَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ أَوْ مَبْنِيٍّ عَلَى الْقَوَاعِدِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ فَقَطْ أَوْ الْمُرَادُ بِالتَّلْبِيَةِ غَيْرِ الْمَقْرُونَةِ بِالنِّيَّةِ مِنْ بَيَانِ أَفْظَاهَا وَأَحْوَالِهَا وَفَضَائِلِهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ هُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِجْمَاعًا، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ فِيهِ قَوْلًا بِأَنَّهُ شَرْطٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَقَعْ فِي خُصُوصِ الرُّكْنِيَّةِ بَلْ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسَكِ، إِذْ هُوَ الَّذِي مِنَ الْأَرْكَانِ لِحَبْرِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اهـ.

وَفِيهِ أَجْحَاثٌ لَا تَخْفَى مِنْهَا دَعْوَاهُ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنَ الْأَرْكَانِ إِجْمَاعًا، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ إِجْمَاعَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ، بَلْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ دَاهِمِهِ تَبْيِينُ الرُّكْنِ مِنَ الشَّرْطِ وَنَحْوِهَا هُنَاكَ، وَإِنْ كَانَ إِجْمَاعُ الْخَلْفِ فَذَاهِكَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْهَمَامِ الْأَقْدَمِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ، ثُمَّ جَوَابُهُ عَنِ الْإِعْتِرَاضِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَقَعْ عَلَى خُصُوصِ الرُّكْنِيَّةِ بَلْ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ: فَقِي غَايَةَ مِنَ الْغَرَابَةِ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَمُطْلَقِ الْوَاجِبِ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ كُلَّ رُكْنٍ وَاجِبٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَاجِبٍ رُكْنًا، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ وَمُحَرَّرٌ فِي الْمَحْصُولِ، ثُمَّ تَفْسِيرُهُ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي النَّسَكِ وَاسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» مُرَدُّدٌ عَلَيْهِ: بِمَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

الفصل الأول

٢٥٤٠ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ) أَيْ: أُعْطِرُ، (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ) أَيْ لِأَجْلِ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ، أَوْ لِأَجْلِ إِحْرَامِ حَجِّهِ، (قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَمِنْهُ أَخَذَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُسَنُّ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الشَّابَّةَ وَغَيْرَهَا إِلَّا الْمُحِلَّةَ: أَنْ يَتَطَيَّبَ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا فِي بَدَنِهَا، وَإِنَّمَا يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ التَّطَيُّبُ عِنْدَ خُرُوجِهِنَّ لِنَحْوِ الْجَمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِضَيْقِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي ذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ اجْتِنَابُ الرِّجَالِ بِخِلَافِ ذَلِكَ هُنَا اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمَدْعَى، (وَلِحَلِّهِ) أَيْ لَخُرُوجِهِ مِنَ الْإِحْرَامِ، (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) أَيْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَلِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ يَحِلُّ بِالتَّحَلُّ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمَنْ أَحَقَّهُ بِالْجَمَاعِ (بِطِيبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأُطِيبَ، (فِيهِ مِسْكٌ) يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقَةٍ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ ذَرِيرَةٌ وَلَا تَنَافِي، إِذْ لَا مَانِعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْلُطُونَ الذَّرِيرَةَ بِالْمِسْكِ وَفِي الْقَامُوسِ الذَّرُورُ عِطْرٌ كَالذَّرِيرَةِ، (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطِّيبِ) أَيْ لِمَعَانِهِ وَبَرِيقِهِ، (فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ مَفْرَقٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا، وَهُوَ وَسْطُ الرَّأْسِ الَّذِي يُفْرَقُ فِيهِ شَعْرُ الرَّأْسِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ تَعْمِيمًا لِسَائِرِ جَوَانِبِ الرَّأْسِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كَانَهُمْ سَمَوْا كُلَّ مَوْضِعٍ مِنْهُ مَفْرَقًا وَفِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ مَفْرَقٌ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (وَهُوَ مُحْرِمٌ). قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَلَّ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ أَثَرِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَا يَضُرُّ، وَلَا يُوجِبُ فِدْيَةً كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْأَثَرِ اهـ.

وَقَدْ سَبَقَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، هَذَا وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُرَادُ بِوَيْصِ الطَّيِّبِ فِيهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ أَنَّ قُتَاتَ الطَّيِّبِ كَانَ يَبْقَى عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بَحِثٌ يَلْمَعُ فِيهَا، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ غَيْرُ لَزِمٍ، فَإِنَّ الْبَرِيقَ قَدْ يَحْصُلُ مِنَ الْأَثَرِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ عَيْنُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُؤَيِّدُهُ طَبِيبُهُ طَبِيبًا لَا يُشْبِهُ طَبِيبَكُمْ، فَوَجْهُهُ لَا يَظْهَرُ فَتَدْبِرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا «طَبِيبَتُهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا يَنْضَحُ طَبِيبًا»، وَفِي أُخْرَى لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرَمُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَأْوِيلُ رِوَايَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ بِأَنَّ التَّطِيبَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِحْرَامِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ وَمَا يَدْفَعُهُ أَيضًا قَوْلُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَظَاهِرُ الدَّفْعِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَذَا قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمَرْئِيَ أَثَرُ لَا جَرَمَ لِدَهَابِهِ بِالْغُسْلِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلَا يَعُولُ عَلَيْهِ أَهْلُ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ، فَضَمَدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَبَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ وَاحِدَةٌ مِنَّا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَبِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَيْسَ كَاسْتِدَامَةِ لُبْسِ الْمَخِيطِ، خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ النَّصَّ الْوَاردَ وَقَاسَ هَذَا الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ يَصِحُّ الْاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَطِيبِ النِّسَاءِ لَا مَا تَقْدَمُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَمَنْ لَمْ يَرِ التَّطِيبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِطَبِيبٍ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ فَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِالطَّيِّبِ الدَّهْنُ الْمُطَبَّبُ، أَوِ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا يَبْقَى جَرَمُهُ وَتَبْقَى رَاحَتُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَطِيبِ ثِيَابِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ بَلْ كَرَاهَتُهُ فَيَتَأَكَّدُ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحَبٌّ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ حَرَمَهُ بَعْضُهُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَدَلِيلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ مَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطَبِيبٍ، فَقَالَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَّا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجَبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَتِّكَ»، وَمِنْ هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ حَلَّ الطَّيِّبُ كَانَ خَاصًّا بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَمَنَعَ غَيْرَهُ، وَدَفَعَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لِحْرَمَةِ الطَّيِّبِ وَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لَخُصُوصِ ذَلِكَ الطَّيِّبِ بِأَنَّ كَانَ خُلُوقًا، فَلَا يَفِيدُ مِنْهُ الْخُصُوصِيَّةُ، فَنَظَرْنَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لِحَيْتِهِ وَرَأْسُهُ وَقَدْ نَهَوْا عَنِ التَّزَعُّفِ، وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ «نَهَى أَنْ يَتَزَعَّفَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَدَّمٌ» عَلَى مَا فِي أَبِي دَاوُدَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَصْفَرُّ لِحَيْتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ»، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْقَطَّانِ صَحَّحَهُ لِأَنَّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَقْوَى خُصُوصًا وَهُوَ مَانِعٌ فَيَقْدَمُ عَلَى الْمُبِيجِ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرِّحًا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ اغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانِ، وَلِلْإِخْتِلَافِ اسْتَحَبُّوا أَنْ يُذِيبَ جَرَمَ الْمِسْكِ إِذَا تَطَيَّبَ بِهِ بِمَاءٍ وَرَدَ وَنَحْوِهِ.

٢٥٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهْلُ مَلْبِدًا، يَقُولُ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ، لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٤١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهْلُ») أَي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، (مَلْبِدًا) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا، أَي شَعْرَهُ بِالصَّمْغِ أَوْ الْحِنَاءِ أَوْ الْخَطْمِيِّ وَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ عُذْرٌ.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: التَّلْبِيدُ هُوَ الْإِصْاقُ شَعْرَ الرَّأْسِ بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَيَّ لَا يَخْتَلِلُهُ الْغُبَارُ، وَلَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْهَوَامِّ، وَيَقِيمَا مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَنَا يَلْزِمُهُ دَمٌ إِنْ لَبَّدَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طَبِيبٌ لِأَنَّهُ كَتَعْطِيةَ الرَّأْسِ، وَدَمَانٌ إِنْ كَانَ فِيهِ طَبِيبٌ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ الْبَصْرِيُّ: وَحَسَنٌ أَنْ يَلْبَدَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ مُشْكَلًا، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِصْحَابُ

التَّغْطِيَةُ الْكَائِنَةُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الطَّيِّبِ اهـ.

وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ مَعَ الْحَدِيثِ عَلَى التَّلِيدِ اللَّغَوِيِّ مِنْ جَمْعِ الشَّعْرِ وَلَفِّهِ وَعَدَمِ تَخْلِيَتِهِ مُتَفَرِّقًا، فَنَفِي الْقَامُوسِ تَلَبَّدَ الصُّوفُ وَنَحْوَهُ تَدَاخَلَ وَلَزِقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، (يَقُولُ) بَدَلٌ مِنْ يَهْلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّاطِئِيِّ فِي مَسَائِلِ النَّحْوِ، (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) أَيْ أَلْبَتُّ يَا رَبِّ بِحُدُومَتِكَ إِبَابًا بَعْدَ إِبَابٍ، مَنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ، أَيْ أَقَمْتُ عَلَى طَاعَتِكَ إِقَامَةً، وَقِيلَ أَيْ أَجَبْتُ إِجَابَتَكَ إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالتَّنْبِيَةِ التَّكْثِيرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: ٤] أَيْ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ، وَحَذَفَ الزَّوَائِدَ لِلتَّخْفِيفِ وَحَذَفَ النُّونَ لِلإِضَافَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّلْبِيَةَ جَوَابُ الدُّعَاءِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الدَّاعِي مَنْ هُوَ، فَقِيلَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقِيلَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ هُوَ الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

أَقُولُ وَالصَّوَابُ أَنَّ خِطَابَ الْجَوَابِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ الدَّاعِي إِمَّا حَقِيقَةً، وَإِمَّا حُكْمًا، وَلَا تِلْفَاتَ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّفَاوُتِ، ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُنَادِيَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قِيلَ وَقَفَّ عَلَى مَقَامِهِ أَوْ بِالْحُجُونِ أَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قَبِيْسٍ وَلَا مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ، (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ) فَالتَّلْبِيَةُ الْأُولَى الْمُؤَكَّدَةُ بِالثَّانِيَةِ لِإثباتِ الْأُلُوْهِيَّةِ، وَهَذِهِ بِطَرَفِيهَا لِنَفْيِ الشَّرِكَةِ النَّدِيَّةِ وَالْمِثْلِيَّةِ فِي وُجُوبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ) وَإِنَّ بِالْكَسْرِ هُوَ الْمُخْتَارُ رِوَايَةً وَدِرَايَةً وَقَدْ رُوِيَ بِالْفَتْحِ وَالْمَعْنَى أَلْبَتُّ لَأَنَّكَ مُسْتَحِقٌّ لِلْحَمْدِ.

قَالَ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفَتْحُ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ وَهَمَّا مَشْهُورَانِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ ثَعْلَبُ الْكَسْرُ أَجُودُ لِأَنَّ مَعْنَى الْفَتْحِ لَبَّيْكَ بِهَذَا السَّبَبِ، وَمَعْنَى الْكَسْرِ مُطْلَقٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرَ النِّعْمَةَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ الْإِنْعَامُ، أَوْ أَثَرُهُ الْوَاصِلُ إِلَى الْأَنَامِ، فَغَفْلَةٌ عَنْ قَوَاعِدِ أُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْأَعْلَامِ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى مَحَلِّ اسْمٍ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْخَبَرِ فَتَدْبِرُ، (وَالْمَلِكُ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى الْحَمْدِ، وَلِذَا يُسْتَحَبُّ الْوَقْفُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْمَلِكُ وَيَتَدَبَّرُ، (لَا شَرِيكَ لَكَ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَمْدِ، وَإِصَالِ النِّعْمَةِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: ٥٣] وَفِي تَقْدِيمِ الْحَمْدِ عَلَى النِّعْمَةِ إِيْمَاءٌ إِلَى عُمُومِ مَعْنَى الْحَمْدِ، وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ بِذَاتِهِ يُسْتَحَقُّ الْحَمْدُ سَوَاءً أَنْعَمَ أَوْ لَمْ يَنْعَمْ، هَذَا وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ مَرْفُوعًا وَخَبَرُهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَيْ فِيهِ وَأَمَّا تَعْلِيلُ ابْنِ حَجَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَقْفَةَ اللَّطِيفَةَ بِأَنَّ إِيصَالَهَا بِمَا تَلِيَّهَا بَعْدَهَا رُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهَا نَفْيٌ لِمَا قَبْلَهَا وَذَلِكَ كُفْرٌ، فَوَهْمٌ نَشَأَ مِنَ الذُّهُولِ عَمَّا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، وَاخْتِلَفَ فِي التَّلْبِيَةِ فَعِنْدَنَا أَنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ، وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجِبُ لَكِنْ فِي تَرْكِهَا دَمٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سُنَّةٌ لَا دَمَ بِتَرْكِهَا، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَاجِبَةٌ يُجْبَرُ بِتَرْكِهَا بِدَمٍ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّلْبِيَةَ أَثْنَاءُ النُّسْكِ وَاجِبَةٌ.

(لَا يَزِيدُ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، ثُمَّ النِّقْصُ عَنْهَا مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَغْيِرُهُ، بَلْ تَحْسُنُ أَوْ تُسْتَحَبُّ لِمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِأَنَّهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ لَكَ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، لَبَّيْكَ تَعَبُّدًا وَرِقًّا، لَبَّيْكَ إِنْ الْعَيْشُ عَيْشُ الْآخِرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَأَخَذَ دَاوُدُ مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مَنَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ»، وَالْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَأَهْلُوا أَيْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ، وَالْإِحْرَامُ يَكُونُ بِالْنِيَّةِ وَالتَّلْبِيَةِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَنَفِيَّةُ، وَبِالنِّيَّةِ فَقَطْ كَمَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ.

٢٥٤٢ - وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٤٢ - (وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ») يَفْتَحُ الْغَيْنَ الْمُعْجَمَةَ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَائِي، أَيْ الرِّكَابِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ، (وَأَسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ) أَيْ رَفَعَتْهُ مُسْتَوِيًّا عَلَى ظَهْرِهَا، فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيدِ وَقِيلَ بِهِ حَالٌ وَكَذَا قَوْلُهُ، (قَائِمَةٌ أَهْلٌ) أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَنَوَى أَحَدَ النَّسَكَيْنِ أَوْ بِهِمَا، (مَنْ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُرِيدُ بَدَأَ بِإِهْلَالٍ مِنْهُ، وَهَذَا مِنْهُ خِلَافٌ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ وَيُصَلِّيَ عَقِبَ رُكْعَتَي الْإِحْرَامِ وَهُوَ جَالِسٌ أَه.

وقوله خِلَافٌ لِلْمَذْهَبِ خِلَافَ مُرَاعَاةِ الْأَدَبِ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَالِ إِهْلَالِهِ، وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ بَيْنَهُمَا وَيُنَهِا بِقَوْلِهِ أَهْلٌ فِي مُصَلَّاهُ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَأَهْلَ أَيْضًا ثُمَّ أَهْلَ لَمَّا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أَه.

وَلِذَا قَالُوا يُسْتَحَبُّ تَكَرُّرُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَجَاءَ فِي خَيْرٍ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَهْلٌ مِنْ دُبْرِ الصَّلَاةِ»، وَضَعَفَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَنَهُ، وَمَالَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلَفَةِ فِي ذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِأَنَّهُ «أَحْرَمَ عَقِبَ صَلَاتِهِ فَسَمِعَهُ مِنْهُ أَقْوَامٌ خَفِظُوهُ، ثُمَّ رَكِبَ وَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهْلٌ فَسَمِعَهُ أَقْوَامٌ خَفِظُوهُ، وَقَالُوا إِنَّمَا أَهْلٌ حِينَئِذٍ ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا عَلَا الْبَيْدَاءُ أَهْلٌ فَسَمِعَهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهْلٌ حِينَئِذٍ»، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ إِلَيْهِ إِرْسَالًا، وَأَجَابَ ابْنُ جَرَّرٍ عَنْ هَذَا بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِمَذْهَبِهِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ إِذَا رُحِمَ إِلَى مَنَى مُتَوَجِّهِينَ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَفِي أَنَّ التَّقْدِيرَ إِذَا أَرَدْتُمْ الرِّوَاخَ إِلَيْهَا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى عَرَفَاتٍ.

٢٥٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صِرَاحًا» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٤٣ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصْرُخُ») بِالضَّمِّ حَالٌ أَيْ نَزَعَ أَصَوَاتًا بِالتَّلْبِيَةِ (بِالْحَجِّ صِرَاحًا) بِضَمِّ الصَّادِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، وَلَعَلَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى ذِكْرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، أَوْ لِأَنَّهُ الْمَبْدُوءُ بِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمَرَةَ، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا حَالُ الرَّاوي وَمَنْ وَافَقَهُ وَأَمَّا حَالُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَسَكَتُ عَنْهُ يَعْرِفُ مِنْ مَحَلِّ آخَرٍ، فَلَا يَنَافِي مَا سَيَأْتِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَذْكُرُ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ فِي أَوَّلِ تَلْبِيَتِهِ فَقَطْ.

٢٥٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ: قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٥٤٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ) أَيْ رَاكِبًا خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ وَزَوْجُ أُمِّهِ (وَأَنْهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي بِهِمَا، وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَيْ هُمَا، وَالنَّصْبُ بِتَقْدِيرِ أَعْنِي، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ أَنَسٍ أَوْ الرَّاوي عَنْهُ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ، وَبِهِ قُلْنَا لِأَنَّهُ يَبْعَدُ مُخَالَفَةُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مَعَهُ فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٥٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَآ مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةَ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ وَعُمَرَةَ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِالْحَجِّ، وَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمَرَةَ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٤٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَآ مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةَ») أَيْ لَبَّى بِهَا بِأَنَّ قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمَرَةَ، وَلَعَلَّهُ كَانَ مِنْ جِجٍ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى صَرَفَ سَفَرَهُ هَذَا إِلَى الْعُمَرَةَ، أَوْ عَمِلَ بِالْجَوَازِ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهَا («وَمِنَّا مَنْ »

أَهْلَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ» (قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ سَمِعَهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحُجَّةٍ وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمْرَةٍ، فَحَكَى أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا، وَسَمِعَهُ آخَرُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: فَقَالَ: كَانَ قَارِنًا وَلَا تُتَكَّرُ الزِّيَادَاتُ فِي الْأَخْبَارِ كَمَا لَا تُتَكَّرُ فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ تُؤَلُّ إِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، أَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا وَيَقُولُ تَارَةً لَبَّيْكَ بِحُجَّةٍ وَتَارَةً لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَتَارَةً لَبَّيْكَ بِحُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَكُلُّ حَكَى مَا سَمِعَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَوْلِهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمْرَةٍ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْحَجِّ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَيْفَ يَتَأَتَّى الْقَطْعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْإِشَارَاتِ وَنَحْنُ عَلَى عُلَالَةٍ فِي الصَّرَاحِ مِنَ الْعِبَارَاتِ (فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ) أَيِ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ (فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ طَافَ وَسَعَى حَلَّ لَهُ جَمِيعَ مُحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أَيِ فِي نِيَّتِهِ أَوْ بِإِدْخَالِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (فَلَمْ يَحْلُوا) بِكُسْرِ الْحَاءِ أَيِ لَمْ يَخْرُجُوا مِنَ الْإِحْرَامِ (حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ) فَفِي يَوْمِ النَّحْرِ بِرَمِيهِمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ حَلَّ لَهُمْ كُلُّ الْمَحْظُورَاتِ إِلَّا مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ، فَحَلَّ لَهُمْ ذَلِكَ بِطَوَافِ الرُّكْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بَدَأَ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
٢٥٤٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ») حَالٌ مِنَ الْعُمْرَةِ أَيِ تَمَتَّعَ بِهَا مُنْضَمَّةً إِلَى الْحَجِّ (بَدَأَ) أَيِ ابْتَدَأَ النَّسْكَ (فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: تَمَتَّعَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ فَآتَى بِأَفْعَالِهَا، ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَفْرَدَ الْحَجَّ، وَرَوَى أَنَّهُ تَمَتَّعَ، وَرَوَى أَنَّهُ قَرَنَ، قُلْنَا فِي التَّوْفِيقِ: إِنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي بَدْءِ أَمْرِهِ، فَضَى فِيهَا مُتَمَتِّعًا، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحُجَّةٍ قَبْلَ طَوَافِهِ وَأَفْرَدَ لَهَا الْإِحْرَامَ فَصَارَ بِهِ قَارِنًا، كَذَا رَوَى عَنِ الطَّحَاوِيِّ، انْتَهَى وَكَلَامُهُ الْأَخِيرُ يُنَاقِضُ حَمْلَهُ الْأَوَّلَ فَتَأَمَّلْ.
(وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيِ اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ مُنْضَمَّةً إِلَى الْحَجِّ وَانْتَفَعَ بِهَا، وَقِيلَ إِذَا حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ يَنْتَفِعُ بِاسْتِبَاحَةِ مَا كَانَ مُحْرَمًا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ.

وَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَنْهَيَانِ عَنِ التَّمَتُّعِ نَهْيَ تَنْزِيهِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ بِعَيْنِ أَوَّلِ الْقِرَانِ، وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ»، قِيلَ دَلَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مُفْرِدًا، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا حَيْثُ قَالَ لِيَصْرُخُونَ بِهِمَا، وَأَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ.
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ، فَوَجَّهَ الْجَمْعُ أَنَّ الْفِعْلَ يُنْسَبُ إِلَى الْأَمْرِ كَقَوْلِهِمْ بَنَى فَلَانٌ دَارًا إِذَا أَمَرَ بِهِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْ بِنَفْسِهِ إِلَّا نَوْعًا وَاحِدًا، وَكَانَ فِي أَصْحَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَارِنٌ، وَمُفْرَدٌ، وَمُتَمَتِّعٌ، كُلُّ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَازَ نِسْبَةُ الْكُلِّ إِلَيْهِ وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ بَحْثٌ، إِذْ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ أَحَدًا بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَصْنَافِ الْحَجِّ، نَعَمْ أَقَرَّ كُلُّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا عَلَى صَنِيعِهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا أَوَّلًا: ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَارَ قَارِنًا، وَمَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللَّغَوِيَّ،

فَإِنَّ الْقَارِنَ يَرْتَفِقُ بِالْإِفْتِصَارِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ سَفَرٍ وَاحِدٍ قَالَ الشُّمْنِيُّ وَقَدْ وَضَعَ ابْنُ حَزْمٍ كِتَابًا فِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ قَارِنًا فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ، وَتَأَوَّلَ بَاقِيَ الْأَحَادِيثِ وَالْقِرَانَ أَفْضَلَ مُطْلَقًا عِنْدَنَا، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا وَقَالَ، أَحْمَدُ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِفْرَادَ بِالْحُجَّ إِنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلَ إِذَا أَتَى بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ بَعْدَهُ. وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ جَرِيرٍ بِأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ أَفْرَدَ ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنَعُّمِ غَلَطٌ فَاحْشٍ مِنْهُ، وَكَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا مُتَمَتِّعًا حَلَّ مِنْهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحُجَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ غَلَطُوا رَوَايَةَ مُعَاوِيَةَ فِيهِ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ سَاقٍ الْهُدْيَ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَخْرَ، وَهَذَا خَبَرٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَدْخُلُهُ الْوَهْمُ، وَلَا الْغَلَطُ بِخِلَافِ خَبَرٍ غَيْرِهِ عَنْهُ.

(الفصل الثاني)

٢٥٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) . .

الفصل الثاني

٢٥٤٧ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَجَرَّدَ) أَيَّ عَنِ الْمَخِيطِ وَلَبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً، (لِإِهْلَالِهِ) أَيَّ لِإِحْرَامِهِ كَمَا فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ، (وَاعْتَسَلَ) أَيَّ لِلْإِحْرَامِ وَهُوَ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ تَفَاوُلًا عَنْ غَسْلِ الْأَثَامِ، وَقَالَ أَبُو جُؤَيْبٍ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُجَامَعَ زَوْجَتُهُ إِنْ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ دَارِهِ، لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ارْتِفَاقٌ لَهُ أَوْ لَهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يَصْبِحُ مُحْرِمًا» .

٢٥٤٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَدَ رَأْسَهُ بِالْغَسَلِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٥٤٨ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَدَ رَأْسَهُ بِالْغَسَلِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ: مَا يُغْسَلُ بِهِ مِنَ الْخِطْمِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ، وَلَا عِبَرَةٌ بِذِكْرِ الْمُصَيِّفِ هُنَا، لِابْتِنَائِهِ عَلَى فَهْمِهِ وَفَقْهِهِ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَيُؤَافِقُهُ خَبَرُ الدَّارِقُطِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَيْضًا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأَشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ» .

٢٥٤٩ - وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ التَّبَعَةِ، (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) . .

٢٥٤٩ - (وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ) صَحَابِيٍّ، (عَنْ أَبِيهِ) أَيَّ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ الْخَزَرَجِيِّ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي) أَيَّ أَمَرَ اسْتِحْبَابٍ، (أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ التَّبَعَةِ) قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَكَذَا فِي النُّسخِ كُلِّهَا، وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ بِالْإِحْرَامِ وَالتَّبَعَةِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ، أَقُولُ بَلْ هُوَ تَحْرِيفٌ وَمَنْشُؤُهُ وَهُمْ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ الْإِهْلَالَ كَثِيرًا مَا يَأْتِي بِمَعْنَى الْإِحْرَامِ، فَوَهُمُ النَّاسُخُ وَنَقَلَ بِالْمَعْنَى، وَغَفَلَ أَنَّهُ يَأْتِي بِمَعْنَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّبَعَةِ، وَجَرَدَ هُنَا عَنِ الرَّفْعِ أَوْ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّبَعَةِ سُنَّةٌ، فَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ مُسِيئًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَبَالِغُ فِيهِ فَيَجْهَدُ نَفْسَهُ كَيْلًا يَتَضَرَّرُ، ثُمَّ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِنَا لَا يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِشِدَّةِ رَفْعِ الصَّوْتِ: وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِشِدَّةٍ، إِذْ لَا تَلَازِمَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْإِجْهَادِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ جَهْورِيَّ الصَّوْتِ عَلَيْهِ طَبْعًا: فَيَحْصُلُ الرَّفْعُ الْعَالِي مَعَ عَدَمِ تَعَبِهِ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ: وَلِيَحْذَرُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّبَعَةِ حَتَّى يَعْقِرُوا حُلُوقَهُمْ، وَبَعْضُهُمْ يَخْفِضُونَ أَصْوَاتَهُمْ

حَتَّى لَا يَكَادُ يُسْمَعُ، وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ التَّوَسُّطُ اهـ. وَالْمُرَادُ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بَلْ تَسْمَعُ نَفْسَهَا لَا غَيْرَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْكَتَبِ، (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجْرٍ فِي قَوْلِهِ وَيُسْنُ لِلَّهِ أَنْ يَضَعَ إِصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ. ٢٥٥٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبِي إِلَّا لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدْرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) . .

٢٥٥٠ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبِي إِلَّا لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ») مِنْ بَيَانِ مَنْ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِمَا نَسَبَ التَّلْبِيَةَ إِلَيْهِ عَبْرَ عَنْهَا بِمَا يُعْبَرُ عَنْ أُولَى الْعُقُلِ اهـ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ مَا عَنْ يَمِينِهِ فَلَا إِشْكَالَ، (حَتَّى تَنْقُضِيَ الْأَرْضَ) أَيِ تَنْتَهِي، (مِنْ هَاهُنَا) أَيِ شَرْقًا، (وَهَاهُنَا) أَيِ غَرْبًا، إِلَى مُنْتَهَى الْأَرْضِ مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، مِمَّا يَبْلُغُ صَوْتُهُ، وَتَخْصِيصُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ، فَلَا يَنَافِي الْقُدَامَ وَالْوَرَاءَ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيِ يُوَافِقُهُ فِي التَّلْبِيَةِ جَمِيعُ مَا فِي الْأَرْضِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى، ثُمَّ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إِدْرَاكِ الْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ الْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ فِي الْكَائِنَاتِ، وَعِلْمُهَا بِرَبِّهَا مِنْ تَوْحِيدِ الذَّاتِ وَكُلِّ الصِّفَاتِ، وَأَنَّ تَلْبِيَتَهَا وَتَسْبِيحَهَا بِلِسَانِ الْقَالَ كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَالِ، فَإِنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّسْبِيحَ يَأْتِي عَنْهُ التَّلْبِيَةُ بِالتَّصْرِيحِ، فَيَكُونُ بِلِسَانِ الْقَالَ هُوَ الصَّحِيحُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) .

٢٥٥١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ أَهْلَ بَهُولَاءِ الْكَلْبَاتِ وَيَقُولُ لَبَّكَ اللَّهُمَّ لَبَّكَ، لَبَّكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ) .

٢٥٥١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ) أَيِ يُصَلِّي، (بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ) أَيِ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ لِأَحَدِ النَّسَكَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ، وَيَنْوِي وَيَلْبِي عَقِيْبَهُمَا، (ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ أَهْلَ) أَيِ رَفَعَ صَوْتَهُ، (بِهُولَاءِ الْكَلْبَاتِ) يَعْنِي التَّلْبِيَةَ الْمَشْهُورَةَ، وَأَبْعَدَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ يَأْتِ التَّلْبِيَةُ السَّابِقَةُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ فِيهَا لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيِّ، (وَيَقُولُ) أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَذَهَبَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي إِرْجَاعِ ضَمِيرِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَبِيهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانُ بِالْأَمْرَيْنِ، فَقِي رَوَايَةُ لُهُمَا عَنْ نَافِعٍ وَلَفْظُهُمَا عَنْهُ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَبَّكَ اللَّهُمَّ لَبَّكَ، لَبَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا «لَبَّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» ، وَفِي رَوَايَةٍ لُهُمَا بَعْدَ ذِكْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أُنِيَ بِهُولَاءِ الْكَلْبَاتِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ عُمَرُ يَهْلُ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هُولَاءِ الْكَلْبَاتِ وَيَقُولُ لَبَّكَ.

قَالَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الْمُصَنِّفِ نَحْوُ سَطْرٍ، إِنْ كَانَتْ نُسَخَتُهُ مُوَافِقَةً لِهَذِهِ النُّسخَةِ الَّتِي شَرَحْتُ عَلَيْهَا. قُلْتُ النُّسخُ كُلُّهَا تَوَافَقُهَا، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ اخْتِصَارًا مُخْلًا، حَيْثُ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَرْفُوعَةٌ، (لَبَّكَ اللَّهُمَّ لَبَّكَ) كَرَّرَ لِلتَّأْكِيدِ، أَوْ لِيُعْطِفَ عَلَيْهِ، (وَسَعْدَيْكَ) أَيِ سَاعَدَتْ عَلَى طَاعَتِكَ مُسَاعَدَةً: وَإِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ، وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْمَصْدَرِ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، فَسَعْدَيْكَ مَثْنً مُضَافٌ قُصِدَ بِهِ التَّكْرِيرُ لِلتَّكْفِيرِ كَمَا فِي لَبَّكَ، أَيِ أَسْعِدْ إِجَابَتَكَ سَعَادَةً بَعْدَ سَعَادَةٍ بِإِطَاعَتِكَ عِبَادَةً بَعْدَ عِبَادَةٍ.

قَالَ فِي النَّهَايَةِ وَلَمْ يُسْمَعْ مُفْرَدًا عَنْ لَبَّكَ، وَالْإِسْعَادُ الْمُسَاعَدَةُ فِي النَّيَاحَةِ خَاصَّةً، (وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ) أَيِ مُنْهَضٌ فِي قَبْضَتِكَ، مِنْ

صِفَتِي الْقُدْرَةَ وَالْإِرَادَةَ، أَوْ مِنْ نَعْيِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ، فَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَحْمُودٌ فِي كُلِّ الْفِعَالِ، أَوْ هُوَ مِنْ بَابِ الْاِكْتِفَاءِ، وَإِلَّا فَلَا أَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ كُلُّهُ بِقُدْرِهِ وَقَضَائِهِ، أَوْ مِنْ بَابِ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْإِضَافَةِ وَالنَّسَبِ، كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: ٨٠] وَمِنْ هُنَا وَرَدَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَيْ لَا يَنْسَبُ إِلَيْكَ أَدَبًا، وَقَدْ أَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ: إِنَّ التَّنْبِيَةَ هُنَا وَفِي "يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ" لَمْ يَقْصِدْ بِهَا حَقِيقَتَهَا، بَلِ التَّكْثِيرُ إِلَى مَا لَا غَايَةَ لَهُ كَمَا فِي لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، لِأَنَّ نَعَمَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَقْدُورَاتِهِ الْمَكْنِيَّ عَنْهُمَا بِذَلِكَ لَا تَحْصَى، وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ لَا تَحْفَى، لِأَنَّ مَالَ كَلَامِهِ إِلَى اعْتِبَارِ التَّنْبِيَةِ، إِلَّا أَنَّهُمَا مِنْ حَيْثِيَّةِ الْجُنُسِيَّةِ، مَعَ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ، (لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) يُرْوَى بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَالرَّغْبَى بِضَمِّ الرَّاءِ مَعَ الْقَصْرِ، وَنَظِيرُهُ الْعُلْيَا وَالْعُلَى، وَالنَّعْمَاءُ وَالنُّعْمَى، وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَتْحُ مَعَ الْقَصْرِ: أَيْ الطَّلَبُ وَالْمَسْأَلَةُ وَالرَّغْبَةُ إِلَى مَنْ يَبْدُو الْخَيْرُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ مُنْتَهَى إِلَيْهِ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَهـ.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ: وَالْعَمَلُ لَكَ: أَيْ لَوَجْهِكَ وَرِضَاكَ، أَوْ الْعَمَلُ بِكَ أَيْ بِأَمْرِكَ وَتَوْفِيقِكَ، أَوْ الْمَعْنَى: أَمْرُ الْعَمَلِ رَاجِعٌ إِلَيْكَ فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ، وَأَغْرَبَ الطَّحَاوِيُّ حَيْثُ ذَكَرَ كَرَاهَةَ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ سَعْدٍ ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ أَنَّ يَزِيدَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الْمَأْثُورَةِ بِقَرِينَةٍ ذَكَرَهُ قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ، وَلَا بِأَسَاسٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَا أَحَبَّ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، أَوْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِي خِلَالِ التَّلْبِيَةِ الْمَسْنُونَةِ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا إِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ قَالَ صَاحِبُ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: هَذَا بَعْدَ الْإِثْنَانِ بِهَا، أَمَّا فِي خِلَالِهَا فَلَا، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ) أَيْ وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ، وَفِي النَّسَائِيِّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى الظُّهْرَ أَيْ قَصَرَ ثُمَّ رَكِبَ، قِيلَ فَيَكُونُ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْجَمِيعَ اسْتَحَبُّوا كَوْنَهُ إِثْرَ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَحَكَى الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ كَوْنَهَا بَعْدَ صَلَاةٍ فَرَضٍ، لِأَنَّهُ جَاءَ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ كَانَتَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَالصَّوَابُ عَلَى مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. فَهَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَغَوِيِّ، حَيْثُ خَالَفَ اصْطِلَاحَهُ فِي التَّفْرِيقَةِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْحَسَنِ، لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي تَحْرِيرِهِ لِأَحَادِيثِ الْمَشْكَاتِ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ لَفْظًا وَابْنُ الْبُخَارِيِّ مَعْنَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَعْنِي التَّلْبِيَةَ: فَعَلَى هَذَا لَا اعْتِرَاضَ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ لَبَّيْكَ ذَا النِّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ، لَبَّيْكَ مَرْغُوبًا وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ.

وَصَحَّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَزِيدُونَ فِيهَا ذَا الْمَعَارِجِ، وَالتَّيِّبُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْمَعُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مَرْفُوعًا («لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعْبُدًا وَرِقًّا») هَذَا عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا، وَصَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ («لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ») مَرَّةً فِي أَسْرَ أَحْوَالِهِ وَهُوَ بَعْرَفَةٌ، وَأُخْرَى فِي أَشَدِّ أَحْوَالِهِ وَهُوَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِمَا عَدَمُ الْإِعْتِرَازِ بِمَا يَسِرُّ وَيُكَدِّرُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعُقُبَى.

٢٥٥٢ - وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ سَأَلَ اللَّهُ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) .

٢٥٥٢ - (وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ، (ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ) أَيْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، يُعْرَفُ بِذِي الشَّهَادَتَيْنِ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا، كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ جَرَدَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ

كَانَ إِذَا فَرَّغَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ بِكُسْرِ الرَّاءِ وَصَمَّهَا أَيْ رِضَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى، (وَالْجَنَّةَ) أَيْ الْعُقْبَى، فَإِنَّهَا مَرْضَى الْمَوْلَى، (وَأَسْتَعْفَاهُ) أَيْ طَلَبَ عَفْوَهُ، فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى سَأَلَ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ وَرَوَى اسْتِغْفَارُهُ فَيَكُونُ عَنْ عَطْفًا عَلَى رِضْوَانِهِ اهـ. وَفِي الْحَصْنِ بِلَفْظِ اسْتَعْتَقَهُ، (بِرَحْمَتِهِ) أَيْ بِسَبَبِ رَحْمَتِهِ تَعَالَى، لَا بِكُسْبِ نَفْسِهِ، (مِنَ النَّارِ) أَيْ نَارِ الْعَذَابِ أَوْ نَارِ الْحِجَابِ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْعِقَابِ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَّغَ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَيَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ، وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَيَسْتَعِذَّ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ أَحَبَّ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْرِّرَ التَّلْبِيَةَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى الْوَلَاءِ، وَلَا يَقْطَعَهَا بِكَلَامٍ، وَلَوْ رَدَّ السَّلَامَ فِي خِلَالِهَا جَازَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ لَغْيُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ (لَبَّيْكَ إِنْ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ) ثُمَّ التَّلْبِيَةَ مَرَّةً شَرْطَ عِنْدَنَا، وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ حَتَّى يَلْزَمَ الْإِسَاءَةُ بِتَرْكِهَا، (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّيُ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ تَلْبِيَّتِهِ، وَضَعَفَهُ الْجُمْهُورُ كَالَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْفَضَائِلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ صَوْتُهُ بِهِ أَخْفَضَ مِنَ التَّلْبِيَةِ لِتُظْهَرَ الْمِزِيَّةُ.

(الفصل الثالث)

٢٥٥٣ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا، فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أُحْرِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

الفصل الثالث

٢٥٥٣ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: ٢٧] الْآيَةَ أَيْ نَادَى بَيْنَهُمْ بِأَنْ أُرِيدَ الْحَجَّ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَإِلَّا ظَهَرَ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيًا بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ الْحَجَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ، (فَاجْتَمَعُوا) أَيْ خَلَقَ كَثِيرٌ فِي الْمَدِينَةِ، (فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ) وَهِيَ الْمَفَاذَةُ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا، وَهِيَ هُنَا اسْمُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ عِنْدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، (أُحْرِمَ) أَيْ كُرِّهَ إِحْرَامَهُ أَوْ أَظْهَرَهُ، وَهُوَ أَظْهَرَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ أُحْرِمَ ابْتِدَاءً فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «مَا أَهَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْمَسْجِدِ»، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَهَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْمَسْجِدِ حِينَ قَامَ بِهِ بِعِيرِهِ، وَفِي أُخْرَى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمًا: أَهَلَّ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا لَهُ فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أُحْرِمَ.

٢٥٥٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَيَلَكُمْ قَدْ قَدَّ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٥٥٤ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَلَكُمْ قَدْ قَدَّ) بِسُكُونِ الدَّالِ وَكُسْرِهَا مَعَ التَّنْوِينِ فِيهِمَا، أَيْ كَفَاكُمْ هَذَا الْكَلَامَ فَاقْتَصِرُوا عَلَيْهِ وَلَا تَقُولُوا، (إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ) مَا نَافِيَةٌ: وَقِيلَ مَوْصُولَةٌ قَالَ الطَّبْرِيُّ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ) فَإِذَا انْتَهَى كَلَامُهُمْ إِلَى لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَدَّ أَيْ اقْتَصِرُوا عَلَيْهِ، وَلَا تَتَجَاوَزُوا عَنْهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ.

وَقَوْلُهُ إِلَّا شَرِيكًا الظَّاهِرُ فِيهِ الرَّفْعُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنَ الْمَحَلِّ كَمَا فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، فَاخْتِيرَ فِي الْكَلِمَةِ السُّفْلَى اللَّغَةُ السَّافِلَةُ، كَمَا اخْتِيرَ فِي الْكَلِمَةِ

الْعَالِيَا الْعَالِيَةَ، (يَقُولُونَ) أَيِ الْمُشْرِكُونَ، وَهُوَ مَقُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ (هَذَا) أَيِ هَذَا الْقَوْلُ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ إِلَّا شَرِيكًا مَعَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ (وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٣٠٢ [باب قصة حجة الوداع]

[بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

[بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ]

٢٥٥٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يُحْجَّ، ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ نَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ أَضْعُ قَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَبْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ» .

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَبَّى دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَفِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَتَى الْهُدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جَعْشِمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَعَمِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدَأَ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لِأَبَدٍ أَبَدٍ، وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بَيْدَنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهُدْيَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَبَّى كَانَ يَوْمَ التَّوْبَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِخِمْرَةٍ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِخِمْرَةٍ فَزَلَّ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُرْمَةُ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَائُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دِمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دِمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هَذِيلٌ، وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كَتَابَ اللَّهُ، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٍ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمِشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَدَفَعَ حَتَّى أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ ابْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَفَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدْنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَفَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ فَطُيْخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْرَمَ فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَاتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَالُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

بَابُ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

يَفْتَحُ الْوَاوِ مَصْدَرُودَعٍ تَوْدِيعًا، كَسَلَّمَ سَلَامًا، وَكَلَّمَ كَلَامًا، وَقِيلَ بِكَسْرِ الْوَاوِ، فَيَكُونُ مَصْدَرُ الْمَوَادَعَةِ، وَهُوَ إِمَّا لَوْدَاعِهِ النَّاسَ أَوْ الْحَرَمَ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، وَهِيَ يَفْتَحُ الْحَاءَ وَكَسَرَهَا قَالَ الشُّمْنِيُّ لَمْ يُسْمَعْ فِي حَاءِ ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا الْكَسْرُ قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ الْحَجَّةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَتْحُ.

الفصل الأول

٢٥٥٥ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَثَ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا أَيْ لَبَثَ، (بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَّ) أَيْ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ كَمَا مَرَّ قَالَ الطَّبِيُّ: وَقَدْ فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةً سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ أَه. وَقِيلَ سَنَةً ثَمَانٍ، وَقِيلَ سَنَةً تِسْعَ كَمَا سَقَى. (ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ) أَيْ أَمَرَ بِأَنْ يُنَادَى بَيْنَهُمْ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ نَادَى مُنَادِيًا بِإِذْنِهِ، (فِي الْعَاشِرَةِ) أَيْ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، (أَنْ) أَيْ بِأَنْ، (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجٌّ) أَيْ مُرِيدُ الْحَجِّ وَقَاصِدُهُ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْكَسْرِ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقُولِ وَإِنَّمَا أَذَّنَ لِيَكْثُرُوا: فَيُشَاهِدُوا مَنَاسِكَهُ: فَيَنْقَلُوا إِلَى غَيْرِهِمْ، (فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ) تَخْفِي

قَالَ ابْنُ الْعَجَمِيِّ فِي مَنْسِكَهِ: يَنْبَغِي إِنْ كَانَ فِي الْمَلِيقَاتِ مَسْجِدٌ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِيهِ، وَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ جَازَ، وَلَا يُصَلِّي فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَتُجْزَى الْمَكْتُوبَةُ عَنْهُمَا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

وَقِيلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى لِلْإِحْرَامِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ فَرَضِ الظُّهْرِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ تَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ» أَهْلٌ أَهْ.

وَجْهٌ غَرَابَتُهُ لَا يَخْفَى إِذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمُدْعَى (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) بِالْمَدِّ مَعَ فَتْحِ الْقَافِ وَفِي نُسْخَةِ بِالْضَمِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ خَطَأً، كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اسْمُ لِنَاقَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيلَ كُلُّ مَا قُطِعَ أُذُنُهُ فَهُوَ جَدْعٌ فَإِذَا بَلَغَ الْقَطْعُ الرَّبْعَ فَهُوَ قَصْوٌ وَإِنْ جَاوَزَ فَهُوَ عَضْبٌ، وَقِيلَ هِيَ الَّتِي قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهَا لِسَبْقِهَا أَيْ كَانَ عَدُوُّهَا أَقْصَى السَّيْرِ وَغَايَةَ الْجَرْيِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التِّمِيمِيُّ النَّابِغِيُّ: إِنَّ الْقَصْوَاءَ وَالْجَدْعَاءَ اسْمُ لِنَاقَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ (أَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ أَحْرَمَ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالْحَجِّ وَحَدَهُ وَلَا يَخْفَى تَكْلُفُهُ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَجَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ إِفْرَادًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَيَبَانُهُ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ) وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي اشْتِرَاطِهِ صِحَّةِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بِانْضِمَامِ التَّلْبِيَةِ إِلَيْهَا، فَالتَّلْبِيَةُ بِمَنْزِلَةِ تَكْبِيرِ التَّحْرِيمَةِ الْمُقَارَنِ بِالنِّيَّةِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلِذَا أُقِيمَ كُلُّ ذِكْرِ مَقَامَهَا.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَفْظُهَا مَصْدَرٌ مُشْتَقٌّ ثَنِيَّةٌ يَرَادُ بِهَا التَّكْثِيرُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: ٤] أَيْ كَرَّاتٍ كَثِيرَةً وَهُوَ مَلْزُومُ النَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ كَمَا تَرَى، وَالنَّاصِبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ تَقْدِيرُهُ أَجَبْتُ إِبْجَابَتَكَ إِبْجَابَةً بَعْدَ إِبْجَابَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَكَانَهُ مِنْ أَلْبٍ بِالْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ بِهِ، وَيَعْرِفُ بِهَذَا مَعْنَاهُ فَيَكُونُ مَصْدَرًا مُحَذُوفَ الزَّوَائِدِ وَهِيَ إِبْجَابَةٌ: فَقِيلَ لِدُعَاءِ الْخَلِيلِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (لَمَّا فَرَّغَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ رَبِّ فَرِّغْتُ، فَقَالَ أَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَالَ رَبِّي وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ قَالَ أَذْنٌ وَعَلَى الْبَلَاغِ قَالَ رَبِّي كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (فَسَمِعَهُ مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَجِئُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يَلْبُونَ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ بِالْفَافِ تَزِيدٌ وَتَنْقِصٌ.

وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤْذَنَ فِي النَّاسِ قَامَ عَلَى الْمَقَامِ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى مَا تَحْتَهُ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَ عَنْ مُجَاهِدٍ (قَامَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَجِيبُوا رَبَّكُمْ، فَقَالُوا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) فَفَنَ حَجَّ الْبَيْتِ فَهُوَ مَنْ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَوْمَئِذٍ (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ) قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ لَا يَفْتَحُهَا.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَعْنِي فِي الْوَجْهِ الْأَوْجَهُ، وَأَمَّا فِي الْجَوَازِ فَيَجُوزُ وَالْكَسْرُ عَلَى اسْتِثْنَائِ الثَّنَاءِ، وَتَكُونُ التَّلْبِيَةُ لِلذَّاتِ وَالْفَتْحُ عَلَى أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلتَّلْبِيَةِ، أَيْ لَبَّيْكَ لِأَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، وَلَا يَخْفَى تَعْلِيلُ الْإِبْجَابَةِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا إِلَّا بِالذَّاتِ أَوَّلَى مِنْهُ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ هَذَا، وَإِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءُ الثَّنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ مَعَ الْكَسْرِ لِمُجَوَّزِ كَوْنِهِ تَعْلِيلًا مُسْتَأْنَفًا كَمَا فِي قَوْلِكَ: عَلِمَ ابْنُكَ الْعِلْمَ إِنْ الْعِلْمُ نَافِعُهُ وَقَالَ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَاتُكَ سَكَنَ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣] وَهَذَا مُقَرَّرٌ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مِنْ عِلْمِ الْأَصُولِ، لَكِنْ لَمَّا جَازَ فِيهِ كُلُّ مَنْهَا يَحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَوَّلِيَّتِهِ بِخِلَافِ الْفَتْحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ سِوَى أَنَّهُ تَعْلِيلٌ (لَا شَرِيكَ لَكَ) أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ: وَأَهْلَ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يَهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرِدْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ شَيْئًا وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَلْبِيَّتَهُ.

قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا رَوَى مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِ فِي التَّلْبِيَةِ مِنَ الذِّكْرِ وَالتَّنَاءِ، كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَرَى) أَيُّ شَيْئًا مِنَ النَّيَاتِ (إِلَّا الْحَجَّ) أَيُّ نِيَّتِهِ (لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) أَيُّ مَعَ الْحَجِّ، وَهُوَ تَأْكِيدُ لِحَضَرِ السَّابِقِ قَبْلَ،
أَيُّ لَا نَرَى الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَوْنِ الْعُمْرَةِ مُحْظُورَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَجْرِ الْفُجُورِ، وَقِيلَ
مَا قَصَدْنَاهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي ذِكْرِنَا، وَالْمَعْنَى لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ مَقْرُونَةً بِالْحَجَّةِ، أَوِ الْعُمْرَةَ الْمَفْرَدَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ الصَّحَابَةَ خَرَجُوا مَعَهُ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الْحَجَّ، فَبَيْنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ
وَجُوهَ الْإِحْرَامِ، وَجُوزَ لَهُمُ الْإِعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلَ (حَتَّى إِذَا
أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ) أَيُّ وَصَلْنَاهُ بَعْدَ مَا نَزَلَ بِذِي طُوًى بَاتَ بِهَا، وَاعْتَثَلَ فِيهَا، وَدَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّانِيَةِ الْعُلْيَا صَبِيحَةَ الْأَحَدِ رَابِعَ ذِي
الْحِجَّةِ، وَقَصَدَ الْمَسْجِدَ مِنْ شَقِ بَابِ السَّلَامِ، وَلَمْ يَصِلْ نَحْيَةَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ نَحْيَةَ الْبَيْتِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ الطَّوْفُ، فَبَيْنَ ثُمَّ اسْتَمَرَ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى مُرُورِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ حَتَّى (اسْتَلَمَ الرُّكْنَ) أَيُّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالِاسْتِغْلَامُ افْتِعَالٌ مِنَ السَّلَامِ بِمَعْنَى التَّحِيَّةِ، وَأَهْلُ
الْبَيْتِ يُسَمُّونَ الرُّكْنَ بِالْمَحْيَا لِأَنَّ النَّاسَ يُحْيُونَهُ بِالسَّلَامِ، وَقِيلَ: مِنَ السَّلَامِ بِكَسْرِ السِّينِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ، يُقَالُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ إِذَا لَمَسَهُ وَتَنَاوَلَهُ،
وَالْمَعْنَى وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَقَبْلَهُ، وَقِيلَ: وَضَعَ الْجَبْهَةَ أَيْضًا عَلَيْهِ (فَرَمَلَ) أَيُّ أَسْرَعَ يَهْزُ مِنْكِبَيْهِ (ثَلَاثًا) أَيُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ
السَّبْعَةِ (وَمَشَى) أَيُّ عَلَى السُّكُونِ وَالْهَيْئَةِ (أَرْبَعًا) أَيُّ فِي أَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَكَانَ مُضْطَبِعًا فِي جَمِيعِهَا (ثُمَّ تَقَدَّمَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ نُسْخِ
مُسْلِمٍ نَفَذَ بِالْتَّوْنِ وَالْفَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ تَوَجَّهَ (إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيُّ مَوْضِعِ قِيَامِهِ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا بِكَسْرِ الْخَاءِ عَلَى الْأَمْرِ
وَبِفَتْحِهَا عَلَى الْخَبَرِ {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: ١٢٥] أَيُّ بَعْضِ حَوَالِيهِ مُصَلًّى بِالتَّنَوُّينِ أَيُّ مَوْضِعِ صَلَاةِ الطَّوْفِ (فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ)
كَمَا فِي نُسْخَةٍ (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) أَيُّ صَلَّى خَلْفَهُ بَيَانًا لِلْأَفْضَلِ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ) أَيُّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] أَيُّ إِلَى آخِرِهَا فِي إِحْدَاهُمَا وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَيُّ بِتَمَاهَا فِي الْأُخْرَى وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَلَا إِشْكَالَ.

قَالَ الطَّبْطَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَشَرْحِ السُّنَنِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ، وَكَانَ مِنَ الظَّاهِرِ تَقْدِيمُ سُورَةِ "الْكَافِرُونَ" كَمَا فِي رِوَايَةِ
الْمَصَابِيحِ، وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ مُقَدِّمَةَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ لِإثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَسُورَةِ "الْكَافِرُونَ" لِلْبَرَاءَةِ عَنِ الشِّرْكِ، فَقَدَّمَ الْإِشْرَاقُ اهْتِمَامًا
لِشَأْنِهِ لَا نِدْرَاسِ آثَارِ الْأَضْدَادِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَأَمَّا تَقْدِيمُ سُورَةِ "الْكَافِرُونَ" عَلَى الْإِخْلَاصِ: فَبِنَاءٌ عَلَى تَقْدِيمِ نَفْيِ الْأَلْهَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى إِثْبَاتِ
وَأَجِبِ الْوُجُودِ كَكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ فِي مَقَامِ الشُّهُودِ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْمَقَامِ الْآنَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى
الصَّحِيحِ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ وَتَضَيَّقُوا
آخِرُهُ عُمَرَ إِلَى مَحَلِّهِ الْآنَ فَهُوَ غَرِيبٌ وَإِنْ أَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ.

وَقَالَ التَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ قَرَأَ فِي الرُّكَعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
[الإخلاص: ١] وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- «طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
[الإخلاص: ١] (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ) كَالْمُودَعِ لَهُ» فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَوَضَعَ
يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَنَّهُ قَبْلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، بَلْ صَحَّ أَيْضًا أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ عَادَ إِلَى الْحَجْرِ ذَهَبَ إِلَى زَمْرَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ مِنْهَا عَلَى
رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ (ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ) أَيُّ بَابِ الصَّفا (إِلَى الصَّفا) أَيُّ إِلَى جَانِبِهِ
(فَلَمَّا دَنَا) أَيُّ قَرَّبَ مِنَ الصَّفا قَرَأَ {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] جَمْعُ شَعِيرَةٍ وَهِيَ الْعَلَامَةُ الَّتِي جُعِلَتْ لِلطَّاعَاتِ

الْمَأْمُورُ بِهَا فِي الْحَجِّ عِنْدَهَا كَالْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (أَبْدَأُ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ وَقَالَ أَبْدَأُ (بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) أَيْ ابْتِدَاءً بِالصَّفَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَهُ بِذِكْرِهِ فِي كَلَامِهِ، فَالترتيبُ الذِّكْرِيُّ لَهُ اِعْتِبَارٌ فِي الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ إِمَّا وَجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا، وَإِنْ كَانَتْ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَبْدَءُوا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَيَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ السَّعْيِ لَا عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ، مَعَ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَغَيْرَهُمْ قَالُوا بِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ لِمُظَاهَرَةِ الْآيَةِ، وَسَبَبُ نَزُولِهَا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ لَمَّا سَأَلَهَا عُرْوَةُ فَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَكَذَا لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَخْرُجُونَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيْ يَخَافُونَ الْخَرْجَ فِيهِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - («اِسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي الْمَسْعَى وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ») وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ فَإِنَّمَا يُفِيدُ الْوَجُوبَ دُونَ الرُّكْنِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي سَنَدِهِ، وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ دَلَالََةَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ كِلَاهُمَا ظَنِيَّةٌ لَا يُفِيدُ الرُّكْنِيَّةَ، (فَبَدَأُ) أَيْ فِي سَعْيِهِ (بِالصَّفَا فَرَقِي) بِكُسْرِ الْقَافِ أَيْ صَعِدَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الصَّفَا (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) أَيْ إِلَى أَنَّ رَأَاهُ (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ تَنْصِيصًا عَلَى أَنَّ الْبَيْتَ قَبْلُهُ: وَتَنْبِيْهًُا عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ هُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا خُصُوصُ رُؤْيَا الْبَيْتِ، وَهُوَ الْآنَ يَرَى بِلَا رُقِيٍّ فِي قَدْرِ يَسِيرٍ، وَقِيلَ قَدْرُ الْقَامَةِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَاشِي دُونَ الرَّكَّابِ (فَوَحَّدَ اللَّهُ) أَيْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (وَكَبَّرَهُ) أَيْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ (وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) إِمَّا تَفْسِيرٌ لِمَا سَبَقَ وَالتَّكْبِيرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَعْنَاهُ، وَإِمَّا قَوْلٌ آخَرُ غَيْرُ مَا سَبَقَ قَالَهُ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ قَوْلٌ آخَرُ وَكَانَهُ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا لِقَوْلِهِ (وَحْدَهُ) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ، أَيْ مُنْفَرِدًا بِالْأُلُوْهِيَّةِ أَوْ مُتَوَحِّدًا بِالذَّاتِ (لَا شَرِيكَ لَهُ) فِي الْأُلُوْهِيَّةِ فَيَكُونُ تَأْكِيدًا، أَوْ فِي الصِّفَاتِ فَيَكُونُ تَأْسِيسًا وَهُوَ الْأَوَّلَى كَمَا لَا يَخْفَى (لَهُ الْمُلْكُ) أَيْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَلَهُ الْحَمْدُ) أَيْ الثَّنَاءُ الْجَمِيلُ ثَابِتٌ لَهُ لَا لغيرِهِ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةِ، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ صَحِيحَةٍ يُحْيِي وَيُمِيتُ (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) أَيْ تَعَلَّقَتْ بِهِ إِرَادَتُهُ (قَدِيرٌ) أَيْ كَامِلُ الْقُدْرَةِ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ) أَيْ مُنْفَرِدًا بِالْأَفْعَالِ وَخَلَقَ الْأَعْمَالِ (أَنْجَزَ وَعْدَهُ) أَيْ وَفَّى بِمَا وَعَدَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) أَيْ عَبْدَهُ الْخَاصَّ، أَيْ فِي مَقَامِ الْإِخْتِصَاصِ نَصْرًا عَزِيزًا وَفَتْحًا مُبِينًا (وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ) قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْخُنْدَقِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِغَيْرِ قِتَالٍ أَه. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِمْ أَنْوَاعُ الْكُفَّارِ الَّذِينَ غَلَبُوا بِالْهَزِيمَةِ وَالْفِرَارِ (ثُمَّ) لِمَجَرَّدِ التَّرْتِيبِ دُونَ التَّرَاخِي (دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَه.

وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصُودِ بَوْنٌ بَيْنَ، وَقَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَلِمَةٌ ثُمَّ تَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِ الدُّعَاءِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ، وَكَلِمَةٌ بَيْنَ تَقْتَضِي تَوَسُّطِهِ بَيْنَ الذِّكْرِ: كَأَن يَدْعُو مِثْلًا بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ دَعَا بِمَا شَاءَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الذِّكْرِ، ثُمَّ عَادَ مَرَّةً ثَلَاثَةً أَه.

وَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْجَوَابِ فَتَقُولُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ: أَنَّ قَوْلَهُ (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَالتَّقْدِيرُ: ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ هَذَا الذِّكْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ نَقُولُ جَاءَ بَيْنَ بَعْضِ الْوَصْلِ وَالْفُرْقَةِ، أَيْ دَعَا وَاصِلًا ذَلِكَ أَوْ مُفَارِقًا ذَلِكَ، يَعْنِي الذِّكْرَ السَّابِقَ بِالْدُّعَاءِ الْآخِرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ دَعَا بَعْدَ فَرَاغِ الْمَرَّةِ الْأُولَى مِنَ الذِّكْرِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ (ثُمَّ) نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ (أَيْ مُتَوَجِّهًا إِلَيْهَا وَقَاصِدًا جِهَتَهَا) (حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ) أَيْ انْخَدَرَتْ مَجَازٌ مِنْ قَوْلِهِمْ صَبَّ الْمَاءُ فَانْصَبَّ (فِي

بَطْنِ الْوَادِي) أَيِ الْمَسْعَى وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَفْرَجٌ بَيْنَ جَبَالٍ أَوْ تَلَالٍ أَوْ آكَامٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، يَعْنِي انْحَدَرْنَا بِالسَّهُولَةِ فِي صَيْبٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُنْحَدِرُ الْمُنْخَفِضُ مِنْهَا، وَالْإِنْصَابُ الْإِنْكَابُ أَيِ حَتَّى بَلَّغْنَا عَلَى وَجْهِ السَّرْعَةِ إِلَى أَرْضٍ مُنْخَفِضَةٍ (ثُمَّ سَعَى) أَيِ عَدَا يَعْنِي سَعَى سَعِيًّا شَدِيدًا، كَذَا فِي الْمَصَابِيحِ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضِ الْمَشْكَاةِ، وَلَيْسَ مَوْجُودًا فِي الْأَصُولِ الْمَصْحُوحَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي بَعْضِ نُسَخٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ إِسْقَاطُ كَلِمَةٍ لَا بَدَّ مِنْهَا وَهِيَ رَمَلَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فِي بَطْنِ الْوَادِي، كَمَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ، وَفِي الْمَوْطَأِ سَعَى بَدَلَ رَمَلَ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِمَعْنَى رَمَلَ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْمَوْطَأِ، قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ رَمَلَ بِمَعْنَى سَعَى، لَا أَنَّ سَعَى بِمَعْنَى رَمَلَ (حَتَّى إِذَا صَعَدْنَا) بِكُسْرِ الْعَيْنِ كَذَا فِي النَّسَخِ الْمَصْحُوحَةِ، وَأَمَّا مَا فِي نُسَخَةٍ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرِ فَتَصْحِيفٌ، أَيِ ارْتَفَعَتْ قَدَمَاهُ عَنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَفِي نُسَخَةٍ أَصْعَدَتَا بِالْهَمْزِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: إِذَا صَعِدْتَ قَدَمَاهُ قَالَ شَارِحٌ: أَيِ أَخَذَتْ قَدَمَاهُ فِي الصُّعُودِ وَالْإِصْعَادِ الذَّهَابُ فِي الْأَرْضِ وَالْإِبْعَادُ فِي صُعُودٍ أَوْ حُدُورٍ أَه.

وَفِي الْقَامُوسِ صَعِدَ فِي السَّلَمِ كَسَمِعَ وَصَعِدَ فِي الْجَبَلِ، وَعَلَيْهِ تَصْعِيدًا وَلَمْ يُسَمَعْ صَعِدَ فِيهِ، وَأَصْعَدَ فِي الْأَرْضِ مَضَى، وَفِي الْوَادِي انْحَدَرَ وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِصْعَادُ الذَّهَابُ فِي الْأَرْضِ مُطْلَقًا، وَمَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ ارْتِفَاعُ الْقَدَمَيْنِ عَنْ بَطْنِ الْوَادِي إِلَى الْمَكَانِ الْعَالِي، لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ أَنْصَبَتْ قَدَمَاهُ أَيِ دَخَلَتْ فِي الْحُدُورِ أَه.

وَبِهَذِهِ النُّقُولِ يَتَبَيَّنُ تَرْجِيحُ نُسَخَةِ أَصْعَدَتَا بِالْهَمْزِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرَوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرَوَةِ كَمَا فَعَلَ) أَيِ مِثْلَ فِعْلِهِ (عَلَى الصَّفَا) مِنَ الرُّبِيِّ وَالْإِسْتِقْبَالِ وَالذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ مَشَى وَمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْعَ رَاكِبًا، وَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ حَيْثُ لَا عَذْرَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ»" وَأَمَّا رُكُوبُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا فِي خَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: (إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرُّكُوبَ فِي السَّعْيِ سُنَّةٌ، فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، إِنَّ مُحَمَّدًا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، وَكَانَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ) (فَلَا يُبَاقِي مَا قَدَمْنَاهُ: بَلْ يُسَاعِدُهُ وَيُعَاضِدُهُ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى سَعْيِهِ فِي عُمَرَةِ الْقَضَاءِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - طَافَ فِي عُمَرَةِ الْقَضَاءِ رَاكِبًا لَيْسَمَعُوا كَلَامَهُ، وَيَرَوْا مَكَانَهُ، وَلَا تَمْسُهُ الْأَيْدِي لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَدْفَعُونَ عَنْهُ (حَتَّى إِذَا كَانَ) تَامَةً أَيِ وَجَدَ (آخِرُ طَوَافٍ) أَيِ سَعَى (عَلَى الْمَرَوَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِكَانَ (قَالَ) جَوَابُ إِذَا قَالَهُ الطَّبِيُّ وَفِي نُسَخَةٍ صَحِيحَةٍ (فَقَالَ) بَزِيَادَةِ الْفَاءِ، وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ النَّسَخِ (نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرَوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ) فَلَا أَصْلَ لَهُ (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ) أَيِ لَوْ عَلِمْتُ فِي قَبْلِ (مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أَيِ مَا عَلِمْتُ فِي دُبُرِي مِنْهُ، وَالْمَعْنَى لَوْ ظَهَرَ لِي هَذَا الرَّأْيُ الَّذِي رَأَيْتُهُ الْآنَ: لَأَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي أَوَّلِ أَمْرِي، وَابْتِدَاءَ خُرُوجِي (لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ) بِضَمِّ السِّينِ يَعْنِي لَمَّا جَعَلْتُ عَلَيَّ هَدْيًا وَأَشْعَرْتُهُ وَقَلَدْتُهُ وَسَقَيْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَإِنَّهُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَخْرُ، وَلَا يَخْرُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَا يَصِحُّ لَهُ فَسَخُ الْحَجِّ بِعُمَرَةٍ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْقِ إِذْ يَجُوزُ لَهُ فَسَخُ الْحَجِّ، قِيلَ: إِنَّمَا قَالَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُمْ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، إِذْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الْإِقْتِدَاءِ بِفِعْلِهِ، وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يَجْعَلُ التَّمَتُّعَ أَفْضَلَ، وَقِيلَ: رَبَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَا أَمَرَهُمْ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى النَّسَاءِ قَبْلَ آدَاءِ الْمَنَاسِكِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (قَالُوا: نَأْتِي عَرَفَةَ وَتَقَطُّرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنَى) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا (وَجَعَلَهَا) أَيِ الْحُجَّةَ (عُمَرَةً) أَيِ جَعَلْتُ إِحْرَامِي بِالْحَجِّ مَصْرُوفًا إِلَى الْعُمَرَةِ: كَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مُوَافَقَةً (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ) الْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ مُحْذُوفٍ، أَيِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ

وَسُقْتُ فَن كَانَ مِنْكُمْ (لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْهَدْيُ بِإِسْكَانِ الدَّالِّ وَكَسْرِهَا، وَتَشَدُّدُ الْيَاءِ مَعَ الْكُسْرَةِ، وَتَخْفُفُ مَعَ الْفَتْحِ (فَلْيَحِلَّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ لِيَصْرَ حَالًا، وَلِيُخْرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ بَعْدَ فَرَغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ (وَلِيَجْعَلَهَا) أَيْ الْحُجَّةَ (عُمْرَةً) إِذْ قَدْ أُبَيِّحَ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ الْإِحْرَامَ لِلْحَجِّ، وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، إِذْ الْجَعْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْخُرُوجِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْجَعْلِ الْفَسْخُ، وَهُوَ أَنْ يَفْسَخَ نَبْةَ الْحَجِّ وَيَقْطَعَ أَفْعَالَهُ وَيَجْعَلَ إِحْرَامَهُ وَأَفْعَالَهُ لِلْعُمْرَةِ، أَوِ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ التَّفْسِيرِيِّ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَعَ الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْ أَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَخْرَ هَدْيُهُ. إِنْ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَخْتَلُ مِنْ عُمْرَتِهِ حَتَّى يَخْرَ هَدْيُهُ يَوْمَ النَّحْرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ بِمَجَرَّدِ فَرَغِ أَعْمَالِهَا وَإِنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَاحْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ عَلَى حَلِّ الْحَاجِّ مِنْ حُجَّهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرَ، وَفِيهِ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ مُمْتَنِعٌ، وَأَمَّا جَوَابُهُمْ عَنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ بِأَنَّهَا مُخْتَصَرَةٌ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْآتِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَقَبَ رِوَايَةَ جَابِرٍ هَذِهِ لِأَنَّ فِي تِلْكَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَلِّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) قَالُوا وَهَذَا بَيْنَ أَنْ فِي تِلْكَ مَحْذُوفًا: أَيْ وَمَنْ أَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ فَلْيَلِّ بِحَجٍّ، وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَخْرَ هَدْيُهُ، أَيْ نَدْبًا لِأَنَّ هَذَا مَحَلُّ وَفَاقٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ هَذَا التَّأْوِيلُ لِاتِّحَادِ الْقِصَّةِ وَالرَّوَايِ فِيهِ نَصٌّ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْأَمْرَ أَصْلُهُ لِلْوُجُوبِ وَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ إِلَى النَّدْبِ إِلَّا لِمُوجِبٍ صَارِفٍ عَنِ الْأَوَّلِ فَتَأْمَلْ، ثُمَّ قَوْلُهُمْ (وَمَنْ أَحْرَمَ لِعُمْرَةٍ فَلْيَلِّ بِحَجٍّ) فِيهِ أَنْ فُسِّخَ الْعُمْرَةُ بِالْحَجِّ لَا قَائِلٌ بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: لَمَّا أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِجَعْلِ الْحَجِّ عُمْرَةً، وَالْإِهْلَالَ بِأَعْمَالِهَا تَأْسِيسًا بِالتَّمَتُّعِ، وَتَقْرِيرًا لِحَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَإِمَاطَةً لِمَا أَلْفُوا مِنَ التَّحَرُّجِ عَنْهَا، قَدَّمَ الْعُذْرَ فِي اسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا أَهْلَ بِهِ، وَتَرَكَ مُوَافَقَتَهُمْ فِي الْإِهْلَالِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ، وَإِظْهَارًا لِلرَّغْبَةِ فِي مُوَافَقَتِهِمْ، وَإِزَاحَةً لِمَا عَرَاهُمْ مِنَ الْغَضَاظَةِ وَكَرَاهَةِ الْمُخَالَفَةِ.

وَاخْتَلَفَ فِي جَوَازِ فُسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَاصَّةِ تِلْكَ السَّنَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ كَانَ صَرْفُهُمْ عَنْ سُنَنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُمْكِنُ جَوَازُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي نَفْسِهِمْ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَى عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: («قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ أَوْ لِمَنْ بَعْدُنَا؟ قَالَ: لَكُمْ خَاصَّةٌ ») (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ) بِضِمِّ السِّينِ (ابْنُ جُعْشِمٍ) بِضِمِّ الْجِيمِ وَالسِّينِ وَيُفْتَحُ (فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلِعَامِنَا هَذَا؟) يَعْنِي الْإِثْنَانِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ مَعَ الْحَجِّ يَخْتَصُّ هَذِهِ السَّنَةُ (أَمْ لِأَبَدٍ) أَيْ مِنْ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ (فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَابِعُهُ وَاحِدَةً) أَيْ جَعَلَ أَوْ أَدْخَلَ وَاحِدَةً (فِي الْأُخْرَى) مَنْصُوبٌ لِعَامِلٍ مُضْمَرٍ، وَالْحَالُ مُؤَكَّدَةٌ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ أَرَادَ أَصَابِعَ يَدٍ وَاحِدَةً، لَا وَاحِدَةً مِنَ الْأَصَابِعِ، فَيَكُونُ بَدَلُ كُلِّ وَجُوزٍ أَنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى أَنَّهَا بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ أَصَابِعِهِ (وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ) أَيْ جَوَازُهَا (فِي الْحَجِّ أَيْ فِي أَشْهُرِهِ) (مَرَّتَيْنِ) أَيْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ (لَا) أَيْ لَيْسَ لِعَامِنَا هَذَا فَقَطُّ (بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ) كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَجُوزُ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْمَقْصُودُ إِبْطَالُ مَا زَعَمَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجُوزُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقِيلَ مَعْنَى دُخُولِهَا فِي الْحَجِّ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ بِوُجُوبِ الْحَجِّ، وَفِيهِ أَنَّهُ مَتَى فُرِضَتْ حَتَّى يُقَالَ سَقَطَتْ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي بَطْلَانَهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ جَوَازُ الْقِرَانِ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ دَخَلَتْ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَشْبِيهُهُ الْأَصَابِعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ فَتَدَبَّرْ يَظْهَرُ لَكَ وَجْهُ الصَّوَابِ.

وَقِيلَ جَوَازُ فَسَخَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ أَقُولُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَسَبَاقِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْفَسَخِ، هَلْ هُوَ خَاصٌّ لِلصَّحَابَةِ، أَمْ لِنَاكَ السَّنَةِ، أَمْ بَاقٍ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَيْسَ خَاصًّا بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ: أَنْ يَقْلِبَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً وَيَتَحَلَّلَ بِأَعْمَالِهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَشَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِيُخْلِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَه.

وَيَحْتَاجُ الْكَلَامُ فِي سِنْدِ الْمَنْعِ وَبَيَانِ الْمُخَصَّصِ لِإِلْزَامِ الْخِصَامِ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَدُلُّ لِلْجُمُهورِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (كَانَتْ الْمُتَعَةُ أَيِ الْفَسَخِ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً) وَحَدِيثُ النَّسَائِيِّ (يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَخُ الْحَجِّ لِلْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَنَا خَاصَّةٌ) هَذَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا نَزَلَ بِسَرَفٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَا سَمِعَتْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَقُولُ « (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً: فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا) » (فَبَكَتْ فَقَالَ (مَا يُبْكِيكِ) فَذَكَرَتْ لَهُ مَا سَمِعَتْهُ وَأَنَّهَا بِسَبَبِهِ مُنِعَتِ الْعُمْرَةَ لِحَيْضِهَا، فَقَالَ (لَا «يُضْرُكَ» إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجِّكِ) » (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ، وَفِي رِوَايَةٍ («فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي») وَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِحَجٍّ تَعَارَضَهُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْهَا: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ، زَادَ أَحْمَدُ (وَلَمْ أَسُقْ هَدْيًا) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا («خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَلِيَّ لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ») وَجُمِعَ بِأَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مُفْرَدَةً كَبَعْضِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَفَعَلَتْ، فَصَارَتْ مُتَعَةً ثُمَّ لَمَّا دَخَلَتْ مَكَّةَ حَائِضًا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا الطَّوْفُ أَمَرَهَا أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَرَدَّ

مَالِكٌ رِوَايَةَ إِحْرَامِهَا بِالْعُمْرَةِ وَأَوَّلُهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فَسَخَ الْعُمْرَةَ وَجَعَلَهَا حَجًّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، بِخِلَافِ فَسَخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِهِ إِلَى الْآنَ، عَلَى أَنَّ رَفْضَهَا لِعُمْرَتِهَا بِالْكَلْبَةِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ: يُحْتَمَلُ أَنَّ أَمْرَهُ لَهَا بِرَفْضِ عُمْرَتِهَا تَرَكَ التَّحَلُّلَ مِنْهَا، وَإِدْخَالَ الْحَجِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَصِيرَ قَارِنَةً، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ مُزْدَوْدٌ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَهَا بِنَقْضِ شَعْرِهَا وَمَسْطِ رَأْسِهَا، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَأَمْسَكَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَيَّ عَنْ أَعْمَالِهَا لِأَجْلِ رَفْضِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَنَّهَا قَالَتْ: وَارْجِعْ بِحَجٍّ لِاعْتِقَادِهَا أَنَّ إِفْرَادَ الْعُمْرَةِ بِالْعَمَلِ، أَفْضَلُ وَرَدَّ هَذَا التَّأْوِيلُ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَارْجِعْ أَنَا بِحُجَّةٍ لَيْسَ مَعَهَا عُمْرَةٌ، وَهَذَا صَرِيحٌ لِقَوْلِ أَتَمَّتْنَا إِنَّهَا تَرَكَتِ الْعُمْرَةَ وَجَتِ مُفْرَدَةً، وَأَخَذُوا مِنْهُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ قَبْلَ الطَّوْفِ أَنْ تَتَرَكَ الْعُمْرَةَ، وَتَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدَةً، وَكَذَا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَوَقَفَ الْقَارِنُ قَبْلَ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ، فَيَقْضِيهَا وَيَلْزِمُهُ دَمٌ لِرَفْضِهَا، وَلَا يُنَافِيهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ بِسَرَفٍ فَقَالَ لَهَا أَهْلِي بِالْحَجِّ، فَلَمَّا طَهَّرَتْ وَطَافَتْ وَسَعَتْ أَيَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ قَالَ لَهَا قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا رَفَضَتْ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ لَا أَنَّهَا فَسَخَتْ الْعُمْرَةَ بِالْحَجِّ، إِذْ لَا قَائِلَ بِهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، ثُمَّ لَمَّا شَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَجِدُ فِي نَفْسِهَا أَنَّهَا لَمْ تَطْفُ إِلَّا بَعْدَ الْحَجِّ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ بِحُجَّةٍ وَعُمْرَةٍ كَامِلَةً أَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ: «طَوَافُكَ يَسْعُكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ». أَيَّ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ.

(وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بَيْدَنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَهُوَ بَضْمُ الْبَاءِ وَسُكُونُ الدَّالِّ جَمْعُ بَدَنَةٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يَتَقَرَّبُ بِذَبْحِهِ مِنَ الْإِبِلِ (فَقَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِّي (مَاذَا قُلْتَ) لَهَا، وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ (فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِيمَنْ حَلَّ

وَلَبِستُ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلْتُ فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: قُلْنَا ظَنًّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلَيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعْتُ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقَالَ: صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ (حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ) أَيِ الزَّمَنَةِ عَلَى نَفْسِكَ بِالنِّبَةِ وَالتَّلْبِيَةِ قَالَ تَعَالَى: {مَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] (قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُكَ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيْقِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ عَلَى إِحْرَامِ غَيْرِهِ (قَالَ) أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَإِنَّ مَعِيَ) بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا أَيِ إِذَا عَلَّقْتُ إِحْرَامَكَ بِإِحْرَامِي، فَإِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَمَعِيَ (الْهُدْيُ) وَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْعُمْرَةِ بِالتَّحَلُّ (فَلَا تَحِلَّ) نَهْيٌ أَوْ نَهْيٌ أَيِ لَا تَحِلَّ أَنْتَ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ كَمَا لَا أَحِلُّ، حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ.

(قَالَ) أَيِ جَابِرٍ (فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدْيِ) أَيِ مِنَ الْإِبِلِ (الَّذِي قَدِمَ بِهِ) أَيِ بِذَلِكَ الْهُدْيِ (عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ) أَيِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً) أَيِ مِنَ الْهُدْيِ (قَالَ) أَيِ جَابِرٍ (خَلَّ النَّاسُ) أَيِ خَرَجَ مِنَ الْإِحْرَامِ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا (كُلُّهُمْ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيلَ هَذَا عَامٌ مَخْصُوصٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمْ تَحِلَّ وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهُدْيِ، أَقُولُ لَعَلَّهَا مَا أُمِرَتْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ أَوْ كَانَتْ مُعْتَمِرَةً وَأُمِرَتْ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَيْهَا لِتَكُونَ قَارِنَةً كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (وَقَصَرُوا) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا قَصَرُوا مَعَ أَنَّ الْخَلْقَ أَفْضَلُ لِأَنَّ يَبْقَى لَهُمْ بَقِيَّةٌ مِنَ الشَّعْرِ حَتَّى يُحْلَقَ فِي الْحَجِّ اهـ. وَلِيَكُونَ شَعْرُهُمْ فِي مِيزَانِ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا سَبَبًا لَزِيَادَةِ أَجْرِهِمْ، وَلِيَكُونُوا دَاخِلِينَ فِي الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُحَلِّقِينَ، جَامِعِينَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ وَالْعَزِيمَةِ (إِلَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ ضَمِيرِ حَلُّوا (وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) عَطْفًا عَلَى الْمُسْتَتَنِّ (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْحُجَّاجَ يَرْتَوُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَيَسْقُونَ الدَّوَابَّ لِمَا بَعْدَهُ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْخَلِيلَ تَرَوَى فِيهِ أَيِ تَفَكَّرَ فِي ذَنْحٍ

إِسْمَاعِيلَ وَانَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ حَتَّى جَزَمَ عَزَمَهُ يَوْمَ الْعَاشِرِ بِذَنْحِهِ (تَوَجَّهُوا) أَيِ أَرَادُوا التَّوَجُّهَ (إِلَى مَنَى) يَنُونَ وَقِيلَ لَا يَنُونَ فَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ، سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَى الدَّمَاءُ فِي أَيَّامِهَا، أَيِ يَرَأَى وَيُسْفَكَ أَوْ لِأَنَّهُ يُعْطَى الْحُجَّاجُ مِنْهُمْ بِإِكْمَالِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فِيهَا (فَاهْلُوا بِالْحَجِّ) أَيِ أَحْرَمَ بِهِ مَنْ كَانَ خَرَجَ عَنْ إِحْرَامِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ (وَرَكِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيِ حِينَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَسَارَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَنَى (فَصَلَّى بِهَا) أَيِ بَنَى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ) أَيِ فِي أَوْفَاتِهَا (ثُمَّ مَكَثَ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا، أَيِ لَبَّثَ بَعْدَ آدَاءِ الْفَجْرِ (قَلِيلًا) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِسْفَارِ الْفَجْرِ (حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةِ) عَطْفٌ عَلَى رَكَبٍ أَوْ حَالٍ، أَيِ وَقَدْ أَمَرَ بِضَرْبِ خِيَمَةٍ (مِنْ شَعْرِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا (تَضَرَّبَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بَنَمْرَةٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكُسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرَفٍ، مَوْضِعٌ عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ مِنْ مَازِي عَرَفَةَ إِذَا أَرَادَ الْمَوْقِفَ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جَبَلٌ قَرِيبٌ مِنْ عَرَفَاتٍ وَلَيْسَ مِنْهَا (فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيِ مِنْ مَنَى إِلَيْهَا (وَلَا تُشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) أَيِ لِلْحَجِّ (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيِ وَلَمْ يَشْكُوا فِي أَنَّهُ يَخَالِفُهُمْ فِي الْمَنَاسِكِ: بَلْ تَتَقَنَّنُوا بِهَا إِلَّا فِي الْوُقُوفِ فَإِنَّهُمْ جَزَمُوا بِأَنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِيهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَانُوا يَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَهُوَ جَبَلٌ فِي الْمَزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قَرْحٌ، وَعَلَيْهِ جَمْعُ الْمَفْسَرِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَقِيلَ إِنَّهُ كُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَقِيلَ بِكُسْرِهَا، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) وَيَقُولُونَ نَحْنُ حَمَامُ الْحَرَمِ فَلَا نَخْرُجُ مِنْهُ، وَقَدْ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوَافِقُهُمْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ

الرَّوَايَاتِ صَرِيحًا أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ مَعَ عَامَّةِ النَّاسِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الدَّرِّ الْمَنْشُورِ (فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَقِفْ بِهَا، وَسَارَ مِنْ طَرِيقِ ضَبٍّ وَهُوَ جَبَلٌ مُتَّصِلٌ بِبُئِيرٍ وَهِيَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فِي أَصْلِ الْمَأْزَمِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى عَرَفَةَ (حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) أَيُّ قَارَبَهَا (فَوَجَدَ الْقُبَّةَ) أَيُّ الْخِيَمَةَ الْمَعْهُودَةَ (قَدْ ضُرِبَتْ) أَيُّ بُنِيَتْ (لَهُ بِمِرَّةٍ فَتَزَلَّ بِهَا) أَيُّ بِالْخِيَمَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِظْلَالِ الْمُحْرِمِ بِالْخِيَمَةِ وَنَحْوِهَا، خِلَافًا لِلْمَالِكِ وَأَحْمَدَ فِي مِثْلِ هُوْدَجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (حَتَّى إِذَا زَاغَتْ) أَيُّ نَزَلَ بِهَا وَاسْتَمَرَّ فِيهَا حَتَّى إِذَا مَالَتْ (الشَّمْسُ) وَزَالَتْ عَنْ كِبِدِ السَّمَاءِ مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ إِلَى جَانِبِ الْغَرْبِ (أَمَرَ بِالْقُصَوَاءِ) أَيُّ بِإِحْضَارِهَا (فَرَحَلَتْ لَهُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ مُحَقَّقًا، أَيُّ شَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَأَتَى) أَيُّ فَرَكَبَهَا فَأَتَى (بَطْنَ الْوَادِي) مَوْضِعٌ بِعَرَفَاتٍ يُسَمَّى عُرْنَةً وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ خِلَافًا لِلْمَالِكِ، وَمِنْهَا بَعْضُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْجُودِ الْيَوْمَ، وَاخْتَلَفَ فِي مُحَدِّثِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَهُ مَصَلًى، وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ الْقَيْسِيِّ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ أَحَدُ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي أَوَّلِ دَوْلَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ أَيُّ فَنُسِبَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ بَانِيَهُ أَوْ مُجَدِّدَهُ (نَخَطَبَ النَّاسَ) أَيُّ وَعَظَهُمْ وَخَطَبَ خُطْبَتَيْنِ الْأُولَى لِتَعْرِيفِهِمُ الْمَنَاسِكَ وَالْحَثَّ عَلَى كَثْرَةِ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ، وَالثَّانِيَةَ قَصِيرَةً جِدًّا لِمَجْرَدِ الدُّعَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: إِذَا قَامَ إِلَيْهَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ لِيَفْرَغَا مَعًا كَمَا بَيْنَهُ الْبَيْهَقِيُّ (وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) أَيُّ تَعَرُّضَهَا (حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) أَيُّ لَيْسَ لِبَعْضِكُمْ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِبَعْضٍ فَيُرِيْقَ دَمُهُ أَوْ يَسْلُبَ مَالَهُ (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) يَعْنِي تَعَرُّضَ بَعْضِكُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَأَمْوَالَهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَّامِ كَحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لَهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) أَيُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) أَيُّ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ، وَفِيهِ تَأْكِيدٌ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ حُرْمَةِ الزَّمَانِ وَاحْتِرَامِ الْمَكَانِ فِي تَشْبِيهِ حُرْمَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَبْدَانِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَنَشْرًا مَشُوشًا بِأَنْ تَكُونَ حُرْمَةُ النَّفْسِ كَحُرْمَةِ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ مُسْتَقَرٌّ فِي مَكَانِهِ، وَحُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ غَادٍ وَرَائِحٍ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قُوَّةِ حُرْمَةِ النَّفْسِ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْبَلَدِ مُؤَبَّدَةٌ وَحُرْمَةُ الزَّمَانِ مُوقَّتَةٌ، وَمَعَ هَذَا لَا يَلْزَمُ مَنْ نَسَخَهَا نَسْخَهَا لِأَنَّهَُا غَيْرُ تَابِعَةٍ لَهَا بَلْ مُشَبَّهَةٌ بِهَا، وَالتَّشْبِيهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَلِهَذَا قَالَ الطَّبِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: شَبَّهَ فِي التَّحْرِيمِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْبَلَدَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ أَشَدَّ التَّحْرِيمِ لَا يُسْتَبَاحُ فِيهِمْ شَيْءٌ (أَلَا) لِلتَّشْبِيهِ (كُلُّ شَيْءٍ) أَيُّ فَعَلَهُ أَحَدُكُمْ (مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) أَيُّ قَبْلَ الْإِسْلَامِ (تَحْتَ قَدَمِي) بِالتَّشْبِيهِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْأَفْرَادِ وَالْأَوَّلُ أَدَلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ (مَوْضُوعٌ) أَيُّ كَالشَّيْءِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ الْقَدَمِ وَهُوَ مَجَازٌ عَنْ إِبْطَالِهِ، وَالْمَعْنَى عَفْوَتْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَجُلٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَتَجَافَيْتُ عَنْهُ، حَتَّى صَارَ كَالشَّيْءِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ الْقَدَمِ، تَقُولُ الْعَرَبُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي لَا تَكَادُ تَرَاجِعُهُ وَتَذْكُرُهُ: جَعَلْتُ ذَلِكَ دُبْرَ أُذُنِي وَتَحْتَ قَدَمِي (وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ) أَيُّ مَتْرُوكَةٌ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَّةَ وَلَا كَفَّارَةَ، أَعَادَهَا لِلاِهْتِمَامِ أَوْ لِيُبْنِي عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْكَلَامِ (وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ) أَيُّ أَضَعُهُ وَأَتْرَكُهُ (مِنْ دِمَائِنَا) أَيُّ الْمُسْتَحَقَّةِ لَنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ مِنْ دِمَائِنَا أَنَّ الْمُرَادَ دِمَاءَ أَقَارِبِنَا وَلِذَا قَالَ الطَّبِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: ابْتَدَأَ فِي وَضْعِ الْقَتْلِ وَالْدِمَاءِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَقَارِبِهِ: لِيَكُونَ أَمَكْنَ فِي قُلُوبِ السَّامِعِينَ، وَأَسَدَ لِبَابِ الطَّمَعِ بِتَرْخُصٍ فِيهِ (دَمُ ابْنِ رِبِيعَةَ) اسْمُهُ إِيَّاسُ (ابْنُ الْحَارِثِ) أَيُّ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ الطَّبِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: صَحَّبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَى عَنْهُ وَكَانَ أَسَنَ مِنْهُ، تَوَفَّى فِي خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ، أَيُّ كَانَ لِابْنِهِ ظَنُّ تَرْضَعُهُ (فِي بَنِي سَعْدٍ) وَصَحَّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ دَمُ رِبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَهِيَ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ خَطَأَهُمْ جَمْعُ مَنْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّ الصَّوَابَ دَمُ ابْنِ رِبِيعَةَ، وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إِضَافَةُ الدَّمِ إِلَى رِبِيعَةَ لِأَنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ، أَوْ هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيُّ دَمُ قَتِيلِ رِبِيعَةَ اعْتِمَادًا عَلَى اشْتِهَارِ الْقِصَّةِ (فَقَتَلَهُ) أَيُّ ابْنُ رِبِيعَةَ (هَذَا) وَكَانَ طِفْلًا صَغِيرًا يَحْبُو بَيْنَ الْبُيُوتِ فَأَصَابَهُ

جَرَّ فِي حَرْبِ بَنِي سَعْدٍ مَعَ قَبِيلَةِ هَذِيلٍ فَقَتَلَهُ هَذِيلٌ (وَرَبَّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعٌ) يُرِيدُ أَمْوَالَهُمُ الْمَغْصُوبَةَ وَالْمَنْهُوبَةَ، وَإِنَّمَا خَصَّ الرَّبَّ تَأْكِيدًا لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ مَعْقُولٌ فِي صُورَةٍ مَشْرُوعٍ، وَلِيَرْتَبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (وَأَوَّلُ رَبًّا) أَيُّ زَائِدٌ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (أَضَعُ مِنْ رَبَّانًا رَبًّا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) قِيلَ إِنَّهُ بَدَلَ مِنْ رَبَّانًا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَخْبَرَ وَقَوْلُهُ (فَإِنَّهُ) أَيُّ الرَّبِّ أَوْ رَبًّا عَبَّاسِ (مَوْضِعٌ كُلُّهُ) تَأْكِيدٌ بَعْدَ تَأْكِيدٍ، وَالْمُرَادُ الزَّائِدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: ٢٧٩] وَلِأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الزِّيَادَةُ (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ) أَيُّ فِي حَقِّهِنَّ وَالْفَاءُ فَصِيحَةٌ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي رِوَايَةِ الْمَصَابِيحِ بِالْوَاوِ وَكِلَاهُمَا سَدِيدٌ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا سَبَقَ، مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، أَيُّ اتَّقُوا اللَّهَ فِي اسْتِبَاحَةِ الدِّمَاءِ وَفِي نَهْيِ الْأَمْوَالِ وَفِي النَّسَاءِ (فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَصُولِ وَفِي بَعْضِهَا (بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ) أَيُّ بَعْدَهُ مِنَ الرَّفْقِ وَحَسَنِ الْعِشْرَةِ (وَأَسْتَحْلَمْتُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) أَيُّ بِشْرَعِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ "فَانْكِحُوا"، وَقِيلَ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ: أَيُّ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَفِي نُسْخَةِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أَيُّ مِنَ الْحَقُوقِ (أَنْ لَا يُوطِئْنَ) بِهَمْزَةٍ أَوْ بِإِبْدَالِهَا مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ (فَرُشِكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّهُ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ لَا يَأْذَنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَنْزِلَ الْأَزْوَاجِ، وَالتَّيُّ يَتَنَاوَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) أَيُّ الْإِيطَاءِ الْمَذْكُورَ (فَاضْرِبُوهُنَّ) قِيلَ الْمَعْنَى: لَا يَأْذَنُ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ، فَيَتَحَدَّثُ إِلَيْهِنَّ، وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ لَا يَرُونَ بِهِ بَأْسًا، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ انْتَهَوْا عَنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا كِتَابَةً عَنِ الزِّنَا وَالْإِلَّا كَانَ عِقُوبَتُهُنَّ الرَّجْمُ دُونَ الضَّرْبِ (ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَجٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ مُجَرَّجٍ أَوْ شَدِيدٍ شَاقٍّ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ) مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَفِي مَعْنَاهُ سُكَّاهُنَّ (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) بِاعْتِبَارِ حَالِكُمْ فَقَرًّا وَغَنًى أَوْ بِالْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ مِنَ التَّوَسُّطِ الْمَمْدُوحِ (وَقَدْ تَرَكْتُ فَيْكُمْ مَا) أَيُّ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ (لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ) أَيُّ بَعْدَ تَرْكِ إِيَّاهُ فَيْكُمْ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ وَتَبِعَهُ ابْنُ جَرَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، أَوْ بَعْدَ التَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ كَمَا قَالَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ (إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ) أَيُّ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ

(كِتَابُ اللَّهِ) بِالنَّصْبِ بَدَلَ أَوْ بَيَانٍ لِمَا فِي التَّفْسِيرِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ تَفْخِيمٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ، وَيُجَوِّزُ الرَّفْعُ بِأَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَيُّ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ، وَبِهَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابِ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: ٥٩] وَقَوْلُهُ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] فَيُلْزَمُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ الْعَمَلُ بِالسُّنَّةِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْأَصِيلَ هُوَ الْكِتَابُ (وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيُّ عَنْ تَبْلِيغِي وَعَدَمِهِ (فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ) أَيُّ فِي حَقِّي (قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ) أَيُّ الرِّسَالَةَ (وَأَدَيْتَ) أَيُّ الْأَمَانَةَ (وَنَصَحْتَ) أَيُّ الْأُمَّةَ (فَقَالَ) أَيُّ أَشَارَ (بِبُصْبَعِهِ السَّبَابَةَ) بِالْجَرِّ وَأُخْتِيهِ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ (يَرْفَعُهَا) حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ قَالَ أَيُّ رَافِعًا إِيَّاهَا أَوْ مِنَ السَّبَابَةِ أَيُّ مَرْفُوعَةً (إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا) بِضَمِّ الْكَافِ وَالْمُثَنَّةِ الْفَوْقَانِيَّةِ، أَيُّ يُشِيرُ بِهَا (إِلَى النَّاسِ) كَالَّذِي يَضْرِبُ بِهَا الْأَرْضَ، وَالتَّكْتُ ضَرْبُ رَأْسِ الْأَنْمَالِ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْمُوحَدَةِ فِي النِّهَايَةِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيُّ يُمِيلُهَا إِلَيْهِمْ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُشْهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا ضَبَطَنَاهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّةِ مِنْ فَوْقِ.

قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ وَهُوَ بَعِيدُ الْمَعْنَى قَالَ: قِيلَ صَوَابُهُ يَنْكُبُهَا بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (اللَّهُمَّ اشْهَدْ) أَيُّ عَلَى عِبَادِكَ بِأَنَّهُمْ قَدْ أَقْرَأُوا بِأَيِّ قَدْ بَلَّغْتُ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمَعْنَى اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنْتَ إِذْ كَفَى بِكَ شَهِيدًا (اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَتْلَفَظَ الرَّاوي بِاللَّهِمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَوْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (ثُمَّ أَذِنَ لِأَلٍّ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) أَيُّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَهَذَا الْجَمْعُ كَجَمْعِ الْمَزْدَلِفَةِ جَمْعُ نُسْكِ عِنْدَنَا، وَجَمْعُ

سَفَرٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) أَيُّ مِنَ السَّنَنِ وَالنَّوَافِلِ كَيْلًا يُبْطِلُ الْجَمْعَ، لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَاجِبَةٌ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي عِبَارَتِهِ مَا لَا يَخْفَى، فَإِنَّ الْأَوَّلَى أَنْ يَجْعَلَ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَلِيلًا لِلْمُوَالَاةِ لَا مُعْلَلًا يُبْطِلَانِ الْجَمْعَ عَلَى الْمُخَالَفَةِ (ثُمَّ رَكِبَ) أَيُّ وَسَارَ (حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ) أَيُّ أَرْضَ عَرَفَاتٍ، أَوِ اللَّامُ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ مَوْقِفُهُ الْخَاصُّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ (لِيَجْعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ) بِالْجَرِّ وَأُخْتِيهِ (إِلَى الصَّخَرَاتِ) بِفَتْحَتَيْنِ الْأَجْزَارِ الْكَارِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُنَّ جَرَاتٌ مُفْتَرِشَاتٌ فِي أَسْفَلِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي بَوْسَطِ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ الْمُسْتَحَبُّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلْيَقْرُبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَأَمَّا مَا اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ مِنَ الْإِعْتِنَاءِ بِصُعُودِ الْجَبَلِ وَتَوَهُُّهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ إِلَّا فِيهِ فَعَلَطُ، وَالصَّوَابُ جَوَازُ الْوُقُوفِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، وَأَمَّا وَقْتُ الْوُقُوفِ فَهُوَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَدْخُلُ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ جُزْءٍ يَوْمَ عَرَفَةَ (وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رُويَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، وَرُويَ بِالْجِيمِ وَفُتِحَ الْبَاءُ قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْحَدِيثِ، وَحَبْلُ الْمَشَاءِ مُجْتَمِعُهُمْ وَحَبْلُ الرَّمْلِ مَا طَالَ مِنْهُ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَعَنَاهُ طَرِيقُهُمْ وَحَيْثُ تَسْلُكُ الرِّجَالُ أَه.

وَقَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِالْحَاءِ، أَيُّ طَرِيقُهُمُ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ فِي الرَّمْلِ.

وَقَالَ التَّوْرِيْشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: حَبْلُ الْمَشَاءِ مَوْضِعٌ، وَقِيلَ: اسْمٌ مَوْضِعٌ مِنْ رَمْلِ مُرْتَفِعٍ كَالْكُتُبَانِ، وَقِيلَ: الْجَبَلُ الرَّمْلُ الْمُسْتَطِيلُ، وَأَمَّا أَضَافُهَا إِلَى الْمَشَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَيْهَا إِلَّا الْمَاشِي، أَوْ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهَا تَرَقُّيًا مِنْهُ مَوَاقِفَ الرُّكَّابِ، وَدُونَ حَبْلِ الْمَشَاءِ وَدُونَ الصَّخَرَاتِ اللَّاصِقَةِ بِسَفْحِ الْجَبَلِ مَوْقِفُ الْإِمَامِ، وَبِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ الْوُقُوفَ (وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا) أَيُّ قَائِمًا بِرُكْنِ الْوُقُوفِ رَاكِبًا عَلَى النَّاقَةِ (حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ) أَيُّ أَكْثَرَهَا أَوْ كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ (وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا) أَيُّ ذَهَابًا قَلِيلًا (حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ) أَيُّ جَمِيعُهُ، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، قِيلَ صَوَابُهُ: حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَفِيهِ نَظَرٌ، إِذْ لَا يَظْهَرُ مَعْنَى لِقَوْلِهِ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَكَانَ الْقَائِلُ غَفَلَ عَنْ قِيْدِ

الْعِلَّةِ وَذُهِلَ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَطَابَقُ الدَّرَايَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ بَيِّنًا لِلْغَيْبِيَةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَطَلَّقَ عَلَى مُعْظَمِ الْقُرْصِ (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ) أَيُّ أَرْدَفَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَلْفَهُ (وَدَفَعَ) أَيُّ ارْتَحَلَ وَمَضَى، وَقَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ ابْتَدَأَ السَّيْرَ وَدَفَعَ نَفْسَهُ وَنَحَاها أَوْ دَفَعَ نَاقَتَهُ وَحَمَلَهَا عَلَى السَّيْرِ (حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ) وَفِي رِوَايَةٍ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ شَنَقَ بِتَخْفِيفِ النَّوْنِ أَيُّ ضَمَّ (وَضَيَّقَ لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرَكَ رِجْلِهِ) بِالْجِيمِ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَالْمَوْرَكَ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَكَسَرَ الرَّاءِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهِ قُدَّامَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ إِذَا مَلَ مِنَ الرُّكُوبِ، وَضَبَطَهُ الْقَاضِي بِفَتْحِ الرَّاءِ قَالَ: وَهُوَ قِطْعَةُ أَدَمٍ يَتَوَرَّكُ عَلَيْهَا الرَّاكِبُ، تُجْعَلُ فِي مُقَدِّمِ الرَّحْلِ شِبْهُ الْمَخْدَةِ الصَّغِيرَةِ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَقُولُ: بِيَدِهِ الْيَمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ، بِالنَّصْبِ أَيُّ الزُّمُوهَا (كُلَّمَا أَتَى حَبَلًا مِنْ الْحَبَالِ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ التَّلِّ اللَّطِيفِ مِنَ الرَّمْلِ (أَرْنَى لَهَا) أَيُّ لِلنَّاقَةِ (قَلِيلًا) أَيُّ إِرْخَاءً قَلِيلًا أَوْ زَمَانًا قَلِيلًا (حَتَّى تَصْعَدَ) يَفْتَحُ النَّاءُ الْمَثَنَاءَ فَوْقَ وَضْعِهَا يُقَالُ صَعِدَ فِي الْجَبَلِ وَأَصْعَدَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذْ تَصْعَدُونَ} [آل عمران: ١٥٣] ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثُمَّ أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ، قِيلَ سُمِّيَتْ بِهَا لِجِيءِ النَّاسِ إِلَيْهَا فِي زُلْفٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَيُّ سَاعَاتٍ قَرِيبَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ} [التكوير: ١٣] أَيُّ قُرْبَتْ، وَأَمَّا أَرْدَحَامُ النَّاسِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ فِدَعَةٌ قَبِيحَةٌ يَتَرَبُّ عَلَيْهَا مَفَاسِدُ صَرِيحَةٌ (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) أَيُّ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ (بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَاقَامَتَيْنِ) وَبِهِ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ

الثَلَاثَةُ، وَزَفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا سَيَّأَتِي (وَلَمْ يُسَبِّحْ) أَيَّ لَمْ يُصَلِّ (بَيْنَهُمَا) أَيَّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (شَيْئًا) أَيَّ مِنْ النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ وَالْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَهُمَا سُنَّةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْوَتْرَ لِقَوْلِهِ (ثُمَّ اضْطَجَعَ) أَيَّ لِلتَّوَمِّ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ وَالْوَتْرَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) تَقْوِيَةً لِلْبَدَنِ وَرَحْمَةً لِلْأَمَّةِ، وَلَآنَ فِي نَهَارِهِ عِبَادَاتٌ كَثِيرَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى النَّشَاطِ فِيهَا، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ («مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ أَحْيَا اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ») فَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْيِيَهُ بِالذِّكْرِ وَالْفِكْرِ دُونَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ مُطَابِقًا لِلْسُّنَةِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ إِحْيَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا، ثُمَّ الْمَيْتُ عِنْدَنَا سُنَّةٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقِيلَ وَاجِبٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقِيلَ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ كَالْوُقُوفِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَجَلَّةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: النُّزُولُ وَاجِبٌ وَالْمَيْتُ سُنَّةٌ، وَكَذَا الْوُقُوفُ بَعْدَهُ ثُمَّ الْمَيْتُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِحُضُورِ لَحْظَةٍ بِالمُزْدَلِفَةِ (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ) أَيَّ طَلَعَ الْفَجْرُ (بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) أَيَّ بَغْلَسٍ (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُوءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) مَوْضِعٌ خَاصٌّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَاءٍ مَعْلُومٌ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ لِلْعِبَادِ، وَالْمَشَاعِرُ الْمَعْلُومُ الَّتِي نَدَبَ اللَّهُ إِلَيْهَا وَأَمَرَ بِالْقِيَامِ فِيهَا، وَهُوَ يَفْتَحُ الْمِمْ وَقدْ يُكْسِرُ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى رَقِيَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بِالمُزْدَلِفَةِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ هِيَ (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ فَكَبَّرَهُ) أَيَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ (وَهَلَلَهُ) أَيَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (وَوَحْدَهُ) أَيَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. . . إلخ. (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا) أَيَّ أَضَاءَ الْفَجْرُ إِضَاءَةً تَامَةً (فَدَفَعَ) أَيَّ ذَهَبَ إِلَى مَنَى (قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفُضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ) أَيَّ بَدَلَ أُسَامَةَ (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ) بِكُسْرِ السِّينِ الْمُهِمْلَةِ الْمُشَدَّدَةِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمَنَى، وَالتَّحَسُّرُ الْإِعْيَاءُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ} [الملك: ٤] سُمِّيَ لِأَنَّهُ فِيلٌ أَصْحَابُ الْفِيلِ حَسَرَ فِيهِ أَيَّ أَعْيَا، وَكُلُّ ذِكْرِهِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْحَرَمَ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهُ وَإِنَّمَا أَصَابَهُمُ الْعَذَابُ قُبَيْلَ الْحَرَمِ قَرَبَ عَرَفَةَ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ أَخْبَرَ مَنْ وَرَاءَهُمْ، فَقِيلَ حَكْمَةُ الْإِسْرَاعِ فِيهِ نَزُولُ نَارٍ فِيهِ عَلَى مَنْ اصْطَادَ فِيهِ، وَلِذَا يُسَمَّى أَهْلُ مَكَّةَ هَذَا الْوَادِي وَادِي النَّارِ.

وَصَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا أَتَى دِيَارَ ثَمُودَ أَسْرَعَ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِسْرَاعِ خَشْيَةً أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، أَوْ مُخَالَفَةً لِلنَّصَارَى فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ، فَأَمَرْنَا بِمُخَالَفَتِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ بَدَلَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ بَعْدَهُ زِيَادَةً عَلَيْهِ وَفِي الْجُمْلَةِ يَظْهَرُ وَجْهُ تَخْصِصِ الْإِسْرَاعِ بِالرُّجُوعِ مِنْ عَرَفَةَ دُونَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا، عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ مِنْ طَرِيقِ الضَّبِّ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَحَبَّ الْإِسْرَاعُ فِيهِ لِكُلِّ مَارٍّ مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ ذَاهِبًا وَآيًّا لِكُونِهِ مَحَلَّ نَزُولِ الْعَذَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ إِنَّمَا سُمِّيَ لِإِسْرَاعِ الرُّكَّابِ وَالْمُشَاةِ فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ وَإِنَّمَا يُسْرَعُ لِأَجْلِ نَزُولِ الْعَذَابِ فِيهِ (خَرَكٌ) أَيَّ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ (قَلِيلًا) أَيَّ تَحْرِيكًا قَلِيلًا أَوْ زَمَانًا قَلِيلًا أَوْ مَكَانًا قَلِيلًا أَيَّ يَسِيرًا، وَصَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا أَتَى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ نَاقَتَهُ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدَرُ رَمِيَةِ جَرٍّ.

وَأَمَّا مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَرَكَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مَنَى فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَهُ عِنْدَ الزَّحْمَةِ لِأَنَّ الْإِبْرَاطَ مُقَدَّمٌ لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَكْثَرُ رِوَاةٍ وَأَصَحُّ إِسْنَادًا، وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَسْرَعَ فِي بَعْضِهِ وَتَرَكَ الْإِسْرَاعَ فِي كُلِّهِ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ اسْتِبْقَاؤُهُ خَشْيَةَ الْمَزَاحِمَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْوَحْشَةِ مَعَ وَجُودِ الْكَثَرَةِ، وَيُسْنُّ أَنْ يَقُولَ الْمَارُّ بِهِ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ

بَعْضُهُ مَرْفُوعًا. إِلَيْكَ تَعْدُو قَلْبًا وَضِيئًا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينًا مَخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينَهَا قَدْ ذَهَبَ الشَّحْمُ الَّذِي يَزِينُهَا الْوَضِيئُ بِطَانٍ عَرِيضٍ يُنْسَجُ مِنْ سُيُورٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جِلْدٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ أَيُّضًا: اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بَعْضُكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ (ثُمَّ سَلَكَ) أَيِ دَخَلَ (الطَّرِيقَ الْوُسْطَى) وَهِيَ غَيْرُ طَرِيقٍ ذَهَابِهِ إِلَى عَرَافَاتٍ بَلْ إِنَّمَا هِيَ (الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) أَيِ جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ (حَتَّى أَتَى) عَطَفَ عَلَى سَلَكَ، أَيِ حَتَّى وَصَلَ (الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ) أَيِ الْعُقْبَةِ، وَلَعَلَّ الشَّجَرَةَ إِذْ ذَاكَ كَانَتْ مَوْجُودَةً هُنَاكَ (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ) بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ الرَّمَى بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بَدَلُ مِنَ الْحَصِيَّاتِ وَهُوَ بِقَدَرِ حَبَّةِ الْبَقْلَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ أَه. كَلَامُ النَّوَوِيِّ. وَعِنْدِي أَنْ اتِّصَالَ حَصَى الْخَذْفِ بِقَوْلِهِ: مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ، فَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ مُعْظَمِ النُّسخِ قَالَ: وَصَوَابُهُ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَعْضُ رَوَاةٍ مُسَلِّمٍ.

هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قُلْتُ: وَالَّذِي فِي النُّسخِ مِنْ غَيْرِ لَفْظَةٍ "مِثْلُ" هُوَ الصَّوَابُ بَلْ لَا يَنْجُهِ غَيْرُهُ وَلَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: حَصَى الْخَذْفِ مُتَعَلِّقٌ بِحَصِيَّاتٍ أَيِ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَصَى الْخَذْفِ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَحَصَى الْخَذْفِ مُتَصِلٌ بِحَصِيَّاتٍ وَاعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا، يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ أَقْرَبَ لَفْظًا وَأَنْسَبَ مَعْنَى وَمَعَ هَذَا لَا اعْتِرَاضَ وَلَا تَخْطِئَةً عَلَى إِحْدَى النُّسخَتَيْنِ، فَإِنَّ تَعْلُقَهُ بِحَصَاةٍ أَوْ حَصِيَّاتٍ لَا يَنَافِي وَجُودَ "مِثْلُ" لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا غَايَتُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا فَهُوَ وَاضِحٌ مَعْنَى وَإِلَّا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْبَلِغِ وَهُوَ حَذْفُ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ، أَيِ كَحَصَى الْخَذْفِ، بَلْ لَا يَظْهَرُ لِلتَّعْلُقِ غَيْرُ هَذَا الْمَعْنَى، فَالرَّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ وَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ بِلَفْظٍ (رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) يَرِجُحُ وَجُودُ الْمِثْلِ وَيُؤَيِّدُهُ تَقْدِيرُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

وَفِي نُسْخَةٍ (رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) بَدَلُ مِنْ قَوْلِهِ فَرَمَاهَا، أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مُبِينٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَذَا فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُفِيدُ جَوَازَ الرَّمَى مِنْ فَوْقِهَا وَقِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الْجَمَرَاتِ حَيْثُ يَجُوزُ مِنْ جَوَانِبِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَانِبُ الْمُسْتَحَبُّ وَاحِدًا، وَأَمَّا التَّأْوِيلُ بِأَنَّهُ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا إِلَى أَسْفَلِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لَا إِلَى ظَهْرِهَا فَبَعِيدٌ جَدًّا، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقِيَاسُ الدَّرَايَةِ فَقَوْلُ ابْنِ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الرَّمَى مِنْ فَوْقِهَا بَاطِلٌ لَيْسَ تَحْتَهُ طَائِلٌ (ثُمَّ أَنْصَرَفَ) أَيِ رَجَعَ مِنْ جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ (إِلَى الْمُنْحَرِ) بَفَتْحِ الْمِيمِ أَيِ مَوْضِعِ

النَّحْرِ وَالْآنَ يَقَالُ لَهُ الْمَذْبَحُ لِعَدَمِ النَّحْرِ أَوْ تَغْلِيًا لِلْأَكْثَرِ كَمَا غَلَبَ فِي الْأَوَّلِ، فَلَا فَضْلَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ، وَأَمَّا مَا اشْتَهَرَ مِنْ صُورَةِ مَسْجِدٍ بَنِي قَرِيبٍ مِنَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى مُنْحَرَفٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى جِهَةِ الْيَمَنِ، وَبَنِي بِإِزَائِهِ عَلَى الطَّرِيقِ مَسْجِدٌ تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ مَسْجِدَ النَّحْرِ: فَلَيْسَ هُوَ بَلِ الْأَصَحُّ أَنَّ مُنْحَرَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي مَعْوَلِهِ الَّذِي يَقْرُبُ مَسْجِدَ الْخَيْفِ مُتَقَدِّمًا عَلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً) بَعْدَ سِنِي عُمُرِهِ (بِيَدِهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْمَشْكَاةِ جَمْعُ بَيْنِ الرَّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِدُونِ لَفْظِ بَدَنَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ سِوَى ابْنِ مَاهَانَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ بَدَنَةً قَالَ: وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ وَالْأَوَّلُ أَصَوَّبُ (ثُمَّ أُعْطِيَ) أَيِ بَقِيَّةَ الْبَدَنِ (عَلِيًّا فَنَحَرَ) أَيِ عَلِيٍّ (مَا غَبَرَ) أَيِ بَقِيَ مِنَ الْمِائَةِ (وَأَشْرَكَهُ) أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا (فِي هَدْيِهِ) بِأَنَّهُ أَعْطَاهُ بَعْضَ الْهُدَايَا لِيَنْحَرَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ

أَيْضًا وَيَكُونُ عَدَدُ سِنِي عُمُرِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْسِ الْهَدْيِ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًَا حَقِيقَةً بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبُجُهُ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ الْبُذْنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبُذْنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَهِيَ تَمَامُ الْمِائَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي ثَوَابِ هَدْيِهِ لِأَنَّ الْهَدْيَ يُعْطَى حُكْمَ الْأُضْحِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ ذَبْحِ الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهَا إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ اللَّحْمِ (لِجُعَلَتْ) أَيِ الْقِطْعِ (فِي قَدْرِ) فِي الْقَامُوسِ الْقَدْرُ بِالْكَسْرِ مَعْلُومٌ، أَنْثَى أَوْ يُؤْنْتُ (فَطَبِخَتْ فَأَكَلًا مِنْ لَحْمِهَا) الضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى الْقَدْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْهَدَايَا، قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَشَرَبًا مِنْ مَرَقِهَا) أَيِ مِنْ مَرَقِ الْقَدْرِ أَوْ مَرَقِ لَحْمِ الْهَدَايَا قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ هَذِي التَّطَوُّعِ اهـ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: ٥٨] (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَاضَ) أَيِ أَسْرَعَ (إِلَى الْبَيْتِ) أَيِ بَيْتِ اللَّهِ لِطَوَافِ الْفَرَضِ، وَيُسَمَّى طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالرُّكْنِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَجُوزُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ بِنِيَّةٍ غَيْرِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ: لَوْ نَوَى غَيْرَهُ كَنَذَرٍ أَوْ وَدَاعٍ وَقَعَ عَنِ الْإِفَاضَةِ (فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَحَذَفَ ذِكْرَ الطَّوَافِ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي أَحَادِيثِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنَى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى بِأَصْحَابِهِ حِينَ سَأَلُوهُ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُتَفَلِّحًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَةِ بِمَنَى.

أَقُولُ إِنَّهُ لَا يُحْمَلُ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَلَفِ فِي جَوَازِهِ، فَيُؤَوَّلُ بِأَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكَعَتِي الطَّوَافِ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَرَجَعَ إِلَى مَنَى فَصَلَّى الظُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ، أَوْ يُقَالُ الرَّوَايَتَانِ حَيْثُ تَعَارَضَتَا فَقَدْ تَسَاقَطَتَا، فَتَرَجَّحَ صَلَاتُهُ بِمَكَّةَ لِكُونِهَا فِيهَا أَفْضَلَ، وَيُؤَيِّدُهُ ضَيْقُ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَجَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَشْعَرِ، وَرَمَى بِمَنَى، وَنَحَرَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَطَبَخَ لَحْمَهَا وَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ وَسَعَى، فَشَكَ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ الْوَقْتُ بِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ آخِرَهَا عَنْ وَقْتِ الْمُخْتَارِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْوَارِدُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَغَيْرِهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَرَ الزِّيَارَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ، فَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ عَادَ لِلزِّيَارَةِ مَعَ نِسَائِهِ، لَا لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَلَا بَدًّا مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ. قُلْتُ لَا بَدًّا مِنَ التَّأْوِيلِ، لَكِنْ لَا مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِأَنَّهُ لَا دَلَالََةَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَلَا مَعْنَى وَلَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، مَعَ الْغَرَابَةِ فِي عَرْضِ كَلَامِهِ إِلَى أَنَّهُ عَادَ لِلزِّيَارَةِ، فَلَا أَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ جَوَزَ تَأْخِيرَ الزِّيَارَةِ مُطْلَقًا إِلَى اللَّيْلِ أَوْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِ زِيَارَةِ نِسَائِهِ إِلَى اللَّيْلِ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ (فَذَهَبَ مَعَهُنَّ) غَيْرُ صَحِيحٍ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَوْدُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعَهُنَّ فِي اللَّيْلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) وَهُمْ أَوْلَادُ الْعَبَّاسِ وَجَمَاعَتُهُ لِأَنَّ سِقَايَةَ الْحَاجِّ كَانَتْ وَظِيفَةً (يَسْقُونَ) أَيِ مَرَّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَنْزِعُونَ الْمَاءَ مِنْ زَمْزَمَ وَيَسْقُونَ النَّاسَ (عَلَى زَمْزَمَ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالْأَدْلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحَوْضِ وَنَحْوِهَا فَيَسْلُبُونَهُ (فَقَالَ انْزِعُوا) أَيِ الْمَاءَ أَوِ الدَّلَاءَ (بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) يَعْنِي الْعَبَّاسَ، وَمُتَعَلِّقِيهِ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَعَا لَهُمُ بِالْقُوَّةِ

عَلَى النَّزْعِ وَالِاسْتِقَاءِ، يُرِيدُ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ أَيُّ النَّزْعِ عَمَلٌ صَالِحٌ مُرْغُوبٌ فِيهِ لِكَثْرَةِ ثَوَابِهِ اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ لَهُمْ (فَلَوْلَا أَنَّ يَغْلِبُكَ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ) أَيُّ لَوْلَا مَخَافَةُ كَثْرَةِ الْإِزْدِحَامِ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إِلَى إِخْرَاجِكُمْ عَنْ رَغْبَةٍ فِي النَّزْعِ (لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ) وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَتَعَدَّ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ: فَيَزِدَّ حُجُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنِ الْإِسْتِقَاءِ لَا اسْتَقَيْتُمْ مَعَكُمْ لِكَثْرَةِ فَضِيلَةِ هَذَا الْإِسْتِقَاءِ (فَنَاولُوهُ) أَيُّ أَعْطُوهُ (دَلْوًا) رِعَايَةً لِلْأَفْضَلِ (فَشَرِبَ مِنْهُ) أَيُّ مِنْ الدَّلْوِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَفِي الْقَامُوسِ الدَّلْوُ مَعْرُوفٌ وَقَدْ يُذَكَّرُ، قِيلَ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - شَرِبَهُ قَائِمًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِعُدْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِنَ الطِّينِ أَوْ الْإِزْدِحَامِ، فَإِنَّهُ صَحَّ نَهْيُهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا بَلْ أَمْرٌ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَتَقَيَّأَ مَا شَرِبَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إِنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِدُونِ الْعُدْرِ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَيُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ كَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَارِيُّ وَالدَّارِمِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَزَنَعَ زُرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ زَنَعَ زُرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نَسَاجَةٍ يَكْسِرُ الثُّونَ وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْمَلَا حِفِّ مَنَسُوجَةٍ، قَالَهُ فِي النَّهَايَةِ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهَا مِنْ صِغَرِهَا وَرَدَّأُوهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّيْنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حُجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَّ، الْحَدِيثُ وَهُوَ أَصْلٌ كَبِيرٌ وَاجْمَعُ حَدِيثٌ فِي الْبَابِ.

٢٥٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحُجٍّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحِلِّ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلْيَلِّ بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا، وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِخَرِّ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَ بِحُجٍّ فَلْيَتِمَّ حُجَّهُ قَالَتْ: لَخِضْتُ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَنْقَضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ، وَأَهَلَ بِالْحُجِّ وَأَتْرَكَ الْعُمْرَةَ: فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حُجِّي، بَعَثَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمَرِي مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٥٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَرَجْنَا) أَيُّ مَعَاشِرُ الصَّحَابَةِ أَوْ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ (مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ) فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ (أَيُّ مُفْرَدَةٍ، وَالْمَعْنَى أَحْرَمَ بِهَا أَوْ لَبَّى بِهَا مَقْرُونَةً بِالنِّبَةِ) (وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحُجٍّ) أَيُّ مُفْرَدٍ أَوْ مَقْرُونٍ بِعُمْرَةٍ (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أَيُّ كُنَّا (مَكَّةَ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ وَهُوَ الظَّاهِرُ) (مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ) أَيُّ مَنْ الْإِهْدَاءِ، أَيُّ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (فَلْيَحِلِّ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ، أَيُّ فَلْيَخْرُجْ مِنَ الْإِحْرَامِ بِحَقِّ أَوْ تَقْصِيرٍ (وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى) أَيُّ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ (فَلْيَلِّ بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ) أَيُّ مُنْضَمًّا مَعَهَا، وَالْمَعْنَى فَلْيَدْخُلِ الْحُجَّ فِي الْعُمْرَةِ لِيَكُونَ قَارِنًا (ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا) يَعْنِي لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، حَتَّى يَتِمَّ الْعُمْرَةُ وَالْحُجَّ جَمِيعًا (وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ)

بِالنَّبِيِّ وَيَحْتَمِلُ النَّبِيَّ (حَتَّى يَحِلَّ بِخَيْرِ هَدْيِهِ) أَيَّ يَوْمَ الْعِيدِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نَحْرُ الْهَدْيِ قَبْلَهُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى مَعَ قَوْلِهِ: فِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَحِلَّ بِخَيْرِ هَدْيِهِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَحِلَّ بِخَيْرِ هَدْيِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُمَا اللَّهُ): يَحِلُّ إِذَا طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَغْنَى قَوْلُهُ فَلْيَحِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الْمُعْتَمِرَ بِأَنْ يَقْرَنَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ، فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِخَيْرِ هَذَا الْهَدْيِ، فَوَجَبَ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْآخَرَى لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةً أَه.

وَلَوْ صَحَّ جَعْلُ قَوْلِهِ: (وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ) بَدَلُ قَوْلِهِ (ثُمَّ لَا يَحِلُّ) لِأَنَّهُ لَا إِشْكَالَ، وَلِلْخَفِيَّةِ وَجْهٌ آخَرُ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى قَابِلَةٌ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، كَمَا لَا يَخْفَى وَتَحْقِيقُهُ تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى

أَعْلَمُ (وَمَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ) سَاقَ الْهَدْيَ أَوَّلًا قَرَنَ مَعَهُ عُمْرَةً أَوْ لَا (فَلَيْتِمَ حَجَّهُ) أَيَّ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ (قَالَتْ: فَخِضْتُ وَلَمْ أَطِفْ بِالْبَيْتِ) أَيَّ لِلْعُمْرَةِ (وَلَا بَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرَوَةِ) أَيَّ وَلَمْ أَسْعَ بَيْنَهُمَا، إِذْ لَا يَصِحُّ السَّعْيُ إِلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ، وَإِلَّا فَالْحَيْضُ لَا يَمْنَعُ مِنَ السَّعْيِ (فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهَلِّ) أَيَّ: لَمْ أَحْرَمَ أَوَّلًا (إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَقَبَّلَ رَأْسِي) أَيَّ شَعْرَهُ (وَأَمْتَشِطُ وَأَهَلِّ بِالْحَجِّ) أَيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (وَأَتْرُكُ الْعُمْرَةَ) أَيَّ أَرْفُضَهَا.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَأَتْرُكَهَا بِاسْتِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ مِنَ التَّمَشُّيطِ وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِثْنَانِ بِأَفْعَالِهَا بِسَبَبِ الْحَيْضِ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَأَسْتَبِيحَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَأُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَعْتُ مِنْهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، أَيَّ قَضَاءً وَهَذَا ظَاهِرٌ (فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - قِيلَ جُمْلَةً اسْتِثْنَاءً ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُمْكِنُ أَنَّهُ جَوَابٌ لِمَا قَدَّمَاهُ، وَقَوْلُهُ فَقَالَ بِإِلْفَاءٍ أَوْ بِالْوَاوِ عَطْفٌ (وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمَرَةَ) أَيَّ بَدَلَهَا، نَصَبَ عَلَى الْمَصْدَرِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ أَيَّ عُمَرَةَ الَّتِي رَفَضْتُهَا (مِنْ التَّعْيِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَعْتَمِرَ.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرَسٌ، وَبِهَذَا تَمَسَّكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا بِتَرْكِ الْعُمْرَةِ رَأْسًا، بَلْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَإِدْخَالِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لِتَكُونَ قَارِنَةً، أَقُولُ: الْقَارِنُ لَا يَسْتَبِيحُ بِالْمَحْظُورِ فَانْقَلَبَ الْمَحْظُورُ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا عُمَرَتُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ فَكَانَتْ تَطَوُّعًا لِتَطْبِئَ نَفْسَهَا لِثَلَا تَظُنَّ خَوْفَ نُقْصَانِ بَيْتِكَ أَعْمَالِ عُمَرَتِهَا، أَقُولُ: حَاشَاهَا أَنْ تَظُنَّ هَذَا الظَّنَّ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ بِتَدَاخُلِ الْأَفْعَالِ (قَالَتْ: فَطَافَ) أَيَّ طَوَافِ الْعُمْرَةِ (الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ) أَيَّ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْعُمْرَةَ عَنِ الْحَجِّ (بِالْبَيْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِطَافَ (وَبَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرَوَةِ) وَالطَّوَافُ يُرَادُ بِهِ الدَّوْرُ الَّذِي يَشْمَلُ السَّعْيَ فَصَحَّ الْعَطْفُ وَلَمْ يَحْتَاجْ إِلَى تَقْدِيرِ عَامِلٍ، وَجَعَلَهُ نَظِيرَ: "عَلَّقْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا".

(ثُمَّ حَلُّوا) أَيَّ خَرَجُوا مِنَ الْإِحْرَامِ (ثُمَّ طَافُوا طَوَافَهَا) أَيَّ لِلْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ (بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنًى) أَيَّ إِلَى مَكَّةَ (وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أَيَّ ابْتِدَاءً أَوْ إِدْخَالًا لِأَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ (فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) أَيَّ يَوْمَ النَّحْرِ لِهَمَّا جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَنَا يَلْزَمُ الْقَارِنُ طَوَافَانِ: طَوَافٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافٌ بَعْدَهُ لِلْحَجِّ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ.

أَقُولُ: لَا شَكَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ طَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ

وَطَافَ لِلزَّيَارَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَكَيْفَ يَكُونُ طَوَافُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ لَا يُخْلِفُونَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا أَيْضًا مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَعْضِ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) أَوْ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا لِلْحَجِّ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مَنَى لِمَا تَقَدَّمَ لَهُمْ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ (وَاحِدًا) تَأْكِيدٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ تَعَدُّدِ الطَّوَافِ لِلْقَارِنِ بَعْدَ الْوُقُوفِ، فَيَكُونُ مَرَادُهَا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - بِالطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرَضِ، وَإِنَّمَا كَانَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ طَوَافَ الْقُدُومِ وَالتَّحِيَّةِ وَهُوَ سَنَةٌ إِجْمَاعًا، أَوْ طَوَافَ فَرَضِ عُمْرَةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ عِنْدَنَا لِحَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى بِسَعْيَيْنِ، وَرَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَكَذَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَسَاقَ مَعَهُ الْهُدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيُطِفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقْصِرْ، وَلْيَحِلِّ، ثُمَّ لِيَلِّ بِالحَجِّ، فَنَنْ لَمْ يَجِدْ هَدًيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ؛ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلِّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَاقِ الْهُدْيِ مِنَ النَّاسِ » . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٥٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَسَاقَ مَعَهُ الْهُدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) قِيلَ: الْمُرَادُ التَّمَتُّعُ اللَّغَوِيُّ، وَهُوَ الْفَرَانُ آخِرًا، وَمَعْنَاهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَصَارَ قَارِنًا فِي آخِرِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا مَرَّ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَبَدَّلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (وَبَدَأَ، فَأَهْلًا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ) ، وَهَذَا الْإِدْخَالُ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ، مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ صَرِيحًا فِي أَحَادِيثَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَكَيْفَ يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ مُعَارَضًا، فَالَّذِي أَدْنَى اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبْتَدِئُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ فَرَضِ الْحَجِّ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ، وَقَدْ اعْتَمَرَ مَرَارًا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، فَالْصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا أَوَّلًا وَمَعْنَى قَوْلِهِ (فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ) أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ النَّسَكَيْنِ قَدَّمَ ذِكْرَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، لِأَنَّهُ الْوَجْهُ الْمُسْنُونُ فِي الْقِرَانِ دُونَ الْعَكْسِ، ثُمَّ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَذْكُرُ فِي إِحْرَامِهِ الْحَجَّ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْمَفْرُوضُ، وَالْعُمْرَةُ سَنَةٌ تَابِعَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حَمَلَ فَعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ أَوَّلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ، (فَتَمَتَّعَ النَّاسُ) أَيِ أَكْثَرُهُمْ، هَذَا التَّمَتُّعُ اللَّغَوِيُّ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ (مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) أَيِ بَضْمِهَا إِلَيْهِ (فَكَانَ مِنَ النَّاسِ) أَيِ: الَّذِينَ أَحْرَمُوا بِالْعُمْرَةِ (مَنْ أَهْدَى) أَيِ: سَاقِ الْهُدْيِ (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ) أَيِ: الْمُعْتَمِرِينَ (« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ») ، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (« وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطِفْ بِالْبَيْتِ ») أَيِ: طَوَافِ الْعُمْرَةِ

(وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوءَةِ، وَلْيَقْصِرْ) أَي: إِبْقَاءٌ لِلشَّعْرِ لِتَحْلُلِ الْحَجِّ (وَلْيَحْلِلْ) أَي: لِيُخْرِجَ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ بِاسْتِمْتَاعِ الْمَحْظُورَاتِ (ثُمَّ لِيُحِلَّ بِالْحَجِّ) أَي: لِيُحْرِمَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَرَمِ (وَلْيَهْدِ) أَي: لِيَذْبَحَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ، قَبْلَ الْخَلْقِ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) أَي: فِي أَشْهُرِهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ (وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) تَوْسِعَةً، وَلَوْ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ جَازَ عِنْدَنَا.

(فَطَافَ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ) أَي: طَوَافِ الْعُمْرَةِ (وَأَسْتَلَمَ الرُّكْنَ) أَي: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (أَوَّلَ شَيْءٍ) أَي: مِنْ أَفْعَالِ الطَّوَافِ بَعْدَ النِّيَّةِ (ثُمَّ خَبَّ) أَي: رَمَلَ (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) أَي: فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِظْهَارًا لِلْجَلَادَةِ وَالرُّجُولَةِ فِي نَفْسِهِ، وَفِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَيْلًا يَظُنُّ الْكُفَّارُ أَنَّهُمْ عَاجِزُونَ ضَعْفَاءُ، قُلْتُ: هَذَا كَانَ عِلَّةَ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّتِ السَّنَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْعِلَّةِ (وَمَشَى) أَي: بِسُكُونٍ، وَهَيْئَةٍ (أَرْبَعًا) أَي: فِي أَرْبَعِ مَرَّاتٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ (فَرَكَعَ) أَي: صَلَّى (حِينَ قَضَى) أَي: أَدَّى، وَأَتَمَّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ مُتَعَلِّقٌ بِـ "رَكَعٍ" (رَكَعَتَيْنِ) أَي: صَلَاةِ الطَّوَافِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، سَنَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (ثُمَّ سَلَّمَ) أَي: مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ عَلَى الْحَجْرِ، بِأَنْ اسْتَلَمَهُ (فَانْصَرَفَ) أَي: عَنِ الْبَيْتِ، أَوْ عَنِ الْمَسْجِدِ (فَأَتَى الصَّفَا) ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَالْمَرُوءَةَ (فَطَافَ) أَي: سَعَى (بِالصَّفَا وَالْمَرُوءَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ) أَي: أَشْوَاطٍ (ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ) ، وَهُوَ التَّحْلُلُ الْأَوَّلُ بِالْخَلْقِ فِيمَا عَدَا الْجَمَاعَ (وَأَفَاضَ) أَي: إِلَى مَكَّةَ (فَطَافَ بِالْبَيْتِ) أَي: طَوَافَ الْإِفَاضَةِ (ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ) وَهُوَ التَّحْلُلُ الثَّانِي الْمَحْلِلُ لِلنِّسَاءِ (وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَاقِ الْهَدْيِ مِنَ النَّاسِ) أَي: مُطْلَقًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: "«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلْنَا، فَجَلَسْتُ عَائِشَةَ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ زَامِلَةً رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَامِلَةً أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ، فَطَلَعَ، وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ فَقَالَ: أَضَلَّتْهُ الْبَارِحَةُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تَضْلُهُ، وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَسِمُ وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ، وَمَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَبْتَسِمُ" «وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجَمَالِ، لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الصِّدِّيقِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَرَرَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ، وَلَمَّا بَلَغَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِبْرَاءَ، وَوَدَّ أَنْ أَهْدِيَ لَهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِهِ أَي: مِنَ التَّغْيِيرِ لَا مِنَ الْغَضَبِ - كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ - قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرِدْهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرَمٌ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى "«أَنَّهُ بَعْضُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ يَقْطُرُ دَمُهُ» " وَعَيْنُ بَعْضٍ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ الْعَجْزُ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ شِقَّةٌ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدَايَا، وَبَعْضُ مَذْبُوحٍ، وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ، إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ: «أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ عَجْزَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ، وَهُوَ بِالْجُفَّةِ، فَأَكَلَ مِنْهُ» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنْ كَانَ هَذَا مُحْفُوظًا، فَلَعَلَّهُ رَدَّ الْحَيِّ، وَقَبِلَ اللَّحْمَ، وَإِنَّمَا رَدَّ الْحَيِّ لِكَوْنِهِ صَيِّدًا، وَرَدَّ اللَّحْمَ تَارَةً لِكَوْنِهِ ظَنًّا أَنَّهُ صَيِّدٌ لَهُ، وَقَبِلَ أُخْرَى حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْ لِأَجْلِهِ، وَيَحْتَمِلُ حَمْلُ قَبُولِهِ عَلَى حَالِ رُجُوعِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْجُفَّةِ، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بَوْدَانَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِيهِ أَنَّهُ حَالُ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَلَا يَتَصَوَّرُ عَدَمَ قَبُولِهِ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحْضَرَ الْحِمَارَ مَذْبُوحًا، ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ جُزْءًا بِحَضْرَتِهِ، فَقَدَّمَهُ لَهُ، فَنَ قَالَ: أَهْدِي حِمَارًا أَرَادَ ابْتِدَاءً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ مَا قَدَّمَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَهْدَاهُ لَهُ حَيًّا، فَلَمَّا رَدَّهُ ذَكَاهُ، وَأَتَاهُ بِبَعْضِهِ ظَانًّا أَنَّ الرَّدَّ لِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِجَمَلَتِهِ، فَأَعْلَمَهُ بِامْتِنَاعِهِ أَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ حُكْمُ الْكُلِّ، وَاجْتَمَعَ مَهْمَا أَمَكْنَ أَوَّلَى مِنْ تَوْهِيمِ بَعْضِ الرُّوَاةِ اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ حُكْمَ الْكُلِّ حَيًّا مُغَايِرٌ لِلْجُزْءِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ صَيْدٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ، وَأَمَّا الْجُزْءُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا صِيدَ لِأَجَلِهِ فَيَحِلُّ، أَوْ صَيْدٌ لَهُ فَيَحْرُمُ، وَقَالَ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لَحْمُ الصَّيْدِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ أَخْذًا بِقَضِيَّةِ الصَّعْبِ، وَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ فِي الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِينَ: هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: "«هَلْ مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا» .

٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) الْاسْتِمْتَاعُ هُنَا تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ، وَالْفَرَاغُ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مُمْتَعًا، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِأَنْ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ، وَاسْتَبَاحَ مُحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ، أَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ لَا دَلَالََةَ لِلْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا اسْتَبَاحَ الْمُحْظُورَاتِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا أَوَّلَ قَوْلِهِ: "اسْتَمْتَعْنَا" بِأَنْ اسْتَمْتَعَ مِنْ أَمْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِي بِتَقْدِيمِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، فَأَضَافَ فَعَلَهُمْ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ اهـ. وَهُوَ تَكْلُفٌ مُسْتَغْنَى عَنْهُ لِأَنَّ الْاسْتِمْتَاعَ لُغَوِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَى الْإِنْتِفَاعِ (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْخَاءِ (الْحِلَّ) نَصَبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَقَوْلُهُ: (كُلَّهُ) تَأْكِيدٌ لَهُ أَيُّ: الْحِلَّ التَّامَّ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ: فَلْيَجْعَلْ حَلَالًا عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ مَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِهَا. اهـ كَلَامُهُ.

وَهُوَ نَاطِرٌ إِلَى قَوْلِهِ "فَلْيَحِلَّ" بِضَمِّ الْيَاءِ، وَهُوَ كَذَا فِي نُسْخَةِ (فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ) أَيُّ: فِي أَشْهُرِهِ (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي أَنَّ دُخُولَهَا فِيهِ فِي أَشْهُرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ السَّنَةِ، بَلْ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السِّنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ) أَيُّ: فِي الْمَصَابِيحِ (عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي)، وَهُوَ اعْتِدَارٌ مِنْ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ عَنْ تَرْكِهِ، وَلِئَلَّا يَشْكَلَ قَوْلُهُ. (الْفَصْلُ الثَّلَاثُ)

٢٥٥٩ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ: «أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرْنَا أَنْ نُحِلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حِلُّوْا، وَأَصْبِيُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعِزْمِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَهْلَنَ لَهُمْ، فَقُلْنَا: لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَتَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيِّ، قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحْرِكُهَا، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا، فَقَالَ: قَدْ "عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ، وَأَبْرَكُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَّتْ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ فِلْهُوْا، فَحَلَّلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سَعَاتِيهِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتُ، قَالَ:

بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْدِ، وَأَمُكْثْ حَرَامًا، قَالَ: وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدِيًّا، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا أَبَدُ؟ فَقَالَ: لَا أَبَدُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الفصل الثالث ٢٥٥٩ - (عَنْ عَطَاءٍ) أَي: ابْنِ رَبَاجٍ - تَابِعِيُّ جَلِيلٌ مَكِّيٌّ - قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، أَوْ بِتَقْدِيرٍ "يَعْنِي" أَوْ أَعْنِي، أَي: أَحْرَمْنَا (بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ) أَي: عَلَى زَعَمِ جَابِرٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، أَوْ أَرَادَ بِالأَصْحَابِ أَكْثَرَهُمْ، أَوْ بَعْضَهُمْ، أَوْ مَنْ لَمْ يُسَقِ الْهَدْيَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْ حَجِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا (قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبَحَ رَابِعَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) بِكُسْرِ الْحَاءِ لَا غَيْرَ (فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ) أَي: نَفْسَخَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ (قَالَ عَطَاءٌ) أَي: رَاوِيًا عَنْ جَابِرٍ (قَالَ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حَلُّوا) بِكُسْرِ الْحَاءِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ (وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ) تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ لِلْإِهْتِمَامِ، وَتَخْصِيصٌ لِدَفْعِ الْإِيهَامِ مِنَ الْإِيهَامِ.

(قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَزِمِ) أَي: يُوجِبِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَهْلَهُنَّ لَهُمْ) يَعْنِي لَمْ يَجْعَلِ الْجَمَاعَ عَزِيمَةً عَلَيْهِمْ، بَلْ جَعَلَهُ رُخْصَةً لَهُمْ، بِخِلَافِ الْفَسْخِ، فَإِنَّهُ كَانَ عَزِيمَةً، فَأَمُرُ (حَلُّوا) لِلْوُجُوبِ (وَأَصِيبُوا) لِلْإِبَاحَةِ، أَوْ لِلِاسْتِحْبَابِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: قَالَ عَطَاءٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ جَابِرٍ: "فَأَمَرْنَا" ثُمَّ فَسَّرَ هَذَا التَّفْسِيرَ بِأَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ جَزْمًا (فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ) أَي: حِينَ لَمْ يَبْقَ (بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ) أَي: مِنَ اللَّيَالِي بِحِسَابِ لَيْلَةٍ عَرَفَةَ، أَوْ مِنَ الْأَيَّامِ بِحِسَابِ يَوْمٍ الْأَحَدِ الَّذِي لَا كَلَامَ فِيهِ (أَمَرْنَا) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَفِي نُسخَةٍ بِصيغةِ الْمَجْهُولِ (أَنْ نُفْضِيَ) مِنَ الْإِفْضَاءِ أَي: نَصَلْ (إِلَى نِسَائِنَا)، وَهُوَ كِتَابَةٌ عَنِ الْجَمَاعِ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَقَدْ أَقْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١] (فَنَاتِي) بِالرَّفْعِ أَي: فَتَحْنُ حِينَئِذٍ نَاتِي (عَرَفَةَ) تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ (الْمُحَلَّةَ حَالِيَةً، وَهُوَ كِتَابَةٌ عَنِ قُرْبِ الْجَمَاعِ، وَكَانَ هَذَا عَيْبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ يَعْدُونَهُ نَقْصًا فِي الْحَجِّ.

(قَالَ) أَي: عَطَاءٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (يَقُولُ) أَي: يُشِيرُ (جَابِرٌ بِيدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ) أَي: إِشَارَتِهِ (بِيَدِهِ يَحْرِكُهَا) أَي: يَدُهُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَشْبِيهَ تَحْرِيكِ الْمَذَاكِيرِ بِتَشْبِيهِ الْيَدِ، أَوْ إِشَارَةَ إِلَى تَقْلِيلِ الْمُدَّةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ، أَوْ إِيمَاءً إِلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّاسُّفِ لَدَيْهِمْ (قَالَ) أَي: جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا) أَي: خَطِيبًا (فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ) أَي: اعْتَقَدْتُمْ (أَنِّي أَتَقَاكُمُ لِلَّهِ) أَي: أَذِينُكُمْ، أَوْ أَخْشَاكُمْ (وَأَصْدَقُكُمْ) أَي: قَوْلًا (وَأَبْرَكُكُمْ) أَي: عَمَلًا (وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَّتْ كَمَا تَحُلُّونَ، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) مَا مَوْصُولَةٌ مُحَلَّلَةٌ لِلنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ) وَكُنْتُ حَلَلْتُ مَعَكُمْ أَرَادَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْيِيبَ قُلُوبِهِمْ، وَتَسْكِينَ نَفْسِهِمْ فِي صُورَةِ الْمُخَالَفَةِ بِفَعْلِهِ، وَهُمْ يُحِبُّونَ مُتَابَعَتَهُ، وَكَمَالَ مُوَافَقَتِهِ وَلَمَّا فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ فِي الْإِعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَمُقَارَبَةِ النِّسَاءِ قُرْبَ عَرَفَةَ (حَلُّوا) بِكُسْرِ الْحَاءِ أَمْرٌ لِلتَّأْكِيدِ (حَلَلْنَا، وَسَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا) أَي: مُنْشَرِحِينَ، مُنْبَسِّطِينَ حَيْثُ ظَهَرَ لَنَا عَذْرُ الْمُخَالَفَةِ، وَحِكْمَةُ عَدَمِ الْمَوَافَقَةِ.

(قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ) بِكُسْرِ السِّينِ أَي: مِنْ عَمَلِهِ مِنَ الْقَضَاءِ، وَغَيْرِهِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: مِنْ تَوَلِيَّةِ اسْتِخْرَاجِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَابِهَا، وَبِهِ سُمِّيَ عَامِلُ الزَّكَاةِ السَّاعِي، وَلَا

مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ (فَقَالَ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِمَا أَهَلَّتْ؟ قَالَ) أَي: عَلَيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدِ) أَي: فِي وَقْتِ الْهَدْيِ دَمَ الْقِرَانِ (وَأَمُكْثْ) أَي: الْآنَ (حَرَامًا) أَي: مُحْرَمًا (قَالَ) أَي: جَابِرٌ (وَأَهْدِي) أَي:

أَتَى بِالْهَدْيِ (لَهُ عَلَى هَدْيًا) أَي: مِنَ الْيَمَنِ كَمَا سَبَقَ، أَوْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ هَدْيًا فِي نُسُكِهِ (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَامِنَا هَذَا) أَي: جَوَازُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَوْ جَوَازُ فُسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ مُخْتَصِّ بِهَذِهِ السَّنَةِ (أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: لِأَبَدٍ)، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَالثَّانِي قَوْلُ أَحْمَدَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَرْبَعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقَتْ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلَّ كَمَا حَلُّوا» . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٦٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَرْبَعِ) أَي: لِيَالٍ (مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ) شَكُّ مِنْهَا، أَوْ مِنَ الرَّأْيِ عَنْهَا (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانُ) أَي: مَلَانٌ مِنَ الْغَضَبِ حِينَ تَأَخَّرَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي فُسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لِإِحْدَى الْعِلَلِ الْمُشْتَرَكَةِ (فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) دُعَاءٌ، أَوْ إِخْبَارٌ (قَالَ: أَوْ مَا شَعَرْتُ) أَي: أَوْ مَا عَلِمْتُ (أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ) أَي: بَعْضُهُمْ (بِأَمْرٍ)، وَهُوَ فُسْخُ الْحَجِّ (فَإِذَا هُمْ) أَي: بَعْضُهُمْ (يَتَرَدَّدُونَ) أَي: فِي طَاعَةِ الْأَمْرِ وَمُسَارَعَتِهِ، أَوْ فِي أَنَّ هَذِهِ الْإِطَاعَةَ هَلْ هِيَ نَقْصَانٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَمٍ («لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقَتْ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ») أَي: الْهَدْيَ بِمَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ (ثُمَّ أَحِلَّ) أَي: بِالْفُسْخِ (كَمَا حَلُّوا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - .

١٣٠٣ [باب دخول مكة والطواف]

[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوْفِ]

الفصل الأول

٢٥٦١ - عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِي طُوًى، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(٣) بَابُ: دُخُولُ مَكَّةَ أَي: آدَابُ دُخُولِهَا (وَالطَّوْفِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ.

الفصل الأول

٢٥٦١ - (عَنْ نَافِعٍ) أَي: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ) يَفْتَحُ الدَّالَّ أَي: لَا يَجِيئُهَا (إِلَّا بَاتَ) أَي: نَزَلَ فِي اللَّيْلِ (بِذِي طُوًى) يَفْتَحُ الطَّاءَ، وَضَمَّهَا، وَكَسَرَهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَأَشْهُرُ، ثُمَّ الضَّمُّ أَكْثَرُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْقُرَاءِ، وَيُصْرَفُ، وَلَا يُصْرَفُ، مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، وَقِيلَ: اسْمُ بَيْتٍ عِنْدَ مَكَّةَ فِي طَرِيقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، وَيُصَلِّيَ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا)، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ (رَحِمَهُ اللَّهُ): فَلَا أَفْضَلَ أَنْ يَدْخُلَهَا نَهَارًا لِيَرَى الْبَيْتَ مِنَ الْبُعْدِ أَهْ.

وَقِيلَ: لَيْسَ لِمَنْ عَنِ الْحَرَامِيَّةِ بِمَكَّةَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لِلِاسْتِرَاحَةِ، وَلِلْإِغْتِسَالِ، وَالنَّظَافَةِ (وَإِذَا نَفَرَ) أَي: خَرَجَ (مِنْهَا) أَي: مِنْ مَكَّةَ (مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ)، انْتِظَارًا لِأَصْحَابِهِ، وَاهْتِمَامًا بِجَمْعِ أَسْبَابِهِ (وَيَذْكُرُ) عَطْفٌ عَلَى "لَا يَقْدُمُ" أَي: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَذْكُرُ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَي: مَا ذَكَرَ فِي وَقْتِ الْوُلُوجِ وَالْخُرُوجِ، وَمَا أَحْسَنَ مَنْ قَالَ مِنْ أَرْبَابِ الْحَالِ:

وَسَنَا بَرَقَ نَفْيُ عَنِّي الْكَرَى لَمْ يَزَلْ يَلْمَعُ بِي مِنْ ذِي طُوًى مَنْزِلُ سَلَمَى بِهِ نَارِزَةُ طَيْبِ السَّاحَةِ مَعْمُورُ الْفَنَاءِ فِي "النَّهْيَةِ": لَا يَضُرُّهُ لَيْلًا

دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمَّا رَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَخَلَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، دَخَلَهَا فِي حِجِّهِ نَهَارًا، وَلَيْلًا فِي عُمْرَتِهِ، وَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الدُّخُولِ لَيْلًا، فَلَيْسَ تَقْرِيرًا لِلْسَّنَةِ، بَلْ شَفَقَةً عَلَى الْحَاجِّ مِنَ السَّرَاقِ.

وَرَوَى ابْنُ جِبَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانُوا يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ مُشَاءَ حُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاءَ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ حَجَّ الْبَيْتِ سَبْعِمِائَةَ أَلْفٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ بِالْتَّعْنِيمِ، وَيَدْخُلُونَهَا حُفَاةً تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٦٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ: عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَهُ حِينَئِذٍ (لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ) أَيُّ: وَصَلَ إِلَى قُرْبِهَا (دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا) وَكَذَا دَخَلَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ مِنْهَا (وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا) أَيُّ: لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ بِأَعْلَاهَا ثَنِيَّةٌ كَدَاءٍ يَفْتَحُ الْكَافَ وَالْمَدَّ وَالتَّنْوِينَ، وَعَدَمُهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ عَلِمَ الْمَكَانَ، أَوِ الْبُقْعَةَ، وَهِيَ الَّتِي يَخْدُرُ مِنْهَا إِلَى الْمَقْبَرَةِ الْمُسَمَّاةِ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْمَعْلَاةِ، وَتُسَمَّى بِالْحُجُونِ عَنِ الْخَاصَّةِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الثَّنِيَّةِ الَّتِي قَبْلَهُ بِبَسِيرٍ، وَالثَّنِيَّةِ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، وَبِأَسْفَلِهَا ثَنِيَّةٌ كُدَى بِضَمِّ الْكَافِ وَالْكَسْرِ، وَالتَّنْوِينَ، وَتَرَكَّهُ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِبَابِ الشَّيْبِكَةِ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ دُخُولُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَالْخُرُوجُ مِنَ السُّفْلَى، سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ الثَّنِيَّةُ عَلَى طَرِيقِ مَكَّةَ كَالْمَدْنِيِّ، أَوْ لَا كَالْيَمَنِيِّ، قِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ فِي الطَّرِيقِ دَاخِلًا، أَوْ خَارِجًا لِلْفَالِ بِتَغْيِيرِ الْحَالِ إِلَى أَكْمَلِ مِنْهُ، كَمَا فَعَلَ فِي الْعِيدِ، وَلِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ، وَلِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُهُمَا اهـ.

أَوْ لِمُنَاسَبَةِ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا لِلدَّاخِلِ الْمُقْبِلِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْتِ، وَلِمُنَاسَبَةِ السُّفْلَى لِمُودَعِهِ بِالذَّهَابِ إِلَى قَفَاهُ، أَوْ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ إِلَى مَكَّةَ يَنَاسِبُهُ الظُّهُورُ، وَالْإِعْلَانُ، بِخِلَافِ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ يَلَامُهُ الْخَفَاءُ، وَالْكِتْمَانُ، فَإِنَّ الدُّخُولَ فِيهِ حَسَنَةٌ، وَالْخُرُوجَ مِنْهَا فِي صُورَةٍ سَيِّئَةٍ، وَلِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ عَلَى الْعُلْيَا حِينَ قَالَ: {فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إِبْرَاهِيم: ٣٧] كَمَا رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ لَمَّا فَرَّغَ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ نَادَى عَلَى حَجَرِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَقَامِ، وَعَلَى الْعُلْيَا أَيْضًا: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ بَنَى لَكُمْ بَيْتًا فَحُجُّوهُ، فَأَجَابَتْهُ النَّطْفُ فِي الْأَصْلَابِ وَالْأَرْحَامِ: لَبَّيْكَ.

وَكُلُّ مَنْ كُتِبَ لَهُ تَكْرِيرُ النَّسِكِ تَكَرَّرَتْ إِجَابَتُهُ بِقَدَرِ مَا كُتِبَ لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَجَابَتْهُ الْأَرْوَاحُ، وَالْأَشْبَاحُ الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَقُضِيَ أَنْ تَشْرَفَ بِزِيَارَةِ بَيْتِ اللَّهِ، وَتَسْمَعَ نِدَاءً مِنْ نَادَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٦٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدْ «حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمَرَةَ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٦٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ) أَيُّ: جَدَّدَ الْوُضُوءَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ، أَوِ الْمُرَادُ مَعْنَاهُ اللَّغْوِيُّ، وَعَلَى كُلِّ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى كَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الطَّوْفِ؛ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّتَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ الطَّوْفِ بِدُونِهَا، فَعِنْدَنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا

شَرْطٌ، وَأَمَّا الاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَالطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» "إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ النُّطْقَ فَمَدْفُوعٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، مَعَ أَنَّ الْمُسَبَّهَ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَدْعِي الْمُشَارَكَةَ مَعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَلَا تَرَى إِلَى جَوَازِ الْأَكْلِ، وَالشَّرْبِ فِي الطَّوْفِ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِهِمَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نَزَاعٍ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ: وَلَمْ يَنْظُرِ الْجُمْهُورُ إِلَى ضَعْفِ إِسْنَادِ رَفْعِهِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ حُجَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ إِفَادَةُ شَرْطِيَّةٍ (ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) أَيُّ: طَوَّفَ الْعُمْرَةَ لِكُونِهِ قَارِنًا، أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ طَوَّافِ الْقُدُومِ لِنُدَاخُلِ الْأَفْعَالِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِلْقَارِنِ، وَهَذَا وَهْمٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُفْرَدِ، وَالْقَارِنِ يُسْنُّ لَهُ طَوَّافُ الْقُدُومِ اتِّفَاقًا، بَلْ قَالَ مَالِكٌ: بِوُجُوبِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ طَوَّافُ الرُّكْنِ حِينَئِذٍ مِنْهُمَا، إِذْ هُوَ فِي حَقِّهِمَا إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ إِجْمَاعًا، وَطَوَّافُ الْقُدُومِ يَفُوتُ بِالْوُقُوفِ إِجْمَاعًا (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ) بِالتَّائِيثِ، وَالتَّذَكِيرِ (عُمْرَةً) أَيُّ: ثُمَّ لَمْ يَوْجَدْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمْرَةٌ، فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِالْعُمْرَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْحَجِّ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: يَعْنِي إِفْرَادَ الْحَجِّ،

وَفِيهِ أَنَّهُ إِفْرَادُ الْحَجِّ بِدُونِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ خِلَافِ الْأَفْضَلِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّضًا، فَكَيْفَ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ؟ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ عُمْرَةٌ حَتَّى يُوفِّيَ أَعْمَالُهَا مِنَ السَّعْيِ وَالْحَلْقِ، بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّوْفِ، كَمَا تُفِيدُهُ رَوَايَةٌ: ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَيُّ: الطَّوْفُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَوَّافَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْقُدُومِ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا لِلْمُفْرَدِ، وَلِلْقَارِنِ أَعْفَالٌ تَدَاخُلُ، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا. (ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ) أَيُّ: بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ) بِالرَّفْعِ (بَدَأَ بِهِ) الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمْرٌ، ثُمَّ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - (مِثْلُ ذَلِكَ) بِالنَّصْبِ أَيُّ: فَعَلًا مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِي نُسْخَةِ الرَّفْعِ، أَيُّ: فَعَلُهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ جَمِيعُهُمْ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ بَعْدَ حَجِّهِمْ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْخَفَاطِ: إِنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِضَرُورَةِ رَفْضِ عُمْرَتِهَا، ثُمَّ إِيْتَانِ قَضَائِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ لِلْمَصَابِيحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: قَوْلُهُ: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، كَذَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، وَمَعْنَاهُ لَمْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ نَسْقُ الْكَلَامِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى تَمَامِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ لِمَا فِي سِيَاقِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَوَاتِهِ: أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّجَتْ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ، وَبِهِ انْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الصَّوَابُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِلَّا أَنْ يَصِحَّ بِذَلِكَ نَقْلٌ مِنْ خَارِجٍ، وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: "ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ" مَكَانَ: "ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً" وَمَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَحْلُلٌ بِالطَّوْفِ مِنَ الْإِحْرَامِ، بَلْ أَقَامُوا عَلَى إِحْرَامِهِمْ حَتَّى نَحَرُوا هَدْيَهُمْ.

٢٥٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٦٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ) ، وَفِي نُسْخَةِ: بِالْحَجِّ (أَوِ بِالْعُمْرَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ: "أَوْ" لِلتَّنْوِيجِ لِيَسْتَقِيمَ قَوْلُهُ (كَانَ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ) ظَرْفُ (سَعَى) جَوَابٌ لِلشَّرْطِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفُ "طَافَ" أَيُّ: رَمَلَ كَمَا فِي رَوَايَةٍ: (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) أَيُّ: أَشْوَاطٍ، وَنَصَبَهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ فِيهِ، لَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مُصَدَّرٍ

مَحْذُوفٌ كَمَا قَالَه الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّمَلِ: الْخَبَبُ، وَهُوَ أَنْ يُقَارِبَ خُطَاهُ بِسُرْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عَدْوٍ، وَلَا وَثْبٍ، وَغَلَطَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ دُونَ الْخَبَبِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْعَدْوُ الشَّدِيدُ (وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ) أَيُّ: صَلَّى (سَجْدَتَيْنِ) أَيُّ: رَكَعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ (ثُمَّ يَطُوفُ) أَيُّ: يَسْعَى (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)، وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ فِيهِ، وَفِي "يَقْدُمُ" لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ: «رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٥٦٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْحَجْرِ) أَيُّ: الْأَسْوَدَ (إِلَى الْحَجْرِ) فِيهِ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرْمَلْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَمَنْ يَسْعَى) أَيُّ: يُسْرِعُ، وَيَشْتَدُّ عَدْوًا (بِبَطْنِ الْمَسِيلِ) : اسْمُ مَوْضِعٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجَعَلَ عَلَامَتَهُ بِالْأُمْيَالِ الْخُضِرِ (إِذَا طَافَ) أَيُّ: سَعَى (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) .

وَالسَّعْيُ: وَاجِبٌ عِنْدَنَا رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالْإِسْرَاعُ سُنَّةٌ اتِّفَاقًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)، أَعْلَمُ أَنَّ رَمَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَصْحَابَهُ الْكَرَامَ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ، وَكَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةً عَشْرًا، فَلِذَا قَدِمُوهُ عَلَى خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا الْوَاقِعَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةً سَبْعًا، فَإِنَّهُمْ لَمَّا قَدِمُوا لِفَعْلُهَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ فِيهِمْ: إِنْ حُمِيَ يَثْرِبَ

وَهَنَّتُمْ، وَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجْرَ، فَأَمَرَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا فِيمَا يَلِي الْحَجْرَ فَقَطْ، فَتَعَجَّبَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ بَقَاءِ جَدِّهِمْ، وَقَوَّيْتُمْ، وَلِذَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (كَانَهُمُ الْغَزَلَانُ)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَةً: لَمْ يَمْنَعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ، وَاسْتَمَرَ شَرْعُهُ بِدَلِيلٍ فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، مَعَ زَوَالِ سَبَبِهِ مِنْ إِظْهَارِ الْقُوَّةِ لِلْكُفَّارِ لِيَسْتَحْضَرَ فَاعِلَهُ سَبَبَهُ، وَهُوَ ظُهُورُ الْكُفَّارِ، لَا سَبَبًا بِذَلِكَ الْمَحَلِّ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ انْطِفَاءُ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ فَيَزِيدُ شُكْرَهُ لِرَبِّهِ عَلَى إِعْزَازِ دِينِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّدَةِ فِي الْخِدْمَةِ.

وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا الرَّمْلُ وَكَشَفَ الْمَنَاكِبِ فِي الْإِضْطِبَاعِ، وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَرُكُ شَيْئًا نَصْنَعُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

٢٥٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجْرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٥٦٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجْرَ) أَيُّ: الْأَسْوَدَ الْأَسْعَدَ (فَاسْتَلَمَهُ) أَيُّ: لَمَسَهُ، وَقَبْلَهُ، وَلَيْسَ فِي الْمَشَاهِيرِ السَّجْدَةِ عَلَيْهِ، وَلَا التَّثَلُّثُ لَدَيْهِ (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ) أَيُّ: يَمِينَ نَفْسِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ، وَقِيلَ: عَلَى يَمِينِ الْحَجْرِ، وَالْمَعْنَى يَدُورُ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى يَسَارِهِ، لِيَكُونَ الْقَلْبُ الَّذِي هُوَ بَيْتُ الرَّبِّ مُحَازِيًا لِبَيْتِ اللَّهِ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ. (فَرَمَلَ ثَلَاثًا) أَيُّ: فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ (وَمَشَى أَرْبَعًا) أَيُّ: بِالسُّكُونِ وَالْهَيْئَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٦٧ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ وَيَقْبِلُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٥٦٧ - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ: هَكَذَا فِي "الْكَاشِفِ" وَالْمَذْكُورُ فِي "جَامِعِ الْأُصُولِ" أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْ .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَرَبِيِّ تَابِعِيٌّ بَصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ.

فَلَا مَنَافَاةَ بَيْنَ " الْكَاشِفِ " وَ " الْجَامِعِ " عَلَى مَا يُؤَمِّمُهُ نَقْلُ الطَّبِيِّ، وَالصَّحِيحُ مَا فِي " الْكَاشِفِ " لِأَنَّهُ مَنْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ.
(قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ) أَهْوَسَنَهُ؟ (فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ) أَيُّ: بِاللَّسِّ، وَوَضَعَ
الْيَدَ عَلَيْهِ (وَيَقْبَلُهُ) . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٥٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَمْ أَرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٦٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ) : أَيُّ: مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ مِنْ أَجْرَائِهِ (إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) : بِخَفِيفِ الْيَاءِ الْأَوَّلَى، وَيَشْدَدُ: قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَالْيَمَانِي، وَالْآخِرَانِ يُسَمَّيَانِ الشَّامِيَيْنِ اهـ.
فَفِيهِمَا تَغْلِيْبٌ، وَإِنَّمَا اسْتَلِمَهُمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُمَا بَقِيَا عَلَى بَنَاءِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاسْتِلَامُ الْحَجْرِ: لِمَسُّهُ إِمَامًا
بَالِدًا، أَوْ بِالْقَبْلَةِ، أَوْ بِهِمَا، وَأَمَّا اسْتِلَامُ الْيَمَانِي، فَبَالِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا.

قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي الْبَيْتِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: الْأَوَّلُ: لَهُ فَضِيلَتَانِ: كَوْنُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِيهِ، وَكَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ، وَالثَّانِي: كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ، وَلَيْسَ لِلْآخِرَانِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، وَلِذَلِكَ يَقْبَلُ الْأَوَّلُ، وَيَسْتَلِمُ الثَّانِي، وَلَا يَقْبَلُ الْآخِرَانِ،
وَلَا يُسْتَلَمَانِ، هَذَا عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ تَقْيِيلَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ اهـ.
وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قِيَاسًا عَلَى الرُّكْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٥٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٦٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ) : وَهَذَا فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِمَامًا
لِخُصُوصِيَّةٍ، أَوْ لِعُذْرِيَّةٍ، فَإِنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ عِنْدَنَا وَاجِبٌ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا طَافَ رَاكِبًا مَعَ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ، لِيَرَاهُ
النَّاسُ كُلَّهُمْ، وَذَلِكَ لِإِزْدِحَامِهِمْ وَكَثَرَتِهِمْ.

(يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ) : أَيُّ: يُشِيرُ إِلَيْهِ بَعْضًا مُعْجَظَةً الرَّأْسِ كَالصَّوْلَجَانِ، وَالْمِمْ زَائِدَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْرَجَ السَّيِّدُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ،
لِأَنَّهُ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيَشْرَفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ جَابِرٍ إِلَى قَوْلِهِ: " لِأَنَّهُ يَرَاهُ النَّاسُ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيَقْبَلُ الْمِحْجَنَ» ، وَهَذَا إِشْكَالٌ حَدِيثِيٌّ، وَهُوَ أَنَّ الثَّابِتَ بِلَا شُبْهَةٍ أَنَّهُ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ الطَّوِيلِ، فَارْجِعْ إِلَيْهِ، وَهَذَا يُنَافِي طَوَافَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَإِنْ أُجِيبَ بِحَدِيثِ الرَّاحِلَةِ عَلَى
الْعُمَرَةِ دَفَعَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي مُسْلِمٍ (طَافَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَنْصَرِفَ النَّاسُ
عَنْهُ) وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِيهِ أَنَّهُ احْتَمَلَ كَوْنَهُ لِلرُّكْنِ، يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ طَافَ مَا شَاءَ لَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنِ الْحَجْرِ كُلِّهِمَا مَرَّةً إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْفِيرًا لَهُ أَنْ يَزَاحِمَ، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنُ مَرْجِعِهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي لَوْ لَمْ يَرْكَبْ لَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ؛
لِأَنَّ كُلَّ مَنْ رَامَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ لِسُؤَالٍ، أَوْ لِرُؤْيَا، أَوْ لِاقْتِدَاءٍ لَا يَقْدِرُ لِكَثْرَةِ انْخِلَاقِ حَوْلِهِ، فَيَنْصَرِفُ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيلِ حَاجَتِهِ، فَيَجِبُ

الْحَمْلُ عَلَيْهِ لِمُوافَقَةِ هَذَا الاحْتِمَالِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيَحْصُلُ اجْتِمَاعُ الْحَدِيثَيْنِ دُونَ تَعَارُضِهِمَا. وَالْجَوَابُ: أَنَّ فِي الْحَجِّ لِلْأَفَاقِيِّ طَوْفَةً، فَيُمْكِنُ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ مِنْ رُكُوبِهِ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرَضِ يَوْمَ النَّحْرِ لِيَعْلَمَهُمْ، وَمَشْيُهُ كَانَ طَوَافَ الْقُدُومِ، وَهُوَ الَّذِي يُفِيدُهُ حَدِيثُ جَابِرِ الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّهُ حُكِيَ فِي طَوَافِهِ الَّذِي بَدَأَ بِهِ أَوَّلَ دُخُولِ مَكَّةَ، كَمَا يُفِيدُهُ سَوْفُهُ لِلنَّظَرِ فِيهِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهُ إِذَا طَافَ رَاكِبًا لِيُشْرَفَ، وَيَرَاهُ النَّاسُ، فَيَسْأَلُونَهُ، وَبَيْنَ مَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ إِذَا طَافَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي، كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ عِكْرَمَةَ، فَجَعَلَ حَمَّادٌ يَصْعَدُ الصَّفَا، وَعِكْرَمَةُ لَا يَصْعَدُهَا، فَقَالَ حَمَّادٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَا تَصْعَدُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ؟ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ طَوَافُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ حَمَّادٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِجْنٍ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَمَنْ أَحَلَّ ذَلِكَ لَمْ يَصْعَدْ. اهـ.

فَالْجَوَابُ: نَعَمْ؛ بِأَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ؟ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ، وَهَذَا لَا يَزِمُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُمْرَةِ إِذْ لَا مُشْرِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ، فَالْجَوَابُ: يُحْمَلُ كُلُّ مَنِهْمَا عَلَى عُمْرَةٍ غَيْرِ الْأُخْرَى، وَالْمُنَاسِبُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَوْنُهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِرَادَةَ تُفِيدُهُ، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ الرُّكُوبُ لِلشَّكَايَةِ فِي غَيْرِهَا، وَهِيَ عُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ اهـ.

وَلَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِلَلِ، لِرُكُوبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَقُولُ: حَمَلَ الْمُطْلَعُ عَلَى الشَّكَايَةِ رُكُوبَهُ لِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَغَيْرِ الْمُطْلَعِ حَمَلَهُ عَلَى مَا رَأَى مِنْ رَأْيِهِ، وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْجَوَابُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ حَمَلَ رُكُوبَهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْصَرِفَ النَّاسُ عَنِ الرُّكْنِ، فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِلَّةِ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ مَانِعَةً عَنِ الْأَمْرِ الْأَفْضَلِ، فَضْلاً عَنِ الْوَاجِبِ، فَتَأَمَّلْ، وَاخْتَرِ أَحْسَنَ الْعِلَلِ لثَلَاثَتِهِ فِي الزَّلَلِ، وَالْخَطَلِ.

ثُمَّ رَأَيْتُ الْجَمْعَ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - غَيْرَ مُنْطَبِقٍ عَلَى مَا فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْآتِي عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَهَلُّوا بِالْبَيْتِ، وَحَمَلَهُ عَلَى فِعْلِ الصَّحَابَةِ دُونَ فِعْلِهِ فِي غَايَةِ مِنَ الْبُعْدِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ثُمَّ مِنَ الْغَرِيبِ قَوْلُ ابْنِ جَرِّ: طَافَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَاكِبًا، فَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ بِمَا فِي يَدِهِ الْحَجْرَ، بَلْ مَا فَوْقَهُ مِنَ الرُّكْنِ الْمُحَازِي لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَوَجْهَ غَرَابَتِهِ أَنَّ الرَّاكِبَ يَتِمَكَّنُ مِنْ إِشَارَةِ يَدِهِ إِلَى مُحَازَاةِ الرُّكْنِ حَقِيقَةً، فَمَا الْحَاجَةُ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ فِي صَنْعَتِهِ؟ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ مِنْ فَوْقِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، وَنَحْوِهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى. ٢٥٧٠ - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٥٧٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ) أَيُّ: الْحَجْرِ الْأَسْوَدَ (أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْإِمَامِي لَا يُشَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْإِسْتِلَامِ، كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا. (وَكَبَّرَ) أَيُّ: قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)، وَفِي الطَّبْرَانِيِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ: كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ».

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي "الْأَمِّ" بِلَفْظٍ: "وَقُولُوا «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصَدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَصَحَّ

عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ: "بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصَدِيقًا بِكَائِبِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". وَالْمُرَادُ بِالْعَهْدِ: عَهْدُ الْمِيثَاقِ.

وَفِي خَبَرِ الطَّبْرَانِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الرُّكْنَيْنِ.

٢٥٧١ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيَقْبِلُ الْمِحْجَنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٥٧١ - (وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ) أَيُّ: رَاكِبًا (وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ) أَيُّ: يُشِيرُ إِلَيْهِ (بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيَقْبِلُ الْمِحْجَنَ) أَيُّ: بَدَلَ الْحَجَرِ لِلهَاشِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٥٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفِ طِمْثُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (لَعَلَّكَ نَفْسَتْ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ؟ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٧٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَذْكُرُ) أَيُّ: فِي تَلْبِينَتِنَا، أَوْ فِي مُحَاوَرَتِنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيُّ: لَا تَقْصِدُ (إِلَّا الْحَجَّ) فَإِنَّهُ الْأَصْلُ الْمَطْلُوبُ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ، فَإِنَّهَا أَمْرٌ مَنْدُوبٌ، فَلَا يُلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي اللَّفْظِ عَدَمُ وَجُودِهَا فِي النَّبَةِ (فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفِ) أَيُّ: نَازِلِينَ بِهَا، أَوْ وَاصِلِينَ إِلَيْهَا، وَهُوَ يَفْتَحُ السَّيْنَ، وَكَسَرَ الرَّاءَ مَمْنُوعًا، وَمَصْرُوفًا بِتَأْوِيلِ الْبُقْعَةِ، أَوِ الْمَكَانِ اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنْ مَكَّةَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، أَوْ سَبْعَةِ عَشَرَ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ، كَذَا قِيلَ، وَالْأَخِيرَانِ لَا يَصِحَّانِ. (طِمْثُ): يَفْتَحُ الْمِيمَ وَيَكْسِرُ أَيُّ: حَضَتْ (فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَبْكِي) أَيُّ: ظَنَّا مِنِّي أَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ الْحَجَّ (فَقَالَ: لَعَلَّكَ نَفْسَتْ؟) يَفْتَحُ النُّونَ وَضَمَّهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ أَيُّ: حَضَتْ، وَأَمَّا الْوِلَادَةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: نَفْسَتْ بِالضَّمِّ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ) بِكَسْرِ الْكَافِ أَيُّ: نَفَاسَكَ بِمَعْنَى حَيْضِكَ (شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ) أَيُّ: قَدَرَهُ (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) تَبَعًا لِأُمِّهِنَّ حَوَاءَ لَمَّا أَكَلَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَدَمَتْهَا، فَقَالَ - تَعَالَى - لَهَا: لَئِنْ أَدَمْتَهَا لِأَدَمِيْنِكَ وَبَنَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَفِيهِ تَسْلِيَةٌ لَهَا إِذِ الْبَلِيَّةُ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ. (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَ"لَا" زَائِدَةٌ. (حَتَّى تَطْهَرِي) أَيُّ: بِالْإِنْقِطَاعِ، وَالْإِغْتِسَالِ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: "حَتَّى تَغْتَسِلِي".

وَهَذَا الْحَدِيثُ بظَاهِرِهِ يُنَافِي قَوْلَهَا السَّابِقَ: وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهَا: لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ أَيُّ: مَا كَانَ قَصْدُنَا الْأَصْلَ مِنْ هَذَا السَّفَرِ إِلَّا الْحَجَّ بِأَحَدِ أَنْوَاعِهِ مِنَ الْقِرَانِ، وَالتَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، فَمِنَّا مَنْ أَفْرَدَ وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ، وَإِنِّي قَصَدْتُ التَّمَتُّعَ فَاعْتَمَرْتُ، ثُمَّ لَمَّا حَصَلَ لِي عُذْرُ الْحَيْضِ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، وَوَقْتُ وَقُوفِ الْحَجِّ، أَمَرَنِي أَنْ أَرْفُضَهَا وَأَفْعَلَ جَمِيعَ أَفْعَالِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوْفَ، وَكَذَلِكَ السَّعْيُ إِذْ لَا يَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ الطَّوْفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا تَقْدِيرُ ابْنِ جَرِّ، "فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: أَهْلِي بِالْحَجِّ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ ثَانِيًا، وَأَنَا أَبْكِي" فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا مَرَّ "فَتَدَبَّرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْحُجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا قَبْلَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ، أَمَرَهُ أَنْ يُؤْذَنَ فِي النَّاسِ: («أَلَا لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ») (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٥٧٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ) أَيُّ: أَرْسَلَنِي (فِي الْحُجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَشْدِيدِ الْمِمْ أَيْ: جَعَلَهُ أَمِيرَ قَافِلَةِ الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ (عَلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرِهِ أَيُّ: عَلَى الْحُجَّةِ (قَبْلَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ) أَيُّ: بِسَنَةِ (يَوْمِ النَّحْرِ) ظَرْفُ "بَعَثَ" (فِي رَهْطٍ) أَيُّ: فِي جُمْلَةٍ رَهْطٍ، أَيُّ: مَعَ رَهْطٍ (أَمْرَهُ) بِالتَّخْفِيفِ (يُؤَذِّنُ) بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي نُسخَةٍ: (أَنْ يُؤَذِّنَ) ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الرَّهْطِ، وَالْإِفْرَادُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى الْإِلْتِفَاتِ ذِكْرُهُ الطَّيِّبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قُلْتُ: أَوْ عَلَى التَّجْرِيدِ، أَوْ التَّقْدِيرِ، أَمَرَأَ أَحَدَ الرَّهْطِ أَنْ يُنَادِيَ (فِي النَّاسِ: "أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (لَا يَحْجُ) بِضَمِّ الْجِيمِ نَهْيٌ، أَوْ نَفْيٌ مَعْنَاهُ نَهْيٌ، وَيَفْتَحُ، وَيُكْسَرُ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ: لَا يَحْجَنَ (بَعْدَ الْعَامِ) أَيُّ: بَعْدَ هَذِهِ السَّنَةِ (مُشْرِكٌ) أَيُّ: كَافِرٌ، أَيُّ: لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] (وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) أَيُّ: مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِعَامٍ دُونَ عَامٍ، لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ مَعَ الْعُرْيِ، يَعْنِي زَعْمًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ فِي ثِيَابٍ أَذْنُبُوا فِيهَا، وَلِلْإِمَاءِ إِلَى كَمَالِ التَّجْرِيدِ عَنِ الذُّنُوبِ، أَوْ تَفَاوُلًا بِالتَّعْرِى مِنَ الْعُيُوبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

٢٥٧٤ - عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: «سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثاني

٢٥٧٤ - (وَعَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابِعِيٌّ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ. (قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ) ، وَفِي نُسخَةٍ: عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى الْبَيْتَ (يَرْفَعُ يَدَيْهِ) أَيُّ: هُوَ مُشْرُوعٌ أَمْ لَا؟ (فَقَالَ: قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ) أَيُّ: رَفَعَ الْيَدَ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، قَالَهُ الطَّيِّبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى، خِلَافًا لِأَحْمَدَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ - تَعَالَى، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا، فَإِنَّهُمْ صَرَحُوا أَنَّهُ يَسُنُّ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ، أَوْ وَصَلَ لِحُلِّ يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ، إِنْ لَمْ يَرَهُ لِعَمَى، أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَنْ يَقِفَ، وَيَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى: أَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَلِمَةً مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا رَأَى الْبَيْتَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحِينَئِذٍ بِالسَّلَامِ. وَأَسْنَدَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا، وَتَعْظِيمًا، وَتَكْرِيمًا، وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ، وَكَرَمِهِ مِنْ جِهَةٍ، وَاعْتَمِرْهُ تَشْرِيفًا، وَتَكْرِيمًا، وَتَعْظِيمًا، وَبِرًّا) » . وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ مُعْضَلٍ، وَيَعْضِدُهُ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ بِرَفْعِ الْأَيْدِي فِي اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ، ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مُحَلَّةٍ. وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَنُهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا، أَيُّ: الرِّفْعَ عِنْدَ رُؤْيَا الْبَيْتِ إِلَّا الْيَهُودَ. قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَعَلْنَا نَفْعَلُهُ، أَوْ لَا؟

فَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّ الْمُثْبِتِينَ لِلرَّفْعِ أَوَّلَى؛ لِأَنَّ مَعَهُمْ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رِوَايَةُ غَيْرِ جَابِرٍ فِي إِثْبَاتِ الرَّفْعِ أَشْهُرُ

عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْقَوْلُ فِي مِثْلِ هَذَا قَوْلٌ مَنْ أَثَبَتْ.

أَقُولُ: الْأَوَّلَى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ الْإِثْبَاتُ عَلَى أَوَّلِ رُؤْيَا، وَالتَّنْفِي عَلَى كُلِّ مَرَّةٍ.

٢٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا، فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٥٧٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ: تَوَجَّهَ مِنَ الْمَدِينَةِ (فَدَخَلَ مَكَّةَ) أَيُّ: لِلْحَجِّ، أَوْ لِلْعُمْرَةِ (فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ) أَيُّ: تَوَجَّهَ إِلَيْهِ، أَوْ (إِلَى) بِمَعْنَى (عَلَى) (فَاسْتَلَمَهُ) أَيُّ: بِالْمَسِّ، وَالتَّقْبِيلِ (ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) أَيُّ: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (ثُمَّ أَتَى الصَّفَا) أَيُّ: بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوْفِ (فَعَلَاهُ) أَيُّ: صَعِدَهُ (حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ) ، وَرَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ جَابِرٍ، فَرَّقَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، وَأَنَّهُ فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا كَانَ فِي الصَّفَا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الزَّمَنِ، وَأَمَّا الْآنَ، فَلَا يَتَّيَّنُ يَرَى مِنْ بَابِ الصَّفَا قَبْلَ رَقِيَّةٍ، لَمَّا حَدَثَ مِنْ ارْتِفَاعِ الْأَرْضِ ثَمَّةً حَتَّى أَنْدَفَنَ كَثِيرٌ مِنْ دَرَجِ الصَّفَا، وَقِيلَ: بِوُجُوبِ الرُّقِيِّ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الرُّقِيُّ الْآنَ فِي الْمَرَّةِ، فَلَا يُمَكِّنُ كَمَا أَنَّ رُؤْيَا الْبَيْتِ مِنْهَا لَا تُمَكِّنُ، لَكِنْ يَصْدُرُ الْعَقْدُ الْمُشْرِفُ عَلَيْهَا دَكَّةً، فَيُسْتَحَبُّ رُقْيَاهَا عَمَلًا بِالْوَارِدِ مَا أَمَكَنَ (فَرَفَعَ يَدَيْهِ) أَيُّ: لِلدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا لَا لِرُؤْيَا الْبَيْتِ لَمَّا سَبَقَ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ عَلَى هَيْئَةٍ رَفْعُهُمَا فِي صَلَاةٍ، فَلَا أَصْلَ لَهُ (فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ) أَيُّ: مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّوْحِيدِ (وَيَدْعُو) : أَيُّ: بِمَا شَاءَ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَا تَعْيِينَ فِي دَعَوَاتِ الْمُنَاسِكِ، لِأَنَّهُ يُورِثُ خُشُوعَ النَّاسِكِ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لِأَنَّ تَوْفِيقَهَا يَذْهَبُ بِالرَّقَّةِ، لِأَنَّهُ يُصِيرُ كَمَنْ يَكْرِرُ مُحْفُوظَهُ، وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَأْثُورِ حَسَنٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٥٧٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«الطَّوْفُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكَ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٥٧٦ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الطَّوْفُ حَوْلَ الْبَيْتِ) احْتِرَازٌ مِنَ الطَّوْفِ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرَّةِ (مِثْلُ الصَّلَاةِ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، وَجُوزَ النَّصْبِ أَيُّ: نَحْوَهَا (إِلَّا أَنَّكَ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) أَيُّ: تَعْتَادُونَ الْكَلَامَ فِيهِ، إِمَّا مُتَّصِلٌ أَيُّ مِثْلُهَا فِي كُلِّ مُعْتَبَرٍ فِيهَا وَجُودًا وَعَدَمًا إِلَّا التَّكَلَّمَ يَعْنِي: وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُنَافِيَّاتِ مِنَ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، وَإِمَّا مُنْقَطِعٌ أَيُّ: لَكِنْ رُخِّصَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ، وَفِي الْعُدُولِ - عَنْ قَوْلِهِ: "إِلَّا الْكَلَامَ" إِلَى مَا قَالَ - نُكْتَةُ لَطِيفَةٍ لَا تَخْفَى، وَيَعْلَمُ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَدَمَ شَرْطِيَّةِ الْإِسْتِقْبَالِ، وَلَيْسَ لِأَصْلِ الطَّوْفِ وَقْتُ مَشْرُوطٍ، وَبَقِيَ بَقِيَّةُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ، وَالْحَقِيقِيَّةِ، وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ، فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، كَالصَّلَاةِ وَوَأَجَبَاتٍ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِثْلِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْآحَادِ، وَهُوَ ظَنِّي لَا ثَبَتٌ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ، مَعَ الْإِتْفَاقِ أَنَّهُ يَعْنِي عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي بِالْمَطَافِ إِذَا شَقَّ اجْتِنَابُهَا؛ لِأَنَّ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَزَمَنِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ الْأَعْلَامِ نَزَلَ فِيهِ نَجَاسَةُ ذَرَقِ الطُّيُورِ وَغَيْرِهَا، وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنَ الطَّوْفِ بِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَمْرٌ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ بِتَطْهِيرِ مَا هُنَالِكَ. (فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ) : أَيُّ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ، وَإِفَادَةٍ عِلْمِ اسْتِفَادَةٍ عَلَى وَجْهِ لَا يَشُوشُ عَلَى الطَّائِفِينَ، وَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِمَّا يَتَكَلَّمُ الْعَوَامُّ فِي طَوَافِهِمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ مِنْ كَلَامِ الدُّنْيَا، بَلْ مِنْ مُوجِبَاتِ الْآثَامِ، فَالْهَيْئَةُ الْمُؤَكَّدُ حُمُولُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ، أَوْ التَّنْزِيهِ، وَفِي قَوْلِ: "مِثْلُ الصَّلَاةِ" تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوْفِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : أَيُّ: مَرْفُوعًا، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَنَّ اللَّهَ

أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ. (وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً) : أَيُّ: مِنْ الرِّوَاةِ (وَقَفَّوْهُ) : أَيُّ: الْحَدِيثَ (عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) : أَيُّ: وَلَمْ يَرْفَعُوهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ.

٢٥٧٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ (بَيَاضًا) مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٥٧٧ - وَعَنْهُ: أَيُّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ» " جُمْلَةً حَالِيَةً (فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ) أَيُّ: صَارَتْ ذُنُوبُ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ

يَمْسُحُونَ الْحَجَرَ سَبَبًا لِسَوَادِهِ، وَالْأَظْهَرُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، إِذْ لَا مَانِعَ نَقْلًا. وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: هَذَا الْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي تَنْظِيمِ شَأْنِ الْحَجَرِ، وَتَقْطِيعِ أَمْرِ الْخَطَايَا، وَالذُّنُوبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَجَرَ لَمَّا فِيهِ مِنَ الشَّرَفِ، وَالْكَرَامَةِ، وَالْيَمِينِ، وَالْبَرَكَةِ شَارَكَ جَوَاهِرَ الْجَنَّةِ، فَكَانَهُ نَزَلَ مِنْهَا، وَأَنَّ خَطَايَا بَنِي آدَمَ تَكَادُ تُؤَثِّرُ فِي الْجَمَادِ، فَتَجْعَلُ الْمَبْيُضَ مِنْهُ أَسْوَدًا، فَكَيْفَ يَقُولُ بِهِمْ؟ أَوْ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَكْفَرٌ لِلْخَطَايَا مَحَاءٌ لِلذُّنُوبِ كَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمِنْ كَثْرَةِ تَحْمِلِهِ أَوْزَارَ بَنِي آدَمَ صَارَ كَأَنَّهُ ذُو بَيَاضٍ شَدِيدٍ، فَسَوَّدَتْهُ الْخَطَايَا، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ نُقْطٌ بَيْضٌ، ثُمَّ لَا زَالَ السَّوَادُ يَتَرَاكُمُ عَلَيْهَا حَتَّى عَمَّهَا.

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ نَكْتَةً فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءً، فَإِذَا أَذْنَبَ نَكْتَةً فِيهِ نَكْتَةً أُخْرَى، وَهَكَذَا حَتَّى يَسُودَ قَلْبُهُ جَمِيعَةً، وَيَصِيرُ مِمَّنْ قَالَ فِيهِمْ: { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [المطففين: ١٤] ». وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَجَرَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيْضَاءِ فِي غَايَةِ مِنَ الصَّفَاءِ، وَيَتَغَيَّرُ بِمِلَاقَاةِ مَا لَا يَنْسَبُ مِنْ الْأَشْيَاءِ حَتَّى يَسُودَ لَهَا جَمِيعُ الْأَجْزَاءِ، وَفِي الْجُمْلَةِ الصُّحْبَةُ لَهَا تَأْثِيرٌ بِاجْتِمَاعِ الْعُقَلَاءِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، عَنْ أَنَسٍ، وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَابْنِ عَدِيٍّ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ. وَفِي رِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ عَنْهُ: الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ، وَكَانَ أَبْيَضَ كَالْمَاءِ، وَلَوْلَا مَسَّهُ مِنْ رَجَسِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرِيٌّ.

٢٥٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجَرِ: " وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ » ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٥٧٨ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجَرِ) : أَيُّ: فِي شَأْنِهِ، وَوَصَفِهِ (وَاللَّهُ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : أَيُّ: لَيُظْهِرَنَّهُ حَوْلَ كَوْنِهِ (لَهُ عَيْنَانِ) : أَيُّ: ظَاهِرَانِ (يُبْصِرُ بِهِمَا) : وَيَعْرِفُ الْمُبْطِلَ مِنَ الْمَحِقِّ، وَالْمُتَادِّبَ مِنْ غَيْرِهِ (وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ) : أَيُّ: يُثْنِي ثَنَاءً جَمِيلًا (عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ) : وَقِيلَ: (عَلَى) بِمَعْنَى اللَّامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ التَّوْحِيدَ، وَالْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ الْأَكِيدِ، وَلِذَا يُقَالُ: اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصَدِيقًا بِكَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٢٥٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " «إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٥٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ الرُّكْنَ) أَي: الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (وَالْمَقَامَ) : أَي: مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - («يَقُولَانِ مَنْ يَقُوتِ الْجَنَّةَ») : الْمُرَادُ بِهِ الْجَنَسُ، فَلَمَعْنَى أَنَّهُمَا مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ (طَمَسَ اللَّهُ) أَي: أَذْهَبَ (نُورَهُمَا) : أَي: بِمَسَاسِ الْمُشْرِكِينَ لَهُمَا، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي طَمْسِهِمَا لِيَكُونَ الْإِيمَانُ غَيْبِيًّا لَا عَيْنِيًّا (وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ) : عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَيَجُوزُ الْمَفْعُولُ (نُورَهُمَا لِأَضَاءِ) : بِالتَّثْنِيَةِ («مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ») : فَأَضَاءُهُ مُتَعَدِّ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ، أَي: لِأَضَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِمَا أَعْلَمُ، أَوْ هِيَ لَا زِمُ أَي: لَا اسْتِنَارَ بِهِمَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا صَحَّ أَيْضًا، وَلَوْلَا مَا مَسَّهَا مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ لِأَضَاءِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لَمَّا مَسَّتَهُمَا تِلْكَ الْخَطَايَا طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَوْنَ الرُّكْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَتْهُ الْكَفَرَةُ الْقَرَامِطَةُ بَعْدَ أَنْ غَلَبُوا بِمَكَّةَ حَتَّى مَلُثُوا الْمَسْجِدَ، وَزَمَزَمَ مِنَ الْقَتْلِ، وَضَرَبَ الْحَجَرَ بَعْضُهُمْ بِدُبُوسٍ، قَالَ: إِلَى كَمْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ ثُمَّ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ نَكِيَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَكَثَ عِنْدَهُمْ بَضْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ لَمَّا صُوِّلُوا بِمَالٍ كَثِيرٍ عَلَى رَدِّهِ قَالُوا: إِنَّهُ اخْتَلَطَ بَيْنَ حَجَارَةِ عِنْدَنَا، وَلَمْ نُمَيِّزْهُ الْآنَ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ عَلَامَةٌ تُمَيِّزُهُ فَاتُوا بِهَا وَمَيِّزُوهُ، فَسَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَنْ عَلَامَةٍ تُمَيِّزُهُ؟ فَقَالُوا: إِنَّ النَّارَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَذَكَرُوا لَهُمْ ذَلِكَ، فَامْتَحَنُوا وَصَارَ كُلُّ حَجَرٍ يَلْقَوْنَهُ فِي النَّارِ يَنْكَسِرُ حَتَّى جَاءُوا إِلَيْهِ، فَلَمْ تَقْدِرِ النَّارُ عَلَى أَذْنَى تَأْثِيرٍ فِيهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ هُوَ فَردُهُ. قِيلَ: وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُ فِي الذَّهَابِ مَاتَ تَحْتَهُ مِنْ شِدَّةِ ثِقَلِهِ إِبِلٌ كَثِيرَةٌ، وَفِي الْعُودِ حَمَلُهُ جَمَلٌ أَجُوبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَلَمْ يَتَأَثَّرْ بِهِ.

٢٥٨٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُزَاحِمُ عَلَيْهِ. قَالَ: إِنْ أَفْعَلُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا، فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ" وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا أَحْطَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٥٨٠ - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) : بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكْنَى أَبَا عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ الْحِجَازِيُّ قَاضِي أَهْلِ مَكَّةَ، وَلِدَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ: رَأَاهُ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَى عَنْهُ نَفَرٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَاتَ قَبْلَ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ) : أَي: يُغَالِبُ النَّاسَ (عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا) : أَي: غَيْرَ مُؤَذٍّ وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: زِحَامًا عَظِيمًا، وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ، أَوْ فِي أَوَّلِهِ، وَآخِرِهِ، فَإِنَّهُمَا أَكْدُ أَحْوَالِهَا، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْأَمِّ": وَلَا أَحَبُّ الزَّحَامِ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا فِي بَدْءِ الطَّوَافِ، وَآخِرِهِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ أَرْذَحَامًا لَا يَحْصُلُ فِيهِ أَذَى لِلْأَنَامِ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعُمَرَ: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تَزَاحِمُ عَلَى الْحَجْرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خُلُوةً فَاسْتَلِمَهُ وَالْأَفَاسْتَقْبَلَهُ، وَهَلَلْ، وَكَبِّرْ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُزَاحِمُ عَلَيْهِ) : أَي: عَلَى مَا ذَكَرَ، أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ رُبَّمَا دَمِيَ أَنْفُهُ مِنْ شِدَّةِ تَزَاحِمِهِ، وَكَانَهُمْ تَرْكُوهُ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى، فَلَا قِتْدَاءَ بِفَعْلِهِمْ سِيمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ أَوَّلَى.

(قَالَ) : ابْنُ عُمَرَ اسْتَدْلَالَ لِفَعْلِهِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: اعْتِدَارًا، وَلَا يَخْفَى (إِنْ أَفْعَلُ) : أَي: هَذَا الزَّحَامُ فَلَا أَلَامُ، فَإِنْ شَرِطِيَّةً، وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ، وَدَلِيلُ الْجَوَابِ قَوْلُهُ: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا) : أَي: لِمَسِّهِمَا (كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا) : أَي: مِنَ الصَّغَائِرِ. (وَسَمِعْتُهُ) : أَي: رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا، وَأَبْعَدُ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الرَّاوي: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ مَوْقُوفِينَ، عَلَى أَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ؛ فَتَدْبِرُ. (يَقُولُ: مَنْ طَافَ

هَذَا الْبَيْتَ أُسْبُوعًا) : أَي: سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ (فَأَحْصَاهُ) : بِأَنْ يُكَلِّه، وَيُرَاعِي مَا يَعْتَبَرُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الشُّرُوطِ، وَالْأَدَابِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: يُخَصِّصُهُ أَي: يَعِدُّهُ، وَقَالَ الْمُظْهَرُ: أَي: سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ يَحِثُّ يَدُّهَا، وَلَا يَتْرُكُ بَيْنَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ يَوْمًا أَهْدًا. وَهُوَ غَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ كَمَا لَا يَخْفَى (وَكَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ، وَسَمِعْتُهُ) : أَي: أَيْضًا (يَقُولُ: " لَا يَضَعُ) : أَي: الطَّائِفُ. (قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى) : الظَّاهِرُ لَا يَرْفَعُهَا، فَكَأَنَّهُ عَدَّ أُخْرَى بِاخْتِلَافِ وَصْفِ الْوَضْعِ، وَالرَّفْعِ، وَالتَّقْدِيرِ: لَا يَضَعُ قَدَمًا مَرَّةً وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا مَرَّةً أُخْرَى (إِلَّا حَطَّ اللَّهُ) : أَي: وَضَعَ، وَمَحَا (عَنْهَا) : أَي: بِكُلِّ قَدَمٍ، أَوْ بِكُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الْوَضْعِ، وَالرَّفْعِ (خَطِيئَةٌ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ) : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَفًا وَنَشْرًا، فَبِوَضْعِ الْقَدَمِ وَضَعَ السَّيِّئَةَ، وَبِرَفْعِهَا إِثْبَاتُ الْحَسَنَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِرَفْعِ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ هَذَا الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ قَامَ بِالْأَدَابِ، وَأَمَّا مَا يَقَعْلُهُ الْعَوَامُّ مِنَ الزَّحَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَذَى الْأَنَامِ كَالْمُدَافَعَةِ، وَالْمُسَابَقَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَهُوَ مُوجِبٌ لَزِيَادَةِ الْأَثَامِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٢٥٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [البقرة: ٢٠١]» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٥٨١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ) هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الصَّحَابَةِ، أَخَذَ عَنْهُ أَهْلُ مَكَّةَ الْقِرَاءَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ) : أَي: يَدْعُو، وَيَقْرَأُ (رَبَّنَا) : مَنْصُوبٌ بِحَذْفِ حَرْفِ النَّدَاءِ (آتِنَا) : أَي: أَعْطِنَا (فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) : أَي: الْعِلْمَ، وَالْعَمَلَ، أَوْ الْعَفْوَ، وَالْعَافِيَةَ، وَالرِّزْقَ الْحَسَنَ، أَوْ حَيَاةً طَيِّبَةً، أَوْ الْقَنَاعَةَ، أَوْ ذُرِّيَّةً صَالِحَةً (وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) : أَي: الْمَغْفِرَةَ، وَالْجَنَّةَ، وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ، أَوْ مَرَافِقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ الرِّضَاءَ، أَوْ الرُّوْيَةَ، أَوْ اللَّقَاءَ (وَقِنَا) : أَي: أَحْفَظْنَا (عَذَابَ النَّارِ) أَي: شِدَائِدَ جَهَنَّمَ مِنْ حَرِّهَا، وَزَمَرِيرِهَا، وَسُمُومِهَا، وَجُوعِهَا، وَعَطَشِهَا، وَنَتْنِهَا، وَضَيْقِهَا، وَعَقَارِهَا، وَحَيَاتِهَا، وَفَسْرَ عَلَيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَسَنَةَ الْأُولَى بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، وَالثَّانِيَةَ بِالْخُورِ الْعَيْنِ، وَعَذَابَ النَّارِ بِالْمَرْأَةِ السَّالِطَةِ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ زَكْرِيَّا، عَنْ شَيْخِهِ قُطُبِ الْبَارِي أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ: أَنَّ فِي آيَةِ سَبْعِينَ قَوْلًا، أَحْسَنُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَنَةِ الْأُولَى اتِّبَاعُ الْمَوْلَى، وَالثَّانِيَةُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى، وَبِعَذَابِ النَّارِ حِجَابُ الْمَوْلَى. وَعِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَنَةِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَسَنَةِ أَيِ حَسَنَةٍ كَانَتْ، وَالنِّكَرَةُ قَدْ تَفِيدُ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: { عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا أُخْضَرْتُ } [التكوير: ١٤] وَكَذَلِكَ يُرَادُ بِالْعَذَابِ أَنْوَاعُ الْعِقَابِ، وَأَصْنَافُ الْعِتَابِ، وَإِنْ كَانَ أَشَدُّ الْعَذَابِ هُوَ الْحِجَابُ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٥٨٢ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَخْبَرْتَنِي بِنْتُ أَبِي تُجْرَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ، نَظَرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى، وَإِنَّ مِثْرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: («اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ») . رَوَاهُ فِي: " شَرْحُ السَّنَةِ " وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ.

٢٥٨٢ - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) : أَي: الْحَبَشِيِّ، اخْتَلَفَ فِي رُؤْيَيْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَتْ: أَخْبَرْتَنِي بِنْتُ أَبِي تُجْرَةَ) : بِضَمِّ التَّاءِ، وَسُكُونِ الْجِيمِ، وَقِيلَ: بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِنَاءٌ فَوْقِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ، فَجِمْ سَاكِنَةٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَوَافِقُ لِمَا فِي النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهَمَامِ: اسْمُهَا: حَبِيبَةُ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. (قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ، نَظَرُ (إِلَى) رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ) : أَي: لِنَشْرِفَ بِرُؤْيَيْهِ، وَلِنَسْتَفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ، وَبَرَكَتِهِ (فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى) : أَي: يُسْرِعُ (وَإِنَّ) : بِكَسْرِ الهمزة، وَالْوَاوِ لِلْحَالِ (مِثْرَهُ) : بِكَسْرِ الميم،

وَسُكُونِ الْهَمَزَةِ، وَيَبْدَلُ (لِيَدُورَ) : أَيُّ: حَوْلَ رِجْلَيْهِ (مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ) : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَاشِيًا. وَجَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ حَسَنٍ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَعَى رَاكِبًا فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ لَا مَكَانَ الْجَمْعِ، بَأَنَّ مَشْيَهُ كَانَ فِي سَعْيِ عُمْرَةٍ مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ كَانَ مَشْيَهُ فِي سَعْيِ الْحَجِّ بَعْدَ مَشْيِهِ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَرُكُوبُهُ فِي سَعْيِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ رَاكِبًا، وَأَمَّا الْجَمْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْعَى مَاشِيًا، فَتَرَاحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ فِيمَا بَقِيَ، فَبَعِيدٌ جَدًّا، وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصِ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةَ الرُّكُوبِ بِلَا عُدْرٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَوْلُ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَذْهَبُنَا أَنَّ الرُّكُوبَ بِلَا عُدْرٍ خِلَافُ الْأَوَّلَى، لَا مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُوجِبٍ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ) : أَيُّ: فِي السَّعْيِ («أَسْعُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ») : قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: فَرَضَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ فَرَضٌ؛ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَطَلَ حُجُّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - اهـ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّعْيُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ظَنِيٌّ، وَكَذَا الْمَشْيُ فِيهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَبِتَرْكِ الْوَاجِبِ يَجِبُ دَمٌ. (رَوَاهُ) : أَيُّ: الْمُصَنِّفُ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : أَيُّ: بِإِسْنَادِهِ (وَرَوَاهُ) : وَفِي نُسَخَةٍ: وَرَوَى (أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ) : فِي لَفْظِهِ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بَلْفَظٍ: إِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي الْمَسْعَى وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْعُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ". وَقَدْ قَالَ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَنَسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنَّ السَّعْيَ تَطَوُّعٌ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: ١٥٨] الْآيَةِ. فَلَا أَوْسَطَ الْأَعْدَلِ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا فَرَضٌ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَالْجَوَابُ: إِنَّا قُلْنَا بِمُوجِبِهِ إِذْ مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إِفَادَةِ الْوُجُوبِ، وَقَدْ قُلْنَا بِهِ. وَأَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ بِهِ، فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّعْيِ الْمَكْتُوبِ الْجَرِيُّ الْكَائِنُ فِي بَطْنِ الْوَادِي إِذَا رَجَعْتَهُ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، فَيَحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّعْيِ الطَّوْفُ بَيْنَهُمَا، اتَّفَقَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لَهُمْ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَرِيِّ الشَّدِيدِ الْمَسْنُونِ، لَمَّا وَصَلَ إِلَى مَحَلِّهِ شَرْعًا أَعْنَى بَطْنَ الْوَادِي، وَلَا يَسُنُّ جَرِيَّ شَدِيدٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ، بِخِلَافِ الرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ إِنَّمَا هُوَ مَشْيٌ فِيهِ شِدَّةٌ وَتَصَلُّبٌ، ثُمَّ قِيلَ فِي سَبَبِ شَرْعِيَّةِ الْجَرِيِّ فِي بَطْنِ الْوَادِي: أَنَّ هَاجَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَمَّا تَرَكَهَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَطِشَتْ، فَخَرَجَتْ تَطْلُبُ الْمَاءَ وَهِيَ تَلَا حِظَّ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَوْفًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، تَغَيَّبَ عَنْهَا، فَسَعَتْ لِتُسْرِعَ الصُّعُودَ مِنْهُ فَتَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ نُسْكًَا إِظْهَارًا لِتَشَرُّفِهِمَا، وَتَفْخِيمًا لَأَمْرِهِمَا.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ الشَّيْطَانُ لَهُ عِنْدَ السَّعْيِ، فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَقِيلَ: إِنَّمَا سَعَى سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِظْهَارًا لِلْمُشْرِكِينَ النَّاطِرِينَ إِلَيْهِ فِي الْوَادِي الْجَلْدِ، وَحَمَلُ هَذَا الْوَجْهِ مَا كَانَ مِنَ السَّعْيِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدَهُ كَالرَّمْلِ، إِذْ لَمْ يَبْقَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ مُشْرِكٌ بِمَكَّةَ، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ لَا يُشْتَغَلُ بِطَلَبِ الْمَعْنَى فِيهِ، وَفِي نَظَائِرِهِ مِنَ الرَّمِيِّ، وَغَيْرِهِ، بَلْ هِيَ أُمُورٌ تَوْقِيفِيَّةٌ يَحَالُ الْعِلْمُ فِيهَا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - وَالْمَسْعَى: هُوَ الْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ الْيَوْمَ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَاخْتِلَافِ عَلَيْهِ كَبَرًا عَنْ كَبَرٍ، وَلَا يُنَافِيهِ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ أَكْثَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ، كَمَا تَوَهَّمُ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَتَدَبَّرْ.

٢٥٨٣ - وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

عَلَى بَعِيرٍ، لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»، رَوَاهُ فِي: "شَرْحُ السَّنَةِ".

٢٥٨٣ - (وَعَنْ قُدَامَةَ) : بَضَمَ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ») : أَيُّ: فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَا سَبَقَ (لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ) : بِالْفَتْحِ، وَالرَّفْعِ مُنَوَّنًا فِيهِمَا (وَلَا إِلَيْكَ) : أَيُّ: ابْعُدْ (إِلَيْكَ) : أَيُّ: تَنَحَّ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ مَا كَانَ يَضْرِبُونَ النَّاسَ، وَلَا يَطْرُدُونَهُمْ، وَلَا يَقُولُونَ: نَحْوًا عَنِ الطَّرِيقِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُلُوكِ، وَالْجَبَّارَةِ، وَالْمَقْصُودُ التَّعْرِيزُ بِالَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ أَهْدَ.

وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ أَوَّلَ بِدْعَةٍ ظَهَرَتْ قَوْلُ النَّاسِ: الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ. أَقُولُ: قَدْ رَضِينَا فِي هَذَا الزَّمَانِ بِإِلَيْكَ وَإِلَيْكَ، وَبِ (الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ) عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ نَشَأَ نَاسٌ يَدْفَعُونَ بِأَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلِهِمْ، وَيَدُوسُونَ بِدَوَابِّهِمْ، وَهُمْ سَاكِتُونَ. {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: ١٧٩] . (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ) .

٢٥٨٤ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٥٨٤ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا) : بِكَسْرِ الْبَاءِ (بِبُرْدٍ) : أَيُّ: يَمَانِي (أَخْضَرَ) : أَيُّ: فِيهِ خُطُوطٌ خُضْرُ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الضَّبْعُ وَسَطُ الْعُضْدِ، وَأُطْلِقَ عَلَى الْإِيطِ، وَالْإِضْطَبَاعُ: أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ الْإِيطِ الْأَيْمَنِ، وَيُلْقِي طَرَفِيهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ، وَظَهْرِهِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ الضَّبْعَيْنِ. قِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَهُ إِظْهَارًا لِلتَّشْجِيعِ كَالرَّمْلِ أَهْدَ. وَهُوَ وَالرَّمْلُ سَتَانِ فِي كُلِّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَالْإِضْطَبَاعُ سَنَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ، بِخِلَافِ الرَّمْلِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِضْطَبَاعُ فِي غَيْرِ الطَّوَافِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ مِنَ الْإِضْطَبَاعِ مِنْ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ حَجًّا، أَوْ عُمْرَةً لَا أَصْلَ لَهُ، بَلْ يَكْرَهُ حَالُ الصَّلَاةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْقُطُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِذَا كَانَ لَا بَسًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٥٨٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٥٨٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَفْصَحُ التَّخْفِيفُ. فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَجَعَلُوا) : أَيُّ: حِينَ أَرَادُوا الشَّرُوعَ فِي الطَّوَافِ (أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ) : بِالْأَلْفِ مَمْدُودَةً جَمْعُ إِيطِ (ثُمَّ قَذَفُوهَا) : أَيُّ: طَرَحُوهَا (عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى) : أَيُّ: اسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ فَرَّغُوا مِنَ الطَّوَافِ: (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَنَهُ غَيْرُهُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَقَدْ أَغْرَبَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ: يُسَنُّ الْإِضْطَبَاعُ فِي السَّعْيِ قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ، مَعَ تَرْكِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْإِضْطَبَاعَ فِي السَّعْيِ، وَعَدَمُ الْعِلَّةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الرَّمْلِ وَالْإِضْطَبَاعِ فِي الطَّوَافِ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِمَا صَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَارِحًا رِدَاءَهُ، فَغَرِيبٌ، وَمَسْلُوكٌ عَجِيبٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى كَمَا لَا يَخْفَى.

الفصل الثالث

٢٥٨٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَا تَرَكَتُمْ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُذْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

الفصل الثالث

٢٥٨٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْنَا اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِي) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَتَشْدِيدِهَا مَجْرُورًا (وَالْحَجَرِ) : أَيِ: الْأَسْوَدِ (فِي شِدَّةٍ) : أَيِ: زِحَامٍ (وَلَا رَخَاءٍ) : أَيِ: خَلَاءٍ (مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيِّ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَتَى الْحَجَرَ فَقَبَلَهُ، وَاسْتَلَمَ الْيَمَانِي، فَقَبَلَ يَدَهُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ خَبَرُ أَحْمَدَ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَبَلَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا غَيْرُ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، أَوْ ضَعِيفٌ، وَإِنْ صَحَّهِ الْحَاكِمُ اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ الْبَيْهَقِيِّ مَعَ ضَعْفِهِ لَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَحْمَدَ مَعَ تَقْوِيَّتِهِ بِتَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لِسَنَدِهِ، فَلَا أَوْلَى أَنَّهُ يُجْمَلُ عَلَى وَقُوعِهِ حَالِ نُدْرَتِهِ، ثُمَّ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: لَا قَائِلَ بِهِ غَفْلَةً عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّهُ قَالَ: حُكْمُ الرُّكْنَيْنِ سَوَاءٌ، ثُمَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ»، وَهُمَا الشَّامِيَانِ، وَيُسَمِّيَانِ الْعِرَاقِيَيْنِ وَالْغُرَيْبَيْنِ، وَأَمَّا اسْتِلَامُ جَمْعٍ مِنْهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةُ لهُمَا، فَهُوَ مَذْهَبُ لُحْمٍ خَالَفُوا فِيهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، وَمِنْ ثُمَّ خَالَفَهُمَا جَمْهُورُ الصَّحَابَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ مُعَاوِيَةَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. فَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ اسْتِلَامَهُمَا هَجْرًا لِلْبَيْتِ، وَلَكِنْ يُسْتَلَمُ مَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَمْسُكُ عَمَّا أَمْسَكَ عَنْهُ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ انْخِلَافٌ انْتَرَضَ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يُسْتَلَمَانِ، وَفِي هَذَا الْإِجْمَاعِ خِلَافٌ لِلْأَصُولَيْنِ، كَذَا حَقَّقَهُ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ.

٢٥٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا: قَالَ نَافِعٌ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ» .

٢٥٨٧ - (وَفِي رِوَايَةٍ لُهُمَا) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (قَالَ نَافِعٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَلَ يَدَهُ) : وَلَعَلَّ هَذَا فِي وَقْتِ الزَّحَامِ. قَالَ فِي "الْبِدَايَةِ": وَإِنْ أَمَكْنَهُ أَنْ يَمْسَ الْحَجَرَ شَيْئًا فِي يَدِهِ، أَوْ يَمْسَهُ بِيَدِهِ، وَيَقْبَلَ مَا مَسَّ بِهِ فَعَلَ، وَذَكَرَ فِي فِتَاوَى قَاضِيخَانَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدِ مَكَانَ تَقْبِيلِ الْيَدِ. (وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ) : أَيِ: الْاسْتِلَامُ الْمُطْلَقُ، أَوْ الْمَخْصُوصُ. إِذْ ثَبَتَ الْاسْتِلَامُ، وَالتَّقْبِيلُ الْيَدِ. (وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ) : أَيِ: الْاسْتِلَامُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَبَلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَبَلَهُ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ هَكَذَا، فَفَعَلْتُ. وَرَوَى الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَجَدَ عَلَى الْحَجَرِ حِينَ قَبَلَهُ بِجَبْهَتِهِ»، وَشَدَّ مَالِكٌ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ عِيَّاضٌ، وَغَيْرُهُ فِي إِنْكَارِهِ نَذْبَ تَقْبِيلِ الْيَدِ: وَقَوْلُهُ: إِنَّ السُّجُودَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ.

٢٥٨٨ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: "طَوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ٢] « . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٥٨٨ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي أَشْتَكِي) : أَيِ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي مَرِيضَةٌ،

وَالشَّكَايَةُ: الْمَرَضُ. (فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ") : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ رَاكِبًا لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. (فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي) : أَيُّ: صَلَاةُ الصُّبْحِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ) : أَيُّ: مُتَّصِلًا إِلَى جِدَارِ الْكُعْبَةِ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا مُتَحَلِّقِينَ حَوْلَهَا {يَقْرَأُ} {وَالطُّورُ - وَكِتَابُ مَسْطُورٍ} [الطور: ١ - ٢] أَيُّ: بِهَذِهِ السُّورَةِ فِي رُكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا هُوَ عَادَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ. وَكَانَ الْأَوَّلَى لِلرَّوَايِ أَنْ يَقُولَ: يَقْرَأُ "الطُّورَ" وَيَكْتَفِي بِالطُّورِ، وَلَمْ يَقُلْ: "وَكِتَابُ مَسْطُورٍ" [الطور: ٢] " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، وَقَدْ صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ، بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَكِبَ، وَأَنَّهُ مَشَى، وَجَمَعَ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى طَوَافِ الرُّكْنِ، وَالثَّانِي عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَوَّلَى عَكْسُ هَذَا الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ فِي الرُّكْنِ أَنْسَبُ وَالرُّكُوبُ فِي الْقُدُومِ أَقْرَبُ.

٢٥٨٩ - وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رِبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبِلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبِلُكَ مَا قَبَلْتُكَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٥٨٩ - (وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رِبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقْبِلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: (لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ) أَيُّ: فِي حَدِّ الذَّاتِ (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبِلُكَ مَا قَبَلْتُكَ) ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ مِنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ تَعْبُدِيٌّ فَنَفَعُ، وَعَنْ عِلَّتِهِ لَا نَسْأَلُ، وَإِيمَاءٌ إِلَى التَّوْحِيدِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْعَمَلِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيُثَلِّلَ يَغْتَرِّبَهُ بَعْضُ قَرِيبِي الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ مِّنَ الْفُؤَادِ عِبَادَةِ الْأَجْجَارِ، فَيَعْتَقِدُونَ نَفْعَهُ، وَضَرَّهُ بِالذَّاتِ، فَبَيَّنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَلَا يَنْفَعُ لِدَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ امْتِثَالُ مَا شُرِعَ فِيهِ يَنْفَعُ بِاعْتِبَارِ الْجَزَاءِ، وَلِيُشَبِّحَ فِي الْمَوْسِمِ، فَيَشْتَرِ ذَلِكَ فِي الْبُلْدَانِ الْمُخْتَلَفَةِ، وَفِيهِ الْحُثُّ عَلَى الْإِقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَقْبِيلِهِ إِيَّاهُ.

وَفِيهِ أَنَّ لَا يُظَنُّ بِأَرْبَابِ الْعُقُولِ - وَلَوْ كَانُوا كُفَّارًا - أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ الْحَجَرَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ بِالذَّاتِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْظُمُونَ الْأَجْجَارَ، أَوْ يَعْبُدُونَهَا، مُعَلِّينَ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، وَمُقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، فَهُمْ كَانُوا

يُمَسِّحُونَهَا، وَيَقْبِلُونَهَا تَسْبِيًا لِلنَّفْعِ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ الْأَشْيَاءَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ يَصِلُونَ إِلَى الْكُعْبَةِ بِنَاءً عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ، وَيَقْبِلُونَ الْحَجَرَ بِنَاءً عَلَى مُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَفَرَقَ فِي حَدِّ الذَّاتِ، وَلَا فِي نَظَرِ الْعَارِفِ بِالْمَوْجُودَاتِ بَيْنَ بَيْتِ وَبَيْتٍ، وَلَا بَيْنَ حَجَرٍ وَحَجَرٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ عَظَّمَ مَا شَاءَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ مِنْ الْأَفْرَادِ الْإِنْسَانِيَّةِ، كَرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَيَوَانِيَّةِ كَكَاةِ اللَّهِ، وَالْجَمَادِيَّةِ؛ كَبَيْتِ اللَّهِ، وَالْمَكَانِيَّةِ كَحَرَمِ اللَّهِ، وَالزَّمَانِيَّةِ كَلَيْلَةِ الْقَدَرِ، وَسَاعَةِ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ خَوَاصَّ الْأَشْيَاءِ فِي مَكْتُوبَاتِهِ، وَجَعَلَ التَّفَاوُتَ وَالتَّمَايزَ بَيْنَ أَجْزَاءِ أَرْضِهِ وَسَمَاوَاتِهِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَرَوَى الْحَاكِمُ حَدِيثَ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، وَلَوْ عَلِمْتَ تَأْوِيلَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَقُلْتَ كَمَا أَقُولُ؛ {وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: ١٧٢] فَلَمَّا أَقْرَأُوا أَنَّهُ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُمُ الْعَبِيدُ كَتَبَ مِيثَاقَهُمْ فِي رَقٍّ وَأَلْقَمَهُ فِي هَذَا الْحَجَرِ، وَأَنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ، وَلِسَانٌ، وَشَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ، فَهُوَ آمِنٌ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أَبْقَانِي اللَّهُ بِأَرْضٍ لَسْتُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ. وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرِّ الشَّيْخِينَ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِأَيِّ هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، وَمِنْ غَرَائِبِ الْمُتُونِ مَا فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخِرِ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَجُلٌ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَفَ عِنْدَ الْحَجَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَمْرِي رَبِّي أَنْ أُقْبَلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ" فَلْيَرَأِجِعْ إِسْنَادُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، فَإِنْ صَحَّ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ حَدِيثِ الْحَاكِمِ لِبُعْدِ أَنْ يَصْدُرَ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ عَلِيٍّ، أَعْنِي قَوْلَهُ: "بَلْ يَضُرُّ، وَيَنْفَعُ" بَعْدَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَضُرُّ، وَلَا يَنْفَعُ" ; لِأَنَّهُ صُورَةٌ مُعَارَضَةٌ، لَا جَرَمَ أَنَّ الذَّهَبِيَّ قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ الْعَبْدِيِّ: إِنَّهُ سَاقِطٌ، وَعَمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، أَوِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِزَالَةٌ لَهُمْ الْجَاهِلِيَّةَ عَنْ اعْتِقَادِ الْحَجَرَةِ الَّتِي هِيَ أَصْنَامُ أَهْلِ.

فَمَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ («لَوْلَا أَمْرِي رَبِّي أَنْ أُقْبَلَكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ») إِيْمَاءٌ إِلَى الْعِبَادِيَّةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ التَّعْبُدِيَّةِ، وَالتَّنَزُّلِ وَالتَّوَاضُّعِ تَحْتَ الْأَحْكَامِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَإِلَّا فَالْعَقْلُ يَخْتِيرُ فِي تَقْيِيلِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ - الَّذِي لَوْلَاهُ لَمَا خُلِقَ الْأَفْلَاكُ - لِحَجَرٍ مِنَ الْأَجَارِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْجَمَادَاتِ الَّذِي مِنْ أَحَقَرِ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ حَقِيقَةً، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ، وَفِي جَوْفِهِ مِثْقَالُ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَنْزَلَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَالتَّجَلِّيَّاتِ السُّبْحَانِيَّةِ حَيْثُ جَعَلَ لِعَبِيدِهِ حَرَمًا يَأْوُونَ إِلَيْهِ، وَيَلْتَجُونَ لَدَيْهِ، وَيَتَوَجَّهُونَ، وَيَقْبَلُونَ عَلَيْهِ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ، وَسَائِرِ عِبَادَاتِهِمْ، وَحَلَالَاتِهِمْ، وَبَيْمَانًا يَقْبَلُونَهَا، وَيَمْسَحُونَ أَيْدِيَهُمْ، وَيَضَعُونَ وُجُوهَهُمْ عَلَيْهَا، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْحَجَرُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَاحُ بِهَا عِبَادُهُ» . رَوَاهُ الْخَطِيبُ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا. وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا («الْحَجَرُ يَمِينُ اللَّهِ فَمَنْ مَسَحَهُ فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ») ، وَهَذَا كُلُّهُ تَأْنِيسٌ لِعِبَادِهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى أَغْلِبِهِمُ التَّعَلُّقُ بِالْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ فِي بِلَادِهِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ أَنْ هَذَا التَّقْيِيلُ لَا يَكُونُ لَهُ صَوْتٌ، وَهَلْ يَسْتَحِبُّ السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ عَقِيبَ التَّقْيِيلِ؟ «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ بِجَبْهَتِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ عَمْرًا قَبْلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَّ ذَلِكَ، فَفَعَلْتُهُ» . رَوَاهُ الْمُنْذَرِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَ قَوَامَ الدِّينِ الْكَافِي قَالَ: وَعِنْدَنَا الْأَوَّلَى أَنْ لَا يَسْجُدَ لِعَدَمِ الرُّوَايَةِ فِي الْمَشَاهِيرِ، وَنَقَلَ السُّجُودَ عَنْ أَصْحَابِنَا الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي مَنْاسِكَهِ أَهْلِهِ.

أَقُولُ: الْأَوَّلَى أَنْ يَسْجُدَ بَعْضُ الْأَيَّامِ عِنْدَ عَدَمِ الرَّحَامِ، أَوْ فِي أَوَّلِهِ، وَأَخْرَجَهُ تَبَرُّكًا بِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِحَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ضَعِيفًا، فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّحُوهُ؟ ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي رَوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَةَ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: «اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَهُ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا، ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: "يَا عَمْرُ، هَاهُنَا تُسَكَّبُ الْعِبَرَاتُ" .

٢٥٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (وَكُلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا - يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِي - فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - قَالُوا: آمِينَ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٢٥٩٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ (وَكُلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَعْنِي) أَيُّ: يُرِيدُ بِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ (الرُّكْنَ الْيَمَانِي) : بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْقَائِلُ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُهُ بِطَرِيقِ الْإِعْتِرَاضِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ عَلَى طَرِيقِ التَّفْسِيرِ. " «فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ») : أَيُّ: عَنِ الذُّنُوبِ (وَالْعَافِيَةَ) أَيُّ: عَنِ الْعُيُوبِ (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَشَرًّا مُشَوِّشًا (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ) : وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ; لِأَنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَشَرَعَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ وَهُوَ مَارٌّ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقَعُ بَيْنَهُمَا، إِذْ لَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ لِلدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ كَمَا يَفْعَلُهُ جَهْلَةُ الْعَوَامِّ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْأَدْعِيَةَ الْمَأْثُورَةَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ: وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ مَا أُثِرَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ، وَالْأَذْكَارِ فِي الطَّوَافِ كَانَ وَقُوفُكَ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ أَكْثَرَ مِنْ مَشْيِكَ بِكَثِيرٍ، وَإِنَّمَا أَثَرَتْ هَذِهِ بَيِّنَاتٌ، وَمُهْلَةٌ لَا رَمَلٌ، ثُمَّ وَقَعَ لِبَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْطِنٍ كَذَا كَذَا، وَلَاخِرَ فِي آخِرٍ كَذَا، وَلَاخِرَ فِي نَفْسِ أَحَدِهِمَا شَيْئًا آخَرَ، فَجَمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْكُلَّ، لَا أَنَّ الْكُلَّ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ الْوَاحِدِ، بَلِ الْمَعْرُوفُ فِي الطَّوَافِ جَرَّدُ ذِكْرِ اللَّهِ، وَلَمْ نَعْلَمْ خَبْرًا رَوَى فِيهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ. قُلْتُ: وَلَعَلَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَقْرَأْ فِي الطَّوَافِ شَيْئًا: الْقُرْآنَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الطَّوَافِ، فَيَكُونُ مُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: "الطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ". (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، إِلَّا أَنَّهُ مَقْبُولٌ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: "مَا انْتَهَيْتُ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَطُّ إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرِيلَ عِنْدَهُ، قَالَ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: قُلْ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَاقَةِ، وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" ثُمَّ قَالَ جَبْرِيلُ: "إِنَّ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ هَذَا قَالُوا: آمِينَ". وَفِي رِوَايَةٍ: "سَبْعُونَ" بِالْوَاوِ، وَعَلَى الْإِهْمَالِ لُغَةٌ فِي الْأَعْمَالِ، أَوْ عَلَى أَنَّ فِي (أَنَّ) ضَمِيرَ الشَّانِ، وَلَيْسَ نَظِيرُهُ: "إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي مُلْهُمُونَ" كَمَا تَوَهَّمَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا مَكَانَ كَوْنٍ كَانَ تَامَةً أَيُّ: إِنْ وَجَدَ فِي أُمَّتِي مُلْهُمُونَ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: "مَا مَرَرْتُ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إِلَّا وَعِنْدَهُ مَلَكٌ يُنَادِي يَقُولُ: آمِينَ آمِينَ؟ فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: "عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ؛ فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا: {رَبَّنَا آتِنَا} [البقرة: ٢٠٠] الْآيَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: آمِينَ آمِينَ".

وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ". وَأَخْرَجَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَمَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: ٢٠١]، وَجَاءَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا لِابْنِ الْمُسَيَّبِ، لَكِنْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ زَادَ بَعْضُهُمْ لَهُ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ هَذَا، وَإِنْ كُنْتُ مُسْرِعًا؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتُ أَسْرَعَ مِنْ بَرَقِ الْخَلْبِ" وَهُوَ سَحَابٌ لَا مَطَرَ فِيهِ.

٢٥٩١ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِ" سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مُحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ - خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجْلَيْهِ تَخَائِضَ الْمَاءِ بِرَجْلَيْهِ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

٢٥٩١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا) أَيُّ: سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ (وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ) أَيُّ: الْمَنْزَعِ عَنِ الْمَكَانِ، وَهُوَ وَاجِبُ النَّصْبِ فَحَلُّهُ مَجْرُورٌ. (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) أَيُّ: فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى الْحِكَايَةِ (وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أَيُّ: فِي نَظَرِ أَهْلِ الْعِرْفَانِ فِي كُلِّ آنٍ (اللَّهُ أَكْبَرُ) أَيُّ: مَنْ أَنْ يُعْرِفَ لَهُ شَأْنٌ (وَلَا حَوْلَ): عَنْ مَعْصِيَتِهِ (وَلَا قُوَّةَ) عَلَى طَاعَتِهِ (إِلَّا بِاللَّهِ)، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ (مُحِيتَ) بَتَاءِ التَّائِيثِ - فِي جَمِيعِ النُّسخِ - (عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ) أَيُّ: بِكُلِّ

خُطوة، أَوْ لِكُلِّ كَلِمَةٍ، أَوْ بِالمَجْمُوعِ (وَكُتِبَ) - بِالتَّذْكِيرِ أَيْضًا فِي جَمِيعِ النُّسخِ: أَي: أُثْبِتَ (لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ): عَلَى وَجْهِ التَّبْدِيلِ، أَوْ عَلَى طَرِيقِ التَّوْفِيقِ. (وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ) - بِالتَّذْكِيرِ أَيْضًا: أَي: فِي الْجَنَّاتِ الْعَالِيَاتِ. (وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ): قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ (وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ) أَي: فِي حَالِ الطَّوْفِ (خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ): أَي: دَخَلَ فِي بَحْرِ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ (بِرَجْلَيْهِ) تَخَاضَ الْمَاءَ بِرَجْلَيْهِ) وَإِنَّمَا كَرَّرَ الْكَلَامَ لِيُنَاطَ بِهِ غَيْرُ مَا يُنْطَ بِهِ أَوَّلًا، الْمَعْقُولُ فِي صُورَةِ الْمَحْسُوسِ الْمَشَاهِدِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: أَي: مَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الذِّكْرِ مِنَ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ، وَفِيهِ الْإِشَارَةُ بِأَنَّ الثَّوَابَ الْحَاصِلَ دُونَ الْأَوَّلِ بِوَسِطَةِ تَكَلُّمِهِ فِي طَوَافِهِ بِغَيْرِ الذِّكْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِكَمَالِ الْأَدَبِ، وَإِقْتَاعِ الْعِبَادَةِ بِغَيْرِ وَجْهٍ أَه.

وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ نَهْيُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ بِقَوْلِهِ: «فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَيَكُونُ مَكْرُوهًا». قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ، يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ أَه.

فَكَيْفَ فِي الطَّوْفِ، وَهُوَ حُكْمًا فِي الصَّلَاةِ، وَالْكَرَاهَةُ تُنَافِي أَصْلَ الثَّوَابِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَيْضًا يُلْزَمُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ شَيْءٍ، وَتَقَرُّرِهِ، بَلْ مَعَ زِيَادَةِ تَفْرِيعِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الثَّوَابَ حَاصِلٌ لِأَصْلِ الطَّوْفِ، فَيَتَوَلَّى الْكَلَامُ إِلَى أَنَّ مَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ بِالْمُبَاحِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ الْكَلَامَ إِلَى هَذَا الْقَيْدِ؛ بَلِ الْإِطْلَاقُ، أَوْ نَفْيُ الْكَلَامِ مُطْلَقًا أَوَّلً.

وَأَقُولُ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ: إِنَّ الظَّاهِرَ فِي مَعْنَاهُ - مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فِي مَبْنَاهُ - أَنَّ يُقَالَ: وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ أَي: بِغَيْرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ مِنْ أَخْبَارِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ، وَأَسْرَارِ الْمَشَاحِجِ الْأَخْيَارِ - فَيُفِيدُ التَّقْيِيدَ حِينَئِذٍ زِيَادَةَ مَثُوبَاتِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَصَاحَتْهُ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: بَرِّحْكَ يَا آدَمُ، طُفْ بِهَذَا الْبَيْتِ، فَإِنَّا قَدْ طُفْنَا قَبْلَكَ بِالْفَنَى عَامٍ، قَالَ لَهُمْ آدَمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَمَازَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي طَوَافِكُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ آدَمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَا أَزِيدُ فِيهَا: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُ نَحْوَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

١٣٠٤ [باب الوقوف بعرفة]

[بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ]

[٤] بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

الفصل الأول

٢٥٩٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كَانَ يُهْلُ مِنْهُ الْمُهْلُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٤] بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَي: الْحُضُورُ (بِعَرَفَةَ) أَي: وَلَوْ سَاعَةً فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هِيَ اسْمٌ لِبُقْعَةٍ مَعْرُوفَةٍ أَه. فَاجْمَعْ فِي قَوْلِهِ: {فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: ١٩٨] بِاعْتِبَارِ أَجْزَائِهَا وَأَمَاكِنِهَا. قَالَ الرَّاعِبِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَعَرُّفِ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَاتِ هُنَاكَ، وَقِيلَ: لِتَعَارُفٍ فِيهِ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ. وَقَالَ التَّوَوِيُّ: وَقِيلَ: لِأَنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَرَى إِبْرَاهِيمَ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَنَاسِكُ أَيُّ: مَوَاضِعِ التُّسُكِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ: أَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَقِيلَ: هُوَ يَوْمُ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ أَهْلُ الْحَجِّ، وَقِيلَ: يَعْرِفُهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - يَوْمَئِذٍ بِالْمَغْفِرَةِ، وَالْكَرَامَةِ، أَيُّ: يُطِيبُهُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {عَرَفَهَا لَهُمْ} [محمد: ٦] أَيُّ: طَيَّبَهَا، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ قَالَ فِي غَرِيبٍ "الْمَوْطَأُ" لَهُ: سُمِّيَتْ عَرَفَةً: لَخُضُوعِ النَّاسِ وَاعْتِرَافِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ، وَقِيلَ: لَصَبْرِهِمْ عَلَى الْفِيَامِ، وَالِدُعَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَارِفَ يَصْبِرُ اهـ. إِذْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ شَيْءٍ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى مَشَقَّتِهِ.

الفصل الأول

٢٥٩٢ - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التَّمِيمِيِّ) نِسْبَةٌ إِلَى ثَقِيفٍ - بِالْمِثْلَةِ، وَالْقَافِ - قَبِيلَةٌ بِالطَّائِفِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ (أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُمَا) وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (غَادِيَانِ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْغَدْوِ، أَيُّ: ذَاهِبَانِ أَوَّلَ النَّهَارِ (مَنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ) أَيُّ: لِلْوُقُوفِ (كَيْفَ كُنْتُمْ؟) أَيُّ: مَعَاشِرَ الصَّحَابَةِ (تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ) أَيُّ: يَوْمَ عَرَفَةَ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ؟ إِذِ الْعِبْرَةُ بِتِلْكَ الْأَيَّامِ الْمَقْرُونَةِ بِالْمَعِيَةِ (فَقَالَ) أَيُّ: أَنَسُ (كَانَ يَهْلُ) أَيُّ: يُلِي (مِنَا الْمُهْلُ) : أَيُّ: الْمَلِي، أَوِ الْمُحْرَمُ (فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيُّ: لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ; فَيُفِيدُ التَّقْرِيرَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيَّ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكَرَامِ (وَيَكْبِرُ الْمَكْبَرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا رُخْصَةٌ، وَلَا حَرَجَ فِي التَّكْبِيرِ، بَلْ يَجُوزُ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ، وَلَكِنْ لَيْسَ التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةَ الْحَاجِّ، بَلِ السُّنَّةُ لَهُمُ التَّلَاقُ إِلَى رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيُسْتَحَبُّ لِعَيْرِ الْحَاجِّ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اهـ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتَلَفَ فِي أَنَّ تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ وَاجِبَةٌ فِي الْمَذْهَبِ، أَوْ سُنَّةٌ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَدَلِيلُ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ؛ وَهُوَ مُوَاطَّئُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: ٢٨] فَالظَّاهِرُ مِنْهَا ذِكْرُ اسْمِهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ نَسْخًا لِذِكْرِهِمْ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ بِدَلِيلِ {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨] اهـ.

فَالْأَوَّلَى الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] قَالَ: وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ (فَأَخَذَا) أَي: صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ"

أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" قَالَ: وَأَمَّا جَعْلُ التَّكْبِيرَاتِ ثَلَاثًا فِي الْأَوَّلَى، كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَا يَثْبُتُ لَهُ، وَيَبْدَأُ الْمُحْرِمُ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ اهـ. وَيَجِبُ التَّكْبِيرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِشَرْطِ الْإِقَامَةِ، وَالْحَرِيَةِ، وَالدُّكُورَةِ، وَكَوْنِ الصَّلَاةِ فَرِيضَةً بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحْبَةً فِي مِصْرَ، وَعِنْدَهَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمَلِيحُ، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ».

٢٥٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنِي كُلُّهَا مَنَحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقِفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقِفْتُ هَاهُنَا وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٥٩٣ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " نَحَرْتُ هَاهُنَا) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِشَارَةً إِلَى مَنِيْ اهـ.

وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَشَارَإِلِيهِ مَوْضِعٌ مَخْصُوصٌ مِنْ مَوَاضِعٍ مِّنِي لِقَوْلِهِ: (وَمِنِّي) : مُبْتَدَأُ (كُلُّهَا) : أَي: كُلُّ مَوَاضِعِهَا تَأْكِيدٌ (مَنْحَرٌ) : أَي: مَحَلُّ نَحْرٍ، وَهُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّحْرَ لَا يَخْتَصُّ بِمَنْحَرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (نَحَرْتُ هَاهُنَا) أَي: فِي مَحَلِّ مَنْحَرِهِ الْمَشْهُورِ، وَقَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءٌ إِنْ كُلُّ مَنْهُمَا يُسَمَّى: مَسْجِدَ النَّحْرِ، أَحَدُهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ، وَالْآخَرُ مُنْحَرَفٌ عَنْهَا، قِيلَ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرُوهُ بِمَحَلِّ نَحْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) : أَي: مَنَازِلِكُمْ (وَوَقَفْتُ هَاهُنَا) أَي: قُرْبَ الصَّخَرَاتِ (وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) : أَي: إِلَّا بَطْنَ عُرْنَةٍ (وَوَقَفْتُ هَاهُنَا) أَي: عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِمَزْدَلِفَةٍ، وَهُوَ الْبِنَاءُ الْمَوْجُودُ بِهَا الْآنَ (وَجَمْعٌ) أَي: الْمَزْدَلِفَةُ (كُلُّهَا مَوْقِفٌ) أَي: إِلَّا وَادِي مُحْسِرٍ، قِيلَ: (جَمْعٌ) عِلْمُ الْمَزْدَلِفَةِ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهِ، وَقِيلَ: لِاقْتِرَابِهَا مِنْ مَنِي، مِنْ الْإِزْدِلَافِ: الْإِقْتِرَابِ، وَالْدَّالُّ مُبْدَلَةٌ مِنَ التَّاءِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْزِلَتْ} [التكوير: ١٣] وَقَوْلِهِ {لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: ٣] أَي: قُرْبَى.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ هَذِهِ الْإِشَارَاتِ صَادِرَةً فِي بَقْعَةٍ أُخْرَى، وَأَنْ يَكُونَ الْكُلُّ فِي بَقْعَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَاءً عَلَى اسْتِحْضَارِ الْبَقْعَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَالُ الْإِشَارَةِ فِي خِيَالِ الْمُخَاطَبِ، فَلِذَا قَالَ (هَاهُنَا) فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَقُلْ (هُنَاكَ) أَوْ (ثُمَّ) اهـ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَظْهَرُ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي: فَالْبَقْعَةُ الْوَاحِدَةُ إِنَّمَا هِيَ مَنِي لِقَوْلِهِ: "نَحَرْتُ" وَالْأَوَامِرُ فِي الْحَدِيثِ لِلرَّخْصَةِ، وَإِلَّا فَلَا فَضْلَ مُتَابَعَةِ السَّنَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٥٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يَبْأِيهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٥٩٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ بِالنَّصَبِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ (مَنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ) أَي: يُخْلَصَ وَيُنَجَّى (اللَّهُ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) أَي: بِعَرَفَاتٍ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَا) بِمَعْنَى (لَيْسَ) وَاسْمُهُ يَوْمٌ، وَ (مِنْ) زَائِدَةٌ أَيْضًا اهـ.

فَقَدِيرُهُ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ إِعْتِقًا فِيهِ اللَّهُ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. (وَأَنَّهُ) أَي: سُبْحَانَهُ (لَيَدْنُو) أَي: يَقْرُبُ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ (ثُمَّ يَبْأِيهِ بِهِمُ) أَي: بِالْحُجَّاجِ (الْمَلَائِكَةُ) : قَالَ بَعْضُهُمْ: أَيُّ يُظْهِرُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَضْلَ الْحُجَّاجِ، وَشَرَفَهُمْ، أَوْ يُجِلُّهُمْ مِنْ قُرْبِهِ، وَكَرَامَتِهِ مَحَلَّ الشَّيْءِ الْمُبَاهِي بِهِ، وَالْمُبَاهَاةُ الْمُفَاخَرَةُ (فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ) أَي: أَيُّ شَيْءٍ أَرَادَ هَؤُلَاءِ حَيْثُ تَرَكُوا أَهْلَهُمْ، وَأَوْطَانَهُمْ، وَصَرَفُوا أَمْوَالَهُمْ، وَاتَّبَعُوا أَبْدَانَهُمْ، أَي: مَا أَرَادُوا إِلَّا الْمَغْفِرَةَ، وَالرِّضَا، وَالْقُرْبَ، وَاللِّقَاءَ، وَمَنْ جَاءَ هَذَا الْبَابَ لَا يَخْشَى الرَّدَّ، أَوْ التَّقْدِيرَ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ حَاصِلُ لَهُمْ، وَدَرَجَاتُهُمْ عَلَى قَدَرِ مُرَادَاتِهِمْ، وَنِيَّاتِهِمْ، أَوْ أَيُّ شَيْءٍ أَرَادَ هَؤُلَاءِ أَي: شَيْئًا سَهْلًا يَسِيرًا عِنْدَنَا إِذَا مَغْفِرَةٌ كَفَّ مِنَ التُّرَابِ لَا يَتَعَاطَمُ عِنْدَ رَبِّ الْأَرْبَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الفصل الثاني

٢٥٩٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: «كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يَبَاعِدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جَدًّا، فَاتَّانَا ابْنُ مَرْبِيعٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْكُمْ: يَقُولُ لَكُمْ: "قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَالِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

الفصل الثاني

٢٥٩٥ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ) أَي: الْجُمُحِيِّ الْقُرَشِيِّ مِنَ التَّابِعِينَ (عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يُزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ) أَي: الْأَزْدِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَرَوَايَةٌ، وَيُذَكَّرُ فِي "الْوَحْدَانِ". (قَالَ) أَي: يُزِيدُ (كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا) أَي: أَسْلَفْنَا كَانُوا يَقِفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (بِعَرَفَةَ يَبَاعِدُهُ عَمْرُو) أَي: يَصِفُهُ بِالْبُعْدِ (مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جِدًّا) أَي: يَجِدُ جِدًّا فِي التَّبَعِيدِ، أَي: بَعْدًا كَثِيرًا، فَهُوَ مُتَصِلٌ بِقَوْلِهِ: "يَبَاعِدُهُ" مُتَاخِرٌ عَنْ مُتَعَلِّقِهِ، فَأَمَّا عَلَى كَوْنِهِ مُصَدِّرًا أَي: يَبْعِدُهُ تَبَعِيدًا جِدًّا، أَي: كَثِيرًا، أَوْ عَلَى الْحَالِيَّةِ. وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ أَي: بِقَوْلِهِ: هُوَ بَعِيدٌ مِنْهُ جِدًّا، أَوْ بِذِكْرِهِ حُدُودَ مَوْقِفِهِمْ - بِكُسْرِ الْمِيمِ - الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهُ بَعِيدٌ أَهْوَ وَوَجْهُهُ غَرَابَتُهُ لَا يَخْفَى، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: "مَوْقِفِهِمْ" بِكُسْرِ الْمِيمِ لَا يَصِحُّ رَوَايَةً وَلَا دِرَايَةً.

قِيلَ: عَمْرُو هُوَ الرَّاوي، يَعْنِي: قَالَ عَمْرُو: كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، وَبَيْنَ مَوْقِفِ إِمَامِ الْحَاجِّ مَسَافَةً بَعِيدَةً. (فَاتَانَا ابْنُ مَرْجٍ) بِكُسْرِ الْمِيمِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَفَتَحِ الْمُوَحَّدَةِ، وَقِيلَ: اسْمُهُ زَيْدٌ، وَقِيلَ: يُزِيدُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. (الْأَنْصَارِيُّ) صِفَةُ الْمُضَافِ (فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْكُمْ) وَفِي أَصْلِ ابْنِ جَرِّ: سَقَطَ (رَسُولُ) الثَّانِي، فَتَحَذَّرَ (يَقُولُ): أَي: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكُمْ: "قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ" أَي: اثْبُتُوا فِي مَوَاقِفِكُمْ، وَاجْعَلُوا وَقُوفَكُمْ فِي أَمَا كُنْكُمْ، جَمْعُ الْمَشْعَرِ، وَهُوَ الْعَلَمُ أَي: مَوْضِعُ النَّسْكِ، وَالْعِبَادَةِ (وَأَنْتُمْ عَلَى إِرْثٍ): أَي: مُتَابِعَةٌ (مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ): (مِنْ) لِلْبَيَانِ أَوْ لِلتَّبَعِيضِ (إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) بَدَلُ أَوْ بَيَانٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى: {هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: ٧٨] - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - . قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَقْصُودُ دَفْعُ أَنْ يَتَوَهَّمَنَّ أَنَّ الْمَوْقِفَ مَا اخْتَارَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَطْيِبُ خَاطِرِهِمْ بِأَنَّهُمْ عَلَى إِرْثِ أَبِيهِمْ، وَسُنَّتِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٥٩٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مَنَى مَنَحَرٌ، وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ لِحَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحَرٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٥٩٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ) أَي: أَجْزَائِهَا، وَمَوَاضِعُهَا، وَوُجُوهُ جِبَالِهَا (مَوْقِفٌ) أَي: مَوْضِعٌ وَقُوفٌ لِلْحَجِّ (وَكُلُّ مَنَى مَنَحَرٌ) أَي: مَوْضِعٌ نَحْرٍ، وَذِيحٌ لِلْهَدَايَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجِّ (وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ) أَي: لَوْقُوفٍ صُبْحِ الْعِيدِ (وَكُلُّ لِحَاجٍ مَكَّةَ) بِكُسْرِ الْقَاءِ جَمْعُ لَحْجٍ: وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ (طَرِيقٌ وَمَنَحَرٌ) أَي: يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهَا، وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ مِنْ ثَنِيَّةٍ كَدَاءٍ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ النَحْرُ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْحَرَمِ، وَالْمَقْصُودُ نَفْيُ الْحَرَجِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ ذِيحٌ جَمِيعَ الْهَدَايَا فِي أَرْضِ الْحَرَمِ بِالِاتِّفَاقِ، إِلَّا أَنَّ مَنَى أَفْضَلُ لِدِمَاءِ الْحَجِّ، وَمَكَّةَ لِأَسِيمَا الْمَرُوءَةِ لِدِمَاءِ الْعُمَرَةِ، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهٌ تَخْصِيصُهَا بِالذِّكْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٢٥٩٧ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ، قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٥٩٧ - (وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ): يَفْتَحُ الْهَاءُ وَسُكُونُ الْوَاوِ بَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ النَّاسَ) أَي: يَعْظُمُهُمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَنَاسِكَ (يَوْمَ عَرَفَةَ) يَحْتَمِلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَبَعْدَهُ، وَالثَّانِي أَظْهَرَ (عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ) حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ، وَقَوْلُهُ: "قَائِمًا" أَي: وَاقِفًا لَا أَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى الدَّابَّةِ؛ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ حَالَ كَوْنِ الرَّجُلَيْنِ دَاخِلَيْنِ فِي الرِّكَابَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِالْقُصُوءِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَرَحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ.

٢٥٩٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ". (رواه الترمذي).

٢٥٩٨ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ» ; لِأَنَّهُ أَجْزَلُ إِثَابَةً، وَأَعْجَلُ إِجَابَةً. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الإِضَافَةُ فِيهِ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ: دُعَاءٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ («وَأَمَّا مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ») بَيَانًا لِذَلِكَ الدُّعَاءِ ; فَإِنْ قُلْتَ هُوَ شَاءَ، قُلْتَ: فِي الثَّنَاءِ تَعْرِيبُ بِالطَّلَبِ، وَإِمَّا بِمَعْنَى " فِي " لِيَعْمَ الْأَدْعِيَةَ الْوَاقِعَةَ فِيهِ أَه.

وَأُجِيبُ عَنْ الإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَمَّا شَارَكَ الذِّكْرُ الدُّعَاءَ فِي أَنَّهُ جَالِبٌ لِلثُّبُوتِ، وَوَصْلَةٌ إِلَى حُصُولِ الْمَطْلُوبَاتِ، سَاغَ عَدُّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدَّعَوَاتِ، فَيَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي هِيَ أَبْلَغُ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، فَإِنَّ التَّلْوِيحَ أَوَّلَى مِنَ التَّصْرِيحِ، كَمَا قَالَ أُمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ فِي ابْنِ جُدْعَانَ: أَأَذْكَرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شَيْتَكَ الْحَيَاءُ إِذَا أَتَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءِ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَشْتَغَلَ بِذِكْرِ الْمَوْلَى، وَيَعْرِضَ عَنِ الْمُطَالَبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَالْأُخْرَى اعْتِمَادًا عَلَى كَرَمِهِ، وَإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ، وَامْتِنَانِهِ، فَقَدْ وَرَدَ: " «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ» ". وَفِي هَذَا الْمَقَامِ كَلَّ التَّفْوِيضَ، وَالتَّسْلِيمَ بِالْقَضَاءِ عَلَى وَجْهِ الرِّضَا كَمَا قِيلَ: وَكَلْتُ إِلَى الْمَحْبُوبِ أَمْرِي كُلَّهُ فَإِنْ شَاءَ أَحْيَانِي وَإِنْ شَاءَ أَتْلَفَا فَقَدْ وَرَدَ: " «اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَافْغِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» " «وَاللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» " وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُ مِنَ الذِّكْرِ الدُّعَاءُ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِعَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الرِّضَا، وَإِرَادَتُهُ لِقَاءَ الْمَوْلَى، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: خَيْرٌ مَا قُلْتُ مِنَ الذِّكْرِ ; فَيَكُونُ عَطْفٌ مُغَايِرٌ، وَالتَّقْدِيرُ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَخَيْرٌ مَا قُلْتُ مِنَ الذِّكْرِ، وَفِي غَيْرِهِ، أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " (وَحْدَهُ) : أَيْ: يَنْفَرِدُ مُنْفَرِدًا قَالَهُ عِصَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْنِي أَنَّهُ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَأَوَّلُهُ بِالْكَرَةِ رِعَايَةً لِلْبَصْرِيَّةِ. (لَا شَرِيكَ لَهُ) أَيْ: فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَالرُّبُوبِيَّةِ، أَوْ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، أَوْ تَأْكِيدٌ ثَانٍ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ الذَّاتِي هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، سِيمَا فِي الْجَمْعِ الْأَنْحَمِ (وَلَهُ الْمُلْكُ) : أَيْ: جِنْسُ الْمُلْكِ مُخْتَصٌّ لَهُ يَوْمِيَّةٌ مِنْ يَشَاءُ، وَيَنْزَعُهُ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُلْكِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُلْكِ الْعِلْمِ، وَالْحِكْمَةِ، وَمُلْكِ الْعَمَلِ، وَالزَّهَادَةِ، وَالْقَنَاعَةِ (وَلَهُ الْحَمْدُ) أَيْ: فِي الْأَوَّلَى، وَالْأُخْرَى، أَوْ الْحَمْدُ ثَابِتٌ لَهُ حَمْدٌ أَوْ لَمْ يَحْمَدْ، أَوْ لَهُ الْحَامِدِيَّةُ وَالْمَحْمُودِيَّةُ، فَهُوَ الْحَامِدُ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) : شَاءَهُ، وَإِرَادَهُ (قَدِيرٌ) أَيْ: تَامَ الْقُدْرَةُ فَالْقُدْرَةُ تَابِعَةٌ، وَإُرِيدَ بِالشَّيْءِ الْمَشْيِءُ، مُصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ. (رواه الترمذي) : أَيْ: عَنْ عَمْرٍو.

٢٥٩٩ - وَرَوَى مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ " لَا شَرِيكَ لَهُ ".

٢٥٩٩ - (وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ) وَفِي أَصْلِ الْعَفِيفِ، وَرَوَاهُ بِالضَّمِيرِ وَهُوَ أَظْهَرُ " عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : " وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (إِلَى قَوْلِهِ: لَا شَرِيكَ لَهُ) : وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِلَفْظٍ: " «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» " إِنْخ. وَسَنَدُهُ حَسَنٌ جَيِّدٌ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

٢٦٠٠ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَا رُبِّيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغِيْظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنْزِلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ،

إِلَّا مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ» [فَقِيلَ: مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ] "فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزِعُ الْمَلَائِكَةَ، رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَفِي: "شَرْحُ السُّنَّةِ" بِلَفْظِ "المَصَابِيحِ".

٢٦٠٠ - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) - بِالتَّصْغِيرِ عَلَى الصَّحِيحِ - (ابْنُ كَرِيزٍ) - بَفَتْحِ الْكَافِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَسُكُونِ الْيَاءِ، وَزَايٍ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: وَطَلْحَةُ هَذَا مِنْ تَابِعِي الشَّامِ، وَأَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَ"عُبَيْدُ اللَّهِ" فِي بَعْضِ النُّسخِ مَكَانَ "عَبْدِ اللَّهِ" وَهُوَ غُلَطٌ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْفَرْقُ بِالِاسْتِدْلَالِ؛ لِعَدَمِ الْإِشْبَاهِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْأِسْمَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ، أَوِ الْمَشْهُودِ، وَلِذَا اصْطَلَحَ الْمُحَدِّثُونَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ الْمُطْلَقَ إِلَى الْبَصْرِيِّ، وَأَمَّا هَهُنَا فَحَيْثُ قِيدَهُ ابْنُ كَرِيزٍ ارْتَفَعَ الْإِتِّبَاسُ، وَقَوْلُهُ: مِنْ تَابِعِي الشَّامِ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَشْكَاةِ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ كَرِيزٍ الْخَزَاعِيَّ، تَابِعِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِغَيْرِ التَّصْغِيرِ ابْنُ عَوْفٍ الزَّهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ، وَعَدَّادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِالْجُودِ، رَوَى عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرِهِ اهـ.

وَذَكَرَ فِي "الْمَغْنِيِّ" أَنَّ "كَرِيزًا" بِالْفَتْحِ فِي خَزَاعَةٍ، وَبِالضَّمِّ فِي غَيْرِهِمْ، وَفِي "الْمَشَارِقِ" لِابْنِ عِيَّاضٍ: طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، بِالْفَتْحِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَكَانَ بَعْضُ شُيُوخِنَا يَقِيدُهُ بِقَوْلِهِ: التَّكْبِيرُ مَعَ التَّصْغِيرِ، وَالتَّصْغِيرُ مَعَ التَّكْبِيرِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كَرِيزٍ مُصَغَّرٌ، وَ"عُبَيْدُ اللَّهِ" مُصَغَّرٌ "بُنْ كَرِيزٍ" مُكَبَّرٌ، لَكِنْ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ فِي "الْمَوْطَأِ" فِيهِمَا "كَرِيزٌ" بِالتَّصْغِيرِ، وَهُوَ خَطَأٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا) "أَيُّ: فِي يَوْمٍ،" هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ: "الْجُمْلَةُ صِفَةٌ يَوْمًا" أَيُّ: أَذَلُّ، وَأَحْقَرُ، مَا خُذُ مِنَ الصَّغَارِ، وَهُوَ الْهَوَانُ، وَالذُّلُّ (وَلَا أَدْحُرُ) اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنَ الدَّحْرِ هُوَ الطَّرْدُ، وَالْإِبْعَادُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُورًا} [الصفات: ٨ - ٩]، وَقَوْلُهُ: {اخرج منها مَذْمُومًا مَذْهُورًا} [الأعراف: ١٨] . وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الدَّحْرُ الدَّفْعُ بَعْنَفٍ وَإِهَانَةٌ (وَلَا أَحْقَرُ) أَيُّ: أَسْوَأُ حَالًا (وَلَا أَغِيْظُ) أَيُّ: أَكْثَرُ غِيْظًا (مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ): وَفِي الْمَصَابِيحِ: "يَوْمَ عَرَفَةَ": قَالَ شَارِحُهُ: نَصَبَ ظَرْفًا لِأَصْغَرٍ، أَوْ لِأَغِيْظَ، أَيُّ: الشَّيْطَانُ فِي عَرَفَةَ أَبْعَدَ مُرَادًا مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَتَكَرَّرَ الْمَنْفِيَّاتُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْمَقَامِ (وَمَا ذَاكَ) أَيُّ: وَلَيْسَ مَا ذَكَرْ لَهُ (إِلَّا لِمَا يَرَى) أَيُّ: لِأَجْلِ مَا يَعْلَمُ (مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ) أَيُّ: عَلَى الْخَاصِّ، وَالْعَامِّ (وَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ)، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى غُفْرَانِ الْكَبَائِرِ (إِلَّا مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ): قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ فِي يَوْمٍ أَسْوَأَ حَالًا مِنْهُ فِيمَا عَدَا يَوْمَ بَدْرٍ، "فَإِنَّهُ" أَيُّ: الشَّيْطَانُ (قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ) - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَيُّ: يَوْمَ بَدْرٍ (يَزِعُ الْمَلَائِكَةَ): أَصْلُهُ يُوْزِعُ أَيُّ: يَكْفُهُمْ، فَيَحْبِسُ أَوْلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، وَمِنْهُ الْوَازِعُ، وَهُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّفَّ فَيُصْلِحُهُ، وَيَقْدِمُ فِي الْجَيْشِ، وَيُوْخِرُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {فَهُمْ يُوْزَعُونَ} [النمل: ١٧] قَالَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّ: يَرْتَبِهِمْ وَيُسَوِّيهِمْ، وَيَكْفُهُمْ عَنِ الْإِنْتِشَارِ، وَيَصْفُهُمْ لِلْحَرْبِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا): وَالِدِيلِيُّ مُتَّصِلًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا، وَمُتَّصِلًا (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ) الْمَغَايِرُ لِبَعْضِ مَا هُنَا.

٢٦٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَتَوْنِي شُعْنًا غَيْرًا ضَاجِينَ مِنْ كُلِّ جَبِّ عَمِيقٍ، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! فَلَانْ كَانَ يَرْهَقُ، وَفَلَانٌ، وَفَلَانَةٌ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»". رَوَاهُ فِي: "شَرْحِ السُّنَّةِ".

٢٦٠١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ): أَيُّ أَمْرُهُ، أَوْ يَتَجَلَّى بِإِنْزَالِ الرَّحْمَةِ

الْعَامَّةِ (إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) : وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّخْصِصِ زِيَادَةُ إِطْلَاعِ أَهْلِهَا بِأَهْلِ الدُّنْيَا (فِيَا هِي بِهِمْ) أَي: بِالْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ (الْمَلَائِكَةُ) : أَي: مَلَائِكَةُ سَمَاءِ الدُّنْيَا، أَوْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ، أَوْ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ (فَيَقُولُ: انظُرُوا) أَي: نَظَرَ عِتَابَارٍ، وَأَنْصَافٍ (إِلَى عِبَادِي) الْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ (أَتُونِي) أَي: جَاءُوا مَكَانَ أَمْرِي (شُعْنًا) - جَمْعُ أَشْعَثَ - وَهُوَ الْمُتَفَرِّقُ مِنَ الشَّعْرِ (غَبْرًا) : جَمْعُ أَغْبَرٍ، وَهُوَ الَّذِي التَّصَقَّ الْغُبَارُ بِأَعْضَائِهِ، وَهُمَا حَالَانِ (ضَاحِجِينَ) . بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ مِنْ جَجَّ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ، أَي: رَافَعِينَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِتَخْفِيفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي " الْمَشَارِقِ " أَي: أَصَابَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ، وَفِي " الْقَامُوسِ " ضَخِيَ بَرَزَ لِلشَّمْسِ - وَكَسَعَى، وَرَضِيَ - أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ (مِنْ كُلِّ لُجٍّ عَمِيقٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأُمُورٍ، أَي: مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ (أَشْهَدُكُمْ) أَي: أَظْهَرُ لَكُمْ (لَهُمْ، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ، فَلَانُ كَانَ يَرْهَقُ) - بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ، وَفَتْحِهِ، وَيُخَفَّفُ، أَي: يَتَمُّهُمُ بِالسَّوْءِ، وَيُنْسَبُ إِلَى غَشْيَانِ الْمَحَارِمِ (وَفُلَانٌ، وَفُلَانَةٌ) أَي: كَذَلِكَ يَفْعَلَانِ الْمَعَاصِيَ، وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ بِعَظَمِ الْجُرِيمَةِ، وَاسْتِعْبَادًا لِدُخُولِ صَاحِبٍ مِثْلِ هَذِهِ الْكَبِيرَةِ فِي عِدَادِ الْمَغْفُورِينَ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا اسْتِعْلَامُ حَالِ الْمُرْهَقِ، وَإِنَّمَا تَعَجُّبٌ، وَفِيهِ مِنَ الْأَدَبِ عَدَمُ التَّصْرِيحِ بِالْمَعَائِبِ، وَالْفُجُورِ (قَالَ) أَي: النَّبِيُّ (يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ) أَي: لَهُؤْلَاءِ أَيْضًا، وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ جَمِيعًا، وَهُؤْلَاءُ مِنْهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْفَى جَلِيسُهُمْ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَفِيهِ تَحْقِيقُ ذِكْرِنَاهُ فِي مَحَلِّهِ. (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَمَا مِنْ يَوْمٍ) : قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جَزَاءُ شَرْطٍ مُحْذُوفٍ (أَكْثَرُ) - بِالتَّنْصِبِ - خَبَرٌ (مَا) بِمَعْنَى " لَيْسَ " وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ عَلَى اللُّغَةِ التَّيْمِيَّةِ (عَتِيقًا) : تَمِيزٌ (مِنْ النَّارِ) : مُتَعَلِّقٌ بِعَتِيقٍ (مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ) : مُتَعَلِّقٌ بِأَكْثَرِ (رَوَاهُ) : أَي: الْبُغْيِيُّ (فِي شَرْحِ السَّنَةِ) ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي فَضْلِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْبَزَارِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِيهِ: " أَمَّا الْوُقُوفُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَاْهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُ: هَؤْلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْنًا يَرْجُونَ رَحْمَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، وَكَعَدَدِ الْقَطْرِ، أَوْ الشَّجَرِ لَغَفَرْتُهُمْ لَكُمْ، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ " .

الفصل الثالث

٢٦٠٢ - «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ، وَمَنْ دَانَ دِينًا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ، فَإِنَّ سَائِرَ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يَفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: ١٩٩] » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الفصل الثالث ٢٦٠٢ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينًا) أَي: تَبِعَهُمْ وَاتَّخَذَ دِينَهُمْ دِينًا (يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ) أَي: حِينَ يَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ (وَكَانُوا) أَي: قُرَيْشٌ (يُسَمُّونَ الْحُمْسَ) : جَمْعُ أَحْمَسٍ مِنَ الْحَمَاسَةِ بِمَعْنَى الشَّجَاعَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِشَجَاعَتِهِمْ، وَجَلَادَتِهِمْ، مُبَيِّزِينَ أَنْفُسَهُمْ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ، وَأَهْلٍ جَلَدَتِهِمْ، وَقَائِلِينَ: بِأَنَا أَهْلُ الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ كَالْحَمَامِ، فَلَا نَخْرُجُ مِنْهُ لِلْوُقُوفِ كَالْعَوَامِّ (فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ) يَعْنِي: بِقِيَّتِهِمْ (وَيَقِفُونَ بِعَرَفَةَ) عَلَى الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - نَبِيَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ) مُتَابِعَةً لِلْأَنْبِيَاءِ الْكَرَامِ (فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِيضُ مِنْهَا) : قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْإِفَاضَةُ الزَّحْفُ وَالذَّفْعُ فِي السَّيْرِ، وَأَصْلُهَا الصَّبُّ فَاسْتَعِيرَ لِلذَّفْعِ فِي السَّيْرِ، وَأَصْلُهُ أَفَاضَ نَفْسَهُ، أَوْ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَ الْمَفْعُولَ رَأْسًا حَتَّى صَارَ كَاللَّازِمِ. (فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَفِيضُوا}) أَي: ادْفَعُوا وَارْجِعُوا (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) : أَي: عَامَتِهِمْ، وَهُوَ عَرَفَةُ، وَفِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى خُرُوجِ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ كَوْنِهِمْ نَاسًا، فَتَنَ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ وَضَعَهُ. قَالَ الْبَيْضاوِيُّ

- رَحِمَهُ اللَّهُ: الْخُطَابُ مَعَ قُرَيْشٍ، أُمِرُوا بِأَنْ يُسَاوُوا النَّاسَ بَعْدَ مَا كَانُوا يَتَرَفَعُونَ عَنْهُمْ، وَ "ثُمَّ" لَتَفَاوَتْ مَا بَيْنَ الْإِفَاضَتَيْنِ، يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَهُمَا صَوَابٌ، وَالْآخَرُ غَلَطٌ، وَقِيلَ: مِنْ مُزْدَلِفَةٍ إِلَى مَنَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ شَرَعَ قَدِيمٌ فَلَا تَغْيِرُوهُ اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخُطَابَ مَعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَعْظِيمًا لَهُ، أَوْ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٦٠٣ - وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُرْدَاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَأُجِيبَ: "إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظْلَمَ، فَإِنِّي أَخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ" قَالَ: "أَيُّ رَبِّ، إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتَ الْمَظْلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَغَفِرْتَ لِلظَّالِمِ" فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ - قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: بِأَيِّ أَنتَ وَأُمِّي، إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ - أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنَّكَ؟ قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ، عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي، أَخَذَ التُّرَابَ، فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَأُضْحِكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ" . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي: كِتَابِ "الْبَعْثِ وَالتُّشُورِ" نَحْوَهُ.

٢٦٠٣ - (وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُرْدَاسٍ) - بِكسر الميم - يَكْنَى: أَبَا الْهَيْثَمِ السُّلَمِيُّ الشَّاعِرُ، وَعِدَادُهُ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَحَسَنَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ مِنْ حَرَمِ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا لِأُمَّتِهِ) : الظَّاهِرُ لِأُمَّتِهِ الْحَاجِينَ مَعَهُ مُطْلَقًا، لَا مُطْلَقَ الْأُمَّةِ، فَتَأَمَّلْ. (عَشِيَّةَ عَرَفَةَ) أَيُّ: وَقْتُ الْوُقُوفَةِ (بِالْمَغْفِرَةِ) أَيُّ: التَّامَّةِ الْعَامَّةِ (فَأُجِيبَ: إِنِّي) أَيُّ: بِأَيِّ (قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظْلَمَ) أَيُّ: مَا عَدَا حُقُوقَ الْعِبَادِ (فَإِنِّي أَخَذُ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ الْفَاعِلِ (لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ) أَيُّ: مِنَ الظَّالِمِ إِمَّا بِالْعَذَابِ، وَإِمَّا بِأَخْذِ الثَّوَابِ إِظْهَارًا لِلْعَدْلِ. (قَالَ: أَيُّ رَبِّ، إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتَ) أَيُّ: مِنْ عِنْدِكَ (الْمَظْلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ) أُنْ: مَا يُرْضِيهِ مِنْهَا، أَوْ بَعْضُ مَرَاتِبِهَا الْعَلِيَّةِ (وَوَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ) : فَضْلًا (فَلَمْ يُجِبْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَشِيَّتَهُ) أَيُّ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ، أَوْ الْمَكَانِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلِإِضَافَةِ لَدُنِّي مُلَابَسَةٍ. (فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ) أَيُّ: وَوَقَفَ بِهَا (أَعَادَ الدُّعَاءَ) أَيُّ: الْمَذْكُورَ (فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ) أَيُّ: إِلَى مَا طَلَبَهُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ سَمِعَ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَوَاهَا كَأَنَّهُ عَلِمَهَا. (قَالَ) أَيُّ: الْعَبَّاسُ " (فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ) وَالشَّكُّ مِنَ الرَّاوي عَنِ الْعَبَّاسِ لِقَوْلِهِ: قَالَ [أَوْ قَالَ] (فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ) أَيُّ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بِأَيِّ أَنتَ وَأُمِّي، إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا) أَيُّ: فِي مِثْلِهَا (فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ) أَيُّ: فَمَا السَّبَبُ الَّذِي جَعَلَكَ ضَاحِكًا (أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنَّكَ) أَيُّ: أَدَامَ اللَّهُ لَكَ السُّرُورَ الَّذِي سَبَّبَ ضَحِكَكَ (قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي: أَخَذَ التُّرَابَ، فَجَعَلَ يَحْثُوهُ) أَيُّ: يَكْبُهُ (عَلَى رَأْسِهِ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْلِيَةِ التُّرَابِ، وَغَلَبَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ (وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ) أَيُّ: الْعَذَابِ (وَالثُّبُورِ) - بِضَمِّ الثَّاءِ - أَيُّ: الْهَلَاكِ، يَعْنِي يَقُولُ: وَآيَلَاهُ، وَآيَا ثُبُورَاهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي تَهْلُكَةٍ دَعَا بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، أَيُّ: يَا هُمِّي، وَعَذَابِي أَحْضُرْ، فَهَذَا أَوَانُكَ. (فَأُضْحِكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ) أَيُّ: مِمَّا صَدَرَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي عَلَيَّ [رَغْمَهُ] .

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عُمُومُ الْمَغْفِرَةِ، وَشُمُوهَا حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ الْعِبَادِ، إِلَّا أَنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِمَنْ كَانَ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تِلْكَ السَّنَةِ، أَوْ بِمَنْ قَبْلَ جَهِّ، بِأَنْ لَمْ يَرَفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْفَسْقِ الْإِضْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَعَدَمُ التَّوْبَةِ، وَمِنْ شَرْطِهَا: آدَاءُ حُقُوقِ اللَّهِ الْفَائِئَةِ ; كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَضَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ الْمَالِيَّةِ، وَالدِّيْنِيَّةِ، وَالْعَرْضِيَّةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِّقٍ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا، أَوْ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ آدَائِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَبْحَثُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مُفَصَّلًا فَرَاغَهُ، وَلَا تَعْتَرِبُ بِكَوْنِ هَذَا الْحَدِيثِ مُجْمَلًا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ

فَضَّلَ اللَّهُ وَاسِعٌ، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]
لِذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (أَيُّ رَبِّ، إِنْ شِئْتَ " فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ"
، وَقَدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقَلَّةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ: هَذَا اللَّفْظُ (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ نَحْوَهُ) أَيُّ:
بِمَعْنَاهُ، وَضَعَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَفَاطِ.

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ رَأَوْ لَمْ يَسْمَعْ، وَبَقِيَّةُ رَجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ بِلَفْظٍ، «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَوْمَ عَرَفَةَ: " إِنْ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَطُولُ لَكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَغْفِرْ لَكُمْ إِلَّا التَّبَعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَوَهَبَ مُسِيئَتَكُمْ مُحْسِنَكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، فَادْعُوا
" فَلَمَّا كَانَ بِجَمْعٍ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِكُمْ، وَشَفَعَ صَالِحَكُمْ فِي طَالِحِكُمْ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَتَعْمَهُمْ، ثُمَّ يَفْرُقُ الرَّحْمَةَ فِيهِ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ
غَائِبٍ مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدُهُ، وَإِبْلِيسُ وَجَنُودُهُ عَلَى جِبَالٍ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ دَعَا هُوَ وَجَنُودُهُ بِالْوَيْلِ
وَالثُّبُورِ يَقُولُ: كُنْتُ أَسْتَفْزَهُمْ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَةُ فَغَشِيَتْهُمْ فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ " وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ
فِيهِ ضَعْفٌ بِلَفْظٍ: " (إِنَّ اللَّهَ يَطُولُ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ يَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنًا غَيْرًا، أَقْبِلُوا إِلَيَّ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيئَتَهُمْ مُحْسِنَهُمْ، وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِيعَ مَا سَأَلُونِي غَيْرَ التَّبَعَاتِ الَّتِي
يَبْغُونَهَا، فَإِذَا أَفَاضَ الْقَوْمُ إِلَى جَمْعٍ، وَوَقَفُوا، وَعَادُوا فِي الرِّغْبَةِ، وَالطَّلَبِ إِلَى اللَّهِ فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، عِبَادِي، وَقِفُوا، وَعَادُوا فِي [الرِّغْبَةِ]
، وَالطَّلَبِ؛ فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَشَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيئَتَهُمْ مُحْسِنَهُمْ، وَأَعْطَيْتُ [جَمِيعَ] مَا سَأَلُونِي، وَتَحَمَّلْتُ عَنْهُمْ
التَّبَعَاتِ الَّتِي يَبْغُونَهَا " . وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي " الْمُتَفَقِّ وَالْمُفْتَرِقِ " قَالَ بَعْضُ: وَإِذَا تَأَمَّلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ
مَا يَصْلَحُ مُتَمَسِّكًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَجَّ يُكْفِرُ التَّبَعَاتِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ؟ بَلْ ذَهَبَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِلَى أَنَّهُ مُوَضَّعٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ. عَلَى
أَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى لِاحْتِمَالِهِ، وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ بَعْدَ أَنْ يُذِيقَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْعَذَابِ دُونَ
مَا يَسْتَحِقُّهُ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ خَاصًّا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، يَعْنِي: فَفَائِدَةُ الْحَجِّ حِينَئِذٍ التَّخْفِيفُ مِنْ عَذَابِ التَّبَعَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ
النَّجَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا، وَنَصُّ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَفْضُوزٌ إِلَى مَشِئَتِهِ - تَعَالَى، وَحَاصِلُ هَذَا الْأَخِيرُ أَنَّهُ بِفَرْضِ عُمُومِهِ
مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَحْمَلَهُ - تَعَالَى - التَّبَعَاتِ مِنْ قَبِيلٍ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] ، وَهَذَا لَا تَكْفِيرَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فَاعِلُهُ
تَحْتَ الْمَشِئَةِ، فَشَتَانِ مَا بَيْنَ الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِ الذَّنْبِ، وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمَشِئَةِ، وَلِذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغُرَّ نَفْسَهُ بِأَنَّ الْحَجَّ يُكْفِرُ
التَّبَعَاتِ، فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ شَوْمٌ، وَخِلَافُ الْجَبَّارِ فِي أَمْرِهِ، وَنَوَاهِيهِ عَظِيمٌ، وَأَحَدُنَا لَا يَصْبِرُ عَلَى حُمَى يَوْمٍ، أَوْ وَجَعَ سَاعَةٍ، فَكَيْفَ يَصْبِرُ
عَلَى عِقَابٍ شَدِيدٍ، وَعَذَابٍ أَلِيمٍ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ نَهَائِهِ إِلَّا اللَّهُ؟ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ خَبَرُ الصَّادِقِ بِنَهَائِهِ دُونَ بَيَانِ غَايَتِهِ مِنْ كَانَ مُؤْمِنًا،
وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ ابْنِ الْمُنْذِرِ فِيمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، إِنَّ هَذَا عَامٌّ يَرْجَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ
صَغَائِرَهَا وَكَبَائِرَهَا، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْوَعْدِ الَّذِي لَا يُخْلَفُ.

وَقَدْ أَلْفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْعَسْقَلَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ الْبَارِي تَأْلِيْفًا سَمَاءً: " قُوَّةَ الْحُجَّاجِ فِي عُمُومِ الْمَغْفِرَةِ لِلْحَاجِّ " رَدَّ فِيهِ قَوْلَ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْحَدِيثَ مُوَضَّعٌ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَيَعُضَدُ
بِكَثْرَةِ طَرُقِهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِ طَرَفًا مِنْهُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِحٌ عِنْدَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمُقَدِّسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَحَادِيثِ

المُخْتَارَةُ مِمَّا لَيْسَ فِي [الصَّحِيحِينَ] . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، فَإِنْ صَحَّ شَوَاهِدُهُ، فَفِيهِ الْحُجَّةُ، فَإِنْ لَمْ يَصَحَّ، فَقَدْ قَالَ - تَعَالَى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] وَظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا دُونَ الشَّرِكِ اهـ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا [ظَنِّيَّةً] ، فَمَا بِالْكَ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ! وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْاِعْتِقَادِيَّةَ لَا تَنْبُتُ إِلَّا بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، نَعَمْ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ رَجَاءُ عَمُومِ الْمَغْفِرَةِ لِمَنْ حَجَّ حَاجًّا مُبْرُورًا، وَسَعْيًا مُشْكُورًا، وَأَيْنَ مَنْ يَجْزِمُ بِذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَوْ صَالِحًا فِي عُلُومِ مَقَامِهِ هُنَاكَ، فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْصُومِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَوْفِ، وَالرَّجَاءِ، فَتَسْأَلُ اللَّهُ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ الْمُقْرُونَةِ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ، وَحُسْنَ الْعَمَلِ الْمَوْجِبِ لِلْمُتَوْبَةِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ الْعُقُوبَةِ.

١٣٠٥ [باب الدفع من عرفة والمزدلفة]

[بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ]

(٥) بَابُ: الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

الفصل الأول

٢٦٠٤ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ حُجَّةَ نَصٍّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٥] بَابُ: الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

أَيُّ: الرَّجُوعُ مِنْهَا. (وَالْمُزْدَلِفَةُ) عَطْفٌ عَلَى الدَّفْعِ أَيُّ: وَالنُّزُولُ فِيهَا، وَفِي نُسْخَةٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى عَرَفَةَ، أَيُّ: وَبَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ نُسْخَةٌ: وَمِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مَنَى.

الفصل الأول

٢٦٠٤ - (وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أَيُّ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَاحِدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) أَيُّ: خُصَّ بِالسُّؤَالِ لِأَنَّهُ كَانَ رَدِيفَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ. (كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ) أَيُّ: انصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ، قِيلَ: وَإِنَّمَا يَسْتَعْمَلُ الدَّفْعُ فِي الْإِفَاضَةِ لِأَنَّ النَّاسَ فِي مَسِيرِهِمْ ذَلِكَ يَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَقِيلَ: حَقِيقَةُ دَفْعِ أَيُّ دَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ عَرَفَةَ وَنَحَاهَا. (قَالَ) أَيُّ: أُسَامَةُ (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيُّ: السَّيْرَ السَّرِيعَ، وَاتِّصَابَهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ انْتِصَابَ الْقَهْقَرَى، أَوْ الْوَصْفِيَّةِ أَيُّ: يَسِيرُ السَّيْرَ الْعَنَقَ (فَإِذَا وَجَدَ حُجَّةَ) بَفَتْحٍ، أَيُّ: سَعَةً وَمَكَانًا خَالِيًا عَنِ الْمَارَةِ لَوْقُوعِ الْفُرْجَةِ بَيْنَ الْمَارَةِ، وَالْفُجُوةُ: الْفُرْجَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (نَصٌّ): بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ: سَارَ سَيْرًا أَسْرَعَ، قِيلَ: أَصْلُ النَّصِّ الْاِسْتِقْصَاءُ، وَالْبُلُوغُ إِلَى الْغَايَةِ، أَيُّ: سَاقَ دَابَّتَهُ سَوْقًا شَدِيدًا حَتَّى اسْتَخْرَجَ أَقْصَى مَا عِنْدَهَا، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْعَنَقُ: الْمَشْيُ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ، وَلَعَلَّ النُّكْتَةَ الْمُبَادَرَةَ، وَالْمَسَارَعَةَ إِلَى الْعِبَادَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَالطَّاعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢٦٠٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأَاهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٦٠٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ دَفَعَ) أَيُّ: أَفَاضَ (مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَرَفَةَ) أَيُّ: مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ لَا كَمَا

وَهُمْ ابْنُ حَجْرٍ، وَقَالَ: أَيُّ: مِنْ مَنِيَّ إِلَيْهَا، أَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخُطْبَةِ إِلَى مَحَلِّ الْوُقُوفِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَرَامَةَ إِلَّا بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِينَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَكَأَنَّهُ جَاءَ الْوَهْمُ مِنْ قَوْلِهِ: يَوْمَ عَرَفَةَ (فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: أَحَسَّ (وَرَأَاهُ) أَيُّ: خَلَفَهُ (زَجْرًا شَدِيدًا) أَيُّ: سَوْفًا لِلدَّوَابِّ، بَرَفَعَ الْأَصْوَاتِ (وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ) لِيَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ وَيَسْمَعُوا قَوْلَهُ (وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ) وَفِي نُسَخَةٍ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ" أَيُّ: الطَّمَأْنِينَةِ وَالسُّكُونِ مَعَ اللَّهِ، وَتَرَكَ الْحَرَكَةَ الْمُشَوَّشَةَ لِقُلُوبِ خَلْقِ اللَّهِ. (فَإِنَّ الْإِبِلَ) فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ (لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ): وَهُوَ حَمْلُ الْإِبِلِ عَلَى سُرْعَةِ السَّيْرِ، أَيُّ: لَيْسَ يَحْصُلُ الْإِبِلُ بِذَلِكَ فَقَطُّ، بَلْ بِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسَارِعَةَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى الْمَبْرَاتِ مَطْلُوبَةٌ، لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ يَجْرُ إِلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَذْيَاتِ، فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٦٠٦ - وَعَنْهُ، «أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رَدَفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمَزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ إِلَى مَنِيٍّ، فَكَلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيَّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٠٦ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) بَنِي حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كَانَ رَدَفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِكُسْرِ الرَّاءِ، وَسُكُونِ الدَّالِّ - أَيُّ: رَدِيفُهُ، وَهُوَ الرَّائِبُ خَلْفَهُ (مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمَزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ) أَيُّ: ابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِي جَعَلَهُ رَدِيفَهُ (وَمِنْ الْمَزْدَلِفَةِ إِلَى مَنِيٍّ، فَكَلَاهُمَا قَالَ: "الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْفَتْحِ، فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ لَفْظًا، وَمُثْنَى مَعْنَى، وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ أَنْ يُقَالَ فَكَلَاهُمَا قَالًا: قَالَ - تَعَالَى: { كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا } [الكهف: ٣٣] أَوِ الْمَعْنَى: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ: (لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: مِنْ أَوَّلِ إِحْرَامِهِ، أَوْ مِنْ عَرَفَةَ (يَلِيَّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ) أَيُّ: فَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِرَمْيِ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٦٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "«جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ - وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٦٠٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ) أَيُّ: بِالْمَزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ (كُلُّ وَاحِدَةٍ) - بِالرَّفْعِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ (مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ) أَيُّ: عَلَى حِدَةٍ، وَبِهِ قَالَ زُفَرٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ (وَلَمْ يُسَبِّحْ) أَيُّ: وَلَمْ يُصَلِّ سُبْحَةً أَعْنَى النَّافِلَةَ (بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ) - بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمَثَلَةِ. وَفِي نُسَخَةٍ بِكُسْرِ، فَسُكُونِ أَيُّ: عَقِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ (مِنْهُمَا): وَهُوَ تَأْكِيدُ لِنَفْيِ مَا بَيْنَهُمَا، وَتَصْرِيحُ لِنَفْيِ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ النَّفْلِ، وَهُوَ لَا يَنَافِي فِعْلَ السُّنَّةِ، وَالْوَتْرَ فِيمَا بَعْدَهُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَفْضَنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا بَلَّغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -». وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ، وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»، فَقَدْ عَلِمْتُ مَا فِي هَذَا مِنَ التَّعَارُضِ، فَإِنَّ لَمْ يُرَخَّحْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحِيحَانِ عَلَى مَا أَفْرَدَ بِهِ صَحِيحُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ حَتَّى تَسْقُطَا، كَانَ الرَّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ يُوجِبُ تَعَدُّدَ الْإِقَامَةِ بِتَعَدُّدِ الصَّلَاةِ، كَمَا فِي قَضَاءِ الْقَوَائِتِ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ هُنَا وَقْفِيَّةٌ، فَإِذَا أُقِيمَ لِلأُولَى الْمُتَأَخِّرَةُ مِنْ وَقْتِهَا الْمَعْهُودِ؛ كَانَتْ الْحَاضِرَةُ أَوْلَى أَنْ يُقَامَ لَهَا بَعْدَهَا.

٢٦٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا،

إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا، "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

٢٦٠٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا) أَيُّ: فِي وَقْتِهَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِنْجَ، عَلَى مَنْعِ الْجَمْعِ مِنَ السَّفَرِ. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: وَمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، فَعَنَاهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِعْلًا لَا وَقْتًا، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُسْطَلَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ) نَصَبَهُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْنَى، أَيُّ: أَعْنَى بِهِمَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ (الْعِشَاءُ بِجَمْعٍ) أَيُّ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، أَيُّ: وَصَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةٍ، فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَلَعَلَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِمُزْدَلَفَةٍ، وَلِذَا اكْتَفَى عَنْ ذِكْرِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَا بَدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِمَا، أَوْ تَرَكَ ذِكْرَهُمَا لِظُهُورِهِمَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، إِذْ وَقَعَ ذَلِكَ الْجَمْعُ فِي مَجْمَعٍ عَظِيمٍ فِي النَّهَارِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ فِي الْإِسْتِشَادِ، بِخِلَافِ جَمْعِ الْمُزْدَلَفَةِ، فَإِنَّهُ بِاللَّيْلِ فَاخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةً، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: إِلَّا الصَّلَاتَيْنِ، الْمُرَادُ بِهِمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْإِسْتِثْنَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَدَاءِ، أَوْ انْقَطَعَ كَمَا بَنَى عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْبِنَاءَ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي مِيقَاتِهَا الْمُقَدَّرَ شَرْعًا إِنْجَاعًا. (وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ) أَيُّ: بِمُزْدَلَفَةٍ (قَبْلَ مِيقَاتِهَا) أَيُّ: يَغْلَسُ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ، وَهُوَ الْإِسْفَارُ، لَكِنْ بَعْدَ الْفَجْرِ، إِذِ التَّقْدِيمُ عَلَى مِيقَاتِهَا الْمُقَدَّرَ شَرْعًا لَا يَجُوزُ إِنْجَاعًا، وَقَدْ صَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ، «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ "صَلَّى الْفَجْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ بِالْمُزْدَلَفَةِ، وَقَالَ: الْفَجْرُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٠٩ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلَفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٠٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: قَدَّمَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ بَنَصَبِ النَّبِيِّ، فَالتَّقْدِيرُ أَيُّ: مِمَّنْ قَدَّمَهُ، أَيُّ: عَلَيْهِ (لَيْلَةَ الْمُزْدَلَفَةِ) أَيُّ: إِلَى مَنْ (فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ) يَفْتَحَتَيْنِ جَمْعُ ضَعِيفٍ، أَيُّ: مِنَ النِّسَاءِ، وَالصَّبِيَّانِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الضَّعْفَةِ لَيْلًا لِئَلَّا يَتَأَذَّوْا بِالزَّحَامِ اهـ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رَخِصَةٌ بِالْعُذْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ سُودَةَ لَشَحَامَتِهَا، وَثِقَلِ بَدَنُهَا، أَفَاضَتْ فِي النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلَفَةِ يَأْذِنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالْإِدْمِ، وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرَكَ الْوَاجِبَ بِعُذْرِ مُسْقِطٌ لِلْدِّمِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ أَخَذَ أَمْتَنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَاجِبَ وَجُودُهُ بِمُزْدَلَفَةٍ فِي جُزْءٍ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْمَبِيتَ وَاجِبٌ لَا رُكْنَ خِلَافًا لِجَمْعِ مَنْ التَّابِعِينَ، وَغَيْرِهِمْ، فَيَجِبُ بِدَمٍ، فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٦١٠ - «وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةٍ، وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ" وَهُوَ كَأَنَّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا، وَهُوَ مِنْ مَنَى، قَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ". وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيَّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦١٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَيُّ: عَبْدِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) أَيُّ: أَخِيهِ شَقِيقِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (وَكَانَ) أَيُّ: الْفَضْلُ (رَدِيفَ النَّبِيِّ) : وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ: مِنَ الْمُزْدَلَفَةِ

إِلَى مَنِيٍّ، وَالْجَمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ (أَنَّهُ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ) أَيُّ: بِنَاءٌ عَلَى مَا سَمِعَهُ وَهُوَ غَيْرُ رَدِيْفِهِ (وَعَدَاةُ جَمْعٍ) أَيُّ: مِنْ مُرْدَلَفَةٍ يَعْنِي حَالُ كَوْنِهِ رَدِيْفًا لَهُ (لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا) أَيُّ: انصَرَفُوا مِنْ عَرَفَةَ، وَالْمُرْدَلَفَةُ (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ): مَقُولُ الْقَوْلِ، أَيُّ: الزُّمُوهَا (وَهُوَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كَأَنَّ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيُّ: مَانِعٌ مِنَ السَّرْعَةِ بِالْفِعْلِ (نَاقَتَهُ) أَيُّ: حِينَ الزَّحَامِ (حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا): بِتَشْدِيدِ السِّينِ الْمَكْسُورَةِ أَيُّ: يُحْرِّكُ دَابَّتَهُ فِيهِ (وَهُوَ) أَيُّ: الْمُحَسِّرُ (مِنْ مَنِيٍّ) أَيُّ: مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَنِيٍّ فِي آخِرِ الْمُرْدَلَفَةِ، قَالَ الْأَزْرَقِيُّ: فِي حَدِّ مَنِيٍّ مَا بَيْنَ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ، وَوَادِي مُحَسِّرٍ، وَلَيْسَتْ جَمْرَةُ الْعَقْبَةِ، وَعَقَبَتُهَا، وَوَادِي مُحَسِّرٍ مِنْ مَنِيٍّ، بَلْ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جِبَالٍ مَنِيٍّ مِنْهَا دُونَ مَا أُدْبِرَ، وَقِيلَ: الْعَقْبَةُ مِنْ مَنِيٍّ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ. (قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ) بِالْخَاءِ، وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، أَيُّ: بِحَصَى يُمْكِنُ أَنْ يُخَذَفَ بِالْخَذْفِ، وَهُوَ قَدْرُ الْبَاقِلَاءِ تَقْرِيْبًا.

رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةُ جَمْعٍ: "الْقُطُّ لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتَهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ". وَهَذَا يَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ لَمَّا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ غَدَاةُ يَوْمِ النَّحْرِ: "الْتَقِطْ لِي حَصَى". قَالَ: فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: السُّنَّةُ التَّقَاطُ هَذِهِ السَّبْعَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَعَلَوُهُ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْخَذْفُ رَمِيكَ حَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ بِالأَصَابِعِ، تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَابَتَيْنِ، وَتَرْمِي بِهِمَا، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الرَّافِعِيُّ، لَكِنْ اعْتَرَضَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الصَّحِيحَيْنِ نَهَى عَنْ هَيْئَةِ الْخَذْفِ بِأَنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَأَنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ رَمِيَ الْجِمَارِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ أَنَّ هَيْئَةَ الْخَذْفِ هُنَا أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى بَطْنِ إِبْهَامِهِ، وَيَرْمِيهَا بِرَأْسِ السَّبَابَةِ، وَمُخْتَارُ ابْنِ الْمُهَمَّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ يَرْمِي بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْإِبْهَامِ، وَالسَّبَابَةِ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ، وَأَيْسَرُ، فَتَدْبِرُ. (الَّذِي يَرْمِي بِهِ الْجَمْرَةَ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ أَعْنِي أَوْ يَعْنِي، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرَرٍ: وَهَذَا فِي غَيْرِ رَمِي يَوْمِ النَّحْرِ، أَمَّا رَمِيهِ فِيهِ، فَالْسُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يَلْتَقِطَهُ مِنْ مُرْدَلَفَةٍ - فَوَهُمْ غَرِيبٌ، إِذَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بَأَنَّ الرَّمِيَّ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ يَكُونُ بِالَّذِي رَمَى بِهِ الْجَمْرَةَ، لِاتِّفَاقٍ عَلَى كَرَاهَةِ الرَّمِيِّ بِمَا رَمَى بِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ، لَمَّا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«مَا يَقْبَلُ مِنْهَا رُفْعَ، لَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا مِثْلَ الْجِبَالِ»". وَفِي رِوَايَةٍ: "تَسُدُّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ" وَفِي رِوَايَةٍ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، هُوَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ، وَحَسَنَهُ الْمُحِبُّ الطَّبْرِيُّ، وَضَعَفَهُ بَعْضُهُمْ، لَكِنْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّائِي، فَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ. (وَقَالَ) أَيُّ: فَضْلٌ (لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيَّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ) أَيُّ: حَتَّى رَمَى أَوَّلَ حَصَاةٍ مِنْ حَصِيَّاتِ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيهِ: "«عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ»" وَيُشِيرُ بِإِيدِهِ كَمَا يُخَذَفُ الْإِنْسَانُ، وَهُوَ لِلإِيضَاحِ، وَالْبَيَانِ لِحَصَى الْخَذْفِ، وَإِلَّا أَنَّهُ عَلَى هَيْئَةِ الْخَذْفِ الَّذِي تَقْدَمُ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٦١١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَفَاضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. وَقَالَ: "لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا". لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا فِي: "جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ" مَعَ تَقْدِيمٍ، وَتَأْخِيرٍ.

٢٦١١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جَمْعٍ) أَيُّ: الْمَشْعَرِ (وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ) أَيُّ: النَّاسَ (بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ) أَيُّ: أَسْرَعَ (وَفِي وَادِي مُحَسِّرٍ) أَيُّ: قَدَرِ رَمِيَةِ جَرٍّ (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) أَيُّ: بِقَدْرِهِ (وَقَالَ: "لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا"): لَعَلَّ هَهُنَا لِلِإِشْفَاقِ، وَفِيهِ

تَحْرِيسٌ عَلَى أَخَذِ الْمَنَاسِكِ مِنْهُ، وَحِفْظُهَا وَتَبْلِيغُهَا عَنْهُ. قَالَ الْمُظْهَرُ: "لَعَلَّ لِلتَّرَجِّي، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الظَّنِّ، وَعَسَى أَه. أَي: تَعْلَمُوا مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ لَا أَرَاكُمْ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، وَقَدْ كَانَ كَمَا ظَنَّهُ، فَإِنَّهُ فَارَقَ الدُّنْيَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ (لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ) هَذَا مِنْ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ نَوْعٌ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ، حَيْثُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ مُوجُودًا فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ (إِلَّا فِي: جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ) أَي: لَكِنْ وَجَدْتُهُ فِيهِ (مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ): وَهَذَا أَيْضًا مُتَضَمِّنٌ لِإِعْتِرَاضٍ آخَرَ، فَتَدَبَّرْ.

الفصل الثاني

٢٦١٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عِمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ، وَمِنْ الْمَزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا عِمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ. وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَنَدْفَعُ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، هَدَيْنَا مُخَالَفَ لِهَدْيِ عَبْدِ الْأَوْثَانِ، وَالشَّرِكِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ فِيهِ: "خَطَبْنَا" وَسَاقَهُ بِخَوِّهِ.

الفصل الثاني

٢٦١٢ - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ): بَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّابِعِينَ، فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ. (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ) أَي: غَيْرَ قَرِيشٍ (كَانُوا يَدْفَعُونَ) أَي: يَرْجِعُونَ (مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عِمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ) الْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِـ "تَكُونُ" وَجُمْلَةُ التَّشْبِيهِ مُعْتَرِضَةٌ قَبْلَ (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ): بِضَمِّ الرَّاءِ، ظَرْفٌ لـ "يَدْفَعُونَ" أَوْ بَدَلٌ مِنْ "حِينَ". قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ أَي: حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ فِي وُجُوهِهِمْ، كَأَنَّهَا عِمَائِمُ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُحَازِي وَجُوهِهِمْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ عَلَى رُءُوسِهِمْ؛ لِأَنَّ فِي مُوَاجَهَةِ الشَّمْسِ وَقْتُ الْغُرُوبِ إِنَّمَا يَقَعُ ضَوْؤُهَا عَلَى مَا يُقَابِلُهَا، وَلَمْ تَعُدْ إِلَى مَا فَوْقَهُ مِنَ الرَّاسِ لِانْحِطَاطِهَا، وَكَذَا وَقْتُ الطُّلُوعِ، وَإِنَّمَا شَبَّهَا بِعِمَائِمِ الرِّجَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، لَمْ يُصِبْهُ مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ إِلَّا الشَّيْءُ الَّذِي يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ لِمَعَانِ بَيَاضِ الْعِمَامَةِ، وَالظِّلُّ يَسْتُرُ بَقِيَّةَ وَجْهِهِ، وَبَدَنِهِ، فَالْناظِرُ إِلَيْهِ يَجِدُ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَوْقَ الْجَبِينِ، وَالْإِضَافَةُ فِي عِمَائِمٍ لِمَزِيدِ التَّوْضِيحِ كَمَا قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، أَوْ لِلَاخْتِرَازِ عَنْ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ، فَإِنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مَا يُشَبِّهُ الْعِمَائِمَ، كَمَا قَالَ ابْنُ حَجْرٍ. (وَمِنْ الْمَزْدَلِفَةِ) أَي: يَرْجِعُونَ (بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا عِمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ).

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: شَبَّهَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّوِّ عَلَى الْوَجْهِ طَرَفِي النَّهَارِ حِينَ مَا دَنَتْ الشَّمْسُ مِنَ الْأُفُقِ بِالْعِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْمَعُ فِي وَجْهِهِ لِمَعَانِ بَيَاضِ الْعِمَامَةِ (وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)، فَيُكْرَهُ النَّفَرُ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاجِبٌ (وَنَدْفَعُ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أَي: عِنْدَ الْإِسْفَارِ؛ فَيُكْرَهُ الْمُكُثُّ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ اتِّفَاقًا (هَدَيْنَا) أَي: سِيرْتَنَا وَطَرِيقَتَنَا (مُخَالَفَ لِهَدْيِ عَبْدِ الْأَوْثَانِ) أَي: الْأَصْنَامِ (وَالشَّرِكِ) أَي: أَهْلِهِ، وَجُمْلَةُ اسْتِثْنَائِيَّةٍ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: لِهَدْيِ الْأَوْثَانِ، وَالشَّرِكِ. قَالَ شَارِحُهُ: الْمُرَادُ سِيرَةُ أَهْلِهِمَا، وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا؛ كَالْأَمْرَيْنِ لَمْ يَمَّا فَعَلُوهُ، وَاتَّخَذُوهُ سَبِيلًا أَه.

وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الْمُخَالَفَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَرْكِ الْمَوَافَقَةِ حُصُولُ الْإِطَالَةِ لِلْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ بِالْإِجْمَاعِ دُونَ وَقُوفِ الْمَزْدَلِفَةِ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا، وَسُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (رَوَاهُ) . كَذَا فِي الْأَصْلِ بَيَاضُ هُنَا، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ كَتَبَ فِي

الهامش رواه البيهقي أي: في "شعب الإيمان" ذكره الجزري، ولفظ البيهقي: "خطبنا" وسأفه بخوه، وأما قول ابن حجر - رحمه الله: رواه مسلم، فعلى تقدير صحته يكون اعتراضاً على صاحب المصابيح.

٢٦١٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة - أغيلة بني عبد المطلب - على حمرات، فجعل يلطح أخاذنا، ويقول: "أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

٢٦١٣ - (وعن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: أرسلنا قدامه، أو أمرنا بالتقدم إلى منى ليلة المزدلفة) قال الطيبي - رحمه الله - دل على جواز تقدم النِّسوان، والصِّبيان في الليل بعد الانتصاف اهـ. وكونه بعد الانتصاف في محل الاحتمال فلا يصح الاستدلال. (أغيلة بني عبد المطلب) أي: صبيانهم، وفيه تغليب الصِّبيان على النِّسوان، وهو تصغير شاذ؛ لأن قِياس غِلَّة - بكسر الغين - غليمة، وقيل: هو تصغير أغلة جمع غلام قِياساً، وإن لم يستعمل، والمستعمل غِلَّة في القلَّة، والغلبان في الكثرة، ونصبه على الاختصاص، أو على إضمار أعني، أو عطف بيان من ضمير "قدمنا" و (على حمرات) بضمين جمع حمير جمع حمار راكبين عليها، وهذا يدل على أن الحج على الحمار غير مكروه في السفر القريب (جعل) أي: فشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - (يلطح) : بفتح الطاء وبالحاء المهملتين أي: يضرب (أخاذنا) : واللطخ: الضرب بإطراف الكف ليس بالتشديد تلطفاً (ويقول: أبيني) - بضم الهمزة، وفتح الموحدة، وسكون الياء، وكسر النون، وفتح الياء المشددة، ويكسر - تصغير ابن، مضاف إلى النفس، أو بعد جمعه جمع السلامة، إلا أنه خلاف القياس؛ لأن همزته همزة وصل، والقاعدة أن التصغير يرد الشيء إلى أصله مثل الجمع، ومنه قوله - تعالى: {المال والبنون} [الكهف: ٤٦] فأصل ابن بنو، فهو من الأسماء المحذوفة العجز، فالظاهر أن يقال: بني إلا أنه كان يلتبس بالمفرد زيد الهمزة.

قال الطيبي - رحمه الله: تصغير ابنا يعني كان مفرد مَقْطُوع الألف، فصغر على أبيني، ثم جمع جمع السلامة، وقيل: ابني بوزن أعمى، قلت ألفه ياء لكسر ما بعد ياء التصغير، وأضيفت إلى ياء المتكلم، وهو اسم جمع، وأغرب ابن حجر في قوله: تصغير ابني: بفتح، فسكون، ففتح، فتشديد، كما أن تصغير أعمى أعمى، وفي "النهاية": قيل ابن يجمع على أبناء مقصوراً، وممدوداً، وقيل: تصغير ابن وفيه نظر اهـ.

وجه النظر أن همزته وصلية، والتصغير يرجع الشيء إلى أصله كما قدمناه، أو وجه النظر أنه مفرد، ما بعده جمع، فيجاء: بأن المراد به الجنس، أو النداء للأشرف أصالة، والخطاب للبقية تبعاً، كما أن قوله - تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: ١] الآية. والحاصل أن الرواية في لفظة متحدة، والدراية مختلفة، فقول الطيبي - رحمه الله: هذه التقديرات على اختلاف الروايات، وقول ابن حجر: هذا ما اختلف في لفظه، معناه ليس في تحقيق مقتضاه، وتدقيق فحواه، وعلى كل فالمراد: يا وليداتي، أو يا أبنائي، أو يا بني (لا ترموا الجمرة) أي: جمرة العقبة يوم العيد (حتى تطلع الشمس) : وهو دليل على عدم جواز الرمي في الليل، وعليه أبو حنيفة - رحمه الله - والأكثر خلافًا للشافعي، والتقيد بطولع الشمس؛ لأن الرمي حينئذ سنة، وما قبله بعد طلوع الفجر جائز اتفاقاً. (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه) .

٢٦١٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها، قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة في الفجر، ثم مضت فافاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها». رواه أبو داود.

٢٦١٤ - (عَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمِّ سَلَمَةَ) أَي: وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الضَّعْفَةِ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّكْثِيرِ (لَيْلَةَ النَّحْرِ) أَي: مِنْ مُرْدَلَفَةٍ إِلَى مَنَى (فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ فِي الْفَجْرِ) أَي: طُلُوعِ الصُّبْحِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَرَادَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَلَى مَا فِيهِمُ الْأُتَمَّةُ الثَّلَاثَةُ، فَلَا دَلَالَةَ لِلشَّافِعِيِّ مَعَ هَذَا الْإِحْتِمَالِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهَا: (ثُمَّ مَضَتْ) أَي: ذَهَبَ مِنْ مَنَى (فَأَفْضَتْ) أَي: طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ;

(وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ) أَي: الْيَوْمُ الَّذِي فَعَلَتْ فِيهِ مَا ذَكَرَ مِنَ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ (الْيَوْمَ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ (وَالَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهَا) : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى السَّبَبِ الَّذِي أُرْسِلَتْ مِنَ اللَّيْلِ رَمَتْ قَبْلَ طُلُوعِ فِي النَّهَارِ، بِخِلَافِ سَائِرِ أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ أَفْضَنَ فِي اللَّيْلَةِ الْآتِيَةِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جَوَزَ الشَّافِعِيُّ رَمِيَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذَا رُخْصَةٌ لِأُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

قَالَ فِي " الْهُدَايَةِ ": لِلشَّافِعِيِّ مَا رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَخَّصَ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ فِيهِ " وَآيَةُ سَاعَةِ شَاءَ مِنَ النَّهَارِ " وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّلَاثَةِ، لَمَّا عَرَفَ أَنَّ وَقْتَ رَمْيِ كُلِّ رَمِيٍّ إِذَا دَخَلَ مِنَ النَّهَارِ أَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَتْلُو ذَلِكَ النَّهَارَ، فَيَحْمِلُ عَلَى ذَلِكَ، فَاللَّيَالِي فِي الرَّمْيِ تَابِعَةٌ لِلْأَيَّامِ السَّابِقَةِ لَا الْآخِقَةِ، بِدَلِيلِ مَا فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَدِّمُ ضَعْفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ضَعْفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَرْتَحِلُوا مِنْ جَمْعِ بَيْلٍ، وَيَقُولُ: " أُبَيِّنِي لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " . وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ، وَثَقَلَهُ صَبِيحَةٌ جَمْعٌ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَارٍ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ، وَقَالَ: " لَا تَرْمُوا الْجَمَارَ حَتَّى تُصْبِحُوا " فَاتَّبَعْنَا الْجَوَارِ بِهَذَيْنِ، وَالْفَضِيلَةُ بِمَا قَبْلَهُ.

٢٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ " يَلْبِي الْمُتَمِيمُ، أَوْ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: وَرَوَى مُوقِفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٦١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَلْبِي الْمُتَمِيمُ) أَي: بِمَكَّةَ مِنَ الْمُعْتَمِرِينَ (أَوْ الْمُعْتَمِرُ) أَي: مِنَ الْقَادِمِينَ، فَ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرَادَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ مُطْلَقًا، فَ (أَوْ) شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ. (حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ: (وَرَوَى) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) أَقُولُ: كَانَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَرْفُوعًا، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى مُوقِفًا، فَيَكُونُ الْإِقْتِصَارُ الْمُخِلُّ مِنَ الْمُصَنِّفِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوَّلًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.

وَفِي الْمَصَابِيحِ: يَلْبِي الْمُعْتَمِرُ إِلَى أَنْ يَفْتَحَ قَالَ شَارِحُهُ: أَي: يَلْبِي الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ وَقْتِ إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ يَبْتَدِيَ بِالطَّوَافِ، ثُمَّ يَتْرَكُ التَّلْبِيَةَ قِيلَ: هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَفَعَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.

وَفِي " الْهُدَايَةِ " قَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ، كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ، وَعَنْهُ كَمَا رَأَى بَيُوتَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَنَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُمَسِّكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ» ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«يَلِيَّ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجْرَ»" اهـ. فَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُصُورَ إِنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَمُنَاسِبَةٌ هَذَا الْحَدِيثِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ اسْتِطْرَادَ لِحُكْمِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ لِلْمُعْتَمِرِ، كَمَا ذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ قَطَعَ تَلْبِيَةَ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ.

الفصل الثالث

٢٦١٦ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: "«أَفْضَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثالث ٢٦١٦ - (عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةَ) أَيُّ: ابْنِ مِسْعَرٍ - الثَّقَفِيُّ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّابِعِينَ (أَنَّهُ) أَيُّ: يَعْقُوبُ (سَمِعَ الشَّرِيدَ): قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ شَرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، كَانَ اسْمُهُ مَالِكًا، فَقَتَلَ قَتِيلًا مِنْ قَوْمِهِ، فَهَرَبَ إِلَى مَكَّةَ، وَأَسْلَمَ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّرِيدَ (يَقُولُ: أَفْضَتْ) أَيُّ: رَجَعْتُ مِنْ عَرَافَاتٍ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا) أَيُّ: مُزْدَلَفَةَ. قَالَ الطَّبِيُّ: عِبَارَةٌ عَنِ الرُّكُوبِ مِنْ عَرَافَةَ إِلَى الْجَمْعِ، يَعْنِي: فَمَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَزَلَ لِنَقْصِ الطَّهَارَةِ، فَعَرَّضَ عَلَيْهِ مَاءَ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، وَقِيلَ: تَوَضَّأَ وَضُوءًا ثُمَّ رَكِبَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٢٦١٧ - وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ "أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُونُسَ عَامَ نَزْلِ بَابِ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ: كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَافَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَافَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ!

٢٦١٧ - (وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ) أَيُّ: الزُّهْرِيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ) أَيُّ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (أَنَّ الْحَجَّاجَ): بَفَتْحِ الْخَاءِ أَيُّ: كَثِيرِ الْحُجَّجِ بِضَمِّ الْخَاءِ (ابْنُ يُونُسَ) أَيُّ: الثَّقَفِيُّ قَاتِلَ الْأَنْفَسِ، قِيلَ: قَتَلَ مِائَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا قَتَلَ صَبْرَ (عَامَ نَزْلِ) أَيُّ: بِجَيْشٍ كَثِيرٍ (بَابِ الزُّبَيْرِ) أَيُّ: سَنَةَ بَارِزَ، وَقَاتَلَ فِيهَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْخَلِيفَةَ بِمَكَّةَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرَهَا مَا عَدَا نَحْوَ الشَّامِ، حَتَّى فَرَّ مِنْ مَعَهُ، وَبَقِيَ صَابِرًا مُجَاهِدًا بِنَفْسِهِ إِلَى أَنْ ظَفِرُوا بِهِ، فَقَتَلُوهُ، وَصَلَبُوهُ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْحَجَّاجُ تِلْكَ السَّنَةَ عَلَى الْحَاجِّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ نُسُكِهِ بِأَقْوَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَفْعَالِهِ، وَأَنْ يَسْأَلَهُ، وَلَا يُخَالِفَهُ، فَحِينَئِذٍ (سَأَلَ) أَيُّ: الْحَجَّاجُ (عَبْدَ اللَّهِ) أَيُّ: ابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ أَبُو سَالِمٍ الرَّاوي (كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَافَةَ؟) أَيُّ: فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْوُقُوفِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، هَلْ نَقْدُمُهُمَا عَلَى الْوُقُوفِ، أَوْ نَوْسَطُهُمَا فِيهِ، أَوْ نُوْخِرُهُمَا عَنْهُ؟ (فَقَالَ سَالِمٌ) أَيُّ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ تَجْرِيدٌ، أَوْ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى، وَإِلَّا لَحَقَّ الْعِبَارَةُ أَنْ يَقُولَ، فَقُلْتُ، وَإِنَّمَا أَجَابَ قَبْلَ أَبِيهِ تَخْفِيفًا، فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَإِهَانَةً لِلْحَجَّاجِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُتَكَبِّرًا نَكِيرًا. (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ) أَيُّ: مُتَابَعَةً سَنَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الْكَلَامِ (فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ) أَيُّ: الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (يَوْمَ عَرَافَةَ): فِي "النَّهْيَةِ": التَّهَجِيرُ التَّكْيِيرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَالْمَعْنَى صَلَّ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ جَمْعًا أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَجَّاجَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَوَلَدَهُ كَانُوا مُقِيمِينَ، فَيُقَدُّ أَنْ هَذَا الْجَمْعُ جَمْعُ نُسُكٍ لَا جَمْعُ سَفَرٍ. (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ) أَيُّ: سَالِمٌ، وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ وَلَدِهِ، وَدَفْعٌ لِمَا فِي قَلْبِ الْحَجَّاجِ مِنْ تَرَدُّدِهِ (إِنَّهُمْ): بِكُسْرِ الهمزة وَيَفْتَحُ أَيُّ: إِنْ الصَّحَابَةَ (كَانُوا يَجْعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ) حَالٌ، أَيُّ: مُتَوَخِّلِينَ فِي السَّنَةِ مُتَمَسِّكِينَ بِهَا، وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِالْحَجَّاجِ، قَالَهُ الشَّاطِئِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (فَقُلْتُ لِسَالِمٍ): قَائِلُهُ ابْنُ شِهَابٍ (أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟): بِإِثْبَاتِ الْإِسْتِفْهَامِ فِي النَّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ لِلْأَعْلَامِ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ جَرِّ حَيْثُ قَالَ بِحَذْفِ أَدَاةِ الْإِسْتِفْهَامِ لظُهُورِ فِي الْمَقَامِ. (فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ يَتَّبِعُونَ): بِالتَّشْدِيدِ (ذَلِكَ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ (إِلَّا سُنَّتُهُ): أَوْ لَا يَتَّبِعُونَ التَّهْجِيرَ فِي الْجَمْعِ لَشَيْءٍ إِلَّا لِسُنَّةٍ، فَضَبُّ سُنَّةٍ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ جَرِّ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَالْمَعْنَى يَتَّبِعُونَ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَاءِ، وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ مُهْمَلَةً، كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنَ الْأَتْبَاعِ، وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِمِثْلَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مُوَحَّدَةٌ سَاكِنَةٌ، وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الْإِتْبَاعِ، وَهُوَ الطَّلَبُ، وَبِذَلِكَ بِالْمُوَحَّدَةِ بَدَلٌ " وَفِي " اهـ. وَقَوْلُ ابْنِ جَرِّ أَيْ: لَا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ، تَفْسِيرٌ لِيَتَّبِعُونَ مِنَ الْإِتْبَاعِ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِأَغْلَبِ نُسَخِ الْمَشْكَاةِ، وَأَكْثَرِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ اتَّفَقَ نُسَخُ الْمَشْكَاةِ عَلَى ذَلِكَ بِدُونِ الْبَاءِ، وَبِعِزِّ " فِي " فَتَأْمَلْ. وَلَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْتِدَاءً لِيَكُونَ الدَّلِيلُ حُجَّةً إجماعيةً لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا الْحُجَّاجُ. وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَا مَاتَ حَتَّى أَعْتَقَ أَلْفَ إِنْسَانٍ، أَوْ زَادَ، وَكَانَ الْحُجَّاجُ قَدْ أَمَرَ رَجُلًا، فَسَمَّ زَجَّ رُحْمَهُ، وَزَاوَهُ فِي الطَّرِيقِ، وَوَضَعَ الرِّجَّ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحُجَّاجَ خَطَبَ يَوْمًا، وَآخِرَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَا تَنْتَظِرُكَ.

فَقَالَ الْحُجَّاجُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّكَ الَّذِي فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ سَفِيهٌ مُسَلِّطٌ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَخْفَى قَوْلَ ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّاجِ، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْمَوَاقِفِ بِعَرَفَةٍ، وَغَيْرِهَا إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ فِيهَا، وَكَانَ ذَلِكَ يَعِزُّ عَلَى الْحُجَّاجِ، وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ حَالِ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْحُجَّاجَ سَيِّئَةٌ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، فَيَكْفِيهِ سَبَبًا فِي تَسْفُلِ دَرَكَاتِهِ.

وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ مَنْقِبَةً لِعَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ أَنَّهُ مَعَ جَوْرِهِ، وَتَعَدِّيهِ لِلْحُدُودِ أَلْزَمَ الْحُجَّاجَ مَعَ فِطْرَتِهِ، وَجَبَرُوتِهِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِأَمْرِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَيَقْتَدِي بِفِعْلِهِ فِي جَمِيعِ نُسُكِهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا، وَكَنَّ قَتْلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ أَحَدٌ، فَأَمَرَ أَتْبَاعَهُ بِسَمِّ أَسِنَّةٍ رِمَاحِهِمْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَأَسْرَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْظُرَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى يَخْرُجَ لِلْمَسْجِدِ، فَيَمْشِي بِإِزَائِهِ، ثُمَّ يَرَى النَّاسَ أَنَّهُ يَتَشَاغَلُ بِالزَّحْمَةِ، فَيَسْقُطُ رُحْمَهُ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ يَغْيِرُ اخْتِيَارَهُ عَلَى رَجُلٍ ابْنِ عُمَرَ، فَأَصَابَهَا سِنَانُهُ الْمَسْمُومُ، فَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ شَعَرَ ابْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ، وَشَافَهُ بِهِ الْحُجَّاجُ لَمَّا عَادَهُ، وَقَالَ لَهُ: لَوْ عَلِمْنَا مِنْ فَعْلِكَ ذَلِكَ قَتَلْنَاكَ. فَقَالَ لَهُ: فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ بِسَمِّ أَسِنَّةٍ رِمَاحِهِمْ، اهـ.

وَوَجْهُ غَرَابَتِهِ لَا يَخْفَى، فَإِنَّ أَمْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَهُ ثَانِيًا إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَكِيدَةٍ بَاطِنِيَّةٍ دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ خَائِفًا لَخُرُوجِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَبُولِ الْخِلَافَةِ مِنَ الْخَاصَّةِ، وَالْعَامَّةِ، فَإِنَّهُ كَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، فَقَتَلُوهُ كَمَا قَتَلُوا سَائِرَ الصَّحَابَةِ، وَأَكْبَرِ السَّادَةِ، وَالتَّابِعِينَ مِنْ أُمَّةِ الْأُمَّةِ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

١٣٠٦ [باب رمي الجمار]

[بَابُ رَمَى الْجِمَارِ]

الفصل الأول

٢٦١٨ - «عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: " لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَجُؤُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٦) بَابُ: رَمَى الْجِمَارِ بِكَسْرِ الْجِيمِ، جَمْعُ الْجَمْرَةِ، وَهِيَ الْحَصَى الصَّغَارُ، وَتَقِيدُ ابْنُ جَرِّ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَعْمِ، وَلَمْ يُفَسِّرِ الْجِمَارَ بِالْجَمَرَاتِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ بَوَّبَ لِرَمْيِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

الفصل الأول

٢٦١٨ - «عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ» : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَصَلَ مِنْ رَاكِبًا أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَمَنْ وَصَلَهَا مَاشِيًا أَنْ يَرْمِيَهَا مَاشِيًا، وَفِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي جَمِيعَ الْجُمَرَاتِ مَاشِيًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَاكِبًا. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يُسْتَحَبُّ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ مَاشِيًا، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: حَكَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ، فَفَتَحَ عَيْنَهُ، وَقَالَ: الرَّمِيُّ رَاكِبًا أَفْضَلُ أَمْ مَاشِيًا أَفْضَلُ؟ فَمَا لَيْسَ بَعْدَهُ وَقُوفُ فَالرَّمِيُّ رَاكِبًا أَفْضَلُ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَمَا انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ الدَّارِ حَتَّى سَمِعْتُ الصَّرْخَ بِمَوْتِهِ، فَتَعَجَّبْتُ مِنْ حَرَصِهِ عَلَى الْعِلْمِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ.

وَفِي فِتَاوَى قَاضِيخَانَ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ: الرَّمِيُّ كُلُّهُ رَاكِبًا أَفْضَلُ أَهْدَى. لِأَنَّهُ رُوِيَ رُكُوبَهُ - عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِيهِ كُلُّهُ، وَكَأَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَحْمِلُ مَا رُوِيَ مِنْ رُكُوبِهِ - عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي رَمِي الْجَمَارِ كُلِّهَا عَلَى أَنَّهُ لِيُظْهَرَ فَعْلُهُ فَيُقْتَدَى بِهِ، وَيُسْأَلُ، وَيَحْفَظُ عَنْهُ الْمَنَاسِكُ، كَمَا ذَكَرَ فِي طَوَافِهِ رَاكِبًا فِي الظُّهْرِ أَطْلَقَ اسْتِحْبَابَ الْمَشْيِ. قَالَ: يُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ إِلَى الْجَمَارِ، وَإِنْ رَكِبَ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ، وَتُظْهَرُ أَوْلَوِيَّتُهُ لِأَنَّا إِذَا حَمَلْنَا رُكُوبَهُ - عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى مَا قُلْنَا يَبْقَى كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا عِبَادَةً، وَأَدَاؤُهَا مَاشِيًا أَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ، وَالْخُشُوعِ، وَخُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ مُشَاهِدٌ فِي جَمِيعِ الرَّمْيِ، فَلَا يَأْمَنُ مِنَ الْأَذَى بِالرُّكُوبِ مِنْهُمْ بِالرَّحْمَةِ أَهْدَى. كَلَامُهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ. (وَيَقُولُ) : عَطَفَ عَلَى يَرْمِي، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ: عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

أَوْ الْجُمْلَةُ حَالِيَةً (لِتَأْخُذًا) : وَاللَّامُ لَامُ أَمْرٍ، أَيُّ: خُذُوا (عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ) : وَاحْفَظُوهَا وَعَلِمُوهَا النَّاسَ عَلَى طَرِيقَةٍ: فَلْتَفَرَحُوا بِاخْتِطَابِ شَاذًا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ، وَالْمَعْلَلُ مَحْذُوفٌ أَيُّ: يَقُولُ: إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ (فَإِنِّي لَا أَدْرِي) مَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيُّ: لَا أَعْلَمُ مَاذَا يَكُونُ (لَعَلِّي لَا أَجُزُّ بَعْدَ حُجَّتِي) : يَفْتَحُ الْحَاءُ، وَهِيَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا، وَأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى السَّنَةِ (هَذِهِ) أَيُّ: الَّتِي أَنَا فِيهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَمَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَاشِيًا، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: فَإِنْ صَحَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: قَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَفَعْلُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَحَسْبُكَ مَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَنْ فَعَلَ النَّاسَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا، وَرَمَى الْجَمْرَ مَاشِيًا، وَذَلِكَ مُحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَهْدَى. وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ، كَمَا لَا يَخْفَى.

٢٦١٩ - وَعَنْهُ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَى الْجَمْرَةِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦١٩ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ) «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَى الْجَمْرَةِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» : وَهُوَ قَدْرُ الْبِقَالَاءِ، أَوْ النَوَاةِ، أَوْ الْأُثْمَلَةِ، فَيَكُونُ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْبَرُ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنِ الثَّانِي فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، "بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ، وَالْغُلُو فِي الدِّينِ" وَمِنْ هُنَا تَعَجَّبَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: الْأَكْبَرُ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ عَجَبٌ إِلَيَّ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَلَا وَجْهَ لِلتَّعَجُّبِ لِأَنَّ مَالِكًا رَجَحَ الْأَكْبَرُ مِنْ جُمْلَةِ حَصَى الْخَذْفِ عَلَى أَصْغَرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْغُلُوِّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ، فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ مَوْضِعُ الزَّلَلِ، ثُمَّ وَجْهَهُ إِمَّا لِأَنَّهُ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، أَوْ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَاخْتِيَارُ الشَّارِعِ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ دُونَ الْأَكْبَرِ مِنْهُ رَحْمَةً لِلأُمَّةِ فِي حَالِ الرَّحْمَةِ. فِي "الْهُدَايَةِ": كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَضَعَ الْخَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ وَيُسْتَعِينُ بِالْمُسْبَحَةِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هَذَا التَّفْسِيرُ يَحْتَمِلُ كَلًّا مِنْ تَفْسِيرَيْنِ قِيلَ بِهِمَا: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضَعَ طَرَفَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسْطِ السَّبَابَةِ، وَيَضَعَ الْخَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ الْإِبْهَامِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فَرِيَمِيًا، وَعَرِفَ مِنْهُ أَنَّ الْمُسْنُونَ فِي كَوْنِ الرَّمْيِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَالْآخَرُ: أَنْ يُلْحَقَ سَبَابَتُهُ، وَيَضَعَهَا عَلَى

مَفْصِلُ إِبَاهِمِهِ كَأَنَّهُ عَاقِدُ عَشْرَةٍ، وَهَذَا فِي التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّمْيِ بِهِ مَعَ الرَّحْمَةِ، وَالْوَهْجَةِ عَسِيرٍ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا بِطَرْفِي إِبَاهِمِهِ، وَسَبَّابَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ، وَهُوَ الْمُعْتَادُ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ سِوَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «فَارْمُوا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ» ". وَهَذَا لَا يَدُلُّ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ الْمَطْلُوبَةِ كَيْفِيَّةَ الْخَذْفِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْيِينٌ ضَابِطٌ مَقْدَارَ الْحَصَاةِ إِذَا كَانَ مَقْدَارُ مَا يَخْذِفُ بِهِ مَعْلُومًا، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي رِوَايَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ، مِنْ قَوْلِهِ. وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ يَعْنِي عِنْدَمَا نَطَقَ بِقَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ، وَأَشَارَ بِصُورَةِ الْخَذْفِ بِيَدِهِ، فَلَيْسَ يَسْتَلْزِمُ طَلَبُ كَوْنِ الرَّمْيِ بِصُورَةِ الْخَذْفِ لِحَوَازِ كَوْنِهِ لِيُؤَكِّدَ كَوْنَ الْمَطْلُوبِ حَصَى الْخَذْفِ، كَأَنَّهُ قَالَ: خُذُوا حَصَى الْخَذْفِ الَّذِي هُوَ هَكَذَا؛ لِيُشِيرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي كَوْنِهِ حَصَى الْخَذْفِ؛ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ فِي خُصُوصِ وَضْعِ الْحَصَاةِ فِي الْيَدِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَجْهَ قُرْبَةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ، بَلْ مَجْرَدُ صَغَرِ الْحَصَاةِ اهـ. كَلَامُهُ.

وَلَوْ رَمَى بِحَصَى أَخَذَهُ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ أَجْزَاءً، لِأَنَّ الرَّمْيَ لَا يَغْيِرُ صِفَةَ الْحَجَرِ رَأْسًا، لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا حَصَى مِنْ لَمْ يَقْبَلْ حُجَّهً، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي نَرْمِي بِهَا كُلَّ عَامٍ، فَتَحْسَبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ، فَقَالَ: " إِنَّهُ مَا يَقْبَلُ مِنْهَا رَفْعٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ » ". كَذَا فِي " شَرْحِ النَّقَابَةِ " لِلشُّعْمِيِّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٦٢٠ - وَعَنْهُ قَالَ: " «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٢٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ) فِي " الْهُدَايَةِ ": وَلَوْ طَرَحَهَا طَرَحًا أَجْزَاءً. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لِأَنَّ مَسْمَى الرَّمْيِ لَا يَنْتَفِي فِي الطَّرْحِ رَأْسًا، بَلْ إِنَّمَا فِيهِ مَعَ قُصُورٍ؛ فَتَثَبَّتِ الْإِسَاءَةُ بِهِ، بِخِلَافِ وَضْعِ الْحَصَاةِ وَضْعًا، فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي لِانْتِفَاءِ حَقِيقَةِ الرَّمْيِ الْكَلْبَةِ. (يَوْمَ النَّحْرِ) أَيُّ: يَوْمَ الْعِيدِ (ضُحًى) أَيُّ: وَقْتُ الضُّحَاةِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ (وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيُّ: بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) أَيُّ: فَرَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَفَادَ أَنَّ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا يَدْخُلُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ. وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَالثَّلَاثِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ رَمَى قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَاءً، وَحَمَلَ الْمَرْوِي مِنْ فَعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى اخْتِيَارِ الْأَفْضَلِ، وَجْهُ الظَّاهِرِ اتِّبَاعُ الْمَنْقُولِ، لِعَدَمِ الْمَعْقُولَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ تَحْقِيقِ فِيهَا بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ لِيَنْفَتِحَ بَابُ التَّخْفِيفِ بِالتَّقْدِيمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَحْنُ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ رَمِي يَوْمٍ عَلَى زَوَالِهِ إِنْجَمَاعًا عَلَى مَا زَعَمَهُ الْمَاورِدِيُّ، لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حِكَايَةُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَغَيْرِهِ الْجَوَازِ عَنْ الْأَئِمَّةِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَبْلُغُ بِهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْى، فَكُتِبَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» ؛ الْحَدِيثُ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . قُلْتُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَفِي الْجُمْلَةِ يُسَنُّ تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ إِنْ لَمْ يُخَفْ فَوْتَهَا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَفِي " الْهُدَايَةِ ": وَأَمَّا الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَيَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ: إِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ النَّفَرِ، فَقَدْ حَلَّ الرَّمْيُ، وَالصَّدْرُ، وَالِانْتِفَاحُ: الْارْتِفَاعُ، وَفِي سَنَدِهِ طَلْحَةُ بْنُ

عَمَرُو ضَعْفَهُ الْبَيْهَقِيُّ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُعْتَمِدَ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلرَّمْيِ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ لَيْسَ إِلَّا فَعْلُهُ كَذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَهُ فِيهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَمَا لَا يَفْعَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي رَمَى فِيهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّمَا رَمَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الرَّابِعِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا يَرْمِي قَبْلَهُ.

٢٦٢١ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٢١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى) أَيُّ: وَصَلَ أَوْ انْتَهَى وَصُولُهُ يَوْمَ النَّحْرِ، كَمَا بَيَّنَّتْهُ بَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ (إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) أَيُّ: الْعُقْبَةُ، وَوَهْمُ الطَّبِيعِيِّ، فَقَالَ أَيُّ: الْجَمْرَةُ الَّتِي عِنْدَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَالصَّوَابُ مَا قُلْنَا لِقَوْلِهِ: (فَجَعَلَ الْبَيْتَ) أَيُّ: الْكَعْبَةَ (عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ) وَفِي سَائِرِ الْجَمَرَاتِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ اسْتِجَابًا، وَهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُهَا، وَيَسْتَدِيرُ الْكَعْبَةَ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ، وَالْجَمْرَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ صَحْحَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورِ. (وَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) وَهُوَ لَا يَنَافِي مَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَكْبَرُ فِي رَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، لِأَنَّ التَّعْقِيبِيَّةَ لَا تُنَافِي الْمَعِيَّةَ، كَمَا حَقَّقَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ بَلْقَيْسٍ أَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ وَفِي "الدَّرِّ" لِلْسُّيُوطِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَعَمَلًا مَشْكُورًا. وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ. (ثُمَّ قَالَ) أَيُّ: ابْنُ مَسْعُودٍ (هَكَذَا رَمَى): بِصِيغَةِ الْفِعْلِ، وَفِي نُسْخَةِ الْمَصْدَرِ (الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ): قَالَ الطَّبِيعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَعْنِي بِهِ نَفْسَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَعَدُوْلُهُ عَنْ تَسْمِيَّتِهِ، وَالْوَصْفِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوِهِ إِلَى الْمُوصُولِ، وَصِلَتِهِ لَزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَالِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِ الْفِعْلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَرَاودَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا} [يوسف: ٢٣] اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ ضَمِيرُ "قَالَ لِلنَّبِيِّ" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَرَرْنَا هُنَالِكَ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ). خَصًّا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْمَنَاسِكِ مَذْكُورٌ فِيهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٦٢٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "«الِاسْتِجْمَارُ تَوَّ، وَرَمَى الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطَّوَافُ تَوَّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ»". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٢٢ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الِاسْتِجْمَارُ) أَيُّ: الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْأَجَارِ (تَوَّ) - بَفَتْحِ الْمُشْتَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ - فَرَضٌ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَحْثِ الْإِسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالْفَرَضِيَّةُ هُنَا بِالثَّلَاثَةِ، وَفِي الْبَوَاقِي السَّبْعَةِ (وَرَمَى الْجِمَارِ تَوَّ) وَكُلُّهَا وَاجِبَةٌ (وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ) وَكُلُّهَا وَاجِبَةٌ (وَالطَّوَافُ تَوَّ) كُلُّهَا فَرَائِضٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ فَرَضٌ، الْبَاقِي وَاجِبٌ. (وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِجْمَارِ هُنَا هُوَ التَّبَخُّرُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَوْضْعُ الْعُودِ عَلَى جَمْرَةِ النَّارِ فَيَرْفَعُ التَّبَخُّرُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَوْلِ الْقَاضِي عِيَّاضٍ، وَتَبَعَهُ الطَّبِيعِيُّ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ: الْفِعْلُ، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَجَارِ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، بَلَّ تَعَسَّفَ حَيْثُ قَدَّرَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، وَأَنْفَى بِشَفْعِ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ؛ فَيُضْمُّ إِلَى الشَّفْعِ وَاحِدَةً حَتَّى يَحْصُلَ فَضِيلَةُ الْوَتْرِ، ثُمَّ يَبْجَحُ بِهِ فِي تَخْلِصِهِ مِنَ التَّكْرَارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الفصل الثاني

٢٦٢٣ - عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَيْسَ ضَرْبٌ، وَلَا طَرْدٌ، وَلَيْسَ قِيلٌ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

الفصل الثاني

٢٦٢٣ - (وَعَنْ قُدَامَةَ) - بَضَمَ الْقَافَ وَتَخَفِيفَ الدَّالِّ الْمُهِمَلَةِ (ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ) أَسْلَمَ قَرِيبًا، وَسَكَنَ مَكَّةَ، وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَشَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمِي الْجَمْرَةَ) أَيُّ: جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ (يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ) وَهِيَ: الَّتِي يُخَالِطُ بَيَاضَهَا حُمْرَةً، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْمَرَ أَعْلَى الْوَبْرِ وَتَبَيَّضَ أَجْوَاهُ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الصَّيْبَةُ كَالشُّقْرِ (لَيْسَ) أَيُّ: هُنَاكَ (ضَرْبٌ) أَيُّ: مَنَعٌ بِالْعَنْفِ (وَلَا طَرْدٌ) دَفْعٌ بِاللُّطْفِ (وَلَيْسَ) أَيُّ: ثَمَّةٌ (قِيلٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ، وَرَفَعَ اللَّامَ مُضَافًا إِلَى (إِلَيْكَ) (إِلَيْكَ) أَيُّ: قَوْلُ "إِلَيْكَ" أَيُّ: تَنَحَّ، وَتَبَعْدُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، تَبَعًا لِلطَّبْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّأْكِيدِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ قِيلَ لِوَاحِدٍ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ، وَالظَّاهِرُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَا كَانَ يُقَالُ لِلنَّاسِ: إِلَيْكَ، وَهُوَ اسْمٌ فِعْلٍ بِمَعْنَى تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْرِيرٍ مُتَعَلِّقٍ، كَمَا نَقَلَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: ضَمُّ إِلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَتَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ).

٢٦٢٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ رَمِي الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٦٢٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمِي الْجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ) أَيُّ: لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمُتَبَرِّكَةِ، فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ: هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهَا فِعْلٌ لَا تَظْهَرُ فِيهِمَا الْعِبَادَةُ، وَإِنَّمَا فِيهِمَا التَّعَبُّدُ لِلْعُبودِيَّةِ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ حَوْلَ بَيْتِ اللَّهِ وَالْوُقُوفَ لِلدُّعَاءِ، فَإِنَّ أَثَرِ الْعِبَادَةِ لَاحِظٌ فِيهِمَا، وَقِيلَ: إِنَّمَا جُعِلَ رَمِي الْجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، يَعْنِي: التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ مَعَ كُلِّ حَجْرٍ، وَالدَّعَوَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي السَّعْيِ سُنَّةٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الرَّمْيِ، وَالسَّعْيِ حِكْمَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَنُكْتَةٌ بَاهِرَةٌ، غَيْرُ مُجَرَّدِ التَّعَبُّدِ، وَإِظْهَارِ الْمُعْجَزَةِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَمَى إِبْلِيسَ بِمَنَى، فَأَجْمَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَيُّ: أَسْرَعَ فُسْمِي الْجِمَارِيَّةَ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا أَرَادَ ذَبْحَ وَلَدِهِ بِمَنَى، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى يَرَاوِدُهُ أَنْ لَا يَذْبَحَهُ، فَخَصَّاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّى سَاخَ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ حِكْمَةُ الْاِكْتِفَاءِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْعُقْبَةِ، حَمَلًا لِفَعْلِهِ مَعَ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَفِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَبَعًا لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ تَبَعًا لَهُ وَلَوْلَدِهِ، وَأَمْرَاتِهِ هَاجَرَ، حَيْثُ وَسَّوسَ اللَّعِينُ لَهُمْ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، وَبِهَذَا يَتَضَحُّ وَجْهُ تَكْرِيرِ الْجِمَارَاتِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، وَفِي "الْإِحْيَاءِ" أَنَّهُ لَا يُلَاحِظُ كُلًّا مِنَ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَأَمَّا رَمِي الْجِمَارِ فَاقْصِدْ بِهِ الْإِنْتِقَادَ لِلْأَمْرِ بِإِظْهَارِ اللَّزْقِ، وَالْعُبودِيَّةِ، وَاتِّهَاضًا مُجَرَّدَ الْإِمْتِثَالِ لِلرُّبُوبِيَّةِ، ثُمَّ قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهُ بِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حَيْثُ عَرَّضَ لَهُ إِبْلِيسُ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي حُجَّةٍ شُبْهَةٍ، أَوْ فِي نَفْسِهِ مَعْصِيَةً، فَأَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِرَمْيِهِ بِجَارَةٍ طَرْدًا لِقَوْلِهِ، وَقَطْعًا لَأَمْلِهِ اهـ.

وَأَمَّا وَجْهُ كَوْنِ السَّعْيِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى أَنَّ فِيهِ إِحْيَاءَ مَآثِرِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لَمَّا جَاءَ بِهِمَا إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ تَرَكَهُمَا، وَرَجَعَ إِلَى الشَّامِ قَالَتْ لَهُ: إِلَى مَنْ تَرَكْنَا، اللَّهُ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَهُوَ إِذَا لَا يُضِيعُنَا، ثُمَّ نَفَدَ مَاؤُهَا، نَحْشِيَتْ عَلَى ابْنِهَا الْهَلَاكَ مِنَ الظَّمَا، فَتَرَكْتُهُ عِنْدَ حَلَلٍ بِئْرٍ زَمْرَمَ، وَذَهَبَتْ تَنْظُرُ أَحَدًا يَمْرُبِمَاءَ، فَفَرَّقَتِ الصَّفَا، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَفَزَلَتْ تَسْعَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَرَّقَهَا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَفَزَلَتْ تَسْعَى إِلَى الصَّفَا، وَهَكَذَا سَبْعًا، ثُمَّ ذَهَبَتْ لَوَلَدِهَا فَرَأَتْ عِنْدَهُ مَاءً مِنْ أَثَرِ جَنَاحِ جَبْرِيلَ، أَوْ مِنْ قَدَمِ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَجَعَلَتْ يَجْمَعُهُ وَتَقُولُ: زَمْرَمَ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَوْ تَرَكْتُهُ لَصَارَ عَيْنًا مَعِينًا". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) ٢٦٢٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِنَاءً يُظْلِكَ بِنِي؟ قَالَ: "لَا، مِنْ مَنَاحٍ مِنْ سَبَقٍ"». (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ).

٢٦٢٥ - (وَعَنْهَا) أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قُلْنَا) أَيُّ: مَعَشَرُ الصَّحَابَةِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ (لَكَ بِنَاءً يُظْلِكَ بِنِي؟) أَيُّ: يُوقِعُ الظِّلَّ عَلَيْكَ، وَلِيَكُونَ لَكَ أَبَدًا، أَوْ يُظِلُّ ظِلًّا ظَلِيلًا بِالْعِمَارَةِ؛ لِأَنَّ الْخِيَمَةَ ظِلُّهَا ضَعِيفٌ لَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الشَّمْسِ بِالْكُلِّيَّةِ. (وَقَالَ: «لَا، مِنْ مَنَاحٍ مِنْ سَبَقٍ») (بُضْمُ الْمِيمِ أَيُّ: مَوْضِعُ الْإِنَاخَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِخْتِصَاصَ فِيهِ بِالسَّبَقِ لَا بِالْبِنَاءِ فِيهِ، أَيُّ: هَذَا مَقَامٌ لَا إِخْتِصَاصَ فِيهِ لِأَحَدٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: أَتَأْذَنُ أَنْ نَبْنِيَ لَكَ بَيْتًا فِي مَنَى لِتَسْكُنَ فِيهِ؟ فَمَنْعَ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ مَنَى مَوْضِعٌ لِإِدَاءِ النَّسِكِ مِنَ النَّحْرِ، وَرَمَى الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ يَشْرِكُ فِيهِ النَّاسُ، فَلَوْ بَنِيَ فِيهَا لَأَدَّى إِلَى كَثْرَةِ الْأَبْنِيَةِ تَأْسِيًا بِهِ، فَتَضْيِيقُ عَلَى النَّاسِ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الشَّوَارِعِ، وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرْضُ الْحَرَمِ مَوْقُوفَةٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَلَكَّهَا أَحَدٌ أَه. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنَ فِي الْبِنَاءِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُهَاجِرِينَ، لِأَنَّهَا دَارُ هَاجِرٍ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ، فَلَمْ يَخْتَارُوا أَنْ يَعُودُوا إِلَيْهَا وَيَبْنُوا فِيهَا أَه. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يُخَالِفُ تَعْلِيلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَنَّ مَنَى لَيْسَتْ دَارًا هَاجِرًا مِنْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

الفصل الثالث

٢٦٢٦ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقُوفًا طَوِيلًا يُكَبِّرُ اللَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيُحَمِّدُهُ، وَيَدْعُو اللَّهَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

الفصل الثالث

٢٦٢٦ - (عَنْ نَافِعٍ) أَيُّ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ) أَيُّ: بَعْدَ الرَّمِيِّ (عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّ: الْعُظْمَى، وَالْوُسْطَى. قُلْتُ: الصَّوَابُ أَنَّ يُقَالَ أَيُّ: الْأُولَى وَالْوُسْطَى، لِقَوْلِهِ: (الْأُولَيَيْنِ) : وَفِيهِ تَغْلِيْبٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الَّتِي تَقْرُبُ مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَأَمَّا الْعُظْمَى وَالْكُبْرَى، فَمِنْ أَوْصَافِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِذَا اخْتَصَّتْ بِزِيَادَةِ يَوْمٍ هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ، وَأَكْثَرُهَا. (وَقُوفًا طَوِيلًا) قِيلَ: قَدَرُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ. (يُكَبِّرُ اللَّهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيُحَمِّدُهُ، وَيَدْعُو اللَّهَ) أَيُّ: رَافِعًا يَدَيْهِ خِلَافًا لِلْمَالِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَهُ غَيْرُهُ، وَاتَّبَعَ السُّنَّةَ أَوَّلَى، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (وَلَا يَقِفُ) أَيُّ: لِلدُّعَاءِ (عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ) : وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ الدُّعَاءِ رَأْسًا، كَمَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -).

١٣٠٧ [باب الهدي]

[بَابُ الْهَدْيِ]

(٧) - بَابُ الْهَدْيِ

الفصل الأول

٢٦٢٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ، فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَّتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ بِالْحَجِّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٧) - بَابُ الْهُدْيِ

بِفَتْحٍ، فَسُكُونٍ، وَهُوَ مَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ شَاةٌ كَانَ، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ بَعِيرًا. الْوَاحِدَةُ هَدِيَّةٌ. وَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَهْدَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ. وَرَوَى أَنَّهُ أَهْدَى فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً. وَفِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ عَقِبَهَا سِتِينَ بَدَنَةً. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُقَالُ مَالِي هَدَى إِنْ كَانَ كَذًا وَهُوَ يَمِينٌ.

الفصل الأول

٢٦٢٧ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) أَيُّ: رَكَعَتَيْنِ لِكُونِهِ مُسَافِرًا، وَانْتَفَى بِهِمَا عِوَضًا عَنْ رَكَعَتَيِ الْإِحْرَامِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ سَنَةَ الْإِحْرَامِ (ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ) قِيلَ: لَعَلَّهَا كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ رَوَاحِلِهِ، فَأَضَافَهَا إِلَيْهِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّ: بِنَاقَتِهِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا هَدِيًّا، فَاخْتَصَرَ الْكَلَامَ يَعْنِي فَلِإِضَافَةِ جَنَسِيَّةٍ (فَأَشْعَرَهَا) أَيُّ: طَعَنَهَا (فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا) : بِفَتْحِ السَّيْنِ (الْأَيْمَنِ) : تَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى، أَيُّ: الْجَانِبِ، وَالْإِشْعَارُ: أَنْ يُشَقَّ جَانِبُ السَّنَامِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ إِشْعَارًا وَأَعْلَامًا، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ، إِذَا ضَلَّ رَدًّا، وَكَانَ عَادَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَرَّرَهُ الشَّارِعُ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْأَغْرَاضِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، وَقِيلَ: الْإِشْعَارُ بَدْعٌ لِأَنَّهُ مُثَلَّةٌ، وَيُرَدُّهُ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَلَيْسَ بِمِثْلَةِ بَلِّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالْخِتَانِ، وَالْكَيِّ، فَالْسَّنَةُ أَنْ يُشْعَرَ فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْيُسْرَى، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَفِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى بِلَفْظِ الْأَيْسَرِ، وَقَدْ كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِشْعَارَ، وَأَوَّلُوهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ إِشْعَارَ أَهْلِ زَمَانِهِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُبَالِغُونَ فِيهِ حَتَّى يُخَافُ السَّرَايَةَ مِنْهُ. (وَسَلَّتْ) أَيُّ: مَسَحَ وَأَمَاطَ (الدَّمَ عَنْهَا) أَيُّ: عَنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا (وَقَلَدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) أَيُّ: غَيْرَ الَّتِي أَشْعَرَهَا (فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ) مَحَلُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (أَهْلَ) أَيُّ: (بِالْحَجِّ) : وَكَذَا بِالْعُمْرَةِ لَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلْبِي بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" اهـ. وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ الرَّاويَ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْحَجِّ، لِأَنَّهُ الْأَضَلُّ، أَوْ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ بَيَانُ وَقْتِ الْإِحْرَامِ، وَالتَّلْبِيَةِ، أَوْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ أَوَّلًا، أَوْ لِنِسْيَانِهِ آخِرًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٦٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ «أَهْدَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَدَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٢٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ) : أَيُّ: بَيْتِ اللَّهِ (غَنَمًا) أَيُّ: قِطْعَةً مِنَ الْغَنَمِ (فَقَلَدَهَا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِشْعَارَ فِي الْغَنَمِ، وَتَقْلِيدُهَا سَنَةً خِلَافًا لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْبَقَرُ يُشْعَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٦٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٢٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَائِشَةَ) أَيُّ: لِعَائِشَةَ، وَلِسَائِرِ نِسَائِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الْآتِي. (بَقْرَةَ يَوْمِ النَّحْرِ) وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ذَبَحَ عَنْ عَائِشَةَ وَحْدَهَا بِقْرَةً، وَجَعَلَ بِقْرَةً أُخْرَى عَنِ الْكُلِّ تَمَيِّزًا لَهَا، وَلَعَلَّ إِثَارَ الْبَقْرِ لِأَنَّهُ الْمُتَسَرِّحُ جَبْنًا، وَإِلَّا فَلَا يَلُفُّ أَفْضَلُ مِنْهُ ذَكَرُهُ ابْنُ حَجْرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، أَوْ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعَالِي وَالْدُّونِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رَوَايَةٍ: وَضَحَى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ أَيُّ: ذَبَحَهَا فِي وَقْتِ الضُّحَى.

٢٦٣٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: «نَحَرَ النَّبِيُّ عَنْ نِسَائِهِ بِقْرَةً فِي حَجَّتِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٣٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: «نَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِقْرَةً فِي حَجَّتِهِ») أَيُّ: قِيلَ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّضَحِّيَّ عَنِ الْغَيْرِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَطَوُّعًا، كَمَا ضَحَّى عَنْ أُمِّتِهِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً مَعَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحَاجِّ لَا سِوَا الْمُسَافِرِينَ عِنْدَنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٦٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي، ثُمَّ قَلَدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحَلَّ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٣١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -») الْقَلَائِدُ: جَمْعُ قَلَادَةٍ، وَهِيَ مَا تَعْلَقُ بِالْعُنُقِ، وَالْبَدَنُ: جَمْعُ الْبَدَنَةِ، وَهِيَ نَاقَةٌ، أَوْ بِقْرَةٌ تُنْحَرُ بِمَكَّةَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمِّنُونَهَا (بِيَدِي) : بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ («ثُمَّ قَلَدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَأَهْدَاهَا») مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي السَّنَةِ الثَّاسِعَةِ (فَمَا حَرَّمَ) - بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَضَمِّ الرَّاءِ (عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (شَيْءٌ كَانَ أَحَلَّ لَهُ) سَبَبُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهُ بَلَغَهَا فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِيمَنْ بَعَثَ هَدِيًّا إِلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ، وَغَيْرِهِ، حَتَّى يَخْرُجَ هَدِيَّةً بِمَكَّةَ، فَقَالَتْ ذَلِكَ رَدًّا عَلَيْهِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، كَذَا رَدَّ عَلَيَّ مَا حَكِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لِأَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ لَا يَصِيرُ مُحْرَمًا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَدْ حَكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَجْتَنِبُ مُحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، وَهَكَذَا حَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَنِسْبَةُ الْخَطَّابِيِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَى أَرْبَابِ الرَّأْيِ الثَّاقِبِ خَطَأً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ السِّتَّةُ عَنْهَا «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْهَدْيِ، وَأَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا بِيَدِي مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ»، وَفِي لَفْظِهِ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتُلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَعِثُ بِهِ، ثُمَّ يَقِيمُ فِينَا حَلَالًا»، وَأَخْرَجَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، «عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، يَجْلِسُ فِي الْعَصْرِ فَيُوصِي أَنْ تَقْلُدَ بَدَنَهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرَمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَعِثُ هَدِيَّةً إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا أَحَلَّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ» اهـ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدِيًّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا حَرَّمَ عَلَى الْحَجِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " لَيْسَ كَمَا قَالَ، أَنَا «فَتَلْتُ قَلَائِدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي، ثُمَّ قَلَدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيِ" فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يُخَالِفَانِ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ صَرِيحًا، فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِطِلَانِهِ اهـ. وَمُرَادُهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا هُوَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا. وَقَالَ: أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَلَدَ،

فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ، وَوَرَدَ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا.

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْبَزَارِ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثَانِ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَصْحَابِهِ، إِذْ شَقَّ قَيْصَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسُئِلَ، فَقَالَ: "وَأَعَدْتُهُمْ يَقْلِدُونَ هَدْيِي الْيَوْمَ فَتَسِيتُ" اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ التَّقْلِيدَ مَعَ عَدَمِ التَّوَجُّهِ مَعَهَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْآثَارِ مُطْلَقَةً فِي إِثْبَاتِ الْإِحْرَامِ، فَقِيدْنَاهَا بِهِ حَمَلًا لَهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

٢٦٣٢ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «فَتَلْتُ فَلَائِدَهَا مِنْ عَيْنِ كَانَتْ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٣٢ - (وَعَنْهَا) أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: فَتَلْتُ فَلَائِدَهَا) أَيُّ: فَلَائِدُ بَدَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مِنْ عَيْنِ) أَيُّ: صُوفٍ مُلَوَّنٍ، أَوْ مَصْبُوغٍ (كَانَتْ عِنْدِي): صِفَةُ عَيْنٍ (ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) أَيُّ: بِالْبَدَنِ الْمُقْلَدَةِ (مَعَ أَبِي) أَيُّ: حِينَ صَارَ أَمِيرَ الْحَاجِّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
٢٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٣٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً» (أَيُّ: نَاقَةً) فَقَالَ: "ارْكَبْهَا" فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ) أَيُّ: هَدْيٍ ظَنَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رُكُوبُ الْهَدْيِ مُطْلَقًا. (قَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ) أَيُّ: فِي إِحْدَى الْمَرَّتَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِ" قَالَ " وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الرُّكُوبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٦٣٤ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٣٤ - (وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ" (أَيُّ: بِوَجْهِ لَا يَلْحَقُهَا ضَرَرٌ إِذَا أُلْجِئْتَ) أَيُّ: إِذَا اضْطُرَرْتَ (إِلَيْهَا) أَيُّ: رُكُوبَهَا (حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا) أَيُّ: مَرْكُوبًا آخَرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ): قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبًا يُسَلِّمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ فِي "شَرْحِ الْعُمْدَةِ": لَمْ يُرَاسِمِ هَذَا الْمَجْهَمَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ، فَعَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ وَاجِبٌ لِإِطْلَاقِ هَذَا الْأَمْرِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُحَالَفَةِ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ مُجَانِبَةُ السَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ، وَرَدَّ هَذَا بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَرْكَبْ هَدْيَهُ، وَلَا أَمَرَ النَّاسَ بِرُكُوبِ هَدَايَاهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَمَسُّكَ بِإِطْلَاقِهِ هَذَا.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا، وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَرْكَبَهَا إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ حَمَلًا لِلْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَةِ الرَّجُلِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ وَاقِعَةٌ حَالٌ، فَاحْتَمَلَ الْحَاجَةَ بِهِ، وَاحْتَمَلَ عَدَمَهَا، فَإِنْ وَجَدَ دَلِيلَ يُفِيدُ أَحَدَهُمَا حَمَلَ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْمَعْنَى مَا يُفِيدُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَهَا كُلَّهَا لِلَّهِ - تَعَالَى، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَ مِنْهَا شَيْئًا لِمَنْفَعَةٍ نَفْسِهِ، فَيَجْعَلُ حَمْلَ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ، ثُمَّ رَأَيْنَا اشْتِرَاطَ الْحَاجَةِ ثَابِتًا بِالسَّنَةِ، وَهُوَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. فَالْمَعْنَى يُفِيدُ مَنَعَ الرُّكُوبِ مُطْلَقًا، وَالسَّمْعُ وَرَدَّ بِإِطْلَاقِهِ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ رُخْصَةً، فَيَبْقَى فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَى الْمَنَعِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْمَعْنَى، لَا بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ.

وَفِي "الْكَاغِي" لِلْحَاكِمِ: فَإِنْ رَكِبَهَا أَوْ حَمَلَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ ضَمِنَ مَا نَقَصَهَا ذَلِكَ ضَمْنَهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الطَّبِيِّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ

مَنْ سَاقَ هَدِيًّا جَازَ لَهُ رُكُوبُهَا غَيْرَ مُضَرِّبٍ بِهَا، وَلَهُ الْحَمْلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، فَرَدُّودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: مِنْ حَيْثُ دَلَالَةُ الرِّوَايَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالضَّرُورَةِ، وَثَانِيهَا: مِنْ حَيْثُ الدَّرَائِيَةُ الْمُنَافِيَةُ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنَ الضَّرُورَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافَ مَا صَدَرَ عَنْهُ فِي مَجْمُوعِهِ.

٢٦٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبَدِّعُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ (انْحَرَهَا، ثُمَّ أَصْبَغُ نَعْلِيَّ فِي دِمَا، ثُمَّ أَجْعَلُهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُقَّتِكَ)». (رواه مسلم).

٢٦٣٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً»): قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ سِتُّ عَشْرَةٍ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ لِأَنَّ: الْبَدَنَةَ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (مَعَ رَجُلٍ) أَيُّ: نَاجِيَةِ الْأَسْلَبِ (وَأَمَرَهُ) - بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ - أَيُّ: جَعَلَهُ أَمِيرًا (فِيهِ) أَيُّ: لِيَنْحَرَهَا بِمَكَّةَ. ("«فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبَدِّعُ»): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَلَيَّ) أَيُّ: بِمَا حُبِسَ عَلَيَّ مِنْ كَلَالٍ (مِنْهَا؟) أَيُّ: مِنْ تِلْكَ الْبَدَنِ، يُقَالُ: أَبَدَعْتَ الرَّاحِلَةَ إِذَا كَلَّتْ، وَأَبَدَعُ بِالرَّجُلِ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ إِذَا انْقَطَعَتْ رَاحِلَتُهُ بِهِ لِكَلَالٍ، أَوْ هُزَالٍ، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ أَبَدَعُ بِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ رَاكِبًا، لِأَنَّهَا كَانَتْ بَدَنَةً يَسُوقُهَا، بَلْ قَالَ: أُبَدِّعُ عَلَيَّ لِتَضْمِينِ مَعْنَى الْحُبْسِ، كَمَا ذَكَرْنَا، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: عَطَبَ، يُقَالُ: أَبَدَعُ بِالرَّجُلِ أَيُّ: انْقَطَعَ بِهِ، وَوَقَّعَتْ دَابَّتُهُ عَنِ السَّيْرِ. (قَالَ: انْحَرَهَا، ثُمَّ أَصْبَغُ): بِضَمِّ الْمُوحَدَةِ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، وَكَسَرُهَا أَيُّ: اغْمَسَ (نَعْلِيَّ) أَيُّ: الَّتِي قَلَدْتَهَا فِي عُنُقِهَا (فِي دِمَا): لِثَلَاثِ يَأْكُلُ مِنْهَا الْأَغْنِيَاءُ (ثُمَّ أَجْعَلُهَا) أَيُّ: النَّعْلَ (عَلَى صَفْحَتِهَا) أَيُّ: كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ النَّعْلَيْنِ عَلَى صَفْحَةٍ مِنْ صَفْحَتَيْ سَنَامِهَا، وَلَفْظُهُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ: «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ مَعَ أَبِي قَبِيصَةَ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ يَقُولُ "إِنْ عَطَبَ مِنْهَا شَيْءٌ، نَخَشِيتُ عَلَيْهَا مَوْتًا، فَانْحَرَهَا، ثُمَّ اغْمَسَ نَعْلِيَّ فِي دِمَا، ثُمَّ اضْرَبْتُ صَفْحَتَهَا" الْحَدِيثُ (وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ): لِلتَّأْكِيدِ (وَلَا أَحَدٌ) أَيُّ: وَلَا يَأْكُلُ أَحَدٌ (مِنْ أَهْلِ رُقَّتِكَ): بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْقَاءِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الرُّقَّةُ مِثْلَةُ أَيُّ: رُقَاقُوكَ، فَأَهْلُ زَائِدٌ، وَالْإِضَافَةُ بَيِّنَةٌ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا، أَوْ غَنِيًّا، وَإِنَّمَا مَنَعُوا ذَلِكَ قَطْعًا لِأَطْمَاعِهِمْ لِثَلَاثِ يَنْحَرُهَا أَحَدٌ، وَيَتَعَلَّلُ بِالْعَطَبِ، هَذَا إِذَا أَوْجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا؛ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ وَيَأْكُلَ مِنْهُ، فَإِنْ مَجَرَّدَ التَّقْلِيدِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ. فَإِنْ قُلْتُ: إِذَا لَمْ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنَ الرُّقَّةِ أَيُّ: الْقَافِلَةِ كَانَ ضَائِعًا. قُلْتُ: أَهْلُ الْبَوَادِي يَسِيرُونَ خَلْفَهُمْ، فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ. (رواه مسلم).

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، عَنْ نَاجِيَةِ الْخُرَاعِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَعَهُ بَهْدِي، وَقَالَ: "إِنْ عَطَبَ فَانْحَرَهُ، ثُمَّ أَصْبَغُ نَعْلِيَّ فِي دِمَا، ثُمَّ خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ"». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِيهِ: "لَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَلَا رُقَّتَكَ".

وَقَدْ أَسْنَدَ الْوَاقِدِيُّ فِي أَوَّلِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ الْقِصَّةَ بِطَوْلِهَا، وَفِيهَا: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَعْمَلَ عَلَى هَدْيِهِ نَاجِيَةَ بْنَ جُنْدُبٍ الْأَسْلَبِيِّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِهَا، قَالَ: كَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً، فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: «عَطَبَ مَعِيَ بَعِيرٌ مِنَ الْهَدْيِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَبْوَاءِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "انْحَرَهَا، وَأَصْبَغُ فَلَائِدَهَا فِي دِمَا، وَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُقَّتِكَ مِنْهَا شَيْئًا، وَخَلَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ"».

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَةٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوِيَّا الْخُرَاعِيَّ أَبَا قَبِيصَةَ، حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعَثُ بِالْبَدَنِ مَعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، نَخَشِيتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرَهَا، ثُمَّ اغْتَسَسَ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرَبَ بِهَا صَفْحَهَا، وَلَا تَطْعَمَهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفَقَتِكَ" (. وَاعْلَمْ بِأَنَّ قِتَادَةَ لَمْ يَذْكُرْ سِنَانًا، وَالْحَدِيثُ مُعْنَنٌ فِي مُسْلِمٍ، وَابْنُ مَاجَهٍ، إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا ذَكَرَ لَهُ شَوَاهِدٌ وَلَمْ يَسَمِّ ذُوِيَاءَ، بَلْ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا. وَإِنَّمَا نَهَى نَاجِيَةً، وَمَنْ ذَكَرَ عَنِ الْأَكْلِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ. قَالَ شَارِحُ الْكَتَبِ: وَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ نَاجِيَةً عَلَى الْمُدْعَى؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ ذَلِكَ فِيمَا عَطِبَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ أَوْ لَا؟ اهـ. وَقَدْ أَوْجَبْنَا فِي هَذِي التَّطَوُّعِ إِذَا ذُبِحَ فِي الطَّرِيقِ امْتِنَاعُ أَكْلِهِ مِنْهُ وَجَوَازُهُ، بَلِ اسْتِحْبَابُهُ إِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ اهـ.

وَقَالَ الشُّمْنِيُّ: وَمَا عَطِبَ أَيُّ: هَلَاكَ مِنَ الْهَدْيِ، أَوْ تَعَيَّبَ بِفَاحِشٍ، وَهُوَ مَا يَمْنَعُ إِجْزَاءَ الْأُضْحِيَّةِ؟ كَذَهَابِ ثُلُثِ الْأُذُنِ، أَوِ الْعَيْنِ، فَفِي الْوَاجِبِ أَبْدَلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَتَأَذَى بِالْمُعِيبِ، وَالْمُعِيبُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِتَعْيِينِهِ لِتِلْكَ الْجِهَةِ عَنْ مِلْكِهِ، وَقَدْ امْتَنَعَ صَرْفُهُ فِيهَا، فَلَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهَا، وَفِي التَّطَوُّعِ نَحْرُهُ، وَصَبَغُ نَعْلِهِ، وَضَرْبُ صَفْحَتِهِ لِلْحَدِيثِ نَاجِيَةً. وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ الْقِلَادَةُ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ إِعْلَامُ النَّاسِ أَنَّهُ هَدْيٌ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ، هَذَا وَنَقَلَ الْوَاقِدِيُّ مُحَالَفَ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مُخْتَصٌّ بِخِدْمَةِ نَاجِيَةٍ لَهُ، وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ مِنْ رُفَقَائِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَأَمْرُهُ فِيهَا. ٢٦٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحَدِيثِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٣٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحَدِيثِ الْبَدَنَةَ») : بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأَصَحِّ (الْبَدَنَةُ) أَيُّ: الْإِبِلِ (عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا تُسَمَّى بَدَنَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ اسْتِعْمَالِهَا، فَفِي الْقَامُوسِ، الْبَدَنَةُ مُحَرَّكَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، الْبَقَرَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، تُهْدَى إِلَى مَكَّةَ - شَرَفَهَا اللَّهُ - لِلذِّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَفِي "النَّهْيَةِ": الْبَدَنَةُ وَاحِدَةُ الْإِبِلِ سُمِّيَتْ بِهَا لِعِظَمِهَا، وَسَمْنِهَا، وَتَقَعُ عَلَى الْجَمَلِ، وَالنَّاقَةِ، وَقَدْ تَطَلَّقَ عَلَى الْبَقَرَةِ اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: تَطَلَّقَ لَعَةً عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ، فَخَالَفَ لِكُتُبِ اللُّغَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِنَا كَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاكُ السَّبْعَةِ فِي بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّهُمْ مُتَقَرِّبِينَ، سَوَاءً يَكُونُ قُرْبَةً مُتَّحِدَةً كَالْأُضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ، أَوْ مُخْتَلِفَةً كَأَن أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْهَدْيَ، وَبَعْضُهُمُ الْأُضْحِيَّةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: وَلَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْغَنَمِ، وَبَعْضُهُمُ الْقُرْبَةَ جَازَ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْوَاجِبِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْإِشْتِرَاكُ فِي الْغَنَمِ فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا.

٧٦٣٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بِدَنْتِهِ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَةَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٣٧ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ) أَيُّ: ابْنُ عُمَرَ (أَتَى) أَيُّ: مَرَّ (عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بِدَنْتِهِ يَنْحَرُهَا) أَيُّ: حَالَ كَوْنِهِ يُرِيدُ نَحْرَهَا (قَالَ) أَيُّ: ابْنُ عُمَرَ (ابْعَثْهَا) أَيُّ: أَفْهَهَا (قِيَامًا) : حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ، أَيُّ: قَائِمَةٌ، وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِهَا، وَعَامِلُهَا مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ أَوَّلُ الْكَلَامِ أَيُّ: انْحَرَهَا قَائِمَةً لَا ابْعَثْهَا ; لِأَنَّ الْبَعْثَ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ الْقِيَامِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهَا حَالًا مُقَدَّرَةً، كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا} [الصافات: ١١٢] أَيُّ: ابْعَثْهَا مُقَدَّرًا قِيَامًا. وَلَا يَجُوزُ انْتِصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، لَا بَعْثَهَا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّقَارُبِ، كَأَنَّهُ قَالَ: أَفْهَهَا قِيَامًا لِحُلُولِ الْكَلَامِ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ تَقْيِيدُ النَّحْرِ بِالْقِيَامِ. (مُقَيَّدَةً) : قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: السَّنَةُ أَنْ يَنْحَرَهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدِ الْيُسْرَى، وَالْبَقَرُ،

وَالْغَمُّ تَذَخُّ مَضْطَجَعَةً عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مُرْسَلَةً الرَّجُلُ، فَقِيْدَةٌ حَالٌ ثَانِيَةٌ، أَوْ صِفَةٌ لـ "قَائِمَةٌ". (سُنَّةُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَيُّ: فَاعِلًا بِهَا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ، أَوْ أَصَبَتْ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ خَبْرًا لِمَبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ، كَانُوا يَخْرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةً الْبِدِ الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا»، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا سَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّحْرَ قِيَامًا عَمَلًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: ٣٦] وَالْوُجُوبُ السُّقُوطُ، وَتَحَقُّقُهُ فِي حَالِ الْقِيَامِ. أَظْهَرَ، أَقُولُ: الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦] أَظْهَرَ، وَقَدْ فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ: قِيَامًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمٍ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ بِعَقْلِ الرُّكْبَةِ، وَالْأَوَّلَى كَوْنُهَا الْيُسْرَى، لِلاتِّبَاعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: نَحَرْتُ بَدَنَةَ قَائِمَةً، فَكِدْتُ أَهْلِكُ قِيَامًا مِنَ النَّاسِ، لِأَنَّهَا نَفَرَتْ، فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ لَا أَنْحَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا بَارَكَةَ مَعْقُولَةٍ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَسْهَلْ، فَالْقُعُودُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِضْطِجَاعِ، نَعَمْ، ذَبَحُ نَحْرَ الْإِبِلِ خِلَافَ الْأَوَّلَى إِنْ ثَبَتَ عَنْ مَالِكٍ مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ الْإِبِلَ لَا يَحِلُّ ذَبْحُهَا، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ عَنْهُ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَرَّمَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ نَحْرَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ يَحْرُمُ إِجْمَاعًا فَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْعَبْدَرِيُّ، وَغَيْرُهُ يَجُوزُ إِجْمَاعًا.
٢٦٣٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ: "نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٦٣٨ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ») - بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِّ جَمْعُ بَدَنَةٍ، وَالْمُرَادُ بَدْنُهُ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَى مَكَّةَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَجْمُوعُهَا مَائَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ جَوَازُ الْإِنَابَةِ فِي نَحْرِ الْهَدْيِ، وَتَفَرُّقِهِ (وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا) - بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ جَمْعُ جَلَالٍ، وَهِيَ جَمْعُ جَلٍّ لِلدَّوَابِّ. (وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ) أَيُّ: شَيْئًا (مِنْهَا قَالَ) أَيُّ: عَلِيٍّ، أَوِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ (وَنَحْنُ نَعْطِيهِ) أَيُّ: أَجْرَتُهُ (مِنْ عِنْدِنَا) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى الْهَمَامَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ، وَأُقَسِّمَ جُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا. وَقَالَ: "نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"». وَفِي لَفْظِهِ: «وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلَالَهَا»، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ الْبُخَارِيُّ، "وَنَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". وَفِي لَفْظِهِ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَدْنَهُ كُلَّهُا ; لِحُومِهَا وَجِلَالَهَا، وَجُلُودَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

قَالَ السَّرَفُوسِيُّ: جِزَارَتُهَا بِضَمِّ الْجِيمِ، وَكَسْرِهَا، فَالْكَسْرُ الْمَصْدَرُ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ لِلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْعُقُ، وَكَانَ الْجَزَارُونَ يَأْخُذُونَ فِي أَجْرَتِهِمْ. وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْحَاقَ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ جِلْدِ هَدْيِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِثَمْنِهِ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْغُرْبَالَ، وَالْمُنْخَلَ، وَالْفَأْسَ، وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَارَ الْجِلْدَ يَغْنَى إِذَا أَجَرَهُ، وَأَمَّا عَطَاؤُهُ لَهُ تَطَوُّعًا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا.

٢٦٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمٍ بَدْنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" فَأَكَلْنَا، وَتَزَوَّدْنَا". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٦٣٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ بُدْنَا) أَي: الَّتِي نَضْحِي بِهَا (فَوْقَ ثَلَاثِ) أَي: مِنْ الْأَيَّامِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ (فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى: نَهَى أَوَّلًا أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْهَدْيِ، وَالْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ (فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا) أَي: ادْخَرُوا مَا تَزَوَّدُونَهُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَهُ مُسَافِرِينَ، أَوْ مُجَاوِرِينَ (فَأَكُنَّا وَتَزَوَّدْنَا): قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ وَاجِبًا بِأَصْلِ الشَّرْعِ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَدَمِ الْإِفْسَادِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُهْدِيِّ أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَفِي الشُّمْنِيِّ: وَيَأْكُلُ اسْتِحْبَابًا مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ، وَمُتَعَةٍ، وَقِرَانٍ فَقَطْ، لِمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا»، وَلِأَنَّهَا دِمَاءُ نُسْكِ كَالْأُضْحِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكَلَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْهَدَايَا، لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَارِنًا عَلَى مَا رَحِمَهُ بَعْضُهُمْ أَي: النَّوَوِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَدْيِ الْقِرَانِ لَا يَسْتَعْرِقُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْ هَدْيِ الْقِرَانِ، وَالتَّطَوُّعِ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ مَا صَارَ إِلَى الْحَرَمِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَلِغْ بَأَنَ عَطَبٍ وَذَبْحَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ تَنَيْسَرُ الْقُرْبَةُ فِيهِ بِالْإِرَاقَةِ، وَفِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَا تَحْصُلُ بِهِ، بَلْ بِالتَّصَدُّقِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصَدُّقِ لِتَحْصُلِ، وَلَوْ أَكَلَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ ضَمِنَ مَا أَكَلَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَاحِدٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَكَلَ لَقَمَةً ضَمِنَهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ لَحْمِ الْهَدَايَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ، فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ أَعْطَى الْجَزَارَ أُجْرَةً مِنْهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيَمَتِهِ، وَحَيْثُ مَا جَازَ الْأَكْلُ لِلْمُهْدِيِّ؛ جَازَ أَنْ يَأْكَلَ الْغَنِيَاءُ، وَأَيْضًا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلَاثِهَا وَيَهْدِي ثَلَاثَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: "«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِدْخَارِ مِنْ أَجْلِ الرَّأْفَةِ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، فَادْخَرُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ»" وَهَلْ يَعُودُ التَّحْرِيمُ بِعُودِ السَّنَةِ وَالْقَحْطِ؟ فِيهِ نَصَانٌ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ عَوْدِهِ، ثُبُوتُ نُسْخَةٍ، سِوَاءٍ كَانَ فِي تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهِ.

الفصل الثاني

٢٦٤٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى عَامَ الْخُدَيْبِيَّةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا كَانَ لِأَيٍّ جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ ذَهَبٍ - يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثاني

٢٦٤٠ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى عَامَ الْخُدَيْبِيَّةِ»): بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَهِيَ السَّنَةُ السَّادِسَةُ مِنَ الْهَجْرَةِ، تَوَجَّهَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ، فَأَحْصَرَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالْخُدَيْبِيَّةِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ أَطْرَافِ الْحِلِّ وَفَضِيلَتِهِ مَشْهُورَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرَ: فَوَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّهُمْ يَخْلُلُونَ بِالْخُدَيْبِيَّةِ، ثُمَّ يَقْضُونَ عُمْرَتَهُمْ، ثُمَّ يَأْتُونَ فِي الْعَامِ الْآتِي؛ وَيَحْجُونَ وَيَعْتَمِرُونَ، فَكَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى أَنَّهُمْ يَقْضُونَ عُمْرَتَهُمْ فَقَطْ دُونَ أَنْ يَحْجُوا، وَأَيْضًا كَانَتْ الْمَصَالِحَةُ أَنْ يَخْلُوا مَكَّةَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى طَالَبُوا خُرُوجَهُ بَعْدَ مُضِيِّهَا. (فِي هَدَايَا): أَي: فِي جُمْلَةِ هَدَايَا (رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلًا): نُسِبَ بِأَهْدَى، وَفِي "هَدَايَا" صِلَةٌ لَهُ، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: فِي هَدَايَاهُ، فَوَضَعَ الْمُظْهَرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِّ، وَالْمَعْنَى جَمَلًا كَانَتْ فِي هَدَايَاهُ (كَانَ لِأَيٍّ جَهْلٍ): أَي: عُمَرُو بْنُ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، اغْتَنَمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ (فِي رَأْسِهِ): أَي: أَنْفَهُ (بُرَّةٌ): بِضَمِّ الْمُوحَّدَةِ، وَفَتَحَ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: أَصْلُهَا بُرَّةٌ، لِأَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَى بُرَاتٍ، وَبُرُونٍ،

كَثْبَانٍ وَثُبُونٍ أَيُّ: حَلَقَةٌ (مِنْ فِضَّةٍ) : وَفِي الْمَصَابِيحِ: وَفِي رَأْسِهِ بَرَّةٌ فِضَّةٌ بِالإِضَافَةِ، قَالَ شَارِحٌ: أَيُّ: فِي أَفْهٍ حَلَقَةٌ فِضَّةٌ، فَإِنَّ الْبَرَّةَ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرِ، وَنَحْوَهُ يُجْعَلُ فِي لَحْمِ أَنْفِ الْبَعِيرِ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْمُنْخَرَيْنِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْأَنْفُ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ فِي رَأْسِهِ عَلَى الْإِتْسَاعِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَجَازٌ مُجَاوِرَةٌ مِنْ حَيْثُ قُرْبِهِ مِنَ الرَّأْسِ لَا مِنْ إِطْلَاقِ الْكَلِّ عَلَى الْبَعْضِ. (وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) : وَيُمْكِنُ التَّعَدُّدُ بِاعْتِبَارِ الْمُنْخَرَيْنِ.

(بِغَيْظٍ بِذَلِكَ الْمُسْرِكِينَ) : يَفْتَحُ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ أَيُّ: يُوَصِّلُ الْغَيْظَ إِلَى قُلُوبِهِمْ فِي نَحْرِ ذَلِكَ الْجَمَلِ. قُلْتُ: خَاتِمَةٌ جَمَلَةٌ أَجْمَلُ مِنْهُ، فَإِنَّهَا نُحِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَكَلَ مِنْهَا رَسُولُهُ، وَأَوْلِيَاؤُهُ، ثُمَّ نَظِيرُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: ٢٩] . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٢٦٤١ - وَعَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَاعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُذْنِ؟ قَالَ: " انْحَرَهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دِمَافِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ، وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونَهَا » . (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٦٤١ - («وَعَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ ») : بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيُّ: عَمِي، وَعَجَزَ عَنِ السَّيْرِ، وَوَقَّفَ عَنِ الطَّرِيقِ، وَقِيلَ: أَنْ: قُرْبٌ مِنَ الْعَطَبِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ. فِي الْقَامُوسِ: عَطِبَ كَ " نَصَرَ " لَانَ، وَكَ " فَرِحَ " هَلَكَ، وَالْمَعْنَى عَلَى الثَّانِي (مِنْ الْبُذْنِ؟) : الْمَهْدَاةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَيَانٌ لَهَا. («قَالَ: " انْحَرَهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا ») : أَيُّ: الْمُقْلَدَةُ بِهَا (فِي دِمَافِهَا) : أَيُّ: ثُمَّ أَجْعَلَهَا عَلَى صَفْحَتِهَا (ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ) : أَيُّ: الْفُقَرَاءَ (وَبَيْنَهَا) : وَالْمَعْنَى: ائْتَرِكِ الْأَمْرَ، وَبَيْنَهَا وَلَا تَمْنَعُ أَحَدًا مِنْهَا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّعْرِيفُ لِلْعَهْدِ، وَالْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْقَافِلَةَ أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَهُمْ مِنْ قَافِلَةٍ أُخْرَى أَه. وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّفْصِيلُ. (فَيَأْكُلُونَهَا) : أَيُّ: فَهُمْ يَأْكُلُونَهَا عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: ٣٦] وَإِلَّا لَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: فَيَأْكُلُوهَا. كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا} [الحجر: ٣] (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) : أَيُّ: عَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَاعِيِّ.

٢٦٤٢ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، عَنْ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ.

٢٦٤٢ - (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، عَنْ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ) : قَالَ فِي " التَّقْرِيبِ " : نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبِ بْنِ عُمَيْرِ الْأَسْلَمِيِّ، صَحَابِيُّ: وَنَاجِيَةُ بْنُ الْخَزَاعِيِّ أَيْضًا صَحَابِيُّ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عُرْوَةُ، وَوَهُمَ مَنْ خَلَطَهُمَا. وَقَالَ فِي " تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ " : نَاجِيَةُ الصَّحَابِيُّ بِالنُّونِ وَالْجِيمِ، وَهُوَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ جُنْدَبٍ، وَقِيلَ: نَاجِيَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ يَعْمَرَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبُ بُذْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مُسْنَدِهِ صَاحِبَ الْبُذْنِ نَاجِيَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْخَزَاعِيِّ الْمُصْطَلِقِي، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبِ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبُ بُذْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ: إِنَّهُ نَاجِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ اسْمُهُ زَكْوَانٌ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاجِيَةَ نَجَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَ الْقَلِيبَ فِي الْحَدِيثِ بِسَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا قَالَ: رَوَى عَنْهُ عُرْوَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ أَه. وَلَمْ يَذْكُرْ نَاجِيَةَ الْخَزَاعِيَّ، فَكَانَ صَاحِبَ الْمَصَابِيحِ تَبِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُصَنِّفُ تَبَعَ الْجُمْهُورَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٦٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ » . قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي. قَالَ: «وَقُرْبَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَنَاتٍ خَمْسَ أَوْ سِتٍّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ

بِأَيِّنَ يَدًا، فَلَهَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَذَكَرَ حَدِيثًا ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي "بَابِ الْأُضْحِيَّةِ".

٢٦٤٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ) : بَضِمَ قَافٌ وَسُكُونٌ رَاءً، وَطَاءٌ مُهْمَلَةٌ، أُرْدِي. كَانَ اسْمُهُ شَيْطَانًا، فَسَمَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ») : أَيُّ: أَيَّامِ عِيدِ الْأُضْحَى، فَلَا يُنَافِي مَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ أَيَّامَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ بَحْثٌ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: مَنْ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ لِأَنَّ الْعَشْرَ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهَا هـ. وَارَادَ بِالْعَشْرِ عَشْرَ رَمَضَانَ، أَوْ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»، وَهُوَ مُعَارِضٌ بِمَا صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ الصَّرِيحَةِ، بِأَنَّ أَيَّامَ الْعَشْرِ الْأَوَّالِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَقِيدَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ بِأَيَّامِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ،

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْأَفْضَلِيَّةُ مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارِ الْحَيْثِيَّةِ، أَوْ الْإِضَافَةِ النَّسَبِيَّةِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ "مِنْ" التَّبَعِيَّةِ. (عِنْدَ اللَّهِ) : أَيُّ: فِي حُكْمِهِ، فَإِنَّهُ مَنَزَعٌ عَنِ الزَّمَانِ، كَمَا أَنَّهُ مُقَدَّسٌ عَنِ الْمَكَانِ (يَوْمَ النَّحْرِ) : أَيُّ: أَوَّلُ أَيَّامِ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ الْعِيدُ الْأَكْبَرُ، وَيَعْمَلُ فِيهِ أَكْبَرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ، حَتَّى قَالَ - تَعَالَى - فِيهِ: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣] "ثُمَّ يَوْمَ الْقَرَارِ": يَفْتَحُ الْقَافَ وَتَشْدِيدُ الرَّاءِ: أَيُّ: يَوْمَ الْقَرَارِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِنْتِشَارِ. قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَقْرُونَ يَوْمَئِذٍ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمَنَى، وَلَا يَنْفِرُونَ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْيَوْمَيْنِ الْآخِرَيْنِ، وَلَعَلَّ الْمُقْتَضِيَ لِفَضْلِهِمَا فَضْلٌ مَا يُخَصُّهُمَا مِنْ وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، أَنَّ عَرَفَةَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، فَالْمُرَادُ هُنَا أَيُّ: مَنْ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، كَقَوْلِهِمْ: فَلَانَّ أَعْقَلَ النَّاسِ، أَيُّ: مَنْ أَعْقَلِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِتِلْكَ الْأَيَّامِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ ثَوْرٌ: يَعْنِي أَحَدَ رَوَاةِ الْحَدِيثِ (وَهُوَ) : أَيُّ: يَوْمَ الْقَرِّ هُوَ (الْيَوْمُ الثَّانِي) : أَيُّ: مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، أَوْ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ، فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (قَالَ) : أَيُّ: عَبْدُ اللَّهِ (وَقُرْب) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَجْهُولًا (لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَنَاتٍ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوي، أَوْ تَرْدِيدٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ تَقْرِيبَ الْأَمْرِ، أَيُّ: بَدَنَاتٍ مِنْ بُدْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَطَفَفَنَ) : بِكُسْرِ الْفَاءِ الثَّانِيَةِ أَيُّ: شَرَعَنَ (يَزْدَلِفَنَ) : أَيُّ: يَتَقَرَّبَنَ، وَيَسْعَيْنَ (إِلَيْهِ بِأَيِّنَ يَدًا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: مُتَنَظَّرَاتٍ بِأَيِّنَ يَدًا لِلتَّبَرُّكِ بِإِدِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَحْرِهِنَّ هـ. قِيلَ: وَهَذَا مِنْ مُعْجَزَاتِهِ (قَالَ) : أَيُّ: عَبْدُ اللَّهِ (فَلَهَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا) : أَيُّ: سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ (قَالَ) : أَيُّ: عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ، كَذَا قِيلَ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: الرَّاوي (فَتَكَلَّمَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الطَّبِيُّ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ بِزِيَادَةِ الْفَاءِ، وَعِنْدِي أَنَّ ضَمِيرَ "قَالَ" رَاجِعٌ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُهُ: فَتَكَلَّمَ (بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ) : عَطَفَ تَفْسِيرَ "قَالَ" (لَمْ أَفْهَمْهَا) : أَيُّ: لِحِفَاءِ لَفْظِهَا (فَقُلْتُ) : أَيُّ: لِلَّذِي يَلِيهِ، أَوْ يَلِينِي (مَا قَالَ؟) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ) : أَيُّ: الْمَسْئُولُ، وَفِي "الْمَصَابِيحِ" : فَقَالَ (قَالَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ شَاءَ) : أَيُّ: مِنَ الْمُحْتَاجِينَ (اقْتَطَعَ) : أَيُّ: أَخَذَ قِطْعَةً مِنْهَا، أَوْ قَطَعَ مِنْهَا لِنَفْسِهِ، وَفِي "الْمَصَابِيحِ" : فَلْيَقْتَطَعْ مِنْهُ أَيُّ: مِنْ لَحْمِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

(وَذَكَرَ حَدِيثًا ابْنِ عَبَّاسٍ) : أَيُّ: قَالَ كَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثَ (وَجَابِرٍ) : أَيُّ: الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ (فِي: بَابِ الْأُضْحِيَّةِ) : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ اعْتَدَارَ مِنْ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ بِأَنَّهُ اسْقَطَهَا مِنْ تَكَرَّارٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِرَاضًا بِأَنَّهُ حَوَّلَهَا عَنْ ذَلِكَ الْبَابِ،

لَا نَهْمَا أَنْسَبَ إِلَى ذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
الفصل الثالث

٢٦٤٤ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ). فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعُلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: " كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِمْ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الفصل الثالث

٢٦٤٤ - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى») : بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ أَيُّ: فَعَلَ الْأُضْحِيَّةَ (مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ) : أَيُّ: مِنَ الْأَيَّامِ، أَوْ بَعْدَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةٍ (وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ) : أَيُّ: مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ (شَيْءٌ) : لِحْرَمَةِ ادِّخَارِ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي هَذَا الْعَامِ، لِأَجْلِ الْقَحْطِ الشَّدِيدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْمَدِينَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَأَمَرَ أَهْلَهَا بِإِخْرَاجِ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي اعْتَادُوا ادِّخَارَ مِثْلِهَا فِي

كُلِّ عَامٍ (فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ) : أَيُّ: الْآتِي بَعْدَهُ (قَالُوا) : أَيُّ: بَعْضُ الْأَصْحَابِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعُلُ) : بِتَقْدِيرِ الْاسْتِفْهَامِ (كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: " كُلُوا " : اسْتِحْبَابًا (وَأَطْعِمُوا) : أَيُّ: نَدْبًا (وَادَّخِرُوا) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيُّ: اجْعَلُوا ذَخِيرَةً أَمْرًا بِإِبَاحَةِ (فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ) : عِلَّةٌ تَحْرِيمِ الْإِدِّخَارِ السَّابِقِ، وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا (كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَضَمِّهَا. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِالضَّمِّ: الْجُوعُ، وَبِالْفَتْحِ: الْمَشَقَّةُ، وَقِيلَ لُغَتَانِ. (فَأَرَدْتُ) : أَيُّ: بِالنَّبِيِّ عَنِ الْإِدِّخَارِ (أَنْ تُعِينُوا فِيهِمْ) : أَيُّ: تُعِينُوهُمْ أَيُّ: الْفُقَرَاءَ، جَعَلَ الْمُتَعَدِّيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِلَازِمِ، وَعَدَّاهُ بِ " فِي " مُبَالَغَةً، كَذَا قِيلَ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، أَيُّ: تَوْفَعُوا الْإِعَانَةَ فِيهِمْ، اهـ. جَعَلَهُ مِنْ بَابِ التَّضْمِينِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: بِجُرْحٍ فِي عِرَاقِيهَا نَصْلِي وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - حِكَايَةً: {وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} [الأحقاف: ١٥] وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: أَنْ تُعِينُونِي فِي حَقِّهِمْ، فَإِنَّ فَقْرَهُمْ كَانَ صَعْبًا إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : لَا يَظْهَرُ وَجْهُ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِمَا تَفْسِيرًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٦٤٥ - وَعَنْ نَيْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنَّا نَكُنَّا نَهِينَاكُمْ عَنْ لَحْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسْعَكُمُ. جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا وَانْتَجِرُوا. أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامَ أَكْلِ وَشُرْبٍ، [وَبِعَالٍ] وَذَكَرَ اللَّهُ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٦٤٥ - (وَعَنْ نَيْشَةَ) : بِضَمِّ النُّونِ، وَفَتْحِ الْمُوحَدَةِ، وَهُوَ نَيْشَةُ الْخَيْرِ الْهَذَلِيِّ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّحَابَةِ. («قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنَّا نَكُنَّا نَهِينَاكُمْ عَنْ لَحْمِهَا ») : أَيُّ: الْأُضْحِيَّةِ أَوْ الْهَدَايَا، فَيَظْهَرُ وَجْهُ الْمُنَاسِكِ لِلْبَابِ (أَنْ تَأْكُلُوهَا) : بَدَلُ اشْتِمَالٍ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) : أَيُّ: لَيَالٍ، وَفِي نُسَخَةٍ ثَلَاثَةٌ؛ أَيُّ: أَيَّامٍ (لِكَيْ تَسْعَكُمُ) : أَيُّ: لِتَكْفِيَكُمْ وَفُقَرَاءُكُمْ (جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ) : بِفَتْحِ السِّينِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧] اسْتِثْنَاءٌ مُبِينٌ لِتَغْيِيرِ الْحُكْمِ أَيُّ: أَنَّ اللَّهَ بِالْخُصْبِ، وَسَعَةِ الْخَيْرِ، وَأَتَى بِالرِّخَاءِ، وَكَثْرَةِ اللَّحْمِ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ (فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَانْتَجِرُوا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: افْتِعَالٌ مِنَ الْأَجْرِ أَيُّ: اطْلُبُوا بِالتَّصَدُّقِ، وَلَيْسَ مِنَ التَّجَارَةِ، وَإِلَّا لَكَانَ مُشَدَّدًا، وَأَيْضًا لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمِهَا، بَلْ يُؤَكَّدُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ. (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (وَإِنَّ

هَذِهِ الْأَيَّامَ) : أَي: أَيَّامٌ مَنَى وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (أَيَّامُ أَكْلِ) : فَيَحْرُمُ الصِّيَامُ فِيهَا (وَشُرْبُ) : بِضَمِّ الشَّيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِهَا، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ (فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ) : وَجُوزَ كَسْرُهَا فِي رِوَايَةٍ (وَبِعَالٍ) : أَي: جَمَاعٍ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ فِيهَا، لِكُونَ الْخَلْقِ حِينَئِذٍ أَضْيَافُ الْحَقِّ. (وَذَكَرَ اللَّهُ "أَي: كَثْرَةَ ذِكْرِهِ - تَعَالَى - لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: ٢٠٠] وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] : وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِمَا ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى الْهَدَايَا حِينَ ذَبَحَهَا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ} [الحج: ٢٨] وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمَأْخُذُ لِتَحْرِيمِ الصِّيَامِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِذِكْرِ اللَّهِ مَا يُذَكَّرُ عِنْدَ الرَّعْيِ، أَوْ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ، وَقَدْ سَبَقَ التَّحْقِيقُ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

١٣٠٨ [باب الحلق]

[بَابُ الْحَلْقِ]

(٨) بَابُ الْحَلْقِ

الفصل الأول

٢٦٤٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقَّ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، وَأَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٨) بَابُ الْحَلْقِ أَي: وَالْقَصْرِ، اكْتَفَى بِأَفْضَلِهِمَا.

الفصل الأول

٢٦٤٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقَّ رَأْسَهُ») : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَخَفِيفِهَا أَي: أَمَرَ بِحَلْقِهِ (فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، وَأَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) : أَي: حَلَقُوا، وَ " مِنْ " بَيَانِيَّةٌ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ) : بِتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَقِيلَ: بِخَفِيفِهَا أَي: بَعْضُ النَّاسِ، أَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ أَي: عَمَرْتَهُمْ قَبْلَ حَجَّتِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَرَ فِي عُمَرَةِ الْقَضَاءِ»، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧] فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ كُلِّ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنَّ الْخَلْقَ أَفْضَلُ بِلَا خِلَافٍ، وَالظَّاهِرُ وَجُوبُ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَالسَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» " وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْكَرَامِ الْإِكْتِفَاءُ بِبَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ.

وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَنَّ الْمَسْحَ فِيهِ الْبَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّبْعِيضِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ النَّاصِيَةِ الْمُشْعَرُ بِجَوَازِ الْإِكْتِفَاءِ بِالْبَعْضِ، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَلَى مَنَعِ مَسْحِ الْبَعْضِ، بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَابِ الْحَلْقِ، فَإِنَّهُ قَالَ - تَعَالَى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: ٢٧] وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَصْحَابُهُ الْكَرَامُ قَطُّ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِحَلْقِ بَعْضِ الرَّأْسِ، أَوْ تَقْصِيرِهِ، بَلْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعَةِ حَتَّى لِلصَّغَارِ، وَهِيَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ، وَتَحْلِيَةُ بَعْضِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْرَامِ إِلَّا بِالْإِسْتِيعَابِ كَمَا قَالَ بِهِ مَالِكٌ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْهَمَامِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ مَّا خَطَرَ لِي فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنَ التَّحْقِيقِ النَّاشِئِ عَنْ سُلُوكِ سَبِيلِ التَّذْقِيقِ، أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي قَوْلِهِ {مُحَلِّقِينَ} [الفتح: ٢٧] : لِصِغَةِ الْمُبَالَغَةِ، وَفِي قَوْلِهِ: لَا تَحْلِقُوا بِدُونِهَا أَنَّ الْفِعْلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَوْعِبًا، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ يَشْمَلُ الْقَلِيلَ وَالكَثِيرَ مُطْلَقًا.

٢٦٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: إِنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الْمَرَوَةِ بِمَشَقِّصٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٤٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ) : أَيُّ: ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ («إِنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ») : أَيُّ: شَعْرَ رَأْسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الْمَرَوَةِ بِمَشَقِّصٍ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَفَتْحِ الْقَافِ، أَيُّ: نَصَلَ طَوِيلَ عَرِيضٍ، أَوْ غَيْرَ عَرِيضٍ لَهُ حِدَةٌ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْمَقْصُصُ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْصُرْ فِي حَجَّتِهِ، بَلْ حَلَقَ، فَيَكُونُ التَّقْصِيرُ الَّذِي رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ فِي عُمَرَتِهِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الْمَرَوَةِ، فَلَوْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجًّا لَقَالَ بِمَنَى.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ ذَلِكَ فِي عُمَرَةِ الْجِعْرَانَةِ، اعْتَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْهَا فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ، أَوْ عُمَرَةِ الْقَضَاءِ إِنْ صَحَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَسَلِمْتُ عَامَ الْقَضِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ أَسَلِمَ عَامَ الْفَتْحِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَاتِلُونَ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَأَنَّهُ أَحَلَّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، «قَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَشَقِّصٍ»، قَالُوا: وَمُعَاوِيَةُ أَسَلِمَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ مُحْرَمًا فِي الْفَتْحِ، فَلَزِمَ كَوْنُهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَوْنُهُ عَنْ إِحْرَامِ الْعُمَرَةِ، لَمَّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ قَوْلِهِ: "عِنْدَ الْمَرَوَةِ" وَالتَّقْصِيرُ فِي الْحَجِّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مَنَى، فَدَفَعَهُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى عَدَمِ إِحْلَالِهِ جَاءَتْ مَحِيثًا مُتَظَاوِفًا يَقْرُبُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكِ مِنْ

الشَّهْرَةِ الَّتِي هِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ التَّوَاتُرِ، كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَتْحِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَحَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ الثَّابِتِ فِي مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ، وَلَوْ انْفَرَدَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ مُقَدِّمًا عَلَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، فَكَيْفَ وَالْحَالُ مَا أَعْلَمْنَاكَ، فَلَزِمَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الشُّذُودُ عَنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ، فَإِمَّا هُوَ خَطَأٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى عُمَرَةِ الْجِعْرَانَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسَلِمَ إِذْ ذَاكَ، وَهِيَ عُمَرَةٌ خَفِيَتْ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، لِأَنَّهَُا كَانَتْ لَيْلًا عَلَى مَا فِي التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَرَجَ إِلَى الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا فَقَضَى عُمَرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، الْحَدِيثُ: قَالَ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيَتْ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْحُكْمُ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ: فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، بِالْخَطَأِ، وَلَوْ كَانَتْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِمَّا لِلنَّسْيَانِ مِنْ مُعَاوِيَةَ، أَوْ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَأَنْتَ عَلِمْتَ مَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ، قَوْلُهُ: "عِنْدَ الْمَرَوَةِ" لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، بَلْ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

٢٦٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٤٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ») : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ هَذَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ، فَلَمْ يَفْعَلُوا طَمَعًا فِي دُخُولِ مَكَّةَ. قُلْتُ: لَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. («اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ») : حَيْثُ عَمِلُوا بِالْأَفْضَلِ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧] أَكْمَلَ، وَقَضَاءُ التَّفَثِّ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩] يَكُونُ بِهِ أَجْمَلَ، وَبِكُونِهِ فِي مِيزَانِ الْعَمَلِ أَثْقَلَ (قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) : عَطَفُ تَلْقِينِي، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: ١٢٤] بَعْدَ قَوْلِهِ {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: ١٢٤] : أَيُّ: وَاجْعَلْ بَعْضَ ذُرِّيَّتِي أُمَّةً لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّلْقِينِ، كَمَا وَهَمَ ابْنُ جَرْرٍ، فَإِنَّهُ دُعَاءٌ مُسْتَقِلٌّ لَا مُتَفَرِّعٌ عَنْ كَلَامٍ سَابِقٍ، وَأَمَّا تَقْدِيرُهُ: وَاجْعَلْ بَعْضَ ذُرِّيَّتِي، فَهُوَ عَطَفٌ عَلَى

كَافَ " جَاعِلُكَ " فَلَا وَجْهَ لَهُ، نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّلْقِينِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {قَالَ وَمَنْ كَفَرَ} [البقرة: ١٢٦] بَعْدَ قَوْلِهِ {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ١٢٦] فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّقْدِيرُ: وَارْزُقْ مَنْ كَفَرَ بِصِغَةِ الْأَمْرِ، وَارْزُقْ مَنْ كَفَرَ بِصِغَةِ الْمُتَكَلِّمِ، أَوْ " مَنْ كَفَرَ " مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ " فَأَمَّتْهُ " (قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ) : وَتَغَافَلَ عَنِ الْعُطْفِ عَلَى وَجْهِ الْعُطْفِ دُونَ الْعُطْفِ (قَالُوا) : تَأْكِيدٌ لِلْإِسْتِدْعَاءِ، وَهَلْ هُوَ قَوْلُ الْمُحَلِّقِينَ، أَوْ الْمُقْصِرِينَ، أَوْ قَوْلُهُمَا جَمِيعًا، اِحْتِمَالَاتٌ ثَلَاثٌ: أَظْهَرُهَا بَعْضُ الْكُلِّ مِنَ التَّوَعُّينِ (وَالْمُقْصِرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ) : أَيُّ: فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ. (وَالْمُقْصِرِينَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَذَكَرَ ابْنُ الْهَمَامِ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ (وَالْمُقْصِرِينَ) ، ثُمَّ قَالَ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ، قَالَ: " وَالْمُقْصِرِينَ " اهـ. فَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ إِلَّا مَا تَقْصِيرٌ مِنْهُ، أَوْ رِوَايَةٌ أُخْرَى، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَيَدُلُّ الْأَوَّلُ الْحَدِيثَ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:

٢٦٤٩ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقْصِرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٤٩ - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدِّهِ) : أَيُّ: أُمُّ الْحُسَيْنِ بِنْتُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَسِيَّةَ شَهِدَتْ حَجَّةَ الْوُدَاعِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. («أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقْصِرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً») : وَهِيَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

وَتَحْمِلُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ: فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ، عَلَى عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، أَوْ يُحْمَلُ كَلَامُ كُلِّ رَاوٍ عَلَى مَا سَمِعَ بِهِ، وَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُحَلِّقِينَ أَوَّلًا بِالِدُّعَاءِ دُونَ الْمُقْصِرِينَ، وَهُمْ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ أَطْرَافِ شُعُورِهِمْ، وَلَمْ يَحْلُقُوا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَمَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْلُقُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، فَلَمَّا أَمَرَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحْلُقَ وَيَحِلَّ، وَوَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، وَأَحْبَبُوا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الْمَقَامِ عَلَى إِحْرَامِهِمْ حَتَّى يَكْبُلُوا الْحَجَّ، وَكَانَتْ طَاعَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلَى لَهُمْ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدٌّ مِنَ الْإِحْلَالِ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي نَفْسِهِمْ أَخَفَّ مِنَ الْحَلْقِ، فَالْأَكْثَرُ هُمُ إِلَيْهِ، وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ بَادَرَ إِلَى الطَّاعَةِ وَحَلَقَ، وَلَمْ يَرِاجِعْ، فَلِذَا قَدَّمَ الْمُحَلِّقِينَ، وَأَخَّرَ الْمُقْصِرِينَ اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَلُّلِ لَا بِخُصُوصِ الْحَلْقِ، وَإِنَّمَا اخْتَارُوا الْقَصْرَ لِقُرْبِ الزَّمَانِ مِنَ الْوُقُوفِ إِبْقَاءً لِلشَّعْرِ لِلْحَلْقِ، أَوْ الْقَصْرَ بَعْدَ الْحَجِّ، وَجَمْعًا بَيْنَ الْعَمَلَيْنِ، وَهُمَا الرُّخْصَةُ، وَالْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ أَوَّلَى بِعَدِّ الْعُمْرَةِ، وَأَمَّا الْمُقْصِرِينَ فِي الْحَجِّ، فَعَمِلُوا بِالرُّخْصَةِ إِبْقَاءً فِي شَعْرِهِمْ لِلزَّيْنَةِ، بِخِلَافِ الْمُحَلِّقِينَ، فَإِنَّهُمْ اخْتَارُوا الْعَزِيمَةَ فِي الْقَضِيَّةِ، فَاسْتَحَقُّوا الْأَفْضَلِيَّةَ، وَلِأَنَّهُ أَدْلُ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، وَحَسَنِ الطَّوِيعَةِ، وَالتَّذَلُّلِ فِي مَقَامِ الْعِبَادَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ: وَوَجْهُ أَفْضَلِيَّةِ الْحَلْقِ أَنَّ الْمُقْصِرَ أَبْقَى عَلَى نَفْسِهِ الزَّيْنَةَ لِشَعْرِهِ، وَالْحَاجَّ مَأْمُورٌ بِتَرْكِ الزَّيْنَةِ، فَغَرِيبٌ مِنْهُ، وَكَذَا اسْتِحْسَانُ ابْنِ جَرٍّ مِنْهُ عَجِيبٌ، فَإِنَّ الْحَاجَّ لَيْسَ مَأْمُورًا بِتَرْكِ الزَّيْنَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْحُجَّةِ، أَوْ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ لَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ عِيَاضٌ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ، فَلَمْ يَفْعَلُوا طَمَعًا بِدُخُولِ مَكَّةَ يَوْمئِذٍ، إِلَّا أَنْ قَوْلَهُمْ: " «أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ» " فَغَيْرُ مُحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَلُّلِ، فَاخْتَارَ بَعْضُهُمُ الْحَلْقَ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ، وَاخْتَارَ آخَرُونَ الْقَصْرَ حَتَّى يَحْلُقُوا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ جَمْعًا بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ، وَحَيَاةً لِلْفَضِيلَتَيْنِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «حَلَقَ رِجَالُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَصَرَ آخَرُونَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُحَلِّقِينَ بِمَا ذَكَرَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَا بَالَ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرَتْ لَهُمْ بِالْتَرَحُّمِ؟ قَالَ: "لَأَنَّهُمْ لَمْ يَشْكُوا"، يَعْنِي لَمْ يَطْمَعُوا فِي دُخُولِ مَكَّةَ، يَوْمَئِذٍ مُسْتَدَلِّينَ " بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧] وَقَدْ أَجَابَ الصَّدِيقُ مِنْ أَرْبَابِ التَّحْقِيقِ عَنْهُ، بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَقْيِيدٌ بِهَذِهِ السَّنَةِ، ثُمَّ نَصَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِهَذَا الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، هَذَا، وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْخَلْقَ، أَوْ التَّقْصِيرَ نُسْكَ، إِمَّا وَاجِبٌ، وَإِمَّا رُكْنٌ، لَا يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ مِنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ إِلَّا بِهِ، وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - قَوْلٌ شَاذٌ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِاسْتِبَاحَةِ مُحْظُورٍ، كَالطَّيِّبِ وَاللِّبَاسِ، وَالصَّوَابُ هُوَ الْأَوَّلُ.

٢٦٥٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى، وَنَحَرَ نُسْكَهُ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ، وَنَاوَلَ الْخَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: "احْلُقْ خَلْقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: "اقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٥٠ - (عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ) : أَيُّ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى) : وَهُوَ الْآنَ يُسَمَّى مَسْجِدَ الْخَيْفِ. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: هُوَ مَا بَيْنَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَمَحَلِّ نَحْرِهِ الْمَشْهُورِ عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ إِلَى عَرَفَةَ (وَنَحَرَ نُسْكَهُ) : يُسْكُونُ السَّيْنِ، وَيُضْمُّ جَمْعُ نَسِيكَةٍ، وَهِيَ الذَّيْحَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَنْحَرَ بَقِيَّةَ الْمِائَةِ (ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ) : وَهُوَ الْمَزِينُ، قَالَ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، وَقِيلَ: غَيْرُهُ (وَنَاوَلَ الْخَالِقَ شِقَّهُ) : أَيُّ: جَانِبُهُ (الْأَيْمَنَ) : أَيُّ: مِنَ الرَّأْسِ (خَلْقَهُ) : قَالَ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْإِبْتِدَاءُ بِالْأَيْمَنِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْأَيْسَرَ اهـ. أَيُّ: لِيَكُونَ أَيْمَنَ الْخَالِقِ، وَنُسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا، وَسَبَبُ ذَلِكَ قَاسٌ أَوَّلًا يَمِينُ الْفَاعِلِ، كَمَا هُوَ الْمُبَادِرُ مِنَ التَّيَامُنِ، وَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اعْتَبَرَ يَمِينَ الْمَفْعُولِ، رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُبْنَى عَلَى الْمَعْقُولِ إِلَى صَرِيحِ الْمَنْقُولِ، إِذَا لَحِقَ بِالِاتِّبَاعِ أَحَقُّ، وَلَوْ وَقَفَ الْخَالِقُ خَلْفَ الْمَخْلُوقِ أَمَكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإَيْمَنِ.

(ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ) : هُوَ عَمُّ أَنَسٍ وَزَوْجُ أُمِّهِ أَمِّ سُلَيْمٍ، وَكَانَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَيِّ طَلْحَةٍ، وَأَهْلِهِ مِنْ يَدٍ خُصُوصِيَّةٍ وَحُبَّةٍ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَبْرَارِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ قَبْرَهُ الشَّرِيفَ وَلَحَدَ لَهُ وَبَنَى فِيهِ اللَّبْنَ، وَخَصَّهُ بِدَفْنِهِ لِبَنْتِهِ أُمِّ كُثُومٍ وَزَوْجِهَا عُثْمَانُ حَاضِرٌ،

(فَأَعْطَاهُ) : أَيُّ: أَبَا طَلْحَةَ (إِيَّاهُ) : أَيُّ: الشَّعْرَ الْمَخْلُوقَ (ثُمَّ نَاوَلَ) : أَيُّ: الْخَالِقَ (شِقَّهُ الْأَيْسَرَ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: الشَّقَّ الْأَيْسَرَ (فَقَالَ) : يَلِسَانُ الْقَالَ، أَوْ الْحَالِ (احْلُقْ " خَلْقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: "اقْسِمُهُ" : أَيُّ: الْمَجْمُوعُ (بَيْنَ النَّاسِ) دَلَّ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ، وَأَنَّ يُتَبَرَّكَ بِأَشْعَارِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَبَاقِي أَثَارِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى، فَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ السَّنَةَ فِي الْخَلْقِ: الْبَدَاءَةُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ رَأْسُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَذْهَبِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ اهـ.

وَقَالَ السُّرُوجِيُّ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَبْدَأُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ، وَذَكَرَ كَذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَلَمْ يَعْزُ إِلَى أَحَدٍ، وَالسَّنَةُ أَوَّلَى، وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ يَقُولُ الْخَلَاقِ، وَلَمْ يَنْكُرْهُ، وَلَوْ كَانَ مَذْهَبُهُ خِلَافَهُ لَمَا وَافَقَهُ، وَفِي مَنْسِكِ ابْنِ الْعَجَمِيِّ وَالْبَحْرِ: هُوَ الْمُخْتَارُ، وَقَالَ فِي "النُّخْبَةِ": هُوَ الصَّحِيحُ،

وَقَدْ رَوَى رُجُوعُ الْإِمَامِ عَمَّا نَقَلَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: أَخْطَأْتُ فِي الْحَجِّ فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ مِنْهُ الْبَدَاءُ بَيْنَ الْخَالِقِ، فَصَحَّ تَصْحِيحُ قَوْلِهِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جَرَّ أَنَّهُ يَسُنُّ أَنْ يُقْلِمَ بَعْدَ الْخَلْقِ، أَوْ التَّقْصِيرِ أَظْفَارَهُ لِلاتِّبَاعِ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ. أَقُولُ: وَهُوَ الْمَلَأْتُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَهُمًا} [الحج: ٢٩].

٢٦٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (بَطِيبٍ) فِيهِ مِسْكٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٥١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»): أَيُّ: بِالْحَجِّ، أَوْ الْعُمْرَةِ، أَوْ بِهِمَا (وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) "أَيُّ: بِالتَّحْلِيلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بِالْخَلْقِ (بَطِيبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ"أُطِيبَ" (فِيهِ): أَيُّ: فِي أَجْزَائِهِ (مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ جَعَلَ الطِّيبَ تَابِعًا لِلْجَمَاعِ.

٢٦٥٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِنِيٍّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٥٢ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ): أَيُّ: نَزَلَ مِنْ مَنًى إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ رَمْيِهِ وَذَبْحِهِ، فَطَافَ طَوَافَ الْفَرَضِ وَقَتَ الضُّحَى (ثُمَّ رَجَعَ): أَيُّ: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (فَصَلَّى الظُّهْرَ بِنِيٍّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ): قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالَّذِي فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ الثَّابِتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ خِلَافُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ وَهْمٌ، وَإِذَا تَعَارَضَا؛ وَلَا بُدَّ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَحَدِ الْمَكَانَيْنِ، فَفِي مَكَّةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَثُبُوتُ مُضَاعَفَةِ الْفَرَائِضِ فِيهِ أَوَّلَى أَهَمِّ.

وَالْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ - بِمَعْنَى مُقْتَدِيًا عَلَى مَذْهَبِنَا، أَوْ إِمَامًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ انْتِظَرُوهُ - أَوَّلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْوَهْمِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَلْيَحْمَلْ عَلَى يَوْمٍ آخَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمتْ تَوْجِيهَاتٌ أُخَرُ، فَتَدْبِرُ، وَأَمَّا خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ الَّذِي حَسَنَهُ، «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَرَ طَوَافَهُ إِلَى اللَّيْلِ»، فَهُوَ بِأَنَّهُ آخَرَ طَوَافَ نِسَائِهِ إِلَى اللَّيْلِ، أَوْ جَوَّزَ تَأْخِيرَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، أَوْ الْمَعْنَى: آخَرَ طَوَافَهُ الْكَائِنَ مَعَ نِسَائِهِ إِلَى اللَّيْلِ لِرَوَايَةِ: («أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - زَارَ مَعَ نِسَائِهِ لَيْلًا »)، وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ: رَمِيَهُ وَحَلَقَهُ قَبْلَ الظُّهْرِ بِالْإِتِّفَاقِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ بِنِيٍّ، إِذِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْإِفَاضَةِ مُعْتَبَرٌ، فَظَهَرَتِ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْبَابِ، وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَتَدْبِرُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى -.

الفصل الثاني

٢٦٥٣ - عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَخْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الفصل الثاني

٢٦٥٣ - (عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَخْلُقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا»): أَيُّ: فِي التَّحْلِيلِ، أَوْ مُطْلَقًا إِلَّا لِضْرُورَةٍ، فَإِنَّ حَلَقَهَا مِثْلَهُ كَحَلَقِ الْخِيَةِ لِلرَّجُلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ): وَكَذَا النِّسَاءُ.

٢٦٥٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْخَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

[وهذا الباب خالٍ من الفصل الثالث]

٢٦٥٤ - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على النساء الخلق») : أي: لا يجب عليهن الخلق في التحلل («إنما على النساء التقصير») أي: إنما الواجب عليهن التقصير، بخلاف الرجال فإنه يجب عليهن أحدهما، والخلق أفضل، ثم قيل: أقل التقصير ثلاث شعيرات. ذكره الطيبي، وعندنا: التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار أتملة، رجلاً كان، أو امرأة، ويجب مقدار الربع على ما هو المقرر في المذهب، واختار ابن الهمام في هذا الباب ما قاله الإمام مالك: وجوب الاستيعاب، وأدعى أنه هو الصواب كما تقدم. (رواه أبو داود، والدارمي) : وفي نسخة السيد: والترمذي يواو العطف، وفي نسخة العفيف: بلا واو بدل الدارمي. وفي نسخة: وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث، ولا يحتاج إلى الاعتذار، ولعله لدفع وهو الإسقاط.

١٣٠٩ [باب في تقديم وتأخير بعض المناسك]

[باب في تقديم وتأخير بعض المناسك]
الفصل الأول

٢٦٥٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر. فخلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح، ولا حرج". فجاء آخر، فقال: لم أشعر، ففحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم، ولا حرج". فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم، ولا أخر إلا قال: "افعل، ولا حرج". متفق عليه.

(٩) [باب في تقديم وتأخير بعض المناسك]

بالتنوين، والسكون، وفي نسخة: باب جواز التقديم، والتأخير في بعض أمور الحج، وأما قول ابن حجر: باب في مسائل تتعلق بالخلق، فلذا لم يؤت بالترجمة فغريب، مع أن الباب مشتمل على ذكر الخلق، والرمي، والذبح، والإفاضة.
الفصل الأول

٢٦٥٥ - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع») : يفتح الحاء، والواو على الصحيح فيهما (بمنى للناس) : أي: لأجلهم (يسألونه) : حال من فاعل "وقف" أو من "الناس" أو استئناف لبيان علة الوقوف، قاله الطيبي، ويؤيد الأخير رواية: "وقف على راحلته، فطفق ناس يسألونه" (جاء) : وفي نسخة: فجاءه بالضمير (رجل، فقال: لم أشعر) : أي: ما عرفت تقديم بعض المناسك وتأخيرها، فيكون جاهلاً لقرب وجوب الحج، أو فعلت ما ذكرت من غير شعور لكثرة الاشتغال ; فيكون مخطئاً («خلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح") : أي: الآن "ولا حرج" : أي: لا إثم عليك، ولا يلزم منه عدم الفدية («جاء آخر، قال: لم أشعر، ففحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج، فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم") : بصيغة المجهول، أي: وحقه التأخير (ولا أخر) : أي: ولا عن شيء حقه التقديم، قال الطيبي - رحمه الله: لا بد من تقدير "لا" في الأول؛ لأن الكلام في سياق النفي، ونظيره قوله - تعالى: {وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: ٩] .

وفيه بحث من وجوه منها: أن الحديث ليس داخلاً في تلك القاعدة، وهي أن "لا" إن كان ما بعدها فعلاً ماضياً وجب تكرارها

كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: ٣١] وَمِنْهَا: أَنَّ الْآيَةَ أَيْضًا خَارِجَةٌ عَنْهَا لِمَا فِي الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ أَنَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ "لَا" إِنْ كَانَ فِعْلًا مُضَارِعًا لَمْ يَجِبْ تَكَرُّرُهَا نَحْوُ {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: ١٤٨] وَ{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: ٩٠] وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مِنْ إِيْرَادِهِ الْآيَةَ؛ نَظِيرُ الْوُجُودِ تَكَرُّرُ "مَا" النَّافِيَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَتِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ "مَا" فِي مَا يَفْعَلُ لَيْسَتْ بِنَافِيَةٍ، بَلْ هِيَ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، أَوْ مَوْصُولَةٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَاءَ تَرْكُ التَّكَرُّارِ فِي: لَا شَلَّتْ يَدَاكَ، بِلَا تَكَرُّارٍ، وَكَذَا لَا فَضَّ اللَّهُ فَالْكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الدُّعَاءَ، فَالْفِعْلُ مُسْتَقْبَلٌ فِي الْمَعْنَى، وَمِنْهَا: أَنَّهُ شَدَّ تَرْكُ التَّكَرُّارِ فِي قَوْلِهِ:

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ جَمًّا ... وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَا

وَمِنْهَا: أَنَّ تَقْدِيرَ "لَا" فِي الْأَوَّلِ، أَوْ الْآخِرِ فَعِبْرٌ مَعْرُوفٌ. (إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ" قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَفْعَالُ يَوْمِ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ: رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ الذَّبْحَ، ثُمَّ الْحُلُقَ، ثُمَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، فَقِيلَ: هَذَا التَّرْتِيبُ سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَاسْتَحَقُّ، لِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ دَمٌ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو قَوْلِهِ: "وَلَا حَرَجَ" عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ لِجَهْلِهِ دُونَ الْفِدْيَةِ أَه. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَوْجَبَ الدَّمَ، فَلَوْلَا أَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ الْمُرَادُ لِمَا أَمَرَ بِخِلَافِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: «أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ" وَأَتَاهُ آخَرُ، قَالَ: أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: (ارْمِ، وَلَا حَرَجَ)» : اَعْلَمْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ، وَالذَّبْحِ، وَالْحُلُقِ لِلْقَارِنِ، وَالْمُتَمَتِّعِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُنَّةٌ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا تَخْصِصُ الذَّبْحِ بِأَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا تَخْصِصُ الذَّبْحِ بِالْحَرَمِ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، وَلَا يَسْقُطُ مَا لَمْ يَذْبَحْ فِي الْحَرَمِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحُلُقِ وَالطَّوَافِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَكَذَا بَيْنَ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ، فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحُلُقِ، وَالطَّوَافِ وَاجِبٌ: فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.

٢٦٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى، فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: "لَا حَرَجَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٦٥٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى» : أَيُّ: عَنِ التَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ) «فَيَقُولُ: "لَا حَرَجَ" فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ" : أَيُّ: بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: بَعْدَ الْعَصْرِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوَهُّمٌ تَقْصِيرٍ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاتَّ وَقْتُ الرَّمْيِ، وَلَزِمَهُ دَمٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَه.

وَأَمَّا مَذْهَبُنَا، فَفِي أَيَّامِ الرَّمْيِ تَفْصِيلٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ: إِنَّ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقْتُ الْجَوَازِ مَعَ الْإِسَاءَةِ، وَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَقْتُ مَسْنُونٍ، وَمَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَقْتُ الْجَوَازِ بِلَا إِسَاءَةٍ، وَاللَّيْلُ وَقْتُ الْجَوَازِ مَعَ الْإِسَاءَةِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ مَحَلِّ ثُبُوتِ الْإِسَاءَةِ عَدَمَ الْعُذْرِ، حَتَّى لَا يَكُونَ رَمَى الضَّعْفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَرَمَى الرِّعَاءِ لَيْلًا يُلْزِمُهُمُ الْإِسَاءَةُ، وَكَيْفَ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّرْخِصِ أَه. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرِّعَاءِ، وَأَمَّا فِي الضَّعْفَةِ، فَضَعِيفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّهِمْ: "لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَوْ

آخِرُهُ إِلَى غَدِهِ رَمَاهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لَهُمْ. اهـ.

فَقَوْلُهُ: أَمْسَيْتُ ضِدُّ أَصْبَحْتُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَأَمَّا تَفْسِيرُ الطَّبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَغَرِيبٌ، ثُمَّ الْوَقْتُ الْمَسْنُونُ فِي الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتُ مَكْرُوهٍ، وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لهُمَا، وَبَقِيَ وَقْتُ الْقَضَاءِ انْفِاقًا، وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ بِالْإِجْمَاعِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

الفصل الثاني

٢٦٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَفْضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، فَقَالَ: "أَحْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ، وَلَا حَرَجَ". وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "ارْمِ، وَلَا حَرَجَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الفصل الثالث

٢٦٥٧ - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَاهُ) : أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَفْضْتُ) : أَيُّ: طُفْتُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ (قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: "أَحْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ) : "أَوْ" لِلتَّخْيِيرِ (وَلَا حَرَجَ) : أَيُّ: لَا إِثْمَ، وَلَا فِدْيَةَ (وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ) : أَيُّ: لَا إِثْمَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَى الْمَفْرِدِ، وَأَمَّا الْقَارِنُ، وَالْمُتَمَتِّعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الْإِثْمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عَمْدٍ لَكِنْ عَلَيْهِمَا الْكُفَّارَةُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

الفصل الثالث

٢٦٥٨ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَبَلَغَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: "لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثالث

٢٦٥٨ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ) : بَفَتْحِ الشَّيْنِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجًّا) : أَيُّ: مُرِيدَ الْحَجِّ (فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَبَلَغَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ) : أَيُّ: لِلْحَجِّ عَقِيبَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ طَوَافِ قُدُومِ الْآفَاقِ، أَوْ طَوَافِ نَفْلِ لِهَيْكَلِ (قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ) : أَيُّ: طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْآفَاقِ، وَالْمَكِّيَّ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا عَلَى اخْتِلَافٍ فِي أَفْضَلِيَّةِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَدَّمَهُ بِالْآفَاقِ (أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَمْتُ شَيْئًا) : أَيُّ: فِي أَفْعَالِ أَيَّامٍ مَنَى (فَكَانَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ) : أَيُّ: لَا إِثْمَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ) : الْإِسْتِثْنَاءُ يُؤَيِّدُ أَنَّ مَعْنَى الْحَرَجِ هُوَ: الْإِثْمُ (اقْتَرَضَ) : بِالْقَافِ أَيُّ: اقْتَطَعَ (عِرْضَ مُسْلِمٍ) : أَيُّ: نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغَيْبَةِ، أَوْ غَيْرِهَا (وَهُوَ) : أَيُّ: وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ (ظَالِمٌ) : فَيَخْرُجُ حَرَجُ الرُّوَاةِ، وَالشُّهُودِ، فَإِنَّهُ مُبَاحٌ (فَذَلِكَ الَّذِي) : أَيُّ: الرَّجُلُ الْمَوْصُوفُ (حَرَجَ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ، أَيُّ: وَقَعَ مِنْهُ حَرَجٌ (وَهَلَكَ) : أَيُّ: بِالْإِثْمِ، وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيثَ: "إِنَّ سِتًّا وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً بِالْأُثْمِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَهْوَنُ مِنْ عِرْضِ مُسْلِمٍ".

١٣٠١٠ [باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع]

[بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعِ]

(١٠) بَابُ: خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَرَمِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّوْدِيعِ

الفصل الأول

٢٦٥٩ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحْرَمُ، وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ). وَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟" قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ. عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَتَسْلَقُونَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ". متفق عليه.

[١٠] بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ

الخطبة: المراجعة في الكلام، ومنه: الخطبة والخطبة؛ لأن الخطبة بالضم مختصة بالموعظة، والخطبة بالكسر بطلب المرأة، ذكره الطبري. (ورمي أيام التشريق): عطف على خطبة (والتوديع): قال الطبري - رحمه الله: عطف على "التشريق" أي: الأيام التي تستبعض طواف الوداع اهـ. والصواب أنه: عطف على "رمي" أو "خطبة" فإنه ما وقع طواف وداعه - عليه الصلاة والسلام - إلا في الليلة التي بعد أيام، وللاقتناع على جوازها في أيام، وما بعدها، بل الأولى عند الكل تأخيرها إلى حين خروجه من مكة، فلا وجه لتقييده بأيام، مع أنه تكرر محض لا إفادة في إعادته.

الفصل الأول

٢٦٥٩ - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ): أَيُّ: التَّقْيِي (قَالَ: خَطَبَنَا): أَيُّ: وَعَظَنَا (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ): يُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَعِنْدَنَا فِي الثَّانِي مِنْ أَيَّامِهِ، وَتَقْيِيدُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا، وَبِهِ اسْتَشْكَلَ النَّوَوِيُّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِمْ: يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ النَّاسَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى خُطْبَةٍ فَرْدَةٍ، يَعْلَمُ فِيهَا الْمَنَاسِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَوْلُهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مُحَالَفٌ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تُضَحِّي اهـ.

فَالصَّوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ كَانَتْ خُطْبَةً مَوْعِظَةً، وَأَنَّ الْخُطْبَةَ الْمَعْرُوفَةَ كَانَتْ ثَانِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ): هُوَ اسْمٌ لِقَلِيلِ الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا السَّنَةُ. (قَدْ اسْتَدَارَ): أَيُّ: دَارَ (كَهَيْئَتِهِ): قَالَ الطَّبْرِيُّ - رحمه الله: الْهَيْئَةُ صُورَةُ الشَّيْءِ وَشَكْلُهُ وَحَالَتُهُ، وَالْكَافُ صِفَةُ مُصَدَّرٍ مُحَذُوفٍ أَيُّ: اسْتَدَارَ اسْتِدَارَةً مِثْلَ حَالَتِهِ (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ): أَيُّ: وَمَا فِيهَا مِنَ النَّبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تُعْرَفُ الْأَيَّامُ، وَاللَّيَالِي، وَالسَّنَةُ وَالْأَشْهُرُ، وَفِي نُسخة: "كَهَيْئَةِ يَوْمٍ" بِالْإِضَافَةِ، وَهُوَ خِلَافُ الرِّوَايَةِ وَالِدَّرَايَةِ (وَالْأَرْضِ): أَيُّ: عَادَ وَرَجَعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْهُ، يَعْنِي: الزَّمَانَ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى الْأَعْوَامِ، وَالْأَعْوَامِ إِلَى الْأَشْهُرِ عَادَ إِلَى أَصْلِ الْحِسَابِ، وَالْوَضْعُ الَّذِي

اخْتَارَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - وَوَضَعَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَائِنَا: أَيُّ دَارٍ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ، وَوَضَعَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَامٍ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَكُلُّ شَهْرٍ مَا بَيْنَ تِسْعَةِ وَعِشْرِينَ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ غَيَّرُوا ذَلِكَ؛ فَجَعَلُوا عَامًا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَعَامًا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُنْسِتُونَ الْحَجَّ فِي كُلِّ عَامَيْنِ مِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ آخَرَ بَعْدَهُ، وَيَجْعَلُونَ الشَّهْرَ الَّذِي أَنْسَتُوهُ مَلْغًى، فَتَصِيرُ تِلْكَ السَّنَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَتَبْدُلُ أَشْهُرَهَا، فَيَحِلُّونَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ، وَيُحَرِّمُونَ غَيْرَهَا، كَمَا قَالَ - تَعَالَى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: ٣٧] الْآيَةِ. فَأَبْطَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَلِكَ، وَقَرَّرَهُ عَلَى مَدَارِهِ الْأَصْلِيِّ، فَالْسَّنَةُ الَّتِي حَجَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةُ الْوُدَاعِ هِيَ السَّنَةُ الَّتِي وَصَلَ ذُو الْحِجَّةِ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ) يَعْنِي أَمَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يَكُونَ ذُو الْحِجَّةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَاحْفَظُوهُ، وَاجْعَلُوا الْحَجَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلَا تُبَدِّلُوا شَهْرًا بِشَهْرٍ كَعَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَه. وَقَالَ الْبَيْضاويُّ: كَانُوا إِذَا جَاءَ شَهْرٌ حَرَامٌ، وَهُمْ مُحَارِبُونَ أَحْلُوهُ، وَحَرَمُوا مَكَانَهُ شَهْرًا آخَرَ، حَتَّى رَفَضُوا خُصُوصَ الْأَشْهُرِ، وَاعْتَبَرُوا مُجَرَّدَ الْعَدَدِ أَه. فَكَانَ الْعَرَبُ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي النَّسِيءِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا): جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ مَبْنِيَّةٌ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى، قَالَهُ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَّمَ): قَالَ - تَعَالَى: (فَلَا تَظْهَرُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ).

قَالَ الْبَيْضاويُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: بَهْتِكُ حُرْمَتَهَا، وَارْتِكَابُ حَرَامِهَا، وَالْجُمُهورُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُقَاتَلَةِ فِيهَا مَنْسُوخَةٌ، وَأَوَّلُوا الظُّلْمَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي فِيهِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ وَزْرًا كَارْتِكَابَهَا فِي الْحَرَمِ، وَحَالَ الْإِحْرَامِ. وَعَنْ عَطَاءٍ: لَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَغْزُوا فِي الْحَرَمِ وَالْأَشْهُرِ الْحَرَّمَ، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَيُؤَيِّدَ الْأَوَّلَ مَا رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاصِرَ الطَّائِفِ، وَغَزَا هَوَازِنَ بَحْنَيْنِ فِي شَوَالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ (ثَلَاثُ): أَيُّ: لِيَالِي (مُتَوَالِيَاتٍ): أَيُّ: مُتَتَابِعَاتٍ.

قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اعْتَبَرَ ابْتِدَاءَ الشُّهُورِ مِنَ اللَّيَالِي، فَحَذَفَ النَّاءَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَغْلِبُ اللَّيَالِي هُنَا كَمَا فِي "أَرْبَعَةٌ" تَغْلِبُ اللَّيَالِي. (ذُو الْقَعْدَةِ): يَفْتَحُ الْقَافَ، وَيُكْسِرُ (وَذُو الْحِجَّةِ): يَكْسِرُ الْحَاءَ، وَقَدْ يُحَذَفُ مِنْهَا ذُو (وَالْمُحَرَّمُ): عَطْفٌ عَلَى "ذُو الْقَعْدَةِ" كَانَ الْعَرَبُ يُؤَخِّرُونَ الْمُحَرَّمَ إِلَى صَفَرٍ مَثَلًا، لِيُقَاتِلُوا فِيهِ، وَهُوَ النَّسِيءُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ، وَهَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَيَدُورُ الْمُحَرَّمُ فِي جَمِيعِ الشُّهُورِ، فَفِي سَنَةِ حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَادَ الْمُحَرَّمُ إِلَى أَصْلِهِ قَبْلَ، فَلِذَلِكَ أَخَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَّ إِلَى تِلْكَ السَّنَةِ أَه. لَكِنْ يُشْكِلُ حَيْثُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ، وَأَمَرَهُ بِالْحَجِّ قَبْلَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، مَعَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يُصْبِحُ فِي غَيْرِ الْحِجَّةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ كَتَبْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقَلَّةً، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَافَقَنِي فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَمَا يَتَعَيَّنُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْحَجَّ سَنَةَ ثَمَانٍ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عَتَابُ بْنُ أَسِيدٍ أَمِيرُ مَكَّةَ، وَسَنَةَ تِسْعٍ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، إِنَّمَا كَانَتْ فِي الْحِجَّةِ، كَانَ الزَّمَانُ اسْتَدَارَ فِيهِمَا لِاسْتِحَالَةِ أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ الْحِجَّةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: "قَدْ اسْتَدَارَ" صَادِقٌ بِهَذِهِ الْحِجَّةِ وَمَا قَبْلَهَا، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى الْعَامِلِينَ قَبْلَهَا أَيْضًا، كَمَا قَطَعْتُ بِهِ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ. (وَرَجَبٌ مُضَرٌ): عَلَى وَزْنِ عُمَرَ غَيْرِ مُنْصَرَفٍ. قَبِيلَةُ عَظِيمَةٌ مِنَ الْعَرَبِ أَضْيَفُ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْظُمُونَهُ فَوْقَ مَا يَعْظُمُونَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَشْهُرِ، وَكَانُوا يَعْظُمُونَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ، وَلَا يُوَافِقُونَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ فِي اسْتِحْلَالِهِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى "ثَلَاثُ" وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ بِقَوْلِهِ: (الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى): بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِّ وَبَعْدَهُ أَلِفٌ، وَرَسْمُهُ بِالْيَاءِ (وَشَعْبَانُ): فَلَا زَاخَةَ الْارْتِيَابِ الْحَادِثِ فِيهِ مِنَ النَّسِيءِ.

وَقَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ (وَقَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟): أَرَادَ بِهَذَا الْاسْتِفْهَامِ أَنْ يَقَرَّرَ فِي نَفْسِهِمْ حُرْمَةَ الشَّهْرِ، وَالْبَلَدَةِ، وَالْيَوْمِ لِبَيْنِي عَلَيْهِ مَا أَرَادَهُ (قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ): رِعَابَةٌ لِلْأَدَبِ، وَتَحَرُّزًا عَنِ التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَوْقُفًا فِيمَا لَا يَعْلَمُ

الْعَرْضُ مِنَ السُّؤَالِ عَنْهُ (فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ) : أَي: هَذَا الشَّهْرُ أَوْ اسْمُهُ (ذَا الْحِجَّةِ) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا" قُلْنَا: (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ) : بَلَا فَأَيُّ (أَلَيْسَ) : أَي: الْبَلَدُ (الْبَلَدَةُ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: غَلَبَتِ الْبَلَدَةُ عَلَى مَكَّةَ كَالْيَتِ عَلَى الْكُعْبَةِ اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَي: الْبَلَدَةُ الَّتِي تَعْلَمُونَهَا مَكَّةَ، وَقِيلَ: هِيَ اسْمُ مَكَّةَ اهـ.

وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْأَرْضَ بِقَرِينَةِ الْإِشَارَةِ بِهَذَا فِي مَنَى، وَالْبَلَدَةُ وَإِنْ كَانَتْ اسْمُ مَكَّةَ لَكِنْ قَدْ تَطَلَّقَ وَيرَادُ بِهَا أَرْضُ الْحَرَمِ كُلُّهَا مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ، وَإِرَادَةِ الْكُلِّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: ٩١] وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ يعمُ مَوَاضِعَ الْحَرَمِ كُلِّهَا (وَقُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: "أَلَيْسَ) : أَي: هَذَا الْيَوْمُ (يَوْمَ النَّحْرِ؟) قُلْنَا: (بَلَى) : وَلَعَلَّ فَائِدَةَ السُّؤَالِ عَلَى هَذَا الْمُنَوَالِ مَعَ تَكَرُّرِ الْحَالِ ; لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي الْقَلْبِ، وَأَحْفَظَ فِي النَّفْسِ (قَالَ: "فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ) : أَي: تَعَرُّضُكُمْ لِبَعْضِكُمْ فِي دِمَائِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَعْرَاضِكُمْ: الْعَرَضُ - بِالْكَسْرِ - مَوْضِعُ الْمَدْحِ، وَالذِّمُّ مِنَ الْإِنْسَانِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ سَلَفِهِ (عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) : أَي: مُحَرَّمٌ حُرْمَةً شَدِيدَةً (حُرْمَةُ يَوْمِكُمْ هَذَا) : وَالْمُشَبَّهُ بِهِ قَدْ لَا يَكُونُ أَقْوَى بِأَنْ يَكُونَ أَشْهَرُ، وَأَظْهَرُ، وَكَانَ كَذَلِكَ سُنَّةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا) : فَالْمُعْصِيَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَجَمَعَ مِنْ أَتْبَاعِهِ بِمُضَاعَفَةِ السِّيَّاتِ بِمَكَّةَ كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ بِهَا، لَكِنَّ الْمُعْتَمِدَ أَنَّ السِّيَّةَ بِهَا تُضَاعَفُ كَيْفِيَّةً لَا كِمِّيَّةً، لِثَلَا يَخْلِفَ حَصْرَ قَوْلِهِ: {وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيَّةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا} [الأنعام: ١٦٠] : وَأَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَمَنْ يَرُدَّ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدْفَةً مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِلتَّعَدُّدِ الَّذِي ادَّعَاهُ، بَلْ لِلْعَظَمِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) : إِنَّمَا شَبَّهَهَا فِي الْحُرْمَةِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُونَ اسْتِبَاحَةَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، وَأَنْتَهَاكَ حُرْمَتَهَا بِحَالٍ (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) : أَي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ (فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ) : أَي: الْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي) : أَي: لَا تَصِيرُوا بَعْدَ وَفَاتِي (ضُلَالًا) : بِضَمِّ الضَّادِ، وَشَدِيدِ اللَّامِ جَمْعُ ضَالٍّ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُرْوَى كُفَّارًا أَي: مُشَبَّهِينَ بِهِمْ فِي الْأَعْمَالِ (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) اسْتِثْنَاءٌ مُبِينٌ أَوْ حَالٌ، وَفِي نُسخَةٍ بِالْجُزْمِ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ (أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ (هَلْ بَلَغْتُ؟) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، أَي: أَعْلَمْتُكُمْ مَا أُنْزِلُ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي؟ (قَالُوا) : نَعَمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ) : أَي: لِي وَعَلَيْهِمْ (فَيُلَيِّغُ) : بِالتَّشْدِيدِ، وَيُخَفِّفُ، أَي: لِيُخَيِّرَ (الشَّاهِدُ) : أَي: الْحَاضِرُ (الْغَائِبُ) : أَي: حَقِيقَةُ، أَوْ حُكْمًا (قَرَبٌ مُبْلَغٌ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ، أَي: مَنْ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ (أَوْعَى) أَي: أَحْفَظُ لِمَبْنَاهُ، وَأَفْهَمُ لِمَعْنَاهُ (مَنْ سَامِعٌ) : فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلْغَائِبِينَ، وَتَقْوِيَةٌ لِلتَّائِبِينَ، وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ بَابَ اللَّهِ مَفْتُوحٌ لِلسَّالِكِينَ، وَلَا يَطْرُدُ عَنْ بَابِهِ إِلَّا الْهَالِكِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٦٦٠ - وَعَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارِمَهُ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنَّا نَحْتِنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٦٦٠ - (وَعَنْ وَبَرَةَ) : بِفَتْحَاتٍ، وَقِيلَ: بِسُكُونِ الْمُوحَدَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُؤَلَّفُ وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّائِبِيُّ (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟) : أَي: فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ (قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ) : أَي: اقْتَدِ فِي الرَّمِيِّ بِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ بِوَقْتِ الرَّمِيِّ، قَالَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ تَبَعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ جَرْرٍ، أَي: الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ إِنْ حَضَرَ الْحَجَّ، وَإِلَّا فَأَمِيرُ الْحَجِّ، فَفِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَاءُ بِهِمْ فِي زَمَانِنَا. (فَارِمَهُ) : بِهَاءِ الضَّمِيرِ، أَوْ السَّكْتِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ: "أَرْمِ" مَوْضِعَ "الْجِمْرَةِ" أَوْ الرَّمِيِّ أَوْ الْحَصَى (فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ) : أَرَدْتُ تَحْقِيقَ وَقْتِ رَمِيِّ الْجِمْرِ (فَقَالَ: كُنَّا نَحْتِنُ) : أَي: نَطْلُبُ الْحِينَ

وَالْوَقْتُ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: نَنْتَظِرُ دُخُولَ وَقْتِ الرَّمْيِ (فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمِينًا): بِلَا ضَمِيرٍ أَيُّ: الْجَمْرَةَ، وَفِي نُسَخَةٍ: رَمِينَاهُ أَيُّ: الْحَصَى، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَلَا أَهَمَّ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (رواه البخاري).

٢٦٦١ - وَعَنْ سَالِمٍ، «عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ إِثْرَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَسْهَلَ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ، فَيَسْهَلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعُقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ». (رواه البخاري).

٢٦٦١ - (وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ): أَيُّ: أَيْبِهِ (أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا): أَيُّ: الْبُقْعَةَ الْقُرْبَى، وَهِيَ الْجَمْرَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَنَازِلِ النَّازِلِينَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَهُنَاكَ كَانَ مُنَاجَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ): فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ): بِكُسْرِ الهمزة وَسُكُونِ الْمُثَلَّةِ وَبِفَتْحِهَا، أَيُّ: عَقِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَصَى، وَفِي رِوَايَةٍ "كُلِّ حَصَاةٍ" وَفِي رِوَايَةٍ "عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ" وَهُوَ أَعْمُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعِيَةِ: خُرُوجُ الْجَمْرَةِ مِنَ الْيَدِ، فَهُوَ مَعَ الرَّمْيِ بِاعْتِبَارِ الْإِبْتِدَاءِ، أَوْ أَثَرِهِ بِاعْتِبَارِ الْإِنْتِهَاءِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. كَذَا رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَذَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْمُرُوءَاتِ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى "اللَّهُ أَكْبَرُ" يَعْنِي وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةُ: بِسْمِ.

اللَّهُ، وَفِي بَعْضِهَا رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ، وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا. (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ): أَيُّ: يَذْهَبُ قَلِيلًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (حَتَّى يَسْهَلَ): بِضَمِّ الْيَاءِ، وَكُسْرِ الْهَاءِ، أَيُّ: يَدْخُلُ الْمَكَانَ السَّهْلَ، وَهُوَ الَّذِي ضَدَّ الْحَزْنَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الزَّيِّ أَيُّ: الصَّعْبِ (فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ): وَفِي نُسَخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، أَيُّ: حَالِ كَوْنِهِ مُقَابِلَ الْكَعْبَةِ، وَفِي التَّعْبِيرِ بِالْقِبْلَةِ إِشْعَارٌ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ (فَيَقُومُ): مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى "يَتَقَدَّمُ" (طَوِيلًا): أَيُّ: قِيَامًا، أَوْ زَمَانًا طَوِيلًا، وَهَذَا مُتَلَاذِمَانِ (وَيَدْعُو): أَيُّ: (قَدَرَ) سُورَةَ الْبَقَرَةِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ): خِلَافًا لِلْمَالِكِ (ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى): أَيُّ: الْجَمْرَةَ الَّتِي بَيْنَ الْأُولَى وَالْآخِرَى (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ). قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هَلْ هَذَا التَّرْتِيبُ مُتَعَيْنٌ، أَوْ أَوَّلَى؟ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالَّذِي يَقْوَى عِنْدِي اسْتِنَانُ التَّرْتِيبِ لَا تَعْيِينُهُ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ. أَقُولُ: وَالْأَحْوَطُ مِرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ سَنَةً كَمَا فِي الْوُضُوءِ، أَوْ وَاجِبٌ وَفْقَ مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَاكَ (يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ): ظَاهِرُهُ تَأْخِيرُ التَّكْبِيرِ عَنِ الرَّمْيِ، لَكِنْ يُتَوَلَّى بِمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيَسْهَلُ): أَيُّ: يَذْهَبُ عَلَى شِمَالِ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَوْضِعِ سَهْلٍ (وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا) كَمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعُقْبَةِ): بِإِضَافَةِ الْجَمْرَةِ (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ): فِي "الْهُدَايَةِ": لَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعُقْبَةِ أَجْزَأُ، إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ السَّنَةِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ أَسْفَلِهَا سَنَةً لَا أَنَّهُ الْمُتَعَيْنُ، وَلِذَا ثَبَتَ رَمْيُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَعْلَاهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ، وَلَا أَعْلَنُوا بِالْإِدَاءِ بِذَلِكَ فِي النَّاسِ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَكَانَ وَجْهُ اخْتِيَارِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِذَلِكَ هُوَ وَجْهُ اخْتِيَارِهِ حَصَى الْخُلْدِ، فَإِنَّهُ يُتَوَقَّعُ الْأَذَى إِذَا رَمَوْا مِنْ

أَعْلَاهَا لِمَنْ أَسْفَلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ مُرُورِ النَّاسِ فِيصِيبُهُمْ، بِخِلَافِ الرَّيِّ مِنْ أَسْفَلٍ مَعَ الْمَارِّينَ مِنْ فَوْقِهَا هـ. وَيُؤَيِّدُهُ جَوَازُ الرَّيِّ مِنَ الْجَوَانِبِ سَائِرِ الْجِهَاتِ، مَعَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا رَمَى إِلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ (يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يَقِفُ) : أَيُّ: لِلدُّعَاءِ (عِنْدَهَا) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمْ تَظْهَرْ حِكْمَةُ تَخْصِصِ الْوُقُوفِ وَالِدُّعَاءِ بِغَيْرِهَا مِنَ الْجَمْرَتَيْنِ، فَإِنْ تَخَايَلُ أَنَّهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِكثْرَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشُّغْلِ كَالذَّبْحِ، وَالْخَلْقِ، وَالْإِفَاضَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَهُوَ مُنْعَدِمٌ فِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَوْنُ الْوُقُوفِ يَقَعُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي الطَّرِيقِ، فَيُوجِبُ قَطْعَ سُلُوكِهَا عَلَى النَّاسِ وَشِدَّةَ اِزْدِحَامِ الْوَاقِفِينَ، وَيَفْضِي ذَلِكَ إِلَى ضَرَرٍ عَامٍّ بِخِلَافِهِ فِي بَاقِي الْجَمَارِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ، بَلْ بِمَعَزِلٍ مُعْتَصِمٍ عَنْهُ (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) : أَيُّ: ابْنُ عُمَرَ (فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى .

٢٦٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٦٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ») : أَيُّ: الَّتِي بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الْمَمْلُوءَةِ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ الْمُنْدُوبُ الشُّرْبُ مِنْهَا عَقِبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرِ الشُّرْبُ مِنَ الْبُيْرِ لِلْخَلْقِ الْكَثِيرِ، وَهِيَ الْآنَ بَرَكَةٌ، وَكَانَتْ حَيَاضًا فِي يَدِ قُصَيٍّ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ هَاشِمٍ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ الْعَبَّاسِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَلِيٍّ، وَهَكَذَا إِلَى الْآنَ، لَكِنْ لَهُمْ نَوَافٍ يَقُومُونَ بِهَا. قَالُوا: وَهِيَ لَالٌ عَبَّاسٍ أَبَدًا (فَأُذِنَ لَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ مُشْغُولٌ بِالِاسْتِقَاءِ مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ لِأَجْلِ النَّاسِ أَنْ يَتَرَكَ الْمَيْتَ بِمَنَى لِيَالِي مَنَى، وَيَبِيتَ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَلْهُ عَذْرٌ شَدِيدٌ أَيْضًا هـ. فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ السَّنَةِ إِلَّا بَعْدَ، وَمَعَ الْعَذْرِ تَرْتَفِعُ عَنْهُ الْإِسَاءَةُ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَجِبُ الْمَيْتُ فِي أَكْثَرِ اللَّيَالِي، وَمِنْ الْأَعْذَارِ: الْخَوْفُ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ ضِيَاعٍ مَرِيضٍ، أَوْ حُصُولُ مَرَضٍ لَهُ يَشُقُّ مَعَهُ الْمَيْتَ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً.

٢٦٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، إِلَى أُمِّكَ فَأَتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: " اسْقِنِي " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: " اسْقِنِي " فَشَرِبَ فِيهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْرَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ، وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: " اْعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ " ثُمَّ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَغْلَبُوا، لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ " . وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٦٦٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ») : أَيُّ: سِقَايَةِ الْحَاجِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ (فَاسْتَسْقَى) : أَيُّ: طَلَبَ الْمَاءَ بِلِسَانِ الْقَالَ، أَوْ بَيَّانِ الْحَالِ (فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأَتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرَابٍ) : أَيُّ: مَاءٍ خَالِصٍ خَاصٍ مَا وَصَلَهُ اسْتِعْمَالُ (مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ) : أَيُّ: النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (اسْقِنِي) بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ، أَوْ قَطْعٍ، أَيُّ: مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْحَاضِرِ فِي السِّقَايَةِ (فَقَالَ) : أَيُّ: الْعَبَّاسُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ) : أَيُّ: النَّاسِ (يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ) : أَيُّ: فِي هَذَا الْمَاءِ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ عَدَمُ النَّظَافَةِ. (قَالَ: " اسْقِنِي " فَشَرِبَ مِنْهُ) : وَيُؤَافِقُهُ مَا رَوَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُحِبُّ الشُّرْبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ تَبَرُّكًا بِهِ. وَرَوَى الدَّارِقُطْنِيُّ فِي " الْإِفْرَادِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، عَنْ أَنَسٍ: " «مَنْ التَّوَضَّعَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ» . وَأَمَّا حَدِيثُ «سُورِ الْمُؤْمِنِينَ شِفَاءً» ، فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ. (ثُمَّ أَتَى زَمْرَمَ،

وَهُمْ يَسْتَقُونَ) : أَيُّ النَّاسِ عَلَيْهَا (وَيَعْمَلُونَ) : أَيُّ يَكْدَحُونَ (فِيهَا) : أَيُّ بِالْجَذْبِ، وَالصَّبِّ (فَقَالَ: " اَعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ) : أَيُّ قَائِمُونَ، أَوْ ثَابِتُونَ أَيُّ: تَسْعُونَ عَلَى عَمَلٍ (صَالِح) : أَيُّ: خَيْرٌ لِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ (ثُمَّ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ تُغْلِبُوا) : أَيُّ: لَوْلَا كَرَاهَةُ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ، وَيَأْخُذُوا هَذَا الْعَمَلَ الصَّالِحَ مِنْ أَيْدِيكُمْ (لَنَزَلَتْ) : أَيُّ: عَنْ نَاقِي (حَتَّى أَضَعَ) : بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ (الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ " . وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ) : وَهُوَ أَحَدُ طَرَفَيْ رَقَبَتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَمُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى زَمْرَمَ، فَزَعَنَّا لَهُ دَلْوًا فَشَرِبَ، ثُمَّ مَجَّ فِيهَا، ثُمَّ أَفْرَغَهَا فِي زَمْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ تُغْلِبُوا عَلَيْهِ لَنَزَعْتُ بِيَدِي » " وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَمَّا أَفَاضَ نَزَعَ الدَّلْوَ) أَيُّ: مِنْ زَمْرَمَ، وَلَمْ يَنْزِعْ مَعَهُ أَحَدًا، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَفْرَغَ بَاقِيَ الدَّلْوِ فِي الْبُئْرِ، وَوَجَّهُ الْجَمْعَ لَا يَخْفَى .

٢٦٦٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٦٦٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً») : أَيُّ: نَامَ نَوْمَةً خَفِيفَةً (بِالْمُحَصَّبِ) : بَفَتْحِ الصَّادِ الْمَشْدُودَةِ، تَنَازَعَ فِي الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ صَلَّى وَرَقَدَ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كُلُّ مَوْضِعٍ كَثُرَ حَصَاؤُهُ، وَالْمُرَادُ الشَّعْبُ الَّذِي أَحَدُ طَرَفَيْهِ مِنِّي، وَالْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْأَبْطَحِ . وَيَنْتَبِئُ عِنْدَهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَفْرِقِ الرَّاوي بَيْنَهُمَا، فَرُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمُحَصَّبِ، وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَبْطَحِ، وَيُقَالُ لَهُ الْبُطْحَاءُ .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ، قَالَ فِي الْإِمَامِ: وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنَى، وَهُوَ إِلَى مِنَى أَقْرَبُ، وَهَذَا لَا تَحْدِيدَ فِيهِ أَيُّ: لَا تَحْقِيقَ لَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ فَنَاءُ مَكَّةَ وَحْدَهُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ بِالْمَقَابِرِ إِلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لِذَلِكَ مُصْعَدًا فِي الشَّقِّ الْأَيْسَرِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مِنَى مُرْتَفِعًا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَيْسَتْ الْمَقْبَرَةُ مِنَ الْمُحَصَّبِ، وَيُسَمَّى أَيْضًا خَيْفَ بَنِي كِنَانَةَ، وَأَصْلُ الْخَيْفِ مَعْنَاهُ سَفْحُ الْجَبَلِ مُطْلَقًا . (ثُمَّ رَكِبَ) : أَيُّ: مِنَ الْمُحَصَّبِ مُتَوَجِّهًا (إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ) : أَيُّ: طَوَافَ الْوَدَاعِ يُحْتَمَلُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّحْصِيبُ هُوَ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ مِنْ مِنَى إِلَى مَكَّةَ لِلتَّوْدِيعِ : يَنْزِلُ بِالشَّعْبِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَبْطَحِ، وَيَرَقُدُ فِيهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُ سَنَةً، وَهُوَ الْأَصَحُّ . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَحْتَرِزُ بِهِ عَنْ قَوْلٍ مِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ قَصْدًا، فَلَا يَكُونُ سَنَةً لَمَّا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنَى، وَلَكِنْ جِئْتُ، وَضَرَبْتُ قَبْتَهُ لَجَاءَ فَنَزَلَ، وَوَجَّهُ الْمُخْتَارَ مَا أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِكَ؟ فَقَالَ: " هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا " ثُمَّ قَالَ: " «نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمْتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ " يَعْنِي: الْمُحَصَّبُ » ، الْحَدِيثُ .

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ بِمِنَى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَنْ لَا يَبَايَعُوهُمْ، وَلَا يَبَايَعُوهُمْ، حَتَّى يَسْلُبُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبُ » اهـ .

فَثَبَّتَ بِهَذَا أَنَّهُ نَوَاهُ قَصْدًا لِيَرَى لُطْفَ صُنْعِ اللَّهِ بِهِ، وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهِ نِعَمَهُ - سُبْحَانَهُ - عَلَيْهِ عِنْدَ مُقَابَلَتِهِ نَزْوِلَهُ بِهِ الْآنَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، أَعْنِي حَالَ انْخِصَارِهِ مِنَ الْكُفَارِ فِي ذَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَهَذَا أَمْرٌ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ، ثُمَّ هَذِهِ النِّعْمَةُ الَّتِي شَمِلَتْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ - مِنَ النَّصْرِ، وَالْإِقْتِدَارِ عَلَى إِقَامَةِ التَّوْحِيدِ، وَتَقْرِيرِ قَوَاعِدِ الْوُضْعِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي دَعَا اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَيْهِ عِبَادَهُ ; لِيَنْتَفِعُوا بِهِ فِي دُنْيَاهُمْ، وَمَعَادِهِمْ، لَا شَكَّ فِي أَنَّهَا النِّعْمَةُ الْعُظْمَى عَلَى أُمَّتِهِ، لِأَنَّهُمْ مَظَاهِرُ الْمَقْصُودِ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤَيَّدِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَدِيرٌ بِتَفَكُّرِهَا، وَالشُّكْرِ التَّامِّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَيْضًا، فَكَانَ سُنَّةً فِي حَقِّهِمْ ; لِأَنَّ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي هَذَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا، وَعَنْ هَذَا حَصَبَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ. أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يَعْرِفُونَ الْأَبْطَحَ، وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفَرِ بِالْمَحْصَبِ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ اهـ. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ كَالرَّمَلِ، وَلَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِرَاءَةَ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَرَادَ بِهَا إِرَاءَةُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، بَلِ الْمُرَادُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا لَهُمْ عِلْمٌ بِالْحَالِ الْأَوَّلِ.

٢٦٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى؟ [قَالَ]: فَإِنَّ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٦٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ): بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، أَسَدِيٌّ مَكِّيٌّ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، وَهُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ، وَثِقَاتِهِمْ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ): بَدَلٌ مِنْ "سَأَلْتُ" أَوْ بَيَانٌ (أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ): بِفَتْحِ الْقَافِ، أَيُّ: عَلِمْتَهُ، وَحَفِظْتَهُ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟): أَيُّ: الْيَوْمَ الثَّامِنِ (قَالَ: بِمِنًى، قَالَ): فِيهِ الثِّقَاتُ، إِذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: [قَالَ]: "فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ؟" أَيُّ: الثَّانِي، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّلَاثُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. (قَالَ: بِالْأَبْطَحِ): الْمُبْتَدِرُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي الْأَبْطَحِ هُوَ الْعَصْرُ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ السَّابِقُ عَلَيْهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ الظُّهْرُ، لَكِنَّهُ مُخَالَفٌ لَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَقْدِيمِ الظُّهْرِ عَلَى الرَّمِيِّ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ رَمِيَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ بَعْدَ تَحْقِيقِ الزَّوَالِ، وَإِنَّ جَوَازَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْحِكْمَةُ فِي تَأْخِيرِ ظُهُرِهِ حِينَ نَفَرَ إِظْهَارُ الرُّخْصَةِ بَعْدَ بَيَانِ الْعُزْلَةِ، وَالْإِيْمَاءُ إِلَى السَّرْعَةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَ نَوْعٍ مِنَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأَخُّرِ فِي الْآيَةِ اللَّامِعَةِ.

(ثُمَّ قَالَ): أَيُّ: أَنَسُ (أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُكَ): أَيُّ: لَا تُخَالَفُهُمْ، فَإِنْ نَزَلُوا بِهِ فَانْزِلْ بِهِ، وَإِنْ تَرَكَوهُ فَاتْرُكْهُ حَذَرًا مِمَّا يَتَوَلَّدُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ مِنَ الْمَفَاسِدِ، فَيُقِيدُ أَنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ، لَا كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بِنُسْكَ مِنَ الْمَنَاسِكِ حَتَّى وَجِبَ عَلَيْكَ فَعْلُهُ، نَعَمْ غَيْرُ وَاجِبٍ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ سُنَّةً أَمْ لَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). ٢٦٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: نَزَلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا «نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ خُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٦٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلُ الْأَبْطَحِ): أَيُّ: التَّنْزُلُ فِيهِ (لَيْسَ بِسُنَّةٍ): أَيُّ: قَصْدِيَّةٌ، أَوْ مِنْ سُنَنِ الْحُجِّ، بِدَلِيلِ الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى الصَّحِيحَةِ عَنْهَا لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهَا لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ (إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ): أَيُّ: أَسْهَلَ (لَخُرُوجِهِ): أَيُّ: إِذَا خَرَجَ): أَيُّ: إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ، وَقِيلَ: أَسْهَلَ لَخُرُوجِهِ وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنَى إِلَى مَكَّةَ لَطَوَافِ الْوُدَاعِ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ فِيهِ ثِقْلَهُ وَمَتَاعَهُ، أَي: كَانَ نَزُولُهُ بِالْأَبْطَحِ لِيَتْرَكَ ثِقْلَهُ وَمَتَاعَهُ هُنَاكَ، وَيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَيَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْهَلَ أَمَّا فِيهِ أَنَّهُ مَا يَنَافِيهِ قَصْدُ النَّزُولِ بِهِ لِمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَقَدْ وَافَقَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُ عَبرَ بَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُنَاسِكِ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَلْزَمُ، وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ يَرَاهُ سُنَّةً، وَيَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَنْزِلُونَ بِهِ.

٢٦٦٧ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «أَحْرَمْتُ مِنَ التَّعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى فَرَعْتُ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ». هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرَوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ، بَلْ بِرَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي آخِرِهِ.

٢٦٦٧ - (وَعَنْهَا) : أَي: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّعِيمِ، بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْتُ) : أَي: مَكَّةَ (فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي) : أَي: الْعُمْرَةَ الَّتِي تَحَلَّلْتُ مِنْهَا بِسَبَبِ حَيْضِهَا (وَانْتَظَرَنِي) بِالنُّونِ، وَفِي نُسْخَةِ ابْنِ جَرِيرٍ بِاللَّامِ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَى تَأْوِيلٍ " أَنْتَظِرْ لِأَجَلٍ " (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ) : أَي: مِنَ الْعُمْرَةِ (فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ) : أَي: مِنَ الْأَبْطَحِ (فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ) : أَي: طَوَافَ الْوَدَاعِ (قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ) : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَهَا. (هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرَوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ) : أَي: أَحَدَهُمَا (بَلْ) : أَي: وَجَدْتُهُ (بِرَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ) : أَي: بَيْنَهُ، وَبَيْنَ رَوَايَةِ الْمَصَابِيحِ (فِي آخِرِهِ) : فِيهِ اعْتِرَاضَانِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ حَيْثُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَحَيْثُ خَالَفَ لَفْظَ أَبِي دَاوُدَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٦٦٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفِيَ عَنِ الْحَائِضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٦٨ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ) : أَي: بَعْدَ حَجِّهِمْ (يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ) : أَي: طَرِيقٍ طَائِفًا، وَغَيْرِ طَائِفٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ) : أَي: النَّفَرُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، أَوْ لَا يَخْرُجَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ مَكَّةَ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْآفَاقُ (حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) : أَي: بِالطَّوَافِ بِهِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى وَجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَخَالَفَ فِيهِ مَالِكًا (إِلَّا أَنَّهُ خَفِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَي: طَوَافِ الْوَدَاعِ (عَنِ الْحَائِضِ) : وَفِي مَعْنَاهَا النِّفْسَاءُ، وَعَلَى هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهُ آخِرَ طَوَافِهِ فِي " الْكَافِي " لِلْحَاكِمِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقِيمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ طَوَافُهُ حِينَ يَخْرُجُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَالْحَسَنِ، وَإِذَا اشْتَغَلَ بَعْدَهُ بِعَمَلٍ بِمَكَّةَ يُعِيدُهُ لِلصَّدْرِ، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ حِينَ يَصْدُرُ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ لِلنُّسُكِ، فَحِينَ تَمَّ فَرَاغُهُ مِنْهُ جَاءَ أَوَانُ السَّفَرِ، فَطَوَافُهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ إِذَا الْحَالُ أَنَّهُ عَلَى عِزْمِ الرُّجُوعِ. نَعَمْ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِذَا طَافَ لِلصَّدْرِ، ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْعِشَاءِ قَالَ: أَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا آخَرَ كَيْلَا يَكُونَ بَيْنَ طَوَافِهِ، وَنَفَرِهِ حَائِلٌ، لَكِنَّ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْبَابِ تَحْصِيلًا لِمَفْهُومِ الْإِسْمِ عَقِيبَ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَتْمٍ إِذَا لَا يُسْتَعْرَبُ فِي الْعُرْفِ تَأْخِيرُ السَّفَرِ عَنِ الْوَدَاعِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ، وَكَذَا مَنْ اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْخُرُوجُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ صَدْرٍ، وَكَذَا فَائِتُ الْحَجِّ لِأَنَّ الْعُودَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْمُعْتَمِرِ، وَلَيْسَ

عَلَى الْمُعْتَمِرِ طَوَافُ الصَّدْرِ - ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ. وَفِي إِثْبَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي "الْبَدَائِعِ" قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَطُوفَ الْمَكِّيُّ طَوَافَ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ وَضَعَ نَحْتَهُ أَفْعَالُ الْحَجِّ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُوجَدُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ.

٢٦٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفَرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقَرَى حَلْقِي، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَانْفِرِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٦٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ) : أَيُّ: إِحْدَى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ بِنْتُ حُيٍّ بْنِ أَخْطَبِ الْيَهُودِيِّ الْخَبَرِيِّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَيْلَةَ النَّفَرِ) : أَيُّ: لَيْلَةَ يَوْمِ النَّفَرِ، لِأَنَّ النَّفَرَ لَمْ يُشْرَعْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَلْ فِي يَوْمِهَا، وَالنَّفَرُ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ جَرْرٍ، فَتَدَبَّرْ. (فَقَالَتْ) : أَيُّ: صَفِيَّةُ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْكَرَامِ: (مَا أُرَانِي) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِرَاءَةِ أَيُّ: مَا أَظُنُّ نَفْسِي (إِلَّا حَابِسَتَكُمْ) : بِكُسْرِ الْبَاءِ، وَفَتْحِ التَّاءِ نَصْبًا عَلَى الْمَفْعُولَةِ، وَفِي

نُسْخَةٍ بِصِغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيُّ: مَا نَعْتَكُمُ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَى أَنْ أَظْهَرَ، فَأَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، ظَنًّا مِنْهَا أَنْ طَوَافَ الْوَدَاعِ كَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِالْأَعْدَارِ، وَلَمَّا ظَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَلَغَهُ حَدِيثُهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَوْلَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَطُفْ لِلزِّيَارَةِ («قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقَرَى حَلْقِي») : قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا رُوِيَ عَلَى وَزْنٍ فَعْلَى بِلَا تَوْنٍ، وَالظَّاهِرُ عَقْرًا، وَحَلَقًا بِالتَّوْنِ، أَيُّ: عَقَرَهَا وَحَلَقَهَا اللَّهُ حَلَقًا، يَعْنِي قَتَلَهَا وَجَرَحَهَا، أَوْ أَصَابَ حَلَقَهَا بِوَجَعٍ، وَهَذَا دُعَاءٌ لَا يُرَادُ وَقُوعُهُ، بَلْ عَادَةُ الْعَرَبِ: التَّكَلُّمُ بِمِثْلِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّلَطُّفِ، وَقِيلَ: هُمَا صِفَتَانِ لِلْمَرَاةِ، يَعْنِي أَنَّهَا تُحَلِّقُ قَوْمَهَا، وَتَعَقِّرُهُمْ، أَيُّ: تَسْتَأْصِلُهُمْ مِنْ شُؤْمِهَا

اهم. وَقِيلَ: إِنَّهُمَا مَصْدَرَانِ، وَالْعَقْرُ الْجَرْحُ وَالْقَتْلُ وَقَطْعُ الْعَصَبِ، وَالْحَلْقُ إِصَابَةٌ وَجَعٌ فِي الْحَلْقِ أَوْ الضَّرْبُ عَلَى الْحَلْقِ، أَوْ الْحَلْقُ فِي شَعْرِ الرَّاسِ؛ لِأَنَّهُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ عِنْدَ شِدَّةِ الْمُصِيبَةِ، وَحَقُّهُمَا أَنْ يُنَوَّنَا، لَكِنْ أُبْدِلَ التَّنْوِينُ بِالْأَلْفِ إِجْرَاءً لِلْوَصْلِ بِمَجْرَى الْوَقْفِ اه. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُسَاعِدُهُ رُسْمُهَا بِالْيَاءِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَأْنِيثُ فَعْلَانِ، أَيُّ: جَعَلَهَا عَقْرَى، أَيُّ: عَاقِرًا أَيُّ: عَقِيمًا، وَحَلَقَى أَيُّ: جَعَلَهَا صَاحِبَةً وَجَعِ الْحَلْقِ، ثُمَّ هَذَا وَامْتِثَالُ ذَلِكَ مِثْلُ: تَرَبَّتْ يَدَاهُ، وَثَكَلَتْهُ أُمُّهُ، مِمَّا يَقَعُ فِي كَلَامِهِمْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَبْوِيلِ الْخَبَرِ، وَأَنَّ مَا سَمِعَهُ لَا يُوَافِقُهُ لَا لِلْقَصْدِ إِلَى وَقُوعِ مَذْلُولِهِ الْأَصْلِيِّ، وَالدَّلَالَةِ عَلَى التَّمَاثُلِ (أَطَافَتْ) : أَيُّ: صَفِيَّةُ (يَوْمَ النَّحْرِ) أَيُّ: طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَلَمَّا أَعْرَضَ عَنْهَا، وَسَأَلَ مَنْ غَيْرَهَا ظَنًّا أَنَّهَا قَصَرَتْ فِي تَأْخِيرِ طَوَافِ فَرَضِهَا (قَالَ: نَعَمْ) : فِي جَوَابِهِ ثُمَّ لَمَّا التَفَتَ إِلَيْهَا حِينَ تَبَيَّنَ عَدَمَ تَقْصِيرِهَا (قَالَ) : إِذَا كُنْتُ طُفْتُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ (فَانْفِرِي) : بِكُسْرِ الْفَاءِ أَيُّ اخْرُجِي إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّ وَجُوبَهُ سَاقِطٌ بِالْعُدْرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

٢٦٧٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. قَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي جَانٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَتَسَّسُ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تُحَرِّقُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِرَّضِي بِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

الفصل الثاني

٢٦٧٠ - (عن عمرو بن الأَحوص قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) : أَيُّ: يَوْمَ النَّحْرِ كَمَا سَبَقَ (أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) : قَالَ - تَعَالَى: {وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة: ٣] أَيُّ: إِعْلَامٌ {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣] قَالَ الْبَيْضاوي: أَيُّ: يَوْمَ الْعِيدِ لِأَنَّ فِيهِ تَمَامُ الْحَجِّ، وَمُعْظَمُ أَفْعَالِهِ، وَلِأَنَّ الْإِعْلَامَ كَانَ فِيهِ، وَلَمَّا رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْجَمْرَاتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (فَقَالَ: " وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ". وَقِيلَ: يَوْمَ عَرَفَةَ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ) ، وَوَصَفَ الْحَجَّ بِالْأَكْبَرِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، أَوْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَجِّ مَا يَقَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ أَعْمَالِهِ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ بَاقِي الْأَعْمَالِ، أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَجَّ اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ أَعْيَادُ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ لِأَنَّهُ ظَهَرَ فِيهِ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ، وَذُلُّ الْمُشْرِكِينَ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِذْ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَوْ يُسَمَّى بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ حَجُّ الْمُسْلِمِينَ - ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - أَوْ لِأَنَّهُ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَقِّهِ: إِنَّ حَجَّهُ كَسَبْعِينَ حَجَّةً، وَفِيهِ: كَتَبَتْ رِسَالَةٌ مُسْتَقْلَةً، أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ قَوْلُهُمْ: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ بظَاهِرِهِ يُنَافِي جَوَابَهُمُ السَّابِقَ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَلَعَلَّ هَذَا فِي يَوْمٍ آخَرَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، أَوْ أَحَدُ الْجَوَائِنِ صَدَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ. (قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ) : احْتِرَازٌ عَنِ الْحَقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ (حَرَامٌ) : أَيُّ: مُحَرَّمٌ مُنَوَّعٌ (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ) : أَيُّ: حَرَمُكُمْ (هَذَا) : وَلَعَلَّ تَرَكَ الشَّهْرَ اقْتِصَارًا مِنَ الرَّاوي. (الْأَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩] أَيُّ: لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ كَمَا صَدَرَ عَنْ بَعْضِ الْجَهْلَةِ، وَهُوَ نَفْيٌ مَعْنَاهُ نَهْيٌ نَحْوُ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {لَا يَمْسُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] كَمَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُونَ وَنَظِيرُهُ الدُّعَاءُ: بِغُفْرِ اللَّهِ لَهُ وَرَحْمَةِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ أبلغُ مِنْ اغْفِرْهُ وَارْحَمْهُ.

قَالَ الطَّبِيُّ: خَبَرٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ لِيَكُونَ أَبْلَغُ، يَعْنِي كَأَنَّهُ نَهَاهُ، فَقَصَدَ أَنْ يَنْتَبِي فَأَخْبَرَهُ بِهِ، وَالْمُرَادُ الْجِنَايَةُ عَلَى الْغَيْرِ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمَّا كَانَتْ سَبَبًا لِلْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ أَتَذَرَهَا فِي صَوَرَتِهَا لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى الْإِمْتِنَاعِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَوَى فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ خَبَرًا بِحَسَبِ الْمَعْنَى. (الْأَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ («لَا يَجْنِي جَانٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ») : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَزِيدِ قُبْحٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَأْكِيدَ "لَا يَجْنِي جَانٌ عَلَى نَفْسِهِ"، فَإِنَّ عَادَتَهُمْ جَرَتْ بِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَقَارِبَ الشَّخْصِ بِجِنَايَتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا ظُلْمٌ يُؤَدِّي إِلَى ظُلْمٍ آخَرَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا نَفْيٌ فَيُؤَافِقُ قَوْلَهُ - تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] وَإِنَّمَا خَصَّ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ الْأَقَارِبِ، فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِفِعْلِهِ فَغَيْرُهُمَا أَوَّلَى، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ بِجَرِيمَةِ أَبِيهِ وَضُبِّطَ بِالْوَجْهَيْنِ (الْأَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ) : وَهُوَ إِبْلِيسُ الرَّئِيسُ، أَوْ الْجِنْسُ الْخَسِيسُ (قَدْ يَبْسُ) : وَفِي نُسخَةٍ: أَيْسَ أَيُّ قَطَطَ (أَنْ يُعْبَدَ) : أَيُّ: مَنْ أَنْ يُطَاعَ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) : أَيُّ: مَكَّةَ (لَا أَبْدًا) : أَيُّ: عِلَانِيَةً إِذْ قَدْ يَأْتِي الْكُفَّارُ مَكَّةَ خَفِيَّةً (وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ) : أَيُّ انْقِيَادًا أَوْ إِطَاعَةً (فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) : أَيُّ: مِنَ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ، وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْكَبَائِرِ وَتَحْقِيرِ الصَّغَائِرِ، (فَسِرَّضِي) : بِصِغَةِ الْمَعْلُومِ وَفِي نُسخَةٍ بِالْمَجْهُولِ أَيُّ: الشَّيْطَانُ (بِهِ) : أَيُّ: بِالْمُحْتَقَرِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الذَّنْبُ الْأَكْبَرُ، وَلِهَذَا تَرَى الْمُعَاصِي مِنَ الْكُذْبِ وَالْخِيَانَةِ وَنَحْوَهُمَا تَوْجَدُ كَثِيرًا فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَلِيلًا فِي الْكَافِرِينَ، لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْكَفْرِ فَلَا يُوسَّسُ لَهُمْ فِي الْجَزَائِثِ، وَحَيْثُ لَا يَرْضَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِالْكَفْرِ فَيَرْمِيهِمْ فِي الْمُعَاصِي. وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا وَسُوسَةٌ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَمِنْ الْأَمْثَالِ: لَا يَدْخُلُ اللَّصُّ فِي بَيْتٍ

إِلَّا فِيهِ مَتَاعٌ نَفِيسٌ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: (فِيمَا تَحْتَقِرُونَ) أَيُّ مِمَّا يَتَجَسُّ فِي خَوَاطِرِكُمْ، وَتَتَوَهَّوْنَ عَنْ هَنَاتِكُمْ وَصَغَائِرِ دُنُوبِكُمْ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى هَيْجِ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَتَسَّ مِنْ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحَرُّشِ بَيْنَهُمْ" (رواه ابن ماجه، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ).

٢٦٧١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُرَزِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخُطُبُ النَّاسَ بِمَنَى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةِ شَهَبَاءَ، وَعَلَى يَعْبَرِ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ». (رواه أبو داود).

٢٦٧١ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُرَزِيِّ): نِسْبَةُ إِلَى قَبِيلَةِ مُزَيْنَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخُطُبُ النَّاسَ بِمَنَى): أَيُّ: أَوَّلِ النَّحْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: (حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةِ شَهَبَاءَ): أَيُّ: بَيْضَاءَ يُخَالِطُهَا قَلِيلُ سَوَادٍ، وَلَا يَنَافِيهِ حَدِيثُ قَدَامَةَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ. (وَعَلَى يَعْبَرِ عَنْهُ): أَيُّ: يُبَلِّغُ حَدِيثَهُ مَنْ هُوَ بَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ، فَهُوَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَ حَيْثُ يَبْلُغُهُ صَوْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَفْهَمُهُ فَيَبْلُغُهُ لِلنَّاسِ وَيُفْهَمُهُمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: بِزِيَادَةِ بَيَانٍ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ): أَيُّ بَعْضُهُمْ قَاعِدُونَ وَبَعْضُهُمْ قَائِمُونَ، وَهُمْ كَثِيرُونَ حَيْثُ بَلَّغُوا مِائَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفًا. (رواه أبو داود).

٢٦٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ». (رواه التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٦٧٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ): أَيُّ: جَوَزَ تَأْخِيرَهُ (يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ): إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ لِلنِّسَاءِ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ أَوْ مَنَى قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَوَّلَ وَقْتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ بَعْدَ طُلُوعِ جُزْءِ الْعِيدِ وَآخِرُهُ مَتَى طَافَ جَازَاهُ. لَكِنْ يَجِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَقَعَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، فَإِنْ آخَرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ. (رواه التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٦٧٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّعْيِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ». (رواه أبو داود، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٦٧٣ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْمُلْ): بِضَمِّ الْمِيمِ (فِي السَّعْيِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ): أَيُّ: فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِتَقْدِيمِ السَّعْيِ عَلَيْهِ (رواه أبو داود، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٦٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ" (رواه فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ).

٢٦٧٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ"): أَيُّ: وَحَلَقَ أَوْ قَصَرَ (فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ): بِالنِّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ: أَيُّ: جَمَاعَتُهُنَّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنِكَاحُهُنَّ (رواه): أَيُّ: صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"): أَيُّ: بِسَنَدِهِ "وَقَالَ: إِسْنَادُ ضَعِيفٌ".

٢٦٧٥ - (وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتَّنَائِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ").

٢٦٧٥ - (وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالتَّنَائِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ): بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا (قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ): أَيُّ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ

وَلَوْ قَبَلَ الذَّنَجُ (فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ) : أَي: جَمَاعَهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَلَوْ قَبَلَ السَّعْيُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَالدَّارِقُطِيُّ بِسَنَدٍ آخَرٍ هُوَ فِيهِ أَيْضًا. وَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ». وَقَالَ: لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «طَيَّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطَبِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ»، فَلَا يُعَارِضُهُ مَا اسْتَدَلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطَّيْبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ» وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا أَه. وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السَّنَةِ حُكْمَهُ الرُّفْعُ، وَكَذَا مَا عَنْ عُمَرَ بْنِ طَرِيقٍ مُنْقَطِعٌ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطَّيْبَ، ذَكَرَهُ وَانْقِطَاعُهُ فِي الْإِمَامِ، كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهَمَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ يُفِيدُ أَنَّهُ أَيُّ الرَّمْيِ هُوَ السَّبَبُ لِلتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَعَنْ هَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْخَلْقَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ التَّحَلُّلَ وَالْوَجِبَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِ، وَيَحْمِلُونَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى إِضْمَارِ الْخَلْقِ أَيُّ: إِذَا رَمَى وَحَلَقَ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي بَعْضِ نُسْخٍ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى الشَّرْطِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِقُطِيِّ: قَوْلُهُ - تَعَالَى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَتَمُّهُمْ} [الحج: ٢٩] هُوَ الْخَلْقُ وَاللُّبْسُ عَلَى مَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ إِنَّهُ الْخَلْقُ وَقَصُّ الْأُظْفَارِ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى: {لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ} [الفتح: ٢٧] الْآيَةُ. أَخْبَرَ بِدُخُولِهِمْ مُحَلِّقِينَ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَقُوعِ الْمُحَلِّقِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالَةُ الدُّخُولِ فِي الْعُمْرَةِ، لِأَنَّهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، ثُمَّ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِيَارِهِمْ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْوُجُوبِ الْحَامِلِ عَلَى الْوُجُودِ، فَيُوجَدُ الْمُخْبِرُ بِهِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا، لِيُطَابِقَ الْأَخْبَارَ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ ظَنِّيٌّ، فَيُثْبِتُ بِهِ الْوُجُوبَ لَا الْقَطْعَ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرَ: يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْوُطْءِ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَا قَالُوهُ فِيهِ نَظَرُ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَيَّامٌ مَنِيٌّ أَكَلَ وَشَرِبَ وَبَعَالَ" أَيُّ جَمَاعَ.

٢٦٧٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنِيٍّ، فَكَثَّ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٦٧٦ - (وَعَنْهَا) : أَي: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ) : أَي: طَافَ لِلزِّيَارَةِ فِي آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ النَّحْرِ (حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَنِيٍّ ثُمَّ أَفَاضَ، وَهُوَ خِلَافٌ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ لَا تَفَاقُهَا عَلَى أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ الطَّوَافِ مَعَ اخْتِلَافِهَا أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ أَوْ مَنِيٍّ. نَعَمْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى يَوْمٍ آخَرَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، بِأَنَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَنِيٍّ وَنَزَلَ فِي آخِرِ يَوْمِهِ مَعَ نِسَائِهِ لَطَوَافَ زِيَارَتِهِنَّ. وَأَغْرَبَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ: حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ: (وَالْعَصْرَ مَعًا) فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَوَقَفَ، ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَمَا سَبَقَ أَه. وَبَعْدَهُ حَيْثُ لَيْسَ هَذَا فِي مَحَلِّهِ لَا يَخْفَى، بَلْ لَا يَصِحُّ كَمَا يَعْلَمُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرَ لِقَوْلِهَا: (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنِيٍّ، فَكَثَّ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَصَمَّهَا أَيُّ لَيْثَ وَبَاتَ (بِهَا) : أَي: بِمَنِيٍّ (لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلَةِ وَبِالرُّفْعِ عَلَى الْإِبْتِدَائِيَّةِ (وَبِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى) أَي: أُولَى الْجَمْرَاتِ الثَّلَاثِ (وَالثَّانِيَةِ) : وَهِيَ الْوُسْطَى (فَيُطِيلُ الْقِيَامَ) : لِلذِّكْرِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّوْحِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّجِيدِ. (وَيَتَضَرَّعُ) : أَي: إِلَى اللَّهِ بِأَنْوَاعِ الدَّعَوَاتِ وَعَرَضِ

الْحَاجَاتِ (وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ) : وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ (فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) : أَيُّ : لِلدُّعَاءِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو عِنْدَهَا أَوْ بَعْدَهَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِضِيقِ الْمَقَامِ وَازْدِحَامِ الْأَنَامِ، وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ أَنْسَبُ بَعْدَ الْإِخْتِتَامِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: تَفَاوُلًا بِقَبُولِ الْوُقُوفَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ.

٢٦٧٧ - وَعَنْ أَبِي الْبَدَاجِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمِيَّ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّلَاثِ.

٢٦٧٧ - (وَعَنْ أَبِي الْبَدَاجِ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَتَشْدِيدِ الدَّالِّ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ (ابْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ) : أَيُّ: عَاصِمٍ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ صَحَابِيُّ يُرْوَى عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: قَدْ اخْتَلَفَ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: إِنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، وَقِيلَ هُوَ ابْنُ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ، وَأَبُو الْبَدَاجِ لَقَّبَ غَلَبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كُنْيَتُهُ أَبُو عَمْرٍو، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي صُحْبَتِهِ فَقِيلَ: لَهُ إِدْرَاكٌ، وَقِيلَ: إِنَّ الصُّحْبَةَ لِأَبِيهِ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ صَحَابِيُّ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. (قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرِعَاةِ الْإِبِلِ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ، جَمْعُ رَاعٍ أَيُّ: لِرِعَايَتِهَا (فِي الْبَيْتُوتَةِ) : أَيُّ: فِي تَرْكُهَا (أَنْ يَرْمُوا) : أَيُّ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (يَوْمَ النَّحْرِ) : أَيُّ: فِي أَوَّلِ أَيَّامِهِ (ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمِيَّ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ) : أَيُّ: رَمَى الْيَوْمَيْنِ (فِي أَحَدِهِمَا) : أَيُّ: فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ لِأَنَّهُمْ مَشْغُولُونَ بِرِعَايَةِ الْإِبِلِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ لَا يَبْتَئُوا بِمَنْ لِيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَنْ يَرْمُوا يَوْمَ الْعِيدِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَطُّ، ثُمَّ لَا يَرْمُوا فِي الْغَدِ، بَلْ يَرْمُوا بَعْدَ الْغَدِ رَمِيَّ الْيَوْمَيْنِ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ، وَلَمْ يُجَوِّزِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَقْدِمُوا الرَّمِيَّ فِي الْغَدِ. هُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَثْنَتَا. (وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ) : وَغَيْرُهُمْ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَتْرَكُوا الْمَبِيتَ بِمَنْ، وَأَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا ثُمَّ يَتَدَارَكُونَهُ» .

١٣٠١١ [باب ما يجتنبه المحرم]

[بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ]

(١١) بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٦٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمَصَ، وَلَا الْعِمَامَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ، وَلَا الْخُفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خَفَيْنِ وَلَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ " متفقٌ عليه، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: " وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرَأَةُ الْمُحْرِمَةَ، وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ " .

(١١) بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

أَيُّ: مِنَ الْمُحْظُورَاتِ، يَعْنِي: وَمَا لَا يَجْتَنِبُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٦٧٨ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ») : مِنْ لِبَسٍ يَكْسِرُ الْبَاءُ يَلْبَسُ يَفْتَحُهَا لِبْسًا بِضَمِّ اللَّامِ، لَا مِنْ لِبَسٍ يَفْتَحُ يَلْبَسُ يَكْسِرُهَا لِبْسًا بِالْفَتْحِ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى الْخَلَطِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ٤٢] وَإِنَّمَا ذَكَرْتَهُ مَعَ كَمَالٍ وَضُوحِهِ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الطَّلَبَةِ لَا يَفْرُقُونَ بَيْنَهُمَا فَيَقْعُونَ فِي اللَّبَسِ لِلِلْتِبَاسِ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: عَمَّا يَلْبَسُ، أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ (سَأَلَ) يَتَعَدَّى إِلَى الثَّانِي بَعْنَ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ يَنْعَكُسُ، وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ وَأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ} [البقرة: ١٨٩] وَ {عَنِ الْمَحِيضِ - عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: ٢٢٢ - ١] وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ "مَا" اسْتِفْهَامِيَّةً أَيُّ: سَأَلَتْهُ مَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢١٥] (مِنْ الثِّيَابِ) ؟ أَيُّ: مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ وَهُوَ بَيَانٌ وَالْمَعْنَى سِئْلٌ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنَ اللَّبَاسِ وَمَا يَحْرُمُ (فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا") : أَيُّ: أَيُّهَا الْمُحْرِمُونَ أَوْ مُرِيدُوا الْإِحْرَامَ مِنَ الرِّجَالِ (الْقُمُصِ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ قُمِصٍ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجَابَ بِمَا يَحْرُمُ لِبْسَهُ لِأَنَّهُ مُنَحْصَرٌ (وَلَا الْعِمَامَةُ) : جَمْعُ الْعِمَامَةِ يَكْسِرُ الْعَيْنَ (وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) : جَمْعٌ أَوْ جَمْعُ الْجَمْعِ (وَلَا الْبَرَانِسِ) : يَفْتَحُ الْمُوحَدَةُ وَكَسَرَ النُّونَ جَمْعُ الْبَرَانِسِ بِضَمِّهِمَا. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ قَلَنْسُوءٌ طَوِيلَةٌ كَانَ يَلْبَسُهَا النَّسَاكُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ، وَفِي النَّهْيَةِ: ثَوْبٌ يَكُونُ رَأْسُهُ مُلْتَزِقًا مِنْ جَبَّةٍ أَوْ ذِرَاعِهِ اهـ. وَالْمُرَادُ مُطْلَقُ الْقَلَنْسُوءَةِ، وَكُلُّ مَا يَعْطِي الرَّأْسَ إِلَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنَ اللَّبَسِ عُرْفًا كَوْضَعِ الْإِجَانَةِ، وَحَمَلِ الْعَدْلِ عَلَى الرَّأْسِ. (وَلَا الْخِفَافَ) : يَكْسِرُ الْخَاءَ جَمْعُ خُفٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنَعِ الْمُحْرِمِ مِنْ لِبَسِ شَيْءٍ بِمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. (إِلَّا أَحَدًا) : بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ وَائِ الضَّمِيرِ («لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ») : أَيُّ: الَّذِينَ وَسَطَ الْقَدَمَيْنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ قَالَ: الْمُرَادُ بِالْكَعْبَيْنِ هُنَا الْمُرَادُ بِهِمَا فِي الْوُضُوءِ "وَلَا تَلْبَسُوا" : نَكْتَةُ الْإِعَادَةِ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ - اشْتِرَاكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إِمَّا عَلَى وَجْهِ التَّغْلِيْبِ أَوْ عَلَى التَّبَعِيَّةِ. (مِنْ الثِّيَابِ) : بَيَانٌ قُدِّمَ عَلَى الْمُبِينِ هُوَ (شَيْئًا) : صِفَتُهُ (مَسَّهُ) : أَيُّ: صَبَغَهُ (زَعْفَرَانٌ) : لِمَا فِيهِ مِنَ الطَّيْبِ (وَلَا وَرْسٌ) : وَهُوَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ مُشَابِهٌ لِلزَّعْفَرَانِ يُصْبَغُ بِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْعَصْفَرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "وَلَا تَنْتَقِبُ") : نَفْيٌ أَوْ فِي مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ أَوْ الْإِفْتِعَالِ أَيُّ: لَا تَسْتَرْ وَجْهَهَا بِالْبُرْقُعِ وَالنَّقَابِ (الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) وَلَوْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا شَيْئًا مُجَافِيًا جَازَ، وَتَغْطِي وَجْهَ الرَّجُلِ حَرَامٌ كَالْمَرْأَةِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاحِدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَا تَلْبَسُ) : بِالْوَجْهِينِ أَيُّ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ (الْقَفَّازِينَ) : الْقَفَّازُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَبِالزَّايِ، شَيْءٌ تَلْبَسُهُ نِسَاءُ الْعَرَبِ فِي أَيْدِيهِنَّ يَعْطِي الْأَصَابِعَ وَالْكَفَّ وَالسَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ، وَيَكُونُ فِيهِ قُطْنٌ مُحْشَوْ، ذَكَرَهُ الطَّبِيبُ. وَقِيلَ: يَكُونُ لَهُ أَزْرَارٌ يَزُرُّ عَلَى السَّاعِدِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ السِّتَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ قَالَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ، فَلَيَقْطَعُ أَسْفَلَ مِنَ (الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ») . زَادُوا إِلَّا مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَةَ: " «وَلَا تَنْتَقِبُ " الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ» قِيلَ: قَوْلُهُ: وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ إِلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَكَانَهُ نَظَرٌ إِلَى الْإِخْتِلَافِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُوقُوفًا، لَكِنَّهُ غَيْرُ قَادِحٍ، إِذْ قَدْ يُفْتِي الرَّاوي بِمَا يَرَوِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْنِدَهُ أَحْيَانًا، مَعَ أَنَّ هُنَا قَرِينَةً عَلَى الرَّفْعِ، وَهِيَ أَنَّهُ وَرَدَ إِفْرَادُ النَّبِيِّ عَنِ النَّقَابِ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ» ". وَلَأنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّبِيُّ عَنْهُمَا فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ. أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ اللَّبَاسِ الْمَذْكُورِ وَإِبَاحَةِ الْإِزَارِ

وَالرَّدَاءُ ; هِيَ أَنْ يَبْعَدَ عَنِ التَّرَفُّهِ وَيَتَّصِفَ بِصِفَةِ الْخَاشِعِ الدَّلِيلِ، وَلِيَكُونَ عَلَى ذِكْرِهِ دَائِمًا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ، فَيَكْثُرُ الدُّعَاءُ، وَلَا يَفْتَرُ عَنِ الْأَذْكَارِ، وَيَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْمُحْظُورَاتِ، وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَوْتَ وَلِبَسِ الْأَكْفَاءِ، وَابْعَثْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَفَاةَ عُرَاةٍ مُطْعِنِينَ إِلَى الدَّاعِ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَبْعَدَ عَنِ التَّنَعُّمِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَلَاذِهَا، إِذِ الْحَاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ، وَأَنْ يَجْمَعَ هُمَا لِمَقَاصِدِ الْآخِرَةِ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الصَّيْدِ تَعْظِيمُ بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمُهُ مِنْ قَتْلِ صَيْدِهِ وَقَطْعِ شَجَرِهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ قَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ لِبَسِ الْخَفَيْنِ بِحَالِهِمَا، وَلَا يَجِبُ قَطْعُهُمَا إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَزْعُمُونَ نَسْخَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَصْرَجِ بِقَطْعِهِمَا، وَزَعَمُوا إِلَى قَطْعِهِمَا إِضَاعَةَ مَالٍ، وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ لِبَسُهُمَا إِلَّا بَعْدَ قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ، وَالْمَطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ. وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْإِضَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ، وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ، بَلْ حَقٌّ يَجِبُ الْإِذْعَانُ لَهُ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي لَابِسِ الْخَفَيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجِبَ بِهِ فِيهِ لَبَيَّنَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَمَا إِذَا احْتَجَّ إِلَى حَلْقِ الرَّأْسِ فَيَحْلِقُهُ وَيَفْدِي، وَقَدْ سَبَقَ مَا فِيهِ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. ثُمَّ نَحْوُ الْهُودَجِ إِنْ مَسَّ الرَّأْسَ فَمَحْظُورٌ وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَا أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ وَسَقْفُ الْخِيَمَةِ.

وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَا ضَرَبَ فُسْطَاطًا فِي سَفَرِ حَجِّهِ، وَعَنِ ابْنِهِ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ اسْتَظَلَ عَلَى بَعِيرٍ بِأَنْ يَبْرُزَ لِلشَّمْسِ، وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "«مَا مِنْ مُحَرَّمٍ يَضْحَى لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»"، فَلَا مُتَمَسِّكَ فِي ذَلِكَ لِمَنْعِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ الْإِسْطِظَالَ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ جُلُوسِهِ فِي خِيَمَةٍ وَتَحْتَ سَقْفٍ، وَلِأَنَّ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا نَهَى فِيهِ، أَوْ مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ، وَانْخَبَرُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّهُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ: عَلَى أَنْ خَبَرَ مُسْلِمٌ مُقَدِّمٌ عَلَى كُلِّ مَا خَالَفَهُ، وَهُوَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَتَرَ يَثُوبٍ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ»، فَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَهَ فِيهِ صَرَاخَةً أَنَّهُ كَانَ حَالَ إِحْرَامِهِ، وَمَعَ الْإِحْتِمَالِ لَا يَصِحُّ الْاسْتِدْلَالُ.

٢٦٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحَرَّمَ نَعْلَيْنِ لِبَسِ خَفَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ إِزَارًا لِبَسِ سَرَاوِيلَ"». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحَرَّمَ نَعْلَيْنِ لِبَسِ الْخَفَيْنِ"») : أَيُّ: بَعْدَ قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "وَإِذَا لَمْ يَجِدِ إِزَارًا لِبَسِ سَرَاوِيلَ": وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَيْسَ لَهُ لِبَسِ السَّرَاوِيلِ، فَقِيلَ: يَشُقُّهُ وَيَأْتِرُ بِهِ وَلَوْ لَبَسَهُ مِنْ غَيْرِ فَتَقِيَ فَعَلِيهِ دَمٌ.

وَقَالَ الرَّازِيُّ: يَجُوزُ لِبَسِ السَّرَاوِيلِ مِنْ غَيْرِ فَتَقٍ عِنْدَ عَدَمِ الْإِزَارِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ لُزُومِ الدَّمِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ ارْتِكَابُ الْمُحْظُورِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ وَجُوبِ الْكُفَّارَةِ، كَالْحَاقِ لِلْأَذَى، وَلِبَسِ الْمَخِيطِ لِلْعُذْرِ، وَقَدْ صَرَّحَ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَثَارِ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ مَعَ وَجُوبِ الْكُفَّارَةِ. فَقَالَ بَعْدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَنَحْوَهُ: ذَهَبَ إِلَى هَذِهِ الْأَثَارِ قَوْمٌ فَقَالُوا: مَنْ لَمْ يَجِدْهُمَا لِبَسَهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لِبَسِ الْمُحَرَّمَ الْخَفَيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ، فَنَحْنُ نَقُولُ ذَلِكَ، وَنَبِيحُ لَهُ لِبَسُهُ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي هِيَ بِهِ وَلَكِنْ نُوَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ

الْكُفَّارَةَ، وَلَيْسَ فِيمَا رَأَيْتُمُوهُ نَفْيٌ لَوْجُوبِ الْكُفَّارَةِ، وَلَا فِيهِ وَلَا فِي قَوْلِنَا خِلَافٌ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ: لَا يَلْبَسُ الْخَفَيْنِ إِذَا

لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، وَلَا السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَلَوْ قُلْنَا ذَلِكَ كُنَّا مُحَالِفِينَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ قَدْ أَبْحَنَّا لَهُ اللَّبَاسَ، كَمَا أَبَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْكُفَّارَةَ بِالِدَّلَائِلِ الْقَائِمَةِ الْمُوجِبَةِ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَبَ هَذَا أَيْ حَنِيفَةً وَأَيُّ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - اهـ.

وَفِي مَنْسِكَ ابْنِ جَمَاعَةَ: وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ الْخَفَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلِبْسَهُمَا وَلَا فِدْيَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ اهـ، وَأَغْرَبَ الطَّبْرِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ، وَالْقُرْطُبِيُّ، وَابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فَحَكُّوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إِذَا لَبَسَ الْخَفَيْنِ بَعْدَ الْقَطْعِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ، بَلْ قَالَ فِي مَطْلَبِ الْقَائِي: وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ لَيْسَ لَهَا وَجُودٌ فِي الْمَذْهَبِ بَلْ هِيَ مُتَقَدِّمَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ فَتَقُّ السَّرَاوِيلِ، حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ مُخِيطٍ كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قِيَاسًا عَلَى الْخَفَيْنِ، وَأَمَّا اعْتِرَاضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ فِيهِ إِضَاعَةٌ مَالٍ فَرُدُّودٌ بِمَا تَقَدَّمَ، نَعَمْ لَوْ فَرَضَ أَنَّهُ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ يَجُوزُ لَهُ لِبْسُهُ مِنْ غَيْرِ فَتَقٍ، بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّهُ يَفِدِّي، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ: امْتِنَاعُ لِبْسِ السَّرَاوِيلِ عَلَى هَيْئَتِهِ مُطْلَقًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ عَنْهُمَا.

٢٦٨٠ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِالْخُلُقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ، وَهَذِهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٨٠ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجِعْرَانَةِ) : بِكُسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ عَلَى الصَّحِيحِ، مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ، أَحْرَمَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعُمْرَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّنَعِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ الْقَوْلِيُّ أَقْوَى عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْقَوْلَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ قَصْدِهِ، وَالْفِعْلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اتِّفَاقِيًّا لَا قَصْدِيًّا، وَقَدْ أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ تَعْتِمَرَ مِنَ التَّنَعِيمِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْحَرَمِ. (إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ) : مَنَسُوبٌ إِلَى الْأَعْرَابِ، وَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ، أَيْ بَدَوِيٌّ (عَلَيْهِ جُبَّةٌ) : ثَوْبٌ مَعْرُوفٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: جُبَّةُ الْبَرْدِ، جُبَّةُ الْبَرْدِ. (وَهُوَ) : أَيْ الرَّجُلُ (مُتَضَمِّحٌ بِالْخُلُقِ) يَفْتَحُ اخْتِلَاءَ الْمُعْجَمَةِ، نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ يَتَخَذُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ حَتَّى كَادَ يَتَقَاطَرُ الطِّيبُ مِنْ بَدَنِهِ، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ) : أَيْ: الْجُبَّةُ (عَلَيَّ. فَقَالَ: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ) : أَيْ: لُصِقَ بِبَدَنِكَ مِنَ الْجُبَّةِ (فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا) : بِكُسْرِ الزَّايِ أَيْ: أَقْلَعَهَا فَوْرًا وَأَخْرِجَهَا، ذَكَرَ الثَّلَاثَ إِنَّمَا هُوَ لِتَوْقُفِ إِزَالَةِ الْخُلُقِ عَلَيْهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ إِزَالَةُ الْعَيْنِ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجْرٍ فِي قَوْلِهِ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبَسَ جَاهِلًا فِدْيَةً عَلَيْهِ، إِذْ لَا دَلَالََةَ عَلَيْهِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَإِنَّمَا يَفْهَمُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ فَتَدَبَّرْ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " فَانْزِعْهَا " رَدُّ لِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَيْصٍ أَوْ جُبَّةٍ مَرَّقَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا اعْتِدَارُ ابْنِ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْمُتَعَمِّدِ لِتَعَدِّيهِ، وَالَّذِي فِي الْخَبَرِ فِي جَاهِلٍ مَعْذُورٍ فَلَا يَصِحُّ، إِذِ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. (ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) (وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّاءِ أَيْ اجْتَنَبْ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَجْتَنَبُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ، أَوْ أَفْعَلِ الطَّوْفَ وَالسَّعْيَ وَالْحَلْقَ، وَبِالْجُمْلَةِ الْأَفْعَالُ الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَفَعَّلَهَا فِي الْحَجِّ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشْعَارُ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ عَالِمًا بِصِفَةِ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالتَّشْبِيهِ زِيَادَةُ الْإِفَادَةِ، وَأَنْ يَجْتَنَبَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ مَا يَجْتَنَبُ فِي الْعُمْرَةِ، لِأَنَّ التَّشْبِيهَ قَدْ يَكُونُ لِحَرِّدِ الْإِشْتِرَاكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ بِهِ أَقْوَى إِذَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُخَاطَبِ، وَمِنْهُ عِبَارَةٌ بَعْضُهُمْ: يَغْسِلُ قَدَّهُ بِمِيَاهِ

كَانَ فِيهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَأَمَّا الْإِكْتِحَالُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ; فَإِنْ كَانَ لِلزَّيْنَةِ فِكْرُهُ وَمَنْعَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ، ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ إِذَا ارْتُكِبَتْ عَمْدًا يَجِبُ فِيهَا الْقُدْيَةُ إجماعًا، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَمَنْ تَبِعَهُمَا.

٢٦٨١ - وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ) ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٨١ - (وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ») : يَفْتَحُ الْيَاءُ وَكَسْرُ الْكَافِ وَتَحْرِيكُ الْحَاءِ بِالْكَسْرِ لِلتَّقَاءِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ مِنَ النُّسخِ، أَيُّ: لَا يَتَزَوَّجُ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً مِنْ نِكَاحٍ (وَلَا يَنْكِحُ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ مَجْزُومًا، أَيُّ: لَا يَزَوِّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةً إِمَّا بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالْوَكَاةِ مِنْ أَنْكِحَ (وَلَا يَخْطُبُ) : بِضَمِّ الطَّاءِ مِنَ الْخُطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ، أَيُّ: لَا يَطْلُبُ امْرَأَةً لِنِكَاحٍ، وَرَوَى الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثُ بِالنِّفْيِ وَالتَّهْنِ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا عَلَى صِيغَةِ التَّهْنِ أَصَحُّ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَيْضًا، بَلْ أَبْلَغُ، وَالْأَوَّلَانِ لِلتَّحْرِيمِ، وَالثَّلَاثُ لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ وَلَا إِنْكَاحُهُ عِنْدَهُ، وَالْكُلُّ لِلتَّنْزِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ. زَادَ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ: وَلَا يَخْطُبُ. وَزَادَ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عِيسَى، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي كُتُبِهِمْ، وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ الْأَكْثَرُ فِيمَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ الرَّفْعُ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ.

٢٦٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٨٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) : وَهِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهَلَالِيَّةُ، وَكَانَتْ أُخْتَهَا أُمُّ الْفَضْلِ لِبَابَةِ الْكُبْرَى تَحْتَ الْعَبَّاسِ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ جَعْفَرٍ، وَسَلَى بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ حَمْزَةَ، وَكَانَتْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا رَجَعَ بَنَى بِهَا بِسَرَفٍ حَلَالًا. وَمِنْ غَرِيبِ التَّارِيخِ أَنَّهَا دُفِنَتْ بِسَرَفٍ أَيْضًا، وَهُوَ مِنَ الْمَشَاهِدِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قَرِيبَ مَكَّةَ دُونَ الْوَادِي الْمَشْهُورِ بِوَادِي فَاطِمَةَ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَهُوَ عَلَى عَشْرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السَّتَّةُ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَ بِسَرَفٍ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ; فَفَتْنِي غَايَةَ مِنَ الْبُعْدِ، وَلَيْسَ نَظِيرُهُ قَتْلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرَمًا

. أَيُّ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ الصَّارِفَ عَنِ الْمَعْنَى الْمُتَعَارِفِ ظَاهِرٌ، مَعَ احْتِمَالِ تَحَقُّقِهِ ; لِئَنَّا لَثَوَابِ الْمُتَلَبِّسِ بِالنُّسْكِ فِي آخِرِ عَمَرِهِ وَخَاتِمَةِ أَمْرِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَا حَرْفَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى حَرَمِ مَكَّةَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، مَعَ أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْحَرَمِ بَلْ كَانَ ثَابِتًا فِيهِ، نَعَمْ لَوْ أَوَّلَ بِمُرِيدِ الْإِحْرَامِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

٢٦٨٣ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ «عَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ السُّنَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ

٢٦٨٣ - (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا) : أَيُّ: دَخَلَ بِهَمَا أَوْ أَظْهَرَ زَوَاجَهَا (وَهُوَ حَلَالٌ) أَيُّ غَيْرُ مُحْرَمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى أَحَادِيثٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكَوْفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ.

(قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدِي السُّنَّةِ) : أَيُّ صَاحِبِ الْمَصَالِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْأَكْثَرُونَ) : وَفِي نُسْخَةِ بِالْوَاوِ، يَعْنِي الْأُتَمَّةَ الثَّلَاثَةَ وَاتَّبَاعَهُمْ (عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزَوُّجِهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ ثُمَّ بَنَى) : أَيُّ دَخَلَ بِهَا (وَهُوَ حَلَالٌ بِسْرِفٍ) : عَلَى وَزْنِ كَتَفٍ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، وَقِيلَ مُنْصَرِفٌ (فِي طَرِيقِ مَكَّةَ) : أَيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عُمَرَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِعُمَرَةَ الْقَضَاءِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ لَمْ يَقْوِ قُوَّةَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، فَإِنَّهُ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، وَحَدِيثُ يَزِيدَ: لَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا النَّسَائِيُّ، وَائِضًا لَا يَقَاوِمُ بِابْنِ عَبَّاسٍ حِفْظًا وَاتِّفَاقًا، وَلِذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا يُدْرِي ابْنُ الْأَصَمِّ أَعْرَابِيٌّ كَذَا وَكَذَا بِشَيْءٍ. قَالَ: أَتَجْعَلُهُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يُخْرَجْ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحِينَ، وَإِنْ رُوِيَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ، فَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحَّةِ، وَلِذَا لَمْ يَقُلِ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ سِوَى: حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسَنَّهُ غَيْرَ حَمَّادٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، فَتَنَكَّرَ عَنْهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ إِلَى أَنْ كَادَ أَنْ يَبْلُغَ الْيَقِينَ عَنْهُ فِي خِلَافِهِ، وَلِذَا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ ذَلِكَ عَارِضُهُ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ طَرِيقًا. أَنَّهُ «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ»، وَفِي لَفْظٍ: «وَهُمَا مُحْرَمَانِ». وَقَالَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ قَامَ رُكْنُ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِي عُثْمَانَ وَابْنِ الْأَصَمِّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَقْوَى مِنْهُمَا سَنَدًا، فَإِنْ رَجَحْنَا بِاعْتِبَارِهِ كَانَ التَّرْجِيحُ مَعْنَى أَوْ بِقُوَّةِ ضَبْطِ الرِّوَاةِ وَفَقْهِهِمْ، فَإِنَّ الرِّوَاةَ عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ لَيْسُوا كَمَنْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ فَقْهًا وَضَبْطًا، كَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرَمَةَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فَكَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَهَا أَيُّ الْأَدَلَّةِ تَسَاقَطَ لِلتَّعَارُضِ وَصَرْنَا إِلَى الْقِيَاسِ، فَهُوَ مَعْنَى لِأَنَّهُ عَقْدُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الَّتِي يَتَلَفَّظُ بِهَمَا مِنْ شِرَاءِ الْأُتَمَّةِ لِلتَّسْرِي وَغَيْرِهِ، وَلَا يَمْنَعُ شَيْءٌ مِنَ الْعُقُودِ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ حَرَّمَ لَكَانَ غَايَتُهُ أَنْ يَنْزِلَ مَنْزِلَةُ نَفْسِ الْوُطْءِ وَآثَرُهُ فِي فَسَادِ الْحَجِّ، لَا فِي بَطْلَانِ الْعَقْدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ رَجَحْنَا مِنْ حَيْثُ الْمُتَنِّ كَانَ مَعْنَى لِأَنَّ رِوَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ نَافِيَةٌ، وَرِوَاةُ يَزِيدٍ مُثَبِّتَةٌ لِمَا عُرِفَ، وَأَنَّ الْمُثَبِّتَ هُوَ الَّذِي يُثَبِّتُ أَمْرًا عَارِضًا عَلَى الْحَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْحَلُّ طَارِئٌ عَلَى الْإِحْرَامِ، وَالنَّافِي هُوَ أَرْحَحُ لِمَنْعِهَا لِأَنَّهُ يَنْفِي طَرُوقَ طَارِئٍ، وَلَا يَشْكُ أَنَّ الْإِحْرَامَ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَلِّ الطَّارِئِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَهُ كَيْفِيَّاتٌ خَاصَّةٌ مِنَ التَّجَرُّدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، فَكَانَ نَفْيًا مِنْ جِنْسٍ مَا يُعْرِفُ بِدَلِيلِهِ، فَيُعَارِضُ الْإِثْبَاتَ وَيُرْخِجُ بِخَارِجٍ، وَهُوَ زِيَادَةُ قُوَّةِ السَّنَدِ، وَفَقْهُ الرَّاوي عَلَى مَا تَقَدَّمَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَلِّ اللَّاحِقِ، وَأَمَّا عَلَى إِرَادَةِ الْحَلِّ السَّابِقِ عَلَى الْإِحْرَامِ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، كَذَا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِلْمُسْتَغْفَرِيِّ، فَأَبْنُ عَبَّاسٍ مُثَبِّتٌ وَيَزِيدُ نَافٍ، وَيُرْخِجُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَاتِ الْمُتَنِّ لِتَرْجِيحِ الْمُثَبِّتِ عَلَى النَّافِي، وَإِنْ وَقَفْنَا لِدَفْعِ التَّعَارُضِ؛ فَيَحْمِلُ لَفْظُ التَّزْوُجِ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَصَمِّ عَلَى الْبِنَاءِ بِهَا مَجَازٌ

بِعَلَاقَةِ السَّبَبَةِ الْعَادِيَةِ، وَيَحْمِلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ) " إِمَّا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَالنِّكَاحِ الْوُطْءِ. وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ التَّمَكُّنُ مِنَ الْوُطْءِ، وَالتَّذَكُّيرُ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ، أَيُّ: لَا تُمْكِنُ الْمُحْرِمَةُ مِنَ الْوُطْءِ زَوْجَهَا، أَوْ عَلَى نَهْيِ الْكَرَاهَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ فِي شُغْلٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ شُغْلَ قَلْبِهِ عَنِ الْإِحْسَانِ فِي الْعِبَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خِطْبَةِ مُرَاوَدَاتٍ وَدَعْوَةٍ وَاجْتِمَاعَاتٍ، وَيَتَضَمَّنُ تَنْبِيهِ النَّفْسِ لَطَلَبِ الْجَمَاعِ، وَهَذَا يَحْمِلُ قَوْلَهُ: (وَلَا يَخْطُبُ) وَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاشِرَ الْمَكْرُوهِ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: الْكَرَاهَةُ هُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مُنْزَعُهُ، وَلَا بَعْدَ لاختلافٍ حُكْمٍ فِي حَقِّهِ وَحَقَّقْنَا لاختلافِ الْمَنَاطِ فِيهِ وَفِينَا، كَالْوَصَالِ نَهَانًا عَنْهُ وَفَعَلَهُ اهـ. كَلَامُ الْمُحَقِّقِ مُخْتَصَرًا.

وَيُمْكِنُ حَمْلُ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ، بَلْ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِرِسَالِ جَمَاعَةٍ إِلَى أَبِي بَنٍ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ نِكَاحَ مُحْرَمِينَ فَاْمْتَنَعَ، وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ، فَسَكَتُوا عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ، وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَفْرِقُوا بَيْنَهُمَا.

٢٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٨٤ - (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ) : يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ غَسْلُ رَأْسِهِ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِ شَعْرًا بِلاَ خِلَافٍ، أَمَّا لَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَقَالَا: صَدَقَ: لَوْ غَسَلَ بِأُشْنَانٍ فِيهِ طِيبٌ، فَإِنْ كَانَ مَنْ رَأَاهُ أُشْنَانًا فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ سَمَّاهُ طِيبًا فَعَلَيْهِ الدَّمُ، كَذَا فِي قَاضِي خَانَ. وَلَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخُرْصِ وَالصَّبَاوِنِ وَالسِّدْرِ وَنَحْوِهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ «كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ». وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَامًا بِالْجُفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا، يَعْنِي: فَلَيْسَ فِيهِ فِدْيَةٌ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّ فِي إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَدَقَةً، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْصِدَ بِغَسْلِهِ إِزَالَةَ الْوَسَخِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " (الْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ) ".

٢٦٨٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٨٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ) : قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رَخَّصَ الْجُمْهُورُ فِي الْحِجَامَةِ إِذَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحْكُ جَسَدُهُ؟ قَالَتْ: فَلْيَحْكُ وَلَيْسَدَدُ.

٢٦٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهَا بِالصَّبْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٨٦ - (وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ) : أَيُّ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ، وَكَذَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ (إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ) : أَيُّ: حِينَ شَكَ وَجَعَهُمَا أَوْ ضَعَفَ نَظْرَهُمَا (وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهَا) : بِصِغَةِ الْمَاضِي مُشَدَّدًا، وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى بِنَاءِ الْأَمْرِ لِلِابْحَةِ (بِالصَّبْرِ) : بِكُسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ، أَيُّ: اِكْتَحَلَ عَيْنَيْهِ بِالصَّبْرِ كَذَا فَسَرُّوا التَّضْمِيدَ، وَأُورِدَ فِي تَاجِ الْمَصَادِرِ فِي بَابِ التَّفْعِيلِ فِي الْحَدِيثِ ضَمَدَ عَيْنَيْهِ أَيُّ: وَضَعَ عَلَيْهِمَا الدَّوَاءَ. قَالَ فِي الْمِفَاتِيحِ: هُوَ شَيْءٌ أَحْمَرُ يُجْعَلُ فِي الْعَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْكُحْلِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الصَّبْرُ كَكْتِفٍ وَلَا يُسْكَنُ إِلَّا فَضْرُورَةً شَعْرًا، عَصَارَةٌ شَجَرٍ، مَنْ ضَمَدَ الْجُرْحَ يَضْمِدُهُ، وَضَمَدَهُ شَدَّهُ بِالضَّمَادِ وَهِيَ الْعَصَابَةُ كَالضَّمَادِ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَصْلُ الضَّمَدِ الشَّدُّ، يُقَالُ: ضَمَدَ رَأْسَهُ وَجَرَحَهُ إِذَا شَدَّهُ بِالضَّمَادِ، وَهُوَ خِرْقَةٌ يَشُدُّ بِهَا الْعُضْوُ الْمَأْفُوفُ أَيُّ

المَصَابُ بِالْأَفَةِ، ثُمَّ قِيلَ: لَوْضَعُ الدَّوَاءِ عَلَى الْجُرْحِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَشُدَّ، ثُمَّ أَعْلِمَ أَنَّهُ إِنْ ائْتَحَلَ الْمُحْرِمُ بِكُحْلِ فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَلَوْ ائْتَحَلَ بِكُحْلِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ عَصَبَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ سِوَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ وَيَكْرَهُ، وَأَمَّا لَوْ غَطَى رُجْعَ رَأْسِهِ أَوْ وَجْهَهُ فَصَاعِدًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَفِي أَقْلٍ مِنَ الرُّبْعِ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: فِي الْإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ زِينَةٌ، نَحْنُ نَكْرَهُهُ وَلَا نُحْرِمُهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَاحْدٌ، وَإِثْنَانُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَاجْمَعُوا عَلَى حِلِّهِ حَيْثُ لَا طِيبَ فِيهِ، وَأَمَّا الْخِنَاءُ فَهُوَ طِيبٌ عِنْدَ عُلَائِئِهِ. وَرَوَى أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْتَضِبْنَ بِالْخِنَاءِ وَهِنَّ مُحْرِمَاتٌ، أَيْ: مُرِيدَاتٌ لِلْإِحْرَامِ.

٢٦٨٧ - «وَعَنْ أُمِّ الْخَصَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ، وَاحِدَهُمَا أَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ، يَسْتَرُهُ فِي الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٦٨٧ - (وَعَنْ أُمِّ الْخَصَنِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ، وَاحِدَهُمَا) : أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ أَحَدَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِلَالٌ (أَخَذَ) : بِصِغَةِ الْفَاعِلِ (بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَاخْطَامُ بِكَسْرِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الزِّمَامِ وَالْمِهَارِ كَكِتَابٍ (وَالْآخِرُ) : وَهُوَ أُسَامَةُ (رَافِعٌ) : بِالتَّنْوِينِ (ثَوْبَهُ) : أَيْ ثَوْبًا فِي يَدِهِ (يَسْتَرُهُ) : أَيْ: يُظِلُّهُ بِثَوْبٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ رَأْسِهِ، بِحَيْثُ لَمْ يَصِلِ الثَّوْبُ إِلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مِنْ الْحَرِّ) : قَالَ الطَّبِيُّ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِظْلَالِ لِلْمُحْرِمِ، وَفِيهِ أَنَّ دَلَالَتَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِاحْتِمَالِ وَقُوعِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَقَوْلُهُ (حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) : نَصًّا فِي كَوْنِهِ أَوَّلَ أَيَّامٍ، فَلِأَوَّلَى لِلِاسْتِدْلَالِ بِالْعَقَبَةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي عَرَفَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٦٨٨ - «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ، وَالْقَمْلُ تَهَافَّتَ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَالْحَلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفِرْقُ: ثَلَاثَةُ أَصْعَاقٍ - " أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ ائْسُكْ لَيْسِيكَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٨٨ - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْجِيمِ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ) : فِيهِ تَجْرِيدٌ أَوْ التَّفَاتُ أَوْ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى (وَهُوَ) أَيْ كَعْبٌ (بِالْحُدَيْبِيَّةِ) : بِالتَّخْفِيفِ وَيَشْدُدُ (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ) : أَيْ: وَهُوَ يَتَوَقَّعُ دُخُولَهَا حِينَ لَمْ يَقَعْ مَنَعٌ عَنْ وُصُولِهَا (وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ) : مِنْ الْإِقْيَادِ (تَحْتَ قَدْرٍ، وَالْقَمْلُ) : أَيْ: جَنْهُ (تَهَافَّتَ) : بِالتَّعَانِ أَيْ: تَسَاقَطَ مِنْ رَأْسِهِ (عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ) : أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَتُؤْذِيكَ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّنْثِيثِ (هَوَامُّكَ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ هَامَةٍ، وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي تَسِيرُ عَلَى السُّكُونِ كَالنَّمْلِ وَالْقَمْلِ (قَالَ) أَيْ: كَعْبٌ (نَعَمْ) : وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ هَوَامَّ الرُّأْسِ عَذْرٌ مَعَ أَنَّهَا لَا تُؤْذِي غَالِبًا، ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّلَاثِ. (قَالَ: فَالْحَلِقْ رَأْسَكَ) : أَمْرٌ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ (وَأَطْعِمْ) : وَجُوبٌ (فِرْقًا) : بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِالتَّحْرِيكِ مِكْيَالُ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مَدًّا أَوْ ثَلَاثَةُ أَصْعَاقٍ، وَفِي الْمِفَاتِيحِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْمُحْدَثُونَ عَلَى السُّكُونِ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ عَلَى التَّحْرِيكِ، فَرَقَ بَيْنَهُمَا الْقَتِيبِيُّ، فَقَالَ: الْفِرْقُ بِسُكُونِ الرَّاءِ مِنَ الْأَوَانِي وَالْمُقَادِيرِ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، وَبِالْفَتْحِ مِكْيَالُ يَسَعُ ثَمَانِينَ رَطْلًا اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ مَا يَأْتِي فِي الْأَصْلِ.

(بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فَلِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ صَاعٍ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ الْأَطْعِمَةِ. قُلْتُ: إِنَّهُ مُطْلَقٌ، فَيَحْمَلُ عَلَى الْغَرْدِ الْأَكْمَلِ وَهُوَ الْبَرُّ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا. (وَالْفِرْقُ) : بِالتَّحْرِيكِ وَيُسَكَّنُ (ثَلَاثَةُ أَصْعَاقٍ) : كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَكِتَابِ الْحَمِيدِيِّ، وَشَرْحِ السَّنَةِ.

وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ: أُصَوِّجُ وَكِلَاهُمَا جَمْعُ أَصَاعٍ، أَوْ خَطَأً مَنْ قَالَ: أَصْعَجُ لَحْنٌ. قَالَ الطَّبِيُّ: صَحَّ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْقَلْبِ وَأَصْلُهُ أَصَوُّعٌ أَه. وَالْمُرَادُ بِالْقَلْبِ قَلْبُ الْمَكَانِيِّ بِأَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ مَكَانَ الصَّادِ، وَعَكْسُهُ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ إِلَى الصَّادِ، ثُمَّ تَقْلُبُ الْوَاوَ أَلْفًا لِتَحْرُكِهَا فِي الْأَصْلِ وَانْفِتَاحَ مَا قَبْلَهَا، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ جُمْلَةً مُعْتَرِضَةً. (أَوْ صُمُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَةً) أَيُّ: اذْبَحْ ذَبِيحَةً، وَالْحَدِيثُ تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَا تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَذَبْحَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] وَأَوَّلُ التَّخْيِيرِ فِيهِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ: أَحْلَقَ ثُمَّ اذْبَحَ نُسُكًا، أَوْ صُمُّ ثَلَاثَةً، أَوْ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَصْعَاجٍ مِنْ تَمْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ.

الفصل الثاني ٢٦٨٩ - «عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُقَازِينَ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفِرٍ، أَوْ خَزٍّ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَيْصٍ، أَوْ خُفٍّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثاني

٢٦٨٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُقَازِينَ) : أَيُّ: عَنْ لُبْسِهِمَا فِي أَيِّدِيهِنَّ (وَالنَّقَابِ) : أَيُّ: الْبُرْقُعِ فِي وُجُوهِهِنَّ بِحَيْثُ يَصِلُ إِلَى بَشَرَتِهِنَّ (وَمَا مَسَّ) أَيُّ: وَعَمَّا صَبَغَهُ (الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسَ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَأَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَلْبَسِ النِّسَاءُ الْقُقَازِينَ وَلَتَلْبَسَ (بَعْدَ ذَلِكَ) : أَيُّ ذَكَرَ (مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ الثِّيَابِ) أَيُّ: أَنْوَاعِهَا (مُعَصْفِرٍ) : بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الْوَانِ الثِّيَابِ أَيُّ الْمَصْبُوغِ بِالْعَصْفَرِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَزْعَفَرِ وَالْمُعَصْفِرِ، وَأَمَّا الْمَفْهُومُ مِنَ الْمَذْهَبِ، فَهُوَ الْعُمُومُ، فَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَالْوَالِجِي وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُ لَوْ لَبَسَ الْمُحْرَمُ مَصْبُوغًا بِعَصْفَرٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ مُشَبَّعًا يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ فَصَدَقَةٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مُعَصْفِرٍ مَغْسُولٍ لَا يُوْجَدُ مِنْهُ رَائِحَةٌ، أَوْ يَفْسَرُ الْمُعَصْفِرُ بِمَا يَصْبُغُ بِالطَّنِّ الْأَرْمَنِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْعَصْفَرُ لَيْسَ بِطَبِيبٍ فَيَكْذِبُهُ رِيحُهُ. (أَوْ خَزٍّ) : يَفْتَحُ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةَ وَالزَّايِ الْمُسَدَّدَةَ، ثَوْبٌ مِنْ إِبْرِسِمٍ وَصُوفٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ: الْخَزَّاسُ دَابَّةٌ، سُمِّيَ الْمُتَخَذُ مِنْ وَبَرِهَا خَزًّا (أَوْ حُلِيٍّ) : بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، مَا يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ مِنَ آلَاتِ الزَّيْنَةِ، كَالْخُرُصِ فِي الْأُذُنِ، وَالْحُلِيِّ فِي الرَّجْلِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جُعِلَ الْحُلِيُّ مِنَ الثِّيَابِ تَغْلِييًّا، أَوْ أُدْخِلَ فِي الثِّيَابِ مَجَازًا لِعِلَاقَةِ إِطْلَاقِ اللَّبْسِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّهِنَّ تَلْبِسُونَهَا} [فاطر: ١٢] (أَوْ سَرَاوِيلَ) : اخْتَلَفَ فِي أَنَّهُ جَمْعٌ أَوْ مُفْرَدٌ (أَوْ قَيْصُ أَوْ خُفٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رَجُلَاهُ رِجَالُ الصَّحِيحِينَ مَا خَلَا ابْنَ إِسْحَاقَ أَه. وَأَنْتَ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ حُجَّةٌ - قَالَهُ ابْنُ الْهَمَامِ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ.

٢٦٩٠ - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ الرُّبَّانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهَا». رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ.

٢٦٩٠ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ الرُّبَّانُ) : بِضَمِّ الرَّاءِ، جَمْعُ الرُّكْبِ (يَمْرُونَ) : أَيُّ: مَارِينَ (بِنَا) : أَيُّ عَلَيْنَا مَعَشَرَ النِّسَاءِ (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِمَاتٌ) : بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ أَيُّ: مَكْشُوفَاتُ الْوُجُوهِ (فَإِذَا جَاوَزُوا) : أَيُّ: مَرُّوا (بِنَا) : وَفِي نُسْخَةٍ: جَاوَزُونَا كَذَا كَتَبَهُ السَّيِّدُ عَلَى الْهَامِشِ، وَجَعَلَهُ ظَاهِرًا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ مَعْنَى، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَقَعَ الْإِرْسَالُ حِينَ الْمَجَاوِزَةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا بِمَعْنَى الْمُرُورِ، وَلَكِنْ: لَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ الْأَظْهَرِيَّةُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا أَرَادُوا الْمَجَاوِزَةَ

وَالْمُرُورَ بِنَا، وَكُتِبَ فِي نُسْخَةِ أُخْرَى كَذَلِكَ بِلَفْظٍ حَادُونَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَفِي نُسْخَةٍ: فَإِذَا جَاوَزْنَا، وَلَا وَجَهَ لَهُ أَصْلًا.
 قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا، هَكَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ حَادُونَ اهـ. وَهُوَ يَفْتَحُ الدَّالَ مِنَ الْمُحَادَاةِ. بِمَعْنَى
 الْمُقَابَلَةِ، وَهُوَ أَظْهَرُ مَعْنَى مِنَ الْكُلِّ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (سَدَلَتْ) : أَيِ أَرْسَلَتْ (إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا) : بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيِ يَرْقُعُهَا أَوْ طَرَفَ
 ثَوْبِهَا (مَنْ رَأْسَهَا عَلَى وَجْهِهَا) : بِحَيْثُ لَمْ يَمَسَّ الْجِلْبَابُ بِشَرَةِ الْوَجْهِ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: سَدَلَتْ لَيْسَ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَلَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَةَ اهـ. فَكَأَنَّ لَفْظَهُمَا دَلَّتْ مِنَ التَّدْلِيلَةِ كَمَا هُوَ لَفْظُ
 الْمَصَابِيحِ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ بِالْمَعْنَى (فَإِذَا جَاوَزُونَا) : أَنْ تَعْدُوا عَنَّا وَتَقْدِّمُوا عَلَيْنَا (كَشَفْنَاهُ) : أَيِ: أَزَلْنَا الْجِلْبَابَ، وَرَفَعْنَا النِّقَابَ، وَتَرَكََا
 الْحِجَابَ، وَلَوْ جُعِلَ الضَّمِيرُ إِلَى الْوَجْهِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فَلَهُ وَجْهٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : أَيِ: بِهَذَا اللَّفْظِ (وَلَا ابْنَ مَاجَةَ مَعْنَاهُ) .
 ٢٦٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدَّهْنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ " يَعْنِي غَيْرَ
 الْمُطَيَّبِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٦٩١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدَّهْنُ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ (بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ) : بِتَشْدِيدِ
 التَّاءِ الْأُولَى حَالٌ مِنَ الزَّيْتِ أَوْ صِفَةً. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ مَا يُطْبَخُ فِيهِ الرِّيحَانِ حَتَّى تَرِيحَهُ (يَعْنِي) : هُوَ كَلَامُ بَعْضِ الرُّوَاةِ
 يَعْنِي يُرِيدُ ابْنُ عُمَرَ بِغَيْرِ الْمُقْتَتِ (غَيْرِ الْمُطَيَّبِ) : أَعْلَمُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَدَّهْنُ بِدَّهْنٍ مُطَيَّبٍ كَدَّهْنِ الْبَنْفَسِجِ وَالْوَرْدِ وَسَائِرِ الْأَدْهَانِ الَّتِي
 فِيهَا الطِّيبُ عَضْوًا كَامِلًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ أَدَّهْنُ بَزَيْتٍ أَوْ خَلٍّ وَهُوَ الشَّيْرَجُ، أَيِ: دُهْنُ السِّمْسِمِ غَيْرَ مَخْلُوطِينَ بِطِيبٍ وَأَكْثَرُ مِنْهُ
 ; فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَصَدَقَةٌ عِنْدَهُمَا، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَا خَالِصِينَ عَنِ الطِّيبِ غَيْرَ مَطْبُوحِينَ، أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ وَهُوَ مَا
 أُلْقِيَ فِيهِ الْأَنْوَارُ كَالْوَرْدِ وَنَحْوِهِ، فَيَجِبُ الدَّمُ بِاسْتِعْمَالِهِ اتِّفَاقًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّيْتُ مَطْبُوحًا فَفِيهِ الدَّمُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإَيْضًا الْخِلَافُ فِيمَا
 إِذَا اسْتَكْتَرَّ مِنْهُ، وَإِنْ اسْتَقَلَّ مِنْهُ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اتِّفَاقًا، ثُمَّ هَذَا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّطْيِيبِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي فَلَا شَيْءَ
 عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

الفصل الثالث

٢٦٩٢ - «عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرَّ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ ; فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْسًا. فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ
 اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ» ؟ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثالث

٢٦٩٢ - (عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرَّ) : بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، أَيِ الْبَرْدِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِالشِّتَاءِ (فَقَالَ: أَلْقِ)
 : أَمْرٌ مِنَ الْإِلْقَاءِ، أَيِ: اطْرَحْ (عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ ; فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْسًا) أَيِ: ثَوْبًا مُلْتَزِقَ الرَّأْسِ (فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ) : بِحَذْفِ الْأَسْتِفْهَامِ
 الْإِنْكَارِيِّ (هَذَا) : أَيِ: الثَّوْبِ الْمَخِيطِ (وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ) : فَجَعَلَ طَرَحَهُ عَلَيْهِ لِبْسًا،
 وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِبْسُ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ بِالْمَخِيطِ، وَغَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، وَالْمَخِيطُ هُوَ الْمَلْبُوسُ الْمَعْمُولُ
 عَلَى قَدَرِ الْبَدَنِ، أَوْ قَدَرِ عَضْوٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُحِيطُ بِهِ سَوَاءٌ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسِجٍ أَوْ لَصِقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَتَفْسِيرُ لِبْسِ الْمَخِيطِ عَلَى وَجْهِ الْمُعْتَادِ
 أَنْ لَا يَحْتَاجَ فِي حِفْظِهِ إِلَى تَكْلُفٍ عِنْدَ الْإِسْتِغَالِ بِالْعَمَلِ، وَضِدُّهُ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلِبْسُ الْمَخِيطِ أَنْ يَجْعَلَ بِوَسْطَةِ الْخِيَاطَةِ اسْتِمَالَهُ عَلَى الْبَدَنِ وَاسْتِمْسَاكَهُ، فَأَيُّهُمَا انْتَفَى لِبْسُ الْمَخِيطِ، فَإِنْ أَدْخَلَ

مَنْكِبِهِ الْقَبَاءُ دُونَ أَنْ يُدْخَلَ يَدَيْهِ، أَوْ لَبَسَ الطَّلَسَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَرَ عَلَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ الْاسْتِمْسَاكِ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ زَرَ الْقَبَاءُ أَوْ الطَّلَسَانَ يَوْمًا لَزِمَ دَمٌ لِحُصُولِ الْاسْتِمْسَاكِ بِالزَّرِّ مَعَ الْاِشْتِمَالِ بِالْخِيَاطَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ الرِّدَاءَ أَوْ شَدَّ الْإِزَارَ بِجَبَلٍ كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِلتَّشْبِهِ بِالْمَخِيطِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْاِشْتِمَالِ بِوَاسِطَةِ الْخِيَاطَةِ اهـ.

وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - كَرِهَ ذَلِكَ لِلتَّشْبِهِ بِالْمَخِيطِ، وَأَطْلَقَ اللَّبْسَ عَلَى الطَّرَجِ مَجَازًا، وَيُمْكِنُ أَنْهُ أَلْقَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ غَطَّى رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، فَعَلَى هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ أَلْقَى هَذَا الْإِلْقَاءَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ سَتْرِ الرَّأْسِ وَتَغْطِيَتِهِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَنَقَلَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ عَنْ تَصْرِيحِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاقْتِضَاءِ كَلَامِ الْأَمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِزَوَالِ الْعُذْرِ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا.

٢٦٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيٍ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٩٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ بَعْدَهَا هَاءٌ ; اِسْمُ أُمِّهِ، وَلِذَا كُتِبَتْ أَلِفٌ فِي ابْنِ بُحَيْنَةَ (قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيٍ جَمَلٍ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْحَاءِ، مَوْضِعُ (مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ) : أَيُّ: إِلَى الْمَدِينَةِ (فِي وَسْطِ رَأْسِهِ) : بِفَتْحِ السَّيْنِ وَيُسْكَنُ، وَهَذَا الْاِحْتِجَامُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ، فَيَحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ: كَرَاهَةُ الْحِجَامَةِ حَالَ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ قَطْعَ شَعْرٍ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيهَا الْقِدْيَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٦٩٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٢٦٩٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ) : وَهَذَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ قَطْعِ الشَّعْرِ، فَلَا إِشْكَالَ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْعُذْرِ، ثُمَّ يُمْكِنُ تَعَدُّدُ الْاِحْتِجَامِ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي إِحْرَامَيْنِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ إِطْلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ كَرَاهَتَهَا، وَكَذَا إِطْلَاقُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ فِيهَا الْقِدْيَةَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

٢٦٩٥ - «وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٢٦٩٥ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ) : مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا») : أَيُّ: دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ كَيَاةٌ عَنِ الزَّفَافِ (وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ) : أَيُّ: الْوَاسِطَةُ (بَيْنَهُمَا) : تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ ابْنِ الْهَمَامِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) .

١٣٠١٢ [باب المحرم يجتنب الصيد]

[بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٦٩٦ - «عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِيهِ وَجْهَهُ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرِدْهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرَمٌ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

[١٢] بَابُ الْمَحْرَمِ يُجْتَنَبُ الصَّيْدُ

يُجُوزُ سُكُونُهُ عَلَى الْوَقْفِ وَرَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ هُوَ هَذَا، وَيَحْتَمِلُ الْإِضَافَةُ (الْمَحْرَمُ يُجْتَنَبُ الصَّيْدُ) : أَيُّ: اصْطِيَادُهُ وَقَتْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأَكَلَهُ وَإِنْ ذَكَاهُ مُحْرَمٌ آخَرُ، وَالْمَرَادُ بِالصَّيْدِ حَيَوَانٌ مُتَوَحِّشٌ بِأَصْلِهِ الْخَلْقَةُ بِأَنَّ كَانَ تَوَالِدُهُ وَتَنَاسُلُهُ فِي الْبَرِّ، أَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ، فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ لِلْحَالِلِ وَالْمَحْرَمِ جَمِيعًا مَا كُوْلًا أَوْ غَيْرَ مَا كُوْلٍ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {أَحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦] وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا النَّصِّ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْحَرَمِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، {وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حَرَمًا} [المائدة: ٩٦] ، وَأَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ بِالْحَرَمِ، فَادْرَاجُ ابْنِ جَرِّ إِيَّاهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، ثُمَّ تَخَصُّصُهُ بِالْحَرَمِ الْمَكِّيِّ. وَقَوْلُهُ: وَقَيْسَ لِمَكَّةَ بَاقِيَ الْحَرَمِ غَرِيبٌ جَدًّا - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ - ثُمَّ الْبَرِّيُّ الْمَأْكُولُ حَرَامٌ اصْطِيَادُهُ عَلَى الْمَحْرَمِ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْكُولِ فَقَسَمَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَكُونُ مُؤْذِيًا طَبْعًا مُبْتَدَأًا بِالْأَذَى غَالِبًا، فَلِلْمَحْرَمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَحْوُ: الْأَسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ. وَنَوْعٌ لَا يَبْتَدِئُ بِالْأَذَى غَالِبًا، كَالضَّبْعِ وَالثَّعْلَبِ وَغَيْرِهِمَا، فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ عَادَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ. وَقَالَ زُفَرٌ: يُلْزَمُهُ الْجَزَاءُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ لَا يَبَاحُ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْقَتْلِ، وَإِنْ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً فَلَعَلَّهِ الْجَزَاءُ عِنْدَنَا.

الفصل الأول

٢٦٩٦ - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ) : بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّةِ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَارًا وَحْشِيًّا) : أَيُّ: حَيًّا، وَقِيلَ: أَيُّ بَعْضُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ رَوَايَاتُ أُخْرَى مُسْلِمٍ، إِذْ فِي بَعْضِهَا لَحْمُهُ، وَفِي بَعْضِهَا عِجْزُهُ، وَفِي بَعْضِهَا رِجْلُهُ، وَفِي بَعْضِهَا شَقُّهُ، وَفِي بَعْضِهَا "عُضْوًا" مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَوَايَةُ لَحْمِهِ أَيُّ: بَعْضُهُ. وَرِجْلُهُ أَيُّ: مَعَ الْعِجْزِ، وَهُوَ الشَّقُّ الْمَذْكُورُ فِي الْأُخْرَى، وَرَوَايَةُ "عُضْوًا" هُوَ الرَّجْلُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا، فَاجْتَمَعَتِ الرِّوَايَاتُ. ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَهْدَاهُ حَيًّا أَوَّلًا ثُمَّ أَهْدَى بَعْضَهُ مَذْبُوحًا، (وَهُوَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِالْأَبْوَاءِ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ; قَرْيَةٍ مِنْ عَمَلِ الْفَرَعِ عَلَى عَشْرَةِ فَرَاسِخٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، يَمُرُّ بِهَا سَالِكُ الطَّرِيقِ الْقَدِيمَةِ الشَّرْقِيَّةِ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَسْلُكُهَا، وَهِيَ غَيْرُ الْمَسْلُوكَةِ الْيَوْمَ، يَفْتَرِقَانِ قَرِيبَ الْجُحْفَةِ، وَيَجْتَمِعَانِ قُرْبَ الْمَدِينَةِ. (أَوْ بَوْدَانَ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْأَبْوَاءِ، وَهِيَ بَيْنَ الْأَبْوَاءِ وَالْجُحْفَةِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مَوْضِعَانِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، (فَرَدَّ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَلَيْهِ) : أَيُّ: عَلَى الصَّعْبِ صَيْدُهُ، (فَلَمَّا رَأَى) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَا فِي وَجْهِهِ) : أَيُّ: فِي وَجْهِ الصَّعْبِ مِنَ التَّغْيِيرِ النَّاشِئِ مِنْ أَثَرِ التَّأَذِّي مِنْ رَدِّهِ عَلَيْهِ الصَّيْدَ. (قَالَ) : أَيُّ: اعْتِذَارًا وَتَسْلِيَةً لَهُ (إِنَّا لَمْ نَرِدْهُ) : بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ وَضَمِّهَا أَيُّ: الصَّيْدَ (عَلَيْكَ) : أَيُّ: لَشَيْءٍ (إِلَّا أَنَا) : أَيُّ: لَنَا (حَرَمٌ) : بِضَمَّتَيْنِ أَيُّ: مُحْرَمُونَ، وَالْحَرَمُ جَمْعُ حَارِمٍ وَهُوَ مِنْ أَحْرَمَ بِنَسْكِ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَحْرَمَ لَا يُجُوزُ لَهُ قَبُولُ الصَّيْدِ إِذَا كَانَ حَيًّا، وَإِنْ جَازَ لَهُ قَبُولُهُ لَحْمًا، وَقِيلَ: الْمُهْدَى كَانَ لَحْمُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ صَيْدٌ لِأَجْلِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَه. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ «أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمَ حِمَارٍ» وَفِي لَفْظٍ: رَجُلٌ حِمَارٍ، وَفِي لَفْظٍ: عَجَزٌ حِمَارٍ، وَفِي لَفْظٍ:

شَقَّ حِمَارًا، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صِيدَ لَهُ أَوْ بِأَمْرِهِ أَمْ لَا. وَهُوَ مَذْهَبُ نَقْلِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْرَجَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَالثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِمَّا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُمُ، وَيَكُونُ مَيْتَةً إِنْ صَادَهُ أَوْ صِيدَ لَهُ، أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ. قَالُوا: وَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ الصَّعْبِ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْحَدِيثِ أَنَّ قَتَادَةَ الْآتِي غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّ شَرْطَ النَّسْخِ تَعَدُّرُ الْجَمْعِ، وَتَعْلِيلُ الرَّدِّ بِكَوْنِهِمْ حُرْمًا إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ ظَنٌّ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ، وَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَيْثُ «أَكَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا اضْطَادَهُ تَارَةً، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أُخْرَى» لَوْ صَحَّ ذَلِكَ، وَصَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَتَى بِالْعَرَجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِحِمَارٍ عَقِيرَةٍ فَأَبَاحَهُ لَهُ صَاحِبُهُ فَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، وَصَحَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَفْتِيَ فِي أَكْلِ مُحْرِمٍ مِنْ لَحْمِ مَا صَادَهُ حَلَالًا، فَأَفْتَى بِحِلِّهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ عُمَرَ فَقَالَ: لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ.

٢٦٩٧ - «وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَرَاوُا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ فَرَكَبَ فَرَسًا لَهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَنَاولُوهُ سَوَطَهُ، فَأَبَوْا، فَتَنَاولَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا، فَتَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوهُ قَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا؟ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. »

٢٦٩٧ - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : سَنَةُ الْحُدَيْبِيَّةِ (فَتَخَلَّفَ) : أَيُّ: تَأَخَّرَ أَبُو قَتَادَةَ (مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ) : الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ، أَوِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَهُمْ) : أَيُّ: الْبَعْضُ (مُحْرِمُونَ، وَهُوَ) : أَيُّ: أَبُو قَتَادَةَ (غَيْرُ مُحْرِمٍ) : وَفِي رِوَايَةِ الْمَالِكِيِّ: أَحْرَمُوا كُلَّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يَحْرِمْ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُبْتَدَأٌ وَلَمْ يَحْرِمْ خَبْرُهُ، وَإِلَّا بِمَعْنَى لَكِنَّ نَظِيرَهُ: {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ} [هود: ٨١] بِالرَّفْعِ فِي قِرَاءَةِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَاتُكَ بَدَلًا مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهَا تُسْرُ مَعَهُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ النَّصْبِ. (فَرَاوُا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ) : أَيُّ: الْحِمَارُ أَوْ أَبَا قَتَادَةَ بِأَنْ لَمْ يَقُولُوا: هَذَا حِمَارٌ بَلْ سَكَنُوا. (حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ) : وَفِي الْمَصَابِيحِ: حَتَّى رَأَى فَقَطْ، أَيُّ: حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ الْحِمَارَ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الدَّلَالَةُ عَلَى الصَّيْدِ وَلَا الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، (فَرَكَبَ) : أَيُّ: أَبُو قَتَادَةَ بَعْدَ مَا رَأَى الْحِمَارَ (فَرَسًا لَهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَنَاولُوهُ) : أَيُّ: يَعْطُوهُ (سَوَطَهُ، فَأَبَوْا) : لَعَدَمِ جَوَازِ الْمَعَاوَنَةِ، (فَتَنَاولَهُ) : أَيُّ: أَخَذَهُ بِيَدِهِ (فَحَمَلَ عَلَيْهِ) : أَيُّ: وَجْهَ الْفَرَسِ نَحْوَهُ فَأَدْرَكَهُ (فَعَقَرَهُ) : أَيُّ: قَتَلَهُ، وَأَصْلُ الْعَقْرِ الْجَرْحُ (ثُمَّ) : أَيُّ: بَعْدَ طَبْخِهِ (أَكَلَ) : أَيُّ: أَبُو قَتَادَةَ مِنْهُ (فَأَكَلُوا) : تَبَعًا لَهُ (فَتَدِمُوا) : لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ الصَّيْدِ مُطْلَقًا، (فَلَمَّا أَدْرَكُوا) : أَيُّ: لَحِقُوا (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوهُ) : أَيُّ: عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ " قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا) : أَيُّ: رِجْلَهُ (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَهَا) : إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْجَوَابَ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ، وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، وَلَا تَنَافَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَضِيَّتَانِ، وَلِهَذَا يَرُدُّ قَوْلُ مَنْ حَرَّمَهُ مُطْلَقًا - ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ - وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ امْتَنَعَ أَوَّلًا خَشْيَةً أَنْ أَحَدًا أَمَرَهُ أَوْ أَعَانَهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَمْرُهُ أَكَلَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا) : أَي: لِلشَّيْخَيْنِ الْمَعْلُومِ مِنْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (فَلَمَّا اتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَمِنْكُمْ أَحَدُ أَمْرِهِ" : أَي: بِالصَّرِيحِ أَوِ الدَّلَالَةِ (أَنْ يَحْمَلَ) : أَي: بِالْقَصْدِ (وَعَلَيْهَا) : أَي: عَلَى الْخِمَارِ أَوِ الصَّيْدِ وَتَأْنِيثُهُ، بِاعْتِبَارِ الدَّابَّةِ (أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) : عَطَفُ عَلَى أَمْرِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْأَوَّلَى بِاللِّسَانِ وَالثَّانِيَةُ بِالْيَدِ، وَقِيلَ: الْأَوَّلَى فِي الْغَائِبِ وَالثَّانِيَةُ فِي الْحُضُورِ، وَقِيلَ: كَلَّتَاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَعَلَى الْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ، ثُمَّ فِي وَجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ شَرَايِطُ مُحَلَّهَا كُتِبَ الْفَقْهُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ السَّيِّئَةُ فِي كُتُبِهِمْ «عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرِهِمْ، بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَدْ رَأَيْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعْتَمْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَشَدَدْتُ عَلَى الْخِمَارِ فَأَصَابْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَاسْتَبَقُوا قَالُوا: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "أَمِنْكُمْ أَحَدُ أَمْرِهِ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟" (قَالُوا: لَا قَالَ: فَكَلُّوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) : (وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "هَلْ أَشْرْتُمْ هَلْ أَعْنَمْتُ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: "فَكَلُّوا") اهـ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ; فَضَحِكُوا، فَأَبْصَرَهَا، فَاسْتَعَانَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُوهُ» ، وَفِي أُخْرَى «رَأَاهُمْ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَوَقَعَ السَّوْطُ، فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ، وَفِي أُخْرَى: فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مُشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُوْذَنُونِي بِهِ، وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفْتُ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ. فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا بِضَحِكِهِمْ، وَلَا بِتَرَائِيهِمْ إِلَيْهِ إِعْلَامَهُ، وَالْأَلْحَرَمِ، فَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّلَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ اتِّفَاقًا.

٢٦٩٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «نَحْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٦٩٨ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "نَحْسٌ" : أَي: مِنَ الدَّوَابِّ كَمَا فِي رِوَايَةِ (لَا جُنَاحَ) : أَي: لَا إِثْمَ وَلَا جَزَاءَ، وَالْمَعْنَى لَا حَرَجَ (عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ) : أَي: فِي أَرْضِهِ (وَالْإِحْرَامِ) : أَي: فِي حَالِهِ (الْفَأْرَةُ) : بِالْهَمْزِ، وَيُدَلُّ أَيُّ الْوَحْشِيَّةِ وَالْأَهْلِيَّةِ (وَالْغُرَابُ) : أَي: الْأَبْقَعُ الْأَبْلَقُ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ، وَخَرَجَ الزَّرْغُ وَهُوَ أَسْوَدُ مُحَرَّمُ الْمَنْقَارِ وَالرَّجْلَيْنِ، وَيُسَمَّى غُرَابُ الزَّرْعِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُهُ (وَالْحِدَاةُ) : عَلَى وَزْنِ الْعِنَبَةِ. قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ الْحِدَاةَ فَعْلَةٌ بِالْكَسْرِ وَكَذَا الْحِدَاءُ، وَقَدْ يَفْتَحُ، وَهُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ. وَالْحِدْيَا تَصْغِيرُ حَدٍّ لُغَةً فِي الْحِدَاءِ، أَوْ تَصْغِيرُ حَدَاةٍ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ بَعْدَ يَاءِ التَّصْغِيرِ يَاءً، وَأَدْعَمَ يَاءُ التَّصْغِيرِ فِيهِ فَصَارَ حَدِيَّةً، ثُمَّ حُذِفَتْ التَّاءُ وَعَوِضَ عَنْهَا الْأَلْفُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّائِيثِ أَيْضًا، (وَالْعَقْرَبُ) : وَفِي مَعْنَاهَا الْحَيَّةُ بَلْ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى. (وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) : وَفِي حُكْمِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ السَّبْعِ الصَّائِلِ عِنْدَنَا، وَيُؤَيِّدُنَا رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ الَّتِي حَسَنَّا، وَلَوْ ضَعَفَهَا غَيْرُ زِيَادَةِ السَّبْعِ الْعَادِي، وَأَمَّا زِيَادَةُ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَرَى الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْغُرَابِ الْأَسْوَدِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ تَأَكُّدُهُ فِي الْحَيَّةِ وَنَحْوِهَا فَغَيْرُ مَوْجِبٍ، وَيَحْرَمُ قَتْلُ كَلْبٍ فِيهِ مَنَفْعَةٌ اتِّفَاقًا، وَكَذَا مَا لَا مَنَفْعَةَ فِيهِ وَلَا مَضَرَّةَ، وَفَسَّرَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْكَلْبُ الْعَقُورُ بِالسَّبْعِ الَّذِي يُعَقَّرُ وَيُقْتَلُ، كَالْأَسَدِ وَالذَّبِّ وَالْتِمْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : نَقَلَهُ ابْنُ الْهَمَامِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظٍ: "نَحْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِ جُنَاحٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ" اهـ. وَصَحَّ: «أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمِّهِ فَوَيْسَقًا» .

٢٦٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "نَحْسٌ فَوَاسِقٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ

الابقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا. " متفق عليه.

٢٦٩٩ - (وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " خمس) : بالتَّوْنِ مُبتدأ، وقوله: (فواسق) أي: مؤذيات صفته وهو غير منصرف، فقول ابن حجر يتوْنِيهما خطأ، وكذا قوله بنصب فواسق على الذم. بخلاف الرواية وضعف الدراية، والخبر قوله: (يقتلن) : قال الطيبي: وروي بلا تَوْنٍ مضافاً إلى فواسق قال في المفاتيح: الأول هو الصحيح، وهو جمع فاسقة، وأراد يفسقهن خبهن وكثرة الضرر منهن (في الحل والحرم) : أي: حالاً كان أو محرماً (الحية) : بأنواعها، وفي معناها العقرب (والغراب الأبقع) : أي: الذي فيه سواد وبياض، لا ما خالط بياضه لونا آخر - كما قاله ابن حجر - فتدبر. (والفارة، والكلب العقور، والحديا) : تصغير حداً واحده حداً، تصغيرها حدية (متفق عليه) : قال ابن الهمام، وفي الصحيحين من قوله - عليه الصلاة والسلام - " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحداء، والعقرب، والفارة، والكلب العقور " . وفي لفظ لمسلم: الحية عوض العقرب، وقال، أي في مسلم: الغراب الأبقع.

الفصل الثاني

٢٧٠٠ - عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " . رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

الفصل الثاني

٢٧٠٠ - (عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه) : أي: بأنفسكم مباشرة (أو يصاد لكم) : روي بالرفع وبالنصب. قال الطيبي - رحمه الله: الظاهر الجزم، وغاية التوجيه أنه عطف على المعنى، أي: ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، اهـ. وقال بعض علمائنا: بالنصب بإضمار أن وأو بمعنى (إلا) يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانتة حلال لكم، إلا أن يصاد لأجلكم، وبهذا يستدل مالك والشافعي - رحمه الله - على حرمة لحم ما صاده لأجل المحرم، وأبو حنيفة - رحمه الله - يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم، أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم، فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته اهـ. وتحقيق النص ما في المفاتيح أن " أو " بمعنى إلا أن، وما لم تصيدوه في معنى الاستثناء، فكانه قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكم اهـ. فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول فتأمل. قال ابن حجر: أظهر أنه لغة شيرة، ومنها قوله - تعالى: إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء ورفع يصبر، وقول الشاعر:

ألم يأتيك والأخبار تني

اهـ.

وهو خطأ فاحش من وجهين. أحدهما: أن اللغة المشهورة إنما هي في حرف العلة مقام لام الفعل وما نحن فيه خلافه، وثانيهما: أن قوله: ورفع (يصبر) قراءة شاذة، وحينئذ تكون من موصولة لا جازمة، والكلام في الجزوم فذكره محل بالمرام، أما القراءة المتواترة برواية بعض السبعة بإثبات الياء وجزم يصبر، فحمل على تلك اللغة، أو على تولد الياء من إشباع الكسرة كما في لغة: ضربته خطاباً للمؤث والله تعالى أعلم. (رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي) : قال العلماء: ولو ذبح محرماً صيداً أو حلالاً صيد الحرام صار ميتة اتفاقاً بل إجماعاً.

٢٧٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» . رواه أبو داود، وَالتِّرْمِذِيُّ.

٢٧٠١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» : قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا عَدَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَيْدَ الْبَحْرِ مِنْ حَيْثُ مِيتَتُهُ، وَلِمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ الْجَرَادَ يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَيْتَانِ كَالِدِيدَانِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحَرِّمِ قَتْلُ الْجَرَادِ، وَلَزِمَهُ بَقَاؤُهُ قِيَمَتُهُ أَه. وَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيعُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الثَّانِي.

وَفِي الْهُدَايَةِ: أَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حِجَّةٍ أَوْ غُرُورَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِطْرَيْنَا وَقِسِينَا، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كُلُّهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ » . وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا، لَكِنْ تَظَاهَرُ عَنْ عُمَرُ الْإِزَامِ الْجَزَاءُ فِيهَا. فِي الْمَوْطَأِ، أَنَبَانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: - تَعَالَى - حَتَّى تَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دَرَاهِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ لَثَمَرَةٍ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِقِصَّتِهِ، وَتَبَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ الْمَذَاهِبِ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ أَه.

أَقُولُ لَوْ صَحَّ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ الْمَذْكُورُ سَابِقًا، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْجَرَادَ عَلَى نَوْعَيْنِ: بَحْرِي وَبَرِّي، فَيُعْمَلُ فِي كُلِّ مَنَّهُمَا بِحُكْمِهِ. (رواه أبو داود، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ.

٢٧٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحَرَّمُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ» . رواه التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٧٠٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحَرَّمُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ») : بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَهُوَ الَّذِي يُقْصَدُ بِالْقَتْلِ وَالْجَرَا حَةَ، كَالْأَسَدِ وَالذَّبِّ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا. (رواه التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ) .

٢٧٠٣ - «وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الضَّبْعِ أَصِيدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ» . رواه التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٧٠٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ) : يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَشَدِيدِ الْمِيمِ (قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) : أَيِ: الْأَنْصَارِيِّ (عَنِ الضَّبْعِ أَصِيدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟) : بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّائِيثِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ (فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ) : أَيِ: أَسَمِعْتَهُ (مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: نَعَمْ) : بِهَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ، وَيَأْتِي دَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (رواه، التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) .

٢٧٠٤ - «وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الضَّبْعِ قَالَ: " هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرَّمُ » . رواه أبو داود، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٧٠٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الضَّبْعِ قَالَ: هُوَ صَيْدٌ) : تَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ خَبَرِهِ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ، فَيَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ وَفِي رِوَايَةٍ هِيَ صَيْدٌ. (وَيُجْعَلُ) : أَيِ: قَاتِلُهُ، وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى بَنَاءِ الْمَجْهُولِ (فِيهِ) : أَيِ: فِي جَزَاءِ

قَتْلِهِ (كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ) : بِالْأَصْطِيَادِ أَوْ الْإِشْتِرَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا إِذْ لَا تَنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ حَرَامًا كُلَّهُ وَبَيْنَ كَوْنِهِ صَيْدًا، وَيَلْزَمُ الْكَبْشُ فِي قَتْلِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ دَلِيلًا لِلْخَصْمِ حَيْثُ إِنَّهُ يُخَصُّ تَحْرِيمَ الصَّيْدِ. بِمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَانْفَرَدَ بِزِيَادَةِ فِيهِ كَبْشٌ، وَالْبَاقُونَ رَوَوْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الضَّبْعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسْنٌ وَيُؤْكَلُ". وَهَذَا دَلِيلٌ أَكَلِهِ عِنْدَ الْخَصْمِ وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. (وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) . ٢٧٠٥ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ. قَالَ: أَوْ يَأْكُلُ الضَّبْعُ أَحَدًا؟». وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذَّبِّ. قَالَ: " أَوْ يَأْكُلُ الذَّبُّ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ؟". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

٢٧٠٥ - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ) : بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الزَّيِّ (ابْنُ جَزِيٍّ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الزَّيِّ وَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وَقِيلَ بِسُكُونِ الزَّيِّ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ، وَقِيلَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الزَّيِّ، وَقِيلَ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ قَالَ: " أَوْ يَأْكُلُ الضَّبْعُ أَحَدًا؟) : دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِ الضَّبْعِ، كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - (وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذَّبِّ) : بِالْهَمْزِ وَيَبْدَلُ (قَالَ: " أَوْ يَأْكُلُ) : أَيُّ: أَجْهَلْتُ حُكْمَهُ وَيَأْكُلُ (الذَّبُّ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ) : أَيُّ: إِيمَانٌ أَوْ تَقْوَى أَوْ عِزْفَانٌ ; صِفَةُ أَحَدٍ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَفِي الذَّبِّ خَيْرٌ، وَهُوَ مِنَ الضَّوَارِي، فَهَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ مَحْذُوفَةٌ، وَهُوَ تَكْلَفٌ بَلْ تَعْسَفٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) : وَفِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ أَيْضًا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَ الْمُسْتَدِلِّ إِلَيْهِ سَابِقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَيَقْوِيهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهَ وَلَفْظُهُ: " «وَمَنْ يَأْكُلُ ضَبْعًا» : وَيُؤْيِدُهُ أَنَّهُ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ، وَمَعَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فِي التَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ فَلَا حَوْطَ حُرْمَتِهِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " «الضَّبْعُ لَسْتُ أَكَلَهُ وَلَا أُحْرِمُهُ» " كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، فَيُفِيدُ مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَكْلَهُ، إِذِ الْمَكْرُوهُ عِنْدَهُ مَا أَثِمَ أَكْلَهُ، وَلَا يَقْطَعُ بِتَحْرِيمِهِ، وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ أُمَّتِنَا أَنْ أَكْلَهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ، لَا أَنَّهُ حَرَامٌ مَحْضٌ لِعَدَمِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ مَعَ اخْتِلَافٍ فَقِهِيٍّ.

الفصل الثالث

٢٧٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: «كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ حَرَمٌ، فَأُهْدِيَ لَهٗ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَنَّا مِنْ أَكْلِ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الفصل الثالث

٢٧٠٦ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) : وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (وَنَحْنُ) : أَيُّ: كُنَّا (حَرَمٌ) : بِضَمِّتَيْنِ أَيُّ: مُحْرَمُونَ (فَأُهْدِيَ لَهٗ) : أَيُّ: لَطَلْحَةَ (طَيْرٌ) : أَيُّ: مَشْوِيٌّ أَوْ مَطْبُوخٌ (وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَنَّا مِنْ أَكْلِ) : اعْتِمَادًا عَلَى الصَّدَاقَةِ، وَتَجْوِيزًا لِلْحَرَمِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ (وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ) : ضَنَّأَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَرَمِ أَكْلَهُ، (فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ) : أَيُّ: بِالْقَوْلِ أَوْ الْفَعْلِ، وَالْمُرَادُ بِطَيْرٍ إِمَّا جَنْسٌ وَكَانَ مُتَعَدِّدًا، وَإِمَّا طَيْرٌ كَبِيرٌ كَفَى جَمَاعَةً (قَالَ) : أَيُّ: طَلْحَةُ (فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَأَكَلْنَاهُ أَيُّ نَظِيرَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

١٣٠١٣ [باب الإحصار وفوت الحج]

[بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ]

(١٣) بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٠٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدْ أَحْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَخَلْقِ رَأْسِهِ وَجَامِعِ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

[١٣] بَابُ الْإِحْصَارِ

أَيُّ: الْمَنْعُ أَوْ الْحَبْسُ لُغَةً، وَالْمَنْعُ عَنِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ شَرْعًا، فَإِنْ قَدَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَتَحَقَّقُ الْإِحْصَارُ عِنْدَنَا بِالْعَدْوِ وَغَيْرِهِ، كَالْمَرَضِ، وَهَلَاكِ النَّفَقَةِ، مَوْتِ مَحْرَمِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خَصَّ الْإِحْصَارُ بِالْعَدْوِ الْكَافِرِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، عَلَى أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْإِحْصَارَ الْمَنْعُ بِمَرَضٍ أَوْ عَدْوٍ أَوْ حَبْسٍ، وَالْحَصْرُ التَّضْيِيقُ، ذَكَرَهُ السُّبُّبِيُّ مُعْتَرِضًا عَلَى النَّوَوِيِّ، حَيْثُ نَقَلَهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ الْإِحْصَارَ فِي الْعَدْوِ أَشْهُرُ، وَالْحَصْرُ فِي الْمَرَضِ أَكْثَرُ فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ، خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدَّرَ. (وَفَوْتُ الْحَجِّ) بِأَنْ يَكُونَ مُحْرَمًا وَلَمْ يَدْرِكْ مَكَانَ الْوُقُوفِ، وَهُوَ عَرَفَةُ فِي زَمَانِهِ، وَهُوَ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ إِلَى طُلُوعِ غُرُوبِ النَّحْرِ وَلَوْ سَاعَةً، وَهَذَا فَرَعٌ غَرِيبٌ وَأَمْرٌ عَجِيبٌ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَخَافَ لَوْ ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ تَقُوتُ الْعِشَاءُ، وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْعِشَاءِ يَفُوتُ الْوُقُوفُ فَقِيلَ: يَشْتَغِلُ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ، وَقِيلَ يَدْعُ الصَّلَاةَ وَيَذْهَبُ إِلَى عَرَفَةَ. وَقَالَ صَاحِبُ النُّجْبَةِ: يُصَلِّي الْفَرَضَ فِي الطَّرِيقِ مَاشِيًا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَرَى ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ احتياطًا.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٠٧ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدْ أَحْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ مَنَعَ عَنْ عُمَرَةَ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا فِي عَامِ الْخُدَيْيَةِ (لَخَلْقِ رَأْسِهِ) : أَيُّ: بِنِيَةِ التَّحْلِيلِ (وَجَامِعِ نِسَاءَهُ) : أَيُّ: بَعْدَ تَحْلِيلِهِ الْكَامِلِ، كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: (وَنَحَرَ هَدْيَهُ) : إِذَا الْوَأُولُ لِمَطْلَقِ الْجَمْعِ وَفِي الصَّحِيحِينَ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَحَلَّى هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْخُدَيْيَةِ لَمَّا رَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَكَانَ مُحْرَمًا بِالْعِمْرَةِ فَنَحَرَ ثُمَّ حَلَّقَ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا. وَفِي الْهَدَايَةِ: ثُمَّ تَحَلَّى قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّى قَبْلَ الذَّبْحِ حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْمُحْصَرُ أَنَّ الْهَدْيَ قَدْ ذُبِحَ فِي يَوْمِ الْمَوَاعِدَةِ، فَفَعَلَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ الذَّبْحِ إِذْ ذَاكَ كَانَ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْحِنَايَةِ، وَكَذَا لَوْ ذُبِحَ فِي الْحَلِّ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُقَالُ أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ أَوْ السُّلْطَانُ إِذَا مَنَعَهُ، فَإِذَا أَحْصَرَ الْمُحْرَمُ بِعَدْوٍ فَلَهُ التَّحْلِيلُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَيَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ الْمُحْرَمِ حَيْثُ أَحْصَرَ، وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ بَاقِي الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَرَأَى هَدْيُ الْمُحْصَرِ أَيْضًا إِلَّا فِي الْحَرَمِ، (حَتَّى اعْتَمَرَ) : غَايَةً لِلْمَجْمُوعِ أَيُّ: تَحَلَّى حَتَّى اعْتَمَرَ أَيُّ قَضَى (عَامًا قَابِلًا) : أَيُّ: آتِيَا يَعْنِي السَّنَةَ السَّابِعَةَ مِنَ الْهَجْرَةِ الَّتِي اعْتَمَرَ فِيهَا قَضَاءُ عِمْرَةٍ حَلَّ مِنْهَا، وَقَضَاؤُهَا كَانَ وَاجِبًا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ يُسَمُّونَ عِمْرَةَ الْقَضَاءِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِهِ: وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ وَجُوبِ الْقَضَاءِ أَنَّ أَهْلَ الْخُدَيْيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةً، وَقِيلَ أَكْثَرُ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ مَعَهُ هَذِهِ الْعِمْرَةَ إِلَّا نَحْوُ نِصْفِهِمْ، وَلَوْ وَجِبَ الْقَضَاءُ لَقَضَى الْكُلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ وَجْهٌ غَرَابَتُهُ لَا يَخْفَى إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَوْرًا، وَلَا بِكَوْنِهِ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَكُونُ الْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ، فَيَحُوزُ وَقُوعَهُ سَوَاءً تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٧٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَالِ كَفَّارِ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَرَ أَصْحَابَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٧٠٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ مُعْتَمِرِينَ (لِحَالِ كَفَّارِ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ) أَيُّ مَنْعُونًا عَنْ طَوَافِهِ (فَنَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدَايَاهُ وَحَلَقَ) أَيُّ ثُمَّ حَلَقَ كَمَا يَنْتَهِي الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ (وَقَصَرَ أَصْحَابَهُ) أَيُّ بَعْضَهُمْ وَحَلَقَ الْبَاقُونَ وَفِي شَرْحِ الْأَثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمُحْصَرِّ إِذَا نَحَرَ هَدْيَهُ هَلْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ يَحْلِقُ وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اهـ. وَمَالَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وَلِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَصْحَابِهِ الْكَرَامَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٠٩ - وَعَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٧٠٩ - (وَعَنِ الْمُسَوِّرِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ فَتَحَتَيْنِ (قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ») أَيُّ بِالنَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: " «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ إِنْ حُسِبَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيَهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٧١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ) : اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ (حَسْبُكُمْ) : أَيُّ: كَأَفْكَرُكُمْ (سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ) : أَيُّ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ (إِنْ) : شَرْطِيَّةٌ (حُسِبَ أَحَدُكُمْ) : أَيُّ: مَنَعَ مَانِعٌ (عَنِ الْحَجِّ) : أَيُّ: رُكْنِهِ الْأَعْظَمُ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَمْنَعْ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ (وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) وَسَعَى بَيْنَهُمَا (ثُمَّ حَلَّ) : أَيُّ: بِالْحَلْقِ وَنَحْوِهِ (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجَّ عَامًا قَابِلًا) : أَيُّ: قَضَاءٌ لِمَا فَاتَهُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ لِاسْتِوَاءِ التُّسْكِينِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] مَعَ اتِّفَاقِ الشَّافِعِيِّ لَنَا فِي أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِيهِمَا تَطَوُّعًا لَزِمَ إِتِمَامُهُمَا وَقَضَاؤُهُمَا إِنْ أَفْسَدَهَا، وَعِنْدَنَا يَلْزَمُ النَّفْلُ بِالشَّرْعِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مُحَلِّهِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا أَحْصَرَ الْمُحْرِمُ بِمَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ غَيْرِ الْعَدْوِ؛ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ وَفَاتَ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرَ الْعَدْوِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ كَمَا فِي الْإِحْصَارِ بِالْعَدْوِ، وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْآتِي: " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ " (فِيهِدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا) : أَعْلَمُ أَنَّ الْفَائِتَ إِذَا كَانَ مُفْرَدًا فَعَلِيهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا عُمْرَةَ عَلَيْهِ، وَلَا دَمَ، بِخِلَافِ الْمُحْصَرِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: عَلَيْهِ الدَّمُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَأَشَارَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الدَّمِ لِلْفَائِتِ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ قَارِنًا فَإِنَّهُ يَطُوفُ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى، ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ لِفَوَاتِ الْحَجِّ، وَيَسْعَى لَهُ وَيَحْلِقُ أَوْ يَقْصُرُ، وَقَدْ بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْقَرَانِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا بَطَلَ تَمَتُّعُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُهُ، وَإِنْ سَاقَهُ مَعَهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ، وَعَلَى الْكُلِّ لَا يَجِبُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ إِلَّا الْحَجُّ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: " لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ " قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً. فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ حَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧١١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضِبَاعَةَ) : بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمَوْحِدَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِنْتُ الزُّبَيْرِ) : أَيُّ: ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَزَوْجَةِ الْمُقَدَّادِ، وَزَعَمَ أَنَّهَا أَسْلَمِيَّةٌ غَلَطَ فَاحِشٌ (فَقَالَ) : أَيُّ: وَهِيَ فِي الْمَدِينَةِ (لَعَلَّكَ أَرَدْتَ الْحَجَّ؟) : أَيُّ: مَعَنَا فَإِنَّا نَحْبُ أَنْ تَتَوَجَّهِيَ لِلْحَجِّ مَعَنَا (قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُجِدُّنِي) : أَيُّ: نَفْسِي (إِلَّا وَجَعَةً) : بِكُسْرِ الْجِيمِ تَعْنِي أُجِدُّ فِي نَفْسِي ضَعْفًا مِنَ الْمَرَضِ، لَا أَدْرِي أَقْدِرُ عَلَى تِمَامِ الْحَجِّ أَمْ لَا. (قَالَ لَهَا: حُجِّي) : أَيُّ: أَحْرَمِي بِالْحَجِّ (وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي) : عَطَفُ تَفْسِيرِي (اللَّهُمَّ مَحَلِّي) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكُسْرِ الْحَاءِ، أَيُّ مَحَلُّ خُرُوجِي مِنَ الْحَجِّ، وَمَوْضِعُ حَلَالِي مِنَ الْإِحْرَامِ يَعْنِي: زَمَانُهُ أَوْ مَكَانُهُ (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أَيُّ: مَنَعْتَنِي يَا اللَّهُ، يَعْنِي مَكَانٌ مَنَعَنِي فِيهِ مِنَ الْحَجِّ لِلْمَرَضِ. قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَهَذَا تَفْسِيرُ الْإِشْتِرَاطِ، يَعْنِي: اشْتَرِطِي أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْإِحْرَامِ حَيْثُ مَرَضْتُ وَعَجَزْتُ عَنْ إِمْتَامِ الْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَرِ الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُنْتِجُ التَّحَلُّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالِإِشْتِرَاطِ لِعَدَمِ الْإِفَادَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ، وَمَنْ يَرَى الْإِحْصَارَ بِالْمَرَضِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ. الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْآتِي، وَبِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْكُرُ الْإِشْتِرَاطَ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ؟ وَيَقُولُ: فَائِدَةُ الْإِشْتِرَاطِ تَعْجِيلُ التَّحَلُّ، لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَتَأَخَّرَ تَحَلُّهَا إِلَى حِينَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحَلِّهِ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمُحْصَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ حَتَّى يَخْرُجَ هَدْيُهُ بِالْحَرَمِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اهـ. وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ فَإِنَّ عِنْدَنَا اشْتِرَاطَ ذَلِكَ كَعَدَمِهِ، وَلَا يُفِيدُ شَيْئًا. وَهَذَا هُوَ الْمَسْطُورُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّ بِإِحْصَارِ الْمَرَضِ بِدُونِ الشَّرْطِ وَمَعَ الشَّرْطِ قِيلَ أَيْضًا: لَا يَجُوزُ التَّحَلُّ، وَجَعَلَ هَذَا الْحُكْمَ مَخْصُوصًا بِضِبَاعَةَ، كَمَا أَذِنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ فِي رَفْضِ الْحَجِّ وَلَيْسَ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا كَمَا لَا يَخْفَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

٢٧١٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

الفصل الثاني

٢٧١٢ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ) : أَيُّ: بَعْضَ أَصْحَابِهِ (أَنْ يُبَدِّلُوا) : بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، أَيُّ: يَعْرِضُوا (الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ) : بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدُ (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) : يَعْنِي: أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَخْرُجُوا بِدَلٍّ مَا نَحَرُوا فِي السَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ; لِعَدَمِ إِجْزَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وَقُوعِهِ فِي الْحَرَمِ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الشَّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِّ إِذَا حَلَّ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ لَا يَذْبَحُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِبْدَالِ، لِأَنَّهُمْ نَحَرُوا هَدَايَاهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَّةِ خَارِجَ الْحَرَمِ اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ تَبِعَهُ ذَبَحُوا دَمَ إِحْصَارِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (رَوَاهُ) : هُنَا بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ، وَفِي نُسْخَةِ الْحَقِّ بِهِ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ فِي نُسْخَةٍ: وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. الْفَصْلُ الثَّالِثُ. كَذَا فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَهُوَ غَلَطٌ إِذِ الْحَدِيثُ الْآتِي وَقَعَ فِي الْمَصَابِيحِ بِلَفْظٍ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرَضَ، وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ زِيَادَةِ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ.

٢٧١٣ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ

فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: " أَوْ مَرَضَ ". وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي " الْمَصَابِيحِ ": ضَعِيفٌ.

٢٧١٣ - (وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كُسِرَ : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (أَوْ عَرَجَ) : بِكُسْرٍ وَبَفَتْحٍ فِي الْقَامُوسِ: عَرَجَ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي رِجْلِهِ وَلَيْسَ بِخِلْقَةٍ، فَإِذَا كَانَ خِلْقَةً فَعَرَجَ كَفَرَجَ أَوْ بَثُلَتْ فِي غَيْرِ الْخِلْقَةِ، وَزَادَ فِي الْمَصَابِيحِ أَوْ مَرَضَ، يَعْنِي مِنْ حَدَثٍ لَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مَانِعٌ غَيْرُ إِحْصَارِ الْعُدْوِ (فَقَدْ حَلَّ) : أَيُّ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْرَكَ الْإِحْرَامَ وَيَرْجِعَ إِلَى وَطَنِهِ. (وَعَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ) : أَيُّ: يَقْضِي ذَلِكَ الْحَجَّ مِنَ السَّنَةِ الْآتِيَةِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّحَلُّ بِوَاسِطَةِ الْمَرَضِ، وَقِيلَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ وَمَعَ اشْتِرَاطِ كَمَا فِي حَدِيثِ ضُبَاعَةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى " أَوْ مَرَضَ " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَحِيحٌ (وَفِي " الْمَصَابِيحِ " ضَعِيفٌ) .

أَقُولُ: يُحْمَلُ عَلَى سَنَدِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ سَنَدِهِ ضَعْفُ سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ، كَمَا لَا يَخْفَى. وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّعَارُضِ وَرَجَحِ تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ عَلَى تَضْعِيفِ الْبُغَوِيِّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي شَرْحِ الْأَثَارِ عَنْ عَلْقَمَةَ. قَالَ: لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا وَهُوَ مُحْرَمٌ بِعُمْرَةٍ، فَذَكَرْنَاهُ لِأَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَبْعَثُ بِهِدْيٍ وَيُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مَوْعِدًا فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ حَلَّ، وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

٢٧١٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «الْحَجُّ عَرَفَةٌ، مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. أَيَّامٌ مَنَى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

٢٧١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ) : غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَهُوَ يَفْتَحُ الْيَاءَ تَحْتَهَا نَقْطَتَانِ وَفَتْحُ الْمِيمِ وَيُضَمُّ (الدَّيْلِيُّ) : بِكُسْرِ الدَّالِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ، وَقِيلَ: بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَكَانَ الْيَاءِ، وَحِينَئِذٍ تُكْتَبُ بِصُورَةِ الْوَاوِ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " الْحَجُّ عَرَفَةٌ) : أَيُّ: مَلَكَ الْحَجِّ وَمُعْظَمُ أَرْكَانِهِ وَقُوفُ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ (مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ) أَيُّ: الْوُقُوفُ بِهَا (لَيْلَةً جَمَعَ) : أَيُّ: وَلَوْ لَيْلَةً الْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ (قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) : فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوُقُوفَ يَفُوتُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ وَقْتَهُ يَمْتَدُّ إِلَى مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ (فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) : أَيُّ: لَمْ يَفُتْهُ وَأَمِنْ مِنَ الْفَسَادِ إِذَا لَمْ يُجَامِعْ قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَأَمَّا إِذَا فَاتَهُ الْوُقُوفُ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَلَّ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةُ إِحْرَامِهِ إِلَى قَابِلٍ، كَمَا نَقَلَ الْإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ، فَإِنْ اسْتَدَامَ إِحْرَامَهُ إِلَى قَابِلٍ لَمْ يُجِزْهُ الْحَجَّ. (أَيَّامٌ مَنَى ثَلَاثَةٌ) : أَرَادَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ (فَمَنْ تَعَجَّلَ) : أَيُّ: لِلنَّفَرِ (فِي يَوْمَيْنِ) : أَيُّ: الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) : وَسَقَطَ عَنْهُ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَمَى الْيَوْمَ الثَّالِثُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَتَعَجَّلَ جَاءَ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَهَذَا لَازِمٌ لِمُقَابَلَةِ قَوْلِهِ: (وَمَنْ تَأَخَّرَ) : أَيُّ: لِرَمْيِ يَوْمِ الثَّالِثِ (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) : وَهُوَ أَفْضَلُ لِكُونَ الْعَمَلِ فِيهِ أَكْمَلَ لِعَلِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا فِتْنَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَرَى الْمُتَعَجِّلَ أَثْمًا، وَأُخْرَى تَرَى الْمُتَأَخِّرَ أَثْمًا فَوَرَدَ التَّنْزِيلُ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْهُمَا، وَدَلَّ فِعْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى بَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَهَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ.

[بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ]

- حَرَسَهَا اللَّهُ - تَعَالَى -

الفصل الأول

٢٧١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا، وَقَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنْفَرُ صِيْدُهُ، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلَبَّيْتِهِمْ، فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ». متفق عليه.

[بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ]

أَيُّ: حُرْمَةِ حَرَمِهَا (حَرَسَهَا اللَّهُ - تَعَالَى -) أَيُّ حَمَاهَا وَحَفِظَهَا مِنَ الْآفَاتِ الْحَسِيَّةِ وَالْعَاهَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ.

الفصل الأول

٢٧١٥ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ) نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ (لَا هِجْرَةَ) مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَفْرُوضَةٌ (بَعْدَ الْفَتْحِ) كَمَا كَانَتْ قَبْلَهُ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) أَيُّ بَقِيَ فَرَضُ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ الْخَالِصَةِ، يَعْنِي الْإِخْلَاصَ فِي الْعَمَلِ الشَّامِلِ لِلْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: أَيُّ قَصْدٍ وَعَزْمٍ عَلَى إِعْلَاءِ الدِّينِ بِالْهِجْرَةِ عَنْ الْمَعَاصِي قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَتْ الْهِجْرَةُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ انْقَطَعَتْ تِلْكَ الْهِجْرَةُ الْمَفْرُوضَةُ، فَلَا تُنَالُ بِالْهِجْرَةِ تِلْكَ الدَّرَجَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لِلْمُهَاجِرِينَ، لَكِنْ يُنَالُ الْأَجْرُ بِالْجِهَادِ وَإِحْسَانِ النِّيَّةِ، وَأَمَّا الْهِجْرَةُ الَّتِي تَكُونُ لِصَلَاحِ دِينِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ مَدَى الدَّهْرِ، وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ

أَعْلَامُ نُبُوَّتِهِ وَهُوَ إِخْبَارُهُ أَنَّ مَكَّةَ تَدُومُ دَارَ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَتَصَوَّرُ مِنْهَا هِجْرَةٌ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ (وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيُّ إِذَا طَلَبْتُمْ لِلنَّفَرِ وَهُوَ الْخُرُوجُ إِلَى الْجِهَادِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجْرٍ: فَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ. بِالْقَاءِ مُخَالَفًا لِلْأَصُولِ الْمُتَعَمِّدَةِ فَتَكَلَّفَ بِقَوْلِهِ مُقَدَّرًا وَإِذَا وَجِبَ الْجِهَادُ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ فَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ (فَاَنْفِرُوا) بِكَسْرِ الْقَاءِ أَيُّ اخْرُجُوا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١] (وَقَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ) أَعَادَهُ تَأَكِيدًا، أَوْ إِشَارَةً إِلَى وَقْعِ هَذَا الْقَوْلِ وَقَدْ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ) أَيُّ مَكَّةَ يَعْنِي حَرَمَهَا، أَوْ الْمُرَادُ بِالْبَلَدِ أَرْضَ الْحَرَمِ جَمِيعَهَا (حُرْمَةُ اللَّهِ) أَيُّ حَرَمٌ عَلَى النَّاسِ هَتَكَ وَأَوْجَبَ تَعْظِيمَهُ (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) أَيُّ تَحْرِيمِهِ شَرِيعَةً سَالِفَةً، مُسْتَمَرَّةً وَقِيلَ مَعْنَاهُ: إِنَّهُ كَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيَحْرُمُ مَكَّةَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَظْهَرَ حُرْمَتَهَا، وَحَدَّدَ بَقْعَتَهَا، وَرَفَعَ كَعْبَتَهَا، بَعْدَ مَا أَنْدَرَسَتْ بِسَبَبِ الطُّوفَانِ الَّذِي هَدَمَ بِنَاءَ آدَمَ وَبَيْنَ حُدُودِ الْحَرَمِ (فَهُوَ) أَنَّ الْبَلَدَ (حَرَامٌ) أَيُّ مُحَرَّمٌ مُحْتَرَمٌ (بِحُرْمَةِ اللَّهِ) أَيُّ بِتَحْرِيمِهِ - تَعَالَى - (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) إِيْمَاءٌ إِلَى عَدَمِ نَسْخِهِ (وَإِنَّهُ) أَيُّ الشَّأْنُ (لَنْ يَحِلَّ) أَيُّ لَمْ يَحِلَّ (الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ) أَيُّ الْقِتَالُ لِي (إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ) دَلَّ عَلَى أَنَّ فَتْحَ مَكَّةَ كَانَ عُنُودًا وَقَهْرًا كَمَا هُوَ عِنْدُنَا، أَيُّ أُحِلَّ لِي سَاعَةٌ إِرَاقَةِ الدَّمِ دُونَ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ (فَهُوَ) أَيُّ الْبَلَدِ (حَرَامٌ) أَيُّ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بَعْدَ تِلْكَ السَّاعَةِ (بِحُرْمَةِ اللَّهِ) أَيُّ الْمُؤَبَّدَةِ (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أَيُّ النَّفْخَةِ الْأُولَى (لَا يُعْصَدُ) أَيُّ لَا

يَقْطَعُ (شَوْكُهُ) أَيُّ وَلَوْ يَحْصُلُ التَّأْذِي بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُ الشَّوْكِ الْمُؤْذِي فَخَالَفَ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، وَلِذَا جَرَى جَمْعُ مَنْ مُتَأَخَّرِيهِمْ عَلَى حُرْمَةِ قَطْعِهِ مُطْلَقًا، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَاخْتَارَهُ فِي عِدَّةِ كُتُبِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْخُطَّابِ: كُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِبَاحَةِ قَطْعِ الشَّوْكِ وَيُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْظَرُّ مِنْهُ الشَّوْكَ الَّذِي يَرَعَاهُ الْإِبِلُ وَهُوَ مَا دَقَّ دُونَ الصُّلْبِ الَّذِي لَا تَرَعَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْخَطْبِ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ عُلَمَاءَ الْمَالِكِيَّةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - (وَلَا يَنْفَرُ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ (صِيْدُهُ) أَيُّ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالْأَصْطِيَادِ وَالْإِيحَاشِ وَالْإِيحَاجِ (وَلَا يَلْتَقِطُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لِقَطْعِهِ) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ، أَيُّ لَا تُؤْخَذُ سَاقِطَتُهُ (إِلَّا مِنْ عَرَفَهَا) بِالتَّشْدِيدِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، إِذَا التَّقْدِيرُ لَا يَلْتَقِطُهَا أَحَدٌ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا لِيُردَّه عَلَى صَاحِبِهَا وَلَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعِهَا، قِيلَ: أَيُّ لَيْسَ فِي لِقَاطِ الْحَرَمِ إِلَّا التَّعْرِيفُ فَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقِيلَ: حُكْمُهَا كَحُكْمِ غَيْرِهَا، وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهَا أَنْ لَا يَتَوَهَّمُ تَخْصِيصُ تَعْرِيفِهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ (وَلَا يَخْتَلِي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (خَلَاهَا) . يَفْتَحُ الْخَلَاءُ مَقْصُورًا، أَيُّ: لَا يَقْتَضِعُ نَبَاتَهَا وَحَشِيشَهَا. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَخْلَاءِ مَقْصُورًا الرُّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ، كَمَا أَنَّ الْحَشِيشَ هُوَ الْيَابِسُ مِنْهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي حُرْمَةِ الْقَطْعِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ. اهـ. وَهَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّيْخُ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَكَذَا إِنْ ذُبِحَ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ أَيُّ لَزِمَهُ قِيَمَتُهُ وَيَهْدِي بِهَا أَوْ يُطْعَمُ وَلَا يُجِزُّهُ الصَّوْمُ، أَوْ قَطْعُ حَشِيشَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ إِلَّا مَمْلُوكًا ; أَيُّ: لِلْقَاطِعِ أَوْ مُنْتَبِئًا أَوْ جَافًا ; أَيُّ: يَابِسًا.

(فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرَ) بِالنَّصْبِ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا بِالرَّفْعِ وَهُوَ تَلْقِينُ وَالتَّمَاسُ ; أَيُّ: قُلْ إِلَّا الْإِذْخَرَ بِكُسْرِ الهمزةِ وَالْخَلَاءِ الْمُعْجَمَةِ بَيْنَهُمَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ، وَهُوَ نَبْتُ عَرِيضِ الْأَوْرَاقِ (فَإِنَّهُ) : أَيُّ: الْإِذْخَرَ نَافِعٌ وَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ (لِقَيْنِهِمْ) : الْقَيْنُ الْحَدَادُ، وَكَذَا الصِّيَاغُ فَإِنَّهُمْ يَحْرِقُونَهُ بَدَلَ الْخَطْبِ وَالْقَحْمِ. (وَلِيُوتِرَهُمْ) أَيُّ لِسَقْفِهَا وَكَذَا لِسَقْفِ قُبُورِهِمْ، وَالْمَعْنَى لِيُوتِرَهُمْ حَالِ حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ، (فَقَالَ: "إِلَّا الْإِذْخَرَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧١٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : «لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتُهُ إِلَّا مُنْشِدٌ» .

٢٧١٦ - (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ (وَلَا يَلْتَقِطُ) : بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَيُّ: لَا يَأْخُذُ (سَاقِطَتَهَا) إِلَّا مُنْشِدٌ) أَيُّ: مُعْرِفٌ. قَالَ الشَّيْخُ: رَوَى أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهَا، وَلَا تَحُلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَيُوتِرُنَا. فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِلَّا الْإِذْخَرَ" . وَاخْتَلَا بِالْقَصْرِ: الْحَشِيشُ الرُّطْبُ، وَاخْتَلَاؤُهُ قَطْعُهُ وَلَا يُرْعَى الْحَشِيشُ، وَجُوزُهُ أَبُو يُونُسَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنِ الزَّائِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ اهـ كَلَامُهُ. وَهُوَ تَعْلِيلٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ فَلَا يَتِمُّ مَرَامُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَيَجُوزُ رَعْيُ نَبَاتِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ، لِأَنَّ الْبَهَائِمَ كَانَتْ تُسَاقُ فِيهِ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ الْأَفْوَاهِ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَمَنِ أَصْحَابِهِ الْكَرَامِ، فَدَفُوعُ بَأَنِّ الْبَهَائِمِ لَا تَكْلِيفٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّاعِي، وَيُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي اسْتِثْنَاءِ الدَّوَابِّ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصْحَحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ "وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ نَقْلُ تَرَابِ الْحَرَمِ وَجَرِّهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ إِلَى حَرَمِ الْمَدِينَةِ"، كَمَا يَمْنَعُ نَقْلُ تَرَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَجَرِّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَلَوْ إِلَى حَرَمِ مَكَّةَ، وَيَكْرَهُ نَقْلُ تَرَابِ الْحِلِّ إِلَيْهِ، قَالُوا: وَالْفَرْقُ أَنَّ إِهَانَةَ الشَّرِيفِ أَقْبَحُ مِنْ رَفْعَةِ الْوَضِيعِ، وَأَمَّا نَقْلُ مَاءٍ زَمَرَمَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ فَدُوبٌ اتِّفَاقًا، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَدَّاهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو عَامَ

الْحُدُيَّةِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَمَلَهُ فِي الْأَدَاوِي وَالْقَرَبِ، وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرِيضِ وَيَسْتَشْفِيهِمْ بِهِ»، وَصَحَّ «عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَقْلَعُ وَتُخْبِرُ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَقْلَعُ». .
٢٧١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ» .
" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٧١٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ) . أَيُّ بِلَا ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمُطْلَقًا عِنْدَ الْحَسَنِ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ دُخُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا شَرَطَهُ مِنَ السِّلَاحِ فِي الْقَرَابِ، وَدُخُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَامَ الْفَتْحِ مَتَيْتًا لِلْقِتَالِ، كَذَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَتَبِعَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ، إِذِ الْمُرَادُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَكُونُ سَبَبًا لِرُغْبِ مُسْلِمٍ أَوْ أَذًى لِأَحَدٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ الْيَوْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْنَعُ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْحُجَّاجِ، وَأَمَّا عَامُ الْفَتْحِ فَهُوَ مُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ كَانَ أُبَيُّ لَهُ مَا لَمْ يَبِيعْ لِعَبْرِهِ مِنْ نَحْوِ حَمْلِ السِّلَاحِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٧١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: " اقْتُلْهُ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧١٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ) : بِكُسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، شَبَهُ قَلَنْسُوَةً مِنَ الدَّرْعِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ لَا يُرِيدُ النُّسْكَ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الشَّامِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُجَاوِزُوا الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ " . وَآيُضًا الْإِحْرَامُ لِتَعْظِيمِ الْبُقْعَةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا، وَدُخُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلِهَذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا " . يَعْنِي فِي الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلِّ الدُّخُولِ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِقِتَالِهِ. (فَلَمَّا نَزَعَهُ) : أَيُّ الْمَغْفَرِ مِنْ رَأْسِهِ (جَاءَ رَجُلٌ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ فَضْلُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو بَرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ. (وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ) : بِفَتْحَتَيْنِ (مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: " اقْتُلْهُ) .

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَانَ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتْلُ مُسْلِمٍ كَانَ يَخْدُمُهُ وَاتَّخَذَ جَارِيَتَيْنِ تَغْيِيَانِ بِهِجُو النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ يَعْنِي قِصَاصًا، وَيَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْحَرَّمَ لَا يَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى مَنْ جَنَى خَارِجَهُ وَالتَّجَاؤَ إِلَيْهِ، أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ لِارْتِدَادِهِ انْفِرَادًا، أَوْ مَعَ انْضِمَامِ قَتْلِ النَّفْسِ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قِصَاصًا يَحْمِلُ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْقِصَاصِ عَدَمٌ وَجُودَ شُرُوطِهِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَبِهِ بَطْلُ قَوْلِ ابْنِ حَجْرٍ، وَتَأْوِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُ بِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أُحِلَّتْ لَهُ، وَحِينَئِذٍ مَكَّةُ كَغَيْرِهَا بِخِلَافِهَا بَعْدَهَا مَرْدُودٌ بِوَضْعِ الْمَغْفَرِ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وَضْعِهِ نَقْضُ أَمْرِهِ، وَنَهْيُهُ فِي حُكْمِهِ مِنْ يَوْمِهِ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ أَذِنَ فِي قَتْلِ جَمَاعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَإِنْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، مِنْهُمْ هَذَا وَهُوَ أَشَدُّهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سُودَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ» .

رواه مسلم.

٢٧١٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ») : بِكَسْرِ الْعَيْنِ (سَوْدَاءُ) : قِيلَ : إِنَّهُ بِسَبَبِ الْمَغْفِرِ (بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) : تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، وَلَعَلَّ دُخُولَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عُرِفَ مِنْ عَدَمِ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، وَالْأَفْلَاحُ حَرَامٌ هُوَ النَّيَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالتَّلْبِيَةُ مَعَهَا عِنْدَنَا ، وَهُوَ لَا يُنَافِي اللَّبْسَ ، سَيِّمًا إِذَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّهُ كَانَ جَامِعًا بَيْنَ لُبْسِ الْمَغْفِرِ وَالْعِمَامَةِ ، وَنَقَلَ التَّوَوُّيُّ عَنْ عِيَاضٍ وَأَقْرَهُ مِنْهُ ، وَتَبِعَهُمَا الطَّبِيُّ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ دَخَلَ أَوَّلًا وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفِرُ ، ثُمَّ بَعْدَ إِزَالَتِهِ عَنْ رَأْسِهِ وَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَيْهِ ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ : «خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ» اهـ . وَفِي جَمْعِهِ نَظَرُ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى ، إِذْ لَا مَانِعَ أَنَّهُ حَالُ الدُّخُولِ كَانَ بِهِمَا ثُمَّ قَلَعَ الْمَغْفِرَ وَابْقَى الْعِمَامَةَ ، هَذَا وَفِي الْجُمْلَةِ جَازَ لُبْسُ السَّوَادِ فِي الْعِمَامَةِ وَغَيْرِهَا وَأَنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ نَظَرًا إِلَى أَكْثَرِ أَحْوَالِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَعَلًا وَأَمْرًا ، وَأَغْرَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِمْ : لُبْسُ الْخُطِيبِ السَّوَادَ بِدَعَا فُلَيْتُرْكَهَ وَيَلْبَسُ الْأَبْيَضَ إِلَّا أَنْ أُكْرِهَ بِخُصُوصِهِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْعَبَّاسِيُّونَ ، وَمَا أَحْسَنَ عِبَارَةَ الطَّبِيِّ فِيهِ جَوَازَ لُبْسِ السَّوَادِ فِي الْخُطْبَةِ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ .

٢٧٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ ، فَإِذَا كَانُوا بَبْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٧٢٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَغْزُو) : أَيُّ : يَقْصِدُ (جَيْشُ) : أَيُّ : عَسْكَرٌ عَنْ عَظِيمٍ فِي آخِرِ الزَّمَانِ (الْكَعْبَةُ) : أَيُّ : لِيُخْرِبَهَا (فَإِذَا كَانُوا بَبْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ) : أَيُّ بَقْعَةٍ فَيَحْضَرُ وَمَفَازَةٍ وَسَعَاءَ مِنْهَا ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ قُرْبَ الْمَدِينَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ (يُخَسَفُ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) . أَيُّ : يُخَسَفُ بِكُلِّهِمُ الْأَرْضَ (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ) : أَيُّ : الْحَالُ وَهُوَ مِنْ حُسْنِ السُّؤَالِ (يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ) : الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ جَمْعُ سُوقٍ ، فَالتَّقْدِيرُ : أَهْلُ أَسْوَاقِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ جَمْعُ سُوقَةٍ ، وَهِيَ الرَّعَايَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْدِيرِ . (وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟) : أَيُّ : فِي الْكُفْرِ وَالْقَصْدِ بِتَخْرِيبِ الْكَعْبَةِ ، عَطْفٌ عَلَى أَسْوَاقِهِمْ . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيُّ مَنْ لَا يَقْصِدُ تَخْرِيبَ الْكَعْبَةِ ، بَلْ هُمْ الضُّعَفَاءُ وَالْأَسَارَى . (قَالَ : " يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) ، فَيَدْخُلُ فِيهِمْ هَؤُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا فِي سَوَادِهِمْ وَأَعَانُوهُمْ عَلَى فَسَادِهِمْ ، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى : { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } [الأنفال: ٢٥] (ثُمَّ يَبْعَثُونَ) : أَيُّ : كُلُّهُمْ (عَلَى نِيَّاتِهِمْ) . أَيُّ : يُبْعَثُ مَنْ كَانَ نِيَّتُهُ الْإِسْلَامُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ كَانَ نِيَّتُهُ الْكُفْرُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٧٢١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا (ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ) : وَإِنَّمَا صُغِرَ سَاقَاهُ لِأَنَّ سَاقَيْهِ قَصِيرَتَانِ (مِنَ الْحَبَشَةِ) : أَيُّ : مِنَ الْكُفَّارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٢٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدُ أَفْجَ يَقْلَعُهَا جَرًّا جَرًّا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٧٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَأَنِّي بِهِ) : أَيُّ: مُلْتَبِسٌ إِلَيْهِ وَانْظُرْ إِلَيْهِ، يُرِيدُ بِهِ مَنْ يَخْرُبُ الْكَعْبَةَ، وَكَانَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَخْرُبُ الْكَعْبَةَ أَحَدٌ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ الْمُظْهِرُ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، إِذْ لَمْ يَعْرِفْ اتِّصَالَ الْحَدِيثَيْنِ لَا سِيَّمَا مَعَ اخْتِلَافِ الرَّوَايَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوَّلَى أَنَّ يُقَالُ: إِنَّهُ ضَمِيرٌ مَبْهُمٌ يَفْسِرُهُ مَا بَعْدَهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ التَّقْدِيرُ: كَأَنِّي بِرَجُلٍ أَسْوَدَ أَفْحَجٍ إِنْخ. (أَسْوَدٌ) : وَهُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْمَصَابِيحِ، ثُمَّ هُوَ إِمَّا بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِيهِ، أَوْ حَالٌ عَنْهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَفْحَجٌ) : بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ عَلَى الْجِيمِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَدَانِي صُدُورُ قَدَمَيْهِ وَيَتَبَاعَدُ عَقِبَاهُ، وَيَتَفَحَّجُ سَاقَاهُ، وَمَعْنَاهُ يَتَفَرَّجُ، وَالْفَحْجُ بِجِيمَيْنِ فَتَحٌ مَا بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ، وَهُوَ أَقْبَحُ مِنَ الْفَحْجِ (يَقْلَعُهَا) : أَيُّ: بِنَاءِ الْكَعْبَةِ (حَجْرًا حَجْرًا) : حَالَانِ نَظِيرُ بَوْبَةٍ أَبَا بَابًا، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا بَدَلَانِ عَنْ ضَمِيرِ الْكَعْبَةِ، وَالْمُرَادُ بِهَا بِنَاؤُهَا، وَأَيْضًا الْحَجْرُ جَامِدٌ، وَالْبَابُ مُشْتَقٌّ فَلَا يُقَالُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَتَدِيرٌ، ثُمَّ قِيلَ: وَيَرْمُونَهَا فِي الْبَحْرِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُهَنْدِسُونَ أَنَّ بَقَاءَهُمَا الْمُدَّةَ الْمُدِيدَةَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ الْعَدِيدَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

الفصل الثاني

٢٧٢٣ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحَادٌ فِيهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثاني

٢٧٢٣ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ) : وَهُوَ اشْتِرَاءُ الْقُوتِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ لِيُبَاعَ إِذَا اشْتَدَّ غَلَاؤُهُ، وَهُوَ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ وَفِي الْحَرَمِ أَشَدُّ (إِحَادٌ فِيهِ) : أَيُّ: مِثْلٌ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ فِي الْحَرَمِ قَالَ - تَعَالَى: {وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٧٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَكَّةَ: "مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا.

٢٧٢٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَكَّةَ) : أَيُّ: خِطَابًا لَهَا حِينَ وَدَاعَهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَهْمِهَا وَسَمَاعِهَا، وَذَلِكَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ (مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ) : صِبْغَةُ تَعَجُّبٍ (وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ) ، عَطْفٌ عَلَيْهِ، وَالْأَوَّلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَدِّ ذَاتِهَا أَوْ لِلْإِطْلَاقِ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّخْصِصِ (وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي) : أَيُّ صَارُوا سَبَبًا لِحُرُوجِي (مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ) . وَهَذَا دَلِيلٌ لِلْجُمُورِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ، خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدْ صَنَّفَ السُّيُوطِيُّ رِسَالَةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا) : تَمَيِّزٌ.

٢٧٢٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَنٍ حَمْرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٧٢٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَنٍ حَمْرَاءَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ) . قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَلَى وَزْنِ الْقِسُورَةِ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ، وَبَعْضُهُمْ شَدَّدَهَا أَيُّ: الرَّاءِ، وَالْحَزْوَرَةُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى التَّلِّ الصَّغِيرِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ هُنَاكَ كَانَ تَلًّا صَغِيرًا، وَقِيلَ: لِأَنَّ وَكِيعَ بْنَ سَلَمَةَ بْنَ زُهَيْرٍ بْنَ إِيَادٍ كَانَ وَلِيَّ أَمْرِ الْبَيْتِ بَعْدَ جُرْهُمِ فَبَنَى صَرْحًا هُنَاكَ، وَجَعَلَ فِيهَا أُمَّهُ، يُقَالُ:

لَهَا حَزْوَةٌ فَسَمِيَتْ مَكَّةَ بِهَا اِهـ. وَقِيلَ: اسْمُ سُوْقٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ الْآنَ مَعْرُوفٌ بِالْغُرُورَةِ، وَهُوَ بَابُ الْوَدَاعِ. (فَقَالَ) : أَيُّ: مُحَاطَبًا لِلْكَعْبَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ حَرَمِهَا، وَفِيهِ تَأْنِيْسٌ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِ أَتَمَّنَّا الْحَفِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَدْعِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَمِتًا إِلَى مَا وَرَاءَهُ، كَالْمُتَدِمِّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا، بَلْ كَالْكُرْهِ فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْهَا، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْأَدَبِ فِي مُفَارَقَةِ بَيْتِ الرَّبِّ، وَأَمَّا الْقَهْقَرَى وَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةً إِلَّا أَنَّهُ لَا تَزَاحِمُ سَنَةً، وَلَا تَدْفَعُهَا مَرَّةً فِيهَا بِدْعَةً حَسَنَةً. وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بَلْ رَفَعَهُ أَنْ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. («وَاللَّهُ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ») : فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ إِلَّا الْبُقْعَةَ الَّتِي ضَمَّتْ أَعْضَاءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، بَلْ مِنَ الْعَرْشِ إِجْمَاعًا وَتَحَلَّ الْمَالِكِيَّةُ فِي رَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى وَالْمَعْنَى بِمَا اعْتَرَفَ بِهِ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَعْتَمَتِهِمْ، أَنَّهُ تَشَبُّهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَمِنْ الْعَجِيبِ أَنَّهُمْ عَارَضُوا هَذَا الْحَدِيثَ الثَّابِتَ بِأَحَادِيثٍ ضَعِيفَةٍ ; بَلْ مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ الْبِلَادِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِي فِي أَحَبِّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ»، فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ دَحِيَّةَ، بَلْ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، فَإِنَّ الْأُئِمَّةَ قَالُوا: مِنْ كَمَالِ تَسَاهُلِهِ فِي كِتَابِهِ عَطَلَ تَمَامُ النَّفْعِ بِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ يَكُونُ التَّقْدِيرُ بَعْدَ مَكَّةَ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَيْضًا لِمَا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَيْرٌ بَيْنَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ الْبَحْرَيْنِ، أَوْ قَنْسَرَيْنِ، فَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ لِيُخْتَارَ اللَّهُ - تَعَالَى - لَهُ خَيْرُ تِلْكَ الْبِلَادِ، وَأَحْفَظُهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْفَسَادِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. (وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ) : أَيُّ: بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ (مَا خَرَجْتُ) : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَهُوَ الضَّرُورَةُ الدِّينِيَّةُ أَوْ الدُّنْيَوِيَّةُ، وَلِذَا قِيلَ: الدُّخُولُ فِيهَا سَعَادَةٌ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا شَقَاوَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) : وَغَيْرُهُمَا وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

وَأَمَّا خَيْرُ الطَّبَرَانِيِّ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ فَضْعِيفٌ ; بَلْ مُنْكَرٌ وَأَنَّهُ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى زَمَانِهِ لِكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ فِي حَضَرَتِهِ، وَمُلَازِمَةِ خِدْمَتِهِ لِأَنَّ شَرَفَ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِذَاتِهِ، بَلْ بِوُجُودِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِيهِ، وَزَوْرُهُ مَعَ بَرَكَاتِهِ، وَنَاهِيكَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبُقْعَتَيْنِ أَنَّ السَّفَرَ إِلَى مَكَّةَ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِلَى الْمَدِينَةِ سُنَّةٌ بِلَا نِزَاجٍ، وَأَيْضًا نَفْسُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ اتِّفَاقًا، إِذَا لَا تَضَاعَفَ فِيهِ أَصْلًا، بَلِ الْمُضَاعَفَةُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ، فَقَبِي الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الْحَفَاطِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ: " «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ» ". وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مِثْلُهُ بِالرَّأْيِ: صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهَةِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ وَعَدَمِهَا، فَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُخْتَارَ اسْتِحْبَابًا إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْذُورِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِلَى كَرَاهَتِهَا، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ هِجْرَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ: مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا عَلَى الْحَجِّ وَالرُّجُوعِ، وَهُوَ أَيْ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ، وَهَذَا أَيُّ: الثَّانِي أَحْوْطٌ لِمَا فِي خِلَافِهِ مِنْ تَعْرِيزِ النَّفْسِ عَلَى الْخَطَرِ، إِذْ طَبِعُ الْإِنْسَانِ التَّيْرَمَ وَالْمَلْلَ مِنْ تَوَارِدِ مَا خَالَفَ هَوَاهُ فِي الْمَعِيشَةِ، وَزِيَادَةُ الْإِنْسَابِ الْمُخِلِّ بِمَا يَجِبُ مِنْ

الاحْتِرَامِ لِمَا يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ عَلَيْهِ وَمُدَاوِمَةُ نَظَرِهِ إِلَيْهِ، وَأَيْضًا الْإِنْسَانُ مَحَلُّ الْخَطَا، كَمَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطُوءٌ الْمُضَاعَفُ يَضَاعَفُ» " أَيُّ: كَمِيَّةٌ عَلَى مَا رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنْ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّهَا فِي حَرَمِ اللَّهِ أَخْشَى وَأَغْلَظُ، أَيُّ تَضَاعَفُ

كَيْفِيَّةٌ فَتَنْهَضُ سَبِيلاً لِيُغْلِظَ الْمُوجِبُ وَهُوَ الْعِقَابُ، وَيُمْكِنُ كَوْنُ هَذَا هُوَ مَحْمَلُ الْمَرْوِيِّ مِنَ التَّضَاعُفِ كَيْلًا يُعَارِضُ قَوْلَهُ - تَعَالَى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا} [الأنعام: ١٦٠] أَعْنِي أَنَّ السَّيِّئَةَ تَكُونُ فِيهِ سَبَبًا لِمِقْدَارٍ مِنَ الْعِقَابِ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِهِ عَنْهَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى مِقْدَارِ سَيِّئَاتٍ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَكُلُّ مَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ سَبَبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ سَجِيَّةَ الْبَشَرِ، فَالسَّبِيلُ التَّروُّحُ عَنْ سَاحَتِهِ، وَقَلَّ مَنْ يَطْمَئِنُّ إِلَى نَفْسِهِ فِي دَعْوَاهَا الْبَرَاءَةَ هَذِهِ الْأُمُورَ - إِلَّا وَهُوَ فِي ذَلِكَ مَغْرُورٌ، أَلَا تَرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِبِّينَ إِلَيْهِ الْمَدْعُو لَهُ، كَيْفَ اتَّخَذَ الطَّائِفَ دَارًا وَقَالَ: لِأَنَّ أَذْنَ بَرَكِيَّةً - وَهُوَ مَوْضِعُ بَقَرِ الطَّائِفِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَذْنُ ذَنْبًا وَاحِدًا بِمَكَّةَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا مِنْ بَلَدَةٍ يُؤْخَذُ الْعَبْدُ فِيهَا بِالْهِمَّةِ قَبْلَ الْعَمَلِ إِلَّا مَكَّةَ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ: ارْجِعْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنَّا نَسْمَعُ أَنَّ سَاكِنَ مَكَّةَ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَكُونَ الْحَرَمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلِّ؛ لِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْ حَرَمِهَا. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَطِيبَةً أُصِيبَهَا بِمَكَّةَ أَعْرَضَ عَلَيَّ مِنْ سَبْعِينَ خَطِيبَةً بَعْدَهَا. نَعَمْ أَفْرَادٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اسْتَخْلَصَهُمْ وَخَلَّصَهُمْ مِنْ مَقْتَضِيَّاتِ الطَّبَاعِ، فَأُولَئِكَ هُمْ أَهْلُ الْجَوَارِ الْفَائِزُونَ بِفَضِيلَةٍ مِنْ يَضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَالصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ مَا يُحِبُّهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِهِ»". وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُهُ يُعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«مَنْ طَافَ أَسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَدَلِ رَقَبَةٍ»". قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "«مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ»". وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "«مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تيسَّرَ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَبِكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلَّ يَوْمٍ حِمْلَانِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»"، وَلَكِنَّ الْفَائِزَ بِهَذَا مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ إِجْبَاطِهَا أَقَلُّ الْقَلِيلِ، فَلَا يَبْنِي الْفَقْهَ بِاعْتِبَارِهِمْ وَلَا يَذْكُرُ حَالَهُمْ قِيْدًا فِي جَوَارِ الْجَوَارِ، لِأَنَّ شَأْنَ النَّفْسِ الدَّعْوَى الْكَاذِبَةَ، وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى الدَّعْوَةِ الْمُهْلِكَةِ، وَالْقُدْرَةَ عَلَى مَا يَشْتَرِطُ فِيمَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَتَطْلُبُهُ، وَإِنَّمَا لَا كَذِبٌ مَا يَكُونُ إِذَا حَلَفْتَ، فَكَيْفَ إِذَا ادَّعَتْ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ كَوْنُ الْجَوَارِ فِي الْمَدِينَةِ الْمَشْرِفَةِ كَذَلِكَ، فَإِنَّ تَضَاعُفَ السَّيِّئَاتِ وَتَعَاطُفَهَا وَإِنْ فَقِدَ فِيهَا، فَخَالَفَةَ السَّلَامَةِ وَقِلَّةَ الْأَدَبِ إِلَى الْإِخْلَالِ بِوَجِبِ التَّوَقُّيرِ، وَالْإِحْلَالِ قَائِمٌ أَيْضًا، وَهُوَ أَيْضًا مَانِعٌ إِلَّا لِلْأَفْرَادِ ذَوِي الْمَلَكَاتِ، فَإِنَّ مَقَامَهُمْ وَمَوْتَهُمْ فِيهَا السَّعَادَةُ الْكَامِلَةُ. فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: "«لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي؛ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَهِيدًا»". وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ غَيْرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "«مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا»". اهـ.

وَلَوْ أَدْرَكَ الْأَوَّلُونَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْآخَرُونَ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا الْغَافِلُونَ، لَحَكُمُوا بِحُرْمَةِ الْمُجَاوَرَةِ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِنْ شُيُوعِ الظُّلْمِ، وَكَثْرَةِ الْجَهْلِ، وَقِلَّةِ الْعِلْمِ، وَظُهُورِ الْمُتَنَكَّرَاتِ، وَفُشُوِ الْبِدْعِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَأَكْلِ الْحَرَامِ وَالشُّبُهَاتِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ لَيْسُوا بِمُجَاوِرِينَ، بَلْ لَهُمْ مَقَاصِدُ فَاسِدَةٌ صَارُوا بِهَا مُقِيمِينَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ، مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ جَرَايَةٍ أَوْ "جَامِكِيَّةٍ" أَوْ صُرَّةٍ أَوْ شُهْرَةٍ، غَالِبُهُمْ يَأْكُلُونَهَا، غَيْرَ اسْتِحْقَاقٍ لِحَالَتِهِمْ وَمِنْ غَيْرِ قِيَامِ بِوُظَائِفِ خِدْمَتِهِمْ، وَمِنْ غَيْرِ رِعَايَةِ لَشُرُوطِ الْأَوْقَافِ فِي مَدَاخِلَاتِهِمْ، لَكِنَّ هَذِهِ الْبَلِيَّةَ حَيْثُ عَمَّتِ الْبِلَادَ وَطَمَّتْ فِي الْبِلَادِ "طَابَتْ"، حَتَّى عَلَى الزُّهَادِ وَالْعِبَادِ. قَالَ - تَعَالَى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الروم: ٤١] لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. قَالَ - تَعَالَى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا

بِسُلْطَانٍ { [الرحمن: ٣٣] وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ، " وَلَعَلَّهُ لَا يُوَاخِذُنَا بِالْفِعْلِ وَالْإِحْسَانِ " .
الفصل الثالث

٢٧٢٦ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعُدَوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: أَتُذِّنُ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَدٍ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعْتَهُ أَذْنَانِي، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حَرَمَتُهَا الْيَوْمَ كَحَرَمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! أَنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَبْرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ: الْخَبْرَةُ: الْخِيَانَةُ.

الفصل الثالث

٢٧٢٦ - (وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعُدَوِيِّ): بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالذَّالِ (أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ) أَيُّ: ابْنِ الْعَاصِ الْأُمَوِيِّ الْقُرَشِيِّ، كَانَ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ نَائِبًا عَنْ ابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْخَلِيفَةِ بِالْحَقِّ فِي مَكَّةَ وَأَعْمَالِهَا وَالْعِرَاقَ وَغَيْرَهَا لَا الشَّامَ، فَإِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ تَغَلَّبَ عَلَيْهَا (وَهُوَ): أَيُّ: عَمْرُو (يَبْعَثُ الْبُعُوثَ): أَيُّ: يُرْسِلُ الْجِيُوشَ (إِلَى مَكَّةَ) وَالْبُعُوثُ: جَمَاعَةٌ مِنَ الْجُنْدِ يُرْسِلُهَا الْأَمِيرُ إِلَى قِتَالِ فِرْقَةٍ وَفَتْحِ بِلَادٍ. (أُتُذِّنُ لِي): بِفَتْحِ الذَّالِ وَتَبَدُّلِ هَمْزَتِهِ الثَّانِيَةِ بِأَلْيَاءٍ عِنْدَ الْإِبْتِدَاءِ، وَهُوَ أَمْرٌ مِنَ الْإِذْنِ. بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ (أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أُحَدِّثُكَ): بِالْجَزْمِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ (قَوْلًا): أَيُّ: حَدِيثًا (قَامَ بِهِ): أَيُّ: بِذَلِكَ الْقَوْلِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: خَطِيبًا، وَالْمَعْنَى حَدَّثَ بِهِ (الْعَدِ): أَيُّ: الْيَوْمَ الثَّانِي (مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتَهُ أَذْنَانِي): بِضَمِّ الذَّالِ وَسُكُونِهَا (وَوَعَاهُ قَلْبِي)، أَيُّ: حَفَظَهُ (وَأَبْصَرْتُهُ): أَيُّ: قَاتَلَهُ (عَيْنَايَ): فِيهِ تَأْكِيدَاتٌ لَا تَخْفَى (حِينَ تَكَلَّمَ حَمْدُ اللَّهِ): جُمْلَةٌ اسْتِثْنَائِيَّةٌ مَبْنِيَّةٌ أَيُّ: شَكَرَ اللَّهُ شُكْرًا جَزِيلًا (وَأَثْنِي عَلَيْهِ)، أَيُّ: ثَنَاءً جَمِيلًا (ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ): أَنْ جَعَلَهَا مُحَرَّمَةً مُعْظَمَةً وَأَهْلَهَا تَبَعَ لَهَا فِي الْحَرَمَةِ (وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ)، أَيُّ: مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَا يُبَاقِي أَنَّهُ حَرَمًا إِبْرَاهِيمُ بِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - (فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ): اسْتَفْتَى بِطَرِيقِ الْمُؤْمِنِ بِهِ عَنْ بَقِيَّتِهِ (أَنْ يَسْفِكَ): أَيُّ: يَسْكُبُ (بِهَا دَمًا) أَيُّ: بِالْجُرْحِ وَالْقَتْلِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفُقُ قَوَاعِدُنَا، وَإِلَّا فَالْدَمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ (وَلَا يَعْصِدَ): بِكُسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا أَيُّ: وَلَا يَقْطَعُ (بِهَا شَجَرَةً)، وَفِي مَعْنَاهَا النَّبَاتُ وَالْحَشِيشُ (لَأَنْ): شَرْطِيَّةٌ (أَحَدٌ): فَاعِلٌ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَجُوبًا يَفْسِرُهُ (تَرَخَّصَ): نَحْوُ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: ٦] وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١]، (بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): كَذَا فِي بَعْضِ النُّسخِ (فِيهَا. فَقُولُوا: لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ): أَيُّ: أَجَازَ (لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ). وَبِهِ تَمَّ جَوَابُ الْمُتَرَخِّصِ ثُمَّ ابْتَدَأَ عَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ): الثَّنَاءُ فِي الْكَلَامِ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ ابْنُ جَرِّ فَتَدَبَّرَ (وَقَدْ عَادَتْ): أَيُّ: رَجَعَتْ (حَرَمَتُهَا الْيَوْمَ): أَيُّ: يَوْمَ الْخُطْبَةِ الْمَذْكُورَةِ (كَحَرَمَتِهَا بِالْأَمْسِ): أَيُّ: مَا عَدَا تِلْكَ السَّاعَةَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْأَمْسِ الزَّمَنُ الْمَاضِي (وَلِيَبْلُغَ): بِسُكُونِ اللَّامِ وَكُسْرِهَا وَتَشْدِيدِ اللَّامِ (الشَّاهِدُ): أَيُّ: الْحَاضِرُ (الْغَائِبُ " فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟): مَا اسْتَفْهَمِيَّةٌ (قَالَ): أَيُّ: أَبُو شُرَيْحٍ (قَالَ): أَيُّ: عَمْرُو (أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ). أَيُّ: الْحَدِيثُ أَوْ الْحُكْمُ (مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّدَاءُ تَمَّةً: لِمَا قَبْلَهُ

أَوْ تَمْهِدًا لِمَا بَعْدَهُ (إِنَّ الْحَرَّمَ) : أَيُّ مَكَّةَ كَمَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ (لَا يُعِيدُ) : أَيُّ : لَا يُجِيرُ (عَاصِيًا) : أَيُّ : يَخُورُ الْخُرُوجَ عَلَى الْخَلِيفَةِ، زَعَمًا مِنْهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ هُوَ الْخَلِيفَةُ بِحَقِّ، وَالْحَالُ أَنَّهُ بَاطِلٌ (وَلَا فَارًّا) : أَيُّ : هَارِبًا (بِدَمٍ) ، أَيُّ قَتْلٍ بِالْكَلْبَةِ بِمَجَرَّدِ الْإِتْجَاءِ إِلَى الْحَرَمِ عَلَى وَجْهِ الْإِتْجَاءِ، فَإِنَّهُ يَطْلُبُ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يُضَيَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى وَلَا يُبَاعُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ، لِيُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ مُضْطَرًا فَيَقْتَصَّ مِنْهُ، فَبَطَلَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: إِنْ فِيهِ دَلِيلًا لَمَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَسْتَوْفِي مَنْ فِي الْحَرَمِ مَا لَزِمَهُ مِنْ قَوْدٍ أَوْ حَدٍّ، عَلَى أَنَّ مُقْتَضَى مَنْصِبِهِ عَدَمُ اعْتِبَارِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْعَدْلِ إِجْمَاعًا، فَكَيْفَ بِالظَّالِمِ اتِّفَاقًا (وَلَا فَارًّا) أَيُّ شَارِدًا (بِخَرَبَةٍ) . يَفْتَحُ الْخَلَاءُ الْمُعْجَمَةَ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقَدْ يُقَالُ بِضَمِّ الْخَلَاءِ أَيُّ بِنَايَةٍ وَأَصْلُهَا سَرَقَةُ الْإِبِلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْبُخَارِيِّ: الْخَرَبَةُ: الْخِنَايَةُ) . وَفِي نُسْخَةِ: الْخِيَانَةُ ضِدُّ الْأَمَانَةِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: عِنْدَ الْخَرَبَةِ الْبَلِيَّةُ.

٢٧٢٧ - وَعَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رِبْعَةَ الْمَخْزُومِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا» " . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٢٧ - (وَعَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رِبْعَةَ الْمَخْزُومِيِّ) أَخُو أَبِي جَهْلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تَزَالُ» : بِالتَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ (هَذِهِ الْأُمَّةُ) : أَيُّ: أُمَّةُ الْإِجَابَةِ (بِخَيْرٍ) : التَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ (مَا عَظَّمُوا) : أَيُّ: مُدَّةَ تَعْظِيمِهِمْ (هَذِهِ الْحُرْمَةُ) : أَيُّ: حَرَمًا مَكَّةَ وَحَرَمَهُ الْمَعْهُودَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ بِأَجْمَعِهَا (حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ) : أَيُّ التَّعْظِيمِ، أَوْ مَا ذَكَرَهُ: مِنَ الْحُرْمَةِ (هَلَكُوا) أَيُّ: بِالْإِهَانَةِ وَفَقَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

١٣٠١٥ [باب حرم المدينة]

[بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ]

(١٥) بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ - حَرَسَهَا اللَّهُ - تَعَالَى -

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٢٨ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدًّا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْضَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ لَهُمَا: " «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» " .

[١٥] بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ

عُلِمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ حُرْمَةٌ، عِنْدَنَا لَا حَرَمَ لِمَكَّةَ خِلَافًا لِلْأُمَّةِ الثَّلَاثَةِ، فَعِنْدَهُمْ يَحْرُمُ صَيْدُهَا وَقَطْعُ شَجَرِهَا، وَعِنْدَنَا لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْكَافِي: لِأَنَّ حِلَّ الْأَصْطِيَادِ عُرِفَ بِالنُّصُوصِ الْقَاطِعَةِ، فَلَا يَحْرُمُ إِلَّا بِرَاهِنٍ سَاطِعَةٍ وَمَرْوِيهِمْ مُحْتَمَلٌ وَهُوَ لَا يَصْلَحُ حُجَّةً (حَرَسَهَا اللَّهُ - تَعَالَى) .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٢٨ - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ) :

أَيُّ عَلِيٍّ: تَفْسِيرًا لِمَا فِي الصَّحِيفَةِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَدِينَةُ حَرَامٌ) : أَيُّ: مُحْتَرَمٌ مَمْنُوعٌ مِمَّا يَقْتَضِي إِهَانَةَ الْمَوْضِعِ الْمُكْرَمِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْحَرَامُ بِمَعْنَى الْحَرَمِ (مَا بَيْنَ عَيْرٍ) : يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَسُكُونِ الْيَاءِ (وَتَوْرٍ) : يَفْتَحُ الْمَثَلَةَ وَسُكُونِ الْوَاوِ، جَبَلَانِ عَلَى طَرَفِي الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ الْأَوَّلُ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَاْلْمَعْرُوفُ أَنَّهُ بِمَكَّةَ، وَفِيهِ الْغَارُ الَّذِي تَوَارَى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ ثَوْرٌ غَلَطًا مِنَ الرَّاوي، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَشْهُرُ فِي الرِّوَايَةِ، وَقِيلَ: إِنْ عَيْرًا جَبَلٌ بِمَكَّةَ أَيْضًا، فَالْمَعْنَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ بِمَقْدَارِ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ حَرَمٌ كَحُرْمَةِ مَا بَيْنَهُمَا، وَبِمَكَّةَ جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ: عَيْرٌ عَدَوِي، وَجَبَلٌ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ أَطْحَلُ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمَا الْحَرَمَتَيْنِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: " «حَرَمٌ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي» " فَشَبَّهَ إِحْدَى الْحَرَمَتَيْنِ بِعَيْرٍ لِنَتَوَسُّطِهِ وَنُشُوزِهِ، وَالْأُخْرَى بِثَوْرٍ لِامْتِنَاعِهِ تَشْبِيهًا بِثَوْرِ الْوَحْشِ، أَوْ أَرَادَ بِهِمَا مَأْزِمِي الْمَدِينَةِ فَشَبَّهَهُمَا بِعَيْرٍ وَثَوْرٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: " «حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمِيهَا» " وَمَا شُعْبَتَانِ تَكْتَفِنَانِيهَا، فَشَبَّهَهُمَا بِالْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ بِمَكَّةَ، كَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشَّرَاحِ. (فَمَنْ أَحْدَثَ) : أَيُّ: أَظْهَرَ (فِيهَا) : أَيُّ فِي الْمَدِينَةِ (حَدَّثًا) : أَيُّ: مُنْكَرًا أَوْ بَدْعًا، وَهِيَ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ (أَوْ آوَى) : بِالْمَدِّ وَيَقْصُرُ (مُحَدَّثًا) : بِكَسْرِ الدَّالَّةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ أَيُّ: مُبْتَدَعًا، وَقِيلَ: أَيُّ: جَانِبًا بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ، وَيُرَوَّى بِفَتْحِ الدَّالِ أَيُّ أَمْرًا مُبْتَدَعًا وَأَيَّوَاهُ الرِّضَاءُ بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ (فَعَلِيهِ) : أَيُّ: فَعَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا (لَعْنَةُ اللَّهِ) : أَيُّ: طَرَدَهُ وَابْعَادَهُ (وَالْمَلَايِكَةُ) : أَيُّ: دَعَاوُهُمْ عَلَيْهِ عَنْ رَحْمَتِهِ (وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ) : أَيُّ: مِمَّنْ عَدَّ الْمُحَدَّثَ وَالْمُؤْوَى، أَوْ هُمَا دَاخِلَانِ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ يَقُولُ:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وَالظُّلْمُ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ. (لَا يَقْبَلُ مِنْهُ) : أَيُّ قَبُولًا كَامِلًا (صَرَفٌ) : أَيُّ فَرَضٌ أَوْ نَافِلَةٌ أَوْ تَوْبَةٌ أَوْ شَفَاعَةٌ (وَلَا عَدْلٌ) ، أَيُّ نَافِلَةٌ أَوْ فَرَضَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ، لِأَنَّهُا تُعَادِلُ الْمُفْدَى، وَقِيلَ: شَفَاعَةٌ، وَقِيلَ: تَوْبَةٌ (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) : أَيُّ: عَهْدُهُمْ وَأَمَانُهُمْ (وَاحِدَةً) : أَيُّ: إِنَّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَرَاتِبِ، وَلَا الْعَاقِدِ بِهَا، وَكَانَ الَّذِي يَنْقُضُ ذِمَّةَ أَخِيهِ كَالَّذِي يَنْقُضُ ذِمَّةَ نَفْسِهِ، وَهِيَ مَا يَذِمُّ الرَّجُلُ عَلَى إِذَاعَتِهِ مِنْ عَهْدٍ وَأَمَانٍ، كَأَنَّهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ الَّذِي إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. (يَسْعَى بِهَا) : أَيُّ: يَتَوَلَّاهَا وَيَلِي أَمْرَهَا (أَدْنَاهُمْ) أَيُّ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ مَرْتَبَةً، وَالْمَعْنَى أَنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرٍ شَرِيفٍ أَوْ وَضِيعٍ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آوَى كَافِرًا لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤْوَى عَبْدًا، وَأَمَّا إِمَامُنَا الْأَعْظَمُ فَلَمْ يَعْتَبَرْ أَمَانُ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فَحَلُّهُ الْأَهَمُّ. (فَمَنْ أَخْضَرَ مُسْلِمًا) : بِإِخْلَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ نَقْضَ عَهْدِهِ وَأَمَانِهِ لِلْكَافِرِ، بِأَنْ قَتَلَ ذَلِكَ الْكَافِرَ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ، وَحَقِيقَتُهُ إِزَالَةُ خَفَرَتِهِ أَيُّ: عَهْدِهِ وَأَمَانِهِ (فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَايِكَةُ) : أَيُّ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، أَوْ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ لِكِرَاهَتِهِمُ الْعَاصِينَ (وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ) : وَكَذَا عَلَى مَنْ اقْتَدَى بِهِ أَوْ رَضِيَ بِفِعْلِهِ، فَتَكُونُ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْعَقْبَى، (لَا يَقْبَلُ مِنْهُ) : أَيُّ مِنْ الْمُخْفِرِ (صَرَفٌ وَلَا عَدْلٌ) : كَمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ وَالى قَوْمًا) : بِأَنْ يَقُولَ مُعْتَقٌ لَغَيْرِ مُعْتَقِهِ: أَنْتَ مَوْلَايَ (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ) ، لَيْسَ لَتَقْيِيدِ الْحُكْمِ بَعْدَ إِذْنِ وَقْصَرِهِ عَلَيْهِ، بَلْ بِنِي الْأَمْرِ فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ مَوْلَاهُ لَمْ يَأْذُنُوا لَهُ.

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيلَ: أَرَادَ بِهِ وَلَاءُ الْمَوْلَاةِ لَا وَلَاءُ الْعِتْقِ، كَمَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهِ تَنْبِيهُ عَلَى الْمَانِعِ، وَهُوَ إِطْلَاقُ حَقِّهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ، وَإِبْرَادُ الْكَلَامِ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ لَا تَقْيِيدَ حَتَّى يَجُوزَ الْإِنْتِسَابُ بِالْإِذْنِ. (فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَايِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ فِيهِ صَرَفٌ وَلَا عَدْلٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) هُوَ يُفِيدُ أَنَّ عَلِيًّا مَا كَتَبَ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى، فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْأَشْترُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ تَفْشَعُ فِي النَّاسِ، أَهْوَى شَيْءٍ عَهْدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: مَا عَهْدِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْئًا جَمَعَتْهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي. قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: "«مَنْ أَحْدَثَ حَدَّثًا»": الْحَدِيثُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ عَلِيٍّ بِإِبْطَالِ مَا يَزْعُمُهُ الشَّيْعَةُ وَيَقْتَرُونَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ عَلِيًّا أَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِلَافَةِ وَأَسْرَارِ أُخْرَى، وَخَصَّ أَهْلَ الْبَيْتِ بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ، فَهَذِهِ دَعَاوِي بَاطِلَةٌ وَاخْتِرَاعَاتٌ فَاسِدَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، وَمَعْنَى تَفَشُّعِ بِالْفَاءِ وَالشَّيْنِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ; أَي: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ عَلَى مَا فِي النَّهَايَةِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا: "مَنْ ادَّعَى): أَيِ انْتَسَبَ (إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) ، أَي: الْمَعْرُوفِ (أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) : هَذَا الْعَطْفُ يُؤَيِّدُ مَنْ فَسَّرَ الْمَوَالَاةَ بَوَلَاءِ الْعِتَاقَةِ (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْوَعِيدِ، فَإِنَّ الْعَتَقَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَةِ النَّسَبِ، فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْرٍ مِنْهُ هُوَ لَهُ كَانَ كَالِدَعِيِّ الَّذِي يَتَبَرَّأُ عَنْهُ هُوَ مِنْهُ، وَالْحَقُّ نَفْسُهُ بِغَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقُّ بِهِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ عَنِ الرَّحْمَةِ.

٢٧٢٩ - وَعَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ: أَنْ يَقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا" وَقَالَ: "الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَكُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٢٩ - (وَعَنْ سَعْدٍ): أَيِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَحَدِ الْعَشْرَةِ الْمُبَشِّرَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - "إِنِّي أُحَرِّمُ): أَيِ أُعْظِمُ أَوْ أَمْنَعُ (مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ): أَي: جَانِبَيْهَا مِنَ الْجِبَالِ، قِيلَ: اللَّابَةُ الْحَرَّةُ وَهِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحِجَارَةِ السُّودِ كَأَنَّهَا أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ، وَأَرَادَ بِهِمَا حَرَّتَيْنِ تَكْتَفِيَانِهَا (أَنْ يَقْطَعَ): بَدَلُ اسْتِمَالٍ مِنَ الْمَفْعُولِ

(عِضَاهُهَا): جَمْعُ عِضَةٍ بِحَذْفِ الْهَاءِ الْأَصْلِيَّةِ، كَمَا فِي شَفَةِ، وَهِيَ كُلُّ شَجَرٍ عَظِيمٍ لَهُ شَوْكٌ (أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا): حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ التَّنْزِيهِيِّ كَمَا سَيَجِيءُ (وَقَالَ: "الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَكُمْ): أَيِ لِأَهْلِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَذَلِكَ مُطْلَقٌ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَمُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْخَيْرِيَّةِ مِنْ جِهَةِ بَرَكَاتِ الْمَعِيشَةِ، فَلَا يَنَابِي بَرَكَاتِ الْفَضِيلَةِ الرَّائِدَةِ الثَّابِتَةِ لِمَكَّةَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، (وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ): أَي: مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ لَمَّا فَارَقُوهَا وَمَا اخْتَارُوا غَيْرَهَا عَلَيْهَا، وَمَا تَجَوَّلُوا لِلتَّوَسُّعَةِ فِي الدُّنْيَا. (لَا يَدْعُهَا) اسْتِنْتَفَافٌ مُبِينٌ، أَيِ لَا يَتْرُكُهَا (أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا): إِعْرَاضًا، احْتِرَازًا مِنْ تَرْكِهَا ضَرُورَةً (إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ) ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْمَدِينَةَ عَدَمُهُ، بَلْ يَنْفَعُهَا فَقْدُهُ، وَذَهَبَ إِلَى غَيْرِهَا شَرُّهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ} [محمد: ٣٨] قِيلَ: هَذَا الْإِبْدَالُ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ وَشَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَيَّامِ (وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ): أَي: بِالصَّبْرِ (عَلَى لَأَوَائِهَا): بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى وَيَدَّلُ أَي: شِدَّةُ جُوعِهَا (وَجَهْدِهَا): بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا أَي: مَشَقَّتِهَا مِمَّا يَجِدُ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَكَرْبَةِ الْعُرْبَةِ وَأَذِيَّةٍ مِنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اللَّأَوَاءُ: الشَّدَّةُ؛ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا ضَيْقُ الْمَعِيشَةِ وَالْفَقْهُ لَمَّا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي مَعْنَاهَا وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ تَفْسِيرِيًّا وَتَأْكِيدِيًّا لِأَنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى، وَالْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ التَّغَايُرُ. (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا): قِيلَ: أَوْ شَكُّ مِنَ الرَّاوي، وَهُوَ بَعِيدٌ جَدًّا، لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَوْهُ كَذَلِكَ، وَيَعْدُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الشَّكِّ، وَقِيلَ: تَقْسِيمٌ أَي: شَفِيعًا لِلْعَاصِي شَهِيدًا لِلْمُطِيعِ، أَوْ شَهِيدًا لِمَنْ مَاتَ فِي زَمَانِهِ شَفِيعًا لِمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ، وَقِيلَ: "أَوْ" بِمَعْنَى الْوَاوِ. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

• وفيه إشارة إلى بشاره حسن الخاتمة.

قال القاضي - رحمه الله -: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين عامة، وعلى شهادته لجميع الأمة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في شهادته أحد " «أنا شهيد على هؤلاء» "، فيكون تخصيصهم بذلك مزية مرتبة ورفعة منزلة. (رواه مسلم) • وفيه تنبيه أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابراً، بل شاكراً على إقامته في الحرمين الشريفين، ولا ينظر إلى ما فيما عداهما من النعم الصورية؛ لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية لحديث: " «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» ". ولحديث: " «من صبر على حر مكة ساعة تباعد من نار جهنم مائتي سنة» ". ونعم ما قال:

إِذَا لَمْ يَطْبُ فِي طَيْبِهِ عِنْدَ طَيْبٍ

تَطِيبُ بِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَطِيبُ

وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَعَلَا: {أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} [العنكبوت: ٦٧] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: ٣ - ٤] وَأَصْلُ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي وَصُولِ الرِّزْقِ وَحُصُولِ الْأَمْنِ الَّذِي بِهِ كَمَالُ الرَّفَقِ.

٢٧٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رواه مسلم.

٢٧٣٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا») أَي: مِنَ الْجُوعِ وَالْحَرِّ (أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ): قِيلَ مَخْصُوصُ بَرَمَانِ حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ: عَامٌّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) • ٢٧٣١ - وَعَنْهُ قَالَ: " «كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَنَّا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَنَبِيَّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمَثَلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ " ثُمَّ قَالَ: يَدْعُو أَصْغَرَ وَلَدِهِ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرُ» ". رواه مسلم.

٢٧٣١ - (وَعَنْهُ): أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: كَانَ النَّاسُ): أَيِ الصَّحَابَةِ (إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ): وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْبَاكُورَةَ وَالْأَنْمُودَجَ (جَاءُوا بِهِ): أَي: بِأَوَّلِ الثَّمَرِ وَفِي نُسْخَةٍ " بِهَا " وَالتَّائِيثُ اخْتَسَبَ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): أَي: طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ فِيمَا حَدَّدَ اللَّهُ بِهِ مِنَ النِّعْمَةِ (فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا) أَي: بَرَكَةً حَسِيَّةً وَمَعْنَوِيَّةً (وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا)، أَي: فِي ذَاتِهَا مِنْ جِهَةِ سَعَتِهَا وَسَعَةِ أَهْلِهَا، وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَنْ وَسَّعَ نَفْسَ الْمَسْجِدِ وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَثَّرَ الْخَلْقَ فِيهَا؛ حَتَّى عُدَّ مِنَ الْفَرَسِ الْمَعْدِ لِلْقِتَالِ الْمُهَيَّأِ بِهِمَا فِي زَمَنِ عُمَرَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ فَرَسٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَرَكَةِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَالْآخِرَوِيَّةَ وَالْحَسِيَّةَ. (وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا) أَي: فِيمَا يُكَالُ بِهِ كَمِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ (وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَنَّا): وَهُوَ كَيْلُ دُونَ الصَّاعِ (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَنَبِيَّكَ): أَثَرُهُ عَلَى رَسُولِكَ؛ لِأَنَّ مَقَامَ النُّبُوَّةِ يَخْتَصُّ بِالْحَقِّ - تَعَالَى - وَلِذَا فَضَّلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى مَقَامِ الرِّسَالَةِ، يَعْنِي أَنَّ نُبُوَّةَ الرَّسُولِ أَفْضَلُ مِنْ رِسَالَتِهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَقِّ وَهَذِهِ بِالْخَلْقِ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لِكِنَّهُ مُرْدُودٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ غَيْرِ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ مَا فِيهِ ذَاكَ، وَزِيَادَةُ خَطَأٍ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي تَعْلِيلِهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَعَارُضٍ وَتَنَاقُضٍ بَيْنَ نَقْلِيَّةٍ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ رَسُولٍ،

بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرِّعٍ سَوَاءٍ أَمْرٍ بِتَبْلِيغِهِ أَمْ لَا. وَالرَّسُولُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِالتَّبْلِيغِ، فَالرَّسُولُ جَامِعٌ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ مِنَ الْكَمَالِ فِي نَفْسِهِ وَالْإِكْمَالِ لغيرِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّكْمِيلَ أَكْبَرُ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْكَمَالِ فِي مَقَامِ التَّحْصِيلِ، نَعَمْ النُّبُوَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَخَذَ الْفَيْضَ مِنَ الْحَقِّ أَفْضَلُ مِنَ الرَّحْمَةِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِصْبَالٌ لَهُ إِلَى الْخَلْقِ؛ وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّةِ بِتَأْوِيلِ أَنَّ وَلَايَةَ النَّبِيِّ، وَهُوَ مَعْنَى النُّبُوَّةِ أَشْرَفُ مِنْ رِسَالَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ - وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ - أَنَّ مَرْتَبَةَ الرِّسَالَةِ الَّتِي هِيَ مَقَامُ جَمْعِ الْجَمْعِ حَيْثُ لَا تَحْجُبُهُ الْكَثْرَةُ عَنِ الْوَحْدَةِ، وَلَا تَحْجِزُهُ الْوَحْدَةُ عَنِ الْكَثْرَةِ أَمْ وَأَكْلُ مِنَ النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ مَقَامُ الْجَمْعِ الصَّرْفِ الْمُتَخَلِّصِ عَنْ مَقَامِ التَّفْرِقَةِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: النَّبِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْعَابِدِ الْمُشْتَغَلِ بِحَالِ نَفْسِهِ، وَالرَّسُولُ فِي مَرْتَبَةِ الْعَالِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي أَمْرِهِ وَأَمْرِ غَيْرِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ) . وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: «عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَبَعًا لغيرِهِ فِي الْقَوْلِ بِالتَّرَادُفِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ، فِيرِدُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} [الحج: ٥٢] وَحَدِيثُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ إِنَّ الرُّسُلَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةِ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا (وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ) : وَلَعَلَّهُ تَرَكَ وَحْبِيكَ تَوَاضَعًا مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ نَسِيَانًا مِنَ الرَّاوي، أَوْ وَقَعَ هَذَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ حَبِيبٌ (وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ) : أَيُ: بِقَوْلِهِ: {فَاجْعَلْ أَفْتَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: ٣٧] (وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ) : أَيُ: بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمِثْلِ (مَعَهُ) : وَالْمَعْنَى بِضَعْفٍ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (ثُمَّ قَالَ) : أَيُ أَبُو هُرَيْرَةَ (يَدْعُو) : أَيُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ فِي الْمَصَابِيحِ قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو، وَأَظْنَهُ الصَّوَابَ (أَصْغَرَ وَلِيدًا) : أَيُ مَوْلُودٍ وَلَوْ قَنًا. رُوِيَ مُكَبَّرًا وَقِيلَ مُصْغَرًا أَيُ وَلَدٍ صَغِيرٍ (لَهُ) قَالَ فِي الْمِفَاتِيحِ، يَعْنِي إِذَا فَرَّغَ مِنَ الدُّعَاءِ يَدْعُو أَصْغَرَ طِفْلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قِيلَ مِنْ أُمَّتِهِ (فِيُعْطِيهِ) : أَيُ الْوَلَدَ (ذَلِكَ الثَّمَرُ) : لِيَفْرَحَ ذَلِكَ الطِّفْلُ.

قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ يُعْطَى أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ» " اهـ.

وَهُوَ قَابِلُ التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَدُّدِ، قِيلَ: تَخْصِيصُ الصَّغِيرِ لِشِدَّةِ فَرَحِ الْوِلْدَانِ بِالْبَاكُورَةِ، وَفِي أَنَّهَا حَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِيجَادِ، وَقِيلَ: وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ النُّفُوسَ الْكَامِلَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَاكُورَةِ إِلَّا بَعْدَمَا يَعْمُ وَجُودُهَا وَيَتِمَّ شَهَادَتُهَا، وَيَقْدَرُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى أَكْلِهَا.

قَالَ الطَّبِيبُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُطْلَقَةٌ، مَا فِي الْمَتْنِ مُقَيَّدٌ، فِيمَا أَنَّ يُوَوَّلَ مَا فِي الْمَتْنِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ، أَوْ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَقَالَ عِصَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الشَّائِلِ، وَقَوْلُهُ: يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لِيَسْتَمِدَّ بِسُرُورٍ قَلْبَهُ عَلَى إِجَابَةِ دُعَائِهِ، وَهَذَا الْطُّفُّ مِمَّا قَالُوا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَاكُورَةِ وَالْوَلِيدِ فِي قُرْبِ عَهْدِهِمَا مِنَ الْإِيجَادِ.

قُلْتُ: وَفِيهِ بَحْثٌ مَعَ أَنَّهُ لَا مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ قَالَ: وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، وَلَعَلَّ قَوْلَهُ " لَهُ " مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوِهِ، وَلَيْسَ قِيدًا لِلْوَلِيدِ أَيُ: يَدْعُو لِلتَّمَرِّ فَلَا يُخَالِفُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ اهـ.

وَبَعْدَهُ لَا يَخْفَى، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ مُحْمُولَتَانِ عَلَى الْحَالَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَلِيدٌ لَهُ أَعْطَاهُ، أَوْ وَلِيدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ أَعْطَاهُ، إِذَا لَا شَكَّ أَنَّهُمَا لَوْ اجْتَمَعَا لَشَارَكَ بَيْنَهُمَا، نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ حَاضِرًا عِنْدَهُ فَلَا شُبْهَةَ أَنَّهُ يَنَادِي أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِرَبِّهِ مِنْ غَيْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٧٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ

الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ . رواه مُسْلِمٌ .
 ٢٧٣٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ) : أَيُّ الْخُدْرِيِّ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ) أَيُّ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا (جَعَلَهَا حَرَامًا) ، أَيُّ بَيْنَهَا وَعَيْنَهَا بَعْدَ انْدِرَاسِهَا (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا) نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ إِمَّا " لِحَرَمْتُ " عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ، أَوْ عَلَى حَذْفِ الزَّوَائِدِ أَيُّ لِفَعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيُّ: حَرَّمْتُ فَحَرَّمْتُ (مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا) : مَفْعُولُ ثَانٍ كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ الْعَكْسُ، وَالْمَأْزِمُ بِالْفَتْحِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَيُبَدَّلُ وَبِكُسْرِ الزَّايِ، الْمَوْضِعُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجِبَالِ، حَيْثُ يَلْتَقِي بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَيَتَسَّعُ مَا وَرَاءَهُ، وَالْمُرَادُ مَا بَيْنَ جَانِبِي الْمَدِينَةِ وَطَرَفَيْهَا (أَنْ لَا يَهْرَاقَ) : يَفْتَحُ الْمَاءَ وَيُسْكِنُ أَيُّ بِأَنْ لَا يَرِاقَ (فِيهَا دَمٌ) ، لِأَنَّ إِرَاقَةَ دَمِ الْمُسْلِمِ فِيهَا أَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهَا. قِيلَ: إِنَّهُ مَفْعُولُ حَرَّمْتُ عَلَى زِيَادَةٍ لَا مِثْلَ: فَلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَيُّ لِكَيْ يَعْلَمَ أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَيُّ: لَثَلَا يَهْرَاقَ أَوْ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِمَا حَرَّمَ أَيُّ: هُوَ أَنْ لَا يُسْفَكَ بِهَا دَمٌ، وَالْمُرَادُ مِنْ نَهْيِ إِرَاقَةِ الدَّمِ النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ الْمُفْضِي إِلَى إِرَاقَةِ الدَّمِ، لِأَنَّ إِرَاقَةَ الدَّمِ، الْحَرَامُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَالْمُبَاحُ مِنْهُ لَمْ نَجِدْ فِيهِ اخْتِلَافًا يُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ، وَقِيلَ: لَا يُسْفَكَ دَمٌ ; حَرَامٌ لِأَنَّ سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا. («وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ») : هَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الثَّانِي ; لِأَنَّ التَّاسِيْسَ أَوَّلَى مِنَ التَّأْكِيدِ (وَلَا تُخْبَطُ) بِالتَّائِيثِ وَالتَّذْكِيرِ أَيُّ لَا تُقَطَّعُ (فِيهَا شَجَرَةٌ) : وَقِيلَ: لَا تُضْرَبُ لِيَسْقُطَ أَوْرَاقُهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِقَوْلِهِ: (إِلَّا لِعَلْفٍ) : بِتَحْرِيكِ اللَّامِ وَإِسْكَانِهَا.

فِي النَّهْيَةِ: بِإِسْكَانِ اللَّامِ مَصْدَرُ عَلَفْتُ عَلَفًا، وَبِالْفَتْحِ اسْمُ الْحَشِيشِ وَالتَّنِّ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهَا، وَفِيهِ جَوَازُ اخْتِذِ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ لِلْعَلْفِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

قَالَ التُّورِبَشِيُّ، صَاحِبُ شَرْحِ مُسْلِمٍ، أَوَّلُ شُرَاحِ الْمَصَابِيحِ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " «حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ» "، أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْرِيمَ التَّعْظِيمِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَرَمِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: " «لَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ» " وَأَشْجَارُ حَرَمِ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ خَبْطُهَا بِحَالٍ، وَأَمَّا صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَإِنْ رَأَى تَحْرِيمَهُ نَفَرٌ يَسِيرُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ مِنْهُمْ لَمْ يَنْكُرُوا اصْطِيَادَ الطُّيُورِ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْغَنَّا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهْيٌ مِنْ طَرِيقٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. اهـ. كَلَامُهُ.

وَأَيْضًا قَالَ أَصْحَابُنَا: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: " أُحْرِمُ " مِنْ الْحُرْمَةِ لَا مِنَ التَّحْرِيمِ ; بِمَعْنَى أَعْظَمَ الْمَدِينَةَ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَبِهِ نَقُولُ فَعُظُمُهَا وَنُوقِرُهَا أَشَدُّ التَّوْقِيرِ وَالتَّعْظِيمِ ; لَكِنْ لَا نَقُولُ بِالتَّحْرِيمِ ; لِإِعْدَمِ الْقَاطِعِ احْتِرَازًا عَنِ الْجُرْأَةِ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ - تَعَالَى - . فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ شَبَهُ التَّحْرِيمَ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْحَمْلُ عَلَى التَّعْظِيمِ ؟ أُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّشْبِيهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، أَوْ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِهِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ; فَلَا يَصِحُّ الْحَمْلُ عَلَى مَا حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: " كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ " فَقُلْتُمْ فِي الْحُرْمَةِ فَقَطُّ لَا فِي وَجُوبِ الْجَزَاءِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَإِنْ قُلْتُمْ يَوْجُوبُ الْجَزَاءِ فَلَا نُسَلِّمُ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَّا عَنْ سَعْدٍ فَقَطُّ، وَعَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: وَهُوَ سَلْبُ الْقَاطِعِ وَالصَّائِدِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ، فَكَيْفَ يَجِبُ هُنَاكَ ؟ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَكَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى شَيْءٍ سَاغَ لَنَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى آخَرٍ، وَهَذَا لِأَنَّ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ يَصِحُّ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يُشَبِّهُهُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} [آل عمران: ٥٩] يَعْنِي: مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَخْلِيقُهُ بِغَيْرِ أَبِي، فَكَذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ تَشْبِيهِهُ بِمَكَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّعْظِيمِ فَقَطُّ

لَا فِي التَّحْرِيمِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ التَّعَارُضَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَبِالْحَمْلِ عَلَى مَا قُلْنَا يَدْفَعُ، وَدَفْعُهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ مَهْمَا أُمِكنَ بِالْإِجْمَاعِ، فَصَارَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَوَّلَى وَأَرْحَحَ بِلَا نَزَاعٍ، مَا أَبْعَدَ مِنْ اسْتِبْعَادِ وَهَذَا الْحَمْلُ مَعَ وُجُودِ فِعْلٍ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثْمَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، فَنَهَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَثْمَةُ الثَّلَاثَةُ - غَيْرُ الشَّافِعِيِّ - فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ صَيْدُوجَ وَعِضَاهَةَ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ اتَّفَقَ الثَّلَاثَةُ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ صَيْدٍ وَجٍّ وَقَطْعِ شَجَرِهِ، مَعَ مَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ التَّأَكِيدِ، وَأَوَّلُهُ أَوْ حَمْلُهُ عَلَى النَّسْخِ، فَكَذَا هَذَا مِثْلُهُ. فَالْجَوَابُ الَّذِي لَهُمْ فِي ذَلِكَ هُوَ جَوَابُنَا فِي هَذَا. وَلِنُورِدَ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نَتَسَكُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهَا. فَنَهَا: عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ لِأَبِي طَلْحَةَ ابْنٍ مِنْ أُمِّ سَلِيمٍ، يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَاحِكُهُ إِذَا دَخَلَ، وَكَانَ لَهُ طَيْرٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا فَقَالَ: "مَا شَأْنُ أَبِي عُمَيْرٍ؟" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ نَعِيرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ؟" قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَهَذَا كَانَ فِي الْمَدِينَةِ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا حُكْمُ صَيْدِ مَكَّةَ لَمَا أَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ النُّعَيْرَ، وَلَا اللَّعَبَ بِهِ كَمَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ.

وَقَالَ التُّورَيْشِيُّ: لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ فِي وَضْعِ الْحَاجَةِ. فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاءً، وَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْحَرَمِ. قِيلَ لَهُ: هَبْ أَنَّهُ كَمَا ذَكَرْتَهُ؛ وَلَكِنْ لَمْ قُلْتَ أَنَّ قَبَاءً لَيْسَتْ مِنَ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ فِي تَحْدِيدِ حَرَمِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَالْبَرِيدُ: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ، وَقَبَاءٌ لَا تَبْلُغُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَسَخًا. فَإِنْ قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ النُّعَيْرِ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ، أَوْ أَنَّهُ صَادٌّ مِنَ الْحِلِّ. قِيلَ لَهُ: هَذَا احْتِمَالٌ تَأْوِيلٌ، وَتَأْوِيلُ الرَّاوي لَيْسَ بِحُجَّةٍ، فَكَيْفَ تَأْوِيلُ غَيْرِهِ؟ وَقَوْلُهُ: أَوْ صَادَهُ مِنَ الْحِلِّ لَا يَلْزَمُنَا عَلَى أَصْلِنَا، لِأَنَّ صَيْدَ الْحِلِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْحَرَمِ عِنْدَنَا، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْنَا بَلْ عَلَيْهِمْ.

قَالَ التَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: طَاعِنًا فِينَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُمْ هَذَا ضَعِيفٌ فِيرُدُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ. وَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ هَذَا، مَعَ أَنَّ اسْتِدْلَالَنا بِالنَّصِّ وَاسْتِدْلَالَهُمْ بِالْقِيَاسِ فَلَا جَرَمَ أَنْ يُقَدَّمَ النَّصُّ عَلَى الْقِيَاسِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَاسُوا حُكْمَ الصَّيْدِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْاسْتِرْقَاقِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُهُ وَلَا يَرْفَعُهُ، حَتَّى إِذَا ثَبَتَ حَالُ الْكُفْرِ ثُمَّ طَرَأَ إِسْلَامٌ لَا يَرْتَفِعُ مِنْهُ حَقُّ الشَّرْعِ، وَلَنَا: أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ صَارَ مِنْ صَيْدِهِ، فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ، كَمَا إِذَا دَخَلَ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّعَرُّضُ بِالنَّصِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَادُ بِصَيْدِ الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ حَالًا فِيهِ، وَهَذَا فِيهِ فَوْجَبٌ تَرَكَ التَّعَرُّضُ لَهُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَلَمْ يُوْجَدْ مِثْلُهُ فِي الرِّقِّ. وَمَذْهَبُنَا مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَكَفَى بِهِمْ قُدُوءٌ، وَتَقْلِيدُهُمْ أَوَّلَى مِنَ الْقِيَاسِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ، فَعَلَيْنَا مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ دَلِيلَهُمْ أَضْعَفُ أَصْلًا.

وَمِنْهَا: فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا أَخَذَهُ كَانَ نَحْلٌ وَقُبُورٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَخَرِبٌ، فَأَمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ». . الْحَدِيثُ. وَقَوْلُهُ: أَخَذَهُ أَيَّ مَكَانِ الْمَسْجِدِ، فَعِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ قَطْعُ نَحْلِ الْحَرَمِ، فَلَوْ كَانَ حَرَمًا لَمَّا أَمَرَ بِالْقَطْعِ عَلَى أَصْلِهِمْ.

وَمِنْهَا: مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ زَبَالَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِمَسْلَمَةَ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ تَصِيدُهُ بِالْعَقِيقِ لَشِيعَتْكَ إِذَا ذَهَبَتْ وَتَقْلَيْتُكَ إِذَا جِئْتَ فَإِنِّي أَحَبُّ الْعَقِيقِ" رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ الْمُنْذَرِيُّ قَالَ فِي

التَّخْبَةِ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَازُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّ الْأُئِمَّةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ مُخَالَفٌ، وَزِيَادَةُ تَرْغِيبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَيْدِهَا عَنْ غَيْرِهَا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ لِكَوْنِ لَحْمِهَا تَرْبَى مِنْ نَبَاتِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ لَحْمُهَا مَرْيَّةً عَلَى لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي لَيْسَ مِنْهَا، كَمَا أَنَّ لُثْمَهَا مَرْيَّةٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَثْمَارِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّ كُنْتُ" قُلْتُ فِي الصَّيْدِ قَالَ: "أَيُّ" فَأَخْبَرْتُهُ بِالنَّاحِيَةِ الَّتِي كُنْتُ فِيهَا فَكَانَهُ كَرِهَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَقَالَ: "لَوْ كُنْتُ تَذْهَبُ إِلَى الْعَقِيقِ" الْحَدِيثُ، وَمِنْهَا مَا رَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ كَثِيرٌ مِنْ زَيْدٍ وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «أُحَدِّثُ جَبَلٌ يُحْبِنَا وَنُحِبُهُ فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ»، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ وَالْأَكْلُ مِنْهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِقَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ، وَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ فَعَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ أَحَدٍ مَنَعَ اسْتِحْبَابٍ لَا تَحْرِيمٍ، أَوْ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ لِلْبَيْعِ لَا لِلْأَكْلِ لِثَلَاثِ ضَمَمٍ عَلَيْهِمْ وَلِتَوَفَّرِ الصُّيُودُ بِهَا فَهَاهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّشْدِيدِ إِرَادَةً لِلتَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَصْطِيَادِ وَالِاتِّفَاعِ بِهِ، كَمَا قَالَ الْمُنَازِعُونَ فِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ صَيْدِ وَجِّ وَأَشْجَارِهِ وَهُوَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: حَمَاهُ أَيُّ وَادِي وَجِّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَظَرًا لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ لِإِبْلِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجَزِيَّةِ، فَيَجُوزُ الْأَصْطِيَادُ فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَنَعَ الْكَلَالِ مِنَ الْعَامَّةِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ: وَلَا أَعْلَمُ لِتَحْرِيمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجًّا مَعْنَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْحِمَى لِنَوْعٍ مِنْ مَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ قَالَ مَا حَاصِلُهُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ لِلتَّحْرِيمِ ثُمَّ نُسِخَ، فَكَمَا أَوَّلُوا ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَنَا أَنْ تَبُولَ هَذَا، ثُمَّ إِنْ صَحَّ مَرَادُ التَّحْرِيمِ فَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّبِيِّ عَنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ شَجَرِهَا كَوْنِ الْهَجْرَةِ إِلَيْهَا وَاجِبَةً فَكَانَ يَفْعَلُهُ بَقَاءُ لَزِينَتِهَا لِيَسْتَطِيعُهَا وَيَأْتِفُوهَا، لِأَنَّ بَقَاءَ ذَلِكَ مِمَّا يَزِيدُ فِي زِينَتِهَا وَيَدْعُو إِلَيْهَا كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ هَضْمِ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِينَتِهَا، فَلَمَّا انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ زَالَ ذَلِكَ، فَكَذَا هَذَا»، فَإِنْ قِيلَ فَصَارَ الْأَمْرُ مُحْتَمَلًا؛ أُجِيبُ فَعَادَ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا أَطْبَقْنَا الْكَلَامَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُرَادِ رَدًّا لِلْجَاهِلِ بِعِلْمِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْمُجْتَبَدِ الْأَعْلَمِ الَّذِي صَارَ عِيَالُهُ فِي الْفَنَاءِ جَمِيعَ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ انْفَرَدَ بِكَوْنِهِ تَابِعِيًّا مِنْ بَيْنِ الْمُجْتَبِدِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَيْثُ قَالَ فِي حَقِّهِ: لَمْ يَلْغُهُ حَدِيثُ الْمَنْعِ أَوْ بَلَّغُهُ نَخَالَفَهُ بِالرَّأْيِ وَالِدَفْعِ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٧٣٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يُخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامٍ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفْلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنِّي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم).

٢٧٣٣ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) أَيُّ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشِّرَةِ (أَنَّ سَعْدًا) فَهُوَ أَبُوهُ (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ) أَيُّ مَوْضِعٍ هِيَ لَهُ (بِالْعَقِيقِ) اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: مِنْ ذِي الْخَلِيفَةِ فَكَانَهُ مِنْ طَرَفِهَا (فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) أَيُّ شَجَرِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ (أَوْ يُخْبِطُهُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيُّ يُخْبِطُ وَرَقَ شَجَرٍ بِضَرْبٍ أَوْ رَمِيٍّ حَجَرٍ (فَسَلَبَهُ) أَيُّ أَخَذَ ثِيَابَهُ وَالسَّلْبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْمَسْلُوبُ (فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ) أَيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ (جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ) شَكَ الرَّاوي (مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ لِفَعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيُّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَعَاذًا (أَنَّ أَرُدَّ شَيْئًا نَفْلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ»، وَفِي أُخْرَى إِنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرًا رَطْبًا فَيَسْأَلُهُ فَيَكْلِمُهُ فِيهِ يَقُولُ: لَا أَدْعُ غَنِيمَةً غَنَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا. هَذَا الْحَدِيثُ

مَنْسُوحٌ، أَوْ قَوْلُ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعَ شَجَرِهَا، بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ بِلَا ضَمَانَ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَزَاءُ كَحَرَمِ مَكَّةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَحْرُمُ أَيْضًا هَاهُ. وَهُوَ مَذْهَبُنَا إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. ٢٧٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ». . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٣٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَعَكَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ هُمْ (أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَعَكُ الْحُمَى، وَقِيلَ أَلَمَّا وَقِيلَ نَعْتُ الْحُمَى وَهُوَ مُمَارَسَتُهَا الْمُحْرَمِ حَتَّى تَصْرَعَهُ (فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ) أَيُّ بِمَا صَدَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَتُ كَيْفَ تَجِدُكَ وَقَدْ أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ:

كُلُّ أَمْرٍ مُصِيبٍ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَبِمَا قَالَ بِلَالٌ إِذَا قَلَعَ عَنْهُ الْحُمَى يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أُبَيِّنَ لَيْلَةً ... بَوَادٍ وَعِنْدِي إِذْ خَرَّ وَجَلِيلٌ
وَهَلْ أُرْدَنَ يَوْمًا مِيَاهَ مَجْنَةٍ ... وَهَلْ تَبْدُونَ لِي شَامَةً وَطَفِيلٌ

وَهُمَا جَبَلَانِ، وَالْجَلِيلُ وَمِيَاهُ مَجْنَةٍ عَيْنٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ مَكَّةَ وَصَحَّةَ هَوَائِهَا، وَعَذُوبَةَ مَائِهَا، وَلَطَافَةَ جِبَالِهَا وَنَبَاتِهَا، وَنَفْخَةَ رِيَّاحِ نَبَاتِهَا الَّذِي بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِهَا وَأَبْنَائِهَا (فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ وَأَشَدَّ») أَيُّ بَلْ أَكْثَرَ وَأَعْظَمَ وَيُؤَيِّدُهُ فِي رِوَايَةِ وَأَشَدَّ وَأَمَّا تَجْوِيزُ ابْنِ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُ يَكُونُ أَوْ لِلشَّكِّ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَبَعِيدٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْمَرَامِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الْكَلَامُ كَحُبِّنَا أَشَدَّ، وَلَا يَخْفَى تَكْلُفُهُ عِنْدَ الْأَعْلَامِ ثُمَّ لَا يَنَافِي هَذَا مَا سَبَقَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لِمَكَّةَ «إِنَّكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّكَ أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ»، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُبَالِغَةُ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ مُجَاوِرَةَ الْمَدِينَةِ وَتَرَكَ التَّوْطِنَ وَالسُّكُونَ بِمَكَّةَ السَّكِينَةَ طَلَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِيدَ حُبَّهُ الْمَدِينَةَ فِي قُلُوبِ أَصْحَابِهِ؛ لِثَلَاثِ أَسْبَابٍ: الْمِيلُ غَرَضًا، إِذِ الْمُرَادُ بِالْحُبِّ الزَّائِدَةِ الْمَلَامَةُ لِلْمَلَاذِ النَّفْسِ، وَنَفْيُ مَشَاقِقِهَا لَا الْمَحَبَّةَ الْمُرْتَبَةَ عَلَى كَثْرَةِ الْمُثُوبَةِ، فَالْحُبُّ مُخْتَلِفٌ وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ فِيمَا حَرَّرْنَاهُ قَوْلَهُ (وَصَحِّحْهَا) أَيُّ اجْعَلْ هَوَاءَهَا وَمَاءَهَا صَحِيحًا (وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا) وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ»، وَهُوَ لَا يَنَافِي مُضَاعَفَةَ الْمُثُوبَةِ بِمَكَّةَ الْمُخْتَصَّةِ بِهَا دُونَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (وَانْقُلْ) أَيُّ حَوْلْ (حُمَاهَا) أَيُّ وَبَاءَهَا وَشَدَّتْهَا وَكَثَرَتْهَا (فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ كَانَ سَاكِنُوا الْجُحْفَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَهُودًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ، فَإِنَّ الْحُمَى انْتَقَلَتْ إِلَيْهَا حَتَّى مَنْ شَرِبَ مِنْ مَائِهَا حَمٌّ بَلْ لَوْ مَرَّ الطَّيْرُ فِي هَوَائِهِ حَمٌّ.

٢٧٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَدِينَةِ «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مِهْبَعَةً، فَتَاوَلَتْهَا أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةَ نُقِلَ إِلَى مِهْبَعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٣٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ قَالَ فِي حَدِيثِ رُؤْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَأْنِ الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ، فَيَكُونُ رَأَيْتُ حِكَايَةَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ثَائِرَةَ الرَّأْسِ) أَيُّ مُنْتَشِرَةَ شَعْرِ الرَّأْسِ (خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مِهْبَعَةً) بِسُكُونِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْبَقِيَّةِ الْأَرْضُ الْمَبْسُوطَةُ

الْوَاسِعَةُ (فَتَاوَلَتْهَا) أَيَّ أَوَّلَهَا وَالتَّوَلَّى تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يُقُولُ إِلَيْهِ (أَنَّ وَبَاءَ بِالْمَدِينَةِ) وَهُوَ بِالْمَدِّ وَيَقْصُرُ مَرَضٌ عَامٌّ، أَوْ مَوْتُ ذَرِيعٍ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْأَرْضِ الْوَحْمَةِ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا الْأَمْرَاضُ لَا سِيمًا لِلْغُرَبَاءِ، أَيَّ حَمَاهَا وَأَمْرَاضِهَا (نُقِلَ إِلَى مِهْيَعَةٍ) يُقَالُ: أَرْضٌ مِهْيَعَةٌ، أَيَّ مَبْسُوطَةٌ وَبِهَا كَانَتْ تُعَرَفُ فَلَمَّا ذَهَبَ السَّيْلُ بِأَهْلِهَا سُمِّيَتْ جَحْفَةً فَقَوْلُهُ (وَهِيَ الْجَحْفَةُ) تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَمْ يَلِدْ بِغَدِيرِ خُمٍّ أَخَذَ فَعَاشَ إِلَى أَنْ يَحْتَلِمَ إِلَّا أَنْ يَحْوَلَ مِنْهَا، وَغَدِيرُ خُمٍّ مَوْضِعٌ بِالْجَحْفَةِ، وَاسْتَشْكَلَ كَيْفَ قَدَمُوا الْمَدِينَةَ مَعَ كَوْنِهَا وَبِيَّةً، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ نَهَى عَنِ الْقُدُومِ إِلَى الْوَبَاءِ، فَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهُوَ: أَنَّ هَذَا الْقُدُومَ كَانَ قَبْلَ النَّبِيِّ، أَوْ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إِذَا هُوَ فِي الْقُدُومِ عَلَى الْوَبَاءِ الذَّرِيعِ وَالطَّاعُونَ، وَمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ مَجْرَدَ حُمَى تَشَدُّ وَتَطُولُ مَدَّتُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغُرَبَاءِ، وَلَا يَغْلِبُ الْمَوْتُ بِسَبَبِهَا.

٢٧٣٦ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَيَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَيَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٣٦ - (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَمَنُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّائِيثِ (فَيَأْتِي قَوْمٌ) أَيَّ فَيَذْهَبُونَ إِلَى الْيَمَنِ فَيَعْجَبُ بَعْضُ بِلَادِهِمْ، وَهَنِيَّةٌ عِشَّتِهِمْ فَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْمُهَاجَرَةِ إِلَيْهَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ فَيَأْتُونَ (يَبْسُونَ) يَفْتَحُ الْيَاءُ وَضَمُّ الْبَاءِ وَضَمُّ الْيَاءِ وَكُسْرُ الْبَاءِ وَالسِّينُ مُشَدَّدَةٌ، يُقَالُ: ابْسَسْتُ الدَّابَّةَ وَبَسَسْتُهَا: أَيَّ سَقَطَهَا أَيَّ يَسِيرُونَ سِيرًا شَدِيدًا (فَيَتَحْمَلُونَ) أَيَّ يَرْتَحِلُونَ (بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ) أَيَّ انْقَادَ لَهُمْ مِنَ الْأَجَانِبِ فِي السَّفَرِ مَعَهُمْ (وَالْمَدِينَةُ) أَيَّ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَدِينَةَ (خَيْرٌ لَهُمْ) مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهَا حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَهْطُ الْوَحْيِ وَمَنْزِلُ الْبَرَكَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أَيَّ أَنَّ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَمَّا فَارَقُوهَا، وَلَمَّا اخْتَارُوا عَلَيْهَا غَيْرَهَا مِنَ الْبِلَادِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ لَوْ لِلتَّمَنِّيِّ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَرْتَحِلُ قَوْمٌ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ فَتْحِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكْثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ مِمَّا تَرَكُوهُ مِنَ الْبِلَادِ (وَيَفْتَحُ الشَّامُ) بِالْوَجْهِينِ (فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الْعِرَاقُ) بِالتَّذْكِيرِ فَقَطْ (فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ) أَيَّ مِنَ الْيَمَنِ، وَلَا الشَّامَ، وَالْعِرَاقُ، فَلَا دَلَالَهَ فِيهِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) وَفِي الْحَدِيثِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمُغِيبَاتِ الْوَاقِعَاتِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَأَمْرَتْ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ». يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٣٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (وَأَمْرَتْ) أَيَّ فِي الْمُهْجَرَةِ (بِقَرْيَةٍ) أَيَّ بِنَزْوِهَا أَوْ اسْتِطَانِهَا (تَأْكُلُ الْقَرْيَ) أَيَّ تَغْلِبُهَا وَتُظْهِرُ عَلَيْهَا، وَالْمَعْنَى يَغْلِبُ أَهْلُهَا وَهُمْ الْأَنْصَارُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ قُرَى وَالْأَنْصَارِ، وَفِي الْقَائِمِ أَيَّ يَفْتَحُ أَهْلُ الْقَرْيَ وَيَقْتَسِمُونَ أَمْوَالَهَا، فَعَلَّ ذَلِكَ أَكْلًا مِنْهَا لِلْقَرْيَ عَلَى سَبِيلِ التَّمَثِيلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْضِيلًا لَهَا عَلَى الْقَرْيَ كَقَوْلِهِمْ: هَذَا حَدِيثٌ يَأْكُلُ الْأَحَادِيثُ أَيَّ يُفْضِلُهَا، وَمِنْ اللَّطَائِفِ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَانِنَا أَنَّ شَخْصًا جَاوَبَ الْقَصِيدَةَ الْبُرْدَةَ بِشِعْرِ سَخِيفٍ، وَنَظْمٌ ضَعِيفٍ، وَكَانَ قَرَأَ قَصِيدَتَهُ وَيَمْدَحُهَا فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِ وَيَقُولُ: هَذَا الْبَيْتُ يَبْلَعُ الْبُرْدَةَ، وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الظُّرَفَاءِ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَلَمَّا أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا يَبْلَعُ.

الْبُرْدَةِ قَالَ: يَا فُلَانُ إِنَّا لَمْ نَزِدِ الْبَالُوعَةَ، فَجَلَّ الشَّاعِرُ وَبَهَتَ الْفَاجِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلُ الْأَكْلِ لِلشَّيْءِ الْإِفْنَاءُ لَهُ ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِفَتْحِ الْبِلَادِ وَسَلَبِ الْأَمْوَالِ، فَكَانَهُ قَالَ يَأْكُلُ أَهْلُهَا الْقُرَى، أَوْ أَضَافَ الْأَكْلَ إِلَيْهَا لِأَنَّ أَمْوَالَ تِلْكَ الْبِلَادِ تُجْمَعُ إِلَيْهَا وَتُفْنَى فِيهَا (يَقُولُونَ) أَيِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى لَهَا (يَثْرِبُ) أَوْ هِيَ يَثْرِبُ (وَهِيَ الْمَدِينَةُ) أَيِ يُسَمُّونَهَا هَذَا الْإِسْمَ وَالْإِسْمُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ هُوَ الْمَدِينَةُ لِذَلَالَتِهَا عَلَى التَّعْظِيمِ، وَأَمَّا التَّثْرِيبُ فَهُوَ اللُّومُ وَالتَّوْبِيخُ قَالَ - تَعَالَى - حِكَايَةً {لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} [يوسف: ٩٢] (تَنْفِي النَّاسِ) أَيِ الْخَلِيفَتَيْنِ (كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ يَثْرِبُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَدِينِ، وَقِيلَ هُوَ اسْمُ أَرْضِهَا سُمِّيَتْ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِقَةِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَهَا وَبِهِ كَانَتْ تُسَمَّى قَبْلَ الْإِسْمِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ غَيَّرَ هَذَا الْإِسْمَ فَقَالَ بَلْ هِيَ طَابَةُ، وَجَعَلَ الْمَدِينَةَ مَكَانَهَا وَكَانَهُ كَرِهَ هَذَا الْإِسْمَ لِمَا يُقُولُ إِلَيْهِ مِنَ التَّثْرِيبِ أَوْ لِعَبْرِ ذَلِكَ أَيِ مَنْ أَنَّهُ اسْمُ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِقَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ؛ أَيِ الْإِسْمِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ تُدْعَى بِهِ هِيَ الْمَدِينَةُ فَإِنَّهَا يَلِيقُ بِأَنْ تُتَّخَذَ دَارَ إِقَامَةٍ مِنْ مَدِينٍ بِالْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ بِهِ، تَنْفِي النَّاسِ أَيِ شِرَارِهِمْ وَهَمَجِهِمْ، يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّشْبِيهُ بِالْكَبِيرِ فَإِنَّهُ يَنْفِي خَبَثَ الْحَدِيدِ وَهُوَ يَفْتَحُ الْخَاءَ وَالْبَاءَ وَبِالْمَثَلَةِ رَدِيئُهُ، ثُمَّ كُورُ الْحَدَادِ بِضَمِّ الْكَافِ تَوَقَّدَ النَّارِ مِنَ الطِّينِ وَالْكَبِيرِ زَقَهُ الَّذِي يَنْفَخُ فِيهِ، وَالْمُرَادُ مَا بُنِيَ مِنَ الطِّينِ اهـ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ حُكِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّ مَنْ سَمَّاهَا يَثْرِبُ كُتِبَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا فِي الْقُرْآنِ بِيَثْرِبَ فَهِيَ حِكَايَةُ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ تَحْرِيمُ تَسْمِيَةِ الْمَدِينَةِ بِيَثْرِبَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا: «مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلَيْسَتْغْفِرَ اللَّهُ، هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ» قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ يُحَقِّرُ شَأْنَ مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَصَفَ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ؛ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى عَاصِيًا، بَلْ هُوَ كَافِرٌ وَتَعَقُّبُهُ ابْنُ جَرٍّ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَقَالَ فِي الْفَاتِحِ: أَسْنَدَ تَسْمِيَتُهَا بِيَثْرِبَ إِلَى النَّاسِ تَحَاشِيًا عَنْ مَعْنَى التَّثْرِيبِ، وَكَانَ يُسَمِّيَهَا طَابَةَ وَطَبِيَّةً وَيَقُولُونَ صِفَةً لِلْقُرْبَةِ وَالرَّاجِعِ مِنْهَا إِلَيْهَا مَحْذُوفٌ، وَالْأَصْلُ يَقُولُونَ لَهَا.

٢٧٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٧٣٨ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ») وَفِي رِوَايَةٍ طَبِيَّةً، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ مُسَمَّاهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، أَوْ أَمَرَ نَبِيَّهَ أَنْ يُسَمِّيَهَا بِهَا رَدًّا عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي تَسْمِيَتِهَا بِيَثْرِبَ؛ إِيْمَاءً إِلَى تَثْرِيهِمْ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهَا، وَكَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - يَقُولُ هِيَ طَابَةُ فِي ذَاتِهَا يَسْتَوِي فِي الطَّبِيَّةِ دُخُولُهَا وَخُرُوجُهَا، لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا الْخَادِثَةِ عَلَيْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٧٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعِي فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعِي فَأَبَى نَخْرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثًا وَيَنْصَعُ طَبِيهَا» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٣٩ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا) أَيِ وَاحِدًا مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ مِّنْ هَاجَرَ (بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيِ عَلَى الْمَقَامِ عِنْدَهُ (فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ) وَأَحَبَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا أَوْ تَشَاءَمَ بِالْبَيْعَةِ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْخُتَةِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [الحج: ١١] الْآيَةَ (فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعِي) اسْتِعَارَةً مِنْ إِقَالَةِ الْبَيْعِ وَهُوَ إِبْطَالُهُ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِنَّمَا أَبَى لِأَنَّهُ

لَا يَجُوزُ إِقَالَةُ بَيْعَةِ الْإِسْلَامِ وَلَا إِقَالَةُ بَيْعَةِ الْإِقَالَةِ مَعَهُ اهـ. وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لَتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِالْكَفْرِ وَالتَّسَبُّبِ لَهُ، وَالثَّانِي لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مُجَرَّانِ الْمُهَاجَرَةِ (ثُمَّ جَاءَهُ) أَيُّ ثَانِيًا (فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعِي) ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قِيَاسًا لَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الْبَيْعِ، وَلِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (فَأَبَى) لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ

(ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعِي فَأَبَى فَخَرَجَ) أَيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ (الْأَعْرَابِيُّ) مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْئًا) بَفَتْحَتَيْنِ يَعْنِي مَا تَبْرُزُهُ النَّارُ مِنَ الْجَوَاهِرِ الْمَعْدِنَةِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلطَّيْعِ فَتَخْلَصُ بِمَا تَبْرُزُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَرُوِيَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ يَعْنِي بِهِ الشَّيْءُ الْخَبِيثُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ مُنَاسَبَةً الْكَبِيرِ (وَيَنْصَعُ) يَفْتَحُ الْيَاءَ وَالصَّادَ الْمُهْمَلَةَ هُوَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، أَيُّ يَصْفُو وَيَخْلُصُ وَيَتَمَيَّزُ (طَبِيهَا) يَفْتَحُ الطَّاءَ وَكَسَرَ الْيَاءَ الْمُسَدَّدَةَ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، وَرُوِيَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَضَمِّ الْبَاءِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَوَّلُ هُوَ أَقْوَمُ مَعْنَى، لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي مُقَابَلَةِ الْخَبِيثِ، وَانَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالطَّبِيِّ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: رُوِيَ بِضَمِّ التَّاءِ وَسُكُونِ التَّوْنِ وَهِيَ أَشَدُّ الرِّوَايَاتِ لَفْظًا وَمَعْنَى مِنْ نَصْعَ لَوْنُهُ نَصُوعًا إِذَا اشْتَدَّ بَيَاضُهُ وَخَلْيَ، وَأَنْصَعَهُ غَيْرُهُ عَلَى اللَّغَةِ الْقِيَاسِيَّةِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَنْصَعٌ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَالرِّوَايَةُ بِالتَّشْدِيدِ أَكْثَرُ، وَطَبِيهَا بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ؛ جَعَلَ مِثْلَ الْمَدِينَةِ وَمَا يُصِيبُ سَاكِنِيهَا مِنَ الْجُهْدِ وَالْبَلَاءِ كَمِثْلِ الْكَبِيرِ وَمَا يُوقَدُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، فَيَمِيزُ بِهِ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّبِيِّ فَيَذْهَبُ الْخَبِيثُ وَيَبْقَى الطَّبِيُّ فِيهِ أَزْكَى مَا كَانَ وَأَخْلَصَ، كَمَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَأَظْهَرَ الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ، وَفِي التَّنْزِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِي حَقِّ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِنْ جِهَةِ التَّمَثِيلِ {فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: ١٧]

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٧٤٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ) أَيُّ تُخْرِجَ (شِرَارَهَا) كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ) أَيُّ يَذْهَبُ (خَبَثَ الْحَدِيدِ) أَيُّ وَيَسْخَهُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِأَنَّ بَعْثَتَهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَأَنْ يَكُونَ حِينَ خُرُوجِ الدَّجَالِ وَقَصْدِهِ الْمَدِينَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٧٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٧٤١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ) جَمْعُ نَقَبٍ بِسُكُونِ الْقَافِ وَهُوَ الطَّرِيقُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، قَالَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُطْلَقُ الطَّرِيقِ، أَوْ أُرِيدَ بِالنَّاقِبِ الْأَبْوَابَ وَالْمُرَادُ مَلَائِكَةُ حَرَسِهِ (لَا يَدْخُلُهَا) أَيُّ الْمَدِينَةِ أَوْ أَنْقَابَهَا (الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ) وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا مُسْتَقْلَلًا، وَكَوْنُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْأَنْقَابِ بِمَنْزِلَةِ الْحُجَّابِ، وَاقْفَيْنِ عَلَى بَابِهِ تَعْظِيمًا لِحُجَّتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ حُكْمًا مُرْتَبًا عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونُوا مَانِعِينَ دُخُولَ الْجَنِّ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ مِنْ أَثَرِ ضَرِبِهِمْ وَطَعْنِهِمْ ظُهُورَ الطَّاعُونَ وَدُخُولَ الدَّجَالِ الَّذِي هُوَ مُسْحُورٌ وَمُسْخَرٌ لَهُمْ، أَوْ هُمْ مُسْخَرُونَ لَهُ ابْتِلَاءً مِنْهُ - تَعَالَى - عَلَى عِبَادِهِ فَخَفِظَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْهُ أَهْلَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ بِرِكَهٍ مَا فِيهِمَا مِنَ الْبَقْعَتَيْنِ الْمُنِيعَتَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقَبٌ مِنْ

أَنْقَابَهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّبْحَةُ فَتَرْجِفُ الْمَدِينَةَ بِأَهْلِهَا. ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ إِلَيْهِ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٤٢ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيِّطُوهُ الدَّجَالُ) أَيُّ يَدُوسُهُ وَيَدْخُلُهُ وَيَفْسِدُهُ (إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ (لَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا) أَيُّ أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ أَوْ أَنْقَابِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) أَيُّ عَلَى ذَلِكَ النَّقَبِ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَلَيْهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَصُولِ وَتَكَلَّفَ لَهُ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ الطَّرِيقُ وَهُوَ يَذْكُرُ وَيُؤْنِثُ (صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا) أَيُّ يَحْفَظُونَ أَهْلَهَا (فَيَنْزِلُ) أَيُّ الدَّجَالُ بَعْدَ أَنْ مَنَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ (السَّبْحَةُ) بِكُسْرِ الْبَاءِ صِفَةً، وَهُوَ الْأَرْضُ الَّتِي تَعْلُوهَا الْمُلُوحَةُ وَلَا تَكَادُ تُنْبِتُ إِلَّا بَعْضَ الشَّجَرِ، وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ (فَتَرْجِفُ الْمَدِينَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ أَيُّ تَضْطَرِبُ (بِأَهْلِهَا)

أَيُّ مُلْتَبِسَةً بِهِمْ وَقِيلَ الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، أَيُّ تَحْرِكُهُمْ وَتَزَلِزُهُمْ (ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (نَخْرَجُ إِلَيْهِ) أَيُّ إِلَى الدَّجَالِ (كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْبَاءُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْسَّبِيَةِ، أَيُّ تَتَزَلُّزُ وَتَضْطَرِبُ بِسَبَبِ أَهْلِهَا لِيَنْفُضَ إِلَى الدَّجَالِ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا ; أَيُّ تَرْجِفُ مُلْتَبِسَةً ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْمُظْهِرِ: تَرْجِفُ الْمَدِينَةَ بِأَهْلِهَا أَيُّ تَحْرِكُهُمْ وَتَلْقِي مِيلَ الدَّجَالِ فِي قَلْبٍ مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ خَالِصِ الْعَقْلِ قَالَ: فَعَلَى هَذَا الْبَاءِ صِلَةُ الْفِعْلِ أَه. قَالَ مِيرُكُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَاءَ عَلَى هَذَا لِلتَّعْدِيَةِ، قُلْتُ لَا يَظْهَرُ غَيْرُ هَذَا الظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يُبَاقِي أَنْ يَكُونَ صِلَةُ الْفِعْلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٣ - (وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا ائْتَمَعَ كَمَا يَتَمَاعُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٤٣ - (وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ) أَيُّ بِالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ (إِلَّا ائْتَمَعَ) أَيُّ ذَابَ وَهَلَكَ (كَمَا يَتَمَاعُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٤٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ) بِضَمِّ الْأُولَيَيْنِ جَمْعُ جُدُرٍ جَمْعُ جِدَارٍ (أَوْضَعَ) أَيُّ أَسْرَعَ (رَاحِلَتَهُ) الْإِضَاعُ مَخْصُوصٌ بِالْبَعِيرِ وَالرَّاحِلَةِ النَّجِيبِ وَالنَّجِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ، فِي الْحَدِيثِ «النَّاسُ كَابِلٌ مَائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» (وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ) كَالْبَغْلِ وَالْفَرَسِ (حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ أَيُّ مِنْ أَجْلِ حُبِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا أَوْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ أَجْلِ حُبِّهَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُنْشِدَ فِي مَعْنَاهُ: .

إِذَا دَنَتِ الْمَنَازِلُ زَادَ شَوْقِي ... فَلَمَحَ الْعَيْنُ دُونَ الْحَجَرِ شَهْرٌ
وَلَا سِيمَا إِذَا بَدَتْ ائْخِيَامٌ ... فَارْجَعِ الطَّرْفَ دُونَ الشَّهْرِ عَامٌ
وَقَوْلُهُ:

وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا ... إِذَا دَنَتِ ائْخِيَامٌ مِنْ ائْخِيَامٍ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٤٥ - (وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا

بَيْنَ لَا بَتِيهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٧٤٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنِ النَّبِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَعَ) أَيُّ ظَهَرَ (لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) قِيلَ حَبَّةُ الْحَيِّ لِلْجَمَادِ إِعْجَابُهُ وَسُكُونُ النَّفْسِ إِلَيْهِ وَالْمُؤَانَسَةُ بِهِ ; لِمَا يُرَى فِيهِ مِنْ نَفْعٍ وَحُبَّةِ الْجَمَادِ لِلْحَيِّ ; مَجَازٌ عَنْ كَوْنِهِ نَافِعًا إِيَّاهُ سَادًّا مَانِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُؤْذِيهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ أَهْلُ أُحُدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَالْأَحْيَاءِ حَوَالِيهِ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: الْأَوَّلَى إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا يُنْكَرُ وَصْفُ الْجَمَادَاتِ بِحُبِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ ; كَمَا حَنَّتِ الْأُسْطُوَانَةُ عَلَى مُفَارَقَتِهِ حَتَّى سَمِعَ الْقَوْمُ حَنِينَهَا، كَمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوُحْيِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يُنْكَرُ أَنَّ يَكُونَ جَبَلٌ أُحُدٌ وَجَمِيعُ أَجْزَاءِ الْمَدِينَةِ كَانَتْ تُحِبُّهُ وَتَحْنُ إِلَى لِقَائِهِ حَالَ مُفَارَقَتِهِ (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ) أَيُّ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا (وَإِنِّي أُحَرِّمُ) أَيُّ أُعْظِمُ (مَا بَيْنَ لَا بَتِيهَا) أَيُّ طَرَفِي الْمَدِينَةِ أَوْ أُحَرِّمُ تَحْرِيبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ تَضْيِيعَ مَا فِيهِمَا مِنْ زِينَةِ الْبَلَدِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِثْلَ تَحْرِيمِ مَكَّةَ بِالْإِجْمَاعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٧٤٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (وَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ لِتَحْرُكِهِ بِهِ سُورًا لَمَّا رَفَى عَلَيْهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الثَّلَاثَةِ ; فَقَالَ لَهُ: «اثْبُتْ أُحُدٌ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالضَّيَّاءُ عَنْ سُوَيْدِيِّ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ بْنِ جَبْرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ بَلْفِظٍ: «أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَإِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا عَيْرُ جَبَلٍ يَغْضُنَا وَنُغْضِيهِ وَإِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبْرَانِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أُحُدٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ» .

(الفصل الثاني)

٢٧٤٧ - «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيَهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ ; وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ، فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

(الفصل الثاني)

٢٧٤٧ - (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) بِالتَّكْبِيرِ (قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا) أَيُّ عَبْدًا (يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ (فَجَاءَ مَوَالِيَهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ) أَيُّ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ وَرَدَّ سَلَبَهُ (قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ) قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ تَحْرِيمَهَا كَتَحْرِيمِ مَكَّةَ أَه. لَا يَظْهَرُ وَجْهَ دَلَالَتِهِ لَا مِنْ لَفْظِ التَّحْرِيمِ وَلَا مِنْ أَخْذِ السَّلْبِ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ، وَالْحَرَمُ بِمَعْنَى الْمُحْتَرَمِ الْمُعْظَمِ، وَإِنَّ أَخْذَ السَّلْبِ يُنَافِي كَوْنَ تَحْرِيمِهَا كَتَحْرِيمِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَرَمِ سَلْبِ الثِّيَابِ فِي جَزَاءِ الْعِقَابِ إِجْمَاعًا، مَعَ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ مُخَالَفٌ لِلْجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ (وَقَالَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ) هَذَا آخِرُ الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْهُ (فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً) أَيُّ بِالضَّمِّ أَيُّ رِزْقًا (أَطْعَمَنِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ عَيْنُهُ وَلَا أَبَالِي (وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ) أَيُّ تَبَرَّعًا قَالَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ احتياطياً للاختلاف فيه (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٧٤٨ - وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعْدٍ «أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ: - يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ: مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَنْ أَخْذَهُ سَلْبُهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٧٤٨ - (وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعْدٍ) صَوَابُهُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدٍ قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدٍ، وَمَوْلَى سَعْدٍ مَجْهُولٌ، وَصَالِحٌ مَوْثِقٌ رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ أَهْلٌ. فَعَلَى هَذَا أُسْقِطَ لَفْظُهُ عَنْ مَنْ قَلِمَ نَسَاجَ الْمَشْكَاةِ أَوْ وَقَعَ سَهْوٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مِيرُكٌ: وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَنَّ مَنْ صَنَّفَ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْكُتُبِ لَمْ يَذْكُرْ لِسَعْدٍ مَوْلَى يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (إِنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ) أَيْ مِنْ بَعْضِ أَشْجَارِهَا (فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ) أَيْ ثِيَابَهُمْ (وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ) تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّوَايَةِ عَنْهُ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ) أَيْ بَعْضِ أَشْجَارِهَا (شَيْءٌ وَقَالَ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قَطَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ شَجَرِهَا (شَيْئًا فَلَنْ) أَيْ لِلَّذِي (أَخْذَهُ) أَيْ الْقَاطِعُ (سَلْبُهُ) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٧٤٩ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَجَّ ذَكَرُوا أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّهُ بَدَلُ أَهْلِهَا.

٢٧٤٩ - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ) بَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، فِي النَّهْيَةِ: مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الطَّائِفِ، وَفِي الْقَامُوسِ: اسْمُ وَادٍ بِالطَّائِفِ لَا بَلَدَ بِهِ، وَغَلَطَ الْجَوْهَرِيُّ وَهُوَ مَا بَيْنَ جَبَلِ الْمُعْتَرِقِ وَلَأَمِيعِدِينَ وَمِنْهُ آخِرُ وَطْأَةٍ وَطَآهَا اللَّهُ بِوَجٍّ يَرِيدُ غُرُوزَةَ حُنَيْنٍ لَا الطَّائِفِ، وَغَلَطَ الْجَوْهَرِيُّ، وَحُنَيْنٌ وَادٍ قَبْلَ وَجٍّ، وَأَمَّا غُرُوزَةُ الطَّائِفِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ (وَعِضَاهُ) أَيْ أَشْجَارُ شَوْكِهِ (حَرَمٌ) بِكَسْرِ فَسْكُونٍ قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: حَرَمٌ وَحَرَامٌ لَغْتَانِ كَحَلٍّ وَحَلَالٍ، قُلْتُ: وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى: { وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَّةٍ أَهْلُكَا هَآئِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ } [الأنبياء: ٩٥] (مُحَرَّمٌ) تَأْكِيدٌ لِلْحَرَمِ

(لِلَّهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُحَرَّمٍ أَيْ لِأَمْرِهِ أَوْ لِأَجْلِ أَوْلِيَائِهِ، إِذْ رَوَى أَنَّهُ حَرَمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْحِمَى لِأَفْرَاسِ الْغَزَاةِ قَالَ الطَّبَّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، ثُمَّ نُسِخَ، ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَصَادُ فِيهِ وَلَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ضَمَانًا وَفِي مَعْنَاهُ النَّقِيعُ أَيْ بِالنُّونِ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ شَرْحِ السُّنَّةِ وَحَاصِلُهُ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا مِنْ أَنَّ النَّقِيعَ حَمَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِبْلِ الصَّدَقَةِ وَنَعْمِ الْجَزْيَةِ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى حَلِّ صَيْدِهِ وَقَطْعِ نَبَاتِهِ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهُ مَنَعُ الْكَلَالِ مِنَ الْعَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّقِيعِ وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالْمَوْقُوفِ، وَقَالَ شَارِحٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ عَلَى سَبِيلِ الْحُرْمَةِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ لِصَيْرِ حِمَى لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ مَرْعَى لِأَفْرَاسِ الْمُجَاهِدِينَ لَا يَرْعَاهَا غَيْرُهَا، وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ إِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَرِيدُ غُرُوزَةَ الطَّائِفِ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَعَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ فَرَأَى ذَلِكَ التَّحْرِيمَ لِيَرْتَفِقَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

قَالَ مِيرُكٌ: حَدِيثُ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي سَنَنِ الطَّائِفِيِّ وَأَبُوهُ، وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ: لَمْ يَتَابَعْ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَقَالَ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَبَّانَ. أَهْلٌ. وَهَذَا يَبِينُ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حُكْمٍ عَظِيمٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى تَحْرِيمِ (وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ) أَيْ

صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (وَجْهٌ، ذَكَرُوا) أَيِ الْعُلَمَاءِ (أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ) قَالَ ابْنُ جَرَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ، أَيِ نَاحِيَةٍ هِيَ الطَّائِفُ فَلِزِمَ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ الطَّائِفِ حَرَمٌ، وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا قَالَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَقْوَالِ اللُّغَوِيِّينَ، وَمُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ أَيْضًا فِي بَيَانِ سَبَبِ جَعْلِهِ حَرَمًا؛ إِنَّهُ جَاءَ فِي وَجْهِ تَسْمِيَةِ الطَّائِفِ أَنَّ جَبْرِيلَ اقْتَلَعَ تِلْكَ الْأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَى جَنَاحِهِ وَأَتَى بِهَا مَكَّةَ، فَطَافَ بِهَا بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ وَضَعَهَا ثَمَّةً، وَلَا بَعْدَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ قِطْعَةً مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ لِيَتَذَكَّرَ سَبَبُ تَحْرِيمِهَا فَيَسْتَرْعِظَ الطَّائِفَ جَمِيعَهَا، وَلَمْ يُحَرِّمْ كُلَّهُ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً عَلَى النَّاسِ لِشِدَّةِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَى نَبَاتِهِ وَصَيْدِهِ اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاقِضَةِ وَكَذَا الْمُعَارِضَةُ بِمَا فِي تَحْرِيمِ مَكَّةَ إِجْمَاعًا، وَتَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ عَنْهُمْ إِذَا الْمَشَقَّةُ عَامَّةٌ بَلْ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ أَكْثَرُ فَتَدَبَّرْ (وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ) أَيِ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ (أَنَّهُ) يَفْتَحُ الْهَمَزَةَ (بَدَلُ أَنَّهَا) وَهُوَ أَمْرٌ سَهْلٌ لِأَنَّ التَّذْكِيرَ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضِعِ، وَالتَّنْيِثَ بِاعْتِبَارِ الْبُقْعَةِ. ٢٧٥٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا؛ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا.

٢٧٥٠ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ) أَيِ يُقِيمُ بِهَا حَتَّى يَدْرِكَهُ الْمَوْتُ ثَمَّةً (فَلَيْمَتْ بِهَا) أَيِ فَلَيْقِمَ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ بِهَا (فَأِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا) أَيِ فِي مَحَوِّ سَيِّئَاتِ الْعَاصِينَ، وَرَفَعَ دَرَجَاتِ الْمُطِيعِينَ، وَالْمَعْنَى: شَفَاعَةُ مَخْصُوصَةٍ بِأَهْلِهَا لَمْ تَوْجَدْ لِمَنْ لَمْ يَمُتْ بِهَا، وَلِذَا قِيلَ الْأَفْضَلُ لِمَنْ كَبُرَ عُمْرُهُ أَوْ ظَهَرَ أَمْرُهُ بِكَشْفٍ وَنَحْوِهِ مِنْ قُرْبِ أَجَلِهِ؛ أَنَّ يَسْكُنَ الْمَدِينَةَ لِيَمُوتَ فِيهَا، وَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ عُمَرَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي بِلَدِ رَسُولِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا) وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا فِي أَفْضَلِيَةِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ مُطْلَقًا، إِذْ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَفْضُولِ مَزِيَّةٌ عَلَى الْفَاضِلِ مِنْ حَيْثِيَّةٍ، وَتِلْكَ بِسَبَبِ تَفْضِيلِ بُقْعَةِ الْبَيْعِ عَلَى الْحُجُونِ، إِمَّا لِكَوْنِهِ تُرْبَةً أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ الْكَرَامِ، أَوْ لِقُرْبِ ضَجِيعِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَرَادَ بِهِ الْمُهَاجِرُونَ فَإِنَّهُ ذَمُّ لِمَنْ يَمُوتُ بِمَكَّةَ كَمَا قَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.

٢٧٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٢٧٥١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ») خَبَرٌ، وَآخِرُ مُبْتَدَأٌ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عِمَارَةَ الْإِسْلَامِ مَنْوطةٌ بِعِمَارَتِهَا وَهَذَا بِرَكْعَةٍ وَجُودِهِ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).

٢٧٥٢ - «وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَوْلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ، فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةُ أَوْ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَنْسَرِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٧٥٢ - (وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ الْبَجَلِيِّ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَوْلَاءِ الثَّلَاثَةِ) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِقَوْلِهِ (نَزَلَتْ) أَيِ لِلْإِقَامَةِ بِهَا وَالْإِسْتِيْطَانِ فِيهَا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ لِلِاسْتِفْهَامِ، ذَكَرَهُ ابْنُ جَرَرٍ، وَأَغْرَبَ فِي قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَيْبٌ لِأَنَّهَا هُنَا لَيْسَتْ اسْتِفْهَامِيَّةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ. وَالْخَطَأُ فِي كَلَامِهِ لِأَنَّ (فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةَ) بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنَ الثَّلَاثَةِ (أَوْ الْبَحْرَيْنِ) وَهُوَ مَوْضِعٌ مَشْهُورٌ إِلَى الْآنَ، وَقِيلَ: مَوْضِعٌ بَيْنَ بَصْرَةَ وَعُمَانَ، وَقِيلَ: بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْيَمَنِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جَزِيرَةُ بَجَرِ عُمَانَ (أَوْ قَنْسَرِينَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى الْمُشَدَّدِ وَيُكْسَرُ، بَلَدٌ بِالشَّامِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ ضَبُطُ الْمَدِينَةِ بِالنَّصْبِ فَيَكُونُ

بِتَقْدِيرِ أَغْنَى، وَفِي أُخْرَى بَرَفَعَهَا عَلَى تَقْدِيرِ هِيَ وَفِي الْبَحْرَيْنِ لُغَاتُ تَقَدَّمَتْ وَقَسْرَيْنَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ رَأَاهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنَّهَا دَارُ هِجْرَتِهِ، وَأَمَرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَيْهَا هِيَ الْمَدِينَةُ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَقَدْ يُجْمَعُ بِأَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ عَيْنَ لَهُ إِحْدَاهَا وَهِيَ أَفْضَلُهَا.

٢٧٥٣ - (الفصل الثالث) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٥٣ - (الفصل الثالث) (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِضْمِ أَيِّ خَوْفُهُ (لَهَا) أَيِّ لِسُورِهَا (يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ) أَيِّ طُرُقٍ وَأَنْقَابٍ (عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ) أَيِّ اثْنَانِ أَوْ نَوْعَانِ يَمِينًا وَشِمَالًا يَحْفَظَانِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٥٤ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٥٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ») (أَيِّ مِثْلِهِ فِي الْأَقْوَاتِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي كَوْنُ مَكَّةَ أَفْضَلَ مِنْهَا بِاعْتِبَارِ مُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ ; فَإِنَّ الْأَوَّلَ ارْتِفَاقُ حِسِّي دُنْيَوِيٍّ، وَالثَّانِي أُخْرَوِيٌّ مَعْنَوِيٌّ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ. بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٥٥ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمْنَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

٢٧٥٥ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ عَلَى مَا فِي النُّسخِ، وَكُتِبَ مَبْرُكٌ عَلَى الْهَامِشِ آلِ حَاطِبٍ بِالْخَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكُسِرِ الطَّاءِ وَوُضِعَ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ وَكُتِبَ تَحْتَهُ كَذَا فِي التَّرْغِيبِ لِلْمُنْذِرِي (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا) أَيِّ لَا يَقْصِدُ غَيْرَ زِيَارَتِي مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُقْصَدُ فِي إِيَّانِ الْمَدِينَةِ مِنَ التِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمَعْنَى لَا يَكُونُ مُشَوَّبًا بِسَمْعَةِ وَرِيَاءٍ وَأَغْرَاضٍ فَاسِدةٍ، بَلْ يَكُونُ عَنْ احْتِسَابٍ وَإِخْلَاصٍ ثَوَابٍ، وَعَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ أَنَّهُ حَجٌّ وَلَمْ يَزِرْهُ، وَقَالَ أَتَجَرَّدُ لِلزِّيَارَةِ فَكَانَهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَبَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ وَسَائِرُ الْعُرَفَاءِ نَظَرُوا إِلَى خُلَاصَةِ الْمَعْنَى، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ لِلزَّائِرِ أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ الشَّرِيفِ النَّبَوِيِّ وَمَقْبَرَةِ الْبَقِيعِ وَقُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَسَائِرِ الْمَشَاهِدِ، إِذْ لَا تَنَافِي بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، أَمَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي رُكْعَتَيْنِ بِنِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ كَشُكْرِ الْوُضُوءِ وَنَحْيَةِ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةٍ أَوْ فَرْضٍ، وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»، وَمَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى قَوْلِهِ الْعَارِفِ وَقَالَ: الْأَوَّلَى تَجَرُّدُ النِّيَّةِ لِلزِّيَادَةِ، ثُمَّ إِنْ حَصَلَ لَهُ إِذَا قَدِمَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ، أَوْ اسْتَفْتَحَ فَضَلَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - فِي مَرَّةٍ أُخْرَى يَنْوِيهِمَا فِيهَا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً تَعْظِيمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(كَانَ فِي جَوَارِي) بِكُسْرِ الْجِيمِ، أَيِّ فِي مُجَاوِرَتِي أَوْ مُحَافَظَتِي (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ) أَيِّ أَقَامَ أَوْ اسْتَوطنَ بِهَا (وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا) مِنْ حَرِّهَا وَضَيْقِ عَيْشِهَا، وَفِتْنَةٍ مِنْ يَسْكُنُهَا مِنَ الرِّوَافِضِ الَّتِي فِيهَا نَظِيرُ مَا كَانَ يَقَعُ لِلصَّحَابَةِ مِنْ مُنَاقِفَتِهَا (كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا) أَيِّ لِبَطَاعَتِهِ (وَشَفِيعًا) لِمَعْصِيَتِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (وَمَنْ: مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ) أَيِّ مُؤْمِنًا (بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمْنَيْنِ) أَيِّ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ أَوْ مِنْ كُلِّ كُدُورَةٍ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

٢٧٥٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ حَجَّ فَرَّارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٢٧٥٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي) الْفَاءُ التَّعْقِيبِيَّةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْسَبَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَارَةُ بَعْدَ الْحَجِّ ; كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ تَقْدِيمِ الْفَرَضِ عَلَى السُّنَّةِ، وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْصِيلًا حَسَنًا وَهُوَ أَنَّهُ: إِنْ كَانَ الْحَجُّ فَرَضًا فَلَا أَحْسَنَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَثْنِيَ بِالزِّيَارَةِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالزِّيَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَيَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ أَهْلَهُ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِبْدَاءَ بِالْحَجِّ أَوَّلَى لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَلِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ عَلَى حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَا تُقَدَّمُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ عَلَى زِيَارَةِ الْمَشْهَدِ الْمُصْطَفَى (كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ يَرْزُقُ وَيُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْمَدَدُ الْمُنْطَلِقُ (رَوَاهُمَا) أَيِ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ (الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ، وَفَضَائِلُ الزِّيَارَةِ شَهِيرَةٌ، وَمَنْ أَنْكَرَهَا إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا فِيهَا مِنْ بَدْعٍ نَكِيرَةٍ غَالِبَهَا كَبِيرَةٌ، وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَقَامِ بِهِ يَتِمُّ نِظَامُ الْمَرَامِ.

٢٧٥٧ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بِئْسَمَا قُلْتَ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَرِدْ هَذَا، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

٢٧٥٧ - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) تَابِعِيُّ جَلِيلٌ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ جَالِسًا) أَيِ فِي الْمَقْبَرَةِ (وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطَّلَعَ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ أَيِ نَظَرَ (رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بَفَتْحِ الْجِيمِ مَرْقَدُهُ وَمَدْفَنُهُ قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيِ هَذَا الْقَبْرِ، يَعْنِي: الْمَخْصُوصَ بِالذِّمِّ مُحْذُوفٍ، وَالْمَعْنَى كَوْنُ الْمُؤْمِنِ يَضْجَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ لَيْسَ مُحْمُودًا (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِئْسَ مَا قُلْتَ) أَيِ حَيْثُ أَطْلَقْتَ الدِّمَّ عَلَى مَضْجَعِ الْمُؤْمِنِ مَعَ أَنَّ قَبْرَهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ هَذَا) أَيِ هَذَا الْمَعْنَى أَوْ هَذَا الْإِطْلَاقَ (وَأِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيِ لَهُ، أَوْ أَرَدْتُ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَوْتِ عَلَى الْفَرَاشِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) تَقْرِيرًا لِمُرَادِهِ (لَا مِثْلَ الْقَتْلِ) بِالنَّصْبِ، أَيِ لَيْسَ شَيْءٌ مِثْلَ الْقَتْلِ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ثُمَّ ذَكَرَ فَضِيلَةَ مَنْ يَمُوتُ وَيُدْفَنُ فِي الْمَدِينَةِ سِوَاءِ يَكُونُ بِشَهَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَالَ (مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ) بِالرَّفْعِ وَقِيلَ بِالنَّصْبِ (أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا) أَيِ بِتِلْكَ الْبَقْعَةِ (مِنْهَا) أَيِ مِنَ الْمَدِينَةِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ظَرْفٌ لَجَمْعِ الْمَقُولِ الثَّانِي، أَوْ لِلْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْكَلَامِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ، بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ إِنَّ الْمَجَاوِرَةَ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَكْمَلُ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي بِلَدِ رَسُولِكَ. وَقَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ إِنِّي مَا أَرَدْتُ أَنَّ الْقَبْرَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ مُطْلَقًا، بَلْ أَرَدْتُ أَنَّ مَوْتَ الْمُؤْمِنِ فِي الْغُرْبَةِ شَهَادَةً خَيْرٌ مِنْ مَوْتِهِ فِي فِرَاشِهِ وَبَلَدِهِ، وَأَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ لَا مِثْلَ الْقَتْلِ أَيِ لَيْسَ الْمَوْتُ بِالْمَدِينَةِ مِثْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيِ الْمَوْتُ فِي الْغُرْبَةِ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ، فَوَضَعَ قَوْلَهُ (مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقْعَةٌ إِلَّا) مَوْضِعَ قَوْلِهِ (بَلْ هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ) فَإِذَا لَا يَمَعْنَى لَيْسَ، وَاسْمُهُ مُحْذُوفٌ وَالْقَتْلُ خَبْرُهُ. أَه. وَهُوَ بَظَاهِرِهِ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ مِنْ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمَوْتِ بِالْمَدِينَةِ، بَلْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى

أَنَّ الْمَوْتَ فِي الْغُرْبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَوْتِ بِالْمَدِينَةِ فَتَكُونُ الْفَضِيلَةُ الْكَامِلَةُ أَنْ يَجْمَعَ لَهُ ثَوَابُ الْغُرْبَةِ وَالشَّهَادَةِ بِالْإِيمَانِ وَالْمَدِينَةِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا) . لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالسَّائِبَ بْنَ

يَزِيدُ وَخَلَقًا سِوَاهُمَا وَرَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَشُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُمْ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَإِذَا حُذِفَ التَّابِيُّ وَذُكِرَ الصَّحَابِيُّ يُسَمَّى الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَفْضَلِيَةِ الْمَدِينَةِ بَلْ لِأَفْضَلِيَةِ الْبُقْعَةِ الْمَكِينَةِ، وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، بَلْ مِنَ الْكَعْبَةِ، بَلْ مِنَ الْعَرْشِ الْأَعْظَمِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٧٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِوَادِي الْعَقِيقِ) مَحَلُّ قَرِيبٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي الْقَامُوسِ: مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ وَمَوْضِعٌ آخَرُ فِي غَيْرِهَا، وَفِي النَّهْيَةِ وَادٍ بِالْمَدِينَةِ وَمَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةُ مِنْ رَبِّي أَتٍ) أَيُّ جَاءَنِي الْبَارِحَةُ تِلْكَ مِنْ عِنْدِهِ (فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً) بِالرَّفْعِ أَيُّ حُسِبَتْ (فِي حَجَّةٍ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ احْسَبْ صَلَاتَكَ هَذِهِ وَأَعِدْ لَهَا بِعُمْرَةٍ دَاخِلَةً فِي حَجَّةٍ، وَالْقَوْلُ يُسْتَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ كَمَا مَرَّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ لِلْإِحْرَامِ، وَقَارِنْ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ أَه.

وَهَذَا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا لِأَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَخِي حَقٌّ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ فَضْلًا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَالْصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الصَّلَاةِ فِيهِ يَعْدَلُ ثَوَابَ عُمْرَةٍ فِي ضَمَنِ حَجَّةٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ إِذَا كَانَتْ مَقْرُونَةً فِي الْحَجَّةِ بِأَنْ يَكُونَ سَفَرُهُمَا وَاحِدًا خَيْرٌ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرَدَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا مَعَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً) بِالرَّفْعِ أَيُّ صَلَاةٌ فِيهِ لِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَهُوَ تَشْبِيهُ بَلِغٌ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ لِلْحَاقِ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ مُبَالَغَةً وَوَجْهٌ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مُفَوَّضٌ إِلَى صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِ حَالِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَكَانَهُ أَرَادَ مِنَ اللَّهِ تَعَجِيلَ الْعُمْرَةِ وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَقِيلَ لَهُ: صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مِعْرَاجُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَكَ فِي مُقَابَلَتِهَا ثَوَابُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ يَنْتَبِذُ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَعُلَمَاءِ الْأَنَامِ عَدُهُ مِنْ الْمَشَاهِدِ الْعِظَامِ الَّتِي يَزُورُهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْفَارِسِيَّ ذَكَرَ فِي مَنْسِكِهِ أَنَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَبْرِ الطَّبْرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَخْبَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ قَالَ «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقَتْ الْهُدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» وَلَا كَانَ مُفْرَدًا لِأَنَّ الْهُدْيَ كَانَ مَعَهُ وَاجِبًا كَمَا قَالَ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْقَارِنِ وَلِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ قَدْ تَكَاثَرَتْ بِأَنَّهُ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَكَانَ مِنْ زَادِ أَوْلَى قَالَ: وَوَجْهُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَقَدَ إِحْرَامَهُ جَعَلَ يُلَبِّي تَارَةً بِالْحَجِّ وَتَارَةً بِالْعُمْرَةِ وَتَارَةً بِهِمَا جَمِيعًا لَعَلَّهُ أَنْ يَتَبَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَقْصِدُ الْحَجَّ وَيَطْلُبُ كَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ حَتَّى تَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي وَادِي الْعَقِيقِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ فَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ وَتَبَيَّنَ الْمَطْلُوبُ أَه.

وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهِ مِنْهَا أَنْ وَجُوبَ الْهُدْيِ لَمْ يَمْنَعْ كَوْنَهُ مُفْرَدًا بَلْ يَمْنَعُ فَسَخَ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ؛ إِذْ مُقْتَضَاهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْإِحْرَامِ وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيُ مَحَلَّهُ} [البقرة: ١٩٦] وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ (لَعَلَّهُ أَنْ يَتَبَيَّنَ) مَعْلُولٌ إِذْ لَا تَصِحُّ النَّيَّةُ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي الْكَيْفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْحَجِّ وَقَدْ أَتَى بِالْعُمْرَةِ مَرَارًا فَهُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِمَّا أَنْ نَوَى بِهِمَا أَوَّلًا، أَوْ نَوَى الْحَجَّ ثُمَّ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] عَلَى قِرَاءَةِ وَأَقِيمُوا، وَمِنْهَا أَنَّ وَادِي

الْعَقِيقِي قَرِيبُ الْمَدِينَةِ اتِّفَاقًا، وَإِحْرَامُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ فِي ذِي الْحَلِيفَةِ إِجْمَاعًا، فَالتَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ هَذَا الْوَادِي بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا يَدْخُلُ فِي فَضْلِهَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

١٤ [كتاب البيوع]

١٤٠١ [باب الكسب وطلب الحلال]

[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [بَابُ الْكُسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ]

كِتَابُ الْبُيُوعِ

بَابُ الْكُسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٥٩ - عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ» " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

كِتَابُ الْبُيُوعِ

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: تَقُولُ الْعَرَبُ: بَعْتُ بِمَعْنَى مَا كُنْتُ مَلَكَتُهُ، وَبَعْتُ بِمَعْنَى لَاشْتَرَيْتُ، وَكَذَلِكَ شَرَيْتُ بِالْمَعْنَيْنِ، لِأَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثْمَنَ كُلُّ مِثْمَا مَبِيعٌ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: عَرَفَ أَنَّ مَشْرُوعَاتِ الشَّارِعِ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حُقُوقِ اللَّهِ - تَعَالَى - خَالِصَةٍ، وَحُقُوقِ الْعِبَادِ خَالِصَةٍ، وَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَقَّانِ، وَحَقُّهُ - تَعَالَى - غَالِبٌ وَمَا اجْتَمَعْنَا فِيهِ، وَحَقُّ الْعِبَادِ غَالِبٌ، فَحُقُوقُهُ - تَعَالَى - عِبَادَاتٌ وَعَقُوبَاتٌ وَكَفَّارَاتٌ، فَابْتَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِحُقُوقِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْخَالِصَةِ، حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِ أَنْوَاعِهَا، ثُمَّ شَرَعَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَهِيَ الْمُعَامَلَاتُ، ثُمَّ الْبَيْعُ مُصَدَّرٌ فَقَدْ يَرَادُ بِهِ الْمَفْعُولُ فَيُجْمَعُ كَالْجَمْعِ الْمَبِيعِ، وَقَدْ يَرَادُ بِهِ الْمَعْنَى وَهُوَ الْأَصْلُ، فَجُمِعَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ: فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ سَلْبًا، وَهُوَ بَيْعُ الدِّينِ بِالْعَيْنِ، وَقَبْلَهُ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمَطْلُوقُ، وَصَرَفًا: وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَنِ بِالْثَمَنِ، وَمُقَابَضَةً: وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَبِخِيَارٍ وَمَنْجَزًا، وَمَوْجَلَّ الثَّمَنِ وَمَرَابَجَةً، وَتَوَلِيَةً، وَوَضِيعَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ. وَالْبَيْعُ مِنَ الْأَضْدَادِ يَقَالُ: بَاعَ إِذَا أَخْرَجَ الْعَيْنَ عَنْ مِلْكِهِ إِلَيْهِ، وَبَاعَهُ إِذَا اشْتَرَاهُ، وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ بِالْحَرْفِ يَقَالُ: بَاعَ زَيْدٌ الثَّوبَ وَبَاعَهُ مِنْهُ.

وَأَمَّا مَفْهُومُهُ لُغَةً وَشَرْعًا فَقَالَ نَحْرُ الْإِسْلَامِ: الْبَيْعُ لُغَةً مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَكَذَا فِي الشَّرْعِ، لَكِنَّ زَيْدَ فِيهِ قَيْدُ التَّرَاضِي، وَشَرْعِيَّةُ الْبَيْعِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَقَرَهُمْ عَلَيْهِ، وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، وَسَبَبُ شَرْعِيَّتِهِ تَعَلُّقُ الْبَقَاءِ الْمَعْلُومِ فِيهِ لِلَّهِ - تَعَالَى - عَلَى وَجْهِ جَمِيلٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ اسْتَقَلَّ بِأَبْتَدَاءِ بَعْضِ حَاجَاتِهِ مِنْ حَرْثِ الْأَرْضِ، ثُمَّ بَذَرَ الْقَمْحَ وَخَدَمَتِهِ وَحَرَائِثِهِ وَحَصَدَهُ وَدَرَّاسَتِهِ ثُمَّ تَذَرِيَّتِهِ ثُمَّ تَنْظِيفَهُ وَطَحْنَهُ بِيَدِهِ وَجَعَنَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

وَفِي الثَّكَّانِ وَالصُّوْفِ لُبْسُهُ، وَبِنَاءُ مَا يُظَلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا بَدَّ مِنْ أَنْ تَدْفَعَهُ الْحَاجَةُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مَرَاوِلَةً شَيْءٍ، فَلَوْ لَمْ يُشْرَعْ الْبَيْعُ سَبَبًا لِلتَّمْلِكِ فِي الْبَدَلَيْنِ لَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى التَّغَالِبِ وَالْمُقَاهَرَةِ، أَوِ السُّوَالِ، وَالشَّحَاذَةِ أَوْ يَصْبِرَ حَتَّى يَمُوتَ، وَفِي كُلِّ مِنْهَا مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْفَسَادِ، وَفِي الثَّانِي مِنَ الذَّلِّ وَالصَّغَارِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَيُزِيرِي بِصَاحِبِهِ، فَكَانَ فِي شَرْعِيَّتِهِ بَقَاءُ

المُكَلَّفِينَ الْمُحْتَاجِينَ وَدَفَعُ حَاجَتِهِمْ عَلَى النَّظَامِ الْحَسَنِ.

[١] بَابُ الْكَسْبِ

أَيُّ تَبْيِينُ فَضْلِهِ وَتَعْيِينُ طَبِيبِهِ وَخَبِيثِهِ (وَطَلَبِ الْحَلَالِ) : أَيُّ: وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِ الَّذِي مِنْ لَوَازِمِهِ، وَكَوْنُهُ فَرْضًا بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ قَبْلَهُ، وَالثَّانِي أَظْهَرَ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٧٥٩ - (عَنِ الْمَقْدَامِ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ (ابْنُ مَعْدِي كَرَبَ) : بِفَتْحِ الْمُوحَدَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ) : بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ أَيْ أَبَدًا (خَيْرًا) : أَيُّ: أَفْضَلَ أَوْ أَحَلَّ أَوْ أَطْيَبَ (مَنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ) : بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّ غَالِبَ الْمَزَاوِلَةِ بِهِمَا (وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) : وَهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ عَطْفٌ بَيَانٍ، وَخَصَّ بِالذِّكْرِ لَتَعْلِيمِ اللَّهِ - تَعَالَى - إِيَّاهُ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} [الأنبياء: ٨٠] . (كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ) : قَالَ الْمُظْهَرُ:

فِيهِ تَحْرِيزٌ عَلَى الْكَسْبِ الْحَلَالِ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ فَوَائِدَ كَثِيرَةً. مِنْهَا: إِيصَالُ النَّفْعِ إِلَى الْمُكْتَسِبِ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ إِنْ كَانَ الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ، وَمُحْصُولُ الزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْعَمَلُ تِجَارَةً. وَمِنْهَا: إِيصَالُ النَّفْعِ إِلَى النَّاسِ بِتَبَيُّنِ أَسْبَابِهِمْ مِنْ حَوْلِ ثِيَابِهِمْ وَخِيَاطَتِهِمْ وَنَحْوِهَا، مِمَّا يَحْصُلُ بِالسَّعْيِ، كَغَرْسِ الْأَشْجَارِ، وَزَرْعِ الْأَقْوَاتِ وَالثَّمَارِ. وَمِنْهَا: أَنْ يَشْتَغَلَ الْكَاسِبُ بِهِ فَيَسْلَمَ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ. وَمِنْهَا: كَسْرُ النَّفْسِ بِهِ فَيَقِلُّ طُغْيَانُهَا وَمَرَحُهَا. وَمِنْهَا: أَنْ يَتَعَفَّفَ عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ وَالِاحْتِيَاجِ إِلَى الْغَيْرِ، وَشَرْطُ الْمُكْتَسِبِ أَنْ لَا يَتَعَدَّدَ الزَّرَقُ مِنَ الْكَسْبِ، بَلْ مِنْ اللَّهِ الْكَرِيمِ الرِّزَاقِ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ: " وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ " ائْتِ. تَوْكِيدٌ لِلتَّحْرِيزِ، وَتَقْرِيرٌ لَهُ يَعْنِي: الْاِكْتِسَابُ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَعْمَلُ السَّرْدَ وَيَبِيعُهُ لِقُوَّتِهِ فَاسْتَوَى بِهِ. اهـ.

وَرَوَى أَنَّ دَاوُدَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ فِي خِلَافَتِهِ يَجَسَّسُ النَّاسَ فِي أَمْرِهِ، وَيَسْأَلُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ كَيْفَ سِيرَةُ دَاوُدَ فِيكُمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ دَاوُدَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ الرَّجُلُ دَاوُدُ إِلَّا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَسَأَلَ دَاوُدَ رَبَّهُ أَنْ يَغْنِيَهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَعَلَّمَهُ اللَّهُ صَنْعَةَ الدُّرُوعِ، وَيَبِيعُ كُلَّ دِرْعٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: كَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعًا وَيَبِيعُهُ بِسِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَيُنْفِقُ الْفَيْنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى فَقَرَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ الْكَسْبُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبَاحٌ إِذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ الْفَخْرُ وَالتَّكَاثُرُ، وَقِيلَ: الْاِشْتَغَالُ بِهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَشْتَغَلَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْعِبَادَةِ الْمَعْرِفَةُ، وَهِيَ لَا تُتَانِي الْكَسْبَ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى حَقِيقَتِهَا فَلِإِشْرَافِهَا الْمَفْرُوضَةِ، وَهِيَ أَيْضًا غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لَهَا لِأَنَّهَا لَا تَسْتَعْرِقُ الْأَوْقَاتَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - " إِنْ اللَّهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثُ، أَغْبَرُ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟! » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٦٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - " إِنْ اللَّهُ طَيِّبٌ) : أَيُّ: مُنْزَهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، وَمُتَّصِفٌ بِالْكَمَالَاتِ مِنَ النُّعُوتِ (لَا يَقْبَلُ) : أَيُّ: مِنَ الصَّدَقَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ (إِلَّا طَيِّبًا) : أَيُّ: مُنْزَهَا عَنِ الْعُيُوبِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ فِي النَّيَّةِ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: الطَّيِّبُ ضِدُّ الْخَبِيثِ، فَإِذَا وُصِفَ بِهِ - تَعَالَى - أُريدَ بِهِ أَنَّهُ مُنْزَهُ عَنِ النَّقَائِصِ، مُقَدَّسٌ عَنِ الْآفَاتِ، وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الْعَبْدُ مُطْلَقًا أُريدَ بِهِ أَنَّهُ الْمُتَعَرِّي عَنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ، وَقَبَائِحِ الْأَعْمَالِ، وَالْمُتَحَلِّي بِأَضْدَادِ ذَلِكَ، وَإِذَا وُصِفَ

بِهِ الْأَمْوَالُ أُريدَ بِهِ كَوْنُهُ حَلَالًا مِنْ خِيَارِ الْأَمْوَالِ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ - تَعَالَى - مُنْزَهُ عَنِ الْعُيُوبِ، فَلَا يَقْبَلُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَا يُنَاسِبُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ خِيَارُ أَمْوَالِكُمُ الْحَلَالِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] (وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ): "مَا" مَوْصُولَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَكْلُ الْحَلَالِ وَتَحْسِينُ الْأَمْوَالِ (فَقَالَ): ابْتِدَاءً بِمَا خَتَمَ بِهِ رِعَايَةً لِتَقْدِمِ الْمُرْسَلِينَ وَتَقْدَمَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَجُودًا وَرَبَّةً {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١]: آخِرُهُ {إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: ٥١] وَهَذَا النَّدَاءُ خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ لَا عَلَى أَنَّهُمْ خُوطِبُوا بِذَلِكَ دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُمْ أُرْسِلُوا فِي أَرْزَمَةِ مُخْتَلَفَةٍ، بَلْ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ خُوطِبَ بِهِ فِي زَمَانِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّدَاءُ يَوْمَ الْمِيثَاقِ لِحُصُوصِ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ - تَعَالَى - لَيْسَ عِنْدَهُ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ الطَّيِّبَاتِ شَرْعٌ قَدِيمٌ، وَاعْتِرَاضٌ عَلَى الرَّهْبَانِيَّةِ فِي رَفْضِهِمُ اللَّذَاتِ، وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ أَكْلَ الطَّيِّبَاتِ مُورِثٌ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - (وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا} [البقرة: ١٧٢]: الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ أَوْ لِلْوُجُوبِ، كَمَا لَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ لِلنَّدْبِ كَمَا وَفَقَةُ الضَّيْفِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى الطَّاعَةِ {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢]: أَيْ: حَلَالَاتِهِ أَوْ مُسْتَلَذَاتِهِ وَتَمَتَّتِهِ: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ} [البقرة: ١٧٢] وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - خَلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِعِبِيدِهِ، كَمَا قَالَ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] وَأَنَّهُ خَلَقَ عِبِيدَهُ لِمَعْرِفَةِ وَطَاعَةِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} - مَا أُريدُ مِنْهُمْ مَنْ رَزَقَ وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعَمُوا} [الذاريات: ٥٦ - ٥٧] (ثُمَّ ذَكَرَ: أَيْ: الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الرَّجُلُ): بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ لِلْمَفْعُولِيَّةِ (يُطِيلُ السَّفَرَ): أَيْ: زَمَانَهُ وَيُكَثِّرُ مَبَاشَرَتَهُ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَسَائِرِ وَجُوهِ الْخَيْرَاتِ. (أَشْعَثَ، أَغْبَرُ): حَالَانِ مُتَدَاخِلَانِ، أَوْ مُتَرَادِفَانِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (يُمِدُّ يَدَيْهِ): أَيْ مَادًّا يَدَيْهِ رَافِعًا بِهِمَا (إِلَى السَّمَاءِ): لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الدُّعَاءِ قَائِلًا مُكَرَّرًا (يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِلَفْظِ الرَّبِّ مُؤَثِّرٌ فِي الْإِجَابَةِ لِإِيذَانِهِ بِالْاعْتِرَافِ بِأَنَّ وجودَهُ فَائِضٌ عَنْ تَرْبِيَّتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَلِذَا قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ: مَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ فَقَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ: رَبَّنَا نَجِّهِ اللَّهُ مِمَّا يَخَافُ، وَأَعْطَاهُ مَا أَرَادَ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - حَكِي عَنْهُمْ فِي آلِ عِمْرَانَ: أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسًا [فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ] (وَمَطْعَمُهُ): مَصْدَرٌ مِمِّيٌّ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَوْ اسْمٌ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ، طَعَامُهُ (حَرَامٌ): وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْضًا، وَكَذَا قَوْلُهُ (وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَذْيُهُ): بِضَمِّ الْغَيْنِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ، كَذَا ضَبْطُهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ: وَقَعَتْ مُقِيدَةً بِالتَّشْدِيدِ، كَذَا ذَكَرَهُ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ نُسْخِ الْمَشْكَاةِ وَالْمَعْنَى رَبِّي (بِالْحَرَامِ): أَيْ: مِنْ صِغَرِهِ إِلَى كِبَرِهِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: ذَكَرَ قَوْلُهُ: "وَعَذْيُ بِالْحَرَامِ" بَعْدَ قَوْلِهِ "وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ" إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الْمَطْعَمَ حَرَامًا التَّغْدِيَةَ بِهِ، وَإِمَّا تَنْبِيْهُاً بِهِ عَلَى اسْتِوَاءِ حَالِهِ، أَعْنِي كَوْنَهُ مُنْفِقًا فِي حَالِ كِبَرِهِ وَمُنْفِقًا عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ فِي وَصُولِ الْحَرَامِ إِلَى بَاطِنِهِ، فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: "مَطْعَمُهُ حَرَامٌ" إِلَى حَالِ كِبَرِهِ وَبِقَوْلِهِ: "وَعَذْيُ بِالْحَرَامِ" إِلَى حَالِ صِغَرِهِ، وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ لَا تَرْتِيبَ فِي الْوَاوِ، وَذَهَبَ الْمُظْهَرُ إِلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وَرَحَّحَ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَلَا مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ فَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ عَدَمَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ مُصْرًا عَلَى تَلْبَسِ الْحَرَامِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالْمَرَامِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: "يُطِيلُ" مَحَلَّهُ نَصْبُ صِفَةِ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ جِنْسَ الْمَعْرِفَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّكَرَةِ كَقَوْلِهِ: (وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ يُسْبِنِي) (قُلْتُ: وَكَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {كَثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥] قَالَ الطَّيِّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ - يُريدُ الرَّاوي - أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَبَ كَلَامَهُ بِذِكْرِ الرَّجُلِ الْمَوْصُوفِ اسْتِبْعَادًا، أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقْبَلُ دُعَاءَ أَكْلِ الْحَرَامِ لِبُغْضِهِ الْحَرَامَ، وَبَعْدَ مُنَاسَبَتِهِ عَنْ جَنَابِهِ الْأَقْدَسِ، فَأَوْقَعَ فِعْلَهُ عَلَى الرَّجُلِ وَنَصَبَهُ، وَلَوْ حَكِيَ لَفَظَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَفَعَ الرَّجُلَ بِالْإِبْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ يُطِيلُ، وَقَوْلُهُ: أَشَعْتُ وَأَغْبَرُ حَالًا مَرَادِفَتَانِ مِنْ فَاعِلٍ يَمْدُ أَيُّ يَمْدُ يَدِيهِ قَائِلًا: يَا رَبِّ، وَقَوْلُهُ: وَمَطْعَمُهُ، وَمَشْرَبُهُ، وَمَلْبَسُهُ، وَغُذِّي، حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ قَائِلًا، وَكُلُّ هَذِهِ الْحَالَاتِ دَالَّةٌ عَلَى غَايَةِ اسْتِحْقَاقِ الدَّاعِي لِلْإِجَابَةِ، وَدَلَّتْ تِلْكَ الْخَبِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّارِفَ قَوِيٌّ وَالْحَاجِزُ مَانِعٌ شَدِيدٌ. اهـ.

وَفِي قَوْلِهِ: وَكُلُّ هَذِهِ الْحَالَاتِ تَوْسِعُ لَخُرُوجِ مَطْعَمِهِ الْخَلِّ. فَإِنَّهَا حَالَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الدَّاعِي عَدَمَ الْإِجَابَةِ كَمَا قَالَ: (فَأَنَّى) : أَيُّ: فَكَيْفَ أَوْ فَمِنْ أَيْنَ؟ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلِاسْتِبْعَادِ مِنْ أَنَّ (يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟) : أَيُّ: لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ حَالِ الرَّجُلِ. قَالَ الْأَشْرَفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ إِذْنَانِ بَأَنَّ حَلَّ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ مِمَّا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِجَابَةُ الدَّعَاءِ، وَلِذَا قِيلَ: إِنَّ الدَّعَاءَ خَبْرًا حِينَ أَكَلَ الْحَلَالَ وَصَدَقَ الْمَقَالَ. قَالَ التُّورِشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى: أَرَادَ بِالرَّجُلِ الْحَاجَّ الَّذِي أَثْرَفَ فِيهِ السَّفَرُ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْجَهْدُ، وَأَصَابَهُ الشَّعْتُ، وَعَلَاهُ الْغَبْرَةُ فَطَفِقَ يَدْعُو اللَّهَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَهُ أَنَّهُمَا مِنْ مِظَانِ الْإِجَابَةِ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ، وَلَا يُعَابُ بِبُؤْسِهِ وَشَقَائِهِ لِأَنَّهُ مَلْتَبَسٌ بِالْحَرَامِ صَارِفٌ النَّفَقَةَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا. قَالَ الطَّبِييُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا كَانَ حَالُ الْحَاجِّ الَّذِي هُوَ سَبِيلُ اللَّهِ هَذَا فَمَا بِالْغَيْرِ، وَفِي مَعْنَاهُ أَمْرُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعْتُ رَأْسَهُ، مُغَبَّرَةً قَدَمَاهُ» . اهـ وَعَلِمَ أَنَّ طَيْبَ الْمَطْعَمِ لَهُ خَاصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَتَأْكِيدُ اسْتِعْدَادِهِ لِقَبُولِ أَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَ الْأَمْرِ بَعْدَ حِفْظِ السَّنَةِ وَمُجَانِبَةِ كُلِّ صَاحِبٍ يُفْسِدُ الْوَقْتَ، وَكُلِّ سَبَبٍ يَفْتِنُ الْقَلْبَ عَلَى صَوْنِ الْيَدِ عَنِ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، وَأَقْلَهُ أَنْ يَحْتَرِزَ مِمَّا حَرَّمَهُ فَتَوَى الْعُلَمَاءُ، وَهُوَ وَرَعُ الْعَامَّةِ، ثُمَّ يَمْتَنِعَ عَمَّا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ اخْتِمَالُ التَّحْرِيمِ، وَإِنْ أَفْتَى الْمُفْتِي بِحِلِّهِ، وَهُوَ وَرَعُ الصَّالِحِينَ، ثُمَّ تَرَكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةَ مَا فِيهِ بَأْسٌ، وَهُوَ وَرَعُ الْمُتَّقِينَ، ثُمَّ الْحَذَرُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَرَادُ بِتَنَاوُلِهِ الْقُوَّةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، أَوْ يَتَطَرَّقُ إِلَى بَعْضِ أَسْبَابِهِ مَعْصِيَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ، وَهُوَ وَرَعُ الصَّادِقِينَ. هَذَا وَعَلِمَ أَنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يُوجَدُ الْحَلَالُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَلْيَكْتَفِ السَّالِكُ مِنْ غَيْرِهِ بِمَا يَحْفَظُ رَوْعًا لَثَلَا يَمُوتَ جُوعًا قَالَ بَعْضُ الظُّرَفَاءِ:

يَقُولُ لِي الْجُهُولُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... دَعِ الْمَالَ الْحَرَامَ وَكُنْ قَنُوعًا

فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ مَا لَا حَلَالَ ... وَلَمْ أَكُلْ حَرَامًا مِتُّ جُوعًا

لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى دَرَجَاتُ الْحَرَمِ وَالشُّبْهَةِ فَهَهُمَا وَجَدَ مَا يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى الْحَلَالِ لَا يَتَنَاوَلُ مِمَّا يَكُونُ أَبْعَدَ مِنْهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْمَشَاحِجِ: الْمُضْطَرُّ إِذَا وَجَدَ غَنَمًا مَيْتًا فَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْخَمَارِ الْمَيْتِ، وَإِذَا وَجَدَ الْخَمَارَ فَلَا يَتَنَاوَلُ مِنَ الْكَلْبِ، وَإِذَا وَجَدَ الْكَلْبَ لَا يَقْرُبُ مِنَ الْخِنْزِيرِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ كَسَفَهَاءِ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ يَقُولُونَ: الْحَلَالُ مَا حَلَّ بِنَاءً، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ مَنًّا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . ٢٧٦١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي عَلَى الْمَرْءِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٦١ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ" أَيُّ: فِيهِ (مَا أَخَذَ مِنْهُ) أَيُّ: مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ (أَمِنْ الْحَلَالِ) : أَيُّ: هُوَ (أَمْ مِنَ الْحَرَامِ) : فَضْمِيرٌ مِنْهُ رَاجِعٌ إِلَى الزَّمَانِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ، وَمَا أُريدُ بِهِ الْمَالُ، وَإِنَّمَا أَهْمُ لِيَشْتَمِلَ أَنْوَاعُ الْمَأْخُودِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْهَبَةِ وَغَيْرِهِمَا. قِيلَ: الضَّمِيرُ فِي " مِنْهُ " ضَمِيرُ شَيْءٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ هُنَا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَالُ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ بِرَوَايَةٍ أُخْرَى، وَفِيهَا لَفْظُ: الْمَالِ، يَعْنِي لَا يُبَالِي بِمَا أَخَذَهُ مِنَ الْمَالِ، وَمِمَّا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمَالِ

أَحْلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ لَا تَفَاوَتْ بَيْنَهُمَا. ذَكَرَهُ مِيرُكَ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ " مَا " مَوْصُولَةً أَوْ مَوْصُوفَةً، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعٌ إِلَيْهَا، وَمِنْ زَائِدَةٍ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَمَا مَنْصُوبٌ عَلَى تَرْجِيعِ الْخَافِضِ أَيُّ: لَا يُبَالِي. بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ وَأَمْ مُتَّصِلَةٌ وَمُتَعَلِّقٌ مِنْ مَحْذُوفٍ، وَالْهَمْزَةُ قَدْ سَلِبَ عَنْهَا مَعْنَى الْأَسْتِفْهَامِ، وَجَرَدَتْ لِمَعْنَى الْأَسْتِوَاءِ فَقَوْلُهُ: مِنَ الْحَلَالِ أَخَذَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فِي مَوْضِعِ الْإِبْتِدَاءِ، وَلَا يُبَالِي خَبَرٌ مُقَدَّمٌ يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الْحَلَالِ. وَمِنَ الْحَرَامِ مُسْتَوْعِنُهُ، (وَلَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا أَخَذَ) ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أُنذِرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ} [البقرة: ٦] أَيُّ: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٦٢ - وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٢ - وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَضَمٍ النَّوْنِ (ابْنِ بَشِيرٍ) : قَالَ الْمُصَنِّفُ: لِأَبَوَيْهِ حُجَّةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلَالُ بَيْنَ (بَيْنَ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيُّ: وَاضِحٌ لَا يَخْفَى حُدُّهُ بِأَنْ وَرَدَ نَصٌّ عَلَى حِلِّهِ أَوْ مَهْدٌ أَصْلٌ يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُ الْجُزْئِيَّاتِ مِنْهُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] فَإِنَّ اللَّامَ لِلنَّفْعِ، فَعَلِمَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْحِلُّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَضَرَةٌ (وَالْحَرَامُ بَيْنَ) : أَيُّ: ظَاهِرٌ لَا تَخْفَى حُرْمَتُهُ بِأَنْ وَرَدَ

نَصٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ، كَالْفَوَاحِشِ وَالْمَحَارِمِ وَمَا فِيهِ حَدٌّ وَعَقُوبَةٌ وَالْمَيْتَةِ وَالْدِّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهَا، أَوْ مَهْدٌ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ نَحْوُ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) : بِكُسْرِ الْمُوحَّدَةِ أَيُّ: أُمُورٌ مُلْتَبِسَةٌ غَيْرُ مُبَيَّنَةٍ لِكُونِهَا ذَاتَ جِهَةٍ إِلَى كُلِّ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، (لَا يَعْلَمُهُنَّ) : أَيُّ: حَقِيقَتُهُنَّ (كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) : لِتَعَارُضِ الْأَمَارَتَيْنِ، وَقَلِيلٌ مِنْهُنَّ وَهَمُ الْمُجْتَهِدُونَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِقُوَّةٍ تَرْجِيحِ إِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ. فِي شَرْحِ السَّنَةِ: جُمْلَةُ الشُّبُهَاتِ الْمُعَارِضَةِ فِي الْأُمُورِ قِسْمَانِ. أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلٌ فِي تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، فَعَلَيْهِ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ، وَلَا يَخْرَفُ عَنْهُ إِلَّا بِبَيِّنٍ عِلْمٍ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عِظَمِ مَوْضِعِ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ، قِيلَ: هِيَ ثَلَاثٌ: حَدِيثُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ، وَحَدِيثُ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَسَبَبُ عِظَمِ مَوْضِعِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبَهَ فِيهِ عَلَى صَلَاحِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَغَيْرِهَا بِأَنْ يَكُونَ حَلَالًا، وَأَرْشَدَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَلَالِ بِأَنْ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِضَرْبِ الْمَثَلِ بِالْحِمَى، وَاتَّمَّ ذَلِكَ بَيَانُ مَنَبِجِ الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ وَمَعْدِنِهِمَا، فَقَوْلُهُ: " الْحَلَالُ بَيْنَ " الخ. مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: حَلَالٌ بَيْنَ كَالْخِنْزِيرِ وَالْفَوَاكِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ وَالنَّظَرُ وَالنِّكَاحُ وَالْمَشْيُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ. وَحَرَامٌ بَيْنَ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْدِّمِ الْمُسْفُوحِ، وَكَذَلِكَ الزِّنَا وَالْكَذِبُ وَالْغِيبةُ وَالنِّيمَةُ وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَمْرَدِ، وَإِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَالْمُتَشَابِهُ هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، فَاشْتَبَهَ عَلَى النَّاطِرِ بِأَيِّهِمَا يَلْحَقُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ "، وَفِيهِ أَنَّهُ يَعْلَمُهَا قَلِيلٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ اسْتِصْحَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا تَرَدَّدَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ اجْتَهَدَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ فَالْحَقُّ بِأَحَدِهَا بِالِدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، فَإِذَا لَحِقَهُ بِهِ صَارَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا، فَإِذَا فَقَدَ هَذِهِ الدَّلَائِلَ فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ، لِأَنَّهُ

دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: (فَمَنْ أَتَى الشُّبُهَاتِ) : أَي: اجْتَنَبَهَا (اسْتَبْرَأَ) : أَي: بَالَعَ فِي الْبَرَاءَةِ أَوْ حَصَلَ الْبَرَاءَةُ بِالصِّيَانَةِ (لِدِينِهِ) : مِنْ الدِّمِ الشَّرْعِيِّ (وَعَرْضِهِ) : مِنْ كَلَامِ الطَّاعِنِ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْرُجٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وَرُودِ الشَّرْعِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَا يُحْكَمُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ وَلَا إِبَاحَةٍ، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، وَالثَّانِي أَنَّ حُكْمَهُ التَّحْرِيمُ، وَالثَّلَاثُ الْإِبَاحَةُ. (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ) : أَي: هَجَمَ عَلَيْهَا وَتَخَطَّى خُطُطَهَا وَلَمْ يَتَوَقَّفْ دُونَهَا (وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) : قَالَ التَّوْرِبِشْتِيُّ: الْوُقُوعُ فِي الشَّيْءِ السُّقُوطُ فِيهِ، وَكُلُّ سُقُوطٍ شَدِيدٍ يُعْبَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ يَكْثُرُ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ يُصَادِفُ الْحَرَامَ وَإِنْ لَمْ يَعْمُدْهُ، وَقَدْ يَأْتِي بِذَلِكَ إِذَا قَصَرَ فِي التَّحْرِيمِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعْتَادُ التَّسَاهُلَ، وَيَتَرَنُّ عَلَيْهِ، وَيَجْسُرُ عَلَى شُبْهَةٍ ثُمَّ شُبْهَةٍ أَغْلَظَ مِنْهَا وَهَلُمَّ جَرَاءً، إِلَى أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ عَمْدًا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ: الْمَعَاصِي تَسُوقُ إِلَى الْكُفْرِ، (كَالرَّاعِي) : ضَرْبٌ مِثْلُ، وَفَائِدَتُهُ تَجَلِيَّةُ الْمَعَانِ الْمَعْقُولَةِ بِصُورِ الْمَحْسُوسَاتِ لَزِيَادَةِ الْكَشْفِ، وَلَهُ شَأْنٌ عَجِيبٌ فِي إِبْرَارِ الْحَقَائِقِ، وَرَفْعِ الْأَسْتَارِ عَنْ وَجْهِ الدَّقَائِقِ، وَلِذَا كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَالْمَعْنَى: حَالٌ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ حَيْثُ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، كَحَالِ الرَّاعِي أَي: الرَّاتِعِ (يَرَعِي) : صِفَةُ الرَّاعِي لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكَرَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا (حَوْلَ الْحِمَى) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ مِيمِ مُحْفَفَةٍ، وَهُوَ الْمَرَعَى الَّذِي يَحْمِيهِ السُّلْطَانُ مَنْ أَنْ يَرْتَعَ مِنْهُ غَيْرُ رِعَاةٍ دَوَائِهِ، وَهَذَا الْمَنْعُ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِهِ "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" (يُوشِكُ) : أَي: يَقْرُبُ وَيَسْرِعُ (أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) : أَي: فِي نَفْسِ الْحِمَى بِنَاءً عَلَى تَسَاهُلِهِ فِي الْمُحَافَظَةِ، وَجَرَاءَتِهِ عَلَى الرَّعْيِ، وَعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقُّ عِقَابَ الْمَلِكِ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظٍ: أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَفِي لَفْظٍ: أَنْ يُوَاقِعَهُ، فَالرَّاعِي يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِمَعْنَى مَنْ يَرَعَى الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ وَنَحْوَهَا. (أَلَا) : مُرْكَبَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ الْإِسْتِفْهَامِ وَحَرْفِ النَّفْيِ، لِإِعْطَاءِ مَعْنَى التَّنْبِيهِ عَلَى تَحَقُّقِ مَا بَعْدَهَا (وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ) : أَي: عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ، أَوْ إِنْخِبَارُ عَمَّا

يَكُونُ عَلَيْهِ ظُلْمَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ (حِمَى) : يَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ وَيُعَاقِبُونَ عَلَيْهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْوَأَوِيَّ الْإِبْتِدَائِيَّةُ الَّتِي تَسْمَى النُّحَاةَ الْإِسْتِثْنَائِيَّةَ عَلَى انْقِطَاعِ مَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا فِي الْجُلِّ، كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِيِّ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِهِ: (أَلَا) أَنَّهُ، وَمِنْ قَوْلِهِ: (إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ) (حَقًّا)، فَبِهَذَا التَّأْوِيلِ صَحَّ الْعَطْفُ، إِذْ عَطَفَ الْمَفْرَدَ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِاعْتِبَارِ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْمَفْرَدُ مَعْنَى الْفِعْلِ كَمَا حَقَّقَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: ٩٦] (أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَرَّمَهُ) : وَهِيَ أَنْوَاعُ الْمَعَاصِي، فَمَنْ دَخَلَ بَارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنْهَا اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا، فَمَنْهَا مَا لَا يُغْفَرُ وَهُوَ الشِّرْكُ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ تَحْتَ الْمَشِئَةِ، وَالْكُلُّ مَغْفُورٌ بِالتَّوْبَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ شَبَّهِ الْمَحَارِمَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَمْنُوعُ التَّبَسُّطِ فِيهَا بِحِمَى السُّلْطَانِ، وَلَمَّا كَانَ التَّوَرُّعُ وَالتَّهَنُّكُ مِمَّا يَسْتَتَبِعُ مِيلَانَ الْقَلْبِ إِلَى الصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً) وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ اللَّحْمِ قَدَرُ مَا يُمَضْغُ، وَسُمِّيَ الْقَلْبُ بِهَا لِأَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْجَسَدِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ تَصْغِيرُ الْقَلْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْجَسَدِ، مَعَ أَنَّ صَلَاحَ الْجَسَدِ وَفْسَادَهُ تَابِعَانِ لَهُ. (إِذَا صَلَحَتْ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا، فَلَاوُلُ أَوْ صَحَّ أَي: إِذَا تَوَرَّتْ بِالْإِيمَانِ وَالْعُرْفَانِ وَالْإِيْقَانِ (صَلَحَ الْجَسَدُ) : أَي: أَعْصَاهُ (كُلُّهُ) : بِالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ "وَإِذَا فَسَدَتْ" بِفَتْحِ السِّينِ وَقِيلَ ضَمُّهَا أَيْضًا أَي: (إِذَا تَلَفَتْ وَأَظْلَمَتْ بِالْجُودِ وَالشَّكِّ وَالْكَفْرَانِ) (فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) : أَي: بِالْفُجُورِ وَالْعِصْيَانِ، فَعَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَقْبَلَ عَلَيْهَا وَيَمْنَعَهَا عَنِ الْإِنْهَمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ، حَتَّى لَا يُغَادِرَ إِلَى الشُّبُهَاتِ، وَلَا يَسْتَعْمِلَ جَوَارِحَهُ بِاقْتِرَافِ الْمُحَرَّمَاتِ. (وَأَلَا وَهِيَ) : أَيِ الْمُضْغَةُ الْمَوْصُوفَةُ (الْقَلْبُ) : فَهُوَ كَالْمَلِكِ، وَالْأَعْضَاءُ كَالرَّعِيَّةِ، فَأَهَمُّ الْأُمُورِ مُرَاعَاتُهُ، فَإِنْ صَدَرَ عَنْهُ إِرَادَةٌ صَالِحَةٌ تَحَرَّكَ الْجَسَدُ حَرَكَةً صَالِحَةً وَبِالْعَكْسِ، وَهَذَا مَعْنَى مَا قِيلَ: النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ، وَالْإِنَاءُ يَرْتَضُّ بِمَا فِيهِ، وَالْقَلْبُ لُغَةً

صَرَفُ الشَّيْءِ إِلَى عَكْسِهِ، وَمِنْهُ الْقَلْبُ سَمِيَ بِهِ لِكَثْرَةِ تَقَلُّبِهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ حَدِيثُ: «إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ». وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ تَقْلِبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ». وَلِهَذَا «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ سَمِيَ الْقَلْبُ قَلْبًا مِنْ تَقَلُّبِهِ ... فَاحْذَرِ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَتَحْوِيلِ

وَلَهُ ظَاهِرٌ، وَهُوَ الْمَضْغَةُ الصُّوْبِيَّةُ الْمُوَدَّعَةُ فِي التَّجْوِيفِ الْأَيْسَرِ مِنَ الصَّدْرِ، وَهُوَ مَحَلُّ اللَّطِيفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. وَلِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ الصَّلَاحُ وَالْفَسَادُ، وَبَاطِنٌ وَهُوَ اللَّطِيفَةُ التَّوْرَانِيَّةُ الرَّبَّانِيَّةُ الْعَالِمَةُ الَّتِي هِيَ مِهْبُطُ الْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ، وَبِهَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا، وَبِهَا يَسْتَعِدُّ لِمِثَالِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَبِهَا صَلَاحُ الْبَدَنِ وَفَسَادُهُ، وَهِيَ خُلَاصَةٌ تَوَلَّدَتْ مِنَ الرُّوحِ الرُّوحَانِيِّ وَبِعَبْرٍ عَنْهَا بِالنَّفْسِ النَّاطِقَةِ. قَالَ - تَعَالَى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: ٧] وَالرُّوحُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: ٨٥] وَهُوَ مَقَرُّ الْإِيمَانِ " {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: ٢٢]، كَمَا أَنَّ الصَّدْرَ مَحَلُّ الْإِسْلَامِ {أَقْنِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الزمر: ٢٢] وَالْفُؤَادُ مَقَرُّ الْمَشَاهِدَةِ {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: ١١] " وَاللُّبُّ مَقَامُ التَّوْحِيدِ {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الرعد: ١٩] الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ قَشْرِ الْوُجُودِ الْمُجَازِيِّ، وَبَقُوا بِلَبِّ الْوُجُودِ الْحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ مَعْرِفَتَهُ كَمَا هِيَ مُتَعَدِّرَةٌ، وَالْإِشَارَةُ إِلَى حَقِيقَتِهَا عَلَى أَرْبَابِ الْحَقَائِقِ مُتَعَسِّرَةٌ، هَذَا وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَلَاحَهُ إِنَّمَا هُوَ بِأَنْ يَتَغَذَّى بِالْحَلَالِ فَيَصْفُو، وَيَتَأَطَّرُ الْقَلْبُ بِصِفَاتِهِ وَيَتَوَرَّى، فَيَنْعَكِسُ نُورُهُ إِلَى الْجَسَدِ فَيَصْدُرُ مِنْهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، وَهُوَ الْمَعْنَى بِصَلَاحِهَا، وَإِذَا تَغَذَّى بِالْحَرَامِ يَصِيرُ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ، فَيَتَكَدَّرُ وَيَتَكَدَّرُ الْقَلْبُ فَيُظْلِمُ، وَتَنْعَكِسُ ظِلْمَتُهُ إِلَى الْبَدَنِ فَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلَّا الْمَعَاصِي، وَهُوَ الْمُرَادُ بِفَسَادِهَا. هَذَا زُبْدَةُ كَلَامِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ، وَخُلَاصَةُ تَحْقِيقِ بَعْضِ الْمُدَقِّقِينَ.

وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الْوَرَعِ، وَهُوَ أَنَّ مَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَلَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلٌ مُتَقَدِّمٌ، فَالْوَرَعُ أَنْ يَتْرَكَهُ وَيَجْتَنِبَهُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَتْرَكَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَعَاتَدَهُ جَرَّ ذَلِكَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، فَلَوْ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ هُوَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ فَالْوَرَعُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ، وَلَا عَلَيْهِ أَنْ تَتَاوَلَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مُعَامَلَةٌ مِنْ فِي مَالِهِ شَبْهَةٌ أَوْ خَالَطَهُ رَبًّا، فَلَا أَوْلَى أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْهَا وَيَتْرَكَهَا، وَلَا يَحْكُمُ بِفَسَادِهَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّ عَيْنَهُ حَرَامٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهَنَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ بِشَعِيرٍ أَخَذَهُ لِقُوتِ أَهْلِهِ، مَعَ أَنَّهُمْ يَرِيُونَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَحِلُّونَ أَثْمَانَ الْخُمُورِ. وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْأَلُ السَّلَاطِينَ فَإِنْ أَعْطَوْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُصِيبُونَ مِنَ الْحَلَالِ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطُونَكَ. وَرَوَى عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ جَوَازَ السُّلْطَانِ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ لَمْ يَقْبَلُوا جَوَازَ السُّلْطَانِ، فَقِيلَ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: قَدْ رَدَّهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. قَالَ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدٌ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ السَّلَاطِينَ فِي زَمَانِنَا هَذَا ظُلُمَةٌ، قَلْبًا يَأْخُذُونَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِهِ بِحَقِّهِ، فَلَا تَحِلُّ مُعَامَلَتُهُمْ وَلَا مُعَامَلَةٌ مِنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ حَتَّى الْقَاضِي، وَلَا التَّجَارَةُ الَّتِي فِي الْأَسْوَاقِ الَّتِي بَنَوْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْوَرَعُ اجْتِنَابُ الرُّبْطِ وَالْمَدَارِسِ وَالْقَنَاطِرِ الَّتِي بَنَوْهَا بِالْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا. وَرَوَى ابْنُ الْأَثِيرِ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ لَيْلَةً مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَرَأَى نَارًا مِنْ بَعِيدٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: نَارُ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا فِي طَرِيقٍ آخَرَ لِأَنَّهُ يَسْتَضِيءُ بِنَارِهِمْ، قُلْتُ: وَمَا أَنْسَبُ قَوْلَهُ - تَعَالَى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: ١١٣] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢٧٦٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ

خَيْثُ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَيْثُ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٦٣ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَنُ الْكَلْبِ خَيْثُ) : اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ مُعْلَمٌ كَانَ أَوْ غَيْرُهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَجَوَزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وَأَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَيْثِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَرَمَةِ لِمَا فِي الْخَبَرِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَيْثُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ اتِّفَاقًا فَقَوْلُهُ: خَيْثُ أَيُّ: لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ، وَإِطْلَاقُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ حُصُولِهِ بِأَدْنَى الْمَكَاسِبِ، (وَمَهْرُ الْبَغِيِّ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ فِعْلٌ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى الْفَاعِلَةِ مِنْ بَغَتِ الْمَرْأَةُ بَغَاءً بِالْكَسْرِ إِذَا زَنَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: ٣٣] وَالْمَعْنَى مَهْرُ الزَّانِيَةِ (خَيْثُ) أَيُّ: حَرَامٌ إِجْمَاعًا لِأَنَّهَا تَأْخُذُهُ عَوَضًا عَنِ الزَّانَا الْمُحَرَّمِ، وَوَسِيلَةُ الْحَرَامِ حَرَامٌ، وَسَمَاءُ مَهْرًا مَجَازًا لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ (وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَيْثُ) : أَيُّ: مَكْرُوهٌ لِدَنَائَتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: الْخَيْثُ فِي الْأَصْلِ مَا يَكْرَهُ لِرَدَائَتِهِ وَخِسَّتِهِ، وَيُسْتَعْمَلُ لِلْحَرَامِ مِنْ حَيْثُ كَرِهَهُ الشَّارِحُ وَاسْتَرْذَلَهُ، كَمَا يُسْتَعْمَلُ الطَّيِّبُ لِلْحَلَالِ. قَالَ - تَعَالَى: {وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْثُ بِالطَّيِّبِ} [النساء: ٢] أَيُّ الْحَرَامِ بِالْحَلَالِ، وَلَمَّا كَانَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَهُوَ مَا تَأْخُذُهُ عَوَضًا عَنِ الزَّانَا حَرَامًا ; كَانَ الْخَيْثُ الْمُسَدَّدُ إِلَيْهِ بِمَعْنَى الْحَرَامِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُسَدَّدِ إِلَيْهِ الثَّانِي، وَأَمَّا نَهْيُ بَيْعِ الْكَلْبِ، فَمِنْ صَحِّحِهِ كَالْخَنَفِيَّةِ فَسَرَهُ بِالْذَّنَاءَةِ، وَمَنْ لَمْ يَصَحِّحْهُ كَأَصْحَابِنَا فَسَرَهُ بِأَنَّهُ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٧٦٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُولَانِ الْكَاهِنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٤ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (: هُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أُمِرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ يَوْمئِذٍ مُحَرَّمًا، ثُمَّ رَخِّصَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِهِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ قُضِيَ فِي كَلْبٍ صَبَدَ قَتْلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقُضِيَ فِي كَلْبٍ مَاشِيَةٍ بِكَبْشٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَأَنَّ لَا قِيَمَةَ عَلَى مُتْلَفِهِ، سَوَاءً كَانَ مُعْلَمًا أَوْ لَا. وَسَوَاءً كَانَ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا. وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيْعَ الْكَلْبِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَأَوْجَبَ الْقِيَمَةَ عَلَى مُتْلَفِهِ. وَعَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَوَايَاتٌ. الْأُولَى: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَتَجِبَ الْقِيَمَةُ، وَالثَّانِيَةُ: كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالثَّالِثَةُ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ. (وَمَهْرُ الْبَغِيِّ) : سَبَقَ بَيَانُهُ (وَحُلُولَانِ الْكَاهِنِ) : بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، مَا يُعْطَاهُ عَلَى كَهَاتِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ: أَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ شَبَهُ الْمُعْطَى بِالشَّيْءِ الْحَلُولِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلَا كُفَّةٍ وَمَشَقَّةٍ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى الْأَخْبَارَ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ، وَكَانَتْ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ تَابِعَةً مِنَ الْجِنِّ تُلْقِي إِلَيْهِمُ الْأَخْبَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يَدْرِكُ الْأُمُورَ بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأُمُورَ بِمَقْدِمَاتٍ وَأَسْبَابٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا ; كَالشَّيْءِ يُسْرِقُ فَيَعْرِفُ الْمُظَنُّونَ بِهِ لِلسَّرِقَةِ، وَمِنْهُمْ الْمَرْأَةُ بِالزَّانِيَةِ فَيَعْرِفُ مِنْ صَاحِبِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا حَيْثُ إِنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ الْأُمُورِ كَاتِبَانِ الْمَطَرِ، وَحِجْيِ الْوَبَاءِ وَظُهُورِ الْقِتَالِ، وَطَالِعِ نَحْسٍ أَوْ سَعِيدٍ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَنْ إِيْتَانِ الْكَاهِنِ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ، وَعَلَى النَّبِيِّ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ وَالرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ

أَكَلَ الرَّبَا وَمَوَكَّهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْمَصُورَ. . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٦٥ - (وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) : مُصَغَّرًا بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ : فِي شَرْحِ السُّنَنِ : بَيْعُ الدَّمِّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ نَجَسٌ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ نَهْيَهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ عَلَى أَجْرِ الْحَجَّامِ، وَجَعَلَهُ نَهْيَ تَنْزِيهِهِ (وَتَمْنِ الْكَلْبِ) : وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ (وَكَسْبُ الْبَغِيِّ) أَيُّ: مَكْسُوبَهَا (وَلَعَنَ) أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَكَلَ الرَّبَا) : أَيُّ: أَخَذَهُ (وَمَوَكَّهُ) : بِالْهَمْزِ وَيَبْدَلُ وَآوًا. أَيُّ: مُعْطِيَهُ، وَمُطْعِمَهُ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُغْتَبَطًا وَالْآخَرُ مُهْتَضِمًا (وَالْوَاشِمَةَ) أَيُّ: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَشُمُّ، فِي النَّهَايَةِ: الْوَشْمُ أَنْ يَغُرَزَ الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ، ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيلٍ فَيَزِرُقُ أَوْ يَخْضُرُ (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) : أَيُّ: الَّتِي يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْفُسَاقِ وَالْجُهَالِ، وَلِأَنَّهُ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ، وَفِي الرَّوْضَةِ: لَوْ شَقَّ مَوْضِعًا مِنْ بَدَنِهِ وَجَعَلَ فِيهِ وَعَاءً أَوْ وَشَمَ يَدَهُ أَوْ غَيْرَهَا، فَإِنَّهُ يَنْجَسُ عِنْدَ الْغُرْزِ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقُرَّاءِ أَنَّهُ يَزِيلُ الْوَشْمَ بِالْعِلَاجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا بِالْجِرَاحِ لَا يَجْرَحُ وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، (وَالْمَصُورَ) : أَرَادَ بِهِ الَّذِي يَصُورُ صُورَ الْحَيَوَانِ دُونَ مَنْ يَصُورُ صُورَ الْأَشْجَارِ وَالنَّبَاتِ، لِأَنَّ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ كَانَتْ عَلَى صُورِ الْحَيَوَانَاتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلُّ صُورَةٍ مُصَوَّرَةٍ فِي رِقٍّ أَوْ قِرْطَاسٍ مِمَّا يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الصُّورَةُ وَكَانَ الرِّقُّ تَبَعًا لَهُ، فَأَمَّا الصُّورُ الْمَصُورَةُ فِي الْأَوَانِي وَالْقِصَاعِ، فَإِنَّهَا تَبَعٌ لِتِلْكَ الظُّرُوفِ بِمَنْزِلَةِ الصُّورِ الْمَصُورَةِ عَلَى جِدْرِ الْبُيُوتِ وَالسُّقُوفِ وَفِي الْأَنْمَاطِ وَالسُّتُورِ، فَبَيْعُهَا صَحِيحٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ: فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ تَطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُذَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ) : قَالَ الطَّبْرِيُّ قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَامَ الْفَتْحِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ: رَأَيْتَهُ بَعِينِي وَأَخَذْتَهُ بِيَدِي أَهْ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي قَوْلِهِ عَامَ الْفَتْحِ أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ، نَعَمْ. الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَحْقِيقُ السَّمَاعِ، وَتَقْرِيرُهُ (أَنَّ اللَّهَ) : أَيُّ بِالْحَقِيقَةِ (وَرَسُولُهُ) أَيُّ: بِالْمَجَازِ وَالتَّبَعِيَّةِ (حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) : أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - بَيْنَ فِي تَحْلِيلِهِ حُرْمَةَ الْخَمْرِ وَجَعَلَهَا رَجْسًا وَحَرَّمَ بَيْعَهَا، وَرَسُولُهُ أَيْضًا بَيْنَ حُرْمَتِهَا فِي أَحَادِيثِهِ وَكَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَالْمَيْتَةُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْأَصْنَامُ) : أَيُّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - قَبْلَ ذِكْرِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَطُّعًا لِدَرْجِهِ إِذَا بَانَ تَحْرِيمُ الرَّسُولِ بَيْعَ الْمَذْكُورَاتِ لِتَحْرِيمِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِأَنَّهُ رَسُولُهُ وَخَلِيفَتُهُ، (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) : أَيُّ: أَخْبَرَنِي

(شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟) : أَيُّ: حُكْمَهَا (فَإِنَّهَا) : أَيُّ: شُحُومَهَا، أَوْ الضَّمِيرُ لِلْقَضِيَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَإِنَّهُ بِالتَّذْكِيرِ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلشَّانِ (تَطْلَى بِهَا السُّفْنُ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعَ السَّفِينَةِ أَيُّ أَخْشَابَهَا (وَيُذَهَنُ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ، وَفِي نُسْخَةٍ تَشْدِيدِ الْهَاءِ، (بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيُّ: يَنُورُ (بِهَا النَّاسُ) : الْمَصْبَاحُ أَوْ بَيْتُهُمْ، وَالْمُرَادُ بِالطَّلَبِ الْمُسْتَفَادُ مِنَ السَّيْنِ أَنَّهُمْ لَشِدَّةِ أَحْتِيَاجِهِمْ إِلَى ذَلِكَ التَّنْوِيرِ يَسْعَوْنَ فِي تَحْصِيلِهَا مَا أَمَكَّنَ، وَيَجُوزُ كَوْنُ السَّيْنِ لِمُجَرَّدِ التَّأَكِيدِ (فَقَالَ "لَا") : أَيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (هُوَ) : أَيُّ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ (حَرَامٌ) : أَيُّ: مُنْعَى: قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ رَاجِعٌ إِلَى مُقَدَّرٍ بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِسْتِخْبَارِ، وَكَلِمَةُ (لَا) رَدٌّ لِذَلِكَ الْمُقَدَّرِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَخْبَرَنِي أَيْحَلُ أَنْتِفَاعُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَالثَّانِي: هُوَ الْمُرَادُ: قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ: "لَا هُوَ حَرَامٌ" لَا تَبِيعُوهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ، فَالضَّمِيرُ فِي (هُوَ) يَعُودُ إِلَى الْبَيْعِ لَا الْإِنْتِفَاعِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ

بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا لِعُمُومِ النَّهْيِ ؛ إِلَّا مَا خَصَّ وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوعُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا جَوَازُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْأَدَهَانِ الْمُنْجَسَةِ مِنَ الْخَارِجِ كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَغَيْرِهَا بِالِاسْتِصْبَاحِ وَنَحْوِهِ، بَأَنْ يَجْعَلَ الزَّيْتُ صَابُونًا أَوْ يَطْعَمَ الْعَسَلَ الْمُتَنَجِّسَ النَّحْلَ وَالْمَيْتَةَ وَالْكَلَابَ وَالطَّعَامَ وَالذُّوَابَ، وَأَجَازُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابُهُ بَيْعَ الزَّيْتِ النَّجِسِ إِذَا بَيْنَهُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفِي عُمُومِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ جُثَّةِ الْكَافِرِ الْمَقْتُولِ، وَفِي الْحَدِيثِ «أَنْ نُوَفَّلَا الْمَخْزُومِيَّ قَتْلَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ، فَبَدَّلَ الْكُفَّارُ فِي جَسَدِهِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .

(ثُمَّ قَالَ) : أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عِنْدَ ذَلِكَ) : مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ أَرَأَيْتَ ائِخَ (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ) : أَيُّ: أَهْلَكُهُمْ وَلَعَنَهُمْ، وَيَحْتَمِلُ إِخْبَارًا وَدُعَاءً وَهُوَ مِنْ بَابِ عَاقَبْتُ اللَّصَّ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: عَادَاهُمْ، وَقِيلَ: قَتَلَهُمْ، فَأُخْرِجَ فِي صُورَةِ الْمُغَالَبَةِ (إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا) : بِصِغَةِ الْإِفْرَادِ فِي نُسْخِ الْمَشْكَاةِ: وَقَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ: قَوْلُهُ: شُحُومَهَا أَيُّ: بِصِغَةِ التَّنْيَةِ، الضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْنَهُمْ شُحُومَهَا} [الأنعام: ١٤٦] وَرَوَى (شُحُومَهَا) ، فَالضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (أَجْمَلُوهُ) : بِالْجَمْعِ أَيُّ أَذَابُوهُ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الشُّحُومِ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الشَّحْمِ الْمَفْهُومِ مِنَ الشُّحُومِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى مَا هُوَ فِي مَعْنَى الشُّحُومِ، إِذْ لَوْ قِيلَ حَرَّمَ شُحُومَهَا لَمْ يَحِلَّ بِالْمَعْنَى فَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ - تَعَالَى: {فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ} [المنافقون: ١٠] اهـ.

وَفِي النَّهَايَةِ: جَمَلَتِ الشَّحْمُ وَأَجْمَلَتْهُ أَذْبَتْهُ، وَفِي الْقَامُوسِ: جَمَلَتِ الشَّحْمُ أَذَابَهُ كَأَجْمَلِهِ وَأَجْمَلَتْهُ، فَقَوْلُ الطَّبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جَمَلَتْ أَفْصَحُ مِنْ أَجْمَلَتْ لَيْسَ مِنَ الْجَمِيلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا فَصِيحَانِ بَلِ الْأَجْمَلُ، أَنْ يَقَالَ: إِنَّ أَجْمَلَ أَبْلَغُ لِإِفَادَةِ الْمُبَالِغَةِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَبْنَى تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى، فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ بِالْغَوَا فِي هَذَا الْفِعْلِ وَاسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْتَهَوْا عَنْهُ (ثُمَّ بَاعُوهُ) أَيُّ: صُورَةً، وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ حَقِيقَةً (فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) : فِيهِ زِيَادَةُ تَوْبِيخٍ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ كُلِّ حَيْدَةٍ تَحْتَالُ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحْرَمٍ وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغْيِيرِ هَيْئَاتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٦٧ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٧ - (وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَجَمَلُوهَا) : بِالتَّخْفِيفِ أَيُّ: أَذَابُوهَا بِالنَّارِ لِيُزُولَ عَنْهَا اسْمُ الشُّحُومِ وَيَصِيرَ وَدَكًا (فَبَاعُوهَا) ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٨ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٦٨ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ) : بِتَشْدِيدِ السِّينِ الْمَكْسُورَةِ وَالتَّنُونِ الْمَفْتُوحَةِ وَهُوَ الْهَرُّ، فِي شَرْحِ السُّنَنِ: هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَنْفَعُ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهَى تَنْزِيهِ لِكَيْ يَعْتَادَ النَّاسُ هَيْبَتَهُ وَإِعَارَتَهُ وَالسَّمَاحَةَ بِهِ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، فَإِنْ كَانَ نَافِعًا وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ إِلَّا مَا حَكِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنَّهُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ غَلَطَ، لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ رَوَاهُ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُمَا ثَقَتَانِ. اهـ.
وَالْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِي تَجْوِيزِهِمْ بَيْعَ الْكَلْبِ، لِأَنَّ الْمُنَاسِبَةَ بَيْنَ الْمُتَعَاظِفِينَ فِي النَّهْيِ تُوجِبُ ذَلِكَ: قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ:
وَكَرِهَ بَعْضُ بَيْعِ السَّنُورِ الْأَهْلِيَّ وَالْوَحْشِيِّ بَظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْوَحْشِيِّ مِنْهَا لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ، فَإِنَّهُ لَوْ رُبِطَ لَا يُنْتَفَعُ
بِهِ لِأَنَّ نَفْعَهُ صَيْدُ الْفَأْرَةِ، وَلَوْ لَمْ يَرْبُطْ لَرُبِمَا يَنْفَرُ فَيَصْبِغُ الْمَالُ الْمَصْرُوفُ فِي ثَمَنِهِ.

٢٧٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَمَّ أَبُو طَبِيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ
يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٦٩ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَمَّ أَبُو طَبِيَّةَ): يَفْتَحُ مِهْمَلَةً فَسُكُونٌ تَحْتِيَّةً ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةً؛ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ اسْمُهُ نَافِعٌ أَوْ دِينَارٌ أَوْ مَسِيرَةٌ
أَقْوَالُ (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ): أَيُّ: سَادَاتِهِ (أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ): يَفْتَحُ الْخَاءُ
الْمُعْجَمَةَ أَيُّ: شَيْئًا مِمَّا وَظَفُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُقَاطَعَةِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ مَخْرَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ
لِعَبْدِهِ: اكْتَسَبَ وَأَعْطَيْتَنِي مِنْ كَسْبِكَ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَالْبَاقِي لَكَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: رَضِيتُ بِهِ، وَفِيهِ إِبَاحَةُ نَفْسِ الْحُجَّامَةِ وَأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ
الْأَدْوِيَةِ، وَإِبَاحَةُ التَّدَاوِيِّ، وَإِبَاحَةُ الْأَجْهَرَةِ عَلَى الْمُعَالَجَةِ لِلطَّبِيبِ وَفِيهِ جَوَازُ الشَّفَاعَةِ بِالتَّخْفِيفِ إِلَى أَصْحَابِ الْحُقُوقِ وَالِدُّيُونِ (مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ).

الفصل الثاني

٢٧٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ
مِنْ كَسْبِكُمْ» "رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ" «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ
مِنْ كَسْبِهِ».

الفصل الثاني

٢٧٧٠ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ» أَيُّ: أَحَلَّهُ، وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ
مَوْصُوفَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ (مِنْ كَسْبِكُمْ): أَيُّ: الْحَاصِلُ مِنْ وَجْهَةِ الْوَاصِلِ مِنْ جِهَةِ صِنَاعَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ زِرَاعَةٍ
(وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ): أَيُّ: مِنْ جُمْلَتِهِ لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا بِوَسِطَةِ تَزْوِجِكُمْ، فَيَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ
مُحْتَاجِينَ وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا أَنْ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ - هَكَذَا قَرَّرَهُ عُلَمَاؤُنَا - وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا
مُحْتَاجِينَ عَاجِزِينَ عَنِ السَّعْيِ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ): وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ
(وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ): «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: تَسْمِيَةُ
الْوَلَدِ بِالْكَسْبِ مَجَازٌ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَدٍّ صَحِيحٌ، نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ

وَالْمُنْذِرِيُّ، «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» "وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي
الْأَصْغَرِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، وَعَنْ جَابِرٍ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ
مَالِي، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "ادْعُهُ لِي"، فَلَهَا جَاءَ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "إِنَّ ابْنَكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ تَأْخُذُ مَالَهُ" فَقَالَ "سَلِّمْ
سَلِّمْ هَلْ لِعَمَّتِهِ وَقَرَابَاتِهِ أَوْ لِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِي وَعِيَالِي؟ قَالَ: فَهَبْتُ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْخَ قَالَ

فِي نَفْسِهِ شِعْرًا لَمْ تَسْمَعْهُ أَذْنَاهُ ; فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (قُلْتَ فِي نَفْسِكَ شِعْرًا لَمْ تَسْمَعْهُ أَذْنَاكَ ; فَهَاتِهِ " فَقَالَ : لَا تَزَالُ يَزِيدُنَا اللَّهُ بِكَ بَصِيرَةً وَبِقِينًا ثُمَّ أَنشَأَ يَقُولُ :

غَدَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتَكَّ يَافِعًا ... تَعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَهَلُّ

إِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسَّقَمِ لَمْ أَتِ ... لَسُقْمِكَ إِلَّا سَامِرًا أَتَمَلُّ

تَخَافُ الْوَرَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنِّهَا ... لَتَعْلَمَنَّ أَنَّ الْمَوْتَ حَتْمٌ مُوَكَّلٌ

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي ... طَرَقَتْ بِهِ دُونِي فَعَيْنَاكَ تَهْمِلُ

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي ... إِلَيْكَ مَرَامًا فَيْكَ قَدْ كُنْتُ أَمَلُ

جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً ... كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمُتَفَضِّلُ

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرَعْ حَقَّ أَبِيِّي ... فَعَلْتَ كَمَا جَارُ الْمُجَاوِرِ يَفْعَلُ

قَالَ : فَبَكَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ثُمَّ أَخَذَ بِتِلَايِبِ ابْنِهِ وَقَالَ : " اذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " وَرَوِي حَدِيثُ جَابِرِ الْأَوَّلِ فِي طُرُقٍ كَثِيرَةٍ .

٢٧٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " « لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ ; فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ » " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا فِي " شَرْحِ السُّنَنِ " .

٢٧٧١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ) : بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى يَكْسِبُ وَقَوْلُهُ : (فَيُنْفِقُ مِنْهُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مَرْفُوعٌ أَيْضًا ، عَطْفٌ عَلَى فَيَتَصَدَّقُ يَعْنِي لَا يُوجَدُ الْكَسْبُ الْحَرَامُ الْمُسْتَعْقَبُ لِلتَّصَدُّقِ (فَالْقَبُولُ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ : فَيُقْبَلُ ، بِالنَّصْبِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ النَّصُّ جَوَابًا لِلنَّفْيِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ أَيَّ : فَلَا يَكُونُ اجْتِمَاعُ الْكَسْبِ وَالتَّصَدُّقِ سَبَبًا لِلْقَبُولِ ، وَقَوْلُهُ : (وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ) : بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : فَيَتَصَدَّقُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُعْطُوفِ لَا الْإِنْصَابِ ، وَقَوْلُهُ : (فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْجَوَابِ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَلَا يَتْرُكُهُ) : عَطْفٌ عَلَى فَيَتَصَدَّقُ ، وَقَوْلُهُ (خَلْفَ ظَهْرِهِ) : كَيَاةٌ عَنِ الْمَوْتِ (إِلَّا كَانَ) : أَيِ الْمَتْرُوكِ أَوْ ذَلِكَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ (زَادَهُ) : أَيِ زَوَادَتِهِ مُنْتَهِيًا (إِلَى النَّارِ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَصَى بِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ وَجْهِ حَرَامٍ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ لَوْرَثَةٍ كَانَ عَلَيْهِ إِثْمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيَّ : مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي ارْتِكَابِ غَيْرِهِ مَعْصِيَةً حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الْوَعِيدُ ، وَزَادَهُ بَزَائٍ مُعْجَمَةً ، وَالتَّقْدِيرُ حَالُ كَوْنِهِ مُوَصَّلًا لَهُ إِلَى النَّارِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : وَرَوِي بِمُهْمَلَةٍ مِنَ الرُّودِ مَانِعُهُ عَنِ الْجَنَّةِ ، وَمُلْجِئُهُ إِلَى النَّارِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْحَدِيثُ مِنَ التَّقْسِيمِ الْحَاضِرِ لِأَنَّ مِنْ اكْتَسَابِ الْمَالِ إِمَّا أَنْ يَدْخِرَ لِلْآخِرَةِ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ أَوَّلًا ، وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوَّلًا .

وَالثَّانِي هُوَ مَا يَدْخِرُهُ لِدُنْيَاهُ وَأَخَذَهُ كَذَا لِنَفْسِهِ فَبَيْنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُجْدِيهِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِيمَا قَصَدَهُ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لِتَعْلِيلِ عَدَمِ الْقَبُولِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالْمَالِ الْحَرَامِ سَيِّئَةٌ ، وَلَا يَمْحُو اللَّهُ الْأَعْمَالَ السَّيِّئَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ ، بَلْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا : مَنْ تَصَدَّقَ بِمَالٍ حَرَامٍ وَرَجَا الثَّوَابَ كَفَرَ ، وَلَوْ عَرَفَ الْفَقِيرُ وَدَعَا لَهُ كَفَرَ (وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ) أَيَّ : التَّصَدُّقُ بِالْحَلَالِ ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [هود : ١١٤] وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا مُقَدِّمَةٌ وَتَوَظُّعٌ لِقَوْلِهِ (إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ) : أَيَّ : النَّجِسُ لَا يُطَهِّرُ النَّجِسَ بَلْ يُطَهِّرُ النَّجِسُ بَلِ الطَّهْرُ يُطَهِّرُهُ ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَيِ الْمَالِ الْحَرَامِ لَا يُجْدِي

البته فَعَبَّرَ عَنْ عَدِيمِ النَّفْعِ بِالْخَبِيثِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : لِصَاحِبِ الْمَصَائِحِ بِإِسْنَادِهِ
٢٧٧٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، وَكُلُّ لَحْمٍ
نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ كَانَتْ النَّارُ أَوَّلَى بِهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٢٧٧٢ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أَيُّ دُخُولًا أَوَّلًا مَعَ النَّاجِينَ ; بَلْ بَعْدَ عَذَابٍ
بِقَدْرِ أَكْلِهِ لِلْحَرَامِ مَا لَمْ يَعْفَ عَنْهُ، أَوْ لَا يَدْخُلُ مَنَازِلَهُ الْعَلِيَّةَ، أَوْ الْمَرَادُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَبَدًا إِنْ اعْتَقَدَ حِلَّ الْحَرَامِ، وَكَانَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ
بِالضَّرُورَةِ، أَوْ الْمَرَادُ بِهِ الزَّجْرُ وَالتَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ، وَلِذَا لَمْ يَقْيِدْهُ بِنَوْجٍ مِنَ التَّقْيِيدِ (لَحْمٌ) : أَيُّ صَاحِبِ لَحْمٍ (نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ)
: بَضْمُ السَّيْنِ وَالْحَاءِ وَسُكُونُهَا الْحَرَامُ ; لِأَنَّهُ يُسْحَتُ الْبَرَكَةُ أَيُّ يَذْهَبُهَا، وَأُسْنَدَ عَدَمِ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَى اللَّحْمِ لَا إِلَى صَاحِبِهِ إِشْعَارًا بِالْعَلِيَّةِ،
وَأَنَّهُ خَبِيثٌ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَدْخُلَ الطَّيِّبَ ; لِأَنَّ الْخَبِيثَ لِلْخَبِيثِ، وَلِذَا أَتَبَعَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ كَانَتْ النَّارُ) وَفِي نُسْخَةٍ
كَانَ النَّارُ (أَوَّلَى بِهِ) أَيُّ: مِنَ الْجَنَّةِ لِتَطْهَرَهُ النَّارُ عَنْ ذَلِكَ بِإِحْرَاقِهَا إِيَّاهُ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الْأَسْتَحْقَاقِ، أَمَّا إِذَا تَابَ أَوْ غُفِرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ
تَوْبَةٍ وَأَرْضَى خُصُومَهُ، أَوْ نَالَتْهُ شَفَاعَةُ شَفِيعٍ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارِمِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٢٧٧٣ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «دَعَّ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا
يَرِيكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبةٌ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ.

٢٧٧٣ - (وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ (دَعَّ) : أَيُّ: أَتْرَكَ (مَا
يَرِيكَ) : يَفْتَحُ الْبَاءُ وَضَمُّهَا وَالْفَتْحُ أَشْهُرُ، وَالرَّيْبُ الشُّكُّ وَقِيلَ: هُوَ الشُّكُّ مَعَ التَّهْمَةِ " إِلَى مَا لَا يَرِيكَ " : قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
أَيُّ: مَا اعْتَرَضَ لَكَ الشُّكُّ فِيهِ مُنْقَلِبًا عَنْهُ إِلَى مَا لَا شَكَّ فِيهِ، يُقَالُ: دَعَّ ذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ أَيُّ: اسْتَبَدَّلَهُ بِهِ. اهـ. وَالْمَعْنَى: أَتْرَكَ مَا تَشَكُّ
فِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ أَوَّلًا أَوْ سُنَّةً أَوْ بِدْعَةً، وَأَعْدَلَ إِلَى مَا لَا تَشَكُّ فِيهِ مِنْهُ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى
الْيَقِينِ الْبَحْثِ وَالتَّحْقِيقِ الصَّرْفِ، وَيَكُونُ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ (فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ) : يَفْتَحُ الْكَافُ وَكُسْرُ الدَّالِ، وَفِي
نُسْخَةِ السَّيِّدِ ضَبَطُهُ بِكُسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ الدَّالِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَفْصَحُ الْوَاقِعُ فِي الْقُرْآنِ وَالثَّانِي لُغَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ إِذَا قُوبِلَ بِالصِّدْقِ
فَهُوَ أَوَّلَى لِحَسَنِ الْمَوَازَنَةِ بَيْنَهُمَا، (رِيبَةٌ) بِكُسْرِ الرَّاءِ وَحَقِيقَتُهَا قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا، فَإِنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مَشْكُوكًا فِيهِ مِمَّا يَقْلُقُ لَهُ النَّفْسُ،
وَكُونُهُ صَحِيحًا صَادِقًا مِمَّا تَطْمَئِنُّ لَهُ، وَمِنْهُ رَيْبُ الْمُنُونِ أَيُّ مَا يَقْلُقُ النَّفْسُ مِنْ حَوَادِثِ الدَّهْرِ، وَقِيلَ الْمَوْتُ هَذَا، وَقَدْ قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ
- رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَاءَ هَذَا الْقَوْلُ مِمَّهْدًا لِمَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَمَعْنَاهُ إِذَا وَجَدْتَ نَفْسَكَ تَرْتَابُ فِي الشَّيْءِ فَاتْرُكْهُ، فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ
تَطْمَئِنُّ إِلَى الصِّدْقِ وَتَرْتَابُ مِنَ الْكَذِبِ، فَارْتِيَابُكَ فِي الشَّيْءِ مُنْبِئٌ عَنْ كَوْنِهِ بَاطِلًا أَوْ مَظَنَّةً لِلْبَاطِلِ فَاحْذَرْهُ، وَاطْمَئِنَّكَ إِلَى الشَّيْءِ
مُشْعِرُ بَكُونِهِ حَقًّا فَاسْتَمْسِكْ بِهِ، وَالصِّدْقُ وَالْكَذِبُ يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْمَقَالِ وَالْفِعَالِ وَمَا يَحِقُّ أَوْ يَبْطُلُ مِنَ الْإِعْتِقَادِ، وَهَذَا الْأَمْرُ مُحْصُوصٌ
بِذَوِي النُّفُوسِ الشَّرِيفَةِ الْقُدْسِيَّةِ الطَّاهِرَةِ مِنْ أَوْضَارِ الذُّنُوبِ وَأَوْسَاجِ الْآثَامِ. اهـ

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَعْنَاهُ إِذَا كُنْتَ صَحِيحَ الْخَطَرِ طَاهِرَ الْبَاطِنِ، مُرَاقِبًا لِلْغَيْبِ وَتَعْرِفُ لِمَةَ الْمَلِكِ مِنْ لِمَةِ الشَّيْطَانِ، وَالْإِلْهَامُ مِنْ حَدِيثِ
النَّفْسِ، وَكُنْتَ مُبْزَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِنُورِ الْفِرَاسَةِ وَصَفَاءِ الْقَلْبِ. دَعَّ مَا يَرِيكَ مِنَ الْأَغْلُوطَاتِ وَالشَّبَهَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالشَّيْطَانِيَّةِ إِلَى
مَا لَا يَرِيكَ مِمَّا يَنْزِلُ بِقَلْبِكَ وَعَقْلِكَ وَرُوحِكَ مِنَ الْإِلْهَامِ الْإِلَهِيِّ وَالْعِلْمِ اللَّدُنِيِّ الْمُنَاطِقِ لِلْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَكَمَا أَنَّ تَرَكَ مَا يَرِيكَ
مَأْمُورٌ، فَتَرَكَ مَا يَرِيكَ الْغَيْرِ مِمَّا يَصْعَبُ عَلَى أَفْهَامِ الْعَامَّةِ أَوَّلَى كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

الأعلى :-

إِنِّي لَأَكْتُمُ مِنْ عِلْمِي جَوَاهِرَهُ ... كَيْلَا يَرَى الْحَقُّ ذُو جَهْلٍ فَيَفْتِنَنَا
يَا رَبِّ جَوَاهِرِ عِلْمٍ لَوْ أُبُوحُ بِهِ ... لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوُثَنَ
وَلَا سَتَحِلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دِمِي ... يَرُونَ أَقْبَحَ مَا يَرُونَهُ حَسَنًا

(رواه أحمد، والترمذي، والنسائي) ، أي: الحديث بكامله (وروى الدارمي الفصل الأول) أي الجملة الأولى فقط وهي: (دع ما يريبك) وسماه فصلاً لأن الأخير مفرع والأول: مفرع عليه، فصارا كالفصلين من الكلام، وإن كان بينهما ارتباط تام. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٢٧٧٤ - «وَعَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " يَا وَابِصَةُ جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ: (اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ) ثَلَاثًا. الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ » (رواه أحمد والدارمي).

٢٧٧٤ - (وَعَنْ وَابِصَةَ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (ابْنِ مَعْبِدٍ) أَيِ الْأَسَدِيِّ، أَسْلَمَ سَنَةَ تِسْعٍ، كَانَ كَثِيرَ الْبُكَاءِ لَا يَمْلِكُ دَمْعَتَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " يَا وَابِصَةُ جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ) : بِالْكَسْرِ أَيِ الْإِحْسَانِ، وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ كُلِّهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى } [البقرة: ١٨٩] (وَالْإِثْمُ) : (أَيِ الذَّنْبِ وَحَاصِلُهُمَا الطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ، (فَقُلْتُ: نَعَمْ) ، وَهَذَا مِنْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ لِأَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَمَّا أَصْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، (قَالَ) : أَيِ وَابِصَةُ (جَمَعَ) : أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَصَابِعَهُ) ، أَيِ أَصَابِعِ يَدِهِ فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَهُ) ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ صَدْرِهِ إِلَى وَابِصَةَ عَلَى طَرِيقِ الِاتِّفَاتِ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الطَّبِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ: الضَّمِيرُ فِي صَدْرِهِ يَعُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَوْهَمَهُ قَوْلُهُ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الرَّأْيِ غَيْرِ وَابِصَةَ وَهُوَ أَوْلَى بِسِيَاقِ الْمَعْنَى كَمَا أَمَرَاهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيِ وَضَعَهَا عَلَيْهِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْقَلْبَ فِي الصَّدْرِ، يَعْنِي بِإِزَاتِهِ وَجَانِبِهِ مِنَ الشَّقِّ الْأَيْسَرِ، وَلِيَحْصَلَ لَهُ بِمَمَاسَّةِ الْيَدِ الْكَرِيمَةِ النَّهْيُ التَّامُّ لَهُمْ تَلْقَى الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ نَظِيرَ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ: أَنَّ التَّقْوَى هَا هُنَا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (وَقَالَ: اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ) وَاقْتَصَرَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الثَّانِي، فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِتَأْكِيدِ أَيِ: اطْلُبِ الْفَتْوَى مِنْ قَلْبِكَ، لِأَنَّهُ بَلَغَ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْكَمَالِ وَطَلَبِ الْوُصُولِ بَعَيْنِ الْوُصَالِ إِلَى مَقَامِ الْقَلْبِ، وَبَيَّنَّ ذَلِكَ أَنَّ سِيرَ الْإِنْسَانِ إِلَى الْحَقِّ إِنَّمَا هُوَ بِالْبَاطِنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ اسْتِعَانَةِ الظَّاهِرِ لِمَصُودِ الْهَيْئَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إِلَى خَيْرِ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ، وَهَبُوطِ الْهَيْئَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْقَلْبِيَّةِ إِلَى الظَّاهِرِ لِعِلَاقَةٍ بَيْنَهُمَا، وَاشْتِقَاقِ الْفَتْوَى مِنَ الْفَتْوَى لِأَنَّهَا جَوَابُ فِي حَادِثَةٍ أَوْ إِحْدَاثٍ حَكْمٍ، أَوْ تَقْوِيَةٍ مُشْكِلٍ، كَذَا فِي الْمَغْرِبِ يَعْنِي أَنَّهُ حَظٌّ فِي الْفَتْوَى مَا يُنْبِئُ عَنْهُ الْفَتْوَى مِنَ الْقُوَّةِ وَالْحُدُوثِ، (ثَلَاثًا) : ظَرْفٌ لِقَالَ تَأْكِيدًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِقَوْلِهِ: اسْتَفْتِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ تَكَرُّرِ الاسْتِخَارَةِ (الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ) .

قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَعْنَى أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا أَشْكَلَ عَلَى السَّالِكِ وَالتَّبَسَّ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ الْقَبِيلَيْنِ هُوَ، فَلْيَتَمَلَّمْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِدِ، وَلْيَسْأَلِ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَلِّدِينَ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَيَطْمَئِنُّ بِهِ قَلْبُهُ، وَيَنْشُرُ بِهِ صَدْرَهُ، فَلْيَأْخُذْ بِهِ وَلْيَخْتَرْهُ لِنَفْسِهِ، وَإِلَّا فَلْيَدَعِهِ وَلْيَأْخُذْ بِمَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَلَا رِيبةَ، وَهَذَا

طَرِيقَةُ الْوَرَعِ وَالِاحْتِيَاظِ وَحَاصِلُهُ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا عَطَفَ أَطْمِئِنَّا الْقَلْبَ عَلَى أَطْمِئِنَّا

النَّفْسِ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّكْيِيدِ، فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا تَرَدَّدَتْ فِي أَمْرٍ وَتَحَيَّرَتْ فِيهِ، وَزَالَ عَنْهَا الْقَرَارُ اسْتَبَعَ ذَلِكَ خَفَقَانًا لِلْقَلْبِ لِلْعَلَاقَةِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْأَوَّلِ لَهَا، فَتَنْقُلُ الْعَلَاقَةُ إِلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْهَيْئَةِ أَثَرًا فَيَحْدُثُ فِيهِ خَفَقَانٌ وَاضْطِرَابٌ، ثُمَّ رُبَّمَا يَسْرِي هَذَا الْأَثَرُ إِلَى سَائِرِ الْقُوَى، فَتَحْسُ بِهَا الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَنِ النَّفْسِ وَحَدَّثَ لَهَا قَرَارٌ وَطُمَأْنِينَةٌ أَنْعَكَسَ الْأَمْرُ، وَتَبَدَّلَتِ الْحَالُ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الْفُرُوعِ وَالْأَعْضَاءِ وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِهَذَا الْأَمْرِ أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَأَصْحَابُ الْفَرَاسَاتِ مَنْ ذَوِي النَّفُوسِ الْمُرْتَاضَةِ وَالْقُلُوبِ السَّلِيمَةِ، فَإِنَّ نَفُوسَهُمْ بِالطَّبَعِ تَصُبُّو إِلَى الْخَيْرِ وَتَبْذُرُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يَجْذِبُ إِلَى مَا يَلَامُهُ وَيَنْفِرُ عَمَّا يُخَالِفُهُ، وَيَكُونُ مَلْهُمَةً لِلصَّوَابِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ قَالَ التَّوْرِبَشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَبْعَدٍ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِجَمَلِهِ عَلَى الْعُمُومِ فَيَمْنُ يَجْمَعُهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَتُحِيطُ بِهِمْ دَائِرَةُ الدِّينِ أَحَقُّ وَأَهْدَى. اهـ.

وَقِيلَ: النَّفْسُ لُغَةً حَقِيقَةُ الشَّيْءِ، وَاصْطِلَاحًا لَطِيفَةٌ فِي الْجَسَدِ تَوَلَّدَتْ مِنْ اَزْدِوَاجِ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ وَاتِّصَالِهِمَا مَعًا (وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ) : مِنْ حَاكَ يَحْكُ، وَقَالَ الزَّخَّشِيُّ: حَكَّ بِكَافٍ مُشَدَّدَةٍ (فِي النَّفْسِ) أَيُّ أَثَرٍ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَقِرَّ، وَفِي الْمَفَاتِيحِ: أَيُّ أَثَرٍ فِي قَلْبِكَ أَوْ هَمَكَ أَنَّهُ ذَنْبٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ: إِنَّ الْإِثْمَ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ) أَيُّ: وَلَمْ يَشْرَحْ لَهُ، وَهَذَا لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (وَإِنْ أَفْكَتَكَ النَّاسُ) أَيُّ: وَإِنْ قَالُوا لَكَ إِنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَأْخُذْ بِقَوْلِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ يَوْقِعُ فِي الْغَلْطِ وَأَكْلِ الشُّبْهِ، كَأَنْ تَرَى مَنْ لَهُ مَالٌ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ أَفْكَتَكَ الْمُفْتِي مَخَافَةً أَنْ تَأْكُلَ الْحَرَامَ، لِأَنَّ الْفَتْوَى غَيْرُ التَّقْوَى، وَهُوَ شَرْطِيَّةٌ قُطِعَتْ عَنِ الْجَزَاءِ تَمِيمًا لِلْكَلَامِ السَّابِقِ وَتَقْرِيرًا لَهُ سَبِيلَ الْمُبَالَغَةِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِينَ قَوْلُهُ: (وَأَفْكَتَكَ) تَأْكِيدًا وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أَشَدُّ بَعْضُ أَرْبَابِ الْمَعْنَى:

اتَّخَذَ طَاعَةَ الْإِلَهِ سَبِيلًا ... تَجِدُ الْفَوْزَ بِالْجَنَانِ وَتَجُودُ
وَأَتَرَكَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ طَرًّا ... يُؤْتِنُكَ اللَّهُ مَا يَدُومُ وَيَجُودُ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٢٧٧٥ - وَعَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٧٧٥ - (وَعَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ) : نِسْبَةٌ إِلَى قَبِيلَةِ بَنِي سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ) : أَيُّ: لَا يَصِلُ كَوْنُهُ وَحُصُولُهُ وَثَبُوتُهُ (مِنَ الْمُتَّقِينَ) أَيُّ: الْكَامِلِينَ (حَتَّى يَدَعَ) : أَيُّ يَتْرَكَ (مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ) مَفْعُولٌ لَهُ، أَيُّ: خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقَعَ فِيمَا فِيهِ بَأْسٌ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ) ظَرْفٌ (يَبْلُغُ) عَلَى تَقْدِيرٍ مُضَافٍ، أَيُّ دَرَجَةِ الْمُتَّقِينَ، وَالْمُتَّقِي فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَاهُ فَاتَّقَى، وَالْوَقَايَةُ فَرْطُ الصِّيَانَةِ، وَفِي الشَّرِيعَةِ: الَّذِي يَقِي نَفْسَهُ تَعَاطَى مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعُقُوبَةَ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكِ، وَقِيلَ: التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ؛ الْأُولَى: التَّقْوَى عَنِ الْعَذَابِ الْمُخْلَدِ بِالتَّبَرُّيِّ مِنَ الشِّرْكِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى {وَالزَّمَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَى} [الفتح: ٢٦] " وَالثَّانِيَةُ: التَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤْتِمُّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ حَتَّى الصَّغَائِرِ عِنْدَ قَوْمٍ، وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ بِالتَّقْوَى فِي الشَّرْعِ وَالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا} [الأعراف: ٩٦] ، وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ يَتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغَلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَيَقْبَلُ بِشَرِّهِ إِلَى اللَّهِ، وَهِيَ التَّقْوَى الْحَقِيقِيَّةُ الْمَطْلُوبَةُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢] وَالْحَدِيثُ وَإِنْ اسْتُشْهِدَ بِهِ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَبْلَغُ وَاجْمَعُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ

عَلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٧٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَكُلَّ ثَمْنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٧٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ) : ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ؛ أَيُّ فِي شَأْنِهَا أَوْ لِأَجْلِهَا (عَشْرَةَ) : أَيُّ عَشْرَةَ أَشْخَاصٍ (عَاصِرَهَا) ، بِالنَّصْبِ بَدَلًا مِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَهُوَ مَنْ يَعَصِرُهَا بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لغيرِهِ (وَمُعْتَصِرَهَا) أَيُّ مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لغيرِهِ (وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) أَيُّ: مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ إِلَيْهِ، وَأَصْلُهُ الْمَحْمُولَةُ هِيَ، وَحَذْفُهُ إِعْلَامٌ بِجَوَازِ حَذْفِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِلْتِبَاسِ (وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا) ، بِالْهَمْزَةِ ؛ أَيُّ: عَاقِدَهَا وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ دَلَالًا (وَكَأَنَّ ثَمْنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ) : أَيُّ لِلشُّرْبِ وَالتَّجَارَةِ بِالْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا (لَهَا) أَيُّ لِلْخَمْرِ، وَاللَّامُ - لِلتَّعْدِيدِ أَوْ زَائِدَةٍ فِي الْمَفْعُولِ لِلتَّقْوِيَةِ (وَالْمُشْتَرَى لَهُ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ ؛ أَيُّ: الَّذِي اشْتَرَى لَهُ بِالْوَكَالَةِ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ، لَكِنْ حُذِفَ التَّاءُ مِنَ الْمُشْتَرَى لَهُ لُغَةً عَلَى مَا فِي التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ: إِنَارَةُ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوَعِ هَوَى

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَذْكِيرُ الْخَمْرِ بِاعْتِبَارِ مُرَادِفِهَا ؛ وَهُوَ الْعَقَارُ أَوْ الرَّاحُ أَوْ الْمُدَامُ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا وَهُوَ الْمَشْرُوبُ، وَقِيلَ: تَذْكِيرُ الْخَمْرِ لُغَةً، وَالْعَجَبُ مِنَ الشَّرَاحِ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا بِوَجْهِ مَا مَعَ أَنَّهُ هَكَذَا مُضْبُوطٌ فِي النُّسخِ الْمَصْحُوحَةِ وَالْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَعَنَ مَنْ سَعَى فِيهَا سَعِيًّا مَا عَلَى مَا عَدَدَ مِنَ الْعَاصِرِ وَالْمُعْتَصِرِ وَمَا أَرَدَفُهَا، وَإِنَّمَا أَطْنَبَ فِيهِ لِيَسْتَوْعِبَ مَنْ زَاوَلَهَا مُرَاوَلَةً مَا بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ، وَمَنْ بَاعَ الْعَنْبَ مِنَ الْعَاصِرِ وَمَا أَخَذَ ثَمَنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِاللَّعْنِ، وَهَؤُلَاءِ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ وَبَاعُوا مَا هُوَ أَصْلُهَا لَهَا مِمَّنْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا، لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ قِيلَ فِيهِمْ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٧٧٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٧٧ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ) أَيُّ ذَاتَهَا لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ مُبَالِغَةً فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَكْلَ ثَمْنِهَا (وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا) وَأَخَّرَ لِتَأَخُّرِ مَرْتَبَتِهِ فِي الْفِعْلِ (وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا) أَيُّ مُشْتَرِيَهَا (وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٧٨ - «وَعَنْ مُحِيصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ، فَفَهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: (اعْلِفْهُ نَاضِحًا، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقًا) » ، رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٧٨ - (وَعَنْ مُحِيصَةَ) : بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَةِ الْمَكْسُورَةِ (أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ) ، أَيُّ فِي أَخْذِهَا أَوْ أَكْلِهَا (فَهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا نَهْيٌ تَنْزِيهِ لِلْإِرْتِفَاعِ عَنْ دَنِيءِ الْاِكْتِسَابِ، وَلِثَبُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَمَعَالِي الْأُمُورِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَفْرُقْ فِيهِ بَيْنَ الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مَا لَا يَحِلُّ (فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ) أَيُّ فِي أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فِي أَكْلِهَا، فَإِنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ لَهُمْ أَرْقَاءُ كَثِيرُونَ، وَأَنْهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ خَرَاجِهِمْ وَيَعْدُونَ ذَلِكَ مِنْ أَطْيَبِ الْمَكْسَبِ، فَلَمَّا سَمِعَ مُحِيصَةُ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى أَكْلِ أَجْرَةِ الْحَجَّامِ تَكَرَّرَ فِي أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (حَتَّى قَالَ) : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اعْلِفْهُ) : بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ وَكُسْرٍ لَامٍ، أَيُّ أَطْعِمُ بِهِ الْعَلْفَ (نَاضِحًا) ، وَهُوَ الْجَمَلُ الَّذِي يُسْقَى بِهَ الْمَاءُ (وَأَطْعِمْهُ رَقِيقًا) أَيُّ عَبِيدَكَ

وَأَمَّاكَ، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لُهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحَرِّ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي حُرْمَتِهِ عَلَى الْحَرِّ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَكِنْ الْإِجْمَاعُ عَلَى حِلِّ تَنَاوُلِ الْحَرِّ لَهُ، فَيَحْمِلُ النَّبِيُّ عَلَى التَّزْيِيهِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) .
٢٧٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ». رَوَاهُ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " .

٢٧٧٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ: الزَّانِيَةِ، إِمَّا مِنْ زَمَرْتُ فَلَانًا بِكَذَا أَيْ أَغْرَيْتُهُ ؛ لِأَنَّهَا تُغْرِى الرِّجَالَ عَلَى الْفَاحِشَةِ، وَتَوَلُّعُهُمْ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهَا، أَوْ مِنْ زَمَرْتُ الْقِرْبَةَ أَيْ مَلَأْتُهَا، فَالزَّانِيَةُ تَمْلَأُ رَحِمَهَا بِنُطْفِ شَتَّى، أَوْ لِأَنَّهَا تَبَاشِرُ زَمْرًا مِنَ النَّاسِ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرُكَ عَنْ زَيْنِ الْعَرَبِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهَا الزَّانِيَةُ، وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا فِيهِ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْ شَيْءٍ أَخَذَ، وَقَدْ نَقَلَ الْهَوَرِيُّ عَنِ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيٌ عَنْ كَسْبِ الْمَرْأَةِ الْمُغْنِيَةِ، يُقَالُ: غِنَاءُ زَمِيرٍ أَيْ حَسَنٌ، وَيُقَالُ: زَمَرْتُ أَيْ غَنَيْتُ، وَزَمَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا زَمَرْتُ الْمِزْمَارَ فَهُوَ زَمَارٌ، وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: زَامِرَةٌ، وَقِيلَ الزَّمَّارَةُ الَّتِي تُزَمَّرُ بِالنَّايِ، وَهُوَ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّ النَّايَ مِنْ صَنِيعِ شَارِبِي الْخَمْرِ قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةُ الزَّانِيَةِ زَمَّارَةً، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الزَّوَانِيِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ بِذَلِكَ الْعَمَلِ الْفَاحِشِ، وَاتَّخَذَتْهُ حَرْفَةً كَوْنَهُنَّ مُغْنِيَّاتٍ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِيهِ تَقْدِيمُ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الزَّايِ، وَهِيَ الَّتِي تُؤْمِي بِشَفَتَيْهَا وَعَيْنَيْهَا وَالزَّوَانِيِ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

زَمَرْتُ إِلَيَّ مَخَافَةً مِنْ بَعْلَاهَا ... مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُوَ هُنَاكَ كَلَامُهَا

(رَوَاهُ) : أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيْ بِإِسْنَادِهِ.

٢٧٨٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تَعْلُوهُنَّ، وَثَمَنُ حَرَامٌ، وَفِي مِثْلِ هَذَا نَزَلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الرَّائِي يَضَعُفُ فِي الْحَدِيثِ.
وَسَنَدُكَ حَدِيثَ جَابِرٍ: نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ فِي بَابِ " مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - .

٢٧٨٠ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ) : بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ (وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ) : فِي الصَّحَاحِ: الْقَيْنُ الْأَمَةُ مُغْنِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا قَالَ التُّورِبَشِيُّ: وَفِي الْحَدِيثِ يُرَادُ بِهَا الْمُغْنِيَّةُ، لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُغْنِيَّةً فَلَا وَجَهَ لِلنَّبِيِّ عَنْ بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا (وَلَا تَعْلُوهُنَّ) أَيْ الْغِنَاءَ فَإِنَّهَا رُقِيَةُ الزَّانَا (وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ) قِيلَ: لَا يَصَحُّ بَيْعُهُنَّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْقَاضِي: النَّبِيُّ مُقْصُورٌ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ التَّغْنِي، وَحُرْمَةُ ثَمْنِهَا دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهَا، وَالْجُمْهُورُ صَحَّاحُوا بَيْعِهَا، وَالْحَدِيثُ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ، لِلطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ أَخْذَ الثَّمَنِ عَلَيْهِنَّ حَرَامٌ كَأَخْذِ ثَمَنِ الْعِنَبِ مِنَ النَّبَذِ ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ وَتَوَصُّلٌ إِلَى حُصُولِ مُحَرَّمٍ، لَا لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ. اهـ. وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (وَفِي مِثْلِ هَذَا) : أَيْ الشِّرَاءِ لِأَجْلِ الْغِنَاءِ (نَزَلَتْ) : وَفِي نُسْخَةٍ: أُنْزِلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] : أَيْ يَشْتَرِي الْغِنَاءَ وَالْأَصْوَاتَ الْمُحَرَّمَةَ الَّتِي تُلْهِى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْإِضَافَةُ فِيهِ بِمَعْنَى " مِنْ " لِلْبَيَانِ نَحْوُ: جُبَّةٌ خَزٌّ وَبَابٌ سَاجٍ ؛ أَيْ يَشْتَرِي اللَّهُوَ مِنَ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ اللَّهْوَ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ: وَمِنْ غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْمُنْكَرِ فَيَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ السَّمْرِ بِالْأَسَاطِيرِ، وَبِالْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا، وَالتَّحَدُّثُ بِالْخُرَافَاتِ وَالْمُضَاحِكِ وَالْغِنَاءِ

وَتَعْلَمُ الْمَوْسِقَىٰ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، يَعْنِي مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ، نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ يَشْتَرِي الْمُغْنِيَاتِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى " مِنْ " وَهِيَ تَبْيِينِيَّةٌ إِنْ أُريدَ بِالْحَدِيثِ: الْمُنْكَرُ، وَتَبْعِيضِيَّةٌ إِنْ أُريدَ بِهِ الْأَعْمُ مِنْهُ قِيلَ: نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ

اَشْتَرَى كُتُبَ الْأَعَاجِمِ، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَا قُرَيْشًا، وَيَقُولُ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ يُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ عَادٍ وَثُمُودَ، فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ رُسْتَمٍ وَاسْفَنْدِيَارَ وَالْأَكَاسِرَةَ، وَقِيلَ: كَانَ يَشْتَرِي الْقَيْنَاتِ وَيَجْمَعُهُنَّ عَلَى مُعَاشَرَةٍ مَنْ أَرَادَ الْإِسْلَامَ وَمَنَعَهُ عَنْهُ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَيَّ دِينِهِ، أَوْ قِرَاءَةَ كِتَابِهِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو يَفْتَحُ الْيَاءَ بِمَعْنَى لِيُثْبِتَ عَلَى ضَلَالِهِ، وَيَزِيدَ فِيهِ، وَاللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ، بِغَيْرِ عِلْمٍ: أَيُّ بِحَالٍ مَا يَشْتَرِي أَوْ بِالتَّجَارَةِ، حَيْثُ اسْتَبَدَلَ اللَّهُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَيَتَّخِذُهَا - أَيُّ السَّبِيلِ - هَزُواً أَيْ سَخِرِيَّةً وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى يَشْتَرِي، وَنَصَبَهُ حِمَزةً وَالْكَسَايُ وَحَفْصٌ عَطْفًا عَلَى لِيُضِلَّ، {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: ٦] لِإِهَانَتِهِمْ الْحَقَّ بِإِيْثَارِ الْبَاطِلِ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الرَّائِي يُضَعِّفُ) : بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يُنْسَبُ إِلَى الضَّعْفِ (فِي الْحَدِيثِ) : أَيُّ فِي رِوَايَتِهِ. (وَسَنَدُكَ حَدِيثُ جَابِرٍ) أَيُّ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ (نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرِيِّ فِي بَابٍ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ) : لِأَنَّهُ أَنْسَبُ لَهُ مَعْنَى (إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -) .

الفصل الثالث

٢٧٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ .

الفصل الثالث

٢٧٨١ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) : أَيُّ: ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا فِي نُسخَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ) : أَيُّ عَلَى مَنْ احتَاجَ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِمَنْ يَلْزَمُ مَوْتَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَلَالِ غَيْرُ الْحَرَامِ الْمُتَقَيَّنَ لِيَشْمَلَ الْمُشْتَبَهَ لِمَا مَرَّ فِي الْأَحَادِيثِ: أَنَّ التَّنْزَهُ عَنِ الْمُشْتَبَهِ احتِطَاطٌ لَا فَرَضٌ، ثُمَّ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ لَا يُخَاطَبُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ (بَعْدَ الْفَرِيضَةِ) : كِتَابِيَّةٌ عَنْ أَنَّ فَرِيضَةَ طَلَبِ كَسْبِ الْحَلَالِ لَا تَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا، فَالْمَعْنَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْعَامَّةِ الْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ مُتَعَاقِبَةٌ يَتَلَوُّ بَعْضُهَا الْبَعْضَ لَا غَايَةَ لَهَا، إِذْ كَسْبُ الْحَلَالِ أَصْلُ الْوَرَعِ وَأَسَاسُ التَّقْوَى (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرَوَى الدِّيلِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» .

٢٧٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

٢٧٨٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ) أَيُّ عَنْ أَخْذِهَا مَعَ كَوْنِ الْقُرْآنِ صِفَةً لِلَّهِ الْقَدِيمِ (فَقَالَ: لَا بَأْسَ) لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ مِنَ النُّقُوشِ ; فَهُمْ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ الْأَجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ تِلْكَ النُّقُوشِ الدَّالَّةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَلِذَا قَالَ (إِنَّمَا مُصَوِّرُونَ) أَيُّ يَنْقُشُونَ صُورَ الْحُرُوفِ (وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ) : قَالَ الطَّبْيِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الصُّورَةُ الْهَيْئَةُ وَالنَّقْشُ، وَالْمُرَادُ هَا هُنَا النَّقْشُ، وَفِي (إِنَّمَا) إِشْعَارٌ بِالْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ النَّقْشَ وَنَفَى الْمُنْقُوشَ، وَالْقُرْآنُ لَمَّا كَانَ عِبَارَةً

عَنِ الْمَجْمُوعِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمَقْرُوءِ أَوْ الْكِتَابَةِ وَالْمَكْتُوبِ، فَاَلْمَكْتُوبُ وَالْمَقْرُوءُ هُوَ الْقَدِيمُ، وَالْكِتَابَةُ وَالْقِرَاءَةُ لَيْسَتَا مِنَ الْقَدِيمِ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَارِئِ وَالْكَاتِبِ، فَلَمَّا نَظَرَ السَّائِلُ عَلَى تَمَيُّزِ مَعْنَى الْمَقْرُوءِ وَالْمَكْتُوبِ، وَانَّهُمَا مِنْ صِفَاتِ الْإِنْسَانِ جَوَّزَهَا (رَوَاهُ رَزِينٌ) .

٢٧٨٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٧٨٣ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ) : أَيُّ أَنْوَاعِهِ (أَطْيَبُ) ؟ أَيُّ أَحَلِّ وَأَفْضَلُ (قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ) ، أَيُّ مِنْ زِرَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ (وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) : بِالْجَرِّ صِفَةُ بَيْعٍ وَ (كُلُّ) عَطْفٌ عَلَى (عَمَلٍ) ، وَالْمُرَادُ بِالْمَبْرُورِ أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنْ غَشٍّ وَخِيَانَةٍ، أَوْ مَقْبُولًا فِي الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِدًا وَلَا خَبِيثًا أَيْ رَدِيًّا، أَوْ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ مُثَابًا بِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَكَذَا الْبَزَارُ، ذَكَرَهُ مِيرُكَ

٢٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَتْ لِمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ جَارِيَةٍ تَبِيعَ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمُقْدَامُ ثَمَنَهُ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ؟ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَا بِأُسْ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِّرْهَمُ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٧٨٤ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (قَالَ: كَانَتْ لِمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ جَارِيَةٍ) : أَيُّ مَمْلُوكَةٍ (تَبِيعَ اللَّبَنَ) وَيَقْبِضُ الْمُقْدَامُ ثَمَنَهُ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ!) : تَعَجُّبًا وَتَنْزِيهًا (أَتَبِيعُ) : أَيُّ الْجَارِيَةِ (اللَّبَنُ؟) بِحَضْرَتِكَ وَأَنْتَ وَاقِفٌ عِنْدَهَا كَالْحَارِسِ لَهَا (وَتَقْبِضُ) : أَيُّ أَنْتَ (الثَّمَنُ؟) وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِمِثْلِكَ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (تَبِيعَ) مُسْنَدًا إِلَى الْجَارِيَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، أَنْكَرَ بَيْعَ الْجَارِيَةِ وَقَبْضُ الْمُقْدَامِ ثَمَنَهُ، فَإِلَّا نَكَارُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَعْنَى الدَّنَاءَةِ أَيْ: أَرْضَيْ بِفِعْلِ الْجَارِيَةِ الدَّنِيَّةَ شَيْئًا دَنِيًّا فَتَقْبِضْهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُقْدَامِ عَلَى الْمَجَازِ، فَإِلَّا نَكَارُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ (فَقَالَ: نَعَمْ!) أَيُّ الْأَمْرِ كَذَلِكَ (وَمَا بِأُسْ) : أَيُّ لَيْسَ بِأُسْ (بِذَلِكَ) لِعَدَمِ نَقْصِ شَرْعِيٍّ إِذْ لَا حُرْمَةَ فِيهِ، وَلَا كَرَاهَةَ بِنَاءٍ عَلَى أَنْ لَا بِأُسْ لِنَفْيِهِمَا، وَ (مَا) : بِمَعْنَى لَيْسَ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ يَكُونَ مَرْفُوعًا بِهِ وَلَمْ يَجِئْ مَا بِمَعْنَى لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِّرْهَمُ") . أَيُّ بِالْمَالِ الْمُعِيرِ بِهِمَا عَنْهُ، فَإِنَّهُمَا الْأَصْلُ وَالْمُرَادُ كَسْبُهُمَا وَجَمْعُهُمَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، فَإِنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمُ النَّقْصُ صَارُوا لَا يَعْتَدُونَ بِأَرْبَابِ الْكَمَالِ، وَيَتَّخِذُونَ أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ، وَأَمَّا أَهْلُ اللَّهِ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ بِالْكَلِيَّةِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعْنَاهُ لَا يَنْفَعُ النَّاسَ إِلَّا الْكَسْبُ، إِذْ لَوْ تَرَكُوهُ لَوْفَعُوا فِي الْحَرَامِ، كَمَا رَوَى عَنْ بَعْضِهِمْ وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ التَّكْسِبَ يُدْنِيكَ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ: لَيْسَ أَدْنَانِي مِنَ الدُّنْيَا، لَقَدْ صَانَنِي عَنْهَا، وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: اتَّجَرُوا وَاكْسَبُوا فَإِنْ كُفِرَ فِي زَمَانٍ إِذَا احتَاجَ أَحَدُكُمْ كَانَ أَوَّلَ مَا يَأْكُلُ دِينَهُ، وَرَوَى عَنْ سُفْيَانَ وَكَانَتْ لَهُ بَضَاعَةٌ يَقْلِبُهَا وَيَقُولُ: لَوْلَا هَذِهِ لَتَمَدَدَ بِي بَنُو الْعَبَّاسِ: أَيُّ: لَجَعَلُونِي كَالْمُنْدِيلِ يَمْسَحُونَ بِي أَوْسَاحَهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٢٧٨٥ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ، وَإِلَى مِصْرَ. فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَاشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ! مَا لَكَ وَلِتَتَجَرَّكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِذَا سَبَبَ اللَّهُ لِأَحَدٍ كُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٨٥ - (وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ) : بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْ أَهْيُ التِّجَارَةِ (إِلَى الشَّامِ) ، أَيُّ تَارَةً (وَإِلَى مِصْرَ) أُخْرَى وَمَا كُنْتُ

أَتَعَدِّي عَنْهُمَا، وَقَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَفْعُولُهُ مُحَذَوْفٌ، أَيُّ كُنْتُ أَجْهَزُ وَكَلَّائِي بِبِضَاعَتِي وَمَتَاعِي إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ (فَجَهَزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ) ، أَيُّ مَائِلًا إِلَى سَفَرِهِ (فَأَتَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ) : أَيُّ: قَبْلَ هَذَا (أَجْهَزْتُ إِلَى الشَّامِ) : أَيُّ وَإِلَى مِصْرَ، إِنَّمَا اخْتَصَرَ لِلْوُضُوحِ أَوَّلَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ تَجْهِيزَهُ إِلَى مِصْرَ كَانَ قَلِيلًا نَادِرًا (فَجَهَزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ) أَيُّ الْآنَ (فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ!) أَيُّ هَذَا التَّجْهِيزِ وَالتَّبْدِيلِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسِهِمْ، لَا سِيَّمَا وَالْمَسَافَةُ بَعِيدَةٌ وَهِيَ مُشْعِرَةٌ إِلَى الْحَرَصِ الْمَذْمُومِ. (مَا لَكَ وَلِتَجْرِكَ؟) : اسْمُ لِمَكَانٍ مِنَ التِّجَارَةِ، أَيُّ: أَيُّ شَيْءٍ وَقَعَ لَكَ وَمَا حَصَلَ لِمَتَجْرِكَ مِنَ الْبَاعِثِ عَلَى الْعُدُولِ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ؟ أَوْصَلَ إِلَيْكَ خُسْرَانٌ مِنْهُ، حَتَّى يَصُدَّكَ فِي مَحَلِّ تِجَارَتِكَ الَّذِي عَوَّدَكَ اللَّهُ الرَّبْحَ فِيهِ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَتَّبِعِي الْعُدُولَ عَنْهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِذَا سَبَبَ اللَّهُ لِأَحَدٍ كُرْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِهِ : بِأَنْ جَعَلَ رِزْقَ أَحَدٍ كُرْ مُسَبَّبًا عَنْ وَصُولِ تِجَارَتِهِ إِلَى مَحَلٍّ مِثْلًا (فَلَا يَدْعُهُ) أَيُّ: لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ السَّبَبَ أَوْ الرِّزْقَ (حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ) أَيُّ بَعْدَ الرِّبْحِ (أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ) : بِخُسْرَانٍ رَأْسِ الْمَالِ، فَأَوْ لِلتَّنَوُّعِ، وَقِيلَ أَوْ لِلشَّكِّ قَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَصَابَ مِنْ أَمْرِ مُبَاحٍ خَيْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ مُلَازِمَتُهُ، وَلَا يَعْدِلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ لِأَنَّ كَلَامَ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٧٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكْهَنْتُ لِلنَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَحْسَنُ الْكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ، قَالَتْ: فَأَدْخُلْ! أَبُو بَكْرٍ يَدُهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٧٨٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غُلَامٌ) : أَيُّ عَبْدٌ (يُخْرِجُ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيُّ يُعْطِي (لَهُ الْخَرَاجَ) قَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ، أَيُّ يَكْسِبُ لَهُ مَالَ الْخَرَاجِ، وَالْخَرَاجُ هُوَ الضَّرِيَّةُ عَلَى الْعَبْدِ مِمَّا يَكْسِبُهُ فَيَجْعَلُ لِسَيِّدِهِ شَطْرًا مِنْ ذَلِكَ، (فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ) ، أَيُّ: مِنْ الْمَأْكُولِ (فَأَكَلَ) : أَيُّ فَشَرَعَ فِي الْأَكْلِ (مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ الْغُلَامُ: تَدْرِي) أَيُّ: تَعْلَمُ (مَا هَذَا؟) أَيُّ: الشَّيْءُ الْمَأْكُولُ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟) : أَيُّ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ (قَالَ: كُنْتُ تَكْهَنْتُ لِلنَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) : أَيُّ: أَخْبَرْتُ بِمَغِيبٍ مُوهِمًا أَنِّي مُسْتَنَدٌ فِي إِخْبَارِي إِلَى الْكَهَانَةِ (وَمَا أَحْسَنُ الْكَهَانَةَ) : بِفَتْحِ الْكَافِ وَيُكْسَرُ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيُّ: مَا أَعْرِفُهَا بِالْوَجْهِ الْحَسَنِ (إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ) قَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أَيُّ لَمْ أَكُنْ أَجِدُ الْكَهَانَةَ لَكِنْ خَدَعْتُهُ (فَلَقِينِي) : أَيُّ الْآنَ (فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ) أَيُّ بِمُقَابَلَةِ كَهَانَتِي هَذَا الشَّيْءَ، وَقِيلَ الْبَاءُ زَائِدَةٌ (فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ، قَالَتْ: فَأَدْخُلْ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ) : أَيُّ: لِلْوَرَعِ (كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ) : لِيَلْغِظَ حُرْمَتَهُ حَيْثُ اجْتَمَعَتِ الْكَهَانَةُ وَالْخَدِيعَةُ، وَقَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لِكُونِهِ حُلُونًا لِلْكَاهِنِ لَا لِلْخَدَاعِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَخَذَ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ أَوْ جَاهِلٌ، ثُمَّ عِلِمَ لَزِمَهُ أَنْ يَتَّقِيَ جَمِيعَ مَا أَكَلَهُ فَوْرًا. اهـ.

وَقَدْ جَعَلَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنَاجِ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ حَيْثُ قَالَ: وَحُكْمُ الْوَرَعِ أَنَّ لَا تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ، فَتَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ بِحَالٍ، وَإِلَّا فَتَرُدَّهُ، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ غُلَامًا لَهُ آتَاهُ بِلَبَنٍ فَشَرَبَهُ، فَقَالَ الْغُلَامُ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُكَ بِشَيْءٍ تَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَلَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا اللَّبَنِ؟ قَالَ: وَمَا قِصَّتُهُ؟ قَالَ: رَقِيتُ قَوْمًا رَفِيَ الْجَاهِلِيَّةُ فَأَعْطُونِي هَذَا، فَتَقَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذِهِ مَقْدِرَتِي فَأَبْقِي فِي الْعُرُوقِ فَأَنْتَ حَسْبُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِحَرَامٍ») رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٢٧٨٧ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) : أَيُّ بِسَلَامٍ مَعَ أَهْلِ الْكِرَامِ (جَسَدٌ) : أَيُّ لَادِمِي (غُذِيَ) أَيُّ رُبِّي (بِالْحَرَامِ) وَفِي نُسخة: بِحَرَامٍ أَيُّ بِنُوعٍ مِنَ الْحَرَامِ.

٢٧٨٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَبَنًا، وَاعْجَبَهُ، وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مَنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا قَدْ سَمَاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِنَ اللَّبَنِ، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، وَهُوَ هَذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ".

٢٧٨٨ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا، وَاعْجَبَهُ قَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مَنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ) : أَيُّ: مَرَّ عَلَى بَيْتٍ أَوْ عَيْنٍ (قَدْ سَمَاهُ) ، أَيُّ زَيْدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِاسْمِهِ الْمُعَيَّنِ (فَإِذَا) : لِلْمُفَاجَأَةِ (نَعَمٌ) : بِفَتْحَتَيْنِ (مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ) أَيُّ مِنَ الْأَنْعَامِ الْمَأْخُودَةِ لِلزَّكَاةِ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ، (وَهُمْ) : أَيُّ رِعَاةِ النَّعَمِ (يَسْقُونَ) ، أَيُّ إِبِلَهُمْ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ مِنَ اللَّبَنِ (فَحَلَبُوا لِي مِنَ اللَّبَنِ، فَجَعَلْتُهُ) : أَيُّ لَبَنًا مَحْلُوبٌ (فِي سِقَائِي) (وَهُوَ) : أَيُّ اللَّبَنِ (هَذَا) أَيُّ الَّذِي أُعْجِبَكَ (فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ) : أَيُّ فِيهِ (فَاسْتَقَاءَهُ) أَيُّ طَلَبَ إِخْرَاجَهُ وَاسْتَفْرَاغَهُ (رَوَاهُمَا) : أَيُّ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَفِي نُسخةٍ صَحِيحَةٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُحَدِّثُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَوْجَدْ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ، وَكَانَ فِي أَصْلِ سَمَاعٍ مَكْتُوبًا فِي الْحَاشِيَةِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ. أَهْ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ بَعِيْنُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ الطَّبِيَّ مَا عَدَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ هَذَا الْفَصْلِ، بَلْ جَعَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ هُوَ السَّادِسُ، وَحَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ هُوَ السَّابِعُ، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هُوَ الثَّامِنُ، وَإِذَا كَانَ الصَّوَابُ حَذْفُهُ، فَالصَّوَابُ نُسخة: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا لَا يَخْفَى.

٢٧٨٩ - «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَ أَصْبَعِي فِي أُذُنِي وَقَالَ: صُمْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُهُ يَقُولُ»: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ "وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

٢٧٨٩ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ) : أَيُّ مَثَلًا (وَفِيهِ) : أَيُّ فِي ثَمَنِهِ (دِرْهَمٌ) : أَيُّ شَيْءٍ قَلِيلٌ (حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ - تَعَالَى - لَهُ صَلَاةً) : أَيُّ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا كَمَالُ الثَّوَابِ، وَإِنْ كَانَ مَثَابًا بِأَصْلِ الثَّوَابِ، وَأَمَّا أَصْلُ الصَّلَاةِ فَصَحِيحَةٌ بِلَا كَلَامٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقَالَ مِنْهُ، لَكِنْ الْمَعْنَى لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَقْبُولَةً مَعَ كَوْنِهَا مُجْزِئَةً مُسْقِطَةً لِلْقَضَاءِ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَهْ. وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: ٢٧] وَالثَّوَابُ إِنَّمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى الْقَبُولِ، كَمَا أَنَّ الصَّحَّةَ مُتَرْتِّبَةً عَلَى حُصُولِ الشَّرَاطِطِ وَالْأَرْكَانِ، وَالتَّقْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصَحَّةِ الطَّاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (مَا دَامَ) : أَيُّ ذَلِكَ الثَّوْبُ (عَلَيْهِ. ثُمَّ أَدْخَلَ أَصْبَعِي) : أَيُّ الْمُسَبِّحَتَيْنِ (أُذُنِي) : وَفِي نُسخة: فِي أُذُنِي بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ (وَقَالَ: صُمْتَ) : بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَشَدِّ مِيمٍ، وَفِي نُسخةٍ بَفَتْحٍ أَوَّلُهُ وَالضَّمِيرُ لِلأُذُنَيْنِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَظْهَرُ أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً الصَّادِ، وَإِنْ صَحَّ ضَمُّهَا فَلَمَعْنَى سُدَّتَا مِنْ صَمَّتِ الْقَارُورَةُ سَدَّتَيْهَا، وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَى أُذُنِيهِ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِإِثْبَاتِ السَّمَاعِ عَلَى مَنَوَالِ قَوْلِهِمْ: سَمِعْتُهُ بِأُذُنِي أَهْ. يَعْنِي أَنَّهُ نَظِيرُهُ لَا أَنَّهُ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْ (إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُهُ) : أَيُّ مَسْمُوعًا لِي مِنْهُ (يَقُولُهُ) : قَالَ

الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْمُ كَانَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَبَرَهُ سَمِعَتْهُ نَحْوُ: زَيْدٌ ضَرَبَتْهُ وَزَيْدٌ انْطَلَقَ أَبُوهُ، وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَادِ السَّبِيحِ
لأنَّ الْخَبَرَ مُسْنَدٌ إِلَى مُتَعَلِّقِ الْمُبْتَدَأِ وَجَوَابِ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: صَمْتًا، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ لَوْ قِيلَ إِنَّ لَمْ أَكُنْ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُنَيْنٍ. قَالُوا: زَيْدٌ ضَرَبَتْهُ أَبْلَغُ مِنْ ضَرَبَتْ زَيْدًا، فَإِنَّهُمْ قَدَّمُوا الْمَفْعُولَ لِأَنَّ الْغَرَضَ
هُنَا لَيْسَ ذِكْرُ الْفَاعِلِ، وَإِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ الْمَفْعُولِ فَقَدِمَ عِنَايَةً بِذِكْرِهِ، ثُمَّ لَمْ يُفْنَعْ بِذَلِكَ حَتَّى أَزَالُوهُ عَنْ لَفْظِ الْفَضْلَةِ وَجَعَلُوهُ رَبَّ الْجُمْلَةِ لَفْظًا،
فَرَفَعُوهُ بِالْإِبْتِدَاءِ وَصَارَ قَوْلُهُ: ضَرَبَتْهُ ذِيلاً لَهُ وَفَضْلَةً وَمُلْحَقَةً بِهِ أَه. كَلَامُهُ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْقَصْدُ صُدُورُ هَذَا الْقَوْلِ مِنَ النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الْمُهْتَمُّ بِشَأْنِهِ وَسَمَاعُهُ مِنْهُ تَابِعٌ لَهُ، وَعَلَى عَكْسِ هَذَا لَوْ قِيلَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ" وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ).

١٤٠٢ [باب المساهلة في المعاملة]

[بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ]

الفصل الأول

٢٧٩٠ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(٢) بَابُ الْمُسَاهَلَةِ

أَيُّ: الْمُسَامَحَةِ وَالْمُجَامَلَةِ (فِي الْمُعَامَلَةِ) : فَإِنَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ الْخَفِيَّةِ.

الفصل الأول

٢٧٩٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَحِمَ اللَّهُ!) : دُعَاءٌ أَوْ خَبَرٌ (رَجُلًا) أَيْ شَخْصًا (سَمَحًا) : يَفْتَحُ
فَسُكُونُ أَيْ سَهْلًا وَجَوَادًا، يَتَجَاوَزُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ (إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) : أَيْ إِذَا طَلَبَ دَيْنًا لَهُ عَلَى غَرِيمٍ يَطْلُبُهُ بِالرِّقْقِ
وَاللُّطْفِ لَا بِالْخُرْقِ وَالْعُنْفِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ: رَوَى الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظٍ: «رَحِمَ اللَّهُ
عَبْدًا سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا قَضَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى» .

٢٧٩١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلِكُ
لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ: انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا
وَأَجَارِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُسْرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٩١ - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ ") بِحَذْفِ صَدْرِ الصَّلَاةِ، وَفِي نُسْخَةِ صَحِيحَةٍ:
فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَلَى الْأَصْلِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَكُونُ إِلَّا جُمْلَةً (" أَتَاهُ الْمَلِكُ ") : أَيْ: عِزْرَائِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ بَعْضُ
أَتْبَاعِهِ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْدِمَاتِ قَدْ يَتَوَلَّاهَا هُوَ وَقَدْ يَتَوَلَّاهَا أَتْبَاعُهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقْبِضُ
الْأَرْوَاحَ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ أَوْ الْعَذَابِ يَتَوَلَّوْنَهَا مِنْهُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ - تَعَالَى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة:
١١] وَأَمَّا الْقَابِضُ الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: ٤٢] (" فَقِيلَ لَهُ
") : أَيْ قَالَهُ سُبْحَانَهُ أَوْ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ، وَمَا أَبْعَدَ مَنْ قَالَ: أَوْ بَعْضُ النَّاسِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ قَبْلَ قَبْضِ رُوحِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ

أَوَّلُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا السُّؤَالُ مِنْهُ كَانَ فِي الْقَبْرِ. قَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِيَامَةِ. (" هَلْ عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ ") وَفِي نُسْخَةٍ بِتَقْدِيمِ اللَّامِ أَيْ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ عَمِلْتَ بِهِ. (" قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ: انْظُرْ ") : أَيْ: تَفَكَّرْ وَتَدَبَّرْ (" قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ ") : أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ (" أَبَايَعُ النَّاسَ ") : أَيْ أَعْمَلُهُمْ (فِي الدُّنْيَا) : أَيْ فِي أُمُورِهَا (وَأَجَازِيهِمْ) : أَيْ أَحْسِنُ إِلَيْهِمْ حِينَ اتَّقَضَاهُمْ (فَانْظُرُ الْمُوسِرَ) : مِنَ الْإِنْظَارِ، أَيْ أَهْلُ الْغَنِيِّ (وَاتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ) : أَيْ أَعْفُو عَنِ الْفَقِيرِ وَإِبْرَاءَ ذِمَّتِهِ عَنِ الدِّينِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (فَادْخُلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ فَضْلٌ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالْوَضْعُ عَنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَفَضْلُ الْمُسَاحَةِ فِي الْاِقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ، وَفِيهِ عَدَمُ احْتِقَارِ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، فَلَعَلَّهُ يَكُونُ سَبِيلًا لِلْسَّعَادَةِ وَالرَّحْمَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٩٢ - وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: " «فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» ".
٢٧٩٢ - (وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ) : أَيْ بِمَعْنَاهُ (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الشَّيْخُ الْجَزْرِيُّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي، قُلْتُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَوْقُوفًا، عَلَى حُدُوفَةٍ، وَمَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، كَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ وَهْمٌ نَبَهَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَفَاطِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ لَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَةٌ. قَالُوا: وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مُحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ وَحْدَهُ، وَلَعَلَّهُ هَذَا مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ النَّسَاجُ وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، ذَكَرَهُ مِيرُكُ.

(فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِذَلِكَ أَيْ بِالتَّجَاوُزِ (" مِنْكَ ") : أَيْ لِأَنِّي قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي) : أَيْ الْمُوصُوفِ بِصِفَتِي، وَالمُتَخَلِّقِ بِخُلُقِي كَمَا يَسْتَفَادُ مِنَ الْإِضَافَةِ التَّشْرِيفِيَّةِ.
٢٧٩٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٩٣ - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ» ") أَيْ: اتَّقُوا كَثْرَتَهَا وَلَوْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ كَذِبًا، وَلِذَا وَرَدَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: الرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى، فَقِيدَ الْكَثْرَةَ احْتِرَازًا عَنِ الْقَلْبَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ التَّحْذِيرُ، وَلِذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ: رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِبَيْعِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِبَيْعِهِ. وَقَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِيَّاكُمْ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّحْذِيرِ، أَيْ: قُوا أَنْفُسَكُمْ عَنْ إِنْكَارِ الْحَلْفِ، وَإِنْكَارِ الْحَلْفِ عَنْ أَنْفُسِكُمْ كَرَاهٍ لِلتَّكْيِيدِ وَالتَّنْفِيرِ، وَالنَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَلْفِ فِيهِ لَا تَقْتَضِي جَوَازَ قَلْبَتِهَا، لِأَنَّ النَّهْيَ وَارِدٌ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ وَعَادَتِهِمْ كَثْرَةَ الْحَلْفِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: { لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } [آل عمران: ١٣٠] اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ جَوَازَ قَلْبَتِهَا مَعَ صِدْقِهَا جُمْعٌ عَلَيْهَا، (فَإِنَّهُ) : أَيْ إِنْكَارُ الْحَلْفِ (يُنْفَقُ) : بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِتَخْفِيفِهَا، وَنَقَلَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ، عَنْ زَيْنِ الْعَرَبِ فِي شَرْحِهِ قَالَ شَارِحٌ: وَيُنْفَقُ مِنَ التَّنْفِيقِ أَيْ التَّرْوِيجِ، لَا مِنَ الْإِنْفَاقِ، وَنَصَّ الشَّارِحُ الْأَوَّلُ عَلَى الرَّاوِيَةِ بِضَمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ، أَيْ يَرْوِجُ الْمَتَاعَ وَيَكْثُرُ الرِّغْبَاتِ فِيهِ. (ثُمَّ يَمْحَقُ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ أَيْ: يَذْهَبُ الْبَرَكَةُ، وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ أَيْ: يَنْفَقُ حَالًا وَيَمْحَقُ مَالًا، كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا } [البقرة: ٢٧٦] وَإِنْ كَثُرَ أَوْ قَلَّ، أَوْ فِي الرُّتْبَةِ أَيْ فَحَقَّةً أَبْلَغَ وَأَقْوَى، وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَحْقِ عَدَمُ انْتِفَاعِهِ دِينًا وَدُنْيَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ، مَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَةِ»" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٧٩٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْحَلْفُ": : أَيُّ إِثَارِهِ أَوْ الْكَاذِبُ مِنْهُ (مَنْفَقَةٌ) : يَفْتَحُ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ، وَكَذَا مَحَقَّةٌ. ذَكَرَهُ مِيرُكُ ("لِلْسَّلْعَةِ") : بِالْكَسْرِ أَيْ مَظَنَّةٌ وَسَبَبٌ لِنَفَاقِهَا أَيْ: رَوَاجُهَا فِي ظَنِّ الْحَالِفِ ("مَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَةِ") : أَيُّ: سَبَبٌ لِدَهَابِ بَرَكَةِ الْمَكْسُوبِ إِمَّا بِتَلَفٍ يَلْحَقُهُ فِي مَالِهِ، أَوْ بِإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ فِي الْعَاجِلِ، أَوْ ثَوَابُهُ فِي الْآجِلِ، أَوْ بَقِيَ عِنْدَهُ وَحَرَمَ نَفْعَهُ، أَوْ وَرِثَهُ مَنْ لَا يَحُدُّهُ، وَرَوَى بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٧٩٥ - «وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمَنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ" (. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٩٥ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثَةٌ") : أَيُّ: أَشْخَاصُ ("لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") : أَيُّ كَلَامٍ لُطْفٍ وَعِنَايَةٍ ("وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ") : أَيُّ نَظَرِ رَحْمَةٍ وَرِعَايَةٍ ("وَلَا يُزَكِّيهِمْ") : أَيُّ لَا يُنْبِي أَعْمَالَهُمْ وَلَا يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الْخَبَائِثِ ("وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ") : أَيُّ مُؤَلِّمٌ (قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا) : أَيُّ: حُرْمُوا مِنَ الْخَيْرِ (وَخَسِرُوا) : أَيُّ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ (مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ") : أَيُّ إِزْرَاهُ عَنْ كَعْبِيهِ، وَالْمَطْوُلُ سِرْوَالُهُ إِلَى الْأَرْضِ كِبْرًا وَاخْتِيَالًا، (وَالْمَنَانُ) : أَيُّ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَقِيلَ: أَيُّ يَمْنُ بِمَا يُعْطِيهِ لغيرِهِ بِأَنَّهُ يَذْكُرُ وَلَوْ لَوَاحِدٍ، فَلِإِبَالِغَةِ غَيْرِ شَرْطٍ كَأَعْطَيْتُ فُلَانًا كَذَا وَفُلَانٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ الْقَوْلَ اهـ. فَهِيَ مِنَ الْمُنَّةِ الَّتِي هِيَ الْإِعْتِدَادُ بِالصَّنِيعَةِ، وَهِيَ إِنْ وَقَعَتْ فِي الصَّدَقَةِ أَبْطَلَتِ الْمُثْبِتَةَ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمَعْرُوفِ كَدَّرَتِ الصَّنِيعَةَ. "وَالْمَنْفِقُ": بِالتَّشْدِيدِ فِي أَصْلُونَا وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بِالتَّخْفِيفِ أَيْ الْمُرُوجِ "سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ": وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَلْفِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَهُوَ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ هَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَاللَّهُ؛ لِيُظَنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ يُسَاوِي مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَيَرْغَبُ فِي شِرَائِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

الفصل الثاني

٢٧٩٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

الفصل الثاني

٢٧٩٦ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّاجِرُ") : أَيُّ: الْمُشْتَغِلُ بِخَوْبِ بَيْعٍ وَتِجَارَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ التَّجَارَةِ الْبِنُّ ثُمَّ الْعِطْرُ ("الصَّدُوقُ") : أَيُّ كَثِيرُ الصَّدَقِ قَوْلًا وَفِعْلًا ("الْأَمِينُ") : أَيُّ الْمُوصُوفُ بِالْأَمَانَةِ الْمُحْفُوظِ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَالصَّيْغَتَانِ لِلْمِبَالِغَةِ، فَمَنْ اتَّصَفَ بِهِمَا اتَّصَفَ بِسَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْشَرَ أَوْ يَكُونَ فِي الْجَنَّةِ. (مَعَ النَّبِيِّينَ) : أَيُّ لِإِطَاعَتِهِمْ (وَالصَّدِيقِينَ) : لِموَافَقَتِهِمْ فِي صِفَتِهِمْ ("وَالشُّهَدَاءَ") : لِشَهَادَتِهِمْ عَلَى صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ).

٢٧٩٧ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

٢٧٩٧ - (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) : بَلَا وَاوٍ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) : وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ مَاجَهَ بِلَفْظٍ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
٢٧٩٨ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّمَايَةَ، فَرَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّانًا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنْ الْبَيْعَ يَحْضَرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ .

٢٧٩٨ - (وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ) : بِمَعْجَمَةٍ وَرَاءَ وَزَايَ مَفْتُوحَاتٍ، ذَكَرَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ، وَكَذَا الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي ذِكْرِ التِّجَارَةِ (قَالَ: كُنَّا) : أَيُّ نَحْنُ مَعَاشِرَ التُّجَّارِ (نُسَمِّي) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: نُدْعَى (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّمَايَةَ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَهُوَ يَفْتَحُ السِّينَ الْأُولَى وَكَسْرُ الثَّانِيَةِ عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهُمْ الْآنَ الْمُتَوَسِّطُونَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ جَمْعُ السِّمَسَارِ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْقِيمُ عَلَى الشَّيْءِ الْخَافِظُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي الْمُتَوَسِّطِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُقَوِّمِ (فَرَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّانًا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ) : أَيُّ مِنْ اسْمِنَا الْأَوَّلِ، قِيلَ: لِأَنَّ اسْمَ التَّاجِرِ أَشْرَفُ مِنْ اسْمِ السِّمَسَارِ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ . وَلَعَلَّ وَجْهَ الْأَحْسَنِيَةِ أَنَّ السَّمَايَةَ تُطْلَقُ الْآنَ عَلَى الْمَكَّاسِينَ، أَوْ لَعَلَّ هَذَا الْإِسْمَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ فِيهِ نَقْصٌ أَه .

وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَذَلِكَ أَنَّ التِّجَارَةَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلَبًا لِلرَّيْحِ، وَالسَّمْسَرَةُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - ذَكَرَ التِّجَارَةَ فِي كِتَابِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ، كَمَا قَالَ - تَعَالَى: { هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ } [الصف: ١٠] وَقَوْلُهُ { تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ } [النساء: ٢٩] وَقَوْلُهُ: { تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ } [فاطر: ٢٩] أَه . وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَيْضًا قَوْلَهُ: { رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ } [النور: ٣٧] تَنْبِيْهَا لَهُمْ بِهَذَا الْإِسْمِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ النُّعُوتِ خُصُوصًا، وَفِي هَذَا الْإِسْمِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى: { إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ } [التوبة: ١١١] [الآية. (فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنْ الْبَيْعَ يَحْضَرُهُ اللَّغْوُ) : أَيُّ غَالِبًا، وَهُوَ مِنَ الْكَلَامِ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُورَدُ لَا عَنْ رِوَايَةٍ وَفَكَّرَ، فَيَجْرِي مَجْرَى اللَّغْوِ وَهُوَ صَوْتُ الْعَصَافِيرِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَمَا لَا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: { وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ } [المؤمنون: ٣] وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ الْقَبِيحِ كَالشَّتَمِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: { وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ } [القصص: ٥٥] وَعَلَى الْفِعْلِ الْبَاطِلِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: { وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } [الفرقان: ٧٢] . (" وَالْحَلْفُ ") : أَيُّ إِنْكَارُهُ أَوْ الْكَاذِبُ مِنْهُ (" فَشُوبُوهُ ") بِضَمِّ أَوَّلِهِ، أَيُّ اخْلَطُوا مَا ذَكَرَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَالْحَلْفِ (" بِالصَّدَقَةِ) : فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَأَنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ، كَذَا قِيلَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى: { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التوبة: ١٠٢] . وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رُبَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الْكَلَامِ السَّاقِطِ وَكَثْرَةِ الْحَلْفِ كُدُورَةٌ فِي النَّفْسِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِزَالَتِهَا وَصَفَائِهَا، فَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ لِتَنْزِيلِ تِلْكَ الْكُدُورَةِ وَتَصْفِيَتِهَا . وَقَالَ: وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِكَثْرَةِ التَّصَدَّقِ، فَإِنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ الصَّافِيَ لَا يَكْتَسِبُ مِنَ الْكُدُورَةِ إِلَّا كُدُورَةً أَه . وَلَكِنْ وَرَدَ: أَنَّهُ سَبَقَ

دَرَهُمْ مِائَةً أَلْفٍ دِرْهَمٍ، وَفِي التَّنْزِيلِ:

٢٧٩٩ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«التَّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُفَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَ وَصَدَّقَ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٧٩٩ - (وَعَنْ عُبَيْدٍ): بِالتَّصْغِيرِ (ابْنُ رِفَاعَةَ): بِكُسْرِ الرَّاءِ (عَنْ أَبِيهِ)، أَيُّ: رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«التَّجَارُ»"): بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ جَمْعُ تَاجِرٍ ("يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُفَّارًا"): جَمْعُ فَاجِرٍ مِنَ الْفُجُورِ، وَهُوَ الْمِيلُ عَنِ الْقَصْدِ، وَالْكَاذِبُ فَاجِرٌ لِمَلِهِ عَنِ الصِّدْقِ ("إِلَّا مَنْ اتَّقَى")، أَيُّ: اللَّهُ - تَعَالَى - بِأَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً مِنْ غَشٍّ وَخِيَانَةٍ، أَيُّ: أَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فِي تِجَارَتِهِ، أَوْ قَامَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ ("وَبَرَ وَصَدَّقَ")، أَيُّ: فِي يَمِينِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمَّا كَانَ مِنْ دِيَدِنِ التَّجَارِ التَّدْلِيسُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالتَّهْلُكُ عَلَى تَرْوِيجِ السَّلْعِ بِمَا يَتيسَّرُ لَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ الْكَاذِبَةِ وَنَحْوِهَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْفُجُورِ، وَاسْتَنْتَى مِنْهُمْ مَنْ اتَّقَى الْمُحَارِمَ وَبَرَ فِي يَمِينِهِ وَصَدَّقَ فِي حَدِيثِهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّارِحُونَ، وَحَمَلُوا الْفُجُورَ عَلَى اللَّغْوِ وَالْخَلْفِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ). أَيُّ عَنْهُ.

٢٨٠٠ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ" عَنِ الْبَرَاءِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّلَاثِ

٢٨٠٠ - (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ الْبَرَاءِ). (وَقَالَ): وَفِي نُسخَةٍ قَالَ (التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

١٤٠٣ [باب الخيار]

[بَابُ الْخِيَارِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٨٠١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ»". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "«إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارٍ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ قَدْ وَجَبَ»". وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ "«الْبَيْعَانِ بِاخْتِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا»" وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ "أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ" بَدَلُ "أَوْ يَخْتَارَا".

(٣) بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّهَايَةِ: هُوَ الْأِسْمُ مِنَ الْإِخْتِيَارِ، وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا إِمضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فسخه. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٨٠١ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«الْمُتَبَايعَانِ»") أَيُّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارٍ) ("خَبَرُ لِقَوْلِهِ كُلُّ وَاحِدٍ، أَيُّ مُحْكُومٍ بِاخْتِيَارٍ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ لِقَوْلِهِ: الْمُتَبَايعَانِ أَيُّ خِيَارِ الْقَبُولِ لَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - (عَلَى صَاحِبِهِ)، أَيُّ: الْآخِرُ مِنْهُمَا وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارٍ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: الْمُرَادُ بِاخْتِيَارٍ هُنَا هُوَ بَيْنَ قَوْلِ الْبَائِعِ: بَعْتُكَ وَبَيْنَ قَوْلِ صَاحِبِهِ: قَبِلْتُ مِنْكَ أَمَدًا. وَيَبَيِّنُهُ، أَنَّهُ إِذَا أُوجِبَ أَحَدُ الْمُتَعَقِّدَيْنِ بِالْبَيْعِ فَلَا خَرُ بِاخْتِيَارٍ، فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلِلْمُوجِبِ خِيَارَ الرَّجُوعِ عَمَّا قَالَ قَبْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ قَبِلْتُ، وَهَذَا الْخِيَارُ ثَابِتٌ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)، أَيُّ: قَوْلًا، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَوْلًا بِأَنْ

قَالَ أَحَدُهُمَا: بَعْتُ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ لَمْ يَبْقَ الْخِيَارُ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى خَيْرُ الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ بَيْعِهِمَا، وَمَا قِيلَ أَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ ابْنَ عُمَرَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ حَمَلَ التَّفَرُّقَ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ فَيَتَعَيَّن طَرَحُ التَّأْوِيلِ الْمُخَالَفَ لِذَلِكَ، فَفَقَّهَ أَنْ تَأْوِيلَ الرَّاوِي لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَكُونُ رَدًّا لِلإِحْتِمَالِ مَعَ تَأْيِيدِهِ بِرَوَايَةٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ بَيْعِهِمَا، وَفِي هَذَا التَّأْوِيلِ جَمْعُ بَيْنِ الرِّوَايَاتِ. وَقَوْلُهُ: (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) : اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا فِيهِمْ مِنْ قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَيْ

كُلُّ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ، فَأَثْبَتُوا لَهُمَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ، وَقَالُوا: سَمَّاهُمَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ أَفْعَالِ الْفَاعِلِينَ، وَهِيَ لَا تَقَعُ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ الْفِعْلِ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ بَعْدَ الضِّدِّ تَفَرُّقٌ إِلَّا التَّمْيِيزُ بِالْأَبْدَانِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَا وَقَالُوا: الْمُرَادُ مِنَ التَّفَرُّقِ هُوَ التَّفَرُّقُ بِالْأَقْوَالِ، وَنَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمَا بِالْمُتَبَايَعَيْنِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمُتَسَاوَيْنِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ أَوْ يَقْرُبُ مِنْهُ قَالَ الْقَاضِي: الْإِسْتِثْنَاءُ مِنْ مَفْهُومِ الْغَايَةِ، وَالْمَعْنَى: الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِذَا تَفَرَّقَا سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلَى بَيْعِ الْخِيَارِ، أَيْ بَيْعًا شَرْطَ فِيهِ الْخِيَارُ، فَإِنَّ الْجَوَازَ بَعْدَ بَاقٍ إِلَى أَنْ يَمِضِيَ الْأَمْدُ الْمَضْرُوبُ لِلْخِيَارِ الْمَشْرُوطِ، وَقِيلَ: الْإِسْتِثْنَاءُ مِنْ أَصْلِ الْحُكْمِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ إِلَّا فِي بَيْعِ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَنَفْيِهِ أَيْ: فِي بَيْعِ شَرْطَ فِيهِ نَفْيُ الْخِيَارِ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامُهُ، وَمِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ نَشَأَ الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ شَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيمَا بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ فِيهِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ لِعِلَّةِ الإِضْمَارِ وَإِبْلَاءِ الْإِسْتِثْنَاءِ بِالْمُتَعَلِّقِ بِهِ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا جَرَى التَّخَايُرُ فِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْتُ، يَقُولُ: اخْتَرْتُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يُلْزَمُ بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بَعْدَ. قَالَ الطَّبِي: فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ "أَوْ" فِي قَوْلِهِ أَيْ الْآتِي أَوْ يَخْتَارُ مِثْلَهَا فِي قَوْلِكَ: لَا لَزَمَكَ أَوْ تُعْطِنِي حَقِّي، أَيْ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَا. وَقَالَ التُّورِبَشْتِي: قَوْلُهُ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ الْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى خِيَارَ الْمَجْلِسِ خِيَارَ الشَّرْطِ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّائِيُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَصَرَّحَ بِالْقَوْلِ بِفُسَادِهِ وَقَالَ: الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَمِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَالْأَوَّلُ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَنْتَى عَنْهُ إِثْبَاتًا مِثْلَهُ، وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ صَدَرَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رَوَايَةٍ، لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا دَلِيلًا ظَاهِرًا عَلَى نَفْيِ الْخِيَارِ بَعْدَ وَجُوبِ الْبَيْعِ، فَوَقَعَ الْإِسْتِثْنَاءُ عَنِ الْمَعْنَى الْمُنْفِيَّةِ، قَالَ الطَّبِي: - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ الْحَقُّ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِآخِرِهِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْجَهَادِ، وَأَمَّا النَّصُّ فَلَا يُسَاعِدُهُ إِلَى وَجُوبِ الْبَيْعِ وَنَفْيِ الْإِخْتِيَارِ، إِمَّا بِالشَّرْطِ أَوْ بِلَفْظِ اخْتَرْتُ ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ التَّالِيَةَ بَيَّانٌ لَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايَعَانِ") ، أَيْ: قَارَبَ عَقْدُهُمَا أَوْ شَرَعَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَقْدِ ("فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ") ، أَيْ: مِنْ إِتْمَامِ عَقْدِهِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ، أَيْ: قَوْلًا أَوْ بَدَنًا (أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ) ، أَيْ: خِيَارِ شَرْطٍ، وَيَكُونُ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ "أَوْ" بِمَعْنَى إِلَّا وَأَنَّ مُقَدَّرَةً، وَبِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَوْ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ، كَذَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَوَايَةً وَدِرَايَةً، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الطَّبِي: - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعَ أَنَّ وَجْهَ الرَّفْعِ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يَجْزِ الْثَانِي بَعْدَ جَزْمِ الْأَوَّلِ جَمْعًا بَيْنَ اللَّغَتَيْنِ، أَوْ عَلَى جَمْعٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُحْمَلُ أَنَّ الْمُقَدَّرَةَ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرِيَّةَ، إِذْ قَدْ يَرْتَفَعُ الْفِعْلُ بَعْدَ أَنْ كَتَرَاءَةُ ابْنِ مُحِصِّنٍ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] بِرَفْعِ الْفِعْلِ عَلَى مَا فِي الْمَعْنَى، (فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ) ، أَيْ: الْعَقْدُ أَوْ ثَبَتَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَا يَسْقُطُ بِالتَّفَرُّقِ (وَفِي رَوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: "«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا»") ، أَيْ: إِلَّا أَنْ يَخْتَارَا الشَّرْطُ (وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "أَوْ يَقُولُ") : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى مَا سَبَقَ (أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ:

اختر") : بدل بالنصب أي: وقع في المتفق عليه، أو يقول الخ (بدل "أو يختار") في رواية الترمذي، وفيه إشارة إلى الاعتراض من صاحب المشكاة على صاحب المصايح، حيث أوهم لذكره في الفصل الأول أن رواية: أو يختار في الصحيحين أو أحدهما وليس كذلك اهـ. وسيأتي في كلام ابن الهمام ما يتعلق بتحقيق المقام من جهة المعنى.

٢٨٠٢ - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»" متفق عليه.

٢٨٠٢ - (وعن حكيم بن حزام) : بكسر مهملة فراي (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا»") ، أي: في صفة المبيع والتمن وما يتعلق بهما ("وبينا") ، أي: عيب الثمن والمبيع ("بورك") ، أي: كثر النفع ("لهما في بيعهما") ، أي: وشرائيهما، أو المراد في عقدهما ("وإن كتما وكذبا محقت") : بصيغة المجهول أي: أزيلت وذهبت ("بركة بيعهما") ، متفق عليه) : ورواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي

٢٨٠٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلافة" فكان الرجل يقول: «متفق عليه» . متفق عليه.

٢٨٠٣ - (وعن ابن عمر قال: قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني أخدع) : بصيغة المجهول المتكلم (في البيوع) : بضم الموحدة ويكسر قال القاضي: ذلك الرجل حبان ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، وقد صرح به في بعض الروايات (فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلافة") : بكسر الخاء المعجمة وبلا م مخففة بعدها موحدة أي: لا غبن ولا خديعة لي في هذا البيع. قال أحمد: من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن، والجمهور على أنه لا رد له مطلقا، والمقصود التنبيه على أنه ليس من أهل البصارة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان، ذكره ابن الملك قيل: زاد في رواية: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، فيفيد الحديث أن لا خلافة لفظ وضع شرعا لا بشرط اختيار ثلاثة أيام، ولو جعل معناه بطل البيع، وزعم أنه خاص بمن خاطبه - صلى الله عليه وسلم - ليس بذلك إذ لا بد للخصوصية من دليل اهـ وفي كون (خلافة) لفظا وضع شرعا لما ذكر محل مبحث يخفى. قال القاضي: الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار، لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بالشرط. أقول: الغبن الفاحش يفسد البيع ويثبت الخيار عند القائل به، والرجل أراد مطلق الغبن على ما هو الظاهر ثم قال: وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار، وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ثم ظهرت فيه غيبة وكان الخيار له وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل، فيضاهي ما إذا شرطا وصفا مقصودا في المبيع فإن خلافة، وهو قول أحمد، وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن، فمنهم من خصص الحديث بحبان، ومنهم من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بشرط الخيار، وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلافة. فإنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له "«قل لا خلافة، واشترط الخيار ثلاثة أيام»" وعلى هذا لم يختص الخيار بالغبن، بل للشارط فسخه في المدة المضروبة، سواء كان فيه غبن أو لم يكن، وليس له الفسخ بعد مضيتها، وإن ظهر الغبن. قال التوريشي: لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع لينبه به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها، فيمتنع بذلك عن مظان

الْغَنِّ وَيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ، وَكَانَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَحْقَاءَ بَأْنِ يُعِينُوا أَخَاهُمُ الْمُسْلِمَ وَيَنْظُرُوا لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْظُرُونَ لِنَفْسِهِمْ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَلَا خِلَافَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ عَلَى الْحِجَازِ أَيُّ: لَا خِدَاعَ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
الفصل الثاني

٢٨٠٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

الفصل الثاني

٢٨٠٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَى أَنْ يَكُونَ صَفَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ») : يَعْنِي إِذَا تَفَرَّقَا بَطَلَ خِيَارُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بَيْعَ خِيَارٍ أَيْ بَيْعًا شَرْطَ فِيهِ الْخِيَارُ: قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ لِأَنَّ الصَّفَقَةَ يَحْزُونُ أَنْ تَكُونَ لِلْبَيْعِ أَوْ الْعَهْدِ: فِي النَّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَهْدَهُ وَمِيثَاقَهُ، وَيَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَا يَفْعَلُ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ التَّصْفِيقِ بِالْيَدَيْنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُتَبَايِعِينَ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَيْعًا شَرْطَ فِيهِ الْخِيَارُ كَمَا مَرَّ أَهْدَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْيَدِ أَمْرٌ غَالِيٌّ عُرْفِيٌّ، لَا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ شَرْعِيٌّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّفَرُّقِ تَفَرُّقُ الْأَيْدِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ، وَبِهِ يَتَقَوَّى مَذْهَبُنَا حَيْثُ يَشْمَلُ التَّفَرُّقُ الْقَوْلِيَّ وَالْبَدَنِيَّ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَفْهُومُ مِنَ التَّفَرُّقِ هُوَ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ، وَعَلَيْهِ إِطْبَاقُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَاقُ تَفَرُّقًا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَفَرُّقَهُمَا بِالْأَبْدَانِ أَهْدَ مَعَ أَنَّهُ يَدْفَعُ أَيْضًا بِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِالْقَوْلِ أَيْضًا يُوجِبُ تَفَرُّقَهُمَا بِالْأَبْدَانِ وَيُثَبِّتُ جَوَازَهُ لِهَذَا فَامَّا الْإِجَابُ الشَّرْعِيُّ فَلَا دَخَلَ لَهُ فِي الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ ابْنِ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُؤَيِّدُ الْمَرَامَ. (وَلَا يَحِلُّ) ، أَيُّ: فِي الْوَرَعِ (" لَهُ ") ، أَيُّ: لِأَحَدِهِمَا (" أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ ") أَيُّ بِالْبَدَنِ بِأَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَيَخْرُجَ (" خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ") ، أَيُّ: يَطْلُبُ مِنْهُ الْإِقَالَةَ، وَهُوَ إِبْطَالُ الْبَيْعِ، وَهُوَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ لِمَذْهَبِنَا لِأَنَّ الْإِقَالََةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَمَا طَلَبَ مِنْ صَاحِبِهِ الْإِقَالََةَ. قَالَ الْمُظْهَرُ: إِبْطَالُ الْبَيْعِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ أَيْ الْفَسْخُ، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِقَالََةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعَاقِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ لُزُومِهِ بِتَرَاضِيهِمَا، وَالْفَسْخُ يَسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الْعَقْدِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيُّ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقِيِّ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيَخْرُجَ مِنْ أَنْ يَفْسَخَ الْعَاقِدُ الْآخَرَ الْبَيْعَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، لِأَنَّ هَذَا يُشَبِّهُهُ الْخُلَيْعَةُ أَهْدَ. وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ تَأْوِيلَ الْإِقَالََةِ بِالْفَسْخِ الْمُقَيَّدِ خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَأَمَّا مَا رَوَى أَنْ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذَا بَاعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَقِيلَهُ قَامَ يَمْشِي هُنِيئَةً، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِالْأَبْدَانِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ أَهْدَ فَدَفُوعُ بَأْنِ اعْتِبَارِهِ فِي رَأْيِ صَحَابِيٍّ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

٢٨٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٨٠٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ) ، أَيُّ: مُتَبَايِعَانِ (إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ) : هُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } [النساء: ٢٩] وَبَعْدَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِصِدْقِ تِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَقَدْ أَبَاحَ - تَعَالَى - أَكْلَ الْمُشْتَرَى قَبْلَ التَّخْيِيرِ، فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُ - تَعَالَى -

أَعْلَمُ أَنَّهُمَا لَا يَتَفَارَقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِعْطَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُلُ الضَّرَرُ وَالضَّرَارُ، وَهُوَ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ، أَوْ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَرِيدُ الْفِرَاقِ صَاحِبَهُ،

الْك رَغْبَةً فِي الْمَبِيعِ؟ فَإِنْ أُرِيدَ الْإِقَالَةُ أَقَالَهُ، فَيُؤَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مَعْنًى، وَهَذَا فِي تَنْزِيهِهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلِّ الْمَفَارَقَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ وَلَا عَلَيْهِ، وَيُرِيدُ مَذْهَبُنَا أَيْضًا إِطْلَاقَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وَهَذَا عَقْدٌ قَبْلَ التَّخْيِيرِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] أَمْرٌ بِالتَّوَقُّفِ بِالشَّهَادَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ التَّجَاهُدُ لِلْبَيْعِ وَالْبَيْعُ يَصْدُقُ قَبْلَ الْخِيَارِ بَعْدَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، فَلَوْ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَعَدَمُ الزُّوْمُ قَبْلَهُ كَانَ إِبْطَالًا لِهَذِهِ النُّصُوصِ. قَالَ ابْنُ الْأَثَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَلِكُ الْمُسْتَعَانُ: وَأَمَّا حَدِيثُ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («إِذَا ابْتَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارِ») فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ وَآخِرَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِيَارَ (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالِاشْتِرَاطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَا أَصْلَ الْخِيَارِ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّفَرُّقُ الَّذِي هُوَ غَايَةُ قَبُولِ الْخِيَارِ يَتَفَرَّقُ الْأَقْوَالُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْآخَرُ بَعْدَ الْإِجَابِ: لَا أَشْتَرِي أَوْ يَرْجِعُ الْمُوجِبُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَإِسْنَادُ التَّفَرُّقِ إِلَى النَّاسِ مُرَادًا تَفَرُّقُ أَقْوَالِهِمْ كَثِيرٌ فِي الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ: قَالَ - تَعَالَى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: ٤] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَفَتَرِقُ أُمِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» وَحِينَئِذٍ فِرَادُ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِهِ: أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرِ الْمُوجِبُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ إِجَابِهِ لِلْآخَرِ اخْتَرِ أَتَقْبَلُ أَوْ لَا؟ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَمْجَرَّدَ قَوْلُهُ: اخْتَرِ يُلْزَمُ الْبَيْعُ، بَلْ حَتَّى يَخْتَارَ الْبَيْعُ بَعْدَ قَوْلِهِ: اخْتَرِ فَكَذَا اخْتِيَارُ الْقَبُولِ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَعَلَى النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْعَتَقِ عَلَى مَالٍ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يَتِمُّ بِهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، بَلْ يَمْجَرَّدُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الرِّضَا فَكَذَا الْبَيْعُ اهْدُ مُلَخَّصًا. قَالَ الطَّبِيُّ، قَوْلُهُ: عَنْ تَرَاضٍ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَيُّ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا تَفَرَّقًا صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ بَيْنَ الْعَاقِدِينَ لِانْقِطَاعِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا اهْدُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ إِجْمَاعًا وَالتَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لهُمَا، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْلِ حِينَئِذٍ اهْدُ وَأَنْتَ عَلِمْتَ مَعْنَى الْقَوْلِ فِيمَا سَبَقَ وَتَحَقَّقَ.

الفصل الثالث

٢٨٠٦ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَ أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ الْبَيْعِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الفصل الثالث

٢٨٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَ أَعْرَابِيٍّ) ، أَيُّ: بَدْوِيًّا (بَعْدَ الْبَيْعِ) أَيُّ: بَعْدَ تَحْقِيقِهِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ثَابِتًا بِالْعَقْدِ كَانَ التَّخْيِيرُ عَثًّا، وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ اهْدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: هَذَا نَصٌّ دَافِعٌ لِلْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَوَّلُ الْبَابِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) وَحَسَنٌ غَيْرُ مُوجُودٍ فِي بَعْضِ النُّسخِ.

٢٨٠٧ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: (هُمُ سَوَاءٌ)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(٤) بَابُ الرِّبَا وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، لَكِنْ خُصَّ فِي الشَّرِيعَةِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهِ دُونَ وَجْهِ وَبِاعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ قَالَ - تَعَالَى - {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: ٣٩] وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦] ، إِنَّ الزِّيَادَةَ الْمَعْقُولَةَ الْمَعْبُورَةَ عَنْهَا بِالرِّبَا مَرْتَفَعَةٌ عَنِ الرِّبَا. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الرِّبَا مَقْصُورٌ مِنْ رِبَا يَرْبُو، فَيُكْتَبُ بِالْأَلْفِ وَثْنِيهِ بِالْيَاءِ لِكُسْرَةِ أَوَّلِهِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُتِبَ فِي الْمُصْحَفِ بِالْوَاوِ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: لِأَنَّ أَهْلَ

الْحِجَازِ تَعَلَّمُوا الْخَطَّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَعَنَهُمُ الرِّبُو فَعَلُوا صُورَةَ الْخَطِّ عَلَى لُعْنِهِمْ. قَالَ: وَكَذَا قَرَأَهَا أَبُو سُلَيْمَانَ الْعَدَوِيُّ وَقَرَأَ حَمْزَةً وَالْكِسَائِيُّ بِالْإِمَالَةِ لِكُسْرَةِ الرَّاءِ وَالْباقُونَ بِالتَّفْخِيمِ لِفَتْحَةِ الْبَاءِ قَالَ: فَيَجُوزُ كُتْبُهُ بِالْأَلْفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: لِلرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا، أَصْغَرُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَدَرَاهِمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُّ مِنْ بَضْعٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً. قَالَ: وَيَأْذَنُ اللَّهُ لِلرِّبَا وَالْفَاجِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقِيَامِ إِلَّا لَا يَكُلِ الرِّبَا، فَعَنْهُ لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٢٨٠٧ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا») ، أَيُّ: أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْإِنْتِفَاعِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] (وَمُوكِلُهُ) : بِهَمْزَةٍ وَيَبْدُلُ أَيُّ: مُعْطِيهِ لِمَنْ يَأْخُذُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَكْلَ هُوَ الْأَغْلَبُ أَوْ الْأَعْظَمُ كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: سَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، إِذْ كُلُّهُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى أَكْلِهِ إِلَّا بِمُعَاوَنَتِهِ وَمُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُ، فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ كَمَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الْفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُغْتَبِطًا بِفِعْلِهِ لَمْ يَسْتَفِضِلْهُ مِنَ الْبَيْعِ، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا لَمَّا يَلْحَقُهُ مِنَ النَّقْصِ، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُدُودٌ فَلَا تُتَجَاوَزُ وَقْتُ الْوُجُودِ مِنَ الرِّيحِ وَالْعَدَمِ وَعِنْدَ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالضَّرُورَةُ لَا تُلْحَقُهُ بِوَجْهِ فِي أَنْ يُوَكِّلَهُ الرِّبَا، لِأَنَّهُ قَدْ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى حَاجَةٍ بِوَجْهِ مِنْ وَجْهِهِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُبَايَعَةِ وَنَحْوَهَا قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَعَلَّ هَذَا الْإِضْطِرَّارَ يَلْحَقُ بِمُوكِلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ صَرِيحِ الرِّبَا فَيَنْبَغِي بَوَجْهِ مِنْ وَجْهِهِ الْمُبَايَعَةِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] لَكِنْ مَعَ وَجَلٍ وَخَوْفٍ شَدِيدٍ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَكْلُ (وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُتَرَابِيعِينَ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا وَتَحْرِيمِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ (وَقَالَ) ، أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (هُمُ سَوَاءٌ) ، أَيُّ: فِي أَصْلِ الْإِثْمِ، وَإِنْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي قَدَرِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَأَخْرَجَهُ هُوَ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ عَنْهُ سِوَى "آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ" وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ وَلَفْظُهُ: "«لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»".

٢٨٠٨ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيُعَوُّوا كَيْفَ شِئِمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٠٨ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ") بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ بَيْعٍ وَنَصْبٍ بِتَقْدِيرِ بَيْعُوا بِالذَّهَبِ (" وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ ") : بِضَمِّ الْمُوحِدَةِ أَيْ الْخِطَّةِ (بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: اخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي السُّنَّةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةُ كَوْنُهُمَا جِنْسِي الْأَثْمَانِ، فَلَا يَتَعَدَّى الرَّبَا مِنْهُمَا إِلَى غَيْرِ مَا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِمَا، لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَعْنَى، وَالْعِلَّةُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ كَوْنُهَا مَطْعُومَةٌ فَيَتَعَدَّى الرَّبَا مِنْهَا إِلَى كُلِّ مَطْعُومٍ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا أَوْ تَفَكُّهُمًا أَوْ تَدَاوِيًا كَالْأَهْلِيلِجِ وَالسَّقْمُونِيَا، وَمَا أَكَلَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيَجْرِي الرَّبَا فِي الزَّعْفَرَانِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْعِلَّةُ فِيهَا كَوْنُهَا تَدَخَّرُ لِلْقُوتِ، فَعَدَاهُ إِلَى الزَّيْبِ لِأَنَّهُ كَالْتَمَرِ، وَإِلَى السَّلْتِ لِأَنَّهُ كَالْبُرِّ

وَالشَّعِيرِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: الْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْوَزْنُ فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ مَوْزُونٍ مِنْ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْكَيْلُ فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ مِكِيلٍ كَالْجِصِّ وَالْأَسْنَانِ وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْقَدِيمِ: الْعِلَّةُ فِي الْأَرْبَعَةِ الدَّمُ وَالْوَزْنُ وَالْكَيْلُ، فَمَعْنَى هَذَا لَا رَبَا فِي الْبَطِيخِ وَالسَّفْرَجَلِ وَنَحْوِهِمَا، لِأَنَّ الْمِثْلَةَ أَعْمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِي الْقَدْرِ بِخِلَافِ الْمُسَاوَاةِ، أَيْ: حَالِ كَوْنِهِمَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقَدْرِ مَقْبُوضَيْنِ ("يَدًا يَد") : وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَمَا مِنَ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، إِذَا الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ الْمِثْلَةُ بِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ، وَبِالثَّانِي اتِّحَادُ مَجْلِسٍ تَقَابُضُ الْعُوضَيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ اقْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ، وَبِالثَّالِثِ الْحُلُولُ لَا النَّسِيبَةَ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ) : قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : وَجَدْنَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ قَدْ ضَرَبَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَأَثَبَتْ مَكَانَهَا الْأَجْنَاسَ. وَالحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: الْأَصْنَافُ لَا غَيْرَ، وَارَى ذَلِكَ تَصَرُّفًا مِنْ بَعْضِ النَّسَاجِ عَنْ ظَنِّ مَنْهُ أَنَّ الصَّوَابَ هُوَ الْأَجْنَاسُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَدِّهِ جِنْسٌ، وَالصَّنْفُ أَخَصُّ مِنْهُ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ الْأَصْنَافَ أَقْوَمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ الْجِنْسِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الرَّبَا، فَعَدَّ أَصْنَافَهُ مَعَ أَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ بَعْضَ الْأَلْفَافِ الْمُتَقَارِبَةِ فِي الْمَعْنَى مَكَانَ بَعْضِهَا أَمْ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، لَكِنْ يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ كَبَيْعِ الْخِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ) : لَكِنْ بِشَرْطِ وَجُودِ الشَّرْطَيْنِ الْآخَرَيْنِ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِقَوْلِهِ: ("إِذَا كَانَ") ، أَيْ: الْبَيْعُ (يَدًا يَد) ، أَيْ: حَالًا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ اقْتِرَاقِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا الْأَرْبَعَةُ.

٢٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا يَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ." رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٠٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ"، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا يَدٍ) : قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الرِّبَوِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِتُّ، لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ بِهِمَا، وَإِذَا ذُكِرَتْ لِيُقَاسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا (لَمْ يَزَادَ) ، أَيْ: أُعْطِيَ الزِّيَادَةُ وَقَدَّمَهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِاخْتِيَارِهِ أَوَّلَى ("أَوْ اسْتَزَادَ") ، أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَةَ ("فَقَدْ أَرَبَى") ، أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرَّبَا، وَقَالَ التُّورِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ: طَلَبَ الرَّبَا وَتَعَاطَاهُ وَمَعْنَى اللَّفْظِ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، مِنْ رَبَا الشَّيْءِ يُرَبُّو إِذَا زَادَ، قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ إِلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، لِأَنَّ مَنْ اشْتَرَى الْفِضَّةَ عَشْرَةَ مِثْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ فَالْمُشْتَرِي أَخَذَ الزِّيَادَةَ وَلَيْسَ بِرَبَا ("الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ") ، أَيْ: فِي أَصْلِ إِثْمِ الرَّبَا ("سَوَاءٌ") . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨١٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجٍ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ "لَا تَبِيعُوا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ، إِلَّا وَزَنَّا بِوَزْنٍ".

٢٨١٠ - (وَعَنْهُ) ، أَي: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ» .) ، أَي: مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَهُ (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) ، أَي: مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْوِزْنِ (" وَلَا تُشْفُوا ") : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ فَاتِهِ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ أَي: لَا تَفْضَلُوا (" بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ") : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الضَّمِيرُ لِلذَّهَبِ، الْجَوْهَرِيُّ: مَعْرُوفٌ وَرَبَّمَا أَنْتَ أَهْدَ وَفِي الْقَامُوسِ: الذَّهَبُ التَّبَرُّ وَيُؤْنْتُ وَاحِدَتَهُ بَهَاءُ أَهْدَ

وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ بِالذَّهَبِ مَا يَشْمَلُ التَّبَرُّ وَغَيْرَهُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ التَّائِيثَ لِلْجِنْسِ إِشْعَارًا بِأَنَّ أَصْنَافَ الذَّهَبِ لَا يُعْتَبَرُ شَرْعًا تَمْيِيزُهَا، أَوْ الْمَعْنَى لَا تَزِيدُوا فِي الْبَيْعِ بَعْضَ الْعَيْنِ الْمُبِيعَةِ الَّتِي هِيَ الذَّهَبُ عَلَى بَعْضٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا وَلَا يَجُوزُ طَلَبُ الْفَضْلِ لِلصَّنْعَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ. (" وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ ") : بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيَسْكُنُ أَي: الْفِضَّةَ (بِالْوَرَقِ) : وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَبَرًّا وَغَيْرَهُ (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا) ، أَي: بَعْضُ الْوَرَقِ: وَأَنْتَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْفِضَّةِ (" عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا ") أَي: مِنْ كُلِّ (غَائِبًا) ، أَي: نَسِيئَةً (" بِنَاجِزٍ ") ، أَي: بِحَاضِرٍ وَنَقْدٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . (وَفِي رِوَايَةٍ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ ") : بِزِيَادَةِ لَا لِلتَّأْكِيدِ (إِلَّا وَزَنَّا بِوَزْنٍ) ، أَي: مُوزُونَيْنِ وَزَنًا مُقَابِلًا وَمِثْلًا بِوَزْنٍ.

٢٨١١ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨١١ - (وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ) : هُوَ اسْمٌ مَا يُؤْكَلُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَرِّ، فَإِنْ أُريدَ بِهِ الْبَرُّ قِيسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ عِنْدَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ، وَإِنْ أُريدَ بِهِ مَا يُطْعَمُ يَعْمُ الْمَشْرُوبُ أَيْضًا، فَيَحْمَلُ عَلَى اتِّفَاقِ الْجِنْسِ لِقَوْلِهِ: (" مِثْلًا بِمِثْلٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨١٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨١٢ - (وَعَنْ عُمَرَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ") ، أَي: وَلَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ (" رَبًّا إِلَّا هَاءَ ") : بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى خُذْ وَالْمَدُّ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَالْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ، وَيُقَالُ: بِالْكَسْرِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَصْلُهُ هَاكَ أَي: خُذْ فَخَذَفَ الْكَافَ وَعَوَّضَ عَنْهَا بِالْمَدِّ وَالْهَمْزَةِ أَهْدَ. وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ لَا تُخْفَى (" وَهَاءَ ") ، أَي: مَقْبُوضَيْنِ وَمَأْخُودَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: خُذْ هَذَا فَيَقُولُ الْآخَرُ مِثْلَهُ، وَقِيلَ مَعْنَاهُمَا خُذْ وَأَعْطِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ حَتَّى فِي النَّفِيسِ، وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ، قَالَ أَبُو مُعَاذٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ جَاءَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ فَوَضَعَ عِنْدَهُ فِلْسًا وَأَخَذَ رِمَانَةً وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَمَضَى (" وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ") فِي الْفَائِثِ هَاءَ صَوْتُ بِمَعْنَى خُذْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى: قَالَ الْمَالِكِيُّ: { هَاؤُمْ اقْرَأُوا كِتَابِيهِ } [الحاقة: ١٩] وَحَقُّ هَاءَ أَنْ لَا يَقَعَ بَعْدَ إِلَّا كَمَا لَا يَقَعُ بَعْدَهَا خُذْ وَبَعْدَ أَنْ وَقَعَ يَجِبُ تَقْدِيرُ قَوْلِ قَبْلَهُ يَكُونُ بِهِ مُحْكَمًا فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَلَا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَقُولًا عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَبَاعِينَ هَاءَ وَهَاءَ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِذَا نَحَلَهُ النَّصَبُ عَلَى الْحَالِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ

يَعْنِي بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ رَبًّا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إِلَّا حَالَ الْحُضُورِ وَالتَّقَابُضِ، فَكُنِيَ عَنِ التَّقَابُضِ بِهَاءٍ وَهَاءٍ لِأَنَّهُ لَا زِمَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
 ٢٨١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرِ لِقَاءِهِ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ: أَكُلْ تَمْرَ خَيْرٍ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، بَيْعُ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ اتَّبَعَ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨١٣ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عَلَى خَيْرِ لِقَاءِهِ بِتَمْرِ جَنِيبٍ) بِالْإِضَافَةِ وَعَدِمَهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ بَفَتْحِ جِيمٍ وَكَسْرِ نُونٍ وَسُكُونِ تَحْتِيَّةٍ فَوَحْدَةٍ نَوْعٌ جَيِّدٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّمْرِ (قَالَ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَكُلْ تَمْرَ خَيْرٍ هَكَذَا) أَيْ مِثْلُ هَذَا الْجَيِّدِ (قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ تَارَةً (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ) أَيْ تَارَةً، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ بِإِخْتِلَافِ قَلَّةٍ وَجُودِهِ وَكَثْرَتِهِ أَوْ بِإِخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَأَصْنَافِهِ (قَالَ لَا تَفْعَلْ) أَيْ مِثْلُ هَذَا وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِمَا وَقَعَ لِأَنَّهُ جَهْلٌ حُرْمَتُهُ، وَالصَّحَابَةُ فِي زَمَنِ حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكُونِهِمْ مِنْ أَهْلِ إِنْشَاءِ الشَّرَائِعِ مَعْذُورُونَ بِمَا جَهِلُوهُ مِنْ بَعْضِ الْفُرُوعِ الْخَفِيَّةِ كَمَا هُنَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوي نَسِيَهُ أَوْ حَذَفَهُ اقْتِصَارًا وَالْمَعْنَى أَنَّكَ لَا تَشْتَرِي الْجَنِيبَ بِتَمْرِ الْآخِرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَجُودَ مِنَ الْآخَرِ، بَلْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا (بَيْعُ الْجَمْعِ) وَهُوَ كُلُّ نَوْعٍ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْرِفُ اسْمُهُ أَوْ تَمْرٌ رَدِيٌّ أَوْ تَمْرٌ مُخْتَلِطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَمَا يَخْتَلِطُ إِلَّا لِرِدَائِهِ (بِالذَّرَاهِمِ) أَيْ مِثْلًا وَالْمُرَادُ مَا لَا يَكُونُ مَالًا رِبَوِيًّا (ثُمَّ اتَّبَعَ) أَيْ اشْتَرَى (بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ:) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي الْمِيزَانِ) أَيْ فِيمَا يُوزَنُ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ إِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ (مِثْلُ ذَلِكَ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ مُصَدَّرٌ مَحْذُوفٌ أَيْ قَالَ فِيهِ قَوْلًا مِثْلُ ذَلِكَ الَّذِي قَالَهُ فِي الْكَيْلِ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْجَيِّدِ يَبَاعُ ثُمَّ يَشْتَرَى بِتَمْنِهِ الْجَيِّدِ وَلَا يُؤْخَذُ جَيِّدٌ بِرَدِيٍّ مَعَ تَفَاوُثِهِمَا فِي الْوِزْنِ وَاتِّحَادِهِمَا فِي الْجِنْسِ. فِي شَرْحِ السُّنَنِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْدَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الرَّبَا بِجِنْسِهِ وَيَأْخُذَ فَضْلًا فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَغْيِرَ جِنْسَهُ وَيَقْبِضَ مَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْخَنَفِيُّ عَلَى مَذْهَبِهِمْ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْلَ وَالْوِزْنَ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَتَوَجَّهَ اسْتِدْلَالُهُمْ أَنَّ عِلَّةَ الرَّبَا فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ عِبَادَةِ الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ لَا الطَّعْمُ وَالنَّقْدُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَيْنَ حُكْمَ التَّمْرِ وَهُوَ الْمِكِيلُ أَلْحَقَ بِهِ حُكْمَ الْمِيزَانِ، وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ النَّقْدِيَّةُ وَالْمَطْعُومِيَّةُ لَقَالَ: وَفِي النَّقْدِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِرْشَادٌ لِمَنْ ضَلَّ السَّبِيلَ وَوَقَعَ فِي الرَّبَا فَهَدَاهُ إِلَى التَّخْلِصِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْعَمَلِ، وَالْمَفْهُومُ فِيهِ مَسْدُودٌ وَفَاقًا هَذَا إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا الْجَوَابَ ظَهَرَ لَكَ أَنَّهُ عُدُولٌ عَنْ سَبِيلِ الصَّوَابِ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ يُؤَسَّسُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - احْتِجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْحِيلَةَ الَّتِي يَعْمَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ تَوَسُّلًا إِلَى مَقْصُودِ الرَّبَا لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَتَيْنِ فَيَبِيعَهُ ثَوْبًا بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِمِائَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا وَاشْتَرَى بِتَمْنِهِ مِنْ هَذَا وَهُوَ لَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ وَاحِدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: هُوَ حَرَامٌ هَذَا وَالْأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَقْدَمِ الْأَعْظَمِ وَتَبِعَهُ مِنْ تَبِعَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَمِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيَنْصَرُّ قَوْلُ مَالِكٍ وَاحِدٌ مَا رَوَاهُ رَزِينُ بْنُ أَرْقَمٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أُمِّ يُونُسَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ وَلَدِ رَزِينِ بْنِ أَرْقَمٍ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ: بَعْتُ جَارِيَةً مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِسِتْمَانَةٍ، وَكُنْتُ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بَعْتَهَا فَأَنَا أَشْتَرِيهَا مِنْكَ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِئْسَ مَا شَرَيْتَ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتَ، أَلْبَغِي زَيْدَ بْنَ

أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْهُ. قَالَتْ: فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. فَلَمْ يَنْكَرْ أَحَدٌ عَلَى عَائِشَةَ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَفِّرُونَ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَقَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ عَابَتِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَجْمَعِهِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ أَوْ لِكَوْنِهِ بَاعَ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَزَيْدٌ صَحَابِيٌّ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَذَهَبْنَا الْقِيَاسُ، وَهُوَ مَعَ زَيْدٍ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَمْنَعَ تَجْهِيلُ الْأَجَلِ فَإِنَّ الْعَطَاءَ هُوَ مَا يَخْرُجُ لِلْجُنْدِيِّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ

مَرَّتَيْنِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي أَجَلٍ مُسَمًّى وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ. قُلْتُ: وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ جِهَالَةٍ كَمَا هُوَ مُشَاهِدٌ فِي زَمَانِنَا هَذَا قَالَ. وَأَمَّا تَرْجِيحُ فِعْلِ زَيْدٍ بِالْقِيَاسِ فَشَكْلُ لِبُعْدِ الْجَامِعِ مَعَ أَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رَاجِحٌ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَمَّا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا تَبَايَعْتُمُ الْعَيْنَةَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" وَالْعَيْنَةُ يَفْتَحُ الْعَيْنَ الْمُهِمَلَةَ وَسُكُونُ الْيَاءِ تَحْتَهَا نَقْطَتَانِ وَفَتْحُ النُّونِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِثَمَنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِأَقْلٍ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ» (فَعِثُ مِنْهُ) أَيُّ مِنَ الرَّدِيِّ (صَاعِينَ بِصَاعٍ فَقَالَ: أَوْه) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ وَسُكُونُ الْهَاءِ فِي الْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَهِيَ كَلِمَةُ تَحْسَرٍ وَنَدَامَةٍ عَلَى لُحُوقِ ضَرَرٍ بِأَحَدٍ وَمَلَامَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْهَاءِ. فِي النِّهَايَةِ: هِيَ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الشَّكَايَةِ وَالتَّوَجُّعِ وَهِيَ سَاكِنَةُ الْوَاوِ مَكْسُورَةُ الْهَاءِ، وَبِمَا قَلَبُوا الْوَاوَ أَلِفًا فَقَالُوا آه مِنْ كَذَا وَرَبَّمَا شَدَدُوا الْوَاوَ وَكَسَرُوا الْهَاءَ وَسَكَنُوا الْهَاءَ وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ الْوَاوَ وَالتَّشْدِيدُ وَقَوْلُهُ (عَيْنُ الرَّبَا) أَيُّ حَقِيقَةِ الرَّبَا الْمُحَرَّمِ (عَيْنُ الرَّبَا) كَرَرَهُ تَأْكِيدًا وَتَشْدِيدًا (لَا تَفْعَلْ) أَيُّ كَذَا (وَلَكِنْ إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ) أَيُّ الْبَرْنِيِّ سَالِمًا مِنَ الرَّبَا (فَبِيعَ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ) أَيُّ بِثَمَنِ الْبَرْنِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ كَالَّذِي قَبْلَهُ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْحِيلَةِ فِي الرَّبَا الَّذِي قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَيَبَيِّنُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّدِيَّ بِالْأَدْرَاهِمِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالْجَيِّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ فِي أَمْرِهِ فِي كَوْنِ الشَّرَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا لَبِنَهُ لَهُ عَلَى أَنْ تَرَكَ الْإِسْتِفْصَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ مَنْزِلَ مَنْزِلَةِ الْعُمُومِ فِي الْمَنَالِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨١٤ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ) يَفْتَحُ مُوَحَّدَةً وَسُكُونِ رَاءٍ فِي آخِرِهِ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَيْنَ هَذَا) أَيُّ لَكَ (قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ) فَعِثُ مِنَ الرَّدَاءَةِ فَيَجُوزُ الْهَمْزُ وَالْإِدْغَامُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ (فَعِثُ مِنْهُ) أَيُّ مِنَ الرَّدِيِّ (صَاعِينَ بِصَاعٍ فَقَالَ: أَوْه) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَتَشْدِيدُ الْوَاوِ وَسُكُونُ الْهَاءِ فِي الْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَهِيَ كَلِمَةُ تَحْسَرٍ وَنَدَامَةٍ عَلَى لُحُوقِ ضَرَرٍ بِأَحَدٍ وَمَلَامَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْهَاءِ. فِي النِّهَايَةِ: هِيَ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الشَّكَايَةِ وَالتَّوَجُّعِ وَهِيَ سَاكِنَةُ الْوَاوِ مَكْسُورَةُ الْهَاءِ، وَبِمَا قَلَبُوا الْوَاوَ أَلِفًا فَقَالُوا آه مِنْ كَذَا وَرَبَّمَا شَدَدُوا الْوَاوَ وَكَسَرُوا الْهَاءَ وَسَكَنُوا الْهَاءَ وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ الْوَاوَ وَالتَّشْدِيدُ وَقَوْلُهُ (عَيْنُ الرَّبَا) أَيُّ حَقِيقَةِ الرَّبَا الْمُحَرَّمِ (عَيْنُ الرَّبَا) كَرَرَهُ تَأْكِيدًا وَتَشْدِيدًا (لَا تَفْعَلْ) أَيُّ كَذَا (وَلَكِنْ إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ) أَيُّ الْبَرْنِيِّ سَالِمًا مِنَ الرَّبَا (فَبِيعَ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ) أَيُّ بِثَمَنِ الْبَرْنِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ كَالَّذِي قَبْلَهُ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْحِيلَةِ فِي الرَّبَا الَّذِي قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَيَبَيِّنُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّدِيَّ بِالْأَدْرَاهِمِ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالْجَيِّدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ فِي أَمْرِهِ فِي كَوْنِ الشَّرَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا لَبِنَهُ لَهُ عَلَى أَنْ تَرَكَ الْإِسْتِفْصَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ مَنْزِلَ مَنْزِلَةِ الْعُمُومِ فِي الْمَنَالِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهَجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ لَجَاءَ سَيِّدِهِ يَرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بَعِيدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يَبِيعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ أَوْ حُرٌّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: (جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهَجْرَةِ) ضَمَّنَ بَاعَ مَعْنَى عَاهَدَ فَعَدَّاهُ بِعَلَى (وَلَمْ يَشْعُرْ) أَيُّ: وَلَمْ يَدْرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنَّهُ عَبْدٌ لَجَاءَ سَيِّدِهِ يَرِيدُهُ) أَيُّ يَطْلُبُهُ أَوْ يَرِيدُ خِدْمَتَهُ (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهِ)

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْإِحْسَانِ الْعَامِّ فَإِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ خَائِبًا مِمَّا قَصَدَ مِنَ الْهَجْرَةِ وَمُلَازِمَةِ الصُّحْبَةِ (فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ) دَلَّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ غَيْرِ مَالِ الرَّبِّا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كُلِّهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ حَيَوَانٍ بِحَيَوَانَيْنِ نَقْدًا سَوَاءً كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا أَوْ مُخْتَلَفًا. اشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخِرِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَعِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنْ كَانَا مَأْكُولِي اللَّحْمِ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الشِّرَاءُ لِلذَّبْحِ وَإِنْ كَانَ الْجِنْسُ مُخْتَلَفًا وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِئَةً فَمَنْعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِئَةً. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَمَّا كَانَ نَسِئَةً فِي الطَّرَفَيْنِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْكَلَالِيِّ بِالْكَالِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ الَّذِي فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِئَةً إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ نَسَاءً فِي الطَّرَفَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّوْا بِمَا رُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَفَنَدَّتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ (وَلَمْ يُبَايَعِ) أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَحَدًا بَعْدَهُ) أَيِ بَعْدَ هَذَا الْعَبْدِ (حَتَّى يَسْأَلَهُ) أَيِ ذَلِكَ الْأَحَدِ (أَعْبَدُ هُوَ أَوْ حُرٌّ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي نُسْخِ مُسْلِمٍ وَالتَّحْمِيدِيِّ وَجَامِعِ الْأَصُولِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظٍ: أَوْ حُرٌّ، وَفِي بَعْضِ نُسْخِ الْمَصَابِيحِ: أَمْ حُرٌّ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَوْ هُنَا أَوْقَعُ لِأَنَّ أَمَّ يُؤْتَى بِهَا إِذَا ثَبَتَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَيَحْصُلُ التَّرَدُّدُ فِي التَّعْيِينِ، وَأَوْ سُؤَالَ عَنْ نَفْسِ الثُّبُوتِ، يَعْنِي عَبْدِيَّتَهُ ثَابِتَةً أَوْ حُرِّيَّتَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨١٦ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مِكِيلَتَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ» .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨١٦ - (وَعَنْهُ أَيِ جَابِرٍ) (قَالَ: قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ») بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ مُوحَّدةٍ وَهِيَ الطَّعَامُ الْمُجْتَمِعُ كَالْكُومَةِ (مِنَ التَّمْرِ) حَالٌ مِنْهُ (لَا يَعْلَمُ مِكِيلَتَهَا) أَيِ مِقْدَارَ كَيْلَتَهَا حَالٌ أُخْرَى (بِالْكَيْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ (الْمُسَمَّى) أَيِ: الْمَعْلُومِ وَهُوَ صِفَةُ الْكَيْلِ (مِنَ التَّمْرِ) حَالٌ مِنْهُ أَيِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولِ مِكِيلَتَهَا بِالصُّبْرَةِ الْمَعْلُومَةِ مِكِيلَتَهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الرَّبِّا بِجِنْسِهِ جُزْأً لِلْجَهْلِ بِالتَّمَاثُلِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَلَوْ قَالَ: بَعْتُكَ صُبْرَتِي هَذِهِ مِنَ الْخِنْطَةِ بِمَا يَقَابِلُهَا مِنْ صُبْرَتِكَ، أَوْ دِينَارِي بِمَا يُوَازِنُهُ مِنْ دِينَارِكَ جَازَ إِذَا تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ، وَالْفَضْلُ مِنَ الدِّينَارِ الْكَبِيرِ وَالصُّبْرَةِ الْكَبِيرَةِ لِبَائِعِهَا، فَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ جُزْأً لِأَنَّ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ حَرَامٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨١٧ - «وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْرِ قِلَادَةٍ بِأَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ " لَا تَبَاْعُ حَتَّى تُفَصِّلَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨١٧ - (وَعَنْ فَضَالَةَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (ابْنِ عُبَيْدٍ) مُصَغَّرًا (قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْرِ) أَيِ فِي عَامِهَا (قِلَادَةً) بِكَسْرِ الْقَافِ مَا يَقْدَرُ فِي الْعُنُقِ وَنَحْوَهُ (بِأَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا) فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ (بِفَتْحِ مُعْجَمَةٍ وَرَاءَ فَرَائِ مَعْرُوفٍ (فَفَصَّلْتُهَا) بِالتَّشْدِيدِ أَيِ مَيَّزْتُ ذَهَبَهَا وَخَرَزَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ (فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: لَا تَبَاْعُ) أَيِ الْقِلَادَةَ بَعْدَ هَذَا نَهْيٌ

بِمَعْنَى نَهْيٍ (حَتَّى تَفْصَلَ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَيُرْوَى حَتَّى أَرَادَ بِهِ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْخَزَرِ وَالذَّهَبِ فِي الْعَقْدِ لَا تَمْيِيزَ عَيْنِ الْمَبِيعِ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالُ الرَّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ آخَرُ مِثْلُ إِنْ بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِدِينَارَيْنِ أَوْ بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمَيْنِ وَثَوْبٌ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسِ فِي أَحَدِ شَقَيِ الصَّفَقَةِ يُوجِبُ تَوْزِيعَ مَا مُقَابِلَتُهُمَا عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيَمَةِ، وَالتَّقْوِيمُ تَقْدِيرٌ وَجَهْلٌ لَا يُفِيدُ مَعْرِفَةً فِي الرَّبَا أ.هـ. كَلَامُهُ وَفِيهِ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ إِنَّمَا هِيَ كَوْنُ مُقَابَلَةِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزِيَادَةُ الْفَضْلِ الْمُوجِبَةَ لِحُصُولِ الرَّبَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَهَبُ الْمَبِيعِ أَتَقَصَّ مِنْ ذَهَبِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا إِلَى مَا عَدَا الذَّهَبَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الدَّرْهَمِ بِنَفْسِهِ وَفُلُوسٍ أَوْ طَعَامٍ لِلضَّرُورَةِ، وَمَنْعَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ أ.هـ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ مُكَابِلَةً وَمَجَازَةً أَيْ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ بَلْ بِقِرَاءَةِ الصُّبْرَةِ، وَالْجَزْفِ فِي الْأَخْذِ بِكَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِمْ جَزَفَ لَهُ فِي الْكَيْلِ إِذَا كَثُرَ وَمَرَجَعُهُ إِلَى الْمُسَاهَلَةِ. قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَهَذَا يَعْنِي الْبَيْعَ مَجَازَةً مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْأَمْوَالِ الرَّبَوِيَّةِ إِذَا بَاعَتْ بِجِنْسِهَا، فَأَمَّا الْأَمْوَالُ الرَّبَوِيَّةُ إِذَا بَاعَتْ بِجِنْسِهَا فَلَا تَجُوزُ مَجَازَةً لِاحْتِمَالِ الرَّبَا وَهُوَ مَانِعٌ حَقِيقَةُ الرَّبَا. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَهَذَا أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ مِنْهَا وَأَمَّا مَا لَا يَدْخُلُ كَحَفْنَةٍ بِحَفْنَتَيْنِ فَيَجُوزُ، وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ التَّمَرَةَ وَالتَّمْرَيْنِ فَقَالَ: مَا حَرَّمَ فِي الْكَثِيرِ حَرَّمَ فِي الْقَلِيلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

(الفصل الثاني)

٢٨١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

(الفصل الثاني) ٢٨١٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا» (بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَاضِيِ وَالْمُسْتَتْنَى صِفَةً (لِأَحَدٍ) وَالْمُسْتَتْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ لَهُ وَصْفٌ إِلَّا وَصَفَ كَوْنِهِ أَكَلَ الرَّبَا فَهُوَ كَلَامِيَّةٌ عَنْ انْتِشَارِهِ فِي النَّاسِ بِحَيْثُ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ (فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ) أَيْ يَصِلُ إِلَيْهِ أَثَرُهُ بِأَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي عَقْدِ الرَّبَا أَوْ كَاتِبًا أَوْ آكِلًا مِنْ ضِيَاةٍ آكَلَهُ أَوْ هَدِيَّتِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا سَلِمَ مِنْ حَقِيقَتِهِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَثَرِهِ، وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُسْتَتْنَى مِنْهُ أَعْمُ: عَامُّ الْأَوْصَافِ نَفَى جَمِيعِ الْأَوْصَافِ إِلَّا الْأَكْلَ وَنَحْنُ نَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَمْ يَأْكُلْهُ حَقِيقَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْرَى عَلَى عُمُومِ الْمَجَازِ فَيَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ وَلِذَلِكَ أَتْبَعُهُ بِقَوْلِهِ التَّفْصِيلِيَّ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَقِيقَةً يَأْكُلْهُ مَجَازًا، وَالبُّخَارُ وَالْغُبَارُ مُسْتَعَارَانِ بِمَا يُشَبَّهُ الرَّبَا بِهِ مِنَ النَّارِ وَالتُّرَابِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٨١٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمَلْحَ بِالْمَلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بَعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمَلْحِ وَالْمَلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

٢٨١٩ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمَلْحَ بِالْمَلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) أَيْ مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي الْوِزْنِ أَوْ الْكَيْلِ (عَيْنًا) أَيْ حَاضِرًا (بَعَيْنٍ) أَيْ نَاجِزٍ يَعْنِي لَا بِنَسِيئَةٍ (يَدًا بِيَدٍ) أَيْ مَقْبُوضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ (وَلَكِنْ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ

بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرِ بِالْمَلْحِ وَالْمَلْحُ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ) أَيْ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ (كَيْفَ شِئْتُمْ) أَيْ فِي التَّفَاضُلِ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَكِنْ حَقُّهُ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا أَيْ لَا تَبِيعُوا النَّقْدَيْنِ وَلَا الْمَطْعُمَاتِ إِذَا كَانَا مُتَّفَقَيْنِ وَلَكِنْ يَبِيعُوا إِذَا اخْتَلَفَا، وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ "إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ" كَالِاسْتِطْرَادِ لِبَيَانِ التَّرْخِصِ وَقَوْلُهُ: (يَدًا بِيَدٍ) تَأْكِيدُ لِقَوْلِهِ: (عَيْنًا بِعَيْنٍ) مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى كَمَا كَانَ (سَوَاءً بِسَوَاءٍ) تَأْكِيدًا لِمِثْلِهِ (مِثْلًا بِمِثْلٍ) فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ -).

٢٨٢٠ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ "فَقَالَ " أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ ؟" فَقَالَ نَعَمْ فَفَهَا عَنْ ذَلِكَ» . رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٨٢٠ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ التَّمْرُ إِذَا يَبَسَ ؟») مِنْ نَقْصِ الْأَزْمِ وَيَجُوزُ مِنَ الْمُتَعَدِّي (فَقَالَ) أَيْ السَّائِلُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ سُئِلَ (نَعَمْ فَفَهَا عَنْ ذَلِكَ) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِسْتِفْهَامِ اسْتِعْلَامُ الْقَضِيَّةِ فَإِنَّهَا جَلِيَّةٌ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ الْإِسْتِكْشَافِ بَلِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ تَحَقُّقُ الْمُمَالَةِ حَالِ الْيُبُوسَةِ فَلَا يَكْفِي تَمَاطُلُ الرُّطْبِ وَالتَّمْرِ عَلَى رُطُوبَتِهِ وَلَا عَلَى فَرْضِ الْيُبُوسَةِ لِأَنَّهُ تَحْمِيْنٌ وَخَرَصٌ لَا تَعَيَّنُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَجَوَزَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ الرُّطْبِ وَالتَّمْرِ إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْبَيْعِ نَسِيئَةً لِمَا رُوِيَ عَنْ هَذَا الرَّوَايَةِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً أَه. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ وَاللَّحْمِ بِالْقَدِيدِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٨٢١ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ») قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ.

٢٨٢١ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ التَّابِعِينَ (مُرْسَلًا) أَيْ بِحَذْفِ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيمَا لَمْ يَعْتَضِدْ («أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ») بِالْحَرَكَاتِ الْحَيَوَانُ أَصْلُهُ الْحَيَّانُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ فَالْمُرَادُ بِهِ النَّوْعُ (قَالَ سَعِيدٌ) أَيْ الرَّوَايَةُ (كَانَ) أَيْ هَذَا الْبَيْعُ (مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ) بِكُسْرِ السِّينِ أَيْ قَارُهُمْ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْمَيْسِرُ اللَّعِبُ بِالْقِدَاجِ أَوْ النَّزْدِ أَوْ كُلِّ قِمَارٍ، وَيَفْتَحُ السِّينَ، وَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا فِيهِ أَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الْأَكْلِ فِيهَا مُخْتَلَفَةً فَتِلْكَ بِلَعِبٍ وَهَذِهِ بِعَقْدٍ. وَقَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: إِذَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَأَوَّلَى، هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَانِ أَصْلًا كَمَا سَبَقَ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتِثْقَاقُ الْمَيْسِرِ مِنَ الْبَيْسِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ الرَّجُلِ بِبَيْسٍ وَسَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَتَعَبٍ أَوْ مِنَ الْبَيْسِ؛ لِأَنَّهُ سَلَبُ يَسَارِهِ. قَالُوا: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ اللَّحْمُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَسَوَاءً كَانَ الْحَيَوَانُ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَه. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَسِيئَةً؛ لِأَنَّ الْمُتَاخَرَ حَيْثُذَ لَا يُمَكِّنُ ضَبْطُهُ. (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّنَةِ).

٢٨٢٢ - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٨٢٢ - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) بِضَمِّ الدَّالِّ وَفَتْحِهَا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) (بِفَتْحِ

فَكَسَّرَ فَسَكُونٌ فَهَمَزَةٌ فَهَاءٌ أَيْ بَيْعٌ نَسِيئَةً أَوْ بِطَرِيقِ النَّسِيئَةِ وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ)
٢٨٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَفَدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرِينَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٨٢٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا) أَيْ يُهَيِّئُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَسْكَرُ مِنْ مَرْكُوبٍ وَسِلَاحٍ وَغَيْرِهِمَا (فَفَدَتِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَاءِ وَبِالدَّالِّ الْمُهِمْلَةِ أَيْ فَنَيْتَ أَوْ نَقَصْتَ (الْإِبِلُ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ جَمَلًا وَبَقِيَ بَعْضُ الرِّجَالِ بِلَا مَرْكُوبٍ وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ فَبَعْدَتْ (بِفَتْحِ الْمُوحِدَةِ وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ) أَيْ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِبِلٌ دَيْنًا (عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ) جَمْعُ قُلُوصٍ وَهُوَ الْفَتَى مِنَ الْإِبِلِ (فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرِينَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ) أَيْ مُوجَلًّا إِلَى أَوَانِ حُصُولِ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَسْتَقْرِضُ عَدَدًا مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى يَتِمَّ ذَلِكَ الْجَيْشَ لِيُرَدَّ بِدَلَّهَا مِنْ إِبِلِ الزَّكَاةِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِيهِ إِشْكَالَانِ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. وَثَانِيَهُمَا: عَدَمُ تَوْقِيتِ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى أَه. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا عَنْهُمْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ سَلَمِ الْحَيَوَانِ لَهُ مُتَفَاضِلًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ أَه. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِنَا: وَجْهُ التَّوْفِيقِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ سَمُرَةَ قَبْلَهُ عِنْدَ مَنْ جُوزَ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ أَنْ يُحْمَلَ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ يَكُونَ كَلَامَ الْحَيَوَانِينَ نَسِيئَةً، وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجُوزْ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرَّبَا فَنُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ أَه. وَتَصْوِيرُ مَسْأَلَةِ كَلَامِ الْحَيَوَانِينَ نَسِيئَةً أَنْ يَقُولَ: بَعْتُ مِنْكَ فَرَسًا صِفْتَهُ كَذَا بِفَرَسٍ أَوْ جَمَلٍ صِفْتَهُ كَذَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

(الفصل الثالث)

٢٨٢٤ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ" وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ "لَا رَبًّا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(الفصل الثالث) ٢٨٢٤ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الرِّبَا) التَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْعَهْدِ أَيْ الرِّبَا الَّذِي عُرِفَ كَوْنُهُ فِي التَّقْدِيرِ وَالْمَطْعُومِ أَوْ الْمِكِيلِ وَالْمُزَوَّنِ عَلَى اخْتِلَافٍ ثَابِتٍ (فِي النَّسِيئَةِ) ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ "لَا" رَبًّا) بِالنُّونِ وَتَرَكَهُ وَالْأَوَّلُ: عَلَى الْإِغَاءِ كَلِمَةً "لَا" وَجَعَلَهَا مُبْتَدَأً وَالثَّانِي: عَلَى أَنَّ اسْمَ لَا مُفْرَدٌ (كَانَ يَدًا بِيَدٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: يَعْنِي بِشَرَطِ الْمَسَاوَةِ فِي الْمُتَّفَقِ وَاخْتِلَافِ الْجَنْسَيْنِ فِي التَّفَاضُلِ أَه. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا رَبًّا فِيمَا قُبِضَ فِيهِ الْعِوضَانِ فِي الْمَجْلِسِ بِشَرَطِ التَّسَاوِي فِي الْمُتِمَّاثِلِينَ وَمَعَ التَّفَاضُلِ فِي الْمُخْتَلِفِ. قِيلَ: وَأُرِيدَ بِالْخَصْرِ الْإِضَافِي بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِمَنْ سَأَلَ عَنِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ جَنْسَيْنِ فَكَانَهُ فَالَلَهُ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ لَا رَبًّا فِيهِ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ فَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ فِي التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْمُثْلَيْنِ أَيْضًا، وَأَيْضًا رَبًّا النَّسِيئَةِ كَانَ مَشْهُورًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ الْإِسْبِجَانِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ رَبًّا النِّسَاءُ أَيْ التَّأْخِيرُ يَكْفُرُ، اخْتَلَفُوا فِي رَبَّا الْفَضْلِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا كَانَ يَرَى الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ لَكِنْ صَحَّ رُجُوعُهُ عَنْهُ لَمَّا شَدَّدَ عَلَيْهِ أَبِي بْنُ كَعْبٍ حَيْثُ قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ وَشَهِدْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ نَسْمَعْ وَنَشْهَدُ؟ ثُمَّ رَوَى لَهُ الْحَدِيثَ الصَّرِيحَ بِتَحْرِيمِ الْكُلِّ، فَقَالَ: أَشْهَدُوا أَنِّي حَرَمْتُهُ وَبَرَأْتُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٢٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِرْهِمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَقَالَ: "مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ

السُّحْتِ فَلَنَارُ أَوَّلَى بِهِ» .

٢٨٢٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَأَكَةِ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَقِصَّتُهُ مَضَتْ، قَالَهُ الطَّبِيُّ وَمَجْلَاهُ: أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الصَّارِخَ إِلَى غَزْوَةِ أَحَدٍ كَانَ مَعَ أَهْلِهِ فَأَفْرَطَ فِي الاسْتِعْجَالِ فِي اسْتِجَابَةِ نَفِيرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى خَرَجَ جُنُبًا فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَأَرِيدَ دَفْنُهُ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: فَدُفِنَ بِلاَ غَسِيلٍ لِأَنَّهُ شَهِيدٌ، لَكِنْ كَرَّمَهُ رَبُّهُ بِأَنْ أَنْزَلَ لَهُ مَلَأَكَةً غَسَلُوهُ قَبْلَ دَفْنِهِ؛ فَلَذَا سَمِيَّ غَسِيلِ الْمَلَأَكَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَرَهُمْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ) أَيُّ الشَّخْصِ (وَهُوَ يَعْلَمُ) أَيُّ أَنَّهُ رَبًّا وَكَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَكِنَّهُ قَصَرَ فِي التَّعْلَمِ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ أَخْلَقُوا الْمُقْصِرَ بِتَرْكِ التَّعْلَمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَيْنًا بِالْعَالِمِ فِي أَنَّهُ يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْإِثْمِ (أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً) بِكُسْرِ الزَّيِّ وَسُكُونِ النُّونِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالِغَةُ زَجْرًا عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَحَثًّا عَلَى طَلَبِ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ حَقِّ الْعِبَادِ، وَحِكْمَةُ الْعَدَدِ الْخَاصِّ مُفَوَّضٌ إِلَى الشَّارِعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَشَدِّيَّةَ عَلَى حَقِيقَتِهَا، فَتَكُونُ الْمَرَّةُ مِنَ الرَّبِّ أَشَدَّ إِثْمًا مِنْ تِلْكَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ زَنِيَّةً لِحِكْمَةِ عَلَمِهَا اللَّهُ - تَعَالَى - وَقَدْ يُطْلَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْفِيَائِهِ قِيلَ: لِأَنَّ الرَّبَّ يُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَى خَاتِمَةِ السُّوءِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - تَعَالَى - كَمَا أَخَذَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩] مَنْ حَارَبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَفْلَحُ أَبَدًا فَمَنْ احْتَضَرَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى أَكْلِ الرَّبِّ بِأَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ يَكُونُ ذَلِكَ مُعِينًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى إِغْوَائِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلَى أَنْ يُعْطِيَهُ، فَيَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ لِيَتَحَقَّقَ فِيهِ تِلْكَ الْمُحَارَبَةُ، وَفِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: ١٣٠] إِلَى قَوْلِهِ {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: ١٣١] إِذَا دَانَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ) أَيُّ عَنْهُ (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ) أَيُّ الْبَيْهَقِيُّ أَوْ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَقَالَ أَيُّ مَرْفُوعًا (مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ) أَيُّ تَرَبَّى وَتَقَوَّى عَظْمُهُ (مِنْ السُّحْتِ) بِضَمِّ السِّينِ وَالْحَاءِ وَسُكُونِهَا أَيُّ الْحَرَامِ الشَّامِلِ لِلرَّبِّ وَالرِّشْوَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ أَوْ أَعْمٌ مِنْ ذَلِكَ (فَالنَّارُ أَوَّلَى بِهِ) أَيُّ بِلَحْمِهِ أَوْ بِصَاحِبِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ خَفِيَّةٌ إِلَى وَجْهِ الْأَشَدِّيَّةِ أَنَّ الرَّبَّ إِذَا رُبَا عَلَى بَدَنِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ يَسْرِي إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِصْيَانِ أَوْ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الرَّبِّ غَامِضَةٌ فَرُبَّمَا يَسْتَحِلُّ الْجَاهِلُ فَيَكْفُرُ بِخِلَافِ أَمْرِ الزِّنَا فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

٢٨٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الرَّبِّ سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا إِثْمًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» .

٢٨٢٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّبِّ) أَيُّ إِثْمُهُ (سَبْعُونَ جُزْءًا) أَيُّ أَبَا أَوْ حُوبًا كَمَا جَاءَ بِهِمَا الرَّوَايَةُ (أَيْسَرُهَا) أَيُّ أَهْوَنُ السَّبْعِينَ (إِثْمًا) وَأَدْنَاهَا كَمَا فِي رِوَايَةِ (أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ) أَيُّ يَطَّأُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: «الرَّبِّ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَبَا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبِّ عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» " رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. رِوَايَةٌ: «الرَّبِّ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَبَا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبِّ اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرَضِ أَخِيهِ» " رَوَاهُ وَطَّارُ بْنُ الْأَوْسَطِ عَنِ الْبَرَاءِ. فَبِالْحَدِيثَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ وَجْهَ زِيَادَةِ الرَّبِّ عَلَى مَعْصِيَةِ الزِّنَا إِثْمًا هُوَ تَعَلُّقُ حُقُوقِ الْعِبَادِ إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ الزِّنَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِرِضَا الزَّانِيَةِ وَلِذَا قَدَّمَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢] وَإِلَّا فَأَيُّ عَرَضٍ يَكُونُ فَوْقَ هَتِكِ الْحَرَمَةِ وَمَرْتَبَةِ الْقَذْفِ بِالزِّنَا دُونَ مَعْصِيَةِ الزِّنَا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

٢٨٢٧ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ الرَّبَّ وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ الْآخِرَ.

٢٨٢٧ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ الرَّبَّ) أَيُّ مَالَهُ (وَإِنْ كَثُرَ) أَيُّ صُورَةً وَعَاجِلَةً (فَإِنَّ

عَاقِبَتُهُ أَيَّ آجَلَتُهُ وَحَقِيقَتُهُ (تَصِيرُ) أَيَّ تَرْجِعُ وَتَقُولُ (إِلَى قُلٍّ) بِضَمِّ قَافٍ وَشَدِيدِ لَامٍ: فَقَرَّ وَذَلَّ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْقُلُّ وَالْقَلَّةُ كَالَّذِلِّ وَالذَّلَّةِ يَعْنِي أَنَّهُ مَحْذُوقُ الْبَرَكَةِ (رَوَاهُمَا) أَيَّ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا (ابْنُ مَاجَهَ) أَيَّ فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَحْمَدُ) أَيَّ وَكَذَا الْحَاكِمُ (الْأَخِيرُ) أَيَّ الْحَدِيثِ الْآخِرَ مِنْهُمَا.

٢٨٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تَرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا» " (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ).

٢٨٢٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَيْتُ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَيَّ مَرَرْتُ وَفِي نُسْخَةِ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيَّ مَرَّ بِي (لَيْلَةَ أُسْرِي بِي) بِالْإِضَافَةِ عَلَى الصَّحِيحِ (عَلَى قَوْمٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَتَيْتُ لَا بِأُسْرِي كَمَا يَتَوَهَّمُ (بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ) بِكَسْرِ الْمُوحَدَةِ وَضَمِّهَا، وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ قَوْمٍ (فِيهَا) أَيَّ فِي بَطُونِهِمْ (الْحَيَاتُ) جَمْعُ حَيَّةٍ (تَرَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيَّ تُبْصِرُ الْحَيَاتُ (مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ) تَشْنِئَةً لِحَالِهِمْ وَفَضِيحَةً لِمَالِهِمْ (فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا) وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أُمْتُكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٨٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «لَعَنَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ» " (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).

٢٨٢٩ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ» (أَيَّ مُطْلَقًا أَوْ مَعْنَاهُ تَارَكَ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ) وَكَانَ) أَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ) أَيَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ مَعَ نَحْوٍ: وَاكْهَفَاهُ وَاجْبَلَاهُ مِنْ أَلْفَافِ الْجَاهِلِيَّةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

٢٨٣٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " «إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعَا الرَّبَا وَالرَّيْبَةَ» . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) .

٢٨٣٠ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَا) أَيَّ آخِرُ آيَةٍ تَعَلَّقَتْ بِالْمُعَامَلَاتِ لَا مُطْلَقًا لِأَنَّ آخِرَ الْآيَاتِ نَزُولًا عَلَى الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِكَسْرِ إِنَّ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ اسْتِثْنَائِيَّةٌ أَوْ حَالِيَّةٌ وَبِفَتْحِهَا لِلْعُطْفِ عَلَى إِنَّ. وَقَوْلُهُ: (قُبِضَ) أَيَّ مَاتَ (وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا) . أَيَّ تَفْسِيرًا مُفَصَّلًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَعِشْ بَعْدَهَا إِلَّا قَلِيلًا مَعَ اسْتِغَالِهِ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ تَفْسِيرِهَا لَا سِيمَا وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ وَاضِحٌ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْعَمَلُ عَلَى تَفْسِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا الْمَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ مِنَ اللَّطَائِفِ وَالدَّقَائِقِ لَكِنْ مِثْلُ هَذِهِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ يَفِيضُهَا اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ حَضْرَتِهِ عَلَى يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ بِحَيَاتِهِ وَوَارِثِيهِ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِهِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيَّ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَا وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ {لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩] ثَابِتَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ صَرِيحَةٌ غَيْرُ مُشْتَبِهَةٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يُفَسِّرْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجْرُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَلَا تَرْتَابُوا فِيهَا وَاتْرَكُوا الْحِيلَةَ فِي حِلِّهَا، وَهُوَ الْمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِ (فَدَعُوا) أَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ (الرَّبَا وَالرَّيْبَةَ) أَيَّ شُبْهَةِ الرَّبَا أَوْ الشَّكِّ فِي شَيْءٍ مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ أَوْ الْأَحَادِيثُ فَإِنَّ الشَّكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُبَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) .

٢٨٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ) .

٢٨٣١ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ) أَيَّ شَخْصًا (قَرْضًا) هُوَ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ وَالْمَصْدَرُ فِي الْحَقِيقَةِ الْإِقْرَاضُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَقْرُوضِ فَيَكُونُ مَفْعُولًا ثَانِيًا لِأَقْرَضَ وَالْأَوَّلُ مُقَدَّرٌ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: ٢٤٥] (فَأَهْدَى) أَيَّ ذَلِكَ الشَّخْصِ (إِلَيْهِ) أَيَّ إِلَى الْمُقْرِضِ شَيْئًا مِنَ الْهَدَايَا (أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ) أَيَّ عَلَى دَابَّةٍ نَفْسِهِ أَوْ دَابَّةِ الْمُقْرِضِ (فَلَا يَرْكَبُهُ) أَيَّ الْمَرْكُوبَ وَفِي نُسْخَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا أَيَّ الدَّابَّةِ (وَلَا يَقْبَلُهَا) أَيَّ الْهَدِيَّةِ وَفِيهِ لَفٌّ وَشَرٌّ غَيْرُ مُرْتَبِّ اعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الضَّمِيرُ الْفَاعِلُ فِي: "فَأَهْدَى" عَائِدٌ إِلَى الْمَفْعُولِ الْمُقَدَّرِ: وَالضَّمِيرُ فِي "لَا يَقْبَلُهَا" رَاجِعٌ إِلَى مَصْدَرِ أَهْدَى وَقَوْلُهُ فَأَهْدَى عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِ وَجَوَابُهُ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيَّ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالْإِهْدَاءِ (جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ) أَيَّ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَالْمُقْرِضِ (قَبْلَ ذَلِكَ) أَيَّ الْإِقْرَاضِ لِمَا وَرَدَ "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًّا". قَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا قَبْلُ أَوْ حَدَثَ مُوجِبٌ لَهَا. قَالَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنَظِيرُهُ الْإِهْدَاءُ لِلْقَاضِي وَالْأَوَّلَى لَهُ أَنْ يَتَزَهَّ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ: فَالْأَوَّلَى أَنْ يُثْبِتَهُ بِقَدْرِ هَدِيَّتِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَقَدْ بَالَعَ إِمَامُ الْمُتَوَرِّعِينَ فِي زَمَنِهِ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ جَاءَ إِلَى دَارِ مَدِينِهِ لِبِتْقَاضِهِ دَيْنَهُ وَكَانَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَلِجِدَارِ تِلْكَ الدَّارِ ظِلٌّ فَوَقَفَ فِي الشَّمْسِ إِلَى أَنْ خَرَجَ الْمَدِينُ بَعْدَ أَنْ طَالَ الْإِبْطَاءُ فِي الْخُرُوجِ إِلَيْهِ وَهُوَ وَقَفَ فِي الشَّمْسِ صَابِرًا عَلَى حَرِّهَا غَيْرَ مُزْتَفِقٍ بِتِلْكَ الظِّلِّ لِئَلَّا يَكُونَ لَهُ رِفْقٌ مِنْ جِهَةِ مَدِينِهِ، وَفِيهِ أَنَّ مَذْهَبَ ذَلِكَ الْإِمَامِ أَنَّ قَبُولَ رِفْقِ الْمَدِينِ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَمَذْهَبُنَا كَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا إِنْ كَانَ شَرْطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الَّذِي وَجَبَ ذَلِكَ الدَّيْنُ بِسَبَبِهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) أَيَّ فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٢٨٣٢ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى).

٢٨٣٢ - (وَعَنْهُ) أَيَّ عَنِ أَنَسٍ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ أَحَدَكُمْ) وَفِي نُسْخَةٍ: الرَّجُلُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (فَلَا يَأْخُذْ) أَيَّ الْمُقْرِضُ مِنْ مَدِينِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ النَّفْيِ (هَدِيَّةً) وَتَوْنِيهِهُ لِلتَّنْكِيرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى) وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّوْنِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقٍ بِنُقْطَتَيْنِ وَالْقَافِ كِتَابُ اللَّهِ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى تَرْتِيبِ الْفَقْهِ.

٢٨٣٣ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ: "إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرِّبَا فَاشِ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِ إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٨٣٣ - (وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ: (إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرِّبَا فَاشِ) أَيَّ كَثِيرٌ (فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِ إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ) أَيَّ قَدَرًا مَا يَحْمِلُهُ حِمَارٌ أَوْ بَعْلٌ مَثَلًا (أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ) . بِفَتْحِ الْمُهِمْلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ فَعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيَّ مَشْدُودٍ بِالْحَبْلِ، وَالْقَتُّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ نَبْتُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَشْرَفِ مَا يَأْكُلُهُ الدَّوَابُّ يُسَمَّى الرُّطْبَةُ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْحَبْلُ مُحَرَّكَةً مَصْدَرٌ يُسَمَّى بِهِ الْمَفْعُولُ أَهْ وَفِي نُسْخَةٍ: بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَيَّ الْمَرْبُوطِ بِهِ (فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا) . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنَّمَا خَصَّ الْهَدِيَّةَ بِمَا تُعْلَفُ بِهِ الدَّوَابُّ مُبَالِغَةً فِي الْإِمْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْلَفَ الدَّوَابُّ بِالْحَرَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

[بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٢٨٣٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرٌ حَائِطُهُ إِنْ كَانَ نَخْلًا يَبْتَرُ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى» عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا) وَفِي نُسَخَةٍ عَنْهُ وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ لِقَوْلِهِ (مِنَ الْبُيُوعِ) فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) ٢٨٣٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ») فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرِ بِجَنْسِهِ مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الزَّيْبِ، وَهُوَ الدَّفْعُ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُتَبَايعِينَ إِذَا وَقَفَ عَلَى غَبْنٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَرَادَ فَسَخَ الْعَقْدَ وَأَرَادَ الْآخِرَ إِمْضَاءَهُ وَتَزَابَنًا أَيْ تَدَافَعًا وَكُلُّ وَاحِدٍ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ لِمَا يَزِدُّهُ مِنْهُ وَخَصَّ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِجَنْسِهِ بِهَذَا الْإِسْمِ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ وَمَا عَلَى الشَّجَرِ لَا يُحْصَرُ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُقَدَّرًا بِالْغَرَضِ وَهُوَ حَدْسٌ وَظَنٌّ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ مِنَ التَّفَاوُتِ، وَبِيعُ الرُّطْبِ بِالثَّمَرِ وَالْعِنَبِ بِالزَّيْبِ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ لَا بِالْكَيْلِ وَلَا بِالْوِزْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطْبُ عَلَى رَأْسٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فُلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى النَّخْلَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الرُّطْبُ عَلَى رَأْسِ النَّخْلَةِ وَيَبِيعُهُ بِالثَّمَرِ فَهُوَ الْعَرَايَا وَيَأْتِي بِحِثِّهِ (أَنْ يَبِيعَ ثَمَرٌ حَائِطُهُ) أَيْ بُسْتَانُهُ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِلْمُزَابَنَةِ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ الثَّمَرُ (نَخْلًا) أَيْ رُطْبًا أَوْ ثَمَرِ نَخْلٍ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ الثَّمَرُ (كَرْمًا) أَيْ عِنَبًا (أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا) . قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الشُّرُوطُ كُلُّهَا تَفْصِيلٌ لِلْبَيَانِ وَيُقَدَّرُ جَزَاءُ الشَّرْطِ الثَّانِي نَهَى لِقَرِينَةِ السِّيَاقِ لِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ جَزَاءً وَكَذَا فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ يَقْدَرُ فِي أَنْ يَبِيعَهُ لِقَرِينَةِ الشَّرْطِ الثَّانِي أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا) أَيْ بَدَلٌ أَوْ كَانَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَكَانَ زَرْعًا وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا (أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ) بِالْإِضَافَةِ، وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْخِنْطَةُ (نَهَى عَنْ ذَلِكَ) أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ (كُلِّهِ) تَأْكِيدٌ لَشُمُولِ إِفْرَادِهِ، وَاجْمَلَةٌ تَأْكِيدٌ لِلنَّهْيِ السَّابِقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (أَيْ لِلشَّيْخَيْنِ) نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ) أَيْ عَلَيْهَا عَلَى حَدٍّ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ (بَثْمَرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ (بِكَيْلٍ) بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِ (مُسَمًّى) أَيْ مُعَيَّنٌ صِفَةً لِكَيْلٍ (إِنْ زَادَ) حَالٌ بِتَقْدِيرِ الْقَوْلِ مِنَ الْبَائِعِ الَّذِي يَقْضِيهِمْ مِنْ يَبَاعُ أَيْ يَبِيعُ قَائِلًا إِنْ زَادَ. أَيْ: الثَّمَرُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الْمُسَمًّى (فُلِي) أَيْ فَالزَّائِدُ لِي أَفُوزُ (وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى) أَيْ يُكْبَلُ لَكَ أَيُّهَا الْمُشْتَرِي.

٢٨٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٣٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ) بِالْإِخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مُعَيَّنٍ كَالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ، وَقِيلَ إِنَّ أَصْلَ الْمُخَابَرَةِ مِنْ خَيْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَاهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا عَلَى التَّصْفِ مِنْ مَحْصُولِهَا، فَقِيلَ خَابَرَهُمْ أَيْ عَامَلَهُمْ فِي خَيْرٍ، وَقِيلَ: مِنَ الْخِيَارِ وَهِيَ الْأَرْضُ اللَّيْنَةُ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي النَّهَايَةِ أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَخْبِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا»

(وَالْمُحَاقَلَةُ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ فِي الْفَالِقِ مِنَ الْحَقْلِ الْقِرَاحُ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ الطَّيْبَةُ التُّرْبَةُ الْخَالِصَةُ مِنْ شُرْبِ السَّبَخِ الصَّالِحَةِ لِلْأَرْضِ وَمِنْهُ حَقْلٌ يَحْقُلُ إِذَا زَرَعَ، وَالْحَاقِلَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ ذَلِكَ (وَالْمُزَابَنَةُ) تَقَدَّمَتْ (وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ) أَيُّ بَعْدَ خُرُوجِ حَيْهِ (بِمِائَةِ فَرَقٍ) يَفْتَحَتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ لَا تَقْدِيرٌ (حِنْطَةً) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ وَفِي نُسْخَةٍ بِإِضَافَةٍ مَا قَبْلَهَا إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِإِدْمَاقِ مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ بَيْنَ الْحِنْطَةِ الْيَابِسَةِ وَالرُّطْبَةِ. فِي النَّهَايَةِ: الْفَرْقُ بِالتَّحْرِيكِ مِكْأَلٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا. وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مَدًّا وَثَلَاثَةُ أَصْعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَفِي الْفَرْقِ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ وَالْقِسْطُ نِصْفُ صَاعٍ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا. قَالَ التَّوْرِبُشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا أَدْرَى مِنَ الْمَفْسَرِ، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: مِائَةُ فَرَقٍ حِنْطَةً كَلَامٌ سَاقِطٌ، وَكَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ التَّفْسِيرِ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الْبَلَاغَةِ أَنْ تَأْتِيَ بِالْمِثَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فِي الْعَدَدِ، فَإِنْ قَوْلُهُ بِمِائَةِ فَرَقٍ مُوْهِمٌ بِأَنَّهُ إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنِ الْمِقْدَارِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَاقَلَةً. قَالَ الطَّيْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: رُبَّمَا يَأْتُونَ فِي الْمِثَالِ بِمَا يُصَوِّرُهُ عِنْدَ السَّامِعِ مَعَ زِيَادَةٍ تَوْضِيحٍ، نَعَمْ لَوْ قَالَ بِمِائَةِ مِثَالًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَقَالٌ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْبَلَاغَةِ (وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ) أَيُّ الْكَائِنِ أَوْ كَائِنًا (فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ) أَيُّ عَلَيْهَا (بِمِائَةِ فَرَقٍ) أَيُّ مِنَ التَّمْرِ فِي الْأَرْضِ (وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ) أَيُّ إِجَازَتَهَا (بِالثَّلْثِ) بِضَمِّهِمَا وَسُكُونِ الثَّلَاثِ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَالرُّبْعُ) وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ. قَالَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْمَعْنَى أَنَّ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ لِغَيْرِهِ لِيَزْرِعَهَا وَالبَذْرُ وَالْعَمَلُ مِنَ الزَّارِعِ لِيَأْخُذَ صَاحِبُ الْأَرْضِ رُبْعَ الْغَلَّةِ أَوْ ثُلُثَهَا، مِنْ الْخَبْرِ بِالضَّمِّ أَيُّ النَّصِيبِ، وَإِنَّمَا فَسَدَ لِحَالَةِ الْأُجْرَةِ وَلِكُونِهَا مَعْدُومَةً أَوْ لَا تَصِحُّ الْمَزَارَعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصَحَّتْ عِنْدَ صَاحِبِيهِ وَبِهِ يَفْتَى لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨٣٦ - وَعَنْهُ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨٣٦ - (وَعَنْهُ أَيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ») وَقَدْ سَبَقَ مَعَانِيهَا (وَالْمُعَاوَمَةُ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَعَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَامِ كَالْمُسَانَةِ مِنَ السَّنَةِ وَالْمُشَاهَرَةِ مِنَ الشَّهْرِ فِي النَّهَايَةِ هِيَ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَوْ الشَّجَرِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ثَمَرُهُ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يَبِيعُ مَا لَمْ يَخْلُقْ فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ. يُقَالُ: عَاوَمْتُ النَّخْلَةَ إِذَا حَمَلَتْ سَنَةً وَلَمْ تَحْمِلْ أُخْرَى وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَامِ بِمَعْنَى السَّنَةِ (وَعَنِ الثُّنْيَا) بِضَمِّ الثُّنْيَا وَسُكُونِ النُّونِ وَبِالنَّتِيجَةِ اسْمٌ مِنَ الْأَسْتِثْنَاءِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا يَعْلَمُ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهُدَايَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: " «مَنْ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ» " عَلَى وَزْنِ الدُّنْيَا أَيُّ مَا اسْتَثْنَاهُ. قَالَ مُحِبُّ السَّنَةِ: الثُّنْيَا أَنْ يَبِيعَ ثَمَرُ حَائِطٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ الْقَدْرُ فَيَفْسُدُ لِحَالَةِ الْمُبِيعِ وَقَالَ الْقَاضِي: الْمُقْتَضَى لِلنَّبِيِّ فِيهِ إِفْضَاؤُهُ إِلَى جَهَالَةِ قَدْرِ الْمُبِيعِ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ لَوْ قَالَ بَعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ إِلَّا صَاعًا وَكَانَتْ مَجْهُولَةً الصِّيعَانِ فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ خَرَجَ الْمُبِيعُ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ عَيْنًا أَوْ تَقْدِيرًا أَمَّا لَوْ بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَهْمًا مُعَيَّنًا كَالثَّلْثِ أَوْ الرَّبْعِ صَحَّ لِحْصُولِ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ عَلَى الْإِشَاعَةِ (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فِي الْفَالِقِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ الَّتِي يَعْرِبُهَا الرَّجُلُ مُحْتَاجًا أَيُّ يَجْعَلُ لَهُ ثَمَرَهَا فَرَخَصَ لِلْمَعْرِيِّ أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَهَا لِثَمَرِ الْمَوْضِعِ حَاجَتِهِ مِنَ الْمَعْرِيِّ سَمِيَتْ عَرِيَّةً لِأَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ

ثَمَرُهَا فَكَانَتْ جَرْدَهَا مِنَ الثَّمَرَةِ وَعَرَّاهَا مِنْهَا ثُمَّ اشْتَقَّ مِنْهَا الْإِعْرَاءُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَخْرُصَ الْخَارِصُ نَخْلَاتٍ يَقُولُ هَذَا الرُّطْبُ إِذَا يَسَّ يَحْصُلُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ مِثْلًا فَيَبِيعُهُ لِغَيْرِهِ بِثَلَاثَةِ أَوْسُقٍ تَمْرًا وَيَتَقَابِضَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَيَسَلِمُ الْمُشْتَرِي التَّمْرَ وَيَسَلِمُ الْبَائِعُ النَّخْلَ، وَهَذَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ، وَفِي جَوَازِهِ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَصْلَ

تَحْرِيمُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ، وَجَاءَ فِي الْعَرَايَا رُخْصَةً، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِلْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ، وَفِي غَيْرِ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ مِنَ التَّمَارِ فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْفُقَرَاءِ أَه. رَوَى أَنَّ فُقَرَاءَ الْمَدِينَةِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَتَشْتَرِي الرُّطْبَ وَنَشْتَبِيهِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَكَانُوا يَشْتَرُونَ الرُّطْبَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ تَمْرٍ بَقِيَ مِنْ قُوْتِ سَنَتِهِمْ. لَكِنَّ الْمُعْتَمِدَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨٣٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٣٧ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) يَفْتَحُ الْخَاءُ الْمُهِمْلَةَ وَسُكُونُ الْمُثَلَّثَةِ (قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ») بِالْمُثَلَّثَةِ أَيِ الرُّطْبِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (بِالتَّمْرِ) بِالْفَوْقِيَّةِ هَكَذَا ضُبُّهُ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْفَوْقَانِيَّتَيْنِ فِي الثَّانِي، وَكَذَا ضُبُّهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: الْأَوَّلُ بِالْمُثَنَاءِ وَالثَّانِي بِالْمُثَلَّثَةِ وَعَكْسَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ) يَفْتَحُ فَكُسِرَ فَيَاءٌ مُشَدَّدَةٌ مِنَ التَّعْرِي وَهُوَ التَّجَرُّدُ وَهِيَ لُغَةُ النَّخْلَةِ فَعِلِيَّةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهَا عَرِيَّتٌ بِإِعْرَاءِ مَالِكِهَا عَنْ بَاقِي النَّخْلِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا يُشْعِرُ أَنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْمُزَابَنَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ هُوَ الْمُزَابَنَةُ قَالَ الْقَاضِي: الْعَرِيَّةُ فَعِلِيَّةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالتَّاءُ فِيهَا لِنَقْلِ اللَّفْظِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الْأِسْمِيَّةِ فُنُقِلَ مِنْهَا إِلَى الْعَقْدِ الْوَارِدِ عَلَيْهَا الْمُتَضَمِّنِ لِإِعْرَائِهَا. فِي شَرْحِ السُّنَنِ: سُمِّيَتْ عَرِيَّةً لِأَنَّهَا عَرِيَّتٌ مِنْ جُمْلَةِ التَّحْرِيمِ أَيِ خَرَجَتْ فِيهِ فَعِلِيَّةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٌ وَقِيلَ لِأَنَّهَا عَرِيَّتٌ مِنْ جُمْلَةِ الْخَائِطِ بِالْخَرْصِ وَالْبَيْعِ فَعَرِيَّتٌ عَنْهَا أَيِ خَرَجَتْ (أَنْ تُبَاعَ) أَيِ الْعَرِيَّةِ يَعْنِي مَا عَلَيْهَا مِنَ الرُّطْبِ (بِخَرْصِهَا) يَفْتَحُ الْمُعْجَمَةُ وَكُسِرَ هَا أَيِ بِقَدْرِهَا يَعْنِي بِمَخْرُوصِهَا كَيَّا حَالُ كَوْنِ الْمَخْرُوصِ (تَمْرًا) يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا. قَالَ الطَّبِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَمْرًا تَمْيِيزًا، وَيَحْوَ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُقَدَّرَةً يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا) فَإِنَّ رُطْبًا حَالٌ وَهَذَا غَيْرُ مَذْهَبٍ مَنْ قَالَ: الْحَالُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ مُؤَوَّلًا لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ هُنَا هُوَ الْوَصْفُ لَا الذَّاتُ وَالْأَلَا كَانَ الْإِبْدَالُ عِبَا أَه وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ تَمْرًا تَمْيِيزًا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ. انْخَرَصَ وَالْخَرْصُ وَالْإِسْمُ بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَفِي الْمَشَارِقِ: انْخَرَصَ بِالْكَسْرِ اسْمُ الشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ وَبِالْفَتْحِ اسْمُ الْفِعْلِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: انْخَرَصَ وَانْخَرَصَ لُغَتَانِ فِي الشَّيْءِ الْمَخْرُوصِ. وَفِي حَاشِيَةِ الزَّرْكَشِيِّ: قَالَ النَّوَوِيُّ: يَفْتَحُ الْخَاءُ وَكُسِرَ هَا وَالفَتْحُ أَشْهُرُ. وَقَالَ الْقُرْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الرِّوَايَةُ بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ الشَّيْءِ الْمَخْرُوصِ، وَمَنْ فَتَحَ جَعَلَهُ اسْمَ الْفِعْلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٨٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَرَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٣٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَخَصَ) وَفِي نُسْخَةِ رَخَّصَ بِالتَّشْدِيدِ أَيِ جَوَازَ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْعَزِيمَةِ (فِي بَيْعِ الْعَرَايَا) أَيِ ثَمَرِهَا (بِخَرْصِهَا) أَيِ بِسَبَبِ حَزْرِهَا وَتَخْمِينِهَا (مِنَ التَّمْرِ) مَظَاهِيرُ أَنَّ مِنْ بَيَانِيَّةِ تَمْيِيزٍ لِلْمَخْرُوصِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ: مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ الْعَرَايَا، وَالبَاءُ فِي بَخَرْصِهَا لِلنَّسْبِيَّةِ أَيِ أَرَخَصَ فِي بَيْعِ رُطْبِهَا مِنَ التَّمْرِ بِوَاسِطَةِ خَرْصِهَا (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) جَمْعٌ وَسُقٍ يَفْتَحُ فَسُكُونٌ وَهُوَ سِتُونَ صَاعًا وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَكَ مِنَ الرَّاوي فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِأَقْلٍ وَهُوَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَبَقِيَ الْخَمْسَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا كَمَا سَبَقَ (شَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ) شَيْخُ مَالِكٍ أَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيثِ وَقِيلَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَنْدٍ وَقِيلَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهَوْ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ» .

٢٨٣٩ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ») بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ ثَمَرٍ يَفْتَحَتَيْنِ (حَتَّى يَبْدُوَ) بِضَمِّ الدَّالِّ الْمُثَمَّلَةِ بَعْدَهَا وَأَوْ أَيْ يَظْهَرُ (صَلاَحُهَا) وَيُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ كَمَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ بَيْعَ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ قَبْلَ بَدْوِ الصَّلاَحِ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ، يَرَوِي فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ هَلَاكِ الثَّمَارِ بِوُرُودِ الْعَاهَةِ عَلَيْهَا لِصِغَرِهَا وَضَعْفِهَا وَإِذَا تَلَفَتْ لَا يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي شَيْءٌ (نَهَى الْبَائِعَ) أَيْ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ كَيْلَا يَكُونَ أَخَذَ مَالِ الْمُشْتَرِي بِلَا مُقَابَلَةٍ شَيْءٍ (وَالْمُشْتَرِيَ) أَيْ عَنْ هَذَا الشِّرَاءِ كَيْلَا يَتَلَفَ ثَمَرُهُ بِتَقْدِيرِ تَلَفِ الثَّمَارِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَرِ (حَتَّى تَزْهَوْ) بِالتَّأْنِيثِ لِأَنَّ النَّخْلَ يُؤنَّثُ وَيَذَكَّرُ. قَالَ - تَعَالَى - {نَخْلٌ خَاوِيَةٌ} [الحاقة: ٧] و {نَخْلٌ مُنْقَعِرٌ} [القمر: ٢٠] مِنْ زَهَا النَّخْلُ إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَكَذَا يَرَوِي وَالصَّوَابُ فِي الْعَرَبِيَّةِ تَزْهَى مِنْ أَزْهَى النَّخْلِ أَحْمَرٌ وَاصْفَرَّ وَذَلِكَ عَلَامَةُ الصَّلاَحِ فِيهِ وَخَلَاصِهِ مِنَ الْآفَةِ أَدَّ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي اللُّغَةِ: زَهَتْ النَّخْلُ وَأَزْهَتْ فِي الْقَامُوسِ زَهَا النَّخْلُ طَالَ كَأَزْهَى وَابْسُرُ تَلَوْنَ كَأَزْهَى وَزْهَى كَعْنَى وَكَدَعَا قَلِيلَةً (وَعَنِ السُّنْبُلِ) جِنْسٌ مُفْرَدُهُ سُنْبُلَةٌ أَيْ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبِّهِ (حَتَّى يَبْيَضَ) بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَشْتَدُّ حَبُّهُ (وَيَأْمَنُ الْعَاهَةُ) أَيْ الْآفَةُ، وَالْمُجْمَلَةُ مِنْ بَابِ عَطَفِ التَّفْسِيرِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ وَبِهِ قُلْنَا تَشْبِيهَا بِالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ يُبَاعَانِ فِي قَشَرِهِمَا.

٢٨٤٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: " «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهَى. قِيلَ: وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟" . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٤٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهَى») مِنْ أَزْهَى (قِيلَ وَمَا تَزْهَى) يَفْتَحُ الْيَاءُ وَفِي نُسْخَةٍ بِالسُّكُونِ وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ مَا مَعْنَى قَوْلِكَ حَتَّى تَزْهَى أَوْ مِنْ بَابِ تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِ، أَيْ قِيلَ مَا الزَّهْوُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَجْهَ لِقَوْلِهِ (قَالَ) أَيْ فِي الْجَوَابِ (حَتَّى تَحْمَرَ وَقَالَ) أَيْ أَيْضًا إِشَارَةً إِلَى عِلَّةِ النَّهْيِ وَالْحِكْمَةِ رَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ (أَرَأَيْتَ) أَيْ أَخْبَرْنِي أَيُّهَا الْمُخَاطَبُ بِالْخُطَابِ الْعَامِّ (إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ) أَيْ بِإِرْسَالِ الْآفَةِ عَلَيْهَا وَإِبْصَالِ الْعَاهَةِ لَهَا (بِمَ يَأْخُذُ) حُذِفَ أَلِفُ مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ أَيْ كَيْفَ بِأَيِّ وَجْهٍ وَمُقَابَلَةً أَيْ شَيْءٍ يَأْخُذُ (أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ) أَيْ مِنْ ثَمَرِ الْمُشْتَرِي اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارِيٌّ أَيْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَحَدًا مَا هُنَالِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨٤١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ») بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ السَّنَةِ يَفْتَحُهَا أَيْ الْمُعَاوَمَةُ وَقَدْ مَرَّتْ وَالْمُرَادُ بَيْعُ مَا تَحِلُّهُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مَثَلًا سَنَةً فَأَكْثَرَ (وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) يَفْتَحُ الْجِيمُ جَمْعُ جَائِحَةٍ وَهِيَ الْآفَةُ الْمُسْتَأْصَلَةُ تُصِيبُ الثَّمَارَ وَنَحْوَهَا بَعْدَ الزَّهْوِ فَتَهْلِكُهَا بِأَنْ يَتْرَكَ الْبَائِعُ ثَمَنَ مَا يَتَلَفُ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا أَمْرٌ نَذْبٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّ مَا أَصَابَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِلْمَالِكِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا فِي الْأَرَاظِي الْخَرَاجِيَّةِ وَحُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ لَوْضَعِ الْجَوَائِحِ عَنْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بَقَاءَ الْعِمَارَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨٤٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ

شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٨٤٢ - وَعَنْهُ أَيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا بِالْمِثْلَةِ (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَمَعْنَى لَا يَحِلُّ لَكَ فِي التَّقْوَى وَالْوَرَعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - فَلَا يَحِلُّ جَوَابُ لَوْ فِيمَا يَتَحَلَّى وَيُقَالُ أَنْ لَوْ بِمَعْنَى إِنْ وَأَمَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْجَوَابُ فَلَا يَحِلُّ عَطْفُ عَلَيْهِ أَيُّ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَهَلْكَ لَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَكَ، وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّقْرِيرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا} [القمر: ٩] (بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ) الْحَقُّ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ مَعَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى الْحَدِيثِ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا قَبْلَ الزَّهْوِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٨٤٣ - «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتَنَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانٍ فَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

٢٨٤٣ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا) أَيُّ النَّاسِ (يَتَنَاعُونَ الطَّعَامَ) أَيُّ يَشْتَرُونَهُ (فِي أَعْلَى السُّوقِ) أَيُّ فِي النَّاصِيَةِ الْعُلْيَا مِنْهَا فَيَبِيعُونَهُ أَيُّ الطَّعَامَ (فِي مَكَانِهِ) أَيُّ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا تُنْفِذُهُ الْفَاءُ التَّعْقِيبِيَّةُ وَقَبْلَ الْإِسْتِفَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْآتِي (فَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ) فَإِنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِالنَّقْلِ عَنْ مَكَانِهِ. ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيهِ أَنَّ قَبْضَ الْمُنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ) أَيُّ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبُعْثِيِّ .

٢٨٤٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

٢٨٤٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا (أَيُّ اشْتَرَاهُ) (فَلَا يَبِيعُهُ) نَفِيٌّ مَعْنَاهُ نَهْيٌ (حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) أَيُّ يَقْبِضَهُ وَافِيًا كَامِلًا وَزَنًا أَوْ كَيْلًا .

٢٨٤٥ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى يَصِلَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٤٥ - (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَكْلَاهُ) أَيُّ يَأْخُذْهُ بِالْكَيْلِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُكَالِيلَةً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْلَاهُ، وَإِنَّمَا قَيْدُ الشَّرَاءِ بِالْمُكَالِيلَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَجَازَفَةً لَا يَشْتَرِطُ الْكَيْلُ وَفُهُمَ مَنْ قَيْدُ الْإِشْتِرَاءِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْمِكِيلَ بِهَبَةٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ الْكَيْلِ وَمِنْ قَوْلِهِ "فَلَا يَبِيعُهُ" أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ جَازَا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْكَيْلِ لِأَنَّ الْكَيْلَ فِيمَا يَبِيعُ مُكَالِيلَةً مِنْ تَمَامِ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُّ بِهِ، فَكَمَا أَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ مِنْهَا صَارَ قَبْلَ تَمَامِهِ مِنْهَا أَيْضًا، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَلَاهُ مُحْضَرَةَ الْمُشْتَرَى كَيْلَهُ. فَإِنْ قُلْتُ: مَا ذَكَرْتُ مُخَالَفَ لِمَا رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعِ الْبَائِعِ وَصَاعِ الْمُشْتَرَى» . قُلْتُ: الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى اجْتِمَاعِ الصَّفَقَتَيْنِ فِي بَابِ السَّلَمِ وَهُوَ مَا إِذَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ أَيُّ الْبَائِعِ مِنْ رَجُلٍ كَذَا كَيْلًا وَأَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ أَيُّ الْمُشْتَرَى بِقَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِصَاعَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الصَّفَقَتَيْنِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ أَحَدُهُمَا شَرَاءَ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَثَانِيَهُمَا قَبْضُ رَبِّ السَّلَمِ وَهُوَ كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٤٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَمَّا الَّذِي «نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبُضَ»" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٨٤٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ (أَيُّ جِنْسِ الْحُبُوبِ) (أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ) بِكُسْرِ السَّيْنِ وَفَتْحِهَا أَيْ لَا أَظُنُّ (كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ الطَّعَامِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَلْقُوا الرُّكَّانَ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَتَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمِنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيََا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِاخْتِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَاءً».

٢٨٤٧ - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تَلْقُوا) بَفَتْحِ التَّاءِ وَاللَّامِ وَالْقَافِ الْمَشْدَدَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَقَفًّا وَضَمِّهَا وَصَلًّا، وَأَصْلُهُ لَا تَلْقُوا (الرُّكَّانَ) بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْعُ رَاكِبٍ أَيْ الْقَافِلَةَ (لِبَيْعٍ) أَيْ لِأَجْلِ بَيْعٍ وَالْمَعْنَى إِذَا وَقَعَ الْخَبَرُ بِقُدُومِ قَافِلَةٍ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا لِتَشْتَرَوْا مِنْ مَتَاعِهَا أَرْخَصَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمُوا السُّوقَ وَيَعْرِفُوا سِعْرَ الْبَلَدِ نَهَى عَنْهُ لِلْخُدَيْعَةِ وَالضَّرَرِ (وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بِأَنْ تَقُولَ لِمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِاخْتِيَارٍ: أَفْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَجُودَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ. قِيلَ: النَّهْيُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ فَإِذَا كَانَ فَلَهُ أَنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْفَسْخِ لِبَيْعٍ مِنْهُ بِأَرْخَصَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ (وَلَا تَتَاجَشُوا) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائِيْنِ، وَالتَّجَشُّهُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ فِيهَا لِتَخْدِيعِ الْمُشْتَرِي وَتَرْغِيْبِهِ وَنَفْعِ صَاحِبِهَا (وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ أَيْ بَلَدِيٌّ لِبَادٍ) أَيْ لِبَدَوِيٍّ كَمَا إِذَا جَاءَ الْبَدَوِيُّ بِطَعَامٍ إِلَى بَلَدٍ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَيَرْجِعَ فَيَتَوَكَّلَ الْبَلَدِيُّ عَنْهُ لِيَبِيعَهُ بِالسَّعْرِ الْغَالِيِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ سَدَّ بَابِ الْمُرَافِقِ عَلَى ذَوِي الْبِيَاعَاتِ (وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَالرَّاءِ الْمَشْدَدَةِ. قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ بوزن تَرَكُوا وَقِيْدَهُ بَعْضُهُمْ بَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ مَنْ صَرِيَتْ الشَّاةُ (إِذَا لَمْ تَحْلِبْهَا أَيَّامًا حَتَّى اجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الثَّانِيَّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنَ التَّصْرِيَةِ وَهِيَ أَنْ يُشَدَّ الضَّرْعُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَيَّامًا لِيُظَنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا لَبُونٌ فَيَزِيدُ فِي الثَّمَنِ وَالنَّهْيُ لِلْخُدَاعِ (فَمِنْ ابْتَاعِهَا) أَيْ اشْتَرَى الْإِبِلَ أَوْ الْغَنَمَ الْمُصَرَّاةَ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّصْرِيَةِ (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أَيْ مِنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ (بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا) بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ فَهُوَ بِخَيْرِ (إِنْ رَضِيََا) أَيْ أَحَبَّهَا وَأَعْجَبَهَا (أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا) بِكُسْرِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ كَرِهَهَا (رَدَّهَا وَصَاعًا) أَيْ مَعَ صَاعٍ (مِنْ تَمْرٍ) أَيْ عِوَضًا عَنْ لَبْنِهَا لِأَنَّ بَعْضَ اللَّبَنِ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَعْضُهُ كَانَ مِيبَعًا، فَلِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ وَرَدَّ قِيَمَتَهُ، فَأَوْجَبَ الشَّارِعُ صَاعًا قِطْعًا لِلْخُصُومَةِ مِنْ كُلِّ نَظَرٍ إِلَى قِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَثْرَتِهِ كَمَا جَعَلَ دِيَةَ النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مَعَ تَفَاوُتِ الْأَنْفُسِ، وَعَمِلَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالْحَدِيثِ وَاتَّبَعَ اخْتِيَارَ فِي الْمُصَرَّاةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا خِيَارَ فِيهَا، وَالْحَدِيثُ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤] وَهُوَ يُجَابُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيَمَةُ عِنْدَ فَوَاتِ الْعَيْنِ أَوْ يُقَالُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَأَنْ جُوزَ فِي الْمَعَامَلَاتِ أَمْثَالُ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ. كَذَا فِي السِّيَرِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِاخْتِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) أَيْ تَمْرٍ (لَا سَمَاءً) أَيْ لَا حِنْطَةَ. قَالَ ابْنُ جَرَرٍ: فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُ التَّمْرِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ، وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ لِأَنَّ طَعَامَهُمْ كَانَ التَّمْرَ وَاللَّبَنَ غَالِبًا، فَأَقَامَ التَّمْرَ مَقَامَ اللَّبَنِ لِذَلِكَ قِيلَ: وَيَجُوزُ غَيْرُهُ بِرِضَا الْبَائِعِ، فَكَانَهُ اسْتِبْدَالٌ عَنْ حَقِّهِ.

٢٨٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٤٨ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ) بِفَتْحَيْنِ أَيُّ الْمَجْلُوبِ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَعَبْدٍ يُجْلَبُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ لِلتَّجَارَةِ (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ) أَيُّ صَاحِبِ الْجَلْبِ السُّوقَ أَيُّ وَعَرَفَ السَّعْرَ (فَهُوَ بِالْخِيَارِ) أَيُّ فِي الْإِسْتِيرَادِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إِذَا الْفَاسِدُ لَا خِيَارَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَمَّا إِذَا كَانَ سِعْرُهُ أَعْلَى أَوْ كَسِعِرَ الْبَلَدُ فَفِيهِ وَجْهَانِ: فِي وَجْهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٨٤٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَلْقُوا السَّلَعَ حَتَّى يَهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٤٩ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَلْقُوا السَّلَعَ» بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ السَّلْعَةِ بِكَسْرِ فَسْكَوْنٍ وَهِيَ الْمَتَاعُ وَمَا يُتَّجَرُ بِهِ (حَتَّى يَهْبَطَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيُّ يُنْزَلُ (بِهَا إِلَى السُّوقِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيدِ وَالْمَعْنَى حَتَّى يُسْقِطَهَا عَنْ ظَهْرِ الدَّوَابِّ فِي السُّوقِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ) بِصِيغَةِ النَّهْيِ وَفِي نُسْخَةٍ يَبِيعُ بِصِيغَةِ النَّهْيِ وَالْمُرَادُ الرَّجُلُ "عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ. بِالرَّجُلِ الشَّخْصِ الشَّامِلِ لِلرَّأَةِ (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) بِأَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَيَزِيدَ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ فَاِطْلَاقُ الْبَيْعِ مَجَازٌ أَوَّلُ يُرَادُ بِهِ السُّومُ (وَلَا يَخْطُبُ) بِالْجَزْمِ، وَنُسْخَةٌ بِالرَّفْعِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الرَّوَايَةُ بِرَفْعٍ يَبِيعُ وَيَخْطُبُ فَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيُّ بَعْدَ التَّوَافُقِ عَلَى الصَّدَاقِ (إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) أَيُّ أَخُوهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْحُكْمَيْنِ أَوَّلُ الْأَخِيرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَسُمُّ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥١ - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَسُمُّ الرَّجُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ السِّينِ وَجَزْمِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَصَلًا لِاتِّفَاقِ السَّاكِنَيْنِ وَالْمُسَاوَمَةِ الْمُحَادَثَةِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَلَكِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ (الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَذَا الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهِدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فَذَكَرَ الْأَخُ الْمُسْلِمَ لِلرَّقَّةِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥٢ - (وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:) لَا يَبِيعُ) بِصِيغَةِ النَّهْيِ (حَاضِرٌ لِبَادٍ) أَيُّ بَلَدِيٍّ لِبَدَوِيٍّ (دَعَا النَّاسَ) أَيُّ اِتْرَكُوهُمْ لِيَبِيعُوا مَتَاعَهُمْ رَخِيصًا (يَرْزُقُ اللَّهُ) بِكَسْرِ الْقَافِ عَلَى أَنَّهُ مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ، وَبِضْمِّهَا عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ (بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٨٥٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ». وَالْمَلَامَسَةُ: لَمَسَ الرَّجُلُ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ، وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ فَيُدَوِّ أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٥٣ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بِكَسْرِ اللَّامِ (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بِفَتْحِ الْمُوحِدَةِ وَإِعَادَةِ الْجَارِ لِإِفَادَةِ أَنَّ النَّهْيَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى كُلِّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ (نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ) تَبَيَّنَ لِبَيْعَتَيْنِ {يَوْمَ تَبَيَّضَ وَجْهُهُ وَتَسْوَدَّ وَجْهُهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ} [آل عمران: ١٠٦] الْآيَةِ. وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسَ الرَّجُلُ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ بِإِعَادَةِ الْجَارِ (وَلَا يَقْبَلُهُ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَقْبَلُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ (إِلَّا بِذَلِكَ) أَيْ لَا يَلْبَسُهُ إِلَّا بِسَبَبِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمَا إِجَابٌ وَقَبُولٌ فِي اللَّفْظِ وَلَا تَعَاطٍ فِي الْفِعْلِ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ لَيْسَ قَلْبُهُ لِلثَّوْبِ إِلَّا بِمَجْرَدِ اللَّهْسِ أَيْ حَقُّهُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَقَدْ اكْتَفَى بِاللَّهْسِ (وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ) بِكَسْرِ الْمُوحِدَةِ وَضَبِّ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ بَضْمَهَا بِالْحَمْرَةِ وَهُوَ سَهْوٌ قَلَمٌ لِمُخَالَفَتِهِ كُتِبَ اللَّغَةُ (إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ) أَيْ يُلْقِيهِ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّكْثِيرِ (وَيَنْبِذُ الْآخَرُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ (ثَوْبَهُ) بِلَا بَاءٍ (وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ) أَيْ نَبَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى آخَرٍ (بَيْنَهُمَا) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ كَانَ وَفِي نُسْخَةِ الرَّفْعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْخَبَرُ (عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ) وَفِي نُسْخَةِ مَنْ غَيْرِ نَظَرٍ أَيْ بِالْبَصَرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَوْبَ الْآخَرِ وَقِيلَ بِلَا تَأْمَلٍ وَتَفَكَّرٍ (وَلَا تَرَاضٍ) أَيْ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ أَوْ بِالتَّعَاطِي وَزِيَادَةِ لَا لِلتَّكْثِيرِ (وَاللِّبْسَتَيْنِ) بِالْيَاءِ عَلَى الْحِكَايَةِ وَرُويَ وَاللِّبْسَتَانِ عَلَى الْأَصْلِ (اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ) بِفَتْحِ مُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ مَمْدُودَةٍ (وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ فَيُدَوِّ) أَيْ يَظْهَرُ (أَحَدُ شِقَيْهِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ جَانِبَيْهِ (لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ) حَالٌ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ بَيَانٌ (وَاللِّبْسَةُ الْآخَرَى) بِالرَّفْعِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ خَبَرُهُ قَوْلُهُ (احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) حَالٌ وَكَذَا (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ) أَيْ عَلَى عَوْرَتِهِ الشَّامِلَةَ لَفْظُهُ (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثَّوْبِ (شَيْءٌ) أَيْ مِمَّا يَسْتَرُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ) بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الْخَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ: بَعْتُكَ مِنَ السَّلْعِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ حَصَاتُكَ إِذَا رَمَيْتَ بِهَا أَوْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي حَصَاتُكَ وَهَذَا أَيْضًا مِنْ بَيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ (وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْأُولَى أَيْ مَا لَا يَعْلَمُ عَاقِبَتُهُ مِنَ الْخَطَرِ الَّذِي لَا يُدْرَى أَيْكُونُ أَمْ لَا كَبَيْعِ الْأَبْيِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَالْغَائِبِ الْمَجْهُولِ، وَجَمَلُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ مِمَّا انْطَوَى بَعِيْنُهُ مِنْ غَيْرِ الثَّوْبِ أَيْ طِيَّةٍ أَوْ مِنَ الْغَرَّةِ بِالنَّكْسِ أَيْ الْغَفْلَةِ أَوْ مِنَ الْغُرُورِ. قَالَ ابْنُ جَبْر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ وَالْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ أَهْدٍ وَالْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاحِدٌ، وَتَحْرِيرُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَوْضِينَ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَابِلَيْنِ لِلْبَيْعِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَا قَابِلَيْنِ لَكِنْ اشْتَمَلَا عَلَى مُقْتَضَى عَدَمِ الصَّحَةِ كَالرَّابَا ففَاسِدٌ وَيُفِيدُ بِالْقَبْضِ الْمَلِكَ الْخَلِيْثَ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ قَابِلٍ فَقَطُّ أَوْ الثَّمَنُ غَيْرَ قَابِلٍ فَقَطُّ، وَالصَّحِيحُ الْخَاقُ الْأَوَّلُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالثَّانِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَا أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

٢٨٥٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبْلَةِ»، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجَ الْتِي فِي بَطْنِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٨٥٥ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ) بَفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَجْهُولُ وَالتَّاءُ لِلْمَبَالِغَةِ وَالْإِشْعَارُ بِالْأُنُوثَةِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَبِيعَ مَا سَوَفَ يَحْمِلُهُ الْجَنْبُنُ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أُتْنَى. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قِيلَ مَعْنَاهُ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ إِلَى أَنْ يَحْمَلَ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَاخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِنَاءً عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الرَّاَوِيَ فَسَرَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَعْنَاهُ إِذَا وَلَدَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدَ فَقَدْ بَاعَهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ فَهُوَ بَيْعٌ مَعْدُومٌ وَالْأَوَّلُ تَأْجِيلٌ إِلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ (وَكَانَ) أَيُّ هَذَا الْبَيْعِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى نَهْيِهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيُّ نَهْيٍ عَنْ بَيْعٍ كَانَ (بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَتَبَاعُ الْجُرُورَ) أَيُّ يَشْتَرِي الْبَعِيرَ (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحَ التَّاءِ الْأُولَى وَكُسِرِ الثَّانِيَةِ أَيُّ تَلَدُ (النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ) بِالرَّفْعِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الضَّبْطَيْنِ (الَّتِي فِي بَطْنِهَا) أَيُّ وَلَدَهَا، وَهَذَا الْبَيْعُ وَنَظَائِرُهُ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ وَإِنَّمَا خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ بَيَاعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَى الْجُمْلَةَ الْأُولَى أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ آيضًا.

٢٨٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٨٥٦ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) بَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ أَيُّ كِرَاءِ ضَرَابِهِ وَأُجْرَةِ مَائِهِ نَهَى عَنْهُ لِلْغَرَرِ لِأَنَّ الْفَحْلَ قَدْ يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يُلْقِحُ الْأُتْنَى وَبِهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَحْرِيمِهِ وَأَمَّا الْإِعَارَةُ فَتُدَوَّبُ ثُمَّ لَوْ أَكْرَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِشَيْءٍ جَازٍ قَبُولُ كَرَامَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ.

٢٨٥٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضَرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحَرِّثَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضَرَابِ الْجَمَلِ) بِكُسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بَأَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا (وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحَرِّثَ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ لِتُزْرَعَ بَأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَالْمَاءَ الَّذِي لَتِلْكَ الْأَرْضِ أَحَدًا لِيَكُونَ مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ وَمِنْ الْآخِرِ الْبَذَرُ وَالْحِرَاثَةُ لِيَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ بَعْضَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحُبُوبِ وَهِيَ الْمُخَابَرَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ.

٢٨٥٨ - وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٥٨ - (وَعَنْهُ) عَنْ جَابِرٍ (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ) أَيُّ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْرِبَهُ أَوْ يَسْقِيَهُ دَابَّتَهُ فَمَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْقِيَهُ الزَّرْعَ أَوْ النَّخْلَ جَازَ لِصَاحِبِ الْمَاءِ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ إِلَّا بِعَوَضٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ.

٢٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعِهِ الْكَلَامُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٥٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعِهِ) أَيُّ بِسَبَبِ بَيْعِهِ (الْكَلَامُ) بَفَتْحَتَيْنِ مَقْصُورًا فِي الْقَامُوسِ الْكَلَامُ كَجَلِّ الْعُشْبِ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ، أَيُّ لَا يَبِيعُ ذُو بَطْنٍ مَا فَضْلٌ مِنْ مَائِهَا عَنْ حَاجَتِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَّ يَشْتَدُّ بِذَلِكَ الْمَاءِ حِينَئِذٍ عَلَى أَصْحَابِ الْمَوَاشِي الْمُحْتَاجَةِ إِلَى الرَّعْيِ فِي كَلَامِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَيَضْطَرُّهُمْ ذَلِكَ إِلَى شِرَاءِ الْمَاءِ وَحَدَهُ أَوْ مَعَ الْكَلَامِ بَأَنْ يَتَجَاوَزَ ظُلْمَ ذِي الْمَاءِ إِلَى أَنْ لَا يُمْكِنَ مِنْهُ حَتَّى يَشْتَرُوا الْمَاءَ وَالْكَلَامُ مُبَالِغَةٌ فِي الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّيِ أَوْ أَنَّهُ نَزَلَ شِرَاءُ الْمَاءِ مِنْزِلَةَ شِرَاءِ الْكَلَامِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ مَا بَذَلَهُ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مِنَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِيَتِمَّكَنَ مَوَاشِيَهُمْ مِنَ الشَّرْبِ فَيَتِمَّكَنَ مِنَ الرَّعْيِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:

تَأْوِيلُهُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا حَفَرَ بُئْرًا فِي مَرَاتٍ فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ إِذَا قَوْمٌ يَنْزِلُونَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لِلْمَوَاتِ وَيَرْعُونَ نَبَاتَهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ مَاءٌ إِلَّا تِلْكَ الْبُئْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ الْقَوْمَ مِنْ شُرْبِ ذَلِكَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُمْ مِنْهُ لَا يُمْكِنُهُمْ رَعْيُ ذَلِكَ فَكَانَ مَنَعُهُمْ عَنْهُ عِنَادًا وَذَا لَا يَجُوزُ، فَلَمَعْنَى لَا يَبَاعُ مَا فَضَلَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْبُئْرِ لِيَصِيرَ بِهِ كَالْبَائِعِ لِلْكَلَّاءِ لِأَنَّ الْوَارِدَ حَوْلَ مَا أُعِدَّ لِلرَّعْيِ إِذَا مَنَعَهُ عَنْ عَمَلِ الْوُرُودِ إِلَّا بِعَوَضٍ اضْطُرَّ إِلَى شِرَائِهِ فَيَصِيرُ كَمَنْ اشْتَرَى الْكَلَّاءَ لِأَجْلِ الْمَلِكِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَبِيعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَكُونَ الْقَصْدُ فِي بَيْعِهِ وَعَدَمَ بَذْلِهِ بَيْعَ الْكَلَّاءِ الْحَاصِلِ بِهِ، ثُمَّ قِيلَ: هَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَقِيلَ لِلتَّنْزِيهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي نُسْخَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٢٨٦٠ - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٦٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهِمْلَةِ وَسُكُونِ الْمُوحِدَةِ مَا جُمِعَ مِنَ الطَّعَامِ بِلَا كَيْلٍ وَوزنٍ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ جِنْسُ الْحُبُوبِ الْمَأْكُولِ (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا) أَيُّ فِي الصُّبْرَةِ (فَتَلَّتْ أَصَابِعُهُ) أَيُّ أَدْرَكَتْ (بَلَلًا) يَفْتَحُ الْمُوحِدَةَ وَاللَّامَ (فَقَالَ مَا هَذَا) أَيُّ الْبَلَلُ الْمُنْبِيُّ غَالِبًا عَلَى الْغَشِّ مِنْ غَيْرِهِ (يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ) أَيُّ بَاتِعُهُ (قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ) أَيُّ الْمَطَرُ لِأَنَّهَا مَكَانُهُ وَهُوَ نَازِلٌ مِنْهَا قَالَ الشَّاعِرُ:
إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا

(يَا رَسُولَ اللَّهِ) اعْتِرَافٌ بِالْإِيمَانِ وَإِقْرَارٌ بِالْإِذْعَانِ (قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ) قَالَ أَسْتَرْتَعَيْنَهُ أَفَلَا جَعَلْتَ الْبَلَلَ (فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ) فِيهِ إِذْنَانُ بَأَنَّ لِلْمَحْتَسِبِ أَنْ يَمْتَحِنَ بِضَائِعِ السُّوقَةِ لِيَعْرِفَ الْمُشْتَمِلَ مِنْهَا عَلَى الْغَشِّ مِنْ غَيْرِهِ. (مَنْ غَشَّ) أَيُّ خَانَ وَهُوَ ضِدُّ النَّصْحِ (فَلَيْسَ مِنِّي) أَيُّ لَيْسَ هُوَ عَلَى سُنَّتِي وَطَرِيقَتِي. قَالَ الطَّبِيبِيُّ: مِنْ اتِّصَالِيَّةٍ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ} [التوبة: ٦٧] (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ بِلَفْظٍ " «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» " وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظٍ " «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» ".

٢٨٦١ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٨٦١ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الثُّنْيَا) أَيُّ الْإِسْتِنَاءِ إِذَا أَقْضَتْ إِلَى الْجَهَالَةِ (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) أَيُّ مِقْدَارُهُ كَالثُلُثِ وَالرُّبْعِ مَثَلًا وَقَدْ سَبَقَ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الثُّنْيَا بَيْعُ ثَمَرِ حَائِطٍ مَثَلًا وَيُسْتَنْتَى مِنْهُ جُزْءٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَسَبَبُ الْبُطْلَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ بِالْجَهْلِ بِالْمُبْلَغِ، وَمَنْ ثُمَّ لَوْ اسْتَنْتَى جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا كَالرُّبْعِ أَوْ ثَمَرَةٍ نَخْلٍ مُعِينَةٍ جَازٍ لَاتِنْفَاءِ الْجَهْلِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

٢٨٦٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ». هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي فِي الْمَصَابِيحِ وَهِيَ قَوْلُهُ " «نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهَرَ» " إِنَّمَا ثَبَتَتْ فِي رِوَايَتَيْهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهَوْ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٢٨٦٢ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودَ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ يَبْدُو صَلَاحَهُ (وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ

حَتَّى يَشْتَدَّ هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي فِي الْمَصَابِيحِ وَهِيَ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالْفَوْقِيَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةِ التَّمْرِ بِالثَّلَاثَةِ (حَتَّى تَزْهَوْ) وَلَعَلَّ التَّائِيثَ بِاعْتِبَارِ الْجَنَسِ (إِنَّمَا ثَبَتَتْ) أَيْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ (فِي رَوَايَتَيْهَا) أَيْ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أَيْ لَا عَنْ أَنَسٍ فَفِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبُغَوِيِّ (قَالَ) أَيْ ابْنُ عُمَرَ (نَهَى) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) أَيْ ثَمَرِهَا فَلَمَّا حُذِفَ الْمُضَافُ أُنْشِدَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى الْفِعْلِ فَأَنْتَ (وَحَتَّى) غَايَةٌ لِلنَّهْيِ الْمُخْصُوصِ ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ وَفِيهِ اعْتِرَاضٌ آخَرُ فِي نَقْلِ لَفْظِ الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ حَتَّى (تَزْهَوْ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيْ تَحْمَرَّ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرَوَايَةِ تَبْيِضَ أَوْ تَحْمَرَّ وَرَوَايَةَ حَتَّى تَسْوَدَّ وَحَتَّى يَشْتَدَّ بَيَانٌ مَا يَحْصُلُ بِهِ بَدْوُ الصَّلَاحِ الْمُتَوَقَّفِ عَلَيْهِ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ كُلِّ شَرْطِ الْقَطْعِ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) .

٢٨٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلَالِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

٢٨٦٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلَالِ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ (بِالْكَالِ) أَيْ النَّسِئَةِ بِالنِّسِئَةِ، وَلَفْظُ بَيْعٍ مُوجَدٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّبْرِيِّ فِي نُسْخَةِ عَفِيفِ الدِّينِ الصَّفْوِيِّ وَنُورِ الدِّينِ الْإِيحِيِّ فِي النَّهَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي يَقُولُ: بَعْنِيهِ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ فَيَبِيعُهُ مِنْهُ، وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَا يَهْمُزُ الْكَلَالِ تَخْفِيفًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَدِينٍ آخَرَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى ثَلَاثِ ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) وَكَذَا الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

٢٨٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

٢٨٦٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيْ ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) بِضَمِّ فَسْكَوْنٍ فَوَحْدَةٍ اسْمٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُدْفُوعِ وَكَانَ بَيْعُ الْعَرَبِ . قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ: عُرْبَانُ وَارْبَانُ وَعَرَبُونَ وَارَبُونَ بِضَمِّ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ فِيهِنَّ وَفَتْحُ الْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرِينَ . قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ الْبَيْعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْعُرْبَانُ فِي النَّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ وَيُدْفَعَ إِلَى صَاحِبِهَا شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ حَسَبَ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ الْبَيْعُ كَانَ لِصَاحِبِ السَّلْعَةِ وَلَمْ يَرْتَجِعْهُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشُّرُوطِ وَالْغَرَرِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِجَازَتَهُ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ مُنْقَطِعٌ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ .

٢٨٦٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

٢٨٦٥ - (وَعَنْ عَلِيٍّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَالَ) «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ» (مُفْتَعَلٌ) مِنَ الضَّرِّ

وَأَصْلُهُ مُضْطَرٌّ فَادْغَمَتْ الرَّاءُ وَقَلَبَتْ التَّاءُ طَاءً لِأَجْلِ الضَّادِ . فِي النَّهَايَةِ: هَذَا يَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى الْعَقْدِ مِنْ طَرِيقِ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ وَهَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ لَا يَنْعَقِدُ، وَالثَّانِي أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى الْبَيْعِ لِدَيْنٍ رَكَبَهُ أَوْ مُؤَنَةٍ تَرْهَقُهُ فَيَبِيعُ مَا فِي يَدِهِ بِالْوُكُوسِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا سَبِيلُهُ فِي حَقِّ الدِّينِ وَالْمَرْوَةِ أَنْ لَا يُبَايَعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَكِنْ يُعَارَ وَيُقْرَضُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ أَوْ يَشْتَرَى إِلَى الْمَيْسَرَةِ أَوْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ بِقِيمَتِهَا فَإِنْ عَقِدَ الْبَيْعَ مَعَ الضَّرُورَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحَّ مَعَ كَرَاهَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ، وَمَعْنَى الْبَيْعِ هَا هُنَا الشِّرَاءُ أَوْ الْمُبَايَعَةُ أَوْ قَبُولُ الْبَيْعِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُرَادُ بِالْمُكْرَهِ الْمُكْرَهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَّا الْمُكْرَهُ بِحَقِّ فَلَا كَمَنْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِوَفَاءِ دَيْنٍ وَنَحْوَهُ يَبِيعُ شَيْءٌ

مِنْ مَالِهِ (وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ يُغْرِي الْمُشْتَرِي وَبَاطِنٌ مَجْهُولٌ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْغَرَرُ مَا كَانَ عَلَى غَيْرِ عَهْدٍ وَثَقَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيْعُ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِكُنْهَيْهَا الْمُتَبَايَعَانِ مِنْ كُلِّ مَجْهُولٍ وَتَقَدَّمَتْ أَمْثَلُهُ (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ) بِكُسْرِ الرَّاءِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٨٦٦ - «وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَتُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٨٦٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ) بِكُسْرِ الْكَافِ، قَبِيلَةُ (سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) أَيِ (إِجَارَةِ مَائِهِ وَضَرَابِهِ (فَهَاهُ) أَيِ نَهْيِ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْجُمُهورِ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ) بِضَمِّ التَّوْنِ وَكُسْرِ الرَّاءِ نَعِيرُهُ لِلضَّرَابِ، فِي النَّهْيَةِ: وَفِي الْحَدِيثِ: وَمَنْ حَقَّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا أَيِ إِعَارَتِهِ لِلضَّرَابِ، وَالطَّرْقُ فِي الْأَصْلِ مَاءُ الْفَحْلِ، وَقِيلَ هُوَ الضَّرَابُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَاءُ (فُكْرَمَ) عَلَى صِبْغَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَجْهُولِ أَيِ يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأَنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهُدْيَةِ وَالْكَرَامَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ (فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ) أَيِ فِي قَبُولِ الْهُدْيَةِ دُونَ الْكِرَاءِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ الْفَحْلَ لِلْإِنزَاءِ فَأَكْرَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِشَيْءٍ جَازَ لَهُ قَبُولُهُ وَإِنْ لَمْ يَجْزِ أَخْذُ الْكِرَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٢٨٦٧ - «وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي فَأَتَّبَعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ. قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» .

٢٨٦٧ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بِكُسْرِ الْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ وَزَايٍ بَعْدَهَا (قَالَ «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي») كَعَبْدٍ أَبَقِيَ وَلَمْ يَذْرَحْهُ وَطَائِرٍ فِي الْهَوَاءِ وَسَمَكٍ فِي الْمَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ) أَيِ لِلتِّرْمِذِيِّ (وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ) أَيِ أَيْضًا (قَالَ) أَيِ حَكِيمٍ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ) أَيِ الْمُبِيعِ كَالْمَصِيدِ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] أَيِ مَصِيدِهِ (لَيْسَ عِنْدِي) حَالٌ مِنَ الْبَيْعِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ وَبَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِالْوَاوِ (فَأَتَّبَعُ) أَيِ أَشْتَرِي (لَهُ مِنَ السُّوقِ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: هَذَا يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ يَشْتَرِي لَهُ مِنْ أَحَدٍ مَتَاعًا فَيَكُونُ حَالًا وَهَذَا يَصِحُّ، وَالثَّانِي: أَنَّ يَبِيعَ مِنْهُ مَتَاعًا لَا يَمْلِكُهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ مَالِكِهِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَقَتَ الْبَيْعِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: قَالَ (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أَيِ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ حَالِ الْعَقْدِ. فِي شَرْحِ السُّنَنِ هَذَا فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ دُونَ بَيْعِ الصِّفَاتِ، فَلِذَا قِيلَ: السَّلَامُ فِي شَيْءٍ مَوْصُوفٍ عَامَ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حَالِ الْعَقْدِ، وَفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعُ الْمُبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي مَعْنَاهُ بَيْعُ مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيزُ مَالِكُهُ أَمْ لَا؟ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَالَ جَمَاعَةٌ يَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَارَةِ الْمَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

٢٨٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٨٦٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ») أَيِ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَقْدٍ وَاحِدٍ. قَالَ الْمُظْهَرُ: وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ فَسَرُوا الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ يَقُولُ بَيْعَتِكَ هَذَا الثَّوبَ بَعَشْرَةَ نَقْدًا أَوْ بَعِشْرِينَ نَسِيبَةً إِلَى

شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن. وثانيهما: أن يقول: بعثك هذا العبد بعشرة دنانير على أن تبيعني جاريته بكذا، فهذا أيضا فاسد لأنه بيع وشرط، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء يبيع الجارية لا يجب، وقد جعله من الثمن، وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبلغ في مقابلة الثاني مجهولا. (رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي).

٢٨٦٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة». رواه في شرح السنة.

٢٨٦٩ - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في صفقة واحدة» (الصفقة البيع، سمي بها لأن عادة العرب عند البيع ضرب كل من المتعاقدين يده على يد صاحبه (رواه) أي صاحب المصايح إلى شرح السنة) أي بإسناده.

٢٨٧٠ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك) ».

رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

٢٨٧٠ - (وعنه) أي عن ابن عمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف) بفتحين (وبيع) أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الآخر. قال القاضي - رحمه الله: السلف يطلق على السلم والقرض، والمراد به هنا شرط القرض على حذف المضاف، أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلاً: بعثك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، نفى الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة، والعلة فيه وفي كل عقد تضمن شرطاً لا يثبت ولا يتعلق به غرض ما مر في الحديث السلف، وقيل: هو أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام؛ لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر نفعاً حرام (ولا شرطان في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولاً للبيعتين، وقيل: معناه أن يبيع شيئاً بشرطين مثل أن يقول: بعث منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه، وكبيع بشرط أن يؤجر داره ويعبر عبده، وإليه ذهب أحمد، وبني على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى، ولأنه روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وشرط»، ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم، هذا ومفهوم المخالف غير معتبر عندنا مطلقاً، ومفهوم العدد غير حجة عند جمهور من يجوز المفهوم أيضاً، ثم المراد شرط لا يقتضيه العقد كما هو ظاهر (ولا ربح ما لم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد. في شرح السنة قيل معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالباع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. وقال ابن حجر - رحمه الله -: يجوز أن يراد ببيعه وعبر عنه بالربح لأنه سببه وأن يراد به حقيقة الربح الشامل للزوائد الحاصلة من المبيع كاللبن والبيض (ولا تبع ما ليس عندك) سبق (رواه الترمذي: وأبو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح).

٢٨٧١ - عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالتقيع بالدنانير فأخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم فأخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ " قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا وَيَبْنِكَ شَيْءٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

٢٨٧١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَيْعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ) فِي النَّهْيَةِ وَكَذَا فِي شَرْحِ التَّوْرِيشِيِّ: هُوَ بِالنُّونِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ يَسْتَنْقَعُ فِيهِ الْمَاءُ أَيْ يَجْمَعُ أَهْدُ قِيلَ ثُمَّ يَنْضَبُ وَيَنْبُتُ الْعُشْبُ، وَحَكَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِالْبَاءِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقِيمُونَ السُّوقَ فِي الْعَرْفِدِ فِي أَكْثَرِ الْأَيَّامِ، وَقَوْلُهُ: كُنْتُ أَيْعُ يَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِرَارِ وَأَمَّا النَّقِيعُ بِالنُّونِ فَهُوَ حَيٌّ عَلَى بَعْدِ عَشْرِينَ فَرَسًا فَلَا يَنْسَبُ الْإِسْتِرَارُ أَهْدُ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ كَانَ لَهُ سُوْقٌ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَلَا يَنْفِيهِ الْإِسْتِرَارُ وَالِدَّوَامُ (بِالدَّانِيَةِ) أَيْ أَيْعُ الْإِبِلَ بِهَا تَارَةً (فَأَخَذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَيْعُ بِالْدَّرَاهِمِ) أَيْ تَارَةً أُخْرَى (" فَأَخَذُ ") بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ (مَكَانَهَا الدَّانِيَةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) قِيلَ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَأْتِيَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ إِرَادَتِهِ وَقَبْلَ فِعْلِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ مِنْ أَكْبَرِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَمُجْتَهِدِيهِمْ فَاجْتَهَدَ فَرَأَى جَوَازَهُ فَفَعَلَهُ ثُمَّ سَأَلَ لِيُظْهِرَ لَهُ أَنَّ اجْتِهَادَهُ مُطَابِقٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْ لَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْاجْتِهَادِ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ وَبِحَضْرَتِهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالظُّنُونِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ، وَأَنَّ الرَّجُوعَ إِلَى الْيَقِينِ أَوَّلَى مِنَ الْإِسْتِرَارِ عَلَى الْمُظُنُّونَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ (فَقَالَ لَا بَأْسَ) أَيْ لَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ (أَنْ تَأْخُذَهَا) أَيْ فِي أَخْذِهَا، وَفِي نُسْخَةٍ ضُبِطَ بِكُسْرِ الهمزة عَلَى (إِنْ) شَرْطِيَّةٌ ثُمَّ الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ إِلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّانِيَةِ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ (بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا) أَيْ عَنِ الْمَجْلِسِ (وَيَبْنِكَ شَيْءٌ) أَيْ مِنْ عَمَلٍ الْوَاجِبِ بِحُكْمِ عَقْدِ الصَّرْفِ وَهُوَ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ، أَيْ: شَيْءٌ مِنْ عُلُقَةِ الْإِسْتِدَالِ وَهُوَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَهْدُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الدَّرَاهِمُ وَالدَّانِيَةُ لَا تَنْعِينَ حَتَّى لَوْ أَرَاهُ دَرَاهِمًا اشْتَرَى بِهِ فَبَاعَهُ ثُمَّ حَبَسَهُ وَأَعْطَاهُ دَرَاهِمًا آخَرَ جَازَ إِذَا كَانَا مُتَّحِدِي الْمَالِيَةِ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا نَكَرَهُ أَيْ لَفْظُ (شَيْءٌ) وَأَبْهَمَهُ لِلْعِلْمِ بِالْمُرَادِ وَأَنَّ تَقَابُضَ النَّقْدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ لَا يَلْتَبَسُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بَأْسَ فِي الْجَوَابِ ثُمَّ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ أَنْ تَأْخُذَهَا إِخْلَافٌ مِنْ بَابِ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَدَلَ الدَّانِيَةِ الدَّرَاهِمَ وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ بِسَعْرِ الْيَوْمِ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْتِحْبَابِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ يَشْتَرُطُ السُّنَةَ، يَشْتَرُطُ قَبْضَ مَا يُسْتَبَدَلُ فِي الْمَجْلِسِ سَوَاءً اسْتَبَدَلَ عَلَيْهِ مَا يُوَافِقُ فِي عِلَّةِ الرَّبَا وَإِنَّمَا شَرْطُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُمَا أَعْنِي الدَّرَاهِمَ وَالدَّانِيَةَ مِمَّا يُوَافِقَانِ فِي عِلَّةِ الرَّبَا، وَالتَّقَابُضُ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْطٌ، وَلَوْ اسْتَبَدَلَ عَنِ الدِّينِ شَيْئًا مُوَجَّلًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَبْعُ كَالْيِ بِكَالٍ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) .

٢٨٧٢ - وَعَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا وَأَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خَبْثَةَ يَبْعُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٢٨٧٢ - (وَعَنِ الْعَدَاءِ) بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهِمْلَتَيْنِ آخِرُهُ هَمْزٌ، صَحَابِيُّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ أَسْلَمَ بَعْدَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مِنْ أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي رِبِيعَةَ (ابْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ) بَفَتْحِ فَسُكُونِ فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ (أَخْرَجَ كِتَابًا) أَيْ مَكْتُوبًا (هَذَا) بَدَلُ (مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى) تَفْسِيرٌ بَعْدَ إِجْمَالٍ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مُحَمَّدٍ (عَبْدًا أَوْ أَمَةً) شَكٌّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (لَا دَاءَ) أَيْ فِيهِ مِنْ جُنُونٍ وَجُدَامٍ وَبَرَصٍ وَنَحْوِهَا (وَلَا غَائِلَةَ) كَرْنَا وَسَرَقَةً وَشُرْبَ نَخَرٍ (وَلَا خَبْثَةَ) بِكُسْرِ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ

فَثَلَاثَةُ أَيَّ لَا خَبَاثَةَ فِي أَصْلِهِ يَنْشَأُ عَنْهَا أَفْعَالٌ فَيَحِبُّهُ وَأَخْلَاقٌ شَنِيعَةٌ كَكَوْنِهِ ابْنُ الزَّنا أَوْ فَاسِقًا أَوْ مُقَامِرًا أَوْ كَذَابًا أَوْ فِي مِلْكَةٍ يَنْشَأُ عَنْهَا شُبُهَةٌ أَوْ حَرِيَّةٌ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ مَسْبِيًّا مِمَّنْ يَشْكُ فِي سَبِيهِ أَوْ مِمَّنْ يَتَّقَنُ فِي حُرْمَتِهِ كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهِدِينَ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَجْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُرَادُ بِالذَّاءِ الْعَيْبُ الْمَوْجِبُ لِلْخِيَارِ وَبِالْغَائِلَةِ مَا فِيهِ اغْتِيَالٌ مَالِ الْمُشْتَرِي مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ سَارِقًا أَوْ أَقْبَاهًا وَبِالْخَبِثَةِ أَنْ يَكُونَ خَبِيثَ الْأَصْلِ لَا يَطِيبُ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ مُحَرَّمًا كَالْمُسَيِّئِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُعَاهِدِينَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ سَبِيحُهُمْ فَعَبْرَ عَنِ الْحُرْمَةِ بِالْخَبِثَةِ أَنْ يَكُونَ خَبِيثًا كَمَا عَبَّرَ عَنِ الْحِلِّ بِالطَّبِيبِ (بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ) نُسِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيْ إِنَّمَا بَاعَهُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ أُضِيفَ إِلَى الْفَاعِلِ وَنُسِبَ بِهِ الْمَفْعُولُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ. وَفِي نُسَخَةٍ يَرْفَعُ (بَيْعٌ) عَلَى أَنَّهُ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ هُوَ هُوَ أَوْ هَذَا أَوْ عَكْسُهُ. قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا بَاعَ الْمُسْلِمَ يَرَى لَهُ مِنَ النَّصِيحَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَرَى لِغَيْرِهِ بَلْ أَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ حَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَعَاقَدَا فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الدِّينِ وَوَاجِبِ النَّصِيحَةِ أَنْ يُصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ وَمِمَّنْ لَهُ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ بَاعَهُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ وَاشْتَرَاهُ شِرَاءُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ فَانْتَفَى بِذِكْرِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْعَقْدِ عَنِ الْآخَرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُرِيدُ بَيْعًا مُشْتَمَلًا لِجَمِيعِ شَرَائِجِ الْبَيْعِ كَبَيْعِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ فِي شَرَائِطِهِ إِشَارَةً بِذَلِكَ إِلَى رِعَايَةِ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنَعٌ مِنَ الْمُعَامَلَةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّ بَيْعَ مَفْعُولٍ مُطْلَقٌ لِاشْتِرَائِهِ إِذَا هُوَ يُطْلَقُ عَلَى بَيْعٍ كَعَكْسِهِ فَهُوَ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ اشْتَرَى، فَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحِ: التَّقْدِيرُ بَاعَهُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ أَوْ اشْتَرَاهُ شِرَاءُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ. . . فَبَعِيدٌ عَنِ التَّحْقِيقِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

٢٨٧٣ - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذُهَا بِدَرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرْهِمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٨٧٣ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حِلْسًا) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ كِسَاءً يُوضَعُ عَلَى الْبَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَبِ لَا يَفْرُقُهُ، ذَكَرَهُ فِي النَّهَائَةِ، وَقِيلَ: بِسَاطٍ يُفْتَرَشُ (وَقَدَحًا أَيَّ أَرَادَ بَيْعَهُمَا وَقَضِيَّتُهُ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةً قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ لَيْسَ لِي إِلَّا حِلْسٌ وَقَدَحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْهُمَا وَكُلْ بِمَنْمَاهُ، ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ شَيْءٌ فَسَلِ الصَّدَقَةَ» فَبَاعَهُمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَخَذُهَا) أَيَّ أَنَا (بِدَرْهِمٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرْهِمٍ) فِيهِ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِمَا عَيْنَ الطَّالِبُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا لَيْسَ بِسَوْمٍ لِأَنَّ السَّوْمَ هُوَ أَنْ يَقِفَ الرَّاعِبُ وَالْبَائِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ فَيَقُولُ الْآخِرُ لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيهِ وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ، وَأَمَّا السَّوْمُ بِالسَّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ لِمَنْ يُرِيدُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ (فَأَعْطَاهُ) أَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ) ظَاهِرُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ كَافِيَةٌ فِي الْبَيْعِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) .

(الفصل الثالث)

٢٨٧٤ - عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عِيًّا عَنْهُ لَمْ يَنْبِهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٢٨٧٤ - (عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا أَيْ مَعِيًّا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَصْدَرَ إِذَا وَضَعَ مَوْضِعَ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ كَانَ لِلْبَّالِغَةِ نَحْوُ رَجُلٍ عَدْلٍ أَيْ هُوَ مُجَسِّمٌ مِنَ الْعَدْلِ، جَعَلَ الْمَعِيبَ نَفْسَ الْعَيْبِ دَلَالَةً عَلَى شِنَاعَةِ هَذَا الْبَيْعِ وَأَنَّهُ عَيْنُ الْعَيْبِ، وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شِيمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» وَيُقَدَّرُ ذَا عَيْبٍ وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّقْرِيرِ (لَمْ يُنْهَ) بِكُسْرِ الْمُوحَّدَةِ الْمَشْدَدَةِ أَيْ لَمْ يَذْكُرِ الْبَائِعُ عَيْبَهُ لِلْمُشْتَرِي (لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ) فِيهِ مُبَالِغَتَانِ فَإِنَّ الْمَقْتَ أَشَدُّ الْغَضَبِ وَجَعَلَهُ ظَرْفًا لَهُ (أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ) أَوْ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .
(الفصل الأول)

٢٨٧٥ - (بَابُ) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَمَثَرَتْهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَقَالَهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَحْدَهُ.
(الفصل الأول)

٢٨٧٥ - (بَابُ) بِالرَّفْعِ وَالشُّكُونِ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ ابْتَاعَ) أَيْ اشْتَرَى (نَخْلًا) أَيْ فِيهِ ثَمَرٌ (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ) بِشَدِيدِ الْمُوحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ التَّأْيِيرُ تَلْقِيحُ النَّخْلِ وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ حُلِّ النَّخْلِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى إِذَا انْشَقَّ فَتَصْلَحُ ثَمَرَتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ - تَعَالَى - (فَمَثَرَتْهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْتُ النَّخْلَةَ بِثَمَرَتِهَا هَذِهِ وَكَذَا فِي غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ عِنْدَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاحِدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ: تَكُونُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ أَخْذًا بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ مِنَ الْحَدِيثِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَعْنَى إِنْ بَاعَ نَخْلًا مُثْمَرَةً قَدْ أُبْرِتْ فَمَثَرَتْهَا تَبْقَى لَهُ إِلَّا إِذَا اشْتَرِطَ دَخْلُهَا فِي الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَذَا إِنْ انْشَقَّ وَلَمْ يُؤَبَّرْ بَعْدَ لَأَنَّ الْمَوْجِبَ لِلْإِفْرَازِ هُوَ الظُّهُورُ الْمُمَاطِلُ لِانْفِصَالِ الْجَنَيْنِ وَلَعَلَّهُ عَبَّرَ عَنِ الظُّهُورِ بِالتَّأْيِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا أَمَّا لَوْ بَاعَ قَبْلَ أَوَانِ الظُّهُورِ تَبِعَ الْأَصْلَ وَتَنَتَّقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي قِيَاسًا عَلَى الْجَنَيْنِ وَأَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَبْقَى الثَّمَرَةُ لِلْبَّائِعِ بِكُلِّ حَالٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الثَّمَرَةُ تَبِعَ الْأَصْلَ وَتَنَتَّقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا) أَيْ قَنًا (وَلَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (مَالٌ) وَاللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا مَلِكَ لَهُ خِلَافًا لِلْمَلِكِ (فَقَالَهُ) بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ قَنًا فِي يَدِ الْعَبْدِ (لِلْبَّائِعِ) أَيْ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَلِكًا لِلْبَّائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) .
فِي شَرْحِ السُّنَنِ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْعَبْدَ لَا مَلِكَ لَهُ بِحَالٍ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَوْ مَلَكَهُ لَا يَمْلِكُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ كَالْبَهَائِمِ، وَقَوْلُهُ: وَلَهُ مَالٌ إِضَافَةٌ بِحَالٍ لَا إِضَافَةٌ مَلِكٍ كَمَا يُضَافُ السَّرْجُ إِلَى الْفَرَسِ، وَالْأُكُوفُ إِلَى الْحِمَارِ، وَالْغَنَمُ إِلَى الرَّاعِي، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَهُ لِلْبَّائِعِ، أَصْنَافُ الْمَلِكِ إِلَيْهِ وَإِلَى الْبَائِعِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ كُلُّهُ مَلِكًا لِاثْنَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ بِحَالٍ أَيْ لِلْإِخْتِصَاصِ وَإِلَى الْمُؤَلَّى حَقِيقَةً أَيْ الْمَلِكِ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَالُهُ لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ لَمْ يَجْزِ بَيْعُ الْعَبْدِ وَتِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِدَرَاهِمِهِمْ وَكَذَا إِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ أَوْ الْخِنْطَةُ لَمْ يَجْزِ بَيْعُهُمَا بِذَهَبٍ أَوْ حِنْطَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ إِنْ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَاثْنَتَيْنِ دَرَاهِمَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثِيَابَ الْعَبْدِ الَّتِي عَلَيْهِ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا لِأَنَّهُ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: تَدْخُلُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَاطِرُ الْعَوْرَةِ فَحَسَبُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْعَبْدِ لَا يَتَنَاوَلُ الثِّيَابَ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ) أَيْ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ (وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ الْفَصْلِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَمْ يَرَوْهُ لَا لَفْظًا

وَلَا مَعْنَى.

٢٨٧٦ - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّكَ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا فَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ، فَضْرَبَهُ، فَسَارَ سِيراً لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ" قَالَ: فَبَعَثَهُ فَاسْتَنْتَيْتُ حَمَلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَهُ عَلَيَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبَلَالٍ: "أَقْضِهِ وَرَدَهُ" فَأَعْطَاهُ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا.

٢٨٧٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ) أَيُّ فِي مَسِيرِ سَفَرِهِ (عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا) أَيُّ أَصَابَهُ الْغَيَاءُ وَصَارَ ذَا عِيَاءٍ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَغْيَا يَجِيءُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا أَيُّ صَارَ ذَا عِيٍّ عَنِ السَّيْرِ أَوْ أَصَابَهُ الْعِيُّ وَالْعَجْزُ (فَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ) أَيُّ بِجَابِرٍ أَوْ عَلَى الْجَمَلِ (فَضْرَبَهُ) أَيُّ الْجَمَلِ (فَسَارَ) أَيُّ بِرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (سِيراً لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ) أَيُّ فِي الْعَادَةِ (ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ) بِضَمِّ فَكْسِرٍ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحٍ أَوَّلِهِ فِي النَّهْيَةِ هِيَ بَغِيرُ أَلْفٍ لُغَةً عَامَرِيَّةً وَغَيْرُ الْعَامَرِيَّةِ أَوْقِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَوَزْنُهَا أَفْعُولَةٌ وَالْأَلْفُ زَائِدَةٌ وَالْجَمْعُ الْأَوَاقِي مُشَدَّدًا وَقَدْ يُخَفَّفُ أَمَّا.

وَالدِّرْهَمُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ قِيرَاطًا وَالْقِيرَاطُ خَمْسُ شُعِيرَاتٍ مُتَوَسِّطَاتٍ، وَفِي الْقَامُوسِ الْأَوْقِيَّةُ بِالضَّمِّ سَبْعَةُ مِثْقَالٍ كَالْوَقِيَّةِ بِالضَّمِّ وَفَتْحُ الْمِثْقَالِ التَّحْتِيَّةُ مُشَدَّدَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا جَمْعُهُ أَوَاقِي وَأَوَاقٍ وَوَقَايَا، وَفِي الْمَصْبَاحِ: الْأَوْقِيَّةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالتَّشْدِيدِ وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ أَفْعُولَةٍ كَالْأَعْجُوبَةِ وَالْأَحْدُوثَةِ وَالْجَمْعُ الْأَوَاقِي بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ. قَالَ ثَعْلَبٌ: فِي بَابِ الْمَضْمُونِ أَوَّلُهُ وَهِيَ الْأَوْقِيَّةُ وَالْوَقِيَّةُ لُغَةً وَهِيَ بِضَمِّ الْوَاوِ هَكَذَا مَضْبُوطَةٌ فِي كِتَابِ ابْنِ السَّكِّيتِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: الْوَقِيَّةُ سَبْعَةُ مِثْقَالٍ وَهِيَ مَضْبُوطَةٌ بِالضَّمِّ أَيْضًا. قَالَ الْمَطْرِزِيُّ: هَكَذَا مَضْبُوطَةٌ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ وَجَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ لُغَةٌ حَكَاهَا بَعْضُهُمْ وَجَمَعُهَا وَقَايَا كَعَطِيَّةٍ وَعَطَايَا وَفِي "الْحَدِيثِ" أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْبَيْعِ مِنْ مَالِكِ السَّلْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْضُهَا لِلْبَيْعِ (قَالَ فَبَعَثَهُ فَاسْتَنْتَيْتُ حَمَلَانَهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيُّ رُكُوبَهُ مُصَدَّرٌ حَمَلٌ يَحْمِلُ حَمَلَانًا أَيُّ شَرَطْتُ أَنْ أَحْمِلَهُ رَحْلِي وَمَتَاعِي (إِلَى أَهْلِي) فَرَضِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الشَّرْطِ. احْتَجَّ أَحْمَدُ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِ دَابَّةٍ وَاسْتِثْنَاءِ ظَهَرِهَا لِنَفْسِهِ مَدَّةً مَعَ لُزُومِ الشُّرُوطِ، وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ خَاصٌّ بِجَابِرٍ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ بَعْدَ وَجُودِ الْبَيْعِ فَوَعَدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةُ بَيْعٍ إِذْ لَا قَبْضَ وَلَا تَسْلِيمَ وَإِنَّمَا أَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْفَعَهُ بِشَيْءٍ فَاتَّخَذَ بَيْعَهُ الْجَمْلَ ذَرْبَةً إِلَى ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِنْدَ إِعْطَاءِ الْوَقِيَّةِ: مَا كُنْتُ لِأَخْذِ جَمَلِكَ نَخْذُ جَمَلِكَ "ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - احْتَجَّ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ دَابَّةٍ يَشْتَرِطُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ رُكُوبَهَا، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ سِوَاءُ بَعْدَتِ الْمَسَافَةِ أَوْ قُرْبَتِ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّنْيَا وَبِالْحَدِيثِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ وَشَرْطِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِأَنَّهَا قِضِيَّةٌ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا احْتِمَالَاتٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَرِدْ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ، وَيَحْتَمَلُ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ الشَّرْطَ إِذَا كَانَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَعَلَّ الشَّرْطَ كَانَ سَابِقًا فَلَمْ يُوَثِّرْ ثُمَّ تَبَرَّعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِرْكَابِهِ (فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي) أَيُّ أَعْطَانِي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَهُ) أَيُّ الْجَمَلِ (عَلَيَّ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ "أَنَّهُ قَالَ لِبَلَالٍ: أَقْضِهِ وَرَدَهُ" قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَدَاءِ الْحَقُوقِ وَاسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَارْتِجَاجِ الْوَزْنِ. (فَأَعْطَاهُ وَزَادَ قِيرَاطًا) وَهُوَ نِصْفُ دَانِقٍ وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ جَوَازُ هَبَةِ الْمَشَاعِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْقِيرَاطِ هَبَةٌ غَيْرُ مُمْتَزِةٍ عَنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ. الْقِيرَاطُ الَّذِي زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لَا يُفَارِقُنِي أَبَدًا جَعَلْتُهُ، فَقَالَ الطَّبِيُّ: وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَأَعْطَاهُ قِيرَاطًا لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا كَيْسٌ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا.

٢٨٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعِينَنِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعِدَّاهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتَقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "خُذِيهَا وَأُعْتِقِيهَا" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٧٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ) وَهِيَ جَارِيَةٌ حَبَشِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ صَحَابِيَّةٌ (فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ) أَيِ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي وَقِيلَتْ الْكِتَابَةُ (عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعِينَنِي) أَيِ فِي آدَاءِ الْكِتَابَةِ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ) أَيِ رَضُوا (أَنْ أَعِدَّاهَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْعَيْنِ أَيِ أُعْطِيَهَا وَالضَّمِيرُ لِلتَّسْعِ الْأَوَاقِ (لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً) أَيِ جُمْلَةً حَاضِرَةً (وَأُعْتَقَكَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ (فَعَلْتُ وَيَكُونُ) بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ (وَلَاؤُكَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ (لِي) فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا) أَيِ عَنْ جَمِيعِ الصُّورِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ) قَالَ الطَّبِيُّ: الْإِسْتِثْنَاءُ مُفْرَغٌ لِأَنَّ فِي أَبِي مَعْنَى النَّفْيِ. الْكَشَافُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ} [التوبة: ٣٢] قَدْ أَجْرَى أَبِي مَجْرَى لَمْ يَرِدْ، إِلَّا

تَرَى كَيْفَ قُوْبِلَ {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ} [الصف: ٨] بِقَوْلِهِ {وَيَأْتِي اللَّهُ} [التوبة: ٣٢] وَأَوْفَعَهُ مَوْقِعَ لَمْ يَرِدْ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُذِيهَا) أَيِ اشْتَرِيهَا (وَأُعْتِقِيهَا) ظَاهِرُهُ جَوَازُ بَيْعِ رَقَبَةِ الْمُكَاتِبِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَجَوَابُهُ: أَنْ بَرِيرَةَ بَيْعَتْ بِرِضَاهَا وَذَلِكَ فَسَخَ الْكِتَابَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ أَوْ أَنَّهَا عَجَزَتْ نَفْسُهَا عَنْ آدَاءِ الْكِتَابَةِ فَوَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الرَقَبَةِ دُونَ الْمُكَاتِبِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهَا: فَأَعِينَنِي. قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ مُقَدِّمَةِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ رَقَبَةِ الْمُكَاتِبِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَقَالُوا: يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَكِنْ لَا تَنْفَسُخُ كِتَابَتُهُ حَتَّى لَوْ آدَى النُّجُومَ إِلَى الْمُشْتَرِي عَتَقَ وَلَاؤُهُ لِلْبَائِعِ الَّذِي كَاتَبَهُ. وَأَوَّلُ الشَّافِعِيِّ الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ جَرَى بِرِضَاهَا وَكَانَ ذَلِكَ فَسَخًا لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَاجِزَةً عَنِ الْآدَاءِ فَلَعَلَّ السَّادَةَ عَجَزُوهَا وَبَاعُوهَا، وَاخْتَلَفَ فِي جَوَازِهِ مَعَ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ، وَأَوَّلَ قَوْمٌ حَدِيثَ بَرِيرَةَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَعِدَّاهَا لَهُمْ، وَالضَّمِيرُ لِتِسْعِ أَوَاقٍ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْكِتَابَةُ وَبِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ "فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابُكَ" وَيُرَدُّهُ عَتَقُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِيَّاهَا وَمَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«ابْتَاعِي وَأُعْتِقِي»" وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ «اشْتَرِيهَا وَأُعْتِقِيهَا» وَأَمَّا مَا احْتَجَّجُوا بِهِ فَدَلِيلٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مُشْتَرِي النُّجُومِ لَا يَعِدُّهَا وَلَا يُؤَدِّيَهَا وَإِنَّمَا يُعْطِي بِدَلِّهَا وَأَمَّا مُشْتَرِي الرَقَبَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بِمِثْلِ مَا انْعَقَدَتْ بِهِ الْكِتَابَةُ فَإِنَّهُ يَعِدُّهَا، وَخَوَى الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الرَقَبَةِ بِشَرْطِ الْعَتَقِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ شَرَطُوا الْوَلَاءَ لِنَفْسِهِمْ وَشَرَطُ الْوَلَاءِ لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا بِشَرْطِ الْعَتَقِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي إِجَابَتِهِمْ بِالْبَرَاءِ بِهَذَا الشَّرْطِ، وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلَمْ يَقَرِّرِ الْعَقْدَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى فَسَادِهِ، وَالْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّرْطِ، فَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فَسَدَ لَانْفَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ وَلَمْ يَثْبُتْ فَيَفْسُدِ الْعَقْدُ لِلنَّصِّ وَالْمَعْنَى

الْمَذْكُورِينَ قِيلَ مِنْهُمْ مَنْ أَلْغَاهُ كَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو ثَوْرٍ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَلَاءِ وَفَسَادِ الشَّرْطِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَّرَ الْعَقْدَ وَأَنْفَذَهُ وَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَقَالَ " (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) " وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى فسادِ الْعَقْدِ لِمَا سَبَقَ مِنَ النَّصِّ وَالْمَعْنَى وَقَالُوا: مَا جَرَى الشَّرْطُ فِي بَيْعِ بَرِيرَةَ وَلَكِنَّ الْقَوْمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ طَمَعًا فِي وَلَاتِهَا جَاهِلِينَ بِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْعَتِقِ وَمَا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قَالَ " خُذِيهَا وَاشْتَرِطِيهَا " زِيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا، وَالتَّارِكُونَ لَهَا كَابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهَا أَكْثَرُ عَدَدًا أَوْ أَشَدَّ اعْتِبَارًا فَلَا تَسْمَعُ لِأَنَّ السَّهْوَ عَلَى وَاحِدٍ أَجُوزُ مِنْهُ عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَيْفَ يَجُوزُ فِي صِفَةِ الرَّسُولِ وَمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْكَرَ عَلَى النَّاسِ شَرْطًا بَاطِلًا وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ بِاجْتَابَتِهِمْ إِلَى الْبَاطِلِ، وَهُوَ عَلَى أَهْلِهِ فِي اللَّهِ أَشَدُّ وَأَغْلَظُ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالِاحْتِمَالِ يَنْهَدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شَرْطِ الْعَتِقِ فِي الْعَقْدِ وَصِحَّتِهِ. (ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّاسِ) أَيْ خَطِيبًا (فَحَمِدَ اللَّهَ) أَيْ عَلَى نِعَمِهِ (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) أَيْ فِي كَرَمِهِ (ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ) فَصَلَاً لِلخُطَابِ وَقَصْدًا لِلْعِتَابِ (فَمَا بَالُ رِجَالٍ) كَذَا فِي النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ وَالْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنَ الْمَشْكَاةِ بِالْفَاءِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ بِلاَ فَاءٍ. قَالَ الْمَالِكِيُّ أَمَّا حَرْفُ قَائِمٍ مَقَامَ آدَاءِ الشَّرْطِ وَالْفِعْلِ الَّذِي عَلَيْهِمَا فَلِذَلِكَ يَقْدِرُهَا النَّحْوِيُّونَ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ وَحَقُّ الْمُتَصِلِ بِالْمُتَصِلِ بِهَا أَنْ تَصَحُّبَهُ الْفَاءُ نَحْوَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ} [فصلت: ١٥] وَلَا تُحذفُ هَذِهِ الْفَاءُ غَالِبًا إِلَّا فِي شِعْرٍ أَوْ مَعَ يَشْتَرِطُونَ قَوْلَ أَغْنَى عَنْهُ مَقُولَةُ نَحْوُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ أَيِ يَقَالُ لَهُمْ أَكْفَرْتُمْ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَيْهِ» وَقَوْلُ عَائِشَةَ: وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، فَقَدْ خُولِفَتِ الْقَاعِدَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَعْلَمُ بِالتَّحْقِيقِ عَدَمَ التَّضْيِيقِ وَأَنَّ مَنْ خَصَّهُ بِالشَّعْرِ أَوْ بِالصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنَ النَّثْرِ مُقَصِّرٌ فِي فَتَوَاهُ وَعَاجِزٌ عَنْ نُصْرَةِ دَعَوَاهُ. (يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ) أَيِ تِلْكَ الشُّرُوطُ (فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيِ عَلَى وَفْقِ حُكْمِ كِتَابِهِ وَمُوجِبِ قَضَائِهِ أَوْ الْمُرَادُ بِكِتَابِ اللَّهِ حُكْمُ اللَّهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقُرْآنُ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْمَكْتُوبِ أَيِ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ وَنَظِيرُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْوَأْتِمَةِ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَدِلَّ عَلَى كَوْنِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) مَا شَرْطِيَّةٌ وَمِنْ زَائِدَةٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُوجِبٍ وَالْجَزَاءُ قَوْلُهُ (فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) إِنْ وَصَلِيَّةٌ لِلْبَالِغَةِ وَلَا مَفْهُومٌ لِلْعَدَدِ. قَالَ الطَّبِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَلَوْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهُوَ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي يَتَّبِعُ بِهِ الْكَلَامُ السَّابِقُ بِلاَ جِزَاءٍ مُبَالِغَةٍ وَتَقْرِيرًا (فَقَضَاءُ اللَّهِ) أَيِ حُكْمُهُ (أَحَقُّ) أَيِ بِالِاتِّبَاعِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفَاءُ فِيهِ جَوَابُ شَرْطٍ مُحذُوفٍ وَلَفْظُ الْقَضَاءِ يُؤْذَنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ " لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَضَاؤُهُ وَحُكْمُهُ (وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ) أَيِ بِالْعَمَلِ بِهِ يُرِيدُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيْنَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ لَا لِلْجِنْسِ، فَانْدَفَعَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مِنْ بُطْلَانِ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ بِإِرْدَاةِ اللَّامِ لِلْجِنْسِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي هَذَا الشَّرْطِ إِشْكَالٌ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْبَيْعَ وَكَيْفَ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْخِذَاعِ وَالتَّغْيِيرِ أَمْ كَيْفَ أَذِنَ لِأَهْلِهِ مَا لَا يَصِحُّ؟ وَلِهَذَا الْأَشْكَالُ أَنْكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ بِجُمْلَتِهِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِهِ " (وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) " وَقَالَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ صَحِيحَةٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهَا فَقِيلَ " لَهُمْ " بِمَعْنَى " عَلَيْهِمْ " كَمَا قَالَ تَعَالَى {لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [الرعد: ٢٥] أَيِ عَلَيْهِمْ {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] أَيِ فَعَلِيهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْإِشْتِرَاطَ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ لَمْ يَنْكَرْهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَرَادُوا اشْتِرَاطَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَالْأَصَحُّ فِي تَأْوِيلِهِ مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِ

الفقه: أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ خَاصٌّ فِي قَضِيَّةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَاحْتَمَلَ هَذَا الْأُذُنُ وَإِبْطَالُهُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ قَضِيَّةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا. قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِي إِذْنِهِ ثُمَّ إِبْطَالُهُ الْمُبَالِغَةُ فِي قَطْعِ عَادَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَزَجْرِهِمْ عَلَى مِثْلِهِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِنَسْخِهِ وَجَعَلَهُ عُمَرَةُ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي زَجْرِهِمْ وَقَطْعِهِمْ عَمَّا اعْتَادُوهُ مِنْ مَنَعِ الْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَدْ تَحْتَمِلُ الْمَفْسَدَةُ الْيَسِيرَةُ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَقْسَامٌ مِنْهَا شَرْطُ يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُ الْعَقْدِ بِأَنْ شَرْطُ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ تَبْقِيَةِ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى أَوَانِ الْجُذَاذِ، وَمِنْهَا شَرْطُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ كَأَشْرَاطِ التَّضْمِينِ وَالْخِيَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَانِ شَرْطَانِ جَائِزَانِ وَلَا يُوْثِرَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ بِلَا خَوْفٍ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ الْعَتَقِ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَرْغِيْبًا فِي الْعَتَقِ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٨٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ») لِأَنَّهُ كَالنَّسَبِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ النَّسَبُ إِلَى غَيْرِهِ كَذَلِكَ الْوَلَاءُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّقِ الْعَتَقِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهَبْتُهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ مُسْتَحَقِّهِ فَإِنَّهُ لِحِمَّةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ، وَعَلَيْهِ جَمْعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ نَقْلَهُ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغَهُمُ الْحَدِيثُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَلَفْظُهُ: " «الْوَلَاءُ لِحِمَّةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» " وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي السُّنَنِ.

الفصل الثاني

٢٨٧٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غُلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرْوَحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ «أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا: " أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ » " فَرَأَى إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى لِي أَنْ أَخَذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ. رَوَاهُ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " .

الفصل الثاني

٢٨٧٩ - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُفَافٍ) بَفَتْجٍ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ الْمُعْجَمَةِ، غِفَارِيٌّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ (ابْنُ خُفَافٍ) : بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ الْأُولَى كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. وَيُقَالُ إِنَّ لَخُفَافٍ وَلَأَيَّهِ وَلِجَدِّهِ صُحْبَةً كَذَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّابِعِينَ. (قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا) أَيِ اشْتَرَيْتُهُ (فَاسْتَغْلَلْتُهُ) أَيِ أَخَذْتُ مِنْهُ غُلَّتَهُ يَعْنِي كِرَاءَهُ وَأُجْرَتَهُ، فِي النِّهَايَةِ: الْغَلَّةُ الدَّاخِلُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّتَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (ثُمَّ ظَهَرْتُ) أَيِ اطَّلَعْتُ (مِنْهُ) أَيِ مِنَ الْغُلَامِ (عَلَى عَيْبٍ) أَيِ قَدِيمٍ (فَخَاصَمْتُ فِيهِ) أَيِ حَاكَمْتُ فِي حَقِّ الْغُلَامِ أَوْ فِي عَيْبِهِ بِأَتَاعِهِ (إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى) أَيِ حَكَمَ (لِي بِرَدِّهِ) أَيِ عَلَيْهِ (وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غُلَّتِهِ) أَيِ إِلَيْهِ (فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ) أَيِ بِمَا جَرَى (فَقَالَ: أَرْوَحُ إِلَيْهِ) ، أَيِ: أَذْهَبُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (الْعَشِيَّةَ) ، أَيِ: آخِرَ النَّهَارِ أَوْ أَوَّلَ اللَّيْلِ (فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (بِالضَّمَانِ) قَالَ الطَّبْرَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْبَاءُ فِي الضَّمَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَيِ بِسَبَبِهِ وَقِيلَ الْبَاءُ لِلْمُقَابَلَةِ، وَالْمُضَافُ مَحْذُوفٌ أَيِ مَنَافِعُ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ تَبْقَى لِلْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ الْأَازِمِ عَلَيْهِ بِتَلْفِ الْمَبِيعِ وَنَفَقَتِهِ وَمَوْتِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ " مَنْ عَلَيْهِ غُرْمٌ فَعَلَيْهِ غَنَمُهُ " .

وَالْمُرَادُ بِالْخَرَجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مَلَكًا وَذَلِكَ أَنَّ يَشْتَرِيهِ فَيَسْتَغْلَهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْتَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لَمْ يُطْلَعْهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُعَيَّيَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغْلَهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ تَلَفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا يَحْدُثُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ نَتَاجِ الدَّابَّةِ وَوَلَدِ الْأَمَةِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَثَمَرِ الشَّجَرَةِ أَنَّ الْكُلَّ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ رَدُّ الْأَصْلِ بِالْعَيْبِ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ حَدُوثَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَمْنَعُ رَدًّا لِأَصْلِ بِالْعَيْبِ بَلْ يَرْجِعُ بِالْأَرْضِ. وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَرُدُّ الْوَلَدَ مَعَ الْأَصْلِ وَلَا يَرُدُّ الصُّوفَ، وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوُطِئَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالشُّبْهَةِ أَوْ وَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَإِنْ كَانَتْ ثِيَابًا رَدَّهَا وَالْمَهْرَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ هُوَ الْوَاطِئُ، وَإِنْ كَانَتْ بَكْرًا فَافْتَضَتْ فَلَا رَدَّ لَهُ لِأَنَّ زَوَالَ الْبَكَارَةِ نَقَصٌ حَدَثَ فِي يَدِهِ بَلْ يَسْتَرِدُّ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ قِيمَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (فَرَّاحٌ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضَى) ، أَي: عُمَرُ (لِي أَنَّ أَخْذَ الْخَرَجِ مِنَ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْحُكْمِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ يَقِينًا لَزِمَهُ النِّقْضُ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِخَبْرِ عُرْوَةَ. (رَوَاهُ) أَيِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيِ بِإِسْنَادِهِ.

٢٨٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: «الْبَيْعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بَعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَانِ الْبَيْعَ» .

٢٨٨٠ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَةِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْأَجَلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ وَصِفَاتِ الْعَقْدِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ) أَيِ مَعَ يَمِينِهِ (وَالْمُبْتَاعُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (بِالْخِيَارِ) أَيِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ هُوَ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ بِكَذَا بَلْ بِكَذَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ إِذَا تَخَالَفَا فَإِنْ رَضِيَ

أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَاقِيًا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَا يَتَخَالَفَانِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ بَلِ الْقَوْلُ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَرِوَايَةُ (الْمَبِيعُ قَائِمٌ) تَقْوِي مَذْهَبَهُمَا كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: الْبَيْعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ) أَيِ بَاقٍ (بَعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيِ شُهُودٌ (فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ) أَيِ بِحَلْفِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَلِلْمُشْتَرِي مَخِيرٌ كَمَا سَبَقَ (أَوْ يَتَرَادَانِ الْبَيْعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ بَاقِيًا عِنْدَ الزَّعَاكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الْبَائِعُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، ذَكَرَهُ الْمُظْهَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ

٢٨٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ "عَنْ شُرَيْحِ الشَّامِيِّ مُرْسَلًا.

٢٨٨١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا) أَيِ بَيْعَهُ (أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) أَيِ غَفَرَ زَلَّتَهُ وَخَطِيئَتَهُ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فِيهِ إِذْ بَدِئَتْهُ الْإِقَالَةُ إِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَامُ جَائِزَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهِيَ فَسْخُ الْبَيْعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) أَيِ مُتَّصِلًا، وَكَذَا الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ بِلَفْظٍ: "مَنْ

أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ) بَلْفَظِ " الْمَصَابِيحِ " وَهُوَ: " «مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (عَنْ شُرَيْحٍ) بِالتَّصْغِيرِ (الشَّامِيُّ مُرْسَلًا) فِيهِ اعْتِرَاضٌ لِلْمُصَنِّفِ عَلَى الْبُغَوِيِّ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ الْأَوَّلَى حَيْثُ ذَكَرَ الْمُرْسَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُتَّصِلَ.

الفصل الثالث

٢٨٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اشْتَرَى رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمْ أَتَّبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ بَائِعُ الْأَرْضِ: إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الفصل الثالث

٢٨٨٢ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا (مِنْ رَجُلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرَى وَمِنْ الْأَوَّلَى بَيَانِيَّةٌ أَوْ بَعْضِيَّةٌ (فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ) فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مُوَضَّعٌ الضَّمِيرِ (فِي عَقَارِهِ جَرَّةٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ) أَيُّ لِلْبَائِعِ (الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ) فِيهِ مَا سَبَقَ (خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّي) أَيُّ مَنِّي أَوْ مَوْلِيًا عَنِّي (إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمْ أَتَّبِعْ) أَيُّ لَمْ أَشْتَرِ (مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ بَائِعُ الْأَرْضِ) إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا (أَيُّ تَبَعًا لَهَا) (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ) قِيلَ إِنَّهُ دَاوُدُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (قَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ) أَيُّ صَبِيٍّ (وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ) أَيُّ بِنْتٍ (فَقَالَ أَنْكِحُوا) أَيُّ زَوَّجُوا (الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوا) أَيُّ بَعْضُهُ أَوْ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَتَيْهِمَا. قَالَ النَّوَوِيُّ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ وَأَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَحِبُّ لَهُ الْإِصْلَاحُ بَيْنَهُمَا كَمَا يَسْتَحِبُّ لغيرِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٤٠٦ [باب السلم والرهن]

[بَابُ السَّلْمِ وَالرَّهْنِ]

بَابُ السَّلْمِ وَالرَّهْنِ

الفصل الأول

٢٨٨٣ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ السَّلْمِ وَالرَّهْنِ]

السَّلْمُ بِفَتْحَتَيْنِ أَنْ تُعْطِيَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فِي سِلْعَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ أَسْلَمْتَ الثَّمَنَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ وَسَلَّمْتَهُ إِلَيْهِ، كَذَا فِي النَّهَايَةِ. وَقَالَ الرَّائِبِيُّ: الرَّهْنُ مَا يُوضَعُ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ وَالرَّهَانُ مِثْلُهُ لَكِنْ يَخْتَصُّ بِمَا يُوضَعُ فِي الْخَطَارِ وَأَصْلُهُمَا مَصْدَرٌ يُقَالُ رَهَنْتُ الرَّهْنَ وَارَهَنْتُهُ رَهَانًا فَهُوَ رَهْنٌ وَمَرْهُونٌ وَيُقَالُ فِي جَمْعِ الرَّهْنِ رِهَانٌ وَرَهْنٌ وَارَهَنْتُ وَأَرَهَنْتُ أَخَذْتُ الرَّهْنَ.

الفصل الأول

٢٨٨٣ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ) أَيُّ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ) الْجُمْلَةَ حَالِيَةً وَالْإِسْلَافُ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ فِي مَبِيعٍ إِلَى مُدَّةٍ أَيْ يَشْتَرُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُونَ السَّلْعَةَ فِي الْمَالِ (السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ) مَنْصُوبَاتٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ يَشْتَرُونَ إِلَى السَّنَةِ وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ إِسْلَافُ السَّنَةِ (فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ») فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وَجُوبِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إِنْ جَهَلَهُ أَحَدُهُمَا مَفْسَدَةُ اللَّيْبِ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوزُ حَالًا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا جَازَ مَعَ الْقَوْرِ جُوزَ الْحَالِ أَوَّلَى لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَرَرِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ حَالًا فَجَوَازُهُ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَمَنْعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا ضُبِطَ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

٢٨٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٨٨٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ») فِي شَرْحِ السَّنَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِالنِّسِيئَةِ، وَعَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ بِالذِّمِّ وَعَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْخَضِرِ وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ قَيْدَهُ بِالسَّفَرِ وَعَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ مَا لَهُمْ لَا يَخْلُو عَنِ الرَّبَا وَثَمَنِ الْخَمْرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَيَانٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ التَّقَلُّبِ فِي الدُّنْيَا وَمُلَازِمَةِ الْفَقْرِ وَفِيهِ جَوَازُ رَهْنِ آلَةِ الْحَرْبِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْلَاكِهِمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنْ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] مُبَيِّنٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ دَلِيلُ خُطَابِهِ مَتْرُوكٌ بِهِ وَإِمَّا مُعَامَلَتَهُ مَعَ الْيَهُودِيِّ وَرَهْنَهُ عِنْدَهُ دُونَ الصَّحَابَةِ فَقِيلَ فَعَلَهُ بَيَانًا لَجَوَازِ ذَلِكَ وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ إِلَّا عِنْدَهُ وَقِيلَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يَأْخُذُونَ رَهْنَهُ وَلَا يَتَقَاضُونَهُ الثَّمَنَ فَعَدَلَ إِلَى الْيَهُودِيِّ لثَلَاثِ يَضِيقُ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْكَفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ مَا مَعَهُمْ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ السِّلَاحِ وَمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ وَلَا بَيْعُ الْمُصْحَفِ وَلَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ مُطْلَقًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ يَجُوزُ الْبَيْعُ بَيْنَ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَمَا بَيْنَ مُؤَجَّلٍ بَيْعٌ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَفِي لَفْظِ الصَّحِيحَيْنِ: طَعَامًا بِنِيسِيئَةٍ، وَقَدْ سَمِيَ هَذَا الْيَهُودِيُّ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَهْنَ دِرْعًا عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ»، رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ فِي شَعِيرٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِأَنَّ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي التَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمُ هَذَا يَطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ وَذَلِكَ فِي بَعِيدِهَا، وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الْأَجَلِ وَهُوَ السَّلَمُ أَوْجَبَ فِيهِ التَّعْيِينَ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرَةٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» وَعَلَى كُلِّ ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ.

٢٨٨٥ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٨٨٥ - (وَعَنْهَا) أَيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ تَوَقَّى) بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ «قَبَضَ» (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْقَضِيَّةُ السَّابِقَةُ بَعِينَهَا وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا وَإِمَّا خَبَرٌ:

"نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ" كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقِيلَ: أَيُّ مَحْبُوسَةٍ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: أَيُّ: أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا يُحْكَمُ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ، أَهْلٌ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ أَمْ لَا؟ أَه. وَسَوَاءٌ أَتَرَكَ الْمَيْتَ وَفَاءً أَمْ لَا كَمَا صَرَحَ بِهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، وَشَدَّ الْمَوْرِدِيُّ وَقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ مُحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْلَفْ وَفَاءً. كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَوْرِدِيَّ لَمْ يَشُدَّ إِذْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ حَيْثُ حَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتْرُكْ عِنْدَ صَاحِبِ الدِّينِ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَفَاءً وَابْنُ الْأَنْبِيَاءِ مُسْتَنْتَوْنَ، وَابْنُ قَالُوا: مَحْلُهُ فِيمَا إِذَا اسْتَدَانَ لِمَعْصِيَةٍ أَوْ نَيْتَهُ أَنْ لَا يَرُدَّهَا، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَضَى عِدَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمْعَ عِدَةٍ بِمَعْنَى وَعْدٍ، وَأَنَّ عَلِيًّا قَضَى دِيُونَهُ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَكَّ الدِّرْعَ وَأَسْلَمَهَا إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٨٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٨٨٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الظَّهْرُ" أَيُّ ظَهْرُ الدَّابَّةِ وَقِيلَ: الظَّهْرُ الْإِبِلُ الْقَوِيُّ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَاجْتَمَعَ وَلَعَلَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ لِرُكُوبِ الظَّهْرِ (يَرْكَبُ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ (بِنَفَقَتِهِ) أَيُّ بِسَبَبِهَا أَوْ بِمِقْدَارِهَا. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ جَازٍ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْكَبَهُ وَيَحْمِلَ عَلَيْهِ حَمْلَهُ بِسَبَبِ أَنْ عُلِفَهُ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ كَفَنَهُ الْمَالِكُ (وَلَبَنُ الدَّرِّ) أَيُّ ذَاتِ الدَّرِّ وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّبَنَ (يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ) أَيُّ يَشْرَبُهُ الْمُنْفَقُ عَلَيْهَا (إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ أَنَّ دَوَامَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الرَّهْنِ لِأَنَّهُ لَا يَرْكَبُ الْمَالِكُ إِلَّا وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ قَبْضِ الْمَرْهُونِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْهُونَ لَا يَحْمِلُ وَمَنَافِعُهُ لَا تُعْطَلُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَيَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ غَنَمُهُ عَلَيْهِ غَرْمُهُ، وَالْعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ مَنَفْعَةَ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ مُطْلَقًا وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَهُ، وَالْفُرُوعُ تَتَّبِعُ الْأَصُولَ، وَالْغَرَمُ بِالْغَنَمِ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَاتَّكَانَ كَفَنُهُ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ رَوَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ" وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمَرْهُونِ بِحَلْبٍ وَرُكُوبٍ دُونَ غَيْرِهِمَا وَيَقْدِرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ، وَاحْتِجَاً بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ يُقَالُ: دَلَّ الْحَدِيثُ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِنْفَاقِ، وَانْتِفَاعُ الرَّاهِنِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ مُسْتَفَادَةٌ لَهُ مِنْ تَمَلُّكِ الرِّقَبَةِ لَا مِنْ الْإِنْفَاقِ، وَبِمَقْصُورِهِ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْإِنْتِفَاعِ مَقْصُورٌ عَلَى هَذَيْنِ النَّوعَيْنِ مِنَ الْمَنَفْعَةِ، وَجَوَازُ انْتِفَاعِ الرَّاهِنِ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ مِنَ الْمَرْهُونِ بِالنَّفَقَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِأَنَّهُ مِنَ الرَّبَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ بِمَنَافِعِ الْمَرْهُونِ بِدِينِهِ، وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رَبَا، وَالْأَوَّلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَاءَ فِي بِنَفَقَتِهِ لَيْسَتْ لِلْبَدَلِيَةِ بَلْ لِلْمَعْيَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الظَّهْرَ يَرْكَبُ وَيَنْفَقُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّهْنُ الرَّاهِنَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِنْفَاقُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

الفصل الثاني

٢٨٨٧ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ "لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا.

(الفصل الثاني)

٢٨٨٧ - (عن سعيد بن المسيب) بفتح التحتية المشددة تابعي جليل (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يعلق) بفتح الياء واللام وسكون الغين المعجمة أي لا يمنع (الرهن) أي عقده (الرهن) أي المرهون (من صاحبه) أي مالك المرهون (الذي رهنه) أي صاحبه بحيث يزول عنه منفعتة بل يكون المرهون كالباقى في ملك الراهن وفى النهاية أي لا يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه فى الوقت المعين ملك المرتين الرهن فأبطله الإسلام. قال الطيبى: الرهن الأول مصدر والثاني مفعول فى الغريبين أي لا يستحقه مرتنه إذا لم يرد الراهن - ما رهنه به فى الفائق: يقال غلق الرهن غلوقاً إذا بقى فى يد المرتين لا يقدر على تحصيله.

وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه سئل عن غلق الرهن؟ فقال: يقول إن لم أفكه إلى غد فهو لك، وزاد فى النهاية قال الأزهري - رحمه الله - يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والعلق فى الرهن ضد الفك فإذا بقى فى يد المرتين لا يقدر على تحصيله، وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه سئل عن غلق الرهن فقال: يقول إن لم أفكه إلى غد فهو لك وزاد فى النهاية قال الأزهري - رحمه الله - يقال غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والعلق فى الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه (له) أي للراهن (غنمه) بضم أوله أي فوائده ونماؤه (وعليه غرمه) بضم الغين المعجمة أي أداء ما يفك به الرهن ومن لا يرى الرهن مضموناً على المرتين يفسره بأن عليه نفقته وضمانه إذا هلك فى يد المرتين كذا ذكره علماؤنا. وقال الشافعي - رحمه الله: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. فى شرح السنة: فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن وعلى أنه إذا هلك فى يد المرتين يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتين، وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط فى الرهن لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتين. قال فى المغرب قال أبو عبيدة: معنى الحديث أنه يرجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه وفى شرح السنة قوله: من صاحبه، قيل: المراد لصاحبه، وقيل: من ضمان صاحبه. قال الطيبى: ويمكن أن يقال أنه ضمن، غلق منع أي: لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه ما ثم جىء بما بعده بيانا لذلك، وقدم الخبر على المبتدأ تخصيصاً يعني لا يمنع من تصرفه فله نفعه لا لغيره وعليه غرمه. لا على غيره وفيه أن ليس للمرتين من الرهن إلا توثقة دينه، وإن نقص وهلك فله الرجوع إلى الراهن (رواه الشافعي مرسلاً) أي عن سعيد التابعي بخذف الصحابي.

٢٨٨٨ - وروى مثله أو مثل معناه لا يخالفه عنه عن أبي هريرة متصلاً.

٢٨٨٨ - (وروى): بصيغة المجهول (مثله) أي مثل لفظ الحديث (أو مثل معناه) وفى نسخة روى بصيغة الفاعل فالضمير إلى الشافعي وينصب مثل (لا يخالفه) وفى نسخة ولا يخالفه (عنه) أي عن سعيد (عن أبي هريرة) متعلق بروى والضمير المستتر فى يخالفه يعود إلى الفاعل المتروك من روى على تقدير كونه مجهولاً أما على تقدير كونه معلوماً فقوله "لا يخالف" حال مؤكدة عن قوله: "مثله أو مثل معناه" وضمير "عنه" لسعيد على كلا التقديرين والضمير المستتر فى "لا يخالف" للراوى المتروك كما مر وعلى الثاني أي على كون روى معلوماً للشافعي كذا قيل، والأظهر أن يكون التقدير لا يخالف المروى أو الراوى المروى فتأمل (متصلاً) حال من الحديث أو إسناده. قال التوربشتي: وهذا الحديث وحدناه فى الكتاب أي المصاييح موصولاً مسنداً إلى أبي هريرة والظاهر أن ذلك

الْحَقُّ بِهِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ مَرَّاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلَى هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُوصِلْهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُيُسَةَ.
٢٨٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٢٨٨٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ) وَفِي نُسْخَةِ رَسُولِ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْمِكْيَالُ) أَيِ الْمُعْتَبَرِ (مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرَاعَاتٍ فَهُمْ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ الْمِكْيَالِ (وَالْمِيزَانُ) أَيِ الْمُعْتَبَرِ (مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ) لِأَنَّهُمْ أَهْلُ تِجَارَاتٍ فَعَهْدُهُمْ بِالْمَوَازِينِ وَعِلْمُهُمْ بِالْأَوْزَانِ أَكْثَرُ، كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْحَدِيثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ - تَعَالَى - كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا حَتَّى لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي الدَّرَاهِمِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتِي دِرْهَمٍ بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَالصَّاعُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كُلُّ صَاعٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ).

٢٨٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ "إِنَّكُمْ قَدْ وَلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتَ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ"». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٨٩٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ) مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلطَّائِفَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ جَمِيعًا أَوْ الْمُرَادُ بِأَصْحَابِ الْكَيْلِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَبِأَصْحَابِ الْمِيزَانِ أَهْلُ مَكَّةَ، وَخَاطَبَ كُلًّا مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِهِ، وَجَمَعَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ اعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ فَيَكُنْ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: ٥١] (قَدْ وَلِيتُمْ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ (أَمْرَيْنِ) أَيِ جُعِلْتُمْ حَاكِمًا فِي أَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا قَالَ أَمْرَيْنِ، أَبْهَمَهُ وَنَكَرَهُ لِيَدُلَّ عَلَى التَّفْخِيمِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ فِي حَقِّهِمْ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: ١] (هَلَكَتَ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ) كَقَوْمِ شُعَيْبٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَ النَّاسِ تَأَمًّا وَإِذَا أَعْطَوْهُمْ أَعْطَوْهُمْ نَاقِصًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

(الفصل الثالث)

٢٨٩١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٨٩١ - (الفصل الثالث) (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ») بِصِيغَةِ النَّبِيِّ وَقِيلَ بِالنَّبِيِّ وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ إِلَى شَيْءٍ (إِلَى غَيْرِهِ) أَيِ بِالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ (قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ) قَالَ الطَّبْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ الضَّمِيرُ فِي غَيْرِهِ إِلَى "مَنْ" فِي قَوْلِهِ "مَنْ أَسْلَفَ" يَعْنِي لَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ إِلَى شَيْءٍ أَيِ لَا يَبْدُلُ الْمُبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِشَيْءٍ آخَرَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ).

١٤٠٧ [باب الاحتكار]

[بَابُ الْإِحْتِكَارِ]

(الفصل الأول)

٢٨٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَسَنَدُكَ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ فِي بَابِ الْفَيْءِ» "إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(بَابُ الْإِحْتِكَارِ)

هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ حِينَ أَحْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَغْلُو

٢٨٩٢ - (عَنْ مَعْمَرٍ) يَفْتَحُ الْمَيْمِينَ مَعَ سُكُونٍ مُهْمَلَةٍ بَيْنَهُمَا أَيُّ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ») بِالْمُهْمَزِ أَيْ عَاصٍ أَثَمٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْإِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيَغْلُو، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرَيْبِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِإِحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمٍ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الْإِحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ أَه. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْإِحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ، كَذَا

ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ بِلَفْظٍ لَا يَحْتَكِرُ. (وَسَنَدُهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ فِي بَابِ الْفَيْءِ") : أَيُّ: الْغَنِيمَةِ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) : لِأَنَّ مُنَاسَبَتَهُ بِالْفَيْءِ ظَاهِرَةٌ وَكَانَ الْبَغْوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِثْمًا ذَكَرَهُ هُنَا نَظَرًا إِلَى أَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا بِالْبَابِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ بَيَانَ أَنَّ حَبْسَ الطَّعَامِ لِنَفَقَةِ الْعِيَالِ لَيْسَ بِإِحْتِكَارٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٨٩٣ - عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مُلْعُونٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٨٩٣ - (عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجَالِبُ» أَيُّ: التَّاجِرُ (مَرْزُوقٌ) : أَيُّ: يَحْصُلُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ (وَالْمُحْتَكِرُ مُلْعُونٌ) : أَيُّ: أَثَمٌ بَعِيدٌ عَنْ الْخَيْرِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَلَا تَحْصُلُ لَهُ الْبَرَكَهَةُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: "قَوْلُ الْمَلْعُونِ بِالْمَرْزُوقِ وَالْمُقَابِلُ الْحَقِيقِيُّ مَرْحُومٌ أَوْ مُحْرَمٌ لِيَعْمَ، فَالْتَقْدِيرُ التَّاجِرُ مَرْحُومٌ وَمَرْزُوقٌ لِتَوْسِعَتِهِ عَلَى النَّاسِ وَالْمُحْتَكِرُ مُحْرَمٌ وَمَلْعُونٌ لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِمْ". (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "الْمُحْتَكِرُ مُلْعُونٌ".

٢٨٩٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْتَمَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُطْلَبَةٍ، بِدَمٍ وَلَا مَالٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٨٩٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ) : أَيُّ: ارْتَفَعَتِ الْقِيَمَةُ (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: فِي زَمَانِهِ (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرَ لَنَا) : أَمْرٌ مِنَ التَّسْعِيرِ وَهُوَ مِنْ وَضْعِ السَّعْرِ عَلَى الْمَتَاعِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "السَّعْرُ الْقِيَمَةُ لِشَيْعِ الْبَيْعِ فِي الْأَسْوَاقِ بِهَا". قِيلَ: "سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَرْتَفِعُ وَالتَّرْكِيْبُ لِمَا ارْتَفَعَ وَالتَّسْعِيرُ تَقْدِيرُهَا". (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ) : بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ الْمَكْسُورَةِ (الْقَابِضُ الْبَاسِطُ) : سَبَقَ مَعْنَاهُمَا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى (الرَّازِقُ) : وَفِي نُسْخَةِ "الرِّزَاقِ" بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ" إِنْجَ جَوَابٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيلِ لِلْإِمْتِنَاعِ عَنِ التَّسْعِيرِ جِيءَ بِإِنَّ، وَضَمِيرِ الْفَصْلِ مِنْ أَسْمٍ إِنَّ، وَالْخَبَرُ مَعْرَفًا بِاللَّامِ لِيَدُلَّ عَلَى التَّوَكُّيدِ وَالتَّخْصِيسِ، ثُمَّ رَتَبَ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى الْأَخْبَارِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَوَالِيَةِ تَرْتَبَ الْحُكْمُ

عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ، وَكَوْنُهُ قَابِضًا عَلَى الْغَلَاءِ السَّعْرِ، وَكَوْنُهُ بَاسِطًا لِرُخْصِهِ، وَكَوْنُهُ رَازِقًا يَقْتَرِ الرِّزْقَ عَلَى الْعِبَادِ وَيُوسِّعُهُ، فَنَ حَاوَلَ التَّسْعِيرَ فَقَدْ عَارَضَ اللَّهُ وَنَازَعَهُ فِيمَا يَرِيدُهُ وَيَمْنَعُ الْعِبَادَ حَقُّوْقَهُمْ مِمَّا أَوْلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ وَإِلَى الْمَعْنَى الْأَخِيرِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (بِمِظْلَمَةٍ) : بِكَسْرِ اللَّامِ ; مَا أَخَذَ مِنْكَ ظُلْمًا كَذَا ذَكَرَهُ، وَفِي الْمَغْرِبِ: الْمِظْلَمَةُ: الظُّلْمُ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ: " وَهَذَا مِظْلَمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ " اسْمٌ لِلْمَأْخُذِ فِي قَوْلِهِمْ: عِنْدَ فُلَانٍ مِظْلَمَتِي وَظَلَامِي، أَي: حَقِّي الَّذِي أَخَذَ مِنِّي ظُلْمًا (بِدَمٍ) : بَدَلٌ مِنْ مِظْلَمَةٍ (وَلَا مَالَ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: جِيءَ بِلَا النَّافِيَةِ لِلتَّوَكُّيدِ مِنْ غَيْرِ تَكْرِيرٍ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَالِ هَذَا التَّسْعِيرُ لِأَنَّهُ مَأْخُذٌ مِنَ الْمَظْلُومِ وَهُوَ كَارِشُ جَنَانِيَّةٍ، وَإِنَّمَا أَتَى بِمِظْلَمَةٍ تَوْطِئَةً لَهُ، قَالَ الْقَاضِي: " قَوْلُهُ: إِنِّي لَأَرْجُو إِنْخَالًا : إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنَاعَ لَهُ مِنَ التَّسْعِيرِ مَخَافَةٌ أَنْ يَظْلِمَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ التَّسْعِيرَ تَصَرُّفٌ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَيَكُونُ ظُلْمًا، وَمِنْ مَقَاسِدِ التَّسْعِيرِ تَحْرِيكُ الرِّغْبَاتِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ عَنِ الْبَيْعِ وَكَثِيرًا مَا يُؤَدِّي إِلَى الْقَحْطِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ أَبِي بَلْطَيْنٍ بِلَفْظٍ: " إِنْ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسْعِرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ أَلْقَى وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ بِمِظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ " . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الفصل الثالث)

٢٨٩٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ) . " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ أَبِي بَلْطَيْنٍ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ " . وَرَزَيْنٌ فِي كِتَابِهِ.

(الفصل الثالث)

٢٨٩٥ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ)) : أَضَافَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ مَلَكًا لِلْمُحْتَكِرِ إِذَا نَأَى بَأَنَهُ قُوَّتُهُمْ وَمَا بِهِ مَعَاشُهُمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] أَضَافَ الْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ مَا يُقِيمُ بِهِ النَّاسُ مَعَايِشَهُمْ (ضَرَبَهُ اللَّهُ) : أَي: أَلَصَقَهُ وَأَلَزَمَهُ (بِالْجَذَامِ) : بِضِمِّ الْجِيمِ أَي: بِعَذَابِ الْجَذَامِ وَهُوَ تَشَقُّقُ الْجِلْدِ وَتَقَطُّعُ اللَّحْمِ وَنَسَاقُطُهُ (وَالْإِفْلَاسُ) : فِيهِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَدْنَى مَضَرَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ ابْتِلَاءُ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ، وَمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُمْ أَصَابَهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَيْرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) : أَي: فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَرَزَيْنٌ فِي كِتَابِهِ) : وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

٢٨٩٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ، فَقَدْ بَرَأَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُ) " . رَوَاهُ رَزَيْنٌ.

٢٨٩٦ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا) : لَمْ يَرِدْ بِأَرْبَعِينَ التَّوَقُّيتُ وَالتَّحْدِيدُ ; بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْاِحْتِكَارَ حَرْفَتَهُ وَيُرِيدُ بِهِ نَفْعَ نَفْسِهِ وَضَرَّ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ) : لِأَنَّ أَقْلَ مَا يَتَرَنَّ فِيهِ الْمَرْءُ فِي حَرْفَتِهِ هَذِهِ الْمُدَّةُ، وَقَوْلُهُ (فَقَدْ بَرَأَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَأَ اللَّهُ مِنْهُ) : أَي: نَقَضَ مِيثَاقَ اللَّهِ وَعَهْدَهُ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَرَاءَتَهُ عَلَى بَرَاءَةِ اللَّهِ تَعَالَى ; لِأَنَّ إِيفَاءَ عَهْدِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى إِيفَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَهْدَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: ٤٠] وَهَذَا تَشْدِيدٌ عَظِيمٌ وَتَهْدِيدٌ جَسِيمٌ فِي الْاِحْتِكَارِ. (رَوَاهُ رَزَيْنٌ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " (مَنْ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) " .

٢٨٩٧ - وَعَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «بُئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ: إِنْ أُرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ". وَرَزَيْنُ فِي كِتَابِهِ.

٢٨٩٧ - (وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «بُئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ» ") : أَيُّ: فِي حَالِهِ (إِنْ أُرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنَ) : بِكُسْرِ الزَّايِ لَا زِمَ وَبِفَتْحِهَا مُتَعَدٍّ وَالْمَرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ (وَإِنْ أَغْلَاهَا) : أَيُّ: اللَّهُ (فَرِحَ) : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَرَزَيْنُ فِي كِتَابِهِ.

٢٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَصَدَّقَ بِهِ ; لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ» ". رَوَاهُ رَزَيْنُ.

٢٨٩٨ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ» ") : أَيُّ: بِذَلِكَ الطَّعَامِ يَعْنِي فَرَضًا وَتَقْدِيرًا أَوْ بِمُقْدَارِهِ (لَمْ يَكُنْ) : أَيُّ: التَّصَدَّقُ (لَهُ) : أَيُّ: لِدُنْيِهِ (كَفَّارَةٌ) : بِالنَّصْبِ خَيْرٌ وَلَهُ ظَرْفٌ لَعَوٍ فِي نُسخةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ، قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَالطَّعَامُ الْمُحْتَكِرُ لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَوَجَبَ أَنْ تُقَدَّرَ الْإِرَادَةُ فِيهِ مُبَالِغَةً، فَإِنَّ مَنْ نَوَى الْإِحْتِكَارَ هَذَا شَأْنُهُ فَكَيْفَ يَمُنْ فَعَلَهُ؟ " (رَوَاهُ رَزَيْنُ) : وَرَوَى ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظٍ: " «مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ» ".

١٤٠٨ [باب الإفلاس والإنظار]

[بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ]

[بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٢٨٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بَعِيْنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ]

فِي النَّهَايَةِ: أَفْلَسَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ أَوْ مَعْنَاهُ صَارَتْ دَرَاهِمُهُ فُلُوسًا، وَقِيلَ: صَارَ إِلَى حَالٍ يُقَالُ لَيْسَ مَعَهُ فُلُسٌ، وَالْإِنْظَارُ التَّأْخِيرُ وَالْإِمْهَالُ.

٢٨٩٩ - (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) : (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ) : أَيُّ: لَقِيَ (رَجُلٌ) : أَيُّ: عِنْدَ الْمُفْلِسِ (مَالَهُ بَعِيْنَهُ) : أَيُّ: بِذَاتِهِ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا لَكَ حِسًّا أَوْ مَعْنَى بِالتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِثْلُ الْهَبَةِ وَالْوَقْفِ (فَهُوَ) : أَيُّ: الرَّجُلُ (أَحَقُّ بِهِ) : أَيُّ: بِمَالِهِ (مِنْ غَيْرِهِ) : أَيُّ: مِنَ الْغُرَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالُكَ، وَعَعَدْنَا لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَالْأَخْذُ، بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ، فَحَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى الْعَقْدِ بِاخْتِيَارٍ، أَيْ إِذَا كَانَ اخْتِيَارُ اللَّبَائِعِ وَظَهَرَ لَهُ فِي مَدَّتِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَّ مُفْلِسٌ، فَلَا نُسَبُّ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْفَسْخَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ، فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ عَيْنَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَأَفْلَسَ بِالْبَاقِي أَخَذَ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا

بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ. قَضَى بِهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا نَعْلَمُ لَهَا مُحَالَفاً مِنَ الصَّحَابَةِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٩٠٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءً دَيْنُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرْمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ"». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٠٠ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ) : أَيُّ : بِآفَةِ (رَجُلٍ) : قَالَ الْأَكْمَلُ : هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (فِي عَهْدِ النَّبِيِّ) : أَيُّ : فِي زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي ثَمَارٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِأُصِيبَ (ابْتَاعَهَا) : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَحَقَهُ خُسْرَانٌ بِسَبَبِ إصَابَةِ آفَةٍ فِي ثَمَارٍ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَنْقُذْ ثَمَنَهَا (فَكَثُرَ دَيْنُهُ) : بِضَمِّ الْمُثَلَّةِ، أَيُّ : فَطَالَبَهُ الْبَائِعُ بِثَمَنِ ثَلَاثَةِ أَمْثَرَةٍ، وَكَذَا طَالَبَهُ بَقِيَّةُ غُرْمَائِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّيهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيُّ : لِأَصْحَابِهِ أَوْ لِقَوْمِ الرَّجُلِ (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) : أَيُّ : فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ) : أَيُّ : مَا تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ (وَفَاءً دَيْنُهُ) : أَيُّ : لِكَثْرَتِهِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرْمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ) : أَيُّ : بِالتَّوْزِيعِ عَلَى السَّوِيَّةِ (وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ) : أَيُّ : مَا وَجَدْتُمْ وَالْمَعْنَى لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا أَخْذُ مَا وَجَدْتُمْ وَالْإِمَالُ بِمُطَالَبَةِ الْبَاقِي إِلَى الْمَيْسَرَةِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ : "أَيُّ لَيْسَ لَكُمْ زَجْرُهُ وَحَبْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ إِفْلَاسُهُ. وَإِذَا ثَبَتَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ لَا يَجُوزُ حَبْسُهُ بِالذَّيْنِ بَلْ يَخْلَى وَيَمْهَلُ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذَهُ الْغُرْمَاءُ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ وَبَطَلَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيُونِكُمْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يُدَيْنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزَ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَجَاوِزَ عَنَّا. قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٢٩٠١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَيْنُ النَّاسَ») : أَيُّ : يُعَامِلُهُمْ بِالذَّيْنِ أَوْ يُعْطِيهِمْ دَيْنًا (فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ) : أَيُّ : لِخَادِمِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: "أَيُّ لِعَلَامِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى. " (إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا) : أَيُّ : فَقَبِيرًا (تَجَاوَزَ عَنْهُ) : أَيُّ : سَاحٍ فِي الْإِقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَقَبُولِ مَا فِيهِ نَقْصٌ يَسِيرٌ (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا) : قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "لَعَلَّ هُنَا بِمَعْنَى عَسَى، وَلِذَلِكَ أَتَى بِأَنَّ أَيُّ: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ، بَلْ يَتَجَاوَزُ (قَالَ) : أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَلَقِيَ) : أَيُّ: الرَّجُلُ (اللَّهُ) : أَيُّ مَاتَ (جَاوَزَ) : أَيُّ: عَفَا (عَنْهُ) : فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ: أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، ثُمَّ قَالَ: فَتَجَاوَزَ عَنْهُ؟ قُلْتَ: أَرَادَ الْقَائِلُ نَفْسَهُ وَلَكِنْ جَمَعَ الضَّمِيرَ إِرَادَةً أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ فَعَلٍ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ لِيَدْخُلَ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ لِلدَّاعِي أَنْ يَعْمَ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَخْصَّ نَفْسَهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى بِرَكَّتِهِمْ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: "فِي الْحَدِيثِ فَضْلٌ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالْوَضْعَ عَنْهُ إِمَّا كُلُّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَفَضْلُ الْمُسَامَحَةِ فِي الْإِقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ سَوَاءً عَنِ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ وَلَا يَحْتَقِرُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ فَلَعَلَّهُ سَبَبُ السَّعَادَةِ، وَفِيهِ جَوَازُ تَوَكُّلِ الْعَبِيدِ وَالْإِذْنِ لَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ، وَهَذَا قَوْلٌ مَنْ يَقُولُ: شَرَعَ مِنْ قَبْلُنَا شَرَعَ لَنَا هَذَا كَلَامُهُ، وَأَقُولُ: لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَحْسَنَهُ الشَّارِعُ وَفَرَّهْهُ فَهُوَ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

٢٩٠٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُخَيِّئَ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٩٠٢ - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَرِهِ) : أَيُّ أَحَبَّهُ وَأَعْجَبَهُ (أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ أَيْ يُخَلِّصَهُ (مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) : بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ الْكُرْبَةِ وَهِيَ الْحِنَةُ الشَّدِيدَةُ وَالْمَشَقَّةُ الْأَكِيدَةُ (فَلْيَنْفَسْ) : بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ فَلْيُخْرِجْ مُطَالِبَتَهُ (عَنْ مُعْسِرٍ) : أَيُّ: إِلَى مُدَّةٍ يَجِدُ مَالًا فِيهَا (أَوْ يَضَعُ) : بِالْجَزْمِ أَيْ يَحِطُّ وَيَتْرَكُ عَنْهُ أَيْ عَنِ الْمُعْسِرِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ.

فَائِدَةٌ: الْفَرَضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً إِلَّا فِي مَسَائِلَ، الْأُولَى: إِِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ مَنْدُوبٌ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ إِنْظَارِهِ الْوَاجِبِ. الثَّانِيَةُ: ابْتِدَاءُ السَّلَامِ أَفْضَلُ مِنْ جَوَابِهِ. الثَّلَاثَةُ: قَبْلَ الْوَقْتِ مَنْدُوبٌ أَفْضَلُ مِنَ الْوَضْعِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ فَرَضٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٠٣ - وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ ; أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٠٣ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا») : أَيُّ: أَهْلَ مَدْيُونًا فَقِيرًا (أَوْ وَضَعَ عَنْهُ) : أَيُّ: قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. («أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٠٤ - وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٠٤ - (وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ) : يَفْتَحَتَيْنِ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ») : أَيُّ: وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكَفَايَةِ أَوْ أَوْقَفَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: " الْمُرَادُ مِنْهُ الْكَرَامَةُ وَالْحِمَايَةُ عَنْ مَكَارِهِ الْمَوْقِفِ كَمَا يُقَالُ: فَلَانٌ فِي ظِلِّ فَلَانٍ أَيْ كَنَفِهِ وَرِعَايَتِهِ. " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالحَاكِمُ عَنْ بَرِيدَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ («مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدِّينُ، فَإِذَا حَلَّ الدِّينُ فَانْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ») .

٢٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " «اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْرًا لِحَاجَّتِهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٠٥ - (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) : أَيُّ: مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ: اسْتَقْرَضَ (بَكْرًا) : يَفْتَحُ مُوحَّدَةً وَسُكُونِ كَافٍ فَتًى مِنَ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْغَلَامِ مِنَ الْإِنْسَانِ (لِحَاجَّتِهِ) : أَيُّ: النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ) : أَيُّ: قِطْعَةٌ إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا) : يُقَالُ جَمَلٌ خَيْرٌ وَنَاقَةٌ خَيْرَةٌ أَيْ مُخْتَارَةٌ (رِبَاعِيًّا) : يَفْتَحُ الرَّاءُ وَتَخْفِيفُ الْبَاءِ وَالْيَاءِ، وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ حِينَ طَلَعَتْ رِبَاعِيَّتُهُ («فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً») : فِي شَرْحِ السُّنَنِ: فِيهِ مِنَ الْفَقْهِ جَوَازُ اسْتِسْلَافِ الْإِمَامِ لِلْفُقَرَاءِ إِذَا رَأَى بِهِمْ خَلَّةً وَحَاجَةً ثُمَّ يُؤَدِّيهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ قَدْ أُوصِلَ إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَثَبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَقْرَضَ شَيْئًا يَرُدُّ مِثْلَ مَا اقْتَرَضَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمِ أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمِ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ الْمِثْلِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَقْرَضَ شَيْئًا فَرَدَّ أَحْسَنَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ كَانَ

مُحْسِنًا وَيَحِلُّ ذَلِكَ لِلْمُقْرِضِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اخْتِذَ الزِّيَادَةَ سَوَاءً زَادَ فِي الصِّفَةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْعَدَدِ مِنْهُيٌّ عَنْهَا، وَحُجَّةُ أَصْحَابِنَا عُمُومُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَدَّ الْأَجُودِ فِي الْقَرْضِ أَوْ فِي الدِّينِ سُنَّةٌ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً؛ لِأَنَّ الْمُنْبِيَّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الْقَرْضِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ يُقَالَ: كَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجُودَ مِنَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ مَعَ أَنَّ النَّاطِرَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَى فِي الْقَضَاءِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ بَعِيرًا وَأَدَّاهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "اشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ" وَقِيلَ: إِنَّ الْمُقْتَرَضَ كَانَ بَعْضَ الْمُحْتَاجِينَ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ حِينَ جَاءَتْ وَأَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ، قَالَ: وَفِيهِ جَوَازُ إِقْرَاضِ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْخَلْفِ وَالسَّلَفِ، إِلَّا الْجَارِيَةَ لِمَنْ يَمْلِكُ وَطَافَهَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالْأَحَادِيثُ

الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ دَعْوَى النَّسَخِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، قَالَ أَكْبَلُ الدِّينِ: قِيلَ فِيهِ جَوَازُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَدَاءً بِقِيَمَةٍ مَا اشْتَرَى بِهِ الْبَعِيرَ إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ قَرْضًا. (رواه مسلم) : وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَزْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ بِلَفْظٍ "خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً".

٢٩٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، قَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: "اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". متفق عليه.

٢٩٠٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيُّ بَعِيرًا أَوْ قِيَمَتَهُ. وَفِي النَّهَايَةِ: تَقَاضَى أَيُّ طَالِبُهُ بِهِ وَارَادَ قَضَاءَ دَيْنِهِ. اهـ وَلَعَلَّهُ وَقَعَ التَّعَلُّلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ مِثْلَهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ثَمَنُهُ (فَأَغْلَظَ) : أَيُّ عَنَفَ الرَّجُلُ (فِي الْقَوْلِ لَهُ) : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْإِغْلَاطُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشْدِيدِ فِي الْمُطَالَبَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَدْحٌ فِيهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ كَافِرًا مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَيْرِهِمْ، قَالَ الْأَكْبَلُ: قِيلَ وَلَعَلَّ هَذَا التَّقَاضِي كَانَ مِنْ جَفَاةِ الْأَعْرَابِ أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَتَمَكَّنِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ (فَهَمَّ أَصْحَابُهُ) : أَيُّ: قَصَدُوا أَنْ يَزْجُرُوهُ وَيُؤْذُوهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُوا تَادِبًا مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَقَالَ: دَعُوهُ) : أَيُّ: اتْرُكُوهُ وَلَا تَزْجُرُوهُ (فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا) : قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا الدِّينُ ; أَيُّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ حَقٌّ فَمَاطَلُهُ، فَلَهُ أَنْ يَشْكُوهُ وَيَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَيُعَاتِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَقَالِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَشْدِيدِ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى الْمُدْيُونِ بِالْقَوْلِ يَعْنِي بِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لِسَانُهُ وَيَنْسَبَ إِلَى الظُّلْمِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، إِذَا تَحَقَّقَ مِنْهُ الْمُطَالَةُ وَالْمُدَافَعَةُ مِنْ غَيْرِ مُلَاطِفَةٍ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قَدْ يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِمَّنِي هَذَا عَلَى حَدِيثِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ"، وَلَعَلَّهُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ} [النساء: ١٤٨] (وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ قَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) لِأَنَّ بَعِيرَهُ كَانَ صَغِيرًا حَقِيرًا وَالْمَوْجُودُ كَانَ رِبَاعِيًا خِيَارًا (قَالَ: اشْتَرَوْهُ) : أَيُّ: وَلَوْ كَانَ أَحْسَنَ مِنْ سِنِّهِ (فَأَعْطَوْهُ فَإِنْ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ بِالمُهْمَلَةِ وَالتَّوْنِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ كَمَا قَدَّه بِهِ عَبْدُ الْغَنِيِّ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَجَلُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَيْنِ لَمْ أُخْبِرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلُهُ، وَلَا يَزِيدُهُ

شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَالَطُهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ تَمَرًا إِلَى أَجَلٍ فَأَعْطَيْتُهُ التَّمَرِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَيْصِهِ وَرَدَّائِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ثُمَّ قُلْتُ: أَلَا تَقْضِيَنِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي فَوَاللَّهِ إِنَّكَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُطْلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَدُوِّ اللَّهِ، أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَسْمَعُ، فَوَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَحَازِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتَوَدَّةٍ وَتَبَسُّمٍ ثُمَّ قَالَ: أَنَا وَهُوَ كَمَا أَخُوجُ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحَسَنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحَسَنِ التَّبَاعَةِ، أَذْهَبَ بِهِ يَا عُمَرُ فَأَقْضِيَهُ وَزِدَهُ عَشْرِينَ صَاعًا مَكَانَ مَا رُمْتَهُ، فَقَعَلَ فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ كُلُّ عِلَامَاتِ النُّبُوَّةِ قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَيْنِ لَمْ أُخْبَرْهُمَا: يَسِيقُ حِلْمَهُ جَهْلَهُ وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ إِلَّا حِلْمًا فَقَدْ اخْتَبَرْتُهُمَا، فَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيًّا. .

وَقَدْ وَقَعَ أَغْرَبُ مِنْ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَايَةِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ وَنَهَايَةِ صَبْرِهِ وَحِلْمِهِ عَلَى الْأَذَى فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْ جَفَاءٍ مَنْ يُرِيدُ تَأْلُفَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْمَالِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً. قَالَ أَنَسٌ: فَظَنَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثَرْتُ فِيهِ حَاشِيَةَ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَرُّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحَكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا ثُمَّ قَامَ فَقُمْنَا حِينَ قَامَ فَظَنَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ حُمْرَ رَقَبَتِهِ وَكَانَ رِدَاءٌ خَشِينًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: احْمِلْنِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُنِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا " وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " لَا " وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " لَا " لَا أَحْمِلُكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَذْبَتِكَ الَّتِي جَذَبْتَنِي، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا أَقِيدُكَهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ تَمَرًا، أَوْ عَلَى الْآخَرِ شَعِيرًا. . وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الشِّفَاءِ أَنَّهُ جَذَبَهُ بِإِزَارِهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ.

٢٩٠٧ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ". . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٠٧ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ) : أَيُّ: تَأْخِيرُهُ أَدَاءَ الدَّيْنِ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتٍ (ظُلْمٌ) : فَإِنَّ الْمَطْلَ مَنَعُ أَدَاءٍ مَا اسْتَحَقَّ أَدَاؤُهُ وَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الْمُتَمَكِّنِ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى الْإِمْكَانِ ذَكَرَهُ النَّوِيُّ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيلَ يَفْسُقُ بِمَرَّةٍ وَتَرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَقِيلَ إِذَا تَكَرَّرَ وَهُوَ الْأَوَّلَى (فَإِذَا أُتْبِعَ) : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ الْقَطْعِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُشْنَةِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْمُوحِدَةِ، وَفِي نُسَخَةٍ بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُضْمُومَةِ، أَيُّ جَعَلَ تَابِعًا لِلْغَيْرِ بِطَلَبِ الْحَقِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ) : بَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ فَهَمْزٍ، وَفِي نُسَخَةٍ بِالْإِدْغَامِ، أَيُّ غَنِيٍّ. فِي النَّهَائَةِ: الْمَلِيُّ بِالْهَمْزَةِ: الثِّقَةُ الْغَنِيُّ وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ فِيهِ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (فَلْيَتَّبِعْ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْمُوحِدَةِ، وَفِي نُسَخَةٍ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوحِدَةِ أَيُّ فَلْيَحْتَلْ يَعْنِي فَلْيَقْبَلِ الْحَوَالَةَ يُقَالُ: أُتْبِعَ فُلَانٌ فُلَانًا بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: أُحِيلَ عَلَيْهِ وَاتَّبَعَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ أَيُّ مَشَى خَلْفَ أَحَدٍ وَاقْتَدَى بِهِ، وَفِي الْمَغْرِبِ: أَتْبَعْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَتَبِعَهُ جَعَلْتَهُ تَابِعًا وَحَمَلْتَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَاللُّغَةِ كَمَا قَالَ النَّوِيُّ إِسْكَانَ الْمُشْنَةِ فِي أُتْبِعَ، وَفِي فَلْيَتَّبِعْ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ مِثْلَ إِذَا عُلِمَ فَلْيَعْلَمْ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا أُتْبِعَ فَبِضْمِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّاءِ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا فَلْيَتَّبِعْ فَلَا أَكْثَرَ عَلَى التَّخْفِيفِ،

وَقَدَّهٖ بَعْضُهُم بِالتَّشْدِيدِ وَالْأَوَّلُ أَجُودُ، وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَةِ بِالسُّكُونِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالتَّشْدِيدِ فِي الثَّانِي، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ فِيهِمَا، وَخَطَأَ الْخَطَّابِيُّ التَّشْدِيدَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلذَّنْبِ، وَقِيلَ: لِلْإِبَاحَةِ، وَقِيلَ: لِلْوُجُوبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

٢٩٠٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ دِينَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ نَخْرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: " يَا كَعْبُ " قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دِينَكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ " قُمْ فَاقْضِهِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٠٨ - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ) : بَفَتْحٍ مُهْمَلَةٍ فَسُكُونِ (دِينَ لَهُ عَلَيْهِ) : أَيِ طَلَبَ كَعْبٌ قَضَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدَرٍ (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيِ فِي زَمَانِهِ (فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا) : جَمْعِيَّةُ الْأَصْوَاتِ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَلَيْسَ مِنْ قِيلٍ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا كَمَا يُتَوَهَّمُ إِذِ الْمَعْنَى أَصْوَاتُ كَلِمَاتِهِمَا وَأَقْوَاهُمَا (حَتَّى سَمِعَهَا) : أَيِ أَصَوَاتِهِمَا (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وَحَتَّى غَايَةَ الِارْتِفَاعِ. وَهُوَ أَيِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي بَيْتِهِ) : جُمْلَةً حَالِيَةً (نَخْرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيِ مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِمَا وَمُقْبِلًا عَلَيْهِمَا (حَتَّى كَشَفَ) : أَيِ: إِلَى أَنْ رَفَعَ (سِجْفَ حُجْرَتِهِ) : أَيِ سُتْرَتِهَا، وَهُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَإِسْكَانِ الْجِيمِ لُعْتَانٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; وَهُوَ السِّتْرُ وَقِيلَ أَحَدُ طَرَفِي السِّتْرِ، وَقَالَ الدَّوْدِيُّ: السِّجْفُ الْبَابُ وَقِيلَ: لَا يُسَمَّى سِجْفًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُشَقُوقَ الْوَسْطِ كَالْمِصْرَاعَيْنِ (وَنَادَى) : أَيِ رَسُولُ اللَّهِ (كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: يَا كَعْبُ) : اسْتِثْنَاءُ لِبَيَانِ النَّدَاءِ (قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) : وَالْمَقْصُودُ مِنَ النَّدَاءِ التَّوَجُّهُ لِقَبُولِ الْخِطَابِ (فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ) : أَيِ أَبْرَثَهُ النِّصْفَ (مِنْ دِينَكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ) : أَيِ امْتَثَلْتُ أَمْرَكَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) : فِيهِ مُبَالِغَةٌ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ (قَالَ) : النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنِ أَبِي حَدَرٍ (قُمْ فَاقْضِهِ) : أَيِ الشَّطْرَ الثَّانِي وَفِي نُسْخَةٍ بِهِاءِ السَّكْتِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ لَا يَجْتَمِعُ الْخَطُّ وَالتَّأْجِيلُ، قَالَ الطَّبَّيُّ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَالشَّفَاعَةُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْخُصُومِ، وَحَسَنُ التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمْ، وَقَبُولُ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَجَوَازُ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْإِشَارَةِ وَإِقَامَتِهَا مَقَامَ الْقَوْلِ ; لِقَوْلِهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، (فَإِنْ) فِي الْحَدِيثِ مَفْسِرَةٌ لِأَنَّ فِي الْإِشَارَةِ مَعْنَى الْقَوْلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٠٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا فَصَلِّ عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَصَلِّ عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثَةٍ. فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دِينِهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ. . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٠٩ - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا) : أَيِ: جَالِسِينَ أَوْ ذَوِي جُلُوسٍ (عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ) : بَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا (فَقَالُوا) : أَيِ: أَوْلِيَائُهَا أَوْ أَصْحَابُهُ (صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) : أَيِ حَقُّ مَالِيٍّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ (فَقَالُوا: لَا فَصَلِّ عَلَيْهَا) : أَيِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَفِي نُسْخَةٍ عَلَيْهِ («ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَصَلِّ عَلَيْهَا ») : وَفِي نُسْخَةٍ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ إِيْذَانُ بِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَلْهَمَهُ بِأَنَّ مَا تَرَكَهُ فِيهِ دَيْنُهُ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ اهـ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ السُّؤَالِ أَنَّهُ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا يَفِي بِدِينِهِ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَجَابُوا بِنَعَمْ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ كَوْنَ الْمِقْدَارِ الْمَسْطُورِ أَزِيدَ مِنَ الدِّينِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ نَوْعًا مِنْ أَسْلُوبِ الْحَكِيمِ (ثُمَّ أَتَى بِثَالِثَةٍ) : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِتْيَانُ الْجِنَازَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَيَّامٍ وَمَجَالِسٍ وَجَمْعَهَا الرَّأْيُ فِي الرَّوَايَةِ لِتَبْيِينِ الدَّرَايَةِ (فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دِينَ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) : أَيُّ: يَفِي بِدِينِهِ (قَالُوا: لَا) : يُحْتَمَلُ احْتِمَالَانِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرَكْ شَيْئًا أَصْلًا، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا لَكِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ. (قَالَ: صَلُّوا) : أَيُّ: أَنْتُمْ (عَلَى صَاحِبِكُمْ) : فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَغَيْرُهُ: "وَأَمْتَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ وَفَاءً؛ إِمَّا لِلتَّحْذِيرِ عَنِ الدِّينِ، وَالزَّجْرِ عَنِ الْمُمَاطَلَةِ، وَالتَّقْصِيرِ فِي الْأَدَاءِ، أَوْ كَرَاهَةٍ أَنْ يَوْقِفَ دُعَاؤُهُ بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَمَظَالِمِهِمْ.

(قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دِينِهِ) : فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَيِّتِ سِوَاءَ تَرَكَ وَفَاءً أَوْ لَمْ يَتْرَكْ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يَصِحُّ الضَّمَانُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْلَفْ وَفَاءً وَبِالِاتِّفَاقِ لَوْ ضَمَّنَ عَنْ حَرٍّ مُعْسِرٍ دِينَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ عَلَيْهِ الدِّينُ كَانَ الضَّمَانُ بِحَالِهِ فَلَمَّا لَمْ يَنَافِ مَوْتُ الْمُعْسِرِ دَوَامَ الضَّمَانِ لَا يَنُفِي ابْتِدَاءُهُ"، قَالَ الطَّبِيُّ: "وَأَتَمَّسَكَ بِالْحَدِيثِ أَوَّلَى مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ"، وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: "تَمَسَّكَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي أَنَّهُ تَصَحُّ الْكِفَالَةُ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَتْرَكْ مَالًا وَعَلَيْهِ دِينَ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَصَحَّ الْكِفَالَةُ لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَصَحُّ الْكِفَالَةُ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ لِأَنَّ الْكِفَالَةَ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ كِفَايَةٌ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ وَالْكَفَالَةُ بِالْدَيْنِ السَّاقِطِ بَاطِلَةٌ، وَالْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارًا بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ، فَإِنْ لَفَظَ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْشَاءَ فِي الْكِفَالَةِ سِوَاءً، وَلَا عُمُومَ لِحَاكِيَةِ الْفِعْلِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَعْدًا لَا كِفَالَةً، وَكَانَ امْتِنَاعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِيُظْهِرَ لَهُ طَرِيقَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَلَمَّا ظَهَرَ صَلَّى عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩١٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا») : أَيُّ: مَنْ اسْتَقْرَضَ احتِجَاجًا وَهُوَ يَقْصِدُ أَدَاءَهُ وَيَجْتَهِدُ فِيهِ (أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ) : أَيُّ: أَعَانَهُ عَلَى أَدَائِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ أَرْضَى خَصْمَهُ فِي الْعُقْبَى (وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا) : أَيُّ: وَمَنْ اسْتَقْرَضَ مِنْ غَيْرِ احتِجَاجٍ وَلَمْ يَقْصِدْ أَدَاءَهُ (أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) : أَيُّ: لَمْ يَعْنِهِ وَلَمْ يُوسِّعْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ بَلْ يَتْلَفُ مَالَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِتْلَافَ مَالِ مُسْلِمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَكِنْ بِدُونِ لَفْظِ "عَلَيْهِ"، قِيلَ: يَعْنِي أَتْلَفَ أَمْوَالَهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَتْلَفَهُ لِأَنَّ إِتْلَافَ الْمَالِ كِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ لِيُزِيدَ زَجْرَهُ فَإِنَّ مَعْنَى أَتْلَفَهُ أَهْلَكَهُ ثُمَّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْجَزَائِيَّةُ وَكَذَا الْأَوَّلَى جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا وَمَعْنَى وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِِنْشَاءً مَعْنَى بِأَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الدُّعَاءِ لَهُ.

٢٩١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ - يَكْفِرُ اللَّهُ عَنْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ"، فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ: "نَعَمْ إِلَّا الدِّينَ كَذَلِكَ قَالَ جَبْرِيلُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩١١ - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ) : بِتَكَرُّرٍ قَالَ فِي نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ، أَيُّ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ (رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) : أَيُّ:

أَخْبَرَنِي (إِنْ قُتِلْتُ) : أَيُّ: اسْتَشْهَدْتُ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيُّ: فِي نُصْرَةِ دِينِهِ وَمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِ (مُحْتَسِبًا) : أَيُّ: طَالِبًا لِلْمُثُوبَةِ لَا قَصْدًا لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ (مُقْبِلًا) : أَيُّ عَلَى الْعَدُوِّ (غَيْرَ مُدِيرٍ) : حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ مُقَرَّرَةٌ لِمَا يَرَادُ فِيهَا نَحْوُهُ فِي الصِّفَةِ، قَوْلُكَ أَمْسَ الدَّابِرُ لَا يَعُودُ (يَكْفُرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ) : بِحَذْفِ حَرْفِ الاسْتِفْهَامِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ) : أَيُّ: وَلَّى عَنِ الْمَجْلِسِ (نَادَاهُ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا الدِّينَ) : مُسْتَثْنَى مِمَّا تَقَرَّرَهُ نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُهُ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ، أَيُّ: نَعَمْ يَكْفُرُ اللَّهُ خَطَايَاكَ إِلَّا الدِّينَ. وَالدِّينُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْخَطَايَا فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ؟ وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيُّ لَكِنَّ الدِّينَ لَمْ يَكْفَرْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ فَإِذَا أَدَّى أَوْ أَرْضَى الْخَصْمَ خَرَجَ عَنِ الْعَهْدَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَيُّ إِلَّا خَطِيئَةُ الدِّينِ وَجُعِلَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: ٨٨ - ٨٩] فَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ إِفْرَادَ جِنْسِ الْخَطِيئَةِ قِسْمَانِ: مُتَعَارَفٌ، وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ، فَيَخْرُجُ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَحَدُ قِسْمَيْهِ مُبَالَعَةً فِي التَّحْذِيرِ عَنِ الدِّينِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمُمَاطَلَةِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْأَدَاءِ (كَذَلِكَ قَالَ جَبْرِيلُ) : أَيُّ: هَذَا الْاسْتِثْنَاءُ. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَحُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ، وَعَلَى أَنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يُلْقِيهِ أَشْيَاءَ سِوَى الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩١٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٩١٢ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ») : أَيُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ (إِلَّا الدِّينَ) : أَرَادَ حُقُوقَ الْأَدَمِيِّينَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ فَإِنَّهَا لَا تُعْفَى بِالشَّهَادَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَاحِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قِيلَ هَذَا فِي شُهَدَاءِ الْبَرِّ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبُ كُلُّهَا وَالِدِّينَ» " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ.

٢٩١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّعِ عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ قِضَاءً؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَامَ فَقَالَ: أَنَا أَوَّلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَوَقَّعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ قِضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَّثِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩١٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّعِ) : أَيُّ: بِالْمِيتَةِ (عَلَيْهِ الدِّينُ) : جَمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَسَأَلَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ قِضَاءً) : أَيُّ: مَا يَقْضَى بِهِ دِينُهُ (فَإِنْ حَدَّثَ) : بِصِبْغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: أَخْبَرَ (أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى) : أَيُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (وَإِلَّا) : يَحْتَمِلُ احْتِمَالَانِ (قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا) : أَيُّ: أَنْتُمْ (عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ) : أَيُّ: الْفُتُوحَاتِ الْمَالِيَّةِ (قَامَ) : أَيُّ: خَطِيبًا (فَقَالَ: أَنَا أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : وَالحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] ، أَيُّ: أَوَّلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَلِذَا أُطْلِقَ وَلَمْ يَقْدَرْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَحُكْمُهُ أَنْفَذَ عَلَيْهِمْ مِنْ حُكْمِهَا، وَحَقُّهُ أَثَرُ لَدَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهَا، وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ أَقْدَمَ مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ شَفَقَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمْ أَحَقُّ وَآخَرَى مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ الْغَنِيمَةُ يَكُونُ هُوَ أَوَّلَى بِقِضَاءِ دِينِهِمْ (فَمَنْ تَوَقَّعَ) : مُسَبَّبٌ عَمَّا قَبْلَهُ، أَيُّ: فَمَنْ مَاتَ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَرَكَ دِينًا) : أَيُّ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ (فَعَلِيَ قِضَاؤُهُ) : أَيُّ قِضَاءُ دِينِهِ («وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَّثِهِ») : أَيُّ بَعْدَ قِضَاءِ دِينِهِ. قِيلَ: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْضِي مِنْ مَالِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقِيلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَقِيلَ كَانَ هَذَا الْقِضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَقِيلَ كَانَ تَبَرُّعًا وَالْقَوْلَانِ مُتَفَرِّعَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ. (مُتَّفَقٌ

عليه .

(الفصل الثاني)

٢٩١٤ - عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرْقِيِّ قَالَ: «جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ .

(الفصل الثاني)

٢٩١٤ - (عَنْ أَبِي خَلْدَةَ) : بَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ تَابِعِيٌّ مِنَ الثَّقَاتِ (الزُّرْقِيُّ) : بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهُ قَافٌ نَسَبَةٌ إِلَى بَنِي زُرَيْقٍ بَطْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ) : أَيُّ: لِأَجْلِ صَاحِبٍ (لَنَا قَدْ أَفْلَسَ) : أَيُّ: وَبِيَدِهِ مَتَاعٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يُعْطِهِ تَمَنُّهُ (قَالَ) : أَيُّ: أَبُو هُرَيْرَةَ (هَذَا الَّذِي) : أَيُّ: هَذَا مِثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي أَوْ هَذَا الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ الَّذِي (قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ثُمَّ فَسَّرَ الشَّأْنَ بِقَوْلِهِ («أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ») : قَالَ الْأَشْرَفُ: " لَمْ يَرِدْ فِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِعَيْنِهِ إِنَّمَا أَرَادَ قَضَى فِيمَنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ مِنَ الْإِفْلَاسِ " قَالَ الطَّبِيُّ: " يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ إِنْخَ ; لِأَنَّهُ بَيَّنَّ لِلْأَمْرِ الْمُبْهَمِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِثْنَاءِ وَيُعْضِدُهُ قَوْلُهُ أَيْضًا جِئْنَا فِي صَاحِبٍ لَنَا، أَيُّ: فِي شَأْنٍ صَاحِبٍ لَنَا، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِعَيْنِهِ، ثَانِي مَفْعُولِي وَجَدَ أَيُّ عِلْمٍ فَيَكُونُ حَالًا أَيُّ صَادَفَهُ حَاضِرًا بِعَيْنِهِ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِفْلَاسِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٢٩١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَاحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٩١٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ) : أَيُّ رُوحُهُ (مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ) : أَيُّ مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ (حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ) : بِالْبِنَاءِ لِلْجَهْلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَظْفَرُ بِمَقْصُودِهِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، أَوْ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعَالِيَةِ، أَوْ فِي زُمْرَةِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي ; يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ لَا تَجِدُ رُوحَهُ اللَّذَّةَ مَا دَامَ عَلَيْهِ الدِّينُ. ثُمَّ قِيلَ: الدَّائِنُ الَّذِي يُجْبَسُ عَنِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَقَعَ الْقِصَاصُ هُوَ الَّذِي صَرَفَ مَا اسْتَدَانَهُ فِي سَفَهٍ أَوْ سَرَفٍ وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَانَهُ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ كَفَاقَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُجْبِسُهُ عَنِ الْجَنَّةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ; لِأَنَّ السُّلْطَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ يَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِإِرْضَاءٍ خُصَمَائِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهَ مَرْفُوعًا: «أَنَّ الدَّائِنَ يَقْتَصُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ تَدَنَّ فِي ثَلَاثٍ خِلَالَ أَيِّ خِصَالٍ ; رَجُلٌ تَضَعُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ لِيَتَّقَى بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ الْمُسْلِمُ فَلَا يَجِدُ مَا يَجْهَرُ إِلَّا الدِّينَ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ» فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَاحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَفِي نُسْخَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

٢٩١٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَاحِبُ الدِّينِ مَأْسُورٌ بِدِينِهِ يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

٢٩١٦ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الدِّينِ مَأْسُورٌ) : أَيُّ مُقِيدٌ مَحْبُوسٌ (بِدِينِهِ يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ تَعْبَهُ وَعَذَابُهُ مِنَ الْوَحْدَةِ لَا يَرَى أَحَدًا يَقْضِي عَنْهُ وَيُخْلِصُهُ مِنْ قَضَاءِ دِينِهِ، فَإِنَّهُ يَعْذَبُ

بِالْوَحْدَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عَهْدَةِ الدِّينِ بِأَنْ يَدْفَعَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ الدِّينِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ أَوْ يُوضَعَ مِنْ ذُنُوبِ مُسْتَحِقِّهِ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ أَوْ يَرْضَى اللَّهُ خَصَمَهُ مِنْ فَضْلِهِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ) : رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَابْنُ التَّجَارِ بِلَفْظٍ " «صَاحِبُ الدِّينِ مَأْسُورٌ بِدِينِهِ فِي قَبْرِهِ يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الْوَحْدَةَ» "، وَرَوَى الدَّبْلِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: " «صَاحِبُ الدِّينِ مَغْلُولٌ فِي قَبْرِهِ لَا يَفْكُهُ إِلَّا قَضَاءُ دِينِهِ» " فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ فِي قَبْرِهِ فِي حَدِيثِ الْأَصْلِ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْصُوبًا بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٢٩١٧ - وَرَوَى «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَاتَى غُرْمَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ كُلَّهُ فِي دِينِهِ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ» " مُرْسَلٌ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ إِلَّا فِي الْمُنتَقَى.

٢٩١٧ - (وَرَوَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ) : مُضَارِعُ آدَانَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَابِ الْإِفْتِعَالِ ; أَيْ يَأْخُذُ الدِّينَ. قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: هُوَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ افْتِعَالٌ مِنْ دَانَ فَلَانَ يَدِينُ دِينًا إِذَا اسْتَقْرَضَ وَصَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ دَائِنٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَنَّا وَقَدْ ... نَرَى مَصَارِعَ قَوْمٍ لَا يَدِينُونَ ضِيْعًا

(فَاتَى غُرْمَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ طَالِبِينَ دِيُونَهُمْ (فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ) : أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ (فِي دِينِهِ) : أَيْ لِقَضَاءِ دِينِهِ (حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ) : أَيْ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ قَافِيَةِ الْإِرْسَالِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ بَيْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالٍ مُعَاذٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ حَبَسَهُ أَوْ كَلَفَهُ ذَلِكَ أَوْ طَالَبَهُ بِالْأَدَاءِ فَامْتَنَعَ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُحْبَسَ بِهَا حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ فِيهَا إِذْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَقُولُ: لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ الْبَيْعَ كَانَ إِجْبَارًا مِنْ غَيْرِ رِضَا مُعَاذٍ مَعَ أَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُعْتَصِدٌ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّصِلِ الْآتِي. وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ: بِأَنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَا احْتِجَاجَ بِهِ عِنْدَنَا، لَكِنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْمُرَاسِيلَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ مَالِ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرْمَاءِ (هَذَا) : أَيْ قَوْلُهُ وَرَوَى إِلَى قَوْلِهِ مُرْسَلٌ (لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ) : أَيْ فِي صِحَاحِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهَا (إِلَّا فِي الْمُنتَقَى) : وَهُوَ كِتَابُ لَوْاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ.

٢٩١٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يَمْسِكُ شَيْئًا فَلَمَّا يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ فَاتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرْمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكَوا لِأَحَدٍ لَتَرَكَوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ» . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ مُرْسَلًا.

٢٩١٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ) : قَالَ الطَّبْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا حِكَايَةُ لَفْظٍ مَا فِي كِتَابِ الْمُنتَقَى لِأَنَّ التَّيْمِيَّ أَوْرَدَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السُّنَنِ الَّتِي طَالَعَهَا لَكِنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُنتَقَى فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ لَمْ يُورَدْهُ صَاحِبُ الْمُنتَقَى فِي كِتَابِهِ اهـ. فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كِتَابَةً وَعَنْ بِالْحَبْرِ لَا بِالْحُمْرَةِ فَتَأْمَلْ (قَالَ) : أَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورُ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَنْصَارِي يُعَدُّ فِي تَابِعِيِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا) : أَيْ قَوِيًّا مُتَحِمًّا صَبُورًا (سَخِيًّا) : أَيْ جَوَادًا كَرِيمًا شُكُورًا (وَكَانَ لَا يَمْسِكُ شَيْئًا) : مُبَالِغَةٌ فِي سَخَائِهِ (فَلَمَّا يَزَلْ يَدَّانُ) : أَيْ يَسْتَدِينُ (حَتَّى أَغْرَقَ) : أَيْ هُوَ (مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ فَاتَى) : أَيْ هُوَ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ) : أَيْ النَّبِيُّ (لِيُكَلِّمَ غُرْمَاءَهُ) : أَيْ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِ (فَلَوْ تَرَكَوا لِأَحَدٍ) : الْفَاءُ مُرْتَبَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، أَيْ كَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُرْمَاءَهُ لِأَنَّ يَتَرَكَوا الْمَطَالِبَةَ لَهُ فَلَمْ يَتَرَكَوا وَلَوْ تَرَكَوا لِأَحَدٍ (لَتَرَكَوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وَفِيهِ أَنَّ طَلَبَهُ كَانَ طَلَبَ شَفَاعَةٍ ; لَا طَلَبَ إِجَابٍ وَإِلَّا لَمْ يَسْعَهُمْ إِلَّا التَّرُّكُ (فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَسَلَّمَ) : لَهُمْ أَيْ لِأَجْلِهِمْ (مَالَهُ) : أَيْ مَالٌ مُعَاذٌ أَيْ بِاخْتِيَارِهِ وَأَمْرٍ طَلَبَهُ أَوْ جَبْرًا بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ (حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ مُرْسَلًا) : أَيْ صُورَةً وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ، وَيَحْتَمِلُ مِنْ غَيْرِهِ (وَعَنِ الشَّرِيدِ) : بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: يَوْزَنُ الطَّوِيلُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ: شَرِيدُ بْنُ سُؤَيْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَيُقَالُ أَنَّهُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَعِدَادُهُ فِي الثَّقِيفِ، وَقِيلَ يُعَدُّ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ وَحَدِيثُهُ فِي الْمَجَازِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ.

٢٩١٩ - عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ» " قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَحِلُّ عِرْضُهُ وَيُغْلَظُ لَهُ، وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ.

٢٩١٩ - وَعَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَ الْوَاجِدِ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ مَطْلُ الْغَنِيِّ الْقَادِرِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ لَوَيْتِ حَقَّهُ إِذَا دَفَعْتُهُ، وَالْوَاجِدُ الْغَنِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ وَجَدَ فِي الْمَالِ وَجَدًا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّهَا وَسُكُونِ الْجِيمِ وَجَدَةً أَيْ اسْتَغْنَى (يُحِلُّ عِرْضَهُ) : بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، أَيْ يَجْعَلُ طَعْنَ عِرْضِهِ حَلَالًا (وَعُقُوبَتُهُ) : أَيْ حَبْسُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَحِلُّ عِرْضُهُ يَغْلَظُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمُفْتُوحَةِ أَيْ يَغْلَظُ الْقَوْلُ (لَهُ) : قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: أَيْ يَلَامُ وَيَنْسَبُ إِلَى الظُّلْمِ وَيَعِيرُ بِأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِلْوَاجِدِ وَالْمَجْرُورُ لِيُغْنِيَ عُقُوبَةُ الْوَاجِدِ حَبْسَهُ لِأَجْلِ مَطْلِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

٢٩٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: " هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: " نَعَمْ "، قَالَ: " هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ؟ "، قَالُوا: " لَا " قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. " قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. " وَفِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ، وَقَالَ: «فَكَ اللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَّكَتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

٢٩٢٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ جِيءَ (بِجَنَازَةٍ) : فِي النَّهَايَةِ هِيَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ الْمَيِّتُ وَقِيلَ: بِالْكَسْرِ السَّرِيرُ وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ أَهْدَ فَالْفَتْحُ أَوْلَى لِقَوْلِهِ (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا) : فَإِنَّ الضَّمِيرَ لِلْجَنَازَةِ وَأُرِيدَ بِهَا الْمَيِّتُ عَلَى الْأَوَّلِ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ، وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ السَّرِيرُ فَقَطُّ فَفِيهِ مَجَازٌ إِذْ ذُكِرَ الْمَحَلُّ وَأُرِيدَ بِهِ الْحَالُ (فَقَالَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَهُ) : أَيْ لِلدَّيْنِ (مِنْ وَفَاءٍ؟) : مِنْ زَائِدَةٍ لِأَنَّهَا فِي سِيَاقِ الْإِسْتِفْهَامِ ; أَيْ هَلْ تَرَكَ مَا يُؤَيِّ بِهِ دَيْنَهُ (قَالُوا: " لَا " قَالَ: صَلُّوا) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ قَالَ: فَصَلُّوا (عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: عَلَيَّ دَيْنُهُ) : أَيْ وَفَاؤُهُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَتَقَدَّمَ) : أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ) : أَيْ دُونَ لَفْظِ (وَقَالَ) : أَيْ لَعَلِّي خَيْرًا أَوْ دُعَاءً (فَكَ اللَّهُ رِهَانَكَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ أَبْرَأَ رَقَبَتِكَ (مِنَ النَّارِ) : أَيْ بِالْعَفْوِ عَنْ مُسِيئَتِكَ (كَمَا فَكَّكَتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ) .

قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: فَكَ الرِّهْنُ تَخْلِيصُهُ، وَفَكَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ أَيْ السَّعْيُ فِيمَا يُعْتَقُّهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرِّهَانُ جَمْعُ رَهْنٍ يُرِيدُ أَنَّ نَفْسَ الْمَدِينِ مَرْهُونَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدَيْنِهِ كَمَا هِيَ فِي الدُّنْيَا مَحْبُوسَةٌ وَالْإِنْسَانُ مَرْهُونٌ بِعَمَلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } [المدثر: ٣٨] أَيْ مُقِيمٌ فِي جَزَاءِ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَهَا سَعْيٌ فِي تَخْلِيصِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ عَمَّا كَانَ مَأْسُورًا بِهِ مِنَ الدَّيْنِ دَعَا لَهُ بِتَخْلِيصِ اللَّهِ نَفْسَهُ عَمَّا تَكُونُ مَرْهُونَةً بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ (لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ الرِّهَانَ بِصِغَةِ الْجَمْعِ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ رَهْنٌ بِمَا كَسَبَ أَوْ لِأَنَّهُ اجْتَرَحَ الْإِثَامَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَرَهْنُهَا نَفْسُهُ رَهْنًا بَعْدَ رَهْنٍ. (رَوَاهُ

في شرح السنة .

٢٩٢١ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالَّذِينَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٩٢١ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ) : أَيُّ: مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ» ") عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ أَيْ مُتَبَرِّئٌ وَمُتَخَلِّصٌ (" مِنَ الْكِبْرِ ") : قِيلَ: هُوَ بَاطِلُ الْحَقِّ بِأَنْ لَا يَقْبَلَهُ وَأَنْ يُحَقِّرَ النَّاسَ فَلَا يَرَاهُمْ شَيْئًا (" وَالْغُلُولُ ") بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِي النَّهَايَةِ: هِيَ الْخِيَانَةُ فِي الْمَغْنَمِ وَالسَّرَقَةُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَسَمِيَتْ غُلُولًا لِأَنَّ الْأَيْدِي مِنْهَا مَغْلُولَةٌ أَيُّ: مَمْنُوعَةٌ مَجْعُولٌ فِيهَا غُلٌّ (" وَالَّذِينَ ") ضَمُّهُ مَعَ أَقْبَحِ الْجَنَائِيَّاتِ وَأَشْنَعَ السَّيِّئَاتِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمَا وَهُوَ دِينَ لَزِمَهُ بِإِخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَنْوَ أَدَاءً (" دَخَلَ الْجَنَّةَ ") : أَيُّ مَعَ الْفَائِزِينَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٢٩٢٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً» " . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٩٢٢ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ» : خَبَرٌ إِنَّ أَيُّ: يَلْقَى اللَّهُ (" بِهَا ") : أَيُّ: بِأَعْظَمِ الذُّنُوبِ (" عَبْدٌ ") فَاعِلٌ يَلْقَى (" بَعْدَ الْكِبَرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ") بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ (" أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ ") بَدَلٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ فَإِنَّ لِقَاءَ الْعَبْدِ رَبَّهُ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَئِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ مَوْتُ الرَّجُلِ (" وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ") اسْتِقَامَ. وَرَجُلٌ مُظْهِرٌ أَقِيمَ مَقَامِ ضَمِيرِ الْعَبْدِ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْعَبْدِ أَوَّلًا اسْتِبْعَادُ مُلَاقَاةِ مَالِكِهِ وَرَبِّهِ بِهَذَا الشَّيْنِ، ثُمَّ إِعَادَتُهُ بِلَفْظِ رَجُلٍ وَتَكْبِيرُهُ تَحْقِيرًا لِشَأْنِهِ وَتَوْهِينًا لِأَمْرِهِ.

قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مِنْهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ: " «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ» ، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكِبَرِ فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ؟ قُلْتَ: قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالِغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوْقِيًا عَنِ الدِّينِ وَهَذَا مُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهِ أَهْ وَجْهَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌ وَقَوْلُهُ: (" لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً ") صِفَةُ لِدَيْنٍ أَيْ لَا يَتْرُكُ لِذَلِكَ الدِّينِ مَالًا يَقْضَى بِهِ، وَفِيهِ التَّحْذِيرُ عَنْ كَثْرَةِ التَّدْبِيرِ وَالتَّقْصِيرِ فِي أَدَائِهِ، قَالَ الْمُظْهِرُ: " فِعْلُ الْكِبَرِ عِصْيَانُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَأَخْذُ الدِّينِ لَيْسَ بِعِصْيَانٍ بَلِ الْإِقْتِرَاضُ وَالتَّزَامُ الدِّينِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا شَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ كَيْلًا تَضْيَعُ حُقُوقُ النَّاسِ. قَالَ الطَّبِيُّ: " يُرِيدُ أَنَّ نَفْسَ الدِّينِ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ بَلْ هُوَ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ عَارِضٍ مِنْ تَضْيَعِ حُقُوقِ النَّاسِ بِخِلَافِ الْكِبَرِ فَإِنَّهَا مِنْهِيَّةٌ لِذَاتِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رَوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ " شُرُوطُهُمْ " .

٢٩٢٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ كَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {تَوَلَّوْا وَأَعِينُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ} [التوبة: ٩٢] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» " : كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الضَّرَّةَ وَكَالصُّلْحِ عَلَى التَّخْزِيرِ (" وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ") : أَيُّ: ثَابِتُونَ عَلَى مَا اشْتَرَطُوا (" إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ ")

حَلَالًا " : بَأَنْ يَشْتَرِطَ لَامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَّأَ جَارِيَتَهُ " (أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا) : بَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مَعَهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَأَبُو دَاوُدَ انْتَهَتْ رِوَايَتُهُ) : أَي: مَرْوِيٌّ أَبِي دَاوُدَ (عِنْدَ قَوْلِهِ: عَلَى شُرُوطِهِمْ) : رَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فَقَطَّ.

الفصل الثالث

٢٩٢٤ - عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «جَلَبْتُ أَنَا وَمُخَرِّفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجْرٍ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبَعَانَاهُ، وَثُمَّ رَجُلٌ يَزُنُّ بِالْأَجْرِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " زِنْ وَأَرْخِ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(الفصل الثالث)

٢٩٢٤ - (عَنْ سُؤَيْدٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (ابْنُ قَيْسٍ) : يُكْنَى أَبَا عَمْرٍو، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُخَرِّفَةُ) : يَفْتَحُ الْمِيمَ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فِرَاءً ثُمَّ فَاءً، وَيُقَالُ بِالْمِيمِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَصْحَابِ، وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ أَوْ بِمَعْنَى الْمَعِيَّةِ (بَرًّا) : بِتَشْدِيدِ الزَّيِّ أَيِ ثِيَابًا (مِنْ هَجْرٍ) : يَفْتَحَتَيْنِ مَوْضِعَ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَصْرُوفٌ. الْجَوْهَرِيُّ: " الْبَزُّ مِنَ الثِّيَابِ أَمْتَعَةُ الْبَزَّازِ. وَفِي الْمَغْرِبِ: الْبَزُّ ضَرْبٌ مِنَ الثِّيَابِ. قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي السَّيْرِ: الْبَزُّ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثِيَابُ الْكُتَّانِ وَالْقَطْنِ لَا ثِيَابَ الصُّوفِ وَالْخَزِّ (فَأَتَيْنَا بِهِ) : أَي: بِتِلْكَ الْبَزِّ الْمَجْلُوبِ مِنْ هَجْرٍ (مَكَّةَ) : أَي: إِلَيْهَا (فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْشِي) : حَالٌ أَيِ جَاءَنَا مَاشِيًا (فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبَعَانَاهُ، وَثُمَّ) : يَفْتَحُ الْمُثَلَّثَةُ أَي: هُنَاكَ (رَجُلٌ يَزُنُّ) : أَي: الثَّمَنَ (بِالْأَجْرِ) : أَي: الْأُجْرَةَ (قَالَ لَهُ) : أَي: لِلرَّجُلِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " زِنْ ") : بِكَسْرِ الزَّيِّ أَي: ثَمَنُهُ (وَأَرْخِ) : يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَكَسَرَ الْجِيمَ وَفِي الْقَامُوسِ: رَخَّ الْمِيزَانُ يَرْخُ مِثْلَةَ رَجُوحًا وَرُجْحَانًا مَالٌ وَأَرْخَحَ لَهُ وَرَخَّ أَعْطَاهُ رَاجِحًا، قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " بَيَّانُ تَوَاضُعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ جَاءَ إِلَيْهِمْ مَاشِيًا لَا رَاكِبًا وَسَاوَمَهُمْ فِي مِثْلِ السَّرَاوِيلِ، وَلَبَّيَّانِ خُلِقَ وَكَرَّمَهُ حَيْثُ زَادَ عَلَى الْقِيَمَةِ، وَفِيهِ جَوَازُ أُجْرَةِ الْوَزَانِ عَلَى وَزْنِهِ اهـ، وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي لِبْسِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّرَاوِيلُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِهِ، وَاسْتَأْنَسَ بِأَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَلْبَسْهُ إِلَّا يَوْمَ قَتْلِ لَكْنٍ صَحَّ شِرَاؤُهُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِبْسُهُ وَكَانُوا يَلْبَسُونَهُ فِي زَمَانِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْقُرْطُبِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَيَقُولُ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

٢٩٢٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - دَيْنٌ فَقَضَانِي، وَزَادَنِي» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٢٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَيْنٌ فَقَضَانِي، وَزَادَنِي» (: سَبَقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «اسْتَقْرَضُ مِنِّي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ " بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢٩٢٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: اسْتَقْرَضَ) : أَي: أَخَذَ قَرْضًا وَاسْتَدَانَ (مِنِّي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ أَلْفًا) : وَفِي الْكَاشِفِ: ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ دَرَاهِمُ، وَقِيلَ: هَذَا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (فَجَاءَهُ مَالٌ) : أَي: كَثِيرٌ (فَدَفَعَهُ) : أَي: الْمَالُ جَمِيعًا أَوْ الْمُبْلَغُ الْمَذْكُورُ مِنْهُ (إِلَيَّ، وَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَقَالَ (بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) : زِيَادَةُ الْأَهْلِ زِيَادَةً فِي الدُّعَاءِ (إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ) : يَفْتَحَتَيْنِ أَيِ الْقَرْضِ (" الْحَمْدُ ") : أَي: الشُّكْرُ وَالثَّنَاءُ (" وَالْأَدَاءُ ") : أَي: الْقَضَاءُ بِحُسْنِ

الْوَفَاءُ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا يُوْهِمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدِّينِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّ إِنَّمَا تُنْبِتُ الْحُمْرَ الْمَذْكُورَ وَتَنْفِيهِ عَمَّا سِوَاهُ، قُلْتَ: هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَأَدَاءَ حَقِّهِ وَاجِبَانِ وَالزِّيَادَةُ فَضْلٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٢٩٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» » (رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٩٢٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» ») : كَأَنَّهُ عَدَلَ إِلَيْهِ عَنْ فَأَخَّرَهُ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لِيَعْمَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَكُونُ سَبَبًا لِلتَّأْخِيرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٢٩٢٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثُمِائَةَ دِينَارٍ، وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ " قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدْعِي دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيْنَةٌ. قَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٩٢٨ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ) : أَيُّ: الْجَهْنِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو نَضْرَةَ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (قَالَ: مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثُمِائَةَ دِينَارٍ، وَتَرَكَ) : أَيُّ: خَلَفَ (وَلَدًا) : بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ (صِغَارًا) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ. الْجَوْهَرِيُّ: الْوَلَدُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ بِالضَّمِّ (فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ) : أَيُّ: مِنْ تِلْكَ الدَّنَائِرِ (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ ") : أَيُّ: أَوَّلًا (فَقَالَ) : أَيُّ: سَعِيدٌ (فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ) : أَيُّ: عَنْ أَخِي دَيْنَهُ (ثُمَّ «جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدْعِي دِينَارَيْنِ») : عَطَفُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ: قَضَيْتُ أَيُّ: قَضَيْتُ دِيُونَ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ وَلَمْ أَقْضِ لَهُ الْمَرْءَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلٍ قَضَيْتُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَيْسَتْ لَهَا بَيْنَةٌ) : يُحْتَمَلُ الْإِحْتِمَالَانِ (قَالَ: " أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ ") : هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَيْرِ وَحْيٍ فَأَمَرَهُ بِالْإِعْطَاءِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِلَعْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ بَوْحِي، فَيَكُونُ مِنْ خَوَاصِهِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

٢٩٢٩ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَصْرَهُ قَبْلَ السَّمَاءِ فَطَرَفَ، ثُمَّ طَاطَأَ بَصْرَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، قَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ " قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا، فَلَمْ نَزَلْ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: " فِي الدِّينِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضَى دَيْنُهُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي " شَرْحِ السَّنَةِ " لَحُوه.

٢٩٢٩ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ) : بِفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونٍ مُهْمَلَةٍ فُعْجَمَةٍ، أَيُّ: الْقُرْشِيُّ الْأَسَدِيُّ، وَلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِخَمْسِ سِنِينَ، وَهَاجَرَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَاهُ وَغَيْرُهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا) : أَيُّ: جَالِسِينَ (بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ) : بِكَسْرِ الْفَاءِ وَهُوَ الْمَتَّسِعُ أَمَامَ الدَّارِ، كَذَا فِي النَّهَائَةِ. (حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَصْلُحُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ الشَّرِيفِ (وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا) : أَيُّ:

يَبْنَاهُ. وَظَهَرْنَا: مُقَمَّمٌ لِلتَّكْيِيدِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالِ التَّصَوُّصِ وَالْقُرْبِ الشَّدِيدِ (فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَصْرَهُ) : أَيُّ : عَيْنُهُ (قَبْلَ السَّمَاءِ) : بِكَسْرِ فَتْحٍ أَيْ إِلَى جَانِبِهَا (فَنَظَرَ) : أَيُّ : نَظَرَةً أَوْ سَاعَةً (ثُمَّ طَاطَأَ) : بِهَمْزَيْنِ أَيْ خَفَضَ (بَصْرَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ) : أَيُّ : تَعَجُّبًا ("سُبْحَانَ اللَّهِ") : تَأْكِيدًا (مَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟) : أَيُّ : التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ (قَالَ) : أَيُّ : الرَّاوي (فَسَكَنَّا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا) : أَيُّ : عَنِ السُّؤَالِ (فَلَمْ نَزَلْ إِلَّا خَيْرًا) : دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سُكُوتَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَنْ تَيَقُّنِهِمْ أَنَّ النَّازِلَ هُوَ

الْعَذَابُ وَقَوْلُهُ (حَتَّى أَصْبَحْنَا) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَايَةً سَكَنًا، وَأَنْ يَكُونَ غَايَةً لَمْ نَزَلْ (قَالَ مُحَمَّدٌ) : أَيُّ : الرَّاوي («فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الشَّدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: " فِي الدِّينِ " ») : تَقْرِيرُ السُّؤَالِ مَا التَّشْدِيدُ النَّازِلُ أَهْوَا عَذَابٌ وَقَدْ انْتَبَرْنَا وَلَمْ نَزَلْ مِنْهُ شَيْئًا، أَمْ هُوَ وَحْيٌ فَيَقِيمُ نَزَلَ؟ فَأَجَابَ فِي دِينٍ. أَيُّ : فِي شَأْنِ الدِّينِ ("وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، " : أَيُّ : ثَانِيًا (ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيُّ : ثَالِثًا (ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيُّ : ثَالِثًا ("ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دِينَ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضَى دِينُهُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَرَفَعَ " دِينَهُ " وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمَعْلُومِ وَنَصَبَ " دِينَهُ " . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَعَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ يَقْضِي وَرَثَتُهُ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُرَادَ يَقْضِي الْمَدْيُونُ يَوْمَ الْحِسَابِ دِينَهُ. قَالَ: وَلَعَمْرِي لَمْ نَجِدْ نَصًّا أَشَدَّ وَأَغْلَظَ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الدِّينِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) : أَيُّ : هَذَا اللَّفْظُ (وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ نَحْوُهُ) : أَيُّ : مَعْنَاهُ.

١٤٠٩ [باب الشركة والوكالة]

[بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ]

الفصل الأول

٢٩٣٠ - عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبِيعُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَحَّ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(١٠) - بَابُ الشَّرِكَةِ

بِكَسْرِ فَسْكَوْنٍ (وَالْوَكَالَةِ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ وَبِكَسْرِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ: الشَّرِكَةُ عَلَى وُجُوهِ. شَرِكَةٌ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا ; بِأَنْ وَرَثَ جَمَاعَةٌ مَالًا أَوْ مَلَكُوهُ بِشَرَاءٍ، أَوْ اتِّهَابٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ خَلَطُوا مَالًا يَتَمَيَّزُ، وَشَرِكَةٌ فِي الْأَعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَنْفَعَةٍ دَارِهِ، وَالْعَيْنُ لِلْوَرِثَةِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمَوْصَى لَهُ، وَعَكْسُهُ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ جَمَاعَةٌ دَارًا أَوْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى جَمَاعَةٍ وَالْمَنْفَعَةُ لَهُمْ دُونَ الْعَيْنِ. وَشَرِكَةٌ فِي الْحُقُوقِ فِي الْأَبْدَانِ، كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقَصَاصِ يَرِثُهُ جَمَاعَةٌ، وَيَتَرَكُّهُ فِي حُقُوقِ الْأَمْوَالِ كَالشُّفْعَةِ ثَبَتَتْ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الشَّرِكَةُ بِحَسَبِ الْإِخْتِلَاطِ فَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ، فَمَا حَصَلَ مِنَ الرِّبْحِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، فَتُسَمَّى شَرِكَةً الْعَنَانُ.

الفصل الأول

٢٩٣٠ - (عَنْ زُهْرَةَ) : بِضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ (ابْنُ مَعْبَدٍ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا عَيْنٌ مَهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ (أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ)

: الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ الْمَصَاحَبَةِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ) : بَدَلُ أَوْ عَطْفٌ بَيَانٍ لَجَدِّهِ (إِلَى السُّوقِ) : مُتَعَلِّقٌ يَخْرُجُ (فِي شَرْتَرِي) : أَيُّ : جَدُّهُ (الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، لَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرَكْنَا: بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيُّ: اجْعَلْنَا شُرَكَاءَ فِيمَا اشْتَرَيْتَهُ (فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ) : فِي الْقَامُوسِ: شَرَكُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاثِ كَعَلَمُهُ شَرَكَةً بِالْكَسْرِ، وَفِي الْمَصْبَاحِ: شَرَكُهُ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَابِ تَعَبَ شَرَكًا وَشَرَكَةً وَزَانَ كَلِمَ وَكَلِمَةً يَفْتَحُ الْأَوَّلُ وَكَسَرَ الثَّانِي إِذَا صُرَتْ لَهُ شَرِيكًا، وَأَشْرَكَتُهُ فِي الْأَمْرِ جَعَلَتْهُ شَرِيكًا. وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: قَوْلُهُ: أَشْرَكْنَا بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ فِي الْفَرْعِ اسْمُ كِتَابٍ وَفَتْحُ الرَّاءِ وَكَسْرُهَا، وَفِي غَيْرِهِ بِقَطْعِهَا وَكَسْرُ الرَّاءِ أَيُّ: اجْعَلْنَا شَرِيكَيْنِ لَكَ فِي الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ (فِي شَرَكُهُمْ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ:

وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحَتَيْنِ، وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ: يَفْتَحُ الْيَاءُ وَالرَّاءُ اهـ وَفِي نُسْخَةٍ فَيَشْرِكُهُمَا. قَالَ صَاحِبُ الْمَفَاتِيحِ: قَوْلُهُ: فَيَشْرِكُهُمْ أَيُّ: إِيَّاهُمَا، وَرَوَى فَيَشْرِكُهُمَا اهـ وَفِيهِ جَوَازُ الشَّرَكَةِ فِي الْعُقُودِ (فَرَبَّمَا أَصَابَ) : أَيُّ: ابْنُ هِشَامٍ (الرَّاحِلَةَ) : أَيُّ: رُبَّمَا رَجَعَ مِنَ الطَّعَامِ حَمْلٌ بِعِيرٍ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْحَامِلِ وَإِرَادَةِ الْمَحْمُولِ (كَمَا هِيَ) : أَيُّ: حَالُ كَوْنِهَا ثَابِتَةً عَلَى وَصْفٍ هِيَ مَخْلُوقَةٌ عَلَيْهِ (فَيَبْعَثُ) : أَيُّ: ابْنُ هِشَامٍ (بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ) : أَيُّ: مَنْزِلُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: "النَّاسُ كِبَابِلُ مَائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً" " فِي النَّهَايَةِ: " الرَّاحِلَةُ مِنَ الْإِبِلِ الْبَعِيرُ الْقَوِيُّ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالْأَحْمَالِ وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَهَاءٌ فِيهِ لِلْبَالِغَةِ وَهِيَ الَّتِي يَخْتَارُهَا الرَّجُلُ لِمَرْكَبِهِ "، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: " وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَحْمُولُ مِنَ الطَّعَامِ يُصْبِيهِ رُبَّمَا، وَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْحَامِلُ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ وَارِدٌ فِي الطَّعَامِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمُظْهَرُ إِلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ قَوْلِهِ: " يَعْنِي وَرَبَّمَا يَجِدُ دَابَّةً مَعَ مَتَاعٍ عَلَى ظَهْرِهَا فَيَشْتَرِيهَا مِنْ الرَّبْحِ بِرَكَّةٍ دُعَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ) : أَيُّ: الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ (ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ) : أَيُّ: زَيْنَبُ بِنْتُ حَمِيدٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَحَّ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ) : قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ يَبَايَعَهُ لِصِغَرِهِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ زُهْرَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) . ٢٩٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ. قَالَ: (لَا، تَكْفُونَا الْمُثُونَةَ، وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٣١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: حِينَ هَاجَرَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَرَكُوا أَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ وَغَيْرَهَا (اقْسِمِ) : بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ مَكْسُورَةٍ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ (بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا) : أَيُّ: الْمُهَاجِرِينَ (النَّخِيلِ) : أَيُّ: أَصْلَ نَخِيلِنَا قَالَ: " لَا " : أَيُّ: لَا أَقْسِمُهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ (تَكْفُونَا الْمُثُونَةَ) : خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ (وَنَشْرَكُكُمْ) : يَفْتَحَتَيْنِ أَيُّ: نَكُونُ شُرَكَاءَكُمْ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ ثُمَّ كَسَرَ أَيُّ: نَجْعَلُكُمْ شُرَكَاءَ (" فِي الثَّمَرَةِ ") : أَيُّ: فِي ثَمَرَتِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابْنُ مِنَ الْقِسْمَةِ اسْتِبْقَاءً عَلَيْهِمْ رَقَبَةً نَخِيلِهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا قِوَامُ أَمْرِهِمْ وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ عَلَى وَجْهِ تَخِيلٍ لَهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِينَ لَا الشَّفَقَةَ وَالْإِرْفَاقَ بِهِمْ تَلَطُّفًا وَكَرَمًا وَحَسَنَ مُخَالَفَةٍ، وَاخْتِيَارَ التَّشْرِيكِ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ وَأَرْفَقُ بِالْقَبِيلَيْنِ وَالْمَعْنَى ادْفَعُوا عَنَّا أَيُّ: عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مُثُونَةَ الْعِمَارَةِ، فَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُطِيقُونَ عِمَارَةَ النَّخِيلِ مِنَ التَّأْيِيرِ وَالسَّقْيِ وَغَيْرِهِمَا، بَلِ احْفَظُوا نَخِيلَكُمْ وَأَصْلَحُوهَا، وَاعْمَلُوا إِلَيْهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْعِمَارَةِ فَمَا حَصَلَ مِنَ الثَّمَارِ نُسِّمُهُ بَيْنَكُمْ (قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) : فِي الْحَدِيثِ نَذْبُ مُعَاوَنَةِ الْإِخْوَانِ وَدَفْعِ الْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ، وَلِبَيَانِ صِحَّةِ الشَّرَكَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْمَعُونَةُ تَأْتِي عَلَى قَدَرِ الْمُثُونَةِ: قِيلَ: هِيَ فَعُولَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: مَا نَهْمُ أَمَانَهُمْ مَاْنَا، إِذَا احْتَمَلَتْ مُؤْتَنَهُمْ، وَقِيلَ مَفْعَلَةٌ بِالضَّمِّ مِنَ الْإَيْنِ وَهُوَ التَّعَبُ وَالشَّرُّ، وَقِيلَ مِنَ الْأَوْنِ وَهُوَ الْحَرْجُ، لِأَنَّهُ ثَقِيلٌ عَلَى الْإِنْسَانِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٣٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ

إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ». . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٣٢ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) : بَفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ (الْبَارِقِ) : نِسْبَةً إِلَى بَارِقٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، جَبَلٌ نَزَلَهُ بَعْضُ الْأَزْدِ، اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ وَيَعُدُّ فِيهِمْ وَحْدِيَّتَهُ عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: " مَنْ قَالَ فِيهِ: ابْنُ الْجَعْدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا هُوَ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ "، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ («أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ») : قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: " فِيهِ جَوَازُ التَّوَكُّلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَكُلِّ مَا تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِهِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ مَوْقُوفُ الصَّحَّةِ عَلَى إِذْنِ الْمَالِكِ وَبِهِ قُلْنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُؤَوَّلُ الْحَدِيثُ بِأَنَّ وَكَالَتْهُ كَانَتْ مُطْلَقَةً وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَادِرًا عَنْ إِذْنِ الْمَالِكِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

الفصل الثاني

٢٩٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ، قَالَ: " إِنْ «اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينُ: " وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ".

الفصل الثاني

٢٩٣٣ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ) : أَيُّ رَفَعَ الْحَدِيثَ وَأَسَنَدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: " إِنْ اللَّهُ عَزَّ ") أَيُّ: غَلَبَ فِي الْأَمْرِ (" وَجَلَّ ") : أَيُّ: مَنْ أَنْ يُشْرِكَ أَحَدٌ (" يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ") : أَيُّ: مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ وَالْبَرَكَةِ أَحْفَظُ أَمْوَالَهُمَا وَأُعْطِيَهُمَا الرِّزْقَ وَالْخَيْرَ فِي مُعَامَلَتِهِمَا (" مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ") : أَيُّ: وَأَعَيْنُ كُلًّا مِنْهُمَا مَا دَامَ كُلُّ فِي عَوْنِ صَاحِبِهِ (" فَإِنْ خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا ") أَيُّ: زَالَتْ الْبَرَكَةُ بِإِخْرَاجِ الْحِفْظِ عَنْهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينُ: " وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ") : أَيُّ: وَدَخَلَ بَيْنَهُمَا وَصَارَ ثَالِثَهُمَا، قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الشَّرْكُ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ أَمْوَالِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ، وَشَرْكُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمَا عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ، كَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَةَ وَالْفَضْلَ وَالرِّيحَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْمَخْلُوطِ، فَسَمَّى ذَاتَهُ تَعَالَى ثَالِثًا لهُمَا وَجَعَلَ خِيَانَةَ الشَّيْطَانِ وَمُحَقَّةَ الْبَرَكَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَخْلُوطِ وَجَعَلَهُ ثَالِثًا لهُمَا، وَقَوْلُهُ: خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا تَرْشِيحُ الْإِسْتِعَارَةِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الشَّرْكَةِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَنْصَبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا بَخْلَافٌ مَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَسْعَى فِي غِبْطَةِ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَوْنُ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

٢٩٣٤ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " «أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَمْتَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

٢٩٣٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " أَدِ الْأَمَانَةَ " : أَمْرٌ مِنْ أَدَى يُؤَدِّي تَأْدِيَةً أَيْ أَوْصَلَهَا (" إِلَى مَنْ أَمْتَنَكَ ") : أَيُّ: جَعَلَكَ أَمِينًا وَحَفِيزًا عَلَى مَالِهِ وَغَيْرِهِ (" وَلَا تَخُنْ ") : بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (" مَنْ خَانَكَ ") : قَالَ الْقَاضِي: أَيُّ: لَا تَعَامَلِ الْخَائِنَ بِمُعَامَلَتِهِ، وَلَا تُقَابِلْ خِيَانَتَهُ بِاخْلِيَانَةٍ، فَتَكُونَ مِثْلَهُ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الْجَاهِدِ،

فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءٌ وَلَيْسَ بِعُدْوَانٍ وَانْخِيَانَةٍ عُدْوَانٌ، قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوَّلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (٤) {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: ٣٤] يَعْنِي إِذَا خَانَكَ صَاحِبُكَ فَلَا تُقَابِلْهُ بِجَزَاءِ خِيَانَتِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا، بَلِّ قَابِلُهُ بِالْأَحْسَنِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْمُكَافَأَةِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ أَيُّ: أَحْسَنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ): وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَرَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا وَالضَّيَاءُ، عَنْ أَنَسٍ.

٢٩٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ فَقَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٣٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ): مَوْضِعٌ قَرِيبُ الْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): أَيُّ: بِقَصْدِ الاسْتِئْذَانِ لِلْوُدَاعِ (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ): وَفِي نُسْخَةٍ فَقُلْتُ (إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ، فَقَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي"): أَيُّ: هُنَاكَ (" فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا ") بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ سِتُونَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ (" فَإِنْ ابْتَغَى ") : أَيُّ طَلَبَ (" مِنْكَ آيَةً ") : أَيُّ عِلَامَةً وَدَلَالَةً (" فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتهُ ") : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٌّ فَفَتْحٌ أَيْ حَلَقِهِ. وَفِي الْمَغْرِبِ: التَّرْقُوةُ عَظْمٌ بَيْنَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَيُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ مِيرْكَدَنَ، وَفِي الْقَامُوسِ: التَّرْقُوةُ مُقَدِّمُ الْحَلْقِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ حَيْثُ يَتَرَقَّى مِنْهُ بِالنَّفْسِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

الفصل الثالث

٢٩٣٦ - عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

الفصل الثالث

٢٩٣٦ - (عَنْ صُهَيْبٍ): بِالتَّصْغِيرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: "هُوَ ابْنُ سِنَانٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهِمَلَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهِمَلَةِ، يُكْنَى أَبَا يَحْيَى، كَانَ بِأَرْضِ الْمُوصِلِ فِيمَا بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ، فَأَغَارَتِ الرُّومُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَسَبَتْهُ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ، فَنَشَأَ بِالرُّومِ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمْ كَلْبٌ، ثُمَّ قَدِمَتْ بِهِ مَكَّةَ فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ فَأَعْتَقَهُ فَأَقَامَ مَعَهُ إِلَى أَنْ هَلَكَ، وَيُقَالُ: "إِنَّهُ لَمَّا كَبُرَ فِي الرُّومِ هَرَبَ مِنْهُمْ، وَقَدِمَ مَكَّةَ فَخَالَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ"، يُقَالُ: أَنَّهُ أَسْلَمَ هُوَ وَعُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَارِ الْأَرْقَمِ بَعْدَ بَضْعَةٍ وَثَلَاثِينَ رَجُلًا، وَكَانَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُعَلَّيْنِ فِي اللَّهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِيهِ نَزَلَ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٠٧] رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ، وَدُفِنَ بِالْبَيْعِ (قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ): أَيُّ خِصَالٍ: قَالَ ("فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ"): أَيُّ: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ (الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ): الْمُرَادُ بِهِ إِمَهَالُ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ لِمَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ (وَالْمُقَارَضَةُ): وَهِيَ الْمُضَارَبَةُ قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "هِيَ قَطْعُ الرَّجُلِ مِنْ أَمْوَالِهِ دَافِعًا إِلَى الْغَيْرِ لِيُعَامَلَ فِيهِ وَيُقَسَمَ الرِّبْحُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْقِنَاعَةِ وَعَدَمُ الْحَرِصِ عَلَى زِيَادَةِ الْبِضَاعَةِ" (وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ): بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ أَيُّ: الْخِنْطَةِ (بِالشَّعِيرِ): لِلتَّوْفِيرِ الْمُبْنِيِّ عَلَى عِلْمِ الْمَعَاشِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: ٦٧] قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي الْخِلَالِ الثَّلَاثُ هَضْمٌ مِنْ حَقِّهِ، وَالْأَوَّلَانِ مِنْهُمَا يَسْرِي نَفْعُهُمَا إِلَى الْغَيْرِ، وَفِي الثَّلَاثِ إِلَى نَفْسِهِ فَعَمَّا لَشَهْوَتِهِ، وَلِذَا قَالَ (لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ): لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ غَشٍّ لِلْمُسْلِمِينَ

(رواه ابن ماجه) .

٢٩٣٧ - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه ديناراً ليشتري له به أضيعة، فاشترى كبشاً بدينار، وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضيعة بدينار فجاء بها وبالدنار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدنار فدعا له أن يبارك له في تجارته» . رواه الترمذي، وأبو داود.

٢٩٣٧ - (وعن حكيم بن حزام) : بكسر الحاء المهملة وبالنون، قال المصنف: يكتنى أبا خالد القرشي الأسدي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشرف قریش ووجهها في الجاهلية والإسلام، وتأخر إسلامه إلى عام الفتح، ومات بالمدينة في داره سنة أربع وخمسين، وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الإسلام، وكان كاملاً فاضلاً تقياً، حسن إسلامه بعد أن كان من المؤلفة قلوبهم، أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، روى عنه نفر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار) : قال الطيبي - رحمه الله: الباء زائدة في المفعول كقولہ تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] يعني بناءً على قول في الآية أن المراد بالأيدي الأنفس أي: لا توقعوا أنفسكم في الهلاك، والأظهر ما قيل: أن التقدير لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول (يشتري له) : أي لأجله (به) : أي بالدينار (أضيعة) : أي: ما يضحى به من غنم (فاشترى كبشاً بدينار، وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضيعة بدينارين، فجاء بها وبالدنار الذي استفضل من الأخرى) : أي: من قيمة الأضيعة التي باعها (فتصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدنار: أي طلباً للتجارة الآخرة والزيادة المدخرة الفاخرة (فدعا له أن يبارك) : بصيغة المفعول أي: يكثر الله البركة (له في تجارته) : وكانت الصحابة يتباركون بمشاركته (رواه الترمذي، وأبو داود) .

١٤٠١٠ [باب الغصب والعارية]

[بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ]

(١١) بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ

الفصل الأول

٢٩٣٨ - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» . متفق عليه.

(١١) : بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ

قال النووي: هي بتشديد الراء وقال الخطابي: في الغريب قد خفف، قال التوريشي - رحمه الله: " قيل: إنها منسوبة إلى العار، لأنهم رأوا طلبها عاراً وعباً قال الشاعر:

إِنَّمَا أَنفُسُنَا عَارِيَةٌ ... وَالْعَوَارِي قَصَارُهَا أَنْ تَرُدَّ

والعاري: مثل العارية، وقيل: إنها من التعاور وهو التداول ولم يبعد.

الفصل الأول

٢٩٣٨ - (عن سعيد بن زيد) : أي: العدو أي أحد العشرة المبشرة بالجنة، أسلم قديماً، وشهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -

وَسَلَّمَ - غَيْرَ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ طَلْحَةَ يَطْلُبَانِ خَبَرَ عِيرِ قُرَيْشٍ، وَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمًا، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أُخْتُ عُمَرَ نَحْتَهُ، وَبَسْبَبَهَا كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ، مَاتَ بِالْعَقِيقِ، فُحِمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ سَنَةً إِحْدَى وَخَمْسِينَ، وَلَهُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا) : أَيُّ: قَدْرُهُ وَالْمُرَادُ شَيْئًا (مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا) : مَفْعُولٌ لَهُ أَوْ حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيُّ: أَخَذَ ظُلْمٌ (فَإِنَّهُ) : أَيُّ: الشِّبْرُ مِنَ الْأَرْضِ (يُطَوَّقُهُ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: يُجْعَلُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ) : يَفْتَحُ الرَّاءُ وَيُسْكُنُ، فَنَحْنُ كَشَفِ الْكَشَافِ: الْأَرْضِينَ بِالتَّحْرِيكِ لِأَنَّ قِيَاسَهُ أَرْضَاتٌ كَثَرَاتٌ، فَلَمَّا عُوِضَ مِنْهُ الْوَاوُ وَالنُّونُ أَبَقُوا فَتَحَةَ الرَّاءِ وَقَدْ تُسْكَنُ قَالَ النَّوَوِيُّ: " قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأَرْضَ سَبْعُ طَبَاقٍ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } [الطلاق: ١٢] وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ الْأَقْلِيمُ، خِلَافُ الظَّاهِرِ إِذَا لَمْ يُطَوَّقْ مِنْ غَضَبٍ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا مِنْ كُلِّ إِقْلِيمٍ بِخِلَافِ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ، فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِهَذَا الشِّبْرِ فِي الْمَلِكِ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَعْبُدُهُ الْحَدِيثُ الثَّلَاثُ، كَلَفَهُ اللَّهُ أَنْ يَخْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ. وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ: " مَعْنَى التَّطْوِيقِ أَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَتَصِيرُ الْبَقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ مِنْهَا فِي عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ، وَقِيلَ: " هُوَ أَنْ يُطَوَّقَ حَمَلُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّ: يَكْلَفُ، فَيَكُونُ مِنْ طَوْقِ التَّكْلِيفِ لَا مِنْ طَوْقِ التَّقْلِيدِ لِمَا رَوَى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ» " ا هـ وَهُوَ رَوَايَةُ الْبَخَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ ذَلِكَ أَوْ يَخْتَلِفُ الْعَذَابُ شِدَّةً وَضَعْفًا بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ مِنَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُومِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٣٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَا يَحِلُّنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِيَّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْثَلُ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا يَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ») . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٣٩ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يَحِلُّنَّ " : بِضَمِّ اللَّامِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ (أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِيَّ) : أَيُّ: مِنْ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) : أَيُّ: أَمْرِهِ وَرِضَاهُ (أَحِبُّ أَحَدُكُمْ) : اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ (أَنْ يُؤْتَى) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مُؤَنَّثًا وَمَذْكَرًا أَيُّ: يَجَاءُ (مَشْرَبَتُهُ) : يَفْتَحُ الْمِمْ وَضَمُّ الرَّاءِ وَيَفْتَحُ أَيُّ: غُرْفَتُهُ، وَهِيَ بَيْتٌ فَوْقَانِي يَوْضَعُ فِيهِ الْمَتَاعُ (فَتُكْسَرُ خِزَانَتُهُ) : بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ كِتَابَةٌ فَعْلُ الْخَازِنِ وَمَكَانُ الْخَزْنِ، وَلَا يَفْتَحُ كَالْمَخْرَنِ وَالْمَقْعَدِ (فَيَنْثَلُ) : أَيُّ: يُؤْخَذُ (مَتَاعُهُ؟) : وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ وَالنَّهَابَةِ (فَيَنْثَلُ طَعَامُهُ) : بِالْيَاءِ وَالنُّونِ وَالثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ: أَيُّ: يُسْتَخْرَجُ وَيُؤْخَذُ (إِنَّمَا يَخْزَنُ) : بِالتَّذْكِيرِ

وَالثَّنَائِيثِ وَضَمُّ الزَّايِ أَيُّ: يَحْفَظُ لَهُ (ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ) : جَمْعُ الْجَمْعِ لِلطَّعَامِ مُبَالَغَةً وَهُوَ مَفْعُولٌ يَخْزَنُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ فِي حِفْظِ اللَّبَنِ بِمَنْزِلَةِ خِزَانَتِهِمُ الَّتِي تَحْفَظُ طَعَامَهُمْ، فَمَنْ حَلَبَ مَوَاشِيَهُمْ فَكَانَهُ كَسَرَ خِزَانَتِهِمْ وَسَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا. فِي شَرْحِ السَّنَةِ: " الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلَبَ مَاشِيَةً غَيْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ وَيَضْمَنُ، وَقِيلَ: " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَهُ لَهُ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ، وَاسْتَحَاقَ وَغَيْرُهُمَا إِلَى إِبَاحَتِهِ لِغَيْرِ الْمُضْطَرِّ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ حَاضِرًا، فَإِنْ أَبَا بَكْرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَلَبَ لِرَسُولٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَنًا مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَرَعَاها عَبْدٌ لَهُ وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمَّا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ حُمْرَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيَصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ أَحَدٌ فَلْيَحْلَبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ») " وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ ثَمَارِ الْغَيْرِ، لِمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "

«مَنْ دَخَلَ حَائِطًا لِأَكْلِ غَيْرِ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» " وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ لَا يُبَاحُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ إِلَّا لِحُضْرَةِ حُجَّاجَةٍ كَمَا سَبَقَ، قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْمَجَاعَةِ وَالضَّرُورَةِ، لِأَنَّهَا لَا تُقَاوِمُ النَّصُوصَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " غَيْرُ الْمُضْطَرِّ إِذَا كَانَ لَهُ إِدْلَالٌ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّ نَفْسَهُ تَطِيبُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ الْأَكْلُ، وَالْمُضْطَرُّ إِنْ وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامًا لَغَيْرِهِ فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٤٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ أَلْفِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقِيَ الصَّحْفَةَ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ (غَارَتْ أُمُّكُمْ) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ أَلْفِي هُوَ بَيْتُهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى أَلْفِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ أَلْفِي كُسِرَتْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٤٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) : قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: " قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ أَنَّ أَلْفِي ضَرَبَتْ يَدَ الْخَادِمِ هِيَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " إِنَّمَا أَبْهَمَ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَأَرَادَ بِهَا عَائِشَةَ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهَا وَأَنَّهُ يَمَّا لَا يَخْفَى وَلَا يَلْتَبِسُ أَنَّهَا هِيَ، لِأَنَّ الْهَدَايَا إِنَّمَا تُهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عِلَّةً لِإِيرَادِهِ بِالْإِبْهَامِ، بَلْ إِنَّمَا أَبْهَمَ لِلنِّسْيَانِ أَوْ تَرَدُّدِ أَوْ تَعَدُّدِ وَقَعَةٍ، نَعَمْ هَذِهِ الْقَرَأَنُ تَبَيَّنَ الْمُجْمَلُ وَتَعَيَّنَ الْمُبْهَمُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ) : قِيلَ هِيَ صَفِيَّةٌ، وَقِيلَ زَيْنَبُ، وَقِيلَ أُمُّ سَلَمَةَ (بِصَحْفَةٍ) : أَيِ: قِصْعَةٍ مَبْسُوطَةٍ (فِيهَا طَعَامٌ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِنَّمَا وَصِفَتِ الْمُرْسَلَةُ بِأَمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نَافَقَتْهَا وَكَسَرَهَا غَيْرَتَهَا وَهَوَاهَا حَيْثُ أَهْدَتْ إِلَى بَيْتِ ضَرَبَتِهَا بِالْقِصْعَةِ (فَضَرَبَتْ أَلْفِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهَا) : أَيِ: عَائِشَةُ (يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفُ فَانْفَلَقَتْ) : أَيِ: انْكَسَرَتْ فَلَقَةً فَلَقَةً (فَجَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقِيَ الصَّحْفَةَ) : بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ فَلَقَةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ أَيِ: كَسَرَهَا (ثُمَّ جَعَلَ) : أَيِ: شَرَعَ (يَجْمَعُ فِيهَا) : أَيِ: فِي بَقِيَّةِ الصَّحْفَةِ أَوْ فِي كَسَرِهَا (الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ) : وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حِلْيَةِ وَتَوَاضُعِهِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِ وَتَعْظِيمِ نِعْمَةِ رَبِّهِ (وَيَقُولُ) : أَيِ: مُكَرَّرًا (غَارَتْ أُمُّكُمْ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْخَطَّابُ عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اعْتِدَارًا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لِئَلَّا يَحْمِلُوا صَنِيعَهَا عَلَى مَا يُدْمُ، بَلْ يَجْرِي عَلَى عَادَةِ الضَّرَائِرِ مِنَ الْغَرِيزَةِ، فَإِنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِي نَفْسِ الْبَشَرِ بِحَيْثُ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَدْفَعَهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَقِيلَ: خِطَابٌ لِمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ) : أَيِ: مَنَعَهُ أَنْ يَرْجِعَ (حَتَّى أَتَى) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيِ: جِيءَ (بِصَحْفٍ مِنْ عِنْدِ أَلْفِي هُوَ فِي بَيْتِهَا) : أَيِ: عَائِشَةَ (فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ) : أَيِ: مَنْ بَيْتِهَا (إِلَى أَلْفِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا) : بِالْبَاءِ لِلْمَجْهُولِ (وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ أَلْفِي كُسِرَتْ) : بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ.

قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " هَذَا الْحَدِيثُ لَا تَعْلُقُ لَهُ بِالْغَضَبِ وَلَا بِالْعَارِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُورَدَ فِي بَابِ ضَمَانِ الْمُتَلَفَاتِ، قَالَ الْقَاضِي: وَجْهُ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَرَّمَ الضَّارِبَةَ بِدَلِ الصَّحْفَةِ لِأَنَّهَا انْكَسَرَتْ بِسَبَبِ ضَرْبِهَا يَدَ الْخَادِمِ عُدْوَانًا، وَمِنْ أَنْوَاعِ الْغَضَبِ إِتْلَافُ مَالٍ مُبَاشَرَةً، أَوْ بِسَبَبِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ: فَإِنْ قِيلَ: الصَّحْفَةُ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيَمَةِ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، فَمَا وَجْهُ دَفْعِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَحْفَةً مَكَانَهَا؟ أُجِيبُ: بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُرُوءَةِ لَا عَلَى طَرِيقِ الضَّمَانِ لِأَنَّ الصَّحْفَتَيْنِ كَانَتَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ: كَانَتِ الصَّحَفَاتُ مُتَقَارِبَةً فِي

ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَانَتْ كَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ، لَجَازَ أَنْ يَدْفَعَ إِحْدَاهُمَا بَدَلَ الْأُخْرَى، وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ بِتَرَاضِيهِمَا فَلَمْ يَبْقَ يَدْعِي الْقِيَمَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمِثْلَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
٢٩٤١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) : أَيُّ: الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، شَهِدَ الْحُدُيَّةَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ عَشْرَةِ سَنَةً، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَاتَ بِهَا زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ كَاتِبَهُ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ مَوْسَى، وَأَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُمَا (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ) : بِضَمِّ النُّونِ أَيُّ: الْغَارَةِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: يُؤَوَّلُ النَّبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَنْتَهُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُدْخِلُونَهَا فِي الْقِسْمَةِ، وَعَلَى الْقَوْمِ يُقَدِّمُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامَ وَيَنْتَهُونَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهَبْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. (وَالْمِثْلَةُ) : بِضَمِّ الْمِيمِ أَيُّ: وَعَنْ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ. وَفِي النِّهَايَةِ: " قَالَ مَثَلْتُ بِالْحَيَوَانِ أُمْلُ بِهِ مَثَلًا إِذَا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ وَشَوَّهْتَ بِهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا تَشْوِيهِ الْخَلْقِ بِقَطْعِ الْأَنْوْفِ وَالْآذَانِ وَفَقْدِ الْعُيُونِ اهـ، وَقِيلَ: هِيَ قَطْعُ أَعْضَاءِ الْمَقْتُولِ قِصَاصًا أَوْ كُفْرًا أَوْ حَدًّا، لِأَنَّ الْغُرْضَ إِزَالَةَ الْحَيَاةِ وَقَدْ حَصَلَتْ فَلَا فَائِدَةَ فِي قَطْعِهَا بَعْدَهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ أَضَتْ الشَّمْسُ، وَقَالَ: " مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعِدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ، وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجْرُ قُصْبُهُ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعْلَقُ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهَرَّةِ الَّتِي رَبَطْتُهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُنِي تَقْدَمْتُ حَتَّى قُتُّ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٩٤٢ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى) : وَفِي نُسْخَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِإِبْثَابِ الْأَلِفِ خَطًّا وَضَمِّ النُّونِ لَفْظًا (فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ) : بِالتَّحْدِيدِ أَيُّ رُكُوعَاتٍ (بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) : يَعْنِي كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ يَرْكَعُ ثَلَاثًا وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (فَانْصَرَفَ) : أَيُّ: عَنِ الصَّلَاةِ (وَقَدْ أَضَتْ الشَّمْسُ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " هُوَ هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ هَكَذَا ضَبْطُهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ بِلَادِنَا أَيُّ: عَادَتْ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلَى وَرَجَعَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ أَيْضًا: وَهُوَ مُصْدَرُ آضٍ يَأْيُضُ (وَقَالَ " مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعِدُونَهُ ") : أَيُّ: لَيْسَ شَيْءٌ وَعُدْتُمْ بِمِجْئِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (" إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ ") : أَيُّ: أَحْضَرْتُ (" وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُنِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي لَفْحُهَا) : بِفَتْحِ فَسْكَوْنٍ (وَمَخَافَةَ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْعِلَّةِ أَيُّ: خَشْيَةَ إِصَابَةِ لَفْحِهَا إِيَّايَ، فِي النِّهَايَةِ: " لَفْحُ النَّارِ بِالْفَاءِ وَالْحَاءِ وَهَجَّهَا وَحَرَّهَا " (وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا) : أَيُّ: فِي النَّارِ (" صَاحِبَ الْمِحْجَنِ ") : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ جِيمٍ ; عَصَا فِي رَأْسِهِ اعْوَجَاجٌ كَالصُّوْلَجَانِ وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ: خَشَبٌ طَوِيلٌ عَلَى رَأْسِهِ حَدِيدَةٌ مُعَوَّجَةٌ اسْمُ آلَةٍ مِنَ الْحَجَنِّ بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْجِيمِ، وَهُوَ جَرُّ الشَّيْءِ إِلَى جَانِبِهِ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِهِ عَمْرُو بْنُ لُحِيٍّ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (" يَجْرُ قُصْبُهُ ") : بِضَمِّ فَسْكَوْنِ أَيُّ: يَسْحَبُهُ (" فِي النَّارِ ") : وَالْقُصْبُ: الْمَعَى وَجَمْعُهُ أَقْصَابٌ، وَقِيلَ: الْقُصْبُ اسْمٌ لِلْأَمْعَاءِ كُلِّهَا،

وَقِيلَ: أَمْعَاءُ أَسْفَلَ الْبَطْنِ ("وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ") : أَي: مَتَاعُهُ ("بِمَحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ") : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَي: عَلِمَ بِهِ ("قَالَ: إِنَّمَا تَعْلَقُ") : أَي: الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ ("بِمَحْجَنِي وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ") : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَي: ذَهَلَ وَجْهٌ بِهِ ذَهَبَ بِهِ (ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا") : أَي: فِي النَّارِ ("صَاحِبَةُ الْهَرَّةِ الَّتِي رَبَطْتُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا") : بِضَمِّ أَوَّلِهِ ("وَلَمْ تَدْعَهَا") : أَي: لَمْ تَتْرُكْهَا ("تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ") : بَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيُكْسَرُ أَي: هَوَامِهَا وَحَشَرَاتُهَا (حَتَّى مَاتَتْ) : أَي: الْهَرَّةُ ("جُوعًا") : أَي: لَجُوعِهَا أَوْ لَجُوعِهَا، قِيلَ: "الْخَشَاشُ بِنَثْنِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هَوَامِهَا، وَبِالْخَاءِ الْمُهْمَلَةِ يَأْسُ النَّبَاتِ" ("ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُونِي تَقْدَمْتُ حَتَّى قُتُّ فِي مَقَامِي") : أَي: الْأَوَّلَانِي ("وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَاوَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا لِنَظَرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ") : أَي: ظَهَرَ ("لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ") : فِي النَّهَايَةِ: "الْبَدَاءُ اسْتِصْوَابُ شَيْءٍ عِلْمٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعْلَمْ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: "لَعَلَّ الْاسْتِصْوَابَ فِي أَنْ لَا يُظْهِرَ لَهُمْ ثَمَرَتَهَا لِئَلَّا يَنْقَلِبَ الْإِيمَانُ الْغَيْبِيُّ إِلَى الشُّهُودِيِّ، وَلَوْ أَرَاهُمْ ثَمَارَ الْجَنَّةِ لَزِمَ أَنْ يُرِيَهُمْ لَفَحَ النَّارِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ يَغْلِبُ الْخَوْفُ عَلَى الرَّجَاءِ فَتَبْطُلُ أُمُورُ مَعَاشِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّةٍ قَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا". وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: "قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ رُؤْيَا عَيْنٍ كَشَفَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمَا، وَأَزَالَ الْحُجُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، كَمَا فَجَّرَ لَهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَأَنْ تَكُونَ رُؤْيَا عِلْمٍ وَوَحْيٍ عَلَى سَبِيلِ تَفْضِيلٍ وَتَعْرِيفٍ لَمْ يَعْرِفْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَحَصَلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةٌ لَمْ يَسْبِقْهَا، وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالْفَظِ الْحَدِيثِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الدَّالَّةِ عَلَى رُؤْيَا الْعَيْنِ مِنْ تَأَخُّرِهِ لِئَلَّا يُصِيبَهُ لَفْحُهَا، وَتَقْدَمُهُ لِقَطْفِ الْعُقُودِ، وَفِيهِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ مَوْجُودَتَانِ، وَأَنَّ ثَمَارَهَا أَعْيَانٌ كَثِيرَارُ الدُّنْيَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَنَّ التَّأَخُّرَ عَنْ مَوْضِعِ الْهَلَاكِ وَالْعَذَابِ سُنَّةٌ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ لَا يَبْطُلُ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مُعَذَّبٌ فِي نَفْسِ جَهَنَّمَ الْيَوْمَ، وَفِي تَعْذِيبِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِالنَّارِ؛ بِسَبَبِ رِبْطِ الْهَرَّةِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ فِعْلَهَا كَانَ كَبِيرَةً؛ لِأَنَّ رِبْطَهَا وَإِصْرَارَهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَتْ إِصْرَارٌ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهَا يَجْعَلُهَا كَبِيرَةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٢٩٤٣ - وَعَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمُنْدُوبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٤٣ - (وَعَنْ قَتَادَةَ) : تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ شَهِيرٌ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ) : حَالٌ، وَقِيلَ مَفْعُولٌ ثَانٍ (كَانَ فَرَعٌ) : بَفَتْحَتَيْنِ أَي: خَوْفٌ وَصِيَّاحٌ (بِالْمَدِينَةِ) : بِأَنَّ جَيْشَ الْكُفَّارِ وَصَلَ إِلَى قَرْيَتِهَا (فَاسْتَعَارَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ) : أَي: لِلْفَرَسِ (الْمُنْدُوبُ) : مِنْ نَدْبِهِ أَي: دَعَا، وَفِي النَّهَايَةِ: "أَي: الْمَطْلُوبُ، وَهُوَ مِنَ النَّدْبِ الرَّهْنُ الَّذِي يُجْعَلُ فِي السِّبَاقِ"، وَقِيلَ: "سُمِّيَ بِهِ لِنَدْبِ كَانَ فِي جِسْمِهِ وَهُوَ أَثَرُ الْجُرْحِ" (فَرَكِبَ) : أَي: عَلَيْهِ وَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِتَحْقِيقِ الْخَبَرِ (فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ") : أَي: مِمَّا يَفْرَعُ بِهِ أَوْ مِنَ الْبُطْءِ الَّذِي قَالَ فِي حَقِّ الْمُنْدُوبِ ("وَإِنْ وَجَدْنَاهُ") : أَي: وَقَدْ وَجَدْنَا الْفَرَسَ وَهُوَ لِلذِّكْرِ وَالْأُنْثَى عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ("لَبَحْرًا") : أَي: وَاسِعُ الْجُرْيِ كَالْبَحْرِ فِي سَعَتِهِ، وَقِيلَ: الْبَحْرُ الْفَرَسُ السَّرِيعُ الْجُرْيِ سُمِّيَ بِهِ لِسَعَةِ جُرْيِهِ، أَي: جُرْيُهُ كَجُرْيِ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: "إِنْ هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثْقَلَةِ وَالضَّمِيرُ فِي وَجَدْنَاهُ لِلْفَرَسِ الْمُسْتَعَارِ" اهـ. فَاسْمُ إِنْ مَحْذُوفٌ وَهُوَ ضَمِيرُ الشَّانِ، وَلَا م "لَبَحْرًا" فَارَقَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّافِيَةِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: "إِنْ هَاهُنَا بِمَعْنَى "مَا" النَّافِيَةِ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى "إِلَّا" "مَا وَجَدْنَاهُ إِلَّا بِحْرًا، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: إِنْ زَيْدٌ لَعَاقِلٌ أَي: مَا زَيْدٌ إِلَّا عَاقِلًا" اهـ. وَهُوَ عَلَى مَا زَعَمَ الْكُوفِيُّونَ كَمَا فِي الْمُغْنِيِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعَارَةِ الْحَيَّوَانِ، وَعَلَى إِبَاحَةِ التَّوَسُّعِ فِي الْكَلَامِ وَتَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ جَمِيعَ أَوصَافِهِ،

وَفِيهِ إِبَاحَةُ تَسْمِيَةِ الدَّوَابِّ، وَكَانَتْ تِلْكَ مِنْ عَادَاتِهِمْ، وَكَذَا أَدَاةُ الْحَرْبِ لِيُحْضَرَ سَرِيعًا إِذَا طُلِبَ، وَفِيهِ جَوَازُ سَبْقِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ فِي كَشْفِ أَخْبَارِ الْعَدُوِّ مَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْهَلَاكُ وَاسْتِحْبَابُ تَبَشِيرِ النَّاسِ بَعْدَ الْخَوْفِ إِذَا ذَهَبَ، وَفِيهِ إِظْهَارُ شَجَاعَتِهِ وَقُوَّةِ قَلْبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه).

الفصل الثاني

٢٩٤٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَفِيهِ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثاني

٢٩٤٤ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) مَرَّ ذِكْرُهُ قَرِيبًا (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً» (أَي: غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لِمَصْلَحَةِ بَلَدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ بِأَنْ يَكُونَ مَرْكُضَ دَوَابِّهِمْ مَثَلًا) (فَفِيهِ لَهُ) ، أَيْ: صَارَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ، لَكِنْ إِذَنْ الْإِمَامُ شَرَطَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مُحْتَجِّينَ بِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ أَنْ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَيْسَ لِلْهَرِّ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ» " يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِذْنِ فَيَحْمِلُ الْمَطْلُوقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، قَالَ الْقَاضِي: " الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الْخَرَابُ الَّذِي لَا عِمَارَةَ فِيهِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، شَبَّهَتْ عِمَارَةَ الْأَرْضِ بِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَعَطُّلُهَا وَخُلُوقُهَا عَنِ الْعِمَارَةِ بِفَقْدِ الْحَيَاةِ وَزَوَالِهَا عَنْهَا " (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ) بِكُسْرِ الْعَيْنِ (" ظَالِمٍ ") بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا صِفَةٌ وَمَوْصُوفٌ (" حَقٌّ ") قِيلَ: مَعْنَاهُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ أَحْيَاها غَيْرُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَرْضَ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَغْرُوسُ سَمِي بِهِ لِأَنَّهُ الظَّالِمُ أَيْ: لِأَنَّ الظُّلْمَ حَصَلَ بِهِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ، وَيُرْوَى بِالإِضَافَةِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْغَارِسُ سَمَاهُ ظَالِمًا ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَلِكٍ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَوْفَقُ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ، وَقِيلَ: " مَعْنَاهُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلَيْسَ لَغَرْسِهِ وَزَرْعِهِ حَقٌّ إِبْقَاءً، بَلْ لِلْمَالِكِهَا قَلْعُهُمَا بِلَا ضَمَانٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ تَبَعًا لِلطَّبِيِّ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مُحْتَصَرِ النِّهَايَةِ: " الرِّوَايَةُ فِي لِعِرْقٍ بِالتَّنْوِينِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: لِذِي عِرْقٍ ظَالِمٍ، لَجَعَلَ الْعِرْقَ نَفْسَهُ ظَالِمًا، وَالْوَصْفُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ أَحَدُ عُرُوقِ الشَّجَرَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) أَيْ: مُتَّصِلًا.

٢٩٤٥ - وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٢٩٤٥ - (وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا) فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ مِنْ وَجْهِ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْمَصَابِيحِ مُسْنَدٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مِنَ الْعَشْرَةِ وَجَعَلَهُ مُرْسَلًا، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ مِنَ النَّاسِخِ، وَأَنَّ الشَّيْخَ أَثْبَتَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مِنَ الْمُتَّصِلِ وَالْإِرْسَالِ فِي الْمَتْنِ، وَأَثْبَتَ غَيْرَهُ الْآخَرِ فِي الْحَاشِيَةِ، فَالْتَّبَسَ عَلَى النَّاسِخِ فَظَنَّ أَنَّهُمَا مِنَ الْمَتْنِ فَأَثْبَتَهُمَا فِيهِ "، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " يَجُوزُ أَنْ يَرُويَ الصَّحَابِيُّ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا بِأَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَلَمْ يُسْنِدْ إِلَيْهِ، لَكِنْ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ: (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا، أَنَّ عُرْوَةَ حَذَفَ الصَّحَابِيَّ، وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَعِيدًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ، وَأَيْضًا مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مُعْتَبَرَةٌ إِجْمَاعًا بِخِلَافِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ، فَإِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَلَا بُدَّ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً أَقْلَهُ أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُهُ حَسَنًا فَقَوْلُهُ: لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ إِنْخَ غَيْرَ ظَاهِرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

هَذَا وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حَبَّانَ، وَالضَّيَّاءُ، عَنْ جَابِرٍ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَرْفُوعًا: «الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

٢٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي حُرَّةٍ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "«أَلَا لَا تَظْلُمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ"، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْمُجْتَبَى".

٢٩٤٦ - (وَعَنْ أَبِي حُرَّةٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (الرَّقَاشِيِّ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ (عَنْ عَمِّهِ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ لَكِنَّ جَهْلَةَ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ فِي الرَّوَايَةِ (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "«أَلَا») بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ("لَا تَظْلُمُوا") أَيْ: لَا يَظْلِمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا تَظْلُمُوا أَنْفُسَكُمْ، وَهُوَ يَشْمَلُ الظُّلْمَ الْقَاصِرَ وَالْمُعْتَدِي ("أَلَا") لِلتَّنْبِيهِ أَيْضًا وَكَرَّرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ يَنْبَغِي أَنْ يَنْبَهَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الثَّانِي حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعِبَادِ أَحَقُّ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَالتَّخْصِصِ لَدَيْهِ ("لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ") أَيْ: مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي ("إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ") أَيْ: بِأَمْرِ أَوْ رِضَا مِنْهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ"، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْمُجْتَبَى".

٢٩٤٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "«لَا جَلْبَ، وَلَا جَنْبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً فَلَيْسَ مِنْنَا»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٩٤٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) بِالتَّصْغِيرِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُكْنَى أَبَا نُجَيْدٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ بِالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْخُرَاعِيُّ الْكَعْبِيُّ، أَسْلَمَ عَامَ خَيْرٍ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ مِنْ فَضَلَاءِ الصَّحَابَةِ وَفَقَهَايِهِمْ، أَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ، رَوَى عَنْهُ أَبُو رَجَاءٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَزُرَّارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "«لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ»") بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا ("وَلَا شِغَارَ") بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ("فِي الْإِسْلَامِ") الظَّاهِرُ أَنَّهُ قِيدٌ فِي الْكُلِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قِيدًا لِلْآخِرِ. قَالَ الْقَاضِي: "الْجَلْبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يَتَّبِعَ فَرَسُهُ رَجُلًا يَجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَزْجُرُهُ، وَالْجَنْبُ أَنْ يَجْنِبَ إِلَى فَرَسِهِ فَرَسًا عُرْيَانًا، فَإِذَا قَرَّرَ الْمُرْكُوبُ تَحَوُّلَ إِلَيْهِ، وَالْجَلْبُ وَالْجَنْبُ فِي الصَّدَقَةِ قَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالشِّغَارُ أَنْ تُشَاغَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ أَنْ تَزُوجَهُ أُخْتُكَ عَلَى أَنْ يَزُوجَكَ أُخْتُهُ، وَلَا مَهْرَ إِلَّا هَذَا مِنْ شَعْرِ الْبَلَدِ إِذَا خَلَا مِنَ النَّاسِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ خَالٍ عَنِ الْمَهْرِ، الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فُسَادِ هَذَا الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمُقْتَضَى إِفْسَادُهُ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْبُضْعِ بِجَعْلِهِ صَدَاقًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالثَّوْرِيُّ: "يَصِحُّ الْعَقْدُ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ". قَالَ ابْنُ الْأَثَمِ: "اعْلَمْ أَنَّ مُتَعَلِّقَ النَّفْيِ مُسَمًّى الشِّغَارِ، وَمَأْخُذٌ مِنْ مَفْهُومِهِ خُلُوُّ الصَّدَاقِ، وَكَوْنُ الْبُضْعِ صَدَاقًا، وَنَحْنُ قَائِلُونَ بِنَفْيِ هَذِهِ الْمَاهِيَةِ وَمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ شَرْعًا، فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ كَذَلِكَ بَلْ بَطْلُهُ فَيَبْقَى نِكَاحًا سَمًّى فِيهِ مَا لَا يَصْلَحُ مَهْرًا فَيَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ كَالنِّكَاحِ الْمُسَمًّى فِيهِ خَمْرٌ فَهُوَ مُتَعَلِّقُ النَّفْيِ لَمْ نَثْبِتْهُ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ النَّفْيُ" ("وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً") بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ فِي الْقَامُوسِ: النَّهْبُ الْغَنِيمَةُ وَالْأَسْمُ النَّهْبَةُ ("فَلَيْسَ مِنْنَا") أَيْ: مِنْ جَمَاعَتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ، وَالضَّيَّاءُ عَنْ أَنَسٍ إِلَى قَوْلِهِ: "فِي الْإِسْلَامِ" وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ: "«مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنْنَا»" وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالضَّيَّاءُ عَنْ جَابِرٍ.

٢٩٤٨ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: "جَادًا".

٢٩٤٨ - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: "يُكْنَى أَبُو يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ، وَلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، حَضَرَ حُجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانِينَ" (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَأْخُذُ" بِصِيغَةِ النَّهْيِ، وَقِيلَ بِاللَّغْوِ ("أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ" أَي: مَثَلًا ("لَاعِبًا جَادًا") حَالًا مِنْ فَاعِلٍ يَأْخُذُ وَإِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَتَانِ تَنَاقُضَتَا، وَإِنْ ذَهَبَ فِي التَّدَاخُلِ صَحَّ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، يَعْنِي وَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْأَوَّلِ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ مُقَدَّرَةٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَ التَّنَاقُضُ، سَوَاءً كَانَتَا مُتَرَادِفَتَيْنِ أَوْ مُتَدَاخِلَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى ظَاهِرِ الْأَمْرِ، وَالثَّانِي عَلَى بَاطِنِهِ أَي: لَاعِبًا ظَاهِرًا جَادًا بَاطِنًا أَي: يَأْخُذُ عَلَى سَبِيلِ الْمَلَاعِبَةِ وَقَصْدُهُ فِي ذَلِكَ إِمْسَاكُهُ لِنَفْسِهِ لئَلَّا يَلْزَمَ اللَّعِبُ وَالْجِدُّ فِي زَمَنِ وَاحِدٍ، وَلِذَا قَالَ الْمُظْهِرُ: "مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الدَّلِّ وَسَبِيلِ الْمَزَاحِ ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَيَصِيرُ ذَلِكَ جَدًّا، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ: "عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَهُ لَا يَرِيدُ سَرْقَتَهُ إِنَّمَا يَرِيدُ إِدْخَالَ الْغِيْظِ عَلَيْهِ فَهُوَ لَاعِبٌ فِي السَّرِقَةِ جَادٌ فِي إِدْخَالِ الْغِيْظِ وَالرَّوْعِ وَالْأَذَى عَلَيْهِ اه. وَيَنْصُرُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ: ("فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ") . قَالَ التُّورِبُشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَأَمَّا ضَرْبُ الْمَثَلِ بِالْعَصَا لِأَنَّهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ التَّافِهَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا كَبِيرُ خَطَرٍ عِنْدَ صَاحِبِهَا، لِيَعْلَمَ أَنَّ مَا كَانَ فَوْقَهُ فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَحَقُّ وَأَجْدَرُ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاتُهُ) أَي: مَرْوِيٌّ أَبِي دَاوُدَ انْتَهَى (إِلَى قَوْلِهِ "جَادًا") .

٢٩٤٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ مِنْ بَاعِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٢٩٤٩ - (وَعَنْ سَمُرَةَ) بَفَتْحٍ وَضَمٍّ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هُوَ ابْنُ جُنْدَبٍ الْفَزَارِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، كَانَ مِنَ الْخَفَاطِ الْمُكْثَرِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ آخِرَ سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ" (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ") قَالَ التُّورِبُشْتِيُّ: "الْمُرَادُ مِنْهُ مَا غَضِبَ أَوْ سَرَقَ أَوْ ضَاعَ مِنَ الْأَمْوَالِ ("عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ") أَي: بِمَالِهِ ("وَيَتَّبِعُ") بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ وَفَتْحِهَا ("الْبَيْعُ") بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَي: الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ الْمَالِ ("مَنْ بَاعَهُ") أَي: وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

٢٩٥٠ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٩٥٠ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ سَمُرَةَ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ") أَي: يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذْتَهُ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "مَا" مُوَصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَعَلَى الْيَدِ خَبَرُهُ وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَي: مَا أَخَذْتَهُ الْيَدُ صَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا، وَالْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالِغَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفُ ("حَتَّى تُؤَدِّيَ") بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ، وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَي: حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ، فَيَجِبُ رَدُّهُ فِي الْغَضَبِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَفِي الْعَارِيَةِ إِنْ عَيَّنَ مُدَّةَ رَدِّهِ إِذَا انْقَضَتْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مَالِكُهَا، وَفِي الْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِذَا طَلَبَ الْمَالِكُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ يَوْضَحُ كَلَامَ الْمُظْهِرِ يَعْنِي: مَنْ أَخَذَ مَالَ أَحَدٍ بِغَضَبٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَفْظُهُمْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ بِالضَّمِيرِ).

٢٩٥١ - وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحِيسَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأُفْسِدَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أُفْسِدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا ». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٩٥١ - (وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعِيدٍ) ضِدُّ حَلَالٍ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (ابْنُ مُحِيسَةَ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ وَقِيلَ: بِإِسْكَانِهَا (أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا) أَيُ: بُسْتَانًا فِي النَّهْيَةِ: " الْحَائِطُ الْبُسْتَانُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ (فَأُفْسِدَتْ) أَيُ: بَعْضُ الْفَسَادِ (فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُ: حَكَمَ (أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ) أَيُ: الْبَسَاتِينَ (حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ) يَعْنِي وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَأَنَّ مَا أُفْسِدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ) أَيُ: مَضْمُونٌ كَالْكَلَامِ بِمَعْنَى الْمَكْتُومِ أَوْ ذُو ضَمَانٍ (عَلَى أَهْلِهَا) فِي شَرْحِ السَّنَةِ: " ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ، إِلَى أَنَّ مَا أُفْسِدَتِ الْمَاشِيَةُ بِالنَّهَارِ مِنْ مَالٍ غَيْرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَهْلِهَا، وَمَا أُفْسِدَتْ بِاللَّيْلِ ضَمَنُهُ مَالُكُهَا، لِأَنَّ فِي الْعُرْفِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَوَائِطِ وَالْبَسَاتِينَ يَحْفَظُونَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَصْحَابُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، فَمَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْعَادَةَ كَانَ خَارِجًا عَنْ رُسُومِ الْحَفْظِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُ الدَّابَّةِ مَعَهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ مَا أَتْلَفَتْهُ، سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ سَائِقَهَا أَوْ قَائِدَهَا أَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً، سَوَاءٌ أَتْلَفَتْ يَدَيَّهَا أَوْ رِجْلَيْهَا أَوْ فَمَهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ) .

٢٩٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (الرَّجُلُ جُبَارٌ) "، وَقَالَ: " (النَّارُ جُبَارٌ) " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٥٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (الرَّجُلُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيُ: رَجُلُ الْبَهَائِمِ وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُسَبِّ بِاسْمِ السَّبَبِ أَيُ: مَا تَطَوَّاهُ الدَّابَّةُ وَتَضْرِبُهُ بِرِجْلِهَا فِي الطَّرِيقِ (" جُبَارٌ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمُوحَّدَةِ أَيُ: هَدْرٌ وَبَاطِلٌ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَعْنِي أَنَّ رَاكِبَ دَابَّةٍ إِذَا رَحَّتْ أَيُ: طَعَنْتْ دَابَّتَهُ، إِنْسَانًا بِرِجْلِهَا فَهُوَ هَدْرٌ، وَإِنْ ضَرَبَتْهُ يَدَيَّهَا فَهُوَ ضَمَانٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّاكِبَ يَمْلِكُ تَصْرِفَهَا مِنْ قَدَامِهَا دُونَ خَلْفِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " الْيَدُ وَالرَّجْلُ سَوَاءٌ فِي كَوْنِهِمَا مَضْمُونَتَيْنِ " (وَقَالَ) أَيُ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَلَعَلَّ إِعَادَتَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَدَرَ مُنْفَصِلًا عَنِ الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالثَّانِي أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (" النَّارُ) " أَيُ: مَا أَحْرَقَهُ شَرَارُ النَّارِ بِلَا عُدْوَانٍ بَأَنَّ أُوقِدَتْ لِحَاجَةٍ بِلَا تَعَدٍّ (" جُبَارٌ) " فِي شَرْحِ السَّنَةِ: " النَّارُ الَّتِي يُوقِدُهَا الرَّجُلُ فِي مَلِكِهِ فَيَطِيرُ بِهَا الرِّيحُ إِلَى مَالٍ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يُمَكِّنُهُ رُدُّهَا فَهُوَ هَدْرٌ، وَهَذَا إِذَا أُوقِدَتْ فِي وَقْتِ سُكُونِ الرِّيحِ ثُمَّ هَبَّتِ الرِّيحُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٥٣ - وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيَصُوتْ ثَلَاثًا. فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ) " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٥٣ - (وَعَنْ الْحَسَنِ) أَيُ: الْبَصْرِيِّ (عَنْ سَمُرَةَ) مَرَّ ذِكْرُهُ قَرِيبًا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ) (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَلَى مُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ وَعَدَاهُ بَعْلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَزَلْ، وَجَعَلَ الْمَاشِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضَيِّفِ، وَفِيهِ مَعْنَى حُسْنِ

التعليل، وهذا إذا كان الضيف النازل مضطراً ("فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه") ،
يسكون اللام ويجوز كسرهما "فإن لم يكن فيها فليصوت" بتشديد الواو أي: فليصح (ثلاثاً) أي: ثلاث مرات ("فإن أجابه
فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحتلب") أي: إذا كان مضطراً ("وليشرّب") أي: بقدر الضرورة ("ولا يحمل") أي: منه شيئاً.
قال ابن الملك - رحمه الله -: "هذا إنما يجوز للضرورة بأن يخاف الموت من الجوع أو انقطاعه من السبيل ويرد قيمته لمالكه عند
القدرة وقيل: لا يلزمه رد قيمته" اهـ. وقال أحمد: "يجوز من غير اضطرار"، وقد تقدم. (رواه أبو داود) .
٢٩٥٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة»".
رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث غريب.

٢٩٥٤ - (وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«من دخل حائطاً فليأكل»") أي: من
ثماره ("ولا يتخذ خبنة") بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون، وهي طرف الثوب، أي: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه،
وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضاً، وإلا فلا تقاوم هذه الأحاديث نصوصاً وردت في تحريم أموال المسلمين، ذكره ابن الملك
وقد سبق. (رواه الترمذي، وابن ماجه) وقال الترمذي: هذا حديث غريب) أي: متناً أو إسناداً.
٢٩٥٥ - وعن أمية بن صفوان، عن أبيه - رضي الله عنه -: أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أذراعه يوم حنين، فقال:
أغصباً يا محمد؟ قال "بل عارية مضمونة"». رواه أبو داود.

٢٩٥٥ - (وعن أمية) بالتصغير (ابن صفوان) يفتح فسكون (عن أبيه) قال المؤلف: "هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي،
هرب يوم الفتح فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن عمير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمنه وأعطاهما رداه أماناً له،
فأدركه وهب فردّه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما وقف عليه قال: هذا وهب بن عمير زعم أنك أمنتني على أن أسير شهرين،
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انزل أبا وهب" فقال: لا حتى تبين لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "انزل
فلك أن تسير أربعة أشهر" فنزل وخرج معه إلى حنين فشهدا وشهد الطائف كافراً، فأعطاه من الغنائم فأكثر، فقال صفوان: أشهد
بالله ما طاب هذا إلى نفسي نبي، فأسلم يومئذ وأقام بمكة، ثم هاجر إلى المدينة، فنزل على العباس، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقال: "«لا هجرة بعد الفتح»"، وكان صفوان أحد أشرف قريش في الجاهلية وكانت امرأته أسلت قبله بشهر، فلما أسلم
صفوان أقرأ على نكاحهما، مات صفوان بمكة سنة اثنتين وأربعين، وروى عنه نفر، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه، وكان
من أفصح قريش لساناً (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أذراعه) جمع درع أي: أراد أخذها عارية منه (يوم حنين)
قال ابن الملك: "كان صاحب الأذراع كافراً دخل المدينة بإذنه - عليه الصلاة والسلام - ليسمع القرآن والحديث ويتعلم أحكام
الدين بشرط أنه إن اختار دين الإسلام أسلم، وإلا رجع إلى وطنه بلا لحوق أذية له من المسلمين، فظن أنه يأخذها ولا يردها (فقال:
أغصباً) والمعتمد ما قدمناه عن المصنف. قال الطيبي - رحمه الله -: "قوله: غصباً معمول مدخول همزة أي: أتأخذها غصباً لا
تردها علي (يا محمد؟) قيل: هذا النداء لا يصدر عن مؤمن قال تعالى:

{ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } [النور: ٦٣] وأما ما ذكره الطيبي - رحمه الله - من قوله سبحانه: { وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ } [الحجرات: ٢] فغير مناسب بالمقام وغير ملائم بالمرام. قال التوربشتي - رحمه الله -: أنه كان يومئذ

مُشْرِكًا وَقَدْ أَخَذَ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ الْحِمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ (قَالَ: "بَلْ عَارِيَّةٌ") بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ وَبِالنَّصْبِ وَيَرْفَعُ وَكَذَا قَوْلُهُ ("مَضْمُونَةٌ") أَيُّ: مُرْدُودَةٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَسْتَعِيرَهَا وَأَرَدَهَا، فَوَضَعَ الضَّمَانَ مَوْضِعَ الرَّدِّ مُبَالِغَةً فِي الرَّدِّ، أَيُّ: كَيْفَ لَا أَرُدُّهَا وَإِنَّمَا مَضْمُونَةٌ عَلَيَّ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ نَظَرَ إِلَى ظَاهِرِ الْكَلَامِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَضْمُونَةٌ نَظَرَ إِلَى هَذِهِ الدَّقِيقَةِ كَذَا حَقَّقَهُ الطَّبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: "قَوْلُهُ: مَضْمُونَةٌ مُؤَوَّلٌ بِضَمَانِ الرَّدِّ أَيُّ: يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مُؤَنَّةُ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ أَدَاءِ عَيْنِهَا عِنْدَ قِيَامِهَا. قَالَ الْقَاضِي: "هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، فَلَوْ تَلَفَتْ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَذَهَبَ شَرِيحٌ، وَالْحَسَنُ وَالتَّحِييُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَى أَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا تُضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّيِّ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَأَوَّلَ قَوْلُهُ: مَضْمُونَةٌ بِضَمَانِ الرَّدِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ فِيهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقَالُ: الْوَدِيعَةُ مُرْدُودَةٌ، وَلَا يَقَالُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ، وَإِنْ صَحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ، فَحَمَلُ اللَّفْظِ هُنَا عَلَيْهِ عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: "إِنْ خَفِيَ تَلَفُهُ أَيُّ: لَمْ يَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى تَلَفِهِ ضَمْنًا، وَإِلَّا فَلَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)." .

٢٩٥٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ، وَالَّذِينَ مَقْضِي، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٩٥٦ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْعَارِيَةُ" بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ ("مُؤَدَّةٌ") بِالْهَمْزَةِ وَيُبدَلُ، قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: "أَيُّ: تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ، فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِ، وَفَائِدَةُ التَّادِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَهُ إِزَامُ الْمُسْتَعِيرِ مُؤَنَّةُ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا ("وَالْمِنْحَةُ") بِكُسْرِ فَسْكَوْنٍ، مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَيُّ: يُعْطِيهِ مِنْ ذَاتِ دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا، أَوْ شَجَرَةً لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا، أَوْ أَرْضًا لِيَزْرِعَهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: الْمِنْحَةُ ("مُرْدُودَةٌ") إِعْلَامٌ بِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ لَا تَمْلِيكَ الرِّقَبَةِ ("وَالَّذِينَ مَقْضِي") أَيُّ: يَجِبُ قَضَاؤُهُ ("وَالزَّعِيمُ") أَيُّ: الْكَفِيلُ ("غَارِمٌ") أَيُّ: يُلْزِمُ نَفْسَهُ مَا ضَمَنَهُ، وَالْغَرَمُ أَدَاءُ شَيْءٍ يُلْزِمُهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالضَّيَّاءُ.

٢٩٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "«كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَتَنِي بِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "يَا غُلَامُ! لَمْ تَرْمِ النَّخْلَ؟" قُلْتُ: أَكَلْتُ. قَالَ: "فَلَا تَرْمِ، وَكُلُّ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا" ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ "اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ. وَسَنَدُكَرُ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ فِي "بَابِ اللَّقْطَةِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

٢٩٥٧ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ) بِكُسْرِ أَوَّلِهِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: "عِدَادُهُ فِي الْبَصَرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَيْثَةَ فِي أَكْلِ النَّخْلِ (قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا) أَيُّ: وَلَدًا صَغِيرًا (أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ) أَيُّ: يَرْمِي الْأَشْجَارَ لِيَطْرَحَ الْأَثْمَارَ (فَأَتَنِي) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: جَنِي (بِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِالنَّصْبِ أَيُّ: أَتَى بِي الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ (وَقَالَ) وَفِي نُسْخَةٍ فَقَالَ، وَفِي أُخْرَى قَالَ أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("يَا غُلَامُ! لَمْ") أَيُّ: لِأَيِّ شَيْءٍ ("تَرْمِي النَّخْلَ؟") أَيُّ: ثَمَرُهُ (فَقُلْتُ: أَكَلْتُ) أَيُّ: لَا أَكُلُهُ لَا لِغَرَضٍ آخَرَ (قَالَ: "فَلَا تَرْمِ") أَيُّ: فَإِنَّهُ ضَرُرٌ وَتَعَدٍّ ("وَكُلُّ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا") أَيُّ: لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ غَالِبًا بِمَسَاحَةِ السَّاقِطِ لِلْأَقِطِ، لَا سِيمَا لِلصَّغَارِ الْمَائِلِينَ إِلَى الثَّمَارِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: "إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا سَقَطَ لِلْإِضْطِرَارِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ

لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا سَقَطَ أَيُّضًا، لِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ كَالرُّطْبِ عَلَى رَأْسِ النَّخْلِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "لَوْ كَانَ مُضْطَرًّا لَجَازَ أَنْ يَأْكُلَ مَا رَمَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ" (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ") (قِيلَ: يَدُلُّ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) .

(وَسَنَذَكُرُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (فِي بَابِ اللَّقْطَةِ) بِضَمِّ فَتَحٍ وَيُسَكِّنُ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) وَفِيهِ اعْتِرَاضٌ فِعْلِيٌّ .
الفصل الثالث

٢٩٥٨ - عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الفصل الثالث

٢٩٥٨ - (عَنْ سَالِمٍ - عَنْ أَبِيهِ) أَيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا») وَفِي نُسْخَةٍ شَبْرًا ("بِغَيْرِ حَقِّهِ") أَيُّ: ظُلْمًا ("خُسِفَ") عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَالْجُمْلَةُ إِخْبَارٌ أَوْ إِنْشَاءٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ لِقَوْلِهِ: ("يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ") بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ وَيُسَكِّنُ، وَفِيهِ إِذْنٌ بِأَنَّ الْأَرْضَ فِي الْآخِرَةِ أَيْضًا سَبْعٌ طِبَاقٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٥٩ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ تَرَابَهَا الْمَحْشَرُ»" . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

٢٩٥٩ - (وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ) بِضَمِّ مِيمٍ وَتَشْدِيدِ رَاءٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ: "هُوَ التَّقْفِيُّ شَهِدَ الْحَدِيثِيَّةَ وَخَيْرٌ وَالْفَتْحُ وَحْنًا وَالطَّائِفُ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَعِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا») أَيُّ "ظُلْمًا" كَمَا فِي رِوَايَةِ ("كَلَّفَ") أَيُّ: أَمَرَ ("أَنْ يَحْمِلَ تَرَابَهَا الْمَحْشَرُ") بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَيُكْسَرُ وَفِي نُسْخَةٍ إِلَى الْمَحْشَرِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْحَشْرِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْحَشْرُ الْجَمْعُ يَحْشُرُ وَيَحْشَرُ أَيُّ: بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ وَالْمَحْشَرُ وَيَفْتَحُ مَوْضِعُهُ اه. وَفِي كَلَامِهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْكَسْرَ أَقْوَى، لَكِنَّ اللُّغَةَ الْقُرْآنِيَّةَ الَّتِي هِيَ الْفُصْحَى بِضَمِّ شَيْنِ الْمُضَارِعِ فِي الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَكَسْرِهَا مِنَ الشَّوَادِ، فَالْفَتْحُ فِي الْمَحْشَرِ أَفْصَحُ وَهُوَ أَخْفُ وَأَشْهُرُ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: "لَا يَقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ زَمَانُ التَّكْلِيفِ لِأَنَّا نَقُولُ: الْمُرَادُ مَنَعَ تَكْلِيفٍ تَعْجِيزٌ لِلْإِيذَاءِ لَا تَكْلِيفٍ ابْتِلَاءً لِلْجَزَاءِ، وَمَنَعَ تَكْلِيفِ الْمُصَوِّرِينَ عَلَى نَفْخِ الْأَرْوَاحِ فِيمَا صَوَّرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ، وَالضَّيَّاءُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَفْظُهُ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» .

٢٩٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ، ثُمَّ يَطْوِقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»" . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

٢٩٦٠ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ يَعْلَى (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ») قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "الْمَفْعُولُ بِهِ مَحْذُوفٌ"، وَقَوْلُهُ: (شَبْرًا) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا أَوْ مَفْعُولًا فِيهِ، أَيُّ: مَقْدَارًا أَوْ ظُلْمَ شَبْرٍ ("مِنْ الْأَرْضِ") مِنْ "بَيَانِيَّةٍ أَوْ تَبْصِيعِيَّةٍ" (كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ) أَيُّ: غَلَبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ("وَجَلَّ") أَيُّ: تَعَالَى وَتَعَظَّمَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ مِنْ غَيْرِ حِكْمَةٍ ("أَنْ يَحْفِرَهُ") أَيُّ: الشَّبْرُ مِنَ الْأَرْضِ ("حَتَّى يَبْلُغَ") أَيُّ: يَصِلَ فِي حَفْرِهِ ("آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ، ثُمَّ يَطْوِقَهُ") بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ

وَهُوَ مَرْفُوعٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ أَيُّ: يُجْعَلُ مُطَوَّقًا بِهِ ("إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") أَيُّ: يَكُونُ التَّكْلِيفُ بِالْحَفْرِ فِي قَبْرِهِ مُنْتَهِيًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ("حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ") أَيُّ: يُلْجَأُ، فَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى اسْتِمْرَارِ الْعَذَابِ وَعَدَمِ خَلَاصِهِ مِنَ الْعِقَابِ، وَيُقْضَى بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى. هَذَا مَا سَنَحَ لِي مِنْ حَلِّ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ثُمَّ يَطْوِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ؟ قُلْتَ: إِلَى تَفِيدٍ مَعْنَى الْعَايَةِ مُطْلَقًا، فَأَمَّا دُخُولُهَا فِي الْحُكْمِ وَخُرُوجُهَا فَأَمْرٌ يَدُورُ مَعَ الدَّلِيلِ، فَمَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَنُفِثَ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ عِلَّةُ الْإِنْظَارِ وَبُجُودِ الْمَيْسَرَةِ تَزُولُ الْعِلَّةُ، وَمَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الدُّخُولِ قَوْلُكَ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ مَسْووقٌ لِحَفِظِهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، كَذَا فِي الْكَشَافِ، وَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ الْعَايَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْحُكْمِ إِلَى قَضَاءِ الْحَقِّ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَكُونُ حَتَّى يَقْضَى كَالْبَيَانِ لِلْعَايَةِ اه، وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

١٤٠١١ [باب الشفعة]

[بَابُ الشُّفْعَةِ]

الفصل الأول

٢٩٦١ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٢ - بَابُ الشُّفْعَةِ

بَضَمَ أَوَّلَهَا، فِي الْمَغْرِبِ: الشُّفْعَةُ اسْمٌ لِلْمَلِكِ الْمَشْفُوعِ بِمَلِكِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: كَانَ وَتَرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخَرٍ أَيْ جَعَلْتُهُ زَوْجًا لَهَا، وَنَظِيرُهَا الْأَكْلَةُ وَاللُّقْمَةُ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِعْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ هَذَا أَصْلُهَا، ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَنْ تَمَلُّكِ مَخْصُوصٍ أَيُّ: بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشْتَرَى، وَقَدْ جَمَعَهُمَا الشَّعْبِيُّ فِي قَوْلِهِ: مَنْ بَيْعَتْ شَفْعَتَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

الفصل الأول

٢٩٦١ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَقْسَمْ») فِيهِ بَيَانُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِيمَا لَمْ يَقْسَمْ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحْتَمَلِ الْقِسْمَةِ، كَالدُّورِ وَالْأَرَاذِيِّ أَوَّلًا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ تَخْصِصَ مَا لَمْ يَقْسَمْ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ) أَيُّ: إِذَا قَسَمَ الْمَلِكُ الْمُشْتَرَى وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ أَيُّ: الْحَوَاجِزُ وَالنَّهَائِيَّاتُ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ: عُنِيتُ وَظَهَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْقِسْمَةِ وَالْإِفْرَازِ (وَصُرِفَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: بَيِّنَتْ (الطُّرُقُ) بِأَنَّ تَعَدَّدَتْ، وَحَصَلَ لِكُلِّ نَصِيبٍ طَرِيقٌ مَخْصُوصٌ (فَلَا شُفْعَةَ) أَيُّ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ دُونَ الْجَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا مَنْ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَوَارِ لِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ: "إِنَّ قَوْلَهُ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ؛ بَلْ شَيْءٌ زَادَهُ جَابِرٌ فَأَوْصَلَهُ بِمَا حَكَاهُ، وَالْحَمْلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ لَا حَقَّ فِي الْمَيْعِ لَارْتِفَاعِهَا بِصَرْفِ الطُّرُقِ" كَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنْ شُرَاحِ الْمَصَابِيحِ. قَالَ الْمَالِكِيُّ: مَعْنَى صُرِفَتْ

الطُّرُقُ أَي: خَلَصَتْ وَبَيَّنَتْ وَاشْتَقَافَهُ مِنَ الصَّرْفِ وَهُوَ الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. (رواه البخاري) .
 قَالَ التَّوْرِبَشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " هَذَا الْحَدِيثُ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، أَي: بِلَفْظِ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ وَهُوَ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ
 إِنْخَ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْآخَرُ الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ عَلَى مُؤَلِّفِ الْمَصَابِيحِ لَمَّا أوردَ الْحَدِيثَ فِي قِسْمٍ هُوَ مِمَّا
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُعَدَّلَ فِي اللَّفْظِ عَنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّ بَيْنَ الصَّيغَتَيْنِ بَوْنًا بَعِيدًا، وَلَا يَكَادُ يَتَسَامَحُ فِيهِ ذُو عَنَايَةٍ يَعْلَمُ
 الْحَدِيثَ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْكُتُبَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْقَاضِي: " هَذَا الْحَدِيثُ مَذْكُورٌ
 فِي مُسْنَدِ الْأَمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيِّ، كَذَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: « كَذَا قَضَى
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ » إِنْخَ. فَاخْتَارَ الشَّيْخُ عِبَارَتَهُ إِلَّا أَنَّهُ بَدَّلَ قَوْلَهُ: " « قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ » "، بِقَوْلِهِ:
 " قَالَ: « الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ » "، لَمَّا لَمْ يَجِدْ بَيْنَهُمَا مَزِيدَ تَفَاوُتٍ فِي الْمَعْنَى. وَقَدْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَبِهِ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُ مَنْ
 شَنَعَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قُلْتُ: كَيْفَ سَوَّيْتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ يَقْتَضِي الْخَصْرَ عُرْفًا، وَمَا أوردَهُ الْبُخَارِيُّ لَا يَقْتَضِيهِ لَجَوَازُ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً
 حَالٍ وَاقِعَةٍ، وَقَضَاءٌ فِي قَضِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ؟ قُلْتُ: كَفَى لِدَفْعِ هَذَا الْإِحْتِمَالِ مَا ذَكَرَ عَقِيْبَهُ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ بِحَرْفِ التَّعْقِيبِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ
 يُقَالَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ، بَلْ شَيْءٌ زَادَهُ الرَّوَايُ فَأَوْصَلَهُ بِمَا حَكَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَلْيِيسًا وَتَدْلِيسًا، وَمَنْصِبُ هَذَا الرَّوَايِ وَالْأَمَّةِ
 الَّذِينَ دَوَّنُوهُ وَسَاقُوا الرَّوَايَةَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إِلَيْهِ أَعْلَى مِنْ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِي شَأْنِهِمْ أَمْثَالُ ذَلِكَ، وَالْحَدِيثُ كَمَا تَرَى يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ صَرِيحًا عَلَى أَنَّ
 الشُّفْعَةَ فِي مُشْتَرَكٍ مُشَاعٍ، لَمْ يُقَسِّمْ بَعْدَ إِذَا قَسَمَ وَتَمَيَّزَتِ الْحَقُوقُ لَمْ يَبْقَ لِلشُّفْعَةِ مَجَالٌ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ دُونَ الْجَارِ،
 وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيَّ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
 الْأَنْصَارِيَّ، وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
 - مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، وَقَوْمٌ نَزَرُوا مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَالُوا إِلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: " « الْجَارُ أَحَقُّ
 بِسَقِيْبِهِ » " .

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: " لَمَّا لَمْ يَجِدْ بَيْنَهُمَا مَزِيدَ تَفَاوُتٍ فِي الْمَعْنَى إِنْخَ، لَا يَرْفَعُ الْإِنْكَارَ لِأَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصَّنْعَةِ صَرَّحُوا بِأَنَّ
 الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مَثَلًا جَازَ لَهُ الرَّوَايَةُ بِالْمَعْنَى، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: فِي كِتَابِ فُلَانٍ كَذَا كَذَا لَمْ يَجْزَلْهُ أَنْ يُعَدَّلَ عَنْ
 صَرِيحِ لَفْظِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي خُطْبَةِ الْمَصَابِيحِ. وَأَعْنِي بِالصَّحَاحِ مَا أوردَهُ الشَّيْخَانِ فِي جَامِعِيْمَاهُ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: كَفَى لِدَفْعِ
 هَذَا الْإِحْتِمَالِ إِنْخَ، فَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْخَصْرَ هَاهُنَا لَيْسَ بِالْأَدَاةِ وَالتَّقْدِيمِ وَتَعْرِيفِ الْخَبَرِ، بَلْ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، وَقَوْلُهُ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ
 يُقَسِّمْ مَفْهُومُهُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قَسَمَ، فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ بَيَانًا لَهُ وَتَقْرِيرًا، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كُلِّ مَا
 لَمْ يُقَسِّمْ لَمْ يَقْضَ فِيمَا قَسَمَ، فَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ.

٢٩٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: « قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقَسِّمْ: رُبْعَةً أَوْ حَاطِطٍ: " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ
 حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٦٢ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: « قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ » (بِكَسْرِ فَسْكَوْنِ أَي: ذِي
 شَرِكَةٍ بِمَعْنَى مُشْتَرَكَةٍ (لَمْ تُقَسِّمْ) صِفَتُهَا (رُبْعَةً) بَفَتْحٍ رَاءِ فَسْكَوْنِ مُوَحَّدَةٍ أَي: دَارٍ وَمَسْكَنٍ وَضِعَةٍ (أَوْ حَاطِطٍ) أَي: بُسْتَانٍ، وَهِيَ بَدَلُ

مِنْ شَرِكَةٍ، وَقِيلَ هُمَا مَرْفُوعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ هُوَ هِيَ. فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُثَبَّتُ إِلَّا فِيْمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ، كَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْبَسَاتِينِ دُونَ مَا يُمْكِنُ كَالْأَمْتَةِ وَالْأَوَابِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "قَالُوا: الْحِكْمَةُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكِ، وَخَصَّتْ بِالْعَقَارِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَا شُفْعَةَ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَالْأَمْتَةِ وَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُثَبَّتُ إِلَّا فِي عَقَارٍ مُتَحَمِّلٍ لِلْقِسْمَةِ بِخِلَافِ الْحَمَامِ وَالرَّحَى وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ الشَّرِكَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِ بَلْ تَعُمُّ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَاحْمَدُ: لَا شُفْعَةَ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ("لَا يَحِلُّ لَهُ") أَيْ: لِكُلِّ شَرِيكِ ("أَنْ يَبِيعَ") أَيْ: حِصَّتُهُ ("حَتَّى يُؤْذَنَ") بِسُكُونِ الْهَمْزِ وَيَبْدَلُ، أَيْ: حَتَّى يَعْلَمَ ("شَرِيكَهُ") فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وَجُوبِ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ إِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ ("فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ") أَيْ: أَعْطَاهُ غَيْرُهُ ("وَأِنْ شَاءَ تَرَكَ") أَيْ: طَلَبَ الشُّفْعَةَ، قِيلَ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِدُونِ الْإِعْلَامِ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ لَكِنْ يَنْتَقِلُ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي إِلَى الشَّفِيعِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ("فَإِذَا بَاعَ فَلَمْ يُؤْذَنَ فَهُوَ") أَيْ: الشَّرِيكِ ("أَحَقُّ") أَيْ: مِنَ الْمُشْتَرِي ("بِهِ") أَيْ: بِأَخْذِ الْمُبِيعِ، وَأُجِيبَ عَنِ الْإِشْكَالِ: بِأَنَّ الْحَلَالَ هُنَا بِمَعْنَى الْمُبَاحِ، وَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَكْرُوهٌ، وَالْمَكْرُوهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ حَلَالًا بِهَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّ الْمُبَاحَ مَا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، وَالْمَكْرُوهُ رَاجِحُ التَّرْكِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَاخْتَلَفَ فِيْمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأُذِنَ لَهُ، ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكَ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَغَيْرُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ، وَقَالَ التَّوَيْ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَاتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٦٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٦٣ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ» بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: "يَجُوزُ فَتْحُ الْقَافِ وَإِسْكَانُهَا، وَهُوَ الْقُرْبُ وَالْمُلَاصَقَةُ". اهْ قِيلَ: "وَرَوَى بِالسَّيْنِ وَالصَّادِ أَيْضًا وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْقُرْبُ أَيْ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَبَبِ قُرْبِهِ لِلشُّفْعَةِ مِنْ غَيْرِ الْجَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ الشُّفْعَةَ لِلْخَبَرِ الْآتِي: الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ، احْتِجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ بِالْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ يَرَادُ بِالْجَارِ الشَّرِيكَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلشَّرِيكِ ثَابِتَةٌ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ اتِّفَاقًا وَلَوْ حَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْإِعَادَةُ وَالْإِفَادَةُ خَيْرٌ مِنْهَا، وَيَحْمِلُ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ لَا شُفْعَةَ مِنْ جِهَةِ الْقِسْمَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ مِمَّا يَنْبَسُ الْمَقَامَ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَعْنَى أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ جَارًا مُلَاصِقًا وَالْبَاءُ فِي "بِسَقْبِهِ" صِلَةٌ "أَحَقُّ" لِأَنَّهُ لِلتَّسَبُّبِ، وَأُرِيدَ بِالسَّقْبِ السَّابِقُ عَلَى مَعْنَى ذُو سَقَبٍ مِنْ دَارِهِ أَيْ: قُرْبِهِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَالَ ذَلِكَ قِيلَ: وَمَا سَقْبُهُ؟ قَالَ: "شَفْعَتُهُ" قَالَ الْخَطَّابِيُّ: "يُحْتَمَلُ أَنْ يَرَادَ بِهَا الْبِرُّ وَالْمَعُونَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا"، قَالَ التُّورَبِشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَيَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا سُلَيْمَانَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا بِهَذَا التَّعْسُفِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابِيِّ فِي قِصَّةِ صَارَ الْبَيَانُ مُقْتَرَنًا بِهِ، وَلِهَذَا أَوْرَدَهُ عَلِمَاءُ النَّقْلِ فِي كُتُبِ الْأَحْكَامِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ، وَأَوَّلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمُ الْبُخَارِيُّ، ذَكَرَهُ بِقِصَّتِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ إِلَى آخِرِهِ اه. وَتَحَمَّلَ الطَّبِيُّ فِي الْجَوَابِ بِالْعُسْفِ وَالْإِطْنَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ" بِالصَّادِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَالْأَخِيرَانِ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَيْضًا.

٢٩٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَمْنَعُ جَارُ جَارِهِ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي

٢٩٦٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَمْنَعُ ") بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَةٌ، وَلِأَيِّ ذَرٍّ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَلِأَخَذِ: " لَا يَمْنَعَنَّ " بِيَزَادَةِ نُونِ التَّوَكِيدِ، وَهِيَ تَوْيْدُ رِوَايَةِ الْجَزْمِ، رَوَاهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَالْمَعْنَى لَا يَمْنَعُ مُرُوءَةً وَنَدْبًا (" جَارُ جَارِهِ ") أَيُّ: إِذَا احتَاجَ (" أَنْ يَغْرِزَ ") بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيُّ: يَضَعُ (" خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ") أَيُّ: جِدَارِ دَارِهِ إِذَا لَمْ يَضْرُهُ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على التدب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار داره، أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك أصحهما التدب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني الإيجاب وبه قال أحمد، وأصحاب الحديث، وهو الظاهر لقول أبي هريرة بعد روايته: " مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكثافكم "، وذلك أنهم توقفوا عن العمل به، وفي رواية أبي داود: " فكنسوا رؤوسهم " فقال: " مالي أراكم أعرضتم؟ " أي: عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعدة أو الكلمات، ومعنى قوله (لأرمين بها بين أكثافكم) أقضي بها وأصرحها وأوجعكم بالتقريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. وأجاب الأولون بأن إعراضهم إنما كانوا لأنهم فهموا منه التدب لا الإيجاب، ولو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراض، قال الطيبي: " ويجوز أن يرجع الضمير في قوله: لأرمين بها إلى الخشبة ويكون كناية عن إلزامهم بالحقبة القاطعة على ما ادعاه أي: لا أقول: إن الخشبة ترمى على الجدار، بل بين أكثافكم لما وصى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالبر والإحسان في حق الجار وحمل أثقاله. (متفق عليه) .

٢٩٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٩٦٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا اختلفتم في الطريق جعل عرضه " (بصيغة المجهول أي: حكم يجعل عرض الطريق فإنه يذكر ويؤنث) (" سبعة أذرع ") قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " في أكثر النسخ سبع أذرع، والروايتان صحيحتان لأن الذراع يذكر ويؤنث اه، قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: " هو من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم سمي به الخشبة التي يزرع بها مجازاً، وهو يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح "، قَالَ النَّوَوِيُّ: " أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقاً مسبلةً للمارين فقدرها إلى

خيرته، فالأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة بالحديث، فإن كان الطريق بين أرض قوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طرفاً مسلوفاً وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز أن يستولي على شيء منه، لكن له عمار ما حواله من الموات ويملكه بالأحياء بحيث لا يضرب المارين، في شرح السنة: هذا الحديث على معنى الإرفاق، فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فلا يبنى فيها ولا يضيق ولا يفتح إليها باباً إلا بإذن جماعتهم، وإن كانت نافذة لحق الممر فيها لعامة المسلمين، ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع في النافذ بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق فلا يمنع، لأن هذا القدر يزيل ضرر المادة، وكذا في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع، أما الطريق إلى البيوت التي يقسمونها في دار يكون منها مدخلهم، فيقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها، كحمار السقاء والجمال ومسلك الجنابة ونحوها اه.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمَقْدَارَ الْمُقَدَّرَ إِنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْعَالِبِ الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَلَا مَرَّ مُخْتَلَفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبُذْدَانِ وَالسُّكَّانِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي أَزْقَةِ مَكَّةَ وَأَسْوَاقِهَا حَالَ مَوْسِمِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ بِلَفْظٍ: «إِذَا اختلفتم في الطريق

فَجَعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ بِالْمَعْنَى لَفْظَ الْكِتَابِ ، وَتَحَلَّلَ الطَّبِيُّ فِي الْجَوَابِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

الفصل الثاني

٢٩٦٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَمِنْ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ) " . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ، وَالدَّارِمِيُّ .

الفصل الثاني

٢٩٦٦ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ) بِالتَّصْغِيرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ الْقُرْشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، شَهِدَ فَتَحَ مَكَّةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَقَبْرَهُ بِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْبَرِّ: قَبْرُهُ بِالْجَزِيرَةِ وَلَا عَقَبَ لَهُ، رَوَى عَنْهُ أَخُوهُ عَمْرُو (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا) ") ، وَهُوَ الضَّيْعَةُ أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ أَصْلٌ مِنْ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ، كَذَا فِي الْمَغْرِبِ، فَ " أَوْ " لِلتَّنْوِيعِ (" فَمِنْ ") بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيُّ: جَدِيرٌ وَحَقِيقٌ (" أَنْ لَا يُبَارَكَ ") بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيُّ: لَا يَجْعَلُ الْبَرَكَةَ فِي ثَمَنِ مَبِيعِهِ (" لَهُ ") أَيُّ: لِلْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (" إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ ") أَيُّ: ثَمَّنَ بَيْعَهُ (" فِي مِثْلِهِ ") أَيُّ: مِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ دَارٍ وَعَقَارٍ، قَالَ الْمُظْهِرُ: " يَعْنِي: بَيْعُ الْأَرْضِ وَالْدُّورِ وَصَرَفَ ثَمْنَهَا إِلَى الْمُنْقُولَاتِ غَيْرِ مُسْتَحَبٍّ، لِأَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ قَلِيلَةُ الْآفَةِ لَا يَسْرِقُهَا سَارِقٌ وَلَا يَلْحَقُهَا غَارَةٌ بِخِلَافِ الْمُنْقُولَاتِ، فَلَاوَلَى أَنْ لَا تَبَاعَ وَإِنْ بَاعَهَا فَلَاوَلَى صَرَفَ ثَمْنَهَا إِلَى أَرْضٍ أَوْ دَارٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) رَوَى ابْنُ مَاجَهَ ، وَالضَّيَاءُ عَنْ حُذَيْفَةَ بَلَفْظٍ: " (مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمْنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهَا) ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ بَلَفْظٍ: " (مَنْ بَاعَ دَارًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَطَ اللَّهُ عَلَى ثَمْنِهَا تَلَفًا يَتْلَفُهُ) " .

٢٩٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا) " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهَ ، وَالدَّارِمِيُّ .

٢٩٦٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ) ") أَيُّ: بِشَفْعَةِ جَارِهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (" يُنْتَظَرُ ") بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ أَيُّ: الْجَارُ (" بِهَا ") أَيُّ: بِشَفْعَتِهِ (" وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ") بِالْوَاوِ، فَ " إِنْ " وَصَلِيَّةٌ، وَفِي نَسْخِ الْمَصَابِيحِ يَحْذَفُ الْوَاوُ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالتَّنْصِخِ الصَّحِيحَةِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ: " بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَجَامِعُ الْأُصُولِ، وَشَرْحُ السُّنَنِ، وَيَسْقَاطُهَا فِي نَسْخِ الْمَصَابِيحِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ " (" إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا ") أَيُّ: طَرِيقُ الْجَارَيْنِ أَوْ الدَّارَيْنِ (" وَاحِدًا ") رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ، هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَتَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " يَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مُحْفُوظًا " ، وَقَالَ الشَّيْخُ: " احْتَجَّ مَنْ يَثْبُتُ الشَّفْعَةَ فِي الْمَقْسُومِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَبِقَوْلِهِ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الطَّرِيقُ فِي الْمَشَاعِ فَإِنَّ الطَّرِيقَ فِيهِ يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، إِذَا قَسَمَ الْعَقَارَ بَيْنَهُمْ مَنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّقَ شَيْئًا مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ فَيَصِيرَ الطَّرِيقُ فِي الْقِسْمَةِ مَضْرُوفًا " ، قَالَ الْقَاضِي: " هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ سَلِمَ مِنَ الطَّعْنِ فَلَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرُجَّحَ، وَمَعَ هَذَا فَهَؤُلَاءِ لَا يَقُولُونَ بِمَقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ " .

٢٩٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ:

٢٩٦٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ") (أَيُّ: مَنْ غَيْرِ الْمُنْقُولَاتِ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ الشُّفْعَةَ، وَالْمَعْنَى فِي كُلِّ عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ وَقَدْ مَضَى بَحْثُهُ، وَشَدَّ بَعْضُ فَأَثَبَتِ الشُّفْعَةُ فِي الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانَاتِ أَيْضًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ) أَيُّ: التِّرْمِذِيُّ.

٢٩٦٩ - وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا، وَهُوَ أَصَحُّ.

٢٩٦٩ - (وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا وَهُوَ) أَيُّ: الْإِرْسَالُ (أَصَحُّ) أَيُّ: مَنْ مِنَ الْإِتِّصَالِ وَهُوَ لَا يُضَرُّ، لِأَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَإِذَا اعْتَصَدَ يَكُونُ حُجَّةً اتِّفَاقًا، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ.

٢٩٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: "هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ غَشْمًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا؛ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ»".

٢٩٧٠ - (وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ

) بِالتَّصْغِيرِ وَفِي نُسَخَةِ السَّيِّدِ فِي هَامِشِ الْكِتَابِ: صَوَابُهُ حُبْشِيٌّ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ وَسُكُونِ الْمُوحَّدَةِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ فَيَاءُ النَّسْبَةِ، وَهُوَ ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ، وَكَذَا فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِلْمُصَنِّفِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُبْشِيٍّ الْخُثْعَمِيُّ لَهُ رِوَايَةٌ، وَعِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، سَكَنَ مَكَّةَ - شَرَفَهَا اللَّهُ -، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ - مُصَغَّرَانِ -، وَغَيْرُهُ، وَفِي الْمُعْنِيِّ: الْحُبْشِيُّ بِضَمِّ حَاءٍ وَسُكُونِ

مُوحَّدَةٍ مَنسُوبٌ إِلَى الْحُبْشِيِّ حَيٍّ مِنْ أَيْنَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قَطَعَ" بِالتَّخْفِيفِ ("سِدْرَةً") بِكَسْرِ فَسُكُونِ أَيُّ: شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ النَّبْقِ يَفْتَحُ النَّوْنُ وَكَسْرُ الْمُوحَّدَةِ ("صَوَّبَ اللَّهُ") بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيُّ: نَكَسَ وَخَفَضَ ("رَأْسَهُ فِي النَّارِ") قِيلَ: الْمُرَادُ سِدْرَةُ مَكَّةَ لِأَنَّهَا حَرَمٌ، وَقِيلَ: سِدْرَةُ الْمَدِينَةِ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا لِيَسْتَظِلَّ بِهَا، وَلِتَلَّا يَتَوَحَّشَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ تَخْصِيصُهَا أَنْ ظِلَّهَا أَبْرَدُ مِنْ ظِلِّ غَيْرِهَا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَا بَلْ عَامٌّ فِي كُلِّ شَجَرٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ النَّاسُ وَالْبَهَائِمُ بِالْجُلُوسِ تَحْتَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الضِّيَاءُ (وَقَالَ) أَيُّ: أَبُو دَاوُدَ (هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ) أَيُّ: مَعْنَى فَعْنَاهُ مُوجَزٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ، وَلِذَا لَمْ يَقُلْ مُقْتَصِرًا (يَعْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ) يَفْتَحُ الْفَاءُ أَيُّ: مَفَارَةَ (يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ) أَيُّ: مُلَازِمُ الطَّرِيقِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ (وَالْبَهَائِمُ) أَيُّ: فِي أَوْقَاتِ الْإِسْتِرَاحَةِ (غَشْمًا) يَفْتَحُ فَسُكُونُ هُوَ الظُّلْمُ (وُظْلَمًا) عَطْفٌ تَفْسِيرٌ وَجَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا (بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا) صِفَةٌ حَقٌّ، وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ النَّفْعُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَظْلِمُ أَحَدٌ ظِلْمًا، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ وَهَذَا بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: ٤٢] (صَوَّبَ اللَّهُ) أَيُّ: أَلْقَى (رَأْسَهُ) أَيُّ: ابْتَلَاهُ أَوْ رَمَاهُ بِرَأْسِهِ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ بَدَنُهُ جَمِيعُهُ (فِي النَّارِ).

الفصل الثالث

٢٩٧١ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْرٍ وَلَا خَلٍّ النَّخْلِ». . رَوَاهُ مَالِكٌ.

الفصل الثالث

٢٩٧١ - (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا») سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (وَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْرٍ) قَالَ الطَّبَّيُّ: "لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُثَبَّتُ إِلَّا فِي عَقَارٍ مُحْتَمِلٍ لِلْقِسْمَةِ" (وَلَا خَلٍّ النَّخْلِ) فِي النَّهْيَةِ: "خَلُّ النَّخْلِ ذِكْرُهَا تُلْقَحُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تُثَبَّتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا وَلَهُمْ خَلٌّ يُلْقَحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ، فَإِذَا بَاعَ أَخَذَهُمْ نَصِيبُهُ الْمَقْسُومُ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحَقُّوقِهِ مِنَ الْفَحْلِ وَغَيْرِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفَحْلِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

١٤٠١٢ [باب المساقاة والمزارعة]

[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمَزَارَعَةِ]

الفصل الأول

٢٩٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْرَ نَخْلٍ خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» .

(١٣) بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمَزَارَعَةِ

الْمُسَاقَاةُ: هِيَ أَنْ يُعَامَلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرَةٍ يَتَعَهَّدُهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّزْيِينِ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِحُزْمَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَكَذَا الْمَزَارَعَةُ فِي الْأَرْضِ.

الفصل الأول

٢٩٧٢ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْرٍ) مَوْضِعٌ قُرْبَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرَفٍ (نَخْلٍ خَيْرٍ وَأَرْضَهَا) أَيُّ: بَعْدَ مَا مَلَكَهَا قَهْرًا حَيْثُ فُتِحَتْ خَيْرٌ عُنُوةً فَصَارَ أَهْلُهَا عَيْدًا لَهُ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ أَهْلِهَا الْيَهُودِ مِنْهَا، وَاتَّسَعُوا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْرَهُمْ (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا) أَيُّ: يَسْعَوْا فِيهَا بِمَا فِيهِ عِمَارَةُ أَرْضِهَا وَإِصْلَاحُهَا، وَيَسْتَعْمِلُوا آلَاتِ الْعَمَلِ كُلَّهَا مِنَ الْفَأْسِ وَالْمِنْجَلِ وَغَيْرِهَا (مِنْ أَمْوَالِهِمْ) نِسْبَةُ مَجَازِيَةٍ (وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا) أَيُّ: نَصْفُهُ وَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَعْمُ الزَّرْعُ ; وَلِذَا اكْتَفَى بِهِ أَوْ تَرَكَ مَا يَقَابِلُهُ لِلْمُقَاسَاةِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ " فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى أَرْيَحَاءَ وَأَذْرَعَاتِ الشَّامِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

(وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا) أَيُّ: عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا (وَيَزْرَعُوهَا) تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ (وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أَيُّ: مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، وَقِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَيْنَ حِصَّةِ الْعَمَلِ وَسَكَتٍ عَنْ حِصَّةِ نَفْسِهِ جَازٍ وَلَوْ عَكْسٌ، قِيلَ: يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى الْعَكْسِ، قَالَ الْقَاضِي: " لَمْ أَرَأْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ مِنَ الْمُسَاقَاةِ مُطْلَقًا غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالِدَلِيلِ عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَشَاعَ عَنْهُ حَتَّى تَوَاتَرَتْ أَنَّهُ سَأَى أَهْلَ خَيْرٍ بِخَيْلِهَا عَلَى

الشَّطْرُ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ. وَتَأْوِيلُهُ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا اسْتَعْمَلَهُمْ فِي ذَلِكَ بَدَلَ الْجَزِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّطْرَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِمْ كَانَ مَنَحَةً مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعُونَةً لَهُمْ عَلَى مَا كَلَّفَهُمْ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ، بَعِيدٌ كَمَا تَرَى، أَقُولُ: التَّأْوِيلُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعِيدًا حَيْثُ يَرَى، وَإِنَّمَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى مَا يُرَوَّى، قَالَ: وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ أَنْ تُسَلَّمَ الْأَرْضُ لِيزْرَعَهَا بِبَذْرِ الْمَالِكِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ بَيْنَهُمَا مُسَاهَمَةً فَهِيَ عِنْدَنَا جَائِزَةٌ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ خِلَالَ النَّخْلِ، حَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَوْ يَعْسُرُ إِفْرَازُهَا بِالْعَمَلِ كَمَا فِي خَيْرٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا؛ لِمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا"، وَمَنْعَ مِنْهَا مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - مُطْلَقًا، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَمِنْ التَّابِعِينَ: كَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَطَاوُسٍ وَغَيْرِهِمْ، كَالزُّهْرِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَاحْمَدٌ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - إِلَى جَوَازِهَا مُطْلَقًا؛ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَالْمُضَارَبَةِ اهـ. وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا قَالَ النَّوَوِيُّ: "فِي الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَتَأْوَلُ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّ خَيْرَ فِتْحَتِ عَنُوةٍ فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، وَاحْتِجَ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ: "عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، وَبِقَوْلِهِ: "أَقْرَضُكُمْ مَا أَقْرَضُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ" وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَبِيدًا، وَفِي كَوْنِهِ صَرِيحًا نَظَرٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي خَيْرِ هَلْ فِتْحَتِ عَنُوةٌ أَوْ صُلْحًا، أَوْ بِجَلَاءٍ أَهْلِهَا عَنْهَا بِغَيْرِ قِتَالٍ، أَوْ بَعْضُهَا صُلْحًا وَبَعْضُهَا عَنُوةً وَبَعْضُهَا بِجَلَاءٍ أَهْلِهَا؟ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ إِنْ فَتَحْنَا إِلَى إِثْبَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لِبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ غَيْرَ مَا أَخَذُوا عَنُوةً، لِيَكُونَ حِجَّةً عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِلَّا فَالْحَدِيثُ مَعَ وَجُودِ الْإِحْتِمَالِ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ. قَالَ: وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ إِلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ إِذَا كَانَتْ لِلْمُسَاقَاةِ، وَلَا تَجُوزُ إِذَا كَانَتْ مُنْفَرَدَةً كَمَا جَرَى فِي خَيْرٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: "لَا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ مُنْفَرَدَةً وَلَا تَبَعًا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّجَرِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزَفَرٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - إِلَى أَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ فَاسِدَتَانِ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ مُجْتَمِعَتَيْنِ وَمُنْفَرَدَتَيْنِ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ لِحَدِيثِ خَيْرٍ، وَلَا يَقْبَلُ دَعْوَى كَوْنِ الْمُزَارَعَةِ فِي خَيْرٍ إِنَّمَا جَاءَتْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، بَلْ جَاءَتْ مُسْتَقِلَّةً وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَجُوزُ لِلْمُسَاقَاةِ مَوْجُودٌ فِي الْمُزَارَعَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُزَارَعَةِ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَأُجِيبَ عَنْهَا: بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مُعَيَّنَةً مِنَ الْأَرْضِ، وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ خُزَيْمَةَ كِتَابًا فِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَاسْتَقْصَى فِيهِ وَاجِدًا وَأَجَابَ عَنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ اهـ كَلَامُهُمْ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ مُحْيِي السُّنَّةِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: أَنَّهُ مَائِلٌ إِلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيبُ.

٢٩٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَخَافُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فَفَرَّقَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٩٧٣ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَخَافُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا) أَيُّ: زُرَّاعُ، أَوْ نَقُولُ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَنَعْتَقِدُ صِحَّتَهَا (حَتَّى زَعَمَ) أَيُّ: قَالَ (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) شَهِدَ أَحَدًا وَأَكْثَرَ الْمَشَاهِدِ بَعْدَهَا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فَفَرَّقَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ) أَيُّ: النَّبِيُّ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: "لَا تَجُوزُ الْمُخَابَرَةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ، لِأَنَّ الْبَذْرَ فِي الْمُخَابَرَةِ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَالْمُزَارَعَةُ اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ بِبَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْمُخَابَرَةُ: اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ الْأَرْضَ بِبَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى

جَوَازِ الْمَزَارَعَةِ كَمَا سَبَقَ اهـ.

قَالَ الشَّامِيُّ: " لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَزَارَعَةُ وَالْمَسَاقَاةُ لِأَنَّهَا مَخَابَرَةٌ يَعْنِي وَهِيَ مَنَهِيَّةٌ، وَأَمَّا مَا أَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ خَيْرٍ، فَإِنَّمَا هُوَ خَرَجٌ مُقَاسَمَةٌ بِطَرَقِ الْمَنْ وَالصُّلْحِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَبَيِّنْ لَهُمُ الْمُدَّةَ، وَالْمَزَارَعَةُ لَا تَجُوزُ عِنْدَ مَنْ يُجَيِّزُهَا إِلَّا بَيَانِ الْمُدَّةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ: وَمِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْضِ التَّمْرِ وَالْأَرْضِ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَزِيَّةِ، أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْجَزِيَّةَ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَا عُمَرُ إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ جَزِيَّةً لَأَخَذَ مِنْهُمْ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْجَزِيَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٢٩٧٤ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " «أَخْبَرَنِي عَمَّا يَأْتِيهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُونُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَهَئَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالْدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، وَكَأَنَّ الَّذِي نُبِي عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُووُ الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجَيِّزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَخَاطَرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٧٤ - (وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ) أَيُّ: الزُّرِّيِّ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَتَابِعِيهِمْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَّا) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ ثَنِيَّةُ الْعَمِّ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْإِضَافَةِ (أَنَّهُمْ) أَيُّ: الصَّحَابَةُ أَوْ النَّاسُ أَوْ أَعْمَامُهُ (كَانُوا يَكُونُونَ) بِضَمِّ الْيَاءِ: يُوجِرُونَ (الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) رَسُولِ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " بِمَا يَنْبُتُ) بِضَمِّ الْمُوحِدَةِ وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (عَلَى الْأَرْبَعَاءِ) يَفْتَحُ هَمْزَةً وَتَفْتَحُ مُوحِدَةً مَمْدُودًا جَمْعَ رِبْعٍ، وَهُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ الَّذِي يَسْقِي الْمَزَارِعَ، فَقَالَ: رِبْعٌ وَأَرْبَعَاءُ وَأَرْبَعَةٌ كَنَصِيبٍ وَأَنْصَبَاءٍ وَأَنْصَبَةٍ قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُونُونَ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهُ الْعَامِلُ بِبَذَرِهِ، وَيَكُونُ مَا يَنْبُتُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدَاوِلِ وَالسَّوَاقِي لِلْمَكْرِيِّ أَجْرَةً لِأَرْضِهِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَكُونُ لِلْمَكْتَرِيِّ فِي مُقَابَلَةِ بَذَرِهِ وَعَمَلِهِ (أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ) كَأَنَّ يَقُولُ: مَا يَنْبُتُ فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ بَعِيْنَهَا فَهُوَ لِلْمَكْرِيِّ، وَمَا يَنْبُتُ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ لِلْمَكْتَرِيِّ، (فَهَئَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ) وَلَعَلَّ الْمُقْتَضِي لِلنَّبِيِّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ وَالْغَرَرِ إِذْ رُبَّمَا تَنَبَّتِ الْقِطْعَةُ الْمَسْمَاةُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَفُوزُ صَاحِبُهَا بِكُلِّ مَا حَصَلَ وَيَضِيعُ حَقُّ الْآخَرِ بِالْكَلِيَّةِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ثَمَارَ بَعْضِ النَّخِيلِ لِنَفْسِهِ وَبَعْضَهَا لِلْعَامِلِ فِي الْمَسَاقَاةِ (فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ) أَيُّ: الْمَخَابَرَةُ (بِالْدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ) إِذْ لَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ (وَكَأَنَّ) بِالشَّدِيدِ (الَّذِي نُبِي) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ (عَنْ ذَلِكَ مَا) أَيُّ: هُوَ الَّذِي (لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُووُ الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) بَوَاوَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بَوَاوٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: الرَّوَايَةُ بَوَاوٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ، وَقَالَ التُّورِيشِيُّ: ذُووُ الْفَهْمِ بَوَاوَيْنِ أُرِيدَ بِهِ الْجَمْعُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ (لَمْ يُجَيِّزُوهُ) وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ أَنَّ (ذُو الْفَهْمِ) بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِيَّةِ فِيهِ عُمُومٌ فَيَجِيزُ الضَّمِيرُ فِي لَمْ يُجَيِّزُوهُ اهْ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي رِوَايَةِ [النَّسْفِيِّ وَابْنِ شُبُوَيْهِ]: ذُو الْفَهْمِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ لِإِرَادَةِ الْجِنْسِ وَقَالَ: لَمْ يُجَزَّه [لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَخَاطَرَةِ] أَيُّ: الْغَرَرِ وَالتَّوَرُّطِ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِكَوْنِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مَجْهُولَةً، وَالْمَخَاطَرَةُ مِنَ الْخَطَرِ الَّذِي هُوَ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَافِعٍ. قَالَ التُّورِيشِيُّ: هَذِهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَدْرَجْتُ فِي حَدِيثِهِ، وَعَلَى هَذَا السِّيَاقِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّهَا مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرَّوَاةِ أَمْ مِنْ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَسْمُ كَانَ الْمَوْصُولُ مَعَ الصَّلَةِ وَخَبَرَهُ الْمَوْصُولُ الثَّانِي وَالْوَاوُ حَالٌ مِنْ خَيْرٍ لَيْسَ، فَإِنَّ رَافِعًا لَمَّا اسْتَفْتِيَ عَنِ الْإِكْتِرَاءِ بِالْدَّرْهِمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصٌّ فِيهِ وَلَمْ يَرِ الْعِلَّةَ فِيهَا جَامِعَةً لِقِيَاسِهَا بَيْنَ يَقُولِهِ

وَكَانَ الَّذِي نُبِيَّ إِخْلَ، وَلَوْ بِالْذَّرْهِمِ إِلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَرْتَبِطْ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي: وَالظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَافِعٍ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ ذِهِ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٧٥ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «كَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ ذِهِ؟ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٧٥ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَمَا أَكْثَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ حَقْلًا) يَفْتَحُ مَهْمَلَةً وَسُكُونِ قَافٍ، فِي الْمَغْرِبِ: " الْحَقْلُ الزَّرْعُ وَالْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبَرِّ، وَقِيلَ: اشْتَرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحَنْطَةِ، وَقِيلَ: الْمَزَارَعَةُ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَغَيْرَهُمَا وَقِيلَ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحَنْطَةِ (كَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ) أَيُّ: أَحَدُنَا (هَذِهِ الْقِطْعَةُ) أَيُّ: مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (لِي وَهَذِهِ لَكَ) أَيُّ: بِعَمَلِكَ (فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ ذِهِ) بِسُكُونِ الْهَاءِ وَبِإِشْبَاعِهَا قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " إِنْ شَارَتْ إِلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ الَّتِي يُشَارُ بِهَا إِلَى الْمُؤَنَّثِ يُقَالُ ذِي وَذِهِ وَالْهَاءُ سَاكِنَةٌ، هَذَا قَوْلُ رَافِعٍ، بَيَّانٌ لِعَدَمِ الْجَوَازِ لِحُصُولِ الْمُخَاطَرَةِ الْمُنْهِي عَنْهَا، يَعْنِي فَرُبَّمَا تُخْرَجُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ وَلَمْ تُخْرَجْ سِوَاهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَفُوزُ صَاحِبُ هَذِهِ بِكُلِّ مَا حَصَلَ وَيَضِيعُ الْآخَرُ بِالْكَلْبَةِ (فَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: لِلْغَرَرِ الْمُتَضَمِّنِ لِلضَّرَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٧٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قُلْتُ لَطَاوُسٍ، لَوْ تَرَكْتَ الْمَخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيُّ: عَمْرُو: إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ وَإِنَّ أَعْلَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَقَالَ: «إِنْ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَجًا مَعْلُومًا» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٧٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قُلْتُ) قِيلَ: هُوَ ابْنُ دِينَارٍ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رَجَالِهِ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: " عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُكْنَى أَبَا يَحْيَى، رَوَى عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ الْحَمَّادِ بْنِ مَعْتَمِرٍ، وَعَدَّةٌ ضَعُفُوهُ، وَعَمْرُو بْنُ وَقْدٍ هُوَ الدِّمَشْقِيُّ رَوَى عَنْ يَوْسُفَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَدَّةٍ، وَعَنْهُ النَّفِيلِيُّ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَرَكُوهُ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَلْقَهُ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَعَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيُّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَالَ قُلْتُ: لَطَاوُسٌ لَوْ تَرَكْتَ الْمَخَابِرَةَ) أَيُّ: لَكَانَ حَسَنًا أَوْ لَوْ لَتَمَنَّى (فَإِنَّهُمْ) أَيُّ: عَامَّةُ النَّاسِ (يَزْعُمُونَ) أَيُّ: يَقُولُونَ وَيُظَنُّونَ وَلَا يَتَيَقَّنُونَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَخَابِرَةِ عَلَى تَأْوِيلِ الزَّرْعِ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ (قَالَ) أَيُّ: طَاوُسٌ (أَيُّ عَمْرُو) أَيُّ: يَا عَمْرُو (إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ) مِنْ الْإِعَانَةِ (وَإِنَّ أَعْلَهُمْ) أَيُّ: أَعْلَمُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: " الضَّمِيرُ فِي أَعْلَهُمْ إِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الضَّمِيرُ فِي يَزْعُمُونَ وَهُمْ جَمَاعَةٌ ذَهَبُوا إِلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ طَاوُسٌ مِنْ فِعْلِ الْمَخَابِرَةِ وَلِذَلِكَ أَتَى بِلَفْظِ الزَّعْمِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلِمًا (أَخْبَرَنِي يَعْنِي) يَعْنِي يُرِيدُ طَاوُسٌ بِأَعْلَهُمْ (ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ (وَلَكِنْ قَالَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنْ يَمْنَحَ) يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالْهَاءُ عَلَى أَنَّهَا تَعْلِيلِيَّةٌ وَبِكُسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَالْأَخِيرُ أَنَّ الْأَوَّلَ مَصْدَرِيَّةٌ مَحَلُّ الِرْفَعِ عَلَى الْإِبْتِدَائِيَّةِ، وَيَمْنَحُ يَفْتَحُتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكُسْرِ النُّونِ وَالْفَاعِلُ قَوْلُهُ (أَحَدُكُمْ) وَالْمَعْنَى إِعْطَاءُ أَحَدِكُمْ أَرْضَهُ (أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَجًا أَيُّ أَجْرًا (مَعْلُومًا) لِاحْتِمَالِ أَنْ تُمْسِكَ السَّمَاءُ مَطَرَهَا أَوْ الْأَرْضُ رِيحَهَا فَيَذْهَبَ مَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ الثَّوْرِيُّ: " أَحَادِيثُ الْمَزَارَعَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْمُؤَلِّفُ وَمَا يَثْبُتُ مِنْهَا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فِي ظَوَاهِرِهَا تَبَيَّنَ وَاخْتِلَافٌ، وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي الْوَجْهِ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ

رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعَ أَحَادِيثَ فِي النَّبِيِّ وَعَلَيْهَا مُتَوَعَّةٌ فَتَنَّم سَائِرَهَا فِي سِلْكِ وَاحِدٍ فَلِهَذَا مَرَّةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَارَةً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمُومِي وَأُخْرَى وَأَخْبَرَنِي عَمَّاي، وَالْعَلَّةُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا فَاسِدَةً، وَيَتَعَامَلُونَ عَلَى أُجْرَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ عَنْهَا، وَفِي الْبَعْضِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى أَقْضَى بِهِمْ إِلَى التَّقَابُلِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ) "، وَقَدْ بَيَّنَّ ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي حَدِيثِهِ، وَفِي الْبَعْضِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ خَرْجًا مَعْلُومًا مِنْ أَخِيهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَمَسَّكَ السَّمَاءَ قَطْرَهَا أَوْ تُخْلِفُ الْأَرْضُ رِيعَهَا فَيَذْهَبَ مَالُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ؛ فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ التَّنَافُرُ وَالْبَغْضَاءُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا) " الْحَدِيثُ، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْمَرْوَةِ وَالْمُؤَاسَاةِ، وَفِي الْبَعْضِ أَنَّهُ كَرِهَ لَهُمُ الْإِفْتِتَانِ بِالْحِرَاثَةِ وَالْحَرْصِ عَلَيْهَا وَالتَّفَرُّغَ لَهَا فَتَقْعُدَهُمْ عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَقْوَتِهِمُ الْحُظَّ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ الْإِضْطِرَابُ الْمَرْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِنَ الْإِضْطِرَابِ؛ مَرَّةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَرَّةً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمُومِي لَا عَلَى الْإِضْطِرَابِ الْمُصْطَلَحِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعْفِ، وَجُلُّ جَنَابِ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يُوْرِدَا فِي الْكَلْبَيْنِ مِنْ هَذَا النَّوعِ شَيْئًا.

٢٩٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَنْحَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٧٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا» (أَمْرٌ بِإِبَاحَةِ أَيِّ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِأَنْ يَزْرِعَهَا (أَوْ لِيَنْحَحْهَا) أَيِّ: لِيُعْطَهَا مَجَانًا (أَخَاهُ) أَيِّ: لِيَزْرِعَهَا هُوَ لِنَفْسِهِ (فَإِنْ أَبَى) أَيِّ: صَاحِبُ الْأَرْضِ عَنِ الْأَمْرَيْنِ (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) فَلَا أَمْرٌ لِلتَّوْبِيخِ أَوْ التَّهْدِيدِ، وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ فَإِنْ أَبَى أَخُوهُ عَنْ قَبُولِ الْعَارِيَةِ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ فَلَا أَمْرٌ لِلإِبَاحَةِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ لَهُ فِيهِ، قَالَ الْمُظْهَرُ: " يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْصَلَ لِلْإِنْسَانِ نَفْعٌ مِنْ مَالِهِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا حَتَّى يَحْصَلَ لَهُ نَفْعٌ مِنْهَا أَوْ لِيُعْطَهَا أَخَاهُ لِيَحْصَلَ لَهُ ثَوَابٌ فَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَهَذَا تَوْبِيخٌ لِمَنْ لَهُ مَالٌ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ نَفْعٌ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " بَلْ هُوَ تَوْبِيخٌ عَلَى الْعُدُولِ عَنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إِلَى الثَّلَاثِ مِنَ الْمُخَابَرَةِ وَالْمَزَارَعَةِ وَنَحْوِهِمَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: " جَوَزَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافَقُوهُ الإِجَارَةَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا وَتَأَوَّلُوا أَحَادِيثَ النَّبِيِّ تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا إِجَارَتُهَا بِمَا يَزْرَعُ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَهِيَ بِذَلِكَ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَأْ مِثْلَةً فَوْقَ وَهِيَ مَسَائِلُ الْمَاءِ وَقِيلَ: مَا يَنْبَغِي عَلَى حَافِي الْمَسِيلِ وَالسَّوَاتِي وَهِيَ مُعْرَبَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٧٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَرَأَى سَكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ الذَّلُّ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٧٨ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: وَرَأَى سَكَّةً) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالسَّكَّةُ بِكَسْرِ فَتَشْدِيدِ الْحَدِيدَةِ الَّتِي تُشَقُّ وَتُحْرَثُ بِهَا الْأَرْضُ (وَشَيْئًا) أَيِّ آخَرِ (مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ) فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا) أَيِّ: مَا ذُكِرَ مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ (بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ) أَيِّ: اللَّهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (الذَّلُّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيِّ: الْمَذَلَّةُ بِأَدَاءِ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ، وَالْمَقْصُودُ التَّرْغِيبُ وَالْحَثُّ عَلَى الْجِهَادِ، قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: " وَإِنَّمَا جَعَلَ آلَةُ الْحَرْثِ مَذَلَّةً لِلذَّلِّ لِأَنَّ أَصْحَابَهَا يَخْتَارُونَ ذَلِكَ إِمَّا بِالْجُبْنِ فِي النَّفْسِ، أَوْ قُصُورٍ فِي الْهِمَّةِ، ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ مُلْزَمُونَ بِالْحَقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَوْ أَثَرُوا الْخَرَاجَ لَدَرَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقُ وَاتَّسَعَتْ عَلَيْهِمُ الْمَذَاهِبُ،

وَجَبِيَ لَهُمُ الْأَمْوَالُ مَكَانَ مَا يُجَبَى عَنْهُمْ. قِيلَ: قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ "«الْعَزُوفِي نَوَاصِي الْخَيْلِ وَالذُّلَّ فِي أَذْنَابِ الْبَقَرِ»"، وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشَّرَاحِ: "ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّرَاعَةَ تُورَثُ الْمَذَلَّةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّرَاعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا لِلنَّاسِ، وَلِخَبَرِ: «اطْلُبُوا الْأَرْضَ مِنْ جَثَايَاهَا»؛ بَلْ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِثَلَا يَشْتَغَلَ الصَّحَابَةُ بِالْعِمَارَاتِ وَيَتَرَكَ الْجِهَادَ فَيَغْلِبَ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ. وَأَيُّ ذُلٍّ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَقْرُبُ الْعَدُوَّ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْحَرْثِ وَتَرَكَ الْجِهَادَ لَأَدَّى إِلَى الْإِذْلَالِ بِغَلْبَةِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٢٩٧٩ - (الفصل الثاني) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٢٩٧٩ - (الفصل الثاني) (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ» "أَيُّ: أَمْرِهِمْ وَرِضَاهُمْ (فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ) يَعْنِي مَا حَصَلَ مِنَ الزَّرْعِ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ إِلَّا بِذَرِّهِ، إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا حَصَلَ مِنَ الزَّرْعِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ نَقْصَانُ الْأَرْضِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: عَلَيْهِ أَجْرَةُ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ غَضَبِهَا إِلَى يَوْمِ تَفْرِيعِهَا، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُظْهَرُ (وَلَهُ نَفَقَتُهُ) أَجْرَةُ عَمَلِهِ، وَقِيلَ: خَرَجُهُ بَعْدَ الْحَاصِلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: "هَذَا حَدِيثٌ ضَعْفُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيُحْكِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ زَادَ أَبُو إِسْحَاقَ: "بغيرِ إِذْنِهِمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ هَذَا الْحَرْفَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: "إِذَا زَرَعَ الزَّارِعُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلزَّارِعِ الْأَجْرَةُ".

٢٩٨٠ - (الفصل الثالث) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتَ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَزَارِعٌ عَلَى وَسْعَدِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعَرْوَةُ، وَالْأُكْبَرُ، وَالْأُمُّ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ. كَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٨٠ - (الفصل الثالث) (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) أَيُّ: الْجَدَلِيَّ يَفْتَحَتَيْنِ، الْكُوفِيَّ، رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، مَاتَ سَنَةَ عَشْرِينَ وَمِائَةً، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) أَيُّ: مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ لِأَنَّهُ تَبَقَّرَ فِي الْعِلْمِ أَيُّ: تَوَسَّعَ، سَمِعَ أَبَاهُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ وَجَابِرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ وَغَيْرُهُ (قَالَ) أَيُّ: أَبُو جَعْفَرٍ (مَا بِالْمَدِينَةِ) أَيُّ: لَيْسَ بِهَا (أَهْلُ بَيْتِ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ) أَيُّ: إِلَّا أَنَّهُمْ يَزَارِعُونَ (عَلَى الثُّلُثِ) بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكِّنُ الثَّانِي وَكَذَا قَوْلُهُ (وَالرُّبْعِ) وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ثُمَّ خَصَّ بَعْضُهُمْ بَعْدَ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ (وَزَارِعٌ عَلَى وَسْعَدِ بْنِ مَالِكٍ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ (وَالْقَاسِمُ) أَيُّ: ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أَكْبَرِ التَّابِعِينَ (وَعَرْوَةُ) أَيُّ: ابْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ التَّابِعِينَ وَاحِدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ (وَالْأُكْبَرُ) تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ (وَالْأُمُّ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ) بِالرَّفْعِ وَهُوَ مِنْ فَضْلَاءِ التَّابِعِينَ (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ) أَيُّ: الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ الْحِجَازِيُّ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ تَابِعِيٍّ الْمَدِينَةِ وَثِقَاتِهِمْ عَزِيزُ الْحَدِيثِ (كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ) أَيُّ: الْأَسْلَمِيُّ الْمَدَنِيُّ ضَعَفُوهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّابِعِينَ (فِي الزَّرْعِ) أَيُّ: بِالزَّرَاعَةِ (وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ)

أَي: عَامِلُهُمْ بِالْمُزَارَعَةِ أَيضًا (عَلَى إِنْ) بِكَسْرِ الهمزة (جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ) يَفْتَحُ الْمُوحِدَةَ (مَنْ عِنْدَهُ فَلَهُ الشَّطْرُ) أَي: نِصْفُ الْحَاصِلِ (وَأِنْ جَاءُوا) أَي: النَّاسُ (بِالْبَذْرِ) أَي: مَنْ عِنْدَهُمْ (فَلَهُمْ كَذَا) أَي: الشَّطْرُ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَذَا كِتَابَةٌ عَنْ مِقْدَارٍ مَعْرُوفٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ عَلَى أَنْ جَاءَ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ عَامِلٍ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ مَجْرُورَةٌ الْمَحَلِّ عَلَى الْحِكَايَةِ أَي: عَامِلُهُمْ بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرُكُ شَاه - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " الْمَفْهُومُ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَشُرُوحِهِ أَنَّ كَلَامَ أَبِي جَعْفَرٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " وَالرُّبْعُ " ، وَالْبَاقِي مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ وَكُلِّ هَذِهِ الْأَثَارِ مُعَلَّقَاتٌ أوردَهَا الْبُخَارِيُّ بِلا إِسْنَادٍ، فَالْأَوَّلَى أَنَّ يَقُولَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

١٤٠١٣ [باب الإجارة]

[بَابُ الْإِجَارَةِ]

٢٩٨١ - (بَابُ الْإِجَارَةِ) (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(بَابُ الْإِجَارَةِ) بِالْكَسْرِ فَدَكَى ضَمًّا وَهِيَ لُغَةٌ الْإِثَابَةُ، يُقَالُ: آجَرْتُهُ بِالْمَدِّ، وَغَيْرَ الْمَدِّ إِذَا أَثْبَتَهُ، ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَفِي الْمَغْرِبِ: " الْإِجَارَةُ تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ بِعَوَضٍ شَرْعًا، وَفِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهِيَ كِرَاءُ الْأَجِيرِ وَقَدْ آجَرَهُ إِذَا أَعْطَاهُ أَجْرَتَهُ.

٢٩٨١ - (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُ مِيمٌ وَسُكُونٌ مُهْمَلَةٌ وَكَسْرٌ قَافٍ، وَلُنُسَبَ إِلَى شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَبَصُّرَتِهِ: الْمُسَمَّى بِعُقْلٍ عِدَّةً، وَبِمُعْجَمَةٍ وَفَاءً عَلَى وَزْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمَزْنِيُّ الصَّحَابِيُّ فَرَّدَ، قُلْتُ: وَلِأَيِّهِ صُحْبَةٌ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُهُ أَهْ وَيُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ إِلَّا الْمَزْنِيَّ، وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ سَكَنَ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ، وَكَانَ أَحَدَ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ إِلَى الْبَصْرَةِ يَفْقَهُونَ النَّاسَ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سِتِّينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ: مَا نَزَلَ الْبَصْرَةَ أَشْرَفَ مِنْهُ (قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَبُو يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزَرَجِيُّ كَانَ يَمِّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَمَاتَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ») بِالْهَمْزِ وَيُدَلُّ، قَالَ الطَّبِيُّ: التَّعْرِيفُ فِيهِمَا لِلْعَهْدِ فَالْمَعْنَى بِالْمُزَارَعَةِ مَا عُلِمَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَبِالْمُؤَاجَرَةِ عَكْسُ ذَلِكَ (وَقَالَ) أَي: ثَابِتٌ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ (لَا بَأْسَ بِهَا) أَي: بِالْمُؤَاجَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَى أَحْمَدُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ.

٢٩٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ، فَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٨٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ فَأَعْطَى الْحِجَامَ») بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ (أَجْرَهُ) دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَارَةِ الْحِجَامَةِ (وَاسْتَعَطَّ) يَفْتَحُ التَّاءُ أَي: أَدْخَلَ فِي أَنْفِهِ الدَّوَاءَ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - السَّعُوطُ بِالْفَتْحِ الدَّوَاءُ يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ، يُقَالُ: أَسْعَطْتُ الرَّجُلَ وَاسْتَعَطَّ هُوَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُقَالُ اسْتَعَطَّ مَبْنِيًّا لِلْفِعُولِ وَفِيهِ صَحَّةُ الاسْتِئْجَارِ وَجَوَازُ الْمُدَاوَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَى عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٨٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ») قَالَ الْمُظْهِرُ: عَلَيْهِمُ الْغَنَمُ أَنَّهُمْ إِذَا خَالَطُوا الْغَنَمَ زَادَ لَهُمُ الْحِلْمُ وَالشَّفَقَةُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا صَبَرُوا عَلَى مَشَقَّةِ رَعِيَّاهَا وَدَفَعُوا عَنْهَا السُّبُعَ الضَّارِيَةَ وَالْيَدَ الْخَاطِفَةَ وَعَلِمُوا اخْتِلَافَ طَبَاعِهَا وَعَلَى جَمْعِهَا مَعَ تَفَرُّقِهَا فِي الْمَرْعَى وَالْمَشْرَبِ وَعَرَفُوا ضَعْفَهَا وَاحْتِيَاجَهَا إِلَى النَّقْلِ مِنْ مَرْعَى إِلَى مَرْعَى وَمِنْ مَسْرَجٍ إِلَى مَسْرَجٍ عَرَفُوا مَخَالَطَةَ النَّاسِ مَعَ اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَطَبَاعِهِمْ وَقَلَّةِ عُقُولِ بَعْضِهِمْ، وَرَزَانَتِهَا فَصَبَرُوا عَلَى لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَيْهِمْ، فَلَا تَنْفِرُ طَبَاعُهُمْ وَلَا تَمَلُّ نَفْسُهُمْ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى الدِّينِ لِاعْتِبَادِهِمُ الضَّرَرَ وَالْمَشَقَّةَ وَعَلَى هَذَا شَأْنُ السُّلْطَانِ مَعَ الرَّعِيَّةِ (فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟) أَيْ رَعَيْتَ أَيْضًا؟ (فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَى عَلَى قَرَارِيضٍ) جَمْعُ قِرَاطٍ وَهُوَ نِصْفُ دَانِقٍ وَهُوَ سُدُسُ دِرْهِمٍ (لِأَهْلِ مَكَّةَ) أَيْ اسْتَأْجَرَنِي أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى رَعِي الْغَنَمِ كُلِّ يَوْمٍ بِقِرَاطٍ، وَذَكَرَ بَلْفُظِ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِسْطَ الشَّهْرِ مِنْ أَجْرَةِ الرَّعِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ الدِّينَارَ أَوْ لَمْ يَرَأَنَّ أَنْ يَذْكَرَ مَقْدَارَهَا اسْتِهَانَةً بِالْحُظُوظِ الْعَاجِلَةِ أَوْ لِأَنَّهُ نَسِيَ الْكَمِّيَّةَ فِيهَا، وَعَلَى الْأَحْوَالِ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَصَرُّفًا بِمَنْنِهِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ التُّورِبَشْتِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ الْمَلِكِ فِيهِ اسْتِئْجَارُ الْأَحْرَارِ. وَمَنْ قَالَ: الْقَرَارِيضُ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ " وَعَلَى " بِمَعْنَى " فِي " لَاسْتِعْظَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْرَةً عَلَى عَمَلِهِ فَقَدْ تَعَسَّفَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يَنْتَزَهُونَ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرَةِ فِيمَا يَعْمَلُونَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، لَا لِأَنْفُسِهِمْ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ فَعَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ لَا يَنْجُ إِيرَادُهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٨٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةً أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٢٩٨٤ - (وَعَنْهُ) أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ) أَيُّ رِجَالٍ أَوْ أَشْخَاصٍ (أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْخَصْمُ مُصْدَرُ خَصَمْتُهُ أَخْصَمْتُهُ: نَعَتْ فِي اللَّبَالِغَةِ كَالْعَدْلِ، زَادَ ابْنُ مَاجَهَ: وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ أَيْ: غَلَبْتُهُ فِي الْخُصُومَةِ (رَجُلٌ أَعْطَى بِي) أَيُّ عَهْدٍ بِاسْمِي وَحَلَفَ بِي أَوْ أَعْطَى الْأَمَانَ بِاسْمِي أَوْ بِمَا شَرَعْتُهُ مِنْ دِينِي (ثُمَّ غَدَرَ) أَيْ: نَقَضَهُ قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُوَ قَرِينٌ لَخُصُومِيَّةِ الْإِعْطَاءِ بِالْعَهْدِ فَقَوْلُهُ بِي حَالٌ أَيْ: مَوْثِقًا بِي لِأَنَّ الْعَهْدَ مِمَّا يُوثَقُ بِهِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [البقرة: ٢٧] ، (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) زَيْدٌ هَذَا الْقَيْدُ لِمَزِيدِ التَّوْبِيخِ (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ) أَيْ: مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ أَتَى بِهِ تَهْجِينًا لِلْأَمْرِ وَزِيَادَةً لِلتَّقْرِيعِ (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهَ وَلَمْ يُؤَفِّهِ أَيْ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ وَافِيًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٨٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، جَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ " «أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» .

٢٩٨٥ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا) أَيْ: جَمَاعَةً (مِنْ) أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرُّوا بِمَاءٍ (قَالَ الْقَاضِي: يُرِيدُ بِالْمَاءِ أَهْلَ الْمَاءِ بِمَعْنَى الْحَيِّ النَّازِلِينَ عَلَيْهِ (فِيهِمُ) الضَّمِيرُ لِلْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ (لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ) شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ، وَاللَدِيغُ الْمَلْدُوغُ وَكَثُرَ مَا يُسْتَعْمَلُ

فِيمَنْ لَدَعَهُ الْعُقْرُبُ، وَالسَّلِيمُ فِيمَنْ لَسَعَتْهُ الْحَيَّةُ تَفَاؤُلًا (فَعَرَضَ) أَيُّ: ظَهَرَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ اسْمُ فَاعِلٍ مَنْ رَقِيَ بِرُقْيٍ بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُضَارِعِ مَنْ يَدْعُو بِالرُّقْيَةِ (إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا) اسْتِثْنَاءٌ تَعْلِيلٌ (فَانْطَلَقَ) أَيُّ: فَذَهَبَ (رَجُلٌ مِنْهُمْ) قِيلَ: هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ) جَمْعُ شَاةٍ (فَبَرَأَ) بَفَتْحِ الرَّاءِ وَيُكْسَرُ فِي النَّهْيَةِ بَرَأَ الْمَرِيضُ يَبْرَأُ بَرَأً بِالْفَتْحِ فَهُوَ بَارِئٌ وَأَبْرَأَهُ اللَّهُ، وَغَيْرُ أَهْلِ الْحِجَازِ بَرِئَ بِالْكَسْرِ بَرَأً بِالضَّمِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَهُمْ: أَنَا أَرَقِي هَذَا اللَّدِيغَ بِشَرْطِ أَنْ تَعْطُونِي كَذَا رَأْسًا مِنَ الْغَنَمِ فَرَضُوا فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِنَاءً عَلَى مَا وَرَدَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ فَبَرَأَ بِرَكَّةٍ كَلَامُ اللَّهِ، قِيلَ: كَانَتْ ثَلَاثِينَ غَنَمًا وَهُمْ ثَلَاثُونَ نَفَرًا (لَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ) أَيُّ: أَخَذَهُ (وَقَالُوا) أَخَذَتْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ أَيُّ: وَكَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ (حَتَّى قَدِمُوا) قَالَ الطَّبِيُّ: "مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: قَالُوا أَخَذَتْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَمَعْنَاهُ لَا يَزَالُونَ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) فَالْغَايَةُ أَيْضًا دَاخِلَةٌ فِي الْمَغْيَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّمَكَةِ (أَخَذَ) أَيُّ: الرَّجُلُ (عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) أَيُّ: أَيُّهَا الْأُمَّةُ (كِتَابُ اللَّهِ) قَالَ الْقَاضِي: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ لِقَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْيَةِ بِهِ وَجَوَازِ اخْتِذِ الْأُجْرَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْآتِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي شَرْحِ السُّنَنِ. فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَبِذِكْرِ اللَّهِ وَاخْتِذِ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ، وَبِهِ تَمَسَّكَ مَنْ رَخَّصَ بَيْعَ الْمُصَاحِفِ وَشَرَاءَهَا وَاخْتِذِ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابَتِهَا وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرَمَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ) أَيُّ: لَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ (أَصَبْتُمْ) أَيُّ: فَعَلْتُمْ صَوَابًا (اقْسِمُوا) بِهِمْزٍ وَصَلٍ وَكُسْرِ سِينٍ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُرَوَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَمَوَاسَاةِ الْأَصْحَابِ وَالرِّفَاقِ، وَإِلَّا جَمِيعُ الشَّيْءِ مِلْكٌ لِلرَّاقِي (وَاضْرِبُوا) أَيُّ: اجْعَلُوا (لِي مَعَكُمْ سَهْمًا) أَيُّ: نَصِيبًا مِنْهَا، قَالَهُ تَطْيِبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُبَالَغَةً فِي تَعْرِيفِهِمْ أَنَّهُ حَلَالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.

٢٩٨٦ - (الفصل الثاني) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا: إِنَّا أَنْبِئْنَا أَنْتُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنْ عِنْدَنَا مَعْتُوهَُا فِي الْقِيُودِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ لَجَاءُوا بِمَعْتُوهُ فِي الْقِيُودِ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعَ بَرَاكِي ثُمَّ أَتَفَلَّ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُونِي جُعَلًا فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كُلُّ فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٩٨٦ - (الفصل الثاني) (عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ) بَفَتْحِ فَسُكُونِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ تَابِعِيٌّ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عَمِّهِ، وَعَنْهُ الشَّعْبِيُّ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ (عَنْ عَمِّهِ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ بِاسْمِهِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهَالَتْهُ لَا تَضُرُّ (قَالَ) أَيُّ: عَمُّهُ (أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: رَجَعْنَا مِنْ حَضْرَتِهِ (فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ) أَيُّ: قَبِيلَةٍ (مِنَ الْعَرَبِ) أَيُّ: مِنْ أَحْيَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ (فَقَالُوا) أَيُّ: بَعْضُ أَهْلِ الْحَيِّ (إِنَّا أَنْبِئْنَا) أَيُّ: أَخْبَرْنَا (أَنْتُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ) أَيُّ: الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِخَيْرٍ) أَيُّ: بِالْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ (فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ) أَوْ لِلتَّوْبِيعِ أَوْ لِلشَّكِّ (فَإِنْ عِنْدَنَا مَعْتُوهَُا؟) أَيُّ: مَجْنُونًا وَفِي الْمَغْرِبِ هُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ، وَقِيلَ: الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ (فِي الْقِيُودِ فَقُلْنَا: نَعَمْ لَجَاءُوا) وَفِي نُسْخَةٍ: قَالَ

أَيُّ عَمِّهِ جَاءُوا (بِمَعْنَاهُ فِي الْقِيُودِ قَرَرْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لَمَّا وَرَدَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً) أَيُّ: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ أَوْ نَهَارًا وَلَيْلًا (أَجْمَعُ) اسْتِثْنَا فَيَنْ بَصِيغَةَ الْمُتَكَلِّمِ (بِرَاقِي) بِضِمِّ الْمُوَحَّدَةِ مَاءُ الْقَمِّ (ثُمَّ أَتَمَّلُ) بِضِمِّ الْفَاءِ وَيَكْسِرُ أَيُّ أَبْصَقُ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي الْإِقْطَافِ: التَّمَلُّ شَبِيهُ بِالْبِرَاقِ، يُقَالُ: بَرَقَ ثُمَّ تَمَلَّ ثُمَّ نَفَثَ ثُمَّ نَفَخَ، وَفِي النَّهْيَةِ: التَّمَلُّ نَفَخَ مَعَهُ رِيْقٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النَّفْثِ (قَالَ) أَيُّ: عَمُّهُ (فَكَأَنَّمَا أَنْشَطَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ أَطْلَقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ (مِنْ عِقَالٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيُّ مِنْ حَبْلِ مَشْدُودٍ بِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ الْجُنُونُ فِي الْحَالِ، قَالَ التَّوْرِيْشِيُّ: "يُقَالُ: نَشَطْتُ الْحَبْلَ أَنْشَطُهُ نَشَطًا أَيُّ عَقَدْتُهُ وَأَنْشَطْتُهُ أَيُّ حَلَلْتُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ أَغْنَى أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ يَسْتَعْمَلُونَهُ فِي خِلَاصِ الْمُوثُوقِ وَزَوَالِ الْمَكْرُوهِ فِي أَدْنَى سَاعَةٍ"، قَالَ الطَّبِيْبُ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "الْكَلَامُ فِيهِ التَّشْبِيهُ شَبَّ سُرْعَةً بَرُئَهُ مِنَ الْجُنُونِ بِوَاسِطَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّمَلُّ بِجَمَلٍ مَعْقُولٍ بَرَأَ مِنْ عِقَالٍ قَرَأَهُ سَرِيعَ الْهُوْضِ" (فَأَعْطَوْنِي جُعَلًا) بِضِمِّ الْجِيمِ أَيُّ أَجْرًا (فَقُلْتُ لَا) أَيُّ: لَا أَخَذُ (حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "كُلْ") عَطَفُ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيُّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُلْ (فَلَعَمْرِي) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيُّ لِحَايَتِي وَاللَّامُ فِيهِ لَامُ الْإِبْتِدَاءِ وَفِي قَوْلِهِ (لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةً بَاطِلًا) جَوَابُ الْقِسْمِ أَيُّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ بِرُقِيَّةً بَاطِلًا كَذَكَرِ الْكَوَاكِبِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهَا وَبِالْجَنِّ (لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقِيَّةً حَقًّا) بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ بِعَمْرِهِ لَمَّا أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ حَيْثُ قَالَ: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢] قَالَ الْمُظْهَرُ: "هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَضَمُّهَا أَيُّ حَيَاتِي وَلَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْقِسْمِ إِلَّا مَفْتُوحَ الْعَيْنِ، وَاللَّامُ فِي لَمَنْ أَكَلَ جَوَابُ الْقِسْمِ أَيُّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرِيقُ بِرُقِيَّةً بَاطِلًا وَيَأْخُذُ عَلَيْهَا عِوَضًا أَمَا أَنْتَ فَقَدْ رَقِيتَ بِرُقِيَّةٍ حَقًّا وَهَذَا حَاصِلُ الْمَعْنَى فَلَا يَتَوَهَّمُ أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ فَقَدْ بِالْفَاءِ، بَلِ اللَّامُ كَمَا سَيَأْتِي، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَقْسَمَ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ؟ قُلْنَا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِسْمُ بَلْ جَرَى كَذَا اللَّفْظُ فِي كَلَامِهِ عَلَى رَسْمِهِمْ، قَالَ الطَّبِيْبُ: "لَعَلَّهُ كَانَ مَأْذُونًا بِهَذَا الْإِقْسَامِ وَإِنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢] قِيلَ: أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَيَاتِهِ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحَدٍ قَطُّ كَرَامَةً لَهُ" وَمَنْ "فِي" لَمَنْ أَكَلَ "شَرْطِيَّةً وَاللَّامُ مُوَطَّئَةٌ لِلْقِسْمِ وَالثَّانِيَةُ جَوَابُ لِلْقِسْمِ سَادُّ مَسَدَ الْجَزَاءِ; أَيُّ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ نَاسٌ يَأْكُلُونَ بِرُقِيَّةً بَاطِلًا لَأَنْتَ أَكَلْتَ بِرُقِيَّةً حَقًّا، وَإِنَّمَا أَتَى بِالْمَاضِي فِي قَوْلِهِ "أَكَلْتُ" بَعْدَ قَوْلِهِ "كُلْ" دَلَالَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ وَأَجْرَتُهُ صَحِيحَةٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ) رَحِمَهُمُ اللَّهُ. ٢٩٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ» بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ (عَرَفَهُ) بِالرَّفْعِ، يُقَالُ جَفَّ الثَّوبُ كَضَرْبٍ وَيَبَسَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُبَالَاغَةُ فِي إِسْرَاعِ الْإِعْطَاءِ وَتَرْكِ الْإِمْطَالِ فِي الْإِيْفَاءِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ: بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ. ٢٩٨٨ - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ مُرْسَلٌ.

٢٩٨٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ» بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ (عَرَفَهُ) بِالرَّفْعِ، يُقَالُ جَفَّ الثَّوبُ كَضَرْبٍ وَيَبَسَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُبَالَاغَةُ فِي إِسْرَاعِ الْإِعْطَاءِ وَتَرْكِ الْإِمْطَالِ فِي الْإِيْفَاءِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ: بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ. ٢٩٨٨ - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ مُرْسَلٌ.

٢٩٨٨ - (وَعَنِ الْحُسَيْنِ) وَفِي نُسْخَةٍ: الْحَسَنُ بِفَتْحَتَيْنِ (ابْنِ عَلِيٍّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ يَلْتَمِسُ مِنْكَ طَعَامَهُ وَعَلَفَ دَابَّتَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النَّهْيَةِ: "السَّائِلُ الطَّالِبُ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالسَّائِلِ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ وَأَنْ لَا تُخَيِّبَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ مَعَ إِمْكَانِ الصَّدَقِ أَيُّ لَا تُخَيِّبِ السَّائِلَ

وَأَنَّ رَأْبَكَ مَنْظَرُهُ وَجَاءَ رَأْبًا عَلَى فَرَسٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فَرَسٌ وَرَاءَ عَائِلَةٍ أَوْ دِينَ يَجُوزُ مَعَهُ أَخَذَ صَدَقَةً أَوْ يَكُونُ مِنَ الْغَزَاةِ أَوْ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ سَهْمٌ (رواه أحمد، وأبو داود) وكذا الضيَاء، ورواه أبو داود عن علي، والطبراني في الكبير عن الهرماس بن زياد، ورواه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة، ولفظه: "أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ" وذكر السيوطي في تعليقه على أبي داود: "وروي أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - قال: للسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ" اه قال القاضي - رحمه الله -: "أَيُّ لَا تَرُدُّ السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَكَ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى غِنَاهُ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلَّةٌ دَعَتْهُ إِلَى السُّؤَالِ لَمَا بَذَلَ وَجْهَهُ" (وفي المصابيح مُرْسَلٌ) قَالَ التَّوْرِيثِيُّ: "وَصِفَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَصَابِيحِ بِالْإِرْسَالِ فَلَا أَدْرِي أَثَبَّتَ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ أَمْ هُوَ شَيْءٌ الْحَقُّ بِهِ؟ وَقَدْ وَجَدْتُهُ مُسْنَدًا إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقَدْ أوردَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لِلْسَّائِلِ حَقٌّ". قَالَ الطَّبِيُّ - رحمه الله -: "الْحَبْطُ لَا زِمَ لِأَنَّ كَلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّصِلٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ جَعَلَهُمَا فِي الْمَصَابِيحِ حَدِيثًا وَاحِدًا مُرْسَلًا وَعَلَى اسْتِقْلَالِهِمَا لَا يَدْخُلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي الْبَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيلِ وَثُبُوتِ الْإِرْسَالِ مِنْ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ أَنْ يَرَوَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُرْسَلًا عَلَى أَنَّهُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ".

"الفصل الثالث"

٢٩٨٩ - عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ "طسم" حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرَجَهُ وَطَعَامٍ بَطْنِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٩٨٩ - (الفصل الثالث) (عَنْ عُتْبَةَ) بَضِمَ فَسُكُونِ (ابْنِ الْمُنْذِرِ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ مِنَ الْإِنْذَارِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بَضِمَ الثُّونِ وَفُتِحَ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ وَالرَّاءُ الْمُشَدَّدَةُ، قَالَ مِيرُكٌ: "كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ وَهُوَ الصَّوَابُ" اه ولم يذكره المؤلف وكذا صاحب المغني (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ طسم) أَي: مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْقَصَصِ (حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى) أَي: اجْتِمَاعَهُ مَعَ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: إِنَّ مُوسَى (آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا) أَي: بَلَ عَشْرًا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ "أَنَّهُ قَضَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَشْرًا آخَرَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الرُّجُوعِ" (عَلَى عِفَّةٍ فَرَجَهُ) بِكُسْرِ فَتَشْدِيدِ فَأَيُّ أَيُّ لِأَجْلِ عَفَافِ نَفْسِهِ (وَطَعَامٍ بَطْنِهِ) قَالَ الطَّبِيُّ: "كُنِيَ بِهِ عَنِ النَّكَاحِ تَأْدِبًا وَنَبَهَ عَلَى أَنَّهُ يَعُدُّ مَالًا لَا كِتْسَابَ الْعِفَّةِ بِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ، قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -: لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ بِأَنْ يَخْدِمَهَا سَنَةً، وَجَوَزُوا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَنْ يَخْدِمَهَا عَبْدُهُ سَنَةً وَقَالُوا: لَعَلَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ شَيْئًا آخَرَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ رَاعِي غَنَمِهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ جَوَزَ التَّزَوُّجَ عَلَى إِجَارَتِهِ لِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَةِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ الْمَخْدُومُ فِيهِ أَمْرًا مَعْلُومًا. (رواه أحمد، وابن ماجه).

٢٩٩٠ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ فَأَرْمِي عَلَيَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَطُوقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٢٩٩٠ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) بَضِمَ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا) أَي: أَعْطَانِيهَا هَدِيَّةً، وَقَدْ عَدَّ ابْنُ الْحَاجِبِ الْقَوْسَ فِي قَصِيدَتِهِ مِمَّا لَا بَدَّ مِنْ تَأْنِيثِهِ (مِمَّنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ الْكِتَابَ) أَي: الْقُرْآنَ وَيَحْتَمِلُ الْكِتَابَةُ (وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ) أَي: عَظِيمٌ، قَالَ الطَّبِيُّ: "الْجُمْلَةُ حَالٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْسٍ لِأَنَّهَا نَكْرَةٌ صِرْفَةٌ فَيَكُونُ حَالًا مِنْ فَاعِلٍ

أَهْدَى أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ "يُرِيدُ أَنَّ الْقَوْسَ لَمْ يَعْهَدْ فِي التَّعَارُفِ أَنْ تُعَدَّ مِنَ الْأُجْرَةِ أَوْ لَيْسَتْ بِمَالٍ أَقْتَنِيهِ لِلْبَيْعِ بَلْ هِيَ عِدَّةٌ (فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ) يَفْتَحُ الْوَاوُ الْمُشَدَّدَةَ أَيْ تَجْعَلُ الْقَوْسَ (طَوَقًا) أَيْ: تُطَوَّقُ أَنْتَ بِطَوَقٍ (مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا) وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ لِأَيِّ حَنِيفَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَوَجْهُهُ أَنَّ عِبَادَةَ لَمْ يَرَأْ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَاسْتَفْتَى أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ أَهْوَى مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ أَمْ لَا، أَنْتَبِهِي عَنْهُ أَوْ أَنَّهُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ فَآخُذْهُ؟ فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأُجْرَةِ فِي شَيْءٍ لِتَأْخُذَ حَقًّا لَكَ، بَلْ هُوَ مِمَّا يُبْطِلُ إِخْلَاصَكَ الَّذِي نَوَيْتَهُ فِي التَّعْلِيمِ فَاتَّهَ عَنْهُ أَهْ كَلَامُهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُلَاقِمُ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَمَرَامِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ) وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: "«مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا قَلَدَهُ اللَّهُ مَكَانَهُ قَوْسًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»".

١٤٠١٤ [باب إحياء الموات والشرب]

[بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشَّرْبِ]

٢٩٩١ - (الفصل الأول) عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ، قَالَ عُرْوَةُ: "قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ) يَفْتَحُ الْمِيمَ (وَالشَّرْبِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، فِي الْمَغْرِبِ: "الْمَوَاتُ الْأَرْضُ الْخَرَابُ وَخِلَافُهُ الْعَامِرُ"، وَعَنِ الطَّحَاوِيِّ: هُوَ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ وَلَا هِيَ مِنْ مَرَافِقِ الْبَلَدِ وَكَانَتْ خَارِجَةَ الْعَامِرِ سَوَاءً قَرُبَتْ مِنْهُ أَوْ بَعُدَتْ، وَالشَّرْبُ بِالْكَسْرِ النَّصِيبُ مِنَ الْمَاءِ، وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ نَوْبَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ سَقِيًّا لِلزَّرْعِ أَوْ الدَّوَابِّ.

٢٩٩١ - (الفصل الأول) (عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ عَمَرَ أَرْضًا) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَشْدِيدِهَا، وَفِي بَعْضِ نَسَخِ الْمَصَابِيحِ بزيادة ألف وليس بشيء؛ لِأَنَّ أَعْمَرْتَ الْأَرْضَ وَجَدْتَهَا عَامِرَةً وَمَا جَاءَ بِمَعْنَى عَمَرَ، وَفِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ "مَنْ عَمَرَ"، وَقِيلَ: جَوَابُهُ أَنَّهُ جَاءَ أَعْمَرَ اللَّهُ بِكَ مَنْزِلَكَ. بِمَعْنَى عَمَرَ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَعْمَرْتَ الْأَرْضَ بِمَعْنَى عَمَرْتَهَا إِذِ الْأَصْلُ فِي الْاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ وَفِي الْحَقَائِقِ اطِّرَادُهَا، قَالَ الْإِشْرَافُ: "وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ الْجَوْهَرِيَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ "أَعْمَرَ اللَّهُ بِكَ مَنْزِلَكَ"، "وَعَمَرَ اللَّهُ بِكَ"، ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ أَعْمَرَ الرَّجُلُ مَنْزِلَهُ بِالْأَلْفِ رَوَايَةً عَنْ أَبِي زَيْدٍ. وَفِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْعَسْقَلَانِيِّ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: "مَنْ أَعْمَرَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَالْمِيمَ مِنَ الرَّبَاعِيِّ كَذَا وَقَعَ، وَالصَّوَابُ عَمَرَ ثَلَاثِيًّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا" [الروم: ٩]، إِلَّا أَنَّ يُرِيدُ أَنَّهُ جَعَلَهُ أَيْ نَفْسَهُ فِيهَا عِمَارًا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: "وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنْ اعْتَمَرَ أَرْضًا أَيْ اتَّخَذَهَا وَسَقَطَتِ التَّاءُ مِنَ الْأَصْلِ" وَقَالَ

غَيْرُهُ: قَدْ سَمِعَ فِيهِ الرَّبَاعِيُّ يُقَالُ: أَعْمَرَ اللَّهُ بِكَ مَنْزِلَكَ، فَالْمُرَادُ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا بِالْإِحْيَاءِ (لَيْسَتْ) أَيْ: تِلْكَ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةٌ (لِأَحَدٍ) بِأَنْ يَكُونَ مَوَاتًا (فَهُوَ) أَيْ: الْعَامِرُ (أَحَقُّ) أَيْ: بِهَا كَمَا فِي نُسْخَةٍ يَعْنِي تِلْكَ الْأَرْضَ لَكِنْ بِشَرْطِ إِذْنِ الْإِمَامِ لَهُ عِنْدَ أَيِّ حَنِيفَةٍ لَخِيرٍ "لَيْسَ لِلرَّءِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"، فَيَحْمِلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ يُحْمَلُ السَّكْتُ عَلَى النَّاطِقِ إِذَا كَانَ فِي حَادِثَةٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَحُذِفَ مُتَعَلِّقٌ أَحَقُّ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَيْ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَعَ فِي رَوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: مَنْ أَعْمَرَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَعْمَرَهُ غَيْرُهُ، وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ الْإِمَامَ وَذَكَرَهُ الْحَمِيدِيُّ فِي جَامِعِهِ بِلَفْظٍ: مَنْ عَمَرَ مِنَ الثَّلَاثِ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ "وَقَالَ الْقَاضِي: "مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِمَارَةَ كَافِيَةٌ

فِي التَّمْلِكِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ السُّلْطَانِ، وَمَفْهُومُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جُرْدَ التَّحَجُّرِ وَالْإِعْلَامَ لَا يَمْلِكُ بَلْ مِنَ الْعِمَارَةِ وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُقَاصِدِ (قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ) أَيُّ: حَكَمَ بِذَلِكَ (عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ) أَيُّ: بِإِثْنَاءِ كَارِ عَلَيْهِ فَلَا نَسَخَ لِهَذَا الْحَدِيثِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٢٩٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ) بَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَلَّةِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ اللَّيْثِيُّ كَانَ يَنْزِلُ وَدَانَ وَالْأَبَوَاءَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا حِمَى) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ الْمُفْتُوحَةِ بِمَعْنَى الْمُحَمِيِّ وَهُوَ مَكَانٌ يُحْمَى مِنَ النَّاسِ وَالْمَاشِيَةِ لِيَكْثُرَ كَلُّهُ (إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) أَيُّ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِي لِحَيْلِ الْجِهَادِ وَإِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: "كَانَتْ رُؤَسَاءُ الْأَحْيَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمُونَ الْمَكَانَ الْخَصِيبَ لِحَيْلِهِمْ وَإِبِلِهِمْ وَسَائِرِ مَوَاشِيهِمْ فَأَبْطَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْعَهُ أَنْ يَحْمِيَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ" وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: "كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاصَةِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، وَإِنَّمَا حَمَى النَّقِيعَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلِخَيْلِ الْمُعَدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا فَتَضَيَّقُ عَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْمِيَ لِحَاصَةِ نَفْسِهِ وَخَتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَحْمِي لِمَصَالِحِ؟ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَجُوزْ لِلْحَدِيثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ عَلَى نَحْوِ مَا حَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا يَتَبَيَّنُ ضَرَرُهُ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: "الْمَعْنَى لَا حِمَى لِأَحَدٍ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ بَلْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي حَمَاهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ" وَفِي النَّهَايَةِ قِيلَ: "كَانَ الشَّرِيفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلَ أَرْضًا فِي حَيْهَ اسْتَعْوَى كَلْبًا فَحَمَى مَدْعُوَاءَ الْكَلْبِ لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَهُوَ يُشَارِكُ الْقَوْمَ فِي سَائِرِ مَا يَرْعُونَ فِيهِ، فَزَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَضَافَ الْحِمَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَيُّ إِلَّا مَا يَحْمِي لِلْحَيْلِ الَّتِي تُرْصَدُ لِلْجِهَادِ وَالْإِبِلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبِلِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا كَمَا حَمَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّقِيعَ لِنَعْمِ الصَّدَقَةِ وَلِخَيْلِ الْمُعَدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٩٩٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «خَاصِمَ الزُّبَيْرِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَاسْتَوَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ لَهَا فِيهِ سَعَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٩٣ - (عَنْ عُرْوَةَ) أَيُّ: ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَبَقَ ذِكْرُهُ (قَالَ: خَاصِمَ الزُّبَيْرِ) أَيُّ: ابْنِ الْعَوَّامِ بْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهُوَ مِنْ سِتِّ عَشْرَةِ سَنَةً؛ فَغَدَبَهُ عَمُّهُ بِالْدُّخَانِ؛ لِيَتْرَكَ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يَفْعَلْ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّ السَّيْفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَثَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ أَحَدُ الْمُبَشِّرِينَ بِالْجَنَّةِ، قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ جَرْمُوزٍ بِسَفْوَانَ بَفَتْحِ السِّينِ وَالْفَاءِ فِي أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَنَةً سِتَّةَ وَثَلَاثِينَ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِوَادِي السَّبَاعِ ثُمَّ حُوِّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ بِهَا، رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةُ وَغَيْرُهُمَا. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ حَاكَمَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شِرَاجٍ) قَالَ التَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ مَسَائِلُ الْمَاءِ

أَحَدَهَا شُرْجَةً (مِنَ الْحَرَّةِ) أَي: أَرْضِ ذَاتِ الْحَجَارَةِ السُّودِ إِذْ كُنَّا يَسْتَقِيَانِ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ جَارٍ فَنَنَازَعَا فِي تَقْدِيمِ السَّقْيِ فَتَدَافَعَا إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الْمُقْطُوعَةِ وَبِكْسَرِهَا الْمُوَصُولَةِ (ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ) فَإِنَّ أَرْضَ الزُّبَيْرِ كَانَتْ أَعْلَى مِنْ أَرْضِ الْأَنْصَارِيِّ (فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَي: حَكَمْتَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ أَوْ بِسَبَبِ أَنْ (كَانَ) أَي: الزُّبَيْرُ (ابْنُ عَمَّتِكَ) قَالَ الْقَاضِي: " وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِأَنْ أَوْ لِأَنَّ وَحَرْفُ الْجَرِّ يُخَذَفُ مَعَهَا لِلتَّخْفِيفِ كَثِيرًا فَإِنَّ فِيهَا مَعَ صَلَاحَتِهَا طَوْلًا أَيْ وَهَذَا التَّقْدِيمُ وَالتَّرْجِيحُ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ) وَبِسَبَبِهِ وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَ} [القلم: ١٤] أَيْ لَا تَطْعُهُ مَعَ هَذِهِ الْمُثَالِبِ لِأَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَلِهَذَا الْمُقَالَ نَسَبَ الرَّجُلَ إِلَى النِّفَاقِ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَقَدْ اجْتَرَأَ جَمْعُ مِنَ الْمُفْسِرِينَ بِنَسَبَةِ الرَّجُلِ تَارَةً إِلَى النِّفَاقِ قَالَ: وَأُخْرَى إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَكَلَا الْقَوْلَيْنِ زَانِعٌ عَنِ الْحَقِّ إِذْ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ أَنْصَارِيًّا وَلَمْ يَكُنِ الْأَنْصَارُ مِنْ جَمَلَةِ الْيَهُودِ، وَلَوْ كَانَ مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي دِينِهِ لَمْ يَصِفُوهُ بِهَذَا الْوَصْفِ فَإِنَّهُ وَصَفُ مَدْحٍ، وَالْأَنْصَارُ وَإِنْ وَجِدَ مِنْهُمْ مَنْ يَرْمِي بِالنِّفَاقِ فَإِنَّ الْقَرْنَ الْأَوَّلَ وَالسَّلَفَ بَعْدَهُمْ تَحَرَّجُوا وَاحْتَرَزُوا أَنْ يُطْلَقُوا عَلَى مَنْ ذُكِرَ بِالنِّفَاقِ وَاشْتَرَبَهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَالْأَوَّلَى بِالشَّحِيحِ بِدِينِهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا قَوْلُ أَزَلِّ الشَّيْطَانِ فِيهِ يَتَمَكَّنُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَغَيْرُ مُسْتَبَدِّعٍ مِنَ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْإِبْتِلَاءُ بِأَمْثَالِ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ: " قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: حَكَى الدَّوْدِيُّ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ مُنَافِقًا وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنْصَارِيٌّ لَا يُخَالِفُ هَذَا لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ قِبَلَتِهِمْ لَا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النساء: ٦٥] الْآيَةَ فَلِهَذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ فِي سَبَبِ نَزُولِهَا: لَوْ صَدَرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَافِرًا وَجَرَتْ عَلَى قَاتِلِهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ مِنَ الْقَتْلِ، وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ وَيَدْفَعُ بِأَلْيِ هِيَ أَحْسَنُ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ وَيَقُولُ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (فَنَلُّونَ وَجْهَهُ) أَي: تَغْيِيرُ مِنَ الْغَضَبِ لِإِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ النُّبُوَّةِ وَقَبِيحِ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ (ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ) أَي: أَمْسَكْهُ وَامْنَعْهُ (حَتَّى يَرْجِعَ) أَي: يَصِلَ الْمَاءُ (إِلَى الْجَدْرِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي نَسْخَةِ بَكْسَرِ الْجِيمِ، وَرَوِي بِضَمَّتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ جِدَارٍ، قِيلَ: إِنَّهُ الْمُسْنَاءُ وَهِيَ لِلْأَرْضِ كَالْجِدَارِ لِلدَّارِ يَعْنِي الْحَائِلَ بَيْنَ الْمَشَارِبِ، وَقِيلَ: هُوَ الْجِدَارُ وَقِيلَ: هُوَ أَصْلُ الْجِدَارِ وَقَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِأَنْ يَرْتَفِعَ الْمَاءُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا حَتَّى يَبْلُغَ كَعْبَ رَجُلِ الْإِنْسَانِ (ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ) أَمَرَهُ بِمَدَى الْحُكْمِ (فَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقَّهُ) أَي: اسْتَوْفَاهُ مَاخُذُ مِنَ الْوَعَاءِ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الْأَشْيَاءُ كَأَنَّهُ جَمَعَهُ فِي وَعَائِهِ، وَالْمَعْنَى أَعْطَى الزُّبَيْرَ حَقَّهُ تَامًا (فِي صَرْحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ) أَي: أَغْضَبَ (وَكَانَ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَشَارَ) أَي: أَوَّلًا (لَهُمَا بِأَمْرِ فِيهِ سَعَةٌ) أَي: مَنَفْعَةٌ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ كَانَ أَمْرًا لِلزُّبَيْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَخْذًا بِالمُسَاحَاةِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَكْمًا مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيُّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ حَيْثُ لَمْ يُعْزَرَ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِمَا أَغْضَبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقِيلَ: كَانَ قَوْلُهُ الْآخِرَ عُقُوبَةً فِي مَالِهِ وَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ إِذْ ذَاكَ يَقَعُ بَعْضُهَا فِي الْأَمْوَالِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَفِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فِي حَالِ غَضَبِهِ مَعَ نَهْيِهِ الْحَاكِمَ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْصُومًا مَنْ أَنْ يَقُولَ فِي السُّخْطِ وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مِيَاهَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ الَّتِي لَا يَمْلِكُ مَنَابِعُهَا وَجَارِيهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَالنَّاسُ شَرُّ وَسَوَاءٌ وَإِنْ مِنْ سَبَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الشَّرْبِ الْأَعْلَى مُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ لِسَبْقِهِمْ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ عَنْهُ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ بَعْدَمَا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَتَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لَا تَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٢٩٩٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لَتَمْنَعُوا فَضْلَ الْكَلَاءِ») أَيْ: الْمُبَاجِ، وَمَضَى شَرْحُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الْمَنِيِّ عَنْهُ مِنَ الْيُوعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٩٩٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثَةٌ لَا يَكْمُلُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ الْبُيُوعِ.

٢٩٩٥ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَي: كَلَامَ الرِّضَا دُونَ كَلَامِ الْمُلَازِمَةِ (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) أَي: نَظَرَ رَحْمَةٍ دُونَ نَظَرِ نِقْمَةٍ (رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ) بِالْكَسْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ (وَهُوَ كَاذِبٌ) كَلَا الْفَعْلَيْنِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا مَا حَلَفَ بِهِ الرَّجُلُ، وَلَوْ حَكَى قَوْلَهُ لَقِيلَ: قَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَتْهُ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ بِنَاءٌ لِلْفَعُولِ وَالثَّانِي لِلْفَاعِلِ، أَي طُلِبَ مِنِّي هَذَا الْمَتَاعُ قَبْلَ هَذَا بِأَزِيدَ مِمَّا طَلَبْتُهُ (وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ) أَي: يَمِينٍ أَوْ عَلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ غَيْرِ وَاقِعٍ وَهُوَ عَالِمٌ (بَعْدَ الْعَصْرِ) إِنَّمَا خُصَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ الْمُغْلَظَةَ تَقَعُ فِيهِ وَقِيلَ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ رِيحٍ خَلَّفَ كَاذِبًا بِالرَّيْحِ، وَقِيلَ: ذَكَرَهُ لِشَرَفِ الْوَقْتِ فَيَكُونُ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَغْلَظَ وَأَشْنَعُ ; وَلِذَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْعُدُ لِلْحُكُومَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ (لِيَقْتَطَعَ) أَي: لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ (بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) وَكَذَا حَكَمَ مَالَ الذِّمِّيِّ (وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ) وَفِي رِوَايَةٍ فَضْلَ مَائِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحَدٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ " «وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ» " (فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ) بِالْهَمْزِ (لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ) صِفَةُ مَاءٍ وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَي فِيهِ قَالَ الْمُظْهَرُ أَي: خَرَجَ بِقُدْرَتِي لَا بِسَعِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أَي: قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» (فِي بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبَيْعِ) يَعْنِي فَإِنَّهُ أَنْسَبُ بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(الفصلُ الثاني)

٢٩٩٦ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ». . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٩٦ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنِ الْحَسَنِ) أَيُّ: الْبَصْرِيِّ (عَنْ سَمُرَةَ) أَيُّ: ابْنِ جُنْدُبٍ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا) أَيُّ: جَعَلَ وَادَّارَ حَائِطًا أَيُّ جِدَارًا (عَلَى الْأَرْضِ) أَيُّ: حَوْلَ أَرْضٍ مَوَاتٍ فَهُوَ أَيُّ فَصَّارَ ذَلِكَ الْمَحْطُوطَ (لَهُ) أَيُّ: مُلْكًا لَهُ أَيُّ مَا دَامَ فِيهِ كَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاجٍ، قَالَ التَّوْرِيشِيُّ: "يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَرَى التَّمْلِكَ بِالتَّحْجِيرِ وَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ التَّمْلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِحْيَاءِ وَتَحْجِيرُ الْأَرْضِ وَإِحَاطَتُهُ بِالْحَائِطِ لَيْسَ مِنَ الْإِحْيَاءِ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَى الْأَرْضِ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْبَيَانِ إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَرْضٍ تَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ" قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "كَفَى بِهِ بَيَانًا قَوْلُهُ أَحَاطَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَنَى حَائِطًا مَانِعًا مُحِيطًا بِمَا يَتَوَسَّطُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ نَحْوَ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا لِحَظِيرَةٍ غَنَمٍ أَوْ زُرْبَةٍ لِلدَّوَابِّ"، قَالَ التَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "إِذَا أَرَادَ زُرْبَةً لِلدَّوَابِّ أَوْ حَظِيرَةً يُجَفِّفُ فِيهَا الثَّمَارَ أَوْ يَجْمَعُ فِيهَا الْحَطَبَ وَالْحَشِيشَ اشْتَرَطَ التَّحْوِيطَ وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ وَأَعْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٩٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيلًا». . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٩٧ - (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أَيُّ: زَوْجَةِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ) أَيُّ: أَعْطَى (لِلزُّبَيْرِ نَحِيلًا) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " الْإِقْطَاعُ تَعْيِينُ قِطْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ " وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " الْإِقْطَاعُ نَوْعَانِ بِحَسَبِ مَحَلِّهِ إِقْطَاعُ تَمَلُّكِ وَهُوَ الَّذِي تَمَلُّكَ فِيهِ بِالْأَحْيَاءِ كَمَا مَرَّ وَإِقْطَاعُ إِرْفَاقٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِحَالٍ كِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ مَقْعَدًا مِنْ مَقَاعِدِ السُّوقِ أَحَدًا لِيَقْعَدَ لِلْعَامِلَةِ وَنَحْوِهَا، وَكَانَ إِقْطَاعُ الزُّبَيْرِ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ الْمُظْهَرُ: " النَّخْلُ مَالٌ ظَاهِرُ الْعَيْنِ حَاضِرٌ النَّفْعُ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي سَهْمُهُ أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ فَيَتَمَلَّكَ بِالْأَحْيَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٩٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٩٩٨ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ») بَضَمَ مُهْمَلَةً وَسُكُونِ مُعْجَمَةٍ أَيُّ: عَدَّوْهَا وَنَصَبَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيُّ: قَدَّرَ مَا تَعْدُو عَدْوَةً وَاحِدَةً (فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ) أَيُّ: وَقَفَ مَرْكُوبُهُ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَمْشِيَ (ثُمَّ رَمَى) أَيُّ: الزُّبَيْرِ (بِسَوْطِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَيُّ حَذَفَهُ، فَقَالَ أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَعْطُوهُ) أَمْرٌ بِالْإِعْطَاءِ (مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ) قَالَ التَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " فِي هَذَا دَلِيلٌ لَجَوَازِ إِقْطَاعِ الْإِمَامِ الْأَرْضَ الْمَمْلُوكَةَ لِبَيْتِ الْمَالِ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ ثُمَّ تَارَةً يَقْطَعُ رِقَبَتَهَا وَيَمْلِكُهَا الْإِنْسَانُ بِمَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَيَجُوزُ تَمْلِكُهَا كَمَا يَمْلِكُ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ وَغَيْرِهَا، وَتَارَةً يَقْطَعُهَا مِنْفَعَتَهَا فَيَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِنْتِفَاعَ مُدَّةَ الْإِقْطَاعِ وَأَمَّا الْمَوَاتُ فَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ إِحْيَاؤُهُ وَلَا يَقْتَرِفُ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُورِ " اهْ وَقَدْ سَبَقَ فِي كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَالْمُظْهَرِ أَنَّ إِقْطَاعَ الزُّبَيْرِ يُحْمَلُ عَلَى الْمَوَاتِ فَهُوَ دَلِيلٌ لِأَيِّ حَنِيفَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَحَادِيثُ الْمَطْلُوقَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٢٩٩٩ - «وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَعْطِيهَا إِيَّاهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

٢٩٩٩ - (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ) بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ وَاثِلُ بْنُ حَجْرٍ بَضَمَ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةَ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَبِالرَّاءِ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ قَبْلًا مِنْ أَقْيَالِ حَضْرَمَوْتَ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ مُلُوكِهِمْ، وَفَدَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقَالُ إِنَّهُ بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ وَقَالَ: «يَأْتِيكُمْ وََاثِلُ بْنُ حَجْرٍ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ طَائِعًا رَاغِبًا فِي اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - » وَفِي رَسُولِهِ، وَهُوَ بَقِيَّةُ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهِ وَأَدْنَاهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ فَأَجْلَسَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي وََاثِلِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ» ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنَاهُ عَلْقَمَةُ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَغَيْرُهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ) أَيُّ: وََاثِلًا (أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ) اسْمُ بَلَدٍ بِالْثَمَنِ وَهُمَا اسْمَانِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا فَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ بِالْعِلِّيَّةِ وَالتَّرْكِيبِ وَهُوَ يَفْتَحُ الْحَاءُ الْمُهْمَلَةَ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ: هُوَ بَضَمُ الْمِيمِ بَلَدٌ وَفِيلَةٌ، وَيُقَالُ: حَضْرَمَوْتَ وَيُضَافُ، فَيُقَالُ هَذَا حَضْرَمَوْتُ، بَضَمَ الرَّاءِ، وَإِنْ شَتَّتْ لَا تُنَوِّنُ الثَّانِي، قَالَ السِّيُوطِيُّ: " نَقَلَ أَنَّ صَالِحًا لَمَّا هَلَكَ قَوْمُهُ جَاءَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ مَاتَ فَقِيلَ: حَضْرَمَوْتُ، وَذَكَرَ الْمُبَرِّدُ أَنَّهُ لَقِبُ عَامِرٍ جَدِّ الْإِمَانِيَّةِ كَانَ لَا يَحْضُرُ حَرْبًا إِلَّا كَثُرَتْ فِيهِ الْقَتْلَى فَقَالَ عَنْهُ مَنْ رَأَاهُ: حَضْرَمَوْتُ، بِتَحْرِيكِ الضَّادِ، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ فَسَكَنَتْ (قَالَ) أَيُّ: وََاثِلُ (فَأَرْسَلَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَعِيَ مُعَاوِيَةَ قَالَ) أَيُّ:

لِمُعَاوِيَةَ (أَعْطَاهَا إِيَّاهُ) أَي: وَائِلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مُعَاوِيَةَ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ أَوْ ابْنُ جَاهِمَةَ السُّلَمِيُّ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ أَبُوهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ثُمَّ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلَّفُ فَهُوَ غَيْرُ مَلَائِمٍ لِلْهَرَامِ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقٌ هَذَا الْاسْمُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٠٠٠ - «عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَارِيَّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقَطَعَهُ الْمَلْحُ الَّذِي بِمَارِبَ فَاقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: لَمْ تَتْلُهُ أَخْخَفُ الْإِبِلِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣٠٠٠ - (عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ (الْمَارِيَّ) الْمُنْسُوبِ إِلَى مَارِبَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا مَوْضِعُ بِالْيَمَنِ وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى مَارِبَ لِنَزُولِهِ فِيهِ وَكَانَ اسْمُهُ أَسْوَدَ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبِيضَ، وَقِيلَ: مَارِبُ مِنْ بِلَادِ الْأَزْدِ وَقَالَ الْمُؤَلَّفُ: مَدِينَةُ بِالْيَمَنِ مِنْ صَنْعَاءَ (أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ (فَاسْتَقَطَعَهُ) أَي: سَأَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ إِيَّاهُ (الْمَلْحُ) أَي: مَعْدِنُ الْمَلْحِ (الَّذِي بِمَارِبَ) مَوْضِعُ بِالْيَمَنِ غَيْرُ مَضْرُوفٍ فَاسْعَفَ إِلَى مُلْتَمَسِهِ (فِي قِطْعِهِ) أَي: بِالْمَلْحِ (إِيَّاهُ) أَي: لِظَنِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَلْحُ بِعَمَلٍ وَكَدٍّ (فَلَمَّا وَلَّى) أَي: أَذْبَرَ (قَالَ رَجُلٌ) وَهُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّيْمِيمِيُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ وَقِيلَ: إِنَّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مَرْدَاسٍ (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ وَالْعِدُّ الْمُهْمَلُ (قَالَ) أَي: الرَّجُلُ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَبِيضُ الرَّاوي (فَرَجَعَهُ) أَي: فَرَدَّ الْمَلْحَ (مِنْهُ) أَي: مِنْ أَبِيضَ، أَقُولُ: الْأَظْهَرُ أَنَّ فَاعِلَ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ وَإِلَّا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَهُ فَرَجَعَهُ مِنِّي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِثْلُ الْمَاءِ الْمُهِمَّ رَجَعَ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَعَادِنِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَتْ بَاطِنَةً لَا يُنَالُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِتَعَبٍ وَمُؤَنَةٍ كَالْمَلْحِ وَالنَّفْطِ وَالْفَيْرُوزِ وَالْكِبْرِيتِ وَنَحْوِهَا، وَمَا كَانَتْ ظَاهِرَةً يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَصَنْعَةٍ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا، بَلِ النَّاسُ فِيهَا شَرْعٌ كَالْكَلَاءِ وَمِيَاهِ الْأَوْدِيَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا حَكَمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْحَقَّ فِي خِلَافِهِ يَنْقُضُ حُكْمَهُ وَيَرْجِعُ عَنْهُ (قَالَ) أَي: الرَّاوي (وَسَأَلَهُ) أَي: الرَّجُلُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَاذَا يُحْمَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَإِسْنَادُهُ إِلَى مَا اسْتَكَنَّ فِيهِ مِنَ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ إِلَى (مِنَ الْأَرَاكِ) بَيَانٌ لِمَا هُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا الْأَرَاكُ، قَالَ الْمُظْهَرُ: " الْمُرَادُ مِنَ الْحِمَى هُنَا الْإِحْيَاءُ إِذِ الْحِمَى الْمُتَعَارَفُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْصَهُ (قَالَ) أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَا لَمْ تَتْلُهُ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيِ لَمْ تَصِلْهُ (أَخْخَفُ الْإِبِلِ) وَمَعْنَاهُ مَا كَانَ بِمَعَزِلٍ مِنَ الْمَرَاعِي وَالْعِمَارَاتِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا إِحْيَاءَ بِقُرْبِ الْعِمَارَةِ لِاحْتِيَاجِ الْبَلَدِ إِلَيْهِ لِمَرْعَى مَوَاشِيهِمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَتْلُهُ أَخْخَفُ الْإِبِلِ أَيِ لِيَكُنِ الْإِحْيَاءُ فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْإِبِلُ السَّارِحَةُ، وَفِي الْفَاتِقِ قِيلَ: الْأَخْخَافُ مَسَانُ الْإِبِلِ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: انْخَفَّ الْجَمْلُ الْمُسْنُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا قُرْبَ مِنَ الْمَرْعَى لَا يُحْمَى بَلْ يَتْرَكُ لِمَسَانِ الْإِبِلِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الضَّعَافِ الَّتِي لَا تَقْوَى عَلَى الْإِمْعَانِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى.

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُحْمَى مَا يَنَالُهُ الْأَخْخَافُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَيَنَالُهُ الْأَخْخَافُ " (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٠٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ.

- ٣٠٠١ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ) قَالَ الْقَاضِي: "لَمَّا كَانَتْ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ أَتَتْهَا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ وَقَالَ فِي ثَلَاثٍ (فِي الْمَاءِ) بَدَلَ بِإِعَادَةِ الْجَارِ وَالْمُرَادُ الْمِيَاهُ الَّتِي لَمْ تَحْدُثْ بِاسْتِنْبَاطِ أَحَدٍ وَسَيَعِيهِ كَمَاءُ الْقِنِيِّ وَالْأَبَارِ وَلَمْ يُحْرَزْ فِي إِنَاءٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ جَدُولٍ مَأْخُودٍ مِنَ النَّهْرِ (وَالْكَلَاءِ) مَا يَنْبُتُ فِي الْمَوَاتِ (وَالنَّارِ) يُرَادُ مِنَ الْإِشْتِرَاكِ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِسْتِصْبَاحِ مِنْهَا وَالْإِسْتِصْبَاحُ بِضَوْئِهَا لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَعَ أَخْذَ جَذْوَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَاءِهَا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالنَّارِ الْحِجَارَةُ الَّتِي تُورِي النَّارَ لَا يَمْنَعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَاتٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ) وَكَذَا أَحْمَدُ.
- ٣٠٠٢ - وَعَنْ أَشْمَرَ بْنِ مُضَرَّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

- ٣٠٠٢ - (وَعَنْ أَشْمَرَ) كَأَحْمَدَ (ابْنِ مُضَرَّسٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: طَائِفٌ صَحَابِيٌّ عَدَدُهُ فِي أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْتُهُ) أَيُّ: بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ (قَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ) أَيُّ: مُبَاجٍ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ كَالْكَلَاءِ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي رَوَايَةٍ "إِلَى مَا" مَقْصُورَةٌ فِيهِ مَوْصُولَةٌ أَيُّ إِلَى مَا (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ) أَيُّ: مَا أَخَذَهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ دُونَ مَا بَقِيَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الضِّيَاءُ عَنْ أُمِّ جَنْدُبٍ.
- ٣٠٠٣ - وَعَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِني» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

- ٣٠٠٣ - (وَعَنْ طَاوُسٍ) كَدَاوُدَ (مُرْسَلًا) أَيُّ: مَحْذُوفٍ الصَّحَابِيُّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ طَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْخَوْلَانِيُّ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَبْنَاءِ الْفُرْسِ، رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ وَخَلَقَ سِوَاهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِثْلَ طَاوُسٍ كَانَ رَأْسًا فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، مَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةً خَمْسٍ وَمِائَةٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (وَعَادِي الْأَرْضِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَضْمُومَةِ أَيُّ: الْأَبْنِيَّةُ وَالضِّيَاعُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ لَهَا مَالِكٌ، نُسِبَتْ إِلَى عَادٍ قَوْمٍ هُودٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِتَقَادُمِ زَمَانِهِمْ لِلْبَالِغَةِ يَعْنِي الْخَرَابَ (لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) أَيُّ: فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا يَرَاهُ وَيَسْتَصِوبُهُ (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِني) أَيُّ: بِإِعْطَائِي إِيَّاهَا لَكُمْ بِإِذْنِ أَذْنٍ وَجُوزَتْ لَكُمْ أَنْ تُحْيَوْهَا وَتَعْمُرُوهَا، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَهْنِئَةٌ لِدُخْرِ رَسُولِهِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَأَنَّ حُكْمَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكْمُ اللَّهِ وَلِذَلِكَ عَدَلَ مِنْ "لِي" إِلَى "رَسُولِهِ" وَفِيهِ التَّفَاتُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) .

- ٣٠٠٤ - وَرَوِي فِي شَرْحِ السَّنَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالتَّخْلِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكَبَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَلَمْ أَتَعْنِي اللَّهُ إِذَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدُسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ» .

- ٣٠٠٤ - (وَرَوِي) عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ وَقِيلَ: بِالْمَعْلُومِ فَالضَّمِيرُ إِلَى الْبَغْوِيِّ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السَّنَةِ) كِتَابٌ مَشْهُورٌ لَهُ مُسْنَدٌ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقْطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ») قَالَ الْقَاضِي: "يُرِيدُ بِالْدُّورِ الْمَنَازِلَ وَالْعَرِصَةَ الَّتِي أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ لِيُنِي فِيهَا وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الْمُهَاجِرِينَ الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ وَتَأَوَّلَ كَذَا أَنَّ الْعَرَبَ تَسْمِي الْمَنَزَلَ دَارًا وَإِنْ لَمْ يَنْ فِيهِ بَعْدُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَقْطَعَهَا لَهُ عَارِيَةً، وَكَذَا إِقْطَاعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَسَلَّمَ - لِسَائِرِ الْمُهَاجِرِينَ دُورَهُمْ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُورَثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ نِسَاءُهُمْ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَثَتُهُ دَارَهُ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَارٌ سِوَاهَا وَالْعَارِيَةُ لَا تُورَثُ (وَهِيَ) أَيُّ: تِلْكَ الدُّورُ أَوْ الْقِطْعَةُ (بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ) أَصْلُهُ ظَهْرِي عِمَارَتُكُمْ فَرِيدَتِ الْأَلْفُ وَالتَّوْنُ الْمَفْتُوحَةُ لِلْبَالِغَةِ وَالْمَعْنَى بَيْنَهَا وَوَسْطَهَا (مِنَ الْمَنَازِلِ وَالتَّخْلِ) بَيَانٌ لِلدُّورِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَوَاتَ الْمُحْفُوفَةَ بِالْعِمَارَاتِ يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا لِلْأَحْيَاءِ (قَالَ أَبُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ) بِضَمِّ زَاءٍ وَسُكُونِ هَاءٍ وَهُمْ حَيٌّ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ مِنْهُمْ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (نَكَبٌ) بِشَدِيدِ الْكَافِ الْمَكْسُورَةِ أَيُّ ابْعَدَ وَاصْرَفَ (عَنَّا) قَالَ تَعَالَى {عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كِبُونَ} [المؤمنون: ٧٤] أَيُّ عَادِلُونَ عَنِ الْقَصْدِ (ابْنُ أُمِّ عَبْدِ) أَيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهَانَةً بِقُرْبِهِ وَسَامَةً، وَسَأَلُوا الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ مَا أَقْطَعَهُ (قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ) أَيُّ: فَلَا يَشَاءُ شَيْءٌ (ابْتَعْنِي اللَّهُ) افْعَلْ مِنَ الْبَعْثِ أَيُّ أَرْسَلَنِي اللَّهُ (إِذَا) بِالتَّوْنِ أَيُّ إِذَا لَمْ أَسُوِّ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالْقَوِيِّ فِي أَخْذِ الْحَقِّ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْقَاضِي: "وَإِنَّمَا بَعْنِي اللَّهُ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَإِذَا كَانَ قَوْمِي يَذُبُّونَ الضَّعِيفَ عَنْ حَقِّهِ وَيَمْنَعُونَهُ فَمَا الْقَائِدَةُ فِي ابْتِعَائِي (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدُسُ أُمَّةً) أَيُّ: لَا يُطَهِّرُهَا وَلَا يَزَكِّيْهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ (لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ) أَيُّ: فِيمَا بَيْنَهُمْ (حَقُّهُ) .

٣٠٠٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يَرْسَلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٠٠٥ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى) أَيُّ: حَكَمَ (فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ) بِلَامِ التَّعْرِيفِ فِيهِمَا وَتَقْدِيمِ الزَّائِي عَلَى الرَّاءِ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: هُوَ وَادٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْمَهْزُورُ يَتَقَدَّمُ الزَّائِي الْمُعْجَمَةُ عَلَى الرَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ وَادٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْحِجَازِ، فَأَمَّا بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّائِي فَمَوْضِعٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، تَصَدَّقَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا فِي الْفَاتِحِ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِهِ وَأَمَّا مَهْزُولٌ بِاللَّامِ فَوَادٌ إِلَى أَصْلِ جَبَلٍ يَثْرِبُ، قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا اللَّفْظُ وَجَدْنَاهُ مَصْرُوفًا عَنْ وَجْهِهِ فَقِي بَعْضُ النُّسخِ فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَفِي بَعْضِهَا فِي سَيْلِ الْمَهْزُورِ بِالإِضَافَةِ وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ، وَصَوَابُهُ بِغَيْرِ أَلْفٍ وَلَا مِ فِيهِمَا بِصِيغَةِ الإِضَافَةِ إِلَى عِلْمٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: "لَمَّا كَانَ الْمَهْزُورُ عَلَمًا مَنْقُولًا مِنْ صِفَةِ مُشْتَقَّةٍ مِنْ هَزَرِهِ إِذَا غَمَضَهُ جَازَ إِدْخَالُ اللَّامِ فِيهِ تَارَةً وَتَجْرِيدُهُ عَنْهُ أُخْرَى " اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَلَّ فِيهِ لِلْمَلْحِ الْأَصْلِ وَهُوَ الصِّفَةُ وَمَعَ هَذَا كَانَ الظَّاهِرُ فِي سَيْلِ الْمَهْزُورِ فَكَانَ مَهْزُورٌ بَدَلًا مِنَ السَّيْلِ بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيُّ: سَيْلٍ مَهْزُورٍ (أَنْ يُمْسَكَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ: الْمَاءُ فِي أَرْضِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يَرْسَلَ) بِالنَّصْبِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ أَيُّ: يُنْزَلُ (الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ) أَيُّ: إِلَى أَسْفَلٍ مِنْهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ) .

٣٠٠٦ - «وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَحِيلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَبْعَهُ فَأَبَى، فَطَلَبَ أَنْ يَنْقُلَهُ فَأَبَى، قَالَ: فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا أَمْرًا رَغْبَةً فِيهِ فَأَبَى، فَقَالَ: أَنْتَ مُضَارٌّ، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: أَذْهَبَ فَاقْطَعْ نَحْلَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا " فِي بَابِ الْغَضَبِ بِرِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَنَدُكَ حَدِيثَ أَبِي صِرْمَةَ «مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ» فِي بَابِ مَا يَنْبَغِي مِنَ التَّهَاجُرِ.

٣٠٠٦ - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) بِضَمَّتَيْنِ وَبِفَتْحِ الثَّانِي (أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَصَدٌ) بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمِّ الثَّانِي وَيُسَكَّنُ أَيُّ: طَرِيقَةٌ (مِنْ نَخْلٍ) قِيلَ مَعْنَاهَا أَعْدَادٌ مِنْ نَخْلٍ قِصَارٍ مُصْطَفًى وَالطَّرِيقُ الطَّوَالُ مِنَ النَخْلِ، وَقِيلَ: الطَّرِيقَةُ عَلَى صَفِّ وَاحِدٍ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَصَدُ الطَّرِيقَةُ مِنَ النَخْلِ وَبِالتَّحْرِيكِ الشَّجَرُ الْمَنْصُودُ اهْ فَقَوْلُهُ: مِنْ نَخْلٍ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ وَفِي الْفَاتِحِ قَالُوا: لِلطَّرِيقِ مِنَ النَخْلِ عَصَدٌ لِأَنَّهَا مُتَنَاضِرَةٌ فِي جِهَةٍ، وَرَوَى عَصِيدٌ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: "إِذَا صَارَ لِلنَّخْلِ جَذَعٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ فِيهِ الْعَصِيدُ وَاجْتَمَعَ عَصَدَانِ وَقِيلَ هِيَ الْجَبَّارَةُ الْبَالِغَةُ غَايَةَ الطُّوْلِ (فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ) قِيلَ: الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ وَقِيلَ: اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ قَيْسٍ وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ أَسَدٍ وَكَانَ شَاعِرًا (وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ فَكَانَ سَمُرَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى الرَّجُلِ (فَيَتَأَذَى بِهِ) أَيُّ: بِدُخُولِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: "ذَكَرَ الْأَهْلُ وَالتَّأَذَى دَلَالًا عَلَى تَضَرُّرِ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ مُرُورِهِ" (فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ) أَيُّ: الْأَمْرُ لَهُ (فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: سَمُرَةً إِلَى مَجْلِسِهِ الشَّرِيفِ (لِيَبْعَهُ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "تَعْدِيَةٌ طَلَبَ بِأَلِي يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُى إِلَيْهِ طَلَبَ الْبَيْعِ شَافِعًا وَكَذَا فِي الْبَاقِي" (فَأَبَى) أَيُّ: امْتَنَعَ (فَطَلَبَ أَنْ يُنْقَلَهُ) أَيُّ: يُبَادِلَ بِمِثْلِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (فَأَبَى فَقَالَ: فَهَبْ لَهُ) قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: "لَفْظُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فَرْدٌ نَخْلٍ لَتَعَاقِبِ الضَّمِيرِ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ فِي قَوْلِهِ لِيَبْعَهُ وَيُنَاقِلُهُ وَفَهَبَهُ لَهُ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ طَرِيقَةً مِنَ النَخْلِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِقَطْعِهَا لِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ دُخُولِهِ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ صَوَابَهُ عَصِيدٌ، قَالَ الْقَاضِي: إِفْرَادُ الضَّمِيرِ فِيهَا لِإِفْرَادِ اللَّفْظِ (وَلَكِ ذَلِكَ) أَيُّ: فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَسَاتِينِ وَالْحُورِ وَالْقُصُورِ وَالْخُبُورِ وَالسَّرُورِ (أَمْرًا رَغْبَةً فِيهِ) أَيُّ: فِي الْأَمْرِ وَنَصَبَهُ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، وَالتَّفْسِيرُ لِقَوْلِهِ فَهَبْ لَهُ يُعْنِي هُوَ أَمْرٌ عَلَى سَبِيلِ التَّرْغِيبِ وَالِاسْتِشْفَاعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلٍ " قَالَ " أَيُّ: قَالَ أَمْرًا مَرْغَبًا فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ نَصَبًا عَلَى الْمَصْدَرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مَعْنَى الْقَوْلِ أَيُّ: قَالَ قَوْلًا مَرْغَبًا فِيهِ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ جَارِيَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} [الدخان: ٤ - ٥] كَذَا حَقَّقَهُ الطَّبِيُّ (فَأَبَى) أَيُّ: امْتَنَعَ مِنْ هَذَا أَيْضًا (فَقَالَ: أَنْتَ مَضَارٌ) قَالَ الْمُظْهَرُ: أَيُّ إِذَا لَمْ تَقْبَلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَسْتَ تُرِيدُ إِلَّا إِضْرَارَ النَّاسِ وَمَنْ يُرِيدُ إِضْرَارَ النَّاسِ جَازَ دَفْعُ ضَرَرِهِ، وَدَفْعُ ضَرَرِكَ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرُكَ (فَقَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: أَذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ) وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ الْأَنْصَارِيَّ بِقَطْعِ النَخْلِ لِمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ سَمُرَةَ يُضَارُّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ غَرْسَهَا كَانَ بِالْعَارِيَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ) أَيُّ: الْوَاقِعَ فِي الْمَصَابِيحِ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا) أَيُّ: مَيَّتَةً فِيهِ لَهَا وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (بِرَوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) أَيُّ: فِي الْمَشْكَاةِ (وَسَنَدُكَ حَدِيثُ أَبِي صِرْمَةَ) بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهِمْلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ («مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ») كَذَا هُنَا فِي أَصْلِ الْمَشْكَاةِ (فِي بَابِ مَا يَنْبِي مِنَ التَّهَاجِرِ) بِلَفْظِ «ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ سَهُوٌ قَلَمٌ.

"الفصل الثالث"

٣٠٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بِالْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

"الفصل الثالث"

٣٠٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ) الْمُرَادُ بِالشَّيْءِ جِنْسُهُ (قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ) قَالَ الطَّبِيُّ: "الْجُمْلَةُ حَالٌ وَعَامِلُهُ مَا فِي هَذَا مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ وَفِي صَاحِبِهَا

خِلَافٌ قِيلَ: الْمُقَدَّرُ فِي اسْمِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ الْمَجْرُورُ وَقِيلَ: الْخَبَرُ تَعْنِي قَدْ عَرَفْنَا حَالَ الْمَاءِ وَاحْتِيَاجَ النَّاسِ وَالذَّوَابَّ إِلَيْهِ وَتَضَرُّرَهَا بِالْمَنْعِ " (فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ) أَيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ (قَالَ: يَا حُمَيْرَاءُ) تَصْغِيرُ حُمَيْرَاءُ يُرِيدُ الْبَيْضَاءُ كَذَا قَالَهُ فِي النَّهْيَةِ، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: " نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ يُوسُفَ الْمَزْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا تَصِحُّ عَلَى عُمُومِهَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ اشْتِمَالِ الْحَدِيثِ عَلَى " يَا حُمَيْرَاءُ " لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَضْعِ، نَعَمْ إِنْ وَجِدَ مَعَهُ أَسْبَابٌ أُخَرْتُ دَلُّ عَلَى الْوَضْعِ يُحْكَمُ بِهِ وَالْأَفْلَا هُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كُلُّ حَدِيثٍ مُصَدَّرٍ بِمَا حُمَيْرَاءُ، وَقَدْ تَبَعُوا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ فَوَجَدُوهَا مَوْضُوعَةً وَنَظِيرُهُ مَا قَالَ السَّمْنَانِيُّ: وَمِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي تَرَوَى فِي تَسْمِيَّتِهَا يَا حُمَيْرَاءُ (مَنْ أَعْطَى نَارًا) أَيُّ لِلَّهِ تَعَالَى (فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْصَجَتْ تِلْكَ النَّارُ) أَيُّ: طَبَخَتْهُ (وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَبِيتَ تِلْكَ الْمِلْحُ) (قَالَ الطَّبِيُّ: فَأَجَابَهَا بِمَا أَجَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِينًا عَلَى الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ أَيُّ: دَعِيَ عَنْكَ هَذَا وَانْظُرِي إِلَى مَنْ يَفُوتُ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا الثَّوَابَ الْجَزِيلَ عِنْدَ الْمَنْعِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْحَقِيرِ الَّذِي لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَمِنْ ثُمَّ أَنْتَ ضَمِيرُ الْمِلْحِ فِي قَوْلِهِ طَبِيتَ وَتِلْكَ مُرَادًا بِهَا الْقِلَّةُ وَالنَّدْرَةُ (وَمَنْ يَسْقِي مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا) (أَيُّ: الْمُسْلِمُ عَلَى تَأْوِيلِ النَّفْسِ أَوِ النَّسَمَةِ وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] وَإِنَّمَا أَتَى بِالْمَاءِ فِي الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَسْئُولٍ عَنْهُ رَدًّا لَهَا وَلَادِعَائِهَا الْعِرْفَانَ بِشَأْنِهِ يَعْنِي إِنَّكَ لَسْتَ تَعْرِفِينَهُ بِهَذَا الْوَجْهِ مُفَصَّلًا وَلِهَذَا آخَرُهُ أَيْضًا فِي الذِّكْرِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

١٤٠١٥ [باب العطايا]

[بَابُ الْعَطَايَا]
(الْقَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٠٠٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ» . قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. مُتَقَّ عَلَيْهِ.

(بَابُ الْعَطَايَا)

جَمْعُ عَطِيَّةٍ وَالْمُرَادُ عَطَايَا الْأَمْوَالِ وَصِلَاتُهُمْ، قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ: فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَقُولُ فِي قَبُولِ جَوَائِزِ السَّلَاطِينِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟ فَأَعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ قَوْمٌ: كُلُّ مَا لَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: الْأَوَّلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مَا لَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِي هَذَا الْعَصْرِ عَلَى أَمْوَالِ السَّلَاطِينِ الْحَرَامُ، وَالْحَلَالُ فِي أَيْدِيهِمْ مَعْدُومٌ وَعَزِيْزٌ. قَالَ قَوْمٌ: إِنْ صِلَاتِ السَّلَاطِينِ نَحَلٌ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا لَمْ يَحْتَقِ أَنْهَا حَرَامٌ، وَإِنَّمَا التَّعَبُّ عَلَى الْمُعْطِي، قَالُوا لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ هَدِيَّةَ الْمُقَوْسِ مَلِكِ الْإِسْكَانْدَرِيَّةِ، وَاسْتَقْرَضَ مِنَ الْيَهُودِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (" {أَكْأَلُونَ لِسَحْتٍ} [المائدة: ٤٢] ") قَالُوا: وَقَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَيَّامَ الظُّلْمَةِ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ، فَهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ لَا لَغْنٍ وَلَا لَفْقِيرٍ إِذْ هُمْ مُؤَسَّوْمُونَ بِالظُّلْمِ وَالْغَالِبُ مِنْ مَالِهِمُ السُّحْتُ وَالْحَرَامُ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ فَيَلْزَمُ الْاجْتِنَابُ، وَقَالَ

آخرون: مَا لَا يَتَقَنَّ أَنَّهُ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لِلْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْفَقِيرُ أَنَّ ذَلِكَ عَيْنُ الْعَصَبِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، إِلَّا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ، فَأُعْطِيَ الْفَقِيرُ فَلَهُ أَخْذُهُ بِلا رَيْبٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ فِيءٍ أَوْ خَرَجٍ أَوْ عُسْرٍ فَلِلْفَقِيرِ فِيهِ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ -: مَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ طَائِعًا وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كُلِّ سَنَةٍ مِائَتًا دِرْهَمًا. وَرَوَى: مِائَتًا دِينَارًا إِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فِي الدُّنْيَا أَخْذَهَا فِي الْعَقْبِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْفَقِيرِ وَالْعَالِمِ يَأْخُذُ مِنْ حَقِّهِ، قَالُوا: وَإِذَا كَانَ الْمَالُ مُخْتَلَطًا بِمَالٍ مَغْضُوبٍ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ أَوْ مَغْضُوبًا لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ وَوَرِثَتِهِ فَلَا مُخْلَصَ لِلْسُّلْطَانِ مِنْهُ إِلَّا بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَأْمُرَهُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَيَهَيِّئَ الْفَقِيرَ عَنْ قَبُولِهِ أَوْ يَأْذَنَ الْفَقِيرَ فِي الْقَبُولِ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا لِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ الْعَصَبِ وَالْحَرَامِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ.

٣٠٠٨ - (الفصل الأول) (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَصَابَ) أَيُّ: صَادَفَ فِي نَصِيْبِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ (أَرْضًا بِخَيْرٍ) أَيُّ: فِيهَا نَحِيْلًا نَفِيْسًا (فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: جَاءَهُ (قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ قَطُّ) أَيُّ: قَبْلَ هَذَا أَبَدًا (أَنْفَسَ) أَيُّ: أَعَزَّ (عِنْدِي مِنْهُ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (" وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ") يَفْتَحُ الْفَاءَ فِي قِرَاءَةِ شَاذَةٍ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " أَجُودَ وَقَدْ نَفَسَ بِضِمِّ الْفَاءِ نَفَاسَةً وَاسْمُ هَذَا الْمَالِ ثَمْعٌ بِالْثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ) أَيُّ: فِيهِ فَإِنِّي أُرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَهُ لِلَّهِ وَمَا أَدْرِي بِأَيِّ طَرِيقٍ أَجْعَلُهُ لَهُ (قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ) بِتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ وَيُخَفَّفُ أَيُّ: وَقَفْتَ (أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا) أَيُّ: بَعَلَّتْهَا وَحَاصِلُهَا مِنْ حُبُوبِهَا وَثَمَارِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ) أَيُّ: عَلَى إِنَّهُ (لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا) أَيُّ: وَجَعَلَ الصَّدَقَةَ الْحَاصِلَةَ مِنْ غَلَّتِهَا (فِي الْفُقَرَاءِ) أَيُّ: فُقَرَاءَ الْمَدِينَةِ أَوْ أَهْلِ الصَّفَةِ (وَفِي الْقُرْبَى) تَأْنِيثُ الْأَقْرَبِ كَذَا قِيلَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ وَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّذَا الْقُرْبَى} [الإسراء: ٢٦] وَالْمُرَادُ أَقَارِبُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَقْرَبَاءُ نَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ عَمُومُ فَقَرَائِهِمْ وَأَغْنِيَاءِهِمْ (وَفِي الرِّقَابِ) : بِكُسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رَقَبَةٍ وَهُمْ الْمُكَاتَّبُونَ أَيُّ فِي آدَاءِ دِيُونِهِمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْأَرْقَاءَ وَيُعْتَقَهُمْ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيُّ: مُنْقَطِعُ الْغَزَاةِ أَوْ الْحَاجَّ (وَابْنُ السَّبِيلِ) أَيُّ: مُلَاَزِمُهُ وَهُوَ الْمُسَافِرُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي بِلَادِهِ (وَالضَّيْفُ لَا جُنَاحَ) أَيُّ: لَا إِثْمَ (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا) أَيُّ: قَامَ بِحِفْظِهَا وَإِصْلَاحِهَا (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قُوْتًا وَكُسُوَةً (أَوْ يُطْعِمَ) أَيُّ: أَهْلَهُ أَوْ حَضَرَهُ (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) أَيُّ: مُدْخِرٍ حَالٍ مِنْ فَاعِلٍ وَلِيَهَا (قَالَ ابْنُ سِيرِينَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالًا) أَيُّ: غَيْرَ مُجْمِعٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: " وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِشَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنْ الْوَقْفَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَإِنَّمَا يَنْتَفَعُ فِيهِ بِشَرْطِ الْوَقْفِ، وَفِيهِ صِحَّةُ شُرُوطِ الْوَقْفِ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْوَقْفِ وَهِيَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ وَفَضِيلَةُ الْإِنْفَاقِ بِمَا يُحِبُّ وَفَضِيلَةُ ظَاهِرَةِ لِعَمَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفَضِيلَةُ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ فِي الْأَمْرِ وَطَرِيقِ الْخَيْرِ، وَفِيهِ أَنْ خَيْرٌ فَتَحَتْ عَنُودَ وَأَنَّ الْغَائِمِينَ مَلَكُوهاً وَاقْتَسَمُوهاً وَاسْتَمَرَّتْ أَمْلاكُهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ وَفِيهِ فَضِيلَةُ صَلَوةِ الْأَرْحَامِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ شَيْئًا وَلَمْ يَنْصِبْ لَهُ قِيَمًا مُعَيَّنًا جَارٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَلَمْ يَعَيِّنْ لَهَا قِيَمًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَقْفِ أَنْ يَنْتَفَعَ بِوَقْفِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ لِمَنْ وَلِيَهُ وَقَدْ يَلِيهِ الْوَقْفُ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ لِلَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ: ارْكَبْهَا»، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَشْتَرِي بَثْرَ رُومَةٍ فَيَكُونُ دَلُوهُ فِيهَا كَدَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَوَقَفَ أُنْسٌ دَارًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَقُولُ: الْأَنْسَبُ إِيرَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ الْوَقْفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. »

٣٠٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٠٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُمَرَى) : بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ مِيمٍ وَفَتْحِ رَاءٍ بَعْدَهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: "وَحُكِيَ ضَمُّ الْمِيمِ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ، وَحُكِيَ فَتْحُ أَوَّلِهِ مَعَ السُّكُونِ مَأْخُذَةٌ مِنَ الْعُمَرِ، وَالرُّقْبَى بِوزْنِهَا مَأْخُذَةٌ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ (جَائِزَةٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْعُمَرَى قَوْلُ الْقَائِلِ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمَرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ أَوْ مَا عِشْتَ أَوْ مَا يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى"، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: "أَيُّ: جَعَلَ الدَّارَ لِلْعُمَرِ لَهُ مَدَّةَ حَيَاتِهِ مَعَ شَرْطٍ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ تَرُدُّ عَلَى الْوَاهِبِ، وَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَفِيهِ لَهُ حَالٌ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: "قَالَ أَصْحَابُنَا: لِلْعُمَرَى ثَلَاثَةُ أَحوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، فَإِذَا مِتَّ فِيهِ لَوَرَثَتِكَ أَوْ لِعَقَبِكَ، فَيَصِحُّ بِلاَ خِلَافٍ، وَيَمْلِكُ رَقَبَةَ الدَّارِ، وَهِيَ هِبَةٌ. فَإِذَا مَاتَ فَالدَّارُ لَوَرَثَتِهِ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ بِحَالٍ، وَثَانِيَتُهَا: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمَرَكَ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِمَا سِوَاهُ فَنَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، أَصْحَهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ صِحَّتُهُ وَلَهُ حُكْمُ الْحَالِ الْأَوَّلَى، وَثَالِثَتُهَا: أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمَرَكَ فَإِذَا مِتَّ عَادَتْ إِلَى أَوَّلِي وَرَثَتِي، فَنَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا صِحَّتُهُ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْأَوَّلَى، وَاعْتَمَدُوا عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ، وَعَدَلُوا بِهِ عَنْ قِيَاسِ الشُّرُوطِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: "تَصَحُّ الْعُمَرَى الْمُطْلَقَةُ دُونَ الْمُؤَقَّتَةِ" وَقَالَ مَالِكٌ: "الْعُمَرَى فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَمْلِكُ لِمَنَافِعِ الدَّارِ مِثْلًا وَلَا يَمْلِكُ فِيهَا رَقَبَتَهَا بِحَالٍ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَهَبَنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ: "الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ «الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ»، قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: إِنَّ الْعُمَرَى اسْمٌ مِنْ أَعْمَرْتُكَ الشَّيْءَ أَيُّ: جَعَلْتَهُ لَكَ مَدَّةَ عُمَرِكَ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ مُمْلَكَةٌ بِالْقَبْضِ كَسَائِرِ الْهَبَاتِ وَيُورَثُ الْمُعْمَرُ مِنَ الْمُعْمَرِ لَهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْحَدِيثَيْنِ الْمُتَعَارِفَيْنِ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ خِلَافًا لِلْمَالِكِ، فَإِنَّ عِنْدَهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْمَرِ، وَتَمَسَّكَ بِمَا رَوَى عَنْ جَابِرٍ بَعْدَهُمَا، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ تَأْوِيلُ حَدَّثِ بِهِ جَابِرٌ عَنْ رَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ وَأَحَادِيثُهُ الَّتِي رَوَاهَا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ.

٣٠١٠ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠١٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا») أَيُّ: لِأَهْلِ الْعُمَرَى وَفِيهِ أَنَّ الْعُمَرَى تَمْلِكُ الرَّقَبَةَ وَالْمَنَفْعَةَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: الْعُمَرَى تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ دُونَ الرَّقَبَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَفْظُهُ «الْعُمَرَى وَالرُّقْبَى سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ»، وَسَيَأْتِي مَعْنَى الرُّقْبَى وَحُكْمُهَا.

٣٠١١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرْتُ لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠١١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرْتُ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (عُمَرَى) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ (لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَعْمَرِ وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ (وَلِعَقِبِهِ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَقِيلَ بِسُكُونِهَا (فَإِنَّهَا) أَيُّ الْعُمَرَى (لِلَّذِي أُعْطِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا تَرْجِعُ) : بِصِيغَةِ التَّأْنِيثِ وَقِيلَ بِالتَّذْكِيرِ أَيُّ: لَا تَصِيرُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ وَقِيلَ بِالْمَفْعُولِ (عَطَاءً

وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوَارِثِهِ كَسَائِرِ أَمْلاكِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الدَّافِعِ كَمَا يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ سِوَاهُ ذَكَرَ الْعَقِبَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا إِذَا لَمْ يَذْكُرْ عَقِبَهُ، قِيلَ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ بِالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ الْمُطْلَقَةَ لَا تُورَثُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي، وَالْقَوْلُ الْمَنْقُولُ عَنْ جَابِرٍ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٠١٢ - وَعَنْهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عَشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠١٢ - وَ (عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا (قَالَ «إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عَشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا») : قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْعُمَرَى جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقٍ مُلْكَةً بِالْقَبْضِ كَسَائِرِ الْهَبَاتِ وَيُورَثُ الْمُعْطَرُ مِنَ الْمُعْطَرِ لَهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ سِوَاهُ أَطْلَقَ أَمْ أَرَدَفَ بِأَنَّهُ لِعَقِبِكَ أَوْ وَرَثَتِكَ بَعْدَكَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمَّا رَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» " أَيُّ: لِلْمُعْطَرِ لَهُ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقِدْ، وَذَهَبَ جَمْعٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ لِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ لَمْ يُورَثْ مِنْهُ بَلْ يَعُودُ بِمَوْتِهِ إِلَى الْمُعْطَرِ وَيَكُونُ تَمْلِيكًا لِلنَّفْعَةِ لَهُ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى ثَانِيًا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ " الْحَدِيثُ فَإِنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَيُّمَا وَالتَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَرْ لَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُورَثْ مِنْهُ الْعُمَرَى، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطِي وَبِمَا رَوَى عَنْهُ. ثَالِثًا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ إِنْخُ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَفْهُومِ وَالْقَوْلُ بِعُمُومِهِ وَجَوَازِ تَخْصِيصِ الْمَنْطُوقِ، وَالْخِلَافُ مَا حَقَّ فِي الْكُلِّ، وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ تَأْوِيلٌ وَقَوْلٌ صَدَرَ عَنْ رَأْيِ جَابِرٍ وَاجْتِهَادِهِ فَلَا احتِجَاجَ فِيهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الفصل الثاني)

٣٠١٣ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمَرُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ فِيهِ لَوْرَثَتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثاني)

٣٠١٣ - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُرْقِبُوا) : مِنَ الْإِرْقَابِ بِمَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ وَالِاسْمُ الرَّقْبِيُّ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: وَهَبْتُ لَكَ دَارِي فَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتَّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ، فَعِلُّ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ كَذَا فِي تَلْخِيصِ النَّهْيَةِ، ثُمَّ الرَّقْبِيُّ لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَتَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَلَا تُعْمَرُوا) : مِنَ الْإِعْمَارِ. قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: هَذَا نَهْيٌ إِرْشَادِيٌّ لَا تَهْبُوا أَمْوَالَكُمْ مُدَّةً ثُمَّ تَأْخُذُونَهَا، بَلْ إِذَا وَهَبْتُمْ شَيْئًا زَالَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ سِوَاهُ كَانَ بِلَفْظِ الْهَبَةِ أَوْ الْعُمَرَى أَوْ الرَّقْبِيِّ، وَالرَّقْبِيُّ اسْمٌ مِنْ أَرْقَبَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا عَلَى إِنْ مِتَّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّ عَلَيْكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَ إِلَيَّ، وَأَصْلُهُ الْمُرَاقَبَةُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ (فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ فِيهِمَا (فَهِيَ) أَيُّ: الْعُمَرَى أَوْ الرَّقْبِيُّ الْمَفْهُومَيْنِ مِنَ الْفِعْلَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ وَهِيَ، وَالظَّاهِرُ فَهُوَ أَيُّ ذَلِكَ الشَّيْءُ (لَوْرَثَتِهِ) : قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الضَّمِيرُ لِلْمُعْطَرِ لَهُ وَكَذَا الْمُرَادُ بِأَهْلِهَا وَالْفَاءُ فِي " فَمَنْ أَرْقَبَ " تَسْبُّبٌ لِلنَّهْيِ وَتَعْلِيلٌ لَهُ يَعْنِي لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمَرُوا ظَنًّا مِنْكُمْ وَاعْتِرَارًا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِتَمْلِيكِ لِلْمُعْطَرِ لَهُ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ الْمُعْطَرُ لَهُ فَعَلَى هَذَا

يَحْتَقِقُ إِصَابَةً مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمُهورُ فِي أَنَّ العُمَرَى لِلْعَمَرِ لَهُ وَأَنَّهُ يَمْلِكُهَا مَلَكًا تَامًا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَتَكُونُ لَوَرَّثِهِ بَعْدَهُ، وَيَنْصَرُّ هَذَا التَّأْوِيلُ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَفِي النِّهَايَةِ: " كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَأَبْطَلَهُ الشَّارِعُ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَوَرَّثِهِ مِنْ بَعْدِهِ " وَقَدْ تَعَاذَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى ذَلِكَ وَالْفُقَهَاءُ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَيَجْعَلُونَهَا تَمْلِكًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا كَالْعَارِيَةِ وَيَتَأَوَّلُ الْحَدِيثَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣٠١٤ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «العُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣٠١٤ - (عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «العُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلْفَظٍ: «العُمَرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ». (الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

٣٠١٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقْبِهِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

٣٠١٥ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا») : هَذَا النَّهْيُ تَأْكِيدٌ لِلأَمْرِ (فَإِنَّهُ) أَيُّ: الشَّانَ (مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ (حَيًّا) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ (وَمَيِّتًا) أَيُّ: دِينًا وَوَصِيَّةً وَوَقْفًا (وَلِعَقْبِهِ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " أَعْلَمَهُمْ أَنَّ العُمَرَى هِبَةٌ صَحِيحَةٌ مَاضِيَةٌ يَمْلِكُهَا الْمُوْهَبُ لَهُ مَلَكًا تَامًا لَا تَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ أَبَدًا، وَإِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ فَمَنْ شَاءَ أَعْمَرَ وَدَخَلَ فِيهَا عَلَى بَصِيرَةٍ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِأَنْفُسِهِمْ كَانُوا يَتَوَهَّمُونَ أَنَّهَا كَالْعَارِيَةِ يَرْجِعُ فِيهَا، وَهَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقُهُ " اه وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَهَذَا دَلِيلٌ لِأَيِّ حَنِيفَةٍ وَمَنْ تَبِعَهُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

بَابُ

" الْفَصْلُ الْأَوَّلُ "

٣٠١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّيْحِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بَابُ

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

بِالرَّفْعِ مُنُونًا وَبِالسُّكُونِ.

٣٠١٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ) أَيُّ: أُعْطِيَ (رِيحَانٌ) وَهُوَ كُلُّ نَبْتٍ طَيِّبِ الرَّيْحِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَشْمُومِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ (فَلَا يَرُدُّهُ) : بَضْمُ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحُهَا، وَالْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " قَالَ عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : رِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَفَتْحِ الدَّالِ قَالَ: وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو شَيْخُوخِنَا مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ قَالُوا: وَهَذَا غَلَطٌ مِنَ الرِّوَاةِ وَصَوَابُهُ ضَمُّ الدَّالِ قَالَ: وَوَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ بَضْمُ الدَّالِ وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَهُمْ عَلَى

مَذْهَبُ سِبْيَوِيَّهِ، وَهَذَا فِي الْمُضَاعَفِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْهَاءُ أَنْ يُضْمَ مَا قَبْلَهَا فِي الْأَمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَجْزُومِ مُرَاعَاةً لِلْوَاوِ الَّتِي تُوجِبُهَا ضَمُّ الْهَاءِ بَعْدَ مَا، وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ إِلَّا مَضْمُومًا هَذَا فِي الْمَذْكَرِ، وَأَمَّا الْمُؤنَّثُ مِثْلُ رَدَّهَا وَحَدَّهَا فَفَتْحُ الدَّالِ مُرَاعَاةً لِلْأَلِفِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي "، وَأَمَّا رَدُّهَا وَنَظَائِرُهُ مِنَ الْمُؤنَّثِ فَفَتْحَةُ الدَّالِ لَازِمَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا رَدُّهُ وَنَحْوُهُ لِلْمَذْكَرِ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ أَفْصَحُهَا: وَجُوبُ الضَّمِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَالثَّانِي: الْكُسْرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالثَّلَاثُ: الْفَتْحُ وَهُوَ أَوْضَعُ أَهْ كَلَامُهُ، وَقَالَ التَّفْتَازَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الزَّنْجَانِيِّ: إِذَا اتَّصَلَ بِالْمَجْزُومِ حَالُ الْإِدْغَامِ هَاءُ الضَّمِيرِ لَزِمَ وَجْهُ وَاحِدٌ نَحْوُ رَدَّهَا بِالْفَتْحِ وَرَدُّهُ بِالضَّمِّ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَرُويَ رَدُّهُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَه. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَتْحَ هُوَ الْفَصِيحُ الْمُقَابِلُ بِالْأَفْصَحِ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ مَا فِي الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْكَسْرَ لُغَةٌ، وَغَلَطَ ثَعْلَبٌ فِي جَوَازِ الْفَتْحِ أَه وَلَكِنَّ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّمَا نَسَبُوا الْفَتْحَ إِلَى الْغَلَطِ مَعَ أَنَّهُ وَجْهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ صَيَانَةٌ لِحُلِّ كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِ الْأَفْصَحِ. وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بِيَدِ أَيِّ مَنْ قَرِشَ" وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْتَدَرَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُحَدِّثِينَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ أَنَّهُ أَخَفُّ لِيَكُونَ نَصًّا عَلَى النَّبِيِّ، فَإِنَّ الضَّمَّ يَحْتَمِلُ النَّفْيَ وَالنَّبِيَّ بَلِ الْأَظْهَرُ هُوَ الْأَوَّلُ فَتَأْمَلْ. وَمَعَ هَذَا فَالرَّفْعُ أَرْفَعُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ النَّبِيِّ فَلِمُوَافَقَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ النَّفْيِ فَلِلطَّرِيقَةِ الْأَبْلَغِيَّةِ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ مِنَ الشَّارِعِ أَكْثَرُ فِي النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ صَرِيحًا (فَإِنَّهُ) أَيُّ: الرِّيحَانُ أَوْ إِعْطَاةً أَوْ قَبْضَهُ وَأَخَذَهُ (خَفِيفُ الْمُحْمَلِ) أَيُّ: قَلِيلُ الْمَنَّةِ (طَيْبُ الرِّيحِ): فَإِنَّهُ يَشْمُ مِنْهُ رِيحُ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي حَدِيثٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: عَلَّةٌ لِلنَّبِيِّ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْهَدِيَّةَ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةً وَتَضَمَّنَتْ نَفْعًا مَا فَلَا تَرُدُّهَا لِثَلَاثِ أَشْيَاءَ الْمُهْدِي أَه وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى حِفْظِ قُلُوبِ النَّاسِ بِقَبُولِ هَدَايَاهُمْ، وَقَدْ وَرَدَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ): وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ.

٣٠١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٠١٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ») : بِكَسْرِ الطَّاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ): وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٠١٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٠١٨ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ») : شَبَّهَ بِالْقَبِيحِ الطَّبْعِيِّ الْحَسِيِّ (لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ قِيلَ أَيُّ: لِأَهْلِ مِلَّتِنَا أَنْ يَفْعَلَ بِمَا يُمِثِّلُ بِهِ مِثْلُ السَّوِّ، وَقَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "أَيُّ: لَا يَنْبَغِي لَنَا، يُرِيدُ بِهِ نَفْسَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَنْ تَنْصَفَ بِصِفَةِ ذَمِيمَةٍ يُسَاهِنُ فِيهَا أَحْسُ الْحَيَوَانَاتِ فِي أَحْسِ أَحْوَالِهَا، وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَثَلُ فِي الصِّفَةِ الْغَرِيبَةِ الْعَجِيبَةِ الشَّانِ سَوَاءً كَانَ صِفَةً مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ قَالَ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوِّ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل: ٦٠] وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْمَوْهُوبِ بَعْدَ مَا قَبِضَ الْمُتَهَبُ " قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " هَذَا الْمَثَلُ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَعْدَ إِقْبَاضِهِمَا وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى هَبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لَا مَا وَهَبَ لَوْلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَآخَرُونَ: يَرْجِعُ كُلُّ وَاهِبٍ إِلَّا الْوَالِدَ وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ مَنْ يَرَى الرُّجُوعَ فِي الْهَبَةِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ عَلَى التَّنْزِيهِ وَكَرَاهَةِ الرُّجُوعِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَيَسْتَدَلُّ بِحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ أَرَادَ شِرَاءَ فَرَسٍ حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ وَلَا تُعَدِّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»، قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ مُوجِبًا حُرْمَةَ ابْتِيَاغِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ فَكَذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَكُنْ مُوجِبًا حُرْمَةَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ اهْ وَتَعَقُّبُهُ الطَّبِيعِيُّ بِمَا فِيهِ التَّعَجُّبُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٣٠١٩ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَرْجِعْهُ». وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذَا»، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: «أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠١٩ - (وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) : بِضَمِّ النُّونِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ لِلْأَنْصَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ، قِيلَ: مَاتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَلِأَبُوهِ صُحْبَةٌ (أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ) : بِفَتْحِ النُّونِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيُّ: وَهَبْتُ وَأَعْطَيْتُ (ابْنِي هَذَا غُلَامًا) أَيُّ: عَبْدًا قَالَ فِي النَّهَايَةِ: النَّحْلُ الْعَطِيَّةُ وَالْهِبَةُ ابْتِدَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَوَضٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ (فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ) : بِنَضْبِ كُلِّ (نَحَلْتُ مِثْلَهُ) أَيُّ: مِثْلَ هَذَا الْوَلَدِ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَورِ وَالْإِنَاثِ فِي الْعَطِيَّةِ (قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَرْجِعْهُ) أَيُّ: الْغُلَامَ أَوْ رُدَّهُ إِلَيْكَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ اسْتَرَدَّ الْغُلَامَ وَهَذَا لِلْإِشْرَادِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلَى (وَفِي رِوَايَةٍ) أَيُّ: لَهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (أَنَّهُ قَالَ: أَيْسُرُكَ) أَيُّ: أَيْعَجِبُكَ وَيَجْعَلُكَ مَسْرُورًا (أَنْ يَكُونُوا) أَيُّ: أَوْلَادُكَ جَمِيعًا (إِلَيْكَ فِي

الْبَرِّ سَوَاءً) أَيُّ: مُسْتَوِينَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْكَ وَفِي تَرْكِ الْعُقُوقِ عَلَيْكَ وَفِي الْأَدَبِ وَالْحُرْمَةِ وَالتَّعْظِيمِ لَدَيْكَ، (قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا) أَيُّ: فَلَا تُعْطِ أَيُّ: الْغُلَامَ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ فَلَا تُعْطِ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ (إِذَا) : بِالتَّنْوِينِ أَيُّ: إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ ذَلِكَ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ) أَيُّ: النُّعْمَانُ (أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهَا وَهِيَ أُمُّهُ (لَا أَرْضَى) أَيُّ: بِهَذِهِ الْعَطِيَّةِ لَوْلَدِي (حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: لَجَعَلَهُ شَاهِدًا عَلَى الْقَضِيَّةِ (فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: لَجَاءَهُ أَبِي (قَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا) (أَيُّ: بَاقِي أَوْلَادِكَ مِثْلَ هَذَا الْإِعْطَاءِ وَهُوَ بِحَذْفِ الْإِسْتِفْهَامِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَقْرَأَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ (قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ) أَيُّ: حَقَّ تَقْوَاهُ أَيُّ: مَا اسْتَطَعْتُمْ (وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) : وَفِي خِطَابِ الْعَامِ إِشَارَةً إِلَى عُمُومِ الْحُكْمِ (قَالَ) : فَانصَرَفَ أَبِي مِنْ عِنْدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ) أَيُّ: إِلَى نَفْسِهِ أَوْ فَرَجَعَ فِي هِبَتِهِ، وَقَوْلُهُ: فَرَدَّ تَفْسِيرُ لَهُ وَفِيهِ جَوَازُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ») أَيُّ: ظُلْمٍ أَوْ مِيلٍ فَمَنْ لَا يَجُوزُ التَّفْضِيلُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ يَفْسِرُهُ بِالْأَوَّلِ وَمَنْ يَجُوزُهُ عَلَى الْكِرَاهَةِ يَفْسِرُهُ بِالثَّانِي، قَالَ النَّوَوِيُّ: " فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ فَلَا يُفْضَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءً كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَلَوْ وَهَبَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَمَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ

وَأَسْحَاقُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُمْ: هُوَ حَرَامٌ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ: «لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»، وَبِقَوْلِهِ: وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا وَبَاطِلًا لَمَا قَالَ هَذَا، وَبِقَوْلِهِ: فَأَرْجِعْهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَافِذًا لَمَا احتَاجَ إِلَى الرُّجُوعِ، فَإِنْ قِيلَ: قَالَ تَهْدِيدًا، قُلْنَا: الْأَصْلُ خِلَافُهُ، وَيَحْمِلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ صِغَةً أَفْعَلَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَعَلَى الْإِبَاحَةِ، وَأَمَّا مَعْنَى الْجَوْرِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ هُوَ الْمِيلُ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ وَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الْإِعْتِدَالِ فَهُوَ جَوْرٌ، سَوَاءٌ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ حَتَّى فِي الْقَبْلَةِ، وَلَوْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ نَفَذَ. وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَسَقَا نَحْلَهَا إِيَّاهَا دُونَ سَائِرِ أَوْلَادِهِ، وَفَضَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَاصِمًا فِي عَطَائِهِ، وَفَضَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كَلْثُومٍ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَقَرَّرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْكَرْ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الفصل الثاني)

٣٠٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» . رواه النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

(الفصل الثاني)

٣٠٢٠ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِالْوَاوِ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَرْجِعُ» : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفَى مَعْنَاهُ فِي كَذَا، قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ (أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ) : بِكُسْرِ الْهَاءِ، أَصْلُهَا وَهْبَةٌ (إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ) : قِيلَ: دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الرُّجُوعِ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ وَمَالُهُ لَهُ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ: لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهَبَةِ إِلَّا لِلْوَلَدِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَلَدِ يَكُونُ الْمُرَادُ نَفْيُ الْإِنْفِرَادِ أَيُّ: لَا يَنْفَرِدُ وَلَا يَسْتَقِلُّ أَحَدٌ بِالرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا تَرْضَايَ إِلَّا الْوَالِدُ فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ إِذَا احتَاجَ (رواه النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) .

٣٠٢١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءً ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ» . رواه أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٢١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ») : الظَّاهِرُ النَّصْبُ لَكِنْ وَقَعَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا بِالرَّفْعِ ذَكَرَهُ شَيْخُ مَشَائِخِنَا مِيرُكَ شَاهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الرَّفْعِ تَقْدِيرُ هُوَ وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ (فِيهَا) أَيُّ: فِي عَطِيَّتِهِ (إِلَّا الْوَالِدُ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ لِلْجِنْسِ فَكَانَتْهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَخْلَعَ وَبِظَاهِرِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةٌ وَمُرُوءَةٌ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا لَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَضَاءٌ وَحُكْمًا كَمَا فِي خَبَرٍ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيتَ شَبَعَانًا وَجَارُهُ طَاوِيًا» أَيُّ: خَالِي الْبَطْنِ جَائِعًا أَيُّ: لَا يَلِيقُ ذَلِكَ لَهُ دِيَانَةٌ وَمُرُوءَةٌ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا قَضَاءً وَحُكْمًا (وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ) أَيُّ: لِغَيْرِ وَلَدِهِ (ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ) أَيُّ: اسْتَمَرَّ عَلَى أَكْلِ شَيْءٍ (حَتَّى إِذَا شَبِعَ) : بِكُسْرِ الْمُوحَّدَةِ (قَاءً ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) : قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " الْحَدِيثُ كَمَا تَرَى نَصٌّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا وَهَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَعَكَسَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا: لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ

أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ وَلَا أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخِرِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْأَجَانِبِ، وَجَوَزَ مَالُكَ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا إِلَّا فِي هِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخِرِ، وَأَوَّلُ بَعْضِ الْخَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَا يَحِلُّ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ عَنِ الرُّجُوعِ لَا نَفْيَ الْجَوَازِ عَنْهُ كَمَا فِي قَوْلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْوَّاحِدِ رَدُّ السَّائِلِ، وَقَوْلُهُ: إِلَّا الْوَالِدَ لَوْلَدِهِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَهَبَ لَوْلَدِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي نَفَقَتِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ وَقْتُ حَاجَتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ مِنْ مَالِهِ لَا اسْتِرْجَاعًا لِمَا وَهَبَ وَنَقْضًا لِلْهِبَةِ وَهُوَ مَعَ بَعْدِهِ عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ، أَقُولُ: الْمُجْتَهِدُ أُسِيرُ الدَّلِيلِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّأْوِيلِ، قَالَ: وَمَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ وَمَنْ وَهَبَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَنْبُ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ أَقْبَلَ تَأْوِيلًا، وَأَوَّلَى بِأَنْ يُؤَوَّلَ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ بَيْنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْهِبَةِ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْأَجَانِبِ فِي اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ وَأَنَّ مَنْ وَهَبَ لِأَجَنِيٍّ طَمَعًا فِي ثَوَابٍ فَلَمْ يُثَبِّهْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ صَرِيحًا، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ قَدِيمٌ يَقْرُبُ مِنْهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى لِرُجُومِ الثَّوَابِ أَصْلًا فَكَيْفَ يَحْتَجُّ بِهِ؟ قُلْتُ: لَا بَدَعَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُمْ جَوَازُ الرُّجُوعِ عِنْدَ حُصُولِ الثَّوَابِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرَى لِرُجُومِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمَّا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْهِبَةِ مَذْمُومٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَوْ لَا يَسْتَقِيمُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَصَفَّوْا بِهَذَا الْمَثَلِ السَّوِّءِ، وَسَبَقَ أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَاءَ مُؤَكَّدًا لَهُ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ مِنَ الْأَوْلَادِ أَيْضًا وَيَجُوزُ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ وَمَالُهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] ، أَيِ: الَّذِي وَلِدَ لَهُ وَكَانَهُ مَمْلُوكَهُ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» ، وَرَبَّمَا تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ الرُّجُوعَ تَأْدِيبًا وَسِيَاسَةً لِلْوَلَدِ لِمَا يَرَى مِنْهُ مَا لَا يَرْضَاهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) وَالْأَخْصَرُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ (وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) أَيِ: حَكَمَ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ.

٣٠٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٠٢٢ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا) أَيِ: بَدَوِيًّا (أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْرَةً) : الْبَكْرُ يَفْتَحُ مُوحَّدَةً فَسُكُونِ كَافٍ فَيُفِي مِنَ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ غَلَامٍ مِنَ النَّاسِ وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ كَذَا فِي النَّهْيَةِ (فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ) : بِفَتْحَتَيْنِ (فَتَسَخَّطَ) أَيِ: أَظْهَرَ الْأَعْرَابِيُّ السُّخْطَ وَالْغَضَبَ وَاسْتَقْتَلَّ إعْطَاءَهُ لِأَنَّ طَمَعَهُ فِي الْجَزَاءِ كَانَ أَكْثَرَ لِمَا سَمِعَ مِنْ جُودِهِ وَفَيْضِ جُودِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَبَلَغَ ذَلِكَ) أَيِ: سَخِطَهُ (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

فَحَمَدَ اللَّهَ) أَيِ: بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) أَيِ: بِالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَلَانًا) : كِنَايَةً عَنْ اسْمِهِ وَلَعَلَّ التَّصْرِيحَ بِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّتِهِ (أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ) أَيِ: أَصْبَحَ أَوْ صَارَ (سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ) : جَوَابُ قِسْمٍ مُقَدَّرٍ أَيِ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَصَدْتُ (أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً) أَيِ: مِنْ أَحَدٍ (إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ) : نِسْبَةً إِلَى قُرَيْشٍ بِحَذْفِ الزَّوَائِدِ (أَوْ أَنْصَارِيٍّ) أَيِ: مَنْسُوبٍ إِلَى قَوْمٍ مُسَمًّى بِالْأَنْصَارِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (أَوْ ثَقَفِيٍّ) : يَفْتَحُ الْمُثَلَّةُ وَالْقَافُ نِسْبَةً إِلَى ثَقِيفٍ قَبِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ (أَوْ دَوْسِيٍّ)

: يَفْتَحُ الدَّالُ الْمُهْمَلَةَ وَسُكُونُ الْوَاوِ نِسْبَةً إِلَى دَوْسٍ بَطْنٍ مِنَ الْأَزْدِ أَيِ: إِلَّا مِنْ قَوْمٍ فِي طَبَائِعِهِمُ الْكَرَمُ قَالَ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " كَرَهُ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ مَنْ كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَيْهَا طَلَبَ الاسْتِكْثَارِ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْمَذْكُورِينَ فِيهِ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ لِمَا عُرِفَ فِيهِمْ مِنْ سَخَاوَةِ النَّفْسِ وَعُلُوِّ الْهَمَّةِ وَقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْأَعْوَاضِ. قَالَ الطَّبِيُّ: " أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ مِنْ رِذَائِلِ الْأَخْلَاقِ وَأَخْسَبَهَا وَلِذَلِكَ عَرَّضَ رَسُولُ اللَّهِ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبَائِلِ وَحَسَنِ أَخْلَاقِهَا إِنَّ قَبِيلَةَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خِلَافِهَا، وَنَهَى اللَّهُ حَبِيبَهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦] الْكَشَافِ، أَيْ: لَا تُعْطِ طَالِبًا لِلتَّكْثِيرِ نَهْيٌ عَنِ الْإِسْتِعْرَارِ وَهُوَ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يَتَعَوَّضَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْمَوْهُوبِ وَهَذَا جَائِزٌ وَمِنْهُ الْمُسْتَعَرُّ ثِيَابَ مَنْ وَهَبَتْهُ وَهَذَا النَّهْيُ إِمَّا نَهْيٌ تَحْرِيمٌ أَوْ مُخْتَصٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَهْيٌ تَنْزِيهِ فَلَهُ وَلَاؤُهُ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: "اخْتَلَفُوا فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي لَا يَشْتَرُطُ فِيهَا الثَّوَابُ فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّهَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ النَّاسَ فِي طَيِّبَاتٍ عَلَى ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ: هِبَةُ الرَّجُلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فَهُوَ إِكْرَامٌ وَالطَّافُ لَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ وَكَذَلِكَ هِبَةُ النَّظِيرِ مِنَ النَّظِيرِ، وَأَمَّا هِبَةُ الْأَدْنَى مِنَ الْأَعْلَى فَتَقْتَضِي الثَّوَابَ لِأَنَّ الْمُعْطِيَ يَقْصِدُ بِهِ الرِّقْدَ وَالثَّوَابَ ثُمَّ قُدِّرَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَقِيلَ: قَدَّرَ قِيَمَةَ الْمَوْهُوبِ وَقِيلَ: حَتَّى يَرْضَى الْوَاهِبُ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْهِبَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَقْتَضِي الثَّوَابَ سِوَاءَ وَهَبَ لِنَظِيرِهِ أَوْ لِمَنْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ، وَكُلُّ مَنْ أَوْجَبَ الثَّوَابَ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرَّجُوعُ فِي هِبَتِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

٣٠٢٣ - عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مِنْ أَثْنَى فَقْدٍ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَّاسٍ ثَوْبِي زُورٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣٠٢٣ - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَعْطَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَطَاءً) : مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ عَطِيَّةٌ وَفِي رِوَايَةٍ شَيْئًا فَهُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ (فَوَجَدَ) أَيْ: سَعَةً مَالِيَّةً (فَلْيَجْزِ) بِسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ: فَلْيُكَافِئْ (بِهِ) أَيْ: بِالْعَطَاءِ (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أَيْ: سَعَةً مِنَ الْمَالِ (فَلْيُثْنِ) بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ: عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ بِهِ أَيْ: فَلْيَمْدَحْهُ أَوْ فَلْيَدْعُ لَهُ (فَإِنَّ مِنْ أَثْنَى) وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّ أَثْنَى بِهِ (فَقَدْ شَكَرَ) وَفِي رِوَايَةٍ شَكَرَهُ أَيْ: جَازَاهُ فِي الْجُمْلَةِ (وَمَنْ كَتَمَ) أَيْ: النِّعْمَةَ بَعْدَ الْمُكَافَأَةِ بِالْعَطَاءِ أَوْ الْمَجَازَاهِ بِالنِّعْمَةِ (قَدْ كَفَرَ) أَيْ: النِّعْمَةَ مِنَ الْكُفْرَانِ أَيْ: تَرَكَ أَدَاءَ حَقِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (وَمَنْ تَحَلَّى) أَيْ: تَزَيَّنَ وَتَلَبَّسَ (بِمَا لَمْ يُعْطَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ (كَانَ كَلَّاسٍ ثَوْبِي زُورٍ) وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ كَلَّاسٍ زُورٍ أَيْ: كَمَنْ كَذَبَ كَذِبَيْنِ أَوْ أَظْهَرَ شَيْئَيْنِ كَاذِبَيْنِ، قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَشْبَعَ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي زَوْجِي» أَيْ: أَظْهَرَ الشَّيْءَ، فَأَحَدُ الْكَذِبَيْنِ قَوْلُهَا أَعْطَانِي زَوْجِي وَالثَّانِي إِظْهَارُهَا أَنَّ زَوْجِي يُحِبُّنِي أَشَدَّ مِنْ ضَرَّتِي، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: "كَانَ رَجُلٌ فِي الْعَرَبِ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ مِنْ ثِيَابِ الْمَعَارِفِ لِيُظَنَّهُ النَّاسُ أَنَّهُ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ مُحْتَرَمٌ لِأَنَّ الْمَعَارِفَ لَا يَكْذِبُونَ فَإِذَا رَأَاهُ النَّاسُ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَشَهَادَتِهِ عَلَى الزُّورِ لِأَجْلِ تَشْبِيهِهِ نَفْسَهُ بِالصَّادِقِينَ، وَكَانَتْ ثَوْبَاهُ سَبَبَ زُورِهِ فَسَمِيَا ثَوْبَ زُورٍ أَوْ لِأَنَّهُمْ لَبَسَا لِأَجْلِهِ وَثْنِي بِاعْتِبَارِ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ فَشَبَّ هَذِهِ الْمَرَاةَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ"، وَفِي النَّهْيَةِ: "الْحُلِيِّ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ، قَالَ أَبُو عَمِيَّةٍ: هُوَ الْمَرَاثِيُّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الزُّهَادِ وَيَرَى أَنَّهُ زَاهِدٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ أَنْ يَلْبَسَ قَبِيصًا يَصِلُ بِكُمِهِ كَمَنْ آخَرِينَ يَرَى أَنَّهُ لَا يَسُ قَبِيصِينَ فَكَانَهُ يُسَخَّرُ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَاذِبِ الْقَائِلِ مَا لَمْ يَكُنْ، وَقِيلَ: إِنَّمَا شَبَّ بِالثَّوْبَيْنِ لِأَنَّ الْمُتَحَلِّيَّ كَذَبَ كَذِبَيْنِ فَوَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ لَيْسَتْ فِيهِ وَوَصَفَ غَيْرَهُ بِأَنَّهُ خَصَهُ بِصِلَةٍ جَمَعَ بِهَذَا الْقَوْلِ بَيْنَ كَذِبَيْنِ، أَقُولُ: وَكَذَا الْقَوْلُ تَظْهَرُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فِي الْحَدِيثِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِسَبَبِ وُرُودِهِ فَكَانَهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُعْطَ وَأَظْهَرَ أَنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ كَانَ مُزُورًا مَرَّتَيْنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

٣٠٢٤ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٢٤ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) بِضَمِّ الهمزة حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: أَحْسَنَ إِلَيْهِ (مَعْرُوفٌ) وَفِي نُسخَةٍ مَعْرُوفًا بِالنَّصْبِ أَيْ: أُعْطِيَ عَطَاءً (قَالَ لِفَاعِلِهِ) أَيْ: بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ إِثَابَتِهِ أَوْ مُطْلَقًا (جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا) أَيْ: خَيْرَ الْجَزَاءِ أَوْ أَعْطَاكَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (فَقَدْ أُبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ: بِالْبَلَّغِ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٣٠٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٠٢٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» (قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: « وَهَذَا إِمَّا لِأَنَّهُ شُكْرُهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَتِمُّ بِمَطَاوِعَتِهِ، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَأَنَّ مِمَّا أَمَرَ بِهِ شُكْرُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ وَسَائِطُ فِي إِصْبَالِ نِعَمِ اللَّهِ إِلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَطَاوِعْ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا شُكْرَ نِعَمِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ مَنْ أَخْلَى بِشُكْرِ مَنْ أَسَدَى إِلَيْهِ نِعْمَةً مِنَ النَّاسِ مَعَ مَا يَرَى مِنْ حِرْصِهِ عَلَى حُبِّ الثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ عَلَى النِّعَمَاءِ وَتَأْذِيهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالْكَفْرَانِ كَانَ أَوَّلَى بِأَن يَتَهَوَّنَ فِي شُكْرِ مَنْ يَسْتَوِي عِنْدَهُ الشُّكْرُ وَالْكَفْرَانُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالضَّيَّاءُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

٣٠٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤَنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ حَتَّى لَقَدْ خَفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ: لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

٣٠٢٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ) أَيْ: حِينَ جَاءَهَا أَوَّلَ قُدُومِهِ (أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ) أَيْ: بَعْدَ مَا قَامَ الْأَنْصَارُ بِخِدْمَتِهِمْ وَإِعْطَائِهِمْ أَنْصَافَ دُورِهِمْ وَبَسَاتِينَهُمْ إِلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ طَلَّقَ أَحْسَنَ نِسَائِهِ لِيَتَزَوَّجَهَا بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] (فَقَالُوا) أَيْ: الْمُهَاجِرُونَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ) أَيْ: مِنْ مَالٍ (وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ) أَيْ: مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ (مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ) أَيْ: عِنْدَهُمْ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ أَحْسَنُوا إِلَيْنَا سَوَاءً كَانُوا كَثِيرِي الْمَالِ أَوْ فَقِيرِي الْحَالِ، قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْجَارَانِ أَعْنِي قَوْلُهُ مِنْ قَلِيلٍ هُوَ الْمُفْضَلُ وَالْمُرَادُ بِالْقَوْمِ الْأَنْصَارُ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ إِلَيْهِ لِيَدُلَّ التَّنْكِيرُ عَلَى التَّفْخِيمِ فَيَتِمَّكَ مِنْ إِجْرَاءِ الْأَوْصَافِ التَّالِيَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِبْهَامِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ لِأَنَّ التَّبْيِينَ بَعْدَ الْإِبْهَامِ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ وَأَبْلَغُ (لَقَدْ كَفَوْنَا) مِنَ الْكِفَايَةِ (الْمُؤَنَةَ) أَيْ: تَحَمَّلُوا عَنَّا مُؤَنَةَ الْخِدْمَةِ فِي عِمَارَةِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ وَغَيْرِهِمَا (وَأَشْرَكُونَا) أَيْ: مِثْلَ الْإِخْوَانِ (فِي الْمَهْنَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالنُّونِ وَهَمْزٍ فِي آخِرِهِ مَا يَقُومُ بِالْكَفَايَةِ فِي إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ، وَقِيلَ: مَا يَأْتِيكَ بِلا تَعَبٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْمَعْنَى أَشْرَكُونَا فِي ثَمَارِ نَخِيلِهِمْ وَكَفَوْنَا مُؤَنَةَ سَقِيهَا وَإِصْلَاحَهَا وَأَعْطَوْنَا نِصْفَ ثَمَارِهِمْ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُرِيدُونَ بِهِ مَا أَشْرَكُوهُمْ فِيهِ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَثَمَارِهِمْ (لَقَدْ) وَفِي نُسخَةٍ صَحِيحَةٍ: حَتَّى لَقَدْ (خَفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا) أَيْ: الْأَنْصَارُ (بِالْأَجْرِ كُلِّهِ) أَيْ: بِأَنَّ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ أَجْرَ هِجْرَتِنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَجْرَ عِبَادَتِنَا كُلَّهَا مِنْ كَثَرَةِ إِحْسَانِهِمْ إِلَيْنَا (قَالَ: لَا) أَيْ: يَذْهَبُونَ بِكُلِّ الْأَجْرِ فَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَاسِعٌ فَلَكُمْ ثَوَابُ الْعِبَادَةِ وَلَهُمْ أَجْرُ الْمُسَاعَدَةِ (مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَا دُمْتُمْ تَدْعُونَ لَهُمْ بِخَيْرٍ فَإِنَّ دُعَاءَكُمْ يَقُومُ بِحَسَنَاتِهِمْ إِلَيْكُمْ، وَثَوَابُ حَسَنَاتِكُمْ رَاجِعٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَعْنِي إِذَا حَمَلُوا الْمَشَقَّةَ وَالتَّعَبَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْرَكُونَا فِي

الرَّاحَةِ وَالْمَهْنَةِ فَقَدْ أَحْرَزُوا الْمُثُوبَاتِ فَكَيْفَ نُجَازِيهِمْ؟ فَأَجَابَ: لَا، أَيُّ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ شُكْرًا لَصَنِيعِهِمْ وَدُمْتُمْ عَلَيْهِ فَقَدْ جَازَيْتُمُوهُمْ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّهٗ) .

٣٠٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ»، رَوَاهُ.

٣٠٢٧ - (عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تَهَادُوا) بِضَمِّ الدَّالِ أَمْرٌ مِنَ التَّهَادِي بِمَعْنَى الْمُهَادَاةِ أَيُّ: لِيُعْطِ الْهَدِيَّةَ وَيُرْسِلَهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ («فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ») جَمْعُ ضَغِينَةٍ وَهِيَ الْحِقْدُ أَيُّ: تَزِيلُ الْبُغْضَ وَالْعَدَاوَةَ وَتُحْصِلُ الْأُلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ كَمَا وَرَدَ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَصَاحَفُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ عَنْكُمْ» عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: «تَهَادُوا تَزْدَادُوا»، قَالَ الطَّبِيبِيُّ: حَبًّا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّخْطَ جَالِبٌ لِلضَّغِينَةِ وَالْحِقْدِ، وَالْهَدِيَّةُ جَالِبَةٌ لِلرِّضَا فَإِذَا جَاءَ سَبَبُ الرِّضَا ذَهَبَ سَبَبُ السُّخْطِ (رَوَاهُ) هُنَا بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ، وَأُلْحِقَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ مِيرُكٌ: كَذَا قَالَهُ الْجَزْرِيُّ وَفِي حَاشِيَتِهِ وَصَحَّحَ الْجَزْرِيُّ إِسْنَادَهُ.

٣٠٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٢٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ») يَفْتَحُ الْوَاوُ وَالْحَاءُ الْمُهِمْلَةُ أَيُّ: غَشَّهَ وَوَسَّسَتْهُ، وَقِيلَ: هُوَ الْحِقْدُ وَالْغَضَبُ، وَقِيلَ: أَشَدُّ الْغَضَبِ، وَقِيلَ: الْعَدَاوَةُ كَذَا فِي النَّهَايَةِ (وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَهُوَ مَفْعُولٌ تَحْقِرَنَّ أَيُّ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً هَدِيَّةً مُهْدَاةً لِجَارَتِهَا وَهُوَ تَتِمُّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ، ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَفِي النَّهَايَةِ: الْجَارَةُ الضَّرَّةُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْهُ «حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ " وَغِيْظُ جَارَتِهَا " أَيُّ: إِنَّهَا تَرَى حُسْنَهَا فَيَغِيْظُهَا ذَلِكَ (وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً) بِكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيُّ: نَصِيْفُهُ أَوْ بَعْضُهُ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». وَالْفَرَسُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالسَّيْنِ الْمُهِمْلَةِ عَظْمٌ قَلِيلٌ اللَّحْمُ وَهُوَ خُفُّ الْبَعِيرِ وَالشَّاةُ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْفَرَسُ مِنَ الشَّاةِ وَالْبَعِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ وَالْمَعْنَى لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً هَدِيَّةً جَارَتِهَا وَلَوْ كَانَتْ فَرَسٌ شَاةً، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: وَلَوْ بِشِقِّ فَرَسٍ شَاةً، زِيَادَةٌ حَرْفِ الْجَرِّ فَالْتَّقْدِيرُ: وَلَوْ أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْهَا أَوْ تُفَقِّدَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْحَدِيثُ مِنْ رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِغَيْرِ بَاءٍ وَكَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ: أَرْشَدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَى أَنَّ التَّهَادِي يُزِيلُ الضَّغَائِنَ، ثُمَّ بَالِغٌ فِيهِ حَتَّى ذَكَرَ أَحَقَرَ الْأَشْيَاءِ مِنْ أَبْغَضِ الْبَغِيْضِينَ إِذْ حَمَلَ الْجَارَةَ عَلَى الضَّرَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِمَعْنَى التَّسْمِيْمِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ: لَتَبْعَثَ جَارَةً إِلَى جَارَتِهَا مِمَّا عِنْدَهَا مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا قَلِيلًا، أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «تَهَادُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ فِي أَرْزَاقِكُمْ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ: قَالُوا «فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ بِالسَّخِيمَةِ» أَيُّ: الْحِقْدِ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ: «تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُضَعِّفُ الْحُبَّ وَتَذْهَبُ بِغَوَائِلِ الصَّدْرِ» أَيُّ: وَسَاوِسِهِ.

٣٠٢٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالذُّهُنُ وَاللَّبَنُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، قِيلَ: أَرَادَ بِالذُّهُنِ الطَّبِيبَ

٣٠٢٩ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثٌ مِنَ الْهَدَايَا لَا تُرَدُّ» (أَيُّ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ لِقَلَّةِ مَنَّتِهَا وَتَأْذِي الْمُهْدِي إِيَّاهَا (الْوَسَائِدُ وَالذُّهُنُ وَاللَّبَنُ) قَالَ الطَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " يُرِيدُ أَنْ يُكْرَمَ الضَّيْفُ بِالْوَسَادَةِ وَالطَّبِيبِ وَاللَّبَنِ، وَهِيَ هَدِيَّةٌ قَلِيلَةُ الْمَنَّةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ " اه فَكَانَهُ حَمَلَ الذُّهُنَ عَلَى الطَّبِيبِ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالطَّبِيبِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ

مَطْلُقُ الدُّهْنِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُهُ فِي شُعُورِ رُءُوسِهِمْ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالْوَسَائِدِ الَّتِي حَشَوَهَا لَيْفٌ أَوْ صُوفٌ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهَا غَالِبًا، فَمُدْفُوعٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) قِيلَ: أَرَادَ بِالْأُذُنِ الطَّيِّبِ وَوَجْهَهُ سَبْقٌ، وَلَعَلَّ مُرَادَ الْقَائِلِ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَمَا يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

٣٠٣٠ - عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَانِ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.

٣٠٣٠ - (عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ) يَفْتَحُ النُّونَ وَسُكُونُ الْهَاءِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِلٍّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكُسْرُهَا وَتَشْدِيدُ اللَّامِ النَّهْدِيُّ الْبَصْرِيُّ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَأَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَلْقَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ عَاشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ سَنَةً وَمِثْلَهَا فِي الْإِسْلَامِ وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، لَهُ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ، سَمِعَ عَمْرُو بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى، رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (الرِّيحَانِ) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ (فَلَا يَرُدَّهُ) بِضَمِّ الدَّالِّ الْمَشْدَدَةِ وَيَفْتَحُ (فَإِنَّهُ خَرَجَ) أَصْلُهُ (مِنَ الْجَنَّةِ) يَعْنِي وَيَأْتِي مِنْهُ رُوحُهَا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ كَمَا سَبَقَ أَيُّ: قَلِيلُ الْمُؤَنَةِ وَالْمُنَّةِ فَلَا يَرُدُّ، إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَاءِ خَرَجَ أَصْلُهُ مِنَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا) حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ وَمَعْنَاهُ مَحْذُوفُ الصَّحَابِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاتِلِهِ أَيْضًا.

" الْفَصْلُ الثَّلَاثُ "

٣٠٣١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَتْ امْرَأَةٌ بَشِيرٌ: انْخَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْخَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ: أَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ أُعْطِيَتْهُمْ مِثْلُ مَا أُعْطِيَتْهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحَ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" الْفَصْلُ الثَّلَاثُ "

٣٠٣١ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتْ: امْرَأَةٌ بَشِيرٌ) أَيُّ: بِنْتُ رَوَاحَةَ لَزَوْجِهَا (الْخَلِّ) بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ وَسُكُونِ نُونٍ وَفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيُّ: أَعْطِ (ابْنِي غُلَامَكَ) مَفْعُولٌ لَانْخَلَ، فِي الْقَامُوسِ: أَنْخَلَهُ مَاءٌ أَعْطَاهُ وَمَالًا خَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَنَحْلِهِ فِيهِمَا (وَأَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: اجْعَلْهُ شَاهِدًا لِي (فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: جَاءَهُ (فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْخَلَ) ضَبُّ بِأَنَّ الْمَصْدَرِيَّةَ وَصِيغَةُ الْمُضَارِعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِأَنَّ الْمُفْسَّرَةَ وَصِيغَةُ الْأَمْرِ أَيُّ: أُعْطِيَ أَوْ أَعْطِ (ابْنَهَا غُلَامِي) وَهَذَا يُؤَيِّدُ الضَّبُّ الْأَوَّلَ وَكَانَ عَكْسَ ذَلِكَ وَفِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ فَعَدَلْتُ عَنْهُ قَتَامٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ (وَقَالَتْ) بِالْعَطْفِ عَلَى سَأَلَتْنِي أَيُّ: وَقَالَتْ لِي أَيْضًا (أَشْهَدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلَّهُمْ) بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ أَيُّ: جَمِيعُ إِخْوَتِهِ (أُعْطِيَتْهُمْ مِثْلُ مَا أُعْطِيَتْهُ؟) وَالِاسْتِفْهَامُ مَنْصَبٌ عَلَى الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَمِثْلُ مَنْصُوبٍ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي (قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ) أَيُّ: يَنْبَغِي أَوْ يَصِحُّ (هَذَا) أَيُّ: الْأَمْرُ أَوْ الْعَطَاءُ أَوْ الْإِشْهَادُ (وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) أَيُّ: خَالِصٌ لَا كَرَاهَةٍ فِيهِ أَوْ عَلَى حَقٍّ دُونَ بَاطِلٍ وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٠٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَعَلَى شَفَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ، ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى.

٣٠٣٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَى) أَي: جِيءَ (بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ) فِي النَّهْيَةِ: أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَكْوَرَتِهِ (وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ) تَعْظِيمًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ (وَعَلَى شَفْتَيْهِ) شُكْرًا لِمَا أَسَدَاهُ إِلَيْهِ (وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ) أَي: فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ دُعَاءٌ بِطُولِ بَقَاءٍ أَوْ فِي الْعُقْبَى فَيَكُونُ إِيْمَاءً إِلَى أَنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ وَأَنَّ نَعِيمَ الدُّنْيَا زَائِلٌ وَأَنَّهُ أَمْوُذَجٌ مِنَ النَّعِيمِ الْآجِلِ (ثُمَّ يُعْطِي مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ) أَي: حَاضِرًا (مِنَ الصَّبِيَّانِ) لِأَنَّ مَيْلَهُنَّ إِلَيْهَا أَعْظَمُ وَالْمَلَأَمَةُ بَيْنَهُمَا أَمُّ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّمَا نَاولَ بِأَكْوَرَةِ الثَّمَارِ الصَّبِيَّانِ لِمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا مَنْ أَنَّ الصَّبِيَّ ثَمَرَةُ الْفُؤَادِ وَبَاكُورَةُ الْإِنْسَانِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ) وَذَكَرَ الْجَزْرِيُّ فِي الْحِصْنِ: وَإِذَا رَأَى بِأَكْوَرَةَ ثَمَرٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَنَائِتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدَنَانَا» فَإِذَا أَتَى بِشَيْءٍ مِنْهَا دَعَا أَصْغَرَ وَلِيدٍ حَاضِرٍ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - .

١٤٠١٦ [باب اللقطة]

[بَابُ اللَّقْطَةِ]

(بَابُ اللَّقْطَةِ)

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٠٣٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحَذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» .

(بَابُ اللَّقْطَةِ)

بُضْمُ اللَّامِ وَفَتْحُ الْقَافِ وَيُسْكَنُ. فِي الْمُعْرَبِ: اللَّقْطَةُ الشَّيْءُ الَّذِي تَجِدُهُ مَلَقَى فَتَأْخُذُهُ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ اللَّقْطَةَ بِالسُّكُونِ لِغَيْرِ اللَّيْثِ. وَقَالَ بَعْضُ الشُّرُوحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ الْمَالُ الْمَلْقُوطُ مِنْ لَقَطَ الشَّيْءَ وَالتَّقَطَهُ أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَقَالَ اخْلِيلُ: اللَّقْطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمَلْقُوطِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ كَهَمْزَةٍ وَلَمْزَةٍ وَأَمَّا اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ فَبِسُّكُونِ الْقَافِ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٠٣٣ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ) أَي: عَنْ حُكْمِهَا إِذَا وَجَدَهَا (فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَي: وَعَاءَهَا (وَوِكَاءَهَا) بِكَسْرِ الْوَاوِ أَي: مَا تُشَدُّ بِهِ. فِي الْفَاتِحِ: الْعِفَاصُ الْوِعَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ اللَّقْطَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي النَّهْيَةِ: الْوِكَاءُ هُوَ الْخِيطُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ الصَّرَّةُ وَالْكَيْسُ وَنَحْوُهُمَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا أَمْرٌ بِمَعْرِفَتِهَا لِيَعْلَمَ صِدْقٌ وَكَذِبٌ مَنْ يَدَّعِيهَا، فِي شَرْحِ السُّنَنِ: اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا فِي أَنَّهُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى اللَّقْطَةَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا هَلْ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَاحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْوِكَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إِذَا عَرَّفَ الرَّجُلُ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي

نَفْسِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ وَإِلَّا فَبَيِّنَةٌ لَّأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَسْمَعَ الْمُتَلَقِّطَ يَصِفُهَا فَعَلَى هَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاَهَا لَثَلًا تَحْتَطُّ بِمَالِهِ اخْتِلَاطًا لَا يُمْكِنُهُ التَّيْيِيزُ إِذَا جَاءَ مَالُكُهَا (ثُمَّ عَرَّفَهَا) بِكُسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ (سَنَةً) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ظَاهِرُ الْأَمْرِ بِتَعْرِيفِهَا سَنَةً يَقْتَضِي تَكَرُّرَ التَّعْرِيفِ عُرْفًا وَعَادَةً وَإِنْ كَانَ ظَرْفِيَّةُ السَّنَةِ لِلتَّعْرِيفِ يَصْدُقُ بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ وَيَكْرُرُ ذَلِكَ كُلُّهَا وَجَدَ مَظْنَةً. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فَنَبِي الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ يَعْرِفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَمَرَّةً فِي آخِرِهِ، وَفِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، وَقَدَرْتُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مُدَّةَ التَّعْرِيفِ بِالْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَخَذًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ التَّقَادِيرِ لَيْسَ بِإِلَازِمٍ وَأَنَّ تَفْوِيزَ التَّقْدِيرِ إِلَى رَأْيِ الْآخِذِ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ مُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اللَّقْطَةِ: "عَرَّفَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدِّهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَايَها فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّنَةِ لَعَلَّهُ لِيَكُونَ اللَّقْطَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ تَكُونَ اللَّقْطَةُ كَذَلِكَ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) شَرْطُ حُذْفِ جَزَائِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيُّ: فَرَدَّهَا إِلَيْهِ أَوْ فِيهَا وَنَعِمَتْ أَوْ أَخَذَهَا (وَإِلَّا) وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا (فَشَأْنُكَ بِهَا) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَتَبْدُلُ الْفَاءَ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ يُقَالُ: شَأْنُ شَأْنِهِ أَيُّ: قَصِدْتُ قَصْدَهُ وَاشْتَأْنُ شَأْنُكَ أَيُّ أَعْمَلُ بِمَا تُحْسِنُهُ، ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقِيلَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَيُّ: خُذْ شَأْنُكَ أَيُّ: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ أَكْلٍ وَنَحْوِهَا وَالْحَاصِلُ إِنْ كُنْتُ مُحْتَاجًا فَاتَّعَفَ بِهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا. قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنَ التَّقْطِطِ لُقْطَةً وَعَرَفَهَا سَنَةً وَلَمْ يَظْهَرْ صَاحِبُهَا كَانَ لَهُ تَمَلُّكُهَا سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا جِيءَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: "وَجَدْتُ صُرَّةً" إِلَى قَوْلِهِ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" وَكَانَ أَبِي مِنْ مَيَاسِيرِ الْأَنْصَارِ (قَالَ) أَيُّ: الرَّجُلُ (فَضَالَةٌ الْغَنَمِ؟) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيُّ: غَاوَيْتَهَا أَوْ مَتْرُوكَتَهَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيُّ: مَا حُكِّمَهَا (قَالَ: هِيَ لَكَ) أَيُّ: إِنْ

أَخَذَتْهَا وَعَرَفَتْهَا وَلَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَمَلَّكَهَا (أَوْ لِأَخِيكَ) يُرِيدُ بِهِ صَاحِبَهَا وَالْمَعْنَى إِنْ أَخَذَتْهَا فَظَهَرَ مَالُكُهَا فَهُوَ لَهُ أَوْ تَرَكَتْهَا فَاتَّفَقَ أَنْ صَادَفَهَا فَهُوَ أَيْضًا لَهُ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَلْتَقِطْهَا يَلْتَقِطْهَا غَيْرُكَ (أَوْ لِلذَّئْبِ) بِالْهَمْزَةِ وَابْدَالِهِ أَيُّ: إِنْ تَرَكْتَ أَخَذَهَا أَخَذَهَا الذَّئْبُ وَفِيهِ تَحْرِيسٌ عَلَى التَّقَاطُطِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيُّ: إِنْ تَرَكْتَهَا وَلَمْ يَتَّقِ أَنْ يَأْخُذَهَا غَيْرُكَ يَأْكُلُ الذَّئْبُ غَالِبًا، نَبَهَ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ التَّقَاطُطِ وَتَمَلُّكِهَا وَعَلَى مَا هُوَ الْعِلَّةُ لَهَا وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْرَضَةً لِلضِّيَاعِ لِيَدُلَّ عَلَى إِطْرَادِ هَذَا الْحُكْمِ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ يَعْجُزُ عَنِ الرَّعْيِ بِغَيْرِ رَاعٍ (قَالَ) أَيُّ: الرَّجُلُ (فَضَالَةٌ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ) أَيُّ: شَيْءٌ لَكَ (وَلَهَا) قِيلَ: مَا شَأْنُكَ مَعَهَا أَيُّ اِتْرُكْتُهَا وَلَا تَأْخُذَهَا (مَعَهَا) سِقَاؤُهَا) بِكُسْرِ السِّينِ أَيُّ: مَعَدَّتْهَا فَتَقَعُ مَوْقِعَ السَّقَاءِ فِي الرَّيِّ لِأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ شَرِبَتْ مَا يَكُونُ فِيهِ رِيًّا لَظْمَهَا أَيَّامًا (وَحِذَاؤُهَا) بِكُسْرِ الْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ أَيُّ: خِفَافُهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ اسْتِنَافٌ مُبِينٌ لِلْعِلَّةِ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: أَيُّ وَالْحَالُ أَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَسْبَابٍ تَعِيشُهَا أَيُّ: يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَمُوتَ عَطَشًا لَا صُطْبَارَهَا عَلَى الظِّمَاءِ وَاقْتِدَارَهَا عَلَى الْمَسِيرِ إِلَى الْمَرْعَى، وَالسَّقَاءُ يَكُونُ لِلْبَنِّ وَيَكُونُ لِلْمَاءِ وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا مَا تُحَوِّيه فِي كَرَشِهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَقَعُ مَوْقِعَ السَّقَاءِ فِي الرَّعْيِ أَوْ أَرَادَ بِهِ صَبْرَهَا عَلَى الظِّمَاءِ فَإِنَّهَا أَصْبَرُ الدَّوَابِّ عَلَى ذَلِكَ (تَرَدُّ الْمَاءِ) أَيُّ: تَجِيئُهُ وَتَشْرَبُ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينٍ} [القصص: ٢٣] (وَتَأْكُلُ الشَّجَرُ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) أَيُّ: مَالِكُهَا، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَرَادَ بِالسَّقَاءِ أَنَّهَا إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ شَرِبَتْ مَا يَكُونُ فِيهِ رِيًّا لَظْمَهَا وَهِيَ مِنْ أَطْوَلِ الْبَهَائِمِ ظَمًا، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا

تَرَدُّ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا إِلَيْهِ جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبْرَهَا عَلَى الْمَاءِ أَوْ وُرُودَهَا إِلَيْهِ بِمَثَابَةِ سِقَائِهَا وَبِالْحَذَاءِ خِفَافَهَا وَأَنَّهُ تَقَوَّى بِهَا عَلَى السَّيْرِ وَقَطَعَ الْبِلَادَ الشَّاسِعَةَ وَوَرُودَ الْمِيَاهِ النَّائِيَةِ، شَبَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَنْ كَانَ مَعَهُ حِذَاءٌ وَسِقَاءٌ فِي سَعَةٍ، وَأَمَّا أَضَافَ الرَّبِّ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْبَهَائِمَ غَيْرَ مُتَعَبِدَةٍ وَلَا مُخَاطَبَةٍ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي يُجُوزُ إِضَافَةُ مَالِكِهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَهُمْ أَرْبَابًا لَهَا، قَالَ الْقَاضِي: "وَأَشَارَ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مَعَهَا سِقَاؤُهَا أَنَّ الْمَانِعَ مِنَ التَّقَاطُطِ، وَالْفَارِقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا اسْتِقْلَالُهَا بِالتَّعْيِينِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا تُوُجِدُ فِي الصَّحْرَاءِ، فَأَمَّا مَا تُوُجِدُ فِي الْقَرْيِ وَالْأَمْصَارِ فَيَجُوزُ التَّقَاطُطُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَوُجُودِ الْمَوْجِبِ وَهُوَ كَوْنُهَا مُعْرَضَةً لِلتَّلَفِ مُطْمَحَةً لِلطَّمَعِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الْكِبَارِ بَيْنَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ عِمْرَانٍ لِإِطْلَاقِ الْمَنْعِ"، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهِ فِي فَضِيلَةِ الْإِلْتِقَاطِ إِذَا خَافَ الضِّيَاعَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِيُرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَأُجِيبُ عَنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ إِذْ ذَاكَ لِعَلْبَةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا يَدُ خَائِنَةٍ إِذَا تَرَكَهَا وَحْدَهَا، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا أَمْنٌ فَنِي أَخَذَهَا أَحْيَاءً وَحَفْظُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَهُوَ أَوْلَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: «عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفَ وَكَأَهَا وَعَفَّاصَهَا») الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِثُمَّ مَجْرَدُ الْعَطْفِ لِيُطَابِقَ مَا سَبَقَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} [الأنعام: ١٥٤] وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "أَخَّرَ الْمَعْرِفَةَ عَنِ التَّعْرِيفِ عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ إِذَا نَا بِكَوْنِ الْمُتَلَقِّطِ مَأْمُورًا بِمَعْرِفَتَيْنِ يَعْرِفُ عَفَّاصَهَا أَوَّلًا، فَإِذَا عَرَفَهَا سَنَةً وَأَرَادَ تَمْلِكَهَا نَدَبَ لَهُ أَنْ يَعْرِفَهَا مَرَّةً أُخْرَى تَعْرِفًا ثَانِيًا؛ لِيُظْهَرَ صَدَقَ صَاحِبُهَا إِذَا وَصَفَهَا اه، وَبَعْدَهُ لَا يَخْفَى (ثُمَّ اسْتَنْقَفَ) أَي: فَإِذَا لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهَا تَمْلِكُهَا وَأَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِكَ وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ ثُمَّ إِذَا تَصَرَّفَ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ فَقِيرًا أَوْ تَصَدَّقَ (بِهَا) عَلَى فَقِيرٍ فَالصَّاحِبُ يُخَيَّرُ فِي تَضْمِينِ أَيِّمَا شَاءَ وَلَا رُجُوعَ لِأَحَدٍ عَلَى الْآخِرِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ) أَي: إِنْ بَقِيَ عَيْنُهَا وَالْأُفْقِيمَتَا."

٣٠٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يَعْرِفْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠٣٤ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ زَيْدٍ (قَالَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ آوَى بِالْمَدِّ وَيَقْصُرُ أَي: ضَمَّ وَجَمَعَ (ضَالَّةً) قِيلَ: هِيَ مَا ضَلَّ مِنَ الْبَيْمَةِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَاللُّقْطَةُ تَعَمُّ لَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ (فَهُوَ ضَالٌّ) أَي: مَائِلٌ عَنِ الْحَقِّ (مَا لَمْ يَعْرِفْهَا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا فَهُوَ ضَالٌّ، وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا لِيُرُدَّهَا أَوْ لِيَعْرِفَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: "وَمَعْنَى التَّعْرِيفِ التَّشْهِيرُ وَطَلَبُ صَاحِبِهَا"، قَالَ شَمْسُ الْأُمَمَةِ الْخُلَوَانِيُّ: "أَدْنَى التَّعْرِيفِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْأَخْذِ وَيَقُولَ: أَخَذْتُهَا لِأُرُدَّهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا كَفَى"، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَهُوَ ضَالٌّ أَي: الْوَاجِدُ غَيْرُ رَاشِدٍ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَوْ مَا وَجَدَ ضَالًّا كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالضَّالِّ ضَالَّةُ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ التَّقَاطُطُ لِلتَّمْلِكِ بَلْ إِنَّمَا يُلْتَقِطُ لِلْحَفْظِ فَهُوَ ضَالٌّ إِنْ حَفِظَهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

٣٠٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠٣٥ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ) أَي: الْقُرَشِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، صَحَابِيُّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَدْرَكَ وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فَيَكُونُ حَدِيثُهُ هَذَا مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْكُلِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ) (أَي: تَمْلِكُ لُقْطَتِهِمْ أَوْ أَخَذَهَا مُطْلَقًا أَوْ فِي الْحَرَمِ، قَالَ الْقَاضِي: "هَذَا الْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ لُقْطَتِهِمْ فِي الْحَرَمِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ لُقْطَةِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِهَا

مطلقاً لتترك مكانها وتعرف بالبداء عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها فإن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياماً معدودة ثم يفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى اه وتبعه بعض علمائنا وقال ابن الملك: أراد لقطة حرم مكة أي: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبداً لمالكها وبه قال الشافعي، وعندنا لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، وفي شرح الهداية لابن الهمام قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجيء صاحبها ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلاً عن المتروك، والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمناً مفسدة لتقدير شرعيتها معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها بسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلالة (رواه مسلم) وكذا أحمد وأبو داود.

(الفصل الثاني)

٣٠٣٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك. وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس». رواه النسائي، وروى أبو داود عنه من قوله: وسئل عن اللقطة إلى آخره.

(الفصل الثاني)

- (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) (عن جده) أي: عبد الله بن عمرو بن العاص سبق الكلام فيه (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر) (المعلق) أي: المذلل من الشجر (فقال: من أصاب منه) أي: من الثمر (من ذي حاجة) بيان لمن أي: فقير أو مضطر أي: من أصاب للحاجة والضرورة الداعية إليه (غير متخذ) بالنصب على أنه حال من فاعل أصاب وفي نسخة بالجرح على أنه صفة ذي حاجة (خبنة) بضم معجمة وسكون موحدة أي: ذخيرة محمولة (فلا شيء عليه) وقد تقدم الكلام عليه في باب الغصب، وقال ابن الملك أي: فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ، وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة (ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه) أي: غرامة قيمة مثليه (والعقوبة) بالرفع أي: التعزير قال ابن الملك: وهذا على سبيل الزجر والوعيد وإلا فالمثل لا يضمن بأكثر من قيمة مثله وكان عمر - رضي الله عنه - يحكم به عملاً بظاهر الحديث، وبه قال أحمد، وقيل: كان في صدر الإسلام ثم نسخ. في شرح السنة: هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما يخرج له لأنه ليس من باب الضرورة المرحص فيها ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل، ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر أو لأنه كان كذلك تغليظاً في أوائل الإسلام، ثم نسخ، وإنما لم يوجب القطع فيه وأوجب فيما يوجد مما جمع في البذر بقوله (ومن سرق منه) أي: من الثمر المعلق (شيئاً) إلى آخره؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة ولذا قيده (بعد أن يؤويه) بضم الياء في جميع النسخ الحاضرة وقال التوريشي: أوى وأوى بمعنى واحد والمقصود منهما لازم ومتعد ومن المتعدي هذا الحديث والمعنى يضمه ويجمعه (الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف الثمر وهو له كالبيدر للخططة وهو حرز عادة فإن الجرين للثمار كاللراح للشيء وحرز الأشياء على حسب العادات (فبلغ) أي: قيمة ذلك الشيء (ثمن الجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي: الترس المسمى بالدرقة والمراد بثمنه نصاب السرقة لأنه كان يساوي في ذلك الزمان ربع دينار، وقيل: هو عشرة دراهم وهو نصاب السرقة

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْمُرَادُ بِتَنْجِثِ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ» (وَذَكَرَ) أَيُّ: جَدُّ عُمَرُو (فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ) أَيُّ: مِنَ الرُّوَاةِ (قَالَ) أَيُّ: جَدُّ عُمَرُو (وَسُئِلَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ) أَيُّ: وَجَدَ مِنْهَا (فِي الطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ) كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ وَبَعْضِ نُسْخِ الْمَشْكَاةِ: فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ بِإِضَافَةٍ، وَالْمَيْتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ مَمْدُودَةٌ أَيُّ: الْعَامَّةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْجَادَةِ، قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَيْتَاءُ الطَّرِيقُ الْعَامُّ وَمَجْتَمَعُ الطَّرِيقِ أَيْضًا مَيْتَاءٌ وَالْجَادَةُ الَّتِي تَسْلُكُهَا السَّابِلَةُ وَهُوَ مِفْعَالٌ مِنَ الْإِتْيَانِ أَيُّ: يَأْتِيهِ النَّاسُ وَيَسْلُكُهُ أَهٌ فَالْيَاءُ فِي مَيْتَاءٍ أَصْلُهُ هَمْزٌ أُبْدِلَ يَاءً جَوَازًا وَالْهَمْزُ فِيهِ أَصْلُهُ يَاءٌ أُبْدِلَ هَمْزًا وَجُوبًا، فَتَأَمَّلْ (وَالْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ) أَيُّ: لِسَاكِنِهَا (عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ) أَيُّ: صَاحِبُهَا وَفِيهِ تَغَنُّ (فَهُوَ) أَيُّ: الْمَلْقُوطُ (لَكَ) أَيُّ: مَلِكٌ لَكَ أَوْ خَاصٌّ لَكَ تَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يُوجَدُ مِنَ اللَّقْطَةِ فِي الْعُمَرَانِ وَالطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ غَالِبًا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا إِذَا غَالِبَ أَنَّهَا مَلِكٌ مُسَلِّمٌ (وَمَا كَانَ) أَيُّ: وَجَدَ (فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيُّ: الْقَدِيمِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا وَجَدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ وَالْأَرَاضِي الْعَادِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا عِمَارَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ وَلَمْ تَدْخُلْ فِي مَلِكٍ مُسَلِّمٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَوَانِي وَالْأَفْئِشَةِ (فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيُّ: دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنَّهُ رَكَّزَ فِي الْأَرْضِ (الْخُمْسُ) بِضَمِّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي فَأُعْطِيَ لَهَا حُكْمُ الرِّكَازِ إِذَا ظَاهَرَ أَنَّهُ لَا مَالِكَ لَهَا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ عُمَرُو (مِنْ قَوْلِهِ: وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ إِلَى آخِرِهِ) . ٣٠٣٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هَذَا رِزْقُ اللَّهِ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا عَلِيُّ أَدِ الدِّينَارَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٠٣٧ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَسَأَلَ) أَيُّ: عَلِيٌّ (عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ حُكْمِ الدِّينَارِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذَا رِزْقُ اللَّهِ) أَيُّ: مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَكَلَ) كَرَّرَ الْعَامِلُ مُبَالِغَةً أَوْ تَعْظِيمًا (وَفَاطِمَةُ) أَيُّ: أَيْضًا (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -) بِصِيغَةِ التَّنْيَةِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا

يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّعْرِيفِ وَلَا عَلَى عَدَمِ التَّوَقُّفِ قَدَرُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَطْلُبُهُ فَإِنَّ الْفَاءَ قَدْ تَأْتِي لِلْمُجَرَّدِ الْبَعْدِيَّةِ فَفِيهِ التَّرْتِيبُ وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ تَكُونَ لِلتَّعْقِيبِ فَهُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقَالُ: تَزَوَّجَ فُلَانٌ فَوَلَدَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مَدَّةُ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةٌ مُتَطَاوِلَةً وَقَالَ تَعَالَى {لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: ٦٣] فَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُعْرِفُ مَحَلَّ بَحْثٍ، وَكَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَلِكِ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِمْسَاكِهِ وَتَعْرِيفِهِ لِأَنَّ اللَّقْطَةَ إِذَا كَانَتْ شَيْئًا قَلِيلًا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَحْفُوظِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الدِّينَارَ مِمَّا لَا يَسَمُّ شَيْئًا قَلِيلًا لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ قَاضِيخَانٌ وَغَيْرُهُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ لَهُ التَّمَلُّكَ كَالْفَقِيرِ وَعَلَى أَنَّ اللَّقْطَةَ تَحِلُّ عَلَى مَنْ لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ غَنِيًّا بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ أَهٌ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَآخِطًا فَإِنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِهِ مِنْ أَنَّ الْغَنِيَّ لَا يَتَمَلَّكُ اللَّقْطَةَ عَلَى أَنَّ فِي كَوْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنِيًّا بِالْفَيْءِ مَحَلَّ بَحْثٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَنِيِّ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَصَابٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيُّ: مُدَّةٍ (أَتَتْ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ) بِضَمِّ الشَّيْنِ أَيُّ: تَطْلُبُهُ

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا عَلِيُّ أَدَّ الدِّينَارَ) أَي: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ. فِيهِ وَجُوبُ بَذْلِ الْبَدَلِ عَلَى الْمُتَقِطِ إِلَى مَالِكِهَا مَتَى ظَهَرَ، قَالَهُ الْأَشْرَفُ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَرْضَ بِثَوَابِ التَّصَدَّقِ إِنْ تَصَدَّقَ بِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
 ٣٠٣٨ - وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ضَلَّاهُ الْمُسْلِمُ حَرَقَ النَّارَ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٣٠٣٨ - (وَعَنِ الْجَارُودِ) بِالْجِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَي: ابْنُ الْمُعَلَّى قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَةَ تِسْعٍ مَعَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ضَلَّاهُ الْمُسْلِمُ) فِي النَّبَاةِ: هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَنَى مِنَ الْخِيَوَانِ وَغَيْرِهِ، يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا ضَاعَ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ فَاعِلَةٌ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهَا فَصَارَتْ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ وَتَقَعُ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَيُجْمَعُ عَلَى ضَوَالٍ (حَرَقَ النَّارَ) يَفْتَحُ الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَقَدْ يَسْكُنُ وَالْمُرَادُ هُنَا لَهَا يُرِيدُ أَنْ أَخَذَ اللَّقْطَةَ يُرِيدِي إِلَى حَرَقِ النَّارِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَقَصَدَ الْخِيَانَةَ فِيهَا (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، وَالتَّطَبَّرَانِي عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ.

٣٠٣٩ - وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣٠٣٩ - (وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ (ابْنُ حِمَارٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ابْنُ نَاجِيَةَ بْنِ عِقَالٍ كَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِيمًا، ذَكَرَهُ مِيرُكُ، زَادَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ التَّيْمِيُّ الْمُجَاشِعِيُّ يُعَدُّ فِي الْبَصَرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ أَهْلُ وَمَا ضَبُطَ فِي بَعْضِ نُسَخٍ مِنْ فَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ تَصْحِيفُ أَشَارَ إِلَيْهِ الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ: عِيَّاضُ بْنُ حِمَارٍ بَلَفَظَ حَيَوَانٍ نَاهِقٍ أَهْ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ») أَي: لِيَجْعَلَهُ شَاهِدًا (أَوْ ذَوِي عَدْلٍ) شَكُّ مِنَ الرَّاوي أَوْ بِمَعْنَى بَلْ أَوْ لِلتَّنَوُّعِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَهَذَا أَمْرٌ تَأْدِيبٌ لِإِرْشَادٍ وَذَلِكَ لِمَعْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُؤْمِنَ أَنَّ يَحْمِلُهُ الشَّيْطَانُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَتَرْكِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِيهَا، وَالثَّانِي الْأَمْنُ مِنْ أَنْ يَحُوزَهَا فِي جُمْلَةِ التَّرَكَّةِ عِنْدَ اخْتِرَامِ الْمَنِيَّةِ إِيَّاهُ، وَقَدْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَادِ لظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ (وَلَا يَكْتُمُ) أَي: لَا يُخْفِيهِ (وَلَا يُغَيِّبُ) يَفْتَحُ الْغَيْنَ الْمُعْجَمَةَ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ أَي: لَا يَجْعَلُهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ أَوْ الْكُتْمَانُ مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقْطَةِ وَالتَّغْيِيبُ بِالضَّلَالَةِ (فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدَّهَا عَلَيْهِ) يَفْتَحُ الدَّالَّ الْمُشَدَّدَةَ (وَإِلَّا) أَي: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا (فَهُوَ مَالُ اللَّهِ) أَي: رِزْقُهُ (بِؤْتِيهِ) أَي: يُعْطِيهِ (مَنْ يَشَاءُ) أَي: عَلَى وَجْهِ يَشَاؤُهُ وَفِي شَرْحِ الطَّبْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: " فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: رِزْقُ اللَّهِ وَهُمَا عِبَارَتَانِ عَنِ الْحَلَالِ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَزِلَةِ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهِ بِأَنَّ الْحَرَامَ لَيْسَ بِرِزْقٍ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ مَدْحِ اللَّقْطَةِ لَا بَيَانَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامَ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ " فَهُوَ مَالُ اللَّهِ " جَوَابٌ لِلشَّرْطِ وَيَجُوزُ إِسْقَاطُهَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: " وَإِلَّا اسْتَمْتَعَ بِهَا " قَالَ الْمَالِكِيُّ: حَذَفَ الْفَاءَ وَالْمُبْتَدَأُ فِي الْحَدِيثِ مَعًا مِنْ جَوَابِ الشَّرْطِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٠٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ حَدِيثُ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ " أَلَا لَا يَحِلُّ " فِي بَابِ الْإِعْتِصَامِ.

٣٠٤٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَصَا) ، بِالْقَصْرِ («وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ») (يَنْتَفِعُ بِهِ) أَي: الْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُتَقِطُ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفِ سَنَةِ أَوْ مُطْلَقًا، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَعْرِفُ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ قَلِيلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الدِّينَارُ فَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ لِحَدِيثِ

عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَوْمٌ: الْقَلِيلُ التَّافَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ كَالْتَعَلِّ وَالسَّوْطِ وَالْجِرَابِ وَنَحْوَهَا، وَفِي فِتَاوَى قَاضِيخَانَ رَفَعَ اللَّقْطَةَ لِصَاحِبِهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَحِلُّ رَفْعُهَا، وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ، وَقَالَ الْمُتَعَسِّفَةُ: لَا يَحِلُّ رَفْعُهَا، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا، وَالْخِمَارُ وَالْفَرَسُ وَالْإِبِلُ التَّرْكُ أَفْضَلُ، وَهَذَا إِذَا كَانَ فِي الصَّحَرَاءِ وَإِنْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ فَتَرْكُ الدَّابَّةِ أَفْضَلُ وَإِذَا رَفَعَ اللَّقْطَةَ يَعْرِفُهَا وَيَقُولُ: التَّقَطْتُ لَقْطَةً أَوْ وَجَدْتُ ضَالَّةً أَوْ عِنْدِي شَيْءٌ فَمَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَطْلُبُ فَدُلُّوهُ عَلَيَّ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ: يَعْرِفُهَا حَوْلًا وَلَمْ يُفَصِّلْ فِيمَا إِذَا كَانَتِ اللَّقْطَةُ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَوَاتَانِ، فِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهَا يَعْرِفُهَا حَوْلًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ عَشْرَةً فَمَا فَوْقَهَا يَعْرِفُهَا شَهْرًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ يَعْرِفُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى خَمْسَةِ يَحْفَظُهَا يَوْمًا وَاحِدًا، وَفِي الْخَمْسَةِ إِلَى الْعَشْرِ يَحْفَظُهَا أَيَّامًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى الْمِائَةِ يَعْرِفُهَا شَهْرًا وَفِي الْمِائَةِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ يَحْفَظُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَفِي الْمِائَتَيْنِ إِلَى الْأَلْفِ أَوْ أَكْثَرَ يَحْفَظُهَا حَوْلًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الدَّرْهَمِ الْوَاحِدِ يَحْفَظُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَفِي الدَّائِقِ فَصَاعِدًا يَحْفَظُهُ يَوْمًا وَيَعْرِفُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ يَنْظُرُ يَمَنَةً وَبَسْرَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرْحَسِيُّ: "لَيْسَ فِي هَذَا تَقْدِيرٌ لَزِمَ بَلْ يَفُوضُ إِلَى رَأْيِ الْمُتَلَقِّطِ يَعْرِفُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَطْلُبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ ذَلِكَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَجِبَ صَاحِبُهَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَإِنْ تَصَدَّقَ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا كَانَ صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَارَ الصَّدَقَةَ وَيَكُونُ الثَّوَابُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ كَانَتِ اللَّقْطَةُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ يَأْخُذُهَا مِنَ الْفَقِيرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْفَقِيرَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُتَلَقِّطُ، وَابْتِغَاءُ ضَمْنِ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ وَيَنْبَغِي لِلْمُتَلَقِّطِ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ رَفْعِ اللَّقْطَةِ أَنَّهُ يَرْفَعُهَا لِصَاحِبِهَا فَإِنْ أَشْهَدَ كَانَتِ اللَّقْطَةُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ كَانَ عَاصِيًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: هِيَ أَمَانَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْحِفْظُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يُضْمَنُ الْمُتَلَقِّطُ إِلَّا بِالتَّعَدِّيِّ عَلَيْهَا أَوْ بِالْمَنْعِ عِنْدَ الطَّلَبِ وَهَذَا إِذَا أَمَكَّنَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَشْهَدُ عِنْدَ الرَّفْعِ أَوْ خَافَ أَنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ الرَّفْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ الظَّالِمُ فَتَرَكَ الْإِشْهَادَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ) بِكُسْرِ الْمِيمِ (ابْنُ مَعْدِيكِرَبَ) بِلَا انْصِرَافٍ (أَلَا لَا يَحِلُّ) أَيْ: لَكُمْ الْخِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا لَقْطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا (فِي بَابِ الْإِعْتِصَامِ) أَيْ: فِي ضَمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَثَرُهُ مُنَاسِبٌ لِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

١٤٠١٧ [باب الفرائض]

[بَابُ الْفَرَايِضِ]

[بَابُ الْفَرَايِضِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٠٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلِيَ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ الْفَرَايِضِ]

بِالْهَمْزِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ أَيْ: الْمَقْدَرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمَتْرُوكَاتِ الْمَالِيَّةِ، فِي شَرْحِ السَّنَةِ الْفَرَضُ أَصْلُهُ الْقَطْعُ، قَالَ: فَارَضْتُ لِفُلَانٍ إِذَا قَطَعْتُ

لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا، وَفِي الْمَغْرِبِ: الْفَرِيضَةُ اسْمٌ مَا يَفْرَضُ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَقَدْ يُسَمَّى بِهَا كُلُّ مُقَدَّرٍ، فَقِيلَ لِانْتِصَابِ الْمَوَارِيثِ فَرَأَيْتُمْ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ لِأَصْحَابِهَا ثُمَّ قِيلَ لِلْعِلْمِ بِمَسَائِلِ الْمِيرَاثِ عِلْمٌ وَفِي الْفَرَائِضِ وَلِلْعَالَمِ بِهِ فَرَضِيٌّ وَفَارِضٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أَفَرَضَكُمْ زَيْدٌ» أَي: أَعْلَمَكُمْ بِهَذَا النَّوعِ.

(الفصل الأول)

٣٠٤١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ») أَي: فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَشَفَقَتِي عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَأَكُونُ أَوْلَى بِقَضَاءِ دِيُونِهِمْ («فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلِيَ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ») أَي: بَعْدَ قَضَاءِ دِيُونِهِ وَوَصِيَّتِهِ وَمِنْهُ أَخَذَ التَّرَكَةُ، فِي الْفَاتِحِ: التَّرَكَةُ اسْمٌ لِلْمَتْرُوكِ كَمَا أَنَّ الطَّلِبَةَ اسْمٌ لِلْمَطْلُوبِ وَمِنْهُ تَرَكَ الْمَيِّتَ (وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا») بَفَتْحِ الضَّادِ وَيُكْسَرُ أَي: عِيَالًا («فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ») أَي: وَلِيُّهُ وَكَافِلُ أَمْرِهِ قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ضِيَاعًا بِالْفَتْحِ يُرِيدُ بِهِ الْعِيَالُ الْعَالَةَ مُصَدَّرُ أَطْلَقَ مَقَامَ اسْمِ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالِغَةِ كَالْعَدْلِ وَالصَّوْمِ وَرَوِي بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ ضَائِعٍ كَجِيَاعٍ فِي جَمْعِ جَائِعٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الضِّيَاعُ اسْمٌ مَا هُوَ فِي مَعْرَضٍ أَنْ يَضِيعَ إِنْ لَمْ يَتَّعَهْدْ كَالذَّرِيَّةِ الصَّغَارِ وَالزَّمَنِي الدِّينَ لَا يَقُومُونَ بِأَمْرِ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ يَدْخُلُ فِي مَعْنَاهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا») بَفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَي: ثَقَلًا قَالَ تَعَالَى {وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل: ٧٦] وَهُوَ يَشْمَلُ الدِّينَ وَالْعِيَالَ (فَالْيَنَّا) أَي: مَرْجِعُهُ وَمَأْوَاهُ أَوْ فَلَائِثُ إِلَيْنَا أَي: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَأَنْصَرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا، فَإِنْ تَرَكَوا شَيْئًا مِنَ الْمَالِ فَادْبُ الْمُسْتَاكِلَةَ مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْ يَحُومُوا حَوْلَهُ فَيَخْلُصَ لَوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوا وَتَرَكَوا ضِيَاعًا وَكَلًّا مِنَ الْأَوْلَادِ فَأَنَا كَافِلُهُمْ وَإِلَيْنَا مَلْجَأُهُمْ، وَإِنْ تَرَكَوا دَيْنًا فَعَلِيَ آدَاؤُهُ، وَلِهَذَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ -: {بِالْمُؤْمِنِينَ رِءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: ١٢٨] وَقَوْلُهُ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَسَّرَ آيَةُ آيَةً، وَلَئِنْ قَوْلُهُ " {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: ٦] " إِنَّمَا يَتَلَاءَمُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَالْأَبِ الْمُشْفِقِ بَلْ هُوَ أَرَأْفُ وَأَرْحَمُهُمْ بِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٠٤٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» . وَتُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٠٤٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحُقُوا») بَفَتْحِ هَمْزَةٍ وَكَسْرِ حَاءٍ أَي: أَوْصِلُوا (الْفَرَائِضَ) أَي: الْحِصَصَ الْمُقَدَّرَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تَرَكَ الْمَيِّتَ (بِأَهْلِهَا) أَيِ الْمُبِينَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (فَمَا بَقِيَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَي: فَمَا فَضَلَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَالِ (فَهُوَ لِأَوْلَى) أَي: أَقْرَبَ (رَجُلٍ) أَي: مِنَ الْمَيِّتِ (ذَكَرَ) تَأْكِيدٌ أَوْ احْتِرَازٌ مِنَ الْخُثْيِ وَقِيلَ أَي: صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَفِي شَرْحِ الطَّبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ مَا خُوذُ مِنَ الْوَلِيِّ وَهُوَ الْقُرْبُ، وَصَفَ الرَّجُلَ بِالذِّكْرِ تَنْبِيْهًُا عَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهِيَ الذِّكُورَةُ الَّتِي سَبَبُ الْعُصُوبَةِ وَسَبَبُ التَّرْجِيحِ فِي الْإِرْثِ ; وَلِهَذَا جَعَلَ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّ، وَحَكَمَتْهُ أَنَّ الرِّجَالَ يَلْحَقُهُمْ مَوْنٌ كَثِيرَةٌ فِي الْقِيَامِ بِالْعِيَالِ وَالضَّيْفَانِ وَإِرْفَادِ الْقَاصِدِينَ وَمُوَسَاةِ السَّائِلِينَ وَتَحْمِلِ الْغَرَامَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ جَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

لَيْسَ أَوْلَى هُنَا بِمَعْنَى أَحَقَّ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ أَحَقُّ بَلْ هُوَ بِمَعْنَى أَقْرَبَ وَفِيهِ أَنَّ الْأَقْرَبَ هُوَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ تَعْيِينِ أَرْبَابِ الْفَرَائِضِ {أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: ١١] يَعْنِي وَإِنَّمَا نَحْنُ نَعْلَمُ وَقَدْ تَوَلَّيْنَا أَمْرَ الْوَرَاثَةِ وَحَكَمْنَا عَلَيْكُمْ وَمَا فَوْضَاهُ

إِلَيْكُمْ قَالَ: وَالْمَرَادُ قُرْبُ النَّسَبِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَكَرًا بَعْدَ الرَّجُلِ لِتَأْكِيدِ أَحَقِّ لَأَنَّ الرَّجُلَ فِي الْمَشْهُورِ هُوَ الذَّكَرُ الْبَالِغُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَقِيلَ: لِلْإِحْتِرَازِ مِنَ الْخُتْبَى الْمُشْكِلِ فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ عَصَبَةً وَلَا صَاحِبَ فَرْضٍ جَزْمًا بَلْ لَهُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ وَهُوَ الْأَقْلُ عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، وَقِيلَ: بَيَانُ أَنَّ الْعَصَبَةَ يَرِثُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بِخِلَافِ عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلَّا مَنْ بَلَغَ حَدَّ الرُّجُولَةِ. وَقِيلَ: ذَكَرَ لِنَفْيِ الْمَجَازِ إِذِ الْمَرَأَةُ الْقَوِيَّةُ قَدْ تَسَمَّى رَجُلًا قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ أَوْقَعَ الْمُوصُوفُ مَعَ الصِّفَةِ مَوْقَعَ الْعَصَبَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَقْرَبِ عَصَبَةٍ، وَسَمُوا عَصَبَةً لِأَنَّهُمْ يَعَصِبُونَهُ وَيَتَعَصَّبُ بِهِ أَيُّ: يُحِيطُونَ بِهِ وَيَشْتَدُّ بِهِمْ وَالْعَصَبَةُ أَقْرَبُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لِلْعَصَبَاتِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبِ فَلَا يَرِثُ عَاصِبٌ بَعِيدٌ مَعَ وَجُودِ قَرِيبٍ، وَجُمْلَةُ عَصَبَاتِ النَّسَبِ الْإِبْنُ وَالْأَبُ وَمَنْ يَدِي بِهِمَا وَيَقْدَمُ مِنْهُنَّ الْأَبْنَاءُ ثُمَّ بَنُوهُنَّ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَهُمْ فِي دَرَجَةٍ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْوَرِثَةِ يَحْبِبُ الْبَعْضَ وَالْحَبْبُ نَوَاعَانِ حَبِّ نَقْصَانٍ وَحَبِّ حَرَمَانٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٠٤٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٤٣ - (وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ») قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ فَفِيهِ خِلَافٌ، فَالْمَشْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَيُّضًا، وَذَهَبَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَمَسْرُوقٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْكُفَّارِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يَغْلَى عَلَيْهِ». وَحُجَّةُ الْجَمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، وَالْمَرَادُ مِنْ حَدِيثِ الْإِسْلَامِ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْهَيْرَاثِ فَلَا يَتْرَكُ النَّصَّ الصَّرِيحَ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُرْتَدِّ فَفِيهِ أَيْضًا اخْتِلَافٌ فَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ مِنْهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا اكْتَسَبَهُ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ لِيَتِّ الْمَالِ وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَوَرِثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَوَاطِنِهِ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَالْكَافِرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ يَتَوَارَثُونَ بِهَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمْ فَيَرِثُ الْيَهُودِيُّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَالتَّنَصْرَانِيُّ مِنَ الْيَهُودِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْعَامَّةُ مِنَ فَقَهَائِنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ.

٣٠٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٠٤٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ) أَيُّ: مُعْتَقُهُمْ بِالْكَسْرِ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أَيُّ: يَرِثُهُ الْمُعْتَقُ بِالْعَصُوبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ نَسَبِيَّةٌ، وَقِيلَ: مَوْلَى أَيُّ مُعْتَقُهُمْ بِالْفَتْحِ مِنْهُمْ كَمَوْلَى الْقُرَشِيِّ لَا يَحِلُّ لَهُ اخْتِذَ الصَّدَقَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ حَرَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلَمَّا قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِيَنِي فَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَوَالِيَهُمْ، وَقَالَ الْمُظْهَرُ: الْمَوْلَى يَقَعُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمُعْتَقِ وَعَلَى الْعَتِيقِ، وَفَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الْمَوْلَى هُنَا بِالْمُعْتَقِ أَيُّ: يَرِثُ مِنَ الْعَتِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِهِ النَّسَبِيَّةِ وَلَا يَرِثُ الْعَتِيقُ الْمُعْتَقَ إِلَّا عِنْدَ طَاوُسٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٣٠٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ" فِي بَابٍ قَبْلَ بَابِ السَّلَامِ، وَسَنَذَكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ" فِي بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَاتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٣٠٤٥ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ») قَالَ الْمُظْهَرُ: ابْنُ الْأُخْتِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وَإِنَّمَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو فَرْضٍ، وَذَوُو الْأَرْحَامِ عَشْرَةُ أَصْنَافٍ وَلَدُ الْبِنْتِ وَلَدُ الْأُخْتِ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْعَمِّ وَبَنْتُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَ وَالْخَالَةُ وَأَبُو الْأُمِّ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةُ وَلَدُ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَوْلَادُ الْبِنْتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمَّةُ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخَوَالُ وَالْخَالَاتُ، وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْهُمْ فِي دَرَجَةٍ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى صَاحِبِ فَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ، وَأَبُو الْأُمِّ أَوَّلَى مِنْ وَلَدِ أَخٍ مِنَ الْأُمِّ مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ وَأَوْلَادِ الْأُخْتِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مِنْ فِي قَوْلِهِ " مِنْهُمْ " اتِّصَالِيَّةٌ أَي: ابْنُ الْأُخْتِ مُتَّصِلٌ بِأَقْرَبَائِهِ فِي جَمِيعٍ مَا يَجِبُ أَنْ يَتَّصَلَ بِهِ مِنَ التَّوَلَّى وَالنُّصْرَةِ وَالتَّوْرِيثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأنفال: ٧٥] أَي: فِي أَحْكَامِهِ وَفَرَائِضِهِ، وَالْكِتَابُ كَثِيرًا مَا يَجِيءُ بِمَعْنَى الْفَرِيضَةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَيَنْصُرُهُ حَدِيثُ الْمَقْدَامِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي («وَالْخَالَ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ») (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَالتَّبْرَانِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ (وَذَكَرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَي: لِمَنْ أُعْتِقَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ طَوِيلٍ (فِي بَابٍ) أَي: غَيْرِ مُعْنَوٍ (قَبْلَ بَابِ السَّلَامِ) بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ قِيلَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَتِيقِ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِهِ النَّسَبِيَّةِ (وَسَنَدُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ) بِفَتْحَتَيْنِ أَي: ابْنُ عَارِزٍ («الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ») أَي: فِي الْمِيرَاثِ فَلَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْعَمَّةِ فَالْثَلَاثُ لِلْعَمَّةِ وَالثَّلَاثُ لِلْخَالَةِ (فِي بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانَتِهِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكُسْرِهِ أَي: تَرْبِيَّتِهِ فِي الصَّغَرِ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) وَإِنَّمَا حَوْلَهُ إِلَيْهِ مَعَ مَنَاسَبَتِهِ لِهَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي ضَمْنِ حَدِيثِ طَوِيلٍ هُوَ أَوَّلَى بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، نَعَمْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ.

(الفصل الثاني)

٣٠٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٣٠٤٧ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ.

(الفصل الثاني)

٣٠٤٦ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَي: ابْنِ الْعَاصِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدِ صِفَةِ أَهْلِ أَي: مُتَفَرِّقُونَ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ لَا يَتَوَارَثُ أَي: مُتَفَرِّقِينَ مُخْتَلِفِينَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةُ الْمِلَّتَيْنِ أَي: مِلَّتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَدُلُّ بَظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَلَلِ فِي الْكُفْرِ يَمْنَعُ التَّوَارَثَ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ. قُلْنَا: الْمُرَادُ هُنَا الْإِسْلَامُ وَالْكَفَرُ فَإِنَّ الْكُفْرَةَ كُلَّهَا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ مُقَابَلَتِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ مِلَّةٍ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَوْرِيثُ الْكُفَّارِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَالْيَهُودِيِّ مَعَ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ، وَالْمَجُوسِيُّ مِنْهُمَا وَهُمَا مِنْهُ قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ لَكِنْ لَا يَرِثُ حَرَبِيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيٌّ مِنْ حَرَبِيٍّ وَكَذَا لَوْ كَانَا حَرَبِيَّيْنِ

فِي بِلْدَتَيْنِ مُتَحَارِبَتَيْنِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَمْ يَتَوَارَثَا، كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ: عَنْهُ.
٣٠٤٧ - (وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ) .

٣٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٣٠٤٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ») أَيُّ: مِنَ الْمَقْتُولِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا فِي الْقَتْلِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّبَبِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَرَمَانُ الْإِرْثِ عِنْدَنَا. قَالَ الْمُظْهَرُ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَتْلُ الصَّبِيِّ لَا يَمْنَعُ اهْوَ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمُكَلَّفَيْنِ ففَعَلُهُمَا كَلَّا ففَعِلَ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا جَعَلَ الْعِلَّةُ نَفْسَ الْقَتْلِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ففَعِلَ وَإِذَا ذَهَبَ إِلَى الْمَعْنَى وَمَا يُعْطِيهِ مِنْ قَطْعِ الْوَصْلَةِ فَالتَّعْرِيفُ فِي الْقَاتِلِ عَلَى الْأَوَّلِ لِلْجِنْسِ وَعَلَى الثَّانِي لِلْعَهْدِ، وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى يَتَفَرَّعُ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: إِذَا قَتَلَ الْإِمَامُ مُورِثَهُ حَدًّا ففَعِلَ مَنَعَ التَّوْرِيثَ أَوْجَهُ، ثَالِثًا: إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَنَعَ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا ; لِعَدَمِ التَّهْمَةِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنَعُ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَفِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ لِلْسَّيِّدِ الشَّرِيفِ: عِنْدَنَا يَحْرُمُ الْقَاتِلُ عَنِ الْمِيرَاثِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ بِحَقٍّ، وَأَمَّا إِذَا قَتَلَ مُورِثَهُ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَحْرُمُ أَصْلًا وَكَذَا قَتْلُ الْعَادِلِ مُورِثَهُ الْبَاغِي، وَفِي عَكْسِهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو وَلَفْظُهُ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَيْضًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» .

٣٠٤٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْجِدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٠٤٩ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ) بِالتَّصْغِيرِ أَيُّ: ابْنُ الْحَصْبِ بِالتَّصْغِيرِ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْأَسْلَبِيُّ أَسْلَمَ قَبْلَ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدْهَا وَبَايَعَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَكَانَ مِنْ سَاكِنِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى خُرَاسَانَ غَارِيًا فَمَاتَ بِمَرْوَ مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْجِدَّةَ) أَيُّ: لِأَبٍ وَأُمٍّ (السُّدُسُ) بِضَمِّ الدَّالِ وَيُسَكَّنُ (إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا) أَيُّ: قُدَّامَهَا (أُمٌّ) يَعْنِي إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمُّ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ أُمُّ الْمَيِّتِ لَا تَرِثُ الْجِدَّةَ لَا أُمُّ الْأُمِّ وَلَا أُمُّ الْأَبِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَقَالَ الطَّبِيُّ: دُونَ هُنَا بِمَعْنَى قُدَّامَ لِأَنَّ الْحَاجِبَ كَالْحَاجِزِ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمِيرَاثِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ عَدَّ السُّيُوطِيُّ فِي النِّقَايَةِ الْجِدَّةَ مِنَ الْوَارِثَاتِ بِالإِجْمَاعِ قَالَ: وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْجِدَّةَ السُّدُسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْمَغِيرَةِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عِبَادَةَ وَصَحَّحَهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى لِلْجِدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» .

٣٠٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣٠٥٠ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ») أَيُّ: رَفَعَ صَوْتَهُ يَعْنِي عِلْمَ حَيَاتِهِ (صَلَّى عَلَيْهِ) أَيُّ: بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ ثُمَّ دُفِنَ كَسَائِرِ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ (وَوَرِثَ) بِضَمِّ فَتَشْدِيدِ رَاءٍ مَكْسُورٍ أَيُّ: جُعِلَ وَارِثًا، فِي شَرْحِ السَّنَةِ: لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ وَوَارِثُهُ حَمَلٌ فِي الْبَطْنِ يَوْقِفُ لَهُ الْمِيرَاثَ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوْرِثُ مِنْهُ بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوْرِثُ مِنْهُ سَوَاءٌ اسْتَهَلَ أَوْ لَمْ يَسْتَهَلَّ بَعْدَ أَنْ وَجِدَتْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ مِنْ عَطَاسٍ أَوْ تَنْفُسٍ أَوْ حَرَكَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْحَيَاةِ

سَوَى اخْتِلَاجِ الْخَارِجِ عَنِ الْمَضِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوْرَثُ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْ وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالِاسْتِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ الْآخِرِينَ وَجُودُ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهْلِكُ حَالَةَ الْإِنْفِصَالِ فِي الْأَغْلَبِ وَبِهِ تُعْرَفُ حَيَاتُهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَى الْعُطَّاسَ اسْتِهْلَالًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٠٥١ - وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ .

٣٠٥١ - (عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: هُوَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ الْمَدِينِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ وَرَوَى عَنْهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ») (سَبَقَ شَرْحُهُ) («وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ») قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيُّ عَهْدِهِمْ وَأُرِيدُ بِهِ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ فَإِنَّهُ يَرِثُ عِنْدَنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلنِّسْبَةِ وَارِثٌ سِوَاهُ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : «وَأَمَّا الْحَلِيفُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحَالِفُونَ وَيَقُولُونَ دِمِّي دِمُّكَ وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَسَلْبِي سَلْبُكَ وَحَرْبِي حَرْبُكَ، أَرِثُ مِنْكَ وَتَرِثُ مِنِّي، فَنَسَخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، قَالَ الْبَيْضاوِيُّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣٣] أَيُّ: مَوَالِي الْمُوَالَاةِ فَاتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ، كَانَ الْحَلِيفُ يُوْرَثُ السُّدُسَ مِنْ مَالِ حَلِيفِهِ فَنَسَخَ بِقَوْلِهِ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] اه وفيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَهَ عَلَى نَفْيِ إِرْثِ الْحَلِيفِ لَا سِيَّمَا وَالْقَائِلُونَ بِهِ إِنَّمَا يُوْرَثُونَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَأُولَى الْأَرْحَامِ، قَالَ الْبَيْضاوِيُّ: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَتَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَتَعَاقَلَا وَيَتَوَارِثَا صَحَّ وَوَرِثَ، قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ: صُورَةُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ شَخْصٌ مَجْهُولُ النَّسَبِ قَالَ لِأَخْرَ: أَنْتَ مَوْلَايَ تَرِثْنِي إِذَا مِتُّ وَتَعْقِلُ عَنِّي إِذَا جِئْتُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَبِلْتُ، فَعِنْدَنَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ وَيَصِيرُ الْقَائِلُ وَارِثًا عَاقِلًا وَيُسَمَّى مَوْلَى الْمُوَالَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ مَجْهُولَ النَّسَبِ، وَقَالَ لِلأَوَّلِ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبِلَهُ وَوَرِثَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَعَقَلَ مِنْهُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ أَوْلَاهُ صَحَّ. وَقَالَ شَمْسُ الْأُتْمَةِ السَّرْحَسِيُّ: لَيْسَ الْإِسْلَامُ عَلَى يَدِهِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: لَا وِلَاءَ إِلَّا وِلَاءُ الْعِتَاقَةِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - («وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ») أَيُّ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَمَرَّ بَيَانُهُ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَلَفْظُهُ: «حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» .

٣٠٥٢ - وَعَنِ الْمُقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَنَا أَوَّلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَن تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيعَةً فَلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُوْرَثْتُهُ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفْكَ عَانَهُ، وَانْخَالَ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفْكَ عَانَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ، وَانْخَالَ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

٣٠٥٢ - (وَعَنِ الْمُقْدَامِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيُّ: ابْنُ مَعْدِيكَرَبَ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَا أَوَّلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ») هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «أَنَا أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: النَّبِيُّ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَشَرْحُهُ («فَن تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيعَةً») أَيُّ: عِيَالًا (فَالَيْنَا) أَيُّ: رَجوعَهُمْ أَوْ مَفْوُضَ أَمْرِهِمْ إِلَيْنَا («وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُوْرَثْتُهُ») أَيُّ: بَعْدَ أَدَاءِ دِينِهِ وَقَضَاءِ وَصِيَّتِهِ («وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ») أَيُّ: وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ (أَرِثُ مَالَهُ) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يُرِيدُ بِهِ صَرْفَ

مَالَهُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (وَأَفْكَ عَانَهُ) أَي: أَخْلَصَ أَسْرَهُ بِالْفِدَاءِ عَنْهُ، وَأَصْلُهُ (عَانِيَهُ) حَذَفَ الْيَاءُ تَخْفِيفًا كَمَا فِي يَدِ يُقَالُ عَنَا يَعْنُو إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْحَقُوقُ بِسَبَبِ الْجَنَائِيَّاتِ («وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ»)
 أَي: إِنْ مَاتَ ابْنُ أُخْتِهِ وَلَمْ يَخْلَفْ غَيْرَ خَالِهِ فَهُوَ يَرِثُهُ، دَلَّ عَلَى إِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَرِثَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ لَا يُوْرِثُهُمْ قَوْلُهُ «الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ» بِمِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْجُوعُ زَادَ مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وَحَمَلُوا قَوْلَهُ " يَرِثُ مَالَهُ " كَالْتَقْرِيرِ لِقَوْلِهِ " «وَالْخَالُ وَارِثٌ» " وَالتَّقْرِيرُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِدَفْعِ مَا عَسَى أَنْ يَتَوَهَّمَ فِي الْمَعْنَى السَّابِقِ التَّجَوُّزُ فَكَيْفَ يُجْعَلُ تَقْرِيرًا لِلتَّجَوُّزِ - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَذْعَنَ لِلْحَقِّ وَأَنْصَفَ وَتَرَكَ التَّعَصُّبَ وَلَمْ يَتَعَسَّفْ - وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا الرَّحِمِ هُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، فَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَعُمَرُ وَعَلِيٌّ

وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَشْهُورَةٌ وَغَيْرُهُمْ يَرُونَ تَوْرِثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَتَابِعَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ عُلُقَمَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَشَرِيحُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُومَن تَابِعَهُمْ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ شَاذَةٍ: لَا مِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَيُوضَعُ الْمَالُ عِنْدَ عَدَمِ صَاحِبِ الْفَرْضِ وَالْعَصَبَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَتَابِعَهُمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَاحْتَجَّ النَّافُونَ بِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ نَصِيبَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَبَيَّنَهُ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَبِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا اسْتُخْبِرَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ لَا شَيْءَ لَهُمَا، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] إِذْ مَعْنَاهُ أَوْلَى بِمِيرَاثِ بَعْضٍ كَمَا كَتَبَ اللَّهُ وَحَكَمَ بِهِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَسَخَتْ التَّوَارِثَ بِالْمَوْلَاةِ كَمَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ قُدُومِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْمَدِينَةَ فَمَا كَانَ لِمَوْلَى الْمَوْلَاةِ وَالْمُؤَاخَاةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ صَارَ مَضْرُوفًا إِلَى ذَوِي الرَّحِمِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ إِرْثُ مَوْلَى الْمَوْلَاةِ صَارَ مُتَاخِرًا عَنْ إِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَقَدْ شَرَعَ لَهُمُ الْمِيرَاثَ بَلْ فَصَّلَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ لَهُ فَرْضٌ أَوْ تَعْصِيبٌ، وَذِي رَحِمٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَيَكُونُ ثَابِتًا لِلْكُلِّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَلَا يَجِبُ تَفْصِيلُهُمْ كُلُّهُمْ فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَأَيْضًا رَوِيَ «أَنَّ رَجُلًا رَمَى سَهْمًا إِلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالُهُ فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَأَجَابَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . لَا يَقَالُ الْمَقْصُودُ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ النَّفْيُ دُونَ الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ: الصَّبْرُ حِيلَةٌ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَالصَّبْرُ لَيْسَ بِحِيلَةٍ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَنْ كَانَ وَارِثُهُ الْخَالُ فَلَا وَارِثَ لَهُ ; لِأَنَّا نَقُولُ: صَدَرَ الْحَدِيثُ بِأَبَى هَذَا الْمَعْنَى بَلْ نَقُولُ: بَيَانُ الشَّرْعِ بِلَفْظِ الْإِثْبَاتِ وَإِرَادَةُ النَّفْيِ تُوْدِّي إِلَى الْإِلْتِبَاسِ، فَلَا يَجُوزُ مِنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ الْكَاشِفِ عَنْهَا، وَأَيْضًا «لَمَّا مَاتَ ثَابِتُ ابْنُ

الدَّحْدَاحِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: هَلْ تَعْرِفُونَ لَهُ نَسَبًا فَيَكُمُ؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ غَرِيبًا فِينَا فَلَا نَعْرِفُ لَهُ إِلَّا ابْنَ أُخْتِ هُوَ أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ الْمُنْدَرِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ لَهُ» . وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ مُوَافَقًا لِلْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا رَوَيْتُوهُ مُخَالَفًا لَهُ أَنْ يَحْمَلَ مَا رَوَيْتُوهُ عَلَى مَا قَبْلَ نَزُولِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَوْ يَحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْعَمَّةَ وَالْخَالَاتِ لَا تَرِثَانِ مَعَ عَصَبَةٍ وَلَا مَعَ ذِي فَرْضٍ يَرِثُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الرَّدَّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ مُقَدَّمٌ عَلَى وَرِثَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ كَانُوا يَرِثُونَ مَعَ مَنْ لَا يَرِثُ عَلَيْهِ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ (وَيْفُكُ) أَي: الْخَالُ (عَانَهُ) أَي: بِأَدَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ أَوْ يُفَادِيهِ عِنْدَ أَسْرِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ») أَي: أُوْدِّي عَنْهُ مَا يَلْزِمُهُ بِسَبَبِ الْجَنَائِيَّاتِ الَّتِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَفِي نَسْخِ الْمَصَابِيحِ: أَعْقِلُهُ يَقَالُ عَقَلْتُ لَهُ دَمَ فَلَانٍ إِذَا تَرَكْتُ الْقَوَدَ لِلدِّيَةِ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي الْحَدِيثِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُعْطِيَ لَهُ وَأَقْضِيَ عَنْهُ وَارِثُهُ أَي:

مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْقَلُ عَنْهُ أَيُّ: إِذَا جِيءَ ابْنُ أُخْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ يُؤَدِّي الْخَالَ عَنْهُ الدِّيَّةَ كَالْعَصَبَةِ (وَبَرِئُهُ) أَيُّ: الْخَالَ إِيَّاهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

٣٠٥٣ - وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُحْزَنُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ، عَتِيقُهَا وَلَقِيطُهَا وَوَلَدُهَا الَّذِي لَا عَنَتَ عَنْهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

٣٠٥٣ - (عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ) أَيُّ: اللَّيْثِي أَسْلَمَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجْهَزُ إِلَى تَبُوكَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ خَدَمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ سِنِينَ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ مَاتَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ، رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَحْزَنُ الْمَرْأَةُ») أَيُّ: تَجْمَعُ وَتُحِيطُ (ثَلَاثَ مَوَارِيثَ) جَمْعُ مِيرَاثٍ (عَتِيقُهَا) أَيُّ: مِيرَاثُ عَتِيقِهَا فَإِنَّمَا إِذَا أُعْتِقَتْ عَبْدًا وَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ تَرِثُ مَالَهُ بِالْوَلَاءِ (وَلَقِيطُهَا) أَيُّ: مَلْقُوطُهَا فَإِنَّ الْمُتَلَقِّطَ يَرِثُ مِنَ اللَّقِيطِ عَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوِيَّةَ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَلَا لِمُتَلَقِّطٍ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَصَّهُ بِالْمُعْتَقِ بِقَوْلِهِ " لَا وَلَا إِلَّا وَلَا الْعَتَاقَةُ " فَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ عَنْهُمْ (وَوَلَدُهَا الَّذِي لَا عَنَتَ عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ قَبْلِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ، فِي شَرْحِ السُّنَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ النُّقْلِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا تَأْخُذُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَأَمَّا الْوَلَدُ الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُلُ بِاللَّعَانِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَرِثُ الْآخَرَ لِأَنَّ التَّوَارِثَ بِسَبَبِ النَّسَبِ انْتَفَى بِاللَّعَانِ، وَأَمَّا نَسَبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَثَابِتٌ وَتَوَارِثَانِ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَحِيَازَةُ الْمُتَلَقِّطَةِ مِيرَاثَ لَقِيطِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا أُولَى بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهَا مَا خَلَفَهُ مِنْ غَيْرِهَا صَرَفَ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إِلَى أَحَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ تَرْكَهُ لَهُمْ لَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَرِاثَةُ الْمُعْتَقَةِ مِنْ مُعْتَقِهَا، وَأَمَّا حُكْمُ وَلَدِ الزَّانَا فَحُكْمُ الْمُنْفِيِّ بِمَا فَرَّقَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ) .

٣٠٥٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَلَوْلَدٌ وَلَدَ زَنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٥٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيُّ: ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَمَا صَرَحَ بِهِ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ («أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ») أَيُّ: زَنَى (بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي النَّهْيَةِ: الْعَاهَرُ الزَّانِي وَقَدْ عَاهَرَ إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزَّانِي مُطْلَقًا (فَالْوَلَدُ وَلَدَ زَنًا) وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَدَ الزَّانَا (لَا يَرِثُ) أَيُّ: مِنَ الْأَبِ (وَلَا يُورَثُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقِيلَ: بِكُسْرِهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيُّ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ إِذِ الْوَرِاثَةُ بِالنَّسَبِ وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَالِدُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣٠٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ مَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرِيَّتِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٠٥٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - («أَنَّ مَوْلَى») أَيُّ: عَتِيقًا، لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا () أَيُّ: قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا (وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا) أَيُّ: لَمْ يَتَرَكَ قَرِيبًا يَهْتَمُّ لِأَمْرِهِ («قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرِيَّتِهِ») أَيُّ: فَإِنَّهُ أُولَى مِنْ أَحَادِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّمَا أَمْرُ أَنْ يُعْطَى رَجُلًا مِنْ قَرِيَّتِهِ تَصَدَّقًا مِنْهُ أَوْ تَرْفَعًا أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَمَصْرَفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَسَدُّ حَاجَاتِهِمْ، فَوَضَعَهُ فِيهِمْ لِمَا رَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَمَا لَا يُورَثُ

عَنْهُمْ لَا يَرْتُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّرَاحِ: الْأَنْبِيَاءُ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - لَا يَرْتُونَ وَلَا يورث عَنْهُمْ لَارْتِفَاعِ قَدَرِهِمْ عَنِ التَّلَاسِ بِالدُّنْيَا الدِّنِيَّةِ وَانْتِطَاعِ أَسْبَابِهِمْ عَنْهَا. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي تَقَدَّمَ "أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ" فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ حَقِيقَةُ الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَيَّ فِي التَّصَدُّقِ بِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تَمْلِكِ غَيْرِهِ (رواه أبو داود وَالتِّرْمِذِيُّ) وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ وَرَدَ «أَنَّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَعَ مِنْ غَدَقِ نَخْلَةٍ فَاتَتْ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: فَانْظُرُوا لَهُ ذَا قَرَابَةٍ. قَالُوا: مَا لَهُ ذُو قَرَابَةٍ. قَالَ: انْظُرُوا هَمْشَرِيًّا لَهُ فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ يَعْنِي بَلَدِيًّا لَهُ» . كَذَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ.

٣٠٥٦ - وَعَنْ بَرِيدَةَ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: ائْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْطُوهُ الْكُبرَ مِنْ خُرَاعَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُرَاعَةَ.

٣٠٥٦ - (وَعَنْ بَرِيدَةَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَبِيلَةَ عَظِيمَةً مِنَ الْأَزْدِ (فَأَتَى النَّبِيَّ) أَيُّ: جِيءَ (-) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: «ائْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ» (أَيُّ: قَرِيبًا لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا مِنَ الْعَصَبَةِ) «فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْطُوهُ الْكُبرَ» (بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوحِدَةِ أَيُّ: الْأَكْبَرَ (مِنْ خُرَاعَةَ) قَالَ بَعْضُ الشَّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: أَرَادَ سَيِّدَ الْقَوْمِ وَرِئِيسَهُمْ وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيلِ التَّفْضِيلِ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ غَيْرُهُمْ وَهُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْجِدِّ الْأَعْلَى وَهَذَا أَيْضًا تَفْضِيلٌ مِنْهُ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْرِيثِ (رواه أبو داود وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) أَيُّ: لِأَبِي دَاوُدَ («انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُرَاعَةَ») أَيُّ: فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فِي النَّهَايَةِ: يُقَالُ: فَلَانُ كَبُرَ قَوْمُهُ بِالضَّمِّ إِذَا كَانَ أَبْعَدُهُمْ فِي النَّسَبِ وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ إِلَى جَدِّهِ الْأَكْبَرِ بِأَبَاءٍ أَقَلَّ عَدَدًا مِنْ بَاقِي عَشِيرَتِهِ، وَقَوْلُهُ " أَكْبَرَ رَجُلٍ أَيُّ: كَبِيرُهُمْ وَهُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْجِدِّ الْأَعْلَى اهْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَسَنُّ مُطْلَقًا.

٣٠٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ } [النساء: ١٢] وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْدِّينِ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ: «الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ إِنْخَ» .

٣٠٥٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ } [النساء: ١٢] وَإِنَّ) بِكُسْرِ إِنَّ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ («رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ») يَفْتَحُ أَنَّ وَالْوَاوُ لِلْعَطْفِ أَيُّ: وَقَضَى بِأَنَّ (أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ) أَيُّ: الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ مِنْ عَيْنِ الشَّيْءِ وَهُوَ النَّفْسُ مِنْهُ (يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ) وَهُمْ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَأُمِّهَاتِ شَتَّى، وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَعْيَانُ الْقَوْمِ أَشْرَافُهُمْ وَالْأَعْيَانُ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَأُمٍّ، وَهَذِهِ الْأُخُوَّةُ تُسَمَّى الْمُعَايِنَةَ، وَذَكَرَ الْأُمُّ هُنَا لِبَيَانِ مَا يَتَرَجَّحُ بِهِ بَنُو الْأَعْيَانِ عَلَى بَنِي الْعَلَاتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الرَّجُلِ مِنْ نِسْبَةِ شَتَّى، سُمِّيَتْ عِلَاتٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَلَّ مِنَ الْمُتَأَخَّرَةِ بَعْدَ مَا نَهَلَ مِنَ الْأَوَّلَى وَالْمَعْنَى أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ بَنِي الْعَلَاتِ فَلَمِيرَاثُ لِبَنِي الْأَعْيَانِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَازْدِوَاجِ الْوَصْلَةِ اهْ. وَإِنْ كُنَّا لِأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَأَبَاءٍ شَتَّى فَهُمْ الْأَخْيَافُ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ " إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ " إِنْخَارٌ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْتِفْهَامِ يَعْنِي إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ فَالْوَصِيَّةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الدِّينِ فِي الْقِرَاءَةِ مُتَأَخَّرَةٌ عَنْهُ فِي

الْقَضَاءِ، وَالْأُخُوَّةُ فِيهَا مُطْلَقٌ يُوْهِمُ التَّنْسِبَةَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَقْدِيمِ الدِّينِ عَلَيْهَا وَقَضَى فِي الْأُخُوَّةِ بِالْفَرْقِ. وَقَوْلُهُ "وَأَنَّ أَعْيَانَ" بِالْفَتْحِ عَلَى حَذْفِ الْجَارِ عَطْفٌ عَلَى "بِالدِّينِ" بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْمَصَابِيحِ "وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ، وَقَوْلُهُ («الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمُّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ ») اسْتِثْنَاءٌ كَالْتَفْسِيرِ لِمَا قَبْلَهُ، فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الدِّينُ مُقَدِّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ فَلَمْ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ قُلْتَ: اهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا - الْكَشَافُ - لِمَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأْخُذَةً مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرِثَةِ وَيَتَعَاضَمُ وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا كَانَ أَدَاؤُهَا مَظَنَّةً لِلتَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الدِّينِ فَإِنَّ نَفْسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدِّينِ بَعْدًا عَلَى وَجُوبِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدِّينِ وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ "أَوْ" لِلتَّنْسِبَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ: الْإِخُوَّةُ) أَيُّ: الْأَعْيَانَ (مِنْ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ إِلَى آخِرِهِ).

٣٠٥٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِ لَابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّنَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٣٠٥٨ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكُسْرِ الْمُوحِدَةِ أَيُّ: الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ وَكَانَ أَخَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَدُفِنَ هُوَ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ) أَيُّ: ابْنَتَانِ (ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ) أَيُّ: مُصَاحِبًا لَكَ (يَوْمَ أُحُدٍ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ "مَعَكَ" "بِقِتْلِ" الْكَشَافُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ} [يوسف: ٣٦] "مَعَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصُّحْبَةِ وَاسْتِحْدَاثِهَا كَقَوْلِهِ: خَرَجْتُ مَعَ الْأَمِيرِ يُرِيدُ: مُصَاحِبًا لَهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُمَا السِّجْنَ مُصَاحِبِينَ لَهُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ} [الصفات: ١٠٢] لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُ مَعَهُ بِبَلَّغٍ لَا قِصَصًا بِلَوْغُهُمَا مَعًا فَهُوَ بَيِّنٌ كَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ} [الصفات: ١٠٢] أَيُّ: الْحَدَّ الَّذِي يَقْدَرُ فِيهِ عَلَى السَّعْيِ، قِيلَ مَعَ مَنْ قِيلَ مَعَ أَبِيهِ "وَكَذَلِكَ التَّقْدِيرُ: فَلَمَّا قِيلَ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قِيلَ مَعَ مَنْ قِيلَ مَعَكَ، وَقَوْلُهُ (شَهِيدًا) تَمْيِيزٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكَّدَةً لِأَنَّ السَّابِقَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ («وَأَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا») أَيُّ: عَلَى طَرِيقِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي حِرْمَانِ النِّسَاءِ مِنَ الْمِيرَاثِ («وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا») أَيُّ: وَلَمْ يَتْرِكْ عَمَّهُمَا لَهُمَا مَالًا يَنْفَقُ عَلَيْهِمَا أَوْ يُجَهِّزَانِ بِهِ لِلزَّوْاجِ (وَلَا تُنْكَحَانِ) أَيُّ: لَا تُزَوَّجَانِ عَادَةً أَوْ غَالِبًا أَوْ مَعَ الْعِزَّةِ («إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ») أَيُّ: يَحْكُمُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ («فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ») أَيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] وَكَلِمَةُ فَوْقَ صِلَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢] («فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِ لَابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ») بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي («وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّنَيْنِ») وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنَيْنِ مِمَّا تَرَكَتُمُ} [النساء: ١٢] (وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ) أَيُّ: بِالْعَصُوبَةِ، وَهَذَا أَوَّلُ مِيرَاثٍ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ الْبَيْضاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَاخْتَلَفَ فِي الْبَنَتَيْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ أَيُّ لَا حُكْمَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَهُمَا. وَقَالَ الْبَاقُونَ: حُكْمُهُمَا حُكْمُ مَا فَوْقَهُمَا لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَّ أَنْ حَظَّ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِذَا كَانَ مَعَهُ أُثْنَى وَهُوَ الثُّلَاثَانِ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَهُمَا الثُّلَاثَانِ ثُمَّ لَمَّا أَوْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ يَزَادَ النَّصِيبُ بِيَزَادَةِ الْعَدَدِ رُدَّ ذَلِكَ الْوَهْمُ بِقَوْلِهِ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١] وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ

أَنَّ ابْنَتَ الْوَاحِدَةِ لَمَّا اسْتَحَقَّتِ الثُّلُثَ مَعَ أَخِيهَا فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَسْتَحِقَّهُ مَعَ أُخْتٍ مِثْلَهَا، وَإِنَّ ابْنَتَيْنِ أُمْسَ رَحِمًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ، وَقَدْ فَرَضَ لهُمَا الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] اهـ. وَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ الْجُمْهُورَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ مَا صَحَّ عَنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

٣٠٥٩ - وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَبْنَتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ. فَقَالَ: لِلْبْنَتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْبْنَتِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَابْنُ مَسْعُودٍ تَكْلِمَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٠٥٩ - (عَنْ هُزَيْلِ) تَصْغِيرُ هَزَلٍ بِالزَّايِ ضِدُّ الْجِدِّ (ابْنُ شُرَحْبِيلَ) بِضَمِّ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وَكَسْرِ مُوحَّدَةٍ وَتَرْكِ صَرْفٍ كَذَا فِي الْمُغْنِيِّ، وَفِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ: بِضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ عَجْمِي لَا يَنْصَرِفُ وَقَدْ تَصَحَّفَ بِهَذِلٍ بِالذَّالِ وَهُوَ غَلَطٌ صَرِيحٌ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْأَعْمَى سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى) أَيُّ: الْأَشْعَرِيُّ (عَنْ ابْنَةِ وَبْنَتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ. فَقَالَ: لِلْبْنَتِ النِّصْفُ) أَيُّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] (لِلْأُخْتِ النِّصْفُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ أَمْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] وَفِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ يَشْمَلُ ابْنَتَ فَكَانَتْ غَفْلَةً عَنْ هَذَا أَوْ أَرَادَ أَنَّ الْوَلَدَ مُخْتَصٌّ بِالذِّكْرِ أَوْ قَالَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ عَلَى جِهَةِ التَّعْصِيبِ (وَأْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ) أَيُّ: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي أَوْ لِمَا قِيلَ: عَلِمَانِ خَيْرٌ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ (فَسَيَتَابِعُنِي) أَيُّ: يُوَافِقُنِي (فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ) أَيُّ: عَنِ الْمَسْأَلَةِ (وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى) أَيُّ: فِي جَوَابِهَا (فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا) أَيُّ: إِنْ وَافَقْتُهُ فِي هَذَا الْجَوَابِ (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) أَيُّ: حِينَئِذٍ إِلَى صَوَابٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَهَذَا مِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ الْإِقْتِبَاسِ (أَقْضِي فِيهَا) أَيُّ: فِي الْمَسْأَلَةِ (بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: فِي مِثْلِهَا (لِلْبْنَتِ النِّصْفُ) أَيُّ: لِمَا سَبَقَ (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) ابْنُ مَسْعُودٍ (بِضْمَتَيْنِ وَيُسَكِّنُ الثَّانِي) بِالإِضَافَةِ فِي جَمِيعِ النَّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَنَصَبَهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَيُّ: لِتَكْمِيلِ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِمَّا مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِأَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ السُّدُسَ إِلَى النِّصْفِ فَقَدْ كَمَلْتَهُ ثَلَاثِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكَّدًا (وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) أَيُّ: لِكُونِهَا عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ، وَيَبَيِّنُهُ أَنَّ حَقَّ الْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ أَخَذَتِ الصُّلْبِيَّةُ الْمُوَحَّدَةُ النِّصْفَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَبَقِيَ سُدُسٌ مِنْ حَقِّ الْبَنَاتِ فَتَأْخُذُهُ بَنَاتُ الْإِبْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ مُتَعَدِّدَةً، وَمَا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ فَلِأُولَى عَصَبَةٍ، فَبَنَاتُ الْإِبْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْفُرُوضِ مَعَ الْوَاحِدَةِ مِنَ الصُّلْبِيَّاتِ كَذَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ (فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي) بِتَخْفِيفِ النُّونِ لَا غَيْرَ؛ لِأَنَّ لَا نَاهِيَةً (مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ) أَيُّ: الْعَالَمُ (فِيكُمْ) يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ إِلَى تَعْصِيبِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَعْصِيبُ لهنَّ مَعَ الْبَنَاتِ، وَحَكَمَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَتْ بَنْتُ وَأُخْتُ بِأَنَّ النِّصْفَ لِلْبْنَتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ فَقَالَ لَهُ: إِنْ عَمِرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ: لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ. فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ؟ يُرِيدُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: {إِنْ أَمْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] فَقَدْ جَعَلَ الْوَلَدَ حَاجِبًا لِلْأُخْتِ وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ هُنَا هُوَ الذَّكَرُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] أَيُّ: ابْنٌ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَخَ يَرِثُ مَعَ الْإِبْنَةِ وَقَدْ تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ هُزَيْلٍ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْأُخْتِ مَعَ ابْنَتِ عَصَبَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣٠٦٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَأَمَّا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٠٦٠ - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) أَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَأَمَّا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ» (أَي: وَلَهُ بِنْتَانِ وَلَهُمَا الثُّلَثَانِ وَكَانَ مَعْلُومًا عَنْدهُمْ (قَالَ: لَكَ السُّدُسُ) أَي: بِالْفَرْضِيَّةِ (فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» (أَي: بِالْعُصُوبَةِ

(فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَتْحِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْآخِرُ بِالْكَسْرِ (طُعْمَةٌ) أَي: لَكَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ يَعْنِي رِزْقٌ لَكَ بِسَبَبِ عَدَمِ كَثَرَةِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُسُ الْآخِرُ لَكَ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ بَنَتَيْنِ وَهَذَا السَّائِلُ، فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ فَدَفَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى السَّائِلِ سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ فِدَاعُهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُسَ الْآخِرَ كَيْلًا يَظُنُّ أَنَّ فَرْضَهُ الثُّلُثُ وَمَعْنَى الطُّعْمَةِ هُنَا التَّعْصِيبُ أَي: رِزْقٌ لَكَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُسِ الْآخِرِ طُعْمَةٌ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ، وَالْفَرْضُ لَا يَتَغَيَّرُ بِخِلَافِ التَّعْصِيبِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ التَّعْصِيبُ شَيْئًا مُسْتَقَرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَةً (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ).

٣٠٦١ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبٍ قَالَ: «جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْآخَرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. قَالَ: هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاتَّكَمَا خَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٠٦١ - (عَنْ قَبِيصَةَ) بِنْتُ ذُوَيْبٍ (ابْنِ ذُوَيْبٍ) بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ إِبْدَالُهُ وَأَوَّلًا تَصْغِيرُ الذَّيْبِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: خَزَاعِيٌّ وَلَدٌ فِي أَوَّلِ سَنَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَا لَهُ فَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَفَقْهٍ، وَكَانَ يَعُدُّ فَقَهَاءَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةً سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَقَبِيصَةُ بِنْتُ ذُوَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ جَعَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَغَيْرُهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الصَّحَابَةِ بَلْ جَعَلَهُ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ التَّابِعِينَ الشَّامِيِّينَ (قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ) أَي: أُمُّ الْأُمِّ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا) وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْطَانِي مِيرَاثَ وَلَدِ ابْنَتِي (فَقَالَ لَهَا: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَي: فِي كَلَامِهِ (شَيْءٌ وَمَا لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَي: فِي حَدِيثِهِ (شَيْءٌ) أَي: فِيمَا أَعْلَمُ (فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ) (أَي: الْعُلَمَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ (عَنْ ذَلِكَ) فَإِنَّ مِنْ حِفْظِ حُجَّةٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ (فَسَأَلَ) أَي: النَّاسَ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: اصْبِرِي حَتَّى أَشَاوِرَ أَصْحَابِي فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَصًّا وَلَمْ أَسْمَعْ فَيْكٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلَهُمْ (فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟) أَي: احْتِيَاطِيًّا (فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) يَفْتَحُ فَسْكُونُ (مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا) أَي: فَأَنْفَذَ الْحُكْمَ بِالسُّدُسِ لِلْجَدَّةِ وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا (أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْآخَرَى) أَي: لِهَذَا الْمَيِّتِ إِمَّا مِنْ جِهَةِ

الْأَبِ إِذَا كَانَتْ الْأُولَى مِنَ الْأُمِّ وَبِالْعَكْسِ كَذَا قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي رِوَايَةِ السَّيِّدِ الشَّرِيفِ: ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّ الْأَبِ (إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَسْأَلُهُ مِيرَاثًا فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ) بِكُسْرِ الْكَافِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْفَتْحِ عَلَى خُطَابِ الْعَامِ (السُّدُسُ) صِفَةُ ذَلِكَ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لَهُ أَيْ: مِيرَاثُكَ ذَلِكَ السُّدُسُ بَعَيْنُهُ تَقْسِمَانِهِ بَيْنَكُمَا (فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ ضَمْنًا وَتَوْضِيحٌ لِمَنْطُوقٍ مَا فُهِمَ مَفْهُومًا وَالْخُطَابُ لِلْجَدَّةِ مِنْ طَرَفِ الْأَبِ وَالْجَدَّةِ مِنْ طَرَفِ الْأُمِّ (فَهُوَ بَيْنُكُمَا وَأَيْتُكُمَا خَلَتْ بِهِ) أَيْ: انْفَرَدَتْ بِالسُّدُسِ (فَهُوَ لَهَا) وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا إِنْخَ، بَيَانٌ لِلْمَسْأَلَةِ، وَالْخُطَابُ فِي فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا وَأَيْتُكُمَا لِلْجِنْسِ لَا يَخْتَصُّ بِهِاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ، فَالْصِّدِّيقُ إِثْمًا حَكَمَ بِالسُّدُسِ لَهَا لِأَنَّهُ مَا وَقَفَ عَلَى الشَّرَكَةِ، وَالْفَارُوقُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى الْاجْتِمَاعِ حَكَمَ بِالِاشْتِرَاكِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ أُمَّ الْأَبِ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَتْ: أَنَا أُولَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أُمِّ الْأُمِّ إِذْ لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثَهَا وَلَدُ وَلَدِهَا، وَلَوْ مِتُّ وَرِثَنِي وَلَدُ وَلَدِي. فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ إِنْخَ، وَقَوْلُهُ " وَلَدُ وَلَدِهَا " أَيْ: ابْنَتُهَا بِالْفَرْضِيَّةِ وَالتَّعْصِيبِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الشَّيْخَانِ عَلَى أَنَّ الْجَدَّاتِ الصَّحِيحَاتِ الْمُتَحَاذِيَاتِ يَتَشَارَكْنَ فِي السُّدُسِ بِالسُّوِيَّةِ. وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِلَى أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ تَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِهَا فَتَأْخُذُ الثُّلُثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا إِخْوَةٌ، وَالسُّدُسَ إِذَا كَانَ لَهُ أَحَدُهُمَا.

٣٠٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهُ أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعْفُهُ.

٣٠٦٢ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) أَيْ: مَوْقُوفًا (قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهُ) بِكُسْرِ أَوَّلِهَا (أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا) أَيْ: أَعْطَاهَا تَبَرَعًا (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا) أَيْ: مَعَ وَجُودِهِ (وَابْنُهَا حَيٌّ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ " أَنَّهُ أَوَّلُ جَدَّةٍ " مَقُولُ الْقَوْلِ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْجَدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدَّةِ مَعَ الْإِبْنِ هَذَا الْقَوْلُ. قَالَ الْمُظْهَرُ: يَعْنِي أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ أَبِي الْمَيِّتِ سُدُسًا مَعَ وَجُودِ أَبِي الْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهَا مَعَهُ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْجَدَّاتُ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِثْمًا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَتْهَا أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءً. وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْمَلِكِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِثْمًا أَعْطَاهَا تَفْضُلًا عَلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ، وَمَذْهَبُهُ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ أَمْ لَا. وَفِي شَرْحِ الْفَرَايِضِ لِلْسَّيِّدِ: وَتَسْقُطُ الْجَدَّةُ بِالْأَبِ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَغَيْرِهِمْ، وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ، وَاخْتَارَهُ شَرِيحُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَعْطَى أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ مَعَ وَجُودِ الْأَبِ، وَأَوَّلُ بَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ يَكُونَ أَبُو ذَلِكَ الْمَيِّتِ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعْفُهُ).

٣٠٦٣ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سَفْيَانَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ وَرِثَ امْرَأَةٍ أَشِيمَ الضُّبَانِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٠٦٣ - (وَعَنِ الضَّحَّاكِ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (ابْنُ سَفْيَانَ) بِالتَّثْنِيَةِ، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُقَالُ إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدُّ بِمِائَةِ فَارِسٍ وَكَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالسَّيْفِ، وَوَلَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ

قَوْمِهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ) مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ تَفْسِيرِيَّةٌ فَإِنَّ الْكُتَابَةَ فِيهَا مَعْنَى الْقَوْلِ (وَرِثَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيُّ: أَعْطَى الْمِيرَاثَ (امْرَأَةً أَشِيمَ) بَفَتْحِ الهمزة فَسُكُونِ شَيْنٍ مُعْجَمَةٍ، بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ، وَكَانَ قُتِلَ خَطَأً (الضَّبَائِي) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوحِدَةِ الْأُولَى مَنْسُوبٌ إِلَى ضَبَابٍ قَلْعَةٍ بِالْكَوْفَةِ وَهُوَ صَحَابِيٌّ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ (مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلاكِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ كَانَ لَا يُوْرِثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا الزَّوْجَ وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) .

٣٠٦٤ - وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ يُسْلَمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: هُوَ أَوَّلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣٠٦٤ - (وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ الدَّارِيُّ كَانَ نَصْرَانِيًّا، أَسْلَمَ سَنَةَ سِتْعٍ وَكَانَ يَخْتُمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ وَرُبَّمَا رَدَدَ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا إِلَى الصَّبَاحِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ نَامَ لَيْلَةً لَمْ يَقُمْ بِتَهَجُّدٍ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَامَ سَنَةً لَمْ يَنْمَ فِيهَا عُقُوبَةً لِلَّذِي صَنَعَ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهَا إِلَى الشَّامِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أُسْرِجَ السِّرَاجُ فِي الْمَسْجِدِ، رَوَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَّةَ الدَّجَالِ وَالْجَسَّاسَةِ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ («قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ») أَيُّ مَا حَكَمُ الشَّرْعُ فِي شَأْنِ الرَّجُلِ (مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ) أَيُّ: الْكُفْرِ («يُسْلَمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ») أَيُّ أَيُّصِرُ مَوْلَى لَهُ أَمْ لَا؟ (فَقَالَ: هُوَ) أَيُّ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (أَوَّلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) أَيُّ يَمُنُّ أَسْلَمَ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ يَعْنِي يَصِيرُ مَوْلَى لَهُ. قَالَ الْمُظْهِرُ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَصِيرُ مَوْلَى، وَيَصِيرُ مَوْلَى عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَمْرُو بْنِ اللَّيْثِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَاتَّبَاعِهِ؛ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» "، وَحَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْإِسْلَامِ وَالنُّصْرَةِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " «هُوَ أَوَّلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» " يَعْنِي بِالنُّصْرَةِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَبِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً أَه. وَجَعَلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ مِنْ أَتْبَاعِ الشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ وَعَجِيبٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٠٦٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: " لَا " إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٠٦٥ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا) أَيُّ لَمْ يَتْرِكْ أَحَدًا يَرِثُهُ (إِلَّا غُلَامًا) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيُّ لَكِنْ تَرَكَ عَبْدًا (أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ لَهُ أَحَدٌ) أَيُّ يَرِثُهُ («قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ لَهُ») أَيُّ لِلْغُلَامِ وَهَذَا الْجَعْلُ مِثْلُ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرَبَتِهِ» بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ صَارَ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: قَالَ شَرِيحُ وَطَاوُسٍ: يَرِثُ الْعَتِيقُ مِنَ الْمُعْتَقِ كَمَا يَرِثُ الْمُعْتَقُ مِنَ الْعَتِيقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَتَقَدَّمَ رَوَايَةُ الدَّارِمِيِّ فِي الشَّرْحِ.

٣٠٦٦ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ» " . رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

٣٠٦٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءُ) بَفَتْحِ الْوَاوِ، أَيِ: مَالِ الْعَتِيقِ (مَنْ يَرِثُ الْمَالَ) أَيِ مِنَ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ وَالْمَرَادُ الْعَصْبَةُ بِنَفْسِهِ. قَالَ الْمُظْهَرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ أَيِ يَرِثُ الْوَلَاءُ كُلُّ عَصْبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصْبَةٍ بَلِ الْعَصْبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَتْ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ.

الفصل الثالث

٣٠٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

الفصل الثالث

٣٠٦٧ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ») بِالتَّخْفِيفِ («وَفِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ») رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

٣٠٦٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَةِ تُوْرَتْ وَلَا تَرِثُ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

٣٠٦٨ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ) بَفَتْحِ مُهْمَلَةٍ فَسُكُونِ زَايٍ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا) أَيِ: سَمَاعًا كَثِيرًا (يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَةِ تُوْرَتْ وَلَا تَرِثُ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا التَّعْجِيبُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ وَرَأْيُ الْعَقْلِ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى التَّعَبُّدِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا عَجَبَ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

٣٠٦٩ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ. وَزَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ. قَالَا: فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٣٠٦٩ - (وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ) أَيِ: مَوْقُوفًا (تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ. وَزَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ. قَالَا) أَيِ: عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ (فَإِنَّهُ) أَيِ: هَذَا الْعِلْمُ، وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنَّهَا أَيِ: الْفَرَائِضُ أَوْ الْمَذْكُورَاتِ (مِنْ دِينِكُمْ) أَيِ: مِنْ مِهْمَاتِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمِنْهُ مَا رَوَى " «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ» "، وَإِنَّمَا سَمَاءُ نِصْفِ الْعِلْمِ إِمَّا تَوْسَعًا فِي الْكَلَامِ، أَوْ اسْتِكْرَارًا لِلْبَعْضِ، أَوْ اعْتِبَارًا لِحَالِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ: هَكَذَا رِوَايَةُ الْفُقَهَاءِ فَالْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ وَهِيَ مَا قَدَّرَ مِنَ السَّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْعِلْمَ بِهَا نِصْفَ الْعِلْمِ إِمَّا لِاخْتِصَاصِهَا بِأَحَدَى حَالِي الْإِنْسَانِ، وَهِيَ الْمَمَاتُ دُونَ سَائِرِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ فَإِنَّهَا مَخْتَصَةٌ بِالْحَيَاةِ وَإِمَّا لِاخْتِصَاصِهَا بِأَحَدَى سَبِي الْمَلِكِ، أَعْنِي الضَّرُورِيَّ دُونَ الْإِخْتِيَارِيِّ لِشِرَاءِ وَقَبُولِ الْهَبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَإِمَّا لِلتَّرْغِيبِ فِي تَعَلُّمِهَا لِكُونِهَا أُمُورًا مُهِمَّةً وَإِنَّ رِوَايَةَ الدَّارِمِيِّ وَالِدَارَقُطْنِيِّ: " «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ» "، وَعَلَى هَذَا الرِّوَايَةِ فَالْفَرَائِضُ إِمَّا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَ، أَوْ عَلَى مِمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ التَّكْلِيفِ، وَخَصَّ ذِكْرَهَا بَعْدَ التَّعْمِيمِ لِمَزِيدِ الْإِهْتِمَامِ اهـ.

وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ آخِرُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ ; فَإِنِّي أَمْرٌ مُقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ

اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون تقديره: تعلموا الفروض المقدرة في الكتاب وعليها الناس، فإنها نصف لعلم الموارث، إذ علم الموارث نوعان، علم بالفروض وعلم العصابات فلا حاجة إلى التكلف. قلنا لا يجوز هذا لما منع وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تعلموا الفرائض وعليها الناس فإنها أول قضية تنسى، وأول قضية تنسى لا يكون الفروض لأن نسيانها موقوف على نسيان الكتاب، وهو باق إلى انقراض العالم. فلا يكون أول قضية تنسى، اللهم إلا أن يقال تنسى معرفتها أو يترك العمل بها»، كما هو مشاهد في زماننا هذا، والله ولي دينه جل جلاله.

١٤٠١٨ [باب الوصايا]

[باب الوصايا]

(٢٠) باب الوصايا

الفصل الأول

٣٠٧٠ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». متفق عليه.

٢٠ - باب الوصايا

جمع الوصية اسم في معنى المصدر قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده، ويقال: وصى وأوصى أيضا. قلت: وكلما قرئ قوله تعالى: {ووصى بها إبراهيم بنبيه ويعقوب} [البقرة: ١٣٢] وقد تستعمل الوصية بمعنى النصيحة، ومنه قوله تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} [النساء: ١٣١].

الفصل الأول

٣٠٧٠ - (عن ابن عمر، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما» أي: ليس («حق امرئ مسلم له») من صفته أن أوله «شيء يوصي فيه») بفتح الصاد وكسرها « (يبيت ليلتين ») فيه حذف تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى: {ومن آياته يريكم البرق} [الروم: ٢٤] الآية ذكره العسقلاني. («إلا ووصيته مكتوبة») أي: مثبتة («عنده») وخلاصة معناه أنه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية. قال الطيبي - رحمه الله -: «ما» بمعنى ليس ويبيت صفة ثالثة لامرئ يوصي فيه صفة شيء، والمستثنى خبر أي ليس، ثم قيد ليلتين على ما قاله المظهر تأكيداً وليس بتجديد، والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال، وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، قال الطيبي - رحمه الله -: وفي تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي: لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد سأمناه في المقدار، فلا ينبغي أن يتجاوز عنه، قلت: وفي تخصيص ليلة تسامح في إرادة المبالغة أيضاً إذ يتصور الموت في كل لحظة على غفلة. قال النووي: فيه دليل على وجوب الوصية، والجمهور على أنها مندوبة، وبه قال الشافعي - رحمه الله - معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة بهذا الحديث، ولا دلالة فيه على الوجوب، لكن إن كان على الإنسان دين أو ودعة لزمه الإيصاء بذلك، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها، وإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألقه بها، وبما قلنا يشهد عليه فيها لأنه لم تنفعه الوصية إذا لم يشهد عليها. قال ابن الملك: ذهب بعض إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على ندها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعلها حقاً للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكانت عليه، وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ.

قِيلَ: هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ الْمُبَرَّجَةِ بِهَا، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِأَدَاءِ الدِّينِ، رَدُّ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَوَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ ظَاهَرَ الْحَدِيثُ مُشْعِرًا بِأَنْ مَجْرَدَ الْكِتَابَةِ بِلَا إِشْهَادٍ عَلَيْهِ كَانَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ حَقَّ الْغَيْرِ تَعَلَّقَ بِهِ، فَلَا بُدَّ لِإِزَالَتِهِ مِنْ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلِعَهُمَا عَلَيْهِ اهـ.

وَمَا يُؤَيِّدُ أَنَّ هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ الْمُبَرَّجَةِ بِهَا قَوْلُهُ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فِي رِوَايَةٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ.

وَفِي شَرْحِ الصُّدُورِ لِلْسُّيُوطِيِّ: أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ حَدِيثًا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَيْتُ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَدَعَوْتُ بِدَوَاةٍ وَقِرْطَاسٍ لِأَكْتُبَ وَصِيَّتِي وَغَلْبَنِي النَّوْمُ، فَنِمْتُ وَلَمْ أَكْتُبْهَا، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ دَخَلَ دَاخِلَ أَبِيضِ الثِّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيْبُ الرَّائِحَةِ قُلْتُ: مَا هَذَا مِنْ أَدْخَلَكَ دَارِي؟ قَالَ: أَدْخَلَنِيَا رَبِّهَا. قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مَلَكُ الْمَوْتِ، فَرَعَبْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: لَا تُرْعَ إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ بِقَبْضِ رُوحِكَ؟ قُلْتُ: فَأَكْتُبْ لِي إِذَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ. قَالَ: هَاتِ دَوَاةً وَقِرْطَاسًا فَدَدْتُ يَدَيَّ إِلَى الدَّوَاةِ وَالْقِرْطَاسِ الَّذِي نِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِي، فَنَاوَلْتُهُ، فَكَتَبْتُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اسْتَغْفِرِ اللَّهَ حَتَّى مَلَأَ ظَهْرَ الْكَاعْدِ وَبَطْنَهُ ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ، وَقَالَ: هَذَا بَرَاءَتُكَ رَحِمَكَ اللَّهُ وَأَنْتَبَهْتُ فَرَعَا، وَدَعَوْتُ بِالسَّرَاجِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْقِرْطَاسُ الَّذِي نِمْتُ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِي مَكْتُوبٌ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ اهـ . وَلَعَلَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْرَهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيَكْتُبْ فِيهَا مِنَ الْاسْتِغْفَارِ» ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَرْفُوعًا.

٣٠٧١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَتُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: " الْثُلُثُ " وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَتَفَقَّ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى الْقَمَّةَ تَرْفَعَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٧١ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ) وَفِي هَامِشِ نُسْخَةِ مِيرِكَ شَاهُ: صَوَابُهُ عَامُ حِجَّةِ الْوَدَاعِ. (مَرَضًا أَشْفَيْتُ) أَيُ: أَشْرَفْتُ (عَلَى الْمَوْتِ) يُقَالُ: أَشْفَى عَلَى كَذَا أَيُ: قَارَبَهُ وَصَارَ عَلَى شِفَاهِهِ وَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الشَّرِّ (فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي) (حَالُ) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي) (أَيُ: مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (إِلَّا ابْنَتِي) (أَفَأُوصِي) بِالْتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ (بِمَالِي) أَيُ: بِتَصَدُّقِهِ (كُلُّهُ؟) لِلْفُقَرَاءِ (قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَتُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ؟) (بِالْجَرِّ أَيُ: بِالنَّصْفِ، وَفِي نُسْخَةِ النَّصْفِ، وَفِي أُخْرَى بِالرَّفْعِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَجُوزُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ، وَرَفَعَهُ أَيُ: فَالْشُّطْرُ كَأَفِ وَجَرَهُ عَطْفًا عَلَى مَجْرُورِ الْبَاءِ. (قَالَ: " لَا " قُلْتُ: فَالْثُلُثُ؟) بِالْجَرِّ وَجُوزَ النَّصْبِ وَالرَّفْعِ عَلَى مَا سَبَقَ (قَالَ: الثُّلُثُ) بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةِ صَحِيحَةِ بِالرَّفْعِ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ نَصْبُ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَرَفَعُهُ فَالنَّصْبُ عَلَى الْإِغْرَاءِ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ أَعْطَى الثُّلُثَ، وَأَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيُ: يَكْفِيكَ الثُّلُثُ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ الْخَبَرُ أَوْ عَكْسُهُ (وَالثُّلُثُ) بِالرَّفْعِ لَا غَيْرَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ خَبَرُهُ (كَثِيرٌ) وَهُوَ بِالثُّلُثَةِ فِي جَمِيعِ النُّسخِ الْحَاضِرَةِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: رُوِيَ بِالثُّلُثَةِ وَالْمَوْحَدَةِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْإِيصَاءَ بِالثُّلُثِ جَائِزٌ لَهُ وَأَنَّ النَّقْصَ مِنْهُ أَوَّلَى (إِنَّكَ) اسْتِثْنَاءٌ تَعْلِيلٌ (أَنْ تَذَرَ) بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ. وَفِي نُسْخَةِ صَحِيحَةِ بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيُ: أَنْ تَتْرَكَ (وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ) أَيُ: مُسْتَغْنَيْنَ عَنِ النَّاسِ (خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً) (أَيُ: فَقَرَاءَ)

«يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (أي: يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكْفِ وَمَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ وَرَثَتَهُ كَانُوا فَقَرَاءً، وَهُمْ أَوَّلَى بِالْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِمْ. قَالَ النَّوَوِيُّ: أَنَّ تَدْرِبَفَتْحَ الْهَمْزَةِ وَكَسْرَهَا رَوَاتَيْنِ صَحِيحَتَانِ. وَفِي الْفَاتِحِ: أَنَّ تَدْرَ مَرْفُوعُ الْمَحَلِّ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ أَيْ تَرَكُّ أَوْلَادِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ، وَالْجُمْلَةُ بِأَسْرِهَا خَيْرٌ إِنَّكَ. قَالَ الْأَشْرَفُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ أَنْ حَرَفَ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ يَبْقَى الشَّرْطُ حِينَئِذٍ بِلَا جَزَاءٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ جَعْلُ قَوْلِهِ خَيْرٌ جَزَاءً لَهُ، وَكَثِيرًا مَا تَصَحَّفَ فِيهِ أَهْلُ الزَّمَانِ، قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَلَا تِلْفَاتٍ إِلَى مَنْ لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاءِ مِنَ الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَتْ اسْمِيَّةً، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ وَجَدْتَ بَعْدَ بَرَهَةٍ مِنَ الزَّمَانِ نَقْلًا مِنْ جَانِبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِي فِي كِتَابِ شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ وَالتَّصْحِيحِ لِمُشْكَلَاتِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، إِنَّهُ أَتَى فِي الْحَدِيثِ بِالشَّرْطِ وَقَالَ: الْأَصْلُ إِنْ تَرَكْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ، لِحَذْفِ الْفَاءِ وَالْمُبْتَدَأِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي بَنْ كَعْبٍ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتَعَ بِهَا». وَقَوْلُهُ لِهَالِلِ بْنِ أُمِيَّةَ: «الْبَيْتَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ» وَذَلِكَ مِمَّا زَعَمَ النَّحْوِيُّونَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ وَلَيْسَ مَخْصُوصًا بِهَا، بَلْ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الشَّعْرِ، وَيَقُلُّ فِي غَيْرِهِ، وَمَنْ خَصَّ هَذَا الْحَذْفَ بِالشَّعْرِ حَادٍ عَنِ التَّحْقِيقِ وَضَبَقَ حَيْثُ لَا يَضْبِقُ، («وَأَنْتَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً») مَفْعُولٌ بِهِ أَوْ مُطْلَقٌ («تَبْتَغِي فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ») (أي: رِضَاهُ) (إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: صِرْتَ مَأْجُورًا بِسَبَبِ تِلْكَ النَّفَقَةِ (حَتَّى اللَّقْمَةِ) بِالنَّصْبِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْجَرِّ وَحِكِي بِالرَّفْعِ (تَرَفَّعَهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ أَيْ: فِي فِهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُنْفِقَ لَا يَتَغَاءَرِ رِضَاهُ تَعَالَى يُؤْجِرُ، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الْإِنْفَاقِ مَحَلَّ الشَّهْوَةِ وَحَظَّ النَّفْسِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَإِنَّكَ إِنْ تَدَّرَ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرٍ مِنَ الثَّلْثِ كَانَهُ قِيلَ: لَا تَفْعَلْ لِأَنَّكَ مُتٌ وَتَدَّرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ تَدَّرُهُمْ فَقَرَاءً، وَإِنْ عِشْتَ وَتَصَدَّقْتَ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّلْثِ وَأَنْفَقْتَ عَلَى عِيَالِكَ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «فِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَرِيضِ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْوَجَعِ لِمُغْرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ مُدَاوَاةٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ السُّخْطِ، فَإِنَّهُ قَادِحٌ فِي أَجْرِ مَرَضِهِ» اهـ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا حِكَايَةُ أَنَّهُ مَرَضٌ مَرَضًا مَخُوفًا. قَالَ: «وَدَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ وَمُرَاعَاةِ الْعَدْلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ وَارِثٌ لَا تَنْفِذَ وَصِيَّتَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلْثِ، وَجُوزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْحَابُهُ، وَاسْتِثْنَى، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلَى صَلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَقَارِبِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَإِنَّ صَلَةَ الْقَرِيبِ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبْعَادِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْإِنْفَاقِ فِي وَجْهِ الْخَيْرِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَثَابُ عَلَى عَمَلِهِ بِنِيَّتِهِ، وَأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعِيَالِ يَثَابُ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الْمُبَاحَ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ صَارَ طَاعَةً، فَإِنَّ زَوْجَةَ الْإِنْسَانِ مِنْ أَحْظَ حُظُوظِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَشَهَوَاتِهَا وَمَلَازِمِهَا الْمُبَاحَةِ، وَوَضَعَ اللَّقْمَةَ فِي فِهَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَادَةِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ، وَهِيَ أَبْعَدُ الْأَشْيَاءِ عَنِ الطَّاعَةِ وَأُمُورِ الْآخِرَةِ، وَمَعَ هَذَا فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى حَصَلَ لَهُ الْأَجْرُ، فَغَيْرُ هَذِهِ الْحَالَةِ أَوَّلَى بِحُصُولِ الْأَجْرِ اهـ. وَقَوْلُهُ: (أَبْعَدُ الْأَشْيَاءِ عَنِ الطَّاعَةِ) فِيهِ مُسَاحَاةٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالطَّاعَةِ الْعِبَادَةَ، وَإِلَّا فَالطَّاعَةُ الْمُقَابَلَةُ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَصِحُّ إِيرَادُهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ.

الفصل الثاني

٣٠٧٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟

"قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "بِكَمْ؟" قُلْتُ: بِمَا لِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: "فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدِكَ؟" قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ: "أَوْصِ بِالْعَشْرِ" فَمَا زِلْتُ أَنْاقِصُهُ، حَتَّى قَالَ: "أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الفصل الثاني

٣٠٧٢ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» أَيَّ زَارَنِي، فَفِيهِ تَجَرِيدُ لِقَوْلِهِ (وَأَنَا مَرِيضٌ) حَالٌ (فَقَالَ: "أَوْصَيْتُ") أَيَّ أَرَدْتُ الْوَصِيَّةَ («قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "بِكَمْ؟" قُلْتُ: بِمَا لِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: "فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدِكَ؟" (بِفَتْحَتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بَضَمٍ فَسُكُونٍ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِنْتِ لَمَّا تَقَدَّمَ. (قُلْتُ: هُمْ) فِيهِ تَغْلِيْبٌ لِلْعَصَبَةِ عَلَى الْبِنْتِ (أَغْنِيَاءُ) أَيَّ بِإِعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ لَا الْجَمِيعِ فَلَا يُبَاقِي مَا سَبَقَ (بِخَيْرٍ) ، أَيَّ بِمَا لِي وَهُوَ خَيْرٌ ثَانٍ أَوْ صِفَةً، أَيَّ: مُلْتَبَسُونَ بِخَيْرٍ (فَقَالَ: "أَوْصِ بِالْعَشْرِ") بِالضَّمِّ وَيُسَكَّنُ (فَمَا زِلْتُ أَنْاقِصُهُ) بِالضَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمُعْجَمَةِ (حَتَّى قَالَ: "أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ") (قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: "أَيَّ قَالَ سَعْدٌ: فَمَا زِلْتُ أَنْاقِضُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمُنَاقِضَةِ أَيَّ: يَنْقُضُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلِي، وَأَنْقَضُ قَوْلَهُ، أَرَادَ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ حِرْصًا عَلَى الزِّيَادَةِ، وَرَوَى بِالضَّادِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ النُّقْصَانِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "أَيَّ لَمْ أَرْزُلْ أَرَاغِعُهُ فِي النُّقْصَانِ أَيَّ أَعَدُّ مَا ذَكَرَ نَاقِصًا حَتَّى قَالَ بِالثُّلُثِ، وَلَوْ رَوَى بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ لَكَانَ مِنَ الْمُنَاقِضَةِ". فِي النَّهَايَةِ: " فِي حَدِيثِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَنَاقِضِي وَنَاقِضَتُهُ أَيَّ يَنْقُضُ قَوْلِي وَأَنْقَضُ قَوْلَهُ مِنْ نَقْضِ الْبِنَاءِ، وَأَرَادَ بِهِ الْمُرَاجَعَةَ وَالْمُرَادَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَتَقَدَّمَ مِنْ وَاقِفِهِ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».

٣٠٧٣ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: " (الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

٣٠٧٣ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ» (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيُكْسَرُ) «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» (أَيَّ: بَيْنَ لَهُ حِظُّهُ وَنَصِيْبُهُ الَّذِي فُرِضَ لَهُ («فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ») قَالَ الْمُظْهَرُ: كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقَارِبِ فَرَضًا قَبْلَ نَزُولِ آيَةِ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فَإِنْ أَوْصَى وَأَجَازَ بَاقِيَ الْوَرِثَةِ صَحَّتْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: «(الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ» (بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيَّ: لِلْأُمِّ، فِي النَّهَايَةِ: وَتُسَمَّى الْمَرْأَةُ فَرَّاشًا لِأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتَرِشُهَا. أَيَّ: الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى صَاحِبِ الْفَرَّاشِ، سَوَاءً كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا، أَوْ وَاطِيَّ شَبَهَةً، وَلَيْسَ لِلزَّانِي فِي نِسْبَةِ حَظٍّ إِنَّمَا الَّذِي جُعِلَ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ اسْتِحْقَاقُ الْحَدِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ: («وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ») قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُرِيدُ أَنَّ لَهُ الْخَلِيَةَ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ: لَهُ التُّرَابُ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَى الرَّجْمِ فَقَدْ أَخْطَأَ لِأَنَّ الرَّجْمَ لَا يَشْرَعُ فِي سَائِرِهِ، وَكُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَا نَصِيْبَ لِأَحَدٍ بَعْدَمَا بَيَّنَّ اللَّهُ الْأَنْصِبَاءَ إِلَّا لِلْأَجْنِيِّ فَلَا حَظَّ لِلْأَوَّلِ فَكَيْفَ بِالثَّانِي؟ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ: لَا حَقَّ لِلْعَاهِرِ ثُمَّ لَهُ التُّرَابُ، فَوَضَعَ الْحَجْرَ مَوْضِعَهُ لِيَدُلَّ بِإِشَارَةِ النَّصِّ عَلَى الْحَدِّ وَبِعِبَارَتِهِ عَلَى الْخَلِيَةِ، فَكَانَ أَجْمَعٌ مِنْ لَوْ قِيلَ التُّرَابُ. (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) قَالَ الْمُظْهَرُ: يَعْنِي نَحْنُ نَقِيمُ الْحَدِّ عَلَى الزَّانَةِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمْ، هَذَا مَفْهُومُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا لَا يُعَذَّبُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ فِي الْقِيَامَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ الْعُقُوبَةَ عَلَى مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ مَنْ زَنَى أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ.

أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: وَنَحْنُ نَجْرِي أَحْكَامَ الشَّرْعِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ، فَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَجَزَاؤُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، أَوْ بَقِيَّةُ مُحَاسَبَتِهِمْ وَمُجَازَاتِهِمْ مِنَ الْإِضْرَارِ عَلَى ذَلِكَ بِالذَّنْبِ وَمُبَاشَرَةِ سَائِرِ الذُّنُوبِ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "الضَّمِيرُ فِي حَسَابِهِمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْعَاهِرِ بِحَسَبِ الْجَنَسِيَّةِ جَازٍ إِذَا أُريدَ بِالْحَجْرِ الْحَدِّ، وَإِذَا أُريدَ مُجَرَّدُ الْحَرَمَانِ فَلَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْوَرَّةِ وَالْعَاهِرِ، وَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي قَسَمَ أَنْصِبَاءَ الْوَرَّةِ بِنَفْسِهِ فَأَعْطَى بَعْضَنَا الْكَثِيرَ وَبَعْضَنَا الْقَلِيلَ، وَجَبَّ الْبَعْضُ وَحَرَّمَ الْبَعْضُ، وَلَا يُعْرَفُ حِسَابُ ذَلِكَ وَحِكْمَتُهُ إِلَّا هُوَ، فَلَا تُبَدِّلُوا النَّصَّ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَلِلْعَاهِرِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ: وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ حَالٌ مِنْ مَفْعُولٍ أُعْطِيَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَقَرِّ فِي الْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ». وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ" رَوَاهُ الشَّيْخَانُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ مَاجَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى، وَقَدْ عُدَّ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ.

٣٠٧٤ - وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَّةُ» . مُنْقَطِعٌ، هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِقُطَنِيِّ: قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَّةُ» .

٣٠٧٤ - (وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَّةُ") (بِتَذْكِيرِ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثِهِ أَيُّ: وَيُرِيدُوهَا وَيُجِيزُوهَا (مُنْقَطِعٌ) أَيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُنْقَطِعُ هُوَ الْإِسْنَادُ الَّذِي فِيهِ قَبْلَ الْوَصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ، وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ، وَمِنْهُ الْإِسْنَادُ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ بَلْفَظٍ مِنْهُمْ نَحْوَ رَجُلٍ أَوْ شَيْخٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ه. لِأَنَّ الْمَجْهُولَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (هَذَا) أَيُّ: الَّذِي ذَكَرَ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِقُطَنِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ بِأَلْيَاءٍ وَالتَّاءِ أَيُّ: لَا يَصِحُّ (وَصِيَّةُ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَّةُ) قُلْتُ: رَوَى الدَّارِقُطَنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بَلْفَظٍ: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ» أَيْضًا عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

٣٠٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهَا النَّارُ». ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ {وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: ١٣] رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٠٧٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ) (أَيُّ لَيَعْبُدُ اللَّهَ بِالْعَمَلِ وَالْعَمَلِ (وَالْمَرْأَةُ) بِالنَّصِبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إِنْ وَخَبَرَ الْمَعْطُوفَ مَحْذُوفٌ بِدَلَالَةِ خَبَرِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الرُّفْعُ وَخَبَرُهُ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَنَازَعَ فِي قَوْلِهِ: (بِطَاعَةِ اللَّهِ) الْمَحْذُوفُ وَالْمَذْكُورُ (سِتِّينَ سَنَةً) أَيُّ مَثَلًا أَوْ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّكْثِيرُ (ثُمَّ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ) (أَيُّ: عَلَامَتُهُ) (فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ) (مِنْ الْمُضَارَّةِ أَيُّ: يُوصِلَانِ الضَّرَرَ إِلَى الْوَارِثِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِأَكْثَرِ مِنَ الثَّلَاثِ، أَوْ بِأَنْ يَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَّةِ كَيْلَا يَرِثَ وَارِثٌ آخَرُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَفِرَارٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِمَا ضَرَرٌ لِأَحَدٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ فَيَقْصِدَانِ الضَّرَرَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ يُوصِي لِغَيْرِ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ أَوْ يُوصِي بِعَدَمِ إِمْضَاءِ مَا أَوْصَى بِهِ حَقًّا بِأَنْ نَدَمَ مِنْ وَصِيَّتِهِ أَوْ يَنْقُضَ بَعْضَ الْوَصِيَّةِ (فَتَجِبُ لَهَا النَّارُ) (أَيُّ: ذَهَبَتْ وَالْمَعْنَى يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ، وَلَكِنَّهُمَا تَحْتَ الْمَشِئَةِ (ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ) أَيُّ: اسْتَشْهَادًا وَاعْتِزَادًا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: ١٢] مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ {يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ} [النساء: ١٢]

١٢] بِنَاءُ الْمَعْلُومِ {غَيْرُ مُضَارٍ} [النساء: ١٢] أَي: غَيْرُ مُوَصِّلٍ الضَّرَرِ إِلَى وَرَثَتِهِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ فَغَيْرُ حَالٍ مِنْ فَاعِلٍ يُوصِي، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ مُتَوَاتِرَةٍ: يُوصِي مَجْهُولًا فَهُوَ حَالٌ عَنْ يَوْصَى مُقَدَّرٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَوْصِيٍّ عُلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُوَصِيًّا (إِلَى قَوْلِهِ: {وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: ١٣] يَعْنِي وَصِيَّةً. مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [النساء: ١٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَالشَّاهِدُ إِنَّمَا هُوَ الْآيَةُ الْأُولَى، وَإِنَّمَا قَرَأَ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا تُؤَكِّدُ الْأُولَى، وَكَذَا مَا بَعْدَهَا مِنَ الثَّالِثَةِ، وَكَانَهُ اكْتَفَى بِالثَّانِيَةِ عَنِ الثَّالِثَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ).

الفصل الثالث

٣٠٧٦ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تَقَى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

الفصل الثالث

٣٠٧٦ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ» (أَي: طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَلِيلٍ قَوِيمٍ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَأَبْهَمُهُ لِيَدُلَّ عَلَى ضَرْبٍ بَلِغٍ مِنَ الْفَخَامَةِ أَي: عَلَى سَبِيلٍ أَيْ سَبِيلٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَسُنَّةٍ) أَي: طَرِيقَةٍ أَوْ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «وَالْتَنَكُّرُ لِلتَّكْثِيرِ وَلِكُونِهِ تَفْسِيرًا لَمْ يَعِدِ الْجَارُ» («وَمَاتَ عَلَى تَقَى») بِضْمِ التَّاءِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى وَزْنِ هَدَى أَي: عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ مِنْ امْتِثَالِ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الْمُعْصِيَةِ إِشَارَةً إِلَى حُسْنِ خَاتِمَتِهِ عَلَمًا وَعَمَلًا (وَشَهَادَةٍ) أَي: حُكْمِيَّةٍ أَوْ عَلَى حُضُورٍ مَعَ اللَّهِ وَغَيْبَةٍ عَمَّا سِوَاهُ («وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ») قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «كَرَّرَ الْمَوْتَ وَأَعَادَهُ لِيُفِيدَ اسْتِقْلَالَ صِفَةِ التَّقْوَى وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْغُفْرَانِ تَرْقِيًا لِأَنَّ الْغُفْرَانَ غَايَةُ الْمَطْلَبِ وَغَايَةُ الْمَقْصِدِ، وَمِنْ ثَمَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قَبْلَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ فِي قَوْلِهِ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] وَإِنَّمَا لَمْ يَعِدِ الْجَارُ فِي الْقَرِينَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْحَالَاتِ السَّابِقَةَ هِيَ ثَابِتَةٌ صَادِرَةٌ عَنِ الْعَبْدِ وَالْآخِرَةُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْوَجْهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

٣٠٧٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنَهُ هِشَامَ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَهُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٠٧٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) أَي: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ يَعْنِي أَبَاهُ وَهُوَ سَهْمِي قُرَشِيٌّ، أَدْرَكَ زَمَنَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُسْلَمْ. («أَوْصَى بِأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ») بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَي: يَعْتَقُ وَرَثَتُهُ عَنْ قَبْلِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ («فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ») كَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ، أَسْلَمَ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ حِينَ بَلَغَهُ مَهَاجَرَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَبَسَهُ أَبُوهُ وَقَوْمُهُ بِمَكَّةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْخَنْدَقِ، كَانَ حَبْرًا فَاضِلًا، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَخِيهِ، وَقُتِلَ بِالْيَرْمُوكِ سَنَةَ ثَلَاثٍ عَشْرَةَ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُ عَمْرُو) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "أَسْلَمَ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ سَنَةَ ثَمَانٍ، قَدِمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَسْلَمُوا جَمِيعًا، وَوَلَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمِلَ لِعَمْرِو وَعُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ، وَهُوَ الَّذِي افْتَتَحَ مِصْرَ لِعَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَزَلْ

عَامِلًا لَهُ عَلَيْهَا إِلَى آخِرِ وَفَاتِهِ، وَأَقْرَهُ عُثْمَانُ عَلَيْهَا نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَعَزَلَهُ، ثُمَّ أَقْطَعَهُ إِيَّاهَا مُعَاوِيَةُ لَمَّا صَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، فَتَاتَ بِهَا سَنَةً ثَلَاثَ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً، وَوَلِيَ مِصْرَ بَعْدَهُ ابْنُهُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ عَزَلَهُ مُعَاوِيَةُ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عُمَرَ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَصَدَ (أَنْ يَحْيَى عَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِيهِ (الْمُحْسِنِ الْبَاقِيَةِ قَالَ) ي: فِي نَفْسِهِ أَوْ لِأَخِيهِ أَوْ لِأَصْحَابِهِ (حَتَّى) أَيُّ: لَا أُعْتِقُ حَتَّى (أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: مِنْ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ فَأُعْتِقَ عَنْهُ أَمْ لَا؟ («فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنْ هِشَامًا أُعْتِقَ عَنْهُ خَمْسِينَ») أَيُّ: رَقَبَةً كَمَا فِي نُسْخَةِ (وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى وَصِيَّتِهِ (خَمْسُونَ رَقَبَةً، فَأُعْتِقَ عَنْهُ) أَيُّ: أَتَجِيزُهُ فَأُعْتِقَ؟ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّهُ ") يَعْنِي لَا. فَانْتَفَى بِالِدَّلِيلِ عَلَى الْمَدْلُولِ أَيُّ بِدَلِيلِ إِنَّهُ («لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأُعْتِقَ عَنْهُ») أَيُّ: أَيُّهَا الْوَرِثَةُ أَوْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَالْعُدُولُ عَنِ الْمَفْرَدِ إِلَى الْجَمْعِ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ («أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ، بَلَّغَهُ ذَلِكَ») أَيُّ: وَحَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَبْلُغْهُ ثَوَابُهُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، لَكِنْ الْإِعْتَاقُ يَرْجِعُ ثَوَابُهُ إِلَى مَنْ أَعْتَقَ عَنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَهَذِهِ النُّكْتَةُ بَاعِثَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ " لَا " فِي الْجَوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣٠٧٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

٣٠٧٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ») قَالَ الرَّاعِبُ: الْوَرِثَةُ انْتِقَالُ قَبِيَّةٍ إِلَيْكَ عَنْ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، وَسَمِيَ بِذَلِكَ الْمُنْتَقِلِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ فَقَدْ وَرِثَ كَذَا، وَيُقَالُ لِمَنْ خَوَلَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْرَثَ قَالَ تَعَالَى {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا} [الزخرف: ٧٢] (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَخْصِيصُ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ وَقَطْعِهِ مِيرَاثَ الْجَنَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَرِيدِ الْخِيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، وَوَجْهُ الْمُنَاسِبَةِ أَنَّ الْوَارِثَ كَمَا انْتَهَرَ قَرَّبَ وَصُولِ الْمِيرَاثِ مِنْ مُورِثِهِ فِي الْعَاقِبَةِ فَقَطَعَهُ كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَالَهُ عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا وَالْفَوْزَ بِهَا أَه. وَخَتَمَ اللَّهُ لَنَا بِالْحُسْنَى وَبَلَّغَنَا الْمَقَامَ الْأَسْنَى. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) أَيُّ: عَنْهُ.

٣٠٧٩ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

٣٠٧٩ - (وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) .

١٥ [كتاب النكاح]

[كِتَابُ النِّكَاحِ]

كِتَابُ النِّكَاحِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٠٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(١٢) - كِتَابُ النِّكَاحِ

قِيلَ: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوُطْءِ وَالْعَقْدِ اشْتِرَاكَاً لَفْظِيًّا، وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوُطْءِ، وَقِيلَ: وَعَلَيْهِ مَشَاجِنَا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ:

هُوَ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَوْ يَخَافُ الْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ. وَفِي النَّهْيَةِ: "إِنْ كَانَ لَهُ خَوْفٌ وَقُوعُ الزِّنَا بِحَيْثُ لَا يَتِمُّكَ مِنَ التَّحَرُّزِ إِلَّا بِهِ كَانَ فَرَضًا، وَعِنْدَ خَوْفِ الْجَوْرِ مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْإِعْتِدَالِ فَدَاوُدُ وَاتَّبَاعُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، عَلَى أَنَّهُ فَرَضٌ عَيْنٌ عَلَى الْقَادِرِ عَلَى الْوُطْءِ وَالْإِنْفَاقِ، تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] وَاخْتَلَفَ مَشَائِخُنَا فَقِيلَ: فَرَضٌ كِفَايَةٌ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ حَتَّى أَنْ الشَّغْلَ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي عَنْهُ لِحُضْرِ الْعِبَادَةِ، وَنَقَلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ مُبَاحٌ وَأَنَّ التَّجَرُّدَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَحَقِيقَةُ الْفَضْلِ تَنْفِي كَوْنَهُ مُبَاحًا إِذَا لَا فَضْلَ فِي الْمُبَاحِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ اقْتَرَنَ بِنِيَّةٍ كَانَ ذَا فَضْلٍ، وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمُبَاحِ أَدْلَةٌ وَأَجُوبَةٌ فِي شَرْحِ الْهُدَايَةِ لِلْإِمَامِ ابْنِ الْهَمَامِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "إِنْ وَجَدَ الْمُؤَنُّ وَالْأَسْبَابُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكَاحُ وَلَوْ تَأَقَّتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، ثُمَّ الْأَوَّلَى لَهُ تَرْكُ النِّكَاحِ وَالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ: أَنَّ النِّكَاحَ لَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ.

الفصل الأول

٣٠٨٠ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ») يَفْتَحُ الشَّيْنُ وَتَخْفِيفُ الْمُوحَدَةِ جَمْعُ شَابٍ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ ثَلَاثِينَ، وَالْمَعْشَرُ هُمُ الطَّائِفَةُ الَّتِي يَشْمَلُهُمْ وَصَفُ كَالشَّبَابِ وَالشَّيْخُوخَةِ وَالْبُنُوَّةِ («مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ») بِالْمَدِّ وَالْهَاءِ، وَهِيَ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ الشَّهِيرَةُ الصَّحِيحَةُ، وَالثَّانِيَةُ بِلَا مَدٍّ، وَالثَّلَاثُ بِالْمَدِّ بِلَا هَاءٍ، وَالرَّابِعَةُ بِهَاءَيْنِ بِلَا مَدٍّ، وَهِيَ الْبَاهَةُ. وَمَعْنَاهَا إِجْمَاعُ مُشْتَقٍّ مِنَ الْبَاءِ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ قِيلَ لِعَقْدِ النِّكَاحِ بَاهٌ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّاهًا مَنْزِلًا، وَفِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ: مُؤَنَةُ الْبَاءَةِ مِنَ الْمَهْرِ وَالتَّفَقُّةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ " عَطْفٌ عَلَى " مَنْ اسْتَطَاعَ " وَلَوْ حَمَلَ الْبَاءَةَ عَلَى الْجَمَاعِ لَمْ يَسْتَقِمْ قَوْلُهُ: قَالَ الصَّوْمُ لَهُ وَجَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلْعَاجِزِ هَذَا، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا قِيلَ: أَيُّهَا الْقَادِرُ الْمُتِمِّكُنُ مِنَ الشَّهْوَةِ إِنْ حَصَلَتْ لَكَ مُؤَنُ النِّكَاحِ تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَصُمْ، وَلِهَذَا السَّرَّ خَصَّ النَّدَاءَ بِالشَّبَابِ (فَلْيَتَزَوَّجْ) قِيلَ: الْأَمْرُ فِيهِ لِلْجُوبِ، لِأَنَّهُ يُجْمَلُ عَلَى حَالَةِ التَّوَقُّانِ بِإِشَارَةِ قَوْلِهِ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ " فَإِنَّهُمْ ذُو التَّوَقُّانِ عَلَى الْجَبِلَةِ السَّلِيمَةِ (فَإِنَّهُ) أَيْ: التَّزَوُّجَ (أَغْضُ لِلْبَصْرِ) أَيْ: أَخْفَضُ وَأَدْفَعُ لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّجِ عَنِ الْأَجْنِبَةِ مِنْ غَضِّ طَرَفِهِ أَيْ: خَفَضَهُ وَكَفَّهُ (وَأَحْصَنُ) أَيْ: أَحْفَظُ (لِلْفَرْجِ) أَيْ: عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أَيْ: مُؤَنُ الْبَاءَةِ («فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ») قِيلَ: هُوَ مِنْ إِغْرَاءِ الْغَائِبِ، وَبِتَقْدِيمِ قَوْلِهِ: " «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ» " صَارَ كَالْحَاضِرِ، وَقِيلَ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَيْ: فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَالْحَدِيثُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ لَا الْأَمْرِ، وَقِيلَ: مِنْ إِغْرَاءِ الْمُخَاطَبِ أَيْ أَشِيرُوا عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، (فَإِنَّهُ) أَيْ: الصَّوْمُ (لَهُ) أَيْ: لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجَمَاعِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزَوُّجِ لِفَقْرِهِ (وَجَاءَ) بِالْكَسْرِ بِالْمَدِّ أَيْ: كَسَرُ لَشَهْوَتِهِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ رَضُ الْخَصِيَّتَيْنِ وَدَقُّهُمَا لِتَضَعْفِ الْفُحُولَةِ، فَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ وَيَدْفَعُ شَرَّ الْمَنِيِّ كَالْوَجَاءِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ يَقُولُ: فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ، وَقِلَّةٌ مَا يَزِيدُ فِي الشَّهْوَةِ وَطُغْيَانِ الْمَاءِ مِنَ الطَّعَامِ، فَعَدَلَ إِلَى الصَّوْمِ إِذَا مَا جَاءَ بِمَعْنَى عِبَادَةٍ هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَةٌ، وَلِيُؤَدِّنَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ نَفْسِ الصَّوْمِ الْجُوعُ وَكَسَرُ الشَّهْوَةِ، وَكَرَمٌ مِنْ صَائِمٍ يَمْتَلِئُ مَعَى اه. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِيهِ هَذَا السَّرُّ وَالتَّنَفُّعُ لِهَذَا الْمَرَضِ، وَلَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ كَثِيرًا إِذَا كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ صَحِيحَةً، وَلِأَنَّ الْجُوعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالشَّبَعُ فِي بَعْضِهَا لَيْسَ كَالشَّبَعِ الْمُسْتَمَرِّ فِي تَقْوِيَةِ الْجَمَاعِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٠٨١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ

أَذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٨١ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَفْطُونٍ (التَّبَتُّلُ)») أَي: الْإِنْقِطَاعَ عَنِ النِّسَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيعَةِ النَّصَارَى، فَهِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ أُمَّتُهُ؛ لِيَكْثُرَ النَّسْلُ وَيُدْوَمَ الْجِهَادُ. قَالَ الرَّائِي: (وَلَوْ أَذِنَ لَهُ) أَي: لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ (لَاخْتَصِنَا) أَي: لَجَعَلَ كُلُّ مَنْ نَفْسُهُ خَصِيًّا كَيْلًا يَحْتَاجُ إِلَى النِّسَاءِ. قَالَ الطَّبِيُّ: "كَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ: لَوْ أَذِنَ لَتَبَتَّلْنَا، فَعَدَلَ إِلَى قَوْلِهِ: اخْتَصِنَا إِرَادَةً لِلْمُبَالِغَةِ أَي: لَوْ أَذِنَ لَبَالَعْنَا فِي التَّبَتُّلِ حَتَّى بِالْإِخْتِصَاءِ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ حَقِيقَةٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "كَانَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُمْ جَوَازُ الْإِخْتِصَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الظَّنُّ مُوَافِقًا فَإِنَّ الْإِخْتِصَاءَ فِي الْآدَمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صِغَرِهِ وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "التَّجَرُّدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَيِّدًا وَحْصُورًا} [آل عمران: ٣٩] يَمْدَحُ بِحَيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ إِيْتَانِ النِّسَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْحُصُورِ، وَحِينَئِذٍ إِذَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُبًّا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ". رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُ أَحَدِهِمَا جَيِّدٌ، لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْجَوَابِ: لَا تُنْكِرُ الْفَضِيلَةَ مَعَ حُسْنِ النِّيَّةِ وَإِنَّمَا أَقُولُ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَالْأَوَّلَى فِي حَوَائِجِ التَّمَسُّكِ بِحَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَرَدَّهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ مِنْ أُمَّتِهِ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَيْنِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ، وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَهُ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا، لَكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"» فَردَّ هَذَا الْحَالَ رَدًّا مُؤَكَّدًا حَتَّى تَبَرَّأَ مِنْهُ وَبِالْجَمَلَةِ فَالْأَفْضَلِيَّةُ فِي الْإِتِّبَاعِ لَا فِيمَا تُحِيلُ النَّفْسُ أَنَّهُ أَفْضَلُ نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ عِبَادَةٍ وَتَوَجُّهِ، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرْضَى لِأَشْرَفِ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا بِأَشْرَفِ الْأَحْوَالِ وَكَانَ حَالُهُ إِلَى الْوَفَاةِ النَّكَاحُ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَقْرَهُ عَلَى تَرْكِ الْأَفْضَلِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَحَالُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ أَفْضَلَ فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ نُسِخَتْ الرِّهَابِيَّةُ فِي مِلَّتِنَا، وَلَوْ تَعَارَضَا قَدِمَ التَّمَسُّكُ بِحَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: تَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَوْسِيعَةِ الْبَاطِنِ بِالتَّحَمُّلِ فِي مُعَاشَرَةِ أَبْنَاءِ النَّوْعِ وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، وَالْقِيَامَ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ بِهَا وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ، وَإِعْفَافِ الْحَرَمِ وَنَفْسِهِ وَدَفْعِ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، وَدَفْعِ التَّقْيِيرِ عَنْهُمْ بِحَبْسِهِنَّ لِكِفَايَتِهِنَّ مُؤَنَّةَ سَبَبِ الْخُرُوجِ ثُمَّ الْإِشْغَالُ بِتَأْدِيبِ النَّفْسِ وَتَاهِيلِهِ لِلْعُبُودِيَّةِ، وَلِتَكُونَ هِيَ أَيْضًا سَبَبًا لِتَاهِيلِ غَيْرِهَا وَأَمْرِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْفَرَائِضَ كَثِيرَةً لَمْ يَكْدُ يَقِفُ عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّيِ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَارَضَهُ خَوْفُ الْجَوْرِ إِذْ الْكَلَامُ لَيْسَ فِيهِ، بَلْ فِي الْإِعْتِدَالِ مَعَ آدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَذِكْرِنَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ نِيَّةٌ كَانَ مُبَاحًا عَنْدهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، وَمَبْنَى الْعِبَادَةِ عَلَى خِلَافِهِ، وَأَقُولُ: بَلْ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّيًا مِنْ قَضَائِهَا بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ، فَالْعُدُولُ إِلَيْهِ مَعَ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَثْقَالًا فِيهِ قَصْدُ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَيْهِ يَثَابُ وَوَعْدُ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِاسْتِحْسَانِ حَالَتِهِ.

٣٠٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُتَكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣٠٨٢ - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («تُتَكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ ») أَي: لِنَحْصَالِهَا الْأَرْبَعِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ (لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي الشَّخْصِ وَأَبَائِهِ مِنْ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا مَأْخُذٌ مِنَ الْحِسَابِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنَاقِبَهُ وَمَا ثَرَّ آبَائِهِ (وَلِجَمَالِهَا) أَي: لِصُورَتِهَا (وَلِدِينِهَا) أَي: سِيرَتِهَا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: « لِمَالِهَا إِنْغِلَ بَدَلٌ مِنْ أَرْبَعٍ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ، وَقَدْ جَاءَتْ اللَّامُ مُكَرَّرًا فِي الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ اللَّامُ فِي جَمَالِهَا اه. وَمَا فِي الْكِتَابِ مُوَافِقٌ لِمُسْلِمٍ («فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ ») أَي: فُرُيْنِكَاحِهَا. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: « مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنْ يَرْغَبُوا فِي النِّسَاءِ وَيَخْتَارُوهُنَّ لِأَحَدَى أَرْبَعٍ خِصَالٍ عَدَّهَا، وَاللَّاتِي بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَأَرْبَابِ الدِّيَانَاتِ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ مِنْ مَطْمَحٍ نَظَرِهِمْ فِيهَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ، لَا سِيمَا فِيمَا يَدُومُ أَمْرُهُ وَيَعْظُمُ خَطَرُهُ. («تَرَبَّتْ يَدَاكَ») يُقَالُ: تَرَبَّ الرَّجُلُ أَي: افْتَقَرَ كَأَنَّهُ قَالَ: تَلْتَصِقُ بِالتُّرَابِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ هَاهُنَا الدُّعَاءُ، بَلِ الْحَثُّ عَلَى الْجِدِّ وَالتَّشْمِيرِ فِي طَلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ. قِيلَ: مَعْنَاهُ صِرْتُ مُحْرُومًا مِنَ الْخَيْرِ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ، وَتَعَدَّيْتَ ذَاتَ الدِّينِ إِلَى ذَاتِ الْجَمَالِ وَغَيْرِهَا، وَأَرَادَ بِالذِّينِ الْإِسْلَامَ وَالتَّقْوَى، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْكِفَاءَةِ، وَأَنَّ الدِّينَ أَوْلَى مَا اعْتَبِرَ فِيهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِعِزِّهَا أَوْ مَالِهَا أَوْ حَسَبِهَا، فَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَزِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغْضَ بَصَرُهُ وَيُخْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ») . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحَسَنِنَّ، فَعَسَى حَسَنُهُنَّ أَنْ يَرِدِينَ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِمَالِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِينَ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَةَ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ » " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَالْخَرَمَاءُ يَفْتَحُ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةَ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهَا أَوْ مِنْ أَنْفِهَا شَيْءٌ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الْحَسَنِ وَقَالَ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَقَدْ خَطَبَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ، فَمَنْ تُشِيرُ عَلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَهَا؟ قَالَ: زَوِّجَهَا رَجُلًا يَتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمَهَا.

٣٠٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٣٠٨٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ») أَي: تَمَتَّعَ قَلِيلٌ نَفْعَ زَائِلٌ عَنْ قَرِيبٍ. قَالَ تَعَالَى: { قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ } [النساء: ٧٧] وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَقَى الْكَافِرُ مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ» . («وَأَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا») أَي: خَيْرُ مَا يَمْتَنِعُ بِهِ فِي الدُّنْيَا («الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ») لِأَنَّهَا مُعِينَةٌ عَلَى أُمُورِ الْآخِرَةِ، وَلِذَا فَسَّرَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَوْلَهُ تَعَالَى: { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً } [البقرة: ٢٠١] بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ { وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً } [البقرة: ٢٠١] بِالْخُورِ الْعَيْنِ { وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [البقرة: ٢٠١] بِالْمَرْأَةِ السَّليطَةِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَقَدْ الصَّالِحَةُ إِذَا بَانَ شَرُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٠٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبَنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ

قُرَيْشٌ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرَعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٨٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ» : مبتدأ وصفة والمراد نساء العرب، لأن ركوب الإبل مختص بهن، فلا يشكّل يَنْتِ عِمْرَانُ أَوْ التَّقْدِيرُ: مِنْ خَيْرِ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ («صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ») خبر خير وتذكيره إجراءً على لفظه (أحنأه) بالحاء المهملة أفعل من الحنو بمعنى الشفقة والعطف استئناف جواب لما يقال ما سبب كونهن خيراً. أي: أعطف وأشفق جنس النساء، وحد الضمير ذهاباً إلى المعنى أي أحق من خلق. قال الطيبي - رحمه الله -: تذكير الضمير على تأويل أحنأ هذا الصنف أو من يركب الإبل أو يتزوج ونحوها، ثم قال: وفي رواية البخاري وبعض نسخ المصاييح: صالح نساء قُرَيْشٍ، فعلى هذا لا حاجة إلى التكلف لأن الضمير في أحنأ عائِدٌ إلى المضاف اهـ.

وكان في أصله لفظ صالح كان متروكاً وإلا فهو موجود في جميع نسخ المشكاة وسائر الأصول، ولعله ساقط في بعض روايات مسلم وبعض نسخ المصاييح والله تعالى أعلم. (على ولد في صغره) تذكير يفيد أنها تحنو على أي ولد كان ولو ولد زوجها من غيرها. قال الطيبي - رحمه الله -: وفي وصف الولد بالصغير إشعار بأن حنوها معلل بالصغر، وأن الصغير هو الباعث على الشفقة فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوه. قيل: الحانية من تقوم على ولدها بعد كونه يتيماً فلا تتزوج وإن تزوجت فليست بحانية (وأرعه) أي: أحفظ جنسهن (على زوج في ذات يده) أي: في أمواله التي في يدها، وذكر الضمير إجراءً على لفظ أرعى، أو في الأموال التي في ملك الزوج وتصرفه، وقيل: كناية عما يملك من مال وغيره أي: أنهم أحفظ النساء لأموال أزواجهن وأكثرهن اعتناءً بخفيف الكلف عنهم، وقيل: كناية عن بضع هو ملكه أي: أنها تحفظ لزوجها فرجها، فعلى الأول تمدح بأمانتها، وعلى الثاني بعفتها، وعليهما بكال ديانتها. (متفق عليه) . ورواه أحمد.

٣٠٨٥ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٨٥ - (وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي») أي: مَا أَتْرَكَ وَعَبَّرَ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِ الْمَوْتِ (فِتْنَةً) أي: امْتِحَانًا وَبَلِيَّةً («أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ») لِأَنَّ الطَّبَاعَ كَثِيرًا تَمِيلُ إِلَيْهِنَّ وَتَقَعُ فِي الْحَرَامِ لِأَجْلِهِنَّ، وَتَسْعَى لِلْقِتَالِ وَالْعَدَاوَةِ بِسَبَبِهِنَّ، وَأَقْلُ ذَلِكَ أَنَّ تَرْغِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَآيُ فَسَادٍ آخَرَ مِنْ هَذَا، وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: بَعْدِي، لِأَنَّ كَوْنَهُنَّ فِتْنَةً أَضُرَّ ظَهَرَ بَعْدَهُ. (متفق عليه) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٣٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلُ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» . رواه مسلم.

٣٠٨٦ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الدُّنْيَا حُلْوَةٌ») بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ (خَضِرَةٌ) . بفتح المعجمة وكسر الضاد. وفي رواية: رطبة أي: طيبة مريضة في عيونكم وقلوبكم، وإنما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضراً، أو لتشبهها بالخضروات في سرعة زوالها. («وإن الله مستخلفكم فيها») أي: جاعلكم خلفاء في الدنيا أي: أنتم بمنزلة الوكلاء في التصرف فيها، وإنما هي في الحقيقة لله تعالى (فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) أي: تتصرفون أو معناه جاعلكم خلفاء من كان قبلكم، وقد

أَعْطَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ إِيَّاهُ كَرَّ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْتَبِرُونَ بِحَالِهِمْ وَتَتَذَكَّرُونَ فِي مَا لَهُمْ. وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "الِاسْتِخْلَافُ إِقَامَةُ الْعَبْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ أَيْ: جَعَلَ اللَّهُ الدُّنْيَا مَرْيَنَةً لَكُمْ ابْتِلَاءً، هَلْ تَنْصَرِفُونَ فِيهَا كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى؟ أَوْ تُسَخِّطُونَهُ وَتَنْصَرِفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى؟ («فَاتَّقُوا الدُّنْيَا») أَيْ: احْذَرُوا مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْجَاهِ وَالْمَالِ، فَإِنَّهَا

فِي وَشَكِّ الزَّوَالِ، وَاقْنَعُوا فِيهَا بِمَا يَعِينُكُمْ عَلَى حُسْنِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ لِحَالِهَا حِسَابٌ وَلِحَرَامِهَا عَذَابٌ («وَاتَّقُوا النِّسَاءَ») أَيْ: احْذَرُوهُنَّ بِأَنْ تَمِيلُوا إِلَى الْمُنْهَيَّاتِ بِسَبَبِنَّ، وَتَقَعُوا فِي فِتْنَةِ الدَّمِّ لِأَجْلِ الْإِفْتِتَانِ بَيْنَ («فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ») أَيْ: فِي شَأْنِنَّ وَأَمْرِنَّ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " احْذَرُوا أَنْ تَمِيلُوا إِلَى النِّسَاءِ بِالْحَرَامِ وَتَقْبَلُوا أَقْوَاهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ لَا خَيْرَ فِي كَلَامِنَّ غَالِبًا أَوْ لَا.

وَهُوَ تَخْصِصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَضَرُّ مَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْبَلَايَا، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ إِبْلِيسَ طَلَّاعَ رِصَادٍ وَمَا هُوَ بِشَيْءٍ مِنْ نَفْخِهِ بِأَوْتَقَ لَصِيدِهِ فِي الْإِنْفِيَادِ مِنَ النِّسَاءِ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ طَلَبَ مِنْهُ ابْنُ أَخِيهِ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ أَنْ يَزُوجَهُ ابْنَتَهُ فَأَبَى فَقَتَلَهُ لِيَنْكِحَهَا أَوْ لِيَنْكِحَ زَوْجَتَهُ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ قِصَّةُ الْبَقْرَةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ تَبَعًا لِلطَّبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمَشْهُورُ فِي قِصَّةِ الْبَقْرَةِ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ غَنِيٌّ، وَلَهُ ابْنٌ عِمٌّ فَقِيرٌ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ مَوْتُهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ أَوْ لَا.

وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى، لَكِنَّ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى صِحَّةِ نَقْلِ وَثُوبِ رِوَايَةٍ، نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَاتَّلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا } [الأعراف: ١٧٥] الْآيَاتِ. أَنَّ قِصَّتَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا قَصَدَ حَرْبَ الْجَبَّارِينَ، وَنَزَلَ أَرْضَ بَنِي كَنْعَانَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ أَتَى قَوْمَ بَلْعَامَ إِلَى بَلْعَامَ، وَكَانَ عِنْدَهُ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فَقَالُوا: إِنَّ مُوسَى رَجُلٌ حَدِيدٌ وَمَعَهُ جُنُودٌ كَثِيرَةٌ، وَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ يَخْرِجُنَا وَيَقْتُلُنَا وَيَحْلُلُنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَنْتَ رَجُلٌ مُجَابُ الدَّعْوَةِ فَاخْرُجْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّهُمْ عَلَيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: وَيَلِكُمْ مِنَ اللَّهِ، مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ كَيْفَ أَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ، وَإِنِّي إِنِ فَعَلْتُ ذَلِكَ ذَهَبَتْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَارْجِعُوهُ وَأَلْحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: حَتَّى أَوَامِرِ رَبِّي، وَكَانَ لَا يَدْعُو حَتَّى يَنْظُرَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي الْمَنَامِ، فَوَامِرٌ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ لَهُ فِي الْمَنَامِ: لَا تَدْعُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لِقَوْمِهِ: إِنِّي قَدْ وَامَرْتُ رَبِّي وَإِنِّي قَدْ نُهَيْتُ، فَأَهْدُوا لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، ثُمَّ رَاجِعُوهُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ حَتَّى أَوَامِرِ فَوَامِرٍ فَلَمْ يَجِبْهُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، فَقَالَ وَامَرْتُ وَلَمْ يَجِبْهُ إِلَيَّ شَيْءٌ فَقَالُوا: لَوْ كَرِهَ رَبُّكَ أَنْ تَدْعُو عَلَيْهِمْ لَنَهَاكَ كَمَا نَهَاكَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَمْ يَزَالُوا يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى فَتَنُوهُ فَافْتَنَّ، فَكَرَبَ أَتَانَا لَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جَبَلٍ يُطْلَعُهُ عَلَى عَسْكَرِ إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ (حُسْبَانٌ) فَلَمَّا سَارَ عَلَيْهِا غَيْرُ كَثِيرٍ رَبَضَتْ بِهِ أَيْ: جَلَسَتْ، فَوَلَّ عَنْهَا فَضْرَبَهَا حَتَّى إِذَا أَذْلَقَهَا أَيْ: أَقْلَقَهَا قَامَتْ فَكَرَبَهَا، فَلَمْ تَسْرِ بِهِ كَثِيرًا حَتَّى رَبَضَتْ، فَفَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَتْ فَكَرَبَهَا فَلَمْ تَسْرِ بِهِ كَثِيرًا حَتَّى رَبَضَتْ فَضْرَبَهَا حَتَّى إِذَا أَذْلَقَهَا أَذِنَ اللَّهُ لَهَا بِالْكَلَامِ، فَكَلَّمَتْهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ يَا بَلْعَامُ أَيْنَ تَذْهَبُ أَلَا تَرَى الْمَلَائِكَةَ أَمَامِي تَرُدُّنِي عَنْ وَجْهِي هَذَا، أَتَذْهَبُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ لِتَدْعُو عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَنْزِعْ نَفْلُ اللَّهِ سَبِيلَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَتْ بِهِ عَلَى جَبَلٍ حُسْبَانٍ جَعَلَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا يَدْعُو عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَرَفَ بِهِ لِسَانَهُ إِلَى قَوْمِهِ، وَلَا يَدْعُو لِقَوْمِهِ بِخَيْرٍ إِلَّا صَرَفَ بِهِ لِسَانَهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ إِذَا تَدْعُو لَهُمْ وَعَلَيْنَا. قَالَ: فَهَذَا مَا لَا أَمْلِكُ هَذَا شَيْءٌ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَانْدَلَعَ لِسَانُهُ أَيْ: خَرَجَ فَوْقَ عَلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ ذَهَبَ الْآنَ مِنِّي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمَكْرُ وَالْحِيلَةُ، فَسَأْمَكُمُ لَكُمْ وَاحْتَالَ جَمَلُوا النِّسَاءَ وَزَيْنُوهُنَّ وَأَعْطَوْهُنَّ السِّلْعَ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُنَّ إِلَى الْعَسْكَرِ يَبْعُنَهَا فِيهِ، وَمُرُوهُنَّ لَا تَمْنَعُ امْرَأَةً نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَرَادَهَا، فَإِنَّهُمْ إِنْ زَنَى رَجُلٌ

وَاحِدٌ مِنْهُمْ كُفَيْتُمُوهُمْ، فَفَعَلُوا فَلَمَّا دَخَلَ النَّسَاءُ الْعَسْكَرَ مَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْكِنَعَانِيِّينَ بِرَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ يَدَهَا حَتَّى أَعْجَبَتْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا حَتَّى وَقَفَ بِهَا عَلَى مُوسَى فَقَالَ: إِنِّي لَا أَظُنُّكَ سَتَقُولُ هَذِهِ حَرَامٌ عَلَيْكَ. قَالَ: أَجَلُ هِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ لَا تَقْرَبُهَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَا نَطِيعَكَ فِي هَذَا، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَرْسَلَ اللَّهُ الطَّاغُوتَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْوَقْتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٠٨٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ وَالْفَرَسِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ وَالِدَابَّةِ» .

٣٠٨٧ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الشُّؤْمُ) بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ وَأَوَّاءُ وَهُوَ ضِدُّ الْيَمْنِ بِمَعْنَى الْبَرَكَةِ. فِي النَّهَايَةِ: يُقَالُ تَشَاءَمْتُ وَتَيْمَنْتُ، وَالْوَاوُ فِي الشُّؤْمِ هَمْزَةٌ، لَكِنَّا خَفَفْتُ فَصَارَتْ وَأَوَّاءُ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ حَتَّى لَمْ يَنْطِقْ بِهَا هَمْزَةٌ (فِي الْمَرْأَةِ) بِأَنَّ لَا تَلَدَ، وَقِيلَ: غَلَاءُ مَهْرَهَا وَسُوءُ خُلُقِهَا (وَالدَّارِ) بِضَيْقِهَا وَسُوءِ جِيرَانِهَا. (وَالْفَرَسِ) بِأَنَّ لَا يُغْزَى عَلَيْهَا، وَقِيلَ: صُعُوبَتُهَا وَسُوءُ خُلُقِهَا، وَقِيلَ: هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَمْتِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ يَكْرَهُ سُكَّانَهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَكْرَهُ صَحْبَتَهَا أَوْ فَرَسٌ لَا تُعْجِبُهُ بِأَنَّ يُفَارِقَ بِالْإِنْتِقَالِ عَنِ الدَّارِ وَتَطْلِيْقِ الْمَرْأَةِ وَيَبِيعَ الْفَرَسِ، فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ الطَّيْرِ الْمُنْبِيِّ عَنْهَا، وَهَذَا كَمَا رَوَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «ذُرُوهَا ذَمِيمَةٌ» " . قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمِنْ ثَمَّةٍ جَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بَابِ الطَّيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرَسِ فِي قَوْلِهِ: " «إِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ» " . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: " هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ لَيْسَ لَهَا بِأَنْفُسِهَا وَطَبَاعِهَا فِعْلٌ وَتَأْثِيرٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ بِمِثْلِيَّةِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ، وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَعَمُّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَعْتَنِهَا النَّاسُ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو عَنِ الْعَارِضِ فِيهَا أَضِيفَ إِلَيْهَا الْيَمْنُ، وَالشُّؤْمُ إِضَافَةٌ مَكَانٍ وَمَحَلٍّ أَوْ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ غَالِبًا تَكُونُ أَسْبَابًا لِسُوءِ الْخَلْقِ، وَهُوَ شُؤْمٌ فَلِذَا نُسِبَ إِلَيْهَا، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلْفُظًا: «الشُّؤْمُ سُوءُ الْخَلْقِ» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَى مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ، وَابْنُ مَاجَةَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ وَلَفْظُهُ، إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: " «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ») أَيِ: أَشْيَاءَ (فِي الْمَرْأَةِ) بَدَلُ بِإِعَادَةِ الْجَارِ (وَالْمَسْكَنِ) أَعَمُّ مِنَ الدَّارِ (وَالِدَابَّةِ) تَعَمُّ الْفَرَسَ وَغَيْرَهَا.

٣٠٨٨ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبْكَرُ أَمْ ثَيِّبٌ؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلَّا بَكَرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعَبُكَ. فَلَمَّا قَدَمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَهْلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٨٨ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا») أَيِ رَجَعْنَا وَمِنْهُ الْقَافِلَةُ تَفَاوُلًا (كُنَّا) أَيِ: وَقَدْ كُنَّا («قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ») أَيِ: قَرِيبُ الزَّمَانِ بِالزَّوْاجِ (قَالَ: تَزَوَّجْتُ) أَيِ: تَحَقَّقَ زَوَاجُكَ (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبْكَرُ) أَيِ: أَهْيَ بَكَرٍ (أَمْ ثَيِّبٌ؟) وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا أَيِ: أَتَزَوَّجْتَ بَكَرًا أَمْ ثَيِّبًا (قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ (قَالَ) أَيِ: لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّنْدِيمِ («فَهَلَّا بَكَرًا») أَيِ: تَزَوَّجْتَ بَكَرًا ثُمَّ عُلِّقَ بِقَوْلِهِ: («تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعَبُكَ») (فِيهِ أَنْ تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَوَّلَى، وَأَنَّ الْمُلَاعَبَةَ مَعَ الزَّوْجِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا. قَالَ الطَّبِيُّ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَلْفَةِ التَّامَّةِ فَإِنَّ الثَّيِّبَ قَدْ تَكُونُ مُعْلَقَةً الْقَلْبِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ، فَلَمْ تَكُنْ مُحِبَّتَهَا كَامِلَةً لِخِلَافِ الْبِكْرِ، وَعَلَيْهِ مَا وَرَدَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَشَدُّ حُبًّا وَأَقْلَّ خَبًّا» (فَلَمَّا قَدَمْنَا) أَيِ: قَارَبْنَا الْقُدُومَ وَالدُّخُولَ فِي الْمَدِينَةِ (ذَهَبْنَا) أَيِ شَرَعْنَا وَتَهَيَّأْنَا (لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَهْلُوا) أَيِ: أَهْلِكُمْ («حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً») (تَفْسِيرُ مَنْ جَابِرٌ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ) («لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ») (بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيِ: الْمُتَفَرِّقَةِ شَعْرَ الرَّأْسِ) («وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةُ»)

(بَضَمَ الْمِمْ وَكَسَرَ الْعَيْنَ وَهِيَ الَّتِي غَابَ زَوْجُهَا أَيْ: تَسْتَعْمَلُ الْحَدِيدَةَ أَيْ الْمَوْسَى لِحَاقِ الْعَانَةِ، وَقِيلَ: هُوَ كَيْفَةٌ عَنْ مُعَالَجَتَيْنِ بِالنَّفْثِ وَاسْتِعْمَالِ الْوَرَةِ لِأَنَّهُنَّ لَا تَسْتَعْمَلْنَ الْحَدِيدَةَ، وَالْمَعْنَى حَتَّى تَزِينَ لَزَوْجِهَا وَتَتَيَّأَ لِاسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِهَا، فَالْسُّنَةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمُسَافِرُ عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ خَبَرَ قُدُومِهِ، وَخَبَرَ نَهْيِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

٣٠٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاحِجُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

الفصل الثاني

٣٠٨٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ») (أَيْ: ثَابِتٌ عِنْدَهُ إِعَانَتُهُمْ أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى وَعْدِهِ مُعَاوَنَتُهُمْ) («الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ») (أَيْ: بَدَلَ الْكَتَابَةِ) («وَالنَّاحِجُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا») (أَيْ: الْعَقَّةُ عَنِ الزَّانَا) («وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ») (قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: " إِنَّمَا أَثَرُ هَذِهِ الصِّيغَةِ إِذَا نَأَى بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنَ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ الَّتِي تَفْدَحُ الْإِنْسَانَ وَتَقْصِمُ ظَهْرَهُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ عَلَيْهِمْ لَا يَقُومُ بِهَا وَأَصْعَبُهَا الْعَفَا لِأَنَّهُ قَعَّ الشَّهْوَةَ الْجَبِلِيَّةَ الْمُرْكُوزَةَ فِيهِ، وَهِيَ مُقْتَضَى الْبَيْمَةِ النَّازِلَةِ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، فَإِذَا اسْتَعَفَّ وَتَدَارَكَهُ عَوْنُ اللَّهِ تَعَالَى تَرَقَّى إِلَى مَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْلَى عِلِّيِّينَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ) وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

٣٠٩٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرُوجُهُ، إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٩٠ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ») (أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ: تَسْتَحْسِنُونَ (دِينَهُ) أَيْ: دِيَانَتَهُ (وَخَلَقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتَهُ (فَرُوجُهُ) أَيْ: إِيَّاهَا (إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ: تَقَعُ) («فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ») (أَيْ: ذُو عَرَضٍ أَيْ كَثِيرٍ، لِأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُزَوِّجُوهُ إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ، فَيَكْثُرُ الْإِفْتِتَانُ بِالزَّانَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوَّلِيَاءَ عَارٌ فَتَهْجُ الْفِتْنُ وَالْفَسَادُ، وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِقَّةُ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِلْمَلِكِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يَرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينَ وَحَدَهُ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَرَاعَى أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: الدِّينَ وَالْحَرِيَّةَ وَالنَّسَبَ وَالصَّنْعَةَ، فَلَا تُزَوِّجُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ كَافِرٍ، وَلَا الصَّالِحَةُ مِنْ فَاسِقٍ، وَلَا الْحُرَّةُ مِنْ عَبْدٍ، وَلَا الْمَشْهُورَةُ النَّسَبِ مِنَ الْخَامِلِ، وَلَا بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ مِنْ لَهُ حِرْفَةٌ طَيِّبَةٌ مِنْ لَهُ حِرْفَةٌ خَبِيثَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ، فَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيَّهَا بِغَيْرِ كُفْوٍ صَحَّ النِّكَاحُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣٠٩١ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٠٩١ - (وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ) أَيْ: الْمُزَنِيِّ، وَهُوَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ») (الَّتِي تُحِبُّ زَوْجَهَا (الْوُدُودَ) أَيْ: الَّتِي تَكْثُرُ وَلَادَتُهَا، وَقِدَّ بِهِدَيْنِ لِأَنَّ الْوُلُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَبِ الزَّوْجُ فِيهَا، وَالْوُدُودُ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصِلِ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ تَكْثِيرُ الْأُمَّةِ بِكَثْرَةِ التَّوَالِدِ، وَيَعْرِفُ هَذَانِ الْوُصْفَانِ فِي الْأَبْكَارِ مِنْ أَقَارِبِهِنَّ، إِذِ الْغَالِبُ

سَرَاةُ طِبَاعِ الْأَقَارِبِ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ، وَيَحْتَمِلُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ يَكُونُ مَعْنَى تَزَوُّجُوا اثْبَتُوا عَلَى زَوَاجِهَا وَبَقَاءِ نِكَاحِهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ. («فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ») أَي: مَفَاخِرُ بِسَبِيحِكُمْ سَائِرَ الْأُمَمِ لِكَثْرَةِ اتِّبَاعِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَصَحَّه الْحَاكِمُ وَلَفَّظَهُ عَنْ مَعْقِلٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُنَا فَاتَاهُ الثَّانِيَةُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ» .

٣٠٩٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ««عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُمْ أَعَذِبُ أَفْوَاهًا، وَاتَّقُوا أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ»» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُرْسَلًا.

٣٠٩٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عُثْبَةَ بْنِ عُوَيْمٍ) تَصْغِيرُ عَامٍ (ابْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ، شَهِدَ الْعُقَبَتَيْنِ وَبَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَمَاتَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، وَقِيلَ: مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْمَدِينَةِ (عَنْ أَبِيهِ) أَي: سَالِمٍ (عَنْ جَدِّهِ) أَي: جَدِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ عُثْبَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مُرْسَلًا، أَوْ جَدِّهِ الْكَبِيرِ أَوْ جَدِّ أَبِيهِ وَهُوَ عُوَيْمٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ»») فِيهِ حَتْ عَلَى تَزَوُّجِهَا (فَإِنَّهُمْ أَعَذِبُ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "أَفْرَدَ الْخَبَرَ وَذَكَرَ عَلَى تَقْدِيرِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هُود: ٧٨] ، أَفْوَاهًا جَمْعُ فَاهٍ وَهُوَ كَيَاةٌ عَنْ طَيْبٍ قُبْلَتَيْنِ أَوْ طَيْبٍ كَلَامَيْنِ، وَكَوْنُهُ أَلَدٌ وَعَنْ قِلَّةِ الْفُحْشِ وَعَدَمِ سَلَاطَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا لِبَقَاءِ حَيَاتِهَا، وَقِيلَ الْمُرَادُ عَذُوبَةُ رِيقِهَا (وَاتَّقُوا أَرْحَامًا) أَي: أَكْثَرُ أَوْلَادًا وَإِطْلَاقُ الْأَرْحَامِ عَلَى الْأَوْلَادِ لِلْمِلَاسَةِ بَيْنَهُمَا، وَالْمَعْنَى أَرْحَامُهُنَّ أَكْثَرُ قُبُولًا لِلنُّطْقَةِ لِقُوَّةِ حَرَارَةِ أَرْحَامِهِنَّ، أَوْ لَشِدَّةِ شَهَوَتِهِنَّ، وَلَكِنَّ الْأَسْبَابَ لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُقَالُ: تَنَقَّتِ الْمَرْأَةُ أَي: كَثُرَ وَلَدُهَا فَهِيَ نَاتِقٌ تَرْمِي بِالْأَوْلَادِ رَمِيًا. (وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ) قِيلَ: أَي: بِالْقَلِيلِ مِنَ الْجَمَاعِ لِاسْتِحْيَائِهَا مِنَ الزَّوْجِ، وَقِيلَ: مِنَ الطَّعَامِ وَالْكُسُوفِ وَالتَّنْعَمِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: وَأَقْلُ خَبَأً بِكُسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ أَي: مَكْرًا وَخَدِيعَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَسْخَنُ إِقْبَالًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ، وَفِي الْإِحْيَاءِ: مِنْ فَوَائِدِ الْبَكَارَةِ أَنَّ نُحْبَ الزَّوْجِ وَتَأْلَفُهُ فَيُؤَثِّرُ فِي مَعْنَى الْوَدِّ وَالطَّبَاعِ مَجْبُولَةً عَلَى الْأُنْسِ بِأَوَّلِ مَأْلُوفٍ، وَأَمَّا الَّتِي اخْتَبَرَتْ الرِّجَالَ وَمَارَسَتْ الْأَحْوَالَ فَرُبَّمَا لَا تَرْضَى بَعْضَ الْأَوْصَافِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا أَلْفَتْهُ، فَتَقْلِي الزَّوْجَ وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ يُحِبُّهَا، فَإِنَّ الطَّبَعَ يَنْفِرُ عَنِ الَّتِي مَسَّهَا غَيْرُ الزَّوْجِ نَفَرَةً، وَذَلِكَ يَثْقُلُ عَلَى الطَّبَعِ مَهْمَا يَذْكُرُ، وَبَعْضُ الطَّبَاعِ فِي هَذَا أَشَدُّ نَفَرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُرْسَلًا) ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عُوَيْمٍ عَنْ سَاعِدَةَ، فَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ.

الفصل الثالث

٣٠٩٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «لَمْ يَرِ لِمُتَحَائِبَيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» » .

الفصل الثالث

٣٠٩٣ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَمْ يَرِ لِمُتَحَائِبَيْنِ») بِصِيغَةِ التَّنْبِيهِ وَالْخَطَابُ عَامٌّ وَمَقْعُولُهُ الْأَوَّلُ مُحَذُوفٌ، أَي: لَمْ تَرَ أَيُّهَا السَّامِعُ مَا تَزِيدُ بِهِ الْمَحَبَّةَ لِلْمُتَحَائِبَيْنِ (مِثْلُ النِّكَاحِ) أَي: إِذَا جَرَى بَيْنَ الْمُتَحَائِبَيْنِ وَصَلَةٌ خَارِجِيَّةٌ زَادَتْ الْوَصْلَةَ الْبَاطِنِيَّةَ، وَقِيلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَأَخَذَتْ بِجَمَاعٍ قَلْبَهُ فَنِكَاحُهَا يُورِثُ مَزِيدَ الْمَحَبَّةِ، وَسَفَاحُهَا الْبُغْضُ وَالْعَدَاوَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ

السُّوْطِيُّ الْحَدِيثُ فِي جَامِعِهِ وَلَفْظُهُ: وَلَمْ يَرِ بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ الْمَذْكُورِ وَمِثْلُ النِّكَاحِ بِالرَّفْعِ، وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالْحَاكِمُ. ٣٠٩٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّاءَ» .

٣٠٩٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا») أَيُّ: مِنْ دَنَسِ الزَّيْنَةِ (مُطَهَّرًا) مُبَالَغَةً فِي تَطَهُّرِهِ وَهُوَ مَفْعُولٌ مِنَ التَّفْعِيلِ، وَفِي نُسْخَةٍ مُتَطَهَّرًا بِصِغَةِ الْفَاعِلِ مِنَ التَّفْعِيلِ («فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّاءَ») خَصَّ الْحَرَّاءَ لِأَنَّ الْإِمَاءَ مُبْتَدَلَةٌ غَيْرُ مُؤَدَّبَةٍ، وَلِذَا وَرَدَ: الْحَرَّاءُ صَلَاحُ الْبَيْتِ، وَالْإِمَاءُ فَسَادُ الْبَيْتِ، كَمَا فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: " إِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْإِمَاءَ خَرَّاجَةٌ وَلَا جَعْلَ غَيْرَ لِأَزْمَةِ لِلْخَذْرِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مُؤَدَّبَةً لَمْ يَحْسُنْ تَأْدِيبُ أَوْلَادِهَا وَتَرْبِيَتِهَا بِخِلَافِ الْحَرَّاءِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْحَرَّاءُ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ الْحَمَّاسِيُّ: وَلَا يَكْشِفُ الْعَمَاءُ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ ... يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا قَالَ الرَّاعِبُ: الْحَرِيَّةُ، ضَرْبَانِ، الْأَوَّلُ: مَا لَمْ يَجْرَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ السَّيِّ، وَالثَّانِي: مَنْ لَمْ يَمْلِكْهُ قُوَّةُ الدِّمِيمَةِ فَبَصَرَ عَبْدًا لَهَا كَمَا وَرَدَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ» .

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَرَقَّ ذَوِي الْأَطْمَاعِ رَقَّ مُحَمَّدٌ

وَقِيلَ: عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذْلُ مِنْ عَبْدِ الرِّقِّ اه. وَقِيلَ: الْحَرُّ مَنْ لَمْ يَرْقَهُ هَوَاهُ وَلَمْ تَسْتَعْبِدْهُ دُنْيَاهُ. قَالَ الشَّاعِرُ: أَمْنَى عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا ... أَنْ تَرَى مُقْتَلَايَ طُلْعَةً حَرًّا

٣٠٩٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» . رَوَى ابْنُ مَاجَهَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.

٣٠٩٥ - (وَعَنْ) أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَقُولُ: " «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ») وَهِيَ ارْتِكَابُ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابُ الزَّوَاجِرِ («خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ») أَيُّ: فِيمَا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، إِذْ وَرَدَ لَا طَاعَةَ لِلْخُلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ («وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتْهُ») («وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ») أَيُّ جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِيرَتِهَا وَلُطْفِ مُعَاشَرَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ (وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا) أَيُّ: فِي أَمْرِ هِيَ تَكْرَهُ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ وَهُوَ يَرِيدُهُ (أَبْرَتْهُ) أَيُّ: جَعَلَتْهُ بَارًّا أَوْ قَسَمَهُ مَبْرُورًا بِالْمُؤَافَقَةِ وَتَرَكَ الْمُخَالَفَةَ إِثَارًا لِمَرْضَاتِهِ («وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ») («فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا») رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ ابْنُ مَاجَهَ .

٣٠٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي» .

٣٠٩٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ») أَيُّ: الْمَرْءُ («فَقَدْ اسْتَكَلَ نِصْفَ الدِّينِ») أَيُّ: كَلَّ نِصْفَ دِينِهِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ أَيُّ: يَكُلُّ نِصْفَهُ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِ وَجَزَاؤُهُ قَوْلُهُ («فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي») («أَيُّ: فِي بَقِيَّةِ أُمُورِ دِينِهِ، وَجَعَلَ التَّزَوُّجَ نِصْفًا مُبَالَغَةً لِلْحَثِّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: الْغَالِبُ فِي إِفْسَادِ الدِّينِ الْفَرْجُ وَالْبَطْنُ - وَقَدْ كَفَى بِالتَّزَوُّجِ أَحَدَهُمَا، وَلَئِنْ فِي التَّزَوُّجِ التَّحَصُّنَ عَنِ الشَّيْطَانِ، وَكَسَرَ التَّوْقَانَ، وَدَفَعَ غَوَائِلَ الشَّهْوَةِ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَحَفِظَ الْفَرْجَ.

٣٠٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٣٠٩٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً») أَي: أَفْرَادُهُ وَأَنَوَاعُهُ (أَيْسَرُهُ) أَي: أَقْلَهُ أَوْ أَسْهَلَهُ (مُؤْنَةً) أَي: مِنْ الْمَهْرِ وَالتَّفَقَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْقَنَاعَةِ الَّتِي هِيَ كَنْزٌ لَا يَنْفَدُ وَلَا يَفْنَى. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

١٥٠١ [باب النظر]

[بَابُ النَّظَرِ]

بَابُ النَّظَرِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٠٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بَابُ النَّظَرِ

أَي: جَوَازُهُ (إِلَى الْمَخْطُوبَةِ، وَبَيَانُ الْعَوْرَاتِ) بِسُكُونِ الْوَاوِ: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ عَنِ الْأَعْيُنِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْعَوْرَةُ سَوَاءُ الْإِنْسَانِ وَأَصْلُهَا مِنَ الْعَارِ، وَذَلِكَ كَيْفَا لِمَا يَلْحَقُ فِي ظُهُورِهِ مِنْ عَارِ الْمَذْمَةِ، وَبَسْتَحْيٍ مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ، وَلِذَلِكَ سَمِيَ النِّسَاءُ عَوْرَةً، وَمِنْ ذَلِكَ الْعَوْرَاءُ لِلْكَلِمَةِ الْقَبِيحَةِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٠٩٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ) أَي: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا أَوْ طَلَبْتُ زَوَاجَهَا. (قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفْيِهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا. قُلْتُ: فِي دَلَالَتِهِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْكَفَيْنِ نَظْرًا، وَيَأْتِي عَنْهُ أَيْضًا تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ) أَي: بَعْضُهُمْ (شَيْئًا) أَي: مِمَّا يَنْفِرُ عَنْهُ الطَّبَعُ وَلَا يَسْتَحْسِنُهُ لِأَنَّهُ رَأَى فِي الرِّجَالِ فَقَاسَ النِّسَاءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ الْأَنْصَارُ أَوْ لِتَحْدِيثِ النَّاسِ بِهِ أَوْ أَنَّهُ عِلْمٌ بِالْوَحْيِ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَزَوَّجْتُ خَطَبْتُ لِغَيْدِ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَلِلْعُلَمَاءِ خِلَافٌ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَجَوَزَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مُطْلَقًا، أَذْنَتِ الْمَرْأَةُ أَمْ لَمْ تَأْذَنْ، لِحَدِيثِي جَابِرٍ وَالْمَغِيرَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي أَوَّلِ الْحِسَانِ، وَجَوَزَهُ مَالِكٌ بِإِذْنِهَا، وَرَوَى عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " قِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ شَيْئًا صِغَرُ أَوْ زُرْقَةٌ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا لِلنَّصِيحَةِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيْذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنَهُ النَّظَرُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً تَصِفُهَا لَهُ، وَبِمَا يَبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفْيِهَا فَحَسَبُ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ فِي حَقِّهِ، فَيُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَضِدِّهِ، وَبِالْكَفَيْنِ عَلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا بِاللَّيْنِ وَالْحُسُونَةِ " اه. وَظَاهِرُ جَوَازِ إِمْسَاسِهَا فَإِنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ اللَّيْنُ وَضِدُّهُ، وَهُوَ لَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٠٩٩ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعِبَهَا لِزَوْجِهَا

كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٩٩ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ) قِيلَ: " لَا نَافِيَةَ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ، وَقِيلَ: نَاهِيَةٌ، وَالْمُبَاشَرَةُ بِمَعْنَى الْمُخَالَطَةِ وَالْمَلَامَسَةِ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمَسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ أَيُّ: لَا تَمَسْ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى (فَتَنَعَتْهَا) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ أَيُّ: فَتَصِفُ نَعْمَةً بِدَنِيهَا وَلِينَةً جَسَدَهَا (لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا، وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةً، وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَعْنَى بِهِ فِي الْحَدِيثِ النَّظَرُ مَعَ الْمَسِّ، فَتَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِهَا مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَتَجَسُّ بِأَطْنَبِهَا بِالْمَسِّ، وَتَقِفُ عَلَى نَعُومَتِهَا وَسِمَنِهَا فَتَتَعَبَّ عَطْفٌ عَلَى تَبَاشُرٍ، فَالْنَفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَيْهِمَا، فَتَجُوزُ الْمُبَاشَرَةُ بِغَيْرِ التَّوَصُّيفِ. فِي شَرْحِ الْأَكْمَلِ: قَدْ اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ السَّلَامِ فِي الْحَيَّوَانِ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ أَنَّ وَصْفَ الشَّيْءِ يَجْعَلُهُ كَالْمُعَانِيَةِ، فَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مَقْدَارِهِ كَالْحُسُوسِ الْمُشَاهِدِ حَالَ الْبَيْعِ، وَمَا أُمْكِنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مَقْدَارِهِ جَازَ السَّلَامُ فِيهِ بِالْإِتِّفَاقِ، وَأَقُولُ: إِنَّ إِخْبَارَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَصْفَهُ الشَّيْءَ يَجْعَلُهُ كَالْمُعَانِيَةِ فِيمَا هُوَ مَنْظُورٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَعَدَمُ جَوَازِ السَّلَامِ فِي الْحَيَّوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الْجَهَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْحَيَّوَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوْصَافٍ بَاطِنِيَّةٍ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ لَا يَجُوزُ السَّلَامُ فِيهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ السِّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَه. وَلَعَلَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ يُوَافِقُهُ فِي مَعْنَاهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

٣١٠٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٠٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ) خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ (إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ) أَيُّ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ (إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيُّ لَا يَصِلُ (الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) أَيُّ لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدِينَ تَحْتَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: "أَيُّ: لَا تَصِلُ بَشَرَةُ أَحَدِهِمَا إِلَى بَشَرَةِ الْآخَرِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْمَضْجَعِ لِحَوْفِ ظُهُورِ فَاحِشَةٍ بَيْنَهُمَا. قَالَ الْمُطَهَّرُ: وَمَنْ فَعَلَ يَعْزُرُ وَلَا يَحُدُّ. وَفِيهِ بَيَانُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَكَذَلِكَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَفِي حَقِّ مُحَارِمِهَا وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَسَمَاعٍ إِقْرَارٍ أَوْ خِطْبَةٍ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَكَذَلِكَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ، سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى الْأَمْرَدِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ أَمِنْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَمْ لَا، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ فَإِنَّهُ يَشْتَبَى وَصُورَتُهُ فِي الْجَمَالِ كَصُورَةِ الْمَرْأَةِ بَلْ رَبَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ نَصٌّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَحُذَّاقُ أَصْحَابِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ أَحْسَنُ صُورَةٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ بَلْ هُمْ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى لِمَا يَتِمُّ فِي حَقِّهِمْ مِنْ طَرُقِ الشَّرِّ مَا لَا يَتِمُّ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ه. وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ إِذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَالَّذِي ذَكَرَهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِخْتِيَاطِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣١٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَلَا لَا يَبْتَئِنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيْبٍ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاحِيًا أَوْ ذَا حَرَمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٠١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ) أَيُّ فِي مَسْكَنِ ثَمَّةٍ ثَيِّبٍ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْبَيْتَةِ هُنَا التَّخَلِّي لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا وَتَخْصِيصُ الثَّيِّبِ لِأَنَّ الْبِكْرَ تَكُونُ أَغْضُ وَأَخَوْفُ عَلَى نَفْسِهَا وَلِأَنَّهَا مَصُونَةٌ فِي الْعَادَةِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْثَيِّبِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيُّ ذَلِكَ الرَّجُلِ (نَاكِحًا) أَيُّ زَوْجًا (أَوْ ذَا مُحَرَّمٍ) أَيُّ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ وَلَوْ بِالرِّضَاعِ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

٣١٠٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ: الْحَمُوُ الْمَوْتُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٠٢ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) أَيُّ عِنْدَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى طَرِيقِ التَّخْلِيَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّكْشِيفِ (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الْحَمُوَ) يَفْتَحُ الْحَاءَ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا وَآوُ وَهَمْزٌ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: "أَيُّ أَخْبَرَنِي عَنْ دُخُولِ الْحَمُوِّ عَلَيْهِنَّ وَهُوَ يَفْتَحُ الْحَاءَ وَكَسْرُهَا وَسُكُونِ الْمِيمِ وَاحِدُ الْإِخْوَةِ وَهُمْ أَقَارِبُ الزَّوْجِ غَيْرُ آبَائِهِ وَابْنَاتِهِ قَالَ الْقَاضِي: الْحَمُوُ قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأَخِيهِ وَفِيهِ لُغَاتٌ حَمًا كَعَصَا، وَحَمُوً عَلَى الْأَصْلِ، وَحَمُوُ بَضْمِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَآوِ، وَحَمٌ كَأَبٍ وَحَمٌ بِالْهَمْزِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَاجْتَمَعَ أَهْمَاءُ (قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ) أَيُّ دُخُولُهُ كَالْمَوْتِ مَهْلِكٌ يَعْنِي الْفِتْنَةُ مِنْهُ أَكْثَرُ لِمَسَاهَلَةِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا عَلَى حَدِّ الْأَسَدِ الْمَوْتُ وَالسُّلْطَانُ النَّارُ أَيُّ قُرْبَيْهِمَا كَالْمَوْتِ وَالنَّارُ أَيُّ فَالْخُذْرُ عَنْهُ كَمَا يُحْذَرُ عَنِ الْمَوْتِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ فَلَيْمَتْ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ خُلُوةُ الرَّجُلِ مَعَ الْحَمُوَّةِ يُؤَدِّي إِلَى زِنَاهَا عَلَى وَجْهِ الْإِحْصَانِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الرَّجْمِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَهَذِهِ الْوُجُوهُ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا فُسِّرَ الْحَمُوُ بِأَخِ الزَّوْجِ وَمَنْ أَشَبَّهُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ كَعَمِّهِ وَابْنِ أَخِيهِ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِأَبِي الزَّوْجِ حَمَلَهُ عَلَى الْمُبَالِغَةِ فَإِنَّ رُؤْيَاهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَكَيْفَ بغيرِهِ أَوْ أَوَّلِ الدُّخُولِ بِالْخُلُوةِ. وَقِيلَ: لَمَّا ذَكَرَ السَّائِلُ لَفْظًا مُجْمَلًا مُحْتَمِلًا لِلْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ سُؤْلُهُ بِتَعَمُّيَةِ رَدِّ الْمُغْضَبِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِ. قُلْتُ: أَوْ وَقَعَ الْحُكْمُ تَغْلِييًا أَوْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ مُسْتَنَى شَرْعًا مَعْلُومٌ عَنْهُمْ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْمُرَادُ بِالْحَمُوِّ هُنَا أَقَارِبُ الزَّوْجِ غَيْرُ آبَائِهِ لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنَ الْأَقَارِبِ كَثِيرٌ وَالْفِتْنَةُ مِنْهُمْ أَوْفَعُ لِمَكْنِهِمْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا وَالْخُلُوةُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ وَعَادَةُ النَّاسِ هُوَ الْمَوْتُ وَفِي الْعَائِقِ مَعْنَاهُ أَيُّ حَمَاهَا الْعَايَةُ فِي

الشَّرِّ الْمُسَاهَلَةِ فِيهِ وَتَخَلِّي الْأَخِ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ فَهَذَا وَالْفَسَادُ فَشِبَهُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ قُصَارَى كُلِّ بَلَاءٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءٌ عَلَيْهَا أَيُّ كَانَ الْمَوْتُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْحِمِّ الدَّاخِلِ عَلَيْهَا إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ، قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْعَامَّةِ الْحَمَا حَمَى، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ قُلْتُ أَيُّ فَرَقٍ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالِدُّعَاءِ؟ قُلْتُ: فِي الْإِخْبَارِ أَدَاةُ التَّشْبِيهِ وَوَجْهُهُ مُضْمَرٌ أَيُّ الْحَمُوُ كَالْمَوْتِ فِي الشَّرِّ وَالضَّرَرِ وَفِي الدُّعَاءِ ادِّعَاءٌ أَنَّ الْحَمُوَ نَوْعَانِ مُتَعَارِفٌ وَهُوَ الْقَرِيبُ وَغَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَهُوَ الْمَوْتُ فَطَلَبَ لَهَا غَيْرَ الْمُتَعَارِفِ لَمَّا اسْتَفْتَى الرَّجُلُ عَنِ الْمُتَعَارِفِ مُبَالِغَةً وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: رَدُّ الْمُغْضَبِ الْمُنْكَرِ عَلَيْهِ أَوْ مَعْنَاهُ خُلُوةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْحَمُوِّ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى زِنَاهَا عَلَى وَجْهِ الْإِحْصَانِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الرَّجْمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٠٣ - «عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلَمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٠٣ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا (قَالَ) أَيُّ جَابِرٌ (حَسِبْتُ) أَيُّ ظَنَنْتُ (أَنَّهُ) أَيُّ أَبَا طَيْبَةَ (كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ) يَفْتَحُ الرَّاءَ وَيُكْسِرُ (أَوْ غُلَامًا لَمْ

يَحْتَلِمُ) قَدْ صَرَحَ عَلَمَاؤُنَا بِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ أَيْضًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَحْجُمُ وَيَقْصِدُ وَيَخْتِنُ وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ لِلْأَجْنِيِّ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا لِلضَّرُورَةِ وَلِلْمَعَالَجَةِ. (رواه مُسْلِمٌ) .

٣١٠٤ - «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظَرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» .
رواه مُسْلِمٌ.

٣١٠٤ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ الْبَجَلِيِّ (قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ) بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ وَبِالْفَتْحِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ كَذَا فِي النَّهَايَةِ أَيِ الْبَغْتَةِ قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ جَاءَهُ الْأَمْرُ جُفَاءً بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ وَفَاجَأَهُ إِذَا جَاءَ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَقْدُمٍ سَبَبٍ وَقِيْدِهِ بَعْضُهُمْ بِصِيغَةِ الْمُرَّةِ (فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي) أَيِ لَا أَنْظُرَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِأَنَّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالْإِخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَإِنْ أَدَامَ النَّظَرَ أَثِمَ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: ٣٠] قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالُوا فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سِتْرُ وَجْهِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا لِمُغْرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ. (رواه مُسْلِمٌ) .

٣١٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحْدَكُمُ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ" . (رواه مُسْلِمٌ).

٣١٠٥ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ مِنَ الْإِقْبَالِ (فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ) مِنَ الْإِدْبَارِ (فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ) شَبَّهَهَا بِالشَّيْطَانِ فِي صِفَةِ الْوَسْوَسةِ وَالْإِضْلَالِ فَإِنَّ رُؤْيَهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ دَاعِيَةٌ لِلْفَسَادِ (إِذَا أَحْدَكُمُ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ (أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ) أَيِ إِذَا أَعْجَبَتْ أَحْدَكُمُ الْمَرْأَةُ وَالْفِعْلُ الْمَذْكُورُ تَفْسِيرُهُ وَالْمَعْنَى اسْتَحْسَنَهَا؟ لِأَنَّ غَايَةَ رُؤْيَةِ الْمُتَعَجِّبِ مِنْهُ تَعْظِيمُهُ وَاسْتِحْسَانُهُ (فَوَقَعَتْ) أَيِ مُحِبَّتَهَا أَوْ شَهْوَتَهَا (فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيِ لِيَقْصِدْ (إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا) أَيِ لِيَجَامِعَهَا (فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيِ الْجَمَاعَ (يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) بِمِثْنَةٍ تَحْتِيَّةٍ مِنَ الرَّدِّ قَالَ صَاحِبُ النَّهَايَةِ بِالْمَوْحَدَةِ أَيِ بَرْدٍ مِنَ الْبَرْدِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ يَرُدُّ بَيَاءَ الْمُضَارَعَةِ مِنَ الرَّدِّ وَرُويَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّبْرِيدِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ الرَّوَايَةُ الْأَوَّلَى. (رواه مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظٍ «إِذَا رَأَى أَحْدَكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى الْهَوَى وَالِدُّعَاءُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفُوسِ الرِّجَالِ مِنَ الْمِيلِ إِلَى النِّسَاءِ وَالتَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ فِيهِ شَبِيهَةٌ بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بَوَسْوَستِهِ وَتَزْيِينِهِ لَهُ وَيَسْتَنْبِطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ وَلَا تَلْبَسَ ثِيَابًا فَاحِشَةً، وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَلَا إِلَى ثِيَابِهَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ امْرَأَتَهُ إِلَى الْوَقَاعِ فِي النَّهَارِ وَإِنْ كَانَتْ مُشْغَلَةً بِمَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ رَبَّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ شَهْوَتُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِالتَّأَخِيرِ فِي بَدَنِهِ أَوْ قَلْبِهِ.

الفصل الثاني

٣١٠٦ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحْدَكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" . (رواه أَبُو دَاوُدَ).

(الفصل الثاني)

٣١٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا خَطَبَ أَحْدَكُمُ الْمَرْأَةَ) أَيِ أَرَادَ خِطْبَتَهَا وَهِيَ بِكَسْرِ التَّاءِ مُقَدِّمَاتُ

الْكَلَامِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ عَلَى الْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْدُ (فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا) أَيِ عَضُو (يَدْعُوهُ) أَيِ يَحْمَدُهُ وَيَبْعَثُهُ (إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ) فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَحْصِيلِ النِّكَاحِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَالتَّحْصِينُ الْمَطْلُوبُ بِالنِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالرَّغْبَةِ فِي الْمُنْكَوْحَةِ وَالنَّهْيُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْجَمَالَ فَقَطْ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ وَفِيهِ أَنَّ قَصْدَ الْجَمَالِ مُبَاحٌ وَالنَّهْيُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى لِأَنَّ الْأَوَّلَى أَنْ يَقْصِدَ بِالْمُبَاحِ نِيَّةً حَسَنَةً لِيَصِيرَ عِبَادَةً قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ مَرَّ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى النِّكَاحِ إِمَّا الْمَالُ أَوْ الْحَسَبُ أَوْ الْجَمَالُ أَوْ الدِّينُ فَمَنْ غَرَضُهُ الْجَمَالُ فَلْيَتَحَرَّ فِي النَّظَرِ إِلَى مَا قَصَدَهُ بِأَنْ يَنْظُرَهَا اكْتِفَاءً بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَنْتَعِلُ لَهُ وَهَذَا مَعْنَى الْإِسْتِطَاعَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الدَّاعِيَ عَلَى كَسْرِ الشَّهْوَةِ وَغَضِّ الْبَصَرِ عَنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْجَمَالُ مَطْلُوبًا إِذْ بِهِ يَتَحَصَّلُ التَّحْصِينُ وَالطَّبْعُ لَا يَكْتَفِي بِالذَّمِّ مِمَّا غَالِبًا كَيْفَ وَالْغَالِبُ أَنَّ حُسْنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ لَا يَفْتَرِقَانِ وَأَنَّ مَا رَوَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ لِجَمَالِهَا لَيْسَ زَجْرًا عَنْ رِعَايَةِ الْجَمَالِ بَلْ هُوَ زَجْرٌ عَنِ النِّكَاحِ لِأَجْلِ الْجَمَالِ الْمَحْضِ مَعَ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتَّبَرَّانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بَلْفَظٍ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِذَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِحُطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

٣١٠٧ - «وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ.

٣١٠٧ - («وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ») أَيِ النَّظَرُ إِلَيْهَا (أَحْرَى) أَيِ أَقْرَبُ وَأَوْلَى وَأَرْغَبُ (أَنْ يُؤَدِمَ) أَيِ بِأَنْ يُؤَلِّفَ (بَيْنَكُمْ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يُقَالُ أَدَمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ يَأْدِمُ أَدَمًا بِالسُّكُونِ أَيِ أَصْلَحَ وَأَلَّفَ وَكَذَا أَدَمَ فِي الْفَاتِحِ الْأَدَمُ وَالْإِيْدَامُ الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ مِنْ أَدَمَ الطَّعَامَ، وَهُوَ إِصْلَاحُهُ بِالْإِدَامِ وَجَعَلَهُ مُوَافِقًا لِلطَّاعِمِ، وَالتَّقْدِيرُ يُؤَدِمُ بِهِ فَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ، ثُمَّ حُذِفَ أَوْ نَزَلَ الْمُتَعَدِّي مِنْزِلَةَ اللَّازِمِ أَيِ يُوقِعُ الْأَدَمَ بَيْنَكُمْ يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمْ الْأَلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةً، وَقِيلَ بَيْنَكُمْ نَائِبُ الْفَاعِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) بِالرَّفْعِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ).

٣١٠٨ - «وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طَبِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تَعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٣١٠٨ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ) أَيِ بَيْتَهَا (وَهِيَ تَصْنَعُ طَبِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ) جُمْلَتَانِ حَالِيَتَانِ (فَأَخْلَيْنَهُ) أَيِ انْفَرَدَنَ عَنْهُ (قَضَى حَاجَتَهُ) أَيِ مِنَ الْجَمَاعِ (ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تَعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهَا) أَيِ فَلْيَجَامِعْ امْرَأَتَهُ لِيَكْسِرَ شَهْوَتَهُ وَيَذْهَبَ وَسْوَستُهُ (فَإِنَّ مَعَهَا) أَيِ مَعَ امْرَأَتِهِ (مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا) أَيِ فَرَجًا مِثْلَ فَرَجِهَا وَيَسُدُّ مَسَدَهَا قَالَ الطَّبِيُّ: يُرِيدُ أَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ النَّظَرُ هَذَا الْفِعْلُ وَلَكِنَّ التَّفَاوُتَ أَنَّ فِي تِلْكَ الْغَايَةِ سُخْطًا مِنَ اللَّهِ وَهَذِهِ بِخِلَافِهِ وَكَانَتْ تِلْكَ الْفِعْلَةُ بِمَحْضَرٍ مِنَ النِّسَاءِ إِرْشَادًا لَهُنَّ وَلَا زَوَاجِهِنَّ إِلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

٣١٠٩ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١٠٩ - (عَنْهُ) أَيِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ) أَيِ مِنْ خَدْرِهَا (اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) أَيِ زَيَّيْنَهَا فِي نَظَرِ الرِّجَالِ وَقِيلَ: أَيِ نَظَرِ إِلَيْهَا لِيُغْوِيَهَا وَيُغْوِيَهَا بِهَا وَالْأَصْلُ فِي الْإِسْتِشْرَافِ رَفْعُ الْبَصَرِ لِلنَّظَرِ إِلَى الشَّيْءِ وَبَسْطُ الْكَفِّ فَوْقَ الْحَاجِبِ وَالْعَوْرَةُ السَّوَاءُ وَكُلُّ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ إِذَا ظَهَرَ، وَقِيلَ أَنَّهَا ذَاتُ عَوْرَةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ غَيْرَهَا بِهَا فَيُوقِعُهَا أَوْ أَحَدَهُمَا

فِي الْفِتْنَةِ أَوْ يُرِيدُ بِالشَّيْطَانِ شَيْطَانَ الْإِنْسِ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ أَيْ إِذَا رَأَوْهَا بَارِزَةً اسْتَشْرَفُوهَا بِمَا بَنَى الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الشَّرِّ وَمَحْتَمَلٌ أَنَّهُ رَأَاهَا الشَّيْطَانُ فَصَارَتْ مِنْ اخْلِيئَاتٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣١١٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣١١٠ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) مِنَ الْإِتْبَاعِ أَيْ لَا تُعَقِّبْهَا بِأَيَّاهَا وَلَا تَجْعَلْ أُخْرَى بَعْدَ الْأُولَى (فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى) أَيْ النَّظْرَةَ الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ (وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ) أَيْ النَّظْرَةُ الْآخِرَةُ لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِكَ فَتَكُونُ عَلَيْكَ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأُولَى نَافِعَةٌ كَمَا أَنَّ الثَّانِيَةَ ضَارَّةٌ لِأَنَّ النَّازِرَ إِذَا أَمْسَكَ عِنَانَ نَظَرِهِ وَلَمْ يُتْبِعِ الثَّانِيَةَ أُجِرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) .

٣١١١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣١١١ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ») وَغَيْرُهُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى (أَمَتُهُ) أَيْ مَمْلُوكَتِهِ (فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا) فَضْلًا عَنْ مَسِّهَا لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) وَهُوَ تَفْسِيرُ الْعَوْرَةِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ السَّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ كِلْتَاهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأُمَّةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّرَّةَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَأَمَّا الرُّكْبَةُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهَا مِنْهَا وَأَمَّا عَوْرَةُ الْأُمَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ زَادَ أَبُو حَنِيفَةَ بَطْنَهَا وَظَهْرَهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣١١٢ - وَعَنْ جَرَّهْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣١١٢ - (وَعَنْ جَرَّهْدٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْهَاءِ ابْنُ خُوَيْلِدٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا عَلِمْتُ) بِهِمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيَّ التَّوْبِيخِيَّ إِشْعَارًا بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ فَإِنَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ («أَنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ») فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) .

٣١١٣ - «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ لَا تَبْرُزْ فَخْدَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ.

٣١١٣ - (وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ لَا تَبْرُزْ فَخْدَكَ») مِنَ الْإِبْرَازِ أَيْ لَا تُظْهِرْهُ وَلَا تَكْشِفْهُ (وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَكَذَا الْحَاكِمُ.

٣١١٤ - «وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخْدَاهُ مَكْشُوفَتَانِ. قَالَ: يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخْدَيْكَ فَإِنَّ الْفَخْدَيْنِ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

٣١١٤ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ) يَفْتَحُ الْجِيمَ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهِمَلَةِ (قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَعْمَرٍ) يَفْتَحُ الْمِيمِينَ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ أَسْلَمَ قَدِيمًا (وَنَحْنَاهُ مَكْشُوفَانِ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (قَالَ: يَا مَعْمَرُ غَطِّ) أَيِ اسْتُرْ (نَحْنُذِيكَ فَإِنَّ الْفَخْذَيْنِ عَوْرَةٌ رَوَاهُ) أَيِ الْبَغْوِيُّ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيِ بِإِسْنَادِهِ.

٣١١٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١١٥ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِي») أَيِ احْذَرُوا مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ (فَإِنَّ مَعَكُمْ) أَيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُمْ الْحَفَظَةُ الْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ (وَحِينَ يُفْضِي) أَيِ يَصِلُ (الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ) أَيِ مِنْهُمْ (أَكْرِمُوهُمْ) أَيِ بِالتَّعْطِي وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُ تَعْظِيمَهُمْ وَتَكْرِيمَهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْمُجَامَعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣١١٦ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِيمُونَةُ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " احْتَجَبَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَمَيَاوَانِ أَتَمَّا أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣١١٦ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِيمُونَةُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي كَانَتْ وَسَوْغُهُ الْفَصْلُ وَتُرْوَى مَنْصُوبَةً عَطْفًا عَلَى اسْمِ إِنْ وَجْهٌ عَطْفًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ الطَّبِيُّ: الْأَوَّجُهُ الْعَطْفُ عَلَى اسْمِ أَنْ لِيُشْعِرَ بَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمِيمُونَةَ دَاخِلَةً عَلَيْهَا ; لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْمُعْطُوفِ وَإِقْفَاعَ الْفَصْلِ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْأَوَّلَى وَتَبَعِيَّةِ الثَّانِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: ١٢٧] (أَوْقَعَ الْفَصْلَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ تَابِعٌ لَهُ فِي الرَّفْعِ وَلَوْ عَطْفٌ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ أَوْهُمْ الشَّرِكَةُ (إِذَا أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) وَهُوَ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ {أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: ٢] (فَدَخَلَ عَلَيْهِ) أَيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : احْتَجَبَا مِنْهُ) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (« فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمَيَاوَانِ ») ثَنِيَّةٌ عَمِيَاءُ تَأْنِيثُ أَعْمَى (أَتَمَّا أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ) قِيلَ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا وَبَعْضُ خَصِّهِ بِحَالِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِجُرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ وَالْأَصَحُّ إِنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ فِيمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْحَبْشَةِ عَامَ قُدُومِهِمْ سَنَةَ سَبْعٍ

وَلِعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ سِتُّ عَشْرَةَ سَنَةً وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ فَيَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ اه. وَبِدَلِيلِ أَنَّهُمْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُنَّ إِلَى الرِّجَالِ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يُؤْمَرْ بِحُضُورِ الْمَسْجِدِ وَالْمَصْلَى وَلَأنَّهُ أَمَرَتِ النِّسَاءَ بِالْحِجَابِ عَنِ الرِّجَالِ وَلَمْ يُؤْمَرْ الرِّجَالُ بِالْحِجَابِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَرَوَى أَبُو حَامِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَقَدْ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَيَعِشُو بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ عِنْدِي أَخُوفٌ مِنَ النِّسَاءِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ الْعَسْكَلَانِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ.

٣١١٧ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ». . رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

٣١١٧ - (عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ) يَفْتَحُ الْمُوحَّدَةَ وَسُكُونُ الْهَاءِ بَعْدَهُ زَايٌ (عَنْ أَبِيهِ) أَيُّ حَكِيمٍ (عَنْ جَدِّهِ) أَيُّ جَدِّ بَهْزِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ لَهُ (أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ) أَيُّ مِنَ التَّكْشُفِ أَوْ مِنَ الْجَمَاعِ وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ (إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) أَيُّ مِنَ الْإِمَاءِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ وَالنَّكَاحَ يُبَيِّحَانِ النَّظَرَ إِلَى السَّوَاتَيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ - ٦] (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ) أَيُّ فَأَخْبِرْنِي (إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا) كَيْفَ الْحُكْمُ (قَالَ فَاللَّهُ) أَوْ مَلَائِكَتُهُ (أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ السَّتْرِ فِي الْخُلُوةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا سَبَقَ (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه) وفي الجامع الصغير رواه أحمد والأربعة والبيهقي والحاكم ولفظ «أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قِيلَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيْنَهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيْنَهَا قِيلَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» .

٣١١٨ - وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». . رواه الترمذي.

٣١١٨ - (وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: لَا يَخْلُونَ أَيُّ الْبَتَّةِ الْبَتَّةُ (رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) أَيُّ أَجْنَبِيَّةٍ (إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) بَرَفَعِ الْأَوَّلَ وَنَصَبِ الثَّانِي وَيجوز العكس والاستثناء مفرغ والمعنى يَكُونُ الشَّيْطَانُ مَعَهُمَا يَهِيْجُ شَهْوَةً كُلِّ مِنْهُمَا حَتَّى يُلْقِيَهُمَا فِي الزَّنا قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَخْلُونَ جَوَابُ الْقَسَمِ وَيَشْهَدُ لَهُ الْإِسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَكُونَ نَهْيًا إِذِ التَّقْدِيرُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ كَائِنِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَفِيهِ تَحْذِيرٌ عَظِيمٌ فِي الْبَابِ. (رواه الترمذي) .

٣١١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيَّاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَنِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ». . رواه الترمذي.

٣١١٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلْجُوا) مِنَ الْوُلُوجِ أَيُّ لَا تَدْخُلُوا (عَلَى الْمُغِيَّاتِ) أَيُّ الْأَجْنَبِيَّاتِ الَّتِي غَابَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ) أَيُّ أَيُّهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ (مَجْرَى الدَّمِ) يَفْتَحُ الْمِيمُ أَيُّ مِثْلَ جَرَيَانِهِ فِي بَدَنِكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ (قُلْنَا وَمَنْكَ) أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (قَالَ وَمَنِي) أَيُّ وَمَنِي أَيْضًا (وَلَكِنَّ اللَّهَ) بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفِّفُ (أَعَانَنِي عَلَيْهِ) أَيُّ بِالْعِصْمَةِ (فَأَسْلَمَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ رَوَاتَانِ صَحِيحَتَانِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الْوَسْوسَةِ (رواه الترمذي)

٣١٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تَلَقَّى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ». . رواه أبو داود.

٣١٢٠ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدَ) أَيُّ مُصَاحِبًا بِهِ (قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ) أَيُّ قَصِيرٍ (إِذَا

قَعَت) أَي سَتَرَتْ (بِه رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَهَا رَأْي) أَي أَبْصَرَ أَوْ عَلِمَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلَقَّى) أَي مَا تَلَقَّاهُ فَاطِمَةُ مِنَ التَّحِيرِ وَالْحَجَلِ وَتَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ فِي التَّسْتُرِ مِنْ جَرِّ الثَّوبِ مِنْ رِجْلَيْهَا إِلَى رَأْسِهَا وَمِنْ رَأْسِهَا إِلَى رِجْلَيْهَا حَيَاءً أَوْ تَزَاهًا (قَالَ إِنَّهُ) الضَّمِيرُ لِلشَّانِ (لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ) بِأَنْ لَا تَسْتُرِي وَجْهَكَ (إِنَّمَا هُوَ) أَي مَنْ اسْتَحْيَيْتَ مِنْهُ (أَبُوكَ وَغَلَامُكَ) أَي الْآتِي أَحَدُهُمَا أَبُوكَ وَالْآخَرُ غَلَامُكَ وَمَمْلُوكُكَ، قِيلَ: هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ مِنْ نِسَاءِ حِمَارِهِ وَبِأَنَّ عَبْدَ الْمَرْءِ مُحَرَّمًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، قُلْتُ: كَوْنُهُ دَلِيلًا غَيْرَ صَحِيحٍ فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَلَعَلَّهُ يَحْمِلُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ غَيْرَ مُحْتَلَمٍ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَطْنَةِ الشُّهْوَةِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِيخَانَ: وَالْعَبْدُ فِي النَّظَرِ إِلَى مَوْلَاتِهِ الْحُرَّةِ الَّتِي لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ الْحُرِّ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَلَا يَنْظُرُ الْأَجْنَبِيُّ الْحُرُّ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ سِوَاءً كَانَ الْعَبْدُ خَصِيًّا أَوْ فَحْلًا إِذَا بَلَغَ مِبلغَ الرِّجَالِ وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ الَّذِي جَفَّ مَاؤُهُ فَبَعْضُ مَشَائِخِنَا جَوَزُوا اخْتِلَاطَهُ بِالنِّسَاءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْخُصُ وَيَمْنَعُ وَالْعَبْدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا إجماعًا وَفِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ: يُبَاحُ لِلْعَبْدِ مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يُبَاحُ لِلْحَرَمِ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ اهـ. وَلَعَلَّ مَا خَذَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (رواه أبو داود) - رحمه الله -.

(الفصل الثالث)

٣١٢١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحْنَتٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدَا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غِيلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْرِبُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ». متفق عليه.

(الفصل الثالث)

٣١٢١ - (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحْنَتٌ») بِكُسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرِ أَفْصَحُ وَالْفَتْحُ أَشْهُرُ كَذَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فِي أَخْلَاقِهِ وَكَلَامِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَاتِهِ فَتَارَةً يَكُونُ هَذَا خَلْقَهُ وَلَا ذَمُّ لَهُ وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ؛ وَلِذَا لَمْ يُنَكَّرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا دُخُولَهُ عَلَى النِّسَاءِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِتَكْلُفٍ وَهُوَ مَلْعُونٌ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ". وَأَمَّا دُخُولُ الْمُحْنَتِ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا نَهْيَ عَنْتَهُنَّ أَعْتَقَدَنَّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ فَلَهَا سَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْهُ الْكَلَامَ الْآتِي عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أُولَى الْإِرْبَةِ فَنَعَى، أَوْ لِأَنَّهُ يَتَرَبَّصُّ بِالْفَسَادِ عَلَى دُخُولِهِ عَلَى النِّسَاءِ لَوْصَفِهِ إِيَّاهُنَّ لِلْأَجَانِبِ (فَقَالَ) أَيِ الْمُحْنَتِ (لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ) بَدَلٌ أَوْ عَطْفٌ بَيَانٍ لِعَبْدِ اللَّهِ (يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدَا) أَيِ فِي زَمَنِ الْإِسْتِقْبَالِ (الطَّائِفِ) أَيِ حِصْنِهِ (فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غِيلَانَ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ) أَيِ بِأَرْبَعِ عُنْكَ فِي الْبَطْنِ مِنْ قُدَامِهَا لِأَجْلِ السِّمَنِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ رُؤْيَتْ مَوَاضِعُهَا شَاخِصَةً مِنْ كَثَرَةِ الْغُضُونِ وَأَرَادَ بِالثَّمَانِ فِي قَوْلِهِ (وَتُدْرِبُ بِثَمَانٍ) أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُنْكَ مِنْ وَرَائِهَا عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْجَنْبَيْنِ، وَقَالَ الْأَكْبَلُ: وَذَلِكَ أَنَّ الْعُنْكَ جُمْعُ عُنْكَةٍ وَهِيَ الطِّيُّ الَّذِي فِي الْبَطْنِ مِنَ السِّمَنِ فِيهِ تُقْبَلُ بَيْنَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ثِنْتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَرَفَانِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ صَارَتْ الْأَطْرَافُ ثَمَانِيَةً وَإِنَّمَا قَالَ بِأَرْبَعٍ وَثَمَانٍ دُونَ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَإِنْ كَانَ الطَّرْفُ يُذَكَّرُ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: هَذَا الثَّوبُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ يُرِيدُونَ الْأَشْبَارَ، وَكَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَالٍ". ثُمَّ قِيلَ، اسْمُ هَذَا الْمُحْنَتِ هَيْتُ بِكُسْرِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْمُثَنَةِ التَّحِيَّةِ وَبِمِثْلَةِ فَوْقِيَّةٍ وَقِيلَ: هَبْنِ بِالنُّونِ وَالْمُوَحَّدَةِ (قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ) نَهْيٌ مُؤَكَّدٌ بِالثَّقِيلَةِ (هَؤُلَاءِ) أَيِ الْمُحْنَتُونَ (عَلَيْكُمْ) قَالَ

الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَنَعِ الْمُخَنَّثِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَوْلُهُ هَؤُلَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى جِنْسِ الْحَاضِرِ الْوَاحِدِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَقِيلَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ صِنْفٍ هَؤُلَاءِ وَالْخُطَابُ بِالْجَمْعِ الْمَذْكُورِ تَعْظِيمًا لِأُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٣١٢٢ - «وَعَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلْتُ حَجْرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَخْذَهُ فَرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٢٢ - (وَعَنِ الْمُسَوِّرِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهِمَلَةِ (ابْنُ مَخْرَمَةَ) بَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، الْقُرَشِيُّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَدَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ وَقَدِمَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانَ وَقَبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَمِعَ مِنْهُ وَحَفِظَ عَنْهُ وَكَانَ فَقِيرًا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالِدِينَ، لَمْ يَزَلْ بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ وَانْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ مُعَاوِيَةُ وَكَرِهَ بَيْعَةَ يَزِيدَ فَتَمَّ مَقِيمًا بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ بَعَثَ يَزِيدُ عَسْكَرَهُ وَحَاصَرَ مَكَّةَ وَبِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَصَابَ الْمُسَوِّرَ حَجْرٌ مِنْ حِجَارَةِ الْمَنْجَنِيْقِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْحَجْرِ فَقَتَلَهُ، وَذَلِكَ فِي مُسْتَهْلِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ. (قَالَ: حَمَلْتُ حَجْرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي) أَيْ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتِي (فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَخْذَهُ) أَيْ أَخَذَ الثَّوْبَ وَرَدَّهُ إِلَى مَكَانِهِ (فَرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ عُرْيَانًا (فَقَالَ لِي: خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ) (أَيْ سَاتِرًا عَلَيْكَ) (وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً) (جَمْعُ عَارٍ كَقَضَاةٍ جَمْعُ قَاضٍ، عَمَّ الْخُطَابُ ثَانِيًا إِذَا نَأَى بِأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ وَقَيْدُ الْمَشْيِ وَاقِعِيٌّ أَوْ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَقْبَحُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

٣١٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

٣١٢٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ) أَيْ حَيَاءً مِنْهَا (أَوْ مَا رَأَيْتُ) أَيْ حَيَاءً مِنْهُ وَكَذَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ وَلَفْظُهُ: " مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرَجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَشْكُوكُ فِيهِ نَظَرْتُ أَوْ رَأَيْتُ لَا قَطُّ بَلِ الظَّاهِرُ ذِكْرُهَا فِي الرَّوَايَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ (مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنِّي) تَعْنِي الْفَرْجَ.

٣١٢٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣١٢٤ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ) جَمْعُ حَسَنٍ أَوْ جَمْعُ مُحْسَنٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الْحُسْنِ (أَوَّلَ مَرَّةٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ (ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ) أَيْ يَغْمِضُهُ أَوْ يُصْرِفُهُ عَنْهُ (إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ) أَيْ جَدَّدَ (عِبَادَةً) أَيْ: تَوْفِيقَ طَاعَةٍ (يَجِدُ حَلَاوتَهَا) أَيْ فِي قَلْبِهِ لِمُوَافَقَةِ أَمْرِ رَبِّهِ حَيْثُ تَحَلَّى مَرَارَةً مُخَالَفَةَ نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ، قَالَ الطَّبِيبُ: لَوْحٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بِهَذَا إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: ٣٠] فَإِنَّ الزَّكَاةَ إِمَّا التَّنْمِيَةَ أَوْ الطَّهَارَةَ وَالطَّهَارَةَ مُنْتَمِيَةٌ إِلَى النُّمُوِّ أَيْضًا وَلَا نُمُوَّ فِي الْإِنْسَانِ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَا خُلقَ لِأَجَلِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَكَأَلْهَا أَنْ يَجِدَ الْعَابِدُ حَلَاوتَهَا وَيَزُولَ عَنْهُ تَعَبُ الطَّاعَةِ وَتَكَالِيفُهَا الشَّاقَّةَ عَمِيمَةً وَهَذَا الْمَقَامُ هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ بِقَوْلِهِ: وَفَرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، وَأَرْحَانَا يَا بِلَالُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَكَذَا الطَّبْرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ أَوَّلَ رَمَقَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوتَهَا فِي قَلْبِهِ»

٣١٢٥ - وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٣١٢٥ - (وَعَنِ الْحَسَنِ) أَيُّ الْبَصَرِيِّ (مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِي) أَيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ) أَيُّ بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ (وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ) أَيُّ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَاضْطِرَارٍ، وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِيَعْمَ جَمِيعَ مَا لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ تَفْخِيمًا لَشَأْنِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

١٥٠٢ [باب الولي في النكاح واستئذان المرأة]

[بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣١٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ، وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ)

عَطْفٌ عَلَى الْوَلِيِّ، فِي النَّهَايَةِ: وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُتَوَلِّي أَمْرِهَا، قَالَ ابْنُ الْأَثَمِ: الْوَلِيُّ هُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْوَارِثُ نَحْرَجَ الصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ وَالْعَبْدَ وَالْكَافِرَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَالْوَلَايَةُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ وَلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَوَلَايَةُ إِجْبَارٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمَعْتُوهَةُ وَالْمَرْقُوقَةُ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣١٢٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ نَفْيًا لِلْمُبَالِغَةِ أَوْ نَهْيًا (الْأَيِّمُ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الثَّيْبُ الْبَالِغَةُ لِقَوْلِهِ: (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيُّ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ صَرِيحًا إِذِ الْإِسْتِمَارُ طَلَبُ الْأَمْرِ، وَالْأَمْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنُّطْقِ، قِيلَ هَذَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ نُطْقِ الْبِكْرِ الزَّائِلِ بِكَارْتِهَا بَزْنًا أَوْ وَثْبَةً وَنَحْوَهُمَا ; لِأَنَّهَا ثَيِّبٌ وَالْمُرَادُ بِالْأَيِّمِ الثَّيْبُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ; فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبِكْرِ عِنْدَهُ فِي أَنَّ سُكُوتَهَا إِذْنٌ. أُجِيبَ بِأَنَّهُ عَامٌّ خَصَّ مِنْهُ الْمَجْنُونَةُ وَالصَّغِيرَةُ وَالْأَمَةُ فَتَخَصُّ مِنْهُ أَيْضًا هَذِهِ، وَقِيلَ: هَذَا بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ تَجْوِيزِهِ إِجْبَارَ الْوَلِيِّ الثَّيْبِ الصَّغِيرَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَمَعْنَى الْإِجْبَارِ أَنَّ يَبَاشَرَ الْعَقْدَ فَيُنْفَذَ عَلَيْهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ وَمَدَارُ إِجْبَارِ الْوَلِيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الصَّغِيرِ بَكْرًا وَثَيِّبًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى الْبَكَارَةِ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ (وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ) أَيُّ الْبَالِغَةُ (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) أَيُّ: يُطْلَبُ مِنْهَا الْإِذْنُ لِقَوْلِهِ: وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا، وَقِيلَ: الْإِسْتِئْذَانُ الْإِعْلَامُ وَهَذَا لِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عَدَمِ تَجْوِيزِهِ إِجْبَارَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا) أَيُّ: الْبِكْرُ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْحَيَاءِ (قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) أَيُّ: إِذْنُهَا سُكُوتُهَا اخْتِلَافٌ فِي أَنَّ السُّكُوتَ مِنَ الْبِكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ فِي حَقِّ الْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَإِلَى الْأَوَّلِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ الْقَاضِي: " وَظَاهَرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَزُوجَ مَوْلِيَّتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَمُرَاجَعَةٍ وَوُقُوفٍ وَإِطْلَاعٍ عَلَى أَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِتَصْرِيحٍ إِذْنٍ مِنَ الثَّيْبِ وَبِسُكُوتٍ مِنَ الْبِكْرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهَا أَنْ لَا تَظْهَرَ إِرَادَةَ النِّكَاحِ حَيَاءً، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَفْصِيلٌ

وَإِخْتِلَافٌ فَذَهَبُوا جَمِيعًا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِجُ الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ دُونَ إِذْنِهَا وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِجُ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ وَخَصُّوا هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ بِمَا صَحَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَ عَائِشَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ تَكُنْ بَعْدَ الْبُلُغَةِ وَاسْتَفْتَوْا فِي غَيْرِهِمَا.

٣١٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٢٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْأَيِّمُ) أَيُّ: مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكَرًّا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ وَمَعَ هَذَا لَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ: "قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَزُفَرٌ: الْأَيِّمُ هُنَا كُلُّ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا بِكَرًّا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ بَلَغَتْ فِيهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَعَقْدُهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالنِّكَاحِ صَحِيحٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالزَّهْرِيُّ قَالُوا: وَلَيْسَ الْوَلِيُّ مِنْ أَرْكَانِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ مِنْ تَمَامِهِ، وَقَوْلُهُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ وَلِيِّهَا وَعَقْدُ مَا عَلَى نَفْسِهَا بِالنِّكَاحِ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالزَّهْرِيُّ قَالُوا: حَتَّى لَا تَزُوجَ إِلَّا أَنْ تَأْذِنَ بِالنُّطْقِ بِخِلَافِ الْبِكْرِ وَلَكِنْ لَمَّا صَحَّ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ تَعَيَّنَ الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَعْنَى (أَحَقُّ) وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ حَقًّا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقُّهَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ ; فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كُفُوًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَرْ ; وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَزُوجَ كُفُوًا وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أُجْبِرَ وَلَوْ أَصَرَ زَوْجُهَا الْقَاضِي (وَالْبِكْرُ) أَيُّ: الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ (تُسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا) بِضَمِّ الصَّادِ أَيُّ سَكُوتًا يَعْنِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْهَا بَلْ يَكْتَفَى بِسَكُوتِهَا لِكَثْرَةِ حَيَاتِهَا، لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ السُّكُوتِ رِضًا فِي الْإِسْتِمَارِ تَسْمِيَةَ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهِ يَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لَهَا، كَأَزْوَاجِكُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ ضَمِنَ الْعَامَ لَا كُلَّ عَامٍ نَحْوُ: مِنْ جِيرَانِي أَوْ بَنِي عَمِّي وَهُمْ مُحْصَرُونَ مَعْرُوفُونَ لَهَا لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يُعَارِضُ كَوْنَ سَكُوتِهَا رِضًا مُعَارِضٌ، بِخِلَافِهِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ مِنْ رَجُلٍ لِأَنَّهُ لِعَدَمِ تَسْمِيَتِهِ يَضَعُفُ الظَّنُّ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ النَّبِيُّ: «أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ») أَيُّ: تَسْتَأْذِنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ («وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا») وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: («الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا») أَيُّ: وَنَحْوُهُ مِنْ سَائِرِ أَوْلِيَائِهَا وَهُوَ يَفْهَمُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى (فِي نَفْسِهَا) أَيُّ: فِي أَمْرِ نِكَاحِهَا («وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا») قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَمَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا» . بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ، فَافَادَ أَنَّ الْبِكْرَ لَيْسَتْ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ، فَاسْتَفَادَ ذَلِكَ بِالْمَفْهُومِ وَهُوَ لَيْسَ حُجَّةً عِنْدَنَا وَلَوْ سَلِمَ فَلَا يُعَارِضُ الْمَفْهُومَ الصَّرِيحَ الَّذِي سَيَأْتِي مِنْ رَدِّهِ وَلَوْ سَلِمَ فَنَفْسُ نَظْمِ بَاقِي الْحَدِيثِ يُخَالِفُ الْمَفْهُومَ وَهُوَ قَوْلُهُ (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا) إِذْ إِذْ وَجُوبُ الْإِسْتِمَارِ عَلَى مَا يَفِيدُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ مُنَافٍ لِلْإِجْبَارِ كَأَنَّهُ طَلَبُ الْأَمْرِ أَوْ الْإِذْنِ وَفَائِدَتُهُ الظَّاهِرَةُ لَيْسَتْ إِلَّا لَيْسْتَ عَلِيمٌ رِضَاهَا أَوْ عَدَمُهُ فَيَعْمَلُ عَلَى وَفْقِهِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ طَلَبِ الْإِسْتِئْذَانِ فَيَجِبُ الْبَقَاءُ مَعَهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ لَوْ عَارَضَهُ، وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ مِنَ اللَّفْظِ إِثْبَاتُ الْأَحْقِيَّةِ لِلثَّيِّبِ بِنَفْسِهَا مُطْلَقًا ثُمَّ إِثْبَاتُ مِثْلِهِ لِلْبِكْرِ حَيْثُ أُثْبِتَ لَهَا حَقٌّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَحْقِيَّةِ كُلِّ مَنْ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ بِلَفْظٍ يَخْصُّهَا، كَأَنَّهُ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا أَيْضًا غَيْرَ أَنَّهُ أَفَادَ أَحْقِيَّةَ الْبِكْرِ بِإِخْرَاجِهِ فِي ضَمْنِ إِثْبَاتِ حَقِّ الْإِسْتِمَارِ لَهَا وَسَبَبُهُ أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُخْطَبُ إِلَى نَفْسِهَا عَادَةً بَلْ إِلَى وَلِيِّهَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ فَلَمَّا كَانَ الْحَالُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَخُطِبَتْ تَقَعُ لِلْوَلِيِّ صَرَحَ بِإِجْبَابِ اسْتِمَارِهِ إِيَّاهَا فَلَا يَفْتَاتُنَّ عَلِيًّا بِتَزْوِيجِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ رِضَاهَا بِالْخَاطِبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالتَّيْمَةُ تَسْتَأْذِنُ وَصِمَاتُهَا إِقْرَارُهَا» .

٣١٢٨ - «وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَدَ نِكَاحَهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهَ "نِكَاحَ أَبِيهَا".

٣١٢٨ - (وَعَنْ خَنْسَاءَ) بَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى وَزْنِ حَمْرَاءَ (بِنْتِ خِذَامٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَخِفَّةِ الدَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ كَذَا فِي النَّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِمَا فِي الْأَسْمَاءِ لِلْمُؤَلِّفِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْذَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ مِيرُكُ: "صَحِيحٌ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَفِي شَرْحِ الْكِرْمَانِيِّ لِلْبُخَارِيِّ بِالْذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَخَالَفَهُمَا الْعَسْقَلَانِيُّ فَصَحَّحَهُ بِالْذَّالِ الْمُهْمَلَةِ" (إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ) أَيُّ: وَلَمْ يَسْتَأْذِنَهَا وَهِيَ بِالْغَةِ (فَكَرِهَتْ ذَلِكَ) أَيُّ: لِلْعَقْدِ أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلَ (فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَدَ نِكَاحَهَا) أَيُّ: تَزَوَّجَ الْأَبُ أَوْ تَزَوَّجَ الزَّوْجَ

قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "قَوْلُهُ نِكَاحَهُ كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَالتَّحْمِيدِيِّ وَالدَّارِمِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ وَمُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمَصَابِيحِ نِكَاحَهَا أَيُّ عَقْدَهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهَ نِكَاحَ أَبِيهَا) قَالَ الطَّبِيُّ: "لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزَوُّجُ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ إِجْمَاعًا وَلَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ"، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "لَهُ ذَلِكَ وَلَهَا الْخِيَارُ".

٣١٢٩ - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلَعِبَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٢٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) قَالَ النَّوَوِيُّ: كَذَا فِي رِوَايَةٍ وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ قَالَ: وَاجْتَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وَكَسَرُفِي رِوَايَةٍ اقْتَصَرَتْ عَلَى السِّتِّ وَفِي أُخْرَى عُدَّتِ السَّنَةُ الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا (وَزُفَّتْ إِلَيْهِ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الزَّفَافِ أَيُّ أُرْسِلَتْ إِلَى بَيْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَا مَعَهَا) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ لَعِبَةٍ وَهِيَ مَا يَلْعَبُ بِهِ، قَالَ التَّوْرِشْتِيُّ: "اللَّعِبُ جَمْعُ لَعِبَةٍ كَرَكِبَ أَرَادَتْ مَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِهِ وَكُلُّ مَلْعُوبٍ فَهُوَ لَعِبَةٌ وَإِذَا فَتَحَ اللَّامُ فَهُوَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ اللَّعِبِ وَإِذَا كُسِرَتْ فَفِي الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا اللَّاعِبُ"، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: "الْمُرَادُ هَذِهِ اللَّعِبَةُ الْمُسَامَةُ بِالْبَنَاتِ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا الْجَوَارِي الصِّغَارُ مَعْنَاهُ التَّنْيِيهِ عَلَى صِغَرِ سِنِهَا"، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: "وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ اللَّعِبِ وَإِبَاحَةُ لَعِبِ الْجَوَارِي بِهِمْ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْكَرْهُ قَالُوا: وَسَبَبُهُ تَدْرِيبُهُمْ لِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَإِصْلَاحِ شَأْنِهِمْ وَبَيِّنَهُمْ" اهـ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّورِ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَضِيَّةَ عَائِشَةَ -

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - هَذِهِ فِي أَوَّلِ الْهَجْرَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصُّورَةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ} [الطَّلَاق: ٤] فَأَثْبَتَ الْعِدَّةَ لِلصَّغِيرَةِ وَهِيَ فَرْعُ تَصَوُّرِ نِكَاحِهَا شَرْعًا فَبَطَلَ بِهِ مَنَعَ ابْنِ شُبْرَمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ مِنْهُ، وَتَزَوَّجُ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ، وَتَزَوُّجُ قُدَامَةَ بْنِ مَطْعُونٍ بِنْتَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ وُلِدَتْ مَعَ عِلْمِ الصَّحَابَةِ نَصٌّ فِي فَهْمِ الصَّحَابَةِ عَدَمَ الْخُصُوصِيَّةِ فِي نِكَاحِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -"، قَالَ النَّوَوِيُّ: "أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَبِ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فَسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَاجَزِيِّينَ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجُوهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالتَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: يَجُوزُ

لجميع الأولياء ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال: لا خيار لها (ومات أي النبي صلى الله عليه وسلم عنها) أي: تجاوزا (وهي بنت ثمانين) بالياء المفتوحة (عشرة) بإسكان الشين ويكسر وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين (رواه مسلم).

الفصل الثاني

٣١٣٠ - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي» "رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي".

(الفصل الثاني)

٣١٣٠ - (عن أبي موسى) أي: الأشعري (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي») قال ابن مالك: "عمل به الشافعي وأحمد وقالوا: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا، سواء كانت أصلية أو وكيلة. قلت: المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة، وقال السيوطي - رحمه الله - في شرح الترمذي: حملة الجمهور على نفي الصحة وأبو حنيفة - رحمه الله - على نفي الكمال. وقال زين العرب قال مالك: إن كانت المرأة دنيئة جاز أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها وإن كانت شريفة لا بد من وليها وقال ابن الهمام: حاصل ما في الولي من علمائنا سبع روايات روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله - أحدهما تجوز مباشرة العاقلة البالغة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب، ورواية الحسن عنه إن عقدت مع كفؤ

جاز ومع غيره لا يصح واختبرت الفتوى لما ذكر من أن كمر من واقع لا يرفع، وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك، أنفة للتردد على أبواب الحكم واستئقلا لنفي الخصومات فيتقرر الضرر فكان منه دفعا له وينبغي تقييد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة إذا كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم وأما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفر (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي) وفي الجامع الصغير عن أبي موسى وابن ماجه عن ابن عباس، قال ابن الهمام: "الحديث المذكور ونحوه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام («الأيمن أحق بنفسها من وليها») (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، والأيمن من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث وما رويوا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف حديث " «لا نكاح إلا بولي» " فإنه ضعيف مضطرب في إسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد أنكره الزهري قال الطحاوي: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك ابن أبي عمران، حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك، وعلى الثاني وهو أعمال طريقة الجمع فبان يحمل عمومته على الخصوص وذلك شائع وهذا يخص حديث أبي موسى بعد جواز كون النفي للكمال والسنة وهو يحمل قولها: فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه أي: لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضا لأن النكاح في الحديث

عَامٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَيَخْصُ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ الْكُفُوِّ، وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ حَقِيقَتُهُ عَلَى قَوْلٍ مَنْ لَمْ يَصِحَّ مَا بَاشَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍّ أَوْ حِكْمَةٍ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَصِحُّهُ وَيُثَبِّتُ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْخُصُومَةِ فِي فَسْخِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ شَائِعٌ فِي إِطْلَاقَاتِ النُّصُوصِ وَيَجِبُ ارْتِكَابُهُ لِدَافِعِ الْمَعَارِضَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَخَالَفُ مَذْهَبَهُمْ؛ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ إِذَا نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا كَانَ صَحِيحًا وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِهِمْ. ثَبَّتَ مَعَ الْمَقُولِ الْوَجْهَ الْمَعْنَوِيَّ وَهُوَ أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا وَهُوَ نَفْسُهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهَا كَالْمَالِ فَيُحِبُّ تَصَحُّيْحُهُ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الْأُولَى.

٣١٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣١٣١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ) أَيُّ: نَفْسَهَا كَمَا فِي نُسْخَةِ وَائِيٍّ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ أَيُّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا («بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ») فَهُوَ مُعَارِضُ الْحَدِيثِ " «الْأَيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» " نَحْصَ بِمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ الْكُفُوِّ كَمَا سَبَقَ شَرْحُهُ، وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: " حَمَلَهُ الْحَنْفِيَّةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتِبَةِ " (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " أَيُّ عَلَى صَدَدِ الْبُطْلَانِ وَمَصِيرُهُ إِلَى الْبُطْلَانِ إِنْ اعْتَرَضَ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍّ "، (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) كَرَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلتَّكْيِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ) أَيُّ: اسْتَمْتَعَ (مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا) أَيُّ: اخْتَلَفُوا وَتَنَازَعُوا أَيُّ الْأَوْلِيَاءِ اخْتِلَافًا لِلْعُضْلِ كَانُوا كَالْمَعْدُومِينَ (فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَ لَهَا فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلْسلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو بِلَفْظٍ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرُقَ بَيْنَهُمَا وَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ».

٣١٣٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُوقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١٣٢ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْبَغَايَا) أَيُّ: الزَّوَانِي جَمْعُ بَغِيٍّ وَهِيَ الزَّانِيَةُ مِنَ الْبَغَاءِ وَهُوَ الزَّانِ مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ (اللَّاتِي يُنْكَحْنَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيُّ يَزَوِّجْنَ (أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) قَالَ الطَّبِيُّ: " الْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ إِذَا الشَّاهِدُ فَبِدُونِهِ زِنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنَّمَا الْوَلِيُّ إِذَا بِهِ يَتَبَيَّنُ النِّكَاحُ فَالْتَّسِمَةُ بِالْبَغَاءِ تَشْدِيدٌ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ " اه. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الظَّاهِرُ إِذْ لَمْ يُعْهَدْ إِطْلَاقُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَلِيِّ شَرْعًا وَعُرْفًا، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْخُدُّ وَيُثَبِّتُ النَّسَبَ فَمَنْ فَعَلَهُ عَامِدًا عُرِّرَ وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَأَبِي ثَوْرٍ. (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُوقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

٣١٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣١٣٤ - وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى.

٣١٣٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَتِيمَةُ هِيَ صَغِيرَةٌ لَا أَبَ لَهَا وَالْمُرَادُ هُنَا الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ سَمَاءً بِاعْتِبَارِ مَا كَانَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٢] وَفَائِدَةُ التَّسْمِيَةِ مُرَاعَاةُ حَقِّهَا وَالشَّفَقَةُ عَلَيْهَا فِي تَحْرِيزِ الْكِفَايَةِ وَالصَّلَاحِ فَإِنَّ الْيَتِيمَ مِثْلُ الرَّاغَةِ وَالرَّحْمَةِ ثُمَّ هِيَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا مَعْنَى لِإِذْنِهَا وَلَا لِإِبَائِهَا فَكَانَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَرْطَ بُلُوغِهَا فَعَنَاهُ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَبْلُغَ فَتُسْتَأْمَرُ (تُسْتَأْمَرُ) أَي: تُسْتَأْذَنُ (فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَانَ) يَفْتَحُ الْجِيمَ أَي: فَلَا تَعْدِي عَلَيْهَا (وَلَا إِجْبَارَ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اخْتَلَفُوا فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ فِي فُسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِجَارَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْتِجَّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَى بَنَاتِ الْمُوصِي وَإِنْ فُوضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ " وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: " لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ الْوَصِيِّ مَعَ كَرَاهَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَجَازَ مَالِكٌ إِنْ فُوضَهُ الْأَبُ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى) .

٣١٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

٣١٣٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ) أَي: مَالِكِهِ (فَهُوَ عَاهِرٌ) أَي: زَانٍ قَالَ الْمُظْهَرُ: " لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَصِيرُ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَهَا بِالْإِجَارَةِ بَعْدَهُ "، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ أَجَازَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ " «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» .

الفصل الثالث

٣١٣٦ - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثالث)

٣١٣٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جَارِيَةً) أَي: بَنَاتًا (بَكَرًا) أَي: وَهِيَ بِالْغَةِ (أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ) فِيهِ أَنَّهُ لَا إِجْبَارَ لِلْوَلِيِّ عَلَى الْبَالِغَةِ وَلَوْ كَانَتْ بَكَرًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الطَّبْرِيُّ: " قِيدَها بِالْبَكَارَةِ دُونَ الصَّغِيرِ لِاعْتِبَارِ كَرَاهَتِهَا وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمَا اعْتَبِرَتْ كَرَاهَتُهَا فَإِنَّ قَوْلَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ حَالٌ وَبَيَانٌ لِهَيْئَةِ الْمَفْعُولِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ (فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَي: بَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا صَحِيحٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ خُنْسَاءٌ بِنْتُ خِدَامٍ الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُو هَالٍ وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْهُ فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ فَإِنَّ هَذِهِ بَكَرٌ وَتِلْكَ ثَيِّبٌ اه. عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ خُنْسَاءَ أَيْضًا كَانَتْ بَكَرًا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثًا وَفِيهِ: أَنَّهَا كَانَتْ بَكَرًا لَكِنْ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ تَرْتَجَّحُ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَالِدِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ مَا أَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ ثَيِّبٍ

وَبَكَرَ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ .

٣١٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

٣١٣٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا نَفْسَهَا، وَقِيلَ: نَهَى وَهُوَ نَهَى تَزْوِجَهُ عِنْدَنَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى يَدِ الْوَلِيِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَلَوْلَهُ الْقَاضِي (وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ) أَيُّ: أَحَدًا (نَفْسَهَا) أَيُّ: بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفُوٍ عِنْدَنَا وَبِلَا وَلِيٍّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجْتَ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

٣١٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يَزَوِّجْهُ فَاصْأَبْ إِثْمًا فَإِذَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ» .

٣١٣٨ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ) أَيُّ: ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (فَلْيُحْسِنْ) بِالْتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ (اسْمَهُ وَأَدَبَهُ) أَيُّ: مَعْرِفَةَ آدَبِهِ الشَّرْعِيِّ (وَإِذَا بَلَغَ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِالْفَاءِ (فَلْيُزَوِّجْهُ) وَفِي مَعْنَاهُ التَّسْرِي (إِنْ بَلَغَ) أَيُّ: وَهُوَ قَطِيرٌ (وَلَمْ يَزَوِّجْهُ) أَيُّ: الْأَبُ وَهُوَ قَادِرٌ (فَاصْأَبْ) أَيُّ: الْوَلَدُ (إِثْمًا) أَيُّ: مِنَ الزَّنَا وَمَقْدَمَاتِهِ (فَإِذَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ) أَيُّ: جَزَاءُ الْإِثْمِ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ لِلْبَالِغَةِ وَالتَّأْكِيدِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَيُّ جَزَاءُ الْإِثْمِ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ وَدَلَّ هُنَا الْحَصْرُ عَلَى أَنْ لَا إِثْمَ عَلَى الْوَلَدِ مُبَالِغَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ لِمَا يَتَفَادَى وَلَدُهُ مِنْ أَصَابِهِ الْإِثْمُ .

٣١٣٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فِي التَّوْرَةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتْ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَزَوِّجْهَا فَاصْأَبْ إِثْمًا فَإِذَا ذَلِكَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

٣١٣٩ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فِي التَّوْرَةِ مَكْتُوبٌ مَنْ بَلَغَتْ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَزَوِّجْهَا) أَيُّ: وَوَجَدَ لَهَا كُفُوًا (فَاصْأَبْ إِثْمًا) أَيُّ: مَا أَثِمَ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ (فَإِذَا ذَلِكَ) أَيُّ: إِصَابَتُهَا (عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى أَبِيهَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

١٥٠٣ [باب إعلان النكاح والخطبة والشرط]

[بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ]

[بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣١٤٠ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: «جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ حِينَ بَنِي عَلِيٍّ لَجَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَنِي فَجَعَلَتْ جَوِيرِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْذِفِّ وَيَتَذَبْنَ مَنْ قَتَلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ) أَيُّ: عَقْدُهُ (وَالْخِطْبَةِ) رَوَى بِضَمِّ الْخَاءِ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى النِّكَاحِ أَوْ عَلَى الْإِعْلَانِ وَبِكَسْرِ الْخَاءِ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا

عَلَى الْإِعْلَانِ (وَالشَّرْطِ) عَطْفٌ عَلَى الْإِعْلَانِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣١٤٠ - (عَنِ الرَّبِيعِ) اسْمُ الرَّاءِ وَفَتَحَ الْمُوحَّدَةَ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةَ (بِنْتُ مُعَوِّذٍ) بِكَسْرِ الْوَاوِ (ابْنِ عَفْرَاءٍ) اسْمُ الْأُمِّ (قَالَتْ) أَيُّ: الرَّبِيعِ (جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ) أَيُّ: فِي بَيْتِي (حِينَ بَنَى عَلَيَّ) بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ سَلِمْتُ وَزَفَّتُ إِلَى زَوْجِي (فَجَلَسَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَنِّي) خَطَابُ مَنْ يَرُوي الْحَدِيثَ عَنْهَا وَهُوَ خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحَجَابِ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ جَرِيرٍ: "وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَازُ الْخُلُوةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبُخَارِيِّ"، وَهَذَا غَرِيبٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَا دَلَالَهَ فِيهِ عَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا وَلَا عَلَى الْخُلُوةِ بِهَا بَلْ يُنَافِيهَا مَقَامُ الزَّفَافِ وَكَذَا قَوْلُهَا: (فَجَعَلْتُ) أَيُّ: شَرَعْتُ (جَوِيرِيَّاتٍ لَنَا) بِالتَّصْغِيرِ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِنَّ بَنَاتُ الْأَنْصَارِ لَا الْمَمْلُوكَاتِ (يَضْرِبَنَّ بِالْدُّفِّ) قِيلَ تِلْكَ الْبَنَاتُ لَمْ يَكُنَّ بِالْغَاثِ حَدَّ الشَّهْوَةِ وَكَانَ دُفُّهُنَّ غَيْرَ مَصْحُوبٍ بِالْجَلَالِ، قَالَ أَكْلُ الدِّينِ: "الدُّفُّ بِضَمِّ الدَّالِّ أَشْهُرُ وَأَفْصَحُ وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الدُّفِّ عِنْدَ النِّكَاحِ وَالزَّفَافِ لِلْإِعْلَانِ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمُ الْخِتَانُ وَالْعِيدَيْنِ وَالْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ وَمُجْتَمَعِ الْأَحْبَابِ لِلْسُرُورِ وَقَالَ: الْمُرَادُ بِهِ الدُّفُّ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ الْجَلَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا بِالِاتِّفَاقِ (وَيَنْدَبَنَّ) بِضَمِّ الدَّالِّ مِنَ النَّدْبِ وَهُوَ عَدُّ خِصَالِ الْمَيِّتِ وَمَحَاسِنِهِ أَيْ يَقْلُنَ مَرْثِيَّاتُ (مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي) وَشَجَاعَتُهُمْ فَإِنَّ مُعَاذًا وَأَخَاهُ قِتْلًا (يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ) أَيُّ: إِحْدَى الْجَوِيرِيَّاتِ (وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

(بِالتَّنْوِينِ وَقِيلَ بِإِشْبَاعِ الدَّالِّ أَيْ فِينَا نَبِيٌّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَيَقَعُ عَلَى وَفْقِهِ (فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ) أَيُّ: اتْرُكِي هَذِهِ الْحِكَايَةَ أَوْ الْقِصَّةَ أَوْ الْمَقَالَةَ (وَقُولِي بِالَّذِي تَقُولِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَقُولِي مَا كُنْتُ تَقُولِينَ) أَيُّ: مِنْ ذِكْرِ الْمَقْتُولِينَ وَنَحْوِهِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِنْشَادِ شِعْرِ لَيْسَ فِيهِ خُشٌّ وَكَذِبٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْقَائِلَةَ مَقُولُهَا: وَفِينَا نَبِيٌّ إِخْلَعُ. لِكِرَاهَةِ نِسْبَةِ عِلْمِ الْغَيْبِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ الرَّسُولُ مِنَ الْغَيْبِ مَا أَخْبَرَهُ أَوْ لِكِرَاهَةِ أَنْ يَذْكَرَ فِي أَثْنَاءِ ضَرْبِ الدُّفِّ وَأَثْنَاءِ مَرْثِيَةِ الْقَتْلَى لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِ عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣١٤١ - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: زَفَّتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣١٤١ - «وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ زَفَّتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟) مَا نَافِيَةٌ وَهَمْزَةُ الْإِنْكَارِ مُقَدَّرَةٌ أَيُّ: أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ ضَرْبُ دُفٍّ وَقِرَاءَةُ شِعْرِ لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ (فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ وَهَذَا رُخْصَةٌ عِنْدَ الْعُرْسِ كَذَا قِيلَ، وَالْأَظْهَرُ مَا قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ مَعْنَى التَّخْصِصِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَلَا أَرْسَلْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ» . الْحَدِيثُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣١٤٢ - «وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٤٢ - (وَعَنْهَا) أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي) أَيُّ: دَخَلَ مَعِيَ وَزَفَّ بِي (فِي شَوَّالٍ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: "يُقَالُ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ بَنَاءً أَيْ زَفَّهَا، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ بَنَى بِأَهْلِهِ وَهُوَ خَطَأٌ وَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الدَّخَلَ بِأَهْلِهِ

كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا قُبَّةً لَيْلَةَ دُخُولِهِ بِهَا فَقِيلَ لِكُلِّ دَاخِلٍ بِأَهْلِهِ بَانَ وَعَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخِ التَّوْرِبَشْتِيِّ وَالْقَاضِي بِأَهْلِهِ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا وَبَالِغًا فِي التَّخَطُّطَةِ حَتَّى تَجَاوَزَا إِلَى تَخَطُّطَةِ الرَّائِي قَالَ الطَّبِيُّ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ بَنَى عَلَيْهَا بِمَعْنَى زَفَّهَا فِي بَدْءِ الْأَمْرِ كَمَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الزَّفَافِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ بِنَاءٍ فَأَيُّ بَعْدٍ فِي أَنْ يَنْقَلَ مِنَ الْمَعْنَى الثَّانِي إِلَى ثَالِثٍ فَيَكُونُ بِمَعْنَى أَعْرَسَ بِي وَيُوضَّحُ هَذَا مَا قَالَ صَاحِبُ الْمَغْرِبِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُعْرَسَ كَانَ يَبْنِي عَلَى أَهْلِهِ لَيْلَةَ الزَّفَافِ خِبَاءً، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى كُنِيَ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ اه، وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّرَاحِ إِنَّمَا هُوَ صِحَّةٌ تَعْدِيَّةُ الْبِنَاءِ بِالْبَاءِ وَهُمْ لَا يَنْفُونَ تَعْدِيَّةَ مُرَادِفِهِ لَهَا، فَالْأَوَّلَى أَنْ يُقَالَ بِالتَّضْمِينِ نَعَمْ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ بَنَى بِأَمْرَاتِهِ بِالْبَاءِ كَأَعْرَسَ بِهَا لَوْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ الْمَوْلِدِينَ فَفِيهِ لَغْتَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْقَامُوسِ: بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَبِهَا: زَفَّهَا، وَفِي مُخْتَصَرِ النَّهْيَةِ لِلْسُّيُوطِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ هُوَ أَيْضًا (فَأَيُّ نِسَاءٍ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحْطَى) أَيُّ: أَقْرَبَ إِلَيْهِ وَأَسْعَدَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ نَصِيبًا (عِنْدَهُ مِنِّي) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: كَانَ أَحْطَى مِنِّي نَظَرًا إِلَى لَفْظِ أَيُّ وَمِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ: آيَةُ امْرَأَةٍ فَاعْتَبِرْ فِي الْإِضَافَةِ الْجَمْعُ وَذَكَرَهُ لِيُؤْذَنَ كَثْرَةَ نِسَائِهِ الْمُفْضَلَاتِ عَلَيْهِنَّ، وَهِيَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، قِيلَ: إِنَّمَا قَالَتْ هَذَا رَدًّا عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُونَ يَمَنًا فِي التَّزْوِجِ وَالْعُرْسِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا سَمِعَتْ بَعْضَ النَّاسِ يَنْظُرُونَ بِنَاءَ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَوَالٍ لِتَوَهُمِهِمْ اسْتِثْقَاقَ شَوَالٍ مِنْ أَشْأَلٍ بِمَعْنَى أَزَالَ فُحْكَتَ مَا حَكَتَ رَدًّا لِذَلِكَ وَإِزَاحَةً لِلْوَهُمِ، وَفِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ: كَرِهَ بَعْضُ الرُّوَافِضِ النِّكَاحَ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةٍ عَلَى مُسْلِمٍ: رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي شَوَالٍ لِطَاعُونٍ وَقَعَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ اه. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِجِ وَالْدُّخُولِ فِي شَوَالٍ وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَيْهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ قَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا رَدًّا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ وَمَا يَتِمُّ تَحْيِيلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣١٤٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٤٣ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَحَقُّ الشُّرُوطِ مُبْتَدَأُ (أَنْ تُوفُوا بِهِ) بِالْتَّخْفِيفِ وَيَجُوزُ التَّشْدِيدُ بَدَلُ مِنَ الشُّرُوطِ وَالْخَبَرِ (مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ بِالشُّرُوطِ هَاهُنَا الْمَهْرُ لِأَنَّهُ الْمَشْرُوطُ فِي مُقَابَلَةِ الْبِضْعِ، وَقِيلَ: جَمِيعُ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِمُقْتَضَى الزَّوْجِيَّةِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَحَسَنِ الْمَعَاشَةِ فَإِنَّ الزَّوْجَ التَّزَمَ بِالْعَقْدِ فَكَانَهَا شَرْطَتْ فِيهِ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا شَرَطَ الزَّوْجُ تَرْغِيًّا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْظُورًا، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شَرَطٍ لَا يُبَاقِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ، وَيَكُونُ مِنْ مَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكُسُوتِهَا وَسُكَّانَهَا، وَمِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَصُومَ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ غَيْرَهُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَنْصَرِفَ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَأَمَّا شَرَطُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرَطِ أَنْ لَا يَقْسَمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَنْفَقُ وَلَا يُسَافِرُ بِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَكُونُ لَعْنًا، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرٍ الْمَثَلِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِكُلِّ شَرَطٍ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَعَلَى هَذَا الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ لِلتَّغْلِيبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٤٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ " بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى أَنْ لَا نَافِيَهُ وَبِكَسْرِهَا

عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَةٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ: الْكُسْرُ وَالنَّصْبُ عَلَى كَوْنِهِ نَهْيًا فَالْكُسْرُ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي تَحْرِيكِ السَّاكِنِ وَالْفَتْحُ لِأَنَّهَا أَخْفُ الْحَرَكَاتِ وَأَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى كَوْنِهِ نَهْيًا اه. وَالْفَتْحُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ رِوَايَةً وَدِرَايَةً: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) أَي: الْمُسْلِمِ وَهِيَ بِكُسْرِ الْخَاءِ أَيْ فَوْقَهَا أَوْ بَعْدَهَا (حَتَّى يَنْكِحَ) أَي: كَيْ أَوْ إِلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (أَوْ يَتْرُكْ) أَي: نِكَاحَهَا قِيلَ الْخِطْبَةُ مِنْهِيَ إِذَا كَانَا رَاضِيَيْنِ وَتَعَيَّنَ الصَّدَاقُ لَكِنْ إِنْ تَزَوَّجَ الثَّانِي تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَوَّلِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَكِنْ يَأْتُمُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَفْهَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٤٥ - (وَعَنْهُ) أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ بِالْجَزْمِ وَالرَّفْعِ (طَلَاقَ أُخْتِهَا) أَي: ضَرَّتْهَا يَعْنِي أُخْتَهَا فِي الدِّينِ أَوْ لِكَوْنِهَا مِنْ بَنَاتِ آدَمَ وَحَوَاءَ وَسَمَاءَ أُخْتًا لِقِيلِ إِلَيْهَا وَتَحَنَّنَ عَلَيْهَا وَاسْتِقْبَاحًا لِحَصْلَةِ النَّهْيِ عَنْهَا لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» " وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَكْرَهُ لِأَخِيهِ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ يَعْنِي لَا تَسْأَلِ الْمُخْطُوبَةَ الْخَاطِبُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ لِتَكُونَ مُنْفَرَدَةً بِالْحِظِّ مِنْهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (لِتَسْتَفْرِغَ صَفْهَتَهَا) أَي: لِتَجْعَلَ قِصْعَةً أُخْتَهَا فَارِغَةً عَمَّا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ وَهَذَا مِثْلُ ضَرْبِهِ لِحَيَاةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صَاحِبَتِهَا لِنَفْسِهَا، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ أَيْ لِتَفُوزَ بِحِظِّهَا (وَلِتَنْكِحَ) بِصِغَةِ الْمَعْلُومِ مَنْصُوبٌ بِالْعُطْفِ عَلَى لِتَسْتَفْرِغَ أَيْ وَلِتَنْكِحَ زَوْجَهَا لِيَكُونَ جَمِيعُ مَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ لِلطَّالِبَةِ كَذَا قِيلَ، وَالْمَعْنَى لِتَنْكِحَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الزَّوْجَ خَاصَّةً وَاسْنَادُ النِّكَاحِ إِلَى الْمَرْأَةِ شَائِعٌ قَالَ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة: ٢٣٠] أَيْ لِتَنْكِحَ طَالِبَةُ الطَّلَاقِ زَوْجَ تِلْكَ الْمُطَلَّقةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمُطَالِبَةُ وَالْمُطْلُوبَةُ تَحْتَ رَجُلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْمُطْلُوبَةِ يَعْنِي وَلِتَنْكِحَ ضَرَّتَهَا زَوْجًا آخَرَ فَلَا تَشْتَرِكُ مَعَهَا فِيهِ، أَوْ مَجْزُومٌ بِالْعُطْفِ عَلَى تَسْأَلِ أَيْ وَلِتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقِيلَ: بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لِتَجْعَلَ مَنْكُوحَةً لَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِي شَرْحِهِ لِلْمَشَارِقِ: رَوَى وَلِتَنْكِحَ بِصِغَةِ الْأَمْرِ الْمَعْلُومِ أَوِ الْمَجْهُولِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ " لَا تَسْأَلُ " يَعْنِي لِتُثَبَّتِ الْمَرْأَةُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى نِكَاحِهَا الْكَائِنِ عَلَى الضَّرَّةِ قَانِعَةً بِمَا يَحْصُلُ لَهَا فِيهِ أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِحَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْغَيْرَ الْمَنْكُوحَةَ زَوْجًا غَيْرَ زَوْجِ أُخْتِهَا وَلِتَتْرَكَ ذَلِكَ الزَّوْجَ أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِحَ تِلْكَ الْمُخْطُوبَةُ زَوْجَ أُخْتِهَا وَلِتَكُنْ ضَرَّةً عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِجَمْعِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا (فَإِنَّ لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا) أَي: لَنْ تَعْدُو بِذَلِكَ مَا قُسِمَ لَهَا وَلَنْ تَسْتَزِيدَ بِهِ شَيْئًا وَفِي الْمَصَابِيحِ فَإِنَّ مَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَا فِي مَا لَهَا مَوْصُولَةٌ وَالْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ صِلَتُهَا وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَالُ اسْمِ جَنْسٍ مُضَافًا إِلَى الْهَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ فَإِنَّمَا مُتَّصِلٌ فَتَكُونُ مَا كَافَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٤٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» .

٣١٤٦ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَهَى عَنِ الشَّغَارِ) بِالشَّغَارِ (وَالشَّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ) أَوْ أُخْتَهُ (عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ) أَوْ أُخْتَهُ (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكُسْرِهَا مَهْرُ الْمَرْأَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ») قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الزَّوْجُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عَوَضًا عَنِ الْآخَرِ أَيْ صَدَاقًا فِيهِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنَّمَا قِيدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَضْعُ كُلِّ صَدَاقٍ لِلْآخَرِ أَوْ مَعْنَاهُ بَلْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَقِيلَ جَازَ النِّكَاحُ اتِّفَاقًا وَلَا يَكُونُ شِغَارًا وَلَهُ زَادَ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكُونَ بَضْعُ ابْنَتِي صَدَاقًا لِبْنَتِكَ فَلَمْ يَقْبَلِ الْآخَرُ بَلْ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا صَدَاقًا كَانَ نِكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا اتِّفَاقًا وَالْأَوَّلُ عَلَى الْخِلَافِ ثُمَّ حُكِمَ هَذَا

الْعَقْدُ عِنْدَنَا صِحَّتُهُ وَفَسَادُ التَّسْمِيَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمَثَلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَطَلَ الْعَقْدُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ السَّيْتَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَهُوَ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فُسَادَ الْمُنْهَيِّ

عَنْهُ وَالْفَاسِدُ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَا يُفِيدُ الْمَلِكَ اتِّفَاقًا وَعَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " «قَالَ لَا شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» . وَالنَّهْيُ رَفْعُ لُجُودِهِ فِي الشَّرْعِ وَعُرِفَ مِنْهُ التَّعَدِّيُّ أَيُّ: كُلُّ وَلِيٍّ يَزُوجُ مُوَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ مُوَلِيَّتَهُ كَسَيِّدِ الْأُمَةِ يَزُوجُ أُمَّتَهُ عَلَى تَزْوِجِ الْآخَرِ مُوَلِيَّتَهُ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ أَنَّ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ وَالنَّهْيُ مَسْمَى الشَّغَارِ وَمَأْخُذٌ فِي مَفْهُومِهِ خُلُوهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَكَوْنُ الْبُضْعِ صَدَاقًا، وَلَنَحْنُ قَائِلُونَ بِنَفْيِ هَذِهِ الْمَاهِيَةِ وَمَا يُصَدِّقُ عَلَيْهَا شَرْعًا فَلَا تُنْبِتُ النِّكَاحَ كَذَلِكَ بَلْ نُبْطِلُهُ فَيَبْقَى نِكَاحًا سَمِيًّا فِيهِ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَيَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِمَهْرِ الْمَثَلِ كَالنِّكَاحِ الْمُسَمَّى فِيهِ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ فَمَا هُوَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ لَمْ تُنْبِتْهُ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ بَلْ اقْتَضَتْ الْعُمُومَاتُ صِحَّتَهُ أَعْنِي مَا يُفِيدُ الْإِنْعَادَ بِمَهْرِ الْمَثَلِ عِنْدَ عَدَمِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَتَسْمِيَتِهِ مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَظَهَرَ أَنَا قَائِلُونَ بِمُوجِبِ الْمَنْقُولِ حَيْثُ نَفَيْنَاهُ.

٣١٤٧ - «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحِمْرِ الْإِنْسِيَّةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٤٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) الْمُتْعَةُ أَنَّ تَقُولَ لِامْرَأَةٍ أَتَمَتَّ بِكَ كَذَا مَدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ (يَوْمَ خَيْبَرَ) بِغَيْرِ الصَّرْفِ وَقِيلَ: مُنْصَرَفٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحَرَمَةَ كَانَا مَرَّتَيْنِ كَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حَرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُيْحَتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَامُ أُوطَاسٍ لِاتِّصَالِهِمَا ثُمَّ حَرِّمَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اهـ، يَعْنِي أَنَّ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَامُ أُوطَاسٍ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَسِيرُ وَسِيَانِي زِيَادَةً بَيَانٍ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي (وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحِمْرِ) بِضَمِّهِمَا جَمْعُ حِمَارٍ (الْإِنْسِيَّةِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِهِمَا، وَفِي أُخْرَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ أَيُّ الْأَهْلِيَّةِ ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: رَوَى ابْنُ أَوْسٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْمَشْهُورُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَالْإِنْسُ بِالْكَسْرِ النَّاسُ اهـ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْأُنْسُ بِالضَّمِّ وَبِالتَّحْرِيكِ وَالْأُنْسَةُ مُحَرَّكَةٌ ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، قَالَ صَاحِبُ النَّهَايَةِ: الْحِمْرُ الْإِنْسِيَّةُ الَّتِي تَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَالْمَشْهُورُ فِيهَا كَسْرُ الْهَمْزَةِ نِسْبَةً إِلَى الْإِنْسِ وَهُمْ بَنُو آدَمَ وَالْوَّاحِدُ إِنْسِيٌّ، وَقِيلَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ نِسْبَةً إِلَى الْأُنْسِ ضِدُّ الْوَحْشَةِ، وَرَوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ نِسْبَةً إِلَى الْأُنْسِ مَصْدَرُ أَنْسَتْ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٤٨ - «وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٤٨ - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أُوطَاسٍ) مَوْضِعٌ بِالطَّائِفِ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ، وَقِيلَ: اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازَنَ قَسَمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا) قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: أَيُّ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ فِي هَذَا الْغَزْوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (ثُمَّ نَهَى عَنْهَا) وَاخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِمْ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَخَّصَ عَامَ أُوطَاسٍ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ لِضُرُورَةٍ دَعَتْ إِلَيْهَا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ثَانِيًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَرَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْهَدَايَةِ: قَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: نِسْبَتُهُ إِلَى مَالِكٍ غَلَطَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ

مُبَاحًا فَيَقِي إِلَى أَنْ يُظْهَرَ النَّسَخُ هَذَا مُتَمَسِّكٌ مَنْ يَقُولُ بِهَا كَبْنُ عَبَّاسٍ. قُلْنَا: قَدْ ثَبَتَ النَّسَخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَتْ الْبَاءُ سَبَبِيَّةً فِيهَا فَإِنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا لِلَّهِ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ مَحْذُوفٌ أَيْ بِسَبَبِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعِهِمْ أَيْ لَمَّا عَرَفَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عِلْمٌ أَنَّهُ نُسَخَ بِدَلِيلِ النَّسَخِ أَوْ هِيَ لِلصَّاحِبَةِ أَيْ لَمَّا ثَبَتَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عِلْمٌ مَعَهُ النَّسَخُ وَأَمَّا دَلِيلُ النَّسَخِ بَعِيْنَهُ فَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَالتَّوْفِيقُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نُسَخَتْ مَرَّتَيْنِ الْمُتَعَةُ وَلَحُومُ الْحِمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: لَا يُحْتَاجُ إِلَى النَّاسِخِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا كَانَ أَبَاحَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبِإِنْقِضَائِهَا تَنْتَبِي الْإِبَاحَةُ؛ وَذَلِكَ لَمَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَحَلَّ الْمُتَعَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الدَّهْرِ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ فِيهَا الْعُزُوبَةُ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهَذَا لَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ حِينَ صَدَرَتْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ وَلِذَا قَالَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهُوَ يُشَبِّهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ شُبْرَمَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُتَعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ

إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي فَقُلْتُ رِذَاءً لِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِذَائِي، وَكَانَ رِذَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مِنْ رِذَائِي، وَكُنْتُ أَشْبَهَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِذَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا إِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِذَاؤُكَ يَكْفِينِي فَكُنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ فِي النِّسَاءِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ وَإِنْ عَبَّاسٌ صَحَّ رُجُوعُهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهُ عَنْهُ مِنْ إِبَاحَتِهَا وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَهُ حَالَةَ الْإِضْطِرَّارِ وَالْعَنْتِ فِي الْأَسْفَارِ وَلِهَذَا قَالَ الْحَازِمِيُّ: "أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ أَبَاحَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ وَأَبَاحَهَا لَهُمْ فِي أَوَاقَاتٍ بِحَسَبِ الضَّرُورِيَّاتِ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ فِي آخِرِ سَنَةٍ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ تَحْرِيمُ تَأْيِيدٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ الشَّيْعَةِ " اه، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: "أَحَادِيثُ إِبَاحَةِ الْمُتَعَةِ وَرَدَتْ فِي أَسْفَارِهِمْ فِي الْغَزَاةِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِمْ وَعَدَمِ النِّسَاءِ مَعَ أَنَّ بِلَادَهُمْ حَارَةٌ وَصَبْرُهُمْ عَنْهُمْ قَلِيلٌ وَقَدْ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَمَّا اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَنَحْوَهَا ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ نِكَاحُ الْمُتَعَةِ حُكْمُ بَطْلَانِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، إِلَّا مَا قَالَ زُفَرٌ: مَنْ نَكَحَ مُتَعَةً تَابَدَ نِكَاحُهُ. وَكَانَهُ جَعَلَ ذَكَرَ التَّاجِيلِ مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهَا تُلْغَى وَيَصِحُّ النِّكَاحُ " اه. وَفِيهِ أَنَّ زُفَرَ فَرَّقَ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ وَبَيْنَ الْمُتَعَةِ فَالْمُتَعَةُ بَاطِلٌ بِالْإِتْفَاقِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْمُتَعَةِ وَالتَّمَتُّعِ سَوَاءٌ يَكُونُ مُؤَقَّتًا أَوْ لَا وَالْمُؤَقَّتُ هُوَ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالزَّوْجِ مُقَيَّدًا بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ مُطْلَقًا وَنَيْتَهُ أَنَّهُ لَا يُمْكُثُ مَعَهَا إِلَّا مُدَّةً فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ.

الفصل الثاني

٣١٤٩ - «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: "التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] « . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ فَسَّرَ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ، وَبَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

الفصل الثاني

٣١٤٩ - («عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ ») أَيُّ: مِنَ النَّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَهُدُ إِظْهَارُ الشَّهَادَةِ بِالْإِيْقَانِ أَوْ طَلَبُ التَّشَهُدِ وَهُوَ حَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ أَوْ طَلَبُ الشُّهُودِ وَهُوَ الْحُضُورُ وَالْعِرْفَانُ فِي مَقَامِ الْإِحْسَانِ (قَالَ) أَيُّ: ابْنُ مَسْعُودٍ (التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ) أَيُّ: فِي آخِرِهَا («التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ») قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ (وَالْتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ إِنْ أَحْمَدُ لِلَّهِ) بِتَخْفِيفٍ إِنْ وَرَفَعَ الْحَمْدَ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّصْبِ، قَالَ الْجَزْرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ: " يَجُوزُ تَخْفِيفُ إِنْ وَلَتَشْدِيدُهَا وَمَعَ التَّشْدِيدِ يَجُوزُ رَفْعُ الْحَمْدِ وَنَصْبُهُ وَرَوَيْنَاهُ بِذَلِكَ " اهـ، رَفَعَ الْحَمْدَ مَعَ التَّشْدِيدِ يَكُونُ عَلَى الْحِكَايَةِ، وَقَالَ الطَّبِيُّ: " التَّشَهُدُ مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَأَنَّ مُحْفَقَةً مِنَ الْمُثْقَلَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠] فَالْحَمْدُ هُنَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْأَفْعَالِ الْعِظَامِ وَالتَّعْرِيفِ عَلَى اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ فَيُفِيدُ أَنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ مِنَ النِّعَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ لَيْسَتْ إِلَّا مِنْهُ وَكُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَهُ وَمِنْهُ وَإِلَيْهِ لِيَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ الْأَفْعَالُ الْمُتَنَاسِقَةُ بَعْدَهُ مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ (نُسْتَعِينُهُ) أَيُّ: فِي حَمْدِهِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ جَمْلٌ مُسْتَانَفَةٌ لِأَحْوَالِ الْحَامِدِينَ (وَلَنَسْتَغْفِرُهُ) أَيُّ: فِي تَقْصِيرِ عِبَادَتِهِ وَتَأْخِيرِ طَاعَتِهِ (وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) أَيُّ: مِنْ ظُهُورِ شُرُورِ أَخْلَاقِ نَفُوسِنَا الرَّدِيَّةِ وَأَحْوَالِ طِبَاعِ أَهْوَائِنَا الدَّنِيَّةِ (مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ) بِإِثْبَاتِ الضَّمِيرِ أَيُّ مِنْ يُوَفِّقُهُ لِلْهِدَايَةِ (فَلَا مُضِلَّ لَهُ) أَيُّ: مِنْ شَيْطَانٍ وَنَفْسٍ وَغَيْرِهِمَا (وَمَنْ يَضِلُّ) بِخَلْقِ الضَّلَالَةِ فِيهِ (فَلَا هَادِيَ لَهُ) أَيُّ: لَا

مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الثَّقَلِ وَلَا مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَبِيٍّ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " أَضَافَ الشَّرَّ إِلَى الْأَنْفُسِ أَوَّلًا كَسَبًا وَالْإِضْلالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثَانِيًا خُلُقًا وَتَقْدِيرًا " (وَأَشْهَدُ) أَيُّ: بِإِعَاتِيهِ وَهِدَايَتِهِ (أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أَيُّ: الْمُسْتَحَقُّ لِلْعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الْأُلُوهِيَّةُ فِي تَوْحِيدِ ذَاتِهِ وَتَقْرِيدِ صِفَاتِهِ (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) سَيِّدُ مَخْلُوقَاتِهِ وَسَيِّدُ مَوْجُودَاتِهِ (وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " هَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَهُوَ يَقْتَضِي مَعْطُوفًا عَلَيْهِ فَالتَّقْدِيرُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَقْرَأُ أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢] فِي الْمَعَالِمِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، قِيلَ: وَأَنْ يُذَكَّرَ فَلَا يُنْسَى، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَقْوَى عَلَى هَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] فَنُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَقِيلَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ مَبْنِيَّةٌ {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] أَيُّ: مُؤْمِنُونَ أَوْ مُخْلِصُونَ أَوْ مُفَوَّضُونَ أَوْ مُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: مُتَزَوِّجُونَ وَالتَّيُّ فِي ظَاهِرِ الْكَلَامِ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ وَإِنَّمَا نُهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ تَرْكِ الْإِسْلَامِ وَمَعْنَاهُ دَاوَمُوا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى لَا يُصَادِفَكُمُ الْمَوْتُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمَشْكَاةِ وَالْأَذْكَارِ وَتَبْسِيرِ الْوُصُولِ إِلَى جَامِعِ الْأُصُولِ وَبَعْضِ نَسْخِ الْخِصْنِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَلَعَلَّهُ هَكَذَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّ الْمُثَبَّتَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النَّسَاءِ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي} [النساء: ١] بِدُونِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} قِيلَ:

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلًا لِمَا فِي الْإِمَامِ فَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّامَ فِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِلْعَهْدِ وَالْمِرَادُ الْمُؤْمِنُونَ، قُلْتُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْإِحْتِمَالُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) الْآيَةَ، مَعَ أَنَّ الْمُصُولَيْنِ يُلَاحِظَانِ التَّخْصِصَ (تَسَاءَلُوا) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائِينَ وَبِتَشْدِيدِ السَّيْنِ قِرَاءَتَانِ مُتَوَاتِرَتَانِ (بِهِ) أَيُّ: تَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ حَوَاجِكُمْ بِاللَّهِ كَمَا تَقُولُونَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ؟ (وَالْأَرْحَامَ) بِالنَّصْبِ عِنْدَ عَامَّةِ الْقُرَاءِ أَيْ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا وَفِيهِ عَظِيمٌ مِبَالِغَةٍ فِي اجْتِنَابِ قَطْعِ الرَّحِمِ وَقَرَأَ حَمَزَةً بِالخَفْضِ أَيْ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ كَمَا فِي قِرَاءَةِ شَاذَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ وَبِالرَّحِمِ، وَالْعُطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِ فَصِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ فِي طَعْنٍ مِنْ طَعْنٍ فِيهِ، وَقِيلَ: الْجَرُّ لِلْجَوَارِ، وَقِيلَ: الْوَاوُ لِلْقِسْمِ، وَقِيلَ: عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١] أَيْ حَافِظًا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} [الأحزاب: ٧٠] أَيْ مُخَالَفَتَهُ وَمُعَاقَبَتَهُ {وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠] أَيْ: صَوَابًا وَقِيلَ: عَدْلًا، وَقِيلَ: صِدْقًا، وَقِيلَ: مُسْتَقِيمًا، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ دُومُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ {يُضِلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [الأحزاب: ٧١] أَيْ: يَتَقَبَّلْ حَسَنَاتَكُمْ {وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [الأحزاب: ٧١] أَيْ: يَمْحُو سَيِّئَاتِكُمْ {وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: ٧١] أَيْ: بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الزَّوْجَرِ {فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧١] أَيْ: ظَفَرَ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَدْرَكَ مُلْكًا كَبِيرًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ (وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ فَسَّرَ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) أَقُولُ فِيمَكُنِ الْغَلَطُ سَهْوًا مِنْهُ فَلَا أَوْلَى أَنْ تُقْرَأَ الْآيَةُ عَلَى الْقُرَاءِ الْمُتَوَاتِرَةِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْحِصْنِ وَهُوَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]

فَهُوَ فِي غَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِحَالِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ حَاجَةٍ (وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ) مَفْعُولُ زَادَ (وَبَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) أَيْضًا مَفْعُولُ زَادَ (وَالدَّارِمِيُّ) عَطَفَ عَلَى ابْنِ مَاجَةَ أَيْ وَزَادَ الدَّارِمِيُّ (بَعْدَهُ قَوْلُهُ عَظِيمًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِحَاجَتِهِ) مَفْعُولُ زَادَ الْمَقْدَرِ (وَرَوَى) أَيْ: الْبَغَوِيُّ (فِي وَالدَّارِمِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ عَظِيمًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِحَاجَتِهِ وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ) وَالْمَفْهُومُ مِنَ الْحِصْنِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: " وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ " أَيْ: قَدَامَهَا، " مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا "، وَقَالَ صَاحِبُ السَّلَاحِ بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَنَسَأَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ أَيْ بِهِ مَوْجُودُونَ وَلَهُ مُنْقَادُونَ.

٣١٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ فِيهِ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٣١٥٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ خُطْبَةٍ بِكُسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ التَّزْوِجُ (لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ) أَيْ: حَمْدٌ وَثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ (فِيهِ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) أَيْ: الْمَقْطُوعَةِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ فِيهَا لِصَاحِبِهَا وَالْجَذْمُ سُرْعَةُ الْقَطْعِ، وَقِيلَ: الْجَذْمَاءُ مِنَ الْجَذَامِ وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ تَفَرُّعُهُ الطَّبَاعُ، قَالَ التَّوْرِيشِيُّ: " وَأَصْلُ التَّشَهُدِ قَوْلُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَيَعْبُرُ بِهِ عَنِ الثَّنَاءِ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فِيهِ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ وَالشَّهَادَةُ الْخَبَرُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ أَصْدَقُ الشَّهَادَاتِ وَأَعْظَمُهَا "، قُلْتُ: الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ السَّيِّدُ جَمَالَ الدِّينِ فِي حَاشِيَتِهِ، قَالَ الْمُظْهَرُ وَزَيْنُ الْعَرَبِ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَالْخُطْبَةُ بِالْكَسْرِ طَلَبُ التَّزْوِجِ اه، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا هُنَا بِالْكَسْرِ لَكِنَّ فِي شَرْحِ ابْنِ جَرِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِالضَّمِّ

؛ فَإِنَّ الشَّيْخَ اسْتَمْسَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْإِسْتِشْكَالِ عَلَى صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ تَرَكَ فِي الْأَوَّلِ كِتَابَةَ الشَّهَادَةِ. قُلْتُ: فَيَنْدَفِعُ الْإِسْكَالُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِالْكَسْرِ أَوْ الْحَدِيثِ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

٣١٥١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

٣١٥١ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ) أَيُّ: ذِي شَأْنٍ وَاعْتِبَارٍ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ مَالٍ فِي النَّهَايَةِ الْبَالُ الْحَالُ وَالشَّأْنُ وَأَمْرٌ ذُو بَالٍ أَيُّ: شَرِيفٌ يُحْتَفَلُ بِهِ وَيَهْتَمُّ وَالبَالُ فِي غَيْرِ هَذَا الْقَلْبِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا قَالَ: ذُو بَالٍ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُشْغَلُ الْقَلْبُ كَأَنَّهُ مَلَكُهُ وَكَأَنَّهُ صَاحِبُ بَالٍ (لَا يُبْدَأُ) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يُبْدَأُ (بِالْحَمْدِ لِلَّهِ) بِإِسْقَاطِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَبِإِثْبَاتِهَا حِكَايَةً (فَهُوَ) أَيُّ: ذَلِكَ الْأَمْرُ (أَقْطَعُ) أَيُّ: مَقْطُوعُ الْبَرَكَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِغَةِ أَيُّ أَقْطَعُ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنَاسِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيُّ: ذَاهِبُ الْبَرَكَةِ، رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَمَاعِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَجْذَمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ " لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَحَسَنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

٣١٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

٣١٥٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ») أَيُّ: بِالْبَيِّنَةِ فَلَا أَمْرٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ بِالْإِظْهَارِ وَالِإِشْتِهَارِ فَلَا أَمْرٌ لِلِاسْتِحْبَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ) وَهُوَ إِمَّا لِأَنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْإِعْلَانِ أَوْ لِحُصُولِ بَرَكَةِ الْمَكَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِيهِ أَيْضًا فَضِيلَةُ الزَّمَانِ لِيَكُونَ نُورًا عَلَى نُورٍ وَسُرُورًا عَلَى سُرُورٍ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "يُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ لِكُونِهِ عِبَادَةً وَكَوْنُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ" اهـ، وَهُوَ إِمَّا تَفَاوُلًا لِلِاجْتِمَاعِ أَوْ تَوَقُّعَ زِيَادَةِ الثَّوَابِ أَوْ لِأَنَّهُ يُحْصَلُ بِهِ كَمَالُ الْإِعْلَانِ (وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ) أَيُّ: عَلَى النِّكَاحِ (بِالْذُّفُوفِ) لَكِنْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْمَلِكِ حَيْثُ قَالَ: "فِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الدَّفِّ فِي الْمَسْجِدِ لِلنِّكَاحِ" اهـ. وَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَالَ الْفُقَهَاءُ الْمُرَادُ بِالذُّفِّ مَا لَا جَلَّاجِلَ لَهُ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وَنَقَلَ ابْنُ الْهَمَامِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، أَقُولُ: هَذَا إِنَّمَا هُوَ الْحَدِيثُ بِكَلِّهِ وَأَمَّا صَدْرُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالتَّطَبَّرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَمَّا اشْتِرَاطُ الشَّهَادَةِ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ»، قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُونَ الْإِشْهَادِ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ "اشْتِرَاطُ الْإِعْلَانِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ"، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ الْإِشْهَادِ وَإِنَّمَا زَادَ ذِكْرُ الْإِعْلَانِ تَتِمُّمًا لِنَقْلِ مَذْهَبِهِ. وَنَفَى اشْتِرَاطُ الشَّهَادَةِ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعُثْمَانُ الْبَنَاءِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الظُّوَاهِرِ. قِيلَ: وَزَوْجُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ شُهَدٍ، وَكَذَا فَعَلَ الْحَسَنُ وَهُمْ مُحْجُوجُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْبَغَايَا الَّتِي يَنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَمْ يَرْفَعَهُ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي التَّفْسِيرِ وَوَقَّعَهُ فِي الطَّلَاقِ، لَكِنْ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْطَّلَاقُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: "لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ هَذَا وَلَشَّتَانِ مَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ نَحْرِ الْإِسْلَامِ إِنَّ حَدِيثَ الشُّهُودِ مَشْهُورٌ يُجُوزُ تَخْصِصُ

الكتاب به أعني قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] فيندفع به الإيراد المعروف وهو لزوم الزيادة على الكتاب أو تخصيصه بخبر الواحد وأعلم أن المشايخ - رحمهم الله - نصبوا الخلاف في الموضعين في الشهادة على ما ذكرنا، وفي الإعلان واستدلوا بالملك في إثباته بحديث عائشة - رضي الله عنها - هذا والذي يظهر أن هذا نصب في غير محل النزاع يظهر ذلك عن أجوبتهم عن هذا الاستدلال وغيره وذلك أن كلمتهم قاطعة فيه على القول بموجب دلائل الإعلان وإدعاء العمل بها بإشتراط الإشهاد إذ به يحصل الإعلان، وقول الكرخي: نكاح السر ما لم يحضره شهود فإذا حضروا فقد أعلن، قال:

وسرك ما كان عند امرئ... وسر الثلاثة الخفي

، صريح فيما ذكرنا فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشروط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضره بعده توصيته للشهود بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر؟ فقلنا: نعم، وقالوا: لا ولو أعلن بدون الإشهاد لا يصح لتخلف شرط آخر، وهو الإشهاد وعنده يصح، فالحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد.

٣١٥٣ - وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدَّف في النكاح». رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٣١٥٣ - (وعن محمد بن حاطب) بالخاء وكسر الطاء المهملتين (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم والخاء المهملة، هاجر مع أخيه خطاب بن الحارث بن معمر إلى الحبشة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فصل ما بين الحلال والحرام») أي: فرق بينهما (الصوت) أي: الذكر والتشهير بين الناس (والدَّف) أي: ضربه (في النكاح) فإنه يتم به الإعلان، قال ابن الملك: "ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند الضد بل المراد التَّغْيِبُ إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأبعد، فالسنة إعلان النكاح بضرب الدَّف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو النعمة في إنشاد الشعر المباح، وفي شرح السنة: معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس وبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ يعني السماع المتعارف بين الناس الآن (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه) وكذا الحاکم بلفظ «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدَّف والصوت في النكاح»

٣١٥٤ - «وعن عائشة قالت: كنت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة ألا تغنين فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء» رواه... .

٣١٥٤ - (وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت عندي جارية) أي: بنت من أقاربها كما سيأتي أو يتيمة تكفلت بها (من الأنصار زوجتها) أي: من أحد من الأنصار أو غيرهم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تغنين) يحتمل خطاب الجماعة والأفراد من باب التفعيل أو التفعيل فإن غنى وتغنى بمعنى، ففي القاموس: غناه الشعر وبه تغية: تغنى به وبالمراة تغزل. قال التوربشتي: "يحتمل أن يكون على خطاب الغيبة بجماعة النساء والمراد منهن من تبعها في ذلك من الإماء والسفلة فإن الحرائر يستكنفن من ذلك وأن يكون على خطاب الحضور لهن ويكون من إضافة الفعل إلى الأمر به والآذن فيه"، قلت: ويؤيده الرواية الآتية "أرسلتم معها من تغني"، قال: ولا يحسن تفريد الخطاب هاهنا لما فيه من الاحتمال وقد حل منصب الصديقات عن معاناة ذلك بأنفسهن (فإن

هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُجِبُونَ الْغَنَاءَ) بِكسر الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ أَيِ التَّغْنِي وَقَالَ الطَّبِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ تَفَعَّلَ بِمَعْنَى اسْتَفْعَلَ غَيْرُ عَزِيزٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَن تَعَجَّلَ} [البقرة: ٢٠٣] أَيِ اسْتَعَجَلَ فَإِذَا لَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْلُفِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ فَإِنَّ التَّغْنِي فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ (رواه. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠) فِي الْأَصْلِ بَيَّاضٌ هُنَا وَالْحَقُّ بِهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَإِنْ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

٣١٥٥ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ لِحَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ "أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ "أُرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغْنِي قَالَتْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ حَيَّانًا وَحَيَّاكُمْ" . . . رواه ابن ماجه.

٣١٥٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ لِحَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْدَيْتُمُ) بفتح الهاء (الفتاة) أَي: الجارية والمراد بها البنت والمهدي إِلَيْهِ مَحْذُوفٌ أَيِ إِلَى بَعْلِهَا، قَالَ الطَّبِيُّ: "الهداء مصدر هَدَيْتِ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا فِيهِ مَهْدِيَّةٌ وَهْدِيٌّ أَيْضًا"، فِي الْقَامُوسِ: "هَدِيٌّ كَغَنِيٍّ: الْعُرُوسُ كَالْهَدِيَّةِ وَهَدَاهَا إِلَى بَعْلِهَا وَأَهْدَاهَا وَاهْتَدَاهَا" اه، فَيَصِحُّ أَيْضًا مَا فِي بَعْضِ النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ مِنْ ضَبْطِهَا أَهْدَيْتُمْ بِالسُّكُونِ (قَالُوا) أَي: بَعْضُهُمْ (نَعَمْ) وَفِي إِيرَادِ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِمَّا تَغْلِبُ لِمَا هُنَاكَ مِنْ أَقَارِبِهِمَا أَوْ خِدَامِهَا أَوْ تَنْزِيلًا مِنْ مَنْزِلَةِ الرِّجَالِ فِي الْقِيَامِ بِحَقِّهَا (قَالَ: أُرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تَغْنِي) بِضَمِّ التَّاءِ وَكسرِ النُّونِ وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِهَا عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّائِيْنِ (قَالَتْ: لَا) تَصَدَّدَتْ لِلْجَوَابِ لِأَنَّهَا الرَّئِيسَةُ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ) بَفَتْحَتَيْنِ أَيِ مِيلٌ إِلَى الْغَنَاءِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مُغَازَلَةُ النِّسَاءِ فِي مُحَادَثَتَيْنِ وَمُرَاوَدَتَيْنِ وَالْإِسْمُ الْغَزْلُ (فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا) لَوْ لِلتَّغْنِي وَجَوَابِهِ مَحْذُوفٌ أَيِ لَكَانَ حَسَنًا (مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ) أَي: هُنَا وَنَحْوُهُ (حَيَّانًا وَحَيَّاكُمْ) أَي: اللَّهُ تَعَالَى أَبْقَانَا وَأَبْقَاكُمْ وَسَلَّمْ إِيَّاكُمْ خَبَرَ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: "أَيِ سَلَامٍ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ"، قِيلَ: وَتَمَامُهُ وَلَوْلَا الْخِطَةُ السَّمَرَاءُ لَمْ تَسْمَنْ عَذَارَاكُمْ أَي: بَنَاتُكُمْ الْبُكَرُ، وَالسَّمَرَاءُ أَيِ الْحَمْرَاءُ وَالسَّمَرَةُ بَيَاضٌ يَخْتَلِطُ حُمْرَةً (رواه ابن ماجه) .

٣١٥٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّامُ امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلَيَّانٍ فِيهِ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.

٣١٥٦ - (وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّامُ امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلَيَّانٍ) أَي: مُسْتَوَيَانِ وَأَحَدُهُمَا سَابِقٌ (فَهِيَ لِلْأَوَّلِ) أَي: عَقْدًا لَا دُخُولًا (مِنْهُمَا) وَبَطْلَ عَقْدِ الثَّانِي دَخَلَ الثَّلَاثُ بِهَا أَوْ لَا، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فِيهِ لَهَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ: لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ أَصْلًا نَقْلُهُ ابْنُ الْمَلَكِ (وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ) أَي: الْمَبِيعُ (لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) مِنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَقْدَانِ مَعًا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ وَالْبَيْعُ صَحٌّ بِالِاشْتِرَاكِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلَيَّانِ مُسْتَوَيَانِ كُلُّ مَنْ وَاحِدٍ فَسَكَتَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَطْلًا كَمَا لَوْ أَجَازْتُهُمَا مَعًا وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَظَاهِرُ الْجَوَابِ أَنَّهُمَا يَتَوَقَّفَانِ حَتَّى تُجِيزَ أَحَدُهُمَا بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي) وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ.

الفصل الثالث

٣١٥٧ - «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] . . . متفق عليه.

(الفصل الثالث)

٣١٥٧ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو) أَي: نُجَاهِدُ الْكُفَّارَ وَنُقَاتِلُهُمْ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ) أَي: وَنَحْنُ نَشْتَهِيْنَهُنَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ شَجَاعَتِهِمْ وَرَجُولِيَّتِهِمْ وَقُوَّةِ قُلُوبِهِمْ وَتَوَكُّلِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ (فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي) أَي: حَتَّى نَخْلَصَ مِنْ شَهْوَةِ النَّفْسِ وَوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ (فَهَئَانَا عَنْ ذَلِكَ) أَي: الْاِخْتِصَاءِ (ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُسْتَمْتَعَ) أَي: نَفْعَلَ الْمُتْعَةَ بِالنِّسَاءِ (فَإِنْ أَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلِ) أَي: مُسَمًّى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ يَنْكِحُ يَتَمَتَّعُ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ فَلَا أَوَّلَ اتَّفَقُوا عَلَى بَطْلَانِهِ، وَكَذَا الثَّانِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ زُفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "أَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ وَفِي يَدَيْهِ أَنْ يُطْلَقَهَا بَعْدَ مُدَّةٍ نَوَاهَا فَلَا بَأْسَ وَلَا بَأْسَ بِتَزَوُّجِ النَّهَارِيَّاتِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ " اهـ، وَاللَّيْلِيَّاتُ بِالْجَوَازِ أَوَّلَى كَمَا لَا يَخْفَى (ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهَا كَابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهُ رَجَعَ لِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَعَلَّهُ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اسْتَمَرَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ " اهـ، أَوْ يَقُولُ بِأَنَّهَا رَخِصَتْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْآخِرِ كَمَا سَبَقَ عَنْهُ وَكَأَيُّهَا سَيَأْتِي أَيْضًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدِمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَقِيمُ تُحْفَظُ لَهُ مَتَاعُهُ وَتُصْلَحُ لَهُ شَيْءٌ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١٥٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدِمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ) أَي: بِالنَّاسِ يَعْرِضُونَهُ (فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى) بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ يَظُنُّ (أَنَّهُ يَقِيمُ فَتُحْفَظُ لَهُ مَتَاعُهُ وَتُصْلَحُ لَهُ شَيْءٌ) يَفْتَحُ الْمُعْجَمَةَ وَشَدِيدَ التَّحْتِيَةِ أَيْ طَبِيعَهُ، فِي الْقَامُوسِ: شَوَى اللَّحْمَ شَيْئًا فَاشْتَوَى، وَقِيلَ: أَيُّ أَسْبَابِهِ فَكَانَ صَحْفُهُ وَجَعَلَهُ مُفْرَدَ الْأَشْيَاءِ (حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] قَالَ الطَّبِيُّ يُرِيدُ أَنْ

اللَّهُ تَعَالَى وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ عَنْ جَمِيعِ الْفُرُوجِ إِلَّا عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالسَّرَارِيِّ وَالْمُسْتَمْتَعَةِ لَيْسَتْ زَوْجَةً لِانْتِفَاءِ التَّوَارِثِ إِجْمَاعًا وَلَا مَمْلُوكَةٍ بَلْ هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ نَفْسَهَا أَيَّامًا مَعْدُودَةً فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، قَالَ الْإِمَامُ نَحْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَفْسِيرِهِ: "إِنَّ الْمُسْتَمْتَعَةَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَحِلَّ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لِأَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ لَحَصَلَ التَّوَارِثُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَجَبَ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] " (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "وَهَذَا يَحْمِلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَطْلَعَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ وَحَكَاهُ " اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِهِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْجَوَازِ الْمُطْلَقِ وَقَيَّدَ جَوَازَهُ بِحَالِ الرُّخْصَةِ وَالْعَجَبُ مِنَ الشَّيْخَةِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِقَوْلِهِ وَتَرَكُوا مَذْهَبَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقِي صَحِيحٌ مُسْلِمٌ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلِينُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهَلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ حِينَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ذَلِكَ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يَفْتُونُ بِالْمُتْعَةِ يَعْرِضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ

جَافَ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتَعَةُ تَفْعَلُ فِي عَهْدِ إِمَامٍ مُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: جَرَّبَ نَفْسَكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُحَنَّكَ بِأَجَارِكَ. الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَلَا تَرَدَّدُ فِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هُوَ الرَّجُلُ الْمُعْرَضُ بِهِ وَكَانَ قَدْ كَفَّ بَصَرَهُ فَلِذَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَمَا أَعْمَى أَبْصَارُهُمْ، وَهَذَا إِنَّمَا كَانَ فِي حَالِ خِلَافَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُسْتَمِرُّ الْقَوْلِ عَلَى جَوَازِهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَسْنَدَ الْحَازِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْخَطَّابِيِّ إِلَى الْمُنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ سَارَتْ بِفِتْيَاكَ الرُّجَانُ وَقَالَ فِيهَا الشُّعْرَاءُ قَالَ: وَمَا قَالُوا: قُلْتُ قَالُوا:

قَدْ قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبَسُهُ ... يَا صَاحِبَ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آسَةٌ ... تَكُونُ مَثَوَاكَ حَتَّى مُصَدِّرِ النَّاسِ

فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا بِهِذَا أَفْتَيْتُ وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمَيْتَةِ وَالْدَمِّ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَلَا تَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣١٥٩ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارِ يُغْنِينَ، فَقُلْتُ: أَيُّ صَاحِبِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلُ بَدْرٍ يَفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَادْهَبْ، فَإِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهِوَ عِنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٣١٥٩ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ) بَفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَالظَّاءِ مُعْجَمَةً (ابْنِ كَعْبٍ) أَنْصَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ (وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارِ) أَيُّ: بَنَاتُ صَغِيرَاتٍ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ (يُغْنِينَ فَقُلْتُ: أَيُّ صَاحِبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِنَصْبِ التَّنْيِينِ عَلَى النِّدَاءِ وَحَذْفِ النُّونِ لِلإِضَافَةِ (وَأَهْلُ بَدْرٍ) بِالْعُطْفِ عَلَى الْمُنَادِي (يَفْعَلُ هَذَا) أَيُّ: التَّغْنِي (عِنْدَكُمْ) فِيهِ تَغْلِيْبٌ أَوْ عَلَى أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ، قَالَ الطَّبِيُّ: خَصَّصَهُمْ بِهِ لِأَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ هُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ يَفْعَلُ هَذَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ أَجَلَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ تُنْكِرُوا فَهُوَ بَعِيدٌ مِنْكُمْ وَمَنْافٍ لِحَالِكُمْ (فَقَالَا اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَادْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهِوَ عِنْدَ الْعُرْسِ) أَيُّ: وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

١٥٠٤ [باب المحرمات]

[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ

الفصل الأول

٣١٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

الْحَرَامُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، فِي الْمَغْرِبِ: "الْمَحْرَمُ الْحَرَامُ وَالْحَرَمَةُ أَيْضًا وَحَقِيقَتُهُ مَوْضِعُ الْحَرَمَةِ وَمِنْهُ هِيَ لَهُ مُحْرَمٌ وَهُوَ لَهَا مُحْرَمٌ، وَقَدْ ضَبَطَهَا ابْنُ الْهَمَامِ ضَبْطًا حَسَنًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكَرَهُ فَقَالَ: انْتِفَاءُ مُحَلِيَةِ الْمَرْأَةِ لِلنَّكَاحِ شَرْعًا بِأَسْبَابٍ، الْأَوَّلُ: النَّسَبُ فَيَحْرَمُ عَلَى الْإِنْسَانِ فُرُوعُهُ وَهُمْ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَأَصُولُهُ وَهُمْ أُمَّهَاتُهُ وَأُمَّهَاتُ أُمَّهَاتِهِ وَأَبَائُهُ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَوَقَعَ فِي النَّسَخِ وَأَبْنَائُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَبَائُهُ وَهُوَ سَهْوٌ مِنَ النَّسَاجِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَفُرُوعُ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلْنَ فَيَحْرَمُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَإِنْ نَزَلْنَ وَفُرُوعُ أَجْدَادِهِ

وَجَدَّاهُ بَطْنٍ وَاحِدٍ ; فَهَذَا تَحْرُمُ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَتَحِلُّ بَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ. الثَّانِي: الْمُصَاهَرَةُ يَحْرُمُ بِهَا فُرُوعُ نِسَائِهِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَإِنْ نَزَلْنَ وَأُمَّهَاتُ الزَّوْجَاتِ وَجَدَّاهُنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَإِنْ عَلَوَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَاتِ وَتَحْرُمُ مَوْطَوَاتُ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ بَزْنَا وَالْمَعْقُودَاتُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَمَوْطَوَاتُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ بَزْنَا وَالْمَعْقُودَاتُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، الثَّلَاثُ: الرِّضَاعُ يَحْرُمُ كَالنَّسَبِ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مَحَلِّهِ، الرَّابِعُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ يَعْنِي كَالْأَخْتَيْنِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْأَجْنِيَّاتِ كَالْأُمَّةِ مَعَ الْحُرَّةِ السَّابِقَةِ، الْخَامِسُ: حَقُّ الْغَيْرِ كَالْمُنْكَوْحَةِ وَالْمُعْتَدَةِ وَالْحَامِلِ بِثَابِتِ النَّسَبِ، السَّادِسُ: عَدَمُ الدِّينِ السَّمَاوِيِّ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْمَشْرِكَةِ، السَّابِعُ: التَّنَافِي كِنِكَاحِ السَّيِّدِ أُمَّتَهُ وَالسَّيِّدَةِ عَبْدَهَا.

الفصل الأول

٣١٦٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَجْمَعُ) أَيُّ فِي النِّكَاحِ وَكَذَا فِي الْوُطءِ بِمَلِكِ الْيَمِينِ (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا) سَوَاءٌ كَانَتْ سُفْلَى كَأَخْتِ الْأَبِ أَوْ عَلِيًّا كَأَخْتِ الْجَدِّ مَثَلًا (وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) أَيُّ: كَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: "أَيُّ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَمَّةً وَخَالََةً حَقِيقَةً أَوْ مُجَازِيَةً وَهِيَ أُخْتُ أَبِي الْأَبِ وَأَبِي الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَأُخْتُ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتِي الْأُمِّ وَالْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ، فَكُلُّهُنَّ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي مَلِكِ الْيَمِينِ وَأَمَّا فِي الْأَقَارِبِ كَبْنِي الْعَمَّتَيْنِ وَبَنِي الْخَالَتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا فَجَائِزٌ، وَكَذَا بَيْنَ زَوْجَةِ الرَّجُلِ وَبَنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ} [النساء: ٢٤] " فِي الْهِدَايَةِ: لَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ ابْنَةِ أُخْتِهَا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: تَكَرَّرَ لِغَيْرِ دَاعٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُبَالِغَةُ فِي نَفْيِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ مَنعُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مَنعُ الْقَلْبِ ; لِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ بِمَنعِ نِكَاحِ ابْنَةِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ عَلَيْهِمَا دُونَ إِدْخَالِهِمَا عَلَى الْإِبْنَةِ لِزِيَادَةِ تَكْرِمَتِهِمَا عَلَى الْإِبْنَةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "«الْخَالَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»" فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَيُؤْنِسُهُ حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحُرَّةِ مَعَ جَوَازِ الْقَلْبِ ; فَكَانَ التَّكَرُّارُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ الْوَهْمُ، وَغَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَدَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لَمْ يَزِدْ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ: "«لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»"، ثُمَّ فِي الْهِدَايَةِ: وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجْزِلْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "ثَنَى بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ النَّوعِ بِأَصْلٍ كُلِّيٍّ يَخْرُجُ عَلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ كَحُرْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ عَمَّتَيْنِ وَخَالَتَيْنِ وَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كُلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ أُمِّ الْآخَرِ فَيُولَدُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِنْتُ فَيَكُونُ كُلُّ مِنَ الْبَنَتَيْنِ عَمَّةَ الْأُخْرَى، أَوْ يَتَزَوَّجَ كُلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ بِنْتُ الْآخَرِ وَيُولَدُ لَهُمَا بِنْتَانِ فَكُلُّ مِنَ الْبَنَتَيْنِ خَالََةٌ لِلْأُخْرَى فَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِ

الأَصْلِ الْمَذْكُورِ مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَّاسِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا خِيفَةَ الْقَطِيعَةِ ; فَأَوْجَبَ تَعْدِي الْحَكْمِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْجَمْعِ إِلَى كُلِّ قَرَابَةٍ يَقْرُضُ وَصْلَهَا وَهِيَ مَا تَضُمُّهُ الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ وَبِهِ ثَبَتُ الْحُجَّةُ عَلَى الرُّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَعُثْمَانَ الْبَنَاءِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ فِي إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ غَيْرِ الْأَخْتَيْنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ رَجُلٍ وَبَنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَقَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَتَعْلِيْقَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَمْ يَنْكَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَهُوَ

دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْجَوَازِ.

٣١٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣١٦١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ) بَفَتْحِ الرَّاءِ وَيَكْسَرُ، وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكُسْرَ مَعَ الْهَاءِ وَفَعَلَهُ فِي الْفَصِيحِ مِنْ حَدِّ عِلْمٍ يَعْلَمُ وَأَهْلٌ نَجَدٌ قَالُوهُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ يَذُمُّ عِلْمَاءَ زَمَانِهِ - وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضَعُونَهَا - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَصُّ اللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لَيْمٌ مَرَّاضِعٌ أَيُّ: يَرْضَعُ غَنَمَهُ وَلَا يَحْلِبُهَا مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَ حَلَبِهِ فَيَطْلُبَ مِنْهُ اللَّبَنَ، وَفِي الشَّرْعِ: مَصُّ الرِّضِيعِ اللَّبَنَ مِنْ ثَدْيِ الْأَدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، فِي الْهَدَايَةِ: إِذَا شَرَبَ صَبِيَّانَ مِنْ لَبَنٍ شَاةٍ فَلَا رِضَاعَ مُحْرَمٍ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَا جَزْئِيَّةَ بَيْنَ الْأَدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ وَالْحَرَمَةُ بِاعْتِبَارِهَا (مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ) بِكُسْرِ الْوَاوِ أَيِ النَّسَبِ وَاسْتَنْتَى مِنْهُ بَعْضُ الْمَسَائِلِ وَقَدْ جُمِعَتْ فِي قَوْلِهِ: يَفَارِقُ النَّسَبَ الرِّضَاعُ فِي صُورِ كَأَمِّ نَافِلَةٍ وَجَدَةِ الْوَلَدِ وَأُمِّ عَمٍّ وَأُخْتِ ابْنٍ وَأُمِّ أَخٍ وَأُمِّ خَالٍ عَمَّةٍ ابْنٍ اعْتَمَدَ ثُمَّ قَالَ طَائِفَةٌ: هَذَا الْإِخْرَاجُ تَخْصِصٌ لِلْحَدِيثِ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ تَخْصِصًا ; لِأَنَّهُ أَحَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ عَلَى مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ وَمَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ هُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ خَطَابُ تَحْرِيمِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْأُمِّهِاتِ وَالْبَنَاتِ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَا كَانَ مِنْ مُسَمًّى هَذِهِ الْأَلْفَافِ مُتَحَقِّقًا فِي الرِّضَاعِ حَرَمٌ فِيهِ وَالْمَذْكُورَاتُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ مُسَمًّى تِلْكَ فَكَيْفَ تَكُونُ مَخْصُوصَةً وَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاوِلَةٍ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الرِّضَاعِ كَحُرْمَةِ النَّسَبِ فِي الْمَنَاجِحِ فَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيعًا يَحْرُمُ عَلَى الرِّضِيعِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ أَقَارِبِ الْمُرْضِعَةِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهَا مِنَ النَّسَبِ وَلَا تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ عَلَى أَبِي الرِّضِيعِ وَلَا عَلَى أَخِيهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّ أُخْتِكَ مِنَ الرِّضَاعِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا لَكَ وَلَا زَوْجَةً أَبْنِكَ وَيَتَصَوَّرُ هَذَا فِي الرِّضَاعِ وَلَا يَتَصَوَّرُ فِي النَّسَبِ أُمُّ أُخْتٍ إِلَّا وَهِيَ أُمُّ لَكَ أَوْ زَوْجَةً لِأَبْنِكَ، وَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ نَافِلَتُكَ مِنَ الرِّضَاعِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ابْنَتَكَ أَوْ زَوْجَةً ابْنِكَ وَلَا جَدَّةً وَلَدَكَ مِنَ الرِّضَاعِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا لَكَ أَوْ زَوْجَتَكَ وَلَا أُخْتُ وَلَدَكَ مِنَ الرِّضَاعِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ابْنَتَكَ أَوْ رَيْبَتَكَ قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الزَّانِي رَضِيعًا لَا تَنْبُتُ الْحَرَمَةُ بَيْنَ الرِّضِيعِ وَبَيْنَ الزَّانِي وَأَهْلٍ نَسَبِهِ كَمَا لَا يَنْبُتُ بِهِ النَّسَبُ، قَالَ التَّوَوِيُّ: " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ النِّكَاحُ وَيَحِلُّ النَّظَرُ وَالْخُلُوعُ وَالْمَسَافَرَةُ لَكِنْ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُمُورِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ وَلَا يَعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ وَالْأَيُّ يَقْطَعُ عَنْهَا الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ فَهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّينَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: " نُقِلَ أَنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ صَاحِبَ الصَّحِيحِ أَفْتَى فِي بُخَارَا بِثُبُوتِ الْحَرَمَةِ بَيْنَ صَبِيٍّ ارْتَضَعَا شَاهًا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ، وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِهِ مِنْهَا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ "، وَمَنْ لَمْ يَدَقِّقْ نَظَرَهُ فِي مَنَاطِ الْأَحْكَامِ وَحُكْمِهَا كَثُرَ خَطْؤُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ وَالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ وَهُوَ لِدَةُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمَا مَعًا وَلِدَا فِي الْعَامِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ عَامُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسُّيُوطِيِّ: " يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّنَسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَأَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتَّنَسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَجْمَعِينَ اهـ، فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٦٢ - «وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ عَمِّكَ فَأُذِنِي لَهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٦٢ - (وَعَنْهَا أَيْ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ) هُوَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بِقَافٍ وَعَيْنٍ وَسِينٍ مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا كَذَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَهَذَا يُوْهِمُ أَنَّ أُمَّ أَبِيهَا أَرْضَعَتْ أَبَاهَا لَكِنْ قَوْلَهَا بِمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ يَبِينُ أَنَّ الرَّجُلَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا فَدَعَتْهُ الْعَمَّ هَذَا مَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ اخْتِلَافٌ وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ هُوَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَكُنِيَّتُهُ أَفْلَحُ أَبُو الْجَعْدِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يَحْرُمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحَرَمَةُ فِي جِهَةِ صَاحِبِ اللَّبَنِ كَمَا ثَبُتَ مِنْ جَانِبِ الْمُرْضِعَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرِّضَاعِ وَالْحَقَّهَا بِالنَّسَبِ (فَاسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ فَأَيَّتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ) بِالْمَدِّ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَيُّ: عَنْ جَوَازِ دُخُولِهِ عَلَيَّ) (لَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَنَّهُ عَمُّكَ فَأَذْنِي لَهُ) أَيْ: بِالدُّخُولِ عَلَيْكَ (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ) أَيْ: حَصَلَتْ فِي الرِّضَاعَةِ فِي جِهَةِ الْمَرْأَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ فَكَأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تَسْرِي إِلَى الرَّجَالِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْحَالِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ عَمُّكَ فَأَذْنِي لَهُ) أَيْ: فَلْيَدْخُلْ (عَلَيْكَ) ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا وَتَأْيِيدًا (وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ) أَيْ: بَعْدَ مَا أَمَرْنَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ بِضَرْبِ الْحِجَابِ وَوَضْعِ النِّقَابِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ دُونَ الْأَقَارِبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣١٦٣ - «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمَزَةٌ فَإِنَّمَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمَزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٦٣ - (وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ) أَيْ: رَغْبَةٌ (فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمَزَةٌ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَكَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ وَفِي مُتَعَلِّقٍ بِهِ أَيْ هَلْ لَدَيْكَ رَغْبَةٌ فِيهَا (فَإِنَّمَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ) أَيْ: أَحْسَنُ بَنَاتٍ وَأَكْمَلُ شَوَابٍ (فِي قُرَيْشٍ) فَضْلًا عَنْ بَنِي هَاشِمٍ (قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمَزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ) أَرْضَعْتَهُمَا ثَوْبِيَّةٌ فِي زَمَانَيْنِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْنُ مِنْهُ وَثَوْبِيَّةٌ مُصَغَّرًا مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تَرْضِعْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امْرَأَةً إِلَّا أَسْلَمَتْ، قَالَ: وَرَضَعَاتُهُ أَرْبَعٌ أَمَهُ وَقَدْ وَرَدَ إِحْيَاؤُهَا وَإِيمَانُهَا فِي حَدِيثٍ وَحَلِيمَةٌ وَثَوْبِيَّةٌ وَأَمُ أَيْمَنَ (وَأَنَّ اللَّهَ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكُسْرِهَا حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٦٤ - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُحْرِمُ الرِّضْعَةَ أَوْ الرِّضْعَتَانِ» .

٣١٦٤ - (وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ) أَيْ: امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ: إِنَّهَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ خَدِيجَةَ (قَالَتْ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُحْرِمُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (الرِّضْعَةُ أَوْ الرِّضْعَتَانِ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا الرِّضْعَتَانِ وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ لَا تُحْرِمُ الرِّضْعَةَ وَلَا الرِّضْعَتَانِ فِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ (أَوْ الرِّضْعَتَانِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: إِنَّ الثَّلَاثَ مُحْرَمَةٌ بِنَاءً عَلَى مَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَفْهُومِ الْعَدَدِ ضَعِيفٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ أَيْضًا.

٣١٦٥ - وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةَ أَوْ الْمُصَّتَانِ.

٣١٦٥ - (وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمُصَّتَانِ) .

٣١٦٦ - وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ أَوْ الْإِمْلَاجَتَانِ. هَذِهِ رِوَايَاتُ مُسْلِمٍ.

٣١٦٦ - (وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ) الْمَلَجُ الْمَصُّ يُقَالُ: مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ وَأَمْلَجَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيهَا

وَالْإِمْلَاجَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ (هَذِهِ) أَيُّ: الثَّلَاثُ (رَوَايَاتٍ مُسْلِمٍ) وَالرَّوَايَةُ الْوُسْطَى نَسَبَهَا السُّيُوطِيُّ إِلَى أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَإِلَى النَّسَائِيِّ وَابْنِ جَبَّانَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ أُمَّتِنَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنَ الرِّضَاعِ فِي مُدَّةِ الرِّضَاعِ وَهُوَ حَوْلَانٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَحَوْلَانٍ وَنِصْفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقِيدَ إِطْلَاقَ الْكِتَابِ وَإِلِطْلَاقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحْرُمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ ٣١٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرُمُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٦٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ) بِسُكُونِ الشَّيْنِ وَفَتْحِ الضَّادِ (مَعْلُومَاتٍ يَحْرُمُ مِنْهُنَّ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ) أَيُّ: مُشْبَعَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ مُتَفَاصِلَةٍ عُرْفًا (فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ) أَيُّ: آيَةُ خَمْسِ رَضَعَاتٍ (فِيمَا يُقْرَأُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِنَ الْقُرْآنِ) تَعْنِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ كَانَ يَقْرُؤُهُ عَلَى الرَّسْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي زَمَانِ الْوَحْيِ فَكَيْفَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَتْ بِذَلِكَ قُرْبَ زَمَانِ الْوَحْيِ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ تَلَاوتَهَا قَدْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَتَرَكُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ قَدْرَ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْإِخْتِلَالِ وَالنَّفْصَانِ وَتَوَلَّى حِفْظَهُ وَضَمَنَ صِيَانَتَهُ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَالَ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩] فَلَا يَجُوزُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ آيَةٌ وَلَا أَنْ يَخْرِمَ حَرْفٌ كَانَ يُتْلَى فِي زَمَانِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا نُسِخَ مِنْهُ، قَالَ الْأَشْرَفُ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَهُوَ (فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) عَائِدٌ إِلَى عَشْرِ رَضَعَاتٍ وَحِينَئِذٍ احْتِجَّ الشَّيْخُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ وَيَقُومُ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلًا لِمَنْ قَالَ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَحْصُلُ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرِ رَضَعَاتٍ وَلَوْ جَعَلَ الضَّمِيرُ الْمَذْكُورَ عَائِدًا إِلَى خَمْسِ مَعْلُومَاتٍ مَعَ قُرْبَةِ لِقَامِ دَلِيلًا لِلشَّافِعِيِّ وَلَا سَتَغْنِي عَنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الْعَشْرَ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ وَاسْتَقَرَّ النَّسْخُ وَتَقَرَّرَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهَا فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ أَيُّ تَوَفَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ نَسْخِ الْعَشْرِ بِاتِّمَامٍ فِي حَالَةِ اسْتِقْرَارِ الْخَمْسِ وَكَوْنِهِ مَقْرُوءًا فِي الْقُرْآنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيُّ: أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّرَ إِنْزَالُهُ جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَفَّى وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَيَجْعَلُهَا قِرَاءَةً مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ مِنْهَا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتَلَاوَتُهُ كَعَشْرِ رَضَعَاتٍ، وَمَا نُسِخَتْ تَلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ نَحْمَسَ رَضَعَاتٍ، وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُوهُمَا، وَمَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَتْ تَلَاوَتُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ، قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَامِ: هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا عَلَى إِرَادَةِ الْكُلِّ وَالْإِزْمَ ضِيَاعُ بَعْضِ الْقُرْآنِ الَّذِي لَمْ يَنْسَخْ فَيَبْتُ قَوْلُ الرَّاوِفِصِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَثْبُتْهُ الصَّحَابَةُ فَلَا تَمَسُّكَ بِالْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا لَانْقِطَاعِهِ بَاطِنًا وَمَا قِيلَ لِيَكُنْ نَسْخُ الْكُلِّ وَيَكُونُ نَسْخُ التَّلَاوَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ وَأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا جَوَابَ لَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ ادِّعَاءَ بَقَاءِ حُكْمِ الدَّالِّ بَعْدَ نَسْخِهِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَإِلَّا فَلَا أَصْلَ أَنَّ نَسْخَ الدَّالِّ يَرْفَعُ حُكْمَهُ وَمَا نَظَرَ بِهِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُوهُمَا فَلَوْلَا مَا عَلِمَ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ.

٣١٦٨ - وَعَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَانَ كَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ

فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣١٦٨ - (وَعَنْهَا) أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ) الْجَمْلَةُ حَالِيَةً (فَإِنَّهُ) أَيُّ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَرِهَ ذَلِكَ) أَيُّ: ذَلِكَ الدُّخُولُ أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلَ (فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي) أَيُّ: مِنَ الرِّضَاعَةِ (فَقَالَ: أَنْظِرْنِي) أَيُّ: تَفَكَّرَنَ وَأَعْرِفَنَ (مِنْ إِخْوَانِكُنَّ) خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ رِضَاعَةً ذَلِكَ الشَّخْصِ كَانَتْ فِي حَالَةِ الْكِبَرِ يُرْضَعْنَ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضَعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِذَا أَرْضَعْنَ فَلْيَحْفَظْنَ ذَلِكَ وَلْيَشْهَرْنَهُ وَلْيَكْتُبْنَهُ احْتِيَاظًا («فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ») يَفْتَحُ الْمِيمُ يُرِيدُ أَنَّ الرِّضَاعَةَ الْمُعْتَدَّ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَا يَسُدُّ الْجُوعَ وَيَقُومُ مِنَ الرِّضِيعِ مَقَامَ الطَّعَامِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّغَرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْكِبَرِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ حَدًّا لَا يَسُدُّ اللَّبَنُ جُوعَتَهُ وَلَا يَشْبِعُهُ إِلَّا الْخُبْزُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَرَمَةُ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الرِّضَاعِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا حَوْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَوْلَيْنِ تَمَامُ مُدَّتِهَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ انْقَطَعَ حُكْمُهَا يُرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَعَلَ حُكْمَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ حُكْمَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُدَّةُ الرِّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] وَهُوَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِ مُدَّةِ الرِّضَاعِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٦٩ - «وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ: وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعْتَ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ» .

٣١٦٩ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ) بِكُسْرِ الهمزة (فَاتَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا) أَيُّ: لِلرِّضْعَةِ (عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي) أَيُّ: قَبْلَ ذَلِكَ (فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ) أَيُّ: أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَقَارِبِهِ (فَسَأَلَهُمْ) أَيُّ: عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ (فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعْتَ) أَيُّ: هِيَ (صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ) أَيُّ: عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَيْفَ سُؤَالٌ عَنِ الْحَالِ، وَقَدْ قِيلَ حَالٌ وَهُمَا يَسْتَدْعِيَانِ عَامِلًا يَعْمَلُ فِيهِمَا أَيُّ كَيْفَ تَبَاشَرُهَا وَتُفْضِي إِلَيْهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّكَ أَخُوهَا إِنَّ ذَلِكَ بَعِيدٌ عَنْ ذِي الْمَرْوَةِ وَالْوَرَعِ وَفِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوَاقِفَ التَّهْمِ وَالرِّيبَةِ وَإِنْ كَانَ نَقِيًّا الذَّلِيلَ بَرِيًّا السَّاحَةَ وَأَنْشَدَ:

قَدْ قِيلَ ذَلِكَ إِنْ صَدَقَ وَإِنْ كَذَبَا ... فَمَا اعْتَدَارَكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيلَا

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ عَلَى الْأَخْذِ بِالِاحْتِيَاظِ إِذْ لَيْسَ هُنَا إِلَّا إِخْبَارُ امْرَأَةٍ عَنْ فِعْلِهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَالزَّوْجِ مُكَذَّبٌ لَهَا فَلَا يَقْبَلُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ شَرْعًا، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى فُسَادِ النِّكَاحِ بِمَجَرَّدِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرَمَةَ: يَثْبُتُ الرِّضَاعُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَقِيلَ بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ وَحَلْفِهَا. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ

الْمَرْضِعَةُ. وَفِي فَنَؤَى قَاضِيخَانَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ثِقَةً أَوْ امْرَأَةً أَنَّهُمَا ارْتَضَعَا مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهُ فَيُطْلِقَهَا وَيُعْطِيَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَا تُثْبِتُ الْحُرْمَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا مَا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَعَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ تُثْبِتُ حُرْمَةُ الرِّضَاعِ بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مِنَ النِّسَاءِ (فَفَارَقَهَا عَقِبَهُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ ابْنُ الْمُنَافِ: حَدِيثُ عَقِبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ لِحَافَتِ أُمِّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكَ، قَالَ: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: " وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكَ » .

٣١٧٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوَاطِسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] « أَيُّ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣١٧٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوَاطِسٍ يُصْرَفُ أَوْ لَا يُصْرَفُ اسْمُ مَوْضِعٍ أَوْ بَقْعَةٍ فِي الطَّائِفِ (فَلَقُوا عَدُوًّا) أَيُّ: مِنَ الْكُفَّارِ (فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا) أَيُّ: غَلَبُوا (عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا) جَمْعُ سَبْيَةٍ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَلَهَا حَالٌ مِنْ سَبَايَا قَدِمَ لِكَوْنِ ذِي الْحَالِ نِكَرَةً («فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَرَّجُوا ») أَيُّ: تَحَنُّبُوا وَتَحَرَّزُوا (مِنْ غَشْيَانِهِنَّ) بِكُسْرِ الْغَيْنِ أَيُّ مِنْ مُجَامَعَتِهِنَّ خُرُوجًا عَنِ الْحَرَجِ وَالْإِنْمِ (مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ) أَيُّ: مِنْ أَجْلِ أَنْ لَهُنَّ أَزْوَاجًا («مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَالْمُحْصَنَاتُ») يَفْتَحُ الصَّادُ بِاتِّفَاقِ الْقُرَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامِ (مِنَ النِّسَاءِ) وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ أَيُّ وَحَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ أَيُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّهُنَّ أَحْصَنَ فُرُوجَهُنَّ بِالتَّزْوِيجِ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] أَيُّ: إِلَّا مَا أَخَذْتُمْ مِنْ نِسَاءِ الْكُفَّارِ بِالسَّبْيِ وَزَوْجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ لِقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ فَحَلَّ لِلْغَنَمِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ («أَيُّ فَهِنَّ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ») أَيُّ: بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَهَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ رَوَاةِ الْحَدِيثِ قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] أَيُّ مِنَ اللَّوَاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَهِنَّ حَلَالٌ لِلْغَزَاةِ وَإِنْ كُنَّ مُزَوَّجَاتٍ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ الْقُرْذُقِ:

وَذَاتُ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا ... حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ أَنَّ الْمُسْبِيَّةَ مِنْ عِبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَتَّى تُسَلِّمَ فِيهِ مُحَرَّمَةٌ مَا دَامَتْ عَلَى دِينِهَا وَهَؤُلَاءِ الْمُسْبِيَّاتُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ فَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُنَّ أَسْلَمْنَ بَعْدَ السَّبْيِ وَانْقَضَى اسْتِبْرَاؤُهُنَّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ مِنْ الْحَامِلِ وَبِحَيْضَةٍ مِنَ الْحَائِضِ اهـ، وَفِي التَّحْفَةِ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَرْقُ الْوَتْنِيُّ وَالْعَرَبِيُّ، ثُمَّ قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْأُمَّةَ الْمَزْجُوجَةَ إِذَا بَاعَتْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحَلَّ لِلْمُشْتَرِي وَطُؤُهَا بِالْإِسْتِبْرَاءِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسَخُ وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْبِيَّاتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

(الْقَصْلُ الثَّانِي)

٣١٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى

خَالَتَهَا وَانْخَلَعَتْ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَفِي النَّسَائِيِّ وَرَوَاتِهِ إِلَى قَوْلِهِ بِنْتُ أُخْتِهَا .

(الفصل الثاني)

٣١٧١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ تَتَزَوَّجَ (عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ انْخَلَعَتْ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا) تَقْدَمَ الْبَحْثُ عَلَيْهِ (لَا تُنْكَحُ) نَفِيٍّ مَجْهُولٌ وَقِيلَ نَهَى (الصُّغْرَى) أَيْ: بِنْتُ الْأَخِ أَوْ بِنْتُ الْأُخْتِ وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ (عَلَى الْكُبْرَى) أَيْ: سِنًا غَالِبًا أَوْ رُبَّةً فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْمُرَادُ بِهَا الْعَمَّةُ وَانْخَلَعَتْ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كَالْيَبَانِ لِلْعَلَّةِ وَالتَّأْكِيدِ لِلْحُكْمِ فَلِذَا تَرَكَ الْعَاطِفُ (وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى) كَرَّرَ النَّفْيَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إلخ ; وَلِذَا لَمْ يَجِئْ بَيْنَهُمَا بِالْعَاطِفِ وَلِدْفَعَ تَوْهَمَ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْعَمَّةِ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا، وَانْخَلَعَتْ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لِفَضِيلَةِ الْعَمَّةِ وَانْخَلَعَتْ كَمَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ، قِيلَ: وَعَلَّةٌ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَنَّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ فَلَوْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَظَهَرَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَقَطِيعَةٌ رَحِمٌ وَفِي تَعْدِيَّتِهِ بَعْلَى إِيْمَاءٌ إِلَى الْأَضْرَارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رَوَاتِهِ) أَيْ: النَّسَائِيُّ (إِلَى قَوْلِهِ بِنْتُ أُخْتِهَا) أَيْ: بِالتَّاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقِ .

٣١٧٢ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لَوَاءٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ ، وَلِلنَّسَائِيِّ ، وَابْنُ مَاجَهَ ، وَالدَّارِمِيُّ " فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ " وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ " عَمِّي " بَدَلُ " خَالِي "

٣١٧٣ - (وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي) قِيلَ: وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ: مَرَّ بِي عَمِّي وَهُوَ تَحْرِيفٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ (أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بِكَسْرِ النُّونِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ خَفِيفَةٌ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ (وَمَعَهُ لَوَاءٌ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ: عِلْمٌ، قَالَ الْمُظْهَرُ: وَكَانَ ذَلِكَ اللَّوَاءُ عَلَامَةً كَوْنِهِ مَبْعُوثًا مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ (فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ) أَيْ: تُرِيدُ كَمَا فِي رَوَايَةٍ (قَالَ: بَعَثَنِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِهَا أَيْ أُرْسَلَنِي (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَفِي رَوَايَةٍ نَكَحَ (امْرَأَةً أَبِيهِ آتِيَهُ) أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِرَأْسِهِ) أَيْ: بِرَأْسِ ذَلِكَ الرَّجُلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ وَقَالَ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مُحَرَّمٍ مِنْهُ فَاقْتُلُوهُ» (وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ) أَيْ: لِأَبِي دَاوُدَ (وَلِلنَّسَائِيِّ) أَيْ: بِإِعَادَةِ اللَّامِ مُرَاعَاةً لِلْأَفْصَحِ (وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ «فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ») ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُتَزَوِّجَ كَانَ مُسْتَحَلًّا لَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا مُحَارَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ; فَلِذَلِكَ أَمُرٌ بِقَتْلِهِ وَآخُذُ مَالِهِ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ حَلَّ هَذَا النِّكَاحِ، فَمِنْ اعْتَقَدَ حَلَّ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ كَفَرُ وَجَازَ قَتْلُهُ وَآخُذُ مَالِهِ، وَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ نِكَاحٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُحَارِمِهِ فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكْفُرْ، وَمَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهَا وَاعْتَقَدَ الْحُرْمَةَ فَسَقَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَظَّرَ، هَذَا إِذَا لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا دُخُولٌ وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهَا فَهُوَ زَانٍ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الزَّانَا، وَإِنْ جَهِلَ فَهُوَ وَاطِئٌ بِالشُّبْهَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمَثَلِ وَيُثَبِّتُ النَّسَبُ، قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَتْ مِنْ ذَوِي مُحَارِمِهِ يَنْسَبُ كَأُمِّهِ أَوْ ابْنَتِهِ فَوَطَّأَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزُفَرَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَإِنْ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلِيٌّ حَرَامٌ. وَلَكِنْ يَجِبُ الْمَهْرُ وَيَعَاقَبُ عُقُوبَةً هِيَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّعْزِيرِ سِيَاسَةً لَا حَدًّا مُقَدَّرًا شَرْعًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَا حَدٍّ وَلَا عُقُوبَةٍ تَعْزِيرًا مُقَدَّرًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ: يَجِبُ حَدُّهُ إِذَا كَانَ عَالِمًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُحَارِمِ رَوَايَةٌ عَنْ جَابِرِ

"أَنَّهُ يَضْرِبُ عُنُقَهُ" وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَقَصَرَ ابْنُ حَزْمٍ قَتْلَهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ امْرَأَةً أَبِيهِ قَصَرَ الْحَدِيثَ الْبَرَاءَ عَلَى مَوْرِدِهِ، وَلِأَحْمَدَ "يَضْرِبُ عُنُقَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى "وَيُؤْخَذُ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ"، وَأُجِيبُ بِأَنِّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَقْدَ مُسْتَحْلَا فَارْتَدَّ بِذَلِكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ ضَرْبَ الْعُنُقِ وَأَخَذَ الْمَالِ بَلْ ذَلِكَ لَزِمَ لِلْكَفْرِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيَخْسَ مَالَهُ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَحْلَى ذَلِكَ فَارْتَدَّ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالُوا جَازَ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنَّهُ لِلْإِسْتِحْلَالِ أَوْ أَمْرٌ بِذَلِكَ سِيَاسَةً وَتَعْزِيرًا (وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ) أَيُّ: الْأَخِيرَةِ (قَالَ: عَمِّي بَدَلْ خَالِي) وَلَعَلَّ أَحَدَهُمَا مِنَ النَّسَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الرِّضَاعَةِ.

٣١٧٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ فَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١٧٣ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يُحْرِمُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (مِنَ الرِّضَاعِ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ (وَالْإِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيُّ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءُ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ وَقَعَ مِنْهُ مَوْجِعَ الْغَدَاءِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرِّضَاعِ وَالْأَمْعَاءُ جَمْعٌ مَعَى وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنَ الْبَطْنِ كَذَا قِيلَ، وَقَوْلُهُ وَقَعَ مَوْجِعَ الْغَدَاءِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تَقْيُؤَ الْوَلَدَ اللَّبَنَ قَبْلَ وَصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيمُ (فِي الثَّدْيِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} [الشعراء: ١٤٩] أَيُّ كَانَتْ فِي الثَّدْيِ فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْإِرْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِجَارِ وَلَمْ

يُرِدْ بِهِ الْإِشْتِرَاطُ فِي الرِّضَاعِ الْمُحْرَمِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّدْيِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَذَكَرُ الْفَتْحِ وَالْمَعَى وَالثَّدْيِ مَزِيدٌ لِإِرَادَةِ الرِّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ تَأْثِيرًا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (وَكَانَ) أَيُّ: الرِّضَاعِ (قَبْلَ الْفِطَامِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيُّ زَمَنِ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) فِي الْهَدَايَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ حَتَّى لَوْ فُطِمَ قَبْلَ الْمُدَّةِ ثُمَّ أَرْضِعَ فِيهَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَّ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا فُطِمَ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَصَارَ بِحَيْثُ يَكْتَفِي بِغَيْرِ اللَّبَنِ لَا ثَبَتَ الْحُرْمَةُ إِذَا رَضِعَ فِيهَا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي وَقَعَاتِ النَّاطِنِيِّ الْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قِيلَ: لَا لِأَنَّهُ جُزْءُ الْأَدَمِيِّ فَلَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِالضَّرُورَةِ وَقَدْ أُنْفَعَتْ وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي وَأَهْلُ الطَّبِّ يَثْبُتُونَ لِلْبَنِّ الْبَنَتِ أَيُّ الَّذِي نَزَلَ بِسَبَبِ بَنَتِ مُرْضِعَةً نَفْعًا لِلْعَيْنِ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَاجِخُ فِيهِ قِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَزُولُ بِهِ الرَّمْدُ، وَلَا يُخْفَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ مُتَعَدِّرَةٌ فَلَمَّا رُودُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وَالْأَلَا فَهُوَ مَعْنَى الْمَنْعِ ثُمَّ إِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرِّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرِّضَاعِ تَحْرِيمُ فُطِمَ أَوْ لَمْ يَفُطِمَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ أَبَدًا لِلْإِطْلَاقَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِهِ وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ أَمَرَتْ أُخْتَهَا أُمَّ كُثُومٍ أَوْ بَعْضَ بَنَاتِ أُخْتِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسًا وَلِحَدِيثِ سَهْلَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ سَهْلَةُ امْرَأَةً أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسًا تَحْرِمِينَ بِهَا عَلَيْهِ»، إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا وَكَذَا السُّنَنُ الْمَشْهُورَةُ وَالْجَوَابُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُطْلَقًا مَنَسُوخٌ صَرَحَ بِنَسْخِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرُّضْعَةَ لَا تُحْرِمُ، فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَلْ أَمْرُ الرِّضَاعَةِ إِلَى أَنْ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحْرِمُ ثُمَّ الَّذِي نَجْزِمُ بِهِ فِي حَدِيثِ سَهْلَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُرِدْ أَنْ تُشَبَّعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي خَمْسِ أَوْقَاتٍ مُتَفَاصِلَاتٍ جَائِعًا لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُشَبَّعُ مِنَ اللَّبَنِ رَطْلٌ وَلَا رِطْلَانٍ فَأَيُّ تَجِدُ الْأَدَمِيَّةُ

فِي ثَدْيِهَا قَدَرًا مَا يُشْبِعُهُ هَذَا مُحَالٌ عَادَةً. فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْدُودَ خَمْسٍ فِيهِ الْمَصَاتُ ثُمَّ كَيْفَ جَازَ أَنْ يُبَاشِرَ عَوْرَتَهَا بِشَفَتَيْهِ؟ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ تَحْلِبَ لَهُ شَيْئًا مَقْدَارَ خَمْسٍ فَيَشْرِبُهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ إِذَا عَرَفَتْ هَذَا. فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا كَانَ ثُمَّ نُسِخَ بِآثَارِ كَثِيرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ تَقْيِيدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ مِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْلَيْنِ» " رَوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْهَا حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ هَذَا وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمِنْهَا مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَرْفَعُهُ " «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا أَتَتْ اللَّحْمُ وَأَنْشَرَ الْعَظْمُ» " يَرَوِي بِالرَّاءِ الْمَهْمَلَةِ أَيْ أَحْيَاهُ، وَبِالزَّايِ أَيْ رَفَعَهُ، وَبِزِيَادَةِ الْحَجْمِ يَرْتَفِعُ وَفِي الْمَوْطَأِ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصَصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي. قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تَفْعِلُ بِهِ الرَّجُلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. هَذِهِ رِوَايَةُ الْمَوْطَأِ. فَرَجُوعُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورِ النُّصُوصِ الْمُطْلَقَةِ وَعَمَّا أَفْتَاهُ بِالْحُرْمَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِذِكْرِهِ النَّاسِخَ لَهُ أَوْ لِذِكْرِهِ عِنْدَهُ وَغَيْرِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْبِينُ ذَلِكَ وَيَقْلُنَ: لَا نَرَى هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا رُخْصَةً لِسَهْلَةٍ خَاصَّةٍ. وَلَعَلَّ سَبَبَهُ مَا تَضَمَّنَهُ مِمَّا خَالَفَ أَصُولَ الشَّرْعِ حَيْثُ يَسْتَلْزِمُ مَسَّهُ عَوْرَتَهَا بِشَفَتَيْهِ فَحُكْمُنَ بِأَنَّ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةٌ، وَقِيلَ يُشْبِهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَجَعَتْ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ فَكُنْتُ أُصِيبُهَا فَعَمَدَتْ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: دُونَكَ قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا قَالَ عُمَرُ أَوْجَعَهَا وَائْتِ جَارِيَتِكَ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ رِضَاعَةُ الصَّغِيرِ.

٣١٧٤ - وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَذْهَبُ عَنِّي مَذْمَةُ الرِّضَاعِ؟ فَقَالَ: غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». .

رواه التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

٣١٧٤ - (وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) وَهُوَ غَيْرُ الْحَجَّاجِ الْمَشْهُورِ فَإِنَّهُ تَقْفِي («أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَذْهَبُ عَنِّي»)

أَيُّ: يُزِيلُ (مَذْمَةُ الرِّضَاعِ) أَيْ: حَقَّ الْإِرْضَاعِ أَوْ حَقَّ ذَاتِ الرِّضَاعِ، فِي الْفَاتِحِ: الْمَذْمَةُ وَالذِّمَامُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ الْحَقُّ وَالْحُرْمَةُ الَّتِي يَذْمُ مَضِيْعُهَا، يُقَالُ: رَعَيْتُ ذِمَامَ فُلَانٍ وَمَذْمَتَهُ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَذْمَةُ بِالْكَسْرِ الذِّمَامُ وَبِالْفَتْحِ الذَّمُّ، قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَعْنَى أَيْ شَيْءٌ يُسْقُطُ عَنِّي حَقَّ الْإِرْضَاعِ حَتَّى أَكُونَ بِأَدَائِهِ مُؤَدِيًا حَقَّ الْمُرْضِعَةِ بِكُلِّهِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِلظُّرِّ بِشَيْءٍ سِوَى الْأَجْرَةِ عِنْدَ الْفِصَالِ وَهُوَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ (فَقَالَ غُرَّةً) أَيْ: مَمْلُوكٌ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ بَدَلٌ مِنْ غُرَّةٍ، وَقِيلَ: الْغُرَّةُ لَا تَطْلُقُ إِلَّا عَلَى الْأَبْيَضِ مِنَ الرِّقِيقِ، وَقِيلَ: هِيَ أَنْفُسُ شَيْءٍ يَمْلِكُ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْغُرَّةُ الْمَمْلُوكُ وَأَصْلُهَا الْبَيَاضُ فِي جَبْهَةِ الْفَرَسِ ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِأَكْرَمِ كُلِّ شَيْءٍ كَقَوْلِهِمْ غُرَّةُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ الْمَمْلُوكُ خَيْرَ مَا يَمْلِكُ سُمِّيَ غُرَّةً، وَلَمَّا جَعَلَتِ الظُّرُّ نَفْسَهَا خَادِمَةً جُوزِيَتْ بِجِنْسِ فِعْلِهَا ه، وَلِذَا قِيلَ: مَنْ خَدَمَ خُدِمَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) .

٣١٧٥ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِدَاءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيلَ: هَذِهِ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣١٧٥ - (وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ) مُصَغَّرًا قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ اللَّيْثِيُّ الْكِنَانِيُّ غَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهُ، أَدْرَكَ مِنْ حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِ سِنِينَ وَمَاتَ سَنَةً مِائَةً وَاثْنَتَيْنِ بِمَكَّةَ وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (الْغَنَوِيُّ)

بِفَتْحِهَا (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ) بِلَا أَلِفٍ («أَقْبَلَتْ أَمْرًا فَبَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ») أَي: تَعْظِيمًا لَهَا وَإِنْسَاطًا بِهَا («حَتَّى قَعَدْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتْ») أَي: وَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ إِكْرَامِهِ إِيَّاهَا وَقَبُولِهَا الْقُعُودَ عَلَى رِدَائِهِ الْمُبَارَكِ (قِيلَ: هَذِهِ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِي الْمَوَاهِبِ: أَنَّ حَلِيمَةَ جَاءَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمَ حَنِينٍ فَقَامَ إِلَيْهَا وَبَسَطَ رِدَاءَهُ لَهَا وَجَلَسَتْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣١٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ السَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣١٧٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ) بَفَتْحِ الْغَيْنِ (ابْنَ سَلَمَةَ) وَفِي نُسخة سَلَامَةَ («التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ») أَي: اترك باقية، قَالَ الْمُظْهَرُ: وَفِيهِ أَنَّ أَنْكَحَ الْكُفَّارَ صَحِيحَةٌ حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُمْرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ اخْتَرْتُ فَلَانَةً وَفَلَانَةً لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلَقَهُنَّ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ اخْتَرْتُ فَلَانَةً مَثَلًا، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَوْطِئِهِ هَذَا نَأْخُذُ بِخِتَارِ مَنْ أَرْبَعًا أَتَيْنَ شَاءَ وَفَارِقُ مَا بَقِيَ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ الْأَرْبَعُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْهَدَايَةِ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَالْفُ جَارِيَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ، وَقَالُوا: إِذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْلًا يَدْخُلَ الْغَمُّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ كَانَ مَأْجُورًا، وَأَجَازَ الرِّوَاغُضُ تَسْعًا مِنَ الْخَرَّائِ وَنُقِلَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَجَازَ الْخَوَارِجُ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَحِكِي عَنْ بَعْضِ النَّاسِ إِبَاحَةَ أَيِّ عَدَدٍ شَاءَ بِلَا حَصْرٍ، وَوُجُوهُ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَبْسُوطَةٌ فِي شَرْحِ الْهَدَايَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ عَلَى التَّخْصِصِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) .

٣١٧٧ - وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا. فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي عَاقِرٍ مِنْهُ سِتِينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

٣١٧٧ - وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَيِّ الدَّلِيلِ بِكُسْرِ الدَّالِّ وَسُكُونِ الْيَاءِ، قِيلَ: إِنَّهُ عَمَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِتِينَ سَنَةً وَفِي الْإِسْلَامِ سِتِينَ وَقِيلَ: بَلْ عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَوَّلَ مَشَاهِدِهِ فَتَحَ مَكَّةَ وَكَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ («قَالَ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا فَعَمَدْتُ») بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيِ قَصَدْتُ («إِلَى أَقْدَمِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي عَاقِرٍ») بِالْجَرِّ صِفَةُ أَقْدَمِنَّ، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: بَدَلُ مِنْهُ عَلَى رَأْيٍ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ إِضَافَةَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلَ غَيْرُ مُحْضَةٍ وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْبَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} [البقرة: ٩٦] وَقَوْلُهُمْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَفْضَلَ النَّاسِ أَيِ مِنَ النَّاسِ عَلَى إِثْبَاتٍ مِنْ أَيِّ غَيْرِ وَلَوْ («مِنْهُ سِتِينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا رَوَاهُ») أَيِ: الْبَغْوِيُّ (فِي شَرْحِ السُّنَنِ) .

٣١٧٨ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّلِيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: اخْتَرِ إِلَهُمَا شِئْتَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣١٧٨ - (وَعَنِ الضَّحَّاكِ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ (ابْنِ فَيْرُوزٍ) بِفَتْحِ فَاءِهِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلِيَّةِ (الدَّلِيلِيِّ) تَابِعِيٌّ (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ:

هُوَ فَيُرَوِّزُ الدَّيْلِي وَيُقَالُ لَهُ الْحَمِيرِيُّ لِتُرْوِلِهِ بِحَمِيرٍ وَهُوَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ مِنْ فُرْسٍ صَنَعَاءَ وَكَانَ مِمَّنْ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ قَاتِلُ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ الْكَذَّابِ الَّذِي ادَّعَى النُّبُوَّةَ بِالْيَمَنِ قُتِلَ فِي آخِرِ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَصَلَهُ خَبْرُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، رَوَى عَنْهُ أَبْنَاهُ الضَّحَّاكُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ (قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: اخْتَرِ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ») قَالَ الْمُظْهَرُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاحِدٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ وَأَسْلَمْتَا مَعَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا سَوَاءً كَانَتِ الْمُخْتَارَةُ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا أَوْ آخِرًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ تَزَوَّجَهُمَا مَعًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا مُتَعاقِبَتَيْنِ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأُولَى مِنْهُمَا دُونَ الْآخِرَةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) .

٣١٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَسْلَمْتُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجْتُ لِحَاءَ زَوْجِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ، بِإِسْلَامِي فَاتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣١٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَسْلَمْتُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجْتُ لِحَاءَ زَوْجِهَا») أَيُّ: الْأَوَّلُ («إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي») أَيُّ: وَمَعَ هَذَا تَزَوَّجْتُ («فَاتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ») بِكُسْرِ الْخَاءِ («وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ») فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ الْفِرَاقَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ مَا عُلِمَ بَيْنَهُمَا النِّكَاحُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ سَوَاءً نَكَحَتْ آخِرًا أَمْ لَا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَيْنَنَا بَاقٍ وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمَ أَحَدُنَا قَبْلَ الْآخَرِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ادَّعَى أَنَّهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ) وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ هَذَا الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، وَرَوَى بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ أَيُّ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ).

٣١٨٠ - وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: «أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهِنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالْأَرْوَاجِ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ مَغِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ وَهَبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِدَاءٍ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَانًا لَصَفْوَانَ فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْيِيرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ، وَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةُ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، فَثَبَّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» . رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا.

٣١٨٠ - (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: «إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهِنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامِ») أَيُّ: إِسْلَامِي الزَّوْجَيْنِ (بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَالْأَرْوَاجِ) قَالَ الْمُظْهَرُ: يَعْنِي إِذَا أَسْلَمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثَبَّتَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً كَانَا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ كَالْكُتَّابَيْنِ وَالْوَثْنَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَانَ عَلَى دِينٍ وَالْآخَرُ عَلَى دِينٍ وَسَوَاءً كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي الْآخَرِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاحِدٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ أَوْ عَرَضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ مَعَ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ أَوْ بِنَقْلِ أَحَدِهِمَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَسَوَاءً عِنْدَهُ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارِ لَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ مَا رَوَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَةُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَحْدُثْ نِكَاحًا وَكَانَ قَدْ افْتَرَقَ بَيْنَهُمَا الدَّارُ ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: اخْتَلَفَ فِي أَنَّ تَبَايُنَ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةٌ وَحُكْمًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهَلْ يُوجِبُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا قُلْنَا: نَعَمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا ، وَفِي أَنَّ السِّيَّ هَلْ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ أَمْ لَا ، فَقُلْنَا: لَا ، وَقَالَ: نَعَمْ ، وَقَوْلُهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ فَيَنْفَرُ أَرْبَعُ صُورٍ: وَفَاقِيتَانِ ؛ وَهُمَا لَوْ خَرَجَ الزَّوْجَانِ إِلَيْنَا مَعًا ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ مُسْتَأْمِنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمِّيَّيْنِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ اتِّفَاقًا وَلَوْ سَيَّ أَحَدُهُمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ اتِّفَاقًا عِنْدَهُ لِلْسِّيِّ وَعِنْدَنَا لِلتَّبَايُنِ ، وَخِلَافِيتَانِ أَحَدُهُمَا مَا إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا إِلَيْنَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمِنًا ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا عِنْدَنَا تَقَعُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَلَّ لَهُ التَّزْوِجُ بِأَرْبَعٍ فِي الْحَالِ وَبِأَخْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ الَّتِي فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مُرَاعِمَةً لَزَوْجِهَا أَيْ بِقَصْدِ الْإِسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّهِ فَتَبَيَّنَ عِنْدَهُ بِالْمُرَاعِمَةِ ، وَالْأُخْرَى مَا إِذَا سَيَّ الزَّوْجَانِ مَعًا فَعِنْدَهُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ فَلِلْسَائِي أَنْ يَطَّأَهَا بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ ، وَعِنْدَنَا لَا تَقَعُ لِعَدَمِ تَبَايُنِ دَارَيْهِمَا هـ ، وَالْأَدِلَّةُ وَالْأَجُوبَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَبْسُوطَةٌ فِي شَرْحِهِ لِلْهَدَايَةِ فَعَلَيْكَ بِهَا إِنْ تَرَدَّدَ النَّهَايَةَ (فَهْن) أَيُّ: مِنَ الْأَزْوَاجِ الَّتِي رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ (بُنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ مُغِيرَةَ) وَفِي نُسْخَةِ الْمُغِيرَةِ (كُنْتُ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) بِالتَّصْغِيرِ (فَأَسْلَمْتُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ) أَيُّ: مُتَمَتِّعًا عَنْهُ (فَبَعَثَ) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ وَهَبَ بْنَ عُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (يُرْدَاءُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) الظَّاهِرُ يُرْدَائِهِ فَوْضِعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَفِي نُسْخَةِ فَبَعَثَ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ وَرَفَعَ مَا بَعْدَهُ فَلَا إِشْكَالَ ، قَالَ الطَّبِيُّ: الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ يُرْدَائِهِ وَلَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ لِأَنَّ الْبَاعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَبْعُوثُ وَهَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، ذَكَرَ فِي الْإِسْتِيعَابِ: كَانَ عُمَيْرُ بْنُ وَهَبٍ اسْتَأْمَنَ لِصَفْوَانَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ هَرَبَ هُوَ وَابْنُهُ وَهَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَأَمَنَهُ وَبَعَثَ إِلَيْهِ وَهَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يُرْدَائِهِ أَمَانًا لِصَفْوَانَ أَيُّ مِنْ قَتْلِهِ وَتَعَرُّضِهِ (فَلَمَّا قَدِمَ) أَيُّ: صَفْوَانُ (جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْيِيرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الظُّرُوفِ عَلَى الْإِتْسَاعِ كَقَوْلِهِ يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ هـ ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنَ السَّيْرِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، قَالَ التُّورِيشِيُّ: سِيرَهُ مِنْ بَلَدِهِ أَيُّ أَخْرَجَهُ وَأَجْلَاهُ وَالْمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ تَمْكِينُهُ مِنَ السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ أَمِنًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْظُرَ فِي سِيرَتِهِمْ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: ٢] حَتَّى يَأْخُذُوا حَذَرَهُمْ وَيَسِيحُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ حَيْثُ شَاءُوا فَيَنْظُرُوا فِي حَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْثَ فِيهِمْ زَمَانًا فَفَرَّقَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ (حَتَّى أَسْلَمَ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ بِشَهْرَيْنِ (فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ بِنِكَاحٍ مُجَدِّدٍ فَلَا يَصْلُحُ لِلْإِسْتِدْلَالِ مَعَ عَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى حُصُولِ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ (وَأَسْلَمْتُ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةً عَكْرَمَةَ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ) أَيُّ: مِنْ قُوَّةِ أَهْلِهِ وَشَوْكَتِهِمْ مَخَافَةً عَلَى نَفْسِهِ (حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ) أَيُّ: سَافَرَتْ وَرَاءَهُ (حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ) أَيُّ: فِيهَا (فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَتَبَيَّنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَمَّا عَكْرَمَةُ فَإِنَّمَا هَرَبَ إِلَى السَّاحِلِ وَهُوَ مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَلَمْ تَبَيَّنْ دَارَهُمْ ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي مُعَسَّكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ حِينَ أَتَى بِهِ الْعَبَّاسُ وَزَوْجَتُهُ هُنْدُ بِمَكَّةَ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ إِذْ ذَاكَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَجْدِيدِ نِكَاحِهِمَا فَالْحَقُّ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الْإِسْلَامِ يَوْمَئِذٍ بَلْ وَلَا بَعْدَ الْفَتْحِ وَهُوَ شَاهِدٌ حِينًا عَلَى مَا تُفِيدُهُ السَّيْرُ الصَّحِيحَةُ مِنْ قَوْلِهِ حِينَ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ: لَا تَرْجِعْ هَزِيمَتَهُمْ إِلَى الْبَحْرِ ، وَمَا نُقِلَ أَنَّ الْأَزْلَامَ كَانَتْ مَعَهُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِمَا ذَكَرْنَا مِمَّا نُقِلَ مِنْ كَلَامِهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ وَإِنَّمَا حَسَنَ إِسْلَامِهِ بَعْدَ ذَلِكَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالَّذِي كَانَ إِسْلَامُهُ حَسَنًا حِينَ أَسْلَمَ هُوَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ

الْحَارِثُ وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ تَبَيُّنِ الدَّارَيْنِ بَيْنَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَوْجِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَرَكْتُهُ بِمَكَّةَ عَلَى شَرِكِهِ ثُمَّ جَاءَ وَأَسْلَمَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ، وَقِيلَ: سِتٌّ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ. فَالْجَوَابُ أَنَّهُ: إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، رَوَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَإِنْ مَاجَهُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاجْتَمَعَ إِذَا أَمَكَنَ أَوَّلَى مَنْ إِهْدَارَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَى سَبَبِ سَبْقِهِ مُرَاعَاةَ لِحُرْمَتِهِ، وَقِيلَ: قَوْلُهُ: رَدَّهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا مَعْنَاهُ عَلَى مِثْلِهِ، لَمْ يُحْدِثْ زِيَادَةً فِي الصَّدَاقِ وَنَحْوَهُ وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، هَذَا وَمَا ذَكَرْنَاهُ مُثَبَّتٌ، وَعَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ نَافٍ لِأَنَّهُ مُبْتَقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَأَيْضًا نَقَطُحُ بَأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ زَيْنَبَ وَبَيْنَ أَبِي الْعَاصِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّهَا أَسْلَمَتْ بِمَكَّةَ فِي ابْتِدَاءِ الدَّعْوَةِ حِينَ دَعَا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَدِيجَةَ وَبَنَاتِهِ؛ فَقَدْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي تَبَيَّنَ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ مَرَارًا وَوُلِدَتْ، وَرَوَى أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَاسْقَطَتْ حِينَ خَرَجَتْ مُهَاجِرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ وَرَوَعَهَا هَبَارُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالرُّجْحِ وَاسْتَمَرَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى شَرِكِهِ إِلَى مَا قَبْلَ الْفَتْحِ، فَخَرَجَ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فَأَخَذَتْ سَرِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُ وَأَعْزَمَهُمْ هَرَبًا ثُمَّ دَخَلَ بَلِيلٌ عَلَى زَيْنَبَ فَأَجَارَتْهُ ثُمَّ كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرِيَّةَ فَرَدُّوا مَالَهُ فَاحْتَمَلَ إِلَى مَكَّةَ فَادَى الْوَدَائِعَ، وَمَا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَضْعُونَهُ مَعَهُ وَكَانَ رَجُلًا أَمِينًا كَرِيمًا فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ عِلْقَةٌ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ هَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالٌ لَمْ يَأْخُذْهُ؟ قَالُوا: لَا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفِيَّا كَرِيمًا، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ مَا مَنَعَنِي مِنَ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكُلَ أَمْوَالَكُمْ فَلَمَّا آدَاها اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَفَرَّغْتُ مِنْهَا أَسْلَمْتُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذُكِرَ فِي الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَذَلِكَ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ فَارَقَتْهُ بِالْأَبْدَانِ، وَذَلِكَ بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَقَبْلَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ لِأَنَّهَا إِنْ وَقَعَتْ مِنْ حِينَ آمَنْتُ فَهِيَ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى إِسْلَامِهِ وَإِنْ وَقَعَتْ مِنْ حِينَ نَزَلَتْ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١] وَهِيَ مَكِّيَّةٌ فَأَكْثَرُ مِنْ عِشْرٍ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ حَاسِبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ أُسْرِ فِيمَنْ أُسِرَ بِدْرٍ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَغْلُوبًا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أُرْسِلَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ الْأَسْرَى أُرْسِلَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَائِهِ قِلَادَةً كَانَتْ خَدِيجَةُ أَعْطَتْهَا إِيَّاهَا فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا، فَرَدَّهَا عَلَيْهَا وَأَطْلَقَهَا لَهَا، فَلَمَّا وَصَلَ جَهَّزَهَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ وَاتَّفَقَ فِي مَخْرَجِهَا مَا اتَّفَقَ مِنْ هَبَارِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَكَادُ أَنْ يَخْتَلَفَ فِيهِ اثْنَانِ وَبِهِ نَقَطُحُ بِأَنَّ الرَّدَّ كَانَ عَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ كَمَا هُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَوَجَبَ تَأْوِيلُ رِوَايَةِ رِوَايَةِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرْنَا وَاعْلَمْ أَنَّ بَنَاتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تُتَصَفَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِكُفْرٍ لِقَالَ آمَنْتَ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً، فَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ قَطُّ نَبِيًّا أَشْرَكَ بِاللَّهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ، وَالْوَلَدُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَلَزِمَ أَنَّهُنَّ لَمْ تَكُنْ إِحْدَاهُنَّ قَطُّ إِلَّا مُسْلِمَةً، نَعَمْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانَ الْإِسْلَامُ اتِّبَاعَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمِنْ حَيْثُ وَقَعَتْ الْبَعْثَةُ لَا يَثْبُتُ الْكُفْرُ إِلَّا بِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ وَمِنْ أَوَّلِ ذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَوْلَادِهِ لَمْ تَتَوَقَّفْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، وَأَمَّا سَبَايَا أَوطَاسٍ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّسَاءَ سَبِينَ وَحَدَنَ، وَرِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ تُثَبِّتُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أَصْبَنَا سَبَايَا أَوطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَلَّتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]» وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ فَالْجَوَابُ: مَنَعَ وَجُودَ التَّبَايُنِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُ هُوَ التَّبَايُنُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَهُوَ يَصِيرُ الْكَائِنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي حُكْمِ الْمَيْتِ حَتَّى يَعْتَقَ مَدْبُورُهُ وَأَمَهَاتُ أَوْلَادِهِ وَيَقْسَمَ مِيرَاثُهُ وَالْكَائِنُ فِي دَارِنَا مَمْنُوعٌ مِنَ الرُّجُوعِ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي الْمُسْتَأْمَنِ فَإِذَا كَانَ فَإِذَا كَافَأْنَا مَا ذَكَرَ بَقِيَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَى اللَّازِمِ لِلتَّبَايُنِ

الموجب للفرقة علماً من المعارض فوجب اعتباره ودليل السمع أيضاً وهو قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [المتحنة: ١٠] إِلَى قَوْلِهِ {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ} [المتحنة: ١٠] وَقَدْ أَفَادَ مِنْ ثَلَاثِ نُصُوصٍ عَلَى وَقُوعِ الْفُرْقَةِ وَمِنْ وَجْهِ اقْتِضَائِي وَهُوَ {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ} [المتحنة: ١٠] (رَوَاهُ مَالِكٌ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى جَمِيعٍ مَا ذُكِرَ مِمَّا رُوِيَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَكِنَّ دَابَّ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْسِبُ الْحَدِيثَ إِلَى شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُخْرِجِينَ أَسَنَّهُ؛ فَلَا ظَهَرَ عَلَى هَذَا أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ مِنْهُنَّ إِنْخَ وَهَذَا أَقْرَبُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) أَيُّ: الزُّهْرِيِّ (مُرْسَلًا) أَيُّ: بِحَذْفِ الصَّحَابَةِ قِيلَ فَلَمَّا رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِكْرَمَةَ وَوَثِبَ إِلَيْهِ فَرَحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ عَلَى أَنْ بَايَعَهُ وَفِي شَرْحِ الشَّامِلِ لِمِيرِكَ شَاهِدٌ قَدْ قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ كَعِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

الفصل الثالث

٣١٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ {حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الْآيَةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

(الفصل الثالث)

٣١٨١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَرَّمَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَجْهُولٌ أَيُّ جُعِلَ حَرَامًا (مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ) أَيُّ: نِسْوَةٌ وَهْنُ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ (وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ) فِي النِّهَايَةِ صَهْرُهُ وَاصْهَرُهُ إِذَا قَرَّبَهُ وَادْنَا هُوَ الصِّهْرُ حَرَمُهُ التَّزْوِيجُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّسَبِ أَنَّ النَّسَبَ مَا رَجَعَ إِلَى وَلَادَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأَبَاءِ وَالصِّهْرِ مَا كَانَ مِنْ خُلْطَةٍ يُشَبِّهُ الْقَرَابَةَ يُحْدِثُهَا التَّزْوِيجُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَحْرَمُ عَلَى التَّأْيِيدِ مِنَ الصِّهْرِ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَزَوْجَةُ الْإِبْنِ وَابْنُ الْإِبْنِ وَالْإِبْنَةُ وَإِنْ سَفَلَ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَبَنَتْ الزَّوْجَةَ الْمَدْخُولَ بِهَا وَلَا عَلَى التَّأْيِيدِ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا اه، وَفِيهِ إِنْ عَمَّتَهَا وَخَالَتَهَا غَيْرُ مَفْهُومَتَيْنِ مِنَ الْآيَةِ أَوْ كَذَا زَوْجَةُ الْأَبِ مِنْهَا بَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] فَلَا يَحْسُنُ الْإِسْتِشْهَادُ بِهَا بِقَوْلِهِ ثُمَّ قَرَأَ {حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الْآيَةَ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادٌ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ لَكِنَّ ذِكْرَ بَلْفِظِ الصِّهْرِ تَغْلِيظًا وَلِذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ فِي الْآيَةِ ذِكْرَ الْمُحْرَمَاتِ الْبَاقِيَّاتِ وَهْنُ سَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ وَسَبْعٌ مِنَ النَّسَبِ اه، فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ مِنَ الْأَرْبَعَةِ عَشَرَ مَفْهُومٌ مِنَ الْآيَةِ إِلَى قَوْلِهِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالسَّبْعُ السَّبِيُّ هِيَ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ الرِّضَاعِيَّتَانِ وَأُمُّ الزَّوْجَةِ وَبَنَتُهَا وَامْرَأَةُ الْإِبْنِ وَأُخْتُ الزَّوْجَةِ وَالْمَرْأَةُ الْمَزْجُوعَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) أَيُّ: مَوْقُوفًا.

٣١٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قَبْلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لُحَيْعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.

٣١٨٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيُّ: ابْنِ عَمْرِو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا) أَيُّ: جَامِعَهَا («فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا») قَالَ تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] وَأَسْقَطَ قَيْدَ كَوْنِهَا فِي جِرِّهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ غَالِبِ الْعَادَةِ («فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا») أَيُّ: الرَّجُلُ بِأَمْرَاتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا " («فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا») أَي: بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] وَهَذَا تَصْرِيحٌ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْمَفْهُومِ فِي الدَّلِيلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ تَأْكِيدٌ بِمَا عُلِمَ مَفْهُومًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ («وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمًّا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ») لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] وَفِي رِوَايَةٍ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُقَدِّمٌ عَلَى الْجَزَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ) أَي: مِنْ جِهَةِ رَجَالِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ لِمُطَابَقَتِهِ مَعْنَى الْآيَةِ (إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لُحْيَةَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ قِيلَ: وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ) بِتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّفَانِ) بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ أَيْ يَنْسَبَانِ إِلَى الضَّعْفِ (فِي الْحَدِيثِ) أَي: فِي التَّحْدِيثِ أَوْ فِي فَهْمِ الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَرْبَابِ الْحَدِيثِ يَكُونُ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا عِنْدَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

١٥٠٥ [باب المباشرة]

[بَابُ الْمُبَاشَرَةِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣١٨٣ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ «كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَزَلَّتْ {نِسَاؤُكُمْ} حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتُكُمْ أَيْ شِئْتُمْ» [البقرة: ٢٢٣] «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(بَابُ الْمُبَاشَرَةِ)

أَيِ الْمُجَامَعَةِ قَالَ الرَّاعِبُ: الْبَشَرَةُ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَجَمْعُهَا بَشَرٌ وَأَبْشَارٌ وَيَعْبُرُ عَنِ الْإِنْسَانِ بِالْبَشَرِ اعْتِبَارًا لِظُهُورِ جِلْدِهِ مِنَ الشَّعْرِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالْمُبَاشَرَةُ الْإِفْضَاءُ بِالْبَشَرَتَيْنِ وَكُنِيَ بِهَا عَنِ الْجَمَاعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣١٨٣ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا) قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: كَانَ يَقِفُ خَلْفَهَا وَيُوجِلُّ فِي قُبْلِهَا فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبْرِ مُحْرَمٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ (كَانَ الْوَلَدُ) أَي: الْحَاصِلُ بِذَلِكَ الْجَمَاعِ (أَحْوَلَ) لِتَحَوُّلِ الْوَاطِئِ عَنْ حَالِ الْجَمَاعِ الْمُتَعَارَفِ، وَهُوَ الْإِقْبَالُ مِنَ الْقَدَامِ إِلَى الْقَبْلِ، وَبِهَذَا سُمِّيَ قَبْلًا إِلَى حَالِ خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الدُّبْرِ، فَكَانَتْ رَاعِي الْجَانِبَيْنِ وَرَأَى الْجِهَتَيْنِ فَانْتَجَحَ إِنْ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ (فَزَلَّتْ) أَي: رَدَّا عَلَيْهِمْ فِيمَا تَخَاذَلْ لَهُمْ (نِسَاؤُكُمْ) أَيْ مَنْكُوحَاتُكُمْ وَمَمْلُوكَاتُكُمْ {حَرْتُ لَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أَي: مَوَاضِعُ زِرَاعَةِ أَوْلَادِكُمْ يَعْنِي هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُعَدَّةِ لِلزَّرَاعَةِ وَمَحَلُّ الْقَبْلِ فَإِنَّ الدُّبْرَ مَوْضِعُ الرَّفَثِ لَا مَحَلَّ الْحَرثِ وَلَكِنَّ الْأَنْجَاسَ عَلَيْهِ الْإِخْبَاسُ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ وَيَقْبِلُونَ عَلَيْهِ {فَاتُوا حَرَّتُكُمْ أَيْ شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أَي: كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامِ أَوْ قُعُودٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ أَوْ مِنَ الدُّبْرِ فِي فَرْجِهَا، وَالْمَعْنَى عَلَى أَيْ هَيْئَةٍ كَانَتْ فِيهِ مَبَاحَةٌ لَكُمْ مَفُوضَةٌ إِلَيْكُمْ وَلَا يَتَرَتَّبُ مِنْهَا ضَرَرٌ عَلَيْكُمْ، فِي شَرْحِ السُّنَنِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِيْتَانُ الزَّوْجَةِ فِي قُبْلِهَا مِنْ جَانِبِ دُبْرِهَا وَعَلَى أَيْ صِفَةٍ كَانَتْ وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ} حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتُكُمْ أَيْ شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أَيْ

هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ أَرْضٍ تُزْرَعُ وَمَحَلُّ الْحَرثِ هُوَ الْقَبْلُ (الْكُشَافُ) حَرْتُ لَكُمْ مَوَاضِعَ حَرْتُ لَكُمْ شِبْهَنَ بِالْمَحَارِثِ لِمَا يَلْقَى فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ النُّطْفِ الَّتِي مِنْهَا النَّسْلُ بِالْبُذُورِ وَقَوْلُهُ {فَاتُوا حَرَّتُكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] مَعْنَاهُ فَاتَوْهُنَّ كَمَا تَأْتُونَ أَرْضَكُمْ الَّتِي تُرِيدُونَ أَنْ تَحْرِثُوهَا مِنْ أَيْ جِهَةٍ شِئْتُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْكُمْ جِهَةٌ دُونَ جِهَةٍ وَهُوَ مِنَ الْكَيَايَاتِ اللَّطِيفَةِ وَالتَّعْرِیضَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَذَلِكَ

أَنَّهُ أُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَأْتَوْهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا كَالْأَرَاذِيِّ الْمَمْلُوكَةِ وَقَدْ بِالْحَرْثِ لِيُشِيرَ أَنْ لَا يَجَاوِزَ الْبَتَّةَ مَوْضِعَ الْبَذْرِ وَيَجْتَنِبَ عَنْ مَجْرَدِ الشَّهْوَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٨٤ - وَعَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَعَزُّلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا» .

٣١٨٤ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَالَ: كُنَّا نَعَزُّلُ) الْعَزْلُ هُوَ إِخْرَاجُ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ مِنَ الْفَرْجِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) جُمْلَةً حَالِيَةً يَعْنِي وَلَمْ يَمْنَعْنَا وَاللَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِأَحْوَالِنَا فَيَكُونُ كَالْتَقْدِيرِ لِأَفْعَالِنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ) أَيُّ: الْعَزْلُ (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا) أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ الْوَحْيِ وَلَا السُّنَّةِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْعَزْلُ جَائِزٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَكَرِهَهُ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يَجْمَعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ، وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَلِهَذَا وَرَدَ " الْعَزْلُ الْوَادُ الْخَلْفِيُّ " قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَحْرُمُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَلَا فِي زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ سَوَاءٌ رَضِيََا أَمْ لَا؟ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي مَمْلُوكَتِهِ بِأَنْ يُصْبِرَهَا أَمْ وَلَدٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَفِي زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ بِمَصِيرِ وَلَدِهِ رَقِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ، أَمَّا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَإِنْ أَذْنَتْ فِيهِ فَلَا يَحْرُمُ وَإِلَّا فَوْجَهَانِ أَصْحَمًا لَا يَحْرُمُ.

٣١٨٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ: " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا " فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ. قَالَ: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٥ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا) (احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ بِمَعْنَى الْبِنْتِ) («وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا») أَيُّ: أَجَامِعُهَا («وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ») أَيُّ: تَحْمِلُ مِنِّي (قَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ) (قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: " فِيهِ جَوَازُ الْعَزْلِ وَإِنَّهُ فِي الْأَمَةِ بِمَشِيئَةِ الْوَاطِئِ " اه، وَإِطْلَاقُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، قَالَ ابْنُ هُمَامٍ: " فِي بَعْضِ أَجْوِبَةِ الْمَشَائِخِ الْكَرَاهَةُ وَفِي بَعْضِهَا عَدَمُهَا، ثُمَّ عَلَى الْجَوَازِ فِي أُمِّهِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِهَا، وَفِي زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ يَفْتَقِرُ إِلَى رِضَاهَا، وَفِي مَنْكُوحَتِهِ الْأَمَةِ يَفْتَقِرُ إِلَى الْإِذْنِ وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ لِلْسَيِّدِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، أَوَّلُهَا كَقَوْلِهَا أَوْ كَرِوَايَةِ عَنْهَا، وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا تَحْمَلَ وَذَلِكَ لَا يَنْفَعُكَ ثُمَّ عُلِّمَ بِقَوْلِهِ (فَإِنَّهُ) أَيُّ: الشَّانُ («سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا») أَيُّ: مِنَ الْحَمْلِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ عَزَلَتْ أَوْ لَا، وَفِيهِ مُؤَكَّدَاتٌ أَنْ وَضْعُ الشَّانِ وَسِينُ الْإِسْتِقْبَالِ («فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ») أَيُّ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ) (كَفَّرَحَ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ) («قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا») (قَالَ النَّوَوِيُّ: " فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى إِلْحَاقِ النَّسَبِ مَعَ الْعَزْلِ " اه؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْقُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ثُمَّ إِذَا عَزَلَ بِإِذْنٍ وَظَهَرَ بِهَا حَبْلٌ، هَلْ يَحِلُّ نَفْيُهُ؟ قَالُوا: إِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا أَوْ عَادَ وَلَكِنْ بَالٌ قَبْلَ الْعُودِ حَلَّ نَفْيِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُ لَا يَحِلُّ كَذَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَنِيِّ فِي ذَكَرِهِ يَسْقُطُ فِيهَا، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ الْبَوْلِ ثُمَّ بَالَ فَخَرَجَ الْمَنِيُّ وَجَبَ إِعَادَةُ الْغُسْلِ، وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ: رَجُلٌ لَهُ جَارِيَةٌ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ وَتَخْرُجُ وَتَدْخُلُ وَيَعَزِّلُ عَنْهَا الْمَوْلَى فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، وَأَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ نَفْيِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً لَا يَسَعُهُ نَفْيُهُ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعَزِّلُ فَيَقَعُ الْمَاءُ فِي الْفَرْجِ الْخَارِجِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَزْلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَلَفْظُهُ عِنْدَ ابْنِ الْهَمَامِ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزِّلُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " إِنْ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى " . فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنَا عَبْدٌ

اللَّهِ وَرَسُولُهُ» قَالَ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ.

٣١٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعَزَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا؛ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣١٨٦ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ) بِكَسْرِ اللَّامِ قَبِيلَةٌ مِنْ بَنِي خُزَاعَةَ مِنَ الْعَرَبِ وَفِي الْقَامُوسِ صَلَقَ صَاتَ صَوْتًا شَدِيدًا، وَالْمُصْطَلِقُ لَقَبُ خَزِيمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو وَسَمِيَ لِحُسْنِ صَوْتِهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَنَّى مِنْ خُزَاعَةَ (فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الرِّقُّ إِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ لِأَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَبِيلَةٌ مِنْ خُزَاعَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَا يُجْرَى عَلَيْهِمُ الرِّقُّ لِشَرَفِهِمْ (فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ) أَيُّ: مُجَامَعَتَهُنَّ (وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيُّ قَلَّةُ الْجَمَاعِ (وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ) أَيُّ: مِنَ السَّبَايَا مَخَافَةَ الْحَبْلِ (فَأَرَدْنَا أَنْ نَعَزَلَ) أَيُّ: بِالْفِعْلِ (وَقُلْنَا) وَفِي نُسْخَةٍ فَقُلْنَا أَيُّ فِي أَنْفُسِنَا أَوْ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ (نَعَزَلَ) أَيُّ: بِحَذْفِ الْإِسْتِهَامِ («وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا») جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُعْتَرِضَةٌ (قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ) أَيُّ: عَنِ الْعَزْلِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيُّ: الْعَزْلُ أَوْ جَوَازُهُ (فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ) أَيُّ: بِأَسْ (أَنْ لَا تَفْعَلُوا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكُسْرِهَا وَقِيلَ الرَّوَايَةُ بِالْكَسْرِ أَيُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ أَنْ لَا تَفْعَلُوا الْعَزْلَ، وَقِيلَ: بِزِيَادَةِ لَا وَمَعْنَاهُ لَا بِأَسْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا وَمِنْ ثَمَّ يَجُوزُ الْعَزْلُ، وَرَوَى: لَا عَلَيْكُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَالَ لَا نَفِي لِمَا سَأَلُوهُ وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُؤَكَّدٌ لَهُ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِنْ مَفْتُوحَةٌ، قَالَ الْقَاضِي: رَوَى بِمَا وَرَوَى بِلَا، وَالْمَعْنَى لَا بِأَسْ عَلَيْكُمْ فِي أَنْ تَفْعَلُوا وَلَا مَزِيدَةٌ وَمَنْ مَنَعَ الْعَزْلَ قَالَ لَا نَفِي لِمَا سَأَلُوهُ وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُؤَكَّدٌ لَهُ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَنْ مَفْتُوحَةٌ. وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خِلَافٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنِ الْأَمَةِ سَوَاءً كَانَتْ مَنكُوحَةً أَوْ مَلِكٌ يَمِينٍ وَعَنِ الْحَرَّةِ بِإِذْنِهَا («مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ») صِفَةُ نَسَمَةٍ («إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ») أَيُّ: لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَائِنَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَدُوثِ الْمُحْدَثَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا كَائِنَةٌ نَابِتَةٌ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ لَا يَمْنَعُهَا عَزْلٌ وَلَا غَيْرُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ قَدَرَهُ اللَّهُ أَنْ سَيُوجَدَ وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَعْنَاهُ مَا عَلَيْكُمْ ضَرَرٌ فِي تَرْكِ الْعَزْلِ، لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ قَدَّرَ اللَّهُ خَلْقَهَا لَا بَدَأَ أَنْ يَخْلُقَهَا سَوَاءً عَزَلْتُمْ أَمْ لَا، فَلَا فَائِدَةَ فِي عَزْلِكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدَّرَ خَلْقَهَا سَبَقَكُمْ الْمَاءُ فَلَا يَنْفَعُ حِرْصُكُمْ فِي مَنَعِ الْخَلْقِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَزْلَ لَا يَمْنَعُ الْإِيلَادَ فَلَوْ اسْتَفْرَشَ أَمَةٌ وَعَزَلَ عَنْهَا فَاتَتْ بِوَلَدٍ لَحَقَهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَدَمَ الْإِسْتِبْرَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٨٧ - وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: " «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٧ - (وَعَنْهُ) أَيُّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعَزْلِ») قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّمَا اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَزْلِ مَخَافَةَ الْوَلَدِ؛ زَعَمُوا مِنْهُمْ بِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ سَبَبُ الْوَلَدِ وَالْعَزْلُ لِعَدَمِهِ («فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ») أَيُّ: يَحْصُلُ مِنْكُمْ فِي صَبِّ لَا يَحْدُثُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَمِنْ عَزْلِ مُحْدَثٍ لَهُ، فَقَدَّمَ خَبَرَ كَانَ لِيَدُلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ، وَأَنَّ تَكْوِينَ الْوَلَدِ بِمِشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِالْمَاءِ وَكَذَا عَدَمُهُ بِمَا لَا بِالْعَزْلِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ («وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ») أَيُّ: مِنَ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣١٨٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنِّي أَعَزَلُ عَنْ امْرَأَتِي. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَمْ تَفْعَلْ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٨ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنِّي أَعَزَلُ» (أَيُّ: الْمُنِيَّ (عَنِ امْرَأَتِي) أَيُّ: بِرِضَاهَا أَوْ نَفْسِي عَنْهَا بِأَنْ لَا أَجَامِعَهَا («قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ») أَيُّ: لِأَيِّ شَيْءٍ وَبِأَيِّ سَبَبٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْعَزْلُ أَوْ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَهُوَ الْكَفُّ («قَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ») أَيُّ: أَخَافُ (عَلَى وَلَدِهَا) أَيُّ: الَّذِي فِي الْبَطْنِ لِئَلَّا يَصِيرُ تَوَامِينٌ فَيَضَعُ كُلُّ مِنْهُمَا، أَوْ عَلَى وَلَدِهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ ; لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجَمَاعَ يَضُرُّهُ، وَقِيلَ: أَيُّ أَخَافُ إِنْ لَمْ أَعَزْلُ عَنْهَا لَحَلَّتْ وَحِينَئِذٍ يَضُرُّ الْوَلَدَ الْإِرْضَاعُ فِي حَالِ الْحَمْلِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيُّ: الْجَمَاعُ حَالِ الْإِرْضَاعِ أَوْ الْحَبْلِ (ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ) أَيُّ: أَوْلَادُهُمَا يَعْنِي تُرْضِعُ نِسَاءَ الْفَرَسِ وَالرُّومِ أَوْلَادَهُنَّ فِي حَالِ الْحَمْلِ، فَلَوْ كَانَ الْإِرْضَاعُ فِي حَالِ الْحَمْلِ مُضِرًّا لِأَضْرَ أَوْلَادَهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣١٨٩ - وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَظَنَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: ٨]» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٩ - (عَنْ جُدَامَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَيُرْوَى بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الدَّارِقُطِيُّ وَهُوَ تَصْحِيفٌ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (بِنْتِ وَهْبٍ) أَيُّ: أُخْتُ عُكَّاشَةَ (قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْاسٍ) أَيُّ: مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ (وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ) أَيُّ: قَصَدْتُ (أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ الْإِرْضَاعِ حَالِ الْحَمْلِ. وَالْغِيلُ: بِالْفَتْحِ اسْمُ ذَلِكَ اللَّبَنِ كَذَا قِيلَ، وَفِي النَّهَايَةِ: الْغِيلَةُ بِالْكَسْرِ الْاسْمُ مِنَ الْغِيلِ، وَبِالْفَتْحِ: هُوَ أَنْ يَجَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَتْ وَهِيَ مُرْضِعٌ، وَقِيلَ: كِلَاهُمَا بِمَعْنَى، وَقِيلَ: الْكَسْرُ لِلْاسْمِ وَالْفَتْحُ لِلْمَرْءِ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْفَتْحُ إِلَّا مَعَ حَذْفِ التَّاءِ اه. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ اه، تَابَعَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: أَنَّ تُرْضِعَ وَهِيَ حَامِلٌ (فَظَنَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَعَدَمِ الصَّرْفِ (فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ) أَيُّ: الْغِيلُ (شَيْئًا) مِنَ الضَّرَرِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ هَمِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالنَّهْيِ أَنَّهُ خَافَ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَلَدِ الرَّضِيعِ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ يَقُولُونَ إِنْ ذَلِكَ اللَّبَنُ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكَرَّهُهُ وَتَتَّقِيهِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، قَالَ الْقَاضِي: كَانَ الْعَرَبُ يَحْتَرِزُونَ عَنِ الْغِيلَةِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَضُرُّ الْوَلَدَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ الذَّائِعَةِ عِنْدَهُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَنْبِىَ عَنْهَا لِذَلِكَ فَرَأَى أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَا يَبَالُونَ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعُودُ عَلَى أَوْلَادِهِمْ بِضَرَرٍ فَلَا يَنْبَغِي (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ) أَيُّ: عَنْ جَوَازِهِ مُطْلَقًا أَوْ حِينَ الْإِرْضَاعِ أَوْ حَالِ الْحَبْلِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ) أَيُّ: الْعَزْلُ (الْوَادُ الْخَفِيُّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: الْوَادُ دَفْنُ الْبِنْتِ حَيَّةً وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ وَالْعَارِ اه. شَبَّهَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِضَاعَةَ النِّيَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِيَكُونَ الْوَلَدُ مِنْهَا بِالْوَادِ ; لِأَنَّهُ يَسْعَى فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ الْإِسْتِعْدَادِ بِعَزْلِ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ وَهَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ لَمْ يُجَوِّزِ الْعَزْلَ. وَمَنْ جَوَّزَهُ يَقُولُ هَذَا مَنْسُوخٌ أَوْ تَهْدِيدٌ أَوْ بَيَانُ الْأَوَّلَى وَهُوَ الْأَوَّلَى (وَهِيَ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مُقَدَّرِ أَيِّ هَذِهِ الْفِعْلَةِ الْقَبِيحَةِ مُنْدرَجَةً فِي الْوَعِيدِ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ} [التكوير: ٨] أَيُّ الْبِنْتِ الْمَدْفُونَةِ حَيَّةً (سُئِلَتْ)

أَيُّ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قِيلَ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْعَزْلِ بَلْ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْوَادِ الْخَفِيِّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِزْهَاقُ الرُّوحِ بَلْ يُشَبِّهُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصَّغْرَى وَصَحَّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى مُسْلِمًا يَفْعَلُهُ، وَقَالَ نَافِعٌ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ ضَرَبَ عُمَرُ عَلَى الْعَزْلِ بَعْضَ بَنِيهِ، وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنِ الْعَزْلِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا عَلَى التَّنْزِيهِ، قَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا جُعِلَ الْعَزْلُ وَادًّا خَفِيًّا لِأَنَّهُ فِي إِضَاعَةِ النُّطْفَةِ الَّتِي هَيَّأَهَا اللَّهُ لِأَنْ تَكُونَ وَلَدًا، شَبَّهُ إِهْلَاكَ الْوَلَدِ وَدَفْنِهِ حَيًّا، لَكِنْ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ دُونُهُ؛ فَذَلِكَ جَعَلَهُ خَفِيًّا وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ حَرَّمَ الْعَزْلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْوَادِ الْحَقِيقِيِّ حُرْمَةُ مَا يُضَاهِيهِ بِوَجْهِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيْمَا هُوَ عِلَّةُ الْحُرْمَةِ وَهِيَ إِزْهَاقُ الرُّوحِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ التَّاءُ السَّبْعُ، أَسْنَدُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَلَسَ إِلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَذَكَّرُوا الْعَزْلَ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصَّغْرَى، فَقَالَ عَلِيٌّ لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا التَّاءُ السَّبْعُ حَتَّى تَكُونَ سَلَالَةً مِنْ طِينٍ ثُمَّ تَكُونُ نُطْفَةً ثُمَّ تَكُونُ عِلْقَةً ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا ثُمَّ تَكُونُ لَحْمًا ثُمَّ تَكُونُ خَلْقًا آخَرَ فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ أَطَالَ اللَّهُ بِقَاءِكَ، قَالَ وَهَلْ يُبَاحُ الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْحَبْلِ؟ قَالَ يُبَاحُ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَيْءٌ مِنْهُ، ثُمَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ قَالُوا: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَّخْلِيْقِ نَفْخَ الرُّوحِ وَالْإِلَّا فَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ التَّخْلِيْقَ يَحْتَقِقُ بِالْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ.

٣١٩٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٩٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ " بِدُونِ الْأَلْفِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَشَرُّ لَا يَقَالُ إِلَّا فِي لُغَةٍ رَدِيَّةٍ. قَالَ الْقَاضِي: الرِّوَايَةُ وَقَعَتْ بِالْأَلْفِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رَدَائِعِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ سِيمَا حِفْظَ عِلْمَاءِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ مُقَدِّمُونَ عَلَى حَفِظَةِ اللُّغَةِ (الرَّجُلُ) هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَمَنْصُوبٌ عَلَى الثَّانِيَةِ قَالَ الطَّبْرِيُّ: فِي مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَيُّ أَعْظَمَ أَمَانَةً عِنْدَ اللَّهِ خَانَ فِيهَا الرَّجُلُ أَمَانَةَ الرَّجُلِ. وَقَالَ الْأَشْرَفُ: أَيُّ أَعْظَمَ خِيَانَةَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِيَانَةُ الرَّجُلِ (يُفْضِي) أَيُّ: يَصِلُ (إِلَى امْرَأَتِهِ) وَيُبَاشِرُهَا (وَتُفْضِي) أَيُّ: تَصِلُ هِيَ أَيْضًا (إِلَيْهِ) قَالَ تَعَالَى {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١] (ثُمَّ يَنْشُرُ) يَفْتَحُ الْبَيَاءَ وَضَمَّ الشَّيْنُ أَيْ يُظْهِرُ (سِرَّهَا) بِأَنْ يَتَكَلَّمَ لِلنَّاسِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَوْلًا وَفِعْلًا أَوْ يُفْشِي عِيًّا مِنْ عُيُوبِهَا أَوْ يَذْكُرُ مِنْ مَحَاسِنِهَا مَا يَجِبُ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا سِتْرُهَا. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيُّ أَفْعَالٍ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَقْوَاهُمَا أَمَانَةً مُودَعَةً عِنْدَ الْآخَرِ فَمَنْ أَفْشَى مِنْهُمَا مَا كَرِهَهُ الْآخَرُ وَأَشَاعَهُ فَقَدْ خَانَهُ، قَالَ بَعْضُ الْأَدْبَاءِ: أُرِيدُ طَلَاقَ امْرَأَتِي فَقِيلَ لَهُ لَمْ؟ فَقَالَ: كَيْفَ أَذْكُرُ عَيْبَ زَوْجَتِي؟! فَلَمَّا طَلَّقَهَا قِيلَ لَهُ: لَمْ تَطَلَّقْهَا؟ قَالَ كَيْفَ أَذْكُرُ عَيْبَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ. ثُمَّ قِيلَ: يَكْرَهُ هَذَا إِذْ لَمْ يَتَرْتَبْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ، أَمَّا إِذَا تَرْتَبَ بِأَنْ تَدْعِيَ عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَنِ الْجَمَاعِ أَوْ إِعْرَاضَهُ عَنْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذِكْرِهِ قَالَ تَعَالَى {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} [النساء: ١٤٨] . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

الفصل الثاني

٣١٩١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] آيَةً أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَاتَّقِ الدَّبَرَ وَالْحِيضَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

(الفصل الثاني)

٣١٩١ - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] آيَةً أَقْبَلَ: أَيُّ: جَامِعٌ مِنْ جَانِبِ الْقَبْلِ (وَأَدْبَرَ) أَيُّ: أَوَّلُ فِي الْقَبْلِ مِنْ جَانِبِ الدَّبَرِ (وَاتَّقِ الدَّبَرَ) أَيُّ: إِيْلَاجُهُ فِيهِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣] فَإِنَّ الْحَرْثَ يَدُلُّ عَلَى اتِّقَاءِ الدَّبَرِ (أَتَى شَيْئًا) عَلَى إِبَاحَةِ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ وَالْخُطَابُ فِي التَّفْسِيرِ خُطَابٌ عَامٌّ وَإِنْ كُلٌّ مِنْ يَتَأْتَى مِنَ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِمَا (وَالْحِيضَةُ) بِكُسْرِ الْحَاءِ اسْمٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَالُ الَّذِي يَلْزِمُهَا الْحَائِضُ مِنَ التَّجَنُّبِ كَذَا فِي النَّهْيَةِ، وَالْمَعْنَى اتَّقِ الْمُجَامَعَةَ فِي زَمَانِهَا، ذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرْحَسِيُّ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَحَلَّ وَطْءُ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ يَكْفُرُ، وَفِي النَّوَادِرِ: عَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَكْفُرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُقَايِدِ لِلتَّنَازَانِيِّ، قِيلَ: لِأَنَّ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَى حُرْمَتِهِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ظَنِّي الدَّلَالَةَ مَعَ أَنَّ حُرْمَتَهُ لِعَبْرِهِ، قَالَ الْفَاضِلُ: لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيمَنْ اسْتَحَلَّ حَرَامًا لِعَبْرِهِ هَلْ يَكْفُرُ أَمْ لَا؟ فَإِنَّ حُرْمَةَ وَطْءِ الْحَائِضِ لِمُجَاوِرَةِ الْأَذَى اه. وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَحْرُمُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَيَحِلُّ وَطْءُ الْحَائِضِ فِي الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) أَيُّ: مَوْقُوفًا وَفِي نُسْخَةٍ وَابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِمِيُّ.

٣١٩٢ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالِدَارِمِيُّ.

٣١٩٢ - (وَعَنْ خُزَيْمَةَ) مُصَغَّرًا (بْنِ ثَابِتٍ) يُكْنَى أَبَا عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ يَعْرِفُ بِذِي الشَّهَادَتَيْنِ وَشَهِدَ بِدَرٍّ وَمَا بَعْدَهَا كَانَ عَلَى يَوْمِ صِفِّينَ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ جَرَدَ سَيْفُهُ وَظَلَّ حَتَّى قُتِلَ («إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ») وَالْحَيَاءُ تَغْيِيرُ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ لُحُوقِ مَا يُعَابُ بِهِ وَيَذْمُ وَالتَّغْيِيرُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ فَهُوَ مُجَازٌ عَنِ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ الْحَيَاءِ أَيُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ إِظْهَارِهِ وَفِي جَعَلِ هَذَا مُقَدِّمَةً لِلنَّهْيِ الْوَاردِ بَعْدَهُ إِشْعَارًا بِشَنَاعَةِ هَذَا الْفِعْلِ وَاسْتِهْجَانِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَكَانَ مِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ يَقُولَ إِنِّي لَا أَسْتَحِي فَأُسَدِّدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَزِيدًا لِلْبُغَاةِ (لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) وَهَذَا فِي شَأْنِ النِّسَاءِ فَكَيْفَ بِالرِّجَالِ: قَالَ فِي شَرْحِ الْعُقَايِدِ وَفِي اسْتِحْلَالِ اللُّوَاطَةِ بِامْرَأَتِهِ لَا يَكْفُرُ عَلَى الْأَصَحِّ، قِيلَ: لِأَنَّهُ مُجْتَبَدٌ فِيهِ، وَفِي تَفْسِيرِ الْمَدَارِكِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: ١٦٦] مِنْ تَبْيِينِ لِمَا خَلَقَ أَوْ تَبْعِيضِ الْمُرَادِ بِمَا خَلَقَ الْعُضْوُ الْمُبَاحُ وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ بِنِسَائِهِمْ وَفِيهِ دَلِيلٌ تَحْرِيمِ أَدْبَارِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ وَمَنْ أَجَازَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا، قَالَ الطَّبِيُّ: هَذَا إِنْ فَعَلَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا، وَإِنْ فَعَلَهُ بِامْرَأَتِهِ أَوْ بِأَمَتِهِ فَهُوَ مُحْرَمٌ لَكِنْ لَا يُرْجَمُ وَلَا يُحْدُّ لَكِنْ يُعْزَرُ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ لَاطَ بَعْبِدَهُ فَهُوَ كِلَوَاطِهِ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَأَمَّا الْمَفْعُولُ بِهِ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مُجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِمِيُّ).

٣١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣١٩٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ») وَفِي نُسْخَةِ امْرَأَةٍ وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ (إِلَى

دبرها رواه أحمد وأبو داود .

٣١٩٤ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ» . رواه في شرح السنة.

٣١٩٤ - (وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ») أي: نظر رَحْمَةً (رواه) أي: البغوي (في شرح السنة) أي: بإسناده.

٣١٩٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ» . رواه الترمذي.

٣١٩٥ - (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ» . رواه الترمذي.

٣١٩٦ - وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يَدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدْعِيهِ عَنْ فَرَسِهِ» . رواه أبو داود.

٣١٩٦ - (وعن أسماء) أصله وسماء على وزن فعلاء ولذا لم يُصرف كذا قيل، ويمكن أن يكون أسماء جمع اسم أطلق عليها وعدم صرفه العلوية والتأنيث (بنت يزيد) احتراز من أسماء بنت أبي بكر الصديق (قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا») أي: إغالة والنهي للتنزيه ويحمل قوله السابق: " لَقَدْ هَمَمْتُ " أَنَّ النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ فَلَا مُنَافَاةَ (فإن الغيل) وهو لبن يحصل عند الإغالة أي ضرره وأثره (يدرك الفارس) أي: راكب الفرس الذي تربى بلبن الغيل (فيدعته) أي: يصرعه ويسقطه (عن فرسه) فيموت فيكون موته هذا مسبباً عن تلك الغيلة وهي كالمغيل له أي المهلك غير

أنه سر لا يظهر، وتوضيحه أن المرأة إذا جُمِعَتْ وحملت فسد لبنها وإذا اغتدى به الطفل بقي سوء أثره في بدنه وأفسد مزاجه فإذا صار رجلاً وركب الفرس فركضها ربما أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه وكان ذلك كالتقتل فمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإرضاع حال الحمل، ويحتمل أن يكون النهي للرجال أي لا تجامعوا في حال الإرضاع ; كيلا تحبل نساءكم فيهلك الإرضاع في حال الحمل أولادكم، وهذا نهي تنزيه لا تحريم، قال الطيبي - رحمه الله - : نفيه لأثر الغيل في الحديثين السابقين كان إبطالا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثراً وإثباته له هنا لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى (رواه أبو داود) .

(الفصل الثالث)

٣١٩٧ - عن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» . رواه ابن ماجه.

(الفصل الثالث)

٣١٩٧ - (عن عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - («قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها») أي: لتعلق حقها إما بلذة الجماع وإما بحصول الولد والاستمتاع (رواه ابن ماجه) .

(باب)

(الفصل الأول)

٣١٩٨ - عن عروة «عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في برة: خذها فأعتقها وكان زوجها عبداً فخيرها

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ)

بِالتَّنَوُّينِ أَوْ بِالسُّكُونِ أَيُّ: نَوْعٌ آخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّكَاحِ مُنَاسِبٌ لِلْبَابِ.

٣١٩٨ - (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا فِي بَرِيرَةَ) أَيُّ: فِي شَأْنِهَا وَأَمْرٍ شَرَّائَهَا (خُذِيهَا) أَيُّ: مِنْ مَوَالِيهَا بِاشْتِرَائِهَا (فَأَعْتَقَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا خَيْرَهَا) أَيُّ: بَرِيرَةَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيُّ: بَيْنَ فُسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ (فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا) (الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ إِذْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَأَنَّهَا خَيْرَتْ فَقَالَتْ مَا أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ فَإِنَّهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا اه. وَأَشَارَ إِلَى هَذَا الْمُصْنَفِ حَيْثُ ذَكَرَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ الْمُظْهَرُ: إِذَا أُعْتِقَتْ أَمَةٌ فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَلَهَا الْخِيَارُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا فَلَا خِيَارَ إِلَّا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَلَهَا الْخِيَارُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَلَا خِيَارَ أَوْ الزَّوْجُ فَلَا خِيَارَ لَهُ سِوَاءٍ كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَمْلُوكَةً أَوْ حُرَّةً وَسَيَأْتِي زِيَادَةُ تَحْقِيقِي فِي كَلَامِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهَمَامِ آخِرَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣١٩٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لَحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ، يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بَغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ: لَوْ رَاجَعْتِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي، قَالَ: إِنَّمَا أَشْفَعُ، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

٣١٩٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدًا) أَيُّ: كَعَبْدٍ أَسْوَدَ فِي قُبْحِ الصُّورَةِ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَ فَصَارَ حُرًّا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ حُرًّا (يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ) أَيُّ: يَدُورُ (خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ) أَيُّ: فِي طَرَفِهَا (يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لَحْيَتِهِ) حَالَانِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعَبَّاسِ) قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَفْهُومُ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ قِصَّةَ بَرِيرَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ سَنَةَ تِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ إِنَّمَا سَكَنَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنَ الطَّائِفِ وَابْنُهُ إِنَّمَا أَتَاهَا مَعَ أَبَوَيْهِ وَقَدْ أَخْبَرَ بِمُشَاهَدَةِ

ذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ مَعَ تَقَدُّمِهَا، فَوَجَّهَ بِأَنَّهَا كَانَتْ تَخْدُمُ عَائِشَةَ قَبْلَ شَرَّائِهَا، ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ (يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ) أَيُّ: مِنْ كَثْرَةِ مَحَبَّتِهِ إِيَّاهَا (وَمِنْ بَغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا) قِيلَ إِنَّمَا كَانَ التَّعَجُّبُ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الْمَحَبَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مُحْبُوبًا وَبِالْعَكْسِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ رَاجَعْتِي) الرِّوَايَةُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ لِإِشْبَاعِ الْكُسْرَةِ وَلَوْ لِلتَّمَنِّي أَوْ الشَّرْطِ مَحْذُوفِ الْجَزَاءِ أَيُّ لَكَ ثَوَابٌ أَوْ لَكَانَ أَوَّلَى وَفِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي) بِحَذْفِ الْإِسْتِفْهَامِ أَيُّ أَتَأْمُرُنِي بِمَرَّاجَعَتِهِ وَجُوبًا (قَالَ إِنَّمَا أَشْفَعُ) أَيُّ: أَمُرُكَ اسْتِحْبَابًا (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ) أَيُّ: لَا غَرَضَ وَلَا صَلَاحَ (لِي فِيهِ) أَيُّ: فِي مَرَّاجَعَتِهِ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى عُذْرِهَا فِي عَدَمِ قَبُولِ شَفَاعَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ قَالَ تَعَالَى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨] قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ بَرِيرَةَ فَرَّقَتْ بَيْنَ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَفَاعَتِهِ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ لِلْجُوبِ دُونَهَا اه، وَفِي الْحَدِيثِ شَفَاعَةُ الْإِمَامِ إِلَى الرَّعِيَّةِ وَهِيَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ السَّنِيَّةِ، وَعَدَمُ وَجُوبِ قَبُولِهَا وَعَدَمُ مُوَاحَدَةِ الْإِمَامِ عَلَى امْتِنَاعِهَا وَإِنَّ الْعِدَاوَةَ لِسُوءِ الْخُلُقِ وَخُبْثِ الْمَعَاشِرَةِ جَائِزَةٌ، وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ خِطْبَتَهَا وَاتِّبَاعَ إِيَّاهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(الفصل الثاني)

٣٢٠٠ - «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ» .
رواه أبو داود، والنسائي.

(الفصل الثاني)

٣٢٠٠ - («عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا») أَي: كَاتِبَيْنِ ثَابِتَيْنِ لِعَائِشَةَ (زَوْج) أَي: هُمَا زَوْجٌ أَي رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لِأَنَّ الزَّوْجَ فِي الْأَصْلِ يُطْلَقُ عَلَى شَيْئَيْنِ بَيْنَهُمَا ارْتِدَاجٌ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى فَرْدٍ مِنْهُمَا وَفِي نُسْخَةِ زَوْجَيْنِ صِفَةُ لِمَمْلُوكَيْنِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: قَوْلُهُ لَهَا زَوْجٌ كَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَفِي إِعْرَابِهِ إِشْكَالٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ أَحَدُهُمْ زَوْجٌ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا ارْتِدَاجٌ وَفِي كَثِيرِ النُّسخِ لِلْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ زَوْجَيْنِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مَمْلُوكَيْنِ وَالضَّمِيرُ فِي لَهَا لِعَائِشَةَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ مَمْلُوكَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَالضَّمِيرُ لِلْجَارِيَةِ (فَسَأَلَتْ) أَي: عَائِشَةُ («النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ») أَي: بِإِعْتِاقِ الرَّجُلِ (قَبْلَ الْمَرْأَةِ) لِأَنَّ إِعْتِاقَهُ لَا يُوجِبُ فسخَ النِّكَاحِ وَإِعْتِاقَ الْمَرْأَةِ يُوجِبُهُ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْإِبْتِدَاءِ لِثَلَاثِ أَشْياءَ يَفْسُخُ النِّكَاحُ إِنْ بَدِئَ بِهِ هَذَا حَاصِلٌ عَلَى كَلَامِ الْمُظْهِرِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا بَدِئَ بِهِ لِأَنَّهُ الْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ أَوْ لِأَنَّ الْغَالِبَ اسْتِنكَافُ الْمَرْأَةِ عَنْ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رواه أبو داود والنسائي).

٣٢٠١ - وَعَنْهَا «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ نَخِيرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرَبَكَ فَلَا خِيَارَ لَكَ» .
رواه أبو داود.

٣٢٠١ - (وَعَنْهَا) أَي: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ) وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ (وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ) أَي: زَوْجُهَا (نَخِيرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَي: بَيْنَ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِ الْفَسْخِ (وَقَالَ لَهَا) أَي: لِبَرِيرَةَ (إِنْ قَرَبَكَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَي جَامِعَكَ (زَوْجُكَ) وَفِي نُسْخَةِ بِالضَّمِّ أَي دَنَا مِنْكَ بِالْجَمَاعِ بَعْدَ الْعِتْقِ (فَلَا خِيَارَ لَكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) فِي شَرْحِ السُّنَنِ: مَتَى صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ هُوَ الْوَاجِبُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا أَعْلَمُ فِي تَأْخِيرِ الْخِيَارِ شَيْئًا يَتَّبَعُ إِلَّا قَوْلَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ

صَاحِبُ الْهَدَايَةِ وَإِذَا تَزَوَّجْتَ أُمَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا أَوْ زَوْجَهَا هُوَ بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حَرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، أَمَّا إِذَا زَوَّجْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أُعْتِقَتْهَا يَنْفُذُ النِّكَاحُ بِالْإِعْتِاقِ وَلَا خِيَارَ لَهَا، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حَرًّا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَمِنْشَأُ الْخِلَافِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي تَرْجِيحِ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ أَكَانَ حِينَ أُعْتِقَتْ حَرًّا أَوْ عَبْدًا فَتَبَّتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، رَوَاهُ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرَّوَايَاتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وَتَبَّتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ كَانَ حَرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ وَهَكَذَا رَوَى فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالتَّرْجِيحُ يَقْتَضِي فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ أَكَانَ تَرْجِيحُ أَنَّهُ كَانَ حَرًّا، وَذَلِكَ أَنَّ رِوَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ ثَلَاثَةٌ: الْأَسْوَدُ وَعُرْوَةُ وَالْقَاسِمُ فَأَمَّا الْأَسْوَدُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ حَرًّا، وَأَمَّا عُرْوَةُ فَغَنَى رِوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ حَرًّا وَالْآخَرَى أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فَغَنَى رِوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ كَانَ حَرًّا وَالْآخَرَى الشُّكُّ، وَوَجْهٌ آخَرُ مِنَ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْوِيِّ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ أَنَّ رِوَايَةَ خَيْرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا يَحْتَمِلُ كَوْنَ

الْوَاوِ لِلْعُطْفِ فِيهِ لَا لِلْحَالِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِخْبَارٌ بِالْأَمْرَيْنِ، وَكَوْنُهُ اتَّصَفَ بِالرَّقِّ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ ذَلِكَ كَانَ حَالٌ عَنْقَهَا هَذَا بَعْدَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالْعَبْدِ الْعَتِيقِ جَزَاءً بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَهُوَ شَائِعٌ فِي الْعَرَفِ، وَالَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ التَّرْجِيحِ أَنَّ رَوَايَةَ كَانَ حُرًّا أَنْصَحَ مِنْ كَانَ عَبْدًا، وَتُبْتُ زِيَادَةً فِيهِ أُولَى، وَأَيْضًا فِيهِ مُثَبِّتَةٌ وَتِلْكَ نَافِيَةٌ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَانَ حَالَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ الرَّقَّ وَالنَّافِيُ هُوَ الْمُثَبَّتُ هُوَ الْمَخْرَجُ عَنْهَا، وَأَمَّا الْمَعْنَى الْمُعْلَلُ بِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ مَبْسُوطًا فَعَلَيْكَ بِهِ إِنْ تَرَدَّدَ أَنْ تَكُونَ مُحِيطًا.

١٥٠٦ [باب الصداق]

[بَابُ الصَّدَاقِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٢٠٢ - «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، قَالَ فَالتَّمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَّمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ انْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ الصَّدَاقِ)

الصَّدَاقُ كِتَابٌ وَنَحَابِ الْمَهْرُ وَالْكَسْرُ فِيهِ أَفْصَحُ وَأَكْثَرُ وَالْفَتْحُ أَخْفَى وَأَشْهُرُ وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ صِدْقُ مِيلٍ إِلَى الْمَرْأَةِ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٢٠٢ - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) أَيُّ: السَّاعِدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ اسْمُهُ حَزَنًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلًا، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ («أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ») فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتِرَازًا عَنْ نَجَاسَتِهَا («فَقَامَتْ طَوِيلًا») أَيُّ: زَمَانًا كَثِيرًا وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِتَزْوِيجِهَا وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الأحزاب: ٥٠] قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ: أَيُّ وَأَحْلَلْنَا لَكَ مَنْ وَقَعَ لَكَ أَنْ تَهَبَ لَكَ نَفْسَهَا وَلَا تَطْلُبَ مَهْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ نَكَحَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ بَيَّانُ حُكْمٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْهَبَةِ، وَقِيلَ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا مِثْمُونَةً بِنْتُ الْحَارِثِ أَوْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ، أَوْ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ جَابِرٍ أَوْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] بَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ لغيرِكَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَوْ نَفَاهُ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا مِنْ خَوَاصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجِبُ مَهْرُهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَفِي انْعِقَادِ نِكَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الْهَبَةِ وَجَهَانِ أَصْحُمَا: يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهَبَةِ لظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ، الثَّانِي: لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ النِّكَاحِ كغيرِهِ مِنَ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُ مَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَنْعَقِدُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّكْلِيكَ عَلَى التَّأْيِيدِ. وَلِمَالِكٍ رَوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا مِثْلُ مَذْهَبِنَا وَالْأُخْرَى يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ إِذَا قُصِدَ بِهِ النِّكَاحُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الصُّلَحَاءِ لِتَزْوِجِهَا، وَانَّهُ يَسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَبَ مِنْهُ حَاجَةٌ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ أَنْ يَسْكُتَ سَكُوتًا يَفْهَمُ السَّائِلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَا يُخْجَلُ بِالْمَنْعِ (فَقَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

زَوْجِنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا) أَي: فِي نِكَاحِهَا (حَاجَةً) أَي: رَغْبَةً (قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ أَيِ تَجْعَلُهُ صَدَاقَهَا (قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا) عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِداءٌ وَلَا إِزَارٌ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ (قَالَ فَالْتَمَسَ) أَي: فَاطْلُبْ شَيْئًا آخَرَ (وَلَوْ خَاتَمًا) بِكُسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا (مِنْ حَدِيدٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ جَوَازُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْأَلَ هَلْ هِيَ فِي عِدَّةٍ أَمْ لَا، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلزَّوَاجِ وَأَنْفَعُ لِلْمَرْأَةِ، وَفِيهِ جَوَازُ قِلَّةِ الصَّدَاقِ مِمَّا يَتِمُّ إِذَا تَرَضِيَ لِأَنَّ خَاتَمَ الْحَدِيدِ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَاهِيزِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَقْلُهُ رُبْعُ دِينَارٍ كَنْصَابِ السَّرِقَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَقْلُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ حَدِيثًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَجَابِرٌ كَمَا سَيَأْتِيَانِ وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ «أَلَا لَا يَزُوجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يَزُوجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا مَهْرٌ أَقْلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ يَعْضُدُهُ وَهُوَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا تَقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فَيَحْمِلُ كُلُّ مَا أَفَادَ ظَاهِرُهُ كَوْنَهُ أَقْلَ مِنْ عَشْرَةِ عَلَى أَنَّهُ الْمَعْجَلُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَهُمْ كَانَ تَعْجِيلُ بَعْضِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُقَدِّمَ شَيْئًا لَهَا، نَقَلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ تَمَسُّكَ بِمَنْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا تَزَوَّجَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَها شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا». لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّدَاقَ كَانَ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ فِضَّةٌ لَكِنِ الْمُخْتَارُ الْجَوَازُ قَبْلَهُ لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَدْخُلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَها شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فَيَحْمِلُ الْمَنْعَ الْمَذْكُورَ عَلَى التَّدْبِ أَي: تَدْبُ تَقْدِيمِ شَيْءٍ إِدْخَالًا لِلْمَسْرَةِ عَلَيْهَا تَأْلُفًا لِقَلْبِهَا، وَإِذَا كَانَ مَعْهُودًا وَجَبَ حَمْلُ مَا خَالَفَ مَا رَوَيْنَاهُ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَكَذَا يُحْمَلُ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاتِّمَاسِهِ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ عَلَى أَنَّهُ تَقْدِيمُ شَيْءٍ تَأْلُفًا، وَلَمَّا عَجَزَ قَالَ قُمْ فَعَلَّهَا عَشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرَاتُكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ يُحْمَلُ رِوَايَةِ الصَّحِيحِ زَوْجَتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِيهِ وَبِهِ يَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ (فَالْتَمَسَ) أَي: الرَّجُلُ (فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا) أَي: وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْسَّلَفِ، وَلِأَصْحَابِنَا فِي كَرَاهَتِهِ وَجَهَانِ: أَصْحَابُهُمَا لَا يَكْرَهُ لَأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ تَسْلِيمِ الْمَهْرِ إِلَيْهَا (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ مَعَكَ) أَي: عِنْدَكَ (مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ) أَي: مُحْفُوظٌ أَوْ مَعْلُومٌ (قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) زَادَ مَالِكٌ لِسُورَةِ سَمَاءَهَا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالتِّي تَلِيهَا، زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسُورَةُ الْمَفَصَّلِ وَلِأَبِي الشَّيْخِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١] قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الصَّدَاقِ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ وَجَوَازِ الْإِسْتِجَارِ لِتَعْلِيمِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ لَا تَقْدِيرَ لَهُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ التَّمَسُّ، إِنْخَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ وَعَلَى أَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْكَفَاءَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ كُفٌّ لَهَا أَمْ لَا وَقَدْ عَلِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ (فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) قَالَ الْأَشْرَفُ: الْبَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ وَلَيْسَتْ لِلْبَدَلِيَّةِ وَالْمُقَابَلَةِ أَيِ زَوَّجْتُكَ بِسَبَبِ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ سَبَبُ الْاجْتِمَاعِ بَيْنَكُمَا كَمَا فِي تَزَوُّجِ أَبِي طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ صَارَ سَبَبًا لِاتِّصَالِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَهْرُ دِينًا، قِيلَ وَلَعَلَّهَا وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ، قِيلَ: وَهُوَ

خِلَافَ الظَّاهِرِ، قُلْتُ: أَمَّا هَبَّتْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا تَصِحُّ اتِّفَاقًا وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ انْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ) أَيُّ: بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (فَعَلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ) مَا مَعَكَ وَهَذَا أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ وَلَا دَلَالَةٌ فِيهِ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ مَهْرٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْبَاءُ لِلتَّعْوِضِ كَمَا يُقَالُ بَعْتُ هَذَا الثَّوبَ بِدِينَارٍ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا أَوَّلُوهُ وَلَمْ يَرُدَّ بِهَا مَعْنَى الْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِ إِيَّاهُ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مَعْنَى، قُلْتُ: مَعْنَاهُ حَيْثُ تَعَذَّرَ الْبَدَلُ الْحَقِيقِيُّ أَجَازَ الْعَوْضُ السَّبْبِي صُورَةً وَالْبَدَلُ الْحَقِيقِيُّ ذِمَّةً، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: "وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُوَ مَالٌ أَوْ مَنَفَعَةٌ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا شَرْعًا يَجُوزُ التَّزْوُجُ عَلَيْهَا، وَمَا لَا يَجُوزُ تَخْدِمَةُ الزَّوْجِ الْحَرِّ لِلْمُنَاقِضَةِ وَحَرِّ آخَرَ فِي خِدْمَةِ تَسْتَدْعِي خُلُوهَ لِلْفِتْنَةِ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْأَجْرِ عَلَى ذَلِكَ كَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَالْحُجِّ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ اخْتِذُ الْأَجْرِ عَلَى هَذِهِ فَصَحَّ تَسْمِيَتُهَا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي رِعْيِ غَنَمِهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا لِلتَّرَدُّدِ فِي تَحْضِهَا خِدْمَةً وَعَدَمِهِ وَكَوْنِ الْأَوْجِهَةِ الصَّحَّةَ لِقَصِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ قِصَّةَ شُعَيْبٍ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ نَفِيهِ فِي شَرْعِنَا إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْغَنَمُ مِلْكُ الْبِنْتِ دُونَ شُعَيْبٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٢٠٣ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَلَشَّ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَشَّ بِالرَّفْعِ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي جَمْعِ الْأُصُولِ.

٣٢٠٣ - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -) وَفِي نُسْخَةٍ سُئِلَتْ عَائِشَةُ (كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَا عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشَّيْنِ وَيَكْسَرُ (أُوقِيَةً) وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (وَلَشَّ) بِالرَّفْعِ لَا غَيْرَ أَيُّ مَعَهَا لَشَّ أَوْ يُزَادُ لَشَّ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ النَّشُّ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَشَّ الرِّغِيفُ نِصْفُهُ (قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَةٍ) هِيَ أَفْعُولَةٌ وَالْمَهْمَزُ زَائِدَةٌ مِنَ الْوَقَايَةِ لِأَنَّهَا تَقِي صَاحِبَهَا الْحَاجَةَ فِي النَّهَايَةِ وَقَدْ يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيَةً وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ (كَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَشَّ بِالرَّفْعِ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي جَمْعِ الْأُصُولِ) قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ (وَلَشَّ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى ثِنْتَيِ عَشْرَةٍ وَلَيْسَ بِرِوَايَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ قِيلَ صَدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ تَبَرَّعَ بِهِ النَّجَاشِيُّ مِنْ مَالِهِ إِكْرَامًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(الفصل الثاني)

٣٢٠٤ - «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَا كُرْمًا بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

(الفصل الثاني)

٣٢٠٤ - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَلَا) لِلتَّنْيِيزِ (لَا تُغَالُوا) بِضَمِّ التَّاءِ وَاللَّامِ (صَدُقَةَ النِّسَاءِ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِّ جَمْعُ الصَّدَاقِ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَغَالَةُ التَّكْبِيرُ أَيُّ لَا تُكْثِرُوا مَهْرَهُنَّ (فَإِنَّهَا) أَيُّ: الْقِصَّةُ أَوْ الْمَغَالَةُ يَعْنِي كَثْرَةَ الْأُصْدَقَةِ (لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَاحِدَةُ الْمَكَارِمِ أَيُّ مِمَّا تُحْمَدُ (فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى) أَيُّ: زِيَادَةُ تَقْوَى (عِنْدَ اللَّهِ) أَيُّ: مَكْرُمَةٌ فِي الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وَهِيَ غَيْرُ مُنَوَّنَةٍ وَفِي

نُسَخَ بِالتَّوْنِينِ وَقَدْ قُرِيَءَ شَاذًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { أَفَنُ أَسَسَ بَنِيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ } [التوبة: ١٠٩] (لَكَانَ أَوَّلًا كُمْ بِهَا) أَيُّ: بِمُغَالَاةِ الْمُهُورِ (نَبِيُّ اللَّهِ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَلِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ شَيْئًا) أَيُّ: تَزَوَّجَ أَحَدًا (مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ) أَيُّ: زَوَّجَ (شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ) أَيُّ: مَقْدَارًا أَكْثَرَ (مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ صَدَاقَ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِأَنَّهُ أَصْدَقُهَا النَّجَاشِيُّ فِي الْحَبْشَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَلَنَاشَ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ عَدَدَ الْأَوَاقِ الَّتِي ذَكَرَهَا عُمَرُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ عَدَدَ الْأُوقِيَّةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْكُسُورِ مَعَ إِنَّهُ نَفَى الزِّيَادَةَ فِي عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ صَدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ وَلَا الزِّيَادَةُ الَّتِي رَوَتْهَا عَائِشَةُ فَإِنْ قُلْتُ: نَهَيْتُهُ عَنِ الْمُغَالَاةِ مُحَالِفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } [النساء: ٢٠] قُلْتُ النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَا فِيهِ لَكِنْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إِنَّهُ قَالَ لَا تَزِيدُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَمَنْ زَادَ أَلْقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: مَا ذَاكَ لَكَ؟ قَالَ: وَلَمْ؟ قَالَتْ: لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا } [النساء: ٢٠] فَقَالَ عُمَرُ: امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّيِّدُ الْجَمَالُ الدِّينَ الْمُحَدِّثُ فِي رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ: إِنَّ صَدَاقَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعُمِائَةٍ مِثْقَالِ فِضَّةٍ وَاجْمَعُ أَنَّ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ سَبْعَةُ مِثْقَالٍ مَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْكُسُورِ لَكِنْ يُشْكِلُ نَقْلُ ابْنِ الْهَمَامِ أَنَّ صَدَاقَ فَاطِمَةَ كَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ دِرْهَمٍ وَعَلَى كُلِّ فَا اسْتُهِرَ بَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَنَّ مَهْرَهَا تِسْعَةُ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ فَلَا أَصْلَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمُبْلَغَ قِيمَةً دِرْعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ دَفَعَهَا إِلَيْهَا مَهْرًا مُعْجَلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٢٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلَّةً كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

٣٢٠٥ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ أُعْطِيَ فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلَّةً كَفَيْهِ سَوِيْقًا) وَهُوَ دَقِيقٌ مَقْلِيٌّ مُخْتَلِطٌ بِشَيْءٍ، حَامِضًا كَانَ أَوْ حُلْوًا (أَوْ تَمْرًا) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (فَقَدْ اسْتَحْلَ) اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَتَمِّتْنَا وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزِ الْمَهْرَ بِمَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِجَارَةَ النِّكَاحِ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَجِبُ إِلَى تَمَامِ الْعَشْرَةِ وَعَلَى هَذَا حُمِلَ قَوْلُهُ (فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) ، أَقُولُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْمُعْجَلِ الَّذِي يُسَمَّى الدَّفْعَةَ فِي عُرْفِ أَهْلِ الزَّمَانِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قِيلَ فِيهِ مَبْشَرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ جَبْرِيلَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ: لَا يَعْرِفُ وَضَعْفُهُ الْأَزْدِيُّ، وَمُسْلِمٌ بْنُ رُوْمَانَ مَجْهُولٌ أَيْضًا.

٣٢٠٦ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

٣٢٠٦ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ) بَفَتْحِ الْفَاءِ (تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ) قِيلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْجَلِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْضَيْتِ) هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ لِلِاسْتِعْلَامِ ؟ - ٢ (مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ) : بِكُسْرِ اللَّامِ أَيْ بَدَلَ نَفْسِكَ مَعَ وَجُودِ مَالِكَ («بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ») : الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَمَّا

تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ صَحَّ نِكَاحُهُمَا وَكَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمَهْرٍ مِثْلَهَا فَلَمَّا رَضِيَتْ بِالنَّعْلَيْنِ وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا الزَّائِدَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَجَازَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ فَلَا يَصْلَحُ مُسْتَدَلًّا لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَحَدِيثُ النَّعْلَيْنِ وَإِنْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ فِيهِ عَاصِمٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: فَاحِشٌ انْخَطَأَ قَتْرُكُ ثُمَّ قَالَ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِ تِلْكَ النَّعْلَيْنِ تِسَاوِي عَشْرَةَ، وَالْحَقُّ أَنَّ وُجُودَ مَا يَنْفِي - بِحَسَبِ الظَّاهِرِ - تَقْدِيرَ الْمَهْرِ بِعَشْرَةٍ فِي السَّنَةِ كَثِيرٌ إِلَّا أَنَّهَا كُلُّهَا مُضَعَفَةٌ مَا سَوَى حَدِيثِ "الْتِمَسْ"، وَاحْتِمَالُ "الْتِمَسْ خَاتَمًا" فِي الْمَعْجَلِ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ لَكِنْ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَهُ "زَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" فَإِنْ حُمِلَ عَلَى تَعْلِيمِهِ إِيَّاهَا مَا مَعَهُ أَوْ نَفِي الْمَهْرِ بِالْكَلِيَّةِ عَارِضَ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْدَ عَدِّ الْمُحْرَمَاتِ {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ} [النساء: ٢٤] فَقَيْدُ الْإِحْلَالِ بِإِتِّغَاءِ الْأَمْوَالِ فَوَجَبَ كَوْنُ الْخَبَرِ غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبَلْ مَا لَمْ يَبْلُغْ رُتَبَةَ التَّوَاتُرِ. ٣٢٠٧ - «وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ: بَفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ لَمْ يَقْدِرْ وَلَمْ يَعِينَ (لَهَا شَيْئًا) : أَيْ: مِنَ الْمَهْرِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (وَلَمْ يَدْخُلْ) : أَيْ: لَمْ يُجَامِعْهَا وَلَمْ يَخْلُ بِهَا خُلُوةً صَحِيحَةً (حَتَّى مَاتَ فَقَالَ) : وَفِي نَسْخَةِ صَحِيحَةٍ " قَالَ " (ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ) : بَفَتْحِ فَسُكُونِ أَيْ لَا نَقْصَ (وَلَا شَطَطَ) : بَفَتْحَتَيْنِ أَيْ وَلَا زِيَادَةً (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) : أَيْ: لِلْوَفَاةِ (وَلَهَا الْمِيرَاثُ) : فَلَمَّا قُضِيَ بِهِ قَالَ أَقُولُ فِيهِ بِنَفْسِي فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ (فَقَامَ مَعْقِلٌ) : بَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ (ابْنُ سِنَانٍ) : بِكَسْرِ السِّينِ (الْأَشْجَعِيُّ) : بِالرَّفْعِ صِفَةً مَعْقِلٍ (فَقَالَ قُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَرُوعٍ) : بِكَسْرِ الْبَاءِ وَيَفْتَحُ وَبَفَتْحِ الْوَاوِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ (بِنْتِ وَاشِقٍ) : بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافِ فِي جَامِعِ الْأَصُولِ لَهَا ذِكْرُ فِي الصَّدَاقِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ اللَّغَةِ فَيَفْتَحُونَ الْبَاءَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَبِيَّةِ فِعُولٌ إِلَّا " خِرُوعٌ " لِهَذَا التَّبَتُّ وَ" عِفُودٌ " اسْمُ وَادٍ أَه. قُلْتُ فَلَيْكُنْ هَذَا مِنْ قَبِيلِهِمَا، وَنَقَلَ الْمُحَدِّثِينَ أَحْفَظُ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ (امْرَأَةً مَنَا) : أَيْ مِنْ بَنِي الْأَشْجَعِ (بِمِثْلِ مَا قُضِيَتْ فَفَرَحَ بِهَا) : أَيْ: بِالْقَضِيَّةِ أَوْ بِالْفَتْيَا (ابْنُ مَسْعُودٍ) : لِكَوْنِ اجْتِهَادِهِ مُوَافِقًا لِحُكْمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ تَقْدِيرُ الْمَهْرِ وَلَمْ يَسْمِهِ، وَثَبُوتُ التَّوْرِيثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بِالمَوْتِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَوْ قَبْلَهُ، وَقَالَ عَلِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: لَا مَهْرَ لَهَا لِعَدَمِ الدُّخُولِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ يُوَافِقَانِ قَوْلَهُمَا، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ الْمُظْهَرُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَنَا أَنْ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْهَا فِي صُورَةِ مَوْتِ الرَّجُلِ، فَقَالَ: بَعْدَ شَهْرِ أَقُولُ فِيهِ بِنَفْسِي فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَنِي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ أَرَى لَهَا مَهْرَ مِثْلَهَا مِثْلُ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ. فَقَامَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو الْجَرَّاحِ حَامِلُ رَايَةِ الْأَشْجَعِيِّينَ فَقَالَ لَا تَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مَنَا يَقَالُ لَهَا بَرُوعُ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ قَضَائِكَ هَذَا فَسَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ سُرُورًا لَمْ يَسَّرْ مِثْلَهُ قَطُّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَبَرُوعُ

بَكَسِرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا هَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُنَا، قَالَ الْمُظْهَرُ: وَهَذَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْفَرَضِ وَالْدُّخُولِ فَمَا إِذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْفَرَضِ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمَثَلِ بِلَا خِلَافٍ، وَمَهْرُ الْمَثَلِ هُوَ مَهْرُ نِسَاءٍ مِنْ نِسَائِهَا فِي الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْبَكَارَةِ وَالْثِيْبَةِ فِي نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا بِلَا خِلَافٍ، وَمَهْرُ الْمَثَلِ كَأَخَوَاتِهَا مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِ، أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتُ عَمَّتِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَرَضِ وَالْدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتَعَةُ وَهِيَ شَيْءٌ قَدَرُهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْبًا أَوْ نَحَارًا أَوْ خَاتَمًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ): قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ وَلِإِبْنِ دَاوُدَ رَوَايَاتٌ أُخْرَى بِالْفَاظِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ جَمِيعُ رَوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدُهَا صَحَّاحٌ وَالَّذِي رُوِيَ مِنْ رِدِّ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَهُ قَدْ هَبَّ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ تَحْلِيفُ الرَّاويِ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَرِدْ هَذَا الرَّجُلُ لِحَلْفِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَصَحَّ عَنْهُ ذَلِكَ وَمِنْ أَنْكَرُ ثُبُوتِهَا عَنْهُ الْحَافِظُ الْمُنْذَرِيُّ.

الفصل الثالث

٣٢٠٨ - «عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ شُرْحِيلِ بْنِ حَسَنَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ.

(الفصل الثالث)

٣٢٠٨ - (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ): يَفْتَحُ الْجِيمُ وَسُكُونُ الْحَاءِ قَالَ السَّيِّدُ أَصِيلُ الدِّينِ: وَقَعَ فِي نُسْخِ الْمَشْكَاةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، يَعْنِي بِالتَّصْغِيرِ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَجَامِعِ الْأُصُولِ وَالْمُنْتَقَى، أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَكَانَ زَوْجُهَا قَبْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ تَنَصَّرَ بِالْحَبْشَةِ وَمَاتَ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلِ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ (فَمَاتَ): أَيُّ: زَوْجُهَا (بِالْحَبْشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ): يَفْتَحُ التَّوْنُ وَيُكْسَرُ وَتَخْفِيفُ الْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْيَاءِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَشْدُدُ لِقَبِّ مَلِكِ الْحَبْشَةِ وَاسْمُ الَّذِي آمَنَ "أَصْحَمَةُ" وَقَدْ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ وَالْأَوَّلَى أَنْ لَا يُعَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ الصُّحْبَةَ، أَيُّ أَنْكَحَهَا (النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): أَيُّ: بِأَمْرِهِ إِيَّاهُ (وَأَمَرَهَا عَنْهُ): أَيُّ: أَصْدَقَهَا النَّجَاشِيُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَرْبَعَةَ آلَافٍ): مِنَ الدَّرَاهِمِ (وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ): أَيُّ: بِزِيَادَةِ التَّمْيِيزِ (وَبَعَثَ بِهَا): أَيُّ: أَرْسَلَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ شُرْحِيلِ): بِضَمِّ الشِّينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ غَيْرِ مُنْصَرَفٍ عَلَى مَا فِي الْمَغْنِيِّ وَلَعَلَّ فِيهِ الْعُجْمَةُ مَعَ الْعَلِيَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِنْصِرَافِ، وَهُوَ مِنْ مَهْجَرَةِ الْحَبْشَةِ (ابْنُ حَسَنَةَ): يَفْتَحَاتِ أُمُّ شُرْحِيلِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ): وَفِي الْمَوَاهِبِ: وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ حَبِيبَةَ رَمَلَتْ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرَ بْنَ حَرْبٍ وَقِيلَ اسْمُهَا هِنْدُ وَالْأَوَّلُ أَصْحٌ وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ ابْنِ الْعَاصِ فَكَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْحَبْشَةِ الْهَجْرَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَمَاتَ هُنَاكَ وَثَبَّتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاخْتَلَفَ فِي وَقْتِ نِكَاحِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا وَمَوْضِعِ الْعَقْدِ فَقِيلَ إِنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ سَنَةً سِتٍّ فَرُوي «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عُمَرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيُخْطَبَهَا عَلَيْهِ فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارًا وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرْحِيلِ بْنِ حَسَنَةَ وَرُوي "بْنُ حَسَنَةَ"، وَرُوي أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا جَارِيتَهُ أَبْرَهَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَكَ وَأَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَوَكَّلَتْهُ وَأَعْطَتْ أَبْرَهَةَ سُورَيْنِ وَخَاتَمَ فِضَّةٍ سُورًا بِمَا بَشَّرَتْهَا بِهِ فَلَمَّا كَانَ الْعِشِيُّ أَمَرَ النَّجَاشِيَّ

جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخَضَرُوا نَخَطَبَ النَّجَاشِي فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَصَدَقْتَهَا أَرْبَعَمِائَةٍ

دِينَارَ ذَهَبًا ثُمَّ صَبَّ الدَّنَانِيرَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَتَكَلَّمَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَزَوَجْتُهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سَيْفَانَ فَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ فَقَبَضَهَا ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ اجْلِسُوا فَإِنَّ سَنَةَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامٌ عَلَى التَّزْوِيجِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلُوا ثُمَّ تَفَرَّقُوا. . أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الصَّفْوَةِ كَمَا قَالَه الطَّبْرِيُّ كَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ وَخَالِدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِيهَا وَكَانَ أَبُو سَيْفَانَ أَبُوهَا حَالِ نِكَاحِهَا مُشْرِكًا مُحَارِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رُجُوعِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، اهـ. وَمِنْ كَلَامِ النَّجَاشِيِّ: "مَا أَحَبُّ أَنْ لِي دَبْرًا ذَهَبًا - أَيْ جَبَلًا - وَإِنِّي أَذِيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

٣٢٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ نَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَاسْلَمْ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٣٢٠٩ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ زَيْدُ بْنُ السَّهْلِ الْأَنْصَارِيُّ النَّجَاشِيُّ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنَ الرُّمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةِ خِلَافٍ»"، تَزَوَّجَهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أُنْسًا ثُمَّ قُتِلَ عَنْهَا مُشْرِكًا وَأَسْلَمَتْ. (أُمَّ سُلَيْمٍ) : بِالتَّصْغِيرِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ وَفِي اسْمِهَا خِلَافٌ تَزَوَّجَهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أُنْسًا ثُمَّ قُتِلَ عَنْهَا مُشْرِكًا وَأَسْلَمَتْ نَخَطَبَهَا أَبُو طَلْحَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَأَبَتْ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاسْلَمْ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَزَوَّجُكَ وَلَا أَخْذُ مِنْكَ صَدَاقًا لِإِسْلَامِكَ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو طَلْحَةَ (فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ) : بِرَفْعِهِ أَوْ نَصْبِهِ (أَسْلَمْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ نَخَطَبَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَقَدْ نَكَحْتُكَ) : أَيْ: تَزَوَّجْتُكَ وَلَمْ أَخْذُ مِنْكَ مَهْرًا (فَاسْلَمْ فَكَانَ) : وَفِي نُسْخَةٍ "وَكَانَ" - أَيْ الْإِسْلَامَ - (صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا) : أَيْ: فَوَقَعَ النِّكَاحُ بِصَدَاقِهَا وَوَهَبَتْهُ إِيَّاهُ بِسَبَبِ إِسْلَامِهِ عَلَى مُقْتَضَى وَعَدِهَا فَكَانَ الْإِسْلَامُ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ نِكَاحٍ، فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الدِّينِيَّةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَوَضًا لِلْبُضْعِ، وَأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، قُلْتُ: هَذَا حَمْلٌ بَعِيدٌ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ الدِّينِيَّةَ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤] وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الدِّينِيَّةِ اسْمُ الْمَالِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالْحَالِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

١٥٠٧ [باب الوليمة]

[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

الفصل الأول

٣٢١٠ - عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ

امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(بَابُ الْوَلِيْمَةِ)

وَهِيَ الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٢١٠ - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) : أَيُّ: عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ (أَثَرُ صُفْرَةٍ) : أَيُّ: مِنَ الزَّعْفَرَانِ (قَالَ: مَا هَذَا) : أَيُّ: سَبَبُهُ أَوْ مَا هَذَا الصَّفَارُ (قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً) : قَالَ الطَّبِيُّ: سُؤَالٌ عَنِ السَّبَبِ فَلَذَا أَجَابَ بِمَا أَجَابَ، وَيَحْتَمِلُ الْإِنْكَارَ بِأَنَّهُ كَانَ نَهْيٍ عَنِ التَّضَمُّعِ بِالْخُلُقِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ

تَضَمُّعًا بَلْ شَيْءٌ عُلِقَ بِهِ مِنْ مُحَالِطَةِ الْعُرُوسِ أَيُّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ إِطْلَاعٍ («عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ») : وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: " كَمْ سُقْتُ إِلَيْهَا " قَالَ: عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ الْقَاضِي: النَّوَآةُ اسْمُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ كَمَا أَنَّ النَّشَّ لِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَالْأَوْقِيَّةُ اسْمُ لَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى ذَهَبٍ يُسَاوِي قِيَمَتَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ، وَهُوَ لَا يُسَاعِدُهُ اللَّفْظُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالنَّوَآةِ نَوَآةُ التَّمْرِ، أَمَّا وَالْآخِرُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ أَيُّ مِقْدَارُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَهُوَ سُدُسٌ مُثْقَالٌ تَقْرِيْبًا وَقَدْ يُوجَدُ بَعْضُ النَّوَى أَنْ يَكُونَ رُبْعٌ مُثْقَالٌ أَوْ أَقْلٌ، وَقِيَمَتُهُ تُسَاوِي عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ، وَبِمَكْنُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَمَعْنَاهُ عَلَى مِقْدَارِ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَزَنًا مِنَ الذَّهَبِ يَعْنِي ثَلَاثَةَ مِثْقَالٍ وَنِصْفًا ذَهَبًا. (قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ) : أَيُّ: فِي زَوَاجِكَ فِيهِ نَدَبُ الدَّعَاءِ لِلزَّوْجِ. (أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) : أَيُّ: اتَّخَذَ وَلِيْمَةً، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: تَمَسَّكَ بِظَاهِرِهِ مِنْ ذَهَبٍ إِلَى إِيجَابِهَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدَبِ، قِيلَ: إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَقِيلَ: عِنْدَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: عِنْدَهُمَا وَاسْتَحَبَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ أَنْ تَكُونَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى قَدَرِ حَالِ الزَّوْجِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّيْخَانِ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أَنَسٍ وَالْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

٣٢١١ - وَعَنْهُ قَالَ: «مَا أَوْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢١١ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ: عَنْ أَنَسٍ (قَالَ مَا أَوْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ) : أَيُّ: مِثْلَ مَا أَوْ قَدَرِ مَا أَوْلَمْ وَمَا إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ، وَمَا الْأُولَى نَافِيَةٌ وَالْمَعْنَى أَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَكْثَرُ مِمَّا أَوْلَمْ عَلَى نِسَائِهِ (أَوْلَمْ بِشَاةٍ) : اسْتِثْنَاءُ بَيَانٍ أَوْ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْمَوَاهِبِ وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَأُمُّا أُمِيْمَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ هَاشِمٍ «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوْجَهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَكَثُرَتْ عِنْدَهُ مَدَّةٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ اذْهَبْ فَأَذْكُرْنِي لَهَا، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَجَعَلْتُ ظَهْرِي إِلَى الْبَابِ فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ بَعَثْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُكَ فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لِأَحْدَثِ شَيْئًا حَتَّى أَوَامِرِي رِيَّ فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدٍ لَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } [الأحزاب: ٣٧] فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: حَرَّمَ مُحَمَّدٌ نِسَاءَ الْوَلَدِ وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ } [الأحزاب: ٤٠] وَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ زَوَّجَكُنْ أَبَاؤُكُنْ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - زَيْنَبَ، وَعَنْ أَنَسٍ «لَمَّا تَزَوَّجَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَخَدُّثُونَ، فَإِذَا هُوَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ وَقَامَ مِنْ قَامٍ وَقَعَدَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ إِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقَتْ جَحْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ انْطَلَقُوا لِحَاجَةٍ حِينَ دَخَلَ فَذَهَبَتْ لِأَدْخُلَ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } [الأحزاب: ٥٣] (الآية، اهـ) . وَقَصَّتْهَا طَوِيلَةً مَحَلُّ بِسَطِّهَا كُتِبَ التَّفَاسِيرُ وَالسِّيَرُ .

٣٢١٢ - وَعَنْهُ قَالَ: «أَوَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَنَى بَرِزْبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَلَحْمًا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
٣٢١٢ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ : عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: «أَوَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَنَى بَرِزْبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ») :
أَيُّ : الَّذِينَ حَضَرُوا (خُبْرًا وَلَحْمًا) : وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ثَرِيدًا أَوْ غَيْرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٢١٣ - وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوَلَّمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٢١٣ - وَعَنْهُ أَيُّ عَنْ أَنَسٍ (قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةً) : قَالَ ابْنُ جَرْرٍ: كَانَتْ مِنْ نَسْلِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . («وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا») : قَالَ بَعْضُ أَتَمَّتْنَا: هَذَا مِنْ خَوَاصِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بِمَهْرٍ . قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّتُهُ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا، فَانْسَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُهُمْ إِلَى جَوَازِهِ لظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَجُوزْهُ جَمَاعَةٌ وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ خَوَاصِّهِ كَمَا كَانَ النِّكَاحُ يَنْفِي الْمَهْرَ مِنْ خَوَاصِّهِ، وَكَانَتْ هَذِهِ فِي مَعْنَى الْمُوهَبَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا كَرَاهَةَ فِيمَنْ يُعْتَقُ أُمَةٌ ثُمَّ يَنْكِحُهَا . وَفِي شَرْحِ الْهُدَايَةِ: إِذَا أَعْتَقَ أُمَةً وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا كَانَ يَقُولُ: أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجِي نَفْسَكَ بِعَوَضِ الْعَتَقِ، فَقَبِلْتُ، صَحَّ الْعَتَقُ وَهِيَ بِالْخِيَارِ فِي تَزَوُّجِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا خِلَافًا لِأَيُّ يَوْسُفَ لَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا، قُلْنَا: نَصُّ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - يُعَيِّنُ الْمَالَ فَإِنَّهُ بَعْدَ عَدِّ الْمُحَرَّمَاتِ أَحَلَّ مَا وَرَاءَهُنَّ مُقِيدًا بِالِابْتِغَاءِ بِالْمَالِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } [النساء: ٢٤] . الْآيَةُ . وَقَوْلُ الرَّائِي ذَلِكَ كَلَامٌ عَنْ عَدَمِ الْمَهْرِ يَعْني أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَ الْعَتَقِ وَالتَّزَوُّجِ بِلَا مَهْرٍ جَائِزٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ غَيْرِهِ . وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مُحْتَمَلٌ لِقَوْلِ الرَّائِي فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ أَلْزَمْنَاهَا بِقِيَمَتِهَا، اهـ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الصَّدَاقُ عَلَى الدَّفْعِ الْمُعَجَّلِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَلْفَةِ وَزِيَادَةِ الْمَحَبَّةِ وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الصَّدَاقِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهَا مَجَازًا (وَأَوَلَّمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ طَعَامٌ يَتَّخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مِنَ التَّمْرِ وَالسَّوِيقِ وَالسَّمْنِ، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا سَيَأْتِي مُصَرِّحًا بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٢١٤ - وَعَنْهُ قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ لَهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فُبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٢١٤ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ : عَنْ أَنَسٍ («قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ») : وَهُوَ حَضَنٌ مشهور قرب المدينة وهو غير منصرفٍ لِتَأْنِيثِ الْبُقْعَةِ أَوْ الْقَلْعَةِ وَلِلْعَلْبَةِ («ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ») : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: كَانَ الظَّاهِرُ بَنَى عَلَى صَفِيَّةٍ أَوْ بَنَى (بِصَفِيَّةٍ) : فَعَلَّ الْمَعْنَى يُبْنَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَاءٌ جَدِيدٌ مَعَ صَفِيَّةٍ أَوْ بِسَبَبِهَا، اهـ . وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْجَارَ الْأَوَّلَ هُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ، وَالْبَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ أَوْ الْمُصَاحَبَةِ، ثُمَّ التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ وَادِّعَاءِ كَمَالِ اسْتِحْضَارِ الْقَضِيَّةِ

كَأَنَّهُ نُسِبَ عَيْنُ الرَّاوي، رُوِيَ أَنَّهُ بَنَى بِهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّهْبَاءِ («فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ») : أَيُّ : بِأَمْرِهِ («وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ») : مِنْ لِسْتِغْرَاقِ النَّفْيِ وَلَا مَزِيدَةٌ («وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ أَمَرَ») : أَيُّ : النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِالْأَنْطَاعِ) : جَمْعُ النَّطْعِ وَهُوَ الْمُتَخَذُ مِنَ الْأَدِيمِ أَرَادَ بِهَا السَّفَرَ («فَبَسَطْتُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالسَّمْنَ») : أَيُّ : الْمُرْكَبُ مِنْهَا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَيْسِ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قَوْلُهُ " وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ " بَعْدَ قَوْلِهِ " «وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ» " إِعْلَامٌ بِأَنَّهُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ طَعَامِ أَهْلِ التَّنْعِيمِ وَالتَّزْوِجِ بَلْ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ التَّقَشُّفِ مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمَنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَجْمُوعِ الْحَيْسُ. قُلْتُ: يَتَعَيَّنُ هَذَا الْمَعْنَى لِمَا سَبَقَ مِنَ الْحَدِيثِ وَفِي بَسْطِ الْأَنْطَاعِ إِذَا نَأَى بِكَثْرَةِ هَذَا الْجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَفِي الْمَوَاهِبِ: «أَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُجَيِّ بْنِ أَخْطَبٍ فَكَانَتْ تَحْتَ كِكَاةِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ فَقَتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ قَالَ: أَنَسٌ لَمَّا افْتَتَحَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ وَجَمَعَ السَّبْيَ جَاءَهُ دَحِيَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِنِي جَارِيَةً. فَقَالَ: أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُجَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَعْطَيْتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُجَيٍّ سَيِّدَةَ قَرِيطَةَ وَالتَّضْيِيرَ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: أَدْعُوهُ، فَجَاءَ بِهَا قَالَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا، قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرُوسًا، فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فُلَيْجِي بِهِ قَالَ فَبَسَطَا نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمَنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَالَ النَّاسُ: لَا نَذْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَوْ اتَّخَذَهَا أُمٌّ وَلَدٍ؟ قَالُوا إِنْ جَبَّهَا فِيهِ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَجْبِهَا فِيهِ أُمٌّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ جَبَّهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشَشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطَايِنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِطْيَتَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفُهُ قَدْ أَرْدَفَهَا قَالَ فَعَثَرَتْ مِطْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ، قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسْتَرَهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَتْ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَنَهَا، وَيَشْتَمْنَ بِصُرْعَتِهَا» وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَى بِصَفِيَّةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهَا وَأَخَاهَا وَأَنَّ بِلَالًا مَرَّ بِهَا يَوْمَ الْمُقْتُولِينَ وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتَقَهَا فَتَرْجِعَ إِلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ تُسَلِّمَ فَيَتَّخِذَهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَتْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَخْرَجَ تَمَامَ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا هَلْ لَكَ فِيَّ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَتَمَنَّى ذَلِكَ فِي الشِّرْكِ فَكَيْفَ إِذَا مَكَّنَنِي اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ؟ وَأَخْرَجَ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَمْرٍو: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِينَ صَفِيَّةَ خُضْرَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ الْخُضْرَةُ، فَقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي جِرِّ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ وَأَنَا نَائِمَةٌ فَرَأَيْتُ قَرَأَ وَقَعَ فِي جِرِّي، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنَّيْنِ مُلْكًا يَثْرِبَ» .

٣٢١٥ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ «أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعِيرٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٢١٥ - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتُ شَيْبَةَ) : أَيُّ : الْحَجَّيِّ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي رُؤْيَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقِيلَ إِنَّهَا لَمْ تَرَهُ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ («قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعِيرٍ») : أَيُّ : سَوِيْقًا قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَعَلَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَفِي الْمَوَاهِبِ: «أَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ وَقِيلَ رَمْلَةٌ، فَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ، وَكَانَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، «وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعَتْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَقُولُ:

" مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلَفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا "، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ إِلَيَّ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ: نَخَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَبَتْ وَخَطَبَهَا عُمَرُ فَأَبَتْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِيَّ خَلَالًا ثَلَاثًا أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصِيبَةٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ لِي هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي فَيَزُوجُنِي، فَغَضِبَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ غَضَبٍ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ حِينَ رَدَّتْهُ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ غَيْرَتِكَ فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذَهِّبَهَا عَنْكَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَبِيَّتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيهِمْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّ أَوْلِيَائِكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ يَكْرَهُنِي، فَقَالَتْ: لَا بِنَهَا زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَوَّجَهُ، قَالَ صَاحِبُ السَّقَطِ الثَّمِينِ: رَوَاهُ بِهَذَا السِّيَاقِ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَصَاحِبُ الصَّفْوَةِ، وَخَرَجَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ طُرُقًا مِنْهُ، وَمَعْنَاهُ فِي الصَّحِيحِ، اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِبْنَ بِلِي الْعَقْدِ عَلَى أُمِّهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَأَوَّلُوهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا زَوَّجَهَا بِالْعَصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا.

٣٢١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

٣٢١٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ): أَيُّ: كَالْعَقِيقَةِ وَالْخَتَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ «عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ الرَّاوي أَوْ نُقِلَ بِالْمَعْنَى، فَتَأَمَّلْ، فَنِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «(أَوْ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيَجِبْ)». قِيلَ إِبَاجَةً الْوَلِيمَةِ وَاجِبَةً فَيَأْتُمُّ التَّارِكُ بِلَا عَذْرِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ قَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». وَقِيلَ مُسْتَحَبَّةٌ هَذَا فِي الْحُضُورِ وَأَمَّا الْأَكْلُ فَدَنْبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا وَأَمَّا إِبَاجَةُ غَيْرِ الْوَلِيمَةِ فَدَنْبٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «(لَوْ دُعِيَ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ)». كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ وَابْنُ الْمَلِكِ قَالَا: وَمِنْ الْأَعْدَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْجُوبِ أَوْ النَّدْبِ أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَةٌ أَوْ يَخْصُ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ أَوْ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَى بِحُضُورِهِ أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مَجَالَسَتُهُ أَوْ يُدْعَى لِدَفْعِ شَرِّهِ أَوْ لَطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِيَعَاوَنَهُ عَلَى بَاطِلٍ أَوْ هُنَاكَ مِنْهُي كَانْتَحَرِ أَوْ اللَّهُوْ أَوْ فَرَشِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يَخْلُو مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَارِ إِنْ لَمْ تَكُنْ كُلُّهَا مَوْجُودَةً وَلِهَذَا قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ: حَلَّتِ الْعُزْلَةُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَجَبَتْ فَإِنَّ مِنْ اخْتَارَ الْعُزْلَةَ اخْتَارَ الْعُزْلَةَ.

٣٢١٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٢١٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ»): أَيُّ: عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (فَلْيَجِبْ): أَيُّ: فَلْيَحْضُرْ قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: قِيلَ: الْأَمْرُ لِلْجُوبِ وَهَذَا فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ عَذْرٌ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعْذُورًا بِأَنَّ كَانَ الطَّرِيقَ بَعِيدًا يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْإِبَاجَةِ. قِيلَ: وَمِنْ الْأَعْدَارِ أَنْ يَعْتَذَرَ إِلَى الدَّاعِي فَيَتْرُكُهُ، وَاجْتِهَادٌ عَلَى أَنَّهُ لِلنَّدْبِ (وَإِنْ شَاءَ طَعِمَ): بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيُّ: أَكَلَ (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ): أَيُّ: الْأَكْلُ وَالطَّعَامُ غَيْرَ مَا كُوِلَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ): وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفَظٍ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ» وَرَوَاهُ

الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَفْظُهُ " فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ " بَدَلَ قَوْلِهِ " فَلْيَصِلْ "، وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ بِلَفْظٍ: " (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) " اهـ. وَاجْتَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ يَتَعَدَّرُ أَوَّلًا فَإِنْ أَبَى فَلْيَحْضُرْ وَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ.

٣٢١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢١٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرُّ الطَّعَامِ») : قَالَ الْقَاضِي: أَيُّ مِنْ شَرِّ الطَّعَامِ فَإِنَّ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَكُونُ شَرًّا مِنْهُ، وَنَظِيرُهُ " «شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ» . («طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ») : الْجُمْلَةُ صِفَةُ الْوَلِيمَةِ قَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا سَمَّاهُ شَرًّا لِمَا ذَكَرَهُ عَقِيبُهُ، فَإِنَّهُ الْغَالِبُ فِيهَا فَكَانَهُ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا هَذَا، فَالْلَفْظُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَالْمُرَادُ بِهِ التَّقْيِيدُ بِمَا ذَكَرَ عَقِيبُهُ وَكَيْفَ يُرِيدُ بِهِ الْإِطْلَاقَ وَقَدْ أَمَرَ بِاتِّخَاذِ الْوَلِيمَةِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي إِلَيْهَا، وَرَتَّبَ الْعِصْيَانَ عَلَى تَرْكِهَا، قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: التَّعْرِيفُ فِي الْوَلِيمَةِ لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ مَرْضَاةُ الْأَغْنِيَاءِ فِيهَا وَتَخْصِيصُهُمُ بِالْدَّعْوَةِ وَإِثَارُهُمْ، وَتَطْيِيبُ الطَّعَامِ لَهُمْ، وَرَفْعُ مَجَالِسِهِمْ وَتَقْدِيمُهُمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْوَلَائِمِ. وَقَوْلُهُ " يُدْعَى . . . إِنِجْ " اسْتِثْنَاءُ بَيَانٍ لِكُونِهَا شَرًّا الطَّعَامِ، وَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ " مَنْ " لِأَنَّ الرِّيَاءَ شَرُّهُ خَفِيٌّ. (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) حَالٌ، وَالْعَامِلُ يُدْعَى - يَعْنِي يُدْعَى - بِهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَالْحَالُ أَنَّ الْإِجَابَةَ وَاجِبَةٌ، فَيجِبُ الْمَدْعُوُّ وَيَأْكُلُ شَرَّ الطَّعَامِ، اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ ضَرُّ الطَّعَامِ لِدَاثِهِ بَلْ لِمَنْ يَعْزُضُ لَهُ غَالِبًا مِنْ سُوءِ حَالَاتِهِ وَصِفَاتِهِ (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) : أَيُّ: إِجَابَتَهَا مِنْ غَيْرِ مَعْدَرَةٍ (قَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : وَإِنَّمَا عَصَى اللَّهَ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوهُ عَلَى تَأْكِيدِ الْاسْتِحْبَابِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ بِلَفْظٍ " «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَا يُجِيبُ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

٣٢١٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحْمٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةَ لَعْلَى أَدْعُو النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسَ خَمْسَةِ فَصْنَعَ لَهُ طَعِيمًا ثُمَّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذْنْتُ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ: لَا بَلْ أَذْنْتُ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢١٩ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى) : بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فِي الْقَامُوسِ كُنِيَ بِهِ كُنْيَةً بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ سَمَّاهُ كَأَكْنَاهُ وَكَأَهُ فَقَوْلُهُ (أَبَا شُعَيْبٍ) : مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي (كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحْمٌ) : بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ أَيُّ بَاتِعُ اللَّحْمِ كَتَمَارٌ وَهُوَ مَبَالِغَةُ لَحْمٍ فَاعِلٌ لِلنِّسْبَةِ كَلَابِنٍ وَتَامِرٍ (فَقَالَ اصْنَعْ لِي) : أَيُّ: لِأَجْلِ أَمْرِي (طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةَ) : أَيُّ: خَمْسَةَ رِجَالٍ (لَعْلَى أَدْعُو النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : لِمَعْرِفَتِهِ أَثَرُ الْجُوعِ فِي وَجْهِهِ (خَامِسَ خَمْسَةَ) : حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ وَاحِدًا مِنْ خَمْسَةِ مَنْ بَابِ ثَانِي اثْنَيْنِ (فَصْنَعَ لَهُ) : أَيُّ: عَبْدُهُ لَهُ أَوَّلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسْبَةِ الْمَجَازِيَّةِ (طَعِيمًا) : بِالتَّصْغِيرِ أَيُّ طَعَامًا لَطِيفًا (ثُمَّ آتَاهُ) : أَيُّ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَدَعَاهُ) : أَيُّ: وَأَصْحَابَهُ الْأَرْبَعَةَ (فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَى بَيْتِهِ (يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا) : أَيُّ: فِي الطَّرِيقِ (فَإِنْ شِئْتَ أَذْنْتُ لَهُ) : أَيُّ: فِي الدُّخُولِ (وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ) : أَيُّ: عَلَى الْبَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِتَرْكِ الْإِذْنِ (قَالَ لَا) : أَيُّ: لَا أَتْرُكُهُ (بَلْ أَذْنْتُ لَهُ) : فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي ضِيَاةٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأْذَنَ لِأَحَدٍ فِي الْإِتْيَانِ مَعَهُ إِلَّا بِأَمْرِ صَرِيحٍ أَوْ

إِذْنِ عَامٍ أَوْ عِلْمِ بَرِّضَاهُ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ طَعَامُ الصِّيَافَةِ لِمَنْ لَمْ يَدْعَ إِلَيْهَا وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا وَخَلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ غَيْرُهُ وَإِنْ شَاءَ حَمَلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَمَّا إِذَا جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَحْمِلُ شَيْئًا وَلَا يَقْدِمُ غَيْرَهُ مِنْهَا، وَقَدْ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنَاولَ أَهْلُ الْمَائِدَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شَيْئًا فَإِنْ كَانُوا عَلَى مَائِدَتَيْنِ لَمْ يَجْزِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَنْ قَدَّمَ إِلَى رَجُلٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجْزِي مَجْرَى التَّمْلِكِ إِنْ لَهُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِذَا شَاءَ، قَالَ الْمُظْهَرُ: هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا لِلضَّيْفِ أَنْ يَدْعُو أَحَدًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُضَيِّفِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّيْفِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ إِلَّا إِنْ تَرْتَبَ عَلَى حُضُورِهِ مُفسدةٌ مِنْ تَأْذِي الْحَاضِرِينَ، وَإِذَا رَدَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَطَّفَ بِهِ وَلَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ إِنْ كَانَ يَلِيقُ بِهِ، لِيَكُونَ رَدًّا جَمِيلًا كَانَ حَسَنًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

الفصل الثاني

٣٢٢٠ - عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسُوقِ التَّمْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

(الفصل الثاني)

٣٢٢٠ - (عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسُوقِ وَتَمْرٍ») : تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ وَجَمَعَ بَانَهُ كَانَ فِي الْوَلِيَّةِ كِلَاهُمَا فَأَخْبَرَ كُلُّ رَاوٍ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ).

٣٢٢١ - وَعَنْ سَفِينَةَ «أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتِي الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَجَعَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْلِيٌّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُرَوَّقًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ

٣٢٢١ - (وَعَنْ سَفِينَةَ) : هُوَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ (أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) : أَيُّ: صَارَ ضَيْفًا لَهُ يُقَالُ: ضَافَهُ ضَيْفٌ: أَيُّ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ (فَصَنَعَ) : أَيُّ: عَلِيٌّ (لَهُ) : أَيُّ: لِلضَّيْفِ (طَعَامًا) : وَقَالَ الْمُظْهَرُ: أَيُّ صَنَعَ طَعَامًا وَأَهْدَى - أَيُّ عَلِيٍّ - إِلَّا أَنَّهُ دَعَا عَلِيًّا إِلَى بَيْتِهِ ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فَكَانَ الْمُظْهَرُ وَهُمْ أَنَّ ضَافَ بِمَعْنَى أَضَافَ أَوْ كَانَ كَذَا فِي نُسخَتِهِ وَالْأَفْهَى فَرَقَ بَيْنَهُمَا يُقَالُ ضَافَ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفًا، وَأَضَافَ الرَّجُلُ وَضَيْفَهُ إِذَا نَزَلَتْهُ ضَيْفًا لَكَ، وَفِي الْمِصْبَاحِ: ضَافَهُ ضَيْفًا كَبَّاعَهُ إِذَا نَزَلَ عِنْدَهُ وَأَضَفْتُهُ إِذَا أَنْزَلْتُهُ وَقُرْبَتُهُ وَفِي الْقَامُوسِ ضَفَّتْهُ أَضَيْفَهُ ضَيْفًا وَضِيافَةً

بِالْكُسْرِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ضَيْفًا وَفِي النَّهْيَةِ ضَفَّتُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ فِي ضِيافَتِهِ وَأَضَفْتُهُ إِذَا أَنْزَلْتُهُ («فَقَالَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ») : أَيُّ: لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَبْرَكَ وَأَيْمَنَ، أَوْ " لَوْ " لِلتَّمَنِّي («فَدَعَوْهُ وَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتِي الْبَابِ») : بِكُسْرِ الْعَيْنِ وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَلَى جَنْبَيْهِ (فَرَأَى الْقِرَامَ) : بِكُسْرِ الْقَافِ وَهُوَ ثَوْبٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الْعُحُونِ وَرَقُومٍ وَنُقُوشٍ يَتَخَذُ سِتْرًا يَغْشَى بِهِ الْأَقْشَةَ وَالْهُوَادِجَ (قَدْ ضُرِبَ) : أَيُّ: نُصِبَ (فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَجَعَّ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ) : أَيُّ: عَنِ الدُّخُولِ عَلَيْنَا وَالنُّزُولِ عِنْدَنَا (قَالَ إِنَّهُ) : أَيُّ: الشَّأْنُ (لَيْسَ لِي) : أَيُّ: بِالْخُصُوصِ أَوْلِيٍّ وَأَمَثَلِي (أَوْلِيَّيَّ) : أَيُّ: عَلَى الْعُمُومِ («أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُرَوَّقًا») : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ أَيُّ مَرَيْنَا بِالنُّقُوشِ، وَأَصْلُ التَّرْوِيقِ التَّوْيَةُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلِكِ: كَانَ ذَلِكَ مَرَيْنَا مُنْقَشًا وَقِيلَ لَمْ يَكُنْ مُنْقَشًا وَلَكِنْ ضُرِبَ مِثْلُ حَجَلَةِ الْعُرُوسِ سِتْرُهُ الْجِدَارُ

وَهُوَ رَعُونَةٌ يُشَبِّهُ أَفْعَالَ الْجَبَابِرَةِ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُجَابُ دَعْوَةٌ فِيهَا مُنْكَرٌ، أَمَّا وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُنْكَرًا لَأُنْكَرَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ نَبَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَنَّهُ تَرَكَ الْأَوَّلَى فَإِنَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِنُقْصَانِ الْأُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا تَخْصِيصُ النَّفْيِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ) : وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ بِلَفْظٍ لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا مُزَوَّجًا.

٣٢٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «مَنْ دَعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٢٢٢ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ دَعِيَ») : أَيُّ: إِلَى طَعَامٍ (فَلَمْ يُجِبْ) : الْفَاءُ تَفِيدُ الْمُبَادَرَةَ («فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ») : أَيُّ: إِذَا كَانَ بِغَيْرِ عُدْرٍ («وَمَنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ») : أَيُّ: لِلْمُضِيفِ إِيَّاهُ (دَخَلَ سَارِقًا) : لِأَنَّهُ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَيَأْتُمُّ كَمَا يَأْتُمُّ السَّارِقُ فِي دُخُولِ بَيْتٍ غَيْرِهِ («وَخَرَجَ مُغِيرًا») : أَيُّ: نَاهِيًا غَاصِبًا، يَعْنِي: وَإِنْ أَكَلَ مِنْ تِلْكَ الضِّيَافَةِ فَهُوَ كَالَّذِي يُغِيرُ أَيُّ يَأْخُذُ مَالَ أَحَدٍ غَضَبًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ أُمَّتَهُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ الْبَهِيَّةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الشَّمَائِلِ الدَّنِيَّةِ، فَإِنَّ عَدَمَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْمَعْذَرَةِ يَدُلُّ عَلَى تَكْبُرِ النَّفْسِ وَالرُّعُونَةِ وَعَدَمِ الْأَلْفَةِ وَالْمُودَّةِ، وَالدُّخُولُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ يُشِيرُ إِلَى حِرْصِ النَّفْسِ وَدَنَاءَةِ الْهَمَّةِ وَحُصُولِ الْمَذَلَّةِ وَالْمَهَانَةِ، فَالْخُلُقُ الْحَسَنُ هُوَ الْإِعْتِدَالُ بَيْنَ الْخُلُقَيْنِ الْمَذْمُومَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣٢٢٣ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاجِبٌ أَقْرَبُهُمَا أَبًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبٌ الَّذِي سَبَقَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ.

٣٢٢٣ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَلِكُونَ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولًا لَا تَضُرُّ جِهَالَةَ الرَّاوي مِنْهُمْ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ») : أَيُّ: مَعًا («فَاجِبٌ أَقْرَبُهُمَا أَبًا») : لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: ٣٦] («وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبٌ الَّذِي سَبَقَ») : أَيُّ: لِسَبْقِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَسْبَقَ يَسْبِقُ أَخَذَ الْعِلْمَ أَلِيقَ وَبِجَوَابِ الْفَتْوَى أَحَقَّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ) .

٣٢٢٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ: سَمِعَ اللَّهَ بِهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٢٢٤ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ) : أَيُّ: فِي الْعُرْسِ (حَقٌّ) : أَيُّ: ثَابِتٌ وَلَا زِمَ فِعْلُهُ وَإِجَابَتُهُ أَوْ وَاجِبٌ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فَعَفَا فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ حَيْثُ يُسَيِّئُ بِتَرْكِهَا وَيَتَرْتَّبُ عِتَابٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ عِقَابٌ (وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ) : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَوِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَالثَّانِي بَعْدَهُ (وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ) : بِضَمِّ السَّيْنِ أَيُّ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ لِيُسْمَعَ النَّاسَ وَلِيُرَائِيَهُمْ فَفِيهِ تَغْلِيْبُ السُّمْعَةِ عَلَى الرِّيَاءِ أَوْ اكْتِفَاءُ إِذْ فِي التَّحْقِيقِ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا دَقِيقٌ (وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ فِيهِمَا أَيُّ: مَنْ شَهَرَ نَفْسَهُ بِكِرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْرًا أَوْ رِيَاءً شَهَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْعَرَصَاتِ بِأَنَّهُ مُرَاءٍ كَذَّابٌ، بِأَنَّ أَعْلَمَ اللَّهَ النَّاسَ بِرِيَائِهِ وَسُمْعَتِهِ، وَفَرَعَ بَابَ أَسْمَاعٍ خَلَقَهُ فَيَفْتَضِحُ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: إِذَا حَدَّثَ اللَّهُ - تَعَالَى - لِعَبْدٍ نِعْمَةً حَقَّ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ شُكْرًا. وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ فِي الثَّانِي جَبْرًا لِمَا يَقَعُ مِنَ النُّقْصَانِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ السُّنَّةَ مُكَلَّةٌ لِلْوَاجِبِ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الثَّلَاثُ فَلَيْسَ إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَالمَدْعُوُّ يُجِبُّ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فِي الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحَبُّ فِي الثَّانِي، وَيَكْرَهُ

بَلْ يَحْرُمُ فِي الثَّالِثِ. اهـ. وَفِيهِ رَدُّ صَرِيحٍ عَلَى أَصْحَابِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِذَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "«طَعَامُ يَوْمٍ فِي الْعُرْسِ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ فَضْلٌ وَطَعَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَسُعَّةٌ»".
٣٢٢٥ - وَعَنْ عِكْرَمَةَ «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِعِينَ أَنْ يُوْكَلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا.

٣٢٢٥ - (وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِعِينَ) : بَيَّأَ مَفْتُوحَةً أَيْ: الْمُتَفَاخِرِينَ (أَنْ يُوْكَلَ) : بِهِمْزٍ وَيُبَدَلُ، فِي النِّهَايَةِ الْمُتَبَارِعَانِ هُمَا: الْمُتَعَارِضَانِ بِفَعْلِهِمَا لَيْسَ أَنَّهُمَا يَغْلِبُهُ صَاحِبُهُ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُبَاهَاةِ وَالرِّيَاءِ، وَقَدْ دُعِيَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَلَمْ يُجِبْ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يُدْعَوْنَ فَيُجِيبُونَ قَالَ: كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِلْوَافَاةِ وَالْمَوَاسَاةِ، وَهَذَا مِنْكُمْ لِلْمُكَافَاةِ وَالْمُبَاهَاةِ. وَرَوَى أَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَأَجَابَا فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدْتُ طَعَامًا وَوَدِدْتُ أَنْ لَمْ أَشْهَدْ. قَالَ: مَا ذَاكَ؟ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ مُبَاهَاةً. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : أَيْ: مَوْصُولًا وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ (وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ) : صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا) : وَفِي نُسْخَةٍ مُرْسَلٍ أَيْ: هُوَ مُرْسَلٌ أَيْ الصَّحِيحُ لَمْ يَذْكُرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْنَدِهِ.

الفصل الثالث

(الفصل الثالث)

٣٢٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْمُتَبَارِعَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُوْكَلُ طَعَامُهُمَا». قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِي الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ نَفَرًا وَرِيَاءً.

٣٢٢٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيْ: الْمُتَفَاخِرَانِ فِي الضِّيَافَةِ (لَا يُجَابَانِ) : أَيْ: لَا أَوْلَهُمَا وَلَا آخِرُهُمَا لِفَسَادِ غَرَضِهِمَا وَسُوءِ قَصْدِهِمَا (وَلَا يُوْكَلُ طَعَامُهُمَا) : أَيْ: لَوْ اتَّفَقَ الْحُضُورُ عِنْدَهُمَا أَيْ وَلَوْ أَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِ أَحَدٍ زَجْرًا لَهُمَا (قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِمَعْنَى) : أَيْ: يُرِيدُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ الْمُتَبَارِعَانِ (الْمُتَعَارِضَيْنِ) : أَيْ: الْمُتَجَاوِضَيْنِ وَالْمُتَعَارِضَيْنِ (بِالضِّيَافَةِ نَفَرًا وَرِيَاءً) : أَيْ: لَا إِحْسَانًا ابْتِدَاءً وَلَا مُكَافَاةً انْتِهَاءً.

٣٢٢٧ - «وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ» .

٣٢٢٧ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ) : أَيْ: مُطْلَقًا.

٣٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ، وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ». رَوَى الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ هَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهُ وَلَا يَسْقِيهِ إِلَّا بِمَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهُ.

٣٢٢٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ») : أَيْ: مِنْ أَيْنَ هَذَا الطَّعَامُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ (وَيَشْرَبْ) : بِالْجَزْمِ (مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ) : فَإِنَّهُ قَدْ يَتَأَذَى بِالسُّؤَالِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَسَقَهُ، كَمَا يَنْبَغِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ قَالَ الطَّبْرَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنْ قُلْتَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتَ الْفَاسِقُ هُوَ الْمُجَاوِزُ عَنِ الْقَصْدِ الْقَوِيمِ وَالْمُنْحَرِفُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَالْغَالِبُ أَنَّ لَا يَتَجَنَّبُ مِنَ الْحَرَامِ فَفِي الْحَاكِمِ عَنْ أَكْلِ طَعَامِهِ وَأَنْ

يُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَزْمَ سُوءُ الظَّنِّ، وَخَصَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَخِيهِ" وَوَصَفَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْحَرَامَ، فَأَمَرَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ التَّحَابِّ وَالتَّوَادُّ، فَيَتَجَنَّبُ عَنْ إِيْذَانِهِ بِسُؤَالِهِ، وَأَيْضًا إِنَّ اجْتِنَابَ عَنْ طَعَامِهِ زَجْرٌ لَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْفِسْقِ، فَيَكُونُ لُطْفًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا وَرَدَ "«انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»" (رَوَى الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ) : أَيُّ: مَجْمُوعُ أَحَادِيثِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ (الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ) : أَيُّ: الْبَيْهَقِيُّ (هَذَا) : أَيُّ الْحَدِيثِ الْأَخِيرُ (إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ) : أَيُّ: الْكَامِلَ وَهُوَ غَيْرُ الْفَاسِقِ (لَا يُطْعِمُهُ) : أَيُّ: أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (وَلَا يَسْقِيهِ) : يَفْتَحُ الْيَأَى الْأُولَى وَصَمَّهَا (إِلَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهُ) : إِذْ قَدْ وَرَدَ: "«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»".

١٥٠٨ [باب القسم]

[بَابُ الْقَسَمِ]

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٢٢٩ - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ ثَمَانٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ الْقَسَمِ

وَهُوَ يَفْتَحُ الْقَافَ وَسُكُونِ السِّينِ مَصْدَرُ قَسَمَ الْقَسَامُ الْمَالَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَرَقَهُمْ وَعَيْنَ أَنْصِبَاءَهُمْ، وَمِنْهُ الْقَسَمُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَذَا فِي الْمَغْرِبِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَلِيتُ عِنْدَ الزَّوْجَاتِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْمُرَادُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُنْكَوْحَاتِ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ، وَحَقِيقَتُهُ مُطْلَقًا مُتَمَتِّعَةً كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ حَيْثُ قَالَ: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَقَةِ} [النساء: ١٢٩] وَقَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] بَعْدَ إِحْلَالِ الْأَرْبَعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] فَاسْتَفَدْنَا أَنَّ حِلَّ الْأَرْبَعِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ خَوْفِ عَدَمِ الْعَدْلِ وَثُبُوتِ الْمَنْعِ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدَةٍ عِنْدَ خَوْفِهِ، فَعِلْمُ إِجْبَاهِهِ عِنْدَ تَعَدُّدِهِنَّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»" فَلَا يَخْصُ حَالَةَ تَعَدُّدِهِنَّ؛ وَلَإِنَّ رِعْيَةَ الرَّجُلِ وَكُلَّ رَاجٍ مُسْتَوِلٍ عَنْ رِعْيَتِهِ، وَإِنَّهُ فِي أَمْرِ مُبْهِمٍ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهُ وَصَرَحَ بِأَنَّهُ مُطْلَقًا لَا يَسْتَطَاعُ، فَعِلْمُ أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ، وَكَذَا السُّنَّةُ جَاءَتْ مُجْمَلَةً فِيهِ، لَكِنْ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ فِي الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّائِيَسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَضْبُطَ زَمَانُ النَّهَارِ فَيَقْدَرِ مَا عَاشَرَ فِيهِ إِحْدَاهُمَا فَيُعَاشِرُ الْأُخْرَى بِقَدَرِهِ بَلْ ذَلِكَ فِي الْبَيْتُوتَةِ وَأَمَّا النَّهَارُ فَفِي الْجُمْلَةِ.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)

٣٢٢٩ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ) : أَيُّ: تَوَفَّى ضَمِنَ مَعْنَى التَّجَافِي وَالتَّجَاوُزِ، أَوْ قَوْلُهُ (عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ) : حَالٌ وَهِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَسُودَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ وَمَيْمُونَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبُ وَجُورِيَّةُ (وَكَانَ يَقْسِمُ) : أَيُّ: وَجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا (مِنْ ثَمَانٍ) : أَنَّ يَبِيتَ عِنْدَ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ لِأَنَّ التَّاسِعَةَ وَهِيَ سُودَةُ وَهَبَتْ نَوْبَهَا لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمَوَاهِبِ: وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَحْتَمُّ بِعَائِشَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٢٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ سُودَةَ لَمَّا كَبُرَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَينِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سُودَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٣٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَوْدَةَ : أَيْ: بِنْتَ زَمْعَةَ (لَمَّا كَبِرَتْ) : بِكَسْرِ الْبَاءِ فَإِنَّ كِبَرَ فِي الْقَدْرِ مِنْ كَرَمٍ وَفِي السِّنِّ مِنْ عِلْمٍ (قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي) : أَيْ: نَوْبِي وَوَقْتُ بَيْتَوْتِي (مِنْكَ) : حَالٌ مِنْ يَوْمِي، وَقَوْلُهُ (لِعَائِشَةَ) : الْمَفْعُولُ الثَّانِي (فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ) : قِيلَ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ تَوَالِي الْيَوْمَيْنِ بَلْ يَوْمٌ سَوْدَةَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتِيبِ لَهَا بَيْنَ نِسَائِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمَهَا يَلِي يَوْمَ عَائِشَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . فِي الْهَدَايَةِ: وَإِنْ رَضِيتَ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بَتَرِكَ قِسْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرِشْوَةٍ مِنَ الزَّوْجِ بِأَنْ زَادَهَا فِي مَهْرَهَا لِتَفْعَلَ أَوْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى، فَيَقِيمُ عِنْدَهَا يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ الْمُخَاطَبَةِ يَوْمًا، فَإِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَلَا يَحِلُّ لَهَا الْمَالُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَأَمَّا إِذَا دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَوْ حَطَّتْ عَنْهُ مَالًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَلَا يَحِلُّ لَهَا وَإِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي مَالِهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: لِلْوَاهِيَةِ الرَّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ فَتَرْجِعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي فِيمَا يَقْبُضُ مِنْهَا وَلَا تَجُوزُ الْمُوَالَاةُ لِلْمَوْهَبِ لَهَا إِلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى هَذِهِ الْهَبَةِ عَوْضًا وَيَجُوزُ أَنْ تَهَبَ لِلزَّوْجِ فَيَجْعَلَ الزَّوْجَ نَوْبَهَا لِمَنْ شَاءَ.

٣٢٣١ - وَعَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٢٣١ - (عَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا) : أَيْ: أَكُونُ (غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا) . وَالتَّنْكِيرُ لِتَأْكِيدِ إِرَادَةِ الْبَيَانِ (يُرِيدُ) : أَيْ: بِهَذَا السُّؤَالِ (يَوْمَ عَائِشَةَ) : أَيْ: لِزِيَادَةِ مَحَبَّتِهَا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ "يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ" تَفْسِيرُ قَوْلِهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا فَكَانَ الْاسْتِفْهَامُ اسْتِثْنَاءً مِنْهُ، لِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (فَأَذِنَ) : بِالتَّخْفِيفِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّشْدِيدِ (لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا) . قَالَ الْمُظْهَرُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وَجُوبِ الْقَسَمِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِذْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْاسْتِثْنَاءَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِحْبَابِ تَطْيِيبًا لِحَاطِرِهِنَّ، وَمُرَاعَاةً لِحَسَنِ مُعَاشَرَتِهِنَّ، وَقِيلَ: لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَطُوفُ فِي لَيْلَةٍ عَلَى نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وَجُوبِ الْقَسَمِ أَوْ كَانَ بِإِذْنٍ مِنْهُنَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣٢٣٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٣٢ - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ) : أَيْ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِهَا مَعَهُ) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَسَافِرَ سَفَرًا حَاجَةً وَيَحْتَمِلُ بَعْضُ نِسَائِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ بِوَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ فَقَوْلُ الْأَكْثَرِ: إِنَّهُ لَا يَقْضِي لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ سِوَاءَ كَانَ السَّفَرُ أَوْ مَاكُمَا فِي بَلَدٍ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَزِيدَ مُكُتُّهُ فِيهِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ، فَإِنْ زَادَ قَضَى لهنَّ مِقْدَارَ الزِّيَادَةِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي مُدَّةَ الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ

الْمُصَاحِبَةَ وَإِنْ حَصَلَتْ بِصُحْبَتِهِ لَكِنَّا تَعَبَتْ بِالسَّفَرِ، وَإِذَا خَرَجَ بِوَاحِدَةٍ بِلا قُرْعَةٍ يَقْضِي لِلْبَاقِي، وَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ عَاصٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَفِي الْهَدَايَةِ لَا حَقَّ إِلَّا فِي الْقَسَمِ حَالَةَ السَّفَرِ، وَيَسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْأُولَى أَنْ يَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَيَسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقُرْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ عَائِشَةَ. قُلْنَا: كَانَ ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا لِتَطْيِيبِ قُلُوبِهِنَّ، وَهَذَا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْفِعْلِ لَا يَقْضِي الْوُجُوبَ فَكَيْفَ وَهُوَ مُحْضَرٌّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَذَلِكَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْقَسَمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ { تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: ٥١] وَمَنْ أَرْجِي سَوْدَةَ وَجُورِيَّةُ وَام حَبِيبَةَ وَصَفِيَّةُ وَمَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - ذَكَرَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ وَمَنْ أُوِيَ عَائِشَةُ وَالْبَاقِيَاتُ - رَضِيَ عَنْهُنَّ - وَلَئِنْ قَدْ يَثِقُ بِإِحْدَاهُمَا فِي السَّفَرِ وَبِالْأُخْرَى فِي الْحَضَرِ، وَالْقَرَارُ فِي الْمَنْزِلِ لِحِفْظِ الْأُمْتَعَةِ، أَوْ لَخَوْفِ الْفِتْنَةِ، أَوْ تَمَنُّعٍ مِنْ سَفَرِ إِحْدَاهُمَا كَثْرَةَ سَمَنِهَا، فَتَعَيْنَ مَنْ يَخَافُ صَحْبَتَهَا فِي السَّفَرِ لِلْسَّفَرِ لَخُرُوجِ قُرْعَتِهَا إِلْزَامًا لِلضَّرَرِ الشَّدِيدِ وَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِالنَّافِي لِلْجَرَجِ.

٣٢٣٣ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٣٣ - (وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ): بِكُسْرِ الْقَافِ (أَنَّ أَنَسًا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ): قَالَ الطَّبِيُّ: قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبْرًا وَمَا بَعْدَهُ فِي تَأْوِيلِ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ مِنَ السُّنَّةِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ (عِنْدَهَا): أَيْ: عِنْدَ الْبِكْرِ (سَبْعًا): أَيْ: سَبْعَ لَيَالٍ (وَقَسَمَ): أَيْ: وَسَوَّى بَيْنَ الْحَدِيثَةِ وَالْقَدِيمَةِ، وَمَنْ يَرَى التَّفْضِيلَ لِلْجَدِيدَةِ يَقُولُ: وَقَسَمَ أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّبْعِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أُمَّتِنَا. (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ): أَخَذَ بِظَاهِرِهِ الشَّافِعِيُّ وَعِنْدَنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثَيْنِ الْآتِيَيْنِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، وَإِطْلَاقِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: ٣] الْآيَةَ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَنْسَخُ إِطْلَاقَ الْكُتُبِ. (قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ أَنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) يَعْنِي لَمْ يَرْفَعِ أَنَسُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ عَلَى قُصُورِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِإِعْتِقَادِ أَنَّ أَنَسًا لَا يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْ اجْتِهَادٍ بَلْ جَمَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِهِ.

قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنَ السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ، أَيْ وَلَوْ قُلْتُ رَفَعَهُ كُنْتُ صَادِقًا نَاقِلًا لِمَعْنَى، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ: قَوْلُ الصَّحَابَةِ مِنَ السُّنَّةِ ذَا مِنْ قَبِيلِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ لَا يَعْنِي بِالسُّنَّةِ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ رَفَعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَنَسٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَأَخْرَجَ الدَّارِقُطِيُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يَقُولُ (لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى أَهْلِهِ) "، وَرَوَى الْبَزَارُ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثًا " .

٣٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتُ سَبَعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتُ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدَرْتُ، قَالَتْ: ثَلَّثْتُ. . وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّهُ قَالَ: «لَهَا لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٢٣٤ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ): أَيْ: هِيَ عِنْدَهُ (قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ): أَيْ: احْتِقَارًا، وَالْمُرَادُ بِالْأَهْلِ قَبِيلَتِهَا، وَالْبَاءُ لِلْسَّبِيَةِ، أَيْ لَا يَلْحَقُ أَهْلُكَ بِسَبَبِكَ هَوَانٌ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلُّ مَنْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَهْلٌ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَوَانٍ، أَيْ لَيْسَ اقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَةِ لِهَوَانِكَ عَلَيَّ، وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِيكَ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ («إِنْ شِئْتُ سَبَعْتُ عِنْدَكَ»)

وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتُ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ ») : فِي النِّهَايَةِ اشْتَقُّوا فَعَلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ، فَعَنَى سَبْعٌ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَثَلَّثْتُ أَقَامَ

عندها ثلاثاً (ودرت) : أي: بالثلاث بين البقية. في الهداية: مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسوية دون طريقها، إن شاء يوماً يوماً وإن شاء يومين يومين أو ثلاثاً ثلاثاً أو أربعاً أربعاً، قال ابن الهمام: وأظن أن أكثر من جمعة مضارة، إلا أن ترضيا به، وقيل خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه، وقيل خيرها الأكثر على أن معناه سبعت لك بعد التثليث، ويرده قوله " قالت: ثلث " وإنما اختارت الثلاث لقرب رجوعه إليها لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها قال الطيبي - رحمه الله - اختلفوا، فقيل: لا شركة لبقية الأزواج في المدة المذكورة أعني السبع أو الثلاث فيستأنف القسم بعده، وقيل: لبقية الأزواج استيفاء هذه المدة، واحتجوا بهذا الحديث فإنه لو كان الثلاث للثيب لم يكن لباقي الأزواج التسبيع بل التربع؛ لأن الثلاث حق أم سلمة، وأجيب بأن اختيارها وطلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقها، ويوضحه ما قاله التوربشتي، قال: السنة في البكر التسبيع وفي الثيب التثليث والنظر فيه إلى حصول الألفة ووقوع المؤانسة بلزوم الصحة، وفضلت البكر بالزيادة لينفي نفارها ويسكن روعها، إذ هي حديثة العهد بالرجل، حقيقة بالإباء والاستعصاء، ولما أراد إكرام أم سلمة أخبر أن لا هوان بها على أهلها يعني نفسه - صلى الله عليه وسلم - فأنزل منزلة الأبقار، وقيل: معناه ليس بسبك على أهلك هوان، أي ذل إذ ليس اقتصاري على الثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك، ليكون ذلك سبباً للإهانة علي، فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها، بل لأن حقك مقصور عليه، فمن يرى التسوية بين الجديدة والقديمة يستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: " (إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن) " ويقول لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخرصة عن الاشتراك، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعاً أربعاً، لكون الثلاثة حقاً لها، فلما كان الأمر في السبع على ما ذكر علم إنه في الثلاث كذلك، ومن يسوي تفضيل الثيب بالثلاث والبكر بالسبع يقول فيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب، ولكن بشرط القضاء ولما كان طلبها أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصاً به. (وفي رواية قال): وفي نسخة صحيحة بمن له زوجات غير الجديدة أم لا وجمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث (رواه مسلم).

الفصل الثاني

٣٢٣٥ - «عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.

الفصل الثاني

٣٢٣٥ - (عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه) : أي: تفضلاً وقيل وجوباً (فيعدل) : أي: فيسوي بينهما في البيتوتة (ويقول) : أي مع هذا اللهم هذا) : أي: هذا العدل (قسمي) : بفتح القاف وفي نسخة قسمتي (فيما أملك) : أي: أقدر عليه (فلا تلمني) : أي: لا تعاتبنني أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) : أي: من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب. قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عدها مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه، ومنه عدد الوطأت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعاً (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي) : وكذا أحمد والحاكم.

٣٢٣٦ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط». رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.

٣٣٣٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا كَانَتْ) : وَفِي نُسخَةٍ إِذَا كَانَ (عِنْدَ الرَّجُلِ) : وَفِي نُسخَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ (أَمْرَاتَانِ) : أَيُّ: مَثَلًا (فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ) : أَيُّ: أَحَدُ جَنْبَيْهِ وَطَرَفُهُ (سَاقِطٌ) : قَالَ الطَّبِيُّ: أَيُّ نَصْفُهُ مَائِلٌ، قِيلَ: بِحَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْعَرَصَاتِ، لِيَكُونَ هَذَا زِيَادَةً لَهُ فِي التَّعْذِيبِ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى أَمْرَاتَيْنِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السَّقُوطُ ثَابِتًا، وَاحْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ نَصْفُهُ سَاقِطًا وَإِنْ لَزِمَ الْوَاحِدَةَ وَتَرَكَ الثَّلَاثَ، أَوْ كَانَتْ ثَلَاثَةٌ أَرْبَاعَةٌ سَاقِطَةً عَلَى هَذَا، فَاعْتَبِرْ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَتَانِ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً، فَلِلْحُرَّةِ الثَّلَاثُ مِنَ الْقِسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثَّلَاثُ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُمَّ التَّسْوِيَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ لَا الْمُجَامَعَةُ؛ لِأَنَّهَا تَبْنَى عَلَى النَّشَاطِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ تَرَكَهُ لِعَدَمِ الدَّاعِيَةِ وَالْإِنْتِشَارِ عَذْرًا، وَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ الدَّاعِيِ إِلَيْهِ لَكِنَّ دَاعِيَتَهُ إِلَى الضَّرَةِ أَقْوَى، أَوْ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ فَإِنْ أُدِيَ الْوَاجِبُ مِنْهُ عَلَيْهِ، لَمْ يَبْقَ لَهَا حَقٌّ وَلَمْ يَلْزِمَهُ التَّسْوِيَةُ، وَاعْلَمْ أَنَّ تَرَكَ جَمَاعَهَا مُطْلَقًا لَا يَحِلُّ لَهُ، صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ جَمَاعَهَا أحيانًا وَاجِبٌ دِيَانَةً، لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ وَالْإِلْزَامِ إِلَّا الْوَطْءُ الْأَوَّلَى، وَلَمْ يَقْدِرُوا فِيهِ مُدَّةً، وَيَجِبُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ مُدَّةُ الْإِيْلَاءِ إِلَّا بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا بِهِ هَذَا وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُنَّ فِي جَمِيعِ الْأَسْتِمَاعَاتِ مِنَ الْوَطْءِ وَالْقُبْلَةِ، وَكَذَلِكَ الْجَوَارِي وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لِيُحْصِنَهُنَّ عَنِ الْإِشْتِهَاءِ لِلزَّنا وَالْمِيلِ إِلَى الْفَاحِشَةِ، وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] فَأَفَادَ أَنَّ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ لَيْسَ وَاجِبًا هَاهُنَا، فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا أَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَشَاغَلَ عَنْهَا بِالْعِبَادَةِ أَوْ السَّرَارِي، اخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ رَوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ لَيْالٍ، وَبَاقِيَهَا لَهُ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الثَّلَاثِ بِتَزْوُجِ ثَلَاثِ حُرَّاتٍ، أَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً فَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَا يَتَعَيَّنُ مِقْدَارُ بَلِّ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مَعَهَا وَيُصَحِّبُهَا أحيانًا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ. وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ أَنَّ التَّسْرِيَةَ فِي الْمَكْتِثِ أَيْضًا بَعْدَ الْبَيْتُوتَةِ، فَبِئْسَ السَّنِ «عَنْ عَائِشَةَ كَانَتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفْضِلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ فِي مَكْتِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ أَمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَلَى الَّتِي هُوَ فِي يَوْمِهَا فَيَثْبُتُ عِنْدَهَا»، فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَمْنَعُ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأُخْرَى لِيَنْظُرَ فِي حَاجَتِهَا وَيَمَهِّدَ أَمْرَهَا.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ كُنْ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ؛ إِذْ قَدْ تَضَيَّقَ لِذَلِكَ وَتَخَصَّرَ لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ. وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمْرَاتَانِ فَقَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّهُ مَائِلٌ» " أَيُّ مَفْلُوجٌ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِيِّ " فَقَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى "، أَيْ هَذِهِ الْأَلْفَافُ أَنْسَبُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ} [النساء: ١٢٩] فَيَكُونُ جَزَاءً وَفَاقًا لِلَّهِ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

الفصل الثالث

٣٣٣٧ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرَفٍ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعَشَهَا فَلَا تَزْعُرْ عَوْهَا وَلَا تَزْلُزْ لُوحَهَا وَارْفُقُوا بِهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لَثْمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءُ: الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلْعَنًا أَنَّهُا صَفِيَّةٌ وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ رَزِينٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ هِيَ سَوْدَةُ وَهُوَ أَصَحُّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِعَائِشَةَ حِينَ «أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهُ: أَمْسِكْنِي، قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ» .

(الفصل الثالث)

٣٢٣٧ - (عَنْ عَطَاءٍ) : تَابِعِيُّ جَلِيلٌ (قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ) : بَفَتْحِ الْجِيمِ وَيُكْسَرُ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهَلَالِيَّةُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ أَنَّ خُطْبَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَقَالَتْ: الْبَعِيرُ وَمَا عَلَيْهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقِيلَ: الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا غَيْرَهَا، أَقُولُ أَيُّ ابْتِدَاءٍ فَلَا مُنَافَاةَ، ثُمَّ فِي مَعْنَى قَوْلِهَا مَا اشتهر عَلَى الْأَلْسِنَةِ، الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ كَانَ لِمَوْلَاهُ (بِسَرَفٍ) : بِكُسْرِ الرَّاءِ غَيْرُ مُنْصَرَفٍ وَقَدْ يُصَرَفُ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّنْعِيمِ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ، وَتُوفِيَتْ وَدْفِنَتْ فِيهِ، وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِ التَّوَارِيخِ وَقَعَ الْهَنَاءُ وَالْعَزَاءُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّرِيقِ. (قَالَ) : أَيُّ: ابْنُ عَبَّاسٍ (هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعَشَهَا فَلَا تُزَعِرْ عَوْهَا وَلَا تُزَلِّزُولُهَا) : بِضَمِّ التَّاءِ فِيهِمَا أَيُّ لَا تُعْجَلُوهَا وَلَا تُحْرَكُوهَا بِقُوَّةٍ. (وَارْفُقُوا بِهَا) : بِضَمِّ الْفَاءِ أَيُّ الْطُفُولِ بِهَا، وَعَظَّمُوا شَأْنَهَا (فَإِنَّهُ) : أَيُّ: الشَّأْنُ (« كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ ثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ») : أَيُّ: لِرِضَاهَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَالَ الطَّبِيُّ تَعْلِيلٌ لِلنَّبِيِّ أَيُّ مِنَ اللَّوَاتِي كَانَ يَهْتَمُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَأْنِهِنَّ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْوِيَةِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا وَهُمْ، بَلْ إِنَّمَا هِيَ سَوْدَةُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا، وَالْغُلَطُ فِيهِ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَقَالَ

عِيَاضُ: لَعَلَّ رِوَايَتَهُ صَحِيحَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا نَزَلَ { تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ } [الأحزاب: ٥١] قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ أَرْجَاهَا سَوْدَةَ وَجُورِيَّةَ وَصَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ، وَالَّتِي أَوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ وَتُوفِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَوَى إِلَى جَمِيعِهِنَّ إِلَّا صَفِيَّةَ أَرْجَاهَا وَلَمْ يَقْسِمْ لَهَا فَأَخْبَرَ عَطَاءٌ عَنْ آخِرِ الْأَمْرِ (وَكَانَتْ) : أَيُّ: صَفِيَّةُ (آخِرُهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ) : أَيُّ: فِي رَمَضَانَ سَنَةِ خَمْسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ وَدْفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وَمَاتَتْ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَقِيلَ: سِتٌّ وَسِتِّينَ وَقِيلَ: ثَلَاثٌ وَسِتِّينَ، وَمَاتَتْ عَائِشَةُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَتْ سَوْدَةُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَتْ حَفْصَةُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمَاتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمَاتَتْ زَيْنَبُ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَمَاتَتْ جُورِيَّةُ سَنَةَ خَمْسِينَ، كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَاتَتْ قَبْلَ الْهَجْرَةِ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَكُونُ صَفِيَّةَ آخِرَهُنَّ مَوْتًا غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ جَعَلَ ضَمِيرُ " كَانَتْ " رَاجِعًا إِلَى مَيْمُونَةَ فَلَا يَلِائِمُهُ قَوْلُهُ " مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ " فَلَا يَخْلُو الْكَلَامُ عَنِ الْإِشْكَالِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْحَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ رَزِينٌ قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ هِيَ) : أَيُّ: الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا (سَوْدَةُ وَهِيَ) : أَيُّ: هَذَا الْقَوْلُ (أَصَحُّ) : أَيُّ: مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ هِيَ صَفِيَّةُ (وَهَبَتْ) : أَيُّ: سَوْدَةُ (يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ) : اسْتِثْنَاؤُ بَيَانٍ (« حِينَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهُ: أُمْسِكْنِي وَقَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ ») : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُطَلِّقْهَا بِخِلَافِ مَا قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : بَلَّغْنَا « عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ: اعْتَدِي، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَجْعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ لِأَنَّ تَحْشِيرَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ » ، وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بَلْ أَنَّهَا جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَالَّذِي فِي الْمُسْتَدْرَكِ يُفِيدُ عَدَمَهُ، وَهُوَ مَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَوْدَةُ: حِينَ اسْتَنْتِ وَفَرَّقَتْ أَنْ يَفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَيُؤَافِقُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ أُمْسَكَتْ بِثُوبِهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَى الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ

فِي أَزْوَاجِكُمْ، قَالَ: فَرَأَجَعَهَا وَجَعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، هـ. وَهُوَ مُرْسَلٌ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَقَهَا رَجْعِيَّةً، فَإِنَّ الْفُرْقَةَ فِيهَا لَا تَقَعُ بِمَجَرَّدِ الطَّلَاقِ بَلْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ فَرَّقَتْ أَنْ يَفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَافَتْ أَنْ يَسْتَمِرَّ الْحَالُ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ فَيَفَارِقُهَا، وَلَا يَنَافِيهِ بَلَاغُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْكَلِمَاتِ "اعْتَدِي"، وَالْوَاقِعُ بِهِذِهِ الرَّجْعِيُّ لَا الْبَائِنُ.

١٥٠٩ [باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق]

[بَابُ عَشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ]

بَابُ عَشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ

الفصل الأول

٣٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ عَشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ] :

العشرة بالكسر اسم من المعاشرة بمعنى المخاطبة والمصاحبة، قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]. (الفصل الأول)

٣٢٣٨ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا») : قَالَ الطَّبِيُّ: السِّينُ لِلطَّلَبِ أَيْ اطْلُبُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {وَكُنُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} [البقرة: ٨٩] فَفَقَلَ بَاءً بِخَيْرٍ مِنْهُ إِلَى النِّسَاءِ، وَقَالَ الْقَاضِي: الْإِسْتِصَاءُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ، وَالْمَعْنَى أَوْصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ، هـ. وَالْمَقْصُودُ الْمُدَارَةُ مَعَهُنَّ، وَقَطْعُ الطَّمَعِ عَنْ اسْتِقَامَتِهِنَّ، وَالثَّبَاتُ مَعَ اعْوَجَاجِهِنَّ، كَمَا قِيلَ الصَّبْرُ عَنْهُنَّ أَيْسَرُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِنَّ أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّارِ، قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ، {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: ٢٥] أَيْ عَلَيْهِنَّ أَوْ عَنْهُنَّ (فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضِلَعٍ) : بِكُسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَاحِدُ الْأَضْلَاعِ وَهُوَ عَظْمٌ مَعُوجٌ اسْتَعْبِرَ لِلْمَعُوجِ صُورَةً أَوْ مَعْنَى، أَيْ خُلُقْنَ خَلْقًا فِيهِ اعْوَجَاجٌ فَكَانَهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ أَصْلٍ مَعُوجٍ، وَقِيلَ: ذَلِكَ لِأَنَّ أَمَّنَ أَوَّلَ النِّسَاءِ وَهِيَ حَوَاءُ خُلِقَتْ مِنْ أَعْوَجَ ضِلَعٍ مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ الضِّلَعُ الْأَعْلَى، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَغْيِرَهُنَّ مِمَّا جَبَلَتْ عَلَيْهِ أَمَّنٌ، فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِمُدَارَاتِهِنَّ وَالصَّبْرِ عَلَى اعْوَجَاجِهِنَّ فِيمَا لَا إِثْمَ فِي مُعَاشَرَتِهِنَّ. (وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ) : إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَمَّنَ خُلِقَتْ مِنْهُ. (فَإِنْ ذَهَبَتْ) : أَيْ: شَرَعَتْ وَأَرَدَتْ (تَقِيمُهُ) : أَيْ: إِقَامَتَهُ وَاسْتِقَامَتَهُ (كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ) : أَيْ: مِنْ غَيْرِ كُسْرِ (لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) : كَرَّرَ لِلْمُبَالَغَةِ، وَإِشَارَةً إِلَى النَّتِيجَةِ وَالْفَذْلِكَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الرَّقْقِ بِالنِّسَاءِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ وَالصَّبْرِ عَلَى عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ وَاحْتِمَالِ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ وَكَرَاهَةِ طَلَاقِهِنَّ بِلا سَبَبٍ، وَأَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِقَامَتِهِنَّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٢٣٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكُسَرُهَا طَلَاقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٢٣٩ - (وَعَنْهُ) : أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ الْمَرْأَةَ) : أَي: أَصْلَهَا أَوْ جَنْسَهَا أَوْ أُمَهَا (خَلَقْتَ مِنْ ضِلْعٍ) : أَي: مِنْ أَضْلاعِ آدَمَ أَوْ مِنْ عِوَجٍ، وَنَطِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ } [الأنبياء: ٣٧] (لَنْ تَسْتَقِيمَ) : أَي: لَنْ تَسْتَمِرَّ وَلَنْ تَدُومَ (عَلَى طَرِيقَةٍ) : أَي: عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ بَلْ تَتَقَلَّبُ عَنْ حَالِهَا مِنَ الشُّكْرِ إِلَى الْكُفْرَانِ، وَمِنْ الْإِطَاعَةِ إِلَى الْعُصْيَانِ، وَمِنْ الْقَنَاعَةِ إِلَى الطُّغْيَانِ. (فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا) : أَي: أَرَدَتْ أَنْ تَسْتَمْتَعَ بِهَا (اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَبِهَا) : أَي: حَاصِلٌ وَثَابِتٌ (عِوَجٌ) : بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُفْتَحُ، لَا انْفِكَالَ لَهَا عَنْهُ. (وَأِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا) : أَي: تَرُدُّهَا إِلَى إِقَامَةِ الْإِسْتِقَامَةِ، وَبَالِغَتْ فِيهَا، وَمَا سَاحَتْهَا فِي أُمُورِهَا، وَمَا تَغَافَلَتْ عَنْ بَعْضِ أَفْعَالِهَا. (كَسَرْتَهَا) : كَمَا هُوَ مُشَاهِدٌ فِي الْمُعْوَجِ الشَّدِيدِ الْيَاسِ فِي الْحَسِّ. (وَكَسَرُهَا) : أَي: الْمُعْنَوِيُّ (طَلَقُهَا) : فَإِنَّهُ انْفَصَلَ شَرْعِيٌّ وَانْقِطَاعٌ عُرْفِيٌّ.

قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ إِشْعَارٌ بِاسْتِحَالَةِ تَقْوِيمِهَا أَي: إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْكَسْرِ فَكَسَرُهَا طَلَقُهَا، ثُمَّ الْعِوَجُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا، وَقِيلَ: الْفَتْحُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْكَسَرُ فِي الْمَعَانِي فَفِي الْكَشَافِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا } [الكهف: ١] الْعِوَجُ فِي الْمَعَانِي كَالْعِوَجِ فِي الْأَعْيَانِ، وَفِي الْقَامُوسِ: عِوَجٌ كَفَرَحٌ، وَالِاسْمُ كَعِنَبٍ، أَوْ يُقَالُ: فِي كُلِّ مُنْتَصِبٍ كَالْحَائِطِ وَالْعَصَا فِيهِ عِوَجٌ مُحَرَّكَةٌ، وَفِي نَحْوِ الْأَرْضِ وَالْدِّينِ كَالْعِنَبِ، اهـ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا } [طه: ١٠٧] وَفِي النَّهَايَةِ: الْعِوَجُ يَفْتَحُ الْعَيْنَ مُخْتَصٌّ بِكُلِّ شَخْصٍ مَرِيٍّ كَالْأَجْسَامِ، وَبِالْكَسْرِ فِيمَا لَيْسَ بِمَرِيٍّ كَالرَّأْيِ وَالْقَوْلِ، وَقِيلَ: الْكَسَرُ يُقَالُ فِيهِمَا مَعًا وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ. ٣٢٤٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٢٤٠ - (وَعَنْهُ) : أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَفْرَكُ) : يَفْتَحُ الرَّأْيَ مَجْزُومًا أَوْ مَرْفُوعًا مِنَ الْفِرَاقِ بِالْكَسْرِ: بَعْضُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مِنْ بَابِ عِلْمٍ، وَكَتَمَرُ شَاذٌ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: هُوَ خَبَرٌ لَا نَهْيٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ بِإِسْكَانِ الْكَافِ، وَلَوْ رَوِيَ مَرْفُوعًا لَكَانَ نَهْيًا بِلَفْظِ الْخَبَرِ، أَيْ لَا يُبْغَضُ (مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) : أَي: مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ (إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا) : بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي (رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) : أَي: خُلُقًا آخَرَ قَالَ الْقَاضِي: قَوْلُهُ لَا يَفْرَكُ نَفْيٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ أَيْ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُبْغِضَهَا لَمَّا يَرَى مِنْهَا فَيَكْرَهُهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَرِهَ شَيْئًا رَضِيَ شَيْئًا آخَرَ، فَلْيَقَابِلْ هَذَا بِذَاكَ، اهـ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّاحِبَ لَا يُوْجَدُ بِدُونِ عَيْبٍ فَإِنْ أَرَادَ الشَّخْصُ بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ يَبْقَى بِلا صَاحِبٍ وَلَا يَخْلُو الْإِنْسَانُ سِيمَا الْمُؤْمِنُ عَنْ بَعْضِ خِصَالِ حَمِيدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَهَا وَيَسْتَرَّ مَا بَقِيَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٢٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْزَ اللَّهُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْتِ زَوْجَهَا الدَّهْرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٤١ - (عَنْهُ) : أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ) : أَي: فِي زَمَنِ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، (لَمْ يَخْزَ اللَّهُ) : يَفْتَحُ النُّونَ، مِنْ خَزَنَ اللَّهُ بِالْكَسْرِ تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ خَزَنَ اللَّهُ بِشَيْءٍ عُوقِبَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حَيْثُ كَفَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ - تَعَالَى - حَيْثُ ادَّخَرُوا السَّلْوَى وَقَدْ نَهَاَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الدِّخَارِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يُضِرُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَحَدَّثَ التَّغْيِيرَ لِسُوءِ صَنِيعِهِمْ وَهُوَ الدِّخَارُ النَّاشِئُ مِنْ عَدَمِ الثِّقَةِ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد: ١١] ثُمَّ اسْتَمَرَّ النَّتْنُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، لِأَنَّ الْبَادِيَّ لِلشَّيْءِ كَالْحَامِلِ لِلْغَيْرِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ غَيْرُهُمْ

بِهِمْ فَيَتْرَكُوا الْمُخَالَفَةَ قَالَ - تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ - {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢] قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَعْنَى لَوْلَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَنُوا ادِّخَارَ اللَّحْمِ حَتَّى خَزَنَ لَمَّا ادَّخَرَ فَلَمْ يَخْزَنْ. (وَلَوْلَا حَوَاءُ): بِالْمَدِّ أَيْ لَوْلَا خِيَانَتَهَا فِي مُخَالَفَتِهَا. (لَمْ تَخُنْ أَنتِ زَوْجَهَا): أَيْ: لَمْ تُخَالَفْهُ (الدَّهْرُ): أَيْ: أَبَدًا، وَكَأَنَّ الْخِيَانَةَ تَحْصُلُ مِنَ الْعَوَجِ الَّذِي فِي طِينَتِهَا أَوْ جِبِلَّتِهَا.

قَالَ الْقَاضِي: أَيْ لَوْلَا أَنَّ حَوَاءَ خَانَتْ آدَمَ فِي إِغْرَائِهِ وَتَحْرِيزِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ بِتَنَاوُلِ الشَّجَرَةِ، وَسَنَّتْ هَذِهِ السَّنَةَ لَمَّا سَلَكَتَهَا أَنتِ مَعَ زَوْجِهَا. اهـ. وَقِيلَ إِنَّ خِيَانَتَهَا أَنَّهَا ذَاقَتِ الشَّجَرَةَ قَبْلَ آدَمَ وَكَانَ قَدْ نَهَاها فَعَرَّتْهُ حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا، وَقِيلَ: خِيَانَتُهَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْهُ آدَمَ لِقَطْعِ الشَّجَرَةِ فَقَطَعَتْ سُبُلَتَيْنِ وَآدَتَهُ وَاحِدَةً، وَأَخَفَّتْهُ أُخْرَى، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): وَرَوَاهُ أَحَدُ وَلَقَطَهُ "لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْزَنْ اللَّحْمُ".

٣٢٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». وَفِي رِوَايَةٍ «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يَضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٤٢ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ): بِفَتْحَتَيْنِ وَيُسَكَّنُ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: بِفَتْحَتَيْنِ، وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ بَفَتْحِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَقَدْ يُسَكَّنُ وَبِالْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ، وَقَالَ: الْمَعْنَى أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يُسَكِّنُونَ الْمِيمَ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ): أَيْ: لَا يَضْرِبُ (امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ): بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ ضَرْبًا شَدِيدًا (ثُمَّ يَجَامِعُهَا): بِالسُّكُونِ لِلْعَطْفِ عَلَى الْمَجْزُومِ (فِي آخِرِ الْيَوْمِ): قَالَ الطَّبِيُّ: ثُمَّ لِلِاسْتِبْعَادِ، أَيْ مُسْتَبْعَدٌ مِنَ الْعَاقِلِ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مِنَ الضَّرْبِ الْمُبْرَجِ وَالْمُضَاجَعَةِ. اهـ. وَلِذَا وَرَدَ أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضُكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبُكَ يَوْمًا مَا، أَوْ هَذَا مَعْنَى التَّدْبِيرِ فِي الْأَمْرِ أَيْ النَّظَرِ فِي عَاقِبَتِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ يَعْمِدُ): بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ يَقْصِدُ (أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يَضَاجِعُهَا): أَيْ: يَرْجِعُ إِلَى قَضَاءِ شَهْوَتِهِ مِنْهَا (فِي آخِرِ يَوْمِهِ): أَيْ: يَوْمَ جَلْدِهِ فَلَا تَطَاوَعَهُ، قِيلَ: النَّبِيُّ عَنْ ضَرْبِهَا كَانَ قَبْلَ أَمْرِهِ بِهِ كَمَا يَأْتِي، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ مُقِيدٌ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ فَلَا يَنَافِيهِ أَمْرُهُ بِالضَّرْبِ الْمُطْلَقِ بَلْ يَخْصُهُ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلتَّأْدِيبِ إِذَا لَمْ يَتَّأَدُّوا بِالْكَلَامِ الْغَلِيظِ، لَكِنَّ الْعَفْوَ أَوْلَى، وَفِيهِ حُسْنُ الْمَعَاشَرَةِ مَعَ النِّسَاءِ وَالرِّفْقُ بِهِنَّ. (ثُمَّ وَعَظَهُمْ): هِيَ لِلتَّرَاحِي فِي الزَّمَانِ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ بِزَمَانٍ، رَأَهُمْ يَضْحَكُونَ مِنَ الْفَعْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَوَعَّظَهُمْ أَيْ نَصَحَهُمْ (فِي ضَحِكِهِمْ): بِكَسْرِ فَسُكُونٍ فِي الْقَامُوسِ الضَّحْكُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ وَبِكَسْرَتَيْنِ وَكَكْتَفٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ وَأَنَّ التَّبَسُّمَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعْمُ. (مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ): عَطَفَ عَلَى وَعَظَ (لَمْ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ): وَفِي نُسْخَةٍ "مِمَّا يَفْعَلُهُ" "أَيْ هُوَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الضَّحْكَ لَا يَحْسُنُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ غَرِيبٍ وَشَأْنٍ عَجِيبٍ، وَلَا يُوجَدُ عَادَةً فَبِهِ نَدْبُ التَّغَاوُلِ عَنْ ضَرْطَةِ الْغَرِيبِ؛ لِثَلَا يَتَّذَى فَاعِلُهَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ حَاتِمًا لَمْ يَكُنْ أَصَمًّا وَإِنَّمَا سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفِي أَثْنَاءِ الْمَسْأَلَةِ حَصَلَ مِنْهَا ضَرْطَةٌ، فَقَالَ ارْفَعِي صَوْتَكَ دَفْعًا لِنَجَلَتِهَا، فَحَسِبْتُ إِنَّهُ أَصَمُّ فَفَرَحْتُ ثُمَّ أَنَّهُ تَمَّ بِذَلِكَ الْحَالِ تَتِيمًا لِدَفْعِ الْمَقَالِ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْعَاقِلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعِيبَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِهِ أَوَّلًا هَلْ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ مُلْتَبِسٌ بِهِ؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَرِيئًا، فَلَاَنْ يُمْسِكَ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَعِيبَهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: أَرَى كُلَّ إِنْسَانٍ يَرَى عَيْبَ غَيْرِهِ ... وَيَعْمَى عَنِ الْعَيْبِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.

(متفق عليه) : وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ «نُبِيَّ عَنِ الضَّحَكِ مِنَ الضَّرْطَةِ» .

٣٢٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ يَنْقِمَعْنَ مِنْهُ فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ» . متفق عليه .

٣٢٤٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ) : جَمْعُ الْبَنَاتِ وَالْمُرَادُ بِهَا اللَّعْبُ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا الصَّبِيَّةُ قَالَهُ الْقَاضِي: فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيدِ أَوْ الْجَوَارِي فَهُوَ بِمَعْنَى مَعَ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ (عِنْدَ النَّبِيِّ) : وَفِي نُسْخَةٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمَقْصُودُ إِفَادَةُ التَّقْرِيرِ (وَكَانَ) : وَفِي نُسْخَةٍ فَكَانَ (لِي صَوَاحِبٌ) : جَمْعُ صَاحِبَةٍ أَيْ بَنَاتٍ صِغَارٍ (يَلْعَبْنَ مَعِيَ) : أَيْ: بِأَنْوَاعِ اللَّعِبَاتِ أَوْ بِلُعْبِ الْبَنَاتِ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ يَنْقِمَعْنَ) : أَيْ: يَتَغَيَّبْنَ وَيَسْتَتِرْنَ حَيَاءً وَالْإِنْقِمَاعُ الدُّخُولُ فِي كِنٍّ (فَيَسْرِبُهُنَّ) : مِنْ التَّسْرِيبِ أَيْ يَرْسِلُهُنَّ إِلَيَّ وَيَسْرِحُهُنَّ، مِنْ سَرَبَ إِذَا ذَهَبَ قَالَ تَعَالَى {وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} [الرعد: ١٠] أَوْ مِنْ السَّرَبِ وَهِيَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ، أَيْ يَرْسِلُهُنَّ إِلَيَّ سَرِبًا سَرِبًا (فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ) : فِيهِ حُسْنُ الْمَعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ . (متفق عليه)

٣٢٤٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتُرُنِي بِبُرْدَةٍ لَهُ لَانْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أَذُنِهِ وَعَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ» . متفق عليه .

٣٢٤٤ - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُومُ) : أَيْ: قَائِمًا وَعَدَلَ لِحَاكِيَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ (عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) : الْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ، أَوْ بِمَعْنَى اللَّامِ لِلَاخْتِصَاصِ وَيَحْتَمِلُ الْمَلِكُ (وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ) : الْجَمْلَةُ حَالِيَةً (بِالْحِرَابِ) : بِكُسْرِ الْحَاءِ جَمْعُ الْحَرْبَةِ وَهِيَ رُحْ قَصِيرٌ (فِي الْمَسْجِدِ) : أَيْ: فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ، وَكَانَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْحِجْرَةِ وَذَلِكَ مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: فِي الْمَسْجِدِ لِاتِّصَالِ الرَّحْبَةِ أَوْ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ لِتَضَائِقِ الْمَوْضِعِ بِهِمْ وَإِنَّمَا سَوَّحُوا لِأَنَّ لَعِبَهُمْ بِالْحِرَابِ كَانَ يُعَدُّ مِنْ عُدَّةِ الْحَرْبِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَصَارَ عِبَادَةً بِالْقَصْدِ كَالرَّمِي قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَيْهِمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نَزُولِ الْحِجَابِ كَذَا ذَكَرَهُ التُّورِشْتِيُّ (وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتُرُنِي بِبُرْدَتِهِ لَانْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ) : يَفْتَحُ اللَّامَ وَكُسَرَ الْعَيْنِ وَبِكُسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ، فِي الْمِصْبَاحِ لَعِبٌ يَلْعَبُ لَعِبًا يَفْتَحُ اللَّامَ وَكُسَرَ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهُ بِكُسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ: قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَلَمْ يَسْمَعْ فِي التَّخْفِيفِ فَتَحَ اللَّامَ مَعَ السُّكُونِ. اهـ كَلَامُهُ. لَكِنْ فِي الْقَامُوسِ: لَعِبٌ كَفَرَحَ لَعِبًا وَلَعِبًا وَلَعِبًا (بَيْنَ أَذُنِهِ وَعَاتِقِهِ) : أَيْ: لَا تَفْرَجُ عَلَيْهِمْ مِمَّا بَيْنَهُمَا مِنْ (ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي) : أَيْ: بَعْدَ فَرَاحِهِمْ مِنْ لَعِبِهِمْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقِفُ كَالسَّاتِرِ لِي (حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ) : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعِجَلُ عَلَيَّ بِالرُّجُوعِ إِلَى دَاخِلِ حُجْرَتِي بَلْ كَانَ يَخْلُبُنِي عَلَى مَهْلَتِي. (فَأَقْدُرُوا) : بِضَمِّ الدَّالِّ مِنْ قَدَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا نَظَرْتُ فِيهِ وَدَبَّرْتَهُ أَيْ أَنْظَرُوا وَتَأَمَّلُوا، أَوْ مِنْ الْمَقْدَارِ أَيْ فَأَقْدُرُوا مِنَ الزَّمَانِ. (قَدْرُ الْجَارِيَةِ) : أَيْ: مَقْدَارُ وَقْفَةِ الْجَارِيَةِ. (الْحَدِيثَةُ السِّنِّ) : أَيْ: الصَّغِيرَةُ فِي الْعُمَرِ (الْحَرِيصَةُ عَلَى اللَّهِ) : أَيْ: عَلَى مَا نَتَلَهَّى بِهِ مِنَ اللَّعِبِ وَغَيْرِهِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُ مَكْنَاهَا فِي النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ فَإِنَّمَا مَكْنَتْ ذَلِكَ الْقَدْرُ تَرِيدُ طَوْلَ مَكْنَاهَا، وَمُصَابَرَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَهَا، وَكُلَّ رِعَايَتِهِ لِحَالِهَا، وَنَهَايَةَ مَحَبَّتِهِ لِحَالِهَا الْمُظْهِرِ لِكُلِّهَا. (متفق عليه) .

٣٢٤٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي لِأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ:

قُلْتُ: أَجَلَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٤٥ - (وَعَنْهَا) : أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي لِأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عِنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي) : قَالَ السُّيُوطِيُّ: اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى وَقُوعِ إِذَا مَفْعُولًا وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا ظَرْفٌ لِحَذُوفٍ، أَيُّ شَأْنِكَ وَنَحْوَهُ. (قُلْتُ: مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ) : أَيُّ: مَا ذَكَرْتَ أَمِنْ وَحْيٍ أَوْ مُكَاشَفَةٍ أَوْ فِرَاسَةٍ وَعَلَامَةٍ، (قَالَ: إِذَا كُنْتُ عِنِّي رَاضِيَةً) : أَيُّ: فِي غَايَةِ مِنَ الرِّضَا. (فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا) : أَيُّ: مَثَلًا (وَرَبِّ مُحَمَّدٍ) : فَتَذَكِّرُنِ اسْمِي فِي قَسَمِكَ. (وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ) : وَفِي نُسخَةٍ عِنِّي (غَضَبِي) : أَيُّ: مِنْ وَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ (قُلْتُ لَا) : وَفِي نُسخَةٍ وَلَا (وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ) : فَتَعْدِلِينَ عَنْ اسْمِي إِلَى اسْمِ إِبْرَاهِيمَ (قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلَ) : أَيُّ: نَعَمْ (وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ) : وَفِي نُسخَةٍ لَا أَهْجُرُ أَيُّ مَا أَتْرُكُ (إِلَّا اسْمَكَ) : أَيُّ: ذِكْرَهُ عَنْ لِسَانِي مَدَّةَ غَضَبِي وَلَكِنَّ الْمَحَبَّةَ ثَابِتَةً دَائِمًا فِي قَلْبِي، قِيلَ: أَيُّ هِجْرَانِي مَقْصُورٌ عَلَى تَرْكِ اسْمِكَ حَالَةَ الْغَضَبِ الَّذِي يَسْلُبُ الْإِخْتِيَارَ لَا أَتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى ذَاتِكَ الشَّرِيفِ الْمُخْتَارِ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْإِسْمِ التَّسْمِيَةُ، وَبِهَا عَبَّرَتْ عَنِ التَّرْكِ بِالْهِجْرَانِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهَا تَنَالُمُ مِنْ هَذَا التَّرْكِ الَّذِي لَا اخْتِيَارَ لَهَا فِيهِ، وَأَنَّهَا فِي طَلَبِ الْوَصَالِ عَلَى طَرِيقِ الْكَمَالِ، وَهُوَ التَّشْرِفُ بِمَرْتَبَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ حُصُولِ الْإِسْمِ وَالْمُسَمَى وَاقْتِرَانِ اللَّسَانِ وَالْجَنَانِ فِي مِيدَانِ الْمَحَبَّةِ الَّذِي يَعْبُرُ عَنْهُ بِالْجَنَانِ - ثَابِتَةً بِعَوْنِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٣٢٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» .

٣٢٤٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ») : فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْفِرَاشِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كِتَابَةً عَنِ الْمِيلَانِ إِلَى الْاجْتِمَاعِ قَالَ تَعَالَى، جَلَّ جَلَالُهُ {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى التَّسْتُرِ حَالَةَ الْجَمَاعِ. (فَأَبَتْ) : أَيُّ: امْتَنَعَتْ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ شَرْعِيٍّ (فَبَاتَ) : أَيُّ: زَوْجُهَا (غَضْبَانَ) : أَيُّ: عَلَيْهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ) : لِأَنَّهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً إِلَى طَاعَةِ زَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ قِيلَ: وَالْخِيَصُ لَيْسَ بِعُدْرٍ فِي الْإِمْتِنَاعِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْإِسْتِمْنَاعِ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبِمَا عَدَا الْفَرْجَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ. (حَتَّى تَصْبَحَ) : أَيُّ: الْمَرْأَةُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ. قِيلَ: إِنَّمَا غِيَا اللَّعْنِ بِالْإِصْبَاحِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا بِحُدُوثِ الْمَنْعِ عَنِ الْإِسْتِمْنَاعِ فِيهِ غَالِبًا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ حُكْمَ النَّهْرِ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْسِيَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِكْتِفَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا) : أَيُّ: لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ فِي رِوَايَةٍ وَأُطْلِقَ تَكُونُ الرِّوَايَةُ لِأَحَدِهِمَا. (قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) : أَيُّ: فِي قَبْضَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَإِرَادَتِهِ («مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ») : أَيُّ: أَمْرُهُ وَحُكْمُهُ أَوْ مُلْكُهُ وَمَلَكُوتُهُ أَوْ الَّذِي هُوَ مَعْبُودٌ فِيهَا وَهُوَ اللَّهُ - تَعَالَى - قَالَ: تَعَالَى، جَلَّ جَلَالُهُ {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ} [الزخرف: ٨٤] وَيَكُونُ الْإِفْتِصَارُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ بَابِ الْإِكْتِفَاءِ بِذِكْرِ الْأَشْرَفِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَفْرَادُ لِلْجِنْسِ، وَيَلْتَمِزُ حِينَئِذٍ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا بَيْنَهُمَا تَلَازِمٌ. (سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى) : أَيُّ: الزَّوْجُ (عَنْهَا) : فِيهِ أَنَّ سَخَطَ الزَّوْجِ يُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَهَذَا فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ فِي أَمْرِ الدِّينِ.

٣٢٤٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسُ ثَوْبِي زُورٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٤٧ - (وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً) : أَيُّ: امْرَأَةً أُخْرَى لِرُؤُوسِي وَسَمِيَتْ ضَرَّةً إِمَّا لِأَنَّهَا تَضُرُّهَا أَوْ تَرِيدُ ضَرَرَهَا، أَوْ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ كَرَجُلٍ عَدْلٍ، فَإِنَّ وَجُودَهَا ضَرَرٌ عِنْدَهَا وَاهْلُ مَكَّةَ يَسْمُونَهَا طُبْنَةً، وَلَعَلَّهَا مِنْ طَبْنٍ كَفَرَحَ فَطْنٍ، فَإِنَّهَا فَطِينَةٌ بَعِيْبٌ صَاحِبَتِهَا. (فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ) : أَيُّ: إِنْهُم أَوْ بَأْسٌ (إِنْ تَشَبَّعْتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُ الْهَمَزَةُ أَيُّ مِنْ أَنْ تَشَبَّعْتُ (مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي) : أَيُّ: تَزَيَّنْتُ وَتَكَثَّرْتُ بِأَكْثَرِ مَا عِنْدِي وَأَظْهَرْتُ لِحُضْرَتِي إِنَّهُ يُعْطِينِي أَكْثَرَ مَا يُعْطِيهَا إِدْخَالًا لِلْغِيِّ عَلَيْهَا وَتَحْصِيلًا لِلضَّرَرِ بِهَا. (فَقَالَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) : أَيُّ: الَّذِي يُظْهِرُ الشَّيْعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَانَ (كَلَّاسٍ ثَوْبِي زُورٍ) : قِيلَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَةً يَظُنُّ النَّاسُ أَنَّهُمَا لَهُ، وَلِبَاسُهُمَا لَا يَدُومُ وَيَفْتَضِحُ بِكَذِبِهِ أَوْ هُوَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُشْتَبِهَةَ كَثِيَابِ الزُّهَادِ يُوْهِمُ إِنَّهُ مِنْهُمْ، وَأَتَى بِالتَّشْبِيهِ لِإِرَادَةِ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ إِذْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ؛ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالزُّورِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَقِيلَ: لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ حَصَلَ بِالتَّشْبِيهِ حَالَتَانِ مَذْمُومَتَانِ: فَقَدَانِ مَا يُشْبِعُ بِهِ وَإِظْهَارِ الْبَاطِلِ، وَقِيلَ: كَانَ شَاهِدُ الزُّورِ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، وَيَشْهَدُ فَيَقْبَلُ لِحَسَنِ ثَوْبِيهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ.

٣٢٤٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «آلِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ انْفَكَّت رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرِبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٢٤٨ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ آلَى) : بِالْمَدِّ أَيُّ حَلَفَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ) : أَيُّ: عَلَى أَزْوَاجِهِ (مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا) : وَعَدَاهُ بِمَنْ لَتَضْمِينِهِ إِيَّاهُ مَعْنَى الْإِمْتِنَاعِ مِنَ الدُّخُولِ. قَالَ فِي الْأَزْهَارِ: وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْمَشْهُورِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِلإِيلَاءِ فِي الْفَقْهِ أَحْكَامٌ تَخْصُهُ لَا يُسَمَّى إِيلَاءً دُونَهَا (وَكَانَتْ انْفَكَّت رِجْلُهُ) : أَيُّ انْفَرَجَتْ وَزَالَتْ مِنَ الْمِفْصَلِ، وَالْإِنْفِكَاءُ الزَّوَالُ وَالْإِنْفِسَاخُ، قِيلَ: كَأَنَّهَا انْفَرَجَتْ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَقَطَ عَنْ فَرْسِهِ فَخَرَجَ عَظْمُ رِجْلِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالْإِنْفِكَاءُ ضَرْبٌ مِنَ الْوَهْنِ وَالْخَلْعِ، وَهُوَ أَنْ يَنْفَكَّ بَعْضُ أَجْزَائِهَا عَنْ بَعْضٍ (فَأَقَامَ فِي مَشْرِبَةٍ) : يَفْتَحُ الْمِيمُ وَضِمَّ الرَّاءُ وَيَفْتَحُ، أَيُّ فِي غُرْفَةٍ، قَالَ الطَّبِيُّ: الْمَشْرِبَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ الْغُرْفَةُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ كَالْمَشْرِعَةِ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ) : أَيُّ: مِنَ الْغُرْفَةِ إِلَيْهِنَّ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ) : أَيُّ: قَدْ يَكُونُ (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) : وَلَعَلَّ ذَلِكَ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَهُ.

فِي شَرْحِ السَّنَةِ هَذَا إِذَا عَيَّنَّ شَهْرًا، فَقَالَ: لِلَّهِ عَلَى أَنْ أَصُومَ شَهْرًا كَذَا فَخَرَجَ نَاقِصًا لَا يَلْزِمُهُ سِوَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَعَيِّنْ فَقَالَ: لِلَّهِ عَلَى صَوْمِ شَهْرٍ يَلْزِمُهُ صَوْمُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ الْبَغَوِيُّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الْأَحْزَابِ: ٢٨] الْآيَةِ، إِنَّ «نِسَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلْنَهُ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا شَيْئًا وَطَلَبْنَ مِنْهُ زِيَادَةً فِي النِّفَقَةِ وَأَذَيْنَهُ بِغَيْرَةِ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ، فَهَجَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهُنَّ شَهْرًا، وَلَمْ يُخْرِجْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ وَكَانُوا يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَعْلَنَّ لَكُمْ شَأْنَهُ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ فَأَنْزِلْ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّكَ لَمْ تَطْلُقْهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمَعَالِمِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَعْدَهُنَّ

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ إِنَّ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعَشْرِينَ أَعْدَهْنِ فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ يَوْمًا .

٣٢٤٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ «دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِيَاهِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاءُهُ وَاجِمًا سَاكِنًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا قَوْلَنِّي شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّأْتُ عَنْقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ يَجُأُ عَنْقَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجُأُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلْنِ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ} [الأحزاب: ٢٨] حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٢٩] قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُوبَكْرٍ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبُوبَكْرٍ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْثُبْنِي مُعْتَبًا وَلَا مَتَعْتَنِي وَلَكِنْ بَعْثَنِي مُعَلِّمًا مُبَسِّرًا . رواه مُسْلِمٌ .

٣٢٤٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ) : أَيُّ: أَرَادَ الدُّخُولَ (يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : حَالٌ أَوْ اسْتِئْذَانٌ بَيَانٍ (فَوَجَدَ) : أَيُّ: أَبُو بَكْرٍ (النَّاسَ) : أَيُّ: عُمُومُهُمْ (جُلُوسًا) : أَيُّ: جَالِسِينَ أَوْ ذَوِي جُلُوسٍ (بِيَاهِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ) : أَيُّ: جَابِرُ (فَأَذِنَ) : بِضَمِّ الهمزة وَيُفْتَحُ (لِلأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ) ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ (فَوَجَدَ) : أَيُّ: عُمَرُ (النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاءُهُ) : لَعَلَّ هَذَا قَبْلَ نَزُولِ الْحِجَابِ (وَاجِمًا) : أَيُّ: حَزِينًا مُهْتَمًّا (سَاكِنًا) : فِي النَّهَايَةِ: الْوَاجِمُ مَنْ أَسْكَنَهُ الهمُّ وَعَلَّتْهُ الْكَلْبَةُ. (فَقَالَ) : أَيُّ: عُمَرُ فِي نَفْسِهِ وَفِي نُسَخَةٍ (قُلْتُ لَا قَوْلَنِّي شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بِضَمِّ الهمزة وَكَسْرِ الْحَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ يُضْحِكُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِضْحَاقِ، وَالنِّسْبَةُ مجازيةٌ وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الضَّحِكِ، فَالْتَقْدِيرُ يَضْحَكُ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْمُرَادُ حُصُولُ السُّرُورِ وَالْإِنْشِرَاحِ، وَرَفْعُ الْكُدُورَةِ بِالْمِزَاجِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَوْلُهُ "يَضْحَكُ" فِي نُسَخَةٍ "أَضْحَكُ" فِيهِ نَدْبٌ مِثْلُ هَذَا، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى صَاحِبَهُ حَزِينًا أَنْ يَحْدِثَهُ حَتَّى يَضْحَكَ أَوْ يَشْغَلَهُ وَيُطِيبَ نَفْسَهُ. اهـ. وَفِي آدَابِ الْمُرِيدِينَ لِلْسَّهْرُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، «عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا رَأَاهُ مَغْمُومًا بِالْمُدَاعَبَةِ» . (فَقَالَ) : أَيُّ: عُمَرُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ) : أَيُّ: لَوْ عَلِمْتَ (بِنْتَ خَارِجَةَ) : يَعْنِي بِهَا زَوْجَتَهُ وَلَوْ لِلتَّمَنِّي (سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ) : أَيُّ: الزِّيَادَةَ عَلَى الْعَادَةِ أَوْ فَوْقَ الْحَاجَةِ (فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّأْتُ) : بِالْهَمْزِ أَيُّ ضَرَبْتُ (عَنْقَهَا) : بِكَفِّي، فِي الْمَغْرِبِ: الْوَجَأُ الضَّرْبُ بِالْيَدِ يُقَالُ وَجَأْتُ فِي عَنْقِهِ مِنْ بَابِ مَنَعَ، وَقَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوَجَأُ الضَّرْبُ، وَالْعَرَبُ تَحْتَرِزُ عَنْ لَفْظِ الضَّرْبِ؛ فَذَلِكَ عُدِلَ إِلَى الْوَجَأِ، وَفِي الْقَامُوسِ: وَجَأَهُ بِالْيَدِ وَالسِّكِّينِ كَوَضَعَهُ ضَرْبَهُ، اهـ. وَجَاءَ الْوَجَأُ بِمَعْنَى الدَّقِّ عَلَى مَا فِي النَّهَايَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: نِسَائِي (حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النَّفَقَةَ) : أَيُّ: زِيَادَتَهَا عَنْ عَادَتِهَا (فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَجُأُ) : أَيُّ: يَدُقُّ (عَنْقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجُأُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ) : خِطَابًا لِبَنَتِهِ (تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ) : أَيُّ: عِنْدَهُنَّ أَوْ مَا عِنْدِي أَنَّ التَّثْنِيَةَ أَقْلُ الْجَمْعِ (وَاللَّهُ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: بَعْدَ

هَذَا (شَيْئًا) : أَي: مِنَ الْأَشْيَاءِ (أَبَدًا) : تَأْكِيدُ " أَلَا نَسْأَلُ " (لَيْسَ عِنْدَهُ) : أَي: ذَلِكَ الشَّيْءُ (ثُمَّ اعْتَزَلْنَهَا شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) : بِنَاءً عَلَى يَمِينِهِ السَّابِقِ، وَالصَّحِيحُ الثَّانِي وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ قَدَرْدَدَ فِيهِ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ} [الأحزاب: ٢٨] حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٢٩] : وَهُوَ {إِنْ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} - وَإِنْ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْضَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ {[الأحزاب: ٢٨ - ٢٩] إِنْخَ (قَالَ) : أَي: جَابِرُ (فَبَدَأَ) : أَي: فِي التَّخْيِيرِ (بِعَاشَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) : فَإِنَّهَا أَعْقَلُنَّ وَأَفْضَلُنَّ (فَقَالَ: يَا عَاشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ) : أَي: فِي جَوَابِهِ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِكَ (حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكَ) : خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ صِغَرِ سِنِّهَا الْمُقْتَضِي إِرَادَةَ زِينَةِ الدُّنْيَا أَنْ لَا تَخْتَارَ الْآخِرَةَ، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهَا " وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَنِي بِفِرَاقِهِ " قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنَّمَا قَالَ " لَا تَعْجَلِي " شَفَقَةً عَلَيْهَا وَعَلَى أَبَوَيْهَا، وَنَصِيحَةً لَهُمْ فِي بَقَائِهَا عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ خَافَ أَنْ يَحْمِلَهَا صِغَرُ سِنِّهَا وَقِلَّةُ تَجَارِبِهَا عَلَى اخْتِيَارِ الْفِرَاقِ، فَتَضَرَّرَ هِيَ وَأَبَاوَاهَا وَبَاقِي النَّسْوَةِ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهَا. (قَالَتْ: وَمَا هُوَ) : أَي: ذَلِكَ الْأَمْرُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ) : أَي: الْمَذْكُورَةَ (قَالَتْ: أَفِيكَ) : أَي: فِي فِرَاقِكَ أَوْ فِي وَصَالِكَ أَوْ فِي حَقِّكَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشِيرِي أَبَوَيْ) : لِأَنَّ الْإِسْتِشَارَةَ فَرَعُ التَّرَدُّدِ فِي الْقَضِيَةِ الْمُخْتَارَةِ (بَلْ) : أَي: لَا اسْتَشِيرُ أَحَدًا (اخْتَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْأَرْضَ الْآخِرَةَ) : وَفِي الْكَلَامِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ إِرَادَةَ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَلَبَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، وَلِذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَبَ بِأَخْرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَخْرَتَهُ أَضْرَبَ بِدُنْيَاهُ فَاتْرَوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى " (وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخَبِّرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ) : أَمَا أَنَّهُمَا أَرَادَتِ اخْتِيَارَهُنَّ الدُّنْيَا لِيَخْلَصَ لَهَا الْوَصَالُ فِي الدُّنْيَا وَالْكَمَالُ فِي الْعَقْبَى (قَالَ لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا) : لِأَعِينَهَا بِهِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُخْتَارِ تَقْلِيدًا أَوْ تَحْقِيقًا (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنَّتًا) : بِالتَّشْدِيدِ أَي مَوْعِدًا أَحَدًا فِي أَمْرٍ شَدِيدٍ وَالْعِنَةُ الْمَشَقَّةُ وَالْإِثْمُ أَيْضًا (وَلَا مُتَعَنَّتًا) : أَي: طَالِبًا لَزْلَةً أَحَدَ (وَلَكِنْ بَعَثْنِي مُعَلِّمًا) : أَي: لِلتَّخْيِيرِ (مُبَشِّرًا) : أَي: مُسَهِّلًا لِلْأَمْرِ وَفِي نُسَخَةٍ مُبَشِّرًا أَي لِمَنْ آمَنَ بِالْجَنَّةِ وَالتَّوْبَةِ وَلَمْ يَخْتَارِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْضَ الْآخِرَةَ بِالْأَجْرِ الْعَامِّ، قَالَ: فَتَادَةُ فَلَمَّا اخْتَرَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَكَرَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: ٥٢] كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ جَوَازُ اخْتِجَابِ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَنَحْوَهُمَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِحَاجَتِهِمُ الْمُهَمَّةِ وَالْغَالِبُ مِنَ عَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَتَّخِذَ حَاجِبًا، فَاتَّخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ضُرُورَةً، وَفِيهِ وَجُوبُ الْاسْتِئْذَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي مَنْزِلِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَلِيلِ وَغَيْرِهِ فِي اخْتِجَابِ الْاسْتِئْذَانِ، وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَبُرَ فَاسْتَقَلَّ، وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ التَّقَلُّلِ مِنَ الدُّنْيَا وَالزَّهَادَةِ فِيهَا، وَفِيهِ جَوَازُ سَكَنِ الْغُرْفَةِ لِذَاتِ الزَّوْجِ، وَاتَّخَاذُ الْخِزَانَةِ، وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ حَرَصِهِمْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَخْيِيرَ زَوْجَتِهِ وَاعْتِزَالَهُ عَنْهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ خَيْرَ زَوْجَتِهِ وَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ، وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَالْحَسَنِ وَاللَّيْثِ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِنَفْسِ التَّخْيِيرِ طَلَقًا بَائِنًا سِوَاءِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا أَمْ لَا، وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ أَه. وَسَيَأْتِي بِهِذِهِ الْمَسْأَلَةِ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَبُرْهَانٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

٣٢٥٠ - «وَعَنْ عَاشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ» ذَكَرَ فِي قِصَّةِ حِجَّةِ الْوُدَاعِ.

٣٢٥٠ - («وَعَنْ عَاشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ») : قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ

اللَّهُ -: أَيُّ أَعِيبُ عَلَيْهِنَ لِأَنَّ مِنْ غَارِ عَابٍ لَثَلًا يَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ فَلَا يُكْثِرُ النِّسَاءَ وَيَقْصُرُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ تَحْتَهُ أَه. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَعِيبُ عَلَيْهِنَ لِلْإِشْعَارِ عَلَى حُرْصِهِنَّ وَلِلدَّلَالَةِ عَلَى قِلَّةِ حَيَاتِهِنَّ حَيْثُ خَالَفْنَ طَبِيعَةَ جِنْسِ النِّسَاءِ مِنْ تَعَزُّزِهِنَّ وَإِظْهَارِ قِلَّةِ مِيلِهِنَّ، وَإِنَّمَا هَبَةُ النَّفْسِ كَانَتْ مَحْمُودَةً مِنْهُمْ لِمَكَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلَهَا (قُلْتُ: أَيُّ بِطَرِيقِ الْإِنْكَارِ أَتَيْتُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) : وَفِي رَوَايَةٍ "أَمَّا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ". (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (تُرْجَى) بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ قَرَأَتَانِ مُتَوَاتِرَتَانِ مِنْ أَرْجَاءٍ مَهْمُوزًا أَوْ مَنْقُوصًا أَيْ تُؤَخَّرُ وَتُتْرَكُ وَتَبْعِدُ (مَنْ تَشَاءُ) : أَيُّ: مُضَاجَعَةٌ مِنْ تَشَاءُ (مِنْهُمْ وَتُؤْوِي) : أَيُّ: تَضَمُّ (إِلَيْكَ) : وَتَضَاجَعُ (مَنْ تَشَاءُ) : أَوْ تَطْلُقُ مِنْ تَشَاءُ وَتَمَسِّكُ مِنْ تَشَاءُ أَوْ مَعْنَى الْآيَةِ تَتْرُكُ تَزْوُجَ مَنْ شِئْتَ مِنْ نِسَاءِ أُمَّتِكَ وَتَتَزَوَّجُ مَنْ شِئْتَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: ٥٢] فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا تُوْفِي حَتَّى أُبَيِّحَ لَهُ النِّسَاءَ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: أَشْهَرُ الْأَقَاوِيلِ أَنَّهُ فِي الْقَسَمِ بَيْنَهُنَّ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسَمِ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ سَقَطَ عَنْهُ وَصَارَ الْإِخْتِيَارُ إِلَيْهِ فَيَهَبُ. (وَمَنْ ابْتَغَيْتَ) : أَيُّ: طَلَبْتَ وَارَدْتَ أَنْ تُؤْوِيَ إِلَيْكَ امْرَأَةً (مَنْ عَزَلْتَ) : عَنِ الْقِسْمَةِ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) : أَيُّ: فَلَا إِثْمَ فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ تَرْكَ الْقَسَمِ لَهُنَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤَخِّرُ مَنْ يَشَاءُ فِي نَوْبَتِهَا وَيَطَأُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا، وَيرُدُّ إِلَى فِرَاشِهِ مَنْ عَزَلَهَا تَفْضِيلًا لَهُ عَلَى سَائِرِ الرِّجَالِ. (قَالَتْ مَا أَرَى) : يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ أَوْ ضَمُّهَا أَيْ مَا أَظُنُّ (رَبَّكَ إِلَّا يَسَارِعُ) : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ أَعْمِ الْأَحْوَالِ (فِي هَوَاكَ) : أَيُّ: يُوَصِّلُ إِلَيْكَ مَا تَتَمَنَّى سَرِيعًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: أَيُّ يَخْفِفُ عَنْكَ وَيُوسِّعُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ وَلِذَا خَيْرٌ لَنَا أَه. ثُمَّ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيلَ: مِيمُونَةٌ وَقِيلَ: أُمُّ شَرِيكِ وَقِيلَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ وَقِيلَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْهَبَةَ وَقَعَتْ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى {وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] لِأَنَّ النِّكَرَةَ قَدْ يَرَادُ بِهَا الْعُمُومُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثٌ جَابِرٌ اتَّقُوا اللَّهَ) : أَيُّ: مُخَالَفَتُهُ أَوْ مُعَاقَبَتُهُ (فِي النِّسَاءِ) : أَيُّ: فِي حَقِّهِنَّ وَالتَّخْصِصُ لِضَعْفِهِنَّ وَحُبْسِهِنَّ (ذَكَرَ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) : أَيُّ: فِي ضَمَنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ هُنَا مُكَرَّرًا وَلِذَا اسْقَطَهُ وَنَبَهَ عَلَيْهِ.

الفصل الثاني

٣٢٥١ - «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلٍ فَلَمَّا حَمَلَتْ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي قَالَ هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثاني)

٣٢٥١ - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ) : أَيُّ غَالِبَتُهُ فِي السَّبَقِ أَيْ فِي الْعَدُوِّ وَالْجَرِيِّ (فَسَبَقْتُهُ) : أَيُّ: غَلِبْتُهُ وَتَقَدَّمْتُ عَلَيْهِ (عَلَى رَجُلٍ) : أَيُّ: لَا عَلَى دَابَّةٍ قَالَ الطَّبِيُّ: قَوْلُهَا عَلَى رَجُلٍ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي سَابَقْتُهُ أَيْ عَدُوًّا عَلَى رَجُلٍ وَفَائِدَتُهُ زِيَادَةُ بَيَانِ الْمُدَاعَبَةِ كَمَا يُقَالُ أَخَذْتُ بِيَدِي، وَمَشَيْتُ بِرَجُلِي، وَنَظَرْتُ بِعَيْنِي وَفِيهِ بَيَانُ حُسْنِ خُلُقِهِ وَتَلَطُّفِهِ بِنِسَائِهِ، يُقَدِّدِي بِهِ، (فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ) : أَيُّ: سَمِنْتُ (سَابَقْتُهُ) : أَيُّ: مَرَّةً أُخْرَى (فَسَبَقَنِي قَالَ: هَذِهِ) : أَيُّ: السَّبَقَةُ (بَيْتُكَ السَّبَقَةِ) : يَفْتَحُ الْكَافَ وَكَسْرُهَا أَيْ تَقْدِمْ عَلَيَّ فِي هَذِهِ النَّوْبَةِ فِي مُقَابَلَةِ تَقَدُّمِكَ فِي النَّوْبَةِ الْأُولَى وَالْمُرَادُ حُسْنُ الْمَعَاشَرَةِ، قَالَ قَاضِي خَانَ: يَجُوزُ السَّبَاقُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْخَلْفِ يَعْنِي الْبَعِيرَ، وَفِي الْخَافِرِ يَعْنِي الْفَرَسَ، وَفِي النَّصْلِ مِنَ الرَّجْمِ، وَالْمَشْيِ بِالْأَقْدَامِ يَعْنِي بِهِ الْعَدُوَّ وَيَجُوزُ إِذَا كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ قَالَ إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَا شَيْءَ لَكَ، وَإِنْ شَرِطَ الْبَدَلُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ

حَرَامٌ لِأَنَّهُ قَامَرٌ إِلَّا إِذَا أَدْخَلَ مُحَلًّا بَيْنَهُمَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ إِنَّ سَبَقْتَنِي فَلَكَ كَذَا وَإِنْ سَبَقْتَنِي فَلِي كَذَا وَإِنْ سَبَقَ الثَّلَاثُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَحَلَالٌ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْجَوَازِ الطَّيِّبُ وَالْحِلُّ دُونَ الْإِسْتِحْقَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَحَقًّا، وَمَا يَفْعَلُهُ الْأَمْرَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ لِأَيِّنِ أَيْكُمَا سَبَقَ فَلَهُ كَذَا وَإِنَّمَا جَوَزَ السَّبْقُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَوْجُودِ الْآثَارِ فِيهَا وَلَا أَثَرَ فِي غَيْرِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣٢٥٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ .

٣٢٥٢ - (وَعَنْهَا) : أَيُّ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ») : لِدَلَالَتِهِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ، وَالْأَهْلُ يُشْمَلُ الزَّوْجَاتُ وَالْأَقَارِبُ بِلِ الْأَجَانِبِ أَيْضًا، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ (وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) : فَإِنَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ) : أَيُّ: وَاحِدٌ مِنْكُمْ وَمِنْ جُمْلَةِ أَهْلَيْكُمْ (فَدَعُوهُ) : أَيُّ: أَتْرَكُوا ذِكْرَ مُسَاوِيهِ فَإِنَّ تَرْكَهُ مِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، دَلَّهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَجَامِلَةِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثٌ " (اذْكُرُوا مَوْتَكُمْ بِالْخَيْرِ) " ، وَقِيلَ: إِذَا مَاتَ فَاتْرَكُوا مَحَبَّتَهُ وَالبُكَاءَ عَلَيْهِ وَالتَّعَلُّقَ بِهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: فَاتْرَكُوهُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، وَالْخَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا اخْتَارَ خَالِقُهُ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ نَفْسَهُ أَيْ دَعَا التَّحَسُّرَ وَالتَّهَلُّفَ عَلَى فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلْفًا عَنْ كُلِّ فَائِتٍ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا مِتُّ فَدَعُونِي وَلَا تُؤْذُونِي بِإِيذَاءِ عَتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَصَحَابَتِي وَاتَّبَاعِ مِلَّتِي (وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) : أَيُّ: عَنْهَا .

٣٢٥٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ لِأَهْلِي .

٣٢٥٣ - (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ لِأَهْلِي) : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا جَمَعَتْ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ فَلَا تُطْلَبُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السُّيُوطِيَّ ذَكَرَ هَذَا الْمَقْدَارَ وَقَالَ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ» ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مِنْ بَعْدِي» .

٣٢٥٤ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسًا وَصَامَتْ شَهْرًا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» . رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ .

٣٢٥٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسًا) : أَيُّ: خَمْسَ صَلَوَاتِهَا فِي أَوْقَاتِ طَهَارَتِهَا، وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ (وَصَامَتْ شَهْرًا) : أَيُّ: شَهْرَ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً (وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) : أَيُّ: مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنِ الْفَوَاحِشِ (وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا) : أَيُّ: زَوْجَهَا فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الطَّاعَةُ (فَلْتَدْخُلْ) : أَيُّ: الْجَنَّةَ (مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ) : إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ الْمُنَاعِ مِنْ دُخُولِهَا وَإِيْمَاءٌ إِلَى سُرْعَةِ وَصُولِهَا وَحُصُولِهَا (رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ) : أَيُّ: حِلْيَةُ الْأَبْرَارِ .

٣٢٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

٣٢٥٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) : وَالسُّجُودُ كَمَالُ الْإِنْقِيَادِ (لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا) : أَيُّ: لِكَثْرَةِ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا وَعِجْزِهَا عَنِ الْقِيَامِ بِشُكْرِهَا وَفِي هَذَا غَايَةُ الْمُبَالَغَةِ لَوْجُوبِ إِطَاعَةِ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا فَإِنَّ السَّجْدَةَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ قَاضِي خَانَ: إِنَّ سَجْدَ السُّلْطَانِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّعْظِيمَ وَالتَّحِيَّةَ دُونَ الْعِبَادَةِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُفْرًا وَأَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لِأَدَمَ وَيُجُودُ إِخْوَةُ يُوسُفَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣٢٥٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٢٥٦ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ وَزَوْجُهَا) : أَيُّ: الْعَالَمُ الْمُتَقَبَّلُ (عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ) : لِمُرَاعَاتِهَا حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ عِبَادِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
٣٢٥٧ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٢٥٧ - (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ) : هُنَا التَّرْكِيبُ مِنْ قَبِيلِ " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ { [التكوير: ١] " (لِحَاجَتِهِ) : أَيُّ: الْمُخْتَصَّةُ بِهِ كَيَايَةِ عَنِ الْجَمَاعِ (فَلْتَأْتِهِ) : أَيُّ: لَتُجِبْ دَعْوَتَهُ (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنَوُّرِ) : أَيُّ: وَإِنْ كَانَتْ تَحْبِزُ عَلَى التَّنَوُّرِ مَعَ أَنَّهُ شُغْلٌ شَاغِلٌ لَا يُتَفَرَّغُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ دَعَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَقَدْ رَضِيَ بِاتِّلَافِ مَالِ نَفْسِهِ، وَتَلَفِ الْمَالِ أَسْهَلُ مِنْ وَقُوعِ الزَّوْجِ فِي الزِّنَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبَزَّازُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَلَفْظُهُ " «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» .

٣٢٥٨ - وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجُهُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلَكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يَفَارِقَكَ إِلَيْنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٣٢٥٨ - (وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُؤْذِي) : بِصِغَةِ النَّفْيِ (امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجُهُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ) : نَهْيٌ مُخَاطَبَةٌ (قَاتِلَكَ اللَّهُ) : أَيُّ: لَعَنَكَ عَنْ رَحْمَتِهِ وَأَبْعَدَكَ عَنْ جَنَّتِهِ (فَإِنَّمَا هُوَ) : أَيُّ: الزَّوْجُ (عِنْدَكَ دَخِيلٌ) : أَيُّ: ضَيْفٌ وَزَيْلٌ (يُوشِكُ أَنْ يَفَارِقَكَ إِلَيْنَا) : أَيُّ: وَاصِلًا إِلَيْنَا وَنَازِلًا عَلَيْنَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحْدِثُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ لِعَاصِيَةِ الزَّوْجِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطَّلِعُونَ عَلَى أَعْمَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

٣٢٥٩ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٢٥٩ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي صَحْبَتِهِ نَظَرٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَكِيمٍ وَقَتَادَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَنْ أَبِيهِ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا) : بِالنَّصْبِ (إِذَا اكْتَسَيْتَ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: التَّفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخُطَابِ اهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصِدَ مِنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ يَعْنِي كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، فَلَمْرَادُ بِالْخُطَابِ عَامٌّ لِكُلِّ زَوْجٍ أَيْ يَجِبُ عَلَيْكَ إِطْعَامُ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتُهَا عِنْدَ قُدْرَتِكَ عَلَيْهِمَا لِنَفْسِكَ قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: قَوْلُهُ إِذَا طَعِمْتَ بِتَاءِ الْخُطَابِ بِلَا تَأْنِيثٍ وَكَذَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَبِتَاءِ التَّائِيثِ فِيهِمَا غَلَطُ أَيْ رِوَايَةٌ وَدِرَايَةٌ (وَلَا تُضْرِبَ) : أَيُّ: وَأَنْ لَا تُضْرِبَ (الْوَجْهَ) : فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْإِعْضَاءِ وَأَظْهَرُهَا وَمُشْتَمِلٌ عَلَى أَجْزَاءٍ شَرِيفَةٍ وَأَعْضَاءٍ لَطِيفَةٍ، وَيَجُوزُ ضَرْبُ غَيْرِ الْوَجْهِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا فَاحِشَةٌ أَوْ تَرَكْتَ فَرِيضَةً، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ غَيْرِ الْوَجْهِ، قُلْتُ: فَكَانَ الْحَدِيثُ مُبَيَّنًّا لِمَا فِي الْقُرْآنِ فَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ نَهْيًا عَامًّا يَعْنِي فِي

حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ الْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ "الْوَجْهَ" وَلَمْ يَقُلْ "وَجْهَهَا": وَمِنْ فِتَاوَى قَاضِي خَانَ لِلزَّوْجِ: أَنَّ يَضْرِبَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْهَا: تَرَكَ الزَّيْنَةَ إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ الزَّيْنَةَ، وَالثَّانِيَةَ: تَرَكَ الْإِجَابَةَ إِذَا أَرَادَ الْجَمَاعَ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَالثَّلَاثَةَ: تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرَكَ الصَّلَاةِ، وَتَرَكَ الْغُسْلَ عَنِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ تَرَكَ الصَّلَاةِ، وَالرَّابِعَةَ: الْخُرُوجَ عَنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (وَلَا تُقْبَحُ): بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمَهَا وَلَا قَبْحَكَ اللَّهُ وَنَحْوَهُ (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ): أَيْ: لَا تَتَحَوَّلَ عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلَهَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: ٣٤] (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ).

٣٢٦٠ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَدَاءَ، قَالَ: طَلَّقْهَا، قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ، قَالَ: فَرُهَا، يَقُولُ: عِظْهَا فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبَنَّ طَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيْتَكَ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٣٢٦٠ - (وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ): بِكُسْرِ الْبَاءِ وَفِي أَسْمَاءِ الْمُصَنَّفِ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ صَبْرَةَ صَحَابِيُّ مَشْهُورٌ (قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَدَاءَ»): بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ الْفَحْشَ وَالْإِيذَاءَ (قَالَ طَلَّقْهَا): أَيْ: إِنَّ لَمْ تَصْبِرْ عَلَيْهَا وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ (قُلْتُ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا): بِفَتْحَتَيْنِ يَحْتَمِلُ الْإِفْرَادَ وَالْجَمْعَ (وَلَهَا صُحْبَةٌ): أَيْ: مُعَاشَرَةٌ قَدِيمَةٌ (قَالَ فَرُهَا): أَيْ: بِالْمُعَاشَرَةِ الْجَمِيلَةِ مُطْلَقًا، أَوْ عَنْ قَبْلِي وَعَلَى لِسَانِي (يَقُولُ): هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوي مُسْتَأْنَفٌ مُبِينٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ "مُرُهَا" يَعْنِي (عِظْهَا): أَمْرٌ مِنَ الْوَعِظِ بِمَعْنَى النَّصِيحَةِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - فَعِظُوهُنَّ (فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ): أَيْ: شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ (فَسَتَقْبَلُ): أَيْ: وَعِظَكَ (وَلَا تَضْرِبَنَّ طَعِينَتَكَ): أَيْ: زَوْجَتَكَ (ضَرْبَكَ أُمَيْتَكَ): بِالتَّصْغِيرِ أَيْ جَوَيْرِيَّتِكَ أَيْ لَا تَضْرِبِ الْحُرَّةَ مِثْلَ ضَرْبِكَ لِلْأَمَةِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ لَطِيفٌ إِلَى الْأَمْرِ بِالضَّرْبِ بَعْدَ عَدَمِ قَبُولِ الْوَعِظِ؛ لَكِنْ يَكُونُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ، ثُمَّ الطَّعِينَةُ فِي الْأَصْلِ الْمَرْأَةُ الَّتِي فِي الْهُدُوجِ كَتَبَتْ بِهَا عَنِ الْكَرِيمَةِ، وَقِيلَ: هِيَ الزَّوْجَةُ لِأَنَّهَا تَطْعَنُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا مِنَ الظَّنِّ وَهُوَ الذَّهَابُ، وَالْأَمَةُ أَصْلُهُ أَمَوَةٌ حَذَفَتْ الْوَاوُ ثُمَّ رُدَّتْ فِي التَّصْغِيرِ وَقِيلَتْ يَاءً وَأُدْغِمَتْ، وَإِنَّمَا صَغَرُ الْأَمَةِ مَبَالُغَةٌ فِي حَقَارَتِهَا أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَحْتَاجُ إِلَى الضَّرْبِ وَالتَّأْدِيبِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

٣٢٦١ - وَعَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ).

٣٢٦١ - (وَعَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): أَيْ: الدَّوْسِيُّ الْمَدَنِيُّ قَدْ اخْتَلَفَ فِي صُحْبَتِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا نَعْرِفُ لَهُ صُحْبَةً لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي ضَرْبِ النَّسَاءِ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ): أَيْ: زَوْجَاتِكُمْ فَإِنَّهُنَّ جَوَارِ اللَّهِ كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ عِبِيدُ لَهُ تَعَالَى (فَجَاءَ): وَفِي نُسْخَةٍ فَاتَى (عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ): مِنْ بَابِ أَكَلُوْنِي الْبَرَاغِيثَ وَمِنْ وَادِي قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {وَأَسْرُوا النَّجْوَى} [طه: ٦٢] أَيْ اجْتَرَأْنَ وَتَشَدَّنَّ وَغَلَبْنَ (عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ) فَأَطَافَ هَذَا بِالْهَمْزِ يُقَالُ أَطَافَ أَيْ طَافَ بِالشَّيْءِ أَلَمَّ بِهِ وَقَارَنَهُ أَيْ اجْتَمَعَ وَزَلَّ (بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): أَيْ: بِأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ (نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ): أَيْ: مِنْ ضَرْبِهِمْ إِيَّاهُنَّ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَدْ طَافَ): هَذَا بِلَا هَمْزٍ قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُهُ لَقَدْ طَافَ صَحَّ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَالْأَوَّلُ هَمْزٌ وَفِي نُسْخِ الْمَصَابِيحِ

كَلَامًا بِالْمَعْرِزِ، اهـ. فَهُوَ مِنْ طَافَ حَوْلَ الشَّيْءِ أَيْ دَارَ (بِالِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ) : دَلَّ عَلَى أَنَّ الْآلَ يَشْمَلُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (لَيْسَ أَوْلَئِكَ) : أَيْ: الرِّجَالُ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ نِسَاءَهُمْ ضَرْبًا مُبْرَحًا أَوْ مُطْلَقًا (بِخِيَارِكُمْ) : أَيْ: بَلْ خِيَارِكُمْ مَنْ لَا يَضْرِبُهُنَّ وَيَحْتَمِلُ عَنْهُنَّ أَوْ يُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا يَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا شَدِيدًا يُؤَدِّي إِلَى شَكَايَتِهِنَّ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ مِنَ الْفَقْهِ أَنَّ ضَرْبَ النِّسَاءِ فِي مَنْعِ حُقُوقِ النِّكَاحِ مُبَاحٌ إِلَّا أَنَّهُ يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَوَجْهُ تَرْتِيبِ السُّنَّةِ عَلَى الْكِتَابِ فِي الضَّرْبِ يَحْتَمِلُ أَنَّ نَبِيَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضَرْبِهِمْ قَبْلَ نَزُولِ الْآيَةِ ثُمَّ لَمَّا ذَرَّ النِّسَاءُ أَذْنَ فِي ضَرْبِهِمْ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مُؤِيدًا لَهُ ثُمَّ لَمَّا بَالِغُوا فِي الضَّرْبِ أَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الضَّرْبَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى شَكَاةِ أَخْلَاقِهِمْ، فَالْتَحَمَ وَالصَّبْرُ عَلَى سُوءِ أَخْلَاقِهِمْ، وَتَرَكَ الضَّرْبَ أَفْضَلَ وَأَجْمَلَ، وَيُحْكِي عَنِ الشَّافِعِيِّ هَذَا الْمَعْنَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) : فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: " (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ) " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ.

٣٢٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٢٦٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ مِنَّا) : أَيْ: مَنْ أَتْبَاعِنَا (مِنْ خَبَّ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْأَوَّلَى بَعْدَ انْخِلَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ خَدَعَ وَأَفْسَدَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) : بِأَنَّ يَذْكُرُ مَسَاوِيءَ الزَّوْجِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ مُحَاسِنَ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهَا (أَوْ عَبْدًا) : أَيْ: أَفْسَدَهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) : بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِفْسَادِ، وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَادُ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالْجَارِيَةِ عَلَى سَيِّدِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا الْحَاكِمُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ جَبَانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَلَفْظُهُ " (لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ وَمَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) " .

٣٢٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ مِنْ أَكْثَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهَمُ بِأَهْلِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٢٦٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ مِنْ أَكْثَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا» (: بِضَمِّ اللَّامِ وَيُسَكَّنُ لِأَنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ يُوجِبُ حُسْنَ الْخُلُقِ، وَالْإِحْسَانَ إِلَى كَافَّةِ الْإِنْسَانِ (وَالْأَطْفَهَمُ بِأَهْلِهِ) : أَيْ: عَلَى الْخُلُوصِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

٣٢٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَكْثَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ خُلُقًا.

٣٢٦٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا) : أَيْ: مَنْ خِيَارُكُمْ (أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا) : أَيْ: مِنْ أَكْثَلِهِمْ (وَخِيَارُكُمْ) : أَيْ: مَعَ عُمُومِ الْخُلُقِ (خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ) : لِأَنَّهُنَّ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ لِضَعْفِهِنَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : أَيْ: الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ خُلُقًا) .

٣٢٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سَتْرُ فَهَبَتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السَّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ: فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: جَنَاحَانِ، قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ، قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خِيَلًا

لَهَا أَجْنَحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ. . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٢٦٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ) : مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِلَى دِمَشْقِ الشَّامِ، وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ وَكَانَتْ سَنَةً تَسْعَ مِنَ الْهَجْرَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ لَهَا بَعْدَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ لَعَلَّهُ خَطَأٌ مِنَ النَّسَاجِ. (أَوْ خَيْرٌ) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوي عَنْهَا وَهُوَ بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بِقُرْبِ ذِي الْمَجَازِ، وَقِيلَ مَاءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ قُرْبَ الطَّائِفِ سَنَةً ثَمَانٍ حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ (وَفِي سَهْوَتِهَا) : بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ صُفَتَهَا قَدَامَ الْبَيْتِ وَقِيلَ: بَيْتٌ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا شَبِيهٌ بِالْمَخْدَعِ وَقِيلَ هُوَ شَبِيهٌ بِالرِّقِّ وَالطَّاقِ يُوضَعُ فِيهِ الشَّيْءُ كَذَا فِي النَّهَايَةِ، وَقَالَ بَعْضُ شُرَاحِ الْمَصَابِيحِ قَوْلُهُ " وَفِي سَهْوَتِهَا "، الْبَهْوَةُ: الْبَيْتُ الْمَقْدَمُ أَمَامَ الْبُيُوتِ، وَرَوَى " سَهْوَتِهَا " بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ (سِتْرٌ) : بِكَسْرِ السِّينِ (فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ) : أَيْ: بَيَّنَتْ وَأَظْهَرَتْ (نَاحِيَةَ السِّتْرِ أَيْ طَرَفَهُ الْمَكْشُوفَ بِالرِّيحِ) (عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ) : بِضَمِّ فَتْحٍ بَدَلُ أَوْ بَيَانٌ (قَالَ مَا هَذَا) : أَيْ: الَّذِي رَأَيْنَاهُ خَلْفَ السِّتْرِ (يَا عَائِشَةُ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى) : أَيْ: وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مِنْهُمْ) : أَيْ: بَيْنَ الْبَنَاتِ (فَرَسًا لَهُ) : أَيْ: الْفَرَسِ (جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رُقْعَةٍ وَهِيَ الْخِرْقَةُ وَمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ. (فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى) : أَيْ: أَبْصَرَهُ (وَسَطْهِنَّ) : بِالسُّكُونِ قَالَ فِي الْمَصْبَاحِ الْوَسْطُ بِالسُّكُونِ بِمَعْنَى بَيْنَ نَحْوِ جَلَسْتُ وَسَطَ الْقَوْمِ أَيْ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ وَسَطَ الْقَوْمِ بِالسُّكُونِ، وَسَطَ الدَّارِ بِالتَّحْرِيكِ، وَقَالَ: كُلُّ مَوْضِعٍ يَصْلُحُ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالسُّكُونِ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَصْلُحُ فِيهِ فَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ (قَالَتْ: فَرَسٌ قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ: جَنَاحَانِ قَالَ: فَرَسٌ لَهُ

جَنَاحَانِ) : بِحَذْفِ الْإِسْتِفْهَامِ (قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ) : أَيْ: مِنَ النَّاسِ (أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ) : أَيْ: أَوَاخِرَ أَسْنَانِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قِيلَ عَدَمُ انْتِكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى لَعِبِهَا بِالصُّورَةِ وَابْقَائِهَا فِي بَيْتِهَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ إِيَّاهَا، أَوْ يُقَالُ: لَعِبَ الصِّغَارُ مِطْنَةً الْإِسْتِخْفَافِ، اهـ. وَالثَّانِي غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ فِي عَشْرِ مِنْ شَوَّالِ سَنَةِ عَشْرِ مِنَ النَّبُوَّةِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِثَلَاثٍ وَلَهَا سِتُّ سِنِينَ، وَالْغَزَوَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَنَةُ ثَمَانٍ وَالْأُخْرَى سَنَةُ تَسْعَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَبَالِقَيْنِ تَجَاوَزَتْ عَائِشَةُ حَيْثُ حَدَّ الْبُلُوغِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

الفصل الثالث

٣٢٦٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ: لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِأَنْ يُسْجَدَ لَكَ، فَقَالَ لِي: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ " فَقُلْتُ لَا فَقَالَ: " لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(الفصل الثالث)

٣٢٦٦ - (عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بِلَدَّةٍ قَدِيمَةٍ يَظْهَرُ الْكُوفَةُ (فَرَأَيْتُهُمْ) : أَيْ: أَهْلَهَا (يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانٍ لَهُمْ) : وَهُوَ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَضَمُّ الزَّايِ: الْفَارِسُ الشُّجَاعُ الْمَقْدَمُ عَلَى قَوْمِهِ، دُونَ الْمَلِكِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، كَذَا فِي النَّهَايَةِ، وَقِيلَ: أَهْلُ اللُّغَةِ يَضُمُونَ مِيمَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مُنْصَرَفٌ وَقَدْ لَا يَنْصَرِفُ (فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ " لِرَسُولِ اللَّهِ " بِلَامِ الْإِبْتِدَاءِ (-) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ) : أَيْ: لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَكْرَمُ الْمَوْجُودَاتِ (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ

الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ) : أَي: تَعْظِيمًا لَهُ وَتَكْرِيماً (فَأَنْتَ أَحَقُّ) : أَي: أَوْلَى وَالْيَقُ (مِنْهُ بِأَنْ) : وَفِي نُسخة أَنْ (يُسْجَدَ لَكَ فَقَالَ لِي) : إظهاراً لِعَظَمَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَأَشْعَاراً لِمِلَّةِ الْعُبُودِيَّةِ (أَرَأَيْتَ) : أَي: أَخْبَرَنِي (لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ) : أَي: لِلْقَبْرِ أَوْ لِمَنْ فِي الْقَبْرِ (فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا) : خُطَابٌ عَامٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَي فِي الْبَلَدَةِ، كَذَلِكَ لَا تَسْجُدُوا قَالَ تَعَالَى { لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } [فصلت: ٣٧] قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَيِ اسْجُدُوا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلِمَنْ مُلْكُهُ لَا يَزُولُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا تَسْجُدُ لِي الْآنَ مَهَابَةً وَإِجْلَالاً، فَإِذَا كُنْتَ رَهِيْنَ رَمْسٍ امْتَنَعْتَ عَنْهُ (لَوْ كُنْتُ أَمْرًا) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ وَفِي رِوَايَةٍ " أَمْرًا " بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ أَي لَوْ صَحَّ فِي أَنْ أَمْرًا، أَوْ لَوْ فُرِضَ أَنِّي كُنْتُ أَمْرًا (أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) : أَي: بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لِعُمُومِ حَقِّهِمْ عَلَى الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِبْنَاءِ (لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ) : وَفِي رِوَايَةٍ مِنَ الْحَقِّ فَالتَّوْنِينَ لِلتَّكْثِيرِ وَالتَّعْرِيفِ لِلْجِنْسِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى { الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء: ٣٤] (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : أَي: عَنْ قَيْسٍ وَكَذَا الْحَاكِمُ.

٣٢٦٧ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

٣٢٦٧ - (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ) : فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " (لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَحْمَدُ عَنْ مُعَاذٍ وَالْحَاكِمُ عَنْ بَرِيدَةَ.

٣٢٦٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " (لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ) " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٢٦٨ - (وَعَنْ عُمَرَ) : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ) : نَفْيٌ مُجْهُولٌ (فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ) : أَي: إِذَا رَاعَى شُرُوطَ الضَّرْبِ وَحُدُودَهُ قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ النُّشُوزِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [النساء: ٣٤] إِلَى قَوْلِهِ { وَاضْرِبُوهُنَّ } [النساء: ٣٤] وَقَوْلُهُ " لَا يُسْأَلُ " عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ التَّحَرُّجِ وَالتَّائُمِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا } [النساء: ٣٤] أَيِ أَزِيلُوا عَنْهُنَّ التَّعَرُّضَ بِالْأَذَى وَالتَّوْبِيخَ وَتَوَبُّوا عَلَيْهِنَّ وَاجْعَلُوا مَا كَانَ مِنْهُنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) .

٣٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَالَتْ: زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيَفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّيُ الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتَاهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسُ. قَالَ: وَأَمَا قَوْلُهَا يَفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَأَمَا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أَصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقِظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّي. » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٢٦٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَالَتْ: زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ (يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيَفْطِرُنِي) : بِالتَّشْدِيدِ أَي يَأْمُرُنِي بِالْإِفْطَارِ أَوْ، يُبْطِلُ صَوْمِي (إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّيُ الْفَجْرَ) أَيِ هُوَ يَنْفُسِيهِ (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) : أَي: حَقِيقَةً، أَوْ يَقْرُبُ طُلُوعِهَا (قَالَ) : أَي: أَبُو سَعِيدٍ (وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ) : أَي: عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ) : أَي: أَبُو سَعِيدٍ (فَسَأَلَهُ) : أَي: صَفْوَانُ (عَمَّا قَالَتْ) : أَي: امْرَأَتُهُ (فَقَالَ) : أَي: صَفْوَانُ (يَا رَسُولَ

اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ : أَي: طَوِيلَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ (وَقَدْ نَهَيْتَهَا) : أَي: عَنْ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ أَوْ إِطَالَةِ الصَّلَاةِ (قَالَ) : أَي: أَبُو سَعِيدٍ (فَقَالَ لَهُ) : أَي: تَصَدِّيقًا لِأَجَلِهِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ كَانَتْ) : اسْمُهُ يَعُودُ إِلَى مَصْدَرٍ تَقْرَأُ، أَي: لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (سُورَةً وَاحِدَةً) : أَي: أَيُّ سُورَةٍ كَانَتْ وَلَوْ أَقْصَرُهَا. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ سُورَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الْفَاتِحَةُ (لَكَفَتِ النَّاسُ) : أَي: لِأَجْزَائِهِمْ كَافَتِهِمْ جَمِيعًا وَافْرَادًا (قَالَ) : أَي: صَفْوَانُ (وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ) : أَي: تَذْهَبُ (تَصُومُ) : أَي: نَفْلًا (وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ) : وَفِي نُسْخَةٍ لَا أَصْبِرُ عَنْ جَمَاعِ النَّهَارِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ كَانَ مُشْتَغَلًا بِاللَّيْلِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) : أَي: فِي غَيْرِ الْفَرَأِضِ (وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أَصِلِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ) : أَي: إِنَّا أَهْلُ صَنْعَةٍ لَا نَنَامُ اللَّيْلَ (قَدْ عَرِفْنَا ذَلِكَ) : أَي: عَادَتْنَا ذَلِكَ وَهِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْقُونَ الْمَاءَ فِي طُولِ اللَّيْلِ (لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ) : أَي: إِذَا رَقَدْنَا آخِرَ اللَّيْلِ (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) : حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا مُشَارَفَةً (قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ) : أَي: أَدَاءً أَوْ قَضَاءً قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَإِنَّمَا قَبْلَ عُدْرِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَقْصُرْ إِذَا نَأَى بِحَقِّ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، اهـ. وَفِي إِثْبَاتِ التَّقْصِيرِ لَهُ وَنَفْيِهِ عَنْهَا مَحَلُّ بَحْثٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ شُرَاحِ الْحَدِيثِ فِي تَرْكِهِ التَّعْنِيفِ أَمْرٌ عَجِيبٌ مِنْ لُطْفِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - بِعِبَادِهِ وَلُطْفِ نَبِيِّهِ وَرَفْقِهِ بِأُمَّتِهِ، وَيُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَلَكَهَ الطَّبْعِ وَاسْتِيلَاءِ الْعَادَةِ، فَصَارَ كَالشَّيْءِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ، وَكَانَ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ يَغْمَى عَلَيْهِ فَعُدْرُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَثْرِبْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِهِ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ذَلِكَ مَعَ زَوَالِ الْعُدْرِ بِوُقُوعِ التَّنْبِيهِ وَالْإِيقَاطِ مِمَّنْ يَحْضُرُهُ وَيَشَاهِدُهُ، اهـ. فَكَانَهُ كَانَ إِذَا سَقَى الْمَاءَ طُولَ اللَّيْلِ يَنَامُ فِي مَكَانِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَوْقِظُهُ فَيَكُونُ مَعْدُورًا وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) : وَلَيْسَ ابْنُ مَاجَهَ فِي نُسْخَةِ عَفِيفِ الدِّينِ.

٣٢٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَجَاءٍ بَعِيرٍ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَتَحْنُ أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَقُلَّ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرٍ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣٢٧٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي نَفَرٍ) : أَي: مَعَ جَمَاعَةٍ (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَجَاءٍ بَعِيرٍ فَسَجَدَ لَهُ) : أَي: لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ) : أَي: مَعَ قَلَّةٍ فَهَمَّهَا وَعَدَمُ تَكْلِيفِهَا بِتَعْظِيمِكَ (فَتَحْنُ أَحَقُّ) : أَي: مِنْهَا (أَنْ تَسْجُدَ لَكَ) : أَي: بِالسُّجُودِ لَكَ شُكْرًا لِنِعْمَةِ التَّوْبَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَوْلَى مِنَ التَّوْبَةِ الْأَبَوِيَّةِ (فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ) : أَي: بِتَخْصِصِ السَّجْدَةِ لَهُ فَإِنَّهَا غَايَةُ الْعُبُودِيَّةِ وَنَهَايَةُ الْعِبَادَةِ (وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ) : أَي: عَظِّمُوهُ تَعْظِيمًا يَلِيقُ لَهُ بِالْمَحَبَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْإِطَاعَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: ٧٩] وَإِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} [المائدة: ١١٧] وَأَمَّا سَجْدَةُ الْبَعِيرِ فَخَرَقَ لِلْعَادَةِ وَأَقْعُ بِتَسْخِيرِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَأَمْرِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فَعْلِهِ وَالْبَعِيرُ مَعْدُورٌ حَيْثُ أَنَّهُ مِنْ رَبِّهِ مَأْمُورٌ كَأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - مَلَائِكَتُهُ أَنْ يَسْجُدُوا لِآدَمَ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَهُ تَوَاضَعًا وَهَضْمًا لِنَفْسِهِ، يَعْنِي أَكْرَمُوا مَنْ هُوَ بِشَرٍّ مِثْلَكُمْ وَمَفْرَعٌ مِنْ صُلْبِ أَبِيكُمْ آدَمَ، وَأَكْرَمُوهُ لِمَا كَرَّمَهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ وَأَوْحَى إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: ١١٠] (وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا) : وَفِي رِوَايَةٍ "أَمْرًا" (أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) : أَي: بِأَمْرِهِ تَعَالَى (لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) : مُبَالَغَةٌ

فِي وَجُوبِ انْقِيَادِهَا (وَلَوْ أَمَرَهَا) : أَي: زَوْجُهَا (أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرٍ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ) : أَي: أَجَارَ هَذَا إِلَى ذَاكَ مَعَ أَنَّهُ عَبْتُ مُطْلَقٌ (وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ) : هُوَ ذَاكَ أَوْ غَيْرُهُ (إِلَى جَبَلٍ أَيْضَ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كِتَابَةُ عَنِ الْأَمْرِ الشَّقِيقِ

لِنَقْلِ الصَّخَرِ مِنْ قُلُوبِ الْجِبَالِ ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَنَنِ الرِّجَالِ

وَتَخْصِيصُ اللُّونَيْنِ تَمِيمٌ لِلْمُبَالِغَةِ لَا يَكَادُ يُوجَدُ أَحَدُهُمَا بِقُرْبِ الْآخَرِ (كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ) : بِنَاءٌ عَلَى حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ وَالْقِيَامِ بِشُكْرِ النِّعْمَةِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ، وَذَكَرَهُ فِي الْمَوَاهِبِ أَبَسُطُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: رَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْقُونَ عَلَيْهِ أَيْ يَسْتَقُونَ وَانَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ فَنَعَّمَهُمْ ظَهْرُهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْتَقِي عَلَيْهِ، وَانَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرُهُ وَقَدْ عَطِشَ النَّخْلُ وَالزَّرْعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَائِطُ يَعْنِي الْبُسْتَانَ وَاجْتَمَعَ فِي نَاحِيَةِ فَشَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ فَقَالَتْ: الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَارَ مِثْلُ الْكَلْبِ الْكَلْبِ، وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمْلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَا كَانَ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمْرَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا لِعَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» .

٣٢٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكَانُ حَتَّى يَصْحُو» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٣٢٧١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةٌ) : أَي: أَشْخَاصٌ (لَا تُقْبَلُ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّنْثِيثِ (لَهُمْ صَلَاةٌ) : أَي: قَبُولًا كَامِلًا (وَلَا تَصْعَدُ) : يَفْتَحُ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ وَضَمِّهَا (لَهُمْ حَسَنَةٌ) : أَي: إِلَيْهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ { فاطر: ١٠ } وَفِي رِوَايَةٍ: "وَلَا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ" (الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ) : وَاجْتَمَعَ عَلَى تَقْدِيرِ اشْتِرَاكِ جَمَاعَةٍ أَوْ لِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَإِنَّ اللَّامَ فِي الْعَبْدِ لِلْجِنْسِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ، أَوِ الْمُرَادُ مَوْلَاهُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ (فَيَضَعُ) : بِالنَّصْبِ وَيَرْفَعُ (يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ) : كِتَابَةُ عَنِ الطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ. (وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا) : وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، وَتَرَكَهُ لِلظُّهُورِ، أَوِ الْمُرَادُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا أَوْ يُطْلِقَهَا فَتَرَكَهُ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ أَوْ لِلْمُبَالِغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ (وَالسَّكَانُ حَتَّى يَصْحُو) : أَي: مِنْ غَفْلَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ بِرُجُوعِهِ وَتَوْبَتِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ.

٣٢٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تُسَرُّهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ» ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٣٢٧٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟) : أَي: أَحْسَنُ وَأَيْمَنُ (قَالَ: الَّتِي تُسَرُّهُ) : أَي: زَوْجُهَا، وَالْمَعْنَى تَجْعَلُهُ مَسْرُورًا (إِذَا نَظَرَ) : أَي: إِلَيْهَا وَرَأَى مِنْهَا الْبَشَاشَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَلُطْفَ الْمَعَاشِرَةِ، وَإِنْ اجْتَمَعَتِ الصُّورَةُ وَالسَّيْرَةُ فَفِي سُرُورٍ عَلَى سُرُورٍ، وَنُورٌ عَلَى نُورٍ (وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ) : أَي: فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا) : أَي: مَالَهُ الَّذِي يَبْدِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ } [النساء: ٥] وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي (بِمَا يَكْرَهُ) : أَي: مِنَ الْجَنَاحَةِ وَالْخِيَانَةِ،

وَقَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَحْتَمِلُ الْحَقِيقَةُ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُعْسِرًا وَالْمَجَازُ أَيْ مَالِهِ الَّذِي يَدِيهَا أَمَّا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَحْمِلُ عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

٣٢٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

٣٢٧٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَرْبَعٌ : أَيْ: خِصَالُ (مَنْ أُعْطِيَهُنَّ) : أَيْ: بِإِعْطَاءِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ إِيَّاهُ (فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ) : أَيْ: عَلَى النِّعَمَاءِ (وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ) أَيْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ) : أَيْ: عَلَى الْحَيْنِ التَّكْلِيفِيَّةِ وَالْمَصَائِبِ الْكُونِيَّةِ (صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ) : بِفَتْحِ التَّاءِ وَيُضَمُّ أَيْ لَا تَطْلُبُ لَهُ (خَوْنًا) : أَيْ: خِيَانَةً (فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا) : أَيْ: وَلَا خِيَانَةً فِي مَالِهَا قَالَ تَعَالَى {يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ} [التوبة: ٤٧] أَيْ يَطْلُبُونَ لَكُمْ مَا تُفْتَنُونَ بِهِ، وَفِي الْقَامُوسِ: بَغِيَتْهُ أَيْ طَلَبَتْهُ، وَأَبْغَاهُ الشَّيْءَ طَلَبَهُ لَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَفِي النَّهْيَةِ: ابْغِي كَذَا يَهْمَزُ الْوَصْلُ أَيْ اطْلُبْ لِي، وَبِهَمْزٍ الْقَطْعُ أَيْ أَعِنِّي عَلَى الطَّلَبِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ .

١٥٠١٠ [باب الخلع والطلاق]

[بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ]

بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ

الفصل الأول

٣٢٧٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ]

فِي الْمَغْرِبِ: خَلَعَ الْمَلْبُوسَ نَزَعَهُ، وَخَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ إِذَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا، فَإِذَا أَجَابَهَا الرَّجُلُ فَطَلَّقَهَا قِيلَ خَلَعَهَا، وَالِاسْمُ الْخُلْعُ بِالضَّمِّ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ لِبَاسٍ صَاحِبِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَكَانَهُمَا اتَّزَعَا لِبَاسَهُمَا؟ قَالَ تَعَالَى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] وَفِي الْعِنَايَةِ شَرَحَ الْهُدَايَةِ الْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ أَخْذِ مَالٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ مَلِكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ، قَالَ الْمُظْهَرُ: اخْتَلَفَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ خَالَعْتُكَ عَلَى كَذَا، وَقَالَتْ قَبْلْتُ وَحَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَمْ فَسْخٌ؟ فَذَهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَصْحُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ كَمَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكَ أَيْ عَلَى كَذَا، وَمَذَهَبُ أَحْمَدَ وَأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ فَسْخٌ، ثُمَّ الطَّلَاقُ اسْمٌ بِمَعْنَى التَّطْلِيقِ كَالسَّلَامِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ وَالتَّرْكِيبُ يَدُلُّ عَلَى الْحَلِّ وَالْإِنْحِلَالِ، وَمِنْهُ أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ إِذَا حَلَّتْ إِسَارَهُ وَخَلَّتْ سَبِيلَهُ، وَأَطْلَقْتُ النَّاقَةَ مِنَ الْعِقَالِ .

(الفصل الأول)

٣٢٧٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ) : أَيْ: ابْنِ شِمَاسٍ وَاخْتَلَفَ فِي اسْمِهَا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي التَّقْرِيبِ: هِيَ صَحَابِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي اخْتَلَعَتْ مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَتَزَوَّجَهَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ بَعْدَهُ (أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)

وَسَلَّمَ -) : قِيلَ وَقَدْ ضَرَبَهَا زَوْجُهَا ضَرْبَ تَأْدِيبٍ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ) : بِكَسْرِ التَّاءِ وَيُضْمُ أَيُّ مَا أَغْضَبُ وَمَا أَعِيبُ (عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ) : بِضَمَّتَيْنِ (وَلَا دِينَ) : أَيُّ: لَا أُرِيدُ مُفَارَقَتَهُ لِسُوءِ خُلُقِهِ وَإِسَاءَةِ مُعَاشَرَتِهِ وَلَا لِنُقْصَانِ فِي دِيَانَتِهِ (وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) : عَرَضَتْ عَمَّا فِي نَفْسِهَا مِنْ كَرَاهَةِ الصُّحْبَةِ وَطَلَبَ الْخُلَاصَ بِقَوْلِهَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ أَيُّ كُفْرَانَ النِّعْمَةِ أَوْ بِمَعْنَى الْعَصْيَانِ، تَعْنِي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حُبٌّ وَأَكْرَهُهُ طَبْعًا، فَأَخَافُ عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَامِ مَا يُنَافِي حُكْمَهُ مِنْ بَغْضٍ وَشُؤْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَوَقَّعُ مِنَ الشَّابَّةِ الْمُبْغِضَةِ لَزَوْجِهَا، فَسَمَّتْ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَامِ بِاسْمٍ مَا يُنَافِيهِ نَفْسُهُ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟) : أَيُّ: الَّتِي أَعْطَاكَ بِالمَهْرِ وَهِيَ أَرْضُ ذَاتِ شَجَرٍ مُثْمِرٍ (قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ: لَزَوْجِهَا (اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) : أَمْرٌ اسْتِصْلَاحٌ وَإِرْشَادٌ إِلَى مَا هُوَ الْأَصُوبُ، لَا إِجْبَابٍ وَالْإِزَامُ بِالطَّلَاقِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَى لِلْمُطَلَّقِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِيَتَأْتِيَ لَهُ الْعُودُ إِلَيْهَا إِنْ اتَّفَقَ بَدَاءً، قَالَ تَعَالَى { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } [الطلاق: ١] : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ لَا فُسْخُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثَنَا جَرِيحٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ الْعَاصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً "، وَمَرَّاسِيلُ سَعِيدٍ لَهَا حُكْمُ الْوَصْلِ الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَكِبَارُ التَّابِعِينَ قَالُوا أَنَّ يُرْسَلُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ، وَإِنْ اتَّفَقَ غَيْرُهُ نَادِرًا فَقَدْ ثَبَتَ، هَكَذَا تَبَتُّ مَرَّاسِيلُهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَبِهِ يَقْوَى ظَنُّ حُجَّةِ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي صَاحِبَ الْهُدَايَةِ - عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَاطِلَةٌ» " وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَابْنُ عَدِيٍّ، أَه. وَيتعلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣٢٧٥ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَغَضِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: لِيرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ، فَبَلَغَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرَهُ فَلِيرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٧٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) : الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيُّ طَلَّقَهَا فِي حَالِ حَيْضِهَا (فَذَكَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: مَا وَقَعَ مِنْهُ (فَتَغَيَّظَ فِيهِ) : أَيُّ: غَضِبَ فِي شَأْنِهِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْضَبُ بِغَيْرِ حَرَامٍ (ثُمَّ قَالَ: لِيرَاجِعْهَا) : أَيُّ: لِيَقْلُ رَاجِعَتُهَا إِلَى نِكَاحِي مِثْلًا لِتَدَارِكِ الْمَعْصِيَةِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَقُوعِ الطَّلَاقِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا وَعَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُرَاجَعَةِ (ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَظَهَرَ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ " يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ " أَنَّ اسْتِحْبَابَ الرَّجْعَةِ أَوْ إِجْبَابَهَا مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ الْحَيْضِ الَّذِي أَوْقَعَ فِيهِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إِذَا تَوَمَّلَ، فَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَطْهَرُ تَقَرَّرَتِ الْمَعْصِيَةُ (ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ) : قَالَ النَّوَوِيُّ: فَإِنْ قِيلَ مَا فَايِدَةُ التَّأْخِيرِ إِلَى الطُّهْرِ الثَّانِي فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا لِثَلَاثِ تَصْيِيرِ الرَّجْعَةِ لِعَرَضِ الطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يُمْسِكَهَا زَمَانًا كَانَ يَحِلُّ لَهُ طَلَاقُهَا، وَإِنَّمَا أَمْسَكَهَا لِمَظْهَرِ فَايِدَةِ فِي الرَّجْعَةِ وَهَذَا جَوَابُ أَصْحَابِنَا، الثَّانِي: أَنَّهُ عُقُوبَةٌ لَهُ وَتَوْبَةٌ مِنْ مَعْصِيَةٍ بِاسْتِدْرَاكِ جِنَايَتِهِ، وَالثَّلَاثُ: أَنَّ الطُّهْرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْحَيْضِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَاحِدٌ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ طُهُرٍ كَانَ كَمَنْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ، وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ طَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ لِيَطُولَ مَقَامُهُ مَعَهَا فَلَعَلَّهُ يَجَامِعُهَا فَيَذْهَبَ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ سَبَبِ طَلَاقِهَا فَيُمْسِكُهَا، أَه. وَالْأَخِيرُ هُوَ الْأَوَّلَى لَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ يُقَالُ أَمْرًا بِإِمْسَاكِهَا فِي الطُّهْرِ. إلخ، فِي الْهُدَايَةِ: وَإِذَا طُهِرَتْ وَحَاضَتْ ثُمَّ طُهِرَتْ

فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هَذَا لَفْظُ الْقُدُورِيِّ وَهَكَذَا ذِكْرُ فِي الْأَصْلِ، وَلَفْظُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى: فَإِذَا طَهَرَتْ فِي حَيْضَةٍ أُخْرَى رَاجِعَهَا، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُطْلَقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي بِلَى الْحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَرَاجِعَهَا فِيهَا، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْنَجِيُّ: مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ قَوْلُهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ قَوْلُ الْكَلْبِيِّ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِإِثْبَاتِ مَنْصِبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَّا أَنْ يَحْكِيَ الْخِلَافَ وَلَمْ يَحْكُ خِلَافًا فِيهِ، فَلِذَا قَالَ فِي الْكَافِي: إِنَّهُ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ رَوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَجْهٌ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِأَبِي حَنِيفَةَ مِنَ السُّنَّةِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "لِعُمَرَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُؤَسِّكْهَا»" الْحَدِيثَ، وَفِي لَفْظٍ "حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا وَوَجَدَ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رَوَايَةٍ سَالِمَةٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطْلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَالْأَوَّلَى أَوْلَى، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ تَفْسِيرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ وَأَقْوَى صَحَّةً (فَإِنْ بَدَأَ) : بِالْأَلْفِ أَيْ ظَهَرَ بِهِ (أَنْ يُطْلَقَهَا فَلْيُطْلَقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا) : أَيْ: يُجَامِعُهَا، فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - جَلَّ شَانُهُ {فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) الْمَشَارُ إِلَيْهَا عِنْدَنَا حَالَةَ الْحَيْضِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَالَةَ الطُّهْرِ (الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ) : قِيلَ: اللَّامُ فِي: لَهَا، بِمَعْنَى: فِي فَتَكُونُ حُجَّةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ بِالْحَيْضِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مَأْمُورًا بِهِ فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَا نُسْلَ أَنْ اللَّامُ هُنَا بِمَعْنَى فِي بَلٍ لِلْعَاقِبَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وَفِي رَوَايَةٍ "مُرْهُ" : اَلْخِطَابُ لِعُمَرَ، وَالضَّمِيرُ لِابْنِهِ (فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطْلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) : قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى رِضَا الْمَرْأَةِ وَلَا وَلَدِهَا، قُلْتُ: وَجْهٌ الدَّلَالَةُ خَفِيٌّ كَمَا لَا يَخْفَى وَالْأَظْهَرُ الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَعُولَتَيْنِ} أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {[البقرة: ٢٢٨]} قَالَ الطَّبْرِيُّ: دَلَّ عَلَى اجْتِمَاعِ الْحَيْضِ وَالْحَبْلِ، وَقِيلَ الْحَامِلُ إِذَا كَانَتْ حَائِضَةً حَلَّ طَلَاقُهَا إِذْ لَا تَطْوِيلَ لِلْعِدَّةِ فِي حَقِّهَا، لِأَنَّ عِدَّتَهَا بَوْضِعَ الْحَمْلِ، أَه. وَعِنْدَنَا أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَمَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يُطْلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَلَا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ يُطْلَقْهَا، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطْلَقَ الْمَدْخُولُ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: هَذِهِ بَدْعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظَرُ وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْخِلَاصِ وَقَدْ اِنْدَفَعْتُ، وَلَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيْمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهَا بِطَلْقَتَيْنِ أَخِيرَتَيْنِ عِنْدَ الْقَرَأَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتَطْلُقَ لِكُلِّ قُرْءٍ فَأَمَرَنِي فَرَاغَتْهَا، فَقَالَ: إِذَا هِيَ طَهَرَتْ فَطَلَّقَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسَكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا فَقَالَ: لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَكَانَ مَعْصِيَةً. كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٢٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعِدْ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٧٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيْرَنَا) : أَيْ: مَعَشَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : أَيْ: وَالِدَارَ الْآخِرَةِ عَنِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا (فَلَمْ يَعِدْ) : أَيْ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ذَلِكَ) : أَيْ: الْإِخْتِيَارَ (عَلَيْنَا شَيْئًا) : أَيْ: مِنَ الطَّلَاقِ لَا ثَلَاثًا وَلَا وَاحِدَةً وَلَا بَائِنَةً وَلَا رَجْعِيَّةً، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَفِيهِ رَدٌّ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَيْرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ وَزِيدٍ بْنُ ثَابِتٍ وَمَالِكٌ. قَالَ الْقَاضِي: كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ

عنه - يقول: إذا خیر الزوج زوجته فاختارت نفسها بآحدة وإن اختارت زوجها طلقته بتخييره إياها طلاقاً رجعيةً، وكان زيد بن ثابت يقول في الصورة الأولى طلق ثلاثاً وفي الثانية واحدة بآئنة، فأنكرت عائشة قولهما بذلك، وقال المظهر: لو قال الزوج لامرأته اختاري نفسك وإياي، فقالت: اخترت إياي أو اخترت نفسي، وقع به طلاق رجعي عند الشافعي، وطلاق بائن عند أبي حنيفة، وثلاث تطليقات عند مالك. وقال البغوي في تفسير الآية: اختلف العلماء في هذا الخيار، هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله {أمتعن} [الأحزاب: ٢٨] بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، فإنه قال لعائشة: "لا تعجلي حتى تستشري أبوك"، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور وذهب قوم إلى أنه كان تفويض طلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقاً اهد. قال ابن الهمام: المخرجة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة وأما التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تعجلي . . . إلخ، فضعيف لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تخييره ذلك هذا التخيير المتكلم فيه، وهو أن توقع نفسها بل على أنها إن اختارت نفسها طلقها ألا ترى إلى قوله - تعالى - في الآية التي هي سبب التخيير منه - صلى الله عليه وسلم - {إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً} [الأحزاب: ٢٨] (متفق عليه) .

٣٢٧٧ - وعن ابن عباس قال: في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة. متفق عليه.

٣٢٧٧ - (وعن ابن عباس قال في الحرام) : أي: في التحريم (يكفر) : لأنه بمنزلة اليمين {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١] : بضم الهمزة وفتحها، أي متبعة، وقيل الأسوة هي الحالة يكون عليها الإنسان من اتباع غيره حسناً كان أو قبيحاً، ولذا وصفها في الآية بالحسنة، قال الثوري شتي: أراد ابن عباس أن من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له يلزمه كفارة يمين، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرم على نفسه أمر بالكفارة بقوله {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: ١] كما سيأتي في الحديث الآتي، فعليكم متابعتي، قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لفظ التحريم يمين، ومن حرم ملكه لا يحرم، وإن استباحه فقد كفر، فإذا قال لامرأته أو لجاريته أنت علي حرام ونوى به التحريم أو حرمتك، فهو كما لو قال والله لا وطئتك، فلو وطئها لزم كفارة يمين، قال البرجندي شارح النقاية: إذا قال أنت علي حرام إن نوى الظهار أو الثلاث أو الكذب، فما نوى، فإن نوى التحريم فيلأء؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يمين، قال تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم} [التحريم: ١] الآية، وإن نوى الطلاق أو لم ينو شيئاً فبآئنة، وقال الشافعي: إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك ولم ينو به طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة اليمين ولو قال لأمتي هكذا، فإن نوى العتق عتقت وإن لم ينو شيئاً ونوى تحريم ذاتها، لم تحرم عليه، ويجب عليه كفارة يمين، ولو قال لطعام: هذا حرام علي أو حرمتي علي نفسي، لم يحرم عليه ولم يجب عليه شيء. (متفق عليه) .

٣٢٧٨ - «وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن آيتنا دخل عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحدهما فقالت له ذلك فقال: لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً، يبتغي مريضات أزواجه فنزلت {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك} [التحريم: ١] الآية». متفق عليه.

٣٢٧٨ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) أَيَّ حِينَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ لَا عِنْدَ نَوْبَتِهَا (وَشَرِبَ) : أَيَّ: مَرَّةً (عِنْدَهَا عَسَلًا) : أَيَّ: وَكَانَ يُحِبُّ الْعَسَلَ (فَقَوَّاصِيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ) : بِالرَّفْعِ لَا غَيْرُ (أَنَّ أَتَيْنَا) : "أَيَّ" هَذِهِ الشَّرْطِيَّةُ (دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْتَقُلْ لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتَ مَغَافِيرٍ) : بَفَتْحِ الْمِيمِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ مَغْفُورٍ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقِيلَ: جَمْعُ مَغْفِرٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْعِضَاهِ كَالْعُرْفُطِ وَالْقَشْرِ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يَجْتَنِي بِهِ مِنَ الْعُرْفُطِ إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: جَرَسَتْ نَحْلَتُهُ الْعُرْفُطُ، وَالْجَرَسُ اللَّحْسُ، وَالْعُرْفُطُ بِالضَّمِّ شَجَرٌ مِنَ الْعِضَاهِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَمَا يَنْضَحُهُ الْعُرْفُطُ حُلُوُّ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ، وَقِيلَ هُوَ صَمْعٌ شَجَرُ الْعِضَاهِ، وَقِيلَ هُوَ نَبْتُ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ. (فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ: لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) : أَيَّ: عَلَيَّ أَوْ عَلَيْكَ (شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ) : أَيَّ: لِشُرْبِ الْعَسَلِ (وَقَدْ حَلَفْتُ) : أَيَّ: أَنْ لَا أَعُودَ (لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ) : بِكَسْرِ الْكَافِ (أَحَدًا) : قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: لِئَلَّا يَعْرِفَ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ أَكَلَ شَيْئًا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُ زَيْنَبَ مِنْ امْتِنَاعِهِ مِنْ عَسَلِهَا. (يَبْتَغِي) : أَيَّ: يَطْلُبُ بِالتَّحْرِيمِ (مَرْضَاتِ أَزْوَاجِهِ) : أَيَّ: رِضَا بَعْضُهُنَّ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: قَوْلُهُ "وَقَدْ حَلَفْتُ" حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ "أَنْ أَعُودَ"، وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، وَالْحَالُ قَوْلٌ دَالٌّ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: "يَبْتَغِي" حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ قَوْلُهُ "فَقَالَ: لَا بَأْسَ"، أَيَّ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مُبْتَغِيًا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: أَيَّ قَالَ الرَّاوي: يَبْتَغِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّ يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَرْضَاتِ أَزْوَاجِهِ وَكَانَ التَّحْرِيمُ زَلَّةً مِنْهُ، اهـ. وَهَذَا زَلَّةٌ مِنْهُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا نَبَى عَنِ التَّحْرِيمِ قَبْلَ ذَلِكَ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى، فَعُوتِبَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ "لَمْ تُحَرِّمْ" نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ} [التوبة: ٤٣] وَحَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ، وَلِذَا قَالَ - تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ، "وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (فَنَزَلَتْ) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ} [التحریم: ١] "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ". هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي تَرْكِ الْعَسَلِ، وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ صَحِيحَةٍ «أَنَّهُ أَكَلَ الْعَسَلَ عِنْدَ حَفْصَةَ وَتَوَاصَتْ عَائِشَةُ وَصَفِيَّةٌ وَسُودَةُ» عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْمُفَسِّرُونَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ عَنْ نِسَائِهِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حَفْصَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زِيَارَةِ أَبِيهَا فَأَذِنَ لَهَا فَلَمَّا خَرَجَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ الْقُبَيْطِيَّةِ فَأَدْخَلَهَا بَيْتَ حَفْصَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَجَعَتْ حَفْصَةُ وَجَدَتْ الْبَابَ مَغْلَقًا فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَجْهُهُ يَقْطُرُ عَرَقًا وَحَفْصَةُ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: إِنَّمَا أَذْنَتْ لِي مِنْ أَجْلِ هَذَا أَدْخَلْتَ أَمْتَكَ بَيْتِي ثُمَّ وَقَعْتَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِي وَعَلَى فِرَاشِي، أَمَا رَأَيْتَ لِي حُرْمَةً وَحَقًّا مَا كُنْتُ تَصْنَعُ هَذَا بِامْرَأَةِ مِنْهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَلَيْسَ هِيَ جَارِيَتِي قَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيَّ أَلَيْسَ بِذَلِكَ رِضَاكَ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ»، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحریم: ١] يَعْنِي الْعَسَلَ وَمَارِيَةَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

الفصل الثاني

٣٢٧٩ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي.

(الفصل الثاني)

٣٢٧٩ - (عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا) : فِي رِوَايَةِ الطَّلَاقِ أَيَّ لَهَا أَوْ لغيرها (فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ) : فِي رِوَايَةٍ مِنْ بَأْسٍ أَيَّ لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة، وما زائدة للتأكيد (فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) : أَيَّ: مَمْنُوعٌ عَنْهَا، وَذَلِكَ عَلَى نَهْجِ الْوَعِيدِ وَالْمُبَالِغَةِ فِي التَّهْدِيدِ، أَوْ وَفُوعُ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ أَيَّ لَا تَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَوَّلَ مَا

وَجَدَهَا الْمُحْسِنُونَ، أَوْ لَا تَجِدُ أَصْلًا، وَهَذَا مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّهْدِيدِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ قَالَهُ الْقَاضِي، وَلَا بَدْعَ أَنَّهَا تُحْرَمُ لَذَّةَ الرَّائِحَةِ وَلَوْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. ٣٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٢٨٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ) : وَفِي نُسْخَةِ ابْنِ عُمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» (: قِيلَ: كَوْنُ الطَّلَاقِ مَبْغُوضًا مُنَافٍ لِكَوْنِهِ حَلَالًا، فَإِنَّ كَوْنَهُ مَبْغُوضًا يَقْتَضِي رُحْنَ تَرْكِهِ عَلَى فِعْلِهِ، وَكَوْنُهُ حَلَالًا يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ تَرْكِهِ لِفِعْلِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَلَالِ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ بَلْ أَعْمٌ، فَإِنَّ بَعْضَ الْحَلَالِ مَشْرُوعٌ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَبْغُوضٌ كَأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لَا لِعُذْرٍ، وَكَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، وَكَالْبَيْعِ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ، وَنَحْوِهَا، وَلَمَّا كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ الشَّيْطَانِ هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا سَبَقَ، كَانَ أَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الطَّلَاقُ، هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الشُّمْنِيُّ: أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَلَالِ مَا يَتْرُكُهُ بِلَا زِمِ الشَّامِلِ لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ، أَهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الطَّلَاقُ حَلَالٌ لِذَاتِهِ، وَالْأَبْغَضُ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ انْجِرَارِهِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، أَوْ يُقَالُ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى اللَّهِ أَيْ عِنْدَهُ أَوْ فِي حُكْمِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَقَوْلُ الطَّبِيبِيِّ: فِيهِ أَنَّ بَعْضَ الْحَلَالِ مَشْرُوعٌ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَبْغُوضٌ كَأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ لَا لِعُذْرٍ وَالصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ وَكَالْبَيْعِ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِي كُلِّ مَا ذَكَرَ بَحْثُ إِذِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ وَلَوْ بَعْدَ مَحْبُوبٍ عِنْدَ اللَّهِ لَكِنْ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ، وَإِنَّمَا الْمَبْغُوضُ تَرْكُ الْأَحَبِّ لَا نَفْسُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ لَيْسَ مِنَ الْحَلَالِ الْمَشْرُوعِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِيهَا وَالْمُكْثَ بِهَا مَمْنُوعٌ شَرْعًا، وَكَذَا الْبَيْعُ فِي وَقْتِ النَّدَاءِ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ جِنْسُ الْبَيْعِ حَلَالًا، فَتَأَمَّلْ، نَعَمْ لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَشْرُوعٌ أَيْ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ وَقُوعُهُ وَانْعِقَادُهُ ثُمَّ لَهُ الْكَلَامُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَبْغَضَ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ، فَفَصَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَكَوْنِهِ مَبْغُوضًا وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَرْتَّبُ لَزِمِ الْمَكْرُوهِ الشَّرْعِيِّ إِلَّا لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا بِالْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيَّةِ، وَلَا يَلْزِمُ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ بِالْبُغْضِ إِلَّا لَوْ لَمْ يَصِفْهُ بِالْإِبَاحَةِ، لَكِنَّهُ وَصَفَهُ بِهَا لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ إِنَّهُ مَبْغُوضٌ إِلَيْهِ - سُبْحَانَهُ - وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مَا رَتَّبَ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَدَلِيلُ نَفْيِ الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ } [البقرة: ٢٣٦] وَطَلَاقُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةُ ثُمَّ أَمْرُهُ - سُبْحَانَهُ - أَنْ يَرُاجِعَهَا فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَةٌ، وَبِهِ يَبْطُلُ قَوْلُ الْقَائِلِينَ وَلَا يَبَاحُ إِلَّا لِكِبَرِهِ، كَطَلَاقِ سُودَةَ أَوْ رِبِيَّةَ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ حَفْصَةَ لَمْ يَقْرَنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَمَّا مَا رَوَى "لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَاقٍ مُطْلَاقٍ" فَحَمَلَهُ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعْتَ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ نُسُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»"، وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ فِيَمَا سَيَأْتِي مِنَ التَّعْلِيلِ يَصْرَحُ بِأَنَّهُ مُحْظُورٌ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، وَلِلْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا أُبَيِّحَ لِلْحَاجَةِ، وَالْحَاجَةُ هِيَ الْخُلَاصُ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ، فَشَرَعَهُ رَحْمَةً مِنْهُ - سُبْحَانَهُ - فَبَيْنَ الْحُكْمَيْنِ تَدَافُعٌ، وَالْأَصَحُّ حَظْرُهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الدَّلِيلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَحْمِلُ لَفْظُ الْمُبَاحِ عَلَى مَا أُبَيِّحَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، أَعْنِي أَوْقَاتَ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رِوَايَةِ لَأَيِّ دَاوُدَ " «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»"، وَإِنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الزَّمَانِ غَيْرَ أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْكِبَرِ وَالرِّيَّةِ، فَمِنْ الْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْهِ عَدَمَ اشْتِهَائِهَا، بِحَيْثُ يَعْجِزُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِإِكْرَاهِهِ نَفْسَهُ عَلَى جَمَاعَتِهَا، فَهَذَا إِذَا وَقَعَ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى طَوْلِ غَيْرِهَا مَعَ اسْتِبْقَائِهَا وَرَضِيَتْ بِإِقَامَتِهَا فِي عِصْمَتِهِ بِلَا وَطْءٍ

وَبَلَا قَسَمٍ، فَيُكْرَهُ طَلَاقُهُ كَمَا كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُودَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى طَوْلِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ هِيَ بِتَرْكِ حَقِّهَا، فَهُوَ مُبَاحٌ لِأَنَّ مَقْلَبَ الْقُلُوبِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانَ قِيلَ لَهُ: فِي كَثْرَةِ تَزْوِجِهِ وَطَلَاقِهِ فَقَالَ: أَحَبُّ الْغَنَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] فَهُوَ رَأْيٌ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَكُلُّ مَا نُقِلَ عَنْ طَلَاقِ الصَّحَابَةِ كَطَلَاقِ عُمَرَ ابْنَةِ أُمِّ عَاصِمٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَمَاضُرَ، وَالْمُغِيرَةَ بِنْتُ شُعْبَةَ الزَّوْجَاتِ الْأَرْبَعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ لِمَنْ أَتَنَّ حَسَنَاتُ الْأَخْلَاقِ، نَاعِمَاتُ الْأَطْرَافِ، طَوِيلَاتُ الْأَعْنَاقِ، أَذْهَبَنَ فَاتَنَّ طَلَاقُ، فَحَمَلَهُ وَجُودُ الْحَاجَةِ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةً، فَحُضْ كُفْرَانِ نِعْمَةٍ وَسُوءِ آدَبٍ فَيُكْرَهُ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

٣٢٨١ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا وَصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا يَتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

٣٢٨١ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ) : يَفْتَحُ الْعَيْنُ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: النَّفْيُ وَإِنْ جَرَى عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنَّ الْمُنْفِيَّ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا وَقُوعَ لِطَلَاقٍ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا تَقَرُّرَ عَتَاقٍ (إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ) : وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي (وَلَا وَصَالَ) : أَيْ: لَا جَوَازَ لَهُ وَلَا حِلَّ (فِي صِيَامٍ) : تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ (وَلَا يَتَمَّ) : بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَوْقَانِيَّةِ (بَعْدَ احْتِلَامٍ) : أَيْ: بُلُوغَ (وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ) : أَيْ: لَا أَثَرَ لِلرِّضَاعِ وَلَا حُكْمَ لَهُ بَعْدَ أَوَانِ الْفِطَامِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ (وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ) : أَيْ: سُكُوتُهُ (إِلَى اللَّيْلِ) : أَيْ: لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا فَضِيلَةَ لَهُ، وَلَيْسَ هُوَ مَشْرُوعًا عِنْدَنَا شَرْعُهُ فِي الْأُمَمِ الَّتِي قَبْلَنَا، وَقِيلَ يُرِيدُ بِهِ النَّبِيُّ عَنْهُ لَمَّا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، قِيلَ فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ كَلَامٍ لَا إِثْمَ فِيهِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الصَّمْتُ مِنْ سَبِيلِ الْجَاهِلِيَّةِ حِينَ اعْتِكَافِهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، قَالَ طَاوُسٌ: مَنْ تَكَلَّمَ وَاتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّنْ صَمَتَ وَاتَّقَى اللَّهَ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مَرْفُوعًا " «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَقَ قَبْلَ مِلْكٍ»"، وَعِنْدَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ " «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»" وَفِيهِ جَوَائِزٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٣٢٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا نَذَرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ " وَلَا يَبِّعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ".

٣٢٨٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا نَذَرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (: أَيْ: لَا صِحَّةَ لَهُ، فَلَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ، وَلَمْ يَكُنْ مِلْكُهُ وَقْتُ النَّذَرِ، لَمْ يَصِحَّ النَّذَرُ فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ هَذَا لَمْ يَعْتَقْ عَلَيْهِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا (وَلَا عَتَقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ " وَلَا يَبِّعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ "، وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ: قَالَ: التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ تَمَسُّكُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ -، وَمَذْهَبُنَا: أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى سَبْيَةِ الْمَلِكِ صَحَّ كَمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ نَكَحْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَكَذَا إِذَا أَضَافَ الْعَتَقَ إِلَى الْمَلِكِ نَحْوُ إِنْ مَلَكَتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ لِمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَهُوَ الطَّلَاقُ كَالْعَتَقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ خَصَّ بَلَدًا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ صِنْفًا أَوْ امْرَأَةً صَحَّ وَإِنْ عَمَّمَ

مطلقاً لا يجوز إذ فيه سد باب النكاح، وبه قال ربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى، وعندنا لا فرق بين العموم وذلك الخصوص إلا أن صحته في العموم مطلق، يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه، وفي المعينة يشترط أن يكون بصريح الشرط، فلو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق، فتزوجها لم تطلق؛ لأنه عرّفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة، أعني أتزوجها، بل الصفة فيها لغو فكانه قال: هذه طالق، بخلاف قوله إن تزوجت هذه، فإنه يصح ولا بد من التصريح بالسبب، في المحيط: لو قال: كل امرأة أجمع معها في فراشي فهي طالق، فتزوج امرأة، لا تطلق، وكذا كل جارية أطوها حرة، فاشتري جارية، فوطئها، لا تعتق، لأن العتق لم يضاف إلى الملك، ومذهبنا عن عمر وابن مسعود، وابن عمر، والجواب عن الأحاديث المذكورة أنها محمولة على نفي التنجيز لأنه هو الطلاق أما المتعلق به فليس به، بل عرضية أن يصير طلاقاً وذلك عند الشرط، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهرري قال عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر، عن الزهرري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة: هو كما قال، فقال له معمر أوليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق، وعبد

فلان حر، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سالم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والزهرري، والأسود، وأبي بكر بن عمر، وابن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومكحول الشامي، في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا: هو كما قال، وفي لفظ "يجوز عليه ذلك" وقد نقل مذهبنا أيضاً عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وحامد بن أبي سليمان، وشرح، رحمهم الله أجمعين، وأما ما أخرج الدارقطني عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً، قال: طلق ما لا يملك»، وما أخرج أيضاً «عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال عمر لي عمل لي عملاً حتى أزوجه ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح، قال فتزوجتها فولدت لي سعداً وسعيداً». فلا شك في ضعفها، قال صاحب تنقيح التحقيق: إنهما باطلان ففي الأول أبو خالد الواسطي، وهو عمر بن خالد، قال: وضاع، وقال أحمد، وابن معين: كذاب، وفي الأخير علي بن قرين، كذبه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: يسرق الحديث، بل ضعف أحمد وأبو بكر بن العربي القاضي شيخ السهيلي جميع الأحاديث، وقال: ليس لها أصل في الصحة، وكذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعي، فما قيل لم يرد ما يعارضها حتى يترك العمل بها ساقط، لأن الترجيح فرع صحة الدليل أولاً، كيف ومع تقدير الصحة لا دلالة على نفي تعليقه، بل على نفي تنجيزه، فإن قيل: لا معنى لحمله على التنجيز؛ لأنه ظاهر يعرفه كل أحد، فوجب حمله على التعليق، فالجواب صار ظاهراً بعد اشتها حكم الشرع فيه لا قبله، فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزاً، ويعدون ذلك طلاقاً إذا وجد النكاح، فنفي ذلك - صلى الله عليه وسلم - في الشرع، ومما يؤيد ذلك ما في موطأ مالك أن سعيد بن عمر بن سليم الزرقى سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، فقال القاسم إن رجلاً جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمر عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر فقد صرح عمر - رضي الله عنه - بصحة تعليق الظهار بالملك ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً والكل واحد والخلاف فيه أيضاً، وكذا في الإيلاء إذا قال: إن تزوجتك فوالله لا أقربك أربعة أشهر يصح فمن تزوجها يصير مؤلماً.

٣٢٨٣ - «وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سيممة البتة، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردّها إليه

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَلَقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ.

٣٢٨٣ - (وَعَنْ رُكَانَةَ) : بِضَمِّ الرَّاءِ (بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَيْمَةَ) : بِالتَّصْغِيرِ (الْبَتَّةُ) : بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ أَيْ قَالَ: أَنْتِ طَلَاقُ الْبَتَّةِ، مِنَ الْبَتِّ: الْقَطْعُ، قِيلَ الْمُرَادُ بِـ "الْبَتَّةِ" الطَّلَاقُ الْمُنْجِزُ، يُقَالُ: عَيْنٌ بَاتَةٌ وَبَتَةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ عِلَاقَتِ التَّوَعُّيقِ، ثُمَّ طَلَاقُ الْبَتَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى بِهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَرَى، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بَائِتَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَعِنْدَ مَالِكٍ ثَلَاثٌ (فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : الْمُخْتَارُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الْمُؤَيَّدِ بِرَوَايَةِ الْأَصْلِ الْأَصِيلِ الْمُغْنِي عَنْ التَّقْدِيرِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ. (وَقَالَ: وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً) : عَطْفٌ عَلَى (فَأَخْبَرَ) : وَفِي عِبَارَةِ الْمَصَابِيحِ " فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَخْبَرَ يَكُونُ مُجْهُولًا، وَقَالَ فِي عِبَارَةِ الْمَشْكَاةِ مَعْطُوفًا عَلَى مُقَدَّرٍ، أَيْ فَأَتَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ: رُكَانَةُ وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً) : فِي شَرْحِ السُّنَنِ: اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُبَاحٍ، وَلَا يَكُونُ بَدْعَةً لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ مَا أَرَدْتُ بِهَا، وَلَمْ يَنْهَ أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وَقُوعِ الثَّلَاثِ، وَأَمَّا عَلَى كَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا، فَلَا، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدٌ مِنْهَا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ مُصَدِّقٌ بِالْبَيِّنِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يَكْذِبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَمِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثَّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ إِذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَمَّا حَلَفَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَأَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ لَحْلَفَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يَحْتَسِبْ حَلْفَهُ إِذَا لَوْ اعْتَبِرَ لَا قَتَصَرَ عَلَى حَلْفِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَحْلِفْهُ ثَانِيًا، وَمِنْهَا أَنَّ مَا فِيهِ احْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مَدَّعٍ (فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ: مَكْنَهُ مِنَ الرَّدِّ بِتَحْدِيدِ النِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنْ عِنْدَهُ يَقَعُ بِهَذَا الْقَوْلِ تَطْلِيقٌ بَائِتٌ سِوَاءِ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِنْ

نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَبِالْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِأَنْ يَقُولَ رَاجِعْتُهَا إِلَى نِكَاحِي، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ فِيهِ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يَرِدْ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْخَلِيلَةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَاتَةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا (فَطَلَقَهَا الثَّانِيَةَ) : أَيْ: الطَّلَاقَ الثَّانِيَةَ إِمَّا الرَّجْعِيَّةَ وَإِمَّا الْبَائِتَةَ (فِي زَمَانِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمْ) : أَيْ: التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ (لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - قَالَ: «طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حَزَنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: تَمَلَّكَ طَلَقٌ وَاحِدٌ فَارْتَجَعْتُهَا» حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَالْأَصْلُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْبَتَّةَ حَلْفَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً فَفَرَدَّهَا إِلَيْهِ، وَطَلَقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ، اهـ. فَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَذْكُرُوا . . . إِنْخِلَ عَلَى رِوَايَةِ لَهُمْ.

٣٢٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ثَلَاثُ جَدَهْنِ جَدٌّ وَهَزْلَهْنِ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٣٢٨٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «ثَلَاثُ جُذُوعٍ جَدٌّ وَهَزْلُنْ جَدٌّ» : الْهَزْلُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ غَيْرُ مَا وَضَعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا، وَالْجَدُّ مَا يُرَادُ بِهِ مَا وَضَعَ لَهُ، أَوْ مَا صَلَحَ لَهُ اللَّفْظُ مَجَازًا (الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ) : بِكُسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا فَنَحْوِ الْقَامُوسِ: بِالنَّكْسِرِ وَالْفَتْحِ عَوْدُ الْمُطَلَّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ، وَفِي الْمَشَارِقِ لِلْقَاضِي عِيَّاضٍ: وَرَجْعَةُ الْمُطَلَّقةِ فِيهَا الْوَجْهَانِ وَالنَّكْسِرُ أَكْثَرُ وَأَنْكَرُ ابْنُ مَكِّي النَّكْسِرُ، وَلَمْ يُصَبِّ يَعْنِي لَوْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ، وَقَالَ: كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا وَهَازِلًا، لَا يَنْفَعُهُ وَكَذَا الْبَيْعُ وَالْهَبَةُ وَجَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ وَأَتَمُّ، قَالَ الْقَاضِي: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ فَإِذَا جَرَى صَرِيحُ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ وَخَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ لِتَأْكِيدِ أَمْرِ الْفَرَجِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا ابْنُ مَاجَهَ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِتَقْدِيمِ النِّكَاحِ عَلَى الطَّلَاقِ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) قَالَ أَبُو بَكْرِ الْغِفَارِيُّ: وَرَوَى "وَالْعَتَقُ" وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنْهُ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ فَكَلَامُهُ صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ ذَكَرَهُ مِيرُكَ.

٣٢٨٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، قِيلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْإِكْرَاهُ.

٣٢٨٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» : بِكُسْرِ الهمزة أَيَّ إِكْرَاهٍ بِهِ أَخَذَ مَنْ لَمْ يُوَقِّعِ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ مِنَ الْمُكْرَهَةِ، وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَنَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَإِعْتَاقُهُ وَنِكَاحُهُ قِيَاسًا عَلَى صِحَّتِهَا مَعَ الْهَزْلِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْوَقَايَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (قِيلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْإِكْرَاهُ) : قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِرسَالُ التَّطْلِيقَاتِ دُفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ يُطَلَّقُ طَلَاقُ السُّنَّةِ، اهـ. وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ لَا يَسْتَقِيمُ فِي عَتَاقٍ قَالَ مِيرُكَ: وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي غِلَاقٍ وَقَالَ: الْغِلَاقُ أَظْنَهُ الْغَضَبُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمَحْفُوظُ الْإِغْلَاقُ، وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَةَ يَغْلَقُ عَلَيْهَا أَمْرُهُ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفِهِ، كَمَا يَغْلَقُ الْبَابُ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَقِيلَ: كَانَ يَغْلَقُ عَلَيْهِ الْبَابُ وَيَحْبَسُ أَمْرُهُ وَيُضَيِّقُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَقِيلَ الْإِغْلَاقُ هَاهُنَا الْغَضَبُ كَمَا

فَسَّرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَ كُلَّهُ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ طَلَاقَ بَدْعَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِبَدْعَةٍ كَذَا ذَكَرَهُ مِيرُكَ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَطَلَاقُ الْمُكْرَهَةِ وَاقِعٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُهُ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَا خُلْعُهُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَشُرَيْحٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» ". وَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَجْمَعُ الْإِخْتِيَارَ الَّذِي بِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ بِخِلَافِ الْهَازِلِ ; لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ، قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهَةُ مُخْتَارَةٌ فِي التَّكَلُّمِ اخْتِيَارًا كَامِلًا فِي السَّبَبِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ ; لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرِينَ فَاخْتَارَ أَهْوَاهُمَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ ذَلِكَ، وَلَا تَأْثِيرَ لِهَذَا فِي نَفْيِ الْحُكْمِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَأَبِيهِ حِينَ حَلَفَهُمَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ لَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " «نَفْيُ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَلَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» ". فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِيمَانَ طَوْعًا وَكَرْهًا سَوَاءً، فَعُلِمَ أَنَّ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِكْرَاهِ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ عَنْ اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مَعَ الرِّضَا، وَهُوَ مُنْتَفٍ بِالْإِكْرَاهِ، وَحَدِيثُ «رُفِعَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا

عَلَيْهِ» مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى وَلَا عُمُومَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ الْحُكْمِ الَّذِي يَعْمُ أَحْكَامَ الدُّنْيَا وَأَحْكَامَ الْآخِرَةِ، بَلْ إِمَّا حُكْمُ الدُّنْيَا وَإِمَّا حُكْمُ الْآخِرَةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْآخِرَةِ - وَهُوَ الْمُواخَذَةُ - مُرَادٌ فَلَا يَرَادُ الْآخِرُ مَعَهُ وَالْأَعْمُ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ الطَّائِيِّ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُبْغِضُ زَوْجَهَا فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا فَأَخَذَتْ شَفْرَةً وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ حَرَكْتُهُ وَقَالَتْ: لَتُطَلَّقَنَّ ثَلَاثًا أَوْ لَا ذُبْحَنَكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهُ، فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا قِيلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ»، اهـ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَجَمِيعُ مَا يَثْبُتُ مَعَ الْإِسْرَاهِ أَحْكَامُهُ عَشْرَةٌ تَصَرُّفَاتٍ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ وَالْإِيْلَاءُ وَالْفَيْءُ وَالظَّهَارُ وَالْعَتَاقُ وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَالْيَمِينُ وَالنَّذْرُ وَجَمَعَهَا لَيْسَهْلُ حِفْظُهَا فِي قَوْلِهِ:

يَصِحُّ مَعَ الْإِسْرَاهِ عَتَقٌ وَرَجْعَةٌ ... نِكَاحٌ وَإِيْلَاءٌ طَلَاقٌ مُفَارِقٌ
وَفِي ظَهَارٍ وَالْيَمِينِ وَنَذَرِهِ وَعَفْوٍ ... لِقَتْلٍ يَثْبُتُ عَنْهُ مُفَارِقٌ

وَهَذَا فِي الْإِسْرَاهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَالْأَفْئَالِ الْإِسْلَامِ تَمَّ أَحَدُ عَشَرَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَصِحُّ مَعَهُ.

٣٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّأْيِي ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.

٣٢٨٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ») : قِيلَ هُوَ الْمَجْنُونُ الْمُصَابُ فِي عَقْلِهِ، وَقِيلَ نَاقِصُ الْعَقْلِ (وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ) : كَأَنَّهُ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ رَوَايَةُ " الْمَغْلُوبُ " بِلَا وَاوٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَغْلُوبِ السَّكَانُ، فِي شَرْحِ السَّنَةِ: اخْتَلَفَ فِي طَلَاقِ السَّكَانِ، فَذَهَبَ عَثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُ كَالْمَجْنُونِ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ يَقَعُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّهُ عَاصٍ لِمَنْ يَزِلُّ عَنْهُ الْخَطَابُ، وَلَا الْإِثْمُ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَيَأْتُمُّ بِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْفِهَا، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْمَعْتُوهُ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَقَدْ عَتِيَ، وَالتَّجَنُّهُ: وَالتَّجَنُّهُ عَلَى عَقْلِهِ يَعْمُ السَّكَانُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ وَالْمَرِيضُ الزَّائِلُ عَقْلُهُ بِالْمَرَضِ وَالْمَغْمَى عَلَيْهِ فَانْهَمَ كُلُّهُمْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَفِي الْإِيضَاحِ: يَقَعُ لِأَنَّ السُّكْرَ حَصَلَ بِفِعْلِ مُحْظُورٍ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، ذَكَرَهُ الشُّمْنِيُّ، قَالَ قَاضِي خَانَ: وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَفِي الْهُدَايَةِ: وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ، وَالْمَعْتُوهُ كَالْمَجْنُونِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: قِيلَ هُوَ قَلِيلُ الْفَهْمِ الْمُخْتَلِطُ الْكَلَامِ الْفَاسِدُ التَّدْبِيرِ، لَكِنْ لَا يَضْرِبُ وَلَا يَشْتُمُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، وَقِيلَ الْعَاقِلُ مَنْ يَسْتَقِيمُ كَلَامُهُ وَأَفْعَالُهُ إِلَّا نَادِرًا، وَالْمَجْنُونُ ضِدُّهُ، وَالْمَعْتُوهُ مَنْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى السَّوَاءِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ لَا يُحْكَمُ بِالْعَتَةِ عَلَى أَحَدٍ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَمَا قِيلَ مَنْ يَكُونُ كُلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ غَالِبًا مَعْنَاهُ يَكْثُرُ مِنْهُ، وَقِيلَ مَنْ يَقَعُ فِعْلُ الْمَجَانِينِ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ظُهُورِ الْفَسَادِ، وَالْمَجْنُونُ بِلَا قَصْدٍ وَالْعَاقِلُ خِلَافُهُمَا، وَقَدْ يَقَعُ فِعْلُ الْمَجَانِينِ عَلَى ظَنِّ الصَّلَاحِ أحيانًا، وَالْمَبْرَسُ وَالْمَغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَدْهُوشُ كَذَلِكَ وَهَذَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «كُلُّ

طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ» " (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّأْيِي ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ) : أَيُّ: غَيْرُ حَافِظٍ لَهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ، وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ هُنَا النِّفَازُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ

أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سَكَرَانَ طَلَاقٌ. وَفِي الْهُدَايَةِ: وَطَلَاقُ السَّكَرَانِ وَقَعُ، وَكَذَا عَتَاقُهُ وَخَلَعُهُ، وَهُوَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَا السَّمَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْعَقْلِ مَا يَقُومُ بِهِ التَّكْلِيفُ فَهُوَ مِنْ كَالصَّاحِي، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَالٍ بَيْنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ بِوُقُوعِهِ مِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ بَعْدَ وَقُوعِهِ: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَطَاوُسٌ، وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللَيْثُ، وَاسْنَأَقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ زُفَرٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ، وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُخْتَارُ الْكَرْخِيِّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ مَشَائِخِنَا، وَاتَّفَقَ مَشَائِخُ الْمَذْهَبَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ بِوُقُوعِ طَلَاقٍ مَنْ غَابَ عَقْلُهُ بِأَكْلِ الْحَشِيشِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِوَرَقِ الْقَنْبِ، لِفَتْوَاهُمْ بِحُرْمَتِهِ بَعْدَ أَنْ اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَافْتَى الْمُزْنِيُّ بِحُرْمَتِهَا وَافْتَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو بِحِلِّهَا، لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا بِشَيْءٍ لِعَدَمِ ظُهُورِ شَأْنِهَا فِيهِمْ، فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْرِهَا الْفَسَادُ كَثِيرًا وَفْشًا عَادَ مَشَائِخُ الْمَذْهَبَيْنِ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَافْتَوَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِهَا وَعَدَمِ الْوُقُوعِ بِالْبَنَجِ وَالْأَفْيُونِ لِعَدَمِ الْمُعْصِيَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلتَّدَاوِي غَالِبًا، فَلَا يَكُونُ زَوَالُ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ هُوَ مُعْصِيَةٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي بَلْ لِلْهُوَ وَإِدْخَالِ الْآفَةِ. يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ يَقَعُ ثُمَّ لَوْ شَرِبَهَا مُكْرَهَا أَوْ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ، ثُمَّ سَكَرَ، لَا يَقَعُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الثَّلَاثِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا وَنَحْنُ الْإِسْلَامَ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ لِأَنَّ عَقْلَهُ زَالَ عِنْدَ كَمَالِ التَّلَذُّذِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مُكْرَهَا وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُقُوعِ عِنْدَ زَوَالِ الْعَقْلِ لَيْسَ إِلَّا التَّسَبُّبُ فِي زَوَالِهِ بِسَبَبٍ مُحْظُورٍ، وَهُوَ مُنْتَفٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ السُّكْرَ بِسَبَبٍ مُبَاجٍ كَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَالْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ اضْطُرَّ، لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ، وَمَنْ سَكَرَ مِنْهَا مُخْتَارًا اعْتَبِرَتْ عِبَارَتُهُ، وَأَمَّا مَنْ شَرِبَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْعَسَلِ فَسَكَرَ وَطَلَّقَ لَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَيُقْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ السُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ مُحَرَّمٌ.

٣٢٨٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣٢٨٧ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) : أَبِي: عَنْ عَلِيٍّ.

٣٢٨٨ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْهُمَا.

٣٢٨٨ - (وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْهُمَا) : أَبِي: عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرُ بَلْفَظٍ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». قَالَ مِيرُكُ: وَرَوَاهُ التَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيٍّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيْقًا مُوقُوفًا.

٣٢٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «طَلَاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتَاهَا حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو

داود، وابن ماجه، والدارمي.

٣٢٨٩ - (وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»): دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبداً كما هو مذهبنا ودل على أن العدة بالحيض دون الأظهار، وأن المراد من قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] الحيض لا الأظهار، ورحم الله من أنصف ولم يتعسف، وقال المظهر: كذا الحديث، قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنتين سواء كان زوجها حراً أو عبداً، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر للزوجة، وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف، فعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض وإن كانت تعد بالاشهر فعدة الأمة شهر ونصفه، وعدة الحرة ثلاثة أشهر. (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي): قال ابن الهمام: نقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له: أيها الفقيه! إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثاً كيف يطلقها للسنة، قال يوقع عليها واحدة فإذا حاضت وطهرت أوقع أخرى فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت، قال: له حسبك قد انقضت عدتها فلها تحير رجع، فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة، ويقول الشافعي: قال مالك وأحمد وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وبقولنا قال الثوري وهو مذهب علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - له ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»، قابل بينهما، واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد، فكذا ما قوبل به تحقيقاً للمقابلة، فإنه حينئذ أنسب من أن يراد به الإيقاع بالرجال؛ ولأنه معوم من قوله تعالى {فطلقوهن} [الطلاق: ١] وفي موطأ مالك «أن نقيعاً مكاتباً لأمة سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عبداً كان تحت حرة فطلقها ثنتين ثم أراد أن يرجعها فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقبه عند الدرج أخذ بيد زيد بن ثابت فسألها فابتداه جميعاً فقالا: لا حرمت عليك ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، عن عائشة ترفعه، وهو الراجح الثابت، بخلاف ما رواه وما هذه من معنى المقابلة؛ لأنه فرع صحة الحديث أو حسنه ولا وجود له حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق يعرف، وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله -: موقوف على ابن عباس وقيل: من كلام زيد بن ثابت وحديث الموطأ موقوف عليه وعلى عثمان وهو لا يرى تقليد الصحابي، والإلزام إنما يكون بعد الاستدلال فإن قلت قد ضعف أيضاً ما رويم بأنه من رواية مظاهر ولم يعرف له سوى هذا الحديث! ؟ قلت: أولاً: تضعيف بعضهم ليس كعدمه بالكلية كما هو فيما رويم، وثانياً: بأن ذلك التضعيف ضعيف قال ابن عدي: أخرج له حديثاً آخر عن المقبري عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران»، وكذا رواه الطبراني، وأخرج الحاكم حديثه هذا عنه عن القاسم، عن ابن عباس قال: ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرج، فإذا إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسناً، ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه، قال الترمذي: عقيب روايته حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وفي الدارقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون، وقال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده ثم قال: ولو تم أمر ما رواه كان المراد به أن قيام الطلاق بالرجال؛ لأنه لو كان احتمالاً للفظ مساوياً لتأييد بما رويناه، فكيف وهو المتبادر إلى الفهم من ذلك اللفظ، كما في قولهم: الملك بالرجال، وفي سنن ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِي زَوْجَنِي أَمْتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَصَعِدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَنْبَرُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَزُوجُ عَبْدَهُ مِنْ أَمْتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهَا.

الفصل الثالث

٣٢٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

(الفصل الثالث)

٣٢٩٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُنْتَزَعَاتُ) : يَكْسِرُ الزَّايَّ أَيُّ الَّتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ (هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) : أَيُّ: الْعَاصِيَّاتُ بَاطِنًا، وَالْمُطِيعَاتُ ظَاهِرًا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَبَالَعَةٌ فِي الزَّجْرِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) : وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» ، أَهـ. وَرَوَيْتُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَفْظُهُ: «الْمُخْتَلَعَاتُ وَالْمُتَبَرِّجَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» .

٣٢٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لَصْفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

٣٢٩١ - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لَصْفِيَّةَ) : أَيُّ: أُخْتُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الثَّقَفِيَّةِ زَوْجَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَسَمِعَتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَرَوْعَهُ، وَرَوَتْ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ (بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا) : أَيُّ: صَفِيَّةُ (اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا) : أَيُّ: ابْنِ عُمَرَ (بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا) : مِنْ مَالِهَا أَوْ بِكُلِّ حَقٍّ لَهَا حَصَلَ بِإِعْطَائِهِ (فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ذَهَبَ الْمُزْنِيُّ إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا، وَقِيدَتْ الظَّاهِرِيَّةُ صِحَّتُهُ بِمَا إِذَا كَرِهَتْهُ وَخَافَ أَنْ لَا يُوفِيَهَا حَقَّهَا، وَأَنْ لَا تُوفِيَهُ حَقُّهُ وَمَنْعَتْهُ إِذَا كَرِهَهَا هُوَ، وَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السُّلْطَانُ، كَذَا رَوَى عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ وَجْهٌ قَوْلِ الْمُزْنِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] نُسَخَ حُكْمُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاتَّبَعْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] أَجِيبُ بِأَنَّهُ مُتَوَقَّفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِتَأْخُرِ هَذِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، وَالْأَوَّلُ مُنْتَفٍ وَكَذَا الثَّانِي، لِأَنَّ هَذَا النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ اسْتِبْدَالَ غَيْرِهَا مَكَانَهَا، وَالْآيَةُ مُطْلَقَةٌ، فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ نَاسِخَةً لَهَا مُطْلَقًا؟ وَفِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قَبْلِهِ، كَرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] نَهَى عَنِ الْأَخْذِ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِ نُشُوزِهَا وَكَوْنِهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ لِلْمُعَارَضَةِ، وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ ثَابِتٍ مِنْ نَفْيِ الزِّيَادَةِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلَةً وَمُسْنَدَةً، فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَّاسِيلِهِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، وَأَقْرَبُ الْمَسَانِيدِ مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ الَّتِي أَصْدَقَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَهُ، قَالَ: "أَمَّا الزِّيَادَةُ، فَلَا" . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَلِكَ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَرَّاسِيلُ أَصَحُّ، وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنُ شِمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ سَلُولَ، وَكَانَ أَصْدَقُهَا حَدِيثَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ: النَّبِيُّ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَّا الزِّيَادَةُ، فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيثُهُ، قَالَتْ: نَعَمْ فَأَخَذَهَا، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُخْتَلَعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا». وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سُلُوبٍ أُنْتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أَطِيقُهُ بَغْضًا، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرَدْتَنِي عَلَيْهِ حَدِيثُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَلَا يَزْدَادَ»، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَسَمَّاهَا فِيهِ

حَبِيبَةَ بِنْتُ سَهْلٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَسَمَّاهَا حَبِيبَةَ بِنْتُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةً عِنْدَنَا بِإِنْفِرَادِهِ وَعِنْدَ غَيْرِنَا إِذَا اعْتَصَدَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ يُرْسَلُ مِنْ رَوَى غَيْرَ رِجَالِ الْأَوَّلِ، أَوْ بِمُسْنَدٍ كَانَ حُجَّةً، وَقَدْ اعْتَصَدَ هُنَا بِهِمَا جَمِيعًا، وَظَهَرَ لَكَ الْخِلَافُ فِي اسْمِ الْمَرْأَةِ جَمِيلَةَ أَوْ حَبِيبَةَ أَوْ زَيْنَبَ، وَفِي اسْمِ أَبِيهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ سُلُوبٍ أَوْ سُلُوبٍ أَوْ سَهْلٍ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ مَعُودٍ بِنِ عَفْرَاءَ حَدَّثَهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ تَمْلِكُهُ نَحْوَصِمَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَجَازَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِهَا فَمَا دُونَهُ، وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ ثَوْبٍ حَتَّى نَفَقَتْهَا، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَارِ بْنِ عِمْرَانَ الهمداني عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَقَالَ طَاوُسٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

٣٢٩٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ «أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعُ بِكِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ». وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٣٢٩٢ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ): قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْجَلِيُّ وَلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَ عَنْهُ أَحَادِيثَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَعْرِفُ لَهُ صُحْبَةٌ وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي التَّابِعِينَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ، فَأَثْبَتَ لَهُ صُحْبَةً، وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ، رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَتَسْعِينَ (قَالَ أَخْبَرُ): بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ «رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيْلَعُ»): بِضَمِّ الْيَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِهَا («بِكِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ»): يُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا تَخْذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا} [البقرة: ٢٣١] أَيْ التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يُرَدِّ بِالْمَرَّتَيْنِ التَّنْبِيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: ٤] أَيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ لَا كَرَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ {فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] تَخْيِيرُ لَهُمْ بَعْدَ مَا عَلِمَهُمْ كَيْفَ يُطْلِقُونَ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكُوا النِّسَاءَ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْقِيَامِ بِوَاجِبِينَ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْرِحُوهُنَّ السَّرَاحَ الْجَمِيلَ الَّذِي عَلِمَهُمْ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ فَلْيَكُنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ بَعْدَ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَيْ تَطْلِيقَةً أُخْرَى بِالْوَجْهِ السُّنِّيِّ، وَلِذَا أَنْكَرَ عَلَى الْمُطَلِّقِ بِالثَّلَاثِ دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ بَعْدَهُ الْإِمْسَاكُ وَالتَّسْرِيحُ الْمَذْكُورَانِ، ثُمَّ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّطْلِيقَ بِالثَّلَاثِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَصِيرُ غَضْبَانَ إِلَّا بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا نِكَارِهِ بِقَوْلِهِ «أَيْلَعُ بِكِتَابِ اللَّهِ» وَهُوَ أَعْظَمُ إِنْكَارٍ بَلْ أْتَمَّ إِنْكَارًا، وَقَوْلُهُ "وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ" إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ عُدْرِهِ فِي ارْتِكَابِ الْمُنْكَرِ (حَتَّى قَامَ رَجُلٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ): لِكُلِّ غَضْبَةٍ أَوْ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى لَعْنِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ: وَالْحِكْمَةُ فِي التَّفْرِيقِ

دُونَ الْجَمْعِ مَا ثَبَتَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا فَرَّقَ يَقْلِبُ اللَّهُ قَلْبَهُ مِنْ بَغْضِهَا إِلَى مَحَبَّتِهَا، وَمِنْ الرَّغْبَةِ عَنْهَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِيهَا، وَمِنْ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ إِلَى النَّدَمِ عَلَيْهِ فَيُرَاجِعُهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَالَ لِمَرْأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ ثَلَاثًا، وَقَالَ طَاوُسٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، وَقَالَ ابْنُ مِقَاتٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] يَعْنِي الْمَطْلُوقُ ثَلَاثًا قَدْ يَحْدُثُ لَهُ نَدَمٌ، فَلَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ لَوْ قُوعِ الْبَيْنُونَةِ، فَلَوْ كَانَتِ الثَّلَاثُ لَا تَقَعُ، لَمْ يَقَعْ إِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَتَوَجَّهُ هُنَا التَّهْدِيدُ، «وَبِحَدِيثِ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً» فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الثَّلَاثَ لَوَقَعَتْ، وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ لِتَحْلِفِهِ مَعْنَى، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ بِدْفَعَةٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْدَنَا لَكِنَّ الْأَوَّلَى تَفْرِيقُهَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللِّثْ: هُوَ بَدْعٌ، أَقُولُ: فَلَا يَتَوَجَّهُ هَذَا التَّهْدِيدُ وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] حُجَّةٌ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بِالتَّحْرِيمِ، وَالْآيَةُ وَالْحَدِيثُ دَالَانِ عَلَيْهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ): قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ مِنْ نِسْبَةِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ إِلَى مُحَمَّدٍ بْنِ لُبَيْدٍ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ.

٣٢٩٣ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَقْتَ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَسَعُونَ اتَّخَذَتْ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا. رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ.

٣٢٩٣ - (وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟) : مِنْ الرَّأْيِ وَهُوَ الْحَكْمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ عَدَمِهِ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَقْتَ) : بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ أَيْ الْمَرْأَةُ مِنْكَ (بِثَلَاثٍ وَسَبْعٍ) : بِالرَّفْعِ (وَتَسْعُونَ اتَّخَذَتْ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا) : أَيْ: مَالِكُ (فِي الْمَوْطَأِ) : فِي عِبَارَةِ الْمُؤَلَّفِ مُسَاحَةً لِمُنَاقَشَةِ سَبَقِ تَوْضِيحِهَا، وَفِي الْهَدَايَةِ: وَطَلَّاقُ الْبَدْعَةِ مَا خَالَفَ قَسَمِي السَّنَةِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ يُطْلَقُهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَفْرَقَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ كَذَلِكَ أَوْ وَاحِدَةً فِي الْخِيضِ أَوْ فِي طَهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ أَوْ جَامَعَهَا فِي الْخِيضِ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي كُلِّ مِنْ وَقُوعِهِ وَعَدَمِهِ وَكَوْنِهِ مَعْصِيَةً خِلَافُ فِعْلِ الْإِمَامِيَّةِ لَا يَقَعُ بِلَفْظِ الثَّلَاثِ فِي حَالَةِ الْخِيضِ؛ لِأَنَّهُ بَدْعٌ مُحَرَّمٌ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وَفِي أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا حِينَ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ فِي الْخِيضِ وَأَمَّا بُطْلَانُهُ فِي الثَّلَاثِ فَيَنْظِمُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ دَفْعِ كَلَامِ الْإِمَامِيَّةِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً، وَهُوَ مَرْيُوعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَنَقَلَ عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، يَقُولُونَ خَالَفَ السَّنَةُ فَيُرَدُّ إِلَى السَّنَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ أَبَا الصَّبَّاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَةَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَيُّ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ»، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَيُّ بَكْرٍ وَسَنْتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَّاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ». وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَاحِدَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ ثَلَاثَةٌ وَفِي غَيْرِهَا وَاحِدَةً، لَمَّا فِي مُسْلِمٍ وَأَيُّ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ أَبَا الصَّبَّاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً، الْحَدِيثُ، «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أُجِزُوا عَنْهُمْ «هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثًا، وَمِنْ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ مَا فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارِقُطْنِيِّ مِنْ «حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: إِذَا قَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ» . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِحَاوَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَوْقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢] عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ. وَفِي الْمُوطَّأِ مَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ أَيْضًا بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِي تَطْلِيقَاتٍ فَقَالَ: مَا قِيلَ لَكَ؟ فَقَالَ: قِيلَ لِي: بَانَ مِنْكَ. قَالَ: صَدَقُوا. هُوَ مِثْلُ مَا يَقُولُونَ، وَظَاهِرُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَمُوطَّأِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَّاسٍ بْنِ الْبَكْرِ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا لِحَاوَةِ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبَتْ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَا: لَا نَرَى أَنَّ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَّقَ إِيَّاهَا وَاحِدَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ، وَهَذَا يَعْارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا إِنَّمَا تَطْلُقُ بِالثَّلَاثِ وَاحِدَةً وَجَمِيعُهَا يَعْارِضُ مَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي مُوطَّأِ مَالِكٍ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَمَّا إِمضاءُ عُمَرَ الثَّلَاثَ عَلَيْهِمْ فَلَا يُمَكِّنُ مَعَ عَدَمِ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ لَهُ مَعَ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَانَتْ وَاحِدَةً إِلَّا وَقَدْ أَطْلَعُوا فِي الزَّمَانِ الْمُتَأَخَّرِ عَلَى وَجُودِ نَاسِخٍ، هَذَا إِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ، أَوْ لِعَلِّهِمْ بِانْتِهَاءِ الْحُكْمِ لِذَلِكَ لِعَلِّهِمْ بِإِنَاطَتِهِ بِمَعَانِ عِلْمِهَا انْتِفَاءُهَا فِي الزَّمَنِ الْمُتَأَخَّرِ، فَإِنَّا نَرَى الصَّحَابَةَ تَتَابَعُوا عَلَى هَذَا وَلَا يُمَكِّنُ وَجُودَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَعَ اشْتِهَارِ كَوْنِ حُكْمِ الشَّرْعِ الْمُتَقَرَّرِ كَذَلِكَ أَبَدًا، فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَوْجَدْنَاكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوِي أَيْضًا عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي تِسْعًا وَتِسْعِينَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَلَاثُ تَبَيُّنٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ. وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: بَانَ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَأَقْسَمَ سَائِرُهُنَّ عَلَى نِسَائِكَ. وَرَوَى وَكِيعٌ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَقَالَ: طَلَقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ بَانَ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ فَانْطَلَقَ عِبَادَةُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَانَ بِثَلَاثٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَبَقِيَ تِسْعِمِائَةٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ عَذَبُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»، وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ تَوْفِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ عَيْنَ رَأْيِهِ فَهَلْ صَحَّ لَكُمْ عَنْ هَؤُلَاءِ أَوْ عَنْ عَشْرِ عَشْرِ عَشْرِهِمُ الْقَوْلُ بِلزومِ الثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ، بَلْ لَوْ جَهِدْتُمْ لَمْ تَطِيقُوا نَقْلَهُ عَنْ عِشْرِينَ نَفْسًا بَاطِلًا، أَمَّا أَوَّلًا: فَإِجْمَاعُهُمْ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ عُمَرَ حِينَ أَمْضَى الثَّلَاثَ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي نَقْلِ الْحُكْمِ الْإِجْمَاعِيِّ عَنْ مِائَةِ نَفْسٍ أَنْ يُسَمِّيَ كُلًّا، لِيَلْزَمَ فِي مُجْلَدٍ كَبِيرٍ حُكْمٌ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ، وَأَمَّا ثَانِيًا: فَإِنَّ الْعَبْرَةَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ نَقْلُ مَا عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ لَا الْعَوَامِّ، وَالْمِائَةُ الَّتِي تَوْفِي عَنْهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبْلُغُ عِدَّةَ الْمُجْتَهِدِينَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ: كَالْخُلَفَاءِ وَالْعَبَادَةِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَلِيلٍ، وَالْبَاقُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَفْتُونَ مِنْهُمْ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا النُّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيحًا بِإِقْبَاعِ الثَّلَاثِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالَفٌ، فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا لَوْ حَكَمَ حَاكِمُ بَانَ الثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً، لَمْ يَنْفِذْ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَوِّغُ الْاجْتِهَادَ فِيهِ فَهُوَ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ، وَالرَّوَايَةُ عَنْ أَنَسٍ بِأَنَّهَا ثَلَاثُ أَسْنَدِهَا الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ فِيهِ أَنْ يَصِيرَ كَبِيرُ أَهْلِ الْأَوْلَادِ أَجْمَعٍ

عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ يُعْنَى، هَذَا، وَإِنْ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ دَفْعًا لِمُعَارَضَةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا أَوْجَدْنَاكَ مِنَ التَّقْلِ عَنْهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَعَدَمَ الْمُخَالَفِ لِعُمَرَى فِي إِمضَائِهِ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ: أَنْتَ طَلَقْتُ أَنْتَ طَلَقْتُ أَنْتَ طَلَقْتُ كَانَ وَاحِدَةً فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، لِقَصْدِهِمُ التَّيِيدَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ثُمَّ صَارُوا يَقْصِدُونَ التَّجْدِيدَ فَالْزَمَهُمْ عُمَرُ ذَلِكَ لِعَلِّهِمْ بِقَصْدِهِمْ، وَأَمَّا الْمَقَامُ الثَّلَاثُ وَهُوَ كَوْنُ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْصِيَةٍ أَوَّلًا، فَحُكِيَ فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ اسْتَدْلًا بِالْإِطْلَاقَاتِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦] وَمَا رُوِيَ «أَنْ عُويمرًا الْعَجَلَانِيَّ لَمَّا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فِيهِ طَلَقْتُ ثَلَاثًا»، وَلَمْ يَنْكَرْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ثَمَاضِرَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَطَلَقَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَهُ شَهْبَاءَ ثَلَاثًا لَمَّا هَنَاتُهُ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَلَنَا قَوْلُهُ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]

إِلَى أَنْ قَالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: ٢٣٠] فَلَزِمَ أَنْ لَا طَلَاقَ شَرْعًا إِلَّا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ، وَهَذَا مِنْ طُرُقِ الْحَصْرِ، فَلَا طَلَاقَ مَشْرُوعٌ ثَلَاثًا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ يَتَبَادَرُ أَنْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا قَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ، لَكِنْ لَمَّا عَلِمَتْ أَنَّ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَذَلِكَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ تَفْوِيتُ مَعْنَى شَرْعِيَّتِهِ - سُبْحَانَهُ - لَهُ كَذَلِكَ وَإِمْكَانُ التَّدَارُكِ عِنْدَ التَّدَمُّ وَقَدْ يَعُودُ ضَرَرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ لَنَا أَيْضًا مَا قَدَمْنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي طَلَقَ ثَلَاثًا وَجَاءَ يَسْأَلُ: "عَصَيْتَ رَبَّكَ"، وَمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَيْثُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَانَ ثَلَاثَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَذَا مَا حَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ، فَأَتَمَّ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ. . الْحَدِيثُ، كَمَا سَبَقَ، اهـ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ مُسْتَدِنًا إِلَى بَعْضِ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا طُلِقَتْ ثَلَاثًا لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً نَحْطًا فَاحِشٌ نَبَهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْهَمَامِ.

٣٢٩٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ، وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ». . رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

٣٢٩٤ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا») : أَيُّ: مَوْجُودًا (عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) : أَيُّ: مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ (أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ) : فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِنَحْلَاصِ الْعَبْدِ مِنَ عِبُودِيَّةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ، وَلِتَجَرُّدِهِ إِلَى قِيَامِ حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ لِحَالِقِهِ، وَبَاعِثٌ عَلَى تَخْلِيصِ سَيِّدِهِ وَعَتَقِهِ مِنَ النَّارِ جَزَاءً وَفَاقًا لِمَنْ خَلَصَ عَبْدَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْخَلْقِ الَّذِي هُوَ الْعَارُ، وَفِيهِ تَخَلُّقٌ بِخِلَاقِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَتَعْظِيمٌ لَأَمْرِهِ وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُهُ عَلَى خَلْقِهِ (وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) : أَيُّ: مِنَ الْحَلَالَاتِ (أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ) : أَيُّ: مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَبِدُونِ ضَرُورَةٍ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: بَلْ قَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا فِي الْبَتِّ لَا تُصَلِّيُ وَالْفَاجِرَةِ. وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّيُ كَانَ لَهُ أَنْ يُطْلَقَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُوْفِّيهِا مَهْرَهَا. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَقِيَ اللَّهُ وَمَهْرُهَا فِي عُنُقِهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُطَأَّ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّيُ، أَوْ اللَّامُ لِلْعَهْدِ أَيُّ مِنْ طَلَاقِ الثَّلَاثِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إِلَى مَعْصِيَةِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمَا وَلِهَذَا كَانَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الشَّيْطَانِ كَمَا وَرَدَ فِي تَعْظِيمِهِ لِبَعْضِ الْأَعْوَانِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ أَفْضَلُ مِنَ التَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْخَلْقِ مِنَ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ - تَعَالَى، رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

[بَابُ الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا]

الفصل الأول

٣٢٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ الرَّقْطِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[بَابُ الْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا]

أَيُّ حُكْمِهَا فِي أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِلَا جَمَاعِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَالْإِيْلَاءُ وَالظَّهَارُ لِذِكْرِ أَحَادِيثِهِمَا فِيهِ.

[الفصل الأول]

٣٢٩٥ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ) : بِكْسِرِ الرَّاءِ (الرَّقْطِيِّ) : بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهُ ظَاءٌ مُعْجَمَةٌ نِسْبَةً إِلَى قُرَيْظَةَ قَبِيلَةٍ مِنَ الْيَهُودِ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ) : أَيُّ: تَحْتَهُ (فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي) : أَيُّ: قَطَعَهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الثَّلَاثِ شَيْئًا، وَقِيلَ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ (تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ) : الرِّوَايَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْأَثَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : بِفَتْحِ الزَّايِ لَا غَيْرَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (وَمَا مَعَهُ) : أَيُّ: لَيْسَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ آلَةِ الذُّكُورَةِ (إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) : بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ أَيُّ طَرَفُهُ وَهُوَ طَرَفُ الثَّوْبِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوجِ كِكَايَةِ عَنْ عُنْتِهِ وَضَعْفِ اللَّهِ شَبَّهَتْ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَرْخَاءِ وَالْإِنْكَسَارِ وَعَدَمِ الْقِيَامِ وَالْإِنْتِشَارِ، فِي النَّهَايَةِ: أَرَادَتْ مَتَاعَهُ وَأَنَّهُ رَخْوٌ مِثْلُ طَرَفِ الثَّوْبِ لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا، وَفِي رِوَايَةٍ "وَأَنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (فَقَالَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا) : (وَفِي نُسْخَةٍ "قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ" (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) : بِضَمِّ وَفَتْحِ أَيُّ لَذَّةِ جَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ) : كِكَايَةِ عَنْ حَلَاوَةِ الْجَمْعِ وَالْعُسَيْلُ تَصْغِيرُ الْعَسَلِ وَالتَّاءُ فِيهَا عَلَى نِيَّةِ اللَّذَّةِ أَوْ النِّيَّةِ أَيُّ حَتَّى تَجِدِي مِنْهُ لَذَّةً وَيَجِدَ مِنْكَ لَذَّةً تَتَغَيَّبُ الْحَشَفَةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْزَالُ الْمَنِيِّ خِلَافًا لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَهُ حَتَّى يَنْزِلَ الثَّانِي حَمَلًا لِلْعُسَيْلَةِ عَلَيْهِ وَمَنْعَنَا بِأَنَّهَا تَصْدُقُ مَعَهُ

الْإِيْلَاجُ وَإِنَّمَا هُوَ كَمَالٌ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجَمَاعُ، قَالَ الطَّبِيُّ: شَبَّهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَذَّةَ الْجَمَاعِ بِذُوقِ الْعَسَلِ فَاسْتَعَارَ لَهَا ذُوقًا وَإِنَّمَا أَنْتَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِطْعَةً مِنَ الْعَسَلِ وَدَلَّ عَلَى إِعْطَائِهَا مَعْنَى النُّطْفَةِ، وَقِيلَ: الْعَسَلُ فِي الْأَصْلِ يُذَكَّرُ وَيؤنثُ، وَإِنَّمَا صَغَرَهُ إِشَارَةً إِلَى الْقَدْرِ الْقَلِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْحِلُّ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُصَيِّبُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، فَإِنْ فَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ إِصَابَتِهَا فَلَا تَحِلُّ وَلَا تَحِلُّ إِصَابَةُ شُبَّهَةٍ وَلَا زِنَا وَلَا مِلْكٌ يَمِينٍ، وَكَانَ ابْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِي إِنْ وَاقَعَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُغْمَى عَلَيْهَا لَا يُحْسِنُ بِاللَّذَّةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الذُّوقَ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّذَّةِ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا تَحِلُّ، أَقُولُ: فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يَكْفِي أَنَّهَا لَوْ أَحَسَّتِ اللَّذَّةَ، أَوْ يُقَالُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّهُ جَوَابٌ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْغَرَضِ مِنَ النَّفْيِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنَ الْإِقْتِصَارِ عَلَى قَوْلِهِ: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ جَمَاعُهَا مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ لَهَا،

بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ جَمَاعَهُ مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ لَهُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشْفَةِ فِي قُبْلِهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ، وَشَرَطَ الْحَسَنُ الْإِنْزَالَ لِقَوْلِهِ " حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " وَهِيَ النُّطْفَةُ، قُلْتُ: يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: " وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَكَ " بَلْ وَفِي ذِكْرِ الذَّوْقِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنْزَالَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، لِأَنَّهُ شَبَّعَ، وَأَيْضًا الْجَمَاعُ اخْتِيَارِيٌّ بِخِلَافِ الْإِنْزَالِ، وَأَيْضًا لَفْظُ الْآيَةِ حَتَّى تَتَكَبَّحَ، وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْوُطْءِ الْمُطْلَقِ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الْهُدَايَةِ: لَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي شَرْطِ الدُّخُولِ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَيُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْمُرَادُ اخْتِلَافُ الْعَالِي سَوَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَوْنُ بَشَرِ الْمَرْيَسِيِّ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَالشَّيْعَةَ قَائِلِينَ بِقَوْلِهِ، وَاسْتَعْرَبَ ذَلِكَ مِنْ سَعِيدٍ حَتَّى قِيلَ: لَعَلَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِهِ لَا يَنْفَذُ؛ لِخِلَافَةِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ، قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَمَنْ أَفْتَى بِهَذَا الْقَوْلِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، أَه. وَهَذَا لِأَنَّ شَرْعِيَّةَ ذَلِكَ لِإِغَاظَةِ الزَّوْجِ حَتَّى لَا يُسْرِعَ فِي كَثْرَةِ الطَّلَاقِ عُمَلٌ بِمَا يَبْغِضُ حِينَ عَمَلِ أَبْغَضَ مَا يُبَاحُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةٍ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: « كَذَبْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَنْفُضُهَا نَفْضَ الْإِدِيمِ، وَلَكِنْ نَاشِئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى رِفَاعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ » ، وَرَوَى الْجَمَاعَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ « أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ » .

الفصل الثاني

٣٢٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

(الفصل الثاني)

٣٢٩٦ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحْلِلَ») : بِكَسْرِ اللَّامِ أَيُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي بِقَصْدِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى شَرْطِهِ (وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) : بِفَتْحِ اللَّامِ أَيُّ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ الْقَاضِي: الْمُحْلِلُ الَّذِي تَزَوَّجَ مُطَلَّقةَ الْغَيْرِ ثَلَاثًا عَلَى قَصْدٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْوُطْءِ لِيَحِلَّ لِلْمُطَلَّقِ نِكَاحُهَا، وَكَانَ يَحِلُّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ وَالْوُطْءِ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ هُوَ الزَّوْجُ وَإِنَّمَا لَعْنُهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتِكِ الْمَرْوَةِ وَقِلَّةِ الْحِمْيَةِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ وَسُقُوطِهَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحْلِلِ فَلِأَنَّهُ يُعِيرُ نَفْسَهُ بِالْوُطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْرِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطُوعُهَا لِيُعْرِضَهَا لَوُطْءِ الْمُحَلَّلِ لَهُ وَلِذَلِكَ مَثَلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى بَطْلَانِ الْعَقْدِ كَمَا قِيلَ، بَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَمِيَ الْعَاقِدَ مُحْلِلًا وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا فَإِنَّ الْفَاسِدَ لَا يُحِلُّ، وَهَذَا إِذَا أُطْلِقَ الْعَقْدُ فَإِنْ شُرْطَ فِيهِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ بَطْلَانُهُ، قَالَ الشُّمْنِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ مَا مَعْنَى لَعْنِهِمَا قُلْتُ: مَعْنَى اللَّعْنِ عَلَى الْمُحْلِلِ، لِأَنَّهُ نَكَحَ عَلَى قَصْدِ الْفِرَاقِ، وَالنِّكَاحُ شُرْعٌ لِلدَّوَامِ، وَصَارَ كَالَّتَيْسِ الْمُسْتَعَارِ، وَاللَّعْنُ عَلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ سَبَبًا لِمِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ وَالْمُرَادُ إِظْهَارُ خَسَاسَتِهِمَا لِأَنَّ الطَّعْجَ السَّلِيمَ يَنْفِرُ عَنْ فَعْلِهِمَا لَا حَقِيقَةَ اللَّعْنِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بُعِثَ لِعَانًا، أَه. وَاعْلَمْ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْفُرُوعِ عَلَى كَرَاهَةِ اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ بِالْقَوْلِ، فَقَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ بِأَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَنْ أَحْلَلَكَ لَهُ، أَوْ تَقُولَ: هِيَ فَكَّرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمِ الْمُتَهَضَّةِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَقَالُوا: وَلَوْ نَوَيْتَ اشْتِرَاطَ التَّحْلِيلِ وَلَمْ يَقُولَا يَكُونُ الرَّجُلُ مَأْمُورًا لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ، فَيَحْمِلُ قَوْلُهُ عَلَى قَصْدِ الْفِرَاقِ . إِنْخَ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَاهُ بِالْقَوْلِ، أَمَّا إِذَا نَوَيْتَ فَلَمْ يَسْتَوْجِبَا اللَّعْنَ عَلَى أَنْ بَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّهُ مُأْجُورٌ، وَإِنْ شَرَطَاهُ بِالْقَوْلِ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ، وَيَزُولُ اللَّعْنُ أَيُّ إِذَا شَرَطَ الْأَجْرَ عَلَى ذَلِكَ، فِي الْهُدَايَةِ:

وَالْمَحْلِلُ الشَّارِطُ هُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ عُمُومَهُ وَهُوَ الْمَحْلِلُ مُطْلَقًا غَيْرُ مُرَادٍ إِجْمَاعًا، وَالْأَشْمَلُ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَ رَغْبَةٍ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَعَلَى الْمُخْتَارِ لِلْفَتَوَى لَوْ زَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا نَفْسَهَا بِغَيْرِ كُفْوٍ وَدَخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ تُحْفَظَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، فَإِنَّ الْمَحْلِلَ فِي الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ كُفْوٍ وَأَمَّا لَوْ بَاشَرَ الْوَلِيُّ عَقْدَ الْمَحْلِلِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) : أَي: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

٣٢٩٧ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ.

٣٢٩٧ - (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) : قَالَ مِيرُكُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ وَهُوَ خِلَافٌ مَا يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُعْتَقِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ أَه. وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ الْحَدِيثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ عَلِيٍّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ، فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُصَدِّرَ الْحَدِيثَ بِقَوْلِهِ عَنْ عَلِيٍّ ثُمَّ يَذْكُرُ مَخْرَجَهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوِيَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالتَّخْرِيجُ عَنْ بَعْضِهِمْ يَكْفِينَا فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَحْلِلَ وَالْمَحْلِلَ لَهُ»، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ هَكَذَا «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمَحْلِلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمَحْلِلَ وَالْمَحْلِلَ لَهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي التَّخْرِيجِ: اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهِيَةِ النِّكَاحِ الْمَشْرُوطِ بِهِ التَّحْلِيلِ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، لَكِنْ يُقَالُ: لَمَّا سَمَّاهُ مُحْلَلًا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْمَحْلِلَ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَّا سَمَّاهُ مُحْلَلًا، أَه. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ ثُمَّ جَوَابُهُ، أَمَّا الْإِعْتَرَاظُ فَمُنْشَأُهُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ اصْطِلَاحِ أَصْحَابِنَا، وَذَلِكَ إِنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْحَرَامِ إِلَّا عَلَى مَنْعٍ ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ، فَإِذَا ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ سَمَّاهُ مَكْرُوهًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ، وَأَمَّا الْجَوَابُ: فَكَلَامُهُ فِيهِ يَقْتَضِي تَلَازِمَ الْحُرْمَةِ وَالْفَسَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذْ قَدْ يُحْكَمُ بِالصَّحَّةِ مَعَ لُزُومِ الْإِثْمِ فِي الْعِبَادَاتِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا خُصُوصًا عَلَى مَا يُعْطَى كَلَامُهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَانِعِ الثَّابِتِ بِظَنِّيٍّ حَرَامًا.

٣٢٩٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤَلِّي. رَوَاهُ فِي (شَرْحِ السُّنَّةِ) .

٣٢٩٨ - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) : هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ (قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ) : أَي: رَجُلًا أَوْ شَخْصًا (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ يَقُولُ) : أَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلْفِظِ الْكُلِّ (يُوقَفُ الْمُؤَلِّي) : بِهِمْزٍ وَيُبدَلُ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْإِيْلَاءِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْإِيْلَاءُ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ: فَذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّهَا، بَلْ يُوقَفُ فِيمَا أَنْ يَفِيءَ وَيَكْفَرَ عَنْ يَمِينِهِ [أَوْ يُطَلَّقَ] ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ طَلَّقَهَا وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ وَاحِدَةً. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَعَتْ طَلَقُهُ بَائِنَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ فَلَا يَكُونُ مُؤَلِّيًا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ فِي حَالِ بَقَاءِ الْيَمِينِ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ هَاهُنَا بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ

الإيلاء بل هو حالف.

قَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَبَعْضُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَوْلِيَ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ مَدَّةُ الْإِيلَاءِ - وَهِيَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - وَقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيَّ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، وَذَلِكَ شَيْءٌ اسْتَبْطُوهُ مِنَ الْآيَةِ رَأْيًا وَاجْتِهَادًا، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا: الْإِيلَاءُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْآيَةُ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبَيُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] فَإِنْ فَاءُوا يَعْنِي فِي الْأَشْهُرِ، وَفِي حَرْفٍ مَسْعُودٍ: (فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ)، وَالتَّبَيُّسُ: الْإِنْتِظَارُ أَيْ يَنْتَظِرُ بِهِمْ إِلَى مُضِيِّ الْأَشْهُرِ تِلْكَ {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧] أَيْ: عَزَمُوا الطَّلَاقَ بِتَبَيُّسِهِمْ إِلَى مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتَرْكِهِمُ الْفَيْئَةَ، وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يُوقَفُ: فَإِنْ فَاءُوا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ اهـ.

وَتَعَقُّبُهُ الطَّبِيُّ بِأَنَّ الْفَاءَ فِي {فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: ٢٢٦] لِلتَّعَقُّبِ، وَأَجَابَ عَنْهُ قَبْلَهُ صَاحِبُ الْكَشَافِ بِأَنَّهُ لِلتَّفْصِيلِ، وَهَذَا مُجْمَلٌ مَا فِيهِمَا مِنَ التَّطْوِيلِ، وَسَيَأْتِي لِهَذَا تَدْوِيلٌ لِلتَّكْمِيلِ. (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ). وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرُكَ عَنِ التَّصْحِيحِ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرُ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيَّ، وَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ - تَعَالَى - لَا يُجِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، تَعَالَى، وَقَالَ - أَيْ الْبُخَارِيُّ -: قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَوْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ اهـ.

قُلْنَا الْأَثَارُ مُعَارَضَةٌ بِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخِرَاسِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَتَعْتَدُ عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ. وَبِمَا أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ، فِيهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَتَعْتَدُ عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ. وَبِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: إِذَا آلَى وَلَمْ يَفِيَّ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: بِأَنَّ أَصَحَّ الْحَدِيثِ مَا رَوَى فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا إِلَى آخِرِ مَا عُرِفَ، وَقَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ تَحَكَّرَ مُحَضُّ، وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ:

أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فَخَاصِلُهَا أَنَّ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَذَلِكَ، فَيَجُوزُ كَوْنُ بَعْضِهِمْ مِمَّنْ تَعَارَضَتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ مَعَ اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ فِي عُلُوِّ الْحَالِ وَالْفَقْهِ، كَمَا أَسْعَنَّاكَ عَنْ ذِكْرِهِ، وَكَوْنُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى خِلَافِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَفْقَهُ وَأَعْلَى مَنْصَبًا، وَنَحْنُ قَدْ أَخْرَجْنَا مَا قُلْنَاهُ عَنِ الْأَكْبَرِ مِثْلَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ مَا عَارَضْنَا بِهِ، وَكَذَا عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِهِمْ مِمَّنْ أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ حِينَ رَكِبَ وَقَالَ: هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، وَكَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ، وَكَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ. وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ

فِي عِدَّتِهَا. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: آتَى التُّعْمَانُ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ نَحْدَهُ وَقَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَعْتَرَفَ بِتَطْلِيقِهِ. وَأَخْرَجَ نَحْوَ مَذْهَبِنَا عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُولٍ. وَأَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَفَيْصَةَ وَالْحَاكِمِ وَأَبِي سَلَمَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَهَذَا تَرْجِيحٌ عَامٌّ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِالْوُقُوعِ بِمَجْرَدِ الْمُضِيِّ يَتَرَجَّحُ عَلَى قَوْلِ مُخَالِفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدُّ مِنْ كَوْنِهِ مَحْمُولًا عَلَى السَّمَاعِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْآيَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُ مَسْمُوعٌ، وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ عَلَى خِلَافِهِ اهـ.

وَالْآيَةُ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] أَيُّ: يَحْلِفُونَ عَلَى أَنَّ لَا يُجَامِعُوهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْأَقْلِ مِنْهَا لَا يَكُونُ إِيلَاءً، وَقَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ: (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا دُونَهَا) خَطَأٌ، ثُمَّ قَوْلُهُ: {تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] مُبْتَدَأٌ مَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ، وَالتَّرْبُصُ: الْإِنْتِظَارُ، وَأُضِيفَ إِلَى الظَّرْفِ عَلَى الْإِتْسَاعِ أَيُّ: اسْتَقَرَّ لِلْمَوْلِينَ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، {فَإِنْ فَأَوْا} [البقرة: ٢٢٦] أَيُّ فِي الْأَشْهُرِ لِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: (فَإِنْ فَأَوْا فِيهِنَّ) أَيُّ: رَجَعُوا إِلَى الْوُطْءِ عَنِ الْإِضْرَارِ بِتَرْكِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] حَيْثُ شَرَحَ الْكُفَّارَةَ، وَإِنْ {عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧] أَيُّ: بِتَرْكِ الْفَيْءِ قَتَرَبَصُوا إِلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} [البقرة: ٢٢٧] لِإِيلَائِهِ (عَلِيمٌ) بَنِيَّتِهِ، وَهُوَ وَعِيدٌ عَلَى إِضْرَارِهِمْ وَتَرْكِهِمْ الْفَيْئَةَ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعْنَاهُ فَإِنْ فَأَوْا وَإِنْ عَزَمُوا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وَقُلْنَا قَوْلَهُ: فَإِنْ فَأَوْا وَإِنْ عَزَمُوا تَفْصِيلُ لِقَوْلِهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] وَالتَّفْصِيلُ يَعْقِبُ الْمَفْصَلَ، كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ. قَالَ السَّيِّدُ مُعِينُ الدِّينِ فِي تَفْسِيرِهِ: عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ يَقَعُ تَطْلِيقُهُ بِمَجْرَدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِمَّا بَائِتَةً أَوْ رَجْعِيَّةً، وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ فَيَطْلُبُ إِمَّا هَذَا أَوْ هَذَا وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ اهـ.

وَفِي مَوْطَأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بَلَّغْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا آتَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَ بِتَطْلِيقِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: الْفَيْءُ: الْجَمَاعُ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرُ، وَعَزِيْمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ بَانَ بِتَطْلِيقِهِ، وَلَا يُوقَفُ بَعْدَهَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ.

٣٢٩٩ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرِ - وَيُقَالُ لَهُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمُضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْتَقَ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا قَالَ: فَصَمَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: (أَطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا) : قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفِرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو (أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ) : وَهُوَ مِثْلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا (لِيُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا) » : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٢٩٩ - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ) : يُقَالُ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ وَهُوَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمْ، وَرَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرَهُمْ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَلَهُ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةً (أَنَّ سَلْمَانَ) : وَفِي النُّسخَةِ بِالتَّصْغِيرِ (ابْنُ صَخْرِ - وَيُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ) : بَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ، قَالَ مِيرُكَ نَاقِلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْبَيَاضِيِّ، وَيُقَالُ اسْمُهُ سَلِيمَانُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَقِبٌ وَهُوَ أَحَدُ الْبَكَّاكِينَ رَوَى عَنْهُ: أَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَلِيمَانُ بْنُ إِسَارٍ (جَعَلَ امْرَأَتَهُ كَظْهَرِ أُمِّهِ) : قَالَ الطَّبِيُّ: شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِالْأُمِّ، وَالظَّاهِرُ مُقَحَّمُ لِبَيَانِ قُوَّةِ التَّنَاسُبِ كَقَوْلِهِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ

ظَهَرَ غَنًى» ، وَكَانَ هَذَا مِنْ أَيْمَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: { مَا مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا أُمَّهَاتُهُمْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } [المجادلة: ٢] وَفِي قَوْلِهِ: { مَا مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ } [المجادلة: ٢] إِشْعَارٌ بِأَنَّ الظَّهَرَ مُقْحَمٌ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ يَلْزِمُهُ الْكُفَّارَةُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قُرْبَانُهَا مَا لَمْ يُخْرِجِ الْكُفَّارَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُودِ فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ هُوَ إِعَادَةُ لَفْظِ الظَّهَارِ وَتَكَرُّرِهِ، وَقِيلَ: هُوَ الْوُطْءُ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوُطْءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يُمْسِكَ عَقِيبَ الظَّهَارِ زَمَانًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِيبَ الظَّهَارِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِيبَهُ فَلَا كُفَّارَةَ، لِأَنَّ الْعُودَ لِلْقَوْلِ هُوَ الْمُخَالَفَةُ، وَقَصْدُهُ بِالظَّهَارِ التَّحْرِيمُ، فَإِذَا أَمْسَكَهَا عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ الظَّهَارِ فَقَدْ خَالَفَ قَوْلَهُ: فَيَلْزِمُهُ الْكُفَّارَةُ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الظَّهَارُ لُغَةً: مُصَدَّرُ ظَاهِرٍ وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الظَّهَرِ، فَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الظَّهَرِ مَعْنًى وَلَفْظًا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ. وَفِي الشَّرْعِ: هُوَ تَشْبِيهُهُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا شَائِعٍ أَوْ مُعَبَّرٍ بِهِ عَنِ الْكُلِّ بِمَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُحَرِّمَةِ عَلَى التَّائِيدِ، وَلَوْ بِرِضَاعٍ أَوْ صَهْرِيَّةٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ الظَّهَرُ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِاسْمِ الظَّهَارِ تَغْلِيْبًا لِلظَّهَرِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِهِ، يَعْنِي قَوْلَهُمْ: أَنْتَ عَلَى كَظْهِرِ أُمِّي، وَشَرَطُهُ: فِي الْمَرْأَةِ كَوْنَهَا زَوْجَةً وَفِي الرَّجُلِ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُفَّارَةِ، فَلَا يَصِحُّ ظَهَارُ الذَّمِّيِّ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَحُكْمُهُ: حُرْمَةُ الْوُطْءِ وَدَوَاعِيهِ إِلَى وَجُودِ الْكُفَّارَةِ بِهِ، ثُمَّ قِيلَ: سَبَبُ وَجُوبِهَا الْعُودُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } [المجادلة: ٣] وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَائِخِنَا عَلَى أَنَّهُ الْعَزْمُ عَلَى إِبَاحَةِ الْوُطْءِ بِنَاءً عَلَى إِرَادَةِ الْمُضَافِ فِي الْآيَةِ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إِرَادَةِ ظَاهِرِهَا، وَهُوَ تَكَرُّرُ نَفْسِ الظَّهَارِ، كَمَا قَالَ دَاوُدُ لِحَدِيثِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ عَدَمَ تَعَلُّقِهَا بِتَكَرُّرِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ سُكُوتُهُ بَعْدَ الظَّهَارِ قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ طَلَاقُهَا أَه. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَعَلَ ظَهَارَهَا (حَتَّى يَمُضِيَ رَمَضَانُ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ ظَهَارِ الْمُؤَقَّتِ، فَقَالَ قَاضِي خَانَ: لَوْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا، كَانَ مُظَاهَرًا فِي الْحَالِ، وَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ بَطُلَ لَوْ ظَاهَرَ، اسْتَثْنَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا لَمْ يَجْزِ، وَلَوْ ظَاهَرَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا صَحَّ تَقْيِيدُهُ وَلَا يَبْقَى بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ (فَلَهَا مَضَى) : وَفِي نُسْخَةٍ مَرَّ (نُصِفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا) : أَيُّ: جَامِعُهَا فِي لَيْلٍ مِنَ اللَّيَالِي (فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ) : أَيُّ: مَا ذَكَرَ مِنَ الْمُظَاهَرَةِ وَالْجَامِعَةِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْتَقَ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا) : أَيُّ: عَيْنُهَا أَوْ قِيمَتُهَا قَالَ: (فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ) : لَعَلَّهُ لِكِبَرِ سِنِّ أَوْ ضَعْفِ بَدَنِ أَوْ قُوَّةِ جَمَاعٍ، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَّ } [المجادلة: ٣] (قَالَ: أَطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا) : أَيُّ: كُلًّا قَدَّرَ الْفِطْرَةَ أَوْ قِيمَتَهُ قَبْلَ الْمَسِيَسِ كَأَخَوْتِهِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ (اعْتَرَلَهَا حَتَّى تُكْفِّرَ) : مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، فَيَأْتِي إِجْرَاؤُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ (قَالَ: لَا أَجِدُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِفِرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو) : أَيُّ: الْبَيَاضِيُّ الْأَنْصَارِيُّ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو حَازِمٍ التَّمَارِيُّ، قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِرْوَةُ بِالْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ وَبَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَفِي بَعْضِهَا: عُرْوَةُ، بِالْعَيْنِ الْمُضْمُومَةِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ (أَعْطَاهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِهَاءِ السَّكْتِ (ذَلِكَ الْعَرَقُ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَيُسَكَّنُ (وَهُوَ مَكْمَلٌ) : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ (يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) : وَفِي النَّهَايَةِ: الْعَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ: زَنْبِيلٌ مَنْسُوجٌ مِنْ خُوصٍ، وَفِي الْقَامُوسِ: عَرَقُ التَّمْرِ الشَّقِيقَةُ الْمَنْسُوخَةُ مِنَ الْخُوصِ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهُ الزَنْبِيلُ أَوْ الزَنْبِيلُ نَفْسُهُ وَيُسَكَّنُ أَه. وَهُوَ تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّائِي، وَاجْمَلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ وَهُوَ: أَعْطَاهُ، وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (لِيُطْعِمَ) : أَيُّ: هُوَ (سِتِّينَ مَسْكِينًا) : أَيُّ: مِنْ ذَلِكَ الْعَرَقِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ يَسْتَعِينُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْأَسْتِيفَاءُ مِنْهُ لِمَا فِي رِوَايَةٍ: (فَأَطْعِمُ وَسَقًا) : وَهُوَ سِتُونَ صَاعًا. قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُفَّارَةَ الظَّهَارِ مُرْتَبَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : أَيُّ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

٣٣٠٠ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي» . وَفِي رِوَايَتِهِمَا - أَعْنَى أَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِيَّ - : («فَأَطْعِمُ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا») .

٣٣٠٠ - (وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ) : لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَدْرِكْ سَلَمَةَ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ (نَحْوَهُ) : أَيُّ: بِمَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ (قَالَ) : أَيُّ: سَلَمَةُ («كُنْتُ امْرَأًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي») : يَعْنِي إِلَى آخِرِهِ وَالْإِصَابَةُ، كِتَابَةٌ عَنِ الْمَجَامَعَةِ (وَفِي رِوَايَتِهِمَا - أَعْنَى أَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِيَّ -) : هَذَا تَقْرِيرٌ غَرِيبٌ وَتَفْسِيرٌ حَجِيبٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي رِوَايَتِهِمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ: أَعْنَى أَوْ قَوْلٍ غَيْرِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ إِنْخٌ ؛ لِثَلَاثٍ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَى غَيْرِ مَعْلُومٍ، وَيَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ غَيْرِ مَفْهُومٍ، وَعَلَى الثَّانِي: كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي وَيَكُونُ كَالْإِعْتِرَاضِ عَلَى قَائِلِهِ، (فَأَطْعِمُ) : أَيُّ: اقْسِمُ (وَسَقًا) : يَفْتَحُ فَسُكُونُ أَيُّ سِتِّينَ صَاعًا («مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا») : أَيُّ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قَوْلُهُ: (بَيْنَ سِتِّينَ) : إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِأَطْعِمُ عَلَى تَضْمِينِ أَيُّ: اقْسِمُ طَعَامًا بَيْنَ سِتِّينَ أَوْ حَالٌ أَوْ أَطْعِمُ قَاسِمًا بَيْنَ سِتِّينَ أَوْ مَقْسُومًا.

٣٣٠١ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُظَاهَرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٣٠١ - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُظَاهَرِ) : أَيُّ: فِي شَأْنِهِ (يُوَاقِعُ) : أَيُّ: يُجَامِعُ (قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، قَالَ) : تَعَلَّقَ بِهِ الْجَارُ الْمُتَقَدِّمُ (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقِيلَ: إِذَا وَقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، أ.هـ. وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ وَطَّأَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى، وَلَكِنْ لَا يَعُودُ حَتَّى يُكْفَرَ، وَفِي الْمَوْطَأِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَمْسُهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ عَنْهَا: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيُكْفِرُ، ثُمَّ قَالَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ أ.هـ. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَيْصَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ كَفَّارَتَانِ، وَمَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: أَتَنْتَ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي - كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُمْ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الظَّاهَرَ إِلَى الْبَيْنِ، فَكَانَ كِإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الْبَيْنِ فَطَلَّقَنَ جَمِيعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ، فَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا أَيُّ: كُلُّ مَنْ أَرَادَ وَطَّأَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَرَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ وَعَلِيٍّ وَعُرْوَةَ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ: اعْتَبَرُوهُ بِالْبَيْنِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِيْلَاءِ. قُلْنَا: الْكَفَّارَةُ لِرَفْعِ الْحُرْمَةِ وَهِيَ مُتَعَدَّدَةٌ بِتَعَدُّدِهَا، وَكَفَّارَةُ الْبَيْنِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الْأَسْمِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يَتَعَدَّدْ ذِكْرُهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ) : وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الفصل الثالث

٣٣٠٢ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَعَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ ! " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ جَنْبِهَا فِي الْقَمَرِ ؛ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكْفَرَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْمُرْسَلُ أَوَّلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

الفصل الثالث

٣٣٠٢ - (عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا) : بِكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ: جَامِعُهَا (قَبْلَ أَنْ يُكْفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟) : قَالَ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجَلِيهَا) : بِكَسْرِ الْحَاءِ وَيَفْتَحُ أَيُّ: خَلَخَالَهَا (فِي الْقَمَرِ) : أَيُّ: فِي ضَوْئِهِ. قَالَ صَاحِبُ الْمَغْرِبِ:

الْحَجْلُ بِالْكَسْرِ: الْخَلْخَالُ وَالْقَيْدُ، وَالْفَتْحُ لُغَةٌ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْحَجْلُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ: الْخَلْخَالُ (فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا) : بِتَقْدِيرِ (مِنْ) : أَيُّ: لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَحْبِسَ نَفْسِي مِنْ أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَوْ يَكُونُ بَدَلًا مِنْ نَفْسِي أَيُّ: لَمْ أَمْلِكْ وَقُوعَ نَفْسِي عَلَيْهَا، (فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ) : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا) : بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيُّ: لَا يَجَامِعُهَا ثَانِيًا (حَتَّى يُكْفِرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) : أَيُّ: بِهَذَا اللَّفْظِ (وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ) : أَيُّ: بِمَعْنَاهُ (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) . (وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) : أَيُّ: بِمَعْنَاهُ أَيْضًا (مُسْنَدًا) : أَيُّ: تَارَةً (وَمُرْسَلًا) : أَيُّ: أُخْرَى حَالَانِ مِنَ الْمَفْعُولِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: الْمُرْسَلُ أَوَّلَى) : أَيُّ: أَقْرَبُ (بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ) : وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْمُرْسَلِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَحَابِيٍّ، وَفِي بَعْضِهَا أَرْسَلَهُ وَحَدَفَ ذِكْرَ الصَّحَابِيِّ، أَوْ أَرَادَ أَنَّ عِكْرَمَةَ تَارَةً ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُخْرَى حَدَفَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفِرَ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟) : قَالَ: رَأَيْتُ خَلَخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، وَفِي لَفْظٍ: بَيَاضَ سَاقِيهَا؟ قَالَ: (فَاعْتَزَلَهَا حَتَّى تُكْفِرَ) » : وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهَ: «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكْفِرَ» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَنَفَى كَوْنَ هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا - رَدَّهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُحْتَصَرِهِ ; لِأَنَّهُ صَحَّحَهُ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَشْهُورٌ سَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَسَبَبُ نَزُولِ شَرْعِيَّةِ الْكُفَّارَةِ فِي الظَّهَارِ «قِصَّةُ خَوْلَةَ أَوْ خُوَيْلَةَ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: (اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ) : فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: ١] جَلَّ شَأْنُهُ فَقَالَ: (يَعْتِقُ رَقَبَةً) : فَقَالَتْ: لَا يَجِدُ فَقَالَ: (يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ (فَيُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا) : قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَ: (فَإِنِّي سَأَعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ) : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي سَأَعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: (قَدْ أَحْسَنْتِ فَادْهَبِي بِهِمَا فَاطْعِمِي بِهِمَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ) » : قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُونَ صَاعًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ قِيلَ: هُوَ مَكْلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ، وَفِي الْحَدِيثِ الْفَاطُ آخَرُ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُ. ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّهُ يَحْرُمُ الدَّوَاعِي فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الدَّوَاعِي مَنْصُوصٌ عَلَى مَنْعِهَا فِي الظَّهَارِ، فَإِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَّاسَا} [المجادلة: ٣] لَا مُوجِبَ فِيهِ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ لِإِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ، وَيَحْرُمُ الْجَمَاعُ ; لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ التَّمَّاسِ فَيَحْرُمُ الْكُلُّ بِالتَّصِّ فظَهَرَ فسادُ قَوْلِ الْمُخَالِفِ، وَفِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ أُمَّتِهِ مَوْطُوءَةٌ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمَعَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، خِلَافًا لِلْمَالِكِ وَالثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ مُطْلَقًا، وَلِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرَمَةَ وَطَاوُسٍ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَلَا يَصِحُّ ظَهَارُ الذِّمِّيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَالْأَدِلَّةُ فِي شَرْحِ ابْنِ الْهَمَامِ مَذْكُورَةٌ وَأُجُوبَتُهَا أَيْضًا مَسْطُورَةٌ.

١٥١٢ [باب في كون الرقبة في كفارة مؤمنة]

[بَابُ فِي كَوْنِ الرِّقَّةِ فِي كَفَّارَةِ مُؤْمِنَةٍ]

(١٣) بَابُ فِي كَوْنِ الرِّقَّةِ فِي كَفَّارَةِ مُؤْمِنَةٍ

الفصل الأول

٣٣٠٣ - «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِي تَرَعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ؛ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا، وَعَلِيَ رَقَبَةً أَفَاعَتْقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَيْنَ اللَّهُ؟) : فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: (مَنْ أَنَا؟) : فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَعْتَقُهَا) « رَوَاهُ مَالِكٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ، «كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرَعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أُحُدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ، فَاطْلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفٌ كَمَا يَأْسِفُونَ، لَكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ! أَفَلَا أُعْتَقُهَا؟ قَالَ: (اِئْتِنِي بِهَا) : فَأَتَيْتُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللَّهُ؟) : قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) : قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: (أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) « :

[١٣]- بَابُ فِي كَوْنِ الرِّقَّةِ فِي كَفَّارَةِ مُؤْمِنَةٍ

يُحْتَمَلُ الرِّفْعُ وَالسُّكُونُ أَيُّ: بَابُ كَوْنِ الرِّقَّةِ فِي الْكَفَّارَةِ مُؤْمِنَةٍ، وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ الْإِسْتِظْهَارَ بِأَنَّ الرِّقَّةَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ: وَجَازَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَتَحْقِيقُهُ فِي أَصُولِ الْفَقْهِ فِي حَمْلِ الْمَطْلُوقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، اهـ. فَالْتَقِيدُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بِالْإِيمَانِ إِمَّا لِمَوَادِّ مَخْصُوصَةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا الْمُؤْمِنَةُ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً، وَإِمَّا بَيَانًا لِلْأَفْضَلِ وَالْأَكْمَلِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالْحَالِ.

الفصل الأول

٣٣٠٣ - (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ) : أَيُّ: السُّلَمِيِّ، كَانَ نَزَلَ الْمَدِينَةَ وَعَدَّادُهُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُمَا، مَاتَ سَنَةَ سَبْعِ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ جَارِيَةً) : أَيُّ: أَمَةً (كَانَتْ لِي) : أَيُّ: مَمْلُوكَةً (تَرَعَى غَنَمًا لِي) : أَيُّ: لَا لِيغْيِرِي (فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدْتُ) : بِصِغَةِ الْمَعْلُومِ الْمُتَكَلِّمِ، وَفِي نُسْخَةِ بَصِيعَةِ الْمَجْهُولِ الْغَائِبَةِ (شَاةً) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَبِالرِّفْعِ عَلَى الثَّانِي، وَالْجَمْلَةُ حَالِيَّةٌ (مِنَ الْغَنَمِ) : أَيُّ: مِنْ قَطِيعِهِ، وَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٍ (فَسَأَلْتُهَا) : أَيُّ: الْجَارِيَةَ (عَنْهَا) : أَيُّ: عَنِ الشَّاةِ (قَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ) : بِالْهَمْزِ وَيَدُلُّ أَوَّالِيَاءُ لُغَةً (فَأَسِفْتُ) : بِكَسْرِ السِّينِ (عَلَيْهَا) : أَيُّ: غَضِبْتُ عَلَى الْجَارِيَةِ أَوْ حَزِنْتُ عَلَى الشَّاةِ (وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ) : عَذْرُ لِعُضْبِهِ وَحَزْنُهُ السَّابِقِ وَلَطْمُهُ الْأَحْيَ (فَلَطَمْتُ) : أَيُّ: ضَرَبْتُ بِبَطْنِ الْكَفِّ (وَجْهَهَا) : فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَجْبُولٌ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (وَعَلِيَ رَقَبَةً) : أَيُّ: إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ غَيْرِ هَذَا السَّبَبِ (أَفَاعَتْقُهَا) : أَيُّ: عَنْهُ أَوْ عَنْهُمَا، لِمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَ» : كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ النِّفَقَاتِ (قَالَ لَهَا) : أَيُّ: لِلْجَارِيَةِ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَيْنَ اللَّهُ؟) : وَفِي رِوَايَةٍ: (أَيْنَ رَبُّكَ؟) : أَيُّ: أَيْنَ مَكَانُ حُكْمِهِ وَأَمْرِهِ وَظُهُورُ مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ (قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ) . قَالَ الْقَاضِي: هُوَ عَلَى مَعْنَى الَّذِي جَاءَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ مِنْ قَبْلِ السَّمَاءِ لَمْ يَرِدْ بِهِ السُّؤَالُ عَنِ الْمَكَانِ، فَإِنَّهُ مَنَزَهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ مَنَزَهُ عَنِ الزَّمَانِ، بَلْ مُرَادُهُ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا مُوَحَّدَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ؟ لِأَنَّ كُفَّارَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، وَكَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ صَمٌّ مَخْصُوصٌ يَكُونُ فِيهَا بَيْنَهُمْ يَعْبُدُونَهُ وَيَعْظُمُونَهُ، وَلَعَلَّ سَفَهَاءَهُمْ وَجَهَلَتَهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ مَعْبُودًا غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَعَرَّفَ مِنْهَا مَا تَعْبُدُ، فَلَمَّا قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَفَهِمَ أَنَّهَا مُوَحَّدَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْيَ الْإِلَهِ الْأَرْضِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْنَامُ، لَا إِثْبَاتَ السَّمَاءِ مَكَانًا لَهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوَّ كَبِيرًا، وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى الْحَقِّ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِمْ، وَوَجَدَهَا تَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلْعِبَادَةِ إِلَهُ يَدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَا الْإِلَهِ الَّتِي يَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ قَنَعَ مِنْهَا بِذَلِكَ، وَلَمْ يُكَلِّفْهَا اعْتِقَادَ مَا هُوَ صَرْفُ التَّوْحِيدِ حَقِيقَةُ التَّنْزِيهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَرَحْمَتُهُ وَوَحْيُهُ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَأَمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: ١٦] قِيلَ: وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْجَارِيَةَ كَانَتْ خَرَسَاءَ، وَلِهَذَا جَوَزَ الشَّافِعِيُّ الْأَخْرَسَ فِي الْعَتَقِ فَقَوْلُهُ: (قَالَتْ فِي السَّمَاءِ) : بِمَعْنَى أَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ قَالَ شَارِحُ الْوَقَايَةِ: وَجَازَ الْأَصَمُّ أَيُّ: مَنْ يَكُونُ فِي أُذُنِهِ وَقْرٌ، أَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ أَصْلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ؛ لِأَنَّهُ قَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ. (قَالَ: مَنْ أَنَا؟) : قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أَعْتَقُهَا) : أَمْرٌ إِجَازَةٌ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ) : أَيُّ: مُعَاوِيَةُ (كَانَتْ لِي جَارِيَةً تَرَعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أَحَدٍ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيُّ: جَانِبُهُ، وَاحِدٌ بِضَمَّتَيْنِ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي الْمَدِينَةِ (وَالْجَوَانِيَةِ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ أَحَدٍ (فَاطَلَعْتُ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ أَيُّ: أَشْرَفْتُ عَلَى الْغَنَمِ (ذَاتَ يَوْمٍ) : أَيُّ: يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ أَوْ نَهَارًا، " ذَاتَ " : زَائِدَةٌ (فَإِذَا الذَّبُّ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا) : إِذَا لِلْمُفَاجَأَةِ، وَاللَّامُ فِي الذَّبِّ لِلْعَهْدِيَّةِ الذَّهْنِيَّةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: ٤٠] ، (وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ) : بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَفَتْحِ سِينٍ، أَيُّ: أَغْضَبُ (كَمَا يَأْسِفُونَ، لَكِنْ) : أَيُّ: وَارْدَتْ أَنْ أَضْرِبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى الْغَضَبِ لَكِنْ (صَكَّكْتُهَا صَكَّةً) : أَيُّ: لَطَمْتُهَا لَطْمَةً (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَعَظَّمُ) : بِالتَّشْدِيدِ وَالْفَتْحِ (ذَلِكَ عَلَيَّ) : أَيُّ: كَثُرَ النَّيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْأَمْرَ أَوْ الضَّرْبَ عَلَيَّ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ وَالضَّمِّ (قُلْتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَقُلْتُ، (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى -: فَإِنْ قُلْتُ: كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ؟ قُلْتُ: الرَّوَايَةُ الْأُولَى مُتَضَمِّنَةٌ لِسُؤَالَيْنِ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ كَانَ عَلَيَّ عَتَقُ رَقَبَةٍ كُفَّارَةً، وَقَدْ لَزِمَنِي مِنْ هَذِهِ اللَّطْمَةِ إِعْتَاقُهَا، أَفِيكْفِينِي إِعْتَاقُهَا لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا؟ وَالرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ مُطْلَقَةٌ تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ لَيْسَ عَنْ مُجَرَّدِ اللَّطْمَةِ سُؤَالُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَارِيَةَ عَنْ إِيْمَانِهَا أَه. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ عَنِ اللَّطْمَةِ مُسْتَحَبٌّ، فَيَنْدَرِجُ فِي ضَمَنِ الْإِعْتَاقِ الْوَاجِبِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ تَدَاخُلِ الْكُفَّارَةِ كَمَا تَوَهَّمَ قَالَ: (اِثْنِي بِهَا) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيُّ: أَحْضَرُ بِهَا لِي (فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللَّهُ؟) : أَيُّ: أَيْنَ الْمَعْبُودُ الْمُسْتَحَقُّ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ؟ (قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ) : أَيُّ: كَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْإِقْتِصَارُ مِنْ بَابِ الْإِكْتِفَاءِ. قَالَ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ} [الزخرف: ٨٤] وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: ٣] وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِقْتِصَارُ لِدَفْعِ تَوَهَّمِ الشِّرْكََةِ فِي الْعِبَادَةِ رَدًّا عَلَى عَبْدَةِ الْأَصْنَامِ الْأَرْضِيَّةِ «قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) : قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: (أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤَمَّنَةٌ) : أَيُّ: بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَمِمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدَهُمَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ الْإِيْمَانِ الْإِجْمَالِيِّ وَنَفْيِ التَّكْلِيفِ الْإِسْتِدْلَالِيِّ.

الفصل الأول

٣٣٠٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِنَّ عُوَيْرًا الْعَجَلَانِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلْتَهُ فَتَقَتَلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (وَقَدْ أُنْزِلُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا) . قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَقْتُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَتَّخِمَ، أَدْعِ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمُ الْأَلَيْتَيْنِ، خَدَجُ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمِرُ كَأَنَّهُ وَحَرَّةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يَنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[١٤] - بَابُ اللَّعَانِ

فِي الْمَغْرِبِ: لَعَنَهُ لَعْنَا وَلَا عَنَهُ مَلَاعَنَةً وَلَعَانًا وَتَلَاعَنُوا لَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَصْلُهُ الطَّرْدُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّمَا سُمِّيَ لَعَانًا؛ لِأَنَّ كَلَامًا مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَبْعُدُ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَحْرُمُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّأْيِيدِ، وَاللَّعَانُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا يَمِينٌ، وَقِيلَ شَهَادَةٌ، وَقِيلَ يَمِينٌ فِيهَا شَوْبُ شَهَادَةٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي وَجَمْعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّغْلِيظِ، فَإِنَّهُ يَغْلُظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْجَمْعِ. قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَامِ: هُوَ مُصَدَّرٌ لَاعَنْ سَمَاعِي لَا قِيَاسِيٍّ وَالْقِيَاسُ الْمَلَاعَنَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ يَجْعَلُونَ الْفِعَالَ وَالْمُفَاعَلَةَ مُصَدَّرًا قِيَاسِيًّا لِفَاعِلٍ، اللَّعْنُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ، وَفِي الْفِقْهِ: اسْمٌ لِمَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَعْلُومَاتِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لَوْجُودِ لَفْظِ اللَّعْنِ فِي الْخَامِسَةِ تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ، وَلَمْ يُسَمَّ بِاسْمِ مِنَ الْعَضْبِ، وَهُوَ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ فِي كَلَامِهَا وَذَلِكَ فِي كَلَامِهِ، وَهُوَ أَسْبَقُ، وَالسَّبْقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ. وَشَرْطُهُ: قِيَامُ النِّكَاحِ، وَسَبَبُهُ: قُدْفَةُ زَوْجَتِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ، وَحُكْمُهُ حُرْمَتُهَا بَعْدَ التَّلَاعُنِ، وَأَهْلُهُ: مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّ اللَّعَانَ شَهَادَاتٌ مُؤَكِّدَاتٌ بِالْإِيمَانِ عِنْدَنَا، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَأَيْمَانٌ مُؤَكِّدَاتٌ بِالشَّهَادَاتِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي شَرْحِهِ لِلْهُدَايَةِ.

الفصل الأول

٣٣٠٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: تَقَدَّمَ أَنَّ اسْمَهُ كَانَ حَزْنًا، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْلًا (قَالَ: إِنَّ عُوَيْرًا): تَصْغِيرُ عَامِرٍ (الْعَجَلَانِيَّ): يَفْتَحُ فَسُكُونُ نِسْبَةٍ إِلَى عَجَلَانَ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ): أَيُّ: أَخْبَرَنِي، وَعَبَّرَ بِالْإِبْصَارِ عَنِ الْإِخْبَارِ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَا سَبَبُ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ فَالْمَعْنَى: أَعْلَيْتُ فَأَعْلَمَنِي. (رَجُلًا وَجَدَ): أَيُّ: صَادَفَ (مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا): أَيُّ: وَجَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِهَا (أَيَقْتَلُهُ): أَيُّ: أَيْجُوزُ قَتْلَهُ (فَيَقْتُلُونَهُ): بِالْيَأِءِ الْمُثَنَّى مِنْ تَحْتِ أَيُّ: يَقْتُلُ أَهْلُ الْقَتِيلِ ذَلِكَ الرَّجُلَ الْقَاتِلُ؟ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: (فَتَقْتُلُونَهُ): بِتَاءِ الْخِطَابِ. قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْخِطَابُ مُحَمَّدٌ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، أَه. وَيَعْنِي بِهِ تَعْظِيمًا. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. قَالَ النَّوَوِيُّ: اخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا قَدْ جَزَمَ أَنَّهُ زَنَى بِأَمْرَأَتِهِ، فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ: يَقْتُلُ إِلَّا أَنْ يَقِيمَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْتَرِفَ لَهُ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ، وَيَكُونُ الْقَتِيلُ مُحْصَنًا، وَالْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَدُولِ مِنَ الرِّجَالِ يَشْهَدُونَ عَلَى يَقِينِ الزَّانَا، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ): قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أَمْ): يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً، يَعْنِي إِذَا رَأَى الرَّجُلُ هَذَا الْمُنْكَرَ وَالْأَمْرَ الْفَظِيعَ وَثَارَتْ عَلَيْهِ الْحَمِيَّةُ، أَيْقَلْتَهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ الشَّنَانِ وَالْعَارِ؟ وَأَنْ تَكُونَ مُنْقَطِعَةً، فَسَأَلَ أَوَّلًا عَنِ الْقَتْلِ مَعَ الْقِصَاصِ، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ لِأَنَّ (أَمْ): الْمُنْقَطِعَةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِـ (بَلْ): وَالْهَمْزُ قِيلَ لِضَرْبِ الْكَلَامِ السَّابِقِ، وَالْهَمْزَةُ سَتَانِفٌ كَلَامًا آخَرَ، وَالْمَعْنَى: كَيْفَ يَفْعَلُ أَيُّ: أَيْصِرُّ عَلَى الْعَارِ أَمْ يَحْدُثُ لَهُ

أَمْرٌ آخَرُ؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَقَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ) : وَالْمَنْزِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. قِيلَ: نَزَلَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: ظَاهِرُهُ أَنَّ آيَةَ اللَّعَانِ نَزَلَتْ فِي عَوِمِرٍ، وَآيَةُ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي هَالِلِ بْنِ أُمِيَّةٍ، وَآيَةُ الْإِسْلَامِ. وَآيَةُ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ أُنْزِلَ فِيكَ أَيُّ: فِي شَأْنِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا جَمِيعًا، فَلَعَلَهُمَا سَأَلَا فِي وَقْتَيْنِ مُتَعَاوَيْنِ فَنَزَلَتْ فِيهِمَا، وَسَبَقَ هَالِلُ بِاللَّعَانِ. (فَازْهَبْ فَأْتِ بِهَا) . قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَّعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَا فَرَّغَا: أَيُّ: عَنِ التَّلَاعُنِ (قَالَ عَوِمِرٌ: كَذَبْتُ) : بِضَمِّ التَّاءِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ، كَذَا ضَبَطَهُ ابْنُ الْهَمَامِ. (عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتَهَا) : أَيُّ: فِي نِكَاحِي، وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) : كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مُنْقَطِعٌ عَمَّا قَبْلَهُ تَصَدِيقًا لِقَوْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُمْسِكُهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَطَلَّقَهَا عَوِمِرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ الْفُرْقَةُ سَنَةَ الْمُتَلَاعُنَيْنِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّتَهُ. قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَبْتُ السَّنَةَ بَعْدَ فِي الْمُتَلَاعُنَيْنِ أَنْ يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَوِمِرٌ حِينَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّ اللَّعَانَ فُرْقَةٌ عَلَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ اللَّعَانَ لَا يَجْرِمُهَا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِالطَّلَاقِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ جَمَعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَرَدَّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادَفِ الطَّلَاقُ مُحَلًّا مَمْلُوكًا لَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ اللَّعَانِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهُ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللَّعَانِ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ الطَّلَاقُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ؟ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّعَانَ لَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ، وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ اللَّعَانِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّائِيدِ، لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: لَا نَعْلَمُ لَهُ دَلِيلًا مُسْتَلْزِمًا لَوْقُوعِ الْفُرْقَةِ بِمَجْرَدِ لِعَانِهِ، قِيلَ: وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لَا تَلَاعُنَ امْرَأَةً أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي بَعْدَ التَّلَاعُنِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: (ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) :، وَاحْتِجَّ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) . قُلْتُ: يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هُوَ إِنْكَارُ طَلَبِ مَالِهَا مِنْهُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَمَامُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي؟ قَالَ: (لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا)» (، ثُمَّ دَلَّ تَفْرِيقَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى وَقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قِصَّةِ هَالِلِ بْنِ أُمِيَّةٍ وَلِعَانِهِ. قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ أَنْ لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوَّةٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا مُفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَأُجِيبَ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْفُرْقَةُ بِمَجْرَدِ اللَّعَانِ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ هَذَا بِمَا يَكُونُ تَرْكُ الْإِنْكَارِ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّا لَمْ نَدْعُ فِيهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ حَتَّى يَكُونَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ حُجَّةً عَلَيْنَا، إِنَّمَا ادَّعَيْنَا أَنَّهُ وَقَعَ لَغَوًا، فَالْسُّكُوتُ لِعَدَمِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُسْتَلْزَمُ مَفْسَدَةٌ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ يُفِيدُ تَقْرِيرَهُ، وَأَنَّهُ الْوَاقِعُ فَلَوْ كَانَ الْوَاقِعُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَهُ كَانَ السُّكُوتُ مُضِيًّا إِلَى الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَكْرِيرَ وَقُوعِهِ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ قَبْلَهُ، فَلَا يَجُوزُ السُّكُوتُ مَعَ الْإِفْضَاءِ إِلَى مِثْلِ هَذَا، وَالْغَرَضُ أَنَّ بِمَجْرَدِ الْفَرَاغِ عِنْدَنَا يَأْمُرُهُ الْقَاضِي أَنْ يَطْلُقَ، فَإِنْ أَبِي طَلَّقَ هُوَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ،

فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي: أَمْضَى ذَلِكَ الطَّلَاقَ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لَا يَقَعُ أَوْ يَقَعُ وَاحِدَةً، ثُمَّ هُوَ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لِأَنَّهُ وَقَعَ إِمْضَاؤُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الطَّلَاقَ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا افْتَرَقَ الْمُتَلَاعِنَانِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا فَيَثْبُتَ - بَيْنَهُمَا حُرْمَةُ حُرْمَةِ الرِّضَاعِ، وَبِهِ قَالَ الثَّلَاثَةُ، وَإِذَا كَانَتْ حُرْمَتُهُ مُؤَبَّدَةً لَا تَكُونُ طَلَاقًا بَلْ فَسْخًا، وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لَا يُتَوَقَّفَ عَلَى تَفْرِيقِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ قَبْلَهُ اتِّفَاقًا.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا افْتَرَقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. وَقَدْ طَعَنَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ فِي ثُبُوتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَمَفْهُومُهُ بِشَرْطِهِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ بِمَجْرَدِ اللَّعَانِ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِهِ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيِّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَضَتْ السُّنَّةُ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ: الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (انْظُرُوا) : مِنْ النَّظَرِ بِمَعْنَى الْإِنْتِظَارِ أَوْ الْفَكْرِ وَالْإِعْتِبَارِ، أَيْ: تَأَمَّلُوا (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ) : أَيْ: بِالْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٠] أَيْ: الْمَيْتَ (أَنْتَحَمَ) : أَيْ: أَسْوَدَ (أَدَجَّ الْعَيْنَيْنِ) : فِي النِّهَايَةِ: الدَّجَجُ: السَّوَادُ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: الدَّجَجُ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا (عَظِيمِ الْأَلْيَتَيْنِ) : بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ (خَدَجَ السَّاقَيْنِ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ: عَظِيمُهُمَا، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي لُسِبَ إِلَيْهِ الزَّنَى مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ، وَفِيهِ جَوَازُ الْإِسْتِدْلَالِ بِالشَّيْبَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَمْرِ الْغَالِبِ الْعَادِيِّ، وَلِذَا قَالَ: (فَلَا أَحْسِبُ) : بِكُسْرِ السِّينِ وَصَمِّهَا أَيْ: لَا أَظُنُّ (عُومِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ) : بِتَخْفِيفِ الدَّالِّ أَيْ: تَكَلَّمَ بِالْصِّدْقِ (عَلَيْهَا) فِي نِسْبَةِ الزَّنَى إِلَيْهَا (وَإِنْ جَاءَتْ بِهَا أُحِيمِرُ) : تَصْغِيرُ أَحْمَرَ (كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) : بِفَتْحَاتٍ: دُويَّةٌ حَمْرَاءُ تَلْتَزِقُ بِالْأَرْضِ (فَلَا أَحْسِبُ عُومِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ) : بِالتَّخْفِيفِ أَيْ: تَكَلَّمَ بِالْكَذِبِ (عَلَيْهَا) : فَإِنَّ عُومِرًا كَانَ أَحْمَرَ («جَاءَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَصْدِيقِ عُومِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ» (: أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ (يُنْسَبُ) : أَيْ: الْوَلَدُ (إِلَى أُمِّهِ) : لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: («الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ») . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) :

٣٣٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَاتَّفَقَا مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِهِ لُهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَظَّهُ، وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ دَعَاها فَوَعَظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

٣٣٠٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَاتَّفَقَا» (: أَيْ: الرَّجُلُ (مِنْ وَلَدِهَا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْفَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ: الْمُلَاعَنَةُ كَانَتْ سَبَبًا لِإِنْتِفَاءِ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِ الْمَرْأَةِ وَالْحَاقِقِ بِهَا (فَفَرَّقَ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ: حَكَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفُرْقَةِ (بَيْنَهُمَا) : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَا بِنَفْسِ اللَّعَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِزُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ بِنَفْسِ اللَّعَانِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ مَعْنَى، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَكْبَلُ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ. (وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ) : أَيْ: لِإِنْتِفَاءِ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهَا بِالْمُلَاعَنَةِ بَيْنَهُمَا وَالْحَاكِمِ بِتَفْرِيقِهِمَا (وَفِي حَدِيثِهِ) : أَيْ: ابْنُ عُمَرَ (لَهُمَا) : أَيْ: الشَّيْخَيْنِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَظَّهُ) : أَيْ: نَصَحَ الرَّجُلَ (وَذَكَرَهُ) : بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: خَوْفُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا) : وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ (أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ) :

وَالْعَاقِلُ يَخْتَارُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَعْسَرِ (ثُمَّ دَعَاَهَا فَوَعَّظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا) : وَهُوَ الرَّجْمُ وَالْعَارُ (أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ) : وَهُوَ الْفَضِيحَةُ وَالنَّارُ.

٣٣٠٦ - وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حَسَابُكَمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" : قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي. قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٠٦ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ: ابْنِ عُمَرَ («أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: (حَسَابُكَمَا) » : أَيُّ: مُحَاسِبَتُكُمَا وَتَحْقِيقُ أَمْرِكُمَا وَمَجَازَاتُهُ (عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا) : أَيُّ: لَا عَلَى التَّعْيِينِ عِنْدَنَا (كَاذِبٌ) : أَيُّ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنَحْنُ نَحْكُمُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) : أَيُّ: لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَكُونَ مَعَهَا بَلْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ أَبَدًا قِيلَ: فِيهِ وَقُوعُ الْفُرْقَةِ بِمَجَرَّدِ اللَّعَانِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الْأَكْمَلُ: وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاضِحٍ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ، اهـ. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ. (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي) : هُوَ فَاعِلٌ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيُّ: أَيُّذْهَبُ مَالِي؟ أَوْ أَيْنَ يَذْهَبُ مَالِي الَّذِي أُعْطِيتُهَا مَهْرًا؟ (قَالَ: لَا مَالَ لَكَ) : أَيُّ: بَاقٍ عِنْدَهَا؟ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدٍ شَيْئَيْنِ (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتَ مِنْ فَرْجِهَا) : أَيُّ: فَالْكَ فِي مُقَابَلَةِ وَطْئِكَ إِيَّاهَا، وَفِيهِ أَنَّ الْمُلَاعِنَ لَا يَرْجِعُ بِالمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَهَا نِصْفُ المَهْرِ، وَقِيلَ: لَهَا الْكُلُّ، وَقِيلَ: لَا صَدَاقَ لَهَا («وَأَنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ») : أَيُّ: عَوْدُ المَهْرِ إِلَيْكَ (أَبَعْدُ) : لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْكَ حَالَةَ الصِّدْقِ فَلَا أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْكَ حَالَةَ الْكُذْبِ أَوَّلَى، ثُمَّ أَكَّدهُ بِقَوْلِهِ: (وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا) : أَيُّ: مِنْ الْمُطَالَبَةِ عَنْهَا. قَالَ الطَّبْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: (مَالِي) : أَيُّ: إِنْ صَدَقْتَ فَهَذَا الطَّلَبُ بَعِيدٌ ; لِأَنَّهُ بَدَلُ البُضْعِ، وَإِنْ كَذَبْتَ فَابَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ، وَاللَّامُ فِي (لَكَ) : لِلْبَيَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِـ "أَبَعْدُ" الْأَوَّلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: ٢٣] وَأَبَعْدُ الثَّانِي مُفْهِمٌ لِلتَّكْيِيدِ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيهِ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ الْمُتَكَذِّبَيْنِ لَا يَعْقَبُ أَحَدُ مِنْهُمَا، وَإِنْ عَلِمْنَا كُذْبَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِبْهَامِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ المَهْرِ بِالدُّخُولِ، وَعَلَى ثُبُوتِ مَهْرِ الْمُلَاعِنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا. وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ صَدَقَتْ وَأَقْرَتْ بِالزَّنى لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٣٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدًّا فِي ظَهْرِكَ" . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ" : فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلْيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يَبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] : فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٩] فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ؟" : ثُمَّ قَامَتْ، فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَضُتْ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَبْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهَ أَحْلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغِ الْآلَتَيْنِ، خَدَجَ السَّاقَيْنِ ; فَهُوَ لَشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ) :، فَجَاءَتْ بِهَ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ; لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٣٠٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ) : بِضَمِّ هَمْزٍ وَفَتْحٍ مِيمٍ وَشَدِيدِ تَحْتِيَّةٍ (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) : أَيُّ: نَسَبَهَا إِلَى الزَّيْنِ (عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: فِي حُضُورِهِ (بَشْرِيكَ بْنُ سَحْمَاءَ) : بِفَتْحٍ أَوَّلِهِ، قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: هَذَا أَوَّلُ لِعَانَ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، وَفِيهِ نَزَلَتِ الْآيَةُ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الْبَيِّنَةُ) : بِالنَّصْبِ لَا غَيْرُ، قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: أَيُّ: أَقِمِ الْبَيِّنَةَ، وَقَوْلُهُ (أَوْ حَدًّا) : نُسِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيُّ: تَحَدَّ حَدًّا أَقُولُ: أَوْ تَقْدِيرُهُ فُتِّبْتُ حَدًّا، وَقِيلَ أَيُّ: حَدًّا حَدًّا (فِي ظَهْرِكَ) . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ) : أَيُّ: فَوْقَهَا (رَجُلًا يَنْطَلِقُ) : جَوَابُ إِذَا بِتَقْدِيرِ الْإِسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِغْنَاءِ أَيُّ: أَيَذْهَبُ حَالُ كَوْنِهِ (يَلْتَمِسُ) : أَيُّ: يَطْلُبُ (الْبَيِّنَةُ؟ جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (الْبَيِّنَةُ) : بِالنَّصْبِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِالرَّفْعِ أَيُّ: الْبَيِّنَةُ مُقَرَّرَةٌ وَمُقَدَّمَةٌ (وَالْأَلَا) : وَإِنْ لَمْ تُقَمَّ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَكُنِ الْبَيِّنَةُ (حَدًّا) : مَصْدَرٌ مَرْفُوعٌ أَيُّ: فَيَبُتُّ عِنْدِي حَدًّا (فِي ظَهْرِكَ) : وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ الْهَمَامِ: (وَالَا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ) . قَالَ: وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لِأَوَّلِ لِعَانٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالَا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ) : فَالْمَسْأَلَةُ وَهِيَ اشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِ قَطْعِيَّةٍ مَجْمَعَةٍ عَلَيْهَا، وَالْحِكْمَةُ تَحْقِيقُ مَعْنَى السِّرِّ الْمُنْدُوبِ إِلَيْهِ. (فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ) : أَيُّ: فِي قَذْفِي إِيَّاهَا (فَلْيَنْزِلَنَّ اللَّهُ) : بِسُكُونِ اللَّامِ وَضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَكُسْرِ الزَّايِ الْمُخَفَّفَةِ وَفِي آخِرِهِ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ لِلتَّكْثِيرِ، هُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ (مَا يَبْرَأُ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا أَيُّ: مَا يَدْفَعُ وَيَمْنَعُ (ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ) : أَيُّ: حَدَّ الْقَذْفِ (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ) : أَيُّ: جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَيُّ: عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] : أَيُّ: يَقْدِفُونَ زَوْجَاتِهِمْ (فَقَرَأَ) : أَيُّ: مَا بَعْدَهُ مِنَ الْآيَاتِ (حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٩] جَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ) : أَيُّ: لَا عَنَ (وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ؟") (الْأَظْهَرُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا الْقَوْلَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللَّعَانِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُلْزَمُ الْكَاذِبَ التَّوْبَةُ، وَقِيلَ: قَالَهُ قَبْلَ اللَّعَانِ تَحْذِيرًا لَهَا مِنْهُ (ثُمَّ قَامَتْ، فَشَهِدَتْ) : أَيُّ: لَا عَنَتْ (فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) : أَيُّ: مِنْ شَهَادَتِهَا (وَقَفُّوْهَا) : بِالتَّخْفِيفِ أَيُّ: حَبَسُوهَا وَمَنَعُوهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِيهَا وَهَدِّدُوهَا (وَقَالُوا) : أَيُّ: أَلَا (إِنَّهَا) : أَيُّ: الْخَامِسَةَ (مُوجِبَةً) : وَقِيلَ: مَعْنَى وَقَفُّوْهَا أَطْلَعُوهَا عَلَى حُكْمِ الْخَامِسَةِ، وَهُوَ أَنَّ اللَّعَانَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِهِ وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، وَأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْعَنْ مُؤَدِيَةٌ إِلَى الْعَذَابِ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً. (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّاتُ) : بِتَشْدِيدِ الْكَافِ أَيُّ: تَوَقَّفَتْ يُقَالُ: تَلَكَّأَ فِي الْأَمْرِ إِذَا تَبَطَّأَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ (وَنَكَصَتْ) : أَيُّ: رَجَعَتْ وَتَأَخَّرَتْ، وَفِي الْقُرْآنِ {نَكَصَ عَلَى عَقِيْبِهِ} [الأنفال: ٤٨] وَالْمَعْنَى أَنَّهَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْكَلِمَةِ الرَّابِعَةِ (حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ) : أَيُّ: عَنْ مَقَالِهَا فِي تَكْذِيبِ الزَّوْجِ، وَدَعَاى الْبَرَاءَةَ عَمَّا رَمَاهَا بِهِ (ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ) : أَيُّ: فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ وَأَبَدَ الدَّهْرِ، أَوْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ اللَّعَانِ وَالرَّجُوعِ إِلَى تَصْدِيقِ الزَّوْجِ، وَأُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْجِنْسُ ; وَلِذَلِكَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَامِ، وَالسَّائِرُ كَمَا يُطْلَقُ لِلْبَاقِي يُطْلَقُ لِلْجَمِيعِ (فَضَّتْ) : أَيُّ: فِي الْخَامِسَةِ وَأَتَمَّتِ اللَّعَانَ بِهَا (وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَبْصِرُوهَا") : أَمْرٌ مِنَ الْإِبْصَارِ أَيُّ: انْظُرُوا وَتَأَمَّلُوا فِيمَا تَأْتِي بِهِ مِنْ وَلَدِهَا (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْثَلُ الْعَيْنَيْنِ) : أَيُّ: الَّذِي يَعْلُو جُفُونَ عَيْنَيْهِ سَوَادٌ مِثْلُ الْكُحْلِ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ (سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ) : أَيُّ: عَظِيمَهُمَا، مِنَ السُّبُوغِ بِالْمَوْحَدَةِ، يُقَالُ لِلشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَامًا وَافِيًا وَافِرًا: سَابِغٌ (خَدَجَ السَّاقَيْنِ) : أَيُّ: سَمِينَهُمَا (فَهُوَ) : أَيُّ: ذَلِكَ الْوَلَدُ (لَشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ) : أَيُّ: فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لِظُهُورِ الشَّبْهِ (جَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَفِي إِتْيَانِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ - صَلَوَاتُ

اللَّهُ عَلَيْهِ - هُنَا فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرَ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ - مُعْجَزَةٌ وَإِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ. («فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ») : (مِنْ) : بَيَانٌ ل (مَا) : ، أَي : لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ حُكْمِهِ بِدَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ بِلَعَانِهَا (لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) : أَي : فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، أَوْ الْمَعْنَى : لَوْلَا أَنَّ الْقُرْآنَ حَكَمَ بِعَدَمِ الْحَدِّ عَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَدَمِ التَّعْزِيرِ لَفَعَلْتُ بِهِمَا مَا يَكُونُ عِبْرَةً لِلنَّاطِرِينَ وَتَذَكُّرَةً لِلسَّامِعِينَ. قَالَ الطَّبِيُّ : وَفِي ذِكْرِ الشَّانِ وَتَنْكِيرِهِ تَهْوِيلٌ وَتَفْخِيمٌ لِمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمَا لِتَضَاعُفِ ذَنْبِهِمَا. وَفِي الْحَدِيثِ : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْمُظَنَّةِ وَالْأَمَارَاتِ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِظَاهِرِ مَا تَقْتَضِيهِ الْحُجَجُ وَالْإِيمَانُ، وَأَنَّ لِعَانَ الرَّجُلِ مُقَدَّمٌ عَلَى لِعَانِ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُثَبَّتٌ، وَهَذَا دَارِيٌّ، وَالذَّرْعُ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ : الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، يَخْتَلِفُ الْقَاطِعُ، وَيَتَّفِقُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «جَاءَ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ أَرْضِهِ عَشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَرَأَى ذَلِكَ بَعِينَهُ وَسَمِعَ بِأُذُنِهِ، فَلَمْ يَهْجُرْ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عَشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا فَرَأَيْتُ بَعِينِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } [النور: ٦] الْآيَةَ فَسَرَّنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : (أَبْشِرْ يَا هَلَالُ! فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا) : قَالَ هَلَالُ : كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي - تَعَالَى - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَرْسِلُوا إِلَيْهَا " : فَجَاءَتْ، فَتَلَا عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ هَلَالُ : وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ : كَذَبْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا عُنُودَ بَيْنَهُمَا " فَشَهِدَ هَلَالُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لِمَنْ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَ الْخَامِسَةَ قِيلَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمُوجِبَةُ الَّتِي [تُوجِبُ عَلَيْهَا الْعِقَابَ] ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةَ قِيلَ لَهَا : اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ الْعِقَابَ فَتَلَكَّاتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتْ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا إِلَى الْأَبِ [وَلَا تُرْمَى] وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا - فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهَا عَلَيْهِ قَوْلٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَقِّعَةٍ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْحَبُ نَضْحٍ نَاتِيَّ الْأَلْيَتَيْنِ خَمَشَ السَّاقِينَ فَهُوَ لِهَالِلٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقٌ جَعَدًا خَدَجَ السَّاقِينَ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي زَنَتْ بِهِ " : ، فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقٌ إِلَى آخِرِ الْأَوْصَافِ التَّالِيَةِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (لَوْلَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) . قَالَ عِكْرَمَةُ : وَكَانَ وَلَدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ. هَذِهِ لَفْظَةٌ لِأَبِي دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : سَائِرُ الْأَيَّامِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي.

وَفِي مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ : «أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : (انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْضُ سَبْطًا وَضِيَاءَ الْعَيْنِ فَهُوَ لِهَالِلٍ بْنُ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ جَعَدًا خَمَشَ السَّاقِينَ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ) . وَفِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى» ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا أَيْضًا. وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ عُوَيْمِرَ، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : شَهِدْتُ عُوَيْمِرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَجْلَانِيَّ، وَقَدْ رَمَى امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَامِلٌ، فَرَأَيْتُهُمَا يَتَلَاعَنَانِ قَائِمَيْنِ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ وَلَدَتْ،

فَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالرَّأَةِ، وَجَاءَتْ بِهِ أَشْبَهُ النَّاسِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ عُوَيْرٌ قَدْ لَامَهُ قَوْمُهُ وَقَالُوا: امْرَأَةٌ لَا نَعْلَمُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا جَاءَ الشَّبَهُ بِشَرِيكِ عَذَرَهُ النَّاسُ، وَعَاشَ الْمَوْلُودُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَعَاشَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ يَسِيرًا، وَصَارَ شَرِيكٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَالَةٍ سُوءٍ .

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُثْمَانَ أَنَّ عُوَيْرًا . . فَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنَّ قَالَ: «وَلَمْ يُحَدِّثْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُوَيْرًا فِي قَذْفِهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَشَهِدَ عُوَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَرِيكُ بْنُ السَّحْمَاءِ أَحَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ .» فَنَفِي هَذَا أَنَّ الْوَلَدَ عَاشَ سَنَتَيْنِ وَمَاتَ، وَنَسَبُهُ فِي قِصَّةِ هَلَالٍ إِلَى شَرِيكِ أَيْضًا، وَنَسَبَ إِلَى شَرِيكِ فِي قِصَّةِ عُوَيْرٍ، قِيلَ: وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّهُمَا وَقَعَتَانِ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هَلَالٍ، «فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (اللَّهُمَّ بَيْنِ) : فَوَضَعْتُ شَبَهَا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَفِي هَذَا اللَّعَانِ بَيْنَهُمَا كَانَ بَعْدَ الْوَضْعِ فَمَا تَقَدَّمَ خِلَافُهُ، وَهَذَا تَعَارُضٌ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ لَا لِعَانَ بِنَفِي الْحَمْلِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: يَجِبُ اللَّعَانُ إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلتَّيَقُّنِ لِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْقَذْفِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَلَاغُنُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ هَلَالِ بْنِ أُمِيَّةٍ.

٣٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمْسَهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ: "نَعَمْ". قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٣٠٨ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ) : أَيُّ: صَادَفْتُ (مَعَ أَهْلِي رَجُلًا: أَيُّ أَجْنَبِيًّا (لَمْ أَمْسَهُ) : بِحَذْفِ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِسْتِبْعَادِيَّ أَيُّ: لَمْ أَضْرِبْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ (حَتَّى آتِي) : بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ، أَيُّ: حَتَّى أَجِيءَ (بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟) قَالَ: (نَعَمْ) : (قَالَ) : أَيُّ: سَعْدُ (كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ) : أَيُّ: مِنْ غَيْرِ إِتْيَانٍ، وَإِنْ مُحْفَفَةً مِنَ الْمُثْقَلَةِ، وَاللَّامُ هِيَ الْفَارِقَةُ، وَضَمِيرُ الشَّانِ مُحْذُوفٌ، وَفِي الْكَلَامِ تَأْكِيدٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: لَيْسَ قَوْلُهُ "كَلَّا" رَدًّا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُخَالَفَةً لِأَمْرِهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حَالَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَاسْتِيْلَاءِ الْغَضَبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ) عَدَى السَّمْعِ بِ (إِلَى) : لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِصْغَاءِ أَيُّ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَذْكُرُ (سَيِّدُكُمْ) قَالَ مِيرُكٌ: كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الْكَشَافِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ: سَيِّدَنَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَضَافَتْهُ لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَوْجِهٍ: إِمَّا أَنَّهُ يَضَافُ إِلَى مَنْ سَادَهُ وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ هَاهُنَا، وَإِمَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ السَّيِّدُ عِنْدَنَا، وَالْمَشْهُودُ لَهُ بِالسِّيَادَةِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، أَوِ الَّذِي سَيِّدْنَاهُ عَلَى قَوْمِهِ كَمَا يَقُولُ السُّلْطَانُ: فَلَانُ أَمِيرِنَا. قَالَ: وَرَوِي: "إِلَى سَيِّدِكُمْ" قَالَ: وَالسَّيِّدُ فَعِلٌ مِنْ سَادَ يَسُودُ قَبْلَتْ وَآوَهُ يَاءٌ لِمُوَافَقَتِهَا الْيَاءَ وَسَبْقِهَا بِالسُّكُونِ، وَقَوْلُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَرَادَتْ مَعْنَى السِّيَادَةِ تَعْظِيمًا لَهُ أَوْ أَرَادَتْ مَلَكَ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْفُلَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يُوسُف: ٢٥] (إِنَّهُ لَغَيُورٌ) فِيهِ اعْتِدَارٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ سَعْدُ قَالَهُ لَغَيْرَتِهِ، وَفِي ذِكْرِ السَّيِّدِ هُنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغَيْرَةَ مِنْ شَيْمَةِ كَرَامِ النَّاسِ وَسَادَاتِهِمْ، وَلِذَا اتَّبَعَهُ بِقَوْلِهِ: (وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) قَالَ الْمُظْهَرُ: يُشَبَّهُ أَنَّ مُرَاجَعَةَ سَعْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ طَمَعًا فِي الرُّخْصَةِ لَا رَدًّا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا أَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَكَتَ وَانْقَادَ، وَفِي النَّهَايَةِ الْغَيْرَةُ: الْحِمِيَّةُ وَالْإِنْفَةُ،

وغير بناءً مبالغة كشكور وكفور، وفي شرح السنة: الغيرة من الله - تعالى - الزجر، والله غيور أي: زجور يزجر عن المعاصي؛ لأن الغيرة تغير يعترى الإنسان عند رؤية ما يكرهه على الأهل، وهو على الله تعالى محال. (رواه مسلم).

٣٣٠٩ - وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: «قال سعد بن عباد: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتعجبون من غير سعد؟ والله لأننا أغبر منه، والله أغبر مني، ومن أجل غير الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المندرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة». متفق عليه.

٣٣٠٩ - (وعن المغيرة قال: قال سعد بن عباد: «لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح»): بكسر الفاء المخففة وفي نسخة بفتحها. قال النووي: هو بكسر الفاء أي: غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل يحده اهـ. وفي نسخة بتشديد الفاء المفتوحة، في فتح الباري قال عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: وروي أيضاً بفتح الفاء، فمن فتح جعله وصفاً للسيف حالاً منه، ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً عنه، وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات تشديد الفاء، وهو من صفح السيف أي: عرضه وحده (فبلغ ذلك): أي: وصل قوله (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال): أي: لأصحابه (أتعجبون من غير سعد؟) أي: كمالها (والله لأننا أغبر منه، والله أغبر مني) برفع الجلالة عطف على المقسم عليه وهو قوله: (لأننا أغبر منه): (ومن أجل غير الله حرم الله الفواحش) هذا تفسير لغيرة الله - تعالى - بمعنى أنه منع الناس عن المحرمات ورتب عليها العقوبات إذ الغيرة في الأصل أن يكره ويغضب الرجل أن يتصرف غيره في ملكه، والمشهور عند الناس أن يغضب الرجل على من فعل بامرأته، أو نظر إليها، ففي حق الله - تعالى - أن يغضب على من فعل منهما. قال الطيبي - رحمه الله -: يعني أن الله - تعالى - لما غار على عباده وإمائهم الفواحش شرع تحريمها، ورتب على مرتكبها العقاب في الدنيا والآخرة؛ لينزجروا عنها. (ما ظهر منها وما بطن): أي: ما أعلن منها وما أسر، وقيل ما عمل وما نوى، وقيل ظاهرها الزنى في الخوانيت، وباطنها الصديقة في السر. (ولا أحد) بالفتح وفي نسخة بالرفع وقوله: (أحب إليه) بالرفع وفي نسخة بالنصب قال العسقلاني: يجوز في "أحد" الرفع والنصب. قال ابن الملك في شرح المشارقي في قوله: (لا أحد أغبر من الله): قوله: "أغبر" بالرفع وهو أفعّل تفضيل من الغيرة، ويجوز أن يكون صفة "أحد"، والخبر محذوف وقال الطيبي - رحمه الله -: (إلا): هنا بمعنى ليس، وقد ذكر الاسم والخبر معها، وكان التحريين غفلوا عن هذا الحديث حيث اكتفوا بقوله:

أنا ابن قيس لا براح

وقوله: (العذر من الله): فاعل لأحب، والمسألة كحلية قال النووي - رحمه الله -: العذر هنا بمعنى الإعذار أي: إزالة العذر (من أجل ذلك): أي: ما ذكر من محبة العذر (بعث المبشرين والمندرين): يعني أن الله - تعالى - بعث المبشرين والمندرين؛ لئلا يكون للناس عليه حجة كما قال - تعالى -: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] («ولا أحد أحب إليه المدحة»): بكسر الميم بمعنى المدح (من الله) ولذا مدح نفسه ومدح أوليائه. قال الطيبي - رحمه الله -: معناه أنه - تعالى - لما وعدنا وركب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه، وقال بعضهم: اعلم أن الحب فينا والغضب والفرح والحزن وما أشبه ذلك - عبارة عن تغير القلب، ويريد واحد منا بأن يمدحه أحد، وربما ينقص قدره بترك المدح، والله منزّه عن صفات المخلوقات، بل الحب فيه معناه الرضا بالشيء، وإيصال الرحمة والخير إلى من أحبه، والغضب إيصال العذاب إلى من غضب عليه. (ومن أجل ذلك): أي: كون

المدح محبوباً له (وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ) أَي: لِمَنْ مَدَحَهُ وَأَطَاعَهُ، وَلِهَذَا كَانَ {وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى) : جَلَّ عَظِيمُ الشَّانِ.
٣٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : («إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ») . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣١٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ) : يَفْتَحُ أَوَّلَهُ (وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ) : أَي: تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِهِ تَعَالَى (وَغَيْرَةُ اللَّهِ) مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ (أَنْ لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ) أَي: لَا يَقْرَبَ وَلَا يَفْعَلْ (مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أَي: عَلَيْهِ كَمَا فِي رِوَايَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٣١١ - وَعَنْهُ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلَوْنُهَا؟ ": قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لُورَقًا قَالَ: " فَأَتَى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ": قَالَ: عِرْقُ نَزَعَهَا. قَالَ: " فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ ": وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣١١ - (وَعَنْهُ) : أَي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) : أَي: وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) : أَي: لِسَوَادِ الْوَلَدِ مُخَالِفًا لِلْوَنِ أَبِيهِ وَأَرَادَ نَفْيَهُ عَنْهُ (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) : قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَمَا أَلَوْنُهَا) : أَي: أَلْوَانُ تِلْكَ الْإِبِلِ، وَقَوْلُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ (قَالَ: حُمْرٌ) : بِضَمِّ فَسْكَوْنِ جَمْعِ أَحْمَرَ، وَجَمْعِ لِلْمُطَابَقَةِ وَالْإِطْلَاقِ غَالِبًا (قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟) : أَي: أَسْمَرٌ، وَهُوَ مَا فِيهِ بَيَاضٌ إِلَى السَّوَادِ يُشَبِّهُ لَوْنَ الرَّمَادِ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ أَطْيَبُ الْإِبِلِ لَحْمًا، وَلَيْسَ بِمَحْمُودٍ عِنْدَهُمْ فِي سَيْرِهِ وَعَمَلِهِ (قَالَ: إِنَّ فِيهَا لُورَقًا) : بِضَمِّ فَسْكَوْنِ جَمْعِ أَوْرَقٍ، وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى جَمْعِهِ مُبَالِغَةً فِي وَجُودِهِ (قَالَ: فَأَتَى تَرَى) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَي: فَمِنْ أَيْنَ تَنْظُرُ (ذَلِكَ جَاءَهَا؟) : أَي: فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَذَا اللَّوْنِ وَأَبَوَاهَا بِهَذَا اللَّوْنِ (قَالَ: عِرْقُ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (نَزَعَهَا) أَي: قَلَعَهَا وَأَخْرَجَهَا مِنْ أَلْوَانِ لَحْيِهَا وَلِقَاحِهَا، وَفِي الْمَثَلِ: الْعِرْقُ نَزَاعٌ، وَالْعِرْقُ فِي الْأَصْلِ مَا خُذَ مِنْ عِرْقِ الشَّجَرِ، وَيُقَالُ فَلَانٌ لَهُ عِرْقُ فِي الْكَرَمِ. (قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ) : وَالْمَعْنَى أَنَّ وَرْقَهَا إِنَّمَا جَاءَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَصُولِهَا الْبَعِيدَةِ مَا كَانَ بِهَذَا اللَّوْنِ، أَوْ بِالْأَلْوَانِ تَحْصُلُ الْفَرْقَةُ مِنْ اخْتِلَاطِهَا؟ فَإِنْ أَمْرَجَةَ الْأَصُولُ قَدْ تَوَرَّثَ، وَلِذَلِكَ تَوَرَّثَ الْأَمْرَاضُ، وَالْأَلْوَانُ تَبَعُهَا. (وَلَمْ يُرَخِّصْ) : أَي: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَهُ) : أَي: لِلرَّجُلِ إِلَى الْإِنْتِفَاءِ) : أَي: انْتِفَاءِ الْوَلَدِ (مِنْهُ) : أَي: مِنْ أَبِيهِ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَفَائِدَةُ الْحَدِيثِ الْمَنْعُ عَنْ نَفْيِ الْوَلَدِ بِمَجَرَّدِ الْأَمَارَاتِ الضَّعِيفَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ وَظُهُورِ دَلِيلٍ قَوِيٍّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئًا أَوْ أَتَتْ بَوْلِدٍ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُبْتَدَأِ وَطِئِهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبَرْ وَصْفَ اللَّوْنِ هَاهُنَا لِدَفْعِ التَّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَوْصَافِ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لِدَفْعِ التَّهْمَةِ، بَلْ لِيُنْبَهَ عَلَى أَنَّ تِلْكَ [الْأَمَارَاتِ الْجَلِيَّةَ] الظَّاهِرَةَ مُضْمَحَلَّةٌ عِنْدَ وَجُودِ نَصِّ كِتَابِ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِالْآثَارِ الْخَفِيَّةِ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ أَنَّ التَّعْرِيضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ لَيْسَ نَفْيًا، وَأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ لَيْسَ قَذْفًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ، وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْقِيَاسِ وَالْإِعْتِبَارِ بِالْأَشْبَاهِ وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ، وَفِيهِ الْإِحْتِيَاظُ لِلْأَسَابِ فِي إِحْقَاقِ الْوَلَدِ بِمَجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَالْإِحْتِمَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٣١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ

مَنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِي، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) : ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: (اِحْتَجِي مِنْهُ) : لَمَّا رَأَى مِنْ شَبهِهِ بَعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ) « : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣١٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عْتَبَةُ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ فَوْقِيَّةِ (ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) : وَهُوَ الَّذِي كَسَرَ رَبَاعِيَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَمَاتَ كَافِرًا (عَهْدَ) : أَيُّ: أَوْصَى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) : وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ) : بِالْإِضَافَةِ أَيُّ: ابْنُ جَارِيَتِهِ (مَنِّي) : وَهِيَ جَارِيَةٌ زَانِيَةٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَزَمْعَةَ وَهُوَ يَفْتَحُ الزَّانِيَ وَالْمِيمُ، وَقَدْ تُسَكَّنُ الْمِيمُ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ الْهَمَامِ عَلَى الْفَتْحَتَيْنِ، وَفِي الْمَغْنِيِّ: أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَسْكُنُونَ الْمِيمَ (فَاقْبِضْهُ) : بِكَسْرِ الْمُوحَدَةِ أَيُّ: أَمْسِكْ ابْنَهَا (إِلَيْكَ) : أَيُّ: مُنْضِمًا إِلَى جَرِّ تَرْبِيتِكَ، يَعْنِي: كَانَ عْتَبَةُ وَطَىءُ الْوَلِيدَةِ وَوَلَدَتْ ابْنًا، فَظَنَّ أَنَّ نَسَبَ وَلَدِ الزَّانَا ثَابِتٌ لِلزَّانِي فَأَوْصَى لِأَخِيهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ الْإِبْنَ إِلَى نَفْسِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيُرِيَهُ. (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ) أَيُّ: سَعْدُ ابْنُ الْوَلِيدَةِ (فَقَالَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِي)

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي) : أَيُّ: هُوَ أَخِي ; لِأَنَّ أَبِي كَانَ يَطُوعُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَدْ وَلَدَتْ وَلَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ فَهُوَ أَوَّلَى بِهِ وَأَنَا أَحَقُّ بِهِ. (فَتَسَاوَقَا) : تَفَاعَلَ مِنَ السَّوْقِ أَيُّ: فَذَهَبَا (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيُّ: لِلرَّفَاعَةِ (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ) : أَيُّ: فِي ابْنِ الْوَلِيدَةِ (قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) يَعْنِي: الْوَلَدُ يَتَّبِعُ الْأُمَّ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ زَنًا، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا، وَإِذَا كَانَ وَالِدُهُ وَأُمُّهُ رَقِيقَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، فَالْوَلَدُ يَتَّبِعُ أُمَّهُ أَيْضًا (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) : أَيُّ: وَلِلزَّانِي الْحِجَارَةُ بِأَنْ يُرْجَمَ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُحَدُّ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْحَرَمَانُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَالنَّسَبِ، وَاحْتَجَرَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ كِتَابَةُ عَنِ الْحَرَمَانِ، كَانَ يُقَالُ لِلْمَحْرُومِ: فِي يَدِهِ التُّرَابُ وَالْحَجَرُ. قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوَلِيدَةُ الْأُمَّةُ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ يَتَّخِذُونَ الْوَلَادَةَ، وَيَضْرِبُونَ عَلَيْهِمُ الضَّرَائِبَ فَيَكْتَسِبْنَ بِالْفُجُورِ، وَكَانَتِ السَّادَةُ أَيْضًا لَا يَحْتَمُونَهُنَّ فَيَاتُونَهُنَّ، فَإِذَا آتَتْ وَلِيدَةً بَوْلَدٍ، وَقَدْ اسْتَفْرَشَهَا السَّيِّدُ وَزَنَى بِهَا غَيْرَهُ أَيْضًا، فَإِنْ اسْتَلَحَقَهُ أَحَدُهَا الْحَقُّ بِهِ وَلَسَبَ إِلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَلَحَقَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَنَازَعَا فِيهِ، عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ، وَكَانَ عْتَبَةُ قَدْ صَنَعَ هَذَا الصَّنْعَ فِي جَاهِلِيَّتِهِ بَوْلِيدَةَ زَمْعَةَ، وَحَسِبَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ، فَعَهْدَ إِلَى أَخِيهِ بِأَنْ يَضُمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيَنْسِبُهُ إِلَى أَخِيهِ حِينَمَا احْتَضَرَ، وَكَانَ كَافِرًا، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَرْمَعَ سَعْدٌ عَلَى أَنْ يَنْفَذَ وَصِيَّتَهُ وَيَنْزِعَهُ، فَأَبَى ذَلِكَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، وَتَرَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَكَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْسَّيِّدِ الَّذِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَيْسَ لِلزَّانِي عَنْ فِعْلِهِ سِوَى الْوَبَالِ وَالنَّكَالِ، وَأَبْطَلَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ مِنْ إِثْبَاتِ النَّسَبِ لِلزَّانِي. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الدَّعْوَى تَجْرِي فِي النَّسَبِ كَمَا تَجْرِي فِي الْأَمْوَالِ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ، وَأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَقْرَبَ بِالْوَطْءِ ثُمَّ آتَتْ بَوْلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ لِحَقِّهِ، وَإِنْ وَطَّاهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّ إِفْرَارَ الْوَارِثِ فِيهِ كَافَرَةٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً فَعُجْرَدَ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاعِ، وَشَرَطُوا لَهُ إِمْكَانَ الْوَطْءِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَشْرِقِيُّ مَغْرِبِيَّةً، وَلَمْ يَفَارِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَطَنَهُ، ثُمَّ آتَتْ بَوْلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُلْحَقْ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ

أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْإِمْكَانَ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الْعَقْدِ وَآتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحَقَهُ الْوَلَدُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، أِهـ. لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى ظُهُورِ فُسَادِهِ وَغَفْلَتِهِ عَنْ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ وَظُهُورِ صِلَا حِهِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ شَرَطَ الْإِمْكَانَ لَكِنْ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْإِمْكَانِ الْعَادِيِّ وَجَوَزَ اجْتِمَاعَهُمَا بِطَرِيقِ خَرَقِ الْعَادَةِ، حَمَلًا لِلْمُؤْمِنِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ عَلَى الصَّلَاحِ وَالْإِحْسَانِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ أُمَةٌ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ تَصِيرُ فَرَاشًا لِلْوَأطِيِّ بِمَجَرَّدِ الْمَلِكِ، فَإِذَا أَتَتْ بَعْدَ الْوُطءِ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ لَحَقَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا تَصِيرُ فَرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ) . (ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) : أَي: زَوْجَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اِحْتَجِي مِنْهُ) : أَي: مِنْ الْوَلَدِ (لِمَا رَأَى) : بِكُسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ (مِنْ شَبْهِهِ بَعْتَبَةَ) : بَيَّانٌ لِمَا يَعْنِي أَنَّ ظَاهِرَ الشَّرْعِ هَذَا الْإِبْنُ أَخُوكَ، وَلَكِنَّ التَّقْوَى أَنْ تَحْتَجِي مِنْهُ، لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ عَتَبَةَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُطءَ بِالزَّنى لَهُ حُكْمُ الْوُطءِ بِالْفَخِّ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ: لَا أَثَرَ لَوُطءِ الزَّنى، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَ الْمَرْثِي بِهَا وَبَنَتَهَا، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ وَجَوَزَ نِكَاحَ الْبِنْتِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ مَائِهِ بِالزَّنى وَقَالُوا: وَوَجْهُ الْاِحْتِجَاجِ بِهِ أَنَّ سُودَةَ أُمِرَتْ بِالْاِحْتِجَابِ، وَهَذَا اِحْتِجَاجٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنَ الزَّنى فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ سُودَةَ لَا يَحِلُّ الظُّهُورُ لَهُ، سَوَاءً أُلْحِقَ بِالزَّانِي أَمْ لَا، وَلَا تَعْلُقُ لَهُ بِالْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَحِلُّ الْأَمْرَ فِي الْبَاطِنِ، فَإِذَا حُكِمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ زُورٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ الْمَحْكُومُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ؛ لِأَنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكِمَ بِهِ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ أَخٌ لَهُ، وَلِسُودَةَ بِالْاِحْتِجَابِ أِهـ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوُطءِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَهَارُونَ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَعَ الْعَزْلِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَثْبُتُ إِذَا أَقَرَّ بِوُطءِهَا وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا، وَلَوْ وَطِئَ فِي دُبُرِهَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَحْمَدَ، هُوَ وَجْهُ مُضْعَفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَأَصْلُ دَلِيلِهِمْ فِيهِ مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْنِي فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ - فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ أَخِي عَتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سُودَةُ) : فَلَمْ تَرَهُ سُودَةُ قَطُّ. » وَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذَا قَضَى بِهِ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ وَرِثَهُ لَا عَلَى أَنَّهُ أَخُوهُ، وَلِذَا قَالَ: (هُوَ لَكَ) : وَلَمْ يَقُلْ هُوَ أَخُوكَ، وَقَالَ: («اِحْتَجِي مِنْهُ يَا سُودَةُ») : وَلَوْ كَانَ أَخَاهَا بِالشَّرْعِ لَمْ يَجِبْ اِحْتِجَابُهَا مِنْهُ، فَهَذَا دَفْعٌ بِاتِّفَاءٍ لَزِمَ الْإِخْوَةَ شَرْعًا، وَالْأَوَّلُ بِالْفِظِّ نَفْسِهِ، وَيُدْفَعُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى (هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ) : وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْاِحْتِجَابِ، فَمَا رَأَى مِنَ الشَّبْهِ الْبَيْنِ بَعْتَبَةَ، وَيُدْفَعُ الْأَوَّلُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ حِينَئِذٍ مُعَارِضَةٌ لِرِوَايَةِ: (هُوَ لَكَ) : وَهُوَ أَرْحُحُ لِأَنَّهَا الْمَشْهُورَةُ الْمَعْرُوفَةُ، فَلَا تُعَارِضُهَا الشَّاذَّةُ، وَالشَّبْهُ لَا يُوجِبُ اِحْتِجَابَ أُخْتِهِ شَرْعًا مِنْهُ، وَإِلَّا لَوَجِبَ الْآنَ وَجُوبًا مُسْتَمِرًّا أَنَّ كُلَّ مَنْ أَشَبَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ الثَّابِتِ نَسَبُهُ مِنْهُ يَجِبُ حُكْمًا لِلشَّبْهِ اِحْتِجَابُ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَجِدَّتِهِ لِأَبِيهِ مِنْهُ، هُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا، وَقَوْلُهُ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : اِتَّفَقَ بِهِ نَسَبُهُ عَنْ سَعْدٍ بِأَنَّهُ ابْنُ أَخِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ بِأَنَّهُ أَخُوهُ يَعْنِي الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلَا فِرَاشَ لِوَاحِدٍ مِنْ عَتَبَةَ وَزَمْعَةَ، وَبِهِ يَقْوَى مُعَارِضَةُ رِوَايَةِ: (هُوَ أَخُوكَ) : وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا لَيْسَ حُكْمًا مُسْتَمِرًّا عَلَى مَا ذَكَرْنَا خَاصًّا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ حِجَابَهُنَّ مُنْعِي، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزاب: ٣٢] وَعَلَى هَذَا يَجِبُ حَمْلُ الْوَلِيدَةِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ وَلَدَتْ لَزَمْعَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : يَعْنِي أُمَ الْوَلَدِ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: (هُوَ

(لَكَ) : أَي: مَقْضِيٌّ لَكَ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَخُوكَ كَمَا فِي الرَّأْيَةِ الْأُخْرَى، وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا بَالُ رَجَالٍ يَطْئُونَ وَلَا تَدْعُهُمْ ثُمَّ يَعْتَرِلُونَهُنَّ، لَا تَأْتِيَنِي وَلَيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أُلْحَقَتْ وَلَدَهَا بِهَا، فَأَعْتَزَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اتْرَكُوا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. فَعَارِضٌ بِمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَتِهِ، لَجَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَشَقَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: مِمَّنْ هُوَ؟ فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتْنَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَزِمَهُ، وَأَسْنَدَ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ خَمَلَتْ فَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي إِنْ أَيْتَبَا إِيْتَانًا لَمْ أَرِدْ بِهِ الْوَلَدَ. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَطْأُ جَارِيَةً فَارِسِيَّةً وَيَعْزِلُ عَنْهَا لَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَأَعْتَقَ الْوَلَدَ وَجَلَدَهَا. وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: مِمَّنْ حَمَلْتَ؟ فَقَالَتْ: مِنْكَ. فَقَالَ: كَذَبْتَ، مَا وَصَلَ إِلَيْكَ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْلُ، وَلَمْ يَلْتَزِمَهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا: وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَلْحَقُ الْوَاطِئُ مُطْلَقًا جَازَ لِكُونِهِ عِلْمٌ مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْكَارًا، مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقُهُ، وَذَلِكَ أَنَا بَيْنَا أَنْ الْوَاطِئُ إِذَا لَمْ يَعْزِلْ وَحَصَّنَهَا وَجَبَ الْإِعْتِرَافُ بِهِ، فَقَدْ عِلِمَ مِنَ النَّاسِ إِنْكَارَ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ مُطْلَقًا، فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ أَيْتَبَا بِكُمْ إِيَّاهُمْ مُطْلَقًا، وَأَمَّا مَنْ عِلِمَ مِنْهُ الْإِعْتِرَافُ فِي الْأَمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ، قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِهِ الْوَلَدَ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ، مَا لَمْ يَدْعُهُ حُكْمٌ فِي الْقَضَاءِ يَعْنِي لَا يَقْضَى عَلَيْهِ بِبُتُوبِ نَسَبِهِ مِنْهُ بِلَا دَعْوَةٍ، وَأَمَّا الدِّيَانَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حِينَ وَطْئِهَا لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا، وَحَصَّنَهَا عَنْ مَطَانِ رِيَّةِ الزَّنى يَلْزِمُهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَدْعِيَهُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ - وَالْحَالَةَ هَذِهِ - كَوْنُهُ مِنْهُ، وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ، وَفِي الْمَبْسُوطِ: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: إِذَا وَطْئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْعِيَهُ سَوَاءً عَزَلَ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَعْزِلْ، حَصَّنَهَا أَوْ لَمْ يُحَصِّنْهَا، تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهَا، وَحَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ سَبِيهِ يَكُونُ مُحَالًا عَلَيْهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْعِيَ وَلَدَهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ). وَفِي الْإِيضَاحِ: ذَكَرَهَا بِلَفْظِ الْإِسْتِحْبَابِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَحَبُّ أَنْ يَدْعِيَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ أَنْ يُعْتَقَ الْوَلَدُ. وَعِبَارَةُ الْمَبْسُوطِ تَفِيدُ الْوُجُوبَ.

٣٣١٣ - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْرُورٌ.»، فَقَالَ: أَيُّ عَائِشَةَ! أَلَمْ تَرَيَّ أَنْ مَجْزَا الْمُدْلِجِي دَخَلَ، فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَتَفَقَّحَ عَلَيْهِ.

٣٣١٣ - (وَعَنْهَا) : أَي: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ) : أَي: عِنْدِي (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ) : أَي: يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ أَوْ نَهَارًا (وَهُوَ مُسْرُورٌ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَقَالَ: أَيُّ عَائِشَةَ!) : أَي: يَا عَائِشَةُ، فَأَيُّ نِدَاءٍ لِلْقَرِيبِ (أَلَمْ تَرَيَّ) : بِحَذْفِ التَّوْنِ أَي: أَلَمْ تَعْلَمِي، يَعْنِي: هَذَا مِمَّا يَتَّبَعُ أَنْ تَعْلَمِي فَأَعْلَمِي (أَنْ مَجْزَا) : بِكَسْرِ الزَّايِ الْأَوَّلَى مُشَدَّدَةً بَعْدَ الْجِيمِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِهَا (الْمُدْلِجِي) : نِسْبَةٌ إِلَى مُدْلَجٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ فَجِيمٌ. وَكَانَتْ الْقِيَافَةُ فِيهِمْ، وَفِي بَنِي أَسَدٍ يَعْتَرِفُ لَهُمُ الْعَرَبُ (دَخَلَ) : أَي: فِي الْمَسْجِدِ (فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا) : أَي: ابْنَهُ (وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ) : أَي: كِسَاءٌ غَلِيظٌ (قَدْ غَطَيَا) : أَي: بِهَا (رُءُوسَهُمَا) : قَالَ الطَّبْرِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَادِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التَّحْرِيمُ: ٤]، لِأَنَّهُ قَدْ، أَه. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَبْحَثِ. (وَبَدَتْ) : أَي: ظَهَرَتْ وَكُشِفَتْ (أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ) : أَي: الْمُدْلِجِي (إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقْدَحُ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَعَ إِلْحَاقِ الشَّرْعِ إِيَّاهُ بِهِ، لِكُونِهِ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ، وَكَانَ زَيْدٌ أَيْضًا، فَلَمَّا قَضَى هَذَا الْقَائِفُ بِالْإِلْحَاقِ نَسَبِهِ مَعَ اخْتِلَافِ اللَّوْنِ، وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْقَائِفِ فَرِحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لِكَوْنِهِ زَاجِرًا لَهُمْ عَنِ الطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ، وَكَانَتْ أُمُّ أُسَامَةَ حَبَشِيَّةً سَوْدَاءَ اسْمُهَا بَرَكَةُ، وَكُنِيَّتُهَا أُمُّ أَيْمَنَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ، وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ أَمْ يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ؟ وَالْأَصَحُّ الْاِكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ، أَهـ.

وَقِيلَ: فِيهِ جَوَازُ الْحُكْمِ بِفَعْلِ الْقِيَافَةِ، وَبِهِ قَالَ الْأَثَمَةُ الثَّلَاثَةُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. أَقُولُ: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِعِلْمِ الْقِيَافَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْوِيَةٌ وَدَفْعُ تَهْمَةٍ وَرَفْعُ مِظَنَّةٍ، كَمَا إِذَا شَهِدَ عَدْلٌ بِرُؤْيَا هَلَالٍ وَوَافَقَهُ مُنْجِمٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْمُنْجِمِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَقْوِيًّا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، فَتَمَلَّ! قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِ الْقَائِفِ فِي الْأَنْسَابِ، وَأَنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي إِثْبَاتِهَا، وَإِلَّا لَمَا اسْتَبْشَرَ بِهِ، وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ، إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ رَجُلًا بِالْغَيْبِ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُوَافِقَ الْحَقَّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَفَاقًا، وَخُصُوصًا مَا يَكُونُ صَوَابَهُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ، وَخَطْؤُهُ قَذْفٌ مُحْصَنٌ، وَلَا الْاِسْتِدْلَالُ بِمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ نَسَبَ مَوْلُودٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، أَوْ اشْتَرَكُوا فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ بِالشُّبْهَةِ فَاتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَتَنَازَعُوا فِيهِ حُكْمُ الْقَائِفِ فَبَيَّنَّ الْحَقَّ لِحَقِّهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، بَلْ قَالُوا: يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِمْ جَمِيعًا. وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: يَلْحَقُ رَجُلَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرٍ وَلَا بِامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْحَقُ بِهِمَا أَيْضًا، وَكُلُّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْمَرْضِ أَوْ الصَّحَّةِ، وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ اتِّفَاقًا إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فِي الْإِسَارِ وَالْإِعْسَارِ. قَالَ: وَإِنْ ادَّعِيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا، وَكَانَتْ الْأُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لِهَمَا فَتَخْدُمُ كُلًّا مِنْهُمَا يَوْمًا، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقَّتْ، وَبِثَّ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا مِيرَاثُ ابْنِ كَامِلٍ، وَبِثَّانٍ مِنْهُ مِيرَاثُ أَبِي وَاحِدٍ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ كُلُّ مَنْ مِيرَاثُ الْإِبْنِ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا. وَقَالَ: وَبَقُولُنَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَاسْتَحَقَّ بَنُ رَاهُوِيَّةٍ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُهُ فِي الْقَدِيمِ، وَرَخَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ حَدِيثَ الْقِيَافَةِ، وَقِيلَ: يَعْمَلُ بِهِ إِذَا فُقِدَتِ الْقَافَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الْقَائِفِ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ الْقَائِفُ وَقَفَ حَتَّى بَلَغَ الْوَلَدُ، فَيَنْسَبُ إِلَى أَبِيهِمَا شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَنْسَبْ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ نَسَبُهُ مَوْقُوفًا لَا يَثْبُتُ لَهُ نَسَبٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّهِ، وَالْقَائِفُ: هُوَ الَّذِي يَتَّبِعُ آثَارَ الْأَبَاءِ فِي الْأَبْنَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآثَارِ مِنْ قَافِ أَثَرُهُ يَقُوفُهُ، مَقْلُوبٌ قَفَا أَثَرُهُ مِثْلُ أَرَى مَقْلُوبَ رَأَى، وَالْقِيَافَةُ مَشْهُورَةٌ فِي بَنِي مُدَلِّجٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدَلِّجِيٌّ فَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَقَالَ بِهِ مَالِكٌ فِي الْأَمَالِيِّ. وَهَذَا لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عَلَمِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْتَلِقُ مِنْ مَاءَيْنِ؛ [لِأَنَّهَا كَمَا تَلَقَّى مِنْ رَجُلٍ ائْتَدَّ فَمِ الرَّحِمِ مُتَعَدِّرٌ]، فَقُلْنَا بِالشُّبْهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَافَةَ لَوْ اَلْحَقَّتْهُ بِهِمَا لَا يَلْحَقُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَبْطُلُ قَوْلُهُمْ إِذَا

أَلْحَقُوا بِهِمَا، وَقَدْ ثَبَتَ الْعَمَلُ بِالشُّبْهِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ حَيْثُ سَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا أَخْرَجَ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي مَجْزَرًا الْمُدَلِّجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدٌ وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"». وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَكَانَ زَيْدٌ أَيْضًا.

قَالَ صَاحِبُ الْهَدَايَةِ: وَلَنَا كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إِلَى شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ ذَكَرَ أَنَّ شُرَيْحًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَادَّعِيَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّهُمَا لَبَسَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ بَيْنَا لَبِنَ لَهُمَا هُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَبِإِثْنَانِهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكْرٍ، فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ فِي

قصة عمر هو ما قال سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما، وقال الشعبي: وعلي يقول هو ابهما وهما أبواه يرثانه ويرثهما، وذكره سعيد أيضا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة، أو وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فحملت فولدت غلاما يشبههما، فرفعا ذلك إلى عمر فدعا القافة فنظروا فقالوا: نراه يشبههما فالحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا، فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه بأحد الرجلين، ثم ذكر أيضا عبد الرزاق بعد ذلك، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فراوا شبهه فيهما، ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال: قد كنت علمت أن الكلبة لا تلد إلا كلبا، فيكون كل جرو لأبيه، وما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد، وأسند عبد الرزاق أيضا عن معمر، عن قتادة قال: رأى القافة وعمر جميعا شبهه فيهما فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه. قال: فذكرت ذلك لابن المسيب، فقال: نعم هو الآخر منهما.

قال: وقول المصنف: - يعني صاحب الهداية - وعن علي مثل ذلك يشير إلى ما أخرج الطحاوي في شرح الآثار عن سماك عن مولى مخزومي قال: وقع رجلان في طهر واحد فعلفت الجارية، فلم يدر من أيهما هو فأتيا عليا، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما.

ورواه عبد الرزاق، أخبرنا عن سفيان الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما. وضعفه البيهقي فقال: يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه، وعن قابوس وهو غير محتج به، عن أبي ظبيان عن علي قال: وقد روي عن علي مرفوعا بخلاف ذلك، ثم أخرج من طريق أبي داود، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: «أُتي علي - كرم الله وجهه - وهو بائنين بثلاثة وقعا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أترقان بهذا الولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه». وأعلم أن أبا داود رواه أيضا موقوفا وكذا النسائي عن علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذا رواه الحميدي في مسنده، وقال فيه: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، وهو حسن، بين المراد بالدية فيما قبله، وحاصل ما تحصل من هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - سربقول القافة، وأن عمر قضى على وفق قولهم، وأنه - عليه الصلاة والسلام - لم ينكر إثبات علي النسب بالقرعة، ولا شك أن الموعول على ما ينسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك هو سروره بقول القافة، فأجاب المصنف - أي صاحب الهداية - عنه بأن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة، لما تقدم عن أبي داود أنه كان أسود، وزيد أبيض، فكلوا لذلك يطعنون في ثبوت نسبه منه، وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة، فكان قول القافة مقطعا لطعنهم، فسروره - لا شك - أنه لما يلزمه من قطع طعنهم واستراحة مسلم من التأذي بنفي نسبه وظهور خطيئهم والرد عليهم، ثم يحتمل ذلك كون القافة حقا في نفسها، فيكون متعلق سروره أيضا، أو ليست حقا فيختص سروره بما قلنا، فيلزم أن يكون حكمنا بكون سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنه حق، فيتوقف على ثبوت حقيتها، ولم تثبت بعد، وطعن يطعن - بضم عين المضارع - في الرُّجْح والنسب.

قال ابن الهمام: وأعلم أنه استدل على صحة القياة بحديث اللعان حيث قال - عليه الصلاة والسلام - فيه: («إن جاءت به أذهب

أَسَحَمَ نَحْشَ السَّاقِينَ فَهُوَ لَزُوجُهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقٌ جَعَدًا جَمَالِيًا خَدَجَ السَّاقِينَ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَ بِهِ) : وَهَذِهِ هِيَ الْقِيَافَةُ وَالْحُكْمُ بِالشَّيْبَةِ، وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ ذَلِكَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ لَا الْقِيَافَةَ، وَقَدْ يُقَالُ: الظَّاهِرُ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْرِيفِهِ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْقِيَافَةُ مُعْتَبَرَةً لَكَانَ شَرْعِيَّةُ اللَّعَانِ تَخْتَصُّ بِمَا إِذَا لَمْ يُشَبَّهِ الْمَرْئِيُّ بِهِ شَبَّهَ الزَّوْجِ أَوْ لَا لِحُصُولِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ابْنًا لِلنَّأْيِ، وَهُوَ مُسْتَلَزِمٌ لِلْحُكْمِ بِكُذِبِهِمَا فِي نَسَبِ الْوَلَدِ، وَأُجِيبُ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حَقِيقَةِ قِيَافَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقِيقَةُ قِيَافَةِ غَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْقِيَافَةَ لَيْسَتْ إِلَّا بِاعْتِبَارِ أُمُورٍ ظَاهِرَةٍ يَسْتَوِي النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهَا، ثُمَّ إِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَرَّ بِفِعْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ إِحْقَاقُهُ بِالْقِرْعَةِ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَطَرِيقُهُ صَحِيحَةٌ، لِتَقْرِيرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِيَّاهُ، بَلْ سَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الضَّحِكَ دَلِيلُهُ مَعَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِنَسَخِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَبْقَى مَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْقُوَّةِ بِكَثْرَةِ الطَّرِيقِ بِحَيْثُ لَا يُعَارِضُهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ مِنْ قِصَّةٍ شَرَّحَ لُخْفَانَهَا وَعَدَمَ تَبَيُّنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِصَّةُ مُرْسَلَةٍ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ، وَكَذَا عُرْوَةُ عَنْهُ، وَهُمَا إِمَامَانِ لَا يَرْوِيَانِ إِلَّا عَنْ قَوِيٍّ مَعَ حِجَّةِ الْمُرْسَلِ عِنْدَنَا، فَكَيْفَ بِهِ مِنْ هَذَيْنِ؟ عَلَى أَنَّ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "نَعَمْ"، فِي إِسْنَادِ عَبْدِ الرَّزَاقِ رُبَّمَا يَكُونُ كَالْمَوْصَلِ بِعُمَرَ؛ لِأَنَّ سَعِيدًا رَوَى عَنْ عُمَرَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا خِلَافَ فِي ثُبُوتِ هَذَا، وَإِذَا ثَبَتَ عَمَلُ عُمَرَ بِالْقِيَافَةِ لَزِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِحْتِمَالُ فِي سُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ هُوَ كَوْنُ الْحَقِيقَةِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ ثَابِتٌ، وَالشَّافِعِيُّ لَمَّا لَمْ يَقُلْ بِنَسَبَةِ الْوَلَدِ إِلَى اثْنَيْنِ يَلْزَمُهُ اعْتِقَادُ أَنَّ فِعْلَ عُمَرَ كَانَ عَنْ رَأْيِهِ لَا بِقَوْلِ الْقَافَةِ، فَيَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ اثْنَيْنِ إِذْ حَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مُلْزومٌ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا سُورُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا إِلَّا بِرَدِّ طَعْنِهِمْ، أَوْ ثُبُوتِ نَسَبِهِ، وَبِهِ نَقُولُ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ مَائِهِمَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، لِأَنَّ الْمَاءَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الرَّحِمِ إِلَّا مُتَعَقِبَيْنِ، فَإِذَا فُرِضَ أَنَّهُ خَلِقَ مِنَ الْأَوَّلِ لَمْ يَتَصَوَّرْ خَلْقُهُ مِنَ الثَّانِي، بَلْ إِنَّهُ يَزِيدُ الْأَوَّلَ فِي سَمْعِهِ قُوَّةً وَفِي بَصَرِهِ وَأَعْضَائِهِ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ يَنْسُدُّ فَمُ الرَّحِمِ فَقَاصِرٌ عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّ الْحَامِلَ تَحِيضٌ، فَأَمَّا مَنْ يَقُولُ [لَا] تَحِيضٌ لَا يُمْكِنُهُ الْقَوْلُ بِالْإِسْدَادِ، فَيُثْبِتُ النَّسَبُ مَعَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ فِي نَفْيِ الْأَمْرِ مِنْ مَاءٍ أَحَدِهِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

٣٣١٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)»: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣١٤ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ ادَّعَى): بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ انْتَسَبَ (إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ): أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ (أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ): أَيْ: إِنْ اعْتَقَدَ حَلَّهُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُعَذَّبَ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، أَوْ مُحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى فُسَادِ عَرِيضٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسخ: فَالْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ عَنْهُمَا، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَنَسٍ بَلْفَظٍ: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَهَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) .

٣٣١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: («مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ») : فِي (بَابِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) .

٣٣١٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا تَرْغَبُوا): أَيْ: لَا تُعْرِضُوا (عَنْ آبَائِكُمْ): أَيْ: عَنِ

الِإِتْمَاءِ إِلَيْهِمْ (فَن رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ) : أَي: وَانْتَسَبَ إِلَى غَيْرِهِ (فَقَدْ كَفَرَ) : أَي قَارَبَ الْكُفْرَ، أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ. فِي النَّهَاةِ: الدَّعْوَةُ بِالْكَسْرِ فِي النَّسَبِ، وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَهُ فَهُوَ عَنْهُ، وَالْإِدْعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ حَرَامٌ، فَمَنْ اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إِبَاحَتَهُ فَمَعْنَى (كَفَرَ) : وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَشْبَهَ فِعْلَهُ فِعْلَ الْكُفَّارِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَافِرٌ نِعْمَةً الْإِسْلَامِ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ عَلَى الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَعَلَى الثَّانِي تَغْلِيظٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَلَفْظُ ابْنِ الْهَمَامِ: " (مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) " : وَأَمَّا لَفْظُ الْكِتَابِ فُطَائِقُ لِمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

(وَذَكَرَ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَقَدْ ذَكَرَ (حَدِيثُ عَائِشَةَ) : " (مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ) " : قَالَ السُّيُوطِيُّ: بِالنَّصْبِ حِجَازِيَّةً، وَالرَّفْعَ تَمِيمِيَّةً، وَتَمَامَهُ: (أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ) . فِي (بَابِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) : أَي: ذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَحُذِفَ هَاهُنَا لَتَكَرُّرِهِ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

الفصل الثاني

٣٣١٦ - «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ; فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

الفصل الثاني

٣٣١٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ) : أَي: حِينَ نَزُولِهَا (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ) : أَي: بِالِانْتِسَابِ الْبَاطِلِ (مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ) : أَي: الْمَرْأَةُ (مِنَ اللَّهِ) : أَي: مِنْ دِينِهِ أَوْ رَحْمَتِهِ (فِي شَيْءٍ) : أَي: شَيْءٍ يَعْتَدُّ بِهِ (وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ) قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: أَي مَعَ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بَلْ يُؤْخَرُهَا أَوْ يُعَذِّبُهَا مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَافِرَةً فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْخُلُودُ. (وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ) : أَي: أَنْكَرَهُ وَنَفَاهُ (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) : أَي: الْوَلَدُ (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) : أَي: إِلَى الرَّجُلِ، فَفِيهِ إِشْعَارٌ إِلَى قَلَّةِ شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَثْرَةِ قَسَاوَةِ قَلْبِهِ وَغِلْظَتِهِ، أَوْ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْظُرُ إِلَى وَلَدِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ التَّوْرِبَشْتِيِّ: وَذَكَرَ النَّظَرَ تَحْقِيقَ لِسُوءِ صَنِيعِهِ، وَتَعْظِيمَ لِلذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْفُرْقَةِ حَتَّى أَمَاطَ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ. قَالَ الطَّبِيُّ: يُرِيدُ أَنْ قَوْلَهُ: (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) : تَتِمُّ لِلْمَعْنَى وَمُبَالَغَةً فِيهِ أَه. قِيلَ: مَعْنَى (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) : أَي: وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَيَكُونُ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا (احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ) : أَي: حَجَبَهُ وَابْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ {جَزَاءً وَفَاقًا} [النَّبَأُ: ٢٦] ، وَاللَّهُ مُنْزَهُ عَنِ الْإِحْتِجَابِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْأَلْبَابِ. (وَفَضَحَهُ) : أَي: أَخْرَاهُ (عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ) : أَي: عِنْدَهُمْ، وَهُوَ كَيَاةٌ عَنْ تَشْبِيرِهِ (فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) : أَي: فِي جَمْعِهِمْ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِفَضْحِهِ، وَعَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً مِنَ الْخَلَائِقِ أَي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

٣٣١٧ - «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تُرَدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " طَلِّقْهَا " : قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: " فَأَمْسِكْهَا إِذْنًا " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ. وَقَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.

٣٣١٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي: بَفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِهَا (امْرَأَةً): بِالنَّصْبِ عَلَى اسْمِ إِنْ (لَا تَرُدُّ يَدَ لَامٍ) . أَي: لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَمَّنْ يَقْصِدُهَا بِفَاحِشَةٍ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (طَلَّقَهَا): قَالَ: إِنِّي أَحِبُّهَا. قَالَ: (فَأَمْسَكْهَا إِذَنْ): أَي: فَاحْفَظْهَا لِئَلَّا تَفْعَلَ فَاحِشَةً، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تُطِيقَ مِثْلَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَوَّلَى، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِمْسَاكِ، فَلَوْ لَمْ يَتَبَسَّرْ تَطْلِيقُهَا بِأَنْ يَكُونَ يُحِبُّهَا، أَوْ يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ يَشُقُّ مُفَارَقَةَ الْوَلَدِ الْأُمِّ، أَوْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَبَسَّرْ لَهُ قَضَاؤُهُ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ لَا يُطْلَقَهَا، وَلَكِنْ بِشَرَطِ أَنْ تَمْنَعَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ يَعْصِي بِتَرْكِ تَطْلِيقِهَا. قَالَ مِيرُكَ نَاقِلًا عَنِ التَّصْحِيحِ لِلْجَزَرِيِّ: اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مِنَ الْفُجُورِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا مُطَاوَعَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ، فَقَالَ بَابُ تَزْوِجِ الزَّانِيَةِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: تُعْطَى مِنْ مَالِهِ، يَعْنِي

أَنَّهَا سَفِيهَةٌ لَا تَرُدُّ مَنْ أَرَادَ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَهَذَا أَوَّلَى لَوْجَهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنَّهَا زَانِيَةٌ لَكَانَ قَدْفًا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَقْرَهُ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَأْخُذَ فِي إِمْسَاكِهَا. وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ: مَعْنَاهُ أَنَّهَا مُطَاوَعَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا لَا تَرُدُّ يَدَهُ، قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: هَذَا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ يَقْتَضِيهِ احْتِمَالًا فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فَأَمْسَكْهَا إِذَنْ): يَا أَبَاهُ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِمْسَاكِ مَنْ لَا تَمْسُكُ لَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ، وَإِنَّمَا الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ شَكَا إِلَيْهِ خُرْفَهَا وَتَهَاوُنَهَا بِحِفْظِ مَا فِي الْبَيْتِ، وَالتَّسَارُعُ إِلَى بَذْلِ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَهُ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا التَّوْجِيهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ إِمْسَاكَ الْفَاجِرَةِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، حَتَّى لَا يُؤْذَنَ فِيهِ سِيمًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَلَعًا بِهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَصْطَبِرَ عَنْهَا لَوْ طَلَّقَهَا، فَيَقَعُ هُوَ أَيْضًا فِي الْفُجُورِ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّبَهَا وَيَجْتَهِدَ فِي حِفْظِهَا. فِي شَرْحِ السُّنَنِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْفَاجِرَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِخْتِيَارُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرَفَعْهُ وَقَالَ): أَي: النَّسَائِيُّ (وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ): أَي: وَصَلَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُنْذَرِيُّ: وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِينَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ وَالْإِنْفِرَادِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَأَلَهُ بِلَفْظِهِ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، أَهْلُ كَلَامِ الشَّيْخِ. وَيَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِثَابِتٍ، كَمَا يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، تَأَمَّلْ. ذَكَرَهُ مِيرُكَ.

٣٣١٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاؤُهُ وَرِثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٌ عَاهَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادْعَاؤُهُ فَهُوَ وَلَدُ زَيْنَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٣١٨ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى): أَي: أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ (أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ): هُوَ بَفَتْحِ الْخَاءِ الَّذِي طَلَبَ الْوَرِثَةَ أَنْ يَلْحَقَهُ بِهِمْ، وَاسْتَلْحَقَهُ أَي: أَدَّى، وَقَوْلُهُ: (اسْتَلْحَقَ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ صِفَةً لِقَوْلِهِ

مُسْتَلْحَقٌ (بَعْدَ أَبِيهِ) : أَي: بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْمُسْتَلْحَقِ (الَّذِي يُدْعَى) : بِالتَّخْفِيفِ أَيْ الْمُسْتَلْحَقُ (لَهُ) : أَي: لِأَبِيهِ يَعْنِي يَنْسَبُ إِلَيْهِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ تِلْكَ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ الطَّبِيُّ: وَقَوْلُهُ: (ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ) : خَبَرٌ إِنَّ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (فَقَضَى) : تَفْصِيلِيَّةٌ أَي: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَ فَقَضَى كَمَا فِي قَوْلِهِ: {فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٥٤] قِيلَ: قَوْلُهُ (ادَّعَاهُ) : صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِمُسْتَلْحَقٍ، وَخَبَرٌ أَنَّ مُحْذُوفٌ أَيْ (مَنْ كَانَ) : دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلُهُ: فَقَضَى (أَنْ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ) : أَي: كُلُّ وَلَدٍ حَصَلَ مِنْ جَارِيَةٍ (يَمْلِكُهَا) : أَي: سَيِّدُهَا (يَوْمَ أَصَابَهَا) : أَي: فِي وَقْتِ جَمَاعِهَا (فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ) : يَعْنِي: إِنْ لَمْ يُنْكَرْ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ لَهُ) : أَي: لِلْوَلَدِ (مِمَّا قُسِمَ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (قَبْلَهُ) : أَي: قَبْلَ اسْتِلْحَاقِ (مَنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) : ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْإِسْلَامُ يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَمَا أَدْرَكَ) : أَي: الْوَلَدُ (مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يَقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ) : أَي: فَلِلْوَلَدِ حَصَّتُهُ (وَلَا يَلْحَقُ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّهِ أَيْ: لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ (إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ) : أَي: يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ (أَنْكَرَهُ) : أَي: أَبُوهُ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ انْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ، وَهَذَا إِذَا يَكُونُ إِذَا ادَّعَى الْإِسْتِبْرَاءَ بِأَنْ يَقُولَ: مَضَى عَلَيْهَا حَيْضٌ بَعْدَ مَا أَصَابَهَا، وَمَا وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَيْضِ حَتَّى وَلَدَتْ

وَحَلَفَ عَلَى الْإِسْتِبْرَاءِ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ، (فَإِنْ كَانَ) : أَي: الْوَلَدُ (مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةً عَاهَرَ بِهَا) : أَي: زَنَى بِهَا (فَإِنَّهُ) : أَي: الْوَلَدُ (لَا يَلْحَقُ) : بِصِغَةِ الْمَعْلُومِ أَوْ الْمَجْهُولِ (وَلَا يَرِثُ) : أَي: وَلَا يَأْخُذُ الْإِرْثَ (وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ) : وَصْلِيَّةٌ تَأْكِيدٌ وَمُبَالَغَةٌ لِمَا قَبْلَهُ (هُوَ ادَّعَاهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: (هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ انْتَسَبَهُ (فَهُوَ وَلَدٌ زَنِيَّةٌ) : بِكُسْرِ فَسْكَوْنٍ (مِنْ حُرَّةٍ كَانَ) : أَي: الْوَلَدُ (أَوْ أُمَّةٌ) . أَيْ مِنْ جَارِيَةٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذِهِ أَحْكَامُ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ وَمَبَادِي الشَّرْعِ، وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَتُهُ وَلَدًا، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي يُدْعَى الْوَلَدُ لَهُ وَرَثَتُهُ قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّتِهِ لَحِقَهُ وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يَقْسَمْ بَعْدَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مَا قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْتِلْحَاقِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ غَيْرِهِ كَابْنٍ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً أَوْ مِنْ حُرَّةٍ زَنَى بِهَا لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، بَلْ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ الْوَاطِئُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ; فَإِنَّ الزَّانِيَ لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ صَارَتْ فَرَاشًا لَهُ، فَاتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ لَحِقَهُ وَصَارَ وَلَدًا لَهُ يُجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارِثُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَلَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبهِ أَوْ مُخَالَفًا لَهُ، نَقَلَهُ السِّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

٣٣١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ; فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّبَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِبَةٍ، وَإِنَّ مِنَ الْخِيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ ; فَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ » . وَفِي رِوَايَةٍ: " فِي الْبَغْيِ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٣١٩ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَكُسْرِ الْفَوْقِيَّةِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: كُنِيَّتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، شَهِدَ بَدْرًا وَجَمِيعَ الْمَشَاهِدِ بَعْدَهَا. (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مِنْ الْغَيْرَةِ " : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، أَيْ عَلَى أَهْلِهِ (مَا يُحِبُّ اللَّهُ) . أَيْ: يَرْضَاهُ وَيُسْتَحْسِنُهُ (وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ) : أَي: يَكْرَهُهُ وَيَسْتَقْبِحُهُ (فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ) : تَفْصِيلٌ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرْتَبِ (فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّبَةِ) : بِالْكَسْرِ أَيْ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ، وَالشُّكُّ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ النَّفْسُ كَمُظْهِرٍ فَائِدَةِ الْغَيْرَةِ وَهِيَ الرُّهْبَةُ وَالْإِنْجَارُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَوْقِعِهَا فَتَوَرَّثَ الْبُغْضُ وَالشُّنَّانُ وَالْفِتَنُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فِي غَيْرِ رِبَةٍ) : وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ غَيْرِ رِبَةٍ، بِأَنْ

يَقَعُ فِي خَاطِرِهِ ظَنُّ سُوءٍ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ تَخْرُجُ مِنْ بَابٍ، أَوْ ظُهُورٍ مِنْ شُبَّانٍ، أَوْ تَكْشُفٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، أَوْ مُكَامَلَةٍ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (كَانَ مِنَ الْخِيَلَاءِ) : بِضَمٍّ فَتَفْتَحُ فِي النَّهَايَةِ: الْخِيَلَاءُ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ الْكِبَرُ وَالْعُجْبُ (مَا يَبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ) : فِي تَقْدِيمِ الْمُبْغُوضِ هَاهُنَا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ فِي الْخِيَلَاءِ أَنَّهُ مَبْغُوضٌ وَفِي الْغَيْبَةِ عَكْسُهُ، (فَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ) : تَفْصِيلٌ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمَشُوشِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: ١٠٦] . (فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ) : أَيِ: الْمُقَاتَلَةِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ بِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهَا بِنَشَاطٍ وَجَرَاءَةٍ وَإِظْهَارِ شَجَاعَةٍ وَقُوَّةٍ وَتَجَرُّبٍ فِي الْمَعْرَكَةِ، وَاسْتِهَانَةٍ بِالْعَدُوِّ وَجَلَادَةٍ، كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : («أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ») : (وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ) : بِأَنَّهُ تَهَزُّهُ الْأَرِيحِيَّةُ وَالسَّخَاءُ فَيُعْطِيهَا طَبِيعَةً بِهَا نَفْسُهُ فَلَا يَسْتَكْبِرُ كَثِيرًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَعِدُهُ قَلِيلًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ يَقُولُ مَعَ نَفْسِهِ إِنَّ أُعْطِيَ صَدَقَةً كَثِيرَةً إِنِّي غَنِيٌّ وَلِي صِلَةٌ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَالتَّكَبُّرُ عِنْدَ الْمُجَاهِدَتَيْنِ مُجَاهِدَةُ الْبَدَنِ وَمُجَاهِدَةُ الْمَالِ مُحْمُودٌ. (وَأَمَّا الَّتِي يَبْغِضُ اللَّهُ، فَاخْتِيَالُهُ) : أَيِ: الرَّجُلِ (فِي الْفَخْرِ) : أَيِ: الْفَخْرِ فِي النَّسَبِ بِأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ أَبًا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وَقَالَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: ٥٨] أَيِ: بِالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَفِي نُسْخَةٍ: (فِي الْفَقْرِ) : أَيِ: تَكْبَرُهُ فِي حَالِ فَقْرِهِ، فَإِنَّهُ أَقْبَحُ مِنْهُ فِي حَالِ غِنَاهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَذْمُومًا إِذَا كَانَ تَكْبَرُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ تَكْبَرُهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ، فَهُوَ مُحْمُودٌ إِذِ التَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَةٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: " فِي الْبَغْيِ) . أَيِ فِي الظُّلْمِ، وَقِيلَ: فِي الْحَسَدِ، وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْإِسْتِحْقَاقُ، وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ.

الفصل الثالث

٣٣٢٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي؟ عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الفصل الثالث

٣٣٢٠ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي) : خَبَرٌ إِنَّ وَقَوْلَهُ (عَاهَرْتُ) : أَيِ: زَنَيْتُ (بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) . مُسْتَأْنَفٌ لِإِثْبَاتِ الدَّعْوَةِ (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا دَعْوَةَ) : بِكَسْرِ الدَّالِّ أَيِ لَا دَعْوَى نَسَبٍ (فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : أَيِ: تَبَعَ لِلرَّأَةِ (وَلِلْعَاهِرِ) : أَيِ: لِلزَّانِي (الْحَجَرِ) : أَيِ: الرَّجْمِ أَوْ الْحِرْمَانِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : إِخْلُجْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرُقٍ.

٣٣٢١ - وَعَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مَلَاعَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحَرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحَرِّ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٣٣٢١ - (وَعَنْهُ) : أَيِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مَلَاعَةَ بَيْنَهُنَّ) : أَيِ: وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ كَمَا فِي نُسْخَةٍ عَفِيفٍ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَلَا بَدَّ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ لِأَنَّ قَوْلَهُ (النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحَرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحَرِّ) . تَفْصِيلٌ لَهُ فِي شَرْحِ الْوَقَايَةِ: فَإِنْ كَانَ - أَيِ الزَّوْجُ الْقَاذِفُ - عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مُحْدُودًا فِي قَذْفٍ، حَدٌّ أَيْ: وَلَا لِعَانَ، وَإِنْ صَلَحَ هُوَ شَاهِدًا وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مُحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ صَبِيَّةٌ أَوْ مُجَنُونَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) . أَيِ فِي سُنَنِهِ، عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ أَبِيهِ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا. وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَضَعَفَ رَوَاتُهُ، وَأَنْتَ عَلِمْتَ أَنَّ الضَّعِيفَ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ كَانَتْ حُجَّةً وَهَذَا كَذَلِكَ، خُصُوصًا وَقَدْ اعْتَصَدَ بِرِوَايَةِ الْإِمَامَيْنِ إِيَّاهُ مَوْقُوفًا عَلَى جَدِّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ.

٣٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يَتْلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٣٣٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنِينَ) : أَيُّ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ اللَّذَيْنِ يُرِيدَانِ التَّلَاعُنَ (أَنْ يَتْلَاعَنَا) : مُتَعَلِّقٌ بِـ "أَمَرَ" الثَّانِي (أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) : مُتَعَلِّقٌ بِـ "أَمَرَ" الْأَوَّلِ (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) : أَيُّ: مِنَ الشَّهَادَاتِ (عَلَى فِيهِ) : أَيُّ فِي الرَّجُلِ أَيْ فِيهِ (وَقَالَ) : أَيُّ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنَّهَا) : أَيُّ: الْخَامِسَةَ (مُوجِبَةٌ) . بِالْكَسْرِ أَيْ مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَلَقَّيْنِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى فِيهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ "قَالَ" إِلَيْهِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

٣٣٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا لَيْلًا، قَالَتْ: فَغَرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: "مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ! أَغْرَتِ؟" فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَقَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْعِي شَيْطَانُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ! وَلَكِنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٢٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا لَيْلًا، أَيْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ (قَالَتْ: فَغَرْتُ عَلَيْهِ) : بِكَسْرِ أَيْ جَاءَتْني الْغَيْرَةُ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِي فَاضْطَرَبَ أَفْعَالِي وَتَغَيَّرَ أَحْوَالِي (جَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ: "مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ! أَغْرَتِ؟" فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟) : أَيُّ: كَيْفَ لَا يَغَارُ

مَنْ هُوَ عَلَى صِفَتِي مِنَ الْمَحَبَّةِ، وَلَهَا ضَرَائِرُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى صِفَتِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْمَنْزِلَةِ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَقَدْ خَرَجَ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ عِنْدَهَا. قَالَ الطَّبِيُّ: لَا يَغَارُ حَالٌ مِنَ الْمَجْرُورِ، "وَمِثْلُ" وَضَعَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إِلَى ذِي الْحَالِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ مِثْلَكَ يَجُودُ أَيْ أَنْتَ تَجُودُ. (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَقَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ") : إِشَارَةٌ إِلَى مَا مَرَّ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ مِنْ قَوْلِهِ: "«أَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ»" يَعْنِي كَيْفَ تَغَارِبْنَ عَلَيَّ وَتَرِينَ أَنِّي أَحْيِفُ عَلَيْكَ أَيْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ رِيَّةٍ. (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْعِي شَيْطَانُ؟) : أَيُّ: مَعَ أَنِّي فِي ظِلِّ حِمَايَتِكَ وَكَفِّكَ وَرِعَايَتِكَ (قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: وَمَعَكَ) : أَيُّ: شَيْطَانُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) : أَيُّ مَعَ أَنَّكَ سُلْطَانُ الْأَصْفِيَاءِ (قَالَ: "نَعَمْ". وَلَكِنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ) : أَيُّ: بِالْعِصْمَةِ حَيْثُ قَالَ: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: ٤٢] (حَتَّى أَسْلَمَ) : مُتَكَلِّمٌ مِنَ الْمُضَارِعِ، أَيْ أَسْلَمَ أَنَا مِنْ وَسْوَستِهِ أَوْ مَاضٍ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّيْطَانِ أَيْ انْقَادَ هُوَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

الفصل الأول

٣٣٢٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ الشَّعِيرَ فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ". فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ إِذَا حَلَلْتَ فَادْنَيْي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكِرْهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكَحِي أُسَامَةَ" فَكَرِهَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطُتُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: "فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِلنِّسَاءِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا".

بَابُ الْعِدَّةِ

هِيَ فِي اللُّغَةِ الْإِحْصَاءُ، يُقَالُ: عَدَدْتُ الشَّيْءَ عِدَّةً أَحْصَيْتَهُ إِحْصَاءً، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمَعْدُودِ، وَفِي الشَّرْعِ تَرْبُصُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ الْمُتَأَكَّدِ بِالْدُّخُولِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْخُلُوةِ وَالْمَوْتِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَزَادَ وَشَبَّهَتْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى النِّكَاحِ، قُلْتُ: فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالنِّكَاحِ حَقِيقَتَهُ وَحُكْمَهُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَجِبُ فِيهِ الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا} [الأحراب: ٤٩].

الفصل الأول

٣٣٢٤ - (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورِينَ بِالْفِقْهِ فِي الْمَدِينَةِ فِي قَوْلٍ، وَمِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَأَعْلَامِهِمْ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ): أَيْ الْقُرَشِيَّةِ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَعَقْلٍ وَكَمَالٍ. (أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ): بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ وَفَتْحٍ مُوَحَّدَةٍ وَشَدِيدٍ فَوْقِيَّةٍ. قَالَ الْقَاضِي: أَيْ: الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهَا بَتَّةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا قَاطِعَةٌ لِعَلَقَةِ النِّكَاحِ، اهـ. وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (وَهُوَ): أَيْ: أَبُو عَمْرٍو (غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ الشَّعِيرَ): أَيْ: لِلنَّفَقَةِ وَفِي رِوَايَةٍ بِشَعِيرٍ (فَسَخَطَتْهُ): بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ فَتَسَخَطَتْهُ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ أَيْ: اسْتَقَلَّتْهُ، يُقَالُ: سَخَطَهُ أَيْ: اسْتَقَلَّهُ. وَلَمْ يَرْضَ بِهِ ذَكَرَهُ الطَّبِيُّ. وَفِي الْمَفَاتِيحِ: أَيْ: مَا رَضِيتُ بِهِ لِكَوْنِهِ شَعِيرًا، أَوْ لِكَوْنِهِ قَلِيلًا أَنْتَهَى. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ أَيْ: وَغَضِبْتُ عَلَى الْوَكِيلِ بِإِرْسَالِهِ الشَّعِيرَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا: (فَقَالَ): أَيْ: الْوَكِيلُ (وَاللَّهُ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ): أَيْ: لِأَنَّكَ بَائِئَةٌ أَوْ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الشَّعِيرِ (فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ"): أَيْ: عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُورٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ نَفِي النَّفَقَةِ الَّتِي تُرِيدُهَا مِنْهُ وَهُوَ الْأَجُودُ (فَأَمَرَهَا) وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَمَرَهَا (أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ): قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفُوا فِي الْمَطْلُوقَةِ الْحَامِلِ هَلْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؟ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]

وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ: لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. أَقُولُ: وَفِي الْمَدَارِكِ «لَا نَدْعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا يَقُولُ امْرَأَةٌ لَعَلَّهَا نَسِيتُ أَوْ شَبَّهَ لَهَا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ"». قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ يَعْنِي فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ: لَا سُّكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

وَأَخْرَوْا: لَهَا السَّكَنُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] فَفَهْمُهُ أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِلَ لَا يَنْفَقُ عَلَيْهِنَّ. أَقُولُ: الْمَفْهُومُ لَا عِبْرَةَ لَهُ عِنْدَنَا مَعَ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالْغَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] وَلَيْسَ قَيْدُ الْمُطَلَّقِ الْإِنْفَاقَ، وَلِذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ: وَفَائِدَةُ اشْتِرَاطِ الْحَمْلِ أَنَّ مَدَّةَ الْحَمْلِ رُبَّمَا تَطُولُ، فَيُظَنُّ ظَانٌّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إِذَا مَضَى مَقْدَارُ عِدَّةِ السَّائِلِ فَفَنِيَ ذَلِكَ الْوَهْمُ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ فِي سُقُوطِ السُّكْنَى بِمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرُهُ، أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً لِسَنَةِ وَاسْتَطَلَّتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا بِالِاتِّقَالِ إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ.

(ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ": بِكُسْرِ الْكَافِ أَيْ: هِيَ (امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا): أَيْ: يَدْخُلُ عَلَيْهَا (أَصْحَابِي): أَيْ: مِنْ أَقَارِبِهَا وَأَوْلَادِهَا فَلَا يَصْلَحُ بَيْتُهَا لِلْمَعْتَدَةِ، (اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ): اسْتِثْنَاءٌ أَوْ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ "اعْتَدِي": الْمَعْنَى لَا تَلْبَسِي ثِيَابَ الزَّيْنَةِ فِي حَالِ الْعِدَّةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ عَنْ عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ فِي أَيَّامِ الْعِدَّةِ، أَوْ يَكُونُ كَلَامُهُ عَنْ كَوْنِهَا غَيْرَ مُحْتَاجَةٍ إِلَى الْحِجَابِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: فَأَمَرَهَا بِالِاتِّقَالِ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُهَا، وَلَا يَتَرَدَّدُ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ يَتَرَدَّدُ إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابًا لِلتَّبَرُّزِ نَظَرُوا إِلَيْهَا، وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: ٣٠] الْآيَةِ. وَلِلْحَدِيثِ أَمٌّ سَلَمَةُ: "أَفْعَمِيَاوَانِ أَمَّا" عَلَى مَا سَبَقَ، وَإَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لَهَا فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا، بَلْ فِيهِ أَنَّهَا آمَنَةٌ عِنْدَهُ مِنْ نَظَرِ غَيْرِهِ، وَهِيَ مَأْمُورَةٌ بِغَضِّ بَصَرِهَا عَنْهُ، أَهْدَى. وَعِنْدَنَا إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشُّبُهَةِ (فَإِذَا حَلَّتْ): أَيْ: خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ (فَإِذْنِي): بِالْمَدِّ وَكُسْرِ الدَّالِّ أَيْ: فَأَعْلِمْنِي (قُلْتُ: فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ): أَيْ: ابْنَ حَرْبِ الْأُمَوِيِّ (وَأَبَا جَهْمٍ): بَفَتْحٍ فَسُكُونٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ عَامِرُ بْنُ حَذِيفَةَ الْعَدَوِيُّ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي طَلَبَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْجَانِيَّتَهُ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ غَيْرُ أَبِي جَهْمٍ الْمَذْكُورِ فِي التَّيْمَمِ، وَفِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي (خَطْبَانِي): قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيهِ جَوَازُ التَّعْرِيزِ بِخُطْبَةِ الْبَائِنِ. أَقُولُ: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ. بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُطْبَةَ وَقَعَتْ صَرِيحًا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَقَالَ: "أَمَّا"): بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ لِلتَّفْصِيلِ (أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ): بِكُسْرِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ: مِنْكِبِهِ، وَهُوَ كَلَامُهُ عَنْ كَثْرَةِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنْ كَثْرَةِ الضَّرْبِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ بِدَلِيلِ الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا فِيهِ عِنْدَ الْمَشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ. (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ): بِالضَّمِّ أَوْ فَقِيرٌ (لَا مَالَ لَهُ): صِفَةٌ كَاشِفَةٌ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي غَايَةِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، حَتَّى قَالَ فِي حَقِّهِ: إِنَّهُ صُعْلُوكٌ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣] وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمِنٌ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ عَيْبِ فِي الزَّوْجِ لِتَحْتَازِ الزَّوْجَةَ مِنْهُ، لِثَلَا تَقَعَ الزَّوْجَةُ فِي الْمَشَقَّةِ،

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْمَرْأَةِ عَيْبٌ جَازَ ذِكْرُهُ لِثَلَا يَقَعَ الزَّوْجُ فِي مَشَقَّةٍ، قِيلَ: فَقَرُّهُ ذَلِكَ الْوَقْتُ، لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ كَافِرًا وَلَمْ يُسْلِمْ بَعْدَ وَلَمْ يُعْطِ ابْنَهُ شَيْئًا بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، وَهَذَا مَرْدُودٌ إِذْ صَرَّحَ فِي الْمَوَاهِبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَاهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ، فَلَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَشَجَّ وَالِدِهِ كَمَا سَيَجِيءُ أَنَّهُ كَانَ شَجِيحًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَيْفَ حَالُ الْكُفْرِ؟ (انْكحِي): بِهَمْزَةٍ وَصَلٍ وَكُسْرِ الْكَافِ أَيْ: تَزَوَّجِي (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَكَّرَهُتُهُ): أَيْ: ابْتِدَاءً لِكُونِهِ مَوْلَى أَسْوَدَ جَدًّا، وَإِنَّمَا أَشَارَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنِكَاحِ أُسَامَةَ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِ وَفَضْلِهِ وَحُسْنِ

طرائقه وكرم شمائله، فنصحها بذلك.

(ثم قال: وفي رواية فقال: "انكحي أسامة" فنكحته): وإنما كرر عليها الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك، وكان كذلك، ولذا قالت: (جعل الله فيه): أي: فقدّر في أسامة وصحبته (خيرًا): أي: كثيرًا (واغتبطت): أي: به كما في رواية، وهو بفتح التاء والباء أي: صرت ذات غبطة بحيث اغتبطني النساء لحظ كان لي منه. قال النووي في شرح مسلم، وفي بعض النسخ: اغتبطت به، يقال: غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء فاغتبط هو يمنعه فامتنع وحبسه فاحتبس، وفي القاموس: الغبطة بالكسر حسن الحال والمسرّة، وقد اغتبط، والحسد كالغبطة وقد غبطه كضربه وسمعه تمي نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها، ولا غبطا التبجح بالحال الحسن، وفي شرح السنة: فيه دليل على أن المال معتبر في الكفاءة، وعلى أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت المرأة فراقه فارق بينهما. قلت: ليس في الحديث دليل على ذلك. قال: وعلى جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يأذن ولم تركز إليه. قلت: هذا يحتاج إلى العلم بخطبة الغير. قال: وعلى جواز تزويج المرأة من غير كفؤ برضاها، فإن فاطمة هذه كانت قرشية، وأسامة من الموالي، وفيه أنه لم يعرف عدم رضا الأولياء، بل الظاهر أنهم رضوا بذلك لأجل أمره - صلى الله عليه وسلم - وهو نظير ما نزل في حق زيد بن حارثة لنكاح زينب بنت جحش من قوله تعالى: {وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: ٣٦].

(وفي رواية عنها): أي: عن فاطمة المذكورة (فأما أبو جهنم فرجل ضراب): أي: كثير الضرب (للنساء): تعني ولا كل أحد من النساء تصبر عليه (رواه مسلم. وفي رواية): أي: لمسلم (أن زوجها طلقها ثلاثا): وهو يحتمل أنه طلقها ثلاثا ابتداء، أو أنه جعل طلاقها ثلاثا بطلقة ثالثة، والأول هو الأظهر، والله تعالى أعلم. (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك"): أي: زيادة على أيام العدة (إلا أن تكوني حاملا): أي: فإن النفقة حينئذ جارية إلى وضع الحمل.

٣٣٢٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فذلك رخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - تعني في النقلة - وفي رواية: قالت: ما لفاطمة؟ ألا نتقي الله؟ تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. رواه البخاري.

٣٣٢٥ - (وعن عائشة قالت: إن فاطمة): أي: بنت قيس (كانت في مكان وحش): بكسر الحاء وسكونها أيضا أي: مخوف، ذكره ميرك، والمعنى في مكان خال لا ساكن به. (خيف على ناحيتها): أي: جانبها وفي نفسها، خيف على بناء المفعول أسند إلى الجار والمجرور، (فلذلك): أي: لكون مكانها مخوفا لا لأنها لا سكنى لها (رخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - تعني): أي: تريد عائشة بالمفعول لرخص قولها (- في النقلة -): بضم فسكون أي: الانتقال من بيت إلى بيت أم شريك، ثم إلى بيت ابن أم مكتوم. (وفي رواية): أي: للبخاري (قالت): أي: عائشة (ما لفاطمة): المذكورة (ألا نتقي الله؟ بمعنى): أي: عائشة (في قولها لا سكنى ولا نفقة): أي: في نسبة قولها: لا سكنى ولا نفقة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، بل تجب النفقة والسكنى، وهذا مذهب عائشة، وبه

أخذ أبو حنيفة. قال الطيبي - رحمه الله -: يعني ألا تخاف الله فاطمة في هذا القول أن لا سكنى للبائن ولا نفقة لها؟ كيف تفتي بذلك؟ وهو مثل قول عمر: لا ندع كتاب الله بقول امرأة، وهو يحتمل وجهين أحدهما: ما ذهب إليه عمر بن الخطاب أنه لها السكنى والنفقة، وثانيهما: ما ذهب إليه الشافعي ومالك: أن لها السكنى ولا نفقة. قال ميرك نقلا عن التصحيح: كرهت عائشة أنها كتمت

فِي حَدِيثِهَا السَّبَبَ الَّذِي بِهِ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا خَوْفًا أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ سَامِعٌ، فَيَرَى أَنَّ لِمَبْتُوتَةٍ أَنْ تَعْتَدَ حَيْثُ شَاءَتْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣٣٢٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لَطُولَ لِسَانِهَا عَلَى أَهْمَائِهَا. رَوَاهُ فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " .

٣٣٢٦ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) : بَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ التَّابِعِينَ، بَلْ أَفْضَلُهُمْ (قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ) : أَيُّ: عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا (لَطُولَ لِسَانِهَا) : أَيُّ: بِأَذْيَتِهَا (عَلَى أَهْمَائِهَا) : أَيُّ: أَقَارِبِ زَوْجِهَا (رَوَاهُ) : أَيُّ: صَاحِبُ الْمَصَالِيحِ (فِي " شَرْحِ السُّنَّةِ) : أَيُّ: بِإِسْنَادِهِ. فِي شَرْحِ الْهُدَايَةِ لِابْنِ الْهَمَامِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَهِيَ الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا، وَالْمُخْتَلَعَةُ إِذَا لَا بَيْنُونَةَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدَهُ، وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَوَاهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ إِلَى آخِرِهِ قَالَ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَقَالَ فِيهِ: لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى، وَرَوَاهُ أَيْضًا وَقَالَ فِيهِ: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنَ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَارْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ تَطْلِيقِهَا، وَعَلَى هَذَا فَيَحْمِلُ رَوَايَةَ الثَّلَاثِ عَلَى أَنَّهُ أَوْقَعَ وَاحِدَةً هِيَ تَمَامُ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِيَّاشُ بْنُ رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَسَخَطَهَا فَقَالَا: وَاللَّهِ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَكَ " . زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ عَقِيبَ قَوْلِ عِيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: وَلَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا. وَفِي شَرْحِ الْكَتَنِ: نَسَبَهُ إِلَى مُسْلِمٍ، لَكِنَّ الْحَقَّ مَا عَلَتْ فِيهِ، وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمُخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ. . . الْحَدِيثُ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ عَدَمُ طَعْنِ السَّلَفِ فِيهِ، وَعَدَمُ الْإِضْطِرَابِ، وَعَدَمُ مُعَارَضٍ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَالْمُتَحَقُّقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ضِدُّ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمَّا طَعْنُ السَّلَفِ فَقَدْ طَعَنَ فِيهِ أَكْبَرُ الصَّحَابَةِ مِمَّا سَنَدُوكَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمُ الطَّعْنُ بِسَبَبِ كَوْنِ الرَّاويِ امْرَأَةً، وَلَا كَوْنِ الرَّاويِ أَعْرَابِيًّا، فَقَدْ قَبِلُوا حَدِيثَ فَرِيعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ فِي اعْتِدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، مَعَ أَنَّهُ لَا تَعْرِفُ إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِخِلَافِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَإِنَّهَا تَعْرِفُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ وَتُخْبِرُ الرِّجَالَ أَنَّهَا حَفِظَتْهُ مَعَ طَوْلِهِ وَوَعْتَهُ وَأَدَّتْهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا مِنَ الْفَقْهِ مَا أَفَادَ عَلَمًا وَجَلَالَةً قَدْرًا، وَهُوَ مَا رَوَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: مِنْ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا قَيْصَةَ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبٍ لِيَسْأَلَهَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأَخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ } [الطلاق: ١] إِلَى قَوْلِهِ: { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } [الطلاق: ١] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا، وَقِيلَ رَدَّ عُمَرُ خَبَرَ الضَّحَّاكِ بْنِ سَفْيَانَ الْكَلَابِيِّ وَحَدَّهَ وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، فَجَزَمْنَا أَنَّ رَدَّ عُمَرَ وَغَيْرِهِ نَحْبَرُهَا لَيْسَ إِلَّا لِمَا عَلِمُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَالَفًا لَهُ، وَقَدْ اسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَيْنَ السَّلَفِ إِلَى أَنْ رَوَتْ فَاطِمَةُ هَذَا الْخَبَرَ، مَعَ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا رَدَّهُ صَرَحَ بِالرَّوَايَةِ بِخِلَافِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءٍ فَحَصَبَهُ بِهِ، وَقَالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لَا تَتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا يَقُولُ امْرَأَةٌ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِبَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ } [الطلاق: ١] فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا رُفِعَ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ قَائِلُهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -؟ وَفِيمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ زِيَادَةُ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " (لِلْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى) " وَقَصَارَى مَا هُنَا أَنْ تُعَارِضَ رَوَايَتَهَا رَوَايَتُهُ، فَأَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا؟ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ الْأَنْعَشِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إِذَا ذُكِرَ عَلَيْهِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْبُرُ فِي دِينِنَا بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ، فَهَذَا شَاهِدٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ الدِّينُ الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ وَجُوبَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَيَنْزِلُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ مِنْ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الشَّاذِّ، وَالثَّقَّةُ إِذَا شَدَّ لَا يَقْبَلُ مَا شَدَّ فِيهِ، وَيُصَرِّحُ بِهَذَا مَا فِي مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِ مَرْوَانَ: سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَ عَلَيْهَا النَّاسُ، وَالنَّاسُ إِذْ ذَاكَ هُمُ الصَّحَابَةُ، فَهَذَا فِي الْمَعْنَى حِكَايَةُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَوصْفُهُ بِالْعِصْمَةِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرَى إِلَى فَلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ: بِنْتُ مَا صَنَعْتَ. فَقُلْتُ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ أَوْ فِي ذِكْرِ ذَلِكَ، هَذَا غَايَةُ الْإِنْكَارِ حَيْثُ نَفَتْ الْحُكْمَ بِالْكَلِمَةِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَعْلَمَ بِأَحْوَالِ النِّسَاءِ، فَقَدْ كُنَّ يَأْتِيَنَّ مَنْزِلَهَا وَيَسْتَفْتِيَنَّ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَكَثُرَ وَتَكَرَّرَ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِفَاطِمَةَ: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ تَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: إِنَّمَا أَخْرَجَكَ هَذَا اللِّسَانُ، تَعْنِي أَنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا فَأَخْرَجَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ ثُبُوتَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ احْتَجَّ بِهِ وَهُوَ مُعَاوِرُ عَائِشَةَ، وَكَذَا هُوَ مُسْتَنَدُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ حَيْثُ قَالَ: خَرُجُ فَاطِمَةَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْهُ، وَمَنْ رَدَّهُ زَوْجَهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَانَ أُسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ انْتِقَالِهَا فِي عَدَّتِهَا رَمَاهَا بِمَا فِي يَدِهِ، اهـ.

هَذَا مَعَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ أَعْرَفَ بِالْمَكَانِ الَّذِي نَقَلَهَا عَنْهُ إِلَى مَنْزِلِهِ حِينَ بَنَى بِهَا، هَذَا لَمْ يَكُنْ قَطْعًا، إِلَّا لِعَلِّهِ بِأَنَّ ذَلِكَ غَلَطٌ مِنْهَا، أَوْ لِعَلِّهِ بِمُخْصُصٍ سَبَبٍ جَوَّازٍ انْتِقَالَهَا مِنَ اللِّسَانِ أَوْ ضَيْقِ الْمَكَانِ، فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَلَمْ يَظْفَرْ الْمَخْرَجُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِحَدِيثِ أُسَامَةَ فَاسْتَعْرَبَهُ، وَاللَّهُ الْمَيَسِّرُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ وَخُرُوجَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، وَفِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ بِسَنَدِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: " الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ: " (الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ) ". وَقَدْ تَمَّ بَيَانُ الْمُعَارِضِ وَالطَّعْنِ، وَأَمَّا بَيَانُ الْإِضْطِرَابِ فَقَدْ سَمِعْتُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ غَائِبٌ وَفِي بَعْضِهَا طَلَّقَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَتْهُ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ذَهَبَ فِي نَفَرٍ فَسَأَلُوهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - الزَّوْجُ " أَبَا عَمْرٍو بْنُ حَفْصٍ "، وَفِي بَعْضِهَا " أَبَا جَعْفَرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ " وَالْإِضْطِرَابُ مُوجِبٌ لِضَعْفِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَمَنْ رَدَّ الْحَدِيثَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ شَرِيحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَالْأَسَدُ بْنُ يَزِيدٍ، وَمِنْ بَعْدِهِمُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَخُلُقٌ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَبِعَهُمْ، فَإِنْ قِيلَ: قَالَ لَهَا: لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُّكْنَى. قُلْنَا: لَيْسَ عَلَيْنَا أَوْلَا أَنْ نَشْتَغِلَ بِبَيَانِ الْعُدْرِ عَمَّا رَوَتْ، بَلْ يَكْفِي مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ

شَاذٌ مُخَالِفٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَلِمَرُويِّ عُمَرَ كَأَنَّمَا هُوَ نَفْسُهُ مَا كَانَ إِلَّا أَنَّ الْإِسْتِغَالَ بِذَلِكَ حَسَنٌ حَمَلًا لِمَرُويِّهَا عَلَى الصَّحَّةِ، وَقَوْلُ فِيهِ: إِنَّ عَدَمَ السُّكْنَى كَانَ لِمَا سَمِعَتْ، وَأَنَّ عَدَمَ النَّفَقَةِ فَلِأَنَّ زَوْجَهَا كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ سِوَى الشَّعِيرِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا، فَطَالَبَتْ هِيَ أَهْلَهُ عَلَى مَا فِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ. الْحَدِيثُ، فَذَلِكَ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَهَا: " (لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى) " عَلَى تَقْدِيرِ صَحَّتْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلَفْ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ، وَلَيْسَ يَجِبُ لَكَ عَلَى أَهْلِهِ شَيْءٌ فَلَا نَفَقَةَ لَكَ عَلَى أَحَدٍ بِالضَّرُورَةِ، فَلَمْ تَفْهَمْ هِيَ الْغَرَضَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَجَعَلَتْ تَرْوِي نَفِي النَّفَقَةِ مُطْلَقًا، فَوَقَعَ إِنْكَارُ النَّاسِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - مِنْ غَيْرِ مَا نَظَرْتُ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ مَا يُفِيدُ وَجُوبَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦] وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ: وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ مِنْ وَجْدِكُمْ، وَبِهِ جَاءَتْ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَفْسَرَةً لَهُ، وَهَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْبَوَائِنِ بِدَلِيلِ الْمُعْطُوفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَقِيبَهُ: {وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] وَلَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمُطَلَّاقَاتِ أَوْ فِي الْمَرَاजِعَاتِ كَانَ التَّقْدِيرُ: أَسْكِنُوا الزَّوْجَاتِ أَوِ الرَّجَعِيَّاتِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لَجَعَلِ غَايَةَ إِجْبَابِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إِلَى الْوَضْعِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ لَهَا مُطْلَقًا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ لَا. وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَوْ لَا. بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ فِي الْبَوَائِنِ، فَأَفَادَ التَّقْيِيدُ بِالْغَايَةِ دَفْعَ تَوْهِمِ عَدَمِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْتَدَةِ الْحَامِلِ فِي تَمَامِ عِدَّةِ الْحَمْلِ لَطَوْلِهَا، وَالْإِفْتِصَارَ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثِ حَيْضٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ} [الطلاق: ١] فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْمُطَلَّاقَاتِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] إِلَى الرَّجَعِيَّاتِ مِنْهُنَّ، وَذَكَرَ حُكْمَ خَاصٍ بِبَعْضِ مَا تَتَوَلَّاهُ الصَّدْرُ لَا يَبْطُلُ عُمُومُ الصَّدْرِ. تَمَّ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ، وَاللَّهُ الْمُوفِيُّ.

٣٣٢٧ - «وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَحْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "بَلَى، لَجِدِّي نَحْلُكَ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا."» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٢٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقْتُ) : بِضَمِّ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُ أَوَّلُهُ وَضَمَّ لَامِهِ الْمُخَفَّفَةِ (خَالَتِي ثَلَاثًا) : أَيُّ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ نَحْلَهَا) : كَتَمَدَّ أَيُّ: تَقَطَّعَ تَمَرٌ نَحْلُهَا (فَزَجَرَهَا رَجُلٌ) : أَيُّ: مَنَعَهَا (أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "بَلَى) : تَقْرِيرٌ لِلنَّفْيِ أَيُّ: أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَأَلَتْهُ: أَلَيْسَ يَسُوعُ لِي الْخُرُوجُ لِلْجِدَادِ؟ فَقَالَ: بَلَى اخْرُجِي (لَجِدِّي نَحْلُكَ) : وَقَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي) : أَيُّ: نَتَصَدَّقِي، تَعْلِيلٌ لِلْخُرُوجِ، وَيَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْلَا التَّصَدُّقُ لَمَا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ وَ"أَوْ" فِي قَوْلِهِ: (أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا) : أَيُّ: مِنَ التَّطَوُّعِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْجِيرَانِ وَنَحْوِهَا لِلتَّنَوُّعِ، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغَ مَالُكَ نَصَابًا فَتَوَدِّي زَكَاتَهُ، وَإِلَّا فَافْعَلِي مَعْرُوفًا مِنَ التَّصَدَّقِ وَالتَّقَرُّبِ وَالتَّهَادِي، وَفِيهِ أَنَّ حِفْظَ الْمَالِ وَاقْتِنَاءَهُ لِفَعْلِ الْمَعْرُوفِ مُرْخَصٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِئَةِ لِلْحَاجَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَوَأَقْفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٣٢٨ - «وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سَبْعَةَ الْأَسْلِمِيَّةِ نَفْسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَتَكَبَّحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَكَحَحَتْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٣٢٨ - (وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) : مَرَّ ذِكْرُهُ (أَنَّ سَبْعَةَ) : بِضَمِّ السَّيْنِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ (الْأَسْلِمِيَّةِ) : نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي

أَسْلَمَ (نَفْسَتْ) : يُقَالُ: بِالضَّمِّ إِذَا وَلَدَتْ، وَبِالْفَتْحِ إِذَا حَاضَتْ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي لُغَةٍ بَفَتْحِهَا وَهِيَ لُغَتَانِ لِلْوِلَادَةِ، فَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَلَدَتْ (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) : أَي: سَعِدُ بْنُ خَوْلَةَ تُوْفِي عَنْهَا بِمَكَّةَ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (بِلْيَالٍ) : أَي: قَلِيلَةً (بِجَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنكِحَ) : يَفْتَحُ النَّاءُ وَكَسَرَ الْكَافَ أَي: تَتَزَوَّجُ (فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) : يَفْتَحَاتُ أَي: فَتَزَوَّجَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بَزْمَنِ يَسِيرٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ - : {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: يَعْنِي إِذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ، أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَجَازَ لَهَا التَّزَوُّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَتْهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ بِلَحْظَةٍ. قَالَ ابْنُ الْمُهَمَّمِ: وَفِي الْخُلَاصَةِ: كُلُّ مَنْ حَبِلَتْ فِي عِدَّتِهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَالْمُتَوَقِّعُ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَعِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

٣٣٢٩ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكِّحُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " لَا ". قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٢٩ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) : أَي: أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوْفِي) : بِضَمَّتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَي مَاتَ (عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) : بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةِ النَّصَبِ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: هُوَ بِرَفْعِ النُّونِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ عَيْنَاهَا بِالْأَلْفِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيحِ: وَيَجُوزُ ضَمُّ النُّونِ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْمُشْتَكِيَّةُ وَفَتْحُهَا، فَيَكُونُ فِي اشْتَكَتْ شَكْلُ الْفَاعِلِ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْحَادَّةُ، وَقَدْ رُجَّحَ الْأَوَّلُ بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ: عَيْنَاهَا (أَفَنَكِّحُهَا) : بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمُّ الْحَاءِ، وَفِي نُسْخَةِ بَنَاءِ التَّائِيثِ وَالضَّمِيرِ الْبَارِزِ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى عَيْنِهَا (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا) : أَي: لَا تَكْحُلْنَهَا أَوْ لَا تَكْحُلْ عَيْنَهَا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) : شَكٌّ مِنَ الرَّائِي (كُلُّ ذَلِكَ) : بِالنَّصَبِ وَفِي نُسْخَةِ الرِّفْعِ (يَقُولُ: " لَا) : قَالَ الطَّبَيْي: صِفَةُ مُوَكَّدَةٍ لِقَوْلِهِ: ثَلَاثًا، قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لِأَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاِكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَقِّعِ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا فِي رَمَدٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ: يَجُوزُ الْاِكْتِحَالُ بِهِ فِي الرَّمَدِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَكْتَحِلُ لِلرَّمَدِ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، أَه. وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنَ الشُّرَاحِ: يُحْتَمَلُ: أَنَّهَا أَرَادَتْ التَّزْوِينَ فَلَبِسَتْ، وَقَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فَهَاهَا، (ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهَا هِيَ) : أَي: عِدَّتُكَ فِي الدِّينِ الْآنَ (أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) : بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى " أَرْبَعَةٌ " كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمَشْكَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَالْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَعَشْرًا " بِالنَّصَبِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَلِبَعْضِهِم بِالرَّفْعِ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: قَوْلُهُ: عَشْرًا كَذَا فِي الْأَصْلِ بِالنَّصَبِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، وَبَعْضُهُم بِالرَّفْعِ وَهُوَ وَاضِعٌ. («وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ») : بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَفِي نُسْخَتِهَا يَفْتَحُهَا، وَهِيَ رَوْتُ الْبَعْرِ فِي الْقَامُوسِ: الْبَعْرُ وَيَحْرُكُ وَاحِدَتَهُ بَهَاءً، وَضَبَطَهُ السُّيُوطِيُّ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي التَّنْقِيحِ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانَهَا (عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ) : أَي: فِي أَوَّلِ السَّنَةِ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ الْقَاضِي: كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ بَيْتًا ضَيْقًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيبًا وَلَا شَيْئًا فِيهِ زِينَةٌ حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُوْفَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَكْسِرُ بِهَا مَا كَانَتْ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ، بِأَنْ تَمْسَحَ بِهَا قَبْلَهَا، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتَقْطَعُ بِذَلِكَ عِدَّتَهَا، فَأَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ أَنَّ مَا شَرَعَ فِي الْإِسْلَامِ لِلْمُتَوَقِّعِ عَنْهَا

زَوْجَهَا مِنَ التَّرْبِصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِي مَسْكِنِهَا، وَتَرَكَ التَّزْيِينَ وَالتَّطْيِبَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يَسِيرٌ فِي جَنْبِ مَا تَكْبِدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَهْدَى وَنَقَلَهُ ابْنُ الْهَمَامِ عَنْ زَيْنَبَ بَعِيْنِهِ إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ حَفْشًا بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ فَأَيْ ثُمَّ شَيْنٌ مُعْجَمَةٌ، الْبَيْتُ الصَّغِيرُ قَرِيبُ السَّقْفِ حَقِيرٌ، وَقَالَتْ: ثُمَّ تَوَتَّى بِدَابَّةٍ فَتَقَبَّلَ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ شَيْئًا إِلَّا مَاتَ، وَهُوَ بِفَاءٍ ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّةٍ مِنْ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ، قِيلَ: أَيْ: تَكْسِرُ مَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعِدَّةِ بِظْفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَمْسَحُ بِهَا قَبْلَهَا وَتَنْبِذُهُ، فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ مَا تَفْتَضُّ بِهِ، فَهُوَ مِنْ فَضَّ اللَّهُ فَآكَ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: كَانَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ حَوْلًا كَامِلًا، ثُمَّ نُسِخَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ سِوَاءٍ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا. مُسْلِمَةٌ أَوْ كَلْبِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ، صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ أَوْ أَيْسَةٌ، وَزَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، حَاضَتْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ لَمْ تَحْضَ، وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلُهَا، وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ عِدَّتُهَا عَزِيمَةٌ عَامٌ وَرُخْصَةٌ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ وَالْعَشْرَةُ أَيَّامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤] الْآيَةَ. وَاجْتِهَادٌ عَلَى نَسْخِهَا بِآيَةِ الْأَشْهُرِ أَعْنِي مَا كَانَ مِنْ وَجُوبِ الْإِيصَاءِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ جَازَ أَخْذًا مِنْ تَذْكِيرِ الْعِدَّةِ، أَعْنِي الْعَشْرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَجِبُ كَوْنُ الْعِدَّةِ لِلْيَالِي وَاللَّيْلَةِ لَا لَلنَّهْ، قُلْنَا: الْإِسْتِعْمَالُ فِي مِثْلِهِ أَمَّا مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى مَا عُرِفَ بِهَا التَّارِيخُ حَيْثُ تُكْتَبُ اللَّيَالِي، فَيَقُولُونَ: لَسَجَّ خُلُونٌ مِثْلًا، وَأَرَادَ كَوْنُ عِدَّةِ الْأَيَّامِ كَذَلِكَ. قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ: أَيْ وَعَشْرُ لَيَالٍ وَالْأَيَّامُ دَاخِلَةٌ مَعَهَا، وَلَا يُسْتَعْمَلُ التَّذْكِيرُ فِيهِ ذَهَابًا إِلَى الْأَيَّامِ تَقُولُ: صُمْتُ عَشْرًا، وَلَوْ ذَكَرْتَ لَخَرَجَتْ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَتَأْنِيثُ الْعَشْرِ بِاعْتِبَارِ اللَّيَالِي لِأَنَّهَا غَرُرُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ، وَلِذَلِكَ لَا يُسْتَعْمَلُونَ التَّذْكِيرَ فِي مِثْلِهِ قَطُّ ذَهَابًا إِلَى الْأَيَّامِ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: صُمْتُ عَشْرًا وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: {إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا} [طه: ١٠٣] ثُمَّ {إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا} [طه: ١٠٤] . قَالَ: وَعُمُومُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي تَسَاوِيَّ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَلْبِيَّةِ فِيهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ كَمَا قَالَ الْأَصْمُ وَالْحَامِلُ وَغَيْرُهَا، لَكِنَّ الْقِيَاسَ اقْتَضَى تَنْصِيفَ الْمُدَّةِ لِلْأَمَةِ، وَالْإِجْمَاعُ خَصَّ الْحَامِلَ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا تَعْتَدُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ احتياطًا.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ عَلَى وَزَانٍ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ إِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنَ الْمَوْتِ. وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مِنْ وَقْتِ عَلَيْهَا حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ يَلْغُهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ عَلِيٍّ: لَا تَنْقَضِي حَتَّى تَمُرَّ عِدَّتُهَا مِنْ حِينِ عَمَلَتِ الْإِحْدَادَ، وَلَا يُمَكِّنُهَا إِقَامَتُهُ إِلَّا بِالْعِلْمِ. قُلْنَا: قُصَارَاهُ أَنْ تَكُونَ كَالْعَالِمَةِ وَلَمْ تَحْدُدْ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ اتِّفَاقًا عَنِ الْعِدَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْهَا عَدَمُ التَّزْوِجِ وَقَدْ وَجَدَ، وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعُ قَالَ الْبَيْضاوِيُّ: وَلَعَلَّ الْمُقْتَضَى لِهَذَا التَّقْدِيمُ أَنَّ الْجَنِينَ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ يَتَحَرَّكُ لثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَ ذَكَرًا وَلِأَرْبَعَةٍ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَاعْتَبِرَ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، وَزَيْدٌ عَلَيْهِ عَشْرُ اسْتِظْهَارًا إِذْ رُبَّمَا تَضَعُ حَرَكَتَهُ فِي الْمُبَادِي، فَلَا يُحْسَبُ بِهَا. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَإِنْ كَانَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَالْمُطَلَّغَةِ وَالْمُتَارِكَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا كَذَلِكَ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: لَا بُدَّ مِنَ الْوَضْعِ وَالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تُوجِبُ الْعِدَّةَ عَلَيْهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] يُوحِيهَا عَلَيْهَا فَتَجْمَعُ احتياطًا. وَفِي مُوطَأِ مَالِكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعْتَ مَا فِي بَطْنِهَا حَلَّتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا كُرَيَّا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ

هُوَ أَنَّهُ قَالَتْ: «وَلَدْتُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " قَدْ حَلَلْتَ أَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ " . وَفِي التِّرْمِذِيِّ: إِلَّا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ بَلْفَظَ: مَنْ شَاءَ لَا عَنَتَهُ لِأَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعِشْرٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَارُ بَلْفَظَ: مَنْ شَاءَ حَالَفَتُهُ، وَأَسَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ، «عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: ٤] الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا وَالمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: " هِيَ الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا وَالمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا " . وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ صَبَّاحٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٣٣٠ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٣٠ - (وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) : يَفْتَحُ جِمْ فَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ كِلْتَاهُمَا مِنْ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَحِلُّ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالرَّفْعِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ بِالتَّائِيثِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَهُوَ نَفْيٌ لَفْظًا وَمَعْنَى، وَقَوْلُ الطَّبِيِّ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ فِيهِ نَوْعٌ مُسَاحَمةٌ، وَالمَعْنَى لَا يَجُوزُ (يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : أَيِ: اسْتَفْتَى بِذِكْرِ طَرَفِي الْمُؤْمِنِ بِهِ عَنْ بَقِيَّتِهِ اخْتِصَارًا وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ مَدَارَ الْإِيمَانِ عَلَيْهِمَا لَا سِيَّما فِي مَقَامِ التَّخْوِيفِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْوَصْفُ بِالْإِيمَانِ إِشْعَارٌ بِالتَّعْلِيلِ وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِعَقَابِهِ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى مِثْلِهِ مِنَ الْعِظَامِ، وَالسِّيَاقُ بِعِبَارَتِهِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمُؤْمِنِ بِهِ دَلٌّ بِحَضَارَتِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ عِظَائِمِ الشُّنُونِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى غَيْرِهِ، (أَنْ تُحَدَّ) : بِضَمِّ الْقَوِيَّةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِّ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ أَحَدٍ يُحَدُّ كَأَعَدَّ يَعُدُّ، وَفِي نُسْخَةٍ يَفْتَحُ أَوَّلُهُ وَضَمُّ ثَانِيهِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهِ مِنْ حَدٍّ يُحَدُّ كَفَرَفَرٌ وَمَدَّ يَمْدُ، ذَكَرَهُ الشُّمْنِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمِنْ بَابِ طَرَبَ وَمِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ. وَفِي النِّهَايَةِ: أَحَدَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تُحَدُّ فِيهِ مُحَدَّةٌ، وَحَدَّتْ تُحَدُّ فِيهِ حَادَّةٌ إِذَا حَزَنَتْ عَلَيْهِ، وَلَبَسَتْ ثِيَابَ الْحُزَنِ، وَتَرَكَتْ الزَّيْنَةَ. وَفِي الْمَشَارِقِ لِعِيَاضٍ: هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ ضَمِّ الْحَاءِ، قَالَ: حَدَّتْ وَأَحَدَّتْ حَدَادًا وَإِحْدَادًا إِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ، فَالْمَعْنَى أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنَ الزَّيْنَةِ وَتَتْرَكَ الطَّيِّبَ.

(عَلَى مَيِّتٍ) : أَيِ: مِنْ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ وَغَيْرِهِمَا (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) : أَيِ: زِيَادَةً عَلَيْهِمَا. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) : أَيِ: حُرٍّ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) : قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جُعِلَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ فِيهَا يَنْفَخُ الرُّوحُ فِي الْوَلَدِ وَعَشْرًا لِلْإِحْتِيَاطِ، اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْبَيْضَاوِيِّ مَا يَوْضَعُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: «تُوفِّيَ حِمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » وَالْحِمِيمُ الْقَرَابَةُ، وَقَدْ رُوِيَ بَلْفَظٍ آخَرُ وَوَقَعَ فِيهِ مُفَسَّرًا هَكَذَا، لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَلِيلٌ فِيهِ عَلَى إِجَابِ الْإِحْدَادِ، لِأَنَّ حَاصِلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ نَفْيِ الْحِلِّ فَيُفِيدُ ثُبُوتَ الْحِلِّ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ، وَعَنْ هَذَا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَلَكِنْ يَحِلُّ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَّاسِيلِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا، وَعَلَى مَنْ سِوَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْحَقُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِخَوِّ حَدِيثِ حَفْصَةَ فِي الصَّحِيحِ، أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمَنُ، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" فَإِنَّ فِيهِ تَصْرِيحًا بِالْإِخْبَارِ.

٣٣٣١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَلْبَسُ طَبِيئًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: "لَا تَحْتَضِبُ".

٣٣٣١ - (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هِيَ لِنِسْبَةِ بِنْتُ كَعْبٍ، بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تُمْرِضُ الْمَرْضَى وَتُدَاوِي الْجَرَحَى. (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تُحِدُّ) : بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ، وَفِي نُسْخَةِ بِلَالِ النَّهْيِ (امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ) : أَيُّ: مِنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) : أَيُّ: لَيَالٍ أَوْ أَيَّامٍ (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) حُرِّ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْإِسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ: "إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" مُتَّصِلٌ إِذَا جُعِلَ قَوْلُ "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" مَنْصُوبًا بِمُقَدَّرٍ بَيَانًا لِقَوْلِهِ: فَوْقَ ثَلَاثٍ أَيُّ: أَعْنِي، أَوْ أَذْكَرُ فَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِكَ: مَا احْتَقَرْتُ إِلَّا مِنْكُمْ رَقِيقًا، لَكُنْ مَا بَعْدَ إِلَّا شَيْئَيْنِ، فَتَقَدَّمَ الْمَفْسَرُ أَعْنِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَتَقْدِيرُهُ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، أَعْنِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَإِذَا جُعِلَ مَعْمُولًا لِتَحِدُّ مُضْمَرًا كَانَ مُنْقَطِعًا، فَالْتَقْدِيرُ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَلَكِنْ تُحِدُّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اهـ. وَالثَّانِي أَظْهَرَ بِدَلِيلٍ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (وَلَا تَلْبَسُ) : بِالرَّفْعِ وَقِيلَ بِالْجَزْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ الْهَمَامِ، فَصَرَحَ بِالنَّهْيِ فِي تَفْصِيلِ مَعْنَى تَرْكِ الْإِحْدَادِ (ثَوْبًا مَصْبُوغًا) : أَيُّ: بِالْعَصْفَرِ أَوْ الْمَغْرَةِ، وَفِي الْكَافِي: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَوْبٌ إِلَّا الْمَصْبُوغُ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِمُضْرُورَةِ سِتْرِ الْعَوْرَةِ لَكِنْ لَا يَقْصِدُ الزَّيْنَةَ. (إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ) : يَكُونُ الصَّادُ الْمُهْمَلَةُ نَوْعٌ مِنَ الْبُرُودِ، وَيَعْصَبُ غَرْلُهُ أَيُّ: يَجْمَعُ وَيَشْدُ، ثُمَّ يَصْبُغُ، ثُمَّ يَنْسُجُ فَيَأْتِي مُوشِيًا لِبَقَاءِ مَا عَصَبَ مِنْهُ أَيْضٌ لَمْ يَأْخُذْهُ صِبْغٌ، وَالنَّهْيُ لِلْمُعْتَدَةِ عَمَّا يَصْبُغُ بَعْدَ النَّسْجِ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَتَبِعَهُ الطَّبِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا تَلْبَسُ الْعَصَبَ عِنْدَنَا، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ رَقِيقَهُ وَغَلِيظَهُ، وَمَنْعَ مَالِكٌ رَقِيقَهُ دُونَ غَلِيظِهِ. وَاخْتَلَفَ الْخَنَابِلَةُ فِيهِ، وَفِي تَفْسِيرِهِ، فِي الصَّحَاحِ: الْعَصَبُ بَرْدٌ مِنْ بَرْدِ الْيَمْنِ يَنْسُجُ أَيْضٌ ثُمَّ يَصْبُغُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي الْمَغْنِيِّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَبَتْ يَصْبُغُ بِهِ الثِّيَابُ، وَفَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهَا ثِيَابٌ مِنَ الْيَمْنِ فِيهَا بَيَاضٌ وَسَوَادٌ. قَالَ: وَيَبَاحُ لَهَا لَبْسُ الْأَسْوَدِ عِنْدَ الْأُمَّةِ وَجَعَلَهُ الظَّاهِرِيُّ كَالْأَخْضَرِ وَالْأَحْمَرِ. (وَلَا تَكْتَحِلُ) : بِالْوَجْهِينِ قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ، وَذَهَبَ الظَّاهِرِيُّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَوْ مِنْ وَجَعٍ وَعُذْرٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، حَيْثُ نَهَى نَهْيًا مُؤَكَّدًا عَنْ الْكُحْلِ الَّتِي اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْخَوْفُ عَلَى عَيْنِهَا، (وَلَا تَمْسُ) : بِضَمِّ السِّينِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا (طَبِيئًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ) : بِفَتْحٍ وَضَمٍّ أَيُّ: مِنَ الْخِيَصِ (نُبْدَةً) : بِضَمِّ النُّونِ أَيْ شَيْئًا يَسِيرًا، وَهُوَ نَصَبٌ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الظَّرْفُ (مِنْ قُسْطٍ) : بِضَمِّ الْقَافِ ضَرْبٌ مِنَ الطَّبِيبِ، وَقِيلَ: هُوَ عُودٌ يَحْمَلُ مِنَ الْهِنْدِ، وَيَجْعَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ. قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْقُسْطُ عَقَارٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأَدْوِيَةِ طَبِيبُ الرِّيحِ يَجْزِيهِ النَّفْسَاءُ وَالْأَطْفَالُ (أَوْ أَظْفَارٍ) : يَفْتَحُ أَوَّلَهُ جِنْسٌ مِنَ الطَّبِيبِ لَا وَاحِدَ لَهُ، وَقِيلَ: وَاحِدُهُ ظَفَرٌ، وَقِيلَ: يُشَبِّهُ الظَّفَرَ الْمَقْلُومَ مِنْ أَصْلِهِ، وَقِيلَ: هُوَ شَيْءٌ مِنَ الْعَطْرِ أَسْوَدُ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيهَةٌ بِالظَّفَرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْقِسْطُ وَالْأَظْفَارُ نَوَعَانِ مِنَ

الْعُودِ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِمَا الطَّيِّبُ، وَرُخِّصَ فِيهِمَا لِمُعْتَسِلَةِ مَنْ الْحَيْضُ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ يُتَّبَعُ بِهِ أَثَرُ الدَّمِّ لَا لِلتَّطْيِبِ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً أَوْ كَلْبِيَّةً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْكَلْبِيَّةِ يَخْتَصُّ بِالمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) " وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْإِحْدَادَ إِذَا هُوَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَسْتَمِرُّ خُطَابُ الشَّارِعِ عَلَيْهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَتَقَادُّ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا إِحْدَادَ أَيْضًا عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَكْمِ لِكُونِهَا نَادِرَةً، فَسَلَكْتَ فِي الْحَكْمِ عَلَى سَبِيلِ الْعَلَّةِ وَالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا خَرَجَ عَلَى غَالِبِ الْمُعْتَدَاتِ اللَّاتِي تَعْتَدُ بِالأَشْهُرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِالحَمْلِ، وَيَلْزِمُهَا الْإِحْدَادُ حَتَّى تَضَعُ، سَوَاءٌ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ، وَقَالُوا: الْحَكْمَةُ فِي وَجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ دُونَ الطَّلَاقِ أَنَّ الزَّيْنَةَ وَالطَّيِّبَ يَسْتَدْعِيَانِ النِّكَاحَ، فَهَيِّتْ عَنْهُ زَجْرًا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَتِمَّكُنُ مِنْ مَنَعِ مُعْتَدَتِهِ مِنَ النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقِ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَسْتَعْنِي بِوُجُودِهِ عَنْ زَاجِرٍ آخَرَ، وَقَالَ ابْنُ الْمُهِمَّامِ: وَيَجِبُ بِسَبَبِ التَّزْوُجِ عَلَى الْمُبْتَوَةِ وَهِيَ الْمُخْتَلَعَةُ وَالْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا، أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَبَدًا، وَلَا تَعْلَمُ خِلَافًا فِي عَدَمِ وَجُوبِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِسَبَبِ غَيْرِ الزَّوْجِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَهَلْ يَبَاحُ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي النُّوَادِرِ: وَلَا يَحِلُّ الْإِحْدَادُ لِمَنْ مَاتَ أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ أُخُوها، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الزَّوْجِ خَاصَّةً قِيلَ: أَرَادَ بِذَلِكَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ إِبَاحَتِهِ: لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ثَلَاثَةً، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُبْتَوَةِ يُفِيدُ نَفْيَ وَجُوبِهِ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْدَ عَلَى قَرَابَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، لِأَنَّ الزَّيْنَةَ حَقُّهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِهَا إِذَا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يَرِيدُهَا، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُبَاحٌ لَهَا لَا وَاجِبٌ عَلَيْهَا، وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُبْتَوَةِ لِأَنَّهُ لِإِظْهَارِ التَّأْسَفِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ لَصَبْرِهِ عَلَيْهَا إِلَى الْمَوْتِ. قُلْنَا: فِي مَحَلِّ النَّزَاعِ نَصٌّ، وَهُوَ مَا رَوَى عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ نَهَى الْمُعْتَدَةَ أَنْ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَاءِ، وَقَالَ: " الْحِنَاءُ طَيْبٌ " ذَكَرَهُ السُّرُجِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعَزَاهُ لِلنَّسَائِيِّ هَكَذَا، وَلَفْظُهُ: فِي الْمُعْتَدَةِ عَنِ الْكُحْلِ وَالذَّهْنِ وَالْخَضَابِ بِالْحِنَاءِ. وَقَالَ: " الْحِنَاءُ طَيْبٌ " وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهِ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُعْتَدَةُ بِالْوَفَاةِ ثَبَّتَ الْمَطْلُوبُ بِالْقِيَاسِ عَلَى عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِجَمَاعٍ إِظْهَارِ التَّأْسَفِ عَلَى فَوَاتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَسْبَابِ النِّجَاةِ فِي الْمَعَادِ وَالْدُّنْيَا، فَإِنَّهُ ضَابِطٌ لِلْحَكْمَةِ الْمَقْصُودَةِ لِفَوَاتِ الزَّوْجِ، وَكَوْنُ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ مِنَ الْمُهَيِّجَاتِ لِلشَّوْهِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنِ النِّكَاحِ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، فَتَمْتَنَعُ عَنْ دَوَاعِيهِ دَفْعًا لِمَا تَدَافَعُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: { لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ } [الحديد: ٢٣] الْآيَةُ. فَالْمُرَادُ مِنْهُ الْأَسْفُ مَعَ الصِّيَاحِ وَالْفَرَجِ مَعَ الصِّيَاحِ، نُقِلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: " وَلَا تَخْتَضِبُ) : أَيُّ بِالْحِنَاءِ وَهُوَ نَفْيٌ، وَقِيلَ نَهَى.

الفصل الثاني

٣٣٣٢ - «عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبْدٍ لَهُ أَبَقُوا فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ ". فَانْصَرَفَتْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجَرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، فَقَالَ: " امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ،

٣٣٣٢ - (عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ) : أَيْ: بِنْتُ عَجْرَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ تَابِعِيَّةٌ (أَنَّ الْفَرِيعَةَ) : بِضَمِّ فَاءٍ وَفَتْحِ رَاءٍ (بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (وَهِيَ) : أَيْ: الْفَرِيعَةُ (أَخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) : شَهِدَتْ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ (أَخْبَرَتْهَا) : أَيْ: الْفَرِيعَةُ زَيْنَبُ (أَنَّهَا) : أَيْ: الْفَرِيعَةُ (جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلُهُ) : حَالٌ أَوْ اسْتِثْنَاءٌ تَعْلِيلٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي نُسْخَةِ: لَتَسْأَلُهُ (أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ) : بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَبُو قَبِيلَةَ (فَإِنْ زَوْجَهَا خَرَجَ إِلَى طَلَبِ أَعْبَدٍ) : يَفْتَحُ فَسُكُونُ فَضَمِّ جَمْعِ عَبْدٍ (لَهُ) : أَيْ: مَمْلُوكَةٌ (أَبَقُوا) : يَفْتَحُ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: هَرَبُوا (قَتَلُوهُ) : أَيْ: الْعَبِيدُ، وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ الْهَمَامِ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَقَتَلُوهُ. (قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي لِأَنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرَكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ) : بِالْجَرِّ أَيْ: وَلَا فِي نَفَقَةٍ. وَفِي نُسْخَةِ صَحِيحَةِ الْفَتْحِ أَيْ: وَلَا نَفَقَةَ لِي (فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "نَعَمْ". فَانْصَرَفَتْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجَرَةِ) : أَيْ: الْحَجَرَةِ الشَّرِيفَةِ (أَوْ فِي الْمَسْجِدِ) : أَيْ: النَّبِيِّ وَهُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ (دَعَانِي) : أَيْ: نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ "فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ (قَالَ: "امْكُثِي") : بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ: تَوَقَّفِي وَابْتَنِي (فِي بَيْتِكَ) : أَيْ: الَّتِي كُنْتُ فِيهِ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ) : أَيْ: الْعِدَّةُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهَا أَيْ: الْمَفْرُوضَةُ (أَجَلُهُ) : أَيْ: مُدَّتُهُ، وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقُضِيَ الْعِدَّةَ وَاسْمُ الْعِدَّةِ كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى - : { كَتَبَ عَلَيْكُمْ } [البقرة: ١٧٨] أَيْ: فُرِضَ (فَقَالَتْ: فَأَعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) : زَادَ ابْنُ الْهَمَامِ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتْبَعَهُ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اخْتَلَفُوا فِي السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَةِ عَنِ الْوَفَاةِ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ: فَعَلَى الْأَصَحِّ لَهَا السُّكْنُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالُوا: إِذْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْفَرِيعَةِ أَوَّلًا صَارَ مَنْسُوحًا بِقَوْلِهِ: امْكُثِي فِي بَيْتِكَ إلخ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ لَا سَكْنَ لَهَا بَلْ تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِلْفَرِيعَةِ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، وَقَوْلُهُ لَهَا آخِرًا. "«امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»" أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ) : أَيْ: فِي الْمَوْطَأِ وَابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنَ الْوُجْهِينِ جَمِيعًا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ. (وَالْتِّرَمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِمِيُّ) : قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ فَوْجَبَ اعْتِبَارُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَيْثُ شَاءَتْ»، فَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَحُبُوبُ بْنُ مُحَرَّرٍ أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ مُخْتَلَطٌ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ مَالِكٍ أَوْضَعُهُمْ، فَلِذَلِكَ أَعْلَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَذَكَرَ الْجَمْعُ أَصُوبٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْجَنَابَةُ مِنْ غَيْرِهِ، أَهْ كَلَامُهُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْهَمَامِ.

٣٣٣٣ - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى صَبْرًا. قَالَ: "مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟" : قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. فَقَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْخَنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "بِالسِّدْرِ تَغْلِقِينَ بِهِ رَأْسَكَ".

رواه أبو داود، والنسائي.

٣٣٣٣ - (وعن أم سلمة) : أي: أم المؤمنين (قالت: دخل علي) : بشديد الباء أي: عندي، وفي بيتي (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي) : بضمين وتشديد الفاء ويجوز فتحها أي: مات (أبو سلمة) : أي: زوجها الأول قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقد جعلت علي) : أي: علي وجهي (صبراً) : بفتح صاد وكسر موحدة. وفي نسخة بسكونها. وفي القاموس: بكسر الباء ككتف ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر، اهـ. وقيل: يجوز كلاهما على السوية ككتف وكثف. وقال الجعبري: الصبر معروف بفتح الصاد وكسر الباء كقوله:

لَا تَحْسِبِ الْمَجْدَ ثَمَرًا أَنْتَ أَكَلَهُ ... لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ

وجاء إسكانها مع كسر الصاد وفتحها. وفي المصباح: الصبر بكسر الباء في المشهور دواء مر وسكون الباء للتخفيف لغة، وروي مع فتح الصاد وكسرهما، فيكون فيه ثلاث لغات. (قال: " ما هذا) : أي: التلطح وأنت في العدة (يا أم سلمة قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب) : بالكسر أي: عطر (فقال: " إنه) : أي: الشأن أو الصبر (يشب) : بفتح فضم فتشديد موحدة أي: يؤقد (الوجه) : ويزيد في لونه، وعلى المنع به لأن فيه تزييناً للوجه وتحسيناً له (فلا تجعليه) : أي: فإن كان لا بد منه أو إذا كان الأمر كذلك فلا تفعله (إلا بالليل) : لأنه أبعد من قصد الزينة (وتزعيه) : بكسر الزاي عطف على قوله: فلا تجعليه على معنى فاجعله بالليل وانزعيه (بالنهار) : لأن إلا في الاستثناء المفرغ لغو، والكلام مثبت، وحذف النون في تزعيه للتخفيف، وهو خبر في معنى الأمر، وفي رواية ابن الهمام بلفظ " وانزعيه بالنهار " ولا تمتشط بالطيب) : الباء حال من المشط أي: لا تستحلي المشط مطبياً (ولا بالحناء فإنه خضاب " قلت: بأي شيء أمتشط؟ يا رسول الله! قال: " بالسدر) : أي: امتشط بالسدر، وقال الطيبي: بأوه الخال أيضاً (تغلين به رأسك) : بحذف إحدى التائين من تغلف الرجل بالغالية أي: تلطح بها، أي: تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافاً له فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف، وروي بضم التاء وكسر اللام من التغليف، وهو جعل الشيء غلافاً لشيء فالباء زائدة، ويقال: غلف بها لحيته غلفاً من قولك: غلفت الفارة أي: جعلتها في غلاف، وكان الماسح بها رأسه اتخذ غلافاً له وغلف به. قال الطيبي: قوله: " تغلّفين " أيضاً حال من فاعل " امتشط " أو استئناف، " وتغلّفين " مفتوحة التاء على ما في جامع الأصول، وفي بعض نسخ المصايح من التغلف، فالتاء مضمومة، والفرق أن الفعل فيه التكلف. (رواه أبو داود، والنسائي) : وكذا أحمد، لكن في مسنده مجهول، وفي المبسوط تمتشط بالأسنان الواسعة لا الضيقة. قال ابن الهمام: وأطلقها الأئمة الثلاثة، وقد ورد في الحديث مطلقاً، وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة. وهي ممنوعة منها. وبالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع، بل قد يحتاج لإخراج الهوام إلى الضيقة. نعم كلها أرادت به معنى الزينة لم يحل، وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة، واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والشيرج والسمن، فمنعاه نحن والشافعي إلا لضرورة لحصول الزينة به، وأجازه الإمامان والظاهرية.

٣٣٣٤ - (وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب، ولا المشقة، ولا الخلي، ولا تحتضب، ولا تكتحل " . رواه أبو داود، والنسائي.

٣٣٣٤ - (وعنها) : أي: عن أم سلمة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر) : أي: المصبوغ بالمعصر بالضم (من الثياب ولا المشقة) : بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي: المصبوغة بالمشق بكسر الميم، وهو

الطَّيْنُ الْأَخْمَرُ الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَةً، وَالتَّائِيْتُ بِاعْتِبَارِ الْحَلَّةِ أَوْ الثِّيَابِ. (وَلَا الْحُلِّيَّ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَبِتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلِيَّةٍ، وَهِيَ مَا يَتَرَنَّ بِهِ مِنَ الْمَصَاغِ وَغَيْرِهِ. (وَلَا تَحْتَضِبُ) : أَيُّ بِالْحِنَاءِ (وَلَا تَكْتَحِلُ) : أَيُّ إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: " (وَلَا تَلْبَسُ الْمُتَوَقِّعَهَا زَوْجَهَا الْمُعَصْفَرُ) " الْحَدِيثُ. وَفِي الْهَدَايَةِ: يَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ لِعُذْرِ كَالْحَكَّةِ وَالْقَمَلِ وَالْمَرَضِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُبَاحُ لَهَا الْحَرِيرُ الْأَسْوَدُ وَالْحُلِّيُّ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالْمَعْنَى الْمُعْقُولُ مِنَ النَّصِّ فِي مَنَعَ الْمَصْبُوغِ يَنْفِيهِ، وَقَدْ صَرَحَ بِمَنَعِ الْحُلِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْتَنْ مِنَ الْمَصْبُوغِ إِلَّا الْمُعَصَّبَ فَيَشْمَلُ مَنَعَ الْأَسْوَدِ.

الفصل الثالث

٣٣٣٥ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ وَبَرَّئَ مِنْهَا، وَلَا تَرْتُهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

الفصل الثالث

٣٣٣٥ - (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ (أَنَّ الْأَحْوَصَ) : هُوَ ابْنُ جَوَّابِ الضَّبِيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّابِعِينَ (هَلَكَ) : أَيُّ: مَاتَ (بِالشَّامِ) : أَيُّ: سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ (حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا فِي الْقَامُوسِ: الْحَيْضَةُ: الْمَرَّةُ، وَبِالْكَسْرِ: الْأَسْمُ، قَالَ فِي الْمَشَارِقِ: أَيُّ الْحَالَةِ الَّتِي عَلَيْهَا (الثَّلَاثَةُ، وَقَدْ كَانَ) : أَيُّ: الْأَحْوَصَ (طَلَقَهَا) : أَيُّ قَبِيلَ مَوْتِهِ (فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) : أَيُّ: مِنْهَا إِلَيْهِ حَالُ كَوْنِهِ (يَسْأَلُهُ فِي ذَلِكَ) . أَيُّ عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَمَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ هَلْ تَرْتُهُ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ لِتَرَدُّدِهِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْصَافِهِ بِالْإِعْتِرَافِ، أَوْ لِمَا وَقَعَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ وَالِاخْتِلَافِ (فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا) : أَيُّ: الْمَرْأَةَ (إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ) : أَيُّ: مِنَ الزَّوْجِ (وَبَرَّئَ مِنْهَا) : أَيُّ مِنْ الْمَرْأَةِ (لَا يَرْتُهُ وَلَا تَرْتُهُ) . بَيَانُ لِمَا قَبْلَهُ. قَالَ الطَّبِيُّ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] الْأَطْهَارُ. قُلْتُ: هَذَا مَذْهَبُ صَحَابِيٍّ نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَمِلَ بِقَوْلِهِ أَمْ لَا. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَالْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَطْهَارُ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُ مَالِكٍ وَنُقِلَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَوْلُنَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَالْعَبَادِلَةِ، وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَوْلُ الْعَبَادِلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَنَعَارِضَ عَنْهُ النُّقْلُ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ، وَثَبَتَ بَعْضُ الْخُفَافِ مِنَ الْخُنَابِلَةِ، وَأَسَدُ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْأُمَةُ حَيْضَتَانِ، فَنَعَارِضُ رَوَايَتِهِمْ عَنْ زَيْدٍ أَيْضًا، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءُ، وَطَاوُسٌ، وَعُكْرَمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَالْحَسَنَانِ ابْنُ حَيٍّ وَابْنُ بَصْرِيٍّ، وَمُقَاتِلٌ، وَشَرِيكُ الْقَاضِي، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ شَبْرَمَةَ، وَرَبِيعَةُ السُّدِّيِّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِنْحَاقَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَحْمَدُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي مُوطَّئِهِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخِطَّاطُ الْمَدَنِيُّ عَنْ ثَلَاثَةِ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْهُمْ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتْ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ لَا الطُّهْرَ إِذَا طَلَقَهَا فِي الْحَيْضِ، وَأَمَّا الطُّهْرُ فَيَحْسَبُ مِنْهَا، فَيَلْزَمُ انْقِضَاءُ

الْعِدَّةُ بِالشُّرُوعِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ، وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ فَعَلَيْهِ يُبْنَى قَوْلُهُمْ. (رَوَاهُ مَالِكٌ) .
 ٣٣٣٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتَهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ الْأَشْهُرِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

٣٣٣٦ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِقَتْ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّطْلِيقِ (فَحَاضَتْ حَيْضَةً) : بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ (أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا) : بِصِغَةِ الْمَفْعُولِ أَيُّ: رَفَعَتْ عَنْهَا (حَيْضَتَهَا) : قَالَ الطَّبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي الْمُوطَأِ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، فَحَيْضَتَهَا فَاعِلٌ رَفَعَتْهَا، وَالضَّمِيرُ فِي رَفَعَتْهَا مَنْصُوبٌ بِزَعِ الْخَافِضِ، أَيُّ: رَفَعَتْ حَيْضَتَهَا عَنْهَا أَيُّ: انْقَطَعَتْ (فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ) : جَوَابٌ لِلشَّرْطِ (فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ) : أَيُّ: ظَهَرَ بِالْمَرَأَةِ حَمْلٌ (فَذَلِكَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرَهُ مَحْذُوفٌ أَيُّ: فَذَلِكَ ظَاهِرُ حُكْمِهِ، إِذْ عِدَّتْهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ (وَإِلَّا) : إِنْ شَرِطِيَّةٌ مُدْغَمَةٌ فِي "لَا" أَيُّ إِنْ لَمْ يَبْنِ (اعْتَدَتْ) : أَيُّ: فَاعْتَدَتْ (بَعْدَ التَّسْعَةِ الْأَشْهُرِ) : أَدْخَلَ لَمْ التَّعْرِيفِ عَلَى التَّسْعَةِ الْمُضَافَةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ الْأَثْوَابِ أَوْ الثَّانِي بَدَلُ (ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ) . أَيُّ مِنَ الْعِدَّةِ. قَالَ الطَّبِيُّ: صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى فَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَعَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ وَضْعَ الْحَمْلِ، فَظَهَرَ مِنْ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَنْهَا بَعْدَ الْحَيْضَتَيْنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَمِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ وَضَعِ الْحَمْلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ أَيْضًا، فَظَهَرَ حِينَئِذٍ أَنَّهَا مِنَ اللَّائِي يَتَّبَعْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، فَوَجَبَ التَّرَبُّصُ بِالْأَشْهُرِ: قَالَ النَّوَوِيُّ: مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا إِنْ انْقَطَعَ لِعَارِضٍ يُعْرِفُ كَرَضًا أَوْ نَفَاسًا أَوْ دَاءً بَاطِنًا صَبَرَتْ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ، وَتَبْلُغَ سَنَ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُ بِالْأَشْهُرِ، وَلَا يُبَالِي بِطُولِ مُدَّةِ الْإِنْتِظَارِ وَإِنْ انْقَطَعَ لَا لِعِلَّةٍ تُعْرِفُ، فَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ أَنَّهُ كَلَّا انْقِطَاعِ بِعَارِضٍ، وَالْقَدِيمُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَفِي قَوْلٍ: أَرْبَعِ سِنِينَ، وَفِي قَوْلٍ مُخْرَجٍ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ بَعْدَ التَّرَبُّصِ تَعْتَدُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: تَرَتْ الْمُطَلَّقةُ فِي الْمَرَضِ بِأَنْ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا بِحَيْثُ صَارَ فَارًّا وَمَاتَ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَعِدَّتُهَا أَبَعْدَ الْأَجَلَيْنِ، أَيُّ الْأَبَعْدُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ وَثَلَاثِ حَيْضٍ، فَلَوْ تَرَبَّصَتْ حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثُ حَيْضٍ وَلَمْ تَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا حَتَّى يَمْضِيَ وَإِنْ مَكَثَتْ سِنِينَ مَا لَمْ تَدْخُلْ سَنَ الْإِيَّاسِ فَتَعْتَدُ بِالْأَشْهُرِ وَيَقْدَرُ سَنَ الْإِيَّاسِ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ بِسِتِّينَ، وَفِي رِوَايَةٍ بِسَبْعِينَ، وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَاجِخِ، وَفِي الْمَنَافِعِ وَعَلَيْهِ أَبُو اللَّيْثِ قَالَ: ثُمَّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَأَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، سَوَاءً طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ، وَدَخَلَتْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ، فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَرَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ، وَلَا تَرَتْ بِالْإِنْفَاقِ. قَالَ: وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَنَ الْإِيَّاسِ عِنْدَ الْحَيْضَتَيْنِ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالشُّهُورِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

١٥١٥ [باب الاستبراء]

[بَابُ الْاسْتِبْرَاءِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٣٧ - «عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ مُجَجَّجٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا: أُمَةٌ لِفُلَانٍ. قَالَ: "أَيْلِمُ بِهَا؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَوْرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» .

رواه مسلم.

[١٦] بَابُ الْإِسْتِبْرَاءِ

فِي الْمَغْرِبِ: بَرِيءٌ مِنَ الدِّينِ وَالْغَيْبِ بَرَاءَةٌ، وَمِنْهُ اسْتَبْرَأَ الْجَارِيَةَ طَلَبَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٣٧ - (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ جُبْحُ: بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ مَكْسُورَةٍ حَفَاءٍ مُهْمَلَةٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ: حَامِلٌ تَقَرَّبُ وَلَادَتَهَا (فَسَالَ عَنْهَا) . أَيْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ أَوْ حُرَّةٌ (فَقَالُوا: أَمَةٌ) : أَيْ: هَذِهِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ (لِفُلَانٍ) . كَانَتْ مَسْنِيَّةً (قَالَ: "أَيْلُمُ بِهَا) : أَيْ أَجْمَاعُهَا وَالْإِلْمَامُ مِنْ كَلَيَاتِ الْوُطءِ (قَالُوا: نَعَمْ) . أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا سَمِعُوا مِنْهُ (قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ) : أَيْ: عَزَمْتُ وَقَصَدْتُ (أَنْ أَلْعَنَهُ) : أَيْ: أَدْعُو عَلَيْهِ بِالْبُعْدِ عَنِ الرَّحْمَةِ (لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ) : أَيْ يَسْتَمِرُّ إِلَى مَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّمَا هُمْ بِلَعْنِهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَلَمَ بِأَمَتِهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا وَهِيَ حَامِلٌ كَانَ تَارِكًا لِلْإِسْتِبْرَاءِ، وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِ (كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ) أَيْ الْوَلَدَ (وَهُوَ) : أَيْ: اسْتَخْدَمَهُ (لَا يَحِلُّ لَهُ) : إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي تَرْكِ الْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْعَنِ (أَمْ كَيْفَ يورثُهُ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ: كَيْفَ يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِي مَالِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ (وَهُوَ) : أَيْ وَرَثَتُهُ (لَا يَحِلُّ لَهُ) : أَمْ مُنْقَطِعَةٌ، إِضْرَابٌ عَنْ إِنْكَارٍ إِلَى أَبْلَغَ مِنْهُ، وَيَبَيِّنُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْ، وَالْمَرْءُ بِهَا، فَاتَتْ بِوَلَدٍ لَزَمَانَ وَهُوَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ الظَّاهِرُ نَفْخًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَتَعْلُقُ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَلَمِّ بِهَا قَبْلَهُ، فَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ اسْتَخْدَمَ الْعَبِيدَ بِأَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهِ، فَلَعَلَّهُ

كَانَ مِنْهُ فَيَكُونُ مُسْتَعِيدًا لِوَلَدِهِ قَاطِعًا لِنَسَبِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ، وَإِنْ اسْتَلَحَقَهُ وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ مَوْرَثَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يورثَهُ فَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَ، فَلَا بَدَّ مِنَ الْإِسْتِبْرَاءِ لِيَتَحَقَّقَ الْحَالُ. (رواه مسلم).

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٣٣٨ - «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي سَبَايَا أُوطَاسٍ: " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ». (رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي).

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٣٣٨ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ) : أَيْ: الْحَدِيثَ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي سَبَايَا أُوطَاسٍ) : بِالصَّرْفِ وَقَدْ لَا يُصْرَفُ مَوْضِعٌ أَوْ بُقْعَةٌ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلٍ مِنْ مَكَّةَ فِيهَا وَقْعَةٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا تُوطَأُ) : بِهَمْزٍ فِي آخِرِهِ أَيْ لَا تُجَامَعُ (حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ) : أَيْ: وَلَا تُوطَأُ حَائِلٌ (حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) : بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ، وَقَوْلُهُ: لَا تُوطَأُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ أَيْ لَا تُجَامَعُوا مَسْنِيَّةً حَامِلًا حَتَّى تَضَعُ حَمْلَهَا، وَلَا حَائِلًا ذَاتَ أَقْرَاءٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً وَلَوْ مَلَكَهَا، وَهِيَ حَائِضٌ لَا تَعْتَدُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرِهَا أَوْ كِبَرِهَا، فَاسْتَبْرَأُوهَا يَحْصُلُ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ: أَحَدُهُمَا الْأَوَّلُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اسْتِحْدَاثَ الْمَلِكِ فِي الْأَمَةِ يُوجِبُ الْإِسْتِبْرَاءَ، وَبِظَاهِرِهِ قَالَ الْأَمَةُ الْأَرْبَعَةُ نَقْلَهُ مِيرُكُ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْفَقْهِ مِنْهَا أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا سَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا يَرْفَعُ بَيْنَهُمَا النِّكَاحَ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي سَبْيِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ دُونَ الْآخَرِ أَنَّهُ يُوجِبُ ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ وَطْأَهُنَّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ، أَوْ مُرُورِ حَيْضَةٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ ذَاتِ زَوْجٍ وَغَيْرِهَا، وَبَيْنَ مَنْ سَبَيْتَ مِنْهُنَّ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ وَحْدَهَا، وَكَانَ فِي ذَلِكَ السَّبْيِ كُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، فَدَلَّ

أَنَّ الْحُكْمَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَاحِدٌ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا سُيِّيا مَعًا فَهَمَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَمِنْهَا أَنْ وَطَّاءَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا لَا يَجُوزُ، وَمِنْهَا بَيَانُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْحَامِلِ يَكُونُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَاسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ مِمَّنْ كَانَتْ بِحَيْضَةٍ حَيْضَةً بِخِلَافِ الْعِدَّةِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالْأَطْهَارِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «فَطَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ تَمْسَهَا» فَتَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، فَجَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِالْحَيْضِ. وَمِنْهَا بَيَانُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ بَعْدَ حُدُوثِ الْمَلِكِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ، لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اشْتَرَاهَا حَائِضًا أَجْزَأَتْ عَنِ الْاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُمَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَاسْتِبْرَآؤُهَا بِمُضِيِّ شَهْرٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَفِيهِ مُسْتَدَلٌّ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ لَا يَكُونُ حَيْضًا، وَإِنْ كَانَ فِي حِينِهِ وَعَلَى وَصْفِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْحَيْضَ دَلِيلَ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَفِيهِ أَنَّ اسْتِحْدَاثَ الْمَلِكِ فِي الْأُمَةِ يُوجِبُ الْاسْتِبْرَاءَ، سَوَاءً كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثِيْبًا، يَمْلِكُهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عَجَزَتْ وَالْمِيعَةُ إِذَا عَادَتْ إِلَى بَائِعِهَا بِمَقَالَةٍ أَوْ رَدِّ بَعِيْبٍ، فَلَا يَحِلُّ وَطُّوْهَا إِلَّا بَعْدَ الْاسْتِبْرَاءِ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْوُطْءِ عَلَى الْمَالِكِ فِي زَمَانِ الْاسْتِبْرَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُبَاشَرَةِ سِوَى الْوُطْءِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهَا كَالْوُطْءِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهَا تُحْرَمُ فِي الْمُسْتَرَةِ، وَلَا تُحْرَمُ فِي الْمُسِيْبَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَرَةَ رَبَّمَا تَكُونُ حَامِلًا وَلَدًا غَيْرِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا الْمُشْتَرِي، وَالْحَمْلُ فِي الْمُسِيْبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمَلِكَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) .

٣٣٣٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِيْتَانَ الْحَبَالَى - وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقَسِّمَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: " زَرْعَ غَيْرِهِ " .

٣٣٣٩ - (وَعَنْ رُوَيْفِعِ) : بِالتَّصْغِيرِ (ابْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى طَرَابُلُسَ وَالْمَغْرِبَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بِالطَّائِفِ (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يُدْخِلَ (مَاءَهُ) : أَيْ: نُطْفَتُهُ (زَرْعَ غَيْرِهِ) : أَيْ: فِي حِمْلٍ زَرْعَ لَغَيْرِهِ (يَعْنِي) : هُنَا قَوْلُ رُوَيْفِعٍ أَوْ غَيْرِهِ، يُرِيدُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْكَلَامِ (إِيْتَانَ الْحَبَالَى) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ جَمَاعَهُنَّ

(«وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ») : أَيْ: يُجَامِعُهَا (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) : أَيْ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ («وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا») : أَيْ: شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ (حَتَّى يُقَسِّمَ) : أَيْ: بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَيُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمْسُ. (رَوَاهُ) : أَيْ: الْحَدِيثَ بِكُلِّهِ (أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَرَوَى (التِّرْمِذِيُّ) : أَيْ: الْحَدِيثَ " إِلَى قَوْلِهِ: " زَرْعَ غَيْرِهِ) .

الفصل الثالث

٣٣٤٠ - «عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، وَيَنْهَى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ» .

الفصل الثالث

٣٣٤٠ - (عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَّغَنِي) : أَيْ: عَنِ التَّابِعِينَ مُرْسَلًا أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ بِوَاسِطَتِهِمْ مُسْنَدًا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

- كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ الْأَمَةِ بِمَعْنَى الْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ (بِحِيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيْضُ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيْضُ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِحِيْضَةٍ إِخْلَافٌ مُدْرَجٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَتْ الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ، فَهَلْ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ أَمْ ثَلَاثَةً؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِشَهْرٍ لِأَنَّهُ بَدَلٌ قَرِئَ وَرَجَّهَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ، وَجَمَاعَةُ الثَّلَاثَةِ. (وَيَنْبَى) : عَطَفٌ عَلَى يَأْمُرُ أَيُّ: وَكَانَ يَنْبَى (عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ) . أَيُّ: إِدْخَالِ مَائِهِ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ فِي زَرْعِهِ مَا سَبَقَ.

٣٣٤١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَهَبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيَعَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحِيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. رَوَاهُمَا رَزِينٌ.

٣٣٤١ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَهَبَتْ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ أُعْطِيَتْ بِطَرِيقِ الْهَبَةِ لِأَحَدٍ (الْوَلِيدَةُ) : أَيُّ: الْجَارِيَةُ (الَّتِي تُوطَأُ) : أَيُّ بِالْفِعْلِ (أَوْ بِيَعَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ) : قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: إِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أُعْتِقَهَا، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيْضٍ، فَإِنْ لَمْ تَحِيْضْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَلَا تَحْتَ زَوْجٍ، وَلَا فِي عِدَّةٍ، فَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فِي الْأَوَّلِ، وَفِي الثَّانِي وَالثَّلَاثِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِلْمَوْلَى لِعَدَمِ ظُهُورِ الْفِرَاشِ مِنَ الْمَوْلَى، وَهَذَا عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حِيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ، وَقَوْلُهُمْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٍ وَالزَّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُمَا تَعْتَدُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَقَوْلُنَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ، وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ الْإِسْتِبْرَاءُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ، وَتَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِمُ الْقِيَاسَ إِلَّا الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ، وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَنَا بِدَلَالَةِ النَّصِّ، وَعِنْدَ غَيْرِنَا بِمَفْهُومِ الْمَوَافَقَةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قِيَاسِيَّةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَحْتَقِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى وَعَتَقِهِ كُلُّ مَنْ أَمْرَيْنِ: زَوَالُ مَلِكِ الْيَمِينِ، وَزَوَالُ الْفِرَاشِ، فَقَاسُوا عَلَى الْأَوَّلِ وَقَالُوا: هَذَا تَرَبُّصٌ يَجِبُ بِزَوَالِ مَلِكِ الْيَمِينِ فَيَقْدَرُ بِحِيْضَةٍ كَالْإِسْتِبْرَاءِ، وَقُلْنَا تَرَبُّصٌ يَجِبُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ، فَيَقْدَرُ بِثَلَاثِ حِيْضٍ كَالْتَرَبُّصِ فِي الطَّلَاقِ، وَهَذَا أَرْجَحُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِمَّا يَحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهَا، فَالْقِيَاسُ الْمَوْجِبُ لِلْأَكْثَرِ وَاجِبُ الْإِعْتِبَارِ. قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: فِيمَا مَنَّا فِيهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدِيثَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمْرًا أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَ ثَلَاثَ حِيْضٍ، وَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكُتِبَ بِحَسَنِ رَأْيِهِ فَأَمَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَفَاةِ كَذَلِكَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِثَلَاثِ حِيْضٍ فِي الْعَتَقِ مِنْ شَخْصٍ قَوْلُهُ بِهِ فِي الْوَفَاةِ، وَرَوَى ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سَنَةَ نَعْدَاهَا: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، لَكِنْ قَالَ الدَّارِقُطِيُّ: قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَمْرَوٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ ضَائِرٍ إِذَا كَانَ قَبِيصَةُ ثَقَّةً، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَلَاثُ حِيْضٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا - يَعْنِي أُمُّ الْوَلَدِ - وَأَخْرَجَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، وَعَطَاءٍ، فَعَلَى هَذَا تَعَارَضَ النَّقْلُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَارِثِ ضَعِيفٌ، إِلَّا أَنَّ غَالِبَ نَقْلِ الْمَذَاهِبِ قَلَّ مَا يَخْلُو عَنْ مِثْلِهِ، وَالْمُتَحَقِّقُ أَنَّهَا مُخْتَلَفَةٌ بَيْنَ السَّلَفِ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى اخْتِلَافِ الرَّأْيِ، وَقَدْ بَيَّنَّا تَرْجِيحَ مَا يُوَافِقُ رَأْيَنَا. (فَلْتُسْتَبْرَأْ) : أَيُّ: هِيَ (رَحِمُهَا بِحِيْضَةٍ) : أَيُّ: أَوْ بِشَهْرٍ (وَلَا تُسْتَبْرَأُ) : بِالضَّمِّ عَلَى أَنَّهُ نَفْيٌ، وَبِالْجَزْمِ وَالْكَسْرِ لِلِالْتِقَاءِ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ أَيُّ لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِبْرَاءِ. (الْعَذْرَاءُ) . أَيُّ الْبِكْرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: سَبَبُ الْإِسْتِبْرَاءِ حُصُولُ الْمَلِكِ، فَمَنْ مَلَكَ جَارِيَةً بِإِثْرٍ أَوْ هَبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا، سَوَاءً كَانَ الْإِثْقَالُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَتَّصِلُ الرِّحْمُ بِمَائِهِ، أَوْ مِمَّنْ لَا يَتَّصِلُ كَأَمْرَةِ

وَصَبِيٍّ وَنَحْوَهُمَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُمَةُ صَغِيرَةً أَوْ آيَسَةً أَوْ غَيْرَهُمَا بَكْرًا أَوْ ثِيْبًا، وَسَوَاءٌ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَمْ لَا. وَعَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الْبَكْرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ. وَعَنْ الْمُزَنِّيِّ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْحَامِلِ وَالْمَوْطُوءَةِ. قَالَ الرُّوْيَانِيُّ: وَأَنَا أَمِيلُ إِلَى هَذَا، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهِ الصَّغَارَ وَالْأَبْكَارَ وَالْآيَسَاتِ. (رَوَاهُمَا) : أَبِي: الْحَدِيثَيْنِ (رَزِينٌ) .

٣٣٤٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يَكْلِفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنِهِ عَلَيْهِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٤٥ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِخْوَانُكُمْ" : أَبِي خَوْلُكُمْ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: هُمْ إِخْوَانُكُمْ. وَالْمَعْنَى هُمْ مَمَالِيكُكُمْ. (جَعَلَهُمُ اللَّهُ) : أَيِ فِتْنَةٍ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) ، أَيِ تَصَرُّفِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَحُكْمِكُمْ، وَفِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ إِخْوَانُكُمْ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَيِ مَمَالِيكُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَاعْتِبَارُ الْأُخُوَّةِ مِنْ جِهَةِ آدَمَ أَيِ أَنَّكُمْ مُتَفَرِّعُونَ مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ. قَالَ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] فَيَكُونُ قَوْلُهُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَالًا لِمَا فِي الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَى التَّشْبِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَجَعَلَهُمُ اللَّهُ خَبَرَهُ، فَعَلَى هَذَا إِخْوَانُكُمْ مُسْتَعَارٌ لَطِيٍّ ذِكْرُ الْمُشَبَّهِ، وَفِي تَخْصِيصِ الذِّكْرِ بِالْأُخُوَّةِ إِشْعَارٌ بِعِلَّةِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْإِنْفَاقِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعَطُّفِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَنَاسَبٌ لِهَذَا أَنْ يُقَالَ: فَلْيَعْنِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ) : وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ (فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ) : أَبِي: مِنْ طَعَامِهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (وَلْيَلْبَسْهُ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمُوحَدَةِ (مِمَّا يَلْبَسُ) : بَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُوحَدَةِ أَيِ مِنْ لِبَاسِهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَمْرُ بِإِطْعَامِهِمْ مِمَّا يَأْكُلُ السَّيِّدُ، وَكَذَا إِبْلَاسُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ نَفَقَةُ السَّيِّدِ وَلِبَاسُهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ، حَتَّى لَوْ قَرَّ السَّيِّدُ عَلَى نَفْسِهِ تَقْتِيرًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمَثَلِهِ إِمَّا زُهْدًا وَإِمَّا شُحًّا لَا يَحِلُّ لَهُ التَّقْتِيرُ عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَالزَّامَةُ بِمَوَاقِفَتِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ.

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْمُرَادُ مِنْ جِنْسٍ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ لَا مِثْلَهُ، فَإِذَا أَلْبَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَالْقُطَنِ وَهُوَ يَلْبَسُ مِنْهُمَا. الْفَائِقُ: كَفَى بِخِلَافِ إِبْلَاسِهِ نَحْوَ الْخَرَاتِقِ وَلَمْ يَتَوَارَثْ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ مِثْلَهُمْ إِلَّا الْأَفْرَادَ. قَالَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ: وَعَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا الشَّعْبِيُّ، وَالْأَوَّلَى أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْاِكْتِسَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى حِينَئِذٍ. (وَلَا يَكْلِفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنِهِ عَلَيْهِ) : أَيِ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ أَوْ بغيرِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِيهِ: "وَمَنْ لَا يَلَائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِعِوْهُمْ وَلَا تَعْدِبُوا خَلْقَ اللَّهِ" .

٣٣٤٦ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ: أَعْطَيْتَ الرِّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: " «كَفَى بِالرَّءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٤٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ، بِالْوَاوِ أَيِ ابْنِ الْعَاصِ، وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ عُمَرُ بَضْمِ الْعَيْنِ، فَالَوَاوُ: وَحَالَ (جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ) : بَفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ أَيِ وَكَيْلٍ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٍ. فِي النِّهَايَةِ: هُوَ الْخَازِنُ وَالْوَكِيلُ الْحَافِظُ لِمَا تَحْتَ يَدِهِ وَالْقَائِمُ بِأُمُورِ الرَّجُلِ بِلُغَةِ الْفَرَسِ (فَقَالَ)

: أَيُّ عَبْدُ اللَّهِ (لَهُ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ) : أَيُّ الْمَمَالِكِ (قُوتُهُمْ) ؟ يَحْذِفُ حَرْفَ الْإِسْتِفْهَامِ (قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ) : أَيُّ أَذْهَبَ (فَأَعْطَاهُمْ) ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ " : أَيُّ: يَمْنَعُ (عَمَّنْ يَمْلِكُ) : وَفِي مَعْنَاهُ مَا يَمْلِكُ (قُوتُهُ) : مَفْعُولٌ يَحْبِسُ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَضْيَعَ) : بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا مِنَ التَّضْيِيعِ أَوْ الْإِضَاعَةِ (مَنْ يَقُوتُ) : أَيُّ قُوتٍ مَنْ يَلْزِمُهُ قُوتُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَعَبِيدِهِ، مَنْ قَاتَهُ يَقُوتُهُ إِذَا أَعْطَاهُ قُوتَهُ، وَيُقَالُ: أَقَاتَهُ يَقِيتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا} [النساء: ٨٥] . قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا لَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِ الْأَهْلِ يَلْتَمِسُ بِهِ الثَّوَابَ ; لِأَنَّهُ يَنْقَلِبُ إِثْمًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ تَضْيِيعُ أَمْرٍ مِنْ يَقُوتِهِ وَهُوَ الْبَارِي تَعَالَى الَّذِي يَقُوتُ الْخَلَائِقَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . قَالَ مِيرُكَ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ

مَعْنَاهَا، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَيْسَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِرَادُ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحَاحِ يُوْهِمُ ذَلِكَ، كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ، فَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْمَشْكَاةِ فِي آخِرِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ اه وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نَسَبَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو بِالْوَاوِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى إِلَى مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بِالْوَاوِ بِلَفْظٍ: " « كَفَى إِثْمًا أَنْ تَحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوتَهُ » " . بِصِيغَةِ الْخَطَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

٣٣٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ » " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٤٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا صَنَعَ " : أَيُّ طَبَخَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ) : أَيُّ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ مُطْلَقًا (طَعَامَهُ) : أَيُّ طَعَامًا لَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ طَعَامًا (ثُمَّ جَاءَهُ) : أَيُّ جَاءَهُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (بِهِ) أَيُّ بِطَعَامِهِ (وَقَدْ وَلِيَ بِكْسِرِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ تَوَلَّى أَوْ قَرُبَ (حَرَهُ) : أَيُّ نَارَهُ أَوْ تَعْبَهُ (وَدُخَانَهُ) : تَخْصِصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ أَوْ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ

بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ وَالثَّانِي بِبَعْضِ آخَرَ (فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ) : أَمْرٌ مِنَ الْإِفْعَادِ لِلِاسْتِحْبَابِ (فَلْيَأْكُلْ) : أَيُّ مَعَهُ، وَلَا يَسْتَنْكِفُهُ كَمَا هُوَ دَابُّ الْجَبَابِرَةِ فَإِنَّهُ أَخُوهُ، وَأَيْضًا أَفْضَلُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي عَلَى مَا وَرَدَ. قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: قَوْلُهُ: وَلِيَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوِلَايَةِ أَيْ تَوَلَّى ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَلِيِّ وَهُوَ الْقُرْبُ وَالْدُّنُو، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَاسَى كُفْلَةَ اتِّخَاذِهِ وَحَمَلَهَا عَنْكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تُشَارِكَهُ فِي الْخِطِّ مِنْهُ، (فَإِنْ

كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا) : أَيُّ كَثِيرًا أَكَلُوهُ فَقَوْلُهُ (قَلِيلًا) : حَالٌ، وَقِيلَ: الْمَشْفُوهُ الْقَلِيلُ، مِنْ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ مَشْفُوهٌ إِذَا كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ إِيَّاهُ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ، وَمَاءٌ مَشْفُوهٌ إِذَا كَثُرَ نَزْلُوهُ فَاشْتَقَاقُهُ مِنَ الشَّفْهِ قَلِيلًا بَدَلُ مِنْهُ أَوْ تَفْسِيرُ لَهُ، كَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ الشَّارِحِينَ مِنْ أُمَّتِنَا. وَفِي الْفَاتِقِ: الْمَشْفُوهُ الْقَلِيلُ، وَأَصْلُ الْمَاءِ الَّذِي كَثُرَتْ عَلَيْهِ الشَّفَاهُ حَتَّى قَلَّ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ مَكْثُورًا عَلَيْهِ أَيْ كَثُرَتْ أَكْلَتُهُ. قَالَ التَّوْرِبَشْتِيُّ: عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَفْسِرُ الْمَشْفُوهَ بِالْقَلِيلِ فَقَلِيلًا بَدَلُ مِنْهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لَهُ (فَلْيَضَعْ) : أَيُّ الْمَخْدُومُ

(فِي يَدِهِ) : أَيُّ فِي يَدِ الْخَادِمِ (مِنْهُ) أَيُّ مِنَ الطَّعَامِ (أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ، وَسَبَبُهُ أَنْ لَا يَصِيرَ مُحْرُومًا فَإِنْ مَا لَا يَدْرُكُ كُلَّهُ لَا يَتْرُكُ كُلَّهُ، وَالْأَكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَا يُؤْكَلُ دَفْعَةً وَهُوَ اللَّقْمَةُ، فِي الْقَامُوسِ وَالنِّهَايَةِ: وَالْأَكْلَةُ بِالضَّمِّ اللَّقْمَةُ الْمَأْكُولَةُ وَبِالْفَتْحِ

الْمَرَّةُ مِنَ الْأَكْلِ، وَفِي الْفَاتِقِ: الْأَكْلَةُ بِالْفَتْحِ اللَّقْمَةُ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَكْلَةُ فِيهِمَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفِيهِ الْحُثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُؤَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ ; لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرَهُ وَدُخَانَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَشَمَّ رَاحَتَهُ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظٍ: (« إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلَاجُهُ وَدُخَانُهُ فَلْيَجْلِسْ مَعَهُ فَإِنْ

لَمْ يَجْلِسْهُ فَلْيَنْوِلْهُ أُلْكَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣٣٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ"، أَيْ أَخْلَصَ الْخِدْمَةَ أَوْ طَلَبَ الْخَيْرَ لَهُ مِنَ النَّصِيحَةِ وَهِيَ طَلَبُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُقَالُ: نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ، وَاللَّامُ مَرِيدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ، وَنَصِيحَةُ الْعَبْدِ لَلْسَيِّدِ امْتِنَالُ أَمْرِهِ وَالْقِيَامُ عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ سَيِّدِهِ (وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ): وَفِي رِوَايَةٍ: "وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ" أَيْ طَاعَتُهُ الشَّامِلَةَ لِلْأُمُورَاتِ وَالْمَنْهَيَّاتِ، وَالتَّرْتِيبُ الذِّكْرِيُّ إِمَّا لِلتَّرْقِيِّ وَإِمَّا لِلْإِهْتِمَامِ بِحَقِّ الْمَخْلُوقِ لِاحْتِيَاجِهِ بِخِلَافِ الْخَالِقِ لِاسْتِغْنَائِهِ (فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ). وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ أَيْ مُضَاعَفٌ، فَإِنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ، وَهُوَ قَدْ جُمِعَ بَيْنَ الْقِيَامِ بِالطَّاعَتَيْنِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ طَاعَةُ مَالِكِهِ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَبْدَ مُكَلَّفٌ بِأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى الْحَرِّ فَيُثَابُّ عَلَيْهِ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُفْضَلُ عَلَى الْحَرِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ جُمِعَ بَعْدَ الْحِفَظِ الْأَحَادِيثِ فِيمَنْ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

٣٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ"». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٤٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "نِعْمًا") : بِكَسْرِ أَوَّلِهَا وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَيَجُوزُ اخْتِلَاسُ عَيْنِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بَفَتْحِ النُّونِ، وَقُرِئَ بِالثَّلَاثِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَنِعْمًا هِيَ} [البقرة: ٢٧١] قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ إِحْدَاهَا: كَسْرُ النُّونِ مَعَ إِسْكَانِ الْعَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ كَسْرُهَا، وَالثَّلَاثَةُ فَتْحُ النُّونِ مَعَ كَسْرِ الْعَيْنِ أَمْ وَقَوْلُهُ إِسْكَانُ الْعَيْنِ فِيهِ مُسَاحَاةٌ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْإِخْتِلَاسُ وَيَعْبَرُ عَنْهُ بِالْإِخْفَاءِ إِذْ يَتَعَسَّرُ بَلْ يَتَعَذَّرُ الْإِسْكَانُ مَعَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمَا فِي نِعْمًا نَكْرَةً غَيْرَ مُوَصُولَةٍ وَلَا مُوصُوفَةٍ. بِمَعْنَى شَيْءٍ أَيْ نِعَمٍ شَيْئًا (لِلْمَمْلُوكِ): وَقَوْلُهُ (أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ): مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ وَالتَّقْدِيرِ تَوْفِيَةً اللَّهُ إِيَّاهُ (بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ)، وَالْمَعْنَى: نِعَمٌ شَيْئًا لَهُ وَفَاتَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ثُمَّ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ (نِعْمًا لَهُ). كَرَّرَهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحْسِينِ أَمْرِهِ فَكَانَهُ قَالَ: نِعْمًا لَهُ فَنِعْمًا لَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالِ الدُّنْيَا، وَالْآخَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِرَى. وَحُكِيَ أَنَّ بَعْضَ الْأَغْنِيَاءِ أَعْتَقَ عَبْدًا صَالِحًا لَهُ فَقَالَ لَهُ: بِئْسَ مَا فَعَلْتَ نَقَصْتَ أَجْرِي مِنْ عِنْدِ رَبِّي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

٣٣٥٠ - وَعَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ"». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرَّتْ فِيهِ الذِّمَّةُ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٥٠ - (وَعَنْ جَرِيرٍ): أَيْ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ"): أَيْ هَرَبَ مِنْ مَالِكِهِ (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ). أَيْ كَامِلَةٌ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ لَا تَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ مَقْبُولَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي الشَّرْعِ. (وَفِي رِوَايَةٍ): أَيْ عَنْهُ كَمَا فِي نُسْخَةِ صَحِيحَةٍ (قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ قَدْ بَرَّتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ"). أَيْ ذِمَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَهْدُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ حَالَةَ الْإِبَاقِ أَرْضُ جَنَابَتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي إِذَا أَبَقَ إِلَى دِيَارِ الْكُفَرِ وَارْتَدَّ فَقَدْ بَرَأَ مِنْهُ عَهْدُ الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ قَتْلُهُ، وَإِنْ أَبَقَ إِلَى بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ لَا عَلَى نِيَّةِ الْإِرْتِدَادِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، بَلْ هُوَ وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي جَوَازِ ضَرْبِهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ") : أَيْ قَارِبَ الْكُفْرِ، أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، أَوْ

عَمِلَ عَمَلُ الْكَافِرِ، أَوْ الْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: أَيُّ سِتْرِ نِعْمَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ) . يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِكُلِّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُعَرِّبِينَ: أَيُّ مُبْتَدَأٍ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّكْيِيدِ، أَيُّ: أَيُّ عَبْدٍ، وَابْقَ: خَبْرُهُ ; لِأَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةً لَا صِفَةَ عَبْدٍ ; لِأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ لَا يُوصَفُ، وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَبْقَى بِلاَ خَبَرٍ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَابْقَ مَاضٍ لَفْظًا، وَمُسْتَقْبَلٌ مَجْزُومٌ مَعْنَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

٣٣٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٥١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ» : أَيُّ بِالزَّنَا (وَهُوَ) : أَيُّ وَالْحَالُ أَنَّ مَمْلُوكَهُ (بَرِيءٌ) : أَيُّ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (مِمَّا قَالَ) . سَيِّدُهُ فِي حَقِّهِ (جُلْدٌ) : بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيُّ ضَرْبٍ بِالْجُلْدِ عَلَى جُلْدِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : أَيُّ حَدًّا كَمَا فِي رِوَايَةٍ، يَعْنِي عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَقَدْ فَضِيحَةُ الْعِبَادِ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) : أَيُّ الْعَبْدُ (كَمَا قَالَ) : أَيُّ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يَكُنْ بَرِيئًا، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ ضَمْنًا وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْاسْتِثْنَاءُ مُشْكَلٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ بَرِيءٌ يَا بَاهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَوْلَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ أَيُّ يَعْتَقِدُ أَوْ يَظُنُّ بَرَاءَتَهُ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ كَمَا قَالَ فِي قَذْفِهِ لَا مَا اعْتَقَدَهُ، فَيُجْلَدُ لِكَوْنِهِ صَادِقًا فِيهِ، وَفِيهِ أَنْ مَرَجَعَ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فِي مُطَابَقَةِ الْوَاقِعِ لَا اعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ لِيَتَرَبَّ عَلَيْهِ الْجُلْدُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَازِفِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُعْزَرُ قَازِفُهُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُحَصَّنٍ سِوَاءٍ فِيهِ مَنْ هُوَ كَامِلُ الرِّقِّ أَوْ فِي شَائِبَةِ الْحَرِيَّةِ وَالْمَدِيرِ وَالْمُكَاتِبِ وَأُمُّ الْوَلَدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا: " أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لَوَلِيدَتِهَا: يَا زَانِيَةٌ وَلَمْ تَطْلُعْ مِنْهَا عَلَى زَنَاهَا جُلْدَتَهَا وَلِيدَتَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ; لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهَا فِي الدُّنْيَا .

٣٣٥٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنْ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَعْتِقَهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٥٢ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا» : أَيُّ مَمْلُوكًا (لَهُ حَدًّا) : أَيُّ ضَرَبَ حَدًّا فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ لِلْحَدِّ فَهُوَ مَفْعُولٌ لَهُ، وَحُتِّمَلُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا (لَمْ يَأْتِهِ) ، أَيُّ لَمْ يَأْتِ مُوجِبُهُ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يَأْتِهِ صِفَةٌ " حَدًّا "، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ أَيُّ لَمْ يَأْتِ مُوجِبُهُ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَهُوَ تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي لِأَبِي مَسْعُودٍ. (أَوْ لَطَمَهُ) ، وَعُطِفَ عَلَى مُجْمُوعِ ضَرْبِ غُلَامِهِ حَدًّا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا. (فَإِنْ كَفَّارَتَهُ) : أَيُّ مُكَفَّرَ فَعَلِهِ وَمُسْقَطِ إِثْمِهِ (أَنْ يَعْتِقَهُ. أَيُّ لِيَقَاوِمَ فَرَحَهُ بِحُزْنِهِ وَرَضَى بِهِ عَنْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُوعًا: " «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

٣٣٥٣ - «وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: " اَعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ " . فَالْتَفْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لَوْجَهَ اللَّهِ. فَقَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لِلْفَحْتِكَ النَّارَ - أَوْ لِمَسَّتِكَ النَّارَ - « . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٥٣ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا) : أَيُّ كَلَامًا لِقَائِلٍ يَقُولُ: (اعْلَمْ

أَبَا مَسْعُودٍ) : أَيَّ يَا أَبَا مَسْعُودٍ (لله) : يَفْتَحُ اللَّامُ (أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ) أَيَّ أُمِّ وَأَبْنَى مِنْ قُدْرَتِكَ عَلَى عَبْدِكَ. قَالَ الطَّبِيُّ: عَلِقَ عَمَلُ أَعْلَمَ بِاللَّامِ الْإِبْدَائِيَّةِ، وَلِلَّهِ مَبْدَأٌ وَأَقْدَرُ خَبْرَهُ وَعَلَيْكَ صَلَوةٌ أَقْدَرُ، وَمِنْكَ مُتَعَلِّقٌ أَفْعَلُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ أَقْدَرُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ، وَلَا بِمَصْدَرٍ مُقَدَّرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ مِنْكَ أَيَّ مِنْ قُدْرَتِكَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَا أَبَاهُ، بَلْ هُوَ حَالٌ مِنَ الْكَافِ أَيَّ أَقْدَرُ مِنْكَ حَالٌ كَوْنِكَ قَادِرًا عَلَيْهِ (فَالْتَفَتُ) : أَيَّ نَظَرْتُ (إِلَى خَلْفِي فَإِذَا هُوَ) : أَيَّ مِنْ خَلْفِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ مِنْ خَلْفِي (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ) : أَيَّ بِرَكَّةٍ نَظَرَهُ الْإِكْسِيرُ وَنُصَحَهُ الْأَثِيرُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لَوْجَهُ اللَّهُ) . أَيَّ لَا يَتَغَاءِ مِنْ ضَرَاتِهِ (فَقَالَ: "أَمَا") : بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ (لَوْ لَمْ تَفْعَلْ) : أَيَّ لَوْ مَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ مِنَ الْإِعْتَاقِ (لَلْفَحْتِكَ النَّارُ) : أَيَّ أَرْقَتَكَ (أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارُ) : أَيَّ أَصَابْتَكَ إِنْ ضَرَبْتَهُ ظُلْمًا وَلَمْ يَعْفُ عَنْكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالْمَالِكِ وَحَسَنِ صُحْبَتِهِمْ وَاجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ عِتْقَهُ هَذَا لَيْسَ وَاجِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْذُوبٌ وَجَاءَ كَفَّارَةً ذَنْبِهِ فِيهِ، وَإِزَالَةً إِثْمٍ ظَلَمَهُ عَنْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

الفصل الثاني

٣٣٥٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لَوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُّوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

الفصل الثاني

٣٣٥٤ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) ، أَيَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّبِيُّ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ") : بِضَمِّ اللَّامِ (لَوَالِدِكَ) ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ، وَالطَّبْرَانِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ) : أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الطَّيِّبِ وَهُوَ الْحَلَالُ يَعْنِي: أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَهْلِ أَكْسَابِكُمْ وَأَفْضَلِهَا، فَمَا كَسَبْتَ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَكُمْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْوَلَدُ أَطْيَبَ كَسْبٍ وَأَحْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي أَيَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا وَجَدَ بِسَبِيكُمُ وَبِتَوَسُّطِ سَعِيكُمْ، أَوْ إِكْسَابُ أَوْلَادِكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَحَذَفُ الْمُضَافِ ("كُلُّوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ") . فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَلَمَ بِأَمْتِهِ فَلَا حُدَّ عَلَيْهِ لِشَبَهَةِ الْمَلِكِ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْدِيرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ" . خِطَابٌ عَامٌّ وَتَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لَوَالِدِكَ" . وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ كَسْبًا لِلْوَالِدِ. بِمَعْنَى أَنَّهُ طَلَبُهُ وَسَعَى فِي تَحْصِيلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ مَعْنَاهُ الطَّلَبُ وَالسَّعْيُ فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ وَالْمَعِيشَةِ، وَالْمَالُ تَبَعٌ لَهُ، كَانَ الْوَلَدُ نَفْسَ الْكَسْبِ مُبَالِغَةً، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ التَّنْزِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] سَمَاءٌ مَوْلُودًا لَهُ إِذَا بَانَ الْوَالِدَاتِ إِنَّمَا وَلَدَتْ لَهُمْ، وَلِذَلِكَ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِمْ، وَأُنْشِدَ لِلْمُؤْمِنِ بْنِ الرَّشِيدِ:

فَإِنَّمَا أَهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةً ... مُسْتَوْدَعَاتُ وَلِلْأَبَاءِ أَبْنَاءُ

فَإِنْ قُلْتُ: الْإِنْتِقَالُ مِنْ قَوْلِهِ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لَوَالِدِكَ" إِلَى قَوْلِهِ: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ" . هَلْ يُسَمَّى التَّفَاتَا؟ قُلْتُ: لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ انْتِقَالًا مِنْ إِحْدَى الصِّيَغِ الثَّلَاثِ إِلَى الْأُخْرَى) أَعْنِي: الْحِكَايَةَ وَالْخِطَابَ وَالْغَيْبَةَ لِمَفْهُومٍ وَاحِدٍ، بَلْ هُوَ انْتِقَالٌ مِنَ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامِّ فَيَكُونُ تَلْوِينًا لِلْخِطَابِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ

الصَّحَابَةُ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَصْحَابُ السَّنَنِ الأَرْبَعَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» . وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ مُلْكًا نَاجِرًا فِي مَالِهِ. قُلْنَا: نَعَمْ لَوْ لَمْ يَقْبِدْهُ حَدِيثُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهَا مَرْفُوعًا («إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَبَةٌ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجَمَ إِلَيْهَا») : وَمِمَّا يَقْطَعُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مَثْوًى أَنَّهُ تَعَالَى وَرَثَ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ السُّدُسَ مَعَ وَلَدٍ وَلَدِهِ، فَلَوْ كَانَ الْكُلُّ مُلْكَهُ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ شَيْءٌ مَعَ وُجُودِهِ. قَالَ: وَالنَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَاجِبَةٌ يُجْبَرُ عَلَيْهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَى كُلِّ وَارِثٍ مُحَرَّمًا كَانَ أَوْ لَا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ، وَجْهُهُ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْإِشَارَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] لِنَفْيِ الْمُضَارَةِ لَا لِإِجَابِ النَّفَقَةِ، فَلَا يَبْقَى دَلِيلًا عَلَى إِجَابِ النَّفَقَةِ فَيَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ لِعَدَمِ دَلِيلِهَا الشَّرْعِيِّ. قُلْنَا: نَفْيُهَا لَا يُخْتَصُّ بِالْوَارِثِ، ثُمَّ دَلِيلًا هُوَ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ مِنَ الْإِشَارَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْكَافِ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ الْوَضْعِ لِلْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَعَالَى عَقْلُهَا بِالْوَارِثِ، فَقَبْدُ الْمُحَرَّمَةِ زِيَادَةٌ. قُلْنَا: فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ مِثْلُ ذَلِكَ» . فَيَكُونُ بَيِّنًا لِلْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. فَإِنْ قِيلَ: الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ. بِمَنْزِلَةِ خَيْرِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْقَاطِعِ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِهِ الْقِرَاءَةُ أَجِيبَ: بِإِدْعَاءِ شَهْرَتِهَا. وَاسْتَدِلَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِمَا فِي النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ قَالَ: «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِيِّ الْعُلْيَا"، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ وَأَدْنَاكَ» . وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقَشِيرِيِّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَرْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ" . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبَ» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: («فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ») . فَهَذِهِ تَقْيِيدٌ وَجُوبُ النَّفَقَةِ بِمَا تَقْيِيدُ بِالْإِثْرِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْبَاقِيَ لَا يَفِيدُ وَجُوبَ النَّفَقَةِ أَصْلًا، لِأَنَّهُ جَوَابُ قَوْلِ السَّائِلِ: مَنْ أَرْ؟ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ سُؤْلًا عَنِ الْبَرِّ الْمَفْرُوضِ لِحُجُوزِ كَوْنِهِ سُؤْلًا عَنِ الْأَفْضَلِ مِنْهُ، فَيَكُونُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ مُعَارِضًا لِلنَّصِّ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ، عَلَى أَنَّ الْقَائِلَ أَلْزَمَهُ أَنَّ الْوَارِثَ أُرِيدَ بِهِ الْقَرِيبُ عِزُّهُ بِخُصُوصٍ عَلَى رَأْيِكُمْ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَرِيبٍ وَارِثٌ لِتَوَرِثِكُمْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ قَوْلِكُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَهْلِيَّةُ الْإِثْرِ فِي الْجُمْلَةِ. قَالُوا: إِذَا كَانَ لَهُ خَالٌ وَابْنٌ عَمٍّ أَنْ نَفَقَتَهُ عَلَى خَالِهِ وَمِيرَاثَهُ لِابْنِ عَمِّهِ.

٣٣٥٥ - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَتِّلٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٣٥٥ - (وَعَنْهُ): أَيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ): أَيُّ شَيْءٍ أَسْتَغْنِي بِهِ إِذَا الْفَقْرُ عِنْدَنَا مَنْ لَا يَمْلِكُ نَصَابًا أَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا، فَالْمُرَادُ بِالْفَقْرِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ أَوْ الْإِصْطِلَاحِيُّ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الطَّبْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِفَقْرٍ عَلَى تَفْسِيرِ الشَّافِعِيِّ لِلْفَقْرِ، وَمُمِيزَةٌ عَلَى تَفْسِيرِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ، (وَلِي يَتِيمٌ): أَرَادَ أَنَّهُ قِيمٌ لَهُ، وَلِذَا أَضَافَ الْيَتِيمَ إِلَى نَفْسِهِ، وَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. (فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ") : أَيُّ غَيْرَ مُقَرِّطٍ وَمُتَصَرِّفٍ فَوْقَ الْحَاجَةِ (وَلَا مُبَادِرٍ): بِالْدَّلَالِ الْمُهْمَلَةِ فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمَشْكَاةِ الْحَاضِرَةِ الْمُصَحَّحَةِ أَيُّ: مُسْتَعَجِلٍ فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ حُضُورِ الْحَاجَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرَ مُبَادِرٍ بُلُوغُهُ وَكِبَرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالًا يَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: ٦] وَقَالَ الْقَاضِي: أَيُّ لَا يُسْرِفُ فِي الْأَكْلِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ أَكْثَرَ

مَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا يُبَدَّرُ فَيَتَّخِذَ مِنْهُ أَطْعَمَةً لَا تَلِيْقُ بِالْفُقَرَاءِ، وَيَعُدُّ ذَلِكَ تَبْذِيرًا مِنْهُمْ، وَرَوَى: وَلَا مُبَادِرٍ بِالذَّالِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ أَيِّ مَنْ غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ وَمُبَادَرَةٍ إِلَى أَخْذِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَقَرَ إِلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيَّ فَيَنْزِعَ مَالَهُ مِنْ يَدِهِ (وَلَا مُتَأَثِّلٌ) : بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّةِ الْمَكْسُورَةِ أَيِّ: غَيْرِ جَامِعٍ مَالًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، مِثْلُ: أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ مَالِهِ رَأْسَ مَالٍ فَيَتَجَرَّ فِيهِ اهـ.

وَهُوَ صَرِيحٌ أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ فِي الْمَصَابِيحِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ مُبَادِرٍ، وَلِذَا قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِالذَّالِ الْمُثَلَّةِ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي التَّنْزِيلِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا} [النساء: ٦] فَإِنْ قُلْتُ: أَيْنَ الْمُوَافَقَةُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: وَلَا مُتَأَثِّلٌ لَيْسَ فِي التَّنْزِيلِ، قُلْتُ: لَعَلَّهُ كَالْتَفْسِيرِ لِقَوْلِهِ: وَلَا مُبَادِرٍ أَيِّ يَبَادِرُ فِي تَصَرُّفِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَجْعَلُهُ رَأْسَ مَالٍ لِيَرْبَحَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ فَيَنْزِعَ مَالَهُ مِنْ يَدِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَعْطَاهُ رَأْسَ مَالِهِ وَأَخَذَ الرَّبْحَ لِنَفْسِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) .

٣٣٥٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

٣٣٥٦ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: " الصَّلَاةُ ") بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ فَعَلٍ أَيِّ الزُّمُومِ الصَّلَاةُ أَوْ أَقِيمُوا أَوْ احْفَظُوا الصَّلَاةَ بِالمُؤَاطَبَةِ عَلَيْهَا وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى حُقُوقِهَا (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) : بِحُسْنِ الْمَلَكََةِ وَالْقِيَامِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ حُقُوقَ الزَّكَاةِ وَإِخْرَاجَهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَمْلِكُهَا الْأَيْدِي كَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَإِنْكَارِهِمْ وَجُوبَ الزَّكَاةِ، وَامْتِنَاعِهِمْ عَنْ أَدَائِهَا إِلَى الْقَائِمِ بَعْدَهُ فَقَطَعَ حُجَّتَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ آخِرَ كَلَامِهِ الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَرَنَهُمَا، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا قَرَنَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالصَّلَاةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْأَرْقَاءِ إِعْلَامًا بِأَنَّهُ لَا سَعَةَ فِي تَرْكِ حُقُوقِهِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكُسُوةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمُوهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ كَمَا لَا سَعَةَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرُكُ عَنْ التَّصْحِيحِ لِلْجَزْرِيِّ، زَادَ فِي النِّهَايَةِ: فَعَقَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذَا الْمَعْنَى أَيِّ الْمَعْنَى الثَّانِي، وَقَالَ: لِأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قَالَ الْمَظْهَرُ: وَإِنَّمَا قَالَ أَرَادَ بِهِ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ إِذَا ذُكِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةُ فَالْغَالِبُ أَنْ تُذَكَرَ الزَّكَاةُ. قَالَ

الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي حَذْفِ الْفِعْلِ وَهُوَ إِمَّا احْفَظُوا أَوْ احْفَظُوهَا بِالمُؤَاطَبَةِ عَلَيْهَا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِحُسْنِ الْمَلَكََةِ وَالْقِيَامِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْكُسُوةِ وَالطَّعَامِ، أَوْ احْذَرُوا أَوْ احْذَرُوا تَضْيِيعَهَا، وَخَافُوا مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ تَفْخِيمًا لِأَمْرِهِ وَتَعْظِيمًا لِمَا شَأْنِهِ. قَالَ التُّورِبَشْتِيُّ: الْأَمْرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْمَمَالِيكَ، وَإِنَّمَا قَرَنَهُ بِالصَّلَاةِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْقِيَامَ بِمِقْدَارِ حَاجَتِهِمْ مِنَ الْكُسُوةِ وَالطَّعَامِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ مَلَكَتْهُمُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا سَعَةَ فِي تَرْكِهَا، وَقَدْ ضَمَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبَهَائِمِ الْمُسْتَمْلَكَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إِلَى الْمَمَالِيكِ وَإِضَافَةُ الْمَلِكِ إِلَى الْيَمِينِ كإِضَافَتِهِ إِلَى الْيَدِ، وَالْأَكْسَابُ وَالْأَمْلاكُ تُضَافُ إِلَى الْأَيْدِي لِتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِيهَا وَتَمَكُّنِهِ مِنْ تَحْصِيلِهَا بِالْيَدِ، وَإِضَافَتُهَا فِي الْيَمِينِ أَبْلَغُ وَأَنْفَذُ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى الْيَدِ لِكَوْنِ الْيَمِينِ أَبْلَغَ فِي الْقُوَّةِ وَالتَّصَرُّفِ، وَأَوَّلَى بِتَنَاوُلِ مَا كَرُمَ وَطَابَ، وَارَى فِيهَا وَجْهًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ خُصُّوا بِالإِضَافَةِ إِلَى الْإِيمَانِ تَنْبِيْهًُا عَلَى شَرَفِ الْإِنْسَانِ وَكَرَامَتِهِ، وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَلِكِ، وَتَمْيِيزًا لَهُ بِلَفْظِ الْيَمِينِ عَنْ جَمِيعِ مَا اخْتَوَتْهُ الْأَيْدِي وَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَمْلاكُ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ ضَيْقُ الْمَكَانِ مِنْ تَوْصِيَّتِهِ أُمَّتَهُ فِي آخِرِ عَهْدِهِ أَنْ يُقَدَّرَ احْذَرُوا كَقَوْلِهِمْ: أَهْلَكَ وَاللَّيْلَ وَرَأْسَكَ وَالسَّيْفَ، وَأَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَتَابَ بِالصَّلَاةِ عَنْ جَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهَيَّاتِ، إِذِ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَبِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَنْ جَمِيعِ مَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ مَلَكًا وَقَهْرًا، وَلِهَذَا خَصَّ الْيَمِينُ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَكَا الْأَيْمَنِينَ إِذَا التَّقِينَا ... وَكَانَ الْأَيْسَرِينَ بَنُو أَيْبِنَا

فَبِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى تَعْظِيمِ أَمْرِ اللَّهِ، وَبِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلَى الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، وَلَئِنْ مَا عَامٌ فِي ذَوِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا خُصَّ بِذَوِي الْعِلْمِ يُرَادُ بِهِ الصَّفَةُ، وَهِيَ تَحْتَمِلُ التَّعْظِيمَ وَالتَّحْقِيرَ، فَحَمَلُهُ عَلَى الْمَمَالِكِ يَقْتَضِي تَحْقِيرَ شَأْنِهِمْ، وَكَوْنَهُمْ مُسَخَّرِينَ لِمَوَالِيهِمْ، وَالْوَجْهَ الْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِعُمُومِهِ، فَيَدْخُلُ الْمَمَالِكُ فِيهِ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ نَوْعُ قَضَاءٍ، وَالْقَضَاءُ يَعْتَمِدُ الْمُقْضِي لَهُ، وَيَعْتَمِدُ أَهْلِيَّةُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْمُقْضِي لَهُ وَلَيْسَ فَلَيْسَ، وَيُؤْمَرُ بِهِ دِيَانَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَكُونُ أَيْضًا مُعَاقِبًا بِجَبْسِهَا عَنِ الْبَيْعِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَاقِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أَمْرَأَةٌ دَخَلَتْ النَّارَ فِي هَرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ لَا هِيَ أَطْلَقَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا». وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُنَا: خُصُومَةُ الذِّمِّيِّ وَالِدَابَّةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ مِنْ خُصُومَةِ الْمُسْلِمِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهُدَايَةِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ، يَعْنِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تَعْذِبُوا خَلْقَ اللَّهِ»، وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: كَانَ يَنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ». (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ").

٣٣٥٧ - وَرَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.

٣٣٥٧ - (وَرَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ): وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». مَرَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،

وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَنَسٍ. وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. ٣٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ"». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ.

٣٣٥٨ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: أَيِ ابْتِدَاءٍ مَعَ النَّاجِينَ (سَيِّئُ الْمَلَكَةِ): أَيِ سَيِّئِ الصَّنِيعِ إِلَى مَمَالِكِهِ وَالْمَلَكَةُ مُحَرَّكَةُ الْمَلَكَةِ. فِي النَّهَايَةِ: أَيِ الَّذِي يُسَيِّئُ صُحْبَةَ الْمَمَالِكِ. قَالَ الطَّبْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَعْنِي: سُوءُ الْمَلَكَةِ يَدُلُّ عَلَى سُوءِ الْخُلُقِ، وَهُوَ مُشْتَوِّمٌ وَهُوَ يُورِثُ الْخِلْدَانَ وَدُخُولَ النَّارِ، وَلِذَلِكَ قُبِلَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: سُوءُ الْخُلُقِ يُحْسِنُ الْمَلَكَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ).

٣٣٥٩ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «حُسْنُ الْمَلَكَةِ يَمُنُّ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شَوْمٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلَمْ أَرِ فِي غَيْرِ الْمَصَابِيحِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ السُّوءَ، وَالْبَرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعَمْرِ.

٣٣٥٩ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ): بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نَقْطَتَانِ وَبِالْثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ، كَذَا ضَبَطَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَقَالَ: جَهَنِّي شَهِدَ الْحَدِيثِيَّةَ، رَوَى عَنْهُ أَبْنَاهُ: هَلَالٌ وَالْحَارِثُ. (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: حُسْنُ الْمَلَكَةِ): بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيِ حُسْنِ الصَّنِيعِ إِلَيْهِمْ (يَمُنُّ): بِضَمِّ أَوَّلِهِ، يَعْنِي: إِذَا أَحْسَنَ الصَّنِيعَ بِالْمَمَالِكِ يُحْسِنُونَ خِدْمَتَهُ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْإِيمَنِ وَالْبَرَكَةِ، كَمَا أَنَّ سُوءَ الْمَلَكَةِ يُؤَدِّي إِلَى الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "وَسُوءُ الْخُلُقِ": بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي أَيِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ (شَوْمٌ): سُوءُ الْمَلَكَةِ بِضَمِّ فَسُكُونِ وَاوٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِسُكُونِ هَمْزٍ، فَفِي الْقَامُوسِ: الشُّؤْمُ بِضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ ضِدُّ الْإِيمَنِ، وَفِي النَّهَايَةِ: الشُّؤْمُ ضِدُّ الْإِيمَنِ، وَأَصْلُهُ الْهَمْزُ نَخْفَفَ وَاوًا وَغَلَبَ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ حَتَّى لَمْ يَنْطِقْ بِهَا مَهْمُوزَةً قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيِ حُسْنِ الْمَلَكَةِ يُوجِبُ الْإِيمَانَ إِذَا غَالِبَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا السَّيِّدَ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ كَانُوا أَشْفَقَ عَلَيْهِ وَأَطَوَعَ لَهُ وَأَسْعَى فِي حَقِّهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْإِيمَنِ

وَالْبَرَكَةِ، وَسُوءُ الْخَلْقِ يُورِثُ الْبُغْضَ وَالنُّفْرَةَ وَيُثِيرُ الْجَلَّاحَ وَالْعِنَادَ وَقَصْدَ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ. (رواه أبو داود) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا. كِلَاهُمَا عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَلَمْ يُسَمَّ عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا، ذَكَرَهُ مِيرُكٌ.

قَالَ صَاحِبُ الْمَشْكَاةِ: (وَلَمْ أَرِ فِي غَيْرِ "المصاييح" : مَا) : مَفْعُولٌ لَمْ أَرِ الَّذِي (زَادَ) : أَيِ الْمَصَاحِيحِ، وَالْمُرَادُ صَاحِبُ الْمَصَاحِيحِ (عَلَيْهِ) : أَيِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي أَصْلِ الْمَشْكَاةِ (فِيهِ) : أَيِ فِي الْمَصَاحِيحِ (مِنْ قَوْلِهِ) : بَيَانٌ لِمَا زَادَ أَيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ) : بِكُسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْمَوْتِ أَيِ: الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ فَإِنَّهُ مَوْتُ سَيِّئٍ لَا تَيَانَهُ بَعْتُهُ لَا يَقْدَرُ الْمَرْءُ فِيهِ عَلَى التَّوْبَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: ("وَالْبَرُّ") : أَيِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ طَاعَةُ الْخَالِقِ (زِيَادَةُ فِي الْعُمُرِ) : بَضْمَتَيْنِ وَيَسْكُنُ الثَّانِي أَيِ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مُحْسُوسَةً بِأَنْ عُلِقَتْهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ عُمَرَ فُلَانٌ كَذَا سَنَةً، وَلَوْ أَحْسَنَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى خَلْقِهِ زَيْدٌ عَلَيْهِ كَذَا سَنَةً، كَمَا أَنَّهُ قَدَّرَ إِذَا مَرَضَ وَدَوِيَ يَشْفَى، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مَعْنَوِيَّةً بِحُصُولِ الْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ فِي الْعُمُرِ، أَوْ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ زِيَادَةُ عُمَرٍ حُكْمًا. قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [فاطر: ١١] قَالَ التَّوْرِيْشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمِيتَةُ بِكُسْرِ الْمِيمِ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ مِنْ مَوْتِهِ كَالْجُلْسَةِ وَالرِّكْيَةِ، يُقَالُ: فُلَانٌ مَاتَ مِيتَةً حَسَنَةً أَوْ مِيتَةً سَيِّئَةً، وَقَوْلُهُ: الْبَرُّ زِيَادَةُ فِي الْعُمُرِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالزِّيَادَةِ الْبَرَكَةَ فِيهِ، فَإِنَّ الَّذِي بُوْرِكَ فِي عُمُرِهِ يَتَدَارَكُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ مَا لَا يَتَدَارَكُهُ غَيْرُهُ فِي السَّنَةِ مِنْ سِنِي عُمُرِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَا عَلِمَ مِنْهُ مِنَ الْبَرِّ سَبَبًا لِلزِّيَادَةِ فِي الْعُمُرِ، وَسَمَاهُ زِيَادَةً بِاعْتِبَارِ طُولِهِ، وَذَلِكَ كَمَا جَعَلَ التَّدَاوِي سَبَبًا لِلسَّلَامَةِ، وَالطَّاعَةُ سَبَبًا لِنَيْلِ الدَّرَجَاتِ، وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ مُقَدَّرًا كَالْعُمُرِ، قَالَ مِيرُكٌ: يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ الْجَزْرِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِي الْمَصَاحِيحِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِتَمَامِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَه.

فَاعْتَرَأْصَ صَاحِبُ الْمَشْكَاةِ غَيْرَ صَحِيحٍ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَاحِيحِ، فَمَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: "حُسْنُ الْمَلَكَةِ يَمْنُ، وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ بَلْفَظٍ: «حُسْنُ الْمَلَكَةِ ثَمَاءٌ وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ، وَالْبَرُّ زِيَادَةُ فِي الْعُمُرِ، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ». وَرَوَى ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ جَابِرٍ، وَلَفْظُهُ: "«حُسْنُ الْمَلَكَةِ يَمْنُ، وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ، وَطَاعَةُ الْمَرْءِ نَدَامَةً، وَالصَّدَقَةُ تَدْفِعُ الْقَضَاءَ السُّوءَ»".

٣٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، لَكِنْ عِنْدَهُ: "فَلْيُمْسِكْ" بَدَلُ: "فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ".

٣٣٦٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ) : أَيِ الْخُذْرِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ) : أَيِ مَثَلًا (فَذَكَرَ اللَّهَ) : عَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ، وَجَوَابُهُ قَوْلُهُ (فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ) : أَيِ أَمْنَعُوهَا عَنْ ضَرْبِهِ تَعْظِيمًا لِدِكْرِهِ تَعَالَى. قَالَ الطَّبْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا إِذَا كَانَ الضَّرْبُ لِتَأْدِيبِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَدًّا فَلَا، وَكَذَا إِذَا اسْتَعَاثَ مَكْرًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : أَيِ فِي سُنَنِهِ (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لَكِنْ عِنْدَهُ) : أَيِ لَكِنْ لَفْظُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: (فَلْيُمْسِكْ) : أَيِ يَدُهُ عَنِ الضَّرْبِ (بَدَلُ، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ) : وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ". وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، وَفِيهِ خَطَرُ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ.

٣٣٦١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

٣٣٦١ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَيُّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ فَرَّقَ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيُّ قَطَعَ وَفَصَلَ (بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا) أَيُّ يَبِيعُ أَوْ هِبَةً أَوْ خُدْعَةً بِقَطِيعَةٍ وَأَمَثَالِهَا. وَفِي مَعْنَى الْوَالِدَةِ الْوَالِدُ، بَلْ وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٌ كَمَا سَبَّأْتِي بَيَانُهُ. وَقَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَرَادَ بِهِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا بِالْهِبَةِ وَغَيْرِهَا. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْجَدَّةِ وَحُكْمُ الْأَبِّ وَالْجَدِّ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمُ الْبَيْعَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَعَلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، كَمَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْهَبَائِمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا كُرِهَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ السَّبَايَا فِي الْبَيْعِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَا بَأْسَ، وَرَخَّصَ أَكْثَرُهُمْ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَخْوَيْنِ، وَمَنْعَ بَعْضُهُمْ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ: أَيُّ الْآتِي، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْكَبِيرِ الْمُبِيعِ لِلتَّفْرِيقِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيًا. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: حَتَّى يَثْبُرَ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَبِرَ وَاحْتَلِمَ. وَجُوزَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْأَخْوَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَا يَجُوزُ (فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ) : أَيُّ مِنْ أَوْلَادِهِ وَوَالِدَيْهِ وَغَيْرِهِمَا (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : أَيُّ فِي مَوْقِفٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَحْبَابُ، وَيُشْفَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ رَبِّ الْأَرْبَابِ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى جَلَّ شَانُهُ: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ} [عبس: ٣٤ - ٣٦] قَالَ الْأَشْرَفُ: لَمْ يَفْرُقِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا بِلَفْظَةٍ بَيْنَ وَفَرَّقَ فِي جُزْأَيْهِ حَيْثُ كَرَّرَ بَيْنَ فِي الثَّانِي لِيَدُلَّ عَلَى عِظَمِ هَذَا الْأَمْرِ، وَانَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ بِالْبَيِّنِ فَكَيْفَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوَاتِهِمَا؟ قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ الْحَرِيرِيُّ فِي دُرَّةِ الْغَوَاصِ: وَمَنْ أَوْهَامَ الْخَوَاصَّ أَنْ يُدْخِلُوا بَيْنَ الْمُظْهَرِّينَ وَهُوَ وَهْمٌ، وَإِنَّمَا اعْتَادُوا بَيْنَ الْمُضْمَرِّ وَالْمُظْهَرِّ قِيَاسًا عَلَى الْمَجْرُورِ بِالْخَرَفِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١] ; لِأَنَّ الْمُضْمَرَ الْمُتَّصِلَ كَانَتْهُ، فَلَا يَجُوزُ الْعُطْفُ عَلَى جُزْءِ الْكَلِمَةِ بِخِلَافِ الْمُظْهَرِّ لِاسْتِقْلَالِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، (مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا) .

٣٣٦٢ - «وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ " . فَقَالَ (رُدَّهُ رُدَّهُ) » (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ).

٣٣٦٢ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ) : بِالْفَتْحِ أَيُّ صَنَعَ (غُلَامُكَ) : أَيُّ الْغَائِبِ (فَأَخْبَرْتُهُ) : أَعْلَمْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِهِ (فَقَالَ: (رُدَّهُ) : أَيُّ الْبَيْعِ (رُدَّهُ) : تَكْرِيرُ تَأْكِيدٍ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَحْرِيمٍ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَفِي رِوَايَةٍ: (أَدْرِكْ أَدْرِكْ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ كُرِهَ تَفْرِيقُ صَغِيرٍ بِبَيْعٍ وَنَحْوَهُ لَا يَبْعُثُ عَنْ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ، وَهَذَا فِي مِلْكِهِ بِلَا حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: إِذَا كَانَتِ الْقَرَابَةُ قَرَابَةَ الْوَلَادِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَدْرِكْ أَدْرِكْ " . وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ نَافِذًا لَا يُمْكِنُهُ الْإِسْتِدْرَاكُ، وَلَوْ كَانَ بِحَقِّ مُسْتَحَقٍّ كَدَفَعَ أَحَدَهُمَا بِالْجُنَايَةِ إِلَى وَلِيِّ الْجُنَايَةِ، وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ لَا يَكْرَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ) .

٣٣٦٣ - وَعَنْهُ، «أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَهَذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَدَرَّ الْبَيْعَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُنْقَطِعًا.

٣٣٦٣ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ (أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا) : أَيُّ بَيْعِ أَحَدِهِمَا فَهَذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (-) : أَيُّ التَّفْرِيقِ (فَرَدَّ) : أَيُّ عَلِيٍّ (الْبَيْعَ) : أَيُّ الْعَقْدِ أَوْ الْمُبِيعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُنْقَطِعًا) : أَيُّ مَحْذُوفًا فِيهِ بَعْضُ رِجَالِ إِسْنَادِهِ.

٣٣٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رَفَقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٣٣٦٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثٌ" أَيْ خِصَالٌ "مَنْ كُنَّ": أَيْ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ (فِيهِ): أَيْ مُجْتَمِعَةً (يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ): يَفْتَحُ فَسُكُونٌ أَيْ سَهْلٌ مَوْتُهُ، وَأَزَالَ سَكْرَتَهُ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَدَلُهُ: نَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَنَسَبَهُ إِلَى التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ، فَهُمَا رَوَاتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَصْحِيفٌ عَنِ الْآخَرِ، وَفِي النَّهَايَةِ: الْكَفُّ يَفْتَحُ الْكَافِ وَالنُّونُ هُوَ الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ، وَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ أَيْ يَسْتَرُهُ، وَقِيلَ: يَرْحَمُهُ وَيَلْطِفُ بِهِ، قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّهَايَةِ: يُقَالُ: مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ عَلَى فَرَأْشِهِ كَأَنَّهُ سَقَطَ لِأَنْفِهِ فَمَاتَ، وَالْحَتْفُ الْهَلَاكُ كَانُوا يَخِيلُونَ أَنَّ رُوحَ الْمَرِيضِ تَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، فَإِنْ جُرِحَ خَرَجَتْ مِنْ جِرَاحَتِهِ. (وَأَدْخَلَهُ): وَفِي نُسْخَةٍ: وَأَدْخَلَ (جَنَّتَهُ): أَيْ: مَعَ النَّاجِينَ ابْتِدَاءً (رَفَقٌ): أَيْ لُطْفٌ (بِالضَّعِيفِ): أَيْ جِسْمًا أَوْ حَالًا أَوْ عَقْلًا (وَشَفَقَةٌ): أَيْ مَرْحَمَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالْخَوْفِ (عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ) أَيْ إِصَالٌ خَيْرٍ زَائِدٌ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ (إِلَى الْمَمْلُوكِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ: أَيْ تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ رَوَاتِهِ.

٣٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَبَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غُلَامًا، فَقَالَ: "لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي"». هَذَا لَفْظُ "المَصَابِيحِ".

٣٣٦٥ - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ): أَيْ الْبَاهِلِيَّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ: "لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نَهَيْتُ): بِصِغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ نَهَانِي رَبِّي (عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ): أَيْ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي): وَلَعَلَّ مُرَادَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ التَّأْدِيبِ حَيْثُ تَأَدَّبَ مَعَ مَوْلَاهُ الْحَقِيقِيِّ بِالْقِيَامِ بِحَقِّ عِبَادَتِهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي، وَالصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْفَى وَيَسَامَحَ، ثُمَّ رَأَيْتُ الطَّبِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَّ غَالِبًا لَا يَأْتِي بِمَا يَسْتَحِقُّ الضَّرْبُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ رَفَعَ عَنْهُ الضَّرْبَ فِي الدُّنْيَا نَزَّجُو مِنْ كَرَمِهِ وَلُطْفِهِ أَنْ لَا يُخْزِيهِ فِي الْآخِرَةِ بِدُخُولِ النَّارِ؟ {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} [آل عمران: ١٩٢] (هَذَا): أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الْمَشْكَاة (لَفْظُ: "المَصَابِيحِ").

٣٣٦٦ - وَفِي "الْمُجْتَبَى" لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ».

٣٣٦٦ - (وَفِي الْمُجْتَبَى لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ): قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ مِنْ خَيْرٍ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، وَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيٍّ وَقَالَ: "لَا تَضْرِبْهُ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادَهُ صَحِيحًا، وَفِيهِ أَبُو غَالِبٍ الْبَصْرِيُّ، صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ حَدِيثَهُ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرْكَ.

٣٣٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرَّمْتُكَ عَنْ الْخَادِمِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ قَالَ: "أَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً"». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٣٦٨ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

٣٣٦٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : بَلَا وَآوِ (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ تَعْتُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَسَكَتَ) : هُوَ هَكَذَا ثَابِتٌ فِي نُسْخِ الْمَشْكَاةِ الْمُصَحَّحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الطَّبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ) : حَيْثُ قَالَ: "ثُمَّ" فِيهِ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاخِي بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْإِهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ. وَمِنْ ثَمَّ عَقَبَهُ بِقَوْلِهِ فَصَمَتَ بِالْفَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فِي النَّوْبَةِ الْأُولَى بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْإِعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ، يَعْنِي لَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْإِهْتِمَامَ وَالْإِعْتِنَاءَ صَمَتَ إِمَّا لِلتَّفَكُّرِ وَإِمَّا لِإِنْزَالِ الْوَحْيِ، (فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ) : أَيِ الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ إِعَادَةِ الْمَسْأَلَةِ (قَالَ: أَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً) : الْمُرَادُ بِهِ الْكَثْرَةُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ مُقْتَبَسٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: ٤٠] وَلِذَا وَرَدَ: اغْفِرْ فَإِنْ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ بِقَدْرِ الذَّنْبِ وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ جَزْءٍ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

هُوَ مَنِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ التَّكْثِيرُ وَالتَّحْدِيدُ، وَنَصَبَهُ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيِ سَبْعِينَ عَفْوَةً. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : أَيِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَلَا وَآوِ. ٣٣٦٨ - (وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : أَيِ بِالْوَاوِ قَالَ مِيرُكُ: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، ثُمَّ قَالَ الْخَافِضُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ: وَقَعَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا مِنْ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَيِ بِالْوَاوِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَمِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيِ بِالْوَاوِ، وَذَكَرَ الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرٍ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ خُلَيْدٍ يَرَوِي عَنْهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ، وَلَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ رَوَايَتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَه. وَكَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي التِّرْمِذِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بَلَا وَآوِ، وَهَذَا خِلَافٌ مَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ فَتَأَمَّلْ وَاللَّهُ الْعَاصِمُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، قَالَ: وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُلَيْدٍ عَنْهُمَا وَقَالَ: وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

٣٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ لَاءَ مَكْمَرٍ مِنْ مَمْلُوكِكُمْ فَاطْعَمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ، وَمَنْ لَا يَلَاءَ مَكْمَرٍ مِنْهُمْ فَبِعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

٣٣٦٩ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ لَاءَ مَكْمَرٍ) : بِالْهَمْزِ فِي جَمِيعِ نُسْخِ الْمَشْكَاةِ الْمُعْتَمَدَةِ الْحَاضِرَةِ مِنَ الْمَلَاءِمَةِ. وَفِي النَّهَايَةِ: أَيِ وَاْفَقَكُمْ وَسَاعَدَكُمْ، وَقَدْ يُخَفَّفُ الْهَمْزُ فَيَصِيرُ يَاءً. وَفِي الْحَدِيثِ يَرَوَى بِالْيَاءِ مُنْقَلَبَةً عَنِ الْهَمْزِ ذَكَرَ الطَّبِيُّ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّخْفِيفَ غَيْرُ مُلَائِمٍ لِلْقِيَاسِ وَمُخَالَفٌ لِلرَّسْمِ أَيْضًا، وَلَعَلَّ مَحَلَّ التَّخْفِيفِ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَنْ لَا يَلَاءَ مَكْمَرٍ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلرَّسْمِ وَالْقِيَاسِ فِيهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَالْمَعْنَى مَنْ نَاسَبَكُمْ (مِنْ مَمْلُوكِكُمْ، فَاطْعَمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ) : أَيِ مَنْ جَنَسَهُ أَوْ بَعْضَهُ (وَاكْسُوهُ) بِهِمْزٍ وَضَلَّ وَضَمَّ سَيْنَ أَيِ الْبَسُوهُ (مِمَّا تَكْسُونَ) : أَيِ أَنْفُسِكُمْ يَعْنِي مِمَّا تَلْبَسُونَ أَنْتُمْ، أَوْ مِمَّا تَكْسُونَ مَمْلُوكَكُمْ عُرْفًا وَعَادَةً وَأُسُوءَ لَأَمَثَلِهِمْ (وَمَنْ لَا يَلَاءَ مَكْمَرٍ مِنْهُمْ فَبِعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ) أَيِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ إِفَادَةً لِلْعُمُومِ فَيَشْمَلُهُمْ وَسَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْبَهَائِمِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّكُمْ لَا تُعَذِّبُوا أَنْفُسَكُمْ أَيْضًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا: مَا أَرَادَ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَ مَمْلُوكِهِ فَبِئْسَ أَدَبُهُ

وَكَذَا بِالْعَكْسِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اِحْتِمَالِ اَحَدِهِمَا، وَفِي الْمَلَاءَمَةِ اِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ حُصُولِ الْمُوَافَقَةِ الْكَامِلَةِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَعْنِي أَنْتُمْ وَهُمْ سَوَاءٌ فِي كَوْنِكُمْ خَلَقَ اللَّهُ، وَلَكُمْ فَضْلٌ عَلَيْهِمْ بِأَنْ مَلَكَتُمْ أَيْمَانُكُمْ، فَإِنْ وَافَقُوكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَاتْرُكُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [النحل: ٧١] أَي جَعَلَكُمْ مُتَفَاوِتِينَ فِي الرِّزْقِ فَرَزَقَكُمْ أَكْثَرَ مِمَّا رَزَقَ مَمَالِيكُمْ وَهُمْ بِشَرِّ مِثْلِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَرُدُّوا فَضْلَ مَا رُفِعْتُمُوهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتَسَاوَوْا مَعَكُمْ فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَطْعَمِ اهـ.

وَالْتَحْقِيقُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ الْبَيْضاوِيُّ حَيْثُ قَالَ: (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (فَنُكِرَ غَنِيٌّ، وَمِنْكُمْ فَقِيرٌ، وَمِنْكُمْ مَوَالٍ يَتَوَلَّوْنَ رِزْقَهُمْ وَرِزْقَ غَيْرِهِمْ، وَمِنْكُمْ مَمَالِكُ حَالُهُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ: {فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ} [النحل: ٧١] أَي. بِمُعْطِي رِزْقِهِمْ أَي رِزْقِ أَنْفُسِهِمْ {عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [النحل: ٧١] فَإِنْ مَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ: {فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [النحل: ٧١] فَلَمَوَالِي وَالْمَمَالِكُ سَوَاءٌ فِي أَنْ اللَّهُ رَزَقَهُمْ، فَالْجُمْلَةُ لَازِمَةٌ لِلْجُمْلَةِ الْمَنْفِيَةِ أَوْ مُقَرَّرَةٌ لَهَا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَاقِعَةً مَوْقِعَ الْجَوَابِ كَأَنَّهُ قِيلَ: {فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [النحل: ٧١] فَيَسْتَوُوا فِي الرِّزْقِ عَلَى أَنَّهُ رَدٌّ وَإِنْكَارٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ بَعْضَ مَخْلُوقَاتِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَلَا يَرْضَوْنَ أَنْ يَشَارِكَهُمْ عِبَادُهُمْ فِيمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَسَاوَوْهُمْ فِيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ).

٣٣٧٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ". فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٣٧٠ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ): قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هِيَ أُمُّ جَدِّ سَهْلٍ، وَقِيلَ أُمُّهُ، وَإِلَيْهَا يَنْسَبُ وَبِهَا يَعْرِفُ، وَاسْمُ أَبِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ سَهْلٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعِيرٍ، قَدْ لَحِقَ: بِكَسْرِ الْحَاءِ أَي لَصِقَ (ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ) أَي مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ (فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ

فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ): قَالَ الْقَاضِي: الْمُعْجَمَةُ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ، فَإِنَّهَا لَا تُطَبِّقُ أَنْ تُفْصِحَ عَنْ حَالِهَا، وَتَضَرَّعَ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ جُوعِهَا وَعَطَشِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ عِلْفِ الدَّوَابِّ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ يُجِبُّ الْمَالِكَ عَلَيْهِ اهـ. وَلَا دَلَالَهَ عَلَى الْإِجْبَارِ، وَتَقَدَّمَ دَلِيلُ نَفْيِهِ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا (فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً): أَي قُوَّةً لِلرُّكُوبِ (وَاتْرُكُوهَا): أَي: عَنِ الرُّكُوبِ قَبْلَ الْإِعْيَاءِ (صَالِحَةً) أَي: لِأَنْ تُرَكَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ تَرْغِيبٌ إِلَى تَعَهُدِهَا أَي تَعَهُدَهَا بِالْعِلْفِ لِتَكُونَ مِهْيَأَةً لِثِقَةٍ لِمَا تُرِيدُونَ مِنْهَا، فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْكَبُوهَا فَارْكَبُوهَا وَهِيَ صَالِحَةٌ لِلرُّكُوبِ قُوَّةً عَلَى الْمَشْيِ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا لِلْأَكْلِ فَعُدُّوهَا لِتَكُونَ سَمِينَةً صَالِحَةً لِلْأَكْلِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ): وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَخَذُوهَا كَرَأْسِي لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ مِنْهُ»

الفصل الثالث

٣٣٧١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الفاتحة: ١٥٢] - ٣٢٢٨٠، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] الْآيَةُ انْطَلَقَ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حَبَسَ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] خَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

الفصل الثالث

٣٣٧١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الفاتحة: ١٥٢ - ٣٢٢٨٠] أَيُّ بِالَّتِي عَنْ قُرْبَانِهِ مُبَالَغَةٌ وَزَجْرًا عَنْ أَخْذِهِ وَأَكْلِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] الْآيَةُ يَعْنِي حَيْثُ ذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠] (انطلق): أَيُّ شَرَعَ وَذَهَبَ (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ) أَيُّ أَفَرَزَ طَعَامَ الْيَتِيمِ أَوْ طَعَامَ نَفْسِهِ، وَفِي قَوْلِهِ: (مَنْ طَعَامَهُ): بِالْعَكْسِ (وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَإِذَا فَضَلَ): يَفْتَحُ الْعَيْنُ أَيُّ زَادَ (مَنْ طَعَامَ الْيَتِيمِ وَشَرَابَهُ شَيْءٌ حَبَسَ): بِصِغَةِ الْفَاعِلِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِغَةِ الْمَفْعُولِ أَيُّ: أَمْسَكَ لَهُ (حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ): أَيُّ: يَفْسُدُ أَوْ إِلَى أَنْ يَفْسُدَ بَعْضُهُ (فَاشْتَدَّ ذَلِكَ): أَيُّ صَعِبَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَزْلِ وَالْفَسَادِ (عَلَيْهِمْ): لِلتَّعَبِ فِي الْأَوَّلِ، وَالتَّضْيِيعِ فِي الثَّانِي (فَذَكِّرُوا ذَلِكَ): أَيُّ: الْإِشْتِدَادَ عَلَيْهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ} [البقرة: ٢٢٠]: أَيُّ بِالْإِفْرَازِ (لَهُمْ): أَيُّ لِلْيَتَامَى (خَيْرٌ): أَيُّ مِنَ الْمُخَالَطَةِ (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) وَتَمَّتْ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَكُفُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] أَيُّ لَأَوْقَعَكُمْ فِي الْعَنْتِ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ وَالْحَرْجُ فَحَصَلَ لَهُمْ رُخْصَةٌ (تَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ): قَالَ ابْنُ الْأَثَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالُوا فِي رُقْعَةٍ فِي سَفَرِ أُعْمِي عَلَى أَحَدِهِمْ أَوْ مَاتَ، فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ أَوْ جَهَّزُوهُ مِنْ مَالِهِ لَا يَضْمَنُونَ اسْتِحْسَانًا، وَمَاتَ شَخْصٌ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، خَرَجُوا إِلَى الْحَجِّ فَتَاتَ وَاحِدٌ، فَبَاعُوا مَا كَانَ لَهُ مَعَهُمْ، فَلَمَّا وَصَلُوا سَأَلُوا مُحَمَّدًا فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ لَمْ تَكُونُوا فَفُقَاءًا، وَكَذَا بَاعَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً كُتِبَ تَلْهِيدٌ لَهُ مَاتَ، فَانْفَقَ فِي تَجْهِيزِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يُوصَ بِذَلِكَ فَتَلَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠] . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).

٣٣٧٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

٣٣٧٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى: أَيُّ الْأَشْعَرِيِّ (قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ "بَيْنَ" بَيْنَ الْمُظْهِرَيْنِ، وَرَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ فِيهِمَا سَبَقَ أَنَّهُ وَهْمٌ وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْوِلَادَةِ، بَلْ يَشْتَمِلُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ).

٣٣٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةً أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

٣٣٧٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ): أَيُّ جِيءَ (بِالسَّبْيِ): بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيُّ الْأُسَارَى (أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ): مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَقَوْلُهُ: (جَمِيعًا): حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَعْطَى لَهُ مَتْرُوكٌ مَنْسِيٌّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ سَبَقَ لِلْمَعْطَى، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ الْأَهْلِي، وَلِذَلِكَ أَكَّدَهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} [يس: ١٤] الْكَشَافُ: وَإِنَّمَا تَرَكَ ذِكْرَ الْمَفْعُولِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ ذِكْرَهُ الْمَعْرُوفَ بِهِ وَهُوَ شُعُونٌ، وَمَا لَطَفَ فِيهِ مِنَ التَّدْيِيرِ حَتَّى عَرَّ الْحَقُّ وَذَلَّ الْبَاطِلُ، وَإِذَا كَانَ

الْكَلَامُ مُنْصَبًّا إِلَى غَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ جُعِلَ سِيَاقُهُ لَهُ وَتَوَجُّهُهُ إِلَيْهِ كَانَ مَا سِوَاهُ مَرْفُوضٌ مَطْرُوحٌ. (كَرَاهِيَةٌ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَالْكَرَاهِيَةُ مُخَفَّفَةُ الْيَاءِ مُنْصُوبَةٌ عَلَى الْعِلَّةِ وَأَنْ مَصْدَرِيَّةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ٣٣٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "«أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ أَرَضِيَّةٍ يَأْكُلُ وَحْدَهُ، وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ»". رَوَاهُ رِزِينَ.

٣٣٧٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَلَا" بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ (أُنْبِئُكُمْ) : بِتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ الْمُصَحَّحَةِ وَفِي النُّسخَةِ الْأَصْلِيَّةِ بِتَخْفِيفِهَا مِنَ الْإِنْبَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَلَا أَخْبِرُكُمْ (بِشَرِّ أَرَضِيَّةٍ) : بِكُسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ الشَّرِّ (الَّذِي) : أَيِ الْفَرِيقِ أَوْ الْجَمْعِ الَّذِي (يَأْكُلُ وَحْدَهُ) : أَفْرَدَ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى مَرْجِعِهِ، وَنَصَبَهُ عَلَى الْحَالِ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ أَوْ بِتَأْوِيلِ مُنْفَرِدًا أَيْ بَخْلًا وَتَكْبَرًا (يَجْلِدُ عَبْدَهُ) : أَيِ يَضْرِبُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ) : بِكُسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ عَطِيَّتِهِ عَنْ مُسْتَحَقِّهَا، وَحَاصِلُ مَعْنَاهُ أَنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْبُخْلِ وَسُوءِ الْخُلُقِ. (رَوَاهُ رِزِينَ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، رَوَى ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ مُعَاذٍ: "أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ، وَمَنَعَ رِفْدَهُ، وَسَافَرَ وَحْدَهُ، وَضَرَبَ عَبْدَهُ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ مَنْ هَذَا؟ مَنْ يَبْغِضُ النَّاسَ وَيَبْغِضُونَهُ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ مَنْ هَذَا؟ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ مَنْ هَذَا؟ مَنْ أَكَلَ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ". وَقَالَ مِيرُكٌ: يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ الْمُنْذِرِ فِي التَّرْغِيبِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ: («أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ أَرَضِيَّةٍ؟ ») قَالُوا: بَلَى إِنَّ شَيْئًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "إِنَّ شَرَّ أَرَضِيَّةٍ الَّذِي يَنْزِلُ وَحْدَهُ، وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، أَفَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ؟" قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الَّذِينَ لَا يَقِيلُونَ عَثْرَةً وَلَا يَقْبَلُونَ مَعْذِرَةً وَلَا يَغْفِرُونَ ذَنْبًا". قَالَ: (أَفَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "مَنْ لَا يَرْجَى خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ".

٣٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلِكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى قَالَ: نَعَمْ فَأَكْرَمُوهُمْ كَكِرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا: فَمَا يَنْفَعُنَا قَالَ: "فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ، تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ إِذَا صَلَّى فَهُوَ أَحْوَجُ»". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

٣٣٧٥ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلِكَةِ" : أَيِ الْمَلِكِ الَّذِي يُسَيِّئُ إِلَى مَمْلُوكِهِ (قَالُوا) : أَيِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟) : ذَكَرَ الْيَتَامَى مُسْتَطْرِدٌ (قَالَ: نَعَمْ) : أَيِ أَنْتُمْ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (فَأَكْرَمُوهُمْ كَكِرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ) : أَيِ مِنَ الشَّفَقَةِ بِهِمْ وَالرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ، فَلَا تُجْلِسُوهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ (وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ) : وَتَرَكَ ذَكَرَ الْكُسُوفَةِ اكْتِفَاءً أَوْ مُقَابَلَةً. وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَوَجُّهُهُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ أَنَّ سَيِّئُ الْمَلِكَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَأَمَّا إِذَا أَكْثَرُوا الْمَمْلُوكَ لَا يَسْعَهُمْ مَدَارَاتُهُمْ، فَيَسْبِطُونَ مَعَهُمْ فَمَا حَالُهُمْ وَمَالُهُمْ، فَأَجَابَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جَوَابَ الْحَكِيمِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ فَأَكْرَمُوهُمْ "إِنْخُ. (قَالُوا: فَمَا يَنْفَعُنَا) : مَا اسْتَفْهَامِيَّةٌ أَيْ شَيْءٌ يُفِيدُنَا (الدُّنْيَا؟) : أَيِ مِنْهَا أَوْ فِيهَا (قَالَ: "فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ، تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ") : اسْتِثْنَاءٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ارْتِبَاطَ الْفَرَسِ فِيهِ نَفْعٌ أُخْرَوِيٌّ، وَكَذَا فِيهِ نَفْعٌ دُنْيَوِيٌّ مِنْ حُصُولِ الْغَنِيمَةِ، وَالْأَمْنِ مِنَ الْعَدُوِّ وَغَيْرِهِمَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ} [التوبة: ٥٢] فَلَا يَتَوَجَّهُ قَوْلُ الطَّبْرَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَذَا الْجَوَابُ الثَّانِي وَارِدٌ عَلَى أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَابَطَةَ وَالْجِهَادَ مَعَ الْكُفَّارِ لَيْسَ مِنَ الدُّنْيَا ("وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ") : أَيِ أُمُورِكَ الدُّنْيَوِيَّةِ الشَّاغِلَةِ

عَنِ الْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ (فَإِذَا صَلَّى) : أَيِ الْمَمْلُوكِ (فَهُوَ أَخُوكَ) : أَيِ الْمُؤْمِنِ أَوْ كَأَخِيكَ فَهُوَ مِنَ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

١٥٠١٦ [باب بلوغ الصغير وحضائنه في الصغر]

[بَابُ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَائِنِهِ فِي الصِّغَرِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٧٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُدَّاقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هَذَا فَرْقٌ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذَّرِيَّةِ. ^{وَمَعْنَاهُ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(١٨) بَابُ بُلُوغِ الصَّغِيرِ أَيِ بِالسِّنِّ (وَحَضَائِنِهِ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ أَيِ تَرْبِيَّتِهِ (فِي الصِّغَرِ) : قَالَ بَعْضُ الشُّرَاحِ: الْحَضَانَةُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ وَلَا يَهْتَدِي لِمَصَالِحِهِ، وَفِي الْمَغْرِبِ: الْحَضَنُ مَا دُونَ الْإِبْطِ، وَالْحَاضِنَةُ الْمَرْأَةُ تُوَكِّلُ الصَّبِيَّ قَرَفَعَهُ وَتَرْبِيَّهُ، وَقَدْ حَضَنْتْ وَلَدَهَا حَضَانَةً وَفِي الْقَامُوسِ: حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا وَحَضَانَةً بِالْكَسْرِ، جَعَلَهُ فِي حَضْنِهِ أَوْ رَبَاهُ كَأَحْتَضَنَهُ، وَفِي النَّهْيَةِ: الْحَاضِنُ الْمُرَبِّي وَالْكَافِلُ، وَالْأُنْثَى حَاضِنَةٌ، وَالْحَضَانَةُ بِالْفَتْحِ فِعْلُهَا.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٣٧٦ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: عُرِضْتُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ لِلذَّهَابِ إِلَى الْغَزْوِ (عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : مِنْ بَابِ عَرْضِ الْعَسْكَرِ عَلَى الْأَمِيرِ (عَامَ أُحُدٍ) : أَيِ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَكَانَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ (وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ) : بِفَتْحِ الْعَيْنَيْنِ وَسُكُونِ الشَّيْنِ وَتُكْسُرُ، (سَنَةً) وَاجْتِمَاعُهَا حَالِيَةً (فَرَدَّنِي) : أَيِ مِنَ الرُّوَاكِ إِلَى الْحَرْبِ لِصِغَرِي (ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُدَّاقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ

سَنَةً، فَأَجَازَنِي) : أَيِ فِي الْمُقَاتِلَةِ أَوْ الْمُبَايَعَةِ، وَقِيلَ: كَتَبَ الْجَائِزَةَ لِي وَهِيَ رِزْقُ الْغُرَاةِ (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) : أَيِ لَمَّا جَمَعَ هَذَا الْحَدِيثَ (هَذَا) : أَيِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ (فَرْقٌ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ) : بِكَسْرِ التَّاءِ (وَالذَّرِيَّةِ) : يُرِيدُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَخَلَ فِي زُمَرَةِ الْمُقَاتِلِينَ، وَأُثْبِتَ فِي الدِّيَوَانِ اسْمُهُ، وَإِذَا لَمْ يَلْبُغْهَا عُدَّ مِنَ الذَّرِيَّةِ. فِي شَرْحِ السَّنَةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا: إِذَا اسْتَكْمَلَ الْغُلَامُ أَوْ الْجَارِيَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بِالْغَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا، وَإِذَا احْتَلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ هَذَا الْمَبْلَغُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ تِسْعِ وَلَا حَيْضَ وَلَا احْتِلَامَ قَبْلَ بُلُوغِ التَّسْعِ. وَفِي الْهُدَايَةِ: بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالْإِحْتِلَامِ وَالْإِجْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إِذَا وَطِئَ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالْإِحْتِلَامِ وَالْجِبَلِ، فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَهَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَه. وَأَوَّلُ وَقْتِ بُلُوغِ الْغُلَامِ عِنْدَنَا اسْتِكْمَالُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتِسْعِ سِنِينَ لِلْجَارِيَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٣٣٧٧ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَالِحُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ آتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ خَرَجَ، فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادِي: يَا عَمُّ! يَا عَمُّ! فَتَنَاولَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا

وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَاتَهَا، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ". قَالَ لَعْلِي: "أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ". وَقَالَ لَجَعْفَرٍ: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي". وَقَالَ لَزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٧٧ - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) : صَحَابِيَّانِ (قَالَ؟ صَالِحُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ) : بِخَفِيفِ الْيَأْسِ الثَّانِيَةِ مُصَغَّرًا، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ يَتَشَدَّدُ هُمَا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَفِي النَّهْيَةِ: هِيَ بِنْتُ قُرْبِ مَكَّةَ، قُلْتُ: هِيَ قُرْبُ حَدَّةٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ، وَالْآنَ مَشْهُورَةٌ بِبَيْتِ شُمَيْسٍ، وَهِيَ مِنْ أَوَاخِرِ أَرْضِ الْحَرَمِ وَالْمُرَادُ حَوْلُهَا. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: بَعْضُ الْحُدَيْبِيَّةِ مِنَ الْحَرَمِ، وَالْمَعْنَى صَالِحٌ كُفَّارُ مَكَّةَ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَعَدَمِ مُقَاتَلَتِهِ ذَلِكَ الْعَامَ (عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) : أَيِ أُمُورٍ وَأَحْكَامٍ (عَلَى أَنْ مَنْ أَتَاهُ) : أَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ؟ بَيَانٌ لِمَنْ (رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ) : أَيِ الْمُشْرِكِينَ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ) : أَيِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ (وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا) : أَيِ يَجِيءُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَيَدْخُلُهَا (مِنْ قَابِلٍ) : أَيِ عَامٍ آتٍ وَيَقْضِي بِهَا عُمْرَتَهُ (وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) : أَيِ لِلطَّاعَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ) : أَيِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ الْمُعِينَةُ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (خَرَجَ) : أَيِ: أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَكَّةَ، أَوْ شَرَعَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، (فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ) : أَيِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ قَدْ اسْتَشْهَدَ بِأَحَدٍ وَهِيَ يَتِيمَةٌ (تُنَادِي: يَا عَمَّ! يَا عَمَّ) : مُكْرَرًا لِلتَّكِيدِ، وَأَصْلُهُ يَا عَمِّي فَحُذِفَتْ الْيَاءُ اكْتِفَاءً بِالْكَسْرِ، وَإِنَّمَا قَالَتْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ ابْنُ أَخِي أَبِيهَا، وَأَبُوهَا هُوَ عَمُّهُ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمْزَةُ وَزَيْدًا ارْتَضَعُوا فَهُوَ عَمُّهَا رَضَاعًا (فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ) : أَيِ فَقَصَدَ تَنَاوُلَهَا، (فَاخْتَصَمَ فِيهَا) : أَيِ فِي حَضَانَتِهَا (عَلِيٌّ وَزَيْدٌ) : أَيِ ابْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهُ وَزَوْجَهُ زَيْنَبَ (وَجَعْفَرٌ) : أَيِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ عَلِيٍّ بِعَشْرِ سِنِينَ (فَقَالَ) : وَفِي نُسَخَةِ الْعَفِيفِ، قَالَ (عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا) : أَيِ سَبَقْتُهَا فِي الْأَخْذِ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي مَعْنَى اللَّقْطَةِ وَاللَّقِيطِ (وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي) : حَالٌ (وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي) : أَيِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا (وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي) : أَيِ رَضَاعًا وَفِي جَامِعِ الْأَصُولِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمْزَةَ (فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَاتَهَا وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ". وَقَالَ لَعْلِي: "أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ". وَقَالَ لَجَعْفَرٍ: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي) : يَفْتَحُ أَوَّلَهُ (وَخُلُقِي) بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكِّنُ الثَّانِي (وَقَالَ لَزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا) : أَيِ فِي الْإِسْلَامِ (وَمَوْلَانَا) : أَيِ وَلِينَا وَحَبِيبِنَا. وَهَذِهِ الْكَلِمَاتُ اللَّطِيفَةُ وَالْبَشَارَاتُ الشَّرِيفَةُ اسْتِطَابَةٌ لِقُلُوبِهِمْ، وَتَسْلِيَةٌ لِحُزْنِهِمْ فِي تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَيْهِمْ، وَفِي الْفَائِقِ: لَمَّا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا". جَلَّ أَيِ رَفَعَ رَجُلًا وَقَفَزَ أَيِ: وَثَبَ عَلَى الْأُخْرَى مِنَ الْفَرَجِ. وَقَالَ الطَّبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَخُونَا هَذِهِ الْمُوَاخَاةُ وَبِقَوْلِهِ: مَوْلَانَا رُوي أَنَّهُ كَانَ يُدْعَى بِحَبِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَدْعُوَّ بِحَبِّهِ إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَفِي شَرْحِ الْهُدَايَةِ لِابْنِ الْهَمَامِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ أُمَّ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوَّلَى مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ عَلَتْ، وَعَنْ أَحَدٍ: أُمُّ الْأَبِ أَوَّلَى، وَعَنْ زُفَرٍ: الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَالْخَالَةُ أُمُّ. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: («وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدٌ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ») . قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: هَذَا كُلُّهُ تَشْبِيهُ، فَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ فِي ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ، أَوْ كَوْنِهَا أَحَقُّ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ مُتَقِنٌ، فَيُثْبِتُ فَلَا يَقِيدُ الْحُكْمَ

بِأَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ أَحَدٍ بِخُصُوصِهِ أَصْلًا مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ، فَبَقِيَ الْمَعْنَى الَّذِي عَيْنَاهُ بِلَا مُعَارِضٍ، وَهُوَ أَنَّ الْجَدَّةَ أُمٌّ، وَلِهَذَا تُحْرَزُ مِيرَاثُ الْأُمِّ مِنَ السُّدُسِ، وَعَلَيْهِ الشَّفَقَةُ تَتَّبِعُ الْوِلَادَةَ ظَاهِرًا، فَكَانَتْ مُقَدِّمَةً عَلَى الْأَخَوَاتِ أُولَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُفْلَى وَلَا عَلِيًّا، فَلَا أَخَوَاتٍ أُولَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الفصل الثاني

٣٣٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدِّي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" . رواه أحمد، وأبو داود.

الفصل الثاني

٣٣٧٨ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ ظَرْفًا حَالٍ حَمْلِهِ (وَتُدِّي لَهُ سِقَاءً) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ حَالٍ رَضَاعِهِ (وَحَجْرِي) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ذَكَرِهِ النَّوْيِ وَأَبْنِ الْهَمَامِ (لَهُ) : أَيْ لِابْنِي حَالٍ فَصَالَهُ وَفِطَامَهُ (حِوَاءً) : بِالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيهِ وَيَحْفَظُهُ وَيَحْرُسُهُ، قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: الْحِوَاءُ بِالْكَسْرِ بَيْتٌ مِنَ الْوَبَرِ اهـ. فَالْكَلامُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ أَوْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْحَجْرُ مَثَلُ الْمَنْعِ وَحِضْنُ الْإِنْسَانِ، وَفِي الْمَشَارِقِ أَجْلَسْتُهُ فِي حَجْرِي بَفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الثَّوْبُ وَالْحِضْنُ، وَإِذَا أُريدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ، وَإِنْ أُريدَ بِهِ الْإِسْمُ فَالْكَسَرُ لَا غَيْرُ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِالْكَسْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، قَالَ وَقَوْلُهُ: رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، وَفِي حَجْرِي مِمُونَةٌ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ وَمَعْنَاهُ الْحَضَانَةُ وَالتَّرْبِيَةُ (وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ يَأْخُذُهُ (مِنِّي)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ" : أَيْ بِوَلَدِكَ (مَا لَمْ تَنْكِحِي) : بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي، قَالَ الطَّبِيبُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَعَلَّ هَذَا الصِّيِّ مَا بَلَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ فَقَدَّمَ الْأُمُّ بِحَضَانَتِهِ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي الْآتِي كَانَ مِمِّيزًا لغيره اهـ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ. (رواه أحمد، وأبو داود) .

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَعَمْرُو هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِذَا أَرَادَ بِجَدِّهِ مُحَمَّدًا كَانَ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ مُتَّصِلًا، فَمَا لَمْ يَنْصَحْ عَلَيْهِ بِصِيرٍ مُحْتَمِلًا لِلْإِرْسَالِ وَالْإِتِّصَالِ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: فَتَعَيَّنَ الْإِتِّصَالُ وَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ، ثُمَّ ظَاهَرُ هَذَا الْحَدِيثِ بِإِطْلَاقِهِ دَلِيلٌ لَنَا وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِحِكْمَةِ خُصُوصِ هَذَا الشَّرْعِ، وَأَقْدَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ لِقِيَامِهَا بِمَصَالِحِهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الصَّدِيقُ عَلَى مَا فِي مَوْطَأِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَاةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمًا، ثُمَّ فَارَقَهَا عُمَرُ، فَكَرَبَ يَوْمًا إِلَى قَبَاءٍ فَمَرَّ فَوَجَدَ ابْنَهُ يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بَعْضُهُهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ، فَأَدْرَكَتُهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ فَأَقْبَلَا حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي. وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ، وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا تُؤَلِّدُ وَالِدَةً عَنْ وَلَدِهَا" . وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَتَزَوَّجَتْ، لَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتُهُ شُمُوسُ ابْنَةِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ فَأَخَذَتْهُ، فَتَرَفَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا.

فَأَخَذَتْهُ. وَلابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي جِرْهَا عَاصِمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَتَجَادَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلَامُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: مَسَحَهَا وَجِرْهَا وَرَبِّحْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْكَ حَتَّى يَشَبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ.

٣٣٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٣٧٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرَ غُلَامًا) : أَيُّ وَلَدًا بَلَغَ سِنَّ الْبُلُوغِ وَتَسْمِيَتُهُ غُلَامًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٢] وَقِيلَ غُلَامًا مُمِيزًا (بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ) . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْوَلَدُ إِذَا صَارَ مُسْتَعْنِيًا بِأَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ، قِيلَ: وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ أَحَقُّ بِهِ، وَالْخَصَافُ قَدَّرَ الْإِسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِينَ وَعَلَيْهِ الْقَتَوِيُّ، وَكَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَا مَا قِيلَ أَنَّهُ يَقْدَرُ بِتِسْعٍ ; لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِأَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ السَّنَ الَّذِي يَكُونُ الْأَبُ أَحَقُّ بِهِ كَسَبْعٍ مَثَلًا أَخَذَهُ الْأَبُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِ الْغُلَامِ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ فِي سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يُخَيَّرُ فِي سَبْعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).

٣٣٨٠ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، نَخُذْ بَيْدَ ابْنِهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

٣٣٨٠ - (وَعَنْهُ) : أَيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي) تُرِيدُ أَنْ ابْنَهَا بَلَغَ مَبْلَغًا تَنْتَفِعُ بِخِدْمَتِهِ (قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ نَخُذْ بَيْدَ ابْنِهِمَا " . فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

الفصل الثالث

٣٣٨١ - عَنْ هَلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ، مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، وَقَدْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا، فَادْعَاهُ، فَرَطَنْتَ لَهُ تَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهْمَا عَلَيْهِ. رَطْنُ لَهَا بِذَلِكَ. فَجَاءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُحَاقِنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَّهَتْ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ - وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اسْتَهْمَا عَلَيْهِ ". فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، نَخُذْ بَيْدَ ابْنِهِمَا شِئْتَ " . فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ هَلَالِ بْنِ أُسَامَةَ.

الفصل الثالث

٣٣٨١ - (عَنْ هَلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ) : بِالتَّصْغِيرِ، كَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمَشْكَاةِ. وَفِي هَامِشِ أَصْلِ السَّيِّدِ: صَوَابُهُ سَلْمَانُ أَيُّ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ (مَوْلَى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: أَبُو مَيْمُونَةَ الْفَارِسِيُّ الْمَدَنِيُّ الْأَوْبَارُ، قِيلَ: اسْمُهُ سَلِيمٌ أَوْ سَلْمَانٌ، وَقِيلَ: أُسَامَةُ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّامِنَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَارِسِيِّ وَالْأَوْبَارِ، وَكُلُّهُمَا مَدَنِيٌّ يَرَوِي عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ. قَالَ: وَفِي نُسَخَةٍ

صَحِيحَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّ أَبَاهُ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْهَلَالُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أُسَامَةَ مَنَسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ الْفَهْرِيُّ ذَكَرَهُ فِي التَّابِعِينَ أَهْلُهُ.

قِيلَ: وَفِي عِبَارَةِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ: عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَقِيلَ أُسَامَةُ، وَسَتَاتِي عِبَارَةُ النَّسَائِيِّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ)، بِكُسْرِ الرَّاءِ أَيُّ عَجْمِيَّةٍ (مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَقَهَا زَوْجَهَا، فَادَّعَاهُ)، أَيُّ ادَّعَى كُلُّ مَنْهُمَا الْإِبْنَ (فَرَطَنْتُ) فِي النَّهَايَةِ: الرِّطَانَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكُسْرِهَا، وَالتَّرَاطُنُ كَلَامٌ لَا يَفْهَمُهُ الْجُمْهُورُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُوَاضَعَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَالْعَرَبُ تَخْصُ بِالرِّطَانَةِ غَالِبَ كَلَامِ الْعَجَمِ، وَفِي الصَّحَاحِ: رَطَنْتُ لَهُ إِذَا كَلَّمْتُهُ بِالْعَجْمِيَّةِ، فَالْمَعْنَى تَكَلَّمْتُ بِالْفَارِسِيَّةِ (لَهُ): أَيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ (تَقُولُ): أَيُّ الْمَرَأَةِ مَا مَعْنَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي) أَيُّ يَأْخُذْهُ مِنِّي وَيَصْحَبُهُ (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَمَهَا عَلَيْهِ): أَيُّ عَلَى الْإِبْنِ، وَالْمَعْنَى: اقْتَرَعِي أَنْتِ وَأَبُوهُ، فَفِيهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ (رَطَنْ): أَيُّ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ مُتَرَجِّمُهُ (لَهَا): أَيُّ لِلْمَرَأَةِ (بِذَلِكَ). أَيُّ بِمَا قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (لِجَاءِ زَوْجِهَا): أَيُّ فَتَقَدَّمَ لِلْخُصُومَةِ (وَقَالَ: مَنْ يُحَاقِنِي): بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَيُّ مَنْ يَنَازِعُنِي (فِي ابْنِي)؟ أَيُّ فِي حَقِّهِ (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا): أَيُّ هَذَا الْقَوْلَ وَهَذَا الْحُكْمَ (إِلَّا أَنِّي): بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيُّ لِأَنِّي (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَثْرٍ أَبِي عِنَبَةَ): بَعَيْنِ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَنُونٍ مَفْتُوحَةٍ فُوحِدَةٍ (وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ): أَيُّ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ، (مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ): مِنْ إِضَافَةِ الصَّنْفَةِ إِلَى الْمُوصُوفِ، أَيُّ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَهُوَ الْخُلُوطُ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "اسْتَمَهَا عَلَيْهِ". فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَيُّ لِلْوَلَدِ (هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، نَخْذُ بَيْدِ أَيْهَمَا شِئْتَ) فَأَخَذَ بَيْدَ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ وَالدَّارِمِيُّ (لَكِنَّهُ): أَيُّ النَّسَائِيُّ (ذَكَرَ الْمُسْنَدَ). أَيُّ دُونَ الْمُوقُوفِ، فَإِنَّ عِبَارَةَ النَّسَائِيِّ هَكَذَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَثْرٍ أَبِي عِنَبَةَ، لَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُقَاسِمُنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ: (يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ نَخْذُ بَيْدِ أَيْهَمَا شِئْتَ) فَأَخَذَ بَيْدَ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ».

قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ: أَخْرَجَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَرْبَعَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ فِيهِ قِصَّةٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرُويَ الْحَدِيثَ حَاصِلُهَا، أَنَّهُ خَيْرٌ غُلَامًا فِي وَاقِعَةٍ رَفَعَتْ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَوَى الْحَدِيثَ: وَلَفْظُهُ: «سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَثْرٍ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (اسْتَمَهَا عَلَيْهِ). فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ نَخْذُ بَيْدِ أَيْهَمَا شِئْتَ). فَأَخَذَ بَيْدَ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ»، فَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ، بِعَيْنِي صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِالْمَعْنَى عَلَى عَدَمِ التَّخْيِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَأَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَعَا أَنْ يُوقَفَ لِاخْتِيَارِ الْأَنْظَرِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّلَاقِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ، لَجَاءَ بِابْنٍ لَهَا - ابْنٌ لَهُ - صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ، فَاجْلَسَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْأَبَ هُنَا وَالْأُمَّ هُنَا ثُمَّ خَيْرَهُ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اهْدِهِ لِأَبِيهِ). وَفِي لَفْظِ

آخِرُ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أُمُّهُ أَنْ تُسَلَّمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَهَا نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا: (ادْعُوَاهَا) فَالَّتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: (اللَّهُمَّ اهْدِهَا) فَالَّتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. وَأَخْرَجَهُ الدَّارِقُطِيُّ وَسَمَّى ابْنَتَ عُمَيْرَةَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهٍ وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ أَنَّ أَبَوَيْنِ اخْتَصَمَا فِي وَلَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ، فَخَيَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اهْدِهِ) . فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ. ثَانِيَهُمَا: أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بِدَلِيلِ الْإِسْتِقَاءِ مِنْ بَرٍّ أَيْ عِنَبَةٍ، وَمَنْ هُوَ دُونَ الْبُلُوغِ لَا يُرْسَلُ إِلَى الْآبَارِ لِلْإِسْتِقَاءِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ السَّقُوطِ فِيهِ لِقَلَّةِ عَقْلِهِ وَتَحْجُزِهِ عَنْهُ غَالِبًا، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا بَلَغَ فَهُوَ مُحْخِرٌ بَيْنَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسَّكَنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَبِيهِمَا أَرَادَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ سَفِيهًا مُفْسِدًا، فَحِينَئِذٍ يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ اعْتِبَارًا لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ، وَلِهَذَا صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيَّرُوا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّا مَا أَسْنَدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَيْرَ ابْنٍ فَاخْتَارَ أُمُّهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ، فَحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ مِيلَ الْإِبْنِ إِلَى أُمِّهِ، وَهِيَ فِي الْوَاقِعِ أَحَقُّ بِحَضَاتِهِ، فَأَحَبَّ تَطْيِيبَ قَلْبِ الْأَبِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لِلشَّرْعِ، وَيدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجَعْ أَبَا بَكْرٍ الْكَلَامَ، وَالْجَوَابُ: أَنَّ عَدَمَ الْمُرَاجَعَةِ لَيْسَ دَلِيلًا ; لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِمَامًا يَجِبُ نَفَاذُ مَا حَكَمَ بِهِ رَأْيُهُ، وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَ الْمُحَكَّمِ عَلَيْهِ، فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَا لِوُفَاقِ الْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِمَّا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ.